Tractatvs De Legibvs

Francisco Suárez

TRACTATVS

DE LEGIBVS, AC DEO LEGISLATORE

In decem Libros distributus.

AVTHORE P. D. FRANCISCO SVAREZ
Granatensi è Societate IESV, Sacræ Theologiæ, in celebri Conimbricensi Academia Primario Professore.

AD ILLVSTRISSIMVM, ET REVERENDISSIMVM D. D. Alphonsum Furtado de Mendoça Episcopum Egitanièsem.

CVM VARIIS INDICIBVS.



CONIMBRICÆ,
Cum Priuilegio Regis Catholici pro Castella, & Lusitania.

Apud Didacum Gomez de Loureyro. Anno Dñi 1612.

Tractatvs De Legibvs

Francisco Suárez
Conimbricæ 1612
(Didacus Gomez de Loureyro)

The School of Salamanca
A Digital Collection of Sources and a
Dictionary of its Juridical-Political Language
https://www.salamanca.school

Volume 66

Directors:
Duve, Thomas
Lutz-Bachmann, Matthias

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz
Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie
Goethe-Universität Frankfurt/Main

Electronic publication, 2026-08-20
Online:
https://id.salamanca.school/texts/W0012

Editors:

Rico Carmona, Cindy
Hugel, Marie-Astrid
Wagner, Andreas
Glück, David
Caesar, Ingo
Thönes, Martin

PDF Production:

Kupreyev, Maxim N.

Digitized original(s):

British Library
http://explore.bl.uk/BLVU1:LSCOP-ALL:BLL01017661985

Biblioteca Pública Municipal do Porto

Proposed citation:

_X_X_, in: The School of Salamanca. A Digital Collection of Sources
https://id.salamanca.school/texts/W0012

This pdf edition does not render the layout of the original print. For detailed information about editorial interventions consult our Edition Guidelines: https://www.salamanca.school/en/guidelines.html. Marginal notes of the original appear as consecutively numbered end notes.

TRACTATVS DE LE GIBVS, AC DEO LEGISLATORE
In decem Libros distributus.

AVTHORE P. D. FRANCISCO SVAREZ Granatensi è Societate IESV, Sacræ Theologiæ, in celebri Conimbricensi Academia Primario Professore.

AD ILLVSTRISSIMVM, ET REVERENDISSIMVM D. D. Alphonsum Furtado de Mendoça Episcopum Egitaniensem.
CVM VARIIS INDICIBVS.

CONIMBRICÆ, *Cum Priuilegio Regis Catholici pro Castella, & Lusitania.*

Apud Didacum Gomez de
Loureyro. Anno Domini 1612.

[[ii]]

[[iii]] FACVLTAS PROVINCIALIS.

EGO Hieronymus Diaz Societatis IESV in Lusitana Prouincia. Prouincialis, è facultate ad id mihi facta à Reuerendo admodum Patre Nostro Generali Claudio Aquauiua, facultatem concedo, vt hoc opus de Legibus à Patre Francisco Suario Societatis Nostræ, Sacræque Theologiæ Doctore, & in Conimbricensi Academia Primario Professore compositum, & eiusdem Societatis grauium, Doctorumque hominum iudicio approbatum Typis mandetur. In quorum sidem has literas manu nostra subscriptas, sigilloque nostro munitas dedimus. Conimbricæ die 20. Augusti. Anni 1610.

Hieronymus Diaz.

CENSVRA P. F. LVDOVICI Ab Angelis Ordinis Minorum Prouincialis.

EX mandato Supremi Sanctæ Inquisitionis Senatus, vidi hanc de Legibus tractationem ab admodum Reuerendo, & eruditissimo Patre Francisco Suarez compositam, in qua s#ma, & in ipso solita eruditione difficultates huius materiæ disserit & dissoluit: nihilque fidei repugn#s in hoc Tractatu continetur, nihil almæ matris Ecclesiæ, atque Sanctorum Patrum decretis, aut bonis moribus contrarium. Imò potius in omnibus explicandis, quæ hanc disputationem concernere possunt, tantum in ea eruditionis splendorem reperiri comperi, vt nihil superius, vel ad disputationem Theologicam, vel ad Iuris Pontificij interpretationem desiderari videatur: quocirca tanquam Theologiæ, & Iuris Canonici eruditissimis necessariam, & Reipublicæ Christianæ vtilissimam dignam iudico, quod Typis excussa omnibus offeratur. Dat. Olysipone die 5. Maij, Anno Domini. 1611.

Fr. Ludouicus ab Angelis.

CENSVRA P. F. VINCENTII PEREIRA Ordinis Prædicatorum.

LEGI accuratè de mandato Supremi Senatus S. Inquisitionis tractatum hunc de Legi bus in dec# Libros distinctum Authore R. P. Doctore Francisco Suarez Primarij in Conimbricensi Academia Professoris, dignumq#ue suo authore iudico, plus enim in illo est, quod probetur aspectu, quam ore laudari possit, sicut de Luce ait D. Ambrosius lib. 1. Exam. cap. 9. In communem ergo omnium vtilitatem Typis mandari potest. Dat. in Conuentu S. Dominici Olysiponensis die 5. Augusti, Anno Salutis 1611.

Fr. Vincentius Pereira.

FACVLTAS SVPREMI SENATVS Sanctæ Inquisitionis.

VISTA a Informaç#o podesse Imprimir este Liuro, & depois de impresso torne a este Conselho pera se conferir, & dar licença, pera correr, & sem ella n#o correra. Em Lisboa 8. de Agosto 1611.

Bartholameu da Fonseca. Ruy Piz da Veiga.

¶ Licença da Mesa do Paço.

QVE se possa imprimir esta obra de Deo Legislatore, seu de Legibus, vista a licença do Sancto Officio que se offerece, & como foy vista em Mesa, & depois de impresso tornarà a ella pera se taxar. Em Lisboa 12. de Agosto de 1611.

Fern#o de Magalh#es. Luis Machado de Gouuea. Sebasti#o Barbosa. Francisco Vaz Pinto.

¶ FACVLTAS ILLVSTRISSIMI DOMINI D. Alphonsi de Castelbranco Episcopi Conimbricensis, &c.

DAMOS licença ao Padre Francisco Suarez da Companhia de IESV pera poder impremir o Tomo de Legibus que serà bem proueitoso aos que estud#o, & sabem, como sam os mais liuros, que tem impresso. Coimbra 18. de Nouembro de 1611.

O Bispo Conde.

TAYXA.

¶ Podese vender este Liuro por mil & cem reis em papel. Em Lisboa a 28. de Maio de 1612.

Fern#o de Magalh#es. Luis Machado de Gouuea. Sebasti#o Barbosa.

[[iv]] CENSVRA.

IVSSV Concilij Supremi Iustitiæ inspexi librum hunc DE LEGIBVS, Authore Reuerendo Patre Francisco Suarez è Societate IESV, & nihil habet impedimenti, quominus in Castellæ regno possit venire. Censuras autem, quæ adduntur de authoris eximia eruditione, deq#ue vtilitate in publicum commodum redundatura, æquissimas existimo. Dat. Madriti in hoc Conuentu D. Philippi 29. Decemb. 1612.

Mag. Frat. Philippus à Campo.

ELREY

POR Quanto por parte de vos Francisco Suarez Doctor Theologo de la Compañia de IESVS nos fue fecha relation que vos auiades ympresso con licencia de vuestros Superiores, y aprouacion de la Sancta Inquisicion de Portugal vn Libro, intitulado DE LEGIBVS, y para poderle vender en estos nuestros Reynos teniades necessidad que os concediesemos licencia nuestra para poder le traer a ellos, y nos suplicastes os la mandasemos dar, y priuilegio por diez años para que ninguna otra persona le pudiese ymprimir, o como la nuestra merced fuese, lo qual visto por los del nuestro consejo, y como por su mandado se hizieron en el dicho libro las diligencias que la pregmatica por nos nueuamente fecha sobre la impresion de los li bros dispone, fue acordado que deuiamos mandar dar esta nue stra Carta para vos en la dicha razon, y nos tubimos lo por bien. Por la qual por os hazer bien y merced vos damos licencia, y facultad para que por tiempo de diez años primeros seguientes que corran, y se cuenten desde el dia de la data desta nuestra Carta, y cedula podais imprimir, y vender el dicho libro que desuso se haze mencion por el original que en el nuestro consejo se vio que va rubricado, y firmado al fin de Geronimo Nuñez de Leon nuestro Escriuano de Camara de los que en el Residen con que antes, y primero que se venda le traigais ante los del nuestro consejo para que se vea si la dicha impresion esta conforme a el o traigais fee en publica forma como por el Corretor nonbrado por nuestro mandado se vio y corregio la dicha impresion por el original, y mandamos al Impressor que asi imprimiere el dicho libro no imprima el principio del primer pliego, ni entregue mas de vn solo libro con el original al Autor, o persona a cuya costa lo imprimiere ni outra alguna para efeto de la dicha correcion, y tassa que antes, y primero el dicho libro estè corregido, y tassado por los del nuestro Concejo, y estando hecho, y no de otra manera pueda imprimir el dicho principio y primero pliego en el qual seguidamente se ponga esta nuestra cedula, y priuilegio, y la aprouacion, tassa, y erratas, so pena de caer, y encurrir en las penas contenidas en la pregmatica, y leyes de nuestros Reynos, y mandamos que durante el dicho tienpo persona alguna sin vuestra licencia no lo pueda imprimir, ni vender so pena que el que lo imprimiere, y vendiere aya perdido, y pierda todos y quales quier libros, moldes, y aparejos que el tuuiere, y mas incurra en pena de cincuenta mil marauedis por cada vez que lo contrario hiziere, la qual dicha pena sea la tercia parte para la nuestra Camara, y la outra tercia parte para el Iuez que lo sentenciare, y la otra tercia parte para el denunciador: y man damos a los del nuestro Consejo Presidente, y Oydores de las nuestras audiencias, Alcaldes, Alguaziles de la nuestra Ca sa y Corte. y Chancellarias, y a todos los Corregidores, Asistente, Gouernadores, Alcaldes, mayor es, y ordinarios, y otros juezes, y justicias qualesquiet de todas las Ciudades, Villas, y Lugares de los nuestros Reynos, y Señorios, assi a los que agora son, como a los que setan de aqui adelante, que vos guarden, y cumplan esta nuestra cedula, y merced que vos hazem os: y contra sa tenor, y forma no vayn, ni passen, ni consientan yr ni passar en manera alguna so pena de la nuestra merced, y de diez mil marauedis para la nuestra Camara. Dada en Madrid a diez del mes de Hebrero de mil y seis cientos y doze años. YO ELREY.

¶ *Por mandado del Rey nuestro señor.Iorge de Tobar.*

¶ TASSA.

YO *Gernimo Nuñez de Leon Secretario de Camara del Rey nuestro señor de los que en su Consejo residen doy fè que hauiendose por los señores del dado licencia para que se puedan meter en estos Reynos los libros compuestos por el Padre Francisco Suares Religioso de la Compañia de IESVS, yntitulados DE LEGIBVS: y para poder los vender liuremente, y preuilegio por dies años. Tasaron cada pliego del dicho Libro a cinco marauedis, ya este precio mandaron se vendiese, y no a mas y que esta Taßa se ponga al principio de cada libro, y para que dello conste de mandamiento de los dichos señores del Consejo, y depedimiento de la parte del dicho Francisco Suarez doy esta fè. En Madrid a veinte y quatro dias del mes de Março de mil y se iscientos y doce años.*

Geronimo Nuñez de Leon.

E*VELREY faço saber aos que este Aluarà virem, que por mo pedir per sua petiç#o Diogo Gomez de Loureyro Impressor da Vniuersidade da Cidade de Coimbra. Ey por bem que por t#po de dez annos, Impreßor, nem Liureyro algum nem outra pessoa, de qualquer qualidade que seja n#o possa imprimir, nem vender em todos estes Reynos, & Senhorios nem trazer de fora delles o liuro intitulado DE LEGIBVS, que o dito Diogo Gomez imprimio, & compos o Padre Francisco Suarez da Companhia de IESV, saluo aqueles liureyros & pessoas que para isso tiuerem seu poder, & licença. E qualquer impreßor, liureyro ou pessoa, que durando o dito tempo de dez annos imprimir, ou vender o dito liuro nestes ditos Reynos, & Senborios, ou o trouxer de fora delles sem licença do dito Diogo Gomez, perderà para elle todos os volumes que assi imprimir, vender, ou de fora trouxer & alem disso encorrerà em pena de cem cruzados, ametade para o dito Diogo Gomez, & a outra para quem o acusar, & de hum anno de degredo para Africa. E mando a todas as justiças, Officiaes, & pessoas a que o conhecimento disto pertencer, que assi o cumpr#o inteiramente como neste Aluarà se conthem. O qual serà impreßo & enquadernado no principio de cada Liuro, & quero que valha, & tenba força, & vigor, posto que o effeito delle aja de durar mais de hum anno, sem embargo da Ordenaç#o do liuro segundo titulo quar#ta em contrario. Io#o Soarez o fez em Lisboa a 20. de Iunbo de 1612. Pero de Seixas o fez escreuer.*

[[v]] *ILLVSTRISSIMO, AC REVERENDISSIMO D. D. Alphonso Furtado à Mendoça Episcopo Egitaniensi, &c.*

LIBRVM de Legibus editurus, Illustrissime Præsul, non existimaui maturius mihi consultandum, quem potissimùm eligerem in patronum, cui illum committerem, vel authoritate defendendum, vel nobilitate exornandum. Neq#; enim sub alterius patrocinio lucem videre potuit, aut feliciùs, aut securiùs, quàm sub illius, à quo habuit, vt primis fingeretur lineis; vt cresceret in volumen, vt typis in c#munem vsum vulgaretur. Nam ex omnibus alijs libris, quos hactenus in lucem emisi, vnus hic primus, ac princeps in

hoc Regno duxit originem, & hu ius nobili ssimæ Academiæ vernaculus est: reliqui enim omnes alijs in locis, aut priùs fuerunt excussi, aut me dictante excepti, aut lucubrante compositi; hic vnus tuo hortatu, atq#ue impulsu in hac insigni literarum[1] officina primùm formatus, primò dictatus: quo enim tempore huius Academiæ clauo summa ipsius vtilitate, & ingenti totius regni applausu æquissimus moderator assideres, cred#s, è re literarum publica fore, si communem de legibus doctrinam ita è suggesto dictarem, vt me ad singulas facultates, quoad mea posset industria, vel vsus exigeret, acc#modarem, author mihi, persuasorque fuisti, vt in hanc operam totus incumberem. Opus ergo ex tuo imperio libentissimè cœptum, felici tuæ voluntatis auspicio integro biennio dictans exolui: sed non ita prima illa manu perfeci, vt in publicum prodire, ac lucem aspicere mereretur. Impolitum ergo qua potui diligentia, omnia omnibus ex Pauli consilio, ac tuo imperio factus, vt omnibus prodesse possem, tandem expoliui: & tuæ semper nutum voluntatis intuitus sic efformaui, vt visum sit ijs, quorum dictum sequor, ac ductum, publico fore commit tendum. Æquitas ergo ipsa non solùm postulare videbatur, sed imperare, non persuadere tantùm, sed & iubere, vt qui princeps moliendi operis, authorq#ue fueris, sis & patronus: vt opus tuo iussu conceptum, tuis auspicijs compositum, in tui voluptatem concinnatum, sub tuo nomine luc# videat, à qua, cùm tam conspicua sit, ac præclara, non poterit non multum trahere splendoris, multum sibi vsurpare venustatis. Sed quanuis hæc mihi ratio non suppeteret, tibi vt dicarem hos c#mentarios, quàm multæ aliæ se se offerunt, quæ me in hanc mentem compellerent, vel etiam reluctantem: siue enim ea considerem, quæ à cœlo habes, siue qu# à maioribus hausisti: siue quæ tuus tibi peperit labor, aut industria comparauit, ea omnia tam illustri eminent splendore, tanta in te fulgurant maiestate, vt maiora, qui requirat in patrono ornamenta, aut suo operi-**[[vi]]**munimenta, meritissimo insipiens haberi queat. Quis enim nonvideat, quàm munifica manu immortale numen eas tuo animo indiderit virtutes, quæ illum deceant Pontificem, quem vel Deus ipse viuis expressit coloribus, & micanti imagine adumbrauit. In Hebr#o Pontifice, ac eximio eius ornatu Deus depinxit virtutes, & animi dotes inculcauit, quas in Christiano Præsule requirebat; inter cætera verò ornamenta, qu# Pontificium cultum venustabant, principem locum illud obtinebat, quod aureis appensum catenulis in pectore visebatur: in eo grandioribus inscripta literis hæc duo nomina legebantur, Veritas, & Iudicium: quasi sempiternum numen cæteris virtutibus, quibus Pontifex erat exornandus, illud veluti insigne, ac notam præcipuam anteferret, quæ Præsulis animus sencero veritatis amore, & incorrupta iustitiæ #quitate fulguraret. Hæc duo in te, Illustrissime Præsul, vt interim prætermittam tuam illam, beneficentiam dicam, an effusionem? liber alitatem appellem, an prodigalitatem? qua sic te in pauperes effundis, in egenos impendis, in afflictos dilatas, vt egenorum Pater diuino sanè elogio nuncuperis. Hæc, inquam, & plura alia tui animi decora præcellentia libens omitto: illa duo, quæ Pontificis pectus venustiùs decorabant, in te clarioribus micare notulis nemo est, qui non videat, imò qui non miretur; vt enim scite Chrysostomus in Matthæum; Sicut accensa lampas abscondi non potest; sic nec iustitiæ opus potest cælari. Qua verò ratione, quantunuis hoc tibi, vel alijs esset in optatis, ea[2] iustitiæ, integritatisque ornamenta possent obscurari, cuius tu specimen dedisti tam illustre Conimbricæ, dum Rectorem ageres Academiæ, Ma driti dum Regis exhiberes Consiliarium, Olysipone dum summo Conscientiæ Senatu præsideres; ac nunc demum Egitana in Diœcesi, quam sic integrè moderaris, sic iustè gubernas, vt pectori non leuiter appensum, sed penitus

insculptum videatur elogium illud, Veritas, & Iudicium; Vel ergo ex hoc nomine tibi hunc de Legibus librum dicatum oportuit, cùm lex sit germana iustitiæ, atq#uue vno vtraque nomine censeatur, iuxta illud Isaiæ, Loquens iustitiam, & annuntians veritatem. Ad quem locum Cyrillus[3] Alexandrinus, Iustitiam, in quit, legem appellat. Qui ergò iustitiæ ac legum t# eximius est amator, non potest non tractatum de Legibus, ac iustitia beneuolo animo amplexari: & qui leges tam acutè rependit, tam exactè obseruat, librum, in quo earum doctrina continetur, & explicatur, quo modo non defendat, si impugnetur; non exornèt, si deformetur? Quod eò præstabis cumulatius, quod non illis tantùm fulgeas insignibus, quæ à cœlo, & superis compar asti, sed illis etiam latè emineas, quæ longa no bilissimi sanguinis prærogatiua à tuis maioribus tot illustribus titulis deriuasti. Et quidem generis tui claritudinem, & antequam imaginum seriem, qui desideret intueri, Lusitanum videat, imò totam luctret Hispaniam, quæ ita famili# tu# luminibus irradiat, vt c#cus iudicari debeat, **[[vii]]** qui tantum non videat spl#dorem. Quis en im Furtadorum de Mendoza nomen, aut omen nesciat? In eo sanè explicando (nam efferre quis possit, cùm tam sublime feratur?) libentissimè immorarer, ni existimarem perinde esse tam illustri familiæ facem præferre dicendo, ac lucem soli, mari aquam fænerari: pr#sertim cùm tu (Illustrissime Præsul) nomi nibus generosus auorum exuperes animi nobilitate genus. Ad illa enim, quæ Deus tibi manu impertijt liberali, & quæ ex illustri, & perantiqua maiorum prosapia accepisti, eam fecisti tua industria, & labore accessionem, dum literarum studijs diligentem nauasti operam, vt nostra hæc Academia te per suos grassantem gradus non solùm suspexerit gratulabunda, sed meritò fuerit admirata. Illa ergo omnia, quæ in patrono vulgus desiderat, in te video, in te habeo cumulatissimè. Sed quid prodesset tam pr#claris titulis te esse conspicuum, & illa omnia abundanter possidere, quæ patronum solent c#mendare; si cum alijs esses magnus, mihi tuæ benignitatis aditus clauderetur? At is, cum omnibus, qui se studijs literarum impensiùs dediderunt, ea facilitate semper patuerit, vt in te eximium suarum rerum præsidium literati omnes constitutum fate# tur, mihi sanè pro tua singulari comitate sic semper fuit reseratus, vt ab eo die, quo primùm Lusitaniam transtuli domicilium, effusissimam tuæ in me beneuol#tiæ, ac beneficentiæ largitatem sim expertus, quæ tanta est, & tam longo annorum tractu, qua verbis expressa, qua factis euulgata, sic perennat, vt mea prædicatione non egeat, qua cognoscatur. Enim verò tam illustria tuæ in me voluntatis documenta semper exhibuisti, hodieq#; præstas peramanter, vt nemo esse videatur in Lusitania, qui tam beneficæ in me tui animi propensionis oculatus testis, vel auritus esse nequeat. Hanc igitur tuæ in me voluntatis effusionem, siquidem ex#quare non possum propter sui magnitudinem; at æmulari vt connitar, ratio exigit, imò vrget. Accipe ergò, Illustrissime Præsul, literarum hoc munusculum, quod vt impar sit amori, atque beneuolentiæ, qua in me & Societatem nostram afficeris, imò nec par esse queat multis debitis, & nominibus, quibus iam obligatos, adeò religas, vt velimus quidem paria facere, satisfacere tamen non possimus: at certè gratissimi cuiusdam animi indicium, & sinceræ meæ in te, tuaque omnia voluntatis monum#tum esse possit. Tuus est hic liber, quia tuo iussu, ac ductu in lucem prodijt: à te ergò vt exijt, ad te redeat: & qui sub astro tam felice lumen aspe xit, sub eodem æternet, meæ in te index voluntatis. Tuus est, quia multis tibi debitus nominibus, quanuis illis impar, & inæqualis: illum ergo vt rem propriam, & authoritate defendas, qua summè polles: & patrocinio tuearis, quo mirum emines: & honore illustres: quo tantùm fulges; quod vt efficias, & tua postulat comitas, & pollicetur benignitas, & mea in te obseruantia promeretur.

[[viii]] INDEX LIBRORVM, QVI IN HOC VOLV*mine continentur*.

Lib. I. De natura legis in communi, de eiusq#ue causis, & effectibus. pag. 7.

Lib. II. De Lege æterna, naturali, & iure gentium. pag. 99.

Lib. III. De Lege positiua humana secundum se, & provt in pura hominis natura spectari potest, quæ lex etiam Ciuilis dicitur. pag. 196.

Lib. IIII. De Lege positiua Canonica. pag. 361.

Lib. V. De Varietate legum humanarum; & præsertim de pœnalibus, & odiosis. pag. 456.

Lib. VI. De Interpretatione, mutatione, & cessatione legum humanarum. pag. 623.

Lib. VII. De Lege non scripta, quæ Consuetudo appellatur. pag. 770.

Lib. VIII. De Lege humana fauorabili, seu de Priuilegijs. pag. 867.

Lib. IX. De Lege Diuina positiua veteri. pag. 1075.

Lib. X. De Lege noua Diuina. pag. 1214.

¶ *Indices Capitum horum Librorum in initio vniuscuiusque Libri inueniuntur.*

[[1]] TRACTATVS DE LEGIBVS, ET LEGISLATORE DEO. *PROÆMIVM. Subiectum, & rationem totius operis continens.*

NVLLI mirum videri debet, si homini Theologi# profitenti leges incidant disputandæ. Theologiæ namq#ue eminentia ab eius subiecto eminentissimo deriuata omnem excludit rationem admirandi. Imò si res ipsa rectè dispiciatur, palam erit, ita legum tractationem Theologiæ ambitu concludi, vt Theologus subiectum eius exhaurire non valeat, nisi legibus considerandis immoretur. Deus enim vt multis alijs titulis à Theologo, ita illo expendi debet, quòd vltimus sit finis, ad quem tendunt creaturæ rationis participes, & in quo vnica illarum felicitas consistit. Hinc ergo fit, vt doctrina sacra, & finem hunc vltimum respectet, & viam ad eum comparandum doceat. Neq#; verò Deus solummodò est finis, & veluti scopus, ad quem creaturæ intellectuales tendunt, sed etiam est causa sui comparandi. Nam creaturas suas regit, &, ostensa via, ad se ducit; & ne à recto itinere deflectant, admonendo compescit, deflectentesq#ue sua ineffabili prouidentia reuocat, ac reducit, doctrina illuminando, consilijs monendo, legibus cogendo, & præcipue suæ gratiæ auxilijs adiuuando, vt iure merito inclamet Esaias, Dominus legifer noster, Dominus rex noster ipse saluabit nos. Quoniam igitur huius salutis via in actionibus liberis, mor#q#; rectitudine posita est, quæ morum rectitudo à lege tanquam ab **[2]** humanarum actionum regula plurimum p#det; idcirco legum consideratio in magnam Theologiæ partem cedit; & dum sacra doctrina de legibus tractat, nihil profectò aliud, quàm De# ipsum vt legislatorem intuetur.

Rectè sanè, inferat aliquis, si Theologus diuinarum legum terminis contentus humanas non inuadat, quas iure meritò vel morales Philosophi, vel iuris vtriusq#ue Professores sibi possunt vindicare. Si enim Theologus de legibus agit, quatenus à Deo legislatore deriuantur, profecto alienum faciet, si ad alios diuertat legislatores. Adde, quòd cum Theologia sit doctrina supernaturalis, ei debet prohiberi descensus ad ea, quæ hauriuntur à natura, & nihil supra illam euehuntur: alioqui naturalis Philosophus vltra naturales leges, diuinas etiam consideret, Iuris Cæsarei, vel etiam Pontificij professores sibi vsurpent diuinarum legum documenta, quod in promptu est, quàm sit à scientiarum concordi diuisione alienum.

Hæc tamen non magni momenti sunt, & vnico ferè verbo diluuntur, considerando, sicut omnem paternitatem, ita etiam omnem legislatorem à Deo deriuari, omniumq#ue legum auctoritatem in eum esse vltimò refundendam. Si namq#ue lex sit diuina, ab ipso proximè dimanat, sin humana, ab homine certè, vt Dei mi nistro, & vicario sancitur, vt testatur Apostolus ad Romanos. Non immeritò igitur sub hac saltem ratione omnium legum discussio est Theologicæ facultatis: nam cum eius sit, Deum vt legislatorem intueri, Deusq#ue sit vniuersalis legislator, vel suppositi immediatione, vel virtutis, vt Philosophi sermocinantur, eandem doctrinam sacram vniuersas leges attingere necesse est. Deinde Theologicum est negotium conscientijs prospicere viatorum, conscientiarum verò rectitudo stat legibus seruandis, sicut & prauitas violandis, cum lex quælibet sit regula, si vt oportet, seruetur, æternæ salutis assequendæ, si violetur, amittendæ; ergò & legis inspectio, quatenus est conscienti# vinculum, ad Theologum pertinebit. Tandem Catholica fides non solùm docet, quatenus parendum sit Deo supernaturaliter præcipienti, sed etiam quid natura vetet, iubeat, vel permittat; & quatenus obediendum sit potestatibus sublimioribus, vt Paulus dixit, atq#ue adeò quatenus parendum sit t# Ecclesiasticis legibus, tum laicis, ante oculos nobis ponit. Ergo ex his fidei fundamentis Theologi est colligere, quid in hoc, aut in illo legum genere sit habendum.

[3] Atque hinc licet intelligere, quomodò Theologia munus hoc sine vlla im perfectione, vel confusione perficiat, quia nimirum, sub altiori lumíne de legibus tractat. Nam in primis Philosophi morales multa de legibus disputant, Plato enim duodecim libros de legibus scripsit, quos ferè Cicero ad tres reduxit. Aristoteles verò licet proprium opus de legibus non reliquerit, in suis moralibus multa sparsim de legibus tradidit, sicut & Seneca, Plutarchus, & alij. Veruntamen hi Philosophi tantùm iuris prudentiæ principia videntur tradidisse, nam ferè de solis humanis legibus tractarunt, quæ ad rempublicam, & ciuitatem in iustitia, & pace continendam conuenientes sunt, & ad summum de naturali iure, quatenus humana ratione ost# di potest, & moralem honestatem virtutum acquisitarum dirigit, non nihil attigerunt. Atq#ue eandem ferè rationem in legibus ferendis tenuerunt Imperatores, vt alij ciuilium legum conditores: nam philosophia tanquam fundamento vsi, ex illa leges ciuiles rationi consentaneas deduxerunt: vnde Cicero in libro primo de Legib. hoc maximè efficere conatur, vt ex intimis philosophiæ iuris prudentiam hauriendam esse confirmet; cui consonat illud Vlpiani in l. 1. ff. de Iustit. & iur. *Veram philosophiam, non simulatam affectamus.* Vnde fit, vt iuris ciuilis prudentia nihil aliud sit, quam quædam philosophiæ moralis ad regendos, ac gubernandos politicos reipublicæ mores applicatio, seu extensio. Ideoq#ue vt aliquam veræ scientiæ rationem participet, philosophiæ coniungi, seu subalternari necesse est. Tota verò hæc legum consideratio

non transcendit naturalem finem, imò neq#ue omni ex parte illum attingit, sed quatenus ad exter nam iustitiam, & pacem reipublicæ tuendam necessarium est.
At leges Canonicæ ad supernaturalem ordinem spectant, t# quia à potestate Petro data ad pascendum Christi gregem deriuantur, tum etiam quia ex principijs diuini iuris originem ducunt; illudq#ue quoad fieri potest, & expedit, imitantur. Propter quod dixit Innocent. iij. in cap. *Qualitèr, & quando.* 2. de Accusat. Canonicas sanctiones ex auctoritatibus veteris, & noui testamenti processisse. Possumus tamen nihilominus in ipsis Canonibus duos fines distinguere, vnus est, in toto Ecclesiastico statu debitum ordinem politicum constituere, pacem, & iustitiam custodire, & omnia, quæ ad forum externum Ecclesiasticum spectant, recta ratione moderari; alius est, omnia, quæ ad diuinum cultum, & salutem animarum, ac puritatem fidei, & mo-**[4]**rum spectant, rectè, & prudenter ordinare. Iuris ergo canonici interpretes per se, ac ex proprio instituto, superiori fine, & ratione sacros canones considerant, ac interpretantur. Theologia verò sub altiori ratione hæc omnia complectitur: nam ius ips# naturale considerat, vt supernaturali ordini supponitur, & ab illo firmitatem maiorem accipit; leges verò cìuiles solùm, vel vt de earum honestate, ac rectitudine per altiores regulas diiudicet, vel, vt obligationes conscientiæ, quæ ex illis oriuntur, iuxta principia fidei declaret: sacros autem canones, & Pontificum decreta, vt conscientiam ligant, & ad #ternam salutem dirigunt, tanquam sibi proprias recognoscit, & vendicat, ac subindè in omnibus his legibus primariam originem, & vltimum finem sub diuino lumine inquirit: quomodò scilicet à Deo ipso originem habeant, quatenus potestas ad illas ferendas in Deo primariè existit, & ab ipso ad homines, aut naturali, aut supernaturali via dimanet, & cum illis semper influar, & cooperetur. Ac deniq#ue declarat, quomodò leges omnes mensuræ sint humanarum actionum in ordine ad conscientiam, & consequ#tèr qu#tum ad meritum, vel demeritum æternæ vitæ conferant.
Neq#ue verò hanc de legibus tractationem primi inter Theologos adorimur. Duces enim habemus omnis ætatis grauissimos scriptores. Et in primis D. Thom. in sua 1. 2. à q. 90. vsque ad 109. hanc methodum seruat in doctrina de legibus tradenda, qu# ibi expositores sunt imitati, & pr#sertim Sot. duobus primis libris de Iustitia, & iure, & D. Antoninus 1. p. Theologali à tit. 11. vsq#; ad 18. Idem obseruauit Al#s. 3. p. à q. 26. vsque ad 60. Vincent. Beluacen. in speculo moral. lib. 1. p. 2. per nouem primas disputationes, & aliqua de singulis legibus attigit Gerson. 3. p. tract. de Vita spirit. lect. 2. & seq. & p. 1. tract. de Potest. Ecclesiast. pr#sertim considerat. 13. Magister autèm S#tentiar# pauca de diuinis legibus attigit in 3. à dist. 37. vsque ad finem, quem alij imitati sunt, quia solum expositorum munus assumpserunt. Alij etiam Theologi peculiares tractatus de quibusdam legibus ediderunt, vt Guillielmus Parisi#s. 1. p. Sum. lib. 2. quem de legibus inscripsit, licèt de solis pr#ceptis legis veteris ferè disputet. Et Castro scripsit de lege pœnali, & Dried. in opere de Libert. Christian. eruditè de omni genere legum disseruit, vt alios omittam. Itaque communis Theologorum consensus est, legem tam secundum c#munem rationem suam, quam prout ad omnes species suas descendit, ad sacræ doctrinæ considerationem spectare.
[5] Ex dictis igitur constat, quæ sit huius tractatus subiecta materia, & sub qua ratione circa illam versetur. Quamobrem ad hunc scopum intendentes non erit difficile summam omnium, quæ tractanda sunt, & rationem dicendi, ac methodum seruandam præoculis ponere. Dicemus enim primò de lege in c#muni, & deinde ad singulas species descendemus, & in singulis

ea tantum; quæ nostro fini accommodata fuerint, considerabimus, ita vt quantum in nobis fuerit, nihil, quod Theologici sit instituti, prætermittamus, ne sacræ doctrinæ terminos transilire videamur.

1

[6] INDEX CAPITVM LIBRI PRIMI. *De legibus in communi.*

Cap. I. Quid nomìne legis significetur.

Cap. II. Quid ius significet, & quomodò ad legem c#paretur.

Cap. III. De necessitate, & varietate legum.

Cap. IIII. Qui actus sint necessarij ad legem ferendam.

Cap. V. In quo actu lex formaliter consistat.

Cap. VI. Vtrum de ratione legis sit, vt pro c#munitate feratur.

Cap. VII. Vtrum sit de ratione legis ob commune bonum ferri.

Cap. VIII. Vtrum de ratione legis sit vt publica potestate feratur.

Cap. IX. De alijs conditionibus legis ex D. Isidoro.

Cap. X. Vtrum perpetuitas sit de ratione legis.

Cap. XI. Quæ & qualis promulgatio sit de ratione legis.

Cap. XII. Expenditur legis definitio iuxta positas conditiones.

Cap. XIII. An effectus à lege int#tus sit facere subditos bonos.

Cap. XIIII. Vtrum ad#quatus effectus legis sit obligare subditos.

Cap. XV. An legis effectus recte in quatuor diuidantur.

Cap. XVI. An omnis lex prædictos effectus efficiat, &c.

Cap. XVII. Vtrum sint alij effectus legis præter numeratos.

Cap. XVIII. De his qui legi subijciuntur, ac obligantur.

Cap. XIX. Expenduntur aliqua testimonia scripturæ, quibus abutuntur hæretici.

Cap. XX. An in lege fieri possit mutatio, & quotuplex sit.

[7] LIBER PRIMVS DE LEGE IN COMMVNI, EIVSQVE NATVRA, CAVSIS, ET EFFECTIBVS.

IN hoc primo libro, seru#do doctrin# ordin#, solùm de generali ratione legis dis putabimus, præmittemus tamen diuision# legis in membra sua, vt aliqua eorum notitia saltem confusa habeatur. Quia licet in hoc libro ea tractanda sint, quæ omnibus legibus fuerint c#munia, abstrahendo quoad fieri possit ab his, qu# singulis speciebus sunt propria; nihilominùs sæpè oportebit, specierum mentionem facere, vt ea, quæ communia sunt melius intelligantur, & ideò necesse est, vt de speciebus ipsis aliqua notitia tradatur. Vt autem clariùs procedamus, prius de nomine, ac ratione legis aliquid præmittendum est.

CAPVT PRIMVM.

Quid nomine Legis significetur.

DIuus Thomas 1. 2. q. 90. art. 1. ita describit quid nominis legis. *Lex* **[sect. 1]** [4] *est quædam regula, & mensura, secundum quam inducitur aliquis ad agendum, vel ab agendo retrahitur.* Quæ descriptio nimis lata, & generalis videtur: sic enim lex non solùm in hominibus, seu rationalibus creaturis, sed etiam in reliquis locum habebit; nam vnaqu#que res su# regulam habet, & mensuram secund# quam operatur, & inducitur ad agendum, vel retrahitur ab agendo. Lex it# non solùm in moralibus, sed etiam in artificialibus, nec solùm in bonis, & honestis, sed etiam in turpibus versabitur, quia etiam artes, siue licitæ, siue illicitæ, habent suas regulas, & mensuras, iuxta quas vel ad operandum, vel ad ab stinendum ab opere inducuntur. Deniq#ue (quod difficilius videtur) sequitur, consilium esse sub lege comprehensum: nam etiam est quædam regula, & mensura operationis bonæ ad meliorem inducens, & à minus bona retrahens: constat autem secundum fidem consilia à præceptis distingui, & consequenter sub lege propria non comprehendi.

Circa hoc notari in primis potest di **[sect. 2]** [5]uisio, quæ ex Platone sumitur in Dialo go Minos, seu de lege, vbi duplicem distinguit legem, artis, & morum, cui tertium membrum addere possumus, ordinis, seu propensionis naturæ ex eodem Platone in Thim#o, & Gorgia. Vbi quadruplicem legem distinguens, qu#dam vocat naturalem, de qua diuisione infrà in cap. 3. aliqua dicemus. Nunc per naturalem non intelligimus illam, quæ est in hominibus, de qua etiam posteà dicturi sumus, sed eam, quæ rebus omnibus ex inclinatione ab Auctore naturæ indita conuenit: ita enim illam videtur explicare Plato, quanuis etiam in hominibus nobiliori modo esse fateatur. **[8]** Vnde h#c tertia acceptio metaphorica est: nam res carentes ratione non sunt propriè capaces legis, sicut nec obedi#tiæ. Efficacia ergo diuinæ virtutis, & necessitas naturalis, quæ in his rebus inde resultat per metaphoram lex appellatur. Consonatq#ue phrasis Scripturæ Prouerb. 8. *Quando certa lege, & gyro*[6] *vallabat abyssos.* Et infrà. *Et legem ponebat aquis, ne transirent fines suos.* Atq#ue hæc lex[7] mensuræ nomine significatur Iob. 38. *Quis posuit mensuram eius, si nosti*? Et infrà. *Quis conclusit ostijs mare? & dixi hucusq#ue venies, &c.* Et iuxta hanc etiam significationem solet inclinatio naturalis, legis nomine significari, vel quia est m#sura operationis, ad quam inducit, vel quia est ex lege conditoris. Solet enim vocari lex, & ipsa regula, & opus, seu effectus eius, quatenus est illi conformis, sicut ars interdum appellatur ipsum artificium. Quomodò intelligi potest illud ad Roman. 2. *Non auditores tantùm, sed factores legis* (id est, operis lege præcepti)[8] *iustificabuntur.* & Ioan. 7. *Moyses dedit vobis legem, & nemo ex vobis facit legem.* Quanuis ibi possit etiam verbum *faciendi* in alia significatione pro verbo obseruandi sumi.

Iuxta hanc etiam priorem acceptionem intelligi potest Paulus, cum incli **[sect. 3]** nationem sentientis appetitus legem membrorum, & legem peccati appellat ad Rom 7. quam D. Thomas d. q. 90. art. 1. ad 1 & q. 90. ar. 6. legem fomitis appellauit. Declarat autem ibi, fomitis in ordinatam inclinationem vocari legem: n# formaliter, vt lex est mensura, sed

participatiuè, vt solet dici de mensurato per legem. Vnde sentit D. Thomas, in[9]clinationem appetitus secundum se n# vocari legem, sed quatenus ex lege Dei puniente priuata est rectitudine originalis iustitiæ propter peccatum originale. Nam hoc modo inordinatio fomitis non est merè naturalis, sed est pœna peccati, & ita dicitur lex tanquam effectus diuinæ legis. Quod etiam videtur sensisse August. lib. 1. ad Simplici. q. 1. dicens. *Quam sarcinam prementem, & vrg#[10]tem, ideò legem appellat, quia iure supplicij, diuino iudicio tributa, & imposita est.* Vtiq#ue remou#do iustitiam, quæ contrariam rectitudinem tribuebat.

Sed licèt hæc vera sint, nihilominus **[sect. 4]** videtur ipsa inclinatio appetitus, vt me rè naturalis est posse vocari lex, eo modo, quo inclinatio naturalis aquæ lex appellatur. Sic enim in homine in puris naturalibus esset illa lex fomitis, licèt non esset pœna peccati. Item etiam n#c videtur fomitis propensio vocari lex, non solùm quia est effectus legis, sed eti# quia est quasi mensura, & regula sensualium motuum, & ideò à Paulo lex membrorum vocata est, quia membris corporis specialiter dominatur. Vnde est illud Augustini lib. 5. Genes. ad lit. c. 10.[11] *Motum illius legis, quæ repugnat legi mentis, in membris suis habere meruerunt.* Et inde etiam lex peccati vocata est, non solùm quia est ex peccato, sed etiam quia ad peccatum inclinat. Hoc autem modo non fuit in Adamo hæc lex ante peccatum, quia licèt appetitus sensitiuus eius non careret sua naturali inclinatione, per se non operabatur, nec dominabatur vllo modo, nec erat regula, aut mensura aliquorum motuum, sed legi mentis omnino subiecta erat. Sed de metaphoricis loquutionibus hæc sufficiunt.

Secunda acceptio legis magis pro **[sect. 5]** pria est: nam ars est opus rationis, & ideò mensura eius proprius potest legis nomine significari: & ita solemus distinguere leges militiæ, mercaturæ, &c. vt D. Thom. d. art. 6. notauit. Et regulæ congruè loquendi solent leges gr#maticæ appellari, & sic de alijs artibus. Tamen sicut rectitudo artis respectu creaturæ rationalis est rectitudo secundum quid, vt 1. 2. q. 56. D. Thomas declarat,[12] ita lex artis solùm potest dici lex sec#dum quid. Propria ergo & absoluta appellatio legis est, quæ ad mores pertinet; atq#ue ita restringenda est D. Thomæ descriptio, vt scilicet, lex sit mensura quædam actuum moralium, itavt per conformitatem ad illam, rectitudinem moralem habeant, & si ab illa discordent, obliqui sint.

Quo circa quanuis interdum iniqua **[sect. 6]** præcepta, seu regulæ soleant legis nomine significari, iuxta illud Esai. 20. *Væ[13] qui conditis leges iniquas,* & illud Aristot. 4. Ethic. c. 1. *Mala lex est, quæ tumultuariè posita est,* qualis est illa, quæ vulgo dici solet,[14] lex mundi, lex duelli, & similes. Licet (inquam) hoc ita sit, nihilominus propriè, & simpliciter loquendo, sola illa, qu# est **[9]** mensura rectitudinis simpliciter, & consequenter sola illa, quæ est regula recta, & honesta potest lex appellari. Ac pro[15]pterea dixit D. Thomas d. q. 90. art. 1. & q. 96. ar. 4. turpe præceptum non esse legem, sed iniquitatem, & August. lib. 1. de[16] libr. arb. c. 5. *Mihi lex eße non videtur, quæ iusta non fuerit.* Idemque de iure asserit lib. 19. de Ciuit. c. 21. Imò etiam Cicero. 2.[17] de legibus dixit, legem condi debere ad vitam iustam, quietam, & beatam, & ideò qui leges iniustas condidere, quiduis potius tulisse, quàm leges. Quod etiam latè confirmat Plato in Dialogo citato.[18] Et ratio etiam ex dictis manifesta est, quia lex est mensura rectitudinis: lex autem iniqua non est mensura rectitudinis operationis humanæ; nam potius actio illi conformis iniqua est, non est ergo

lex, sed participat nomen legis per quandam analogiam, quatenus in ordine ad aliquem finem præscribit certum operandi modum. De qua re plura inferiùs dicturi sumus.
Atq#ue ex his satisfactum est rationibus dubitandi quoad duo priora capita. Nam lex in præsenti dicitur m#sura, non quorumcumque actuum, sed moralium, quoad bonitatem, & rectitudinem eorum simpliciter, ratione cuius ad eos inducit. Quomodò dixit Clem#s Alex. lib. 1. Stromatum, *Legem esse regul# iustorum, & iniustorum.* Vltima verò obie[19]ctio postulat differentiam inter consilium, & legem, quæ longam habet cum hæreticis disputationem, non tamen ad hunc locum pertinentem. Dicunt ergo aliqui, legem dupliciter accipi, vno mo do pro pr#cepto obligante, & sic distingui à consilijs: alio modo pro quoc#q#; dictamine rationis de honestate actus, & sic dicunt legem comprehendere consilia. Nam D. Thom. 1. 2. q. 19. ar. 4. dicit, omnem actum bonum pendere in sua bo[20]nitate à lege æterna: actus autem consiliorum boni sunt, & optimi; ergo comprehenduntur sub lege æterna. Propriè tamen loquendo de lege, vt híc loquimur, illa non est, nisi quæ aliquam obligationem inducit, vt infrà latiùs dic#.
Est autem considerandum, aliquan **[sect. 8]** do dari legem de exercitio actus, & t#c obligare ad illum, vt est (verbi gratia) lex faciendi eleemosynam: aliquando verò dari legem solùm de specificatione, seu modo actus, quæ licèt non obliget ad actum exercendum; obligat tamen, vt si actus fiat, talis modus seruetur, qualis est. v. g. Lex attentè orandi, quæ licèt non obliget ad orandum, obli gat, vt si oratio fiat, cum att#tione fiat. Hoc igitur posteriori modo in vniuersum verum est, quod D. Thomas proximè citatus dixit, omnem actum, vt bonus sit, debere esse conformem legi #ternæ, scilicet, præscribenti debitum modum operandi, quod etiam in operibus consilij locum habet: tamen vt sic non dicuntur esse sub consilio, sed quatenus eorum vsus, seu exercitium non præcipitur, sed consulitur. Et hoc modo absolutè negandum est, consilium sub lege[21] comprehendi. Excluditur autem consilium à descriptione data, vel quia non est propria regula, & mensura bonitatis actus: nam h#c potius consistit in lege præscribente modum: vel certè quia moraliter loquendo, non efficaciter inducit ad opus, imponendo, scilicèt, moralem necessitatem operandi: cum autem lex dicitur inducere ad actum, hoc modo intelligendum est.
Atque hinc intulit D. Thomas in illo **[sect. 9]** [22] art. 1. q. 90. etymologiam legis; putat enim à ligando sumptam esse, quia proprius effectus legis est ligare, seu obligare, quod sequutus est Gabriel in 3. d. 37. ar. 1. & Clichtoue. in Damas. lib. 4. Fidei c. 23. eandem etymologiam legis ex Cassiodoro refert, & probat. Consonatque scriptura, quæ leges appellat vincula, Hierem. 2. *Fregisti iugum, rupisti vin[23]cula.* Isidor. autem lib. 2. Etymol. c. 10. & lib. 5. c. 3. à legendo putat legem esse dictam, quod inde colligit, quia lex debet esse scripta, & ideò legenda est. Sed quia nunc latius de lege loquimur, vt il la etymologia possit in omnem legem conuenire, oportet *legendi* verbum ad interiorem lectionem, seu recogitationem ampliare, vt notauit Alen. 3. p. q.[24] 26. memb. 1. Nam sicut lex naturalis dicitur à Paulo scripta in cordibus ad Roman. 2. ita in eis mente legi potest, & debet, id est meditari, & recogitari, vt secundum illam mores dirigantur, iuxta illud Psal. 118. *Lucerna pedibus meis*[25] *verbum tuum.* Et huic etymologiæ consonat nomen Hebraicum, quo lex, *Tora*, dicitur, id est, instructio. Alij denique **[10]** legem dictam esse putant ab eligendo, vel quia cum magna, & prudenti electione ferenda sit, vel quod vnicuique ostendat, quid eligendum sit: sic Augustin. in quæstionibus ex nouo testam#to q. 15. Si eius est opus, *Lex* (ait) *à lectio*[26]*ne, id est, electione dicta est, vt de multis quid eligas scias.* Cicer. verò lib. 1.

de legib. à[27] legendo dictam esse declarat. *Quia nos,* inquit, *delectus vim in lege ponimus; sicut Græci,* ait, *legem vocant* ##μ##, *à tribuendo* vtique vnicuique quod suum est, quia lex debet esse iusta. Vnde alij deriuant legem ab eo, quod legitime actiones humanas moderatur, vt refert Turrec.[28] in cap. *lex.* d. 1. in fine. Itaque hæ omnes etymologiæ aliquid explicant, quod verè conuenit legi: vnde autem vox deriuata sit, incertum est, & parum refert.

CAPVT II.

Quid Ius significet, & quo modo ad legem comparetur.

HVius vocis frequens est in hac materia vsus, & interdum pro le **[sect. 1]** ge accipitur, vt patet ex §. *singulorum.* Instit. de Rer. diuis. & L. *Ius natura*[29]*le.* ff. de Legib. quanuis interdum alijs etiam modis accipiatur, ideoq#ue & illam explicare, & cum lege conferre necessarium est. Prius verò aduertere o[30]portet, tres solere iuris etymologias assignari. Prima est, vt ius dicatur, quod iuxta sit, de qua videri potest Conan. lib. 1. Commentar. iuris ciuil. Eam enim omitto, quia mihi non probatur, quia si materiales voces consideramus, non est in ea proportio, cum *Iuxta* non per. S. sicut Ius, sed per X. scribatur. Si verò signific ation# attendamus, iuxta esse, non significat, æquale esse, sed t#tum esse prope. Et licèt interdum significet similitudinem, vel æqualitatem in aliquo munere, vel actione, illud tamen est in sensu longè diuer so ab æquitate, quam ius indicat; vnde dura mihi videtur, & singularis hæc deductio. Se[31]cunda, & Latinis magis recepta est, vt ius dicatur à iub#do: nam *iussum* participium est verbi, Iubeo, & si à participio *iussum* secundam syllabam demamus, ius relinquitur, vel certè, si illas duas syllabas diuidas, orationem constitues, qua ipsum iussum, seu imperium dicat, se esse ius: seu ius sum.

Tertia deriuatio est, vt ius à iustitia **[sect. 2]** [32] dicatur; sic enim dixit Vlpian. l. 1. ff. de Inst. & iur. *Est autem ius à iustitia appellatum.* Quam etymologiam aliqui impugnant, quia iustitia potius à iure deriuatur, quam è conuerso: iustum enim dicitur, quod est secundum ius. Sed hæc ratio non cogit: nam aliud est lo qui de ordine, seu deriuatione quoad causalitat#, aliud quoad denominationem, seu nominis impositionem. Nam priori modo verum est, iu stitiam deriuari à iure (id est, ab eo, quod in re iustum, & #qu# est) in ratione obiecti, ac subinde in ge nere causæ finalis, vel formalis extrinsecæ. Et hoc modo iustitia per ius definitur, quia *Ius suum vnicuique tribuit.* L. *Iustitia.* ff. de Iustit. & iur. Nihilominus[33] tamen quoad denominationem, & appellationem iuris, de qua loquitur Iureconsultus, potuit ius à iustitia appellari, sicut visus talis est, quia tendit in obiectum visibile, & nihilominus obiectum denominatur visibile ab ipso visu. Sic ergo iustitia, & est talis, quia t#dit ad constituendam æqualitatem, qu# dicimus esse ipsum medium iustum, & hoc medium rectè potuit à iustitia denominari iustum: nam illa æqualitas apta est per iustitiam fieri, & inde vocatur iusta. Indè verò potuit facilè deriuari ius, dempta

vltima parte vocis *iustum,* sicut de nomine *iußum* dicebamus. Et ita etiam dixit Isidor. 5. Etymolo.[34] c. 3. *Ius eße dictum, quia iustum est.* August. etiam in Psalm. 145. circa finem. *Ius* (inquit) *& iniuria contraria sunt*: *ius enim est, quod iustum est;* Sicut ergo iustum à iustitia clarè denominatur, ita ius potuit à iusto, & iustitia denominari quoad etymologiam vocis.

Vnde idem August. lib. 19. de Ciuit. **[sect. 3]** [35] c. 21. tanquam principium philosophorum sumit. *Quòd illud ius esse dicant, quod de iustitiæ fonte manauit.* Quanuis enim ius per modum obiecti sit causa iustitiæ; in genere tamen caus# efficientis, est effectus iustitiæ, nam iustitia facit, & constituit obiectum suum, sicut aliæ virtutes morales. Illud ergo obiectum si in potentia consideretur, posset denominari à iustitia iustificabile (vt sic dicam) sicut de visu, & visibili dicebamus: ta-**[11]**men illa denominatio non est in vsu, & barbara est, & loco illius videtur introductum nomen iuris, vt est obiect# iustitiæ. Si autem consideretur illud obiectum in actu, sic dicitur iustum, & dici potest ius. Sic enim propriè locum habet, quod dixit Augustinus, ius, & iniuriam esse contraria: nam iniuria nihil aliud est quam actus iniustus. Et ita etiam dixit in secundo loco allegato. *Quod iure fit, profecto iustè fit.* Vnde Bartol.[36] in d. l. 1. dixit, ius in actu esse exequutionem, & de hoc interpretatur illam legem: veruntamen etiam potest optimè intelligi de iure in potentia, seu in habitu, quia (vt dixi) non est sermo de emanatione causali, sed de sola denominatione, sicut scibile denominatur à scientia etiam in habitu. Nihil ergo est inc#modi in hac etymologia, & quanuis incertum sit, quæ istarum duarum deductionum sit verior, vtraq#ue pr#senti instituto deseruire potest.

Iuxta has ergo duas vocis deriua **[sect. 4]** tiones, nomen *Ius* duas præcipuas habet[37] significationes, quas adnotauit Driedo lib. 1. de libert. Christian. cap. 10. Nam iuxta vltimam etymologiam ius idem[38] significat, quod iustum, & #quum, quod est obiectum iustitiæ. Considerandum est autem, iustiti# nomen dupliciter accipi. Primò pro omni virtute, quia omnis virtus respicit, & facit aliquo modo æquitatem: secundo pro speciali virtute tribuente alteri quod suum est. Vtriq#; ergo significationi ius cum proportione respondet. Nam primo ius significare potest quid quid est æquum, & consentaneum rationi, quod est veluti generale obiectum virtutis in genere. Secundo potest ius significare #quitatem, quæ vnicuique ex iustitia debetur, & hæc posterior significatio magis est in vsu: nam ius sic acceptum ad propriam iustitiam referri maximè solet. Vnde D. Tho. 2. 2. q. 57. ar. 1. hanc dixit, esse prim#[39] rationem, & significationem iuris. Et inde optimè concludit in solutione ad 2. ius non esse legem, sed potius esse id, *quod lege præscribitur,* seu mensuratur. Quod ego censeo cum proportione esse intelligendum: nam leges pertin#tes ad specialem iustitiam respiciunt ius speciale, in dicta proprietate sumptum: lex au tem in genere, prout in omnibus virtutibus locum habere potest, respiciet ius generaliter, & largè sumptum, sicut dixit Cicero lib. 2. de legib. in ipso nomine legis inesse vim iusti, & iuris colen[40]di, quia vera lex æquum, & iustum præcipere debet, vt dixi.

Et iuxta posteriorem, & strictam iu **[sect. 5]** [41]ris significationem solet propriè ius vocari facultas quædam moralis, quam vnusquisque habet, vel circa rem suam, vel ad rem sibi debitam; sic enim dominus rei dicitur habere ius in re, & operarius dicitur habere ius ad stipendi# ratione cuius dicitur dignus mercede sua. Et hæc significatio vocis huius frequens est non solùm in iure, sed etiam in scriptura. Nam in iure hoc modo distinguuntur ius in re, vel ad rem: item iura seruitutum, seu iura prædiorum rusticorum, vel vrbanorum,

iura vtendi, vel fruendi, & similia, quæ latè videri possunt apud Brissonium lib. 9. de Verb.[42] signif. verb. *Ius.* In Scriptura verò legimus, dixisse Abraham ad filios Heth, Gen. 23. *Date mihi ius sepulchri,* id est, fa[43]cultatem sepeliendi, & cap. 31. de Iacob quando discessit à Socero, dicitur tu[44]lisse secum omnia, *quæ iuris sui erant,* & similia loca sunt frequentia. Atq#ue hoc modo sumi videtur ius in l. *Iustitia.* ff. de[45] Iustit. & iur. cum dicitur iustitia esse virtus, quæ ius suum vnicuiq#ue tribuit, id est, id tribuens vnicuique quod ad ill# spectat; illa ergo actio, seu moralis facultas, quam vnusquisque habet ad rem suam, vel ad rem ad se aliquo modo per tinentem vocatur ius, & illud propriè videtur esse obiectum iustiti#. Hinc eti# solet ius pro necessitudine accipi, vt di citur in l. vlt. ff. de Iustit. & iur. videtur enim tunc vox illa significare special# quandam obligationem, aut relation#, qu# ex ipsa necessitudine nascitur. Atq#; hoc modo dicitur vnus succedere iure sanguinis, alius iure adoptionis, alius verò iure institutionis, seu testamenti. Sic etiam dicitur in l. *Ius.* 34. ff. de Pactis *Ius cognationis non posse repudiari,* & ius cog nationis restitui filio, dicitur in l. vlt. ff. de Senten. pas. Vnde colligitur, non significare ipsam cognationem, sed moralem actionem, seu facultatem, quæ ex illa nascitur, & sic de alijs. Iuxta aliam verò etymologiam, qua **[sect. 6]** ius à iubendo dicitur, propriè videtur **[12]** ius legem significare: nam lex in iussione, seu imperio posita est. Et hoc modo[46] sumunt frequenter hanc vocem Iureconsulti, vt quando dicunt, hoc, vel illo iure vtimur, vel hoc est certi, & explorati iu ris, & similia. It#videtur hoc modo sumi quoties à facto distinguitur, vt cum diuiditur ignorantia iuris ab ignorantia facti, vt est frequens in iure, & Doctoribus: estq#ue titulus de iuris, & facti ignorantia. Et hinc etiam est quod est consentaneum rationi, iure fieri dicitur, tanquam legi conforme. Sic etiam videtur definisse ius Salust. in Catilinario, cum dixit, *Ius est ciuilis æquitas, vel scriptis*[47] *legibus sancita, vel institutis, aut moribus recepta.* Quæ descriptio in primis de solis legibus ciuilibus data videtur; si tamen particula illa *Ciuilis* dematur, etiam legibus canonicis, & diuinis positiuis facilè poterit adaptari. Legi autem naturali non videtur conuenire, nisi eam dicamus esse scriptam in mentibus hominum: nam ius etiam de lege naturali dicitur, vt constat ex titulo de iure naturali gentium, & ciuili, de qua diuisione infrà dicemus. Deinde illa descriptio magis videtur data per effectum legis, quàm per propriam eius rationem. Vel certè videtur magis esse descriptio obiecti constituti per legem, quàm ipsius legis, quia lex constituit æquitatem, vel est mensura, & regula eius; non est propriè ipsa æquitas.

Addit verò Isidor. d. lib. 5. Origin. c. **[sect. 7]** [48] 3. ius, & legem comparari vt genus, & speciem: nam ius vult esse genus, legem verò speciem. Et rationem reddere videtur, quia ius legibus, & moribus constat. Lex autem est constitutio scripta, & habetur in cap. 2. 3. & 4. d. 1. Et videtur sequi D. Thomas 2. 2. q. 57. ar. 1. ad 2. dicens, rationem æqui, & iusti, si in scri[49]ptum redigatur, esse legem. Et videntur sumpsisse ex August. lib. 83. quæstionum, q. 31. dicente *Lege ius est: quod in eo scripto, quod populo expositum est, vt obseruet, contine*[50]*tur.* At verò è contrario Cicero lib. 1. & 2. de Legib. solam illam putat esse propriam legem, quæ in ratione est; script# verò exterius dicit esse populariter legem. Vnde diuinam mentem vocat summam legem, deinde rationem existent# in mente sapientis, legem verò script# magis nomine, quàm re legem appellari. Iam verò vsus obtinuit, vt lex de scripta, & non scripta propriè dicatur, & ita ius prout legem significat, cum illa conuertitur, & tanquam synonima reputantur.

Hinc verò deriuatum est nomen iuris **[sect. 8]** [51] ad alia quædam significata, ad quæ significanda legis vox translata non est. Nam hinc actus iudicis solet nomine iuris appellari, vel quia secundum leges fieri debet, vel quia interdum videtur quasi legem constituere, & sic dicitur iudex, cum munus suum exercet, ius dicere; vnde est titulus, ff. siquis ius dicenti non obtemperat. & cap. 2. de Constit. in 6. dicitur, *Extra territorium ius dic#ti impunè non obediri,* quod tam de sententia, quàm de lege, seu statuto intelligi potest. Imò in l. Penult. ff. de Iust. & iur. dicitur iudex, ius reddere, etiam cum iniquè decernit, non habito respectu ad id, quod facit, sed ad id, quod facere debet. Prætereà hoc modo dicitur iudex subditum in ius vocare, vtiq#ue iuris experiundi causa, vt dicitur in l. 1. ff. de In ius vocando. Quanuis posset illud intelligi de vocatione ad locum iudicij. Nam vox hæc etiam ad significandum locum, in quo iudicium exercetur, translata est, vt notatur in eadem l. Penult. ff. de Iust. & iur. Vnde apud Latinos, *ire in ius,* idem est, quod ad Prætorium, seu sedem Prætoris ire, vt ex Donat. Victor. & multis iuribus notat Brisson. suprà. Imò & D.[52] Thomas suprà ad 1. ita interpretatur, cum dicitur aliquis, comparare in iure. Vbi addit etiam aliam significationem huius vocis: nam ipsa etiam ars, qua discernitur, quid sit iustum, dicit aliquando vocari ius. Et sic tacitè videtur exponere dictam l. 1. ff. de Iust. & iur. Vbi Vlpian. refert, & probat definitionem[53] Celsi dicentis, *Ius est ars boni, & æqui*: nam hæc definitio non tam ipsi legi, quàm iuris prudentiæ conuenire videtur, nisi ars latè sumatur pro quacumq#ue ratione, seu mensura operationis. Duo tandem supersunt declaranda. **[sect. 9]** [54] Vnum est, quomodò ius interdum ab æquo, & bono, distinguatur, si nihil aliud est ius, quam ipsum iustum, quod etiam est ipsum æquum, & bonum; vel, si sumatur pro lege, est ratio ipsius boni, & iusti, vt diximus. Illa autem distinctio iuris, ab æquo, & bono, constat ex multis, quæ **[13]** refert Ludouic. Viu. in Schol. ad August. lib. 2. de Ciuit. c. 17. Sic enim dixit Quin til. lib. 4. *Iudicis natura noscenda est, iuri magis, an æquo sit opposita.* Et lib. 6. *iure pugnandum, an æquo?* & Cicer. in Bruto. *Crassus mul ta tum contra scriptum pro æquo, & bono dixit.*[55] Hanc ergò dubitation# proponit Arist. 5. Et hic. cap. 10. & in summa respondet, #quitatem esse iusti emendationem. Ad quod intelligendum, voces iusti, & #qui, & iustitiæ, ac æquitatis distinguendæ sunt. Duplex est enim iustum; vnum naturale, quod est rectum secundum naturalem rationem; quod nunquam deficit, si ratio non erret. Aliud est iustum legale, id est, quod lege humana constituitur, & hoc, licèt in vniuersali iustum sit, solet in particulari deficere. Nec propterea lex iniusta est, quia necesse est, vni uersaliter ferri: defectus autem (ait Aristotel.) non ex lege, aut ex legislatore, sed ex materia ipsa prouenit. Et iuxta hoc duplex iustum, duplex cum proportione potest distingui iustitia; eodemq#; modo dupliciter solet accipi æquitas, vno modo pro æquitate naturali, quæ eadem est cum iustitia naturali, & illi respondet æquum, prout idem est, quod iustum naturale, & in hoc sensu loquuntur sæpè ciuilia iura de æquitate naturali, vt in l. 1. §. *Si filius.* ff. de suis, & legitimis hæredib. *Naturali æquitate nepotes in filiorum locum succedunt,* & l. 1. ff. de requiren. reis, *æquitatis ratio non patitur inaudita causa, quem condemnari.* Et huic æquitati respondet æquum generaliter dictum. Sicq#; dicitur in l. *Nam hoc.* ff. de Condict. indebiti. *Hoc natura æquum est, nemin# cum alterius nocumento locupletari.* Atq#ue æquitas hoc modo sumpta non est emendatio iuris, sed potius origo, seu regula ipsius, iuxta l. 91. ff. de regul. iur. *In omnibus maximè tamen in iure æquitas spectanda est.*

Alio verò modo sumitur #quitas pro prud#ti moderatione legis script# pr# **[sect. 10]** ter rigorem verborum eius, & sic dicitur opponi stricto iuri in l. 2. §. *Item.* ff. de Aqua pluuia arcen. siq#ue dixit Terent. *Inter ius, & æquitatem hoc interest, ius est, quod omnia recta, & inflexibilia exigit, æquitas est, quæ de iure multum remittit.* Et ab æquitate sic sumpta dicitur etiam quasi per antonomasiam æquum, & bonum, quod in se quidem tale est, licèt à verbis legis discordare videatur. Et sic s#psit Arist. æquitatem, cum illam dixit esse emendationem iusti, vtiq#ue Iegalis, virtut#q#; à qua procedit hic actus vocauit epijkiam, de qua disputat etiam D. Thomas 2. 2. q. 120. Ad illam enim spectat contra verba legis humanæ agere in particulari, quando illam seruare esset contra naturalem æquitatem, tuncq#ue iudex dicitur: non agere iure; vtiq#ue materialiter, & vt sonat, sed agere æquo, & bono, quod est, ius ipsum iuxta intention# eius seruare, & contrarium agere esset ius violare, iuxta illud Iustin. C. de Legib. *Non dubium est, in legem committere eum, qui verba legis complexus, contra legis nititur voluntatem,* & ideò fortassè iuris prudentia dicta est ars boni, & æqui, quid in legibus interpretandis bonum, & æquum semper intueri debet, etiam si interd# oporteat verborum rigorem temperare, ne ab æquo, & bono naturali discedatur. Plura de hac re vide in Couarr. in Reg. *Poßessor,* part. 2. §. 6. n. 3.

Alterum declarandum est, quid sit fas, & quomodò ad ius, & legem com **[sect. 11]** [56]paretur. Ait enim Isidor. 5. Etymolog. cap. 2. *Fas lex diuina est, ius lexhumana,* & habetur etiam dist. 1. c. 1. vbi hoc exemplo explicatur, *Transire per agrum alienum fas est, ius non est.* Hæc autem videntur intelligenda iuxta dicta in proximo puncto, vt ibi ius strictè sumatur pro lege scripta: fas autem pro æquitate, & quasi iusta exceptione. Vt in dicto exemplo, transire per alienum agrum dicitur n# esse ius, quia nimirum lex humana per se potius prohibet illum transitum, tamen si ex rationabili causa absq#ue detrimento fiat, fas est, seu licitum est. Atq#; ita explicuit Glossa ibi, & Henrr. Quodlib. 9. q. 2. At verò D. Thomas 2. 2. q. 57.[57] art. 1. ad vlt. aliter illa verba exponit. Vult enim, nomen iuris secundum qu#dam specialem propietatem magis c#uenire legibus, quæ ordinantur ad homines inter se, quàm legibus, quæ ordin#t hominem ad Deum, quia Deo non possumus reddere æquale, & ideò inquit respectu Dei potius fas, quam ius appellatur lex. Sed quidquid sit de hac proprietate, quæ non est ab vsu latinorum aliena, Isidor. non appellat fas legem diuinam, eo quod circa debit# Deo reddendum disponat; sed quia in naturali #quitate, atque adeo in ratione naturali, quæ lex diuina est, nititur. **[14]** Omissis autem metaphoricis significationibus, & distinctionibus, quæ in pr#senti instituto non deseruiunt, nunc de iure in secunda, & propria significatione generaliter loquimur, sicque cum lege conuertitur, prout nunc etiam de illa vniuersaliter tractamus.

CAPVT III.

Quanta sit neceßitas, & varietas legum.

EXplicatis nominibus iuris, & le **[sect. 1]** gis, antequam inquiramus, quid lex sit, oportet prius ostendere illam esse. Quod optimè fiet, eius necessitatem declarando, quia in his rebus ad institutionem morum pertinentibus, nec aliquid superfluum admittendum est,

neq#ue id, quod necessarium est, deesse potest. Solet autem distingui duplex necessitas, vna absoluta, secundum quam dicitur res aliqua per se, & propter se simpliciter necessaria: quomodò Deus habet necessitatem essendi secundum exist#tiam actualem, de qua loquimur. Alia est necessitas respectiua in ordine ad aliquem finem, vel effectum, quæ duplex subdistinguitur: nam quædam est necessitas simpliciter, alia ad melius esse, quæ propriùs est vtilitas.

Duo ergo in generali videntur certa. Primum est, necessitatem absolutam **[sect. 2]** [58] legi non conuenire, quatenus lex est. Probatur, quia talis necessitas est propria Dei, qui solus est ens per se, & absolutè necessarium; lex autem omnis vel est aliquid creatum, vel certè supponit aliquam creaturam, propter quam feratur, Deus enim non est capax legis; ergo sicut creatura non est simpliciter necessaria, ita neq#ue lex. Addo prætereà, loquendo de propria lege, de qua nunc agimus tantùm esse posse propter creaturam rationalem: nam lex non im ponitur, nisi naturæ liberæ, nec habet pro materia nisi actus liberos, vt infrà videbimus; ergo non potest esse magis necessaria lex, quàm sit rati onalis, vel intellectualis creatura; at creatura rationalis non habet absolutam necessitatem essendi; ergo nec lex habet huiusmodi necessitatem. Solùm poterat híc oriri dubium de lege æterna, quam nunc esse suppono: illa enim est Deus ipse, & ideò est tam immutabilis, & æterna sicut ipse, ac subinde tam necessaria. Sed dico breuiter rem illam, quæ est lex æterna, esse absolutè necessariam, vt probat argumentum, tamen sub ratione legis non habere absolutam necessitatem, quia includit respectum liberum, vt infrà ostendam.

Dico secundò. Supposita creatione rationalium creaturarum, lex fuit ne **[sect. 3]** [59]cessaria necessitate finis, tam simpliciter, quàm ad melius esse. H#c veritas est tanquam principium per se notum in hac materia, & quoad priorem partem de necessitate simpliciter, declarari po test, quia intellectualis creatura eo ipso, quod creatura est, superiorem habet, cuius prouidentiæ, & ordini subiaceat, & quia intellectualis est, capax est gubernationis moralis, quæ fit per imperium; ergo c#naturale est, & necessari# tali creaturæ, vt subdatur alicui superiori, à quo per imperium, seu legem regatur. Item talis creatura eo ipso, quod ex nihilo facta est, flecti potest ad bonum, & malum, vt ex communi Patrum sententia nunc suppono; ergo non solum est capax legis, qua dir igatur ad bonum, & arceatur à malo, sed etiam aliqua talis lex est illi simpliciter necessaria, vt conuenienter suæ naturæ viuere possit. Vel etiam à contrario possumus argumentari: nam qui caret lege peccare non potest; rationalis autem creatura potestat# habet peccandi; ergo, & legi necessariò subdita est. Nec refert, quod per gratiam, vel gloriam possit hæc creatura fieri impeccabilis; tum quia hic de naturali necessitate loquimur, & hoc modo dicimus necessariam esse legem, supposita conditione naturæ rationalis: tum eti# quia per donum, quo talis natura fit impeccabilis, non tollitur, quin sit subdita legi, quoad illos actus, quos liberè exer cere potest, sed fit, vt indefectibiliter pareat legi. Altera verò pars de vtilitate, ex priori clara est, quia necessitas in ordine ad finem, vtilitatem necessariò includit. Item quia de legibus scriptum est illud *Lex Domini immaculata, conuertens animas, &c.* Psal. 18. & illud Prouerb. 6. *Man*[60]*datum lucerna est, & lex lux,* & similia, quæ posteà insinuabimus, & magnas ostendunt legis vtilitates.

Verumtamen quia vtilitas hæc, vel **[sect. 4]** **[15]** necessitas non est eadem in omnibus legibus, ad illam exactè declarandam oper#pretium erit, varia genera legum distinguere, & in singulis propriam necessitatem, vel vtilitatem explicare: ita enim constabit, non solùm esse leg# in genere, sed etiam in particulari quotuplex sit, quod etiam necessarium

est, vt de toto obiecto huius tractatus qu#stionem, an sit, plenè definiamus; ostendimus enim suprà, obiectum hoc omnes legum species complecti. Erit eti# hoc opportunum, vt intelligantur voces, quibus in discursu totius tractatus nobis vtendum est.

Primò ergo supponere possumus di **[sect. 5]** [61]uisionem legis in quatuor membra, qu# posuit Plato in Timæo, & Phædro, scilicèt, in diuinam, cœlestem, naturalem, & humanam, ex quibus vocibus secunda non admittitur à Theologis, quia vel su perflua est, vel erroneam doctrinam c# tinet. Per cœlestem enim legem fatum, & necessitatem quandam operandi, quæ ex ordinato motu, & influxu cœlorum prouenit, Plato intellexit. Vnde si intelligat, legem illam talem esse, vt vel diuinæ prouidentiæ non sit subiecta, vel rebus omnibus, etiam hominibus, quoad proprias anim# operationes necessitatem imponat, falsam, & hæreticam sententiam continet, diuinæ gubernationi, & libertati arbitrij contrariam: si verò per cœlestem legem solùm intelligat, quod Arist. dixit, m#dum hunc inferiorem coniunctum esse sphæris cœlestibus, vt inde gubernetur, per naturales, scilicèt, influentias, & vicissitudines, qu# à Deo semper pendeant, & corpora immutent, & non animas, sic non oportuit membr# illud distinguere, quia eo modo, quo potest appellari lex, sub naturali comprehenditur, vt monstrabimus. Omissa ergo illa secunda voce, alia tria sunt etiam in vsu Theologorum, sed in sen su aliquantulum diuerso.

Lex ergo diuina apud Platonem est **[sect. 6]** [62] ratio gubernatrix vniuersi in Dei m#te existens, quam legem etiam Theologi agnoscunt, sed legem æternam appellant. Duobus enim modis dici potest lex diuina, vno modo quia in ipso Deo est; alio modo, quia ab ipso Deo immediatè fertur, licèt extra Deum ipsum sit. Priori modo legem diuinam appellauit Plato, Theologi verò cum Augustino, vt distinguant illam legem ab alia, quam Deus extra se fert, vocant illam æternam; & ita etiam nos appellabimus. De ipsa igi tur re, qu# lex æterna vocatur, tam certum est esse in Deo, quàm est certum habere Deum vniuersi prouidentiam, quia per hancvocem nihil aliud significatur, quàm ratio huius prouidentiæ in Deo existens, vel aliquid eius. Quo modo au t# recipiat nomen, & proprietat# ætern# legis in principio libri sequentis explicabimus. Et hinc facilè intelligitur qu# sit necessitas, & vtilitas huius legis, est enim eadem, quæ diuin# prouidentiæ: nam sicut absque diuina prouidentia m#dus non posset consistere, ita neque sine hac diuina, & æterna lege, & omnis vtilitas, & c#moditas, quæ huic mundo prouenit ex diuina prouidentia in hanc eti# diuinam legem referenda est. Aduertit autem D. Thomas 1. 2. q. 91. art. 1. ad 3.[63] vtilitatem huius legis non esse, quia ipsa ordinatur ad finem, sed quia ipsa ordinat omnia alia ad suos fines per conuenientia media: ipsa enim non potest ad fin# ordinari, cum sit ipse Deus, qui est vltimus finis omnium. Tandem ex hac pri[64]ma lege diuina, seu #terna colligi potest prima diuisio legis in æternam, & temporalem, supponimus enim nihil esse æter num extra Deum: constat autem plures esse leges extra Deum existentes; ergo pr#ter legem æternam necesse est dari alias temporales, qu# consequenter differ#t tanquam creatum, & increatum, quia quidquid est æternum increatum est, & quod est temporale est creatum. Hinc ergo constat dari legem diuinam, id est, in Deo ipso exist#tem: quomodò autem detur lex diuina à Deo proximè lata, patebit ex dicendis. Denique datur lex in Deo ipso exist#s: h#c enim omnia in idem recidunt.

Ex alijs igitur duobus membris legis à Platone positis secunda diuisio legis **[sect. 7]** [65] colligitur, quæ est subdiuisio legis crea tæ in naturalem, & positiuam. Quam diuisionem omnes etiam Theologi agnoscunt, & est frequens apud Sanctos, siue sub nomine legis,

siue sub nomine iuris positiui, & naturalis. Vt patet ex Isidoro lib. 2. & 3. Etymol. & habetur in Decret. d. 1. & sequentibus. & sumitur ex[66] Augustino tractatu 6. in Ioannem, & indicata est à Paulo Roman. 2. dicente, **[16]** *Gentes, quæ legem non habent, naturaliter ea, quæ legis sunt faciunt.* Vt ibi Glossa ordina.[67] no tauit. Eadem diuisio reperitur in iure ciuili Instit. de Iure natur. gentium, & ciuili, & l. 1. ff. de Iustitia, & iure. Et[68] Cicero libr. 1. de Legibus ex professo probat, dari ius naturale prius omni humano. De quo multa etiam habet libr. 2. de Legibus, & Aristot. 5. Ethicor.[69] cap. 7. vbi in eodem sensu distinguit ius in naturale, & legale.

Sed circa legem naturalem aduert#[70]dum est, varijs modis à Philosophis, Iurisperitis, vel Theologis accipi. Plato enim suprà legem naturalem videtur accipere pro omni inclinatione naturali indita rebus à suo creatore, qua singula ad proprios actus, & fines tendunt. Sicut enim legem diuinam esse dixit, rationem æternam in Deo existentem, qua reguntur omnia, ita participationem illius rationis creaturis impressam, vt in destinatos fines suos tendant, naturalem legem appellauit. Imò etiam D. Thomas 1. 2. q. 91. ar. 2. dixit, omnia,[71] quæ diuina prouidentia reguntur, participare aliqualiter legem æternam, in quantum ex efficacia eius habent inclinationes in proprios actus, & fines. At verò Iurisperiti legem naturalem communem esse dicunt, non solùm hominibus, sed etiam alijs animalibus; inanimata verò à participatione huius legis excludere videntur, vt patet ex §. 1. Instit. de Iure naturali, &c. & l. 1. ff. de Iust. & iure.

Veruntamen, vt in primo capite no **[sect. 8]** [72]taui, lex non attribuitur rebus insensibilibus secundum proprietatem, sed secundum metaphoram, & ideò de illa priori, ac generalissima acceptione legis naturalis, nihil amplius hìc dicere necesse est, præter ea, quæ in cap. 1. diximus, & quæ infrà dicemus de lege æterna. Animalia etiam bruta non sunt capacia propriè legis, cum nec ratione, nec libertate vtantur, & ideò non potest nisi per similem metaphoram illis attribui naturalis lex. Quanuis enim in hoc differant ab insensibilibus, quod non solo pondere naturæ, sed etiam cognitione, & instinctu naturali ducuntur, qui instinctus est illis quasi lex, & hac ratione pos sit aliqualiter sustineri illa secunda acceptio Iurisconsultorum; nihilominus simpliciter est metaphorica, & valde analoga, & ideò etiam nunc illam omittimus; infrà enim lib. 2. c. 8. explicando ius gentium, sensum proprium illarum legum inuestigare conabimur.

Lex ergo naturalis propria, quæ ad **[sect. 9]** [73] moralem doctrinam, & Theologiam pertinet, est illa, quæ human# menti insidet ad discern#dum honestum à turpi, iuxta illud Psal. 4. *Quis ostendit nobis bona? signatum est super nos lumen vultus tui Domine.* Vt explicuit D. Thomas d. q. 91. ar. 2. vbi concludit legem naturalem esse *participationem legis æternæ in rationali creatura.* Et in 4. d. 33. ar. 1. *Quia homo* (inquit) *inter cætera animantia rationem finis cognoscit, & proportionem operis ad finem, ideò naturalis conceptio ei indita, quæ dirigitur ad operandum conuenienter, lex naturalis, seu ius naturale dicitur; in cæteris autem naturalis æstimatio vocatur.* Et hoc etiam apertè sensit Cicero lib. 2. de Legib. Nam post verba suprà[74] citata de lege æterna subdit, *Ex qua illa lex, quam Dij humano generi dederunt, rectè est laudata*: *est enim ratio, mensque sapientis ad iubendum, & ad deterrendum idonea.* Ita ergo hæc lex naturalis dicitur, non solùm prout naturale à supernaturali distinguitur, sed etiam prout distinguitur à li bero. Non quia eius exequutio naturalis sit, seu exnecessitate fiat, sicut exequutio naturalis inclinationis est

in brutis vel rebus inanimis; sed quia lex illa est veluti proprietas quædam naturæ, & quia Deus ipse illam naturæ inseruit. Et ex hac parte etiam est diuina hæc lex, tanquam à Deo immediatè lata, vt sensit D. Thomas dicta quæst. 91. & q. 94. art.[75] 6. vbi adducit D. Augustinum 2. Confessionum capite 4. dicentem ad Deum, *Lex tua scripta est in cordibus hominum;* quod dictum est propter legem naturalem; vnde dixit in libr. 2. de Sermone Domini in mont. cap. 9. Nullam esse animam, *in cuius conscientia non loquatur Deus. Quis enim scribit in cordibus hominum naturalem le gem, nisi Deus*? Expressiusq#ue hanc legem, diuinam appellat Isidor. lib. 5. Etymol. cap. 2. Atq#ue ex his tandem constat,[76] quam sit necessaria, & vtilis hæc lex, cum in ea posita sit discretio inter honestum, & turpe in rationali natura. Veruntamen hæc omnia longam requirunt declarationem, sed ne ordinem inuertamus, & confundamus omnia, in **[17]** librum sequentem illam reseruamus.

Super est dicendum de quadam subdi **[sect. 10]** uisione legis naturalis; prius autem oportet aliquid dicere de quarta lege à Platone posita, quam humanam appellauit, & pertinet ad ius illud quod Arist. vocauit. *ius legale,* quod ipse ita descripsit.[77] *Est ius, quod à principio nihil refert, postquam autem positum est, multum refert.* Quod ex parte materiæ talis iuris intelligendum est, quia versatur circa actiones, quæ secluso tali iure non essent sub obligagatione, per illud autem efficiuntur necessariæ. Denique ad hoc membrum spectant illæ leges, quas Cicero lib. 2. de le[78]gib. à lege #terna, & naturali distinguit, & populares vocat. Nos autem more Theologorum legem creatam, seu temporalem in naturalem, & positiuam diuisimus, quia positiua latiùs patet, qu# humana. Est enim aduertendum, Philosophos non agnouisse supernaturalem hominum finem, sed solùm de huius vit# aliquali felicitate, vel potiùs conueni#ti statu, ad illam in pace, & iustitia tr#sigendam, tractasse, & in ordine ad hunc finem de legibus considerasse, & ita naturalem legem solum ab humana, quam nos ciuilem appellare possumus, distinxisse, de qua statim aliquid dicemus. At verò cum fides doceat, homines ad fin# supernaturalem vitæ futur# per conuenientia media in hac vita exequenda ordinari, rectè sacra Theologia infert, longè aliter esse necessariam hanc leg# naturalem, & pluribus legibus positiuis homines indigere, quam ijdem Philosophi fuerint assequuti.

Circa legem ergo naturalem docet Theologia, hominem secundum dupli **[sect. 11]** [79]cem naturam, & duplex rationis lumen considerari posse. Primò secundum puram naturam, seu substantiam animæ rationalis, & consequenter secundum rationis lumen illi connaturale: secundò iuxta naturam grati# desuper homini infusæ, & secundum diuinum, ac supernaturale lumen fidei, per quod pro statu viæ regitur, & gubernatur. Et iuxta hæc duo principia distinguit duplicem legem naturalem; aliam simpliciter naturalem respectu hominis; aliam, quæ licet supernaturalis sit respectu ho minis (quia totus ordo gratiæ illi supernaturalis est) nihilominus naturalis dici potest respectu gratiæ, quia etiam gratia habet suam propriam essentiam, & naturam, cui connaturale est lumen infusum, cui etiam connaturale est non solùm dirigere homines ad rectam, & honestam, ac debitam operationem supernaturalem, sed etiam depellere tenebras, & errores circa ipsammet legem purè naturalem, & sub altiori ratione præcipere ipsiusmet legis naturalis obseruationem. Sic ergo lex naturalis duplex distingui potest, vna purè naturalis, alia simpliciter supernaturalis, naturalis autem respectiuè, per c#parationem ad gratiam. Vnde cum lex naturalis etiam pura diuina sit, quia à[80] Deo manat, multò magis

lex naturalis diuini ordinis diuina est. Nam prior est à Deo mediante natura, à qua manat, tanquam proprietas eius: posterior autem est à Deo per se infundente gratiam, & ipsum supernaturale lumen, ac actualiter etiam dirigente homines ad dictamina illius legis perficienda per auxilia gratiæ excitantis, & adiuuantis.

Deniq#ue vtraq#ue lex dici potest c# **[sect. 12]** naturalis generi humano, eo modo quo naturale quodam modo dicitur, quod cum natura concreatum est, semperq#; in illa perseuerauit. Ita enim lex etiam connaturalis gratiæ semper in humano genere fuit, quia nunquam in hominibus vniuersis, seu in tota Ecclesia lumen fidei defuit, neq#ue homines caruerunt vnquam lege dinina supernaturali, sine qua non potuissent in supernaturalem beatitudinem tendere. Vnde quando distingui solent status homin# per leges, scilicèt, in statum legis naturalis, scriptæ, vel gratiæ: in primo statu per legem naturalem intelligenda est tam lex solius natur#, quàm lex connaturalis gratiæ, seu lex fidei: non potuit enim mundus vnquam carere omnino hac lege secundum ordinariam prouidentiam cum factores legis semper potuerint cum diuino auxilio iustificari, vt sumitur ex Paulo ad Romanos cap. 2. & 3. Atq#ue ita etiam patet, quæ fuerit necessitas, & vtilitas legis naturalis in hoc posteriori sensu declaratæ, nimirum, quia gratia, & fides semper fuit necessaria, & hæc lex est illis connaturalis. Item vt haberet **[18]** homo legem, per cuius obseruantiam posset consequi remissionem peccatorum, ac vitam æternam, cum diuino auxilio.

Circa alterum membrum de lege po **[sect. 13]** [81]sitiua sciendum est, illam legem vocari positiuam, quæ non est innata cum natura, vel gratia, sed vltra illas ab aliquo principio extrinseco habente potestatem posita est; inde enim positiua dicta est, quasi addita naturali legi, non ex illa necessariò man#s. Vnde ab aliquibus *ius positum* vocatur, vt videri potest in Conan. lib. 1. Commentar. iur. ciuil. c. 8. Et in legem positiuam sic sumptam c#[82]uenit, quod Arist. 1. Ethic. c. 9. dixit, *leg# eße sermonem ab aliqua prudentia, & mente profectum, quæ vim habeat ad cogendum.* N# licèt ille de lege humana tantum loquatur, tamen verba eius de se generaliora sunt, & ita etiam lex positiua latiùs patet, quàm humana.

Atq#ue hinc traditur à Theologis ter **[sect. 14]** [83]tia diuisio legis positiuæ in diuinam, & humanam. Lex positiua diuina dicitur, quæ ab ipso Deo immediatè lata est, & toti legi naturali addita; de humana statim dicemus. Præter has verò non potest esse alia positiua lex respectu hominum, quia non sunt plures legislatores: Angeli enim non habent hanc potestatem in homines, quia nec naturalis illis est, nec à Deo est illis concessa, nulli enim id reuelatum scimus, vnde nec diuinare illud possumus. Lex itaque diuina in præsenti non dicitur lex in Deo exist#s, sed à Deo manans speciali quodam modo; non enim significat legem conceptam sed exhibitam, & in hoc inter alia differt à lege diuina provt illam posuit Plato. Deinde differt hæc lex á naturali sumpta cum omni perfectione suprà de clarata, quia lex naturalisn #additur à Deo specialiter ipsi naturæ, vel gratiæ; hæc autem lex specialiter ponitur, & additur vltra illam. Vnde lex naturalis n# confertur per se primò, vt speciale donum legis, sed censetur idem donum, vel cum ipsa natura, vel cum ipsa fide, & gratia: nam qui dat formam, dat consequentia ad formam. Hæc autem lex per se primò datur tanquam donum additum & naturæ, & gratiæ. Et hinc fact# est, vt hæc soleat appellari simpliciter lex, vt patet ex tota Epistola ad Roman. & ex alijs scripturæ locis, quæ statim in sinuabimus. Atq#ue ideo lex diuina simpliciter dicta solet de hac positiua intelligi, & ita etiam nos frequentius loquemur.

Ex quo etiam facilè constat, quæ fue **[sect. 15]** rit huius diuin# legis necessitas. In quo animaduertendum est, (ne propter am[84]biguitatem vocis decipi contingat) D. Thomam in q. 1. art. 4. quatuor afferre rationes, ob quas fuit necessaria lex diuina, quas si aliquis attente consideret, inueniet solum probare de lege diuina vel naturali, vel supernaturali, provt connaturalis est grati#: non verò de lege supernaturali positiua, provt nunc loquimur. Prima ratio est, vt dirigat hominem ad supernaturalem finem; sec#da, vt iuuet hominem etiam in naturalibus, ne erret; tertia, vt etiam de interioribus actibus possit pr#cipere, & ordinare; quarta, vt omne malum prohiberet, quod lex humana non potest. Et ad has quatuor proprietates accommodat illud Psal. 18. *Lex Domini immaculata, conuer*[85]*tens animas, testimonium Domini fidele, sapientiam præstans paruulis.* Nam in hoc vltimo verbo continetur prima ratio, quia per sapi#tiam ordinatur homo ad supernaturalem finem. In tertia autem, seu penultima proprietate continetur vltima ratio: nam quia hæc lex nititur in veritate Dei; non potest subesse erroribus; imò errores natur# potest emendare, & cohibere: præterea in secunda proprietate insinuatur ratio tertia: nam quia lex diuina interiores actus dirigit, merito conuertere animas dicitur. Ac deniq#ue immaculata dicitur, quia nullum malum permittit. At verò hæ omnes rationes maximè probant de lege diuina connaturali grati#, pr#sertim ratio prima, & secunda, vt suprá etiam tetigi. Nam ratio tertia, & quarta etiam in pura lege naturali locum habent, quia illa præcipit etiam internos actus bonos, & malos prohibet; nullumq#ue actum prauum re vera permittit. Imò lex diuina positiua provt nunc de illa loquimur, ordinariè versatur circa actus exteriores, vt videre licet in lege veteri, & in noua quatenus est de sacramentis, & de Hierarchia Ecclesiastica. Item per legem positiuam non prohibet Deus omnia mala, sed hoc spectat ad diuinam le-**[19]**gem naturalem vtriusq#ue ordinis, vt suprà explicata est.

Vnde colligimus, necessitatem legis diuinæ positiuæ non fuisse necessitatem **[sect. 16]** [86] absolutam in ordine ad finem supernaturalem, sed fuisse necessitatem ex suppositione institutionis synagog#, vel ecclesiæ, respectu cuius censeri potest necessitas simpliciter, licèt respectu ipsius finis sit potius ad melius esse, & ad maiorem hominum instruction#, vel propter eorum nimiam cæcitatem, & deprauatos mores, ad cohibendos illos, vel propter maiorem perfectionem, & lumen, ad perfectionem virtutis, & sanctitatis assequendam. Ratio est, quia licèt aliqua lex supernaturalis, sicut & supernaturalis cognitio, fuerit necessaria, sufficere poterat illa, quæ est connaturalis ipsi gratiæ, necessitas ergo addendi alteram legem positiuam orta est ex peculiari institutione corporis mystici spiritualis (vt sic dic#.) Qua institutione supposita, possunt optime applicari cum pro portione rationes D. Thom# ad hanc legem diuinam positiu#. Quæ vlterius subdiuidi solet in veterem, & nouam, quam partitionem in libr. 9. & 10. latè sumus explicaturi.

Superest dicendum de lege positiua humana; quæ ita denominatur à proxi **[sect. 17]** mo principio, vnde manat. Non enim dicitur lex humana, quia hominibus im posita sit, nec quia in illis sit, vt in his, qui per illam gubernandi sunt; quia licèt hoc re vera conueniat huic legi, non est proprium eius, sed commune est omni legi, de qua tractamus, siue diuina, siue naturalis sit. Vnde secundum illam denomination# distingueretur potius lex humana ab angelica, id est, à lege Angelis imposita, de qua non tractamus. Item non dicitur lex humana ex materia, quia videlicet, de rebus humanis, & non diuinis feratur: nam licèt for tasse h#c denominatio cadere possit in legem, qu# Philosophi humanam nominarunt, re vera non est ab eis intenta, nec est ad#quata, quia lex humana latiùs patet[87]

vt videbimus. Dicitur ergo humana lex, quia proximè ab hominibus inuenta, & posita est. Dico autem *proximè*, quia primordialiter omnis lex humana deriuatur aliquo modo à lege æterna; iuxta illud. *Per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt.* Prouerb. 8. & quoad[88] vim obligandi manat à potestate Deo data, quia *non est potestas, nisi à Deo,* Rom. 13. Nihilominus tamen lex ipsa, qu# humana dicitur, actus est hominis, & ita ab illo proximè fertur, & inde humana vocatur. Sic dixit Plutar. in Commentar.[89] In principe requiri doctrinam, *Iustitia le gis est finis; lex autem Principis opus; Princeps verò Dei simulacrum administrantis vniuersa.* Et August. lib. de Vera relig. cap. 31. *C#ditor* (inquit) *legum temporalium, si vir bonus*[90] *est, & sapiens, legem æternam consulit, vt secundum eius immutabiles regulas, quid sit pro tempore, iubendum, vetandumque discernat.* Et tract. 6. in Ioan. dicit, Deum per imperatores distribuisse humano generi iura humana. Est ergo lex humana opus hominis, ab eius potestate, & prudentia proximè manans, & tanquam regula, & mensura operationum subditis posita.

Vnde etiam facile constat, quæ sit ne **[sect. 18]** [91]cessitas, vel vtilitas huius legis. Vt enim no tauit D. Thomas q. 91. art. 3. necessitas manat ex eo, quod lex naturalis, vel diuina generalis est, & solum complecti tur quædam principia morum per se nota, & ad summum extenditur ad ea, quæ necessaria, & euidenti illatione ex illis principijs consequuntur; pr#ter illa verò multa alia sunt necessaria in republica humana ad eius rectam gubernationem, & conseruat ionem, & ideò necessarium fuit, vt per humanam rationem aliqua magis in particulari deter minarentur circa ea, quæ per solam ration# uaturalem definiri non possunt, & hoc fit per legem humanam, & ideò fuit valde necessaria. Vnde Plato lib. 9. de legib. n# l#gè à fine. *Necesse est* (inquit) *leges homi*[92]*nibus ponere, vtsecundum leges viuant: nam si absque his vixerint, nihil à feris atrocissimis discreparint.* Et simili modo dixit Arist. lib. 1. Polit. cap. 2. *Vt perfectione suscepta, opti*[93]*mum omnium animalium est homo, ita si alienus fiat à lege, & aiudicijs pessimum est omni# animalium.*

Et ex vtroq#ue licèt amplius ration# **[sect. 19]** explicare. Nam in hoc fundatur, quod homo est animal sociabile, natura sua postulans vitam ciuilem, & communica tionem cum alijs hominibus, & ideò necesse est vt rectè viuat, non solum vt priuata persona est, sed etiam vt est pars communitatis; quod ex legibus vnius-**[20]**cuiusq#ue communitatis maximè p#det. Deinde oportet, vt vnusquisq#ue non t#tum sibi, sed etiam alijs consulat, pac#, & iustitiam seruando, quod sine conuenientibus legibus fieri non potest. Item necesse est, vt ea, quæ ad commune bon# hominum, seu reipublic# spectant, præcipuè custodiantur, & obseruentur: singuli autem homines, & difficile cognoscunt id, quod expedit ad commune bonum, & raro illud per se intendunt, & ideò necessari# fuerunt leges humanæ, qu# c#muni bono consulerent, ostend#do quid agendum sit propter tale bonum, & cogendo, vt fiat. Vnde Arist. lib. 10. cap. 9[94] *Publicas* (inquit) *diligentias, atq#ue curas per leges fieri constat, bonas autem per studiosos.* Propter quod ait Cyril. lib. 3. contra Iul.[95] non longè ab initio. *Nequè dubium est, quin leges dirigant ad bonum & à deterio ribus recedere cogant, vnde nemo, qui mente præditus est, redarguerit, vel leges, vel legislatores.* Fuer#t ergo leges positiuæ, & vtiles, & necessariæ. Vnde olim quando leges inanimat# conditæ non fuerant, Principes erant quasi animatæ leges, quorum arbitrio populi regebantur, vt ex Iustino refert Diuus Augustinus, libr. quarto de Ciuit.[96] cap. 6.

Tandem verò hæc positiua lex in ci **[sect. 20]** [97]uilem, & Ecclesiasticam distinguitur, quam diuisionem Philosophi non agnouerunt, quia supernaturalem finem, & specialem potestatem ignorarunt. Et ideò apud illos idem est lex humana, quæ ciuilis, quam temporalem solet August. appellare. Est enim illa, quæ ad ciuitatis politicam gubernationem, & ad tempo[98]ralia iura tuenda, & in pace, ac iustitia rempublicam conseruandam ordinatur. Vnde leges ciuiles circa hæc temporalia bona, seu corporalia versantur. Præ[99]ter has autem Christiana religio recognoscit leges Ecclesiasticas, seu canonicas, quæ in sacris canonibus, & decretis Pontificum continentur, quas aliqui n# humanas, sed diuinasvocant, eo quod ab speciali potestate à Deo specialiter lata deriuentur, & ad supernaturalem finem, & diuinum cultum, ac salutem animar# potissimè referantur. Re tamen vera humanæ sunt, vt bene docuit Ioan. Andr. quem refert, & sequitur Panorm. in cap. 1. de Iura calumn. n. 7. & sumitur aperte ex cap. *non debet*, de consanguin. & affini. & ratio est, quia per voluntatem human# proximè constituuntur, licet à ciuilibus differ#t in potestate, à qua proximè manant, & in fine, & materia, vt postea videbimus. Ratio autem, seu necessitas tali# legum eadem cum proportione fuit. Quia Deus (vt supponimus) specialem c#gregationem fidelium, qu# esset vnum corpus, quod ecclesiam nunc vocamus, instituit: & per legem à se latam non disposuit in particulari de omnibus, quæ ad spirituale regimen Ecclesiæ conuenientia esse poterant, sed solum quædam substantialia fundamenta huius spiritualis reipublic# instituit: reliqua verò per suos ministros, & Ecclesi# pastores dispo[100]nenda reliquit; tum vt suauiter, & modo hominibus accommodato omnia ordinarentur, tum quia non poterant omnia in particulari ita determinari, vt essent immutabilia. Hæc ergo determinatio fit per leges canonicas, & ideo tam fuerunt necessari# in spirituali republica Ecclesiæ, sicut ciuiles in temporali.

Ex his igitur satis constat varietas legum, & necessitas, multiplexq#ue diui **[sect. 21]** sio. Quibus addi solent aliæ, quæ vel incertæ sunt, vel quasi materiales, & ideo circa illas immorari nunc non est necesse: nam suis locis melius attingentur. Huiusmodi est diuisio legis in ost#dentem, & præcipientem, de qua dicemus in libro sequenti, & fortasse necessaria non est. Item est alia generalis diuisio legis in affirmatiuam, & negatiuam, quia illa præcipit, quod agendum est; hæc vetat, & prohibet, quod cauendum est, quæ duo pr#stant omnes leges numeratæ, quia solum differunt in materia præcepta, quæ est agere, vel non agere: & inde habent aliquam differentiam in modo obligandi, quam capit. decimo tertio, commodius trademus. Addi deniquè possunt diuisiones legis humanæ in pænalem, & non p#nalem, prohibentem tantum, vel etiam irritantem, quæ voces satis notæ sunt; de rebus autem ipsis in sequentibus erunt speciales disputationes instituendæ. Deniquè in dictis diuisionibus omissum vi

deri potest ius gentium, sed quomodò illud ad
pr#dicta reuocetur, in libr. seq. cap. 8. explicabimus.

[21] CAPVT IIII.

Qui actus sint necessarij in mente legislatoris ad legem ferendam.

QV#hactenus tractauimus solum **[sect. 1]** pertinent ad definiendam qu#stionem, an sit lex; ostendimus autem non solum esse, sed etiam necessariam esse, non vnam tantum, sed varia genera, seu species illarum, quorum nomina, & rationes eorum exposuimus, vt in discursu materi# clarè, & expeditè loqui possimus. Iam sequitur videndum, quid sit lex, quod abstracte, & in communi explicabimus, & difficultates insurgentes ex particularibus legibus in propria loca remittemus; semperq#ue loquemur more humano, & iuxta nostrum concipiendi modum: erunt tam# loquutiones applicand# ad diuinam legem, seu mentem, remotis imperfectionibus. In hoc ergo, & sequenti capite dicemus de genere, sub quo lex constituitur, posteà differentiam inquiremus.

Primum ergo supponimus, legem esse aliquid pertinens ad naturam intelle **[sect. 2]** [101]ctualem, quatenus talis est atq#ue adeò ad mentem eius: sub mente intellectum, & voluntatem compreh#dendo (ita enim nunc loquor.) Hoc per se satis notum est, quia lex dicit moralem ordinem ad aliquid agendum, nulla autem natura est capax huius ordinationis, nisi intellectualis. Item propriè loquendo non reguntur legibus, nec sunt capaces talis gubernationis, nisi qu# intellectu, & ratione vtuntur; ergo multo magis requiritur mens in eo, qui per leges debet gubernare. Est ergo lex aliquid ad m#tem pertinens. Imo si in ordine ad naturalia, vel irrationalia dicitur Deus per extensionem quandam legem concipere, id solum est quatenus ea qu# intellectu carent, indigent superiori mente gubernante, vt opus naturæ sit opus intelligenti#; omnibus ergo modis lex ad mentem referenda est. Et hic fuit c#ceptus legis in omnibus sapientibus, etiam Philosophis, vt ex Platone, Arist. & Cicer. in locis allegatis constat.

Suppono secundo, legem proprie lo **[sect. 3]** [102]qu#do, pr#sertim quatenus est in legislatore in aliquo actu secundo non in habitu, vel potestate positam esse: Patet, quia lex dicitur, quæ habet vim proximam mouendi, & obligandi subditos: h#c autem non est in potentia, vel habitu, nisi radicaliter, & remote; est ergo in aliquo actu. Item imperare, ordinare, & similia dicunt actum; illa autem fiunt per legem, vel formaliter, vel quasi actiue moraliter: consistit ergo lex in actu. Vt autem explicemus quisnam hic actus sit, oportet prius numerare omnes actus, qui ad legem concurrere possunt, & eorum seriem, seu ordinem describere: poss#t enim hi actus esse, vel interiores, & eliciti ab intellectu, vel voluntate; aut exteriores, & imperati: & omnes necestarij sunt, vt lex t#dem suum effectum consequatur.

Ad hoc autem explicandum aduerto **[sect. 4]** [103] tertio, legem in triplici statu, vel subiecto posse considerari: primò in ipso legislatore, quomodo suprà dicebamus, legem esse conceptam in mente Dei ex #ternitate. Secundo in subditis, quibus lex imponitur, quomodo dici solet lex naturæ esse indita in mentibus hominum. Tertio in aliquo alio signo, seu alia materia exteriori, vt in scripto, vel etiam in voce manifestante voluntatem superioris. De lege in duobus vltimis statibus considerata nulla potest esse difficultas: Nam lex tertio modo spectata formaliter consi stit in aliquo exteriori actu, quo legislator mentem suam manifestat, qualis est inter homines loquutio, vel scriptura, quomodo dixit Arist.[104] 10. Ethic. capit. 9. legem esse sermonem ab aliqua mente, seu prudentia profectum. Sic etiam Gabr. in 3. d. 37. definit legem[105] esse signum, principis voluntatem,

vel mentem sufficienter manifestans. Dixi autem hoc signum esse actionem, vel actum, sub illo c#prehendendo terminum eius, quando, & perman#s est, & perfectam rationem signi continet: sic enim lex scripta lex dicitur, non solum quando scribitur, sed quatenus est terminus scriptionis permanens, semperq#ue mentem principis indicans. Et eadem proportione, si lex solo verbo tradatur, quanuis sensibile verbum transeat, quatenus vero manet in memorijs hominum, lex sufficienter durare dicitur: sic enim interdum lex non scripta per tradition# conseruatur. Et eodem modo consuetudo potest aliquando obtinere vim le-**[22]**gis, vt infrà videbimus. Nequè in hoc membro alia occurrit difficultas, præter illam, quæ ad promulgationem legis spectat, de qua infrà dicemus.

Pr#tereà de lege, prout esse potest in **[sect. 5]** [106] homine legi subiecto, certum est, consistere in actu mentis, & per se solum re quirere iudicium intellectus, & non act# voluntatis: hic enim necessarius est ad obseruationem, seu exequution# legis, non ad existentiam eius. Nam lex præuenit voluntatem subditi, & illam obligat; actus verò intellectus necessarius est, vt propo nat, & proximè applicet voluntati leg# ipsam, & ideò necessario requirit iudicium rationis. Atq#ue hoc modo lex naturalis communiter dicitur esse naturale iudicium rationis humanæ, scilicet, quatenus illa lex est in homine tanquam in eo, qui illi legi subijcitur. Atq#;[107] hoc etiam modo dixit Damasc. lib. 4. de Fide cap. 3. *Adueniens lex Dei, mentem nostram incendens eam ad se pertrahit, conscienti#que nostram vellicat, quæ & ipsa lex mentis nostræ dicitur.* Idemquè proportionaliter est in legibus positiuis: nam postqu# lat# sunt, per iudicium rationis vnicuiq#; applicantur, quatenus ex vi legis iudicatur necessarium, quod per se non erat, & ita illud iudicium iam est quasi lex ex istens in ipso subdito. Hic verò occurrebat quæstio, an in his legibus positiuis, aliquando requiratur ex parte subditorum actus voluntatis acceptantis legem, sed de hac re dicendum est circa leges humanas, quibus hoc propri# est. Nunc certum sit hoc non requiri ad rationem legis, vt sic, nequè fortasse ad vllam legem, nisi ex defectu potestatis in legislatore. De hoc ergo statu legis nihil amplius in communi dicere necesse est. Peculiaris enim difficultas, quæ in hoc potest occurrere circa legem naturalem, in lib. seq. melius tractabitur.

Superest ergo qu#stio de lege, quatenus est in ipso legislatore. In quo **[sect. 6]** [108] certum in primis est ad ferendam legem, intellectum, & voluntatem interuenire. Explicandum verò est, quos actus circa illam habeat. Et in primis quia lex, quatenus exteriùs imponitur subditis, medium quoddam est ad bonum eorum, & ad pacem, seu felicitatem c#par#dam, ideò primum omnium intelligi potest in voluntate legislatoris intentio boni communis, seu bene gubernandi subditos, ex qua statim sequit# in intellectu c#sultatio de hac, vel illa lege, quæ sit iu a, stvel conueniens reipublicæ; quæ duo in homine intelliguntur cum successione, & discursu: in Deo verò sine imperfectione per simplicem actum cum ordine rationis. Hi veró actus remote concurrunt ad ferendam legem, & ideò clarum videtur, non esse in eis positam substantiam legis. Post illos ergo ex parte intellectus videtur proximè concurre[109]re iudicium illud, quo legislator statuit, & decernit rem talem esse conuenient# reipublic#, & expedire, vt ab omnibus seruetur. Hoc manifestum est, quia sine tali iudicio non potest lex prudenter, & rationabiliter ferri; est autem de ratione legis, vt sit iusta, & consequenter vt sit prudens: nam prudentia præceptiua est, vt tradit D. Thomas, 2. 2. q. 47. art. 8.[110] ex Arist. 6. Ethic. cap. 10. & sequ#tibus. Vnde sicut in vnaquaq#ue priuata persona requiritur prudentia ad rectè pr#cipiendum singulas actiones, vel sibi, vel alteri;

ita in principe requiritur prudentia politica, seu architectonica ad leges fer#das, iuxta illud, quod Prouerb. 8. ait sapientia. *Perme reges regnant, & le*[111]*gum conditores iusta decernunt.* Et tradit optime D. Thomas 2. 2. q. 50. artic. 1. cum Arist. lib. 3. Polit. cap. 3. Secundo est certum, vltra hoc iudi **[sect. 7]** cium requiri ex parte voluntatis actum, quo princeps acceptet, eligat, ac velit obseruari à subditis id, quod intellectus iudicauit ex pedire. In quo etiam omnes Doctores conueniunt, saltem quoad leges positiuas, & id ostendemus in capite sequenti. Ratio autem breuiter est, quia lex non tantum est illuminatiua, sed motiua, & impulsiua: prima autem facultas mouens ad opus in intellectualibus rebus est vol#tas. Qu#ret ve rò aliquis, quisnam hic actus voluntatis sit? Et est ratio dubij, quia voluntas aliqua simplex, aut inefficax non est sufficiens: nam hanc habet Deus, etiam in his, quæ consulit, & non præcipit, & inter homines, quanuis superior hoc modo aliquid desideret fieri a subdito, & hoc desiderium illi intimet, non satis est, vt præcipiat. Voluntas autem efficax non videtur necessaria, neque enim Deus habet illam in his omnibus, quæ præci-**[23]**pit, aliàs omnia fierent, quia voluntas efficax infallibiliter adimpletur.

Respondetur, necessarium esse ali **[sect. 8]** [112]quem actum efficacis voluntatis, quæ in Deo est beneplaciti, vt rectè probat prior ratio facta, hæc autem voluntas non oportet, vt sit de ipsa obseruatione, seu exequutione legis: nam hæc quid posterius est, & hoc etiam probat posterior ratio facta. Per se ergo requiritur, vt sit de obligatione subditorum, id est, vt sit voluntas obligandi subditos, quia sine talivo luntate non obligabit illos, & illa sufficit ex parte voluntatis. Primum patet, quia obligatio est effectus moralis, & vol#tarius principi. Item quia actus agentium non transc#dunt intentionem eorum. Item quia hac ratione votum non potest esse sine voluntate se obligandi, in quo æquiparatur legi, vt in 2. tom. de Relig. tractat. 6. lib. 1. cap. 2. diximus. Secundum autem patet, quia supponimus in legislatore potestatem ad obligandum; ergo si habeat etiam voluntatem obligandi, nihil aliud ex parte voluntatis requiri potest. Dices; necessaria est voluntas præcipiendi, & illa sufficit sine voluntate obligandi. Respondeo, has non esse duas voluntates, sed eandem diuersisverbis declaratam, vt infrà explicabo.

Potest etiam aliter hæc voluntas de **[sect. 9]** clarari, vt sit voluntas constituendi talem actionem vt necessariam ad seruandam #quitat#, seu mediocritatem in tali materia virtutis: habet enim voluntas superioris hanc moralem efficacitatem, vt possit obligare subditos, & vt possit facere materiam necessariam virtutis eam, quæ de se non erat necessaria, v. g. abstin#tiam talis diei esse necessariam ad mediocritatem temperantiæ. Qu#uis enim hoc non sit semper necessari# ad legem; nihilominus quando oportuerit, non excedit potestatem legislatoris. Ita ergo rectè explicatur obiectum, circa quod legislatoris voluntas efficax versatur: nam licèt sit quid morale potius, qu# Physicum, circa illud potest versari voluntas efficax, non solum humana, sed etiam diuina, vt alibi ex professo dixi, & infrà in tract. de Gratia dicam. Hic vero occurrebat difficultas specialis circa legem naturalem, sed commodius tractabitur in libro sequenti.

Solum ergo superest inquirendum, an **[sect. 10]** [113] post dictos actus intellectus, & voluntatis aliquis alius sit in ipso legislatore necessarius ad legem serendam. Multi enim existimant requiri vlterius quendam actum intellectus, quemvocant intimationem, explication#, vel insinuationem voluntatis superioris respectu inferioris: nam hunc actum dicunt habere propriam rationem imperij, & explicari illa voce, *Fac hoc*, & ita (vt infrá dicam) in illo conist tuunt propriam ra tionem legis: Et fundantur, quia in omni operatione

morali putant hunc act# esse necessarium post electionem ad exequution#, & de illo loquutum esse Arist. 6. Ethic. quando dixit, per fectissimum actum prudentiæ esse imperare, & D. Thomam 1. 2. q. 17. quando docet, imperium esse actum intellectus.

Ego verò, in vniuersum loquendo de **[sect. 11]** imperio respectu propriarum actionum, seu potentiarum eiusdemmet operantis, sentio, post electionem, seu actum voluntatis, quo determinatè, & efficaciter quis vult aliquid o perari ad extra, cum omnibus particularibus conditionibus requisitis ad agendum ex parte circunstantiarum, & potentiæ exequutiuæ, non requiri actum aliquem intellectus, qui immediatè dirigatur ad potentiam exequentem; imò nec talem act# esse possibilem. Quia neque potentia exequens percipit vim imperij, neq#ue ad intellect um spectat applicare potentiam ad operandum, sed solum proponere obiectum voluntati, ad quam spectat postea applicare reliquas pot#tias ad vsum, vt est communior sententia, quam suppono ex 1. 2. q. 17. & ex auctoribus, quos referam capite sequenti. Eandemq#ue rem sæpiùs, satisq#ue fusè attigi tract. de Prædest. libr. 1. cap. 16. & 17. & tract. 4. de Relig. lib. 1. cap. 3. & tract. 6. lib. 1. cap. 12.

[sect. 12]

Hac verò doctrina supposita circa imperium vniuscuiusq#ue ad se ipsum: de imperio vnius ad alium necessario dicendum est, post actum voluntatis legislatoris, quem suprà declaraui, solum requiri ac necessarium esse, vt legislator illud suum decretum, & iudicium insinuet, manifestet, seu intimet subditis, ad quos lex ipsa refertur. Hoc enim necessarium est, quia aliàs non posset vo-**[24]**luntas principis obligare subditum, quia non innotesceret illi, vt dicemus latius agentes de promulgatione. Quod aut# hoc sufficiat, patet, quia voluntas principis est ex se efficax: nam est ex suffici#ti potestate, & cum absoluto decreto oblig#di, vt supponitur; ergo si illa sufficienter proponatur subdito, operatur quod vult; inducit ergo obligationem; ergo cons#mata est lex; ergo nihil aliud necessarium est. Quod euidentius constabit ex dicendis capite sequenti.

De illa verò intentione constat, con **[sect. 13]** sistere in loquutione quadam, sub loquutione quamcumq#ue significationem, seu manifestationem interni actus alteri factam comprehendendo. Hæc aut# loquutio si rectè consideretur, præsertim in ordine ad creaturam, perficitur per actum transeuntem, qui aliquo modò t#dem recipitur in eo, cui fit loquutio. Vt inter homines euidens est; & id# suo modo existimo esse inter Angelos: nam si is, qui loquitur, non imprimat aliquid ei, ad quem loquitur, non manifestabit illi conceptum suum. Et idem est de Deo respectu creaturarum: non enim intimauit Deus Adamo suam voluntatem de abstinendo ab esu arboris vitæ, nisi per reuelationem aliquam ipsi Adamo factam, & si Deus manifestet beato in Verbo, quid velit ab ipso fieri, ipsamet visio Verbi, quæ est in beato, habet vim loquutionis, & intimationis Dei circa tale præceptum. De loquutione autem creatur# ad Deum, alia est ratio, de qua dixi in citato loco de Orat. hic autem non habet locum, quia non potest crettura imperare Deo.

Ex his ergo concludo, post prædit# **[sect. 14]** [114] actum voluntatis solum requiri in legislatore actum intellectus, qui ad loquendum subdito de tali re, vel decreto, necessarius fuerit. Et consequenter esse poterit necessarius nouus actus voluntatis efficiendi signum manifestans prior# voluntatem. Vt in nobis requiritur apprehensio verborum, quibus loquuturi sumus, & voluntas mouendi lingu# & ita, proportione seruata, in principe requiritur, vt per intellectum c#cipiat modum intimandi legem, & vt per voluntatem velit exequi intimationem, quod cum proportione potest ad De# applicari; ita enim hanc intimationem operatur sicut alios effectus suos. Deniq#ue post pr#dictum actum

voluntatis intelligi etiam potest in legislatore nouus actus intellectus, quo videt illam vol#tatem suam, vt in Deo intelligimus scientiam visionis posteriorem illa voluntate. Quo etiam fit, vt legislator post cog nitionem suæ legis, aliter etiam iudicet de materia legis, quam anteà, quia prius solum indicabat illam, vt aptam imperari: posteà verò iudicat eam, vt necessariam ad hone statem morum ex decreto suo. Quæ omnia adeò sunt manifesta, vt non indigeant noua probatione. Quomodo autem hæc ad legem c#currant, atquè adeo in quo actu illa posita sit, dicemus capite sequenti.

CAPVT V.

Vtrum lex sit actus intellectus, vel voluntatis, & quisnam ille sit?

SVppositis, quæ in superiori capite **[sect. 1]** [115] dixi, qu#stio ferè tota erit de modò loquendi, tamen propter varietatem opiniorum expedienda breuiter est. Prima igitur sententia affirmat, legem esse actum intellectus, ita sentit D. Thom. d. q. 90. art. 1. & sæpe ita loquitur in discursu materiæ Vincent. in specul. mor. lib. 5. part. 2. dist. 1. Sequuntur Thomist# Caietan. Conrrad. & alij ibi, & 1. 2. q. 17. q. 58. art. 4. & q. 60. art. 1. Soto 1. de Iust. q. 1. art. 1. Turrecrem. in cap. *Officium*, d. 3. Alens. 3. p. q. 26. in primo Richard. 3. d. 33. art. 2. q. 6. ad 3. Antonin. 2. p. tit. 4. cap. 10. Guilhelm. Paris. tract. de Legib. & Cordub. lib. 2. qu#stion. q. 10. Probari autem solet h#c sententia primò, quia tam Scriptura, quam Patres, Philosophi, & Iurisconsulti legem tribuunt rationi,[116] aut sapientiæ, Prouerb. 8. ait Sapientia. *Per me legum conditores iusta decernunt.* Sic etiam Clemens Alex. lib. 1. Stromat. n#[117] longè à fine ait, legem esse opinionem bonam, bonam autem esse, qu# est vera. Et subdit, *Cui consequenter quidam dixerunt, legem esse rationem rectam, quæ iubet facienda, & prohibet, quæ facienda non sunt,* &[118] Basil. in cap. 8. Isaiæ *lex,* inquit, *est doctrix, & magistra.* Damasc. etiam lib. 4. cap. 23. legi tribuit docere.

Præterea Plato in Dialog. Minos, seu **[sect. 2]** [119] de lege, in principio, lege mvocat *opinio*-**[25]***nem ciuitatis probam,* id est, veram; & infrà dicit, esse, *veritatis operationem.* Eodemq#ue modo Aristotel. libr. 1. Elench. cap. 12. in fine legem esse, dicit, *opinionem multitudinis.* Et in Epist. ad Alexand. ante Rethoricam ad illum, definit, legem esse *Orationem, quæ communi ciuitatis consensu iubet, &c.* Et statim capit. 1. Rethoric# ait, *legem eße communem ciuitatis consensum, qui scripto præciperit, quomodo vnumquodquè ag#dum sit.* Vbi legem etiam ponit in iussione, & præcepto; cum tamen sæpe aliàs rationi, & prudentiæ tribuat imperare. 6. Ethic. cap. 9. & sequentibus 1. Politic.[120] cap. 3. Vnde lib. 10. Ethic. capit. 9. dixit, legem esse. *sermonem ab aliqua prudentia, & mente profectum. Ex* Cicerone etiam multa suprà adduximus, quibus signisicat, legem in ratione esse, primum quidem in mente Dei, per participationem autem eius, in humana ratione esse legem naturalem, & prudentiam, à qua leges ciuitatum proficisci debent, vt latè prosequitur in lib. 1. & 2. de leg. Paulò post principium, vbi

inter alia sic concludit, *lex est re*[121] *cta ratio in iub#do; & vetando.* Sic denique Papini. in lib. 1. ff. de Leg. legem vocat *c#mune præceptum,* & declarat esse, *viror# prud#ti# c#*[122]*sult#,* & Marc. in l. 2. ex Chrysippo refert, *le gem esse diuinarum, humanar## rerum Reginam Principem, ac duc#.* H#c autem sunt munera rationis, ad quam spectat regere, & dirigere operationes.

Rationes ad confirmandam hanc sen **[sect. 3]** [123]tenti# afferuntur vari#. Prima est, quia ad legem pertinet ordinare, vnde & definiri solet, quod sit *ordinatio rationis*; sed ordinare non ad voluntatem, sed ad intellectum spectat, quia includit ratiotinationem quandam: vnde quæ ratione carent, ordinare non possunt; ergo lex actus intellectus est. Secunda, legis est illuminare, & instruere, iuxta illud, *Lucerna pedibus meis verbum tuum,* & illud, *Lex Domini immaculata conuertens animas, sapientiam præst#s paruulis*; illuminare autem intellectus est. Tertia, lex est regula, vt in principio di[124]ctum est ex Basil. in cap. 1. Isai#, vbi eam vocat *regulam iustorum, & iniustorum,* quod etiam habetur in l. 2. ff. de Leg. & ideò le ges Ecclesiasticæ vocantur canones, id est, regul#, vt ait Isidor. 2. Etymologiarum; sed voluntas non est regula, quin[125] potius ipsa ratione regulanda est; est ergo lex in ratione.

Quarta, quia nullus potest assignari **[sect. 4]** actus voluntatis, qui sit lex; aut enim est voluntas principis, seu superioris, quod talis actio fiat à subdito, & hoc n#; quia talis voluntas necessaria non est, nec sufficit: nam Deus verum præceptum posuit Abrahæ de sacrificando Filio, quod tamen Deus fieri nolebat, & è conuerso quamtunuis superior velit, & desideret aliquid fieri à subdito; si non præcipit, non obligat. Et ideò dicunt Theologi, nos non teneri conformari diuinæ vol#tati, etiam efficaci, nisi addatur præceptum de exequenda tali voluntate; non ergo consistit lex in tali vol#tate; vel consistit in voluntate obligandi subditum; & hæc etiam non sufficit, nisi intimetur. Imò addunt aliqui, non esse necessari# talem voluntatem in Principe, vt ferat legem, quia licèt Princeps nihil cogitet[126] de obligatione, si vult imperare, imper# do fert leg#. Imò addit. Medin. 1. 2. q. 90. art. 1. quod licet nolit obligare, si vult imperare, obligat, & fert leg#. Sicut (inquit) qui vouet sine voluntate se obligandi, nihilominus verè vouet, & obligatus manet, & qui promittit sub iuramento dolosè, & sine intentione se obligandi, tenetur implere promissum ex religione iuram#ti; sic ergo qui vult imperare ex efficacitate imperij obligat, etiam si nolit, quare ad legem non erit nec essarius alius actus voluntatis, nisivoluntas imperandi; illa autem voluntas non est lex, nisi sequatur imperium, quod pertinet ad intellectum, in illo ergo lex est.

[sect. 5] [127]

Est autem controuersia inter auctores huius sententi#, quisnam actus intellectus habeat rationem legis, an scilicèt, iudicium rationis, quod antecedit voluntatem, vel imperium, quod subsequi dicitur? Nam quidam eorum dicunt, esse iudicium rationis, quod tenuit Guillelm. Pariens. & sequutus est Conrrad. d. articul. 1. Et quidem D. Thom. q.[128] 91. articul. 2. clarè dicit, legem esse dictamen in Principe. Et si consider#tur testimonia adducta, præsertim Philosophorum, de hoc iudicio loqui videntur. Item proprietates illæ, quæ sunt illuminare, esse regulam, & mensuram, in iudicium rationis conueniunt, & n# in illud imperium, quod solum dicitur esse impulsiuum. & non manifestatiuum alicuius veritatis. Huic tamen sen-**[26]**tenti# obstat, quia iudicium illud non habet efficaciam obligandi, nec moraliter mouendi, h#c autem in lege necessaria est: item, quoad iudic ium

nihil dif ferre videtur pr#ceptum á consilio, quia etiam consul#s habet simile iudicium de act ione, quam faciendam consulit, vnde si Deus nihil aliud nobis manifestaret, quam hoc iudicium, non legem, sed con silium pr#beret, in his videlicet, quor# opposita intrinsecè mala non sunt.

Alij ergò auctores ponunt legem in actu **[sect. 6]** intellectus subsequente voluntatem, & vocant illum actum imperium; sed si hic actus non sit per modum loquutionis, est planè confictus, vt suprá diximus: si autem est loquutio aliqua habebit rationem signi; igitur non tam erit lex, quam signum legis, vel ad summum dicetur lex, sicut lex scripta, aut voce prolata lex vocatur. At ve ro hæc lex externa, seu scripta non habet vim legis, nisi quia significat aliquid ali ud, in quo est virtus legis, & ideò necessario supponit aliud, quod principaliter sit lex; & hoc est, quod inquirimus. Nec etiam dici potest, loquutionem ill# internam, prout consideratur in mente Principis esse legem, quia etiam illa solum habet vim, & efficaciam, quatenus est sign#: ergo necessario supponit id, quod principaliter est lex.

Pr#tereà occurrit specialis ratio in **[sect. 7]** [129] Deo, propter quam non videatur talis actus ei attribuendus, tanquam necessarius ad legem ferend#. Quia vel est per modum impulsus, qui sit actiuus ad extra, sicut aliqui illum ponunt, etiam in Deo distinctum à proprio iudicio, & cognitione, vel est per modum mentalis loquutionis; neutrum aut# horum dici potest, ergo. Minor quoad prior# partem probari posset, ost#dendo nullum, esse talem actum, quia frustraponitur, & intelligi non potest: sed hoc egimus in prima part. tract. 2. lib. 1. c. 10. N#c verò breuiter declaratur, quia ex parte Dei non potest esse necessarius talis impulsus ad legem ferendam, quia Deus ferendo leg# non impellit physicè ad actum lege præceptum, sed solum ponit obligation#, qu# est quid morale, & non potest illo modo physico fieri, vt videtur per se clarum. Altera verò pars Minoris de loquutione, patet facilè, quia loquutio Dei ad extra non est, nisi infusio luminis, vel specierum, vel exhibitio alicuius signi manifestantis ipsum, vel eius voluntatem; totum autem hoc facit Deus per voluntatem suam, nec ad hunc effectum est magis necessarius alius impulsus, vel actus intellectus posterior actu voluntatis, quam ad alios. Nullo ergo modo potest in Deo lex constitui in actu consequente voluntatem. Vnde idem est de quolibet alio legislatore, quia omnes participant rationem legis, quæ in Deo est per essentiam, & ideò cum proportione illam imitantur.

Est ergo secunda opinio principalis **[sect. 8]** [130] affirmans, legem esse actum voluntatis legislatoris. Pro hac sententia referri possunt omnes, qui ponunt imperium in voluntate, vt Henr. quod lib. 9. q. 6. Gab. in 2. d. 37. q. 1. art. 1. not. 3. Maior in 3. d. 33. q. 7. Ocham. in 3. q. 22. art. 4. Almain. tract. 3. Mor alium cap. 2. Angest. in Moral. tract. 1. p. 3. Corol. 3. sentit. etiam Bonauent. in 3. d. 17. artic. 1. q. 1. ad penult. vbi ait, *voluntatem esse illud, penes quod residet regnum, & imperium eorum, quæ sunt in ipso volente.* Idem Medin. Cod. de Orat. q. 2. Tribuitur etiam Dur. & Greg. in 1. d. 47. quatenus asserunt, voluntatem diuinam esse regulam, cui omnes tenemur c#formari. Citatur etiam pro hac sententia Scot. in 2. d. 6. q. 1. & d. 38. q. 1. ad vlt. & quodlib. 17. quatenus his locis ait, ad vol#tat# pertinere ordinare alium ad aliquid agendum. Et in 3. d. 36. q. 1. artic. 2. voluntati tribuit imperare, eandem opinionem latè defen dit Cast. lib. 2. de lege[131] pænali cap. 1.

Suaderi autem potest primò, quia Scriptura, & ciuilia iura voluntatem Dei, aut **[sect. 9]** [132] Principis legem appellant Psal. 32. *Notas fecit vias suas Moysi, filijs Israel voluntates*

suas, id est, præcepta sua, & Psal. 142. *Doceme facere voluntatem tuam,* 2. Macha. 1. *Detvo*[133] *bis cor omnibus, vt colatis eum, & faci atis eius voluntatem,* id est, seruetis eius legem. Sic dixit Christus Dominus in oratione Dominica *Fiatvoluntas tua,* id est, seruetur lex tua, & in oratione in horto dixit, *Non mea voluntas, sed tua fiat,* id est, tuum præceptum: sic enim de ipso scriptum erat Psal.[134] 29. *In cap. libri scriptum est de me, vt faciam voluntatem tuam.* Responderi solet ex Magi[135]stro in 1. d. 47. & D. Thom. 1. p. q. 19. ar. 9. in his locis esse sermonem de voluntate signi, quæ non propriè, sed metaphoricè voluntas est.

[27] Veruntamen licèt signum voluntatis **[sect. 10]** metaphoricè voluntas dicatur, necesse est, vt aliquam propriam voluntatem indicet. Cur enim voluntas metaphoricè diceretur, nisi quia habitudinem habet ad voluntatem propriam: non habet au tem aliam habitudin#, nisi signi, & ideò voluntas signi dicitur; ergo illa voluntassignificata est, qu# propriè impletur, & qu# illis locis significatur nomine legis. Vnde etiam in iure Ciuili dicitur lex habere voluntatem suam l. *In ambigua.*[136] ff. de legib. quia nimirum lex scripta, seu exterior indicat voluntatem principis, quæ dicitur voluntas ipsius legis; ergo talis voluntas est lex in ipso principe. Vn de l. 1. ff. de Constit. Princip. & §. *Sed & quod,* Instit. de Iure naturali gent. & cin. *Quod Principi placuit,* dicitur, *legis habet vigorem.* Quæ verba sine dubio actum voluntatis indicant. Similiter adduci possunt Philosophi dicentes, legem esse, *decretum, & institutum ciuitatis,* vt est apud Plat. d. Dialog. Minos, vel esse c#sensum[137] ciuitatis, vt est apud Arist. Rethoricor. ad Alex. cap. 1. & 2. Nam decretum propositum voluntatis indicat, & clariùs,[138] c#senus actus est voluntatis Ansel. eti# in lib. de voluntate Dei, voluntati diuinæ tribuit præcepta, & libr. de Conception. virgin. capit. 4. imperare tribuit voluntati.

Secundo principaliter id ostendi po **[sect. 11]** [139]test ex proprietatibus legis: nam omnes, qu# tribuebantur actui intellectus, magis conueniunt voluntati, & aliquæ c#ueniuntvoluntati, qu# intellectui tribui non possunt; ergo &c. Maior patet, quia in primis legi tribuitur, quod sit regula, & mensura; at hoc maximè conuenit diuinæ voluntati, vt sumi potest ex D.[140] Thom. 1. 2. qu#stion. 4. articul. 4. & qu#st 19. articul. 9. & 2, 2. quæstion. 26. articul. vltim. expressius qu#stion. 105. articul. primo, ait, diuinam voluntatem esse pri mam regulam, qua mensurari debent humanæ actiones: voluntates autem superiorum hominum esse secundam regulam participatam à prima. Et ratio est, quia id agere, aut velle debemus,[141] quod Deus vult nos velle, aut agere, vt ait Anselm. lib. de volunt. Dei.

Altera proprietas legis est, quod illu minat, & dirigit subditum: in hac autem **[sect. 12]** c#sider andum est, posse attribui legi, quatenus est in ipso subdito; quomodo non est dubium, quin sit actus rationis, & formaliter illumin#s, vt in superiori capit. dixi. Et ideò in legendis auctoribus cauenda est æquiuocatio, cum enim legem per rationem definiunt, sæpe loquuntur de lege, prout est in subdito, quomodo natur alis lex dicitur esse recta, & à natura indita ratio: sic autem lex illuminat, quia ostendit voluntatem legislatoris. Vnde in ipso legislatore voluntas esse videtur, quæ obiectiuè (vt sic dicam) vel etiam effectiuè illuminat subditum, quomodo dixit Anselm. dicto libro de Voluntate Dei, *voluntas Dei est magistra humanæ voluntatis.*

Erat tertia proprietas, quod lex or **[sect. 13]** dinat, at hoc proprissimè conuenit voluntati, vt rectè Scot. suprà docet; & in tract. de Prædestin. ostendi loco suprà citato. Et optimè confirmari potest ex[142] D. Thom. 1. p. q. 107. art. 1. dicentevnum Angel# per voluntatem suam ordinare su# conceptum ad alium, & ita loqui ei; pertinet ergo ad voluntatem ordinare. Vnde in præs#ti declaratur: nam hæc ordinatio legis, vel est per modum relationis medij in finem, vel per modum loquutionis indicantis voluntatem Principis: vtroque aut# modo optimè attribuitur voluntati: n# voluntas est, quæ ordinat media ad finem, quia ipsa est, quæ intendit finem, & eligit media propter ipsum, & ita statuit,[143] vt fiant: voluntas etiam est, quæ imperat loquutionem, & in Deo, vel immateriali supposito ordinatio loquutionis eti# fit per voluntatem; ergo ordinatio legis, prout est in superiore ordinante, vel loquente, semper est aliquid spectans ad voluntatem.

Vnde aliter etiam soluit# obiectio, qu# **[sect. 14]** fieri solet, quia licèt superior velit aliquid fieri à subdito, si non intimet voluntat#, non pr#cipit. Respondetur enim, h#c i#timation# posse esse exterior#, & de hac non esse sermon#, quia illa non est in legislatore, sed actio tr#siens, qu# vel in subdito, vel in alia externa materia recipitur, iuxta dicta superiori capite: intimatio autem, prout est in legislatore, maximè esse videtur voluntas exterius intimandi, quæ in ipsa voluntate obligandi intimè includitur, vel ex illa sequitur; ergo ea etiam ratione lex maximè pertinet ad voluntatem.

[28] Super est prob#da altera pars primi **[sect. 15]** [144] antece d#tis, nimirum, aliquas c#ditiones ad legem necessarias inueniri in actu voluntatis, & non propriè in actu intellectus. Prima est mouere, & applicare subditum ad exercendam actionem, sub actione semper omission# intelligendo. Principium enim mouens, & applicans ad exer citium actionis est voluntas; n# intellectus potius mouet quoad specification#, & ideo potius dicitur dirigere,[145] qu# mouere. Secunda est, habere vim obligandi, quæ propriè est involuntate, & non in intellectu: nam intellectus solum potest ostendere necessitatem, qu# est in ipso obiecto, quòd si in illo non sit, non potest ipse eam tribuere: voluntas autem confert necessitatem, qu# in obiecto non erat, & facit v. g. in materia iustitiæ, vt res tanti, vel tanti valeat, & in materia aliarum virtutum, vt hìc, & nunc sit nec essarium operari, quod aliàs per se non esset. Tertia, ferre legem est[146] actus iurisdictionis, & potestatis supe. rioris, vt infrà dicam, vnde est veluti vsus cuiusdam dominij; vsus autem est actus voluntatis, & præsertim vsus dominij,[147] qui liber est. Quarta, lex est actus iustitiæ legalis, nam Princeps dum fert leg# maximè debet ad commune bonum respicere, quod spectat ad iustiam legal#; iustitia autem legalis est virtusvol#tatis, quanuis indigeat directione prudenti#, quod commune est omnibus virtutibus vol#tatis. Vnde solum fit, ad legem ferend# maximè necessariam esse prud#ti#, quod rectè probant fundam#ta prioris sent#ti#, non tamen fit, esse formal# actum prud#tiæ. Sicut iusta distributio, & recta electio à prudentia p#det, & tamen formaliter est actus voluntatis, per iustitiam distributiuam, vel per aliam virtutem moralem operantis.

Vltima ratio esse potest, quia ex his, **[sect. 16]** quæ dixi proponendo priorem sententiam, intelligi potest, quam sit difficile, designare actum intellectus, qui sit lex; in voluntate autem facile assignatur. N# illa voluntas, quam superior habet obligandi subditum ad talem actum, vel (quod perinde est) constituendi talem materiam intra necessarios terminos virtutis: optimè recipit denomitation# legis, tam propter omnia, quæ adduximus de proprietatibus legis, quàm ex eo, quod eti# tetigimus, quia nihil antecedens hanc

vol#tat# habere potest vim legis, cum n# possit necessitatem inducere: quidquid autem subsequitur, potius est signum legis i# c#ceptæ, & stabilit# in mente principis: nam ipsa etiam loquutio m#talis signum tantum mentale est. Cui f#dam#to non aliter potuit respondere Medina, nisi negando vol#tat# obligandi esse necessariam in pri#cipe ad fer#d# legem, & oblig#d# per ill#.

Verumtamen responsio hæc id negare vi **[sect. 17]** [148] detur, quod reliqui auctores vtriusq#ue opinionis tanquam certum supponunt, nisi fortassè inverbis sit aliqua #quiuocatio. Cert# est enim in his effectibus moralibus, qui à voluntate pendent, agentia n# operari sine intentione, vel vltra intention#; obligare autem per legem est effectus moralis, & pend#s ex libertate legislatoris; ergo vt fiat, nec essaria est in legis latore intentio, & voluntas illius, aliàs fieret sine intentione, quod repugnat. Minor euid#s per se est, & ideò idem auctor fatetur, legem requirere c#curs# vol#tatis. Maior autem communis est Theolorum; imò, & Iuristarum, qui hoc sensu dicunt, Actus agentium non operari vltra in tention# eorum, arg. c. vlt. de præben. & constat inductione, nam hac ratione exc#municatio lata sine intentione ligandi non ligat, & absolutio data sine intentione absoluendi, non soluit; & idem est de c#teris sacramentis: & similiter votum, matrimonium, & similia facta sine intentione, non valent. Ratio autem est, quia to ta virtus talium actuum manat à vol#tate, aut mediante illa: item illa est, quæ dat esse quasi forma: nam actus exterior sine int#tione non est verus actus mora lis sub illa ratione tali, sed fictus.

Vnde in exemplo voti certum existi **[sect. 18]** mo non obligare, si factum sit sine int#tione obligandi, vt in tract. 6. de Religione dixi; sicut autem ibi solet fingi casus, in quo aliquis voueat cum intentione vouendi, & simul habeat intentionem non se obligandi, ita Medina si milem fingit in legislatore, qui habeat voluntatem præcipiendi, & non obligandi, & tunc ait, nihilominus obligare. Veruntamen, si ignorantia non inter cedat, illæ intentiones sunt repugnantes, & inuoluentes contradictionem, si prior intentio sit vere, & non fictè vouendi, aut pr#cipiendi, quia velle præcipere, nihil **[29]** aliud est, quàm velle obligare, aut sal[149]tem velle insinuarevoluntatem obligandi, & idem est cum proportione in voto. Si autem illa intentio talis non sit, sed solum exteriùs præcipiendi, aut vouendi, sine dubio nihil fit, nec fertur vera lex, aut fit verum votum. Certum est enim posse fieri fictam promissionem, quæ non obliget; illa autem nullo alio modo fieri potest, & idem est cum pro[150]portione de pr#cepto, & ideò si subdito constaret, superiorem, licèt proferat verba pr#ceptiua, non habere animum obligandi, sine dubio non obligaretur, vt in dicto casu de Excommunicatione omnes dicunt. Vel sicut è contrario ait D. Thom. 2. 2. q. 104. ar. 2. vol#tat# superioris, quacunque ratione innotescat subdito, esse quodd#pr#cept#, quod n#potest intelligi, nisi de hac voluntate obligandi.

In casu autem de iuramento non est **[sect. 19]** [151] omnino eadem ratio: nam potest quis habere intentionem iurandi, id est, adducendi Deum in testem, & nihilominus habere intentionem non se obligandi, & ideò si tunc oritur obligatio (quod sub opinione est) non est ex propria voluntate, sed præcepto naturali, quo vniusquisq#ue tenetur facere verum id, in cuius testimonium Deum ad duxit, vt latè dixi tract. 5. de Relig. lib. 2. capit. 7.[152] At verò obligatio legis, non nisi ex voluntate legislatoris oriri potest, & ideó act# ille voluntatis necessarius est. Et ita recte dixit Gabr. 3. d. 37. quant#cumq#ue notificetur voluntas superioris, nisi per illam velit ligari inseriorem, non c#surgere obligationem.

Dixi autem, nisi sit æquiuocatio in verbis, quia fortasse ne cessarium non est, vt legislator directè, & expressè concipiat obligation# subditi, & voluntate feratur in illam; satis enim esse potest, vt velit v. g. præscribere, vt res tantum valeat, vel vt talis actus sit in materia necessaria temperantiæ, vel, vt confusse velit præcipere qu#tum potest; sed hæc parum differunt, quia in his omnibus includitur intentio obligandi, & cum illis omnino repugnat habere intentionem non obligandi, nisi operans prorsus ignoret, quid velit, & tunc ipsamet ignor#tia impediret pror sus veram vol#tat# obligandi, atque adeò ve r# legem, vt in simili de voto dixi; igitur quoad necessitat# huius voluntatis vera sine dubio est hæc secunda sententia.

Vnde quæ pro his opinionibus addu **[sect. 20]** [153]ximus sua dere videntur vtrumque actum intellectus, & voluntatis esse ad legem necessarium, & ideò potest esse tertia opinio dicens, legem componi, & coalescere ex actu vtriusq#ue potentiæ. Quia in his rebus moralibus non oportet quærere vnitatem perfectam, & simplic#, sed potest res, qu# moraliter vna est, ex multis Physicè distinctis, & se mutuo iuuantibus constare. Sic ergo lex duo requirit, motion#, & direction#, bonitatem (vt sic dicam) & veritatem, id est iudicium rectum de agendis, & vol#tat# efficac# mouendi ad illa, & ideo ex actu voluntatis, & intellectus c#stare potest. Et h#c sententia tribui so let Greg. in 1. d. 48. q. vnic. sed ibi hoc n# disputat, nec aliud dicit, nisi eum, qui dis[154]cordat à voluntate beneplaciti Dei, agere contra legem æternam, & allegat Aug. 22. contra Faustum c. 27. dicent#, legem #ternam esse rationem, vel voluntatem Dei, vbi August. nihil determinat. Magis indicat hanc sententiam Gabr. 3. d. 37. q. vnic. in[155] princ. vbi cum de lege externa, seu qu# est in subdito dixisset, esse, *sign# verum, creaturæ rationali notificatiuum rectæ rationis dictantis, ligari eam, &c.* declarat, *dictum esse dict#tis, seu ligantis &c. ad innuendum, quod re cta ratio præcipientis vna cum voluntate est ratio obligationis inferioris, id est, quo inferior ob ligatur.* Lex autem est propria ratio obligationis, sentit ergo in ipso principe leg# esse rationem eius cum voluntate, & declarat illam esse vol#tat# ligandi subditum, vt suprà. Vnde sicut liberum arbitrium definiri solet, esse facultatem voluntatis, & ra tionis: ita lex, quæ arbitrium Principis appellari solet, non immerito potest existimari actus vtriusq#ue facultatis.

Addi etiampotest, licèt nomen legis **[sect. 21]** adequatè, & completè vtrumq#ue actum complectatur, nihilominus secundum aliam considerationem tam actum voluntatis, quam intellectus posse dici legem sub diuersis rationibus, cui modo loquendi non disonat August. in d. loco contra Faust. & declaratur in hunc modum. Nam si in lege attendatur vis mouendi, & ideo lex dicatur id, quod est in principe, quod mouet, & obligat ad ag# dum, sic lex est actus voluntatis: si autem spectetur, ac consideretur in lege vis dirigendi ad id, quod bonum, & ne-**[30]**cessarium est, sic pertinet ad intellectum: & videtur consistere in iudicio practico, & prout est in principe non antecedere voluntatem, sed subsequi, non quidem per modum actus impellentis, qui iudicium non sit (hoc enim satis improbatum est) sed per modum iudicij practici, quo, stante decreto suo, princeps iudicat hoc esse omnino agendum à subditis, quibus proptereà intimandum est tale decretum. Hoc enim iudicium subsequi voluntatem in mente principis in superiori capite declaraui, & ideò sub hac ratione dici potest lex scripta in m#te eius, á qua procedit omnis lex exterior. Et simile iudicium, quod est in subiecto, erit tanquam lex participata ab illa, quæ est in principe.

Hæ sent#ti# probabiles sunt, & vltima **[sect. 22]** [156] satis facilis, & plausibilis, nihilominus tamen, vt aliquod iudicium de re tota feramus, secernimus legem naturalem, & consequenter etiam #ternam, quia in illis est specialis difficultas in re ipsa, An, & quomodo habeant veram, & propriam rationem legis, quam libro seq. tractabimus. Præsens ergo controuersia solum est de lege posita pervoluntatem alicuius superioris. De qua certum est, vel constare ex actu rationis, & voluntatis, vel certè non esse sinevtroq#ue: ita, vt si est alter illorum tantum, ab altero nihilominus intrinsecè pendeat. Hoc enim conuincunt omnia adducta pro duabus primis sententijs.

Atq#ue hinc inferimus secundo, neu **[sect. 23]** trum modum loquendi illarum opinionum posse efficaciter probari. Nam testimonia adducta in prima opinione so lum probant, legem non ferri sine directione prudenti#. Vnde Philosophi ibi allegati, cùm legem tribuunt rationi, non loquuntur de actu intellectus, qui in principe sequitur ex voluntate, qua vult obligare subditos, sed de iudicio antecedente, dirigente, & quasi regulante illam voluntatem; solum enim dicunt ad legem non sufficere voluntatem principis, nisi iusta sit, & recta, & ideò debere oriri ex recto, & prud#ti iudicio, de quo iudicio constat, non esse legem, si per se, & vt prior voluntate spectetur: vocant ergo legem rectam rationem quoad radicem sicut Cicero in eodem lib. de Le[157]gib. dixit, virtutem esse rectam vitæ rationem. Rationes autem factæ pro illa sententia confirmando secundam solut# sunt. Testimonia veró adducta in secunda sententia in rigore solum probant, legis obligationem manare exvoluntate legis latoris: nam hoc satis est, vt obseruans legem Dei, dicatur facere voluntatem eius, vel secundum voluntat# eius, & è conuerso. Rationes autem fact# pro illa sententia vrgentiores mihi vid#tur, si supponamus legem esse act# illum principis, qui per se, & vi sua indu cit obligationem, & ligat subditum. Dici verò potest, vocem legis non significare actum ligantem, sed signum illius actus, vel actum intellectus, à quo proximè tale signum procedit.

Vnde addo tertiò, spectando ad rem **[sect. [24]]** [158] ipsam meliùs intelligi, & facilius defendi, legem m#talem (vt sic dicam) in ipso legislatore esse actum voluntatis iust#, & rect#, quo superior vult inferiorem obligare ad hoc, vel illud faciendum. Hoc probant mihi rationes fact# pro se cunda opinione. Nam licèt hæc voluntas non possit habere effectum in subdito, nisi ei sufficienter proponatur, h#c autem propositio se habet, vt applicatio caus# obligantis, non vt propria causa, & ratio obligationis.

Vltimo verò assero respiciendo ad **[sect. 25]** [159] nominis legis imposition#, videri prius positum ad significandum externum imperium, & signum ostensiuum voluntatis præcipientis. Ideò enim Arist. 10. Ethic. dixit legem esse sermonem à sapientia profectum, & in Rethor. ad Alex. dixit esse consensum populi in scriptis positum, & Isodor. hoc supponit, cum di cit legem à legendo esse dictam, & debere esse scriptam. Iuxta hanc ergo vocis significationem optime defendi potest, legem in principe esse actum illum intellectus, quo proximè dictat legem externam, vel de se aptum ad dictandam, & exhibendam illam. Nam sicut exterior est quasi proxima regula voluntatis subditorum, ita cum proportione lex illa, quasi scripta in intellectuprincipis est regula eiusdem voluntatis subditi, à qua proximè procedit regula exterioris legis, quando subdito proponitur. Procedit autem ab illa (vt aiunt) per modum alterius intimationis, vel impulsus, h#c autem intimatio nihil, est pr#ter lo **[31]** quutionem exterior#, quam dirigit, & qua si dictat intellectus principis per il lud iudicium iam approbatum per su# voluntatem, vel prout

est de tali actu, vt iam definito, & decreto per actum voluntatis eiusdem principis, vt satis ex dictis constat.

CAPVT VI.

Vtrum de ratione legis sit, vt pro aliqua communitate feratur.

EXplicato genere, sub quo lex po **[sect. 1]** nitur, inquirenda est differentia, per quam in ratione legis constituitur, quam inueniemus explicando non nullas conditiones, quæ ad propriam rationem legis necessariæ sunt; simulq#; causas legis explicabimus, quia propriæ, & intrinsecæ conditiones legis n# possunt aliunde melius, quàm ex causis eius oriri, nec differentia eius sine materia, obiecto, & fine eius intelligi, aut explicari potest. Constat ergo in primis[160] de ratione legis esse, vt ad aliquem, vel aliquos feratur, quoniam, vt Paul. ait ad Roman. 3. *Scimus quoniam quæcunque lex loquitur, ijs, qui in lege sunt, loquitur.* Dicit ergo lex essentialiter quandam habitudinem ad eos, quibus imponitur, & ideò ad explicandam eius rationem declarandus est terminus huius habitudinis. Supponimus deinde, legem ad homines ferri debere, quia inferiores creaturæ[161] non sunt capaces propri# legis, de qua tractamus, vt sæpè dictum est, quia non sunt capaces actuum moralium. Angeli verò licet sint capaces diuinæ legis, tamen nunc de illis non agimus, vt in proœmio dixi; poterunt tamen quæ de lege naturali, & diuina dixerimus, ad eos facilè cum proportione applicari. Lex er gò, de qua tractamus, hominibus imponenda est, & ideò omnis lex potest dici humana ex hoc capite, vt suprà dicebam, quanuis propter vitandam æquiuocationem non ita vocetur.

His positis, oritur dubium, an lex fer **[sect. 2]** [162]ri possit advnam tantùm personam, vel sit de ratione eius, vt pro aliqua multitudine hominum, seu communitate feratur. Supponimus enim vt clarum, c#munitatem humanam esse capacem legum, imò illis maximè indigere, id enim conuincunt adducta in præcedenti capite. Vnde etiam est clarum regulariter, & ordinariè legem ferri pro aliqua c#munitate, vel multitudine hominum, vt vsu ipso satis constat, & ex dicendis ma gis patebit. Difficultas ergo est, an hoc sit de ratione legis. Prima sententia affirmat, solum illud pr#ceptum esse legem,[163] quod generaliter fertur pro omnibus sub aliqua communitate comprehensis: vni verò personæ impositum, non esse legem. Fundarìq#ue solet hæc opi[164]nio in capite *Erit autem lex.* distinct. 4. quod est Isidori lib. 1. Etymolog. c. 21. vbi ponit varias conditiones legis, & vltima est, *vt nullo priuato commodo, sed pro communi ciuium vtilitate conscripta sit.* Sed hic textus non cogit, quia aliud est leg# imponi communitati, aliud imponi pro bono, seu vti litate communitatis: nam præceptum potest imponi particulari personæ, & nihilominus imponi intuitu communis boni. Isidor. ergo non ponit ibi conditionem requisitam ex parte per sonæ, cui imponenda est lex, sed requisitam ex parte finis, propter quem est imponenda, scilicèt, propter bonum c# mune, quam conditionem sequenti capite explicabimus.
[sect. 3]

Dices; hoc modo explicata illa conditio iam erat contenta sub alia conditione ab eodem Isidoro in eodem capite posita, scilicèt, *quòd lex sit iusta, & honesta,* quia non erit talis, nisi ad commune bonum ordinetur. Sed hoc non obstat, tum quia multæ ex conditionibus ibi positis ab Isidoro ita comparantur, vt vna in alia contineatur, vel ex illa inferatur, & nihilominùs adduntur ad maiorem explicationem: nam in hoc solo, quod lex debet esse iusta, continetur, debere esse possibilem, & vtilem: quomodò enim erit iusta, si vel impossibilis, vel inutilis sit? & nihilominùs distinctè hæc recensentur. Igitur maiori ratione potuit illa conditio vltima addi, ad explicandum distinctè iustitiam, & honestatem, quam lex requirit. Potest enim esse actus iustus, & honestus, licèt non sit propter bonum commune, satisq#; erit, quod illi non repugnet; de lege autem additur, ad iustitiam eius esse necessarium, quod ordinetur ad bonum commune.

Nec videtur posse dubitari, quin h#c **[sect. 4]** **[32]** fuerit mens Isidori, vt patet ex illa aduersatiua, *Nullo priuato commodo, sed pro communi omnium vtilitate conscripta.* Nam legem communitati imponi, & pro priuato commodo, non repugnat, vtrumq#; enim simul habent leges tyrannicæ: at Isidor. illa duo ponit tanquam sibi repugnantia; ergo non loquitur de communitate, cui imponenda sit lex, sed solum docet pro vtilitate communi imponendam esse, cuicumq#ue imponatur. Atq#ue ita intellexit Diuus Thomas sen[165]t#tiam Isidori d. q. 90. ar. 2. Nam in corpore tota ratio eius eò tendit, vt declaret intentionem legis latoris in ferenda lege debere ferri ad bonum commune; quia communis felicitas debet esse m#sura, & quasi primum principium, per quod mensuretur iustitia, vtilitas, & c# ueni#tia legis. Vnde concludit, *quodc### aliud præceptum de particulari opere non habet rationem legis, nisi secundum ordinem ad bon# commune, & ideò omnis lex ad bonum commune ordinatur.* In quibus verbis potius indicat, posse legem continere particulare præceptum, dummodò ad vltimum finem referatur. Et ita etiam intellexerunt textum illum ibi, Archid. Domini. & Turrecr. & plures, quos referam in[166] capite sequenti. Secundò solet probari hæc sententia ex l. 1. ff. de Legib. vbi dicitur, legem de **[sect. 5]** bere esse *præceptum commune.* Verumtamen etiam verbum *commune* ambiguum est: nam vt ibi notat Iason in principio,[167] cum Fulgosio, triplici ratione potest di ci lex præceptum c#mune. Primò, quia communi consensu, seu auctoritate lata est. Secundò, quia debet esse communis omnibus. Tertiò, quia pro bono c#muni: in illa autem lege non declaratur secundum c#munitatis modum esse sim pliciter necessarium ad rationem legis, seu communis præcepti. Vnde Glossa[168] ibi sub disiunctione dicit, *esse commune, id est, pro communi vtilitate statutum; vel communiter toti vniuersati factum.* Ergo ad rationem legis sufficiet prima conditio, licèt secundam non habeat. Tertiò pro batur ex cap. 1. Extra. de Constitut. vbi dicitur *Canonum statuta custodiantur ab omnibus,* supponit ergò debere omnibus imponi. Verumtamen hunc textum valdè eneruat Glossa ibi; nam ad verb. *Ca*[169]*nonum* addit, *Generalium; nam quidam canones sunt personales, quidam locales.* Vnde non videtur dubium, quin verba illa intelligenda sint cum distributione accommoda, scilicèt, canones seruandos esse ab omnibus, cum quibus loquuntur, vel quibus imponuntur. An verò isti sint semper plures respectu singulorum canonum, vel possit dari canon ad vnum tantum obligandum factum, ibi non traditur.

[sect. 6] [170]

Potest ergo esse secunda sententia dicens, non esse de ratione legis, vt c#munitati, vel multitudini hominum imponatur, licet plerunque ita fieri contingat, quia regul# operandi

ordinariè sunt communes multis: aliquando verò possunt pro vno, vel alio constitui. Potest pro hac sententia referri D. Thomas in d. ar. 2. quatenus dicit, particulare præceptum relatum ad commune bonum induere rationem legis; & in solutione ad primum idem repetit, & ad 3. generalem regulam ponit, pr#ceptum, quod ordinatur ad commune bonum, rationem legis habere. Expressiùs hoc docet Glossa in l. 1. ff. de Legib. dicens, in[171] illa lege non contineri definitionem legis, quia aliqua est lex, quæ non est c#munis. Idem sentit Glossa in d. cap. 1. de Constit. vbi distinguit canones generales à personalibus. Estque hæc distinctio valde frequens apud Canonistas, vt patet ex Archid. Dominico, & Turrecr. vbi suprà. Eandem distinctionem indi[172]cat Glossa in l. *Iura.* ff. de Legib. vbi distinguit ius in generale, & speciale, & prius dicit imponi multitudini; posterius autem posse esse priuatum. Idem habet Glossa in l. *Neque Dorotheum,* & in l. *Doctitij.* C. de Decurion. lib. 10. Potestq#; suaderi primò in illis duabus legibus; quia illæ sunt veræ leges; & tamen dantur de quibusdam personis in particulari. Secundò videtur hoc expressè haberi in l. 1. ff. de Constit. princi. ibi, *Ex his,* scilicèt, ex legibus, *quædam sunt personales.* Et idem habetur in §. *Sed & quod,* verb. *Planè.* Instit. de Iur. nat. gent. & ciuil. Tertiò facit, quod etiam Canones distinguunt legem priuatam à publica, & priorem volunt imponi priuatæ personæ; posteriorem communitati. Sumi[173]tur ex cap. *Licet,* de Regular. latiùs in c. *Duæ sunt.* 19. q. 2.

Tandem potest hæc sententia rationibus suaderi. Primò, quia præceptum **[sect. 7]** **[33]** iustum potest imponi vni tantum subdito, & propter commune bonum, & ex[174] potèstate regendi rempublicam, & singula membra eius; ergo tale præcept# erit eiusdem rationis essentialis cum simili pr#cepto imposito multis, vel om nibus de tali communitate; ergo erit vera lex. Prima consequentia probatur, quia ad rationem præcepti videtur accidentale, quòd vni tantum, vel multis im ponatur, sicut accidentale est calori, quod sit in vno, vel multis subiectis, vel orationi, quod ad vnum, vel ad plures fundatur. Secunda verò consequentia probatur, quia illud præceptum multis impositum esset lex; ergo & vni, quando quidem ostensum est, esse eiusdem rationis. Et quod imponatur vni, & non multis potest accidere ex eo solum, quod necessitas talis pr#cepti in vno solo inuenitur. Secundo, quia lex est regula moralium operationum hominis, vt sæpè dictum est; sed non tantum communitas hominum, verum etiam singuli homines indigent hac regula; ergo lex per se n# dicit respectum ad solam communitatem humanam, sed etiam ad singulas personas humanas. Tertiò, quia lex fertur ad personam; ergo non minus, imò per prius fertur ad personam veram, quam ad fictam; quia semper fictio supponit veritatem, quam imitatur. At communitas est persona ficta, vnusquisq#ue autem particularis homo est persona vera; ergo non est minus capax legis particularis persona, quam communitas. Quartò, quando lex fertur pro communitate, vel solum obligat communitat#, vt sic, vel etiam obligat singulos de c#munitate. Primum neque est necessarium, nec regulariter ita fit, vt per se constat: imò si fiat, tunc communitas se geret, vt particularis persona, & inde etiam concluditur, legem posse ferri ad vnam t#tum personam: si verò dicatur secundum, inde etiam infertur, posse legem pro vno tantum ferri, si illi expediat, & pro illo **[sect. 8]** [175] tantum necessaria sit.

Hæc controuersia potest multum p# dere ex vsu vocis. Nihilominus simpliciter dicendum est, de ratione legis, vt hoc nomine significatur, esse, vt sit pr#ceptum commune, id est communitati, seu multitudini hominum impositum. Hoc supponunt Isidor. & D. Thom.

suprà, & alijs locis infra referendis. Docentq#;[176] Panor mit. in Rubr. de Constit. Felin. in cap. *Cum omnes,* de Consti. n. 5. Iason cum Fulgos. in d. l. 1. ff. de Legib. licet enim dicant, legem posse dici præceptum c#mune, & ex habitudine ad eum, à quo, & ad finem propter quem fertur, & ad illos, quibus imponitur; satis verò indicat hæc tria, non diuisim, sed coni#ctim in lege propria requiri. Idem sensit Anton. Gomez in l. 1. Tauri. n. 5. vbi ad ra[177]tionem legis requirit, vt sit communis, & non particularis respectu alicuius per sonæ, & alij, quos infrà, & capite sequ#ti referemus.

Potestq#ue hoc probari primò indu **[sect. 9]** ctione quadam; nam lex æterna, & naturalis satis communis est, vt constat; lex etiam diuina, tam vetus, quàm noua pro communitatibus latæ sunt, illa pro Iudaico populo, hæc pro Ecclesia Catholica, & vniuerso mundo. Nec solum tota lex, sed etiam singula præcepta eius generaliter lata sunt. Non quod singula illorum pro omnibus, & singulis membris ferantur: (hoc enim necessarium non est, nec ad legis rationem pertinet) sed quod licet inter communia præcep ta, leges impositæ sint, obligantes hæc, vel illa membra, iuxta eorum munera, & capacitatem, semper ferantur sub ge nerali, & communi ratione. Imò etiam præceptum diuinum impositum Ad# in statu innoc#tiæ, non soli illi pro sua per sona, sed vt capiti totius naturæ impositum fuit, & duraturum semper fuisset in illo statu, & obligaturum omnes, & in tantum habuit propriam rationem legis. Cuius signum est, qnia licèt Deus imposuerit præceptum soli Adæ, priusquam Euam formaret, Genes. 2. nihilominus etiam Eua per illud obligata fuit, vt constat ex cap. 3. At verò præceptum, quod Deus posuit Abrahæ de immolando filio, non potest dici propriè lex, sed pr#ceptum, iuxta communem loquendi modum.

[sect. 10]

De iure autem ciuili videtur hoc satis expressum in l. *Iura.* 2. ff. de Legibus.[178] Dicitur enim ibi, *Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur.* De legibus etiam canonicis id probari potest[179] ex d. cap. *Duæ sunt,* quatenus in eo dicitur, canones, & decreta à Patribus edita esse leges publicas. Lex autem priuata, **[34]** quam ibi adiungit, non est lex canonica, sed est Ionge diuersæ rationis, vt dicemus. Hinc etiam Gregor. IX. in Proœmio Decret. inquit, *Ideò lex proditur, vt*[180] *appetitus noxius sub iuris regula limitetur, per quam genus humanum, vt honestè viuat, informetur.* Arist. etiam lib. 6. Ethic. dixit, fa[181]cultatem, seu prudentiam ferendarum legum esse Architectonicam, seu regalem, quia principalis actus illius prud#tiæ est leges ferre, vt exposuit D. Tho[182]mas 2. 2. q. 50. ar. 1. ad 3. Prudentia aut# illa respicit communitatem, & circa illam versatur; ergo etiam lex ex senten[183]tia Arist. communitatem respicit. Vnde in 1. lib. Rhetoric. c. 4. dixit, *Salutem ciuitatis in legibus positam esse.* Et in Proœmio Rhetor. ad Alexand. dixit legem esse *rationem communi consensu ciuitatis definitam, &c.* supponens pro eàdem communitate dirigenda ferri. Idem sæpe repetit Plato[184] de legibus, & omnes Philosophi ita loquuntur. Vnde Biesius lib. 4. de Repub.[185] *Leges* (ait) *sunt publica vitæ præcepta, quibus nos omnes obtemperare semper oportet, & cæt.* Itaq#ue iuxta communem vsum iurium, & sapientum, non est dubium, quin nomine legis significetur præceptum publicum communitati alicui, & non tantum vni, vel alteri personæ singulariter, im positum.

Declarari prætereà hoc potest ex a **[sect. 11]** [186]lijs proprietatibus legis, vna est, quod debet esse perpetua, vt infrà ostendemus; hoc autem habere non potest pr#ceptum vnius personæ, quia perpetua non est: communitas autem est perpetua, saltem per successionem,

& ideò respectu illius habet locum propria lex. Nec refert, quod etiam præceptum c#munitati impositum possit esse temporale: nam inde ad summum sequitur, n# omne præceptum communitati impositum esse legem, quod posteà videbimus; id verò non obstat, quominus omnis lex debeat esse communitati imposita, vt perpetua esse possit. Idem ostendi potest, sumendo hanc perpetuitatem ex parte ferentis legem, quia de ratione legis est, vt non pendeat ex vita legislatoris, vt infrà probabimus; at hoc solum habet locum in legibus communibus; præceptum enim singulare, & vni tantum personæ impositum cessat mor tuo præcipiente, vel remoto à suo munere, vt communis sensus, & consuetudo testatur, cuius rei rationem infrà trademus. Neq#ue etiam hic refert, quod præce ptum pro c#munitate latum extinguatur per mortem præcipientis, si per modum legis non sit latum, vt infrà etiam dicam: nam hinc etiam solum sequitur, non omne præceptum communitati impositum esse legem, cum quo stat, vt lex debeat habere illam perpetuitatem, seu independentiam à persona ferentis illam, quam non habet, nisi sit præceptum communitati impositum. Dices; hæc coniectura solum habet locum in legibus humanis; nam in diuinis, siue naturalibus, siue positiuis, legis lator non potest deficere, vel mutari, & ab illo semper pendent in fieri, & conseruari. Respondeo hoc non obstare, nam quia de legibus diuinis clarum est latas esse pro communitate, ideò addimus illam obseruationem in legibus humanis, vt declaretur, præceptum semper considerari in ordine ad aliquam communitatem, vt possit habere stabilitat#, quam lex per se requirit. Et hinc præceptum Patrisfamilias seruis impo situm, vel etiam filijs, imò & toti familiæ, non est lex, vt docet D. Thomas d. q.[187] 90. art. 3. ad 3. quia non est latum sufficienti communitati, vt ibidem dicitur, vel quia non est latum per propriam iu risdictionem coactiuam, quod ad leg# necessarium est, vt dicit Arist. libr. 10.[188] Ethicorum cap. vlt.

Tandem potest hoc declarari ex alia **[sect. 12]** proprietate legis, quæ est, esse regulam, & mensuram operationis, quasi ex parte materiæ, & medij virtutis: nam hoc modo dicitur regula iustorum, & iniustorum, vt ex Basilio, & alijs suprà retuli. Et eodem modo id, quod per legem definitur, vocatur ab Arist. 5. Ethic. c. 1. iustum legitimum, seu legale, vt nota[189]uit D. Thomas d. ar. 2. Est ergo lex quasi regula constituens, vel ostendens in sua materia, seu operatione, circa quam versatur, medium seruandum ad rectè, conuenienterq#ue operandum. Hæc autem regula de se vniuersalis est, ad omnes cum proportione pertinens; ergo lex de se est generalis; vt ergo aliqua sit propria, & perfecta lex hanc conditionem habere debet. Si verò sunt aliqua pr#cepta, quibus h#c conditio non inest, **[35]** vel simpliciter non sunt leges, vel si inter leges numerantur, illud est, in quantum illam conditionem aliquo modo participant. Addi etiam potest, pertinere ad hanc generalitatem, seu communitatem legis, vt vniersè feratur, sine personarum acceptione, aut iniqua exceptione iuxta cap. *Communes,* de C#[190]stit. & hoc videntur intendere multa ex dictis iuribus, quæ supponunt priores conditiones, seu vniuersalitatem legis, & addunt hanc tanquam necessariam ad iustitiam legis, de qua paulò post dicemus.

Magis autem declarabitur hæc reso **[sect. 13]** [191]lutio respondendo ad argumenta proposita. Ex quibus priori loco posita facilè expediri possunt. Nam ad primum fatemur, Isidorum, & D. Thomam in illis locis non intendisse directè agere de hac conditione, illam tamen supposuisse. Vnde idem D. Thomas 5. Ethic. c. 1. lect. 2. exponens locum Arist. quem in[192] d. ar. 2. adducit, clarius dicit, iusta legalia dici ea, quæ sunt factiua felicitatis *per comparationem ad communitatem politicam, ad quam respicit legis positio.* Vbi loquitur

de lege humana, sed est eadem ratio de reliquis cum proportione. Ad alia verò iura, & quæ contra illa obijciuntur respondemus, licet nuda illa verba per se non ita conuincant, quin possint per aliquam interpretationem, vel euasionem eneruari; tamen adiunctis alijs iuribus, & interpretationibus sapientum, non paruam vim habere ad veritatem positam confirmandam.

Ad posteriora ergo argumenta respondendum est. Et primò ad D. Thom# **[sect. 14]** dicimus, in locis ibi citatis nunquam excludere hanc conditionem, nec loqui de præcepto particulari ex parte personæ, cui imponitur, sed ex parte operis, de quo in particulari datur, & de hoc dicit debere esse tale, vt conferat ad commune bonum, & si hoc habeat præceptum de illo positum habiturum rationem legis, vtiq#ue si alias conditiones ad legem requisitas habeat. Ad Glossam verò, & alios Doctores ibi allegatos respondetur, explicandos, vel admittendos esse iuxta iura, quæ allegant, & si aliud voluerunt, non esse proband# eorum sententiam. Igitur de illis duabus legibus de Decurioni. *Neq#ue Dorotheum, & Doctitij,* verum est versari aliquo modo circa commoda particularium personarum, qu# ibi nominantur: nihilominus tamen quatenus aliquid præcipiunt, non feruntur ad illas singulares personas, sed ad communitatem, & ad omnes subditos legislatoris, oblig#tes illos ad seruandam talem, vel talem immunitatem illis personis. Quomodò etiam lib. 8. declarabimus priuilegium, licèt particulare videatur, posse habere ration# legis. Addo etiam in illis legibus non tantum concedi fanorem singularibus per sonis ibi nominatis, sed etiam successoribus eorum in perpetuum, & ita illæ[193] leges participant perpetuitatem, & c#munitat#, quia illæ familiæ magna qu#dam pars communitatis, & fortassè ex præcipuis esse poterant, & ita illæ leges, licèt quadam rationevideantur speciales, suo modo generales sunt, licet nunquam ferantur, nisi per modum priuilegiorum, vt ex vsu constat.

Ad secundum ex l. 1. & §. 1. &c. resp# **[sect. 15]** deo, leges personales ibi vocari leges priuilegiorum, quæ personales vocantur ratione proximæ vtilitatis, quam intendunt, semper tamen respiciunt aliquo modo communitatem ex parte eorum, quibus præcipiunt, vt proximè explicatum est, & tractando de priuilegijs latiùs dicetur. Ad tertium respondetur legem priuatam in illis canonibus sumi in sensu longe diuerso. Dicitur enim lex priuata, aut votum factum ex speciali inspiratione Spiritus S#cti, aut ipsamet inspiratio diuina, per quam homo specialiter vocatur ad aliquod altius bonum, quæ appellatio metaphorica est, illa enim non est propria lex, de qua mo do tractamus, sed ita vocatur, quia scribitur in corde, & participat aliquos effectus legis, sicut de Voto aliàs diximus.

Ad rationes facilè responderi potest **[sect. 16]** [194] ex dictis. Nam circa primam constat ex dictis præceptum, & legem non conuerti: nam licet omnis lex sit præceptum; non tamen omne pr#ceptum est lex, sed oportet, vt speciales conditiones habeat, inter quas vna est, vt sit præcept#[195] commune in sensu explicato. Neque oportet in re morali anxiè inquirere, an pr#ceptum, & lex essent ialiter distinguantur; esto enim non distinguantur physicè quoad species naturales actuum, satis **[36]** est, quod distinguantur moraliter, vel (vt ita dicam) in esse artificiali. Est enim lex veluti quoddam artefactum resultans ex tali actu, cum talibus circunst#tijs, conditionibus, vel habitudinibus, sine quibus non erit vera lex, etiamsi quoad actum præcipiendi eiusdem sit naturæ. Addi etiam potest, legislation# quoad actum prudentiæ, à quo procedit, & quoad honestatem, quam habet, vt procedit à legislatore, habere specialem rationem virtutis distinctam à præcepto particulari, & priuato, & hoc modo dici posse legem, vt sic essentialiter distingui à priuato mandato.

Ad primam confirmationem respondetur, verum esse, legem dicere respe **[sect. 17]** ct# ad singulares personas, vt sunt partes communitatis, cui lex, imponitur tanquam regula operandi. Ad secund#[196] confirmationem respondetur, legem non dici communem, quia necessariò imponi debeat communitati, vt communitas est, & corpus mysticum; sed quia generaliter proponi debet, vt ad omnes, & singulos pertinere possit, iuxta materiæ exigentiam, & hoc modo verum est, ferri, vt regulam personarum verarum, & non tantum fictarum. Addendum verò est propter confirmationem tertiam, legem ordinariè ferri ad communitatem, non col lectiuè, sed distributiuè, id est, vt ab omnibus, & singulis de communitate seruetur cum distributione accommoda iuxta conditionem legis: nam hoc semper subintelligendum est. Potest autem etiam ferri aliqu#do lex in ipsam communitatem, vt communitas est, id est, prohibendo, vel præcipi#do actum, qui ab illa sola, vt communitas est, exerceri potest, vt constat de statutis quarumcumque congregationum, vniuersitatum, capitulorum, collegiorum, &c. disponentibus aliqua circa actiones publicas, & c#munes talis corporis mystici. Nam ill# sunt veræ leges, si aliàs conditiones habeant, etiam si t#tum præcipiant vni indiuidu# communitati, si tamen communitas perfecta sit, vt statim dicam. Tum quia licèt illa dicatur vna persona ficta, simpliciter est communitas, & habet perpetuitat# requisitam ad legem, & immediatè respicit bonum commune; tum etiam quia per talem legem semper obligantur sin guli de illa communitate ad non operandum, vel cooperandum contra talem legem.

Sed quæret non immerito aliquis, **[sect. 18]** [197] qualis debeat esse c#munitas, vt sit capax propriæ legis. Respondeo breuiter, pro diuersitate legum, diuersam c#munitatem sufficere, vel postulari. Distingui ergo potest in primis communitas, quia quædam est naturalis per solam conuenientiam in rationali natura, cu[198]iusmodi est communitas humani generis, quæ inter omnes homines interuenit; alia verò dici potest communitas politica, vel mystica per specialem c#iunction# in congregatione morali mo do vna. Priorem communitatem respicit lex naturalis, quæ per lumen rationis vnicuique homini proponitur. Quia non fertur ad vnumquemq#ue, qua talis est, Petrus v. g. sed qua homo. Quod obseruare licet tam in lege purè naturali, quàm in supernaturali, quatenus ipsi gratiæ connaturalis est. Posterior c#munitas subdistingui potest: nam quædam intelligi potest addita naturæ, n# tamen iure humano, sed diuino, eo quod ab ipso Deo instituta sit sub aliquo capite ab ipso designato, & cum aliqua vnione in ordine ad supernaturalem fin#. Huiusmodi fuit olim synagoga: n#c autem multò perfectior est Ecclesia catholica, quæ non pro vno, vel alio populo, sed pro vniuerso mundo ab ipsomet Christo instituta est, sub eádem fide, sub certis signis ab eodem Christo institutis protestanda, & sub obedientia vnius capitis, cui ipse vices suas in terris c#misit. Ad huiusmodi ergo communitat# feruntur per se primò leges diuinæ positiuæ, sicut fuit lex vetus data populo Iudæorum, & lex gratiæ data pro vniuersa Ecclesia. Item ad eandem feruntur leges canonicæ, quanuis non omnes pro vniuersa Ecclesia constituantur, sed iuxta intentionem, vel potestatem ferentis illas, vt posteà videbimus.

Præter has est communitas humanitùs congregata, seu inuenta, quæ dici **[sect. 19]** tur esse cœtus hominum, qui aliquo iure sociantur, vt sumitur ex l *Ciuitas.* ff. si[199] certum petatur, & ex cap. *Dilecta,* iuncta Glossa de Excessibus Prælatorum, vbi declaratur ad communitatem non fufficere hominum multitudin#, nisi inter **[37]** se aliquo fœdere, in ordine ad aliquem finem, & sub aliquo capite copulentur.[200] Sic etiam dixit Arist.

3. Politic. cap. 10. Ciuitatem esse ciuium multitudin# habentium, scilicet, inter se morale vinculum. Hæc autem communitas distingui solet à Philosophis moralibus, & Iurisperitis in perfectam, & imperfectam. Perfecta in genere dicitur; quæ est capax politicæ gubernationis, quæ, quatenus talis est, dicitur sibi sufficiens in hoc ordine, quomodò dixit Arist. 1. Po[201]litic. cap. 1. & D. Thomas 1. 2. q. 90. ar. 2. Ciuitatem esse c#munitatem perfectam, & à fortiori regnum, & qu#libet alia superior congregatio, seu communitas, cuius pars ciuitas sit, erit communitas perfecta. Potest enim in his communitatibus esse latitudo, & licèt singul# per se spectatæ perfectæ sint; tamen illa, qu# est pars alterius, sub hac ratione imper fecta est, non absolutè, sed comparatè, seu respectiuè. Et prætereà inter has c# munitates qu#dam dicuntur reales, seu locales, quia certis terminis realibus, seu localibus clauduntur, vt est ciuitas, vel regnum: aliæ verò dicuntur per sonales, quia magis in personis, quàm in locis considerantur, vt est religio aliqua. V. g. vel confraternitas, &c. quæ possunt esse et iam perfect# c#munitates, si perfectum regimen, & moralem vnionem habeant. De quibus videri possunt Iurisperiti in l. 1. & sequentibus. ff. Quid cuiusq#; vniuersalitatis, &c. & ff. de Collegijs illicitis.

Communitas autem imperfecta non respectiuè tantum, sed absolutè dicitur **[sect. 20]** [202] priuata domus, cui paterfamilias præest, vt notauit D. Thomas q. cit. ar. 3. ad 3. & Sot. ibi, & lib. 5. de Iust. q. 1. ar. 2. & sumitur ex Arist. suprà. Ratio verò est, quia illa communitas non est sibi sufficiens, vt statim explicabitur: Item quia in ea non c#greg#tur singulæ personæ vt principalia membra ad vnum corpus politicum componendum, sed solum ibi existunt inferiores in vtilitatem Domini, & quatenus eius dominio aliquo modo subsunt. Et ideò talis communitas per se loquendo, & intra proprios terminos non regitur propria potestate iurisdictionis, sed dominatiua, atq#ue ita pro diuersitate dominij participat diuersum modum imperandi respectu diuersor#. Aliud enim est ius, vel quasi dominium patris familias in vxorem, aliud in filios, aliud in famulos, vel seruos; vnde neque habet perfectam vnitatem, seu vniformem potestatem; neq#ue etiam participat propriè politicum regimen, & ideò communitas illa simpliciter imperfecta dicitur.

Hac ergo distinctione supposita dic# **[sect. 21]** [203] dum est, leges humanas habere propriè locum in quacumque communitate perfecta, non tamen in imperfecta. Prior pars probatur, quia omnis c#munitas perfecta est proprium corpus politicum, & gubernatum per propriam iurisdictionem habentem vim coactiuam, quæ est legumlatiua. Item præcepta, & regulæ viuendi tali communitati propositæ, si habe#t alias conditiones requisitas ad legem, constituere possunt iustum legale, & medium seruandum in vnaquaq#ue materia virtutis accommodata tali c# munitati; ergo tales regul#, seu præcepta habebunt veram rationem legis. Denique sicut illa c#munitas perfecta est, ita præceptum illi impositum potest simpliciter dici præceptum commune, ergo & lex.

Altera pars satis insinuatur ab Arist. **[sect. 22]** [204] 10. Ethic. cap. vlt. & D. Thoma d. ar. 3. ad 3. quatenus docent, c#munitatemvnius domus non sufficere ad propriam leg#. Ratio reddi potest ex Arist. quia in tali communitate non est propria iurisdictio, nec vis coactiua, quæ in proprio le gislatore requiritur. Huius autem ratio est, imperfectio quasi naturalis talis c# munitatis, quia non sibi sufficit ad felicitatem humanam comparandam eo mo do, quo humano modo c#parari potest, vel (vt clariùs dicatur) partes talis c#munitatis non sibi inuic# præstant sufficiens subsidium, vel mutuum iuuamen, quo indiget humana societas ad suum finem, vel ad suam conseruation#, & ideò talis c#munitas quasi naturaliter

ordinatur ad perfectam c#munitat#, vt pars ad totum; ideoque potestas legislatiua non est in tali c#munitate, sed tantum in perfecta. Qu# ratio procedit propriè in legibus ciuilibus, cum proportione tamen applicatur ad Ecclesiasticas, quia licèt potestas legislatiua Ecclesiastica n#ma net àc#munitate, sed à Christo, tamen c#municatur, & distribuitur cum c#nenientia, & proportione ad c#munitat# human#.

[38] Sed obijciet aliquis; nam sequitur ex dictis non posse ferri propriam legem **[sect. 23]** [205] in communitate perfecta, si tantum pro aliqua illius parte feratur; consequens videtur falsum; ergo. Sequela patet, quia statutum vnius domus, vel communitatis imperfectæ non est lex, quia illa c#munitas imperfecta est pars perfectæ; ergo idem erit de quacumq#ue parte ciuitatis, illa enim etiam est communitas imperfecta, & pars perfectæ. Minor verò probatur, quia non est de ratione legis, vt obliget omnes de ciuitate; ergo potest obligare partem, & nihilominus esse vera lex. Circa hoc aliqui Iuristæ dicunt legem latam à principe ad obligandam vnam partem ciuitatis. V. g. quartam partem, & non aliam, non esse veram legem, nec obligare. Ita docuit Angel. quem refert, & sequitur Iason in[206] l. 1. ff. de legib. n. 2. qui solum fundatur in hoc, quòd lex esse debet præceptum commune. Respondeo nihilominus, aliud esse **[sect. 24]** [207] loqui de tali lege ex ratione iustitiæ, vel iniustitiæ, seu acceptionis personarum; aliud ex defectu sufficientis communitatis, cui imponatur. Hìc non tractamus de priori consideratione: tam# etiam sub illa dicere non possumus talem legem esse intrinsecè malam, seu iniustam, quia potest interdum subesse sufficiens causa, & ratio imponendi onus vni parti, & non alteri, vel ratione situs, & loci, quia in tali parte indiget ciuitas tali seruitio, vel ratione conditionis personarum, vt ex legibus tributorum constat. Posterior autem consideratio huc spectat, in qua dicimus non esse de ratione legis, vt pro tota communitate feratur totaliter, vt sic dicam, quia in parte eius potest esse sufficiens c#munitas, & fundamentum sufficiens ad per petuitatem legis, & vt procedat ex iurisdictione politica, & immediatè pertinente ad communem gubernation#. Potest autem hoc accidere varijs modis. Primò, si lex feratur sub ratione talis muneris, vel officij, ita vt compreh#dat tales artifices, & non alias personas. Secundò, si feratur in personas talis generis, vel conditionis, vt in plebeios, vel nobiles, vel in descend#tes ex Hebr#is, aut conuersos ex Saracenis, vel quid simile. Tertiò fieri potest pro hab itantibus in tali parte, vel vico ciuitatis, & non pro alijs; ita, vt non tantum pro his, qui nunc habitant, sed durabiliter per successionem indifferenter feratur. Quicumq#ue enim ex his modis generalitatis sufficiens erit ad rationem legis, si alioqui iustitia seruetur. Nam primus est simpliciter generalis secundum distributionem accommodam, secundus participat eandem, supposita iusta distributione; tertius etiam est de se indifferens ad omnes, quia nullus est, qui non possit ibi habitare, & ad hunc modum indicari potest de quacumq#ue alia simili lege.

CAPVT VII.

Vtrum de ratione legis sit, vt propter commune bonum feratur.

EX hac conditione legis videntur **[sect. 1]** maxima ex parte aliæ pendere, & ideò secundo loco illam constituimus, licèt Isidorus vltimam eam posuerit; simulque intrinsecum finem legis declarabimus. In quæstione ergo proposita nulla est inter auctores controuersia, sed omnium commune axioma est, De ratione, & subst#tia legis esse, vt pro[208] communi bono feratur; ita, vt propter illud præcipuè tradatur. Ita docet D. Thom. d. q. 90. vbi Caiet. Conr. & alij moderni, Soto lib. 1. de Iust. q. 1. ar. 2. Castr. lib. 1. de lege, Pœnal. c. 1. Antoni. 1. p. tit. 11. c. 2. §. 1. & tit. 17. §. 3. & Summistæ omnes verb. *lex.* Et bene Nauarr. in c#ment. de Finibus. n. 28. Gregor. Lop. in l. 9. tit. 1. part. 1. vbi Alphonsus Hispaniæ rex eandem conditionem in suis legibus requirit. Et ita etiam intelligunt iuris ciuilis interpretes l 1. ff. de legib. dicentes, legem debere esse *commune præceptum,* id est, *pro communi vtilitate statu*[209]*tum,* vt ibi Glossa exponit, quam Bart. Iason, & alij sequuntur. Clarius id docuit Isidor. in d. cap. *Erit autem lex,* d. 4. vt cap. præce denti explicui, & sequuntur ibi Canonistæ.

Sumitur prætereà hæc veritas ex Ari **[sect. 2]** [210]stot. qui lib. 3. Ethic. cap. 6. ait, finem ciuitatis esse benè, ac feliciter viuere, & ideò subdit, *De virtute, & vitio publicè cogitant, quicumque curam habent benè instituendi ciuitatem,* vtiq#ue per leges. Vnde in **[39]** lib. 4. cap. 1. addit. *Leges ad rempublicam eße accommodandas, non rempublicam ad le*[211]*ges.* Sic Marsil. Ficin. in argumento Dialogi Minos Platonis ex eius mente, tum ibi, tum in libris de Legibus, & Repub. colligit talem legis descriptionem. *Est vera gubernandi ratio, quæ ad finem optimum*[212] *per commoda media gubernata dirigit.* Quin potius Plato in eodem Dialogo, Regi# legem appellat eam, quæ in ciuitatis ordine, & gubernandi ratione, quod rectum est, constituit. Et in Dialogo Hippias, seu de Pulchro, parum à principio, *Conditur* (ait) *mea quidem sententia vtilitatis gratia lex, & vt maximum ciuitati bon# legem concedunt legislatores, legeq#ue sublata, legitimè in ciuitate viuere non poúmus.* Et lib. 1. de Legibus latè ostendit, *leges esse virtutis gratia conditas,* & ob communem pacem, & felicitatem. Idem latissimè[213] Cicer. lib. 3. de legib Pluthar. in Proble. in 40. ait, Omnium pulcherrimum in ciuitate iudicari bonitatem legum, quod nimirum commune illius bonum maximè procurent.

Et quidem veritas hæc per se patens **[sect. 3]** est in legibus diuinis, ideoq#ue probare illam necesse non est. Nam licèt ad diuinum honorem necessariò ordinentur (non enim potest Deus quidquam extra se velle, vel operari, nisi propter se ipsum) tamen in eis non quærit suam vtilitatem, sed hominum bonum, & felicitatem. Vnde quia diuina opera perfectissima sunt, & maximè proportionata, sicut leges diuinæ alicui communitati tribuuntur, ita etiam dantur propter eius commune bonum, & felicitat#, vt facilè etiam inductione constare potest, tam in lege naturali, quam in diuinis positiuis. Neq#ue obstat, quod per has leges sæpe intendit Deus priuatum commodum huius, vel illius personæ, vt per legem pœnitenti# salutem ipsius peccatoris, & sic de alijs: non (inquam) hoc obstat. Tum quia bonum singulorum, vt statim latiùs dicam, sub communi comprehenditur, quando bonum vnius tale non est, vt excludat commune, sed potius est tale, vt in singulis requiratur ex vi talis legis, vt applicatæ ad singulos, vt ita ex bonis singulorum consurgat commune bonum. Tum etiam quia leges diuinæ præsertim referuntur ad felicitatem æternam, quæ secundum se commune bonum est, & in vnoquoq#ue indiuiduo est per se, & propter se int#taetiam, sine ordine ad aliam communitatem. Propter quod dixit D. Thom. 1. p. q. 23. ar. 7. & q. 98. ar. 1. humanarum animarum multiplicationem, etiamsi

tantum numero differant, non esse tantum per accidens, sed per se intentam propter suam immortalitatem, & felicitatis capacitatem.

De legibus autem humanis cuiusc#q#; **[sect. 4]** ordinis sint, ratio sumenda est ex præcedenti conditione. Nam sicut leges c# munitati imponuntur, ita propter bonum communitatis præcipuè ferri debent, alioquin inordinatæ essent. Nam contra omnem rectitudinem est, bon# commune ad priuatum ordinare, seu to tum ad partem propter ipsam referre; igitur cum lex pro communitate feratur, illius bonum per se primò procurare debet. Item ex ordine finium sumitur optima ratio. Nam finis debet esse proportionatus actui, eiusq#ue principio, & facultati; sed lex est regula communis operationum moralium; ergo & prim# principium moralium operationum debet esse primum principium legis, sed finis vltimus, seu felicitas est primum principium moralium operationum: n# in moralibus finis est principium operandi, & ita vltimus finis est primum principium talium operum: bonum autem commune, seu felicitas ciuitatis est vltimus finis eius in suo ordine; ergo illud debet esse primum principium legis; debet ergo esse lex propter c#mune bonum. Qui fere est discursus Diui[214] Thomæ in d. ar. 2. qui potest egregie illustrari ex doctrina Aug. lib. 19. de Ciuit. c. 16. vbi ex debito ordine partis ad totum, & vnius domus ad ciuitatem (cuius est (vt inquit) initium, seu particula) colligit, ad pacem ciuium pacem domesticam referri. Et subiungit. *Ita fit, vt ex lege ciuitatis præcepta sumere patremfamilias oporteat, quibus domum suam sic regat, vt sit paci accommodata ciuitatis*; ergo multò magis (secundum August.) leges ciuitatis debent ad communem pacem, & bonum ciuitatis ordinari.

Alia manifesta ratio sumi potest ex **[sect. 5]** origine humanæ legis, quia potestas gubernatiua, quæ est in hominibus, vel est immediatè à Deo, vt contingit in **[40]** potestate spirituali, vel est immediatè ab ipsis hominibus, vt in potestate purè temporalì, vtroq#ue autem modo talis potestas est præcipuè data propter commune bonum communitatis; ergo hoc bonum debet intendi in legibus ferendis. Minor quoad priorem partem de spirituali potestate est euidens in Scriptura: nam propterea Prælati vocantur pastores, qui animam suam debent ponere pro ouibus suis: & dispensatores, non Domini; & ministri Dei, n# causæ primariæ; ergo tenentur diuinæ intentioni conformari in vsu talis potestatis; Deus autem commune bonum ipsorum hominum principaliter intendit; ergo etiam ministri ad hoc tenentur. Et ideò grauissimè in Scriptura reprehenduntur, qui hac potestate in su# priuatum c#modum abutuntur. Quando verò potestas data est immediatè ab ipsis hominibus euidentissimum est, non esse propter principis vtilitatem, sed propter commune bonum eorum, qui illam contulerunt, & ideò Reges mi nistri reipublic# appellantur. Adde eti# esse ministros Dei ad Roman. 13. & Sapient. 6. *Cum essent ministri regni eius, &c.*[215] Debent ergo ea potestate vti in bonum re ipublicæ, à qua, & propter quam ill# acceperunt. Propter quod rectè dixit Basilius Hom. 12. in initium Prouerb.[216] in hoc differre Tyrannum à rege, quòd ille propriam, hic communem vtilitatem in suo regimine quærit. Quod eti# tradit Arist. 8. Ethic. cap. 10. & 3. Poli[217]ticorum cap. 5. & consentit D. Thomas 2. 2. q. 42. art. 2. ad 3. & lib. 3. de Regim. princi. cap. 11. Iam verò probatur prima consequentia, quia vnus ex præcipuis actibus huius potestatis est lex; n# est veluti instrumentum per quod princeps moraliter influit in rempublicam, vt illam gubernet; debet ergo esse lex propter commune bonum ipsius reipublicæ.

Contra hanc verò conditionem obijci potest, quia multæ sunt leges, quæ **[sect. 6]** [218] in bonum priuatarum personarum ordinantur, vt v. g. quæ fiunt in fauorem pupillorum, militum, & similes. Vnde in l. 1. ff. de Iustit. & iur. & in §. *Huius studij*, Instit. eodem titul. duplices distinguuntur leges, quædam, quæ ad commune bonum, seu statum reipublicæ ordinantur; aliæ verò, quæ sunt circa priuatum bonum singulorum. Et in l. 1. ff. de Constitut. principum dicitur, quasdam esse leges personales, quæ personam non egrediuntur, quia nimirum, in illius tantum commodum fiunt. Quod maximè videre licet in priuilegio, quod lex priuata dicitur in cap. *Priuilegium.* d. 3. quia ni[219]mirum, in priuatum commodum priuilegiati conceditur; non ergo leges omnes ordinantur in commune bonum. Ali#de verò nonvidetur satis esse, quod in commune bonum ordinentur, quia sæpe in multorum damnum, & detrim#tum redundant; non sunt autem facienda mala, vt veniant bona, nec quidam locupletandi sunt cum aliorum detrimento, iuxta regulam *Locupletari*, de Regul. iur. in 6. Maior patet, primò, quando contingit eidem Regi multa regna subiecta esse: nam lex, quæ vni regno est vtilis, alteri solet esse nociua; & in eodem regno potest idem contingere inter diuersas ciuitates. Item lex præscriptionis, vt vni præbeat dominium rei, verum dominum priuat re sua; sæpe etiam quod communitati videtur vtile, multis particularibus personis onerosum est, & incommodum; imò aliqu#do leges directè inferunt malum aliquibus, vt leges punitiuæ.

Ad priorem partem variè respond#t auctores, vt videre licet in Nauarro n. **[sect. 7]** [220] 28. & 29. loco suprà citato. Mihi verò res videtur clara, & adhibita duplici distinctione facilè expediri. Prior est de duplici bono communi reipublicæ; vnum est, quod per se primo commune est, quia non est sub alicuius priuati dominio, sed totius communitatis, ad cuius vsum, vel vsumfructum immediatè ordinatur; huiusmodi sunt templa, vel res sacræ, magistratus, pascua communia, seu prata, & similia, de quibus sermo est in prædictis iuribus, & in alijs sub titulo de rerum diuisione. Aliud verò est bonum commune solum sec#dario, & quasi per redundantiam; immediatè autem bonum priuatum est, quia sub dominio priuatæ personæ, & ad eius commodum proximè ordinatur; dicitur autem etiam commune, vel quia respublica habet ius quoddam altius in bona propria singularum personarum, vt eis vti possit, quando illi **[41]** fuerint necessaria, vel etiam quia eo ipso, quod vnaquæque persona est pars c#munitatis, bonum vniuscuiusq#ue, quod in damnum aliorum non redundat, est commodum totius communitatis. Sic dicunt iura expedire reipublicæ, vt ciues sint locupletes, & vt nemo malè sua re vtatur. §. *Sed & maior.* Inst. de his, qui sunt sui, vel alieni iuris, Authent. *Vt iudices, &c. §. Considerandum*, Collat. 2. cum similibus.

Alia distinctio est, qu# de actibus humanis generatim dari solet, in quibus **[sect. 8]** distinguitur materia proxima, circa quam versantur, & motiuum, seu ratio propter quam. Cum enim lex actus moralis sit, illa etiam duo in ea sunt distinguenda. Materia ergo, circa quam versatur lex interdum est bonum commu[221]ne per se primo; aliquando verò per se primo est bonum priuatum; commune autem per redundantiam. Igitur hoc etiam modo data fuit distinctio legum in illis iuribus, vt etiam latiùs explicui tract. 5. de Relig. seu de Iura. lib. 2. Nam quædam leges proximè versantur circa materiam communem, aliæ circa bona singulorum: semper tamen ratio, propter quam lex versatur circa vtramq#; materiam, est commune bonum, quod proptereà semper debet esse primario intentum.

Quæri autem potest circa hanc par **[sect. 9]** [222]tem, an oporteat hoc bonum esse intentum intentione operantis, vel intentione ipsius operis, iuxta modum loqu#di D. Thomæ. 2. 2. q. 141. ar. 6. ad 1. Nam intentio operantis videtur esse extrinseca, & per accidens variari posse, & non pendere ab illa rationem legis; opus au tem ipsum ex se, non semper fertur ad bonum commune, nisi ab alio referatur, & ideo neq#ue intentio operis videtur necessaria, nec sufficiens. Respondeo breuiter, ad valorem, & substantiam legis solum esse necessarium, vt res illa,[223] de qua fertur lex, hoc tempore, hoc loco, in hac gente, & communitate sit vtilis, & conueniens ad bonum commune illius: hæc enim vtilitas, & commoditas non datur à legislatore, sed supponitur, & ideò quantum ad suum esse, vt sic dicam, non pendet ex intentione legislatoris. Ex quo etiam fit, vt talis res ex se debeat esse referibilis in commune bonum: nam omne bonum vtile, quatenus tale est, aptum est ordinari in eum finem, ad quem est vtile, & in hoc sensu necessaria est in præsenti intentio operis, n# operantis. Ratio clara est, quia etiam si legislator ex odio. V. g. aut ex alio prauo fine legem ferat, si lex ipsa nihilominus in bonum commune cedit, id sufficit ad valorem legis. Quia illa praua intentio est merè personalis, & non redundat in actum, quatenus ad vtilitat# communem spectat. Sic praua intentio iudicis non refert ad valorem sententiæ, si non est contra æquitatem eius; sic etiam praua intentio ministri, nihil officit sacramento, si non sit contra substantiam eius; ita ergo in præsenti bonum commune in lege ipsa spectandum est, non in extrinseca intentione legislatoris. Quam sententiam optimè tradit Augustinus lib. 1. de liber. arbitr.[224] cap. 5. dicens, *Lex, quæ tuendi populi causa lata est, nullius libidinis argui potest, siquidem ille, qui tulit, si Dei iußu tulit, id est, quod præcepit æterna iustitia*: *expers omnis libidinis id agere potuit. Si autem ille cum aliqua libidine hoc statuit, non ex eo fit, vt ei legi cum libidine obtemperare necesse sit, & quia bona lex, & à non bono ferri potest.* Et infrà optimam rationem indicat, quia licèt ille cum libidine legem tulerit, *potest illi sine libidine obtemperari.*

Per hæc ergo facilis est responsio ad **[sect. 10]** [225] priorem partem obiectionum, solum enim concludit, legem non semper habere pro materia proxima illud bon# commune, quod per se primo est in c#munitate secundum se, & ita intelligitur distinctio data in prioribus iuribus ibi citatis. Data est enim ex parte materiæ, & illæ leges dicuntur versari circa particularia commoda, quæ habent pro materia bona propria ipsorum ciuium, quæ alia ratione diximus continere bo num commune. In quibus etiam est considerandum nunquam cadere sub lege, quatenus ad vnam, vel alteram personam tantum pertinent, sed quatenus spectant ad personas certæ conditionis, vt ad pupillos, ad milites, &c. vel certæ originis, vt nobiles, vel ad successores talis familiæ: & ex hac etiam parte respicere bonum commune communitate, vt sic dicam, vniuersalitatis, quia, scilicet, bonum illud in multis **[42]** reperitur, vt capite præcedenti in fine declaratum est. At verò in d. l. 1. ff. de Constit. princip. cum dicitur, constitutionem principis aliquando non egredi personam, non videtur sumi constitutio pro lege propria, sed pro quolibet edicto, vel decreto principis in fauorem, vel odium alicuius certæ personæ constitutum; quod nisi habeat maiorem amplitudinem, & maiorem durationem, non est propriè lex, vt capite superiori dictum est.

Et hinc patet, quid dicendum sit de **[sect. 11]** priuilegio, de quo etiam loqui videtur dicta lex 1. ff. de Constit. princ. Respondet igitur Glossa in d. cap. *Erit autem lex.*[226] Per hanc conditionem distingui legem à priuilegio. Quam responsionem acriter impugnat Castro suprà, quia ex illa[227] (inquit) sequitur, legem latam à principe de perpetuo tributo sibi

soluendo in suum commodum, dicendam esse priuilegium. Sed hoc non multum vrget contra Glossam; quia vel tale tributum esset iustum, vel iniustum: si iustum etiam lex esset iusta, & licèt esset in commodum principis, nihilominus esset propter c# mune bonum, tum quia bonum principis, quatenus talis est, censetur c#mune, cum ipse sit persona publica, & c#munis; tum etiam, quia iustum subsidi# datum principi à republica, commune bonum est totius reipublicæ. Si autem tributum esset iniustum, & tyrannicum, tunc non esset lex, sed haberet se ad modum priuilegij iniqui, & iniusti. Nec videtur illa responsio Glossæ aliena à sententia Cicer. libr. 3. de Legib. dicentis,[228] *Maiores nostri in priuatas personas leges ferri noluerunt, id est enim priuilegium.*

Nihilominus tamen existimo, istam **[sect. 12]** conditionem non esse positam ab Isidoro ad excludendum priuilegium à ratione legis; tum quia eadem Glossa in cap.[229] *Priuilegia.* d. 3. dicit, priuilegium esse legem, & in illo requirit alias conditiones positas ab Isidoro in alio cap. *Erit autem lex*; tum etiam quia illa particula directè po[230]nitur ad excludendas leges tyrannicas, vel quæ non cedunt in commune bonum, etiam si fortasse, nec ad priuatum respiciant, & ita necesse est, per illam condi[231]tion# excludi prauas leges etiam si priuilegia non sint; tum denique quia fortè necesse non fuit, priuilegium excludere, de quo dicam infrà suo loco. Nunc sol# assero, ex parte boni communis non repugnare, quin sit lex, quia licet proxima eius materia sit speciale bonum alicuius familiæ, vel domus, vel aliquarum personarum (propter quod fortassè priuata lex appellatum est ab Isidoro in d. cap. *Priuilegium,*) nihilominus formaliter e[232]tiam debet respicere bonum commune, argumento cap. *Requiritur,* & §. *Nisi rigor.* & cap. *Dispensationes.* 1. quæst. 7. & qu# tradit Diuus Thomas 1. 2. q. 97. ar. 4. ad 1. Nam illud bonum per priuilegium concessum, ita debet esse aliquorum proprium, vt in bonum commune redundet, modo superius declarato. Ac prætereà ipsa concessio priuilegij tam rationabilis esse debet, vt ad bonum c# mune spectet, ex similibus causis similia priuilegia concedi. Ex hoc ergo capite non excluduntur priuilegia à propria ra tione legis; an verò excludantur ex eo, quod respiciunt priuatam personam, vel possint esse propriè leges, maximè si perpetua sint, dicemus in lib. 10.

Minor difficultas est in legibus tri **[sect. 13]** butorum: nam illæ communitati imponuntur, vt per se constat, & immediatè respiciunt bonum commune, quia vt di xi, licet videantur cedere in c#modum principis, tamen vt veræ leges sint, c#mune bonum respicere debent, quia n# dantur Regi, nisi quatenus persona c#munis, & publica est, & vt in commune bonum illis vtatur. Vnde in Concilio Tolet. 8. cap. 10. de Regibus dicitur, *Non prospectantes proprij iura commodi, sed consulentes patriæ, atque genti.*

Ad alteram partem obiectionum generatim dicitur, hanc esse conditionem **[sect. 14]** rerum humanarum, vt non seruent vniformitatem in omnibus, & ideò pler#q#; accidit, vt quod communitati expedit, vni vel alteri nocumentum afferat. Quia verò commune bonum præfertur priuato, quando simul esse non possunt, ideò leges simpliciter feruntur pro bono c# muni, & ad particularia non attendunt, vt habetur in multis legibus. ff. de Legib. & de Iustit. & iur. & sumitur ex cap. *Licet,* de Regular. & ex cap. *Scias.* 7. q. 1. Contingit autem aliquando sub eodem Rege esse plura regna, vel plures communitates quasi per accidens, quia re vera inter se non c#ponunt vnum corpus **[43]** politicum, sed ex accidenti diuersis titulis in illius potestatem deuenerunt, & tunc in iustum esset eisdem legibus diuersa regna obligare, si vni essentvtiles, & non alteri. Quia non c#parantur tunc, vt

bonum commune, & particulare, sed vt duo bona communia, quibus per se, ac sigillatim proprijs legibus prospiciendum est, ac si sub diuersis Regibus permanerent, sicut facit etiam Pontifex c# præcipit diuersis religionibus, quatenus distinct# communitates sunt, & vnaquæq#ue proprijs legibus indiget. Qu#do verò communitates sunt partes eiusdem regni, seu politici corporis, tunc vniuscuiusq#ue partis bonum censetur priuatum respectu totius communitatis, ad quam leges per se primo feruntur. Obseru#da vero duo sunt; vnum, ne tot sint particularia nocumenta, vt præponderent aliorum commodis; aliud, vt si opus fuerit, adiungatur dispensatio, vel exceptio: nam in huiusmodi euentibus maximè licet, & aliquando etiam deberi potest.

Ex quo facilè constat, quid dic#dum sit de nocumento priuatæ person#; illud **[sect. 15]** enim minus consideratur, & ideò aliqu#do permittitur, vt in pr#scriptione, qu# respicit bonum commune, scilicet, pacem, euitando lites &c. Aliquando eti# intenditur, vt in legibus punitiuis, quæ etiam sunt ad commune bonum necessariæ. Et ita explicat# manent ali# duæ conditiones legis positæ ab Isidoro in eodem capite, scilicet, vt sit necessaria, & vtilis; quas ita exponit D. Thomas q. 95. art. 3. vt necessitas referatur ad re[233]motionem mali, vt quando lex fertur propter vitandum aliquod malum reipublic#, vtilitas ad promotionem boni, quod rectè dictum est, ne altera ex illis particulis red#dare videatur. In vtraq#; autem maius bonum commune attendi debet: ita enim remouendum est vnum malum, ne inde aliud maius reipublicæ sequatur: aliàs talis lex non esset necessaria, sed perniciosa. Et ita est etiam procuranda aliqua vtilitas, ne inde maior impediatur, aut maiora mala communia consequantur. Omnia ergo illa verba eandem proprietatem in lege explicant, licèt sub diuersis respectibus ad maiorem declaration#, quod satis est, vt non sint superflu#.

Quæri verò hic solet, an lex lata sub **[sect. 16]** [234] forma generali, ea intentione, aut dolo, vt cedat in præiudicium singularis per sonæ, iniusta sit, vel inualida. Nam Iuristæ dicere solent, adeó esse iniquam tal#leg#, vt ab illa liceat appellare, vel exceptionem doli contra illam ponere, vt videre licèt in Bart. in l. *Omnes populi,* ff. de Iust. & Iur. q. 5. n. 53. Panormit. in Rubric. de Constit. n. 2. Felin. in cap. *C# omnes,* de Constit. n. 5. Iason, & Gregor. Lop. vbi suprà. Non sentiunt tamen hì auctores, talem legem semper esse inualidam, aut iniustam: nam sine dubio potest interdum fieri ex rationabili causa, permitt#do potius damnum priuatum propter commune bonum, quam illud intendendo, vel etiam illud intendendo in p#nam iustam, vel si contingat intendi iniq#; à ferente legem ex odio priuato, non nocebit ipsi legi, nec iustitiæ eius, vt suprà dictum est, si aliàs, ipsa sit necessaria ad commune bonum. Et ita docuit latè Fe[235]lin. suprà concl. 1. & in 3. addit, idem esse, si lex fiat in fauorem priuatæ personæ, vel famili#, quando illa redundat in c#mune bonum, qnod est satis clarum ex dictis. Loquuntur ergo dicti auctores, quando damnum tertij sine iusta causa sub specie communis legis procuratur; tunc enim clara est iniustitia: & consequenter est etiam licita, & debita conueniens defensio, de qua ipsi tractant, quia ad ipsos propriè pertinet.

CAPVT VIII.

Vtrum sit de ratione legis, vt publica potestate feratur.

EXplicuimus finalem causam legis, **[sect. 1]** sequitur, vt de efficiente dicamus: nam ex illa sumitur alia conditio legis, sine cuius cognitione legis natura integre tradi, aut definiri non potest. Propter quod etiam D. Thomas d. q. 90. art. 3. proponit similem quæstionem, in[236]terrogando, an ratio cuiuslibet sit facti ua legis? Videtur enim vniuscuiusq#ue ratio habere vim legis saltem quoad dictamina legis naturalis; ergo saltem in lege naturali non est necessaria hæc conditio, vt, scilicet, à publica potestate feratur. Antecedens patet, tum ex il[237]lo Pauli ad Roman. 2. *Cum gentes, quæ leg#***[44]** *non habent, naturaliter ea, quæ legis sunt faciunt, eiusmodi legem non habentes, ipsi sibi sunt lex.* Tum etiam quia seclusa omni superiori potestate, lex honorandi par#tes, vel non mentiendi; & similes semper obligant; non est ergo illa conditio de ratione legis, vt talis est: nam quod non est de ratione vnius especiei non est de ratione generis. Et confirmatur, quia omnes etiam ali# leges human# nihil aliud sunt, quam *prudentum virorum consulta,* vt dicitur in l. 1. ff. de legib. consulta autem prudentum non requirunt specialem potestatem publicam, sed prudentiam, & re[238]ctam rationem. Vnde Cicer. libr. 1. de Legib. *lex* (inquit) *est naturæ vis, mens, & ra[239]tio prudentis,* & Isidor. 25. Etymol. cap. 10. *Si ratione* (inquit) *lex consistat, lex erit omne iam, quod ratione constiterit.* Lex ergo ex ratione pendet, non ex alia potestate.

Dicendum nihilominus est, legem es **[sect. 2]** se pr#ceptum ab eo impositum, qui vim habeat cogendi, ac subinde de ratione legis esse, vt ab habente publicam po[240]testat# feratur. Hoc intendit D. Thom. in d. ar. 3. & est quasi principium prim# in materia morali. Non potest autem vniformiter in omnibus legibus declarari, ideòq#ue per partitionem diuinarum, humanarumq#ue legum distinctius ostendetur. De legibus enim diuinis per se notum est, sicut de ratione ea rum est, vt à Deo, tanquam à proximo legislatore procedant, ita necessario pro cedere ab habente non solum publicam potestatem, sed etiam supremam, & vt ita dicam per essentiam, quia Deo naturaliter competit supremum Dominium rerum omnium, & cum omni iure, tam nominandi, quam gubernandi, & regendi, & homo etiam naturaliter est Deo subiectus. In hac ergo subiectione ex parte hominis, & potestate suprema ex parte Dei, fundamentum habent leges diuinæ: iuxta illud Isai. 33. *Dominus iudex[241] noster, Dominus le gifer noster, Dominus rex noster*, vtiq#ue summus, & independ#s ab omni alio, qui auctoritate propria, & non ab alio accepta leges ferre potest, & cogere ad earum obseruationem, & punire transgressores. Quomodo dixit Iacob. cap. 4. *Vnus est legislator, & iudex,[242] qui potest perdere, & liberare*; leges ergo di uinæ necessario dicunt respectum ad publicam, & supremam potestatem. Quo circa lex naturalis, aut propria lex non est, aut si vera lex est, à publica etiam pro cedit gubernandi potestate, quia si lex diuina est, ergo est ab eius potestate, quæ naturam gubernat, eique dominatur. Quomodo autem lex naturæ Deum habeat auctorem, libro sequenti declarabitur.

Vt autem in legibus humanis hanc ve **[sect. 3]** [243]ritat# declaremus, & ostendamus, supponimus primò, præceptum, vt tale est, necessario postulare aliquam superiorem potestatem in præcipiente respectu eius, cui pr#cipit. Nota enim est differ#tia inter hos tres

actus, petere, seu orare; promittere, seu vouere; imperare, seu præceptum imponere; quod pri[244]mum est indigentis, & ideó, vt sic, est inferioris ad superior#: vltimus est superioris ad inferiorem; secundus veró potest esse ad omnes, vt indicauit D. Thomas 2. 2. q. 88. artic. 1. & tract. 4. & 6. de Relig. in princ. explicuimus. Ratio verò est, quia peractum orationis, nec se obligat homo, nec obligat alium, sed solum vult aliquid ab alio obtinere, in quo inferior# se illi exhibet. Per promission# autem ob ligat homo se ipsum, quam potestatem vnusquisq#ue in se habet, & potest illam exer cere respectu æqualis, vel inferioris, aut superioris, quia nunquam exercet ius in alium, sed in se, nec cogit alium ad acceptandum, si nolit. Per præceptum autem obligat pr#cipi#s alium, cui pr#cipit, & ideò necesse est, vt in illum habeat ius, & superiorem potestatem. N# enim potest esse actio sine principio proportionato, à quo manet; hoc aut# principium in pr#senti est potestas illa, per quam vnus alteri superior constituitur. Item non omnis homo potest alteri præcipere, nec æqualis (vt sic dicam) potest æqualem obligare, vt est per se notum, quia non est vlla ratio, cur vnus magis teneatur parere alteri, quam è conuerso, essetq#ue bellum iustum ex vtraq#ue parte; est ergo necessario specialis potestas superior ad præcipiendum validè, & efficaciter. Vnde cum lex sit essentialiter præceptum; etiam **[sect. 4]** [245] hoc erit de legis essentia, ac necessitate, etiam in humanis legibus.

Secundo verò addendum est quod sicut præceptum, & lex non conuertuntur, quia non omne præceptum est lex, **[45]** licèt omnis lex sit præceptum, ita potestas præceptiua, & legislatiua non conuertuntur. Potestas ergo præceptiua quasi generica est, quæ in duas species distinguenda est, quas potestatem #conomicam, & politicam, vel potestatem dominatiuam, & iurisdictionis appellare possumus, sicut eas nominauimus, & distinximus in ordine ad votorum irritationem, & dispensationem libr. 6. de Voto, cap. 1. Et solent etiam distingui ab auctoribus disting#ntibus Domini# in Dominium iurisdictionis, & proprietatis, vt latè declarat Molin. tract. 2. de Iustit. disp. 3. cum Couarr. in regula, *Pec[246]catum*, 2. p. §. 9. n. 8. & attigit Seneca lib. 7. de Benefic. cap. 4. dic#s. *Ad reges potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas.* Possunt autem distingui hæ potestates circa personas, & aliquo modo circa res alias, circa quas propriùs inuenitur po te stas dominij, quàm iurisdictionis, tamen suo modo etiam hæc circa illas versatur, vel secundario, & per c#secutionem, vel per modum administrationis: hoc verò nunc ad præsens non spectat: nam ad leges, vel pr#cepta per se requiritur potestas in personam, vt ex ratione præcepti declaratum est.

Inter illas autem potestates, vt in per **[sect. 5]** [247]sonis versantur, cum multæ ali# differ#tiæ assignari possint, tres sunt, quæ ad pr#sent# causam faciunt. Vna est, quod potestasdominatiua regulariter est cir ca priuatas personas, seu inter partes imperfect# communitatis, & interdum est ex iure natur# per naturalem originem tantum, & ex vi illius, vt est patris potestas in filium: interdum est etiam á natura, supposito tamen pacto humano, vt est potestas viri in vxorem in ordine ad gubernationem domus, & personæ; aliquando est ex iure gentium, vel ciuili, vt potestas domini in seruum bello captum; interdum ex humano contractu, vt dominium in seruum, qui se vendidit, & huc spectat potestas, qu# per votum obedienti# confertur ei, cui obedientia promittitur. At verò potestas iurisdictionis per se primo respicit communitat# perfectam: nam per se est ad politicam gubernationem, qu# in tali communitate est necessaria: nam ad imperfectam sufficit prior potestas. Atque hinc sequitur secunda differentia, quia in

potestate iurisdictionis multa maiorvis ad coercendum, & cogendum inuenitur, qu# in potestate dominatiua, tum quia maior est potestas communis, quam priuata, tum etiam quia ad communitat# perfectam tuendam, & omnes partes eius in officio contin#das, maior coerctio necessaria est, quam in priuata domo, vel inter priuatas per sonas. Et ita non licet Domino s#uire in seruum, vt dicunt iura ciuilia, expeditq#ue reipublic#, vt seuerior correctio non nisi auctoritate publica fiat. Vnde est etiam notanda tertia differentia, quia dominatiua potestas ordinariè magis est in commod# habentis illam, quam eius, in quem habetur, licèt aliquando possit contrari# inueniri, maximè quando confertur ex pacto voluntario in eum finem ordinato, vt in obedientia ex voto debita frequentiùs seruatur. Poserior autem potestas per se, & ex prim#ua institutione sua est propter bonum communitatis, in quam datur, vt capite pr#cedenti declaratum est.

Ex his ergo concluditur veluti quarta **[sect. 6]** [248] differentia, qu# ad pr#sens re fert. Dic#dum est enim, ad fer#das leges necessariam esse potestatem iurisdictionis, nec solam dominatiuam per se sufficere. Ita docent Canonistæ communiter in cap. *cum accessissent,* & ca. *cum in Ecclesia Sanctæ Mariæ* (per textum ipsum) de Constit. & in ca. *Ecclesiarum,* & ca. *solitæ* de Maior. & obedi. ca. *Duo sunt* & cap. *Bene quid#* 96. d. Bart. in l. *Omnes populi*; ff. de Iustitia & iure in 1. q. princ. idem in l. *Imperium,* ff. de Iur. omni iudic. vbi n. 8. ait legum lationem pertinere ad iurisdictionem me ri imperij, vel exist#tis in gradu proximo. Quod ibi sequuntur communiter[249] Doctores, Anton. in cap. vlt. de his, quæ fiunt à pr#latis, & Bald. in l. 1. ff. de Iustit. & iur. consentiunt etiam Theologi cum D. Thom. d. q. 90. ar. 3. q. 69. ar. 5. 2. 2. q. 67 ar. 15. Soto lib. 1. de Iust. q. 1. ar. 3. Syluest. Angel. & alij s#mist#, verb. *lex.* Sumi[250] tur etiam hæc assertio ex Arist. libr. 10. Ethic. cap. vlt. dicente. *Patris præceptio*[251] *vires non habet, nequè necessitatem, neque vllius omnino vnius viri, nisi sit Rex, vel aliquis talis: Lex autem vim habet cogentem.* Plat. in Dialog. Ciuilis, seu de Regno versus finem. *Legum lationem* (dicit) *ad dignitatem regi# pertinere,* quod & latè prosequitur. **[46]** Pluthar. in Comment. in Principe requiri doctrinam, ait, *legem esse principis opus.* Vnde Philo. lib. 2. de Vita Moysis in prin cip. *Regis* (inquit) *Officium est, iubere, quæ oportet fieri, & vetare à quibus abstinere decet, cæter# iußio faciendorum, & interdictio cauen dorum propriè ad legem pertinet.* Eodem mo[252] do loquuntur Patres, Basil. homil. cap. 2. in init. Prouer b. *Si regnum* (inquit) *est legitima potestas, manifestum est, quod ex rege, alio qui hoc nomine digno, exeuntes vitæ præceptiones multum apud omnes momenti habeant ad considerandam, & consequendam in communi bono vtilitatem.* Et Clem#s Alexan. lib. 1.[253] Stromat. ca. 14. ver sus finem, legum ferendarum sapientiam, imperatoriam vocat, & maximè regiam, & infrà. *Quemadmodum pastoralem artem omnium curam ge rere dicimus; ita etiam legum ferendarum art# dicemus, virtutem hominum comparare, huma num bonum pro viribus excitantem, vt quæ gregis hominum curam gerat, & prouidentiam.*

Rationibus etiam potest facilè hæc **[sect. 7]** [254] veritas declarari. Primò, quia legislatio est potissimus actus, quo respublica gubernatur, ideòq#ue propter eius c#mune commodum ferri debet, vt vidimus; ergo per se spectat ad potesat# gubernatiuam reipublicæ, ad quam pertinet eius commune bonum procurare: hæc aut# est potestas iurisdictionis, vt declarat# est. Item potestas dominatiua per se est priuata, quæ potest esse in vna persona respectu alterius; potestas autem iurisdi ctionis per se est potestas publica, & ad communitat# ordinata; ergò hæc sola est principium proportionatum ad ferendas leges, quæ per se

etiam ad c#munitatem referuntur, vt dictum est. Tandem potestas dominatiua ad summum potest pr#cipere ex virtute obedientiæ, vel iustitiæ, aut pietatis; quasi exigendo vsum rei suæ, aut sibi promissæ: lex autem præcipit constitu#do act# in propria specie virtutis iuxta exigentiam materi#, in qua lex versatur, & in illa necessitatem imponendo: hæc aut# efficacitas est propria potestatis iurisdictionis, quia est actus public# potesta tis; ergo h#c potestas est per se requisita ad leges ferendas.

Recte autem (vt suprà tetigi) aduertit Bart. in loco allegato, non omnem po **[sect. 8]** [255]testatem iurisdictionis esse sufficient# ad leges ferendas: habent enim ordinarij iudices iurisdictionem, & tamen leges ferre non possunt; requiritur ergo principalis quædam, & primaria potestas in illo ordine. Quia sicut condere legem vnus est ex pr#cipuis actibus gubernationis reipublic#, ita præcipuam, & superiorem requirit potestatem. Hæc autem potestas primario, & per essentiam in Deo est; communicatur autem regibus per quandam participationem, iuxta illud Sap. 6. *Audite reges &c. quoniam data*[256] *est à Domino potestas vobis. Non enim est potestas nisi à Deo,* vt dicitur ad Roman. 13. Et ideò vnusquisq#ue pro mensura pote[257]statis sibi commissæ potest leges facere, & non amplius. Nam, vt rectè dixit Chrysost. in Psal. 44. circa finem, Regum leges ratæ sunt, & validæ intra eorum[258] fines. *Romanorum Imperator Persis non posset ferre leges, nec Persarum Rex posset ferre le ges Romanis.* Et sic de cæteris. Quomodo autem hæc potestas sit in omnibus, & ad eos dimanet, & quotuplex sit, & an semper sit necessaria ad condenda humana statuta, infrà dicendum est, tractando de lege humana; vbi etiam expli cabimus, in quo gradu oporteat, hanc iurisdictionem habere, vt ad legem ferendam sufficiat.

Nunc solum aduerto in omni communitate esse aliquam potestatem su **[sect. 9]** [259]premam in suo ordine, vt est in Ecclesia Pontifex; in regno temporali; Rex; in republica, qu# aristocraticè guber natur (id est per se ipsam) tota respublica. Non enim potest esse corpus, nisi sit m#stros#, & mutilum sine capite. Et de hoc capite ait D. Thomas d. arti c. 3. esse, vel ipsam multitudinem, id est, rempublicam, vel gerentem vicem eius; potest[260] autem vicem eius gerere, vel qui ab ipsa est constitutus, vel qui immediatè à Deo, vt infrà dicetur. Ideoq#ue vt ab vtroq#ue absraheret, rectè conclusit, *legem debere esse à persona publica, quætotius multitudinis curam habet.* Constat igitur, potestatem ferendi leges humanas saltem esse in supremo capite, quodcunquè illud sit, quia nec potest procedi in infini tum, nec in alio esse potest maior potestas in illo ordine. In inferioribus autem, & subordinatis principibus tanta erit, quanta illis fuerit communicata à capite: quod ex ratione muneris vniuscuiusq#ue ex consuetudine, aut ex legibus, **[47]** vel priuilegijs intelligendum erit, vt infrá latius dicetur.

Ad rationem; ergo dubitandi in prin cipio positam rectè respondet D. Thom. **[sect. 10]** [261] suprà ad primum, legem naturalem posse c#siderari, vel prout est in subditis, vel #ut est in aliquo superiore, à quo lata est. Priori modo est à natura insita ipsis ho minibus, qui per eam gubernantur, eiq#; obedire debent, & hac ratione quatenus illam in suis mentibus scriptam habent, dicitur vnusquisq#ue sibi ipsi esse lex, sicut codex legum interdum solet vocari lex, vt de libris veteris testamenti ex Hieronymo suprà diximus, liber autem mortuus non potest dici esse sibi ipsi lex, quia non potest se per legem in ipso scriptam gubernare; cor autem hominis est liber viuus, in quo est lex naturæ scripta, & ideó quatenus illa regitur, dicitur si bi ipsiesse lex. Quomodo autem illa lex naturæ sit ab aliquo

superiore potestat# habente dicemus in libro sequenti. Ad confirmationem respondetur, solam honestatem, vel iustitiam actionis, qu# per legem humanam præscribitur, non esse satis ad propriam obligationem legis, & ideò licèt in condendis illis legibus sit necessaria prudentia, & ideò interuenire debeant, & soleant consilia sapientum; tamen illa non sufficiunt sine vol#tate habentis potestatem, à qua potestate, & voluntate lex accipit vim, & esse legis, vt suprà dictum est. Quando ergo dicuntur leges, esse consulta sapientum, vel esse id, quod ratione constiterit, aut quid simile, denominatio sumitur à pro prietate quadam maximè necessaria, & fortassè posita est ad illius necessitat# indicandam; non verò quia illa sufficiat.

CAPVT IX.

Vtrum sit de ratione legis, vt sit iusta, & iustè lata, vbi de alijs conditionibus legis ab Isidoro positis.

EXpositis conditionibus in lege re **[sect. 1]** quisitis ex parte personarum, seu causar#, qu# possunt extrinsecè iudicari; explicandæ veniunt conditiones veluti intrinsecæ, & actui, in quem legis præceptum cadere potest, & ipsi actioni ferendi legem, quas ad iustitiam reuocamus, & sub illa comprehendimus omnes conditiones positas ab Isidoro lib. 5. Etymol. c. 2. vbi sic inquit. *Lex erit*[262] *omne, quod ratione constiterit, dumtaxat quod religioni congruat, quod disciplinæ conueniat, quod saluti proficiat.* Videtur autem loqui magis de consuetudine humana, quam de lege in genere, quanuisverba possint ad omnia accommodari. In eodemverò libro cap. 21. & lib. 2. ca. 10. alias conditiones, vel easdem distinctius enumerat dic#s. *Erit autem lex honesta, iusta, possibilis, secundum naturam, secundùm consuetudinem patriæ, tempori, locoque c#ueniens.* Quas etiam conditiones de lege humana interpretatur D. Thomas 1. 2. q. 95. artic. 3. Quia[263] vero vel omnes, vel pr#cipuæ illarum in omni lege locum habent, & ad concludendam legis definitionem, necessari# est, notitiam illarum habere; ideò ear# explicatio conuenienter in hunc loc# cadit. Omnes autem reuocamus ad duas conditiones in titulo insinuatas, scilicèt, vt lex sit iusta, & iuste feratur, quas ex professo explicabimus, & cum illis alias corollariè declarabimus.

Dico ergo primò. De ratione, & essentia legis est, vt pr#cipiat iusta. Assertio **[sect. 2]** [264] est non solum certa secundum fidem, sed etiam clara secundum naturalem rationem. Et ita eam tradunt non solum Theologi, & Patres inferiùs allegandi, sed eti# passim Philosophi in præcedenti capite citati. Declaratur autem in hunc modum, quia duobus modis intelligi potest,[265] legem debere esse iustam, vno modo res pectu ipsius actus exercendià subdito ex vi talis legis, nimirum, quod talis sit, vt possit ab eo iustè fieri: alio modo res pectu ipsiusmet legis, quod nimirum sine iniuria homini imponatur. Potest enim interdum actus esse talis, vt à subdito iustè fieri possit, vt v. g. iejunare in pane, & aqua, & quod superior iniuriam illi faciat talem actum præcipiendo. Qu#[266] distinctionem tradidit D. Thomas 1. 2. q. 96. art. 4. H#c ergo assertio intelligitur de priori parte, seu

modo legis iustæ; nam ad distinguendam illam ab altera parte, diximus legem debere iusta pr#cipere. Prætereà iustitia interdum significat particularem virtutem; interdum verò omnes virtutes; hic verò generatim accipiendum est, cum dicimus legem debere esse iustam, quia id, quod pr#cipit, tale esse debet, vt iustè, & ho-**[48]**nestè, seu studiosè fieri possit. Veruntamen hæc ipsa conditio dupliciter explicari potest, scilicet, vel negatiuè, vt, scilicet, quod præcipitur, nec iniustum, nec turpe sit, vel positiuè, vt sit iustum, & honestum.

Conditio ergo h#c præcipuè intelligitur priori modo, & sic est euid#s; alia **[sect. 3]** verò ratione inuenitur in legibus diuinis, & aliter in humanis. In diuinis enim ratio est rectitudo per essentiam diuin# vol#tatis. Est enim Deus summè bonus, & ideò non potest aliquid prauum præcipere. Item quia non potest Deus sibi esse contrarius; ergo nec contraria simul præcipere, manente contrarietate; vel ergo opus præceptum tale est, vt nullo modo possit ab illo separari iniquitas, vt est mentiri, vel odio habere Deum, vel ei sufficienter loquenti non credere, & similia, vel est tale, vt ab eo possit ma litia separari, mutata materia, vel operandi modo, vt est hominis occisio, vel quid simile. Qu#do opus est priori modo intrinsecè malum, eo ipso prohibetur lege naturali, & consequ#ter à Deo; vt est auctor eius; ergo impossibile est, vt lex diuina positiua aliquid contra h#c naturalem iustitiam contineat, licèt suprà illam multa possit pr#cipere, qu# in suo ordine sunt honestissima. Si autem opus sit posterioris rationis, eo ipso, quod à Deo pr#cipiatur, erit honestum, vt in facto Abrahæ videre licèt, & idem est in similibus, de quibus dicemus infrà, tractando de dispensatione legis natulis. Hic enim posterior modus præcipiendi (quod notandum est) non contingit in generalibus legibus diuinis, sed ad summum in aliquibus, & raris personalibus præceptis, & ideò de legibus diuinis euidentissimum est, continere semper hoc iustitiæ genus.

De legibus autem humanis, hoc fun **[sect. 4]** datur in alio principio. Nam legislator humanus non habet voluntatem perfectam, sicut Deus, & ideó quantum est ex se, & quoad factum potest interdum iniqua præcipere, vt constat; non tamen habet potestatem ad obligandum per iniquas leges, & ideò licèt iniqua præcipiat, tale pr#ceptum non est lex, quia vim, aut valorem ad obligandum non hahet: loquor autem de opere iniquo, quod sit contra legem naturalem, aut diuin#. Nam si sit malum solum quia prohibitum lege humana, & illa possit au ferri per subsequentem legem, iam illa posterior lex non erit de opere malo, quia, re uocata priori lege, tollitur malitia ope ris. Et ita est clara ratio assertionis, t# quia illa potestas est à Deo; quæ autem à Deo sunt, ordinata sunt, ergo est data in bonum, & in #dificationem, non in malum, seu in desructionem. Tum etiam quia nullus inferior potest obligare contra legem, & voluntatem superioris; sed lex præcipi#s prauum actum est contra legem Dei prohibentis illum; ergo non potest obligare, quia impossibile est, homines simul obligari ad agendum, & n# agendum aliquid: si autem opus prau# est prohibitum lege diuina: non potest lex inferioris tollere illam superioris obligationem; ergo nec potest inducere suam; ergo eius lex de tali opere non potest esse valida. Et de hac iustitia legis loquebatur Aug. lib. 1. de Libero ar[267]bit. cap. 5. cum dixit, *Mibi lex esse non videtur, quæ iusta non fuerit.* Et de eadem intelligi potest, quod dicit lib. de Vera relig. cap. 31. *Conditor legum temporalium, si vir bonus est, & sapiens, legem consulit æternam, vt secundum eius incommutabiles regulas, quid sit pro tempore vitandum, iubendumquè discernat.* Vnde sicut lex æterna solum iusta præcipit, quia est ipsa iustitia per essentiam, ita vera lex humana esse debet participatio eius, & ideò non potest validè pr#cipere nisi

iusta, & honesta, iuxta illud Prouerb. 8. *Per me reges regnant, & le*[268] *gum conditores iusta decernunt.*

Atq#ue hinc vlterius concluditur, h#c **[sect. 5]** [269] c#ditionem, etiam possitiuè intellect#h esse de ratione legis; quanuis non vno, & eodem modo singulis applicanda sit. Declaratur prior pars ex pr#cedenti: nam si actus præceptus non est malus de se, & per superiorem pr#cipitur, eo ipso potest honestè exerceri, quia ex vi pr#cepti recipit aliquam honestatem, eti# si de se illam non semper habeat. Sicut enim actus de se non malus fit malus per iniustam prohibitionem superioris; ita actus de se non bonus, neq#ue malus, per legem præcipientem iustè fiet bonus: & ita semper lex est de bono actu, quiavel bonum supponit, vel facit. Et ita c#stat posterior pars. Nam actus pr#cepti per legem interdum supponuntur boni, & **[49]** honesti de se, & per legem accipiunt t#tum necessitatem, & obligation#, quia antea erant voluntarij, & eorum omissio non erat mala; post latam autem legem omissio fit mala, & actus fit necessa rius ad honestatem, vt patet de actu audiendi Missam, jeiunandi, vel si milibus. Aliqu#do vero lex datur de opere de se indiffer#te, vtde fer# dis, vel non fer# dis armis tali tempore, aut loco, & similibus, & tunc actus fit bonus, & ex efficacia, & ex fine legis, qu# honestas ordinariè #tinet ad aliquam specialemvirtutem iuxta capacitatem materi#, in qua lexversatur, quia in illa constituit tale medium, vt in lege jeiunij, seu prohibente pro tali tempore vsum talium ciborum de se indifferentium, & similibus: nonnunquam verò potest pertinere ad solam obedientiam, vel iustitiam legal#, vt in lege pro hibente ferre arma, vel alia simili. His ergo modis debet lex esse iusta ex parte materi#.

Posset verò hìc fieri obiectio de lege **[sect. 6]** humana permittente aliquod malum, qu# non videtur esse de re iusta. De qua difficultate capiosè disputat Aug. d. lib. 1.[270] de Liber. arbitr. cap. 5. & 6. & infra de illa redibit sermo. Nunc breuiter dico,[271] materiam illius legis non esse opus malum, sed permissionem eius; permissionem autem operis mali bonam esse posse, cum Deus illam velit, & ita legem illam esse de materia iusta. Quod siquis vrgeat; quia permissio non est materia legis, sed effectus. Respondeo in primis permissionem non fieri à lege, nisi quatenus pr#cipit talem actum permitti, & non puniri, nec cohiberi, aliás non posset subsistere vera ratio legis, vt ex genere eius constat, & infrà latius dicam. De inde siquis ita loqui velit, vt actus ille sit materia legis. Respondeo actum ipsum sub duplici ratione considerari posse, scilicet, vt operabil#, &, vt sic, esse ma lum, vel vt per missibilem (vt sic dicam) & sub ea ratione non esse materiam prauam, vel rationi contrariam. Quod est dicere, actum illum non esse aptam materiam capacem obligationis legis, esse tamen capacem permissionis, quia in ordine ad finem talis potestatis non po stulat necessario prohibitionem, vel punitionem, & ideò, vt sic, esse materiam iustam in ordine ad talem legem.

Ex hac assertione sic declarata duo **[sect. 7]** [272] inferre possumus. Vnum est, ad illam maximè pertinere primam condition# po sitam ab Isidoro in d. cap. *Erit autem lex*, scilicet, vt lex sit honesta, quod ex ipsa vocis proprietate satis patet. Addo etiam ad hanc iustitiam legis optimè reduci omnes conditiones positas ab Isidoro priori loco, seu in capit. *Consuetudo* d. 1. Vbi primum ait, *lex erit omne, quod ratione constiterit*, id est, lex debet esse consentanea rationi, quod nihil aliud est, quam debere esse iustam in sensu explicato. Imò in hac conditione virtute includitur omnis, & tota iustitia legis, quia non potest lex esse rationi conformis absolutè, nisi vndiq#ue iusta sit. Et ideò D. Thomas d. q. 95. artic.

3. non accepit hanc vt specialem conditionem **[sect. 8]** [273] legis, sed vt generalem, virtute includentem omnes, & ideò illas pr#termisit.

Secundo ergo requirit Isidor. in lege, *vt religioni congruat*, quod D. Thomas ibidem expon#s de lege humana, dicit, esse debere congruentem religioni in quan tum esse debet proportionata legi diuinæ. Hæc autem proportio non in alio consistit, nisi in hoc, quòd non præcipìat, qu# lex diuina prohibet, nec prohibeat, quæ illa pr#cipit, & sic etiam idem est esse congruent# religioni, quod esse honestam. Possumus autem & condition# extendere ad omnem legem, & religion# cum maiori proprietate accipere pro ve ro ritu colendi uerum Deum. Sic enim constat, legem #ternam, vt præceptiua est ad extra pro suis temporibus, esse maxi me congruentem diuino cultui; quia Deus per illam legem omnia ad suum hono rem, & gloriam ordinat. Et ideò maximè prohibet omne peccatum, quia suæ legi, & bonitati contrarium est. Item lex naturalis, quæ eft prima illius participatio, præcipuè præcipit cultum Dei; propter hoc enim dixit Paul. ad Rom. 1. gentes fuisse inexcusabiles; quia cum nouissent illum, non sicut Deum glorificauerunt. Et ideò lex naturæ, non solum non præcipit, verum nec permittit aliquid, quod cum veri Dei religione non congruat. Quanuis enim non singula præcepta illius legis præcipiant cult# Dei; nullum tamen præcipit aliquid, quod non possit in gloriam Dei fieri, & hoc est religioni congruere.

[50] In legibus etiam diuinis positiuis est **[sect. 8]** hæc conditio per se nota, quia semper datæ sunt, vt maximè congruebat ad diuinum cultum, & religionem pro talibus tem poribus, & populis, vt infra tractando de illis legibus videbimus, & optimè col ligi potest ex illa sententia Apostoli ad Hebræ. 7. *Translato sacerdotio necesse est, vt*[274] *legis translatio fiat*; Nam licèt specialiter id dictum fuerit propter legem veterem, fundari recte potest in hac conditione legis, quod debet congruere religioni, & ideò, mutato ritu religionis, illam mutari necesse est. Vnde hinc etiam solet Aug.[275] vtirusq; legis consonantiam, & rationem explicare, vt attigit lib. 3. Confess. c. 37. & latè prosequitur in libris Contra Faust. & sæpe alias. Denique leges humanæ, si sint canonicæ, per se primò intendunt diuinum cultum, & religionem, & ita ferè singulæ in illa materia versantur: aliqua verò possunt in alijs materijs versari, s#per tamen in eis obseruatur maximè religionis decentia, & congruentia. Denique leges ciuiles, licèt hunc finem per se non habeant, illi tamen subalternantur, & ita debent illi non repugnare; aliàs iust# non possunt esse, & hoc modo debent congruere religioni. Potest enim hæc conditio, & positiuè, & negatiuè explicari, & licèt in quibusdam legibus prior modus inueniatur; in alijs sufficit poste rior, scilicet, vt religioni veræ non repugnent, quod totum ad honestat# earum pertinet.

Tertio requirit Isidor. in lege *Quod* **[sect. 9]** [276] *disciplinæ conueniat*, quod D. Tho. exponit, *Quia debet esse proportionata legi naturæ*, quæ proportio non in alio potest consistere, nisi in hoc quod non deuiet à præceptis & præscriptis legis naturæ; debet enim legislator, humanus se gerere in fer#dis suis legibus tanquam discipulus (vt sic dic#) legis naturalis, & ea præcipere, quæ disciplinæ illius legis congruant. Quod rectè quidem dictum est. Tamen si hanc condition# intelligamus de disciplina respectu subditorum, optimè dicemus omnem legem tradere subditis conuenientem doctrinam, & sic disciplin# conuenire. Est enim omnis lex instructio quædam subditorum, iuxta illud *Lex Domini immaculata, &c. Sapientiam præstans paruulis*; quia omnis iusta lex aliquo modo lex

Domini est, sapientiamque præstat paruulis; ergo respectu illorum doctrina quædam est, ergò rectè de omni lege dicitur, quod debet esse c#ueniens disciplinæ. Illa autem instructio morum (de hac enim est sermo) c#ueniens dicitur disciplinæ, quæ virtutem promouet, vel ita est vtilis ad alios fines, vt moribus honestis non noceat, sed potius prosit, quant# in se est. Nam etiam hæc conditio potest positiuè, & negatiuè intelligi, & vterque mo dus sufficit cum proportione acc#moda. Licet vix possit esse lex non repugnans morib# honestis, quæ non habeat aliqu# congruenti# ad honestam disciplinam, si alio qui est vtilis reipublicæ, quod in vltima illarum conditionum significatur. Ad[277]dit enim Isidor. *Quod saluti proficiat*, Quod exponit D. Thom. *In quantum est proportionata vtilitati humanæ*, subindicans ad hanc condition# pertinere, quod suprà dict# est, legem esse vtilem communi bono, in quo sensu etiam potest ad omnem legem hæc c#ditio acc#modari, vt suprà declaratum est. Posset tamen hæc particula subintelligi magis Theologicè de salute animæ, quam fortassè præ oculis habuit Isidor. Nam illam solent Sancti Patres nomine salutis significare. Erit autem lex talis, si sit iusta, quia obseruantia legis iustæ, quantum est de se, proficit ad salut#. Et ita per h#c omnia verba explicatur honestas legis, vt obseruand# à subdito. Neque propterea suntverba superflua, quia per diuersos respectus magis explicatur honestas legis, & c#nexio, qu# habet cum superioribus bonis, tam ad Deum, quam ad animam pertinentibus.

Secundò infertur ex dictis, legem n# **[sect. 10]** [278] habent# hanc iustitiam, seu honestat# n# esse legem, neque obligare, verum etiam nec seruari posse. Hoc constat, quia iustitia repugnans huic honestati legis est ipsi Deo contraria, quia includit culpam, & offension# Dei; ergo non potest licitè ser uari, quia non potest Deus licitè offendi. Item talis iniustitia non potest inueniri nisi in legibus ab hominibus latis; oportet autem obedire Deo magis, quam hominibus; ergo non possunt tales leges seruari contra obedientiam Dei; sicut non obeditur Prætori contra præceptum Regis, sicut à fortiori argumentatur August. lib. 1. de Verb. Domini, serm. 6.[279] c. 8. Aduertunt autem omnes Doctores necessarium esse, vt de iniustitia legis **[51]** certo moraliter constet: nam si res sit dubia, pr#sumendum est pro legislatore,[280] tum quia habet altius ius, & illud possidet; tum etiam, quia regitur altiori consilio, & potest habere rationes vniuersales subditis occultas; tum etiam, quia aliàs subditi sumerent nimiam licentiam non parendi legibus, quia vix possunt esse tam iust#, quin possint ab aliquibus per apparentes rationes in dubium reuocari. Atq#ue ita docuit Augustin. 22. contra Faustin. capite 75. & refertur in capite. *Quid culpatur.* 23. q. 1. Quanta vero certitudo de hac iniustitia legis necessaria sit, vt homo teneatur illi non parere, in 1. 2. tractando de conscientia tradi solet, & infrà tract#do de obligatione legis præsertim human#, aliqua dicemus: nam circa illas leges solent maximè occurrere huiusmodi dubia, & possunt multipliciter variari, & ideò ibi commodius, ac plenius h#c materia expedietur. Quomo[281]do autem in casu dubio pro principe pr#sumatur, tractant latè Panormitan. in capite. *Cum in Ecclesiarum.* numer. 14. & Felin. numero 60. & sequentibus de Constitution. Turrecrem. in cap. *S#tentia.* 11. qu#stione tertia, conclusion. 6. & 7. num. 8. & 9. & in cap. *Si Dominus*, eadem causa, & q. in fine

Dico secundo. De ratione legis est, **[sect. 10]** [282] vt iustè feratur, & aliter lata non erit vera lex. Prior pars communis est. Et quoniam de diuinis legibus satis per se euidens est iustè ferri, in humanis explicabitur assertio, quam posuit D. Thom. dict. qu#stion. 96. articul. 4. Vbi expositores omnes, & alij statim referendi. Probatur autem primo in generali; quia de

ratione legis est, vt sit rationi consentenea, vt probant omnia adducta in superiori puncto, & omnes etiam Philosophi suprà citati agnouerunt: vt autem sit rationi consentanea, non satis est, vt habeat materiam honestam, sed etiam, vt formam iustam, & rationabilem seruet, & hoc est iustè ferri; ergo hoc est de ratione legis. Deinde declaratur in particulari, supponendo, cum dicimus esse de ratione legis, vt iustè lata sit, non esse sermonem de modo iusté operandi ex parte operantis; sed ex parte operis. Nam modus ex parte ope rantis requirit, vt non solum ex parte legis nihil deficiat, sed etiam, vt oper#s bono affectu, & non ex odio, vel cupiditate moneatur, & quod in modo, & circunstantijs oper andi ex parte sua prudenter se gerat, hic autem modus studiosus, seu virtutis ex parte legislatoris ferentis legem, non est necessarius ad valor# legis. Nam potest Princeps in lege ferenda malè, & inique se gerere, & nihilominus iustam, & bonam, ac validam legem ferre. Modus autem requisitus ex parte legis est, vt non solum materia legis sit honesta, sed etiam forma; tunc ergo dicitur lex iustè ferri, quando in ea seruatur forma iustitiæ, vt D. Thomas suprà dict. art. 4.[283] & quæst. 95. art. 3. eleganter declarat.

[sect. 11] [284]

Potestq#ue in hunc modum amplius explicari; nam vt lex iustè feratur, tres virtutes iustitiæ in illius forma cerni debent. Prima est iustitia legalis, cuius est commune bonum intendere, & consequenter iura communitati debita ser uare; at lex hunc finem præcipue intendere debet, vt ostensum est; debet ergo ferri iustè secundum legalem iustitiam, & hoc modo ait. D. Thomas suprà, debere legem esse iustam ex fine boni communis. Secunda est iustitia commutatiua, ad quam spectat, vt legislator non plus præcipiat, quam possit, quæ iustitia est maximè necessaria ad valorem legis. Vnde si Princeps legem ferat pro non sibi subditis, contra iustitiam commutatiuam peccat respectu illorum, etiam si actum de se honestum, & vtilem præcipiat. Et sic dixit D. Thomas requiri in lege iustitiam ex parte ferentis. Tertia iustitia est distributiua, qu# etiam in lege requiritur, quia præcipiendo multitudini, quasi distribuit onus inter partes reipublicæ in ordine ad bonum eius, & ideò necesse est, vt in ea distributione seruet æqualitatem proportionis, quæ ad iustitiam distributiuam pertinet; & ideò iniusta erit lex, si inæ qualiter onera dispenset, etiam si res pr#cepta iniqua non sit. Et hoc modo dixit D. Thomas suprà, in forma legis iustæ requiri æqualitatem proportionis. Vnde etiam rectè concludit, præter iniquitatem ex parte materiæ posse legem tripliciter esse iniustam, scilicèt, vel ex fine priuati commodi, & non communis boni, vel ex parte agentis, ac defectu **[52]** potestatis, vel ex defectu formæ, seu iustæ distributionis. Constat ergo de ratione legis esse, vt iustè feratur omni bus pr#dictis modis.

Altera item pars assertionis, scili **[sect. 12]** [285]cèt, quod hæc iustitia sit adeó necessaria ad legem, vt sine illa lex sit inualida, & non obliget, expresse ponitur ab eodem D. Thoma, Soto, Medina, & alijs ibidem, Castro libr. primo de Legib. Pœnal. capite quinto, Victor. in Relect. de Potestate Papæ, & Concil. numero decimo octauo, Panormitanus suprá numero nono, & ibidem Felino numer. 40. & 41. & alijs, & fauet lex prima, ff. de Iustitia, & iure. vbi videri possunt interpretes. Et de hac etiam iustitiæ parte intelligit Diuus Thomas dictum suprà citatum Augustin. libro[286] primo de Libertat. arbitr. capite quinto. *Lex eße non videtur, quæ iusta non fuerit,* & clarius huc spectat, quod ait libro decimo nono, de Ciuitat. capite vigesimo primo. *Quod iure fit, iustè fit. Quod autem fit iniustè,*

nec iure fieri potest. Non enim iura putanda sunt, vel dicenda iniqua hominum constituta, cum illud etiam ipsi ius eße dicant, quod de iustitiæ fonte manauerit.

Deniq#ue in hoc sensu rectè intelligitur secunda conditio legis posita ab Isi **[sect. 13]** [287]doro in posteriori loco suprà citato, ait enim, *legem debere esse honestam, & iustam*: & prior pars respicit materiam legis, vt in priori assertione declaraui, posterior ergo pertinet ad formam legis (vt sic dicam) hoc est, vt iustè feratur. Ratione prætereà potest ostendi hæc pars discurrendo per illa tria, qu# D. Thomas posuit de iustitia, ex fine, ex agente, ex forma. Nam de prima procedunt omnia dicta in capite septimo, vbi ostendimus, non esse legem, qu# propter commune bonum non fertur. Et ita sub hac parte iustitiæ, quam legalem appellauimus, comprehenduntur ill# conditiones legis ab Isidoro in eodem loco posit#, scilicèt, vt sit necessaria, vtilis, & pro communi vtilitate, quas proptereà híc prætermittimus, quia suprà explicatas reliquimus. Ad iustitiam autem ex parte agentis, seu c#mutatiuam pertinent omnia, quæ cap. octauo diximus, & inde etiam satis constat, legem sine iurisdictione latam esse nullam.

Superest ergo probanda assertio so **[sect. 14]** [288]lum quoad aliam tertiam partem iustitiæ, qu# spectat ad formam, seu distributiuam æquitatem. De qua manifestum est esse necessariam ad iustitiam legis, quia si lex quibusdam imponatur, & non alijs, ad quos #què pertinet materia legis, iniusta est, nisi ex rationabili causa exceptio fiat, vt suprà ostensum est. Item #qualia onera omnibus imponere, nulla habita ratione virium, & facultatum, etiam est contra rationem, & iustitiam, vt per se constat. Quod vero h#c iniustitia sufficiat ad nullitatem legis, affirmat expresse Diuus Tho[289]mas, dicens, *tales potius esse violentias, quam leges, & ideò non obligare in conscientia.* Quod ego intelligendum puto, quando tanta est improportio, & inæqualitas legis, vt redundet in detrimentum commune, & in graue, ac iniustum onus plurium membrorum eius. At verò si contingat, legem de se vtilem esse, exceptionem tamen aliquam esse iniquam, non propterea lex esset omnino nulla, aut cessaret obligare alios, quia illis propriè non fit iniustitia positiua (vt sic dicam) imponendo illis tale onus, quia hoc per se malum non erat, sed fit solum improportio qu#dam respectu aliorum, & totius c#munitatis; quæ non videtur satis ad nullitatem legis. Quod si ex quorundam exceptione grauentur alij vltra æquitatem, quoad illum excessum non obligabit lex; poterit tñobligare quoad aliud, in quo non esset iniusta, vt in legibus tributorum videre licèt, de quibus aliqua postea dicemus. Hæc verò pars declarabitur magis explicando terti# principalem conditionem legis ab Isidoro positam, scilicèt, vt lex sit *poßibilis* & alia, quæ ibi subiungit, scilicèt, *secundum naturam, secundum consuetudinem patriæ, loco, temporiquè conueniens.* Nam hæc omnia videntur esse determinationes illius possibilitatis, vt declarabimus.

Dico ergo tertio, de ratione le **[sect. 15]** [290]gis esse, vt sit posibilis. Hæc assertio generatim sumpta in omni lege locum habet. Vt autem probetur, & explicetur, aduertendum est, vocem illam possibile dupliciter accipi posse. Primo, vt opponitur impossibili simpliciter; alio modo, vt opponitur **[53]** difficili, graui, & oneroso. Priori modo intellecta hæc proprietas per se non est euidens, quidquid Hæretici tergiuersentur, quia quidquid non cadit sub libertatem, non cadit sub legem; quod autem simpliciter impossibile est, non cadit sub libertatem; cum libertas intrinsecè requirat potestatem ad vtr#q#ue: ergo nec potest esse materia legis. Item vbi transgressio, seu omissio non potest imputari ad culpam, vel pœnam, non potest ibi lex interuenire, quia de intrinseca ratione eius est,

vt aliquam intrinsecam obligationem induat; sed omittere, quod impossibile est, non potest imputari ad culpam: sicut nec imputatur ad præmium, facere quod simpliciter necessarium est; ergo non possunt leges in huiusmodi rebus versari.

Atq#ue in hoc saltem sensu definit as **[sect. 16]** [291]sertionem etiam in diuinis legibus Tridentin. sessione sexta capite decimo primo, & Canon. decimo octauo, & contra H#reticos huius temporis ex Scripturis, Patribus, & ratione eam latè pro[292]bant Bellarmin. libro quarto, à capite decimo primo, Vega libro 11. in Tridentin. à capite nono. Vnde a fortiori constat, multò magis leges humanas debere esse possibiles: nam sunt ex minori potestate, & quasi participationes legis diuin#, & quia rationes factæ[293] in illis à fortiori procedunt. Adde, Augustin. libro de Natur. & gratia capite 96. non solum dicere, Deum non iubere impossibilia, sed etiam dicere. *Firmißimè creditur, Deum iustum, & bonum impoßibilia non potuisse præcipere.* Quomodo ergo potetit homo impossibilia præcipere? Vnde in hoc est magna differentia inter Deum, & hominem, quòd Deus aliqua potest præcipere impossibilia naturæ, quia potest illa facere possibilia per gratiam, quam non negat, quantum in se est, quatenus ad pr#ceptorum obseruationem necessaria est, & ideò semper est pr#ceptum Dei de re possibili, quia quod per amicos possumus simpliciter possumus, si amici ad iutorium certum, & paratum est. Homines autem non possunt dare vires ad pr#cepta implenda, & ideò illas supponere necessario debent, vel ex natura, vel ex gratia, iuxta pr#cepti c#dition#. Hic verò ocurrebant difficultates de possibilitate diligendi Deum, vincendi concupiscentiam, seruandiq#ue mandata; sed de his dicemus in tractatu de Gratia.

Iuxta hanc ergo vltimam partem in **[sect. 17]** telligendus est Isidor. cum requirit in lege, quod possibilis sit. Nam principaliter loquebatur delege humana, & ideò ad declarandum modum possibilitatis addit. *Secundum naturam,* id est c#siderata fragilitate, & conditione natur#. Quod etiam Deus ipse suo modo obseruat. N# ideò non præcipit omnibus virginitat# seruare, quia non erat hoc possibile secundum naturam; sic etiam lex Canonica non præcipit omnibus festis communicare, quia non posset dignè fieri sec#dum conditionem naturæ, & sic de alijs. Atq#; huc etiam spectat (vt D. Thom. voluit) vt lex acc#modari debeat subditis secundum capacitatem eorum, & ideò non imponuntur eadem iejunia pueris, quæ grandioribus. Addit etiam Isidor. *Secund# consuetudinem patriæ,* quia consuetudo est altera natura, & ideò quod repugnat c# suetudini, valdè censetur repugn#s naturæ, ac subinde fere moraliter impossibile. Hoc autem intelligendum est de consuetudine honesta, & vtili reipublic#: n# consuetudo praua per legem corrigenda est, & licét aliquando fuerit vtilis, si tanta sit facta rerum mutatio, vt iam sit inutilis, & contraria expediat ad commune bonum, etiam poterit lex consuetudinem vincere, vt infrà suo loco dicemus. Deniq#ue addit Isido. *Tempori loco# conueniens,* quia hæ circunstantiæ in omni actu prudenti obseruandæ sunt. Hìc autem non considerantur ex parte actus præcipiendi, sed ex parte materi#, seu actus, qui præcipitur, quia non in omni loco, nec in omni tempore eædem actiones conueniunt, & ideò in ferendis legibus maximè sunt h# circunstantiæ considerand#, vt recte tradidit eti# Augustinus libr. 3. de Confession. capit. 37. Siquis autem rectè consideret, hæ[294] circunstantiæ etiam sunt determinationes possibilitatis, quia in vno tempore censebitur aliquid moraliter impossibile, quod in alio est facile, idemq#; est cum proportione de loco; possunt etiam interdum pertinere ad honestatem propter rationem similem.

[54] Tandem declaratione harum conditionum intelligitur, in tantum posse illas **[sect. 18]** pertinere ad substantiam, & valorem legis, in quantumvel ad iustitiam, vel ad debitam possibilitatem legis humanæ necessariæ fuerint, quia potestas legum ferendarum cum hac iusta moderatione est hominibus data. Definire autem quando in his conditionibus defectus sit substant ialis, ex prudenti pendet iudicio, quod oportet esse valde certum, vt ex hoc capite lex possit censeri nulla. Hìc enim multò magis locum habet, quod suprà dixi, oportere iniustitiam esse claram, & non dubiam, tum propter rationes suprà factas, quæ in præsenti etiam locum habent; tum etiam quia hic minus est periculi, cum dubium solum versetur circa incommodum temporale. Est enim notanda differentia inter in[295]iustitiam in materia, vel in modo legis: quod in priori, si de iniustitia constet, nulla ex causa, etiam proptervitandum quodcumq#ue detrimentum, vel scandalum obedire licèt, quia malum facere nunquam licet propter vllum finem: at verò in a lio casu, licet lex de se non obliget, potest subditus illi parere, si vult, dum modo iniustitiæ non cooperetur, quia potest cedere iuri suo. Et ideò multò facilius tùnc obligari poterit in casu dubio; imò etiam in casu, in quo sit certa iniustitia, aliquando poterit obligari propter vitandum scandalum: nam hoc vitandum est, etiam cum detrimento temporali c. 2. de Præscript. & sumi[296]tur ex Aug. Serm. 6. de Verb. Domini, & in Psal. 124. & notauit D. Th. d. q. 96. ar. 4. & videri possunt Adrian. quodl.. 6. ad primam obiectionem, Gabr. in 4. d. 16. q. 3. Iurist# in d. ca. 2. de Præscript. Panorm. in ca. de Const. n. 9. Card. in ca. *De his,* 50. d. Bellarmin. lib. 4. de Rom. Pontifice c. 15.

CAPVT X.

Vtrum perpetuitas sit de ratione legis.

DVplicem perpetuitatem solent **[sect. 1]** Philosophi distinguere, vnam ex parte initij, qu#voc#t à parte ante, aliam ex parte finis, quam à parte post vocant. Hìc non tractamus de priori: nam diuid#do legem, diximus, dari vn# legem æternam, quæ intra Deum est; alias verò esse temporales ex parte initij. N# licèt lex naturalis dicipossit aliquo mo do æterna, vt voluit Glossa in princ. d. 5.[297] Verb. *Cœpit,* vtiq#ue obiectiuè, seu quoad esse essentiæ, vt infra explicabitur: nihilominus prout existit in creaturis, ex tempore incepit cum creatura, vt bene[298] Gratian. ibidem dixit, & ita à parte ante non potest dici perpetua. Tractamus igitur de perpetuitate in futurum, ex quo lex semel lata est. Quæ perpetuitas solet vlterius distingui in per petuitatem simpliciter, quæ æternitas dicitur, vel secundum quid, quæ dici potest duratio longi temporis, quæ in Scriptura sæpe[299] #uum, vel #ternum s#culum appellatur. Vt autem omittamus varias significationes, quæ magis ad speculation# pertinent; perpetuitas, de qua tractamus, solum est quædam legis stabilitas, ad qu# spectat, vt habeat suum esse cum valore, ac efficacia obligandi ita fixum, & permanens, quantum est ex vi su# originis, & constitutionis, vt de se duret semper, aut per indefinitum, vel diuturnum tempus. Qui modus perpetuitatis potest esse duplex, vnus dici potest negatiuus; alter positiuus. Negatiuus est, quando lex indefinitè fertur, & ideó indefinitam ha[300]bet durationem, licèt reuocari possit, & tolli per extrinsecas causas;

quomododicitur suspensio perpetua negatiuè, qu# sine termino fertur. Positiuè autem perpetua dicitur lex, qu# natura sua, vel per expressa verba fertur, vt semper du ret, & nunquam reuocetur. Vt depositio dicitur suspensio perpetua. De vtroq#ue ergo modo perpetuitatis potest hæc quæstio tractari. Et quoniam eius difficultas tota versatur circa humanas leges, ideò oper#pretium erit, priùs illam in diuinis legibus ex pedire.

Dico ergo primò. Omnis diuina lex **[sect. 2]** [301] perpetuitatem dictam participat. Declaratur breuiter discurr#do per singu las. Nam lex æterna propriè, ac simpliciter perpetua est, quia in se immutabi lis est. Quanuis enim prout dicit respectum ad creaturas, non semper respiciat eas secundum eundem modum existentiæ, neq#ue imponat eis leges, qu# pro toto tempore durent, sed iuxta modum definitum ab ipso Deo; nihilominus iuxta illum modum, & ex parte Dei, lex semel ab ipso concepta perpetuo manet. Deinde **[55]** lex naturalis etiam dici potest absolutè perpetua, quia ex parte mentis, in qua scripta est, perpetuitatem habet. Et aliunde ex parte obiecti includit intrinsecam necessitatem: prohibet enim quæ intrinsecè mala sunt, & præcipit, quæ per se necessaria sunt; quod autem est necessarium, perpetuum est; & ideò immutabilis dicitur à Gratian. d. 5. in prin[302] cip. & d. 6. §. vlt. & idem habetur Instit. de Iur. natur. gent. & ciuil. §. *Sed & naturale,* & infra suo loco latius dicetur. Nec refert, quod præceptum naturale in vna opportunitate obligat, & non in alia, quod maximè in affirmatiuis ver# habet; non (inquam) hoc obstat, quia præceptum semper idem est, & quant# est ex se semper obligat, quanuis non pro semper, & id satis est, vt lex sit perpetua. Quod optimè explicauit August.[303] lib. 3. Confess. cap. 37. dicens, hanc leg# naturalem, *vt omnia ordinatissimè fiant,* immutabilem esse, licèt in applicatione eius ad varias materias, vel occasiones possit esse variatio.

Pr#tereà vtraq#ue lex positiua diuina **[sect. 3]** [304] vetus, & noua suo modo perpetua dici potest, sed prior negatiuè tantùm; posterior etiam positiuè. Prior pars constat, quia lex vetus stabilem, multumq#; permanentem durationem habuit, non tamen irreuocabilem; habuit ergo perpetuitatem negatiuam, quia sine temporis certi limitatione posita fuit, vt per multa tempora duraret; tandem verò reuocata fuit. Ar lex noua habet positiuam perpetuitatem, quia mutari n# debet vsque ad finem mundi; ita enim híc sumimus perpetuum comparatione facta ad subiectum, seu genus humanum, non ad totam æternitatem. Solum posset quis dubitare de lege veteri, quia non videtur indefinitè lata, sed vsque ad certum tempus, scilicèt, *donec veniret semen*, vt dicitur ad Galat. 3. Responde[305]tur tamen, esto hoc ita sit, habuisse suffici#tem perpetuitat# negatiuam, quia posita est, vt duraret donec per aliam meliorem legem excluderetur, siue posteà reuocatione positiua indiguerit, siuè per se cessauerit, facta mutatione rerum, quod posteà suo loco videbimus.

Secundo loco dicendum est de lege **[sect. 4]** [306] humana, de qua, vt certum supponimus, non esse ita perpetuam, vt sit irreuocabilis; nam & proximus auctor eius muta[307]bilis est, & ita potest illam mutare, & potest etiam ipse deficere, & successor eius, qui æqualis est potestatis, poterit illam mutare, & ipsa etiam lex ex se, & ratione suæ materiæ, & humanæ consuetudinis deficere potest, vt infrà suo loco latiùs dicemus. Non est ergo hæc lex positiuè perpetua. Dubium ergo so[308]lum esse potest de perpetuitate negatiua, quæ certum, ac definitum tempus excludat. In quo dubio duæ possunt referri opiniones. Prima negat perpetuitatem aliquam esse de ratione legis humanæ. Ita sentit Glossa. 1. in cap. 1. de Constitut. quatenus dicit, aliquos canones esse temporales. Expressius id docet

Gomez. in Proœm. ad regulas C#cell. q. 2. ad 2. cum Gemini. consil. 93. qu# refert. Potestq#ue probari primo, quia nec Isidor. nec D. Thomas hanc conditionem posuerunt inter requisita ad legem humanam. Secundò, quia sola duratio est valde accidentaria, pendetq#; ex Principis voluntate, vnde si lex gener aliter feratur, licèt pro certo tempore feratur, erit vera lex: nam æquè obligabit, & habebit omnes alios effectus legis. Tertiò afferuntur exempla ex cap. 1. 29. d. & ex Extrauag. *Ad regim#.*[309] de Præbend. inter communes, & ex regulis Cancellariæ, quæ leges sunt, licet non sint perpetuæ.

[sect. 5] [310]

Secunda sententia affirmat, perpetuitatem esse de ratione legis, statuti, seu constitutionis. Ita tenet Glossa penult. in fine in cap. *Anobis.* 1. de sentent. exc#municat. & ibi Panormit. n. 12. & Cardin. in Repetit. cap. *Perpendimus,* de sentent, excommunic. & Archid. in capite *Donatum.* 1. q. 7. vbi coniungit illa duo, quòd lex debet esse perpetua, & c#munis, & citat cap. *Erit autem lex.* d. 4. vbi de per petuitate nihil dicitur, sed de communitate. Vnde videtur vnam c#ditionem ex altera colligere. In eadem sententia est Bartol. in l. *Omnes populi,* ff. de[311] Iustit. & iur. Nauarr. in Manual. c. 27. n. 74. Potestq#ue sumi ex D. Thoma. 1. 2. q. 104. ar. 3. ad 3. quatenus dicit, præcepta iudicialia ab hominibus instituta habere perpetuam obligationem, manente illo statu regiminis. Fundarique solet hæc sententia in l. *Edenda.* C. de *Edendo* ibi,[312] *Prout edicti perpetui monet auctoritas*; sed me **[56]** lius in l. *Arrianus,* C. de H#reti. §. 1. Instit. de Perpet. & temp. actio. Optimè verò[313] ex cap. vlt. de Officio legati, vbi dicitur, statuta edita à legato in sua prouincia durare tanquam perpetua. Vbi est considerandum, decretum illud declaratiuum esse, non concessiuum specialis fauoris: supponit enim Papa, legatum su# posse condere statuta, & inde ex ratione statuti colligit, talia statuta durare recedente legato, quia, nimirum, de ratione statuti est, vt sit perpetuum.

Vnde etiam sumitur ratio: nam præ **[sect. 6]** ceptum generale datum pro tota communitate, & ad bonum commune eius non est lex, & in nullo alio differt à lege, nisi in perpetuitate; ergo signum est perpetuitat# esse de ratione legis. Maior probatur, quia habent effectus morales valde diuersos. Nam differentiæ, seu diuersi effectus, quos solent auctores tribuere censuræ latæ per statutum, vel per sententiam generalem, fundantur solum in differentia pr#cepti, & statuti, quia excommunicatio per sententiam ab homine est, & per solum præceptum fertur, per statutum autem est[314] à iure, vt latè notat Francus in cap. *Romana §. Caueant.* de sentent. excommunic. in 6. & Couarr. in cap. *Alma.* p. 1. §. 10. n.[315] 2. Minor autem patet, quia licèt à poste riori assignetur differentia inter statutum, & præceptum in effectibus. v. g. quia statutum ligat non subditos in territorio existentes, aut delinquentes; non au tem præceptum, iuxta dictum c. *Anobis.* 1. de sentent. excommunic. & similibus;[316] tamen hæc diuersitas in effectibus supponit distinctionem causarum in se, & in suo esse; nulla autem alia excogitari potest, nisi in perpetuitate.

Hæc sententia posterior absolutè lo **[sect. 7]** [317]quendo est iuri conformior; quia tam# potest esse dissensio de modo loquendi, ideò res magis explicanda est, & inde facilè constabit, an prior sententia pos sit aliquem verum sensum habere. Dico ergo, legem humanam propriè dictam triplicem habere moral# perpetuitat#,[318] seu stabilitatem. Prima est ex parte ferentis, quia non amouetur, illo amoto, nec moritur, illo mortuo. Secunda est ex parte subditorum, ad quos fertur, quia non tantum obligat præsentes, qui vel nati sunt,

vel territorium incolunt, cum lex fertur, sed etiam eorum successores postea natos, vel denuo ibi habitantes. Tertia ex parte ipsius legis, quia semel lata semper durat, donec vel reuocetur, vel materia eius, aut causa ita mutetur, vt iusta esse desinat.

Prima perpetuitas manifestè proba **[sect. 8]** [319]tur ex dicto cap. vlt. de Offic. legati. Confirmatur deinde, quia non videtur dubium, quin legislator possit hoc modo obligare per suas leges. Primò, quia hoc ad minimum probant iura citata. Secundò, quia hæc est consuetudo omnium legum humanarum, vt constat. Tertiò, quia hæc saltem immutabilitas est necessaria ad finem talium legum, aliás quotidie fieret magna mutatiole gum in republica cum magno detrim#to eius. Quartò, quia in legibus ciuilibus potestas ferendi leges est in republica per se primo, vnde sicut respublica non moritur, ita potest ferre leges, quæ nullius morte extinguantur; ergo cum transtulit in principem suam potestatem, etiam dedit illi facultatem ad ferendas leges, quæ sua morte non extinguerentur. Vnde à fortiori probatur idem de legibus Canonicis, quia potestas, à qua procedunt est à Christo, qui non moritur, & voluit ita obediri legibus sui Vicarij, sicut suis, & censetur dedisse potestatem accommodatam humanæ congregationi, eiusq#ue conuenienti regimini. De potestate ergo dubitari non potest. Ergo quoties princeps simpliciter præcipit statuendo, censetur ita præcipere, quia statuendo legem, & nullam limitationem adhib#do, præcipit stabiliter, quantum potest, & qu#tum finis legis postulare videtur.

Declaratur hoc amplius ex commu **[sect. 9]** [320]ni sententia Doctorum, qui hanc differentiam constituunt inter præceptum ab homine latum solum per modum personalis præcepti, & latum per modum constitutionis, quod purum præcept# expirat per mortem præcipientis; non verò lex, seu statutum. Ita notant Anton. & Abb. in cap. *Irrefragabili. §. cæterum,* de Offic. ordin. vbi optimè notant, delegationem ab homine expirare, re integra, per mortem delegantis; non autem delegationem à iure, seu per legem, quia lex non moritur. Idem latè probat Re[321]staurus Castaldus tract. de Imperato. **[57]** q. 93. ostendens, mutato Rege, vel Imperatore, non mutari leges eius per se, seu ipso facto, quia perpetuæ sunt. Idem Syluest. in verb. *Mandatum.* q. 3. vbi ait,[322] *Talia præcepta expirant morte præcipientis, nisi fiant per modum constitutionis, vt consuetudo interpretatur.* Itaq#ue solum in consuetudine differentiam fundat. Idem in verb. *Delegatus.* q. 6. vbi colligit, omnia præcepta lata à Prælatis inferioribus, qui non possunt constitutiones facere, expirare morte illorum, dispositiones autem omnes, quæ per legem, vel statutum fiunt, perseuerare post mortem statuentis. Idem habet Menochi. lib. 1. de[323] Arbitrar. q. 69. Cordub. in Regul. Sancti Francisc. c. 10. q. 3. puncto 1. partit. 3. quos refert, & sequitur Sanci. lib. 8. de Matrim. disp. 28. q. 2. n. 47.

Eandem differentiam tradit Vasq. 1. **[sect. 10]** [324] 2. disp. 151. cap. 3. n. 16. videtur tamen illam inter pretari tantum de præceptis singularibus, qu# particularibus per sonis imponuntur. Vnde rationem pr#dictæ differentiæ ex natura ipsius præ[325]cepti, & legis colligit. Nam lex, cum feratur communitati, & pro bono communi, nomine ipsius reipublicæ ferri videtur à Principe, & ideò cum semper maneat respublica, semper durat, etiam si Princeps moriatur. At verò præceptum singulare (inquit) alicui imponitur a principe, vel superiore, vt curam illius gerit, nam respicit bonum singulare hu ius, vel illius ciuis, & ideò fertur ab ipso principe, non tam nomine reipublicæ, quam suo, quatenus ad ipsum pertinet cura singulorum ciuium, quæ cura expirat per mortem, vel mutationem Prælati, & ideo etiam cessat præceptum.

Dicendum verò est, differentiam datam procedere non solum de præcepto **[sect. 11]** [326] dato singulari personæ (quod iam ex illo capite non est lex, quia non est præceptum commune:) sed etiam de præcepto communi dato communitati in bonum commune ipsius, vt rectè exposuerunt Menoch. Cordu. & Sanci. suprà contra quendam Petrum Peuzebis. quod[327]lib. 1. q. 21. qui de generalibus præceptis dixit, non expirare per mortem pr#cipientis, quod falsum est, quia consuetudo, quam allegat Syluest. de quoc#q#; præcepto eadem est. Vnde colligo, rationem adæquatam huius differenti# non posse sumi ex eo, quod præceptum procedit à cura singularis personæ, & non fit nomine communitatis. Nam præceptum generale, etiam si non feratur per modum statuti, ad curam totius c#munitatis, & bonum eius pertinet. Adde, quòd leges canonicæ non fiunt nomine totius reipublic#, seu c#munitatis, quia potestas, per quam illæ leges feruntur, non manauit à communitate, & tamen illa differentia, etiam in legibus Ecclesiasticis, & præceptis locum habet. It# è conuerso, quanuis Rex præcipiat vni particulari personæ, potest, si velit, ita imponere præceptum, vt duret post mortem suam, donec à suo successore reuocetur: quia si potest præcipere communitati, cur non singulari personæ, & tamen tunc etiam dicetur, ferre illud præ ceptum tanquam gerens curam specialem talis person#; ergo non est hæc ad#quata ratio, cur expiret præceptum. It# respublica, quando transtulit potestat# in principem, non communitatis tantum, sed etiam singulorum curam illi commisit: in ipsa autem republica erat potestas imponendi præceptum particulare, quod obliget personam singular#, donec reuocetur; ergo etiam in Principem transtulit hanc potestat#; ergo potest Princeps hoc modo singulare præceptum imponere; ergo differentia illa non prouenit ex eo, quod pr#ceptum sit singulare, vel commune, sed ex eo, quod licet sit commune, fertur, aut per mod# legis, aut per modum personalis præcepti.

Declaraturq#ue hoc amplius, quia vel **[sect. 12]** loquimur de Principe habente potestatem condendi legem, vel de inferiori Prælato, vel gubernatore, qui potest præcepta ferre, non verò legem statuere. De priori constat, quod licet possit legem condere, potest etiam præcipere communitati, non condendo leges, qui duo modi præcipiendi non possunt melius distingui, quam in prædicta perpetuitate. Nam cum ostensum sit, per leg# posse imponi obligationem, quæ duret post mortem præcipientis, & hunc modum præcipiendi esse maximè conuenientem regimini reipublicæ, & potestati legislatiuæ, recte fit, quotie scumq#; Princeps declarat simpliciter se statue re, vel condere legem, ponere pr#cept# **[58]** ita durabile, ac sub inde tale præcept# significari nomine legis. At verò quando tantum pr#cipit, non statuendo, signum est, non pro futuris temporibus, sed pro tempore præsenti, seu pro tempore gubernationis suæ præcipere, nec vti propria potestate legislatiua, sed t#tum præceptiua, & ideo rectè censetur hoc præceptum expirare morte pr#cipientis. Vnde à fortiori idem generaliter est de præcepto eius, qui non habet statuendi potestatem, quia in illo non solum ex voluntate, sed etiam ex defectu potestatis prouenirevidetur, vt pr# ceptum eius extinguatur cum morte eius, vel cum ablatione à munere: nam hoc perinde reputatur, vt in materia de Censuris dixi. Posset tamen dubium moueri, an si talis superiorvelit aliquid præcipere, cum declaratione expressa, vt duret pr#ceptum, etiam post mortem, donec à successore reuocetur, valeat dispositio. Sed hoc non refert ad præsens, & ideo in alium locum illud remittimus: satis enim nobis est, quod iure ordinario, & communi pr#ceptum simpliciter latum, à quocumque feratur non habet stabilitatem, & quòd in hac lex superat personale præceptum.

Huc etiam spectat vulgare axioma, quod mandatum spirat morte mand# **[sect. 13]** [328]tis. L. *Mandatum.* C. *Mandati.* C. *Gratum.* C. *Relatum.* de Offic. delegat. cap. vlt. vers. *Secus autem,* de Offic. legat. & Doctores communiter his locis, Couarr. Rubr. de[329] Testam. p. 3. n. 3. & Summistæ communiter verb. *Mandatum.* Hæc autem vox in illo axiomate sumitur pro personali mandato, non pro lege. Imò aduertit Syluest. d. q. 3. non accipi ibi mandatum pro præcepto simpliciter obligante ad[330] aliquid faciendum, sed pro delegatione iurisdictionis: nam in præcepto purè, & propriè dicto simpliciter, & sine limitatione verum est cessare per mortem præcipientis: in Mandato autem additur in iure limitatio, *si res fuerit integra*; nam si fuerit inchoata firmatur iurisdictio, vt duret etiam post mortem mandantis. Quod rectè animaduersum est; non est tamen coarctandum mandatum ad c#missionem, seu delegationem solius iurisdictionis propriè dictæ: nam etiam habet dicta regula locum in m#dato procurandi, donandi, seu agendi aliquid nomine alterius, vt constat ex[331] dicta l. *Mandatum,* & ex l. 2. §. *Sed siquis,* & ex l. *Absenti.* ff. de Donat. & in nostro Regno in l. 23. tit. 5. part. 3. & notant referentes alios plures Couarr. in Rubr. de Matrim. p. 3. n. 13. & Ant. Gomez. lib. 2. Variar. c. 4. n. 3. Sed de hoc aliás.

Secunda perpetuitas legis est ex par **[sect. 14]** [332]te eorum, ad quos fertur, quia non sol# præsentes obligat, sed etiam futuros, statim, ac incipiunt esse partes illius c# munitatis, cui lex imposita est. Quæ pars etiam sumitur ex Gloss. Innoc. Panormit. & alijs in d. cap. *Anobis.* 1. de sen tent. excommun. & notat Couar. in cap. *Alma,* p. 1. §. 10. n. 2. vbi etiam constituit differentiam in hoc inter excommunicationem latam per generalem sententiam, quæ vim habet cuiusdam præcepti, & latam per statutum, seu legem, quod prior tantùm c#prehendit eos, qui iam sunt subditi, quando pr#ceptum fertur: posterior verò omnes, qui in futurum incipiunt esse subditi, quia lex obligat omnes, & ita in hac parte habet perpetuitatem. Quæ differentia sano modo intelligenda est quoad absolutam durationem, etiam post mortem ferentis sententiam; nam pro tempore, pro quo durat generalis sententia in sua vi, eti# obligat nouos subditos, vt dixi in 5. tomo de Censur. disp. 5. sect. 5. n. 9. solum ergo potest esse differentia quoad maiorem independentiam legis, quæ nascitur ex priori perpetuitate; satis ergo est, quòd hæc proprietas perfectius, & stabilius legi conuenit. Quod prætereà ostendi potest manifesta inductione, quia omnes leges positiuæ Ecclesiæ, & regnorum, & ciuilis iuris ita obligant semperq#; obligarunt. Ratio autem est, primò, quia lex fertur prospiciendo ad futura, & ideò non tantum obligat pr#sentes, sed etiam futuros. Secundo lex directè fertur in communitatem, & consequenter obligat membra eius; c#munitas autem perpetua est, & semper est eadem, licèt successiuè membra eius varientur, vel augeantur, & ideò lex eti# quandiu durat, & non reuocatur, totam communitatem obligat, & omnes partes eius. Tertiò, quia qui denuo nascitur in aliqua c#munitate, eo ipso nascitur subditus legibus eius, & similiter qui denuo illi voluntariè aggregatur, subij-**[59]**citur legibus eius, quia de ratione partis est, vt conformetur toti, & h#c conditio quasi naturali iure est inclusa in tali conuictu humano; ergo etiam est de ratione legis, vt cum eadem conditione feratur.

Tertia perpetuitas scilicet, vt lex duret quandiu non reuocatur, vel mate **[sect. 15]** ria eius mutatur, habet idem fundam#tum, quia ad rectam gubernationem reipublicæ necessaria sunt præcepta hoc modo stabilia, qu# sint certæ, & permanentes regulæ, ac mensuræ operationum: hæc autem præcepta significantur no[333]mine legum, iuxta vsum iurium, & Doctorum; ergo. Minor satis probata est referendo secundam sententiam. Maior etiam

experientia, & ratione constat, quia guber natio humana, vt sit vtilis, postulat stabilitatem, & vniformitat#. Item quia lex humana fertur pro communitate, quæ per se perpetua est, & propter commune bonum, quod etiam debet esse stabile, & deducitur ex lege naturali, qu# perpetua est; ergo, vt conueni#ter feratur, debet accommodari, quoad fieri possit, his omnibus, & eor# proprietat# imitari. Pr#tereà h#c perpetuitas sequitur ex prima: nam si lex durat post mortem primi legislatoris, nisi ab eo reuocetur, eadem ratione durabit eodem modo, & sub eadem conditione, viuente successore, & post mortem etiam eius, & idem erit de secundo successore, & sic sine termino, quia non est maior ratio de vno, quam de alio, qu#diu materia non ita mutatur, vt lex fiat iniusta. Est etiam hæc tertia perpetuitas necessaria ad sec#d#, quia, vt lex de se obliget semper ex parte subditorum, & successorum, necesse est, vt ipsa in suo esse, & vigore perseueret, vt constat. Deniq#ue declaratur exemplo: nam olim Bulla cœnæ Domini pro tempore vnius anni ferebatur, & tunc illius censuræ reputabantur ab homine: posteà verò à tempore Gregor. XIII. lata est, donec reuocetur, & ex tunc eius censuræ reputatæ sunt à iure, vt notauit Nauarr. in expositione illius Bullæ; er[334]go signum est, ad c#stituend# ius (quod idem est cum lege) necessarium esse illum per petuitatis modum.

Vnde fit, quoties præceptum superio **[sect. 16]** ris ad limitatum tempus fertur, per se loquendo, & iure ordinario, non habere rationem legis. Dixi, *per se, & iure ordinario*, quia si legislator vellet, ferendo pr#ceptum ad tempus statuere, ac declarare, vt pro illo tempore haberet vim, & priuilegia legis, vt sic dicam, posset id facere, quia non includit repugnantiam; illud tamen esset quasi ex dispensatione quadam. Et ideò censeo solum gubernatorem supremum posse id facere, vt est Rex in temporalibus, Papa in Ecclesiasticis, quia in communi, & ordinario iure, pr#sertim in re tam graui, non possunt inferiores dispensare. Tunc verò retineret illa lex illud perpetuitatis genus, quod est, non dependere à vita ferentis: nam si intra illud tempus deficeret, nihilominus vsque ad definitum tempus lex duraret. Et ead# ratione potest supremus princeps decretum, seu præceptum ferre declar#s velle, vt duret pro tempore vitæ suæ, & non amplius, & quod in cæteris habeat virtutem, & effic aciam legis, quia in hoc etiam non est repugnantia, & princeps potest vti sua potestate, prout voluerit, & cum hæc ratio, seu proprietas legis ex institutione p#deat; potest princeps illam mutare, vbi iudicauerit expedire. Tunc autem re vera illa non esset simpliciter lex, qualisn#c significatur hoc nomine absolutè sumpto, sed esset lex secundum quid, vel (vt sic dicam) per dispensationem quandam.

Et hoc fortassè tantum voluerunt auctores primæ sententiæ, fatentur enim **[sect. 17]** legem regulariter esse perpetuam, non esse tamen hoc ita essentiale, quin aliter ferri possit, quod in idem ferè recidit. Nos autem addimus, legis nomen re vera significare præceptum ita durabile, præceptum autem non ita stabile, licet in ratione præcepti sit eiusdem essentiæ, iam non esse propriam legem. Potest exemplo declarari; nam de ratione beatitudinis est perpetuitas, & ideò licèt possit Deus dare homini visionem sui, quæ citò transeat, illa erit eiusdem naturæ cum visione, quæ est beatitudo; n# tamen erit simpliciter beatitudo: ita er go suo modo de lege loqui possumus. Ad primam igitur rationem illius sententiæ respondeo in primis, non fuisse necessarium, Isidorum, & D. Thomam explicitè ponere omnes conditiones legis, **[60]** satis enim est, quod in illis, quas ponunt, reliquæ contineantur; ita enim h#c perpetuitas legis in ipsa ratione boni com munis continetur. Deinde addo, non omnino pr#ter misisse illas; iam enim allegaui locum D. Thom#, in quo satis expressè huius perpetuitatis meminit. It# si attentè legatur in q. 95. ar. 1. in

corp. & ad 2. semper loquitur de lege humana, tanquam de regula permanente, & stabili. Rationes etiam, quas ibi adducit ex Arist. 1. Rhetor. c. 1. vt probet necessitatem legum, omnes probant debere esse fixas, & stabiles, & non debere variari, durante eodem statu reipublic#, & rerum. Et ita eadem q. 95. ar. 4. legem ponit, vt permanentem regulam directiuam humanorum actuum, & eod# modo loquitur semper de lege Isidorus.
Ad secundum iam dictum est, quod **[sect. 18]** si lex feratur ad certum tempus ex voluntate legislatoris, erit potius quoddam pr#ceptum, quam lex, vel erit lex secundum quid, & quasi analogicè. Ad tertium ab exemplis dico in primis, sine causa allegari cap. 1. 29. d. quia non dicit, leges esse temporales, id est, non perpetuas de se, sed dicit, iudicandas esse, id est, intelligendas, & interpretandas, attenta ratione temporum, & locorum, in quibus lat# sunt. Et ita fatemur, leges non easdem ferri pro omnibus t# poribus, & quasdam expedire quibusd# temporibus, alias alijs, & pro diuersitate temporum variari, quod non obstat, quominus suam habeant perpetuitat#, quandiu nec status rerum mutatur, nec tolluntur, vt explicatum est. Ad Extrauag. *Ad regimen.* dico, nonvideri propri# legem, sed reseruationem qu#dam circa promissionem pr#bendarum, & beneficiorum valde amplam, & general#, quam fecit Benedict. XII. pro tempore tantum vit# su#, vt in ea expressè dicitur, vocat autem illam constitutionem, quia pro illo tempore voluit habere vim, & stabilitatem legis, & quia solum ex parte materi#, qu# temporalis fuit, certam durationem habuit. De regulis Cancellari# negant multi esse veras leges, vt ibi refert Gomez, & Felin. in cap. *Ex par*[335]*te*, de Rescript. n. vlt. vel certè si per modum legum, & constitutionum feruntur, modus durationis earum ex se perpetuus est, licèt ex speciali declaratione Papæ aliquam fortè limitationem habeant, quod hic non potest amplius declarari.

CAPVT XI.

An de ratione legis sit promulgatio, & quæ sit sufficiens.

HÆc conditio ferè ab omnibus Do **[sect. 1]** ctoribus ad complem#tum legis postulatur, vt videre licet in D.[336] Thoma d. q 90. ar. 4. & alijs scriptoribus ibi, & super iura statim alleganda, & in Summistis verb. *lex,* crediturq#ue comprehensa ab Isidor. in d. cap. *Erit autem lex,*[337] sub alia conditione, in qua postulat, vt lex sit clara, & *manifesta; ne aliquid per obscuritatem captionem contineat.* 3. Etym. c. 10. & lib. 5. cap. 21. Hæc enim conditio potest intelligi primò de ipsis verbis, vt sint clara, & perspicua, ne occasionem præbeant erroris, aut tergiuer sationis, vel opinionum, & interpretationum, ex quibus, & fraudes, & lites nasci solent, & in hoc sensu videtur præcipuè ab Isidoro posita. Sic autem requiritur maximè ad perfectionem legis, non est tamen de essentia, & vix potest diligentia humana adhiberi, qua vitentur dubia, quæ circa legum intelligentiam oriuntur. Secundo tamen modo potest intelligi, quod lex debet esse manifesta, id est, publicè proposita, vt ab omnibus le gi possit, vel audiri, & hoc modo erit conditio magis essentialis, quam vel etiam intendit Isidor. vel certè illam supponit, quia specialiter

agit de lege humana, de qua dixerat à legendo esse dictam, quia debet esse scripta, vt ab omnibus legi possit. Vnde ibidem concludit *debere esse pro communi vtilitate conscriptam,* quod sine promulgatione habere non potest. Et in eodem lib. cap. 10. ait, leg# esse *constitutionem populi, qua maiores natu simul cum plebibus aliquid sanxerunt.* In quo includit promulgationem. Eandem conditionem indicat Gratian. in §. *leges,* vbi[338] exponit verba August. lib. de Vera relig. c. 31. quæ ibi retulerat cap. *In istis,* videlicet, *leges postquam institutæ, & firmatæ sunt, non posse à subditis iudicari.* Addit aut# Gratian. *tunc leges institui, quando promulgantur; firmari autem, quando moribus recipiuntur.*

[61] Habet autem hæc proprietas specialem difficultatem in lege æterna, quia vt **[sect. 2]** æterna est, non videtur capax promulgationis, quam difficultatem in lib. seq. tractabimus, quia hic non potest vna ra tio communis illi legi cum alijs reddi, & ideò præ oculis habenda est distinctio supra insinuata de duplici lege, seu duplici statu legis, vnus est merè interior, prout lex consideratur in mente legislatoris, alius est exterior prout lex existit extra legislatorem, vel in ipsis subditis, vel in aliquo signo manifestante voluntatem legislatoris. Promulgatio ergo, vt ex vi ipsius vocis constat, dicitur respectu legis externæ: nam promulgatio dicit publicationem legis, per qu# possit à subditis cognosci, quæ non potest cadere in legem, nisi vt exterius prodeuntem. Lex autem æterna tantum dicit legem in mente Dei conceptam, & ideò non potest eadem ratio promulgationis ad eam applicari; quomodò autem in illa locum habeat, in loco allegato videbimus.

Illa ergo omissa, de alijs legibus, seu **[sect. 3]** [339] de lege externa optima est ratio D. Th. Quia vt lex plenè constituta sit, oportet, vt habeat efficaciam obligandi, sed hanc n# habet, donec promulgetur; ergo donec promulgetur non est vera lex, ac subinde promulgatio est de ratione legis. Maior constat, quia lex est mensura, & regula communis operationum hab#s vim cogendi, vt Arist. dixit, & infra probabitur, quia in hoc differt à consilio, & qualibet alia monitione. Minor etiam probatur, quia vt regula de se obliget, oportet, vt quantum est ex parte sua sit sufficienter proposita. Est autem lex regula non pro vna, vel altera persona, sed pro tota communitate lata; ergo debet esse proposita publico modo, & c#munitati accommodato; talis ergo publicatio, seu propositio promulgatio appellatur. Quam rationem insinuauit Iu[340]stinia. C. de Legib. in leg. *Leges sacratissimæ intelligi ab omnibus debent, vt vniuersi, præscripto earum manifestius intellecto, prohihita declinent, & faciant præcepta.* Vnde etiam sumitur confirmatio, quia lex postulat obedientiam à subditis, quæ præstari non potest, nisi lex sit sufficienter proposita, & quia non obligat singulos, nisi quatenus sunt partes c#munitatis, ideò vt obliget debet c#munitati proponi, quod est promulgari. Denique lex est pr#ceptum Principis, vt Princeps est; ergo oportet, vt per eam loquatur Princeps vt persona publica, quod tunc facit, quando legem promulgat, alias si priuatim loquatur, non dum loquitur vt persona publica, & ideò non sufficit ad obligandum, nec ad constituendam legem.

[sect. 4] [341]

Est præterea obseruandum, hanc promulgationem aliter in naturali lege, ali ter verò in positiua requiri: nam in priori inuenitur certus modus promulgationis à natura definitus, quia sicut illa lex naturalis est, ita ex se determinat conditiones legis. Promulgatur ergo eo ipso, quod ex natura ipsa manat. Oritur enim ex specifica ratione talis naturæ, & ideò licet promulgatio fiat in singulis, non censetur esse propositio particularis, sed communis vox totius naturæ, vel potius auctoris eius, quia licèt loquatur ad singulos, loquitur vt

persona publica, quia loquitur, vt auctor ipsius naturæ, iuxta illud, *Signatum est super*[342] *nos lumen vultus tui.* Psal. 4. Quomodò eti# intelligunt aliqui illud Ioan. 1. *Illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum.* Veruntamen hoc de lumine gratiæ magis intelligitur: potest autem in pr#senti attribui legi naturali, quatenus diximus c#prehendere supernaturalia pr#cepta connaturalia grati#: illa enim lex non promulgatur à Deo vt auctore puræ naturæ, sed vt auctore gratiæ: promulgatur autem eo ipso, quod gratiam infundit. Et quia de se paratus est ad infundendum, & promulgandum omnibus lumen fidei, per quod lex illa manifestatur, ideò dicitur, quantum est ex se omnes illuminare, vt in tractatu de Gratia latè dicemus. Et ita sicut nunquam defuit in vniuerso sufficiens fidei propositio, quantum fuit ex parte Dei, ita nunquam defuit sufficiens illius legis promulgatio. Modus autem quasi connaturalis illius legis fuit, vt inciperet à diuina reuelatione; posteà verò per traditionem descenderet à parentibus ad filios, præueniente simul, & cooperante Deo cum singulis ad illuminationem illius legis percipiendam; sed de hoc plura in dicto tractatu de Gratia.

[62] Alia verò ratio est de lege positiua, **[sect. 5]** siue diuina, siue humana: hæc enim semper fertur per se primo pro aliqua c#munitate, & ideò semper requirit vocem publicam legislatoris per se, vel per alium communitati loquentis; non tamen ex se determinat certum mod# illius publicæ manifestationis, sed ab ipsomet legislatore præscribendus est, quia non potest aliunde determinari. Et ita obseruatum videmus tam in legibus diuinis, quam in humanis. Quod quidem de lege diuina veteri constat Exodi 19. & 20. vbi magnis signis, & pro digijs promulgata est publicè. De lege autem noua ex actibus Apostolorum, vbi post admirabilem, & publicum aduentum Spiritus Sancti, cæpit ab Apostolis publicè prædicari, donec. *In omn# terram exiuit sonus eorum.* De qua promulgatione, quando consummata fuerit, di cemus in vltimo libro. De legibus aut# humanis idem constat ex vsu, & quoad leges canonicas sumitur ex cap. 1. de Postul. prælat. & ex capite 2. de Constit. Quoad ciuilesverò declaratum hoc est in Authent. Vt factæ nouæ constitutiones, Collat. 5. Vnde Gratian. in §. sub.[343] cap. *In istis,* d. 4. *leges* (inquit) *tunc instituuntur, cum promulgantur.* In particulari aut# de promulgatione requisita in singulis generibus legum, præsertim humanar# dicemus inferius suo loco.

Nunc ergo in genere sufficiat, neces **[sect. 6]** [344]sariam esse aliquam propositionem externam, & sensibilem factam ita publicè, & cum tanta temporis latitudine, vt moraliter possit ad notitiam totius c# munitatis deuenire, quia hoc saltem necessarium est, vt obligare possit, quod per se ad legem spectat. An verò ad aliquem effectum legis minor promulgatio sufficiat, habet specialem quæstionem tam circa legem humanam, quam[345] circa diuinam, quæ ex diuersis principijs oritur, & ideò tractando de illis melius explicabitur. Potest autem hic quæri, an hæc promulgatio requiratur solum vt conditio necessaria ex parte hominis, quia non potest obligari, nisi cognoscat legem, vel etiam requiratur ex patte ipsius legis, quia non potest obligare, nisi sit promulgata. Multi enim nihil inter hæc duo distinguere viden[346]tur. Vnde Castro lib. 1. de Lege pœnal. cap. 1. tantam dicit esse huius promulgationis necessitatem, vt nec Deus ipse possit lege positiua ab eo data aliquem obligare sine legis publicatione. Hoc autem est verum de publicatione, vt dicit notitiam legis proportionatam obligationi: hæc enim est necessaria ex parte ipsius hominis, quia nisi ei proponanatur obiectum, non potest moueri, nec peccare, & ita non potest cum effectu obligari. Promulgatio autem publica, & externa, ac sensibilis, de

qua nunc tractamus, non est ita necessaria in legibus Dei de potentia absoluta, quin possit ipse tanquam supremus Dominus obligare omnes per priuatam notitiam etiam merè interiorem. Ille autem modus n# esset hominibus accommodatus, & pr#sertim pro multitudine, seu c#munitate humana. At verò simpliciter, & ex natura rei loquendo, talis promulgatio est necessaria ex parte ipsius legis, quia hoc postulat conditio legis, quatenus est regula publica totius communitatis, vt di ctum est, & ideò licèt lex sit à Principe decreta, & publicari mandata, quandiu promulgata non est, non obligat, etiam si priuatim sciatur. Postquam autem promulgata est, de se iam obligat omnes, ad quos per se potest notitia eius peruenire, nec oportet, vt alia intimatio quasi iuridica singulis fiat, vt dicitur in d. cap. 1. de Postul. Prælat. & tractando de lege humana latius explicabitur.

Dubitari verò híc vlterius poterat, **[sect. 7]** [347] an de ratione legis sit etiam acceptatio sub ditorum, qu# post promulgationem sequitur, vt videtur insinuare Gratian. suprà dicens, *Leges institui, cùm promulgantur, firmari, cum moribus suscipiuntur.* Sed hoc dubium non habet locum in legibus diuinis, sed solum in humanis, & ideò illud infra tractandum remitto. Et dico breuiter, illam conditionem non esse de ra[348]tione legis, nec formaliter conuenire alicui legi; imò quod#modo cum illius ratione pugnare: nam de ratione legis est, vt vim habeat obligandi; si autem pendeat ex acceptione subditorum, iam non t# ipsa obligaret, quam ipsi subditi vol#tariè se submitterent legi. Si ergo aliquando requiritur populi acceptatio, vel est propter imperfectam potestatem Principis, qui tantum sub hac conditione, & dependentia potestatem recipit, vel **[63]** est ex benignitate legislatoris, qui non vult vti sua absoluta potestate. Vnde quando dicitur lex humana firmari moribus vtentium, non tam iure, quam[349] facto intelligendum est, vt sensit Archid. in d. §. *lex.* d. 4. & ibi Turrecr. ar. 2. sed de hoc plura tractando de legibus humanis.

Deniq#; dubitari potest, an esse scrip **[sect. 8]** [350]tam sit de ratione legis. Ratio dubij est, quia Isidor. sæpè hoc ponit in definitione legis: nam lib. 5. Etymol. cap. 5. *Lex* (inquit) *est constitutio scripta:* habetur in cap. 3. d. 1. & in hoc distinguit legem à iure, & à consuetudine ibidem. Vnde D. Thomas 2. 2. q. 57. ar. 1. ad 2. dicit, ius si in scriptum redigatur, vocari legem;[351] & Arist. in Rhetor. ad Alexand. in principio definit legem, dicens, *Lex est communis ciuitatis consensus, qui scriptis præceperit, quomodò vnumquodq#ue agendum sit.* Et[352] similia repetit cap. 2. & Cicer. 1. & 2. de legib. Legem populariter dictam esse illam, quæ scripto sancit, quod vult. Atq#;[353] ita Turrecr. in cap. *lex.* d. 1. ar. 2. simpliciter pron#ciat, de essentia legis esse scripturam, vbi alios pro hac sententia refert.

Sed hoc dubium non potest eodem **[sect. 9]** [354] modo tractari, aut definiri in omnibus legibus; vt enim omittamus legem æter nam, quæ intra Deum est, & non nisi metaphoricè dici potest scripta: lex etiam naturalis non est scripta, nisi metaphoricè in mente, seu in corde hominum. Inter leges autem diuinas positiuas, lex vetus scripturam necessariò requirebat, quia Deus ita voluit illam tra dere, & nihil illi addi tanquam pertin#s ad diuinum ius; & ideò lex illa scripta per antono masiam dicitur. At verò lex grati# non requirit per se, quod sit scripta in membranis; sed in cordibus. Vnde non limitatur ad scripturam, sed antiquior est illa, & sine illa sufficienter promulgata fuit, vt posteà videbimus. Hinc ergo euidenter conuincitur, scripturam materialem, & externam, de qua est quæstio, non esse de ratione legis. De lege autem humana dicendum est, regulariter, & ordinariè non fieri sine scriptura, quia re vera ita expedit, vt leges sint conspicuæ, & non

facile mutabiles. Et hinc fit, vt ab his, quæ frequentius accidunt, sæpe tales leges dicantur per scripturam publicam ferri. Nihilominus tamen in rigore, ac per se loquendo non est scriptura de essentia legis, vt est communis sententia iuris interpret# in Rubr. de Constit. vbi pr#[355]cipuè Panormit. & Felin. & pluribus c# firmat Selua tract. de Benef. c. 22. n. 14. Et ita Castro lib. 1. de Lege pœnal. c. 1. in definitione legis sub disiunctione ponit, quòd sit *voce, aut scripto* promulgata, quam disiunctionem ipse non probat, sed vt manifestam supponit. Idemq#ue[356] admittit Turrecr. d. ar. 2. in fine, & dicit posse sumi ex Isidoro. Fauet etiam Arist. lib. 10. Ethic. cap. vlt. dicens, *Lex est sermo ab aliqua prudentia profectus, &c.* Ratio verò est, quia etiam verbo potest præceptum superioris sufficienter intimari, non solum priuatæ personæ; sed eti# communitati, si voce præconis suffici#ter publicetur, & posteà maneat in memorijs hominum, & per traditionem conseruetur, & tunc etiam distingueretur talis lex à consuetudine, vt constat. Itaq#; ex natura rei nihil aliud probari potest; an verò ex iure ciuili, vel canonico scriptura interdum requiratur ad legis obligationem, posteà videbimus.

CAPVT XII.

Quæ definitio legis ex dictis de conditionibus eius colligatur.

HAnc methodum seruauit D. Tho **[sect. 1]** [357]mas d. q. 90. ar. 4. vbi ex proprietatibus legis, quas tradiderat definitionem eius concludit, de qua statim dicam. Aliæ enim traduntur definitiones legis, quas Sot. ibi lib. 1. q. 1. &[358] Castro lib. 1. de Lege pœnali cap. 2. & alij moderni referunt, & reijciunt. Sed non oportet in hoc immorari, quia re vera non sunt definitiones, sed #ncomia legis, vel non dantur de lege in communi, sed de aliqua in particulari; Sic dixit Cicer. 1. de Legib. *Legem eße quiddam æter*[359] *num in mente Dei existens,* & lib. 2. esse *Rect# rationem summi Iouis, &c.* quæ conueniunt legi æternæ. Iterum verò dixit, legem esse *Rectam rationem à natura insitam;* quomodò etiam Clem. Alex. dixit, esse *Rectam ration#.*[360] Qu# conueniunt legi naturali. Arist. aut# in Rethor. ad Alex. dixit, *Legem esse c#munem ciuitatis consensum, &c.* & lib. 10. Ethic. c. vlt. esse *Sermonem ab aliqua prudentia profectum, &c.* Quæ conueniunt legi human#, seu ciuili. Similia habet Isidorus sæpe[361] allegatus lib. 2. Origin. cap. 10. & lib. 5. **[64]** per multa capita, quæ referuntur á Gratian. d. 1. & 4. & similia sumi possunt ex[362] varijs legibus. ff. eod.

Generalior definitio sumi potest ex **[sect. 2]** [363] Diuo Thoma. quæst. 91. artic. 2. vbi ait, *Lex est dictamen rationis practicæ in principe, qui gubernat aliquam communitatem perfect#.* Aliter verò Castro libr. 1. de Leg. Pœnal. cap. 1. ait, legem esse *Voluntatem rectam eius, qui vicem populi gerit, voce, aut scripto promulgatam, cum intentione obligandi subditos ad parendum illi.* Quæ definitiones proprias opiniones definientium includunt, quod vitandum est, quoad fieri possit, quia definitio debet esse quasi primum principium, &

fuudamentum omnibus commune. Deinde hæc posterior definitio aliqua inuoluit, quæ vel non sunt in rigore necessaria, vel maiori expositione indigerent, vt quòd sit voluntas recta: nam in rigore potest esse non recta simpliciter. Item quòd vicem populi gerat; potest enim esse, vel populus ipse, vel alius, qui non vicem, sed curam eius gerat. Prior verò definitio solùm conuenit legi prout est in animo principis, cum tamen in hac materia etiam tractetur de lege externa. Ac proptereà Gabriel. in 3. dist. 37.[364] art. 1. legem definiuit esse, *signum definitiuum rectæ rationis, dictantis ligari aliquem ad aliquid agendum, vel non agendum,* cui videtur fauere Aristoteles supra relatus in[365] lib. 10. Ethicor. dicens, *Legem eße sermonem à quadam prouidentia profectum.* Sed non oportet definitionem limitare ad solum externum signum. Et prætereà tota illa definitio potest multis præceptis, seu signis adaptari, quæ propriè leges non sunt. Denique idem est de alijs similibus definitionibus, quæ videri pos sunt in Gersone 3. part. tractat. de Vita[366] spiritu. lect. 10. & p. 1. tract. de Orig. iuris, & legum.

Quapropter definitio, quam Diuus **[sect. 3]** [367] Thomas colligit d. artic. 4. frequentius recepta est, scilicet, *Lex est ordinatio rationis ad bonum commune ab eo, qui curam c#munitatis habet, promulgata.* Et ferè eandem habet Alexand. Alens. 3. part. q. 26.[368] memb. 4. In qua in primis loco generis ponitur *Ordinatio rationis,* quæ vox actiuè non passiuè sumenda est; subditi enim ordinantur per legem: ordinatio autem actiua est à legislatore, & ille actus, quo ordinat, appellatur ordinatio actiua, quæ à ratione proficisci debet, & ideò dicitur ordinatio rationis. Hæc autem vox (quidquid sit de particulari m#tione auctorum) ex se non limitatur ad act# intellectus, vel vol#tatis: nam in vtroq#; potest esse ordinatio, & illa, quæ est vol#tatis dici potest rationis, vel quia ipsa voluntas potentia rationalis est, vel certè, quia recta ratione dirigi debet, præsertim in lege ferenda. Potest etiam vox illa, & interno actui, & externo eti# acc#modari: nam etiam externum pr#ceptum est ordinatio rationis, id est, à ratione dictata. Reliquæ verò particulæ adduntur per modum differentiæ, & in illis virtute includuntur omnes conditiones legis, vt ex hactenus dictis satis constat.

Dubitari verò potest, quia nihil ibi **[sect. 4]** [369] est, per quod excludatur consilium à ratione legis. Vnde aliqui concedunt, consilium sub lege contineri, quod in rigore verum non est, vt suprà tetigi, & in sequenti capite iterum dicam. Respondeo ergo, dupliciter excludi c#[370]silium per illam definitionem. Quia consilium vt sic, per se non est à superiore, quatenus habet potestatem, & curam in subditos; lex autem debet esse talis ordinatio rationis, quæ hoc modo procedat ab habente curam c#munitatis, vt in ipsa de finitione declaratur; per se enim, ac formaliter intelligenda est. Et eodem modo excludenda est oratio, seu petitio ab hac ordinatione rationis: hæc enim tria præceptum, consilium, & petitio in hoc conueniunt, quod per illa omnia ordinatur, seu dirigitur vnus ad operandum per rationem alterius; & ita omnia illa possunt dici ordinatio rationis; sed differunt. Nam petitio per se est inferioris ad superiorem, licet possit exerceri inter æquales, & aliquando à superiore circa inferiorem, sed non quatenus talis est; imò in eo quodammodò se submittit alteri, vt suprà dixi. Consilium autem per se est inter æquales, & si aliquem excessum indicat in consulente, est solum in sapientia, non in potestate. Lex autem per se est à superiore circa inferiorem, quod in definitione significatur; ita ergo sufficienter excluditur consilium à ratione legis. **[65]** Et prætereà genus ordinationis intelligi debet de efficaci ordinatione, quæ vim habeat cogentem, vt Arist. dixit, & hoc videtur etiam

determinari per particulam *Promulgata*, quia consilio n# conuenit propriè promulgari: nam hæc vox indicat ordinem ad obligationem inducendam, in quo maximè differt consilium à lege.

Tandem videtur obstare illi definitioni, quia potest Prælatus ordinare **[sect. 5]** [371] subditos secundum rectam rationem ad aliquid agendum, sufficienter propon#do communitati voluntatem suam, & nihilominus non ferre legem, quia non includit præceptum perpetuum, & stabile, quod diximus requiri ad rationem legis: vnde tota illa definitio conuenit præcepto c#munitati promulgato, eti# si ad diem tantum propositum sit. Ad quod dico breuiter, vel D. Thomam la[372]tius sumpsisse legem, & sub illa comprehendisse omne huiusmodi præceptum, vel certè particulam primam ita intelligendam esse, vt *ordinatio rationis* pro illa tantum, qu# stabilis, ac duratura est, su[373]matur. Vnde posset fortasse breuius ita definiri. Lex *est commune præceptum, iustum, ac stabile sufficienter promulgatum.* Illud enim genus posuit etiam D. Thom. q. 96. ar. 1.[374] ad 2. & Iureconsultus. l. 1. de legib. & per illud excluduntur præcepta particularia: per alias verò particulas indicantur omnia, quæ in lege desiderari possunt, vt facilè patet consideranti ex his, quæ diximus.

CAPVT XIII.

Vtrum effectus à lege intentus sit facere subditos bonos.

EXplic#do naturam legis ferè om **[sect. 1]** nes eius causas declarauimus. Primò effici#tem, quia esse debet ab eo, qui potestatem, & iurisdictionem habeat. Deinde materialem quasi subiectiuam, quia esse debet in intellectu, aut voluntate, vel in quacunq#ue re, quæ signum illius voluntatis possit in se recipere: & materialem quasi obiectiuam, quia esse debet de re honesta, & circa subditos. Formalem etiam causam exposuimus, declarando modum, quo lex ferri debet, & promulgari. Deniq#ue finalem etiam attigimus, cum diximus, legem debere ferri pro communi bono, quia verò finis cum effectu coincidit, non potuit sine illo plenè explicari. Híc ergo incipimus de effectibus tractare, & simul innotescet amplius finis legis, qui est probitas, & honestas subditorum, & ideò ab hoc generali effectu incipimus.

Ratio ergo dubitandi esse potest, quia **[sect. 2]** lex diuina non habet hunc effectum; ergo multò minus aliæ. Antecedens patet, quia lex diuina, vt lex est, non præbet vires, nec iuuat ad operandum bonum, ob quam rationem Paulus ad Romanos. 3. legem veterem vocat legem[375] mortis; & cap. 4. ait, legem iram operari, & cap. 5. *Lex subintrauit, vt abundaret delictum.* Secundò saltem lex ciuilis non habet facere hominem bonum, propter quod Aristot. 3. Politic. cap. 3. aliam di[376]cit esse virtutem boni viri, & aliam boni ciuis; ergo & lex alia; lex ergo ciuilis facit bonum ciuem, sed non simpliciter bonum virum. Ratio autem est, quia finis ciuitatis solum est huius vitæ temporalis conseruatio in exteriori pace, & iustitia, vt sumitur ex eodem Philosopho. 1. Politic. cap. 2. ad quem finem

etiam ordinantur ciuiles leges; non ergo intendunt veram probitatem morum, quæ facit hominem bonum, sed solum exteriorem quandam obseruantiam, quæ facit bonum ciuem. Tertiò ad legem implendam non est necessarius actus bonus; imò sæpe per peccatum impletur etiam canonica lex; sed homo non fit bonus, nisi bonis actibus; ergo obseruantia legis non facit bonum; ergo multò minus lex ipsa.

Nihilominus dicendum est, finem in **[sect. 3]** [377]tentum à lege esse, facere subditos bonos; atq#ue ita hunc esse quasi vltimum effectum legis. Ita docet D. Thomas q. 92. art. 1. quem omnes sequuntur. Consonat Arist. 2. Ethic. cap. 1. dicens, *Leg#latores ipsos ciues assuefacientes bonos officere.* Ratio D. Thomæ est, quia bonum sub[378]diti in hoc consistit, vt motioni superioris subijciatur, vt sentit etiam Arist. 1.[379] Polit. cap. vlt. mouetur autem subditus à superiore, mediante lege; ergo per illam efficietur bonus, si ei subijciatur. Et confirmatur, quia lex, vt sit lex, debet esse iusta; vt autem sit iusta, oportet, vt **[66]** tendat in bonum finem ad bonum commune pertinentem, & per medium honestum; ergo qui seruauerit legem, operabitur circa honestum, & propter c#mune bonum, quantum est ex vi legis, ergo ex vi illius bonus fiet. Sed hoc declarabitur melius inductione facta in singulis legibus, & respondendo ad rationes dubitandi.

Circa primum ergo argumentum ma **[sect. 4]** nifestum est, diuinas leges eò tendere, vt faciant homines bonos: nam *Lex quidem sancta, & mandatum sanctum, & iustum, & bonum,* vt ait Paulus Roman. 7. Quod[380] non solum verum est de lege scripta, vt contra h#reticos infrà ostendemus, sed à fortiori etiam de lege gratiæ: & de lege naturali per se est euidens: nam prohibet quidquid est malum, præcipit autem omnem virtutem; vnde de illa maximè dictum creditur, *Quis ostendet nobis bona? signatum est super nos lumen vultus tui Domine.* Deniq#ue pro ratione sufficit, Deum esse auctorem alicuius legis, vt certò constet, ad efficiendos homines bonos datam esse. Vnde ad omnem Dei legem applicari possunt omnes laudes, quas de lege diuina prosequitur Dauid toto Psalm. 118. inter alia. *Lucerna pedibus meis verbum tuum, & lumen semitis meis.*[381] Nam hoc modo præcipuè lex facit bonos, scilicet, dirigendo ad id, quod bonum est, & obligationem illud operandi imponendo, cui consonat illud Psal. 18. *Lex Domini immaculata, conuertens ani[382]mas.* Et infrà. *Præceptum Domini lucidum illuminans oculos.*

Est autem aduertendum, Paulum distinguere legem à gratia, quia lex, vt **[sect. 5]** lex, licèt ostendat, quid operandum sit, per se non dat vires ad id exequendum: hoc enim ad gratiam spectat. Vnde est illud Pauli ad Roman. 7. *Video aliam legem in membris meis repugnantem legi men[383]tis meæ, & cæt.* Et infrà, *Quis me liberabit de corpore mortis huius*? & respondet, *Gratia Dei per Iesum Christum:* lex ergo, si multa præcipiat, & vires operandi non præ beat, quanuis per se tendat ad bonum, potest esse occasio, vt homo propter fragilitatem suam peior fiat. Atq#ue hic est sensus Pauli in prioribus locis: nam hæc erat infirmitas legis veteris, quòd multa iubebat, & non iuuabat, & ideò dicitur, iram, & mortem operat am fuis se, non per se, vel ex intentione sua, sed per occasionem ab hominibus acceptam. Vnde cum dicitur, posita, *vt abundaret delictum,* particula, *Vt,* non significat finem, sed consequutionem, quod in illa particula, *Vt,* frequens est, & notandum in Scriptura. Ponitur autem ad denotandum, effectum illum præuisum esse à Deo, & ex speciali prouidentia permissum, vt homines suam fragilitatem, & necessitatem diuinæ gratiæ, ac redemptionis Christi cognoscerent.

Circa secundum de lege ciuili aliqui **[sect. 6]** [384] Thomistæ existimant, proptereà Diu# Thomam addidisse, *legem facere bonum, vel simpliciter, vel secundum quid*: quia lex ciuilis, licèt non faciat bonum virum, quod est esse bonum simpliciter, facit bonum ciuem, quod est esse bonum secundum quid. Sed aduertendum est, illud *secundum quid* dupliciter accipi posse; vno modo, vt distinguitur bonum in aliquo genere. V. g. scientiæ, vel artis à bono morali, seu honesto, quod vocamus bonum simpliciter; alio modo sumi potest, prout intra ipsum genus honesti bonum vnius tantum virtutis est secundum quid, respectu collectionis omnium virturum, quomodò temperatus, si non sit bonus, vel iustus, dicetur bonus secundum quid. D. Thomas ergo sine dubio loquutus est in priori sensu, adeò, vt dixerit, leges latronum si seruentur, facere bonos latrones, & idem est de lege militiæ, & cuiuslibet artis, sed ill# leges non sunt leges simpliciter, sed secundum quid, vt ex principio materiæ constat. Vnde leges ciuiles, quæ sim pliciter leges sunt, re vera non tantùm faciunt bonum secundum quid in illo sensu, sed simpliciter, quia bonum morale, & honestum intendunt. Ita profitetur Iureconsultus in l. 1. ff. de Iust. &[385] iur. dicens, *Iustitiam colimus, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu pœnarum, sed etiam exhortatione præmiorum efficere cupientes.* Idem sentit Arist. 3. Polit. c. 4. dicens finem ciuitatis esse *bene viuere,* & *honestatem aliquam participare,* & cap. 6. ait. *De virtute, & vitio publicè cogitant quicunquè curam habent bene instituendi ciuitatem,* & 1. Politicor. cap. vltim. dicit, *omnes ciues debere esse participes virtutis moralis, qu#tum opus est.* Tamen in Principe requirit virtutem simpliciter, vtiq#ue in secundo s# **[67]** su posito, id est, collectionem omnium virtutum, quia in omnibus debet præcipere.

Ratio autem à priori est, quia finis numanæ reipublicæ est vera felicitas **[sect. 7]** [386] politica, quæ sine moribus honestis esse non potest; per leges autem ciuiles dirigitur in eam felicitatem, & ideò necesse est, vt illæ leges ad bonum morale per se tendant, quod, vt dixi, est bonum simpliciter. Quando vero Arist. bonum ciuem distinguit à bono viro, id facit, quia plus requiritur ad virtutem boni viri, quam boni ciuis; quanuis enim vir tus boni ciuis moralis sit, & honesta ex se, tamen præcisè sumpta est secundum quid, secundo sensu suprà declarato, & sola non sufficit ad constituendum simpliciter bonum virum. Vnde siquis sit solitarius, poterit esse vir bonus, etiam si non sit bonus ciuis. Qui autem pars est ciuitatis, non erit bonus simpliciter, nisi & vir bonus, & bonus ciuis sit, quia bonum ex integra causa; poterit autem esse bonus ciuis, licèt non sit bonus vir, quia esse bonum ciuem, est esse bonum secundum quid.

Atq#ue hinc constat à fortiori, leges **[sect. 8]** [387] canonicas facere bonum simpliciter in eodem sensu; nam si illæ tantum seruentur, non faciunt bonum omnino cons#mat#, id est, in omni genere boni: quod de quacunq#ue lege in particulari dici potest, quia non præcipit omne bonum, sed partem eius, præter legem charitatis, quæ virtute omnia complectitur. Atq#ue ita vnaquæq#ue lex facit bonum ex parte (vt ita dicam) & in hoc sensu facit bonum secundum quid: tota aut# collectio legum facit absolutè bonum. Et hoc ipsum in re censuerunt Caietan. & Soto circa dictum artic. 1. quanuis in verbis differre videantur.

Circa tertium occurrebat disputa **[sect. 9]** [388]tio cum Adrian. & alijs, an peccando mortalirer possit verè lex aliqua serua ri. Sed de hoc videri potest D. Thomas 1. 2. qu#st. 100. art. 9. & 3. 2. q. 44. artic. 4. & infrà tractando de lege positiua disputabitur, nunc admitto, posse legem seruari per actum malum, nonverò qua tenus malus est, sed quatenus aliquid boni ex suo genere habet, ex quo solum sequitur legem non præcipere sempet omne bonum,

loquendo de vna lege in particulari, neq#ue ita efficaciter reddere hominem bonum, vt non possit ipse malitiam aliquam admiscere bonitati int#ta à lege. Vnde quia bonum ex integra causa, malum autem ex quocunq#ue defectu, fit, vt actus quidem sit simpliciter malus propter circunstantiam ab homine adiunctam, & nihilominus propter bonam substantiam, quam habet, sufficiat ad implendam legem. Deinde dicitur, híc ma ximè habere locum vulgatum principium. Finem legis non cadere sub legem. Nam quanuis lex præcipiendo actum bonum ex genere, intendat etiam, vt benè fiat, vt hoc modo possit hominem bonum facere, non tamen hoc totum pr#cipit semper, sed solum actus substantiam, ideoq#; per illam poterit impleri.

CAPVT XIIII.

Vtrum obligare subditos sit proximus, & adæ [sect. 1] *qua tus effectus legis.*

PRæcipua efficacia legis ad faciendos homines bonos, est eius obligatio quæ videtur esse maximè in[389] trinsecus effectus eius, & ideo de illa c# sequenter tractamus. Vt autem intelligatur quæstio proposita, duo termini in titulo positi sunt declarandi. Prior est, *proximus*, qui ponitur, quia solum loquimur de effectu, quem lex per se ips# facere potest, & hunc vocamus proximum, vt nunc excludamus effectum, quem lex per se non facit; statuit autem, vt per hominem fiat, vt est. V. g. punitio, & hic dici potest effectus remotus le[390]gis. Alius verò effectus esse potest magis remotus, quia licet sit intentus à legislatore; lex tamen nec illum per se facit, nec ad illum obligat simpliciter, sed ad aliquid eius, vt est moralis bonitas subditi, de quo agemus in casibus sequentibus, nunc de primo tantùm agimus. Alius terminus est, *Adæquatus.* Potest enim dici talis effectus adæquatus, vel quia nulla est lex, quæ non habet talem effectum, vel quia ille effectus non potest esse, nisi à lege; vel deniq#ue, quia lex nullum alium habet effectum. De tertio membro dicemus capite sequenti, nunc duo priora sub illa voce comprehendimus, & supponimus esse sermon# de propria lege, & de ptopria obligatio-**[68]**ne morali, vt excludamus legem metaphoricam, qu# circa irrationalia, & insensibilia versatur, quæ non obligationem, sed necessitatem inducit per inclinationem, vel instinctum naturalem, qu# ad præsens nihil refert. De lege aut# propria, & respectu rationalis creaturæ, cum constet, non inducere illam necessitatem simpliciter, dubium est, an inducat moral#, qu# obligatio dicitur.

Videtur ergo inprimis, non posse hoc tribui omni legi ex l. *Legis virtus* ff. de Legib. & cap. *Omnis* dist. 3. cum his, qu# tra [sect. 2] [391] dit D. Thomas q. 92. ar. 2. Nam inter leges numerantur permittentes, & punientes; at verò permissio opponitur obligationi, iuxta illud Paul. 1. ad Corinth. 7. *Hoc dico secundum indulgentiam, non secundum imperium*; imò propriè loquendo, ea dicuntur permitti, qu# facienda non sunt; per mittuntur enim mala; ergo lex permittens non obligat; non est ergo obligatio effectus legis in vniuersum. Id# dubium nascitur ex lege pœnali, quia ad pœnam nemo obligatur propria obbligatione; imò sunt, qui censeant, quoties lex specialem imponit pœnam, non inducere obligationem. Hìc etiam addi potest lex fauorabilis, qualis est priuilegium, quod lex appellatur ab Isidoro

in cap. *Priuilegium* d. 1. & tamen non obligat: nam vnusquisq#ue fauori suo re nunciare potest, cap. *Cum admonasterium,*[392] de Regular. Deniq#ue consilium etiam inter leges numeratur: nam lex priuata vocatur in cap. *Nisi cum pridem,* de Renuntiat. & cap. *Commissum,* de Sponsal. & tamen non obligat.

Deinde neq#ue in secundo sensu videtur obligatio adæquatus effectus legis. **[sect. 3]** [393] Primò, quia etiam pr#cepta priuata obligant, quanuis leges non sint. Imò non tantum præcepta, quæ ex iurisdictione procedunt; sed etiam sine iurisdictione obligare solent, vt pr#pceptum parentis ad filium, domini ad seruos, & prælati religionis ad subditos, etiam si iurisdictionem non habeat, vt olim erat in vsu etiam in monasterijs virorum, & nunc in monialibus reperitur. Item obligatio sæpe oritur ex propria voluntate, vt in voto, promissione, & quocunq#ue contractu; non est ergo obligatio ad#quatus effectus legis in illo sensu.

Nihilominus dicendum est primo, nul **[sect. 4]** lam esse propriam legem, qu# obligatio[394] nem non inducat, id est, necessitatem quandam operandi, vel non operandi. Est communis assertio Theologorum cum D. Thoma q. 92. art. 2. ad 1. & q. 93. ar. 2. Soto q. 1. ar. 1. Castro lib. 1. capit. 1. ad finem, & Iuristarum in d. lege *Legis virtus,* & in d. cap. *Omnis.* Et eodem sensu dixit Gratian. dist. 4. ad finem. *Decretum neceßitat# facit, ex hortatio liberam voluntat# excitat.* Similem sententiam habet sub[395] nomine consilij, & pr#cepti Hieronym. lib. 2. contra Iouin. circa medium. *Vbi consilium datur offerentis arbitrium est; vbi præ ceptum neceßitas est seruitutis.* Et Ambros.[396] lib. de Viduis circa finem, *Præceptum* (inquit) *in subditos fertur, consilium amicis datur, vbi præceptum est, ibi lex est, vbi consilium ibi gratia est.* Et infrà. *Præceptum ibi est, vbi est pœna peccati,* vtiq#ue propter necessitatem, quam præceptum inducit. Sic etiam dixit August. in lib. de Sancta Vir[397]ginitate cap. 14. *Domino præcipienti non obedire damnabile est,* & infrà. *Præcepto quisquis non obtemperat, reus est, & debitor pœnæ.* Ponderari etiam potest, quod ait Gre[398]gor lib. 12. Epistol. 17. & refertur in ca. 1. de Donat. *Nobilitas quodam modo sibi legem imponit, vt debere se quod sponte tribuit, existimet*: sup ponit enim, legem imponere debitum. Deniq#ue Aristot. 1. Ethic.[399] cap. 9. hac ratione dixit, in lege esse vim coactiuam, quia licèt non omnis lex specialiter pœnam imponat, infert tamen necessitat#, ratione cuius homo fit dignus pœna, si legem transgrediatur. Ratio autem sumitur ex dictis de substantia legis; est enim imperium procedens à voluntate efficaci obligandi eius, qui potestatem habet; sed voluntas efficax supposita potestate, inducit effectum; ergo. Sensus autem, & maior declaratio assertionis patebit, respondendo ad ea, quæ in primo membro obiecta sunt, & ideò illis satisfaciendum est.

Circa primum ergo de lege permis **[sect. 5]** [400]siua vno verbo respondeo cum Castro lib. 1. de lege Pœnal. cap. 1. in fine, leges permittentes in tantum esse leges. in quantum latenter habent admista præcepta, sine quibus non posset intelligi permissio, vt specialiter decreta per le gem. Quod significauit Glossa in d. leg. *Legis virtus,* dum vtitur exemplo legis prim#, cod. de Iur. & Fact. ignorant. Vbi **[66]** militi permittitur vti exceptionibus post sententiam contra se latam, propter suam ignorantiam: nam illa permissio legis obligat iudicem ad tales exceptiones admittendas, & idem est in similibus, vt capit. sequenti latius explicabo.

Circa secundum de lege Pœnali ad **[sect. 6]** [401]uerto, duplicem posse intelligi respect# in tali lege, vnus est ad iudicem, qui inflicturus est pœnam; alius est ad reum, qui illam passurus est. Priori modo dici potest lex illa inducere obligationem, & imponere illam iudici, puniendi tale de lictum secundum mensuram per legem præscriptam. Iuxta illud August. lib. de Ver. Relig. cap. 31. *In his temporalibus legibus, quanquam de his homines iudicent, cum eas instituunt, cum tamen fuerint institutæ, & firmatæ, non licebit iudicibus de eis iudicare, sed secundum ipsas.* Hæc autem obligatio ma[402]ior est in ordinarijs iudicibus, quam in supremo principe, vt declarat D. Thom. 2. 2. q. 67. art. 4. in omnibus tamen est ali qua, præpterquàm in Deo, qui est supremus Dominus, & potest pœnam prout voluerit relaxare, sed hoc nihil ad præsens refert.

Circa posteriorem autem respectum **[sect. 7]** aduert#dum est, duas posse intelligi obligationes in lege: vna est ad culpam, quæ solet dici in conscientia; alia est ad pœnam. Nam licèt h#c posterior videatur illam priorem supponere, quia nemo fit dignus pœna; nisi per culpam; nihilominus controuerti solet; an lex aliqua inducat posteriorem obligation# sine priori, quod solum in quibusdam le gibus humanis habet aliquam dubitationem: nam in diuinis certum est illud principium: de illa autem quæstione po stea dicemus, tractando de lege pœnali. Nunc vel potest intelligi assertio posita de obligatione in genere, abstrahendo ab illis duobus modis, vel melius dici potest, etiam si aliqua lex non obliget in conscientia ad actum, propter cuius transgressionem pœna imponitur, obligare saltem vel ad illum, vel ad soluendam, seu sustinendam pœnam, & ita neq#ue illam legem esse sine aliqua obligatione omnino propria. Dixi autem, *Ad soluendam, vel sustinendam pœnam*, quia etiam de ipsa pœna quæstio est, an lex per se, & immediatè obliget ad illam, qu# non est hìc tractanda; satis enim est ad assertionem positam, quòd obliget, siuè ante, siuè post sententiam latam, siuè ad agendum, siue ad non resistendum, atq#ue ita ad sustinendam pœnam.

Circa tertium de priuilegijs, multi **[sect. 8]** [403] propter illam rationem negant, priuilegium esse veram legem, sed aut secundum quid tantum, vt sentit Glossa in d. cap. *Priuilegium*, aut nullo modo, vt sentit Castro lib. 1. de lege pœnali cap. 1. Ego verò existimo, si priuilegium cum proportione sumatur, non minus posse inter leges computari, quam permission# Quæ est aperta sententia D. Isidori 5. Etym. cap. 19, vt videbimus capite sequenti. Dico autem, *Cum proportione,* quia si sermo sit de priuilegio tempora li, vel concesso vni person#, vt cum eius vita finiatur, illud deficit à ratione legis, non pr#cisè ex eo, quod priuilegium est, sed quia non est quid stabile, aut firmum, quod diximus esse de ratione legis: at priuilegium perpetuum c#cessum aut communitati alicui, aut familiæ, vt in ea semper duret, propriam rationem legis habet.

Oportet tamen duplicia distinguere **[sect. 9]** [404] priuilegia, quædam sunt concessa intuitu alicuius boni communis, quibus priuatæ personæ renunciare non possunt, iuxta ca. *Si diligenti* de foro competenti, & l. *Ius publicum*, ff. de Pactis, vt est priuilegium fori v. g. respectu clerici, cui ipse renunciare non potest, quia non intuitu personæ suæ, sed dignitatis clericalis concessum est. Et hoc priuilegi# proprijssimè est lex, non solum respectu aliorum, quibus præcipitur, vt tale priuilegium clerico obseruent, sed etiam respectu ipsius Clerici, cui præcipitur, vt illo vtatur. In illa enim dispositione superioris inuenitur perfecta vis obligandi, nihil ergo illi deest ad rationem legis. Alia sunt priuilegia concessa intuitu priuati commodi ipsarum personarum, de quibus est sermo in dict. ca.[405]

Cum acceßissent de Probat. & in Regula, *Quod ob gratiam*, de Regulis iur. in 6. Vbi Glossa, & alij, Syluest. Verb. *Priuilegium.* Hoc ergo priuilegium, si comparetur ad ipsum, cui conceditur, sine dubio n# habet rationem legis, vt probat ratio facta, quia non est præceptum illi impo situm, neq#ue obligat illum, cum possit ei **[70]** renunciare. At verò respectu aliorum qui tale priuilegium obseruaturi sunt, veram habet rationem legis; continet enim præceptum perpetuum obligans ad talem immunitatem seru#dam; alioqui valde inefficax esset tale priuilegium, ergo sicut de promissione diximus, vel etiam de lege punitiua, quatenus obligat iudicem, vt tale iustum nocument# inferat, ita in præsenti dicendum est.

Circa quartum de Consilio, Glossa in **[sect. 9]** [406] d. leg. *Legis virtus*, propter illud censuit, etiam consilium pertinere ad virtutem legis. Illam tamen communiter repro[407]b#t Bart. & cæteri. Soto lib. 1. de Iust. q. 2. ar. 2. eam irridet, quoniam consilium potius condiftinguitur à præcepto, & consequenter á lege, quod sentit etiam D.[408] Thomas d. q. 92. artic. 2. ad. 2. & q. 17. de Verit. ar. 3. ad 2. & hæc sententia in rigo re, & proprietate vera est, vt suprà eti# dixi. Et ratio D. Thom. est optima, quia consilium non requirit potestatem superioris sed à priuato etiam dari potest ergo per se non requirit auctoritatem legis.

Obijci verò potest, quia idem D. Th. **[sect. 10]** [409] 1. 2. q. 108. art. 4. consilia Euangelica ponit inter partes legis gratiæ. Respondetur primo, nomine legis interdumcomprehendi totam dispositionem, seu pro uidentiam legislatoris circa gubernationem subditorum, & sic ad illum pertinet non tantum pr#cepta dare, sed eti# consilia de ijs, quæ meliora sunt, quod obseruauit Christus Dominus in lege Euangelica, & in iure etiam humano, pr#sertim Canonico sæpe obseruatur, vt patet in capit. *Commissum*, de Sponsali[410]bus, ibi, *Tutius est.* Et multa sunt similia iura, ad qu# intelligenda est hoc s#pe ne cessarium. In hoc ergo sensu non malè dixit illa Glossa, legem non tantum pr#cipere, sed etiam consulure quanuis re vera id non faciat formaliter, vt lex, sed concomitanter. Addo pr#tereà, quando lex consulit vnum effectum, sequi alium, nimirum, vt illud opus, quod consulitur iure prohiberi non possit, nec tanquam malum refutari, & quoad hoc dici potest illa lex retinere vim legis, & obligare. Et hoc modo cum maiori pro prietate dicuntur consilia Euangelica pertinere ad legem gratiæ tanquam ap probata, & stabilita per illam. Et hac ratione pro consilijs Euangelicis damnamus h#reticos, qui paupertatem, aut continentiam reprehendunt tanquam naturæ contrariam. Ita ergo nulla lex est, vel dispositio superioris, quæ participet rationem legis, nisi in quantum obligationem inducit.

[sect. 11] [411]

Dico secundo. Si obligatio propriè, & cum proportione sumatur semper oritur ex aliquo iure, & lege, atq#ue ita in hoc sensu dici potest hic effectus adæquatus legis. Declaratur breuiter: nam in primis necesse est loqui de obligatione communitati imposita, quia si im ponatur priuat# personæ, non erit ex lege, & idem est, si imponatur ad breue tempus, quia tunc etiam deficit conditio requisita ad legem. Quamuis illæ eti# obligationes, quatenus habent aliquam conuenientiam cum obligatione legis in hoc, quod ab alio habente potestat# imponuntur; consequenter etiam conueniunt cum lege in hoc, quod ex imperio, seu præcepto aliquo proueniunt, maximè quando necessitatem in conscientia imponunt. Imò etiam tunc ab aliqua lege totam vim obligandi accipiunt. Atq#ue ita sensus assertionis est, omnem huiusmodi obligationem ex lege oriri aliquo modo. Probatur autem primo

à contrario ex Aug. 22. contra Faust. cap.[412] 27. definiente, peccatum esse dictum, vel factum contra legem: nam apertè supponit, omnem obligationem ad aliquid vitandum, vel faciendum oriri ex lege. Nam quoties aliquis agendo contra ob ligation# propriam in conscientia peccat, agit contra legem; ergo talis obligatio erat ex lege.

[sect. 12]

Deinde probatur eisdem exemplis, quæ in contrarium afferebantur, scilicet, voto, promissione, aut quocunq#ue pacto: nam ex his omnibus non oritur obligatio, nisi ex virtute legis. In illis enim omnibus distinguere oportet fundamentum, seu proximam materiam obligationis à propria ratione, & causa eius: nam fundamentum consistit in aliqua actione humana: illa verò supposita, ius est, quod obligat; sic in voto (& idem est cum proportione de reliquis) proximum fundamentum obligationis est voluntaria promissio: quod autem propriè obligat ad illam implendam, est ius illud naturale, ac diuinum. *Si quid vo*-**[71]***uisti Domino, nec moreris reddere.* Et ita eti# Iuristæ dicunt, omnem obligationem, quæ ex contractibus oritur, esse naturalem, vel ciuilem, quia ex iure naturali, seu gentium, aut ciuili oritur, vt sumi tur ex textu cum Glossa in l. *Cum amplius*[413] ff. de Regul. iur. & l. *Ex hoc*, ff. de Iustit. & iur. & ita satisfactum est sec#dæ parti rationis dubitandi in principio positæ.

CAPVT XV.

An rectè numerentur quatuor effectus legis, præcipere prohibere, permittere, & punire, & quomodo ab illa fiant.

RAtio dubitandi esse potest, quia **[sect. 1]** obligatio, de qua dictum est capite præced#ti, videtur esse ad#quatus, id est, vnicus, & totalis effectus legis; ergo superuacanea est h#c enume ratio. Auteced#s probatur primo; quia essentialis ratio consistit in imperio; ex imperio autem vt sic non sequitur, nisi obligatio: reliqua enim sunt per accidens; ergo Secundo declaratur discurrendo per illa membra: nam præcipere, & prohibere formaliter idem sunt, solumq#ue materialiter distinguuntur, & ideò superfluum est, illa vt distincta ponere. Assumptum patet, quia prohibitio etiam est quoddam imperium, & præceptum: nam prohibere nihil aliud est, quam præcipere, vt aliquid non fiat, sicutè contrario præceptum est quæd# prohibitio: nam qui præcipit audire Missam, vetat, ne omittat, & ideò Isidorus lib. 2. Etym. art. 10. & lib. 5. ca. 19. so[414]lam prohibitionem ponit; & omittit pr#ceptum, fortassè, quia pr#ceptum per se non dat bonitatem actui, sed necessitatem, qu# necessitas benè explicatur per negationem omittendi, quam significat prohibitio respectu talis materiæ. Permissio autem, vt sic, non est effectus imperij, sed potius per carentiam imperij fit: Nec deniq#ue punitio est effectus legis, sed esse poterit iudicis, vel legislatoris. In contrarium autem est, in primis **[sect. 2]** auctoritas Isidori, qui saltem tres effectus distinxit, & quartum, qui est præcipere, vt clarum supposuisse videtur ex ipso nomine, & ratione legis. Apud Gratianum autem in cap. *Omnis,* d. 3. ad textum Isidori adduntur

hæc verba.[415] *Diuina autem præcipit, vt diligas Dominum Deum tuum.* Qu# verba non sunt in Isidoro, & illa particula *Diuina* ineptè addita est, quia non sola diuina lex præcipit, sed[416] etiam alia. Et ideo in Decreto Gregoriano notatur, in multis codicibus non haberi, & sine dubio expungenda est, & legendum, *aut præcipit,* vt sit quædam additio ad numer ationem Isi dori. Expresse verò illam particulam habet Mode[417]stinus in l. 7. de Legibus dicens. *Legis vir tus hæc est, imperare, vetare, permittere, punire.* Atq#ue ita hanc participationem defendit etiam D. Thomas q. 92. ar. 2. E#q#; ratione declarat, quia actus humani, aut[418] boni sunt, aut mali, aut indifferentes; illis ergo tres effectus legis respondent, qui sunt præcipere bonos; prohibere malos; permittere indifferentes, quibus additur quartus puniendi, tanquam necessarius ad efficaciam legis. De quo discursu plura statim dicemus. Hæc ergo numeratio tanquam doctrinalis, & satis apta ad explicandos effectus per se c#uenientes legi acceptanda est, & explicanda. Ad illius verò melior# intelligentiam declarabimus singula membra, & eorum distinctionem, & modum, quo per legem fiunt, quod facile fiet per difficultates propositas discurrendo.

Prima, & præcipua erat; quia obli **[sect. 3]** [419]gatio est adæquatus, & vnicus effectus præcepti, in qua possumus priorem par tem admittere, & negare posteriorem, quidquid enim lex operatur, media obligatione, operari videtur, vt probat ra tio facta de efficacia præcepti, & hoc modo dici potest ille effectus adæquatus: non tamen vnicus, quia mediante obligatione operatur alios, vt ex sequ# tibus patebit discurr#do per omnes effectus legis.

Secunda erat, de distinctione pr#cep **[sect. 4]** [420]ti, & prohibitionis, quæ parui momenti est. Fatemur enim in primis vtrumq#ue ex illis effectibus comprehendi sub obligatione legis, diuerso tamen modo inducere obligationem, & hoc satis esse, vt illa duo priora membra distinguantur. Imò ad hoc distinguuntur, vt declaretur legem non solum posse obligare ad agendum, sed etiam ad non ag#dum. Per quod etiam traditur vulgaris diuisio **[72]** legis in affirmatiuam, & negatiuam, qu# licèt fortasse non sit essentialis, sed quasi materialis, nihilominus non est superflua, sed necessaria ad duas illas partes iustiti# explicandas, quas Dauid etiam distinxit Psal. 36. dicens, *Declina à malo, &*[421] *fac bonum.* Deseruitq#ue ad declarandum tum diuersos modos obligandi Legis, tum etiam diuersos modos peccandi contra legem. Nam lex affirmatiua dicitur obligare semper, non tamen pro semper, quia ex quo lata est, incipit obligare, & semper obligat, qu#diu durat, quia obligatio est quasi naturalis effectus eius, non tamen pro semper, quia non obligat pro singulis momentis, aut temporibus, sed solum pro certo tempore, pro quo im ponit operandi onus. Lex autem negatiua obligat semper, & pro semper, quia & eius obligatio cum illa semper durat, & propter negationem, quam includit pro omni tempore, & qualibet parte prohibitionis su# obli gat, quia negatio omnia destruit, & quia abstinere à malo semper, & pro semper necessarium est. Ex hac etiam diuisione oritur diuisio peccatorum in peccat# commissionis, & omissionis: nam peccatum commissionis contrarium est le gi negatiuæ; omissio verò affirmatiuæ, vtex materia de peccatis suppono. Atq#; ita tandem constat, nomen pr#cepti, seu imperij æquiuocum esse: interdum enim significat quasi genus commune ad negatiuum, & affirmatiuum præceptum, quomodo diximus in definitione legis. *Esse præceptum commune, &c.* aliqu#do verò specialiter sumitur pro affirmatiuo pr#cepto, & sic distinguitur à prohibitione, & ita ponuntur illa duo tanquam distincti legis effectus.

Tertia difficultas erat de permissione, quam D. Thomas ita declarat, vt vi **[sect. 5]** deatur illam ponere in sola negatione præcepti, & prohibitionis, illa enim per mitti dicuntur, quæ nec pr#cipiuntur, nec prohibentur. Additq#ue materiam permissionis esse actus, vel indifferentes, vel parum bonos, & parùm malos. Vtr#q#; autem dictam difficultatem habet. Primum quidem quia (vt obijciebam) illa negatio non est effectus legis, sed potius est effectus negationis vtriusq#ue legis tam præcipientis, quàm prohibentis, quia sicut affirmati o est causa affirmationis, ita negatio est causa negationis; permissio autem illo modo declarata negatio tantum est; ergo non est effectus legis, sed negationis legis. Et confirmatur argumento facto in pr#cedenti capite, quia permissio illo modo non inducit obligationem, nec est effectus eius; ergo non potest esse effectus legis.

Secundum etiam de materia difficile **[sect. 6]** est, primo ex parte actuum malorum, quia licèt sint parum mali non permittuntur lege #terna, & naturali, vt docuit[422] August. lib. 1. de Libero arbitrio cap. 5. & 6. Si verò sit sermo de lege positiua, etiam grauiter mali interdum permittunt#, vt sunt fornicatio, homicidium adulteræ, aliqua pacta iniusta, & similia. Secundo ex parte bonorum actuum, quia si permissio in sola negatione consistit, aliqui bo ni actus nec pr#cipiuntur, nec prohibentur, quia sunt optimi, & ex melioribus bonis, vt Virginitas, & similes actus,[423] qui sub consilium cadunt, & sic Glossa in d. ca. *Legis virtus*, dixit, consilium esse posse effectum legis, & sub permissione comprehendi. Quod siquis refugiat concedere tales actus esse permissos, sequitur, & non recte poni permissionem in illa sola negatione, & diuisionem actu# datam à D. Thoma esse insufficientem.

Ad explicandum ergo hunc effectum aduerto primò, permissionem interd# **[sect. 7]** [424] esse solius facti, interdum iuris; prior nullo modo ponitur effectus legis, posterior autem esse potest, quia lex ad ius pertinet, seu ius constituit. Vtrumq#ue in Deo explicatur optime: nam si factum attendamus, Dens multa peccata permittit, quia cum posset impedire, ne fiant, de facto non impedit, nec vult impedire, sed potius directè vult illa permittere, id est sinere, vt fiant. Attendendo autem ad ius, Deus nullum peccatum permittit, quia nullum non prohibet, neq#ue vllum impunitum relinquit, quomodo dixit Aug. suprà, legem æternam nullum pec[425]catum permittere. Igitur permissio facti non includit negationem probitionis, sed meram negationem impedim#ti, seu operis, quo possit efficaciter impediri effectus permissus: permissio autem iuris, de qua in præsenti est sermo, includit negationem prohibitionis, & præcepti, vt D. Thomas dixit. Secundo, h#c permissio iuris considerari potest, **[73]** vel vt consistit in mera negatione præcepti, & prohibitionis, vel quatenus in aliquo positiuo præcepto f#datur, quia nimirum per legem aliquam positiuam talis permissio decreta est, & stabilita. Sicut enim in Deo quoad permission# facti, aliud est permittere, aliud estvelle permittere, ita in ordine ad ius, aliud est permittere purè negatiuè, aliud per legem positiuam de permissione statuere.

Dico ergo, permissionem merè nega **[sect. 8]** [426]tiuam, qu# resultat ex sola negatione vtriusque præcepti affirmatiui, & negatiui, non esse proprium effectum legis, vt veró per aliquam positiuam legem decernitur, sic esse specialem effectum legis. Prior pars videtur probari suffici#ter ratione facta, quia ad illum modum permissionis non est necessarium ferre legem aliquam; satis enim est non ferre legem prohibentem. Item permissio illa non est ex potestate legislatiua, nam interdum actus talis est, vt nec prohiberi possit, nec præcipi; ergo negationes illæ tunc non sunt effectus talis potestatis, quia non sunt

(vt sic dicam) ex voluntate etiam indirecta legislatoris, sed ex se tales sunt. Ergo nec permissio illa est effectus potestatis legislatiuæ; ergo neque legis. Denique illa negatio nullam propriè habet causam, sed ex se talis actus permissus est, dum non prohibetur. Sicut non propriè dicetur Deus esse causa negationis essendi, quæ intelligitur in re possibili nunquam futura; sed ex se habet, quod sit nihil, quia illa nihil est, nisi creetur, quod autem sit nihil non habet à Deo, sed ex se; sic ergo actus ex hoc præcisse, quod non prohibetur, nec pr#cipitur per legem, non habet à lege, quod sit permissus, sed id habet ex se, vt ergo sit propriè permissus per legem, oportet, vt ipsa permissio stabiliatur, & firmetur aliquo decreto, & vol#tate legislatoris; & tunc recté dicitur act# permissus positiuè, & similiter permissio illa habet specialem modum, ratione cuius dicatur effectus legis. Et ita etiam manet secunda pars assertionis **[sect. 9]** [427] declarata, & confirmata, quam ita profecto intellexit Isidor. vt statim ostend#.

Vt autem magis constet, de qua permissione sit sermo, oportet vltimo notare permission# simpliciter dictam attribui solere malis actibus, & de illis maximè, ac regulariter intelligi, pr#sertim quando Deo tribuitur: dicitur enim Deus permittere peccata; reliquos verò actus non tantum permittere, sed etiam velle, aut ordinare. Nihilominus tamen aliquando accipitur etiam in bonam partem. Sic enim dixit Paul. 1. Corinth. 7. *Hoc autem dico secundum indulgentiam, non se*[428]*cundum imperium,* id est, permittendo, n# pr#cipiendo; loquebatur autem de actu matrimonij, qui malus non est. Vnde à fortiori dici poterit permissio de actibus indifferentibus. Vtroq#ue ergo modo, scilicet, in bonam, & malam action# potest permissio esse effectus legis. Imò Isidor. apertè loquutus est de permissio[429]ne rei bonæ: nam adhibet exemplum hu ius permissionis, dicens, *Omnis lex aut permittit aliquid, vt quòd vir fortis petat præmi#*: nam illud verbum *Petat* ibi non dicit im perium, sed permissionem: constat aut# illam permissionem esse rei bonæ. Sic etiam Glossa in cap. *Qui partem* 55. d. vbi in textu de his, qui partem digiti, vel ali# similem particulam corporis, non voluntate, sed casu amiserunt, dicitur, *Hos canones præcipiunt clericos fieri;* Glossa rectè[430] exponit, *id est, permittunt,* quia illud non est imperium, licèt de re bona sit.

Sic etiam in ca. *Hac ratione,* 31. q. 1. dici **[sect. 10]** tur, Apostolos pr#cepisse sec#das nuptias, id est, permisisse, verum est, illa verba esse Auctoris imp. in Matt. Hom. 22. qui[431] non benè sensit de sec#dis nuptijs, & ideò permission# ibi accipit in malam part#; vnde de huiusmodi #missione subi#git. *Aliud est præcipere aliud permittere; quod enim præcipimus, semper placet; quod autem permittimus, nolentes permittimus, quia malam vol# tat# hominum in totum prohibere non possumus.* Quæ doctrina vera est de permissione mali, & statim nobis deseruit; tamen malè applicatur ad illud ex#pl# de sec#dis nuptijs post mortem prioris coniugis: nam illæ bon# sunt, & non pr#cipiuntur propriè, quia nemo ad illas obligatur, & ita rectè ibi pr#cept# # permissione boni interpretamur. S#pius verò dicuntur leges permittere aliqua mala, sicut leges ciuiles permitt#t meretrices, & maritum occide re vxorem inu#t# in actuali adulterio, & c#trah#tes se dicipere in frà dimidiam, &c. Sic etiam multi intelligunt verbum Christi Matt. 19. *Ad duritiam cordis vestri permisit*[432] *vobis Moyses dimittere vxoresvestras*; vt suprà **[74]** Imperf. exponit, & Ambr. lib. 8. in Luc. c.[433] 16. & Hier. Mat. 5. & 19. & quam pluresscho lastici. Alij verò intelligunt de dispensatiua permissione, per quam actus red

ditur non malus, licèt non præceptus, quod est probabile, non pertinet tam# ad hunc locum id discutere: satis enim est, quod in illo etiam sensu permissio dici potest effectus legis. Omnibus autem his modis hic effe **[sect. 11]** ctus non est puré negatiuus, sed aliquid positiuum circa negationem operatur; diuerso tamen modo. Nam quando per missio dicitur de actu alias bono, non solum non prohibet illum: sed etiam c# sit bonus; dat positiuam facultatem, seu licentiam, vel ius aliquod ad illum. Idem contingit in exemplo posito ab Isidoro; cum enim lex dicit, *Vir fortis petat præmium*; non solum negatiuè per mittit, sed dat illi speciale ius ad postulandum tale præmium, & ad laborandum in spe illius, invirtute virtualis promissionis eiusdem legis. Atque hoc modo lex concedens fauorem, quando non præcipit illum acceptare, sed liberum relinquit illi renunciare, permissiua dicitur iuxta modum loquendi Isidori; qu#uis non tantum negatiuè disponat, sed aliquid positiue concedat. Quando verò lex permittit malum, in quo vel dispensare non potest, vel non dispensat, licèt non tribuat ius (vt sic dicam) tribuit saltem impunitat# apud homines, quæ continet morale ius non parui mo menti. Interdum etiam (si sit lex ciuilis) c#cedit, vel negat actionem, in iudiciali foro, qui etiam est moralis effectus sa tis distinctus à sola negatione prohibitionis. Denique si permissio sit simul dispensatiua, esto non sit præceptiua, concedit non solum impunitatem apud ho mines, sed etiam apud Deum, quia concedit immunitatem á culpa, quod longè maius est.

Atq#ue hinc t#dem intelligitur quod **[sect. 12]** superiori capite dicebamus, legem permittentem semper includere præcept# oblig#s aliquem, & aliquo modo. Nam licèt non obliget alios, ad quos potissimè dirigitur per modum imperij. Vt in il lo exemplo capit. *Qui partem,* verbum illud[434] *Præcipimus clericum fieri,* non obligat mutilatum, vt Clericus fiat, sed respectu illius est permissio concessiua iuris (vt sic dicam) obligat tamen prælatum, ne ob e# causam illum repellat. Item in exemplo Isidori obligat illa lex ad dandum præmium viro forti petenti, quando secundum legem petit, & nihil est, quod rationabiliter impediat. Quando verò permissio est alicuius mali, obligat iudicem, ne propter illud puniat, quia hoc prohi bet talis lex, & sic de alijs. Atq#ue ita sufficienter est declaratus hic effectus secundum se; quid autem secundum D. Thomam dicendum sit, in puncto sec#do dicam.

Quarta obiectio erat de punitione, quia non videtur esse effectus legis. Ad **[sect. 13]** [435] quod breuiter dico, aliud esse loqui de dignitate, seu reatu pœnæ; aliud de actuali inflictione pœnæ, & vtroq#ue modo potest dici pœna effectus legis, licèt diuersis considerationibus, & rationibus. Nam lex imponendo necessitat# virtutis, seu honestatis, consequenter facit, vt transgressor legis sit dignus pœna saltem apud Deum, quia suam obligationem lege impositam non obseruat. Quod locum habet tam in lege naturali, quam in positiua, diuina, vel humana, quia supposita lege actus est inordinatus, & illa dignitas pœn# intrinsecè sequitur ex malitia actus, etiam si malitia fortasse fuerit ex occassione legis positiuæ. Est tamen differentia in hoc inter legem naturalem, & positiuam. Quod[436] lex naturalis, licèt faciat, vel ostendat actum esse malum, tamen vt est merè naturalis non taxat modum, vel qu#titatem pœnæ: nulla enim ratione intelligi potest hoc fieri sine decreto alicuius liber# voluntatis. Quia licèt peccatum ex natura sua mereatur fortasse pœn# tant# grauitatis, vel durationis, tamen quod sit in hac specie mali, vel supplicij, vel quod sit in tali gradu int#sionis, in tali loco, & tempore, ex libera aliqua administratione, & prouidentia p#det. Vnde taxatio pœn# isto modo, aut fit per legem #ternam Dei, maximè quoad pœn# vitæ futuræ, aut fit per legem positiuam, quoad pœnas,

qu# in hac vita, & in humano foro imponuntur. Et olim quidem per legem diuinam positiuam scrip tam fuerunt mult# pœn# huius vit# pro varijs delictis præscript#: in lege autem gratiæ nullæ sunt pœn# inflictæ pro hac vita iure diuino, vt in materia de **[75]** censuris, & irregularitate ostendimus. Huiusmodi ergo pœn# vitæ præsentis per humanas leges ciuiles, vel canonicas designantur, & eo ipso, quod pœna est per legem designata, transgressor le gis fit reus, & debitor talis pœn#, & hoc modo dicitur talis pœna effectus legis.

At vero ipsa actualis inflictio pœn# **[sect. 14]** aliquando fit etiam immediatè per ipsam legem, vt quando lex ipsa secum affert exequutionem per se ipsam, vt contingit in legibus imponentibus c#suras, irregularitates, aut alias inhabilitates ipso facto, quod etiam non facit lex, nisi imponendo obligationem ab aliquo actu abstinendi, vel aliquid agendi, vt de censuris alibi diximus, & de lege pœnali infrà dicetur. Aliquando verò, & ordinariè solum infligitur pœna per legem mediatè, & remotè, quatenus in virtute legis aliquis mouetur, vel obligatur ad infligendam pœnam. Vnde licèt hoc modo iudex verbi gratia sit propinqua causa pœnæ, vel potius minister, qui ex imperio, eius mouetur; nihilominus quia lex est quasi primum mouens iudicem, ideò talis pœna dicitr effectus legis. Dices; ergo omnìs actus præceptus per legem, vel omis[437]sio actus prohibiti dici poterit effectus legis, quod non videtur verum; nam effectus legis est præcipere, non facere.[438] Respondeo concedendo sequelam cum proportione: nam, vt capite sequenti dicam, effectus legis est facere homines bonos. Vnde duplex distingui potest effectus legis, vnus, qui immediatè fit ab ipsa, & hoc est præcipere, vel prohibere; alius mediatus, qui est bene operari, vel mala vitare. Et in hoc ferè id# est de effectu punitionis, licèt interdum ipsa executio pœn# fiat per ipsam legem, vt dictum est,

Dices; ergo etiam peccatum poterit **[sect. 15]** [439] dici effectus legis permittentis, quia licèt illa lex immediatè solum concedat permissionem, vel præcipiat impunita[440]tem, tamen ex illa t#dem sequitur executio peccati permissi. Respondeo, negando sequelam: est enim longe diuersa ratio, quia lex permittens iusta est (vt supponimus) non est ergo causa peccati, quia neq#ue ad illud inducit positiuè, vt constat, neque illud intendit, sed impedire maiora mala: neq#ue etiam indirectè est causa illius, quia non tenetur illud prohibere, aut punire, quare nec pr#bet actiuam occasionem illius, sed solum permittit scandalum passiuum. Longe verò aliud est de lege prohibente malum, & præcipiente bonum: nam vtraq#; per se id intendit, & ad id inducit, qu#tum potest. Imo etiam est diuersa ratio de lege puniente, quia licèt absolutè n# intendat malum pœnæ, nihilominus ex suppositione culp# intendit, & præcipit pœnam, & interdum facit illam, vt dixi.

[sect. 16] [441]

Atq#; ex his satis declarati manent di cti quatuor effectus, & modus, quo efficiuntur à lege, vel immediate quoad obligationem, prohibitionem, aut concessionem, vel mediatè quoad exequutionem, seu punitionem. Constat etiam distinctio, & quasi ordo illorum effectu# inter se. Nam primi duo effectus, qui sunt præcipere, & prohibere, sunt primario, ac per se intenti, & quodam modo pertin#t ad substantiam legis, & in hoc distinguuntur ab alijs duobus, qui sunt veluti accessorij, & adiuncti ad iuuandam legem, vt facilius, vel efficaciùs priores effectus consequatur. Inter se autem distinguuntur duo primi effectus tanquam affirmatio, & negatio, vt declaratum est, & ferè similem oppositionem babent

inter se permissio, & punitio: n# prior concedit impunitatem, vel etiam fauorem: posterior verò è contrario se habet, vt constat.

CAPVT XVI.

Vtrum omnes leges prædictos effectus efficiant, præsertim peccati permißionem.

AD hoc explicandum notari potest, **[sect. 1]** [442] legis nomen interdum s#mi vt collectiuum ad significandum totum aliquem ordinem, seu statum legum: sic enim lex naturalis dicitur tota collectio pr#ceptorum naturalium, lex scripta, vel lex gratiæ significat totum ius diuin# positiu# antiquum, vel nouum; & sic eti# potest accipi lex ciuilis, & canonica c# proportione; quanuis in communi vsu loqu#di illa collectio magis significari soleat nomine iuris ciuilis, vel canonici quam nomine singulari legis. Alio ergo modo lex est determinatum nomen signific#s i#difinite singulas particulares leges.

[76] Loquendo itaq#ue de lege hoc poste **[sect. 2]** [443]riori modo, & magis proprio, certum est non omnes illos effectus conuenire singulis legibus, cum aliqui illorum inter se habeant opposition#. Itaq#ue in primis lex prohibens non est præcipiens, nec è conuerso: nam vt dixi illi duo effectus distinguunt quasi duas species pr#ceptorum hab#tium inter se opposition# quasi contradictoriam ex parte materi#. Nec refert, quod interdum dicitur lex præcipiens actum prohibere omissionem, nam illa prohibitio in affirmationem reducitur, quia est negatio, qu# in negation# cadit, scilicet, in omission#; & ita du# negationes affirmant. Neq#; etiam obstat, quod lex pr#cipi#s actum tali tempore faciendum, virtute prohibet habere propositum, aut vol#tatem non faciendi eundem actumpro illo tempore: siuè tale propositum in eodem tempore, siuè priùs habeatur, semper enim erit legis violatio, sicut etiam lex prohib#s aliquem actum, præcipit interd# actum positiuum voluntatis, vel externum, si necessarius fuerit ad vitandum actum prohibitum, vt lex non fornicandi, aliquando obligat ad habendum positiuum proposit# non fornicandi, si necessarium sit ad vincendam rationem illi legi contrariam, vel ob ligat ad fugiendas occasiones &c. Hæc (inquam) non obstant, quia sunt solùm per quandam consequution#, in quant# lex aliquid imper#s, consequenter obligat ad ea, quæ necessaria sunt ad id, quod primario est imperatum. Illa autem duo membra distinguuntur ex rebus, quas per se primò imperant, quæ sunt agere, vel non agere, & ita nunquam possunt coincidere in eandem legem.

Sic ergo primi duo effectus non con **[sect. 3]** [444]ueniunt singulis legibus. Tertius autem qui est punitio semper coniungitur aliquo modo cum singulis legibus, & cum primis duobus effectibus, saltem quatenus omnis legis transgressio de se, & per natural# consequution# facit dignum pœna, vt dictum est; non tamen omnis lex imponit specialem pœnam, vt per se constat, sed hoc est proprium aliquarum legum. Et quia pœn# taxat# provita futura per tinent ad forum Dei, de illis non agimus, quia nobis in particulari ignotæ sunt. Propriè ergo tribuitur hic effectus aliquibus legibus humanis, qu# speciales pœnas imponunt, & ideo pœnales dicuntur, de quibus infrà specialem sermon# instituemus. Quartus denique

permissionis effectus multò minus conuenit singulis legibus; imò rarus est, & pauc# s#t leges, qu# ad permissionem tantum c#cedendam ferantur, vt per se constat.

Loqu#do autem de lege in priori sig **[sect. 4]** [445]nificato collectiuo, sic omnes hi effectus possunt omnibns, & singulis legibus attribui, pr#sertim si permission# accipiamus in illa amplitudine, in qua ab Isidoro, & à D. Thom, s#pta est. Quod ideo dico, quia in permissione est aliqua difficultas: nam de c#teris tribus effectibus satis ex dictis constat in omni ordine legum habere locum. Nam in omni ordine legum est nececessarium aliquid pr#cipere, & vetare, & cum omni lege est coniuncta vis cog#s, qua faciat tr#sgressores reos pœn#. Illis ergo effectibus omissis, quod ad permission# attinet (vt à clarioribus incipiamus) de legibus ciuilibus c#stat multa perm ittere, siue concedendo bona, seu priuil egia, siuè permitt#do peccata: hoc en im non est contra iustitiam talis legis humanæ, quia non spectat ad illam, nec ad finem eius, cohibere, vel punire omnia vitia, vt tradidit August.[446] 1. de Liber. arb. capit. 5. & 6. & infrà videbimus, & exempla sunt in superioribus sufficienter posita.

De legibus autem canonicis clarum **[sect. 5]** [447] est, inueniri in iure canonico leges permissiuas aliquarum rerum, quæ non includunt culpam, sed concessionem per modum dispensationis, non obst#te aliquo defectu naturali, vel morali iam præterito vt dictum est de casu ca. *Qui partem* d. §. Idem dici potest de canonibuspermit tentibus aliquem neophytum ordinari, vel conuersum ab h#resi aliqu#do in honoris gradum restitui, & similibus. De permissione autem positiua peccati non videtur solere fieri per ius canonicum. Dico autem positiua, quia negatiuè infinita sunt peccata, quæ permittuntur iure canonico, id est, qu# non prohibentur, aut puniuntur speciali iure canonico, sed relinquuntur su# naturæ; sed iam diximus hunc modum permissionis non esse proprium effectum legis. Non videntur autem iura canonica positiue disponere de aliquo vitio in particulari, vt non puniatur per Ecclesiæ **[77]** Pr#latos, aut quod impunè permittatur, quia hoc non videtur consentane# fini illius iuris, qui est integra salus animarum, & ideò videntur relinquere prud#tiæ Pr#latorum vel correctionem, vel toler#tiam eorum peccatorum, de quibus iura canonica nihil disponunt, & ita propria permissio positiua peccati n# videtur esse effectus legis canonicæ.

Vnde á fortiori constat non inueniri **[sect. 6]** [448] talem permissionem in lege diuina gra tiæ, in qua pauca sunt positiua præcepta pertinentia ad ritus essentiales sacrificij, & Sacramentorum nouæ legis, & ad vnitatem fidei magis explicitæ, & Ecclesiæ vniuersalis sub vno capite. De alijs autem rebus particularibus non c# tinet specialem dispositionem quoad actus virtutum, nedum quoad permissiones peccatorum. Neq#ue dici potest, illa permittere, solum quia non prohibet, quia non propter talem finem illa specialiter non prohibet, sed quia supponit prohibita ipso diuino iure naturali. Loquendo autem de permissione concessiua priuilegij aliqui effectus similes possunt huic legi attribui, inter quos numerari possunt singularia priuilegia Christianorum respectu infidelium, vt quod possit coniux fidelis ab in fideli discedere &c. Item priuilegia Clericorum, & præsertim summi Pontificis. De quibus tamen aduerto, hæc non dici propriè permissiones, sed iussa, quia n# sunt priuilegia personæ, sed fidei, vel dignitatis, & communitatis, & ideo non per modum permissionis, sed per modum pr#cepti conceduntur, vt, Deo dante, in materia de Ordine, & Hierar[449]chia Ecclesiastica latius tractaturi sumus. De lege autem veteri controuersia est, an illa positiuè permitteret aliquod peccatum, & præsertim tractatur de

libello repudij. Sed non possunt hæc in particulari discuti in pr#senti. Solum dico id non repugnare iustitiæ, & honestati illius legis, nec esse multum alien# ab imperfectione eius, licet satis proba bile sit, etiam in illa lege non fuisse h#c **[sect. 7]** [450] effectum, quia necessarius non erat, & minus decuisse videtur.

Tandem de naturali lege (idemq#ue est cum proportione de æterna) cert# est, multa bona concedere permissiuè, potius quàm præceptiuè (vt sic dicam) respectu singulorum, quibus talis concessio fit. Vt concessit hominibus diuisionem, & dominia rerum: nam posse diuisionem rerum facere, & dominia particularia acquirere de iure naturæ est, non præcipiendo, quia poterant homines diuisionem non facere, & particularia dominia non admittere; ergo permissiuè. Et ita possunt multa numerari, de quibus dicemus libr. sequenti, explicando ius gentium. At verò loqu#do de permissione mali culpæ, certum est, nullo modo permitti per naturalem le gem: nam lex naturalis prohibet omne malum, & quantum est ex se nullum relinquit impunitum: nam omnis transgressor legis ex vi naturalis iuris dignus est pœna. Vnde quando D. Thomas[451] d. q. 92. articul. 2. dicit parua mala permitti per legem, potest primò intelligi secundum aliquos, de peccatis venialibus, quæ lato modo permitti dicuntur, quia non sunt contra pr#cepta naturalia, sed pr#ter illa. Sed hoc non placet, quia omne malum etiam minimum prohi betur lege naturali, & dici potest c#tra illam, licet imperfectè. Debet ergo illud intelligi non de lege naturali, sed de lege in generali, vt abstrahit à positiua, & naturali: ita enim loquitur D. Thom. de lege in illo articulo, ideoque non omnia, qu# ibi dicit, sunt acc#mod#da omnibus legibus, sed singula singulis cum partitione acc#modata iuxta materi# capacitat#. Sic ergo aliqua lex, scilicet, humana, & ciuilis #mittit illa parua mala, licèt n# omnis lex, quia lex naturalis illa non per mittit. Et in hoc sensu parua mala dici poterunt, non t#t#venialia peccata, sed etiam quædam mortalia, quæ in ordine ad finem legis ciuilis parua reputantur, licèt in ordine ad Deum sint magna,

De indiffer#tib# autem operibus dubitari **[sect. 8]** [452] potest, an dici possint permitti lege aliqua, quia nulla esse videtur, quæ positiue illa permittit, sed t#t# negatiuè, quia non prohibet, nec pr#cipit illa, quod n# videtur esse satis, vt dixi. Nihilominus dici possunt propriè permitti per legem naturalem, quia lex naturalis non merè ne gatiuè circa illa se habet, sed etiam positiuè iudicat, & disponit talia esse indifferentia, ac proinde ex se non esse dissen tanea naturæ rationali, nec per se honesta. Vnde etiam talia sunt, vt per **[78]** qu#c#què aliam legem permitti possint. De actibus verò bonis obscurum est, quod ibi D. Thomas prius ait, legem pr#cipere omnes actus virtutum: nam hoc nec de vna aliqua lege, nec de omnibus simul videtur verum, & patet de operibus consiliorum. Item patet de paruis bonis, de quibus statim idem D. Thomas dicit, solum permitti, & tamen illi sunt actus boni; non ergo omnes actus boni præcipiuntur aliqua lege. Deniq#ue obscurum etiam est, cur bona minora dicantur permitti lege naturæ, & non me liora, de quibus etiam dictat lex naturalis, non esse de necessitate virtutis. Veruntamen prior propositio à D. Thoma adducitur ex Arist. 5. Ethic capit. 1. & 2. qui de lege humana loquitur, & ab[453] eodem D. Thom. exponitur infrà q. 96. art. 3. non de singulis operibus virtutum, sed de actibus omnium virtutum generatim, seu indefinite, & sic verum est, leges pr#cipere omnium virtutum actus, licèt non præcipiant omnes, & singulos actus omnium virtutum; & ita nihil repugnat, esse aliquos actus bonos tantum permissos. Hoc autem magis attribuit D. Th. minoribus bonis, quam melioribus, quia minora non

consuluntur: maiora verò consuluntur, & qu# talia sunt, non videntur à D. Thoma sub his effectibus legis comprehendi, fortè proper ration# in capite superiori insinuatam.

CAPVT XVII.

Vtrum sint alij effectus legis præter illos quatuor.

INquirimus sufficientiam prædictæ **[sect. 1]** numerationis. Et ratio dubitandi est, quia plures alij effectus solent fieri per leges. Primò enim per leges taxantur pretia rerum. Secundo per illas constituitur medium in materia virtutis. Tertiò dantur form# contractibus, testamentis, &c. & constituuntur vt essentiales, ita vt actus aliter facti non valeant. Ad quem effectum pertinent etiam irritationes contractuum, inhabilitationes personarum ad tales contractus, vel munera. Quartus est mutare dominia rerum. Quintus leges reuocare, sextus fauores concedere, & præmia tribuere: non enim minus hoc ad legem pertinet, quàm punitio. *Nam præmio, aut pœna vita moderatur humana,* vt Isido. suprà dicit.

Hanc difficultatem facile aliqui ex **[sect. 2]** pediunt, concedendo esse alios effectus legis; illos verò quatuor fuisse numeratos vt præcipuos, magisq#ue vsitatos, ac necessarios, & quia ex eis facile erat alios intelligere. Quod non habet magnum inconueniens, quia nec Isidor. nec Iurecons. nec D. Thomas assumpser#t prouinciam tradendi omnes effectus, sed moraliter, ac doctrinaliter loquuti sunt. Et ab hoc modo dicendi non longe absunt Glossa, & Bart. in d. l. *legis virtus,* dum dicunt, aliquas esse leges, quæ non habent aliquem ex his effectibus; nullam tamen esse, quæ non faciat aliquem effectum #quipollentem, & hoc satis esse. Et eadem ratione concedunt, posse aliquam legem non habere aliqu# ex effectibus, sed aliquem alium æquipollentem alicui ex suprà numeratis.

Satis tamen probabiliter dicipotest, **[sect. 3]** [454] nullam esse legem, quæ non habeat aliquem ex dictis effectibus cum omni proprietate. Et ècontrario nullum esse effectum legis, qui sub pr#dictis non c#tineatur. Primum probatur ex principio posito in capite pr#cedenti, vbi ost#dim#, omnem legem habere vim obligandi; ergo necesse est, vt omnis lex obliget; ergo vel ad agendum, vel ad non agendum: nam hæc contradictoriè opponuntur, & consequenter non admittunt medium, & ideò nulla est lex, quæ saltem quatenus aliquem obligat, non habeat ration# præcepti, aut prohibitionis, licèt sub alijs rationibus possit alios effectus habere.

Vt autem probetur altera pars, supponenda est vulgaris distinctio de du **[sect. 4]** [455]plici virtute legis, directiua, & coactiua quam tradit. D. Thomas q. 69. ar. 5. & ibi alij. Solent autem h#c verba variè accipi: interdum enim vis coactiua legis dicitur vis obligandi in conscientia, quomodo loquitur D. Th. 1. 2. q. 17. art. 3. ad[456] 2. dum in hoc distinguit c#sili# à pr#cepto, quod c#sili# est inductio non habens vim actiuam, idest, obligatiuam, & sic vis di rectiua est communis consilio; c#sititq#; so lum in illuminatione, & directione men tis. Ita etiam Caiet. tom. 1. Opusc. q. 2. sub[457] coactione legis vim omnem ad obligandum includit, & ferè eodem modo loqui[458]tur Soto lib. 1. de Iust. q. 6. ar. 7. circafin#. **[79]** Propriùs verò loquendo, in ipsamet lege duo effectus, & consequenter

quasi[459] duæ virtutes distinguuntur; alia obligandi in conscientia, qu# directiua dicitur, alia subijcendi, & obligandi ad pœnam, quæ coactiua dicitur. Nam in legislatore vtraq#ue potestas necessaria est, directiua, vt imperare valeat, quid agendum, vel non agendum sit cum necessitate quadam pertinente ad honestatem morum, quæ dicitur obligatio in conscientia, seu in ratione honestatis, coactiua, vt cogere possit, vt sibi obediatur. Et hic est communior vsus harum vocum, vt constat ex D. Thom. d. q. 96. ar. 5. & alijs inter pretibus ibi, & ita illis vtemur,[460] quia coactio propriè dicitur de re inuoluntaria, vt est pœna: directio autem legis plus includit, quam consilium, vel monitionem, ac subinde includit obligationem.

Potestas ergo directiua sufficienter videtur explicari per actum præcipi# **[sect. 5]** di, & prohibendi propter rationem dictam, quod hæc c#tradictoriè opponuntur. Item quia illæ duæ partes iustitiæ, quæ sunt vitare malum, & facere bon# sufficienter comprehendunt totam iustitiam, vt rectè tradit D. Thomas 2. 2. q. 79. art. 1. ergo & leges vt obligantes sufficienter diuiduntur per præcipientem, & prohibentem. Ad potestatem autem coactiuam pertinet moraliter cogere ad obediendum vtriq#ue legi, quod fit per c#minationem pœnæ. Vnde August. lib. de Correp. & Grati. cap. 1. *Domi*[461]*nus* (inquit) *non solum ostendit à quo malo declinemus & quod bonum faciamus, quod solum potest legis litera.* Postea verò ait hæc non posse impleri sine spiritu gratiæ. *Quæ si desit* (inquit) *ad hoc lex valet, vt reos faciat, & occidat.* In quo explicat propriam vim coactiuam legis. Vnde per hæc tria videbatur sufficienter explicata tota efficacia legis; tamen quia interdum eti# necessari# est aliquid permittere, quod fit sine obligatione, vel coactione respectu eius, cui fit permissio, ideò necessarium fuit hunc etiam effectum explicare, quia, prout fieri potest per legem partim à potestate directiua, partim à coactiua dependet. Nam ipsamet vis di rectiua ostendit, & statuit aliquid esse permittendum, & non puniendum ab homine, & ita præcipit ipsam permissionem, & cogit ad illius obseruationem, & ita constant dicti quatuor effectus, nec apparet necessitas multiplicandi alios.

Hoc autem vltimum magis confirma **[sect. [6]]** [462]bitur discurr#do per alios effectus, qui in principio, in secunda parte rationis dubitandi proponebantur. Primus erat taxare pretia rerum, de quo assero, pertinere ad effectum pr#cipiendi, vel prohibendi, aut permittendi, vel certè aliquid de singulis includere: ordinariè enim videntur tales leges ferri per pro hibition#, ne talis res pluris vendatur, quam tanti, vel ne minori pretio ematur, quàm tali. Et interdum potest vtr#q#; præcipi, scilicet, vt res vendatur, & vt tanti vendatur: frequentius verò permittitur venditio; taxatur autem pretium per aliquam prohibitionem, vt dixi. Vel, si velimus per modum affirmatiui præcepti illud explicare, erit quasi sub conditione, seu quoad modum actus, non quoad exercitium, scilicet, si quis voluerit vendere, aut emere tanti id faciat. Nec refert, quod lex non feratur per propria verba pr#cepti, sed per ver ba, quæ circa materiam versantur, taxando illam, vel aliquid simile, quia vt[463] dicitur in l. *Cum pater. §. Donationis.* ff. de Legat. 2. *Non quæri oportet, cum quo de supremis quis loquatur, sed in quem voluntatis intentio dirigatur.*

Secundus effectus erat constituere **[sect. 7]** [464] medium in materia virtutis. De quo id# dicendum est; nam illud non fit, nisi prohibendo, vel præcipiendo. Vt præcept# ieiunij præscribit hodie medium temperantiæ, prohibendo cibos talis qualitatis, & plures comestiones ex alijs permissis, vel si medium affirmatiuè statuatur, pertinet ad pr#ceptum. Hoc enim modo lex præcipiens audire missam in die festo, constituit in vsu illius medi#

virtutis religionis pro tali tempore, quia pro illo facit talem actum esse necessarium ad honestat# illius virtutis, quod non fit, nisi imponendo obligation# ta **[sect. 8]** [465]lis actus pro tali tempore.

Tertius effectus erat formam in humanis actionibus ponere, scilicèt, vt fiant tali, vel tali modo, sub quo comprehendimus irritationem contractuum, & inhabilitationem personarum, vel ad illos simpliciter, vel ad illos tali, aut ta **[80]** li modo faciendos, vel ad talia munera, &c. De quo effectu generatim dici potest sub præcepto comprehendi, quatenus lex dat formam actibus, & sub prohibitione, quatenus illos irritat. Sed hoc posterius habet difficultatem, quia ad irritandum non sufficit prohibitio, eti# directa, vt suo loco dicetur; ergo irritatio dicit specialem effectum à prohibitione distinctum. Nam prohibitio, vt sic, non tollit absolutam potestatem faciendi actum, sed facit, ne liceat: at irritatio priuat potestate faciendi validè actum; est ergo effectus distinctus. Et ideò addi potest, irritationem esse quidem distinctum effectum à prohibitione; semper tamen adiungi prohibitioni, & habere rationem pœnæ, vel eiusdem prohibitionis violatæ, vel alterius culpæ. Veruntamen licèt hæ irritationes, vel inhabilitationes sæpe inferantur per leges in pœnam, per se tamen non ita est: nam inhabilitatio sacerdotis ad matrimonium non est pœna, nec irritatio ma trimonij sine parocho, & testibus, & similia. Dici aliter potest, hunc effectum esse specialem, & distinctum ab illis quatuor; tamen esse specialem legis humanæ, & ideò non assignari. Sed hoc non satis facit; tum quia, qui distinguunt, & numerant illos quatuor effectus, præcipuè loquuntur de lege humana; tum eti# quia fortè assumptum non est verum, & non est parum controuersum, an lex naturalis, vel diuina interdum irritet actus, vel inhabilitet personas ad illos, quod posteà videndum est.

Dicendum ergo est, hunc effectum ir **[sect. 9]** [466]ritandi, vel inhabilitandi sub prohibitione, vel præcepto contineri. Duobus enim modis fieri potest irritatio, scilicet, præscribendo formam essentialem, sine qua actus non valeat, vel prohibendo omnino actum. Primus spectat ad potestatem, quam lex habet ad taxanda pretia rerum: nam eiusdem rationis sunt pr#scribere modum in translatione, acquisitione, vel amissione rerum: hæc au tem omnia fiunt præcipiendo saltem modum operandi, vel prohibendo alios modos, vt declaraui. Secundus autem modus ad prohibitionem spectat. Quia legislator habet potestatem prohibendi non solum actum, sed etiam valorem actus: vnde irritatio dici potest specia lis, & quasi duplicata prohibitio, quia non tantum actum, sed etiam valorem eius prohibet, & ad idem reducitur inhabilitatio personæ: nam eodem modo fit.

Obijci verò potest, quia sunt quæd# **[sect. 10]** leges, quæ irritant actum, & non prohibent illum directè, vt dixi in lib. 2. de Iuram. cap. 24. Item quia prohibitio directè fit de actu possibili, ac subinde relinquitur in absoluta potestate illius, cui fit prohibitio: irritatio autem aufert potestatem valide faciendi; ergo non est prohibitio, sed effectus alterius rationis. Sed respondetur, irritationem sub prohibitione c#prehendi, siue actus omnino caueatur, siue solum statuatur, ne validè fieri possit, quia saltem necesse est prohiberi actum vt formaliter talem, scilicet, vt matrimonium, vel testamentum, quia prohibere valorem actus, est prohibere, ne subditi possint talibus actibus vti vt validis. An verò hæc prohibitio, quando est per leges ciuiles semper obliget in conscientia posteà videb imus. Aliter etiam potest hic effectus explicari, vt dicam in puncto sequenti.

Quartus effectus erat, mutare domi **[sect. 11]** [467]nia rerum, vt fit in lege præscriptionis, &c. Ad quam dici potest etiam hunc effectum reduci ad præceptum; nam lex præcipit hunc esse dominum, & non illum, præcipit autem faciendo, quia aliàs non posset efficaciter

præcipere. Addi verò potest, probabile esse hunc effectum, & similes (licèt legibus firmentur, & ideò ferendo leges fieri soleant) formaliter non fieri per legem vt lex est, quia auferre, vel dare dominium non est præcipere, sed est quasi donare, vel operari. Item quia videtur esse à potestate diuersæ rationis: nam in principe, vel republica non solum est potestas propria iurisdictionis ad imperandum, & puniendum, sed etiam est potestas supremi dispensatoris, & administratoris bo norum reipublicæ. Lex ergo cum suis proprijs effectibus procedit à potestate iur isdictionis: transferre autem dominia, vel impedire illa, & similia pertinent ad bonorum administrationem, & ad potestatem dominij alti, quod dicitur esse in republica. Et hac potestate formaliter vtitur princeps, quando statuit, vt per præscriptionem acquiratur **[81]** dominium ab vno, & amittatur ab alio; ipse enim sua superiori potestate, & voluntate de facto confert dominium, quod certè formaliter non est pr#cipere, sed agere, & quasi donare. Tamen non fit sine præcepto, quia oportet, vt modus ac quirendi lege præscribatur, & vt facta acquisitione postea firma, & illæsa conseruetur, & ideo hic effectus tribuitur legi, licèt, vt dixi, formaliter diuersus sit, & ideò fortasse iuter effectus legis, vt talis est, non numeratur. Qu# doctrina ad effectum etiam irritandi applicari potest.

Quintus effectus erat de reuocatione legis, sed hic non habet difficultatem, **[sect. 12]** [468] quia reuocatio legis, non est legislatio, sed potius ablatio, sicut dispensatio legis, vel interpretatio, aut moderatio non sunt effectus legis, sed alij actus, qui circa legem ipsam fiunt. Quod si interdum abrogatio vnius legis fit per aliam, tunc lex noua habebit suos proprios effectus, quos per se intendat, aut faciat; ablatio autem alterius est quid consequens, sicut generatio vnius est corruptio alterius, vel certè si noua lex directè imperat, ne prior seruetur, nec pro lege habeatur, tunc illa abrogatio pertinebit ad prohibitionem qu#dam, & sub illo effectu legis continebitur.

Sextus effectus erat fauores concedere, & pr#mia conferre. Sed de fauori **[sect. 13]** [469]bus iam vidimus, ex mente Isidori sub per missione comprehendi. Dico etiam idem esse de fauoribus, quod de priuilegijs: nam si considerentur respectu eius, cui fiunt non sunt effectus legis, sed alterius potestatis donandi, vel disp#sandi iura reipublicæ; si verò considerentur ex parte aliorum, quibus fauor ille præstandus est, vel priuilegium seruandum, sic continetur sub præcepto, aut prohibitione iuxta dicta in cap. 13. De pr#mio verò dixit Castro suprà, sub p#[470]na comprehendi, & subintelligi. Iuxta mentem autem Isidori videtur sub permissione comprehendi, quia petition# pr#mij ponit expresse sub permissione. D. Thomas autem non putat, hunc esse[471] effectum legis, quia non requirit potestatem superiorem, sed potest à quolibet fieri, vnde æquiparat illud consilio, quod etiam non requirit legis auctoritatem, & ideò etiam non est effectus legis. Et hæc sententia mihi placet. Addi verò potest, pœnæ adiection# esse multò frequentiorem in legibus, quam pro missionem præmij, quia est moraliter loquendo magis necessaria; homines enim maiori ex parte praui sunt ad malum, & suis ducuntur cupiditatibus, & ideò frequentius timore pœnæ coerceri debent. Vnde etiam iudices, & custodes legum ordinariè magis obligantur ad puni#dos legum transgressores, qu# ad conferendum præmium obseruantibus illas, & proptereà merito inter legis effectus, potius pœna, quam præmi# constituitur.

CAPVT XVIII.

An Viatores omnes legi subiecti sint, & illa obligantur.

DIximus, potissimum effectum le **[sect. 1]** gis in obligatione positum esse, omnesq#ue alios in hoc vno radicari: obligatio autem essentialiter respicit aliquem, cui imponatur, & ideò ad perfectam huius effectus declaration# necesse est exponere, in quos cadat h#c obligatio legis, vel qui sint capaces illius. Quanuis enim suprà ostensum sit, legem ad homines, & in communi, seu pro aliqua communitate ferri; non tamen declaratum est, an omnes homines sint capaces huius obligationis, vel aliqui sint quasi exempti. Quam qu#stion# de lege humana in particulari tractauit D. Thomas. 1. 2. q. 96. art. 5. quia fortasse de lege in communi non putauit[472] esse necessariam, eo quod euidentissimum sit, omnes omninò homines viatores adultos (de his enim loquimur) esse subiectos alicui legi. Nihilominus hæretici huius temporis cogunt nos, vt quæstionem hanc hoc loco in generali tractemus, in qua non inquirimus, qui homines obligentur legibus positiuis, diuinis, aut humanis; imò nec qui obligentur lege naturali: hæc enim posteà in particulari videbimus; vnde multò minus inquirimus, an omnes homines omnibus legibus obligentur: nam clar# est, non obligari singulos omnibus, & singulis legibus: id enim quoad leges po sitiuas nec necessarium est, nec possibile, vt per se est notum, solum ergo in-**[82]**quirimus, an obligatio legis, vt sic, seu alicuius legis, abstractè, seu disiunctim sumptæ, ad omnes homines pertineat, ita vt nullus sit, qui iugo alicuius legis non subijciatur.

Hæretici enim huius temporis docent **[sect. 2]** [473] iustos à iugo legis exemptos esse, & n# loquuntur de lege tantùm humana, vt aliqui putant; sed simpliciter de lege, vt ex eorum fundamentis manifestè colligitur. Qu# diligenter, & accuratè exp#dunt Petr. Canis. libr. 1. de Corruptelis verbi Dei cap. 11. Salmeron in Epist. ad[474] Galat. disp. 14. & Cardinal. Bellarm. lib. 4. de Iustificat. cap. 1. vbi inter alias Lutheri blasphemias sequentem refert ex quodam eius sermone. *Caueamus à peccatis, sed & multò magis allegibus, & bonis operibus, & tantùm attendamus ad Dei promissionem, & fidem.* Refert etiam, ipsos in hoc constituere libertatem Christianam, quòd homo iustus sit liber à debito legis implendæ coram Deo, ita vt illi omnia opera sint indifferentia, id est, nec præcepta, nec prohibita. Fundantur isti partim in erroribus suis, partim in quibusdam testimonijs Scriptur# prauè intellectis. Præcipuum fundamentum est, quia negant veram iustitiam, & necessitatem operum ad illam. Nam dicunt, homines iustificari per solam acceptation#, vel non imputationem Dei extrinsecam, quam omnis ille assequitur, qui firmiter credit, sibi esse remissa peccata, vel potius non imputari propter Christum; & hanc fidem dicunt sufficere ad salutem, quidquid homo operetur. Ex quo principio necessariò sequitur, iustum, qualis ab eis fingitur, si in ea fide constans sit, non obligari vlla lege, quia quidquid operetur, credens sibi non im putari, non fit reus pœnæ, nec sibi ad peccatum imputatur. Vnde non videntur ita negare homines ligari lege, vt opera legi contraria non sint peccata: nam potiùs aliàs docent, omnia opera iustorum esse peccata, & impossibile esse eti# iustos legem Dei implere, & similia, qu# supponunt, legem obligare, & esse regulam talium

operum. Aiunt ergo, illam obligationem moraliter quasi tolli, vel impediri per illam suam fidem, quia n# facit hominem reum pœn#, nec ratione illius opus in conspectu Dei tanquam malum reputatur, licet in se tale sit. Aliud eorum fundamentum sumitur ex falsa quadam differentia inter legem, & Euangelium, quam infrà tractando de lege gratiæ expendemus. Testimonia verò Scripturarum, quibus niti se simulant, in capite seq. expendentur.

Veritas autem Catholica est, omnes **[sect. 3]** [475] hominesviatores esse subiectos legi, ita vt teneantur illi parere, eiusq#ue rei fi#t apud Deum, si illam voluntariè non seruent. Conclusio est certa de fide, definita in Concil. Trident. cap. 11. & canon. 18. 19. & 20. vbi specialiter loquitur de iustis, & perfectis, quia contra hæreticos specialiter doctrinam tradebat; n# tamen omittit generalem doctrinam, cum inquit, *Nemo autem quantunuis iustificatus liberum se ab obseruatione mandatorum putare debet.* Si ergo nemo excipitur ab hac obligatione, omnes prorsus homines in hoc mundo legibus subiecti sunt. Potestq#ue hoc ostendi inductione quadam. Nam homines à principio suæ creationis subiecti fuerunt legi naturali, & prætereà Adam, & Eua legem habuerunt non comedendi de ligno scientiæ, eti# si essent iusti, & in statu innoc#tiæ. Prætereà post peccatum, & ante Christi aduentum manifestum est, Iudæos fuisse sub lege scripta, & reliquos homines sub lege naturali (vt nunc omittamus leges humanas.) & hoc ex professo docet Paul. in Epist. ad Roman. cap. 1. & 2. ostendens tam Iudæos, quàm gentiles præuaricatores fuisse legis, illos script#, hos naturalis, quam scriptam in cordibus ostendebant, quando aliqua ex parte illam seruabant. Illæ autem leges non minus obligabant iustos, quàm iniustos, quia indifferenter pro omnibus positæ sunt. Et lex naturalis per se, & ab intrinseco ante, & post iustitiam, vel iniustitiam obligat: lex verò scripta à iustis incepit; nam toti illi populo fideli, in quo erat Moyses, Aaron, & multi alij iusti, data est, & prius lex circuncisionis data fuit Abrah#, qui erat iustus.

Post Christi verò aduentum extra Ecclesiam non sunt iusti, & ideò de homi **[sect. 4]** nibus, qui omnino sunt extra illam sol# dicere possumus gentiles infideles teneri eàdem lege naturali, quia non est dispensatum cum illis, nec aliqua gratia illis facta est. Et pr#tereà certum est, eos teneri ad recipiendam fidem, & Christi **[83]** legem. Ipsomet Christo attestante Ma[476]th. vlt. *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, & Filij, & Spiritus S#cti, docentes eos seruare omnia, quæcumque mandaui vobis.* Quòd verò spectat ad sud#os, etiam est manifestum, eos obligari lege naturali, & teneri eodem præcepto,[477] quo gentiles ad recipi#dum baptismum, & fidem, ac legem Christi, quod clarius expressit Marcus cap. vlt. dicens, *Prædicate Euangelium omni creaturæ, &c. qui non crediderit,* vtiq#ue fide viua, & per charitatem operante, *condemnabitur.* Et præterea isti Iudæi, quanuis iam re vera non oblig#tur lege scripta, quia sublata est,[478] tamen ex conscientia erronea illam n# seruando peccant: nam Paul. *Testificatur omni circuncidenti se, quia debitor est vniuersæ legis faciendæ* ad Galat. 5.

Venio ad Christi Ecclesiam, de qua **[sect. 5]** [479] peculiariter loquuntur hæretici, & in ea distinguo malos à bonis, seu iustis. De malis euidens est, eos obligari lege, quando quidem ideò mali sunt, quia legem non seruant. Dicent fortè hæretici, non ideò hos esse peccatores, quia simpliciter præcepta non seruant, sed quia infideliter ea non seruant, id est, quia dum contra illam operantur, non habent firmam fidem, quod talia mala opera sibi non imputentur, nec propter illa amittant Dei beneuolentiam, & fauorem, in quo isti

iustitiam ponunt. Sed refellitur facilè hic error ex verbis Christi Matth. 25. vbi in sententia con[480]demnationis malorum Christianorum, non damnat illos, quia non crediderunt; nec quia transgredientes præcepta, fiduciam non imputationis, non habuerunt, sed simpliciter, quia opera misericordiæ non fecerunt, ac subinde quia leg# misericordiæ, & charitatis non seruarunt, vt ponderauit August. lib. de Fid. & operib. cap. 15. & libr. de Octo quæ[481]stionib. ad Dulcit. cap. 1. vbi plura alia testimonia Scriptur# ad hoc confirmandum congerit. Sed de hac etiam parte non oportet plura hic dicere, quia quoad hos baptizatos prauos non negant etiam h#retici subiectionem ad legem, sed errant in modo explicandi, de quo statim aliquid dicemus, & latiùs in materia de Gratia, & de Fide.

Superest ergo dicendum de fidelibus **[sect. 6]** iustis. Ex quibus quidam esse possunt baptizati tantum in voto, qui eo modo dicuntur esse de Ecclesia, seu merito, licet non numero: alij verò sunt baptizati in re, & de numero viuorum membrorum Ecclesiæ. De prioribus manifest# est obligari saltem lege baptismi. Vltra obligationem legis naturalis, & fidei, spei, charitatis, & pœnitentiæ. De baptizatis autem etiam iustis, quod obligentur legibus humanis tam ciuilibus, quàm Ecclesiasticis, & lege etiam diuina positiua à Christo lata, ostendemus infrà in suis locis. Nunc ergo probatur de lege diuina morali, seu naturali. Primò; quia hæc est tam intrinseca, & per se necessaria, vt auferri non possit, vt in libro sequenti ostendemus.

Secundò, quia Christus illam non ab **[sect. 7]** [482]stulit, imò illam stabiliuit statim in initio prædicationis suæ Matt. 5. vbi illam magis declarauit, & à corruptionibus pharisæorum, vel imperfectionibus legis Mosaicæ expurgauit, & additis consilijs, & medijs ad obseruandam illam, eam perfecit, & quodam modo auxit. Certum est autem totam illam doctrinam datam fuisse à Domino pro sua Ecclesia futura, & tam pro iustis, quam pro iniustis: nam ad omnes dicit, *Nisi abundauerit iustitia vestra plus, quàm scribarum & pharisæorum, non intrabitis in regnum cælorum,* & quæ sequuntur. Et maximè ponderandum est illud, *Intrate per angustam portam*: vocat enim apertissimè *angustam portam* obseruationem mandatorum, quæ m#data dicit in illo principio comprehendi, *Quæcumque vultis, vt vobis faciant homines, & vos facite illis,* quod docet etiam ad Euangelium pertinere, & ad omnes, qui illud profitentur.

Tertiò omnia, quæ Christus in nocte **[sect. 8]** Cœnæ docuit de obseruatione præceptorum, & pr#sertim charitatis ad iustos baptizatos maximè pertinent. Iustienim, & baptizati erant Apostoli, ad quos dicebat Ioan. 14. *Si diligitis me m#data mea*[483] *seruate,* & infrà, *Qui habet mandata mea, & seruat ea, iste est, qui diligit me.* & infrà, *Siquis diligit me, sermonem meum seruabit,* & *Qui non diligit me, sermon em meum non seruat.* & cap. 15. *Manete in dilectione mea, si præcepta mea seruaueritis, manebitis in dilectione mea,* & infrà. *Vos amici mei estis, si feceritis, quæ ego præcipio vobis.* Quæ conditionalis habet vim comminationis, & necessitatem in-**[84]**dicat obseruandi mandata ad conseruandam charitatem; ergo iusti tenentur seruare mandata, & sine hac obseruantia iustitiam non seruabunt. Possunt infinita similia ex scripturis adduci, sed non oportet immorari in re clara, & euidente lumine naturali saltem quoad præcepta moralia.

Fundamentum hæreticorum plures inuoluit errores, quos hoc loco tractare **[sect. 9]** [484] non possumus, sed in varijs locis huius operis tractandi sunt. Nam primò, quod dicunt impossibilia esse diuina mandata, supra iam reiectum est, & ex tractatu de Gratia fiet euidentius. Secundo ibidem repelletur, quod aiunt, omnia opera iustorum esse peccata,

præsertim mortalia. Tertiò veram differentiam legis veteris, & nouæ trademus in fine hu ius tractatus, & falsam ab hæreticis confictam impugnabimus. Quartò radic# omnium hæresum, quæ est imputata iustitia, in materia de Gratia euellemus, ibiq#ue ostendemus, homines verè, & re ipsa, ac intrinsecè iustificari per inhærentem iustitiam per Christum datam, & per eandem verè, & radicitùs remitti peccata, & non tantum tegi, seu ad pœnam non imputari. Vnde certum esse constabit, opera iustorum ita æstimari, & reputari, ac imputari à Deo, sicut re vera sunt. Vnde si sint bona opera, imputantur ad præmium, si mala leuia ad pœnam temporalem, nisi per p#nitentiam, & satisfactionem deleantur; si peccata grauia ita imputari, vt ipsam iustitiam destruant, donec per pœnitentiam reparetur. Fundament# ergo hæreticorum eti# naturali lumini contrarium est, & diui **[sect. 10]** næ bonitati valde repugnans. Non potest enim non displicere Deo peccatum, vt peccatum est; nam *odio est Deo impius, & impietas eius.* Item repugnat diuinæ iustitiæ, eò facilius remittere, vel non imputare peccata, quo maiori fiducia in ipsomet Deo fiunt, quasi ipse dederit licentiam peccandi, promittendo non imputationem eis, qui illam crediderint. Eo vel maximè quia vana, & ficta est ta lis promissio: nullibi enim in testamento nouo habetur magis quam in veteri; imò ait Paul. Roman. 2. Secundum Eu#[485]gelium Deum esse iudicaturum occulta hominum per Iesum Christum, vtiq#; secundum legem, & veritatem, non secundum falsas hominum existimationes. Deniq#; interrogo ab his hæreticis, aut homines ante Christi aduentum iustificarentur in fide Christi, nec ne? Nam si neg#t, magnam iniuriam vniuersali redemptioni Christi inferunt, & repugn#t expressis locis sacræ Scripturæ. *Nec enim aliud nomen est sub cælo datum hominibus, sub quo oporteat, eos saluos fieri, Actor.* 4. Illum[486] enim solum posuit Deus propitiatorem per fidem in sanguine ipsius, teste Paul. ad Roman. 3. Si autem affirment, sem[487]per iustificationem factam fuisse per fidem; vt consequenter loquantur, oportet, vt dicant, semper factam fuisse sine lege, & operibus, & per non imputationem cum sola fiducia ex parte hominum; ergo dicere cogentur, etiam iustos in statu legis naturæ, aut veteris non fuisse legi obnoxios, nec peccasse contra illam, etiamsi illam transgrederentur, dummodò id facerent cum fide non imputationis, quid ergo est, quod specialiter Euangelio attribuunt? est ergo impium, & vanum tale fundamentum.

CAPVT XIX.

Explicantur aliqua Scripturæ testimonia, quibus hæretici abutuntur.

SVperest vt testimonia Scripturar# **[sect. 1]** [488] expendamus, quæ in fauorem sui erroris hæretici adducunt. Prim# sumitur ex verbis Pauli. 1. Timot. 1. *Iusto non est lex posita.* Quæ verba aliqui volunt exponere de lege veteri, ita vt sensus sit, illam non esse positam iustis, id est, Christianis per gratiam iustè viuentibus. Quæ expositio sumi potest ex Anselm. ibi, & ex contextu: nam Paulus monebat Timotheum, vt corriperet quosd# falsos Doctores, qui falsam do[489]ctrinam de lege tradebant, & ideò ipse subdit, bonam esse

legem, vtiq#ue scriptam, illam tamen non esse imponendam iustis, quia non est iusto posita. Sed expositio non satisfacit; tum quia licèt sit verum, Paulum loqui de lege scripta diuina, tamen sententia eius de se vniuersalis est, & eandem rationem habet in omni lege, vt constabit. Tum etiam, quia per *Iustum* non possumus intelligere solos iustos legis Eu#gelicæ, sed absolutè **[85]** iustos, etiam qui fuerunt, quando lex illa lata est. Nam Paulus absolutè lo[490]quitur de iusto, distinguendo illum ab iniustis, & transgressoribus. Ex illa verò sententia sic intellecta nihil possunt hæretici colligere, quia negare non pos sunt, quin lex vetus obligauerit iustos illius populi, pro quo lata est; ergo verba illa, *Iusto non est lex posita* non possunt habere hunc sensum, id est, non oblig#t iustum. Imò ad hominem argumentari possumus contra eosdem nouos hæreticos. Quod necesse sit, vt fateantur legem esse impositam tali iusto, qualem ipsi consingunt, quia ille potest esse fornicarius, & periurus, &c. & tamen Paul. ait, huiusmodi hominibus legem esse positam. Quid ergo est, iusto non esse legem **[sect. 2]** [491] positam? Communis expositio scholasticorum est, intelligi de lege, non quoad vim directiuam; sed quoad coactiuam: nam lex posita est ad obligandos etiam iustos, non tamen ad cogendos illos, quia illi non indigent coactione. Ita D. Thomas d. q. 96. art. 5. ad 1. & ibi Caiet. Soto, & omnes. Soto etiam lib. 3. de Natura, & Grat. cap. 1. Veg. lib. 11. in Trid. cap. 8. Salmeron disp. 2. epist. 1. ad Tim. 1. Bellar min. lib. 3. de peccato primi hominis, cap. 1. Dicet aliquis; ergo si iustus ageret contra legem, non incurreret pœnam legis, qu#doquidem vis coactiua legis non cadit in illum; sicut princeps agens contra legem non incurrit# pœnam eius, quia non comprehenditur sub lege quoad vim coactiuam, sed quoad directiuam tantum. Respondetur negando consequentiam; non enim in eo[492] sensu dicitur, iustos non cogi lege, quia non obligentur vi coactiua eius, sed quia de facto non coguntur, sed spiritu Dei ducti valdevol#tariè legi obsequuntur. Instabis; quia hoc modo etiam dici potest; legem non esse positam iusto quoad vim directiuam, quia ita operatur iustus bonum ex amore iustitiæ, & honestatis, vt non sit minus illud operaturus, etiamsi lex illi non imponatur. Respondetur non esse similem rationem; tum quia lex quoad vim directiuam est lumen ostendens viam salutis, & ex hac parte est per se necessaria iustis, tum etiam, quia sæpè honestas actionis per se pendet à lege, vel simpliciter, quia sine lege actio esset indifferens, vel salt# quoad necessitatem, quia sine lege omissio actus non esset mala, & ideò seclusa coactione legis, obligatio eius directiua est per se necessaria, vt voluntas iusti ab intrinseco moueatur secundum legem, quia fortasse sine lege non faceret illum actum, sed alium, quia omittere talem actum, tunc non esset malum.

Aliqui verò moderni impugnant h#c **[sect. 3]** [493] communem doctrinam, solùm quia multi sunt iusti, qui mouentur ex timore pœnæ ad vitanda peccata, vt de incipientibus constat ex Trident. sess. 6. cap. 6.[494] & de proficientibus etiam ostendi potest, quia de sola perfectà charitate dixit Ioan. 1. Epist. cap. 3. foras mittere timorem; ergo imperfecti in charitate sæpissimè mouentur ex timore pœnæ, ergo pro maiori parte ponitur lex quoad vim coactiuam etiam iustis, & in eis suam virtutem exercet. Nec satisfacit quod aliqui respondent, cum dicitur, iusto non esse legem positam, intelligendum esse tantùm de perfectis. Hoc enim non consonat contextui Pauli: nam statim subiungit, *sed iniustis*; at imperfecti non possunt dici iniusti; ergo etiam illis non est lex posita ex mente Pauli.

Nihilominus dico, argumentum non **[sect. 4]** esse magni momenti, quia sermo Pauli rectè intelligi potest formaliter (vt sic dicam) & quantum est ex parte iustiti#, sicut Ioan. dixit,

qui natus est ex Deo, non peccat, vtiq#ue si prout natus est operetur, ita etiam iustus, quantum est ex parte iustitiæ non indiget coactione legis, nec illa mouetur. Quod videtur sensisse Caiet. ibi dicens, *Formalis est ser*[495]*mo Pauli*: *nam cum medium legis sit pœna, & iustus, quatenus iustus, nulli sit obnoxius pœnæ, formaliter verificatur, quod iusto non est lex posita.* Fauetq#ue Augustinus de Spiri[496]tu, & litera cap. 10. dicens, *Iniustus legitima lege vtatur, vt iustus fiat, quod cum factus fuerit, ea iam non vtatur tanquam vehiculo, c# peruenerit, vel potius tanquam pædagogo, cùm eruditus fuerit.* De omni ergo homine i# iustificato, vt talis est, intelligit, illi non esse legem positam, vtique vt vehiculum, aut p#dagogum, quo perducatur ad gra tiam: dicitur autem lex vihiculum, & pædagogus, quatenus terret, & cogit. Vnde de iusto subiungit, illi esse neces-**[86]**sariam legem, *Non qua iniustus ad iustificantem gratiam perducatur, sed qua legitimè iam iustus vtatur.*

Est ergo valde probabilis dicta expositio, quam alijs verbis tradidit Au **[sect. 5]** [497]gustinus conc. 11. in Psalm. 118. vbi tractans verba illa, *Legem pone mihi Domine, &c.* dubium proponit, an Dauid, cum hoc petebat, esset iniustus, vel iustus: nam primum dici non potest, cum proximè ante illa verba dicat idem Propheta, *Viam mandatorum tuorum cucurri, cum dilatasti cor meum*; si verò dicatur secundum, quomodò Dauid petebat, sibi legem poni, quam Paulus negat poni iusto. Et respondet, *Eo modo non ponitur iusto, quo posita est populo contumaci in tabulis lapideis, non in tabulis cordis carnalibus, sed secundum vetus testamentum,* & infrà in summa dicit, iustum Dauid petijse sibi poni legem, *sicut sanctis filijs liberæ*, vel sicut posteà Deus promisit, *Dabo legem meam in mentibus eorum, & in cordibus eorum scribam eam.* Ierem. trigesimo primo, & Hebr. cap. octauo, & infrà ait, petijsse legem, *quam faceret diligendo, non in timoris angustijs. Nam qui timore pœnæ* (ait) *opus legis facit, inuitus facit, & cæt.* Intelligit ergo legem, vt terret, cogit, & inuitum inducit, non esse positam iusto: hoc autem est, quod scholastici dixerunt, non imponi quoad vim coactiuam; & hanc totam sententiam Augustini habet An[498]selm. in expositione illius loci. In eadem sententia est Ambrosius libro tertio Officiorum capite quinto, cum di[499]xisset, iustum non minus vitare peccatum, si possit latere, quàm si non possit, *Non enim latebra sapienti spes immunitatis, sed innocentia est*, subiungit, *Deniq#ue lex non iusto est posita, sed iniusto, quia iustus legem habet mentis suæ, æquitatis, ac iustitiæ suæ normam, ideoq#ue non timore culpæ reuocatur à culpa, sed honestatis regula.* Quomodò dixit Aristot. libro primo Rhe[500]toricorum capite decimo quarto. Eum esse vituperandum, qui iustitiam secundum leges scriptas solummodo seruat: nam scripta (inquit) coacti ser **[sect. 6]** [501]uant; melior autem, qui non coactus iustus est. Alia expositio est, iusto non esse legem positam, quia non facit illum re# pœnæ, nec est illi nociua, sed vtilis, & videtur quadrare contextui. Dixerat enim Paulus, *Bonam esse legem, siquis ea legitimè vtatur,* quasi subinte lligens, ei esse onerosam, & suo modo nociuam, qui malè illa vtitur. Vt significat Anselm.[502] nam ita exponit, *Scientes quia iusto non est lex posita, id est, imposita, vt supra illum sit; in illa enim est potius quam sub illa; quia non sua vita viuit cui coercendi lex imponitur: iniustus verò sub illa est, quia sua vita viuit, cui coercendi lex imponitur.* Clarius expressit hunc sensum Saluian. libr. 5. de Prouident. in[503] principio, vbi reprehendens eos, qui dicebant, mandata Dei nocere Christianis, qui non seruant illa, quia grauius punientur, quam si illa ignorarent, respondet, non legem nocere, sed mores, & ad hoc adducit dicta verba Pauli, & subiungit, *Iustus esse incipe,*

& eris liber à lege, id est, à pœna legis, *Quia non potest venire lex contra mores, quæ iam habetur in moribus.* Et infrà expendens, quod Paulus ait legem esse positam *iniustis, sceleratis, & siquid aliud sanæ doctrinæ aduersatur,* concludit, *Ac per hoc non tam lex tibi, ò homo, quàm tu legi aduersaris, nec lex contra te benè præcipiendo, sed tu contra legem malè viuendo agis.* Hanc etiam interpretation# amplexus est Diuus Augustinus ad Ga[504]lat. 2. & Diuus Bernardus Epistola ad Car thusianum, & Guidonem, quos postea secutus est Diuus Thomas ad Timoth. 1. lect. 3. Potest verò hæc expositio ad priorem reduci, nisi quod hoc modo, legem non esse positam iusto, idem est, quod non aduer sari iusto, & non punire illum: iuxta priorem autem exposi tionem, legem non imponi iusto, idem est, quod non propter illum pœnam minari; vtrumq#ue autem est, non exercere in illum vno, vel alio modo suam vim coactiuam.

Sed licèt hæc probabilia sint, & in se **[sect. 7]** [505] vera; fortè pro loco Pauli non sunt necessaria. Quia censeo, ad literam loqui de lege scripta, & ibi non considerare in illa, quod fuerit lex timoris, vel quod puniat peccatores, & non iustos, quod commune est omni legi, & tam clarum, & superfluum videatur, & nihil conferens ad intentionem Pauli: sed considerasse, legem illam non esse per se datam propter iustos, sed propter peccatores. Lata est enim lex illa ad retrahendos Iudæos à peccatis idololatriæ, & alijs vitijs, ad quæ erant maximè pro-**[87]**pensi. Cui expositioni subscribit Epiphan. lib. 2. contra Hæres. hæres. 66. ad finem explicans hunc locum Pauli. *Qu#do quidem,* inquit, *iusto non est lex posita iniquus ergo est iustus? absit. Sed quoniam anticipauit iustus perficere ea, quæ sunt legis, non est lex contra iustum, qui fecit legem; verum posita est contra eos, qui deliquerunt, iudicans iniquos; sic igitur & testamentum, iubet enim homicidas occidi, &c.* Præterea confirmatur hæc expositio ex illo ad Galat. 3. *Quid igitur lex propter transgressionem posita est,* id est, oc[506]casione transgressionum, & ad coercenda hominum vitia fuit posita, vt Chry[507]sostom. tam ibi ad Galat. 3. quàm hic primo ad Timoth. & alij Græci, & Hieronymus exponunt. Vel potest exponi cum Augustino, *propter transgressionem,* id[508] est, vt manifestaretur peccatum, & hominum fragilitas ad vincendum illud. Quia ergo Paulus in loco, quem tractamus, reprehenderat vanos legis Doctores, qui non intelligebant, neq#ue quæ loquerentur, neq#ue ea, quæ affir mabant, subiungit, hunc defectum esse ex parte eorum, non ex parte legis, quia *lex bona est, siquis ea legitimè vtatur.* Et consequenter adiungit, quid necessarium sit ad ea legitimè vtendum, nimirum, *Scientes quia lex iusto non est posita,* id est, non occasione iustorum, qui illa non indigebant, sed *propter iniustos, idololatras, & cæt.* Subintelligens, siquis hoc sciat, legitimè vsurum lege, vt D. Thomas ibi ait, non plus ei tribuendo, quàm quod ei[509] conuenit: non enìm est data propter suam perfectionem, sed vt per illam ost#deretur hominum propensio ad peccandum, & vt esset pædagogus homines ad Christum ducens, & custodiens *Conclusos in eam fidem, quæ reuelanda erat,* vt dicitur ad Galat. 3. Et ita quadrat optimè expositio Augustini in dicto lib. de Spi[510]ritu, & litera, cap. 9. & 10. & illam etiam attingit Chrysost. Homil. 2. in dictam Epistol. quem Theophyl. & alij sequuntur; quanuis primam etiam expositionem admittant. Addi etiam potest, sententiam illam, *Iusto non est lex posita,* videri sumptam non solum ex peculiari facto legis veteris, quanuis ad illud rectè fuerit accommodata; sed etiam ex generali conditione legum, quæ frequentius ponuntur ad coercenda vitia, qu# ad studia virtutum promouenda. Nam, vt ibi Diuus Thomas ait, *Si omnes essent*[511] *iusti, nulla necessitas esset dandi legem, quia*

omnes essent sibi lex. Sic etiam dixit Cicer. lib. 2. de Legib. *Leges improbos supplicio afficiunt, & defendunt, ac tuentur bonos.*

Sed contra obijci potest: nam homi **[sect. 8]** [512]ni in statu innocentiæ posita fuit lex non comedendi de ligno vitæ, & statim posita est cum minatione pœn# mortis. *In quacumq#ue die, &c.* Genes. 2. & tamen tunc homines erant iusti, & innocentes, quia nunquam peccauerant; ergo lex etiam quoadvim coactiuam non solum ponitur iusto, sed etiam ponitur sine occasione peccati, nec propter coercenda peccata. Et ferè similis obiectio fieri potest ex lege Circuncisionis posita Abrahæ iam iusto Genes. 17. Ad hæc verò facile respondere possumus, concedendo, non esse necessarium, vt leges omnes imponantur occasione peccati: aliqu#do enim imponuntur propter exercendam virtutem; neque id negauit Paul. Sed loquendo de lege scripta dixit, ill# esse datam illa occasione, quod verissimum est, & similiter est verum, leges humanas frequentiùs ferri propter coercenda vitia; non est tamen hoc semper necessarium, nec de ratione legis.

Vnde in priori exemplo posita fuit illa lex propter exercendam hominis obedientiam, subiectionem, & humilitat#,[513] & alias virtutes, vt rectè notauit Aug. in Gen. de præcepto primis parentibus imposito. *Oportebat,* inquit, *vt homo ab aliquo prohiberetur, vt esset ei virtus merendi obedientia.* Quod verò addita fuerit comminatio, non fuit, quia homo ex vi per[514]fectionis illius status illa indigeret, sed alijs de causis, vt ad exaggerandam grauitatem præcepti à cuius obseruantia bonum totius naturæ pendebat, & propter mobilitatem liberi arbitrij fræn#dam, quæ poterat totam illam perfectionem gratiæ deserere, & se ab illa subtrahere, sicut fecit. Et ita non est negandum comminationes fieri iustis, & esse vtiles illis, sed solum dicunt auctores suprà citati, non pro illis principaliter poni, nequè illis præcipuè mo ueri, si vt iusti sunt operentur. Idemquè accommodari potest ad legem Circuncisionis, de qua minor est difficultas, quia illa data fuit occasione peccati, & in remedium eius.

[88] Addi deniq#ue potest, cum dicitur lex non imponi iusto, propriè intelligi de **[sect. 9]** lege externa, & scripta, quæ ponitur præcipuè ad renouandam legem, quæ deberet esse scripta in cordibus, & est quasi obliterata, seu obliuioni data propter peccata. Talis enim lex non datur, nec scribitur in tabulis, vel membranis, nisi propter peccatores, qui sine illa t#quam sine lege viuerent, vt rectè docuit Bellarmin. lib. 3. de Statu peccati cap. 1.[515] allegans in eam sententiam Ambrosium in id Psalm. 36. *Lex Dei eius in corde ipsius,* Vbi sic ait, *In corde iusti lex Dei est. Quæ lex? non scripta, sed naturalis; iusto enim non est lex posita sed iniusto.* Quibus verbis virtute interpretatur illa verba de lege scripta, quatenus est renouatio legis, qu# debet esse scripta in corde. Et idem significauit Augustinus circa illa verba Psalm. 1. *In lege Domini voluntas eius,* ad[516]ducens etiam dicta verba Pauli, & subiungens, *Aliud est lex, quæ scribitur, & imponitur seruienti, aliud est lex, quæ mente conspicitur ab eo, qui non indiget literis.* Quando ergo lex non ponitur exterius ad renouandam legem naturalem, seu internam, sed omnino de nouo ponitur, nihil vetat, quin ponatur sine vlla occasione peccati, & æquè pro iustis, ac pro iniustis, non solum quoad obligation# (quod omnibus legibus cum proportione c#mune est) sed etiam quoad occasion#, vel peculiarem intentionem legislatoris in ponenda tali lege. Talis autem fuit lex lata primo homini ante peccatum: illa enim non pertinuit ad legem naturæ, nec fuit renouatio eius, quæ erat in corde, sed fuit determinatio specialis, quæ pro iustis sine vlla occasione peccati constitui potuit.

Secundo principaliter obijciunt hæ **[sect. 10]** [517]retici verba Pauli ad Galat. 5. *Si spiritu duc imini non estis sub lege.* Iusti autem spiritu ducuntur: nam desideria carnis n# perficiunt, quæ sine ductu spiritus vitare non possent, vt ibidem significatur; ergo non sunt sub lege; ergo non obligantur lege. Circa hoc testimonium duo[518] à nobis explicanda sunt. Primum, de qua lege Paulus ibi loquatur; secundum, quid sit esse sub lege; inde enim facilè constabit, quid sit etiam non esse sub illa. Circa primum Ambros. ibi videtur per legem intelligere legem peccati, seu fomitis, quia præmiserat Paul.[519] *Spiritu ambulate, & desideria,* seu *concupiscentiam carnis* (vt legit Ambrosius) *non perficietis*; concupiscentia autem lex fomitis est, & ita intelligit Ambrosius ibi Paulum opposuisse legem spiritus legi fomitis, & ideò posteà dixisse, qui spiritu ducuntur non esse sub lege fomitis. Veruntamen quia ibi non disserit Pau[520]lus de concupiscentia sub nomine legis, & quia inferiùs post enumeratos fructus spiritus, subdit, *aduersus huiusmodi n# est lex,* quod de lege fomitis intelligi n# potest, & quia tota intentio Pauli ibi dirigitur ad legem scriptam, ideò cum communi sententia supponimus, Paulum ibi loqui de lege vetere, seu scripta.

Quia verò lex illa, & moralia, & cæ **[sect. 11]** [521]remonialia præcepta continebat, dubitari potest, sub qua ratione de illa loquatur. Et quidem Hieronym. Epistol. 89. ad August. videtur intelligere illum locum de lege quoad præcepta cæremonialia: nam coniungit cum eo præcedentia verba, *Euacuati estis à Christo, qui in lege iustificamini,* vbi constat, sermon# esse de lege cæremoniali, quam statim vocat idem Hieronym. *præcepta legalia,* & *non bona,* & *iustificationes, in quibus non viuerent,* vt dicitur Ezech. 20. Et hanc expositionem vt probabilem sub disiunctione ponit Caiet. in eodem loco.
[522]

Alij verò sentiunt, illa verba intelli **[sect. 12]** [523]genda esse de lege, etiam quoad præcep ta moralia, quia Paul. proximè ante dixerat, *Omnis enim lex in vno sermone impletur, diliges proximum tuum, sicut te ipsum.* Quod præceptum morale est, & omnia moralia virtute continet. Et quia hoc præceptum non violatur, nisi ex inordinata con cupiscentia temporalium bonorum, subdit, *Spiritu ambulate, & desideria carnis non perficietis,* quasi diceret, & hoc modo implebitis præceptum illud, *Non concupisces,* quod etiam morale est, & deinde adiungit, *Si spiritu ducimini, non estis sub lege*; vtique sub lege diligendi proximum, & non concupiscendi inordinatè. Atq#; ita August. lib. de Natura, & Grat. cap.[524] 57. locum hunc intelligit de lege *Non concupisces.* Et clariùs Epist. 19. ad Hier. rescribens ad eius epistolam, vbi referens paulò antea, & tacitè corripi#s exposition#, quam ipse indicauerat, inquit, *Neq#ue enim hoc propter circuncision# arbitror* **[89]** *dicere, nec propter sacrificia, &c. Sed hoc ipsum etiam, quod lex iubet, Non concupisces, quod fatemur certè Christianos debere obseruare.* Et[525] hæc expositio vera est, si ita intelligatur, vt non de solis præceptis moralibus intelligatur, sicut nec de solis cæremonialibus, sed simpliciter de tota lege, etiam includente moralia præcepta. Arbitror autem hoc non negasse Hieronymum citato loco, vt statim dicam.

Circa secundam dubitationem, Ambr. suprà, *esse sub lege,* idem esse significat, **[sect. 13]** [526] quod esse sub dominio legis, seu minari à lege. Quia verò per legem intellexerat legem fomitis, dominari ab illa lege, secundum illum erit, vinci à lege fomitis, & à concupiscentia trahi ad opera carnis perficienda. Et ita exponit, *Qui spiritu Dei ducuntur, non sunt sub lege,* id est, *Qui ducem habet Spiritum Sanctum, non errat, lex enim*

errantibus dominatur, sicut alio loco dicit, iusto non est lex posita. Quæ expositio non displiceret, si lex posset in illo sensu accipi; tamen quia hoc non stat cum antecedentibus verbis, nec cum sequentibus, nec cum proprietate verborum, quæ magis quadrat illi contextui, ideò hanc expositionem omittimus.

Supponendo ergo ibi esse sermonem de lege Dei, objcit ibi Hieronym. Quo **[sect. 14]** [527]niam si illi, qui spiritu ducuntur, non sunt sub lege; ergo vel Moyses, Aaron, Iosue, Dauid, & similes non fuerunt spiritu ducti, vel non fuerunt sub lege. It# Paulus spiritu ducebatur, & multò magis Christus, & tamen vterq#ue dicitur factus sub lege Galat. 4. 1. Corinth. 9. Quæ obiectio, præcipuè videtur mihi conuincere contra h#reticos, *non esse sub lege,* non necessario significare idem, *quod non obligari lege*: nam Ioannes Baptista, Simeon, & similes iusti ducebantur spiritu, & nihilominus obligabantur lege veteri. Deinde cogit illa obiectio, vt fateamur illam particulam *sub lege,* non e#dem significationem habere semper in Paulo etiam respectu eiusdem legis. Prima ergo expositio, & valde recepta quo ad locum ad Galat. 5. est, eum, qui spiri[528]tu ducitur, non esse sub lege terrente, atq#ue minante, quia iam amore ducitur, & non timore. Ita August. d. cap. de Natur. & Gratia. Vnde idem Augustin. enarrat in Psal. 1. circa id, *Sed in lege Domini voluntas eius* notat esse aliud *eße in lege,* aliud, *sub lege; Qui est in lege secundum legem agit; qui est sub lege secundum legem agitur; ille ergo liber est, iste seruus.* Et eandem[529] expositionem indicant Chrysostom. & Theophil. licèt fortasse aliud intendentes, vt statim dicam. Eandem sequ#tur D. Thomas, Anselm. Beda, Caiet. Adam. & multi alij, estq#ue valde probabilis, & sufficiens.

Altera expositio esse potest, vt esse **[sect. 15]** [530] *sub lege,* idem sit in dicto loco, quod non damnari lege, & non esse reum ex vi illius, quia lex non damnat eos, qui illam obseruant; qui autem ducuntur spiritu seruant legem, etiam quoad illud præceptum, *Non concupisces,* & ideo non damnantur à lege. Hanc indicat August. dicta epistol. 19. ad Hieronymum dicens, *Hos ergo damnabiliter dicit eße sub lege, quos reos facit lex, non implentes legem, &c.* Quæ verba refert etiam Beda ad Galat. 5.[531] quanuis priorem expositionem magis probare videatur. Anselm. etiam vtr#q#; referens, hanc ponit vltimo loco, sicut & Adamus. Potestq#ue suaderi ex ver[532]bis, quæ paulò inferius post numeratos fructus Spiritus Sancti Paulus subiungit, *Aduersus huiusmodi non est lex.* Quasi diceret, qui hæc operatur non est sub lege, quia non habet illam sibi contrariam, nec ab illa damnatur. Probabilis quid# est expositio, illi tamen non libenter assentior, quia sententia illa in illo sensu nihil referre videtur ad intentionem Pauli, nec ad causam, quam in illo loco tractabat: quanuis enim lex vetus non damnaret eum, qui ab Spiritu Sancto ducitur, posset illum obligare, sicut de Moyse, & de Prophetis argumentabatur Hieronymus. Item quia simplicius, & proprius possunt illa verba explicari sine vllo incommodo, vt dicam. Item illo modo qui ducitur ab Spiritu Sancto non est sub lege naturali, nec sub lege Euangelica, quod Paulus; credo, non dixisset.

[sect. 16] [533]

Tertio igitur possunt illa verba simpliciter accipi, vt *non esse sub lege,* sit *non subdi legi scriptæ,* vt scripta est, ex necessitate, seu non indigere illa, qui sensus videtur facilis, & accommodatus textui, & intentioni Pauli. Ipse enim persuadere volebat, nunc non esse sidelibus necessariam legem Moysis; neq#ue ab eis esse seru#dam, vt constat ex fine totius **[90]** Epistolæ, & ex discursu præcedentium[534] capit#, & præsertim ex verbis illis

c. 4. *Dicite mihi, qui sub lege vultis esse, legem non legistis, &c.* Vbi esse sub lege non significat, sub pœna, vel damnatione contineri, sed solum esse sub obligatione eius, & sub obseruantia illius tanquam necessariæ ad salutem, vt videtur per se notum. Hunc ergo scopum prosequens Paul. incipit cap. 5. *State, & nolite iterum iugo seruitutis contineri;* & post multa, *Vos*[535] (inquit) *in libertatem vocati estis fratres, tantum ne libertatem in occasionem detis carnis.* Quibus verbis docet, ita esse Christianos liberos ab obligatione legis Moysi, vt tamen non sint liberi à lege diuina naturali honestè viuendi, & secundum rationem, non secundum carnis concupiscentiam. Et hac occasione declarat, summam huius legis naturalis in lege charitatis positam esse, & concupiscentiam carnis adiutorio diuini spiritus es se vincendam, & deinde subiungit, *Quod si spiritu ducimini, non estis sub lege.* Ac si diceret, quanuis necessarium sit, spiritu vincere concupiscentiam, non ideò estis sub lege, vtiq#ue scripta in tabulis, quia lex scripta in corde vobis sufficit, & illa regimini; imò & obligamini non speciali legis obligatione, aut monitione, & ideo subiungit, *Manifesta autem sunt opera carnis, &c.* Ac si diceret, iam non indigetis lege monstrante turpitudinem ta lium operum, & non adiuuante ad vincenda illa. Spiritus autem legis gratiæ clarè monstrat illa, & iuuat ad illa vit#da: nam (vt adi#git) *Fructus spiritus est charitas, &c.* & alij, quos numerat, & vt ost#deret perfectionem illorum fructuum, concludit, *aduersus huiusmodi non est lex,* ac si diceret, hæc talia sunt, vt lege non prohibeantur, nec prohiberi possint, quia non potest esse discordia inter spiritum, & legem, vt ibi exponit D. Thomas; vel[536] si pronom# illud *Huiusmodi* referatur ad personam, optimus sensus erit; aduersus eos, qui hos fructus faciunt, nihil habet scripta lex, nec potest illos damnare; non solum quia faciunt quæ illa pr#cipit; verum etiam si alia, qu# præcipit, non faciant, vel etiam si hæc ipsa non faciant ex inductione talis legis, sed ex spiritu fidei, qua Christo adhærent, & propter quem carnem suam crucifixerunt cum vitijs, & concupiscentijs.

Atq#ue hunc sensum apertè indicat **[sect. 17]** [537] Chrysost. ibi: nam post illa verba, *Quod si spiritu ducimini, non estis sub lege;* interrogat, *Quænam est hæc consequentia?* respondet, *Maxima quidem, & euidens Etenim qui spiritum vt oportet habet, per hunc extinguit omn# concupiscentiam; porrò qui liberatus est ab his, non eget legis auxilio, &c.* Et infrà, *Quanqu# lex erat loco spiritus iuxta suas vires, priusquam spiritus aduenirет, non tamen ob id oportet manere in pædagogo, tunc quidem merito sub lege eramus, vt metu castigaremus concupiscentias, non dum prodito spiritu: nunc verò posteaquam venit gratia, quæ non solum iubet ab illis abstinere, sed etiam ad altio ra prouehit, & ad altior# vitæ rationem, quid opus est lege*? Et in sequentibus semper hunc sensum prosequitur; & verba illa *Aduersus huiusmodi n# est lex,* ita exponit, *Quid enim præcipiat illi, qui omnia in se habeat, etiam perfectam philosophiæ magistram charitatem*? Et idem ferè[538] habet Theodoret. & clarius Theophylact. Hieronymus etiam in breuioribus commentarijs ita exponit, *Si vos spiritualibus per omnia actibus occupetis, non est vobis lex necessaria, quæ carnalibus data est.* Et infrà circa illa verba *Aduersus huiusmodi non est lex,* addit, *Non enim ista prohibuit, sed & qui nouum implet, non est sub veteri testamento.* Similiter locum explicat noster Salmeron in epistola ad Galat. disp. 31. Nec contra hanc expositionem obiectionem video alicuius momenti.

Nam ex his facilè expeditur obiectio **[sect. 18]** [539] à Hieronymo facta. Nam Sancti veteris testamenti, qui ducebantur spiritu gratiæ, non habebant illam perfectionem ex vi status

illius temporis, seu legis, sed in fide Christi venturi, & ideò manebant sub lege quoad obligationem; Paulus autem loquitur de his, qui ratione status, & præsentis gratiæ spiritu ducuntur: nam hi non sunt sub lege scripta, etiam quoad obligationem. Iuxta ali# verò expositionem dicentur illi Sancti antiquæ legis non fuisse sub lege, tanquam coacti ab illa, nec tanquam rei facti per illam; satis autem dubito, an illos voluerit compreh#dere Paulus sub[540] illa sententia. Christus autem Dominus longe alio modo dicitur factus fuisse sub lege: non enim quoad obligationem factus sub illa est, sed quoad obseruationem, vt ex materia subiecta est manifestum. Paulum verò ponderat Hieronymus, **[91]** non simpliciter de se dixisse, *Factus sum sub lege*, sed addidisse, *Ijs, qui sub lege sunt quasi sub lege essem, cum ipse non essem sub lege &c.* vbi potius simpliciter negat, fuis se se sub lege, vtiq#ue quoad obligation#: dicit tamen se fuisse quasi sub illa, quia interdum ita obseruauit illam, ac si illa teneretur, vt Iudæos lucri faceret. Vide tur autem ibi Hieronym. in hoc æquipa rare Paulo antiquos Prophetas, quod illi etiam non essent simpliciter sub lege, sed quasi sub lege; sed loquendo consequenter prior, responsio solidior est.

Deniq#ue ex dictis satis, constat, quo **[sect. 19]** cunq#ue modo à Patribus tradito intelligantur illa verba, per illa non excludi, quominus iusti noui testamenti, quantunuis spiritu diuino moueantur, sub lege aliqua sint quoad obligationem eius, & hoc supponere sanctos omnes, qui dicta verba interpretantur. Imó ex eodem loco Pauli euidenter colligitur: nam numeratis operibus carnis concludit. *Quæ prædico vobis, sicut prædixi quoniam, qui talia agunt, regnum Dei non consequentur.* Certè si lege aliqua non tener entur ad cauenda talia opera, propter illa non amitterent regnum Cœlorum. Et alia eiusdem loci verba statim ponderabimus.

Tertium testimonium hæreticorum est illud ad Rom. 6. *Non estis sub lege, sed* **[sect. 20]** [541] *sub gratia.* Quæ verba secundum se spectata easdem possent habere interpretationes, sed iuxta planum contextum alius est s#sus illorum facillimus. Nam sine dubio loquitur Paulus de lege scripta, & *esse sub lege*, non solum ibi significat[542] esse sub obligatione legis, quanuis hoc etiam includat, seu supponat, sed specialiter exprimit, esse sub imperfectione legis præcipientis, & non iuuantis. Docuerat enim Paulus, baptisatos omnes mortuos esse à peccatis in Christo; vnde illos admonuit. *Non ergo regnet peccatum in vestro mortali corpore, vt obediatis concupiscentijs eius*; & infrà *Peccatum enim vobis non dominabitur* Et ne hoc illis difficile videretur, pro ratione adiungit. *Non enim estis sub lege, sed sub gratia.* Ac si diceret; non enim estis in statu, in quo lex pr#cipiebat non concupiscere, & non iuuabat, sed estis sub gratia, qu# interius ad id seruandum mouet, & exterius iuuat.

Sic Chrysost. ibi Homil. 11. & Theo **[sect. 21]** [543]dor. ac Theophyl. aiunt. *Corpus nostrum ante Christi aduentum facilè à peccato expugnari potuit; nequè enim spiritus aderat, qui succurrere; nequè baptisma, quod mortificare posset &c. lex erat iub#s tantum, nihil tamen auxili*j *afferebat, gratia verò & priora peccata remittit, & ad futura nos munit.* Est etiam expressa sententia Augustini lib. de Continen. ca. 3. dicentis. *Non sumus sub lege bonum qui*[544]*dem iubente, non tamen dante; sed sumus sub gra tia, quæ id, quod lex iubet* (vtiq#ue quoad mo ralia) *faciens nos amare, potest liberis imperare.* Et lib. de Grat. & liber. arbitr. capit. 12. *Non enim estis sub lege, sed sub gratia, non quia lex mala sit, sed quia sub illa sunt, quos reos facit iubendo, non adiuuando, gratia quippe adiuuat, vt legis quisquè sit factor, sine qua gratia, sub lege positus tantum erat legis auditor.*

Eandem expositionem sequuntur Anselm.[545] Beda, Adam. Caiet. & benè Tolet. Pereira. Item noster Salmeron in Epistol. ad Rom. capit. 6. disp. 4. Nec occurrit difficultas vlla. Mirumq#ue est, quod hæretici abuti audeant hoc loco, cum Paulus statim quasi respond#s eorum impud#tiæ, subiungat. *Quid ergo peccabimus, quoniam non sumus sub lege, sed sub gratia? Absit.* Et similem sententiam habet in principio capitis, & in fine concludit, *stipendi# peccati mors; gratia autem Dei vita æterna,* constituendo ergo fideles sub gratia, & non sub lege scripta, eiusq#ue imperfectione, non dicit esse immunes ab omni lege, aut peccata eis non imputari, si ea committant, sed eos excitat ad peccata vitanda, quia gratia Dei pot#tior est illis.

Quartò obijciunt hæretici illa testi **[sect. 22]** [546]monia, in quibus libertas legis gratiæ commendatur, vt Galat. 2. 4. & 5. 2. Corint. 3. Iacobi. 1. & 2. qu# testimonia volunt intelligi de libertate ab omni legis obligatione. Hæc verò falsa explicatio specialiter destruit veritatem legis grati#, quam infrà libro 10. specialiter defendemus, & hunc errorem expugnabimus. Et ideò nunc breuiter resp#demus, in primis ex illis locis colligi non posse, in eis esse sermonem de libertate ab omni lege, quia hoc in eis non dicitur, sed generatim est sermo de libertate, & aliunde sensus est tam absurdus, & tam contrarius omni rationi, & pietati, & alijs scripturarum testi-**[92]**monijs, quæ docent obligari fideles ad vitanda peccata, & ad honestè operandum, vt statim per se sit incredibile tale commentum. Deinde addimus, quod libertas multiplex esse potest, & a seruitute peccati, & à seruitute timoris, & a reatu pœn#, & cuiuscunquè mali, & à legis obligatione, & vel in particulari vnius legis, vel generaliter omnium: ex quibus omnibus hæretici hunc postremum sensum eligunt. Dico autem, ex eisdem locis apertè constare, non in hoc sensu sumi libertatem Christianam, sed in aliquo ex alijs.

Nam ad Galat. 2. verba sunt. *Subintro* **[sect. 23]** [547]*ierunt explorare libertatem nostram, quam babemus in Christo Iesu, vt nos in seruitutem redigerent;* constat autem euidenter ex his, quæ in eodem capite sequuntur, seruitutem illam, ad quam fratres illi subintroducti volebant Christianos redigere, fuisse obseruationem legis Moysi, quia cogebant Christianos iudaissare; ergo libertas illa, *quam habemus in Christo Iesu,* prout de illa est sermo in illo loco, solum est libertas à iugo, & obligatione legis Moysi, vt bene explicat Salmeron ibidem. In cap. autem 4. eiusdem Episto[548]læ, verba sunt. *Itaq#ue fratres non sumus filij ancillæ sed liberæ, qua libertate Christus nos li berauit.* Qu# verba sunt conclusio totius discursus, præcipuè ab illis verbis. *Dicite mihi, qui sub lege vultis esse, &c.* quam osten dit fuisse legem seruitutis, & ideò populum, cui data est significatum esse per filium ancillæ; ergo aperte loquitur de libertate populi Christiani, quam habet à iugo, & seruitute illius legis. In ca.[549] autem 5. verba sunt. *Vos in libertatem vocati estis fratres.* Statim verò declarat qualis sit h#c libertas, adijci#s. *Tantùm ne libertatem in occasionem detis carnis.* Non est ergo prophana libertas, qu# omne iugum legis auferat, & licentiam præbeat quidlibet operandi; sed est libertas spiritualis, qua fit, vt spiritu ducamur, & non si **[sect. 24]** [550]mus sub lege, vt statim dicitur, & iam explicuimus. At verò 2. Corinth. 3. verba sunt. *Vbi Spiritus Domini ibi libertas*; quæ secundum se sumpta possunt optimè exponi de libertate à seruitute peccati, & de libertate ab spiritu timoris seruilis, & de libertate à lege veteri: nam Spiritus Sancti gratia, & motio ab hominibus his onerib#, seu dominis nos liberat. Prout verò in illo loco dicta sunt a Paulo intelligenda videntur de libertate à velamine obc#cationis, & duritie cordis, & possunt

extendi, simulq#ue intelligi de libertate à seruitute legis veteris. Dixe rat enim. *Vsq#ue in hodiernum diem cum legitur Moyses, velamen positum esse super cor Iudæorum,* vt scilicet, non videant testam#tum illud iam esse euacuatum, & addit, velamen illud esse auferendum ab illo populo, *Cum conuersus fuerit ad Dominum,* & subdit: *Dominus autem spiritus est, & vbi spiritus Domini ibi libertas,* vtiq#ue ab illo velamine. Nam spiritus Domini est, qui liberat à iugo legis, sicut alibi dixit, *Si spiritu ducimini non estis sub lege*; & ideò idem spiritus Domini, qui talem dat libertatem, dat etiam lumen ad cognoscendam illam, ac subinde aufert velam#, quod veritatem illam occultabat, & ideò concludit, *Nos autem reuelata facie gloriam Dei spculantes, &c.* Quod totum vnicoverbo eleganter complexus est Chrysost. Homil. 7. dic#s. *Libertatem autem dixit, hahita ratione pristinæ seruitutis.* Et ita intelligunt omnes Catholici scriptores. Neq#; est cur liberttas spiritus intelligatur esse ab omnis legis obligatione: quia nec Paulus hoc dicit, nec pertinet ad per fectionem, vel dominatum spiritus: n# in Angelis, & Adamo, & in omnibus iustis fuit spiritus, & in illis non fuit talis liber tas, vnde potius repugnat perfectioni, & sanctitati, ac dominationi diui ni spiritus.

Loca autem Iacobi 1. & 2. contra ip **[sect. 25]** [551]sos hæreticos c#uincunt: nam in cap. 1. illam, quam vocat legem perfectæ liber tatis, supponit, esse veram legem obligantem ad opus, & ideò concludit, illum fore beatum, qui in ea perm#serit, & fuerit *factor operis,* id est, qui illam seruauerit. In cap. autem 2. significat, per legem illam libertatis esse homines iudicandos. *Sic loquimini* dicens, *& sic facite, sicut per legem libertatis incipientes iudicari:* videtur autem loqui de lege charitatis, quam paulò antea, *regalem,* vocauerat; supponit ergo aperte, Christianos esse subiectos legi. Cur autem illa vocet legem *perfectam, regalem,* & *libertatis,* in libro vltimo, de lege gratiæ disputando, dicetur.

[93] CAPVT XX.

An in lege fieri poßit mutatio, & quotuplex illa sit?

EXplicata natura legis, & omnibus **[sect. 1]** causis, & effectibus eius, solum su perest dicendum de mutatione legis. Veruntamen quia h#c proprietas non est communis omni legi, ideò melius tractabitur de singulis in particula ri, in eis dec larando, an modum aliqu# mutationis admittant. Hic ergo solum præmittemus quasdam generales regulas, & explicationes terminorum, vt facilior sit posteà doctrina in singulis le[552]gibus. Primò igitur supponimus ex dictis, legem indefinite latam de se non mutari, neq#ue eius obligationem cessare propter solam temporis diuturnitat#, si alia causa mutationis non interueniat. Probatur, quia lex de se perpetua est; ergo propter solam temporis durationem non mutabitur, nisi aliunde tollatur. Dices; aliquando lex inuoluit, seu[553] præscribit certum terminum su# obligationis. Respondetur primò, ideò loquutos nos fuisse in assertione de lege[554] indefinite lata. Secundo addimus, illud solum habere locum in aliqua lege positiua, & rarum esse, & quasi præter naturam perfectæ legis, vt suprà dictum est, & ideò simpliciter affirmari posse, moraliter loquendo, non cessare propter solam temporis

diuturnitatem. Eo vel maxime, quòd cum lex esse debeat rationabilis, & iusta, nunquam pr#scribet certum terminum suæ durationis, nisi quia in illo termino, seu fine temporis cessabit vel iustitia legis, vel potissima ratio, quæ mouit legislatorem ad ponendam illam, & ita nunquam oritur propriè mutatio ex solo temporis decur **[sect. 2]** [555]su, sed ex aliqua alia mutatione, quæ c# illo coniungitur.

Secundo dicendum est, mutationem legis dupliciter accidere posse. Vno mo do quasi ab intrinseco ex defectu materiæ, seu causæ conseruantis. Secundò ab extrinseco per actionem contrarij ag# tis. Quæ assertio non est vniuersaliter accipienda, ita vt sensus sit omnem legem esse mutabilem his modis, quia n# ita est; aliqua enim esse potest immutabilis, & aliqua potest mutari vno modo, & non alio: solum ergo indefinitè dicimus, in lege habere locum illos duos modos mutationis. Et ita declarari potest primò, quia lex se habet admodum cuiusdam accidentis, quatenus est in subditis, vel illos obligat, seu debitores constituit: accidens autem illis duobus modis in generali mutari potest, aut de strui, vt constat ex philosophia, idem ergo erit cum proportione in lege. Secundò probatur declarando in particu lari vtrumq#ue membrum. Ratio prioris membri est, quia lex requirit causam quasi materialem, circa quam versetur, & ideò si illa desit, cessabit obligatio legis; vt si omninò subditi desint, cessabit obligatio legis, licèt ipsa possit manere in mente legislatoris: sed hæc mutatio nihil ad moralem considerationem refert. Habet etiam lex causam efficientem, & ex hac parte solet effectus desinere, seu mutari per suspensionem influxus, seu non conseruationem causæ efficientis. Quia verò efficiens causa legis, prout est in subditis, seu extra legislatorem, non est nisi voluntas legislatoris, quæ eadem perseuerare censetur, quandiu contraria non interuenit, ideò mutationem legis ex parte causæ efficientis comprehendimus sub illa, qu# fit per actionem contrariam. Deniq#ue habet lex causam finalem, & ex hac parte maximè censetur lex cessare, seu mutari ab intrinseco ex defectu cau sæ finalis, in qua maximè habet locum illud. *Ceßante causa, ceßet effectus*, cap. *Cessan*[556]*te*, de Appellat. Veruntamen hic modus mutationis legis maximè habet locum in legibus posit iuis humanis, quia in naturali non videtur habere locum, & de diuina positiua est res sub controuersia, & ideò in singulis melius explicabitur. Ratio verò alterius partis est, quia lex accipit suum esse, & vim obligandi per voluntatem legislatoris; ergo per con **[sect. 3]** [557]trariam voluntatem auferri poterit, quia supponimus non deesse potestatem, c# illa sit eadem in legislatore ad vtrumq#; actum, supposita capacitate materi#, vt magis ex sequentibus declarabitur.

Tertiò dicimus, hanc legis mutation# interdum esse posse purè ablatiuam, seu cor ruptiuam per se: aliquando verò esse posse per modum generationis vnius, qu# sit corruptio alterius. Declaratur, **[94]** quia in primis, quoties mutatio legis fit per solam mutationem, vel defectum causæ necessariæ ad conseruationem eius, tunc est mera cessatio legis per ca r#tiam obligationis eius, absq#ue introductione alterius obligationis, sicut corrumpitur lumen per absentiam solis. Deinde etiam si tollatur lex per voluntatem contrariam legislatoris, qui vult legem cessare, tunc etiam habet locum pura subtractio legis, quia non est necesse aliam introduci ad prioris ablation#. Vnde licèt in eo dicatur lex tolli per actionem contrariam quasi immanentem, quia voluntas contraria versari potest circa solam priuationem, seu ablationem legis, non tamen tollitur per mutationem contrariam quasi tr#seuntem, sed per mutationem priuatiuam, & ablatiuam legis; ita ergo satis c#stat priùs membrum. Posterius autem loc# habet, quando vna lex tollitur per introductionem alterius priori repugnantis, vt si præceptum jeiunij tollatur,

imponendopr#ceptum comedendi carn#, aut bis in die. Hic enim mutationis mo dus locum habet in materia mutabili, & quæ nunc potest esse vtilis, & posteà nociua; & tunc si pr#cepta sint contraria, necesse est, vt vnum excludat aliud, etiam si id directè non exprimat, quia non possunt simul obligare leges contrariæ, vt per se notum est.

Quartò, potest h#c mutatio legis es **[sect. 4]** [558]se vniuersalis, vel particularis tantum, seu potest esse mutatio simpliciter, vel secundum quid. Mutatio vniuersalis, & simpliciter erit, quando lex in totum, & simpliciter tollitur, id est, & respectu omnium, seu totius c#munitatis, quam obligabat, & respectu sui esse, seu durationis, quia simpliciter tollitur, ita vt amplius non redeat. Posset autem fieri mutatio vniuersalis, non tamen simpliciter, sed ad tempus; si pro aliquo tempore suspendatur obligatio legis statim reditura illo transacto, & hanc vocamus mutationem secundum quid, quia re ve ra lex non simpliciter tollitur, quandoquidem, transacto illo tempore, perseuerat sicut anteà sine noua editione, vel promulgatione. Particularis autem mutatio fit, quando manente lege quoad vniuersalem obligationem respectu c#munitatis, aufertur in particulari respectu alicuius person#, seu partis communitatis, vt fieri solet per disp#sationes, aut priuilegia. Nam sicut suprà diximus, posse interdum ferri legem pro aliqua communitate, excipiendo partem, vel aliqua membra, ex iusta causa; ita post latam generaliter legempotest fieri similis exemptio, & tunc dicitur fieri mutatio aliqua particularis in lege.

Et iuxta hanc distinctionem sunt im **[sect. 5]** [559]positæ vari# voces ad hanc legis mutationem significandam, quas oportet breuiter præ oculis ponere, vt clarius, & expeditius in sequentibus loqui possimus. Quædam igitur verba sunt, qu# signi ficant generalem, & absolutam mutationem legis; alia, qu# tantum signific#t mutation# sec#d# quid, vel particular#. Prior significatur pr#cipuè perverbum *ab rogandi,* legem; tunc enim abrogari lex dicitur, quando totaliter, ac simpliciter aufertur. Potest autem hoc fieri varijs modis. Vnus est per simplicem ablationem legis, quæ potest dici reuocatio legis, & interdum vocatur mors legis, vt videbimus infrà tractando de lege veteri. Alius est, quando non solum tollitur lex, sed etiam vetatur eius obseruatio, & dici potest prohibitio legis, per quam prior lex incipit esse non solum mortua, sed etiam mortifera, vt de lege veteri loquuntur Theologi. Differtq#; hic modus à pr#cedenti, quia ille consistit solum in ablatione legis, & obligationis eius; hic verò pr#ter illam priuationem addit nouam legem prohibent# id, quod per aliam præcipiebatur.

Tertius modus esse potest, quando **[sect. 6]** non solum prohibetur, quod prius præcipiebatur, sed etiam contrarium, vel incompossibile priori præcipitur, vt si prius pr#cipiebatur studium tali hora, & postea pr#cipiatur oratio pro eadem hora: nam hoc plus est, quàm non præcipere studium, & quam prohibere illud; additur ergo in hoc tertio modo nou# præceptum non solum de contradictorio obiecto (vt sic dicam) sed etiam de contrario. Potest autem his duobus vltimis modis abrogatio prioris legis fieri per aliam nouam legem contradictoriam, vel contrariam; aliquando vero præcedit pura reuocatio, & posteà additur noua prohibitio, vel nouum con-**[95]**trarium pr#ceptum. Et quando fit priori modo non potest posterior lex fieri nisi vel ab eodem, qui prior# tollit, vel à superiori potestate, quia inferior n# potest resistere maiori: quandoverò fit prohibitio posteriori modo, potest fieri ab inferiori, quia iam supponit ablat# priorem legem, vt in abrogatione legis veteris videre licet, & infrà suo loco explicabimus. Deniq#ue Soto addidit irritationem legis tanquam distin[560]ctam ab abrogatione legis; quia sicut votum irritari potest, itavidetur etiam lex posse irritari. Ver untam# in lege irritatio non videtur

distincta ab abrogatione, quia e#d# effectum habet, & so lum per potestatem iurisdictionis fieri potest. Soto autem vocat simplicem ab rogationem, quando fit ab eodem, qui legem tulit, vel á successore, qui tanqu# idem reputatur. Quando verò ablatio legis fit à superiori, tunc vocat irritation#. Sed hoc solum potest pertinere ad vsum vocis, an veró in re sit aliqua differ#tia infrà circa legem humanam dicemus.

Aliæ sunt voces significantes parti **[sect. 7]** [561]cularem mutationem legis, inter quas prima, & magis vsitata est dispensatio legis. Circa quam vocem notari in primis debet origo, & proprietas eius. Dis pensare enim in sua propria impositione idem est, quod distribuere, vel administrare munus aliquod, habens coni#ctamrer# necessariarum distribution#.[562] Et ita distributio ipsa beneficiorum Dei, quæ pro ratione diuinæ prouid#tiæ diuersis temporibus fit, dispensatio solet appellari, vt patet ex illo ad Ephes. 1. *Secundum beneplacitum eius, quod proposuit in eo, in dispensatione plenitudinis temporis instaurare omnia in Christo.* Specialiter autem solet in sacra Scriptura vocari dispensator, qui in domo aliqua ab eius domino constituitur, vt necessaria familiæ dis penset, iuxta illud Luc. 12. *Quis putas est fi*[563]*delis dispensator,* &c. Et ita in veteri testamento solet nomen dispensatoris temporalis accipi pro illo, qui familiam ali cuius temporaliter administrat, vt Genes. 43. & 44. & 3. Reg. 8. Et h#c acceptio est valde vsitata in iure ciuili §. *Recte* Instit. de Mandato. l. *Vrbana.* ff. de verò significat. & multa de illa eruditè congerit Brissonius.[564]

At in nouo testamento ad altiorem, **[sect. 8]** [565] spiritualem, scilicèt, significationem vox h#c translata est: significat enimœconomum, seu ministrum spiritualis domus Dei, quæ est Ecclesia iuxta illud 2. Corint. 4. *Sic nos existimet, homo, vt ministros Christi, & dispensatores mysteriorum Dei.* & 2. Pet. 4. *Sicut boni dispensatores multiformis gratiæ Dei.* Vnde etiam ipsa distributio, seugenera lis administratio mysteriorum Dei, qu# in Ecclesia fit, solet in sacra Scriptura dispensatio appellari 1. Corinth. 9. *Disp# satio mihi credita est.* Ad Ephes. 3. *Si tamen audistis dispensationem Dei, quæ data est mihi in vobis.* ad Colos. 1. *Cuius factus sum ego mi*[566]*nister secundum dispensationem Dei, quæ data est mihi.* Sic etiam dixit Bernard. ad Eugenium lib. 3. de Considerat. cap. 3. *Disp# satio tibi super orbem credita est, non data posse ßio.* Hinc ergo vlterius translata est h#c vox, ad significandum particularem actum huius potestatis administratiuæ: sic enim concessio indulgentiarum, dispensatio thesauri Ecclesiastici dicitur; sic etiam dantur dispensationes voti, & iuramenti, de q#uibus alijs locis dictum est. Ita ergo in præsenti accommodata est vox dispensationis ad signific#dam particularem mutationem legis per re laxationem obligationis eius circavn# vel aliam personam: est enim obligatio legis quasi onus quoddam distribuend# inter multos, & ideò liberatio vnius ab[567] illa obligatione, & non aliorum, qu#d# dispensatio illius appellata est. Nam quia lex in communi ponitur, & in particulari persona potest occurrere specialis ratio, vel necessitas, vt à tali onere eximatur, ideó genus hoc mutationis interdum necessarium, aut conueni#s est. Vnde dispensatio tunc proprijssimè fit, quando obligatio legis, quæ anteà & c# munitat#, & talempersonam obligabat, ab hac persona tollitur, cum maneat lex communitatem obligans circa e#dem materiam.

[sect. 9] [568]

Aliter etiam solet hæc mutatio fieri per modum communitatis, seu comp#sationis, quæ re vera est quædam disp#satio, quia per illam etiam aufertur in particulari obligatio legis,

tamen qu#do non tollitur per puram priuation# (vt sic dicam) sed loco illius aliquod aliud onus imponitur, vocatur commutatio, vel compensatio, vt quando alicui **[96]** relaxatur jeiunium cum onore recitandi rosarium, vel quid simile & quando illud onus, quod loco obligationis legis substituitur, pecuniarium est, poterit illa dici redemptio, sicut in votis solet appellari: nam quoad hoc est eadem ra tio, seruata proportione; & ideò de his videri possunt, qu# in simili diximus, tract#do de voto. Híc demum aduerti po[569]test, solere hanc mutationem vocari no mine *permißionis*, & *licentiæ*, quæ tamen voces generaliores sunt, & ideò sunt ex plicandæ. Permissio enim non solum di citur, quando obligatio aufertur, sed[570] etiam quando c#niuetur, dissimulatur, aut cum effectus non impeditur, nec punitur violator legis, & hæc non est disp#satio, vt per se notum est. Deus enim multa præcepta sua violari permittit, in quibus non dispensat; non ergo omnis permissio est dispensatio, sed dispensatio dici potest quædam permissio, quia # illam sinitur quis agere contra præscript# legis non solum impunè, sed etiam immaculatè. Sicut autem diximus de abrogatione, quòd potest fieri, vel auferendo tantum, vel etiam prohibendo, aut pr#cipiendo contrarium, ita de dispensatione dici potest. Nam interdum est pura, & tunc habet modum permissionis, & per se hoc solum requirit; interdum verò potest per prohibitionem fieri, vt si Prælatus non solum auferat á subdito obligation# audiendi missam v. g. sed etiam prohibeat illam audire, &c. Nomen etiam[571] licentiæ latius patet, quam nomen dispensationis: omnis enim dispensatio re ctè dicitur licentia quædam; non tam# omnis licentia est dispensatio. Nam s#pe per licentiam non relaxatur obligatio legis, sed solum est circunstantia qu#dam requisita in ipsa lege ad actum benè exercendum, vt maximè in religiosis statutis videre licet. Nam religiosus n# debet loqui, aut exire domo sine licentia, cum tamen illa datur, non propriè in lege dispensatur, sed potius completur modus operandi lege præscriptus, & ideò talis licentia non requirit causam eiusdem rationis, nec propriam po testatem iurisditionis, sed alicuius administractionis, qu# ad legum mutationem non pertinet.

His addenda est *interpretatio* legis, qu# **[sect. 10]** aliqui cum dispensatione confundunt, sed sunt longe diuersæ, vt dixi latè lib.[572] 6. de voto cap. 9. nam ibi dicta de disp#satione & interpretatione voti eand# rationem habent in dispensatione, & in terpretatione legis, & ideò non sunt hic repetenda. Differt ergo interpretatio à dispensatione, quod non tollit obligationem legis, sed declarat, legem interdum non obligare. Vnde dispensatio à voluntate proximè pendet, & grati#, ac liberalitatis rationem habet; interpretatio intellectus potius est, & rationem iustitiæ inuoluit. Vnde si fiat priuatim, ad iudicium prudentis pertinet; si verò fiat ex potestate, est quasi iuridica sententia. Hinc etiam interpretatio non solum in particulari casu, sed etiam de tota lege fieri potest, vt si fiat interpretatio, quod lex sit iniusta, & ideò omnino non obliget; vel si cessante omnino ratione legis in vniuersali consequenter declaretur, legis obligationem cessasse, vera fit interpretatio, & tamen illa non dicetur abrogatio legis, sed cognitio, vel iudicium nullitatis eius. Ita ergo quando interpretatio legis sit in par ticulari persona, vel casu, quod in eo lex non obliget, non potest illa dici dispensatio. Quo circa nec mutatio legis dici poterit, quia tunc non mutatur lex nam ipsa de se, eadem, & eodem modo perseuerans, inuenitur non oblig#spro illo casu, quia vel suis verbis illum non comprehendit, vel à principio non fuit mens legislatoris in illo, seu pro illo obligare. Vnde interpretatio in quadam significatione magis stricte dicitur illa, quæ fit per specialem virtutem æquitatis, de qua disputat D.

Thom. 2. 2. q. 120.[573] Illamq#ue vocauit emendationem legis, seu EpijKiam, Aristotel. 5. Ethic. ca. 10. non quia in lege fuerit proprius error, qui posteà per interpretationem em#detur, & ita lex ex parte mutetur, sed dicitur emendatio legis quoad externam speciem, & quoad generalem vigorem verborum. Nam lex generaliter loquitur, & verbis suis non potest singulares casus excipere, & ita in externa specie videtur compreh#dere aliquos, quos re vera non com prehendit, & quia hoc declarat epijKia, ideò emendatio legis dicitur. Atq#ue hinc etiam obiter colligitur, **[sect. 11]** variationem, quæ interdum contingit **[97]** in obligatione legis ex mutatione, vel[574] variatione materiæ, non esse dispensationem in lege. Probatur, quia propria dispensatio legis est mutatio eius, hæc autem non est mutatio legis; sed materi#, quæ est alterum extremum, à quo pendet obligatio. Est enim obligatio quasi relatio quædam, quæ pendet ex fundamento, & termino, & ex vtriusq#; mutatione potest auferri; quando ergo tollitur per solam materiæ mutation#, tunc lex non obligat, non quia ipsa mutetur, sed quia ipsa pro eo casu non loquitur. Vt v. g. siquis teneatur promiss# soluere, & creditor remittat debitum, iam non obligat lex, quæ prior obligabat, non quia in illa dispensatum sit, sed quia subtracta est materia, & sic de alijs. Quod pro intelligentia legis naturalis est notandum, vt infrà declarabitur. Ad dispensationem ergo necessarium est, vt perseuerante materia, & subiecto capaci obligationis legis, tollatur obligatio ex parte ipsius legis per relaxationem eius. Nam si solum subtrahitur legi materia, vel subiectum, circa quod possit operari, seu obligationem inducere ipsa de se eadem semper manet, & ex se habet, non vt semper, & in omni casu obliget, sed cum certis circunst#tijs. Et hac ratione lex jeiunandi obligat hominem sanum; si autem ægrotet, desinit illum obligare, non quia ipsa mutetur, sed quia moraliter iam non est id# subiectum, ad quod loquitur lex.

Obijcies; quia suprà dictum est, ali **[sect. 12]** [575]quando fieri mutationem in lege per ablationem causæ; talis autem videtur esse hæc mutatio. Respondeo, illud genus mutationis solum contingere, qu#do omnino lex desinit esse per subtraction# totalis caus# conseruantis, quia tunc transit de esse ad non esse, & ita mutatur. At vero quando mutatio materiæ solum est in particulari casu, tunc lex non desinit esse, sed tantum non obligat, & ideò non mutatur ipsa nec variatur, quia semper fuit ita constituta. Vrgebis, idem dici posse de disp#satione legis, quia tunc etiam non desinit esse[576] sed tantum obligare. Respondetur negando similitudinem: nam per dispensa tionem mutatur lex, seu coarctatur, pl# quam antea esset; per mutationem autem materi# minimè, quia à principio constituta est circa talem materiam, & cum talibus conditionibus, & non alio modo. Sicut præcepta affirmatiua pro quibusdam temporibus obligant, & non pro alijs, non quia ipsa mutentur, sed quia sunt à principio ita constitut#, & quia h#c est eorum natura: ita ergo in præsenti cogitandum est.

Tand# solet alia mutatio in lege fie **[sect. 13]** [577]ri per suspensionem eius, quam vocauimus mutationem secundum quid, quia non simpliciter tollit legem, sed suspendit effectum eius ad tempus. Et non im merito potest h#c mutatio sub dispensatione comprehendi. Nam si suspensio illa fiat circa aliquam personam in par ticulari, est clara dispensatio temporalis, & ex hac parte minus perfecta. Potest autem interdum fieri pro tota c#munitate, & tunc ex hac parte videtur habere similitudinem cum abrogatione, tamen quia non simpliciter tollit legem, sed ad tempus susp#dit obligationem eius, dicitur tantum suspensio. Potest autem hæc suspensio accidere aliquando per solam interpretationem, & tunc ad Epijkiam

pertinet: interdum vero à superiore concedi potest talis relaxatio toti communitati pro breui tempore, vel etiam pro vno tantum actu, ad faciendum aliquod opus seruile in tali die festo, propter specialem causam, & tunc talis suspensio dispensatio dici potest. Atq#ue hæc sufficiant de significatione vocum, in quibus supponimus, mutationes illis vocibus significatas in legibus esse possibiles; quomodo autem ad singulas leges applicandæ sint, & per quas causas fieri possint, in sequentibus libris explicandum est, & ideò de lege in c#muni hactenus dictum sit.

FINIS LIBRI PRIMI.

2

[98] INDEX CAPITVM LIBRI SECVNDI DE LEGE ÆTERNA, NAturali, ac iure gentium.

Cap. I. *Ansit aliqua lex æterna, & quæ neceßitas illius*?

Cap. II. *De materia legis æternæ, & de actibus ab illa imperatis*?

Cap. III. *In quo actu existat lex æterna, & ansit vna, vel multiplex*?

Cap. IIII. *An lex æterna sit causa aliarum legum, & per illas obliget*?

Cap. V. *In quo consistat lex naturalis*?

Cap. VI. *An lex naturalis, sit lex diuina præceptiua*?

Cap. VII. *De materia legis naturalis, ac de eius præceptis.*

Cap. VIII. *An lex naturalis vna sit*?

Cap. IX. *Vtrum lex naturalis obliget in conscientia*?

Cap. X. *Vtrum lex naturalis obliget non solum ad actum, sed ad modum virtutis*?

Cap. XI *Vtrum lex naturalis obliget ad modum operandi ex charitate*?

Dap. XII. *Vtrum lex naturalis non solum prohibeat, sed etiam irritet aliquos actus.*

Cap. XIII. *An præcepta legis naturæ ab intrinseco immutabilia sint*?

Cap. XIIII. *An ius naturale mutari vel dispensari queat per potestatem humanam*?

Cap. XV. *An Deus de potentia absoluta dispensare queat in lege naturali*?

Cap. XVI. *Vtrum in lege naturali habeat locum Epichija, seu interpretatio.*

Cap. XVII. *Vtrum ius naturale distinguatur à iure gentium*?

Cap. XVIII. *Vtrum ius gentium aliquid præcipiat, vel prohibeat*?

Cep. XIX. *Quomodo ius gentium distinguatur à naturali*?

Cap. XX. *Aliqua corollaria, & quomodo ius gentium iustum sit, & mutabile*?

[99] LIBER II, DE LEGE ÆTERNA, ET NATVRALI, AC IVRE GENTIVM.

POST tractationem de lege in communi sequitur, vt ad singulas species leg# descendamus, inter quas primum loc# obtinet lex #terna propter suam dignitatem, & excellentiam, & quia est legum omnium fons, & origo. De illa verò breuius disseremus, quam de alijs, quia respectu hominum non ita applicatur per se ipsam ad vsum, seu munus legis, sicut aliæ, & quia magna ex parte solet confundi cumprouidentia diuina, de qua in 1. p. ex instituto disputatur, Cum lege autem æterna naturalem c#iungimus, tum ad huius libri complementum; tum etiam quia naturalis lex est prima earum, per quas lex æterna nobis applicatur, seu innotescit, & quia differunt tanquam lex per essentiam, & per participationem, vel (vt sic dicam) tanquam signum, & significatum, vt declarabimus, Sumimus autem hic legem naturalem strictè, vt continetur in solo lumine naturali: nam illa, quæ est connaturalis grati#, seu fidei, simpliciter su pernaturalis est, & infrà tractando de lege gratiæ consequenter explicabitur, licèt cum proportione possint ad illam applicari, quæ de lege naturali dicemus. Circa quam aduerto, dupliciter esse ho minibus propositam, prius per naturale lumen rationis; secundo per legem de calogi in tabulis Mosaicis scriptam, & ideò D. Thomam de lege naturali sub[578] priori ratione spectata disputasse 1. 2. q. 94. sub posteriori autem in q. 100.

Sed quia lex illa scripta in tabulis re ipsa non est alia quoad substantialem obligationem à lege naturali, cuius solam maiorem notitiam contulit illa scripta: ideò in pr#senti comprehendemus omnia, qu# ad illam legem pertinent: quid vero illi adiunctum sit ex lege veteri, vel quoad pœnam, vel quoad aliquas circunstantias, vel quoad augm#tum alicuius obligationis, dicemus posteà de lege vereri disputando, & ibi consequenter videbimus, an secundum aliquam rationem lex illa decalogi cessauerit, vel adhuc duret. Denique quia ius g#ti# #pinquissim# est legi naturali, illud etiam in huius libri sine declarabimus.

[100] CAPVT I.

Vtrum sit aliqua lex æterna, & quæ sit eius. necessitas.

RAtio dubitandi est, quia lex ne **[sect. 1]** [579]cessario requirit aliquem, cui possit imponi, sed ab æterno non fuit aliquis capax legis; ergo nec lex aliqua æterna esse potuit. Maior patet, quia lex est actus imperij; repugnat autem esse imperium, nisi sit aliquis, cui imperetur. Minor etiam probatur, quia ab æterno solum fuit Deus, cui lex imponi non potest, sicut nec imperium. Secun[580]dò, quia hac ratione ab æterno non fuit dominium, nec iurisdictio, necgubernatio, quia non erant quibus dominaretur Deus, vel quos gubernaret; sed lex est actus gubernationis, & dominij, seu iurisdictionis; ergo eadem ratione non potuit esse æterna. Tertio; de ratione legis[581] est promulgatio, vt diximus, sed ab æterno

non potuit esse promulgatio, quia n# erat cui promulgaretur, neque intra De#[582] solum potuit promulgari; ergo. Quartò; si esset aliqua lex #terna esset simpliciter, & absolutè necessaria, & immutabilis, quia nihil est æternum, nisi quod simpliciter necessarium est, sed nulla lex est per se, & absolute necessaria, vt suprà dictum est; ergo nulla est lex #terna.

Nihilominus communis sententia Theologorum est, dari in Deo legem **[sect. 2]** [583] quandam #ternam. Ita docet D. Thom. 1. 2. q. 91. artic. 1. & 93. per totam, & ibi Caietan. Soto, & alij, Vincent. Beluac. in specul. morali part. 2. dist. 1. Alens. 3. p. q. 26. M. 1. Antonin. 1. part. tit. 11. capit. 1. §. 4. & tit. 12. à princip. Turrecr. in cap. *Omnes leges* d. 1. & sumitur ex Augustin. libr. de Vera Religion. capit. 30. & lib. 1. de Liber. arbit. capit. 5. & 6. & libr. 22. contra Faust. capit. 27. Quin etiam Cicer. libr. 1. & 2. de Leg. hanc legem maximè pr#dicat, & à sapi#tissimis Philosophis cognitam fuisse hisverbis confirmat. *Hanc video sapientissimorum fuisse sententiam, leg# ne## hominum ingenijs excogitatam, neque scitum aliquod esse populorum, sed æternum quiddam, quod vni uersum m#d# regeret, imperandi, prohibendi## sapienttia. Ita principem legem illam, & vltimam m#t# eße dicebant omnia ratione, aut cog#tis, aut vet# tis Dei.* Plato etiam in Tim#o quatuor le[584]ges distingu#s, primam vocat diuinam, per qu# planè hanc #ternam intelligit, per qu# mundum Deus gubernat, vt idem tradit Dialog. 10. de Legib.

Probat autem D. Thom. hanc veritat#, quia necesse est, in Deo ipso esse ali **[sect. 3]** quam legem, & hæc non potest esse nisi æterna; ergo necesse est esse in mundo aliquam legem æternam. Minor supponitur, quia Deus est immutabilis, & nihil potest illi aduenire de nouo. Maior autem patet, quia cum Deus habeat prouidentiam, in eo necessario supponitur æterna quædam ratio practica totius dispositionis, & gubernationis vniuersi, iuxta illud Boetij 3. de Consolat. *O qui*[585] *perpetua mundum ratione gubernas*; ergo illa ratio Dei æterna habet veram ration# legis, quia vt dixit Isidor. 2. Etymol. ca.[586] de lege. *Si ratione lex constat, lex erit omne, quod ratione constiterit.* Confirmari potest ex August. quia omnis lex hnmana mutabilis est, & defectum, ac errorem pati potest; ergo supponit necessario aliqu# legem immutabilem, per quam stabiliatur, & quasi m#suretur, vt per conformitatem ad illam recte fiat, quæ non est, nisi lex æterna. Deniq#ue omnis lex participata supponit legem per essentiam; sed lex per essentiam æterna est: ergo.

Dicet verò aliquis, his discursibus so lum probari, esse in Deo rationem #ter **[sect. 4]** [587]nam agendorum, quam prouidentiam vocamus; non tamen probari illam fuisse ab æterno propriè legem. Quia prouidentia dicit respectum #ternum; lex autem temporalem, vt argumenta in principio facta ostendere videntur. Vnde illa æterna ratio ad summum dici poterit lex quasi materialiter, & quoad actum illum voluntatis, vel intellectus diuini, qui est lex; non vero formaliter quoad propriam denominationem legis, & conditiones omnes ad legem requisitas. Sicut creatio actiua potest dici æterna materialiter quoad actum Dei, non vero formaliter, & simpliciter, vt creatio est; idemq#ue est de potestate dominandi, & similibus. At vero D.[588] Thom. d. quæst. 91. articul. 1. ad 1. sustinet, illam legem etiam formaliter, & sub ratione legis esse æternam, quia *ipse conceptus æternus diuinæ legis habet rationem legis æternæ, secundum quod à Deo ordinatur ad gubernation# rerum ab ipso præcognitarum.* Sed licet D. Th. recte dicat, rationem rerum faciendarum in Deo esse #ternam, & habere ra-**[101]**tion# ide#, non tamen declarat, quomodo etiam ab æterno

habeat rationem legis, nec in quo differat sub ratione ideæ, ne difficultatibus positis videtur plane satisfacere.

Vt ergo non sit tantum de nomine **[sect. 5]** [589] quæstio, videndum superest, quid in re clarum sit, & quid possit esse in vsu vocum, & qu# ratio huius loquutionis sim pliciter reddi possit. Distingua mus ergo in lege duplicem statum, vnus est, quem habet in interna dispositione legislatoris, quatenus in mente eius iam illa lex descripta est, & eius absoluto decreto, ac firma voluntate stabilita. Alius status est, quem habet lex ex[590]terius constituta, & subditis proposita. Priori modo manifestum est, dari in Deo legem æternam, & hoc probant rationes pro vera sententia adduct#. Posteriori autem modo æquè certum est, n# habuisse legem Dei hunc secundum statum ab æterno; & hoc probant rationes dubitandi in principio posit#, vt ex earum responsione amplius patebit. Item lex priori modo sumpta est actus imma n#s, vnde potest esse #ternus in Deo, eti# si dicat respectum ad effectum temporalem; sicut prædestinatio, vel prouidentia. lex autem posteriori modo includit actum transeuntem respectu Dei: nam licet possit illa lex æterna Dei, quatenus propria lex est, proponi subditis per actus immanentes eorum; tamen illimet actus sunt externi respectu Dei, & necessario sunt temporales, & ideó lex non potest esse æterna quoad illum secundum statum. Quod si aliquis contendat de verbis dicens, legem, in illo priori statu non esse legem, quia non est lata, sed ferenda. Respondeo in primis, non esse de vocibus cont#dendum: nam vt ita simpliciter appelletur, sufficit vsus Sanctorum, & sapientum in tali materia. Deinde potest optima ratio illius appellationis reddi, qua etiam ostendatur, illam legem in eo statu non esse tantum ferendam, sed ex æternitate esse suo mo do latam, vt respondendo ad argumen **[sect. 6]** [591]ta constabit.

Ad primum ergo respondetur, quod sicut diuina voluntas #terna est, ita & imperium: nam imperium quoad substantiam suam in ipsa voluntate consistit, vt dixi. Et si imperium vocetur ipsa ratio, vel iudicium de agendis, etiam hoc fuit æternum in mente Dei. Petitur autem in illo argumento, an lex illa æterna, sit aliquo modo respectu ipsiusmet Dei, id est, an sit aliquo modo mensura, & regula actuum voluntatis diuinæ, de quo dicemus in capite sequenti.[592] Ad secundum respondetur, actum dominandi, & gubernandi, esse actum tr#seuntem, & proprium dominium dicere relationem ad rem actu existentem, & ideò denominationes, qu# ab his actibus sumuntur esse temporales. At vero lex, vt sic, non necessario dicit actum transeuntem, pr#sertim respectu Dei, quia in illo primo statu, qui est veluti subst#tialis, sufficieter saluatur in actu immanente, vt declaratum est.

Tertium argumentum varie soluitur, **[sect. 7]** [593] quidam dicunt legem illam #ternam n# dici legem respectu creaturarum, vel hominum, quia non est imperium illis impositum, sed esse respectu actuum Dei ad extra, quia est regula, & mensura om nium, quæ à Deo fiunt. Iuxta quam expositionem lex illa non est lex morum (vt sic dicam) sed artificiorum: nam om nia, quæ à Deo fiunt, comparantur ad illum, tanquam artefacta ad artificem. Vnde sicut idea artificis dicipotest lex, quam ipse sibi pr#scribit, vt iuxta illam artefacta producat, ita h#c lex æterna, est qua Deus vt supremus artifex omnia condere statuit ex æternitate. Quapropter cessat ratio de promulgatione, nam hæc est necessaria in lege morum, non in lege artificiorum; imò etiam cessant ali# rationes; nam hæc non est lex, quæ imponitur subditis, nec pertinet ad gubernationem. Hæc vero[594] expositio non placet. Tum quia est contra mentem Augustini, & Theologorum, imò & Ciceronis, & Philosophorum: omnes enim apertè loquuntur de lege, quæ est mensura actionum

humanarum, & exemplar omnium legum, qu# sunt in mentibus hominum, vel ab illis emanare possunt, siue plura includat illa lex #terna, siue non, quod infrà videbimus. Tum etiam, quia illa appellatio valde metaphorica est, & impertinens es set pro materia de legibus ratione solius metaphoric# significationis, cum res ipsa, qu# sub illa metaphora int#ditur nihil aliud sit nec alium respectum dicat, qu# **[102]** idearum, de quibus in 1. p. disputatur t# quia sicut prouidentia dicit respectum ad res prouisas, & nihilominus potest esse æterna, licèt res prouisæ temporales sint, ita etiam lex potest dicere habitudinem ad subditos, & esse æterna.

Vnde Alen s. suprà aliter respondet ex Isidor. lib. 2. Etymol. legem vno mo **[sect. 8]** [595]do dici à legendo, & alio à ligando, & priori modo legem Dei esse æternam, quia in mente eius legebatur; secundo autem modo non esse æternam, & sub ea tantum ratione indigere promulgatione. Quod si instes, quia lex, quæ non ligat, non meretur nomen legis: Respondet in summa, ad rationem legis satis esse, quod de se vim habeat ligandi, licet non dum actu liget, quia non dum est applicata. Quæ doctrina fortasse est vera; non tamen per eam sufficienter solui videtur argumentum de promulgatione, quia vel negandum est promulgationem esse necessariam ad esse legis, sed tantum ad effectum legis, qui est ligare, quod videtur esse contra communem legis definitionem, vel certè non explicatur, quomodo illa lex sit vera lex sine promulgatione. Quod vero ibi supponit Alens. de duplici Etymologia legis, ego non reperio vtr#q#ue in Isidoro, sed tantum illam, quæ est à legendo, & non in illa significatione metaphorica, sed magis propria; sed parum refert, vnde vox sit sumpta, quia non sufficit, quod etymologia legis possit alicui rei applicari, vt illa simpliciter dicatur lex.

Tertio igitur D. Thom. suprà ad 2. co **[sect. 9]** [596] natur explicare, quomodo in illa lege non defuerit æterna promulgatio. Nam promulgatio, inquit, fit & verbo, & scrip to, & vtroq#ue modo lex illa habuit promulgationem ex parte Dei promulgantis, quia & verbum Dei est æternum, & scriptura libri vitæ est æterna. Sed contra primum obijciunt aliqui, quia pro[597]ductio verbi non est per se necessaria ad legem Dei, quia est personalis, non essentialis, & quia alias solus Pater promulgasset legem, & esset legislator. Contra secundum etiam obijcitur, quia parum refert scriptura in scientia Dei ad promulgationem, si illa non innotescit, nec potest innotescere subditis; nam promulgatio fieri debet his, quibus lex imponitur; at illa scriptura à nemine legi potuit ab æterno, nec fuit ab #terno ali quis, cui illa lex promulgaretur. Nec sa tisfacit, quod D. Thom. ad 1. ait, fuisse tunc crea turas in præcognitione diuina, quia promulgatio non fit creaturis obiectiuè præcognitis, sed in se exist#tibus, alioqui etiam lex Moysi, & lex gra tiæ ab #terno fuisset promulgata, & ita esset lex æterna.

Sed prima obiectio parum obstat; t# **[sect. 10]** quia quod D. Thomas dicit de promulgatione in Verbo intelligi potest per appropriationem, non perproprietat#, sicut dicuntur ide# esse in verbo, & ita ipsemet D. Thomas explicauit, qui consequenter sentit secundum proprietatem debere intelligi de verbo quoad c#ceptum essentialem, tum etiam quia non est de ratione legis, vt simul promul getur verbo prolato, & scripto, sed scriptum publicè expositum sufficit; D. Thom. autem ad doctrinæ abundantiam, & elegantiam voluit vtrumque modum in Deo explicare. Vnde non est inconueniens, quod vnus modus sit personalis, & alter essentialis. Nec inde sequitur, solum Patr# esse legislatorem, vel promulgare, quia ad vtrumq#ue sufficit modus essentialis. Ad aliam obiectionem tacite respondet D. Thomas, addens limitation#, quòd illa lex habet promulgationem *ex*

parte Dei, & subiungens. *Sed ex parte creaturæ audientis, seu inspicientis non potest esse promulgatio æterna.* Vnde quod dicit in solutione ad 1. de creaturis pr#cognitis ex æternitate, non est, quia putet illam existentiamobiectiuam creaturarum in æternitate sufficere, vt ex parte illar# fiat #terna promulgatio, sed vt declarat ex parte Dei potuisse tunc statui legem, per qu# futur# creatur# essent gubernand#.

Ex hac verò doctrina D. Thom. aper **[sect. 11]** [598]te concluditur, iuxta mentem eius de ratione huius legis ætern# non esse promulgationem actu factam subditis, sed sufficere, vt ex parte legislatoris iam sit facta pro suo tempore. Et re vera idem fuit sensus Alensis, & mihi videtur verum. Addoq#ue esse singulare in illa lege: nam censetur consummata, & perfecta eo ipso, quod in mente legislatoris stabilita est; aliæ verò leges non consummantur donec actu promulgantur. Ratio autem reddi potest, quia decretum Dei æternum immutabile est, & sine vlla sui mu-**[103]**tatione pro suo tempore obligat; decretum autem hominis mutabile est; vnde qu#diu non promulgatur per modum legis semper se habet potius per modum propositi ferendi legem, quàm per modum legis firmiter stabilitæ, & latæ. Vnde in hac lege æterna per se loquendo, nulla alia publica promulgatio requiritur, vt actu obliget, sed solum quod veniat in notitiam subditi; vnde si per internam reuelationem nobis innotesceret diuinæ voluntatis decretum, sufficeret ad obligandum, quod non ita est in lege hominis: nam licèt subditus sciat, iam esse scriptam apud Regem, non obligatur illa, donec promulgetur. Ordinariè autem Deus non obligat homines per legem æternam, nisi mediante aliqua exteriori lege, quæ sit illius partici patio, & significatio, & ita quando aliæ leges promulgantur hominibus, promulgatur ad extra lex ipsa æterna; ideoq#ue in illa, vt æterna est, non habet locum propria promulgatio. In quarto argumento petitur, an hæc lex æterna ponenda sit in actibus liberis Dei, vel in necessarijs. Sed hoc tractabitur c#modius in capite tertio.

CAPVT II.

Quæ sit materia proxima legis æternæ, seu qui actus ab illa imperentur, seu regantur.

DIximus, legem æternam esse, ex **[sect. 1]** plic#dum sequitur quid sit: quia verò omnis lex est mensura aliquorum actuum, quos respicit vt materiam, & obiectum, hoc etiam in lege æterna obseruari necesse est, & ideò ad explicandum quid illa sit, commodum est prius declarare materiam, in quam cadit: nam comparatur ad illam per modum obiecti: omnis autem actus per suum obiectum conuenienter explicatur. Tres autem sunt ordines, seu genera actuum, de quibus dubitari potest, an per illam legem mensurentur. Primum, & supremum est aliquorum actuum ipsiusmet Dei, & manentium intra ipsum, scilicet actus liberi diuinæ voluntatis; secundum, & infimum est actionum inferiorum agentium naturalium, & ratione carentium; tertium est actuum liberorum creaturarum intellectualium, & de singulis breuiter dicemus.

Primò ergo dubitari potest, an lex **[sect. 2]** [599] æterna sit regula actuum diuinorum ad intra. Et vt certa ab incertis separemus, supponimus, actus diuini intellectus, & voluntatis,

prout circa Deum ipsum versantur, & non dicunt habitudinem ad creaturas, vt futuras, non cadere sub legem æternam, nec per illam regulari. Ita sentit D. Thomas dict. q. 93. art. 4. & Alens. suprà, & omnes Doctores, qui hanc legem requirunt propter diuinam prouidentiam, ita vt ferè cum illa coincidere censeant: diuina autem prouidentia circa opera Dei versatur, non circa Deum ipsum secundum se. Vnde generatio #terna filij Dei, vel pruductio Spiritus Sancti, non cadunt sub legem, quia sunt omnino naturales, & non ex directione, aut motione, quæ præcedat per dictamen rationis, vel applicationem voluntatis, quæ motio pertinet ad rationem legis, & eadem ratione nec amor, quo Deus se amat, est ex lege æterna, sed ex natura. Ratioverò est, quia lex non est de rebus per se, & ab intrinseco necessarijs, quæ non indigent regula, sed ab intrinseco habent certum[600] essendi modum, & per se se rectæ sunt. Difficultas ergo solum est de actibus liberis, qui in Deo sunt, & quatenus liberi sunt, morales dici possunt; quatenus verò sunt operatiui ad extra, dici possunt artificiosi.

Dici ergo vel cogitari potest, legem **[sect. 3]** æternam sub vtraq#ue ratione esse mensuram, ac regulam actuum liberorum Dei. Primò quatenus morales sunt, & honesti; sic enim regulantur per rationem diuinam, tanquam per naturalem legem ipsius Dei. Probatur; quia Deus semper secundum rectam rationem operatur, non alienam, sed propriam; ergo mensura rectitudinis liberorum actu# voluntatis Dei est iudicium sui intellectus, quod ordine rationis antecedit, quo iudicat, ita esse faciendum. Illud ergo iudicium habet rationem legis æternæ respectu diuinæ voluntatis. Confirmatur, ac declaratur exemplis: nam si Deus loquitur, verum dicit, quia iudicat mentiri esse malum, & si promittit, implet, quia iudicat, fidelitatem esse ho nestam, & consentaneam naturæ suæ, & eadem ratione sibi complacet in rebus honestis, & displicent illi peccata, quia **[104]** ratio recta dictat ita esse faci#d#; ergo in actibus suis moralibus ducitur sua ratione æterna tanquam lege; ergo ex hac parte lex æterna Deo ipsi imposita est quoad actus morales voluntatis eius, & eorum honestatem.

Secundo videri potest. Lex illa æter **[sect. 4]** na posse concipi vt lex, quam Deus vt artifex sibi ipsi imposuit, vt secundum illam sua opera faceret. Nam cum Deus posset varijs modis mundum fabricare, & regere, statuit illum secundum qu#dam certam legem constituere, & gubernare, vt v. g. statuit elementa, & orbes cœlestes tali ordine constituere, & aquas tali loco continere. Item statuit tales pœnas pro peccatis, & alia præmia pro meritis reddere, & secundum tales, vel tales leges mundum gubernare; ergo secundum hanc rationem meritò dici potest, legem æternam cadere in ipsa opera Dei, vt ab ipso tanquam à supremo artifice, vel gubernatore sunt, & consequenter cadere proximè in actus liberos voluntatis Dei à quibus talia opera proximè procedunt. Et confirmatur; quia hac ratione dicitur Deus, quædam non posse facere secundum legem ordinariam, videlicet, quam ipse sibi imposuit, vel non posse secundum potentiam ordinatam, id est, ad talem ordinem reductam per eandem legem, vt significauit Scot. in 1. d. 44. q. vnica.[601] Vnde si aliquem in mortali peccato defunctum Deus ab inferno liberaret, diceretur dispensatione vti, non autem secundum statutam legem operari; ergo opera libera Dei per legem ab ipso statutam regulantur. Nec videtur inc#ueniens, quod eadem voluntas sibi ipsi sit lex secundum actus ratione distinctos: nam eadem voluntas potest sibi imperare, & legislator potest sua lege obligari.

Suppono ex dictis in præced#ti libro **[sect. 5]** legem propriè sumptam esse regulam operum moralium, secundum honestatem eorum; aliquando verò etiam dici de regulis artis, vel

alicuius gubernationis. Vtroq#ue ergo modo potest lex æterna vocari lex, & ita in vtroque sensu possumus ad hanc interrogationem res pondere. Dico ergo primò, lex æterna,[602] vt est regula actionis honestatis liber#, non debet intelligi vt imposita ipsi Deo, nec voluntas diuina debet concipi vt[603] honesta, & recta propter conformitat# ad legem æternam, cui subijciatur. Ita D. Thom. 1. 2. q. 93. ar. 4. ad 1. & Alens. 3. p. q. 26. memb. 8. ar. 1. Consentit Anselm. lib. 1. Cur Deus homo cap. 12. dicens, Deum esse omnino liberum à lege, & ideò quod vult, iustum, & conueniens esse; id autem, quod est iniustum, & indecens, non cadere in eius voluntatem, non propter legem, sed quia non pertinet ad eius libertatem.

Ratione declaratur, quia lex illa in **[sect. 6]** telligeretur vt positiua, vel vt naturalis; neutro autem modo intelligi potest; ergo. Probatur minor quoad priorem partem; quia lex positiua est illa, quæ ponitur per liberam voluntatem alicuius potentis præcipere, & suo præcepto, seu voluntate obligare eum, cui lex imponitur; sed Deus non habet superiorem, neq#ue se ipsum per modum præcepti, & legis obligare potest; quia non est sibi superior; ergo nullo modo est capax positiuæ legis. Confirmatur, quia respectu Dei nihil est malum, quia prohibitum, siue in faciendo, siue in omittendo, quia quant#uis aliquid ponatur esse prohibitum, si Deus contrarium faciat, bonum erit, quia est à prima regula bonitatis; ergo lex positiua in ordine ad honestatem morum non habet loc# in diuina voluntate. Vnde non obstante quacumq#ue lege à se posita circa rerum gubernationem, potest illam non seruare, sua potentia absoluta vtendo, vt circa præmia, vel pœnam retribuendam, & similia, quia non obligatur ad seruandam legem. Quia est supremus Dominus, & extra omnem ordinem, & ita non est comparandus cum legislatore humano, qui est pars suæ communitatis, quidquid sit de modo, quo legislator humanus obligatur sua lege. Quod si vltra legem generalem accedat promissio, iam Deus obligabitur ad seru#dam illam non ex lege positiua, sed ex rectitudine naturali, quæ resultat in tali obiecto ex vi promissionis. An verò ibi interueniat lex naturalis dicetur in sequenti puncto.

Dices; si Deus, postquam decreuit ab **[sect. 7]** [604]solutè aliquid non facere, id ageret, inordinatè faceret, & ideò id facere non potest; ergo liberum decretum Dei ha-**[105]**bet vim positiuæ legis respectu voluntatis eius, vt non possit honestè facere, quod per se, ac remoto illo decreto, liberè facere potuisset. Respondeo, De#[605] non posse facere contra suum decretum, non propter prohibitionem, quam decretum inducat, sed propter repugn#tiam ipsius rei, quia si ageret contra de cretum absolutum, haberet simul, & ex #ternitate decreta contraria circa idem, & pro eodem tempore, seu absolutè vellet duo contradictoria, quod repugnat. Ageret etiam contra efficaciam suæ vo luntatis, & illam redderet inefficacem, & inconstantem, quod etiam repugnat. Vnde vlterius dicitur, esto, non implicaret contradictionem physicam (vt sic dicam) mutare Deum decretum suum, sed tantùm moralem, ac subinde posito vno decreto, esse inordinatum agere contra illud; nihilominus id non oriri ex prohibitione, sed ex intrinseca natura, & essentia Dei, sicut mox de veritate, & fidelitate, & similibus dicemus. Quia sicut non decet diuinitatem fallere, ita nec inconstantem esse. Atq#ue ita impotentia volendi contra decretum non est ex prohibitione, sed ex natura rei, proposito obiecto in tali statu.

Altera pars Minoris, quæ erat de lege naturali probatur, quia, licet negari **[sect. 8]** [606] non possit, quin in intellectu diuino ordine rationis præcedant dictamina practica, quibus iudicat, quid deceat suam bonitatem, iustitiam, aut sapientiam, vt sunt hæc, mentiendum

non est, implenda sunt promissa; ta men illa non possunt habere rationem legis respectu diuinæ voluntatis. Primò, quia non proponunt præceptum aliquod, nec voluntatem alicuius intimant; sed tantùm ostendunt, indicando quid rei natura habeat; lex autem aut est voluntas, aut intimatio voluntatis; ergo. Secundò, quia in Deo non distinguuntur in re voluntas, & ratio, propter quod dixit D. Thomas q. 93. ar. 4. ad 1. voluntatem Dei sec#dum[607] se non rectè dici rationabilem: nam potius est ipsa ratio; sicut ergo ratio Dei æterna non m#suratur lege, ita nec voluntas, etiam prout liberè vult, sed per se recta est, tanquam ipsamet recta ratio per essentiam. Et ita est intelligendus idem D. Thomas 1. p. q. 21. ar. 1. ad 2. cum dicit, *Impossibile est, Deum velle, nisi*[608] *quod ratio suæ sapientiæ habet, quæ quidem est sicut lex iustitiæ, secundum quam eius voluntas recta, & iusta est.* Illa enim particula *Sicut* non dicit proprietatem legis, sed analogiam quandam, & proportionem, & ad hoc explicandum subdit. *Vnde quod secundum suam voluntatem facit, iustè facit, sicut & nos, quod secundum legem facimus, iustè facimus; sed nos quidem secundum legem alicuius superioris; Deus autem sibi ipsi est lex,* id est, se ipso est rectus sine lege, ac si sibi ipsi esset lex. Declaratur tandem, quia iudicium rationis in Deo solum est necessarium ex eo, quod nihil potest esse volitum, quin præcognitum; non tamen habet munus quasi obligandi, vel deter minandi voluntatem, sed ipsa voluntas per se est recta, & honesta, & ideò dictamen rationis, quod intelligitur ratione præcedere in intellectu, non potest habere rationem propriæ legis respectu diuinæ voluntatis. Dices; esto non possit dici lex cogens, dici poterit lex dirigens, & ostend#s obiecti conuenientiam, vel honestatem. Respondeo, hoc non satis esse ad legem moralem, vt ex suprà dictis patet, & in sequentibus circa legem naturalem magis explicabitur: metaphorica autem loquutio non est admittenda, nisi sit vsitata, vt constat.

Dico secundo. Lex æterna vt est lex **[sect. 9]** [609] gubernandi, seu quasi operandi artificiosè, dici potest habere rationem legis respectu rerum gubernatarum; non verò ipsius Dei, seu voluntatis eius. Ita loquitur D. Thomas d. art. 4. ad 1. Vincent. in specul. moral. part. 2. dist. 1. & declaratur prius exemplis: nam Deus constitu#do legem, v. g. vt tali operi bono tale præmium, & tali peccato talis pœna in suo iudicio respondeat, consequenter facit, vt benè operans sit dignus tali præmio, & peccans reus talis pœnæ, & ita res ipsæ gubern#dæ statim subijciuntur illi legi; Deus autem non manet illi subiectus; sed semper manet solutus legibus, vt possit operari prout voluerit; & in ordine rerum naturali# idem inuenitur. Ratione declarari potest, quia quando Deus constituit leg# æternam circa gubernationem creaturarum, pro ipsis creaturis illam statuit, vt secundum illam moueantur; non verò illam sibi imponit, vt secundum ill# gubernare cogatur. Deniq#ue lex, si pro-**[106]**priè sumatur, est ordinatio superioris circa inferiorem per proprium imperium, quod si extendatur latius, & quasi per metaphoram, semper debet seruare proportionem, vt sit motio superioris circa rem sibi subiectam; ergo ratio diuinæ prouidenti# sub eadem proportione recipit proprietatem, vel appellationem legis, vt ex sequenti puncto magis constabit.

Secundo dubitari potest, an sub hac lege æterna comprehendantur creata **[sect. 10]** [610] omnia, etiam ratione, aut vita carentia, quæ non liberè, sed ex necessitate naturæ suos motus efficiunt. Ratio dubitandi esse potest, quia D. Thomas ar. 4. & 5. illius quæstionis 93. etiam necessarias actiones creaturarum vult comprehendi sub hac lege, & sumitur ex August. 1. de Liber. arbitr. cap. 5. & 6. dicit enim, legem æternam esse rationem in mente

Dei existentem, qua res omnes per consentanea media in suos fines diriguntur, & lib. 83. Qu#stionum. q. 27. in fine. *Lex* (inquit) *incommutabilis omnia mutabilia pulcherrima moderatur gubernatio*[611]*ne.* Ratio autem esse potest, quia sicut nostra voluntas imperat membris corporis, & suo imperio illis imponit necessitatem operandi, ita diuina voluntas imperat rebus omnibus creatis, illisq#ue necessitatem imponit pro captu vniuscuiusq#ue iuxta illud, *Præceptum posuit, & non prœteribit* Psal. 148. & id Prou. 8. *Et legem ponebat aquis, ne transirent fines*[612] *suos.* Quod explicatur Iob. 38. *Dixi vsquè huc venies, & non procedes amplius, & hic confringes tumentes fluctus tuos.* Hæ namq#ue leges, licèt in tempore datæ sint, à lege æterna processerunt.

In contrarium autem est, quia nulla natura irrationalis capax est legis pro **[sect. 11]** [613]priè sumpt#, vt expressè docuit August. q. 74. in Leuit. & habetur in cap. *Mulier.* 15. q. 1.Imò sumitur ex Paulo. 1. ad Corint. 9. vbi referens illam legem, *Non ligabis os boui trituranti*, subdit, *Nunquid de bobus cura est Deo? Cura*, scilicet, legislatiua: nam prouidentia diuina generatim sumpta etiam circa irrationalia versatur, vt est certissimum; tamen illa cura, quæ specialiter adhibetur per leges, #priè dirigitur ad intellectualia, & ideò subdit Paulus, Propter homines script# esse illam legem, quia non est priuandus mercenarius mercede sua. Ratio etiam adiungi potest, quia legis proprium est inducere vinculum, & obligation# moralem; huius autem non sunt capaces, nisi res intellectuales, & illæ non in omnibus actibus suis, sed in his, quos liberè operantur, quia omne esse morale pendet ex libertate.

Respondeo breuiter, qu#stionem es **[sect. 12]** [614]se de modo loquendi; tamen si inspiciamus phrasim Augustini, qui præcipuus auctor est, qui de lege æterna sermon# habuit, re vera sub hac voce comprehendit omnia tam naturalia, quàm moralia. Voluit enim per illam vocem explicare efficaciam diuinæ prouidenti#, non solùm circa actiones liberas, sed etiam circa actiones naturales, & circa totum ordinem vniuersi, nimirum explicando, quomodo omnia sint subiecta diuinæ gubernationi, & illi obediant iuxta efficacitatem eius. Hoc ma nifestum est ex citato loco de Liber. arbitr. & ex lib. 5. de Ciuit. cap. 11. vbi ait,[615] nihil esse in vniuerso, quod sit alienum à legibus prouidentiæ diuinæ, & lib. 9. cap. 22. ait, Sanctos angelos in æternis, & immutabilibus Dei legibus, quæ in Dei sapientia viuunt, mutationes temporum præuidere, & lib. 19. cap. 12. ait, *Nihil à legibus summi creatoris, ordinatoris## subtrahitur, à quo pax vniuersitatis administratur.*

Nihilominus tamen censeo sub hac **[sect. 13]** generali acceptione legis æternæ duas quasi analogias comprehendi. Vna est ex parte legis, quia lex, qua Deus dicitur gubernare res naturales, seu ratione carentes, metaphoricè lex, seu præceptum appellatur. Altera ex parte creaturarum, quæ priori respondet; nam subordinatio, & subiectio irrationali# rerum ad Deum latè, & metaphoricè dicitur obedientia, quia potius est necessitas quædam naturalis: lex autem æterna, quatenus per illam moraliter, & politicè rationalia gubernantur, habet propriam rationem legis, & illi respondet propria obedientia. Vt autem supra dixi, sub hac potissimùm ratione in hac materia consideranda est; & ideo sub propria appellatione ad irrationalia non extenditur.

Vlterius verò inquiri potest, an om **[sect. 14]** nes actiones morales, seu humanæ sint **[107]** materia huius legis æternæ. Et de malis quidem nulla est dubitandi ratio, quia[616] omnes illæ prohibentur hac lege, vt suprà declaratum est. De indifferentibus verò est nonnullum dubium, quia illæ nec vetantur, nec præcipiuntur, & ita nullius legis videntur esse materia in mente Dei. Idem, vel maius dubium est de bonis operibus, quæ ad finem non sunt

necessaria, sed sunt excellentiora. Propter hoc dicunt aliqui, si lex illa propriè sumatur, vt consistit in imperio, n# extendi ad huiusmodi materiam; generalius autem sumptam comprehendere illam, quatenus amplectitur quancunq#; dispositionem gubernatoris, sub qua eti# permissio, & consilium comprehenduntur: nam permissio cadit in actus indiffer#tes; consilium verò in excellentiores.

Veruntamen absolutè affirmari potest, omnes actiones morales cadere **[sect. 15]** aliquo modo sub lege æterna, etiam vt propriè præceptiua est. Quod potest declarari, applicando quandam distinctionem datam in superioribus de lege præcipiente, vel exercitium actus, vel solam specificationem, & modum eius. Dicimus ergo, prædictos actus esse materiam legis æternæ, vel imperantis exercitium, vel præscribentis modum aliquem operandi, aut prohibentis alium. Declaratur, nam in primis quoad actus bonos, seu optimos, iuxta doctrinam Augustini ferè nullum est opus consilij, quod in præparatione animi non possit ad præceptum pertinere, si ad diuinam gloriam tale opus necessarium sit. Quod maximè verum est in ordine ad legem æternam, per quam Deus obligat homin#, vt sit paratus ad hæc omnia opera præstanda, si ipse voluerit, vel si ex alia occasione necessaria fuerint. Sicut matrimonium, quanuis non sit opus consilij, sed ex bonis inferioribus, nec regulariter cadat sub præceptum: ex lege naturæ cadit sub obligationem, si ad c# seruationem speciei sit necessarium, & ita etiam cadit sub legem æternam. Sic ergo nullum est opus bonum, quod sub illam legem, vt imperantem, non cadat. Deinde quando exercitium talium actu# necessarium non est, licet tantùm consuli, vel probari videantur; nihilominus etiam tunc per legem #ternam præscribitur modus, quo fieri debent, vt rectè fiant, & sic dicimus cadere sub legem præscribentem modum, seu specificationem actus. Et idem est clarum in actibus indifferentibus, nam si fiant, præcipiuntur fieri propter honestum finem, & prohibentur fieri propter se, & ita si pr#cisè spectentur, quatenus talia sunt, dici possunt cadere sub illam legem, vt prohibentem, iuxta probabilem sententiam D. Thomæ, quæ asserit, non posse dari opus humanum indifferens in indiuiduo. Sicq#ue duo præcepta in telligi possunt in lege #terna circa hæc opera: vnum est faciendi illa propter bonum, & honestum finem, si fiant: aliud est prohi bens illa facere propter se ipsa, sicut prohibetur verbum otiosum.

Atq#ue hinc tandem intelligere licet, **[sect. 16]** [617] quo sensu verum sit, quod Augustin. locis suprà citatis, & sæpe aliàs repetit, nihil esse, quod possit omninò subterfugere imperium legis æternæ, neque in cœlo, neq#ue in terra, neq#ue in inferno, siue peccando, siue rectè operando. N# licet peccando agat quis contra vnam legem æternam Dei, in aliam præcipi#tem incidit, quæ iubet, vt quantum in actione homo deficit, tantùm per passionem compensetur: vt dixit D. Thom. q. 93. ar. 6. cum August. lib. de Catechi[618]zand. rudib. cap. 18. dicente, *Nouit Deus ordinare deserentes se animas, & ex earum iusta miser ia inferiores partes creaturæ suæ, conuenientissimis, & congruentissimis legibus admirandæ dispensationis ordinare.* Et hùc eti# spectat, quod ait August. lib. 1. Confess.[619] cap. 12. *Iussisti Domine, & sic est, vt omnis inordinatus animus sibi ipsi sit pœna.* Siquis autem rectè consideret, lex illa præcipiens, quæ in malis impletur, per pœnam, & in iustis per præmium, non spectat ad legem præceptiuam moralium actuum respectu creaturæ intellectualis, sed est lex taxatiua (vt sic dicam) talis pœnæ, vel præmij, qu# lex per efficaciam diuinæ prouidentiæ ad effectum perducitur.

CAPVT III.

An lex æterna sit actus diuinæ mentis, ratione ab alijs differens, & an vna sit, vel plures.

EX dictis hactenus constat, legem **[sect. 1]** ætern# in diuina mente esse, quia extra illam nihil est æternum. It# **[108]** constat esse per modum actus secundi, & vltimi: nam lex prout est in legislatore, in huiusmodi actu consistit, non in habitu, vel actu primo, & præsertim in Deo, qui est purissimus actus. Inquiri ergo potest, an sit in intellectu, vel in vo luntate: nam quæstionem hanc indecisam, & ambiguam reliquisse videtur Augustin. 22. contra Faust. cap. 27. dicens,[620] *Lex æterna est ratio diuina, vel voluntas Dei, ordinem naturalem conseruari iubens, & perturbari vetans.*

Prius autem, quàm ad hoc respon **[sect. 2]** [621]deamus, vlterius inquirimus, an lex æterna dicat actum liberum in Deo, vel necessarium. Aliqui enim dicunt, legem æternam non esse, nisi ideas diuinas, per quas res ad extra producuntur, quia n# putant hanc legem esse ad præcipiendum, sed solum vt sit regula, ad cuius instar omnia à Deo fiunt. Ex qua sent#[622]tia videtur inferri, quòd sicut ideæ naturaliter, & non liberè sunt in intellectu diuino, ita & lex æterna.

Dicendum verò est, legem æternam non dicere actum necessarium in Deo, sed liberum. Ita sentiunt D. Thomas, **[sect. 3]** [623] Alens. & alij, locis allegatis. Et sumitur ex verbis Augustini proximè citatis; n# lex æterna habet pro materia opera Dei ad extra: nam iubet seruari ordin# naturalem, & prohibet illum inuertere; ordo autem naturalis non est, nisi in rebus creatis; ergo sicut hæc opera libera sunt, ita & lex æterna inuoluit respectum liberum. Confirmatur; quia non potest lex esse sine respectu ad ea, quæ per illam gubernanda sunt; sed lex æterna non imponitur Deo, vel personis diuinis, vt dictum est; ergo est propter creaturas; ergo dicit respectum liber# ad illas. Vnde D. Thomas q. 91. art. 1. ad 1. *Æternus* (inquit) *diuinæ mentis conceptus*[624] *habet rationem legis æternæ, secundum quod ordinatur ad gubernationem rerum ab ipso præcognit arum.* Quocirca ad illud de idea primo negari potest, legem #ternam, vt lex est, dicere rationem ideæ, quia idea magis constituitur vt principium operandi ex parte ipsius artificis, quam per modum pr#cepti, vel impulsus respectu rei per ideam producend#; & ita verisimilius est, legem, & ideam ratione differre, vt ex dicendis amplius constabit. Deinde verò addo, etiam iuxta illam sententiam conueni#tius dici, non ide# secundum se, sed vt exemplar, habere rationem legis æternæ. Differt enim idea[625] ab exemplari, quod idea est merè naturalis in Deo; vnde est etiam de rebus possibilibus: exemplar autem inuoluit respectum liberum, quia exemplar inuoluit causalitat# aliquo modo actualem; ita vt aliquid ad illius imitation# fiat, vel futurum sit. Ita ergo lex dicere posset ideam, vt est sub illo respectu, & non vt simpliciter necessaria est.

Atq#ue hinc quoad prius dubium c# **[sect. 4]** [626]cluditur, legem æternam necessario includere, seu postulare actum diuinæ voluntatis, quia libertas etiam Dei est for maliter in voluntate diuina; sed lex æterna est aliquid liberum in Deo; ergo includit voluntatem. Et

hac ratione eti# in lege #terna verum est, quod suprà diximus, nullam legem, vt sic, esse simpliciter necessariam, quia etiam æterna lex, quatenus libera est, non est simpliciter necessaria. Neq#ue hoc repugnat eius æternitati, quia etiam aliquid liberum intra Deum, potest esse æternum. Neq#ue etiam repugnat eius immutabilitati, quia decreta libera etiam sunt immutabilia.

Vnde infertur vlterius, legem æter **[sect. 5]** nam non esse in actibus diuini intellectus, prout antecedunt ratione decreta libera Dei. Probatur, quia in illis, vt sic, non est libertas; ergo nec lex. Item ob hanc rationem nec prouidentia, nec prædestinatio intelliguntur in intellectu diuino ante omne decretum liber# voluntatis, quia tam prouidentia, quàm prædestinatio dicunt actum liberum; ergo nec lex æterna potest intelligi in diuino intellectu vt sic spectato. Dices; in[627] intellectu diuino, vt sic concepto, sunt dictamina legis naturalis, vt. *Non est m#tiendum. Seruandum est promißum. Punienda sunt mala,* & similia; ergo saltem quoad hæc inuenitur lex æterua in diuino intellectu ante omnem liberum voluntatis actum. Vnde ita videntur de lege æterna sensisse Cicero lib. 2. de Legib. &[628] alij Philosophi de illa tractantes. Nihilominus respondeo, si illa dictamina c#[629] siderentur in ordine ad ipsam voluntatem diuinam, id est, quatenus dictant de volendis ab ipso Deo, vt sic, non habere rationem legis, vt iam declaratum est, **[109]** si verò considerentur in ordine ad voluntatem creatam, quatenus dictant, quid ab illa faciendum sit, aut vitandum, etiam non habent rationem legis, donec ad illa accedat voluntas diuina, quia non sunt imperia, nec practicè mouent, sed sunt quasi speculatiua cognitio talium obiectorum, vt in sequentibus tractando de lege naturali explicabimus.

Secundò ex dictis infertur, satis con **[sect. 6]** [630]uenienter dici posse, legem æternam esse decretum liberum voluntatis Dei, statuentis ordinem seruandum, aut generaliter ab omnibus partibus vniuersi in ordine ad commune bonum, vel im mediatè illi conueniens ratione totius vniuersi, vel saltem ratione singularum specierum eius; aut specialiter seruandum à creaturis intellectualibus quoad liberas operationes earum. Probatur primò ex dictis in libro præcedenti cap. 5. Deinde addi potest sententia Damasc. lib. 2. de Fide cap. 12. Vbi cum retulisset sententiam Gregorij Nazianzen. Ora t. 2. de Paschate, dicentis, oportuisse post creaturam spiritual#, & corpoream condere creaturam ex vtraq#; compositam, subdit ipse. *Hoc autem vocabulo, Oportebat, nihil aliud à me indicatur, quam opificis voluntas. Hac enim nec lex, nec sanctio vlla congruenter fingi, excogitarivè potest, &c.* Facit etiam quod August. lib. 2.[631] de Ciuit. cap. 19. dicit, *In cœlesti, & angelica curia voluntas Dei lex est.* Eadem ergo est lex æterna totius vniuersi, licèt specialiter attribuatur cœlesti curiæ, quia ibi Dei voluntas in se ipsa cognoscitur, & quia illa est proxima, & principalis regula operandi omnibus Beatis.

Prætereà eo modo, quo Deus dicitur **[sect. 7]** præcipere rebus intellectu carentibus, non per intellectum, sed per voluntat# proximè, & immediatè præcipit, quia non præcipit eis loquendo, sed faciendo, at immediatiùs per voluntatem, quàm per intellectum operatur, vt ex 1. parte suppono; ergo lex #terna, quatenus circa hæc inferiora versatur, rectè intelligitur esse in voluntate Dei ordinantis vnicuiq#ue dare talem naturam, inclinationem, situm, &c. Vt verbi gratia,[632] lex illa, de qua dicitur Prouerb. 8. *Et legem ponebat aquis, ne transirent fines suos,* considerata vt temporalis, & extra De# constituta, nihil aliud est, quàm naturalis inclinatio indita aquæ ad itaquiescendum in suo loco, vt non sursum ascendat, sed terminis naturæ suæ contineatur, vt Iob. 38. & Psalm. 103. significatur; ergo

lex illa, vt in æternitate existit in mente Dei, nihil aliud est, quam voluntas Dei, qua decreuit, aquas constituere in tali loco, & talem inclinationem eis tradere, vt non transirent fines sibi præscriptos, & sic de alijs. Sic ergo lex æterna, metaphoricè (vt sic dicam) concepta in ordine ad res merè naturales, & irrationales, rectè in voluntate Dei constituitur. Idemq#ue est de illa lege, quatenus **[sect. 8]** disposuit aliquid circa creaturas intellectuales operari, sine illarum libera cooperatione, vt sunt ea, quæ vel illæ, vt naturæ quædam sunt, naturali necessitate operantur, vel Deus ipse in eis, sine illarum libera cooperatione operatur, vt creando illas, illuminando, vocando, vel alio simili modo præueniendo, aut etiam præmiando, vel puniendo. Si verò consideretur illa lex #terna vt proprietatem legis habet in ordine ad moral# obligation# creaturarum intellectualium; sic erit voluntas Dei æterna, secundum quam operari debent voluntates ratio[633]nales, vt bonæ sint. Nam vt dixit Aug. lib. 83. Quæstionum q. 27. *in sola bona voluntate secundum legem agimus; in cæteris autem secundum legem agimur; cum lex ipsa incommutabilis maneat, &c.* Et iuxta hæc possunt híc applicari, quæ de hac sententia generaliter dicta sunt superiori libro cap. 5.

Siquis autem, iuxta ea, quæ ibi diximus, voluerit hanc legem æternam in **[sect. 9]** [634] diuino intellectu considerare, non erit difficile id explicare. Oportet tamen, vt eam consideret in intellectu diuino, vt subsequente secundum rationem dictum decretum voluntatis Dei. Negari enim non potest, quin illud decretum sit veluti anima, & virtus huius legis à qua tota vis vel obligandi, vel inclinandi efficaciter descendit; tamen supposito illo decreto, intelligi potest in mente Dei cognitio illius decreti, quæ ad illud subsequitur, & quod ratione illius iam intellectus diuinus iudicat determinatè, quæ ratio tenenda sit in gubernatione rerum, atque ita in se præconcipere le g#, quæ vnicuique rei suo tempore præscri-**[110]**b#da est. Et ita intelligo quod D. Thom. d. q. 92. ar. 1. ad 1. ait, *Conceptum Dei æternum, secundum quod à Deo ordinatur ad gubernationem rerum ab ipso progenitarum, esse legem Dei æternam:* quia illa ordinatio non est aliud, quàm decretum voluntatis, quod explicuimus, quod vt cognitum ab intellectu determinat illum ad talem rerum gubernationem secundum talem rationem, seu legem. Et fortassè quia vtrumq#ue concurrit ad legem, & vtrumq#ue suo modo & in bono sensu verum est, ideò D. Aug. contra Faustum sub disiunctione est lo[635]cutus.

Tertiò ex dictis satis constat, quomo **[sect. 10]** dò distinguatur ratione lex æterna ab **[sect. 10]** [636] ideis. Nam si lex illa constituatur in decreto voluntatis, clara est distinctio; n# ideam, certum est, esse in intellectu. Si verò loquamur de illa lege, prout est in intellectu, aliqui non constituunt distin ctionem, præsertim si de ideis, vt sunt exemplaria loquamur. Nihilominus D. Thomas q. 93. ar. 1. hæc duo expressè distinguit, & in eius doctrina potest va[637]rijs modis distinctio explicari. Primò, quia ideæ propriè sunt circa rerum creationem, seu productionem; lex verò magis versatur circa rerum gubernationem, vt D. Thomas suprà tradidit. Vnde sicut distinguuntur ide# à prouidentia, ita & à lege æterna distinguendæ sunt. Secundò, propria differentia esse videtur supra insinuata, quod idea sol# habet rationem exemplaris respectu ipsiusmet Dei, vt secundum illam operetur, & sic concurrit solum (vt sic dicam) ad specificationem operum Dei; lex au tem diuina, vt lex, habet potius ration# mouentis, & imprimentis inclination#, vel obligationem ad opus; quæ diuersa habitudo sufficientissima est ad distinctionem rationis. Deniq#ue hinc etiam est, quod lex, vt lex imponitur subditis, seu inferioribus: ordinat enim lex, quid

res subiectæ operaturæ sint, vnaquæq#; iuxta modum suum: idea autem non imponitur propriè rei in illa repræsentatæ, sed ponitur formaliter in mente artificis, vt secundum illam operetur; est ergo clara distinctio.

Quartò etiam intelligi potest ex dictis, quomodò lex æterna distinguatur **[sect. 11]** à prouidentia, de qua etiam solet dubitari, an in intellectu, vel voluntate constituatur, nam vtriusque actum includit. Vt ergo prouidentia, & lex c#parentur,[638] debent cum proportione conferri, videlicet, quatenus vtraque est in voluntate, vel vtraq#; in intellectu; & sic videntur non distingui etiam ratione. Quia prouid#tia est ratio gubernationis rerum omni# ex æternitate existens in mente diuina, sed hoc ipsum est lex æterna in sua generalitate sumpta, vt sumitur ex D. Th. dicta q. 92. ar. 2. ad 1. non videntur ergo distingui, vt duo attributa, sed esse idem, quod sub diuersis considerationibus di uersa nomina recipit. Quod si lex æterna non cum illa amplitudine sumatur, sed restrictè, & propriè quatenus circa creaturas intellectuales versatur, & illas propriè obligat; sic erit quædam pars diuinæ prouidentiæ. Nam ad prouidentiam Dei spectat, leges poner e rationalibus creaturis; imò hæc est magis specialis, & propria gubernatio moralis consentanea naturis intellectualibus, quarum Deus habet specialem curam, vt significauit Paulus 1. Corint. 9. ergo semper lex #terna cum prouidentia coincidet, si cum proportione comparentur. Atq#ue ita videntur sentire de lege[639] æterna, & prouidentia D. Thomas suprà, & q. 93. art. 1. & 4. & Alens. dicta q. 26. memb. 1. & fauet Augustin. suprà, & lib. de Vera relig. cap. 30. in fine, & 31. in princip. & dict. lib. 83. Quæstionum. q. 27.

Sed nihilominus D. Thomas q. 5. de **[sect. 12]** [640] Veritate artic. 1. ad 6. distinguit legem æternam à prouidentia, dicens. *Prouidentia non nominat legem æternam, sed aliquid ad legem æternam consequens,* & id declar#s[641] addit, Legem æternam comparari ad prouidenti#, sicut principium generale ad particulares conclusiones, seu actiones, sicut in nobis principia prima practica comparantur ad prudentiam. Et ita exponit, actus prouidentiæ, seu effectus attribui legi æternæ tanquam prin cipio, vnde manant, non tanquam proximo dictamini de tali opere in particulari efficiendo. Quod potest amplius ita explicari. Nam ratio diuina, vt habet rationem legis, constituit veluti ge nera les regulas, secundum quas res om nes moueri debent, & operari: prouidentia verò de singulis rebus, & actibus in particulari disponit, & ita est veluti **[111]** ratio exequendi, & applicandi legem. Videturq#; hoc consentaneum proprietati ipsarum vocum. Nam lex dicit ius in communi constitutum, vt suprà visum est; prouidentia verò dicit curam, quæ de singulis actibus haberi debet.

Vnde obiter potest quintò intelligi **[sect. 13]** [642] per comparation# ad prouid#ti#, quos effectus habeat lex æterna. Solet enim quæri, an lex æterna habeat omnes effectus, quos habet prouidentia. In qua c#paratione sumenda est lex #terna in tota sua latitudine. Nam si sumatur specialiter, vt lex propriè præcipi#s moraliter creaturis intellectualibus, sic clarum est, non omnes effectus prouidentiæ esse effectus legis æternæ, sed solos actus bonos morales, quia naturales effectus n# procedunt à lege æterna, sub hac ratione spectata. Boni autem actus morales sunt effectus æternæ legis, quia ad illos de se mouet, & obligat. Mali autem effectus mo rales non sunt effectus legis æternæ, vt mali sunt, licèt sint materia legis æternæ prohibentis illos, sicut etiam non sunt effectus #uid#ti#, quia non sunt effectus Dei sub ea ratione, licèt sint materia prouidenti#; tum quatenus illamet prohibitio pars est, vel quà si principium prouid#ti#, iuxta modum loquendi D.

Thom#; tum eti# quatenus permittuntur per diuinam prouidentiam, & puniuntur, & ad aliquod bonum ordinantur. Atque hoc modo peccatum vt peccatum, licèt simpliciter non sit ex lege æterna, nec secundum illam; imò contra illam, quoad materiale est ex lege æterna, qua Deus statuit cum creaturis concurrere, & punitio eius est eti# ex lege æterna. Et ita, qui peccant, vt ait Aug. in Enchir. c. 100. *Quantum ad ipsos attinet, quod Deus noluit fecerunt, quantum verò ad omnipo tentiam Dei, nullo modo id facere voluerunt, hoc quippe ipso, quod contra voluntat# Dei fecerunt de ipsis facta est voluntas eius.* Et simili ratione de peccatore dicit lib. 4. Confess. cap. 9. *Quò it, aut quò fugit, qui te dimittit, nisi à te placido ad te iratum? Nam vbi*[643] *non inuenit legem tuam in pœna sua*?

At verò loquendo de lege æterna secundum totam suam amplitudin#, om **[sect. 14]** nes effectus prouid#ti# possunt dici aliquo modo effectus legis #tern#, quia tota gubernatio prouidentiæ diuin# continetur tanquam in principio in lege #terna, & ita omnis effectus prouidentiæ in lege #terna radicatur (vt sic dicam.) Ita sentit D. Th. d. q. 5. de Verit. ar. 1. ad 6. &[644] sumitur ex loquutionibus August. in locis citatis. Dices; lex fertur in generali;[645] Deus autem per prouidentiam suam interdum operatur præter legem; ergo ille effectus non poterit dici esse à lege æterna, licèt sit à prouidentia. Vt solem aliqu#do quiescere, effectus est diuinæ prouidentiæ, non tamen legis æternæ, quia potius lex æterna est, vt continuè moueatur. Respondetur, legem æternam esse[646] vniuersalissim#, & quod videtur discrepare ab vna eius parte, vel esse quasi dis pensation# eius; alia via esse consentaneam eidem legi æternæ secundum aliam part#. Vt in exemplo dicto, licèt quiescere sol# non sit ex lege æterna præscripta de ordine seru#do in motibus c#lorum, imò sit dispensatio eius; nihilominus est conformis alteri, qua Deus vult, orati ones amicor# exaudiri, si debito modo, & ex iusta causa fiant. Vnde Aug. 26. contra[647] Faust. c. 3. *Appellamus naturam cognitum nobis cursum, solitumque naturæ, contra quem cum Deus aliquid facit, magnalia, vel mirabilia nominantur: contra illam verò summam naturæ legem à notitia remotam, tam Deus nullo modo facit, quam contra se ipsum non facit.*

[sect. 15]

Sexto, & vltimo ex dictis definiri potest quæstio, an lex æterna dicenda sit[648] vna, vel plures. In qua D. Th. d. q. 93. art. 1. ad 1. sentit esse vnam, ita vt neque ratione multiplicetur: nam constituit in hoc differentiam inter ideas, & legem, quod ide# multiplicantur, cum lex æterna vna t#tum sit. Idem sentire videtur Vinc#tius supra citatus. Hæc tamen differentia non est facilis ad intelligendum, quia ideæ n# multiplicantur secundum rem, sed solum secundum diuersos respectus rationis ad obiecta: sic autem etiam multiplicantur pr#cepta, & leges in mente Dei. Sicut dicebamus paulò antea, alium esse legis mod# circa res car#tes ratione, & alium circa habentes ration#; & respectu harum potest in mente Dei distingui lex merè naturalisvel positiua. Quod si dicas, ex his omnibus consurgere vnam simplicissimam, & adæquatam legem respectu totius vniuersi; eodem modo dici poterit dari in mente Dei vnam adæquatam ideam vniuersi, cuius ali#, qu# ratione distinguuntur, s#t veluti partes. Vnde Augustinus, qui 1. de[649] Liber. arbitr. cap. 5. & 6. & lib. de Vera **[112]** relig. c. 30. & 31. & sæpe aliàs singulariter legem #ternam vocat; in 9. de Ciuit. cap. 22. pluraliter dicit æternas, & immutabiles esse leges, quæ in diuina sapientia viuunt, & libr. de Catechizand. rudib. cap. 18. dicit, Deum conuenientissimis legibus inferiores partes crea turæ ordinare nosse.

Tota verò hæc quæstio est de modo **[sect. 16]** [650] loqu#di, satisque probabile est, quod docet Alens. d. q. 26. memb. 6. sub diuersis rationibus posse legem #ternam vocari vnam, & plures secundum rationem. N# simpliciter, & secundum se vna est, & simplicissima, vt constat; in se tamen c#plectitur plures leges ratione distinctas, vt ratio facta probat. Neque hoc est nouum: nam lex naturalis vna dicitur, & plu ra continet præcepta, licèt modo l#gè diuerso: nam in lege naturali est vnitas collectionis; in lege autem æterna est per summ# simplicitat#. Addere verò possumus propter D. Thomam, esse maior# aliquam rationem vnitatis in lege, quàm in idea: nam idea solùm dicit habitudin# ad exemplar, seu exemplatum, & ideò distinction# rationis recipit pro diuersitate exemplarium: lex autem sicut & prouidentia respicit bonum commune, vt finem, & ideò omnia præcepta, quæ ordinantur ad finem eiusdem rationis, c#sentur vnum ius, & vnam legem constituere. Vnde quia Deus respicit vniuersalissimum finem, lex quæ est in eius mente dicitur vna, sicut, & prouidentia.

CAPVT IIII.

Vtrum lex æterna sit causa legum omnium, & per illas innotescat, & obliget?

EXplicuimus rationem, vniuersalitatem, & necessitatem legis æ **[sect. 1]** ternæ; de causis autem eius non est, quod dicamus, quia cum sit Deus ipse, nullam habet causam, sed ad summ# potest habere rationem, eo modo, quovel diuina voluntas est ratio præcipua diuinæ legis, vt posita est in Deo ex æternitate, vel quo diuina sapientia dici potest ratio iustissimæ voluntatis eius, in qua efficacitas huius legis posita est, vt explicuimus, & ideò de causis huius legis nihil superest dicendum. De effectibus autem eius, quantum ad actus, qui per ipsam imperantur, vel ex impressione ipsius fiunt, obiter etiam diximus, quæ pro materi# capacitate necessaria visa sunt. Solum ergo superest dicendum de proximo, & quasi intrinseco effectu legis, qui est, obligare subditos, quomodò in legem æternam conueniat. Et vt hoc p#ctum, quod morale est, sine verborum ambiguitate tractetur, suppono sermon# esse de lege æterna, vt est #priè pr#ceptiua respectu hominum (& idem est c# proportione de angelis) nam prout extenditur ad inferiores creaturas, clar# est, non inducere obligation# propriam, sed instinctum, vel inclination#, aut impetum naturaliter determinantem ad vnum; qui effectus neq#ue ad propriam legem pertinet, neq#ue aliam doctrinam requirit, præter philosophicam.

De lege igitur æterna sic spectata di **[sect. 2]** [651]cimus habere vim obligandi de se, si suffici#ter promulgetur, & applicetur. Pro batur; quia aliàs non esset vera, & propria lex, cum de ratione legis sit obligare, vt supra ostensum est. Item quia Deus habet supremam potestatem imperandi; ergo & obligandi: (nam superioris præceptum obligation# inducit) sed per su# legem æternam imperat: (non enim incipit in tempore suum imperium concipere) ergo per eandem obligat. Dices, ergo obligat ab æterno, cum ipsa sit æterna; consequ#s est clarè falsum; ergo. Respondetur negando consequentiam: nam prouidentia æterna est, & non ab æterno gubernat, quia gubernare dicit actionem transeunt# circa

creaturas actu existentes, ita ergo lex æterna ab æterno ponitur; non tamen ab æterno obligat, sed in tempore, quia obligare dicit respectum ad creaturas actu exist#tes. Hoc ergo posito declar#d# superest, quomodo hæc lex obliget, an sc. immediatè per se ipsam, vel medijs alijs legibus, qu# ab ipsa manant.

Ad hoc autem explicandum, tractand# **[sect. 3]** est præcipuum dubium propositum de origine legum omnium à lege æterna, quod alijs verbis qu#ri solet, An omnes leges sint effectus legis ætern#, ac eius participationes, ita vt ab illa vim obligandi ha[652]be#t. Ratio autem dubitandi esse potest; quia vel est sermo de lege diuina, vel de humana: sed neutra potest propriè dici effectus legis æternæ; ergo. Minor quoad priorem partem probatur; quia lex **[113]** diuina est imperium ipsiusmet Dei; ergo[653] est in ipso Deo; ergo ex #ternitate est in ipso; ergo est ipsa lex æterna; ergo non est effectus eius. Quoad posterior# aut# partem probatur, quia si lex humana esset effectus legis æternæ ab illa participaret vim obligandi; ergo obligaret ex iure diuino, & non humano, quod est clarè falsum. Probatur autem vltima illatio: nam lex naturalis obligat ex diuino iure, solum quia est participatio legis æternæ; ergo si lex humana est similis participatio; eodem iure obligabit.

Nihilominus dicendum est primò, om **[sect. 4]** [654]nem legem aliquo modo esse à lege æterna, & ab illa habere vim obligandi. Hæc est D. Thomæ sententia d. q. 93. ar. 3. Al#s. d. q. 26. m#b. 7. & aliorum Theologorum. Et sumitur ex Aug. lib. de Vera relig. c. 31. vbi hanc vocat *legem omnium artium*;[655] & paulò inferiùs, *Conditor* (ait) *legum temporalium, si vir bonus est, & sapiens, illam ipsam consulit æternam, de qua nulli animæ iudicare datum est, vt secundum eius inc#mutabiles regulas quid sit pro tempore iubendum, vetandumvè discernat.* Hac etiam ratione dixit idem Aug. tract. 6. in Ioan. *Ipsa iura humana per imperatores, & reges Deus distribuit generi humano.* Item lib. 1. de Liber. arbit. c. 6. ait, *Nihil est in temporali lege iustum, quod ex lege æterna non deriuetur.* Idem q. 67. in Exod. *Lex* (inquit) *æterna Dei est, quam consulunt omnes piæ mentes, vt quod in ea inuenirint, vel faciant, vel iubeant, vel vetent.* Vbi obiter aduertendum est, non omnes homines rectè operantes consulere legem æternam in se ipsa, seu prout in Deo est: nam fortassè aliqui carentes fide eam in se non cognoscunt; multi etiam illam actu non considerant, quando rectè operantur, vel ho nestè præcipiunt; dicuntur ergo illam consulere, vel in se, vel in aliqua sui participatione, qualis est naturalis ratio, aut lumen fidei, vt D. Thomas suprà exposuit[656] ar. 2. & Alens. m#b. 2. Multi verò ex Philosophis, legem #ternam in Deo ipso exist#tem per effectus assequuti sunt, & consequ#ter agnouerunt, omnem rectam, seu ver# legem in hominibus exist#tem ab æterna lege manare, vel immediatè, vt legem naturalem, vel mediante ista, vt leges humanas. Vnde Cicer. li. 2. de Legib. postqu# *principem illam legem,* id est, #tern#[657] c#mendauit, subdit, *Ex qua illa lex, quam dij humano generi dederunt, rectè est laudata,* & c#tera, quæ prosequitur. Et in Philippic. 2. dixit, *Lex nihil aliud est, nisi recta, & à numine Deorum tracta ratio imper#s honesta, prohibensque contraria.* Vnde et iam Demosth. vt refert Martia. I. C. in l. 2. ff. de Leg. dixit.[658] *Lex est, cui omnes homines debent obedire, quia omnis lex inuentio quædam, & donum Dei est.*

Ratio autem generalis reddi potest, **[sect. 5]** quia lex æterna est lex per essentiam, & omnis alia est per participationem; ergo necesse est, vt omnis alia lex sit effectus legis ætern#. De claratur prætereà, quia lex duo requirit, vnum, vt sit iusta, & rationi consentanea; aliud, vt

sit efficax ad obligandum; sed omnis recta ratio creata est ex participatione diuini Iuminis, quod signatum est in nobis, & omnis potestas hominum desuper datur, & à Domino Deo est; ergo omnis lex in hominibus existens est ex lege æterna. Et vtrumque significauit diuina sapientia, cum dixit Prouerb. 8. *Per me*[659] *reges regnant*, vtiq#ue quantum ad potestatem, *& legum conditores iusta decernunt;* videlicet, quoad rectam rationem.

Magis autem explicabimus ration# hanc declarando duo membra in ratio **[sect. 6]** ne dubitandi posita. Cuius prior# partem de lege diuina attigit Caiet. dicto[660] ar. 3. & respondet, rationem supernaturalem esse legem diuinam, & illam esse participationem, & effectum legis #ternæ, iuxta mentem D. Thomæ q. 91. ar. 4.[661] ad 3. Vnde etiam addit, legem diuinam non esse rationem existentem in Deo; sed existentem in homine ad se, vel ad alios supernaturaliter gubernandos. Quod de lege diuina naturali cum proportione intelligi potest. Vt autem melius intelligatur, aduert#dum est, quod in principio præcedentis libri notaui, legem considerari posse, vel in legislatore, vel in subditis, & in illo esse propriè, ac formaliter; in hisverò tanquam in applicante legem per aliqua signa illius. Lex ergo diuina quatenus est in legislatore, in ipso Deo est, quia ipse solus est proprius legislator talis legis, in hominibus autem est tanquam in subditis, etiam si consideretur, prout est in hominibus gubernantibus: nam etiam illi subditi sunt legi diuinæ, & respectu alior# solum se habent vt proponentes, & declar#tes legem, qu# in Deo est. Et sic dicitur lex vetus data per Moys# Ioan. 1. **[114]** & ipsi Moysi data dicitur per Angelos Actor. 7. Tamen ius obligandi non erat à voluntate Moysis, vel angelorum, sed immediatè à voluntate Dei, & ideò in ipso solo erat, vt in legislatore; & idem est seruata proportione de lege grati#, & de lege naturali.

Vnde fit, vt lex diuina, quatenus in le **[sect. 7]** gislatore est, non sit effectus legis #ternæ, sed sit potius ipsa lex #terna secundum quendam conceptum inad#quat# eius. Possumus autem duas denominationes in ea distinguere, vnam, quatenus #terna est, qu# vt sic pr#scindit ab externa promulgatione, & non dicit respectum ad creaturas actu existentes: ali# prout est iam actu promulgata, & obligans, & consequenter dicens respect# temporalem ad creaturas actu iam existentis, & vt sic potest denominari diuina: ita vt sub hac voce connotet hunc statum sufficientis c#municationis, & promulgationis ad extra. Proprius verò dicitur lex diuina, lex ipsa ad extra existens in subditis, vel ministris Dei, seu in cognitione, vel signo quo libet, per quod eis suffici#ter proponitur. Et hoc modo dicimus legem diuinam esse participationem legis æternæ excell#tior# quacumque alia; tum quia perfectius in ea participatur lex æterna; tum etiam, quia immediatius ab ipsa manat; tum deniq#ue quià obligatio eius immediatè est ab eadem diuina auctoritate. Et sic sa tisfactum est priori parti difficultatis.

Ad alteram verò partem neg#da est illatio ibi facta, nimirum, quod obliga **[sect. 8]** tio legis humanæ diuina sit. Est enim l#gè diuer sa ratio in lege humana, & diuina: nam lex humana non solum prout in subditis, sed etiam prout est in proprio legislatore, est quid creatum, & temporale, quia h#c lex in mente, & voluntate hominis formatur, ac perficitur, quia immediatè est lex hominis, non ipsius Dei. Vnde h#c lex sub vtraque consideratione est effectus legis #tern#, vt probat ratio facta, quia hæc etiam lex, prout est in ipso legislatore, est lex per participation#. Item manat á potestate data ab ipso Deo, ad Rom. 13. Habet etiam vim obligandi quatenus nit itur in principijs legis æternæ, quale est, obediendum esse superioribus. Deniq#ue quia vt sit recta, debet esse conformis legi æternæ; est ergo his modis omnibus effectus eius. Et ita de hac lege potissimè loquitur Aug. locis citatis.

Vnde fit, vt hæc lex, quatenus est in subditis, non ita immediatè sit effectus legis ætern#, sicut lex ipsa diuina. Nam lex humana peruenit ad subditos medi#te homine, non tantum vt causa per accidens (vt sic dicam) id est, pro ponente, & applicante; sed etiam vt causa per se, id est, constituente ipsam legem; nam à voluntate hominis legislatoris habet proximè hæc lex suam virtutem, & efficaci#. Hinc etiam sequitur differen[662]tia, quæ in proposita difficultate postulatur; quia in diuina lege obligatio est immediatè ab ipso Deo: nam prout est in homine non obligat, nisi quatenus in dicat diuinam rationem, seu voluntat#; in lege autem humana obligatio non est immediatè à Deo, quia prout est in subditis immediatè respicit vol#tat# principis, quem habet vim constituendi nouam legem distinctam à lege diuina, & ab illa est proxima obligatio, quanuis radicaliter tota sit à lege æterna.

[sect. 9] [663]

Pr#tereà ex dictis concluditur, leg# æternam non esse per se ipsam notam hominibus in hac vita, sed vel in alijs legibus, vel per illas. Viatores enim homines non possunt diuinamvoluntatem in se ipsa cognoscere, sed solum quantum per aliqua signa, vel effectus eis proponitur, & ideò proprium est beatorum, vt diuinam voluntatem intuentes, per illam vt per propriam legem gubernentur, vt suprà ex August. retuli. Cognoscunt ergo viatores legem #ternam per participationem eius, ac subinde per leges iustas, temporales, ac creatas; quia sicut caus# secundæ ostendunt primam, & creatur# creatorem, ita leges temporales, qu# participationes sunt legis ætern#, ostendunt fontem, à quo manant. Tamen (vt dixi) non omnes homines c# sequuntur hanc cognitionem, quia non omnes valent ex effectu causam cognoscere. Et ita omnes quidem homines ne[664]cessario vident aliquam participation# legis æternæ in se ipsis, quia nemo vt#s ratione est, qui non iudicet aliquo modo, honestum esse sequendum, & turpe vitandum: & in hoc sensu dicuntur homines habere aliquam notitiam legis æternæ, vt loquuntur D. Thom. Alens. & alij Theologi cum August. 1. de Liber. **[115]** arbitr. cap. 6. & de Vera relig. cap. 18. Nihilominus tamen non omnes cognoscunt illam formaliter sub ratione participationis legis æternæ, & ita non est omnibus nota lex æterna per directam cognitionem, quæ ad ipsam formaliter terminetur. Aliqui tamen eam cognitionem assequuntur, vel naturali discur su, vel perfectius per reuelationem fidei, & ideo dixi legem #ternam quibusdam not# esse tantum in inferioribus legibus; alijs vero non solum in illis, sed etiam per illas. Vltimo constat ex dictis, quomodo lex æterna obliget: nam præcise specta **[sect. 10]** [665]ta vt æterna est, non potest dici obligare, sed dici poterit obligatiua (vt sic res explicetur) seu de se sufficiens ad obligandum. Ratio est, quia lex non potest actu obligare, nìsi sit exterius promulgata; lex autem æterna vt sic non est ex terius promulgata; ergo. Item lex æterna vt sic non connotat effectum temporalem iam factum, quia sic repugnaret esse æternam; sed actu obligare est temporalis effectus; ergo. Vnde etiam fit, vt lex #terna nunquam per se ipsam obliget separata ab omni alia lege, sed necessario debet alicui alteri coniungi, vt actu obliget. Quia non actu obligat, nisi quando actu exterius promulgatur; n# promulgatur autem, nisi quando lex ali qua diuina, vel humana promulgatur. Atq#ue hoc modo potest dici, legem æternam nunquam obligare immediate, sed mediante aliqua alia lege. Diuerso tamen modo, quia quando per diuinam legem applicatur; ratio obligationis principalis, acproxima est ipsa lex #terna, & lex externa qu# ibi interuenit, solum est signum indicans legem principaliter obligantem. Quod in legibus di uinis positiuis est manifestum; in lege autem natur ali habet aliquam difficultatem, quam in sequentibus

capitibus explicabimus. Quando autem applicatio legis æternæ fit per legem humanam; tunc licet lex #terna concurrat ad obligationem ad modum caus# vniuersalis; tamen proxima causa obligationis est ipsa lex humana, quia non obligat tantum vt signum voluntatis diuin#, sed proximè vt signumvoluntatis humanæ, & ita in legibus humanis minus propinque (vt sic dicam) obligat lex æterna. De qua hæc sufficere videntur.

CAPVT V.

An lex naturalis sit ipsa naturalis ratio recta.

ALiquam esse naturalem legem in **[sect. 1]** [666] lib. 1. cap. 3. supposuimus, & ost#dimns, fietq#ue certius, inquirendo quid sit. Dixerunt ergo aliqui, hanc legem nihil aliud esse, quam ipsam naturam rationalem, vt talis est. Hoc tamen in diuersis sensibus affirmari potest, & ideo aduertere oportet, rationalem naturam dupliciter spectari posse, vno modum secundum se, id est, quatenus ratione talis essenti#, quam habet, quædam sunt illi conuenientia, & alia disconuenientia; alio modo quatenus vim habet iudicandi de his, qu# sibi c#ueniunt, vel disconueniunt, mediante lu mine naturalis rationis. Quam duplicem considerationem insinuauit D. Th.[667] dicta q. 94. art. 2. Vbi prius distinguit varias inclinationes narurales humanæ natur#, secundum quas ratio dictat de his, quæ sunt bona, vel mala tali naturæ, vt inde colligat præcepta legis natura[668]lis. Duplex ergo sensus esse potest sententiæ asserentis, legem naturalem esse ipsam naturam rationalem. Primus est, vt hoc intelligatur de ipsa natura sec#dum se quatenus ratione su# essentiæ ta lis est, vt ei ex natura sua tales actiones sint conuenientes, & contrari# disconuenientes. Alter est, vt intelligatur de ipsa natura ratione iudicij rationis, quod in ipsa est connaturaliter, & respectu illius habet rationem legis.

Est ergo prima sententia affirm#s, **[sect. 2]** [669] naturam rationalem secundum se, & vt non implicat contradictione, estq#ue fundamentum omnis honestatis actuum humanorum, vel conuenientium tali natur#, vel contrari# turpitudinis eorum per disconuenientiam ad eandem; esse ipsam legem naturalem. Ita docuit Vasquez 1. 2. disp. 150. cap. 3. & id sæpe repetit in toto discursu huius materiæ, neminem autem pro hac sententia refert. Fundament# est, quia sunt aliqu# actiones ita intrinsecè malæ ex natura sua, vt nullo modo p#de#t in malitia exprohibitione extrinseca, nec ex iudicio, vel voluntate diuina; & eadem ratione s#t aliæ actiones ita intrinsecè bon#, & ho-**[116]**neste, vt in hoc etiam non pendeant ex causa extrinseca. Quod suppono ex c# muni sententia Theologorum in 2. d. 37. & ex D. Thoma 1. 2. q. 100. art. 8. & Vict.[670] Relect. de Homcid. in 1. p. & in sequentibus id confirmauimus. Nunc breuiter ratio est, quia actus morales habent suas intrinsecas naturas, & essentias immutabiles, quæ non pendent à causa, velvo luntate extrinseca magis quam ali# rerum essentiæ, qu# per se non implicant contradictionem, vt nunc ex Metaphyfica suppono.

Hinc ergo formatur prima ratio: n# **[sect. 3]** in his actionibus inuenitur honestas, vel turpitudo per conformitatem ad aliquam legem, & & non per conformitatem ad iudicium rationis; ergo per conformitatem ad ipsam rational# naturam; ergo ipsa natura secundum

se est lex naturalis respectu omnium, qu# pr# cipiuntur, vel prohibentur, vel probantur, aut permittuntur lege naturali. Maior supponitur, vel ex illo Roman. 4.[671] *Vbi non est lex, nec præuaricatio,* vel ex definitione peccati tradita ab August. 22. contra Faustum cap. 37. *Est dictum factum, vel concupitum contra legem Dei,* vel ex illo[672] Ambrosij lib. de Paradis. cap. 8. *Non consisteret peccatum, si interdictio non fuisset,* vel deniq#ue quia omnis honestas virtutis habet aliquam mensuram, qu# habet ra tion# legis. Minor verò probatur; quia m#tiri v. g. non ideo malum est, quia per ra tion# iudicatur malum, sed potius èc#uer so, ideo verè iudicatur malum quia per se malum est; ergo non est iudicium m#sura malitiæ actus; ergo nec est lex prohib#s illud. Vnde è conuerso probantur aliæ consequentiæ, quia ille actus ideo malus est, quia secundum se est disconueniens naturæ rationali; ergo ipsa natura est mensura talis actus, & consequ#ter est lex naturalis.

Secunda ratio esse potest, quia præ **[sect. 4]** cepta huius legis sunt, vel principia per se nota exterminis, vel conclusiones euidenti necessitate ex illis elicitæ, quæ sunt priores omni iudicio rationis, non solum intellectus creati, sed etiam ipsius intellectus diuini; sicut enim essentiæ re rum, quatenus non implicant contradictionem, sunt tales, vel tales in esse ess#ti# ex se, & ante omnem causalitatem Dei, & quasi indep#d#ter ab ipso, ita ho nestas veritatis, & tur pitudo mendacij talis est ex se, & secundum #ternam veritatem; ergo respectu talium actuum, vel præceptorum non potest iudicium habere rationem legis, quandoquidem ante omne iudicium sunt boni, vel mali, atq#ue adeo præcepti, vel prohibiti; ergo nihilpotest habere rationem legis naturalis respectu illorum, nisi natura ipsa rationalis. Tertio in alijs naturis rerum inferiorum, mensura boni, & mali, conuenientis, & disconuenientis est vnius cuiusq#ue rei natura: Vt v. g. calor est disconueniens aqu#, & frigus conueniens, quia aqua ex vi suæ formæ, & naturæ postulat frigus, & non calorem, sed potius illi repugnat. Vnde si velimus mensuram a liquam, & quasi legem assignare motionum conuenientium, & disconuenientium tali rei, nullam inuenie mus pr#ter naturam eius; ergo idem c# proportione est in natura rationali; in qua conuenientia, vel disconuenientia actus liberi ad ipsam naturam rational# vt talis est, constituit honestat#, vel tur pitudinem, & ita magis propriè pertinet ad rationem legis.

In hac sententia veram esse existimo doctrinam, quam in fundamento suppo **[sect. 5]** nit de intrinseca honestate, vel malitia actuum, qua sub legem naturalem prohibentem, vel præcipientem cadunt, vt in discursu capitis declarabo. Nihilominus sententia ipsaquatenus ad legem naturalem declarandam pertinet, & mo dus loquendi de illa mihi non probatur. Primò, quia modus loquendi alienus est[673] ab omnibus Theologis, & Philosophis, vt statim videbimus. Secundò, quia natura ipsa rationalis pr#cisè spectata, vt talis essentia est, nec præcipit, nec ost#dit honestatem, aut malitiam, nec dirigit, aut illuminat, nec alium proprium effectum legis habet; ergo non potest dici lex nisive limus valde æquiuocè, & me taphoricæ nomine legis vti, quod euertit totam disputationem. Nam supponimus cum communi sententia non sol# Doctorum, sed etiam Canonum, & legum, ius naturale esse verum ius, & legem naturalem esse veram legem.

Tertio declaratur in hunc modum, quia non omne id, quod est fundamentum honestatis, seu rectitudinis actus le ge præcepti, vel quod est fundamentum **[117]** turpitudinis actus lege prohibiti, potest dici lex, ergo licet natura rationalis sit fundamentum honestatis obiectiuæ actuum moralium humanorum, non ideo dici potest lex; & eadem ratione, quanuis dicatur mensura, non ideo recte concluditur, quod sit lex, quia mensura latius patet, quam lex. Vnde totus discursus procedit à generali ad speciale

affirmatiue colligendo, quod vitiosum est. Assumptum declaratur mul tis modis. Primò in eleemosyna; indigentia pauperis, & facultas dantis est fundamentum honestatis, vel obligationis actus eleemosyn#; & tamen nemo dicit, necessitatem pauperis esse legem eleemosynæ. Simile est, quod de temperantia tradit D. Thomas 2. 2. q. 141. art. 6.[674] necessitatem corporis esse regulam t#perantiæ; nemo tamen dicet esse legem, sed esse fundamentum legis. Imò ibid# ad 1. ait D. Thomas, beatitudinem esse regulam actuum humanorum, quatenus honesti sunt; & tamen non est lex; c#stat ergo rationem regul#, & mensur# latius patere. Item finis est regula, & mensura mediorum, & non est lex; & obiectum est regula, & mensura actuum, & similiter non est lex; vel laboramus in æquiuoco abutendo terminis.

Pr#tereà possumus ab inconuenien **[sect. 7]** [675]tibus argumentari, vnum est, quia sequitur non minus propriè habere De# suam legem naturalem, quæ ipsum liget, & obliget, quam homines, quod videtur absurdum. Sequela patet, quia etiam Deo repugnat v. g. mendacium, quod est disc#ueni#s excell#ti natur# su#; est ergo ipsa natura Dei regula honestatis, qu# est in dicendo verum, & turpitudinis, quæ est in mendacio; ergo natura Dei non minus est lex respectu Dei, quam sit natura hominis respectu hominis. Nam quod voluntas Dei tantam habeat rectitudinem, vt non possit non c#formari illi naturæ, quando aliquid postulat vt necessarium ad honestatem, nihil refert ad rationem legis, quæ solum ponitur in illa ratione mensur#: qu# in na[676]tura diuina inuenitur. Vnde D. Thomas 1. p. q. 21. ar. 1. ad 3. ait iustitiam Dei res picere decentiam ipsius, secundum quod reddit sibi, quod sibi debetur; ipsa ergo natura Dei est mensura suarum actionum, quatenus conuenienter, & decenter ad illam operatur: erit ergo lex. It# eadem ratione diuina bonitas manifestata beato erit lex amoris beatifici, quia est mensura honestatis eius, & modi, quem obseruare debet in diligendo. Parumq#ue refert, quod amor ille sit necessarius, nec ne, qu#doquidem lex hæc est merè naturalis, & solum requirit ra tionem mensuræ in ipsa natura existen **[sect. 8]** tem.

Deinde sequitur, legem naturalem n# esse legem diuinam, neq#ue esse ex Deo. Probatur sequela, quia iuxta illam sententiam præcepta huius legis non sunt ex Deo quatenns necessariam honestatem habent, & illa conditio, qu# est in natura rationali, ratione cuius est m#sura illius honestatis, non pendet à Deo in ratione, licet pendeat in existentia. Nam quod mendacium v. g. sit disc#ueni#s tali natur# non est ex Deo, nec p#det ex eius vol#tate; imò ordine rationis est prius, quam iudicium Dei; ergo lex naturalis præcedit iudicium, & voluntatem Dei; ergo non habet auctorem De#; sed per se inest tali naturæ eo modo, quo de se habet, vt sit talis essentiæ, & non alterius. Quod autem consequ#s illud non sit admittendum, ostendemus in sequentibus. Tandem in ipsis legibus humanis, cum iustæ, & rect# esse debeant, supponi necessario debet aliquod fundamentum iustitiæ, & rectitudinis earum: nam omne iustum, & rectum per ordin# ad aliquam regulam iustum est, quatenus illi adæquatur; ergo bonum commune v. g. vel communitas ipsa quatenus ei debetur, vel conueniens est talis materia, vel actio, quæ lege humana pr# cipitur, erit quædam lex prior ipsa lege humana, & tanquam lex eius, quia est mensura eius; quod nemo dicet. C#cludimus igitur, illam rationem mensuræ, vel fundamenti honestatis non satis esse ad rationem legis, ideoq#ue solam naturam rationalem, vt sic non posse con **[sect. 9]** [677]uenienter vocari legem naturalem.

Est ergo secunda sententia, quæ in natura, rationali duo distinguit, vnum est natura ipsa, quatenus est veluti fundamentum conuenienti#, veldisconueni#tiæ actionum humanarum ad ipsam; aliud est vis quædam illius naturæ, quam habet ad discern#dum inter operationes conuenientes, & disconuenientes illi **[118]** naturæ, quam rationem naturalem appellamus. Priori modo dicitur h#c natura esse fundamentum honestatis naturalis: posteriori autem modo dicitur lex ipsa naturalis, qu# humanæ volunta ti præcipit, vel prohibet, quod agend# est ex naturali iure. Hæc videtur esse mens Theologorum, vt sumitur ex D.[678] Thom. 12. q. 94. ar. 1. & 2. & in 4. d. 33. q. 1. art. 1. Alens. dicta q. 27. Ita sentiunt, & Abul. Matth. 19. q. 30. Soto lib. 1. de Iust. q. 4. ar. 1. Viguer. in inst. ca. 15. §. 1. vers. 1. & alij Theologi frequ#ter, & Iurisperiti in titul. de Iust. & iur. & specialiter videri potest Albert. Bolog. tract. de Lege iur. & æquit. n. 25. & 26. vbi alios refert. Philosophi etiam hoc modo frequ#ter loquuntur, vt retuli pr#cedenti libr cap. 3. Potestq#ue f#dari in Paulo Roman. 2. vbi cum dixisset, *Gentes, quæ legem non ha* **[sect. 10]** [679]*bent, naturaliter ea, quæ legis sunt faciunt, eiusmodi legem non habentes, ipsi sibi sunt lex,* quasi declar#s, quomodo sibi sint lex, & qu# sit illa lex subiungit; *Ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonium reddente illis conscientia ipsorum:* Est autem conscientia opus rationis, vt constat, & illa præbet testimonium, & ostendit opus legis scriptum in cordibus hominum, quia testificatur, malè, aut benè agere hominem, quando resistit, vel sequitur dictamen naturale rectæ rationis, & consequenter ostendit, dictamen illud habere vim legis in homine, etiam si scrip tam exterius leg#non habeat. Hoc ergo dictamen est lex naturalis, & ratione illius dicitur homo, qui illo ducitur, esse sibi lex, quia in se habet scriptam legem, medio dictamine naturalis rationis. Et[680] hoc confirmat D. Thomas q. 91. art. 2. ex illo Psalm. 4. *Quis ostendit nobis bona, signat# est super nos lumen vultus tui Domine*: ibi enim significatur, perlum# rationis parti cipare hominem legem #ternam dict#tem quid sit faciendum, quid ve vitandum: illud ergo est lex naturalis, quia h#c non est, nisi qu#dam participatio naturalis #tern# legis.

Potest etiam h#c sententia ex Patri **[sect. 11]** [681]bus confirmari: nam Basilius vt refert D. Thomas d. q. 94. artic. 1. argum. 2. dixit, Synderesim, seu conscientiam esse legem intellectus nostri, quod non potest intelligi, nisi de lege naturali, vt ibidem D. Thom. dixit, sumptumque videtur ex[682] Basil. hom. 12. in Init. Prouerb. De hac etiam lege videtur loqui Dasmasc. lib. 4. ca. 23. de Fide cum ait, *Lex Dei mentem nostram incendens, eam ad se pertrahit, consci#tiamq#ue nostra vellicat, quæ & ipsa mentis no*[683]*stræ lex dicitur.* Vbi Clictoue. Sic exponit, *Lex mentis nostræ est ipsa naturalis ratio Dei le gem habens sibi inditam, impressamq#ue & insitam, qua bonum à malo interno lumine dijudicamus, &.* Idem sentit Hieronym. Epi[684]stol. 151. ad Algas. q. 8. vbi hanc legem appellat legem intelligenti#, quam ignorat pueritia, nescit infantia; tunc autem venit, & pr#cipit, quando incipit intelligentia, qu# non possunt ipsi natur# rationali c#uenire. Addit etiam, Pharaonem stimulatum lege naturæ sua crimina cognouisse Exod. 9. non stimulat autem nisi recta ratio. Et Maxim. tom.[685] 5. Biblio. centur 5. cap. 13. *Lex naturæ,* ait *est ratio naturalis, quæ captiuum tenet sensum*[686] *ad delendam vim irrationalem.* & August. lib. 2. de Serm. Domini in monte, *Nullam animam eße,* dicit, *quæ ratiocinari poßit, in cuius conscientia non loquatur Deus. Quis enim leg# naturalem in cordibus hominum scribit, nisi De#*? Et ita exponit locum Pauli ad Roman. 2. Quod eodem modo

tractat copiose Ambr. lib. 5. Epist. 41. vbi inter alia ait,[687] *Ea lex,* scilicet naturalis, *non scribitur, sed innascitur, nec aliqua percipitur lectione, sed profluo quodam naturæ fonte in singulis exprimitur.* Idem sumitur ex Isidor. 5. lib. Etymol. cap. 2. Deniq#ue Lactan. lib. 6. de Ve[688]ro cultu cap. 8. verbis Ciceronis in lib. de Repub. legem naturalem describit dicens, *Est quidem vera lex recta ratio naturæ congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna, quæ vocet ad officium, iubendo, vetando, &c.*

Rationebreuiter declarari potest ex **[sect. 12]** dictis primo à sufficienti diuisione: n#[689] lex naturalis in homine est, quia non est in Deo, cum temporalis sit, & creata, nec est extra homines, quia non est scrip ta in tabulis, sed in corde, & non est in ipsa natura hominis immediatè, vt ost# dimus, nec est in voluntate, quia non pen det ex voluntate hominis, sed illam ligat, & quodam modo cogit; ergo necesse est, vt sit in ratione. Secundò, quia effectus legis, qui in lege naturali c#siderari possunt, immediatè proueniunt à dictamine rationis; nam illud dirigit, **[119]** obligat, & est regula conscientiæ, quæ accusat, vel approbat facta; ergo in illo consistit huiusmodi lex. Tertiò; propri# est legis dominari, & regere, sed hoc tribuendum est rectæ rationi in homine, vt secundum naturam rectè gubernetur; ergo in ratione est lex naturalis constituenda tanquam in proxima regula intrinseca humanarum actionum.

Solet autem hic interrogari, an hæc **[sect. 13]** [690] lex consistat in actu, vel in habitu, seu in lumine ipso naturali, id est, in aliquo actu primo. Nam in hoc etiam dissenti#t Theologi; multi enim volunt esse actum secundum, quia lex est imperium, quod in actu consistit, & quia actus est propriè regula dirigens. Hæc est sententia communis Thomistarum 1. 2. q. 94. art. 1. ita interpretantium sententiam D.[691] Thom# ibi, vt patet ex Caiet. Conrr. & alijs, Anton. 1. p. tit. 13. cap. 1. Soto lib. 1. de Iust. q. 4. art. 1. At vero Alens. 3. p. q. 27. memb. 2. per tres articulos iudicat esse habitum. Potestq#ue suaderi, quia lex naturalis dicitur congenita cum natura, & semper perman#s, qu# non conueniunt actui, sed habitui: nomine enim habitus non intelligitur qualitas superaddita potentiæ, sed ipsum intellectuale lumen, prout in actu primo spectatur. Aliter Bonau. in 2. d. 39. ar. 2. q. 1. ad vlt.[692] dicit, legem naturalem, vno modo signi ficare habitum; alio modo significare præcepta ipsa naturalia, vt sunt obiecti uè in mente, seu Synderesi. D. Thomas autem dicit, legem naturalem propriè significare actum, seu iudicium rationis; alio vero modo esse habitum, quatenus ipsa principia naturalia habitualiter manent in mente.

Mihi sane videtur qu#stio de modo **[sect. 14]** [693] loquendi, & non dubito, quin in actuali iudicio mentis proprijssime existat lex naturalis. Addo vero etiam lumen naturale intellectus expeditum de se ad dictandum de agendis posse vocari naturalem legem; quia quanuis homines nihil actu cogitent, aut iudicent, naturalem legem retinent in cordibus suis. Considerandum est ergo, legem naturalem, prout de illa nunc loquimur, non considerari in ipso legislatore, sed in ipsis hominibus, in quorum cordibus ispe illam descripsit, vt ait Paul. & per lum# mentis, vt significatur in Psalm. 4. Ergo sicut lex humana, provt est extra legislatorem, non solum significat actualem cognitionem, vel iudicium existens in subdito, sed etiam perman#s signum in aliqua scriptura, quod potest semper excitare illam cognitionem; ita in lege naturali, quæ in legislatore non est aliud, quam lex æterna, in subditis non solum est actuale iudicium, vel imperium; sed etiam lumen ipsum, quod veluti perman#ter continet scriptam illam legem, & potest semper actu illam repr#sentare.

Vnde etiam facile intelligitur, quomodo lex naturalis comparetur ad c# **[sect. 15]** [694]scientiam; aliquando enim censentur esse idem, vt ex Basil. & Damasc. suprà retulimus, quia conscientia nihil aliud est, quam dictamen de agendis. Nihilominus tamen in rigore hæc duo diuersa sunt: nam lex dicit regulam generaliter constitutam circa agenda: conscientia vero dicit dictamen practicum in particulari; vnde potius est veluti applicatio legis ad particulare opus, Ex quo etiam fit, vt conscientia latius pateat, quam lex naturalis, quia non tantum applicat legem naturalem, sed etiam qu#cunq#ue aliam, siue diuinam, siue humanam. Imó conscientia non solum applicare solet veram legem, sed etiam existimatam; quomodo interdum datur conscientia erronea; lex autem erronea da ri non potest: nam eo ipso non erit lex, quod maxime verum est in lege naturali, quæ Deum habet auctorem. Deniq#ue lex propriè fertur de agendis; conscientia autem etiam versatur circa ea, quæ iam facta sunt, & ideò illi tribuitur non solum ligare, sed accusare, testificari, & defendere, vt videre licet in D. Thoma[695] 1. p. q. 79. & 1. 2. q. 19. art. 6. quibus locis de conscientia disseritur, & specialiter de hoc videri potest Alens. dicta q. 27.[696] memb. 2. art. 3. & Bonau. in 2. d. 39. art. 2. qu#st. 1.

CAPVT VI.

An lex naturalis sit verè lex diuina præceptiua?

RAtio dubitandi in pr#senti quæ **[sect. 1]** [697]stione oritur ex fundam#to prioris sententiæ relatæ capite pr#cedenti, quod ibi propositum est, & n#-**[120]**dum est solutum. Lex enim propria, & præceptiua non est sine voluntate alicu ius pr#cipientis, vt in libro primo ost# sum est; sed lex naturalis non nititur in voluntate alicuius pr#cipientis; ergo non est propria lex. Minor probatur ex adductis in cap. præced#ti, videlicet, #a dictamina rationis naturalis, in quibus hæc lex consistit, sunt intrinsecè necessaria, & independentia ab omni voluntate, etiam diuina, & priora secundum rationem, quam illa libere aliquid velit, vt Deus est colendus, Parentes honorandi, mendacium est prauum, & cau#dum, & similia, quod satis videtur suprà probatum; ergo lex naturalis non potest dici vera lex. Et confirmatur, quia non est verum præceptum; ergo nec vera lex. Antecedens patet; quia vel est pr#ceptum hominis ad se ipsum, & hoc non, quia tale pr#ceptum, vel non est nisi iudici# ostendens veritatem rei, vel si sit intimatio voluntatis, seu electionis iam factæ, per se non est necessarium ad operationem, nec inducit obligationem, sed exequutionem, & ita nec sufficit, nec c#fert ad veritatem, vel proprietatem legis. Aut est præceptum alicuius superioris, & hoc etiam dici non potest propter rationem factam, quod seclusa omni voluntate superiori, lex naturalis dictat, quid sit bonum, vel malum.

Atq#ue hinc etiam videtur concludi, **[sect. 2]** naturalem legem non posse dicipropriè diuinam, id est, á Deo tanquam à legislatore datam. Dico autem, *tanquam à legislatore*, quia clarum est, rationem naturalem, & eius dictamina esse diuinum donum descend#s à Patre luminum. Aliud vero est, hanc legem naturalem esse à Deo effectiuè tanquam a prima causa, aliud esse à Deo, vt à legislatore pr#cipiente, & obligante. Nam primum est certissimum, & de fide; tum quia Deus est prima causa omnium bonorum naturalium,

inter quæ magnum bonum est rect# rationis vsus, & lumen; tum etiam quia hoc modo omnisveritatis manifestatio à Deo est, iuxta illud ad Roman. 1.[698] *Reuelatur ira Dei de Cælo super omnem impietatem, & iniustitiam hominum, qui veritatem Dei in iniustitia detinent.* Et declar#s Paulus cur vocet veritatem Dei, subdit. *Quia quod no tum est Dei, manifestum est in illis, Deus enim illis manifestauit,* vtiq#ue per naturale lumen rationis, & per visibiles creaturas, per quas possunt inuisibibia Dei cognosci. Hoc ergo modo, id est, in genere efficientiæ, & magisterij (vt ita dicam) inter pretantur locum illum Pauli Chrysost. ibi Hom. 3. & copiosius Homil. 12. & 13.[699] ad Popul. Theophyl. etiam in eundem locum Pauli, & ibidem Ambr. & Cyril. lib. 3. contra Iulian. versus finem §. *Nam quod summa*, & sequentibus, & optimè August. Serm. 55. de Verb. Domini, & li. 2. de Serm. Domini in monte cap. 9. *Quis* (ait) *legem naturalem in cordibus hominum scribit, nisi Deus.* Est ergo sine dubio Deus effector, & quasi doctor legis naturæ; non tamen inde sequitur, vt sit legislator, quia lex natur# non indicat Deum vt pr#cipient#, sed indicat, quid in se bon# vel malum sit, sicut visio talis obiecti indicat, illud esse album, vel nigrum, & vt effectus Dei indicat Deum, vt auctorem suum, non tamen vt legissatorem; ita ergo c#sendum erit de lege naturali.

In hac re prima sententia est, legem **[sect. 3]** [700] naturalem non esse legem præcipient# propriè, quia non est signum voluntatis alicuius superioris, sed esse legem indicantem, quid agendum, vel cauendum sit, quid natura sua intrinsecè bonum, ac necessarium, vel intrinsecè malum sit. Atque ita multi distinguunt duplicem legem vnam indicantem, aliam pr#cipientem, & legem naturalem dicunt esse legem priori modo non posteriori. Ita Greg. in 2. d. 34. q. 1. art. 2. paulò post principium. §. *Secundumcorollarium,* qui re[701]fert Hugon# de sancto Victor. libr. 1. de Sacram. p. 6. cap. 6. & 7. Sequitur Gabr. 2. d. 35. qu#stion. 1. artic. 1. Almai. lib. 3. Moral. cap. 16. Cordub. lib. 3. de Conscient. q. 10. ad 2. Atq#ue hi auctores consequenter videntur esse concessuri, legem naturalem non esse à Deo, vt à legislatore, quia non pendet ex voluntate Dei, & ita ex vi illius non se gerit Deus vt su perior pr#cipiens, aut prohibens; imò ait Gregor. quem cæteri sequuti sunt, licet Deus non esset, vel non vteretur ratione, vel non recte de rebus iudicaret, si in homine esset idem dictamen rectæ rationis dictantis v. g. malum esse mentiri, illud habiturum eandem rationem legis, quam nunc habet, quia esset lex ofrensiua malitiæ, quæ in obiecto ab intrinseco existit.

[121] Secunda sententia huic extremè c# **[sect. 4]** [702]traria, est legem naturalem omnino posit# esse in diuino imperio, vel prohibitione procedente à voluntate Dei, vt auctore, & gubernatore naturæ, & c#sequenter hanc legem vt est in Deo nihil aliud esse, quam legem æternam vt præcipient#, vel prohibent# in tali materia; in nobis vero hanc legem naturalem esse iudicium rationis, quatenus nobis significat voluntat# Dei de agendis, & vitandis circa ea, qu# rationi naturali consentanea sunt. Ita su[703]mitur ex Ocham. in 2. q. 19. ad 3. & 4. quatenus dicit, nullum esse actum malum, nisi quatenus à Deo prohibitus est, & qui non possit fieri bonus, si á Deo pr#cipiatur, & è conuerso. Vnde supponit totam legem naturalem consistere in præceptis diuinis à Deo positis, qu# ipse posset aufer re, & mutare. Quod si instet aliquis, tal# legem non naturalem esse, sed positiu#. Responderet, dici naturalem, quia est proportionata naturis rerum, non quia non sit extrinsecus à Deo posita. Et in hanc sent#ti# inclinat Gers# p. 3. tract. de Vit. spi[704]rit. lect. 1. corol. 10. & 11. Alphab. 61. lit. E. & F. & ideo in lect. 2. & 3. ait legem natural#, qu# in nobis est,

non esse tantum signum dictaminis recti diuini intellectus sed etiam diuin# vol#tatis. Et hanc sent#[705]ti# defendunt latè Petr. Aliacus in 1. q. 14. ar. 3. vbi ait, vol#tat# diuinam esse primam legem, & ideo posse creare homines ratione vtentes sine omni lege. Idem latis simè Andr. de Nouo Cast. in 1. d. 48. q. 1.[706] ar. 1. Qui etiam addunt totam rationem boni, & mali in rebus ad legem natur# per tinentibus positam esse in voluntate Dei, & non in iudicio rationis etiam ipsius Dei, neq#; in rebus ipsis, quæ per talem legem vetantur, aut præcipiuntur. Fundament# huius sententiæ videtur esse; vel quia actiones non sunt bonæ, aut mal#, nisi, quia à Deo pr#cept#, aut prohibitæ; quia ipsemet Deus non ideo vult hoc pr#cipere, aut prohibere creaturæ, quia malum est, aut bonum; sed potius ideohoc estiustum, vel iniust#, quia Deus voluit illud fieri, aut non fieri, iuxta illud Anselmi in Prosolog.[707] ca. 11. Illud est iustum, quod vis, & non iustum, quod non vis. Quod etiam sentit Hugo Vict. lib. 1. de Sacram. p. 4. cap. 1.[708] Et Cyprianus lib. de singularit. Clericorum, illi attributo.

Mihi vero neutra sententia satisfacit, **[sect. 5]** & ideo mediam viam tenendam censeo[709] quam existimo esse sententiam D. Thomæ, & communem T#eologorum. Dico ergo primo; Lex naturalis non tantum est indicatiua mali, & boni, sed etiam continet propriam prohibitionem mali, & præceptionem boni. Ita sumo ex D. Thoma 1. 2. quæst. 71. art. 6. ad 4. dicente, per comparationem ad legem huma nam non omnia peccata esse mala, quia prohibita; per comparationem autem ad legem naturalem, quæ continetur prin cipaliter in lege æterna, & secundario in indicatorio rationis naturalis, omne peccatum esse prauum, quia prohibitum, & quæst. 100. art. 8. ad 2. ait, De# non posse negare se ipsum, & ideo non posse ordinem suæ iustitiæ auferre, sentiens, non posse non prohibere ea, quæ mala sunt, & contra tationem natura[710]lem. Idem sentit Bonauent. in 2. d. 35. dub, 4. circa literam, aperte Gerson. in d. tract. de Vita spirit. l. 2. per totam, pr# sertim corol. 5. vbi sic definit rationem naturalem. *Lex naturalis præceptiua est signum inditum cuilibet homini non impedito in vsu debito rationis, & notificatiuum voluntatis diuinæ volentis, creaturam rationalem human# teneri ad aliquid agendum, vel non agendum per consequutionem sui finis naturalis.* Quæ definitio fortasse plura comprehendit, quam sit necesse, nunc verò solum ea vtimur, quatenus proposito inseruit. Et hanc etiam assertionem supponunt auctores secund# sententiæ, & eandem la[711]tè defendit Victor. in Relect. de Perueni. ad usum rationis, num. 8. & sequentibus.

Probatur autem primò ex proprietate legis: nam lex naturalis est propria **[sect. 6]** [712] lex; ita enim de illa loquuntur, & sentiunt omnes Patres, Theologi, & Philosophi; sola autemnotitia; vel propositio obiecti in mente existens non potest dici lex, vt per se constat, & ex definitione legis supra data; ergo. Secundo declaratur in his actibus, qui sunt mali, quia prohibiti lege humana: nam in illis etiam vt homo peccet, necesse est, vt pr# cedat iudicium mentis, quod indicet, obiectum illud esse malum; & tamen iudicium illud non habet rationem legis, seu prohibitionis, quia solum manifestat id, quod est in obiecto, vndecunq#ue illud sit; ergo similiter, licet in his, quæ **[122]** pertin#t ad ius naturale ad oper#dum bene, vel malè necessario pr#cedere de beat iudicium indic#s bonitatem, vel malitiam obiecti, seu actus, illud non habet ration# legis, nec #hibitionis; sed est mera notitia eius, quod iam esse supponitur tale, vel tale. Vnde ille actus, qui per tale iudicium turpis esse cognoscitur, non ideo talis est, quia cognoscitur, sed quia est talis, ideò verè iudicatur talis; ergo iudicium illud non est regula maliti#, vel bonitatis; ergo neque est lex,

nec prohibitio. Tertio aliàs etiam Deus haberet legem sibi natural# respectu suæ voluntatis, quia eti# in Deo ad vol#tat# antecedit sec#d# ra tion# iudicium mentis, indic#s m#tiri esse malum, seruare #miss# esse omnino rectum, & necessarium; si ergo hoc satis est ad ration# legis, etiam in Deo erit vera lex naturalis. Quia tunc non obstabit, quod Deus non habeat superiorem, quia lex naturalis non imponitur abaliquo superiore. Neq#; obstabit id#titas, quia sufficit rationis di stinctio, vt voluntas Dei verè dicatur fer ri in id, q# inte llectu manifestatur, & #a sic #ponitur; ergo sufficiet vt sit lex, n# illud, dicitur esse satis ad rationem legis. Deniq#; iudicium indic#s naturam actionis non est actus superioris, sedpotest esse in #quali, vel inferiore, qui nullam vi# habeat oblig#di; ergo n#potest habere ration# legis, vel #hibitionis: aliàs doctor ost#d#s quidsit malum, quid ve bonum, legem imponeret, q# dici non potest. Lex ergo est illud imperium, quod potest obligationem inducere; iudicium autem illud non inducit obligationem, sed ostendit illam, quæ supponi debet; ergo iudicium illud, vt habeat rationem legis, debet in dicare aliquod imperium, a quo talis obligatio manet.

Sed fortasse quis dicet, hæc argum#ta **[sect. 7]** solum facere vim in verbo legis, & ideò posse facile eneruari, dic#do, legem natural# non dici legem in eo rigore, quo lex di citur esse pr#ceptum commune superioris, sed magis generali ratione, quia est quædam regula boni, & mali moralis, sicut esse solet lex. Sed contra hoc, argum#tor vlterius, quia id, quod est contra naturalem leg# necessario est contra veram legem, & pro hibition# alicuius superioris; ergo lex naturalis, prout inhomine est non solum indicat r# ipsam in se, sed etiam vt #hibit#, vel præcept# ab aliquo superiori. C#sequ# tia est clara, quia si lex naturalis intrinse cè consistat in solo obiecto sec#d# se, vel in ostensione ipsius, violatio eius per se, & intrinsecè non erit contra legem superioris: nam remota omni lege superioris, vio laret homo naturalem legem, ag#do contra illud dictam#. Probatur ergo anteced#s t# ex Aug. 22. contra Faust. c. 27 definien[713]te pecca tum. *Esse dictum, factum, vel c#cupit# contra legem æternam,* & addente, *leg# æternam esse rationem, vel voluntatem Dei*; sentit ergo de ra tione pecati esse, vt sit contra legem propriam alicuius superioris. Vnde li. 2. de Pec. merit. & remis. ca. 16. Sic ait, *Ne## peccat# erit, si quid erit, si non, diuinitus iubeatur, vt non sit.* Et infrà. *Quomodo dimittitur per Dei misericordiam, si peccatum non est, aut quomodo non vetatur per Dei iustitiam, si peccatum est*? significans non minus repugnare, esse peccatum, & n# prohibitum à Deo, quam indigere remissio ne, & non fuisse peccatum. Idem confirmat definitio Amb. lib. de Parad. cap. 8. *Peccat#*[714] *est legis diuinæ præuaricatio, & cœlestium in obedientia mandatorum.* Sed peccatum contra leg# naturalem est verè peccatum; ergo est violatio diuini, & cœlestis mandati; ergo lex naturalis, prout in homine est habet vim diuini mandati tanquam indic#s illud, & non solam rei natur#. Tand# c#sonant huic veritati verba Pauli Roma. 4.[715] *Vbi non est lex, nec præuaricatio.* Loquitur aut# apertè de tota lege, non solum quoad c#remonialia, & iudicialia præcepta, sed etiam quoad moralia, quæ sunt de lege natur#. Nam de omni lege, vt lex est etiam naturalis, procedit doctrina Pauli, quod de se, & sine spiritu grati# iram operatur, & ita communiter exponitur, quia aliàs doctrina Apostoli non esset c#pleta, vt in materia de Gratia latius dicetur; s#tit ergo omne peccatum esse contra aliqu# leg#. Quod etiam de propria lege præceptiua int#lligendum est, tum quia de illa s# per loquitur in illo capite; tum etiam quia non oportet traducere verba ad improprium sensum, sine auctoritate, aut cogente necessitate.

Ratione prætereà declaratur asser **[sect. 8]** tio à priori, quia omnia, qu# lex natura lis dictat esse mala, prohibentur à Deo speciali præcepto, & voluntate, qua vult nos teneri, & obligari in vi auctoritatis eius ad illa seruanda; ergo lex naturalis est propriè lex præceptiua, seu insinuatiua proprij pr#cepti. C#sequ#tia clara **[123]** est. Anteced#s probatur primò; quia Deus habet perfectam prouidentiam hominum, ergo ad illum vt ad supremum gubernator# naturæ spectat vetare mala, & pr#cipere bona; ergo quamuis ratio naturalis indicet, quid sit bonum, vel malum rationali natur#; nihilominus Deus vt auctor, & gubernator talis naturæ præcipit id facere, vel vetare, quod ratio dictat esse faciend#, velvetandum. Sec#dó, quidquid contra rationem rectam fit, displicet Deo, & contrarium illi placet, quia cum vol#tas Dei sit summe iusta, non potest illi non displicere quod turpe est, nec non placere honestum, quiavol#tas Dei non potest esse irrationabilis, vt dixit Ansel. lib. 1.[716] Cur Deus homo ca. 8. Ergo ratio naturalis, qu# indicat, quid sit per se malum, vel bonum homini, consequenter indicat, esse secundum diuinam vol#tatem, vt vnum fiat, & aliud vitetur.

Dices; ex voluntate c#plac#tiæ, aut dis **[sect. 9]** [717] pli c#ti# in Deo non sequitur, quod sit voluntas oblig#s per modum præcepti; tum quia hac ratione non tenemur c#formari omni diuin# voluntati, qu# est per simplic# affectum; imò nec omni voluntati beneplaciti, seu efficaci; sed illi tantum, qua vult nos obligare, vt suppono ex 1. 2. q. 19. Vnde hac ratione licet opera consiliorum placeant Deo, non inde infertur vol#tas præcipi#s; tum etiam quia homini iusto, vel beato displicet quidquid àme c# tra rationem fit, & tamen nihilominus illa voluntas n#est pr#ceptiua. Respondeo pri[718] m#, non esse sermon# de quacumque vol#tate c#placenti#, sed de illa, qua ita placet aliquid vt bonum, vt contrarium, vel priuatiuè oppositum per omission# displiceat t# qu# malum; opera autem c#silior# non placent hoc modo, sed ita placent, vt in oppo sitis omissionibus non displiceat aliqua malitia, & ideò illa c#plac#tia vocatur simplex vol#tas; prior autem, qua ita vn# placet, vt aliud simpliciter displiceat, censetur magis ab soluta. Deinde dico ta l#, vol#tat# spectandam esse in Deo vt in supremo gubernatore, & non vt inueniri potest in#sona priuata iusta, siue beata, siue viatrice: Deus enim habens illam absolut# displic#ti#, aut c#plac#ti#, vult absolutè illud opus fieri, vel non fieri, qu#t# ad munus iusti gubernatoris spectat; ergo est talis voluntas, vt per illam velit subditos obligare, vt id faciant, vel non faciant. Non enim potest esse voluntas efficax, vt opus absolutè fiat, vel non fiat, aliàs nunquam opus aliter fieret, quam Deus vellet, quod tamen non ita est, vt constat. Neque id pertinet ad munus gubernatoris, ad qu# spectat ita velle bona, vt permittat mala, & sinat causas sec#das liberas sua libertate vti expeditè, & sine impedim#to; ergo oportet, vt sit voluntas oblig#s: nam hoc modo prouidet subditis in hoc genere, quantum ad rectam, & prudentem prouidentiam spectat.

Vnde confirmatur assertio, quia peccata contra legem naturalem dicuntur in **[sect. 10]** scriptura esse contra diuinam volunta t#. Vnde dixit Anselm. in lib. devol#tate Dei. *Quicunque legi naturali obuiat, Dei vol#tatem non seruat.* Et signum manife stum est,[719] quia transgressor legis naturalis in diui no iudicio dignus est pœna, ergo est tr#sgressor voluntatis diuin#, nam ille seruus vapulabit multis, qui Domini voluntat# non facit, vt dicitur Lucæ 12. ergo lex naturalis includit Dei vol#tat#. Et è conuerso faci#ti vol#tat# Dei promittitur regn# Cœlorum. Mat. 6. 1. Ioan. 2. quod necesse est præcipue intelligi de vol#tate præcipiente: nam scriptum est. *Si vis ad vit# ingredi serua m#data*; ergo

qui seruat natural# leg#. facit vol#tatem Dei; ergo lex naturalis includit vol#tat# Dei præcipient#. Confirmatur prætereà: n#vol#tas signi, quam Theologi in Deo ponunt, eti# ext#ditur ad ea, qu# sunt iurisnaturalis vt sumitur ex D. Th. 1. p. q. 19. art. vlt. c# Magist. & alijs in 1. d. 45. & est per se notum: nam quiviolat legem naturalem à Deivol#ta[720]te recedit, & quando petimus in oratione dominica, *Fiat voluntas tua,* etiam petimus vt fiat inobseruationelegis naturalis; ergo lex naturalis in nobis exist#s est si gn# alicuius voluntatis Dei; ergo maxime illius, qua vult nos obligare ad legem illam seru#d#; ergo lex naturalis includit h#c Deivol#tat#. Confirmatur tertio; quia peccat# contra legem naturalem est offensiuum Dei, & inde habet qu#d# infinitat#; ergo signum est esse contra Deum, vt contra legislator#: continet enimvirtualem c#temptum eius; ergo lex naturalis Dei vol#ta t# includit, quia sine voluntate non est legislatio. Denique obligatio legis naturalis vera obligatio est; hæc autem obligatio aliquod bonum est suo modo, in rerum natura exist#s; ergo necesse est, vt **[124]** illamet obligatio sit ex diuina vol#tate volente homines teneri ad id seruandum, quod recta ratio dictat.

Dico secundo. Hæc Dei voluntas, pro **[sect. 11]** [721]hibitio, aut præceptio non est tota ratio bonitatis, & malitiæ, quæ est in obseruatione, vel transgressione legis naturalis, sed supponit in ipsis actibus necessariam quandam honestatem, vel turpitudinem, & illis adiungit specialem legis diuin# obligationem. Hæc assertio sumitur ex D. Thoma locis suprà citatis, & quoad priorem partem colligitur ex illo communi axiomate Theologorum, quædam mala esse prohibita, quia mala; si enim prohibentur, quia mala, non possunt primam rationem malitiæ accipere à prohibitione, quia effectus non est ratio suæ caus#. Hoc autem axioma habet f#dam#tum in Augustino lib. 2. de Serm. Domini in monte ca. 18. vbi ait, qu#dam esse, quæ non possunt bono animo fieri, vt stupra adulteria, &c. clarius ex lib. 1. de Liber. arb. ca. 3. vbi Euo dius ait, adulterium non esse malum, quia lege prohibitum; sed è conuerso, quod August. tacitè approbat. Et idem s#ti#t[722] Scholastici Dur#d. in 2. d. 47. q. 4. n. 7. & 8. Sco. Gabriel, & alij in. 3. d. 37. & Caiet. 1. 2. q. 100. ar. 1. Soto lib. 2. de Iust. q. 3. ar. 2. & alij Theologi supra citati. Estq#ue aperta sententia Arist. 2. Ethic. cap. 6. dicentis. *Sunt affectus nonnulli, qui continuo nomine suo sunt cum prauitate connexi, vt maleuolentia, imprudentia, & inuidentia, & actus identid#, vt adulterium, furtum. homicidium. Hæc enim vniuersa, & talia dicuntur, quia ipsa sunt praua, &c.* Fundarique potest in illo metaphysico principio. Quod naturæ rerum quoad esse essentiæ sunt immutabiles, & consequenter etiam quoad c#uenienti#, vel disc#uenienti# proprietatum naturalium; nam licet res aliqua possit priuari naturali proprietate, vel c#trari# accipere; non tamen fieri potest, vt ille status sit illi[723] c#naturalis, vt latè Vict. Relect. de Homicid. d. 4. & sequ#tibus, & attigit Soto[724] loco proxime citato, & de ess#tijs creatis diximus disp. 31. Metaph. in princ. & lib. 9. de Trin. ca. 6. Confirmatur à posteriori quia si odium Deiv. g. non haberet aliquam rationem intrinsec# maliti# prior# # hibitione, posset non #hiberi: Nam cur n# poterit, si non est malum de se? Ergo posset licere, vel esse honestum, quod plane repugnat. Denique hanc partem sufficienter pro bat ratio dubitandi in principio posita cum f#damentis prim# sent#ti# positis in capit. pr#ced. Et plura dicemus tract#do de indispensabilitate huius legis.

Quoad vltimam vero partem colligitur **[sect. 12]** assertio ex dictis in priori conclusione: nam lex naturalis prohibet ea, quæ sec#dum se mala sunt; sed hæc lex est vera lex diuina veraque prohibitio; ergo necesse est, vt addat aliquam obligation# vitandi illud malum,

quod de se, & natura sua tale est. Item nihil repugnat, vt rei de se honest# addatur obligatio faciendi illam, neq#; vt rei de se turpi addatur obligatio vitandi illam; imò existente vna obligatione potest addi alia, maxime alterius rationis, vt patet de voto, de lege humana, & similibus; ergo etiam potest lex nanaturalis, vt est vera lex diuina, addere obligation# propriam moral# ortam ex præcepto, vltra naturalem (vt sic dicam) malitiam, vel honestatem, quam ex se habet materia, in quam cadit tale præceptum. Atq#ue hoc magis declar abitur statim respondendo ad rationem c#trari#

Ex dictis ergo concludo, & dico ter **[sect. 13]** [725]tio. Legem naturalem esse veram, ac pro priam legem diuinam, cuius legislator est Deus. H#c assertio sequitur clare ex dictis, & sumitur ex Patribus allegatis, & ex Epipha. ac Tertul. locis infra referendis, & Pultar. in Comment. *In principe requiri doctrinam,* circa principium. Et declaratur, quia lex naturalis potest, vel in Deo, vel in nobis considerari; & in Deo quidem secundum rationis ordinem supponit iudicium ipsiusmet Dei de conuenientia, vel disconuenientia talium actu# addit autem voluntatem obligandi homines ad id seruandum, quod recta ratio dictat. Quod totum satis declarat# est. Et fortasse hoc voluit insinuare August. in d. loco contra Faust. lib. 22. cap. 27. quando dixit, *Legem æternam esse diuinam rationem, vel voluntatem ordinem natura lem conseruari iubentem, perturbari vetantem.* Vsitatum enim est, vt particula, *vel,* pro copulatione accipiatur, maximè quando illa inter qu# ponitur, ita sunt inter se connexa, vt non separentur; sic autem se habent ratio diuina, & voluntas circa leg# ætern#, & ideo vtramque August. complexus est. Vnde probandum non est, quod Doctores posteriori loco allegati di-**[125]**cunt, voluntatem diuinam, qua lex natur alis sancitur, non supponere dictam# diuinæ rationis dictantis, hoc esse honestum, vel turpe neque voluntatem illam Dei supponere in obiecto intrinsecam conuenientiam, vel disconuenientiam ad naturam rationalem, ratione cuiusvult vn# fieri, & aliud vetari; constat enim ex dictis in secunda conclusione, hoc fals# esse, & contra rationem legis naturalis. Qanuis ergo obligatio illa, quam addit lex naturalis, vt propriè pr#ceptiua est, sit ex voluntate diuina, tamen illa voluntas supponit iudicium de malitia, v. g. mendacij, & similia; tamen quia ex vi so lius iudicij non inducitur propria prohi bitio, vel obligatio pr#cepti, quia hoc sine voluntate intelligi non potest, ideò adiungitur voluntas prohibendi illud, quia malum est. Vnde tandem fit, legem naturalem, prout in nobis est non tant# esse indicantem malum; sed etiam obligantem ad cauendum illud, ac subinde non solum repr#sentare naturalem disconuenientiam talis actus, vel obiecti cum rationali natura; sed etiam esse sig num diuinæ voluntatis vetantis illud.

Superest, vt ad fundamentum vtriusq#; **[sect. 4]** [726] sententi# respondeamus: totum enim ver satur circa hanc hypothesim. *& si Deus non prohibeat, vel præcipiat ea, quæ sunt de lege naturæ, nihilominus mentiri est malum, & eolere parentes bonum, & debitum.* Circa quam conditionalem duo videnda sunt, vnum est, quid sequatur, posita illa hypothesi;[727] aliud est, an hypothesis ipsa possibilis sit. In quo Medin. 1. 2. q. 18. art. 1. ad vltimum respondet, hypothesim esse impossibilem, quia illa posita, sequitur c#tradictio, scilicet, quod mendacium v. g. n# sit peccatum, quia non est prohibitum per vll# legem, & quod sit peccatum, quia est contra rationem, & per se disc#ueni#s natur# rationali. Sed contra hoc est, quia secundum ordinem rationis prius est talis actus malus, quam prohibitus per propriam legem, ergo licet hypothesis illa supponatur, nempe opus non prohiberi à Deo, non sequeretur illud non esse malum, quia ex se id habet sine prohi bitione; ergo non sequitur contradictio.

Responderi potest, quod licet illa ne gatiua propositio non sequatur per lo **[sect. 5]** cum intrinsecum (vt aiunt) seu à priori sequitur à posteriori, & per principia extrinseca. Quia si opus non prohibere tur à Deo, non displiceret illi, & consequenter non esset malum, & tamen aliàs supponitur esse malum, & ita sequitur c#tradictio. Declaratur à simili, si Deus vellet, me illum odio habere, tunc certè odium Dei non esset malum, & tamen si est odium, necessario est malum, & ita sequitur contradictio. Vel si Deus vellet, ignem natura sua esse frigidum, id fieret, tamen quia sequeretur c#tradictio non potest Deus id velle. Iuxta hanc er go responsionem supponitur, repugn#tiam inuoluere, quod actus sit de se ma lus, & non prohibeatur à Deo. Non video autem, quomodo hoc recte probetur, inferendo illam contradictionem,[728] quod opus esset simul malum, & non ma lum, quia sic petitur principium, & committitur circulus in probatione; igitur aliunde probandum est. Qua propter ex vi illius hypothesis, siue possibilis, siuè impossibilis sit, solum colligi[729]tur, malitiam aliquam actus humani, vel omissionis eius, formaliter non consistere in discordia á pr#cepto proprio, seu lege vetante, aut præcipiente. Vnde posita illa hypothesi, recte sequitur, actum esse malum, & non prohibitum; n# tamen inde inferri potest, illa duo esse in re separabilia, quod solum ad præsen tem causam facit.

Sed instabis: nam inde sequitur, data **[sect. 6]** illa hypothesi, actum esse malum sine lege prohib#te, seu illa præcisa, & abstracta, ergo sequitur etiam moraliter esse malum, quia supponitur esse actus liber; malitia autem actus liberi per disconuenientiam ad naturam rationalem vt sic, malitia moralis est; ergo actus ille est moraliter malus, & non ex lege prohibente; ergo etiam est peccatum, præcisa repugnantia ad legem prohibentem, & ita ruunt omnia fundamenta nostræ sent#ti#. Ad hoc vero respondent aliqui, vt suprà Medin. refert, distingu#tes inter actum malum, & peccatum, quia actus malus latius patet, & inueniri potest sine contrarietate ad leg#; non vero peccatum; vnde in eo casu concedunt, act# fore malum; negant tamen fore peccatum. Sed difficilis est distinctio, & videtur pa r# c#s#tanea doctrin# D. Th. nam peccat# nihil aliud est, quam actus malus ex obliquitate à debito fine, nimirum, quia **[126]** cum fiat, vel fieri debeat propter aliqu# finem, in ordine ad illum non est rectus, seu ab illo declinat. Vnde si actus sit mo ralis, & humanus eo ipso, quod est ma[730]lus propter deuiationem à recta ratione, est etiam peccatum, vt docet D. Th. 1. 2. q. 21. art. 1. quia talis actus deuiat à fine recto, propter quem fieri deberet, & ideo est malus, & consequ#ter peccatum. Vnde alij respondent, esse quidem peccatum, sed non esse culpam, si non sit c# tra leg#. Sed hoc etiam videtur repugnare D. Thomæ in eadem q. 21. ar. 2. Vbi ait, in actibus liberis peccatum, & culpam conuerti, solumq#ue differre respectu, & denominatione, quia actus dicitur peccatum per obliquitatem à fine: culpa vero dicitur per respectum ad ag#s, cui imputatur; actus autem liber eo ipso, quod liber est, imputatur agenti; ergo si est actus liber, & malus, consequ#ter est peccatum, & culpa; ergo etiam in eo casu, seclusa lege Dei, esset actus culpabilis, & ita eneruantur omnes rationes factæ.

Respondeo igitur, in actu humano esse aliquam bonitatem, vel malitiam ex **[sect. 7]** [731] vi obiecti præcise spectati, vt est consonum, vel dissonum rationi rectæ, & sec# dum eam posse denominari, & malum, & peccatum, & culpabilem secundum illos respect#, seclusa habitudine ad propri# legem. Præter hanc vero habet actus humanus specialem rationem boni, & mali in ordine ad Deum addita diuina lege prohibente, vel præcipiente, & secundum eam denominatur actus humanus speciali modo peccatum, vel culpa apud

Deum, ratione tr#sgressionis legis propri# ipsius Dei, quam specialem maliti# videtur Paulus significasse nomine *præuari cationis,* cum dixit, *vbi non est lex, nec præuaricatio.* Hanc ergo deformitatem non haberet actus humanus rationali naturæ contrarius, posita illa hypothesi, quod Deus illum non prohiberet, quia tunc non haberet illum virtualem contemp[732]tum Dei, quem continet transgressio le gis respectu legislatoris, teste Basil. in id Psal. 28. *Afferte Domino gloriam, & honor#.*[733] Et consonat illud Pauli ad Rom. 2. *Per præ uaricationem legis Deum in honoras.* Vnde di[734]xit August. de Vera relig. cap. 26. *legem prohibentem omnia commissa congeminare.* Quod declarans addit. *Non enim simplex peccatum est, non solum malum, sed etiam vetitum admittere.*

Atq#ue hoc modo videtur D. Thom. 1. **[sect. 8]** 2. q. 71. ar. 6. ad 5. distinguere peccat# vt est contra rationem, & vt est off#siuum Dei, & priori modo considerari à Philosopho morali; posteriori autem modo à Theologo. In illo ergo casu esset actus malus moraliter peccatum, & culpa, n# tamen Theologicè, seu in ordine ad Deum, & eodem modo videtur intelligendum, quod ibidem dicit in solutione ad 4. talia peccata in ordine ad legem ætern# esse mala, quia prohibita, vtique illa malitia Theologica (vt sic dicam) quam non haberet actus, nisi esset prohibitus. Et ita videtur intelligenda ratio, quam subdit, quæ aliàs videri potest obscura. Nam cum dixisset, omne peccatum esse malum, quia prohibitum in ordine ad legem æternam, subdit. *Ex hoc enim ipso, quod est inordinatum, iuri naturali repugnat.* Qu# ratio potius videtur probare esse prohibitum, quia malum, quam è conuer so. Quod ve rum est loquendo de malitia moralis in ordinationis, tamen ratione illius addi ta est lex #terna, & diuina prohibitio ad quam habet tale peccatum specialem repugnantiam, & consequenter inde hahet specialem deordinationem, quam non haberet, si prohibitio diuina non interuenisset, per quam deordination# completur ratio peccati Theologicè sumpti, & ratio culp# simpliciter apud Deum. Et in hoc sensu videntur loqui Victor. & non nulli alij Theologi, & ita[735] non procedunt replicæ factæ, nisi fiat vis in solis verbis. Ex illa ergo hypothesi hoc modo ex **[sect. 9]** plicata, & concessa, nihil potest inferri contra nostram sententiam, nec c#tra rationes, quibus illam probauimus. N# admissa illa conditionali in dicto sensu, nihilominus nunc lex naturalis verè, & propriè prohibet quidquid secundum se malum, seu inordinatum est in actibus humanis, & sine tali prohibitione actus non haberet (vt sic dicam) consummat# vel perfectam rationem culpæ, & offens# diuin#, qu# negari non potest in acti bus, qui præcise sunt contra legem natur#. Vt autem omnino constet, quomodo possit hæc prohibitio diuina intrinsecè ac per se per tinere ad legem natur#; oportet sec#d#p#ct# exponere, videlicet, an **[127]** hypothesis illa possibilis sit, id est, quod[736] Deus per #pri# actum suæ voluntatis non adiunxerit legem propriam vetantem, vel pr#cipientem ea, qu# sunt de dictamine rationis naturalis. In quo duo possunt cogitari modi dicendi. Primus est, De# quidem posse de potentia absoluta non facere talem prohibitionem, quia non apparet implicatio contradictionis, vt videntur probare omnia, qu# Okam, Gerson, & alij pro sua sententia congerunt; nihilominus tamen id fieri non posse secundum legem ordinariam diuin# prouidenti# rerum naturis consentaneam: nam hoc ad minus probant rationes in contrarium fact# pro nostra sententia, & multum fauent testimonia Scriptur#, & Patrum. Et hoc videri potest suffici#s, vt lex naturalis dicatur includere proprium præceptum Dei, quia lex naturalis est illa, quæ est conformis naturis rerum.

Alter modus dicendi esse potest, ill# **[sect. 11]** [737] hypothesim esse omninò impossibilem, quia non potest Deus non prohibere id, quod est intrinsecè malum, & inordinatum in natura rationali, vel non præcipere contrarium. Hæc sententia est apertè D. Thomæ dicta q. 72. ar. 6. & clariùs q. 100. art. 8. ad 2. quatenus ait, decretum diuinæ iustitiæ circa hanc legem esse immutabile. Quod non potest intelligi de sola immutabilitate ex suppositione decreti: nam hoc modo quod libet decretum Dei in quacumq#ue lege positiua est immutabile; loquitur ergo D. Thom. de immutabilitate simpliciter. Vnde ita censet, non posse Deum in hoc auferre suæ iustitiæ ordinem, sicut non potest negare se ipsum, vel sicut n# potest non esse fidelis in promissis. E#[738]dem opinionem supponit clarè Medin. suprà, & latius Victor. in dicta Relect. de Peruenientib. ad vsum rationis. n. 9. & 10. vbi nec probabile, nec intelligibile esse censet, aliquem posse peccare, & non habere superiorem, & præceptum, seu legem eius. Vnde quam impossibile est, hominem vtentem ratione non posse peccare, vel non habere superiorem, tam impossibile credit esse, posse De# non vetare illa, quæ secundum se mala sunt; aut non præcipere ea, quæ sunt necessaria ad naturalem honestatem. Ratio deniq#ue, qua probauimus, de facto Deum ferre hanc legem, probat, illam esse simpliciter necessariam, quia non potest non displicere Deo talis actus, modo consentaneo suæ bonitati, & iustitiæ, ac prouidentiæ.

[sect. 12] [739]

Vt verò h#c ratio declaretur, obijcitur, quia præceptum diuinum est actus voluntatis, vel voluntatem supponit, & ab ea ducit originem: sed diuina voluntas est libera in omnibus actionibus ad extra; ergo etiam est libera in illa voluntate; ergo potest illam non habere; ergo potest non imponere tale pr#cep[740]tum. Respondent aliqui, ad legem naturalem sufficere naturale dictamen intellectus diuini, quo iudicat, hæc mala esse vitanda, & hæc bona facienda. N# circa ea, quæ per se, & intrinsecè talia sunt, illud dictamen non est liberum, sed necessarium: & ex illo dictamine legis diuinæ, & æternæ in tali materia necessariò dimanat quædam eius participatio ad creaturam rationalem supposita eius creatione; & ex hac participatione, & deriuatione sine alio actu voluntatis diuinæ redundat specialis obligatio in rationalem creaturam, quasi per naturalem sequelam, ratione cuius tenetur sequi rectam rationem, vt indicantem regulam æternam, quæ est in Deo; atq#ue ita quidquid sit de libero actu diuinæ voluntatis obligatio hæc, & prohibitio omnino necessariò sequitur ex ratione diuina. Sed hæc responsio intel[741]ligi non potest, quia solum dictamen intellectus sine voluntate non potest habere rationem præcepti respectu alterius, nec inducere in illum specialem obligationem. Quia obligatio est motio quædam moralis ad agendum: mouere autem alium ad operandum, opus voluntatis est. Item quia tota illa obligatio non transcendit vim obiecti per se boni, vel mali, à quo habet actio, vt per se bona, vel mala sit, & iudicium rationis solum habet rationem applicantis, vel ostendentis tale obiectum. Ac deniq#ue ratio naturalis ostendens bonum, & malum, non plus, velmagis obli gat, eo quod sit parti cipatio rationis diuinæ, quàm obligaret secundum se spectata, ac si à se esset.

Dico igitur ex Caiet. dicto art. 8. di **[sect. 13]** [742]uinam voluntatem, licèt simpliciter libera sit ad extra, tamen ex suppositio-**[128]**ne vnius actus liberi posse necessitari[743] ad alium, vt si vult promittere absolutè necessitatur ad impl#dum promissum, & si vult loqui, aut reuelare, necessariò debet reuelare verum. Et cum eádem proportione, si vult creare mundum, & illum conseruare in ordine ad talem finem, non potest non

habere prouidentiam illius, & supposita prouidendi voluntate, non potest non habere prouidentiam perfectam, & consentaneam suæ bonitati, & sapientiæ. Ideoq#ue supposita voluntate creandi naturam rationalem cum suffici#ti cognitione ad operandum bonum, & malum, & cum sufficienti concursu ex parte Dei ad vtrumq#ue, non potuisse Deum non velle prohibere tali creaturæ actus intrinsecè malos, vel nolle præcipere honestos necessarios. Quia sicut non potest Deus mentiri, ita non potest insipienter, vel iniustè gubernare: esset autem prouidentia valde aliena à diuina sapientia, & bonitate, non prohibere, vel præcipere suis subditis, quæ talia sunt. Sic ergo ad argumentum distinguitur minor; nam absolutè posset Deus nihil præcipere, vel prohibere, tamen ex suppositione, quod voluit habere subditos ratione vtentes, non potuit non esse legislator eorum, saltem in his, quæ ad honestatem naturalem morum necessaria sunt. Item ratio supra insinuata est satis probabilis, quia non potest Deus non odisse malum rectæ rationi contrarium; habet autem hoc odium non tantum vt priuata persona, sed etiam vt supremus gubernator; ergo ratione huius odij vult obligare subditos, ne illud committant.

Obijcitur verò secundo, quia ad leg# **[sect. 14]** [744] non sufficit voluntas legislatoris, nisi accedat insinuatio, seu intimatio talis voluntatis; sed nihil est, quod necessitet Deum ad intimandam talem voluntatem suam; ergo potest illam non intimare, cum hoc sit ei liberum; ergo potest non ferre talem legem, nec per ill# obligare, quia sine intimatione non fit obligatio. Respondeo in primis, si illa voluntas Dei necessaria est ad conuenientem, & prudentem prouidentiam, & gubernationem hominum, consequ#ter est necessarium, vt ex vi eiusdem prouidentiæ innotescere possit hominibus illa voluntas Dei, & hoc sufficit ad rationem præcepti, & legis; neq#ue est alia intimatio necessaria. Vnde dicitur vlterius, ipsummet iudicium rectæ rationis inditum naturaliter homini, esse de se sufficiens signum talis voluntatis diuinæ, nec esse necessariam aliam insinuationem. Probatur; quia iudicium ra tionis indicat de se diuinam prouidentiam decentem Deum, & moraliter necessariam ad plenum dominium eius, & debitam subiectionem hominis ad ipsum, in qua prouidentia hæc legislatio continetur. Item hac de causa per lum# naturale cognoscitur, Deum offendi peccatis, qu# contra legem naturalem fiunt, & ad ipsum pertinere illorum punitionem, & iudicium; ergo ipsum naturale lumen est de se sufficiens promulgatio legis naturalis non solum quia manifestat intrinsecam disconuenientiam, vel conuenientiam actuum, quam lumen Dei increatum ostendit; sed etiam quia intimat homini, contrarias actiones displicere auctori naturæ, tanquam supremo Domino, & curatori, ac gubernatori eiusdem naturæ; hoc ergo satis est ad intimationem talis legis, vt sensit D.[745] Thomas. 1. 2. q. 90. art. 4. ad 1. Et hac ratione lex naturalis vocatur lex mentis, vt notat Epiphan. hæres. 64. in ver[746]bis, quæ ex Methodio refert in fine illius §. & insinuat Tertullian. lib. contra Iudæos, cap. 2.

Adhuc verò superesse hic poterant **[sect. 15]** difficultates, & interrogationes suboscuræ; vna est, an transgressio legis naturalis eo modo, quo à nobis explicata est, habeat specialem malitiam distinctam ab illa, quam haberet actus ex sola disconuenientia ad rationalem naturam præcisè spectatam, vt in hypothesi suprà tractata consideratur. Item si ma litia illa est specialis, qualis sit, & quanta ex vi legis natur alis. Item, an possit hæc specialis ratio legis naturalis inuincibiliter ignorari, vel posita tali ignorantia, an actus factus contra rationem esset offensiuus Dei, vel an haberet malitiam infinitam, seu an esset peccatum mortale. Sed hæc pertinent magis ad materiam de Peccatis, & ideò nunc

illa omitto, ne ab instituto nimium digrediamur, interim videri possunt Vi[747]ctor. dicta relect. de Perueni. ad vsum **[129]** rationis, & Gerson. dicta lect. 2. de Vita[748] spirit. paulò ante corollarium primum, & alij auctores allegati.

CAPVT VII.

In qua materia versetur lex naturalis, seu quæ sint eius præcepta.

SVpponimus ex dictis, bonum per se honestum, seu ad honestatem ne **[sect. 1]** cessarium, & malum illi contrari# esse materiam huius legis; illud vt præcipiendum; hoc vt vitandum. Probatur, quia cum hæc sit vera lex, & Deum habeat auctorem, non potest non esse honesta; ergo non potest præcipere, nisi honestum, nec vetare, nisi contrarium. Item hæc lex id præcipit, quod est natu[749]ræ rationali consentaneum, vt talis est, & vetat contrarium; illud autem non est, nisi honestum, vt constat. Imò in hoc differt lex naturalis ab alijs legibus, quod aliæ faciunt esse malum, quod prohibent, & necessarium, vel honestum, quod pr#cipiunt: hæc verò supponit in actu, seu obiecto honestatem, quam præcipiat, vel turpitudinem, quam prohibeat, & ideò dici solet, per hanc legem prohiberi aliquid, quia malum, vel præcipi, quia bonum, vt capite præcedenti tactum est.

Difficultas ergo est, an omne hone **[sect. 2]** [750]stum bonum, vel malum contrarium, cadat sub legem naturalem. Nam quidam dixerunt, sola generalia principia per se nota, quæ versantur circa bonitatem, vel malitiam moralem, qualia sunt, *bon# est faciendum, malum vitandum, quod tibi non vis, alteri nefeceris,* esse materiam huius legis, non verò conclusiones, quæ ex his principijs eliciuntur, vt, *depositum eße red*[751] *dendum, vsuram vitandam.* Solet citari pro hac sententia D. Thom. q. 94. ar. 2. & Durand. tract. de Legib. quem habere non potui, sed illum resert Turrecrem. in c. *Ius naturale*, d. 1. n. 3. & aliqui Iuristæ ita desendunt hanc opinionem, vt existiment, præcepta Decalogi non continere ius naturale, sed ius gentium, quod putant esse diuersum. In quam sententiam videtur inclinare Soto lib. 1. de Iustit. q. 5. ar. 4. vt capite sequenti latius dicam. Videnturq#; f#dari in modo loquendilurec#sultor#, qui eos actus, quos dictat ratio solum per discursum non tribu#t[752] iuri naturali, vt videre licet in l. 1. 2. & 3. & l. *Omnes,* cum alijs. ff. de Iustit. & iur. & in l. *Bona fide.* ff. Depositi.

Ratio esse potest primò, quia ius na **[sect. 3]** turale est id, ad quod ipsa natura immediatè inclinat; huiusmodi autem solum sunt prima principia: nam quæ per discursum comparantur, potius ab ipso homine habent originem. Vnde etiam in ipsis habitibus distinctio est inter habitum principiorum, & conclusionum. Secundò, quia ius illud, quod versatur circa prima principia, est prorsus immutabile, tam ex parte sua, quàm ex parte hominum, quia ignorari non potest: illud autem, quod versatur circa conclusiones, mutari potest, & ignorari. Tertiò, quia aliàs etiam actus virtutum, quos præcipiunt homines, pertinerent ad legem natur#, quia per discursum ex illa eliciuntur. Quartò, quia aliàs non distingueretur ius gentium à iure naturali, sed illius pars esset, vel sub illo contineretur.

Nihilominus dicendum est, ius natu **[sect. 4]** [753]rale c#plecti omnia præcepta, seu principia moralia, quæ euidentem habent honestatem necessariam ad rectitudin# morum, ita vt opposita moralem inordinationem, seu malitiam euidenter contineant Hæc est mens D. Thomæ q. 91. ar. 2. q. 94. ar. 2. & 4. q. 95. ar. 2. & q. 100. ar. 1. 2. & 3. Vbi Caietan. Conrad. & alij expositores idem sentiunt, Soto lib. 1. de Iustit. q. 4. ar. 2. & q. 5. ar. 1. & 2. & lib. 3. q. 1. ar. 2. & 3. & idem sumitur ex Theologis in præcedenti cap. allegatis, & ex Turrecr. in cap. *Ius autem.* d. 1. per plures articulos, præsertim in primo, & vltim. Couarr. in Regula Peccatum. 2. p. §. 11. n. 4. Item sumitur ex Arist. 5. Ethic. cap. 7. Vbi omne ius in naturale, & legitim# distinguit, sub naturali comprehend#s omne illud, quod necessariam, & immutabilem habet veritatem. Eademque est sententia Ciceronis lib. 2. de Inuent. Vbi definit, ius naturæ esse *quod nobis non opinio, sed quædam innata vis affert, vt religionem, pietatem, &c.* Idem sensit Isidor. 5. Ety[754]mol. cap. 3. vbi alijs exemplis ius naturale declarat. Item August. lib. 1. de libero arbitr. cap. 3. quatenus adulteri#[755] ponit, esse contra ius naturæ: nam ead# ratio est de omnibus similibus. Deniq#; **[130]** sumi hoc potest ex illo Psal. 4. *Quis ostendit nobis bonum? signatum est super nos lumen*[756] *vultus tui Domine.* Nam inde recte colligimus, omnia, quæ lumen naturale euidenter manifestat, pertinere ad legem natur#. Et confirmari potest ex illo Pauli ad Roman. 2. *Gentes, quæ legem non habent, naturaliter ea, quæ legis sunt, faciunt.* Vnde in[757]fert, eos sibi ipsis esse legem: illa autem, quæ euidenter cognoscuntur lumine naturæ, siue cum discursu, siue absque illo cognoscantur, rectè dicuntur naturaliter fieri; ergo.

Ratione etiam declaratur assertio: **[sect. 5]** [758] nam ea, qu# naturali ratione cognoscuntur, in triplici genere distingui possunt, quædam sunt prima principia generalia morum, vt sunt illa; *honestum est faciendum, prauum vitandum, quod tibi non vis, alteri ne feceris,* & similia, & de his nullum est dubium pertinere ad legem naturalem; alia sunt principia magis determinata, & particularia, tamen etiam per se nota ex terminis, vt, *iustitia est seruanda, Deus est colendus, temperatè viuendum est,* & similia, de quibus etiam nulla est dubitatio, & à fortiori patebit ex dicendis. In tertio ordine ponimus conclusiones, quæ per euidentem illationem ex principijs naturalibus inferuntur, & non nisi per discursum cognosci possunt; inter quas quædam faciliùs, & à pluribus cognoscuntur, vt adulterium, furtum, & similia praua esse; aliæ maiori indigent discursu, & non facile omnibus noto, vt fornicationem esse intrinsecè malam, vsur# esse iniustam; mendacium nunquam posse honestari, & similia. De his ergo omnibus intelligitur assertio posita: nam om nia hæc ad legem naturalem pertinent. Quod si id probatum fuerit, etiam de conclusionibus, cuiuscumq#ue gradus, dummodò euidentiæ gradum certum attingant, à fortiori erit probatum de reliquis.

Probatur ergo primò inductione: n# **[sect. 6]** præcepta Decalogi sunt de iure naturæ, vt est indubitatum apud omnes, & tamen non omnia continent principia per se nota, sed aliqua indigent discursu, vt etiam est clarum. Multoque id clarius est de multis præceptis naturalibus, quæ in illis continentur, vt est pr#ceptum prohibens simplicem fornicationem, vel vsuram, vel vindictam de inimico propria auctoritate, de quibus secundum doctrinam Catholicam certum est, esse de iure naturali. Et similiter in præceptis affirmatiuis, seruare votum, vel promission#, dare eleemosynam ex super fluo, honorare par#tes, naturalia præcepta sunt non solum secundum fidem, sed etiam secundum Philosophos, & omnes rectè sentientes, & tamen non sine discursu, & interdum multa

ratiocinatione concluduntur. Sec#do argumentor ratione, quia omnia illa, quæ in illis membris comprehenduntur, præcipiuntur, quia honesta sunt, vel prohibentur, quia mala sunt, & non è conuerso; ergo illa non pertinent ad legem positiuam; ergo ad naturalem: non enim est aliud membrum legis, vt suprà notaui. Prima consequentia patet, quia illa est propriè lex positiua, quæ addit necessitatem, præter id, quod postulat intrinseca natura materiæ: nam (vt dixit Arist.) lex positiua est de his rebus,[759] quæ non referunt, priusquam lex ponatur. Antecedens autem patet, quia veritas principij non potest stare sine veritate conclusionis, quando illa necessariò elicitur, & ideò si conclusio pertin#s ad honestatem necessariò sequitur ex principijs naturæ, per se, & ab intrin seco, habet honestatem, etiam seclusa lege extrinseca; ergo si adhibetur lex ideò est, quia illud obiectum necessari# habet honestatem; & idem est è contrario de malitia, & prohibitione.

Tertiò, de primis generalibus prin **[sect. 7]** cipijs nemo dubitat; ergo nec de particularibus dubitari potest, quia etiam illa per se, & ex vi terminorum habent conuenientiam cum natura rationali, vt talis est; ergo nec de conclusionibus ex his principijs euidenter elicitis dubitandum est, quia veritas principij in conclusione continetur, & qui vnum præcipit, vel prohibet, necessariò prohibet id, quod in illo continetur, vel sine quo subsistere non potest. Imò si propriè loquamur, magis exercetur lex naturalis in his principijs, vel conclusionibus proximis, quàm in illis principijs vniuersalibus, quia lex est proxima regula operationis; illa autem communia principia non sunt regula, nisi quatenus per particularia determinantur ad singulas species actuum, seu virtutum. Deniq#ue **[131]** hæc omnia pr#cepta necessitate quad# prodeunt à natura, & à Deo quatenus auctor est naturæ, & tendunt ad e#dem finem, nimirum ad debitam conseruationem, & naturalem perfectionem, seu felicitatem humanæ naturæ; ergo omnia pertinent ad naturale ius.

Addit verò Gratian. d. 1. in principio, **[sect. 8]** [760] Ius naturale esse, quod in lege, & Euangelio continetur. Quod si verum est, n# solum ea, quæ diximus, sed etiam quæ vel per Moys# Deus præcepit, vel Christus iussit in lege noua, ad ius naturale pertinebunt: nam hæc sunt, quæ in Eu#[761]gelio, & lege continentur. Ad quod tacitè respondens Glossa ibi dicit, ius naturale ibi vocari à Gratiano ius diuinum, indicans comprehendere non solum ius diuinum naturale, sed etiam po[762] sitiuum, & hoc sequuntur aliqui Iurist#. Imò D. Thomas in 4. d. 33. q. 1. ar. 1. ad 4. inquit, *Aliquando dici naturale, non solum id quod est à principio intrinseco, sed etiam quod est ex infusione, & impressione superioris agentis, scilicet, Dei, & sic accipi ab Isi doro, cum dicit ius naturale esse quod in lege & Euangelio continetur:* nam licèt illa verba non sint[763] Isidori, sed Gratiani, videntur fundata in Isidoro ibidem relato in cap. 1 ex libro 5. Etym. cap. 2. dicente, *Omnes leges diuinæ sunt, aut humanæ; diuinæ natura; humanæ, moribus constant.* Sed nihilominus hic sensus non videtur ab his Patribus intentus, tum quia satis explicant de quo iure naturali loquantur, scilicet, de eo, quod est commune omnibus nationibus, eo, quod instinctu naturæ, non constitutione aliqua habeatur, & ita illud distin guunt à iure ciuili. Vnde apertè loquuntur de iure, seu legibus, quibus homines ex vi suæ institutionis merè naturalis, vel ex naturalibus constitut#, gubernati sunt á principio; non ergo c#prehendunt ius diuinum supernaturale, seu po sitiuum; nec est verisimile, quod cæremonias omnes legis veteris, & sacramentorum præcepta sub appellatione legis naturalis comprehenderint.

Dico ergo, Gratianum non dicere, **[sect. 9]** [764] ius naturale complecti omnia, quæ in lege, & Euangelio continentur, neq#ue illo modo describere, seu definire ius naturale, sed

affirmare solum hoc ius naturale contineri in lege, vtique quoad pr#cepta moralia eius, & pr#cepta duarum tabularum, & illud etiam contineri in Euangelio, vel quatenus expressè in eo confirmantur, & explicantur pr#cepta Decalogi, Matth. 5. vel quatenus[765] virtute totum ius naturale continetur in illo principio, quod habetur Matt. 7. *Quæcunq#ue vultis, vt faciant vobis homines, &*[766] *vos facite illis,* & hoc vltimum fuisse videtur à Gratiano maximè intentum. Vnde sic est eius litera coniungenda, *Ius*[767] *naturale est quo quisque iubetur alij facere, quod sibi vult fieri; quod in lege, & in Euangelio continetur.* Vnde Christus in Euangelio dixit, &c. Et ita ferè exposuit D. Thomas 1. 2. q. 94. ar. 4. ad 1. & Turrecr. ibi art. 3. ad 4. licèt non constanter loquatur, n#c vnam, nunc alteram responsionem admittendo, & prius improbando Glossam,[768] & postea probando responsionem D. Thom# in 4. quam postea sine dubio retractauit. Supererat verò hic explicandum, an omnes conclusiones, quæ ex principijs iuris naturalis euidenter eliciuntur, sint simpliciter de iure naturali, & quæ connexio, quamvè necessaria, seu euidens ad hoc necessaria sit: hoc verò partim respondendo ad argumenta, partim in sequentibus capit ibus declarando immutabilitatem legis natu **[sect. 10]** ralis, commodiùs expedietur.

Ad fundamenta contratiæ sententiæ in primis nego, D. Thomam in contra[769]ria fuisse sententia, quod satis ex dictis manifestum est, nec etiam Soto aliter sensit, vt ipse copiosius declarauit lib. 3. de lustit. q. 1. art. 3. De opinione verò Iuristarum dicam in capite sequenti. Ad primam verò rationem respondeo, quidquid est ex necessario dictamine rationis naturalis, consequi ex necessitate ad naturam, & esse ex naturali inclinatione, siue immediatè, siue mediatè, & per discursum tale dictamen formetur. Quia non solum immediata passio, sed etiam mediata fluit à natura, nec solum principium internum motus, sed etiam motus ipse, & terminus eius naturalis est, & ad rem moralem, seu obligationem parum refert, quod interueniat, vel non interueniat discursus, si obligatio ipsa, & cum obiecto, & cum natura habet intrinsecam connexion#. Ad secundam rationem ostendam infrà, legem naturalem non esse propriè mutabilem, quamuis quædam præcepta eius **[132]** possint habere materiam magis, vel minus mutabilem, quod non variat rationem formalem legis.

In tertio argumento postulatur spe **[sect. 11]** [770]cialis difficultas, an omnes actus virtutum pertineant ad naturalem legem, quam tractat D. Thomas dicta q. 94. ar. 3. & q. 100. ar. 2. Et in hoc loco respondet affirmando; explicat autem sub iure naturali se comprehendere non tantum præcepta, sed etiam consilia. Nos autem propriè de pr#ceptis quærimus. Posset igitur hoc facilè expediri eod# modo, quo diximus in lege æterna; nimirum, omnes actus virtutum quoad specificationem, seu modum, quo fieri debent, cadere sub naturalem legem, licet non omnes simpliciter, seu quoad exer citium præcipiantur. Aliter verò idem D. Thomas in priori loco sub distinctione respondet, actus virtutum dupliciter considerari posse, scilicet, vel secundum rationem virtutis, id est, vt studiosi sunt, vel absolutè vt sunt tales actus; & priori modo affirmat omnes actus virtutum cadere sub legem naturæ; posteriori autem modo negat. Quæ distinctio dupliciter exponi potest: primò vt sensus sit, omnis virtutis actum secundum specificam rationem spectatum posse cadere sub præceptum naturale præcipi#s non tantum modum, sed etiam exercitium actus (ita enim in rigore loquimur de præceptis) si autem c#siderentur in indiuiduo omnes actus cuiuscumq#ue virtutis, sic non omnes actus virtutum esse in præcepto naturali. Quæ

posterior pars clara est, tum de actibus consiliorum, tum de multis actibus bonis, qui licèt non sint optimi, & ideò non sint in consilio, nec etiam sint necessarij, & ideò non sint in præcepto; nihilominus sunt honesti, & licitè fieri possunt, vt actus matrimonij, &c.

Ex priori verò parte oritur difficul **[sect. 12]** [771]tas, an in omni virtute sit naturale pr#ceptum obligans aliquando ad exercitium illius virtutis: nam regulariter esse, satis per se manifestum est. In aliquibus autem virtutibus non ita videtur, vt in liberalitate, quæ ex se videtur excludere debitum, & in Eutrapelia, quæ videtur etiam maximè voluntaria. Veruntamen exacta tractatio huius difficultatis postulat cognitionem omnium virtutum: ideoque breuiter assero, si præceptum rigorosè sumatur, prout obligat ad mortale, non habere locum in omni materia virtutis, sed in grauioribus virtutibus, quod probat ratio facta. Et de veritate multi sentiunt nunquam obligare ex genere suo ad mortale, quia nisi illi adiungatur obligatio iustitiæ, vel alterius similis virtutis intra suos limites, non obligat ad mortale. At verò si latius loquamur de obligatione etiam ad veniale, sic probabile est nullam esse virtutem, quæ aliquando non possit obligare ad suum vsum. Quia cum ex omnibus virtutibus simul sumptis resultet integra rectitudo hominis, & debitus operandi modus, tam respectu sui, quàm in ordine ad alios, verisimile est, omnes virtutes habere suas opportunitates, in quibus exerc#dæ sunt ex propria obligatione, quam nec liberalitas, nec quælibet alia virtus excludit.

[sect. 13]

Alius sensus illius distinctionis esse potest, actum virtutis posse considerari vel materialiter, vt est v. g. comedere, vel abstinere; vel formaliter, vt in tali actu consideratur medium. D. Thomas ergo hoc posteriori modo loquitur de his actibus cum dicit cadere sub legem naturæ, nam hæc respicit honestatem. In quo etiam est considerandum, duobus modis contingere in aliquo actu es se medium virtutis: vno modo ex re ipsa, quia comparando talem materiam ad talem personam cum talibus circ#stantijs, in ea inuenitur medium vir tutis ex sola ratione, & discursu naturali; & tunc clarum est, natur alem legem ibi obligare. Alio verò modo contingit, medium virtutis constitui in aliqua materia ex sola lege positiua, vt in ieiunio, vel in iusto rei pretio, & tunc difficultas est, an ibi habeat locum lex natur#: nam D. Thomas indifferenter, & generaliter loqui videtur, & ita etiam videtur à Caiet. & alijs intelligi. In contrarium verò est, quia hoc modo, vel tollitur obligatio legis positiu#, vel multipli c#tur circa idem obligationes. Sed hoc dicam commodius, explicando effectus legis naturalis. Nunc solum assero, interuenire quidem ibi legem naturalem, n# tam vt per se obligantem, quàm vt dantem efficaciam legi positiuæ.

[133] Quart# argumentum postulabat grauem difficultatem de distinctione inter **[sect. 14]** ius naturale, & ius gentium, quæ declarari non potest, non declarato vtroq#ue extremo, & ideò reseruamus illam in vltimam partem huius libri, vbi post consummatam tractationem de iure naturali secundum se, aliquid dicemus de iure gentium, & tunc commodius dicetur, quomodò inter se distinguantur.

CAPVT VIII.

An lex naturalis vna sit?

TRia possunt in præsenti inquiri. Prim#, an in vno homine vna sit: **[sect. 1]** secundum, an in omnibus hominibus, & vbique vna sit: tertium, an in omnibus t#poribus, & in omni statu humanæ naturæ vna etiam sit. Prius verò quàm respondeam ad singula, aduerto, quod suprà notaui, legem hanc naturalem posse sumi vel in ordine ad puram naturam, vel in ordine ad gratiam, quatenus suam eti# naturam habet. In hoc ergo sensu manifestum est, legem naturalem esse duplicem; aliam humanitatis (vt sic dicam) ali# gratiæ: sunt enim diuersorum ordinum, & ad fines valde distinctos ordinantur. Vnde vna istarum legum humanæ naturæ purè connaturalis est; altera simpliciter supernaturalis. Et hanc distinctionem apertè docuit Caietanus 1. 2. q. 100. ar. 1. & sumitur ex D. Thoma ibi,[772] & clariùs ar. 3. Igitur de vtroque illorum membror# possunt illa tria inuestigari; imò omnia, quæ de lege naturali dicuntur, possunt cum proportione ad vtr#q#; applicari. Nos autem quasi gratia exempli ferè semper loquimur de lege omnino naturali, tum quia est notior, tum quia frequentius ita loquuntur auctores.

Ad primum ergo quæsitum dicend# **[sect. 2]** [773] est, in vno quoq#ue homine plura esse naturalia præcepta; ex omnibus verò c#poni vnum ius naturale. Ita rem hanc explicat D. Thomas citatis locis, Soto, & alij; & sumitur ex l. 1. ff. de Iustit. & iure, ibi, *Hoc ius collectum est ex naturalibus præceptis.* Ratio autem vnitatis, præter communem modum loquendi, fundatur à D. Thoma in reductione omnium pr#ceptorum naturalium ad vnum prim# principium, in quo illa præcepta quasi vniuntur: vbi enim est vnio, est aliqua vnitas. Atq#ue huc spectat sententia Basilij in Regula Fusius disp. regul. 1. dic#tis, esse ordinem in diuinis mandatis,[774] vnum esse primum, quod est dilectionis Dei; aliud secundum, dilectionis proximi, vt dicitur Matt. 22. ad quæ duo tanquam ad prima principia cætera reducuntur, vt etiam Paul. significauit Rom. 13. Addi deniq#ue potest, omnia naturalia præcepta vniri in vno fine, & in vno etiam auctore, seu legislatore, & in vno modo vel vitandi malum, quia malum est, vel præcipiendi bonum, quia honestum, ac necessarium est; hæc ergo sufficiunt ad moralem vnitatem.

Vt autem multitudo præceptorum ad **[sect. 3]** aliquem ordinem redigatur, distingui possunt in varia capita, vel ex parte personarum ad quas ordinantur quasi obiectiuè; & sic quædam præcepta versantur circa Deum, quædam circa proximum, qu#dam circa ipsummet homin#. Possunt etiam distingui per virtutes: n# quædam sunt præcepta iustitiæ; aliæ charitatis, seu amoris naturalis, &c. Item distingui possunt per ordinem ad intellectum, & sic distinguuntur à D. Thoma, Caiet.[775] & alijs naturalia præcepta, sicut distinguuntur à Philosophis propositiones necessariæ: nam quædam sunt per se notæ, & in se, & respectu omnium hominum, vt sunt vniuersalissima præcepta; aliæ sunt in se per se not#, ac immediatè, non tamen quoad nos, quamuis respectu sapientum possint esse tales, vt sunt aliqua pr#cepta singularum virtutum, & præcepta Decalogi: ali# verò sunt, quæ indigent discursu, inter quas est etiam latitudo: nam quædam facilè, ali# difficilè cognoscuntur. Quæ distinctio confert ad cognosc#d# ignor#ti# legis naturalis, de qua statim dicemus.

Vltimò reducit D. Thomas in d. ar. 2. **[sect. 4]** [776] q. 94. quem Caietanus, & alij imitantur, varietat# hanc præceptorum naturali# ad varias hominis inclinationes naturales: est enim homo indiuiduum quoddam ens, & vt sic inclinatur ad conseruandum suum esse, & ad suam c#moditatem; est etiam ens corruptibile, seu mortale, & vt sic inclinatur ad conseruationem speciei, & ad actiones propter illam necessarias; tandem rationalis

est, & vt sic capax immortalitatis, & spiritualium perfection#, & c#municationis cum Deo, ac societatis cum rationalibus creaturis. Lex ergo naturalis per ficit homin# **[134]** secundum omnem inclinationem suam, & vt sic continet varia præcepta; temperantiæ, vel fortitudinis secundum primam inclination#; castitatis, & prudentiæ quoad secundam; religionis iustiti#, &c. quoad tertiam. Nam hæ omnes prop#siones in homine spectand# sunt, quatenus aliquo modo determinatæ, & eleuat# per gradum rational#. Nam si considerentur vt merè sunt naturales, vel animales, potius fræn andæ sunt ad virtutem assequendam, vt dixit Aristot. 2.[777] Ethic. c. 9. & optimè Chrysost. Hom. 13. ad Populum, versus fin#: tamen vt regulabiles per rectam rationem, singulis resp# dent propria, & acc#modata præcepta.

Secundò dicendum est, hanc legem **[sect. 5]** [778] naturalem esse vnam in omnibus hominibus, & vbiq#ue. Ita Arist. 5. Ethic. ca. 7. Cicero, cuius egregia verba in superioribus allata sunt, & refert Lactantius lib. 2. Institutionum cap. 7. & lib. 5. ca. 8. D. Thomas q. 94. ar. 4. & ibi omnes. Ratio est, quia hæc lex est veluti proprietas consequens, non rationem propri# alicuius indiuidui, sed specificam naturam, quæ eadem est in omnibus. Item synderesis eadem est in omnibus hominibus, & per se loquendo esse posset eadem cognitio conclusionum; ergo & eadem lex naturæ. Híc verò occurrebat obiectio, quia diuersæ nationes vs# s#t[779] legibus contrarijs naturalibus præceptis; ergo non est eadem lex naturæ in omnibus. Anteced#s constat ex Hieronym. lib. 2. contra Iouin. & Theod. lib. 9.[780] Curat. D. Thoma q. 94. ar. 4. vbi ex Iulio Cæsare lib 6. de Bello Galic. refert, apud Germanos olim furtum non fuisse reputatum iniquum. Et de Lacedemonibus idem refert Castro ex Plutarc. lib. 2. de[781] Lege Pœnal. cap. 14. Adulteria etiam à Lycurgo probata fuisse refert Plutarc. in vita illius. Respondeo breuiter ex D. Thoma suprà, hanc legem quoad sub[782]stanti# in omnibus hominibus esse vnam; quoad notitiam verò non esse integram, vt sic dicam in omnibus.

Declaro breuiter: nam suprà dixi, hanc **[sect. 6]** legem posse considerari in actu primo, & vt sic, esse ipsum intellectuale lumen; hoc ergo modo constat, esse in omnibus eandem. Potest vlterius esse in actu secundo, id est, in actuali cognitione, & iudicio, vel etiam in proximo habitu iam comparato per actum; atq#ue hoc modo est ex parte in omnibus, qui ratione vti possunt: nam saltem quoad pri ma, & vniuersalissima principia ignorari non potest, quia sunt ex terminis notissima, & adeò conformia, & quasi adæquata naturali inclinationi rationis, & voluntatis, vt tergiuersari non possit. Et hoc modo dixit D. Thomas[783] suprà art. 6. legem naturalem non posse aboleri à cordibus hominum, saltem quoad hæc principia. Quomodò aliqui intelligunt Arist. 3. Ethic. cap. 1. dicen[784]tem, Meritò quemlibet reprehendi propter ignorantiam vniuersalem. Quoad alia verò particularia præcepta ignorari potest; qua ignorantia supposita, potuerunt aliqu# gentes introducere leges contrarias iuri naturæ; numquam tamen ab illis habitæ sunt vt naturales leges, sed vt humanæ positiuæ.

Hic verò occurrebat quæstio, an h#c **[sect. 7]** [785] ignor#tia naturalium præceptorum possit esse inuincibilis. Castro suprà significat, non posse, & fuit aliquorum Theologorum opinio, vt videre licèt in Alense 2. p. q. 153. ar. 3. & Durand. in 3. d. 25. q. 1. & inclinant etiam aliqui Iuristæ, vt patet ex Gratiano post cap. *Turbatur*. 1. q. 4. & Glossa in cap. vlt. de Consuetud. Sed quia hæc res latiùs tractari solet in materia de Peccatis. 1. 2.

q. 76. mea sententia breuiter est, prima principia ignorari non posse vllo modo, ne dum inuincibiliter: præcepta verò particularia, quæ vel per se nota sunt, vel facillimè ex per se notis colliguntur, ignorari quidem posse, non tamen sine culpa saltem per longum tempus, quia & facillima diligentia cognosci possunt, & natura ipsa, & conscientia ita pulsat in actibus eorum, vt non permittat inculpabiliter ignorari, & huiusmodi sunt præcepta Decalogi, ac similia. Et hoc satis significauit Paulus ad Rom. 2. nam de transgressionibus horum præceptorum loquebatur, quando de gentibus dicebat, datas esse in reprobum s#sum propter peccata sua.[786] Et idem sumitur ex cap. *Flagitia.* 32. q. 7. Alia verò præcepta, quæ maiori indigent discursu, ignorari possunt inuincibiliter, præsertim à plebe, iuxta cap.[787] *Obijciuntur.* 1. q. 4. Et ratio per se facilis est. Videatur Corduba lib. 4. Quæstion. q. 4. & Soto 1. de Iustit. q. 4. art. 4.

[135] Vltimò dicendum est, hanc legem naturalem etiam esse vnam in omni t#po **[sect. 8]** [788]re, & statu humanæ naturæ. Ita etiam docuit Arist. suprà dicens, *vbi## & semper*, & Cicer. 3. de Repub. & apud Lactant. lib. de Vero cultu c. 8. dicentem, *omni t#pore omnes gentes, &c.* Ratio verò est eadem, quia hæc lex non sequitur ex aliquo statu hu ius naturæ, sed ex ipsa natura sec#dum se. Sunt autem, qui dicant, licèt hoc siver# quoad vniuersalia principia huius legis, tamen quoad conclusiones non ita esse, sed distinguendum esse duplicem stat# huius naturæ, scilicet, vel integræ, vel corruptæ, & illis tribuendum esse diuers# naturale ius. Nam in natura integra ius naturale petebat v. g. libertatem omni# hominum, & dominia c#munia, & similia: in natura verò corrupta petit seruitu[789]tes, rerum diuisionem, &c. vt sumitur ex l. *Manumißiones.* ff. de Iustit. & iure. & §. *Ius autem*, Instit. de Iure naturali.

Distinctio verò necessaria non est. Pri **[sect. 9]** mò, quia illa exempla, quæ afferuntur, & siqua sunt similia non pertinent ad naturale ius proprium, & positiuum, sed ad ius gentium, vt infrà latiùs explicabo. Vnde propria præcepta naturalia, regulariter saltem loquendo, c#munia sunt vtriq#; statui. Secundo, quia aliud est loqui de existentia præceptorum (vt sic dicam) aliud de actuali obligatione, seu exercitio eorum. Quamuis ergo status postulare possit vsum vnius præcepti, & non alterius; nihilominus ius natur# semper idem est, & eadem c#plectitur præcepta, quia vel sunt principia, vel c#clusiones necessariò elicitæ; ergo habent necessitatem, quæ in nullo statu deficit. Declaratur tandem, quia vel in lege naturæ considerantur præcepta negatiua, vel affirmatiua. Negatiua necesse est eadem semper esse, & fuisse in omni statu, quia prohibent actiones intrinsecè malas, quæ proinde in omni statu mala sunt; oblig#t etiam pro semper, & ideò in omni etiam statu obligant, si materia illorum occurrat. Præcepta autem affirmatiua, cum eti# præcipiant res per se honestas, semper etiam eandem honestat# habent, tam# quia non obligant pro semper, fieri potest, vt in vno statu occurrant occasiones exequendi quædam præcepta, in alio verò alia; quod non satis est, vt lex dicatur esse diuersa: nam etiam in statu naturæ corruptæ aliud est tempus pacis, aliud belli, in quibus diuersa præcepta seru#da sunt, & ars medicinæ est eadem, quanuis alia præcipiat tempore sanitatis facienda, alia tempore ægritudinis: sic ergo semper idem est naturale ius.

CAPVT IX.

Vtrum lex naturalis obliget in conscientia?

EXplicuimus hactenus naturam, & **[sect. 1]** causas, seu materiam legis naturalis, sequitur dicendum de effectibus eius, inter quos potissimus est obligatio, vel ferè vnicus; nam siquos alios habet, ad hunc reducuntur: igitur de hac obligatione, & modo eius dicendum est.

Et primò statuendum est, legem natu **[sect. 2]** [790]ral# obligare in conscientia. Hoc est certum de fide, vt sentiunt Theologi. Et sumitur ex illo Paul. Rom. 2. *Quicun## sine lege* (vtiq#; scripta) *peccauerunt sine lege peribunt*, scilicet, quia naturalem legem violarunt. De qua subiungit. *G#tes, quæ legem non hab#t naturaliter quæ legis sunt faciunt, &c. Testimonium reddente illis conscientia ipsorum.* Ratio verò in primis est, quia lex naturalis est lex Dei, vt ostensum est. Secundò, quia est proxima regula honestatis moralis; vnde malitia moralis per opposition# ad hanc legem insurgere solet, & ita definitur, peccatum esse actum contra leg# Dei, quod licet Augustin. & D. Thomas explicent de lege æterna, tamen in materia legis naturalis in tantum aliquid est contra legem æternam, in quantum est c#tra rationem, vt idem D. Tho. sensit 1. 2. q. 71.[791] ar. 6. ad 4. & 5. Quia vt suprà dixi, lex #terna quoad nos non est proxima regula, nisi quatenus explicatur per legem natural#. Atq#; hinc fit, vt h#c lex in sua latitudine obligare possit tam sub culpa mortali, qu# sub culpaveniali, vt apertè sumitur ex cit. loco Pauli, & facile potest in ductione ostendi. Ratio verò est, quia mate ria huius legis sæpè est valde grauis, & necessaria ad charitatem Dei, vel #ximi seruandam, atque adeò ad felicitat# humanam consequendam. Quando autem præcepta huius iurisvno, vel alio modo obligent, non spectat ad hunc locum, sed in materia de Peccatis declaratur, quomodò veniale, vel mortale peccatum ex natura rei distinguantur, & infrà tractantes de lege humana aliquid attingemus.

[136] Contra hanc autem veritatem potest obijci primò, quia lex naturalis est di **[sect. 3]** ctamen rationis naturalis, sed ratio naturalis non cognoscit æternam pœnam; ergo nec lex naturalis potest obligare sub reatu p#næ ætern#; ergo nec sub culpa mortali. Posterior c#sequ#tia patet, quia culpa mortalis est, quæ reatum pœn# ætern# inducit. Priorverò probatur, quia non potest lex obligare ad pœnam, qu# non potest manifestare, nec inferre. Propter hoc Gers#. in 3. p. tract. de Vit. spirit. lect. 4. Alphab. 62. lit. G. videtur negare, legem naturalem, vt talis est, posse obligare ad culpam pr#cipuè mortal#. Sed de huius auctoris sententia, & sensu dicemus latiùs lib. seq. c. 18. Nunc sol# dicimus, negari non posse secundum fidem, quin transgressio legis naturalis sufficiat ad #ternam damnation#, etiamsi omnis supernaturalis lex ignoretur. Hoc enim conuincunt testimonium Pauli, & rationes adductæ. Nec obstat obiectio, quia lex naturalis licèt in nobis sit ipsa ratio, tamen in Deo est ratio, aut vol#tas diuina, & ideò satis est, quod Deus ipse cognoscat pœnam debitam transgressoribus talis legis. Nam ad incurrend# reat# alicuius pœnæ, non est necessarium, vt ipse subditus, & tr#sgressor legis cog noscat pœnam debitam su# transgressioni, sed satis est, vt faciat actum dignum tali p#na, vt ipsemet Gers. fatetur ibidem lect. 2.

Secundò obijci potest, quia lex naturalis non facit obligationem, sed suppo **[sect. 4]** nit; ergo obligatio non est effectus eius. Antecedens patet: nam hæc lex prohibet aliquid, quia malum est; ergo ante illam est obligatio vitandi tale malum. Et id# est cum proportione de imperio, & pr#cepto faciendi bonum, quia bonum est. Ad hoc verò ex parte responsum est suprà, & iterum occurretur inferius, & ideò nunc breuiter dico, obiectionem illam probare assertion#. Nam, si lex hæc pro hibet aliquid quia malum, propriam, & specialem necessitatem inducit vit#di illud, quia hoc intrinsecum est prohibitioni. Simul autem probat, aliquid h#c legem supponere, quod pertinet ad intrinsecum debitum naturæ, quia vnaquæq#; res quodam modo sibi debet, vt nihil faciat su# natur# dissentaneum. Vltra hoc verò debitum addit lex specialem obligationem moral#; & hanc dicimus esse effectum huius legis, quæ à Iurisperitis soletvocari obligatio naturalis, n#quia moralis non sit, sed vt distinguant illam à ciuili. Vnde etiam fatentur esse obligation# in conscientia, & ita illam appellant,[792] vt videre licet in Glossa. l. *Ex hoc iure,* verb. *Obligationem.* ff. de Iustit. & iure, Panormit. & alijs Canonistis in capite *Plerique.* de Immunit. Eccles.

Tertiò circa hanc obligationem, vt **[sect. 5]** [793] magis explicetur, dubitari potest, an in vniuersum sit verum, obligation# induct# naturali iure, esse obligationem in conscientia. Ratio dubitandi esse potest, quia omnis obligatio orta ex virtute morali est de iure naturæ, quia vt suprà diximus, hoc ius ad actus omnium virtut# obligat, sed non omnis obligatio exvirtute morali, est obligatio in conscientia; ergo. Patet minor, quia obligatio ex gratitudine v. g. non obligat in c#sci#tia; it# obligatio ex amicitia quadam, &c. Confirmatur, quia obligatio ad pœnam, qu# resultat ex culpa de iure naturæ est; & tamen non obligat in conscientia; ergo.

Circa hoc aliqui distinguunt duplex debit#, vtrumque ortum ex iure natur#, sc. **[sect. 6]** [794] legale, & morale; & primum aiunt, non obligare in conscientia, sed tantùm secundum. Ita sentit Couar. in c *C# in officijs.* n. 10. & cap. *Cum esses.* n. 9. de Testam#tis, & in cap. *Quanuis pactum.* p. 2. §. 4. n. 5. vbi ponit exemplum de gratitudine, citans D. Thomam. 2. 2. q. 106 ar. 1. ad 2. & ar. 5. Sed ibi D. Thomas in sensu longè diuerso affert distinctionem illam de debito legali, & de debito (quod ipse vocat hone statis, à quo sine dubio non excludit obligation# in conscientia: nam ideò *honestatis* appellat, quia ad honestatem mor# necessarium est, quanuis non sit tam rigorosum, vt ad illud seruandum leges humanæ obligent, quod appellat debitum legale. Quocirca, si in rigore loquamur de obligatione naturali, separari certè[795] non potest ab obligatione in conscientia, quia si sit ad aliquidvitandum, nascitur ex intrinseca turpitudine actus, qui #ptereà in conscientia vit#dus est. Si verò sit ad aliquid agendum, nascitur ex intrinseca connexione talis actus cum honestate virtutis, quam in nostris actibus seruare etiam in conscientia tenemur: vnde tunc omissio actus debiti per se mala est. Et confirmatur, quia **[137]** repugnat frangere legem naturæ, & n# peccare, vt patet ex definitione peccati suprà posita; ergo repugnat obligationem esse ex lege naturæ, & non esse in conscientia.

Ne autem fortassè sit #quiuocatio in verbis, aduerto, iuxta communem mod# **[sect. 7]** [796] loquendi, aliqu#do vocari obligation# moralem debitum quoddam, non neces sitatis simpliciter, sed ad melius esse, quod pertinet veluti ad consilium in la titudine alicuius virtutis; & in hoc sensu verum est, non omnem obligation# moralem esse obligation# in conscientia, seu ad culpam. Tamen illa non est propriè obligatio legis naturalis: fortassè tamen in hoc sensu loquutus est Co[797]uarr. & ita patet responsio ad rationem

dubit#di. Propter confirmationem autem, Bartolus in Extrau. *Ad reprimendum*, verb.[798] *Denunciationem. §. Sed dico.* n. 10. excipit à proposita regula obligation# ad p#n#. Sed non est exceptio necessaria, quia obligatio ad pœnam non est obligatio ad aliquid agendum; sed potius debit# sustinendi pœnam, quæ ab alio inflig#da est. Eò vel maximè, q# intra terminos legis naturalis non incurritur reatus p#næ, nisi infligendæ à Deo, ad quam non pertinet obligatio propria, de qua agimus.

Vltimò interrogari potest, an è c#uer so omnis obligatio in conscientia sit ef **[sect. 8]** [799]fectus legis naturalis, & ideò possit omnis illa dici obligatio naturalis. Et ratio dubitandi est, quia, vt videbimus, eti# leges humanæ obligant in conscientia; ergo illa obligatio non est effectus legis naturalis, sed positiuæ. Item quia obligatio in conscientia est immediatè à lege positiua supernaturali, vt v. g. obligatio confitendi, aut seruandi sigillum confessionis; vnde talis obligatio dici potest supernaturalis; nullo ergo modo est effectus legis naturalis. Denique aliás idem esset adæquatus effectus naturalis legis, & legis in communi, vnde superfluæ essent aliæ leges.

In contrarium autem est, quia obligatio in conscientia, quæ nascitur ex le **[sect. 9]** ge humana, videtur effectus legis naturalis: nam si quid obstaret, maximè quia interuenit voluntas principis: at hoc n# obstat, quia etiam in obligatione voti interuenit propria voluntas promitt#tis, & nihilominus obligatio voti effect# est legis naturalis. Sicut autem lex naturæ præcipit reddere, quod propria voluntate promissum est, ita etiam facere, quod superioris voluntate iniunctum est. Item in præscriptione lex humana interuenit, quæ transfert dominium rei ab vno in alium; & tamen obligatio, quæ inde nascitur ad non vsurp#dam ab alio rem ab ipso præscriptam, naturalis est, quam violare furtum esset. Et idem videtur de obligatione, quæ oritur, posita lege taxante pretium rei, n# statim oritur obligatio iustitiæ, cuius violatio furtum erit, atq#ue adeò contra legem naturæ.

Secundò, non solum obligatio huma **[sect. 10]** næ legis, sed etiam diuinæ, & supernaturalis, videtur effectus legis naturæ: sic enim censent Theologi, non assentiri rebus fidei sufficienter propositis, esse contra ipsum lumen naturæ, quod tunc euidenter ostendit, res illas esse credibiles, atq#ue adeò credendas secundum rectam rationem. Ex quo etiam dicunt Theologi frequentius, neminem auerti pecc#do à fine supernaturali, quin auer tatur etiam à naturali. Quod non alia ratione verum esse potest, nisi quia violat semper legem naturalem; ergo è contrario obligatio seruandi supernaturalia præcepta, semper est effectus natulis legis. Ratio etiam adiungi potest, quia natura est fundamentum tam gratiæ, qu# cuiusc#q#; legis humanæ. Principia eti# naturalia per quæ homo in moralibus gubernari debet, tam sunt generalia, vt virtute compreh#dant omnem obligationem, itavt nulla possit homini applicari, nisi mediantibus illis principijs; ergo sicut omnis cognitio humana est effectus primorum principiorum, ita om nis obligatio in conscientia erit effectus legis naturalis, saltem quatenus illa pri ma principia includit.

[sect. 11] [800]

Dubitatio hæc breuiter expedienda est iuxta distinctionem qu#dam superius insinuatam; auctores enim nihil de ea tractant. Possumus ergo loqui de effectu immediato, ac per se, vel de effectu remoto, qui interdum potest esse per se, interdum per accidens. Dico ergo primò non omnem obligation# in c#sci#tia esse immediat#, & per se effectum legis naturalis. Hoc probant rationes priori loco fact#: nullus enim dicet, obligation# ieiu-**[138]**n#di die ab Ecclesia præcepto esse ex le ge natur#, nec etiam obligation# fidei, #priè loqu#do. Vnde in tertio præcepto Decalogi, prout in lege scripta tradit# est,

Theologi duo distinguunt, sc. cultum Dei, & circunst#tiam diei sabbati; & pri m# dicunt, esse effectum legis naturalis; n# verò secundum, quia non caderet sub obligationem, nisi lex positiua Dei interueniret. Ratio deniq#ue à priori est, quia lex naturalis non est proxima regula omnium humanarum actionum.

Secundo verò dicendum est, nullam **[sect. 12]** [801] esse obligationem in conscientia, quæ non sit aliquo modo effectus legis naturalis; saltem mediatè, & remotè. Hoc probant argumenta posteriori loco facta. Est autem notanda differentia inter obligationem, qu# oritur ex lege ciuili, seu merè humana (quod dico, vt excludam canonicam, quam nunc magis sub lege supernaturali comprehendo) & legem diuinam supernaturaliter à Deo positam. Quod respectu legis humanæ, & obligationis ab ea prouenientis lex naturalis dici potest causa per se, quia re vera omnis illa obligatio per se fundatur in principijs legis naturalis, & cognitis per naturale lumen. Nam licèt lex ciuilis non inferatur quasi speculatiuè per absolutam illationem ex principijs legis naturalis, sed feratur per modum determinationis per voluntatem principis: nihilominus, supposita hac determinatione, ex principijs naturalibus infer tur saltem practicè seruandam esse talem legem humanam; atque hoc modo obligatio illius legis ciuilis dicitur esse effectus le gis naturalis t#quam causæ per se, non proximæ, sed quasi vniuersalis, & modificatæ per particular#, quæ est lex humana. In quo etiam (propter quædam argumenta facta) considerandum est, legem human# aliquàndo habere effectum obligandi tantùm ad aliquid agendum, vel non agendum. Et tunc obligatio illa est propriè, & immediatè à lege humana; remotè verò à naturali. Aliqu#do verò habet lex humana alios effectus circa res ipsas, in quibus actus virtutum versantur, & tunc sæpe fieri potest, vt licèt aliqua mutatio in rebus facta sit per legem humanam, aut per ius gentium, aut etiam per vol#tatem priuatam, obligatio postea sic, vel aliter operandi immediatè nascatur ex lege naturali. Et ita contingit in dictis exemplis de præscriptione, & de rerum diuisione, & de voto. Ratio autem est, quia tunc mutatio sit in materia; nihil autem refert, quod ab vna, vel alia causa fiat: nam facta mutatione, statim eodem modo obligat lex naturæ, vt exempla adducta declarant, & in sequentibus amplius explicabitur.

At verò respectu obligationis super **[sect. 13]** naturalis prouenientis ex lege diuina distinguendum vlterius est quoad naturalem legem: nam si loquamur de illa lege naturali, qu# connaturalis est gratiæ, eodem modo comparabitur ad quancunq#ue legem positiuam ordinis supernaturalis, quo lex merè naturalis ad legem ciuil#: nam est eadem proportio. Imò idem dicendum est de lege humana canonica: nam quatenus procedit ex potestate supernaturali, per se fundatur in principijs supernaturalibus c#naturalibus ipsi gratiæ; & ideò mediatè quidem, tamen per se, & connaturali modo ex illa oritur, vt ex causa vniuersali. Loquendo autem de naturali lege magis strictè, vt est à solo lumine naturæ, sic quidem etiam obligatio supernaturalis est aliquo modo effectus illius legis, non tamen per se, sed tantum per accidens. Priorem partem probant superius adducta. Ratio autem posterioris partis est, quia naturalis cognitio non potest esse causa per se supernaturalis cognitionis, cum sit inferioris ordinis. Potest autem esse conditio necessaria, vt applicetur obiectum sufficienter cognitioni supernaturali, vt ex materia de fide constat. Hoc ergo modo potest dictamen naturale supponi, & esse necessarium, vt præceptum supernaturale possit obligare.

CAPVT X.

Vtrum lex naturalis obliget non solum ad actum, sed etiam ad modum virtutis, ita vt nisi per actum omni ex parte honestum impleri non possit?

HÆc qu#stio necessaria estad per **[sect. 1]** sectè intelligendam vim, & efficaciam legis naturalis, eiusq#ue exactam obligationem; illamq#ue disputauit de pr#ceptis Decalogi D. Thomas[802] q. 100. quam nos híc simul cum 95. ferè **[139]** tot# explicabimus, quia præcepta Decalogi naturalia sunt, licet in lege veteri fuerint speciali modo proposita. Ibi ergo in articul. 9. quærit D. Thomas, an modus virtutis cadat sub præceptum, & in art. 10. idem quærit de modo charitatis, & distinguit plures conditiones necessarias ad actum virtutis, & aliquas dicit cadere sub legem naturalem; de alijs vero negat. Prius vero quàm eius doctrinam proponamus, distinctionem constituamus inter pr#cepta negatiua, & affirmatiua, quæ in hoc quodam modo coueniunt, quod sicut affirmatiua non pr#cipiunt nisi quod honestum est, ita negatiua non prohibent, nisi quod malum est quia (vt sæpe diximus) quæ prohibentur lege naturæ, non sunt ma[803]la, quia prohibita, sed prohibita, quia mala. Differunt vero quia pr#cepta negatiua impleri possunt sine vllo actu, quantum est ex forma pr#cepti, quia per solam negationem actus prohibiti homo est conformis pr#cepto; & ita in his præceptis vix habet locum proposita quæstio, nisi fortasse quatenus hæc pr#cepta impleri possunt per voluntatem non faciendi quod prohibitum est, de quo modo aliquid attingemus. Propriè vero habet locum qu#stio in pr#ceptis affirmatiuis, quæ per positiuum actum implenda sunt, vt constat.

Deinde obseruandum est, aliud esse **[sect. 2]** [804] non transgredi pr#ceptum; aliud verò implere, illud, si propriè loquamur. Om nis eni mqui non peccat contra pr#ceptum, non transgreditur illud; & tamen non semperqui non peccat contra pr#ceptum, implet illud. Qui enim inuincibiliter ignorat pr#ceptum, vel qui ebrius est, aut dormit, vel est impot#s, vel ali# similem excusationem habet, non peccat contra præceptum, & tamen non implet illud, pr#sertim si affirmatiuum sit, quia non facit id, quod lex præcipit, & hoc est propriè implere illam; imò si moraliter illo verbo vtamur, non satis est facere, quod lex iubet, sed oportet libere, & humano modo facere, vt mox dicemus. Qua propter quæstio non mouetur de non transgressione præcepti, quia hæc potest contingere non solum sine actu virtutis, sed etiam sine vllo actu, vt constat ex dictis, quia dormiendo fieri potest, vt non peccetur contra pr#ceptum. Qu#stio ergo est, quando nulla est excusatio, sed lex positiuè (vt sic dicam) implenda est, vt vitetur contra illam peccatum; & tunc clarum est, esse necessarium actum ex suo genere honestum, quia (vt cap. 7. dicebam) lex naturalis non præcipit alios actus, & impleri non potest, nisi per actum, quem præcipit, quiavero non satis est advirtut#, ho nestum facere, nisi fiat honestè, iuxta il[805]lud Deut. 16. *Iuste quod iustum est persequeris,* ideo inquirimus, an totum hoc sit necessarium ad legem naturalem implend#.

Deniq#ue distinguendæ sunt tres con **[sect. 3]** [806]ditiones requisitæ in actu morali, vt sit bonus, quas Arist. sub duabus comprehendit; nos autem claritatis gratia ita illas distinguimus vt magis in sequenti bus explicabimus. Prima est, vt actus fiat ex sufficienti cognitione; secunda, vt liberè, & spontane è fiat; tertia, vt n# sólum sit de re honesta, sed etiam cum circunstantijs omnibus ad honestatem actus requisitis. Aliam addit Arist. qu# tertio loco ponit, & nobis esse posset quarta, scilict, vt actus fiat firmiter, prompte, ac delectabiliter, id est, vt ex habitu fiat. Hanc vero conditionem vltimam omittere possumus, quia certum est, & indubitatum apud omnes, neq#; naturalem legem, neq#ue aliquam aliam obligare ad illum modum o perandi. De alijs legibus est id manifestum, quia nec directè, ac formalitet id præcipiunt, vt facilè constare potest ex discursu leg# omnium, tàm diuinarum positiuarum, quam humanarum, nec etiam sequitur ex eo, quod præcipiunt, quia quidquid præcipiunt, fieri potest sine illo modo. Eademq#ue ratio probat de lege naturali. Pr#sertim, quia illa non præcipit, nisi quod ad honestat# per se necessari# est; ille autem modus non est necessarius ad honestatem operationis, licet sit c#modus, & conueniens. Item lex naturalis obligat à principio, priusquam homo possit habere habitus (loquendo ex natura rei) quia debet illos acquirere suis actibus. Item habere, vel non habere habitus, non est per se materia pr#cepti, quia præcepta dantur de actibus humanis, quod vero ad illos sequantur, vel non sequantur habitus, vel est ex natura actuum, vt in acquisitis, vel ex gratia Dei, vt in infusis, & ideo illud non cadit **[140]** sub præceptum. Vnde licet ex obseruatione continua pr#ceptorum fieri possit, vt acquiratur habitus, & illa facilitas operandi: tamen illud est accidentarium ad præceptum, prius enim obseruatur pr#ceptum, quam habitus acquiratur, & rectè fieri potest, vt diu seruetur pr#cept# v. g. jeiunandi, & non acquiratur habitus, nec facilitas jeiunandi, si homo extra tempus jeiunij laute comedat, eti# si terminus naturalis temperantiæ non excedat. Omissa ergo illa conditione: inqua nulla est difficultas, de reliquis dicemus quia non nullam declaration#re quirunt.

Dico ergo primo: modus voluntariè **[sect. 4]** [807] operandi, sub pr#ceptum legis naturalis cadit, & ideò necessarius est, vt lex naturalis seruetur. Ita docet D. Thom. dict. ar. 9. & ibi omnes. Et probatur quia lex naturalis in ratione posita est, & im mediatè dirigit, ac gubernat voluntatem; ergo illi imponitur quasi per se, & principaliter obligatio illius legis; ergo non obseruatur illa lex, nisi mediante voluntate; ergo modus voluntariè operandi est per se pr#ceptus, ac necessarius ad obseruationem talis legis. Secundo, quia lex naturalis directè cadit in actum humanum; sed actus non est humanus, nisi sit perfecte voluntarius, ac subinde liber, saltem pro statu huius vitæ; ergo talis modus agendi directe cadit sub hanc legem naturalem, vnde qui in voluntarie opus legis facit, licet ill# seruare videatur, præuaricator est le[808]gis, vt sumitur ex August. lib. 2. contra duas Epistolas Pelag. ca. 9. & s#pe alibi dicente, vbi fit bonum non amore iustitiæ, sed timore pœn#, n#bene fieri, vtiq#; quando timor est ita seruilis, vt habeat coniunctum affectum non faciendi opus præceptum, si pœna non esset adiuncta. Et eodem sensu dixit D. Thomas dicto[809] ar. 9. ad 3. Quod operari sine tristitia ca dit sub præceptum legis diuin#, quia quic#q#ue operatur cum tristitia operatur non volens. Hoc enim est verum de illa tristitia, quæ nascitur ex affectu omninò contrario, quo aliquis habet propositum non obediendi præcepto, si non cogeretur; ergo tale inuoluntarium est contra legem maximè naturalem, quæ directe cadit

in actus etiam internos; ergo è contrario modus voluntariè operandi est de necessitate talis præcepti.

Dices, hac ratione recte probari, ne **[sect. 5]** [810]cessarium esse, vt saltem cum opere legis non coniungatur propositum non faciendi, sipœna, vel alia similis coactio non adiungeretur; non tamen probari esse necessarium positiuum modum voluntariè seruandi leg#: nam potest dari medium, videlicet, vt opus fiat nec voluntariè, nec inuoluntariè; quod satis erit, quia lex pr#cipit solum, vt fiat opus. Respondeo, vltimam rationem suppo[811]nere actum, quo seruatur, pr#ceptum debere esse humanum, quod priores rationes sufficienter probant; non potest autem esse humanus, nisi sitvoluntarius, & à voluntate procedat, aliàs potius passioquam actio hominis dicenda esset. Quia vero non omne, quod est à voluntate, est simpliciter, vel debito modo voluntarium, ideo vltima ratio ostendit, tale de bere esse hoc voluntarium, vt non admittat secum contrariam voluntatem de se repugnantem præcepto, ac subinde absolutam vol#tatem esse nec essariam ad obseruationem legis naturalis. Ad maiorem vero declaration# possumus hic duo distinguere. Vnum est, quod actus pr#ceptus secundum se spectatus voluntarie fiat; aliud est, vt ille actus etiam vt præceptus voluntarius sit, ita vt voluntas feratur in ipsam pr#cepti obseruationem. Possunt enim hæc duo separari: nam qui ignorat pr#ceptum dandi eleemosynam, non poterit velle, seruare illud pr#ceptum; poterit tam# nihilominus voluntariè exercere act# eleemosyn#. Conclusio ergo potest de vtraq#ue voluntate intelligi: nam prior necessaria est tanquam fundamentum actus præcepti, vt ille actus humanus sit, & materia præcepti. Posterior aut# etiam videtur necessaria, vt obseruatio præcepti moralis sit, & vt possit esse effectus legis, seu pr#cepti, & vt possit ipsi homini attribui: alioqui enim casu tantum accidet, vt actus sit conformis præcepto.

Circa vtramq#ue autem partem oc **[sect. 6]** [812]currit difficultas. Circa primam, quia videtur interdum impleri præceptum per actum factum sine vsu rationis, ac proinde non voluntarium humano modo. Sed de hac difficultate dicemus cir ca assertionem sequentem. Circa alteram partem dubitari potest, quia sequi **[141]** tur ex illa, ad obseruationem præcepti necessarium esse formalem actum obedienti#, scilicet, volendi parere pr#cepto, quod absurdum est, & contra omnes. Deinde sequitur operari cum displicentia præcepti semper esse peccatum, ita vt non impleatur præceptum, quod etiam admittendum non est: nam qui dat eleemosynam, etiam si cum displicentia id faciat, seruat pr#ceptum. Ad priorem[813] partem respondeo negando sequelam, quia aliud est velle facere quod præceptum est, aliud velle facere, quia præceptum est, itavt illud sit motiuum operandi. Primum dicimus esse necessarium, & sufficienter fieri, eo ipso quod non ignoratur pr#ceptum, & voluntas vult illud, quod iussum est. Hoc autem non est sufficiens ad formalem actum obedienti#, sed necessarium est secundum, id est, formaliter operari ex tali motiuo, q# sine dubio necessarium non est ad præceptum implendum, quia neq#ue in lege ipsa hoc præcipitur, nec est vlla ratio, qu# ad hoc obliget, & ita rari sunt, qui hoc modo faciant opera præceptorum naturalium, sed respiciendo ad proprias honestates singulorum pr#ceptorum.

Ad alteram verò partem responde **[sect. 7]** [814]tur, absolutè negando sequelam; nam in primis esse potest displicentia quædam merè naturalis orta exaliqua repugnantia subiecti, vel ex aliquo humano incommodo, quod inde nascitur, quæ displicentia neq#ue est in se mala, nec reddit actum malum, per se loqu#do. Deinde displicentia etiam voluntaria, &

per consensum deliberatum, sub distinguendum est. Nam duplex displicentia in pr#senti intelligi potest, vna est de ipsamet obseruatione præcepti, in sensu composito (vt sic dicam) quia non obstante naturali lege obligante, vellet quis non seruare illam, si non timeret p#nam, vel aliud nocumentum, vt dictum est de timore seruiliter obtemperante, & hic modus includit intrinsecam repugnantiam cum pr#cepto, & ideò est intrinsecè malus, & contra naturalem legem. Quia illa displicentia, licet non excludat absolutam voluntatem faciendi tale opus, quod efficacius imperat timor seruilis; excludit nihilominus voluntatem seruandi legem, & contrarium affectum supponit, qui de se, & ex parte voluntatis absolutus est, licet ex metu fiat conditionatus. Alia vero displicentia esse potest de occasione (vt sic dicam) talis pr#cepti, & quod nunc occurrat eius necessitas, & hæc non est intrinsecè mala, & cum illa stare potest absolutus affectus seruandi pr#ceptum, & ideò cum tali displicentia potest seruari, quia non excludit sufficiens vol#tarium, vt constat.

Dico secundo; Operari ex scientia, **[sect. 8]** [815] seu cognitione esse aliquo modo necessarium ad seruandum naturale pr#ceptum. Ratio est, quia præceptum non seruatur nisi per actum humanum; non est autem actus humanus, nisi ex cognitione procedat; ergo. Maior satis probata est in præcedenti assertione, ex qua h#c necessario sequitur. Et confirmatur, quia non minus videtur cognitio necessaria ad pr#ceptum implendum, quàm ad transgrediendum; sed ad transgredi#dum est necessaria cognitio aliqua; ergo. Dices; imò aliquando fit tr#sgressio pr#cepti sine cognitione, per ignor#tiam. Respondetur, saltem esse necessariam scientiam debitam, & possibil#, & per negligentiam omissam: h#c aut# sufficit ad transgressionem, quia mal# ex quocunq#ue defectu; implere autem præceptum est quoddam bonum, & ideo integram causam requirit, ad quam per tinet congnitio.

Est autem aduertendum, hanc cogni **[sect. 9]** [816] tionem duplicem esse posse, scilicet, vel actus pr#cepti secundum se, & de hac ma ximè procedunt rationes fact#: nam c# stat, cognitionem actus esse necessariam, vtvol#tariè fiat, quia cognitio est principium ipsius voluntarij. Sed obijci potest; nam qui ignorans, vel inuitus fecit actum, non tenetur posteà iterum facere; ergo signum est, impleuisse pr#ceptum. Anteced#s patet: nam si restitutio facta est debitore inuito, debitor liber manet ab onere restituendi: item si eodem modo decimæ solut#, vel potius extractæ sunt à nolente, non tenetur iterum soluere: item si eleemosyna data est ab ebrio, cessat postea obligatio. Deniquè in pr#ceptis positiuis idem est, vt siquis audiat Missam coactus, vel jeiunet con[817]tra suam voluntatem quia priuatur cibis; & similia. Respondeo in his omni-**[142]**bus casibus non seruari pr#cepta natura lia, quia grauiter peccatur contra illa. Vnde ad argumentum negatur consequentia, quia in illis casibus præcept# posteà non obligat, non quia fuit impletum, sed quia subtracta fuit materia eius. Vt cessat obligatio restituendi, quia extinctum suit debitum per rem ipsam, etiam si ab inuito fuerit extracta, quia vt debitum tollatur, non est semper neces sariavoluntas debitoris, vt constat. Id# cum proportione est in solutione decimarum, & de eleemosyna idem statim dicemus. De præceptis autem positiuis dicemus libro sequenti; nunc dico, illo modo coram Deo non impleri præceptum, in exteriori autem foro impleri ad euadendum pœnam, dûmodo actus pr#ceptus quoad subst#tiam fiat. Nam siquis per vim ita ad sit Missæ, vt non attendat, etiam exterius non implebit, & eadem ratione siquis ebrius legat tot# breuiarium, nihil implet, quia non recitat, & ideo tenetur posteà recitare.

Aliter vero esse potest sermo de cog **[sect. 10]** [818] nitione ipsius pr#cepti, id est, quod talis actus pr#ceptus sit. Et sic potest esse dubium, an talis cognitio sit necessaria ad implendum præceptum, quia sine ta li cognitione potest fieri actus humanus, & moralis, qui præceptus est. Sed hoc forte habet aliquam difficultatem in le ge positiua, de qua infrà dicemus. In præsenti autem breuiter dico, sine tali cog nitione posse obseruari præceptum quasi materialiter, quod sufficiet ad non peccandum directe contra præceptum, vt probat ratio facta; nihilominus tamen non impleri tunc præceptum formaliter, & humano modo, atq#ue ita cognitionem illam esse necessariam, vt talis actus sit humanus in ordine ad pr#cepti obseruationem iuxta dicta in præcedenti assertione. Vnde si contingat aliquem scienter dare eleemosynam eo tempore, quo præceptum naturale obligabat, ignor#s illam obligationem, qu# uis non transgrediatur pr#ceptum, non potest dici propriè illud implere, quia in ordine ad præceptum, casu, & quasi per acid#s id facit. Imò posset accidere, si ignorantia esset vincibilis, vt peccaret tunc contra ipsum præceptum, quia ex vi dispositionis, seu cognitionis pr#sentis potuit se exponere periculo transgredi#di præceptum, eo quod nesciret obligationem eius. Dices; qui ignorando, v. g. pr#ceptum eleemosynæ, actum eius fecit, posteà non tenetur ite rum dare eleemosynam, etiam si agnoscat præceptum; ergo signum est impleuisse illud. Respondetur ex dictis neg#do consequentiam, quia præcepta affirmatiua non obligant pro semper, sed necessitatis tempore: per illam autem eleemosynam factum fuit, vt proximi necessitas cessauerit; & ideo cessauit obligatio præcepti, non quia impleta fuerit, sed quia materia, & occasio defuit, vnde si eadem occasio, seu necessitas durat, etiam pr#cepti obligatio durabit. Ex quo tandem obiter intelligatur, ex vnoquóq#ue præcepto oriri obligationem sciendi illud, quia non potest aliter moraliter obseruari. Vt rectè s#sit D. Thomas dicto artic. 9, dicens, eum,[819] qui ignor#s facit actum, qui lege iubetur, casu, & per accidens facere opus pr# ceptum; at pr#ceptum obligat, vt per se & ex intentione seruetur, vt ostensum est; ergo obligat ad habendam cognitionem, imò & considerationem illius.

Dico tertio: Naturalem legem etiam **[sect. 11]** [820] obligare ad modum virtutis; vt intelligatur assertio explicandum est, quid in telligamus per modum virtutis. Sub illo enim comprehendimus quidquid necessarium est, vt actus sit honestus, & sim pliciter bonus moraliter, ad quod necesse est, vt sit non solum de bono obiecto quasi materiali, sed etiam formali, id est, propter honestum motiuum. Quod significauit Arist. 2. Ethic. cap. 4. cum dixit, vt opus virtutis studiose fiat, non satis[821] esse, vt iusta, vel temperata sint, qu# fiunt. sed prætereà requiri, *vt agens sic se habens agat. Primò quidem si sciens, secundo, si eligens propter ipsa; tertio si firmo animo, ac immutabili agat.* Ex quibus conditionibus sec#da est, quæ pr#senti instituto deseruit. N# in illa videtur Arist. c#prehendisse primam assertion#, & hanc tertiam, & ideo aliqui illam conditionem in duas subdi stinguunt, vt vna sit operari voluntariè: hoc enim est operari ex electione, alia sit operaripropter honestatem. Et licet Soto lib. 2. de Iust. q. 3. art. 9. hoc impro[822]bet, quia Arist. conditionem illam vt vnam tradidit; nihilominus doctr ina ipsa vera **[143]** est, & in præs#ti confert illas distinguere, ad explic#d# obligationem naturalis legis. Igitur operari, *eligens,* pertinet ad primam assertionem; operari ve ro, *propter ipsam,* id est, honestatem, pertinet ad hanc tertiam, & sub illa intelligo comprehendi totum id, quod necessarium est, vt actus habeat omnes conditiones necessarias ad honestatem simpliciter, quia nemo

operatur intend#s ad honestatem, nisi debitis circunstantijs operetur; igitur modus virtutis totum hoc comprehendit, & ita dicimus cadere sub legem naturalem?

Ita ergo explicata conclusio sumitur **[sect. 12]** [823] ex D. Thom. loco citato, qui in hoc constituit differentiam inter naturalem legem, & positiuam; quæ differentia alio modo intelligi non potest: sentit ergo ius naturale non solum obligare, vt quis operetur volens, sed etiam vol#s propter hoc, id est, propter honestatem, in quo includitur modusvirtutis. Et idem clarè docet ibi Soto ad 3. ita exponens[824] D. Thomam. Nihilominus non desunt auctores, quibus hæc differentia non placeat, sed absolutè sentiant modum virtutis non cadere sub obligationem le[825]gis naturalis. Quod sentire videtur Medin. Codic. de Orat. q. 16. de Horis Canonic. iter#dis, & Nauar. tract. de Orat.[826] & horis canonicis cap. 20. n. 29. & in ca. *Inter verba*, 11. q. 3. & in summa capit. 21. n. 7. Nam qui restituit debitum, naturale pr#ceptum restituendi seruat, etiam si id faciat modo indebito, & qui dat eleemosynam, naturale præceptum misericordiæ seruat, etiam si propter vanam gloriam faciat.

Sed hæc ita possunt breuiter conci **[sect. 13]** [827]liari, vt licet per actum bonum ex genere malè factum re vera seruari possit aliquid iure naturæ præceptum, non tam# totum ius naturæ, in quo difert hoc ius ab humano: nam ius humanum ita potest seruari per actum malum, vt nulla ex parte violetur, quia illa malitia, qu# adiungitur tali actui, sæpe non est contra aliquod præceptum humanum, sed contra naturale, vt patet de c#munione indigne sumpta tempore Pasch#: quæ nullo modo est contra ius ecclesiasticum, nam pr#ceptum ibi violatum (scilicet, digne communicandi, quando id fit) non est humanum, sed naturale, & solum hoc tunc violatur. Atvero ius ipsum naturale, quod præcipit facere actum honestum, pr#cipit etiam, vt studiose fiat, quia hoc ipsum est ex dictamine rationis natura lis; ergo est de iure naturali: & ideo quoties per actum malum vnum naturale pr#ceptum impletur, ius ipsum naturæ violatur.

Qu#ri autem posset, an illa duplex, vel **[sect. 14]** [828] quasi duplex obligatio oriatur ex eodem, vel diuersis pr#ceptis naturalibus. In quo probabili distinctione vti possumus. Inter dum enim circunstantia malitiæ, qu# adiungitur, est contra diuersam vir tutem, vt in exemplo posito de int#tione inanis gloriæ adiuncta operi misericordi#, id est, eleemosynæ; tunc enim malitia illius circunstantiæ contra humilitatem est, non contra misericordi#. Et tunc est duplex obligatio orta ex diuersis pr#ceptis, ideoq#ue in eo casu dicendum est, vnum præceptum naturale seruari integrè per actum bonum ex ge nere male factum: nihilominus tamen non seruari absolute integre ius naturale, quia c#mittitur contra aliud præceptum naturale. Aliquando vero contingere potest, malitiam, qu# adi#gitur actui esse contra eandem virtutem, cuius præceptum per substantiam actus seruari videtur, vt siquis oret attentè, tamen in loco indecenti, vel cum alia circunstantia contraria diuin# reuer#tiæ in oratione debitæ. Et tunc rectè dici potest idem pr#ceptum seruari quoad substantiam, & violari quoad circunst#tiam, quia licet actus virtutis requirat obiectum, & circunstantias intrinsecas, non ideo putandum est, dari plura distincta præcepta de obiecto, & singulis circunstantijs, sed vnum, & idem præceptum naturale est, quod pr#cipit actum talis honestatis, quæ tales circ#stantias requirit, & ideo obseruari potest illud idem præceptum quoad substantiam actus exterioris, licet quoad aliàs circunstantias violetur.

CAPVT XI.

Vtrum lex naturalis obliget ad modum operandi ex dilectione Dei, vel charitate.

HAnc qu#stion# tractat D. Thom. **[sect. 1]** [829] in hac materia q. 100. art. 10. inuoluit tamen multa pertinentia **[144]** ad aliàs materias, pr#sertim de side, charitate, & gratia, & pendet ex supra dictis q. 18. de requisitis ad bonitatem moralem humani actus. Et ideo posset hoc loco omitti, tamen propter c#plementum materi#, & quia aliquid continet necessarium ad explic#dam vim legis naturalis, ideo eam breuiter expediemus, remittendo quoad fieri possit ad propria loca, qu# ab hoc fuerint aliena. Supponere autem oportet posse nos loqui, vel de dilectione Dei naturali, vel de charitate infusa, quod in titulo insinuauimus, nomine charitatis intellig#do infusam; nomine autem dilectionis naturalem amorem Dei vt finis natur#. Vnde consequenter loqui etiam possumus de lege naturali cum proportione, id est, vel de pure naturali, quæ consequitur puram naturam, vt vtentem solo lumine rationis naturalis; vel de lege connaturali gratiæ, & lumini fidei, qu# possumus per antonomasiam diuinam appellare.

Loquendo ergo de dilectione Dei au **[sect. 2]** ctoris naturæ, supponimus primo, dari posse in humana natura talem dilection# etiam super omnia distinctam subst#tialiter à dilectione infusa, etiam si absque viribus gratiæ perfecte haberi non possit. Quod in tractatu de Gratia attingemus, declarando quibus viribus elici possit, & latius in materia de charitate illa distinctio explicanda est. Secundo supponimus legem naturalem continere speciale præceptum diligendi Deum vt auctorem naturæ, quod in materia etiam[830] de charitate ostendendum est. Tertio, ex hoc sequitur legem naturalem collectiuè sumptam obligare hominem in pura natura spectatum ad referendum se, & omnia sua in Deum vt vltimum finem, quia hæc relatio in dilectione super omnia includitur. Tamen quia hoc præceptum affirmatiuum est, non obligat pro semper, sed pro temporibus opportunis, & ideo talis dilectio non est necessaria ad implenda alia præcepta integre, & sine vlla transgressione alicuius pr#cepti naturalis. Potest enim interdum occurrere occasio honorandi parentem, quæ non postulet dilection# Dei, & tunc possum implere pr#ceptum pietatis erga parentes, licet non imperetur vllo modo ex dilectione Dei qu#tum est ex parte operantis. Addendum vero est quarto, omne opus, quo impletur aliquod præceptum naturale, natura sua tendere in Deum vt in vltimum[831] finem, & quantum est ex se cadere in gloriam eius. Quia à Deo procedit tanqu# à primo, & principali auctore, & quia per illud re ipsa impletur voluntas Dei, etiam si operans hoc formaliter non intendat: & quia tale opus est honestum, & proportionatum vltimo fini naturali hominis, qui principaliter est Deus.

Ex his ergo satis constat quæstionis **[sect. 3]** [832] resolutio, quatenus procedere potest de pura lege naturali, & pura dilectione Dei, vt auctoris natur#, rationi naturali consentanea. Nam in hoc ordine modus operandi ex dilectione Dei, non est nisi vel operari dilectionem ipsam, vel operari aliquid aliud ex imperio talis dilectionis. Primum solum erit necessarium, quando illud pr#ceptum obligauerit, & ita ratione eiusdem præcepti erit necessarius ille modus dilectionis, vt lex tota natur# collectiuè impleatur non autem

vt singula præcepta moralia im pleantur, quia non omnia obligant ad dilectionem Dei. Secundum si intelligatur de imperio formali, manifestum est, n# esse necessarium, quia nec de hoc datur singulare aliquod pr#ceptum, nec aliapr# cepta singula hanc obligation# impon#t vt est per se notum; aliàs ad bene operandum esset semper necessarium coni#gere actual# amorem Dei, quod dicere ridiculum est. Si vero intelligatur de imperio virtuali, id est, de relatione fundata in aliquo actu pr#cedente ipsius operantis, etiam hoc necessarium non est ad seru# da alia præcepta; tum quia fieri potest, vt actus ille dilectionis non præcesserit, & occurrat occasio operandi aliud bonum c#s#tane# alteri pr#cepto naturali; t# etiam quia licet præcesserit talis dilectio, potest hic, & nunc non influere, quia nulla est eius memoria, nec virtus ab il la relicta. Addo etiam, nec habitualem affectum talis delectionis requiri: nam qui est in peccato mortali non censetur habere illum habitualem affectum, & ni hilominus potest aliquod ptæceptum naturale implere. Sufficit ergo illa naturalis relatio, seu tendentia, qu# in ipso opere honesto natura sua includitur, vt explicatum est.

[145] Hic vero occurrebat disputatio c# Greg. qui in 2. d. 39. q. 1. art. 1. conc. 2. di **[sect. 4]** [833]xit, nihil creatum esse honeste diligibile propter se, sed solum Deum. Vnde in art. 2. corol. 1. & 2. infert, non posse homines honeste operari, nisi operando propter Deum dilectum, inqu# suum actum referant, vel actu, vel virtute, id est, ex vi alicuius dilectionis præcedentis. Quod probat ex varijs locis Augst. præsertim lib. 1. de Doctr. Christ. ca. 27. & 37. lib. 9. de Trin. ca. 8. & lib. 83. q. 30. vbi dicit, peruersum esse, frui aliqua re creata, præpter Deum. Vnde lib. 1. de Morib. Eccles. ca. 14. dicit, omnia bona esse referenda in s#m# bonum, ex quo infert ca. 15. nihil esse virtutem, nisi summum amorem Dei, & per h#c omnes virtutes de finit, & ideo lib. 19. de Ciuit. ca. 25. dicit esse superbum diligere propter se ipsas, etiam ipsas virtutes. Ratio vero est, quia solus Deus est s#mè bo nus, & ideo solus est propter se volendus. Item quia aliàs quodlibet bonum creatum posset propter se diligi.

Veruntam# non est pr#sentis loci hæc **[sect. 5]** disptutatio: nam pertinet ad 1. 2. q. 18. vbi de requisitis ad honestatem moral# actus humani tractatur, & in materia de fide disputari etiam solet propter infideles non agnoscentes Deum, & ideo breuiter dico, opinionem illam Gregorij[834] probabilem non esse, nullaque probabili niti fundam#to. Nam bonum honestum propter se amabile est, & sufficit ad honestatem actus, etiam si de Deo non cogitetur, nec anteà ita cogitatum fuerit, vt pr#rerita Dei dilectio nunc influat aliquo modo in actum. Item aliud est diligere aliquid vt summum bonum; aliud vero diligere aliquid, vt bonum per se amabile; primum est proprium Dei: secund# autem communicatum est ab ipso Deo omni bono honesto, & ideo sic amando bonum honestum, non fit aliquid c#tra Deum. Neque inde fit, omnia bona creata esse propter se amabilia, quia nulla sunt inferiora bona vtilia, vel delectabi lia, quæ nisi propter honestat# appetenda non sunt. Denique licet bonum honestum creatum propter se ametur, non amatur vt vltimus finis, sed talis amor natura sua tendit in Deum, & hoc est satis, vt non dicatur homo frui tali bono, sed vti; t#c autem diceretur illo frui, quando in illo su# finem vltimum constitueret, & hoc est, quod dixit Aug. esse superbum. Et ita nec auctoritas Augustini obstat, nec ratio Gregorij momentum habet, ideoque eius sententia communiter reijcitur à Theologis in materia de fide, vt suo loco, Deo[835] d#te videbimus, & hic tractant Soto lib. 2. de Iust. q. 3. ar. 10. & Med. ibi, & q. 18. ar. 9.

Secundo dicendum superest de modo **[sect. 6]** [836] oper#di ex charitate infusa, de quo constat, non esse per se necessarium adimpl#d# legem purè naturalem, cum sit longe supe rioris ordinis. Dubitari autem posset, an, supposita eleuatione hominis ad finem su pernatural#, sit h#c circ#st#tia necessaria ad implendam ipsam legem naturalem absq#; peccato. Ita enim videntur s#sisse, qui dixerunt, hominem nunc non implere pr#cepta diuina, qu#cumque illa sint, nisi aliquo modo ex charitate operetur.[837] Quod tenuit Dion. Cister. in 1. d. 17. q. 1. ar. 3. & idem ante paucos annos docuit Michael Caius, qui dixit, omnem actum, qui non fit ex charitate, esse ex vitiosa cupiditate, & ideo esse malum.

[sect. 7]

Veruntam# sententia hæc prosus falsa, & erronea est, vel magnam pr#bet occasionem erroris: vt autem hoc estendamus, membratim ostendendum est. Potest enim illa sententia primo intelligi de habitu charitatis, seu quod idem est, de[838] statu gratiæ, & sic erronea est, & in Latheranis virtute d#nata, in Trid. sess. 6. canon. 7. Nam iuxta illam sent#ti# omnia opera factaextra statum grati# essent contra pr#ceptum diuinum, & peccata, vnde sequeretur omnia opera, quibus peccator remote se disponit ad gratiam, esse peccata, quod ibi damnatum est, & merito, quia in Scripcura sacra consuluntur s#pissime huiusmodi opera, vt diuinus timor, eleemosyna, oratio, & similia, Sed fortè responderet Baius, habitualem charitat# esse necessariam ad non pecc#d#, non tamen esse sufficient#, vt homo c#se quatur remissionem peccati; potest enim c#sequi habitual# iustitiam absque remissione peccati. Sed h#c responsio inuoluit ali# errorem, nimirum posse veram iustitiam, & charitatem esse de facto in homine existente in peccato, q# est contra idem C#c. dict. ses. 6. can. 7. & non euitatsuperior#de finition#, quia in illa Concilium loquit# deope rib# ante iustification#, q# non dicit t#t# remission#peccati, sed maxime infussio n# iustitiæ, vt ex doctrina eiusdem c#cilij **[146]** c#sta. Item quia dispositiones remot# n#so l# sunt adremission# peccati, sed etiam ad infusion# iustitiæ; ergo impossibile est opera taliaesse mala, autcontra legem Dei.

Deniq#ue est euid#s ratio, quia neces **[sect. 8]** sitas habitualis gratiæ, vel charitatis ad seruanda singula præcepta sine noua transgressione, nec est ex lege pure naturalì, vt ostensum est, nec ex lege c#naturali ipsimet gratiæ habituali, vel charitati, quia nulla est necessaria connexio inter illos habitus, & talem obligationem, neq#ue ex vllo probabili prin cipio ostendi potest. Neque etiam est ex speciali lege positiua Dei, quia nullibi latum in uenit# tale pr#ceptum, vt statim ost#dem# resp#d#do ad obiectiones. Vnde Theologi omnes ad quosdam actus specialiter s#ctos requirunt sanctitat# habitual# in oper#te, vt digne, & sine peccato fiant, vt administr#da sacram#ta viuorum. Potest etiam ille status requiri propter opus, in quo imminet periculum mortis, vel propter aliam similem occasionem, sed illa obligatio est specialis exlegecharitatis, vel religionis; tamen generalis ad omnia opera nec fundari potest in aliqua lege, neq#; aliqua probabili ratione cogitari.

Secundo potest intelligi illa senten **[sect. 9]** [839]tentia de actuali dilectione charitatis, ita vt ad seruandum quodlibet pr#ceptum legis naturæ sit necessaria propria relatio in Deum per dilectionem supernaturalem, quæ sit proprius actus operantis, vel simul existens cum opere, quo seruatur pr#ceptum, vel qui pr#cesserit, & influat virtute in opus. Sed hoc etiam facile refutatur ex principijs positis, quia vel hoc intelligitur de dilectione Dei super omnia, vel de alia dilectione imperfecta, & tantum affectiua, qu# sit supernaturalis, & possit per illam referri in Deum opus cuiuscunque præcepti. Si primum dicatur inciditur

in pr#cedens incommodum, & additur nouum, quia actus dilectionis Dei super omnia non separatur ab habitu (siue ab illo procedat, siue ad illum proxime disponat, quod ad præsens nihil refert) ergo si illa dilectio est necessaria, siue actu exist#s, siue præced#s, & non retractata (hoc enim ne cessari# est, vt possit virtualiter influere) etiam status in statu grati#, & charitatis erit necessarius, quod reprobatum est. Et præterea postulatur actus perfectæ charitatis influ#s in opus pr#ceptum, quod nouum absurdum est, quia sicut ad obtinendam habitualem iustitiam præparamur per bona opera antecedentia ad ipsam iustitiam quatenus esse possunt ab Spiritu Sancto mouente, & nondum inhabitante, vt dicit[840] Trid#t. sess. 14. cap. 4. ita etiam disponimur ad impetrandum auxilium, & motionem, qua proxime disponamur ad iustitiam, & Deum super omnia diligamus; ergo non minus absurdum est, ad singula opera præceptorum moralium prærequirere actum infusum amoris Dei super omnia, quam habitum. Et præterea contra hoc procedunt cum propor tione, quæ contra Gregorium diximus, vt circa aliud membrum iam declaro.

Si ergo non postuletur dilectio super omnia, sed alia minor, qu# sufficiat ad **[sect. 10]** referendum actum in Deum finem supernaturalem. In primis difficile est distinguere talem affectum, qui sit supernaturalis complacentiæ, seu beneuol#tiæ in Deum, & aptus elici à charitate infusa ab amore super omnia, & iustificante. Sed hoc nunc omitto in alium locum proprium, & ex proprijs ostendo, etiam in illo sensu sententiam illam esse falsam, & voluntari#. Quia neque ex natu ra rei sequitur talis obligatio ex principijs, & lumine fidei, neque etiam ostendi potest pr#ceptum speciale positum à Deo hominibus ordinatis ad finem supernaturalem operandi semper, uel ser uandi præcepta naturalia ex simili dilectione, aut relatione. Ad quod possunt cum proportione applicari omnia, quæ contra Gregorium diximus. Quin potius nec ad seru#da alia supernaturalia pr#cepta est in vniuersum, ac per se necessar ia hæc relatio, vel dilectio: nam fidei pr#cept# per actum credendi impletur an te omnem actum propriæ dilectionis Dei, & similiter etiam pr#ceptum spei, vt ex Trid sumitur sess. 6. c. 7. & eàd# ratione potest impleri præceptum religionis de diuino cultu, aut oratione. Imò licet in aliquibus actibus externis propter special# santitat# eorum requiratur status grati# vt dicebam, nihilominus etiam ad illas non est necessaria hæc specialis dilectio actualis, aut virtualis, si #ersona in statu grati# supponitur, sed sufficit religiosa intentio, qu# ad religionem spectat. Sicut **[147]** etiam si occurrat occasio vel c#fit#di fid#, vel relp#d#di pro Dei honore, fieri potest ex affectu ad fidem, & c#fession# eius, vel ex affectu diuini cultus, & honoris pertinentis ad religione, etiam si non fiat ex actu proprio charitatis: nulla ergo ratione modus operandi ex charitate est de necessitate aliorum pr#ceptorum, extra proprium præceptum charitatis, quod non pro semper obligat, sed certis temporibus, & occasionibus, vt in propria materia dicetur.

Sed objcitur primo illud 1. Corinth. **[sect. 11]** [841] 10. *Omnia in gloriam Dei facite,* & illud ad Colos. 3. *Omne quodcumq#ue facitis in verbo, aut in opere, omnia in nomine Domini nostri Iesu Christi, gratias agentes Deo, & Patri per ipsum.* Et illud 1. Corinth. 16. *Omnia vestra*[842] *in charitate fiant.* Secundo objciuntur varia loca Augustini in quibus significat, quid quid non fit ex charitate fieri ex praua cupiditate, ac proinde malum esse. Vnde 1. Retra. capit. 15. *voluntas sine charitate* (inquit) *tota est vitiosa cupiditas.* libr. de Gratia, & libero arbit. capit. 18. inquit. *Quod fit sine dilectione non bene fit;* & similia habet primo libr. de Grat. Christi capit. 26. & sæpe aliàs. Tertio argumentabatur Dionis. quia Deus suis pr# ceptis intendit nos facere sui dilectores; ergo nisi ex dilectione Dei seruentur, non fit voluntas Dei; ergo neq#ue præcepta implentur.

Ad testimonia sacr# Scriptur# res **[sect. 12]** [843] pondeo primo, continere optimum consilium; secundo continere posse pr#ceptum, alteroè duobus modis. Vnus est, vt omnia opera nostra talia sint, vt qu#tum est ex se in gloriam Dei cedant, etiam si actu ad hoc non refer antur, iux[844]ta verbum Christi Matt. 5. *Sic luceat lux vestra coram hominibus, vt videant opera vestra bona, & glorificent Patrem vestrum, qui in Cœlis est.* non enim est sensus, oportere opera facere eo fine, vt videantur ab alijs, qui glorificent Deum, etsi enim hic finis de se bonus sit, non est tamen necessarius, nec ordinariè consulendus prop ter periculum; sensus ergo est, talia debere esse opera, vt si videantur ex illis possit resultare gloria Deo. Alio modo potest hic intelligi præceptum affirmatiuum, quod obligat semper, sed non pro semper, nisi in præparatione animi, scilicet, vt parati simus omnia propter gloriam Dei facere, vel ex charitate, vel pro confessione nominis Christi, quando necesse fuerit, vel oportuerit.

Ad testimonia Augustini in proprijs locis de fide, & charitate ex professo **[sect. 13]** [845] respondebimus, quia de vtraq#ue virtute habet Augustinus loca difficilia. Nunc dico, posse Augustinum exponi eodem modo, quo Scripturam, vt operari ex charitate non sit elici, aut impe rari à charitate, sed operari consentanee ad charitatem ita vt operatio talis sit, quæ charitate dirigi, & fieri possit, ita vt charitas semper sit de se quasi regula boni operis. licèt non necesse sit, vt sit etiam principium, vel finis ab operante intentus. Vnde cum ait, *non bene fieri, quod sine dilectione fit,* perinde est, ac si diceret, quod non fit dilectioni c#sentaneum, aut quod fit à dilectione alienum. Cum vero ait, voluntatem sine charitate totam esse vitiosam cupiditatem potest etiam exponi de voluntate ipsa, non de singulis actibus eius, & tota dicatur esse vitiosa cupiditas morali modo, non rigore physico, quia voluntas destituta charitate, vincitur vitiosa cupiditate regulariter, esto possit interd# bene operari ex amore honesti sine relatione charitatis, vt latius in tratactu de Gratia dicemus, Aliqui vero exponunt August. vt in illis locis nomine charitatis non intelligat virtutem infusam Theologicam, sed generalem affectum boni honesti, seu recte operandi propter iustitiam ipsam. Veruntamen in dicto cap. 18. de Liber. arb. & 26. de Grat. Christi apertè loquitur de illa charitate, cuius est illud præceptum Christi. *Man*[846] *dat# nouum do vobis, vt diligatis inuic#,* & Ioan. 13. & illud. *Diliges Dñm Deum tuum ex toto corde tuo, & proximum tu#sicut te ipsum.* Deut. 6. Mar. 12. Item loquitur de illa charitate, de[847] qua Petrus dixit, quod, *operit multitudinem peccatorum.* 1. Petri 4. & de qua Ioannes loquitur, cum dicit. *Diligamus inuicem, quia charitas ex Deo est.* Hæc enim ibi adducit Augustin. vt explicet de qua charitate loquatur. Alium locum Retractationum hactenus non inueni; sed hæc nuncde Augustino sufficiant.

Ad rationem respondetur cum D. **[sect. 14]** Thoma, quem Soto. & alij imitantur, finem pr#cepti non cadere sub præceptum. Et ideo licet Deus intendat maxi-**[148]**mè, vt ex charitate operemur, non tam# id nobis præcipit in omnibus operibus, nec per singula pr#cepta, sed solum per speciale pr#ceptum charitatis, quod suis t#poribus seru#d# est, ideoque extra ill# necessitatem specialem poterit non so lum lex naturalis, sed etiam supernaturalis sine illo modo seruari. Sic enim peccator Christianus cred#do præceptum fidei implet, licet ex charitate non credat, & finem proximè à Deo intent# per illud præceptum assequitur: nam hic includitur in ipso pr#cepto, licet extrinsecum, seu remotum non assequatur, & idem est de alijs præceptis.

CAPVT XII.

Vtrum lex naturalis non solum prohibeat aliquos actus, sed etiam irritet contrarios?

TRact#do de obligatione legis na **[sect. 1]** turalis, consequenter explicuimus ferè omnes effectus, qui solent legi in communi attribui: nam constat ex dictis, hoc ius quædam bona præcipere, mala #hibere; per mission# autem, aut punition# propriè non habere locum in illo. Quia licet ex transgressione naturalis iuris sequatur reatus pœnæ in ordine ad diuinam prouidentiam, & iustitiam: ad qu# spectat pœnam illam taxare, nihilominus ratio naturalis non potest illam pœnam definire, & ideo talis ac tanta proprie non sequitur ex imperio alicuius legis mere naturalis, sed sequitur ille reatus ex naturali, & intrinseca conditione culpæ, ita vt licet pœna non esset per leg# determinata, arbitrio competentis iudicis puniri posset. Vnde fit, vt neq#ue[848] propria permissio locum habeat in hoc iure, quia nihil, quod de se malum sit, permittit licitè fieri, vt per se constat, quia hoc repugnat actioni intrinsece, ac per se mal#: nec etiam permittit, fieri impu ne, eo modo quo pœna potest ex hoc iu re sequi, scilicet, quoad reatum, quia nunquam impedit, aut de se impedire potest reatum pœnæ. Quod si dicatur hoc ius permittere vel indifferentia, qu# non prohibet, vel bona, quæ approbat, licet non præcipiat, neutra est propria per missio legalis (vt sic dicam quia prior est pura negatio: dicitur enim opus indifferens quod nec pr#cipitur, nec prohibetur, nec etiam approbatur: posterior vero est plusquàm permissio, quia est quædam positiua concessio, vt supra tactum est, & infra tractando de iure gentium, latius dicetur. Quod si in his materijs consideretur ius naturale, quatenus disponit, quomodo præst#dæ sint, vt honeste, & sine macula fiant; iam illud pertinet ad legem præcipientem vnum modum, & vetantem alium, vt in superioribus etiam tactum est, & ideo de his effectibus nihil addendum occurrit.

Solum ergo superest inquirendum, **[sect. 2]** quando, & quomodo possit ius naturale habere vim non solum obligandi, seu prohibendi, sed etiam irritandi actum, qui contra talem obligation# fit. Quod dubi# præcipuè habet locum in præceptis negatiuis: extendi vero potest ad affirmatiua, quatenus ex consequenti prohib#t contraria eorum, qu# præcipiunt. Ratio[849] autem dubitandi est, quia irritare non est pr#cipere, sed facere, ius autem naturale, vt sic, solum videtur habere vim pr#cipiendi, non vero tollendi dominium, v. g. vel faciendi aliquid simile. C#firmari potest inductione. nam ius natur# prohibet contrahere matrimonium post factum votum castitatis, vel post promissio nem sponsalium factam alteri, & tamen matrimonium validum est: prohibet etiam lex natur# vendere rem vltra iustum pretium, & nihilominus talis venditio non est irrita ipso iure naturæ; ergo idem erit in omnibus similibus. Nam efficacitas iuris natur# eadem est in omnibus, neq#ue peculiaria verba habet, per quæ prohibeat, vt propter illorum diuersitat# dicamus, aliquando irritare, & non semper, vt dici potest in iure positiuo.

Nihilominus certum est, actus factos **[sect. 3]** [850] contra ius naturale, aliquando non sol# malos, sed etiam irritos esse. Hoc tanqu# certum supponunt auctores in pluribus quæstionibus, quas in particulari tractant, vt an talis actus v. g. contractus factus ex metu,

violentia, dolo, vel cum alia conditione simili, sit nullus iure naturæ, vel tantum positiuo; supponunt ergo, ex vtroq#ue capite posse habere nullitat#. Probatur deinde exemplis: nam sec#dum matrimonium factum, viuente priori coniuge, ex iure naturæ nullum est. **[149]** Idem est verum de matrimonio v. g. inter frates, & ad huc certius inter Patrem, & Filiam; contractus etiam vsurarius iuræ naturæ irritus, seu nullus est, quoad vsur# obligationem: idem est de contractu facto per dolum grauem, & similia sunt multa. Vt autem ration# reddamus, & priores obiectiones solua mus, oportet regulam aliquam assignare ad cognoscendum quando actus pro hibitus iure naturæ validus, vel irritus sit: nam vtr#q#ue posse accidere ostendunt adducta exempla: differentia autem non potest sumi ex verbis legis, vt recte obiectum est; vnde ergo illam sumemus.

Duæ regulæ præcipue occurrunt. **[sect. 4]** [851] Prima est; quando actus prohibetur iure naturæ ob defectum potestatis, vel ob materi# incapacitatem, tunc actus est nullus, & irritus ex natura sua. Hoc ostendit exemplum illud de secundo matrimonio, & in vniuersum de donatione eiusdem rei facta post prior# validam, & per manentem, est enim nulla, quia ille, qui secundo donat, vel tradit iam non habet potestatem in talem rem. Vnde intelligetur differentia inter traditionem factam post priorem traditionem, vel tantum post priorempro missionem: c# enim vtraq#ue sit contra ius natur#, vna est valida, & non alia, quia prior traditio abstulit dominium, & ita etiam abstulit potestatem: promissio vero non tollit dominium, & ideo non tollit potestatem, quanuis obliget ad vt#dum illa tali modo. Eadem ratione contractus, seu consensus per dollum substantial# (vt sic dicam) extortus, nullus est iure natur#, quia dolus impedit verum consensum, & causat inuol#tarium: sine voluntate autem non potest contractus humanus perfici, & sic de alijs. Ex quibus facilis est ratio regulæ, quia in his, & similibus casibus tollitur principium subst#tiale (vt sic dicam) valoris actus, quod est potestas moralis, idest, qu# habeat adi#ct# suffici#t# vol#tat#; sine potesta te autem, & voluntate non est actus validus.

Secunda regula est, quando actus pro **[sect. 5]** [852]hibetur propter indecentiam, vel turpitudinem in materia eius inuentam, tunc etiam est irritus, quando eadem tur pitudo dura in ipso effectu, vel, vt Iuristæ loquuntur, quando habet causam perpetuam. Hanc regulam summoà simili ex Glossa in Clement. 1. de Iure patronat. verb. *Inhibentes*, in fine, & ex Glossa in[853] cap. *Vides*, dist. 10. Decio in cap. 2. de Testib. & alijs, quos refert Couarr. in 4. Decret. 2. p. ca. 6. in princ. n. 6. & colligitur ex lege, *si stipuletur*, de verb. obligat.[854] *Quod leges* (inquit) *prohibent, si perpetuam causam seruaturum est, cessat obligatio, vt si soror# sibi nupturam aliquis stipuletur*. Vbi Glossa aduertit, talem promissionem esse irritam ipso iure naturæ. Et ita c#firmatur regula exemplo posito de matrimonio contracto inter consanguineos in primo gradu: nam ibi non deest potestas, id est, dominium sui ad se tradendum in matrimonium, nec deest voluntas, quant# est ex parte contrahentium; tamen illa naturalis indecentia, quæ facit tale matrimonium esse prohibitum, perpetuo durat, si matrimonium tale duret; ideo etiam duratio ipsa prohibita est, & hoc est esse irrit#. Idem cernitur in exemplo de vsura, qu# prohibita est, quia iniusta, quæ iniustitia tam inuenitur in ret#tione lucri accepti, quam in acceptione, & ideo prohibitio illa irritans est. Vnde etiam constat ratio clara, quia si valor actus sit contra ius natur#, à nemine fieri potest, cum ius superioris resistat: in illo autem casu valor ipse est contra ius naturæ, quia habet eandem causam tur pitudinis; ergo non potest talis valor sub sistere; ergo est irritus talis actus. Vnde potest considerari differentia inter hanc regulam,

& præcedentem, quod in in priori actus prohibetur, quia prauus, & nullus est ex defectu potestatis: in hac vero posteriori actus fit nullus ratione intrinsec# malitiæ perpetu#, ac subinde per ipsam prohibitionem, quia aliàs po testas absoluta circa talem materiam non deerat.

Extra hos autem casus, quanuis ius na **[sect. 6]** [855]turæ prohibeat actum non irritabit effect# eius, quia si supponatur potestas suffici ens ad talem effectum, & alioqui possit ef fectus durare absque turpetudine, & cum honesto vsu, non est, cur inualidus sit. Id optimè declaratur in matrimonio facto contra votum simplex castitatis: nam illud votum non abstulit, sed ligauit pote stat# quam homo habeat in corpus suum; & alioqui matrimonium contra illud contractum quatenus est actualis tradito, **[150]** habet maiorem quandam efficaciam, quam promissio, & potest etiam habere honestum vsum, saltem reddendo, & n# petendo debitum; ergo recte potest esse validum. Venditio item iniusta relinquit quidem perpetuam obligationem restituendi excessumpretij; quod si fiat, cessat omnis turpitudo in valore, & per petuitate talis contractus, & ideo non est, cur simpliciter irritus sit. Et ita patet responsio ad obiectiones factas. In quibus etiam exemplis considerari potest, prohibitionem non esse quasi directam, vel absolutam de substantia talis actus, sed vel prouenire ex aliqua generali lege, vt est seruare votum, vel sol# esse de tali modo, seu excessu, & ideo mi rum non esse, quod actum non irritet.

CAPVT XIII.

Vtrum præcepta legis naturæ de se, & ab intrinseco immutabilia sint?

HActenus subst#tiam, & obligatio **[sect. 1]** nem legis naturalis explicuimus, reliquum est, vt de illius firmitate, vel immutabilitate dicamus. Duplex autem mutatio potest intelligi in aliqua lege, scilicet, vel per addition#, vel per ablationem, seu diminutionem. Hic autem non est sermo de additione, quia illa non est mutatio, quando prior lex integra manet, sed est perfectio extensiua conferens ad vtilitatem humanam, vt dixit D. Thomas q. 94. ar. 5. & sic Vl[856]pian. l. *Ius ciuile.* ff. de Iust. & iure ait, ius ciuile constitui, addendo aliqua iuri na nurali. Imò & ius diuinum multa addìdit iuri natur#, & ius Canonicum vtriq#; Nam, vt infra videbimus, humana iura multa determinant, quæ per ius naturæ, aut diuinum determinata non sunt, nec c#ueni#ter determinari potuerunt. Tra[857]ctamus ergo de propria mutatione, qu# fit per ablationem legis, vel obligationis eius. H#c autem mutatio dupliciter solet in rebus accidere, nimirum, vel per mutationem rei ab intrinseco deficientis, vel per extrinsecus fact#virtute alicuius agentis habentis potestatem. Et vterq#ue modus potest ad legem applicari: nam interdum res per se ipsam deficit, quia ex vtili fit noxia, vel ex rationabili fit irrationabilis; aliqu#do vero tollitur per superiorem, vt in legibus positiuis postea videbimus. Et vtraque istarum mutationum contingit, vel absolutè, & vniuersaliter in tota lege, & dicitur abrogatio legis; vel in particulari, & dicitur dispensatio, vel particularis relaxatio. De his ergo omnibus modis mutation# potest

inquiri circa legem naturalem, in hoc autem capite solum de mutatione ab intrinseco dicemus; in sequentibus autem inquiremus de mutationibus ab extrinsecis agentibus.

Dico igitur, propriè loquendo, legem naturalem per se ipsam desinere non posse **[sect. 2]** [858] vel mutari, neque in vniuersali, neque in par ticulari, manente natura rationali cum vsu rationis, & libertatis. Semper enim h#c hypothesis pr#intelligitur, & suppo nitur: nam cum lex naturalis sit veluti proprietas huius naturæ, si illa de medio tolleretur, tolleretur etiam lex naturalis quoad existentiam suam, & maneret tantum secundum esse essenti# seu possibile obiectiue in mente Dei, sicut & ipsa rationalis natura. Imo tunc eti# lex æterna non haberet rationem propriæ legis, quia non esset cui Deus præciperet: oportet ergo naturam rationanalem supponi, & sic dicemus, non posse legem naturalem, vel in totum, vel in parte per se se deficere, aut mutari. Ita sumitur ex D. Thoma 1. 2. q. 94. art. 4. & 5.[859] & q. 100. ar. 8. & 2. 2. q. 66. ar. 2. ad 1. & q. 104. ar. 4. ad 2. Vincent. in Specul. moral.[860] lib. 1. part. 2. d. 3. & alijs, quos cap. sequ#ti, & 15. referam. Item ex Aug. libr. 83.[861] Qu#stionum q. 53. & lib. de vera Relig. ca. 31. & lib. 1. de Liber. arbitr. ca. 6. It# ex Lactantio libr. 6. de Vero cultu ca. 8.[862] & ex Arist. 5. Ethic. ca. 7. Cicer. lib. 1. & 2. de Leg. & 3, de Repub. & ex §. *Sedet.* Instit. de Iur. natur. Probatur autem, primo, quia hoc ius naturale vel consideratur in Deo, vel in homine, provt est in homi ne mutari non potest, quia est intrinseca proprietas necessario fluens ex tali natura, qua talis est, vel (vt alij volunt) est ipsa rationalis natura; ergo repugnat, manente tali natura apta ad vt#d# ratione, auferri legem naturalem. Si vero consideretur h#c lex, vt est in Deo, su prà ostensum est, non posse auferri non solum à iudicio diuini intellectus, verum etiam neq#ue à voluntate, quavult, vel talia bona præcipere, vel talia mala vitare.

[151] Secundo argumentor in hunc modum, **[sect. 3]** quia nulla lex deficit per se ipsam sine reuocatione legislatoris, nisi vel quia non erat perpetua, sed pro tempore certo, quo finito, ipsa etiam finitur, & desinit esse, vel quia in materia fit aliqua mutatio, ratione cuius lex sit irrationabilis, & iniusta, cum antea esset iusta, & prudens. Quia si lex indefinitè, ac sine termino posita erat, & ex parte materiæ non est facta mutatio, non potest intelligi quomodo per se ipsam cesset lex, manente obiecto, & subiecto eius, cùm ex parte legislatoris non auferatur, vt supponimus. At neuter illorum modorum habet locum in iure naturali. De priori patet, quia leges eius sunt necessariæ, & perpetuæ veritatis: complectitur enim hoc ius (vt suprà dixi) principia morum per se nota, & omnes, ac solas conclusiones, quæ ex illis necessaria illatione inseruntur, siuè proximè, siue per plures illationes; omnia autem h#c perpetuæ veritatis sunt, quæ veritas principiorum non subsistit sine veritate talium conclusionum, & principia ipsa ex terminis necessaria sunt; ergo in omnibus his præceptis est perpetuitas; non ergo possunt desinere per solum lapsum temporis. Altera verò pars ex eodem principio facilè ost#ditur, quia iudicium, quod necessario colligitur ex principijs per se notis, nunquam potest esse falsum; ergo nec potest esse irrationabile, vel imprudens; sed omne iudici# legis naturalis tale est, vt vel sit de prin cipijs per se notis; vel ex illis necessariò inferatur; ergo quantunuis res varientur, iudicium legis naturalis variari non poterit.

Tertiò fit alia inductio distinguendo **[sect. 4]** in hoc iure præcepta affirmatiua, & negatiua, & ostendendo, neutrum genus talium præceptorum posse per se cessare, aut desinere obligare. Nam in primis præcepta negatiua prohibent res per se, & intrinsece malas, & ideò obligant semper, & pro semper, tum ratione suæ formæ, quia negatio omnia destruit,

tum etiam quia quod per se malum est, semper, & vbiq#ue vitandum est; eadem ergo ratione non possunt talia præcepta per se desinere, quia non potest res per se mala desinere esse mala. Affirmatiua verò præcepta, licèt semper obligent, non tamen pro semper, & ideò potest huiusmodi præceptum, licet naturale sit vno tempore obligare, & non in alio, seu in vna occasione, & n# in alia, non tamen propterea recipit mutationem, quia hæc est illius natura, & (vt sic dicam) à principio fertur pro talibus occasionibus, vel sub talibus c# ditionibus, & non pro alijs. Nihilominus tamen semper retinet suam vim, semper obligat, licèt non pro semper; Sicut præceptum confessionis v. g. licet pro hoc mense non obliget, & pro tempore quadragesimæ obliget, non ideò mutatur, sed de se idem semper permanet. Et declaratur amplius: nam præcepta affirmatiua legis naturalis solum oblig#t pro illis occasionibus, in quibus omissio talis actus esset per se, & intrinsecè mala; ergo sicut illa omissio non potest non esse mala; ita neq#ue obligatio affirmatiui præcepti ad actum illi omissioni contrarium potest per se desinere, aut mutari: ergo tale pr#ceptum necessariò semper obligat pro suo tempore, & consequenter semper etiam obligat ad non habendum contrarium propositum, seu ad obediendum saltem in animi præparatione.

Quartò declaratur, & confirmatur **[sect. 5]** hæc veritas expediendo obiectionem, quæ híc fieri potest. Dicit enim Arist.[863] 5. Ethic. cap. 7. Iustum naturale, seu natura constans non omne mutabile esse, aliqu#do verò posse esse mutationi obnoxium. Quod etiam tradit D. Thomas[864] 1. 2. q. 94. ar. 5. dicens, legem naturæ quo ad prima principia omnino esse immutabilem, quoad conclusiones autem vt plurimum non mutari, in aliquo tamen casu, & in paucioribus mutari, propter particulares causas occurrentes. Confirmat hoc D. Thomas exemplo legis naturalis præcipientis depositum reddi suo domino petenti, quæ non obligat in casu, in quo depositum petitur ad d#nificandam rempublicam. Et simile esse potest de præcepto naturali seruandi secretum, quod negatiuum est, & tamen violari potest, si ad defensionem reipublicæ, vel innocentis sit necessarium. Præceptum item *Non occides*, naturale est, & tamen in propriam defensionem licitum est occidere. Difficilius exemplum esse potest de præcepto non con-**[152]**trah#di matrimonium cum sorore, vel matre, quod naturale est, & tamen in casu necessitatis generationis human# non obligat, vt de facto contigit in prin cipio creationis, vt ex materia de Matrimonio constat. Ratione deniq#ue hoc confirmat D. Thomas, quia certior est scientia speculatiua, & naturalis, quam moralis, & practica, & nihilominus in scientia physica, & naturali, licet vniuersalia principia non deficiant, conclusiones etiam necessariæ interdum deficiunt; ergo idem poterit accidere in moralibus, atq#ue ita poterit ius naturale mutationem pati. Probatur consequentia à paritate rationis, quia sicut materia physica est mutabilis, ita eti# res humanæ, quæ sunt materia iuris naturalis, multò magis mutabiles sunt; ergo etiam ipsum ius mutabile est: nam sicut ex materia sumit speciem, ita illius condition# imitatur, & participat.

Hæc verò omnia rectè explicata po **[sect. 6]** tius confirmant assertionem. Est ergo considerandum ea, quæ consistunt in quadam adæquatione, & quasi relatio[865]ne, dupliciter posse mutari, vel quasi mutari, seu desinere esse, scilicet, vel intrinsecè per mutationem sui, vt pater de sinit esse pater, si moriatur; vel extrinsecè tantum per mutationem alterius, quomodò pater desinit esse pater per mortem filij, quæ desitio in patre non est mutatio, sed per modum mutationis à nobis concipitur, vel significatur. In lege ergo positiua contingit mutatio priori modo, quia tolli potest; in lege autem naturali minimè, sed solum secundo modo per mutationem materiæ contingit, vt actio subtrahatur

ab obligatione legis naturalis, non quia lex tollatur, vel minuatur; semper enim eo modo obligat, & obligauit, sed quia ipsa materia legis mutatur, vt statim patebit in exemplis adductis. Vnde vlterius considerandum est, legem naturalem, cum per se non sit scripta in tabulis, vel membranis, sed in mentibus, non semper dictari in mente illis verbis generalibus, vel indefinitis, quibus à nobis ore profertur, vel scribitur, vt v. g. lex de reddendo deposito, quatenus naturalis non ita simpliciter, & absolutè in mente iudicatur, sed cum limitatione, & circunspectione: dictat enim rat io reddendum esse depositum iure, & rationabiliter petenti, vel nisi ratio def#sionis iustæ, vel reipublicæ, vel propria, vel innocentis obstet. Communiter autem solet illa lex illis tantùm verbis proferri, *Reddendum est depositum*, quia cætera subintelliguntur, nec in forma legis humano modo positæ omnia declarari possunt.

Qu#do ergo D. Thomas cum Aristo **[sect. 7]** [866]tele ait, aliqua præcepta legis naturalis mutari, vel deficere, aut exception# pati in paucioribus, seu in casu, loquitur de mutatione impropria per solam denominationem extrinsecam ratione mutationis, quæ in materia fit, vt ex eodem sumitur dicta q. 100. ar. 8. & quoad hoc differentiam constituit inter quædam præcepta naturalia respectu aliorum, vel respectu principiorum vniuersaliorum. Nam quædam versantur in materia, quæ non recipit mutationem, vel limitationem, vt est, vel generale principium, *Non sunt facienda mala*, vel interdum particulare præceptum, vt *non est mentiendum*: alia verò sunt, quæ ex par te materi# mutationes recipere possunt, & ideò limitationem, vel quasi exceptionem admittant. Vnde s#pe loquimur de his præceptis, ac si essent proposita per absoluta verba, sub quibus patiuntur exceptionem, quia non satis declarant ipsum præceptum naturale prout in se est. Sic enim præceptum in se spectatum nullam exceptionem patitur, quia ratio ipsa naturalis dictat, hoc debere fieri tali, vel tali modo, & non aliter, vel concurrentibus talibus circunstantijs, & non absque illis. Imò interd# mutatis circunstantijs, non solum non obligat naturale præceptum ad faciendum aliquid v. g. ad reddendum depositum, sed etiam obligat ad non faci#dum.

Et ita facile declaratur exemplum **[sect. 8]** de deposito: nam licèt in hoc casu redd#dum non sit, non proptereà naturale præceptum mutatur: nam à principio non fuit positum pro illo casu, sed pro alijs, quos recta ratio dictat, sicut qui non implet promissionem, quia res notabiliter mutatæ sunt, non mutatur ipse, nec lex fidelitatis seruand# mutatur, sed mutata est materia, tamen à principio illa mutatio fuit virtute excepta per conditionem in ipsa promissione **[153]** subintellectam, & ita non est vera, vel intrinseca mutatio, sed apparens, & per extrinsecam denomination#. Idem ergo est de deposito, etiam si deposito adiungatur promissio reddendi illud, vt est apud Augustin. Psal. 5. & habetur in[867] cap. *Nequis.* 22. q. 2. Idemq#ue cum proportione est de præcepto naturali seruandi secretum: nam secretum est quasi depositum, quod custodiendum datur, & accipitur sub promissione seruandi sine damno, & iniuria tertij: nam hæc conditio necessario subintelligitur, vt promissio licita sit. Loquimur autem de naturali secreto: nam sigillum confessionis altiorem habet obligation#. Deniq#ue idem est de quinto præcepto Decalogi *Non occides*, quod vt naturale est, includit plures conditiones, scilicet, non occides propria auctoritate, & aggrediendo, de quibus in sua materia dicendum est, & cap. 15. aliqua attingemus. De vltimo verò exemplo, quod obscurius est, dicam capite sequenti.

Ad rationem respondeo, admitten **[sect. 9]** [868]do similitudin# ex conclusionibus physicis sumptam cum proportione. Nam propositiones physicæ, licèt dicantur interdum deficere, tamen vt conclusiones scientificæ sunt, non deficiunt, quia vt sic non absolutè inferuntur,

sed cum limitatione, vtiq#ue à talibus causis per se hoc prouenire, nisi impediantur; & sic etiam in præsenti naturale præceptum (vt dixi) non absolutè præcipit in tali materia v. g. reddendum est depositum, sed subintellectis debitis circunstantijs, vt satis explicatum est: solum enim hoc modo inferuntur tales conclusiones necessariò ex principijs naturalibus, & non aliter sunt naturalia pr#cepta, nisi vt ex illis principijs necessariò colliguntur. Et ideò etiam non obstat, quod materia sit mutabilis: nam lex naturalis discernit mutabilitatem in ipsa materia, & iuxta illam accommodat præcepta: nam aliquid præcipit in illa materia pro vno statu, & aliud pro alio, & ita ipsa in se manet semper immutata, licet quoad nostrum modum loquendi, & per denominationem extrinsecam quasi mutari videatur.
Alia difficultas hic occurrebat, quia **[sect. 10]** videtur lex naturæ posse de mentibus hominum deleri, ac subinde esse mutabilis quasi per separation# à subiecto,[869] sicut scientia, quæ ex parte obiecti immutabilis veritatis est, in subiecto corrumpi potest per errorem. Sed hæc difficultas quantum ad rem attinet sufficienter tacta est supra cap. 8. vbi diximus de ignorantia, quæ in hanc legem cadere potest. Dicimus ergo breuiter, legem hanc non posse omninò deleri de mentibus hominum; quoad aliqua verò præcepta posse ignorari, & fortassè non ab omnibus hominibus. Nam licèt qu#dam gentes errent circa vnum præceptum, aliæ circa aliud; nullum tamen esse videtur, quod non aliquibus saltem hominibus per lumen naturale manifestetur, & hoc satis est, vt simpliciter dici possit, nullum præceptum naturale totaliter deleri, etiam per ignorantiam. Addo verò, per errorem, vel ignoranti# non mutari legem in se, sed occultari, seu nesciri, quod longè diuersum est. Nam licet omnia præcepta legis naturalis sint immutabilia, non tamen omnia sunt æquè nota, & ideò inconueni#s non est, vt aliqua ignorari possint. Alia difficultas híc occurrit de Epiikia, quæ grauior est, & propriam disputationem requirit, quam infrà cap. 16. trademus.

CAPVT XIIII.

Vtrum ius naturale mutari, vel dispensari poßit per humanam potestatem?

QVanuis hæc qu#stio videatur ex **[sect. 1]** præcedenti definita, nihilominus non desunt graues Doctores, qui absolutè dicant, posse dispensari interdum per hominem in iure naturali, vel mutari per ius humanum, vel gentium, vel ciuile. Non quidem quoad omnia iura naturalia: fatentur enim hanc mutationem non habere locum in primis principijs iuris naturæ, nec in conclusionibus illis propinquis, de qui[870]bus sentiunt procedere omnia dicta in superiori capite, solum ergo in quibusdam rebus, seu præceptis magis remotis dicunt, posse fieri hanc mutationem: non vniuersalem per modum abrogationis, sed particularem per modum dispensationis, vel diminutionis. Ita expressè declarat Glossa in cap. *Anobis,* de Deci. verb. *Exemptos. I*dem sentit Glossa **[154]** in l. *Manumißiones,* verb. *Nascerentur,* & Glossa. 1. in l. *Ius ciuile* ff. de Iustitia, & iu[871]re. Sequitur Abbas in dicto cap. *Anobis,* n. 4. & in cap. *Cum tanto.* de Consuet. n. 3. & cap. *Quæ in Eclesiarum.* de Constit. n. 11. vbi etiam Felin. n. 26. & ibi Innocent. & alij communiter.

Copiosius verò, & distinctius tradidit hanc sententiam An[872]gel. verb. *Papa*, n. 1. vbi specialiter de Pontificia dispensatione loquitur, Nauarr. etiam cons. 2. Qui filij sint legi. n.[873] 8. dicit, posse Papam limitare legem natutalem, & diuinam, & dispensare circa illas. Idem de Pontifice docet Sancius[874] lib. 8. de Matrim. disp. 6. & refert plures Iuristas, & ex Theologis Canum in Relect. de Pœnit. p. 5. Sed illius sententiam[875] in hac parte fufficienter refellimus in lib. 6. de Voto cap. 9. Potest etiam pro hac sententia referri Henriq. lib. 8. de[876] Euchar. cap. 13. Sed in his auctoribus, & alijs, qui de hoc puncto tractant, aduertere oportet, interdum loqui generatim de iure diuino, & de potestate Papæ ad dispensandum in illo, confundentes sub diuino iure tam naturale, quàm positiuum diuinum. Nos verò distinctè, & specificè loquimur, & nunc solum agimus de iure naturali in ordine ad quancunque pote statem humanam, & actionem eius, siuè sit dispensatio, siuè præceptum, aut iuris institutio, siue per legem, siue per consuetudinem, vel particularem, vel totius orbis, quæ solet dici ius gentium, vt infrà dicam. De iure autem diuino positiuo infrà in vltimo libro huius tractatus dicemus.

Hæc igitur sententia primò suadetur varijs exemplis. Primum, & vulgare est **[sect. 2]** de diuisione dominiorum, quia iure naturæ omnia erant communia, & nihilominus rerum diuisio ab hominibus introducta est in cap. *Ius natur ale*, dist. 1. cap.[877] *Quo iure*, dist. 8. Imò in cap. *Dilectissimis.* 12. q. 1. dicitur rerum diuisio per iniquitatem introducta, non quod ipsa introductio iniqua fuerit, sed quod occasione peccati facta fuerit, vt omnes infrà citandi interpretantur. Secundum exemplum simile est de libertate, quæ iure naturæ hominibus conuenit, & tamen per leges humanas aufertur. l. *Ma*[878]*numissiones.* ff. de Iustit. & iure. l. *Libertas.* ff. de statu liberor. §. *Ius autem*, Instit. de Iure natarali gentium, & ciuili. Terti# exemplum est de iure naturali non auferendi alienum, quod videtur immutari hominum introductione per vsucapionem, & præscriptionem. Quo exemplo vtitur Glossa in dicta l. *Manumissiones.* Quartum est de Iure naturali, quod[879] per consensum mutuum maris, & fœminæ fiat matrimonium, quod ab hominibus immutatur, ne fiat, nisi præte reà testes ad sint. Simile est de iure condendi testamentum, vel donandi res suas: nam hæc iure naturæ fieri possent pro arbitrio domini; & tamen hoc ius mutatur, vel limitatur ab hominibus, vt, scilicet, id non fiat, nisi per testamentum solenne, &c.

Secundo principaliter afferuntur va **[sect. 3]** ria exempla dispensationum humanar# in iure naturali. Primum est de dispensatione in votis, & iuramentis, quorum obligatio de iure naturali est. Secund# est de dispensatione in matrimonio rato, quod supponimus esse dissolubile dis pensatione Pontificis, cùm tamen iure naturæ indissolubile sit. Tertium est de dispensatione in residentia Episcoporum, quæ est de iure diuino naturali, vt sentit Concil. Trident. sess. 23. cap. 1. de Reformat. & tamen in illa quotidie dis[880]pensatur, vt constat. Neque in hoc exemplo habet locum vulgaris euasio, quod illa non sit dispensatio, sed interpretatio iuris naturalis; tum quia euidenti experimento constat, in multis casibus dari hanc facultatem, in quibus non cessauerat obligatio residendi, neq#ue vlla probabili ratione posset id per solam interpretationem colligi, sed per auctoritatem Pontificis tollitur obligatio, relaxando illam, & hæc est dispensatio; tum etiam, quia ita sæpe vocatur in ipsis indultis; imò etiam in Concil. Tridentino sess. 6. cap. 2. de Reformatione. Quartum exemplum est de dispensatione in impedimentis irritantibus matrimonium iure naturali: nam in matrimonio inter fratres refert Angel. suprà fuisse dispensatum iure naturali, &

tamen illud est impedimentum irritans iure naturæ. Deniq#ue adduntur à Iuristis exempla de dispensatione in debito soluendi decimas, quod dicunt esse de iure diuino naturali. Item in exemptione clerici à iurisdictione sæculari, qu# exemption# etiam censent esse de iure **[155]** diuino naturali, & tamen in ea dispensat Pontifex; permittendo clericum à temporali iudice puniri, etiam in causa criminali, & alia similia videri possunt in Felino cap. vlt. de Maior. & obedien[881]tia. n. 7. & sequentibus.

Tertiò argumentantur ratione, quia **[sect. 4]** hæc dispensatio in aliquibus iuribus naturalibus est sæpe necessaria ab bonum animarum, vt exempla adducta ostendunt; ergo non est verisimile, reliquisse Deum homines sine hoc remedio, quia ad prouidentiam Dei spectat concedere hominibus potestatem moraliter ne cessari# ad conuenientem gubernationem reipublicæ. Vnde ex hoc principio colligimus esse in hominibus potestat# puniendi malefactores etiam pœna mortis, & priuandi homines rebus suis, qu#do causa reipublicæ id postulat, & similia. Hínc dixit Angel. suprà, non fuisse[882] Deum futurum bonum patrem familias, nisi reliquisset pastorem super gregem suum, qui posset consulere omnibus occurrentibus, & necessariò expedienti[883]bus. Qui hoc citat ex Richard. in 4. dist. 38. vbi ar. 9. q. 1. solum dicit, Rectam rationem dictare, aliquem esse loco Dei in Ecclesia, qui periculis personarum, pensatis infir mitatibus, & vtilitatibus, possit rationabiliter obuiare. Et declaratur à simili: quia nisi Papa ita conderet leges suas, vt concederet Episcopis facultatem in eis disp#sandi in casibus necessarijs, in quibus non possit adiri, vel consuli Pontifex, non rectè prouideret Ecclesi#: & ideo ex hoc principio colligunt auctores communiter, posse in his casibus dispensare inferiores in lege superioris; ergo similiter in præsenti, seruata proportione. T#dem hac ratione omnes fatentur, posse cadere inter pretationem in lege naturali, sed eadem est ratio de inter pretatione, & dispensatione: nam eandem potestatem requirit, quia interpretatio authentica legis solum ab auctore legis fieri potest; ergo eadem ratione admittenda est dis pensatio, quia sæpe per solam interpretationem non potest occurrentibus casibus subueniri.

Nihilominus contraria sententia docet, ius naturale in nullo vero præcep **[sect. 5]** to suo tolli, diminui, dispensari, aut alio simili modo posse mutari per aliquam legem, vel potestatem humanam. Hæc[884] est sine dubio sententia communis Theologorum, quos latiùs referemus capite sequenti. Præcipuè verò D. Thomæ dicta q. 100. art. 8. & alijs locis allegatis capite præcedenti, & specialiter de Papa Quodlib. 4. ar. 13. Sumitur ex Alense 3. p. q. 27. memb. 4. per totum, licèt m#b. 2. §. 2. obscurè loquatur de mutabilitate legis naturalis, vt videbimus capite sequenti. Idem sentiunt Theologi, qui absolutè negant, Papam posse dispensare in iure diuino: nam si in positiuo diuino non potest, multò minus in naturali, quia & diuinum etiam est, & immutabilius; illos autem referemus infrà tractando de lege gratiæ. Expresse verò de lege naturali id tradit Almai. de Potest. Ecclesiæ cap. 13. concl. 1, & idem sentit in 4.[885] d. 15. q. 2. ar. 1. Idem Syluest. verb. *Papa* q. 16. Abulens. Exod. 20. q. 35. ad medium, & supponit sæpè Victoria Relect. 2. de[886] Potestat. Papæ, & Concil. supponit item Driedo lib. 2. de Libert. Christian. cap. 4. in fine, Soto lib. 1. de Iustit. q. 7. art. 3. lib. 4. q. 3. art. 1. ad 1. & lib. 10. q. 3. art. 4. id extendit etiam ad speciale exempl# de Residentia Episcoporum. Et moderni Theologi communiter. Et ex Iurisperitis hoc insinuant Glossæ in capit. *Sunt quidem.* 25. q. 2. per illum textum, & sequentem, & Glossa in cap. *Proposuit.* de Concess. Præben. licèt obscurè loquan[887]tur. Clarius id docent Turrecremat. in Summa lib. 3. cap. 54. & 57. Nauarr. consil. 4. de

Desponsat. Impuber. n. 16. & sumitur ex eodem in cap. *Ita quorundam,* de[888] Iudæis Gloss. penult. per totam, Couarr. in Regula *Peccatum,* p. 2. § 11. n. 3. & sequentibus, & in cap. *Quanuis pactum.* 2. p. §. 4. n. 6. & in Epitom. 4. p. 2. cap. 6. §. 9. n.[889] 3. Barbos. in Rubr. ff. soluto Matrim. 2. p. n. 104. & Albert. Bologne tract. de Legib. & Iuri. cap. 26. n. 3. & sequentibus. Et hanc sententiam iudico esse omnino veram, licèt quoad aliquos articulos eius possit esse de nominibus dissensio.

Vt ergo veritatem breuiter explice **[sect. 6]** [890]mus, aduertendum est, multis modis posse aliquid dici de iure naturali. Primus, & maximè proprius est, quando lex aliqua naturalis id præcipit, & hic est modus proprius iuris naturalis, de quo nos tractamus. Ad quod necesse est, vt ratio naturalis per se spectata dictet, aliquid **[156]** esse necessarium ad morum honestat#, siuè id dictet absq#ue discursu, siuè ex illo, vno, vel pluribus; dummodò enim illatio semper sit necessaria, parum hoc refert, vt sæpè dixi. Alio verò modo dicitur aliquid esse de iure naturali sol# permissiuè, aut negatiuè, aut concessiuè (vt sic res explicetur.) Talia sunt mul ta, quæ attento solo naturali iure, licita sunt, vel data hominibus, vt rerum c#munitas, hominum libertas, & similia; de quibus lex naturæ non præcipit, vt in eo statu permaneant; sed hoc relinquit hominum dispositioni iuxta rationis exigentiam. Sic potest dici nuditas naturalis homini, quæ in statu innocentiæ operienda non esset; in statu verò naturæ lapsæ aliud dictat naturalis ratio. Sic etiam libertas est homini naturalis, quia ex vi iuris naturalis illam habet, licèt lex naturæ non vetet, illam amittere. Alio item modo dicitur aliquid esse de iure naturæ, quia fundamentum habet in conditione naturali, licèt non simpliciter præcipiatur iure naturali, vt filium succedere patri ab intestato, ex l. *Scripto*, in fine. ff. Vnde liberi, quia li[891]cèt id non præscribat omnino lex naturæ, ad id inclinat, & quasi naturaliter sequitur, nisi aliunde impedimentum ponatur. Sic etiam duobus testibus adhiberi fidem, vel illos ad probationem humanam sufficere, dici potest de lege naturæ, non præcipiente, sed approbante, & admittente, nisi aliud ex specialibus causis addatur, vel requiratur. Hic ergo (vt dixi) de iure naturæ primo modo loquimur; occasione verò argumentorum dicemus aliquid de posteriori.

Vlterius verò circa primum modum **[sect. 7]** [892] aduertere oportet, inter præcepta iuris naturalis, quædam esse, quæ versantur circa pacta, conuentiones, aut obligationes, quæ per humanas voluntates introducuntur, vt sunt leges de seruandis votis, & promissionibus humanis, siuè simplicibus, siuè iuramento confirmatis, & idem est de alijs contractibus, iuxta singulorum conditiones, & de iurìbus, vel actionibus, quæ ex illis nascuntur. Aliæ verò sunt leges naturales, quæ immediatè obligant in suis materijs inde pendenter ab omni præuio consensu voluntatis hominis, vt sunt leges affirmatiuæ religionis erga Deum, pietatis erga parentes, misericordiæ, vel eleemosynæ circa proximum, & negatiuæ, non occidendi, non infamandi, & similes. Et in vtroque genere istorum præceptorum est eadem necessitas quoad formalem rationem iuris, & consequ#ter eadem inuariabilitas, & immutabilitas: ex parte verò materiæ hæc posteriora præcepta habent quandam maiorem immutabilitatem, quia non habent quasi pro materia ipsum humanum arbitrium, quod mutabile valde est, & sæpe indiget correctione, & mutatione.

Dico primò. Nulla potestas humana; **[sect. 8]** [893] etiamsi Pontificia sit, potest proprium aliquod præceptum legis naturalis abrogare, nec illud propriè, & in se minuere, neq#ue in illo dispensare. Probatur primò ex dictis in capite præced#ti: nam ostensum est, ius naturæ quoad sua præcepta esse immutabile natura sua; sed non possunt homines mutare id,

quod immutabile est; ergo. Confirmatur, ac declaratur, quia naturale ius quoad omnia præcepta sua pertinet ad naturales hominis proprietates; sed n# potest homo naturas rerum mutare; ergo. Secundò, in omni præcepto iuris naturalis legislator est Deus, sed non potest homo mutare legem, quam Deus tulit, quia inferior non potest præualere contra superiorem cap. *Inferior*. dist. 21. Clemen. *Ne Romani.* de electi. ergo.[894] Tertiò, ius naturale est fundamentum humani iuris; ergo non potest ius humanum iuri naturali derogare, aliàs su# fundamentum destrueret, & consequ#ter se ipsum. Quartò, si ius humanum posset naturali derogare, posset aliquid c# tra illud statuere, quia non potest intelligi alius modus mutandi illud; at hoc non potest; ergo. Probatur minor, quia quod est contra ius naturæ intrinsece malum est; ergo illud ius humanum esset de re intrinsecè mala, & consequenter non esset ius, neq#ue lex. Confirmatur, quia hac ratione consuetudo contra naturale ius non potest inducere legem cap. *Cum tanto.* de Consuetudine, vbi[895] Glossa notat, ius naturale esse immutabile quoad præcepta, & prohibitiones. Idem Glossa in §. 1. distinct. 5. vbi Gratianus ait, ius naturale esse immutabile, quod repetit in §. vlt. dist. 6.

[sect. 9] [896]

Dices; hæc omnia rectè procedere **[157]** de abrogatione, vel mutatione absoluta alicuius præcepti naturalis, non verò de dispensatione, quando legitima causa occurrit: nam ad abrogationem, vel diminutionem sine causa faciendam, non est verisimile Deum concessisse facultatem hominibus; neque ipsi ex se talem auctoritatem non habent, vt rationes factæ probant. Secus verò est de iusta dispensatione. Nam licèt homo sua auctoritate illam non possit concedere, vt etiam probant rationes factæ; nihilominus auctoritate Dei poterit, quia hoc modo inferior dispensare potest in lege superioris; & verisimile est, hominem gerentem in terris vicem Dei, posse etiam in his legibus ex iusta causa dispensare ex diuina concessione, quia hoc pertinet ad bonam gubernationemvniuersi, vt suprà argumentabamur.

Sed contra hoc instatur primò, quia Deus ipse non potest (saltem iure ordi **[sect. 10]** [897]nario) dispensare in aliquo ex præceptis legis naturalis. Quod si interdum ali quam in his præceptis mutationem facit, vtitur absoluta potentia, imò & supremo dominio, vt explicabimus capite sequenti; ergo non est verisimile, dedisse hominibus ordinariam potestat# dispensandi in aliquo pr#cepto naturali. Eo vel maxime quòd ex solutionibus argumentorum, & ex cap. 16. constabit, non esse hominibus necessariam talem potestatem ad conuenientem gubernationem. Secundò si in hominibus esset talis potestas, non solum in Pontifice es set, sed etiam in Imperatore, vel Rege temporali in his præceptis naturalibus, quæ circa temporalia versantur, vt sunt ferè omnia, qu# ad #xim# pertinent; vtr#q#; autem falsum est; ergo. Sequela declaratur, quia licèt Papa habeat in Ecclesia supremam potestat#; tamen etiam Imperator potestatem habet à Deo, & vic# eius gerit in sua republica, iuxta Paul. Rom. 13. Et loquendo ex vi legis naturalis, ante institutam Pontificiam dignitatem non potest fingi alius, qui vices Dei quoad tal# actum in republica gerat, & nunc si non sit à Pontifice impeditus, eandem habebit. Minor autem quoad Imperatorem habetur in Clement. *Pastoralis.* de Re iudic. in fine,[898] ibi, *Nec prædicta suppletio circa subditum ad ea potuisset de ratione referri, per quæ de crimine præsertim sic graui delato def#sionis (quæ à iure prouenit naturali) facultas adimi valuisset; cum illa Imperatori tollere non licuerit, quæ iuris naturalis*

existunt. Et gener aliter idem sumitur ex c. *Super eo,* de Vsur. ibi, *c# vsurarum crim#*[899] *vtriusque testamenti pagina detestetur, super hoc dispensation# aliquam posse fieri non videmus.* Ex eo enim quod vtrumque testamentum tale crimen detestetur, tacitè colligit Pontifex, esse contra ius naturale, & hinc esse indispensabile simpliciter, ac subinde # quanc#q#; hominis potestat#. Tertiò, in his præceptis eadem est ratio partis, & totius: nam in propositione necessaria, qu# Dialectici dicunt esse in materia naturali, non minus repugnat falsitas vnius singularis, quàm totiusvniuersalis propositionis; sed omne præceptum naturale est in materia naturali, & continet absolutam veritatem ex natura rei necessariam; ergo sicut abrogari non potest, ita neq#; in aliquo singulari casu mutation# reci pere, & consequ#ter nec dispensari. Sed vis huius argumenti pendet ex dic#dis in cap. seq. & in solutionibus argum#tor#.

[sect. 11] [900]

Dico secundo; Præcepta iuris naturalis, quæ pendent in sua obligatione præceptiua á priori consensu vol#tatis humanæ, & ab efficacia illius ad aliquid agendum, possunt interdum per homines dispensari, non directè, ac pr#cisè aufer#do obligationem legis naturalis, sed mediante aliqua remissione, quæ fit ex parte materiæ. Prior pars negatiua constat facilè ex præced#ti assertione, quia etiam illa pr#cepta secundum se spectata continent intrinsecam honestatem, qu# nunquam potest auferri, aut violari, si ad suam materiam applicentur, vt patet in his præceptis, seruanda est fides, vel Deo, vel homini, & similibus. Altera verò pars affirmatiua probatur optimè ex#plis de Voto, iuramento, & similibus, & explicata est latè in tract. de Voto lib. 6. cap. 9. & infrà respondendo ad argumenta clarior fiet. Ratio autem non est alia, nisi quia materiam illam mutari, vel variari non est contra legem naturalem, quia pendet ex voluntatis mutatione. Et hac etiam ratione hoc non excedit potestatem superioris humani, vel quatenus ab illo pendet voluntas subditi, vel quatenus est Vicarius Dei. Facta autem tali mutatione, non solum non repugnat auferri obligation# legis naturalis, sed etiam ipsa per se **[158]** cessat, ac desinit obligare. Imò hoc modo priuatus homo potest interdum auferre obligation# naturalem ortam ex promissione v. g. remittendo illam, vel ortam ex mutuo perfici#do donation#. Ad hunc ergo modum intelligenda est hæc relaxatio iuris naturalis, quæ in hoc ge nere dispensationis admiscetur, quæ re vera in rigore non est dispensatio iuris naturalis, sed vocatur dispensatio voti, aut iuramenti, quia fit per remission# quandam ex potestate superiori, & iurisdictionis; tamen in rigore potius est[901] dispensatio facti, quàm iuris, vt rectè dixit Albert. Bolognet. suprà.

Dico tertiò. Per ius humanum, siue **[sect. 12]** [902] gentium, siue ciuile fieri potest talis mutatio in materia legis naturalis, vt ratione illius varietur etiam iuris naturalis obligatio. Iuxta hanc conclusion# intelligenda videntur nonnulla iura ciuilia, vel Iuristæ, cùm dicunt, per ius g#tium, vel ciuile detrahi aliquid de iure naturali, vt patet ex l. *Manumissiones,* & l. *Ius ciuile.* ff. de Iustit. & iure, & in §. *Ius autem,* Instit. de Iure natur. gentium, & ciuili. Hanc etiam assertionem confirmant multa ex exemplis in primo fundamento c#trariæ sententiæ adductis, vt in eorum explicatione videbimus. Ratio denique est, quia hic modus mutationis non repugnat necessitati, & immutabilitati iuris naturalis, & aliunde est conueniens, & s#pè necessarius hominibus iuxta varias mutationes, qu# in statu eorum contingunt. Et hoc modo rectè acc#modatur vsitat# exemplum ex August. sumptum, quod sicut medicina alia pr#cepta tradit pro infirmis; alia pro sanis, & qu#d# pro

fortibus, alia pro debilioribus, & tam# non proptereá regulæ medicinæ in se variantur, sed multiplicantur, & qu#d# nunc deseruiunt, nunc aliæ: ita ius naturale idem exist#s aliud præcipit in tali occasione, aliud in alia, & nunc obligat, & non anteà, vel posteà sine sui mutatione, propter materiæ variationem.

Ad argumenta igitur prioris senten **[sect. 13]** [903]tiæ, quatenus huic resolutioni obstare possunt, respondendum est. Circa prim# itaq#ue exemplum in primo argumento positum de rerum c#munitate, & diuisione Scot. in 4. d. 15. q. 2. ar. 1. & ibidem[904] Gabr. q. 2. in princ. dicunt, ante peccat# habuisse homines pr#ceptum, vt omnia essent communia; post peccatum verò sublatum fuisse illud præceptum, & ideò rerum diuisionem non fuisse contra ius naturæ. Sed hæc sententia quoad illud primum præceptum, non placet, quia non video necessitatem illius præcepti. Nam si ponatur positiuum, gratis asseritur, cum ostendi non possit, si naturale, probanda est necessaria connexio communitatis rerum cum statu innocentiæ; nulla autem esse videtur, quia salua morum honestate, possent homines in illo statu res aliquas, præsertim mobiles, & ad ordinarium vsum necessarias sibi vsurpare, & inter se diuidere. Quod notauit Almai. ibi q. 2. ar. 1. con[905]iecturæ autem, quibus vtitur Scot. ad ostendendum illud pr#ceptum, scilicet, quia communitas in illo statu esset magis accommodata ad hominum sustentationem, & pac#, & similes solum probant, tunc non fuisse necessariam rerum diuifionem, vel ad summum c#munitatem rerum futuram fuisse vtiliorem in illo statu; non verò fuisse necessariam. Sicut è conuerso congruentiæ, quæ ost# dunt, diuisionem rerum esse c#modior# in natura lapsa, non probant, hanc diuisionem esse sub præcepto naturali, sed solum esse huic statui, & conditioni hominum acc#modatam. Aduerto tamen etiam iuxta illam sententiam Scotin# esse admittendam intrinsecam, & propriam mutationem in iure naturali, sed solam cessationem obligationis eius propter mutationem factam ex parte hominum, atq#ue adeò in ipsa materia.

Communis ergo responsio tam ad **[sect. 14]** [906] illud exemplum quàm ad multa alia est, dupliciter aliquid esse de iure naturali, scilicet, negatiuè, & positiuè. Negatiuè esse dicitur, quod ius naturale non prohibet, sed admittit, quanuis neq#ue illud positiuè præcipiat: quando verò aliquid præcipit, dicitur id esse positiuè de iure naturali, & quando prohibet, dicetur esse positiuè contra ius naturale. Diuisio ergo rerum non est contra ius[907] naturale positiuum, quia nullum erat naturale præceptum, quod illam prohiberet. Quando ergo aliqua iura dicunt esse contra ius naturale, intelligenda sunt de iure naturali negatiuè: sic enim communitas rerum erat de iure naturali, quia ex vi illius res omnes es-**[159]**sent c#munes, nisi homines aliud introduxissent. Sumitur ex D. Tboma 2. 2. q. 66. ar. 2. ad 1. & in d. q. 94. ar. 5. ad 3. C#r.[908] de Contract. q. 10. Couarr. in Regula *Peccat#.* 2. p. §. 11. n. 3. & Nauar. in c. *Ita quor#dam,* de Iud#is notab. 11. Glossa penult.

Hanc verò responsionem impugnauit ex Iuristis Fortunius Garcia in dict. **[sect. 15]** [909] l. *Manumissiones.* n. 8. Quia iuxta illam distinctionem non magis libertas, quàm seruitus, nec magis communitas, quàm diuisio rerum esset de iure natur#, quod est contra dicta iura, & contra communem sententiam. Sequela patet, quia etiam rerum diuisio est de iure naturæ negatiuè, quia non prohibetur. Secundò, quia aliàs sequeretur, stando in iure naturæ potuisse vnum hominem licitè priuare alium libertate, & redigere in seruitut#, quia nihil ageret contra pr#ceptum legis naturalis, quod patet, quia libertas solum negatiuè dicitur esse de lege naturæ, scilicet, quia non prohibetur; non verò quia aliquo pr#cepto

positiuo mandetur; ergo actio contraria libertati non est prohibita iure natur#. Tertiò, inde etiam sequeretur, potuisse homines licitè suo arbitrio, & per potentiam vsurpare, & res omnes, & iurisdictionem, & dominium in alios homines, quia in hoc non agerent contra aliquod pr#ceptum legis naturalis, sed solum contra id, quod permittebatur ex vi legis naturalis, quod non est per se malum. Vnde hinc videtur sumpsisse occasionem opinio quorundam Iuristar# dicentium, reges temporales de absoluta potentia sua posse suo arbitrio dominia rerum transmutare, vel sibi vsurpare. Sic ferè loquitur Glossa in capite *Per principalem,* verb. *Ad nos.* 9. q. 3. licèt[910] non satis declaret, posse principem sine causa iusta id facere. Idem Angel. in l. *Item si verberibus.* §. 1. ff. de Rei vindicat.[911] H#c autem absurdissima sunt, vt est per se notum, quia sunt contra hominum pacem, & iustitiam, & contra ius vnicuiq#ue datum à natura.

Sed hæ obiectiones procedunt ex mala intelligentia illius distinctionis, ad **[sect. 16]** [912] quam melius percipiendam supponenda est alia distinctio iuris, quæ in superioribus à nobis data est: diximus enim ius aliqu#do significare legem; aliqu#do verò significare dominium, vel quasi dominium alicuius rei, seu actionem ad vtendum illa: nunc ergo idem dicimus de iure naturali. Atq#ue ita distinctio D. Thomæ, & communis intelligitur de iure naturali præceptiuo, & in ordine ad materiam, de qua sermo est. Quo sensu manifestum est, diuisionem rerum non esse contra ius naturale, quod illam prohibeat absolutè, & simpliciter. Et idem est de seruitute, & alijs similibus. At verò si loquamur de iure naturali dominatiuo, sic verum est libertatem esse de iure naturali positiuè, & n# tantum negatiuè, quia ipsa natura ver# dominium contulit homini suæ libertatis. Communitas etiam rerum aliquo modo pertineret ad dominium hominum ex vi iuris naturæ, si nulla esset facta rerum diuisio, quia homines haberent positiuum ius, & actione ad vsum rerum c#munium, vt est per se euidens, & rectè probat prima obiectio facta. Nam hac ratione libertas est de iure naturæ, potius quàm seruitus, quia natura fecit homines positiuè (vt sic dicam) liberos cum intrinseco iure libertatis, non tamen ita fecit positiuè seruos, proprie loquendo. Similiter contulit communiter dominium rerum omnium, & consequenter vnicuique dedit potestatem vtendi: proprietatem autem dominiorum non[913] ita contulit, vt egregiè declarat Augustinus tract. 6. in Ioan. in fine, & cap. 1. d. 8. & de hoc communi dominio videri potest Soto lib. 4. de Iustit. q. 4. ar. 1. Molin. tract. 2. de Iustit. disp. 3.

Per quod etiam patet responsio ad alias **[sect. 17]** illationes; nihil enim illorum sequitur, quia illa repugnant huic iuri positiuo, & dominatiuo, quod natura vel omnibus, vel singulis contulit. Vnde quamuis natura non præceperit, vt res semper essent c# munes (quo sensu dicitur c#munitas rerum de iure naturæ negatiuè) tamen durante illo statu, positiuum præceptum iuris naturæ erat, vt nemo prohiberetur, nec impediretur abvsu necessario c#muni# rer#. Quod præceptum suo modo nunc durat in his rebus, qu# c#munes sunt, qu#diu non sunt diuers# aliquo modo; nemo enim potest prohiberi à communi vsu illarum per se loquendo, id est, seclusa speciali necessitate, vel causa iusta. Sicut etiam è contrario, quamuis diuisio rerum non sit præcepta iure naturæ; tamen post-**[160]**quam facta est, & applicata sunt dominia, ius naturæ prohibet furtum, seu indebitam acceptionem rei alienæ. Et ob hanc causam non licent ea omnia, quæ in ea obiectione inferuntur, vt constat, & de illis videri possunt Couarr. lib. 3.[914] Variar. c. 6. & Pinel. in Rubri. C. de Resc. vendi. p. 1. cap. 1. n. 14. & sequentibus.

Sed adhuc obstat secundum exemplum, quia diuisio dominiorum quoad liber **[sect. 18]** tatem à natura facta est; quomodo ergo potest licitè auferri. Et in vniuers# oritur alia difficultas, cur possit ius naturæ dominatiuum, etiam si positiuè ab ipsa natura datum sit, immutari, & per[915] homines aliquando licitè, & validè auferri; non autem ita possit mutari ius naturæ præceptiuum. Respondeo prius ad secundum exemplum, quanuis natura dederit libertatem, & dominium eius, non tamen absolutè prohibuisse, ne auferri possit. Nam in primis eo ipso, quod homo est dominus suæ libertatis, potest eam vendere, seu alienare. Respublica etiam per potestatem altiorem, quam habet ad regendos homines, potest ex iusta causa (vt in pœnam) hominem priuare sua libertate: nam etiam natura dedit homini vitam quoad vsum eius, ac possessionem, & interdum nihilominus potest iustè illa priuari per potestatem humanam.

Ratio autem generalis differ#tiæ in[916]ter ius pr#ceptiuum, & dominatiuum est, quia illud prius continet regulas, ac prin cipia bene operandi, quæ continent neces sari# veritatem, & ideò immutabilia sunt: fund#tur enim in intrinseca obiector# rectitudine, vel prauitate. Ius autem do minatiu# solum est materia alterius iuris præceptiui, & consistit (vt sic dicam) in facto quodam, seu in tali conditione, vel habitudine rerum. Constat autem res omnes creatas, præsertim corruptibiles, habere à natura multas conditiones, quæ mutabiles sunt, & per alias causas auferri possunt. Sic ergo dicimus de libertate, & de quocunque iure simili, eti# si positiuè sit à natura datum, posse per homines mutari, quia in singulis personis est depend#ter, vel à sua voluntate, vel à republica, quatenus habet legitimam potestatem in omnes priuatas personas, & bona earum, quantum ad debitam gubernationem necessarium est.

Atq#ue ex his reliqua exempla facilè expedita sunt. Nam tertium de præscrip **[sect. 19]** tione solum probat, leges ciuiles posse ex iusta causa mutare, vel tr#sferre iura dominandi, qua mutatione facta, extrinseca ratione dici potest mutari ius naturale, quia mutata materia, cessat prius ius, & aliud obligat, quod non repugnat dictis; imò illa confirmat. Quartum verò exemplum de testamentis, vel contractibus solum probat, ius humanum posse aliquid addere iuri naturali, quod etiam verum est. Neque inde sequitur aliquid contra positiuum præceptum iuris naturæ, quia ius naturale non præcipit. v. g. vt matrimonium sine tot testibus fact# valeat; sed in hoc negatiuè se habet n# exigendo testes. Vnde fit, vt qu#diu ius positiuum illos non postulauerit, matrimonium sine illis valeat ex vi iuris naturalis: postquam autem ius positiuum talem condition# postulabat ad valor# contractus, ius naturale illi non repugnat, sed potius suo modo ad illius iuris obseruationem obligat, & sic de alijs formis humano iure inu#tis dicendum est.

Ad secundum argumentum continens **[sect. 20]** [917] exempla humanarum dispensationum in lege naturali respondetur, procedere iuxta secundam assertion#, & illam probare. Nam primum exemplum de voto, & iuram#to, apertè versantur in materia, quæ pendet ex humano arbitrio, & consensu, & ita in illorum dispensatione non relaxatur in se præceptum legis naturalis, sed remittitur debitum ortum ex consensu humano, & ita cessat consequ#ter obligatio naturalis pr#cepti, vt intract. de Iuram#to, & Voto ex professo traditum est. Eiusdem generis est secundum exemplum de matrimonio rato: nam eti#[918] ibi obligationi naturali substernitur c# tractus humanus, ratione cuius potest in illo disp#sari. Quod si instes; quia lex naturalis præcipit, vt vinculum illud sit indissolubile. Respondeo, non ita hoc pr# cipere naturalem legem, vt absolutè sit intrinsecè malum,

contractum illum dissolui: nam hoc non ostenditur sufficienter ex principijs naturalibus, sed solum vt dissolui non possit priuata auctoritate, & voluntate contrahentium, quia talis dissolutio non fit sine aliquo præiudicio communitatis, seu ipsius naturæ c#seru#dæ, cui per tale vinculum fuit aliquo **[161]** modo ius acquisitum, & ideò dissolui non potest priuata auctoritate: contra qu# naturalem legem non fit, quando disp#satur auctoritate publica, & ita nulla dispensatio in proprio iure naturali præceptiuo ibi interuenit. Quod autem id fieri possit auctoritate publica non est contrarium, imò consentaneum ipsi naturæ, quia natura ipsa (vt sic dicam) potest cedere iuri suo propter aliud bonum maius, quod in suum etiam c#modum red#dat. Et quia administratio eorum iurium, quæ ad commune bonum naturæ pertinent, c#missa est potestati ger#ti curam reipublicæ, ideò non est contra naturale ius, quod talis actus auctoritate publica dissoluatur. An verò hæc potestas sit supranaturalis, vel possit esse in pura natura, vel matrimonium esset purus contractus, & non sacramentum, & quomodò locum habeat in matrimonio tant# rato, & non in consummato in materia de Matrimonio tractandum est.

In tertio exemplo de disp#satione in residentia Episcoporum, disputari pos **[sect. 21]** set, an obligatio residendi sit de iure naturali, vel diuino positiuo, sed quia non est huius loci, suppono esse de iure naturali. Quo supposito Soto (vt suprà retuli) negat illam esse veram dispensation#,[919] per quam relaxetur eius obligatio, sed esse interpretationem tantum, quod in tali casu ius naturale non obliget. Quia cum illud pr#ceptum sit affirmatiuum, non obliget pro semper, & ideò facile occurrere possunt occasiones, in quibus, seu pro quibus tale præceptum non obliget, & in illis habebit locum interpretatio. Sed hæc responsio efficaciter improbatur rationibus factis inter argum#tandum. Quia vbi est pura interpretatio, non tollitur obligatio, sed ablata supponitur, & declaratur: in hoc autem genere est euid#s, & experientia notissimum, sæpè concedi licentias, & dispensationes in casibus, in quibus per se obligatio non cessauerat; nec priuata auctoritate posset tuta conscientia omitti, per qu#c#q#; interpretationem doctrinal# (vt sic dicam) subsistente tali causa; & ta men facta facultate per Pontificem c# eadem causa sola, dubitandum non est, quin tuta conscientia non resideatur; ergo signum est, esse ibi veram relaxationem per potestatem iurisdictionis. Neque etiam dici potest, illam esse interpretationem in casu dubio, & ideò requirere iurisdiction#, quia nullum supponitur dubium; imò supponitur vt certum, causam non esse talem, quæ per se valeat auferre obligation#. Quod etiam patet, quia causa s#pe est extrinseca respectu talis obligationis, vt publica vtilitas in regimine totius regni, vel in assistendo catholico principi ad commune bonum Ecclesiæ, vel regni, & similes, quæ per se non excusant, & multum pendent ex arbitrio humano, & ideò possunt sufficiere ad honestandam dispensationem; non verò ad tollendam per se obligationem.

C#cedo ergo illam esse dispensation#. **[sect. 22]** [920] Dico tamen non esse in iure naturali pr# ceptiuo per se spectato, sed in materia eius mutando illam, quatenus etiam pendet ex consensu, aut voluntate humana; qua mutatione facta ipsum naturale pr#ceptum per se cessat obligare. Declaratur, quia illa obligatio residendi non insurgit, nisi mediante pacto, & vinculo inter Episcopum, & Ecclesiam; hoc aut# pactum, & vinculum humana voluntate contrahitur, & ideò ex hac parte mutabile est saltem per potestatem publicam cap. *Inter corporalia,* de Translat. Epis. & ideò[921] per eandem relaxari potest, & consequ#ter etiam potest naturalis obligatio, quæ ex illo nascitur, vel mutari, vel auferri. Et declaratur amplius, quia illud pact# inter proprium Episcopum, & suam Ecclesi# ex natura rei subordinatur supremo pa stori, ita vt in illo pacto includatur conditio offerendi

se ministerio talis Ecclesiæ cum subordinatione ad supremum pastor#, qui habet in illa Ecclesia excell#tior# potestatem, & immediatam etiam cur#. Qu#do autem Pontifex disp#sat in resid# tia, ipse statuit, quomodo pro tali tempore prouidendum sit tali Ecclesiæ, & quasi onus illius in se suscipit, & inde consequ#ter fit, vt proprius Episcopus liberetur personali obligatione, non per disp#sation# in pr#cepto naturali, sed quia il lo modo revera implet pactum cum sua Ecclesia, ex quo illa obligatio pr#cepti oriebatur. Vel potius impletur illa obligatio alio modo incluso etiam in ipso pacto, #uid#do Ecclesi# modo pr#scripto à supremo pastore ex rationabili causa: hoc enim supponi debet, quia h#c est iusta conditio, quam vinculum ipsum includit.

[162] Ad quartum exemplum de impedi **[sect. 23]** [922]mentis irritantibus iure naturali, nunc supponimus esse probabilius, in talibus impedimentis non posse dispensari per potestatem humanam, vt quòd aliquis, qui matrimonium cum vna contraxit, & consummauit, aliam ducat, priori viuente, vel manente vtroq#ue vinculo valido, vel dissoluto priori: neutrum enim fieri potest per humanam potestatem, idemq#ue est in similibus. Vnde hæc exempla potius confirmant primam assertionem: nam hæc impedimenta, si naturalia sunt, ex pura ratione pendent, non ex voluntate humana. Vnde non credimus, esse aliquando in Ecclesia dispensatum in matrimonio inter fratres, si tamen id factum est, credendum est, factum esse adhærendo opinioni dicenti, illud non esse impedimentum irritans iure natur#, de quo plura in propria ma teria, & aliquid addemus in capite sequenti.

Alia verò exempla nihil faciunt ad causam: nam in priuilegijs decimarum **[sect. 24]** non derogatur iuri naturæ, sed human# determinationi. Quia licèt sustentatio ministrorum Ecclesi# sit de iure naturæ, tamen modus, & distributio illius oneris inter fideles humani iuris, & arbitrij est, & in hoc tantùm fit aliqua immutatio, vt latè declaraui tractat. 2. de Relig. lib. 1. cap. 14. Immunitas etiam Ecclesiastica quoad personas (dato quòd sit de iure diuino naturali, quod nunc non agimus) nonviolatur, nec minuitur in se, & prout esse potest in præcepto naturali, ex eo, quod auctoritate P#tificis interdum aliquis Clericus priuetur illa, & potestati laic# subijciatur, vel quia tunc potestas Ecclesiastica subit ration# ministri Pontificis, vel certè quia ratio natur alis non alio modo dictat hanc im munitatem, nisi cum dependentia, & subordinatione ad supremum Ecclesiastic# pastorem; & ita ibi nulla interuenit dispensatio in iure naturali præceptiuo. Quia ius naturale non præcipit ita clericos esse immunes, vt etiam ex iusta causa non possit Ecclesiasticus Prælatus, pr#sertim supremus eos brachio s#culari remittere, vt est per se notum. Quapropter quando hoc fit non solum non est relaxatio iuris naturalis, verum potius est iusta exequutio iustitiæ, quam diuinum, & naturale ius dictat. Alia verò exempla, quæ Felinus ibi citatus adducit, prudens omitto, quia multa ex dictis excluduntur; alia probabilia non sunt; alia verò non ad præsentem caus# pertinent, sed quæstionem de dispensatione in iure diuino positiuo infrà suo loco tractandam attingunt.

Ad rationem respondeo confirmare **[sect. 25]** secundam assertionem, & non procedere contra primam. In his enim obligationibus, quæ pendent ex consensu, vel pacto humano, frequens esse potest illa necessitas dispensandi, & ideò consentaneum est diuinæ prouidentiæ, vt illam potestatem reliquerit in Ecclesia. Qua ratione in tractatibus de Iuramento, & voto vsi sumus. Item materia talis obligationis de se est mutabilis, & variabilis, & humana voluntas sæpe imprudenter consentit in obligationem aliquam, & ideò materia illa apta erat ad potestatem dispensandi. At verò quando lex naturalis obligat

ex vi solius rationis in materia independente à priori consensu humano, non solum esse non potest necessitas disp#sationis, sed etiam illi repugnat: nam si res sit prohibita ratione naturali, est intrinsecè mala, quæ ergo potest esse necessitas dispensationis in tali lege? Si verò sit præcepta, vel occurrente necessitate, talis lex non obligabit, & non erit necessaria dispensatio, vel si non obstante necessitate lex obligat ex vi rationis, omissio illius est intrinsecè mala in tali artìculo, & ideò nulla potest esse necessitas permittendi illam. Et ita cessant reliqua, quæ ibi adducuntur, quæ habere possent aliquem colorem pro iure diuino positiuo, & in suo loco tractabuntur: nam ad ius naturale non recte accommodantur. Quod verò in fine additur de interpretatione in c. 16. tractabitur.

CAPVT XV.

Vtrum Deus dispensare possit in lege naturali etiam de absoluta potestate.

RAtio dubitandi est, quia omnis legislator potest in sua lege dis **[sect. 1]** [923]pensare quod in humano legislatore tam generaliter, & sine exceptione hoc verum habet, vt etiam si absque causa **[163]** dispenset, fact#teneat; ergo multo magis in Deo; ergo cum ipse sit auctor naturalis legis poterit in ea dispensare. Confirmatur, quia ita fec isse videtur dispensando cum Abrahamo in quinto præcepto Decalogi Genes. 22. & cum Osea in 6. quando illi præcipit accipere mulierem fornicariam Oseæ 2. & c# filijs Israel in septimo, quando ex Dei facultate spoliauerunt Ægiptios Exod. 12.

Distinguamus tres ordines præcep **[sect. 2]** [924]torum naturalium: qu#dam sunt vniuer salissima principia, vt malum faciend# non est, & bonum est prosequendum: qu#dam vero sunt conclusiones immediatæ, & omnino intrinsece coniunctæ dictis principijs, vt præcepta Decalogi. In tertio ordine sunt alia pr#cepta, quæ multo magis sunt remota à primis prin cipijs; imo & ab ipsis Decalogi pr#ceptis de quibus postea exempla ponemus. De primis non est controuersia inter auctores: nam certum est, in ea non cadere dispensationem respectu hominis libere, & moraliter operantis. Nam si Deus faciat, vt homo careat omni operatione morali, liberum vsum rationis, & voluntatis impediendo, excusaretur homo ab omni lege naturali, quia nec bene, nec male moraliter operari posset; tamen illa non esset dispensatio in lege naturæ, sed esset impedire subiect# ne esset capax obligationis illius, sicut nunc infans non obligatur proprie lege naturali. At vero si homo relinquitur capax liber# operationis, absolui non potest ab omnibus illis principijs legis naturæ; quia posita quacumq#ue dispensatione, necesse est, vt illa principia sint regula houestè operandi, vel enim dispensatio facit operationem, vel carentiam eius licitam, vel non facit, si non facit, nulla est dispensatio, si vero facit, ne cesse est, vt ratio iudicet, hic, & nunc ope rationem esse licitam; ergo dispensatio non potest cadere in illud principium, bonum est pro sequendum, quod amplius ex dicendis constabit. Controuersia ergo est de alijs duobus ordinibus præceptorum, & præsertim tractatur a Doctoribus de secundo: nam de tertio pau ca dicunt, & ideo in fine breuiter illam expediemus.

Est ergo prima sententia, generaliter **[sect. 3]** affirm#s posse Deum dispensare in omnibus præceptis Decalogi. Quæ conse[925]quenter ait, non solum posse Deum dispensare, sed etiam abrogare totam illam legem, aufer#do omnino eius obligationem, vel prohibitionem. Quo facto, inquit hæc opinio futura fuisse licita omnia, qu# lex natur# prohibet, qu#tunuis mala nunc esse videantur. Ex quo tandem concludit, non solum posse De# hæc non prohibere, sed etiam pr#cipere, vt fiant; quia si mala non sunt, sed licita, cur non poterit illa præcipere. H#c fuit sententia Ocham. in 2. q. 19. ad 3. du[926]bium, quem sequitur Petrus de Aliaco in 1. dist. 14. & Andr. de Castr. Nouo in 1. d. 48. q. 1. art. 1. & inclinat Gers. Alphabet. 61. lit. E. & F. Almai. etiam 3. Moral. cap. 15. vt probabilem tractat hanc opinionem; postea vero illam reijcit. Fundantur præcipue, quia omnia, quæ cadunt sub legem naturæ, non sunt mala, nisi quia prohibentur a Deo, & ipse libe re illa prohibet, cum sit supremus Dominus, & gubernator. Item quia oppositum non implicat contradictionem; ablata enim prohibitione, reliqua omnia facile consequuntur.

Hæc vero sententia tanquam falsa, & **[sect. 4]** [927] absur da à reliquis Theologis reijcitur. Et à priori improbanda est ex dictis su prà ca. 6. vbi ostendimus, legem naturalem, licet vt est propria lex diuina, pr#cepta, & prohibitionem Dei includat, nihilominus supponere in sua materia intrinsecam honestatem, vel malitiam ab ea prorsus in separabilem. Et prætereà ibi ostendimus, supposita diuina prouidentia, non posse Deum non prohibere mala illa, quæ ratio naturalis ostendit esse mala. Sed licet fingamus, prohibitionem additam per voluntatem Dei posse auferri; nihilominus prorsus repugnat, ad id, quod per se, & intrinsece malum est, desinere esse malum, quiarei natura non potest mutari; vnde nec potest talis actus libere fieri, quin malum sit, & dissonum naturæ rationali, vt ex Arist. & alijs ibi ostendimus. Et videtur per se notum, quì enim fieri potest, vt odium Dei, vel mendacium libere facta non sint praua. Fundamentum ergo huius sententiæ, scilicet, quod omnis malitia humanorum actuum proueniat ex prohibitione extrinseca, omnino fals# est. Ideoq#, ne in æquiuoco laboremus, **[164]** separanda est qu#stio de prohibitione extrinseca Dei, an possit ab ipso non fieri, vel respectu omnium, vel respectu ali cuius. Nam de hac prohibitione esse po test res magis dubia, vt in dicto cap. 6. dixi, probabilius tamen esse ostendi, esse à diuina prouidentia inseparabilem, illa vero quæstione omissa, hic absolutè inquirimus, an fieri possit à Deo, vt actiones illæ, quæ per legem Decalogi prohibentur, malæ non sint vllo modo, ita vt nec per legem ostensiuam naturalis rationis vetentur, vt mal#, & in hoc sensu dicemus, esse falsam sententiam Ochami, & aliorum.

Vnde à fortiori constat, multo maius **[sect. 5]** [928] absurdum esse dicere, posse Deum homini præcipere, vt ipsummet Deum odio habeat, quod plane sequitur ex illa sententia. Nam si potest illum actum non prohibere, & ablata prohibitione non est malus; ergo potest illum pr#cipere. Consequ#s autem esse absurdum patet, quia non potest Deus facere, vt ipsemet sit odio dignus: nam repugnat eius bonitati: neq#ue etiam potest facere, vt sit rectum, & ordinatum, habere odio rem amore dignam. Item esset ibi qu#dam contradictio, nam obedire Deo, est quidam virtualis amor eius, & obligatio ad obediendum præsertim nascitur ex amore; ergo repugnat obligari ex præcepto ad ipsummet Deum odio habendum. Idem argumentum fieri potest de mendacio: nam si Deus illud posset pr#cipere, etiam posset ipse mendacium di cere, quod erroneum est: sic enim tota certitudo fidei periret. Atq#ue hæc eti# ratio probat de disp#satione: nam si po test Deus dispensare in omnibus; ergo in mendacio non tantum officioso, sed etiam

pernicioso, & in quacumq#ue materia; multo ergo magis poterit (vt ita dicam) secum ipse disp#sare, vel potius sine dispensatione mentiri, quia respectu illius nulla est prohibitio, & aliàs di citur, actum secundum se malum non esse.

Secunda sententia est Scoti in 3. dist. **[sect. [6]]** [929] 37. q. vnica, quem ibi sequitur Gabriel q. 1. art. 2. & refertur etiam ibidem Almain. distinguitq#ue inter præcepta pri m#, & secundæ tabul#. Prim# tabul# dicuntur tria pr#cepta Decalogi, qu# versantur circa Deum, de quibus s#tit, duo prima, quæ negatiua sunt esse indis#ensabilia; tertium autem, quatenus inuoluit circunstantiam Sabbathi, & disp#sabile, & abrogabile fuisse (quod est ma nifestum apud omnes, quia quoad id n# fuit naturale, sed positiuum) quatenus vero absolute continet affirmatiuum præceptum cultus diuini, dubitat, an dispensabile sit. Et de tota hac parte huius opinionis infra dicam. Præcepta secun dæ tabulæ dicuntur reliqua septem, & in vniuersum omnia, quæ circa proximos, vel creaturas versantur, de quibus omnibus sentit Scot. dispensabilia esse.

Duo fundamenta præcipua adducit **[sect. 7]** Scot. Vnum est, quia si essent indispensa bilia, intellectus diuinus, vt præuenit vol#tatem suam, necessario iudicaret, hos actus esse amandos, & illos odio habendos, & consequenter necessitatem imponeret diuinæ voluntati ad amandos actus, quos præcipit, & odio habendos, quos prohibet, quod reputat absurdum & dicit alibi probasse. Secundum eius fundamentum est, quia beatitudo hominis non pendet ex aliquo actu circa creaturam: nam solo amore sui potest Deus hominem beatificare; ergo nullus actus voluntatis humanæ circa creaturam est medium necessarium sec#dum potentiam Dei absolutam ad beatitudi nem hominis; nec etiam est impedim#tum necessario illam exclud#s; ergo nullus talis actus circa creaturam necessario præcipitur, aut prohibetur à Deo; ergo potest in omni tali actu disp#sare. Vnde concludit Scot. septem illa præcepta Decalogi non esse conclusiones, qu# absoluta necessitate inferantur ex principijs per se notis, sed solum habere quandam conuenientiam maximam cum natura hominis, vt illi præcipiantur, vel prohibeantur, ac proinde esse capacia disp#sationis. Ponitq#ue exempl# in occisione hominis, cuius prohibitio non necessario infertur ex principijs natur#, vt in Abrahamo (inquit) ostensum est. Atq#ue hanc ferè sententiam tenuisse videtur Bonau. in 1. d. 47. solumque differre, quia de præceptis prim# tabulæ indistinctè negat recipere posse dispensationem; de præceptis autem sec#dæ tabul# absolutè contrarium affirmat, & putat esse sententiam Bernardi lib. de Præ[930]cep. & dispens. capit. 5. sed de sensu Ber-**[165]**nardi dicam inferiùs, & fortasse Bonau. in eodem loquutus est.

In hac opinione Scoti in primis con **[sect. 8]** siderandum est, illum non tam admittere dispensationem in iure naturali, formaliter loquendo, vt sic dicam, seu loquendo proprie, & rigorose de præcepto legis natur#, sed potius extrahere ab hoc iure præcepta secundæ tabulæ, & ideo concedere esse dispensabilia. Vnde consequenter videtur non admittere aliquod proprium præceptum legis naturæ, nisi quod ad Deum pertineat. Vtrumq#ue patet, quia lex naturalis est illa, qu# ex vi rationis solius ducit obligationem, sed illa præcepta non sunt talia secundum Scotum, quia dicit, non necessario inferri ex principijs naturæ, & ita non esse intrinsece mala, nisi prohibeantur; ergo.

In vtroq#ue igitur mihi valde displi **[sect. 9]** [931]cet h#c sententia. Primo enim si præcepta secundæ tabul# non essent legis naturæ, ante legem per moysem datam non obligassent homines ex vi solius rationis naturalis, quia per illam non poterat constare de speciali prohibitione diuina, si ratio non ostendebat in actibus intrinsecam malitiam. Vnde etiam

post datam legem illa præcepta moralia n# obligassent gentes, pro quibus lex Moysi data non erat, imò nec nunc quoad nos suam vim retinerent, quia omnia præcepta, quatenus fuerunt positiua illius legis, cessarunt. Nisi dicatur, fuisse renouata à Christo in Euangelio: quod ve rum quidem est: tamen inde retorquetur argumentum, quia Christus non tradidit pr#cepta moralia positiua, sed naturalia, & illa magis explicauit; ergo si nunc perseuerant, ideo est, quia naturalia sunt. Deinde totum illud consequ#s[932] videtur esse contra Paulum ad Roman. 2. dicentem. *Gentes, quæ legem non habent, naturaliter ea, quæ legis sunt faciunt, & qui sine lege peccauerunt, sine lege peribunt,* scilicet, sine lege positiua propter solam naturalem: loquitur autem ibi Paulus de peccatis contra pr#cepta sec#d# tabulæ, cum ait, *Tradidit eos in reprobum sensum, vt faciant ea, quæ non conueniunt, &c.*

Responderi potest, etiam si hæc præ **[sect. 10]** cepta non sint omnino necessaria de lege naturæ, esse tamen adeò conuenientia natur#, vt ab omnibus gentibus fuerint introducta, & acceptata, & hoc satis esse, vt seclusa positiua Dei prohibitione homines peccarent, ea transgrediendo. Sed contra: nam inde sequitur, h#c præcepta ad summum esse iuris g#tium, quod plane sentire videtur Scot. quando illa comparat cum dominior# diuisione. At vero ius gentium non solum à Deo, sed etiam ab hominibus mutabile est, vt infra dicam, & patet, quia si aliqua prouincia non vteretur diuisione, sed communitate rerum, non possemus id tanquam malum damnare; sequitur ergo idem esse dicendum de pr#ceptis secundæ tabul#, quod absurdissimum est. Aliàs si aliqua gens barbara non vteretur diuisione, sed communitate vxorum. non esset talis consuetudo tanquam intrinsece mala improbanda, quod nemo dicet. Vnde, vt supra notauimus, qu#d# nationes approbarunt adulteria, aliæ non damnarunt furta, qui errores in eis maximè improbantur, cum tamen si t#tum essent contra ius gentium, non omnino essent damnabiles, quia non tenentur omnia regna, vel prouinciæ quoad su# vsum omnia iura g#ti#, qu# in rigore humana sunt acceptare. Deniq#ue etiam Paulus loco citato illam resp#sionem videtur excludere, dicens. *Ostend#t opus legis scriptum in cordibus suis,* vtiq#ue ab auctore naturæ, vt omnes exponunt, qui propterea dicunt, auctorem huius legis esse ips#met Deum per lumen natur#. Confirmo hoc ex Paulo ad Rom. 13.[933] dicente, *non occides, non mœchaberis,* &c. *in hoc verbo instauratur, diliges proximum tuum, sicut te ipsum,* in quibus verbis docet, illa pr#cepta esse intrinsece, & ex natura rei c#nexa cum amore proximi, & non aliter pertinere ad decalogum, quàm vt necessaria ad amorem proximi: per se autem notum videtur, dilectionem pro **[sect. 11]** [934]ximi maximè pertinere ad legem naturæ, cum sine illa conseruari non possit natura ipsa non solum in debito ordine, & educatione, verum etiam neque in suo esse; ergo idem dicendum est de illispr#ceptis.

Hinc autem necessario sequitur, n# solum pr#cepta erga Deum esse simpliciter necessaria ex vi legis naturalis, sed etiam multa, erga proximum. Quod etiam Philosophi agnouisse videntur, vt patet ex Aristotel. 2 Ethicor. capit. 6. & libr. 5. cap. 7. Cicerone, & Platone in **[166]** libr. de Repub. & D. Thoma, & reliquis[935] Theologis. Et ratio, quæ ex dictis colligitur, id c#uincit. Et prætereà patet inductione: nam faltem octauum præceptum, *Non falsum testimonium dices,* omnino necessariumest, vt à fortiori patet ex di ctis suprà de paruitate mendatij. Item furtum formaliter, sistendo in ratione furti, numquam potest licere: nam si acceptio est licita, alter à quo accipio, non est rationabiliter inuitus; quod si non est ita inuitus, non est furtum; ergo è contrario, quando alius est rationabiliter inuitus, acceptio non est licita; ergo repugn#tia est, esse furtum, & licere; ergo hoc etiam

pr#ceptum simpliciter necessarium est. Et idem argumentum fieri potest de ho micidio, vt in tertia opinione dicam.

Argum#ta vero Scoti non cogunt: n# **[sect. 12]** [936] primum, vt Bassolis, Caiet. & alij notarunt, #què procedit contra prior# partem sententiæ ipsiusmet Scoti, quia si aliquod pr#ceptum prim# tabul# est in dis pensabile, etiam diuinus intellectus, vt antecedit voluntatem, necessario iudicat, illud esse seruandum, & consequenter voluntas etiam diuin# necessario conformabitur huic iudicio, cum tamen ver setur circa aliquid creatum, sciliet, circa mores, vel actus humanos. Illud ergo c#sequens, quantum ad intellectum Dei spectat, nullum infert inconueni#s: nam de omni veritate necessaria necessari# habet iudicium, siue sit de re increata, siue de creata, siue speculatiua, siue practica, seu operabili ab homine. Quod vero pertinet ad voluntatem Dei, si sit sermo de simplici affectu complac#tiæ, vel displicenti#, etiam hunc potest Deus necessario habere circa illud, quod iudicat esse per se bonum, aut per se malum, maximè supposita voluntate libera, quam habet creandi hominem. Si au tem sit sermo de voluntate aliqua beneplaciti ferendi pr#ceptum, seu obligandi homines positiua, & superaddita obligatione: sic probabiliter potest disputari illud consequ#s in vtramq#ue partem; nos autem suprà ost#dimus vt probabilius, etiam illo modo non esse inc#ueni#s necessitari diuinam vol#tatem ad illam prohibitionem ex suppositione, quod decreuit naturam humanam condere, & illam gubernare, seu conueni#tem prouidentiam circa illam habere. Secundum autem fundamentum Scoti ab extrinseco sumitur: nam malitia, vel bonitas intrinseca actus ex obiecto p#senda est, non ex habitudine, vel necessitate ad vltimum finem. Vnde mendacium jocosum, vel officiosum in rigore non priuatvltimo fine, cum sit peccatum veniale, & nihilominus indispensabile est. Quod si dicatur impedire, quia illo dur#te, non potest obtinere beatitudo, donec reatus illius pœnæ tollatur; sic constat falsum esse assumptum: nam multi actus circa creaturas, vel omissiones eorum possunt esse necessarij ad beatitudinem, vel possunt illam impedire. Nam proptereà dixit Paulus, sine lege perituros, qui talia faciunt. Quamuis ergo substantia beatitudinis consistat in solo Deo, & actibus circa illum, tamen actus circa creaturas possunt illam impedire, vel esse media necessaria ad ill# c#sequendam, quatenus red#dant in offensionem Dei, vel eius obedientiam continenti.

Tertia opinio est Durandi in 1. dist. **[sect. 13]** [937] 47. qu#st. 4. & Maioris in 2. dist. 37. q. 10. qui distinguunt inter præcepta negatiua, & affirmatiua, quanuis non omnino inter se c#ueni#t. Nam Maior dicit, negatiua esse indisp#sabilia, excepto quin to præcepto. *Non occides.* Durand. vero eandem regulam constitu#s de exceptione, dixit, si verbum. *Non occides*, generaliter sumatur pro quacumq#ue hominis occisione, sic dispensabile esse; si vero sumatur pro occisione hominis, pro vt eam prohibet ratio naturalis, sic etiam illud indispensabile esse. Sed profecto distinctio non erat necessaria, quia priori modo occisio non cadit sub prohibitione legis naturæ, quia dicit quid commune abstrah#s ab occisione iusta, & iniusta, de qua constat, vt sic, non prohiberi lege naturæ. Igitur loquendo pro priè de quinto præcepto, sine causa fit exceptio, vt patebit. Et eodem modo poss#t isti auctores excipere septimum præceptum, vel in illo distinguere, quia etiam acceptio rei alien# potest interdum iuste fieri.

De affirmatiuis autem pr#ceptis. Ma **[sect. 14]** ior absolute dicit, omnia esse disp#sabilia. Et probat primò, quia potest Deus non concurrere cum homine ad quemcumq#ue actum præceptum. Sed hoc im-**[167]**pertin#s est, quia hoc non est disp#sare, sed tollere

potestatem operandi. Quis enim dicat, vnum hominem dispensare cum alio, ne audiat missam, violenter illum detinendo, aut ita grauiter vulnerando, vt illam audire non possit. Probat deinde, quia pro quocumq#ue tempore signato potest Deus pr#bere facul tatem non exercendi actum præceptum, vel etiam præcipere facere aliud; ergo hoc modo poterit pro toto tempore vi tæ dispensare. Sed neq#ue hoc vrget: si consideremus, pr#ceptum affirmatiu# non obligare pro semper; & stando in pura lege naturæ non habere aliud tempus, pro quo determinate obliget, nisi illud, quod necessaria occasio, vel oportunitas definierit. Vnde quamuis contingat, totum vitæ tempus transigi sine ta li occasione, vel opportunitate, & ideo nunquam occurrere obligationem præ cepti, non proptereà interueniat disp#satio; nam hoc etiam naturaliter, & sine miraculo contingere potest. Ratio ergo illa ad summum probat, posse Deum facere, vt in singulis temporibns præcepti necessitas non occurrat, vel quia vrget aliud pr#ceptum maius, vel quia rerum circunstanti# mutantur. Quod si Maior velit, stantibus eisdem circunstantijs, cum quibus obligat naturale pr#ceptum, posse Deum dare licentiam, ne impleatur, illud non probat, sed assumit tantum.

Dur#dus autem distinguit inter pr# **[sect. 15]** [938]ceptum primæ, & sec#dæ tabulæ, & prius dicit, esse indispensabile, posterius aut# dispensari posse. Probat hac ratione quia omnis materia, à qua potest auferri ratio debiti, dispensabilis est; illa vero, quæ habet debitum separabile, est in dispensabilis; sed materia illorum præceptorum ita se habet; ergo. Minorem probat hac analogia, quia dep#dentia á Deo est inseparabilis ab homine; dep#dentia vero vnius hominis ab alio est se parabilis à quocumq#ue: sic ergo à cultu Dei est inseparabile debitum; ab honore autem parentum separati potest. Vn de non potest Deus facere, quin illi credendum sit, & reuerentia exhibenda: potest autem facere, ne parentes honorentur. Sed quoad neutram partem videtur mihi ratio efficax, nec distinctio constans. Primum probo, quia longè aliud est de dependentia à Deo in esse; hæc enim essentialis est, quia sine illa non potest homo subsistere; sine actione aut# morali erga Deum potest existere; imo & bene operari circa alia obiecta. Item quamuis potuerit Deus facere, vt Petrus v. g. non habuerit esse à suis parentibus, tamen hoc non esset dispensare in pr#cepto de honorandis parentibus; supposito autem quod ab illis habuit esse, iam interuenit dependentia, à qua inseparabile est debitum honorandi par#tes, sicut à dependentia à Deo inseparabile est debitum colendi ipsum. Et hinc patet secunda pars: nam si sit sermo de debito, æquè inseparabile est sumptum cum proportione, seu supposita emanatione à tali causa: si vero sit sermo de actibus, quibus soluitur hoc debitum, sicut potest Deus facere, vt homo sine peccato numquam in tota vita exerceat actum honoris circa parentes, ita potest etiam facere, vt nunquam exerceat actum cultus diuini; ergo vel neutra est dispensatio, vel in vtroque præcepto dispensari potest.

Est igitur quarta opinio, quæ absolu **[sect. 16]** [939] te, & simpliciter docet, hæc præcepta Decalogi esse indisp#sabilia, etiam per pot#tiam Dei absolutam. Tenet D. Th. q. 100. art. 8. & ibi Caietan. & alij, Sotus lib. 2. de Iust. q. 3. art. 8. Victor. Relect. de Homicid. Viguer in Iustit. Theologi capit. 15. §. 1. versu. 7. Vincent. in speculo Moral. lib. 1. part. 2. dist. 6. Altisiodor. in summa lib. 3. tract. 7. capit. 1. q. 5. Richard. in 3. dist. 37. art. 1. qu#st. 5. & ibi Paludan. Bassolis, & alij Abulen. in 20. caput Exodi q. 35. & Molin. tom. 6. tract. 5. disputation. 57. num. 6. Fundam#tum D. Thomæ est, quia ea, quæ continent intrinsecam rationem iustitiæ, & debiti indispensabilia sunt; sed huiusmodi sunt pr#cepta Decalogi; ergo. Maior patet, quia implicat contradictionem esse debitum, & non esse debitum; quod

autem dispensatur, eo ipso fit indebitum; si autem habet debitum inseparabile, necessario illud retinet; ergo repugnat disp#sari, quod huiusmodi est. Et ideo ait D. Thomas, nec Deum dispensare posse, quia non potest agere contra suam iustitiam, quod tamen ageret, si licentiam daret faciendi id, quod per se, & intrinsece in iustum est.

[168] Hanc vero rationem impugant aucto **[sect. 17]** res aliarum opinionum, quia vel petit principium, vel #què procedit in om ni præcepto, & dispensatione eius. Probatur, quia si sit sensus, stante, & manente debito, non posse dispensationem habere locum, hoc in omni lege locum habet, quia repugnat dispensare, vt manente debito legis liceat agere contra legem: nam ratio dispensationis consistit in hoc, vt auferat debitum legis, & ideo in illis terminis contradictio inuoluitur; vel est sensus, hoc debitum non posse auferri in præceptis naturalibus, & hoc prob#dum est: cum hoc ergo assumitur, principium petitur. Respondetur, duplex esse debitum, ali **[sect. 18]** [940]ud proced#s ab ipsa lege tanquam effectus eius, & de hoc procedit apertè obiectio: tamen D. Thomas in dicta ratione non loquitur de hoc debito. Aliud est debitum proueniens ex intrinseca proportione inter obiectum, & actum comparatum ad rectam rationem, seu naturam rationalem; & de hoc debito procedit ratio D. Thomæ. Nam (vt sæpe dictum est) lex naturalis prohibet ea, quæ secundum se mala sunt, quatenus talia sunt, & ideo supponit in ipsis obiectis, seu actibus intrinsecum debitum, vt non amentur, seu non fiant: & è contrario præcipit bona, quatenus intrinsecam connexionem, & necessitatem habent cum natura rationali; hoc aut# debitum inseparabile est, non quia non sit disp#sabile (sic enim peteretur principium) sed quia intrinsecè supponitur in ipsis rebus ante omnem legem extrinsecam, & ideo stantibus eisdem rebus auferri non potest, quia non pendet ex extrinseca voluntate, neq#ue est res aliqua distincta, sed quasi modus omnino intrinsecus, seu quasi relatio, quæ impediri non potest, posito fundamento, & termino. Et hanc rationem confirmant, quæ circa aliàs opiniones dicta sunt, & quæ in sexto capite diximus.

Hæc igitur sententia formaliter, & **[sect. 19]** propriè loquendo, vera est. Quia vero negare non possumus, Deum aliquando efficere, vt actus illi materiales liceant; qui aliàs, non interueniente Deo ipso, & eius potestate, licite fieri non possint, ideo vt intelligatur quomodo hoc fiat, & cur illa non sit, nec appelletur disp#satio, oportet distinguere in Deo varias rationes. Est enim supremus legislator; vnde habet, vt possit noua, & varia pr#cepta imponere: est etiam supremus Dominus, qui potest dominia mutare, vel concedere: est item supremus iudex qui potest punire, vel vnicuiq#ue reddere quod ei debetur. Dispensatio ergo propriè pertinet ad Deum sub prima consideratione, quia eiusdem potestatis est tollere, & concedere legem: itaq#; vt intelligatur Deus dispensare, oportet; vt vtendo sola illa iurisdictione, & non adiungendo potestatem dominatiuam per quam res ipsas immutet, licere faciat, quod antea non licebat. Nam si per dominium suum mutet humanum, hoc non erit dispensare, sed tollere materiam legis, vt ex superioribus constat. Quoties ergo Deus facit licitum actum qui iure natur# videbatur prohibitus, nunquam id facit vt purus legislator, sed vtendo alia potestate, & ideo non dispensat.

Hoc videre licet in exemplis positis. **[sect. 20]** Quando enim Deus præcepit Abrahæ interficere filium, id fecit t#quam Dominus vitæ, & mortis: si enim Deus ipse per se ips#voluisset interficere Isaac, non indiguisset disp#satione, sed ex suo dominio id facere posset: eodem ergo modo potuit vti Abrahamo vt instrumento, & quintum pr#ceptum non prohibet esse instrumentum Dei in occisione, si ipse præceperit. Idem sentit D. Thomas de facto Ose# in assumenda mu[941]liere fornicaria, vt patet dicto art. 8. ad 3. & 2. 2. q.

154. Potest enim Deus tr#sferre in virum dominium mulieris sine consensu eius, & ita efficere vinculum inter illos, ratione cuius illa copula i# fornicaria non sit. Sed licet hoc sit verum de potentia absoluta, locus Oseæ[942] non cogit ad hanc interpretationem, iussit enim Deus assumere eam, quæ prius fornicaria fuerat, non solum ad vsum, sed etiam ad matrimonium, & in coniugem, vt Hieronym. Theodor. & alij interpretantur, & Irenæus libr. 4. contra hæreses capit. 37. & August. 22. contra Faust. capit. 80 & 85. & libr. contra Secundinum, Manich. cap. 21. Simili modo non dispensauit cum Hæbreis, qu#do Ægyptiorum spolia illis concessit, sed vel tanqum supremus Dominus do-**[169]**nauit, vel saltem tanquam supremus iudex reddidit eis merced# laborum suor# vt dicitur Sapient. 10. Ita ergo in similibus omnibus intelligendum est, neque potest aliter fieri propter rationem adduct#. Idemq#; applicari potest ad præcepta affirmatiua, in quibus est res facilis, quia non obligant pro semper, sed stante opportunitate, qu# circa tale obiectum inducat necessitatem. Potest autem Deus aut obiectum mutare, ced#do iuri suo, vel hominum iura immutando, aut etiam necessitat# potest auferre add#do nouas circunstantias, quæ illam impediant, & ni hilominus pr#ceptum integrum manet, vt ex se semper obliget pro debita opportunitate, quod est signum, non fuisse factam dispensationem.

Vnde colligit D. Thomas in dicta so **[sect. 21]** [943]lut. ad 3. hunc modum immutationis n# solum Deo, sed etiam homini interdum esse possibilem. In negatiuis quidem præceptis, quando materia illorum cadit sub dominio humano, & per homines immutari potest, quomodo nos supra explicuimus legem præscriptionis. In affirmatiuis autem, quando per homines possunt immutari circunstanti#, quæ inducebant necessitatem operandi, vel quando possunt homines grauius pr#ceptum imponere. Vt si Rex præcipiat filio non succurrere parenti extremè indig#ti, vt subueniat reipublicæ periclitanti. Deus aut#ob singular# excell#ti# potest, quando vult, vti absoluta potesta te, & dominio. Vnde etiam intelligitur ratio, ob quam non in omnibus præceptis negatiuis potest talis mutatio fieri per homines ex parte materiæ, in quibus potest fieri à Deo, vt v. g. in præcepto non fornicandi, quia nimirum non habet homo illam potestatem in personam fœminæ, quam habet Deus, vt possit alteri tradere in suam prout voluerit, & ideo etiam potuerunt leges human# per vsucapionem mutare dominia rerum, non tamen ita potuerunt mutare dominia vxorum. Et ita stante lege humana potest desinere esse furtum, quod antea fuisset, non tamen potest desinere esse adulterium, quod per se tale existit.

Pr#tereà ex his obiter intelligitur, **[sect. 22]** quotiesc#q#; materia pr#cepti talis fuerit, vt honestas, vel turpitudo eius non p#deat ex dominio diuino, tunc non sol#[944] indispensabile esse tale pr#ceptum, sed etiam ita immutabile, vt non possit vlla ratione licitum fieri id, quod prohibet: so l# enim in negatiuis pr#ceptis hoc propriè inuenitur. Huius modi est primum pr#cept# Decalogi, quatenus negatiu# est, & prohibet habere, vel colere plures Deos: hoc enim nullo modo potest immutari, quia est contra rationem vltimi finis, & excellentiam Dei, ac vnitatem eius qu# ipse mutare non potest. Nec enim potest vel alium Deum constituere, vel aliquid facere, quod sit æquali honore dignum; mutatio ergo talis præcepti, seu materiæ eius non cadit sub diuinum dominium. Idem est de secundo pr#cepto decalogi, tum quia inuoluit prohibitionem mendacij, quod nulla ratione honestari potest, si mendacium manet: tum maximè, quia prohibet facere Deum auctorem mendacij, quod etiam includit irreuerentiam Dei, adeo repugnantem diuinæ auctoritati, vt n# possit in hoc cedere iuri suo (vt sic dicam). Atq#ue in hoc sensu verum est quod intendebat Scotus, hæc alijs esse immutabiliora.

De tertio autem, cum sit affirmatiuum, cer **[sect. 23]** [945] tum est, posse à Deo fieri, vt s#pe non obliget, quando aliàs secundum communem cursum rerum obligaret. An vero possit ho mini licentiam dare, vt per totum vit# tempus, & quod difficilius est, per totam æter nitat# nullum bonum motum circa ipsum exerceat, neque cultum aliquem proximum, & direct# exhibeat, non immerito dubitauit Scot. N#nulli vero ex Thomistis c#s#t, hoc non posse fieri, nec per propri# dispensation#, neque etiam per mutation# materi#. Si tamen consideremus absolutam, ac nudam potentiam, non apparet in hoc implicatio contradictionis, quia inde non sequitur, non posse talem hominem bonos actus morales circa obiecta creata exercere, quia eorum bonitas non pendet ex pr#uio actu formali circa vltimum sinem, & natura sua tendunt in ipsum, & ita mediate, & remotè vel quasi materialiter possunt dici continere cul tum Dei. At vero considerando diuinam potentiam, vt coniunctam insinitæ sapientiæ, & bonitati Dei, atq#ue adeo loquendo, moraliter (vt sic dicam) credibilius est. non posse Deum in hoc cedere iuri **[170]** suo, quia esset veluti prodigalitas qu#dam irrationabilis, maximè respectu creaturæ rationalis & pro tota #ternitate. In alijs autem pr#ceptis non inuenio huius modi immutabilitat# ex parte materi#, solo excepto m#dacio, vt iam dixi, in quo fortasse est specialis ratio, vel quia eti# respectu ipsius Dei malum est, vel quia de se non limitatur ad materiam creatam, nec p#det ex dominio Dei in illam, vel in personam, sed in quacumque materia, & de quac#q#; persona dici potest, vel denique quia eius deformitas non p#det ex alio dominio, vel diuino iure, sed statim oritur ex dissonantia verborum ad mentem.

Tandem ex dictis intelligitur, quo sen **[sect. 24]** [946]su dixerit Bernard. in lib. citato de Præcept. & dispensat. cap. 5. ea, quæ pertin#t ad præcepta sec#dæ tabulæ, mutari pos se auctoritate Dei præcipientis: loquitur enim non de præceptis ipsis formaliter sumptis, vt sic dicam, sed de actionibus, circa quas illa pr#cepta versantur. De quibus ait, cum per se n#quam liceant, auctoritate Dei præcipientis posse licere. Quod verum est in s#su explicato; illa tamen non est dispensatio in præcepto secundæ tabul#, sed est mutatio materiæ eius, vt diximus. Tamen quia h#c mutatio, quando fit ex peculiari dominio, & potestate Dei, est (vt ita dicam) extra cursum naturæ, & præter leges ordi nariæ prouid#ti#, ideo interdum disp#satio appellatur, non quidem proprij præcepti naturalis (neq#; hoc dixit Bernard. si attente legatur) sed ordinarij cursus, & legis prouidenti#, quæ à diuinavoluntate p#det. Et in eodem sensu videtur loquutus Bonau. Nam sententiam Bernardi imitatur. Dices; ergo nulla erit tunc differentia inter pr#cepta prim#, & sec#dæ tabul#, quam Bonauent. constituit, & fauet Bernard. nam statim ca. 6. dicit, quædam ita esse immutabilia, vt nec à Deo ipso mutari valeant. Respondetur facile ex dictis, in hoc esse differentiam, quod pr#cepta prim# tabul# talia sunt, vt non solum ipsa formaliter dispensari non possint, verum etiam neq#ue in actionibus quas prohibent, possit talis mutatio fieri, vt liceant, vel honestæ sint, ac subinde vt neque etiam materialiter sumpt# ho nestari possint auctoritate Dei pr#cipi#tis. Odium enim Dei nullo modo potest honestari, nec adoratio idoli, nec cultus alterius Dei præter Deum verum, quia ab his actionibus secundum se sumptis inseparabilis est deformitas, si libere fiant, quod non ita semper est in actionibus pertinentibus ad præcepta sec#d# tabulæ. Quod non vniuersaliter, sed indefinitè accipi#dum est: aliqua enim præcepta sec#d# tabul# possunt esse immutabilia etiam hoc modo, vt aperte fatetur Bernard. dicto capit. 6. & in superioribus satis explicatum est.

[947]

Superest dicendum, an saltem extra decalog# sint aliqua naturalia præcep **[sect. 25]** [948]ta, quæ propriè, & formaliter relaxari possint per diuinam dispensation#. Affirmat enim Soto loco citato, & sequitur Medin. dicto ar. 8. & tribuit D. Thomæ, vel quia q. 94. art. 5. dicit legem naturalem quoad aliquas conclusiones posse in aliquo particulari casu mutari, vt in lege de reddendo deposito (quo exemplo vtuntur dicti auctores ad prob#d#, dispensation# posse cadere in talem legem) vel forte, quia D. Thomas dicta q. 100. art. 8. dicit, in pr#cepta, quæ dantur ad determinandos modos speciales exequendi præcepta Decalogi, posse cadere dispensationem, vt si ad custodiam ciuitatis distribuat lex vigilias per ciues, potest cum aliquo dispensari. (Hoc enim est exemplum D. Thom#, quod ad hanc etiam partem Soto applicat). Huius etiam sententiæ videtur fuisse Altisiod. su pra, dinstinguit enim in pr#ceptis qua[949]tuor gradus necessitatis, ex quibus quartus non facit ad causam, quia est de necessitate proueniente ex lege humana, in tertio ponit præcepta, quæ pendent ex actu humano, quam supponunt, vt sunt de seruandis votis, iuramentis, contractibus, & cæt. & in his parua est difficultas, vt patet ex capite pr#cedenti. In primo ergo gradu necessitatis dicit pr#cepta non esse dispensabilia, in secundo autem esse; ponit exempl# in pr#cepto non ducendi plures vxores. Et rationem indicat, quia illa sunt sec#dæ necessitatis, qu# sunt aliquo modo necessaria ad conseruation# charitatis non tamen simpliciter ad ipsam charitat#; nam h#c constituunt primum gradum necessitatis. Fauet multum D. Thomas in 4. dist. 33. qu#stion. 1. Nam in primo articul. docet, esse pr#ceptum naturale prohibens pluralitatem vxorum pertin#s **[171]** non ad primaria, sed ad secundaria præ cepta, & ideo subdit art. 2. potuisse De# in illo præcepto dispensare. Eademq#ue ratio erit de præcepto naturali prohibente matrimonium inter fratres: vnde de Abraham legitur habuisse Saram sororem suam in vxorem. Item de præcepto non dissoluendi vinculum matrimonij cons#mati. Nam hæc, & similia naturalia sunt; & tamen in illis dispensare potest Deus. Fundamentum Soti esse videtur, quia hæc pr#cepta nec proximè, nec re mote continentur proprie in præceptis Decalogi, tanquam conclusiones in principijs. Vnde sentit, non inferri per necessariam c#sequ#ti#, & ideo non habere t#t# necessitat#, quin in eis possit disp#sari.

Nihilominus dicendum est, propriè lo **[sect. 26]** [950]quendo, non dispensare Deum in aliquo præcepto naturali, sed mutare materi# eius, vel circunstantias, sine quibus præ cept# ipsum naturale non obligat ex se, & absque dispensatione. Hanc credo esse mentem D. Thomæ in dict. ar. 8. & Caiet. Richardi, & aliorum. Quam probo primo exclud#do exempla, qu# inc#trari#affer# tur. Primum erat de non redd#do deposito in casu necessario; illa vero non est disp# satio, vt est euid#s, aliàs vniusquisque secum dispensaret in illa lege naturali, quia sua auctoritate potest non reddere depo sit# in tali casu, imò tenetur. Est ergo illa mutatio in materia, per quam fit, vt illa non sit materia talis præcepti, vt cap. 3. declaraui. Vnde immerito adducitur D. Thomas in art. 5. q. 94. quia ibi non de dispensatione, sed de mutatione ex parte materiæ loquebatur. Secundum exemplum erat de custodia ciuitatis per vigilias lege distributas, quod multo magis est extra r#: nam illa distributio non fit nisi per humanam legem, & ideo mirum non est, quod cadat in illam dispensatio, non solum Dei, sed etiam hominis. Ideoq#ue malè etiam citatur D. Thomas in dicto[951] ar. 8. quia ibi loquitur de determinatione legis naturalis facta per legem humanam, vt exemplum ostendit.

Terti# exemplum indicatum ab Altisiodo rense est, de pr#cepto seruandi votum, in **[sect. 27]** quo potest disp#sari. Ad quod etiam constat ex dictis in capit. pr#cedenti, cum aufertur votum non fieri dispensation# in lege naturali, sed auferri materiam eius eod#q#; modo, & non alio potest Deus auferre obligation# voti: nec enim facere potest, vt votum integrum maneat, & quod lex naturalis non obliget habent#, ad impl#dum illud: potest ergo Deus auferre votum, & ita subtrahere obligation# le gis naturalis absque dispensatione. Imo hic addo (quanuis fortè ad modum loqu# di pertineat) quod licet Pontifex aufer#do votum, dicatur propriè disp#sare in illo, si tamen Deus per se illud remittat, n# tam posse dici dispen sare in illo, quam irritare illud. Et ratio est quia Deus remittit debitum suum tanquam proprius Dominus illius, & ideo donat, vel irritat, non disp# sat, sicut quando vnus homo remittit al teri promission# sibi factam, non disp#sat, sed irritat ill#. Secus vero est de Pontifice, qui operatur potestate commissa sibi, & t#qu# Domini dispensator. Cuius signum etiam est, quia Deus potest tollere votum sine vlla causa pro sola sua vol#tate, quod est #pri# irritationis. P#tifex vero non potest sine causa disp#sare.

Quartum exemplum erat de pr#cepto non ducendi plures vxores, & ad eund# **[sect. 28]** grad#, & ordinem pertinent cætera ad e#d# matrimonij materiam spect#tia, inquibus considero, omnia illa pr#cepta esse ex his, quæ f#d#t obligation# suam in humano consensu, & contractu, vt ex materia de matrimonio suppono, & inductione constat in allegatis præceptis: omnia enim fundantur in natura talis contractus, vt c#ueni#te naturæ rationali. Hinc ergo est, vt omnia illa mutabilitat# patiantur ex parte materi#, quia cum c#tractus ille consistat in mutua corporum traditione, Deus, qui est supremus Dominus illorum corporum, potest mutare, aut moderari translationem dominij in corpus alterius per talem contractum factum, & hac mutatione facta cessabit lex, quæ in illo fundatur, non per dispensation# legis, sed per irritationem contractus, vel in totum, vel ex parte. Confirmatur, & declaratur à simili, quia hæc pr#cepta æquiparari possunt cum naturali pr# cepto non fornicandi, in quo fieri non potest dispensatio, quia accessus ad n# suam non potest honestari; tamen quia illa, quæ non erat sua v. g. Oseæ, nec esse poterat sine illius consensu, fieri potuit sua per Dei potentiam vel simpliciter, vel quoad talem vsum, ideo accessus ad illam potuit fieri honestus, **[172]** non per dispensationem in pr#cepto n# fornic#di, sed faciendo vt non sit fornicatio, quæ antea fuisset. Ita ergo è c#uerso recessus à propria vxore quoad vinculum, contra naturale pr#ceptum est, quia in homine non est potestas priuandi alter# dominio acquisito, etiam illo volente; Deus autem habet hanc potestatem, & ideo potest mutare materiam illius legis, & c# sequenter facere, vt cesset obligatio eius sine dispensatione. Declaratur tandem, quia vt in capite præcedenti dicebam, in præceptis ad matrimonium pertin#tibus qu#d# respiciunt finem eius, & conseruation# naturæ, quia ergo hæc c#seruatio ad auctorem naturæ spectat, ideo talia præcepta includunt in obiecto suo velu ti habitudin# intrinsecam ad auctorem naturæ, seu depend#ti# ab illo, ita vt n# sint omnino absoluta, sed quasi c#ditionata. Vt v. g. quod dissolutio matrimonij non liceat propria auctoritate, quia non pos sunt priuati facere sua auctoritate aliquid, quod cedit in præiudicium naturæ. Vnde in tali pr#cepto intelligitur excepta auctoritas Dei, vt auctoris naturæ; ideoq#; quando ille aliud præcipit, non est dispensatio, sed obseruatio pr#cepti iuxta conditionem, quam includit, sicut infrà de præceptis humanis dicemus, qu# do in ipso præcepto, vel regula pr#cipitur, ne hoc fiat sine licentia, tunc dare licentiam non esse dispensare, sed exequi legem ordine, &

modo ab ipsa pr#scripto. Nullo ergo exemplo probari po test, habere locum propriam dispensationem Dei in præceptis naturalibus.

Ratione tandem hoc declaratur, quia si præceptum est naturale, vt tale est, se **[sect. 29]** quitur per c#sequenti# necessariam ex principijs naturalibus; ergo non potest magis disp#sari in illo, quam in ipsis principijs. C#sequ#tia patet, quia omnis falsitas, vel defectus in conclusione red#dat in falsitatem, vel defectum, aut mutation# principij. Anteced#s vero patet, quia si non sequitur necessario, ergo non obligat ex vi solius rationis, & discursus; ergo non est merè naturalis obligatio. Declaratur tam in affirmatiuo, quam in negatiuo præcepto. Quia si pr#ceptum affirmatiu# non sequitur necessario ex principijs naturalibus; ergo actus, quem præcipit non est simpliciter necessarius ad honestat# mor# ex vi solibus rationis; ergo nec est præceptus, nec sub obligatione naturali, nisi accedat aliqua voluntas, quæ inducat necessitat#. Vnde è contrario nec omissio talis actus erit per se, & intrinsece mala in aliqua opportunitate, vel c# aliquibus circ#stantijs. Nam si pro aliquo tempore, vel occasione habet illam intrinsec# malitiam, non vero pro alijs; certè pro illa erit præceptum naturale obligans ad talem actum, & non pro alijs, & ita st#te illa occasione cum omnibus circ#stantijs, non poterit præceptum non obligare, quod si mutentur occasio, & circunstantiæ, tunc desinere poterit obligatio, non tamen per dispensation#, sed quia hæc est natura præcepti affirmatiui, vt obliget semper, & non pro semper. Si vero pr#ceptum est negatiuum, vt sit naturale oportet, vt prohibeat r#, quia mala est, atq#; adeo vt per se, & intrinsece, est mala alioqui non erit pr#ceptum naturale, q# n# facit, sed ost#dit malitiam actus prohibiti. Nam si actio ex se talisn# est, necessaria erit aliqua voluntas, per quam fiat mala.

Dices fieri posse, vel actio eadem interdum ex se mala sit, interdum vero non sit, sed contra quia tunc non poterit vtrumq#; **[sect. 30]** habere cum eisdem circunstantijs, vel conditionibus ex parte materiæ. Nam cum bonitas, vel malitia consurgant ex c#son#tia, vel disson#tia actus ad naturam rational#, fieri non potest, vt idem actus cum eisdem conditionibus sit per se dissonus, & consonus, quia non resultant oppositæ relationes ex eodem fundamento; ergo vt illæ diuersæ habitudines consurgant etiam pro diuersis temporibus, necesse est, vt pro illis fiat mutatio in conditionibus materiæ. Vt v. g. accipere rem alienam, interdum est malum, interdum bonum, sed non cum eisdem cir cunstantijs, sed erit malum sine extrema necessitate, bonum vero in illa, quia pro illis opportunitatibus variatur ius vtendi talire. Tunc autem præceptum negatiuum naturale prohibens talem actum, non prohibet illum abstractè, sed vt malum est, ac subinde vt versatur circa materiam talibus circunst#tijs affectum; ergo non potest tale præceptum deficere circa suam materiam, & consequenter nec circa illam dispensari. Hæc autem ratio vniuersalis est pro omnibus pr#ceptis naturalibus, & illa ostendit intrinsecam differen-**[173]**tiam quoad hoc inter naturale pr#ceptum, & positiuum; ergo nulla exceptio, vel limitatio habet locum in lege naturali, si propriè de illa, & de vera dispensatione loquamur. Quod si interdum D. Thomas, vel grauis auctor aliter loquutus est, latè accipit dipensation# pro mutatione obligationis orta ex mutatione materiæ, quando illa mutatio materi# extra ordinariè fit à Deo per supremam qu#dam potestatem, vt suprà respond#do ad Bernardum satis explicuimus.

CAPVT XVI.

Vtrum circa legem naturalem habeat locum epijKia, vel interpretatio siue à Deo, siue ab homine facta.

DVo in hoc titulo petuntur, vnum est, **[sect. 1]** [952] an circa naturalem legem habeat locum epijkia; aliud est, si locum habet, an à solo Deo, vel ab hominibus eti# fieri possit. In primopuncto ferè omnes auctores conuenire videntur, legem natural# posse recipere interpretationem per epijki#, vt ex statim allegandis constabit. Dissentiunt tam#; nam quidam dicunt, hanc epijkam lege naturali à solo Deo fieri[953] posse. Tribuitur D. Thom# in 4. d. 33. q. 1. art. 2. vbi loquitur in particulari de lege naturali prohibente pluralitatem vxor#; tamen ibi nomine dispensationis vtitur. Et eodem modo ibi Ricard. ar. 1.[954] q. 1. Palud. Supplem#t# Gabrielis, & alij ibid#; in eodem casu vtuntur nomine dispensationis. Sicut etiam multi Theologi (vt in lib. 6. de voto notauimus) legis interpretation# in casibus obscuris disp#sation# vocant. Et iuxta dicta videtur necessaria hæc expositio, quia rigorosa dispensatio non cadit in legem naturalem, vt ostens# est; ergo si aliqua videtur fieri, esse debet per modum interpretationis. H#c autem videtur moraliter necessaria, quia lex naturalis quoad aliqua pr#cepta magis remota à primis principijs, versatur circa materiam mutabil#, & quæ in multis casibus potest deficere, vt Ari[955]stot. dixit 5. Ethic. ca. 7. & 12. ergo in illa est etiam necessaria epijcia, quia aliàs s#pe esset iniusta. Quod autem hæc pertineat ad solum Deum, probatur, quia eius est interpretari legem, cuius est condere.

Aliorum vero opinio est, epij Kiam & **[sect. 2]** cadere posse in legem naturæ, & ab homine interdum fieri, vt à Papa, vel alio[956] simili potestatem habente. Vtrumq#ue sentit Caietan. 2. 2. quæst. 120. art. 1. licet primum expressius. Et idem tenet Soto libr. 1. de Iustit. quæst. 7. artit. 3. ad 3. & libr. 10. qu#st. 3. art. 4. Idem late Nauarr. consil. 4. de Despons. impub. n. 16. & 17. varia adducens exempla, vbi eti# resert Couarr. in 4. 2. part. capit. 6. §. 9. Idem Felin. referens alios in capir. *Quæ in Ecclesiarum*, de Constitut. num. 26. Et omnes, quos in cap. 14. allegauimus, qui dicunt posse homines dispensare in lege naturali, à fortiori possunt pro hac sententia allegari. Ratio vero est, quia hæc interpretatio, seu epij Kia s#pe est moraliter necessaria, vt proximè ostensum est, ergo non est verisimile, eam sibi De# reseruasse, sed hominibus, quos suos ministros constituit, commisisse. Probatur consequentia, quia aliàs multum defuisset Deus hominibus in necessarijs, quod n# est prouidentiæ ipsius consentaneum. Sequela patet, quia recur sus ad Deum ipsum immediatè non est homini possibilis, neq#ue est consentaneus ordini naturali; ergo si in occasionibus occurr#tibus non esset in hominibus potestas ad interpret#dum ius naturale, etiam pr#ter verba eius, si causa id postulet, homines essent perplexi, & miraculo esset opus, vel speciali reuelatione diuina ad dirigendas suas operationes, quod repugnat omni prudenti prouidenti#. Sicut inter homines repugnaret, princip# ita reseruare sibi interpretationem suarum legum, vt in nullo casu, etiam quando esset impossibilis recursus ad ipsum principem, possent ministri eius legem interpretari.

Nihilominus esse potest tertia opinio, **[sect. 3]** [957] quæ in priori p#cto negat legem naturalem esse capacem epijciæ, & c#sequ#ter tollit fundamentum posterioris dubij: nam ex hoc principio sequitur, neq#ue Deum ipsum posse per veram, & propriam epijciam casum aliquem excipere à lege naturali. Quia si lex ipsa naturalis non est capax talis interpretationis, nihil mir# est, quod nec à Deo fieri possit. Igitur primum illud f#dam#t# probari videtur ex dictis de dispensatione: nam qua rationc non potest in legem cadere dispensatio, cad#neq#; huiusmodi interpretatio. Proba tur, quia ideo in talia præcepta non cadit dispensatio, quia c#tin#t intrinsec# **[174]** rationem iustitiæ, seu debiti honestatis: vel (quod perinde est) quia præcepta hu ius legis sunt quædam propositiones necessariæ, qu# por necessariam consequ# ti# ex principijs naturalibus inferuntur, sed huiusmodi propositiones in nullo indiuiduo possunt deficere, aut esse falsæ; ergo non potest per aliquam interpretationem fieri, vt liceat facerequod per illa prohibetur, quia est intrinsece malum, neq#ue vt liceat omittere quod per illa præcipitur, quia est per se necessarium ad honestatem. Et quia aliàspro illo casu, in quo fieret talis interpretatio, inueniretur falsum esse id, quod lex naturalis dictat, quod impossibile est, vt diximus.

Atq#; h#c vltima sententia quantum at **[sect. 4]** [958]tinet ad propriam epijkiam in rigore mihi vera videtur; vt autem aliorum au ctor# dicta intelligantur, & res tota magis explicetur, oportet distinguere inter legis interpretationem, & propriam epijki# seu #quitat#: multò enim latius patet interpretatio legis, quam epijkia, comparantur enim t#quam superius, & inferius: omnis enim epijkia est legis in[959] terpretatio; non vero è c#uerso omnis interpretatio legis est epijKia. Notauit distinctionem hanc Caiet. dicta q. 120. ari. 1. vbi ait, s#pe, vel potius semper leges indigere interpretatione propter verborum obscuritatem, vel ambiguitatem, aut aliam similem causam; non tamen omnem huiusmodi interpretation# esse epijKiam, sed illam solum, per qu# interpretamur, legem deficere in aliquo particulari propter vniuersale, id est, quia lex vniuersaliter lata est, & in aliquo particulari ita deficit, vt iustè in il lo seruari non possit. Hoc ipsum sumitur ex Arist. 5. Ethic. ca. 10. in hoc enim sen[960] su dicit, epijkiam esse em#dation# iusti legalis, quia interpretatur, legem non esse seruandam in casu, in quo esset error practicus illam seruare, & contra iustitiam, vel #quitatem natural#; & ideo dicitur esse em#datio legis. Atvero possunt esse ali# interpretationes legum, quæ non pertinent ad emendationem earum, sed sol# ad explicandum sensum earum in his, qu# habent ambiguitatem, vt v. g. quando in terpretamur, an lex prohibeat contractum, vel irritet illum, nullam legis em# dationem facimus, sed verum sensum ei# inquirimus. Ita ergo differunt interpretatio in genere, vel vt fit per epijkiam.

Deinde aduertendum est, legem naturalem dupliciter spectari posse; vno **[sect. 5]** modo secundum se, alio provt ferri contingit per aliquam legem positiu#. Lex[961] enim positiua, seu scripta, vt Caiet. eti# dicto loco notat, quædam est constitutiua noui iuris, & h#c est strictè positiua siue diuina, siue humana: alia vero est so l# declaratiua, vel (vt sic dicam) recordatiua iuris naturalis, vt fuerunt pr#cep ta moralia Decalogi in lege veteri, & sunt leges humanæ, qu# naturalem iustitiam continent, vt quod depositum reddatur, promissum soluatur, vxor à viro non separetur, & similia. Aliqua vero s#t præcepta naturalia, quæ non præscribuntur aliqua lege posit iua, vt vitand# esse simplicem fornicationem, quia lex humana non omnia declarat, aut pr#cipit. Sic ergo lex naturalis spectari potest vel

secundum se, provt recta ratione c#cipitur, vel dictatur; vel prout exprimitur aliquibus certis verbis per aliquam legem scriptam.

Dico ergo primo. Multa pr#cepta na **[sect. 6]** [962]turalia indigent multa declaratione, & interpretatione ad verum sensum vniuscuiusque statuendum. Hæc assertio intelligipotest de lege naturali tam secund# se, quàm prout scripta in aliqua lege po sitiua, & vtroq#ue modo manifesta est. Probaturq#; primo inductione: nam in pr# cepto v. g. vitandi homicidium, interpretatio maximè necessaria est, ad intelligendum quid nomine homicidij ibi significetur, quia non quælibet occisio hominis est homicidium prohibitum lege naturali, sed illa qu# fit priuata auctoritate, & per se, seu ex instituto, aut per mod# agressionis; non vero quæ fit legitima auctoritate, vel per modum cautæ defensionis. Ita in præcepto soluendi votum Deo factum, interpretamur intelligend# esse de voto iuxta intention# vouentis, ideoq#; non obligare in casibus sub eius mente, ac intentione non comprehensis. Et sic de alijs, quæ statim proponemus. Ratio vero est, quia non omnia pr#cepta naturalia sunt æquè nota, nec #què facilia ad intelligendum, & indigent interpretratione propter verum sensum eor# intelligend# absque aliqua diminutione vel additione, Item potest declarari, quia **[175]** actus humani in honestate, & malitia multum p#dent ex circ#stantijs, & opportunitatibus operandi, & in hoc est magna varietas inter illos: quidam enim sunt alijs simpliciores (vt sic dicam) & pauciores conditiones requirunt, vt eor# bonitas, vel malitia insurgat: lex autem naturalis secundum se spectata non pr# cipit actum, nisi vt illum bonum esse sup ponit, nec prohibet, nisi prout supponit intrinsecè malum, & ideò ad intelligendum verum sensum naturalis præcepti, necesse est, inquirere conditiones, & circunstantias, cum quibus actus ille sec#dum se malus est, vel bonus, & hæc vocatur interpretatio præcepti naturalis quoad verum sensum eius. Vnde constat, hanc interpretationem hominibus, seu pro hominibus esse necessariam; Deus enim, vel angeli per se non indigent inter pretatione, sed directè intuentur, quale sit vnunquodq#ue præceptum, & quomodo, & cum quibus conditionibus cir ca suam materiam versetur. Constat etiam, hanc interpretationem fieri pos se, & debere non tantum à Deo, sed eti# ab homine, quia ipse homo est, qui debet inquirere, & intelligere verum sensum legis naturalis, & si per se non potest id assequi, debet ab alijs discere, quod sæpe fieri potest per solam doctrinam sine potestate iurisdictionis. Quomodo autem hæc interpretatio interdum pertineat ad auctoritatem superioris, statim dicam.

Nihilominus dico secundo. Propria epijkia non habet locum in aliquo pr# **[sect. 7]** [963]cepto naturali, vt naturale est, seu sec#dum se spectato. Vnde nec ab homine, neq#ue à Deo ipso fieri potest. Hæc posterior pars sequitur ex prima. Prima verò probatur inductione in eisdem exemplis, quæ alij auctores in contrarium adducunt. Vnum est de lege reddendi depositum, quo vtitur Caiet. quia in illo inter pretamur non obligare in casu, in quo esset contra iustitiam, vel charitatem depositum reddere. Hæc autem[964] interpretatio non est epijkia in ipso pr#cepto naturali secundum se spectato: nam illud præceptum vt sic est in recta ratione, & recta ratio non absolute dictat, depositum esse reddendum, sed sub intellectis conditionibus, quas ratio iustitiæ, & charitatis requirit, & ita illa interpretatio, quæ tunc fit, non est propter vniuersale (vt Caietan. loquitur) sed est declaratio veræ vniuersalitatis ipsius legis prout in se lata est, id est, prout in recta ratione continetur. Non est ergo epijKia. Aliud exemplum adducit Nauarr. ex Clementi. 1. de Homicid. de præcepto *Non occides*, quod non comprehendat occisionem in defensionem necessariam. Hæc autem non est epijkia, sed simplex interpretatio veri sensus illius præcepti. Quis

enim dicat declarationem, quod liceat auctoritate publica occidere malefactores, non obstante quinto pr#cepto Decalogi, esse epijkiam, seu emendationem pr#cep ti? Nemo certè ita loquitur, quia solum est declaratio veri sensus præcepti; id# ergo est de propria defensione: nam s#t eiusdem rationis. Aliud exemplum eiusdem Nauarri est in cap. 1. de Iur. iur. in[965] 6. Vbi explicatur naturalem legem de seruando iuramento non obligare ad seruadum statutum illicitum. De quo constat, nullam ibi esse epijkiam, sed solum declarationem naturæ iuramenti, quæ est non obligare ad aliquid illicitum. Et ita in his duobus exemplis ipse Nauarr. fatetur, non esse interpretationem epijKiæ. Addit verò tertium, sentiens, in eo esse propriam epijKiam: n# lex naturæ præcipit, inferiorem parere superiori, à qua fit exceptio per exemptionem: per illam enim fit, vt inferior non teneatur parere superiori. Sed multò minus hæc est epijKia. Tum quia exceptio à lege per priuilegium non est epijKia, vt rectè Caiet. suprà notauit: illa verò exemptio nihil aliud est, nisi priuilegium quoddam. Tum etiam, quia ibi lex desinit obligare per mutation# materiæ, quia, scilicet, ille, qui erat inferior, per exemptionem desinit esse inferior, vt ipse Nauarr. fatetur; at hæc non est epijKia: aliàs in præscriptione fieret epijKia à lege naturali non retinendirem alienam, & sic de alijs, quæ dici non possunt. Et ratio est, quia per mutationem materiæ non emendatur lex; imò nec fit in illa vlla propria interpretatio, nec mutatio, sed mera cessatio per denominationem extrinsecam, vt in cap. 13. declaratum est. Tandem adducit Nauarr. exemplum **[sect. 8]** de votis, in quibus sæpe fit interpretatio. **[176]** Sed vt dicebam de iuramento, ita dic#dum est de voto: nam ìnterdum fit interpretatio solum ad explicandam naturam eius, vt quod non obliget in materia illicita, vel impossibili, &c. Et t#c nulla est vmbra epijKiæ. Aliquando verò fieri potest interpretatio intentionis vouentis, limitando illam etiam si verba voti videantur vniuersalia, & t#c re vera habet modum epijKiæ, quia est emendatio voti propter vniuer sale: tamen illa epijKia non cadit in legem naturalem implendi votum, sed in votum ipsum, quod est quasi lex positiua priuata, & ita per illam epijciam voti solum declaratur modus promissionis, qu# est materia; in quam tunc cadit lex naturalis, & ita respectu legis naturalis non est epijcia, sed simplex declaratio obiecti eius. Sicut dicebamus, dispensationem in voto non esse dispensation# in illa lege naturali, sed in materia eius. qua remissa, per se cessat obligatio naturalis legis, ita enim est in præsenti, seruata proportione. Et ita etiam cessat exemplum, quo vtitur Soto de naturali præcepto, quo tenentur Episcopi residere, quod dicit interdum tolli per interpretationem epijciæ. Vt enim omittam, illam non esse interpretation# sine aliqua mutatione ex parte obligationis, quæ verè interat, & aufertur; eti# si esset interpretatio, non esset epiicia in lege naturali, sed in pacto, seu promis sione, aut vinculo, quo Episcopus coniungitur suæ Ecclesiæ, & in quo fundatur præceptum illud naturalis iustitiæ. Si enim aliquando potest talis obligatio per interpretationem cessare, tota interpretatio versatur circa pactum, & circa intentionem se obligandi, excipiendo ab illa casum subintellectum, licèt non fuerit expressum, vt si interpretemur, posse abesse propter grauem infirmitatem, vel aliam necessitatem similem vrgentem, &c.

Ratione demun declaratur primò, quia epiikia est emendatio legis, seu iu **[sect. 9]** [966]sti legalis; at lex naturalis emendari n# potest, cum posita sit in recta ratione, quæ à vero deficere non potest: nam si deficit, iam non est recta ratio; ergo eadem ratione deficere non potest iustum huic legi respondens, quia ita legale est, vt sit etiam naturale: iustum autem naturale, cum oriatur ex extrinseca (vt sic dicam) conformitate, & consonantia extremorum, deficere non potest, nisi aliquod ex extremis mutetur, & tunc iam mutatur

materia legis, & non est idem medium virtutis, & consequenter neq#; idem iustum, & ita licèt cessat obligatio legis non est propter epi iciam, sed propter mutationem materiæ. Secundo declaratur amplius, quia in lege naturali numquam fit per interpretationem exemptio ab eadem lege vniuersali, eo quod sit vniuersaliter proposita, quæ sola est epiicia, vt dictum est. Assumptum patet, quia dictamen rect# rationis secundum se spectatum, & vt practicè verum non fertur invniuersale prout potest deficere, sed prout his circunstantijs affectum, cum quibus nunquam deficit, aliás non esset dictamen verum, & con sequenter nec necessarium, nec rectum, nec præceptum naturale continens. Sicut scientia philosophiæ non iudicat simpliciter omnem hominem habere tantum quinque digitos, sed c# limitatione, si causæ naturàles sint aptæ, & non impediantur, & ita nunquam deficit, aliàs non esset conclusio scientifica.

Tertiò declaratur inductione quadam: nam præcepta legis naturæ, aut affir **[sect. 10]** matiua sunt, aut negatiua. Priora talis sunt conditionis, vt semper obligent, non tamen pro semper, in eis autem vt semper obligant, non cadit interpretatio, quia non cadit variatio: necesse est enim, vt pro suis opportunitatibus sem per, & infallibiliter obligent. In eisdem verò vt non obligant pro semper, dupliciter potest fieri determinatio temporis, pro quo obligant; vno modo per legem positiuam, & tunc in illa determinatione cadere poterit non solum interpretatio, & epijcia, sed etiam disp#satio, quæ non pertinent ad præsens, quia non sunt in lege naturali, sed in positiua. Alio ergo modo fit determinatio per eandem naturalem rationem, & t#c licèt ratio determinet, pro nunc obligare pr#ceptum; pro tunc verò non obligare, nulla est epijcia, quia nulla est exceptio à lege, nec emendatio pr#cepti, sed simplex intelligentia illius; ergo in his præceptis non habet locum epijcia, quia non potest in eis intelligi alius **[177]** modus determinationis, aut carentiæ obligationis pro aliquo casu. Nam si ra tio determinat pro aliquo tempore n# obligare hoc ipso intelligitur, tale præceptum natura sua non esse latum pro occasione, & circunstantijs illo tempore occurrentibus, vt v. g. in præcepto correctionis fraternæ, quatenus naturale est, ipsa ratio determinat non obligare, quando non est spes fructus, non per epijkiam, sed quia pr#ceptum illud natura sua non obligat pro semper, & illa est vna ex circunstantijs, pro qua non obligat. Sic etiam intelligo præceptum de reddendo deposito, si per modum affirmatiui præcepti concipiatur, quia non obligat pro semper, sed pro tempore, in quo possit commodè, idest, sine alterius pr#iudicio, vel iniuria reddi. Ita ergo in his præceptis nulla est epijKia.

Venio ad negatiua, quorum natura est, vt semper, & pro semper obligent, **[sect. 11]** vitando mala, quia mala sunt: hoc enim est de ratione præcepti naturalis negatiui, & ob hanc vltimam partem non patitur epijKiam. Quia impossibile est id, quod est per se, & intrinsece malum, fieri bonum, aut non malum, manente eodem obiecto, & circunstantijs, & ideò dicimus, non posse hoc fieri per dispensationem; ergo multò minus fieri potest per epijKiam. Probatur consequentia, quia quod non potest esse non malum, nunquam non est malum; ergo n#quam non est prohibitum; ergo non potest verè declarari non prohibitum lege naturali pro aliquo tempore, vel occasione, quod ad epijkiam pertinet. Quod si mutatio fiat in obiecto, vel circunstantijs intrinsecis, & ratione eius mutationis actus desinat esse malus, iam illa non est epiiKia, quia non versatur circa materiam sub tali lege naturali comprehensam, sed est cognitio, seu interpretatio materiæ legis, & finium eius. Vt quando interpretamur per legem non furandi, non prohiberi, accipere ab alio necessaria ad vitam in extrema necessitate, illa non est epiikia, sed propria declaratio illius

legis, quæ non prohibet nisi furtum, id est, acceptionem rei alienæ, domino rationabiliter inuito, seu acceptionem rei alienæ quoad proprietatem, & vsum; acceptio autem rei alien# in extrema necessitate nec est de re omnino aliena, quia pro illo articulo omnia sunt communia, nec est inuito domino rationabiliter. Sic etiam in illo exemplo de deposito, si intelligatur pr# ceptum illud tanquam negatiuum, sicut præceptum restituendi, id est, non retinendi depositum alienum, non est ita indefinitum præceptum, sed non retinendi irrationabiliter, seu sine causa cogente. Ita ergo in præceptis negatiuis naturalibus intelligi non potest propria epijcia.

Dices; ergo eadem ratione etiam in præceptis positiuis nunquam intellige **[sect. 12]** [967]tur epiicia. Patet, quia vel manet actus semper cum eisdem circunstantiis, & tunc impossibile est, vt præceptum negatiuum prohibens actum, nunc obliget, & posteà non obliget: vel circunst#tiæ actus mutantur, & tunc etiam non erit epiicia. Et idem cum proportione dici poterit in affirmatiuis. Respondetur, negando consequentiam: sunt enim[968] duæ differentiæ notandæ inter ius positiuum, & naturale, quæ maximè declarant hanc materiam. Prior est, quod in lege positiua, manente tota materia actus cum omnibus circ#stantiis intrinsecis eius, potest per interpretationem æquam cessare obligatio, quanuis necesse sit, vt aliqua circunstantia extrinseca occurrat, quæ cogat ad talem interpretationem faciendam, & illa est propriissima epiicia. Patet in exemplo communi de prohibitione ferendi arma noctu; nam si sit euidens necessitas, & ita vrgens, vt non possit à superiori licentia postulari, iustè interpretamur, tunc præceptum non obligare, non quia non sit illa materia talis præcepti, sed quia licèt sit eadem, ab ea est separabilis malitia ablata prohibitione, & tunc non est verisimile intentionem legislatoris ad illum casum extendi. At verò in lege naturali fieri non potest, vt stante integra materia cum eisdem circunst#tiis intrinsecis propter solas extrinsecas occasiones interpretemur legem prohibentem non obligare, quia impossibile est à tali materia suis intrinsecis conditionibus affecta separari malitiam, & consequenter nec naturalem prohibitionem, etiam si extrinsecus finis, vel circunstantiæ varientur. Hoc declarat **[178]** egregiè exemplum de m#dacio, de quo[969] suppono ita esse intrinsecè malum, vt propter nullam occasionem, vel necessitatem extrinsecam licere possit, si ma net mendacium, iuxta doctrinam Augustini in lib. de Menda. & contra Mendaci. & in epist. 8. ad Hieron. & sequentibus, quæ fuit etiam Basilij, regula 76. exbreuior. & Hieronym. Apolog. contra Ruffi. & epistol. 65. & est recepta ab omnibus Theologis cum Magistro in 3. d. 38. & D. Thom. 2. 2. q. 110. art. 3. & habet magnum fundamentum in verbis Christi Ioan. 8. vbi de dæmone ait, *Mendax est, & pater mendacij*, quia mendacium non potest esse ex Deo, sed dæmone, & ideò vocatur pater, id est, inuentor eius, & ideò de Deo potius scriptum est, *Perdes omnes, qui loquuntur m#dacium.* Psal.[970] 5. Vnde in cap. *Super eo*, de Vsur. dicitur, Scripturam sacram prohibere pro alterius vita mentiri, & ideo contrarium in Cassiano collatio. 17. tanquam error damnatur, de quo latius alibi, & videri[971] potest Castro contra hæres. verb. *Mendacium.* Nulla enim alia ratio huius verissimi dogmatis reddi potest, nisi quia extrinse cus finis, vel necessitas extrinseca non mutat obiectum, nec intrinsecas conditiones ad mendacium requisitas, à quo obiecto præcisè spectato habet mendacium suam intrinsecam deformitatem, & ideò nec dispensatio, nec epijkia in eo locum habet, vt possit licere propter extrinsecas occasiones, necessitates, aut fines. Quoties ergo præceptum aliquod naturale videtur non obligare in aliqua opportunitate,

necesse est mutari materiam talis actus, quæ illi dabat malitiam, propter quam prohibetur lege naturali. Et ita differt multum talis mutatio ab illa, quæ sit in lege positiua, quando interuenit epijkia, quia hic sola prohibitio cessat circa e#dem materiam; ibi autem minimè, sed materia subtrahitur, & per illius mutationem tollitur malitia.

Alia differentia est, quod in lege positiua, quando interpretatio fit per epii **[sect. 13]** [972]kiam, non fit circa actum prohibitum per legem, nec circa obscuritatem verborum eius, sed potius supponitur, ill# esse actum prohibitum secundum speciem suam, & comprehendi sub verbis legis spectatis in sua proprietate: tota verò interpretatio, & coniectura fit circa intentionem legislatoris, quòd non fuerit mens eius comprehendere tal# casum, seu actum illum pro tali opportunitate. Et hæc est propria epijKia, quæ dicitur emendatio legis; vtiq#ue secundum speciem verborum, iustificando illa (vt sic dicam) per intentionem, & æquitatem pr#sumptam legislatoris. Hoc verò non habet locum in lege naturali, quia non fundatur primò in voluntate prohibente, sed in natura ipsius actus per se mali, & ideò interpretatio ibi solum habet locum circa materiam, quando actus abstractè sumptus non habet intrinsecam malitiam, sed solum vt versatur circa talem materiam tali, vel tali modo, vt in occisione hominis, acceptione rei alienæ, retentione depositi, & alijs similibus explicuimus. Et ideò in huiusmodi lege non fit interpretatio per emendationem legis; nam h#c semper coaptatur materiæ, sed fit per sol# explicationem rei, & malitiæ, quam secundum se habet: nam secundum illam tantum fit prohibitio, vel fertur lex, siuè intelligatur vt indicatiua malitiæ, siue vt prohibitiua. Et tunc nunquam potest per epijkiam interpretatio fieri, quòd ille actus, vt versatur tali modo circa talem materiam, possit licere propter solam intentionem legislatoris coniecturatam per extrinsecam occasion#, necessitatem, aut finem; & ita non rectè fit comparatio inter naturalem legem, & positiuam.

Sed instari adhuc potest, quia nonnul **[sect. 14]** [973]la sunt naturalia præcepta, quæ proprijssimam interpretationem epijKiæ recipiunt: nam circa eosdem actus, & cum omnibus circunst#tijs intrinsecis, quæ ordinariè sufficiunt ad naturalem prohibitionem, propter extrinsecam necessitatem, seu finem extrinsecum interpretamur, non obligare in aliquo casu. Huiusmodi est præceptum prohibens matrimonium cum sorore, quod in casu extremæ necessitatis non obligat propter conseruationem speciei. Idem est de præcepto non contrahendi cum secunda, viuente prima; maximè si prim# matrimonium fuit consummatum: nam in eadem necessitate generis humani, si prima esset sterilis, licèret accipere se cundam; & in præceptis pertin#tibus **[179]** ad impedimenta, quæ iure naturæ irritant matrimonium, inuenientur multa similia.

Respondetur nihilominus, general# **[sect. 15]** [974] regulam datam veram esse, nimirum, stante eàdem materia præcepti negatiui naturalis, fieri non posse, vt per epijKiam iudicetur licitus actus prohibitus propter solam extrinsecam causam, seu finem, aut necessitatem: hoc enim conuincunt rationes, & exempla adducta. Quòd si in aliquo præcepto id accidere videtur pro aliquo casu, vel tale præceptum simpliciter naturale non est, sed naturali proximum, & consuetudine hominum receptum, & approbatum, ac proinde absolutè solius iuris gentium, & ideò mutabile, vel alterabile pro aliquo casu; vel si præceptum est naturale simpliciter, materia eius non erit actus simpliciter, & abstractè sumptus, sed c# aliqua circunstantia intrinseca, qua sublata possit obligatio cessare; non tamen per epijkiam, sed per defectum propriæ materiæ. Applicare autem hanc regulam ad singula præcepta non est præsentis instituti, sed ad varias materias spectat. De illis ergo

pr#ceptis ma trimonij, qualia sint, disputant Doctores, & non eodem modo sentiunt. Nunc autem, supponendo, illa esse verè præcepta naturalia, respondetur, per illa non prohiberi simpliciter matrimoni# V. g. inter fratres, vel cum secunda, sed prohiberi tale matrimonium quatenus noxium humanæ naturæ, & ita contrarium naturali honestati secundum rectam rationem: in casu verò illius necessitatis cessat hæc ratio, & incipit esse matrimonium maximè commodum naturæ, & subinde honestum, quia propter solam conseruationem necessari# suscipitur, qui finis non est extrinsecus, sed intrinsecus tali actui; atque hoc modo in illa occasione mutatur materia præcepti negatiui. Declaratur à simili: nam mutilatio proprij corporis sine ne cessitate ad conseruation# vitæ intrinsecè mala est; tamen in casu necessitatis propter conseruandum corpus licet, quia illa mutilatio non prohibetur, nec est per se mala, nisi vt noxia vitæ; tunc autem non est noxia, sed necessaria. Sic etiam verbum prolatum sine sine honesto, vel conuenienti naturæ, malum est, & iure naturæ prohibitum: idem autem verbum propter conuenientem finem non prohibetur, quia non erat per se malum vt tale verbum, sed vt otiosum, & inutile, qu# deformitas tollitur ex relatione ad talem finem. Sic ergo attente est consideranda qualitas, & conditio materiæ: nam iuxta capacitatem eius mutatur moraliter eius conditio ex fine, vel necessitate occurrente, quia actio talis est, vt natura sua petat ordin# ad talem finem, tali, vel tali modo, & t#c necescitas occurrens redundat in materiam præcepti, & mutat illam, & inde fit, vt cesset obligatio præcepti naturalis, non quia præceptum in sua materia non obliget semper, & pro semper sine exceptione, sed quia mutata materia, iam non habet in illa locum tale præceptum, vt naturale est.

Dico igitur tertiò. Si præcepta na **[sect. 16]** [975]turalia spectentur, vt per legem positiuam constituta sunt, tunc recipiunt exceptionem epijKiæ, præsertim in ordine ad intentionem legislatoris humani, licèt secundum se, & vt naturalia sunt, illam propriè non admittant. Iuxta h#c assertionem possunt exponi frequentes loquutiones aliorum auctorum. Et pr#sertim Caiet. expresse loquitur de his præceptis, vt constitutis per leges humanas, & alij etiam loquuntur de illis, vt latis per generalia verba, sine moderatione, quam postea adhibet epijkia, quod non habet locum in his præceptis vt naturalia sunt, quia vt sic non feruntur per aliquod generale verbum, nisi in eo sensu, in quo includat omnia necessaria ad intrinsecam malitiam, & ita nullam possit admittere exceptionem, sicut dicebamus de prohibitione furti, vt furtum est, vel homicidij, vt per se mali. Et inde patet ratio assertionis. Nam leges humanæ sæpe hoc non att#dunt, sed simpliciter præcipiunt actum. V. g. reddere depositum, vel soluere promissum, in quibus legibus, vt sic propositis potest habere locum epijkia. Dico autem hoc intelligi in ordine ad intentionem legislatoris humani, quia sæpe contingere potest, vt legislator humanus nihil de tali exceptione cogitauerit, nec illam expresse intenderit, sed po tius absolutè, & sine limitatione legem tulerit sub verbis de se comprehend#-**[180]**tibus casum illum; & nihilominus interpretamur non comprehendisse illum. Quæ interpretatio respectu voluntatis legislatoris humani est epijkia, quia est quasi emendatio eius; in se vero, & respectu legis naturalis est tantum explicatio mutationis factæ in materia, ratione cuius actus cum talibus circunstantijs non habet per se malitiam, nec comprehenditur sub lege naturali, & ita facilis est tota assertio posita. Crediderim etiam, plures ex dictis auctoribus latè, & impropriè interdum loqui de interpretatione legis naturalis, vocantes epijkiam, vel exceptionem à lege, solam declarationem materiæ, & veri sensus legis; sed non est de

nomine contendendum, quando de re constat; quanuis ad explicandam vim legis, & ad constanter loquendum de interpretatione eius, doctrina data necessaria videatur.

CAPVT XVII.

Vtrum ius naturale distinguatur diure gentium, quia hoc solis hominibus conuenit, illud etiam brutis commune est?

EXplicato naturali iure, priusqu# **[sect. 1]** ad positiuum transeamus, operepretium erit in fine huius libri ius gentium quatenus ad rationem legis spectat, declarare, tum quia magn# habet cum iure naturali affinitatem, ita vt à multis cum illo confundatur, vel pars quædam eius esse censeatur, tum etiam quia eo modo, quo ab illo distinguitur, est illi propinquissimum, & quasi medium inter naturale ius, & humanum, & priori extremo vicinius, & ideo per illud conuenienter transitum faciemus ad proprium ius positiuum expon#dum. Quod ergo aliquod sit ius gentium, vel ex ipsius vocis vsu frequentissimo, omnes tanquam certum supponunt: nam huius iuris frequens mentio est in iure ciuili. ff. de Iustit. & iur. & Instit. de Iure naturali gent. & ciuili, & in Decret. dist. 1. & sequentib. ex Isidoro 5. etym. cap. 2. & in vtriusque iuris Doctoribus illis locis, & passim, & in Diuo Thoma, ac[976] Theologis. 2. 2. q. 57. art. 3.

Quia verò hæc vox æquiuoca est, o **[sect. 2]** portet illam distinguere, vt significationem tantum ad nos pertinent# vsurpemus. Ius enim interdum significat mo[977]ralem facultatem ad rem aliquam, vel in re, siue sit verum dominium, siue aliqua participatio eius, quod est propri# obiectum iustitiæ, vt constat ex D. Thoma d. q. 57. ar. 1. Aliquando verò ius significat legem, quæ est regula honestè operandi, & in rebus quandam æquitatem constituit, & est ratio ipsius iuris priori modo sumpti, vt dixit ibidem D. Thomas dicto art. 1. ad 2. quæ ratio est ipsa lex, vt ibi dicit; & ita ius coincidit cum lege, vt præcedenti libro cap. 2. notauimus. Vnde vt habeamus breuia nomina, quibus vti possimus, primum vocare possumus ius vtile; secundum honestum; vel primum ius reale, sec#dum legale. Vtrumq#ue ergo ius potest diuidi in naturale, gentium, & ciuile. Nam ius vtile naturale dicitur, quando ab ipsa natura datur, seu cum illa prouenit, quomodo libertas dici potest ex iure naturali. Ciuile dicitur, quod ius ciuile introduxit, vt ius præscriptionis; Gentium, quod ex communi vsu gentium habetur, vt est ius transeundi per vias publicas, vel ius seruitutis bello introductum. Atq#ue in hoc sensu pertinet h#c diuisio ad obiectum iustitiæ, & forte ita traditur à D. Thoma dicto art. 3. In præsenti verò non ita loquimur de iure gentium,[978] sed vt est quædam species legis. Nam etiam ius legale per tria illa membra diuidi solet: nam in l. 1. §. *Huius studij*. ff. de Iustit. & iur. expresse dicitur, ius collectum esse ex præceptis naturalibus, aut gentium, aut ciuili. Et eodem modo sumitur diuisio illa in titulo, de Iure naturali gentium, & ciuili. Quam diuisionem ex communi vsu, & sententia bon# esse supponimus, & quia duo extrema membra satis nota sunt ex dictis in lib. 1. cap. vltim. oportet nunc explicare secundum membrum, quod in hunc loc#

remisimus, quia pendet ex comparatione eius cum iure naturali, vnde eti# constabit ratio, & verus sensus totius diuisionis.

In hoc itaq#ue iure gentium explic# **[sect. 3]** do, variæ sunt sententiæ, quarum primam in hoc capite pertractabimus, deinde cæteras persequemur. Iurisperiti ergo communiter distinguunt ius naturale à iure gentium in hoc, quod ius na-**[181]**turale est, commune brutis etiam animantibus; ius autem gentium est propri#[979] hominum. Vnde in l. 1. §. *Huius studij,* & in §. 1. & 2. Instit. de Iure natur. gentium, & ciuili, sic dicitur, *Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit*: *nam ius istud non solum humani generis proprium est, sed omnium animalium, quæ in terra, mariq#ue nascuntur, auium quoque commune est.* Et adhibentur exempla, vt maris, & fœminæ coniunctio, filiorum procreatio, & educatio. De iure autem gentium additur, *Gentium est, quo gentes humanæ vtuntur,* & dicitur à naturali recedere, quia solis hominibus inter se commune est. Additur verò inferius in lege 9. ius gentium vocari, *Quod naturalis ratio inter omnes homines constituit, & apud omnes peræquè custoditur.* Vnde constat, ius gentium censeri etiam naturale, sed speciali modo, & proprio hominum, & hoc etiam declarant exempla, quæ adhibentur in lege 2. 3. & 4, scilicet, *religio in Deum; obedientia ad parentes, & patriam, vim atq#ue iniuriam propulsare.* Vnde ibidem significatur, *hominem homini insidiari* contra ius gentium esse. Adduntur prætereà *Manumissiones,* & *seruitutes,* item *bella, regnorum, dominiorum, rerumq#ue diuisio, commercia, alijq#ue contractus venditionum,* & alia huiusmodi. Et similiter in §. 4. Institution. de Iure natural. eadem exempla adhibentur, præter religionem, & pietatem ad parentes, & patriam.

Quocirca iuxta hanc sententiam di **[sect. 4]** uisio illa iuris, seu legis in naturalem gentium, & ciuilem, ita debet ad duas bimembres reduci, vt prius lex diuidatur in naturalem, & ciuilem; deinde verò lex naturalis generatim subdistinguatur in naturalem communem omnibus animantibus, quæ absolutam appellationem iuris naturalis retinuit secundum quandam acceptionem, & legem naturalem propriam hominum, quæ iuris gentium appellata est. Et ratio talis subdiuisionis esse potest, quia illæ duæ rationes verè sunt distinctæ in re, & possunt habere diuersas considerationes, & effectus morales, & ideò congruum fuit, illas distinguere, & illis nomina propria imponere, & accommodare. Nec videtur posse melius illa nomina explicari. Et soluitur facilè difficultas tacta, quia iam constat, quomodò diuisio illa ad#quata sit; sumpto tamen nomine iuris naturalis in ge neraliori significato. Nec videtur ab hac sententia recedere Diuus Thomas[980] 1. 2. quæst. 95. artic. 4. ad primum, & latius. 2. 2. quæst. 7. artic. 3. vbi hos duos modos iuris naturalis agnoscit, eisq#ue illas voces accommodat. Atq#ue ita il[981]lum interpretatur Conrad. dicta quæst. 95. articulo secundo, & quarto, vbi ita exponit Iuristarum opinionem, & dicit, Diuum Thomam loquutum fuisse more illorum, licet Philosophi aliter loquantur.

Hanc verò interpretationem iuris **[sect. 5]** [982] consultorum reprehendit Laurentius Valla lib. 4. elegantiar. cap. 48. Conan. etiam in commentar. iur. ciuil. libro 1. capite 6. illam subdiuisionem iuris naturalis reijcit, & consequenter putat, non distingui ius gentium à iure naturali, ideoq#ue nec Aristotelem, nec alios antiquos Philosophos illud distin xisse, aut cognouisse. Soto etiam libro 3. de Iustitia. quæst. 1. artic. 3. expositionem iuris consultorum reijcit. Et primò fundantur, quia nullum est ius naturale commune hominibus, & alijs animalibus, quia bruta animalia non sunt capacia propriæ obedientiæ, aut[983] iustitiæ, vel iniuriæ. Ad hoc verò respondent Albertus libro 5. Ethicorum cap.

7. Turrecremata, & Couarru. locis infrà citandis, ius naturale dici commune brutis non formaliter quoad rationem iuris, & legis, sed materialiter quoad opera, quæ sub tale ius cadunt: nam illa communia sunt hominibus cum brutis, vt patet in exemplis positis in iure de coniunctione maris, & fœmin#, procreatione filiorum, & cæt. Sed contra hoc est, quia illa communitas cum brutis in materiali opere nihil refert ad distinctionem iuris, vel legis; ergo est impertinens, & sine arte illa diuisio in illo sensu, & propter illam solam causam. Sed respondere possunt, illam materialem conuenientiam deseruire ad explicandam in homine diuersam rationem naturalitatis iuris (vt sic dicam.) Nam lex naturalis generatim sumpta in dictamine rationis naturalis consistit: hoc autem dictamen interdum est ex inclinatione generis, seu naturæ sensitiuæ vt sic: in-**[182]**terdum verò ex propria inclinatione naturæ rationalis, vt talis est, & secundum has duas rationes distinguitur ius naturale tanquam commune brutis, ex parte, scilicet, inclinationis, in qua fundatur.

Veruntamen etiam hoc modo non satisfit difficultati. Primò, quia iuxta **[sect. 6]** hanc declarationem, vim vi repellere non sub iure gentium, sed sub iure naturali constituendum esset, quod in illis legibus non fit. Probatur sequela, quia illa actio communis est brutis animalibus, & ex generali inclinatione ad propriam conseruationem prouenit. Nam sicut generatio prouenit ex inclinatione naturali ad conseruandam speciem, ita propria defensio est ex innata inclinatione ad conseruandam propriam vitam, & proprium esse: vtraq#ue autem inclinatio communis est homini cum alijs animalibus, ergo immeritò ponitur hæc actio sub iure gentium. Secundò falsum esse videtur ius naturale, vt habet propriam rationem legis, fundari in ratione naturæ sensitiuæ, vt communis est brutis animalibus: nam semper considerari debet, vt eleuata ad superiorem gradum per differentiam rationalem. Quia lex naturalis non regulatur per conuenientiam ad naturam sensitiuam; sed ad rationalem; sensitiuam autem respicit solùm vt contractam, & speciali modo perfectam per differentiam rationalem; ergo illa conuenientia generica impertinens est ad distinguendam legem naturæ. Consequentia videtur clara, & antecedens probatur. Tum, quia quando lex naturæ aliquid præcipit in ordine ad conseruandam naturam sensitiuam, semper inuoluit modum rationalem, & ita dictat de coniunctione maris, & fœmine multò aliter, quam instinctus naturalis brutorum, vt constat de matrimonio, & idem cum proportione est de educatione filiorum, & de conseruation# propriæ vitæ, & similibus. Tum etiam, quia in eodem opere materialiter c#muni brutis multa prohibet lex naturalis in homine, à quibus bruta non arcentur per naturalem instinctum, vt prohibet lex naturalis vagum concubitum, seu fornicationem simplicem, & coniunctionem cum matre, vel sorore, quæ priuationes non sunt communes brutis. Vnde etiam nouum, seu tertium argumentum insurgit: nam sequitur ex illa sententia, hæc præcepta negatiua esse iuris gentium, & non naturalia, quod valde absurdum est. Et patet sequela, quia sunt ita propria hominum, vt non possint dici brutis communia: nam licet illud opus sit suo modo commune brutis, tamen omissio operis non est communis, & hæc est propria materia talis legis. Hoc verò argumentum euidentius ostenditur in præceptis colendi Deum, honorandi parentes, & proximum. Nam absurdum est, negare, hæc esse simpliciter de iure naturali, sed tantum de iure gentium; idemq#ue est de præcepto restituendi alienum, vel reddendi depositum, vel seruandi fidelitatem, dicendi veritatem, & similibus, quæ sunt propria hominum, & non c#munia cum brutis etiam materialiter, & tamen ad naturale ius maximè pertinent.

Ad hæc verò responderi potest iux **[sect. 7]** ta ciuilia iura, ius gentium re vera esse ius naturale, & ita sæpe in iure ciuili vocari, vt patet in lege *Bona fides.* ff. *De*[984]*positi,* & §. *Et quidem. §. Singulorum.* Instit. de Rerum diuisione, & §. Penult. Instit. de Iure natur. Quapropter non erit absurdum in hoc sensu vocare præcepta commemorata, imò & omnia Decalogi de iure gentium, quia per hoc non negatur esse de proprio, & stricto iure naturali, sed indicatur peculiaris modus, & quasi proprietas talis iuris respectu humanæ naturæ, & ita contentio tota versabitur circa solum vsum vocis, vel necessitatem, aut vtilitatem illius distinctionis in illo sensu. Sed licet hoc aliqua ex parte ita sit; nihilominus secunda ratio facta retinet suam vim, & ostendit impropriè valde dici dari ius naturale commune brutis. Et prætereà (ne contentio sit de vocabulo) sim pliciter dicendum erit iuxta illam sententiam, ius gentium esse intrinsecè, & ess#tialiter ius naturale, seu partem eius. Hoc autem ad omnia, quæ de iure gentium adducuntur, accommodari non potest; quia quædam continent materiam non solùm necessariam, sed etiam communem brutis, vt monstrant argumenta facta; alia non solum versantur **[183]** in materia propria hominum, sed eti# non continent intrinsecam necessitatem, vt ex sequentibus constabit.

Quapropter etiam non placet modus loquendi aliquorum Theologorum, **[sect. 8]** [985] qui sentiunt, ius gentium habere intrin secam necessitatem in suis præceptis. Solumq#ue differre à naturali, quia ius naturale sine discursu, vel facillimo discursu innotescit; ius autem gentium per plures illationes, & difficiliores colligitur. Quod potest sumi ex Soto lib. 1. q. 5. artic. 4. & indicant aliqui moderni Thomistæ, ita intellig#tes D. Thomam, quem infrà interpretabimur. Nobis igi tur hæc etiam sententia non placet, primò, quia multa dicuntur esse de iure gentium, quæ non habent illam intrinsecam necessitatem, vt diuisio rerum, seruitus, & alia, quæ infrà videbimus. Secundò ac præcipuè, quia ius gentium nec circa prima principia moralia, nec circa conclusiones, quæ ex illis necessariò inferuntur, versari potest, quia omnia illa sub proprio iure naturali comprehenduntur, vt cap. 7. probatum est. Et confirmatur: nam omnia præcepta, quæ à Deo sunt in cordibus hominum scripta, pertinent ad ius naturale, vt sumitur ex Paulo ad Roman. 2. sed omnia illa, quæ euidenti ratione deducuntur ex principijs naturæ, sunt scripta in cordibus; ergo omnia pertinent ad ius naturæ. Et è conuerso præcepta iuris gentium ab hominibus introducta sunt per arbitrium, & consensum illorum, siue in tota hominum communitate, siue in maiori parte; ergo non possunt dici scripta in cordibus hominum ab auctore naturæ; ergo sunt iuris humani, & non naturalis. Quod si de aliquibus pr#ceptis iuris gentium hoc necessariò fatendum est, vt ost# demus, non oportet, ius gentium cum naturali confundere, nec propter solas illationes etiam plures ita vocare ius illud, quod simpliciter naturale est: nam discursus non excludit veram, & naturalem necessitatem præcepti sic cogniti, & quod discursus sit per plures, vel pauciores illationes, magis, vel minus notas valde accidentarium est.

Dicunt verò aliqui, ius naturale c# **[sect. 9]** prehendere conclusiones ita necessarias, vt nulla facta suppositione societatis humanæ, vel dependentis à voluntate humana, sequantur ex principijs[986] naturæ euidenter, & has non spectare ad ius gentium: esse verò alias conclusiones, quæ sequuntur etiam ex principijs naturæ necessariò, tamen non absolutè, sed supposita humana societate, & consideratis aliquibus cir cunstantijs necessarijs ad ipsius conseruationem, & præcepta, quæ circa huiusmodi conclusiones versantur, constituere ius g#tium. Quod videtur posse sumi ex Diuo Thoma in 2. 2. loco allegato. Sed per hoc etiam non explicatur vera, & propria ratio, & distinctio iuris gentium

à naturali. Nam multa sunt de iure naturali, quæ non obligant, nec locum ha[987]bent, nisi aliqua suppositione facta, vt præceptum non furandi non habet locum, nisi facta diuisione bonorum, & do miniorum. Præceptum item parendi Dominis non habet locum, nisi supposita seruitute; iustitia etiam c#tractu# non habet locum, nisi ex suppositione commercij humani. Et ita sunt plura alia, quæ manifestè pertinent ad ius uaturale: nam ita sunt per se honesta, vt contraria prohibeantur, quia mala, & non è contrario. Ratio etiam reddi potest, quia quod conclusio sequatur ex principijs naturæ ex suppositione talis, vel talis materiæ, aut status hominum, non variat modum legis, quæ subsistit ex intrinseca rei natura, & non ex voluntate humana, sed denotat solum distinctam materiam legis, v. g. lex reddendi promissum, & seruandi fidelitatem Deo, vel homini, naturalis est; & tamen non habet locum, nisi ex suppositione promissionis; sic etiam in materia de Simonia dicitur, vendere rem consecratam ab hominibus, contra ius naturale esse, licèt supponat consecrationem humano iure introductam. Ergo licèt conclusio sequatur ex suppositione, se tenente tantum ex parte materi# pr#cep ti, si illatio est euid#s ex principijs per se notis talis conclusio ad ius naturæ pertinet, non ad ius gentium. Ergo vt ius gentium à naturali distinguatur, necesse est, vt etiam supposita tali materia non sequatur per euidentem consequentiam, sed per aliquam minus certam, ita vt arbitrium humanum, & moralis commoditas, potius quam neces-**[184]**sitas intercedat. Concludendum igitur censeo, ius gentium non præcipere aliquid tanquam ex se necessarium ad honestatem, nec prohibere aliquid, quod per se, & intrinsecè malum est, vel absolutè, vel supposito tali statu, & conditione rerum, sed hæc omnia pertinere ad ius naturale, ac subinde in hoc sensu ius gentium non comprehendi sub iure naturali: nec etiam ab illo differre, quia sit proprium hominum, nam hoc etiam iuri naturali conuenit, vel maiori ex parte, vel etiam omnino, si de iure, & lege propriè loquendum est.

CAPVT XVIII.

An ius gentium aliquid præcipiat, vel prohibeat, aut potius solum concedat, vel permittat?

PRopter ea, quæ superiori capite **[sect. 1]** [988] tractata sunt, Conan. lib. 1. Comment. Iur. ciuil. cap. 6. numero 5. quem refert, & sequitur Vasquez disp.[989] 157. capite 3. existimauit, ius gentium prout à naturali distinguitur non continere sub se præcepta, aut promissio[990]nes, sed solùm concessiones quasdam, seu facultates, aut permissiones aliquid agendi, vel non agendi, non tantùm impunè, sed etiam iustè, & honestè; ita tamen vt contrarium non sit turpe, vel iniustum. Adduntq#ue vlterius auctores huius sententiæ, ad ius gentium necessarium esse, vt conueniat humanæ naturæ non absolutè spectatæ, sed vt iam constitutæ in ciuili communitate, quia multa sunt vtilia hominibus, vt in communitate viuentibus, quæ absolutè non pertinent ad commodum naturæ secundum se. Illa ergo, quæ conceduntur hominibus in communitate viuentibus propter communem vtilitatem, tanquam honesta, & non tanquam necessaria ad honestatem, nec tanquam præcepta, dicunt esse de iure gentium. Nam si præcipiantur, erunt vel de iure naturali, si ex

vi rationis præcipiantur; vel de iure ciuili, si præcipiantur ex humana voluntate potestatem habente, vt probant discursus facti capite superiori; ergo vt ius gentium possit esse distinctum, oportet, vt sit concessiuum, non præceptiuum. Confirmatur hæc sententia auctoritate saltem negatiua D. Isidori, & Diui Thomæ. Nam Isido[991]rus 5. Etymolog. cap. 4. & 6. vbi dicit, ius naturale esse illud; quod est commune omnibus nationibus; ius autem gentium non definit, sed explicat tantum per quædam exempla, quæ concessionem tantùm continent, non præcepta, vt posteà videbimus. Diuus etiam Thomas solum dixit, ius gentium positum esse ab hominibus in societate viuentibus ad maiorem vtilitatem, qu# ex rationis discursu colligitur; non verò dixit esse positum per modum præcepti.

Hanc verò sententiam, vt verum fa **[sect. 2]** [992]tear, non satis intelligo. Nam inquiro, an loquatur de iure, vt solum consistit in morali facultate vtendi, & non vtendi, vel de iure vt significat legem, seu regulam rationis; siue propriè præcipientem, siuè approbantem aliquid vt honestum. Prior sensus non est ad rem, vt ex dictis constat, nisi fortassè velint auctores illius sententiæ negare, dari aliquod ius gentium, quod sit vera lex, quod non declarant. Nec possunt rationem reddere cur admittant hoc m# brum iuris gentium in iure, quod sit facultas vtendi, & non in lege, & ex dicendis constabit esse eandem vtriusq#ue rationem. Si verò loquantur de iure, quod est vera lex, aut regula honestatis facile etiam potest illa doctrina refutari.

Nam ostendo in primis, nullam esse maiorem rationem distinguendi ius gentium concessiuum à iure naturali, quam ius præceptiuum. Quia in iure naturali multa sunt, quæ honestè fieri possunt ex vi legis naturalis, quæ non præcipiuntur, nec contra ria prohibentur, & ita etiam dari potest ius naturale concessiuum, quale est ius ducendi vxorem, ius retinendi, & conseruandi propriam libertatem: hoc enim honestum est, & illud ius naturæ concedit, non præcipit. Et in hoc sensu solet distingui duplex ius naturæ, aliud positiuum, id est præcipiens, aliud negatiuum id est, non prohibens, vt videre licet in Couarru. Regula *Peccatum.* 2.[993] parte, §. 11. numero 3. & suprà tractando de immutabilitate legis naturalis illam distinctionem explicauimus. Et **[185]** ratio est, quia ratio naturalis non solum dictat, quid necessarium sit, sed etiam quid liceat. Qu#do ergo dicitur ius gentium dare facultatem honestè operandi aliquid, interrogo, an illa facultas, vt est iusta, & honesta, habeatur ex ipsa ratione naturali præcisè spectata, vel ex aliqua hominum consensione. Si primum dicatur, iam illud ius erit naturale, licèt sit tantum concessiuum. Si verò dicatur secundum, vel procedunt rationes factæ, quod illud non sit ius gentium distinctum à ciuili, vel si eo non obstante, potest esse tale ius concessiuum distinctum à ciuili, & quasi medium inter naturale, & ciuile, eadem ratione poterit dari simile ius præceptiuum.

Responderi potest, illud ius haberi **[sect. 3]** ex vi solius rationis naturalis; tamen non conuenire hominibus absolutè spectatis, sed vt congregatis in aliqua societate humana, & ideò distingui à primario iure naturali tanquam secundarium, vocariq#ue ius gentium. Exemplis vsitatis in hac materia declaratur: nam bellum v. g. dicitur esse de iure gentium, non quia præcipiatur etiam supposito iusto titulo, sed quia conceditur tanquam honestum: hoc autem genus iuris supponit communitatem humanam, vt constat. Item diuisio agrorum, seu terrarum, ac sedium, & terminorum in c#muni dicitur esse de iure gentium, quæ manifestè supponit institutionem humanarum societatum, & illa supposita ex vi solius rationis naturalis omnia illa licent, licèt simpliciter necessaria n# sint. Sed contra hoc est primò, quia ipsamet gentium discretio, & regnorum diuisio est de iure

gentium, vt dicitur in l. *Ex hoc iure.* ff. de Iustitia, & iure, & ta[994]men ante illam diuisionem non supponitur aliquid præter statum naturalem hominum; ergo non semper ius genti# oritur ex illa suppositione, sed solùm ex pura conditione naturali, qua homo est animal sociale, adiuncto naturali etiam principio, quod diuisio ciuitat# est magis accommodata ad hominum conseruationem. Secundò argumentor, quia quod in huiusmodi rebus, aut iuribus supponantur societates hominum, non tollit, quin illud ius concessiuum naturale sit, quia illa suppositio solum prærequiritur, vt resultet materia talis iuris; regula autem ipsa rationis antea erat, & semper naturalis est. Probatur, quia ius præceptiuum sæpe etiam non habet materiam, in qua actu obliget, nisi supposita vita hominum in communitate, & societate, & nihilominus talia præcepta semper sunt iuris naturalis, vt suprà probatum est, & dicti auctores etiam concedunt; ergo id# erit cum proportione in iure concessiuo: nulla enim verisimilis ratio differentiæ assignari posse videtur.

Deinde ostendo, non separari ius c# **[sect. 4]** cessiuum ab omni iure præcipiente, vel prohibente, & in præsenti materia si vnum sit iuris gentium, etiam alterum, vel si vnum est iuris naturalis, eti# aliud, & ita non subsistere distinctionem datam. Primum declaratur in primis exemplo priuilegìj: nam eo ipso, quod vni conceditur, præcipitur alijs, ne vsum illius impediant. Et hac ratione explicabamus supra rationem legis in priuilegio: hoc autem eandem rationem habet in omni iure concessiuo. Secundo declaratur discurrendo per[995] exempla iuris gentium, quæ Isidorus posuit. Primum est, *sedium occupatio,* hæc enim ita est licita vnicuiq#ue iuri gentium, vel potius naturali, vt nemo iustè impedire possit alium, quanuis occupet sedem ab alio non præoccupatam, & ita illa concessio habet annexum hoc præceptum. Secundum exemplum est, *ædificatio;* tert ium, *munitio,* de quibus est eadem ratio. Nam repugnat aliquem habere liberam facultatem ædificandi, vel muniendi terram, aut possessionem à se occupatam, & posse ab alijs iustè impediri, aut perturbari in vsu illius facultatis; ergo est necessaria connexio inter ius concessiuum, & præceptiuum. Quartum exemplum est, *bella,* in quo id euidentius constat. Nam in primis supponit præceptum prohibens aggressori tale bellum; ideo enim vni licet defensio, quia alter iniustè bellum aggreditur. Deinde respectu eius, qui se defendit, sæpe tale ius non solum concedet facultatem, sed etiam præcipit vs#, præsertim Principi, qui tenetur defendere rempublicam. Et idem est de alijs, qui tenentur defendere commune bonum, vel etiam interdum propriam vitam. **[186]** Si autem bellum sit aggressiuum, eo ipso, quod vni licet contra alterum, huic est prohibita defensio, quia tenetur parere, & ius suum alteri reddere, vel iustam pœnam acceptare.

Quintum, & sextum exemplum sunt *captiuitates, & seruitutes,* in quibus etiam **[sect. 5]** constat, si vni licet alterum in captiuitatem, vel seruitutem redigere, etiam cogendo illum; eo ipso teneri hunc ad parendum, & non resistendum, quia n# potest esse bellum iustum ex vtraque parte. Septimum exemplum est, *post liminia,* de quo eadem cum proportione est ratio: nam est ius, vel recuperandi libertatem amissam, vel redeundi ad prior# statum post exitum à liminibus captiuitatis; in hoc autem iure necessario includitur præceptum, vel restituendi talem hominem in antiquum ius, vel non priuandi illum recuperato iure. Octauum exemplum est. *Fœdera pacis,* Nonum, *induciæ.* In quibus primò potest considerari facultas feriendi pacem, vel concedendi inducias, quæ sine dubio est res honesta de se, & sæpe vtilis, vel necessaria, tamen cum hac facultate coniuncta est obligatio non violandi pacis fœdera, neq#ue nocendi hosti induciarum tempore. Decimum

exemplum est, *Legatorum non violandorum religio,* quod apertè per modum præcepti fertur; in eo tamen distingui possunt illa duo, vnum est facultas mittendi legatos ad alios Principes, vel prouincias, aliud est præceptum, & obligatio seruandi immunitatem illorum. Vltimum deniq#ue exemplum est, *Connubia inter alienigenas prohibita,* in quo non sola permissio, sed præceptum apertè proponitur, & quia negatiuum est, vix in eo intelligitur aliquid per modum concessionis; quomodò autem in hoc exemplo locum habeat ius gentium, paulò inferius exponam.

Dici potest, esto verum sit, cum iure concessiuo semper coniungi aliquod **[sect. 6]** præceptiuum, tamen sæpe esse posse diuersorum ordinum; nam s#pe posito iure ciuili concessiuo resultat ius naturale, vt posito iure concedente dominium media præscriptione, & acquisita præscriptione, resultat ius naturale prohibens accipere ab aliquo ipso inuito rem, quam præscripsit, & concesso priuilegio ab homine, vel humano iure eximente aliquem à solutione tributi, naturalis lex dictat, non esse pet#dum. Sic ergo in dictis exemplis dici potest, permissionem, seu concessionem esse de iure gentium; præcepta verò inde resultantia esse de iure naturali præceptiuo.

Propter hanc obiectionem proposui **[sect. 7]** secundam partem assertionis, scilicet, in pr#senti materia hoc non habere locum. Nam in simili inductione ostendi potest, quod tam concessio, quàm prohibitio ad alios resultans est de iure naturali, vel si aliqua earum est absolutè de iure humano, potius hoc conueniat concessioni, qua facta obligatio inde resultans naturalis est. Primum apertè, vt credo, ostenditur in quatuor primis exemplis Isidori, de sedium occupatione, ædificatione, munitione, ac def#sione per iustum bellum, nam ius ad h#c omnia naturale est, id est hæc omnia licita sunt iure naturæ: & eodem modo obligatio vnius ad non violandum tale ius alterius naturalis legis est. Solum vsus illarum facultatum posset dici de iure gentium ratione consuetudinis omnium gentium; at hoc ad factum pertinet, non ad legem. Idemque cum proportione dicendum est in 8. 9. & 10. exemplis de pace, inducijs, & legatis: nam illa omnia fundantur in pacto aliquo humano, in quo tam facultas contrahendi, quàm obligationes fidelitatis, & iustitiæ, quæ ex fœdere, seu conuentione nascuntur, ad ius natur# spectant. Solus vsus potest dici de iure gentium propter conuenientiam omnium gentium in vsu talium rerum in genere, veruntam# hic etiam vsus est effectus iuris, non ipsum ius, quia hoc ius non ex vsu, sed vsus ex iure est.

At vero in quinto, & sexto exemplo **[sect. 8]** de captiuitate, & seruitute videtur aliquid introductum vsu hominum, quod non est immediatè de dictamine rationis naturalis, nimirum, quod titulus acceptionis in bello iusto sit sufficiens ad detinendum alium etiam inuitum, & coactum, vel etiam ad acquirendum dominium vnius hominis in alium, & consequenter ad introducendum seruitutem in vno respectu alterius. Nam lex sola naturalis hoc non præscribit, licet illud **[187]** non vetet, supposita iustitia belli. Deter minatio ergo illius iuris est quasi lex qu#dam pœnalis vsu hominum introducta contra gerentes iniustum bellum: ponitur enim illis in p#nam, vt captiui, vel serui fiant, si vincantur. Hæc autem lex sic intellecta non est concessiua, sed magis directe est punitiua, & obligat reum ad pœnam eadem proportione, qua ali# leges pœnales ciuiles, de quibus infra lib. 5. dicturi sumus. Qualiscunq#ue aut# sit, quatenus de facto dat facultatem re ducendi homines in captiuitatem, vel seruitutem, positiua est, & non ex sola vi, ac discursu rationis naturalis, etiam supposita institutione humanarum communitatum; ergo non pertinebit ad ius g#tium, quale ab illa sententia describitur.

Pr#tereà idem euidentius est in octa **[sect. 9]** uo exemplo de postliminibus, in quo videtur esse plus de iure Ciuili, quam de iure naturali, vel gentium: nam videtur esse illa qu#dam moderatio pœnæ captiuitatis, aut seruitutis, vel invniuersum amissionis bonorum, vel deprædation# hostium, quæ maximè in bello contingunt, quæ non est tam vniuersalis omnium gentium, sed iura ciuilia maximè de illa loquuntur. Et prætereà eo modo quo talis moderatio intelligitur lege constituta, non est sola permissio, sed lex verè obligans ad sui obseruationem: n# enim est minus obligatoria, lex quæ mo deratur aliquam pœnam, quàm lex, quæ pœnam taxauit. Denique in vltimo exemplo clara est prohibitio, & non tantum permissio ne fiant connubia cum alienigenis. Præterquam quod neutro modo constat fuisse hoc ius, vel hunc vsum communem omnibus gentibus, sed videtur maximè propria consuetudo fide lis populi tam in lege veteri, quam nunc in noua: & ita illud potius est ius diuinum, vel canonicum, & si aliquæ gentes id seruarunt, magis videtur pertinuisse ad ius ciuile illarum, quam g#tium. Concludimus ergo non recte distingui ius gentium à naturali, quia vnum concessiuum tantum sit, & aliud præceptiuum, nam vel vtrumq#ue membrum in vtroq#; iure reperitur, vel sipr#ceptum naturale est, etiam concessio illi cum proportione respondens, ex ipso iure naturali nascitur.

CAPVT XIX.

Vtrum ius gentium distinguatur à naturali tanquam simpliciter positiuum humanum.

EX hactenus dictis videtur conclu **[sect. 1]** [996]di, ius gentium propriè dictum n# comprehendi sub naturali, sed essentialiter ab illo differre, quia licet c# illo conueniat in multis, tamen in propria morali differentia distinguuntur. Conueniunt quidem primo, quiavtr#q#; est aliquo modo commune omnibus hominibus, ex quo capite vtrumquè potest gentium appellari, si in sola voce sistatur, qu# proprietas in iure naturali clara est, & ratione illius in L. *Omnes populi,* ff. de Iustit. & iur. videtur ius ipsum naturæ appellari ius gentium (quod in multis legibus obseruandum est) proprius vero appellatio illa tribuitur iuri, quod vsu gentium introductum est in §. 4. Instit. de iure natur. & c#t. Secundò conueni#t, quia sicut materia iuris gentium solum inter homines locum habet, ita etiam materia iuris naturalis est proria hominum vel omnino, vel magna ex parte, vt ex dictis in cap. 17. sufficienter constare potest. Et ideo multa exempla, quæ à iuristis pónuntur sub iure gentium solum ratione huius conditionis, solo nomine sunt iuris genti# propriè dicti: nam re vera sunt iuris naturalis, vt Religio ad Deum, honor ad parentes, pietas in patriam, quæ habentur in leg. 2. & 3. de Iustit. & iur. merito autem illa omisit Imperat. Instit. de Iure natur. Similia sunt alia, qu# ponit Isidor. si in rigore sumantur, vt seruare pacis fœdera, & inducias, & immunitatem legatorum, & similia. Quo autem sensu illa intellecta fuerint ab Isidoro, infrà dicemus. Tertio conueniunt ius g#tium, & naturale, quod in vtroq#ue sunt præcepta, prohibitiones, atq#ue etiam concessiones, seu permissiones, vt cap. 18. satis declaratum est.

Differt autem primò, ac pr#cipuè ius **[sect. 2]** [997] gentium à iure naturali. Quia quatenus continet præcepta affirmatiua, non infert necessitatem rei præceptæ ex sola rei natura per euid#tem illationem ex principijs naturalibus, quia quidquid huiusmodi est, naturale est, vt ostendimus. Vnde necesse est, vt aliunde oria-**[188]**tur talis necessitas. Et simili modo pr#cepta negatiua iuris gentium non prohibent aliquid, quia per se malum sit: nam hoc etiam est mere naturale: vnde ex parte human# rationis non est ius g#tium tantum ostensiuum malitiæ, sed constitutiuum; itaque non prohibet mala, quia mala sunt, sed prohibendo facit esse mala. H# autem sunt propri#, & quasi essentiales differ#tiæ legis; ergo ita differunt ius gentium, & naturale. Secundò consequenter differunt, quia ius g#tium non potest esse tam immutabile, sicut naturale, quia immutabilitas ex ne cessitate oritur; ergo quod non est æquè necessarium non potest esse #què immutabile, vt in capite sequenti latius declarabitur. Tertio hinc fit, vt etiam in his, in quibus hæc iura conuenire videntur, non habeant omnimodam similitudin#. Nam in vniuersalitate, & communitate ad omnes gentes naturale ius omnibus est commune, solumq#ue per errorem potest alicubi non seruari: ius autem gentium non semper omnibus, sed regu lariter, & fere omnibus commune est, vt Isi dor. loquitur. Vnde sine vllo errore potest alicubi non seruari quod apud alios de iure gentium esse censetur. Item licet ius gentium regulariter versetur in ma teria propria hominum, aliquando potest aliquid disponere in materia communi brutis animalibus, vt in permittendo vago concubitu, seu fornicatione, vel in repellenda vi quatenus aliquo modo per ius gentium foueri, aut deter minari potest. Est ergo ius gentium simpliciter diuersum à naturali, pr#sertim ratione primi discriminis.

Vnde tandem concludi videtur, ius **[sect. 3]** [998] gentium simpliciter esse humanum, ac positiuum. Hæc assertio potest sumi ex D. Thoma q. 95. artic. 4. vbi absolutè ius positiu# diuidit in gentium, & ciuile, & vtrumq#; dicit esse humanum ius diriuatum à naturali. Potest tamen in his terminis esse aliqua æquiuocatio, & ideo tollenda est, & verus D. Thomæ sensus[999] explicandus. Potest enim lex humana interdum vocari, non ex auctore, sed ex materia, quia versatur circa res humanas, in qua significatione ius ipsum naturale humanum est, quia illo human# genus gubernatur, & humanæ actiones diriguntur. Et hoc modo videtur s#psisse ius humanum Arist. 5. Ethic. capit. 7.[1000] quod ipse nominat ius politicum, vel ciuile, vt interpres vertit. Atque ita diuidit ius ciuile in naturale, ac legitimum, per legitimum intelligens illud, quod nos positiuum ciuile nominamus. Item in hac significatione videtur sumpsisse ius humanum D. Thomas d. q. 95. art. 2. nam[1001] illud diuidit in, quod vim habet ex discursu naturali aliud quod ex arbitrio hominum, quæ duo videntur esse ius natutale, & positiuum tantum. Prætereà lex positiua vocatur à D. Thoma humana, & talis ab ipso censetur omnis illa, qu# ab hominibus ponitur. Eamq#ue sub distinguit in articulo. 4. nam qu#dam est per modum conclusionis, quæ vim habet à iure naturali, quam nos dicimus esse potius declaratiuam iuris, quam constitutiuam; alia vero est per modum determinationis, quæ nouum ius introducit, quam simpliciter positiuam vocamus. Videtur ergo D. Thomas in dicto art. 4. loqui de iure gentium t#quam de lege humana, & positiua, priori modo accepta, nam apertè dicit esse per modum conclusionis, & habere suam vim à iure naturali. Et idem videtur sentire 2. 2. q. 57. art. 3. ad argumenta. Nihilominus tamen potest intelligi propriè de iu re positiuo, & humano, id est, ab hominibus constituto: dicitur autem constitui per modum conclusionis, & non determinationis, quia ex vi iuris gentium n# recipit integram determinationem in

particulari, sed in communi introducitur per modum illationis, non simpliciter necessaria, sed ita conueniens natur#, vt quasi instigante natura inferatur. Et[1002] ita illum intelligit, & sequitur Soto lib. 1. de Iustit. q. 5. art. 4. & latius libr. 3. q. 1. art. 3. Et Cardinalis Bellarmin. lib. 1. de Cleric. cap. 29. in vltima editione. Idem tenet Couarr. in Regula Peccatum 2. p. §. 11. n. 4.

Nequè ab hac sententia dissentiunt **[sect. 4]** Iurist#, qui ius gentium distinguunt in primarium, & secundarium, & prius dicunt includi in iure naturali; posterius vero esse positiuum humanum, vt videre licet in Albert. Bolognet. tractat. de[1003] Legib. & Iuram. cap. 27. & Pinell. in Rub. C. de Rescind. vendit. Hæc enim diuisio tantum differt in vsu vocis, nam in re coincidit cum doctrina data. Quia il-**[189]**lud ius gentium primæuum intrinsecè naturale est, solumq#ue denominatur gentium, quia illo gentes vtuntur communiter. Hìc vero propriè loquimur, quatenus ab origine, & auctoritate ita denominatur, & hoc est illud sec#darium, quod illi fatentur esse positiuum humanum. Ratione etiam conuincitur hæc assertio ex dictis, quia lex sufficienter diuiditur per naturalem, & posituam pro prie dictam, vel per diuinam, & human# ab auctore vtranque denominando, quia vtraq#ue membra immediatam contradictionem inuoluunt, vt constat: sed ost#sum est, legem iuris gentium non esse naturalem propriè, & in rigore, & consequenter non esse diuinam; ergo necesse est, vt sit positiui, & humana. Confirmatur, quia lex naturalis est, quam non opinio genuit, sed naturalis euidentia, vt Cicer. dixit; ergo omnis lex, qu# non hoc modo generatur, positiua est, & humana; tale autem est ius gentium, quia non per euidentiam, sed probabilitatem, & communem æstimationem hominum introducitur; ergo.

Nunc autem superest explicandum, **[sect. 5]** [1004] in quo differat ius gentium à ciuili: nam omne ius positiuum ab hominibus posit# in ordine ad gubernation# purè polyticam, vocat Arist. legitimum 5. Ethicor. cap. 7. & illudmet videtur vocari ciuile, vt sumitur ex Isidor. suprà, seu ca. 1. d. 1. & sentit D. Thomas locis citatis. Dices, differre, quia ius ciuile est ius vnius ciuitatis, aut regni: ius autem gentium est commune omnibus gentibus. Sed contra hoc est, primò quia hæc differentia solum videtur secundum magis, & minus, & valde accidentalis. Secundò & difficilius, quia impossibile videtur, ius gentium esse commune omnibus gentibus introductum voluntate, & opinione humana. Quia in his, quæ ab opinione, & arbitrio hominum pendent, non solent omnes rationes c#uenire. Nam hoc est hominum ingenium, vt quot sunt capita, tot ferè sint placita, & opiniones; ergo vel ius gentium non est humanum, vel non potest in eo à ciuili differre.

Ad hoc igitur explicandum ita statuo; **[sect. 6]** [1005] pr#cepta iuris gentium in hoc differ#t à pr#ceptis iuris ciuilis, quia non scripto, sed moribus non vnius, vel alterius ciaitatis, aut prouinciæ, sed omniumvel fere omnium nationum, constant: Ius enim humanum duplex est, scilicet, scriptum, & non scriptum, vt tradunt iura suprà citata, & infrá videbimus; constat autem ius gentium scriptum non esse, & ita in hoc differre ab omni iure ciuili scripto, eti# imperiali, & communi. Ius autem non scriptum moribus constat, quod si sit vnius gentis moribus introductum, & illas tantùm obligat, dicitur etiam ciuile. Si vero introductum sit moribus omnium g#ti#, & omnes obliget, hoc credimus esse ius gentium proprium, quod & differt à naturali, quia non natur#, sed moribus innititur, & à ciuili etiam distinguitur in origine, fundamento, & vniuer salitate, modo explicato. Quod videtur mihi s#sisse Iustinian. in §. *Ius autem,* Instit. de iure natur. gentium, & ciuili, cum ait. *Ius autem*

gentium omni humano generi commune est; nam vsu exigente, & humanis necessitatibus, g#tes humanæ iuraquædam sibi constituerunt; Vbi pondero verbum, *vsu exigente,* & verbum *constituerunt:* nam in hoc posteriori significatur constitutum fuisse, non à natura sed ab hominibus, & in priori declaratur, non scripto, sed vsu fuisse introdu[1006]ctum. Idem videtur sensisse Isidor. lib. 5. Etymolog. nam prius capit. 4. distinguit dicta tria iura, & definit, *ius naturale esse illud, quod est commune omnium nationum, eo quod vtrobiq#ue instinctu naturæ, non constitutione aliqua habeatur.* In quo assertionem nostram comprobat, & virtute docet ius gentium non fundari in solo instinctu natur#. Vnde inferius ca. 5. post exempla iuris gentium concludit. *Inde ius gentium vocari quod eo iure omnes fere gentes vtuntur.* In quo insinuat definitionem iuris gentium, scilicet, esse ius commune omnium gentium, non instinctu solius naturæ, sed vsu ear# constitutum. Nec pr#tereunda leuiter est illa particula *fere*: nam per eam indicatur, non esse in hoc iure necessitatem omnino intrinsecam, & naturalem, & non esse necessarium, vt sit commune omnibus omnino gentibus, etiam seclusa ignorantia, & errore, sed satis esse, vt fe rè omnes gentes bene institutæ illo vtantur. Eundem existimo fuisse sensum D. Thomæ, vt mox explicabo, & auctores alij suprà citati hoc sine dubio voluerunt.

Probatur autem primo à suffici#ti par **[sect. 7]** tium enumeratione, quia in hoc modo **[190]** iuris gentium nulla includitur repugn# tia, sed est plane possibile, vt statim amplius dec larabo, & non potest c#modius distingui ab alijs duobus extremis, quod satis probant omnia, quæ diximus; ergo. Secundo declaratur aliquibus exemplis adductis. Nam consuetudo recipiendi legatos sub lege immunitatis, & se curitatis absolutè spectata non est de necescitate iuris naturalis, quia potuisset vnaquæq#; communitas hominum non habere apud se legatos alterius, nec velle illos admittere; nunc tamen admittere est de iure gentium, & illos repudiare esset signum inimicitiæ, & esset violatio iuris gentium, esto non esset iniustitia contra rationem naturalem. Quo circa, licet, supposita admissione legator# sub pacto subintellecto, c#tra ius naturale sit non seruare illis immunitat#, quia est contra iustitiam, & debitam fidelitatem, tamen illa suppositio, & pactum illud sub tali conditione iure gentium est introductum. Idem considerari poterit in quocunq#ue contractu, & commercio, in quo tria possunt distingui, vnum est particularis modus contrahendi, & hìc ordinariè pertinet ad ius ciuile, & sæpe fieri potest arbitrio contrahentium, non repugnante aliquo iure: secundum est obseruatio contractus postquam consummatus est, & hoc pertinet ad ius naturale, vt constat; tertium est libertas contrahendi commercia cum hominibus non inimicis, vel ho stibus, & hæc est de iure gentium, quia ius naturæ per se ad hoc non obligat, potuisset enim vna respublica per se viuere, & nolle commercium cum alia, etiam si non esset inimicitia: iure autem gentium, introductum est, vt commercia sint libera, violareturq#ue ius gentium si absq#ue causa rationabili prohiberentur. Et ita puto intelligendum quod dicitur in d. §. *Ius autem. Ex hoc iure gentium pene omnes contractus introductos esse, emptiones, venditiones, &c.* Et ad hunc **[sect. 8]** [1007] modum discurri potest de alijs.

Addo vero ad maiorem declarationem, duobus modis (quantum ex Isidoro, & alijs iuribus, & auctoribus colligo) dici aliquid de iure gentium, vno modo quia est ius, quod omnes populi, & gentes vari# inter se seruare debent, alio modo quia est ius, quod singulæ ciuitates, vel regna intra se obseruant, per similitudinem autem, & conuenientiam ius gentium appellatur. Prior modus videtur mihi proprissijmè continere ius gentium re ipsa distinctum à iure ciuili, provt illud explicuimus. Et ad illud pertinent exempla de

legatorum, & c#mercior# vsu, qu# explicuimus. Idem censeo de iure belli quatenus fundatur in potestate, quam vna respublica, vel monarchia suprema habet ad puniendam, vel vindicandam, aut reparandam iniuriam sibi ab altera illatam, videtur própriè esse de iure gentium. Nam ex vi solius rationis naturalis non erat necessarium, vt hæc potestas esset in republica offensa; potuissent enim homines instituere alium modum vindictæ, vel c#mittere illam potestatem alicui tertio Principi, & quasi arbitro cum potestate coactiua, tamen quia hic modus, qui nunc seruatur, facilior est, magisque naturæ consentaneus, vsu introductus est, & ita iustus, vt non possit illi iure re sisti. In hoc etiam ordine constituo seruitutes: nam illo iure vt untur populi, & gentes inter se, & non erat necessarium ex pura naturali ratione; posset enim alius modus pœn# introduci, vt dixi; n#c autem tale est hoc ius, vt & rei teneantur hanc pœnam sustinere eo modo, quo introducta est, & victores non possint iustè grauius punire hostès iam victos, & finito bello, nisi alius specialis titulus interueniat. Item fœdera pacis, & induciarum possunt sub hoc capite collocari, non quatenus seruanda sunt, postquam sunt facta: hoc enim potius pertinet ad ius naturale, sed quatenus admittenda sunt, & non neg#da, quando debito modo, & rationabiliter petuntur: hoc enim licet sit valde consentaneum rationi naturali, tamen vsu ipso, & iure gentium videtur magis fir **[sect. 9]** matum, & sub maiori esse obligatione. Et ad hunc modum possunt inueniri alia exempla, vel explicari.

Ratio autem huius partis, & iuris est, quia humanum genus quant#uis invarios populos, & regna diuisum, semper habet aliquam vnitatem non solum specificam, sed etiam quasi politicam, & moralem, quam indicat naturale pr#ceptum mutui amoris, & misericordiæ, quod ad omnes ext#ditur, etiam extraneos, & cuiusc#q#; **[191]** rationis. Qua propter licet vnaquæque ciuitas perfecta, respublica, aut regnum, sit in se communitas perfecta, & suis m# bris constans, nihilominus quælibet illar# est etiam membrum aliquo modo huius vniuersi, provt ad genus hnmanum spectat, n#qu# enim ill# c#munitates adeo sunt sibi sufficientes sigillatim, quin indigeant aliquo mutuo iuuamine, & societate, ac communicatione, interdum ad melius esse, maioremque vtilitatem; in terdum vero etiam ob moralem necessitatem, & indigentiam, vt ex ipso vsu constat. Hac ergo ratione indigent aliquo iure, quo dirigantur, & rectà ordin#tur in hoc genere communicationis, & societatis. Et quamuis magna ex parte hoc fiat per rationem naturalem; non tam# suffici#ter, & immediatè quoad omnia; ideoq#; aliqua specialia iura potuerunt vsu earundem gentium introduci. N# sicut in vna ciuitate, vel prouincia consuetudo introducit ius, ita in vniuerso humano genere, potuerunt iura gentium moribus introduci. Eo vel maximè, q# ea, quæ ad hoc ius pertinent, & pauca sunt, & iuri naturali valde propinqua, & quæ facillimam habent ab illo deductionem adeoq#ue vtilem, & consentaneam ipsi naturæ, vt licet non sit euid#s deductio tanquam de se omnino necessaria ad honestatem morum, sit tamen valde c#ueniens naturæ, & de se acceptabilis ab omnibus.

Posterior modus iuris gentium con **[sect. 10]** tinet quædam pr#cepta, vel ritus, aut modos viuendi, qui per se, & directe n# referuntur ad vniuersos homines, neq#; habent veluti pro fine proximo conuenientem societatem, & communicationem omnium nationum inter se; sed in vnaquaq#ue republica foro suo conueniente regimine constituuntur; Et nihilominus tales sunt, vt in vsu similium rituum, aut legum fere omnes nationes inter se conueniant, vel similitudinem habeant interdum genericam, interd# veluti specificam. Hoc etiam exemplis illustrari potest; & potest in primis ad hunc modum accommodari exemplum de Religione, quo vsus est Iureconsultus: nam cultus Dei absolutè est de iure natur#;

determinatio verò eius omnino specifica, & particularis est de iure positiuo diuino, & in ordine naturæ esset de iure ciuili, seu priuato: at vero medio quodammodo videtur fuisse de iure gentium, vt ritus colendi Deum per sacrificia non est simpliciter de iure naturali, & tamen in eo videntur ferè omnes gentes c#uenisse, vt in propria materia diximus; meritò ergo poterit dici de iu re gentium. Similiter quod sit in republica status hominum specialiter depu tatus ad cultum Dei, non videtur esse de absoluto iure naturali, tamen est adeo consentaneum illi, vt fere omnes nationes, & respublicæ in hac institutione c# senserint saltem in communi, quamuis in particulari modo fuerit magna varietas, quoad hoc ergo potest etiam religio dici de iure g#tium. Sic etiam multa ex exemplis Isidori videntur dici de iure gentium, vt sedium occupatio, ædificia, munitio, vsus pecuni#; contractus etiam multi particulares possunt hoc modo dici de iure gentium, vt emptio, & v# ditio, & similia, quibus nationes singulæ intra se vtuntur, & ad eundem mod# refero postliminia, sivera in illis est c#uenientia inter nationes, nam (vt dixi) proxime videntur spectare potius ad ius ciuile. Idemq#ue maiori ratione assero de prohibitione c#iugiorum cum alienigenis in religione: nam re vera vbi est talis prohibitio, non respicit general# communicationem, & societatem generis humani, sed propriam vtilitatem illius c#munitatis, in qua fit talis prohibi tio: etsi in hac prohibitione est magna similitudo inter nationes (quod mihi sa tis incertum est) ex ratione poterit illa referri ad ius gentium. Ex his ergo satis declarata, & probata manet nostra sententia.

CAPVT XX.

Corollaria ex superiori doctrina, & quomodo ius gentium, & iustum sit, & mutabile.

EX dictis facile est definire c#tera, **[sect. 1]** [1008] quæ de iure gentium desiderari pos sunt. Et primò intelligitur facile, quomodo possit ius hoc esse commune omnibus gentibus, licet naturale non sit, & soluitur difficultas quædam in superiori capite relicta. Nam si sermo sit de proprio iure gentium priori modo declaratum, facile constat, potuisse ipso **[192]** vsu, & traditione in vniuerso introduci paulatim, & per successionem, propagation#, & imitation# mutuam populor# sine speciali conuentu, vel consensu om nium populorum, vno tempore facto: est enim hoc ius tam propinquum naturæ, & tam conueniens omnibus nationibus, & societati earum, vt fere naturaliter propagatum fuerit cum humano genere, & ideo scriptum non est, quia à nullo legislatore est dictatum, sed vsu conualuit. De alio vero modo iuris g#tium facile explicari potest, vnde orta in illo sit magna similitudo inter gentes, licet aliàs per se ciuile sit. Ratio enim est, tum quia h#c similitudo non semper est perfecta, sed tantum in aliqua ratione generali, & communi, vt explicaui; tum etiam quia licet huiusmodi ratio communis non sit simpliciter de iure natur#, est tamen adeò propinqua, & adeo consentanea, vel commoda naturæ, vt facile potuerit singulas nationes ad talia iura inclinare; tum denique quiapotuit in hoc etiam interuenire traditio, & mu tua imitatio inchoata à principio generis humani, & cum illo aucta, & dilatata.

Secundo intelligitur quo sensu acci **[sect. 2]** [1009]pi#dum sit, quod D. Thomas dicta q. 95. art. 4. dicit, pr#cepta iuris gentium esse conclusiones deductas ex principijs iuris naturalis, & differre à iure ciuili, quia eius leges non sunt conclusiones, sed determinationes iuris naturalis. Quæ doctrina præcipue traditur de proprio iure g#ti# communi, & generali priori modo declarato, & licet à Conrrado intelligatur esse data iuxta modum loquendi iuristarum; melius cum Soto, & alijs intelligimus, præcepta iuris g#ti# vocari conclusiones iuris naturalis n# absolutè, & per necessariam illationem, sed comparatione facta ad determinationem iuris ciuilis, & priuati. Nam in iure ciuili, seu priuato fit determinatio vel merè arbitraria, de qua dictum est, *quod Principi placuit, habet legis vigorem*, n# quia sola voluntas pro ratione sufficiat, sed quia determinatio illa diuersis modis facta esset rationabilis, & sæpe nulla est ratio, ob quam potius hoc modo, qu# illo fiat, & ita dicitur fieri voluntate, potius quam ratione. Vel certe vbi aliqua specialis ratio intercedit, consideratur in ordine ad particulares, & quasi materiales circunstantias, atq#ue ita est determinatio magis in circunst#tijs, qu# in subst#tia. At vero in iure g#ti#pr#cep ta sunt magis generalia, quia in eis consideratur vtilitas totius naturæ, & conformitas ad prima, & vniuersalia principia naturæ, ideoq#ue vocantur conclu siones ex illis elicit#, quia ex vi naturalis discursus statim apparet conuenientia, & moralis vtilitas talium pr#ceptorum, quæ homines induxit ad tales mores introducendos, magis necessitate exigente, quam voluntate, vt Iustinian. Imperator dixit.

Tertiò ex dictis infero, in præceptis **[sect. 3]** [1010] iuris gentium seruandam esse #quitat#, & iustitiam: hoc enim est de ratione om nis legis, qu# sit vera lex, vt suprà ostensum est; leges autem ad ius gentium pertinentes veræ leges sunt, vt explicatum manet, & propinquiores sunt legi naturali, quam leges ciuiles, ideoq#ue impossibile est, esse contrarias æquitati naturali, vt bene notauit Couarr. lib. 2. Va[1011]riar. cap. 3. num. 2. Addo vero esse differentiam inter ius gentium, & naturale rigorosum, quod ius naturale non sol# præcipit bona, sed etiam ita prohibet omnia mala, vt nullum permittat. Ius autem gentium aliqua mala permittere potest, vt notauit Mattienz. libr. 5.[1012] Recopil. tit. 11. leg. 1. Glossa 1. numer. 3. Quod maximèvidetur habere locum in illo iure gentium, quod re vera ciuile est per similitudinem autem, & conuenientiam nationum vocatur gentium. Sic enim sicut in iure ciuili permittuntur aliqua mala, ita etiam possunt permitti iure gentium, quia ipsa permissio potest esse tam necessaria iuxta fragilitatem, & conditionem hominum, vel ne gotior#, vt in ea seru#da omnes ferè na tiones concordent, talis esse videtur per missio meretricum, & permissio decep tionis in contractu, qu# non sit enormis, & similia.

Obijci vero potest L. *In causæ, §. Idem* **[sect. 4]** [*1013*] *Pomponius*, ff. de Minor. adiunta Glossa: nam dicitur in textu, *naturaliter licere contrahentibus se circunuenire in prætio emptionis, & vinditionis.* Vbi Glossa exponit. *Naturaliter*, id est, de iure gentium. Quod eti# habetur in L. *It# si prætio. §. Quemadmod#* ff. locati. Ad hoc respondet Matti#zo supra **[193]** (sustinendo interpretationem Glossæ quoad aduerbium. *Naturaliter*) verbum *licere*, non debere intelligi cum proprietate, vt dicitur de re licita, & honesta, sic enim repugnat esse licitum se circ#uenire tam in pretio emptionis, aut venditionis, quam in quolibet alio negotio, nam Paul. 2. Thesal. 4. inter præ[1014] cepta à se tradita ponit, *vt nemo circumueniat fratrem suum*, & subdit. *Quoniam vindex est Deus de his omnibus.* Debet ergo verbum, *licere*, latè sumi, & in ordine ad humanum iudicium, provt licere dicitur, quod impune fit, & quod vsu toleratur, quod perinde est, ac permitti. Vel dici

etiam potest, & ferè in idem redit, *naturaliter,* id est, *iure gentium* id *licere,* id est, *non prohiberi,* non quia ius naturale rigorosum id non prohibeat, sed quia ius gentium, provt humanum est, non addit specialem prohibitionem: imo statuit, vt id non puniatur, neq#ue tanquam delictum in humana republica, seu foro habeatur. Et iuxta hunc sensum illa iura confirmant potius doctrinam traditam.

At vero Couarr. non probat illam **[sect. 5]** [1015] Glossæ interpretationem in verbo. *Naturaliter,* neq#ue illam improprietatem in verbo, *licere,* pr#sertim cum lex. *Item si pretio,* dicat, *Naturaliter concessum est, & cæt.* Et ideo exponit verbum, *circunuenire,* vt non sumatur rigorosè, provt significat deceptionem per dolum, & fraudem, sed vt significat humanam solertiam, & artem, quia emens procurat minuere rei æstimationem quantum potest, & vendens augere non cum fraude, & dolo, sed intra limites iusti prætij, & rectæ rationis. Quam circumuentionem videtur descripsisse Sapiens Prouerbior. 20. dicens. *Malum*[1016] *est, malum est, dicit omnis emptor, & cum receßerit, gloriatur.* Vnde quod dicitur in dicto §. *Quemadmodum, naturaliter concessum esse, quod pluris est, minoris emere, & quod minoris est pluris vendere,* inteligendum erit (iuxta hanc sententiam) intra latitudinem iusti pretij; quia emens procurat emere minimo pretio iusto; vendens s#mo vendere. Et iuxta hunc etiam sensum nihil obstant illa iura, licet ad rem præsentem non faciat, & ideo in illo examinando non immoror.

Quartò ex dictis colligitur ius gen **[sect. 6]** tium esse mutabile, quatenus ex homi[1017]num consensu pendet, in quo etiam differt ius gentium à naturali, vt ex suprà dictis constat. Imò dicunt aliqui, posse mutari priuata auctoritate, quatenus aliquis potest cedere iuri suo, etiamsi à iure gentium manet; sic enim religiosus cedit dominio temporalium bonorum; imò & capacitati eius. Sed hoc non est proprium iuris gentium, neq#ue in eo differt à naturali, si præcisè quatenus concessiuum est, spectetur, quod alij negatiuum vocant. Sic enim etiam renunciat religiosus iuri ducendi vxorem, quod à natura habet, & potest quis se tradere in seruum se priuando naturali libertate. Sicut etiam in priuilegijs iure ciuili, vel canonico priuatim concessis, potest quis renunciare iuri suo. Igitur corollarium intelligendum est de iure gentium, vt prohibitionem seu præcepta continet. Nam h#c de se mutabilia sunt. Ratio autem est, quia res prohibitæ iure gentium simpliciter non sunt malæ de se, & intrinsecè; tum quia illa præcepta non inferuntur per necessariam, & euidentem illationem ex principijs naturalibus; tum quia obligatio iuris gentium non oritur ex sola ratione sine aliquo modo obligationis humanæ saltem per generalem consuetudinem introductæ; ergo ex parte materiætalis iuris non repugnat simpliciter mutationem in illo fieri, dum modo sufficienti auctoritate fiat.

In quo etiam aduerto, talem muta **[sect. 7]** [1018]tionem aliter posse contingere in iure gentium, quod solum est commune propter conuenientiam plurium rationum in tali, vel tali lege; aliter vero in illo, q# est commune ex vsu, & more gentium, quatenus inter se habent societat# aliquam, seu communicationem. Nam prius ius potest immutari à particulari regno, vel republica quantum ad ipsam, quia vt est in illa, re vera est tantum ciuile intrinsece (vt sic dicam) solumque appellatur ius gentium; vel per relation#, & c#comitanti# aliorum, vel quia est tam propinquum iuri naturali, vt inde oriatur illa vniuersalitas talis iuris in omnibus, vel ferè in omnibus g#tibus. Per se autem vt est in vnaquaq#ue republica pendet expeculiari determina-**[194]**tione, & potestate, vel consuetudine illius reipublic# in se ipsa, & sine respectu ad aliàs; ergo potest ab vna

in se mutari licet aliæ non con sentiant, quia non tenentur singul# alijs conformari, vt v. g. posset aliqua respublica statuere, vt intra illam non permittantur meritrices, vel vt rescindantur omnes venditiones iniust# in q#uoc#q#; excessu, vel vt non vtantur pecunia, sed de alijs generibus commutationum. Quanuis enim de facto hæc non fiant, quia non sub est causa, nec commoditas, tamen ex vi honestatis, & potestatis id non repugnat.

In alio autem iure gentium longè difficilior est mutatio, quia respicit ius commune omnium nationum, & omnium auctoritatevidetur introductum, **[sect. 8]** & ideo non sine omnium consensione tolli potest. Nihilominus tamen non repugnat mutatio ex vi materiæ, si nationes omnes consentirent, vel si paulatim introduceretur consuetudo contraria, & pr#ualeret, sed hoc licet cogitari possit vt non repugn#s, moraliter non videtur possibile. Alio vero modo potest aliqua communitas præcipere, vt inter partes, & membra sua tale ius gentium non seruetur, & hic modus est possibilis, & moralis. Sic enim ius gentium de seruitute captiuorum in bello iusto in Ecclesia mutatum est, & inter Christianos id non seruatur, ex antiqua Ecclesiæ consuetudine, qu# est veluti spe ciale ius gentis fidelis, & omnino seruandum, vt notauit Barthol. in L. *Hostis,* ff. de Captiuis n. 16. & Couar. plures alios reserens in Regula, *Peccatum,* 2. part. §.[1019] 11. num. 6.

Atq#ue hinc intelligitur alia differen **[sect. 9]** tia, qu# in hoc constitui solet inter ius[1020] gentium, & ciuile: nam ciuile dicitur esse mutabile in totum; ius autem gentium non in toto, sed in parte. Est enim intelligenda differentia non de absoluta potestate (vt sic dicam) seu mutabilitate ex parte istorum iurium: nam hoc modo vtrumq#ue de se mutabile est, vt probant rationes suprà fact#. Sed intelligenda est secundum moralem potesta tem, & vsum hominum. Item intelligenda est non de tota collectione pr#cepetorum vtriusq#ue iuris: sic enim neutrum est moraliter mutabile in totum, quia neutrum potest à toto humano genere absolute tolli, vt ex dictis satis per se est clarum. Igitur, quoad singula pr#cepta dicuntur ciuilia iura facile in totum abrogari, & mutari. Ea vero, qu# sunt iuris gentium tantum in vna, vel altera parte diminui.

Deniq#ue satis ex dictis declaratum videtur quid, & quale sit ius gentium in re ipsa, & secundum propriam ration# **[sect. 10]** spectatum, & solutæ sunt difficultates omnes tactæ in superioribus capitibus, quæ maximè niti videbantur vel in mo dis loquendi iurium, & grauium auctorum, vel in exemplis varijs, qu# adducunt. Sed in hoc non est facienda vis, t# quia potuerunt vti voce illa in diuerso sensu; tum etiam quia ius gentium est veluti medium inter ius naturale, & ciuile: nam cum primo conuenit aliquo mo do in communitate, & in vniuersalitate; & facili illatione ex principijs naturalibus, licet non per absolutam necessitatem, vel euidentiam in quo conueniri cum humano iure: & ideo interdum aliqua præcepta naturalia, quæ per solum discursum habentur, & illo indigent iuris gentium appellata sunt; & similiter interdum ponuntur exempla iuris gentium permixta cum naturalibus. Tamen in rigore loquendo, & propriè distinguendo rationes iurium, exempla etiam, & pr#cepta distinguenda sunt.

FINIS LIBRI SECVNDI.

3

[195] INDEX CAPITVM LIBRI TERTII.

Cap. 1. *Vtrum sit in hominibus potestas ad leges ferendas.*

Cap. 2. *In quibus hominibus immediatè existat ex natura rei potestas hæc condendi leges humanas*

Cap. 3. *An potestas ferendi leges humanas sit data hominibus immediatè à Deo, vt auctore naturæ.*

Cap. 4. *Corrollaria ex superiori doctrina.*

Cap. 5. *An potestas ferendi leges ciuiles in Christi Ecclesia perseueret, & per eas obligare possit Christianos.*

Cap. 6. *An potestas ad ferendas leges ciuiles obligantes vniuersam Eccesiam sit in summo Pontifice.*

Cap. 7. *Vtrum potestas vniuersalis ferendi leges ciuiles obligantes totam Ecclesiam sit in Imperatore.*

Cap. 8. *Corrollaria ex præcedenti doctrina, quibus potestas, Imperatoris, & legum ciuilium iuris communis magis explicatur.*

Cap. 9. *Apud quos sit potestas condendi leges ciuiles inter fideles,*

Cap. 10. *Vtrum potestas ferendi leges ciuiles pendeat ex fide, vel moribus principis.*

Cap. 11. *Vtrum finis potestatis, & legis ciuilis, provt nunc est in Ecclesia, sit alius à fine eiusdem potestatis & legis, vt in pura natura, vel gentibus spectari potest.*

Cap. 12. *Vtrum leges ciuiles in sola materia honesta versentur virtutum omnium actus præcipiendo, vel vitia contraria prohibendo.*

Cap. 13. *An lex ciuilis tantum possit externos actus præciper#, aut prohibere.*

Cap. 14. *Vtrum actus præteritus possit esse materia legis humanæ.*

Cap. 15. *Quæ forma extrena, seu sensibilis seruanda sit in ferenda lege humana.*

Cap. 16. *Quæ promulgatio necessaria sit ad perfectam constitutionem legis ciuilis.*

Cap. 17. *Quando, & quomodo incipiat obligare lex ciuilis ex natura sua postquam est sufficienter promulgata.*

Cap. 18. *De tempore, in quo lex incipit obligare secundum ius ciuile.*

Cap. 19. *Vtrum acceptatio populi sit necessaria in lege ciuili vt perfecte constituatur, & vim habeat obligandi.*

Cap. 20. *Vtrum intentio legistatoris, seu ratio legis sit intrinseca forma eius.*

Cap. 21. *Vtrum lex ciuilis possit subditos obligare in conscientia.*

Cap. 22. *Vtrum omnis lex humana, seu ciuilis obliget in conscientia.*

Cap. 23. *Vtrum lex ciuilis in præsumptione fundata obliget in conscientia.*

Cap. 24. *Vtrum lex ciuilis obliget, vel obligare possit sub graui culpa.*

Cap. 25. *Vtrum lex humana vt obliget sub mortali culpa grau# materiam requirat, & quæ illa sit.*

Cap. 26. *Vtrum obligatio legis quo ad grauitatem eius ex intentione legislatoris pendeat.*

Cap. 27. *Vtr# lex humana & ciuilis obliget sub mortali, vt ex c#t#ptu non violetur, etiam in minimis.*

Cap. 28. *Vtrum lex humana obliget admodum virtutis, & consequentur quo actu impleatur.*

Cap. 29. *Vtrum lex humana, & ciuilis possit obligare ad sui obseruationem cum periculo cuiuscunq#ue nocumenti.*

Cap. 30. *Vttum leges humanæ generaliter, & indifferenter omnes subditos obligent.*

Cap. 31. *Vtrum leges propriæ alicuius regni, vel territorij obligent homines illius territorij quando extra illud versantur.*

Cap. 32. *Vtrum leges propriæ alicuius territorij obligent aduenas dum ibi existunt.*

Cap. 33. *Vtrum leges ciuiles iustæ obligent Ecclesiasticas personas.*

Cap. 34. *Vtrum legislator suis legibus obligetur.*

[196] LIBER TERTIVS DE LEGE POSITIVA HVMANA SECVNDVM SE, ET PROVT IN PVRA HOminis natura spectari potest, quæ lex etiam ciuilis dicitur.

DISTINXIMVS in pri **[sect. 1]** mo libro temporal# legem in naturalem, & positiuam, & ideò postqu# de æterna lege, & temporali naturali dictum est, dicendum sequitur de positiua. Hanc vero ibidem subdistinximus in diuinam, & humanam, inter quas diuina quidem nobilior est, & dignior; tamen humana est nobis notior, & propinquior natur#, quia eiusdem ordinis est, & ita sicut natura gratiæ supponitur, ita ex suo genere lex humana veluti generationis ordine prior est, quam diuina, quia hæc supernaturalis est, & ad ordinem grati# spectat. Ideoq#ue prius de lege humana, quam de diuina tractamus. De ratione autem communi positiuæ legis, vt à diuina, & humana abstrahit, nihil dicere necesse est, quia præter modum originis, qui per hanc negationem explicatur, quod præcepta vtriusq#ue iuris diuini, & humani positiui non habent per se intrinsecam necessita tem, sed ex voluntate extrinseca: præter hoc (inquam) & præter ea, quæ de lege in communi in primo libro sunt dicta, ferè nihil superest dicendum in c#muni, quod ad moralem doctrinam vtile sit; imò nec ad speculation# alicuius momenti. Et explicato vtroq#ue membro, omnia, qu# de illorum conuenientia, aut differentia disiderari possunt explicata relinquentur.

Lex autem humana iuxta mentem Iu **[sect. 2]** [1021]stiniani in §. *Ius autem* Instit. de Iure natur. diuidi potest in legem, quæ est iuris communis, & qu# est iuris proprij; prior ad ius gentium spectat, & hoc nomine significatur, & de illa iam satis dictum est. Hic ergo tractamus de iure humano proprio, cui nomen legis humanæ positiuæ accommodatum est, dicitur autem proprium alicuius ciuitatis, reipublic#, aut similis perfectæ congregationis. Vnde[1022] huiusmodi etiam lex humana in ciuil#, & Canonicam distinguitur: nam licet Canonica de se possit esse communis vniuer so orbi, sicut Ecclesia Catholica vniuer

salis est: tamen de facto est propria huius c#munitatis, quæ est Ecclesia Christi, & non est communis omnibus gentibus, quia non omnes sunt de Ecclesia. Pr#terquam quod in modo, quo fertur est proprie lex positiua humana, & longè diuersæ rationis à iure gentium, & in multis similitudinem seruat ad ius ciuile. Conueniunt enim hæ du# leges in communi ratione legis positiuæ human#. Inter eas vero notari potest differen tia, quod lex ciuilis est merè naturalis ordinis quoad suam originem, & potestatem: nam licet non feratur immediatè à natura, fertur tamen per potestat# homini connaturalem. At vero lex Canonica propriè est illa, quæ ab hominibus fertur per potestatem supenatural#. Et hac ratione ordine doctrin# à facilioribus incipi#do, prius de ciuili lege **[197]** qu# de Canonica dicendum videtur. De communi autem ratione legis humanæ positiu# simul cum lege ciuili disseremus: sic enim facilior erit doctrina facileq#; poterit ad legem canonicam acc#modari, ea tantum addendo, qu# ratione supernaturalis potestatis illi c#ueni#t, quod in libro sequenti præstabimus. Et hinc etiam est, vt in ipsa lege ciuili duo status distingui possint, vnus secundum se, ac pure provt fuit in gentibus, & nunc est in infidelibus; alius provt est coniuncta cum fide, & inter fideles in Ecclesia Christi in vsu esse potest, qui status accidentaliter tantum differunt, & ideo simpliciter de lege ciuili dicemus, vbi autem aliquid proprium explicandum occurrerit, id non pr#termittemus, sed doctrinam vniuersam ad præsentem Ecclesiæ statum accommodabimus.

CAPVT I.

Vtr# sit in hominibus potestas ad leges ferendas.

LOquimur (vt dixi) de naturahomi **[sect. 1]** nis, eiusque potestate legislatiua secundum se spectata, non c#sider# do nunc an per legem diuinam aliquid illi additum, vel subtractum sit: hoc enim posteà videbimus. Itaque quæstio est, an homines, ex sola rei natura loquendo, possint imperare hominibus, per proprias leges eos oblig#do. Ratio autem dubitandi esse potest, quia homo natura sua liber est, & nulli subiectus, nisi creatori t#tum; ergo principatus humanus contra naturæ ordinèm est, & tyrannid# includit. Confirmatur experimento: nam ita de facto introductus est: nam de Nemrod dicitur Genes. 10. *Ipse cæpit eße potens in terra*: *Fuit autem principium regni eius Babilon,* vtiq#ue per vim, & potenti#. Et similiter de Alexandro dixit Lucan. fuisse, *felicem terrarum prædonem,* quod etiam significauit August. lib. 4. de Ciuit. ca. 4. Vnde est illud Ose# 8. *Ipsi regnauerunt, &*[1023] *non ex me, principes extiterunt, & non cognoui eos.* Confirmatur secundo ex Aug. quilib. 19. de Ciuit. cap, 15. exp#dit, dixisse De#[1024] Genes. 1. *Faciamus hominem, &c. Vt præsit piscibus maris; volatilibus Cæli, bestijs terræ*; non dixisse autem, vt pr#sit hominibus, signi ficans, hunc dominatum non esse naturalem homini; *Et ideo* (inquit) *priores iusti non reges, sed pastores ouium fuerunt. & appella ti sunt.* Ita etiam Gregor. 21. Moralium ca. 10. aliàs 11. & in Pastorali p. 2. cap. 6. indicat, huiusmodi potestatem per pecca tum esse introductam, & vsurparam. Tertio confirmari hoc potest n#nullis Scrip turæ testimonijs, in quibus significatur solum Deum esse hominum regem, legislatorem, & dominium, Isai. 33. *Dominus iudex nofler Deus Rex noster, Dominus legifer no*[1025]*ster,*

& Iacob. 4. *Vnus est enim legislator, & iu dex, &c.* T#d# confirmatur; quia non est vera lex, nisi quæ obligat in conscientia; sed vnus homo non potest alium in c#scientia obligare, quia hoc videtur maxime #pri# Dei, quipotest saluare, ac perdere; ergo.

In hoc p#cto referri possent varij h#re **[sect. 2]** [1026]ticor# errores, sed illos attingemus me lius in sequentibus, & ideo illis omissis. Dicendum est primò, magistratum ciuilem cum potestate temporali ad reg#dos homines, iustum esse, & humanænatur# valde c# sentaneum. Conclusio est certa de fide, quæ satis probari potest exemplo ipsius Dei constituentis in populo Iudaico huiusmodi regim#, prius per iudices, posteà per reges, qui sine dubio habeant principat#, & potestatem temporalium, & in tanta veneratione habeantur, vt dij etiam vocarentur, iuxta illud Psal. 81. *Deus stetit in sygnagoga Deorum; in medio autem Deos diiudicat.* Nec refert, siquis dicat, illos habuisse potestatem ab ipso Deo, quia nihilominus illa potestas in se non excedebat naturæ limites, etiam si modus habendi illam fuerit extraor dinarius, & per specialem prouidentiam; ergo hoc non impedit, quominus illa potestas ali ter posset iustè haberi. Imò inde sumitur argumentum, talem modum potestatis esse consentaneum ipsi naturæ, quatenus ad conueni#s regimen human# communitatis necessaria est. Et hoc amplius confirmat hominum consuetu do: nam multò ante illa tempora fuer#t reges etiam Sancti, & laudati in Scriptura, vt Melchisedec Genes. 14. & ad Hebræos 7. & Abraham etiam credi[1027]tur fuisse Rex, vel supremus princeps, item Iob, & cæt. Ac deniq#ue generaliter dicitur Prouerb. 8. *Per me reges regnant.* Apud sanctos Patres res est manifesta, **[sect. 3]** [1028] quos in discursu attingam.

Ratio sumenda est ex Philosopho lib. 1. Politic. eamq#ue explicuit D. Thomas Opusc. 20. de Regimine principium lib. 1. **[198]** capit. 1. & elegantissime D. Chrysost.[1029] Homil. 34. in 1. ad Corinth. nititurq#ue duobus principijs. Primum est, homin# esse animal sociale, & naturaliter, recteq#ue appetere, in communitate viuere. Circa quod principium recolend# est, quod supra diximus, duplicem esse communitatem hominum, impersectam, seu familiarem, & perfectam, seu politicam. Inter quas prior est maximè naturalis, & quasi fundamentalis, quia inchoatur ex societate maris, & fœminæ, sine qua non posset genus humanum propagari, aut conseruari; qua ratione scriptum est. *Non est bonum hominem esse solum,* & ex coniunctione hac proximè se quitur societas filiorum cum parentibus, quia prior coniunctio ad filiorum educationem ordinatur; filij autem saltem in principio, & per multum tempus #tatis indigent coniunctione, & societa te parentum, quia aliàs nec viuere, nec conuenienter educari, nec rectè instrui possent. His autem statim accedit coni#ctio aliqua seruitutis, seu famulatus, & dominij, quia moraliter loquendo, indi gent homines adiut orio, & ministerio aliorum hominum. Ex his autem tribus c#iunctionibus consurgit prima c#munitas hominum, qu# imperfecta dicitur respectu politiæ; est autem in se familia perfecta in ordine ad domesticam, seu æconomicam gubernation#. H#c autem communitas, vt supra etiam tetigi, non estsibi suffici#s, & ideo ex natura rei necessaria vlterius est in genere humano communitaspolitica, qu# ciuitatem saltem c#sti tuat, & ex pluribus familijs coalescat; quia nulla familia potest in se habere omnia ministeria, & omnes artes necessarias ad vitam humanam, & multo minus potest sufficere ad assequendam omnium rerum necessariarum cognition#. Item quia si singulæ familiæ essent inter se diuisæ, vix posset pax inter homines conseruari, neque iniuriæ possent ordinate propul sari, aut vindicari, & ideo dixit Cicero in libro de Amicitia. *Nihil principi*

Deo in rebus humanis esse gratius, quàm homines habere inter se societatem ordinatam, & perfectam, quæ ciuitas, inquit, *dicitur.* Hæc autem communitas vlterius augeri potest in regnum, vel principatum per societatem plurium ciuitatum, quæ etiam est valde conueni#s humano generi saltem ad melius esse, propter easd# rationes cum proportione appllicatas qu#uis necessitas non sit omnino #qualis.

[sect. 4] [1030]

Secundum principium est, in communitate perfecta necessariam esse potesta tem, ad quam spectet gubernatio communitatis, quod etiam ex terminis vide tur per se notum. Nam vt ait Sapiens Prouerb. 11. *Vbi non est gubernator, corruet populus:* natura autem non deficit in necessarijs; ergo sicut comunitas perfecta est rationi, & naturali iuri consentanea, ita & potestas gubernandi illam, sine qua esset summa confusio in tali communitate. Confirmatur ex proportione ad omnem aliam societatem humanam: n# quia coniunctio viri, & fœminæ naturalis est, ideo in ea caput inuenitur, quod est vir, iuxta illud Genes. 3. *Sub viri pote*[1031]*state eris.* Propter quod ait Paul. ad Tit# 2. *Mulieres subditæ sint viris suis.* Vbi addit Hieronym. *communi lege naturæ.* Similiter in alia coniunctione parentum, & filiorum, pater habet à natura potestatem in filium: & in tertia, quæ est seruorum ad Dominum, constat etiam, potestatem gubernandi esse apud Dominum, vt in eodem loco Paulus tradit, & Ephes. 6. &[1032] ad Colos. 3. dicens, seruos debere domi nis obedire, vt Deo. Quia licet coniunctio seruitutis non sit omnino à natura, sed per vol#tat# humanam; tamen illa supposita, subordinatio, & subiectio lege natur# debita est titulo iustitiæ. Subiectio autem filiorum etiam ipsum vinculum, & fundamentum naturale habet, scilicet, origin# naturalem, vnde & perfectior est ex titulo pietatis, & maxime in quarto pr#cepto Decalogi declaratur. Vnde fit t#dem vt in domestica, seu familiari c#munita te etiam sit ex natura rei potestas proportionata ad regendam illam, quæ principaliter in patre familias residet. Id#q#; inuenire necesse est in quacumque c#munitate vnius tantum domus, licet non fundetur in vinculo matrimonij, sed in alio genere societatis human#; ergo simili modo in c#munitate perfecta necessaria est potestas gubernatiua illi proportionata.

[sect. 5] [1033]

Ratio deniq#ue à priori est, quam D. Thom. tetigit in dicto Opusc. quia null# corpus potest conseruari nisi sit aliquod principium, ad quod pertineat procurare, & intendere commune bonum eius, vt in corpore naturali constat, & in po-**[199]**litico idem docet experientia. Et ratio clara est, quia singula priuata membra priuatis commodis consulunt, quæ sæpè contraria sunt bono communi, & interdum multa sunt necessaria communi bono, quæ ad singulos non ita pertinent, & quanuis interdum pertineant, non procurantur eo, quod communia, sed quòd propria sunt; ergo in communitate perfecta necessaria est publica potestas, ad quam ex officio pertineat commune bonum intendere, ac procurare. Ex his ergo euidenter concluditur honestas, & necessitas magistratus ciuilis, quia hoc nomine nihil aliud significatur, nisi homo, vel hominum multitudo, apud quam est prædicta potestas regendi c#munitatem perfectam: constat enim talem potestatem in hominibus esse debere, quia homines natur aliter non gubernantur politicè per angelos, neq#ue immediatè per Deum ipsum, qui lege ordinaria operatur per causas secundas proportionatas; ergo necessarium, ac naturale est, vt per homines gubernentur.

Dico sec#do. Magistratus humanus, si in suo ordine supremus sit, habet po **[sect. 6]** [1034]testatem ferendi leges sibi proportionatas, scilic. ciuiles, seu humanas, quas ex vi iuris naturalis & validè, & iustè condere potest, seruatis alijs conditionibus ad legem necessarijs. Conclusio est certa, quam etiam Philosophi tradiderunt, Arist. 1. Politic. per totum, & 10.[1035] Ethic. cap. vlt. Plato in Dialogis de Legib. & de Repub. Cicer. lib. 1. de Inuent. & in libris de Legib. Conueniunt etiam Theologi, & alij Doctores, quos suprà lib. 1. cap. 8. retuli, & multa videri possunt in Couarr. cap. 1. Practic. qu#stion.[1036] & in regula *Peccatum.* 2. p. §. 9. n. 6. Ratio autem est, quia magistratus ciuilis necessarius est in republica, ad regendam, & moderandam illam, vt in superioribus ostensum est, sed vnus ex actibus magis necessarijs est legis conditio, vt constat ex lib. 1. ergo in politico magistratu existit hæc potestas. Nam qui aliquod munus recipit, omnem potestat# necessariam ad illud conuenienter exercendum recipit, vt est principium iuris per se manifestum.

Atq#ue hinc sequitur, etiam conuerti hanc potestatem condendi leges huma **[sect. 7]** nas cum humano magistratu, qui iurisdictionem superio rem in republica ha[1037]beat. Hoc constat ex dictis suprà lib. 1. cap. 8. vbi ostendimus, hanc potestatem pertinere ad perfectam iurisdictionem, quæ omnia híc sunt accommodanda. Et vniuersaliter procedunt, quia solum apud principem, seu magistratum est potestas publica, quæ ad actum publicum ordinetur, & circa totam communitatem versetur, & habeat efficaciam obligandi, & cogendi; sed hæc duo sunt necessaria ad legem, iuxta Aristot. 10.[1038] Ethic. cap. vlt. & sumitur ex l. *Legis virtus.* ff. de Legib. & in superioribus etiam ostensum est, ergo solus magistratus habens potestatem superiorem in republica, habet etiam potestatem condendi legem humanam, seu ciuilem. Deniq#ue hæc potestas superior est species cuiusdam dominij: non est autem tale dominium hoc, vt ei respondeat propria seruitus despotica, sed subiectio ciuilis; ergo est dominium iurisdictionis, quale est in Principe, seu Rege.

Quidam autem Iurisperiti hoc limi **[sect. 8]** tant, vt verum habeat in legibus iuris communis, seu regni; non vero in legibus municipalibus, seu statutis particularium populorum, vt videre licet per Felinum, & quos ipse refert in cap.[1039] *Cum omnes.* de Constit. n. 9. & 10. in fine. Fundantur, quia multæ communitates habent potestatem condendi statuta, quæ[1040] non habent iurisdictionem. Confirmari potest, quia iura ciuilia sæpe distingu#t iurisdictionem ab imperio, id est, à potestate imperandi, vt videri potest in l. *Ea, quæ*, ff. Ad municipalem, & in l. *Imperium.* ff. de Iurisdict. omni. iudic. lex aut# propriè pertinet ad potestatem imperandi, vt facilè intelligi potest ex dictis suprà de essentia legis; ergo potestas per se necessaria ad legem non est iurisdictio.

Respondetur nihilominus, non esse **[sect. 9]** necessariam limitationem, nisi fortassè in terminis sit æquiuocatio: rationes enim fact#vniuer saliter, & sine restrictione probant. Et declaratur ex D. Thoma in 2. 2. q. 67. art. 1. vbi probat, ad feren[1041]dam sententiam esse necessariam iurisdictionem ex eo, quod ad legem est necessaria, quia sententia & est lex particularis, & vim habet coerciuam; ergo à **[200]** fortiori quælibet lex quantunuis particularis videatur, iurisdictionem requirit. Quia nunquam est tam particularis, quantum est sententia, & semper habet, vel habere debet adiunctam coercition#, vt constat ex Arist. suprà, & ex dictis iuri[1042]bus, quia vis directiua sine coerciua inualida est. Quod autem ad

sententiam ferendam requiratur iurisdictio, nullus vnquam dubitauit. Vnde confirmatur: nam si ad dicendum ius necessaria est iurisdictio, multò magis ad constituendum.

Ad fundamentum autem illorum au **[sect. 10]** [1043]ctorum negari potest assumptum; quia vel statuta non sunt veræ leges, vel sine iurisdictione non fiunt, de quibus plura in sequentibus. Circa confirmation# (propter leges in ea citatas) aduerto, iurisdictionem adæquatè, & propriè s#ptam significare potestatem dominatiu# politicam, seu gubernatiuam, quomodò de illa nunc loquimur. Et in hac significatione iurisdictio intrinsecè includitur in imperio politico, ne tyrannic# sit, argumento cap. *Quid culpatur.* 23. q. 1. vbi suprema potestas gubernandi rempublicam *legitimum imperium* appellatur, & iuxta gradum, & modum imperij erit etiam gradus, & modus iurisdictionis. Aliqu#do verò iurisdictio sumitur strictè iuxta nominis etymologiam pro mera potestate iudicandi; nam per sententiam propriè dicitur, seu explicatur ius & hoc modo non repugnat esse in aliquo potestatem iudicandi sine potestate ferendi legem; quamuis nunquam sit sine aliqua potestate coerciua, quæ nomine imperij strictè etiam sumpti videtur aliquando significari. Vnde è contrario potestas magìstratus, quæ ad vin dicanda crimina datur vsque ad pœn# sanguinis, solet in iure ciuili vocari t#tum imperium, & ita videtur accipi in dictis legibus. Et in l. *Po testatis.* ff. de Verborum significatione, & tunc solet vocari merum imperium. l. 2. cum Glossa ibi ff. de In ius vocan. cum similibus, licèt re vera tale imperium sine potestate iurisdictionis esse non possit, sicut è contrario nec iurisdictio esse potest sine aliquo imperio, iuxta l. vlt. ff. de Eo, cui mandat. est iurisd. vbi mandata iurisdictione, mandari dicitur aliquod im perium, *Quia iurisdictio sine modica coercitione nulla est.* Hæc ergo duo in re non separantur, seruata proportione, sed solum in aliquo vsu vocum, atq#ue ita potestas ferendi leges, sicut est potestas imperandi, ita etiam est iurisdictionis potestas.

Ad rationem ergo dubitandi nega **[sect. 11]** [1044]tur consequentia, quia licet homo non sit creatus, vel natus subiectus potestati principis humani, natus est subijcibilis ei (vt sic dicam) Vnde actu illi subijci, licèt non sit immediatè à natura, n# est etiam contra ius naturale præcipi#s; imò est consentaneum rationi naturali, vt humana respublica habeat aliquem, cui subijciatur, quanuis ipsum naturale ius per se non effecerit subiectionem politicam sine interuentu humanæ voluntatis, vt videbimus. Ad confirmatio[1045]nem primam fatemur, imperia, & regna sæpe fuisse per tyrannidem, & vim introducta, & vsurpata; negamus tam# hoc perrinere ad intrinsecam rationem, seu naturam talis principatus, sed ad hominum abusum; vnde etiam negamus à principio fuisse hoc modo regna introducta, vt iam exemplis ostensum est. Verba autem illa Oseæ, specialiter de Regibus Israel præter Dei voluntatem introductis dicta sunt, vt latè ibi exponit Ribera. Possunt verò applicari, vel ad omnes tyrannos, vel ad omnes, qui iniquè regnant, licet sint veri reges; vel ad eos, qui licèt sint indigni, & inepti ad gubernationem, illam ambiunt. Et hi sæpe dicuntur non regnare ex Deo, non quia veri reges non sint, sed quia non secundum Dei voluntatem regnant; vel quia permittente Deo, potius quàm ordinante, ad tale munus assumuntur, vt videre licet in Orig. Homil. 4. in Iudi.

Ad aliam confirmationem ex Augu **[sect. 12]** [1046]stino respondeo, inde solum haberi, principatum humanum non esse congenit# cum natura; non verò esse contra naturam. Sentit verò ibi Augustin. domini# vnius hominis in alium non esse ex institutione prima naturæ, sed occasione peccati; sed loquitur de dominio, cui seruitus, & conditio seruilis

respondet. Diuus autem Gregorius clariùs loquitur de potestate gubernandi, intelligendus autem est quoad potestatem coerciuam, & exercitium eius. Nam quoad directiuam probabilius videtur, futur# **[201]** fuisse in hominibus, etiam in statu inno centiæ. Nam etiam inter angelos est ordo, & principatus, vt constat ex modo loquendi scripturæ, & ex Dionysio[1047] cap. 9. de Eccles. Hierarch. & Gregor. Hom. 34. in Euang. Discursus etiam factus potest ad statum innocentiæ applicari, quia non fundatur in peccato, vel aliqua deordinatione, sed in naturali hominis conditione, qu# est esse animal sociale, & naturaliter postuiare mod# viuendi in c#munitate, quæ necessariò debet regi per potestatem publicam. Coactio verò supponit deordination# aliquam, & ideò quoad illam dicitur h#c potestas introducta occasione peccati. Sicut etiam subiectio vxoris ad virum naturalis est, & in statu innocenti# esset: & nihilominus post peccatum dicitur Euæ Genes. 3. *Sub viri potestate eris*, scilicet, quoad vim coerciuam proportionatam, vt significauit Augustinus li[1048]bro 11. Genes. ad literam cap. 37.

Ad tertiam confirmationem ex locis Scripturæ respondetur ibi tribui Deo, **[sect. 13]** quod est proprium Dei, non negari hominibus, quod ab ipsis participari potest. Isaias ergo excitat populum suum[1049] ad fiduciam in Deum, & in protection# eius; quia ipsum habebat, vt vere Dominum, Regem, & legislatorem, nimir# excellenti, & singulari modo: non tamen excludit, quin populus ille haberet proprium regem humanum, qui etiam erat in suo gradu dominus, & cæt. Sic etiam potest intelligi locus Iacobi de supremo legislatore, & iudice, vt in[1050]dicant illa verba, *Qui potest perdere, & liberare*: hoc enim videtur esse proprium Dei. Satis verò commodè potest exponi, vt illud verbum *Vnus* non tam singularitatem, quàm identitatem significet, ita vt sensus sit; ille, qui est legislator est etiam iudex; nec debet vsurpare iudicium, qui legislator non est, nec eius virtutem habet; vnde subiungit, *Tu autem quis es, qui iudicas fratrem tuum*? Non ergo negat, homines esse posse legislatores, & ferre iudicium, sed reprehendit eos, qui temere iudicant, & ita vsurpant munus iudicum, & legislatorum.

Ad quartam confirmationem respondebimus in sequentibus, explic#do legis human# obligationem.

CAPVT II.

In quibus hominibus immediatè existat ex natura rei potestas hæc condendi leges humanas?

RAtio dubitandi est, quia vel est in **[sect. 1]** [1051] singulis, vel in omnibus, seu in tota collectione eorum. Prim# dici non potest, quia neq#ue omnes sunt aliorum superiores, neque ex natura rei aliqui habent hanc potestatem magis, quam alij, quia non est maior ratio de his, quàm de illis. Secundum etiam non videtur posse dici; tum quia aliàs omnes leges manantes ab hac potestate, essent communes omnibus hominibus; tum etiam quia non apparet, à quo pos sit tota hominum multitudo habere hanc potestatem, quia non ab ipsis hominibus, quia dare non possunt, quod non habent; neq#ue etiam à Deo, quia

aliàs non posset illa potestas mutari; sed necessario manere deberet in tota hominum communitate, qua tenus perpetua successione durat. Sicut quia Deus contulit potestatem spiritualem Petro, necessario in illo, vel successoribus eius durat, nec potest per homines immutari.

[sect. 2] [1052]

Circa hanc quæstionem solet referri opinio aliquorum Canonistarum dic#tium, hanc potestatem ex natura rei esse in aliquo supremo principe, cui à Deo collata est, & per successionem du rare debet semper in aliquo. Citatur Glossa in cap. *Deniq#ue.* 7. q. 1. Sed ibi solum dicit, filium regis iure esse regem quod longè diuersum est, nec dicit ill# successionis modum perpetuo in hominibus fuisse. Citatur etiam Glossa in[1053] cap. *Quoniam,* d. 10. quatenus ait, Imperatorem à solo Deo habere potestat#. Sed ibi per illam exclusiuam solum intendit dicere, non habere à Papa; non verò quòd non habeat ab hominibus: nam ibidem ait, imperatorem fieri ab exercitu iuxta antiquum morem, cuius fit mentio in cap. *Legimus.* d. 93. Itaq#ue hæc opinio neq#ue auctoritatem habet, neq#ue fundamentum, vt magis ex sequentibus patebit.

[sect. 3] [1054]

Dicendum ergo est, hanc potestatem ex sola rei natura in nullo singulari homine existere, sed in hominum collectio-**[202]**ne. Conclusio est communis, & certa, sumitur ex D. Thoma q. 90. art. 3. ad 2.[1055] & q. 97. ar. 3. ad 3. quatenus sentit, Principem habere potestatem ferendi leges, quam in illum transtulit communitas, vt habent etiam, & fatentur leges ciuiles l. 1. ff. de Constit. principum. l. 2. vers. *Nouissimè.* ff. de Origin. iuris, tradunt latè Castro lib. 1. de Lege pœnali cap. 1. §. *Postquam.* Soto lib. 1. de Iustit. q. 1. art. 3.[1056] & videri etiam potest libr. 4. de Iustit. q. 2. ar. 1. & 2. Ledesm. 2. p. quarti, q. 18. ar. 3. dub. 10. Couarr. in Practicis cap. 1. concl. 1. Nauar. in cap. *Nouit.* de Iudicijs notab. 3. n. 119. Ratio prioris partis euidens est, qu# in principio est tacta, quia ex natura rei omnes homines nascuntur liberi, & ideò nullus habet iurisdictionem politicam in alium; sicut nec dominium; neq#ue est vlla ratio, cur hoc tribuatur ex natura rei his respectu illorum, potius quam è conuerso. Solum posset quispiam dicere, Adamum in principio creationis ex natura rei habuisse primatum, & consequenter imperium in omnes homines, & ita potuisse ab illo deriuari, vel per naturalem origin# primogenitorum, vel pro voluntate ipsius Adæ. Sic enim dixit Chrysost. hom.[1057] 34. in primam ad Corinth. Ex vno Adamo omnes homines formatos, & procreatos esse, vt significaretur subordinatio ad vnum principem. Veruntam# ex vi solius creationis, & originis naturalis, solum colligi potest, habuisse Adamum potestatem æconomicam, n#[1058] politicam; habuit enim potestatem in vxorem, & posteà patriam potestatem in filios, quandiu emancipati non fuerunt; potuit etiam discursu temporis habere famulos, & completam familiam, & in ea plenam potestatem, quæ æconomica appellatur. Postquam autem cœperunt familiæ multiplicari, & separari singuli homines, qui erant capita singularum familiarum, habebant eandem potestatem circa suam familiam. Potestas autem politica non cœpit, donec plures familiæ in vnam communitatem perfectam congregari cœperunt. Vnde sicut illa communitas non cœpit per creationem Ad#, nec per solam voluntatem eius, sed omnium, qui in illa conuenerunt; ita non possumus cum f#dam#to dicere, Adamum ex natura rei habuisse primatum politicum in illa c# munitate; ex nullis enim principijs naturalibus id colligi potest, quia ex vi solius iuris naturæ non est debitum progenitori, vt etiam sit rex su#

posteritatis. Quod si ex principijs natur# hoc n# colligitur, non possumus cum fundamento dicere, Deum speciali dono, aut prouidentia dedisse illi hanc potestatem, quia nullam de hoc habemus reuelationem, nec Scriptur# sacræ testimonium. Ad quod etiam facit, quod capite præcedenti ex Augustino notauimus, De# non dixisse, faciamus hominem, vt præsit hominibus, sed cæteris animantibus: potestas ergo dominandi, seu regendi politicè homines, nulli homini in particulari data est immediatè à Deo.

[sect. 4]

Hinc facilè concluditur altera pars assertionis, nimirum, potestatem hanc ex vi solius iuris naturæ esse in homin# communitate. Probatur, quia est in hominibus, vt probatum est, & non in singulis, vel in aliquo determinatè, vt eti# est ostensum; ergo in collectione; est enim sufficiens partitio. Vt autem hoc melius intelligatur, aduertendum est, mul[1059]titudinem hominum duobus modis c# siderari, primò solum, vt est aggregat# quoddam sine vllo ordine, vel vnione physica, vel morali, quomodò non efficiunt vnum quid nec physicè, nec moraliter; & ideò non sunt propriè vnum corpus politicum, ac proinde non indigent vno capite, aut principe. Quapropter in eis consideratis hoc modo non dum intelligitur hæc potestas propriè, ac formaliter, sed ad summum quasi radicaliter. Alio ergo modo consideranda est hominum multitudo, quatenus speciali voluntate, seu communi consensu in vnum corpus politicum c# gregantur vno societatis vinculo, & vt mutuo se iuuent in ordine ad vnum sinem politicum, quomodo efficiunt vn# corpus mysticum, quod moraliter dici potest per se vnum; illudque consequenter indiget vno capite. In tali ergo c#munitate, vt sic, est hæc potestas ex natura rei, ita vt non sit in hominum potestate ita congregari, & impedire h#c potestatem. Vnde si fingamus homines vtrumq#ue velle, scilicet, ita congregari veluti sub conditione, vt non manerent subiecti huic potestati, esset repug-**[203]**nantia, & ideò nihil efficerent. Quia sine gubernatione politica, vel ordine ad illam non potest in telligi vnum corpus politicum; tum quia hæc vnitas magna ex parte insurgit ex subiectione ad idem regimen, & ad aliquam communem, & su periorem potestatem; tum etiam, quia aliàs corpus illud non posset dirigi ad vnum finem, & commune bonum, & ideò naturali rationi repugnat, dari congregationem humanam, quæ per modum vnius corporis politici vniatur, & non habere aliquam potestatem communem, cui singuli de communitate parere teneantur, ideoq#ue si illa potestas non sit in aliqua persona determinatè, necesse est, vt in tota communitate existat. His verò addendum est, hanc pote **[sect. 5]** statem non ita esse ex natura rei in multitudine hominum, vt necessariò sit vna numero in tota specie, seu in tota collectione hominum existentium in vniuerso orbe. Quia necessarium non est ad conseruationem, aut bonum natur#, vt omnes homines ita congregentur in vna politica c#munitate, imò vix erat id possibile, & multò minus erat expediens. Dixit enim Arist. 7. Polit. cap. 4.[1060] ciuitatem nimis copiosam difficile gubernari rectè; difficilius ergo regnum, si nimis amplum sit; multò ergo difficilius totum vniuersum; loquendo de ciuili gubernatione. Vnde mihi verisimilius est, vel nunquam, vel breuissimo tempore fuisse hanc potestatem hoc modo in tota hominum collectione, sed paulò post mundi creationem cœpisse homines diuidi in varias respublicas, & in singulis fuisse hanc potestatem distinctam. Vnde August. 15. de Ciuit. cap. 8.[1061] colligit ex Genes. 4. ante diluuium Caim fuisse primum, qui proprium regnum, & rempublicam construxit, & lib. 16. c. 4. addit, post diluuium fuisse Membrot ex Genes. 10. Nam Caim fuit primus, qui diuisit communitatem perfectam, separando se à familia paterna; idemq#; posteà fecit Nemrot respectu Noe.

Atq#ue hinc tandem concluditur, potestatem hanc ferendi leges humanas **[sect. 6]** proprias, & particulares (quas ciuiles vocamus, tanquam ordinatas ad regimen vnius communitatis perfectæ) h#c (inquam) potestatem nunquam fuisse vnam, & eandem in tota hominum vniuersitatem; sed ita fuisse per communitatem diuisam, sicut ipsæ communitates instituebantur, & diuidebantur. Vnde etiam concluditur, non fuisse hanc potestatem ciuilem (saltem ante Christi aduentum) in vno particulari homine respectu totius vniuersitatis, quia neque omnes homines aliquando conuenerunt ad illam conferendam alicui principi supra totum vniuersum; neq#ue scimus, Deum illam contulisse alicui. Nam maximè id poterat de Adamo cogitari, de quo tamen iam id exclusimus. Nec deniq#ue aliquis vnquam per bellum, vel alio simili modo talem potestatem sibi comparauit, vt ex historijs constat, quid verò dicendum sit post Christi aduentum in sequenti libro dicam. Per hæc autem non excluditur, quod suprà de iure gentium dicebamus; imò potius inde confirmatur. Nam licèt vniuersitas hominum non fuerit congregata in vnum corpus politicum, sed in varias communitates diuisa fuerit, nihilominus vt illæ communitates se se mutuo iuuare, & inter se in iustitia, & pace conseruari possent (quod ad bon# vniuersi necessarium erat) oportuit, vt aliqua communia iura quasi communi fœdere, & consensione inter se obseruarent; & hæc sunt, quæ appellantur iu[1062]ra gentium, quæ magis traditione, & consuetudine, quàm constitutione aliqua introducta sunt, vt diximus. Et hoc est duplex illud ius proprium, & commune, quod distinguit Caius in l. *Omnes populi.* ff. de Iustitia, & iure.

CAPVT III.

An potestas ferendi leges humanas sit data hominibus immediatè à Deo vt auctore naturæ?

RAtio dubitandi esse potest, quia **[sect. 1]** [1063] ex dictis sequi videtur, à singulis hominibus per proprium eorum consensum deriuari hanc potestatem in totam communitatem ex eis coactam. Nam idem est principium talis potestatis, & ipsius communitatis, in qua residet; sed ipsa communitas coalescit, medio consensu, & voluntate singulorum; ergo ab eisdem etiam voluntatibus ma **[204]** nat potestas. Maior patet, quia posita communitate, sequitur hæc potestas, sed qui dat formam, dat consequentia ad formam; ergo qui est proximus auctor talis communitatis, videtur etiam esse auctor, & collator potestatis eius. In contrarium verò est, quia priusquam homines in vnum corpus politicum c# gregentur, hæc potestas non est in singulis, nec totaliter, nec partialiter: imò nec in ipsa rudi (vt sic dicam) collectione, vel aggregato hominum existit, vt capite præcedenti declaratum est; ergo nunquam potest hæc potestas prouenire immediatè ab ipsis hominibus.

In hac re communis sententia vide **[sect. 2]** [1064]tur esse, hanc potestatem dari immediatè à Deo vt auctore naturæ, ita vt homines quasi disponant materiam, & efficiant subiectum capax huius potestatis: Deus autem quasi tribuat form# dando hanc potestatem. Ita indicat Caiet. tom. 1. Opusc. tract. 2. de Potestate[1065] Papæ p. 2. cap. 10. ad 2. confirmationem, & Couar. cap. 1. practic. quæstion. latius Victor. in Relect. propria de hac potestate, Soto

lib. 4. de Iustit. q. 2. art. 1. Et potest suaderi, quia, vt anteà dicebam, supposita voluntate hominum conueniendi in vna politica communitate, non est in potestate eorum impedire h#c iurisdictionem; ergo signum est proximè non prouenire ex eorum voluntatibus, quasi ex propria causa efficienti. Sicut in matrimonio rectè colligimus, virum esse càput mulieris ex dono ipsius auctoris naturæ, & non ex voluntate vxoris, quia licèt ipsi voluntate sua matrimonium contrahant, tamen si matrimonium contrahant, hanc superioritatem impedire non possunt. Confirmatur ex Paulo ad Roman. 3. dicente, *Non est potestas nisi à Deo, & qui potestati re*[1066]*sistit, Dei ordinationi resistit*; ergo etiam h#c potestas est à Deo; ergo est immediatè ab ipso Deo, quia à nullo alio prius, seu immediatius est.

Declaratur secundò, quia hæc pote **[sect. 3]** [1067]stas habet plures actus, qui videntur ex cedere humanam facultatem, prout est in singulis hominibus; ergo signum est, non esse ab illis, sed à Deo. Primus actus est punitio malefactorum; etiam vsque ad mort#: nam cum solus Deus sit Dominus vitæ, solus ipse videtur potuisse dare hanc potestat#. Et ideò dixit Augustin. lib. de Natura boni cap. 32. *No*[1068]*centium potestas non est, nisi à Deo.* Secundus actus est, constituere in materia aliqua medium virtutis necessarium ad honestatem eius. Tertiò cum hoc statu coniunctus est effectus obligandi in conscientia, vt infrà videbimus, quod maximè videtur pertinere ad diuinam potestatem. Quartus est vindicare iniurias singulorum, cum alioqui scriptum sit, *Mihi vindictam, & ego retribuam;* dicit Domi[1069]nus Roman. 12. Ergo signum est, hanc potestatem esse diuinam, alioqui potuissent homines alium modum vindicandi iniurias vsurpare, quod est contra naturalem iustitiam.

In hac sententia vnum est certum, & **[sect. 4]** clarum; aliud verò aliqua explicatione indiget. Primum est, hanc potestatem esse á Deo vt à primo, & principali auctore. Hæc enim videtur clara sententia Pauli, & sufficienter probari rationibus factis. Et prætereà quia potestas hæc est aliquid in rerum natura, & siue sit res physica, siuè moralis, est simpliciter res bona, & magnæ æstimationis, ac necessitatis ad bonam consuetudinem humanæ naturæ; ergo necessariò manare debet ab eius auctore. Deniq#; quia illi, qui hac potestate vtuntur in humana c#munitate, Dei ministri sunt; ergo potestatem à Deo acceptam administrant; est ergo Deus auctor non so lum præcipuus, sed etiam proprius huius potestatis. Alterum verò explicatione indigens est, quomodò Deus dicatur immediatè conferre hanc potestatem.

Circa quod breuiter dico primò, h#c **[sect. 5]** [1070] potestatem dari á Deo per modum pro prietatis consequentis naturam, eo mo do quo dando formam, dat consequentia ad formam. Probatur primò, quia Deus non dat hanc potestatem per specialem actionem, vel concessionem à creatione distinctam; aliàs de tali concessione deberet per reuelationem constare, quod falsum esse constat: alioqui non esset talis potestas naturalis; ergo datur vt proprietas consequens naturam, nimirum, medio dictamine rationis naturalis, ostendentis, Deum sufficienter prouidisse humano generi, & consequenter illi dedisse potestatem ad **[205]** suam conseruationem, & conueni#tem gubernationem necessariam.

Secundò assero, hanc potestatem n# **[sect. 6]** [1071] resultare in humana natura, donec homines in vnam c#munitatem perfect# congreg#tur, & politicè vniantur. Probatur, quia hæc potestas non est in singulis hominibus diuisim sumptis, nec in collectione, vel multitudine eorum quasi confusè, & sine ordine, & vnione membrorum in vnum corpus; ergo prius est tale corpus politicum constitui, quàm sit in hominibus talis potestas, quia

prius esse debet subiectum potestatis, quam potestas ipsa, saltem ordine naturæ. Semel autem constituto illo corpore, statim ex vi rationis naturalis est in illo hæc potestas; ergo rectè intelligitur esse per modum proprietatis resultantis ex tali corpore mystico iam constituto in tali esse, & non aliter. Quocirca sicut homo, eo ipso, quod creditur, & habet vs# rationis, habet potestatem in se ipsum, & in suas facultates, & membra ad eor# vsum, & ea ratione est naturaliter liber, id est, non seruus, sed dominus suarum action#; ita corpus politicum hominum, eo ipso quod suo modo producitur, habet potestatem, & regim# sui ipsius, & consequenter habet etiam potestatem super m#bra sua, & peculiare dominium in illa. Atq#; eadem proportione sicut libertas data est vnicuique homini ab auctore naturæ, non tamen sine interuentu causæ proxim#, seu par#tis, à quo producitur; ita hæc potestas datur c#munitati hominum ab auctore naturæ, non tamen sine interuentu voluntatum, & consensuum hominum, ex quibus talis c#munitas perfecta congregata est. Tamen sicut in priori exemplo voluntas parentis solum est necessaria ad generandum, non tamen requiritur specialis voluntas dandi filio libertat#, aut alias facultates naturales, qu# per se non pendent ab speciali vol#tate generantis, sed naturaliter consequuntur, ita in pr#senti voluntas hominum solum est necessaria, vt vnam c#munitat# perfectam componant; vt autem illa c# munitas habeat prædictam potestatem, non est necessaria specialis voluntas ho minum, sed ex natura rei consequitur, & ex prouidentia auctoris naturæ, & in hoc sensu rectè dicitur ab ipso immediatè collata.

Tertiò addo, licèt hæc potestas sit ve **[sect. 7]** [1072]luti proprietas naturalis perfectæ c#munitatis hominum, vt talis est; nihilominus non esse in ea immutabiliter, sed per c#sens# ipsiusmet c#munitatis, vel per aliam iustam viam posse illa priuari, & in ali# transferri. Hoc satis constat exvsu, & ex sequentibus illationibus amplius explicabitur. N#c ost#ditur ex adducto ex#plo, seu proportione ad illud: nam libertas à seruitute proprietas est naturalis hominis, & ideò dici solet esse de iure natur#, & nihilominus per propri# voluntatem potest se homo illa priuare, vel etiam ex iusta causa illa priuari, & in seruitut# redigi; ergo simili modo c#munitas humana #fecta, licèt ex natura rei libera sit, & potestatem in se habeat, potest aliquo modo ex pr#dictis illa pri uari. Vnde considerare licet, quòd licèt proprietates physic# man#tes à natura sole#t esse immutabiles naturaliter; nihilominus hæ proprietates quasi morales, qu# sunt veluti dominia, seu iura, mutari possunt per contrariam voluntatem, quanuis à natura sint accepta; sicut interdum etiam proprietates physicæ, quæ contrarium habent, vel pendent à dispositionibus habentibus contrarium, mutationi obnoxiæ sunt, vt constat.

Secundò declaratur idem ex c#uenien **[sect. 8]** tia aliqua, & alia differentia inter hanc potestatem, & illam, quæ est ex speciali institutione diuina, vt est v. g. potestas Pontificis. Nam hæc potestas licèt à Christo sit data tali person# ritè elect#, ipsemet Pontifex potest, si voluerit, ill# renunciare, se illa spoliando, saltem acceptante Ecclesia, vt nunc suppono; in hoc ergo est aliqua conuenientia, quia etiam c#munitas hominum, licèt à Deo habuerit potestatem, potest se illa spoliare, si velit. Est tamen differentia in modo, t# quia Pontifex semel electus non potest ab vniuersis hominibus ob quancumq#; causam priuari sua potestate, vel dignitate inuitus, sed tantum à Christo, qui ill# dedit: respublica autem potest interdum ex iusta causa priuari sua libertate per coaction#, vt per iustum bellum; tum etiam, quia Pontificis potestas non potest ita mutari, vt ab vna persona in aliquam c#munitat# transferatur; quia non est in potestate hominum monarchicum regim# in Ecclesia mutare: c#munitas aut# **[206]** humanà potest suam iurisdictionem

tr#sferre in vnam personam, vel in aliam c#munitatem, vt patebit. Est ergo hæc potestas non solum mutabilis, sed eti# mutabilior, magisque à voluntatibus hominum pendens. Tertiò potest reddi ra tio huius differentiæ, quia ea, quæ sunt ex institutione speciali pendent à vol#tate instituentis, quæ ab inferioribus mutari non potest; hæc autem potestas non est ab institutione, sed à natura, & ideò eo modo datur, quo est c#ueniens naturæ rationali secundum rectam rationem, & prudentiam. Ratio autem naturalis dictat non esse necessarium, imò nec conueniens tali naturæ habere h#c potestatem immutabilem in tota communitate: vix enim posset illa sic sumpta, & nulla determinatione adi#cta, vel mutatione facta, illa vti; ergo ita datur à natura, & eius auctore, vt possit in ea mutatio fieri, prout communi bono ma gis fuerit expediens.

CAPVT IIII.

Corollaria ex superiori doctrina.

EX dictis in superiori capite pos **[sect. 1]** sumus aliqua inferre, qu# ad omnia dicenda magnam lucem afferent. Primum est, quod licèt hæc potestas absolutè sit de iure naturæ, determinatio eius ad certum modum potestatis, & regiminis est ex arbitrio humano. Declaratur; nam (iuxta doctrinam Platonis in Dialogo ciuili, seu de Reg[1073]no, & in libris de Repub. & Aristotelis 3. Polit. cap. 5. & 8. Ethic. cap. 10.) triplex est politica gubernatio simplex, Monarchia, id est, per vnum caput: Aristocratia, id est, per paucos, & optimos: Democratia, id est, per plures, & plebeios. Ex quibus confici possunt varij modi gubernationis mixtæ, seu compositæ ex illis simplicibus per participationem vel omnium, vel duorum ex illis. De quibus videri potest fusè, & optimè Bellarmin. lib. 1. de Summo Pontifice à[1074] principio per nonnulla capita. Stando ergo in iure naturali non coguntur homines eligere determinatèvnum ex his modis gubernationis. Quia licèt inter[1075] eos monarchia sit melior, vt Aristoteles latè ostendit, & colligi potest ex gubernatione, & prouidentia totius vniuersi, quam oportet esse optimam, & inde conclusit Arist. 12. Metaph. in fine,[1076] esse monarchiam, dicens, *Vnus ergo princeps.* Idemque ostendit exemplum Christi Domini in institutione, & gubernatione suæ Ecclesiæ: ac denique id etiam suadet frequentior vsus omnium nationum. Licet hoc (inquam) ita sit, nihilominus alij modi gubernandi non sunt mali, sed possunt esse boni, & vtiles, ideoque ex pura lege naturæ non coguntur homines habere hanc potestatem in vno, vel in pluribus, vel in collectione omnium; ergo hæc determinatio necessariò fieri debet arbitrio humano. Et ita etiam constat experientia, magnam esse in hoc varietatem: nam alicubi est monarchia & rarò est simplex, quia, supposita fragilitate, ignor antia, & malitia hominum, regulariter expedit aliquid admiscere ex communi gubernatione, quæ per plures fit, quæ etiam est maior, vel minor iuxta varias consuetudines, & iudicia homin#: p#det ergo tota hæc res ex humano consilio, & arbitrio. Intelligend# igitur est, singulos homines ex natura rei habere partialiter (vt sic dicam) virtutem ad c#ponendam, seu efficiendam c#munitatem perfectam: eo autem ipso, quod illam componunt, resultat in tota illa h#c potestas. Nihilominus tamen ius naturæ non obligat, vt vel per ipsam tot# c#munitat# immediatè

exerceatur, vel in ipsa semper maneat. Imò quia moraliter difficillimum esset, ita fieri: esset enim infinita confusio, & morositas, si suffragijs omnium leges essent conditæ; ideò statim determinatur hæc potestas ab hominibus ad aliquem ex prædictis modis gubernationis, quia non possunt alij excogitari, vt facilè c#sider#ti patebit.

Secundò sequitur ex dictis, potestat# **[sect. 2]** [1077] ciuil#, quoties in vno homine, vel principe reperitur legitimo, ac ordinario iure, à populo, & c#munitate manasse, vel proximè, vel remotè, nec posse aliter haberi, vt iusta sit. Hæc est sententia communis Iurisperitorum in l. 1. ff. de Constit. Princip. & in l. 2. ff. de Orig. iur. Ex quibus iuribus id etiam habetur. Idem Panorm. & alij Canonistæ in cap. *Per venerabilem.* Qui filij sint legitimi.[1078] Idem D. Thomas q. 90. ar. 3. & q. 97. Caietan. citato opusc. de Potestate Papæ part. 2. capite 2. & 10. Victor. in propria **[207]** relectione de hac re, & alij allegati. Ratio ex dictis est, quia hæc potestas ex na[1079]tura rei est immediatè in c#munitate; ergo vt iustè incipiat esse in aliqua per sona tanquam in supremo principe, necesse est, vt ex consensu c#munitatis illi tribuatur. Deinde explicatur à sufficienti partium enumeratione: nam hæc potestas potest intelligi data regibus[1080] immediatè ab ipso Deo, sed hoc, licèt aliquando sit factum vt in Saul, & Dauide, tamen illud fuit extraordinarium, & supernaturale quoad modum; iuxta c#munem autem, & ordinariam prouidenti# non ita fit, quia homines iuxta naturæ ordinem non reuelationibus, sed naturali ratione reguntur in his, qu# ciuilia sunt. Neque obstat, quod scriptura inter[1081]dum dicit, Deum dare regna, & mutare suo nutu, Daniel. 4. & Esai. 45. dicitur, Cyrus à Deo c#stitut# Rex. Vnde Io#n. 19. dixit Christus, *Non haberes in me potestatem vllam, nisi tibi datum esset desuper*: in his enim solum significatur, hæc omnia n# fieri sine speciali prouidentia Dei, vel ordinantis, vel permittentis, vt dixit[1082] August. tract. 6. in Ioan. & 22. contra Faustum c. 74. Hoc tamen non excludit, quin per homines fiant, sicut alij effectus om nes, qui fiunt per causas secundas principaliter tribuuntur prouidentiæ Dei.

Secundò potest hæc potestas esse in **[sect. 3]** [1083] rege per successionem hæreditariam, & ita existimant n#nulli Iuristæ à principio fuisse, sed rectè alij aduertunt, succession# necessariò supponere dñi#, vel po testat# in eo, cui succeditur, & ideò necessariò deueniendum esse ad aliquem, qui alteri non successerit, quia non pro ceditur in infinitum. De illo ergo primò inquirimus, vnde habuerit regnum, & potestatem, quia non habet à se iure naturæ; ergo successio non potest esse pri ma radix huius potestatis in rege. Quapropter necesse est, vt primus habuerit potestatem supremam immediatè á republica; successores autem illius ab illa habeant mediatè, & radicaliter. Et quia res transit ad sucessorem cum suo onere, conditiones ill#, cum quibus primus Rex à republica regnum accepit, ad successores transeunt, ita vt cum eisdem oneribus regnum habeant.

Tertius titulus regiæpotestatis esse **[sect. 4]** solet bellum, quod oportet esse iustum, vt verum titulum, & dominium conferat.[1084] Et hinc multi existimant, in principio introducta esse regna per tyrannidem potius quam per veram potestatem, vt videre licet in Aluaro Pelagio lib. 1. de Planctu Ecclesiæ c. 41. Driedo lib. 1. de Libert. Christ. c. 15. Petro Bert. in tract. de Orig. iuris, q. 1. Quando ergo regn# per solam vim iniustam possidetur, non est vera potestas legislatiua in rege: fieri autem potest, vt successu temporis populus consentiat, & admittat talem principatum, & tunc reducetur potestas ad populi traditionem, & donation#. Interdum autem contingere potest, vt respublica anteà non subiecta regi per iust# bellum subijciatur: illud autem semper est quasi per accidens

in pœnam alicuius delicti, & tunc ipsa tenetur parere, & c# sentire subiectioni, atq#ue ita etiam ille modus quod#modo includit c#sensum reipublicæ, vel exhibitum, vel debitum. Quanquam hic præcipuè loquimur de hac potestate, quatenus per se introduci potest, & dari vni homini. Ac deniq#; siquis rectè consideret, quando hæc subiectio fit per iustum bellum ad vnum regem, iam supponitur in eo potestas regia, per quam possit tale bellum indicere, & illa solum est veluti iusta extensio r#egni, ergo semper reducenda est hæc potestas regia ad aliquem, qui non per bellum, sed per iustam electionem, vel populi consension# illam comparauerit; ergo à sufficienti diuisione rectè concluditur potestatem hanc à republica ad principem manasse.

Obijci verò potest, quia hinc sequi **[sect. 5]** tur, potestatem regiam esse ex solo iure humano, quodvidetur contra modum loquendi Scripturæ, *Per me reges regnant,* Pro[1085]uerb. 8. & ad Rom. 13. *Minister enim Dei est, &c.* Item sequitur, regnum esse supra reg#, quia illi# dedit potestat#. Vndevlterius fit, posse, si velit illum deponere, vel muta[1086]re, quod omnino falsum est. Propter h#c Victor. suprà sentit, absolutè dicendam esse potestatem regiam de iure diuino, & à Deo datam, supposita electione hominum. Contrari# verò docent Bertr#d. & Driedo suprà, & Castro lib. de Lege pœnal. c. 1. Et sine dubio hoc verum est, si loquamur formaliter de potestate regia, quatenus talis est, & in vno homine existit. Nam potestas hæc gubernatiua **[208]** politicè secundum se considerata, sine dubio est ex Deo, vt dixi, tamen esse in hoc homine est ex donatione ipsius rei publicæ, vt ostensum est; ergo sub ea ratione est de iure humano. Item quod regimen talis reipublicæ, vel prouinci# sit monarchicum, est ex hominum institutione, vt suprà ostensum est; ergo & principatus ipse est ab hominibus. Cuius etiam signum est, quia iuxta pactum, vel conuentionem factam inter regnum, & regem, eius potestas maior, vel minor existit; ergo est ab hominibus, simpliciter loquendo.

Diuina autem Scriptura duo significat in illis loquutionibus. Vnum est, **[sect. 6]** hanc potestatem secundum se spectat# esse à Deo, & esse iustam, & conformem diuinæ voluntati; aliud est supposita translatione huius potestatis in regem, iam gerere vicem Dei, & naturale ius obligare ad parendum illi. Sicut quando vnus homo priuatus se vendit, & tra dit alteri in seruum, dominium illud ab homine simpliciter est; illo vero contractu supposito, iure diuino, & naturali obligatur seruus parere Domino. Et ita patet responsio ad confirmationem, negando simpliciter sequelam, quia tr#slata potestate in regem, per illam efficitur superior etiam regno, quod illam dedit, quia dando illam se subiecit, & priori libertate priuauit, vt in exemplo de seruo, seruata proportione, constat. Et eadem ratione non potest rex illa potestate priuari, quia verum illius dominium acquisiuit, nisi fortasse in tyrannidem declinet, ob quam possit reg num iustum bellum contra illum agere, de quo aliàs.

Tertiò colligitur ex dictis, loquendo **[sect. 7]** [1087] ex natura rei, seu iuxta naturalem, & ordinarium cursum humanarum rerum, nullas esse leges ciuiles vniuersaliter la tas pro toto orbe, & quæ omnes homines obligent. Quod quidem vel ex ipso nomine constat: loquimur enim de legibus humanis, strictè distinguendo illas à iure gentium, quæ ideò ciuiles appellantur, quia sunt particulares vnius ciuitatis, vel gentis, vt dicitur in l. *Omnes populi.* ff. de Iustit. & iur. Loquimur item de legibus, quæ per potestatem naturalem ferri possunt omissa pro nunc supernaturali potestate. Tales ergo leges quasi ex intrinseca conditione postulant, vt vniuersales non sint. Ratio à priori est, quia nulla est potestas legislatiua, quæ habeat iurisdictionem in totum orbem, seu in omnes homines; ergo nulla

lex ciuilis potest esse ita vniuersalis. C# sequ#tia est clara, quia lex non egreditur terminos iurisdictionis ferentis eam: *Scimus enim,* vt ait Paulus, *quod omnis lex ad eos, qui sub lege sunt, loquitur.* Nam *extra territorium ius dicenti impunè non paretur,* vt dicunt iura; multò ergo minus parendum est extra territorium ius seu legem ferenti. Anteced#s autem patet ex dictis, quia potestas hæc non est in tota hominum communitate, quia non omnes c# ponunt vnam rempublicam, aut regnum, nec est in vno aliquo homine; deberet enim illam habere ab hominibus, quod fingi non potest, quia homines nunqu# conuener#t ad illam conferendam, vel ad constituendum sibi caput vnum. Imò neq#ue titulo belli, siue iusto, siue iniusto fuit vnquam aliquis princeps, qui vniuerso orbi fuerit temporaliter dominatus, vt ex historijs constat; ergo secundum humanæ naturæ cursum nulla est, nec fuit, nec moraliter esse potuit potestas legislatiua humana vniuersalis pro toto orbe. Occurrebat autem in pr#senti difficultas de Imperatore, de quo in libro seq. cap. 3. dicam. Quapropter, licèt totum vniuersum gubernetur, & obligetur legibus ciuilibus, vt moraliter constat de omnibus nationibus, qu# ali quam politiam habent, & non sunt omnino barbaræ; non tamen regitur totum eisd# legibus, sed cum partitione acc#moda, vnaquæq#ue respublica, vel regnum suis legib# gubernatur. Quomodò verò h#c potestas in Ecclesia Christi locum habeat, & an peculiarem aliquam institution# receperit, in sequ#tibus dicemus.

Quartò potest ex dictis breuiter col **[sect. 8]** [1088]ligi, quibus modis participari possit hæc potestas ferendi leges humanas. Dicendum est enim in primis haberi posse immediatè à Deo, quia non potest hæc potestas habere aliam originem, vt capite superiori ostensum est, & quia Deus est auctor omnium bonorum, & consequenter omnium potestatum, & præsertim huius, quæ ex diuina prouidentia maximè pendet, cum ad bonos hominum mores, & conuenien-**[209]**tem conseruationem, ac gubernation# necessaria sit. Vnde necesse est, vt hæc potestas sit à Deo immediatè in aliquo, quia si in aliquo est mediatè, in aliquo alio erit immediatè, cum non possit procedi in insinitum. Duobus autem modis potest esse à Deo, scilicet, naturaliter, vt ab auctore naturæ, vel supernaturaliter, vt ab auctore gratiæ. De hoc posteriori dicemus in lib. 5. Prior verò satis ex dictis declaratus est. Atq#ue inde etiam constat, posse hanc potestatem esse immediatè ab hominibus, & mediatè à Deo, imò ordinariè ita esse, loquendo de potestate naturali. Quia c# immediatè sit in communirate, per ill# deriuata est ad reges, vel principes, seu senatores: rarò enim, aut nunquam in tota communitate retinetur, ita vt per illam immediatè administretur. Postqu# verò translata est hæc potestas ad aliquam singularem personam, quamuis per successiones, vel electiones varias ad plures transeat, semper intelligitur haberi immediatè à communitate, quia ex vi prim# institutionis ad c#teros tr# sit. Sicut potestas Pontificia, licèt per plures electiones ad plures #sonas successiuè varietur, semper est in omnibus immediatè á Deo.

Oportet autem híc distinguere duos **[sect. 9]** modos, quibus haberi solet potestas aliqua, scilicet, vel vt ordinaria, vel vt delegata. Nam quæ dicta sunt de ordinaria potestate procedunt; ita enim est hæc potestas immediatè à Deo in communitate, & eodem modo ab illa transfertur in principem, vt tanquam proprius dominus illa vtatur, & vt habens illam ex vi proprij muneris. De alio vero modo quæri potest, an hæc potestas delegabilis sit. Quod dubium mouet Bart. in l. *Omnes populi.* ff. de Iusti[1089]tia, & iure. q. 2. princi. quæstiunc. 5. numer. 20. & Panormit. in cap. *Grauem,* de sentent. excommun. Potestq#ue tractari de omni potestate legislatiua humana, tam supernaturali, quàm naturali, & in quocumq#ue statu, & ita videtur tractari à dictis auctoribus. Qui simpliciter docent, potestatem hanc

delegabilem[1090] esse. Quod Panormitan. colligit ex dicto capite *Grauem,* ibi, *Quidam eiues Pisani deputati à potestate, & populo ad statuta ciuitatis edenda, & cæt.* Colligi etiam solet ex prima lege Codicis. §. *Quibus.*

Sed aduertendum est, duobus modis **[sect. 10]** [1091] fieri posse hanc commissionem, seu delegationem. Vno modo vt delegatio sit ad condendam legem, decernendo, an sit iusta, & vtilis, vel necessaria, & quibus verbis ferenda sit, non tamen extendatur potestas delegati ad dandam legi vim obligandi, & consequenter nec ad promulgandam illam tanquam legem. Et hoc modo manifestum est, potestatem hanc esse delegabilem; tamen illa re vera non est delegatio iurisdictionis, sed solum cuiusdam ministerij requirentis scientiam, & peritiam. Vnde potius videtur esse per modum cuiusdam consultationis. Et hoc modo est quotidiana hæc delegatio; imò vix possunt leges aliter ferri à prin cipibus, qui per se non possunt omnia necessaria ad legem condendam efficere. Et siquis rectè consideret allegata iura, solum hoc probant. Aliter ergo erit propria de legatio, quando ita alicui comittitur legis editio, vt possit etiam per suam voluntatem illi dare auctoritatem, & robur sine alia consirmatione, vel approbatione delegantis, & hic modus non est tam frequens,[1092] vel facilis. Vnde Bartholus suprà distinguit inter communitatem, & principem, & dicit, communitatem posse delegare hanc potestatem, quando c#munitas habet hanc potestatem vt ordinariam, & suo arbitrio potest illa vti, vt voluerit. At principes, aut iudices, quibus demandata est hæc iurisdictio, dicit, non posse illam delegare, tum quia illorum industria postulatur, qu#do illis committitur, & ideò non possunt in alium eam curam transferre, argumento. l. 1. de Officio eius, cui m#data est iurisdictio, tum etiam, quia videtur in eis esse hæc potestas tantùm delegata, & ideò non possunt eam subdelegare.

[sect. 11]

Omisso verò priori membro, quod est clarum, posterius indiget declaratione. Nam si intelligatur de Imperatore, Regibus, & alijs principibus, ad quos hæc potestas reipublicæ simpliciter translata est, falsam continet doctrinam. Quia in his principibus non est hæc potestas delegata, sed ordinaria: est enim perpetua, & ex vi **[210]** muneris sui eis conuenit. Item hi principes possunt aliquibus ciuitatibus, vel dynastis inferioribus concedere illam vt ordinariam; cur ergo non poterunt committere etiam illius delegation#? quando quidem ex parte ipsius potestatis nihil obstat, quin delegabilis sit, vt ipse Bartholus supponit, & est clarum, quia omnis potestas solius iurisdictionis delegabilis est; talis autem est hæc potestas. Quocirca translatio huius po testatis à republica in principem non est delegatio, sed quasi alienatio, seu perfecta largitio totius potestatis, quæ erat in communitate, quapropter sicut communitas poterat illam delegare, ita & princeps. Neq#ue ita illi committitur, vt personalis eius industria requiratur, magis quàm in communitate requiretur; sed simpliciter illi conceditur, vt per se, vel per alios illa vtatur, eo modo, quo illi magis videbitur expedire. Et hac ratione etiam Summus Pontifex, & non solus ille, sed eti# Episcopi possunt suam legislatiuam po testatem delegare, quando sunt ordinarij legislatores, & procedit in eis ead# ratio.

Illa ergo sententia Bartholi solum ha **[sect. 12]** [1093]bet locum in his magistratibus, & iudicibus, quibus hæc potestas à summis potestatibus delegata est: nam in illis tantùm procedunt rationes Bartholi. Quia verò ille de communitatibus specialiter loquitur, posset dictum eius verificari in his rebus publicis, quæ de facto liberæ sunt, supremamque

potestatem in se retinent, & nihilominus legumlationem committunt, vel senatui, vel duci, aut soli, aut cum senatu. Nam hi fortassè tantùm sunt delegati, & ideò non poterunt suam potestatem delegare, nisi hoc ipsum in ipsa delegatione declaratum sit, vel ex consuetudine constet in hoc sensu eis esse commissam talem potestatem, quod potius pertinet ad factum, quàm ad ius, & ideò nihil certius de illo affirmare possumus. Et eadem ratione nihil dicere possumus de actuali delegatione huius potestatis, id est, in quibus sit hæc potestas delegata,

quia hoc pendet ex libera voluntate, & nihil de hac re communi iure statutum est.

CAPVT V.

An potestas ferendi leges ciuiles perseueret in Christi Ecclesia, & per eas obligare possit Christianos, seu fideles baptizatos.

QVæ hactenus diximus de natu **[sect. 1]** rali potestate humana ad leges ciuiles ferendas generalia sunt ad omnes Ethnicos, & infideles, vt ergo nobis vsui esse possint (quia de his legibus prout sunt in vsu Ecclesiæ, & ad mores fidelium pertinere possunt, in præsenti tractamus) necessarium est doctrinam datam ad Ecclesiam Christi applicare, & quomodò in ea locum habeat, & seruanda sit, exponere. Circa propo[1094]sitam ergo quæstionem fuit error circa tempora Christi, & Apostolorum exortus quorundam dicentium, non esse licitum fidelibus alium dominum recognoscere præter Deum, ideoq#ue sæcularibus Principibus, aut eorum legibus obediendum non esse. Ita refert Hieronym. ad Tit. 3. in principio, censetq#ue auctorem huius erroris fuisse Iudam illum Galil#um, de quo refertur Actor. 5. *Extitisse in diebus professionis,* id est, ortus, & natiuitatis Christi, quando *exijt edict# à Cæsare Augusto, vt describeretur Vniuersus orbis, & ibant omnes, vt profiterentur,* vt dicitur Lucæ. 2. Et additur de illo Iuda, *quod auertit populum postse;* quid autem ille præ[1095] dicaret Lucas non explicat. Hieronymus autem refert, dicens, *Inter cætera hoc quasi probabile proferebat ex lege, nullum debere Dominum, nisi solum Deum vocari, & eos, qui ad templum decimas deferrent, Cæsari tributa non reddere.* Et hanc h#resim (ait) multum percrebuisse vsque ad tempora prædicationis Christi, & illius occasione Phariseos misisse discipulos suos ad Christum interrogandum, an liceret, censum dare Cæsari, &c. Matth. 22. Addit Anastasius Nizen. q. 67. in Scripturam, Sectatores huius Iudæ Galilæi, vocatos fuisse Galil#os; & prohibuisse offerre sacrificia pro imperatore, & populo Romano, & ideo interfectos fuisse à Pilato. Hos enim credit esse illos Galil#os, quo rum sanguinem miscuit Pilatus cum sa crificijs eorum, vt attigit Lucas ca. 13. Nec verò ideò hæresis ipsa extincta est,[1096] sed vsque ad tempora Apostolorum durasse creditur, quia Apostoli Galilæi **[211]** erant, & nouam doctrinam pr#dicabant; venisse dicuntur in suspicionem, quod credentes etiam auerterent ab obedientia principum sæcularium, ac legum ciuilium. Ita sentit Hieronymus suprà, di cens, ideo Paulum tum ibi, tum ad Rom. 13. monere Christianos, vt obediant prin cipibus, quia, *Iudæ Galilæi dogma*

adhuc per[1097] *illud tempus vigebat.* Chrysost. etiam Hom. 23. ad Rom. *Plurima* (inquit) *tunc temporis circumferebatur fama traducens Apostolos veluti seditiosos, rerumq#ue nouatores, qui omnia ad euertendum leges communes & facerent, & dicerent*

Non inuenio autem vel ab alijs Pa **[sect. 2]** tribus, vel ab aliquo ex antiquis scriptoribus declaratum, an re vera illis temporibus fuerit aliquis hæreticus, & apo stata à fide Christi, qui specialiter cona tus fuerit errorem hunc in Ecclesiam introducere, & Christianis suadere, legibus imperatorum non esse subiectos. Nam Iudas ille Galil#us & ante Christi prædicationem fuit, & de solis Iudæis videtur fuisse loquutus. An vero post il[1098]lum fuerit aliquis idem asserens de Christianis, vel solum per falsos rumores ea suspicio sparsa fuerit contra Christianos tempore Apostolorum, mihi non constat: Chrysost. autem, & alij magis hoc posterius indicant, nec inter hæreses antiquas, qu# post Christum fuerunt inuenio, hanc referri ab Epiphanio, Au[1099]gust. Damasc. aut alijs. Nostris vero temporibus Lutherus hanc hæresim magna exaggeratione docuit; dixit enim, Christianis nullam, siue ab hominibus, siue ab Angelis vllo iure imponi posse, nisi quantum ipsi velint; neq#ue principes habere ius super Christianum hominem, & quidquid aliter fit tyrannico spiritu fieri. Ita refert Prateo l. in Luthero, anno, 1520. Posteaq#ue eundem errorem[1100] sequuti sunt Anabaptistæ, & Trinitarij, de quibus refert Bellarmin. lib. 3. de Laicis cap. 2. quod dixerint, non licere Christianis gerere magistratus, nec inter Christianos debere esse tribunalia, iudicia, &c.

Fundamentum istorum sumitur ex redemptione Christi, & libertate, quam **[sect. 3]** per ea obtinuit credentibus in ipsum. Sic intelligentes illud Matth. 17. *Ergo liberi sunt filij*: vbi per filios omnes Christia[1101] nos intelligunt, quos dicunt esse liberos à tributis regibus soluendis (de his enim ibi Christus loquebatur) vnde fit etiam, vt sint liberi ab eorum regimine, & potestate: nam hæc mutuo se consequun[1102]tur. Idq#ue confirmant ex illo Lucæ 22. *Reges gentium dominantur eorum; vos autem non sic.* Et illud Matth. vlt. *Baptizantes eos,* & c#t. *docentes seruare omnia quæcumque man daui vobis*; non ergo mandata hominum. Item illud 1. Corinth. 7. *Pretio empti estis, nolite fieri serui hominum.*

Hìc etiam adduci possunt illa testi **[sect. 4]** monia, quibus h#retici vtuntur, ad probandum omnes fideles esse liberos à lege: nam cum id dicant et iam de lege naturali, multò magis dicent idem de lege ciuili. Vnde etiam consequens est, vt de omnibus fidelibus idem dicere debeant, tum quia ipsi dicunt, omnes fideles esse iustos, si tamen ea fide, quam ipsi fingunt, id est, certa fiducia de sua iustitia, quia tunc nihil eis imputatur, etiam si c#tra quamcunq#ue legem sit; tum etiam quia ipsi dicunt, Christum liberasse omnes à iugo cuiuscumq#ue legis; ergo nemo potest eos subijcere, siue iusti sint, siuè non sint.

Nihilominus dicendum est primò. **[sect. 5]** [1103] Magistratus ciuilis etiam in lege grati# & inter Christianos permansit, suamq#ue vim, & potestatem retinet cum modera tione tali statui accommodata. Hanc vltimam partem remittimus in librum sequentem, vbi de spirituali potestate legislatiua dicendum est nam hæc moderatio tota consistit in subordinatione magistratus ciuilis ad Ecclesiasticum, & ideo sine huius cognitione explicari non potest; omissa ergo hac parte conclusio posita est de fide. probatur primo ex his, quæ insinuauimus, referendo antiquum errorem Iudæ Galil#i: nam ille virtute damnatus fuit à Christo Domino, quando illa occasione (vt suprà dicebamus) interrogatus an liceret dare Cæsari censum, respondet Lucæ 26. &[1104] Matth. 22. *Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæari, & quæ sunt Dei, Deo.* Ex quo loco colligit pr#ceptum soluendi

tributa Prin[1105]cipibus Iustin. Apolog. 2. pro Christianis aliqu#tulum á principio. Quod eti# confirmauit Christus Matth. 17. cum ius[1106]sit tributorum exactoribus pro se, & Petro reddi tributum: expenduntque Iren. lib. 5. capit. 24. & Ambros. lib. 4 in[1107] **[212]** Luc. cap. penultim. dicentes, ibi esse datum spirituale documentum, quo Christiani viri sublimoribus potestatibus docentur debere esse subiecti, & habetur in C. Magnum 11. q. 1. Imò multi c#[1108]sent cum Christus dixit Ioan. 10. *Quot ente me venerunt fures sunt, & latrones,* non solum propter antiquos pseudoprophetas, sed propter eos, q#ui proximè præcesserant, inter quos ille Iudas fuerat, id dixisse. Vt videri potest in Chrysost. Theophil. & Euthim. quas sequuntur, Tolet. & Maldon. Ioanes 10. & Lorin.[1109] Actor. 5. qui alios referunt. Posset vero quisdicere, illos eo tempore errasse, quia nondum Verus Christus venerat, nec suam Ecclesiam instituerat, & ita Christi verba solum ad illud tempus referri.

Igitur ad hoc præueniendum, & cauendum, Apostoli ex professo errorem **[sect. 6]** illum refutarunt tanquam valde pernitiosum Ecclesi#, fideiq#ue propagationi. Expressa satis est s#t#tia Pauli ad Rom.[1110] 13. *Omnis anima potestatibus sublimioribus sub dita sit.* Quæ verba de potestate, & magistratu ciuili Chrysost. & communiter expositores intelligunt. & Nazianzenus[1111] Orat. 17. ad Populum timore percul. & Iren. suprà, & optimè Aug. Epistit. 54. ad Maced. & Basil. in Constit. Moral. capit. 23. Qui non excludunt Ecclesiasticam potestatem, sed potius Basil. inde sumit à fortiori argumentum in fauorem illius, de quo posteà videbimus. Qualis aut# sit illa subiectio declarat Apostolus dicens, *Ideo necessitate subditi estote,* quasi diceret non esse vrbanitatis subiectionem, vel arbitrariam, sed necessariam, & ex obligatione. Et originem, ac primariam radicem assignat, cum totam h#c potestatem ad Deum refert, vt in eo capite sequenti la tius exponemus. Similem sententiam habet Paul. ad Titum 3. dicens. *Admone illos principibus, & pote[1112]statibus subditos esse.* Et 1. Pet. 2. *Subiecti estote omni humanæ creaturæ propter Deum,* id est, omni homini, qui vicem Dei gerit in terris, & ad quem refertur subiectio illi exhibita, & subdit. *Siue Regi tanquam præcellenti, &c.*

Et postea à posteriori confirmari: n# **[sect. 7]** [1113] suprà ostensum est, magistratum politicum ex natura rei conuenire humano generi, & c#munitati, ex quo vero principio sequitur, reges gentium priusqu# ad Ecclesiam veniant esse veros reges, si iusto titulo regna possident: dici autem non potest, quod propter conuersionem ad fidem, vel ipsorum vel suor# subditorum sua regna, & dominia amittant; ergo etiam in Ecclesia retinent suam potestatem, quam veluti naturali iure, seu ordine possidebant. Minor patet, tum quia illud fuisset magnum fidei impedimentum; quis enim Rex, fidem suscipere, vel à suis subditis recipi permitteret, si credere, eo ipso manere pri uatum suo dominio, vel subditos fieri à sua obedientia liberos. Tum etiam quia hoc statim a pparet iniustum, & re vera est, nisi ex Dei reuelatione ostendatur, eius voluntate esse factum; at hoc osten di non potest; imò contrarium constat, & sine dubio ita expediebat ad fidei puritatem, & ad omnem calumniam vitan dam. Vnde antiqui Patres aduertunt, in[1114] initio prædicationis Euangelicæ, d#mo nes, & hostes fidei hanc notam, & in famiam religioni Christianæ inurere voluisse. quod principatus humanos euerteret, & libertatem, ac confussionem quandam introduceret, & ideo Apostolos Petrum, & Paulum exprofesso tanto malo occurrisse. Ita Chrysost. & Hieronym. quos in principio citaui.

[sect. 8] [1115]
Et idem sentit Iustin. Martyr. ducta, Apologia 2. Pro Christianis, vbi ex professo persuadere conatur Imperatori potestetatem quam habeat tunc in Christianos ad iustitiam exercendam ab eis recognosci. Imò addit. *Avobis autem hoc etiam contendimus, vt eos, qni non congruenter eius* (id est Christi) *decretis, & præceptis viuunt, tantumq#ue Christiani dicuntur, supplicijs co erceatis.* Et Aug. Conc. 31. in id Psal. 118.[1116] *Principes persequuti sunt me gratis,* eleg#ter expendens particulam illam *Gratis,* ait, si Euangelium eos suis regnis priuaret, vi deri possent non gratis, nec sine occasio ne persequutiones contra illud excitasse; nunc autem verè gratis, quia non eri pit mortalia, quia regna de cœlestia. Vn de cum Prophet# pr#dixerunt, reges terræ ad Christum conuertendos fuisse, vt Isai 49. & 60. non significarunt amissuros fuisse regna eo, quod Christo subijcerentur, sed illuminandos, vt melius possent[1117] iudicare terram, iuxta illud Psalm. 2. *Et nunc reges inttelligere, erudimini qui iudica tis terram, seruitute domino in timore, &c.* Et **[213]** constat à principio Ecclesi# id obseruatum esse in Imperatoribus Philippo, & Constantino, & postea in alijs, & vsq#ue hodie seruari in his prouincijs, & regnis, quæ de nouo ad fidem conuertuntur. Imò rectè expendit Basil. dicto cap. 23. Constitutionum, non solum debere Chri[1118]stianos parere suis regibus c#uersis ad fidem, sed etiam, *quod maius est* (inquit) *etiam illis, quorum vita impia erat*: nam tales erant principes sæculi, quando Apostoli illis obedire pr#cipiebant, vtiq#ue in his, quæ mala non sunt, nec Deo contraria, quia naturalis iustitia hoc postulat, cui Euangelium non contradicit. Ideoq#ue tales reges per bellum priuari non possunt sua potestate, nisi in Christian# religionis iniuriam, vel fidelium subditorum perniciem illa abutantur, vt est constans sententia apud Theologos.

Deniq#ue rationem à priori huius veritatis sumo ex Augustin. libr. 19. de **[sect. 9]** [1119] Ciuit. cap. 17. Vbi veritatem catholic# his verbis proponit. *Ciuilitas cælestis, vel potius pars eius, dum apud terrenam ciuitatem velut captiuam vitam suæ perigrinationis agit, legibus terrenæ ciuitatis, quibus hæc administr# tur, quæ sustentandæ vitæ mortali accommodata sunt, obtemperare non dubitat.* Hoc autem in virtute sic probat. *Terrena ciuitas, eti# quæ non viuit ex fide, hnmanam pacem appetit, in eoq#ue defigit imperandi, obediendiq#ue concordiam ciuium, vt sit eis de rebus ad mortalem vitam pertinentibus quædam compositio voluntatum.* At cœlestis etiam ciuitas dum hìc peregrinatur, *ista pace necesse est, vtatur, donec ipsa, cui talis pax necessaria est, mortalitas transeat,* ergo necesse est illam seruare leges ciuitatis terrenæ, quæ ad illam pacem iuuant, *vt quando communis est mortalitas, communis etiam sit pax, & concordia.* Vnde concludit inferius. *Hæc ergo cœlestis ciuitas, dum peregrinatur in terra, ex omnibus gentibus ciues euocat, atq#ue in omnibus linguis peregrinam colligit societatem, non curans quidquid in moribus, legibus, institutisq#ue diuer sum est, quibus pax terrena vel conquiritur, vel tenetur, nihil eorum rescindens, vel destruens; imò etiam seruans, ac sequens, quod licet diuers# sit in diuersis rationibus, ad vnum tamen eundemq#ue finem terrenæ pacis intenditur, si religionem, qua vnus summus, & verus Deus colendus docetur, non impedit.* Est ergo summa rationis, quod finis ciuilium legum per se bonus est, & Christianis etiam necessarius; ergo etiam leges, quæ ad illum ordinantur, & magistratus à quibus condi possunt, sunt in Ecclesia necessarij. Item hic ordo naturalis est, & gratia non destruit naturam, sed perficit, & Christus non prohibuit hunc modum regiminis; vbi enim est prohibitio? Tandem sine potestate temporali, & ciuili non posset spiritualis

ordo, & regimen protegi, vel conseruari, vt ipsa experientia docet.[1120] Vnde egregiè dixit Nazianzenus dicta Orat. 17. *Submittamus nos tum Deo, tum alijs, tum ijs, qui imperium in terra gerunt*: *Deo quidem omnibus de causis, alij autem alijs propter charitatis fœdus, Principibus deniq#ue propter or dinem, publicæ que disciplinæ rationem.*

Ad fundamenta hæreticorum facilis **[sect. 10]** [1121] est responsio: nam Christus dicens Matt. 17. *ergo liberi sunt filij*, de se ipso potissim# loquebatur; vanum ergo est, & sine fundamento dictum, ibi nomine filiorum intelligi omnes Christianos, & ideo omnes illos esse exemptos iure diuino àtri butorum solutione. Neq#ue vllus sanctorum ita illud exposuit, sed contrarium[1122] ipsi docuerunt cum Paulo Roman. 13. consentaneè ad Christi doctrinam in alijs locis, vt ostensum est. An vero ibi comprehensi fuerint Clerici omnes vel immediatè, vel saltem in Petro, in tractatu de Immunitate Ecclesiastica disputatum est. Ad secundum dicitur, Christum ibi non prohibere temporale regnum, sed monere discipulos suos, tumvt principatum non ambiant; tum vt si pr# sidere cogantur, non sint tanquam dominantes, sed potius vt ministrantes. Duo enim de Regibus gentium proposuit, vnum, quòd non regere, sed dominari, & in seruitutem redigere subditosvo lunt, aliud, quod titulos honoris, & excellentiæ affectant, *Vos autem* (inquit) *non sic, sed qui maior est in vobis, fiatsicut minor, & qui præcessor est, sicut ministrator.* Similia habet Matt. 20. & Marci 10. & vbique repre[1123]hendit nimiam cupiditatem dominandi, prauum vsum, non legitimum imperium, & ita exponunt in illis locis Ambros. Hieronym. & Chrysost.
Ad tertium ex Matth. vltim. respondetur primò, Christum dicendo, *dicentes eos seruare omnia quæcunque mandaui vobis,* non exclusisse alia, sed ea commemorasse, qu# maximè necessaria erant, quæq#; iam tunc erant stabilita. Deinde dico, **[214]** ibi in virtute comprehendisse reliqua, quia ipse præcipit seruare integrè leg# naturalem, & dare vnicuiq#ue quod su# est, & facere alijs, quod vnusquisque vult sibi ab alijs fieri: in his autemprincipijs f#datur, quod sit obediendum superioribus potestatibus in quocunq#ue ordine. Vnde in illis verbis continetur, quod fideles debeant obedire parentibus, & serui dominis, & subditi Prælatis, aliàs iuxta hæreticorum sensum, omnis obedientia hominibus præstanda, esset sublata per illa verba Christi. Quod est contra omnem rationem, & contra verba[1124] eiusdem Christi Lucæ 10. *Qui vos audit, me audit, & qui vos spernit, me spernit.* Quæ licet de Prælatis Ecclesiæ præcipuè dicta sint, in omnibus superioribus legitimis cum proportione locum habent,[1125] iuxta illud ad Colos. 3. *Sicut Domino, & n# hominibus, &c.* Et infrà, *Domino Christo seruite.* Et clarius ad Ephs. 6. *Serui obedite do*[1126]*minis carnalibus cum timore, & tremore in sim plicitate cordis vestri sicut Christo.* Et 1. Pet. *Serui subditi estote dominis, &c.*

Ad quartum testimonium ex 1. Cor. **[sect. 12]** [1127] 7. *Nolite serui fieri hominum,* facile respondetur, ibi non de seruitute corporali, sed de spirituali esse sermonem, vt patet ex præcedentibus verbis, *pretio empti estis,* & ita facti Christi serui, vt ibi s#pius dixerat, huic autem seruituti opponit seruitutem hominum; loquitur ergo de spirituali seruitute. Nam de corporali iam dixerat, nihil obstare Christi seruituti; imo consilium dederat, *seruus vocatus es, non sit tibi curæ.* Tunc autem dicitur quis fieri seruus hominum seruitute peccati, quando vt placeat hominibus displicet Deo, & quando temporalibus do minis contra Dei honorem obsequitur, & ita dixerat ibi paulo superius. *Quod si infidelis discedit, discedat. Non enim seruituti subiectus est frater, aut soror in huiusmodi. In pace autem vocauit nos Deus.* Obedientia ergo ad homines si sit iusta, & honesta

non est contra Christi redemptionem, sed est paci, & iustiti# consentanea. Atq#ue ita exposuit illa verba Chrysost. Homil.[1128] 19. in 1. ad Corinth. Qui etiam addit, posse seruum man#tem seruum secund# humanam conditionem exuere conditionem seruilem, non seruiendo Domino vt homini, sed vt Christo, vt alijs locis citatis Apostolus consulit. Et ita posset etiam exponi, *nolite fieri serui hominum,* c# sitis à Christo redempti, ipsi seruite in hominibus, & ita non efficiemini serui hominum, tametsi conditione sitis serui. Quæ posterior expositio veram continet doctrinam, sed prior est literalis: nam illaverba (vt idem Chrysost. notat) non ad seruos tantum, sed ad omnes ho mines etiam liberos dicta sunt, vt nolint fieri spiritualiter serui, cum tanto pretio sint redempti. Et ita etiam exposuit Ambros. in id Psalm. 43. *Vendidisti populum tuum sine pretio.* Ad reliqua hæreticorum[1129] fundamenta in primo libro responsum est, & contra falsam libertatem Christianam, quam ipsi fingunt, in libro sequenti, & latius in vltimo huius tractatus disseremus, Contra fictionem autem ill# de iustificatione per imputationem me diante sola fiducia in Christum, in tractat. de Gratia dicendum est.

CAPVT VI.

An hæc potestas ad ferendas leges ciuiles obligantes vniuersam Ecclesiam sit in summo Pontifice.

DIximus esse in Ecclesia Christi po testatem temporalem ad oblig# **[sect. 1]** dos Christianos legibus ciuilibus, nunc videndum sequitur apud quos sit h#c potestas, & prius dicemus, an sit aliqua talis potestas vniuersalis pro tota Ecclesi#, & posteà quomodo re vera distributa sit. Respectu autem vniuersalis Ecclesia de duabus maximè personis dubitari potest, scilicet, Pontifice summó, & imperatore, de quibus sigillatim dicemus. Multi ergo Doctores tradiderunt, Pontificem summum habere directam potestatem ad ferendas leges ciui les pro vniuersa Ecclesia. Imò quidam di xer#t, habere illam pro vniuerso orbe. Moueriq#ue potuerunt, quia Christus Dominus illam habuit, & vices suas Vicario suo plenè concessit. Vnde de D. Petro ait Ecclesia. *Tibi tradidit Deus omnia regni mundi.* Veruntamen si h#c sententia intelligatur de vniuerso orbe, provt includit non tantum fideles, sed eti# infideles prius quam ad fidem conuertantur, & de directa potestate, & iurisdictione in illos, est clare falsa. Quia Christus Dominus nunquam concessit **[215]** Ecclesiæ hanc potestatem, sed solum respectu infidelium dedit potestatem, & ius[1130] prædicandi illis dicens Matth. vltimo. *Euntes docete omnes gentes*: vbicunq#ue autem dedit potestatem gubernatiuam, lo quitur respectu fidelium. Ioan. 21. *Pasce*[1131] *oues meas,* & Matth. 16. prius dixit Petro. *Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam.* Et posteà addidit. *Quodcumque ligaueris, &c.* & cap. 18. prius dixit. *Dic Ecclesiæ.* & posteà. *Quæcumque alligaueritis, &c.* Atq#ue ob hanc causam di[1132]xit Paul. 1. Corinth. 5. *Quid enim mihi de his, quæ foris sunt iudicare,* id est de infidelibus, qui sunt

extra Ecclesiam, & non subiacent iurisdictioni eius. Vnde Innoc. 3. cap. *Gaudemus*, de Diuort. dixit, consti[1133]tutiones canonicas non obligare extra Ecclesiam paganos; multò ergo minus possent obligare leges ciuiles lat# à Pontifice per directam potestatem. Hinc etiam omnes Theologi in materia de fide pro comperto habent non posse Pontificem vi cogere infideles ad sibi obediendum: at vero si haberet directè supremam potestatem temporalem in illos, posset illos iustè cogere. Imo reges ipsi infideles non essent veri, & supremi reges in temporalibus, sed tenerentur recognoscere Papam, vt superiorem principem in illo ordine, quod est manife stè falsum, & contra vsum, & sensum Ecclesi#. Aliter ergo potest illa sententia in **[sect. 2]** telligi de orbe Christiano, ita vt in vniuersa Ecclesia habeat summus Pontifex hanc directam potestatem à Christo datam, & consequenter de se extendatur ad totum orbem simpliciter, si totus fidem, vt tenetur, suscipiat. De facto vero solum in his partibus orbis, in quibus est Ecclesia, illam exercere valeat, siue illam per se exerceat, siue per Imperatorem, cui illam demandauit. Et hoc sensu tenuerunt illam opinionem Aluarus Pelagius lib. 1. de Planctu Ecclesiæ cap.[1134] 44. D. Anton. 3. p. tit. 22. cap. 5. §. 8. & 13. Syluest verb. *Papa* q. 2. 7. & 10. & in verbo *Legitimus*, q. 4. August. de Ancona. de Potestate Ecclesi. q. 1. art. 7. & 8. q. 22. art. 2. & 3. q. 23. art. 1. & sequentib. & s#pe in illo opere, & multi alij, quos referunt Nauarr. in cap. *Nouit*, de Iudicijs notab. 3. num. 19. & Couarr. in regula. *Peccatum.* 2. p. §. 9. n. 7. Fundamentum est, quia Ecclesia Christi, quæ de se vniuersalis est, & totum mundum complectitur, est eti# perfectè vna, & optimè instituta; ergo tam in tempor alibus, quam in spiritualibus est vera monarchia: nam hoc spectat ad perfectionem eius, vtvtraq#ue sit in vno, & eodem capite, quia aliàs non possent commode subordinari, & vniri: ergo cui Christus dedit supremam spiritualem potestatem, dedit etiam temporalem. Vnde Nicolaus Papa in cap. 1. d. 22. de Christo Domino dicit. *Qui*[1135] *beato Petro æternæ vitæ clauigero terreni simul & cælestis imperij iura commisit.* Et Bonifacius viij. in Extrauag. *Vnam sanctam*, de Maioritate, & obedientia, dicit, in summo Pontifice esse vtrumq#ue gladium t# poral#, & spiritual#. Huius etiam argumentum est, quia Pontifex tribuit impe ratori dignitatem imperialem capit. *In nomine Domini*, dist. 23. & cap. *Venerabilem*, de Electione, & ideo Imperator prius quam à Papa confirmetur, vel coronetur, iurat illi fidelitatem, ex càpit. *Tibi Domino*, 63. dist. & Clarius in Clement. 2. de Iur. iur. Hinc etiam Papa aliquando deponit Imperatorem ex iusta causa cap. *Ad apostolicæ*, de Sentent. & re iudic. in 6. Vnde etiam transtulit imperium à Græcis ad Germanos, vt dicitur in dict. cap. *Venerabilem*, & in dicta Clement. 1. & tractat late Bellarmin. integro opere de illa translatione. Deniq#ue vacante imperio Pontifex iudicat subditos imperij, Clementin. *Pastoralis.* §. vlt. de Re iudic. & cap. *Licet ex suscepto*, de Foro compet.

Nihi lominus vera sententia est. sum **[sect. 3]** [1136]mum Pontificem, etiam in hoc sensu n# habere directam potestatem temporalem in vniuersum orbem, sed solum in illa regna, vel prouincias, quarum est Dominus temporalis. Vt autem hæc sententia verè, & catholicè intelligatur, aduertendum est, aliud esse omnem potestatem, etiam supremam in illo ordine esse subiectam potestati summi Pontificis: aliud vero quod summus Pontifex habeat directam potestatem temporalem distinctam ab spirituali, per qu# per se, directè possit ciuiliter gubernare totam Ecclesiam. Nam illud primum[1137] verum, & certum est; non tamen propter temporalem potestatem Petri: sed prop ter spiritualem, & cui temporalis in ordine ad finem illius subijcitur, vt infrá compar#do vtramque potestatem

latius **[216]** dicetur. Quod si prior sententia in hoc tantum sensu loquatur, vt interdum significant auctores pro illa citati, verum di c#t, licet obscurè loquantur. Hæc vero posterior sententia in secundo sensu loquitur, estq#ue communiter recepta. Te[1138]net Maior in 4. dist. 24. q. 3. Vuald#s lib. 2. Doctr. fidei antiqu# cap. 77. & 78. Caietan. tom. 1. Opusc. tract. 2. ca. 3. & 2. 2. q. 43. arr. 8. Victoria in vtraquè Relect. de Potestate Pap#, Sot. lib. 4. de Iustit. q. 4. art. 2. & in 4. dist. 25. q. 2. art. 1. Turrecrem. in Summa de Ecclesia lib. 2. capit.[1139] 113. & in cap. *In apibus,* 7. q 1. Bellarm. lib. 5. de Rom. Pontifice à principio per n# nulla capita. Pet. Bertr. tract. de Origi[1140]ne iurisdict. q. 3. Couarr. & Nauar. locis citatis, qui plures alios referunt.

Probatur, quia nec ex Scriptura ha **[sect. 4]** bemus, Christum dedisse hanc potestatem Petro, neq#ue ex traditione; ergo c# sit res supernaturalis non potest cum fun damento affirmari, maximè cum ex tra ditione potius oppositum habeamus, fueritq#ue congruentius. Probo singula: n# in primis Christus in Euangelio solum promisit Petro claues regni Cœlorum, per quas potestatem spiritualem supremam significauit, vt Patres exponunt, & videbimus libro seq#uenti. Posteà vero implendo promissionem illam solum dixit. *Pasce oues meas,* qu# verba etiam de iurisdictione spirituali ab omnibus intelliguntur. Deinde ipsimet Pontifices nunquam vsi sunt in Ecclesia hac di recta potestate in temporalibus, sed quotiescumq#; circa temporalia vsi sunt iurisdictione, solum id fecerunt indirectè, & in ordine ad spiritualia. Aliunde vero agnoscunt esse in Ecclesia reges supremos in temporalibus; ergo illam in se, & directe non cognoscunt, quia si Pontifex haberet potestatem temporalem supremam, nullus infra ipsum illam haberet, sicut quia potestatem spiritua lem supremam habet, nullus Ecclesiasticus princeps potest in eo ordine habere supremam potestatem. Antecedens autem probatur ex cap. *Solitæ,* de Maio[1141]rit. & obedientia, & cap. *Per venerabilem.* Qui filij legitimi, & cap. *Nouit,* de Iudicijs, vbi Pontifex dicit, se nolle derogare supremæ iurisdictioni Regis Galliæ, nec[1142] temporalia iudicia vsurpare. Similia habet Gelasius Papa in Epist. ad Anastasium, & Nicolaus Papa in Epist. ad Mi[1143]chaelem imperatorem, & habentur in cap. *Duo sunt, &* & cap. *Cum ad verum,* cum alijs 96. dist. Vnde idem Nicolaus Papa in cap. Inter hæc 33. q. 2. dicit. *Sanctæ Dei Ecclesia gladium non habet, nisi spiritualem.* Vbi nomine *Gladij,* potestas suprema sig nificatur, vt suprà animaduerti. Intelligit autem, hunc gladium non esse directè, & formaliter in summo Pontifice, qu#uis indirectè, & eminenter (vt sic dicam) illo non careat, & per alios illo vti possit, vt alij Pontifices loquuntur, & infrà fusius explicabimus. Hoc etiam colligi[1144]tur ex cap. *Si duobus. §. Deniquè,* de Appellat. vbi dicitur, in causis ciuilibus non apellari ad summum Pontificem, nisi in terris illi temporaliter subiectis. Et ad[1145] idem faciunt cap. *Lator,* & cap. *Causam,* 2. Qui filij sint legitimi, & cap. *Quoniam,* c# alijs dist. 10. Ex iure etiam ciuili hæc assertio constat, quatenus in eo imperatores etiam Christiani suprema potestate temporali vtuntur L. 1. C. de Veteri iure enucleando, & L. *Bene à Zenone.* C. de Quadrien. pr#script.

Ratio à priori est, quia Christus Do **[sect. 5]** minus non contulit hanc potestatem, vt satis ostensum est. Imo nec dominium aliquod temporale dedisse directè, & immediatè Romanæ Ecclesiæ, sed illud, quod habet in terris temporaliter subiectis ex donatione imperatorum, ac principium habuisse, agnoscunt Romani Pontifices in capit. *Constantinus.* dist. 96. & capit, *Ego Ludouicus.* dist. 63. & in capit. *Fundamenta,* de Elect. in 6. Congruentia vero est, quia neque ad fidei pro pagationem, neque

ad conuenientem gubernationem Ecclesiasticam necessari# fuit, talem potestatem Pontificibus dari diuinitus. Prior pars declaratur, quia (vt capite præcedenti dicebam) magn# esset fidei impedimentum, si Reges terr# suam amitterent supremam potestatem, eo ipso quòd ad fidem conuerterentur, quod plane sequeretur, si h#c suprema potestas intra Ecclesiam in solo s#mo Pontifice existeret. Vnde quod Eccle sia de Christo Domino canit. *Non eripit mortalia, qui regna dat Cælestia,* verum etiam est de fide ipsius Christi, quæ non tollit potestatem Regiam. Altera pars declaratur, quia ad vnitatem, & regim# pacificum Ecclesiæ sufficit debita sub-**[217]**ordinatio, qu# esse dedet inter potestatem temporalem, & spiritual#, quam exemplo corporis, & spiritus optimè declarauit Gregor. Naz. citatus in cap. *Susci*[1146]*pitis,* dist. 10. Et habetur in Orat. 17. cuius verba paulo aliter sic tr#sfert Iacobus[1147] Billius. *An me libere loquentem æquo animo feretis? Nam vos quoque* (loquitur ad præfectum) *imperio meo, ac throno lex Christi subiecit. Imperium enim nos quoquè gerimus; addo etiam perfectius, ac præst#tius, nisi vero æquum est spirit# carni fasces submittere & cælestiaterrenis cedere*: Hoc igitur modo habet supremus pastor Ecclesiæ sufficiens ministerium & adiutorium à temporali potestate, & non habet nimiam curam, & solicitudinem temporalem, quæ spirituale regim# posset impedire, vt sumitur ex dicto cap. *Quoniam,* dist. 10. & optime ex Amb. in Orat. de tradendis Basilicis, Athanasio in Epistola ad solitariam vitam agentes, Bernard. lib. 2. de consideratione.

Ex quibus responsum est ad fundam# **[sect. 6]** [1148]tum contrari# sententiæ. Iam enim constat, quomodo vnitas Ecclesi# perfectè possit sine illa potestate temporali subsistere. Et ad omnia illa, qu# ibi referun tur, sufficit eminentia (vt sic dicam) potestatis spiritualis; ratione cuius indirectè habet efficaciam supra temporalia, vt infra iterum occurrit. H#c autem potestas indirecta, licet sufficiat ad corrigendas interdum, vel abrog#das leges ciuiles; quando vergere possunt in perniciem animarum, non tamen propriè ad ferendas, & statuendas leges ciuiles, pr#sertim merè positiuas, & formaliter loqu#do. Dico autem *mere positiuas,* quia declarando ius naturale seruandum in aliquo contractu, vt in monte pietatis, vel aliquo simili, potest Papa legem condere, quia talis lex non est propriè constitutiua iuris, sed declaratiua, & definitiua, qu# definitio ad Papam spectat. It# dixi *formaliter loqu#do.* Quia in ordine ad vitand# periculum anim# potest prohibe re aliquem contractum, vel contrahendi modum propter periculum, quod in eo esse iudicat, & tunc illa non est lex ciuilis, sed canonica. Item in ordine adpias causas potest legem condere circa testam#t#, vel similia, quia totum hoc sub spirituali fine continetur, & ad legem canonicam spectat.

Potest hoc declarari exemplo de præf **[sect. 7]** criptione cum possessione mal# fidei, qu#[1149] licet probetur per leges ciuiles, reprobatur per canonicas ca. vlt. de Præscription. Regula *Possessor,* vbi Glossa, & Doctores de Regul. iur. in 6. Et ita illa lex, quod ad præscribendum sit necessaria bona fides, canonica quidem est, & in ciuilibus locum habet. Dico autem non esse formaliter ciuilem, quia non respicit temporale c#mod#, sed spirituale, impedire, scilicet, fraudes, & furta. Simile exemplum est de lege ciuili, quæ negat almenta filijs illegitimis, quam reprobat lex canonica vt contrariam #quitati naturali, cap. *Cum haberet,* de eo qui duxit in matrimonium, &c. vt notant Glossa[1150] ibi, Panormit. & alij. Et Barthol. in Au tentica, *Ex complexu,* C. de Incestis nuptijs Couar. in 2. part. capit. 8. §. 6. Anton. Gomez in legem 9. Tauri n. 37.

Quare non mihi probatur quod tra **[sect. 8]** [1151]dit Felin. in capite, *Ecclesia*, de Constit. num. 45. nimirum constitutionem illam Ecclesiæ obligare in temporaliter subiectis Papæ, non vero in terris imperij, & loquitur specialiter de illa lege dandi alimenta filijs spurijs. Contrarium enim omnino dicendum est de omnibus his legibus, quæ licet in materia t#pora li versentur respiciunt bonum, vel causam pietatis, & ideo canonic# sunt, & per vniuersal#, & supernaturalem potestatem fer# tur; talis autem est illa lex, quia causa alimentorum pia est, vt supra Couar. n. 6. c#[1152] Alexan. in l. 1. ff. Soluto matrim. col. 6. & fauent notata per eundem Felinum in eod# ca. n. 51. Habebit autem locum illa doctrina Felini in legibus Pontificum, quæ directe, & purè disponunt in materia temporali: illæ enim non obligant vniuersum orbem, sed illos tantum qui t#poraliter sunt sub Ecclesi# dominio, ac iurisdictione ciuili, sicut in ca. sequ#ti dicemus de legib# Imperatorum quoad regna non subiecta Imperatori: est enim eadem proportionalis ratio. Vnde etiam possunt tales leges Pontificis mere temporales non admitti in alijs territorijs, sed c#trarium statui per leges Imperatoris quoad terras illi subiectas, & per leges aliorum reg nor# quoad sua territoria: & in eis ten# tur iudices iudicare secundum proprias leges, non secundum Pontificias. Imò licet contingat deesse legem regni pro aliquo casudecid#do, non obligabit in ta **[218]** li loco talis lex canonica, nisi hoc ips# per leges talis regni dispositum sit, vt ex dic#dis in sequ#ti capite cum proportione constabit. Et ibi etiam dicemus, an in ta li casu pr#ferendum sit ius canonicum ciuili, vel è contrario. Excipit tamen ab hac regula terras imperij Felin. supra n. 49. referens multos Canonistas dicentes, in terris imperij standum esse canoni in materia non decisa per ius ciuile. Nullam autem ad hoc probandum afferunt leg# imperial#, nec rationem; imò nec iura canonica, quæ inducunt, id probant, & ideo consulendam esse censeo consuetudinem, quia vbi per illam de hoc n# constiterit, non video, vnde possit talis obligatio affirmari.

CAPVT VII.

Vtrum potestas vniuersalis ferendi leges ciuiles obligantes totam Ecclesiam sit in Imperatore.

POtest hoc loco tractari qu#stio ce **[sect. 1]** lebris inter iuristas an Imperator iure sit Dominus, & princeps totius orbis, & consequenter an possit totum mundum suis ciuilibus legibus obligare, quanuis de facto ei non obediatur, & ideo suam vniuersalem iurisdictionem actu non exerceat. Sed quia inter Theologos quæstio hæc nullam, aut paruam dubitationem, vel difficultat# habet, & quæ in vtranq#ue partem afferri solent, satis vulgaria sunt, ideo breuiter rem expedimus, attingendo solum ea, qu# ad intelligendam vim, & obligationem legum imperialium conduxerint. Fuit ergo antiquorum vtriusq#ue iuris doctorum receptissima sententia. Imperatorem habere ius, & dominium iurisdictionis in vniuersum orbem. Quam[1153] tanta asseueratione asseruit Barth. in L. *Hostes.* ff. de Captiuis, vt h#reticum reputet, qui dixerit. Imperatorem non esse domin# orbis. Quod de dominio iurisdictionis verum esse tradit Socin. Cons.[1154]

127. & Paul. Castren. cons. 61. volum. 2. Et hoc fundamentum tanquam certum supponit Panormit. 2. p. consil. consilio. 6. n. 2. & sequuntur alij multi, quos refert[1155] & sequitur Restaur. Catald. tract. de Imperator. quæst. 52. & alij quamplures.

Hæc verò sententia varijs modis po **[sect. 2]** test intelligi. Primò quod Imperatores Romani etiam ante Christi aduentum[1156] obtinuerint totius mundi principatum legitimum, ac veram iurisdictionem in vniuersum orbem, quæ posteà per successionem, vel electionem deriuata sit ad postèriores Imperatores. Atque hoc modo videtur illam sententiam intellexisse Barth. & nonnulli alij. Nam in eius suasionem adducunt verba Lucæ cap. 2. *Exijt edictum à Cæsare Augusto, vt describere*[1157]*tur Vniuersus orbis.* Et verba Christi Matt. 12. & Lucæ. 20. *Reddite ergo quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei, Deo.* Nam illis verbis Christus videtur approbasse imperium C#saris, quod Lucas dixit esse in vniuers# orbem. Vnde in L. *Deprecatio.* ff. ad leg. Rhodi. de Iactu, Imperator dicit. *Ego mundi Dominus.*

H#c autem sententia si intelligat, Imperatorem Romanum fuisse aliquando **[sect. 3]** [1158] verum principem totius mundi, habuisseq#ue supremam iurisdictionem supra omnia regna mundi, est planè falsa, & prorsus sine fundamento excogitata, vt latè ostendit Oldrad. cons. 96. cuius ini[1159]tium est, *consueuit dubitari,* & Ioan. Igneus in disput. pro suprema potestate Regis Franci#, & Alciat. in L. 1. C. de summa Trinit. Gloss. 2. & Couar. in Regul. *Peccatum,* 2. p. §. 9. n. 5. & 6. Soto libr. 4. de Iust. q. 4. art. 2. Ratio autem est, quia Imperator Romanus nec à Deo ipso immediatè potestatem illam vniuersalem in totum orbem consequutus est, nec ab hominibus totius vniuersi electus est primus Imperator Romanorum, vt ab illo potuerint alij succedere cum eadem vniuersali potestate, neq#ue etiam per bellum omnia sibi subiecit, neq#ue vnquam de facto tale dominium vniuersale habuit; ergo nullus cogitari potest iustus titulus talis potestatis, neq#ue vnde originem habuerit, quia illi sunt omnes tituli iustè regnandi, neq#ue alius ex cogitari potest. Quia homo non habet à se talem potestatem; ergo oportet, vt habeat illam ab alio; ergo vel à Deo, vel ab homine aliquo ex dictis modis: constat enim ab Angelis non prouenire: nullam enim iurisdictionem in homines habent.

Primum ergo membrum certum **[sect. 4]** est, quia modus ille concedendi potestatem regiam supernaturalis esset; n# enim spectat ad ordinariam prouidenti# **[219]** Dei vt est auctor, & gubernator naturæ; ergo non est asserendus sine fundamento, vel reuelatione; nullibi autem hoc traditum, aut reuelatum est. De solo enim Iud#orum populo legimus, quod prius per Moysem, Iosue, & sequentes iudices ill# gubernauerit, & posteà Saul# primum illorum Regem constituerit. Secundum membrum per se notum est, quia nec de tali concordia, & consensu nationum totiusvniuer si constat, neq#ue humano modo videtur possibilis. Item constat ex historijs, & legibus ciuilibus, Imperatorem Roman# ab ipso populo, & republica tantum Romana accepisse potestatem, & domini# sui imperij, vt latè refert Couar. in Pra[1160]ctic. cap. 1. concl. 3. seu n. 3. Vnde etiam constat tertium membrum: nam Romani numquam occuparunt totum orbem suis bellis, & imperio; ergo nunquam Romanus populus potuit in suum Imperator# tr#sferre iurisdictionem in vniuersum orbem, quia ipse populus, aut respublica illam non habebat, & in hoc rerum genere nemo dat quod non habet. Vnde eleganter Prosper. lib. 2. de Vocat. gent.[1161] cap. 16. aliàs 6. *Gratia Christiana* (inquit) *non contenta est, eosdem limites habere, quos Roma, multosq#ue populos sceptro Crucis Christi subdidit, quos armis suis*

ipsa non domuit. Cui consonat illud Leonis serm. 1. de sanctis Pe[1162]tro, & Paulo. *Vt latius præsideres religione diuina, quamdominatione terrena.* Confirmatur, quia ipsimet Imperatores fatentur, esse aliquos populos sibi non subiectos. L.[1163] *Mercatores.* C. de C#mercijs, vbi regnum Persar# dicitur non fuisse subiectum Romanis, & in L. 2. C. de Offic. Præfe. Prætor# Affricæ dicit Imperator, pac# cum Persis in perpetuum confirmasse, & in L. *Post liminium.* ff. de Captiuis fit mentio[1164] Regum, & populorum, qui liberi erant à Romano imperio, id est, in quos Romanus imperator non habebat potestat#.

Alter ergo sensus illius sententi# esse **[sect. 5]** [1165] peotst, vt saltem post Christi aduentum Imperator habeatvniuersal# iurisdiction# legislatiuam in totum orbem, non iure sanguinis, belli, aut alio humano titulo, sed speciali institutione Christi. Et hoc etiam sentit Bart. in Extrauag. *Ad reprimendum*, verb. *totius orbis*, & Castald. d. q. 52. num. 10. & sequent. Sed in hoc etiam sensu illa sententia probabilis non est. Quia nec talis institutio est immediatè à Christo, nec per Pontificem. Prior pars[1166] patet ratione suprà facta, quia Christus nullibi contulit immediatè, & per se temporale rerum dominium, aut iurisdictioonem hominibus; ergo nec Imperatori illam tribuit. Vbi enim est vestigium ali quod talis institutionis, vel in Scriptura vel in Ecclesiastica traditione? In his au tem rebus (vt dixi) quæ supernaturales sunt, nihil credendum est, quod diuinitus reuelatum nnn sit, & sufficienter nobis propositum. Vnde manifestum est, post Christi ascensionem, & Euangelij prædication# non statim defecisse reliqua terrena regna, vel imperia. Neque Imperatorem Romanum cæpisse latius domi nari, quam antea imperarat. Neque Regem Persarum v. g. vel Reges Indorum, aut Iaponiorum, vel Chinæ, vel alios similes su# supremam potestatem temporalem amississe. Altera vero pars de institutione mediata, & per Pontific# probatur ex di ctis. Quia ostensum est, Christum non dedisse Pontifici potestatem directam in temporalibus; ergo nec Pontifex ipse potuit illam per se conferre, quia non potest alteri iurisdictionem communicare, qu# à Christo non recipit. Potestas autem indirecta, quam Pontifex habet circa temporalia, eadem est cum spirituali, vt osten dimus; sed Pontifex non communicat imperatori spiritualem potestatem, vt constat; ergo nec temporalem indirectam. Et quanuis illam communicaret, non esset potestas legislatiua directè in materia ciuili, dequa sola potestate n#c tractamus.

Sit ergo in primis certum, neque Impe **[sect. 6]** [1167]ratorem Romanum, neque aliquem vnum hominem, vel Regem habere potestatem vni uersalem ad ferendas leges ciuiles obligantes vniuersum orb#. Rationes enim factæ de Imperatore Romano, de quocumq#ue alio Rege, vel Principe humamano procedunt maiori efficacia. Neq#; vllus auctor est, qui de alio principe extra Romanum Imperatorem id cogitauerit, quia de cæteris nulla esse potuit suspicionis vmbra. Nec vero pro Imperatore Romano quidquam faciunt quæ ex Euangelio afferuntur. Nam in primis in verbis Lucæ secundo, illa particula. *Vniuersus orbis*, non significat vniuersum terræ ambitum, aut omnes ho mines, aut regna, qu# in illo c#tin#tur, **[220]** quia constat, nec totum orbem in hoc sen su fuisse descriptum, nec edictum Cæsaris missum fuisse ad Indos, vel aliàs gentes, in quibus Præfectos, & Pr#sides Augustus non habebat. Significatur ergo ibi nomine totius orbis (vt omnes expo n#t) per Synecdoch# pars illa orbis pr#cipua, & notissima, & maxima, cui Imperatores Romani dominabantur, & per Antonomasiam, orbis appellatur. Vel vt ait Hieronym. Isai. 13. *Idioma est sanctæ*[1168] *Scripturæ, vt omnem terram illa significet prouincia, de qua sermo est.* Exempla sunt frequentia Daniel. 2. 4. & 5. & sæpe aliàs. Verba autem Christi ex alio

loco citata ad summum probant Regibus soluenda esse tributa debita; non vero probant vni C#sari debuisse omnes homines totius m# di tributum, sed eos tantum, qui illi subiecti erant. Addo neque ibi docuisse Christum imperi# C#saris in Iud#os fuisse legitimum, & iustum: nam ab ea quæstione abstinuit, generatimque respondit, reddendum esse Cæsari quod ei debebatur, id est, siquid ei debetur, vel quod ei debetur iure, aut facto. Nam (vt bene ait Soto loco citato) Christus solum ius naturæ non[1169] peculiare ius Romanorum Imperatorum declarauit. Et ideo licèt ex illis verbis recte colligatur legitimis principibus soluenda esse iusta tributa: nihilominus inde non constat, quale fuerit ius Impera tor# Romanorum in Iudæos. Vnde licet admittamus fuisse legitimumquia licet magna ex parte per tyrannid# inceperit, postea nihilominus consensione populorum, & legitima successione, vel electione à subditis acceptata firmatum est) nunquam tamen in totum orbem dilatatum est.

Tertius sensus illius sententiæ esse pos **[sect. 7]** set, vt saltem Imperator Christianus habeat iurisdictionem hanc vniuersalem ad ferendas leges ciuiles in vniuersum Christianum orbem, seu in vniuersam Ecclesiam vbic#q#; fuerit diffusa. Quam iurisdiction# habuerit, non iure belli, aut electionis, sed institutione Romani Pontificis, & posteá per electionem legitimam iuxta rit# ab eadem Sede Apostolica ordinatum. Et hic sensus videri potest verisimilior. Primò quia jura Canonica hoc indicant: c#stitu#t enim P#tific# & Imperatorem t#qu# duo suprema capita Ecclesi#, vn# in spiritualibus, & alium in temporalibus.[1170] Vnde in cap. *Solitæ,* de Maior. & obedien tia c#parantur Soli, & Lunæ, & in capit.[1171] *Duo.* 96. dist. Mundus dicitur principaliter regi auctoritate sacra Pontificum, & regia potestate. Vnde Hieron. cap. *In*[1172] *apibus,* 7. q. 1. in omni ordine dicit esse de bere principem vnum, & subdit *Imperator vnus.* Secundo fauent iura Ciuila Christianorum Imperatorum: nam in Leg. 2. de Veteri iure enucle. in fine ait Iustinian.[1173] *Tertia pars totius mundi accreuit nobis, post Europam enim, & Asiam, tota Lybia nostro imperio adiuncta est.* Vnde in L. *Cum multa.* C.[1174] de Bon. qu# liber. *Imperialis* (inquit) *fortuna omnes super eminet alias.* Et in Extrauag# ti. *Ad reprimendum,* inprincipio, *Romanum imperium* (ait) *in cuius tranquillitate totius orbis* (vtiq#ue Christiani) *regularitas requiescit.* Tertio suadetur hoc maxime quia constat, Imperatoriam dignitatem, vt nunc est in Ecclesia, à s#mis Pontificibus esse institut#, & ex vi illius Imperatores esse suprà omnes Reges, & principes Ecclesi#; ergo habet iurisdictionem temporalem in totam Ecclesiam. Maior patet ex[1175] trànslatione imperij, quæ à Græcis ad Germanos per Pontificem Romanum facta est, vt constat ex Clement. *Romani,* de Iur. iur. vbi etiam dicitur, Imperatorem à Pontifice accipere approbationem, vnctionem, conseruationem, & coronationem. Idem sumitur ex capite. *Venerabilem,* de Electione vbi etiam dicitur electores imperij à Sede Apostolica habere ius eligendi, & Glossa ibi verb. *In Germanos,* addit, *Sic ergo regnum mundi translatum est ad Teutonicos,* & alia, quæ latè prosequitur, sentiens, ex tunc Imperatores Orientis non fuisse verè Imperatores. Vnde probatur c#sequ#tia primi argum#ti cum minori, quia seclusa iurisdictione, & dominio, nihil habet dignitas imperatoria, in quo Regiam excellat.

Nihilominus dicendum est, etiam in hoc **[sect. 8]** [1176] sensu Imperatorem Romanum non habere potestatem legislatiuam in totam Ecclesiam nec iurisdictionem immediatam in omnes Ecclesiæ prouincias, qu# ad hoc sufficiat. Probatur primo de toto imperio Ori#tis provt fuit sub Imperatoribus Gr#cis, & Christianis post translationem Imperij occidentalis

ad Græcos. Nam Irene, quæ tunc imperabat, post coronation# Caroli Imperatrix Orientalis m#sit, & ad ill# Pontifex, & Carolus legatos miserunt ad **[221]** pac# inter vtrumque imperium conseru#d#. Et quanuis pòsteà multi ex Orientalibus fuerint tyranni, & alij h#retici, nihilominus qui fuerunt ritè electi, & catholici, vt legitimi Imperatores habiti sunt, etiam à Romanis, neq#ue vnquam Imperator Occidentalis ius imperij in Orientem sibi vendicauit, aut attribuit, vt ex omnibus historijs constat. Secundò idem est manifestum de principibus, & regibus, si qui forte extra ditionem Romani imperij regnantes ad fidem conuer si sunt: vt sunt nunc Iaponij, & alij in India, & possent esse plures vt Rex Chinæ, &c. In hos enim nullum ius dominandi, vel imperandi habet Romanus Imperator, solum quia Ecclesi# membra sunt quia nulla est ratio, vel titulus subiectionis temporalis; sicut ergo antea non erant subditi, ita etiam neq#ue post conuersionem.

Tertiò id probatur de Regibus Chri **[sect. 9]** stianìs intra fines antiqui imperij existentibus: nam inter illos multi sunt supremi in temporalibus; ergo in illos, & eorum regna non habet Imperator iurisdiction#, nec potest eos suis legibus obligare. Consequentia clara est, quia repugnat esse supremum, & esse subdit# in eodem ordine iurisdictionis. Antecedens patet, primum in terris ipsis temporaliter subiectis Pontifici: ibi enim ipse habet supremam iurisdictionem tem[1177] poralem directam, & ita Barth. in dicta Extrauag. *Ad reprimendum*, saltem illam partem orbis Christiani excipit. Deinde[1178] de regno Galliæ ex cap. *Per venerabilem,* Qui filij sint legitimi, vbi dicitur Rex Galliæ superiorem in temporalibus non recognoscere. Et licet Glossa ibi dicat, intelligendum id esse de facto; repugnare vi detur textui: nam inde infert Pontifex, *sine iuris alterius læsione,* potuisse se subdere al teri, quam Imperatori, quod non ita esset,[1179] si esset iure Imperatori subiectus. Et ita Gloss# illam meritò c#t#nit Tiraquel. de[1180] Iure Primog. q. 7. opin. 4. n. 20. & 21. Id# est certum de Rege Hispaniæ, vt ostendit Couar. in Regula *Peccatum,* 2. p. §. 9. n. 9. ex triplici titulo, scilicet, iure belli con tra Saracenos gesti, iure pr#scriptionis & consuetudinis antiquissim#, & iure P#tificiæ concessionis, & ibi refert plu[1181]res alios auctores. Id#q#; fere habet Castald. tract. de Imper. q. 53. n. 6. 13. & 14.[1182] Et Cabed. tom. 1. decis. 211. n. 3. dicens, Reges Hispaniæ habere iura imperij. Idem alij docent de Rege Angliæ, & significat# in ca. *Caus#,* 2. Qui filij sint legitim. & in cap. *Nouit,* de Indis. Respublica eti# Veneta eodem iure vti dicitur, & fortasse alia regna; ergo manifestum est non habere Imperatorem supremam iurisdictionem temporalem ad ferendas leges ciuiles obligantes Vniuersam Ecclesiam.

[sect. 10]

Quartò est ratio à priori, quia Imperator etiam Romanus non habet directam iurisdictionem t#poral# à Pontifice; ergo multò minus potest illam habere in vniuersam Ecclesi#. C#sequ#tia est clara. quia aliunde illam non habet vt ostensum est. Anteced#s autem patet ex dictis, quia Pontifex non habet à Christo iurisdiction# t#poral# nec in vniuersum orbem; nec in vniuers# Ecclesiam, neque in aliquam part# eius ex vi iuris diuini: nam regnum temporale, quod nunc habet, iure humano obtinuit, vt constat; ergo non potuit talem iuris diction# directam Imperatori conferre # P#tifici# potestatem, sed solum potuit illud imperium, quod antea erat, ab vna persona in aliam transferre. Vnde hoc sensu verissimum est, Regiam potestatem etiam in Ecclesia non ducere Originem à Sacerdotali, vt latè, & benè con[1183]firmat Vuald. lib. 2. Doctr. fidei cap. 78.

Neq#ue iura canonica in contrarium **[sect. 11]** [1184] adducta aliquid probant: nam in ca. *Solitæ,* quando fit comparatio ad Solem, & Lunam, non est sermo de Imperatore, sed de Regia potestate: sic enim dicitur ibi. *Ad firmamentum vniuersalis Ecclesiæ fecit Deus duo magna luminaria, id est, duas instituit dignitates, quæ sunt Pontificialis auctoritas, & regalis potestas.* Quod potest rectè intelligi de regali potestate secundum se, siuè sit in vna persona respectu totius Eccle siæ, siué in multis respectu diuersarum partium Ecclesiæ. Vnde paulò anteà loquendo de Imperatore solum dicitur, *Præcellit in temporalibus eos, qui ab eo suscipiunt temporalia.* Similiter etiam in cap. *Duo sunt.* Sermo est de regia potestate, non de Imperatore. Vnde statim in plurali de Regibus dicitur, esse subditos sacerdotibus, quipro illis sunt rationem reddituri. Deniq#ue ca. *In apibus,* solum probat, in vnoquoquè regno debere esse vnum principem supremum, siue ille sit Impe-**[222]**rator, siue Rex. Ad leges ciuiles respondeo in dicta L. 2. de Veter. iur. enucle. Imperatorem loqui de mundo, & partibus eius per Synecdoch#: nam ex alijs legibus eiusdem Imperatoris, constat, non habuisse sub potestate sua omnes Ecclesi# prouincias, quæ iam erant in mundo, & partibus eius, vt suprà allegatum est. Vt autem Imperialis fortuna tunc diceretur super aliàs eminere, satis super q#ue erat, quod amplissimam, & supremam iurisdictionem exercebat in maiorem partem mundi omnibus cognit#. Et ob e#dem potentiam, & protectionem specialem Ecclesiæ, quæ ad illum semper pertinuit, dicitur etiam requiescere orbis Christiani regularitas, id est, pax, & defensio, ac debitus ordo.

Ad tertium in s#ma negatur minor, **[sect. 12]** [1185] quatenus dicit, per translationem imperij auctoritate Pontificia factam, Imperator# esse constitutum supra omnes reges Christianos, propria superioritate iurisdictionis, præsertim ordinariæ, & le gislatiuæ, sed ad summum, obtinuisse special# gradum honoris, & dignitatis ex speciali coniunctione ad Apostolicam sedem, eiusque concessionem. Itaque Imperator Occidentis postquam facta est translatio, & diuisio Imperij, non cœpit habere maiorem iurisdictionem temporalem, ac directam, quam habeant Imperatores Ori#tales in occid#tisprouincias, quia nec Pontifex illam maiorem iurisdictionem temporalem contulit, nec c#ferre poterat. Primum patet ex iuribus allegatis, & ex historijs; qu# solum asserunt, Papam Leonem *III.* tr#stulisse imperium,[1186] & in illo primum constituisse Carolum Magnum; transferre autem solum est, dominium, quod Irene v. g. habebat in terris imperij Occidentalis, ablatum ab ea fuisse, & collatum Carolo, vt perpetuo in Occidentali Imperatore, elig#do iuxta modum à Pontificibus ordinandum, permaneret; ergo ex vi illius transsationis n#[1187] est auctum illud imperium quoad iurisdictionem temporalem, & directam in eas prouincias Ecclesiæ, in quas antea illam n# habeat. Sec#d# autem, scilicet, hoc aliter fieri non potuisse, patet, quia Pontifex n# potest pro suo arbitrio mutare regna, vel subijcere temporaliter ea, quæ libera sunt, sed solum quando ratio spiritualis bo ni id postuler per supremam potestatem spiritual#, quæ hoc modo ad temporalia ext#ditur. Tunc ant# nulla erat ratio mutandi ordinem iurisdictionum temporalium regnorum, nec subijciendi imperatori règna libera, siqu# erant; ergo non est verosimile potuisse tunc Pontificem t#tam mutationem facere, multoque minus credibile est, id fecisse.

Imò existimo, ex vi illius tr#slationis **[sect. 13]** non fuisse additam immobilitat# (vt sic dic#) dominio temporali, seu iurisdictioni Imperatoris. Ac subinde fieri etiam potuisse, vt post illa tempora regna aliqua, quæ tunc non erant omnino libera, fuerint libera effecta,

vel per ius belli, vel per legitimam præscription#, vel certè per ipsorum Pontificum concessionem ex iusta, & rationabili causa fact#. Quia temporalis imperij iurisdictio de se sub iecta est his mutationibus, & per solam translationem non est immobilior facta, quia in iurisdictione, vel in dominio n# est aucta, nec in se variata, sed solum in applicatione ad talem personam, & ad talem mo d# successionis. Accessisse aut#videtur Imperatori quidam honoris, & dignitatis gradus, qui licet simpliciter temporalis sit, indirectè participiat excell#tiam spiritualis ordinis per habitudinem ad Pontificiam dignitat#. Quia specialiter ordinatus est, vt sit protector, & def#sor Ecclesiæ, & Pontificiæ dignitatis, & ideo specialiter coniungitur Pontifici, & ab eo inungitur, consecratur, & coronatur. Et fortasse in ordine ad eum finem defendendi Ecclesiam, aliquam auctoritatem habet conuocandi, vel mouendi principes catholicos, vel etiam similem auctoritat# habet ad componendas, & dirim#das dissensiones inter illos, vbi ad vitanda bella, & d#na Ecclesi# necessarium fuerit. Sed siquid habet huiusmodi, à Pontifice id participat, pertinetque ad indirectam potestatem quasi ministerialem, & vicariam Pontificis, non ad directam temporalem iurisdiction#: & ita in vsu talis au ctoritatis semper à Pontifice p#det; imò sine interuentu Pontificis credo esse val dè inefficac#, & vix posse obligationem inducere: in qua re vsui, & consuetudini stand# erit. H#c vero auctoritas quidquid de illa sit, non sufficit ad propriam iurisdictionem temporalem directam, nec ad leges ciuiles ferendas, quod nunc tractamus.

[223] CAPVT VIII.

Corollaria ex præcedenti doctrina, quibus potestas imperatoris, & legum ciuilium iuris communis magis explicatur.

EX dictis concluditur primò, Im **[sect. 1]** [1188]peratorem quidem posse leges ciuiles condere; non tamen posse per illas obligare totam Ecclesiam, sed t#tum prouincias imperio Romano subiectas. Prior pars certa est apud omnes quia Imperator in suis terris est princeps supremus quoad iurisdictionem temporalem directam: ergo maximè ferre potest leges ciuiles. Et hoc constat ex iure communi Cæsareo, quod auctoritate imperatorum institutum est: eandem enim auctoritatem habet nunc Imperator in terris sibi subiectis, quam olim habebant Imperatores in suo latiori imperio: Imperator autem non so lum hanc potestatem habuit, sed etiam *illi Deus leges subiecit, eumque legem animatam constituit*, vt dicit Iustinian. in Authentica de Consulibus circa finem. Imò in l. 2. C. de Veter. iure enucle. *Soli imperiali auctoritati* (ait) *leges condere, & interpretari esse conceßum.* Et idem ferè habet in l. 1. & vlt. C. de Legib. Loquitur tamen in ordine ad populos sibi subiectos (vt s#pissimè alijs locis declarat) nam in suo imperio se tantum agnoscebat in temporalibus supremum; eadem ergo potestas nunc est in Imperatore cum eadem proportione. Vnde facilè etiam patet altera pars ex dictis: nam ostensum est, non habere Imperatorem Romanum propriam iurisdictionem temporalem in vniuersam

Ecclesiam; ergo non potest totam illam suis legibus obligare, sed tantùm prouincias sibi subiectas.

Quod siquis quærat, quænam sint hæ **[sect. 2]** [1189] prouinciæ nunc subiectæ imperio. Respondeo, in duplici esse posse differentia, quædam sunt, in quibus ipse immediatè dominatur, ita vt nullum alium recognoscant proximum principem, siue sub nomine Regis, siuè ducis, vel alio simili, sed immediatè soli Imperatori pare#t tanqu# supremo principi. Et in his terris non solum obligant imperiales leges; verum etiam nullæ aliæ habere vim possunt, nisi ab ipso Imperatore confirmatæ sint, quia ibi solus ipse habet summ# potestatem, quæ ad ferendas leges ciuiles necessaria est, vt in capite sequenti amplius explicabimus. Aliæ sunt prouinciæ, seu terræ Imperatori quidem subiect# tanquam supremo principi, n# tamen tanquam immediato domino; cuiusmodi esse dicuntur multi ducatus, Marchionatus, Comitatus, vel quolibet alio nomine nuncupentur, Germaniæ, & Italiæ. Nam sunt quidem proprij domini, & principes cum potestate quodammodo regia. Nam leges proprias ferre possunt, monetam cudere, & interdum etiam bellum indicere; & nihilominus Imperatorem recognoscunt vt supremum dominum, vel iure feudi, vel alio simili: quia vel ab Imperatore sub illa conditione principatum acceperunt, vel consuetudine introducti sunt cum illa recognitione, & subiectione. Et in his prouincijs obligant etiam leges Imperatorum, quanuis non sol#, quia eti# possunt habere proprias leges à suis proprijs principibus latas, quia supponimus habere potestatem gubernatiu# suo modo supremam quoad immediat# regimen suarum terrarum, & ita quoad hoc æquiparantur regibus iuxta dicen[1190]da capite sequenti. An verò isti principes subiecti imperio, possint suis legibus derogare Imperatorijs legibus, ex modo donationis, vel ex consuetudine colligendum est. Vtroque enim modo potuerunt huiusmodi principatus concedi ab Imperatoribus, vel consuetudine, & quasi præscriptione introduci, scilicet, vel cum obligatione parendi legibus Imperatorum, ita vt proprias condere possint per modum additionis, non per modum derogationis, vel certè cum potestate derogandi illis, solumq#ue cum obligatione illas seruandi, quandiu per proprias derogatæ non fuerint. Qualis autem fuerit concessionis modus, vsu ipso maximè constare posse videtur.

Atq#; hinc obiter intelligitur, in qui **[sect. 3]** [1191]bus prouincijs, seu terris Ecclesi# obligent leges ciuiles, quæ iuris communis dicuntur, & in corpore iuris ciuilis continentur, solamq#ue imperatoriam auctoritatem habent. Dicendum est enim per se, & ex vi talium legum tantum obligare in terris Imperij, altero ex duo-**[224]**bus modis declaratis. In regnis autem supremis, quæ proprios habent principes supremos non recognoscentes superiorem in temporalibus per se, & ex vi sua non obligant: propter rationem factam; quia iurisdictio Imperatorum ibi non obligat, & extra territorium ius dicenti impunè non paretur. Et ita in paucis prouincijs Christianorum seruatur ius ciuile, vt latè refert Gigas[1192] tract. de Crim. læsæ maiest. lib. 3. q. 23. n. 17. & sequentib. Poterunt autem tales leges obligare, quantum per leges talium regnorum acceptatæ fuerint. Sic enim in terris subiectis Pontifici in temporalibus ius ciuile seruatur, vbi canonicum defuerit, non vi sua, sed quia Pontifices ita voluerunt, cap. 1. de Noui oper. nunc. Qui textus non de causis temporalibus, sed de Ecclesiasticis loquitur, & quoad hoc seruari debet in tota Ecclesia, quia in his causis vbiquè subiecta est iuri canonico, & ita etiam vti debet ciuili, quatenus ibi est canonizatum, & fauet cap. *Si adiutorium,* dist. 10. In causis autem merè temporalibus

solum habebit locum ius illud in terris temporaliter subiectis Ecclesiæ. Sic e[1193]tiam in hoc regno Lusitaniæ, quod eisdem titulis supremum est, quibus regnum Hispaniæ, ius ciuile per se non obligat, eiq#ue per leges regni derogari potest, ac s#pe derogatur: vbi autem deest lex regni, seruatur ciuile, non vi sua, sed ex ordinatione propria eiusdem regni, vt habetur lib. 3. Ordin. tit. 64.

At verò in regno Galliæ aliter ser **[sect. 4]** [1194]uatur, quia non solum ius proprium præfertur ciuili, sed absolutè leges ciuiles non sunt in vsu, vt testatur Honor. 3. in cap. *Super specula,* de Priuil. dicens, *In Fr#cia, & nonnullis prouincijs laici Romanorum Imperatorum legibus non vtuntur.* & tradit Bald. cap. vlt. de Constit. circa finem. Idemq#; in Hispania expressè cautum est legibus regni Part. 1. tit. 1. l. 15. & clarius Part. 3. tit. 4. l. 6. ibi, *Por las leys deste libro, e non por otras,* quibus locis id notat Gregor.[1195] Lop. & refert Palacium Rubi. dicent#, Hispanos olim constituisse, vt qui leges Imperatorum allegaret, capite plecte[1196]retur. Quod etiam Oldra. cons. 69. Io#n. Andr. & alij referunt Gigas. suprà, & Vargas, & Salced. infrà citandi. Item in l. 1. Tauri refertur Antiqua lex Regis Alphonsi, quæ ibi confirmatur, & renouatur, in qua declaratur, quo ordine, & modo iudicandum sit per proprias leges Hispaniæ, nullaq#ue ratio habetur iuris ciuilis in ratione legis, ac iuris. Additur verò ibidem, permitti nihilominus in Hispania, leges ciuiles in publicis academijs doceri, & interpretari propter earum eruditionem, & sapientiam, non quia per illas iudicandum sit. Et in l. 2. Tauri adduntur illa verba, per leges regni, & non per alias iudicand# esse, & omnia hæc nouissimè confirmantur in noua Recopilatione l. 1. ante librum. 1. & lib. 2. l. 1. & 2. Ex quibus legibus manifestum est, leges ciuiles in Hispania non habere vim legum, quatenus leges positiuæ sunt. Et ita si irritant contractum, qui per leges Hispaniæ non est irritus, talis contractus in Hispania n# erit irritus, vel si pro delicto imponunt pœnam, quam non imponunt leges Hispaniæ, non tenebitur iudex ex rigore legis illam pœnam imponere, sed vti po terit prudenti arbitrio, idemq#ue est in alijs dispositionibus, quæ pendent ex potestate iurisdictionis, & voluntate Principis. Quatenus verò illæ leges in multis continent, & declarant ipsam naturalem legem, seruandæ erunt in vi legis naturalis, non in vi legis humanæ, vt rectè notauit Gregor. Lop. suprà ex Panormit. in cap. *Ecclesia Sanctæ Mariæ,* de Constit. Item quanuis non contineant[1197] naturalem obligation#, nec etiam per se obligent, deseruire possunt per modum exemplarium ad imitandam prudentiam, & æquitatem, quam frequentius continent, siue in taxandis pœnis, siuè in interpretandis testamentis, in coniecturanda mente defuncti, & similibus.

Add#t verò aliqui, consuetudine re **[sect. 5]** [1198]ceptum esse in Hispania, vt ius ciuile seruetur, vbi leges regni desunt. Ita tenet Burgos de Paz in l. 1. Tauri. n. 520. vbi etiam Anton. Gom. n. 10. sentit, leges ciuiles habere vim legis in Hispania, deficiente lege regni; non tamen affert ius in quo id fundetur, nec consuetudinis mentionem facit, sed tantum ait esse communem opinionem. Re tamen vera non habet sufficiens fundamentum: nam constat ex dictis, illas leges ex vi suæ originis non habere vim **[225]** in Hispania. Constat etiam non accepis se illam ex vi alicuius legis Hispaniæ, imò per illas exclusas esse, vt allegatum est. De consuetudine autem sufficiente, quæ, consentientibus Regibus, vel sci#tibus, & tacentibus, introducta sit, non constat. Præsertim cum nouissimè per Philippum II. renouat# in hac parte sint superiores leges. Nec sufficit, quod iu[1199]dices in similibus casibus frequentius iudicent per leges ciuiles: nam credendum est, id facere imitatione, non obligatione. Non credo tamen esse consuetudinem puniendi aliquem

propter tr#sgressionem talium legum, si actus non sit, vel contra legem naturalem, vel contra leges regni. Et eadem ratione non debent, nec possunt iudices irritare contractum aliquem, eo quod sit contra ius ciuile, si non sit irritus per leges regni, vel iure naturæ, aut mereatur irritari. Et ita sensit Gregor. Lopez suprà, &[1200] Francisc. Varg. tract. de Potestate Pontific. Axioma. 7. n. 10. Bernard. Diaz in Pract. q. 144 circa finem, vbi Salzed. lit. C. alios allegat.

Ex quibus tandem potest definiri du **[sect. 6]** [1201]bium, quod in fine capitis præcedentis huc remisimus, an in regnis non subiectis temporaliter Papæ, nec Imperio, sequendum sit ius Pontificium in materia merè ciuili, seu temporali; vel Imperiale, in casibus, qui per proprium ius regni decidi non possunt. Et per vtr#q#; illud ius diuerso modo deciduntur. T#c enim ius Pontificium sequendum esse tenuit Ioan. Lupus in Repetit. cap. *Per*[1202] *vestras*, de Donat. inter virum, & vxor. in Rubr. seu introductione, quem refert, &[1203] sequitur Gregor. Lop. in l. 8. tit. 14. partit. 5. n. 2. & Salzed. suprà referens plures alios Hispanos Scriptores. Veruntamen hoc intelligendum videtur per modum consilij, & æquitatis. Nam ratio obligationis, aut necessitatis nulla potest assignari. Quia sicut in eo casu absolutè non obligant in hoc regno leges Imperiales, ita neq#ue etiam Pontificiæ merè temporales, vt capite superiori dictum est, & ex híc dictis cum proportione patet; ergo etiamsi vtrumq#ue ius Pontificium, & imperiale concurrant in eo casu, poterit vtrunq#ue omitti, & tertium arbitrium sumi; quia neutrum obligat: ergo etiam erit liberum iudici eligere quod voluerit, si alterum illorum imitari velit. Quin potius in legibus huius regni Lusitani# cautum est, vt in tali casu iudicium feratur iuxta Imperiales leges, licèt Pontificiæ contrarium disponant, lib. 3. Ordinat. tit. 64. Imò additur ibi. §. 3. quod si in aliquo casu ius regni, & imperiale nihil disponit, & per ius canonicum disponitur vno modo, per Glossas autem, & interpretes legum ciuilium alio modo, non sunt canonica iura præferenda; sed Rex ipse consulendus. Igitur in his eu#tibus, vel id seruandum est, quod iura regni disponunt, vel si nihil disponitur, liberum erit eligere, quod iuxta occurrentes circunstantias, rationi, & æquitati magis consentaneum iudicabitur.

CAPVT IX.

Apud quos sit potestas condendi leges ciuiles inter fideles.

HÆc quæstio expedienda ferè est **[sect. 1]** ex principijs positis in cap. 2. & 3. quia hæc potestas, prout est intra Ecclesiam, eisdem modis, & titulis obtinetur, quibus ex natura rei haberi potest: nihil enim in hoc legimus, fuisse à Christo Domino directè, & per se immutatum, licèt indirectè, & per quand# c#sequutionem aliquid speciale interdum in Ecclesia fieri possit, vt ex dictis in duobus capitibus proximè præcedentibus facilè intelligi potest.

Primò ergo constat ex dictis, hanc **[sect. 2]** [1204] potestatem esse in omnibus regibus supremis cum partitione accommoda, id est, in vnoquoq#ue pro suo regno. Ita D. Thomas.

1. 2. q. 90. art. 3. 22. q. 51. art. 2. Canonistæ in cap. *Ecclesia,* de Constitut. Barth. & alij in l. vlt. C. de Legib. Bald. in cap. 1. de Constit. Nauarr. in cap. *Nouit,* nota. 3. n. 110. Vnde D. Thomas. 2. 2. q. 50. dixit, Principalem actum Regis esse leges condere, & ideo (vt aduertit in discursu illius articuli) eandem prudentiam, quam Arist. 6. Ethic. cap. 8. legislatiuam appellauit, vocasse propri# prudentiam Principis, id est, regnatiuam, lib. 3. Polit. c. 3. Prætereà hoc sensit August. tract. 6. in Ioan. cum dixit. *Diuinum ius in scripturis habemus, humanum ius in legibus Regum.* Et infrà, Quia ipsa iura humana **[226]** per Imperatores, & *Reges seculi Deus distribuit generi humano.* Et refertur in cap. 1. dist. 8. Deniq#ue colligitur hæc veritas etiam ex modo loquendi Scripturæ, in qua sæpe cum regia dignitate potestas legislatiua c#iungitur. Prouerb. 8. Isai.[1205] 33. & sumitur ex 1. Petri. 2. Siue *Regi tanquam præcellenti.* Ratio à priori est, quia potestas regia, & suprema translata est à tota communitate perfecta in per sonam regis, ita vt tota potestas regendi communitatem, quæ in ipsa erat in Regem transmissa fuerit; sed potestas legislatiua per se primò, & ex natura rei erat in communitate, vt suprà ost#sum est; ergo potestas Regia legislatiua est. Et confirmatur, quia in republica, quæ monarchicè regitur, necessaria est hæc potestas; ergo maximè esse debet in supremo principe, & capite, vt argumentatur Iustinianus in d. l. vlt. C. de Legib.

Vnde fit, hanc conclusionem non so **[sect. 3]** lum habere locum in illis Principibus supremis, qui reges nominantur, sed eti# in omnibus, qui non recognoscunt superiorem, quoad subordinationem temporalis iurisdictionis, siue Duces, siue Comites, aut quolibet alio nomine vocentur, quia h#c potestas in iurisdictione consistit, & nulla maior requiri potest, quam suprema. De Principibus autem Imperatori subditis iam diximus capite præcedenti, habere posse hanc potestatem, si iurisdictio in eo gradu perfectionis illis data sit, & consuetudine, aut alio sufficienti modo id constet. Idemq#; cum proportione applicari potest ad Principes (si qui sunt) habentes aliquo modo supremam potestatem in aliquibus rebus, vt sunt, iudicia ferre, ac terminare sine vlla appellatione, vel supplicatione ad superius tribunal temporale, monetam cudere, &c. etiamsi in alijs Regem aliquem recognoscunt, vt superiorem, ac dominum, quia ab illo fortasse sub ea conditione principatum habuerunt. Nam hi etiam iuxta modum, & conditionem potestatis acceptæ, vel poterunt leges ferre, vel in hoc pendere à superiori Rege.

Atq#ue hinc sequitur secundò, etiam **[sect. 4]** [1206] in Principe supremo esse hanc potestatem eo modo, & sub ea conditione, sub qua data est, & translata per communitatem. Ratio est clara ex superius dictis quia hæc est veluti conuentio quædam[1207] inter communitatem, & principem, & ideò potestas recepta non excedit modum donationis, vel conu#tionis. Quis autem ille modus fuerit, si scriptum n# sit, ex consuetudine maximè colligend# est: nam ipsamet consuetudo solet esse sufficiens ad d#dam iurisdictionem; ergo multò magis sufficiet ad modum illius declarandum. Et iuxta hoc etiam definiendum est, an requiratur consensus populi ad ferda#s huiusmodi leges, quando scilicet, populus per Reges gubernatur. Nam per se loquendo, & iure communi potestas legislatiua propriè est in solo supremo Principe, vt constat ex iuribus, & rationibus adductis: iuxta consuetudinem autem requiri poterit consensus populi saltem quoad acceptationem, de quo infrà videbimus.

Tertiò ex his intelligi potest, quid **[sect. 5]** [1208] dicendum sit de Principibus non supremis, & magistratibus, seu gubernatoribus, qui à regibus constituuntur. Qu#uis enim ex iure ciuili

colligi videatur, omnes, qui sunt principales magistratus habentes regimen prouinciarum, posse etiam condere leges ciuiles, quæ prætoriæ, seu ius prætorium appellari solent, de quo extant plures tituli in iure ciuili: nihilominus de facto non possumus aliam regulam assignare, nisi c# cessionem, vel permissionem Principis supremi. Tantam enim potestatem ad hunc actum habent inferiores, quantam eis concedit supremus Princeps, quia in illo est independenter; in alijs verò cum dependentia ab ipso. Cum autem hæc potestas iurisdictio sit, sicut iurisdictio haberi potest vel ordinaria, vel delegata, ita etiam hæc potestas: nam eadem est ratio: nihil enim obstat, quominus h#c potestas delegabilis sit. Qu#do autem vno, vel alio modo concedatur ex institutione officij, vel muneris iuxta leges vniuscuiusq#ue regni, vel ex consuetudine, vt dixi, vel ex priuilegio, aut speciali voluntate, & concessione principis accipiendum est. Vnde constat in Hispania non posse Duces, Marchiones, Comites, & similes dynastas leges ferre, quia soli Regi hæc potestas reseruata est. Nam in l. 12. tit. 1. partit. 2. expresse dicitur, Principes Regni sub[1209]ditos Regi, non posse leges ferre. Estq#; **[227]** consentaneum legi naturali, & iuri g#tium, vt rectè deducit D. Thomas q. 90.[1210] ar. 3. & ibi cæteri Theologi. Et vsus eti# huius regni id seruat. De quo videri potest Azeb. in leges Hispan. lib. 2. cap. 1. Gregor. autem Lopez conatur aliter illam legem interpretari, vel limitare; sed non est necessaria alia limitatio, præter eam, quam ponit lex ipsa, scilicet, nisi eis fuerit per leges specialiter concessum, vt dicemus etiam in vltimo dubio huius capitis: nam quoad hoc ead# est ratio de his potestatibus, quæ de ciuitatibus regni, de quibus ibi dicemus.

Quartò concluditur ex dictis, pote **[sect. 6]** [1211]statem hanc legislatiuam etiam esse in illis c#munitatibus perfectis, quæ per se ipsas, & non per Reges gubernantur, siuè aristocraticè, siuè populariter regantur, illud intelligendo cum proportione, & partitione accommoda. Ita sumitur ex l. *Omnes populi.* ff. de Iustit. & iur. & ibi docent omnes. Et ratio est etiam manifesta, quia hæ communitates in se retinent supremam potestatem gubernatiuam, cum non transtulerint illam in aliquem principem; ergo per illam possunt sibi leges condere. Vnde fit, idem dicendum esse cum proportione de illis Rebuspublicis, quæ supremam in se po testatem retinent, vt Veneta, Genuensis, & similes: quæ licèt sibi vnum duc#, vel principem eligant, non tamen in eum transferunt omnem potestatem; & ideò in illis regimen est mixtum, & suprema potestas neque est in principe solo, neq#ue in sola communitate, vt ab illo distinguitur, sed in toto corpore c# capite. Atq#ue eodem modo in toto ipso residet potestas leges ferendi, ita vt nec c#munitas sine Principe, nec Princeps sine c#munitate illas ferre valeat. Posset tamen Respublica eligere Princip# cum huiusmodi potestate, & tunc quoad actum ferendi legem habebit regimen monarchicum, & ita Princeps solus tunc posset leges validas condere.

Duo verò hic supersunt dubia explicanda, vnum circa singulares personas, **[sect. 7]** aliud circa communitates. Primum ergo est, an hæc potestas legis latiua ciuilis possit esse in fœmina, seu Regina h#rede regni. Quando enim solum habet illud nomen, & dignitatem propter ma trimonium cum Rege, certum est non habere ex vi illius potestatem ferendi leges, quia illa non est dignitas iurisdictionis, sed tantum honoris. Vnde non solum non habet potestatem legislatiuam, verum etiam nec aliquam propriam gubernationem, nisi ei specialiter concedatur. Difficultas ergo manet quando mulier est h#res, & per se, ac ratione propriæ successionis regina effecta est. Videri enim potest nihilominus actum ferendi legem excedere facultatem, & capacitatem fœminei sexus. Dicit enim Paul.

1. Timot. 2. *Docere mulieri*[1212] *non permitto, nec dominari viro; sed sub illius esse potestate,* vt additur 1. Corinth. 11. ergo multò minus potest leges ferre, & hunc actum, qui supremi dominij est, in totam virorum communitatem exer[1213]cere. Et confirmatur: nam in l. *Fœminæ,* ff. de Regul. iur. dicitur, Fœminas ab om nibus officijs ciuilibus, vel publicis remotas esse, & ideò nec iudices esse posse, nec magistratus gerere: multò ergo minus possunt imperare, vt infert Aug. lib. Quæstionum Noui, & veteris testamenti q. 45. & refertur in cap. *Mulierem.* 33. q. 5.

Nihilominus certum est, Reginam do **[sect. 8]** [1214]minam regni posse leges condere perin de, ac Regem. In duplici autem statu po test hæc Regina considerari, primò in statu libero à matrimonij vinculo vel quia nondum nupsit, licet regnum possideat, & gubernet, vel quia vidua est. Secundò potest considerari in statu ma trimonij. De priori statu est res manifesta, & extra controuersiam. Quia supponimus esse vere dominam regni; ergo habet in se potestatem regiam, quæ legislatiua est, & tunc in vsu eius à nullo superiore pendet, quia ex se nullum habet in temporalibus, vt supponitur, nec per matrimonium illum assumpsit, vt etiam ponitur; ergo potest libere vti illa potestate, & leges ferre. Item alias contra rationem esset, & contra legal# iustitiam, ius regni, & dominium fœminæ conferre, quia contra rationem est, ei potestatem dare, qui non potest eius actum potissimum exercere. Tandem fœmina capax est iurisdictionis etiam[1215] Regia, vt supponitur in cap. *Ex parte.* 2. de Priuileg. & sumitur in cap. *Dilecti,* de Arbitr. vbi id notat Innoc. & Abb. n. 1. & 3. inde infert, fœminam habentem **[228]** regn# posse, si velit, per se causam cognoscere, & ferre sententiam, & iurisdictionem in subditos exercere. Et idem tradit Anton. Corset. tract. de Potesta[1216]te Regis p. vlt. q. 98. n. 58. ergo quando fœmina habet iurisdictionem supremam, poterit illa vti ad leges ferendas, quia est eadem ratio, nec est aliquid, quod specialiter impediat. Nam defectus scientiæ, & prudentiæ per sapientum consilium suppleri potest, vt notant dicti Auctores: & ita quoad hoc eadem est ratio de cæteris actibus iurisdictionis.

Neque contra hoc obstant citata ver **[sect. 9]** ba Pauli: nam ille loquitur de doctrina fidei, & de modo publicè illam tradendi, & concionandi in Ecclesia: de hoc enim ibi tractat, & magis declarat. 1. Corint. 14. dicitq#ue, id fœmin# non per[1217]mitti, non tam propter incapacitatem (hæc enim posset sæpius non deesse) qu# propter honestatem, & decentiam. Quæ ratio non habet locum in actu ferendi leges; potest enim exparte ferentis legem secretè, & cum summa decentia fieri, etiamsi lex ipsa publicè posteà promulganda sit. Alia autem verba Pauli propriè intelliguntur de f#mina matrimonio coni#cta respectu mariti, de qua statim dicemus. Nec valet argum#tum à simili, quod sicut mulier non potest dominari marito, ita nec possit dominari suæ reipublicæ, quia in ordine ad vsum matrimonij, & regimen familiæ, mulier est naturaliter inferior, ac subdita: in ordine autem ad regimen ciuile nihil est ex lege naturæ statutum, sed respublica potuit transferre potestatem in fœminam, vel in Regem cum ea conditione, vt ei posset fœmina succedere. Nec deniq#ue obstant leges ciuiles, seu iura humana, quia loquuntur de fœminis communibus (vt ita dicam) seu non habentibus propriam iurisdictionem; secus verò esse de fœminis pr# cellentibus, & præsertim reginis supremis, quæ sunt supra ipsum ciuile ius; neq#; illas comprehendere potest in his, quæ illarum potestati repugnant.

Nonnulla maior dubitatio est de Re **[sect. 10]** gina habente maritum, qui ratione matrimonij rex appellatur, & vt rex honoratur, & obeditur. In qua re communis sententia

Iurisperitorum est, Reginam etiam post contractum matrimonium retinere, & regnum, & liberam regni administrationem, ac subinde potestatem, & vsum ferendi leges. Præcipuus auctor huius sententiæ fuit Bald. in ca[1218]pite *Significauit*, de Rescript. quem sequitur Tiraquel. de Nobilit. cap. 18. n. 3. referens Decium, Alciat. & alios. Idem Martin. Garatus. tract. de Principib. q. 176. Gregor. Lop. in l. 1. Gloss. 9. & in l. 9. Gloss. 4 tit. 1. p. 2. Ratio Baldi fuit, quia Regina per matrimonium non tr#sfert regnum in maritum, illud à se abdicando; nec etiam illud ita confert marito, vt æquè maneat in vtroq#ue, nec retinet proprietatem in se, & administration# præbet marito; ergo in se sola vtrunq#: retinet, scilicet, potestatem, & administrationem, & ita per se potest sicut anteà iurisdictionem exercere, ac pro inde leges ferre. Consequentia clara est. Antecedens probatur quoad singulas partes. Prima ergo pars probatur, quia regnum non potest alienari; neq#ue in dotem dari, vt ait Baldus, & ratio esse videtur, quia est veluti officium, & onus personale à regno collatum, & ideò non potest in alium transferri sine consensu regni, vel nisi iuxta conditionem inclusam in ipsa regni institutione, quæ solet esse, vt transferatur per electionem, vel successionem, non verò per alium modum alienationis. Adde, talem alienationem, seu translationem regni in maritum, nec fieri voluntate Reginæ, vt constat, nec aliquo iure, quia nec tale ius est naturale, vt per se notum est; nec de humano constat, nec posset ad hoc cogere Reginam supremam dominam, quæ potestatem habet supra tale ius. Maximè quia nec in dominijs in ferioribus, nec in alijs bonis per matrimonium amittit vxor dominium suorum bonorum, & illud in maritum transfert, sed ad summum administrationem. Deniq#ue aliàs, etiamsi talis Regina moreretur sine liberis, maritus retineret dominium regni, quod est apertè falsum.

Secundum membrum antecedentis **[sect. 11]** probari solet, quia est contra rationem naturalem, vt idem regnum sit æquè in duobus, quia esset vnum corpus habens duo capita, quod est monstrosum, & rectæ gubernationi regni valde perniciosum. Quia si inter se dissentirent, nihil fieret, nec pateret via, aut modus defi-**[229]**ni#di, quid agendum, vel pr#cipi#d# esset. Vnde facilius posset esse gubernatio per tres simul, vt posset maior parsvincere, qu# per duos tantum, nisi inter eos alter aliquo modo p#cederet, & qualitate vinceret in casu discordiæ, vel nisi in hoc haber#t aliquam vicissitudinem, aut alio medio vti tenerentur, vt sortibus, vel c#promissione, vel adiunctione alicuius ter tij suffragij. Sed quidquid sit de possibili, certum est hoc non posse fieri in pr#s#ti casu, etiamsi regina vellet, quia esset mutatio magna in regno, & in modo monarchi# eius, qu# sine consensu regni fieri n# potest. Item illa multiplicatio duorum eti# illo modo facta esset magnum grauam# & præiudicium subditorum, ergo fieri n# potest, etiam vi matrimonij. Denique ad hoc, & superius punctum confirmandum valet axioma commune Iurisperitorum, quod suprema Principis potestas nec ab dicari potest, nec minui, de quo videri possunt, quæ c#gerit Franc. Vargas tra[1219]ctat. de Potestate Pontif. in principio.

Tertium item membrum patet, quia ea **[sect. 12]** d# ferè est ratio de administratione, qu# de dominio, & proprietate. Nam duobus modis posset hoc intelligi. Vnus est, vt il la administratio ita esset in rege, vt solus, ac repugn#tevxore posset leges c#dere & alios actus gubernationis exequi, & hoc plane esset quædam alienatio regni, eiusq#; tr#slatio in alium saltem ad vitam, seu dur#te vinculo matrimonij: hæc autem fieri non potest sine consensu regni, & ad il l# applicari possunt omnia dicta in primo membro. Accedit, quod in hoc non est[1220] c#parand# regnum cum alijs bonis, seu c# administratione dotis, quia regnum estveluti quoddam officium, quod inc#bit #pri# personæ, cui confertur, & non tam

est propter ipsam, quam propter eos, qui regendi sunt, & ideò non potest rex, vel regina tale onus à se separare, nec in alium tr#sfer re, etiam quoad vsum, vel administrationem, ita vt non maneat apud ipsum suprema po testas, & obligatio regendi; non ergo tr#sferri potest illo modo administratio regni in regem ratione matrimonij. Alter modus est, vt regina haberet quidem administration#, sed dep#dent# à rege, ita vt sine eius consensu, vel illo repugn#te, non posset leges ferre, & aliter iurisdiction# suam exercere. Et hoc etiam dici n# potest, quia incidimus in omnia incommoda, quæ in secundo membro tacta sunt: nam vel sequeretur continua perplexitas, & diuisio, vel oporteret vxorem cedere marito, quod esset sua iurisdictione priuari. Vnde sicut non potest regina suam ad ministration# à se auferre, inuito regno, ita nec potest illam minuere, nec facere, vt suprema in suo genere non sit; ergo non potest facere vsum eius dependentem à consensu mariti.

Sed contra hanc communem sententi# **[sect. 13]** [1221] obijci potest lex Hispaniæ. 9. tit. 1. part. 2. vbi in principio dicitur, quatuor modis posse iure obtineri dominium regni, & nomen regis. Et posteà dicitur, tertium modum esse per matrimonium, quando aliquis priuatus ducit vxorem Reginam, & regni hæred#; ergo tunc vir obtinet iure dominium regni; ergo apud ipsum est potestas legislatiua, non apud regin#. Et confirmatur, quia aliàs maritus esset vxori subditus, ac subinde teneretur parere eius legibus, & consequ#ter etiam personalibus præceptis, vt v. g. teneretur bellum ge rere, præcipiente vxore, & similia, quæ videntur esse contra debitum naturæ ordin#, & contra sententias Pauli suprà citatas. Confirmatur secundo, quia maritus habet ius, & potestatem gubernandi vxor# in omnibus actionibus suis, & corripere illam non solum in rebus ad se pertin#tib#, sed absolutè in omnibus, quæ aduersantur bonis moribus, qua ratione multi censent, posse maritum omnia vota vxoris irritare; ergo etiam si vxor sit regina, habet maritus potestatem, & superioritatem in omnes actiones eius, eti# in eas, quas exercere potest, vt regina est; ergo necesse est, vt regina p#deat à marito in vsu, & administratione suæ iurisdictionis. Propter hæc fortasse, & similia Mon **[sect. 14]** [1222]taltus, vt refert supra Greg. Lop. dixit, in eo casu iurisdictionem reginæ, seu ad ministrationem eius tr#sferri in maritum regem. Et Palac. Rubi. quem etiam[1223] refert, dixit, secundum leges Hispaniæ administrationem regni esse in vtroque. Sed, vt idem Gregor. notat, nulla est lex in Hispania, quæ hoc disponat, nec esset conformis rationi, vt probatum est. Ad legem ergo citatam respondetur, in eadem contineri limitation#, & declaration#, quia in illo tertio modo obtin#di regnum solum dicit, ratione c#iugij c# **[230]** regina, posse maritum vocari regem, quod est consentaneum rationi naturali, quia vir, & vxor ita fi#tvn# ratione matrimonij, vt honores, & dignitates sibi c#municent. Et quamuis communiter soleat vir, quia caput est trahere vxorem ad participation# conditionis suæ, siue nobilitatis, siue ignobilitatis, vt statuunt plures[1224] leges ciuiles, quas latè refert Tiraq. d. c. 18. n. 1. & 15. nihilominus, quando tanta est excell#tiavxoris, quanta est in regina, illa trahit ad se virum, vt illi c#municet nomen, & honorem suæ dignitatis, vt idem auctor prosequitur à n. 39. Hoc ergo solum est, quod per illam legem Hispaniæ statuitur. Et quia nomen illud regis vacu# non est, dicitur etiam vir per matrimonium consequi dominium regni, non quoad iurisdictionem propriam, sed per quandam c#municationem cum regina, ratione cuius vt dominus habendus est, & honor#dus vt rex. Imò probabile est, si aliquid disponat circa regim# regni, vel legem ferat, & regina vid#s taceat, parendum illi esse, quia Regina

tacendo c#setur illi consentire, vel c#mittere vices suas: quamuis in hoc consuetudini, & c#mu ni modo sentiendi regni st#d# videatur.

Ad primam confirmationem respon **[sect. 15]** detur, concedendo, in his, quæ pertin#t ad communem reipublicæ gubernationem, regem in eo casu esse subiectum reginæ, quia re vera illa sola est suprema domina quoad iurisdictionem politicam, vnde sola est caput: rex autem est membrum illius reipublicæ; sub ea ergo ratione subditum esse necesse est. Vnde non est dubium quin obligetur legibus à regina latis, neq#: hoc est mirum, quia infrà ostendemus, etiam ipsum legislatorem obligari suis legibus: & verisimile est, in hoc æquiparari virum vxori, quia tanquam vnum reputantur, argumento sumpto à fortiori ex l. *Princeps.* ff. de Legib. Neq#ue[1225] hic modus subiectionis viri ad vxorem est contra rationem, aut contraverba Pauli, quia sub diuersis rationibus, & in ordine ad diuersos fines, fieri potest, vt vir[1226] quatenus habet potestatem iure coniugij, sit superior vxore etiam regina in his, quæ spectant ad vsum matrimonij, gubernationem famili#, custodiamvxoris, educationem filiorum, &c. Vxor autem quatenus regina sit superior in ordine ad politicam gubernationem. Et iuxta hæc dicendum etiam est ad secundam confirmationem, virum non habere absolutam potestatem in vxorem, sed tantum in ordine ad #conomicum regim#, vnde non potest disponere ad libitum de omnibus actionibus eius, nec vota eius indiscriminatim irritare, sed tant# ea, quæ sibi, vel suæ familiæ, aut priuato regimini præiudicant, & ideo non oportet, vt in eo casu actiones regiæ potestatis vxoris à marito in rigore pendeant; quanuis ex quadam honestate debeat vxor etiam in his consilium mariti magni facere.

Aliud dubium pertinens ad commu **[sect. 16]** [1227]nitates est, an quælibet ciuitas possit veras leges condere. Diuiduntur autem ciuitates secundum ius ciuile in maximas, maiores, & minores, iuxta l. *Si duas,* ff. de Excusat. tutor. Maximæ dicuntur in illa lege illa, *quæ sunt metropoles gentium.* Vbi Glossa declarat, nunc esse eiusmodi omnes ciuitates Archiepiscopales, quia[1228] habent metropolitanum, sic enim Archiepiscopus appellatur. Maiores aut# dicuntur ibidem, *quæ habent forum causarum*; oportet enim vt ciuitas habeat iu risdictionem, & specialem auctoritatem, & modum se gubernandi. Et ita populi, in quibus sunt Episcopales sedes, sunt ex his ciuitatibus, quanuis non sit de ra tione ciuitatìs, etiam propriè dictæ, vt habeat Episcopum, vt notauit Panorm.[1229] in cap. *Perniciosam,* de Offic. ordin. n. 1. & latè Bart. in Extrau. *Qui sint rebelles.* verb. *L#bardiæ,* quia ciuitates antiquiores s#t Episcopis; ergo Episcopus supponit ciuitatem, non facit; imò olim non in pluribus ciuitatibus, sed solum in frequentioribus erant Episcopi. Minores verò ciuitates dicuntur illi populi, qui sub ciuitatibus sunt, & ab illarum foro iudicantur. Quæ nunc non vocantur ciuitates, sed Villæ, vel castra.

De populis ergo huius tertij gradus **[sect. 17]** [1230] videtur res clara, eos non habere potestatem ferendi proprias leges. Ita docet Bart. in l. *Omnes populi.* ff. de Iust. & iur. in principio. Et ratio est, quia suprà ostensum est, non posse ferre legem, qui non habet iurisdictionem, imò nec quan c#q#; sufficere, sedvalde superiorem, vtmox etiam expli cabim#; sed hi populi iurisdictionem tal# non habent, quia nec forum causarum habent, vt supponitur in d. l. *Si duas,* vel certè si **[231]** aliquem modum iudicij habent; est tantum in leuibus causis, & cum magna sub ordinatione ad forum ciuitatis, vel similem superiorem iudicem; ergo non est verisimile habere hos populos potestatem condendi leges. Et hoc ex alijs duobus membris magis constabit. Adhibet autem exceptionem Bart. dicens, posse[1231]

facere statuta de his, quæ pertinent ad suorum bonorum administrationem. Sed non est necessaria limitatio. Nam talia statuta si non sint confirmata ab hab#te potestatem, non possunt habere vim, & rationem legis, quia de ratione legis positiuæ est, vt procedat ab habente iurisdi ction#, vt superiori libro ostensum est. Poterunt ergo esse, vel pacta quædam inter eos, qui sunt de c#munitate, vel pr#cepta humana temporalia, sicut sunt pr#cepta patrisfamilias in domo sua, teste D. Thoma q. 90. ar. 3. non tamen poter#t[1232] habere legis perpetuitatem, ac virtut#.

De Ciuitatibus autem maximis videtur frequentius receptum, posse conde **[sect. 18]** re leges. Nam in l. *Omnes populi.* ff. de Iustit. & iure dicitur, vnumquenq#ue popu[1233]lum posse sibi ius constituere. Quod eti# habetur in §. *Ius autem ciuile,* Instit. de Iure natur. gentium, &c. ergo maximè debet habere locum in his populis, qui sunt metropoles ciuitatum. Et iuuat quod dicitur in l. 9. ff. de Legib. *Non ambigitur sena[1234]tum ius facere posse.* Veruntam# nulla specialis ratio in rigore inuenitur in his maximis ciuitatibus magis quàm in maioribus, quæ respectu illarum minores sunt; quod attinet ad potestatem ex vi iuris, licèt in facto, & consuetudine possit assignari aliquod discrimen, vt dicemus. Igitur absolutè de omnibus pro prijs ciuitatibus est communis sententia, posse condere ius municipale, quod proprijs legibus constet. D#modo sint tales leges de materia proportionata vnicuiq#ue ciuitati, id est, propria illius, & non communi cum alijs, nec contra bo nos mores, nec reseruata Principi, aut iuri ciuili contraria. Ita ferè Abb. in c. *Quod clericis,* de Foro compet. n. vlt. vbi[1235] in eandem sententiam refert Ioan. Andr. & Speculat. Videtur etiam idem sentire Syluest. verb. *Lex.* q. 4. Sed re vera non persistit in illa. In eam etiam incli[1236]nat Gregor. Lop. in l. 12. tit. 1. partit. 1. Saltem quoad eas leges, quæ spectant ad rerum vniuscuiusque ciuitatis administrationem. Probari autem solet pr#cipuè hæc sententia ex dicta l. *Omnes populi,* quæ loquitur indistinctè (vt exp#dit Panormit.) & ideò de omnibus ciuitatibus intelligenda est. Idem probat. §. *Sed[1237] naturalia.* Instit. de Iure natur. ibi, *Ea, quæ ipsa sibi quæque ciuitas constituit.* Et in §. *Ius autem,* dictum fuerat, tale esse ius vniuscuiusque ciuitatis, vocariq#ue ius ciuile quasi ius proprium ipsius ciuitatis. Ratio reddi potest, quia vnaquæque ciuitas indiget hac potestate, quia per solum c#mune ius non potest sufficienter prouideri necessitatibus omnibus, quæ in diuersis locis pro eorum varia qualitate, & dispositione occurrunt; ergo oportet, vt hoc suppleatur per ius municipale. Confirmatur: nam quælibet ciuitas c#setur communitas perfecta secundum Arist. ergo per se potest leges condere; sed circa res proprias melius potest vnaquæq#ue ciuitas statuere; ergo rationi consentaneum est, vt illis fuerit relicta hæc potestas, quæ spectat ad rerum propriarum administrationem.

Sed in hoc puncto probanda videtur **[sect. 19]** [1238] doctrina Baldi in dicta l. *Omnes populi,* quam etiam refert, & sequitur Syluest. suprà, videlicet, vnamquanque ciuitatem tantum habere de potestate condendi legem, vel statutum, quantum habet de iurisdi ctione. Et ratio sumitur ex dictis, quia potestas condendi leges (vt lib. 1. ca. 8. & lib. 2. c. 1. dixi) iurisdictionis est; ergo # mensura iurisdictionis, quam ciuitas habuerit, iudicandum erit de hac potestate. Vnde ad hanc resolutionem, per se loquen do, non multum refert distinctio de maxima, vel maiori ciuitate, quia fieri potest vt ciuitas sec#di ordinis habeat hanc iurisdiction#, & non maxima ciuitas. Potius ergo spectandum est, an ciuitas retineat in se aliquam potestatem supremæ reipublicæ, & per illam se ipsam gubernet, vel ill# tr#stulerit simpliciter in aliquem princip#, vel quolibet alio iusto titulo tr#slata sit. Omnis ergo ciuitas

prioris ordinis potest sine dubio condere leges, quia habet supremam iurisdictionem iuxta prin cipia posita in priori libro. Et de his po pulis liberis loquitur dicta l. *Omnes populi.* Nam loquitur de iure ciuili prout condistinguitur à iure gentium: ius autem ciuile illo modo sumptum non est **[232]** tantum ius municipale, seu particulare alicuius populi, sed est quodlibet ius proprium vnius gentis, vel prouinciæ, vel regni, vel cuius libet communitatis habentis supremam iurisdictionem temporalem. Tamen, quia hoc ius cœpit à ciuitatibus supremis, & ab illis nomen sumpsit, ideò in dicta lege dicitur esse proprium vniuscuiusque populi, *qui legibus, & moribus regitur,* id est, qui potest sibi proprium ius constituere pr#ter illud, quod omnibus gentibus est c#mune; loquitur ergo de populis liberis, vt erant Romanus, Atheniensis, & similes, in quibus posuit exemplum Imperator in §. 2. & 3. Instit. de Iure naturali gentium, & ciuili. Et de eisdem liberis populis locutus est etiam Isidor. in cap. *Ius ciuile*, dist. 1. vt ibi notat Cardin. Ale[1239]xandr. & Decius in cap. *Ecclesia.* de Constit. n. 24. Loquuntur enim illa iura de populis secundum se spectatis, & secundum suam prim#uam naturam.

At verò omnis ciuitas siue maior sit **[sect. 20]** siue maxima, quæ subdita est supremo Principi, in quem populi potestas tr#slata est, iam non potest condere leges per se sola, ex vi solius potestatis propriæ, quia iam se abdicauit potestate necessaria ad ferendas leges perpetuas & ad commune bonum ordinatas; oportet ergo vt vel à principio in creatione sui principatus sub tali conditione, vel limitatione collata fuerit Principi potestas, vt ciuitas posset nihilominus per se statuere de rebus ad suam peculiar# gubernationem, & administrationem pertinentibus; vel certè vt poste à ex particulari Principis concessione tal# potestatem receperit. Et de quolibet istorum modorum constare poterit, vel priuilegijs antiquis, vel ex communi iure talis regni, vel quod est frequentius, vsu, & longa consuetudine. Extra hos verò casus necesse est, vt statutum ciuitatis subditæ per suum superiorem expresse, vel tacitè confirmetur, vt habeat rationem legis, sicut in §. *Constat,* Instit. de Iure naturali dicitur, Plebis scita c#pisse habere valorem legum per legem Hort#siam, scilicet, quia consentiente senatu illa facultas plebi data est. Idem ergo requiritur cum proportione in quac#q#; communitate, quæ non est suprema. Et[1240] hoc etiam significatur in l. 3. C. de Legibus ibi, *Nec ijs, quæ specialiter quibusdam concessa sunt ciuitatibus, vel prouincijs, vel corporibus, &c.* Vbi clarè supponitur omnes terras subiectas imperio indigere concessione Imperatoris ad statu#das proprias leges, quod non solum de ciuitatibus maximis, sed etiam de prouincijs, & in vniuersum de corporibus mysticis traditur.

Solum constitui potest differentia in **[sect. 21]** ter maximas ciuitates, & inferiores, quia verisimilius est potestatem hanc c#ce di maximis ciuitatibus potiusquàm inferioribus, quanuis invtrisque necessari# sit, vt de tali concessione, vel potestate sufficienter constet aliquo ex dictis mo dis. Nam ex iure communi non constat etiam pro ciuitatibus maximis subiectis Imperio, quia nec Iureconsultus Caius in dicta l. *Omnes populi,* de his populis[1241] loquutus est, vt dixi, nec ipse poterat po pulis subiectis illam facultatem dare, vt per se constat. Nec etiam Iustinian.[1242] Imperator in eo sensu illam legem acceptauit in §. 2. Instit. de Iure natur. quin potius in l. vlt. C. de legib. expressè dixit, *In præsenti soli Imperatori leges condere concessum est,* vtiq#ue in suo imperio, & ex vi ordinariæ potestatis. Atque idem cum proportione est in regno Hispaniæ, vt statuitur in dicta l. 12. tit. 1. part. 1. vbi etiam Gregor. Lop. refert Pragmatic#[1243] specialem hoc statuentem,

quæ hodie habetur in lib. 7. nouæ Recopilat. tit. 1. l. 8. & idem significatur in legibus huius regni Lusitaniæ lib. 3. tit. 75. §. 1. Vltimo inquiri hic poterat, an hæc potestas ferendi leges ciuiles delegabilis sit. Sed in hoc nihil occurrit addendum his, quæ in libro superiori cap. 4. in fine diximus.

CAPVT X.

Vtrum potestas ferendi leges ciuiles pendeat ex fide, vel moribus Principis.

HAnc quæstionem moueo propter **[sect. 1]** [1244] hæresim Vualdensium (vt refer Castro verb. *Potestas*) quos Vueleph. & Ioan. Hus sequuti sunt, dic#tes; Principes iniquos, vel infideles non habere ciuil# potestatem, & consequ#ter non posse suis legibus subditos obligare, quod eti# vt referunt, s#sit Armacanus li. 10. de Qu#stionib. Armenorum. Fundantur, quia pote stas regia ordinatur ad bonum c#mune; **[233]** esset autem valde contrarium bono c#muni, si in huiusmodi iniquis hominibus talis potestas inueniretur, aut perseueraret; & ideò Saul statim priuatus fuit regno, postquam Deo displicere cæpit. 2[1245] Reg. 15. & de Regibus iniquis, generaliter dicit Deus Oseæ. 8. *Regnauer#t. & non ex me*, id est, non legitima potestate. Hæc tamen sententia erronea est, & d#nata in Concilio Constantiensi sess. 8. & 15.[1246] Vt tamen veritatem Catholicam breuiter explic#, dicam prius de fide, posteà de moribus.

Primò ergo certum sit, hanc potestatem, **[sect. 2]** [1247] neq#; fidem, neque aliud donum supernatu ràle requirere in Principe, seu insubiecto, in quo existit. Probatur; nam vel condition# hanc postulat iure natur#, vel di uino positiuo, vel Ecclefiastico: nihil au tem horum dici potest; ergo. Probatur minor quoad primam partem, quia hæc[1248] potestas pertinet ad purum ius naturale, vt supra ost#sum est: vnde futura esset in hominibus, etiam si crearentur in puris naturalibus sine vllo ordine ad supernatural# finem, & fuit in gentibus ante Christi aduentum, & nunc est in infidelibus n# baptizatis pr#sertim in gentibus. Et ratio clara est, quia fides, & reliq. dona s#t superioris ordinis; ergo n#possunt iure naturæ requiri ad hanc potestatem.

Dicetur for tasse, hoc argumentum re **[sect. 3]** [1249]cté procedere de puro iure natur# quatenus fundatur in solo lumine naturali: secus autem esse de iure connaturali gratiæ, quod fundatur in lumine fidei, quia supposita eleuatione natur# human# ad finem supernaturalem, ipsum lumen super naturale dictat, non esse homines regendos, etiam in ciuilibus, & temporalibus, nisi per principes fideles, propter vitand# commune inc#modum, quod ex contrario sequi potest. Sed hoc absque fundam#to dicitur. Quia ordinatio ad finem super naturalem per fidem, vel alia dona, non mutat naturam huius potestatis, neque impedit actus eius: ergo etiam posito lumine fidei non potest per veram rationem colligi potestatem hanc necessariò supponere fid#. Quanuis enim ex princi pijs fidei recte colligatur, non esse obediendum magistratui temporali in his, quæ fidei, vel supernatur alibus præceptis re pugnat, non inde colligitur, non posse esse verum

Principem eum, qui fide careat, aut ei obediendum non esse in his, quæ pertinent ad rectam gubernation# politicam, & fidei non repugnant#. Quod etiam aperte confirmat Scriptura Daniel.[1250] 2. *Tu es Rex, & Deus cœli tibi regnum dedit*; erat autem infidelis, & Genes. 47. Ioseph. fecit terram Aegypti tributariam Pharaoni, qui etiam erat infidelis. Constat ergo h#c potestatem ex natura rei in sola naturali ratione fundari.

Et possumus obiter addere, quanuis **[sect. 4]** [1251] ad actual# vsum eius requiratur vsus rationis in habente illam; tamen ad ipsam potestat# non requiri, scilicet, quoad ius dominandi, & regendi: potest enim esse in puero, etiam ante vsum rationis, vt patet in eo, qui iure h#reditario regnum obtinet statim à principio natiuitatis: ille enim, & ante rationis vsum, & ante baptismum rex existit; habet ergo potestat# in habitu, licet per se illam exercere non possit. Et idem contingere potest in eo, qui ad tempus incidit in amentiam: nam si amentia sit perpetua priu#dus est tali potestate propter commune bonum. De quo aliàs.

Secunda pars minoris, qu# est de iure **[sect. 5]** diuino positiuo satis ex eo probatur, quia ostendi non potest tale ius, neque ex Scriptura, neq#ue ex traditione. Imò oppo situm docent Paulus ad Roman. 13. &[1252] primo Timot: secundo, & Petrus. 1. cano nica c. 2. vbi admonent fideles subditos esse Regibus, & principalibus, qui tunc dominabantur, quos constat, fuisse infideles. Nec dici potest, hoc fecisse Apolos ad vitandum maius malum: nam expressè aiunt, illos esse ministros Dei, & ab illo habere potestatem, eisque obediendum esse, non tantum propter timorem, sed eti# propter conscientiam. Ex quibus locis constat, stando in iure diuino, hanc potestat# perseuerare in infideli, non sol# respectu aliorum infidelium, sed etiam respectu Christianorum, qui aliàs iusto titulo subditi erant illi, nam de his in parti culari loquuntur Apostoli in illis locis. Congruentia autem reddi potest, quia tale ius non fuisset congruum ad fidei propagation#, & c#seruation#, nam plurima sc#dala sequerentur, nec reges infideles permitter#t, subditos ad fidem conuerti.

Atq#; hinc facile constat aliud mem[1253]br# de iure Ecclesiastico, quod auctoritate etiam negatiua suffici#ter probatur, **[234]** quia nullibi inuenitur. Ad maiorem aut# intellig#ti# distinguere possumus dupil ces reges infideles, quidam nunquam baptizati, nec apostatæ à fide; alij sunt h#retici apostatæ: in priores ñ habet Ecclesia iu risdiction# directam & ideò nec potest il[1254]los punire, nec per se regnis priuare. Si autem sub se haberent fideles, & eosvel à fide auerterent, vel ab obedientia Eccle siæ, vel aliàs ad prauos mores manifeste inducernt, tunc Ecclesia haberet iust# bell# contra illos, possetq#ue eos in defensionem innocentium, potestate, & regno priuare: quandiu verò non priuantur, suam retinent potestatem. In posteriores autem habet Ecclesia directam potestatem, & per se, ratione baptismi,[1255] & ideò in pœnam infidelitatis, & hæresis potest eos hac potestate priuare; hactenus verò non priuauit eos ipso facto, saltem quantum ad retention#, & vsum illius potestatis: imò nec de facto ab illa deijci possunt, donec per sententiam Ec clefiasticam declarentur, iuxta caput, *Cum secundum leges*, de h#reticis in 6. & latius traditur in materia de Fide.

Circa alteram partem de moribus **[sect. 7]** [1256] dicendum est, potestatem hanc in homi nibus iniustis, & iniquis permanere posse, & ita simpliciter non p#dere ex moribus honestis. Conclusio est etiam certa de fide, quæ satis constat ex discursu totius Scripturæ, in qua legimus, plures Reges, tam in populo Israel, quam inter gentes fuisse iniquissimos,

& nihilominus fuisse veros Reges, & Dauid etiam, ac Salomon, qui aliqu#do grauiter peccauerunt, non statim priuati fuerunt re[1257]gno. Ratione ostendi potest discursu simili superius facto, quia hæc pœna priuationis talis potestatis nullo iure lata est, ipso facto, contra Reges iniquos, nec fuisset conueniens, quia infinita pertur batio inde sequeretur, & omnes subditi facilé contra reges insurgerent. Explicari deinde potest in hunc modum, quia vel Rex, licét aliàs prauussit, in legibus fer#dis, seruat honestatem, & iustitiam, & tunc formaliter, & in quantum Rex, iustus est: malitia autem illa se habet quasi concomitanter, & ideò non refert ad hanc potestatem. Vel in ipsis legibus fe rendis exercet iniustitiam, & iniquitatem, præcipiendo rem turpem, & tunc non inducit quidem obligationem per talem actum. Nam lex iniqua non est lex, nec potestas Regia est data ad tales leges ferendas iuxta ea, quæ suprà diximus de ratione legis. Possunt ergo tunc subditi, & debent non obedire regi in tali præcepto, si de re iniqua sit, non tamen propterea possunt illi obedi#tiam absolute negare inhis, qu# iusta fuerint. Vel Deniq#ue rex est iniquus etiam in vsurpatione ipsius potestatis, quia tyrannicé illam occupauit, & tunc verum est, illam iniquitatem excludere potestatem veram, non quia priuet illa, sed quia supponit carentiam eius, eamq#ue donare non potest, & tunc meritò tali homini uon obeditur, quia Rex non est, sed tyrannus.

Occurrit autem híc incidens dubi# **[sect. 8]** [1258] circa hoc vltimum membrum, an in eo casu possint subditi licitè obedire huiusmodi Principi, si alioqui ex parte materiæ iustas leges ferat. Quod enim non teneantur, per se loquendo, manifest# est, quia illæ non sunt leges, iuxta supra dicta, cum non procedant à legitima po testate. Quod autem possint, videtur persuaderi, quia possunt facere quidquid bonum est, vel non malum, licèt non teneantur, cedendo iuri suo, & patienter vim alterius sustinendo. Imò addunt mul ti authores, posse tunc subditos postulare ab huiusmodi Principe, & concessiones gratiæ, & actus iustitiæ, qui in se iniusti non sint, quanuis ab illo iniusté sint faciendi per vsurpatam potestat#; quia tunc non inducunt ad malum, sed ad mi nus malum: minus enim malum est, sic gubernari, quam omninò non guberna[1259]ri. Ita docuit Caiet. in summa Verbo *Tyrannus*, quem sequitur Armilla eodem ver bi, & Nauar. cap. 14. nu. 41. In contrari# autem esse videtur, quia obedire huiusmodi regi, etiam in his, quæ aliàs honesta sunt, videtur esse cooperatio ad malum, & fauor iniustitiæ, seu tyr#nidis eius.

Breuiter dicendum censeo, quasdam **[sect. 9]** [1260] esse actiones ita honestas, vt in nullius nocumentum cedant, neq#ue indigeant potestate publica, vt recté fiant, vt sunt deferre hæc, vel illa arma, vel aliquid simile, vel etiam soluere tributum, quod licet ex parte exigentis requirat potestatem, ex parte soluentis illam non postulat, per se loquendo. Neq#ue conditio tributi alteri affert nocumentum, nisi **[235]** soli soluenti, qui potest cedere iuri, vel vtilitati suæ. Aliæ verò sunt actiones, quæ inuoluunt nocumentum tertij, & vt iuste fiant, requirunt potestatem publicam, vt occidere malefactorem, etiam dignum morte, & similes. In prioribus per se malum non est seruare leges, vel præcepta à tyr#no data, quia illæ actiones tales sunt, vt propria voluntate, & authoritate possint honoste fieri sine lege. Quod autem fiant posita illa iniusta lege, non habet circunstantiam, quæ reddat actum malum. Quia illa re vera non est cooperatio, sed tolerantia qu#dam violenti#, qu# nulli affert nocu ment#; ergo per se non est ibi malitia. Dico autem per se, quia oportet scanda lum vitare, & non dare occasionem tyranno, vt in sua iniustitia firmius perseueret, sed potius illi obsistere quando sine incommodo fieri potest. At verò in

posterioribus actionibus contrari# videtur, quia honestas illarum omninò pendet ex vera potestate publica, sine qua nullus potest exequi, vel condemnare alium, etiam in pœna iusta, nisi habeat publicam potestatem, quam tyr#nus dare non potest. Sed in hoc etiam aduertendum, seu subdistingu#dum est: nam hoc in rigore est verum, quantum est ex parte tyranni: contingit autem vt Respublica, quia non potest illi resistere, illum toleret, & ab eo se gubernari sinat, & tacité consentiat, ac velit, iustitiam per ipsum administrari propter rationem tactam, quia minus malum est, per illum gubernari, quam omnino carere iusta coactione, & directione, & t#c non erit peccatum obedire, etiam in di ctis actibus, quia Reipublicæ consensus supplet defectum potestatis tyranni.

Ad fundamentum contrarij erroris **[sect. 10]** respondetur, multò maiora incommoda contra bonum commune sequi, si po testas ciuilis p#deat ex priuata fide, vel bonis moribus ipsius principis, quia nul la esset pax, neque obedientia in Republica, sed quilibet subditus vellet superior# suum iudicare, & consequenter illi obedientiam negare, quod absurdissimum est. Quocirca licet peccator forte mereatur priuari regno, tamen quandiu illo non priuatur ab habente potestatem verus Rex perseuerat, atque ita contigit[1261] in Saule, donec permittente Deo occisus est. Quod autem dicitur Oseæ. 8. *Regnauerunt, & non ex me,* plures habet expo[1262]sitiones, de quibus videri possunt Orig. Homil. 4. in lib. Iudicum, Hieronym. & Expositores ibi. Verus sensus mihi vide tur, ibi reprehendi reges iniquos Israel, non quia reges non essent, & gubernarent, sed, quia cum reges essent, male gubernarent, hoc enim significat regnare non ex Deo, quod statim explicatur, quia inducebant populum ad idola colenda, & similia.

CAPVT. XI.

Vtrum finis potestatis, & legis ciuilis prout nunc est in Ecclesia, sit alius à fine eiusdem potestatis, & legis, vt in pura natura, vel in g#tibus spectari potest.

DIximus dari in hominibus potesta t#adfer#das leges, atque adeo has le ges esse possibiles, vt autem natura, & necessitas earum magis declaretur, oportet finem illarum, ipsiusque potestatis generatim considerare, quod in hoc capite pr#standum est. Statimque occurrit' Opinio Fortunij Garci# tract. de Vltimo fine vtriusque iuris, vbi contendit sua[1263] dere, finem iuris ciuilis esse eundem c# fine iuris Canonici, habereque eandem originem, eademque principia. Vnde multa infert, qu# postea examinanda sunt. N# de hac opinione quatenus c#paration# facit inter vtrumque ius, in lib. sequenti dicendum ex professo est, quia non explicato prius vtroque extremo, non potest eorum compa ratio fieri, aut intelligi. Híc er go solum de potestate, ac iure ciuili absolutè spectato in ordine ad suum finem opinio hæc tractanda est. Sentit ergo Fortun. finem iuris ciuilis esse non solum externam pacem, & iustitiam Reipublicæ, sed etiam veram, & internam hominis felicitat#, ac salut#.

Ita significat ibi. n. 6. iunctis, quæ dixerat. n. 2. Vbi eundem fin# iuris Canonici posuerat, & inde con cludit, esse eundem finem vtriusque iuris. Vnde necesse est, vt vel sentiat, finem canonici iuris esse tantum externam politi# human#, quod valde absurdum est, vel oportet, vt sentiat, finem iuris ciuilis non sistere in humana politia, & externa pace, ac iustitia Reipublicæ, sed etiam ten dere ad veram felicitatem humanam.

[236] Quia verò hæc opinio statim apparet **[sect. 2]** incredibilis intellecta de iure ciuili, & de potestate ferendi illud, prout esse po test in pura natura, & in principio libri[1264] à nobis explicata est, ideò Nauar. in C#men. de Finibus humanorum actuum. n. 29. ita illam interpretatur, vt intelligenda sit de iure ciuili, quatenus est à Christia nis Imperatoribus, & Regis compositum, aut probatum: sic enim etiam ipse ait, veram fælicitatem æternam, quam credimus, & speramus esse finem iuris ciuilis. Quia licèt ipsa potestas de se non tendat in illum finem; nihilominus vt est coniuncta fidei, in illum referri potest, & debet: & ita etiam eius actus, qui est Lex ciuilis, à legislatoribus Christianis in eundem finem refertur. Quod suadet ipse Nauar. ex Inscriptione Codicis, & & Proæmij Digestorum à Iustiniano editi, quæ sic habet. *In nomine Domini nostri Iesu Christi, &c.* Et eandem habet in declaratione iuris ciuilis, quæ habetur in fine Legis. 2. C. de Veteri iur. enude. Et in Epistol. ad Tribonianum, quæ incipit, *Deo Authore,* & in Codice est, Leg. 1. de Veteri iure Enucleando, vbi de *authoritate legum,* dicit, *Quæ diuinas, & humanas res benè disposuit, & omnem iniquitatem expullit.* Addit Nauar. probationem[1265] ex l. 1. & 2. Codice de Sum. Trinita. Vbi Imperator præcipit, omnes populos sibi subditos Christianam fidem, & religionem sequi, & hæreticos puniri, & ex multiS legibus, quas ille Imperator de rebus Ecclesiasticis constituti per plures titulos vsq#ue ad 16. libro. 1. Codicis.

Veruntamen de hac opinione Nauar **[sect. 3]** [1266] ri per se spectata dicemus postea: nunc enim cònsiderando fundamenta Fortunij, videtur simpliciter loqui de potesta te ciuili secundum se, & in omni statu pro bat enim sententiam suam ex Aristo. 1. Ethic. cap. 2. & 4. dicente, humanam fæli[1267]citatem esse finem moralis doctrinæ, & lib. 5. cap. 1. dicit, ea dici iusta, *quæfælicitatem societatis ciuilis efficiunt, & conseruant,* & ideò leges de omnibus virtutibus pr# cepta dare, quæ ad hanc f#licitatem conferunt. Adducit etiam Ciceronem lib. 2.[1268] de Officijs dicentem, *Per leges benè beateq#ue viuitur.* Adducit item quod ex Demosthene refertur in leg 2. ff. de Legib. *Omnes debere parerelegi, quia inuentio quædam, & donum Dei est.* Et ex Chrysippo,[1269] legem esse omnium diuinarum, & *humarum rerum reginam, & iustorum, atq#ue iniustorum regulam.* Hæc autem omnia dicta s#t à Phylosophis Ethnicis de lege ciuili, & ante leges Imperatorum; ergo dicta sunt de lege ciuili secundum se, & prout naturam humanam consequitur, seclusa fide; ergo in eodem sensu videtur ille author loquutus. Confirmat verò suam sententiam à fortiori ex legibus Imperatorum, quas adduximus pro sententia Nauar. & addit Authen. *vt non luxurientur contra natur#.*[1270] Quia in ea ostendit Iustinia. sui muneris esse, curare, vt subditi sui bené viuant, & Dei placation# inueniant. Item Authen. Quomodo oporteat Episcopos, &c. in princ. Vbi Iustinia. ait, *Max imam habemus solicitudin# circa vere Dei dogmata, & circa sacerdotum honestat#. &c.* Videtur ergo hic author Vtr#q#; statum potestatis, seu legis ciuilis amplecti, hoc fortasse discursu. Quod lex ciuilis int#dit homines in veram corum beatitudinem perducere. Vnde quando potestas illa est sola, & separata à lumine fidei, dirigit in veram fælicitat# narural#, de qua Philosophi loquuti sunt; quando autem coniungitur fidei manifestanti veram hominis

felicitat# altioris ordinis. tunc etiam per fidem eleuatur. & extenditur ad ferendas leges, intend# do e#d# veram, & supernaturalem fælicitatem. Atque hoc modo nunc intra Ecclesiam eundem esse finem legis ciuilis, & canonici. Et ad hoc tandem inducit Diuum Thomam, quia in prima, secundæ,[1271] quæstione 90. articulo secundo & q. 95. articulo 1. indiferenter loquens de lege humana, dicit, finem eius esse f#licitatem.

Nihilominus hæc opinio Fortunij no **[sect. 4]** [1272] ua est, & singularis, ortaque est ex quadam verborum confusa, & indistincta significatione, seu æquiuocatione, qua sublata facile rei veritas intelligetur.[1273] Duplex ergo fælicitas hominis distinguenda est, vna est vitæ præsentis, altera, futuræ, & vtraque in naturalem, & supernaturalem distingui debet secundum receptam Theololicam doctrinam, quam nunc supponimus. Dico ergo primo; potestas ciuilis, & ius ciuile per se non respiciunt æternam fælicitatem super naturalem vitæ futuræ tanquam finem proprium, vel proxi-**[237]**mum, vel vltimum. Probatur, quia talis potestas est mere naturalis, ergo natura sua non tendit in finem supernaturalem. Dices; ipsa hominis natura ordina[1274] tur ad supernaturalem fælicitatem, vt ad finem vltimum; ergo etiam potentiæ omnes naturales huius natur# ordinantur ad eundem finem; ergo etiam potestas ciuilis. Respondeo dupliciter posse[1275] aliquid ordinari in illum finem vltimum; vno modo per intrinsecam habitudin#; alio modo per solam relationem, vel im perium extrinsecum. Priori modo ordinatur fides infusa v. g. ad supernatural# beatitudin#; posteriori modo fides, vel alia virtus acquisita. Dico ergo potestatem ciuilem per relationem extrinsecam, vel Dei, vel hominis habentis illam posse ordinari ad supernaturalem fælicitatem vt ad finem vltimum. Et hoc ad summum probat ratio facta: nam ex parte Dei verum est omnia bona data hominibus, etiam naturalia, data esse propter f#licitatem supernaturalem adipiscendam, & hoc modo etiam hæc potestas data est propter illum finem. Ex parte vero hominis non potest ipse referre actus huius potestatis in illum finem per solum naturale lumen, sed oportet, vt supernaturaliter cognoscat ill# finem, ideoq#ue stando in pura natura, non posset lex ciuilis etiam hoc modo ordinari ad finem supernaturalem.

Deinde addo legem ciuilem prout est **[sect. 5]** [1276] actus huius potestatis ex se non tendere in supernaturalem finem, & hunc esse sensum in pr#senti præcipuè intentum. Declarari autem potest notando differentiam inter habitus, seu facultates naturales, & supernaturales, quod super naturales, vt virtutes per se infusæ, ita ordinantur per se in supernaturales, & circa obiectum aliquo modo supernaturale secundum se proportionatum su pernaturali fælicitati. Idemq#ue est suo modo in potestatibus moralibus supernaturalibus. Nam hoc modo character v. g. ordinatur ad supernaturalem finem, & similiter potestas Ecclesiasticæ iurisdictionis tendit in eundem finem quasi connaturali modo, & oper#do ex se cir ca materiam supernaturalem, & per se relatam ad illum finem. At vero virtututes acquisitæ de se non ita tendunt, nec operari possunt circa supernaturalem finem, sed solum per extrinsecum imperium possunt in illum referri. Ita ergo se habetpotestas ciuilis in ordine ad supernaturalem fælicitat#: nam per se non tendit in illum finem vltimum ex vi propriæ naturæ, vel propriarum actionum, per quas nullo modo versatur circa talem finem, nec circa materiam, vel obiecta supernaturalis ordinis. Et hoc modo dicimus potestatem ciuilem, vel leges ab illa procedentes non respicere f#licitatem supernaturalem, vtfinem vltimum: et in hoc maxime distingui à potestate Ecclesiastica, vt in sequenti libro ca. 1. & 8. latius videbimus. Et ideo[1277] dixit

Nicol. Papa in ca. *Quoniam,* dist. 10. & in cap. *Cum adverum,* 96. dist. Imperatores indigere Pontificibus pro #terna vita, & non debere, nec posse diuinis rebus præesse, cum sint negotijs secularibus implicati. Et Imperator ipse in Auth#tica. *Quomodo oporteat Episcopos, &c.* in prin cipio dixit sacerdotium, & imperium esse maxima dona á Deo data. *Illud diuinis ministrans, hoc autem humanis præsidens.* Et alia similia in citato loco afferemus.

[sect. 6] [1278]

Vnde dico secundo. Potestatem ciuilem non solum non respicere fælicitat# æternam vit# futuræ vt finem vltimum proprium, verum etiam nec per se int# dere propriam spiritual# fælicitat# homi n# in hac vita, & consequ#ter nec per se posse in materia spirituali disponere, aut leges ferre. Hoc colligit# ex iuribus ci tatis. Item ex illis omnibus, in quibus leges ciuiles per canonicas aliquatenus corriguntur, vel supplentur in ordine ad vi tanda peccata, quia lex ciuilis c#siderat honestam vtilitatem temporalem rei public# human#: lex autem canonica principalius attendit saluti animæ, & vt peccata euitentur, vt dixit Glossa in ca.[1279] *Cum contingat,* de iure iur. verb. *Debent,* & sumitur ex illo textu cum concordanti bus cap. *licet,* de Iure iur. in 6. & cap. vlt. de præscript. Et notant latè Ioan. Andr.[1280] in Regula, *Possεßor,* in Mercurial. & Panormit. in Proœm. Decret. n. 16. & in ca. 1. de Iuram. calum. n. 7. Ratione declara tur, quia spirituale bonum, seu felicitas huius vitæ est dispositio per se ordinata ad vltimam felicitatem supernatural# vitæ futur#, vel potius est quædam in choatio eius; ergo potestas, qu# non ordinatur per se ad dirigendos homines **[238]** in illam fælicitatem, non potest per se referri ad spiritualem finem huius vit#, quia eiusdem potestatis est dirigere ad finem vltimum, & ad omnia, quæ per se ad illum disponunt. Potestas ergo ciuilis sicut non ordinatur ad æternam beatitudinem vit# futur#, ita nec ad spiritualem f#licitatem pr#sentis. Vnde eti# concluditur, per se non versari in spirituali materia, quia finis proximus, & materia cuiuscunq#ue potestatis proportionantur inter se, & fini vltimo eiusdem potestatis: sed potestas ciuilis no habet pro fine vltimo f#licitatem supernaturalem vit# futuræ, aut præsentis ergo. Atq#ue ideo in decretis sæpe lex ciuilis comparatur corpori, & lex canonica animæ, ac spiritui, vt auctores proximè citati notant, & apertè tradit Innoc. III. in ca. *Solitæ,* de Maiorat. & obedien. Hinc[1281] etiam dixit D. Thomas 1. 2. q. 99. art. 3. *Lex diuina principaliter instituitur ad ordinandum homines ad Deum, lex autem humana prin cipaliter ad ordinandum homines adinuicem; & ideo leges humanæ non curauerunt aliquid instituere de cultu diuino, nisi in ordine ad bonum commune hominum.*

Addo tertio Potestat em ciui lem **[sect. 7]** [1282] legislatiuam, etiam in pura natura spectatam non habere pro fine intrinseco, & per se intento fælicitatem naturalem vit# futuræ; imo nec propriam f#licitatem naturalem vitæ præsentis quatenus ad singulos homines vt particula res personæ sunt, pertinere potest, sed eius finem esse fælicitatem naturalem communitatis humanæ perfect#, cuius curam gerit, & singulorum hominum vt sunt membra talis communitatis, vt in ea, scilicet in pace, & iustitia viuant, & cum sufficientia bonorum, quæ ad vitæ corporalis conseruationem, & commoditatem spectant, & cum ea probitate morum, qu# ad hanc externam pacem, & f#licitatem reipublic#, & c#uenient# humanæ natur# conseruationem necessaria est. H#c est mens Aristot. in locis in[1283] principio citatis, & D. Thomæ suprà. q. 90. art. 2. iunctis q. 95. art. 1. & 4. q. 96. ar. 2. & 3. & q. 99. art. 3. In quibus docet, ac declarat, finem humanarum legum esse[1284] commune

bonum ciuitatis, & illa tant# prohibere, ac pr#cipere, qu# huic fini consentanea sunt. Ad idem faciunt quæ Fortunius adducit ex proœmio Decret. & cap. *Factæsunt*, dist. 4. nam quæ ibi dic#[1285] tur, legibus etiam ciuilibus communia esse videntur. Ratio vero sumi potest ex dictis, quia hæc naturalis potestas condendi humanas leges non est in singulis hominibus per se spectatis, nec in multi tudine hominum aggregata solum per accidens; sed est in communitate vt mo raliter vnita, & ordinata ad componendum vnum corpus mysticum, & ex illo resultat tanquam proprietas eius; ergo per se ordinatur ad bonum commune huius corporis, eiusq#ue f#licitatem: n# finis est proportionatus principio; sicut ergo bonum naturale huius corporis politici non extenditur vltra præsentem vitam; imo nec durat nisi in illa, ita nec finis huius potestatis, aut legis vltra pr# sentem vitam extenditur. Et eadem ratione etiam pro hac vita non intendit bo num singulorum, nisi in ordine ad bon# totius communitatis, in quo sistit tanquam in vltimo fine proprio talis facultatis; ergo id, quod ita pertinet ad priuatam fælicitatem, vt non redundet in bonum communitatis, ad hanc potestatem, vel legem ciuilem non spectat.

Confirmatur, ac declaratur: nam tri **[sect. 8]** [1286]plex potest distingui moralis gubernatio hominis; quædam politica, qu# pertinet ad regimen ciuitatis, & communi tatis perfectæ: alia œconomica, quæ spectat ad regim# vnius familiæ, seu domus; tertia dici potest propria vnius cuiusq#ue circa simetipsum, qu# dici potest monastica, quasi vnius regimen continens. Potestas autem ciuilis per se ordi natur ad gubernationem politicam, vt ex superioribus constat, & ideo per se non dirigit œconomicum regimen, nisi in his, quæ redundant in commune bonum ciuitatis, & illud possunt aut impedire, aut promouere: reliqua enim, quæ ad priuatam familiam spectant, non per leges ciuiles; sed per vniuscuiusq#ue Patris familias prudentiam ordinantur. Ergo simili proportione, ac ratione n# spectat ad leges ciuiles monastica directio, seu priuata honestas singulorum, vt tales sunt, sed solum ea morum rectitudo per has leges constituitur, quæ bo no ciuili vel necessaria, vel valde vtilis est. Ad fælicitatem autem etiam naturalem vniuscuiusq#ue hominis, vt singularis persona est, non sufficit virtus illa **[239]** ciuilis, sed necessaria est integritas morum cum debito ordine ad Deum, qu#tum lumen naturale dictat; ergo non spectat f#licitas priuata ad finem propri# legis ciuil is, seu potestatis legislatiuæ merè naturalis. Accedit tandem, quod hæc naturalis f#licitas singulorum vt tales sunt, principaliter consistit in acti bus internis, vel speculatiuis, vel moralibus, & practicis cum integra rectitudi ne naturali. Potestas autem ciuilis non multum curat de internis actibus, imò[1287] vix circa illos aliquid potest, vt infrà di cetur, valde etiam impot#s, & inefficax est ad dirigendos illos; ergo non intendit per se huiusmodi fælicitatem, sed solnm communem, provt explicatum est. Neq#; argumenta Fortunij amplius probant, vt facile ex dictis constare potest.

Quartò dico Potestatem hanc ciui **[sect. 9]** lem (etiam provt est in principibus Christianis fidei coniuncta) non extendi in materia, vel actibus suis ad finem super naturalem, seu spir itualem vit# futur#, vel pr#sentis, licet ipsi legislatores fideles in suis legibus ferendis intueri possint, & ex parte debeant supernaturalem finem, & actum ipsum ferendi legem in supernaturalem finem referre. Vtraq#ue pars assertionis manifesta videtur. Prima quidem quia potestas hæc vt nunc est in principibus Christianis, in se non est maior, nec alterius natur#, quam fuerit in principibus ethincis; ergo ex se n# habet alium finem, nec aliam materi#. Sicut virtus acquisita temperantiæ in fideli, & infideli, in iusto, & iniusto non est alterius natur#, nec actus suos efficere potest circa aliam materiam, vel

propter alium proximum finem, seu motiuum, aut intrinsecam honestatem. Deniq#ue iura canonica supra allegata, qu# hanc potestatem vocant terrenam, temporal#, ad corpora pertin#tem, & similia, loquuntur de illa, vt est in Imperatore, & Regibus Christianis, & inde conclud#t non posse disponere in spiritualibus, neq#; de his, quæ per se spectant ad salutem animarum, vel cultum religionis; ergo etiam nunc secularis potestas talium principum eisdem terminis concluditur.

Dices; nunc possunt principes sæcu **[sect. 10]** lares h#reticos punire, & alia vitia con traria religioni Christianæ, vt talis est, prohibere, vt est blasphemia in Christ# circuncisio iudæorum, & similia, quæ non pertinuissent ad ciuilem potestatem, seclusa fide. Respondeo in primis, aliqua ex his non tam per se pertinere ad secularem potestatem, quam ex c#cessione Ecclesiastic# potestatis, & quasi per tacitam, vel expressam inuocationem eius postulantis auxilium brachij secularis. Et ita infra dicemus, vniuersas leges ciuiles, quæ circa materias spirituales versantur, vel non esse leges, vel habere vim suam à superiori potestate. Deinde dicimus illa vitia, & peccata, qu# dicuntur mixti fori, eatenus puniri, & cohiberi per leges ciuiles, quatenus supposito hoc statu reipublicæ Christianæ, illam perturbant, & magna nocumenta illi afferunt etiam quoad suam pacem, & externam f#licitatem, ac conseruationem: hunc enim finem semper int#dit ipsa potestas quatenus talis est, licet vtens illa possit perfectius opera[1288]ri. Et hoc modo Leo Papa Epist. 7. laudat Theodosium, quod fide sua præsidi# afferret Ecclesiæ, & non solum regium animum, sed etiam sacerdotalem osten deret, & quod curam haberet auertendi hæreses, & schismata. *Quia t#c* (inquit) **[sect. 11]** [1289] *est optimus regni vestri status, quando sempiternæ Trinitati vnius Deitatis confeßione seruitur.*

Altera vero pars probari potest aliquibus argumentis Nauarri, & fortasse ipse nihil aliud intendit secundum suam priuatam sententiam; immerito tamen adducit ad illam confirmandam leges Codicis, qu# in materia spirituali versantur: nam ill# vel leges non sunt, nec fuère vnqnam, vel nix# fuerunt auctoritati Pontificum, vt lib. sequ#ti ca. 12. dicemus. Non rectè etiam ad hunc sensum acommodat opinionem Fortunij, quia sine dubio loquitnr de legibus ipsis, ac potestatibus, & non tantum de per[1290]sonis operantibus. Et ita illum latè impugnat Michael Vlcurruno tract. de Regim. mun. p. 1. q. 5. princip. Argumenta item eiusdem Fortunij probant hanc opinionem, & nihil aliud, vt facile intuenti patebit. Deniq#ue res ipsaper se nota est: nam h#c legislatio ciuilis de se, & suo genere actio honesta est, licet ordinis naturalis, & prudentiæ acquisit#, ac rationi naturali consentanea; ergo est de se apta referri ad finem supernatura lem; ergo Princeps Christianus facile **[240]** potest in eum finem illam referre, & op time faciet illam referendo, iuxta illud[1291] Augustini lib. 5. de Ciuitat. ca. 24. Vbi de Regibus Christianis ait. *Felices eos dicimus, si suam potestatem ad Dei cultum maxime dilatandum, maiestati eius famulam faciunt.* Et quod in Concil. Moguntino sub Ste[1292]phan. ca. 2. de Rege dicitur, *Meminerit se præ omnibus ita sanctæ matris Ecclesiæ esse filium, vt eius paci, & tranquillitati per vniuersum mundum suum prodesse faciat Imperium.* Est autem obseruandum, hanc relationem posse dupliciter fieri, primò per po sitiuam ordinationem, & sic regulariter erit in consilio, nisi vbi speciale pr#ceptum, vel necessitas ad illum obliga[1293]uerit. Sic enim Leo Papa Epistol. 75. ad Leon# Augustum inquit. *Debes inc#ct#ter aduertere regiam potestatem tibi non solum admundi regimen, sed maxime ad Ecclesiæ præsidium eße collatam, &c.* Secundo intelligi potest per negationem tantum,

seu per circunspectionem nihil statuendi per h#c potestatem, quod sit contrarium fini su pernaturali, vel eius c#sequution# impedire possit, quæ obseruantia, & prudens cautio exfide procedit, & virtualis qu#dam relatio in vltimum finem di ci potest. Estq#ue non tantum in consilio, sed etiam in pr#cepto maximè proprio Christiani, ac catholici principis, vt constat.

CAPVT XII.

Vtrum leges ciuiles in sola materia honesta versentur, virtutum omnium actus præcipiendo, vel vitia contraria prohibendo.

HActenus explicatæ sunt causa fi **[sect. 1]** nalis, & efficiens legis ciuilis, quo niam ad ostendendum hoc genus legis esse possibile, conueniensque & quasi naturale homini, fuit necessarium; n#c ad declarandam naturam, & efficaciam huius legis, de materia, & forma aliquid dicendum est. Non agimus autem de materia, ex qua, seu subiecta, quia de hac satis dictum est in primo libro, tractando, an lex interna (vt sic dicam) sit in intel lectu, vel voluntate principis, aut subditi, & an lex externa debeat esse scripta, vel verba sufficiant. Inquirimus ergo materiam, circa quam legis ciuilis, id est, quid possit præcipere, aut prohibere: constat autem ex dictis in primo libro, legem tantum esse posse de actibus humanis, qui sint in hominis potestate, vnde etiam certum est, de his tantum esse posse legem ciuilem; hi vero actus studiosi, praui, & indifferentes esse possunt, & in his potest magna varietas reperiri secundum varias species virtutum, & vitiorum; item quidam sunt externi, alij mentales tantum, ac mere interni; quidam futuri alij præteriti, quidam faciles, vel ordinarij; alij ardui, & valde difficiles, seu extraordinarij, ideoq#ue de tota hac varietate aliquid dicere neces se est.

Circa propositam ergo quæstionem **[sect. 2]** [1294] duplex potest referri opinio, vna est, potestatem laicam, & ius ciuile per se pri mo intendere statum politicum, eiusq#ue conseruationem, & argumentum, ac subinde materiam legum esse illam, qu# sta tui politico inseruit, & conseruationi, vel augmento eius. Et in ordine ad h#c finem has leges ferri, siue in eis vera ho nestas inueniatur, siue tantum simulata, & apparens, dissimulando etiam illa, quæ iniusta sunt, si reipublic# temporali sint vtilia. Hæc est doctrina Politicorum huius temporis, quam pr#cipue persuadere conatus est principibus secularibus Machiauelus, solumq#ue f#datur in hoc, quod non potest aliter temporalis respublica conseruari. Vnde illius iudici# peruersum est, non posse esse verum reg#, & stabil#, qui legibus virtutis astringitur, eisq#ue omnino subijcitur. Potestq#ue hic error iuuari ex legibus ciuilibus, qu# interdum sustinent, & fou#t actus prauos, propter temporalem c#moditatem, vt in l. *Dolo.* C. de Inutil. stipul. datur actio, non obstante dolo, & in §. *Namq#ue.* Instit. de actionibus conceditur actio fraudulenta, & in l. *Pacisci,* ff. de Pactis, Pactum contra leges sustinetur; item pr#scriptio cum mala fide per leges ciuiles commendabatur olim, vt c# stat ex ca. *Nauiganti,* ca. vlt. de Præscrip. & ex Grat. 16. q.

3. §. *Præscriptionem,* post cap. *Placuit,* cum tamen illa præscriptio iniqua esset, & ideo per iura canonica reprobata sit. Et in multis alijs etiam aliqua approbantur iure ciuili, quæ in foro animæ non possunt subsistere, vt notat Couar. in Regula *Possessor.* p. 2. §. 9. n. 6.[1295] **[241]** in fine. Et in regula, *Peccat#.* 2. p. §. 6. n. 3. & 4. & ex materia de Matrim. iuramento, vsuris, & alijs possunt multa exempla afferri, quæ omitto, & aliqua videri possunt in Azor tom. 1. libr. 5. capit. 20. & 21.

Secunda sententia referri potest, quæ li **[sect. 3]** [1296] cet fateatur ius ciuile solum versari in materia honesta, limitat tamen illam ad materi# iustiti#, dicitque legem ciuil# sol# posse ferri in materia iustiti# præcipi#do iusta, & prohibendo, ac puni#do iniurias; non pertinere autem ad illam, vel ad po testat# ciuil# de actibus aliarum virtut# morali# disponere. Solet h#c sententia tribui Francisco Sarm. tract. de Redit. Ecclesiast. p. 4. cap. 5. Sed ibi non solum de lege ciuili loquitur, sed etiam de canonica; imò de hac præcipuè, quia omnia, quæ adducit in illa potissimum locum habent, & ideo infra tractando de lege ca nonica illi respondebimus. N#c specialiter de ciuili iure id suaderi potest ex di ctis capite pr#ced. Nam finis potestatis ciuilis est pax, & f#licitas temporalis reipublic# humanæ; ergo solum potest leges ferre in materia iustiti# ad pacem hanc, & fælicitat# c#seruand#, sed huiusmodi est materia iustiti#, & non aliarum virtutum; ergo tantum in illa materia potest leges ferre. Minor sumi potest ex Aug. lib. 2. de Ciuit. ca. 21. vbi ex Cicer. refert, *concordiam esse arctissimum, atque optimum in omni republica vinculum incolumitatis, eamque sine iustitia nullo pacto eße posse;* fignificans cum illa esse posse, & illam Iolam sufficere ad illum finem. Quod etiam colligitur ex definitione po puli, quam ex eodem refert, scilicet. *populum eße cœtum iuris consensu, & vtilitatis communione sociat#*: nam hoc totum habebit populus, si iustitia inter ciues seruetur; ergo illa sola est #prìa materia legis ciuilis. Hoc item videtur suadere vsus legum ciuilium; semper enim versantur in materia iusti ti#, & de alijs non disponunt, nisi in ordine ad #quitat# inter ciues seru#d#, & vt occasiones iniuriarum euitentur. Argum#to l. *Hac lege*, C. de Pact. conuent. ibi. *Quanuis enim bonum erat mulierem, quæ se ipsam marito c#mittit, res etiam eiusdem pari arbitrio gubernari; at tamen quoniam conditores legum, æquitatis conuenit esse factores, nullo modo volumus, &c.*

Prior ex his sententijs omnino falsa, **[sect. 4]** [1297] & erronea est. Vnde dicendum primo est, leges ciuiles solum posse versari in materia honesta cum proportione, id est, vel præcipiendo honestum, vel prohibendo quod malum est, vel saltem illud non præcipiendo: loquor autem de potestate iuris, non facti: nam per errorem sæpe Magistratus ciuilis potest præcipere aliquid iniustum, vel illicitum; iure tamen non potest; nec tale præceptum poterit veram rationem legis habere, quia lex iniusta, vel turpis non est lex, vt suprà lib. 1. dictum est cum Augustin. lib. 1. de de libero arbitrio cap. 5. Vera ergo lex ciuilis non potest esse de turpi.[1298] Ratio à priori est, quia lex naturalis prohibet quidquid est turpe; lex autem ciuilis non potest legem naturalem aufer re, nec homo potest simul obligari legibus contrarijs; ergo impossibile est, vt talis lex ciuilis sit vera lex, aut obliget. Maior constat ex dictis lib. 2. Minor quoad posteriorem partem per se nota est. Quoad priorem vero constat; tum quia inferior non potest abrogare legem superioris, nec illi derogare. Vnde ius pr# torium in iure ciuili non valet contra[1299] ius Imperatoris l. 2. C. de Offic. Præfecti Prætor. Orien. & in vniuersum lex inferioris non valet contra legem Impe[1300]ratoris l. *Cassa*, C. de Sacros. Eccles. ergo nec lex Imperatoris, aut Regis valere potest contra

legem Dei, vt rectè col[1301]ligit Augustinus serm. 6. de Verbis Domini, & Epistola 166. & habetur in cap. *Qui resistit,* cum sequ#tib. 11. quæstion. 3. cum ergo lex naturalis sit lex Dei, vt supra ostensum est, non potest lex ciuilis contra illam præualere; debet ergo esse de re honesta, seu consentanea rationi naturali, alias lex non erit.

[sect. 5]

Addo, rationem hanc concludere de omnibus actibus, seu materijs contrarijs legi diuin#, etiam supernaturali, vel etiam canonic#, vt infra dicemus. In om nibus enim vera est illa sententia Apostolorum Actor 5. *Obedire oportet Deo, magis quàm hominihus,* siue Deus per lumen rationis, siue per lumen fidei loquatur: n# Apostoli de negotio fidei, & religionis Christianæ potissimè loquebantur. Quam veritatem tam manifestam esse supponebant, vt iudicium illius aduersarijs committerent capite quarto, dicentes. *Si iustum est in conspectu Dei, vos potius audire, quam Deum, iudicate.* Vnde constat, Politicos, qui doctrinam illam **[242]** suadent princibus secularibus, si sentiant id eis licère, & iure posse talia ferre præcepta, qu# sint contraria religioni ver# (de his enim legibus illi potissim# loquebantur) hæreticos esse, vel certè Atheos, quod verisimilius est. Nam qui credit Deum esse, non potest non credere, pr#cepta eius esse præferenda m#datis hominum, cum Dei iurisdictio sit l#gè superior. De quo videri possunt multa apud Gratian. 11. q. 3. & optimè Vrban. Papa[1302] in ca. vlt. 15. q. 6. Bern. de Pr#cep. & disp. & Epist. 7. & Basil. Regul. 114. ex Breuior. Quod autem Politici dicunt, non posse r#public# temporalem, vel regnum t#porale conseruari, si in omnibus regulam honestatis, aut diuin# legis sequatur, omnino fals# est. Nam si loquamur de honestate naturali potius illa necessaria est ad pa c#, & fælicitat# politicam reipublicæ human#, vt etiam ipsa iura ciuilia fatentur, quæ statim referemus. Si vero sit sermo de integritate fidei, & religionis ipsa ex perientia constat, nulla re melius c#seruari regna, etiam in temporali fælicitate, qu# obedientia, & conseruatione catholic# fidei, ac religionis, de quo argum#to[1303] videri possunt, quæ copiose scribit Bozius de Signis Eccles. præcipuè lib. 21, & seq. Bellarmin. lib. 4. de Notis Eccles. ca. 17.[1304] & 18. & Petr. Ribaden. lib. 1. de Princip. Christ. cap. 13. & sequ#tib. & ferè per to t# illud opus prud#ter satis, ac eruditè.

Null# ergo est illius erroris f#damen **[sect. 6]** [1305] t#. Ad illud autem, quod ex vsu legum ciuilium afferebatur, dicendum est in primis, nihil esse in legibus ibi citatis, quod directè aduersetur #quitati naturali, vel honestati, quod latè tractat Fortun. in dicto tract. de vlt. fine, vindic#s ius ciuile ab hac notat. Pro his vero, quæ adduximus, generalis regula not#da est. Aliud essepr#cipere iniquum; aliud #mittere, aut non punire, vel non rescindere quod malè factum est; leges ergo ciuiles non pr#cipi#t iniqua; interdum vero permittunt, aut tol ler#t ad maiora mala vit#da, vt late explicat Barbosa ff. Solut. matr. in Rubr. p.[1306] 2. n. 10. & seq. mox dicemus. Primo igitur in dicta l. *Dolo,* datur actio in iure ciuili, non obst#te dolo, in contractibus stricti iuris, non quia ius approbet, sed quia[1307] vult iudicari de illo per Prætorem, & ita concedit ibi exceptionom doli, quod malum non est, & potest esse vtile reipublicæ; nihilominus tamen qui fecit dolum in conscientia tenebitur abstinere. Ad sec#d# vero de actione Publiciana de qua loquitur §. *Nam##* negatur illam esse action# fraudulentam, quia & sine mendacio proponi potest, vbi Glossa late,[1308] verb. *Dicit,* & bonam fidem requirit, vt late Couar. in Regula *Possεßor.* 2. p. §. 11. n.[1309] 6. vbi ostendit etiam iure canonico esse recept#. Ad tertium ex l. *Pacisci,* responderi posset,

illam esse permission# quan dam; verius tamen dicitur, pactum, dequo ibi est sermo licitum esse, vtquòd emptor cum venditore c#ueniat, vt de vitijs rei vendit# non teneatur, nec possit moueri quæstio: hoc enim emptori licet; cum per hoc renunciet iuri suo, ex parte autem v#dentis necessaria erit bona fides non solum ex iure naturali, sed etiam ex ciuili, vt ibi notat Glossa. Ad quartum de Præscriptione respondetur necessariam esse bonam fidem, etiam sec#d# posteriora iura ciuilia. Neque potuerunt vnquam iura ciuilia securum reddere in conscientia possessorem mal# fidei, sed ad s#mum potuerunt non admittere contra illum actionem, aut lit#. Et idem cum proportione dicendum est de omnìbus alijs casibus, in quibus ius ciuile dicitur non procedere in foro animæ. In quo etiam est considerandum, quod licet magistratus ciuilis non teneatur semper cauere pericula peccatorum; interdum tamen posse excedere, fer#do leges, qu# licet de peccatis non sint, pericula illorum inuoluant, vel illis aliquo modo fauere, vel occasion# pr#bere videantur. Et in his casibus sol#t leges canonicæ corrigere ciuiles, vt infra videbimus: ille vero defectus est #son#, non officij, & prudenti# non potesta tis: nam lex ciuilis, si prud#ter feratur, n# modo non debet præcipere turpe, verum etiam nec morale periculum peccandi dare. Quomodo autem lex possit indifferentia præcipere, dicam in fine capitis.

[sect. 7] [1310]

Dico secundo. Leges ciuiles non solum præcipiunt recta in materia iustitiæ, sed etiam in materia aliarum virtutum moralium, & similiter vetare possunt vitia contra omnes virtutes. Hæc enim duo eandem semper rationem, seu proportion# seruant, quia facere bonum, & vi tare malum, partes sunt iustiti# non tantum particularis, sed etiam generalis. H#c assertio sumitur ex D. Thom. q. 95. **[243]** art. 3. & vbi de lege humana in c#muni loquitur præcipuè vero id docet propter ciuilem: nam de canonica nulla poterat esse dubitatio, & ita confirmat as[1311]sertionem ex Arist. 5. Ethic. ca. 1. dicente. *Ipsæ autem leges de omnibus dictant, coniect#tes communem vtilitatem*; & infra. *Præcipit autem lex & ea agere, quæ ad virum pertinent fortem, vt non deserere locum in acie, non fugere, non abijcere arma. Et item ea quæ sunt temperantis, vt non adulterari, non libidine vti. Et illa etiam quæ sunt materia iusti, vt non pulsare, non c#uitia dicere, & in cæteris virtutibus, at## vititijs, alia iubens, alia vetans.* Plato etiam 1.[1312] de legib. duos ordines bonorum distinguit, priora vocat diuina, posteriora humana; & in prioribus ponit quatuor virtutes cardinales, in posterioribus bona fortunæ, & corporis, & priora dicit esse præferenda, eorumq#ue ordinem ac connexionem declarat, & subiungit. *Quare oportet, vt legum quoq#ue lator & ipse hunc ordinem sequatur, & mandet omnibus, vt semper hæc ipsa respicientes in singulis oper#tur* Idem profitentur auctores legum ciuilium: nam in l. 1. ff. de Iustitia, & Iur. ait Vlpian. *Iustiti# colimus, &c.* Declarat aut#[1313] se loqui non tantum de particulari iustitia, sed de generali, quæ respicit iust# legitimum (vt Arist. supra loquitur) vnde subiungit Vlpian. *Æquum ab iniquo separan tes licitum ab illicito discernentes, bonos efficere cupientes*, & infrà in l. *Iustitia*, & in §. *Iuris.*[1314] Instit. eod. dicitur. *Iuris præcepta sunt hæc, honestè viuere, alterum non lædere, suum cuiq#ue tribuere*; ex quibus primum latius patet, quam particularis iustitia.

Ratio propria est, quia potestas legislati **[sect. 8]** [1315]ua ciuitatis non potest assequi finem suum, ni si in materia omnium virtutum pr#cipiat. Quod vt declar# suppono primo, sermo n# hic esse de virtutibus moralibus; n# de theologalibus nihil agnoscit naturalis ratio, in qua leges ciuiles fundantur; quanqu# eo modo, quo potest esse in natura aliqua remota

imitatio illarum virtutum; illa etiam posset per leges ciuiles in officio contineri, vt ex dicendis c#stabit De virtutibus ergo moralibus #batur ass#pt#, quia finis iuris ciuilis est f#licitas vera naturalis politicæ ciuitatis: hæc autem obtineri non potest sine obseru#tia omni#vritut#rmorali#, ergo in omnibus potest pr#cipere ius ciuile. Maior patet ex dictis cap. præced. Minor autem probari posset ex dictis lib. 1. c. 15. vbi ost#dimus, leges ciuiles int#dere ciues face[1316] re bonos viros, quia non possunt aliter facere bonos ciues. Vlterius vero potest idem probari inductione. Quia enim necesfitas iustiti# per se clara est, ideo in illa materia multiplicantur magis leges ciui les. Temperantia vero etiam est necessaria, ne natura ipsa nimium corrumpatur, aut c#seruatio, vel propagatio eius impediatur: cuius rei cura etiam spectat ad leges ciuiles. Et hac ratione #hib#t, ac puniunt leges ciuiles vitia contra naturam: possunt etiam prohibere nimium abusum ciborum, vel in eis m#sur#, & modum ponere. Fortitudo etiam est necessaria ad defensionem reipublic#, vt de se constat. De prudentia vero non videntur dari speciales leges distinct# à legibus de actibus aliar#vìrtut# moralium, quia prudentia per se non ope ratur benè, vel moraliter sine virtutibus moralibus vol#tatis; tamen quia aliæ vir tutes morales operantur sine prudentia, ideo leges de alijs virtutibus simul sunt de vsu prudentiæ.

Alio item modo potest hæc inductio fie **[sect. 9]** [1317]ri, quia omnes virtutes morales aut s#t ad alterum hominem, aut sunt ad se, aut ad De#; leges autem ciuiles secundum omnes hos respectus pr#cipere possunt. Primo quidem, & maximè in ordine ad alterum, q# quidem possunt facere non solum vbi est de bit# iustiti#, sed etiam vbi debitum fidelitatis, aut simplicis promissionis interuenit. Nam licet sæpe id non faciant, tamen n# est extra potestatem earum, quia etiam obseruatio fidelitatis valde c#ueniens est ad c#cordi# ciuium: vnde in multis casibus de illa disponunt. Item etiam respiciunt debitum gratitudinis, & propter ingratitudin# priu#t multis c#modis ob eandem caus#. Opera etiam eleemosyn#, & communis amicitiæ, seu dilectionis ad proximum, & maximè vbi interuen it necessitas communis, pr#cipere possunt, & sic de alijs. Secundo ex virtutibus ad se præcipere possunt obseruationem temperantiæ, & fortitudinis modo suprà dicto. Possunt etiam pr#cipere moderationem in externis s#ptib#, in delicijs, in cultu vesti# & nimio apparatu domorum, ac seruientium, &c. Quæ omnia spectant ad honestat# personæ in vsu #priar# rerum & actionum, & necessaria possunt esse reipublic# ciuili, tum propter vitandum scandal# **[244]** aliorum, & ne noxiæ consuetudines introducantur; tum etiam neciues paupe riores fiant, quod est etiam reipublicæ noxium. Item possunt h# leges interd# imperare res arduas, & pericula, qu# sine fortitudine superari non possunt. Tertio etiam de rebus pertinentibus ad Deum curam habuerunt leges ciuiles ductu naturæ, quia obseruantiam religionis putarunt semper ad incolumitatem reipublicæ maximè pertinere. Vnde opinor in statu puræ natur#, si in illo esset respublica verum Deum naturaliter col#s, potuisse leges ciuiles prohibere, & punire docentes cultum falsorum Deor#, aut falsas opiniones de Deo, & similia. Denique potest hoc declarari ex c# nexione harum moralium virtutum, quia sæpe iustitia seruari non potest, nisi cohibeatur intemperantia, vt patet in adulterio; sæpe etiam ad cauendam iniustitiam necessaria est mansuetudo, sapientia, aut fortitudo, & sic de alijs.

Potest vero aliquis dubitare de qui **[sect. 10]** busd# virtutibus minus perfectis, minus ve necessarijs, vt sunt liberalitas, magnificentia, & similes. De actibus enim harum virtutum non videntur ferri posse le ges Ecclesiastic#, nedum ciuiles, quia necessariæ non sunt; imó videntur extraor dinari#, & ex se postulare carentiam obligationis, quia vsus earum

videtur esse consilij potius, quam necessitatis. Ad hoc vero responderi posset primo, asser[1318] tionem, seu distributionem intelligi de virtutibus cardinalibus præcipuis, quæ ad communem honestatem necessariæ sunt: nam de his maxime videntur loqui D. Thomas, & Arist. & ordinariè viden[1319]tur sufficere ad bonum regimen reipublicæ. Dico vero vlterius, licet leges ciuiles ordinariè non pr#cipiant exerciti# actuum talium virtutum, posse nihilominus imponere modum, & mensuram, & hoc satis esse, vt ill# etiam virtutes sint materia legis human#. Denique dico, non esse impossibile inueniri casus, in quibus tales actus sint necessatij, autvalde conuenientes ad commune bonum reipublicæ, & hoc satis esse, vt aliquando, licet rarissimè, pr#cipi possint.

Tertio dicendum est, leges ciuiles n# **[sect. 11]** [1320] posse ferri de omnibus actibus omnium, & singularum virtutum. Hoc etiam docet D. Thom. dicto. ar. 3. & constat facile inductione. Non enim potest præcipi virginitas, etiam si optimus actusvir tutis sit, & idem est de alijs actibus, qui propriè dicuntur consiliorun. Item de actibus difficillimis, quando ad commune bonum reipublicæ ciuilis non sunt simpliciter necessarij, vt esset v. g. frequenter jeiunare, & similia Ratio autem est, tum quia lex humana debet esse moderata, & de re moraliter possibili vniuers# communitati pro maiori parte, vt lib. 1. incommuni ostensum est; tum maximè quia ad finem legis humanæ non sunt necessarij omnes actus virtutum omnium, m# sura autem potestatis ex fine illius sumenda est.

Et ob eandem rationem non potest **[sect. 12]** [1321] lex ciuilis prohibere omnia vitia c#tra omnes virtutes, vt simplic# fornicationem non scandalosam, nec aliter nociuam c#munitati. Imò nec in materia iu stitiæ prohibet omnia, vt deception# in emptione citra dimidiam, vel sine enor mi l#sione, & similia. Quod eti#tradit D. Th. d. q. 96. ar. 2. cum Aug. lib. 1. de libero arbitr. ca. 5. & optimam rationem indicat, quia cauere omnia vitia nòn est omnium, nec multorum, sed perfectorum: lex autem ciuilis esse debet acc#modata c#munitati humanæ sec#d# naturalem condition# spectat#, & ideo per leges ciuiles non pro hibentur omnia vitia: sicut etiam potestas coactiua ciuilis non extenditur ad omnia, quia hoc esset suprà condition# human#. Et propter hoc etiam diximus lib. 1. ca. 15. legem ciuil#, licet intendat facere hominem bonum moraliter; non tam# simpliciter bonum in illo genere, quia n# est talis, nisi careat omnibus vitijs, quod lex ciuilis efficaciter non potest intendere, licet possit consulere.

Sed fortè qu#rat aliquis, quinam sint **[sect. 13]** [1322] actus vniuscuiusq#ue virtutis, aut vitij, quos lex ciuilis potest, vel non potest præcipere. aut prohibere. Quidam dixerunt, solum illum actum esse posse ma teriam legis human#, qui est materia legis naturalis, vel diuinæ. Quod quidem duplicem potest habere sensum; vnus est, legem humanam nihil posse præcipere nisi quod est aliqua lege naturali, vel diuina Pr#ceptum, ita vt humana lex solum sit noua explicatio, & propositio legis natur alis, aut diuin#, & in hoc sensu solet hæc sententia Gersoni tribui, sed quid ille s#serit postea videbimus. N#c **[245]** dico explicationem hanc in illo sensu esse erroneam, & conform# doctrin# hæreticorum huius temporis: euertet enim veram potestatem ciuilem legislatiu# supra demonstratam. Item constat ex vsu humanarum legum, multa per eas præcipi, quæ antea non erant necessaria.

Vnde etiam Arist. 5. Ethic. cap. 7. di[1323]xit, *iustum legitimum eße, quod à principio qui dem nihil refert, sic an aliter habeat, cum vero positum fuerit, refert.* Idque ex dicendis infrà de obligatione legis ciuilis magis patebit.

Alio ergo modo posset illa regula ex **[sect. 13]** plicari, videlicet, solum illum actum vir tutis posse pr#cipi per legem humanam qui cadit sub legem naturalem sub aliqua ratione generali, ita vt à lege naturali præcipiatur saltem in communi; per humanam autem determinetur ad aliquem particularem modum, aut alias circunstantias, quæ non cadebant sub le gem diuinam, vel naturalem. Et hic sensus insinuatur à Gersone 3. p. Alphabi. liter. G. & sequentibus videturq#ue probabilis: nam, si fiat inductio, ferè omnes leges humanæ inuenientur esse huiusmodi, sicut in Ecclesiasticis legibus, quia lex diuina præcipit confessionem, & c#munionem; lex Ecclesiastica præcipit, vt tali tempore fiat. Sic ergo in ciuilibus, quia ius natur# pr#cipit Dei cult# vel honorare parentes, vel seruare #qui tatem in rebus; lex humana determinat, vt h#c fiant tali tempore, vel tali modo. Ea vero, qu# tantum sunt super erogationis ex vi legis diuinæ, vel naturalis, non possunt pr#cipi per legem ciuilem, quia non recipiunt talem determinationem.

Sed licet hæc regula ordinariè vera **[sect. 14]** [1324] sit; tamen non omnino satisfacit, quia illa etiam, qu# generatim pr#cepta s#t lege diuina, vel naturali, possunt varijs modis magis, vel minus perfectis deter minari, & lex humana non potest pr#cipere quamcunq#ue determinationem, vt temperantiam per jeiunium in pane, & aqua, vel quid simile; ergo alia regula necessaria est ad discernendum, quis modus obseruari possit, ac debeat in hac determinatione legis naturalis, aut diuinæ. Et præterea positiuum præceptum non semper est per modum determinationis alicuius pr#cepti diuini, aut naturalis, solum quoad circ#stantias, sed etiam quoad totum actum, quia lex humana non supponit semper naturale, vel diuinum præceptum illius actus, quem ipsa pr#cipit, sed ad summum supponit generalia principia, vt delicta esse punienda, prætia rerum debere esse iusta, vel similia: lex autem humana, prudenti arbitrio determinat genus pœnæ, vel taxam prætij, & cæt. Hoc autem modo omnis operatio studiosa in particulari determinatur per rationem, & arbitrium humanum, & tamen non semper potest talis determinatio fieri per leg# humanam, licet honestissimè fiat, proprio arbitrio, vt per se constat.

Dicendum igitur censeo, nullam ali# **[sect. 15]** regulam in hoc assignari posse, pr#ter eam, quæ ex conditionibus legis suprà in communi positis colligi valeat: nimirum, illum actum virtutis posse esse materiam legis human#, qui ad bonum finem talis legis moraliter necessarius, & ad commune bonum valde vtilis, & c#munitati hominum, eorumque ordinari# facultati accommodatus sit: has enim c#ditiones diximus esse necessarias ad legem & ideo ab illis etiam sumenda est mensura, seu regula materiæ humanæ, ac ciuilis legis. Idemq#ue cum proportione dicendum est de prohibitione vitiorum: illa enim vetanda sunt per ciuilem legem, quæ communitati humanæ noxia sunt, & cum morali vtilitate reipublic# prohiberi possint, & puniri. Quando autem vitia non sunt noxia c# munitati, vel ex riguro sa punitione illo rum maiora mala timentur, permittenda potius sunt, quam cohibenda per leges ciuiles. Quapropter in particulari ad applicandam hanc regulam necessaria est prudentia legislatoris; neq#ue aliquid aliud certum in hoc puncto dici, aut affirmari posse existimo.

Superest vero difficultas de actibus indifferentibus: nam ex dictis sequitur **[sect. 16]** non posse esse materiam legis humanæ, nec præcipi#tis nec vetantis. Primum patet, quia non omnes actus moralium virtutum per hanc legem pr#cipi possunt; ergo multò minus poterunt pr#cipi actus indiffer#tes, quia minus vti les sunt ad communem bonum actus indiffer#tes, quam actus boni, & valde perfecti; sed hi propter suam excell#ti# non cadunt sub humanam legem, ergo illi propter suam inutilitatem non poterunt per legem

[246] ciuilem præcipit. Et confirmatur, quia lex non potest pr#cipere, vt isti actus fiant manentes (vt sic dicam) in sua indifferentia, quia sic essent mali in indiuiduo; quod autem malum est pr#cipi non potest; nec etiam potest lex pr#cipe re, vt fiant propter aliquem finem extrinsecum honestum: nam finis operationis non cadit sub præceptum humanum, sed tantum operatio ipsa, vt paulò post dicemus. Secundum vero de lege prohib# te patet, quia non potest prohiberi nisi malum: in his autem actibus indifferentibus vel nulla est malitia, vel si in indiuiduo aliquam habent vt indifferentes sunt, & fiunt, illa est minima, qu# non po test prohiberi per legem humanam, c# dictum sit, non posse legem humanam prohibere omnem malitiam. Consequens autem videtur esse contra vsum legum humanarum, quæ multa indifferentia vetant, vel præcipiunt. Quod videtur etiam supponere Aristot. in descriptione iusti legalis supra relata. It# hac ratione dicunt Theologi quædam[1325] esse mala, quia prohibita per legem humanam, quia per se talia non erant; igitur ante legem erant indifferentia: nam si fuissent bona, non potuissent fieri mala per legem. Et eadem ratione quædam erunt bona, quia præcepta; ergo ante præceptum non sunt bona, erunt ergo indifferentia, quia si fuissent mala, præcipi non potuissent,

Respondeo, actum indifferentem du **[sect. 17]** pliciter considerari posse, primo secundum se, quatenus propter se fieri, vel ca ueri potest, & vt sic concedo non esse materiam legis humanæ pr#cipientis, aut vetantis, sed tantum permittentis, vt probat ratio facta. Imo sentit D. Thomas quæstionè 93. art. 2. nullius le[1326]gis esse posse materiam, nisi quoad permissionem, quod verum est, loquendo de tali actu in sua specie considerato, vel quantam ad suam positiuam rationem; si tamen in indiuiduo consideretur quantum ad carentiam honesti finis, seu quantum ad omissionem eius (vt sic dicam) si propter se tantum fiat, sic prohibetur per legem naturalem, iuxta doctrinam eiusdem D. Thomæ. 1. 2. q. 18. art. 9. Veruntamen sub hac ratione non cadit sub prohibitione legis human#, vt etiam probat ratio facta, quia est ex mi nimis, de quibus lex ciuilis non curat. Alio vero modo potest considerari actus indifferens ex obiecto vt vtilis ad aliquod commune bonum reipublic#, vel ad vitandum graue malum eius, & vt sic clarum est, posse pr#cipi, aut vetari per leges ciuiles, tum quia potestas ad aliqu# finem, consequenter est ad omnino necessaria ad illum finem, tum etiam quia actus indiffer#s sub ea ratione, de se est c#sentaneus rationi, & honestus. Si enim actus indifferens ordinatus ad commoditatem naturæ priuatæ person# non est otiosus, sed de se honestè fit; multò magis id habebit, si propter commune bonum fiat, intercedente vera necessitate aut sufficienti vtilitate, vt sæpe potest in teruenire, vt de se constat. Vnde tunc ex parte legislatoris iusta est talis lex, #a est vtilis communi bono, & non est de re mala, sed quæ potest benè fieri. Ex parte vero subditorum, licet ad illam legem implendam necessarium non sit illos operari propter eundem finem, qu# legislator int#dit; ob rationem factam, quod finis legis non cadit sub lege, nihilominus ad obligation# legis satis est, quod ille actus de se non est otiosus, nec inutilis, & quod potest honestè fieri, si subditus velit materiam talis legis exequi, obseruando omnes aliás circunst#tias, quas naturalis ratio postulat, vt actus in indiuiduo honestus sit.

Vnde tandem potest considerari dif **[sect. 18]** ferentia inter actum bonum, & malum, quod actus si per se, & intrinsecè malus sit, numquam potest per legem humanam præcipi, licet possit permitti, quia nunquam est ab illo separabilis malitia, vel propibitio superioris legis, vt patet ex dictis in prima assertione. At vero actus bonus ex obiecto, qui potest per se, & propter se honeste fieri, seclusa lege pro hibente; nihilominus potest prohiberi per

humanam legem, etiam ciuilem, & fieri malus ratione prohibitionis, qui aliàs de se erat bonus. Ratio est, quia si actus sit malus in specie sua, quandocunq#ue exercetur retinet illam malitiam, & ideo non potest pr#cipi, quia ad malum sufficit quicunq#ue defectus: actus autem bonus, licet ex specie sua talis sit, potest in exercitio esse malus, quia potest tale exercitium esse prohibitum, & ita iam deerit illi actui circunstantia **[247]** aliqua debita ex vi legis, & ideò iam erit malus, quia malum ex quocunq#ue defectu. Sic licèt facere sacrum bonum sit, id facere in feria sexta parasceues non erit bonum, quia de est illi debita circ#st#tia temporis ratione prohibitionis, idem est de ieiunio in die dominica, de quo exemplo vide si placet, quæ scripsimus tract. 2. de Religione lib. 2. cap. 4. n. 6. & quidem S. Thom. 2. 2. q. 147. ar. 5. ad[1327] 3. expresse asserit non esse à peccato im munem, qui die Dominica ieiunaret. Et in legibus ciuilibus potest idem considerari: nam donatio liberalis de se bona est, & nihilominus potest ex iusta cau sa per legem ciuilem prohiberi, & fieri mala solum quia prohibita. Et sic de alijs. Potest etiam hoc declarari ex alio prin cipio, quod leges humanæ possunt mediocritatem constituere in actionibus humanis. Vnde fieri potest, vt actus, qui seclusa lege positiua, seruaret medium virtutis, posita lege prohibente, iam n# seruet medium, & peccet per extremum, sicut peccaret per defectum, si lex præciperet actum, & non fieret.

Et hinc etiam obiter intelligitur, quo **[sect. 19]** modo lex humana dicatur constituere medium in materijs virtutum, id enim facit imponendo necessitatem operandi in talibus materijs iuxta exigentiam earum. In quo est notanda differentia inter pr#cepta affirmatiua, & negatiua, quòd affirmatiua regulariter suppon#t intrinsecam honestatem in actu, quem præcipiunt, & consequenter medium virtutis in materia eius, vt patet in pr# cepto ieiunij, & similibus, non tamen supponunt necessitatem, sed faciunt. Quia medium virtutis habet latitudinem, & varietatem, & ideò non omne id, quod est de se honestum, est per se necessarium: lex autem humana potest hanc necessitatem ponere, qua posita, ille actus iam est necessarius ad honestatem talis virtutis. Et hoc sensu dicitur constitui per talem humanam legem in tali specie virtutis, vtique quoad necessitatem, non quoad honestatem. Dixi autem, *regulariter loquendo,* propter actus indifferentes, in quibus non videtur supponi honestas, quanquam si sumantur, vt ordinati ad finem propter quem lex eos præcipit, honesti sint, quam honestatem haberent sic facti, etiamsi sine lege fierent, non tamen haberent necessitat#. Atq#ue ita in vniuersum præceptum affirmatiuum humanum facit potius necessitatem, quàm honestatem. At verò præceptum negatiuum purè humanum ex se non supponit malitiam in actu, qu# prohibet, sed facit: sic enim dicuntur multa esse mala, quia prohibita, & ratio est, quia malitia consistit in carentia rectitudinis debitæ; ante præceptum autem huiusmodi nullum erat debitum, & ideò carentia actus erat negatio, non priuatio moralis, ac proinde nec malitia erat: posita autem lege insurgit debitum, & carentia transit in rationem priuationis, atq#ue ita insurgit malitia ex vi legis positiuæ. Ad eius autem speciem intelligendam consideranda est materia legis, vel motiuum virtutis, sub quo talis actus prohibetur per legem: nam tunc pertinet malitia ad vitium contrarium illi virtuti; vt v. g. effusio sanguinis in Ecclesia, quatenus per legem Ecclesiasticam prohibetur, non pertinet ad iniustitiam, sed ad sacrilegium, quia illa prohibitio fit intuitu reuerentiæ debitæ loco sacro, quod ad religionem spectat. Et idem est in omnibus peccatis commissionis, quæ repugnant for maliter præceptis negatiuis, seu prohibentibus: nam in alijs malitijs omissionis, quæ repugnant directè præcepto affirmatiuo, ex honestate actus contrariè oppositi insurgit propria determinatio

seu specificatio omissionis. Et ita eti# constat, quomodo leges humanæ habeant pro materia actus vitiorum secundum species suas.

[sect. 20]

Posset prætereà circa hanc materi# tractari an modus virtutis cadat sub præceptum, an actus difficiles, & ardui possint præcipi per legem ciuilem. Sed hæc commodius dicentur infrà explicando obligationem huius legis, & modum implendi illam. De modo autem, quo lex ciuilis differat à canonica ex parte materiæ dicemus lib. seq. cap. 2.

CAPVT XIII.

An lex ciuilis tantum possit externos actus præcipere, aut prohibere.

ACtus humanus (de quo solo lex po **[sect. 1]** test proximè ferri) duplex est, vt ex 1. 2. q. 18. & sequentibus constat, **[248]** interior, & exterior, qui inter se ita c#parantur, vt exterior non possit esse si[1328]ne interiori: ab illo enim tanquam à morali forma habet, quod humanus, & moralis sit. Vnde exterior actus humanus est veluti compositum quoddam ex actu exteriori, corporis v. g. (ita enim nunc loquimur) & ex interiori actu voluntatis tanquam ex materia visibili, & forma per se inuisibili; sicut homo c#ponitur ex corpore, & anima, & de hoc actu nulla est quæstio, quin possit esse materia humanæ legis. Tantum ergo su perest inquirendum, an solus ille sit materia humanæ legis; aut etiam interior esse possit vel per se, vel vt coniunctus exteriori. Vnde simul etiam oportebit inquirere, vtrum actus exterior per legem humanam præcipiatur, vt voluntarius est, vel solum vt actus quidam exterior est. Sub actu autem (vt s#pè monui) comprehendimus omissionem actus hu mani, constat enim, hanc etiam esse pr#ceptam per legem negatiuam, vel prohibitam per affirmatiuam: nam qui actum præcipit, consequenter prohibet eius omissionem.

Dico ergo primò. Lex merè humana **[sect. 2]** [1329] non potest pr#cipere actum purè internum directè, & secundum se. Hæc assertio in sensu statim explicando communiter recepta est, sumiturq#ue ex l. *Cogitationis pœnam nemo meretur*, ff. de Pœnis. *Pœnam*, vtiq#ue, ciuilem, quia, scilicet, ius ciuile per se non versatur circa internos actus. Nam quia illos naturaliter, ac per se punire non potest, ideò nec illos præcipere, aut prohibere potest: n# potestas legislatiua est etiam coactiua, vt diximus, & ita si coactiua esse non po test respectu interioris actus, neq#ue legem ferre circa illum potest. Dixi aut# *actum purè internum*; quia oportet, vt in sola mente sistatur. Nam si cupiens v. g. occidere, aliquo modo intentet exteriorem actum, & in illo prodere incipiat, quanuis effectum non assequatur; sæpè aget contra legem, & incurret p#nam eius. Quomodò aliquando dicitur in iure, aliquem puniri, *vel quia cogitauit,* scilicet, exterius inchoando, vel per consilium, vel per aliquam actionem, quæ casu non habuit effectum. Sicq#ue intel[1330]ligitur lex *Quisquis,* C. Ad leg. Iuli. maiestatis, & l. *Diuus.* ff. ad leg. Cornel. de Sicarijs. Quibus locis alia iura circa hoc Glossa, & Doctores adnotant, & latè Fe[1331]lin. tract. 1. Quando conatus puniatur, & Nauarr. in capite *Si quis non dicam,* de Pœn. dist. 1. nu. 5. Ratio

autem huius limitationis est, quia iam tunc est actus exterior, licèt non consummatus, & ideo prohiberi potestà lege humana, & puniri vel leuiori pœna, vel aliquando etiam ordinaria iuxta materiæ grauitatem.

Ratio verò principalis assertionis est, **[sect. 3]** [1332] quia potestas humana legislatiua sol# ordinatur ad exteriorem pacem, & honestatem c#munitatis humanæ, ad qu# nihil referunt actus, qui in pura mente consummantur. Item quia hæc potestas immediatè nascitur ab ipsa communitate humana media ratione naturali: nulla autem ratio dictat, quòd communitas humana possit dare potestatem immediatè, & per se super actus merè internos, cum illi sint omnino extra cognitionem suam, ac proinde etiam sint extra forum suum. Deniq#ue hoc optimè[1333] declarat D. Thomas. 2. 2. q. 104. art. 5. ex Seneca 3. de Benef. quia vnus homo naturaliter non subditur alteri secundum animam, sed secundum corpus. *Errat enim* (inquit ille) *si quis putat, seruitutem in totum hominem descendere, pars enim melior excepta est. Corpora obnoxia sunt, & adscripta dominis, mens sui iuris est.* Solum enim potest inueniri subiectio inter homines, quatenus inter se communicationem habere pos sunt, & actiones vnius possunt alijs esse vtiles, vel nociuæ, & ideò solum de his[1334] actibus possunt præcepta humana dari, qui ad exteriorem dispositionem rer# humanarum pertinere possunt.

Si quis autem has rationes attentè **[sect. [4]]** consideret, facilè intelliget, solum procedere de lege humana, quatenus per potestatem à sola ratione naturali manantem, ferri potest, quæ lex cum ciuili coincidit; non verò procedere in lege Ecclesiastica, quæ procedit, à superiore potestate, ordinata ad altiorem finem, & habente altiorem originem. Manet ergo de illa lege specialis difficultas, quæ ex speciali ratione illius nascitur, & ideò in librum quartum illam tract#dam relinquimus. Et ob hanc causam loquutus sum in assertione de lege merè humana: nam Ecclesiastica quodam-**[249]**modò est diuina, & in hoc sensu nulla est difficultas in assertione.

Sed obijci potest; nam sequitur, non **[sect. 5]** [1335] posse legem ciuilem prohibere, aut pr#cipere actum externum omnino occultum, qui in iudicio humano probabilis non sit; consequens autem est falsum: er go. Sequela patet, quia talis actus non potest puniri per legem purè humanam; ergo nec prohiberi, quia potestas legislatiua semper habet coactiuam adiunctam, vt sæpe cum Arist. diximus. Antecedens patet, quia tale delictum non potest puniri per iudicium humanum; ergo nec per legem humanam, quia ead# est potestas ad vtrumque actum, & confirmatur, quia tale delictum non est probabile in humano iudicio; ergo nec potest in illo iudicari, quia iudicium humanum non fertur, nisi secundum allegata, & probata. Primum autem consequens plane falsum est, quia aliàs non peccaret, qui legem humanam occultissimè non seruaret, quod dici non potest, quia lex non tantum prohibet, ne actus publicè fiat, sed simpliciter, ne fiat; tum etiam, quia non prohibet actum solùm ratione scandali, aut notorietatis, sed ratione sui, quia vel malus est, vel ex vi prohibitionis legis fit malus. Tum deniq#ue quia lex præcipiendo constituit actum in tali specie, vel mediocritate virtutis, & ideò qui ab illa discrepat, quantunuis occultè contra virtutem agit, ac subinde peccat. Vt si lex taxat pretium tritici, siquis cariùs illud vendat occultè, omninò contra iustitiam agit, & sic de alijs.

Pro solutione supponenda est vulga **[sect. 6]** [1336]ris distinctio de actu dupliciter occultò, scilicet, per se, & natura sua; vel per accidens, ex defectu probationis, cuius quidem capax erat actus de se spectatus, de facto tamen defuit. Quam distinctionem bene tractat

Caiet. 2. 2. q. 11. ar. 3. Castro lib. 2. de Legib. pœnal. cap. vlt. & Simanc. in Catholic. Instit. tit. 42. Actus ergo mentales, ac merè interni sunt per se, & natura sua occulti alijs hominibus extra operantem, quia homines non cognoscunt naturaliter, nisi ministerio sensuum, & ideò quæ per s#sibiles effectus, vel signa non manifestantur, per se, & natura sua sunt extra cognitionem humanam: huiusmodi autem sunt actus merè interni, & ideò dicuntur per se occulti. Actus verò qui exterius prodeunt, sensibus percipi pos sunt, & ideo non sunt per se occulti; contingit autem ignorari propter absentiam testium, & sic non posse probari, & tunc occulti quidem sunt, tamen per accidens, quia illa testium absentia est accidentaria. Assertio ergo posita procedit de actibus internis, ac subinde per se occultis: obiectio verò procedit de actibus externis per accidens occultis, de quibus fatemur esse posse materiam legis humanæ, & per illam prohiberi, vt probant rationes factæ, & rectè docent auctores allegati, & Palud.[1337] 4. dist. 17. q. 2. Nauar. de Pœnit. dist. 5. in princ. n. 27. vbi alios in eandem sententiam refert. Allegat autem D. Thomam[1338] Quodlib. 4 ar. 12. significantem, peccatum occultum etiam externum non cadere sub humanam iurisdictionem; sed D. Thomas non negat simpliciter, cadere sub iurisdictionem hominis, sed sol# quoad actum iudicandi de illo, inquirendo, vel alio simili modo, quia hic actus supponit notitiam aliquam humanam tanquam fundamentum inquisitionis, & iudicij: secus verò est de actibus iurisdictionis, qui per sententiam general#, & per leges exerceri possunt, quia illi optimè cadere possunt in actus per se cognoscibiles, etiamsi per accidens occultissimi sint.

Ad obiectionem ergo negatur con **[sect. 7]** sequentia, & ratio differentiæ inter vtrunq#ue actum est, quia multum refert ad morales effectus, quod actio sit natura sua insensibilis, vel sensibilis, quia iurisdictio hæc datur hominibus modo connaturali, ac subinde proportionato naturæ, & ideò datur super eas actiones, quæ per se, & natura sua cognoscibiles sunt humano modo; non verò super alias per se occultas, quia ex se sunt extra humanum forum. Nec in prioribus considerari potest accidentalis ille status occultus in ordine ad vniuersal# potestatem; tum quia lex generaliter datur de actibus secundum condition# naturalem eorum, & circunstantiæ accidentariæ non mutant, nec impediunt efficaciam legis; tum etiam, quia non deest modus humanus, quo possint tales actus dirigi, & cohiberi per legem **[250]** abstrahendo ab illa circunstantia.

Vnde vlterius addimus, quoties lex **[sect. 8]** absolutè disponit de huiusmodi actu, illum simpliciter præcipiendo, aut vet#do, comprehendere actum externum occultum, nisi addantur in lege verba limitantia illam ad actum publicum, vel[1339] notorium. Ratio est, quia lex indefinitè lata, & nihil distinguens, per se loquendo extenditur ad omnia, quæ sub verbis eius comprehenduntur. Ad difficul tatem autem in contrarium cum ead# proportione, & distinctione respondetur, actum talem per se esse punibilem per legem humanam, licet per accid#s ex defectu probationis puniri per homines non possit. Cuius signum est, quia quacunq#; ratione perueniat delictum ad sufficientem hominum notitiam, puniri poterit, licèt in principio fuerit oc cultissimè commissum, quod non ita est de actu merè interno. Vnde interdum poterit lex humana per se ipsam punire delictum sic occultum, imponendo pœnam ipso facto sibi proportionatam, vt latiùs dicemus tract. de Lege pœnali, ideoq#ue rectè potest oriri aliquando obligatio ad restituendum ex vi talis transgressionis humanæ legis, vt rectè in argumento dicebatur.

Dico secundò. Lex purè humana, seu **[sect. 9]** [1340] ciuilis potest indirectè, seu per quand# consequutionem pr#cipere actum interiorem voluntatis, & intellectus, quatenus connexi per se esse possunt cum actu exteriori præcepto, vel prohibito. Hoc est certum apud omnes, & per se satis clarum, quia actus exterior præcipitur per legem vt humanus, & liber, sed non potest esse humanus, & liber sine interiori; ergo necesse est, vt actum interiorem saltem indirectè, & consequenter præcipiat. Quomodò enim lex præcipiet homini, vt faciat, nisi possit præcipere, vt velit facere, cum voluntate facturus sit. Et proportionali ratione, si lex humana prohibeat facere aliquid, prohibet etiam velle efficaciter facere idem. Imò non solum lex prohibens actum externum, consequenter prohibet aliquam voluntatem internam; sed eti# lex pr#cipiens actum externum pro aliquo tempore, consequenter prohibet habere pro illo tempore voluntatem non faciendi, seu nolitionem faciendi, vel etiam voluntatem faciendi alium act# inc#possibilem, quia necesse est, vt prohibeat quidquid incompossibile est obseruationi legis: quilibet autem ex his actibus voluntatis est incompossibilis obseruationi talis legis, vt constat. Atq#; hinc etiam fit, vt eo ipso, quòd lex prohibet aliquid facere, prohibeat etiam habere propositum absolutum faciendi; & è conuerso si præcipit aliquid facere, consequenter prohibet proposit# non faciendi debito tempore, licèt pro positum actus interior sit, quia eo ipso quòd actus exterior est prohibitus, est malum obiectum respectu voluntatis, & ideò consequenter fit, vt talis voluntas eius sit mala, ac subinde prohibita mediante obiecto suo.

Dices; ergo eadem ratione erit pro **[sect. 10]** [1341]hibitum omne desiderium etiam inefficax, omnisq#ue complacentia circa tale obiectum, quia etiam hi actus circa obiectum malum mali sunt: consequens autem est falsum, quia illi actus non sunt per se connexi cum actu exteriori, nec impediunt per se exequutionem præcepti. Respondeo, quod attinet ad desiderium inefficax, illud ex parte obiecti semper includit conditionem aliquam, quæ attendenda est ad iudicandum de honestate, vel turpitudine talis desiderij. Si ergo desiderium cadat in tale obiectum non obstante prohibitione, & c# ditio solum sit, si possem occultè facere, vel sine discrimine pœnæ, aut alia similis, talis actus prohibitus est ex vi legis, propter rationem factam, quia versatur circa obiectum prohibitum ret#ta prohibitione, & formaliter est desiderium quoddam transgrediendi legem, quod malum est, & prohibitum. At verò si conditio sit talis, vt remoueat pro hibitionem, non erit prohibitum, nec malum, quia iam non versatur circa ob iectum malum, vt v. g. si quis habeat simplicem affectum faciendi hoc, si non esset prohibitum, per hanc conditionem remouet malitiam, & prohibitionem, & appetit actum illum secundum se spectatum, qui vt sic malus non est. Et idem dicendum cum proportione est de simplici complacentia; seu delectatione in actu illo cogitato: nam si talis delectatio præscindat à prohibitione, vt ordinariè fieri solet in actibus, qui solum sunt **[251]** mali, quia prohibiti, eo ipso non est de obiecto malo, & consequenter non pro hibetur ex vi talis legis, quia nec directè, nec indirectè, vt ex dictis constat. Si autem quis delectaretur de illo actu inuoluendo transgressionem pr#cepti, vtputà, quia delectatur cogitans, se id facere non obst#te prohibitione legis; sic complacentia esset mala; imò esset quidam contemptus legis, vel formalis, vel saltem virtualis, & ideò indirectè prohibetur per legem.

Ex quibus intelligi potest, duobus **[sect. 11]** modis posse legem humanam prohibere, vel præcipere indirectè internum actum, scilicet, vel ex parte actus, comprehendendo illum tanquam causam formalem, sen partem actus humani completi, qui est compositus ex

interiori, & exteriori actu; vel ex parte obiecti actus interioris, reddendo illud prauum, & c# trarium rectæ rationi. Priorq#ue modus præcipuè cernitur in actibus efficacibus, & absolutis, qui ordinantur ad exequutionem operis præcepti, aut prohibiti, suntq#ue causa eius: posterior verò modus inuenitur in actibus inefficacibus, & simplicibus, qui licèt non sint caus#, suam tamen rationem sumunt ab obiectis, & ratione illorum boni, vel mali fiunt. Deniq#ue in priori modo actus interior aliquo modo est materia legis, estq#ue (vt sic dicam) compr#ceptus per legem, quia per se præcipitur actus humanus sensibilis, compræcipitur autem pars, & quasi forma eius, etiamsi insensibilis, & spiritualis sit, sicut per se generatur homo, & anima congeneratur suo modo, quatenus forma hominis est, saltem quoad vnionem cum materia. Et ideò secundum hunc modum non solum potest præcipi actus interior, qui est voluntas operandi, sed etiam omnis ille actus mentis, sine quo actus exterior præceptus esse non potest, Vt, si miles præcipitur custodire arcem, consequ#ter præcipitur vigilare, & attendere, & si superior præcipit studere, attentionem, & applicationem animi compræcipit, & sic de alijs, vt notat Syluest. verbo *Hora*, q. 11. & dicemus infrà latius, tractando de lege canonica. At verò in posteriori modo actus interior non est materia legis human#, sed versatur circa materiam legis humanæ, & ex mutatione morali, quæ per legem fit circa illam materiam, resultat malitia in interiori actu propositi, aut desiderij de tali materia prohibita, ad eum modum, quo vnum relatiuum resultat ex mutatione alterius extremi, & ideò talis mutatio non excedit potestatem human#. Solum poterat híc superesse difficultas, an possit alio modo prohiberi per leg# humanam; vel præcipi actus interior c# exteriori, cum quo neutro ex dictis mo dis c#nexus sit. Sed hæc difficultas specialis esse videtur in legibus canonicis, & ideò in lib. 4. commodiùs tractabitur.

CAPVT XIIII.

Vtrum actus præteritus possit esse materia legis humanæ.

IN triplici statu possunt considerari **[sect. 1]** actus humani, futuri, præsentes, & i# facti. De futuris nulla estqu#stio, quia certum est, & pro illis maximè poni leges humanas cap. 2. & cap. vlt. de Constit. & in l. *Leges, & constttutiones,* C. de Le[1342]gib. Ratio est, quia lex ponitur vt regula operationis; regula autem supponi debet ad opus: est enim suo modo principium actionis, & ideo maximè datur propter futuram actionem. De præsentibus actionibus nihil distinguimus, sed cum præteritis eas numeramus, quia iam supponuntur factæ absq#ue lege; etiam si contingat, simul tempore existere; vel certè si ponamus fieri ex vi legis, in eodem momento, in quo datur lex, iam comparantur ad legem per modum futuri. Sed hic operandi modus in Angelis potius, quàm in hominibus concipi potest. Igitur de præteritis est quæstio. Et ratio dubitandi oritur ex proximè dictis, quia materia alicuius re[1343]gulæ non est effectus iam factus: nam ad illum nihil conferre potest; lex autem est regula actus; ergo non potest habere pro materia actum præteritum. In contrarium verò est, quia dicta iura do cent, posse legem humanam disponere de Præteritis, si legislator

velit. Distin[1344]guenda est ergo duplex lex, quædam dicitur declaratiua, alia constitutiua iuris, quarum legum differentia ex ipsis vocibus satis nota est. Nam lex declaratiua non conditius, quatenus talis est, **[252]** sed declarat quid secundum aliud antiquius ius fieri debeat, aut non fieri: lex autem constitutiua nouum introducit ius, quantum in ipsa est. Deinde distinguere oportet effectus legis præcipuè tres, obligare, scilicet, pœnam imponere, & actum irritare.

Dico ergo primò. Lex declaratiua, **[sect. 2]** [1345] quantum in se est, comprehendit non tantum futura, sed etiam præterita. Est communis sententia Abbatis, Decij, Felin. & aliorum in cap. vltim. de Constit. Bartholi, & Legistarum in l. *Omnes populi.* ff. de Iustit. & iur. & in dicta l. *Leges,* & sumitur ex Auth#tica de Filijs ante dotalia instrumenta natis, collat. 3. Exemplum sumi potest ex cap. *Vt lex.* 27. q. 1. vbi Innoc. Papa præcipit, separari clericos in sacris, & religiosos professos ducentes vxores, & subdit. *Huiusmodi n### copulationem, quam contra Ecclesiasticam regulam constat eße contractam, matrimonium non eße censemus.* De quo textu dubitari potest, quia materia illa iuris humani est, & verbum *Censemus* est ambiguum: nam potest significare, vel iudicamus, vel statuimus, vt docet Gloss. in Clement. vnic. de Concess. præben. Sed nihilominus lex illa declaratiua fuisse videtur; tum quia verbum *censeo* in rigore latino, & in frequentiori vsu magis significat, arbitrari, & mentem suam aperire; tum maximè, quia Pontifex reddit rationem antiquam su# decisionis, qu# est sufficiens signum legis declaratiuæ, vt ibi Glossa, & Panormit. notant, & sumitur ex Barth in dicta l. *Omnes populi.* n. 44.[1346] Quod maximè procedit, quando ratio non tantum est motiua, sed etiam decisiua, id est, de se sufficiens ad ostendendam malitiam actus, seclusa noua lege, vt benè notat Nauarr. in cap. *Si quando,*[1347] de Rescript. except. 21. n. 4. Talis autem est ratio Pontificis in dicto cap. *Vt lex,* & ideò non videtur dubium, quin ius de claratiuum tradat, quod extendatur etiam ad matrimonia, quæ illud decret# antecesserunt, quia ante illud decret# talia matrimonia erant contra Ecclesi asticam regulam. Vnde in singulis legibus verborum proprietas, & materia, ac ratio legis diligenter expendenda sunt, ad discernendum, an lex sit declaratiua. Clarius exemplum est in cap. vlt. de Sponsa duorum, vbi matrimonium contractum, & consummatum post aliud ratum, & non dum consummatum, censetur nullum, quod ad præterita extenditur. Aliud est in cap. *Gaudemus,* de Diuortijs.

Ratio verò est, quia lex declaratiua **[sect. 3]** [1348] non est regula actionis, sed supponit, & interpretatur illam; ergo ante legem declaratiuam erat lex, vel ius inducens obligationem, vel alium effectum; ergo lex quæ declarat tale ius, supponit semper habuisse talem effectum: nam effectus antiqui iuris non pendet ex declaratione posteà futura. Vnde confirmatur, quia noua declaratio nihil denuo constituit, argumento l. *Hæredes.* §. 1. ff. de Testam. ibi, *Nihil enim nunc dat, sed dat#*[1349] *significat*; ergo lex declaratiua ex se non habet nouum effectum; ergo quantum in se est, æquè comprehendit præteritum, ac futurum. Sed obijci potest, nam si ratio est efficax, non solum probat hanc legem extendi posse ad præteritum, sed necessario ita esse, nec posse per legem humanam limitari, quia ad præteritum non est potentia. Consequ#s est falsum: nam leges declaratiuæ interdum addunt has particulas, *Ex nunc, In posterum,* & similes, vt limitent legem, ne ad præterita extendatur. Assumptum patet ex cap. vnic. de Postulatione Præla. in 6. vbi prohibentur quædam formulæ eligendi, & postulandi de se ineptæ, & tamen additur particula, *De cætero,* quæ indicat solam prohibitionem in futurum, vt ibi notat Glossa.

Simi le exemplum est in cap. *Aqua,* de Consecrat. Eccles. vel altaris, vbi declarat Pontifex, violatam Ecclesiam non posse reconciliari per sacerdotem, sed per Episcopum tantum, & nihilominus addit particulam *De cætero*; imò statim præcipit sustineri reconciliationes prius factas à sacerdotibus.

Respondetur, argumentum conuin **[sect. 4]** [1350]cere, sistendo in vi legis declaratiuæ, vt talis est, sicut de illa loquuti sumus, ill# de se extendi ad præteritum tempus pro quo constat fuisse latam legem aliam, quæ delaratur. Vnde si declaratur aliquid esse contra ius naturale, ibi virtute decernitur, actus contrarios tali iuri semper fuisse malos; si verò declaratur legem aliquam fuisse irritantem, consequenter declaratur, actus præteritos **[253]** factos à tempore talis legis fuisse de se[1351] nullos, & sic de alijs. Oportet tamen ad uertere, aliquando non esse legem purè declaratiu#, sed habere aliquid admixtum legis constitutiuæ ex potestate legislatoris declarantis. Et tunc quant# ad id, quod addit præter nudam declarationem, non extenditur ad præterita, sed ad futura tantum, iuxta ea, quæ inferius dicemus. Exemplum est in capite[1352] *Quantæ,* de Sentent. exc#m. vbi per verbum *Interpretamur,* declarat Pontifex, sub percussoribus Episcopi compre hendi, non solum qui positiuè cooperantur, sed etiam qui non obstant, cum possint, quæ declaratio non est pura, sed per potestatem condendi legem, potius quam per interpretationem facta. Et ideò talis in terpretatio in rigore non ext#ditur ad præterita, nisi aliud expressè declaretur. Nam interdum fieri solet extensio ta lis declarationis ad præteritum ex peculiari voluntate ipsius legislatoris satis expressa, cuius rei inter alia est vulgat# exemplum in declaratione Sixti V. circa suum Motum proprium de Illegitimis,[1353] & de Receptione religiosorum.

Deinde oportet distinguere illos tres legis effectus, qui sunt obligatio in c# **[sect. 5]** [1354]sci#tia, cui respondet culpa in transgressione legis, item pœna, & irritatio actus: nam in illis non procedit semper eadem ratio. Qu#do enim lex est purè declaratiua obligationis antiqu# legis, negari n# potest (per se loquendo) quin obligatio anteà fuerit, & consequenter, nec vitari poterit, quin fuerit culpa contra illam agere. Per accidens autem potuit hic effectus impediri, quia fortasse ante illam declaration# ius ignorabatur, vel non ita intelligebatur etiam à viris doctis, quanuis re vera iam existeret, & quoad hoc habere potest magnam vim lex declaratiua, vt posteà sit culpa, quæ anteà excusabatur per ignoranti#. Et hic videtur fuisse casus in d. c. vnic. vt Gloss. ibi s#tit, & ideò[1355] lex illa vtitur verb. *Prohibemus,* quæ prohibitio, vt talis fuit, non potuit ad t#pus præterit# extendi. Et fortasse actus ibi prohibiti non erant irriti ex natura rei, vnde cum antea non essent speciali iure Ecclesiastico prohibiti, multò minus er#t irriti ex vi illius; & ideò in nouo decreto irrit#te meritò additur particula *De cætero,* pro solis enim futuris t#poribus addebatur. Atque ideò obseruare oportet in omni noua lege prohibente, vel puni#te id, quod per se malum erat, vel anteà prohibitum: nam licèt posterior lex sit declaratiua prioris iuris, nihilominus quantum ad id, quod de nouo statuit, vel addit, non extenditur ad pr#terita, vt ex dicendis patebit.

Quantum ergo ad effectum pœnæ, si lex **[sect. 6]** non addat pœnam de nouo, sed declaret in tali actu incurri ipso facto ex vi antiqui iuris, consequ#ter declarat per singulos actus incursam fuisse in præteritis t# poribus: est enim eadem ratio. Hoc autem etiam est intelligendum per se loqu# do: nam ratione ignor#tiæ fieri potest, vt effectus pœnæ non extendatur ad pr#teritos actus, etiamsi lex sit declaratiua[1356] quoad ipsam pœn#. Quia vt infrà suo lo co ostendam, qui excusatur à culpa, in om ni rigore excusatur à pœna, etiamsi

ipso iure lata sit. Sed non obst#te declaratione præteritæ actiones excusantur à culpa ratione ignorantiæ, vt dictum est; ergo & à pœna. Loquimur autem de propria p#na: nam si solum sit indecentia quædam, seu irregularitas, h#c non excusabitur #pter ignorantiam, nisi sit verè in p#nam imposita. An verò ignor#tia solius pœnæ illam excuset, infrà tractabitur. Denique idem dicendum est de alio effectu, qui est irritare aliquem actum, vel effectum: hic enim effectus non impeditur propter ignorantiam totius legis, quando non est pœna propriè sumpta, quia non p#det ex culpa & lex per se habet efficaciam ad impediendum valorem actus. Et ideò quoties lex declarat nullitatem actus exvi legis antiquæ, talis declaratio locum habet in actu præterito simili modo facto, eti#si fortasse ignorantia interuenerit.

Circa hoc autem est vltimò obseru# **[sect. 7]** dum, hanc nullitatem aliquando esse ex defectu conditionis iure diuino necessariæ ad valorem actus, vt si lex declaret sacramentum. V. g. Confirmationis datum sine balsamo non valuisse, & tunc lex declarans nullitatem illius actus, & causam eius, ita ext#ditur ad pr#teritum, vt non possit per se supplere, vel reualidare actum, quia pendet ex iure diuino. Aliquando verò contingit nullitatem oriri ex iure humano: actum verò esse talem, vt pendeat ex efficaci consensu operantium, seu contrahentium, vt matrimonium **[254]** contractum inter consanguineos intra quartum gradum est nullum, supposito iure Ecclesiastico. Et hic etiam actus non potest per legem declaratiuam posteriorem suppleri quoad præcedentes act#; sed necesse est, vt ablato impedim#to iterum validè fiant per iteratum consensum c#trahenti#, quia ab illo p#det essentialiter talis actus, nec potest lex sola per se ipsam illum efficere. Interdum verò nullitas actus & pendet ex iure po sitiuo, & per ips#met refici potest, quia non dicit intrinsecum respectum ad ali# c#sensum. Et tunc quanuis lex declar#s nullitatem actus c#prehendat præteritos; nihilominus auctor legis potest illum defectum auctoritate sua supplere, vel dis pensando, vel per se talem actum effici#do. Et huiusmodi videtur esse casus in d. c. *Aqu#.* Nam illa benedictio, vel purificatio templi institutio est humana, & forma, vel necessitas eius potuit per Pontificem vel dispensari, vel suppleri.

Dico secundò. Lex constitutiua iuris **[sect. 8]** [1357] per se, & quasi natura sua non extenditur ad præterita, sed de futuris tantum datur: quoad aliquos verò effectus ext# di potest ex voluntate legislatoris satis expressa, aut declarata. Tota assertio su mitur ex d. c. 2. & c. vlt. de Consti. & ex d. l. *Leges,* vbi Glossa, & Doctores, Felin. c. 2. & Nauar in C#m. de Dat. & promis. n. 6. Item Gloss. in c. 1. de Cleric. non resid. in 6. verb. *Receperint*, & in Clement. 1. de Testam. verb. *Deputatis,* & in Clement. 2. de Ætate, & qualit. verb. *In posterum,* & in Clement. 1. de Concess. Pr#ben. verb. *C#cesso.* Ratio autem prioris partis generalis est, suprà tacta, quia lex ponitur vt regula humanorum actuum; quando au tem constituit nouum ius, introducit nouam regulam operandi: ergo ex natura sua fertur pro actibus futuris, quia pr#teriti iam non indigent regula; imò nec sunt capaces illius. Confirmatur, quia præceptum vt tale est, non potest dari[1358] de præterito actu, sed de futuro, vt per se constat; at lex vt est constitutiua, est præceptum quoddam; ergo. Imò hinc etiam intelligitur, legem, vt legem absolutè loquendo, solum cadere in futuros actus, non in præteritos, quia lex vt lex essentialiter est præceptum, vt ex suprà dictis constat. Lex autem declaratiua, vt sic, potius est doctrina qu#dam, quæ optimè cadit in præterita. Quod si consideretur illa lex vt præceptum obligans ad sequendam illam declarationem vt authenticam, sic etiam pr#ceptum illud versatur circa actus, per quos nunc iudicatur

de sensu præteritæ legis, & ita non inducit obligationem nouam ad aliquem præteritum actum, vt per se constat: sed ad futuros.

Ad explicandam igitur, & proband# **[sect. 9]** alteram partem assertionis, distinguendi sunt legis effectus suprà numerati, quorum primus est obligatio, qui loc# non habet in actibus præteritis, quatenus præteriti sunt, vt per se, & ex dictis constat, & ideò quoad hunc effectum n# potest legislator, etiamsi maximè cupiat extendere nouam legem ad actus præteritos, quia si illi facti sunt sine culpa, non poterunt reddi culpabiles propter[1359] legem posteà latam. At verò quoad effectum pœnæ potest lex per voluntatem legislatoris extendi ad actum præteritum, non solum quatenus habet respectum, vel tractum successiuum in futurum (quod est per se manifestum, & expressum in c. *Cum tu*, de Vsur. & est frequens in censuris ferendis) sed etiam propter actum prius c#missum. Vt hoc autem locum habeat, necessario supponendum est, tal# actum fuisse malum, contra aliud ius antiquius vel naturale, vel positiuum, quia non est actus dignus p#na, nisi quatenus per illum violatur aliquod ius; per act# autem præteritum non violatur ius posterius conditum; ergo vt possit per posteriorem legem iustè puniri, necesse est vt supponatur fuisse contra aliquod ius antiquum. Hoc autem intelligendum est de propria pœna, sicut in simili nuper dixi: nam si sit sola irregularitas, seu inhabilitas potest ex præterito actu imponi, etiam sine culpa eius, cui imponitur. Idemque est de reuocatione alicuius priuilegij. Exempla sunt quoad prim# in Motu proprio Pij V. de Illegitimis;[1360] quoad secundum verò in Concil. Trid. sess. 23. cap. 6. de Reformat. vbi disponit de ordinatis in minoribus, & comprehendit eos, qui ante illam legem erant ordinati.

Deinde supponere necesse est, legisla **[sect. 10]** tor# habere potestatem ad punienda delicta non tantum c#missa contra suas leges, sed etiam contra alias diuinas, vel huma-**[255]**nas, quod per se satis clarum est, quia ad eum pertinet cura, vt omnes leges seruentur, & consequ#ter potestas coerciua eius extenditur ad omnes tr#sgressiones quar#c#q#; legum pertinentium ad conuenient# reipublicæ gubernation#. Ex his ergo rectè concluditur posse Princip# noua lege punire delicta prius c#missa contra alias leges priores. Et declarat#: nam potest punire præcedens delictum per sententiam posteà datam; ergo etiam potest per legem posteà latam, quia sententia est quædam particularis lex. Oportet autem vltimò obseruare, duobus modis posse legem punire præced#s delictum. Primò p#na ipso iure imposita, & hoc rarissimè, vel nunquam fit, quia esset nimis rigoros# vnde c#suræ (quæ maximè solent ipso iure imponi) nunquam imponuntur propter delict# præteritum, vt sic, de quo alibi. Alio modo designat lex pœnam infer#d# à iudice, & hoc facilius fieri potest, eti# in ordine ad delicta iam c#missa, qu#do non habebant certam pœnam taxatam, nam tunc futura erat arbitraria, & hoc arbitrium potest lex definire. Si autem prius erat p#na imposita #priores leges, vix potest augeri #posterior# legem in ordine ad de licta iam c#missa, quia iam illa induxerunt # pri# reatum pœnæ. Nihilominus propter aliquam vrgent# causam boni communis existimo id fieri posse à supremo Principe, #a n#qu# sibi abstulit huius modi potestat#.

Atq#; eodem modo sentiendum est de alio effectu irritandi actum, raro enim potest **[sect. 11]** [1361] lex de nouo irrit#s ad actus iam factos extendi, non tamen omnino repugnat. Quia ex iusta causa potest iudex irritare actum iam factum, & validum, per sententiam; ergo & legislator ex causa proportionata poterit idem facere per legem, si tamen actus irritabilis sit. Quod dico propter matrimonium, & similes actus, qui sunt natura sua, vel Christi institutione indissolubiles, & hoc ad minus sumitur ex c. *Ante tri#ni#.* d. 31. Imò in

his, qui ab hominibus itritari possunt, oportet aduertere, quosdam fieri ita validos, vt sint etiam omnino firmi ex se; quia, videlicet, legitimè facti sunt, & secundum omnes leges, qu# tunc vigebant, quando facti sunt, & huiusmodi actus semel facti moraliter loquendo, non possunt per subsequ# t# legem irritari, nisi fortè in p# nam alicuius noui delicti, vel propter tant# necessitat# boni communis, vt ad subueni#d# illi possit quis suis bonis priuari, quia per talem actum est ius acquisitum de se firmum, & stabile. Alij verò sunt actus, qui licèt sint validi, sunt tamen infirmi aliquo modo, quia ex aliqua parte contra legem facti, & hi possunt facilius per subsequentem legem irritari: nam in illis propriè habet locum ratio facta, quòd talis irritatio tunc est iusta p#na, & ideò ex rationabili causa potest per legem fieri.

[sect. 12]

Atq#; hinc tandem constat vltima pars assertionis, nimirum, vt hæc extensio legis ad actum præteritum tam in hoc, quam in præced#ti casu admittatur, necessarium esse, vt in lege ipsa sit satis expressa. Quod docet Panorm. in c. *Cognosc#tes,* de Constit.[1362] Angel. verb. *Lex.* n. 10. Sylu. n. 23. & sumitur ex d. c. 2. & vlt. de Const. Vnde si dubi# fuerit, potius lex coarct#da est, ex generalibus principijs iuris, quod pœnæ, & odia sunt restrigenda, & quod leges modo maximè c#naturali interpretandæ sunt; ostensum est autem extension# legis nouæ ad præteritum quod#modo esse pr# ter naturam legis, quæ est regula futurorum. Aduertere tamen hic vltimo oportet, aliud esse, legem simpliciter disponentem cadere in actus præteritos; aliud verò n# includere vllo modo res præteritas, seu iam factas. Híc enim solum primum affirmamus, & id #b#t iura, & rationes adduct#: sec#d# autem nec necessarium est, necverum, nam lex #hib#s vsum talis libri, aut vestis prohibet quidem vsum tantum futurum, tamen prohibet illum, etiam circa librum, aut vestem prius factam, si absolutè, & simpliciter disponat, quia illa tantum est quasi materia remota legis; lex autem no ua optimè potest versari in re antiqua, vt in materia remota Item s#pe potestlex prohibendo aliquid futurum, impedire, ne actus iam inchoatus cons#metur, vt si lex denuo prohibeat, illegitimum profiteri, potest extendi ad eum, qui iam erat nouitius, quando lex noua edita est, quia etiam ille tantum est materia remota illius[1363] legis. De quo p#cto videri possunt multa, quæ in vtranque partem eruditè tractat Nauar. in dicta except. 22. fere per tot#.

Sed quæret híc aliquis, an lex expressè loquens de pr#terito ext#datur ad pr#lentia, vel futura. Respondeo breuiter, regulariter loquendo totum tempus c#preh#de re. Ita docent Bart. in l. *C# lege.* ff. de Legib. Bald. & alij in l. vnic. ff. de Cond. ex lege. **[256]** Panormit. in cap. 2. de Constit. in princ.[1364] Angel. verb. *Lex.* n. 10. Sylu. n. 24. Et ratio est, quia lex semper loquitur l. *Arriani.* C. de Hæret. & ideò licet lex dicat, qui facit, vel fecit hoc, semper loquitur contra eum, qui in quolibet tempore facit, vel quotiescunque de illo dici potest fecis se, Item cum lex per se, & natura sua ver fetur circa futura, ad illa maximè ferri censetur, etiamsi per verba præteriti, vel præsentis loquatur. Intelligendum aut# hoc est, nisi materia legis obstet, aut aliquod absurdum sequatur, vt dicti auctores limitant ex l. *C# lex.* ff. de Legib. dicente, *Cum lex in præteritum quid indulget, in futur# vetat.* Quia si indulgeret etiam in futurum, daret occasionem delinquendi, vnde potius indulgendo supponit, actum esse dignum pœna, & ideò limitat indulgentiam ad præteritum, vt in futurum prohibeat, aut prohibitum relinquat.

CAPVT XV.

Quæ forma externa, scusensibilis seruanda sit in ferenda lege humana.

DIximus de materia legis ciuilis, **[sect. 1]** superest dicendum de forma, quæ potest duplex cogitari, vna externa, & sensibilis, quæ est veluti corpus legis, alia interna, & quasi spiritualis, quæ est veluti anima, seu ratio legis. De hac posteriori dicemus in cap. 17. nunc de priori. Supponimus autem ex dictis in cap. 1. legem ciuil#, quæ subditis datur, constitui in genere signi indicantis Principis vol#tatem. Vnde necesse est, vt tale signum sit sensibile humanæ cognitioni acc#modatum. De hoc ergo signo in generali constat, debere esse tale, vt mo do sensibili Principis voluntatem indicet subditis, alioqui non esset signum humanum, & consequenter non esset lex humana; h#c ergo significatio est de substantia huius legis. Quibus autem verbis exprimi debeat, dicemus paulo inferiùs. Vnde inter conditiones legis ponit Isidor. vt sit manifesta, id est clara, *ne per obscuritatem quid in captionem contineat*, vt ait li. 5. Etym. c.[1365] 21. & c. *Er itaut#*, dist. 4. id est, ne obscuritas sit occasio deceptionum, & ambiguitatum. Vnde etiam c#uenientissimum esse solet, vt leges simplicibus, breuibus, ac claris verbis ferantur: nam quando prolixiores sunt, plerunque sunt magis perplexæ, & ambiguitatibus expositæ.

Ex quibus colligo in forma legis sen **[sect. 2]** sibili duo posse distingui, scilicet, materiale signum, vt vocem, vel scripturam, & significationem, ex quibus, si inter se c#par#tur, scriptura, vel sonus materiale quid est, significatio autem formale; ex vtroque verò c#pletur forma sensibilis legem constitu#s, seu quæ est ipsamet lex: nam cum lex sit actus humanus, est eti# quædam forma. Declarari potest ex#plo formæ sacramentalis, quæ est in verbis, in eis tamen sonum verborum tanquam materiale quid, & sensum, seu signification# tanquam formale distinguimus, & ex vtroque formam sacramental# c#stitui dicimus. Ita ergo est suo modo in lege; c#sistit enim in signo externo, quod materi# aliquam requirit, eius tamen essentia in significatione, & s#su posita est. Vnde quod Aug. lib. de Catechiz. rudi. c. 9. ge[1366]neratim dixit, & refertur in c. *Sedulo.* dist. 38. *Præponend# esse verbis sententiam, vt præponitur animus corpori*, & quod de Euangelio dixit Hierony. ad Galat. 1. *Non in verbis scriptur arum esse Euangelium, sed in sensu.* cap. *Marcion.* 1. q. 1. hoc ipsum cum proportione de lege humana dici potest. Nam materialia verba nec obligation# inducere, nec alium effectum legis habere possunt, nisi quatenus indicant Principis voluntatem, & imperium: est ergo de formali ratione legis, vt sit sensibile signum. Explicand# verò superest, quale esse debeat, & an sol#ni tat# specialem requirat, vt in ratione legis plenè constituatur, ideoq#; ad externam legis formam #tineat. Distinguere autem possumus solennitat# hanc, vel antecedent#, vel c#comitant#, seu inexistentem ipsi legi, vel subsequ#tem, & de singulis inquirendum est.

Circa primam dubitari potest, vtr# **[sect. 3]** [1367] ad ferendam legem præcedere necessario debeat multorum consilium, atq#: suffragium, in quo breuiter dicendum est, hanc dilig#ti# esse moraliter necessariam, vt lex prudenter, & rectè constituatur. Quia res est valde grauis, & pendet ex multar# circ#stantiar# consideratione, quæ facilius à multis, quam

ab vno attenduntur, & ob eandem causam necesse est, vt fiat lex suffragio virorum prudentum, qui & periti sint, & timorati, vt habetur in l. *Human#.* C. de Leg. Vbi Imperatores #fit#tur, non aliter esse legem aliquam promulgaturos, quamuis indicent, hoc non esse abso-**[257]**lutæ necessitatis, sed prudenti#, & benignitatis. Vnde in rigore loquendo hæc sol#nitas non est de necessitate legis: n# si Princeps solo arbitrio proprio ferat legem, valida erit, d#modo aliàs iusta sit. Quia neque ex natura rei illa solennitas est necessaria, neque aliquo speciali iure est pr#scripta. Anteced#s quoad prior# partem de iure naturali patet, quia illa consultatio solum requiri potest, vt lex sit iusta, & rationi consentanea; si ergo contingat, sine aliorum consilio Principem attingere iustitiæ æquitatem. & public# vtilitatem in lege ferenda, non oberit valori eius omissio præuiæ consultationis; licet fortassè malè faceret Princeps su# præcipitando sententiam, cum periculo errandi, & cum scandalo. Quoad alteram verò partem de iure positiuo probatur, t# quia nullum extat; tum etiam, quia licèt existeret, ipse Princeps posset illud mutare, vel secum pro tunc dispensare valide, etiam si in hoc peccaret. De quo puncto videri potest Barthol. in l. *Omnes populi,* ff. de Legib. & Iason in l. 1. ff. de Constitut.[1368] Prin. n. 1. Atq#; hinc vlterius sequitur, ad legem **[sect. 4]** constituend# non esse per se necessaria suffragia multorum, quiá voluntas Princi pis sufficit. Hoc autem, vel formaliter (vt sic dicam) intelligendum est, vel ad monarchiam est restringendum, in qua potestas legislatiua sit in vna persona: n# tunc sola voluntas eius est de substantia legis. Vbi verò regimen est multorum c#stituenti# vnum tribunal, tunc multor# suffragium necessarium est, non per modum solennitatis accidentariæ, & præambulæ, sed propter substantialem constitution# legis, quæ non pendet ex vna tantum persona, sed ex congregatione constante ex multis. Tunc autem dicimus, legem illam constitui ab vna persona ficta, & ita formaliter (vt sic dicam) vno consensu constitui. Et ideò necesse est, vt omnes, qui suffragium decisiuum habent, vocentur, quantum commode fieri possit, argumento l. 2. C. de Decur. lib. 10. vel sufficiet conuocare eos, qui in vrbe suo loco tunc adsunt, d#modo duæ partes totius corporis præsentes sint, argumento l. *Nominationum,* eodem[1369] titu. & l. *Nulli.* ff. *Quod cuiusque,* vniuers. Et ex eisdem iuribus constat, oportere, vt simul congregentur ad legem constituendam per modum vnius corporis. Non verò oportet, vt omnes consentiant, sed quod maior pars curiæ fecerit, perinde habetur, ac si ab omnibus factum fuisset, iuxta l. *Quod maior,* ff. Ad municip. quod recté Glossa exponit de his, qui conuenerunt. Idem in l. *Aliud.* ff. de Regulis iuris. In iure autem Canonico addi solet, vt consentiat etiam sanior pars cap. primo de Ijs, qu# Fi. à maiori parte capit. Sed illud est speciale in rebus Eccesiasticis, vt ibi notat Ab[1370]bas numero tertio, & 11. secundum ciuile autem ius illa sensetur sanior pars, quæ est maior totius consessus, vt notauit Felin. cap. *Cum omnes,* de Constit.[1371] num. 19. & seq. Vbi plura de hoc puncto videri possunt.

Circa secundam solennitat# inquiri **[sect. 5]** [1372] maximé solet, an necesse sit, legem humanam esse scriptam, in quo sciendum est, Iuristas communiter distinguere legem humanam in scriptam, & non scriptam, sed per legem non scriptam communiter intelligunt consuetudinem, quæ vim habet legis: de illa verò nunc non tractamus: infrà enim de illa specialiter dicendum est, sed agimus de propria lege, quæ expresse, & directé à Principe constituitur. Vnde ex illa distinctione potius videtur in ferri legem propriam, de qua modo agimus debere esse script#. Ita enim est illa distinctio intelligenda, duplic#, scilicet, esse[1373] legem, vnam, quæ solum introducit# per taci tum consensum

c#munitatis, & Principis, cuiusmodi est consuetudo; aliam verò, quæ fertur per expressum imperium de qua procedit dubitatio propria. Cum ergo Iur isperiti hanc posterior# distinguant à priori tanquam scriptam à non scripta, videntur sentire, de ratione huius legis esse scriptur#. Et alia multa in con firmatione huius partis adduximus suprà lib. 1. cap. 11.

Nihilominus dicendum est, licèt optim# **[sect. 6]** [1374] modus ferendi legem sit in scripto, non esse tamen hoc de subst#tia, & valore legis. Prima pars probatur prim# ex c#muni vsu. Secundo, quia oportet, vt leges sint stabiles, ac proinde, vt signis permanentibus ferantur. Tertiò quia s#pe necessari# est exp#dere propria, & forma lia verba legis, quod non potest moraliter fieri, nisi sint scripta. Nihilominus # batur altera pars, quia h# rationes t#t# **[258]** sunt congruentiæ, & maioris vtilitatis; non tamen probant absolutam necessitatem ex natura rei. Quia expræssum præceptum sufficienter potest verbo ferri, & publice proponi, & per tradition# ab vno in alium conseruari. Imò Christus Dominns ita tulit pr#cepta sua, & aliqua non fuerunt in diuinis literis scripta Hocverò facilius ipse potuit agere, qu# humani legislatores, quia potuit ea scribere in cordibus, & quia per Spiritum Sanctum ita regit Ecclesiam Catholicam, vt non sinat eam talium præceptorum obliuisci. Atq#ue hæc resolutio, scilicet, Scripturam non esse de substantia legis,[1375] communis est, vt patet ex Rota, tit. de C#stit. decis. 1. in nouis, & ex Panormit. Decio, Felin. & alijs in titulo, seu Rubr. de Constit. & Ioan. Andr. in Regula, *Nemo potest*, de Regul. iur. in 6. & sumitur ex Glossa in cap. 1. §. *Postquam*, verb. *In scriptis* de Censib. in 6. quatenus numerat plures casus, in quibus Scriptura requiritur, & inter eos non ponit legem. Probari tandem potest ex cap. *Institutionis.* 25. q. 2. ibi, *Siue quæscripto decreuimus, siue quæ in nostra præsentia videntur esse disposita.* Idemq#; supponitur in cap. 1. de Renunt. in 6. Hoc verò intelligendum est, nisi oppositum fuerit consuetudine pr#scriptum, quia consuetudo facere potest ius. Oportet autem vt legislator non habeat potestatem derogandi consuetudinem: nam si hanc potestatem habeat, & suam voluntatem sufficienter exprimat, valida erit lex solo verbo præscripta, non obstante consuetudine.

Vlterius verò circa eandem partem **[sect. 7]** [1376] superest inquirendum, quæ forma, vel expressio verborum necessaria sit vt lex sufficienter edita c#seatur, siue illa scripta sint, siue voce prolata. In quo dubio generatim loquendo, solum dicere possumus debere esse talia, vt sufficienter ex plicent intentionem Principis esse ferre præceptum stabile, & commune, hab#sq; alias conditiones ad legem requisitas, & quoc#q#; modo hoc fiat, illum sufficere. Prim# patet, quia, vt in principio dixi, talis significatio est de substantia legis human#: secundum verò patet, quia nihil aliud est determinatum iure naturali, vel alicuius superioris. Hinc verò inferri potest, regulariter à dhibenda esse verba pr#ceptiua, quia solum præcept# inducit obligationem, & quia de ratione legis est, vt sit pr#ceptum, & quia effectus obligationis odiosus, seu onerosus est, ideòque ad verborum proprietat# restringendus est. Quapropter vt intelligatur superior ferre legem non satis est vt dicat. Rogo, peto, hortor, vel quid simile, nisi aliquid addat, quo magis explicet obligandi int#tion#. Sic dixit glos. in cap. *Rogo.* 11. q. 3. ibi positum esse verb# rog#di pro verbo mandandi contra propriam significationem, forte quia ibi Pontifex rogat, hortatur, & monet ad id, quod sine peccato aliter fieri non poterat. Ver#tamen in his, & similibus decretis, n# oportetverba impropriè accipere, quia in eis Pontifex, vel Princeps, hortatur subditos, vt impleant, quod aliàs tenentur, tamen ex vi talium

verborum, nouam obligation# non imponit. Et hæc exhortatio solet à Iuristis (vt suprà dixi) vocari c# sili# reuerentiæ, quod non est nouum præceptum, sed modesta, & paterna petitio obseruantiæ obligationis, quæ iam inerat, & sic loquitur glos. in Clem. 1. de Te[1377]stib. verb. Exhortatur. Estque optimum ex#pl# in Concil. Trid. sess. 24. c. 1. de Reformat. ibi, *Sancta Synodus hortatur, vt coniuges ante benediction# sacerdotal# in templo suscipiendam in eadem domo non cohabitent.* Quæ ver ba legem obligantem non continent, vt omnes intelligunt.

Oportet ergo, vt verba legis consti **[sect. 8]** [1378]tutiua præceptiua sint; possunt autem distingui: nam quædam pr#ceptum proferunt quasi in actu signato (vt sic dicam) alia in actu exercito. Priora quoad præ cepta affirmatiua maximé sunt verbum *Præcipio,* vel *impero:* hæc enim verba esse vid#tur, quæ de se maximè indicare pos sunt voluntatem obligandi, vt sumitur claré ex Clementin. *Exiuit de paradiso,* de[1379] verb. significat. Vbi Clem#s V. interpretatur, verbum *Præcepti* indicare rigorosam legis obligationem. Et idem habet Nicolaus III. in cap. *Exijt,* de Verbor: significat. in 6. Quoad negatiua verò pr#cepta, verba propria sunt *Inhibeo,* pro *hibeo,* & similia, vt in eisdem decretis declaratur, & ex vi significationis talium verborum videtur per se manifestum. Verba item æquiualentia sufficiunt, vt ibidem declaratur, huiusmodi autem esse vid#tur hæc, *Omnes teneantur, nemini liceat,* & similia. De verbis autem imperandi **[259]** in actu exercito, vt sunt, *Facite, abstinete, omnes soluant, nemo audeat,* & similia, de his (inquam) multi dubitant, quia frequenter proferri solent per modum consilij, aut simplicis directionis, & ita Castro suprà reprehendit Panormitan. qui dixit, hunc modum imperandi sufficere ad legem obligantem constituendam. Sed certe opinio Panormit. valde probabilis est: nam præcepta superiorum[1380] ordinarié feruntur hoc modo, & censen tur sufficienter ferri, quia illa verba sufficienter explicant imperium. Item Concil. Tridentinum Sess. 13. cap. 7. De Sacerdote, quivrgente necessitate absque pr#uia confessione celebrat cum conscientia peccati mortalis solum dicit, *Quam primum confiteatur*, per quæ sola ver ba legem obligantem constituit, iuxta communem intelligentiam, vt alibi osten sum est. Quapropter considerata proprietate illius locutionis, quando superior hoc modo loquitur ad subditum, & ex alijs circunst#tijs, vel ex vsu aliud non constat, præcipere censendus est, & cum proportione quando decretum supe rioris ita fertur, & inter iura, seu leges, aut decreta præceptiua inseritur, sub ratione legis ferri videtur, nisi ex alijs coniecturis oppositum constare possit.

Prætereà dubitari solet de quibusd# **[sect. 9]** [1381] verbis in particulari, & in primis de ver bo, *M#do,* quod interdum solet signficare idem, quod c#mitto, & sic multas differentias constituunt Iuristæ inter m#dat#, & præceptum, de quibus videri potest Felin. in cap. *Eamte,* de Rescrip. n. 9. sed nobis non sunt necessariæ, quia consistunt in so la verbi æquiuocatione. Mandatum enim illo modo idem significat, quod delegatio velc#missio potestatis, per quam solet aliquis iudex vel procurator constitui: hic a#t sumitur vt iussion# significat. Solet it# verbum mandandi per vrbanitat# poni # verbo petendi, aut rogandi, quo sensu vtitur illo Sixtus Papa in c. *Mandastis sceriber# vobis.* 2. q. 5. & Sylueri. in c. *Guilisarius, Pa tritius noster mandauit me ad se venire p acificè* 11. q. 3. idest, misit ad me pet#do, &c. Vn de Syluest. verb. Præceptum, q. 2. &. Armil. n. 7. non putant sufficere simplex verbum,[1382] *m#damus,* nisi addatur geminatio, m#dan do pr#cipimus. Anton. autem. 2. p. tit. 14. c. 2. §. 3. ita videtur distinguere inter verbum mandandi, &

pr#cipiendi, vt prius leu# tantum obligation#, posterius grau#indicet, ait enim, mandatum, sufficere ad legem obligant# tantum sub veniali culpa; pr#cept#verò etiam sub mortali. Sed hoc nullum fuudamentum habet in significatione verbi: nam si mandatum idem est, quod iussio, vel imperium, non est cur limitetur ad leu# obligation#, sed pro capacitate materiæ obligabit, sicut etiam verbum præ cipiendi non inducet obligation# grau#, si materia non sit capax, vt infra dicetur Dico ergo attendendum esse, quis cui loquatur, & quomodo: nam inter æquales verbum mandandi non solet vsurpari ab eo, qui rogat, vel petit, sed vrbanitatis gratia solet vsurpari ab eo, qui rogatur nam petition# accipit tanquam mandatum, & multò magis ita accipitur tale verb# quando superior loquitur ad inferior# etiam passiuè (vt sic dic#.) At verò quando superior loquitur ad subditum actiuè m#d#do, sic verbum illud idem in rigore significat, quod verbum *Præcipio,* vt latè docet Felin. suprà. Atque ita quando ponitur in lege superioris per illud statuentis, & ordinantis, in rigore sufficit ad leg# constituendam, nisi ex adiunctis eius sig nificatio distrahitur. Quia in rigore sig nificat proprium præceptum. nam est #quiualens verb, *Præcipio,* & alioqui in illa occasione constat non poni gratia vrbanita tis, nec in alia #quiuoca significatione.

[sect. 10] [1383]

Item solet dubitari de verbo, *Oportet,* Aliqui enim putant sufficere ad legis imperium indicandum, quod sentiunt Nauar. c. 23. n. 30. præsertim in legibus Ecclesiasticis, de quibus infrà, & Medin. tract. de Ieiun. c. 7. Sed ex vi verbi c#trari# videtur, tum quia verbum illud potius videtur indicare iudicium de re ipsa, qu# imperi#, tum quia etiam per modum iudicij non declarat necessitat#, sed honestat#, vt recte notauit Castro lib. 1. de lege Pœnal. c. 5. documento 4. De verbo it#. *Volu*[1384] *mus,* dubitari solet, quia ex vna parte videtur satis explicare voluntatem superioris, in qua consistit substantia præcepti. Vnde D. Thom. 22. q. 104. art. 2. dicit quacunq; ratione constet subdito de voluntate superioris sufficere ad præceptum saltem tacitum. Aliunde vero verb# videtur valde ambiguum, quia non omnis voluntas superioris sufficit ad obligandum, & in dubio sunt verba in mitior# partem interpretanda in materia obli-**[260]**gationis. Dico ergo ex circunstantijs considerandum esse, an cadat super obligationem, ita vt superior exprimat se velle obligare subditos: nam hoc sine dubio satis est, quia in illa voluntate est substantia legis, vt dixi. Si autem verbum, *Volo,* solum explicet desiderium, & affectum superioris, non satis est ad legem. Existimo autem absolutè prolatum in materia legis habere priorem sensum, nisi ex vsu, vel materia, aut alijs circunstantijs aliud constet. De verbo autem, *Ordinamus,* & similibus cla rum est per se non sufficere ad propri# legem constituendam, nisi aliæ circunstantiæ cogant, vt sumitur ex D. Thom. 2. 2. q. 106. art. 9. ad 2. & ex ratione facta, quod in dubijs mitior interpretatio est adhibenda. Addendumque prætereà est oportere, vt ex verbis, vel circunstantijs constet, præceptum imponi, vt perpetuum, seu duraturum, donec reuocetur, quia hoc etiam spectat ad substantiam legis, vt supra diximus. Ac denique necessarium esse, vt feratur per modum communis præcepti, quia sine hoc etiam non esset lex.

Hinc verò nascitur dubium, an opor **[sect. 11]** [1385]teat legem ferri per modum legis, vel sufficiat ferri per modum sententi#, quando ab illo fertur qui potestatem habet c# dendi legem. Communis enim opinio est, sententiam Principis legem constituere. Ita tenet Iason l. 1. ff. de Constit.[1386] Prin. nu. 1. & in l. 1. ff. de Ferij. nu. 23. & 24. vbi alios refert Ludouicus Gomez. in Proœmio ad Regul. Cancellarius, quæstione secunda, ad primam

cum Platea, quem refert in leg. *Neque,* Codice de Decur. libro 10. Idem tenent communiter Canonistæ. in capit. *In causis* de Re Iudicata, & Felinus in Rubrica de Rescriptione, numero primo, qui refert alios. Et probatur primò ex lege vlti[1387]ma, Codice de Legibus, vbi expresse dicitur, sententiam inter partes cum cognitione datam ab Imperatore in vna causa constituere legem in omnibus similibus causis seruandam. Idem significatur in lege prima, ff. de Constitutio. Princip. vbi inter modos ferendi leges vnus est, *Quando Imperator cognoscens decreuit,* vbi addit Glossa, *Dando definitiuam sententiam.* Ratio reddi potest, quia sententia Principis est veluti regula, ad quam omnes inferiores iudices conformari tenentur, sed hæc est propria vis legis, ergo. Maior insinuatur, & probatur ab Imperatore in dicta lege vltima, his verbis, *Quid enim maius, quid sanctius imperiali est maiestate? Vel quis tantæ superbiæ fastidio tumidus est, vt regalem sensum contemnat.* Quasi dicat sententiam Imperatoris tantam habere auctoritatem, vt subditos obliget, ne in simili causa abilla discrepent, & quoad hoc virtuale præceptum obtinere, & ita habere vim legis. Potestq#ue confirmari ex eádem lege, quia decretum Imperatoris habet vim legis, sed sententia ab ipso lata continet decretum eius, ergo.

Contra hanc verò sententiam obijci **[sect. 12]** [1388] potest l. 2. Codice de Legibus vbi Theodos. Imperator ait *Quæ ex relationibus, vel sugestionibus iudicantium procerum, introducto negotio statuimus, &c. generalia iura non sint.* Vnde conficitur argumentum, nam illud, quod Princeps communi consilio iudicantium, seu procerum statuit, vel est sententia, vel plusquam sententia, & tamen illa dicitur non habere vim generalis legis. Confirmatur, quia Princeps ferendo sententiam in particulari causa non fungitur munere Principis di centis ius toti Reipublicæ, sed potius munus priuati iudicis in causa particulari, de qua potest iudicare secundum propriam opinionem; non ergo statim legem statuit. Vnde Conarr. in 4. p. 1.[1389] cap. 7. §. 4. num. 15. dicit, legem vltimam Codice de Legibus intelligendam esse quando Princeps, qui potestatem habet ferendi legem occasione alicuius controuersi#, quæ inter priuatos contingit, legem aliquam eiusque sensum explicat & interpretatur ea mente, vt interpretatio vim legis vniuersalis habeat: non autem procedere decissionem illius legis, si simpliciter Rex ius dicens priuauatis, aliquam ferat sententiam, neque significans, se illius interpretationem generalem facere, nec expresse legis verba interpretans, vt inde constet voluisse, interpretationem illam legis vim obtinere; Atque ita indicat Couarruuias illam legem vltimam intelligendam esse de sententijs, per quas Princeps expresse interpretatur ali **[261]** qn# legem, vtique suam, vel inferioris cuius interpretatio ad ipsum #tineat, & ita esse limitand# communem sententi#. Aliam verò legem secundam procedere de alijs sen tentijs omnibus, quæ talem interpretationem non continent, & ita conciliantur illæ leges, & soluitur confirmati o addita ex sententia huius auctoris. Quia quando Princeps auctoritate sua legem interpretatur, non est locus priuatæ opinioni, quia Princeps certo scit suam intentionem, & mentem, quam per talem sententiam declarat. Et ideo illa interpretatio vim habet legis, seu è contrario lex ita declarata iam non obligat, neq#ue habet vim, nisi iuxta declarationem ab auctore datam, quia eius est interpretari legem, cuius est condere,[1390] vt in eadem l. vlt. dicitur, & in l. *Leges Sacratissimæ,* eodem. Quando autem talis in terpretatio expresse fit per sententiam aliquam ab eodem legislatore datam, etiam si sit in causa particulari, necesse est vt generaliter declaret sensum legis, quia non potest lex in vno negotio vn# sensum

habere, & in alio omnino simili sensum alium, sed vnius legis vnus est le gitimus sensus, & ille maximè est, quem auctor eius declarat.

Sed licet hæc expositio, quoad part# **[sect. 13]** hanc affirmantem sententiam contin#tem interpretationem propriæ legis habere vim legis, certissima sit, & in illa le ge vltima cont#ta; nihilominus videtur nimia limitatio illius legis, & communis opinionis, si ad hanc solam sententi# restringatur. Quia auctores generalius loquntur, & verba legis generalia sunt de sententia, nam de interpretatione le gis postea agere incipit. Vnde in illa priori parte non fundatur in auctoritate inter pretandi, sed absolute in auctoritate decernendi. Deinde requirit causæ cognitionem, & pr#sentiam partium, quæ solent esse necessariæ ad cognitionem facti, non ad iuris interpretation#: nam h#c #què benè dari posset in absentia partium, & indep#denter à tali, vel tali facto, quod postea per particularem iudicem potest examinari ad applicandam facto iuris interpretationem. Accedit quod Glossa ibi potius intelligit, legem illam procedere in his causis, quæ non sunt decis# per leges: *Nam in alijs* (inquit) *legem seruaremus scriptam.*

Vnde eadem Glossa in dicta l. 2. intelligit, legem vltimam procedere in om **[sect. 14]** nibus sententijs, qu# feruntur ab Imperatore in quacumq#ue causa, illa ex acte cognita, & examinata in pr#sentia vtriusq#ue partis, vt in eadem lege expresse cauetur, & consequenter in sentencia la ta solum in vi iuris, quod ex cognitione causæ resultat: nam tunc sententia conferens ius vni parti, vim habet legis, siue declaret priorem legem (quod fortasse frequentius eueniet) siuè c#stituat illam, si pro simili causa non erat consti tuta. At vero dictam legem 2. intelligit eadem Glossa ibi de his statutis, seu con cessionibus, quas Imperator facit per modum priuilegij, vel in gratiam alicuius personæ propter peculiarem respectum, vel in tali tempore, aut loco propter specialem occasionem: talia enim statuta non habent vim generalis legis, vt in eadem l. 2. consequenter declaratur, & habetur etiam in l. 1. ff. de Const. Princ. & est consentaneum regulis iuris 28. & 74. in 6. quod priuat# concessiones non trahuntur in consequentiam, vt in simili notauit Glossa dist. 19. in princ. estq#ue in re vera hæc sententia, & satis conformis illi leg. 2.

Baldus vero ibi addit, legemvltimam de legib. procedere in sententia defini **[sect. 15]** [1391]tiua, siue sit iuris dispositiua, siue declaratiua. Non vero in interlocutoria, de qua loquitur lex secunda, vt ipse exponit, & expressius habetur in l. 3. & hac distinctione vtuntur etiam communiter Canonist# in capite. *In causis,* de Re iud. Sed ita eam limitant, vt eam euertere videantur: nam fatemur, si interlocutoria sit in corpore iuris inserta, habere vim legis: item si lata sit cum cognitione causæ, & in præsentia partium habere etiam vim legis, etiam si non sit inserta in corpore iuris. At vero has c# ditiones requirunt etiam in sententia definitiua iuxta dictam legem vltimam: non videtur ergo necessaria distinctio. Maximè cum in l. 1. ff. de Constit. princ. dicatur, etiam illud, *quod Princeps de plano interloquutus est, legem esse*; si ergo cætera sint paria, non videtur esse differentia, quia, licet sententia sit interlocutoria respectu caus# principalis, de qua tractatur, potest esse quasi definitiua, qu#t# ad id, quod Princeps per illam proximè **[262]** statuit, vel declarat, quia in eo continere potest vltimam (vt sic dicam) eius resolutionem; si ergo de mente principis æquè constat per vtramq#ue sententiam eadem erit vtriusq#ue ratio. Differentia igitur solum esse potest quasi materialis. quia facilius, & frequentius solet de hac mente principis constare per sententiam definitiuam, quam per interloquutoriam. Atq#ue hoc modo intellecta communis sententia verissima est.

Duo autem addenda occurrunt, vn# **[sect. 16]** [1392] est, necessarium semper esse, vt ex verbis sententiæ constet, latam esse non solum ex arbitrio prudenti, & opinatiuo (vt sic dicam) sicut ferri solet ab in ferioribus iudicibus, sed etiam ex potesta te, & voluntate dicendi, & stabiliendi cer tum ius; nam alioqui priuata sententia non sufficiet, vt confirmatio suprà facta rectè probat, in quo etiam benè sentit Couar. Hoc autem, vt dixi, frequentius contingit, quando Princeps fert sententiam, interpretando aliquam legem pro priam, vel æqualis, aut inferioris. Quan do vero non interpretatur, sed condit nouum ius, tunc necesse est, vt hoc expressius significetur in sententia, quia sententia de se non est constitutiua iuris, sed declaratiua, quia de se cadit in factum præteritum, vel ius acquisitum, seu præexistens inter partes litigantes: iudicium autem cadens in pr#teritum ordinariè est declaratiuum potius, quam constitutiuum iuris nisi aliud explicetur. Vnde s#pe etiam contingere potest, vt Princeps per talem sententiam non interpretetur ius humanum, sed naturale; & tunc magis dubium erit an talis sententia legem constituat, quia Princeps non habet maiorem potestatem in terpretandi ius naturale, quam ratio eius probauerit. Quia in hoc magnum est discrimen inter intepretationem legis naturalis, & ciuilis: nam interpretatio legis ciuilis procedit non solum ex scientia, sed etiam ex potestate, & voluntate, quæ facit esse certam interpretationem, etiam si minus consentanea sit prioribus verbis, vel tantam mutationem facere, vt ius antiquum mutare videatur. Non est autem ita in interpretatione iuris naturalis; procedit en im solum ex vi rationis, qu# interdum non est euidens; sed tantum probabilis, & ideo non tam facile datur cum obligatione, & præ ceptò sequendi illam, & ideo oportet, vt in modo ferendi sententiam clarius de hoc præcepto, & obligatione constet. Et tunc si sententia principis apertum errorem contra iustitiam, vel rationem naturalem non contineat, illi standum est, quando per modum regulæ, & animo obligandi latam fuisse constiterit.

Alterum addendum erat, necessari# esse, vt talis sententia sufficienter pro **[sect. 17]** ponatur, seu publicetur tanquam communis regula decidendi similes causas, quia (vt dicemus) hoc pertinet ad complementum legis? Magis autem spectat ad promulgation# legis, de qua statim dicemus, quam ad editionem, seu constitutionem eius, de qua nunc tractamus. Vnus autem modus magis vsitatus constituendi talem sententiam in statu legis esse solet, quando inseritur in corpore iuris, vt sumitur ex l. 1. C. de Nouo[1393] codice faciendo §. penult. in fine, & in iu re canonico est id maxime vsitatum, vt infra videbimus. Non videtur autem hic modus publicationis adeo necessarius, vt nullus alius possit sufficere, quia nul lo iure id cauetur, nec ex natura rei sequitur. Poterit ergo alio modo sententia aliter per publica rescripta, vel per publicam famam euulgari, ita vt in ratione legis constituatur, in quo cum proportione seruandum erit, quod infrà de promulgatione legis dicemus.

Qu#ri autem solet, an hoc intelligen **[sect. 18]** [1394]dum sit de sententia solius Imperatoris vel etiam aliorum inferiorum. Nam Glossa l. 1. ff. de Ferijs, verb. *Derogare*, sig nificat, sententiam inferiorum Magistratuum non facere legem, & loquitur in particulari de Prætore, vbi id notat Iason numero 23. cum Angelo, & multis alijs, qui limitationem extend#t ad Reges, & alios inferiores principes, etiam habentes potestatem condendi leges. Et hoc etiam sequut us est Felin. in dicta Rubr. de Rescript. Contrarium autem docuit idem Angel. in l. *Item veniunt*, §. *Cæterum*, ff. de Petit. hæredit. quem Iason suprà, & in dicta l. 1. de Const. princ. n. 6. posteriori loco refert, & non improbat. Felin. vero prius reprobat, posteà ex parte illius sententiam admittit, scilicet, quando sententia

inferiorispot#tis c#dere leges in territorrio suo, inserta **[263]** est, inter constitutiones eius. Sed hoc pertinet ad modum promulgationis, & supponit potestatem ferendi legem per sententiam: hoc autem posito non est, cur modus promulgationis limitetur ad illum modum magis in his inferioribus, quam in Imperatore, seruata proportione.

Quo circa distinctione vtendum esse **[sect. 19]** censeo, qua posita facile intelligetur, in quo sensu locum habere possit prior sententia, & quomodo Angelus non docuerit contraria. Primo ergo si Magistratus inferior, qui sententiam profert, non habeat potestatem condendi leges, clarum est multò minus posse legem ferre, ferendo sententiam; tum quia semper est defectus potestatis; tum etiam, quia mòdus ferendi legem per sententiam ni hil habet speciale, sed potius pertinet ad extensionem quandam potestatis.

Deinde si is, qui tulit sententiam, po **[sect. 20]** [1395]testatem habeat condendi legem, subdi stinguendum est, quia vel est supremus Princeps non recognoscens superiorem in temporalibus, ac talis, vt non obligetur iure communi ciuili, seu imperialibus legibus. Et in illo procedit doctrina n# minus quam in Imperatore, siue ille sit Rex, vt Hispaniæ, Galliæ, &c. siuè Dux supremus, siuè respublica, vt Veneta de qua videtur loqui Angel. in posteriori loco supra allegato. Ratio autem est, quia doctrina data non fundatur in speciali dignitate Imperatoris, aut Regis; sed in iurisdictione legislatiua suprema: nam ad omnem Principem, vel legislatorem habentem talem iurisdictionem, æquè spectat interpretari suam legem, ac condere, & potest per sententiam illam interpretari, sicut potest Imperator, vel ferendo sententiam potest per illam legem condere, si velit, & id declaret; quis enim, aut quid prohibet.

Deniq#; talis esse potest Princeps, qui **[sect. 21]** fert sententiam, vt licet possit legem ferre, superiorem nihilominus habeat, cuius commune ius seruare tenetur, & solum ex concessione eius possit aliquas leges condere, non contrarias iuri communi. Et de huiusmodi sententia iterum distinguendum est: nam si illa contineat interpretationem iuris communis supremi principis, non poterit in ducere legem, etiam pro particulari territorio inferioris principis. Quia non spectat ad illum interpretari legem superioris, etiam pro sua prouincia; tum quia esset in præiudicium superioris, tum etìam quia lex vnica est pro toto regno superioris, ideoq#ue vnum vniuersalem debet habere sensum, quem non potest dare inferior cum auctor itate: aliàs possent plures ex similibus inferioribus varijs, & contrarijs modis interpretari legem pro suis prouincijs. Vnde constat, multò minus posse, talem sententiam, si sit contra ius superioris, habere vim legis priuat#, seu municipalis; tum quia non est concessum illi inferiori legislatori contra ius commune regni præcipere, vt supra ostensum est; tum etiam quia nec talis sententia iusta esset, vtpote iuri c# traria. Et in hoc sensu videntur loquuti auctores ponentes discrimen inter supremum, vel inferiorem. Quod etiam significauit Gregor. Lopez in l. 9. tit. 18. parti. 3. n. 9. vbi ait, quod licet in supremo senatu fuerit iudicatum contra ius commune regni non est curandum, quia Magistratus non potest inducere stylum in derogationem iuris communis, & sumitur ex l. *Nemo,* C. de Sentent. & interlocution. omnium iudicum. At vero si talis sententia esset iuri communi regni conformis, & aliquid adderet ad iuuandum, vel magis confirmandum illud ius, quoad id posset legem particularem inducere, quia in hoc potest inferior legem ferre circa eandem materiam cum lege superioris, vt supra cum communi sententia dictum est. Et eadem ratione si sententia talis principis inferioris ver setur in materia, circa quam nulla est lex superioris; in ea locum habebit doctrina data, nec oportet distinctionem facere inter hunc inferiorem,

& supremum, quia in huiusmodi sententia se ge rit, vt supremus, & quia potest vti sua potestate legislatiua in tali materia, & per sententiam potest satis explicare, se velle illa vti, & stylum, seu regulam inducere.

[sect. 22] [1396]

Tandem dubitari hic potest, an quod dictum est de sententia, locum habeat in rescripto, seu Epistola principis, quod nimirum vim habeat legis, quod maximè locum habet, quando per tale responsum interpretatur aliquam legem, vel suam vel naturalem, idemq#ue erit, si **[264]** rescribat, statuendoquid seruandum sit in aliquo negotio, vel dubio. In hoc enim Barth. in l. 2. C. de legib. negat rescript# principis constituere generalem legem, & in hoc differentiam quandam constituit inter Epistolas Pontificias, & regales, sed de Pontificijs postea suo loco di cemus. Sequitur Decius in Rubr. de Res[1397] crip. in princ. & Paul. de Castro in l. 1. ff. de Constitut. princip. F#dantur in dicta l. 2. C. de Legib. ibi, *vel consultatione*. Verius tamen est, idem esse dicendum de Epist. vel rescripto interpretante dubium, quod de sententia. Quod docent Iason, Angel. Felin. & alij supra citati, & videri potest Burgos de Paz in Proœm. ad leges Taur. n. 450. & sumitur ex dicta lege vlt. C. de legib. in secunda parte eius, & est expressum in dicta l. 1. ff. de Constit. princ. ibi. *Quodcumquè Impetator per Epistolam, & subscriptionem statuit, vel edicto præcipit, legem esse constat.* Hoc autem intellig#dum, & declarandum est modo dicto de sententia: nam est eadem ratio de quolibet responso principis, quod dirèctè decidit aliquod dubium, constituens illud responsum tanquam regulam operandi; oportet autem vt non sit concessum in peculiarem fauorem, vel priuilegium alicuius person#, vel ob particularem circunstantiam occurrentem, & ita eodem modo conciliantur iura ciuilia, vt dictum est.

CAPVT XVI.

Quæ promulgatio neceßaria sit ad perfectam constitutionem legis ciuilis.

SVperest dicendum de tertia solen **[sect. 1]** nitate legis, quam subsequent# appellauimus, comparatione facta ad voluntatem principis, & exterius scriptam, vel declaratam aliquo signo sensibili exterius indicante illam, & circa quam suppono in primis, non esse satis priuatam principis locutionem, seu expressionem, vt lex iam lata censeatur, donec voluntas, & iufsio principis sol#ni ritu edita, & subditis proposita sit: hoc enim & vtroq#ue iure humano est constitutum, vt supra lib. 1. cap. 11. osten sum est, & ipsa legis natura postulat. T# quia est regula operationis, ad quam to ta communitas se debet conformare: non potest autem habere talem ration# communis regulæ, nisi publicè sit edita, ita vt á tota c#munitate obseruari possit. Tum etiam quia lex est signum voluntatis principis, quavult totam communitatem mouere, & obligare; ergo oportet, vt tale signum publicum sit. Vnde fit, conditionem hanc ita esse necessa riam, & intrinsecam legi humanæ, vt n# possit Princeps, etiam si velit legem c# dere sine aliqua publicatione communitati accommodata, & de se sufficiente, quanuis modum eius variare possit. Quia illud prius, generatim & absolutè sumptum est iure naturali necessarium, vt ostensum est. Estq#ue

communis sen[1398]tentia omnium, quos referemus. Solum inueni apud Seluam, de Benef. q. 22. n. 14. quod sine scriptura, *sine publicatione valet lex, & ligat statim, si conditor velit,* & citat Glossam in Clement. 2. de Hæreticis. At vero illa Glossa in verbo. *Ex tunc*, non dicit sine publicatione, sed statim à promulgatione, quod longè diuersum est, vt infra declarabo. Neq#ue aliter loquuntur Doctores in Rubr. de Constit. quos etiam Selua refert. Vnde etiam ille fortè in eodem sensu loquutus est, per publicationem intelligens illam, quæ longo tempore, vel certa sol#nitate fit: h#c enim potest per principem immutari, vt dicemus. Explicandum vero est, quæ & qualis debeat esse hæc solennitas, seu publica propositio, quæ solet communiter promulgatio vocari.

In quo Panormit. in ca. 1. de Postulat. **[sect. 2]** [1399] Pr#lat. n. 10. distinguit, inter solemnem editionem, & publicam promulgationem, & priorem putat sufficere ad substantiam, & obligationem legis, sine secunda, quia in illo textu dicitur sub disiunctione, *Solenniter editur, aut publicè promulgatur.* Vnde ait constitutionem obligare statim ac solenniter in publico consilio editur, antequam sit publicè promulgata, ac subinde promulgationem[1400] publicam solum requiri, quando lex sine solennitate edita est, Melius tamen dicitur, illa duo verba æquipollentia esse, & particulam, *aut*, positam esse pro, *seu,* vt frequenter fit. Vnde fieri non potest, vt lex humana incipiat esse lex, & vim obligandi habeat prius quam sit aliquo modo promulgata publicè. Nam si dicatur edita sol#niter, solum quia in pu-**[265]**blico concilio regis, aut senatorum reipublicæ conscripta, vel definita est, hoc non est satis vt sit lex, vel vt obligare incipiat etiam præsentes, & scientes, quia solennitas requisita ad legem non tantum est ex parte conditorum, sed etiam in ordine ad communitat#, & ideo non est lex, donec respectu communita tis habet statum legis, nec incipit obligare singulos, donec possit communita tem obligare. Quod optime explicatur in legibus editis in generali concilio: nulla enim potest esse solennior editio ante promulgation#, & nihilominus n# sufficit, nisi sequatur promulgatio. Qu#uis ergo lex sit edita in regio concilio, & ibi omnium ore prolata, vel eorum auctoritate scripta, & imo licet sit typis mandata, nondum est lex, donec aliquo alio modo publico sit communitati proposita, & hanc vocamus promulgationem. Si vero solennis editio legis sit in conspectu totius populi, vt Panormit. loqui videtur, tunc solennis editio includit promulgationem; immeritoq#; distinguuntur. Nunquam ergo editio[1401] legis habet solennitatem requisitam sine promulgatione; neq#ue è conuerso promulgatio esse potest sine solenni edi tione, quia vel cum illa fit, vel certe additur editioni legis prius fact#, & solennizat illam (vt sic dicam). Et ideo vbi illa duo distinguuntur, & diuersis actionibus, ac temporibus fiunt, necesse est, vt vtrumq#ue concurrat. Et ita sentit Innocentius dicto capite 1. numer. 6. & Hostiens. num. 21. & 22 & alij, qui copulatiuè intelligunt textum illum; nos aut# vtrumque sub nomine promulgationis, vel solennis editionis compreh#dimus.

Vt autem explicem clarius, qualis # **[sect. 3]** [1402]mulgatio sufficiat, ac necessaria sit, distinguo inter promulgationem, & diuulgationem legis. Promulgation# appello illam publicam propositionem, seu denunciationem legis, qu# fit aut voce præconis, aut affigendo legem script# in publico loco, aut alio simili modo. Diuulgationem autem appello applicationem illius primæ promulgationis ad notitiam, vel aures subditorum absentium, qui aut legere, aut audire primam illam promulgationem non potuerunt; vtrumq#ue ergo explicandum est: nam re vera vtrumq#ue potest esse aliquo modo necessarium, & in vtroq#ue oportet aliquos dicendi modos extreme contrarios cauere.

Dico igitur primo. Ex natura rei n# **[sect. 4]** [1403] est positiuè determinata certa solennitas, vel promulgatio publica, sed h#c in legibus ciuilibus ex ipsomet iure ciuili vel ex recepta consuetudine, vel ex voluntate expressa legislatoris determinanda est. Prima pars per se nota videtur, quia ex iure natur# solum habemus quod hactenus diximus legem humanam debere esse c#munitati suffici#ter propositam; modus autem huius sufficientiæ non est ex natura rei definitus; ergo determinatio eius non potest ex sola ratione naturali determinari. Addidi aut# non posse positiue determinari, quia negatiuè aliquid designari potest in par ticulari q# ad promulgation# legis necessarium non sit, vt v. g. quod singulis sub ditis in particulari intimetur, necessarium non est, vt expresse dicitur in cap. 1. de Postulat. Pr#lat. vbi omnes id notant, non tanquam in iure tantum positiuo pr#scriptum, sed vt ex natura rei consequens; tum quia lex per se respicit com munitatem, & ideo respectu illius postulatur necessaria promulgatio non respectu singulorum; tum etiam quia illa legis intimatio particularis ad singulas personas est moraliter impossibilis, & ex accidenti potest in multis impediri; lex autem considerat ea, qu# sunt per se & qu# moral iter sufficiunt, & ideo licet particularis notitia, vel ignorantia legis possit requiri ad accusationem, vel excusationem vniuscuiusque person#: nihilominus sufficiens promulgatio legis ex his circunstantijs non pendet. Sic er go quoad aliquam negationem habet determination# hæc promulgatio legis, scilicet, vt generalis sit, & modo publico fiat absque priuata intimatione: quoad illum autem modum publicum non habet positiuam determinationem hæc promulgatio ex sola rei natura.

Vnde facilè colliguntur ali# partes, **[sect. 5]** quia de facto semper necessarium est, vt h#c #mulgatio determinato modo fiat, qui ad legem c#stituend# & requiratur, & sufficiat; alias n#qu# posset subditis c#stare, quando lex sit suffici#ter constituta, ita vt obliget: ergo cum hoc non sit ex natura rei determinatum, oportet, per hominem **[266]** potestatem habentem constitui, ergo quoad leges ciuiles maximè id fieri potest per ius ciuile, iuxta quod fieri debent huiusmodi leges, vel per consuetudinem, quæ ad legem introducendum sufficit, vt infra dicemus, vel per voluntatem legislatoris: nam sicut potest legem ferre, ita & modum eius determinare, vt stat im dicemus.

Declarandum ergo superest, qu# cer **[sect. [6]]** [1404] ta solennitas promulgationis nunc sufficiat, vel necessaria sit pro legibus ciuilibus, & quo iure sit determinata. Et in particulari solet dubitari, an sufficiat vnica promulgatio in curia Principis, vel in Metropoli totius regni, vel plures requirantur, & quot. Vt autem ad hoc clarè respodeamus, operæpretium erit distinguere duplices leges. Quædam sunt inferiorum communita[1405]tum, seu minus vniuersalium; aliæ amplissimarum communitatum. Sub priori membro comprehenduntur municipales leges ciuitatum particularium; item leges vnius prouinci#, vel etiam vnius parui regni, in quo vna tantum est principalis ciuitas, seu metropolis, qu# est veluti caput omnium aliorum populorum. Sub alio capite continentur leges, qu# feruntur à supremo Principe habente sub se latissimam ditionem. Quod dupliciter contingit, vno modo per vnionem plurium prouinciarum in vno regno, ita vt singul# prouinciæ per se componant aliquo modo vnum corpus, & vnaquæq#ue habeat suam ciuitatem præcipuam, & quasi metropolitanam, licet ex illis omnibus prouincijs vnum regnum coalescat, quod ijsdem legibus gubernatur, & mo raliter est quasi vnum, & per se indiuisibile. Quando autem prouinciæ eiusdem regni censeri debeant esse ita distinctæ, & habere distincta capita prouinciarum, ex vsu, & moribus populorum, & consueto regimine, & #stimatione illarum, credimus esse accipiendum. Alio modo

contingit ditionem regiam non solum ex multis prouincijs, sed etiam ex multis regnis constare, qu# non habent inter se moralem vnitatem per se, sed solum per accidens in vna persona eiusd# regis, ad quem vel per successionem, vel alio titulo per accidens deuenerunt: exempla omnium istorum membrorum inueniri possunt in Imperio Hispaniæ, in quo sub vno Principe sunt plura regna inter se distinctissima, qu# aliam vnionem non habent, nisi in vna persona regis. Ex his autem regnis qu#dam sunt particularia, quorum singula vnam habent metropolitanam ciuitatem, vt videtur esse Neapolitanum, regnum Aragoniæ, Val#ci#, &c. aliqua vero sunt am pliora, vt Castell# regnum, quod prouincias valde distinctas, & quasi metropolitanas c#plectitur, & huiusmodi etiam videtur esse regnum Galliæ, & Similia.

[sect. 7] [1406]

De legibus ergo prioris ordinis omnes conueniunt, sufficienter promulgari vnica solenni publicatione facta in curia, vel præcipua ciuitate, vel in loco secundum morem patriæ consueto. Ratio est, quia illa sufficit, vt lex dicatur publice, ac solenniter edita, & vt moraliter valeat per totum territorium, seu districtum euulgari; ergo ex natura rei non potest cum fundamento aliquid amplius postulari: nec etiam iure positiuo aliud præscriptum inuenitur; ergo hoc sufficit. Et confirmatur, quia alias oporteret in singulis ciuitatibus, vel populis promulgari, quia si vna promulgatio non sufficit in capite non est maior ratio, cur exigatur in quibusdam, quàm in omnibus alijs populis. Consequens autem est planè falsum, vt constat, tum ex vsu; tum quia lex per se respicit communitatem & ita satis est, quod toti communitati semel publice proponatur. Et qua ratione dicebamus suprà, non requiri priuatam intimationem respectu personarum, vel familiarum, eadem ferè ostendi potest, non esse necessariam respectu singulorum populorum vnius priuatæ ditionis, siue ciuitatis, siue prouinciæ particularis regni. Hæc autem intelligitur per se, & nisi in ipsamet lege aliud præscribatur: nam interdum id poterit expedire, & non est dubium quin fieri possit, & sæpe fiat, vt ex dicendis constabit, tam in pr#senti, quàm in legibus Canonicis.

De legibus autem secundi ordinis **[sect. 8]** [1407] sunt variæ opiniones. Prima affirmat in illis legibus necessarias esse plures promulgationes, quæ fiant in capitibus regnorum, vel prouinciarum, & factam in vnaquaque metropoli solum pro sua **[267]** prouineia sufficere, vel si fiat in curia regis, solum sufficere pro illa prouincia[1408] cuius est caput, vel in qua existit. Ita tenet Glossa in authentica, vt factæ nou# constitur. collat. 5. verb. *Huiusmodi lex,*[1409] & sequitur ibi Bartholus, & Baldus in lege. *Leges Sacratissimæ.* Codice de legib. Ioannes Andreas. Data sexti, Panormitanus capite secundo. de Constitut. numero septimo, & ibi Felinus numer. 7. & alij ibi, & Nauarrus consil. 1. de Constit. quæstione quarta, numer. 19. & 20. Soto lib. 1. de Iustitia qu#stione prima artic.[1410] quarto, Angel. verbo, *lex*, quæstione sexta, numero primo Armilla numer. 11. Rosell. numero octauo, Lodouicus Gomez in Proœmio ad Regulas Cancell. quæstione secunda, qui aliter sentiunt de legibus Canonicis, de quibus sequenti libro dicemus. Fundata est h#c sententia in Authentica. *Vt factæ nouæ constitutiones, & cæter.* quam omnes ita intelligunt; imò Nauar. ait, hanc sententiam potissimum fundari in iure scripto.

Difficultasvero contra hanc sententiam est, quia lex illa non est vniuersalis **[sect. 9]** [1411] pro omnibus legibus, sed solum pro legibus disponentibus circa testamenta, quomodo condenda sint. & c#t, vt patet ex cap. 1. eiusdem authenticæ ibi. *Sancimus igitur ex illo*

nostras constitutiones, quæ pro testamentis fiunt, valere, ex quo in communi factæ sunt manifestæ; in prouincijs autem, ex quo directè per metropolitas palam factæ sunt. Ex quibus satis constat, ex vi verborum constitutionem esse restrictam ad talem materiam, Nec vero eam licet extende re propter similitudinem rationis; tum quia fortè non est similitudo rationis, quia testamentorum caus# sunt magis pi#, & in eis potèrat esse magis nociua ignorantia legis obligantis, vel irritantis testamentum, & plures lites ob illam causam oriri poterant in illa materia, quam in alijs; tum etiam quia Imperator ibidem semper reddit rationem expeculiari causa vltimarum voluntatum *Non enim volumus* (aìt) *deficientium infringi voluntatem,* tum deniq#ue quia illa extensio per similitudinem rationis raro, aut nunquam in legibus admittenda est, vt infra dicemus. Vnde propter hanc obiectionem Vasquez 12. disput. 156. cap. 2. dicit, frustra Iurisperitos extendisse[1412] Authenticam illam ad omnes leges Imperatorum, cum de solis testamentorum legibus disponat, solumq#ue per argumentum à simili extendisse legem illam sine sufficiente fundamento.

Veruntamen Iurisperiti non tantum **[sect. 10]** similitudinem rationis, sed etiam verba Rubricæ illius authentic# considerar#t vt aperte constat ex Glossa ibi, quia ver[1413] ba Rubricæ generalia sunt, scilic et, *Vt factæ nouæ constitutiones post insinuationes earum, post duos menses valeant.* Quæ rubrica, vt ex ipsius verbis constat, est ex illis, qu# à iuristis dicuntur perfectum sensum reddere, de quibus est apud illos dogma receptum, habere textus auctoritatem in his, *In quibus nigro non repugnat* vt ipsi loquuntur, id est, in his, qu# non sunt contraria legibus sub rubro con[1414]tentis: Vnde concludunt, etiam si lex strictius loquatur, extendendam esse iuxta generalitatem Rubricæ, quando non est repugnantia, nec absurdum aliquod sequitur. Hæc regula sumitur ex Glossa 1. & Doctoribus in dicta auth#tica, & in leg. 1. C. de Capitati. ciuium, & c#t. libr. 11. & in leg. 1. C. *Ne fide iussores.* vet. mandat. dot. dentur, vbi Glossa Magist. circa finem, & ex Anton. de Butrio in Proœmio Decret. Iason, & Decio in lege prima ff. si certum petatur, & alijs quos refert, & sequitur Albertus Brunus tractat. de Stat. exclud. fæm. articul. 8. num. 93. & Ioannes Bonius tractatu de Statutaria vrbis pr#scriptione Glossa 19. numer. 61. & sequentibus, & Rolandus à Valle in quæstionibus de Lucr. dotis quæstione nona. Vbi addit, generalitatem Rubricæ sufficere ad decisionem caus#, non obstante loquutione legis magis restricta, quia Rubrica potest pro textu allegari, iuxta notata per supra dictos Doctores.

Hi vero Doctores omnes nullam aliam probationem afferunt præter c# **[sect. 11]** munem ipsorum consensum, & quasi traditionem, quæ in interpretatione iurium magnam sine dubio habet auctoritatem: nam si consuetudo est optima legum interpres; ergo & hæc tot, & tantorum doctorum testificatio, quæ consuetudinem necessario habet adiunct#, siue illam induxerit, siue de illa testificetur. Videntur autem dicti aucto res supponere rubricas iuris ciuilis esse eorund# Inperatorum, seu Iurec#sultor#, **[268]** quorum sunt leges, quod fundari potest in l. 1. ff. si certum det. & fortasse in alijs. Vnde dicere solent ijdem Doctores, Ru bricas Decreti non habere auctoritatem, quia non sunt ab auctoribus canonum, sed à Gratiano vel alijs, ita notant Ioannes Andr. & Anton. in Proœm. Decret. Ex hoc autem principio, valde probabili illatione colligitur. Rubricam reddentem sensum perfectum habere legis auctoritatem, & non limitari per textum regulariter loquendo, nisi necessitas cogat, ne credatur talis tituli auctor frustra generalem illam propositionem

protulisse; sed potius leges specialius loquentes esse veluti membra illius generalitatis, vel quasi materialia exempla, in quibus cernitur, quod in Rubrica generalius continetur. Hoc ergo principium negari non po **[sect. 12]** test à theologis cumprobabilitate, quia in his quæ rationi contraria non sunt, nec legibus repugnant, multum habet ponderis communis consensus peritorum in sua propria scientia; præsertim cum sit illud principium per se verisimi le, & consentaneum rationi. Ex illo autem optime infertur in pr#senti, dictam authenticam extendendam esse ad omnes leges ciuiles, quia titulus Rubricæ generalis est, & sensum reddit perfectum, & ita habet textus auctoritatem, & per illam explicanda est authentica, sicutvnum ius per aliud explicatur. Vbi etiam considerari potest, quod notat Bald. Perusi tract. de Statut. verb. *Ru*[1415]*brica,* quoties Rubrica incipit per, *vt.* aut per *Ne.* decidere, & habere vim tex tus, quia completum sensum reddit, ergo tunc per illam rectè textus explicatur. Confirmatur hoc primò, quia in materia huius authenticæ hæc extensio fauorabilis est: si autem considerentur al legati auctores, etiam in materijs odiosis, & stricti iuris illam doctrinam admittunt; ergo à fortiori est ad hanc authenticam applicanda. Confirmatur hoc secundó, quia alia pars illius c#stitutionis, quæ est de dilatione duorum mensium, generaliter intelligitur vt infra videbimus, & sumitur ex quadam Bulla Pij IIII. super declaratione temporis obseruationis Concilij Trid#tini, ibi. *Iure communi sancitum est, vt constitutiones nouæ non nisi post certum tempus obtineant,* nullibi enim inuenitur sancitum, nisi in illa authentica; ergo intellexit Pontifex, illam legem absolute de nouis constitutionibus, & non tantum de pertinentibus ad testamenta. Deniq#ue non repugn#t verba authentic#, quia licet occasione testamentorum sit facta, & ideo de illis legibus in particulari loquatur, non est id tamen materialiter intelligendum, sed quasi gratia exempli, & formaliter sumendum est, quod lex intendit, iuxta Rubricam, quam auctor eius proposuit. Cui intentioni consonant nonnulla verba, quæ rationem generalem indicant, vt sunt illa. *Cur enim culpabimus eos, qui positas nostras ignorauerint constitutiones. Si* (vt infra dicit) *eo quod non fuerunt sufficienter propositæ ignorantur.*

Dicendum ergo est; vi iuris commu **[sect. 13]** [1416]nis Imperialis, seu ciuilis necessariam esse promulgationem legis in ciuitatibus prouinciarum, aut regnorum, vt in singulis prouincijs lex obliget, nec sufficere vnam publicationem factam in curia principis. Ratio est, quia ita statutum est iure Imperiali modo declarato, iuuante etiam consuetudine Imperij. Congruentia vero magna profecto est, vt hoc modo melius possit lex innotescere, & vitentur magna incommoda, & iurgia, seu lites, quæ ex ignoratione legis propter distantissimam promulgationem possunt prouenire. Addunt Iuristæ congruentiam, quia Imperator n# habet curiam stabilem, & immobilem, sed facile huc, atque illuc transfertur, & ideo non potest esse tam certa, & vniuersalis promulgatio, qu# in illa fit, pr#sertim pro regnis, vel prouincijs distantibus, quæ & magnam morum dissimilitudinem, & paruam communication# inter se habere solent. Atq#ue hinc fit, vt omnes inferiores principes temporales, qui subduntur imperio, & legibus eius, iuxta hanc regulam, & condition# leges suas particulares ferre teneantur quia non possunt statuere contra ius c# mune, nisi consuetudine, vel speciali iure sibi concesso exempti sint, vt suprà est declaratum. Vnde etiam fit, vt licet hoc ius sit ordinarium, in aliquibus casibus possit sufficere alius modus promulgationis, vt quando lex **[269]** fertur per sententiam, vel Epistolam principis, quia secundum aliud c#mune ius sufficit illam publicari successu temporis per publicam notitiam, & famam vel per incorporationem in communi omnibus satis nota, vel alio simili modo, qui vel consuetudine, vel aliqua lege approbatus sit.

Tandem ex dictis colligitur hæc non **[sect. 14]** habere locum in his regibus qui non sub duntur legibus Imperij, quia eos non obligat dicta Authent. oportet ergo consulere proprium regem, vel consuetudinem. Nam iure ciuili regio statui potest; vt vna promulgatio in curia, vel in loco à rege designato sufficiat, quia (vt dixi) hoc non est contra ius naturale, non solum quoad diuersas prouincias vnius regni, sed etiam quoad varia regna, quæ tantùm ex accidenti sub vno Re ge militant. Regulariter autem credimus non ita fieri, quia raro etiam, vel nunquam vna, eademq#ue lex simul pro omnibus regnis huiusmodi fertur. Qu#uis ferri non repugnet, si alioqui pro om nibus iusta sit. Nam de potestate absoluta regis posset vna publicatione pro omnibus regnis in curia regia publicari, quia non est intrinsecè iniustum, nec contra naturam legis. Interdùm verò esse potest contra specialem institutionem, & forum alicuius regni, quod Rex seruare tenetur, quia sub ea conditione videtur potestatem accepisse. Et generatim loquendo, conuenientius est, vt promulgatio suaui modo fiat in vnoquoq#ue regno. Intra idem autem regn# facilius potest vna promulgatio suffice re pro omnibus prouincijs, quia maior est conuenientia, & c#municatio inter illas. Vnde in rigore id sufficit, nisi aliud sit consuetudine introductum. Quid autem de legibus canonicis censendum sit lib. sequenti dicemus.

CAPVT XVII.

Quando & quomodo incipiat obligare ex natura sua lex ciuilis, postq#uam est sufficienter promulgata.

QVamuis lex in aliquo loco pro **[sect. 1]** mulgata, consequenter sit in suo esse sufficienter constituta, & habeat vim ad obligandum, non inde statim constat, posse subito totam regionem, pro qua fertur, obligare. Nam licet agens sit in se perfectè constitut# cum plena virtute agendi, non semper potest statim, ac subito operari in propinquis, & remotis partibus spher# su#. Ob hanc ergo causam de lege iam sufficienter constituta inquirimus, an statim obliget in tota sua sphera, vel qua successione suam obligationem quasi diffundat. Suppono autem in præsenti solum esse sermon# de lege præcipiente[1417] vt sic, quantum ad effectum obligandi, vel cogendi, quia de alijs effectibus irri tandi actus, inhabilitandi personas, & reuocandi priores leges, dandi, vel auferendi priuilegìa, sunt pecculiares difficultates, qu# infrà suis locis tractand# sunt. Potest autem quæstio h#c tractari vel ex sola rei natura, & secluso omni iure positiuo, omniumq#ue speciali voluntate legislatoris, vel adiuncta hac voluntate, aut communi iure positiuo.

Primo igitur, loquendo ex natura rei, **[sect. 2]** est opinio multorum, legem humanam statim, ac publicè promulgatam in loco competente, obligare in toto territorio, in quo potest obligare iuxta potestat#, & iurisdictionem legislatoris, nisi per ipsum legislatorem susp#datur, vel differatur obligatio. Hoc videtur supponere communiter Doctores statim citandi, qui temporis dilationem in hac obligatione iuxta vol#tatem legislatoris, vel ius

positiuum putant esse regulandam: nam inde inferri videtur, seclusa huiusmodi quasi suspensione positiua, legem de se statim vbiq#ue obligare. Et ratio esse potest, quia lex sufficienter promulgata est perfecta lex, & habet omnia requisita ad obligandum, & est quasi agens naturale, quod statim agit, quantum potest. Atq#ue hinc à fortiori sequitur: si legislator expresse declaret, se velle statim obligare sine vlla mora à promulgatione, statim obligare illo modo, quia si taciturnitas, vel negatio suspensionis sufficit, vt lex obliget propter indefinitam, & absolutam (vt sic dicam) voluntatem legislatoris; multò magis sufficiet illa voluntas ita expressa. Et è contrario etiam fit optimum argumentum: nam legislator potest hoc modo obligare, si id **[270]** expresse velit, & declaret; ergo ille modus obligandi non est contra rationem naturalem; ergo eo ipso, quod lex per voluntatem humanam non limitetur, nec impeditur, absolutè lata, & promulgata ita obligauit. Atq#ue hoc modo possunt etiam pro hac sententia citari auctores dicentes, leges positiuas expresse dicentes, *ex nunc,* vel, *ex tunc,* aut aliquid æquiualens, post promulgationem statim obligare omnes, seu in toto territorio. Quod tenet Gloss. in Clement. 2. de Hæretic. verb. *ex tunc,* quam ibi sequuntur Doctores, & Panormitanus in cap. 2. de[1418] Constit. n. 7. & ibi Felin. n. 7. Limitat. 5. Decius Imola, & alij, & Nauar. consil. 1. de constit. quæst. 4. num. 15. & in summa ca. 23. n. 44.

Hæc sententia sic intellecta, vt explicata est, mihi semper difficilis visa est. Quia planè videtur excedere potestat# legislatoris, & esse supra conditionem **[sect. 3]** [1419] legis human#, quod statim obliget ab in stanti promulgationis pro toto territorio, seu principatu legislatoris; ergo ex natura rei non potest ita obligare; ergo non solum absolute lata non ita obligabit, verum etiam si legislator id velit, & de claret, non idefficiet, quia excedit potestatem: imò idem est cum proportione, etiam si concedatur dilatio temporis, si illa sufficiens non sit. Declaratur antecedens, quia ad actualem obligationem legis per se est necessaria notitia eius; ergo vt possit obligare, necessarinm saltem est, vt per se loquendo. possit ad notitiam deuenire: nam vbi n# est potestas ad media, neque etiam ad finem erit. Sed fieri non potest, vt facta promulgatione in vno loco, lex statim sciatur ab omnibus subditis, & in toto loco iurisdictionis; ergo impossibile est vt lex statim obliget, nec ante elapsum sufficiens tempus, intra quod legis notitia in toto territorio, per se loquendo, possibilis sit. Confirmatur, & declaratur, #a promulgatio legis, vtdixi, necessaria est ad sufficient# diuulgationem: n#h#c requiritur ad obligation#; ergo præter promulgationem concedi debet necessario, & iure naturæ tempus sufficiens, in quo fieri possit talis diuulgatio post promul gationem; ergo quantuncumq#ue velit legislator statim à promulgatione omnes subditos obligare, non potest, quia repugnat naturali iuri. Quomodo enim intelligi potest, vt lex hodie promulgata Matriti, hodie etiam obliget habitantes Conimbricæ: planè id videtur supra humanam potestatem, quia per se est impossibile & non tantum per accidens, consequi eadem die notitiam talis legis.

C#firmatur secundò, quia eadem est proportio legis ad c#munitatem vnius **[sect. 4]** populi, in quo promulgatur, quæ est ad totam communitatem regni, vel populorum totius territorij, pro quo #mulgatur; sed si lex in hoc populo priuatim, vel submissa voce proferatur in aula Regis, non potest habere vim oblig#di communitatem totius populi, quia non est ita sensibiliter prolata, vt sit accommodata toti communitati talis populi; ergo similiter licet hìc sit promulgata, non satis est, vt possit obligare statim to tam prouinciam, aut regnum, quia tam impossibile est, legem hìc promulgat# statim sciri in tota Lusitania, sicut est, legem promulgatam in hoc cubiculo audirià tota Conimbrica. Confirmatur tertio ex D.

Thoma 1. 2. q. 90. art. 4. ad 2. dicente, *legem obligare in quantum eius promulgatio in omnium notitiam per se, vel per alios peruenire potest.* Et addit Caietan. & merito, hoc non intelligi de potentia lo gica, quæ non implicat contradictionem, sed de politica, id est, secundum ordinem, vel cursum politicum. At publicatio in vno loco facta, non potest humano modo peruenire ad loca dist#tia; ergo nec lex statim obligat in omnibus illis locis. Propter h#c ad hoc punctum expli **[sect. 5]** [1420]candum dico primo; lex sufficienter publicata in loco debito, absq#ue illa limitatione temporis ex voluntate principis, aut determinatione iuris positiui, statim incipit obligare ex natura sua. Hæc assertio est consentanea com muni sententi# propositæ, & probatur sufficienter ex dictis circa illam. Declaratur præterea, quia si legislator n# præscribit certum tempus ad obligandum, non est maior ratio admittendi tantam dilationem, vel maiorem, aut minorem; ergo nulla admittenda est; ergo statim incipit obligatio. Item ob hanc causam in huiusmodi rebus indefinita #quiualet vniuersali, quia alias **[171]** esset indeterminata, ac proinde inutilis. Vniuersalitas autem in præsenti est, vt post promulgation# lex semper obliget; ergo statim obligare incipit. Item hac ratione votum simpliciter factum, sine designatione temporis, pro quo ob ligaturum est, incipit statim obligare quantum est ex se; ergo idem est de lege. Oportet autem in hoc notare nonnullam diuersitatem inter præcepta negatiua, & affirmatiua: nam priora oblig#t pro semper; & ideò in eis verum est incipere obligare statim, & pro statim: affirmatiua verò non obligant pro sem per, & ideò licèt statim etiam obligare incipiant, non tamen pro statim, sed pro tempore opportuno iuxta exigentiam materiæ, & præsumptam, seu probabil# intentionem legis latoris, sicut in exemplo adducto de voto cum proportione dicunt omnes auctores.

Dico secundò. Lex sufficienter & absolutè promulgata in vno loco compe **[sect. 6]** [1421]tente, licèt statim obligare incipiat, n# simul, & in eodem momento obligat in toto territorio, pro quo fertur; sed successiue, & intra tempus moraliter sufficiens, vt notitia legis, & promul gationis eius per totum territorium diffundatur. Hanc assertionem videntur mihi conuincere argumenta facta posteriori loco. Quæ licet videantur esse contra communem sententiam, non militabunt contra illam, si in hoc sensu explicetur, scilicet, vt lex promulgata absolutè, id est à legislatore non impedita, seu suspensa, statim natura sua obliget, vbi moraliter sciri potest, id est, in illo proximo, & præsenti loco: inde verò quasi continuè ext#datur obligatio ad loca distantia intra tempus, in quo prudenti arbitrio deferri ad illud potest notitia legis. Quem sensum non existimo esse alienum ab auctoribus allegatis pro priori sententia. Nauarrus enim, cum sibi obiecisset quarto loco, quia[1422] durum est credere, legem Romæ promulgatam intra duos menses obligare Æthiopes, & Indos: respondet, concedendo durum quidem, & grauissimum esse dicere, omnes exist#tes in illis partibus extra Romam peccare contra leg# post illos menses. *Sed non esse* (ait) *durum dicere, quod obligantur post tempus, quod vir bonus, siue iudex arbitrabitur eße sufficiens, vt illi, de quibus quæritur, sciant, attenta distantia prouinciæ, & qualitate legis, & frequentia hominum illius prouinciæ habitantium Romæ, & venientium ad eam, & redeuntium ab ea, quod est aptissimum temperamentum dictorum in dicto cap. 2. de Constitut.* Hæc Nauar. Per qu# videtur clarè ita exponere communem sententiam, vt non intelligatur de obligatione, quæ in momento fiat pro omnibus locis distantibus, sed intra tempus prudenter existimandum. Quod profecto satis etiam indicant Panormit. su[1423]prà, n. 7. & 8. & Felin. n. 7. & Barth. in l. *Omnes populi.* ff. de Iustit. & iur. q. 5. Nam, seclusa

legis determinatione certa, & suffici#te, dicunt, obligationem esse iudicandam prud#ti arbitrio, iuxta tem[1424]pus moraliter necessarium, vt notitia legis posset ad loca distantia peruenire. Idem videntur sensisse D. Thom. & Caiet. loco allegato: ad obligationem enim legis requirunt, vt notitia legis moraliter peruenire possit, vbi futura est obligatio. Et expressius ibi Medin. concl. 5. dixit, leges tunc, & non ante esse sufficienter promulgatas, quando sic propositæ sunt, vt moraliter loquendo in omnium notitiam peruenire valeant. Potest prætereà hæc assertio sumi ex cap. 1. de Concess. Præben. in 6. ibi, *Lex,* **[sect. 7]** [1425] *seu constitutio, & mandatum nullos astringunt, nisi postquam ad notitiam peruenerint eorund#, aut nisi post tempus, intra quod ignorare minimè debuisset.* Quæ vltima verba notanda sunt: nam in eis satis significat Pontifex legem non obligare, nisi post sufficiens tempus elapsum, intra quod moraliter sciri posset: nam illud est, in quo ignorare minimè debuisset. Neque contra hanc assertionem obstat ratio facta in prima sententia, quia licèt semel promulgata[1426] sit vera lex, & habeat vim obligandi perfectam, non tamen statim, vel simul applicatur sufficienter ad agendum (vt sic dicam) in loca distantia, & ideò debet successinè deferri, & applicari. Neq#ue proptereà erit necesse, vt in singulis prouincijs fiat noua solennis promulgatio (vt sine causa colligit Medina eriam pro legibus Pontificijs, de quibus infrà dicemus) nam ex natura rei (vt nunc loquimur) sufficit illa prior, & per eos, qui eam audiunt, ad alios distantes deferatur, vt D. Thomas significauit dicens,[1427] satis esse, quod notitia legis per alios **[272]** possit comparari. Si autem non solum non fiat noua publicatio in distantibus locis; verum etiam nec concedatur sufficiens tempus, vt publicatio alicubi facta possit ad loca remota peruenire, n# video, quomodò possint homines existentes in illis remotis locis obligari, cum impossibile illis sit habere illius legis notitiam, & consequenter inuincibiliter illam ignorent, non tantùm ex accidenti, sed etiam per se, moraliter loquendo.

Ex quibus colligo primò, quod licèt lex dicat *Ex nunc,* vel quippiam simile, **[sect. 8]** [1428] non ideò incipit simul obligare in toto territorio, pro quo fertur, quia lex humana sicut non potest obligare ad impossibile, ita nec potest obligare modo impossibili, nec circa talem modum ali quid statuere, quod repugnet cum ratione naturali: ostensum autem est, ill# modum obligandi esse impossibilem, & contra rationem naturalem; ergo non potest ille esse sensus talium verborum. Sensus ergo est, vt *ex nunc,* id est, vt statim, ac lex promulgatur in loco debito, sine vlla mora obligare incipiat omnes, ad quorum notitiam moraliter deuenire potest, & *ex tunc* etiam extendatur obligatio ad omnes, prout creuerit etiam moralis potestas diffundendi notitiam ad omnes. Et ideò dixit Medina[1429] suprà, promulgationem legis non fieri in instanti, aut in paruo tempore, sed in temporis spatio, quo possit ad notitiam omnium deuenire. Quod sano modo intellectum mihi valde placet: nam licèt publicatio prima solennis breui tempore fiat, & finiatur physicè (vt sic dicam) tamen non censetur moraliter esse c#pleta, donec sonus eius possit ad loca distantia peruenire, quod non fit paruo tempore; imò nec certo, ac determinato, sed prudenti arbitrio opus est, vt Doctores suprà allegati dixerunt. Hæc autem intelligenda sunt de obligatione legis, vt in principio dixi: nam si sermo sit de alijs effectibus, vt de irritatione actus, vel de pœna ipso facto incurrenda, potest esse speciale dubium de sensu illius particula *Ex tunc,* de quo infrà suis locis, & paulò inferiùs aliquid adijci#.

Secundò infero, quòd licet legislator in ipsa lege designet expresse cert# **[sect. 9]** [1430] tempus, *vt ex tunc* lex obliget, semper est id accipiendum vel quoad inception#

obligationis, vel quoad illa loca, pro quibus tantum tempus moraliter sufficit; frequentiusq#ue illa dilatio ponitur ad suspendendam obligationem intra illud tempus, etiam pro illis locis, in quibus lex posset ex natura rei obligare à puncto promulgationis, nisi legislator illam restringeret: vt patet ex Authentica *Vt factæ nouæ constitutiones*, quam statim tractabimus. Et tunc lex incipiet obligare finito illo tempore, simulq#ue obligabit in toto territorio, si tempus illud sit sufficiens ad diuulgationem legis per totum illud. Quia hæc est intentio talium legum, & nihil inuoluit repugnans legi naturali. Et ita sentit apertè Nauarr. dicta q. 4. n. 17. Si verò tempus illud non sufficit pro locis distantioribus quoad illa seruanda est regula data, & extendendum est tempus prudenti arbitrio, quantum necesse fuerit, vt promulgationis notitia possit ad illas remotas partes peruenire, seruata proportione ad initium obligationis. Tunc autem tempus illud computand# erit à prima publicatione legis, quia id sufficit ad consummationem promulgationis. Quæ omnia ex his; quæ de iure positiuo dicemus clariora fient.

Tertiò infero, legem indefinitè latam, **[sect. 10]** [1431] & promulgatam non obligare simul om nes subditos, pro quibus fertur. Ita sen **[sect. 3]** [1432]tit Nauarr. n. 17. dum ait, ideò iuxta ius ciuile, legem non obligare intra duos menses à promulgatione, vt lex non prius liget quosdam subditos quam alios; sed omnes incipiat simul obligare, & ita in hoc seruetur maior æqualitas; ergo per argumentum à contrario, si ex iure c#muni, vel voluntate Principis nulla fiat suspensio, vel determinatio temporis, lex priùs obligabit quosdam, quam alios, scilicet propinquiores, quàm remotos. Ratio autem est, quia prius est sufficienter promulgata pro vicinis, seu præsentibus, quàm pro distantibus. Et in eod# sensu dixit Medina suprà, posse legem esse sufficienter promulgatam respectu quorundam, & respectu aliorum non esse satis propositam.

Quartò infero, post elapsum suffici#s **[sect. 11]** [1433] tempus à solenni publicatione legis, vt eius notitia per totum territorium mo raliter diffundatur, absolutè loquendo **[173]** obligat in toto illo, & omnes de illo, etiamsi fortassè talis notitia ob incuri# hominum, vel casu aliquo ad plures sub ditos, vel etiam ad aliquam partem territorij non peruenerit. Hoc planè colligitur ex doctrina D. Thomæ supra citata, quia ad obligationem legis solum requirit, vt notitia eius habeatur, vel possit haberi, sed quando facta est solennis publicatio, & tempus sufficiens elapsum est, poterat notitia legis ad om nes peruenire; ergo hoc satis est, vt obliget, licet casu non peruenerit. Prætereà in illo casu cessat ratio à nobis facta, quia notitia legis non est tunc per se, & humano modo impossibilis; leges autem non considerant ea, quæ per accidens sunt.

Dices; quanuis notitia legis potuerit peruenire ad partes remotas, si de fa **[sect. 12]** [1434]cto non peruenit, non obligat subditos ibi habitantes; imò licèt illuc peruenerit, non tamen ad omnes personas, non obligat eos, qui nihil de ea audierunt sine ipsorum culpa; ergo non satis est potuisse peruenire notitiam legis ad partes illas, vel ad personas, nisi peruenerit. Antecedens patet, quia illi non peccant non seruando talem legem, & consequenter non incurrunt pœnam eius; ergo non obligantur lege. E conuerso autem si modo aliquo extraordinario, vt per angelos malos, vel bonos aliquis existens in India sciret, eodem die, vel mense legem promulgatam Matriti, seclusa omni determinatione positiua ob ligaretur illa lege, & peccaret violando illam; ergo statim à principio est sufficiens virtus ex parte legis ad obligandum æqualiter in vtroq#ue casu, si post publicationem habeatur notitia, sol#q#; erit differentia, quia in vno tempore breuiori est frequentior, ac quasi per se

necessaria excusatio; in alio verò est per accidens, & rara, & ideò erit differentia quoad forum externum, quia quando tempus est breue, & insufficiens, præ sumitur ignorantia inuincibilis; nonverò quando tempus est sufficiens: in re autem ipsa, & in veritate nulla videtur esse differentia.

Respondeo, aliquos existimare, differentiam hanc reduci ad quæstionem de **[sect. 13]** vocabulo, an in illo casu dicendum sit, legem non obligare, vel subditos ignorantes excusari. Dico tamen hoc fortasse habere locum, quando ignoratio est post tem pus de se sufficiens ad habendam notitiam legis, de quo modo loqu#di paulò post dicam. At verò qu#do tempus de se est insufficiens, dico, non in modo tantum loquendi, sed in re ipsa legem non obligare infra illud tempus pro remotissimis partibus, eodem planè modo, quo non obligaret in curia Principis, si non fuisset in illa publicè proposita, etiamsi esset edita cum pleno consilio, ac deliberatione, quia #què est impossibilis notitia legis pro talibus locis, seruata proportione. Imò quod# modo est impossibilior notitia in partibus remotis statim post publication#, quàm sit in eodem loco ante eandem publicationem, quia facilius est nosse Matriti eodem die, quæ Rex fecretè statuit sine publicatione, quàm scire Neapoli, quæ eodem die Matriti publicè euulgauit. Itaq#ue in eo casu non solum est excusatio ex parte subditi, sed etiam in sufficientia ex parte legis, & ideò simpliciter non obligat, vel quoad efficaciam, vel quoad sufficientiam (vt sic dicam.) Quando verò notitia promulgationis legis potuit peruenire, & casu n# peruenit, lex de se sufficienter obligat, licèt de facto non liget ignorantes. Qu# differentia licèt fortè quoad effectum obligationis non habeat in re morali diuersitatem, ordinariè loquendo, nihilominus quoad alios effectus, pr#sertim irritandi, aut inhabilitandi potest illam habere, vt infrà in proprijs locis dicetur.

Et prætereà in illo extraordinario **[sect. 14]** casu credo esse diuersitatem etiam quo ad obligationem. Nam si aliquis in India existens industria dœmonis haberet notitiam eorum, quæ in Hispania geruntur ante tempus, in quo posset humano modo talis notitia illuc peruenire, ille sciens legem in Hispania promul gatam infra illud non obligaretur illa. Quia respectu illius re vera non est sufficienter promulgata, & illa notitia per angelum collata non pertinet ad promulgationem, nec ad humanam notitiam. Quod tamen secus esset, si post tempus sufficiens, & post promulgationem de se consummatam aliquis reciperet illo extraordinario modo diuino, vel **[274]** angelico notitiam legis: nam sine dubio obligaretur lege, quia lex de se iam sufficienter obligabat, & impedimentum erat àccidentale, quod sublatum est, & nihil refert, quod per hunc, vel illum, hoc, vel illo modo auferatur. Et ita sufficienter responsum est ad obiection#, & omnia clariora fient in p#cto sequ#ti.

CAPVT XVIII.

De tempore, in quo lex incipit obligare secundum ius ciuile.

SVperest ergo, vt dicamus, quando **[sect. 1]** [1435] incipiat obligare lex ciuilis secundum ius ciuile. Quidam enim moderni dicunt, statim à publicatione obligare, solumq#ue excipiunt leges pertinentes ad testamenta. Ratio est, quia illæ solæ exceptæ sunt in Authentica, *Vt nouæ constitutiones*, collatione. 5. De cæteris autem nihil disponit ius ciuile, & ideò succedit lex naturæ. Nihilominus dic#dum est primò. Leges Imperatorum n# incipiunt obligare intra duos menses à publicatione facta in vnaquaq#ue prouincia, & post duos menses statim obligant totam prouinciam, nisi aliud in ipsa lege expressum sit. Hæc assertio est communis Doctorum vtriusq#ue iuris, atq#; etiam Theologorum, quos in hoc, & in pr#cedenti capite retuli. Et fundamentum primæ partis est, quia ita statuitur in illa Authentica, cuius dispositio generalis est quoad omnes leges ciuiles Imperatorum, vt in capite præcedenti fundatum est: ille enim discursus híc est applicandus. Et apud me mult# confirmant hanc partem verba Pij IIII.[1436] in Bulla pro Concilij Trident. promulgatione, vbi inter alias rationes designandi certum tempus pro Concilij obligatione hanc ponit, *Et iure etiam c#mumuni sancitum est, vt constitutiones nouæ vim, non nisi post certum tempus obtineant.* Vbi clarè attendit ad dictam auth#ticam, quia in iure ciuili non est alia lex, quæ ius c# mune circa hoc statuat.

Secunda verò pars constat, quia tr#s **[sect. 2]** [1437]actis duobus mensibus lex non impeditur, sed potius iuuatur iure communi; ipsa autem de se habet vim obligandi; ergo statim obligat. Dices, statim quidem incipere obligare, non tamen statim obligare totam prouinci#. Respondeo negando consequentiam, quia incipit tunc tanquam sufficienter promulgata, & publicata per tempus illud duorum mensium, & ideò iam potest subito, & in momento, vt sic dicam, totam pro uinciam obligare, & hoc significauit illa Authentica dicens, *Post insinuationem sufficienti hoc tempore omnibus manifestam e# constituere.* Est enim considerandum, leg# illam ciuilem supponere insinuationem publicam in singulis prouincijs faciendam. Et quia nulla prouincia ciuilis est tam lata, quin bimestre tempus sufficiat ad deferendam per totam illam promulgationem factam in Metropoli, ideò po test optimè lex ciuilis statim obligare totam prouinciam elapsis duobus m#sibus. Et hoc est, quod Nauarr. dixit, illud tempus designatum esse non solum propter tollendam ignorantiam, sed eti# vt lex simul incipiat omnes obligare. Nihilominus tamen vbi non esset necessaria propria, & publica insinuatio in singulis prouincijs, & aliqua pars reg ni esset tam distans, vt tempus duorum mensium non sufficeret ad notitiam legis illuc deferendam, sicut est nunc Mexicana ciuitas respectu Matriti, tunc etiam post elapsos duos m#ses, non obligaret lex homines regionis illius, sed seruanda esset regula legis natur# suprà declarata, quia alius modus excedit po testatem humanam, vt dictum est.

Tertia pars assertionis, quæ excep **[sect. 3]** [1438]tionem continet, manifesta est, dummodò de eodem, vel æquali legislatore intelligatur. Nam si sit inferior, ille non poterit immutare commune ius, etiam si ex potestate sibi commissa legem ferre posset: nam intelligitur data secund# ius commune, nisi aliud exprimatur. Ipse verò Princeps supremus potest derogare communi iuri positiuo, & ideò si velit obligare per legem ante duos menses potest, sicut etiam potest maiori tempore obligationem differre: oportet autem, vt in sua lege id satis declaret. Vnde obiter intelligitur, quam vim possit habere in lege Imperatoris particula *ex tunc,* vel *statim,* si dicat in lege, vt facta publicatione ex tunc, vel statim obliget. Posset enim quis similia verba referre ad tempus post completum spatium duorum mensium, quia est fauora-**[275]**bilior expositio, & est consona iuri c#muni, euitatq#ue derogationem

illius. Nihilominus tamen probabilius est, leges sic loquentes derogare iuri c#muni, & statim obligare, vt verba sonant, quia ad hoc ponuntur, aliàs superflua sunt, & nullum habent effectum, quia sine illis lex obligaret post duos menses statim, & sine mora. Quod erat tam manifestum, vt non sit verisimile, addi illas particulas propter solam maiorem declarationem, & ideò quando adduntur, sine dubio id fit ad accelerandam obligationem. Quando verò lex simpliciter loquitur, generalis regula duor# mensium seruanda est.

Sed quid si ante bimestre tempus elap **[sect. 4]** sum aliqui sciant, legem esse in curia Imperatoris, vel in Metropoli solenniter promulgatam. Aliqui dicunt, illos obligari lege, & male agere, illam non seruando, licet per ius ciuile non puniantur. Ita sentit Barthol. in l. *Omnes*[1439] *populi,* ff. de Iustit. & iur. q. 5. n. 37. & ibid# Bald. & in l. *Leges,* C. de Legib. Item Bald. Perusi. tract. de Statut. §. *Ignorantia.* n. 2. Syluest. verb. *Lex,* q. 6. dicto. 3. in fine, Angel. n. 12. Nec dissentit Soto dicto ar. 4. & idem sentiunt multi loquentes de Ecclesiasticis legibus, quia maior ratio[1440] est de ciuilibus. Ita Glossa in cap. 2. de Rebus Ecclesiæ non alienan. in 6. verb. *Hactenus,* quam communiter sequuntur Canonistæ in Rubr. & in cap. 2. de Constit. vbi Panormit. n. 7. coniecturas, & iura adducit. Primò quia frustrà expectatur eu#tus, cuius nullus est effectus, cap. *Cum contingat,* de Officio deleg. Secundò, quia vt lex obliget, sufficit esse solenniter editam, ac promulgatam, cap. 1. de Postul. Prælat. Tertiò ex cap. *Cum singula,* de Præben. in 6. iuncta Glossa ibi verbo, *Peruenerit.* Quartò, quia iuxta regulam, *Qui certus,* de Regul. iur. in 6. eum, qui certus est, non est necesse certior# fieri; ergo similiter, &c.

Probabilius autem est, supposita c# **[sect. 5]** stitutione Authenticæ, *Vtfactæ nouæ constitutiones,* & generali eius interpretatione, legem Imperatoris neminem obligare infra duos menses à publicatione, siue notitiam habeant promulgationis eius, siue non. Ita tenet Turrecrem. in §.[1441] *Leges,* dist. 4. n. 4. cum Antonio. cap. 2. de Constit. vbi idem tenet Decius, & in capite 1. de Postul. Prælat. n. 19. Nauar. in[1442] summa cap. 23. n. 44. & dicto consil. 1. de Constit. q. 4. n. 17. Idem tenet Valencia. 2. tom. d. 7. q. 5. p. 5. dub. 3. & sentit Medin. q. 90. art. 4. nec dissentit Soto suprà, sed sub distinctione loquitur, non erat tamen necessaria, quia Authentica satis clarè loquitur. Fundamentum ergo est, quia illud tempus duorum mensium non assignatur ab Imperatore solum pro foro externo (vt, scilicet pro illis duobus mensibus admittatur, vel præsumatur ignorantia legis; non verò vltra illos menses:) sed ponitur ad suspendendam obligationem legis, vt ante c#pletum illud tempus non habeatur tanquam sufficienter sancita; ergo intra illud tempus non obligat scientes. Patet consequentia, quia lex non obligat, antequam sit sancita, & à legislato re proposita ad talem effectum. Antecedens autem patet ex verbis Authenticæ, *Vt autem adhuc apertius causa declaretur, sancimus, si scripta fuerit huiusmodi lex, hanc post duos menses dati eius temporis valere.* Nam verbum *Valere* nulla ratione admittit distinctionem Soti, scilicet, valere in se, vel valere in iudicio, aut præsumptione reipublicæ: nam absolutè prolatum, apertè refertur ad validitatem actus; ergo ex intentione legis ante illud tempus non valet, id est, non habet vim, & efficaciam legis; ergo obligare non potest, non solum ratione ignorantiæ, sed ratione suæ conditionis, quia nondum perfectè constituta est, quod inferiùs magis expressit Imperator, addens, *Sufficienti hoc tempore omnibus manifestam eam constituere*: antea enim non censetur sufficienter manifestata, seu promulgata, & consequ#ter nec perfectè constituta.

Confirmatur, quia si in particulari **[sect. 6]** lege diceret legislator, Nolumus, leg# hanc valere vsque ad tale tempus, certè ante illud non obligaret scientes, & si quis voueret intendens, vt suum vot# non valeret vsque ad talem diem, non obligatur antea; idem ergo est in verbis illis iuris communis: nam ex vi illorum promulgatio legis tota refertur ad tempus post duos menses, & ad hoc solum promulgatur, vt post duos menses obligare incipiat. Et confirmatur tandem, quia aliàs ferè nullius fructus fuisset illud indultum, quia si intra duos **[276]** menses lex obligat scientes, & post illos non obligat ignorantes, quid concedit illa lex? Dices, immunitatem in iudicio contentioso, propter præsumptam ex vi illius iuris ignorantiam pro illo tempore. Sed certè hoc parui momenti esset, si conscientia maneret ligata, & actus fortasse nullus; immeritò que ita restringitur lex, quæ absolutè loquitur, & fauorem inducit. Præsertim quia lex ciuilis licèt interdum valeat in foro externo, & non in interno, quia non potest amplius extendi; quando autem, licèt possit, non vult obligare in foro externo, multò minus vult obligare in interno, quia per se primò intendit politic# obligationem, & internam efficit quasi consequenter, & in ordine ad illam, vt posteà dicemus.

Fundamenta verò contrariæ sententiæ parui momenti sunt. Hic enim non **[sect. 7]** [1443] frustrà expectatur lapsus duorum mensium, quia non expectatur, vt lex sciatur à singulis, sed vt accipiat vim obligandi, quam non aliter accepit à legislatore ex voluntate eius, quæ potuit moueri ex illa ratione, vt notitia legis posset prius haberi ab omnibus. Quod autem hæc ratio cesset in vno, non mutat vim legis, nec voluntatem legislatoris. Pr#sertim quia motiuum etiam esse potuit vt lex prius sciretur ab omnibus, & non prius obligaret hos, quàm illos, vt Na[1444]uarr. dixit. Caput autem 1. de Postul. Prælat. solum dicit, legem promulgat# obligare scientes, licèt eis non sit specialiter intimata; non excludit autem tempus requisitum ex vi iuris, præsertim pro legibus ciuilibus. In cap. autem *Cum singula*, nihil habetur, & Glossa, si attentè legatur potius fauet nostræ sententiæ. Deniq#ue tempus hoc non postulatur, vt promulgatio legis certior fiat, sed vt lex ipsa valida esse incipiat, quoad inferendam actualem obligation#.

Secundò principaliter dicendum est, leges Regum, qui non recognoscunt su **[sect. 8]** [1445]periorem in temporalibus, nec legibus Imperatorum subijciuntur, non esse regulandas per dictum ius ciuile commune, ac subinde statim incipere obligare, nisi vel in ipsa lege aliud declaretur, vel per leges proprij regni alius modus determinatus sit, aut illud ius commune sit consuetudine saltem acceptatum. Tota hæc assertio est consentanea c#muni doctrinæ, & satis clara. Prima ergo pars patet, quia ius Imperatorum non obligat in huiusmodi regnis supremis, vt suprà ostensum est; ergo nec illa authentica obligabit, nec habebit vim legis. At verò illa seclusa, & aliunde non addita limitatione, lex relinquitur in sua natura, quæ est, vt statim obligare incipiat, sicut declaratum est; ergo. Et ita probata relinquitur secunda pars. Tertia autem probatur, quia certum est posse legislatorem designare tempus, pro quo vult obligare, & non anteà. Et eadem ratione potuerunt Reges supremi in suis regnis definire tempus, pro quo leges promulgatæ obligare inciperent. Atq#ue ita in hoc Lusitaniæ regno statutum est, vt lex promulgata in curia Regni incipiat ibi post octo dies obligare; in toto autem regno post tres m#ses lib. 1. Ordinat. tit. 2. §. 10. Quod ius[1446] istius regni ita est cum proportione exponendum, sicut ius commune declaratum à nobis est, & idem cum proportione dicendum est de legibus aliorum reg norum.

Dico tertiò, leges latæ à Magistratibus inferioribus statim obligare, si non **[sect. 9]** [1447] exprimunt aliam temporis determinationem. Ita Hostiens. in Sum. tit. de Constitut. §. *Quando,* Abb. Deci. & alij in cap. 2. de Constit. Turrecremat. §. *Leges,* post cap. *In istis,* d. 4. Syluest. verb. *Lex.* q. 6 Angel. & alij, & Nauarr. cap. 23. n. 44. & dicto cons. 1. de Constit. q. 4. Rationes variæ afferuntur, sed vnica est solida, quia circa has leges, & tempus obligationis earum nihil est iure humano dispositum, aut limitatum; ergo tunc obligant, qu#do ex natura rei possunt, sed ex natura rei obligant statim, vt ost#sum est; ergo. Primum antecedens ab omnibus supponitur vt indubitatum, quia dicta Authentica de solis legibus Imperatorum loquitur, & præter eam nullum tale ius inuenitur scriptum: cætera verò euid#ter inferuntur. Vnde etiam sequitur, hanc obligationem quoad loca distantia intelligendam esse modo explicato, & ideò dicunt omnes Iuristæ suprà allegati, talem legem statim obligare præsentes; respectu verò absentium tempus esse arbitrarium, quod maximè intelligi debet de illis absentibus, qui ex na-**[277]**tura rei scientiam legis habere non possunt in eodem momento, aut breuissimo tempore. Deniq#ue intelligendum hoc est, seclusa consuetudine in contrarium: nam vbi per illam introductum fuerit, vt tales leges non obligent, nisi post hoc, vel illud tempus à promulgatione, seruandum est, quia tunc iam habent limitationem à iure positiuo non scripto; hanc enim vim habet consuetudo; hæc tamen non est generalis, vbi ergo fuerit specialis, satis de illa constare debet.

Vnum verò superest hic dubium c# **[sect. 10]** [1448]mune omnibus legibus, an & quomodò obligent ignorantes, postquam suffici#ter promulgatæ, & de se satis euulgatæ fuerint. Suppon#dum autem est sermonem esse de ignorantia inuincibili: nam si ignorantia sit culpabilis, satis clara est obligatio. Non enim esset culpabilis obligatio legis, nisi lex ipsa iam obligaret ad notitiam sui habendam, ideò enim ita imputatur transgressio ignoranti, ac si sciret legem. Potest autem lex ignorari inuincibiliter, vt suppono ex 1. 2. q. 76. & latè tractat Castro lib. 1. de Leg.[1449] Pœnal. cap. 1. & 3. & Cordub. lib. 2. q. 4. Quando verò talis sit iudicanda ignorantia in foro conscientiæ in dicta 1. 2. q. 6. & 76. dictum est. Quando item præsumatur talis in foro externo, tractant Panormitan. & Felin. in dicto cap. 2. de[1450] Constit. Syluest. verb. *Lex.* q. 7. Posita ergo hac ignorantia, omnes supponunt, ig nor#tem non agere contra legem, licèt illam non obseruet, ita vt sit dicendus eius transgressor, vel vt talis puniendus.

Dubitant verò, an lege obligetur: n# **[sect. 11]** [1451] quidam aiunt, tunc legem non obligare ignorantes, Innoc. Panormit. Felin. & alij cap. 2. de Constit. Bald. in l. *Leges sacratißimæ,* C. de Legib. Glossa in cap. 2. de Rebus Ecclesiæ non alienan. in 6. verb. *Hactenus,* & Glossa etiam in data lib. 6. sentit idem Caiet. q. 90. art. 4. & Castro suprà. Fundatur hic loquendi modus, quia vt causa operetur, debet esse non solum in se sufficiens, sed etiam satis applicata; lex autem est quædam causa, quæ applicatur per notitiam; ergo quandiu ignoratur inuincibiliter, non inducit obligationem. Contrario modo loqu#[1452]tur Soto q. 1. ar. 4. lib. 1. & Medin. q. 90. ar. 4. vbi fauet D. Thom. ad 2. Fundantur, quia ignorans excusari dicitur à culpa; excusatio autem supponit obligation#: nam qui non obligatur lege, non dicitur excusari, vt laicus v. g. non dicitur excusari à recitandis horis Canonicis, sed omnino non teneri. Dissensio autem, vt dixi, est de modo loquendi. Et concor[1453]dia esse potest, legem, quantum est ex se, obligare etiam ignorantes, si habeant omnia alia requisita, quæ potest dici obligatio in actu primo, quæ satis est

ad propriam excusationem, & ita excluditur exemplum adductum: nam lex de recitandis horis Canonicis, etiam de se non obligat laicos. In actu verò secundo re vera non exercet lex obligation# circa ignorantes ex defectu applicationis, & hoc probat ratio alterius sententiæ; imò hoc ipsum est, quod nomine ex[1454]cusationis significatur. Rectè ergo dici potest lex obligare ignorantes quoad sufficientiam; non verò quod efficaci#. Quod significauit Syluest. verb *Lex.* q. 8. & Angel. n. 12. & 14. & in re forte alij n# dissentiunt. Quod verò speciale in hoc habeant leges irritantes, vel ipso facto punientes, aut reuocantes alias, inferiùs in suis locis dicemus.

CAPVT XIX.

Vtrum acceptatio populi sit necessaria in lege ciuili, vt perfectè constituatur, & vim habeat obligandi.

HÆc esse potest vltima conditio **[sect. 1]** [1455] ad valorem, & efficaciam legis humanæ necessaria. Et circa ill# variæ sunt opiniones. Prima dicit, leg# ciuilem non obligare, si à populo non acceptetur, ac subinde acceptation# populi esse necessariam, vt lex habeat statum, & efficaciam legis. Hæc videtur esse communis opinio Iuristarum in c. 1. de Treg. & pac. vbi Felin. plures refert, & maximè videtur suam mentem hoc modo declarare in n. 12. Idem Domini.[1456] in §. *Leges.* d. 4. Couar. lib. 1. Variar. c. 16. n. 6. vbi plures etiam citat, & Nauarr. in Sum. cap. 23. n. 41. & Consil. 1. de Const. q. 5. Idem sentit Iason in l. *Rem non nou#.*[1457] *§. Patroni,* C. de Iudi. vbi Glossa, verb. *Factis,* idem indicat, licet magis de Consue tudine loqui videatur. Ex Theol. tenet idem Maior in 4. distin. 15. q. 4. in argu[1458]mentis contra secundam conclusionem, **[278]** & Dried. lib. 1. de Libert. Christ. cap. 9. docum. 2. Tenet etiam Armil. verb. *Lex.* n. 11. Angel. n. 4. in fine, Syluest. etiam ibi q. 6. dicto 4. prius hoc absolutè affirmat, posteaverò ita rem inuoluit, vt vix mens eius percipiatur. Citari solet sententia Augustini in §. *Leges,* dist. 4. Est tamen Gratiani asserentis, *leges promulgatione constitui, firmari autem vsu*; nam hinc sequi videtur, accipere leges firmitat#, & vim obligandi ab vsu, & acceptatione subditorum. Consonat etiam l. *De quibus.* ff. de Legib. dicens; *Ipsæ leges nulla alia causa nos tenent, quam quod iudicio populi receptæ sunt.* & Arist. lib. 2. Politic. cap. 6. in fine dixit, *Lex nullam vim obligandi habet, nisi ex more.*

Ratione potest dupliciter f#dari h#c **[sect. 2]** sententia: nam quia ad legem potestas, & voluntas concurrere debent, potest acceptatio requiri, vel ex defectu potestatis ad legem aliter ferendam, vel tantum ex defectu voluntatis. Primum ergo fundamentum sit, quia in Principe seculari, vel Rege non est potestas ad obligandum populum per legem, nisi ipsemet populus illam acceptet: hoc enim in dictis iuribus, & ab Aristot. sig[1459]nificari videtur. Et ratio reddi potest, quia Magistratus ciuilis habet à populo potestatem, vt suprà vidimus; ergo potuit populus illam non dare, nisi sub hac conditione, vt non

obligaretur legibus Principis, nisi ipse etiam populus per acceptationem in eis consentiret; ergo verisimile est, sub hac conditione, & non aliter illam dedisse. Patet hæc vltima consequentia; tum ex vsu antiquis simo populi Romani, quem referunt Alex. ab Alex. lib. 6. Geni. cap. 23. Re[1460]buff. tom. 1. Comment. leg. Galli. in Præfat. Gloss. 1. n. 12. Couarr. in Pract. quæst. cap. 1. tum etiam, quia ita videbatur conueniens ad commune bonum, quia nullum signum melius esse potest, an lex communi bono totius populi conueniat, nec ne, quam ipsius acceptatio, vel repugnantia. Atq#ue hoc fundamento vtitur Maior suprà, & hac ratione dicit, rempublicam esse superiorem Principe in his, quæ ad supremum regimen spectant, vt est legislatio. Idem ferè sentit Castro lib. 1. de Leg. pœn. c. 1. Aliter verò explicat hanc impotentiam Dried. videlicet, quia Imperator non potest ferre leges bono communi contrarias[1461] eo autem ipso, quod totus populus, vel maior illius pars legi resistit, non expedit illi talis lex, quia plus damni, & turbationis, quam c#modi afferret, & ideò talis lex amittit vim obligandi, nec potest Princeps illam firmare, etiamsi velit.

Secundum fundamentum est defectus vo luntatis: nam licet Princeps habeat **[sect. 3]** potestatem, non præsumitur habere voluntatem obligandi populum per legem, donec illam acceptet: effectus autem agentium non excedunt voluntatem eorum, & ideò supposita illa voluntate, certum erit, non oriri obligation# ante acceptationem, quia conditio non est impleta, & consequenter nec voluntas: sicut votum, vel pactum conditionatum ante impletam condition# non obligat. Maior propositio, seu modus il le conditionatæ voluntatis Principis asseritur ab auctoribus citatis, præser[1462]tim Felino, Nauarr. Couarr. & Dominico, & Gerson tom. 3. tract. de Vita spirit. lect. 4. Cordub. 13. & licèt ab eis non probetur, coniectura esse potest, quia lex debet esse communis regula; ergo credend# est, legislatorem nolle, vt habeat statum, & vim communis regulæ, donec à c#munitate acceptata sit, quia non est verisimile, vt voluerit obligare, & cogere totam c#munitatem inuitam, aut aliquos in particulari, dum alij maiori ex parte resistunt. Et ad hunc sensum potest eti# accommodari coniectura Driedonis, quia præsumendum est, legislator# nolle obligare, si lex non sit conueniens bo no communi; si autem non acceptatur, magnum signum est, legem non esse c#uenientem communi bono; ergo. Confirmatur tandem, quia consuetudo potest abrogare legem iam obligantem; ergo multò magis præuenire, ne obliget, maximè, quia videntur populi in hoc iam quasi pr#scripsisse, & ita acquisiuisse ius non parendi legibus, donec acceptentur.

Secunda sententia extremè contraria **[sect. 4]** [1463] est, acceptationem non esse necessari# ad legis obligationem, vel perfectam institutionem, sed potius esse effectum, qui sequi debet ex lege iam instituta sufficienter, & obligante. Hanc sententiam tenet apertè Cardinalis Zarabellus in Proœmio Clement. verb. *Vniuersitati,* quæst. 2. ait enim, non receptionem **[279]** indistinctè nihil operari, nisi transeat in consuetudinem à legislatore non ignoratam, & Turrecrem. in §. *Ideò,* dist. 4. di[1464]cens cum Archid. & Hugone, legislatorem posse compellere subditos ad acceptandam legem, quia aliàs potestas eius esset illusoria, & in §. *Leges,* eod. dicit, leges accipere ex moribus firmitatem stabilitatis, non verò firmitat# auctoritatis, vbi etiam refert Laurent. &[1465] Archid. dicentes, leges firmari moribus de facto: nam de iure satis firmatæ sunt ab ipsa institutione. Idemq#ue sentit ibi Præposit. & inclinat Syluest. dicta q. 6.[1466] quatenus sentit, non receptionem non tollere legem, nisi per modum consuetudinis, quando Princeps scit, & tolerat. Tenet etiam Gregor. Lop. in l.

16.[1467] tit. 1. p. 1. n. 4. vbi plures refert, & dicit esse communem intentionem Doctor# loquentium in hac materia, & idem tenet Medin. C. de Restit. q. 36. ad 5. & si[1468] attentè legatur, idem tenet Castro lib. 1. de Leg. Pœnal. cap. 1.

Fundament# huius sententiæ est, quia lex sufficienter promulgata, & proposi **[sect. 5]** ta ab habente auctoritatem obligat ad sui obseruationem; ergo & ad sui accep tationem; ergo non est possibile, vt acceptatio sit conditio necessaria ad obligationem legis. Consequentiæ sunt clar#, quia fieri non potest, vt effectus causæ sit conditio necessaria in ipsa causa, vel ad esse, vel ad operari, quia talis conditio necessariò supponitur ad effectum. Et in præsenti declaratur, quia vel subditi tenentur acceptare legem ex vi, & obligatione ipsius legis, & sic euidens est, acceptationem non requiri ad legem, sed sequi ex lege: vel est liberum subditis acceptare, & sic non obligabuntur ad legem acceptandam, cuius contarium in primo antecedenti sumpsimus. Probatur ergo illud antecedens, quia in supremo legislatore non deest potestas, & potest non deesse voluntas, & iudicand# est, non deesse, quando absolutè fert legem, tantùm enim ex his duobus principijs hæc obligatio pendet, vt rectè sumebat contraria opinio. Vnde contra duo fundamenta eius probandæ sunt duæ partes assumptæ.

In prima notanter dixi, *Insupremo legislatore,* quia inferior Magistratus po **[sect. 6]** test habere facultatem limitatam sub tali, vel tali conditione. Imò in aliquibus prouincijs, licèt per Reges gubernentur, dicitur non esse translata in Regem absoluta potestas ferendi leges, sed solum cum consensu regni in publicis comitijs eius, vt dicitur esse in regno Aragoniæ. Et tuncverum est, requiri aliquo modo acceptationem regni ad valor# legis; tamen etiam in eo casu non est illa acceptatio, de qua nunc tractamus, quia non est consequens ad institution# & promulgationem legis, nec est à subditis, vt tales sunt, sed est consensus regni simul cum consensu Regis concurr#s ad condendam legem, in quo regnum se habet tanquam assessor cum Rege ad legem instituendam, & posteà sequi debet promulgatio, ac deinde acceptatio subditorum. Et ita cum proportione etiam in tali modo regiminis est verum, in supremo legislatore esse potestatem ad obligandum subditos, vt acceptent legem: nam ibi supremus legislator non est solus Rex, sed Rex cum regno. Vbi autem tale pactum non intercessit inter Regem, & populum, nec de illo potest, vsu aut scripta lege constare, non est data Principi potestas cum illa limitatione, sed absolutè constituitur caput reipublicæ. Et ita seruatur regulariter in perfecta monarchia, in qua suprema po testas est in Imperatore, vel Rege, vel quocunq#; alio, qui in temporalibus non habeat superiorem: nam in illum transtulit populus suam potestatem absolutè, & simpliciter, vt ex ordinario modo regiminis constat, nec aliud verisimiliter affirmari potest, nisi vbi ex consuetudine constiterit. Idemque est cum proportione in republica suprema, quantum ad Senatum, in quem est translata potestas absolutè, nisi de alia limitatione ex consuetudine, vel alio modo constit erit.

Sic ergo declarata illa pars facilè **[sect. 7]** [1469] probatur, primò; Vbicunq#ue regimen non est democraticum, populus transtu lit supremàm potestatem in Principem, siue ille sit vna persona, vt in Monarchia; siue sit consilium procerum, vt in Aristocratia, siuè sit mixtum aliquod ex vtroq#ue, vt est Dux cum senatu, vel Rex cum comitijs regni; ergo in his om nibus, is, qui de facto supremam potestatem habet ad ferendam legem, habet **[280]** etiam potestatem ad obligandum omnes de regno, vt illam acceptent. Probatur c#sequ#tia, primò ex illo Paul. Rom. 13. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit.* Secundò, quia alias inefficax valde esset illa potestas, & planè inutilis, si n# posset

cogere subditos ad acceptandam, & obseruandam legem. Tertiò, quia vsu constat Reges statim ac lex suffici#ter est constituta, promulgata, & proposita, punire transgressores, nulla populi acceptatione spectata; imò pœnis cogunt ad obseruandam, & acceptandam; hæc autem coerctio iusta est, vt constat; ergo supponit obligationem. Vnde licèt fortasse fuerit consensus populi necessarius ad condendam legem, quando aliqua ex parte regimen reipublicæ fuit democraticum: transsata tamen potestate in verum monarcham, non est talis consensus populi necessarius, & consequenter nec eius acceptatio, si Princeps velit vti sua potestate. Imò si formaliter, & propriè loquamur, post legem absolutè constitutam ab habente supremam potestatem, nunquam fuit noua acceptatio necessaria, sed in sola democratia contingebat, vt idem esset condens, & acceptans legem, & ideò simul fiebant. Iam verò supposita potestate, quòd **[sect. 8]** voluntas non desit, quando lex simpliciter fertur. Probatur primò à posteriori indicio allato, quia Principes cogunt per pœnam ad legis executionem, vt vsu ipso constat. Neque in principio quando lex fertur, audebunt subditi coram iudice excusationem afferre, quod legem non seruauerint, quia recepta non fuerit, nam hoc est, quod tunc agitur, & ad quod directè cogunt, & propter quod puni#tur, scilicet, quia illam non obseruant, & obseruando acceptant; neque alia præuia acceptatio necessaria censetur. Secundò id constat ex vi verborum legis, quæ simpliciter sunt præceptiua: præceptum autem absolutè latum non obligat si subditus velit acceptare: quæ enim esset hæc obligatio? sed absolutè inducit necessitatem, teste Paulo Rom. 13. quia sufficienter indicat absolutam Principis voluntatem. Quam enim ipse non limitat, quomodò possunt subditi limitare? Tertiò, si hæc potestas est in Principe, certè non est vana, nec superflua, sed propter vsum necessarium, aut saltem conuenientem reipublicæ; ergo quoties Princeps simpliciter legem fert, censendus est hac potestate vti, quando aliud non declarat, nec ex alijs coniecturis morali certitudine constare potest.

Quocirca posterior sententia simpli **[sect. 9]** [1470]citer asserenda, & pro regula habenda est, quia solidum habet fundamentum, & planè dissoluit contrarium fundam#tum, vt ex proximè dictis constat. Et hoc confirmari potest ex Authentico, *Vt factæ nouæ constitutiones*, vbi post publi[1471]cationem legis, & lapsum temporis designati pr#cisè exigitur obseruantia legis, nec de acceptatione fit mentio. Et idem in actu exercito (vt sic dicam) seruatur in modo ferendi singulas ciuiles leges. Deinde hoc confirmari potest ex dicto §. *Leges* (quamuis non habeat canonis auctoritatem) nam ibi dicitur lex institui cum promulgatur; ergo si iam est lex; iam habet vim obligandi. Dicitur autem firmari non sola acceptatione, sed moribus, & vsu, non vt obligare incipiat, quia ipse vsus ex obligatione nascitur, sed vt stabilior sit, & non facilè abrogetur, vt suprà tactum est.

[sect. 10] [1472]

Vnde consequenter dicendum est, post legem sufficienter promulgatam, & pro positam pro eo tempore, pro quo potest obligare, peccare subditos, qui in principio illam non obseruant, solum quia illam acceptare nolunt. Hoc docent communiter Doctores, & sequitur necessariò ex dictis: nam lex obligat ad sui acceptationem; ergo qui legem statim violat, contra illam delinquit, & qui non acceptat, etiam in hoc legem transgreditur. Nihilominus tamen fieri potest, vt si illa non receptio, seu violatio legis, valde sit frequens, & in maiori parte populi, & legislator sciens dissimulet, & non cogat ad obseruationem legis, lex facilè desinat obligare; non quia acceptata non fuit, sed quia ex tacito consensu Principis reuocata fuit, in quo ferè omnes Doctores consentiunt, vt videre licet in Felino

suprà, &[1473] latiùs dicturi sumus infrà lib. 7. tractando de consuetudine, vbi etiam dicemus, quod tempus sufficiat ad reuocation# legis, & quæ scientia, tum in Principe, tum in subditis non seruantibus illam requiratur.

[281] Hæc autem regula generalis pati potest nonnullas exceptiones. Vna est, si **[sect. 11]** [1474] lex sit iniusta, sed hæc re vera non est exceptio; nam lex iniusta non est lex. Præsertim quando ex parte materi# est iniusta, quia rem iniquam præcipit; t#c enim non solum ad acceptandum non obligat, verum etiam neque si sit acceptata. Quia non solum non tenentur subditi acceptare illam, verum etiam non possunt, quando est claré, & manifestè de re iniqua. Quando verò tantum est iniusta respectu subditorum, quia illis infert grauamen iniustum, etiam si ab eis sine peccato seruari possit; tunc eti# non obligat, vt acceptetur; tum quia excedit potestatem legislatoris, tum quia nemo patiens iniuriam per legem, potest per illam obligari. Imò etiam si sub diti acceptent, non obligabuntur lege, vt lex est; an verò possint obligari, vel per modum pacti, aut promissionis, vel donationis, aut tandem præscriptionis, quæstio est alterius loci, quam fortasse attingemus in sequentibus.

Alia exceptio est, si lex, quanuis non sit iniusta, sit tamen nimium dura, & **[sect. 12]** [1475] grauis, & talis communiter à populo, seu Republica iudicetur: tunc enim verisimile videtur, non obligare populum ad acceptandum, nec peccare eos, qui incipiunt non seruare legem. Quia tunc verisimiliter præsumitur, non esse latam legem illam à Principe cum intentione absoluté obligandi, sed solum experiendi, quomodo talis lex à populo recipiatur. Vnde etiam subditi videntur, simili intentione posse incipere non seruare legem, ne sibi grauamen inferant, vel certe vnusquisque poterit licite expectare, in quam partem communitas populi inclinet, & interim non seruare legem. Qu# exceptio est probabilis, præsertim vtendo in hoc sensu priori sententia, quia saltem sub hoc prætextu videtur multum vsu recepta. Tamen in rigore iuris aliud videbatur dicendum, quia si lex censetur ita dura, vt excedat potestatem; iam est iniusta, & procedit prima limitatio, si autem illa difficultas semper est intra latitudinem iustæ legis, videtur parendum legi, iuxta illud Vlpiani in l. *Prospexit.* ff. Qui, & à quibus. *Quod quidem perquam du rum est, sed ita lex scripta est*: Nam licet durum sit, superioris mandatum obediendum est, vt dixit Glossa in capit. *Ex parte,* secundo de Offic. delegat. Qua propter in huiusmodi casu consultius erit instare coram Principe, vt legem auferat, vel moderetur, interim seruando illam, si tempus vrgeat, & Princeps interdum tenebitur conniuere, si tamen in sententia persistit, seruanda est lex, & acceptanda, quia in rigore supponitur esse valida, cum non supponatur iniusta.

Tertia exceptio esse potest, si de fa **[sect. 13]** [1476]cto maior pars populi non seruat legem: nam licèt forte illi peccauerint, qui inceperunt, & qui primum sequuti sunt: tamen postquam res ad eum statum peruenit, vt de facto à maiori parte non seruetur; tunc alij sine peccato poterunt maiori parti conformari, & excusari, licet forté lex nondum plene reuocata sit, quia pro tunc non possunt pauciores commodè seruare legem, & habent commodám causam excusationis (vt Nauarr. ait) quia obseruantia priua[1477]ta talis legis iam non pertinet ad commune bonum, nec videtur velle Princeps obligare vnum, vel alium, quando communitas non obseruat legem. Veruntamen hoc etiam indiget magna mo deratione, alioqui multæ leges humanæ non obligarent timoratos, & iustos, quia maior pars Reipublicæ eas non seruat; quod absurdissimum esset; solum ergo potest

hoc habere locum, quando non solum non seruatur lex à maiori parte, sed etiam eius obseruantia perturbationem generat in Republica cum periculo seditionis, vel scandali: tunc enim meritò excusabuntur particulares personæ, quia iam talis obseruantia non esset vtilis communi bono, & Princeps ipse tenebitur tunc legem tollere, saltem propter maiora mala vitanda. Quando verò censenda sit lex derogata per hanc subditorum resistentiam, dicemus commodius in libro sequenti capit. 16 quia in hoc communis est doctrina vtrique legi canonicæ, & ciuili.

CAPVT XX.

Vtrum intentio legislatoris seu ratio legis sit intrinseca forma eius.

[282] EXplicuimus ea, que externam for **[sect. 1]** mam legis concernere visa sunt, su perest dicendum de his, qu# ad for mam eius internam, & quasi spiritual# pertin#t: sic enim duo in lege esse distin guenda suprà posuimus. Sumiturq#ue ex[1478] communi modo loquendi Iurisperitorum, distinguunt enim in lege verba, & mentem legislatoris, & primum dicunt esse quasi materiam, & corpus legis secundum esse spiritum, & animam legis. Tradit. Bald. in l. *Scire etiam.* ff. de excus. tut. Rogerius in tract. de Iur. inter. q. 1. nu.[1479] 16. & sequentib. Stephan. de Frederi tractat. de Interpretat. leg. p. 1. à nu. 2 Georgi Natham in tract. de Statuto q. 4. n. 146. Tiraquel. in l. *Si vnquam,* verb. *Si liber tus,* à nu. 45. Nos autem suprà in verbis ipsis duo distinximus, scilicet, materialia verba & significationem, per quam sensum reddunt, & mentem legislatoris declarant, & illa duo inter se c#parando, diximus, significationem esse formale respectu ma terialium verborum; nunc autem verba ipsa etiam vt signific#tia comparamus ad interiorem mentem legislatoris, & sic dicimus, se habere, vt corpus, & materiam respectu form#, seu spiritus.

Præter hæc verò in ipsa mente legis **[sect. 2]** latoris duo distinguimus, scilicet, volun tat#, & rationem, qu# Bald. & auctores supra citati videntur confundere, & æqua de illis iudicare. Quod etiam docet Barth. in l. *Cum mulier.* ff. Solut. matrim.[1480] per textum ibi. Idem verò Barth. in l. 3. §. *Si parens.* ff. de Legit. tut. præter verba distinguit in lege mentem, & rationem, dicens, ex ratione colligi mentem, non[1481] tamen esse idem sequitur Deci. in l. 1. C. de Edendo, nu. 12. & optimé in cap. *Sec#do requiris,* de Appellat. nu. 1. in fine. Et sine dubio in animo legislatoris hæc duo distincta sunt, scilicet, voluntas, seu intentio eius, secundum quam vult præ cipere, & ratio, ob quam mouetur: hæc enim in omni persona ex voluntate, & ratione operante distincta sunt, vt per se, & ex Philosophia constat, & ideò de vtraq#ue dicendum est, quomodo in ea consistat anima legis, seu quomodo pertineant ad intrinsecam formam legis. Hinc enim multum pendet sensus, & interpretatio legis, vt postea videbimus.

Dico ergo primo, Vol#tas legislatoris **[sect. 3]** [1482] est intrinseca forma, & anima legis, Pro batur quia lex essentialiter pendet in suo esse, ac institutione ab intentione legislatoris; nam licèt ille proferat ver ba de se sufficientia ad præcipiendum, & cum omnibus exterius

requisitis ad constitutionem legis, si non habeat intentionem ferendi legem, non feret ill#[1483] nec illa erit vera lex. Ratio est, quia omnis actus moralis pendet esse ntialiterab intentione, sine qua non est verus actus, sed fictus in suo ordine, seu in sua specie. Sic votum exterius factum sine intentione non est votum, nec censura lata sine intentione est censura, nec sacramentum sine intentione collatum est sacramentum, & sic de alijs; idem ergo est cum proportione in lege. Atque hoc modo recte intelligitur illud, *Quod Principi placuit, legis habetvigorem.* Instit. de Iur. natur. gent. & ciuili. §. *Sedet,* quia ex beneplacito Principis tota lex pendet, & ideò etiam in L. *Non dubium,* C. de Legib. dicitur, *in legem peccare, qui verba legis amplexus, contra legis nititur voluntatem,* Vtique quia voluntas est anima, & quasi substan tia legis.

Duo autem possumus in hac volunta **[sect. 4]** [1484] te legislatoris considerare, vnum est, quod velit legem ferre, & per illam subditos obligare, aliud est, quod velit obligare ad hoc vel illud, ad hunc, vel illum modum, tali tempore, vel occasione, &c. Ex quibus primum commune est omni legi; secundum autem pertinet quasi ad speciem, seu determinationem legis, & ideò vtrunque esse potest de substantia legis tanquam forma generica, & specifica, qu# est vna, & eadem, secundum diuersas habitudines spectata. Sic enim idem est actus voluntatis, quo legislator vult obligare subditum, & quo vult, illum hoc, vel illud facere; vtrunque ergo pertinet ad hanc formam intrinsec# legis. Præterea in priori actu generali duæ voluntates, seu intentiones distingui possunt, vna est in entio ferendi legem, alia est intentio obligandi per legem, quas in lib. 1. tetigimus, & de illis quæri potest, an vtraque vel altera tantum, & qu# illarum sit de essentia legis humanæ. Quæ interrogatio solet in simi li de voto ferri, & eodem modo híc definienda est. Vnde breuiter dico vtr#q#; intention# esse de substantia legis, quia intentio ferendi legem est (vt ita dicam) **[283]** directé, ac formaliter necessaria, vt ostensum est; intentio autem obligandi est necessaria, vt lex inducat obligation#, quia actus morales non operantur vltra intentionem agentium; repugnat au tem esse legem, & non inducere de se obligationem, quia intrinsece est vinculum quoddam, & obligatio est quasi formalis effectus eius.

Addendum verò est, intention# fer# **[sect. 5]** di legem, & obligandi per illam, esse vnam, & eandem, vel vnam includere aliam, saltem implicité, ideoque quamlibet sufficere ad constituendam leg#. Probatur ex dictis in lib. 1. quia essentialis actus requisitus in voluntate legislatoris ad ferendam legem, est voluntas obligandi subditos, nam h#c est voluntas præce ptiua, sine qua non potest intelligi obligatio, nec etiam alia voluntas cogitari potest, quæ per se necessaria sit ad leg#. Igitur in lege humana hæc voluntas est necessaria; ergo voluntas ferendi leg# non est alia, nisi voluntas insinuandi sub dito voluntatem obligandi illum; ergo voluntas ferendi veram legem, includit voluntatem obligandi; & è conuerso voluntas obligandi, si efficax sit includit voluntatem insinuandi, & significandi exterius seipsam subdito, quia sine hac significatione non potest esse obligatio; ergo ill# duæ vol#tates, vel in vnam coincidunt, vel mutuò se includunt; ergo siuè legislator proferat verba legis c# intentione obligandi, siuè cum intentione constituendi legem, illa intentio satis est.

Dices, quid si habeat intentionem fe **[sect. 6]** rendi legem, cum intentione non obligandi per illam. Respondeo, si omnem excludat, posterior# destruere prior#. Imò intentiones illas adeò esse contrarias, vt simul haberi non possint, nisi interueniente ignorantia, quia in ipsis obiectis contradictionem inuoluunt. Quod si per ignorantiam habeantur, nihil facient, tum quia sunt contrariæ, & ita se impediunt, & nihil efficiunt, tum etiam quia ignorantia causat

inuoluntarium, & ita impedit effectum, tum maximé, quia in illa intentione ferendi legem inuolui tur repugn#tia, quia est intentio ferendi legem, quæ nullam obligationem inducat, quod repugnat, quia illa non est lex, sed consilium. Et ideò illa intentio non sufficit ad ferendam veram legem, quia per illam, vel non intenditur lex nisi solo nomine, vel quia, licet lex non obligans possit per ignorantiam intendi, n# tamen fieri, quia intentio fertur in rem vt apprehensam, effectio autem terminari debet ad rem, vt in se possibilis est. Quæ omnia in materia de voto in simili declarata sunt.

Tandem est in hoc puncto add#dum, **[sect. 7]** [1485] intentionem hanc legislatoris semper præsumi, quoties verba legis illam sufficienter indicant, nisi aliunde contraria intentio manifestè constet. Hoc certum est, tum quia non possumus melius intentionem Principis cognoscere, quàm ex verbis eius, tum etiam, quia ad hoc fertur lex sensibilis, vt per eam voluntas Principis innotescat, tum denique, quia semper pr#sumitur superior legitimè operari, nec credi potest fingere, nisi manifesté id aliunde pateat, aliàs frustra ferrentur leges; vnicuique enim liceret similem excusationem fingere. Quin potius si verba legis clara sunt licèt ex alijs coniecturis intentio præcipientis reddatur dubia, parendum est legi, & recognoscenda est obligatio, tum quia hæc pars securior est; tum etiam quia quando lex in verbis est clara, quasi possidet ius obligandi, quo non potest in dubio priuari, quia melior est conditio possidentis. Si autem quæratur, quando per legem sufficienter explicetur talis intentio. Respondetur, non esse necessarium, vt declaretur quasi in actu signato, id est, vt superior dicat, se velle obligare, sed satis esse, vt absoluté præcipiat, quia præceptum satis significat voluntatem præ cipiendi, & voluntas præcipiendi includit voluntatem obligandi, vt dictum est. Denique si contingat, in re ipsa legislatorem non habere intentionem, quam indicat, & ideò non condere veram legem, ipsa quidem de se non obligabit; nihilominus tamen subditi facile poterunt obligari ex conscientia erronea, quia (vt dictum est) tenentur credere esse veram legem, donec opposit# constet: ex hac vero existimatione oritur obligatio in conscientia, licét erronea, vt constat. Ideoq#ue talis obligatio cessabit statim ac constiterit de intentione ficta legislatoris. Et tunc si **[284]** aliqua pœna sit addita tali, in reipsa n# incurretur, etiamsi sit aliqua censura ipso iure lata quoad exteriora verba, nec posset postea iustè per iudicem imponi, etiam si esset comminata in lege, quia re vera non præcessit culpa condigna tali pœna, vt suprà in simili notauit Castro libro primo de Lege pœnali capite quinto, documento tertio.

Circa alium actum, seu circa deter **[sect. 8]** minationem huius voluntatis ad talem, vel talem materiam, addendum occurrit, in voluntate illa vt sic spectata consistere proprié mentem legislatoris constituentem talem legem in ratione præcepti obligantis ad talem, vel talem actum, vel modum eius. Nam sicut lex constituitur in ratione legis humanæ, quatenus est signum voluntatis præceptiuæ, sen obligantis, ita constituitur in ratione talis legis, quatenus est signum talis voluntatis legislatoris de tali actu à subdito exhibendo, & ita hæc dicitur proprièmens legislatoris, quia illa est, quæ immediaté insinuatur, & notificatur per talia verba. H#c ergo specialis m#s est in vnaquaque lege propria forma, & anima eius, quia seruata proportione tota virtus, & efficacia legis in voluntate legislatoris posita est. Atque hoc docent iura, quando dicunt, legem non obligare, nisi secundum mentem legislatoris, capite. *Si postquam,* de Electione in sexto, ibi. *Quoniam non solum vt quis*[1486] *veniat, sed etiam ex sui mente exigit, quod vsque ad finem negotium proseq#uatur.* Et idem probat lex, *Cum mulier,* Digestis de Soluto matrimonio ibi, *Si tamen ex mente legis sumat aliquis, vt nec accusare possit, qui lenocinium vxori præbuerit, audiendus est.* Hoc

etiam probant iura citata, quæ docent aduersus legem committere, qui facit contra mentem, qu#uis verba custodire videatur, dicta lege, *Non dubium*, & l. *Scire leges.* ff. de Legibus. Dices, per hæc omnia solum pro, bari posse, voluntatem legislatoris esse **[sect. 9]** [1487] causam efficientem legis; non verò formalem. Item lex consistit in signo sensibili, cui voluntas legislatoris valde extrinseca est; non ergo habet rationem formæ, sed efficientis. Denique intrinseca forma tantum est vna; Hæc autem est significatio ipsa verborum, vt supra visum est; ergo non voluntas legislatoris. Respondeo huiusmodi formam non esse Physicam, sed moralem, & ideò nihil repugnare, vt secundum diuersas rationes, actus imperans sit, & forma actus imperati. Sicut actus exterior Physicè spectatus procedit efficienter ab interiori voluntate, & nihilominus in esse actus moralis per illam formaliter constituitur, & cum illa componit vnum actum humanum, qui ab interiori actu habet totum suum esse morale. Ita ergo Lex scripta, aut voce prolata potest physice procedere efficienter ab imperio, seu ab influxu voluntatis legislatoris: nihilominus autem per illam moraliter constitui in esse legis, quia ab illa constituitur in ratione talis vinculi obligantis. Vnde quemadmodum Aristoteles dixit, vbi est vnum prop[1488]ter aliud, ibi esse vnum tantum; Ita dici potest in præsenti, significationem verborum legis, & voluntatem legislatoris tanquam vnum reputari: quoniam, & voluntas legislatoris est in lege tanquam in signo, & lex in tantum est vera Lex, in quantum mentem, & voluntatem legislatoris attingit, & ideò in dicta lege, *Non dubium,* voluntas legislatoris, legis voluntas appellatur, & statim eadem voluntas appella tur legis sententia, qu# eadem est cum mente legislatoris. Quoniam vero vbi estvn# propter aliud, illud est pr#cipuum, & principale propter quod aliud est, secundum commune axioma, *Propter quod vnum quodque tale, & illud magis,* ideò in omni lege præcipua est mens legislatoris, atque ita illa est intrinseca for ma, reliquum vero est quasi corpus, & materia.

Dico secundò. Ratio legis non est **[sect. 10]** [1489] forma intrinseca legis humanæ, sed est quasi forma, aut mensura extrinseca tenens se quodammodo ex parte obiecti voluntatis Superioris, Suppono, sermonem esse de lege propria constituente, & inducente obligationem: quoniam si lex sit tantum declaratiua iuris diuini, aut naturalis, illa tota dependet ex ratione, seu ex priori lege **[285]** nam ab illa est tota ratio obligationis. Sic ergo conclusio, pr#sertim quoad priorem partem, sumitur ex Barthol. &[1490] Decio supra allegatis. Et declaratur primò à simili de cæteris actibus moralibus; nam licet procedant à libero arbitrio, quod est voluntatis, & rationis: nihilominus exteriores actus morales non constituuntur formaliter ex ratione operandi, sed ex voluntate libera, & operatione ab illa procedente: ratio vero se habet vt mouens ex parte obiecti, & vt regula, ac mensura talis operationis. Sic etiam votum, licet prærequirat rationem aliquam mouentem ad vouendum, tamen formaliter non consistit, nisi in promissione vt coni#cta voluntati se obligandi, seu promittendi. Ita ergo de lege sentiendum est. Ratione item suadetur, quia ratio mouens legislatorem est quid antecedens ad legem, & per se non habet rationem mouentis alium, scilicet, subditum, sed ad summum mouet, & inducit ipsum legislatorem, vt legem ferat, qua moueat subditum; ergo ratio legis intrinsecè non constituit, nec componit ipsam legem. Confirmatur, & declaratur amplius, quia subsistente tota ratione legis, stat non sequi legem, quia Princeps non vult secundum talem rationem operari; è contrario vero stante voluntate principis efficaci, statim ponitur lex, quia si voluntas est

efficax, statim se insinuat, suiq#ue signum exhibet; ergo ratio legis non ita pertinet ad formam le gis sicut voluntas.

Dices; de essentia legis est, vt sit sec# **[sect. 11]** [1491] dum rationem; nam si sit irrationabilis non est lex, vt supra visum est; ergo ratio aliqua legis est de essentia eius. Confirmatur, ac declaratur: nam duplex esse potest ratio legis vnam possumus appellare tantum motiuam, alteram non tantum motiuam, sed etiam constitutiuam legis. Prior est extrinseca, & dici potest quasi personalis ratio ipsius legislatoris, & de illa clarum est non pertinere ad formam legis, quia nec per se est necessaria ad illam. Huiusmodi est v. g. in pr#cepto jeiunij cor poris maceratio, vel mortificatio, vel satisfactio pro peccatis, & similia, quæ mouere possunt legislatorem, per se tamen non sunt necessaria ad constitutionem talis legis. Vnde eadem lex posset ferri sine his motiuis, & ab vno legislatore ferri potest propter vnum, & ab alio propter aliud, cum tamen lex sit eadem. Imo interdum potest legislator moueri ex motiuo priuato, vel rationabili, & lex nihilominus erit valida, si ex sua materia, & obiecto rationabilis sit; de hac ergo ratione extrinseca rectè procedunt omnia dicta. Alia vero ratio est intrinseca, & constitutiua legis, quæ potest dici ratio iuridica, & h#c videtur esse de essentia legis, ac subinde ipsius forma, quia constituit illam, ita vt sine illa esse non possit. Vt in dicto exemplo de lege jeiunij ratio intrinseca est, quod ille actus est per se conueniens, & continens mediocritatem virtutis temperantiæ, & sic de alijs; ergo non est in vniuersum verum rationem legis non esse formam eius.

Respondeo, hac obiectionè declara **[sect. 12]** [1492]ri posteriorem partem assertionis. N# in hac ratione intrinseca legis duo spectaripossunt, vnum est honestas, vel conuenientia, quæ sup ponitur in materia illa, vel actu, quem pr#cipit lex præcipiens, seu malitia, aut disconuenientia, qu# supponitur in materia legis prohibentis; aliud est lumen ipsum, & discursus intellectus ostendens talem conuenientiam, vel disconuenientiam in tali materia, vel actu, & vtroq#ue modo fatemur, rationem esse necessariam ad legem, quia debet esse rationabilis, & iusta. Veruntamen neutro modo concurrit ratio per modum formæ constitutiu# legis: nam priori modo se habet vt obiectum, & veluti ratio sub qua materiæ proxim# legis: præcipit enim lex actum conuenientem, & prohibet disc#uenientem; illa autem ratio conueni#ti# vel disconuenientiæ obiectiuæ supponitur in illa materia, & sub illa pr#cipitur; vel prohibetur; est ergo ratio obiectiua legis, non tamen formaliter constituens legem. Posteriori autem modo ratio solum est ostensiua talis ma teriæ, & proprietatum eius, & consequenter est directiua voluntatis legislatoris, & ita se habet, vt regula, seu mensura extrinseca legis quoad iustitiam, & honestatem eius, non vero vt intrin seca forma. Atq#ue ex his multa possunt inferri de modo, quo ratio legis, vel **[286]** mens legislatoris conferre possint ad intelligendum legis vigorem, & obligationem. Sed hæc tractabuntur commodius in lib. 8. tractando de Interpretatione legis.

CAPVT XXI.

Vtrum lex ciuilis possit subditos obligare in conscientiæ foro.

EXplicatis causis legis, & omnibus conditionibus requisitis ad ple **[sect. 1]** num valorem, & efficaciam legis sequitur dicendum de illius effectibus, qui ferè omnes ad obligation# reuocantur iuxta superius dicta de lege in communi, & ideo h#c obligatio legis ciuilis potissimè à nobis explicanda est. Quia vero ex ratione communi legis constat, obligationem esse quasi formalem effectum legis, nec posse esse veram legem, quin aliquam obligationem inferat, & in superioribus ostensum est, potestat# ciuilem esse vere legislatiuam, ac subinde legem ciuilem esse veram leg#; ideo non dubitamus in genere de obligatione; sed illam supponimus; inquirimus au tem modum seu speciem eius, & in hoc sensu quærimus, an humana lex pr#sertim ciuilis possit in conscientia obligare.

Ratio autem dubitandi esse potest, quia forum conscientiæ est forum Dei, **[sect. 2]** sed homo non potest obligare in foro Dei; ergo nec in foro conscientiæ. Maior declaratur explicando metaphoram vocis, *Forus*: nam ex primæua impositione[1493] significat locum, in quo iudicium exercetur, cap. *Forus,* de Verb. significat. inde vero translata est ad significandum ipsum iudicium, & ita distinguitur duplex forus, internus, & externus, de externo fit mentio in cap. *Cum Episcopus,* de Offic. Ordin. in 6. & innuitur esse du[1494]plex, Ecclesiasticum, & ciuile. Intern# autem est, quod intus in mente hominis vbi conscientia residet, exercetur, & ideo forum consci#tiæ appellatur, & ab Augustino dicitur, *forum Poli,* seu Dei cap. vlt. 17. q. 4. ergo idem est forum c#[1495]scientiæ, quod forum Cœli, seu Dei. Minor autem probatur primo, quia inferior non potest obligare in foro superioris. Secundò hoc maximè probatur de homine vt habente solam potestatem tem poralem, quia ab illa non potest procedere spirituale vinculum, sed obligatio in conscientia est spirituale vinculum; lex autem ciuilis est à potestate temporali, vt talis est; ergo. Tertiò leges ciuiles solum ordinantur ad externam politiam; ergo satis est, quod in foro exteriori obligent. Quartò, quia nemo potest obligare in eo foro, in quo non potest cognoscere, quia non potest obligare, vbi non potest iudicare, argumento l. vlt. ff. de Iurisdict. omni iudic. Sed homo non potest iudicare de conscientia alterius, quia non potest illam cognoscere; ergo.

Quintó quia nemo potest obligare ad **[sect. 3]** pœnam quam infligere non potest, argumento l. vlt. ff. de Officio eius, cui mandata est iurisdictio; sicut iudex secularis non potest præcipere sub pœna excommunicationis; ergo legislator humanus non potest obligare sub pœna in ferni, vel purgatorij, quia non potest illam infligere, sed obligare in conscientia est obligare sub reatu huius pœn#: ergo excedit hoc efficaciam legis humanæ. Sextó nemo potest ligari in eo foro, in quo non potest soluere, quia illa duo sunt connexa, & quasi correlatiua, vt sumitur ex cap. *Quod autem,* de pœnit.[1496] & remiss. sed legislator humanus non potest soluere in foro conscientiæ, nec remittere culpam, quæ sit vera culpa coram Deo; ergo non potest legislator ciuilis obligare sub reatu veræ culpæ coram Deo; ergo neq#ue in conscientia. Septimò August. 22. contra Faust. cap.[1497] 27. definit, peccatum esse factum contra legem Dei; ergo factum contra legem hominis, vt sic, non est peccatum; ergo lex hominis, vt sic, non obligat in conscientia: nam si ita obligaret, tr#sgressio eius, quatenus talis est, sufficeret ad constituendam veram rationem peccati. Octauò, seruare diuina mandata sufficit ad vitam æternam obtinendam, Mar. 19. ergo qui illa seruauerit, quamuis n# seruet leges humanas saluabitur; ergo **[sect. 4]** [1498] signum est, illas leges non obligare in conscientia.

In hac re fuit sententia negans, posse Magistrat# ciuiles per leges suas in c#scientia obligare. Ita sentiunt à fortiori hæretici, qui negant esse in Principibus **[287]** veram potestatem ad leges ferendas, sed contra hos satis disputatum est. Inter catholicos ergo videtur ita sentire[1499] Gerson in 3. p. tract. de Vit. spiritu. lect. 4. Alphab. 62. vbi dicit, solum Deum posse dare pr#cepta affirmatiua, vel negatiua obligantia sub pœna mortis #tern#. Vnde infert corollar. 5. & sequentib. quoties peccari videtur contra legem humanam, non incurri culpam ex transgressione legis humanæ, sed diuinæ, qu# ibi coniungitur. Vnde non videtur aliquid tribuere legi humanæ, nisi explication# eius obligationis, quæ continetur in lege diuina, vt patet ex exemplo medici, quo vtitur. Nam eum medicus imperat alicui, ne bibas vinum purum, alias morieris, statim oritur obligatio non bib# di, non quia illam medicus imponat, sed quia in ipsa lege diuina continebatur. Et quanuis de culpa mortali semper loquatur, rationes tamen eius, & omnia, # qu# discurrit, si quid valent, æquè probant de omni culpa, & de omni obligatione in foro Dei, de qua nunc loquimur: nam in speciali de obligatione sub mor tali culpa infra dicemus. Eandem sen[1500]tentiam quoad leges ciuiles tenet Almain. de Potestat. Eccles. cap. 12. & inter Canonistas inclinare videtur in eam s#[1501]tentiam Decius in cap. *Nam concupisc#ti#.* de Constit. circa finem lectionis prim#, & Ioan. Imol. cap. 2. de Maiorit. & obe[1502]dient. & in cap. *Cum contingat,* de Iure iur. & Roman. in l. *Is qui bonus,* ff. de Verbor. significat. Vnde Mencha. lib. 1. Illustr.[1503] quæstionum cap. 19. n. 1. & Soto, Castro, & alij non censent tam certum, leges ciuiles obligare in conscientia sicut Ecclesiasticas. Et rationes in principio factæ de illis maximè procedunt.

Dicendum vero est, legem humanam **[sect. 5]** [1504] ciuilem habere vim, & efficaciam obligandi in conscientia. H#c est sententia communis catholicorum, vt videre licet in D. Thoma cum expositoribus 1. 2. q. 96. art. 4. Anton. 1. p. tit. 18. cap. vnic. §. 2. Soto libr. 1. de Iustit. q. 6. art. 4. ad 8. Castro lib. 1. de lege pœnali capit. 4. & 5. Salmer. tom. 4. in Euang. part, 3. tract. 12. Bellarmin. tom. 2. libro 3. de Laicis ca. 11. Turrian. lib. 5. aduers. Madaburg. cap. 9. Couar. in regula *Peccatum,* p. 2. §. 3. Nauar. in summ. cap. 23. n. 54. & sequentib. Felin. in cap. 1. de sponsal. n. 18. refer#te Ioan. Andr. Anchur. & Ioan. Calderin. & Glos. in capit. *Quæ in Ecclesiarum,* de constit. ibi. *Iure poli.* Idem Tiraquel. qui alios refert in præfatione ad libr# de vtroq#ue retractu n. 74. Et videtur assertio vel de fide, vel proxima fidei: n# fere aperte colligitur ex illo Pauli ad Roman. 13. *Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit, qui autem resistunt, sibi ipsis damna tionem acquirunt.* Quod de damnatione etiam apud Deum intelligit ibi Chrysost. hom. 23. Item additur ibi ratio his verbis, *Dei enim minister est,* vnde colligitur, illi esse obediendum, *non tantum propter iram, sed etiam propter conscientiam*: ac si aperte diceret, non solum propter timorem pœnæ, sed etiam propter vit#dam culpam: hoc enim in rigore significat[1505] particula illa. *Propter conscientiam,* vt Ambros. Anselm. D. Thomas, Theodor. & fe re alij intellexerunt. Et sumitur ex illo 1. Petr. 2. *Hæc estenim gratia, si propter Dei conscientiam sustinet quis, &c.* & prius ibidem dicitur, *subiecti estote omni humanæ creaturæ propter Deum, siuè Regi, &c. quia sic*[1506] *est voluntas Dei,* & facit illud Prouerb. 8. *Per me reges regnant.*

Ex quibus testimonijs, & similibus su **[sect. 6]** [1507]pra citatis sumuntur vari# rationes hu ius veritatis. Prima est, quia etiam legislator ciuilis fert leges vt minister Dei, & per potestatem

ab ipso acceptam; ergo obligat in conscientia ad parendum: patet consequentia, quia qui resistit ministro Regis in eo, inquo minister est, & quatenus repr#sentat personam Regis, planè censetur resistere ipsi Regi, vt patet ex consensu omnium hominum, & ex illo 1. Reg. 8. *Non te abiecerunt, sed me;* ergo in transgressione talis legis[1508] intercedit Dei offensio, & iniuria; ergo l#ditur conscientia; ergo lex ipsa in c#s cientia obligabat. Dicet aliquis, potestas ciuilis non est immediatè à Deo, sed à communitate hominum; ergo potuerunt homines conferre hanc potestat# limitatam, nempe ad ferendas leges co gentes alio modo, non tamen in conscientia obligantes. Respondetur primùm, etiam admisso illo casu, non deesse in tali republica potestatem ad ferendas leges obligantes in conscientia sed illam permansisse in tali communitate, & non fuisse transsatam in principem. Inde vero potius sequitur, in illo **[288]** casu eum non esse principem perfectum, nec habere potestatem gubernatiuam absolutè, & simpliciter, sed tantum secundum quid. Et ideo quoties Respublica constituit sibi Regem cum vera potestate suprema, necessariò confert illi hanc facultatem. An vero possit talis modus potestatis, & actus eius intelligi sine aliqua noua obligatione in c#scientia, patebit magis ex sequenti capite.

Secunda ratio principalis est, quia **[sect. 7]** [1509] ius diuinum, & naturale dictat, seruandas esse iustas leges à legitimis principibus positas; ergo qui illas non seruat, agit contra diuinam voluntatem, iuxta citatum verbum Petri, *Hæc est enim voluntas Dei*, & iuxta verbum Christi. *Quæcunque dixerint vobis, facite*; ergo illa transgressio est vera culpa, & peccatum: atq#; adeo contra obligationem in conscientia. Atq#ue hoc sensu dixit D. Thomas,[1510] legem humanam obligare in conscientia, quatenus participat legem æternam, & naturalem, id est, quatenus in voluntate Dei, & in dictamine rationis naturalis nititur; hoc enim principium. *Obediendum est iustis præceptis principum*, natu[1511]rale est. Nec vero inde sequitur, vel culpam illam esse propriè contra legem naturæ, vel obligationem ad actum præceptum lege humana esse naturalem, quia vt in superioribus tetigi, lex humana se habet vt causa proxima, & secunda, quæ nititur in lege #terna tanquam in causa prima: effectus autem, qui proximè est à causa secunda, ita vt à prima non fieret, nisi per illam, secundæ simpli citer tribuitur, & ideo obligatio hæc, etiam si sit in conscientia, simpliciter est à lege humana.

Tertia ratio sit, quia h#c potestas est **[sect. 8]** [1512] necessaria ad conuenientem gubernationem reipublic# human#: ex fine aut# rectè colligimus efficaciam caus# præsertim in moralibus. Anteced#s patet, quia etiam in inferioribus, & imperfectis communitatibus est necessaria vis pr#cipiendi, obligando in conscientia: hac enim ratione pater potest obligare filium, adeo, vt Deuteron. 21. dignus morte iudicaretur filius non obediens præcepto patris. Et similiter vxor in conscientia tenetur obedire marito, iuxta[1513] illud Pauli ad Coll. 3. *Mulieres subditæ estote viris, sicut oportet in Domino,* & ad Eph. 5.[1514] absolute dicit *Mulieres viris suis subditæ sint, sicut Domino.* Et reddit rationem. *Quoniam vir caput est mulieris.* Multò autem magis Rex est caput reipublicæ temporalis. Similiter etiam seruus tenetur in conscientia parère Domino, vt planè docet Paulus locis citatis, & sumitur ex 1. Petri 2. ex cap. 1. de Coniugio seruo[1515]rum, & de omnibus famulis in eo, quod ex officio facere tenentur idem est ma[1516]nifestum, & habetur in cap. *Si Dominus,* 11. q. 3. & in religionibus sine aliqua obligatione huiusmodi, non posset consistere perfecta gubernatio; ergo signum est, multò magis esse necessariam

in communitate perfecta, etiam ad eius temporalem gubernationem. Et ratio à priori est, quia gubernatio sine potestate cogendi inefficax est, & facile contemnitur: coactio autem sine potestate obligandi in conscientia, vel est moraliter impossibilis, quia coactio iusta supponit culpam, quod est valde probabile, vt magis declarabitur in seq. & tractando de lege pœnali, vel certè est valde insufficiens, quia per eam non posset in multis casibus necessarijs sufficienter reipublic# subuenire.

Ex his facile constat, quid de opinio **[sect. 9]** [1517]ne Gersonis censendum sit. Etenim si ille intellexit, vt Soto, Castro, & multi alij ex eo satis apparenter colligunt. nihil posse præcipi per legem humanam, seu ciuilem, quod per legem naturalem pr# ceptum non sit, saltem per discursum, & deductionem necessariam ex principijs naturalibus, sic assertio eius erronea est, & bonis moribus valde contraria, vt constat ex testimonijs, & rationibus adductis, & ex communi sensu fidelium in praxi, & vsu talium legum, vt magis ex sequenti capite constabit. Si vero solum intellexit, leges humanas non obligare in conscientia, nisi in virtute horum principiorum naturalium, *Obediendum est principibus humanis in licitis, & honestis,* iuxta illud. *Obedite propositis vestris,* quod præceptum naturale est, & non t# tum positiuum, & ideo dicit, legem humanam non obligare vt humana est, sed vt pertinet ad quendam gradum legis diuinæ, vt aperte dicit dicta lect. 4. corolar. 4. supponendo ea, quæ dixerat in lect. 2. coroll. 7. sic fortasse de nomine **[289]** disputat. Veruntam# non sine scandalo discedit à communi modo loquendi Theologorum, & introducendo modum loquendi ambiguum, qui potest sensum erroneum, & bonis moribus contrarium inducere. Et præterea semper indicat, obligationem talium legum non fundari immediatè in potestate legislatorum, sed in deductione aliqua ex principio aliquo euidente, vel reuelato subsumendo propositionem dubiam, piè tamen creditum, & ad morum ædificationem pertin#tem, & in hac deductione fundat practicam obligation#, vt patet ex dicta lect. 2. corollar. 7. iuncto corollario sexto lectionis quart#. Hoc autem in rigore falsum est, quia nisi lex humana ad dat obligationem, illa probabilitas, vel pietas, quæ apparet in tali materia non sufficeret ad obligationem. Vt, in exemplo de obseruatione quadragesimæ, quo vtitur, etiam si tale jeiunium per se spectatum conferat ad pietatem, non satis esset ad obligationem, nisi potestas Ecclesiastica illam imponeret, idemq#ue cum proportione est in omni materia legis humanæ, etiam ciuilis. Itaq#ue licet verum sit obligationem legis humanæ fundari aliquo modo in principijs legis natur#, & supponere aliquam natural# honestatem, vel sufficiens fundamentum, & materiam, nihilominus ipsa lex humana immediatè addit obligationem in conscientia non contentam in principijs legis naturæ, nisi medio imperio potestatis humanæ.

Tand# intelligi potest ex dictis, quo **[sect. 10]** [1518]modo in omni lege humana quoad obligationem eius locum habeat quod D. Thomas docet q. 95. ar. 2. & 4. omnem legemhumanam à lege naturali deriuari. Duplex enim esse potest lex humana etiam ciuilis, vna est declaratiua t#tum obligationis naturalis, vt est lex ciuilis prohibens furtum, vel homicidium, vel vsuras, & in vniuersum omnis illa, qu# pr# cipit, vel prohibet aliquid, quod per ne cessariam illationem deducitur ex prin cipijs legis naturalis tanquam necessarium ad morum honestatem, vt notauit Soto libr. 2. de Iustit. quæstione quinta,[1519] articulo secundo, alia lex humana est qu# addit obligationem specialem, qu# ex solis principijs naturalibus deduci non posset, nec euidenter, nec probabiliter, vt est lex prohibens ne arma nocte deferantur, vel ne res tales è regno extrahantur,

& similes. Item duplex est deductio ex lege naturali, vt idem D.[1520] Thomas notat, vna est per modum conclusionis ex principijs, qu# satis nota est, alia est per modum determinationis, quia lex naturalis solum præcipit aliquid in generali, vt v. g. tributa esse soluenda, maleficia esse punienda, &c. ex hoc autem principio colligit prudens ratio, oportere determinare certam qu# titatem tributi, aut pœnæ, &c. quam determinationem addit legislator humanus prudenti arbitrio, & per potestat# sibi à Deo datam, media ratione naturali quoad ciuiles leges, vt suprà ostensum est, & ideo rectè dicitur talis lex humana deriuari à naturali per modum determinationìs. Priores ergo leges dedu c#tur priori modo, scilicet, per modum conclusionis ex lege naturali, quia re vera, sec#d# se c#tin#tur sub tota latitudine leg# naturalium, vt ex lib. 2. constat, & ex vi rationis naturalis habent obligation# suam primariam, quam magis inculcat, seu proponit legislator humanus, & ex parte sua aliquo modo auget obligationem illam saltem extensiuè. Posteriores autem leges, quæ proprijssime humanæ sunt deriuantur à lege naturali solum posteriori modo, scilicet, per mo dum determinationis, & secundum illam determinationem obligant immediatè ex vi potestatis legislatiu# human#, qu# obligationem illam in conscientia potest addere supra obligation# legis naturalis, vel diuin#, vt ostensum est. Et quia illa potestas quoad leges ciuiles deriuatur ad hominem media ratione naturali, vt supra ostensum est, ideò rectè dicuntur tales leges humanæ deduci ex naturali per modum determinationis, seu additionis factæ per potestat#deriuatam ab ipsa lege naturali.

Super est, vt argumentis in principio **[sect. 11]** [1521] positis respondeamus. Ad primum sumptum ex voce, & distinctione fori respon detur, etiamsi forum externum quoad executionem, & iudicium distinctum sit à foro interno, & conscienti#, nihilominus ex lege exterius posita de aliquo actu redundare diuersum iudicium in foro conscienti# de eodem actu, quia talis lex habet vim constitu# di talem actionem, **[290]** vel omissionem in materia necessaria virtutis vel vitij, qua morali mutatione facta, conscientia dictat hoc facere, vel omittere esse peccatum. Item habet vim lex humana applicandi suo modo voluntatem Dei, & consequenter efficiendi obligationem in foro conscientiæ. Vnde simpliciter negandum est, homines non posse obligare in foro Dei, quia quando operantur vt ministri Dei, in foro eiusdem Dei obligant. Nec est inconueniens, quod inferior obliget in foro superioris, quando per potestatem ab ipsomet superiore datam operatur: nam ipse superior vult, vt ei obediatur, iuxta illud. *Qui vos audit, me audit,* vnde etiam subiungit, *qui vos spernit, me spernit.* Ad secundum respondetur, potestatem ciuilem dici temporalem ex parte materiæ, & hoc modo est verum, non posse ponere vinculum spirituale, scilicet, in materia spirituali, vel per se, ac directè in ordine ad spiritualem actum, vel effectum. Nihilominus tamen quatenus in materia temporali potest reperiri honestas, & obligatio ad illam seruandam, eatenus potest lex ciuilis ex parte materiæ hoc vinculum ponere, etiam si aliquo modo spirituale videatur, quatenus conscientia quid spirituale est, quia facta mutatione in materia temporali, ipsa conscientia aliter dictat de honestate, vel turpitudine talis materiæ. Potestas autem ciuilis potest facere illam mutationem in materia. Adde, potestatem illam esse participationem diuin# potestatis, & sub ea ratione posse inludere vim qu#dam, quæ spiritum ipsum, & rationem liget.

Ad tertium respondetur, leges ciui **[sect. 12]** les etiam int#dere honestatem morum in sua materia, & in ordine ad suum finem, & hac ratione posse in conscientia obligare. Deinde dicitur, ipsam obligationem in conscientia esse necessariam, vt potestas ciuilis per suas leges possit efficaciter consequi finem suum, quia nisi ciues in conscientia teneantur

ea facere, vel vitare, qu# lex ciuilis efficaciter præcipit, aut prohibet, non po terit pax, & iustitia reipublic# conseruari, quia homines proxime per conscientiam diriguntur in actionibus suis, & ideo necesse est, vt ex lege ciuili redundet obligatio ad conscientiam. Ad quartum de cognitione talis obligationis respondetur, aliud esse actum, de quo fertur lex, esse debere subiectum cognitioni humanæ; aliud verò obligationem ad talem actum debere esse eodem modo cognoscibilem: primum est verum per se loquendo, ac necessarium: & hac ratione supra diximus, has leges solum dari de actibus externis: secundum autem non est per se necessarium, quia vt lex humana imponat obligationem in conscientia, non oportet, vt per se, ac directè de ea iudicet, seu de tr#sgressione in illo foro, sed solum de externa actione, vel omissione. Nihilominus tamenverum est, etiam legislatorem humanum posse cognoscere, & iudicare, suam legem obligare in conscientia in tali materia, etiam si in particulari ignoret, an subditus operetur c# tra conscientiam, nec ne?

Ad quintum de obligatione ad pœn# respondetur, dupliciter posse aliquem **[sect. 13]** [1522] fieri reum pœnæ ex transgressione legis. Primò quia lex illa, vt est à proximo legislatore, directè imponit talem pœnam. Secundo inferri potest reatus pœnæ solum consequutione quad#. Priori modo verum est, non posse legislatorem obligare ad pœnam, quam nullo modo potest infligere, posteriori autem modo falsum est. Lex autem ciuilis non obligat sub pœna inferni, vel purgatorij priori modo, sed tantum posteriori modo, & ideo ratio non procedit. Vt autem huius rei ratio à priori intelligatur, aduertendum est, interdum posse superiorem Principem, seu legislatorem imponere pœnam sibi pro priam, seu reseruatam su# iurisdictioni pro transgressoribus legum suorum gubernatorum; & tunc quamuis gubernator, seu legislator inferior per suam legem directè non imponat talem pœnam; nihilominus ex transgressione illius legis per necessariam consequutionem incurritur reatus illius pœnæ in virtute legis lat# à superiori Principe; ita ergo est in præsenti. Nam Deus voluit, obseruari leges à suis ministris latas, etiam sub pœna alterius vitæ, quia transgressiones earum continent veram culpam, & in offensionem ipsius supremi legislatoris redundant.

[291] Ad sextum de remissione culpæ res **[sect. 14]** [1523]pondetur, in rigore falsum esse principium assumptum; nam illa duo, *obligare*, scilicet, & *remittere*, non sunt per se, ac necessario connexa: nam homo potest se voto obligare, & non potest obligationem sibi auferre: maxime autem hoc verum est, quando obligatio non directè ponitur, sed consequitur aliunde: nam tunc non inducitur principaliter ex po testate solius proximi legislatoris, sed maximè virtute Dei. Nihilominus tamen in proprijs legibus, & legislatoribus potest aliquem verum sensum habe re illa propositio. *Qui potuit obligationem legis ponere, potest & auferre*, quia pendet eius voluntate, & ita sicut legislator hu manus potest ponere obligation# in conscientia, ita etiam potest illam auferre, disp#s#dovel abrog#do leges, vt postea dicetur. Hoc autem procedit ante tr#sgressionem legis: nam postquam transgressio legis facta est, non oportet, vt legislator humanus possit remittere culpam in illa transgressione commissam, quatenus contra Deum est, quia, vt sic, est alterius ordinis, & maxime repugnat le gi æternæ. Poterit autem idem legislator remittere illam transgressionem, quatenus in suam offensionem, & iniuriam cedit, & consequenter etiam potest remittere reatum pœnæ per suam legem directæ impositæ, quia hæc omnia permanent in eodem ordine, & pertinent ad proprium ius ipsius proximi legislatoris.

Ad septimum de definitione peccati so **[sect. 15]** [1524] lutio patet ex dictis. Nam quia vis obligandi legis humanæ principaliter nititur in lege #terna, ideo qui illam transgre ditur, vìrtute violat legem æternam, & diuinam, & hoc modo conuenit etiam illi tr#s gressioni definitio peccati. Eademque est responsio ad vltimum: vnum enim ex diui nis præceptis est obedire superioribus, & principibus humanis, & ideo qui non seruat leges humanas, neque omnia Dei m#data seruat, ac subinde damnation# sibi acquirit, vt dixit Paulus, quia re vera non implet conditionem à Christo positam. *Si vis ad vitam ingredi serua mandata.* Quamuis possint optimé verba illa vniuersè intelligi de omnibus legitimis mandatis tam diuinis, quàm humanis.

CAPVT XXII.

Vtrum omnis lex humana, seu ciuilis obliget in conscientia, aut possit eße vera lex sine tali obligatione.

DIximus posse humanam legem in conscientia obligare, nunc aut# **[sect. 1]** inquirimus, an sit hoc intrinsec# tali legi. Supponimus autem sermon# esse de vera, & valida lege, quia vt lex obliget, oportet, vt sit vera lex, quia quæ n# est vera lex, neque obligare potest per modum legis. Vt autem aliqua sit vera lex, oportet vt habeat conditiones essentiales legis 1. lib. positas, & præsertim vt iusta, & rationabilis sit, quia lex iniusta non est lex, & c#sequ#ter neque obligare potest in conscientia, iuxta dicta in eod# libro primo. Necessarium etiam est, vt lata sit ex voluntate, pr#cipiendi, & cum intentione obligandi, quia pr#ceptum est de ratione legis, & verba sine intentione non operantur, & ita etiam lex lata sine intentione non est vera lex, sed ficta, vel apparens, vel ad s#m# erit simplex ordi natio, & directio, per modum concilij. Item oportet vt sit sufficienter proposita, & non abrogata, & cætera; quæ supra dicta sunt.

Hinc ergo nascitur ratio dubitandi: **[sect. 2]** [1525] nam videtur repugnare ferri ab homine veram legem, & non obligare in c#scientia. Probatur, quia si est vera lex fertur cum intentione obligandi, & ex potestate; ergo verè obligat: quia ad oblig#dum sufficit potestas cum voluntate, ergo repugnat talem legem non obligare in conscientia. Probatur h#c vltima consequentia, quia h#c obligatio sequitur intrinsecè, & ex natura rei ex veritate legis, ita vt licet sit in potestate legislatoris velle ferre, aut non ferre legem, non tamen sit in eius potestate velle legem ferre, & in conscientia non obliget. Sicut de voto, & promissione alias diximus, esse quidem liberum vouenti velle, aut nolle promittere, seu vouere, si tamen vult vouere, non esse in potestate eius nolle obligari in conscientia; ita ergo est in præsenti. Et ratio à priori est, quia si superior vult legem ferre, vult pr#cipere; ex pr#cepto autem sequitur obligatio in conscientia ex vi diuini iuris, *Obedite præpositis ve*-**[292]***stris*, atq#ue adeo ex vi diuinæ voluntatis, vt obediatur ministris suis præcipientibus; ergo non potest voluntas hominis talem obligationem impedire. Confirmatur primò, quia si lex est posita, illa est regula honestæ operationis;

ergo necessario obligat subditum, vt iuxta talem regulam operetur, nec ab illa deficiat, quia deficere à regula intrinsece malum est, & in moralibus actionibus talis malitia moralis est; ergo repugnat dari legem, & non ita obligare, vt deficere ab illa sit turpe, & moraliter malum; hoc autem est obligare in conscientia; ergo. Confirmatur secundo, quia vera lex differt à consilio; non habet autem in quo differat, nisi in hoc, quod necessitatem in conscientia imponit, quam non ponit consilium; ergo hoc est de ratione legis.

In contrarium autem est primò, quia lex fundata in pr#sumptione est vera **[sect. 3]** lex, & iusta, & cum intentione præcipiendi posita, & tamen non obligat in conscientia, vt communiter Doctores sentire videntur in capite primo, de Con[1526]stitut. Secundo, lex pœnalis est vera lex, vt constat, & tamen potest non obligare in conscientia; ergo non est de ratione legis, vt obliget in conscientia. Minor patet, tum quia vt sit lex satis est, vt aliquo modo cogat; tum etiam quia ita videbimus obseruari in multis religionibus, in quibus ver# leges, seu statuta feruntur, & in eis declaratur non obligare ad culpam, sed ad pœnam. Tertió licet obligatio aliqua sit de ratione legis, modus tamen obligationis pendet ex intentione pr#cipientis. Vnde fit, vt licet materia legis grauis sit, possit legislator nolle obligare sub mortali; ergo eadem ratione potest nolle obligare in conscientia, sed tantum sub alio modo necessitatis, seu coactionis.

Propter rationes priori loco positas aliqui existimant, non posse dari veram le **[sect. 4]** g# humanam, quin inducat obligationem in conscientia materìæ proportionat#. Ita videntur sentire omnes auctores, qui negant, posse dari legem obligantem ad pœn#, & non ad culpam, quod s#tit Syluest.[1527] verb. *Inobedientia,* in fine, & Soto lib. 1. de Iustit. q. 6. art. 3. Idem sentit Ioan. Eselius in expositione Decalogi Præcep. 4. cap. 36. Qui consequenter videtur asserere, regulas religionum non posse obligare ad pœn#, quin obligent ad culpam, quiapœna dicit intrinsecam relation# ad culpam, nec potest esse iusta, nisi sit proportionata culp# ita vt *iuxta mensuram delicti sit & plagarum modus,* vt dicitur Ruth. 25. & consonat illud Apoc. 18. *quant# fuit in delicijs, t# tum date ei tormentum.* Vnde est illud Aug.[1528] lib. 2. de Bapt. cap. 6. Quis dubitauerit hoc esse secleratius c#missum, quod est grauius, vindicatum, ca. *Non afferamus,* 24. q. 1. ac denique in cap. 2. de Const. dicitur,[1529] *Rem, quæ culpa caret, in d#num vocari non conuenit.* Idemque sentiunt qui existimant, n# esse in potestate legislatoris hoc vel illo modo obligare, sed t#t# præcipere, aut non pr#cipere: nam ex præcepto naturaliter sequitur obligatio in conscientia proportionata materi#, quidquid velit legislator. Et additur coniectura, quia alias daretur occasio hypocrisis, quia seruarent homines regulam, vel legem, quando videri possent ab alijs: n# autem vbi ocultè possent illam transgredi.

In hoc vero puncto aliquid pertinere **[sect. 5]** [1530] potest ad quæstionem de re, & aliquid admodum loquendi. De re quæstio est, an ordinatio superioris, quoc#q#; nomine appelletur, possit aliquo modo inducere, vel obligare ad actum sub aliqua alia necessitate, non oblig#do in conscientia, ita vt transgressio illius ordinationis per se, & in rigore s#pta non sit peccatum co r# Deo. De modo autem loquendi erit controuer sia, an talis ordinatio, si detur, vo canda sit lex, nec ne? Quoad prior# ergo partem negare non possumus, quin possint fieri tales ordinationes, vel statuta quæ immediatè non obligent in c#sci#tia ad actus, quos pr#cipiunt, vel prohibent. Ita docuit expresse D. Thom. 2. 2. q. 186.[1531] ar. 9. ad 2. Sequitur Angel. verb. *In obedientia,* n. 1. Henric. Quodlib. 3. q. 22. Castro lib. 1. de lege pœnali cap. 5. 8. & 9. Et sumitur ex Clement. *Exiuit de paradiso,* vers. *Non tamen,*

de Verbor. significat. constat etiam ex vsu multarum religionum à summis P#tificibus approbato, in quibus funda tores tradentes regulam diserte explicant, se nolle obligare ad culpam mortal#, vel venial#. Sed solum ad pœnam; est aut# certum illa statuta sancta esse, & consentanea rationi, & transgressores eorum iustè, & rationabiliter puniri.

[293] Quod autem illi transgressores per se **[sect. 6]** loquendo, non pecent, probatur, quia prudenter conformant dictamen suæ conscientiæ intentioni sui legislatoris: ille autem declarauit in illa transgressione non esse culpam ex vi illius legis; ergo prudenter subditi formant iudicium conscienti#, quod nullum ibi interueniat peccatum; ergo re vera non peccant, quia quod est ex legitima conscientia, peccatum non est. Dico autem *Per se*, quia aliunde s#pissime, & fortasse frequentiùs poterit ibi misceri culpa, quia difficile est ex motiuo honesto, & cum omnibus circunstantijs requisitis id operari, quod est contra regulam. Sed hoc est accidentarium respectu regul#, cuius solam vim nos consideramus, & absolutè loquendo, non repugnat, actum fieri cum omnibus illis circunst#tijs, etiam si aliàs discordet à regula. Idem contingere potest sine dubio in multis legibus ciuilibus, seu politicis, quæ non absolutè aliquid præcipiunt, sed quasi sub conditione statuunt, vt qui hoc fecerit soluat hanc vel illam pœn# de quibus latius infra disputando de lege pœnali. Præterea non repugnat fieri votum merè pœnale, quod ab solutè non obliget in conscientia ad actum im mediatè promissum; ergo idem facile in telligi poterit in ordinatione superiorum. Ratio deniq#ue est, quia h#c obligatio pendet ex intentione mandantis; ergo si ille intendit non obligare in conscientia, re vera non obligat. Quod autem possit ita intendere, patet ex vsu, & quia non inuoluit repugnantiam, d# modo non omnis obligatio etiam ad pœnam excludatur. Quod patebit magis ex puncto sequenti, & ex responsionibus argumentorum.

Iam ergo succedit alia quæstio, an ta **[sect. 7]** [1532] lis ordinatio sit vera lex. Pars enim negatiua videtur sumi ex D. Thoma citato loco: dicit enim, non omnia, qu# ponuntur in lege, poni per modum præcepti, sed aliqua esse per modum simplicis ordinationis, vel statuti, & ideo non om nia obligare in conscientia. Significat ergo, quidquid ponitur per modum pr# cepti obligare in conscientia, & è conuerso, quod non obligat in conscientia, non esse pr#ceptum, & consequenter non esse legem, quia præceptum est de essentia, seu de substantia legis, vt in superioribus visum est. In contrarium autem est, quia si illa non est lex, erit tantum consilium, non enim potest intelligi medium aliquod inter hæc duo, quia per quandam contradictionem inter se distinguuntur: non possunt autem illa statuta reputari tantum consilia, quia alias non magis astringeretur Religiosus ad obseruantiam suarum regularum, quam aliorum consilior#, qu# in regula non continentur, nec magis esset dignus pœna non ser uans regulam, quam non exequens alia consilia, quod est plane falsum; ergo.

[sect. 8]

Dico igitur, huiusmodi statuta, & leges pœnales, licet quoad proximum actum, de quo disponunt, non sint absolute præ cepta, & consequenter etiam non sint propriæ leges: tamen respectu omnium, quæ includunt veram rationem legis[1533] habere. Primam partem probat ratio des#pta ex D. Thoma, & quia talis lex n# est simplex, vt sic dicam, sed quasi hypothetica, & conditionata. Vnde sicut in propositione conditionali antecedens non affirmatur simpliciter, sed illatio. Ita neq#ue hic præcipitur simpliciter talis actus. Quod optime declarat exemplum de voto: nam qui vouet, si luserit dare eleemosynam, non promittit absolutè non ludere, sed illam c#ditio[1534]nalem. Et ex hoc exemplo declaratur,

& probatur facile altera pars assertionis, quia respectu illius coniuncti illa est vere promissio, quæ licet non obliget absolutè ad priorem partem, obligat ad secundam; ita ergo est in præsenti: nam licet hæc lex, de qua agimus, n# obliget ad hoc faciendum, vel omittendum absolutè, obligat tamen vel ad hoc, vel ad sustinendam pœnam, aut alium effectum legis, si in priori parte lex non seruetur.

Vltimò hinc concluditur resolutio **[sect. 9]** qu#stionis. Dico enim omnem veram le gem humanam necessario resolui in aliquam conscientiæ obligationem. Probatur, quia necesse est, vt lex vel absolute obliget ad actum; vel saltem sub ali qua pœna. Priori modo late obligat in conscientia ad talem actum, vt ostens# est. Si autem feratur posteriori modo, ita vt sit lex purè pœnalis, obligabit vel ad soluendam pœnam, supposita transgressione, si cumeo rigore posi-**[294]**ta sit, sicut obligat votum pœnale, vel saltem ad sustinendam pœnam, vt rectè explicuit D. Antonin. 3. parte, tit. 16.[1535] capite vltimo, in fine, & tandem consentit Ioannes Eselius supra & patet, quia nisi teneatur in conscientia sustinere pœnam, qui tale statutum transgressus est, non poterit superior habere ius ad puniendum illum, vel posset dari bellum iustum ex vtraq#ue parte. Atq#ue hoc modo facile explicantur leges omnes, quæ dicuntur pure pœnales. Idem vero dicendum est cum proportione de legibus irritatorijs, vel quæ dant form# substantialem contractibus, etiam si supponatur non obligare immediatè in conscientia ad talem formam, vel modum, quod quidem in eis rarius, & difficilius est quia efficere actum sine his conditionibus, quæ necessariæ sunt ad finem, & valorem eius contra prudentiam, & consequenter contra honestatem esse videtur: casu illo tamen admisso (de quo infra) semper lex illa resoluetur in aliquem effectum, ad quem obliget in conscientia. Nam qui fecit c#tractum iure humano irritum, ipso facto, in conscientia tenetur, vel r# apud se non retinere, vel alium non obligare, vel deniq#ue non vti illo contractu ad alios effectus, quos haberet, si irritus non fuisset. Idem censeo dicendum de alijs legibus quæ ex intentione legislatoris dicuntur obligare in foro exteriori, & non in interiori: ill# enim si referantur ad ipsos iudices, illos obligant in conscientia, vt secundum tales leges in foro exteriori iudicent, & consequenter obligare possunt subditos, vt in eodem foro pareant ijsdem legibus, & non resistant, & hoc modo semper lex obligat in conscientia, si sit propria lex præceptiua, seu ordinatiua. Quodideo addo, #a si sit tantum lex permissiua, talis lex respectu illius personæ, ad quam spectat per missio, non est propriè lex, vt in superioribus vidimus, & ideo mirum non est, quod secundum eam rationem, & respectu eiusdem non inducat obligationem in conscientia; inducet autem illam res pectu aliorum, quibus imperat, vt talem actum non puniant, vel impediant iuxta supra dicta de effectu talis legis. Et id# cum proportione dicendum est de lege c#cedente priuatum priuilegium, quia respectu eius, in cuius fauorem fit, non habet rationem legis, & ideo illum no obligat in conscientia, sed obligat alios, vt contra illius priuilegium non agant. Atque ita in vniuers# omnis vera lex humana aliqu# obligationem in conscientia inducit.

Ex his ergo facile patet responsio ad **[sect. 10]** [1536] primam rationem dubitandi priori loco positam. Potest enim vera lex ferri si ne intentione obligandi absosutè in conscientia ad actum, vel omissionem immediatè ordinatam per legem, quamuis non possit ferri lex sine intentione ita obligandi, vt saltem resolui possit in obligationem conscientiæ, saltem quoad pœnam aliquam, vel coactionem sub stituendam, vel aliquid simile. Atq#ue in hoc sensu dixerunt multi auctores, legem non obligare in conscientia, quando legislator sufficienter declarat, h#c esse intentionem suam vt tractat latè Castro suprà, & admittunt

Syluest. verb[1537] *Lex,* q. 9. casu. 1. Soto supra dicta q. 6. ar. 4. & 5. Nauar. cap. 23. num. 48. & 49. Couarr. in Regul. *Peccatum.* p. 2. §. 5. Dried. lib. 1. de Libert. Christ. cap. 3. Quia actus agentium non operantur vltra int#tionem eorum, maximè quando non operantur naturaliter, sed voluntariè. Hi autem Doctores supponunt, posse legislatorem habere voluntatem ferendi legem sine intentione obligandi in conscientia. Quod est verum quoad absolutam obligationem proximi actus; non vero quoad obligationem quasi disiunctam, vel conditionatam faciendi, vel patiendi illud, si hoc non fecerit. Et hoc probat ratio dubitandi, & exemplum de voto, & non aliud. Vnde etiam recte concluditur, non posse intelligi veram legem sine obligatione, vel ad culpam, vel saltem quoad pœnam respectu actus immediate intenti. Quomodo autem interdum possit lex pœnam iniungere, licet non supponat in transgressione veram culpam, quod referendo contrariam sententiam tetigimus, tractabimus latè agentes de lege pœnali, nunc satis sit dicere, ad humanam pœnam, vel quasi pœnam, seu coactionem ali quam interdum sufficere causam iustam, licet culpa non sit. Propter quod cum tali limitatione dicitur in capit. 23. de Regulis iuris in 6. *Sine culpa, nisi subsit causa, non est aliquis puniendus.* Hæc autem causa **[295]** licèt interdum non sit culpa apud Deum, tamen apud humanam c#munitat#, quatenus pars discordat à toto, saltem in exteriori, seu ciuili obseruantia, dici potest quædam culpa ciuilis, seu humana, ac proinde sufficiens ad leuem pœnam humanam infligendam.

Atq#ue eodem modo respondendum est ad primam confirmationem ibi po **[sect. 11]** sitam, quod lex est regula operationis: talis enim est regula, qualis est lex, & ideò si sit lex absolutè præcipiens actum, erit simpliciter regula, & de illa procedent omnia, quæ ibi dicuntur: nam re vera obligabit in conscientia: si verò sit tantum lex cum limitatione præcipi#s sub tali conditione ad tale onus, & non maius, distinguendum est inter simplicem actum, quem primò lex intendit, & inter totam legis, seu regulæ obligationem. Nam respectu solius actus non est illa lex absoluta regula honestatis, nec solus defectus à tali regula in tali actu est malus moraliter, sed est de se onerosus, quatenus reddit obnoxium tali oneri, seu pœnæ: respectu verò totius materiæ talis legis, censeri potest regula honestatis, quia ita obligat ad totum disiunctum, vt non possit in vtraq#; parte committi contra talem legem, quin turpiter, & contra bonos mores peccetur, puta, si non solum lex in priori actu non impleatur, sed etiam no lit quis parere pœnæ, & illi resistat. Et per hoc etiam patet, quomodò **[sect. 12]** talis lex differat à consilio: nam consilium per se nullam coactionem habet, nec obligationem, etiamsi non seruetur, vt constat. Aliter verò Angelus verb.[1538] *Inobedientia,* distinguit duplex consilium, vnum vocat perfectionis, vt est consili# paupertatis, &c. *Vade, & vende omnia, quæ habes, &c.* & aliud reuerentiæ, quale esse dicit, quando subditus deberet facere, & nihilominus superior solum consulit, quod posset præcipere. Quam distin[1539]ctionem habet etiam Glossa vlt. in cap. *Ad aures,* de Ætat. & qualit. & Panormit. in cap. 1. de Constit. n. 4. & citatur etiam Archid. in cap. *Testamentum,* dist. 6. Ait ergo Angel. in omissione consilij perfectionis, nullam esse culpam, iuxta cap. *Quisquis.* 14. q. 1. consilium autem reue[1540]rentiæ non prætermitti sine aliqua culpa saltem veniali. Hæc tamen distinctio nobis necessaria non est, quia non de voce, sed de re tractamus; consilium autem reuerentiæ, si rectè explicetur, re vera non est consilium, prout à præcepto distinguitur, sed est declaratio qu#dam, & iudicium de re aliàs necessaria ex præcepto, quod consilium dari potest ab eo, qui iurisdictionem non habet; quando verò datur à superiore dicitur consili# reuerenti#,

vt benè exposuit Panormit. Et tunc non seruando tale consilium, peccabitur quidem, non tamen ratione consilij, nec contra superiorem, qui illud dedit, sed ratione materiæ, quæ aliunde supponitur necessaria, vnde pro qualitate illius poterit ibi interuenire, sicut veniale peccatum, ita & mortale. Est ergo tale consilium quoad modum (vt sic dicam) non quoad rem, seu materiam. Nos autem hic loquimur de consilio quo ad rem, seu ex parte materiæ, de quo in vniuersum verum est, nullam coaction# inducere, nec obligationem, ideoque nullam esse culpam, illud non sequi, aut exe qui, & in hoc partim conuenire cum regula, seu lege non obligante ad sui obseruationem sub reatu alicuius culpæ: partim verò differre, quia talis constitutio addit aliquam coactionem pœn#, & obligationis exequendi, vel patienter sustinendi illam.

Superest respondendum ad argum# **[sect. 13]** ta posteriori loco in contrarium obiecta. Veruntamen secundum illorum, quod erat de lege pœnali, ex dictis solutum est, & plura dicemus in particulari disputando de illa lege. Primum autem, & tertium postulant prolixiora dubia, qu# in sequentibus capitibus commodiùs tractabuntur.

CAPVT XXIII.

Vtrum lex ciuilis in præsumptione fundata ob **[sect. 1]** [1541] *liget in conscientia.*

HAnc dubitation# postulabat primum ex argumentis secundo loco propositis in præcedenti capite; & in ea frequenter Doctores docent, quando lex fundatur in præsumptione non obligare in conscientia, si veritas non concordet præs#ptioni, quia conscientia nititur veritati, & quia non est intentio legislatoris tunc obligare. **[296]** Ita Syluest, verb. *Lex.* q. 9. casu. 2. Adrian. Quodlib. 6. Soto dicto lib. 1. q. 6. art. 4.[1542] in fine, & in 4. dist. 22. q. 1. ar. 3. Richard. in 4. dist. 28. ar. 1. q. 3. & 4. Castro dicto cap. 5. Indicant Nauarr. in Sum. cap. 17. n. 284. & Couar. in cap. *Cum eßes.* de Testam. n. 9. & in Epitom. 4. p. 1. cap. 4. §. 1. n. 9. Idem sentit Bald. in Authen. *Ingressi.* de Sacros. Eccles. n. 49. vbi ait, dispositionem iuris ciuilis, quæ non fundatur in præsumptione, procedere etiam in conscientia, & refert D. Thomam: expressius id docet idem Bald. in l. *C# quis,* C. de iur. & sa. igno. n. 19. Ias. in Rubr. ff. de Acqui. hæred. n. 25. vbi alios refert. Idem Panorm. in cap. 1. de Constit. n. 10.[1543] & ibidem Felin. n. 3. & 40. Deci. lect. 1. n. 18. & sumitur ex Innoc. in cap. *Quia propter,* de elect. Ioan. Andr. in cap. *Is, qui fidem,* de sponsal. quos cum alijs Felin. suprà refert. Alleganturq#ue pro hac sententia cap. *Is. qui fidem,* & cap. *Tua nos,* de Sponsal. Quatenus in priori dicitur, per copulam subsecutam post sponsalia, præsumi matrimonium contractum, & nihilominus dicitur in posteriori, si re vera non adsit consensus, tale matrimonium in re ipsa non esse validum. Hæc tamen iura nihil ad rem præsentem facere videntur, quia ibi non præcipitur, vt in eo casu matrimonium valeat, sed solum dicitur, quod pr#sumitur valere; certum est autem, actum non statim fieri validum, quia in iure præsumitur validus, nisi fortè talis sit actus, vt sola iuris auctoritate possit validus fieri, vt statim magis declarabitur. Matrimonium autem non est talis actus, qui possit fieri sola efficacitate canonis sine consensu contrahentium,

& ideò meri **[sect. 2]** [1544]tò in illis iuribus dicitur, sponsalia consummata per copulam transire in matrimonium præsumptione iuris, & de iu re, illam tamen præsumptionem non sufficere ad valorem matrimonij coram Deo, si re vera defuit consensus. Non potest tamen inde inferri, legem in pr#sumptione fundatam non obligare in conscientia, quoties veritas non concordat præsumptioni.

Vt ergo vera resolutio intelligatur, aduertendum est, præceptum superioris, vel legem in præsumptione fundat# duplicem esse posse. Vna est, quæ seruari non potest sine peccato, quando præsumptio legislatoris in veritate rei n# subsistit: alia est, quando licèt res ipsa non sit, vt præsumitur; nihilominus lex potest sine peccato seruari. In priori casu vera, & necessaria est dicta sententia, quod talis lex, vel præceptum, non possit in conscientia obligare; imò verò nec possit in conscientia seruari, vt rectè conuincit dictum cap. *Tua nos*, de Sponsal. & cap. *Inquisitioni*, de Sent. ex[1545]commun. & ratio est clara, quia nemo potest obligari ad peccatum committendum, sed illud potius vitare tenetur, non obstante quocunq#ue præcepto, & præsumptione humana, quia potentior est lex veritatis naturalis, aut diuina, quæ tunc obligat ad vitandum talem actum, vt in simili August. tradit, & habe[1546]tur in cap. *Veritate*, dist. 8. Exemplum c#mune est: nam Ecclesia iustè præsumit esse veros coniuges illos, qui in facie ipsius legitimè contraxerunt, & nullum verum impedimentum irritans, aut defectum consensus ost#dere possunt, ideoq#; illos suis legibus, & censuris cogit ad cohabitand#, & vtendum matrimonio, & nihilominus in eo casu, si re vera defuit consensus, vel adfuit impediment# irritans, non possunt copulari coniuges scientes postea tale impedimentum, quia agerent contra veram conscientiam. Idem ergo est, quoties præsumptio est contraria veritati necessariæ ad honestatem actus. Auctores verò allegati non solum lo **[sect. 3]** quuntur in illo casu, sed etiam in alio, quando non obstante falsitate rei præsumptæ, lex potest sine peccato seruari, & indistinctè docent (præsertim Abb. & Felin.) etiam in eo casu legem non obligare. Vnde inferunt, etiam si lex humana irritet talem actum, scilicet venditionem, electionem, vel similem, ex simi li præsumptione, nihilominus actum esse validum, si re vera habeat illas conditiones, quæ ex iure naturæ sufficiunt ad valorem eius, sed de legibus irritantibus in lib. 5. ex professo dicemus, nunc verò de sola obligatione legum tractamus. Esse autem potest vulgare exemplum huius sententiæ de lege ciuili, qu# iubet hæredem adeuntem hæreditatem, non confecto inuentario, soluere debita etiam vltra vires hæreditatis, & nihilominus communis interpretatio est, **[297]** illum non teneri in conscientia soluere debita in ea quantitate, quæ re vera superat vires hæreditatis. Quia lex fundatur in præsumptione, quod ille, qui neglexit facere inuentarium, vsurpare voluit pinguem hæreditatem, & non integrè soluere debita, quæ præsumptio in eo casu cessat, & consequenter cessat etiam obligatio in conscientia, vt est[1547] communior sententia Bartholi, Baldi, & aliorum, quos refert, & sequitur Iason in Rubrica. ff. de Acquiren. h#redit. à num. 23. Idem ergo erit in omnibus similibus. Fundamentum enim generale est, quod veritas præfertur præsumptioni, & ideò intentio legislatoris, qui in præsumptione fundatur, non creditur extendi ad casum, in quo veritas n# subsistit.

Sed nihilominus doctrina hæc non **[sect. 4]** potest indistinctè, & generaliter approbari, quia sine dubio aliqua ex adductis exemplis falsa sunt, vt infrà lib. 5. dicemus de aliquibus. De ren#ciatione autem filiæ dote content#, & de alienatione fundi dotalis ab vxore facta, & de similibus actibus per leges humanas irritos esse, quanuis fiant cum vero consensu, &

alijs conditionibus ex vi solius iuris naturalis sufficientibus, in tom. 2. de Relig. tract. de Iuram. latius diximus. Deniq#ue (quidquid sit de particularibus exemplis) certum videtur, posse legem ciuilem, etiamsi (iuxta modum loquendi illorum auctorum) in præsumptione fundetur, simpliciter ferri, ita vt obliget, & habeat totum suum effectum, etiam in casibus, in quibus præsumptio non subsistit, quando in obseruatione legis nullum interuenit peccatum, quia potest ad commune bonum pertinere, vt talis lex absolutè feratur, & obliget, etiamsi in particulari casu ratio eius deficiat; ergo non potest generaliter, & indistinctè defendi, quòd lex in præsumptione fundata nunquam obliget, vel habeat effectum in conscientia, quoties veritas non consonat præsumptioni, licèt fortasse sint aliquæ leges, quæ in hoc sensu ferantur.

Quapropter distinctione vt#dum vi **[sect. 5]** detur, quam sumere possumus ex Diuo Thoma 2. 2. q. 60. art. 4. ad 3. Vbi ipse loquitur de interpretatione alicuius rei[1548] in deteriorem partem, quam dicit, posse dupliciter fieri, scilicet, præsupponendo posse ita esse, vel definiendo ita esse. Ita ergo in præsenti duplicem præsum[1549]ptionem legis distinguo, vnam vocare possumus præsuppositionis, aliam definitionis, vel vnam facti, aliam periculi moralis secundum id, quod frequentius accidit, si tamen hæc posterior præs#ptio, & non potius certa scientia dicenda est: loquimur tamen vulgari modo. Prior ergo modus est, quando præsumitur opus tali, vel tali modo esse factum, vt in casu illo de matrimonio per sponsalia consummata, præsumitur copula facta affectu maritali, & cum vero consensu contrahendi matrimonium. Posterior autem erit, quando solum præsumitur in tali modo contrahendi v. g. inesse dolum, aut timorem, vel imperfectionem consensus ex defectu iudicij, quia plerunque ita accidit in simili euentu. Vnde semper inest periculum morale, quòd ita sit, sicut præsumitur. Et hoc modo fundantur in præsumptione lex irritans professionem ante legitimum tempus #tatis, aut probationis, & similes.

Dico ergo primò, leges fundatas in **[sect. 6]** [1550] præsumptione ratione solius moralis periculi obligare in conscientia, & habere suos effectus, etiamsi in particulari casu, factum non sit consentaneum pe riculo, nec re vera interueniat, quod timeri poterat. Hoc probant quæ vltimo loco adduximus. Nam lex prohib#s fieri professionem ante decimum sextum annum expletum, obligat etiam si puer sit doli capax, & habet effectum irritandi professionem antea factam, ita vt in conscientia nullam obligationem inducat. Similiter lex statuens, vt vot# factum à filio impubere ante decimum quartum annum possit irritari à parente, suam vim habet, etiam in conscientia, qumnuis certò constet, talem puer# in tali ætate habuisse perfectum iudicium. Et sic de alijs. Ratio verò est, qu# notauit D. Thomas. 2. 2. q. 88. ar. 9. quia[1551] leges humanæ attendunt ea, quæ frequ# tius accidunt, & id satis est, vt generaliter obligent. Confirmatur primò, quia ob hanc rationem, deficiente fine legis in particulari, non cessat obligatio legis; sic autem se habet in præsenti defectus præsumptionis in particulari casu, quia ibi tantum cessat ratio legis in **[298]** particulari, & merè negatiuè, quandoquid# potest lex sine iniustitia, vel alia malitia seruari, vt supponitur.

Sed contra hoc obijci potest, quia **[sect. 7]** [1552] quando lex aliquid prohibet propter vitanda aliqua incommoda, si in particulari casu cessant, seu non inueniantur illa incommoda non obligat talis lex, etiamsi posset sine incommodo execu[1553]tioni mandari, vt sentit Panormit. in c. *Quoniam contra,* de Probat. n. 6. *Dummodo* (ait) *lex non contemnatur.* Et idem sentit[1554] Nauarr. in Sum. cap. 16. n. 37. cum Caietan. tom. 1. Opusc. tract. 12.

q. 2. de Matrimon. qui specialiter tractant de lege prohib#te cl#destina matrimonia, qu# dicunt non obligare, quando cessant omnia illa incommoda, quæ lex illa vitare int#dit. Et ratio reddi porest, quia tunc inutilis est obseruantia talis legis, nullamq#; honestatem habet; ergo similiter in præsenti, quando lex fundatur in præsumptione generali ratione periculi, potius quam facti, non obligabit in particulari casu, vbi constiterit, nullum esse tale periculum: est enim eadem ratio.

Respondetur negando anteced#s ge **[sect. 8]** neraliter sumptum. Nam lex prohibens deferre arma noctu propter incommoda iurgiorum, vel iniuriarum, quæ inde sequi solent, obligat omnes etiamsi, nul la rixa timeatur. Item lex prohibens habere plura officia reipublicæ propter vitandum incommodum indebitæ administrationis, obligat etiam illum, in quo tale incommodum cessat, quia sufficiens est ad illa perfectissimè administranda. Vnde potius potest retorqueri argumentum ad confirmandam assertionem. Nam si lex prohibeat aliquid propter incommoda vitanda, obligat in particulari casu, etiamsi in illo non inueniantur; ergo similiter, &c. Prætereà retorquetur ratio illius sententiæ, quia licet cessent pericula, vel incommoda, semper est honestum, seruare legem, & est vtile ad maiorem legis vigorem, & obseruantiam. Item quia vt lex vniuersaliter obliget, satis est, quod vt in plurimum sequantur incommoda ex contrario actu. Quocirca, vt in aliquo casu cesset obligatio legis latæ ad vit#da incommoda, non satis est, vt incommoda cessent, sed oportet, vt occurrant aliqua grauia incommoda, quæ in tali casu sequantur, si lex seruetur, & ideò per modum epijkiæ cessare censeatur. Et ita videtur interpretari Nauarr. su#[1555] sententiam, de quo puncto plura dicemus infrà, tractando de interpretatione, vel cessatione obligationis legis.

Dico secundò. Quando lex fundatur **[sect. 9]** [1556] in præsumptione definitiua, seu facti, non obligat, non subsistente præsumptione, seu veritate facti. Iuxta hanc assertionem procedere potest communis sententia suprà citata, eamque significare videtur Felin. dicto n. 40. verb. *Hanc*[1557] *fallentiam,* vbi numerat tres casus in quibus lex non obligat in conscientia, & omissis secundo de lege iniusta, & tertio de lege pœnali quoad solutionem pœnæ, qui ad rem præsentem non pertinent, primus, & vnicus apud illum est, *Quando lex fundatur super præsumptis, & non super certis,* vt ille loquitur. Vt quando lex præcipit obedire sententiæ, qu# præsumit iustam: nam si constet, non esse iustam, non obligat talis lex obseruandam illam sententiam, quia fundatur in præsumptione talis facti in indiuiduo, scilicet, quod talis sententia iusta sit. Et idem significat Bald. in dicta l. *Cum quis,* in exemplis omnibus, qu# ad[1558]ducit. Quanuis alij vtantur alijs exemplis, quæ plus indicant, & admittenda non sunt, vt in lib. 5. latius dicam. Exemplum autem de hærede non faciente inuentarium, admissa illa opinione ad hunc sensum debet accommodari. Et habet fundamentum in Authentica de Hæredib. & Falcid. cap. 2. ibi. *Et non per ea, quæ fortè surripiunt, vel malignanter introducere pertentant.* Et infrà, *Cum vtiq#ue si nihil malig nati essent, non forte competeret,* vel forte illa lex quasi pœnalis est propter negligentiam faciendi inuentarium, & ideò non obligat in conscientia ante iudicis sententiam; poterit autem tunc iustè cogi hæres per iudicem, & tunc tenebitur in conscientia parere. Neq#ue aliud disponi videtur per illam legem. Omissis verò exemplis, ratio assertionis est, quia quando lex fundatur hoc modo in præsumptione, deficiente veritate, tollitur omnino fundamentum legis, & ideò necesse est, vt cesset obligatio eius. In quo est magna differentia inter hanc legem & illam, qu# fundatur in pr#sumptione **[299]** periculi, quia

in priori, cessante veritate, deficit fundamentum legis; in posteriori autem minimè, quia semper est ve rum dicere, actum esse periculosum, eti# si non eueniat effectus. Vnde propriè lo quendo, illa ratio periculi non tam ex præsumptione, quàm ex vero, & certo iudicio de tali periculo timetur: secus verò est, quando præsumptio est de ipso facto, quod simpliciter incertum est, licèt præsumatur, vnde cum non tantum periculum, sed etiam ipsummet factum sit fundamentum talis legis, meritò cessante veritate facti, cessat obligatio legis. Accedit quòd etiam tunc cessat ma teria legis, vt in casu de matrimonio, si lex præcipiat permanere cum muliere cognita post sponsalia, & contingat, n# fuisse cognitam affectu maritali, cessat in conscientia obligatio talis legis, quia re vera cessat materia eius: nam intentio illius legis est præcipere accessum ad suam coniugem, & illa non est coniux; ita ergo est in omnibus similibus.

Solum potest vlterius interrogari, **[sect. 10]** [1559] quomodò discernendum sit, quando lex fundetur in præiudicio periculi tantum, seu in eo, quod frequentius accidit, vel etiam in præsumptione facti, quod ita in re ipsa esse supponatur. De hoc vero non possumus certam regulam in particulari assignare. Dicimus ergo ex ma teria, & verbis legis, adiuncto vsu, & interpretatione Doctorum id esse colligendum. Altera dubitatio de intentione legislatoris, quæ in alio argumento superioris capitis petebatur, post sequens caput commodiùs tractabitur.

CAPVT XXIIII.

Vtrum lex ciuilis obliget, vel obligare poßit sub reatu mortalis culpæ.

PRæceptum (vt notat Caiet. 2. 2. q. **[sect. 1]** [1560] 104. ar. 2. & in Sum. verb. *Præcept#*) interdum generaliter sumitur pro imperio imponente necessitatem obediendi, ita vt peccetur, si non implea[1561]tur, iuxta illud Hieronym. lib. 1. contra Iouin. *Quod præcipitur imperatur, quod imperatur necesse est fieri,* cap. vlt. 14. q. 1. aliqu#do verò accipitur antonomasticè pro imperio imponente necessitatem mortaliter peccandi, si non pareatur, & vtroq#ue modo præceptum includit obligationem in conscientia, & ita vtraq#ue ratio præcepti sufficit ad veram rationem legis, & aliqua earum necessaria est iuxta supra dicta. Hinc ergo oritur quæstio, an lex ciuilis solum includat rationem præcepti largè sumpti, vel eti# possit ex suo genere magis obligare, & necessitatem imponere vel parendi, vel mortaliter peccandi. In quo puncto cla[1562]rius videntur loqui Gerson, & Almain. suprà citati cap. 20. negantes Magistratui ciuili hanc potestatem. Idemq#ue à fortiori tenent qui de legibus Ecclesiasticis hoc docent, quos libro sequenti cap. 18. commemorabimus. Aliqui eti# Canonistæ docuerunt, non esse peccat# mortale, non parere legibus ciuilibus secluso contemptu, Imol. in Repet. cap.[1563] *Cum contingat,* de iur. iur. col. 17. cuius do ctrinam in hac parte valde commendat[1564] Felin. in cap. 1. de Sponsal. n. 19. vnde videntur supponere, ex vi talium legum non sequi per se talem obligationem. Hi verò auctores nullam nouam rationem, vel probationem afferunt, qua ost#dant, excedere efficaciam

potestatis, ac legis ciuilis, attingere hunc gradum pr#cepti, seu obligationis, & omnes, qu# afferri possunt, reducuntur ad eas, quæ in cap. 20. positæ sunt. Quibus omissis.

Dico primò. Lex ciuilis ex genere **[sect. 2]** [1565] suo obligare potest sub reatu mortalis culpæ. Dico autem, *ex genere suo,* quia certum est, in indiuiduo, seu in singulis legibus non semper esse tam grauem obligationem, vt transgressio legis ciuilis reatum æternæ pœn# inducat. Quia nec lex diuina, & naturalis in omni materia & actione cum tanto rigore obligant, vt ex 1. 2. q. 88. & 89. nunc suppono. Dicitur ergo lex ciuilis ex suo genere obligare sub mortali, quia, si ex parte materiæ sit capacitas, & voluntas legislatoris interueniat, ex parte legis non deest efficacia, seu potestas ad obligandum. Ita docet apertè D. Thom. 2. 2. q.[1566] 104. ar. 6. iuncto ar. 1. q. 105. & q. 147. ar. 3. Soto lib. 1. de Iustit. q. 6. art. 4. Castro lib. 1. de Leg. Pœnal. cap. 4. & 5. Driedo lib. 2. de Libert. Christian. cap. 1. Medin. C. de Pœnit. tract. 4. de Ieiun. c. 7. Adria. Quodlib. 6. art. 2. Maior. 4. dist. 15. q. 4. præsertim ad 2. Nauarr. in Sum. cap. 23. n. 55. Couarr. in Rugul. *Peccatum.* p. 2. §. 5. **[300]** n. 2. & 3. vbi plures' alios refert. Et probari potest ex August. epist. 50. non lon[1567]ge à principio dicente, *Quicunque legibus Imperatorum, quæ pro Dei veritate feruntur obtemperare non vult, acquirit grande supplicium.* Vtique apud Deum, vt ex contextu constat. Ostendi etiam potest assertio omnibus, & testimonijs rationibus adductis in cap. 20. nam obligatio in conscientia simpliciter dicta extenditur ex genere suo ad obligationem sub mortali. Vnde ratio propria est, quia lex humana ex se obligat in conscientia; ergo ex se etiam inducit obligationem materiæ proportionatam, si circa illam absolutè feratur; ergo ex se inducere valet obligationem sub mortali. Confirmatur, quia ratio naturalis dictat talibus legibus esse obediendum, sicut dictat esse obediendum parentibus, & sicut dictat pro missionem Deo factam esse seruandam; ergo sicut non seruare vota, vel non obedire parentibus ex suo genere est pec catum mortale, ita etiam non seruare leges ciuiles, seu (quod perinde est) non obedire Principi seculari, ex suo genere est peccatum mortale; ergo leges ciuiles ex genere suo possunt obligare ad mortale. Atq#ue hinc infertur, potestatem hanc sic præcipiendi cum tam rigorosa obli **[sect. 3]** [1568]gatione non conuenire Principibus secularibus ex speciali Dei, aut Christi concessione, sed ex natura rei consequi ad illam potestatem, quam habent à Deo ad gubernandam rempublicam in suo ordine. Probatur primò à simili de po[1569]testate, quam pater habet ad imperandum filio, imponendo ei grauem obligationem, quando materia illam postulat: illa enim potestas non est ex speciali concessione, sed sequitur iure naturæ ex vi dominij paterni, & illius naturalis principij, obediendum est parentibus iustè præcipientibus. Idemq#ue est cum proportione de obedientia, quam seruus debet Domino; ergo idem est de obedientia debita legibus Principum. Secundò, quia potestas Principis ad constituendum actum vt necessarium ad ho nestatem illius virtutis, in cuius materia versatur, vel ad præscribendum medium in tali materia virtutis, non est ex speciali concessione distincta à potestate regendi rempublicam, sed est inclusa in illa ex ipsa rei natura; sed ex hac potestate, & actu eius sequitur intrinsecè, & ex natura rei, vt sit peccatum mortale transgredi talem legem; ergo etiam potestas sic præcipiendi est inclusa ex natura rei in tali potestate, & non est addita per specialem concession#. Minor declaratur (cætera enim clara sunt) in materia iustitiæ, quando lex taxat pretium rei: nam eo ipso illud est medi# iustitiæ, & tr#sgressio est iniustitia, quæ ex genere suo peccatum mortale est, & consequenter etiam violatio talis legis est ex suo genere peccatum mortale,

& idem est cum proportione in reliquis. Tertiò probatur, quia hæc concessio n# est specialiter data à Christo, aliàs esset propria legis nouæ, quod est friuolum, & sine fundamento, & apertè repugnat[1570] Paulo Rom. 13. dicenti, *Omnis anima,* &c. & tradit generalem doctrinam c#munem etiam Ethnicis, vt in superioribus visum est, & constat apertè ex simili loco Petri. 1. Canon. cap. 2. & Sapi. 6. *Au*[1571]*dite reges,* &c. *quoniam data est à Domino potestas vobis.* Quod verò illa potestas, quæ communis est Ethnicis, non sit ex speciali concessione addita naturæ, in superioribus ostensum est, & per se est euidens, tum quia in Scriptura nulla fit m# tio talis concessionis, sed il li potestati naturali tribuitur tanta vis imperandi, vt qui ei resistunt, sibi damnationem ac quirant Rom. 13. tum eiam, quia talis potestas inuenta est in legitimis Regibus infidelibus nullam reuelationem, vel supernaturalem notitiam habentibus; est ergo intrinseca potestati naturali, & diuina dicitur per modum doni connaturalis, non per modum specialis concessionis.

Contra hanc autem veritatem vide **[sect. 4]** [1572]tur sensisse Medina tract. de Ieiunio, c. 7. sentit enim, seculares Principes habere hanc potestatem ex speciali Dei concessione; ratione cuius dicit, eos vti auctoritate Dei, quando imperant sub reatu pœnæ æternæ. Et in hoc æquiparat Principes seculares Prælatis Ecclesiæ, qui potestatem suam habent ex speciali concessione Christi. Nititurq#; in illo fundamento Gersonis, quod nemo potest sub reatu pœnæ æternæ imperare, nisi qui illam pœnam potest infligere, & ideò solus Deus id potest, vel **[301]** qui ab illo habet talem potestatem specialiter c#missam. Almain. verò d. c. 12. Mo[1573]ral. licèt in principali assertione diss#tiat à Medina, tamen in hoc fundamento conuenire videtur. Putat enim, ad pr#cipiendum sub reatu pœnæ ætern# necessariam esse auctoritatem specialiter à Deo concessam, & quia putat, hanc esse datam Christi Vicario, non autem Principi temporali, ideò negat, leges ciuiles obligare sub mortali, licet de Ecclesiasticis id concedat.

Sed profectò idem est cum proportione **[sect. 5]** de vtroque superiori seculari, & Ecclesiastico in hac parte sentiendum. Nam licèt in hoc differant, quòd potestas gubernandi aliter data est Vicario Christi, quam Imperatori: illi enim data est per special# c#cession# supernaturalem, huic per electionem hominum, vel alium mod# dimanant# à Deo, vt auctore naturæ ex vi naturalis luminis rationis; nihilominus in hoc c#ueniunt, quod neutri data est peculiaris potestas imperandi in sua materia, & foro sub reatu pœnæ #tern# per specialem concessionem, sed solum quatenus ex natura rei includitur in potestate gubernandi vnicuique concessa. Nam Petrus non habuit hanc potestatem (vt infrà videbimus) nisi ex vi illius concessionis, *Pasce oues meas,* & aliam specialiorem fingere vanum est, & sine fundamento. Idem ergo cum proportione est de Rege, seu Imperatore, quia in latitudine suæ materiæ potestas eius includit hanc vim, & efficaciam imperandi, vt declaratum est.

Neq#ue fortassè Medina aliud sensit; **[sect. 6]** nunquam enim dixit, hanc esse special# concession#, sed solum voluit explicare, non potuisse quancunque ex his potestatibus extendi ad obligandum sub reatu pœnæ æternæ, nisi esset vtraq#ue aliquo modo diuina, & per eam operaretur ho mo, ac præciperet, vt minister Dei. Quod est verissimum, tum quia id satis in dicauit Paulus loco citato, tum etiam, quia aliàs transgressio talis legis non redundaret in Dei offension#, & consequ#ter non mereretur æternam pœn#. Almain. autem immeritò constituit in hoc differentiam inter potestatem laicam, & Ecclesiasticam:

nam licèt in multis alijs differant, in hoc seruant proportionem, non æqualitatis, sed cuiusdam #portionalitatis, vt satis explicatum est.

Secundò ex dictis infertur, non sol# **[sect. 7]** [1574] posse peccari mortaliter contra legem ciuilem, quando ex contemptu formali non seruatur; sed etiam quoties cum sufficienti cognitione, ac deliberatione violatur, siue id fiat ex negligentia, siue ex quocunque alio prauo affectu. Hoc aduertimus contra aliquos, qui etiam de Ecclesiasticis legibus dixerunt, non peccari contra eas mortaliter, nisi formaliter cont#nantur, qui à fortiori idem ess#t dicturi de legibus ciuilibus. Sed contra illos ex professo tractabimus libro seq. Nunc probatur illatio, quia sine contemptu formali datur plena, & cons#mata transgressio legis; ergo si lex de se obligat sub reatu æternæ pœnæ in tr#sgressione eius c#mittitur peccatum mortale, etiamsi non fiat ex contemptu formali. Loquor autem semper de formali cont#ptu: nam virtualis, seu potius materialis, in omni tr#sgressione legis includitur: for malis autem necessarius non est, vt patet inductione: nam ad peccandum contra iustitiam, vendendo r# carius, quam lege ta xat# sit, non est necessarius formalis c# temptus legis, sed satis est id facere vol#tariè ex affectu pecuni#, vel alio simili. Item vt iudex peccet grauiter transgrediendo iuris ordinem in iudicio non est ne cesse, vt ex contemptu id faciat, vt constat. Et idem est in similibus, quæ satis const#t ex communi vsu, & sensu fidelium. Imò hinc obiter infero posse peccari mortaliter contra legem humanam pervnum actum, vel omission#, omnibus illis modis, quibus potest peccari contra legem naturalem, vel diuinam, scilicet, vel per malitiam, seu ex certa scientia, & prauo vsu libertatis, vel ex passione, quæ suffici#t# deliberation# non excludat, vel per ignorantiam crassam, & supinam, seu ex notabili negligentia profect#. Patet, quia omnibus his modis potest esse actus suffici#ter voluntarius, & nihil aliud requiritur, supposita obligatione legis. Et quoad hoc eadem est ratio de humana, qu# de naturali, vel diuina lege. Quapropter sano modo intelligendum est, quod Caietanus verb. *Præcept#*, in fine ait, in his, quæ sunt positiui iuris, si absque contemptu peccetur ex pura ignor#tia, vel appar#ti excusatione, cum animo non consentiendi c#tra præceptum obligans ad mortale, non **[302]** peccari mortaliter. Hoc enim intelligendum est de ignorantia inuincibili, & non crassa, & de probabili existimatione excusationis. Vnde idem dici pos set de rebus iuris diuini positiui, licet in humano plures admitti possint similes excusationes. Atq#ue ita explicuit illam doctrinam Sylu. verb. *Inobedientia,* vbi D. Thomam, & alios refert.

CAPVT XXV.

Vtrum lex humana, vt obliget sub mortali culpa grauem materiam requirat, & quæ illa sit.

QVoniam dictum est, legem posse **[sect. 1]** de se obligare submortali, licèt non semper ita obliget, & ideò necessarium est declarare, quando obligatio legis pertingat vsque ad illum gradum, in quo tam rigorosè obliget. Qu#tum autem ex communi doctrina Doctorum in hac materia colligi potest, tria capita designari solent ad hanc grauitatem obligationis in lege discernendam, nimir# qualitas, seu quantitas, aut grauitas materiæ, in qua lex

præcipit: verba, quibus lex profertur, sub quibus pœ nam in lege additam compreh#dimus: & intentio præcipientis, de quibus sigillatim dicendum est.

Circa primum certum est, grauitatem **[sect. 2]** materiæ præcepti esse necessariam ad grauem legis obligationem, ita vt non sit in potestate legislatoris humani obligare sub mortali in materia leui, eti# si maximè id velit, & intendat. Ita docuit Driedo lib. 3. de Libert. Christ. c. 3.[1575] ad 5. & hac ratione dixit idem auctor lib. 2. c. 1. in discursu secundæ propositionis, *Temerariæ m#dantium intentiones pro quibuslibet rebus parui ponderis non obligant subditos, vt teneantur obedire sub pœna criminis illius, quod ipsi volunt subditos incurrere.* Idem tenet Castro d. lib. 1. de Leg. pœn. c. 5. docum. 4. inclinat Cord. in Sum. q. 118[1576] p. 1. quatenus ait, non esse in potestate superioris obligare sub mortali, aut ve niali, sed hoc p#dere ex quantitate materiæ. Et probatur primò, quia primum fundament# huius obligationis est materiæ capacitas, nec potest legislator facere vt actus excedat potentiam, id est obligatio capacitat# materiæ. Secundo, quia esset iniustum, imò stultum pr#ceptum quoad illam part#. Quid enim magis in ordinatum, quam propter rem leu# obligare ad pœnam æternam? aut (quod perinde est) in re leui constituere salutis viam, seu medium ad ill#. Tertiò, quia lex naturalis, & diuina non obligant sub mortali in materia leui, ergo multò minus potest id facere lex humana. Quartò, quia talis lex non esset in ædificationem, sed in destruction#, & scandalum, & occasion# ruinæ, & onus imponeret graue, & importabile; non ergo potest, talem imponere obligation#. Quintò quia alias possent Principes, aut Prælati pro suo arbitratu imponere graues obligationes circa res minimas, quod est absurdum, & contra Christi reprehension#, *Alligant onera grauia, & importabilia.* Matt. 23. Sextò, quia si lex ciuilis pœnam mortis imponeret pro leui crimine, iniusta esset, & nulla quoad illam part#; ergo multò magis erit iniusta lex humana, quæ imponeret reatum pœnæ æternæ apud Deum in materia leui, secundum rectam æstimationem apud eundem Deum. Vnde meritò dixit Aug. d. lib. 2. de Bapt. c. 6. iniquas esse stateras eorum, qui pro arbitrio suo dicunt, hoc graue, hoc leue est. Ex quibus rationibus constat, hoc esse verum, siue materia leuis sit totalis materia legis, siue partialis: nam est eadem proportio, & ratio. Sicut aliàs diximus, votum de re leui non obligare sub mortali, siuè materia sit totalis, siue partialis. Et in lege naturali idem reperitur: nam lex non mentiendi per se obligat tantum sub veniali culpa, & eodem modo obligat lex non furandi in materia leui, licèt in priori lege materia leuis & totalis sit; in posteriori autem partialis. Solumque est differentia, quod in priori lege obligatio est per se, & ex genere legis: in posteriori autem solum ex accidenti, & in tali indiuiduo. Idem ergo cum proportione in lege humana obseruandum est.

Contra h#cverò sent#ti# referri poss#t **[sect. 3]** varij auctores, qui frequ#ter dicunt, ex int#tione legislatoris pendere, q# præceptum obliget sub mortali, & si illa sciatur sufficere, quia ex illa p#det legis vis. Ita sentiunt Angel. ver. *Lex.* n. 3. Sylu. verb.[1577] *Præcept#.* q. 3. Armil. verb. *Lex.* n. 4. & Caiet. verb. *Præcepti tr#sgreßio,* qui addit, inueniri qu#dam pr#cepta humana oblig#tia sub mortali. Idem s#tit Cord. d. q. 188. p. 2. ratio. 1. 2. & 3. & confirmat, tum quia in **[303]** religionib# ponuntur pr#cepta obedi#tiæ, & sub exc#municatione de rebus minimis, quæ verè obligant, quia potestas superioris timenda est, tum exemplo Dei, qui leue præceptum Adæ imposuit sub obligatione æterni reatus. Citari[1578] deniq#ue solet Anges. in Moralib. cap. 9. & 10. in princ. ex quo solum

video posse induci, quod in d. c. 10. in princ. concl. 5. dicit, superiores posse prohibere dilectiones remissas eiusdem obiecti sub maiori obligatione, quam intensas.

Sed nihilominus assertio posita veris **[sect. 4]** [1579] sima est, & communis, sufficienterque demonstrata. Et fortasse dicti auctores c# trarium non senserunt: nam Summistæ, cum dicunt intentionem sufficere, intel ligendi sunt de intentione rationabili, & iusta: nam illa erit commensurata ma teriæ, & ideò, si fuerit de obligatione sub mortali, supponet materiam capac# talis obligationis. Et ita videtur intellexisse Couarr. in Reg. *Peccatum.* 2. p. §. 5. n. 2. in fine, & in cap. *Quanuis pactum.*[1580] 2. p. §. 2. n. 7. Sic etiam intelligunt communiter Doctores dictum illud legis. 1. ff. de Constit. Princ. *Quod principi placuit legis habet vigorem*, vtique de placito rationabili, & iusto. Addo etiam, voluntatem legislatoris declaratam grauiter obligandi secum afferre præsumptionem, & quasi declarationem, quod materia sit capax talis obligationis, & ideò moraliter, ac regulariter timendam esse,[1581] vt dixit Corduba. Deniq#ue addo, sæpè materiam, quæ nudè spectata leuis apparet, prout in tali occasione, & in ordine ad talem finem præcipitur, esse grauem, vt mox explicabimus, & dixi latè in tom. 5. de Censur. disp 4. sect. 6. n. 1. & quia sæpe potest latere superioris motiuum, pro illo præsumitur. Nihilominus tamen si veritas obstaret præsumptioni, & clarè constaret, materiam non esse grauem, nec dignam tali obligatione, tunc non induceretur obligatio. Neq#; amplius probat exemplum religionum: nam doctrina data in eis etiam locum habet de necessitate materiæ grauis, quanuis in illis, propter altiorem finem perfectionis, frequentius possit accidere, vt res in specie leuis in tali statu, & in ordine ad finem ei consentaneum, grauis meritò censeatur. Ad exemplum autem de pr#cepto Ad# **[sect. 5]** imposito respondet Corduba suprà, illud præceptum obligasse sub mortali ratione status, etiamsi materia esset leuis. Rationem autem status in hoc ponit, quod in illo non poterat peccari venialiter prius quam mortaliter. Sed hæc ra tio probabilis non est. Aliàs etiam pr#cepta naturalia de rebus leuibus obligarent sub mortali in illo statu, & ita verbum otiosum, & m#dacium officiosum, aut iocosum essent ibi peccata mortalia, quod incredibile est, quia illa peccata sunt venialia, etiamsi plena libertate, & absque passione, vel ignorantia fiant; cur ergo in illo statu essent mortalia? Vel quam circunstantiam adeò grau# adderet ille status? Quanuis enim ex contemptu possint illa peccata fieri mortalia, tamen etiam in illo statu possent fieri sine contemptu, si tamen fieri possent. Quid enim ibi erat, quod ad contemptum cogeret. Quocirca suppon#do primum peccatum in illo statu non potuisse esse veniale, ratio non est reddenda ex eo, quod omne peccatum in omni materia quantumuis minima ibi esset mortale; sed ex diuina prouidentia, qu# custodiret hominem in leuibus, quandiu grauiter non caderet, ne vel felicem illum statum propter peccat# veniale amitteret, vel in eo deordinationem aliquam, vel pœnam sustineret. Aliter verò responderi potest, licèt legislator humanus non possit obligare sub mortali in materia leui, Deum ips# posse. Veruntamen cum diuinum præceptum non possit non esse iustum, fieri non potest, quin sit materiæ proportionatum, ita vt si sub mortali obligat, cadat in materiam capacem talis obligationis, ac subinde grauem saltem formaliter, & vt ordinatur ad finem à Deo intentum. Aliàs peccatum mortale, & veniale differrent tantum ex voluntate diuina, & non ex natura rei, quod falsum est. Dico ergo, pr#ceptum Adæ impositum fuisse de re graui, quia illa abstinentia à cibo vetito imposita fuit in recognitionem obedientiæ Deo debi[1582]tæ, & quasi in tributum humanæ subiectionis ad Deum, & ad reprimendam

hominis elationem, quodammodò subijciendo illum inferiori creatur# in obsequium Dei, sub quibus rationibus præceptum illud grauissimum erat.

[304] Sed quæres, an præceptum sub mortali impositum in re leui, obliget saltem sub **[sect. 6]** [1583] veniali. Videtur enim nihil omnino obligare, quia est iniustum. Nihilominus verius videtur obligare quantum materia est capax, ac subinde sub veniali. Duo enim sunt in illo pr#cepto distinguenda, vnum est talem r# pr#cipi, aliud est pr#cipi sub tali obligatione, vel pœna: primum (vt supponimus) non est iniustum, quia ponimus materiam præcepti simpliciter honestam esse, & in suo gradu iustam, & capac# præcepti: secundum autem iniustum est. At verò non obstante iniustitia, & nullitate, quoad secundum, potest præceptum valere quoad primum, quod iustum est; tum quia illud est prius natu ra (vt sic dicam) & ex se separabile à secundo, tum etiam, quia in his, qu# huiusmodi sunt, vtile per inutile non vitiatur. Neq#; intentio præcipientis intelligitur[1584] esse conditionata, ita vt nolit præcipere quod potest, si non potest obligare qu#tum appetit, sed potius absolutè int#dit pr#cipere, & vol#do obligare plus qu# potest, consequenter etiam vult obligare quantum potest. Et ita censeo tale pr#ceptum esse validum quoad obligationem commensuratam, & proportionatam materiæ eius, quia quoad illam n# deest intentio præcipientis, & nihil aliud est, quod ibi desideretur.

Secundò dicendum est, grauitat# ma **[sect. 7]** [1585]teriæ sufficient# ad grau# legis obligation# prudenti arbitrio iudicandam esse, nec posse certior# regulam tradi. Hæc assertio in materia de peccatis tract#da est: nam est propria illius loci, ead#q#; regula pro lege naturali, & diuina solet assignari, vt in materia etiam de Voto, & Iuramento dictum est, & dici solet in materia de Furto, & similibus. Quia re vera non potest alia specialior cogitari, quæ vel r# declaret, vel certa sit; eadem autem ratio est de materia legis positiu#, siue ciuilis, siue etiam Ecclesiastica: nam quoad hoc eandem rationem participant, vt constat, & apertè supponunt Caiet. & Syluest. locis citatis, & alij statim citandi. Ad ferendum autem hoc prudentiale iudicium duo præcipuè in lege consideranda sunt, vnum est finis legis præsertim proximus, ratione cuius materia pr#cepta censetur constitui per legem in hac, vel illa specie virtutis; aliud #qualitas, seu #portio medij pr#cepti in ordine ad tal# finem, & ex his duobus prud#ti arbitrio spe ctatis colligenda est materiæ grauitas.

Itaq#; in primis necessarium est, vt finis **[sect. 8]** [1586] legis pertineat ad virtutem aliquam ex grauioribus. Multique indicant, huiusmodi virtutes tantum esse illas, qu# respiciunt Dei amorem, & cultum, vel etiam illas, ex quibus pendet moraliter loquendo amicitia inter proximos, vel pax, & c#mune bonum reipublic#, vt sunt religio, iustitia & charitas. Ita sentit Anton. 2. p. tit. 4. c. 2. §. 3. vbi solam illam materiam pr#cepti censet esse grau#, qu# est necessaria ad charitatem, vel iustitiam, vel diuinam reuerentiam. Idem sequitur Syluest. verb. *Præcept#.* q. 3. Parumque differt regula Caiet. tom. 1. Opusc. tract. 25. q. 1. dicentis, t#c materi# esse grau#, quando #tinet, ac necessaria est ad charitatem Dei, vel proximi.

Sed h#c non satis r# explicant. Quia si **[sect. 9]** dicti auctores sentiant, solas illas materias, quarum honestas formaliter, ac proximè pertinet ad has virtutes, esse graues, falsum docent, aliàs tantum præcepta charitatis Dei, vel proximi, vel religionis, & iustitiæ, vel ad summum tantum ea; quæ formaliter dirigunt ad Deum, vel proxim#, haberent materiam grauem, & possent obligare ad mortale, consequens est falsum, quia etiam virtutes, qu# non sunt ad alterum, habent materiam grau#, vt est ieiunium in materia temperantiæ:

nam iuxta communem sensum Ecclesiæ, pr#ceptum ieiunij sub mortali obligat, & grau# habet materiam. Idem contingit in materia castitatis, & fortitudinis, vt constat. Si verò illi auctores intelligunt, illam materiam esse grauem, quæ saltem virtute repugnet charitati. Sic vera est sententia, quia omne peccatum mortale est contra charitatem, salt# virtute, seu vltimate; tamen non deseruit ad declarandum, quando materia præcepti est grauis: nam hoc est, quod inquirimus, quando scilicèt materia est talis, vt eius transgressio repugnet saltem virtute charitati Dei.

Eandemq#; difficultatem habet quod Caiet. sentit in Sum. verb. *Præceptum*, d# **[sect. 10]** ait, tùnc præceptum obligare sub mortali, quando actus contrarius pr#cepto tollit dispositionem animi virtuosam, & necessariam ad salutem. Quia destruitur finis, ad quem ordinantur omnes le **[305]** ges. Licèt enim hoc verum sit, tamen r# non declarat: cum enim dispositio virtuosa necessaria ad salutem non sit nisi charitas, hoc est, quod inquirimus, qualis scilicet materia legis sit necessaria ad hanc dispositionem conseruandam,[1587] vel quando actus contrarius illam destruat. Dico ergo, materiam legis positiu# pos se esse grauem in omnibus virtutibus, præsertim principalibus, & cardinalibus iuxta doctrinam D. Thomæ, & Caiet. 2. 2. q. 104. ar. 2. ad 1. In vnaquaque autem virtute illam esse grau#, cuius omissio, vel violatio notabilem habet deformitat#, seu turpitudinem in sua specie, & tunc illa turpitudo virtute repugnat charitati Dei: gradus autem, seu grauitas talis turpitudinis prudenti arbitrio iudicandus est, spectata communi æstimatione hominum, & grauiorum Doctorum, virorumq#; prudentium sensu, & opinione.

Secundo loco dicimus considerand# **[sect. 11]** [1588] esse proportionem medij ad finem lege intentum; oportet enim, vt multum conferat ad illum: nam si leuiter illum impediat, aut diminuat, quanuis finis in se grauis sit, læsio eius per tale medium n# potest grauis reputari. Sicut finis iustitiæ in se grauis est, & necessarius reipublicæ; si tamen in re minima lædatur, nec multum perturbat rempublicam, nec amicitiam inter homines moraliter dis soluit, & ideò non constituit materiam grauem, & è conuerso si defectus in aliqua materia grauiter lædit finem int#tum à lege, licèt in se aliquid minimum esse videatur, nihilominus in ratione medij est quid graue, & ideò vt est materia talis præcepti, est materia grauis. Et in hoc sensu dixit Caiet. suprà, interdum de re minima dari pr#ceptum obligans ad mortale; intelligit enim de re minima absolutè spectata, non tamen respectiuè in ordine ad finem legis. Vt v. g. ingredi talem domum absolutè quid leue esse videtur, tamen in ordine ad vit#dam occasionem peccati graue quid est. Et in materia iustitiæ, aliqua absolutè spectata leuis est, quæ respectu talis personæ pauperis est grauis, quia multum illa indiget, vel ex carentia eius sequitur illi nocumentum graue. Sic ergo ex proportione materiæ ad finem legis coniectari facilè poterit grauitas materiæ, cæteris paribus.

Dices, finis legis non cadit sub lege; ergo licèt finis non obtineatur; imò im **[sect. 12]** pediatur, si materia seruetur, non violatur præceptum, vt suprá de naturalibus ostensum est, & est eadem, vel maior ratio de positiuis; ergo ex maiori, vel minori læsione in ordine ad finem, non potest considerari grauitas materiæ, vel præcepti, vel peccati contra tale præ[1589]ceptum. Respondeo, assumptum esse verum de fine extrinseco legi, & materiæ eius. Nos autem hic loquimur de fine intrinseco, siue ille includatur in ipsa materia, vt quando propter se, & suam honestatem præcipitur, vt est in lege ciuili vendere rem tanti, & non pluris, & in Ecclesiastica audire Missam, ieiunare, &c. siue proximè respiciatur per

pr# ceptum, vt quando materia solum præcipitur, vt medium ad talem finem, vt quando prohibetur ingressus in domum propter vitandum sc#dal#, vel quid simile.

CAPVT XXVI.

An ex verbis legis colligatur obligatio ad mortale, & quæ verba ad hoc sufficiant.

SVpposita doctrina capitis præce **[sect. 1]** dentis, clarum est, nullaverba posse sufficere ad hunc effectum, nisi supponatur materia capax; nihilominus ta men verba ipsa, si ex parte sua suffici#ter proponant talem obligationem, eti# declarant materiam esse grauem, & illis standum est, vt dixi, si aliud manifestè non constet, & ideò inquirimus, an ex verbis legis possit hoc interdum colligi. Potest autem lex declarare obligationem suam, aut oratione aliqua complexa, aut verbo simplici præcipiendi, & de vtroq#ue modo breuiter dicemus. Circa primum clarum est, posse legis **[sect. 2]** latores humanos explicare in sua lege se velle obligare sub reatu pœnæ æternæ, vt fit interdum in Ecclesiasticis legibus, vt infrà videbimus; in ciuilibus aut# hoc non est in vsu, quia non spectat ad temporales principes discernere inter peccatum mortale, & veniale, vnde ad s#mum solent explicare, se velle obligare quantum possunt, vel interdum etiam declarant Christiani Principes se velle obligare in conscientia. H#c tamen, & similia verba generalia sunt, & ex parte sua non declarant obligation# esse grauem **[306]** absolutè, sed solum quasi sub conditione, si materia sit capax, ideoque modus, & grauitas obligationis ex qualitate materiæ determinari debet. Solent autem in legibus humanis addi comminationes pœnarum, quæ si spirituales sint, indicare solent modum obligationis legis in conscientia, sed illæ sunt propriæ Ecclesia sticarum legum, de quibus libro sequenti dicemus. Aliæ sunt temporales, vel corporales pœnæ, de quibus hic dicendum est, quia in quibuscunq#ue legibus humanis addi possunt, præsertim verò in ciuilibus.

Multi ergo censent, huius pœnæ ad **[sect. 3]** [1590]iectionem non solum non esse signum grauis obligationis legis, verum potius esse signum, legem non obligare in foro conscientiæ, sed tantum in foro externo ad talem pœnam. Ita sentit Nauarr. dicto cap. 23. n. 55. cum alijs. Ego verò cum communi sententia, quam infrà tractabo, suppono, adiectionem pœnæ etiam temporalis, vel corporalis non esse signum legis purè pœnalis, nisi in ipsamet lege sufficienter explicetur, vel aliunde satis constet, quia non obstante transgressione legis in conscientia, & pœna illi respondente apud Deum iustè legislator humanus adijcit pœnam per homines infligendam. Et ideò si lex absolutè præcipiat, licèt adijciat pœnam temporalem, nihilominus in conscientia obligat.

Hoc ergo supposito dicendum est, gra **[sect. 4]** [1591]uitatem pœnæ per se loquendo magn# signum esse grauitatis materiæ, de qua lex fertur, & grauis obligationis eius. Ratio est, quia grauis pœna non imponitur prudenter nisi pro re graui, præsumitur autem legislator prud#ter adijcere pœnam; ergo. Vnde rectè docuit Scot. in 4. d. 1. q. 6. prope finem, quoties[1592] lex vetus c#minabatur illis verbis, *Peribit anima illa de populo suo,* id est, quoties p#nam mortis imponebat transgressoribus alicuius legis materiam illius legis

fuisse grauem, & de se sufficient# ad peccatum mortale. Cui consonat Ient# tia Augustini lib. 2. de Bapt. cap. 6. *Af*[1593]*feramus* (inquit) *diuinam stateram descripturis sanctis, & in illa quid sit grauius appendamus.* & infrà. *Tempore illo, quo Dominus priora delicta rec#tibus pœnarum exemplis cauenda monstrauit, & idolum fabricatum, atq#ue adoratum est, & propheticus liber ita regis contemptoris incensus, & schisma tentatum*: *idololatria gladio punita est, exustio libri, bellica cæde, & perigina captiuitate, schisma hiatu terræ, sepultis auctoribus viuis, & cæteris cælesti igne consumptis. Quis iam dubitauerit hoc esse sceleratius commissum, quod est grauius vindicatum.* In statera ergo diuina colligit Augustinus grauitatem delicti ex grauitate pœnæ, non tantum vitæ futuræ, sed eti# præsentis; ergo etiam in statera legis humanæ, quæ debet esse quoad fieri possit c#formis rationi diuinæ, ex grauitate p#næ rectè colligitur grauitas tr#sgressionis legis, & c#sequ#ter etiam grauitas materiæ de se suffici#tis ad mortalem culpam. Et quamuis non semper grauior culpa apud Deum puniatur grauiori pœna huius vitæ, maximè per iudices humanos, nihilominus, quando lex ciuilis imponit grauior# p#nam, signum est, materiam talis legis humanæ, & custodiam eius esse magis necessariam ad finem legis, & po testatis ciuilis, quàm sit alia materia aliàs honestior, vel excellentior apud Deum, & ita in ordine ad obligation# legis human#, semper illud est optimum signum materiæ satis grauis, & suffici#tis ad culpam mortalem, quando aliàs ex tenore legis constat, non esse purè pœnalem; & ita docent Summistæ verb. *Pœna*, & Couar. in Reg. *Peccatum.* 2. p. §. 5. n. 3. in fine, & Medin. dicta q. 7. de Ieiunio, & Armil. verb. *Præceptum.* n. 6. & verb. *Lex.* n. 4. & Castro lib. 1. de Leg. pœn. c. 5. docum. 4.

Circa secundum punctum de verbis **[sect. 5]** [1594] simplicibus dubitari potest, an sit aliquod simplex verbum præcipiendi, seu ferendi legem, quo hæc obligatio sub mortali sufficienter significetur. Et ratio dubitandi sumitur ex Clement. *Exi*[1595]*ui*, de Verbor. significat. & cap. *Exijt*, eod. tit. in 6. vbi ex hoc, quod lex fertur per verbum *Præcipimus*, vel æquiualens, colligitur obligatio legis sub mortali. Vnde multi sentiunt verbum præcipiendi, vel æquiualens sufficere ad obligationem legis sub mortali culpa. Ita Soto[1596] lib. 1. de Iustit. q. 6. ar. 4. & idem sentiunt Syluest. verb. *Præceptum.* q. 2. Armil. n. 7. Alijverò licèt hoc admittant in legibus canonicis propter dicta canonica iura, non tamen in ciuilibus, quia in iure ciuili talis declaratio non habetur, nec ex consuetudine constat, sic esse verba illa **[307]** intelligenda. Ita Medin. dicto cap. 7. de[1597] Ieiun. Castro dicto lib. 1. de lege pœnali cap. 5. & idem in re sentit Nauar. dicto cap. 23. n. 50. nam licet prius absolutè di cat, verbum pr#cipiendi de se non signi ficare satis pr#ceptum obligans sub mortali, nihilominus subiungit in legibus canonicis habere hanc vim ex vsu, & ex dicta Clement. vbi oppositum sentit de ciuilibus. Alij deniq#ue existimant, in nullis legibus, nec ciuilibus, nec Ecclesiasticis ex verbo præcipiendi posse col ligi talem obligationem. Ita Caiet. 2. 2.[1598] q. 186. art. 9. circa ad 3. Quin potius ibi generalius loqui videtur, & negare, ver bum, *Præcipimus*, sufficienter indicare le gem obligantem quocumq#ue modo: n# aliquæ coniectur#, quas adducit, ex vsu illius vocis in Euangelio, & in regula Augustini, huc tendere videntur, quatenus inde elici potest, simplices ordinationes, directiones, ac regulas sæpe ferri per verbum pr#cipiendi, & vocari pr#cepta, sed nihilominus eius mens solum fuit loqui de præcepto oblig#te ad mor tale: posteà vero quasi per antonomasiam hoc solum vocat simpliciter præceptum, & ita negat, mendacium simplex prohiberi præcepto, & similia. Fundamentum ergo illius

est, quia verbum, *Præcipio,* æquè ponitur (adde & cum eadem proprietate) in rebus peccati venialis, ac mortalis.

Mihi tamen dicendum videtur, aliud **[sect. 6]** [1599] esse inquirere, an lex ex vi alicuius verbi in ea positi absolutè, & simpliciter obliget sub mortali culpa, semper, ac in dependenter ab omni alia conditione legis; aliud vero esse qu#rere, an ex parte verborum legis sit aliquod verbum simplex, quod hanc obligationem sufficienter indicet. Loquendo priori modo vera est sententia Caietani, nullum scilicet esse tale simplex verbum, & suffici# ter probatur fundam#to eius. N#si aliquod esset tale verbum, maximè esset ver bum, *Præcipio,* sed hoc non, quia etiam res leuis per illud verbumproprijssime pr# cipitur, ergo non obstante illo grauitas vel leuitas obligationis pendet ex materia, vt ostensum est; ergo. Et c#firmatur à fortiori: nam etiam verba complexa ad hoc non sufficiunt, etiam si dicatur sub interminatione æternæ pœnæ, &c. nisi supponatur capacitas materiæ, vt ostensum est; ergo multò minus sufficiet simplex præcipiendi verbum. Quin potius in hoc potest constitui differentia, quia quando verba sunt complexa, & in illis fit illa exaggeratio, vel alia similis, ex illis sumitur magna probatio, quod materia sit grauis, nisi aliud satis clarè constet: ex simplici autem verbo pr#cipiendi non sumitur talis prolatio, nec sufficiens præsumptio, quia de se est indifferens, & #què propriè, ac vniuocè (vt sic rem explicem) cadit in materi# grauem, & leuem, quantum est ex vi verbi.

At vero si in altero sensu loquamur, **[sect. 7]** [1600] dicendum censeo simplex verbum præcipiendi, quantum est ex forma legis sufficiens esse ad obligationem sub mortali indicandam, si materia legis sit capax illius. Et in hoc sensu existimo loqui auctores prim# sententiæ. Et probatur, quia eo ipso, quod lex est vera lex, & non restringitur ad purè pœnalem, vel alio simili modo, obligat in conscientia, & quantum potest pro capacitate materi#; ergo obligat sub mortali, si materia est capax, sed ex vi verbi præ cipiendi constituitur pr#ceptum in ratione veræ legis, quantum est ex parte formæ seu verborum, quia ex vi illius satis exprimit Princeps suum imperium, & voluntatem obligandi, nec extrahi potest ab hac propria significatione, nisi attenta aliqua consuetudine, & aliquibus circunstantijs, id sufficienter colligatur; ergo ex vi talis verbi absolutè propositi obligat sub mortali, si materia est capax. Consequentiæ sunt clar#, & secundum antecedens ost#sum est supra cap. 13. Primum verò antecedens patet, tum quia obligatio est effectus quasi naturalis legis; ergo eo ipso quod lex absolutè constituta est, obligat qu#tum potest; tum etiam quia lex naturalis dictat, esse obediendum superioribus præcipientibus; h#c autem lex naturalis ex suo genere obligat sub mortali, & ideo si materia pr#cepti humani grauis sit, & humanum præceptum absolutè feratur, etiam obligatio illius legis naturalis est grauis, & ex vi illius etiam præceptum humanum grauiter, & sub mortali obligabit. Deniq#ue quia aliàs non haberent leges cìuiles verba, quibus possent grauem obligationem declara-**[308]**re, & regulariter illam non satis declararent, quia non declarant expresse, se pr#cipere sub mortali, vel sub interminatione, &c. nec hoc ad eas pertinet, vt di xi: consequens autem est absurdum, vt constat.

Vnde colligo, immerito secundam **[sect. 8]** sententiam distinguere in hoc inter le[1601]ges ciuiles, & canonicas, quia discursus factus etiam in legibus ciuilibus procedit: nam de illis ostensum est, verbum pr#cipiendi absolute prolatum esse sufficiens ad constituendam formam legis. Item de eisdem ostensum est, obligare in conscientia quantum ad id, quod absolutè præcipiunt. Deniq#ue de eisdem etiam verum est. quod obligant quasi naturaliter, & quantum possunt iuxta capacitatem materi#; ergo in eis verbum præcipiendi absolutè

positum de se indicat obligationem sub mortali, si materia est capax illius. Secundò infero[1602] idem dicendum esse de verbis prohib#. di, seruata proportione, & de omnibus #quiualentibus iuxta doctrinam suprà datam de forma legis humanæ, seu ciuilis, qu# hìc applic anda est. Nam primó, & pr#cipué spectandum est, quæ verba constituant legem in esse legis, nam illamet constituunt illam in ratione pr#cepti habentis vim obligandi in conscientia, & consequenter ex parte verborum talis legis, si absoluta sint, & non limitentur, obligabit talis lex quantum potest iuxta materi# capacitat#, & consequ#ter etiam sub mortali, si materia sit ca[1603]pax. Tertiò infertur, quomodo intelligenda sint dicta iura in Clement. *Exiuit;* & cap. *Exijt,* cum dicunt verba pr#ceptiua in regula Sancti Francisci indicare obligationem sub mortali; intelligunt enim hoc quantum est ex se, seu supposita materi# capacitate, quam ibi Pontifices supponere visi sunt. Et ita regula, qua ibi vtuntur Pontifices, generalis est ad alias leges non tantum canonicas, sed etiam ciuiles: non enim vtuntur illa regula propter specialem rationem, quæ in regula Sancti Francisci inueniatur, nec propter aliquam, qu# reperiatur in legibus Ecclesiasticis, sed propter proprietatem verborum pr#cipiendi. Neq#; enim illa decreta constitutiua sunt noui iuris, sed declaratiua talis regulæ ex iure antiquo, naturali potiùs, quam positiuo canonico. Nunquam enim Pontifices addiderunt specialem vim verbis illis pro legibus canonicis, sed ex primæua, & propria significatione talium verborum, & ex communi vsu illam sup ponunt.

CAPVT XXVII.

Vtrum obligatio legis humanæ quoad grauitatem eius ex intentione legislatoris pendeat?

SVpponimus intentionem obligan **[sect. 1]** di esse de ratione legis, vt supra ostensum est; inquirimus autem, an grauitas obligationis, quoad mortale, aut veniale etiam pendeat ex legislatoris intentione. Deinde vt intelligatur punctum quæstionis, supponimus varijs modis posse legislatorem se habere inferenda lege, primò vt simpliciter intendat legem ferre circa talem materiam, & non amplius. Secundo vt definite velit ferre legem, & per illam in conscientia obligare, non determinando quantitatem obligationis. Tertio vt velit ferre legem merè pœnalem, & non obligantem in conscientia. Quartò vt velit de finitè obligare sub peccato mortali, & non tantum sub veniali, & è c#trario vt velit tantum sub veniali, & nullo modo sub mortali, & de hoc vltimo m#bro tantum est aliqua controuersia, cætera enim clara sunt ex dictis. Nam in primo modo sine dubio lex obligat in conscientia, quia vera lex natura sua habet hunc effectum, si non excludatur; vnde eo ipso, quod intentio fertur ad veram legem, & hìc effectus non excluditur, est sufficienter intentus, & efficitur per legem. Neq#ue est semper necessaria formalis intentio obligandi in conscientia, vel sub mortali; imò vero hoc vix venit in mentem legislatoris ciuilis, & maxime in infidelibus, de quibus est eadem ratio. Item idem est in voto, & promissione, quia si fiant, statim obligant in c# scientia, licet promittens nihil de conscientia cogitauerit; idem ergo est in le ge, neq#ue est vlla ratio, cur expressior intentio necessaria sit.

Et idem cum proportione est dicen **[sect. 2]** dum in secundo modo intentionis: nam ibi etiam est implicitè intenta grauitas obligationis, & non impeditur, vel aliter **[309]** excluditur efficacia illius intentionis, ergo satis est. Et ideo supra notauimus quod si materia sit capax, & lex feratur absoluto verbo præcipiendi, & cum simili confusa int#tione, obligatio est ad mortale, argumento Clement. *Exiuit,*[1604] quod etiam tradit Soto libr. 1. de Iustit. q 6. art. 4. versus finem, quia si legislator vult obligare, & non determinat modum, ex materia determinatur, quia in re n# potest fieri sine aliqua determinatione, & hæc non potest aliunde sumi; tunc ergo talis intentio sufficit, quia materiæ accommodatur, ac per illam determinatur.

Prætereà idem dicendum est cum pro **[sect. 3]** portione in tertio modo, quando intentio legislatoris expresse est de ferenda lege purè pœnali: nam (vt suprà dixi) illa intentio mutationem facit in materia legis, quæ mutatio est in potestate legislatoris: nam potest hanc, vel illam materiam, aut determinatè, aut disiunctim, aut absolutè aut sub conditione pr# cipere, licet non possit à tota materia omnem obligationem in conscientia excludere, si veram legem ferre vult. Qu#do ergo dicitur intendere non obligare in conscientia, sed ad puram pœnam, hoc intelligitur respectu actus immediatè præcepti, vel prohibiti: tamen eo ipso talis actus non est adæquata materia illius legis, sed vel hoc disiunctum, aut facere tale opus, aut sustinere, vel exequi talem pœnam, vel (& in idem reddit) est lex conditionata soluendi talem pœnam, si hoc fiat, & tunc à toto disiuncto non excluditur obligatio in conscientia. Imò eo ipso quod legislator vult veram legem ferre, & non vult determinare obligationem in conscientia ad talem actum, vult obligare in conscientia ad disiunctum, de quo adæquate fert leg#, & tunc grauitas obligationis sic impositæ, & modus eius ex materia determin#da est, iuxta proximè dicta de quacunq#ue alia lege indefinitè lata cum sola intentione ferendi legem. In quartò etiam modo res erit clara, si intentio le gislatoris sit conformis conditioni materiæ, id est, si materia sit grauis, & ipse ve lit grauiter, & sub mortali obligare; vel si materia sit parui momenti, & ipse velit tantum sub veniali obligare: tunc enim nihil est, quod impedit effectum, vt constat. Item si indefinitè velit legislator obligare, determinatur obligatio ex materia, & ipse censetur velle obligare iuxta materiæ conditionem; ergo à fortiori, quando intentio est determinata, & conformis capacitati materiæ habebit effectum. Difficultas ergo superest, quando est difformitas inter intentionem, & materiam, qu# difformitas potest esse duplex, vna per excessum quia intendit obligare sub mortali in materia leui, & de hac iam dictum est, non posse habere effectum ad#quatum intentioni, quia excedit potestatem agentis, & tunc intentio operatur, quod potest, non quod vult. Alia ergo disproportio est per defectum, quia legislator intendit obligare sub veniali tantum in materia graui. Et de hoc tantum puncto dicendum superest, an possit legislator in materia capaci obligationis sub mortali, temperare obligationem per intentionem suam, qua vult tantum obligare sub veniali.

In quo puncto sunt opiniones c#tra **[sect. 4]** [1605]riæ. Prima negat, esse hoc in potestate legislatoris, sed necessario obligare sub mortali ferendo legem in tali mate ria. Ita tenet Va squez 1. 2. disput. 158. cap. 4. num. 32. & sequentibus. & tribuit Driedoni dicto libro tertio, de Libert. Christian. capite 3. ad 5. ex quo refert hæc verba. *Præcipientis intentio non facit præceptum habere maiorem, vel minorem obligandi efficaciam, sed necessitas, dignitas, vel vtilitas eorum, quæ præcipiuntur:* Sed in originali quo vtor est dictio exclusiua, quæ potest sensum mutare, sic enim ait. *Sola præcipientis intentio non facit, &c. Sed & necessitas, &c.* Vnde sensus esse potest, non p#dere qu#titat# obligationis

legis ex sola int#tione legislatoris, sed etiam ex alijs principijs & ita non fauet dict#, s#t#ti# sed solum confirmat ea, quæ supra dicta sunt: Nihilominus si sensus sit, quod sola intentio præcipientis non sufficit, vt præceptum habeat minorem obligandi efficaciam, quam materia postulet: sic fauebit dict# sententiæ; Eandem sent#[1606]tiam expresse tenet Salmeron, tomo 4. Euangel. p. 3. tract. 12. §. Differt autem.

Prima ratio huius sententi# est, quia **[sect. 5]** licet ferre, vel non ferre legem pendeat ex voluntate præcipientis, tamen supposito pr#cepto vis ipsa obligandi ex **[310]** iure naturæ nascitur, quia ius naturæ dictat parendum esse superioribus pr#cipientibus, sed ius natur# in materia graui grauiter obligat; ergo non potest illa obligatio minui per intention# pr# cipientis. Secundò, quia superior non potest rem leuem ita præcipere, vt sub mortali obliget, etiam si velit, ergo nec rem grauem sub veniali. Probatur consequentia, quia sicut est stulta voluntas legislatoris in priori casu, ita in posteriori: tam stultum enim est velle, vt tr#sgressio pr#cepti de re magni momenti leuis sit, sicut quòd de re leui transgressio sit grauis, sed in vno casu non habet effectum illa voluntas, quia stulta est; er go nec in altero. Tertiò, differentia venialis, & mortalis peccati ex natura rerum oritur, non ex voluntate alicuius legislatoris; ergo non pendet ex voluntate legislatoris, quod transgressio legis sit venialis, si materia ipsa ad mortalem sufficit. Quartò, obligatio præcepti non est essentia præcepti, sed effectus eius: ergo posita lege necessario habet effectum obligationis proportionatum materi#, neq#ue in eo pendet àvo luntate superioris. Antecedens patet, quia præceptum consistit in intimatione voluntatis superioris, quæ est distincta ab obligatione, & prior illa. Consequentia verò probatur, quia stante eadem materia pr#cepti cum eisdem circunstantijs, & eodem fine rei præcept# non potest præceptum non esse idem; ergo non potest non inducere eandem obligationem, quia non libere, sed naturaliter illam inducit.

Secunda sententia est, posse legislato **[sect. 6]** rem, si velit in materia graui, & capaci obligationis sub mortali, ferre legem, quæ tantum sub veniali obliget, solum quia non intendit, nec vult amplius obligare, atq#ue ita obligation# legis positiu# esse sub mortali, p#dere ab int#tione legislatoris, vt à causa necessaria, licet sola non sufficiat. Hanc sententiam[1607] docet expressè, & latè Castro dicto lib. 1. capit. 5. Docum. 4. Eandem tenet, vel potius supponit Nauarr. in Manuali ca.[1608] 23. num. 48. 49. & sequentibus. Idem sen tit Medin. tract. de Ieiun. q. 7. §. *Superest,*[1609] & in eodem sensu videtur loqui Caiet. in Sum. Verb. *Præcepti transgressio.* Ac deniq#ue hic videtur esse communis s#sus Doctorum in hac materia: omnes enim cum de hac obligatione tractant, prim# omnium requirunt intentionem legislatoris: nam sine illa esse non potest, licet sola illa non sufficiat, quod etiam intendit Driedo loco citato. Et hæc s#tentia mihi videtur vera, quam sequentibus assertionibus declarabo.

Dico primò. Quamtumuis materia **[sect. 7]** [1610] legis grauis sit, si legislator sufficienter declaret, se nolle obligare sub mortali, talis lex non obligat sub mortali. Probatur primò, quia hæc obligatio est effectus moralis ab homine faciendus, qui non potest fieri sine consensu voluntatìs humanæ, sed ibi non adest consensus voluntatis superioris, quia ipse potius vult non obligare ad mortale, vt supponitur; ergo non inducitur talis obligatio. Probatur consequentia, quia ibi n# interuenit alia voluntas humana, quæ possit illam obligationem inducere, & voluntas superioris, licet possit, non vult, & non operatur quod non vult, quia actus agentium non transcendunt int#tionem eorum, vt sumitur ex l.

Siquis nec causam, & l. *Non omnis,* ff. Si cert. petat. Dicitur fortè, voluntatem ferendi legem sufficere: nam illa posita ius naturale cogit, vt obligatio legis grauis sit. Sed contra: nam illa voluntas ferendi legem non est absoluta, sed limitata, & quasi sub hac conditione imponendi obligationem sub mortali; ergo vt ex illa voluntate lex imponatur oportet, vt conditio impleatur; tum quia impossibile est voluntatem conditionatam habere effectum non impleta conditione, cum nihil ponat in esse, tum etiam quia alias illa voluntas inuolueret repugnantiam in obiecto, & consequenter esset de re impossibili, & eo ipso non posset habere effectum. Vnde argum#tor secundo, quia vel est possibile, in tali materia da ri legem humanam, & non o bligantem sub mortali, vel est impossibilis talis lex: si est possibilis, in eo casu fiet, quia hæc est voluntas ferentis illam; si vero est impossibilis, eo ipso ex vi talis modi ferendi legem, talisq#ue vol#tatis nulla lex valida constituetur; ergo talis lex non obligabit ad mortale, quod n#c intendimus. Probatur hæc vltima consequentia, quia legislator talem legem vult facere, & non aliam; si ergo illa est **[311]** impossibilis, vult legem impossibilem, & consequenter nihil facit. Confirmatur àsimili, nam si vellet ferre legem circa materi# grau#, aut leuem, & quod nullo modo obligaret, nec ad culpam mortalem, neque advenl# neque ad pœnam, profecto non ferret legem, sed consilium, aut simplicem ordination#, & censeretur errare in nomine legis, quia si ille non ignorat naturam legis; non potest simul velle contraria, & si ignorat naturam legis, eo ipso non facit legem, quia habet repugnantem voluntatem, c#tra quam non potest præualere voluntas ex ignorantia procedens; ergo idem c# proportione erit in præsenti.

Harum autem rationum efficacia **[sect. 8]** [1611] ostendetur melius discurrendo per rationes in contrarium factas. Circa primam enim considerandum est, quod licet obligatio legis humanæ radicaliter oriatur ex lege naturali; nihilominus immediatè est à voluntate humana legislatoris; vnde tunc obligat lex naturæ ad parendum superiori pr#cipienti, qu#do supponitur homo sufficienter, & valide pr#cipere. At in præsenti superior aut non valide præcipit, quia vult repugnantia, & incompossibilia, vel non pr#cipit sufficienter, ad obligandum ad mortale, quia non præcipit nisi media sua voluntate, & ipse non vult tali modo pr#cipere, quia non vult tali modo obligare. Vnde conuertitur argumentum, quia obligatio legis humanæ radicatur in illo principio naturali, obediendum esse superioribus, sed hic superior non vult obligare ad mortale; ergo nec ius naturale obligat ad mortale, quia in pr#senti non operatur, nisi mediante voluntate superioris, & quasi d#do illi efficaciam; non dat autem efficaciam contra ipsam, sed vt ipsa impleatur in his, qu# vult. Ad secundum negatur consequentia: est enim longe diuersa ratio inter vol# **[sect. 9]** tatem pr#cipiendi rem leuem sub mortali, vel grauem sub veniali. Quia prior voluntas est ad imponendam obligationem, & ideo cum obligatio sit iniusta, & excedens potestatem humanam non habet efficaciam: posterior autem voluntas ad minuendam, vel potius non imponendam talem obligationem, scilicet sub mortali (quoad hanc enim partem n#c illam consideramus) ad hoc autem non est necesse, vt aliquid efficiat, sed satis est, vt non efficiat; non efficit autem eo ipso, quod non vult, vnde si non vult obligare ad mortale, planè non obligat. Neque refert, quod talis voluntas stulta sit (hoc enim permisso, & non concesso, vt infra dicam) non est eodem modo stulta, quo prior: nam prior est stulta, & iniusta; posterior autem non est iniusta, esto sit imprudens; prior enim est ad imponendum grauamen vltra potestatem, posterior solum ad non imponendum totum grauamen, quod posset, in quo non facit superior iniuriam subdito, esto aliàs malè gubernet. Vnde hìc

etiam retorquetur argumentum: nam vt voluntas non imponendi onus de facto illud non imponat, satis est, quod de facto habeatur: estquè impertinens, quod prud#ter, aut stultè habeatur. Vt si Rex ferat legem sine causa iusta, nihil facit; si verò auferat legem iustam sine causa iusta factum tenet, licet male faciat, quia plus ad ponendum quam ad non imponendum, vel non conseruandum onus requiritur. Sic ergo in pr#senti.

Ad tertium de differentia venialis, & **[sect. 10]** mortalis peccati, dato antecedente in bono sensu, negatur consequentia. Nam in his, qu# non sunt per se mala, sed tantum, quia prohibita, licet ratio peccati mortalis, aut venialis, nonp#deat immediaté ex voluntate hominis, necessario pendet remotè, in quantum à vol#tate hominis pendet ponere, vel non po nere pr#ceptum prohibens, & ponere tale, vel tale præceptum. Non est ergo satis, quod materia sit grauis, quando tota illa de se, & non prohibita, esset indifferens: oportet ergo, vt prohibeatur simpliciter, & ad#quate (vt sic dicam) secundum totam capacitatem suam, & posita tali prohibitione, iam non pendebit ex voluntate hominis, quod peccatum sit mortale, vel veniale, sed ex natura obiecti sic propositi id sequitur, & ita in superioribus diximus occidere, quando materia est capax obligationis sub mortali, & legislator non limitat mo dum præcipiendi, sed simpliciter vult pr#cipere. At verò in nostro casu non supponitur prohibitio sufficiens, vt ma teria illa sit mala, quia prohibita, in gradu peccati mortalis, quia non sic prohi-**[312]**betur; ergo ex hypothesi talis præcepti impossibile est, actum illi contrarium esse peccatum mortale. Nam vel est tale per se, & hoc non, vt supponitur, vel est tale, quia #hibit#, & hoc etiam non, quia non est ita simpliciter prohibitum.

Ad quartum respondeo, obligation#quasi passiuam, qu# in subdito moraliter c#si **[sect. 11]** deratur, non esse ess#ti# legis, sed effect# quamuis si c#sideret# vt effectus causæ efficientis, sed formalis, possit non immerito intrinsecus, & essentialis reputari. Omissa tamen obligatione, passiua, de actiua obligatione, quæ potius est, quasi actiuitas obligationis possiuæ, dico, hanc esse de essentia legis, & inseparabil# ab illa, quia lex essentialiter est vinculum obligationis inductiuum. Neq#; contra hoc obstat, quod lex sit prior obligatione passiua, & quod consistat in intimatione voluntatis legislatoris: nam potius hìnc sequitur, talem esse legem qualis est voluntas, qu# per illam intimatur, quia illa voluntas est quasi anima eius, & ab illa quasi formaliter habet vim obligandi; sed in nostro casu illa lex non intimat voluntatem obligandi sub mortali; ergo nec ipsa potest sub mortali obligare: nam intimatio vt sic tantum est in genere signi, quod solum habet efficaciam ratione signati. Vnde ad primam consequentiam, quod posita lege ex ea naturaliter nascitur obligatio proportionata materi#, respondeo distinguendo consequens: nam posita lege ad#quata materi#, verum est: in nostro autem casu non ponitur lex adæquata materiæ, vt supponimus. Vnde posita huiusmodi lege inadæquata materiæ falsum est illud consequens. Quapropter si consequens illud vniuerse intelligatur de quacunq#ue lege, negatur consequentia, quia vel inuoluit repugnantiam, vel supponit probandum, nimir#, quod lex necessariò sit ad#quata, etiam contra voluntatem ferentis illam. Hoc enim hactenus probatum n# est, neq#ue etiam est ostensum, quod circa eandem materiam, cum eisdem circunstantijs, non possint esse diuersæ leges magis, vel minus prohibentes iuxta intentionem pr#cipientis. Et quamuis id gratis daretur, adhuc non probaretur inde in eo casu ferri legem obligantem sub mortali, sed potius nullam legem ferri, quia legislator nec vult ferre quam potest, nec potest quam vult.

Vnde ad maiorem rei explicationem **[sect. 12]** [1612] dico secundo. Quamuis in eo casu lex non possit obligare ad mortale, vt ost#sum est; nihilominus non est omnino nulla, potestq#ue obligare ad veniale iuxta voluntatem legislatoris, quæ non semper irrationabilis est. Hanc assertion# intendunt auctores citati, probaturq#: prior pars ex vsu religionum, in quibus plures sunt constitutiones cadentes in materias de se sufficientes ad obligandum sub mortali, si rigorosa præcepta de illis imponerentur, vt sunt v. g. constitutio audiendi Missam quotidiè, vel jeiunandi tali die, &c. Et nihilominus quia in ipsismet declaratur non esse intentionem religionis obligare ad mortale, non ita obligant, sub quacunque forma verborum ferantur. Et nihil repugnat obligare ad veniale, si hoc etiam in ipsis constitutionibus declaretur, sicut potest, nulla enim afferri potest repugnantia supposi ta priori negatione. Et fortasse in aliquibus religionibus ita obligat, vt sentit D. Thomas 2. 2. q. 186.[1613] articul. 9. ad 1. Addo, quòd vbi neutro modo obligant, vtrumq#ue exprimitur in ipsis constitutionibus, vt de sua religione retulit D. Thomas citato loco, & in nostræ Societatis constitutionibus idem habetur. In hoc autem ipso modo declarationis satis significatur, potuisse tales constitutiones in illis eisdem legibus obligare sub veniali, & non sub mortali: ideo enim vtrunq#ue exprimitur, ne solo mortali excluso, censeantur obliga re sub veniali. Atq#ue hinc sumitur argum entum aliud ex lege purè pœnali, quo vtuntur Nauarr. & alij: nam lex[1614] ex intentione legislatoris potest non obligare ad culpam, sed tantum ad pœnam, etiam in materia de se graui, & sufficiente ad obligationem sub mortali, vt ex eisdem constitutionibus Prædicatorum constat, & in sequentibus generaliter disputabitur; ergo per eadem int#tionem legislatoris fieri poterit, vt lex obliget sub veniali, etiam si materia capax esset maioris obligationis. Responderi potest, legem pœnalem tandem resolui in aliquam obligationem conscientiæ. Sed contra; nam esto hoc verum sit, potest resolui in solam **[313]** obligation# sub veniali, vt si pœna esset leuis, quam omittere non essetmortale: tunc enim quasi mediate res grauis pr# cipitur sub culpa veniali, incurrenda nisi talis pœna impleatur; ergo etiam immediatè, & simpliciter posset sic pr#cipi.

Apriori vero probari hoc potest pri mó, quia talis lex non est iniusta, neq#ue **[sect. 13]** illicita ex parte materiæ: nam præcipit rem honestam, neque excedit potestatem ferentis legem, sed potius est quasi inad#quatus actus eius; cur ergo erit nulla? Vnde parum refert, quod sit indiscreta, quia imprudentia in lege ferenda, non facit illam nullam, nisi reddat illam turpem in honestam, aut iniustam vltra potestatem ferentis illam. Nec[1615] etiam, est cur talis lex reputetur impossibilis, quia si materia est capax obligationis maioris, cur non erit mìnoris? quandoquidem vtraq#ue est quasi extrin secus adueniens illi per liberam voluntat em imperantis, sicut in censuris v. g. Licet pro contumacia in furto graui possit rationabiliter imponi excom municatio maior; nihilominus si feratur excommunicatio cum intentione non inferendi maiorem, non inferetur maior; inferetur autem minor, si Prælatus eam intendat, etiam si forte negligenter, & imprudenter faciat, non ferendo maiorem; ita ergo in proposito præceptum quasi recipit maius, & minus ex parte voluntatis legislatoris volentis grauiter, aut leuiter obligare. Qu# dici etiam possunt præceptum simpliciter, & secundum quid, sicut D. Thomas,[1616] dixit peccatum veniale non esse contra præceptum simpliciter, sed secundum[1617] quid, & innuit sæpe Caietan. 2. 2. qu#st. 104. articulo secundo, qu#stione 186. artic. 9. tom. 1. Opusc. tract. 25. qu#stion1. Sic ergo, licet materia sit capax præcepti simpliciter, potest legislator pro sua libertate velle

imponere pr#cept# secundum quid, & non simpliciter, & sicut illa voluntas efficax est quoad obiectum negatiuum sicut est ostensum, ita etiam quoad affirmatiuum, quia nul la est repugnantia, nec rationes prioris sententi# illam ostendunt, vt ex dictis patet. Et confirmatur: nam per se se videtur satis credibìle, quod sicut Ecclesia præcipit jeiunium, vel Missam sub mortali, potuit etiam præcipere sub solo veniali, si expedire iudicaret. Quia jeiunare, & audire Missam de se est opus honestum, & graue, & nihilominus non est sub necessitate salutis ante præceptum, sed voluntas Prælati imponit necessitatem; ergo potest non omnem necessitatem imponere, cuius opus est capax, sed minorem, ita vt non simpliciter ad salutem, sed ad cauendam omnem culpam, etiam leuem sit necessarium, siue ponendo solum præceptum obedienti# in eo gradu, siue intra latitudinem religionis, vel tem peranti# faciendo talem determinationem, siue circunstantiam temporis sub leui obligatione imponendo, vtendo illo medio ad finem talis virtutis, non vt graui, ac necessario, sed vt leui dispositione ad grauiora pr#cepta, iuxta doctrinam D. Thom#, dicta qu#stion. 180. art. 7. & 9.

Addidi tandem, talem voluntatem, **[sect. 14]** talemq#ue præcipiendi modum, non semper esse irrationabilem, aut habere malitiam aliquam. Id enim etiam persuadet consuetudo religionum, & ratio, quia in tali modo præcipiendi, nulla intrinseca indecentia ostendi potest, nec transgressio alicuius obligationis, quia superior non tenetur præcipere semper quantum potest, neq#ue etiam tenetur abstinere a præcipiendo leuiori modo, quando non vult toto rigore præcipere. Vbi enim est talis prohibitio, aut in quo fundari potest? Alioqui verò potest habere finem, & causam rationabilem ad non pr#cipiendum c# rigore, neq#ue omittendum omnino præ ceptum, quia imponere aliquam moderatam obligationem, sine periculo grauis lapsus, potest esse vtile ad spiritualem directionem subditi. Nihil ergo obstat, quin modus hic præcipiendi, etiam in materia graui possit esse validus, & prudens. Confirmatur, quia eadem materiæ grauis prudenter potest esse aliquando sub consilio, vel simplici ordinatione ad nihil obligantis, aliquando sub lege tantum pœnali, aliqu#do sub graui præcepto obligante qu#tum potest sub mortali; cur ergo esse etiam non poterit sub leui obligatione, quæ timoratam conscientiam pungat, & in discrimen grauis lapsus non adducat? **[314]** Neq#ue contra hoc video rationem vrgentem. Solet autem fieri argumentum, & comparatio sumpta ex obligatione voti, & Iuramenti. Sed de his in libris de Religione tract. sexto, dictum est.

CAPVT XXVIII.

Vtrum lex humana, & ciuilis obliget sub mortali, vt ex contemptu non violetur etiam in minimis.

QV#uis hæc qu#stio tractari possit, non solum de lege humana, **[sect. 1]** sed etiam de naturali, nihilominus, quia præ cepta humana facilius contemni possunt, & ita modus peccandi ex contemptu frequentiùs in eis committi potest, ideo de illis solet hæc qu#stio specialiter tractari. Et præsertim sumpta occasione ex opinione asserente, transgressionem legis humanæ per se leuem esse, factam vero ex contemptu esse

mortalem: nam huius opinionis auctores supponunt aperte, contemptum esse talem circunstantiam transgressionis legis, vt de veniali faciat mortalem. In quo alij auctores eis non contradicunt, etiam si in priori parte dissentiant, dicentes, contemptum non esse necessarium, vt transgressio præcepti humani sit peccatum mortale, si materia sit grauis. Itaq#; omnes in hoc conueniunt, quod transgressio legis humanæ ex contemp **[sect. 2]** [1618] tu facta est peccatum mortale, etiam in materia minima; imò idem sentiunt de transgressione regulæ aliàs non obligantis ad aliquam culpam, vel etiam de consiliorum contemptu. Ita docet D. Thom. 2. 2. quæstione 186. artic. nono, ad 3. Bonauent. in Pharet. diui. amo. lib. 2. capite. 44. Gerson Alphab. 34. liter. M.[1619] & tertia parte, tract. de Vita Spiritual. lectione quinta, Adrian. Quodlib. sexto artic. 2. Panormitanus in capite. *Nam concupiscentiam,* de Constit. numer. 5. & in capite. *Relatum,* Necleri. vel Monach. n. 6. Felin. in capite. *Cum quidam,* de Iur. iur. numero septimo, Archid. in cap. 1. d. 27.[1620] quæstione prima. & in capite. *Quicunque* 81. dist. & Domin. in capite. *Nullus,* 55. dist. Nauarr. in Sum. capit. 23. num. 41.[1621] & 42. Dried. libr. 2. de Libertat. Christian. cap. 1. Couar. in capit. *Alma mater,*[1622] 1. p. §. 7. num. 6. & in Regula, *Peccatum,* 2. part. §. 5. num. 3. in fine, Caiet. & Castro locis infra citandis, & plura congerit Henrric. tract. de Syno. post 3. p. ar. 1. conclus. 16. n. 257. Fuitq#ue aperta sententia D. Bernard. lib. de Præcep. & dispens. ca. 11. 12. & sequentib. vbi de leuiorib. præceptis in primis ait. *Non contemni sine crimine.* Deinde subdit. *Porro contemptus in omni specie mandatorum pari pondere grauis, & communiter damnabilis est.* Et iterum dicit de contemptu. *Conuertit in crimen grauis rebellionis culpam leuis transgressionis.*

Sed licet hæc doctrina vera, & com **[sect. 3]** [1623]munis sit, nihilominus difficultate non caret, quia ex ea sequitur, contemptum ipsum semper esse peccatum mortale, quod non videtur admittendum. Sequela patet, quia propter quod vnumquodq#ue tale, & illud magis; si ergo transgressio præcepti leuis, seu in materia leui sit semper mortalis ratione contemptus, multò magis ipse contemptus erit semper mortale crimen. Minor autem, seu falsitas consequentis probatur, quia contemptus non est maius peccatum, quam inobedientia, vel sacrilegium, & similia; sed hæc non sunt semper peccata mortalia; ergo nec contemptus. Declaratur præterea exemplis: nam siquis proximo dicat leue conuicium ex contemptu eius, non ideo statim peccat mortaliter, quia tota illa actio cum illa formalitate contemptus non transcendit rationem iniuri#, qu# in illa materia leuis est. Item siquis nolit obedire Prælato in re minima, solum vt ostendat, se parui pendere illum, non videtur, peccare mortaliter, quia tota illa potest esse leuis iniuria: item si quis mendacium proferat ex contemptu quodam, quia pro nihilo reputat illam deordinationem, non ideo videtur peccare mortaliter, quia in illo contemptu non apparet tam grauis deordinatio.

Ad soluendam hanc difficultatem, & **[sect. 4]** [1624] intelligendum sensum, & rationem c#munis sententiæ, primum generatim explicandum est quid sit transgredi legem ex contemptu, deinde quid, & quotuplex sit contemptus, ac deniq#ue qu#do ad peccatum mortale sufficiat. Circa primum quidam dixerunt, pecca-**[315]**re ex contemptu esse peccare ex certa scientia, & sine passione, vel causa, cui opinioni videtur fauere Caietan. in Summa verb. *Contemptus,* condistinguens peccatum ex contemptu contra peccatum ex ignorantia, & ex passione. Vnde videtur sentire esse peccatum, quod vocatur ex malitia: nam hoc com muniter contra illa duo membra distin guitur, & dicitur esse ex certa

scientia. Fauet etiam Glossa in cap. *Metropolitan#,* 2. quæst. 7. quatenus ait, non parere ex contemptu idem esse, quod non parere sine causa, D. Thomas etiam in 2. dist. 24. q. 3. artic. 5. argum. 2. cum solutione videtur supponere, peccare ex contemptu, esse peccare ex deliberatione perfecta. Indicat etiam Bernard. supra dicens, aliud esse non obedire, aliud velle non obedire, & hoc posterius dicit esse contemnere, & significat, semper esse peccatum mortale: vocat enim, *blasphemi#* & *repugnantiam non ferendam.*

Sed hæc explicatio contemptus non **[sect. 5]** [1625] potest præsenti instituto accommodari, & in eo sensu falsa esset, & contra omnes auctores citatos, & referendos. Quamuis enim (vt statim dicam) contemptus in latiori quadam significatione interdum ita sumatur, tamen in præsenti non potest in eo sensu accipi, quia etiam peccatum veniale potest fieri ex certa scientia, & perfecta deliberatione, neq#ue inde fit mortale, etiam si passio non intercedat, sed mera libertas. Nam carentia passionis non dat per se nouam speciem maliti#, vt per se not# est, nec potest infinitè augere malitiam ex suo genere, vel ex alijs circ#stantijs leuem; imò ipsa per se non auget, sed solum non minuit culpam, & quamuis maior libertas, quæ inde relinquitur, augere possit peccatum; non tam# adeo, vt faciat esset mortale, quod alias tale non esset, cum plena libertas possit etiam in leui peccato reperiri. Ergo ra tione huius circunstantiæ non potest esse peccatum mortale, quod ex proprio ob iecto, & materia tale non esset. Et idem argumentum fieri potest de circunst#tia scienti# perfectæ; solum enim ex se excludit ignorantiam, & ideo ex se non auget speciem maliti#; quantitat# verò peccati auget, solum quatenus auget libertatem: hoc autem augmentum numquam excedit capacitat# materi#, & obiecti per se loquendo; ergo n#qu# ex illo capite pr#cise sumpto peccatum fit mortale, quod aliàs esset de se veniale.

Quod etiam inductione patet in m# **[sect. 6]** dacio leui, vel paruo furto, quant#c#q#; enim scientia, & voluntate fiant, si in eorum obiectis, & materia sistatur, non addendo circunstantiam mutantem speciem, nunquam erunt peccata mortalia; ergo hic modus peccandi non est peccare ex contemptu proprio, & rigoroso de quo tractamus. Et hocpotius docuit D. Thom. loco proxime citato, quatenus concedit, peccatum veniale ex genere non fieri mortale, licet fiat ex perfecta deliberatione, neq#ue id satis esse ad contemptum, & ideo qu#st. 15. de Verit. artic. 5. ad 2. dixit per peccatum veniale non contemni Deum, etiam si ex perfecta scientia fiat. De sensu autem Bernardi infrà dicetur. Ad Gloss# autem respondet Nauar. in capit. Non inferenda, numer. 15. Quando peccatur contra legem sine causa, præsumi contemptum, non tamen esse, etiam si ex causa iniqua peccetur, vt ex voluptate, vt sumitur ex Glossa in cap. *Cum illorum,* de sententia excommunicat. verb. *In contemptu.*

Secundo dixerunt alij, transgredi le **[sect. 7]** [1626]gem ex consuetudine esse illam contemnere, ac subinde peccatum ex consuetudine esse peccatum ex contemptu. Vnde inferunt, transgressionem legis de se venialem fieri mortalem ex consuetudine. H#c autem opinio dupliciter intelligi potest. Primo, vt adæquata cau sa contemptus sit consuetudo. Et hoc à nemine asseritur, & est planè falsum, quia contemptus potest aliunde oriri, quam ex consuetudine, nimirum ex superbia, vel indignatione, aut alio simili vitio. Item quia contemptus est simplex actus, vt statim explicabimus, & ita potest concipi per aliquem primum actum ante consuetudinem, vt superbia, & alia simi lia vitia. Secundo intelligi potest, quod licet consuetudo non sit necessaria ad contemptum, nihilominus illa sit vnus modus peccandi ex contemptu, & hoc modo indicat hanc sententiam Glossa[1627] in capit. *Vnum orarium, §. Nunc autem,* verb. *Criminale,* dist. 25. & Ang. verb. *Inobedi#tia,*

vbi hunc vocat contemptum inter pre-**[316]**tatiuum cum Richard. Quodlib. 1. q. 19. & citatur pro hac sententia Collectar.[1628] in cap. 1. de Constit. Fauet etiam Panormit. in cap. *Nam concupiscentiam,* de Constitut. in fine, dum ait, nullum esse veniale peccatum, quod consuetudine non fiat mortale: nam hoc verum esse non potest, nisi ratione contemptus. Deniq#ue Bernard. dicto libro de Præcep.[1629] & dispens. cap. 14. dicit, quædam esse venialia peccata, excepto, cum per contemptum vertuntur in vsum, & consuetudinem.
Sed hæc sententia falsa est, vt merito docuit D. Thom. & cum eo Caietan. 2. 2. **[sect. 8]** [1630] quæstione 186. artic. 9. ad 3. & sequitur Angel. verb. *Contemptus,* & bene Nauar. in capite. *Tres sunt,* de Pœni. distinctione prima, numer. 13. & Archid. in capite. *Quicunq#ue* 81. distinctione, & ratio est, quia consuetudo non est contemptus; ergo peccare ex consuetudine, non est peccare ex contemptu, formaliter, ac per se loquendo. Quod ideo addo, quia consuetudo potest disponere ad contemptum, & illum paulatim generare, vt Diuus Thomas supra dixit, ex illo Prouerb. 18. *Impius cum in profundum venerit peccatorum, contemnit.* Propter quod[1631] solent Iurist# dicere, vt notat Nauar. supra, ex consuetudine indici præsumptionem contemptus, licet ipsa contemptus non sit. Probatur ergo antecedens, quia contemptus per se consistit in vno actu; consuetudo autem solum dicit, vel multiplicationem talium actuum, vel habitum inde genitum; constat autem habitum non esse contemptum, nec eti# multitudinem actuum: nam illi actus per se loquendo sunt similes, vnde sicut primus non est contemptus legis, licet sit transgressio legis, ita nec secundus, nec tertius, nec designari potest, in quo actu incipiat contemptus ex vi consuetudinis. Pr#terea peccatum ex consuetudine ad summum augetur quoad pronitatem, vel facilitatem, aut affectum peccandi; non vero quoad malitiam diuers# rationis, vel speciei; contemptus autem addit malitiam specie distinctam, vt ostendemus; ergo consuetudo per se non sufficit ad contemptum.
Vnde infertur, falsum omnino esse quod Panormitan. ait, nullum esse pec **[sect. 9]** catum veniale, quod per consuetudiné non fiat mortale. Alias omnis consuetudo peccandi venialiter, constitueret homines in statu peccati mortalis, & ita consuetudo mentiendi leuiter, vel loquendi otiosè, & similes constituerent homines in morali periculo peccandi mortaliter, quia peccatum illud ratione consuetudinis esset peccatum mortale. Et cum designari non possit numerus actuum, in quo tale peccatum incipiat esse mortale ratione frequenti# seu consuetudinis, sequitur peccari mortaliter ex vi talis consuetudinis, & periculi perueniendi ad numerum actuum, in quo peccatur mortaliter. Consequens autem est absurdissimum, & contra sensum totius Ecclesiæ, & omnium piorum, & contra omnes Doctores, qui etiam in materia de Iuramento dicunt consuetudinem iurandi verum leuiter, & sine causa non constituere hominem in statu peccati mortalis, & idem dicunt de ludo superfluo non ta men pernicioso, & alijs similibus. Ratio verò à priori est, quia consuetudo peccandi venialiter per se solum auget extensiuè numerum peccatorumvenialium, & voluntarium in posterioribus peccatis; ex neutro autem argumento potest colligi peccatum mortale, quia multa peccata venialia non faciunt vn# mortale, vt ex prima secundæ, suppono, nec maior voluntas sufficit ad peccat# mortale, si materia, obiectum, & aliæ circunstanti# peccati eadem sunt, vt in pr#senti supponimus. Consuetudo ergo non transfert actum de veniali in mortale. Et ita inde etìam concluditur peccare ex consuetudine, non esse peccare ex contemptu. Neq#ue Bernard. id dixit, sed potius dixit, contemptum solere esse causam consuetudinis, & tunc verum est, actum de se venialem

posse fieri mortalem, non ratione solius consuetudinis, sed ratione contemptus à quo procedit.

Dices; consuetudo furandi, etiam si **[sect. 10]** [1632] singula furta leuia sint, constituit peccatum mortale, vt omnes fatentur. Idemq#ue est si contra legem positiuam taxantem pretium aliquis frequenter delinquat leuiter, aliquid paruum vltra iustum pretium accipiendo. Item consuetudo communicandi ciuiliter cum excommunicato est peccatum morta-**[317]**le, licet singuli actus communicandi per se sumpti sint peccata venialia; ergo idem erit in omnibus. Respondeo, si in his, & similibus casibus t#dem committitur peccatum mortale, non est ratione contemptus, vt constat ex dictis, & ratione, quia possunt singuli actus ex eodem motiuo, seu affectu, aut passione fieri, vt experientia constare potest in paruis furtis: multiplicantur enim ex eadem cupiditate sine contemptu, sed potius ex quadam vi passionis, & interdum cum quadam imperfecta displicentia, & simplici affectu, seu velleitate seruandi legem. Item si per illam consuetudinem peruenitur ad peccatum mortale, non est præcise, ac formaliter ratione consuetudinis, alioqui in omni consuetudine idem esset, quod planè fal sum est, vt ostendi.

In primo ergo casu de furtis leuibus **[sect. 11]** ideo est, quia materia præcedentium furtorum retinetur semper contra e#lem legem, & semper augetur per sequentia furta, & ita tandem peruenitur ad aliquod, in quo licet materia præsens sola sit leuis, coniuncta præcedentibus constituit vnam materiam grauem, & ita est illud peccatum mortale, quantum est ex parte materiæ. Vnde etiam oportet, vt ex parte peccantis voluntas feratur aliquo modo in illam materi# vt grauem, & congregatam ex multis leuibus, & tunc peccabit mortaliter ratione materi# grauis. Quando autem materi# leues non ita copulantur, multiplicatio venialium non efficit vnum peccatum mortale, vt late declarauimus in lib. 5. de Voto capite quinto, vbi de consuetudine c#mittendi leues tr#sgressiones voti loquuti sumus, diximusq#ue eandem esse rationem de lege. Neq#ue refert, quod tunc videatur finis legis, ac voti frustari magis, ac magis, ac subinde grauiter l#di perplures illos actus; ex illo enim augmento non consurgit vnum peccatum mortale, sed multitudo venialium, vt multis exemplis, & rationibus ibi ostensum est. De alio vero exemplo de communicatione ciuilic# exc#municato, dixi in 5. tom. de Censur. disp. 15. sect. 2. n. 11. ibi esse specialem ration#, quia c#municatio humana, licet succesu temporis, & per varios actus fiat; tamen per excommunicationem prohibetur per modum vnius actus, seu materiæ grauis, & ideo siquis ita frequ#tet actus leues, vt animo, & voluntate expressa, vel virtuali in perseuer#tem c#municationem feratur, violat legem in materia graui, & illi actus leues non spectantur tunc vt distincti, sed vt partes vnius ma teri# grauis per illos intentæ, & vt sic censentur grauiter prohibiti, & per legem ex suo genere obligantem sub mor tali. Et ita nunquam ratione solius consuetudinis veniale peccatum efficitur mortale.

Dicendum ergo est, tunc committi **[sect. 12]** [1633] contra legem humanam ex contemptu, quando ipsa transgressio exterior legis oritur ex imperio contemptus interioris, ita vt illa exterior transgressio ex vi talis imperij fiat quidam contemptus, exterior. Ita Caietanus in[1634] Sum. verb. *Contemptus,* & 2. 2. loco proxime citato, vbi D. Thom. idem indicat, & attigit Bernard. in dicto cap. 14. dicens, *Tunc non peccati species, sed peccantis intentio pensatur*. Ratio vero generalis est, quia actus exterior accipit malitiam formalem, & præsertim extrinsecam, & accidentalem ab actu interiori; sed transgressio legis in re minima, neq#ue in actu exteriori, neq#ue in voluntate, quæ illum respicit vt obiectum,

habet de se malitiam mortalem; ergo si ex contemptu illam recipit, ideo est, quia imperatur ab aliquo interiori actu habente malitiam mortalem, qui actus contemptus appellatur, & ideo transgressio illa dicitur esse ex contemptu.

Sed tunc restat inquirendum quod **[sect. 13]** [1635] secundo loco propositum est, quisnam sit hic actus interior, qui contemptus appellatur, & cur tam graue malum reputetur, vt reddat mortale peccatum, quod leue erat, vel etiam quod de se nul lum erat. Circa hoc D. Bernard. supra capite 12. indicat, hunc contemptum esse actum superbi#, dicens. *Contemptus tumor superbiæ est.* Sumi etiam potest ex Diuo Thoma citato loco 2. 2. quæstione 186. articulo nono, ad 3. dum ait. *Contemnere esse nolle subijci legi.* Et peccare ex contemptu esse peccare ex voluntate non se subijciendi alteri. Docet autem idem D. Thom. 2. 2. qu#stione 161. artic. 2. ad 3. officium humilitatis præcipuum esse subijci Deo, quod repetit. **[318]** art. 3. & q. 162. art. 5. & in 6. inde colligit superbiæ grauitatem; ergo si contemptus est voluntas non se subijciendi formaliter, id est, solum propter fugi#dam subiectionem, est plane actus superbiæ. Et hanc interpretationem sequuntur ferè Canonistæ in principio citati, & Adrian. ac Gerson dicta lect. 5. de Vita Spir. Angel. Syluest. & alij S#mist# verb. *Contemptus.* At vero Caiet. 2. 2. q. 104. ar.[1636] 2. & q. 105. artic. 5. ad 2. hanc D. Thomæ sententiam videtur interpretari de formali inobedientia, quæ consistit in voluntate non seruandi legem, propter n# obediendum, & hanc voluntatem significat esse contemptum. Quod & aliqui moderni sequuntur, & fauet D. Thom. dicta quæstione 105. ar. 1. ad 1. Ex hoc vero sequi videtur, contemptum non posse versari circa consilia, quod est contra omnes, & planè falsum. Probatur autem sequela, quia obedientia tantum est circa præcepta, ergo etiam in obedientia.

Potest ergo esse alius dicendi modus, **[sect. 14]** contemptum esse iniustitiam quandam, quia contemptus est, *æstimatio minus iusto,* vt definit Altisidor. libr. 2. Sum. tract. 20. ca. 2. q. 1. Diminuere autem æstimationem alterius, contra iustitiam est. Vnde de contemptu proximi ita sentit Caiet. in Sum. verb. *Contemptus*: videtur autem esse eadem ratio de contemptu[1637] legis, vel legislatoris. Et ita Nauarr. supra, & in Sum. ca. 23. num. 42. ait, peccare ex contemptu esse, moueri ad peccandum, eo quod legem, vel legislatorem aliquis parui faciat: hoc autem ad iniustitiam pertinerevidetur. Ex his ergo incertum manet quodnam vitium sit contemptus, quia superbia, formalis inobedientia, & iniustitia vitia sunt specie distincta. Quod si contemptus in omnibus illis speciebus esse potest, & ideo vox æquiuoca est, vt Altisiodor.[1638] supra sentit, ambiguum manet quomodo sumenda sit, cum dicitur esse peccatum mortale, transgredi legem ex contemptu.

Ad hoc ergo explicandum aduerto, **[sect. 15]** contemptum partim esse posse in intellectu, partim in affectu interno, partim in opere externo, sub opere omission# includendo, quod ferè notauit Altisiodor. supra. Primus ergo contemptus dici potest intellectualis, & consistit in iudicio, quo res aliqua, vel persona in minori æstimatione habetur, quam par sit, ac dignitati eius debeatur. Quamuis enim minus æstimare vnam rem, quam aliam, soleat generaliter vocari contemptus illius; si tamen æstimatio sit prudens, non erit contemptus vitiosus, de quo solo tractamus; tunc ergo est inordinatus contemptus, quando respectu ipsiusmet rei, aut personæ, considerata eius qualitate, & dignitate, inordinata est talis æstimatio. Nam si vna res sit vilior alia, illam contemnere præ alia non est vitium, sed virtus, vt contemnere diuitias, vel honores, propter virtutem. In affectu autem contemptus est, aut velle habere hanc vil# #stimation# de alio, aut certe velle illam verbo,

aut opere ost#dere, & in alijs generare in opere autem contemptus erit quidquid exterius fit intentione despiciendi alium, vt ab alijs parui æstimetur, vel vt operans ostendat, se pro nihilo illum æstimare. Qu# omnia non aliter probantur, quam ex ipsius vocis proprietate, & communi sensu, & conceptione, ac interpretatione Doctorum, præsertim Altisiodoren, & Caietani supra.

Vlterius autem aduerto, contempt# posse referri vel ad personam, id est, ad **[sect. 16]** Deum, aut proximum, vel ad res alias, vt diuitias, & honores, actiones, &c. Si sumatur hoc posteriori modo non vide tur habere certam speciem vitij. Imò, vt dixi, si debitam proportion# seruet ad r#, qu# cont#nitur potest esse actus laudabilis modo explicato: si vero sit vltra proportionem debitam tali materi#, vel obiecto, pertinebit ad vitium contrarium illi virtuti, quæ inclinat ad seru#d# medium, & moderandum affectum circa talem materiam. Vt v. g. nimius contemptus honoris, vel famæ potest esse vitiosus, & contra illud. *Curam habe de bono nomine*: habebit ergo ille contemptus malitiam contrariam magnanimitati; vel humilitati, quæ constituunt medium in affectu honoris. Sic etiam contemnere plus iusto diuitias necessarias vitæ humanæ esse poterit contra liberalitatem, & in prodigalitat# declinare, & sic de alijs. Hic autem modus contemptus non est propriè qui ad r# pr#s#t# spectat, vt statim dic#. C#temptus autem person# videtur mihi **[319]** formaliter, & propriè pertinere ad iniustitiam cum proportione sumptam. Quod ideò addo, quia contemptus Dei, erit formaliter contra religionem, nam illa est iustitia ad Deum, qualis in nobis esse potest: si verò sit contemptus par#tis, erit contra pietatem, si Prælati, contra obseruantiam, & reuerentiam illi debitam; si contra alios proximos contra communem iustitiam, & hoc vltim# docuit Caietan. suprà; ex illo autem sequuntur cætera cum proportione. Et ratio est, quia per talem contemptum agitur contra ius alterius, & quantum est ex parte contemnentis, infertur illi iniuria, vel etiam nocumentum. Quia vnusquisque habet ius, vt in æstimatione debita habeatur, vt conuenienter ad illam tractetur: nam hoc ad honorem, vel cultum vnicuiq#ue debitum necessarium est, & inter homines habere potest magnam vtilitatem, ideoq#ue huiusmodi contemptus non parua iniuria reputatur, ac subinde peccatum mortale est ex genere suo.

Est tamen animaduertendum tertiò, **[sect. 17]** [1639] huiusmodi contemptum dupliciter c#mitti posse, scilicet, materialiter, vel for maliter; cum enim de facto aliquid fit, quo aliqua persona alijs postponitur, licèt hoc directè non intendatur, materialiter contemnitur; si verò id eti# intendatur, tunc est contemptus formalis. Priori modo committitur contemptus contra Deum per omnia peccata mortalia, vt notauit D. Thom. in 4. dist. 9. ar. 3. quæstiunc. 3. & eodem modo transgressio humani præcepti voluntaria, etiam si ex passione fiat, solet interd# vocari contemptus, vt loquitur Gregor. in cap. *Honoratus.* 74. dist. Et fortasse[1640] hoc sensu dixit August. 14. de Ciuitate, cap. vlt. Amorem sui vsque ad contemptum Dei ædificare ciuitatem Babylonis, sic etiam lib. de Natur. & grat. cap. 29. refert idem Aug. ex quadam obiectione Pelagianorum, sententiam dic#tem, *Omne peccatum eße contemptum Dei,*[1641] quam ipse non reprobat, sed declarat, non omne peccatum esse formalem, seu propriam superbiam, aut contemptum superbiæ. Atque in eodem sensu videtur dixisse Isidor. lib. 2. de differ#tijs spirit. cap. vlt. *Vnum genus superbiæ esse eorum, qui per transgressionem culpæ, contemptui habent diuina præcepta.* Idemq#ue habet latius lib. 2. Sentent. cap. 38. Deniq#ue hoc modo transgressores pr#ceptorum diuinorum dicuntur contemptores in sacra Scriptura Leuit. 26. & sæpè aliàs. Sic etiam contra proximum peccatur hoc modo per omnia peccata,

quæ diminuunt æstimationem eius, etiam si id non intendatur, vt per detractionem, quancumq#ue inhonorationem, &c.

Formaliter autem committitur hoc **[sect. 18]** [1642] vitium quando ex directa int#tione ad hoc aliquid fit, vt alter despiciatur, aut despici credatur, seu ostendatur: nam intentio est, quæ dat præcipuam formalitat# actibus moralibus. Quapropter quando hoc vitium tribuitur superbiæ, intelligitur causaliter, quia loqu#do moraliter, ac regulariter, contemptus, præsertim formalis, ex superbia nascitur, & ita numeratur ab Isidoro[1643] inter filias superbiæ, vt refert Altisiodor. & sumitur ex lib. de Conflict. vitiorum, & virtut. cap. de Superbia. At verò è conuerso dicitur aliquando contemptus formalis inobedientia, quia hæc nascitur ex contemptu, & est quasi medium, quo subditus iniquus vtitur ad contemn#dum Prælatum suum: directè enim vult non obedire, vt per hoc ost#dat, nihili se æstimare Prælatum. Atq#; hoc modo accipiendum videtur, quod Bernard. suprà dixit, *Nolle obedire esse in*[1644]*tolerabilem blasphemiam*; id enim maximè habet locum in inobedientia formali. Quia tamen nemo intendens ad malum operatur, & in inobedientia, vt sic, nulla apparet ratio boni per se appetibilis, semper illa formalis inobedientia nascitur, aut ex superbia, & appetitu excellentiæ, aut ex indignatione, & abiecta æstimatione Prælati, quam subditus habet, & ratione illius præceptum eius contemnit, & proptereà illi non vult parere. Atq#ue ita satis explicatum est, quotuplex sit contemptus, & quomodò ex illo legis transgressio nascatur.

Superest tamen explicandum, quod tertio loco proposuimus, an transgres **[sect. 19]** sio legis humanæ ex contemptu semper, & in quacunque materia minima sit peccatum mortale. Et ratio dubitandi est, quam in principio posuimus. Propter quam Caiet. in Sum. verb. *Contemptus,* in fine, apertè concedit, dari contemptum **[320]** præcepti, & transgressionem præcepti ex contemptu, quæ sit tantum veniale peccatum ex leuitate materiæ, & ex leui modo contemnendi, vt sic dicam, quia scilicet, non contemnit simpliciter præ[1645] ceptum, sed hoc præceptum in re minima. Et ideò distinguit contemptum, eti# proprium, & formalem in contemptum simpliciter, & secundum quid, & prior# dicit esse peccatum mortale; posterior# autem esse tantum veniale peccatum. Eandemq#ue sententiam sequitur Bart. de Medin. 1. 2. q. 88. art. 4. in fine.

Huic autem sententiæ obstat, quia videtur repugnare communi sententi#, quam suprà retulimus. Nam omnes auctores ibi citati indistinctè d#nant peccati mortalis inobedientiam præcepti ex contemptu, etiam in minimis, & Bernard. expressè dixit, contemptum *in omni specie peccatorum pari pondere grauem esse*: & loquitur de minimis præceptis, vt suprà explicuimus. Responderi tamen po test ex mente Caietani, Bernardum, & alios auctores intelligendos esse de contemptu simpliciter, non secundum quid. Et ita si contemptus sit simpliciter talis, id est, contemptus obedientiæ, vel præcepti, vel superioris absolutè, sic transgressionem semper, & in quoc#q#; mandato, etiam minimo esse peccatum mortale, & ita procedere dictum Bernardi, & aliorum sine vlla limitatione, vel exceptione. Si verò contemptus sit secundum quid, tunc illum esse posse t#tum veniale peccatum, & consequenter etiam transgressionem leuis mandati ex intentione, seu imperio illius. Sed hoc non videtur satisfacere, tum quia nec Bernardus, nec alij auctores cog[1646]noscunt medium inter h#c duo, scilicet, transgredi ex contemptu, vel sine illo, quomodò dixit Glossa in cap. *Quis autem,* distinct. 10. *Aliud est contemnere, aliud non parere,* & primum absolutè damnatur peccati mortalis, ergo indistinctè id accipiendum

est; tum etiam quia eodem modo dicere possumus, transgredi legem humanam, per se, & secluso contemptu esse semper peccatum mortale, quia dicemus intelligendum esse de transgressione simpliciter: nam transgressio in leui materia, seu secundum quid; imò præceptum in leui materia non est præ ceptum simpliciter, sed secundum quid: sic enim D. Thomas dixit, peccatum veniale non esse contra præceptum, vtiq#ue simpliciter. Nullum ergo erit discrimen inter nudam transgressionem præcepti, & transgressionem ex contemptu, quod est contra communem doctrinam.

Mihi ergo vtendum videtur distin **[sect. 21]** [1647]ctione insinuata à Castro dicto cap. 5. in fine, licèt alio modo: ille enim distinguit contemptum legis, & legislatoris: quia verò in præcepto duo sunt, scilicet, res præcepta, & præceptum ipsum; ego potius distinguo inter contempt# personæ, seu legislatoris, & contempt# operis, seu rei præceptæ. Neq#ue oportet addere tertium membrum de contemptu præcepti, seu legis, quia lex solum contemni potest, vel per respect# ad legislatorem cuius potestas cont#nitur, & sic ad contemptum legislatoris reducitur; vel potest lex contemni, quia res præcepta parui æstimatur, & sic reducitur ad contemptum operis.

Dico ergo primo: Transgredi legem **[sect. 22]** [1648] ex contemptu rei præceptæ non semper, & in indiuiduo est peccatum mortale, & in hoc potest habere verum opinio Caietani; & ratio eius, quia res c# tempta potest esse minima, vel pertin#s ad infimam aliquam virtutem, & quia tunc per se nec fit, nec intenditur iniuria legislatoris. Duplici ergo ex capite potest esse hoc peccatum mortale. Primò, si inuoluat, vel supponat errorem in doctrina. Sic peccant grauissimè, qui contemnunt consilia, quia existimant illa esse inutilia, aut infima bona. Sic etiam peccaret grauiter, qui contemneret tr#sgressionem ex se leuem, quia existimaret, peccatum veniale non esse dignum pœna apud Deum, vel quippi# simile. Secundò potest hoc esse mortale ex materiæ grauitate, sicut in alijs vitijs contingit.

[sect. 23] [1649]

Dico secundò; transgredi legem ex contemptu Dei legislatoris semper est peccatum mortale, etiam in indiuiduo, & sine vlla distinctione. Et hoc saltem modo indistinctè procedit communis sententia, & ita expressè Bernard. cap. 12. (quem alij sequuntur) distinguit m#datum à mandante, & grauitatem constituit in contemptu mandantis. Et quid# respectu Dei videtur res manifesta: **[321]** agimus enim de contemptu formali, vt dixi; est autem magna irreuerentia directè intendere contemptum Dei, seu quocunq#; signo ostendere indignam de Deo æstimation#. Vnde licèt talis tr#sgressio in se quid minimum videatur; imò licèt per se non sit culpa, sed consilij omissio; nihilominus in ratione sig ni imperati ab interno contemptu, habet grauem inordination#. Sicut omittere consilium, quod scimus per se magis placere Deo, ex obiecto non est pec catum; tamen si quis illud omitteret ex hac formali intentione deliberata, ne faciat hoc beneplacitum Deo, planè esset graue peccatum, quia indicat quoddam Dei odium, quod ex leuitate materiæ nunquam potest esse veniale peccatum. Et similiter contemnere præceptum minimum, vel consilium, solum quia à Deo datum est, & ex illo contemptu illud omittere, grauissima inordinatio affectus est, etiam si materia consilij, vel præcepti minima sit. Et quanuis ille affectus, vel contemptus restringatur ad tale præceptum minimum, semper retinet grau# inordinationem. Sicut dicere leue mendacium ea formali intentione offendendi Deum etiam leuiter, est profecto peccatum mortale, quia illamet intentio est grauis irreuerentia, & continet deliberatum Dei odium. Quomodò intelligi potest illud, quod ex August.

refert Gratian. in cap. *Vnum orarium. §. Nunc autem,* dist. 15. *Nullum peccatum est adeò veniale, quòd non fiat criminale, dum placet,* vtiq#ue ex contemptu Dei.

Dico tertiò: transgredi legem huma **[sect. 23]** [1650]nam ex contemptu formali humani legislatoris, etiam videtur esse semper, & in indiuiduo peccatum mortale. Hoc non videtur æquè certum, quia legislator humanus non est persona tam excellens, & quia aliquod odium eius potest esse veniale. Distinguere ergo possumus superiorem, vel formaliter quatenus Prælatus, vel superior est, vel quatenus quidam homo. Transgredi ergo illius legem ex contemptu eiusdem, quatenus Prælatus est, semper censeo, esse peccatum mortale. Et ita procedit conclusio posita. Ratio autem est, quia illud est c# temnere potestatem eius, & quia tunc cont#nitur quatenus repræsentat Deum, & vices eius gerit, & ideò talis cont#ptus redundat in contemptum Dei, iuxta[1651] verbum Christi Domini Lucæ. 10. *Qui vos audit, me audit, & qui vos spernit, me spernit.* Cui consonat illud Bernardi loco ci[1652]tato, *Siue Deus, siue homo mandatum quodc### tradiderit, pari profecto obsequendum est cura, pari reuerentia deferendum.* Si verò contemptus solum sit ipsius personæ, quatenus homo quidam est, & habere potest aliquem defectum, sic non repugnat esse veniale peccatum ex leuitate materiæ, & hoc etiam voluit Caiet. Probaturq#;[1653] sufficienter exemplis eius. Et in idem redit alia distinctio, quam ibidem indicat, dicens, aliud esse nolle subdi, seu formaliter nolle obedire, aliud nolle consolari superiorem, & hoc posterius dicit esse posse solum veniale peccatum, etiam si ob eam formalem causam voluntas superioris non impleatur, quia non contemnitur eius potestas, sed circa personam eius quædam amaritudo animi ostenditur. Cauendum est autem, ne talis amaritudo erga personam, redundet in contemptum potestatis, eti# circa minima, quia tunc iam erit contemptus formalis Prælati, & peccatum mortale, iuxta priorem partem, & quia hoc valde contingens, ac periculosum est, ideò talis modus resistendi præcepto superioris ex indignatione aliqua, vel interiori despectu personæ illius, diligentissimè cauendus est.

Ex dictis sequitur, malitiam morta **[sect. 24]** [1654]lem, quam habet transgressio leuis pr#cepti ex contemptu, esse distinctæ speciei ab illa, quam habet talis transgressio ex obiecto suo, vel facta sine contemptu, vt si egrediar è cubiculo contra m#datum Prælati, habebit illa actio simpliciter facta venialem malitiam, vel otiositatis, vel inobedientiæ; si tamen fiat ex contemptu, habebit mortalem malitiam irreuerentiæ contra Deum, vel Prælatum. Probatur, quia illa circunstantia est alterius speciei, & contra aliam virtutem. Item contemptus ipse est peccatum specie distinctum ab otiositate, vel inobedientia, vt ostensum est, & illam tantum participat actio illa quatenus à contemptu imperatur, vt eti# ostensum est. Deniq#ue illa malitia grauis ex contemptu additur actioni, eti#si ex obiecto mala non esset, vt patet in omissione consilij; ergo signum est ad-**[322]**dere malitiam specie distinct#. Et ideò ex hoc principio rectè suprà collegimus, peccatum ex certa scientia, seu ex malitia sine ignorantia, vel passione non esse peccatum ex contemptu, quia ille modus peccandi non addit malitiam diuersæ rationis, seu speciei, & ita non potest augere malitiam circa materi# leuem vsque ad grauitatem mortalem, stante eadem materia leui, & non addito alio fine, vnde talis grauitas sumi possit. Idemq#ue intulimus de peccato commisso ex consuetudine, si per se, ac præcisè in consuetudine sistatur, vt satis explicatum est.

CAPVT XXIX.

Vtrum lex humana obliget ad modum virtutis, & consequenter, quo actu impleatur.

QVæstionem hanc suprà libro se **[sect. 1]** cundo tractaui de lege naturali, vbi notaui solum habere locum, propriè loquendo in præceptis affirmatiuis, quia negatiua non dantur de actibus, sed de negatione actus, & ideò per se non requirunt actum, sed omissionem, vt impleantur: in omissione autem, vt sic, non inuenitur modus virtutis, licèt in positiua voluntate abstinendi ab actu prauo esse possit; per se aut# necessaria non est ad implendum præceptum negatiuum, vt à fortiori patebit ex dicendis. Prætereà in eodem loco distinxi in actu morali tres modos,[1655] seu conditiones necessarias ad mod# virtutis, vna est operari ex cognitione, ac scientia; alia operari vol#tariè, tertia operari intentione honesta, & cum omnibus circunstantijs necessarijs ad bonitatem moral# actus, & omisi quartum de modo delectabiliter operandi, quia constat, non cadere sub præceptum, vt ibi generaliter ostendi. Omitto eti# híc modum operandi ex dilectione Dei super omnia, de quo ibi etiam dixi, quia multò certius est, etiam hunc modum non cadere sub legem humanam. Imò etiam de prima, & secunda conditione nihil ferè híc addendum occurrit: habent enim eandem rationem in lege po sitiua, quam in lege naturali, quia leges humanæ etiam dantur de actibus huma nis, qui à voluntate, & ratione procedere debent, & ideò nisi fiant voluntariè, & consequenter ex scientia, non videntur sufficere, vt per eos lex humana impleatur, in quo Doctores omnes conuenire videntur.

Solum video obijci posse, hinc sequi, eum, qui toto die ieiunij dormit, non **[sect. 2]** [1656] implere præceptum, ac subinde si exc#municatio sit lata contra non seruantes illud præceptum, incurri à sic dormiente. Idemq#ue argumentum fieri potest de illo, qui dormiens recitat integrè psalmum, vel horam, & de hoc certus sit à circunstantibus: nam sequitur, illum non impleuisse præceptum, & incurrere censuram, si lata sit, nisi iterum recitet. Tertiò potest fieri idem argumentum de illo, qui nesciens esse diem festum missam audit; nam sequitur non impleuisse præceptum, sed teneri ad ite rum audiendam, & similiter incurrere censuram latam, nisi iterum audiat. Quartò potest obijci de illo, qui coactus detinetur audiens missam, & interius non vult audire si posset, sed potius absolutè cupit non audire, & habet propositum non audiendi, nisi cogeretur, vel duceretur timore seruili.

Hæc ferè argumenta proponit Me **[sect. 3]** din. q. 100. art. 9. & in priori docet, qui per solam vim, & coactionem ieiunat, quia violenter priuatur cibo, cum ipse non abstineat voluntariè, non implere præceptum, & ideò censuram incurrere, si imposita sit. Idemq#ue eadem ratione diceret de dormiente, quando cum ea voluntate iuit dormitum. Sed quod ad censuram attinet, hoc probabile n# est, quia præceptum ieiunij negatiuum est, vt suppono, & ideò licèt morali mo do non impleatur, quando voluntas deest, tamen quoad effectum externum, vel substantiam impletur, vel saltem non violatur, & hoc satis est, vt non incurratur excommunicatio, quia ibi non est transgressio exterior præcepti, quæ ad incurrendam excommunicationem necessaria est. Nec sufficit voluntatis conatus contra

præceptum, si effectus n# sequatur, etia msi sit materialiter (vt sic dicam) vt ex materia de Censuris constat. Et idem est in alio exemplo, quod ibi Medina adducit de soluente decimas, aut debitum coactè, & habens propositum non soluendi, si posset, etiam si habeat **[323]** præceptum soluendi sub censura ipso iure lata. Nam licèt illa re vera non excuset grauem culpam coram Deo, & moraliter non impleat præceptum, sed potius peccet interius contra illud; nihilominus exterius non transgreditur, & liberatur à debito, & materia præcepti in posterum sublata est, & consequenter non incurrit censuram, quia c# effectu non omisit exterius, quod lex præcipiebat, quod satis est ad non incurrendam censuram quacunq#ue ratione, & modo id acciderit. Secus verò est in exemplo recitandi posito in secunda obiectione: nam qui dormiens profert verba precationum, non orat; præceptum autem est de orando, & ideò in tali casu præceptum non impleretur, & incurreretur excommunicatio, non recitando iterum in vigilia, si lata esset contra non orantes, quia ille verè non orauit.

Et ita ad secundam obiectionem c# **[sect. 4]** cedo sequelam, neque in consequenti est aliquod inconueniens. Ad tertiam verò dico, non esse simile, quia is, qui audit Missam, licèt ignoret esse diem festum, verè audit missam, quia attentè audit; imò etiam liberè, & spontaneè audit. Et ita ille actus sufficit ad implendum præceptum, vel saltem ad non transgrediendum illud exterius, vnde à fortiori etiam sufficit ad vitandam censuram. An verò ille postea, sciens esse diem festum tempore habili, teneatur aliam missam audire, vel saltem habere animum satisfaciendi præcepto per prior# auditionem, tractaui latè in tom. 2. de Relig. lib. 4. de Orat. cap. 26. Deniq#ue idem cum proportione dicendum est ad quartam obiectionem, in eo casu excusari materialem, & exteriorem transgressionem præcepti, quod satis esset ad excusandam censuram, non tamen seruari mente, & animo totam obligationem præcepti, & consequenter non excusari grauem culpam. Et ita est intelligendus Antonin. statim citandus, dicens, non implere præceptum, *qui stant ad sociandum Dominos, aliàs non audituri.* Et de his conditionibus hæc sufficiunt, de quibus in citato loco de Religione multa dixi.

Difficultas ergo solum superest de proprio modo virtutis, qui consistit in bo **[sect. 5]** nitate morali actus consurgente ex integra causa, id est, ex bono obiecto, re[1657]cta intentione, & alijs circunstantijs. Aliqui enim sentire videntur, præcepta humana non impleri, per huiusmodi actus, nisi includant rectam intention#, sine qua inquiunt non impleri human# legem, etiam si actus præceptus fiat. Ita tenet Dionis. Cisterci. 1. dist. 17. ar. 3. Idem sentit Anton. 2. p. tit. 9. cap. 10. §. 2. quatenus ait, non implere præceptum audiendi missam, *qui accedunt ad Ecclesiam, vt videant, vel videantur ab amatoribus suis: sed debent* (ait) *accedere ad orandum, & tunc à se remouere debent cogitationes temporales ad Deum orandum.* Fundari potest primò hæc sententia in regula 8. Extrau. de Regul. iuris, *Qui ex timore facit præceptum, aliter quàm debet facit, & ideò iam non facit.* Ex qua argumentatur à simili, vel à paritate rationis: nam qui actum præceptum male facit, aliter quam debet facit; ergo non facit, seu non ita facit, vt seruet præceptum. Et confirmatur primò, quia lex præcipit actum bonum; ergo si non fit actus bonus, non fit, quod lex præcipit; ergo non seruatur. Confirmatur secundò, quia lex præcipit v. g. Dei cultum, vel temperantiam, &c. Actus autem non bonus non est cultus Dei, nec actus temperantiæ, vel alterius similis virtutis; ergo. Deniq#ue lex humana præcipiendo actum, constituit illum in certa specie virtutis, iuxta materiæ capacitatem, & rationem sub qua præcipitur, vt est

receptum dogma Theologorum; ergo nisi verè fiat actus virtutis in tali specie, non fiet quod lex præcipit, nec seruabitur lex: si autem actus non est bonus; non est actus virtutis; ergo. Nihilominus dicendum est, sufficien **[sect. 6]** [1658]ter impleri legem humanam per actum præceptum secundum substantiam illius, etiam si non sit simpliciter bonus moraliter, nec honesta intentione fiat. Ita sumitur ex D. Thom. q. 100. ar. 9. vbi id#[1659] docent Caiet. Conr. Medin. & alij, Soto lib. 2. de Iustit. q. 3. ar. 9. & 4. dist. 13. q. 2. art. 1. in fine, loquens specialiter de præcepto Missæ. Maior 3. dist. 37. q. 5. & ibi Palud. q. 3. & Almain. 4. dist. 17. q. vnica circa finem: vbi refert Gersonem, & Martin. additque in hanc sententiam ferè omnes Doctores conspirare. Medin. tract. de Orat. q. 16. de Horis Canoni. **[324]** Nauar. cap. 21. n. 7. & latius in Enchir. de Orat. cap. 20. n. 29. vbi refert etiam[1660] se ipsum in cap. *Inter verba,* & Ioan. Andr. & Abbatem in cap. *Quod quidam,* de Pœnit. & remiss. Sed illi loquuntur de bonis operibus præceptorum factis in statu peccati mortalis, quod longè diuersum est: nam opus factum in peccato mortali potest esse simpliciter bonum, quod est certum de fide, & ita est æquè certum per illud seruari præceptum. Aliàs quomodò esset opus simpliciter bonum? At hic loquimur de opere malo, siue sit in peccatore, & sit peccatum mortale ex praua intentione, siue sit in homine iusto, & sit peccatum veniale, & vtroque modo dicimus, impleri pr#ceptum positiuum.

Hæc autem assertio duobus modis probari pot est, scilicet, vel de facto, vel **[sect. 7]** [1661] etiam de possibili. Prior est facilior, f#daturq#; in illo principio, quod finis pr#cepti non cadit sub præceptum, quod tradunt Doctores allegati, & sumitur ex D. Thom. 1. 2. q. 96. ar. 3. q. 100. ar. 9. & 10. 2. 2. q. 44. art. 1. & ar. 8. ad 1. & Caiet. 22. q. 122. ar. 4. & patet clarè in præcepto ieiunij, cuius finis est, vel satisfactio pro peccatis, vel corporis maceratio, & tamen si quis formam ieiunij seruet, licèt lautè, & deliciose comedat, & in statu peccati ieiunet, ita vt nec satisfaciat, nec maceretur, nihil peccat contra ieiunij præceptum, vt est constans apud omnes, & idem est in similibus. Ratio autem est, quia actus solum cadit in obiectum, & circa illud operatur eo modo, quo potest; ergo etiam lex solum obligat ad id, quod præcipit; solum autem pr#cipit materiam, in quam cadit, & non finem; ergo obligat ad materiam, non ad finem; ergo si materia executioni mandetur, seruatur lex, quidquid aliunde peccetur. Probatur vltimum antecedens (reliqua enim per se nota sunt) quia solum id præcipitur, quod in lege exprimitur per modum imperij; lex au[1662]t# humana non imperat fieri hoc propter illud, sed vt fiat hoc. Quod si aliqu#do in lege exprimitur finis legis, non est per modum obiecti legis, sed solum per modum rationis, vel motiui, propter quod modus præcipitur, & hæc quidem ratio sufficienter conuincit de facto.

Auctores verò allegati etiam de pos **[sect. 8]** sibili loqui videntur: nam commune illorum fundamentum est, quia lex humana non potest pr#cipere interior# actum; ergo nec potest præcipere, vt actus exterior tali intentione fiat; ergo si homo facit actum externum ab Ecclesia præceptum, licèt praua intentione id faciat, implet præceptum hominis, licèt alia ratione peccet; ergo eadem ratione vndecunq#ue actus sit malus, si exterius habet quidquid lex humana iubet, sufficit ad non peccandum contra legem huma nam. Sed obijci potest contra hanc rationem, quia si est efficax, probat non tantum de facto, sed etiam de possibili; non videtur autem esse supra potestat# humanam præcipere vt actus externus benè, & ex honesta intentione in generali, vel in speciali, vt tali int#tione fiat. Probatur, quia illud non esset præcipere directè actum internum, sed externum vt manantem à tali

interno, quod videtur cadere sub humanam potestatem, etiamsi finis ipse extrinsecus, & ac cidentarius sit respectu actus externi præcepti. Quod patet ex lege prohibente: nam lex humana potest prohibere, ne actus humanus fiat ex int#tione praui finis extrinseci, vt ex odio, vel auaritia, vt suprà dictum est; ergo potest pr#cipere, vt actus bonus fiat ex intentione extrinseci finis honesti, vt ex amore. Estq#ue accommodatum exemplum, si fiat constitutio dicendi Missam ex hac, vel illa intentione, quæ planè est extrinseca ipsi sacrificio, vt sacrificium est, & nihilominus talis constitutio obligat subditos, etiam quoad illam intention#.

[sect. 9]

Nihilominus probabilius censeo, hoc non posse cadere sub legem humanam, quando intentio re vera est omninò extrinseca ipsi operi externo, vt cadit sub pr#ceptum, prout planè docent Doctores allegati. Ratio autem potest duplex reddi ex dictis. Prima est, quia tunc pr# ciperetur directè actus internus. Patet, quia vel per tale præceptum prius pr#ciperetur intentio talis finis, vt tandem ex illa sequeretur electio, quia intentio finis ex se antecedit electionem medij, vel certè si actus externus primò præcipitur, & additur vt fiat ex tali intentione, quæ ad complementum ipsius actus necessaria non erat, planè per se præcipitur actus ille interior, qui ad-**[325]**dendus est exteriori. Secunda ratio est, quia lex humana, vt dixi, non potest pr#cipere omnem bonitatem, sed illam, quæ suo fini, & exteriori gubernationi acc#modata est, quod autem actus exterior fiat hac, vel illa int#tione extrinseca, non per tinet ad bonitatem acc#modat# illi fini, sed ad Deum pertinet, qui scrutatur corda; non est ergo illa materia legis humanæ. Et ita responsum est ad fundament# contrarium, negando assumptum.

Ad exemplum autem de præcepto ne **[sect. 10]** gatiuo, primùm nego paritatem rationis. Nam potest multum pertinere ad c#mune bonum v. g. ad iustitiam seruand# in iudicio, vt nemo ex odio, vel propter sordes illud munus assumat, & ideò in malis prohibendis potest ille modus habere maiorem proportionem. Deinde suprà dixi, tunc revera non prohiberi, aut puniri malitiam proueni#tem à tali intentione, sed ipsum actum externum ab solutè; pœnam verò non imponi ipso iu re, nisi dependenter à tali conditione. Vnde est etiam differentia suprà insinuata, quia si per affirmatiuum præceptum addatur intentio extrinseci finis, extenditur iurisdictio, & augetur obligatio ad nouum actum interiorem, quando verò punitur actus exterior, si à tali interiori procedat, potius restringitur prohibitio, & iurisdictionis vsus, quia non punitur omnis actus exterior, qui puniri posset. Ad aliud verò exemplum, de intentione offerendi sacrificium pro hac, vel illa causa, aut persona, dicitur in primis, obligationem illam regulariter loquendo non fundari in sola iurisdictione, sed vel in voto obedientiæ, vel in aliqua obligatione iustiti#, per quam potest aliquis se obligare ad faciendum aliquid sub hac, vel illa intentione maximè si ad effectum actionis necessaria sit. Vnde dicitur secundò, illam int#tionem non esse omnino extrinsecam illi actioni, sicut suprà dicebamus de int#tione conficiendi sacramentum: nam li cèt in præsenti, illa intentio non sit de necessitate sacrificij, vt sic, est tamen necessaria ad completam oblationem sacrificij, & ad fructum eius, & ideò, qui potestatem habet præcipiendi sacrificium, totum id præcipere potest.

Ad rationes alterius sententiæ resp# **[sect. 11]** detur, in primis in illa regula iuris sermonem esse de timore seruili peccaminoso, quando quis ita voluntariè facit opus præceptum, vt animum habeat n# faciendi, si posset pœnam effugere: nam in illo modo operandi deest voluntas necessaria ad implendum præceptum apud Deum, etiamsi exterius impleri

videatur. Et ita negatur similitudo: nam qui facit totum id, quod lex humana præcipit, & cum omnibus externis circunst#tijs, quas pr#c ipit, licèt praua intentione id faciat, non facit aliter, quam debeat facere ex vi illius legis human#, licet faciat aliter, quam alia lex diuina pr# cipiat, & ideò non peccat contra legem humanam, licet aliàs peccet. Vnde ad primam confirmationem respondetur legem humanam pr#cipere actum de se bonum, seu qui de se potest benè fieri, non tamen præcipere omnes modos necessarios, vt bene fiat. Et ita ferè respondet D. Thom. 1. 2. q. 96. ar. 3. ad 2. Et eadem est[1663] responsio ad secundam confirmationem. Nam lex humana præcipit actum in se c# tinent# cultum Dei, vel mediocritat# aliquam temperantiæ, aut alterius virtutis; illam autem potest habere actus, etiamsi ex parte operantis malè fiat ex alio capite, quod per se non prohibet, nec pr#cipit lex humana.

Ad vltimam confirmationem admittim# **[sect. 12]** communem, & veram doctrinam, quod per leg# human# actus pr#cepti determinantur ad cert# speci# virtutis. Non est autem sensus, quòd lex humana pr#cipiat illam virtutis speci# esse per se intentam ab oper#te, aut quod purè fiat sine admistione alicuius maliti#; sed sensus est, legem humanam præcipi#do non imponere solum obligation# obedi#tiæ, quæ generalis est, & in omni pr#cepto includitur, sed etiam pr#cipere de se actus singularum virtutum, quia, vt suprà dixi, leges humanæ intendunt facere homines honestos in omni genere virtutis, & ideò præcipiunt secundum omnes species virtutum. Non tam# inde fit, vt lex humana præcipiat actum studios# simpliciter, & vt studiosè fiat, sed satis est, quod pr#cipiat studiosum ex genere, & c#stitu#do tale medium in tali specie virtutis, vt patet clarè in materia iustitiæ; pr#cipit enim actum eius, c#stitu#do medium in materia illius, quo seruato, non peccatur contra illam legem, eti#si ex auaritia, vel alio vitio quis operetur.

[326] CAPVT XXX.

Vtrum lex humana, & ciuilis possit obligare ad sui obseruationem cum periculo cuiusc### nocumenti temporalis, etiam mortis.

DEclarauimus modum obligatio **[sect. 1]** nis legis human# quoad grauitat# eius, nunc explic#dus est quoad rigorem (vt sic dicam, vel lenitatem eius, & consequenter explicabitur quoad durationem eius, vel cessationem ra tione occurrentis occasionis, quæ maximè esse solet, quando damnum aliquod graue, vel periculum eius imminet ex obseruatione legis, & ideò inquirimus, an in huiusmodi occasione cesset obligatio legis: ita vt nullum peccatum sit, illam non seruare.

Prima sententia absolutè docet, leg# humanam non posse obligare cum mo **[sect. 2]** [1664]rali periculo vitæ; vel alio simili. Tenet Almain. in Moralib. tract. 1. cap. 3. Inclinat Syluest. verb. *Metus.* q. 7. Fundamentum est, quia dare vitam propter opus per se non necessarium ad salutem, vel honestatem, est opus difficillimum, & supererogationis; lex autem humana non potest huiusmodi opera præcipere; ergo. Confirmatur, quia conseruare vit# est de

lege naturæ; ergo nulla lex humana potest contra hoc præcipere. Vnde D. Thomas 2. 2. q. 104. art. 5. dixit in his, quæ ad conseruationem corporis spectant, hominem non teneri homini obedire.

Altera sententia est, legem humanam in vniuersum obligare, non obst#te quo **[sect. 3]** [1665]cunq#ue periculo mortis. Ita docet Caiet. 1. 2. q. 96. ar. 4. & 2. 2. q. 125. art. 3. Id# sentit Adrian. in 4. q. 3. de Clauib. Henrric. tract. de Syno. Episcop. post 3. part. ar. 1. n. 271. in tom. 13. Tractatuum. p. 2. Fundamentum est, quia quod est contra legem humanam est malum, & peccatum, vt ex suprà dictis patet; ergo etiam proptet mortem vitandam faciendum non est, cap. *Ita ne.* 32 q. 3. ex Aug. Confirmatur primò, quia bonum commune præferendum est priuato, & homo tenetur pro communi bono vitam perdere; sed humana lex propter commune bonum ponitur; ergo seru#da est, non obstante vitæ periculo. Tandem confirmatur inductione, quia non potest quis propter metum mortis contrahere cum con sanguinea in gradu prohibito per legem humanam, nec potest aliquis proptervitand# mortem sacrum facere sine vestibus sacris, cum tamen id solum sit de lege humana. Denique non potest quis communicare cum exc#municato propter vitandam mortem, cap. *Sacris,* de ijs, qu#vi, &c.

Nihilominus dicendum est primò, non **[sect. 4]** [1666] deesse potestatem in magistratu ciuili (& idem à fortiori de Ecclesiastico) ad obligandum suis legibus, & cum periculo vitæ, si necesse sit. Sententia est c#munis, & mihi certa, & præter auctores secundæ opinionis, tenent eam Soto lib. 1. de Iustit. q. 6. art. 4. in fine, & in 4. dist. 22. q. 1. ar. 4. & Ledesma 2. p. q. 10. ar. 5. & q. 25. ar. 3. Couarr. qui alios refert, in c. *Alma mater.* 1. p. §. 3. n. 9. & alij infrà citandi. Ratio est, quia in republica est potestas necessaria ad suam conseruation#, & commune bonum; sed ad hos fines est moraliter necessarium præceptum ob[1667]ligans ad aliquid agendum, vel ad perseuerandum in aliquo loco, non obstante periculo mortis; ergo cadit hoc sub humanam potestatem. Minor constat, quando necessarium est agere periculosum bellum ad defendendam rempublicam, vel perseuerare tempore pestis in aliquo loco ad procurandam communem salutem, vel si necesse sit propter fidei honorem aliquid agere cum vitæ discrimine. Maior autem per se no ta videtur ex terminis, quia alias insufficienter prouisum esset gubernationi, & conseruationi reipublicæ. Sed dici potest, in his casibus legem naturalem[1668] obligare, & ideò non esse hanc obligationem præcepti humani, sed quasi coactionem ad seruandam naturalem obligationem. Respondetur primò, licet fortasse præceptum naturale tunc obliget rempublicam, vel ciues in c#muni, non tamen hunc, vel illum determinatè; ergo applicare obligationem ad has, vel illas personas, est potestatis humanæ, & ita ibi interuenit verum præceptum humanum. Dicimus etiam, non semper esse certam obligationem naturalem, sed sæpe esse posse rem dubiam, & dependentem ex iudicio prudentiæ, an scilicet, communi bono expediat, hoc vel illo medio vti cum tanto periculo: tunc autem interueniente iudicio **[327]** Principis, seu Prælati, eiusque præcepto inducitur certa obligatio, quæ non potest dici legis naturæ, sed humanæ. Et confirmatur tandem, quia hic actus est fortitudinis; ergo si necessarius sit reipublicæ, vel valde conueniens, potest lex humana illum præcipere: nam humana lex circa actus omnium virtutum versatur, vt in superioribus docuimus cum Arist. 3. Ethic. qui in specie loquitur de actu fortitudinis.

Dico secundò, legem humanam tunc maximè, & quasi per se obligare cum **[sect. 5]** [1669] periculo vitæ, quando illud periculum per se est annexum, seu coniunctum actui

præcepto, si alioqui lex iusta sit, vt præsumi debet, quando oppositum non constiterit. Declarari potest exemplis positis de bello, de periculosa nauigatione, de curatione proximorum tempore pestis, & similibus. Ratio autem est, quia tunc periculum non reputatur accid#tarium, sed veluti de substantia actus moraliter considerati. Item non potest censeri præter scientiam, vel intentionem præcipientis, cum sit per se coniunctum actui, ergo eo ipso, quod præcipitur talis actus, censetur præcipi n# obstante tali periculo, & potestas non deest, vt ostensum est; ergo nascitur obligatio. Addidi verò conditionem iustitiæ legis, quia hæc generaliter necessaria est, & in huiusmodi præcepta multa requiruntur, vt seruetur, quia non potest res adeò difficilis iustè præcipi, nisi ex iustissima causa pertinente ad c#mune bonum, vel ad aliquam personam valde necessariam communi bono. Quia respublica, vel magistratus eius non habet dominium vitæ ciuium, sed conuenientem vsum, & ideò non potest ex leuibus, vel ordinarijs causis cogere ciues ad perd#dam vitam. Quod etiam patet ex his, qu# suprà diximus de lege humana, scilicet, debere esse moraliter possibilem, & facilem. Denique hoc confirmant fundamenta prioris sententiæ. Nihilominus tamen híc etiam est vera generalis regula in superioribus posita, qu#do non manifestè apparet temeritas in lege, præsumendum esse pro iustitia eius, quia semper ius superioris præfertur, & licet homo ius etiam habeat in vit# suam, tamen in eandem maius ius habet[1670] respublica, quia (vt in 5. Politic. dixit Philosoph#) ciuis magis est reipublicæ, quàm sui ipsius. Itaq#ue in dubio æquali[1671] seru#da est lex, licet propter periculum proprij detrim#ti curandum sit, vt certitudo aliqua de iustitia legis habeatur.

Dico tertiò. Si mortis periculum n# **[sect. 6]** [1672] est per se coniunctum actui præcepto, sed contingenter adiungitur, lex humana per se non obligat ad sui obseruatio nem cum tanto periculo vitæ, imò nec alterius grauissimi nocum#ti, quale est grauis infamia, aut magna iactura bonorum; ex accid#ti verò, seu in aliquo casu obligare potest. Prior# partem sequuntur à fortiori auctores allegati in prima opinione, & non repugnant allegati in assertione prima, sed fauent maximè & Gabr. in 4. d. 18. q. 3. & Ocham. in suo[1673] Dialog. 1. p. lib. 7. c. 57. quatenus dicunt, Ecclesiam non posse suis legibus regulariter imponere tam rigorosam obligationem: nam idem est *regulariter*, quod *per se*. Et idem sentit Maior in 4. dist. 18. q. 4. insinuat etiam Nauar. in Sum. c. 25. n. 84. Sumitur denique ex multis, quæ con[1674]gerit, & allegat Felin. in c. 1. de Constit. n. 49. Probatur autem primò prior pars inductione, quia lex diuina, qu# grauior est, non solet obligare in simili euentu. Exemplum commune est de Dauide, qui propter necessitat# manducauit panes propositionis. 1. Reg. 21. quos laicis m#[1675] ducare non licebat, iuxta legem, & tam# factum defendit Christus Matt. 12. Vbi eodem modo excusat discipulos, qui die sabbati spicas colligebant. Et ita exposuit etiam D. Thom. 3. p. q. 40. ar. 4. ad 3. & eodem modo declarat factum Mac hab#or#[1676] pugnantium die sabbati. 2. 2. q. 100. ar. 8. Idem constat in præcepto diuino de integritate confessionis: nam graue periculum interdum excusat ab illius exequutione quasi materiali (vt sic dicam) In pr#ceptis etiam Ecclesiasticis potest fieri similis inductio: nam præceptum ieiunij non obligat cum detrim#to salutis, quod explicatum est in cap. *Consili#*, de ob[1677]seruatione ieiunij, & idem constat de pr#cepto audiendi Missam, recitandi horas, &c. Simili modo propter necessitat# famis licet c#municare cum exc#munica[1678]to procurando subsidium, cap. *Quoni# multos.*

11. q. 3. cap. *Inter*, de Sentent. exc#m. eadem autem ratio est in reliquis. Generalis autem ratio conclusionis est, quia talis **[328]** necessitas ost#dit, non fuisse in legislatore voluntatem obligandi in tali eu#tu, vel etiam non fuisse potestatem: quacunq#; autem illarum deficiente, cessat obligatio legis; ergo. Vtraque præmissa constat ex suprà dictis, præsertim tractando de Epijkia, quia potestas humana non se extendit ad omnia sine mensura, vol#tas etiam prudens non vult obligare quantum potest, sed cum moderatione, & benignitate. Obligare autem ad qu#cunq#ue actum præcepti, non obstante quacunq#ue accidentali necessitate insurgente, esset supra potestatem legislatoris humani, quia talis obligatio c#muniter non est necessaria ad c#mune bonum reipublicæ, vt in communi obseruatione talium legum contingit; & quanuis aliquando non sit apertè iniusta obligatio, vel supra potestatem, si sit nimis grauis, & dura, censetur esse præter voluntatem legislatoris, quod maximè in diuinis legibus positiuis obseruatur, vt communiter Doctores interpretantur, ergo.

Altera verò pars, scilicet, per acci **[sect. 7]** [1679]dens fieri posse, vt etiam in eo casu obligetur homo ad seruandam legem, c#munis etiam est; talisq#ue necessitas esse censetur, quando violatio legis prop ter talem metum cederet in contemptum, vel iniuriam religionis, aut graue scandalum pusillorum: tunc enim bon# commune, & religionis præferendum est priuato etiam propriæ vitæ. Item quia tunc transgredi præceptum huma num, esset vel deficere in confessione fidei tempore debito, vel cooperari ad aliquid intrinsecè malum. Exemplum sit, si tyrannus cogat ad comedendam carnem die prohibito in contemptum illius obseruantiæ Ecclesiasticæ: tunc enim consentire illi, esset significare, se idem sentire, & contemnere; imò etiam exterius dissimulare, & non planè resistere, ad minimum esset alijs scandalum dare, & ideò nunquam licet, iuxta illud Augustini lib. de Bono coniug. cap. 16. *Satius est fame mori, quàm idolothytis vesci* (v[1680]tiq#ue cum scandalo, vel iniuria religionis) 1. Corinth. 10. Et ideò hæc obligatio non solum in Ecclesiasticis legibus[1681] locum habet, sed etiam in ciuilibus, quia etiam illæ contemnendæ non sunt, nec magistratus ciuilis, & in earum etiam violatione scandalum cauendum est. Nec satis erit in huiusmodi casu habere interius intentionem non scandalizandi, vel non contemnendi, & exterius agere contra legem ad vitandam mortem. Hoc (inquam) non est satis, quia tenemur exterius non contemnere, nec contemnentibus consentire, vel cooperari, & similiter ad vitandum scandal# maximè necessarium esse solet, actum ex[1682]ternum vitare; si autem protestatio aliqua exterior sufficeret ad tollendum scandalum, tunc cessaret illa necessitas, vt notauit Bonau. in 4. dist. 33. dub. 8. circa literam, & latiùs in materia de scandalo tractatur.

[sect. 8]

Dices; ergo in huiusmodi casibus, licèt obligatio talis actus quasi resultet occasione legis positiuæ, nihilominus propriè non oriri ex illa, sed aut ex præ cepto affirmatiuo confitendi fidem tempore oportuno, vel ex præcepto negatiuo non præbendi scandalum alijs, vel non contemnendi legem, aut superioris potestatem. Quæ sunt obligationes legis naturalis, pertinentque ad legem charitatis, aut religionis, vel confessionis fidei, vel iustiti# legalis, non ad particularem legem positiuam. Respondeo, licèt probabile hoc sit, probabilius tam# videri, etiam in illo casu obligare leg# humanam. Itaquè non negamus, in illis euentibus obligare præcepta illa naturalia, seu aliquod illorum, dicimus tamen, obligare ad seruandam ipsam leg# positiuam, & ita etiam legem ipsam positiuam obligare. Sicut in

occasione necessaria confitendi fidem, obligat fides ad sustinendum martyrium propter fidei confessionem, & nihilominus, tunc etiam obligat fortitudo quasi imperata à fide; ita ergo est in præsenti. Vnde è contrario si quis in eo casu violet legem positiuam in contemptum religionis, non solum peccat in specie contemptus, sed etiam in specie vitij contrarij illi morali virtuti, ad quam pertinet præceptum, vt in casu Machabæorum, si illi comederent carnes porcinas, non solum contra religionem, sed etiam contra temperantiam peccarent, comed#do cibum vetitum. Et sic de alijs.

Sed qu#ret tandem aliquis, quomodò **[sect. 9]** possit certum iudicium ferri ad discernendum tempus, & occasiones, in quibus **[329]** obligat lex humana non obstante periculo mortis. Respondeo, vix posse cer[1683]tam aliquam regulam designari, sed prudenti arbitrio vtendum esse. Duo tamen, ad hoc prudens iudicium ferendum, obseruari possunt. Primum est dupliciter posse homines incidere in hoc periculum, seu in metum mortis. Vno modo ab intrinseco, seu ex naturali, & ordinaria conditione humanæ conditionis fragilis, siuè oriatur ex ægritudine intrinseca, siue ex necessitate famis, aut sitis,[1684] siue ex tempestate maris, siue ex occasione belli alia de causa occurrentis, siue ex quacunque alia causa etiam extrinseca, quæ directè non int#dat transgressionem legis. Alio modo potest hoc malum imminere ab extrinseco, id est, ab ho mine c#minante tale malum, vt extorqueat legis tr#sgressionem, vnde prior dici potest quasi per accidens respectu talis effectus; híc verò posterior quasi per se, moraliter loquendo, & ex parte causæ inferentis talem metum. Quando occasio est prioris modi, regulariter lex positiua non obligat cum tali periculo, sic Machab#i processerunt ad bellum die sabbati ratione periculi. 1. Machab. 2. quia periculum erat prioris ge[1685] neris, & intellexerunt, in illo legem sabbati non obligare. Quando verò metus infertur posteriori modo, regulariter non excusat, quia cedit in contemptum fidei, vel religionis, & sic Machab#i mor tem sustinuerunt, ne legem violarent lib.[1686] 2. cap. 7. quia metus ille directè ad hoc inferebatur à tyranno. Dixi autem in vtraq#ue parte *Regulariter*, quia non est regula adeò generalis, & infallibilis, quin possit aliquando deficere, & ideò semper sunt particulares circunstanti# considerandæ ad vltimum iudicium ferendum. Præsertim verò in posteriori modo contingere potest, vt licet dire[1687]ctè inferátur metus ad extorquendam actionem legi contrariam, non tamen id fiat propter legis tr#sgressionem in eius contemptum, vel religionis, sed propter alias causas humanas, voluptatis, aut commodi, vt adnotaui in 5. tomo disp. 6. & tunc talis metus perinde reputatur, ac quilibet alius proueniens ex causis naturalibus, vel extrinsecis, quia non parit contemptum legis, vel aliud simile malum.

Secundò obseruandum est, aliud esse obligari ad obseruationem legis huma **[sect. 10]** næ, non obstante mortis periculo, aliud verò posse licitè eam obseruare, eodem periculo non obst#te. Plus enim ad prius requiritur, quam ad posteriùs; licèt enim ad vtrunq#ue necessaria sit aliqua ratio valde grauis, & iusta, quia non potest homo pro quacunque leui occasione vitam prodigere; nihilominus multò maior causa requiritur, vt ad hoc possit obligari per legem, vel præceptum superioris humani, quam vt id possit homo sua spontanea voluntate honestè facere, quia non omnia honesta possunt nobis præcipi, quando sunt valde ardua, nisi ex speciali necessitate sine qua nos possumus illa liberè facere. Sic potest quis in casu necessitatis extremæ famis, vel naufragij licitè cedere suo c#modo, & dare panem, vel tabulam amico æquali, ad quod tamen non posset lege humana obligari. Item propter vtilitatem publicam potest aliquis aggredi opus cum magno periculo

vitæ, eti# si non sit tanta necessitas boni communis, in qua posset obligari. Propter hoc ergo ad discernendam occasionem, in qua lex humana obligat cum tali periculo, non tantum ponderandum est, an bonum commune tunc præponderet vitæ propriæ, sed etiam, an tale sit, vt redundet in extremam, vel grauem necessitatem boni communis, vel è conuerso, an ex transgressione legis, graue d#num commune, quale est contemptus religionis, fidei, aut ipsarum legum, sequatur: in his enim tantum casibus obligat lex humana, & vltra non extenditur.

Ad fundamentum# prioris sententiæ **[sect. 11]** [1688] respondetur, dupliciter posse aliquod opus dici supererogationis. Primò quia lex naturalis, vel diuina illud non præcipit, & hoc modo non est in vniuersum verum, legem humanam non posse præcipere opera supererogationis, vt suprà contra Gersonem ost#sum est. Alio modo dicitur opus supererogationis; quod ex suo genere ita est sub consilio, vt de se non possit habere necessariam connexionem cum fine vltimo, vel cum communi bono reipublicæ temporali, vel spirituali, vt est v. g. custodia virginitatis, & in hoc sensu verum est, bonum **[330]** supererogationis non posse præcipi lege humana. Sic autem negamus, dare vi tam pro republica esse opus supererogationis, aliquando enim cadit sub pr#ceptum naturale. Et sic etiam potest interdum præcipi lege humana. Nec refert, quod sit difficile: nam circa hoc versatur virtus in actibus necessarijs, iuxta finem proportionatum, & ad idem extenditur potestas legis humanæ, quando non obstante illa difficultate, obseruantia humanæ legis ad commune bonum necessaria est. Ad confirmationem autem respondetur, in præcepto conseruationis vitæ duo includi, vnum est negatiuum, quod obligat semper, & pro semper, scilicet, non se occidendi, & contra hoc nihil potest præcipere lex humana. Aliud est affirmatiuum, faciendi aliquid ad conseruandam vitam, & ad euitandam mortem, & quoad hoc non obligat pro semper, sed prætermitti s#pe potest, non solum propter obseruantiam legis, sed etiam propter bonum amicitiæ, vel propter alias honestas actiones, seu rationes. Et ita etiam potest lex humana obligare ad prætermittendam vitæ custodiam propter obseruantiam legis ad commune bonum necessariæ.

Ad fundamentum Caietani responde **[sect. 12]** tur, illationem fieri à sensu composito ad diuisum; stante enim obligatione legis, repugnat contra illam agere, vt rectè probat illa ratio: non autem hoc dicimus, sed in casu necessitatis cessare obligationem, & ita etiam cessare rationem culp# in illa materiali tr#sgressione, vel potius in materiali non executione legis. Quod plane confirmat regula iuris, dicens, necessitat# facere licitum, quod alias non esset. De qua videri potest Alex. in l. *Si ex toto.* ff. de Legibus. Ad primam confirmationem fatemur, propter bonum commune contemnendam esse vitam propriam, quando necessarium est; negamus tamen esse semper necessari# ad bonum commune materialiter (vt sic dicam) exequi leg#. Nam licèt illa propter bonum commune posita sit, satis consequitur finem, si regulariter, ac per se, & extra hos casus extremos obseruetur.

Ad secundam confirmationem, & inductionem Caietani, primum exempl# **[sect. 13]** erat de matrimonio contrahendo cum consanguinea, in quo primò supponendum est, quod licèt obligatio legis cesset ex occurrente periculo grauissimi nocum#ti, si tamen lex est irritans non cessat irritatio propter metum, vt infrà dicemus, & omnes auctores supponunt, & constat ex praxi Ecclesi#. Et ratio reddi potest, quia ad vitandum periculum satis est, exteriorem actum facere, etiamsi propter resistentiam legis validus non sit. Quod si fortassè illa occasione incurratur aliud periculum violandi aliquam legem naturalem, aut moriendi, id est valde remotum, & accidentarium, & ideò id non attenditur in facienda

absoluta irritatione actus. Accedit, quod si in tali casu cessaret irritatio propter metum, liceret posteà, vel etiam necessarium esset in tali actu persistere transacto metu: hoc autem est valde contrarium bono communi, & fini talium legum. De qua re plura dicemus infrà tract#do in specie de lege irritante. Hoc ergo supposito respondemus, in casu de matrimonio li citum esse, illud exterius contrahere, quia vel hoc non est prohibitum, vel si est, pro illo casu cessat prohibitio. Nihilominus tamen dicimus, in eo casu, non ob stante metu, manere obligation# abstinendi à matrimonij vsu, non propter specialem obligationem legis positiuæ, sed quia cum non fuerit validum, esset c#tra naturalem legem illud cons#mare, quia esset fornicari, quod intrinsecè malum est.

Dices; etiam primum videtur include **[sect. 14]** [1689]re aliquid contra legem naturæ, & intrinsecè malum: nam in primis si matrimonium consideretur in ratione contractus, illud est fictum matrimonium, & ita includit malitiam mendacij, salt# officiosi: si verò consideretur in ratione sacramenti, videtur includere maliti# grauis sacrilegij, quia ministrare sacramentum personæ inhabili, vel tentare illud conficere sine requisitis ad valor# eius, sacrilegium est. Respondeo breuiter[1690] neutrum esse necessarium, quia talis persona potest vti amphibologia, & non habere intentionem conficiendi sacramentum, sed solum illum materialem actum faciendi ad vitandam mortem, & ita facilè potest à peccato graui excusari, de quo in proprio loco, & videri po test Sanci. lib. 7. de Matrim. disp. 7. Sol#[1691] in pr#senti aduerto, etiam si in illo casu c#mittatur aliqua culpa; nihilominus **[331]** non incurri excommu nicationem lat# in Clement. vnic. de consanguinit. & affinit. vt benè notauit Nauar. in Sum. cap. 27. num. 41. quia si aliquid ibi peccatur etiam consummando, est contra legem naturalem, non contra Ecclesi# præceptum, censura autem lata est contra contumaces in Ecclesiasticam legem.

Secundum exemplum erat de cele **[sect. 15]** [1692]bratione sine vestibus sacris, in quo regulariter loquendo concedi potest, quod Caiet. assumit, quia talis actus vix fieri potest sine contemptu rerum sacrarum, nec talis metus solet incuti, nisi propter hunc finem, vel in odium religionis. Si tamen fingamus casum, in quo nec metus fiat propter illum finem, sed propter aliam indiscretam deuotionem, vel existimationem, & quod res fieri possit sine irreuerentia, & scandalo, non erit ille actus culpabilis ex vi so[1693]lius legis positiuæ, quod sentit Ledesm. supra, & Medin. 1. 2. q. 96. artic. 4. & insinuat Nauarr. dicto cap. 25. n. 84. dicens, oppositum esse satis durum. De hoc etiam exemplo videri possunt dicta in 3. tom. 3. partis.

Tertium exemplum est de communi **[sect. 16]** [1694]catione cum excommunicato propter metum, quod integram postulabat disputationem, sed est alterius loci. Breuiter ergo respondeo, negando assumptum: seclusis enim circunstantijs dictis de scandalo, contemptu clauium, secluso etiam quòd communicatio non sit in crimine, nec in actu aliàs per se, & intrinsecè malo, non peccat, qui ex metu graui communìcat cum excommunicato, quæ est magis recepta sententia fundata in principio posito in hac quæstione, quamuis alij sentiant oppositum fundati in dicto capite. *Sacris.* Ad quod[1695] respondet Soto, loqui de communicatione in crimine criminoso, Syluest. vero ait, loqui de communicatione, quæ cedit in iniuriam clauium, alij devtraq#; exponunt; alij limitant textum ex parte metus, ita vt loquatur de metu leui, & grauem comprehendat sub nomine vio lentiæ. Qu# omnia in se vera sunt, difficile tamen ad textum accommodantur quia Pontifex simpliciter, & absolute lo quitur, & non affertur ratio, cur hoc, alio

modo limitetur, & ideo alibi dixi, Pontificem non assignare regulam vniuersalem, scilicet, metum in illa materia non excusare à culpa mortali, sed constituere regulam indefinitam, scilicet, non semper metum excusare, ita vt in hoc ponat differentiam inter vim, & metum, quod vis semper excusat; metus autem non semper, quando autem excusat, vel, quando non, id non declarat, sed relinquit generali doctrinæ, qu# in alijs expositionibus continetur. Tandem dici possit, Pontificem solum esse loquutum secundum præsumptionem quoad forum externum: sed non ita placet, quia etiam in foro externo admittenda est probatio metus, & excusationis sufficientis. Videantur dicta in 5. tom. de Censur. disp. 6. n. 10. sect. 3. & disp. 15. sect. 2. n. 13.

CAPVT XXXI.

Vtrum leges humanæ generaliter, & indifferenter omnes subditos obligent.

QVoniam obligatio legis respe **[sect. 1]** ctum dicit ad eos, qui legibus obligantur, ideo postquam explicuimus ea, quæ ad hanc obligation# absolutè pertinent, necessarium est, hunc respectum declarare, quod fiet eius terminum declarando, id est, personas ad quas talis obligatio pertinet. Possunt autem hæ personæ in quatuor ordines, seu classes distingui: quid am enim sunt inferiores legislatore, id est, subditi; hic enim tantum modus inferioritatis (vt sic dicam) ad præsentem considerationem refert; alij sunt superiores eodem modo, id est, prælatione, seu iurisdictione, alij sunt indifferentes, seu liberi ex natura rei, id est, nec subditi, nec superiores, qui sub ea ratione possunt dici #quales, quibus quarto loco addi potest legislator ipse. Ex quibus omittimus superiores: de illis enim nihil dicere necesse est, cum sit per se notum, eos non obligari legibus inferiorum, si vt tales spectentur, an vero sub aliqua ratione possint obligari, explicando alia membra dicetur. Igitur de reliquis ordinibus personarum dicendum est, & primo de subditis.

In proposita ergo qu#stione tres er **[sect. 2]** rores notari possunt. Primus h#reticor# dicentium, fideles, seu Christianos ho-**[332]**mines non obligari legibus humanis, quia per Christum liberi facti sunt. Vn[1696]de dixit Paul. 1. ad Corinth. 6. *Pretio empti estis, nolite serui fieri hominum,* & Christus ipse Matth. 23. reprehendit seruantes mandata, & traditiones hominum. Sed hic error generaliter refutatus est lib. 1. cap. 18. & specialius in principio huius libri, vbi ostendimus esse in principibus potestatem legislatiuam ciuilem, & hanc perseuerare in Christi Ecclesia, & circa fideles versari. Idemq#ue cum proportione ost#demus in libro sequ#ti de Ecclesiastica potestate, & ideo híc plura dicere non est necesse. Nam quod Paul. monet, ne efficiamur serui hominum, intelligit, quà homines sunt, id est ne illis pareamus in ijs, quæ Deo repugnant, nec seruitutem illorum seruituti Dei præferamus. Qui autem subijcitur legi human# iusta & legitima potestate latæ, magis Deo seruit, quam homini, quia & homo non fert legem, nisi vt minister Dei, & Deus ipse pr#cipit obedire Principibus, & Prælatis, vt idem Paulus alijs locis docuit. Et eodem modo, ac sensu, mandata hominum dicuntur per antonomasiam, qu# repugnant m#datis Dei, sicut propria voluntas dicitur, quæ à voluntate Dei, vel superioris discordat,

& ideo reprehendi solet, qu#uis aliàs constet, propria voluntate, & libertate vtendum esse ad obediendum Deo. Sic ergo mandatis hominum obediendum est, quando sunt consentanea diuinæ voluntati.

Secundus error est h#reticorum hu **[sect. 3]** [1697]ius temporis dicentium, saltem iustos non obligari legibus humanis, qui vtuntur eisdem fundamentis, propter quæ idem asserunt de omni lege, istis vero sa tis responsum est in dicto cap. 18. lib. 1. & ideo in hoc nihil hic addere necesse est. Videri deinde potest Augustin. in Epist. ad Rom. cap. 72. ad finem, qui late hunc errorem iam olim confutauit. Tertius error fuit, non quoscunq#ue iustos, sed eximiè perfectos exemptos esse ab obligatione legis humanæ, quod sense[1698]runt Begardi, & Beghini, vt colligitur ex Clement. *Ad nostram*, de Hæret. F#dabantur autem, quia putabant, iustos perfectos in hac vita peruenire ad statum beatificum, in quo non oblig#tur beati legibus humanis. Sed hoc fundamentum planè est h#retic#m, neque est hoc loco tractandum, habet enim proprium in 1. p. q. 12. & 1. 2. q. 3. & 4. & ideò contra hunc etiam errorem sufficere possunt superius dicta in allegato cap. 16. & de potestate ferendi leges humanas, & definitio Concilij Trident. sess. 6. cap. 11. & cano. 19. & 20. & videri potest[1699] Soto lib. 3. de Natur. & grat. cap. 1. Veg. lib. 11. in Concil. Trident. cap. 6. & 7.

Dicendum ergo est, omnem homin# **[sect. 4]** [1700] viatorem, & superiorem hab#tem, posse illius legibus obligari, ac subinde leges humanas obligare omnes subditos, ad quos loquuntur. Qu# assertio sumitur ex D. Thom. 1. 2. q. 96. art. 5. & 2. 2. q. 104. ar. 1. & recte declarata omninò cer ta est, & de fide. Probaturque sufficienter ex verbis Pauli Roman. 3. *Scimus quo*[1701] *niam quæcunque lex loquitur, ijs, qui in lege sunt, loquitur.* Illos ergo etiam obligat, quia loquitur imperando, & imperium obligat subditos, vt suprà ostensum est, &[1702] conuincit etiam illud Pauli Roman. 13. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit,* Cum similibus testimonijs suprà cita tis. Ratio autem generalis est, quia ratio naturalis docet seruandas esse leges iustas ab hominibus latas, & Deus eti# in Scriptura s#pe hoc pr#cipit; ergo ma ximè à subditis: nam illi sunt, qui suis su perioribus obedientiam debent; ab hac autem generali regula, nulla exceptio nobis data est, vel de fidelibus, vel de iustis, seu de perfectis, siue de cuiuscunq#; alterius conditionis hominibus: neque enim per scripturam, vel per traditionem, vel per aliquam probabilem ratio nem de tali exceptione constat: ergo nec secundum fidem, nec secundum rationem admitti potest; ergo omnes sub diti obligatione legis human# tenentur.

Notanda verò est particula, *ad quos* **[sect. 5]** *loquuntur,* ex qua pendet intelligentia c# clusionis: non enim singulæ leges human# vniuersos homines obligant, nec singuli homines omnibus his legibus onerantur, sed vnusquisque obligatur legibus ad se pertinentibus: nullus verò est, qui ad aliquas leges humanas seruandas non teneatur, si in terris recognoscit superiorem. Et ita omnes quidem subijciuntur humanis legibus, non tamen absolutè, & indifferenter, sed res-**[333]**pectiuè. Explicandum verò superest, quomodo hic respectus, seu destributio huius obligationis facienda sit, ad quod explicandum duæ aliæ regulæ generales addendæ sunt,

Dico ergo secundo. Vnaquæque lex **[sect. 6]** [1703] humana obligat omnes personas, qu# sunt partes illius c#munitatis, pro qua lex fertur, si cætera concurrant. Hanc vltimam particulam addo, quia supponendæ sunt in lege omnes aliæ conditio nes ad obligation# legis requisit#, quæ in superioribus tractatæ sunt: nam hic solum agimus de conditione

necessaria ex parte personæ, quæ obliganda est per legem. Deinde etiam supponimus, verba, & rationem legis, quantum est de se habere locum in tali persona: nam si lex ipsa determinatè feratur ad certa membra Reipublicæ, non obligabit reliqua, quia tunc non fertur ad totam communitatem, sed ad partem eius, quatenus sub alia ratione minorem quandam c# mutation# constituit, & ita seruata pro portione ad illam, etiam poterit regula posita applicari. Sic ergo explicata[1704] assertio, communis, & certa est, sumiturq#; ex Paulo priori loco allegato. Ratione declaratur, quia lex, vt in superioribus vidimus per se primò fertur in communitatem, & inde descendit eius obligatio ad singulos: ergo per se, & quantum est ex vi legis descendit ad omnes, qui sunt partes communitatis, quia nec potest esse alia ratio huius obligationis, neque est diuersa, aut maior in his, qu# in illis membris, quando materia vniformis est. Confirmatur, quia lex habet potestatem obligandi subditos, vt dict# est, sed membra communitatis sunt subiecta toti communitati, cuius virtute, & potestate lex fertur; ergo lex obligat membra omnia communitatis.

Quæret vero aliquis, qu#nam sint c# **[sect. 7]** [1705] senda membra communitatis quantum ad pr#sens spectat. Respondetur, in generali loquendo, sicut in naturali corpore actualia membra constituuntur per vnionem proportionatam tali corpori, qua mediante subijciuntur motioni totius corporis, ita in corpore politico membra constitui per moral# con i#ctionem, quæ non est eiusdem rationis in omnibus communitatibus, sed c# proportione sumenda est. Nam in ciuili Republica, postquam semel constituta est, ordinariè constitui solent membra[1706] per naturalem originem l. 1. ff. Ad municip. & l. *Ciues*. de Incolis, lib. 10. In Ecclesia verò vniuersali constituuntur membra per spiritualem originem, nempe baptismum, in particulari verò per mu[1707] tationem, vel acquisitionem domicilij, argumento cap. 3. de Tempor. ardin. in 6. & sumitur ex l. 1. C. de Incol. In alijs verò specialibus c#munitatibus solent constitui membra per specialem receptionem, seu acceptationem in collegam, & per aliquam promissionem, vel iuramentum, vt constat in vniuersitatibus, collegijs, capitulis, religionibus, & similibus: hæc autem intelligenda sunt de vnione, & subiectione quasi permanente; nam transeunter (vt sic dicam) possunt dari alij modi contrahendi subiectionem, vt inferius explicabitur.

[sect. 8] [1708]

Tertiò dicendum est, obligationem legis per se non extendi ad eos, qui omnino sunt extra communitatem, cui lex imponitur. Est etiam communis ex D. Thoma suprà, & Commentatoribus, & S#mistis omnibus Verb. *Lex,* & pluribus alijs, quos referemus cap. sequenti. Et eam c#firm#t verba Pauli 1. ad Corinth. 5. *De his, qui foris sunt, nihil ad nos:* qu# ratio in omnibus communitatibus cum proportione procedit, & ita potest conclusio inductione confirmari: nam ob h#c causam, nec leges Hispaniæ obligant Gallos, neque é conuerso, & statuta vnius communitatis non obligant religiosos alterius, neque è conuerso, & sic de alijs.[1709] Ratio denique est, quia nulla potentia extra suam spheram operatur: potestas autem vniuscuiusque c#munitatis habet pro sphera adæquata ipsam commu nitatem; ergo. Minor patet in potestate ciuili, quia ciuilis potestas manat à communitate, & sic non potest vltra ill# extendi; Vbi verò potestas manat à superiori principio datur cum proportio ne respectu illius communitatis, cuius caput, vel Princeps aliquis constituitur, sicut de potestate Ecclesiastica infra di cetur. Et confirmatur, quia lex, vt dixi, est actus superioris; nullus autem legislator est superior, nisi illius communitatis, cui pr#positus est: extra illam igi[1710] tur non potest obligare. Et facit illud cap. 2. de

Constit. in 6. *Extra territorium* **[334]** *ius dicenti impunè non paretur*. Obiectio autem, qui hic fieri posset ab excommunicatione ad legem (quia excommunicatio obligat non subditos ad non c# municandum cum excommunicato à suo superiore) facile soluitur negando similitudinem, quia excommunicatio id operatur in vi iuris communis, potius quam ex vi iurisdictionis priuati Episcopi, aut superioris, vt latius dixi in 5. tom. de Cens. disp. 15. sect. 1.

CAPVT XXXII.

Vtrum leges propriæ alicuius regni, vel territorij obligent homines illius territorij, quando extra illud versantur.

QVatuor modis potest aliqua # **[sect. 1]** sona comparari ad territorium seu diœcesim. Primo quia ibi est incola, & ibi etiam actu existit, & habitat. Secundo per contrarium extremum, quia neutrum habet in tali territorio. Tertio, quia cum sit incola illius territorij, & in eo habeat domicilium, in alie no actu versatur. Quarto quod in territorio habeat pr#sentiam, non tamen domicilium, aut originem. De primo, & secundo nulla est disputatio: nam in primo maximè locum habent dicta in capite præcedenti, quia ibi concurrunt omnia necessaria ad actual# subiectionem, & consequenter ad obligationem legis: in secundo vero clarum est, non posse obligare legem, quia nullus est titulus subiectionis: In tertio autem, & quarto puncto occurrunt duæ difficultates tractandæ.

Prima difficultas est in titulo propo **[sect. 2]** [1711]sita. Ratio autem dubitandi est, quia quamuis subditus actu versetur, seu peregrinetur extra territorium, semper manet subditus, dum non mutat domicilium. Sed dictum est, legem obligare omnes subditos, & omnes partes communitatis; ergo etiam obligat in illo ca su. Confirmatur primò sumpto argum#to à contrario: nam incola alterius regni dum in hoc versatur, non cogitur ser uare præcepta huius regni, vt in legibus canonicis videtur expresse definiri in cap. *Anobis*, 1. de Sentent. excommunic.[1712] ergo obligandus est seruare pr#cepta sui territorij, alioqui propter solam ab sentiam maneret liber ab onere vtrarunq#ue legum, quod videtur absurdum. Confirmatur secundo: nam si Episcopus huius diœcesis faciat statutum, vt omnes sui subditi habentes beneficium in suo Episcopatu resideant tali tempore sub tali pœna, vel c#sura, obligat illos, vbicunq#ue existant, ita vt si præscripto tempore non veniant, incurrant pœnam, vel censuram, per se loquendo, & seclusa ignorantia, & impotentia; ergo statut# prouinciale obligat diœcesanos, etiam alibi perigrinantes; ergo idem est de quacunq#ue lege simili.

Nihilominus dicendum est, legem n# **[sect. 3]** [1713] obligare extra terminum territorij illius superioris, vel Principis, à quo fertur, & ideo incolas illius territorij, per se loquendo, nihil peccare, etiam si contra illam agant, dum extra territorium existunt. Hæc est communis sententia Doctorum in cap. 2. de Constit. in 6. & in[1714] dicto cap. *Anobis.* 1. de Sentent. excom. Sylu. verb. *Excommunicatio,* 2. n. 7. vbi Ang. & alij S#mist# verb. *lex.* Cou.

in cap. *Alma mater*, 1. p. §. 10. n. 3. sumiturq#ue ex dicto cap. 2. vbi dicitur, non in currere sententiam latam per statutum Episcopi, qui extra territorium existens illud non ser uat. Respondere autem quispiam potest, ibi non esse sermonem de obligatione præcepti, sed de censura, & in ea diuersam esse rationem, quia impositio censuræ non pertinet ad vim directiuam, sed ad coactiuam legem, & ideo non extenditur extra territorium, quia superior, vel iudex non potest extra territorium punire, licet possit præcipere, & obligare. Et hunc sensum videtur ibi in dicare Pontifex in ratione, quam subdit, *quia extra territorium ius dicenti non paretur impunè.* Nam ius dicere idem est, quod s# tentiam ferre. Nihilominus mens Pontificis sine dubio fuit, declarare, tale sta tutum non violari à subdito in illo casu & ob eam causam non incurrere censuram, ergo etiam quoad vim directiuam non obligat in eo casu. Item qui in eo casu non seruat statutum, non est contumax contra obedientiam Ecclesi#; er go signum est non obligari per statutum, etiam quoad vim directiuam. Antecedens patet, quia si tunc subditus esset c# tumax, posset etiam excommunicari, & consequenter incurrere censuram le-**[335]**gis: nam excommunicatio, iuxta veriorem sententiam, ferri potest in absent#, etiam si in alieno territorio versetur, dummodo sufficiens causa censur# supponatur: contumacia autem est suffici#s causa, iuxta illud. *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi tanquam ethnicus, & publicanus,* Matt. 18. ergo sicut censura non ligat absentem, ita nec præceptum. Vnde aperte fit, quod licet tale statutum simpliciter latum esset sine censura, vel pœna in vi cuiusdam legis directiuæ obligantis in conscientia, non obligaret absentes, t# quia eius obligatio in conscientia non magis extenditur ratione censur#: nam potius c#sura supponit iurisdictionem, & potestatem ad obligandum, & quando additur censura, ratione illius non extenuatur, seu coarctatur iurisdictio. Atq#ue ita ex illo textu optimum sumitur argumentum de quacunq#ue lege prodeunte à potestate limitata ad definit# territorium, siue illa canonica sit, siue ciuilis, seruata proportione.

Ratio autem assertionis non eadem **[sect. 4]** redditur ab omnibus. Quidam enim e# referunt ad int#tion# legislatoris, quia tantum intendit obligare subditos in suo territorio, vnde consequenter aiunt, assertionem positam solum procedere, quando lex solum loquitur generalibus verbis: nam per ea non explicatur alia, seu maior intentio statu#tis. Quapropter, si expressis verbis legislator declaret se velle obligare subditos, vbicunq#; sint, tunc aiunt, legem obligare illos etiam extra territorium, & ita limitant dictum cap. 2. Pro qua opinione communiter citatur Barthol. in leg. 1. C. de Summ. Trinit. n. 44. & sequentibus. H#c vero rationem vt ex Barthol. sumptam reprehendunt Panormit. in dicto capit.[1715] *Anobis.* Nauar. capit. 27. n. 272. Syluest. Couar. supra, & omnes. Et conuincitur planè ex dicto cap. 2. vbi Pontifex rationem suæ assertionis reddit, *quia extra territorium ius dicenti non paretur impunè.* Quæ verba non significant tantum defectum voluntatis, sed etiam potestatis, vt per se constat, & ex l. vlt. ff. de Iurisdict. omni, iudic. à qua desumpta sunt, vbi etiam communiter inter pretes in hoc conueniunt. Ratio ergo propria assertionis est, quia iurisdictio vnius cuiuscunq#ue ciuitatis, vel particularis Principis non extenditur quoad leges ferendas extra ciuitatem, seu territorium, vt latius explicaui in tom. 5. de Censuris disput. 5. sect. 4. vbi de hoc puncto alia, quæ ad c#suras magis pertinent. tractaui. Neq#ue ista ratio est aliena à mente Bartholi: n# illam attigit illo numero 44. Eamq#ue colligit ex l. *Omnes populi*, ff. de Iustit. & iur. vbi lex dicitur ius proprium ciuitatis. Sicut ergo in philosophia dicere solemus, extra sphæram actiuitatis non sequi actionem; nimirum ex defectu potestatis non voluntatis: ita iurisdictionis actiuitas

in ferenda lege limitatur ad territorrium, & ideo lex extra illum non obligat. Vnde apertè concluditur, etiam si legislator maximè velit, & suis verbis expresse id explicet, non posse obligare subditum extra territorium existentem.

Hoc autem intelligendum est de pro **[sect. 5]** [1716]pria obligatione legis directiua, & in conscientia: hic est enim proprius, & im mediatus effectus legis. At verò si sermo sit de coactione per pœnam, est opinio Iuristarum, posse Principem punire subditum, qui deliquit extra territori# pœna imposita per legem suam, & lat# pro suo territorio, quando pœna non est ipso iure imposita, sed imponenda, & delictum extra territorium commissum, intra illud postea punitur. Ita docet Abb. in cap. 1. de Raptorib. num. 8. & re vera hoc solum intendit Barthol. in loco citato, si attent# legatur. Et ratio est, quia tunc pœna non imponitur extra territorinm, sed intra illud, quia supponitur per hominem imponenda, & iudices non puniunt, nec inferunt vim forensibus extra territorium existentibus, sed quando ad illud redeunt, & ita hoc non repugnat dicto cap. 2. tum, quia loquitur de statuto ferente sententiam censuræ, per quam sententiam censura ipso iure fertur, tum etiam quia tale sta tutum necessario supponit, & requirit propriam vim obligandi in conscientia, vt possit tr#sgressorem reddere contumacem, & capacem censuræ. Et ob eandem causam non obstat pr#dict# limitationi ratio illius cap. 2. quia per ta lem legem designantem pœnam ferendam, etiam pro delicto extra territori# commisso, & per exequutionem eius, n# dicitur ius extra territorium.

[336] Et hinc etiam constat ratio differen **[sect. 6]** tiæ inter legem ferentem pœnam ipso facto, aut solum statuentem ferendam, quia prior lex debet extendere suam efficaciam quoad obligationem, & exequutionem extra territorium, quia per se ipsam exequitur pœnam, quod non potest aliter facere, nisi obligando delinquentem, vt in se pœnam exequatur quod facere non potest, vt probatum est, quia si non potest obligare ad actum, vel prohibere illum, multò minus poterit obligare ad exequutionem pœnæ. At verò lex, quæ imponit pœnam ferendam per iudicem, per se magis obligat iudicem, vt secundum ipsam iudicet, quam reum: iudex autem intra territorium existit. Dices, etiam subditus obligatur in conscientia ad sustinendam talem pœnam. Respondeo subditum delinquentem propriè non obligari per illam legem, nisi post sententiam, quando iam in territorio esse supponitur. Vnde rectè adnotat Panormit. necessarium esse, vt delictum illud, quod per talem legem punitur, non sit tantum malum quia illa lege prohibitum, sed vt supponatur per se malum, aut aliàs sufficienter prohibitum, quia lex illa non poterat prohibere illud opus extra territorium, vt probatum est; ergo nec potest pro illo pœnam designare, nisi aliàs opus supponatur malum, vel sufficienter prohibitum.

Ad rationem dubitandi in principio **[sect. 7]** [1717] positam respondetur ex dictis, subditum extra territorium existentem, licet n# amittat subiectionem in habitu, vt sic dicam, seu radicalem, amittere tamen actualem, seu eius vsum in ordine ad leges territorij, quia constituitur extra terminos earum. In confirmatione autem prima petitur difficultas de intelligentia illius cap. *Anobis,* quæ ad pun[1718]ctum sequens magis pertinet, & ideo breuiter dico, ibi non esse sermonem de statuto, vel lege, sed de sententia generali, seu pr#cepto personali ac t#porali: quæ autem differentia hinc nascatur, & quæ sit ratio eius, dicam statim.

Propter secundam confirmationem **[sect. 8]** addunt Doctores limitationes aliquas assertioni posit#, vt videre licet in Syluest. supra, & Angelo verb. *Excommunicatio,* 1. n. 10. qui ad hoc principium illas reducunt, vt extra territorium non ligetur quis, quando &

persona operans, & res, circa quam operatur, & actio ipsa omnino sunt, extra territorium. Vnde si persona sit extra, res autem, circa quam peccatur sit intra, poterit obligatio legis habere locum. Couarr. autem[1719] alijs verbis limitationem explicat, licet fortasse in idem redeat, scilicet, legem non obligare extra territorium, nisi ma teria eius respiciat bonum ipsiusmet territorij, scilicet, vt vitetur iniuria, aut nocumentum eius, vel aliquid simile. Quam doctrinam veram censeo, & eam latius explicui in dicto loco de Censur. & ex ibi dictis colligo, per eam in rigore non limitari assertionem, quia delicta contraria tali legi, non extra, sed intra territorium fieri censenda sunt. Nam si præceptum v. g. sit affirmatiu# mandans aliquid fieri in territorio, omissio eius ibi censetur consummari, vbi actus præceptus fieri debuisset, quia ibi videtur quis delinquere, vbi non facit, quod debet, sicut è contrario ibi peccari, vbi facit, quod non debet iuxta legem, *Qui non facit,* ff. de Regul. iur. Si autem præceptum sit negatiuum, & commissio contra illud, cedat iniuriam territorij, ibi plané consummatur delictum, vt siquis corpore existens extra terminum territorij, vel Regni emissa sagitta occidat hominem intra territorium ex istentem, planè censetur peccare interritorio, ideoq#ue contra legem ageret, & sic censuram, si in eo lata esset incurreret, vt in citato loco dixi. Ita ergo contingit in casu illius confirmationis, cui per hoc est sufficienter responsum.

Dubitabit vero aliquis, an idem di **[sect. 9]** [1720]cendum sit de locis exemptis, quando alias intra territorium continentur. Sed hoc dubium, & frequentius locum habet in legibus canonicis, quam in ciuilibus, & illud sufficienter tractaui in dicto loco de Censuris. Et ideo breuiter dico, idem cum proportione dicendum esse de huiusmodi loco, qu# est c#munis resolutio, vt ibi dixi. Quam tenent etiam Paludan. 4. distinctione 18. quæstione 2. in 2. parte, illius artic. 2. & ibi Gabriel quæstione 2. art. 2. conclus. 6. Anton. 3. parte, tit. 24. capit. 75. §. 1. & Sum. Rosel. verb. *Excommunicatio.* 7. §. 3. **[337]** Armil. num. 30. Canonistæ in cap. *Cum Episcopus,* de Offic. Ordinar. in 6. & in Clement. *Archiepiscopo,* de Priuileg. & ex illis iuribus hoc c#probari potest, quatenus ex eis colligitur, Prælatum non posse exercere iurisdictionem suam in loco exempto, quod in omni superiore procedit. Inde ergo colligimus, locum exemptum quoad iurisdictionem esse extra territorium, quia exceptis casibus à iure expressis, non potest ordinarius superior territorij iurisdictionis actus ibi exercere: obligare autem per statutum, vel legem in loco exempto, est iurisdictionem ibi exercere, vt constat ex dicto capite 2. de Constitut. in sexto; ergo est eadem ratio de illo loco, & ad illum optimè applicatur illud principium, *Extra territorium ius dicenti non paretur impunè.*

CAPVT XXXIII.

Vtrum leges propriè alicuius territorij obligent aduenas dum ibi existunt.

QVæstionem hanc tractaui latè tom. 1. de Relig. tract. 2. lib. 2. **[sect. 1]** de Festis cap. 14. occasione pr#cepti seruandi festa, & ideò in præsenti absq#ue repetitione perstringam breuiter quæ ibi tradidi, & non nulla addam huic loco magis accommdata. Tria ergo

in lege distingui possunt vis obligan[1721]di in conscientia, quam directiuam voco, & vis coactiua, per quam fit, vt aliquis puniri possit secundum legem, & vis ponendi formam in cotractibus, & alijs actibus forensibus, per quam inter dum fit, vt actus aliter factus validus non sit, & quoad hæc tria explicanda est proposita quæstio, quia proprias habent difficultates.

Circa primum punctum variæ sunt **[sect. 2]** [1722] sententiæ, quas citato loco retuli. Prima est absolutè negans, aliquem obligari legibus loci, nisi in eo habeat fixum, & perfectum domicilium. Pro qua ibi allegaui Palud. Medin. Archid. Hostiens. & alios, sed illam tanquam improbabi[1723]lem refutaui. Secunda dici tleges loci obligare exteros ita ibi permanentes, vt saltem quasi domicilium contrahant; non verò alios breui tempore ibi exist#tes, vel illac transeuntes. Pro qua Felin. Anton. & alios aduxi. Vtriusq#ue autem[1724] sententiæ idem ferè est fundamentum scilicet, quia peregrini non sunt sub diti: nam subiectio quoad morum directionem, & obligationem non acquiritur, nisi per domicilium, vel saltem per quasi domicilium. Pr#ter hanc ration#[1725] afferunt exempla de infidelibus, qui n# obligantur legibus Christianorum, licèt inter illos viuant, & de religiosis respectu secularium, & de nouitijs respectu professorum. Sed hæc omitto, quia non sunt ad rem, cum hæc exempla non solum in transeuntibus, sed etiam in habentibus ibi domicilium locum habeant, & in sequenti libro capite vltimo, de his dicemus. Confirmatur ab incommodis, quia aliàs tenerentur infideles, dum transeunt per prouincias fidelium, seruare leges, seu ritus eorum, abstinendo à carnibus diebus prohibitis, & c#tera, quod est absurdum. Item obligarentur Monachi hichabitantes seruare ieiunia synodalia, quod esset graue onus, cum ipsi habeant plura alia ieiunia propria, ad quæ non obligantur laici propter ipsorum regularium statuta. Item sequitur, teneri religiosum vnius prouinciæ ad seruanda ieiunia, festiuitates, & similia statuta propria alterius prouinciæ, quando est hospes in illa, etiam si non sint communia toti religioni. Et similiter nouitius teneretur seruare leges religionis, quandiu ibi moratur, quæ admittenda non sunt.

Nihilominus dicendum est, legem **[sect. 3]** [1726] territorij obligare aduenas, & hospites, quandiu ibi commorantur, in conscientia, & eo modo, quo obligat incolas. Hæc est communis sententia inter pretum in lege *Cunctos populos*, Cod. de Summa Trinitate, & in capite, *Anobis.* 1. de sententia excommunicat. præsertim Innocenc. Hostiens. & Panormitan. & in capite secundo, de Constitution. in 6. vbi latè Gemin. & Syluest. verb. *Excommunicatio*, 2. nu. 4. & plures alios in citato loco allegaui. Eamq#ue Augustini authoritate, & Ecclesiæ consuetudine, varijsq#; rationibus comprobaui. Propria verò ratio est, quia lex generaliter fertur pro tali territorio, vt supponimus; ergo obligat omnes actu ibi degentes pro tempore, quo ibi commorantur. Probatur consequentia primò ex parte caus# **[338]** finalis quia ad bonam gubernation# #uin ciæ, loci, seu territorij, est moraliter necessarium, vt leges pro illo latæ h#cvim habeant, quia ad pac#, & bonos mores loci nec esse est, vt aduenæ conformen[1727]tur moribus populi, quandiu ibi versantur, vt sæpe in iure insinuatur. cap. *Illud*, dist. 12. c. *Quæ contra*, dist. 8. c. *In noua.* 16. q. 7. & experientia id satis docet, quia si aliter fiat sequuntur dissidia, & scandala. Cum ergo leges ferantur propter com mune bonum, & pacem, ac bonos mores loci pr#cipuè intendant, necesse est, vt hanc vim habeant. Secundo idemproba tur ex parte causæ efficientis, seu potestatis legislatoris, quia vnusquisq#ue gubernator reipublicæ habet potestatem necessari# ad conseruationem suæ reipublicæ, & ad eius bonos mores tuendos; ergo habet potestatem

ad ferendas leges, quas omnes ibi morantes seruare tenentur. Hac enim ratione habet potestat# puniendi aduenas ibi delinqu#tes; ergo earum ratione habet potestatem obligandi per suam legem omnes ibi operantes, quatenus ad bonum suæ reipublicæ necessarium est.

Tertio idem patet ex parte persona **[sect. 4]** [1728]rum aduenarum, quia non deest in illis sufficiens titulus subiectionis ratione cuius obligari possint legibus territorij: hæc autem subiectio tantum desideratur; ergo, Maior patet, tum quia potestas in vno, & subiectio in alio sunt correlatiua; ostensum est autem, in Principe esse potestatem; ergo illi respondet subiectio ex parte alterius extremi: t# etiam, quia sicut illa obligatio est quasi transiens, & secundum quid, ita ad illam sufficit quasi transitoria subiectio, ad quam satis est actualis commoratio, & præsentia, licèt diuturna futura non sit. Nam sicut is, qui transfert domicilium in aliquem locum, eo ipso vult obligari legibus loci permanenter, vel ex c#sequenti obligatur, etiam si nolit: ita qui alicubivult ad breue tempus morari, eo ipso vult, aut velle debet, subdi pro tunc regimini illius loci quoad ea, quæ ad generales mores, & leges spectant. Quod confirmatur à contrario: nam incola discedens à territorio ad breue tempus, statim pro eodem desinit obligari legibus territorij, iuxta dicta capite præced#ti, & consequenter pro tunc fit non subditus in actu; ergo idem erit è contrario: nam est eadem ratio, & #quitas postulat, vt in vtroq#; paritas, seu proportio seruetur.

Fundamentum contrariæ sententiæ **[sect. 5]** [1729] ex dictis solutum est: iam enim ostensum est, quomodo híc nec iurisdictio nec subiectio desit, & in citato loco de Censur, sigillatim ostendimus, ad hanc obligationem sufficere in primis quasi domicilium, deinde satis esse breuem moram aliquorum dierum, & hanc extendendam esse cum proportione ad viatores, qui ad breue tempus in hospitio commorantur, & quæ ibi diximus de lege seruandi festa, possunt facilè ad omnes leges etiam ciuiles applicari, de quibus ibi etiam multa obiter tetigimus. Addo etiam obiter, eandem doctrinam applicandam esse ad religiosos peregri[1730]nos, seu hospites in alijs prouincijs, vel domib#, quoad peculiaria statuta earum. Quod ideò aduerto, quia aliqui excipiunt religiosos peregrinantes ab hac obligatione, quia non habent territori# proprium, eo quòd per totam Ecclesi# potest diffundi religio. Sed hoc non obstat, quia nihilominus possunt religiosi habere sua domicilia propria, argum#to cap. 1. de Priuileg. in 6. Et quoad hoc poss#t peculiaria monasteria, & prouinci# habere proprias obseruantias, & ad has dicimus obligari aduenas, quandiu ibi sunt, seruata proportione, quia est ea d# ratio, nisi ipsamet consuetudo religio sa aliquam exemptionem illis tribuat.

Tand# ex dictis constat, non rectè ali **[sect. 6]** [1731]quos dixisse, teneri aduenas ad has leges seruandas solum propter vitandum scandal#. Hoc enim verum non est, aliàs cessante scandalo, ac per se, & in occulto non obligarentur his legibus. Dicendum ergo est, licèt interueniente actuali scandalo crescat accidentariè obligatio, non tamen esse sc#dal# proprium f#dam#tum obligationis, sed ad summum esse occasion#, seu motiuum, quod legislator# mouet ad ferendam legem, cuius obligatio non cessat, etiam si in particulari cesset motiuum. Sicut prohibentur arma tali loco, vel tempore, vt vitentur rixæ, & prohibentur fœminæ hoc vel illo modo ornari, vt non præbeant sc#dalum, & nihilominus postquam leges positæ sunt obligatio non est tantum scandali, sed per se ratione talium **[339]** legum. Sic ergo est in præsenti, necessitas enim vitandi scandala, & conseruandi bonos mores reipublic# mouet ad fe rendas leges pro omnibus, qui in tali lo co versantur; & ideò postquam lex est constituta, tenetur aduena illi conformari, non solum

ratione scandali vitandi, sed etiam propter ipsam legem, & suffici#tem subiectionem, vt explicatum est.

Sed quæres, an possit ferri lex pro a **[sect. 7]** [1732]liqua ciuitate, aut territorio, quæ solos aduenas in illo existentes obliget. Nam Innoc. in dicto cap, *Anobis*, dicit talem legem non posse obligare peregrinos,[1733] sed solum quando generalis est, & per se obligat incolas, & quasi concomitanter peregrinos. Et forte motus est, quia t#c habet locum ratio vniformitatis, & accessorij, quod sequitur principale: hæc autem ratio non habet locum, quando lex loquitur ad solos peregrinos, qui per se, ac directè non sunt subditi talis reipublic#, vel Principis. Nihilominus c#[1734]trarium censeo verum, quod tenet Hostiens. ibi, cui magis adhæret Panormitan. & sequitur Syluest. Ratio autem est eadem cum proportione applicata:[1735] nam ad bonum ciuitatis, vel reipublic# spectat ordinare, quomodo peregrini se ibi gerere debeant, & statuere quæ ad hunc finem necessaria fuerint, alioqui non fuisset sufficienter prouisum reipublicæ, nec talis potestas esse potest in alio, quàm in ipsa, vel eius gubernatore, quia illi prouidentia, & cura illius loci commissa est. Sicut ergo peregrini habent peculiarem modum viuendi, seu existendi in tali loco, ita in multis postulare possunt peculiaria statuta, ergo pos sunt per illa obligari, quia quoad hoc efficiuntur subditi per solam illam moram, vt declaratum est. Supponimus au tem, debere leges esse iustas, & accomdatas non solum loco, sed etiam ipsis peregrinis, proportionem inter eos seruando: sic enim nihil deest in illis legibus ad peregrinos obligandos.

Circa secundum punctum de vi coa **[sect. 8]** [1736]ctiua, an etiam secundum illam lex obliget aduenas, seu peregrinos, specialis ratio dubitandi sumitur ex ca. *Anobis*, 1. de Sentent. excommun. vbi proposita quæstione, an Episcopus ferens in sua diœcesi generalem sententiam, *Si quis furatus fuerit, excommunicatus sit*, obliget forenses. Respondet Pontifex tantum obligare subditos, cuius rei ratio alia esse non potest, nisi quia talis Episcopus n# habet potestatem coactiuam in forenses, sed tantum in subditos. Respondet Gloss. ibi, etiam aduenas comprehendi[1737] illa excommunicatione, non quatenus tales sunt, sed quatenus sunt subditi ratione delicti, & ita putat esse textum intelligendum de subditis quocunq#ue titulo. Sed re vera euertit responsionem Pontificis, & friuolam, ac ridiculam illam reddit. Nam hoc ipsum est, quod quærebatur, an illi forenses fiant subditi ratione delicti, non ergo loquitur hoc sensu de subditis, sed provt incolæ simpliciter subditi appellantur. Prætereà inuoluitur in illa responsione qu#dam repugnantia: nam in pœna excommunicationis non potest proxima ratio subiectionis esse delictum in tali loco c#missum, sed necessario supponi debet obligatio parendi Prælato illius loci, quia ad excommunicationem necessaria est contumacia respectu Ecclesiæ, & non sufficit delictum contra legem naturalem, vt sic (quod suppono ex propria materia) ergo ante delictum supponi debet subiectio, ex qua oriatur obligatio parendi præcepto prohibenti aliquid sub pœna excommunicationis; ergo cumin illo textu sit sermo de hac censura, non possunt aduenæ ratione delicti compre hendi sub nomine subditorum, sed subditi vocantur, quia per se ante talem le gem, vel delictum huiusmodi erant. Atq#; ita intellexerunt textum illum Panorm. &[1738] alij, qui consequenter fatentur aduenas non comprehendi sub illa censura per sententiam generalem lata.

Nihilominus dicendum est, legem pro ter **[sect. 9]** [1739] ritorio latam c#prehendere peregrinos ibi morantes, etiam quoad vim coactiuam, id est, puniri ibi posse propter

tr#sgression# talis legis, vel per iudicem, vel per ipsam legem, si pœnam ferat ipso facto. Ita senti#t auctotes suprà allegati, & inter pretes in eodem c. *Anobis.* Et ratio est ma nifesta, quia idem titulus subiectionis, seu po testatis interuenit quoad vim coactiuam, quia demonstratus est devi directiua; imò directiua non esset efficax, nisi haberet adi#ct# coactiu#. Accedit præterea, #a si aduena tenetur per se & in c#sci#tia serua re leg#hui# reipublic#, tr#sgredi#do ill# **[340]** delinquit in hoc loco, & in hanc rempublicam; ergo etiam ratione delicti manet subiectus coactioni talis reipublic# iuxta authenticam, *Quæ in prouincia,* C. Vbi de crimine agi oportet.

Addi vero solet limitatio, nisi peri **[sect. 10]** grinus sit superior respectu auctoris ta lis legis, quia nullus superiorpotest subdi inferiori quoad vim coactiuam, vt si Episcopus hic prohibeat aliquid Clericis sub pœna excommunicationis ipso facto, metropolitanus, etiam si in hoc Episcopatu contra talem legem agat, non pote rit incurrere illam censuram. Quod nota uit Sylu. *ex communicatio,* 1. n. 9. & Panorm.[1740] in cap. 1. de Raptorib. n. 11. qui idem attigit in ca. vlt. de Foro compet. Idem sentit Soto in 4. dist. 22. q. 2. vbi etiam ad #qua lem hoc extendit, dicens, neque Archiepiscopum, neque alium Episcopum delin qu#t# intra diœcesim suffraganei, vel Episcopi posse ligari censura eius, Panorm. autem rectè hoc declarat de superiore quoad iurisdiction#. Nam licèt aliquis sit æqualis, vel etiam superior in dignitate, dum existit in tali Episcopatu obligari potest legibus eius, ergo etiam poterit ligari c#suris, vel puniri propter delict# ibi c#missum. Quod tam in Ecclesiasticis legibus, quam in ciuilibus verum est, vt sensit etiam Innoc. in cap. *Cum inferior,* de[1741] Maiorit. & obedien. & sumitur ex l. 3. ff. de Offic. Præsid. & ratio est, quia dignitas sine iurisdictione non impedit subiection# ratione delicti, sicut non impedit obligation# seruandi talem leg#. Vnde illa dignitas est quasi per accidens ad ordin# iurisdictionum. Hoc autem procedit secundum ordinarium ius, & nisi persona ratione talis dignitatis sit exempta, n# ob hanc rationem vnus Episcopus non po[1742]test ab alio #quali puniri. At verò quando persona est iurisdictione superior, tunc clarum est, non posse ligari ab inferiori, cap. *Cum inferior,* de Maioritat. & Obedien. Tunc autem sicut superior non subijcitur quoad vim coactiuam, seu quoad pœnam, ita nec quoad vim directiuam, seu obligationem, quant# est ex vi pr#cepti, quia est eadem ratio, cum etiam hoc pendeat ex iurisdictione. An verò possit alia ratione obligari, dicemus infrà disputantes de ipsomet legislatore: nam quoad hoc est eadem ferè ratio.

Ad obiection# igitur factam ex ca. A **[sect. 11]** [1743] *nobis,* dicendum est, ibi non esse sermon# de lege, vel statuto, sed de præcepto, seu s#t#tia hominis, etiam generaliter lata, vt ex textu constat, & omnes interpretantur. Oportet tamen differentiam reddere inter statutum, & præceptum, seu s#tentiam general# hominis. Panorm. ibi hanc reddit, quòd sententia hominis ope ratur, cum fertur, & ideò tantum ligat illos, quos tunc inuenit habiles: lex verò semper loquitur, & ideò etiam semper ligat eos, qui de nouo efficiuntur subditi. Sed hoc non placet, primò quia iuxta[1744] cap. *Anobis,* talis sententia generalis n# comprehendit extraneos, etiam si actu existant in territorio, quando profertur talis sententia, & tamen, si præceptum, & sententia ferretur per statutum c#pre henderentur; ergo etiam supposita æquali subiectione, seu præsentia est reddenda differentia, & non tantum in ordine ad futurum tempus. Secundò quia eti# in ordine ad futurum illa differentia n# subsistit. Nam si per præceptum ab homine sententia ferturpro futuro delicto, etiam pro illo tempore durat, & pro illo semper loquitur, & c#prehendit eos,

qui de nouo ibi nascuntur, & eos qui do micilium denuo illuc transferunt, eti# si non essent subditi tempore præcepti impositi. Item quia statutum, non solum præcipit, aut prohibet, sed etiam perse punit ipso facto, & in se continet sententiam iure latam, & nihilominus tam obligatio præcepti, quam vis sententi# iuris extenditur ad eos, qui post primam æditionem talis statuti veniunt ad territorium, & ibi delinquuut; ergo quoad hoc eadem ratio est de generali pr#cepto hominis includente s#tentiam general# imponentem pœnam ipso facto contra futuros tr#sgressores talis præcepti. Nam si in statuto c#sidera tur illa permanentia, qua semper loqui tur, & ideo semper obligat, cur non considerabitur in præcepto hominis, quod etiam durat iuxta int#tion# eius, qu#diu ipse viuit, seu in officio #seuerat. Quod si in statuto fictione iuris intelligitur ferri sententia, quando fit delictum in ter ritorio, etiam si fiat ab extraneo, qui denuo illuc, venit, cur non eadem fictio iu ris habebit locum in sententia lata per hominis præceptum.

[341] Dico ergo, differentiam sumendam **[sect. 12]** [1745] esse ex natura legis, & puri præcepti ho minis: nam lex perpetua est, vt lib. 1. dixi; præceptum autem hominis transitorium, & facile mutabile. Vnde fit, vt lex ratione suæ perpetuitatis æquiparetur consuetudini, & c#seatur nota omnibus, & omnibus proposita, vt ab eis seruetur: præceptum vero non ita #quiparatur consuetudini, nec illam introducit, cum facilè mutetur, nec ita solet esse notum, & ideò præceptum de se solum obligat incolas terræ, & subditos verè, ac permanenter: statutum verò omnes ibi degentes. Vnde consideratur alia differentia, quod lex fertur pro territorio, est enim *ius ciuitatis*, vt considerauit Barth. seu *Lex territorij*, vt dixit Panorm. & ideò obligat personas quasi mediante loco, id est, quatenus in tali loco versantur, ad eum modum, quo interdict# locale ligat personam in tali loco, prop ter quod etiam statutum non obligat extra territorium personas aliàs subdi tas, vt suprà dicebamus: at verò pr#cep tum hominis, seu personale directè cadit in personas subditorum, ideoq#ue prærequirit subiectionem, & ideò non obligat extraneos, etiam in loco existentes, & è contrario potest obligare subditos etiam extra territorium, vt dixi in 5. tom. de Censur. disp. 5. sect. 5. vbi de hac difficultate plura dixi: hic autem solum indicare volui, quomodo illa doctrina ad omnes leges humanas, etiam ciuiles applicari possit.

Tertium punctum suprà positum est, **[sect. 13]** [1746] an efficacia legis dantis formam iudicijs, contractibus, aut alijs similibus actionibus, & irritantis aliter factas, ex tendatur intra territorium etiam ad non subditos. In quo breuiter dicendum est, etiam quoad hoc seruandam esse legem in suo territorio, & secund# illam esse de actu iudicandum. Ita Barthol. Iason, & alij in dicta l. *Cunctos popu*[1747]*los*, Felin. cap. 1. de Sponsal. num. 2. & nu. 23. & sequentib. & optimè Panormitan. 2. part. Consilior. in 52. Tiraquel. de Pri mogenitis. quæstion. 46. & 48. Sensus autem assertionis est aduenam, qui in hoc loco facit testamentum, aut c#tract#, debere in illis seruare formam præscriptam per leges huius regni; ac proinde si forma illa non seruata contractus sit irritus ex vi eiusdem legis, etiam factus ab extraneo erit irritus, & sic de alijs. Ratio est, quia illa lex est regula talis actus quoad vim obligandi ratione loci, vt dixi; ergo etiam ibi obligat ad seruandam formam operandi, quam præscribit, & sicut ibi habet vim puniendi, ita etiam vim irritandi. Patet consequentia ex paritate rationis, & quia actus ille simpliciter est subiectus illi legi; ergo est subditus quoad totam efficaciam eius. Et confirmatur, quia[1748] hi actus, qui certam formam, & solennitatem requirunt, non habent valorem sine adminiculo iuris, l. *legitima*, ff. de Pactis: tunc autem ius non concurrit, sed potius resistit; ergo actus non habebit

valorem. Deniq#ue in huiusmodi rebus, & actionibus consuetudine locorum seruandæ sunt; ergo eti# leges. Et hoc ipsa etiam iura ciuilia docent, quæ latè referunt allegati actores, ad quos propriè pertinent, & ideò non immoror.

Hinc tamen nobis inferre licèt, va **[sect. 14]** [1749]lorem talium actuum, & obligationem in foro conscientiæ iuxa huiusmodi leges spectandam esse, quia ius positiuum impediendo valorem actus, consequ#ter impediuit obligationem eius. Idem dicendum est de iudicijs: nam agenda sunt iuxta formam, & modum præscriptum per leges loci, in quo fiunt, quibus propterea debet forensis litigans accommodari; aliàs nihilvalidum efficiet, siper leges loci irritatum sit, & sicde alijs. Semper autem supponimus, & leges esse iustas, & respicere bona in tali loco existentia, seu actiones ibi factas, quia ratione loci debent subdi iurisdictioni illius territorij, etiam si persona secundum se, & quoad conditiones personales, seu abstrahentes à loco, non sit subdita, vt latius dicti actores prosequuntur. Hic occurrebat quæstio de Tributis, an peregrinus teneatur ea soluere: ex eisdem tamen principijs definienda est. Nam si debeatur[1750] tributum ratione rei existentis in loco, vel actionis quæ in tali loco fit, etiam aduena illud soluere tenebitur, per se loquendo, & supposita iustitia tributi; non verò alia, quæ personalia sunt: De qua re tota plura in libro 5. dicemus.

[342] CAPVT XXXIIII.

Vtrum leges ciuiles iustæ Ecclesiasticas personas obligent.

QVæstio hæc pertinet ad mate **[sect. 1]** riam de immunitate Ecclesiasticarum personarum: nam illam supponit, & in sola illa fundatur, n# potest tamen hic omnino prætermitti, quia necessaria est ad explicandam limit ationem, vel extensionem legum ciuilium, & efficacitatis earum circa personas extraneas à iurisdictione ciuili. Ratio ergo dubitandi est, qui leges ciui[1751] les procedunt à iurisdictione temporalis clerici autem exempti sunt à iurisdictione temporalium Principum; ergo & ab eorum legibus; ergo illis non obligantur, quia leges solun possunt obligare personas subditas potestati legislatoris. Confirmatur, quia si clericus obli[1752]garetur lege regia, inobediens esset regi, illam transgrediendo; ergo ab ipso vel ipsius ministro, ac iudicepuniri posset propter huiusmodi transgression#,[1753] quia vnusquisq#ue Princeps vindex est suarum legum, & ideo omnis lex secum affert vim cogendi, vt Arist. dixit, quia alioqui valde inefficax esset ad finem suum assequendum; at constat clericos, non posse puniri à regibus, vel secularibus iudicibus, etiam si leges seculi non obseruent; ergo signum est illis non obligari.

Vt difficultatem hanc expèdire pos **[sect. 2]** [1754]simus, supponendum primo est, personas Ecclesiasticas exemptas esse à potestate ciuili quoad iudicia, seu tribunalia causarum, non solum Ecclesiasticarum (quod in dubitanter pertinet ad ius diuinum) sed etiam temperalium tam ciuilium, quam criminalium, atq#ue etiam à solutione tributorum; siuè hæc exemptio sit absolutè de iure diuino, siuè ab illo trahat originem, & per Pontificem

consummentur. De quo fundamento inter verè catholicos non est c# trouersia, & in præsenti non reuocatur in dubium, & in proprio tractatu ex professo demonstratum est, & ideò in illius probatione non immoramur, sufficit[1755] cap. 2. cap. *Si diligenti,* cap. *Significasti,* de For. compet. & optimè Concil. Trid. sess. 25. cap. 20. de Reformat. Nec solum personæ Ecclesiasticæ, sed etiam bona[1756] earum exempta sunt à temporalibus tributis, & oneribus, vt constat ex cap. *Non minus,* & cap. *Aduersus,* de Immunit. Ecclesiast. cap. *Nouerit,* de Sentent. excommunic. & cap. *Quanquam,* de Censib. in 6.

Secundo ex hoc fundamento sequi **[sect. 3]** tur, hic non moueri quæstionem de legibus ciuilibus, quæ huic immunitati personarum Ecclesiasticarum contrariæ sunt directè, vel indirectè, quia tractamus de legibus iustis, vt in titulo explicuimus: tales autem leges iniustæ sunt, & reprobatæ, vt iniquæ, non solum in iure canonico cap. *Ecclesia,* & cap. *Quæ in Ecclesiarum,* de Constit. & cap. *Nouerit,*[1757] de sententia Excommun. & cap. vlt. de Immunit. Eccles. in 6. Sed etiam in iure ciuili, C. de Sacros. Eccles. per plures le[1758] ges. Est autem lex ciuilis directè contra immunitatem Ecclesiasticam, quando vel de materia spirituali aut Ecclesiasti ca directè disponit, aut circa personas Ecclesiasticas in particulari, vel directe, aut expressè versatur: indirectè autem est contraria, quando in propria materia ita disponit, vt ex eius obseruatione redundet aliquid contra propria iura Ecclesiarum, aut Ecclesiastici ordinis, vel contra priuilegia sibi à Deo, Pontifice, aut Imperatoribus concessa, vt dixit Innoc. in cap. *Non erit,* de[1759] Sentent. excommun. & sequuntur alij Doctores statim citandi. Quia sicut n# potest lex ciuilis directè imponere tale onus clericis, ita nec indirecte, tum quia in moralibus vnum alteri æquiualet, tum quia vtrumq#ue per sacros canones reprobatum est, vt explicui late in dicto tract. de Immunit. Eccles. lib. 1. cap. 15. & attigi in tom. 5. de Gensur. disput. 21. sect. 2. n. 89. & sequentibus.

[sect. 4] [1760]

Omissis ergo his legibus iniquis, ser mo noster est de legibus ciuilibus iustis, ac necessarijs, quæ pro tota communitate populi, seu ciuitatis ponuntur, quarum materia communis est clericis c# alijs ciuibus, & æquè potest ab omnibus seruari sine vlla indecentia, vel iniquo grauamine clericorum. Inquibus legibus duo distinguere possumus, scilicet, vim directiuam, seu obligationem in conscientia adseruandas tales leges, & vim coactiuam, seu reatum ad pœnam, qu# **[343]** legis transgressores contrahere solent, siuè illa sit per legem imposita, siuè arbitrio iudicis imponenda, & de vtraq#; parte dicendum est.

Quoad priorem partem de vi dire **[sect. 5]** [1761]ctiua, & obligatione in conscientia. Nauar. Consil. 3. de Constitut. n. 4. concl. 3. sentit, legem ciuilem loquent# per verba præcipiendi, vel prohibendi, non obligare in conscientia clericos, etiam si in materia fauorabili, vel generali, & omnibus conuenienti disponat; nullum verò fundamentum adducit, sed dicit esse magis receptam sententiam, solum verò allegat Decium in cap. *Ecclesia,* de Constitut. n. 27. qui licèt id dicat argumentando, postea in illa sententia non persistit. Adducit tamen aliqua illius[1762] sententiæ fundamenta. Primum, ac præ cipium est, quod in ratione dubitandi proposuimus: quia præceptum non obligat in conscientia, nisi ex potestate pro cedat; legislator autem ciuilis non habet potestatem in clericos; ergo quotiescumq#ue præcipiendo fert legem, n# obligat in conscientia clericos. Ac subinde nunquam obligabit, quia lex non obligat, nisi quatenus verbis præceptiuis

fertur, vt suprà dictum est. Vnde iux ta sententiam hanc lex ciuilis solum quatenus commodum aliquod, vel priuilegium concedens habere potest effectum in Ecclesiasticis personis, nonverò quatenus præcipiens, vel prohibens. Secun[1763]do ad hoc inducit Decius dictum cap. *Ecclesia,* vbi statutum prohibens aliena[1764]re bona Ecclesiarum à quodam Basilio laico factum, licèt bonum, & vtile de se Ecclesiæ, reprobatur, quia non fuerat à Pontifice approbatum; ergo generaliter idem dicendum est de omni lege ciuili ad personas Ecclesiasticas comparata. Parum enim refert, quod in specie de clericis, seu rebus Ecclesiasticis, vel in genere de ciuibus, aut agris feratur: quia etiam lex generàlis applicata ad clericos fit specialis, & in eo vt sic inuenitur idem defectus potestatis. Tertio[1765] inducit iura canonica, quæ generaliter dicunt, laicis super personas, vel res Ecclesiasticas nullam esse attributam po[1766]testatem in cap. *Bene quidem,* dist. 96. & specialiter allegat c. *Inter hæc,* 33. q. 2. vbi ait Nicolaus Papa Sancta Dei Ecclesia mundanis nunquam *constringitur legibus.*

Nihilominus dicendum est, clericos **[sect. 6]** [1767] teneri in conscientia ad seruandas huiusmodi leges ciuiles. Hæc assertio c#muni consensu recepta est, vnde illam dixit, esset certissimam Medina 1. 2. q. 96. art. 5. vbi illam tenet Vasquez disp. 167. cap. 4. & cæteri Theologi modernis Cardinalis Bellarmin. lib. 1. de Clericis cap. 28. & in noua disputat. de Clericis ca. 1. Victor. Relect. 1. de Potest. Eccles. q. vlt. Soto lib. 1. de Iustit. q. 6. artic. 7. in princip. & in 4. dist. 25. q. 2. art. 2. in fine, Medin. C. de Restitut. q. 36. Castro lib. 1. de Leg. pœnal. cap. vlt. qui in specie loquuntur de legibus rerum prætia taxantibus. Consentiunt etiam Summistæ Tolet. lib. de Septem Peccat. mort. cap. 21. Syluest. verb. *Lex,* q. 15. Angel. n. 5. & latius plures referens Sayrus in claui Re gia p. 1. lib. 3. capit. 4. n. 16. Idem docent iuris canonici interpretes communiter in cap. *Ecclesia,* de Constitution. vbi Panormit. num. 13. Deci. num. 27. in fine[1768] Felin. à n. 37. maximè verò in 81. & 85. qui Cardin. & alios refert, & Salzed. referens alios in Pract. crimin. cap. 55. & de aliquibus legibus ciuilibus in specie loquens. Et similiter Couar. in Pract. capit. 33. Ac deniq#ue legistæ in l. *Cunctos*[1769] *populos,* C. de Summ. Trinit. præsertim Barth. à n. 28. Probatur autem primo ex iure cano **[sect. 7]** nico disponente huiusmodi leges ciuiles ab Ecclesiasticis seruari, vt primo colligitur ex cap. primo, de noui operis nuntiatione vbi Papa vult, causam inter clericos super capellæ constructionem post noui operis n#ciationem, secundum leges terminari, quia hoc non est contra bonum Ecclesiarum, sed in earum iuuamen, in quo textu est valde considerandum non videri in eo institui ius nouum, sed antiquum proponi, & declarari, aliàs causa pr#terita non esset secundum illud ius decid#dum, quia ius nou# non extenditur ad præterita; supponitur ergo in illo decreto esse regulam antiquorum Canonum, vt ius ciuile seruetur in Ecclesiasticis, quando fauorabile est, & toti c#munitati seruiens, & canonibus non repugnans. Atque ita ex illo textu colligunt assertion# Panorm. & Deci. suprà. Item Panormitan. in id# cap. Idemq#ue sumitur ex capit. *Innotuit,*[1770] ibi. *Cum legali sit prouisione statutum,* de Ar-**[344]**bitris, & ex cap. 1. & cap. *Si in adiutorium,*[1771] dist. 10. cum similibus, dicentibus, seruandas esse leges ciuiles in his, quæ nec sunt contra canones, nec clericis præiudicant. Vnde in cap. *De capitulis,* dist.[1772] 10. ait Pontifex, *se curare vt Imperatoris leges seruentur.* Et in ca. *Cum ad verum,* dist. 96. dicit, Pontifices pro cursu temporalium rerum temporalibus legibus vti. Quæ iura consuetudine optima legum interprete confirmata sunt. Nam c#mu

nis Ecclesiæ vsus habet, vt huiusmodi leges ciuiles à clericis seruentur, non propter timorem, sed maximè propter conscientiam, contra quam omnes timorati Ecclesiastici agere credunt, si tales leges non obseruent, & alij ciues graue scandalum paterentur, si viderent tales leges à clericis non seruari, vt triticum carius vendi, quam lege taxatum sit, vel quid simile. Quam consuetudinem antiquissimam esse colligitur ex Theodoret. lib. 4. Histor cap.[1773] septimo, vbi de Sanctis Episcopis, & sacerdotibus ait Imperator, *Sancte, & sincere, tum mandatum præpotentis Regis Dei obseruant, tum meis legibus obsequuntur.* Ra[1774]tio verò non facile redditur. Prima est, quia licèt lex ciuilis per se non obliget clericos, etiam quoad vim directiuam ex defectu potestatis, vt videtur probare obiectio facta, nihilominus posita lege ciuili, oritur obligatio id seruandi, quod illa lege præscriptum est, ex vi rationis naturalis dictantis, partem non debere discordare à toto. Et explicatur vis rationis, quia membra reipublicæ ratione naturali obligantur ad ea seruanda, quæ ad c#uenientem ordinem, & pacem reipublicæ, sunt necessaria, sed clerici sunt membra reipublicæ ciuilis, sunt enim ciues vt latè disputat Felin. in dicto cap. *Ec[1775]clesia,* num. 69. quia etiam ipsi indigent communitate ciuili, & politica ad huius vitæ conseruationem, & ad hunc finem vniuntur cum laicis in vno corpore politico, seu in vna ciuitate; sunt ergo ciues; ergo etiam ipsi tenentur iuræ naturæ ad ea, quæ communi bono talis corporis necessaria sunt. At verò talium legum communis obseruatio etiam in clericis est necessaria ad prædictum finem, quia cum materia tali# legum communis sit omnibus, vniformitas in illis est necessaria ad bonam gubernationem, pacem; imò & ad iustitiæ æquitatem. Nam postquam lex ciuilis taxat v. g. rei pretium, illa non plus valet; ergo naturalis iustitia iam obligat omnes etiam clericos ad illam legem seruandam. Item si lex ciuilis irritet testamentum minus sol#ne, oportet, vt extra legata pia, in omnibus eti# clericis locum habeat, quia aliàs non esset laudibus, & litibus sufficienter pro uisum.

Hæc ratio est probabilis, & in aliqui **[sect. 8]** [1776]bus materijs præsertim in rerum pretijs taxandis posset fortè sufficere, tamen in vniuersum non videtur posse esse adæquata. Primò quia ratio naturalis non absolutè dicta, partem corporis politici teneri c#nfirmari in omnibus, seu in communium legum obseruatione, sed sub aliquibus conditionibus, nimirum, nisi sit legitimè excusata, vel dis pensata, & eadem ratione addi poterit, nisi sit legitimè exempta, quia exemptio vel est quædam dispensatio, vel aliquid maius: sicut ergo dispensatus non tenetur conformari toti in legis obseruatione, ita neq#ue exemptus. Item qu#do in aliquo membro intercedit ratio, vel conditio diuersa, non tenetur conformare toti, vt nobilis non tenetur propter vniformitat# obseruare leges, à quibus propter nobilitatem censetur legitimè exemptus: aliàs superflua, & nullius momenti esset exemptio; ergo si militer clerici si propter statum, & specialem sanctificationem exempti suntà legibus ciuilibus, non erunt propter vniformitatem ad eas seruandas obligati, quia sunt membra alterius rationis, seu c#ditionis, in quibus illa vniformitas n# est necessaria. Accedit, quod licèt daretur in clericis obligatio seruandi has leges propter solam vniformitatem, illa non esset grauis ex suo genere, quia non conformari toti c#munitati in his rebus, in quibus alias homo non tenetur non est grauis culpa secluso sc#dalo, & ideo disp#satus in lege humana sine iusta causa, non censetur peccare mortaliter, vtendo dispensatione, & conseru# do legem, etiam si absque causa non conformetur toti; ergo idem erità fortiori in clerico, qui ex causa rationabili censetur exemptus. Præterea transgressio **[345]** illius legis in clerico non erit inobedien tia, quia non obligatur ex vi præcepti, & c#sequenter

non est contra virtutem special#, in cuius materia versatur lex, quia solum ex vi legis ciuilis actus erat necessarius in tali materia virtutis, & lex ciuilis, vt supponitur non habet illam virtut# suam respectu clerici, neque etiam est c# tra charitatem, quia supponimus vitari scandal#, nec contra iustitiam legal#, quia nullum sequitur nocum#t# c#mune; ergo non est, vnde culpa illa sit grauis.

Vnde vlterius sequitur, clericum ven **[sect. 9]** dentem triticum carius, quam lex ciuilis præscribat, non teneri ad restitutionem, quod est falsum, & contra prædictos auctores. Et sequela patet, quia non peccat contra iustitiam, vt probatum est. Quo ar[1777]gumento vrgentur Castro, & Ioan. Medina, & respondent, peccare contra iustitiam, quia supposita lege, iam triticum n# valet nisi tanti in tali loco, & ideò nullus siuè exemptus, siue exterus potest iuste carius illud vendere. Sed contra, quia li[1778]cet triticum laicorum taxerur per efficaciam talis legis, non tamen triticum cleri cor#, tum quia etiam bona clerici sunt exempta, tum etiam quia non videtur limitari pretium rei per legem, nisi quatenus Dominus obligatur per legem, ne carius vendat; at clericus non potest ita obligari lege ciuili, vt supponitur; ergo nec eius triticum potest limitari quoad valo rem per talem leg#. Neque est simile de exteris, quia illi non sunt exempti, sed d# vers#tur in tali regno, legibus illius reg ni obligantur, cuius contrarium supponitur. Denique simile argumentum vrgeri potest de legibus ciuilibus irritantibus contractus, vel testamenta aliter facta, qu# leges disponant, non enim poter#t irritare tales actus factos à Clericis, consequens est falsum, vt omnes fat#ur, & sumitur clarè ex dicto ca. *Innotuit*, de[1779] Arbitris, ibi, *Talem sententiam denuncies penitus nullam esse*; ergo: sequela patet, quia si lex non potest obligare clericum, prohibendo actum, multo minus poterit irri tare illius voluntatem circa talem act# quia maior efficacia, vt sic dicam, maior iurisdictio, & potestas directa in voluntatem requiritur ad irritandum consensum eius, quam ad prohibendum illum. Neq#; sola illa turpitudo, quæ in hoc reperitur, quòd pars non conformetur toti, sufficit ad irritandum actum, vt patet cla re in eo, qui disp#satus valide licèt sine causa, & iniustè in gradu irritante contrahit Matrimonium, nam valide c#trahit licèt turpiter agat, discord#do à toto. Denique non est contemnendum argumentum, quia si posita lege ciuili clericus obligaretur grauiter ex vi solius rationis naturalis, dispensatio illi concessa à Principe, vel Pr#lato in tali lege, si daretur sine causa, esset nulla, sicut in fra de Principe dicemus. Atque ita in hoc essent peioris conditionis clerici, qu# laici, quod non videtur verisimile.

Propter hæc alij reddunt rationem hu **[sect. 10]** [1780] ius obligationis, quia clericiquoad h#c partem non sunt exempti à iurisdictione temporali# regum, & ideò per has leges ciuiles ita obligant clericos, sicut alios ciues ratione obedientiæ potestatibus sublimioribus debitæ. Ita sentit Bart. vbi supra, & Panorm. quem imitan[1781]tur Syluest. & Angel. licèt immerito soleant in contrarium allegari, nam distingu#t duplices leges ciuiles fauorabiles Ecclesiæ, quædam disponentes in particulari de rebus, vel personis Ecclesiasticis, aliæ generaliter loquentes pro tota c# munitate ciuili, & de prioribus dicunt non obligare ex defectu potestatis ferentis ill#. Quod videtur expressum in dicto c. *Ecclesiæ Sanctæ Mariæ*, de Constit.[1782] Add#t vero limitationem, nisi talis lex sit fundata in ratione naturali, q# pars debet conformari toti, quia hæc non habet locum in talibus legibus, sed loqu#tur de ratione naturali dictante in tali materia idem, quod lex ciuilis præscribit, & tunc illa, non est limitatio, quia illa obligatio non est legis ciuilis, sed rationis naturalis, quæ eadem esset, etiam si lex ciuilis lata non esset. De alijs verò legibus communibus, & omnibus vtilibus

absolutè dicunt obligare clericos, intelligunt ergo in vi legis, & non tantum in vi alicuius rationis. Et idem sentiunt, Victor. Soto. Medin. & alij[1783] dicentes obligare quoad vim directiuam, licèt non quoad coactiuam. Deniq#ue alij multi ex allegatis modernis, dicunt, clericos quoad hanc partem non esse exemptos, vt possint obligari his legibus. Et hanc sententiam videntur suadere omnia, quæ circa præcedentem adduximus.

[346] Ac deniq#ue suaderi potest à priori **[sect. 11]** [1784] h#c sententia, quia exemptio clericorum à iurisdictione ciuili, siuè sit iuris diuini positiui, aut naturalis, siuè non; nihilominus non habet omnem determinationem à solo iure diuino, vt suppono. Et saltem hanc non habet, quia nec ratio naturalis dictat esse indec#s, clericos subijci potestati ciuili, quoad has leges, cum potius dictet, esse honestum, vt eas seruent, nec ex diuino iure positiuo potest colligi talis determinatio, seu particularis exemptio, quia tale ius nec traditione constat, nec ex Eu#gelio colligitur. Quia potius verba illa Christi Matt. 17. *Ergo liberi sunt filij,* non[1785] possunt hic acc#modari, quia leges Regum omnibus ciuibus c#munes etiam filios eorum obligant, si eorum statui specialiter non repugnant. Neque etiam inuenitur h#c exemptio quoad has leges ex iure canonico; tum quia iura suprà citata potius approbant has leges, & seruari à clericis volunt; tunc etiam quia cano nes solum illas leges ciuiles reijciunt, qu# sunt contrariæ libertati Ecclesiasticæ, & clericis præiudicant, vt patet ex C#[1786]cilio Tridentino dicto cap. 20. & ex ca. *Nouerit,* de Sentent. exc#mun. & eodem modo loquitur l. *Caßa,* C. de Sacros. Eccles. ergo nihil obstat, quominus clerici virtute, & efficacia talium legum ob[1787]ligentur. Et confirmatur, quia per se c# gru# est, vt clerici qaatenus ciues sunt, laiquibus directe, & per se obligentur, sicut alij ciues, cur enim sub earatione sine lege relinquentur; ergo obligantur hoc modo his legibus ciuilibus, quia n# dantur aliæ per quas obligentur: nec pos sunt in hac obligatione separari ab alijs ciuibus, cum sub hac ratione vnum cor pus componant, & in eundem finem t#dant; tum deniq#ue quia nullæ sunt leges Ecclesiastic#, quibus possint sub illa ra tione gubernari, quia potestas Ecclesiastica nihil in materia ciuili directè disponit nec pro clericis, nec pro laicis, vt constat.

Sed hæc etiam sententia non est sim **[sect. 12]** [1788]pliciter admittenda. Primò quia multi canones sine limitatione, & vniuer saliter dicunt, laicis super Ecclesijs, & personis Ecclesiasticis nullam esse potesta tem tributam, vt habetur in dicto cap. *Ecclesia Sanctæ Mariæ,* & cap. *Bene quidem* dist. 96. cap. *Cum laicis,* de Rebus Eccles. non alienan cum similibus. Præsert im in Concilio Lateran. sub Leone X. ex[1789]pressius sic dicitur: *Cum à iure tam diuino, quam humano laicis potestas nulla in Ecclesiasticas personas attributa sit,* innouamus, &c. Atpotestas obligandi in conscientia per suas leges aliqua, & magna potestas est; ergo neq#ue illa relicta est laicis Principibus in Ecclestasticas personas. Sec#[1790]do qnia si Rex posset sua lege directè, & ex vi suæ potestatis obligare clericos suis legibus, eadem ratione posset tr#sgressores earum punire, quod nullus c# cedet. Sequæla probatur, quia teste Arist. Potestas directa inefficax est sine coactiua, & ideò vel est vna, & eadem, vtr#q#; actum comprehendens tanquam finem, & medium, vel moraliter non separantur. Et confirmatur, quia saltem posset[1791] legislator ciuilis obligare iudicem Ecclesiasticum, vt clericum suæ legis tr#sgressorem puniat tali pœna eadem lege ciuili designata, quia hoc etiam potest readuci ad vim directiuam t#quam pertinens ad bonum commune ciuitatis, & pacem ciuium: consequens autem ad mittendum

non est, vt infra dicam. Tertio est moralis, & practica ratio, quia Princeps, & iudices temporales valde affectant, & extendunt iurisdictionem in clericos, & ideò si dicantur habere propriam, & veram iurisdictionem in clericos ad oblig#dos eos suis legibus, facile illam extendent, vel ad coactionem aliquam transgressorum talium legum, vel ad plures leges, quàm statui clericorum conueniat. Ergo non est verisimile Ecclesiam reliquisse, seu permisisse laicis similem in clericos potestatem. Adde hæreticos, & schismaticos huius temporis in odium Pontificis, & status Ecclesiastici vehementer defendere, & exaggerare hanc potestatem temporalis Principis in clericos, ideòq#ue vt om nem occasionem illis auferamus, longiusque ab eis discedamus, satius esse om nem Ecclesiasticarum personarum obligationem ad potestatem Ecclesiasti **[sect. 13]** [1792]cam reuocare.

Est ergo tertia ratio, seu tertius modus explicandi originem huius obligationis, clericos obligari ad seruandas leges ciuiles, quia per canones approbantur, & quasi canonizantur quoad **[347]** hunc effectum. Hanc rationem inuenio apertiùs explicatam in Decio d. cap. *Eccle sia.* n. 27. quàm in cæteris. Ibi enim post[1793] rationes, quas contra communem op inion# obiecerat, subiungit. *Sed tamen ne vniuersalis machina huius materiæ alteretur, quod lex ciuilis approbata videatur, si fauorabilis sit, & canonibus non contradieat.* Quod probat ex iuribus in probationem assertionis, & communis sententiæ adductis, præsertim ex d. cap. 1. de Noui oper. nunciat. Vbi rectè expendit, ibi decidi casum ex dispositione legis ciuilis, non per singular#, vel nouam approbationem, & extension# legis, aliàs (vt suprà dicebam) non dicideretur per eam casus præteritus, & ideò supponi in eo textu tales leges approbari à iure canonico, eo ipso q# non reprobantur, & de se vtiles sunt, & conuenientes Ecclesiæ, aut clericis: vt ex alijs iuribus (ait) efficaciter colligitur. Optimeque declarat, hoc intelligendum esse de legibus in communi loqu#tibus abstrah#do à clericis, & laicis, nam si in specie disponat circa res, vel personas ecclesiasticas, satis reprobat# s#t in dicto cap. *Ecclesia,* cum similibus. Et ratio dífferenti# est, quia quando disponunt in particulari circa Ecclesiastíca, præseferunt, ac supponunt potestatem laicorum in illa, quod repugnat Ecclesiasticæ libertati. Quando verò in communi loquuntur, tantùm procedunt ex potestate gubernandi rempublicam in temporalibus, in quo libertas Ecclesiasti ca non offenditur. Et ideò si aliunde leges illæ fauorabiles sunt, Ecclesiastica potestas pro suis rebus, vel clericis illas acceptat, eo ipso, quod eas non reprobat. Denique addit, censeri fauorabiles tales leges, eo ipso, quòd sunt vtiles toti c#munitati, & non nocent clericis per se loquendo; imò decet, ab eis seruari, quo modo explicant etiam hunc fauorem Panorm. Sylu. Angel. & alij. Et hanc senten[1794]ti# expresse, & in proprijs terminis sequ# tur, & approbant hanc Decij doctrinam in eodem c. *Ecclesia,* Marcus Mantua. n. 23. & Petr. Greg. n. 16. Tenet etiam Fortun. Garc. de vltim. fine, illat. 10. principali. n. 155. & latiùs illat. 13. n. 223. Maranta disp. 8. n. 17. & 47. Rebuff. in Comm. ad c#stitut. Galli. tom. 1. in Proœm. Glos. 1. n. 62. qui addit limitation#, vt doctrina intelligatur de legibus ciuilibus iuris c#munis, non tamen de legibus particularium reg nor#, quia illas non solet Papa approbare, cum earum notitiam non c#seatur habere, iuxta c. 1. de Constit. in 6. Quod sequitur[1795] Valas. de Iure emphyt. p. 1. q. 20. n. 6. §. *It# quæro.* Hoc tamen cum limitatione intelligendum arbitror, vt procedat, quando lex reg ni est contraria iuri communi, tunc enim lex iuris communis censetur iure canonico approbata; at verò quando lex regni est solum vltra

ius commune, tunc etiam censetur approbata, non quidem absolutè (vt sic dicam) & in particulari, sed in generali, & sub illa conditione, vt si lex iusta, & toti c#munitati ciuium conueniens, & libertati, ac dec#ti# clericorum nihil derog#s, ad hanc enim approbation# non est necessaria talium legum notitia, vt per se[1796] patet. Et ita sentiunt etiam Thom. Zerola Episcop# Benauent. in Praxi Episcopor. verb. *Pramatica.* n 3. §. *Ad primum,* & Petr. Morla in Emporio iur. p. 1. tit. 1. n. 14.

Probaturq#; h#c sententia sic explica **[sect. 14]** ta. Primò ex dicto cap. 1. de Noui. oper. nuntiat. Nam licet in particulari casu loquatur, sup ponit tamen ius generale, vt suprà illud induximus, & Decius eti# indicauit. Idemque probat optimè dicto cap. *Innotuit,* de Arbitr. vbi non solum causa canonica secundum leges deciditur, sed etiam prior sententia ab ecclesiasticis iudicibus non secundum leges lata, nulla denunciatur: quod apertè supponit leges in eo casu obligare. Secundò idem probant antiquiora decreta, quæ generaliter loquuntur. Vt cap. *De capitulis.* dist. 10. vbi Leo Papa IIII. ad Impera[1797]torem scribit, effecturum, vt constitutiones eius seru# tur, *quant# valuimus* (inquit) & *valemus.* Et Nicol. Papa cap. 1. eiusd#[1798] dist. solùm dixit, *Lege Imperatorum non in omnibus ecclesiasticis controuersijs vt#dum est.* Vbi non dixit, in nullis esse vt#dum, sed *non in omnibus.* Quod in fine declar#s, ait, *non quod Imperatorum leges, quibus sæpè Ecclesia vtitur, dicamus penitus renu#das, sed quod eis euangelicis Apostolicis, atque canonicis decre tis quibus postponendæ sunt nullum posse inferre præiudicium asseramus.* Et in c. *Quoniam,* ait Gelas. Pap. Pontifices vti legibus Im per atorum tant#modò pro cursu tem[1799]poralium rerum, vtique vbi canones Ecclesiastici desunt. Neque obstat, quod h#c decreta de legibus Imperatorum, seu c#munis iuris ciuilis loqui videantur. T# **[348]** quia interdum generaliter loquuntur de c#stitutionibus, seu legibus Principum, vt in c. Constit. & c. *Quis autem,* d. 10. & quo ad hoc Reges Imperatoribus c#parantur in d. c. *Duo sunt.* Vnde legesvniuersales alicui# regni, tanquam ius commune ibi reputantur. Tum etiam quia naturalis ratio, & æquitas, ob quam Ecclesia vult has legesà clericis seruari, eadem in legibus regnor# easdem conditiones habentibus lo cum habet. Tum præterea quia eadem c#suetudo in his legibus reperitur, videntibus ecclesiasticis Pr#latis. De qua Doctores allegati, qui in diuersis regnis scripserant, testificantur: est ergo sufficiens sig num approbationis talium legum, saltem tacit#. Sic ergo facile intelligitur, leges ciuiles nunquam obligare clericos virtute sua, sed quoties clerici ad eas obseru#das tenentur, virtute canonum, & rationis naturalis obligari. Atq#ue ita facilè solu#tur obiectiones, & conciliantur om nia. Nam quod ad primam rationem attinet, admittimus quidem illam decentiam, & conuenientiam in obseruatione talium leg# t#qu# f#dam#t# obligationis, quæ per consensum, & approbation# canon# c#s#matur, & ita facile satisfit obiectionibus contra illam ration#. Et ex eodem principio respondetur ad ea, qu# in sec#da ratione adducebantur. Negamus enim has leges obligare, quia exempti non sint à iurisdictione ciuili quoad hanc partem, sed quia ius canonicum tales leges approbat, & dat illis eam vim obligandi, qu# c# ueni#ti gubernationi politic# sufficiat.

Secundo loco dicendum est de vi coactiua **[sect. 15]** [1800] talium legum. In quo vera, & certa resolutio est, has leges non c#prehendere cleri cos quoad vim cogendi illos, nec quoad hoc #canones approbari, licèt tr#sgressores earum à suis Pr#latis, & eorum arbitrio puniri possint propter talia delicta. Prior pars duo includit, vnum est autores tali# legum non posse cogere clericos ad illar# obseruationem; aliud est, non posse punire

transgressores, & vnum sequitur manifestè ex alio, quia vtrumque fundatur in potestate iurisdictionis coactiua, qu# non habent Principes, vel iudices laici in Ecclesiasticas personas. Quod est certissimum, quia person# Ecclesiastic# gaudent immunitate fori, maximè in criminalibus, quam immunitat# hic supponimus ex alio tractatu, & est per se nota in sacris canonibus, atque etiam in iure Imperatorum, & Regum Christianorum. Si aut# ratione huius immunitatis iudicari n# possunt clericì à Magistratibus laicis propter delicta contra legem naturalem, ita neq#; propter delicta contra leges humanas, quæc#q#; illæ sint, qui priuilegium fori absolutum est, & iura generaliter loquuntur, & est eadem ratio, & decentia status clericalis in omnibus. Et in hoc cernitur clara differentia inter vi# directiuam, & coactiuam legis: nam in priori nulla est indecentia, in posteriori autem esset maxima.

Alia differentia esse potest, quia lex **[sect. 16]** [1801] quoad vim directiuam fertur in ciues, vt tales sunt, & per se est necessaria ad c#mune bonum, & ideò quoad hunc effectum statim acceptatur per ius canonicum; coactio autem fit ciuibus, vt delinqu#tes sunt, ideoque non est per se ita necessaria; nec acceptatur per canones quoad clericos, neque id decebat, sed multò magis, vt suorum tantum Prælatorum coactioni sub dantur. Item coactio non fit in communi, sicut fit dispositio legis, sed fit in particu lari circa personas, & ideò non potest vllo modo fieri à potestate laica circa clerici personam, nec per legem dispon#t# de illa in particulari obligari posset, vt dictum est; ergo multò minus per sent#ti#. Poterant verò hic moueri difficultates de clericis delinqu#tib# contra leges #hib#tes deferre arma tali tempore, aut loco, aut talis generis, an possint clerici illis priuari per potestatem laic#. Item an custodes m#ti# possint ab eis p#nam exigere. Sed h#c remitto in tractatu de immunit. & simpliciter respondeo negatiuè stando præcisè in ratione pœn#. An verò sub alijs rationibns possit talis actio satis consueta, iustificari, ibi tractatum est.

Atq#; hinc obiter colligitur, quod licet **[sect. 17]** [1802] lex ciuilis obligans clericos quoad vim directiu#, interdum addat pœnam ipso iure incurrend# nihilominus clericus transgressor legis, licet peccet, non tenetur in conscientia pœnam soluere, nisi per su# iudicem ad hoc cogatur, vt fieri potest modo statim declar#do. Probatur, quia licèt p#na imponatur per ipsam legem, nihilominus pertinet ad vim coactiu#. Item illa lex provt fert pœnam c#tinet sententiam eo ipso à legislatore latam contra delinqu#tem; sed nulla potestas laica potest per sent#ti# punire cleric# **[349]** propter aliquod delictum; ergo nec per legem. Dices, hoc esse verum de senten[1803]tia, quæ per hominem, & seruato iuris ordine ferenda est: nam illa prærequirit coactionem per hominem inferendam; secus verò de sententia lata per legem, quæ processum, aut iuridicam cognitionem causæ non requirit; sed tantum consummationem delicti, quæ ipsi delinquenti in conscientia innotescat. Vnde sine propria coactione imponitur per obligationem in conscientia ad exequendam talem pœnam, si delictum fiat, vt infrà tractando de lege pœnali videbimus. Respondetur de vtraq#, sententia procedere rationem factam; tum quia vtraq#ue pertinet ad vim coactiuam, & quodammodò maior coactio fit per sententiam legum latam, quia secum affert exequutionem, & non datur locus defensioni; tum etiam, quia omnis sententia lata à non iudice nulla est; illa verò fertur à non iudice respectu clerici. Quare licèt legislator ciuilis possit imponere obligation# in consci# tia quoad morum directionem c#mun# omnibus ciuibus, non tamen quoad pœnarum inflictionem, quia hæ per alios competentes iudices imponi possunt.

Et ideò addidimus alteram partem assertionis, scilicet, posse Ecclesiasticas **[sect. 18]** personas à suis prælatis puniri propter transgressiones talium legum, quæ facilè probatur, quia illa transgressio est delictum contrarium bono communi; ergo potest per potestatem aliquam puniri, non per ciuilem; ergo per Ecclesiasticam. Item illa punitio est moraliter necessaria ad commune bonum: nam ad illud expedit, ne talia delicta mane#t impunita; ergo per legitimum superiorem fieri potest. Dixi autem tunc esse imponendam pœnam arbitrio Prælati, vt insinuarem, licèt per leges ciuiles sit pœna designata pro tali delicto, non teneri Prælatum Ecclesiasticum illam im ponere clerico transgredienti legem. Ita notauit Couarr. lib. Practicar. quæstion. cap. 33. in fine, & Salced. in Practi. crimin. cap. 66. & ratio est, quia lex illa quoad illam partem, qua pœnam designat, iam pertinet ad vim coactiuam, & ideò non habet vim in Clericum. Et explicatur amplius, quia iudices Ecclesiastici non tenentur iudicare secundum leges ciuiles, sed secundum canones, & vbi illi desunt, possunt suo arbitrio vti, acc#modando pœnas canonicas, & non ciuiles: vnde quia canones non ponunt determinatam pœnam pro tali delicto, vt constat, arbitrio iudicis Ecclesiastici imponenda erit. Quinimò nonnulli Iurist# dicunt, non posse tunc iudicem Ecclesiasticum imponere subdito pœnam legis ciuilis, ne videatur clericum iudicare more laicorum, aut iuxta laicorum iudicium, contra cap. 2. de Iudic. Sed in hoc nulla est prohibitio, nec obligatio per se loquendo: nam potius est prudens consilium, & canonibus consentaneum, vt iudices Ecclesiastici imitentur leges iustas ciuiles, vbi canones desunt. Solum ergo id habebit locum, quando pœna esset corporalis, & non decens Ecclesiastic# personam, vel quando per accidens sequeretur scandalum, vel suspicio agendi contra Ecclesiasticam immunitat#.

Et iuxta h#c facile est respon dere ad **[sect. 19]** alteram partem rationis dubitandi, seu obiectionis positæ contra priorem assertionem. Negatur enim sequela quæ fit à vi directiua ad coactiuam, vel è contrario, de quo plura dicemus capite sequenti. Negatur etiam, esse impossibile aliquem teneri præceptis alicuius, à quo non possit cogi per pœnam,[1804] aut puniri, si inobediens sit. Nam licèt vtraq#ue potestas necessaria sit ad efficaciam legis, non est tamen necessarium, vt semper vtraque sit in eadem persona. Quamuis enim regulariter, & attento solo ordinario iure, ita sit, nihilominus propter commune bonum possunt interdum separari, & ita factum est in huiusmodi legibus. Nam legibus ciuilibus relicta est directio necessaria etiam quoad personas clericorum in his, quæ secundum communem rationem ciuium necessaria sunt ad commune bonum ciuitatis, & omnibus ciuibus communia sunt. Et nihilominus coactio necessaria etiam pro talibus legibus seruandis, reseruata est Ecclesiasticis iudicibus, propter honorem, & decentiam Ecclesiastici status, & ad maiora mala vit#da. Vnde ad magistratus ciuiles pertinebit im plorare auxilium Pr#latorum Ecclesi#, vt cogant subditos suos iustas leges ser uare, quod ipsi pro sui muneris obligatione facere tenebuntur.

[350] Interrogabit autem fortasse aliquis, quibus signis, aut regulis cognosci pos **[sect. 20]** [1805]sit, quando leges ciuiles tales sint, vt Ecclesiasticas personas obligent ad sui ob seruationem. De hac enim re multa scribunt Iurisperiti, & non tam generalem regulam tradunt, quam per varios casus discurrunt, vt videri potest in Bartholo, Panormit. & Felin. sed illud penè infinitum est, & prætereà difficile est ex illis aliquid certum colligere. Quant# ergo ad nos spectat, videri potest vtilis distinctio legum suprà data: nam quæd# respiciunt bonum publicum immediatè & secundum se, aliæ bonum singulorum, ex quo tandem resultat commune bonum. De prioribus ergo legibus gener aliter affirmari potest

obligare clericos, quando materia earum communis est omnibus ciuibus, vt tales sunt, & est iusta, & honesta, & nihil continet contra decentiam, vel exemptionem Eccle siastici status, sed potius illam fouet, etiam si interdum non iuuet ad vtilitatem temporalem, quæ in tali casu considerabilis non est. Hoc patet exemplis, in lege taxante pretium tritici, & simili# rerum, in lege prohibente extrahi à regno res necessarias reipublicæ, vel prohibente deferre arma noctu, & similibus.[1806] Et ratio est clara, quia commune bon# ciuitatis, vt tale est, maximè cadit sub obligationem, & omnibus alijs præfer#dum est. Vnde quia per has leges per se primò procuratur, & alioqui non s#t contra specialia iura, vel priuilegia clericorum, vt supponitur; ideò in eis nulla est ratio exemptionis, sed omnia, qu# diximus in illis maximè locum habent.

De cæteris verò legibus non est tam **[sect. 21]** certa similis generalis regula. nam auctores citati varijs distinctionibus vtuntur, & præcipuè videntur requirere, vt tales leges redundent in commodum Ecclesiasticorum: nam si præiudicium afferant, non valebunt. Aliqui etiam po stulant, vt leges versentur circa contractus laicorum saltem ex parte, id est, laici cum clerico, aut è conuerso; non verò si fiant inter ipsos clericos inter se. Mihi tamen videtur quoad priorem partem cauendum esse, ne lex directè, vel indirectè tendat ad imponendum onus clericis, vel priuandum illos aliqua libertate, aut iure sibi concesso: nam tunc iam esset lex iniusta, & con[1807]tra immunitatem Ecclesiasticam. Si autem lex re vera sit iusta, & generalis, n# est curandum de particularibus incom modis temporalibus, quæ sunt per accidens: nam tales leges interdum iuuant, interdum impediunt temporalia commoda, vt quod testamentum minus solenne non sit validum, sæpè erit contra voluntatem testatoris: sæpius verò est illi vtile propter fraudes, quæ committi solent. Vnde meritò à Panormitano, & alijs adnotatum est, non posse dici legem onerosam, quæ secundum varias occasiones, & facti accidentia potest esse vtilis, vel damnosa, & in ea generalitate lata est, prout moraliter, & frequentius expedit bono communi, atq#; etiam singulorum ad euit#das fraudes, & lites; ergo quoties lex talis fuerit, & habuerit alias conditiones honestatis, & iustitiæ, ac vniuersalitatis, obligabit clericos, non obstante particulari temporali incommodo accidentaliter occurrente. Quoad alteram verò partem non existimo esse necessariam limitationem, si in cæteris iustitia legis seruetur. Quia etiam clerici quando illo modo inter se contrahunt, non se ger#t vt clerici, sed vt ciues, & communi iure ciuili vti debent. Vt rectè explicatur in lege taxante triticum: nam licèt clericus vendat clerico, seruare debet legem, & idem credo esse in testamento, licèt clericus instituat hæredem clericum; debet enim testamentum esse solenne, vt valeat, seclusa speciali ratione piæ causæ, & sic de alijs.

[sect. 22] [1808]

Tandem interrogari potest, de quibus personis Ecclesiasticis intelligenda sit resolutio prædicta. In quo breuiter dico, excipiendam in primis esse personam Summi Pontificis, quæ iure diuino in omnibus, & per omnia exempta est à potestate ciuili, vt nunc suppono, vnde nullas leges ciuiles alterius principis seruare tenetur, non solum quia nunc ipse est supremus in temporalibus in suis terris, sed etiam ex visuæ dignitatis spiritualis, vt in dicto tractatu ostensum est. Vnde licèt Pontifex versaretur in alieno regno, non teneretur leges ciuiles illius regni seruare, quod existimo verum n# solum in vi præcepti, & obedientiæ, vt probat ratio facta, sed etiam ex titulo **[351]** seru#di vniformitatem cum tali c#munitate, quia est persona adeo excellens, vt ex vi rationis non cogatur se se accommodare statutis, & legibus suorum inferiorum, vt in capite sequenti iter# dicemus. Deinde excipi#dæ sunt

Ecclesiæ, seu communitates Ecclesiasticæ, ac pia loca, quatenus aliquo speciali priuilegio gaudent, ratione cuius dispositio legis non potest ad illa acc#modari vt est de institutione minus solenni, & similia. Nam tunc est peculiaris ratio ex#p tionis, & ita non procedunt omnia, quæ diximus. Id#q#; erit de quacunque persona in spirituali dignitate constituta, cui annex# sit simile priuilegium: quod idem esset in persona, & dignitate laica, si tal# dari contingat. Tunc autem sicut talis c#munitas, vel persona non obligatur lege ciuili ex vi præcepti, & obedienti#, ita etiam nec propter considerationem vniformitatis tenetur illas seruare, quia iusta exemptio tollit hanc obligationem, vt suprà argumentando probatum est. In reliquis autem Ecclesiasticis personis doctrina generaliter procedit, non t#t# in secularibus, sed etiam in religiosis, nec tantum in personis veris, sed etiam in fictis, id est, c#munitatibus contrahentibus, vel operantibus per modum vnius ciuis. Nam de omnibus est æqualis ratio. seruando proportion#, & suppon#do, quòd obseruatio talis legis vnicuiq#; iusta sit, & non repugnet decentiæ, & immunitati vniuscuiusque status.

CAPVT XXXV.

Vtrum legislator suis legibus obligetur.

[sect. 1]

DVplex potest esse legislator, scilicet, communitas aliqua, vel singularis persona vnius Principis, aut Prælati. Et quamuis respectu vtriusq#; possit quæstio locum habere cum proportione, tamen potissimum versatur[1809] in posteriori sensu. Nam in priori certum est, legem latam à communitate obligare posteà omnes personas illius communitatis, vt sumitur ex cap. *Cum omnes*, de Constit. Et ratio est, quia communitas est supra quascunque personas eius. Et hac ratione lex lata in capitulo generali v. g. obligat ipsum generalem, & sic de alijs. Si autem talis lex comparetur ad ipsum senatum, seu Capitulum, sic eadem est ratio de illo, & de quocunq#ue Principe legem ferente.

[sect. 2] [1810]

Secundò supponendum est, sermon# esse de legibus, quæ habent rationem, & materiam de se vniuersalem, & communem ipsi Principi, vt est lex v. g. taxans pr#tia rerum, & similes, in quibus ratio iustitiæ, vel alterius virtutis ead# est in Principe, & reliquis reipublicæ membris: nam si materia, vel ratio legis non sit communis, clarum est, non comprehendere Principem. Commune exemplum est, si feratur lex, vt nemo noctu arma deferat, illa non obligat Principem, quia nec decet, nec est accommodata statui eius, & ideò ex intentione Principis, & quasi ex natura talis legis imponitur communitati vt distinctæ à Principe, & ideò illum non obligat. Sicut etiam potest fieri lex pro communi plebe, quæ nobiles non obliget, quia non est illis accommodata, vt per se constat, & tradit Aristoteles 3. Ethicorum cap. 9. ergo multò magis id fieri poterit respectu Principis. Tertiò distinguenda sunt in lege illa tria, scilicet, vis directiua, & coactiua, & irritans, seu dans formam contractibus, & iudicijs, & de singulis agendum est, licet prima sit præcipuè intenta.

[sect. 3] [1811]

Quoad vim ergo directiuam difficul tas est, an teneatur Princeps in conscientia seruare legem à se latam. Et ratio dubitandi est, quia Princeps dicitur esse solutus legibus in l. *Princeps.* ff. de Legib. Et adi#gi potest ratio, quia vel prin ceps obligat se ipsum sua lege, vel obligatur ab alio. Non primum, quia nullus potest sibi ipsi præcipere, inducendo obligationem: per promissionem enim vel votum potest quis seipsum obligare, non autem per pr#ceptum, quod sibi imponat. L. Penult. ff. de Recept. arbitr. Et ratio est clara, quia præceptum postulat iurisdictionem, vel dominium: nullus autem potest iurisdictionem in se habere, nec sibi ipsi esse subiectus. Secundum etiam dici non potest, quia legislator, vt sic non est subditus, quia vel est princeps non habens superiorem, vel si sit aliàs inferior, nihilominus vt legislator non imperatur ab alio, sed ipse alijs imperat; ergovt sic non potest ab alio homi ne obligari. Necverò dici potest obliga-**[352]**ri tunc ab alio, scilicet, Deo: nam sequeretur non obligari lege humana, sed diuina, quod videtur absurdum; tum quia non potest lex illa ostendi; tum etiam, quia aliás non posset per hominem dispensari in ea obligatione; essetque peioris conditionis ipse, quam omnes subditi.

Nihilominus communis, & constans **[sect. 4]** [1812] sententia est, teneri Principem, seu legislatorem tam ciuilem, quàm Ecclesiasticum ad seruandas suas leges, qu#do materia communis, & eiusdem rationis est in ipso, & in alijs. Docet D. Thom. 1. 2. q. 96. ar. 5. ad 3. & lib. 3. Polit.[1813] lection. 9. in fin. Conrad. Caiet. & cæteri expositores dicto art. 5. Soto. 1. de Iust. q. 6. ar. 7. Victor. Relect. de Potestate ciuil. n. 21. & de Potestate Papæ, & Concilij. n. 7. Anton. 2. part. tit. 17 n. 5. Syluest. verb. *Lex.* q. 14. Couarr. in cap. *Alma mater.* 1. p. §. 1. n. 5. Nauarr. in cap. *Si quando,* de Rescrip. exceptio. 1. & in Apolog. de reditib. Ecclesiasticis q. 1. n. 32. & consil. 18. de Pœnit. & remiss. Abulens. Mat. 23. q. 24. Dominic. Turrecrem. & alij in cap. *Iustum est,* dist. 9. & alij Canonistæ in[1814] cap. *Cum omnes,* de Constit. Glossa etiam, & Doctores in dicta l. *Princeps,* & Cuiaci. lib. 15. obseruat. cap. 3.

Probat hoc primo D. Thom. ex illo Matt. 23. *Alligant onera, & digito suo nolunt* **[sect. 5]** [1815] *ea mouere.* Vbi Christus reprehendit Pr#latos, qui multa iubent, & non faciunt. Et quamuis Christus specialiter loqueretur contra pharisæos, qui per falsas interpretationes ea onera populo imponebant, tamen non solum reprehendit eos ex deceptione, sed etiam ex inæqualitate. Vnde rectè facit illud Prouerb. 20. *Pondus, & pondus, mensura, & mensura abominabile est Domino.* & illud Mich#. 6. *Nunquid iustificabo stateram impij?* Secundo probatur ex vtroque iure: nam in di cto cap. *Cum omnes,* de Constit. refertur, & probatur illa sententia Catonis, *Patere legem, quam ipse tuleris,* & illud Prætoris edictum. ff. *Quod quisq#ue iuris in alterum statuerit, ipse eodem iure vtatur.* De quo ait Vlpian. ibi in l. 1. *Summam habere æquitat#, Quis enim* (ait) *aspernabitur, idem ius sibi dici, quod ipse alijs dixerit*? & in cap. *Iustum est,* d. 9. ex Isidoro lib. 3. sentent. cap. 51. *Iust# est* (dicitur) *Principem legibus obtemperare suis,* & infrà dicitur, *Principem teneri suis legibus.* Sic ad Valentinianum scribit Ambr. epist. 32. aliàs lib. 2. epist. 13. vel aliàs 3. loquens de quadam eius lege. *Quod c# præscripsisti alijs, præscr ipsisti etiam tibi, leges enim Imper ator fert, quas primus ipse custodiat.* Vnde in cap. *Non liceat Papæ.* 12. q. 1. Pontifex ipse legem fert, quæ verbis etiam expressis ipsum Pontificem compreh#dat, & in l. *Digna vox.* C. de Legib. dicitur. *Digna vox maiestate regnantis est, legibus alligatum se Principem profiteri.* Idem sumitur ex l. *Ex Imperfecto,* C. de Testamentis, & ex §. vlt. Instit. Quibus modis testamenta infirmentur. Idemq#ue habetur in Legib. Hispaniæ l. 16. tit. 2. p. 1.

Vt autem propriam rationem huius **[sect. 6]** [1816] veritatis reddamus, & simul explicemus, quam grauis sit hæc obligatio, oportet inquirere, an hæc obligatio in Principe intrinsecè oriatur à lege ab ipso lata tanquam ab immediata ratione oper#te; an verò ex aliquo principio extrinseco. Nam ratio dubitandi in principio posita videtur probare, non posse affirmari primum, & ideò auctores hanc obligation# deducunt ex principijs extrinsecis, vt videre licet præcipuè in Caietano, & Soto suprà. Vnum est, *Quod tibi non vis, alteri nefacias*, quo vtitur Soto, sed n# videtur rectè accommodari. Nam sensus illius principij est, vt nemo alteri inferat iniuriam, quam non vult ab alio sustinere; non autem est sensus, vt nemo alteri faciat quod sibi ipsi non facit: nam iudex furem iustè condemnat, & interficit, se autem ipsum non tenetur c# demnare, etiam si fur sit. Aliud principium est, *quia turpis est pars, quæ discordat à toto*, sumptum ex August. lib. 3. Confess. c. 8. habetur in cap. *Quæ contra mores*, dist. 8. le gislator autem pars est reipublicæ, c# sit caput eius, & ideò turpiter agit, si in leg# obseruantia à toto discordat. Veruntam# (vt capite pr#cedenti argum#tabar) ex hoc principio non colligitur maior obligatio, quam sub veniali, vt declarabamus exemplo alterius ciuis, qui vtendo dispensatione valida iniustè tamen, & sine causa concessa, discordat à toto, & tamen ad summum venialiter peccare censetur; ergo similiter si Prin ceps solum obligatur hoc titulo, erit leuis obligatio. Quod si fortassè in eo augeatur propter circunstantiam personæ, ad summum id erit ratione sc#dali, in quo interdum fundari solet hæc obligatio, vt **[353]** patet ex l. 16. tit. 2. p. 1. & Greg. Lop. ibi. Hæc autem obligatio est per accidens, vnde cessante scandalo non tenebitur Princeps suam legem seruare, saltem obligatione graui. Consequens autem est & contra bonos mores reipublicæ, & contra Doctores suprà citatos: censent enim, hanc obligationem non esse minor# in Principe, quam in subditis. Quod de Summo Pontifice notauit Couar. in cap. *Alma mater*. p. 1. §. 1. n. 9. cum Decio in cap. *Sane*. 1. de Officio deleg. & idem notat Victor. relect. de Simon. n. 39.

Alia principia sunt illa, *Patere legem,* **[sect. 7]** *quam ipse tuleris, & quod ius in alium quisque statuit, illud seruare debet.* Veruntamen h#c & similia axiomata aut petunt principium, aut non rectè acc#modantur: nam varijs modis possunt intelligi. Primò de iure, seu de lege humana declaratiua le gis naturalis, & sic infallibile est, talem legem æquè obligare Principem, & subditum, quia tunc ius naturale est, quod præcipuè obligat, & illa vis directiua legis human#, quatenus est ostensiua iuris naturalis, æquè operatur in principem, ac in alios, de quo puncto videri possunt aliqua ex Iurisperitis apud Tiraquel. de vtroque retract. lib. 1. Gloss. 1. §. 3. n. 39. Secundo potest intelligi, aliquem pati legem à se latam, quando in statu subiectionis constituitur, vt contingit in eo, qui fert legem, non vt caput, sed vt vnum suffragium communitatis, nam posteà vt persona priuata pa ti debet legem, vt diximus, in quo sensu videntur afferri illa principia in dicto cap. *Cum omnis.* Deinde habent locum illa principia, si contingat eum, qui magistratum gerebat illum deponere, vel illo priuari: nam posteà subiectus erit legi quam ipse tulit, quia verè tunc est subiectus communitati, & consequenter legibus eius non solum quoad vim directiuam, sed etiam quoad coactiuam, & videtur illud axioma conuenienter ita exponi; nam illud verbum, *Patere legem,* indicat subiectionem quoad vtr#q#; vim. Tertiò verò modo potest intelligi in sensu, quem tractamus de legislatore supremo in sua dignitate permanente, & sic continet illud principium conclusionem, de qua disputamus; non verò in eo redditur ratio, quam inquirimus, nec explicatur titulus huius obligationis.

Dicendum igitur censeo, Principem **[sect. 8]** [1817] obligari ad seruandam suam legem proximè ab ipsamet lege, & ex virtute, & efficacia eius. Quod ita explicatur, quia transgrediendo illam, committit peccatum eiusdem speciei cum subditis peccantibus contra illam. Ita sentit Diuus Thomas suprà, & reliqui Doctores, neq#; enim existimo, Caietanum, & Sotum aliud voluisse, vt explicabo. Hoc etiam indicant iura citata, quia dicunt, talem legem obligare ipsum Principem; ergo ponunt ipsam legem positiuam tanqu# proximam rationem illius obligationis. Hoc etiam confirmat discursus proximè factus, quia per principia extrinseca non potest sufficienter explicari h#c obligatio. A posteriori etiam declaratur, quia si Rex statuit legem taxantem pretium rei, & ipse vt priuatus dominus rem carius vendat, peccat contra iustitiam, & tenetur ad restitutionem, ex c#muni sententia, quia hoc postulat naturalis æquitas; ergo signum est, illam legem positiuam habere suum effectum etiam respectu legislatoris. Similiter si absque causa comedat carnes die prohibito, aut non ieiunet in die præcepto, agit contra temperantiam; ergo obligatio eius immediatè nascitur ex ipsa lege positiua. Atque hinc tandem concluditur ratio, quam indicauit Soto: nam lex positiua habet efficaciam constitu#di materiam suam in tali specie virtutis, & præscribendi medium necessarium ad honestatem talis virtutis; ergo posita lege, Princeps ideò censetur peccare, non seruando illam, quia non seruat medium virtutis: postquam enim illud medium constitutum est, absolutè in illo consistit virtus, & ideò ab illo recedere peccatum est; ergo proxima ratio illius obligationis etiam respectu Principis nascitur ex ipsa lege.

Adhuc verò manet difficultas, quia **[sect. 9]** [1818] lex humana non constituit medium virtutis absolutè, & simpliciter respectu omnium, sed respectu subditorum; ipse autem Princeps non est subditus. Respondent aliqui, legem dupliciter consi[1819]der ari posse, scilicet, vt pr#ceptum, & vt regul# rationis, & priori modo solum referri ad subditos, posteriori autem modo etiam ipsum legislator# obligare, quia tenetur secundum rationem viuere, & **[354]** consequ#ter regulam rationis seruare. Sed hoc non expedit punctum difficul[1820]tatis, quia regula rationis duplex esse potest, vna consulens, seu ostendens aliquid vt honestum, non tamen vt omnino necessarium ad honestatem, & si de hac regula sit sermo, non sufficit, quia discordare ab hac regula non est peccatum: sic enim laicus v. g. non vtens regula rationis, qua religiosus vti debet, non peccat, quanuis benè faceret, illa vtendo. Alia est regula rationis necessariò sequenda ad honestatem, & hæc non separatur à præcepto, quia necesse est, vt habeat vim obligandi, aliàs non inducet necessitatem. Si ergo lex non habet rationem præcepti respectu legislatoris, ad summum erit regula consulens, & ita non peccabit legislator non sequens illam: si autem est regula necessaria, non potest ab illa excludi vis, seu ratio præcepti.

Dicunt ergo alij, legislatorem obli **[sect. 10]** [1821]gari sua lege ex voluntate totius reipublicæ, & ex virtuali pacto inter principem, & rempublicam: nam ea conditione accepit potestatem legislatiuam, vt ipse etiam obligaretur legibus à se latis: & ita indirectè quidem obligatur à se ipso, quatenus obligando alios compreh# dit se, directè autem censetur virtute obligari ab ipsa c#munitate, à qua habet potestatem sub ea conditione. Hæc responsio est probabilis, sed illi obstant duo. Primum est, quia illud genus pacti ostendi non potest, neque est necessarium;[1822] nam licet respublica vellet, vt lex non obligaret legislatorem, si absque causa id vellet, nihil efficeret. Vnde etiam, si fingeremus à principio interuenisse c# trarium pactum inter rempublicam, & Principem, nimirum quòd

ipse non esset oblig#dus suis legibus, nihilominus obligaretur, quia pactum illud esset iniquum, & contra bonum commune, & ideò nullius esset valoris. Secundum est, quia illa ratio non habet locum in potestate Ecclesiastica, quia non manat à c#munitate, sed à Christo, & tamen assertio etiam in Ecclesiasticis legislatoribus vera est. Quod si quis respondeat, Christum dedisse po testatem sub illa conditione, ostendere oportet, vnde id colligatur, quia ipse illam non expressit, nec possumus dicere ibi pactum interuenisse.

Respondeo igitur, Deum, qui est prin cipalis auctor huius potestatis, illam con **[sect. 11]** [1823]ferre sub conditione prædicta, & non aliter, & hoc ipsum colligi ex ipsamet ratione naturali, absq#ue alia reuelatione, vel pacto humano. Declaratur in hunc modum: nam omnis potestas legislatiua est á Deo principaliter, vel immediatè, vt in potestate Ecclesiastica, vel medi#te republica, vt in ciuili. Vnde licet homo immediatè legem ferat, in eo actu se gerit vt minister, & dispensator Dei, vt ex Paulo in superioribus attulimus; ergo intentio, & voluntas Principis ferentis legem, debet conformari intentioni Dei dantis potestatem; imò efficacia legis ad obligandum magis pendet ex int#tione Dei, quàm particularis legislatoris. Deus autem non solùm vt auctor gratiæ, sed etiam vt auctor natur# vult, legislatorem humanum non habere po testatem ad ferendas leges, nisi cum vniuersali obligatione illarum, qua totam rempublicam vt constantem ex corpore, & capite comprehendat; ergo. Probatur minor ex ipsa necessitate c#munis boni, ad quod hæc potestas ordinatur; datur enim in ædificationem, non in destructionem. Quod autem ad huiusmodi bonum commune pertineat, potestatem hanc ita esse datam Principi, vt licet in voluntate eius sit, legem ferre; si tam# feratur, vniuersalis sit, & ipsum c#prehendat, declarant sufficienter testimonia Scriptur#, & rationes adductæ, & c# munis consensus non solum Patrum, sed etiam Philosophorum. Propter quam caus# dixit optimè Arist. 3. Polit. c. 7. circa fi[1824]n#, legem debere in republica dominari. Nam (vt ibi rectè explicat D. Thomas) d# non occurrit suffici#s ratio excipi#di aliquid á lege, etiam ipse Princeps debet illi subijci, & secundum illam legem, vel operari, vel iudicare, quia aliàs inutilis redditur lex, & respublica pertur **[sect. 12]** [1825]batur.

Ex quibus intelligitur, quomodò accipiendæ sunt rationes extrinsecæ, quæ ad ostendendam hanc veritatem afferuntur, scilicet, scandali, deformitatis morum, &c. Sunt enim optim# ad declarandum, quomodò pertineat ad c#mune bonum, vt potestas Principis sit limitata modo suprà dicto. Sicut enim in superioribus tractando de obligatione **[355]** aduenarum ad seruandas leges territorij, dicebamus, scandalum esse extrinsecum motiuum, non proximam, & intrin secam rationem obligationis. Ita in præsenti obligatio non oritur proximè ex illis rationibus extrinsecis, sed ex ipsa lege: illæ verò rationes indicant necessitatem constituendi legem ita regu larem, & inflexibilem, vt sic dicam, vt to tum corpus cum capite obliget. Et hoc plane sensit Caiet. cum dixit, hanc obligationem Principis, & subditorum, sequi ex principijs legis naturalis, diuersis tamen. Nam in subdito sequitur ex illo principio. *Obediendum est superiori*, in Principe vero ex illo. *Patere legem, quam ipse tuleris*; tamen sicut in subdito obligatio solum radicaliter sequitur ex dicto principio; proxime vero ex lege, ita proportionaliter in Principe intellig#dum est.

Ex quo etiam constat, an hæc obliga **[sect. 13]** [1826]tio in Principe dicenda sit naturalis, vel positiua, diuina, vel humana: est enim naturalis in radice, quia sequitur ex ipsa ratione naturali, quomododixit Bald. in l. 2. C. de Seruit. n. 40. Principem obligari ad seruandam suam legem ex discursu rationis. Quod etiam habet Deci. in cap. 1. de Constit. lect.

1. num. 15. Proximè vero, & formaliter illa obligatio est positiua, quia ex lege positiua nascitur, vt dictum est, & eodem modo dici potest obligatio humana absolutè, licet dici possit diuina ex hypothesi, id est, supposito, quod lex feratur, & ob illam causam in ea potest per hominem dispensari, etiam respectu Principis, vt infra videbimus.

Quæret vero aliquis, an princeps su **[sect. 14]** [1827]perior teneatur etiam seruare statuta, seu leges municipales Prouinciarum sibi subiectarum, saltem quando in illis prouincijs moratur, vel in eis peregrinatur. Videri enim potest, tunc etiam esse obligandum propter vniformitatem morum, & ad vitanda scandala, &c. Nihilominus dicendum est, non teneri, quæ est communis resolutio, vt videre licet in Felin. cap. 1. de Constit. num. 30. qui refert Card. cons. 2. Idem Tiraquel. referens alios loco supra citaton. 38. Ratio est, quia talia statuta lata sunt ab inferiori potestate, & iurisdictione, & ideo non habent vim obligandi eum, qui in eodem loco habet superiorem iurisdictionem. Qua ratione dicunt etiam c#muniter Canonist#, legatum Pontificis, d# est in aliquo Episcopatu, non obligari pecculiaribus legibus illius Episcopatus. Imò addit Tiraquel. supra cum alijs, licet tale statutum particulare approbatum sit ab ipsomet Principe, nihilominus non obligare illum. Et ratio reddi potest, quia non approbat illud pro tota sua republica, sed tantum pro determinato loco, & ideo nulla ratio cogit caput totius reipublic#, vt illi sub datur. Hoc vero ego libenter limitar#, nisi talis locus esset quasi propria habitatio ipsius Principis, vt est Roma v. g. respectu Pontificis, vel propria curia respectu Regis: nam quæ ibi generaliter seruanda statuuntur per supremam auctoritatem ipsiusmet Principis, eum etiam obligare videntur, quia speciali ratione se habet tanquam ciuis, & membrum illius loci.

Circa secundum punctum de vi coa **[sect. 15]** [1828]ctiua legis communis, resolutio est, legem non obligare Principem quoad vim coactiuam. Ita docet Dinus Thomas, dicta solutione ad 3. & ita exponit legem. *Princeps,* suprà citatam, & alias, quæ dicunt, Principem non ligari legibus, scilicet, quoad vim coactiuam, qu# sententiam, & interpretationem alij sequuntur. Ratio verò est, quia coactio ex intrinseca ratione sua postulat, vt ab extrinseco proueniat, vt constat ex Philosophia; ergo Princeps non potest cogere se ipsum per suam legem. Nec eti# cogi potest à subditis, quia nullus inferior potest viol#tas manus inijcere in su periorem, nec etiam potest cogi ab æquali, quia non habet in illo iurisdictionem, nec deniq#ue à superiore, quia agimus de Principe, qui superiorem non habet; ergo. Confirmatur hæc ratio, quia vis coactiua pertinet ad pœn# impositionem, & infliction#: pœna autem per se, & ex ratione sua fertur in inuitum, & ideo ferri non potest, nisi ab habente superiorem potestatem in alium tanquam sibi subditum; ergo non potest imponi à legislatore respectu sui ipsius, sed tantum respectu subditorum.

Vt autem h#c sententia, qu# vera est, **[sect. 16]** [1829] & ratio eius amplius explicetur, objcitur, quia ex illa ratione ad summum **[356]** colligitur, non habere legislatorem, qui in ipso pœnam exequatur, non vero n# esse obnoxium pœnæ, quantum est ex vi legis: hæc autem duo valde diuersa sunt, vt per se constat nam vnum pertinet ad ius, alterum ad factum: vt autem lex vere obliget quoad vim coactiuam, satis est, quod quantum est ex se reddat tr#sgressorem obnoxium su# pœnæ, etiam si contingat, tunc non posse exequutioni mandari. Vt interdum supremus Pr#latus in aliquo ordine v. g. Generalis alicuius religionis, licet transgrediatur leges, tunc non punitur, quia non habet superiorem, postea vero finito officio solet puniri, quia tunc iam habet superiorem; ergo signum est, antea fuisse de se subiectum legi, etiam quoad vim coactiuam.

Respondetur negando primum as **[sect. 17]** [1830]sumptum. Nam legislator ita est exemptus a vi coactiua suæ legis, vt non tenea tur sustinere pœnam in illa statutam, quia licet simpliciter sit reus pœnæ, saltem apud Deum (quia hic reatus necessario sequitur ex culpa) tamen illud erit respectu pœnæ statutæ à Deo, non vero de pœna posita ab ipsomet legislatore. Quod patet, quia ipse non intendit se ipsum ad pœnam obligare, neque etiam obligatur à republica per modum alicuius contractus, seu in virtute eius, tum propter suprà dicta, tum maximè quia quoad hanc partem nullum est indicium talis conuentionis, nec per aliquem vsum, nec per iudicium sapientum. Deniq#ue neq#: à Deo ipso, neq#ue à lege naturæ obligatur, vt probat idem commune iudicium sapientum. Et ratio etiam differentiæ est optima, quia vis directiua ordinatur ad bonos mores, & ideo comprehendit etiam ipsum legislatorem: pœna vero solum per accidens intenta, aut necessaria est, & cum aliàs ex se postulet violentiam, non fuit conueni#s illi subdi legissatorem, esset eti# superflua illa obligatio cum moraliter non posset ad exequutionem perduci Declaratur deniq#ue quia vel legislator habet in terris superiorem, qui possit illum punire pro delictis suis, vel non habet, si non habet nulli hominum tenetur parere in exequutione talis pœnæ circa seipsum; ergo neq#ue est obnoxius ex vi suæ legis tali pœnæ, quia nihil aliud est esse obnoxium, quàm teneri ad parendum in sustinenda tali pœna, si infligatur ab homine habente potestatem. Nam si infligatur à Deo, iam oritur obligatio ex altiori principio. Si verò legissator habet superiorem, vt est v. g. Episcopus poterit punìra à Pontifice, etiam propter ìndebitam transgressionem su# propri# legis; tamen non erit necessarium, illi imponere pœnam in sua lege statutam, sed hoc arbitrarium erit Pontifici, quia non tenetur iudicare secundum legem inferioris; ergo signum est, pœnam illam ex vi legis non comprehendere ipsum legislatorem, sicut in simili dicebamus in capite pr#cedenti de clericis respectu pœnarum ciuilium legum.

Sed instabit aliquis: nam licet hoc ve **[sect. 18]** [1831] rum sit de pœna per iudicem imponenda, non tamen de illa, qu# ipso iure per legem imponitur; ergo saltem illa lex habebit effectum virtutis coactiuæ etiam in ipso legislatore. Antecedens patet, quia illa pœna non requirit alterius ho minis exequutionem, sed ipsiusmet rei; ergo etiam ex hac parte ab ipso legislatore poterit exequutioni mandari, vt si pœna, sit v. g. pecunaria, vel de aliquo actu virtutis, eleemosyn#, jeiunij, &c. Aliunde vero, quatenus talis lex obligat in conscientia ad talem pœnam absq#; alia condemnatione, videtur ex vi directiuavirtutis obligare ad pœnam illam: quia obligatio in conscientia pertinet ad virtutem directiuam. Vnde videtur esse eadem ratio de obligatione in conscientia ad hanc pœnam, & ad primam obseruantiam legis. Propter quod dixerunt aliqui, non repugnare simpliciter, legislatorem subdi legi quoad vim coactiuam, sed tantum quando ex parte pœnæ est aliqua repugnantia, vel indecentia, vt esset planè in pœnis corporalibus; tum quia esset indecens Principem, aut legislatorem pœna corporali affici; tum etiam quia in his pœnis nemo potest obligari ad exequendam pœnam in se ipsum, vt infra dicetur, & ab alio cogi non potest Princeps, vt probatum est. Idem etiam certum est de aliquibus spiritualibus pœnis: omnes enim fatentur non posse legislatorem incurrere censuram à se impositam, vt est communis sententia, de qua in propria materia. **[357]** Ratio autem, non videtur sufficienter sumi ex indecentia: quia censur# in Epis copis non sunt indecentes: sœpe enim contrahunt illas, & in Pontifice ipso voluntaria quædam suspensio, & separatio à diuinis in vindictam sui criminis publici non esset magna indecentia; melius ergo dici potest, in his pœnis esse specialem rationem, quia essentialiter requirunt contumaciam, & inobedientiam respectu

Prælati ecclesiastici, & ideo non possunt contrahi ab eo, qui illas imponit, quia non potest sibi ipsi esse inobediens. At vero in pœnis pecuniarijs, vel quæ consistunt in operibus pietatis, & virtutis, non est indecentia, nec repugnantia, & ideo quantum ad has non videtur impossibile, legem obligare Principem.

Sed nihilominus de quacunq#ue pœna **[sect. 19]** [1832] & de quocunq#ue modo imponendi illam, vera est dicta resolutio, & communis. Ratio verò generalis est, quia omnis pœna quomodocunquè imponatur, pertinet ad vim coactiuam, vt superiori capite explicatum est, & coactio ex suo genere, & ratione petit distinctionem inter agens inferens coactionem, & qui illam patitur, & secundum hanc generalem rationem iudicandum est de virtute legis circa legislatorem etiamsi in particulari in exequutione alicuius pœn# illa ratio cessare videatur. Deinde addi potest alia ratio, quia in lege ferente pœnam ipso facto, distinguenda est ratio legis, & ratio sententiæ, quam virtute includit. Nam ad actum directè pr#ceptum, vel prohibitum obligat, vt lex, & ita comprehendit legislator#, ad pœnam verò cogit vt sententia, quæ formaliter à iudice ferri debet, & ideo non comprehendit nisi eum, qui possit esse iudex in tali causa, vt indicauit Glos sa in cap. *Licet canon.* verb. *Exequutione,* de Elect. in 6. Nullus autem esse potest iudex in sua causa, cap. *Inter querelas,* cum Gloss. ibi 23. q. 4. nec ligatur aliquis nisi à proprio iudice, cap. *At si Clerici,* de Iudicijs, & ideo legislator ad talem pœn# non ligatur. Accedit tandem congruentia supra tacta, quia pœna non est per se intenta, neq#ue per se necessaria ad honestatem morum, & ideo obligatio ad illam, etiam si in conscientia oriatur respectu aliorum, non est tam vniuersalis, sicut obligatio ad materiam per se intentam in lege.

Tertio instari potest, quia vis directi **[sect. 20]** [1833]ua siue coactiua est valde infirma, & inefficax, propter quod nonnulli censent, non posse separari, quia est contra naturam legis; alij vero censent, quando separantur adeò esse infirmam puram vir tutem directiuam, vt non sufficiat ad obligationem sub mortali. Vnde Caiet. tom. 2. Opusc. tract. 23. q. 2. quem sequitur So tus lib. 10. de Iustitia, q. 5. art. vlt. in fine, dicunt religiosum factum Episcopum non peccare mortaliter transgrediendo præcepta religionis distincta à tribus votis, licet talia sint, vt ante Episcopatum obligent sub mortali, & rationem reddunt, quia Episcopus iam non obligatur illis præceptis quoadvim coactiuam, sed tantum quoad directiuam; ergo idem dicendum esset in præsenti, quod esset valde absurdum.

Respondeo vim directiuam legis esse **[sect. 21]** [1834] separabilem à vi coactiua legis respectu aliquarum personarum, vt capite præcedenti dictum est de legibus ciuilibus respectu clericorum, & de statu innocenti# vniuersaliter, & probabiliter aliqui sentiunt, quod licet in eo (si durasset) futura fuissent præcepta humana obligantia, non tamen cogentia per pœnas, sicut nunc etiam sæpe lex pr#cipit, & vere obligat, licet nullam imponat pœnam. Deniq#ue illi actus sunt, vt sic dicam, realiter distincti, & non habent inter se essentialem connexionem; potest ergo vnus sine alio fieri. Ad efficaciam igitur legis humanæ satis est, vt regulariter vtranq#ue vim exerceat, vbi specialis ratio exceptionis non interuenit: hæc autem ratio in præsenti manifesta est, quia cum legislator, vel simpliciter, vel vt exercet illud munus, non sit subiectus sibi, non potest conuenienter subdi legi su# quoad vim coactiuam satis ergo est, quod apud Deum possit, & debeat timere pœnam. Nihilominus addendum est, vimdirectiuam separat# etiam à coactiua posse inducere grau# obligationem, vt ex dictis in capite præ ced#ti constat. Et ratio est, quia obligatio proueniens ex vidirectiua legis non ideo grauis est, quia habet coniunctam coactionem: nam h#c posterior est: & potius coactio grauis supponit obliga-**[358]**tionem grauem, quia

ex materia, & ex fine legis pr#cipue nascitur; ergo si lex quoad vim coactiuam ex parte materiæ, & finis habet sufficiens fundamentum grauis obligationis, illam inducet, etiam si separetur à coactione. Exemplum autem illud de religioso Episcopo quoad veritatem rei incertum est; apud illos autem auctores, qui ita sentiunt, ibi vis directiua non proprie sumitur pro legis obligatione, sed solum pro quadam decentia, & honestate morali. Sed de illo puncto alibi latius.

Vltima obiectio fieri potest, quia Princeps obligatur ciuiliter; ergo po **[sect. 22]** [1835]test etiam ciuiliter cogi: nam hæc est efficacia obligationis ciuilis, ergo eti# poterit ad pœnam cogi. Antecedens patet ex priori assertione nam Prin[1836]ceps obligatur suis legibus ciuilibus; obligatio autem ciuilis est, quæ prouenit ex lege ciuili § 1. Instit. de Exceptionib. Circa hanc difficultatem Iurisperiti inter se cont#dunt, an Princeps obligetur ciuiliter ratione su# leges. Deci. enim in dict. cap. *Sanæ*, & alij propter argumentum factum id negant, atq#ue ita facile expediunt obiectionem. Felin. autem ibi n. 3. & in cap. *Ecclesia*, de Constit. cum Baldo, & alijs affirmat: qui con sequenter negabit ad ciuilem obligationem sequi necessario coactionem: n# ipsamet ciuilis obligatio potest esse t#tum directiua. Et hæc sententia mihi placet simpliciter, quamuis possit esse æquiuocatio in verbis. Ad quam tollendam aduerto, quod obligatio in c#scientia vocari potest interdum ciuilis, quia non oritur ex sola lege naturali, sed ex lege ciuili adiuncta, vt v. g. Si ex contractu cum minori facto non acquiritur dominium ratione legis ciuilis, tenetur quis in conscientia rem restituere; illa verò obligatio non est ex sola natura rei, sed ex ciuili lege, & ideo ciuilis dici potest idem videre licet in præscriptionibus, & similibus. Alio modo dici potest obligatio ciuilis, ex qua oritur actio in ciuili iudicio, vt debitor cogatur soluere obligationem, quomodo sæpè dicunt Iuristæ, ex aliquibus stipulationibus, vel alijs contractibus oriri obligationem naturalem, & non ciuil#.

Priori ergo modo sine dubio Prin **[sect. 23]** ceps obligatur ciuiliter, quia tenetur in conscientia stare contractui habenti vires, & valorem ex adminiculo iuris ciuilis, vnde non potest ab alio auferre rem legitimé præscriptam contra ips#met iuxta ius ciuile, etiam si antea fuisset ipsiusmet Principis. Et ratio est, quia totum hoc nascitur ex vi directiua legis, in ipsum Principem cadit, vt dictum est. At vero loquendo posteriori modo, subdistinguendum mihi videtur: nam si actio in iudicio tendat ad cog#dum verè debitor#: Sic dari non potest, aduersus Principem, & sic dici potest non obligari ciuiliter. Si vetò tendat so lum, vt per iudicis sententiam declaretur ius creditoris aduersus Principem vt iuridice constet, ipsum teneri ad seruandum illud, nec possit sine iniustitia illud negare, sic dari etiam potest actio contra Principem, ita vt in conscientia teneatur illam permittere, seu admittere. Atque in hoc etiam sensu ciuiliter obligatur sine coactione, per quod obiectioni satisfactum est.

Superest expediendum tertium punct# **[sect. 24]** [1837] de alio effectu legis, qui est irritare contractus, seu actiones. Et ratio dubij esse potest, quìa hic effectus videtur pœnalis, & ita s#pe inter pœnas computatur à iuris interpretibus; ergo sicut pœna non c#prehendit Principem, ita neque hic effectus. Confirmatur ex l. *Ex imperfecto.* C. de Testam, vbi dicitur. Imperatorem iure imperij esse exemptum á solennitatibus iuris, id est (vt exponit Gloss.) quia licet in actibus suis non obseruet solennia iuris, nemo sit, qui eapossit infirmare. Aliunde autem videtur oppositum colligi ex eadem l. *Ex imperfecto,* vbi eti# de Imperatore dicitur, non consequi h#reditat# ex imperfecto testamento, quia scilicet, iure ciuili irritum est; ergo ille effectus fit à lege, etiam respectu Principis. Idem sumi

potest ex ca. *In causis,* de Sent. &[1838] re iudic. quatenus Pontifex dicit, etiam in suis iudicijs seru#dam esse iudiciorum formam à canonibus statutam. Ratio de niq#; est, quia hic effectus magis pertinet ad vim directiuam, & est per se int#tus in lege, & maxime refert ad bonum commune, vt Princeps etiam in illo concordat cum toto corpore, vt v. g. Quod sacerdos sit inhabilis ad matrimonium. effectus est legis Eclesiasticæ irritantis, maximè autem expedit, vt illum habeat, **[359]** etiam circa personam S#mi Pontificis.

Breuiter distinctione vtendum censeo. **[sect. 25]** [1839] Nam hic effectus aliquando est purè, & propriè pœnalis, quia solum in pœnam fit, vt quando simoniacus per suum contractum nihil operatur, vel quando beneficiatus non facit fructus suos, quia non recitauit horas: aliquando vero, & sæpius hic effectus est per se intentus propter honestatem morum reipublicæ, vt solennitas testamenti requiritur ad valorem eius, vt securius seruetur iustitia. Priores ergo leges non comprehend#t Principem propter primam rationem factam. Posteriores autem leges, per se loquendo, & nisi expresse derogentur, vel dispensentur, Principem compreh#dunt. Et hoc probant posteriora motiua. Nihilominus tamen quando Princeps ipse facit scienter actum sine solenni tatibus iuris, censetur secum ipse dispensare, & actum facere validum, iuxta dictam legem. *Ex imperfecto,* quod secus est de actu seu testamento ab alio facto, etiam respectu imperatoris, quia tunc non est vlla ratio dispensationis, & ideo actus est inualidus. Et ita conciliat illas duas partes Glossa ibi, & consonat optime §. vlt. Instituta quibus modis testamenta infirmentur. Quid autem necessarium sit, vt derogatio, vel dispensatio quoad hunc effectum sit valida respectu Principis infrà dicemus: nam idem in hoc c#send# est, quod de dispensatione in obligatione legis quoad eundem Principem, de qua dispensatione in octauo libro dicturi sumus.

Ad rationem ergo dubitandi in prin **[sect. 26]** [1840]cipio positam ex dictis patet solutio: i# enim declaratum est, posse legislatorem sua lege obligari, quia fert legem vt mi nister Dei, cuius auctoritas in illa obligatione interuenit. Et quanuis non possit Princeps obligari lege sua tanquam præcepto directe sibi imposito, potest nihilominus obligari præcepto à se lato pro tota communitate, cuius ipse est pars, quia per tale pr#ceptum c#stituitur certa regula virtutis, quam ipse ex vi rationis naturalissequi tenetur, quia ita pr#scriptum est ab auctore talis potestatis, vt declaratum est. Vnde alij dicunt, quod licet idem non possit sibi ipsi imperare, tamen idem vt minister Dei potest se vt hominem obligare lege à se lata, quia operatur per iurisdictionem aliquo modo diuinam, id est, à Deo acceptam, quæ potest habere hanc efficaciam in ipsum habentem: quatenus innititur diuinæ potestati, à qua manat, quod in idem reddit: nam eodem modo, & ex eisdem principijs explicandum est.

Ad legem, *Princeps,* quidam moderni respondent, ibi non dici, principem esse **[sect. 27]** [1841] solutum omnibus legibus, sed indefinitè legibus, intelligendum esse iuxta Rubricam legis, quæ sic habet. *Idem Vlpianus in lib. 14. ad legem Iuliam, & Papiam.* Cum ergo ibi dicitur princeps solutus legibus, intelligendum solum est de lege Iulia, & Papia, quæ dicitur fuisse de caducis legatis, à qua solutus erat Princeps, idque non iure suo, sed beneficio senatus. Hanc ego interpretationem non improbo quoad omnia, qu# assumit, quia non mihi constat, esse falsa omnia, ipsavero in se n# #bo, tum quia noua est, & contra c#mun# interpretationem, tum quia est parum c# sentanea & verbis illius legis, & alijs legibus. Probatur primò, quia illa indefinita in rigore doctrinali

æquiualet vniuersali, & coniuncta cum verb. *solutus est,* habet maiorem vim, quia verbum illud *solutus est,* includit negationem, scilicet, non est subiectus legibus, & in virtute est ille terminus distributus: tum etiam quia licet illa lex fuerit sumpta ex libro Vlpiani ad legem Iuliam, & Papiam, n# ideo sequitur, in illa sententia, & verbis illius legis loquutum fuisse de illa sola lege; potuit enim illud principium generale afferri occasione alterius legis, de qua tractabat. Quod declaratur acc#modatissimo exemplo sumpto ex §. vlt. Instit. Quibus modis testamentum infir metur; vbi cum dictum fuisset, Imperatorem non admissurum aliquid sibi relictum per testamentum non legitimum,[1842] &c. Subditur. *Secundum hoc diui Seuerus, & Antoninus sæpissimè scripserunt, licet enim* (inquit) *legibus soluti simus, attamen legibus viuimus,* vbi non possunt illa verba limitari ad sola testamenta imperfecta, vel similia legata, quorum occasione ibi afferuntur, cum referantur tanquam sæ pissimè in rescriptis Imperatorum repetita: Ita ergo potuit contingere in Vlpiani libro. Item indecolligo, sentetiam illam tanquam vniuersalem, & non limitatam ad certam quandam legem re-**[360]**ceptam fuisse, quandoquidem ab Imperatoribus sæpissime repetebantur quacunq#ue oblata occasione. Deinde colligo, Imperatorem intellexisse, se esse solutum legibus, non priuilegio, aut beneficio Senatus, sed suo iure, & ex vi suprem# potestatis su#, aut subinde sententi# illam Vlpiani intelligendam esse de supremo Principe, qui ex se, & sine priuilegio solutus legibus esse dicitur, q# in altera parte eiusdem legis significatur, dum dicitur. *Augustam, licet legibus soluta non sit,* vtiq#ue ex vi su# dignitatis; *nibilominus beneficio Principis esse solutam.* Deniq#ue hoc maxime confirmant verba legis. *Ex imperfecto,* C. de Testamentis, *licet lex Imperi*j, (id est dignitas, & suprema potestas) *solennibus iuris Imperatorem soluit, nihil tamen tam proprium Imperatori est, quàm legibus viuere.*

Vera ergo est communis interpretatio, quæ leges has intelligit de exemp **[sect. 28]** tione Principis à vi legum coactiua, à qua non est exempta Regina, seu Augusta, quia simpliciter est inferior, & potest per Principem cogi, & puniri, tam# gaudet illo priuilegio, beneficio Principis propter singularem dignitatem, & coniunctionem cum Principe. Cum autem in proxime citatis iuribus Imperatores addunt, *Attamen legibus viuimus,* recognoscunt directiuam obligationem legum, & ideo eas se seruare profitentur. Vnde in l. *Ex imperfecto,* ff. de Leg. 3. sic dicitur. *Ex imperfecto testamento legata, vel fides commißa Imperatorem vindicare verec#dum est, decet enim tantæ maiestati eius seruare leges, quibus ipse solutus esse videtur.* Et ita intellexerunt illam legem non solum D. Thom. & Theologi, sed etiam Iurisperi[1843]ti in principio allegati. Super erat hoc loco dicendum de mutatione legis ciuilis. Sed hoc c#modius tractabitur infra li. 8. generaliter de omni lege humana.

FINIS LIBRI TERTII.

4

INDEX CAPITVM LIBRI QVARTI·

Cap. 1. *An sit in Ecclesia spiritualis potestas ad canonicas leges ferendas.*

Cap. 2. *An hæc potestas si propria legis Gratiæ.*

Cap. 3. *Quibus personis data fuerit, & quomodo detur nunc hæc potestas.*

Cap. 4. *Possit ne quiuis Episcopus in sua diœcesi leges ferre, & quo iure.*

Cap. 5. *Alia dubia in maiorem explanationem superioris doctrinæ.*

Cap. 6. *Quæ communitates Ecclesiasticæ habeant potestatem condendi leges.*

Cap. 7. *Vtrum potestas condendi leges Ecclesiasticas ex moribus, an fide pendeat.*

Cap. 8. *Vtrum potestas Ecclesiastica ad leges ferendas sit excellentior Ciuili.*

Cap. 9. *Vtrum potestas Ecclesiastica sit ita superior Ciuili, vt illam sibi subiectam habeat.*

Cap. 10. *Vtrum excellentia potestatis Ecclesiasticæ sit propria legis Gratiæ.*

Cap. 11. *Vtrum potestas Ecclesiastica ad leges ferendas poßit esse in eadem cum Ciuili.*

Cap. 12. *An lex Canonica habeat propriam materiam.*

Cap. 13. *Vtrum potestas Ecclesiastica efficaciam habeat in actus merè internos.*

Cap. 14. *Vtrum lex canonica possit concomitanter præcipere, aut prohibere actus internos.*

Cap. 15. *Quæ sit seruanda forma in legibus canonicis ferendis.*

Cap. 16. *Quæ promulgatio in legibus Canonicis sufficiat, vt vim obligandi habeat.*

Cap. 17. *Vtrum lex Canonica obliget fideles priusquam ab eis acceptentur.*

Cap. 18. *Vtrum leges Canonicæ obligent in conscientia.*

Cap. 19. *Quando lex Ecclesiastica obliget sub mortali culpa.*

Cap. 20. *Quas personas obligent Ecclesiasticæ leges.*

[361] LIBER QVARTVS DE LEGE POSITIVA CANONICA.

DIXIMVS de lege, ciuili in particulari, & quatenus inter Christianos vim su# habere potest, reliquum est, vt de Canonica lege disseramus. De qua supponimus omnia, qu# illi cum ciuili lege communia esse possunt, & in lib. 3. tracta ta sunt, ad quem illa remittemus, quandocumque occurrerint, sol#q; explicabimus ea, quæ legi Canonicæ[1844] sunt propria, & in quibus à ciuili distinguitur. Quoniam verò tota ratio huius legis, eiusque cognitio maximè pendet ex potestate, à qua procedit, ideò prius de ipsa potestate dicemus; tum absolutè, tum comparando illam ad potestatem ciuil#; postea verò de actu, seu lege ipsa, & conditionibus illi proprijs disseremus.

CAPVT. I.

An sit in Ecclesia spiritualis potestas ad Canonicas leges ferendas.

VEtus fuit error negans esse in Ec **[sect. 1]** [1845]clesi#pastoribus hanc potestat#. Po testq; tribui Aerio quatenus dixit, ieiunia Ecclesi# non esse seruanda, ne sub lege esse videamur, vt sumitur ex Epiphan. H#res. 75. August. in 55. Solet etiam tribui Marsil. Paduan. vt indicat Albert. Pighi lib. 5. de Ecclesiast. hierar. Veruntamen neque Aluarus Pelag. lib. 1. de Planctu Eccles. cap. 68. neque Castro, neque Prateol. referendo Marsilij errores huius meminerunt. Ille enim ab stulit quidem fundamentum huius potestatis, negando potestatem Papæ, & Vicarij Christi in terris: negauit etiam, habere Episcopos maiorem potestatem, quàm habeant præsbyteri, inde tamen non necessario sequitur, quòd negauerit, esse in clero potestatem ad leges fer#das. Refert tamen Anto. 4. p. Theol. tit. 11. c. 7. §. 5. Extrauagant# Ioan. 22. quæ incipit, *Dud# ad audientiam,* quæ in corpo re iuris non habetur, in qua Petrus de Corbaria, & alij d#nantur propter dictos errores, quibus addebant, omnem iurisdictionem, quam quidem prælati hab#t maiorem, quàm alij, esse ab Imperatore, & nullam habere à Christo, quod est nega re Ecclesiasticam potestatem ad leges ferendas. Fuit autem Marsilius Paduan. eodem tempore, & fautor illius Petri, qui fuit Antipapa, & ita sine dubio ille fuit principalis author illius erroris. Eundem sequuti sunt Vualdenses aliàs dicti Pauperes de Lugduno, quorum meminit Anton. 4. p. tit. 11. cap. 7. §. 2. licèt hunc errorem non referat; eum tamen refert Prateol. Verb. *Pauperes de Lugduno,* n. 8. & 22. ex Ænæa Sylui. de Origin. Bohemor. c. 33. Idem sequuti sunt Vuicleph, & Ioan. Hus. vt constat ex concilio Constan. sess. 8. & 15. vbi istorum errores referuntur. Idem postea Luther. quem sequuti sunt Melancton, Caluin. Ioan. Vuestphalus, & alij, de quibus apud Prateol. & Bellarmin. lib. 4. de Sum. Pontifi. cap. 13.

Fundamenta huius erroris partim **[sect. 2]** [1846] sumuntur ex his testimonijs Scripturæ, qu# lib. 3. cap. 1. adduximus ad suadendum, homines præsertim Christianos non debere subijci hominibus: nam illa possunt etiam ad prælatos Ecclesisticos applicari, cum ipsi homines sint; sed ad illa eisdem locis satis responsum est. Prætereà hic maximè accumulant hæretici illa testimonia, quæ sunt de liber tate Christiana, ex quibus, qu# ad iustor# ex#ptionem à lege pertinent, in primo **[362]** lib. cap. 16. tractata sunt; alia veró, quæ pertinent ad libertatem ligis gratiæ, inferius de illa tractando expendentur. Illis ergo omissis, possumus in fauorem huius erroris argumentari primò, quia in lege veteri non erat licitum addere humana præcepta diuinis, quia Dominus fuerat illius populi proprius legislator, vt dici[1847] tur Isaìæ. 33. ergo neque in noua lege licet. Consequentia supponitur, quia maior est dignitas, & libertas præsentis sta tus, quàm veteris. Antecedens autem probatur, quia Deut. 4. & 12. æquè pro[1848]hibet Deus aliquid addere legi, sicut, & minuere. Vnde Isai. 29. c#queritur Deus de Iudæis, quod colerent ipsum secund# mandata hominum. Et 4. Reg. 21. repreh# dit Manassem, quod nouas aras in templo Dei sine eius man dato addidisset. Et similiter. 4. Reg. 16. repreh#ditur Achaz[1849] quia altare in templo addidit. Secundò Christus abstulit à sua Ecclesia iugum legis veteris: nam sastem de hac libertate legis gratiæ non est inter catholicos, & nouos hæreticos controuersia; ergo multò magis abstulit iugum legum Ecclesiasticarum; non ergo dedit potestat# ad illas condendas. Probatur prima consequentia, quia onus tot legum Canonica rum non minus repugnat libertati Christianæ, nec minus onerosum reddit iug# Christi,

quod ipse suaue esse dixit, quàm id faceret onus veteris legis. Vnde August. Epist. 119. dicit voluisse Christum[1850] religionem, *quam paucissimis sacramentis esse liberam,* & subdit, *Hanc libertatem premi humanis obseruantijs,* & cætera, quæ ibi videri possunt. Tertiò possumus argumenta ri, quia vel hæc potestas dirigit homines ad naturalem finem, vel ad supernaturalem: ad primum necessaria non est; sufficit enim potestas politica: ad sec#dum autem impossibilis est, excedit enim human# capacitatem, quia nemo potest efficaciter mouere hominem ad finem supernaturalem, nisi solus Deus, ergo nec leges condere, quæ ad illum finem perducant: nam eiusdem est ferre leges ordinatas ad aliquem finem, cuius est efficaciter mouere in eundem finem.

Dicendum verò est primò; Esse in Ec **[sect. 3]** [1851]clesia peculiarem potestatem ad regen d#, & gubernandam ill#. Hæc assertio est de fide, quæ probatur præcipuè ex[1852] verbis Christi dictis Petro Matt. 16. *Tibi do claues, & quodcunque ligaueris, &c.* & Ioan.[1853] 21. *Pasce oues meas,* quæ verba inferius latius exp#demus. Deinde probatur ex verbis, quæ generatim dixit Apostolis Luc. 10. *Qui vos audit, me audit, & qui vos spernit, me spernit.* Quæ verba non solum qu#[1854]t# ad doctrinam, sed etiam quantum ad præcepta intelligenda esse præter expo sitores ibi, declarauit optimè Cyprian. Epist. 69. & Basil. in Constit. Monast. cap. 22. & 23. & sumitur ex alijs verbis eiusd# Christi Ioan. 20. *Sicut misit me viu#s Pa ter & ego mitto vos*: missus est autem Christus non solum vt doctor, sed etiam vt legislator, & gubernator, iuxta illud Psal. 2. *Dabo tibi gentes hæreditatem tuam, reges eos in virga ferrea.* Et latius in lib. 10. videbimus; ergo etiam misit suos Apostolos cum sufficienti participatione illius po testatis. Regnum enim, & regimen Christi in Ecclesia militante non erat finien dum cum vita mortali eius, aut cum pr#sentia visibili, & corporali in terris, sed perpetuo erat duraturum, iuxta illud, *Dabit illi Dominus sedem Dauid Patris eius, & regnabit in æternum.* Luc. 1. ergo necessarium fuit, vt relinqueret in terris potestatem vic# eius tenentem, per quam hoc regimen spirituale perpetuo duraret. Secundo principaliter hoc probatur **[sect. 4]** exvsu huius potestatis. Nam primus actus huius potestatis, qui in Scriptura legitur, videtur fuisse decretum Apostoli[1855]c# Actor. 15. *Visumest Spiritui Sancto, & nobis, nihil vltra imponere vobis oneris, quàm hæc neceßaria, vt abstineatis.* Vbi duo continen tur humana præcepta Canonica, vn# imponens illud onus, vt necessarium, quæ duo verba clare indicant prohibition# sub præcepto. Aliud verò fuit, vel declaratiuum, vel constitutiuum, vt ex tunc nihil aliud cœremoniale legis Moy si obseruaretur vt necessarium onus. Et in fine capitis dicitur de Paulo. *Perambulabat præcipiens custodire præcepta Apostolorum, & seniorum.* Fuerunt ergo illa vera pr#cepta humana, de quibus plura dice mus infrà tractando de cessatione legalium. Vnde constabit, illud prius non obligasse tunc ex vi legis veteris; constat autem non obligasse ex propria prohibitione Christi; fuit ergo pro illo tempore mandatum Apostolicum. Deinde Paulus in suis epistolis s#pe c#memorat potestatem, quam ait, *sibi de*-**[363]***disse Dominum in ædificationem, non in destructionem.* 2. ad Corinth. 13. & 1. ad Corinth. 4. interrogat, *Vultis vt in virga veni#*[1856] *ad vos? Virga* autem significat potestat# gubernatiuam, quæ quatenus directiua est, dicitur *Virga directionis,* Psal. 44. Qua tenus verò est coactiua, dicitur *Virga ferrea,* Psal. 2 ex August. Exponente vtruque locum. Nam in priori ait, *Directionis virga est, quæ dirigit homines,* & infrà, *Accede ad istam virgam sit tibi Rex Christus, regat te ipsa virga, nefrangat te. Virga enim est illa inflexibilis.* Et in posteriori loco ex posuerat, *Virgam ferream eße inflexibilem iustitiam,* Vnde in priori addit, *Alios*

regit, alios conterit, regit spirituales, conterit carnales. Talis ergo erat Virga Pauli à Christo participata; vnde statim cap. 5. Virga illa vt ferrea vtens, ait, *Iam iudicaui vt præsens eum, qui sic operatus est tradere huiusmodi homines,* vt expendit Augustin. lib. 3. contra Epistolam Par. cap. 1. de Virga autem directionis ait idem Paul. loqu#s de Episcopis Actorum 20. *Quos Spiritus*[1857] *Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei,* & ad sub ditos fideles ait Heb. 13. *Obedite præpositis vestris, & subiacete illis.* Denique 1. ad Timot. 5. sic ait, *Aduersus præsbyterum accusationem noli recipere, nisi sub duobus, aut tribus testibus.* In quibus verbis supponit esse in Ecclesia iudicium proprium, & tribunal, ex quo etiam potestas legislatiua colligi facile potest: Verba etiam illa, quatenus constituunt talem form# seruandam in iudicio presbyteri, leg# à Paulo latam continent. Item quod in eadem Epistol. cap. 3. dicit, *Oportet Episcopum eße vnius vxoris virum,* Legem Apostolicam continet de irregularitate Bigami#, vt est constans apud omnes.

Tertiò constat hæc veritas ex Eccle **[sect. 5]** si# traditione, & consuetudine, quam ex Concilijs, & Pontificibus statim ostendam. Ex Patribus videri potest Clem#s Rom. Epist. 1. ad Iacobum fratrem Do[1858]mini ad finem, B. Ignatius Epistol. 6. ad Magnesian. circa Initium, & in Epistol. ad Trallian. Hieronymus Epist. ad Rusticum Monachum. Origenes hom. 20 in Lucam Cyprian. lib. 1. Epist. 3. & lib. 3. Epist. 1. aliàs Epist. 55. & 58. Epiphan. Hæres. 21. Leo serm. 2. de Ieiun. Chrysos. Hom. 83. in Matth. & Epist. 1. ad Innocent. & Hom. 70. ad Populum, Augustin. serm. 42. & 46. de verbis Domini, & Epistol. 76. ad Casulanum Bernard. lib. de Præcepto, & dispensat. Ratio denique[1859] manifesta est, quia Ecclesia est vna tanquam vnum corpus Christi mysticum, vt ex Scripturis, & ex Symbolo suppono, ergo cum à Deo sit constituta; perfecte, & ordinatè instituta est, inxta illud ad[1860] Rom. 13. *Quæ à Deo sunt, ordinata sunt,* non essetaut# recte in stituta, nisi haberet po testatem proportionatam, qua regeretur, & gubernaretur, vt à fortiori constat ex dictis supra in simili de politica c#munitate: esset enim corpus sine capite, & multitudo sine ordine, quæ non potest non esse confusa. Et ita ad hoc propositum dixit Leo Papa Epistol. 85. alias 87. *In domo Dei nihil in ordinatum esse debet,* referturque in cap. *Miramur*. dist. 61. ergo est in Ecclesia spiritualis principa tus, ad quem pertineat Ecclesiæ gubernatio in spiritualibus. Ergo est etiam in eo principatu potestas pr#cipiendi. Proba tur hæc vltima consequentia, quia impossibile est intelligere principatum, & potestatem gubernandi sine potestate præcipiendi, quia futilis esset gubernatio, nisi esset necessitas obediendi. Quia verò lex aliquid addit suprà præceptum, vt de propria lege id ostendamus, secun dam assertionem addemus.

Dico ergo secundo. Potestas hæc vere, ac ptopriè legislatiua est. Hæc asser **[sect. 6]** [1861]tio est #què certa, ac pr#cedens: nam ex eisdem principijs constat, & sequitur ex illa manifeste quia potestas legislatiua nihil aliud requirit, quam potestat# directiu#, & coactiuam ordinariam, ac de se perpetuam supra c#munitatem aliqu# perfect#: hæc autem omnia in dicta potestate inueniuntur, vt facile constabit applicando qu# adduximus. Item guber natio perfecta talis c#munitatis debet fieri per leges, vt supra ost#sum est; sed h#c est potestas gubernatiua perfecta; ergo. Item potestas, quæ potest talia pr#cepta ponere, vt durent etiam si persona præcipiens moriatur est legislatiua, vt constat ex dictis in libr. 1. sed talis est potestas gubernatiua Ecclesi#; ergo. Minor probatur, tum quia est nobilior, quam potestas ciuilis, & ciuilis hoc habet, vt dictum est; tum etiam quia illa potestas talis est, vt non moriatur; etiam si moriatur persona, quæ illam habet pr#cept# autem si feratur

iuxta efficaci# **[364]** potestatis, imitatur illam in duratione; tum denique quia Christus, cuius vic# gerunt, qui hanc potestatem administrant, semper viuit, & ideo potestas non deficit, licet Vicarius Christi moriatur, & simili ratione leges eius semper permanent, do nec reuocentur. Tand# hæc assertio euidenter confirmatur ex vsu, sicut præcedens. Nam Apostoli per potestatem illam, quam habebant ad gubernadam Ecclesiam, leges tulerunt Actor. 15. vt satis declaratum est. Qu# ex parte c#fir mat# sunt, & censuris munitæ in canon. 62. Apost. vt bene expendit ibi Turrec.[1862] lib. 1. pro Canon. Apostol. ca. 5. & lib. 6. in Const. Apost. Clem. ca. 13. vbi auctoritate Patrum hoc confirmat, quibus additur Concil. Aurelianense 2. ca. 20. Chrysost.[1863] Hom. 33. in Acta. Leo Papa Epist. 79. ca. 5. August. Epist. 15. Aliud exemplum est de præcepto, quod bigamus non ordinetur, quod latum creditur à Paulo 1. ad Timot. 3. & ad Titum 1. & tradit Innoc. 1. Epist. 4. ca. 2. Vt autem in materia de irregularita te latius diximus, præceptum illud diuin# non est, sed humanum; vnde, & dispensationem admittit. Denique Paul. 1. ad Corint.[1864] 7. distinguit, qu#dam esse præcepta à Dño quædam vero ab ipso Paulo. Atque similia exempla multa habemus ex canonibus Apostolor#, & omnibus decretis, qu# in iure canonico, & in omnibus Concilijs habentur, quæ nunc referre superuacaneum est.

Dico tertiò. Hæc potestas spiritualis, **[sect. 7]** [1865] & supernaturalis est, Qu# veritas est cer ta de fide, d#modo termini rectè intelligantur. Est enim aduertendum, potestat# hanc non esse character# aliquem, vel qualitat#, aut physicam entitat# inditam homi nibus. Non enim datur hæc potestas per c#secrationem aliquam eius personæ, cui c#fertur: nam licet requirat, vel supponat ordinem, non consistit in ipsa ordinatione, nec per eam datur, sed per electionem, vel deputation# voluntate hominis, aut hominum facta, siue detur ab homine, t#quam à ministro Dei, siue immediatè ab ipso Deo, ad præsentiam (vt sic dicam) electionis human#, de quo postea videbimus. Et ratio est, quia potestas h#c iuris dictio qu#dam est, pertinens ad externum for# Ecclesiasticum, & ideo data est à Christo Domino, iuxta modum iurisdictioni acc#modat#. Iurisdictio autem, sicut, & dominium non consistit in qualitate physica, sed in iure, & potestate morali; ita er go data h#c est potestas. Et ideo qu#do spiritualis, & supernaturalis dicitur, n# est qu#renda entitas aliqua ordinis Ange lici, sed ex fine, & medijs, in quibus h#c potestasversatur, illas proprietates, vel denominationes recipit. Sic ergo intellecta conclusio facile probari potest: n# finis huius potestatis est æterna fœlicitas, & consequenter etiam huius vitæ sanctitas quæ maximè spirituales sunt & su pernaturales; ergo potestas ipsa spiritualis, & supernaturalis est. Maior est Nicolai Pap# in Epistol. ad Michaelem[1866] Imperatorem, vbi inter alia inquit. *Imperatores indigere Ecclesiasticis legibus pro æterna vita.* Habetur in capite. *Cum ad verum,* 96. dist. vbi multa alia decreta idem continent, præcipuè cap. *Duo sunt,* & caput. *Si Imperator,* vbi hæc potestas ad ciuilem c#paratur, sicut anima ad corpus; sicut cœleste ad terrenum, æternum ad temporale. Idem sumitur ex capit. *Solitæ,* de Maiorit. & obedient.

Et ratione patet, quia potestas Chri **[sect. 8]** sti Domini pr#cipuè ordinata est ad fin# spiritual#, & supernaturalem, propter qu# in mundum venit, & ideo ipse dicebat. *Regn# meum non est de hoc mundo;* ergo etiam hæc potestas, quæ est participatio illius ad eundem finem tendit, & propterea, *clauis Cælor#,* appellatur, vel sub ea continetur. Idem argumentum fieri potest ex parte medior#, qu# sunt veluti obiectum, & effectus huius potestatis: media enim sunt proportionata fini, & ideo ad finem prædictum spiritualia, &

supernaturalia media ordinantur. Potestas autem h#c circa huiusmodi media versatur, quæ possunt ad n#nulla capita reduci, scilicet, ad ve r# de Deo cognitionem supernaturalem, verum cultum pr#cipuè Sacramentorum, & sacrificij, & ad res alias, quæ per se pertinent ad honestos mores, & vit#da peccata hominum: tota autem hæc potestas in hac materia versatur, vt infrá dicemus, & ex ipso vsu satis constat. Vnde quatenus directiua est, ordinat hominem ad actiones maximè spirituales, & quatenus est coerciua, præcipuè vtitur gladio spirituali, spirituales pœnas imponendo, vt in tom. de Cens. late tratactum est. Atq#; in tota hac doctrina conueniunt catholici auctores præcipuè videri possunt **[365]** Victor. Relect. 1. de Potest. Ecclesiæ, Bellarm. lib. 4. de S#mo Pontifice cap. 19. & seq. Salmer# tom. 4. in Euangl. p. 3. tract. 12. vbi de hac materia erudite, Castro lib. 1. de Leg. Pœnal. ca. 4. Dried. lib. 1. de Libert. Christian. Medin. C. de Pœn. tractat. 3. q. de Necessitat. jeiunij, Adrian. quodlib. 6. Antonin. 3. p. tit. 22. & iuris Canonici interpretes in Rubr. de Constitut. præsertim in ca. *Ecclesia Sanctæ Mariæ,* & in Decreto dist. 15. & 96.

Ad primum igitur argumentum sumpt# **[sect. 9]** [1867] ex c#paratione legis veteris, quidquid sit de antecedente (de quo in capite seq. dicendum est) negari potest c#sequ#tia. Est enim magna differentia interveter# leg#, & nouam; nam in illa lege Deus ipse non solum dederat præcepta legis natur#, vel grati#, ipsi gratiæ connaturalia; sed eti# dederat innumera præcepta positiua præsertim iudicialia, & cæremonialia, & ideo in illa lege minus necessariæ er#t leges positiuæ, pr#sertim ad religionem pertinentes (quales sunt canonicæ) quia omnes c#remoniales erant huiusmodi, & illæ erant qu#plurimæ. In lege autem grati# Christus paucissima dedit per se ips# positiua pr#cepta, vt infrà suo loco videbimus, sed hoc reliquit dispositioni suor# ministrorum, quos reliquit vt disp# satores mysteriorum Dei, vt ait Paul. 1. Cor. 4. qui vtens hac potestare dicit in eadem Epist. *Cætera autem cum venero disponam,* & in principio laudat eos dicens, *Laudo vos, quod per omnia mei memores estis, & sicut tradi di vobis præcepta mea tenetis.* Hoc autem fecis se videtur Christus Dominus, tum propter maior# perfectionem huius legis, & maius lu m# Spiritus S#cti ad bené c#ueni#terq#; omnia disponendum, quod Vicario suo c#municaturus erat; tum etiam, quia Christi Ecclesia vniuersalior est, & diuturnior, quam Hebr#orum populus. Ille enim populus in angulo terræ conclusus facile poterat eisdem legibus particularibus gubernari: Ecclesiavero per vniuersum orbem diffusa, licet in fide, & ritibus subst#tialibus religionis c#ueniat, in reliquis accid#talibus varietat# admittit, quæ ad eius pulchritudin#, & amplitudin# pertinet, & ideo talium rerum disposition# Christus suis ministris c#misit. Deinde vero addimus, etiam ass#pt# esse falsum, & loca Scriptur# explicabimus cap. seq. exempla vero Achaz. & Man asse ineptissimè ab hæreticis ad hanc caus# affer#tur: nam vterq#ue idolorum cultor fuit, & cultum illorum, ac ritum gentium in t#pl# introducere voluit, vt ex Scriptura euidenter constat, & latè exponit Abul.[1868] d. ca. 16. q. 12. & 13. & cap. 23. q. 1. 3. & 6.

Ad secundum respondetur negando **[sect. 10]** consequenti#, & probationem eius: non enim est simile de pr#ceptis legis veteris & præceptis Ecclesiasticis positiuis; n# illa erant innumera pro toto populo: h#c autem pro vniuersa Ecclesia solum sunt quatuor, vel quinque ,quæ solum sunt determinationes quædam iuris diuini, moraliter necessaria hominibus, vt patet de præcepto annu# confessionis, & c#munionis de jeiunijs, & festis diebus, ac soluendis decimis. Reliqua enim omnia vel pertinent ad particulares status, qui voluntariè ab hominibus sumuntur, vel ad ordin# iudicial#. Præcepta item legis veteris, pr#sertim c#remonialia erant figur# fu turor#, & ideo veniente veritate, cessare debuerunt;

erant etiam valde onerosa, & quasi carnalia, vt latè Aug. lib. 19. contra Faustum. Præcepta autem Ecclesiastica fer#tur quatenus conuenientia sunt ad bonos mores c#pon#dos, vt res sacræ cum debitohonore fiant: c#sequ#tervero interdum habent significationem moral#, qu# homines excitet ad virtutem, & spem glori#, vt latius in 3. tom. de C#remonijs Ecclesiasticis tractaui: Augustinus aut# diminutè ibi citatur: nam ante illa verba h#c pr#mittit. *Omnia, quæ neque sanctarum scrip turar# auctoritatem continent, nec in Concilijs Epis copor# statuta inueniuntur, nec consuetudine vniuersæ Ecclesiæ roborata sunt, vbi facultas fuerit, resecanda existimo.* Ex quibus verbis euid# ter constat, August. admittere Ecclesiasticas leges, & statuta conueni#ti auctoritate lata; solum ergo suspectos habet pe culiares ritus, vel consuetudines particu lari# locorum, quando non sunt suffici#ti ratione, & auctoritate f#dat#; non ergo agit depotestate, sed prud#t# eius vsum requirit

Ad tertium respondetur homines sua **[sect. 11]** virtute non posse dirigere alios in finem supernaturalem; adiutos autem ab Spiritu Sancto, à quo habent potestatem, posse id præstare, & quamuis semper Deus sit, qui per gratiam suam dat efficaciam, & incrementum; tamen homines etiam possunt plantare, & rigare, atque ita dirigere per leges in finem supernaturalem, & ea-**[366]**dem ratione possunt per spirituales pœnas, vel aliàs congruentes eos cohibere à peccatis in ordine ad æternam salut#, quæ per peccata impeditur. Et qu#uishuman# coactiones, velcoercitiones per se non possint mutare internam voluntatem, in qua peccatum propriè existit, nihilominus necessaria est h#c coactio; tum quia vexatio solet dare intellectum; tum etiam quia sublata occasione, vel commoditate exercendi actum externum multò facilius voluntas desistit ab interno affectu; tum deniq#uequia ipsa exterior obseruatio ad commune bonum Ecclesiæ, & vitanda scandala, & dissensiones, ac similia, necessaria est. Ideoq#ue pastores Ecclesiæ vtraque potestate directiua, & coactiua vtuntur, & non solum interiorem iustitiam, sed eti# exteriorem honestatem, decentiam, &[1869] ornatum per suas leges procurant. Et iuxta hæc intelligenda sunt aliqua, quæ hìc ex Patribus obijci solent, qu# omitto, quia difficultatem non habent: non enim negant potestatem pastorum Ecclesiæ ad præcipiendum, & vindicandum, sed consulunt modum suauem illa vtendi, & prudentem; ita vt præcipua cura sit de interiori correctione, quamuis ex terior non sit omittenda. Et ita facile[1870] intelliges Chrysostomum lib. 2. de Sacerdo, & alia, quæ tractat Turrecrem. lib. 2. de Ecclesia cap. 45. & 47.

CAPVT II.

An hæc potestas sit propria legis gratiæ, vel sit etiam de lege naturæ, & fuerit in scripta.

[sect. 1] [1871]

RAtio dubitandi est, quia Ecclesia antiquior est lege gratiæ; cœpit enim ab Abel, & perpetuo durauit; ergo semper indiguit hac potestate. Probatur c#sequ#tia, quia Ecclesia est, semperq#; fuit vnum corpus mysticum, distinctum formaliter (vt sic dicam) à corpo re politico, ordinatum, scilicet, ad diuersum finem, nimirum fœlicitatem supernatural#, &

vnitum diuerso vinculo, scilicèt, vnitate fidei, & exercens diuersas actiones, illas, scilicet, qu# pertinent ad cultum Dei, & sanctification# animæ; er go semper indiguitpropria potestate, qua in his omnibus acc#modate regeretur; aliàs non esset bene institutum, sed esset corpus truncum, & confusum. In contrarium autem est quia hæc potestas est supernaturalis, vt ostendimus, vnde pendet ex supernaturali reuelatione vt habeatur, & peculiari Spiritus Sancti influxu, vt exerceatur. Quod significarunt Apostoli Actor. 15. dicentes, *visum est Spi*[1872]*ritui Sancto, & nobis*: non constat autem de tali reuelatione, & assistentia ante le gem gratiæ; ergo. Accedit, quòd hæc potestas pertinet ad claues; claues autem regni Cœlorum sunt propriæ legis gratiæ Matth. 16. ergo.

Respondeo, vestigium aliquod, seu par **[sect. 2]** [1873]ticipationem aliquam huius potestatis ante legem grati#, atque adeo semper in Ecclesia fuisse; perfectam autem potestatem, prout nunc est in Ecclesia, propriam esse legis gratiæ, & à Christo Domino fuisse collatam. Hanc assertionem sumo ex c#muni sententia Theologorum in materia de Clauibus in 4. d. 18. Quam distinctius, & copiosius tractauit Victoria Re[1874] lect. 1. de Potest. Ecclesiæ, q. 2. & 4. Vt au tem singulas partes probemus oportet discurrere per omnes status generis hu mani, præsertin legis naturæ, script#, & gratiæ.

Circa legem ergo natur# recolend# **[sect. 3]** [1875] est, quod sæpe dixi, spectari posse vel in ordine ad puram naturam, seu ad ration# naturalem nudè sumptam, vel prout illuminatam lumine fidei. Priori modo intelligi potest in humano genere vestigium quod dam huius potestatis, non quidem super naturalis, vt per se notum est, quia natura ex se nihil supernaturale habet, sed naturalis cum quadam proportione ad h#c potestatem spiritualem. Quod ita declaro, quia natura hominis per se requirit veram Dei cognitionem intra ordinem naturæ, vt in eodem ordine suam perfectionem, & beatitudinem naturalem obtinere possit, cui cognitioni accedere de bet cultus Deo debitus, ne incidatur in reprehension# Pauli. *Qui cum cognouissent De# non sicut Deum glorificauerunt:* ergo respublica humana etiam in pura natura spectata indigeret vnione, & conformitate in huiusmodi cognitione, & cultu veri Dei; ergo indigeret etiam potestate, quæ ill# gubernaret in ordins ad hunc finem, & præscriberet sacrificia, c#remonias, & aliàs cir cunstantias necessarias ad verum Dei cultum; ergo hæc potestetas **[367]** ex ipsa ratione naturali conuenit hominibus, non minus, quam potestas politica. Et confirmatur, nam in omni natione, etiam falsos Deos colente, semper fuit potestas sacerdotalis, vel pontificia distincta à regali, saltem in sua formali ratione potestatis moralis, licèt non semper essent in distincta persona. De quo vsu videri possunt multa apud Alexandrum ab Alexandro cum Tiraquello ibidem lib. 2. genialium dierum cap. 8. Hæc autem generalis consuetudo declarat instinctum naturæ; ergo hic multò magis inuenitur circa cultum, & cognitionem veri Dei, ad quem natura intrinsecè, & per se ordinatur.

Vnde consequenter fit, ita esse senti# **[sect. 3]** dum de origine, & subiecto illius potestatis præcisè sumptæ in eo gradu, sicut de potestate ciuili. Esset enim radicaliter à Deo, medio discursu rationis, & ex sola rei natura esset immediatè in sola communitate perfecta, per illam verò conferri posset vel vni personæ, vel mul tis in vnum congregatis, vt administraretur. Quæ omnia eisdem rationibus probanda sunt, quibus similia de potestate ciuili ostendimus. Vnde etiam fit, potuisse hanc potestatem, & ciuilem c# stitui in diuersis personis, & in eadem pro arbitrio hominum, quia natura, vel ratio nihil in hoc necessario determinat. Semper autem seruatum videtur ab hominibus, vt licèt

particulares ma gistratus ciuiles, & sacerdotales diuersis hominibus tribuerentur, quia varietas actionum illam distinctionem postulabat: nihilominus suprema potestas vtriusque ordinis, præsertim quoad leges ferendas in vno principe collocaretur. Et ita Regibus, & Imperatoribus s#per fuit tributa, vel subordinata hæc potestas in Romana vrbe, & Imperio, vt ex historijs constat; idemq#ue de alijs communitatibus verisimile est, vt videbimus etiam in sequenti membro. Rationem verò attingit D. Thomas 1. 2. q.[1876] 99. ar. 3. dicens, semper humanam rempublicam vtentem sola potestate naturali habuisse curam diuini cultus, & rerum omnium ad religionem pertinentium in ordine ad communem pacem, & politicam gubernationem, & quia hic est finis Regiæ potestatis; ideò cætera omnia ei subordinata fuisse. Vbi Caietan. significat, hoc non solum habuisse[1877] locum in his gentibus, quæ falsos Deos colebant, de quibus mirum non est, quod cultum Dei ordinarent ad commodum humanum, sed etiam in colentibus verum Deum solo lumine naturali; *Quia illud* (inquit) *non est intrinsecè malum, quia n# Deus ipse, sed cultus Dei ordinatur ad pacem, & vnionem hominum inter se, quod non est malum, etiam si non sit perfectum.* Vnde quia homo in pura natura, vel absolutè non potest, vel difficile potest diligere, & colere Deum perfectè propter se ipsum, ideò potestas hæc in pura natura considerata semper haberet illam imperfection# adiunctam, ac proptereà in supremo Magistratu non esset separata à ciuili, moraliter, seu regulariter loquendo.

Loquendo autem de lege naturæ in ordine gratiæ, conseqnenter dicendum **[sect. 4]** videtur, semper habuisse coniunctam potestatem aliquam sacerdotalem, in se quidem supernaturalem, & spiritualem; connaturalem autem ipsi gratiæ. Ita sentit Victor. suprà, & probatur efficaciter ratione dubitandi in principio posita. Item ex proportione inter naturam nudè sumptam ad naturalem finem comparatam, & naturam eleuat# per gratiam collatam cum supernaturali beatitudine. Deniq#ue quia in illo statu esset in communitate humana exterior fidei professio, & cultus Dei vt supernaturalis finis, quæ non essent determinata ex solo diuino iure, quantum ad modum, tempus, & alias circunstantias; determinanda ergo erant iure humano; ergo necessaria erat in Ecclesia potestas, & magistratus Ecclesiasticus, ad quem illa cura pertineret.

Hinc autem fit, quoad subiectum, & **[sect. 5]** modum potestatis ita esse iudicandum de illa potestate, sicut de alia naturali cum proportione. Habuit enim originem à Deo auctore gratiæ, non tamen per distinctam donationem (vt sic dicam) vel reuelationem, sed media infusione ipsius luminis supernaturalis, & quatenus ex illo supernaturaliter sequitur, sine alia positiua determinatione. Ideoq#; per se primo talis potestas esset in c#munitate perfecta, & per illam iuxta arbitrium, vel traditionem humanam col locaretur in aliqua persona, vel congregatione plurium, per quam administra-**[368]**retur. Solum superest in hoc aduertendum, Ecclesiam in illo statu non habuis se tam perfectam vnitatem, quam nunc per Christum habet; solum enim habebat vnitatem fidei, & habitudinis ad eundem finem supernaturalem, & eundem mediatorem Christum: non tamen habebat vnitatem subiectionis, & obedi#tiæ ad vnum caput in terris, nec necessariò habebat conformitatem in exter nis signis sacramenti, aut sacrificij, aut aliarum cæremoniarum. Vnde fit, vt hæc potestas non fuerit tunc vna, & eadem numero, ac suprema pro tota Ecclesia, sed in vnaque republica perfecta, & totali poterat esse suprema potestas in hoc ordine, sicut erat suprema ciuilis, quia hoc totum pendebat ex determinatione hominum, & ideò vnaquæque c#munitas ab alia independens in subiectione ciuili, etiam in hac

subiectione esset independens, quanquam si homines vellent, possent alio modo conferre hanc potestatem, seu determinare, de qua re nonnulla attigi in 1. tomo 3. partis disput. 47. Superest dicendum de tempore legis scriptæ, de quo certum est fuisse à Deo **[sect. 6]** institutum peculiare sacerdotium distinctum à dignitate regali, & ab illo sacerdotio, quod erat in lege naturæ, vt constat ex libro Leuitici, & ex tota Epistola Pauli ad Hebr#os. Quanquam illud sacerdotium non erat vniuersale pro tota Ecclesia, quæ tunc esse poterat in Iudæis, & in gentibus, sed solum pro synagoga. Secundo est certum pertinuisse ad illud sacerdotium potestatem guber nandi, & dirigendi ea, quæ pertinebant ad res sacras, & ad declarationem dubiorum occurrentium circa legem, & circa iudicia causarum: sic enim Deuter. 17. dicitur, *Qui superbierit nolens obe*[1878]*dire sacerdotis imperio, moriatur.* Habebat ergo Pontifex potestatem obligandi imperio suo, aliàs non imponeretur tam grauis pœna transgressoribus non obedi#tibus. Et ideò dicebat Christus Matth. 23. *Super cathedram Moysi sederunt scribæ, & Pharisæi, quæcumq#ue dixerint vobis, seruate, & facite.*

Nihilominus dubitari potest, an P# **[sect. 7]** tifex tunc habuerit potestatem legislatiuam: nam rectè esse poterat iurisdictio ad gubernandum templum, & iudicandum de his, quæ spectabant ad obseruationem legis Dei, sine potestate imponendi nouas leges: quæ illo tempore non videntur adeò necessariæ fuis se, quia omnia pertinentia ad sacram#ta, sacrificia, & c#remonias satis in particulari erant determinata per præcep ta diuina, quæ tam multa erant, vt necessarium non esset alia adijcere. Et ideò videtur hoc fuisse prohibitum Deuter.[1879] 4. & 12. vbi rigorosè prohibitum est aliquid addere, vel minuere de his, quæ præcepta erant. Vnde Matt. 15. videtur Christus Dominus reprehendere traditiones seniorum, quas videlicet, ipsi addiderant tanquam nouas leges. Quod ita videtur exponere Chrysost. ibi Ho[1880]mil. 52. sentiens, illos Pontifices non habuisse potestatem condendi leges. Quod si quis obijciat, apud Iudæos fuisse nouas aliquas festiuitates ex præcepto humano institutas Esther. 9. Iudit. vlt. 1.[1881] Machab. 4. Responderi posset, illas non fuisse proprias leges sola auctoritate Pontificum latas, sed quædam vota c#muni consensu totius populi emissa. Vnde ibi dicitur, *Statuit vniuersa Ecclesia, &c.* Ex voto autem aliquid, vel aliquod tempus Deo vol#tarè consecrare, semper licitum fuit.

His verò non obstantibus, dicendum **[sect. 8]** [1882] est, fuisse in illo populo potestatem legislatiuam. Ita tenent Bellarmin. lib. 4. de Pontif. cap. 17. & Victor. suprà q. 4. n. 6. Salmeron tom. 4. in Euang. part. 3. tract. 12. & est aperta sententia D. Thomæ lect. 2. & 3. in Epist. ad Galat. 1. exponens illa verba, *Abundantius æmulator existens paternarum mearum traditionum;* qu# intelligit de legibus humanis iustè latis in eo populo. Et illud Deut. 4. exponit de additione contraria, vel repugnante legi. Nam cap. 5. eiusdem Deuteron. ita illud declaratur, *Non declinabis neq#ue ad dexteram, neq#ue ad sinistram.* Additio ergo, quæ non declinat à lege, id est, quæ illi non repugnat, non erat prohibita.[1883] Atq#ue ita Christus Dominus Matt. 15. reprehendit Iudæos, dicens, *Irritum fecistis mandatum Dei propter traditiones vestras.* Et affert verba Isai. 29. quæ superiori capite obijciebantur, & ita illa exponit,[1884] *Sine causa colunt me, docentes doctrinam, & mandata hominum,* vtiq#ue quibus irritabantur, & contemnebantur mandata **[369]** Dei, vel quæ superstitiosa, & ad verum Dei cultum nihil conducebant.

Sed licèt hæc vera sint, nihilominus non constat, sacerdotem Leuiticum, eti# **[sect. 9]** summum ex vi Pontificatus, & solius diuini iuris habuisse potestatem legislatiuam super vniuersum populum, quia nullibi legitur, esse illi concessam. Nam Deut. 17. solum conceditur sacerdoti summo cum consilio aliorum potestas maxima in decisione dubiorum insurgentium in causis, vel circa interpretationem legis: potestas autem legislatiua est valde diuersa. Vnde probabile est ante tempora regum, vel illis deficientibus, fuisse illam potestatem in popu[1885]lo, & ita Esther. 9. totus populus c#muni consensu statuit legem de solennitate cuiusdam diei. Idem Iudit. vlt. Nam[1886] tunc populus destitutus erat rege, si vera sunt, quæ de tempore illius belli conjectat Bened. Perei. lib. 1. in Dani. Præ[1887]tereà lib. 1. Macha. cap. 4. dicitur, *& statuit Iudas, & fratres eius, & vniuersa Ecclesia Israel, &c.* Tempore autem regum in eis videtur fuisse potestas legislatiua, vt su mitur ex 1. Reg. 30. vbi Dauid quandam legem tulit, & inferius cap. 10. magis[1888] constabit. Erat ergo potestas sacerdotalis, seu Pontificalis longè in ferioris rationis ab ea, quæ nunc est in Ecclesia, non solum quia limitata erat quoad populum, locum, & tempus, sed etiam quia nec in se supernaturalis erat, sed solum quoad modum, quia ab ipso Deo fuerat immediatè instituta, id est, quia non erat ex se potestas illa supernaturalis in substantia (vt sic dicam) sed solum in fieri, & modo, quia Deus illam dedit, potuisset tamen populus illud sacerdotium instituere, si Deus non præuenisset, vt Corduba docet cum Victor.[1889] Relect. 1. de Potestate Ecclesi# q. 3. proposit. 6. Nec etiam erat de ratione illius potestatis, vt esset legislatiua, quia finis eius non erat gubernare populum, sed ministrare Deo pro populo. Vnde ex natura rei ad summum includebat potestatem pr#cipiendi, quæ necessaria essent ad vsum illius ministerij, vt magis sentit Victor. q. 4. n. 6. Quod autem Deus specialiter contulerit Pontifici legali potestatem leges ferendi sola sua auctoritate, non constat, nec ex Matth. 15. aut 23. aut Deuteron. 17. vel alijs similibus id sufficienter colligi potest.

Vltimò ex dictis concluditur princi **[sect. 10]** [1890]palis pars assertionis, & præcipuè int#ta, scilicet, potestatem hanc spiritual#, prout nunc est in Ecclesia, esse propri# eius singulari dono à Christo datam. Hoc certum est ex Euangelio, in quo primum promisit Christus hanc potestatem Matt. 16. *Tibi dabo claues regni cælo*[1891]*rum, & quodcumq#ue ligaueris, &c.* Deinde impleuit promissum Ioan. 21. vt latius videbimus capite sequenti, Paulus eti#[1892] affirmat se accepisse à Domino hanc potestatem, & idem est de alijs Apostolis, vt statim latiùs dicemus. Declaratur autem ex perfectionibus huius potestatis, & ex modo eius. Primò enim est vniuersalissima pro toto mundo: n# sicut Ecclesia Catholica totum mund# complectitur; ita etiam h#c potestas, vt ex illis Cbristi verbis *Pasce oues meas*, re[1893]ctè colligit Innocent. III. in cap. *Solitæ*, de Maiori. & obedien. quia non dixit has, vel illas oues, sed simpliciter *oues meas*; ita vt non sit ouis Christi, nec in eius grege numeretur, qui huic potestati non subiacet. Secundò, quia data est, vt perpetuò duret, quandiu mundus durauerit, quia sicut lex gratiævltima est, quam Deus est daturus, & sicut Ecclesia perpetua est; ita etiam h#c potestas, sine qua non potest Ecclesia suam vnitat# retinere. Et hoc significauit Christus cum dixit, *Super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, & portæ inferi non prævalebunt aduersus eam.* Matth. 16. & cap. 18. ad[1894]iecit, *Ecce ego vobiscum sum vsque ad cons#mationem seculi.* Tertiò, quia in se maximè supernaturalis est, non solum per c# naturalitatem ad gratiam, sed etiam per

specialem perfectionem, & excellenti# à Christo liberaliter additam propter perfectionem præsentis status.

Hoc etiam probat Victoria suprà ex **[sect. 11]** [1895] effectibus, quia per hanc potestatem consecratur corpus Christi verum, & sanctificatur corpus mysticum, cui eti# per illam remittuntur peccata, & gratia confertur. Sed si quis rectè consideret, hi non sunt effectus potestatis exterioris iurisdictionis, de qua nunc agimus, sed potestatis ordinis, & quoad re missionem peccatorum potestatis iurisdictionis in foro pœnitenti#. Híc autem agimus de iurisdictione in foro ex-**[370]**terno Ecclesiastico, in quo non videntur dari effectus, vel actus supernaturales in se. Nihilominus dicendum est, hanc potestatem esse supernaturalem, primò[1896] ex coniunctione ad alteram, quia datur vt annexa, & coniuncta illi, & consequenter ad illam iuuandam, & quodammodò exequendam. Vnde per h#c potestatem ponuntur præcepta, quæ versantur circa sacramenta, & sacrificium, quæ supernaturalia sunt. Secundò est supernaturalis, quia plures effectus mo rales potest efficere ex concessione Christi, quàm sine illa potuisset, vt est v. g. dispensare in votis, aut in matrimonio rato, & similia: hæc autem perfectio col ligitur ex illis verbis vniuersalibus Christi. *Quodcunque ligaueris, & quodcunque solueris.* Tandem pertinet ad perfectionem huius potestatis, quòd ex institutione sua monarchica est, & hunc modum habet ex diuino iure, & ideò immutabilis, vt constabit ex dicendis capite sequ#ti.

CAPVT III.

Quibus personis data fuerit, vel nunc etiam detur hæc potestas immediatè à Christo Domino.

OMissis Hæreticis impugn#tibus **[sect. 1]** primatum Petri, contra quos in materia de Clauibus, & de fide latiùs disseritur, & videri potest Bellarmin. libris de Romano Pontifice à principio; dicendum est primò, hanc pote[1897]statem immediatè datam esse Petro à Christo Domino, & singulari, ac speciali modo. Hæc assertio est de fide, quæ præcipuè fundatur in illis duobus testimonijs Matth. 16. & Ioan. 21. nam licet[1898] Matt. 18. generaliter dixerit Christus, *Qui Ecclesiam*, id est pastores Ecclesiæ, *n# audierit, &c.* & subiunxerit etiam generaliter, *Quæcum## ligaueritis, &c.* tamen cap. 16. specialem promissionem fecit Petro, dicens, *Tibi dabo claues regni Cœlorum,* & *Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam*; ergo singulari, & speciali modo hanc potestatem illi promisit. Posteà verò implendo promissum, etiam ostendit hanc singularem conces sionem, & ideò prius illum publicè interrogauit Christus, an se diligeret plus quàm cæteri, significans, plus etiam fuisse accepturum, & deinde subiungit, *Pasce oues meas.* Ioan. 21. vbi in verbo *pascendi*, potestas regendi, & leges ferendi significatur, vt suprà tetigi, & colligitur optimè ex 2. Reg. 5. *Tu pasces populum me# Israel, & eris princeps super eum.* Dum aut# indefinitè dixit *Oues meas,* vt suprà dixi, ostendit potestatem esse supremam, & monarchicam etiam super alios Apostolos: nam illi etiam erant oues Christi. Et ideò dicitur in cap. *In nouo testamento.* dist. 21. & cap. *Ita Dominus,*

dist. 19. Petro esse datam potestatem vt capiti, cæteris vt membris. Idem habetur in capite *Cum Beatissimus*, & cap. *Loquitur*, cum multis alijs. 24. q. 1. Ex quo loco, & ex dist. 96. & multis alijs locis Decreti colligi potest euidens traditio Pontificum, C# ciliorum, & Patrum hanc veritatem c# firmans, quam Bellarmin. etiam suprà copiosè prosequitur, & ideò illam omitto. Ratio verò propria fuit voluntas Christi; congruentia autem est, quia oportuit, & decuit in Christi Ecclesia esse perfectam vnitatem mysticam, & per fectissimum regimen, & ideò instituit illam per modum monarchiæ, & supremam potestatem vni contulit, ad quam Petrum elegit sua altissima prædestinatione.

Dicet aliquis ex his omnibus solum **[sect. 2]** [1899] probari, Petro datam esse potestatem vniuersalem regendi Ecclesiam; non verò inde sufficienter probari datam fuis se illi potestatem leges ferendi, quia potuisset Christus vnam potestatem dare sine alia. Respondeo vtrunq#ue conuinci ex dictis. Primò quia verba Christi vniuersalia fuere, *Quodc#que ligaueris;* vinculum autem legum est vnum ex pr# cipuis, quod supremus princeps inijcere potest. Vnde suprema potestas ligandi hunc etiam actum potissimè comprehendit. Idem colligitur ex verbo illo *Pasce oues meas*: nam ad officium pastoris pertinet oues custodire, & dirigere, ac coercere, quod per leges maximè fit ab humano pastore. Prætereà ex natura rei includitur hæc potestas in munere capitis, & Principis, seu supremi pastoris. Et ideò etiam Reges seculi, eo ipso quod à republica ad illud munus eligantur, potestatem legis latiuam accipiunt; sed Petrus accepit simile munus, & principatum spiritualem: ergo, & po-**[371]**testatem legislatiuam. Maior est naturaliter euidens, quia repugnat, esse superiorem, & gubernatorem, & non posse præcipere, & suo præcepto obligare subditum. Aliàs posset subditus sine culpa non sacere iussa superioris, & consequenter posset illi resistere, & non posset iustè cogi ad illa implenda, & ita n# esset ordo, sed summa confusio, nec ille esset superior, nisi nomine tantum. Et ideò principium hoc, *obediendum est superioribus*, naturali lumine est euidens, imò & per se notum ex terminis.

Dices, hinc ad summum probari po **[sect. 3]** [1900]testatem præcipiendi; non verò leges ferendi, sicut Magistratus inferior habet potestatem præcipiendi; non verò ferendi leges. Respondeo, licèt hæc sint separabilia in inferiori gubernatore; non verò in supremo, qui sit caput totius reipublicæ, loquendo saltem ex natura rei, quidquid sit de potentia absoluta Dei. Probatur, tum quia potestas præcipiendi est proportionata principatui, vt de Regibus diximus: tum quia hoc est ex natura rei necessarium ad c# uenientem reipublicæ, vel Ecclesiæ gubernationem. Nam lex vltra præceptum, in præsenti materia, non potest addere, nisi perpetuitatem; hæc autem est summè necessaria ad bonum regimen vniuersale, quia perpetua mutatio, & cessatio legum ad mutationem personar# regentium, infinitam confusionem pareret, vt per se notum est, & supra est ostensum. Vnde à principio nascentis Ecclesiæ ita intellectus est primatus Petri, & potestas eius, & idem constat de successoribus Petri, vt mox dicemus.

Secundo dicendum est, hanc potesta **[sect. 4]** [1901]tem alijs etiam Apostolis datam esse immediatè ab ipso Christo, quamuis diuerso modo, & minus perfecto, quàm Petro. Priorem partem tenet Durand. in[1902] 4. dist. 24. q. 2. num. 5. & sentit Caietan. tom. 1. Opusc. Anton. 3. p. tit. 22. cap. 4. in princ. & §. 1. vers. 7. licèt soleat in contrarium referri, quia inferius dicit, Apostolos non fuisse æquales in iurisdictione: sed hoc diuer sum est, potuit enim iurisdictio non esse æqualis, & esse immediatè à Christo: inæqualitas enim

tantum fuit, quia in Petro fuit tanquam in capite, & vt ordinaria, ac perpetuo duratura: de quo aliàs. Pro eadem parte refertur idem Anton. tract. de Schismat. q. 45. Tenet etiam Francisc. Varg.[1903] tract. de Auctorit. Pontif. axiom. 4. Victor. in Relect. de Potestate Ecclesiæ q. 2. Castro lib. 2. de Iust. hæret. pun. c. 24. Bellarmin. lib. 4. de Romano Poutifice[1904] cap. 23. & Sotus in 4. d. 20. q. 1. ar. 2. & lib. 1. de Iustit. q. 1. ar. 3.
Et probatur, quia Matt. 18. dixit Christus Apostolis, *Quæcunque alligaueritis su* **[sect. 5]** [1905]*per terram*; & tamen vnus modus ligandi est per legem, & præcepta iuxta illud Matt. 13. *Alligant onera grauia, &c.* Chri[1906]stus autem cum distributione dixit, *Quæcunque alligaueritis.* Et licet probabile sit, tunc non dedisse, sed promisisse pote[1907]statem; tamen posteà Ioan. 20. dixit omnibus Apostolis; *sicut misit me viuens Pater, & ego mitto vos.* Ex quibus verbis Patres colligunt, eos fecisse suos legatos generales pro vniuerso mundo, iuxta illud Pauli, *Pro Christo legatione fungimur,* & ideò ad omnes etiam dixit Matt. vlt. *Euntes in mundum vniuersum, &c.* Idem colligitur ex alijs locis Pauli, quæ suprà citaui: profitebatur enim se habere h#c potestatem, & illam à Domino accepisse. 1. Corinth. 4. 2. ad Corinth. 10. & 13.[1908] & 1. ad Thesal. 4. *Scitis quæ præcepta dederim vobis, &c.* Sumitur etiam illa pars ex dicto cap. *In nouo.* dist. 21. & cap. *Loquitur Dominus* cum alijs. 24. q. 1. & ex cap. *Noua,* de Pœnit. & remiss. vbi Innoc. ait, Christum Apostolis claues regni cœlorum commisisse, & ex cap. *Per venerabi lem.* Qui filij sint legit. vbi Innoc. III. ait, Paulum habuisse plenitudinem potestatis, eamq#ue indicasse cum dixit, *Nescitis quia & angelos iudicabimus, quantò magis secularia.* 1. Corinth. 6.
[1909]

Ratio verò, seu necessitas est, quia **[sect. 6]** ad exercendum munus Apostolicum, &[1910] ad fundandam Ecclesiam necessaria erat hæc potestas: Christus autem immediatè contulit omnibus Apostolis dignitatem, & munus Apostolicum, vt ex Eu#gelio constat; ergo etiam contulit dictam potestatem. Hoc autem adeò necessarium existimarunt Apostoli, vt deficiente Iuda, & præuaricante, non fuerint ausi alium substituere loco illius sua auctoritate, sed diuina, vt constat de[1911] Matthia Actor. 1. & similiter Paulus n# ab hominibus, neque per hominem, sed ab ipso Christo Apostolatum accepit, **[372]** vt ipse docet ad Galat. 1. & sentit Gelas.[1912] Papa in cap. *Quanuis,* dist. 21. & habetur etiam in capite *Fundamenta,* de Elect. in 6. ergo reliqui etiam Apostoli ab eodem Christo acceperunt immediatè iurisdictionem ad suum munus necessariam. Vnde etiam constat, Apostolos n# tantum collectiuè, seu per modumvnius collegij accepisse illam potestatem, sed diuisim, ac personaliter, quia ex vi sui muneris, & vocationis separandi erant, & dispergendi per vniuersum mundum; ergo necesse erat, vt singuli irent cum potestate plantandi Ecclesias, creandi Episcopos, & ordinandi, ac pr#cipiendi omnia, quæ essent necessaria; ergo eti# cum potestate legislatiua in solidum accepta (vt sic dicam.) Et hoc significant verba Christi, *Euntes, &c. Mitto vos, &c.* Quocirca licèt Actor. 15. Apostoli congregati fuerint in vnum ad statuendum[1913] de legalibus, non id fecerunt, quia ad vsum iurisdictionis suæ esset necessarium, sed ad maiorem satisfactionem fidelium, præsertim eorum, qui ex Hebræis conuersi fuerant; item ad maiorem vnion#, & pacem, & ad summam diligentiam, & inquisitionem ex parte sua præstand#. Sicut Paulus asc#dit Hierosolymam ad conferendum suum Euangelium cum Petro, & alijs, non quia illi necessarium esset ad non errandum; habebat enim infallibilem assistentiam Spiritus

Sancti, sed propter exemplum, & ad maior# vnionem, & præcipuè vt subordinationem ad Petrum ostenderet.

Posterior ergo pars assertionis sumi **[sect. 7]** [1914]tur ex capitibus supra citatis asserentibus, hanc potestatem datam esse Petro vt capiti, alijs vt membris: nam sub his membris etiam alij Apostoli comprehenduntur, quia vt notaui, Christus simpliciter dixit, *Pasce oues meas,* vbi inter oues, Apostoli etiam numerantur. Fuitq#ue hoc necessarium ad vnitatem Ecclesiæ constituendam, quia nec poterat esse vnum corpus sine capite, neq#; cum multis capitibus; illud enim imper fectum, hoc monstruosum fuisset, quod notauit Cyprian. lib. de Vnitate Ecclesiæ, seu de simplicitate clericorum, &[1915] sumitur ex Augustino tract. 50. & vlt. in Ioan. & lib. 1. de Doctrina Christiana c.[1916] 17. & Hieronym. lib. 1. contra Iouinian. & Leone Papa serm. 3. assumptionis su#. Ex hac autem diuersitate, & subordinatione colligit Richard. 4. d. 24. ar. 5. q. 3. ad 4. Apostolos recepisse immediatè à[1917] Christo potestatem clauium, non tam# potestatem iurisdictionis. Sed hoc repugnat priori parti, & omnibus, quæ in illius confirmationem adduximus: & ad constituendam differentiam, & debit# subordinationem inter Petrum, & alios Apostolos necessarium non est, vt facilè ex dicendis patebit.

Consistit ergo illa diuersitas primò, **[sect. 8]** [1918] & præcipuè in hoc, quod potestas data est Petro, vt in illa ei succederetur, & ita per successionem perpetuò in Ecclesia duraret: alijs verò Apostolis sol# data est per modum cuiusdam legationis, & personalis muneris finiendi cum vita eorum. Ita sumitur ex Patribus citatis, & confirmabitur pluribus testimonijs assertione sequenti, & ex ipso vsu vtraque pars satis constat. Nam Apostoli non creabant Apostolos, sed Episcopos neq#ue eis successit aliquis c# iurisdictione in vniuersum orb#; at verò Petro successit semper pastor vniuersalis, cuius sedes propterea semper retinuit nomen Apostolicæ. Ratio etiam hoc conuincit, quia cum Ecclesia futura esset perpetua, eius regimen, & principatus ita constitui debuit, vt perpetuo duraret. Hic autem principatus Petro fuit promissus illis ver bis, *Super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam,* sed ædificium Ecclesiæ perpetuo erat duraturum; ergo & fundamentum, quod erat Petrus; seu sedes Petri. Quod satis declarauit Christus subiungens, *Et portæ inferi non præualebunt aduersus eam.* Vnde dixit eleganter Innocent. IIII. in cap. 1. de Homicid. in 6. Christum ascensurum ad Patrem *ne Ecclesiam suam sine pastore desereret,* eam Petro commisisse, cuius successores sunt Pontifices. Quia nimirum, pro nullo tempore deseruit suam Ecclesi# Christus, & quantum grex durat, tant# necesse est durare pastorem. Impleuit autem Christus illam promissionem, di cens Petro, *Pasce oues meas,* illi ergo tunc contulit potestatem in suis successoribus duraturam. Alijs verò Apostolis, nunquam ita contulit, quia solum fuerunt in illo initio Ecclesiæ necessarij, donec in omnem terram exiuit sonus eorum, & ideò sufficienter fundata Ec-**[373]**clesia, cessauit illa dignitas; perseuerauit autem Petri primatus. Atque ita hanc differenti# satis apertè indicauit Christus Dominus in eo singulari modo, quo Petrum alijs præposuit.

Secunda differentia notanda est, quia **[sect. 9]** [1919] hæc potestas quoad actum ferendi leges in Petro erat simpliciter superior, & independens; in alijs verò inferiori modo, & cum nonnulla differentia, qu#tum ad valorem, vel firmitatem actus. Declaratur, quia Petrus poterat suis le gibus, vel præceptis alios etiam Apostolos obligare, & nullus poterat eius leges reuocare; alij verò Apostoli nec Petrum obligare poterant; neque fortasse se ad inuicem, & Petrus in rigore poterat eorum leges non admittere, seu reuocare. Quod totum

satis probatur ex munere pastoris, & ex subordinatione necessaria ad vnitatem. Vnde etiam mihi verisimile est, licèt singuli Apostoli haberent potestatem ad fer#das leges obligantes vniuersalem Ecclesiam, tamen ordinariè illas non tulisse, nisi ex consensu, & acceptatione Petri; vel certè illas tulisse in eis prouincijs, in quibus prædicabant, & postea non nisi sciente, & consentiente Petro, ad totam Ecclesiam dimanasse. Quod ex eodem fundamento facilè c#iectamus. Quocirca quando legitur apud Cyprianum, vel aliquem alium Patrem, aut Pontificem exrelatis, vel referendis, omnes Apostolos fuisse pares, intelligendum hoc est formaliter (vt sic dicam) seu quantum ad dignitatem Apostolicam, & eam iurisdictionem in vniuersum orbem, quæ præcisè ex vi illius dignitatis data est. Nihilominus tamen Petrus excelluit in Pontificia dignitate. Et iuxta hæc, vel declaranda est, vel non admittenda Glossa in dict. cap. *In nouo.* distinct. 21. licet eam simpliciter[1920] approbat Turrec. in Summa de Eccles. lib. 2. cap. 74. dum significat, alios Apostolos fuisse pares Petro eo tantum modo, quo Episcopi sunt pares Pontifici, scilicet in ordine, & consecratione. N# est enim in omnibus adæquata æquiparatio, nam de Apostolis constat ex dictis fuisse etiam pares Petro in dignitate Apostolica, & consequenter in vniuersalitate iurisdictionis in vnuiuers# orbem. Magis verò errarunt, qui ex illo textu intulerunt, Petrum ab alijs Apostolis fuisse electum in caput, quia in ip[1921]so textu dicitur, *Apostolos alioqui pares in honore, & potestate, Petrum principem suum esse voluisse.* Illud enim verbum non de voluntate antecedente, seu eligente, sed de voluntate consequente, & acceptante intelligendum est. Quod de mente Pontificis in eodem textu satis constat.

Dico tertiò. S#mus Pontifex immediatè accipit ab ipso Christo, & ex vi **[sect. 10]** [1922] institutionis eius potestatem legislatiu# in vniuersam Ecclesiam. Conclusio est omnino certa: nam quòd hanc potestat# habeat, est de fide, vt constat ex traditione, & communi sensu Ecclesiæ, & ex his, quæ statim afferemus. Quod autem habeat illo modo est conclusio adeò certa, vt sine errore negari non possit. Colligitur autem ex Scriptura hoc modo: n# Christus dedit hanc potestatem immediatè Petro, non pro sua tantum persona, sed vt per continuam successionem perpetuò duraret in Ecclesia; ergo idem Christus, qui hanc contulit potestatem Petro, c# fert successori suo ex vi prædict# institutionis, & illorum verborum, *Super hanc petr# ædificabo Ecclesiam meam, & Pasce oues meas.* Constat autem ex perpetua successione, S#mum Pontificem esse successorem Petri; ergo ab eodem Christo immediatè habet potestat#. Vnde Anacletus[1923] papa in cap. 2. dist. 22. *Romana Ecclesia n# ab Apostolis, sed ab ipso Domino primatum obtinuit.* Et probat ex verbis illis, *Tu es Petrus.*[1924] Idem Gelasius papa in cap. *Quamuis.* 21. dist. Vnde Innocent. I. in cap. *Quoties.* 24. q. 1. se ipsum Petrum appellat, dicens, *Non nisi ad Petrum, id est, ad sui nominis, & honoris auctorem.*

Hinc etiam in cap. *Significasti,* de Elect. **[sect. 11]** dicitur, leges Romani Pontificis non[1925] pendere à Concilijs, sed Conciliorum ab ipso. Et insinuatur ratio, quia potestas illius sedis eadem est cum potestate Petri, & cap. *Nouit,* de Iudicijs de eadem Pontificis potestate dicitur, *Cum non humanæ constitutioni, sed diuinæ innitatur, quia po testas nostra non ex homine, sed ex Deo est.* Idem in capite *Quanto,* & ferè toto titulo de Translat. Episcop. Hinc etiam in eodem textu Pontifex dicitur Christi Vicarius, non autem Petri, sed successor. Dicitur etiam solus habere ple-**[374]**nitudinem potestatis; cap. *Ad honorem,*[1926] de Auctorit. & vsu pallij, & cap. *Decreto.* 2. q. 6. eamq#ue potestatem habere dicitur per principalem potestatem beatorum Petri, & Pauli in cap. vltim. 9. q. 3. Ac deniq#ue ob

hanc causam dixit Agatho Papa in capite. *Sic omnes.* dist. 19. *Sic*[1927] *omnes sanctiones Apostolicæ sedis accipiendæ sunt, tanquam ipsius diuini Petri voce firmatæ sint.* Alia ex Patribus, & Concilijs videri possunt in Bellar mino suprà.
[1928]

Deniq#ue veritas hæc ratione decla **[sect. 12]** ratur in hunc modum, quia hæc pore[1929] stas supernaturalis est, & propria Ecclesiæ Christi; ergo nulli conuenire potest, nisi cui Christus illam contulit, vel confert, sed non contulit vt perpetuò dur aturam, nisi Petro; ergo idem Christus est, qui eam confert successoribus eius. Sicut enim à principio dependens fuit à donatione Christi, vt esse inciperet, ita perpetuo pendet ex simili influxu, seu donatione eius, vt conseruetur. Dices, donari quidem à Christo, non tamen immediatè, sed medijs hominibus. Respondeo, necessarium quidem esse aliquem hominum concursum, vt successorem eligant, quia hæc successio non est iure sanguinis, aut hæreditario, sed est morali modo per electionem. Nihilominus tamen ipsa potestas non confertur per homines tanquam per causam per se, vt ita dicam, quia nemo dat, quod non habet, & Christus nunquam contulit hanc potestatem Ecclesiæ, vel alijs hominibus, vt illam possent in ali# transferre; ergo Christus ipse immediatè confert. Vnde Adrian. Papa in Epist. ad Imperatorem, quæ refertur in septi[1930]ma synodo, Acti. 2. in additione, quæ incipit, *Si verò, &c.* dicit, Per continuam successionem in sede Petri, impleri ver bum Christi, *Tu es Petrus, &c.* & infrà ait, *Ab ipso Redemptore mundi Beato Petro Apostolo principatus, ac potestas data est, & per e#dem Apostolum Catholica, & Apostolica Ecclesia Romana vsque hactenus tenet principatum & potestatis auctoritatem.*

Atq#ue hinc facilè expeditur dubium **[sect. 13]** [1931] quod solet à Canonistis tractari, an Papa solus sine consilio Cardinalium, leges, præsertim graues, & vniuersales condere valeat. Quod enim non possit tenuit Laurentius in capite *Sunt quidam.*[1932] 25. quæstione 1. & Ioan. Monachus in capite *Super eo,* de Hæret. in 6. vbi idem sentit Ancharr. cum Baldo in lege *Cum*[1933] *multum,* C. de Bonis, quæ liber. dicente non posse Papam infeudare castra pretiosa Ecclesiæ sine consensu Cardinalium. Et latè hanc sententiam defendit[1934] Andr. Sicul. tract. de Præstant. Cardinal. part. 1. quæstione 1. Fundamentum esse potest, vel quia iure consuetudinis, vel quasi pr#scriptionis Cardinales habent acquisitum hoc ius, vt Pontifex causas graues non determinet sine eorum consilio, inter quas causas meritò computatur legumlatio. Vel quia iure diuino sunt ad id munus instituti, & ideò non possunt illo priuari, & ad hoc allegatur cap. *Per venerabilem,* Qui filij sint legitimi circa finem ibi, *Sunt autem sac erdotes leuitici generis fratres nostri, qui nobis iure leuitico in exequutionem sacerdotalis officij coadiutores existunt.* Confirmat hoc Andr. Sicul. ex cap. *Anastasius,* distin. 19. vbi Anastasius arguitur de eo, quod sine consilio Clericorum hæreticis communicauerit.

Nihilominus certum est, in solo Pon **[sect. 14]** [1935]tifice esse potestatem absolutam ferendi leges, ideoq#ue posse valide illas ferre sine consensu, & sine consilio Cardinalium, licèt ex honestate, ac decentia id regulariter non faciat. Hæc est communis sententia Iuristarum, vt affirmat, & sequitur Turr ecremata in capite 2. §. *Ideo.* art. 2. numero 4. Eandem tenet Abbas in capite 2. de Clericis non residen. numero 4. latè Felinus, & multa referens in Rubrica de Constitutioni. numer. 2. & ibi Decius lection. 1. q. 3. Pluraque in huius sententiæ confirmationem adducit Andr. Sicul. dicta qu#stione prima. Sed res clarior

est, quàm vt multis probationibus indigeat. Vnde prior pars videtur mihi adeò certa, vt sine errore negari non possit. Primò, quia talis est h#c potestas in Papa, qualis fuit in Petro, sed in Petro fuit ita absoluta, vt posset leges condere, etiam sine consilio Apostolorum, ne d# aliorum inferiorum; ergo multò magis talis erit in Pontifice, vt sine consilio Cardinalium possit leges condere. Maior certa est, & iam probata. Minor etiam est certa ex dictis in assertione prima, & secunda, & ex verbis Christi, *Pasce oues meas;* ibi enim dedit illi **[375]** potestatem etiam suprà alios Apostolos; dedit ergo eam illi soli, & liberam, ac independentem ab illis. At in illa po testate includitur potestas leges ferendi, vt etiam probatum est; ergo hanc habuit Petrus liberam, & independentem ab aliorum consensu, vel consilio, sicut absolutè illi promissæ fuerunt claues, *Tibi dabo claues,* & sicut ipse solus futurus erat Petra, in qua Ecclesia fundaretur. Sic ergo habet Papa à Christo hanc potestatem; nullo ergo modo potest limitari, aut minui ab hominibus. Secundò hoc conuincunt iura s#pe allegata, pr#sertim cap. *Cuncta,* 9. q. 3. ibi. *Apostolica sedes sine vlla synodo præcedente, soluendi, & damnandi habuit potestatem; & hoc quidem pro suo principatu, quem Beatus Petrus Apostolus Domini voce tenuit semper, & tenebit.* Item ex cap. vlt. de Constit. vbi absolutè dicitur, *Constitutio sedis Apostolicæ omnes astrin git,* & cap. *Sunt quidam.* 25. q. 1. *Romano Pontifici semper licuiße nouas condere leges.* Quibus locis, & alijs similibus absoluta supponitur hæc potestas in solo Pontifice. Vnde tertiò possumus hoc confirmare ferè ex omnibus legibus Pontificijs iuris Canonici: rarò enim addunt illa verba *sacro approbante Concilio,* vel illa, *De fratrum nostrorum consilio,* quæ sæpe in Motibus proprijs, vel Rescriptis alijs extra ius ponuntur; in iure autem minimè, sed Pontifices ferunt leges propria auctoritate, & in se solis agnosc#t absolutam potestatem, sicut Imperator, aut Rex suas leges ferre solet. Ex quo etiam magnum argumentum à for tiori sumitur. Tandem id confirmare possumus, quia dignitas Cardinalium, nec tam est antiqua, nec ita diuina, & immutabilis, sicut dignitas Pontificia; ergo. Ex quibus etiam concluditur, sine causa dixisse Cardinalem, consil. 138. Constitutionem factam à Papa sine consilio Cardinalium non obligare successores, quia debet eorum consensum requirere: nam hæc ratio falsum sumit. Vnde in rigore non magis obligatur successor Papæ vna constitutione sui prædecessoris, quàm alia, loqu#do de propria, & rigorosa obligatione, loquendo verò de decentia, facilius mu tabit factam sine consilio Cardinalium, quam cum illo editam.

Nec fundamenta alterius sententiæ **[sect. 15]** sunt alicuius momenti. Ad prior# enim partem rectè respondent Abbas, & alij ex doctrina Innocent. in cap. *Bonæ.* 2. de Postulat. Prælat. non posse valere consuetudinem, aut pr#scriptionem contra supremam Papæ potestatem. Quod est veluti axioma receptum ab omnibus Iurisperitis, & meritò, quia non potest consuetudo humana præualere contra ius diuinum; hæc autem potestas integra, & absoluta, seu plena (vt in iure vocatur) est de iure diuino; ergo non potest diminui per humanum vsum, aliàs etiam posset auferri: nam in hoc eadem ratio est totius, & partis) diminueretur autem si ex absoluta fieret dependens à Cardinalibus, vt constat. Vnde tota hæc consuetudo semper pendet à potestate, & voluntate Pontificis, qui posset iura Cardinalium immutare, vel aliter constituere, si expedire censeret. Vnde facilè respondetur ad alteram partem (quidquid sit de dignitate Cardinalium an, & quomodo sit, vel manet à iure diuino) omnem potestatem eligendi Pontificem, quæ in eis est, esse à iure humano, & pendere à Pontifice, vt suo loco latiùs ostendemus. Nec cap. *Per venerabilem* aliquid in contrarium[1936] probat; solum enim inde habetur, Pontifices

in lege gratiæ instituisse consilium Cardinalium ad imitationem legis veteris; vnde non sequitur hoc pertinere ad ius diuinum. Minus autem probat cap. *Anastasius,* tum quia apo[1937]cryphum est, & nullius auctoritatis, vt in Decreto Gregoriano notatur; tum etiam quia ibi non agitur de vsu potestatis legislatiuæ, sed de communicatione cum hæreticis, generando scandalum, & suspicionem de se prauam, de qua longè alia fuisset ratio, si vera fuisset historia, & non fabulosa, vt re vera est.

Dico quartò. Christus Dominus per **[sect. 16]** [1938] se ipsum immediatè nulli alteri contulit vnquam hanc potestatem. Hæc assertio probatur auctoritate negatiua, quæ in materia supernaturali, & fidei est sufficiens. In Euangelio ergo non legimus alicui alteri illam contulisse extra Apostolos. Nam licèt elegerit etiam septuaginta discipulos; longe tamen diuerso modo, qu# Apostolos, & nullibi talem potestat# eis contulit, vt benè expendit Bellarmin.[1939] lib. 1. de Clericis cap. 14. Neq#ue etiam **[376]** ex traditione Ecclesiæ haberi potest, Christum vel ante, vel post Ascension# suam alijs dedisse immediatè hanc potestatem. Suppono enim inter Apostolos comprehendi præcipuè Paulum, & probabile est, etiam Barnabam nume[1940]randum esse, vt sentit Glossa in cap. *In nouo,* dist. 21. ex cap. *Quotidie.* 75. dist. quod est Leonis Papæ, epistol. 79. cap. 1. Duæ tamen híc oriebantur difficultates, vna de Episcopis; alia de Concilio generali qu# in duobus capitibus sequentibus melius tractabuntur.

CAPVT IIII.

Possitne vnusquisque Episcopus in sua diœcesi leges ferre, & quo iure.

DVobus modis solet potestas iu **[sect. 1]** risdictionis, qualis est potestas ferendi leges participari, scilicet, iure ordinario, & per delegation#. Prior est, vt ita dicam, per se, & omnino cadere potest sub scientiam, ac proptereà de illo pr#cipuè dicemus: nam alius modus est magis per accidens, pend#s ex voluntate hominis, & ideo de illo in fine capitis quinti pauca subijciemus. Est autem pro generali regula supponendum, potestatem hanc respectu totius Ecclesiæ in nullo esse præter Papam, quia non iure ordinario, vt patet ex capite præcedenti, quia non possunt esse in Ecclesia duo capita, nec etiam per delegationem, quia tam vniuersalis delegatio nunquam fit, nec fortè conueni#ter fieri potest, vt infrà dicam.

Dicendum igitur censeo, Episcopos **[sect. 2]** [1941] habere potestatem legislatiuam in suis diœcesibus iure ordinario, humano f#dato aliquo modo in diuino. Tres partes habet hæc assertio. Prima est absoluta, quod Episcopi hanc habeant potestatem. Et h#c sine controuersia recepta est, eamque tradunt Canonistæ in Rubrica & in cap. *Cum omnes,* & cap. *Cum accessissent,* de Constit. vbi Panormit. Deci. & Hostien. Item S#mistæ verb. *Lex.* Potestque fundari in cap. 1. de Consecrat. d. 3. vbi Episcopi supponuntur, habere po testatem præcipiendi festorum, & ieiuniorum obseruationem? Item in cap. 2. de Locato, vbi supponitur, Episcopos posse statuta facere, vt ibi notat Glossa. Idem

expresse habetur in cap. 2. de Maiorit. & obedient. cap. 2. de Const. in 6. Estq#ue hæc potestas valde consentanea muneri Episcoporum, quibus dixit Paulus Actor. 20. *Posuit vos Spiritus Sanctus Episcopos regere Ecclesiam Dei.* Item de illis maximè intelligit, quod Hebræor. 13. dicit, *Obedite præpositis vestris;* item potest adduci id Matt. 18. *Quæcunque ligaueritis, &c.* Nam sub verbo *ligandi* etiam legislatio includitur, vt suprà dixi; loquitur autem ibi Christus ad omnes Apostolos, quibus Episcopi succedunt, cap. *In nouo,* distinct. 21. Tridentin. sess. 23. capite 4. Ex quibus concluditur ratio, quia Episcopi sunt pastores ordinarij, & principes Ecclesiæ post Summum Pontificem, & ideò ex vi sui muneris egent potestate ferendi statuta suis sub ditis conuenientia; illa verò potestas competit iure ordinario, quæ conuenit ex vi proprij muneris; ergo.

Secunda verò pars, quæ affirmat, h#c **[sect. 3]** [1942] potestatem conuenire Episcopis iure humano, magis controuersa est. Aliqui enim contendunt, habere illam de iure diuino, & immediatè à Christo, quanuis cum subordinatione, & dependentia à Summo Pontifice. Tribuitur Victor. Relect. 2. de Potestat. Ecclesiæ q. 2. in fine, sed re vera, si attentè legatur, nunquam id expressè dicit, licet fauere videatur, vt infrà dicam. Apertius, & nimia exaggeratione id tradit Castro de Iust. hæret. pun. cap. 24. dicens, oppositum esse contra omnium sacrorum Doctorum sententiam, nullum verò designat. Ei ve[1943] rò adhæsit Gabriel Vasq. 1. 2. disp. 152. cap. 3. Potestq#ue hæc sententia suaderi ex principijs positis. Primò, quia Apostoli habuerunt hanc potestatem immediatè à Christo, sed Episcopi sunt Apostolorum successores; ergo succedunt in hac potestate ex vi donationis Christi, ac subinde ab illo immediatè eam habent, non à Pontifice. Maior posita est in capite præcedenti; Minor autem proximè probata est ex iure, & ex Concilio Trident. Consequentia item in simili probata est cap. 3. Confirmant hoc ex[1944] verbis Christi Matt. 18. *Quæcunq#ue ligaueritis super terram, &c.* quæ non tantum ad personas Apostolorum, sed etiam ad Episcopos eorum successores dicta fue[1945] re. Item inducunt verba Christi Luc. 10. **[377]** *Qui vos audit, me audit, & qui vos spernit, &c.* Nam illa ad Apostolos, & eorum successores pertinent, vt tradunt Cyprian. lib.[1946] 4. epist. 9. & Basil. in Constit. Monast. c. 23. & eodem modo possunt induci verba Pauli Roman. 13. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit.* Nam etiam ibi intelliguntur potestates Ecclesiasticæ, vt omnes fatentur, quia sunt ver# potestates: inter has autem maximè intelliguntur Episcopi sub Pontifice. Deniq#; simile est illud ad Hebræos 13. *Obedite præpositis vestris, &c.*

Secundò, quia munus Episcopale est de iure diuino, vt suppono; ergo quid **[sect. 3]** quid est intrinsecè annexum tali muneri est de iure diuino; sed iurisdictio ad ferendas leges est necessario coniuncta cum Episcopali munere, quia non potest conuenienter pastorale munus exerceri sine tali potestate; ergo. Ita enim supra colligebamus, Christum dedisse Apostolis iurisdictionem immediatè, quia dedit illis Apostolatum, cui est intrinsecè necessaria iurisdictio; ergo simili proportione procedit in Episcopis, saltem quoad iurisdictionem eis proportionatam. Dices, Episcopatum esse de iure diuino quoad consecrationem, & potestatem ordinis; non verò quoad Episcopatum ipsum, vt includit curam, & gubernation#. Sed contra hoc obstat primò: nam Paulus dixit, *In quo vos posuit Spiritus Sanctus regere Ecclesiam Dei, &c.* Nam regendi ver b# apertè dicit pastorale munus. Sec#dò quia Episcopalis consecratio confert per se ipsam Episcopalem dignitatem; ergo confert iurisdictionem saltem in habitu, seu in actu primo, licèt non

conferat vsum, donec applicetur illi materia. Sicut in ordinatione sacerdotis datur potestas absoluendi, quæ est iurisdictio in habitu.

Tertiò possumus argumentari ex vsu antiquissimo Ecclesiæ, quia in princi **[sect. 4]** pio Apostoli creabant Episcopos, inconsulto Petro, & posteà fiebant per election# cleri, aut populorum, & statim censebantur esse Episcopi sine speciali recursu ad Pontificem, vel alium homin#; ergo signum est, potestatem illam dari immediatè à Deo, facta designatione personæ per electionem, vel per alium legitimum modum, sicut de Summo Pontifice diximus. Et confirmatur, quia Episcopus, cum leges fert, non potest dicere, se ferre illas potestate sibi à Papa concessa; sicut non potest hoc dicere quando excommunicat, vel à censura absoluit: nam hoc pertinet ad delegatum; non ad ordinarium iudicem, sed potest, & debet dicere Episcopus, ego potestate à Christo accepta, vel quid simile; ergo signum est habere illam immediatè à Christo.

Nihilominus dicendum est, hanc po **[sect. 5]** [1947]testatem legislatiuam non dari immediatè á Christo, sed per summum Pontificem; neque esse de iure diuino, sed de humano. Similem assertionem posui in tomo 4. de iurisdictione in foro pœnitentiæ, & in tomo 5. de Potestate absoluendi à censuris; consequenter ergo in præsenti idem assero de Potestate legislatiua. Quam sententiam ex veteribus Theologis colligimus, quatenus asserunt, potestatem clauium, aut iurisdictionis, quatenus ad gubernationem Ecclesiæ spectat, ad omnes alios per Petrum, & successores eius deriuari: nam clarum est, hanc potestatem legislatiuam sub illa iurisdictione contineri; imò maior est ratio de illa, vt ex discursu patebit. Illud autem principium sumitur ex D. Thoma 4. contra Gentes, cap. 76. ration. 4. vbi dicit, ideò Christ# specialiter Petro promisisse, *Tibi dabo claues, vt ostenderetur potestas clauium per e# ad alios deriuanda ad conseruandam Ecclesiæ vnitatem.* Idem sentit 2. dist. 44. in fine circa expositionem literæ. Et loquens de potestate concedendi indulgentias in 4. dist. 20. q. vnica art. 4. quæstiunc. 3. dicens, *Papa habet plenitudinem potestatis Pontificalis quasi Rex in regno: Episcopi verò aßumuntur in partem solicitudinis quasi iudices singulis ciuitatibus præpositi.* Vnde concludit habere potestatem secundum ordinationem Papæ, & non amplius. Idem sentit distinctione 24. art. 5. q. 3. ad 4. & Durand. quæst. 2. numer. 13. Soto dist.[1948] 20. quæst. 1. artic. 4. Caietan. tomo 1. Opuscul. tract. 1. cap. 19. expressè Antonin. 3. part. tit. 22. cap. 4. §. 1. verb. *Septima,* cum Heruæo tract. de Potestate Papæ, latissimè Francisc. Vargas tract. de Auctoritate Pontificis q. principali. Bellarmin. lib. 4. de Romano Pontifice, cap. 24. Salmeron tomo quarto part. 3. tract. 4.

[378] Vt autem hanc sententiam sine voc# **[sect. 6]** ambiguitate probemus, aduertendum est, contrariam sententiam duobus modis solere explicari. Prior supponit in primis id, quod certum esse credimus, scilicet, consecrationem Episcopalem, & potestatem ordinis, quæ ex vi illius confertur, esse ex Christi institutione, & ita ex vi iuris diuini conferri, & rectè dici posse immediatè à Christo dari. Hoc in materia de ordine ex professo probandum est. Nunc breuiter declarantur singulæ partes: nam sicut Christus instituit, vt essent in Ecclesia sacerdotes; ita etiam instituit, vt essent Episcopi, qui in gradu ordinationis suæ essent superiores, & potentiores; vnde multa possunt efficere per potestatem ordinis quæ non possunt sacerdotes vel omninò, vel ex vi tantum suæ ordinationis, vt conferre ordines præsertim sacros, & maximè sacerdotium, confirmare, & alia. Hæc ergo potestas non potest esse, nisi ex Christi institutione, quia per ill# datur character, & potestas consecrandi, & absoluendi, & gratia sanctificans, quæ non possunt

esse ex institutione humana. Ergo consecratio Episcopalis, per quam talis potestas datur, de institutione Christi est. Item, quod personæ sic consecrat# detur specialis potestas, de iure diuino est, nec potest talis potestas impediri, aut limitari per homines, si consecratio valida est. Ac subinde rectè dicitur à Christo immediatè dari, quia licèt intercedat actio ministri consecrantis alium in Episcopum, ille sol# se gerit, vtminister applic#s, seu effici#s sacrament#, seu c#secration#: Christus verò ipse est & proximum, & principale operans propria virtute; ex vi ergo suæ institutionis tantum confert illam potestatem quasi de suo, vel (vt ita dicam) de suo communicat participationem immediatam suæ potestatis.

Hoc supposito dicit Castro, hanc po **[sect. 7]** [1949]testatem sic datam Episcopo ex vi su# consecrationis, non solum esse potestatem ordinis, sed etiam iurisdictionis. Quia ex vi illius potest Episcopus consecratus ius dicere, si ei applicetur materia. Ad eum modum, quo Nauar. & aliqui alij dixerunt, omnes sacerdotes ex vi ordinationis suæ recipere iurisdictionem in habitu (vt ipsi loquuntur) licèt ea vti validè non possint, nisi eis applicetur materia. Ita etiam explicat hanc sententiam Vasq. suprà, vtens eadem similitudine, & proportione, & declarans, illam application# materi# non esse per solam approximation# præ exist#tis materi#; sed esse per mo ralem effection# ipsius materiæ, qu# simul fit, & approximatur. Quia materia illa sunt subditi, vt tales sunt; in pr#senti ergo tunc applicatur materia, qu#do efficiuntur subditi, nec aliter applicantur, quam faciendo in eis subiectionem. Hanc verò sententiam sic declaratam, n# aliter probat hic auctor, nisi quia existi mat hanc potestatem actiuæ iurisdictionis fuisse promissam Apostolis Matt. 18. illis verbis; *Quæcun## alligaueritis, &c.* Item vltima confirmatione suprà posita, quod Episcopus non potest dicere, *Ego excommunico per potestatem à Papa acceptam.*

Mihi autem in tom. 4. disp. 16. sect. 3. **[sect. 8]** [1950] Opinio illa Nauarri (vnde in præsenti sumitur proportio) valde displicuit. Prim#, quia in re solum mutat loquendi modum contra receptas locutiones Conciliorum, & scholasticorum, vt ibi ponderaui, & constabit clarè intuenti loca D. Thom#, & schola sticorum, qu# proximè citaui. Qui appellant potestatem ordinis eam, quæ datur ex vi sacramenti, & præter illam requirunt potestatem iurisdictionis, qu# datur extra sacramentum per hominis concessionem nudam: Illa autem iurisdictio in habitu, quam Nauar. sic nominat, non est nisi potestas ordinis in corpus Christi mysticum, nec plus potest operari sine alia, quàm potestas illa, quam scholastici ordinis vocant. Deinde quia si necesse est, vt posteà fiant homines subiecti tali personæ, vt per illam potestatem possit in illos ope rari, vt in præsenti Vasquez fatetur; er[1951]go necesse est, vt sacerdos, vel Episcopus consecratus de nouo fiat superior respectu talium subditorum, quia superior, & subditus correlatiua sunt, & ideò n# potest vnum fieri prius, quàm aliud, neq#; vn# sine alio. Ergo cum applicatur materia, & fiunt subditi, superior accipit nou# potestatem, & ius, & quasi dominium in illos, quia per talem potestatem formaliter constituitur superior; ergo illa est etiam potestas iurisdictionis; ergo vltra potestatem datam per ordination#, requiritur potestas iurisdictionis data # **[379]** homines; ergo in idem reuoluitur, & im merito prior vocatur potestas iurisdictionis etiam in habitu, quia est potestas omninò absoluta à subditis, quod repugnat iurisdictioni. Dicent fortassè, dice re habitudinem ad eos, qui possunt fieri subditi, At certe hoc modo quilibet homo habebit iurisdictionem actiuam regalem, quia habet rationem, & voluntatem, quæ habet potestatem imperandi eis, qui fieri possunt subditi, quod ridiculum est; sic enim simplex sacerdos ex vi ordinationis nihil plus habet supe rioritatis, vel iurisdictionis, quam veluti capacitatem proximam ad superiorita tem, & iurisdictionem in foro pœniten.

tiæ exercendam, si detur: tunc autem sicut superior non est, ita nec iurisdictionem habere dici potest.

Veruntamen licet ille modus loqu# **[sect. 9]** di in illa materia habere posset aliqu# verisimilitudin#, in præsenti nullam habere potest: idcirco enim illam partem hic repetij, & declaraui, vt ex comparatione magis innotescat falsitas illius s#tenti#. Probatur ergo assumptum: nam actus proprius iurisdictionis in foro p#nitentiæ essentialiter pendet à potestate ordinis, scilicet, absolutio á peccatis, & consequenter omnis actus ligandi, & soluendi in illo foro, eandem dependen tiam habet. Nam licèt contingat, aliqu# habere iurisdictionem per parochiale beneficium, si non sit sacerdos non potest per se absoluere; vnde fit, vt actus ille simul essentialiter sit c#secrationis (vt sic dicam) & ordinis, & ideò potestas ordinis sacerdotalis est potestas perse requisita ad absoluendum, & princi pium per se absolutionis. Vnde quia absolutio est actus dicendi ius, potest aliquo modo illa potestas dici iurisdicti[1952]ua, vt sic dicam. At verò in Episcopo nullus est actus iurisdictionis, qui per se pendeat à consecratione, & ideò Episcopus electus, & confirmatus potest efficere ea, quæ iurisdictionis sunt, iuxta cap. 1. & 2. de Translat. Episcop. & cap. *Transmissum* de elect. vbi id notat Glossa vlt. ab omnibus recepta, ibidem. Vnde etiam indulgentias concedere potest nondum consecratus; imò nec ordinatus sacerdos, vt docuit D. Thom. in 4. distin. 20 q. vnic. ar. 4. qu#sti#c. 2. & Panormit. in cap. *Accedentibus,* de excessi. Prælat. n. 4. cum alijs; cum tamen indulgentiarum concessio videatur actus maximè spiritualis inter omnes, qui sunt iurisdictionis. E contrario verò Episcopus consecratus, licèt nullos subditos habeat, potest valide efficere omnes actus proprios ordinis Episcopalis. Quanuis enim vt rectè fiant, necessaria sit licentia supe rioris: tamen si absque tali licentia con firmet, vel ordinet; valida est ordinatio, & confirmatio, vt est certum apud omnes. Ergo character, seu consecratio Episcopalis non est prìncipium per se alicuius actus iurisdictionis; nullo er go modo dici potest, quod sit iurisdictio actiua, neque actu, neque habitu, qu#doquidem sine illo principio fiunt omnes actus iurisdictionis Episcopalis, & qu#do illud inest cum iurisdictione, solum se habet quasi concomitanter respectu actionum pur# iurisdictionis, vel vt conditio quædam dignificans personam, & constituens habilem ad alias actiones magis sacras.

[sect. 10] [1953]

Et confirmatur primò, quia propter hanc causam tota iurisdictio Episcopalis committi potest non Episcopo, non solum quoad potestatem, sed etiam vt illa per se ipsum vti possit; nec solum potest delegari, sed etiam vt ordinaria dari, vt est certum de multis Abbatibus, & de Prælatis religionum, de quibus Paulò infra dicemus; ergo signum est, consecration# Episcopi non dare vllo modo potestatem iurisdictionis, quia & esse potest sine vlla iurisdictione, id est, sine Episcopatu, vt dicitur in cap, *Inter corporalia,* de Translat. Episcop. Et è contrario iurisdictio Episcopalis potest esse, & exerceri sine consecratione. Vnde eti# colligitur, hanc iurisdictionem non consistere in applicatione materiæ, quæ sit distincta à potestate vera, & morali, qu# datur Episcopo per concessionem om. **[sect. 11]** [1954] ninò distinctam á consecratione: per h#c enim potestatem ille fit superior, & alij fiunt subditi, neque alia materia ibi cogitari, aut desiderari potest.

Tandem confirmatur, & declaratur ex potestate pontificia, quæ est veluti primum exemplar omnis potestatis spiritualis iurisdictionis, nemo enim negabit, illam esse veram potestatem spiritualem actiuæ iurisdictionis; imò & supremam in illo ordine, quæ in puris

ho-**[380]**minibus esse potest: illa autem non datur Pontifici per vllam consecration#, sed per electionem; & nudam concessio nem Dei. Quando enim dixit Petro *Pasce oues meas*, nullam nouam consecrationem, vel characterem illi impressit, sed purampotestatem iurisdictionis illi præbuit. Sic etiam Papa, cum ritè eligi tur, statim est verus Papa quoad talem potestatem, & nullam consecrationem inde accipit; imò si non sit Episcopus, vel sacerdos; posteà consecr#dus est, vel etiam ordinandus, & interim nihilominus potest omnes actus solius iurisdictionis externæ exercere. Ergo eodem modo conceditur alijs Episcopis propria potestas iurisdictionis per electionem, vel puram concessionem, non per consecrationem; est enim eadem ratio. Tum quia Episcopalis potestas non est, nisi participatio quædam Papalis potestatis. Tum etiam quia sicut in constitu tione Pap# non est aliud applicare illi materiam, quam facere illi subditam vniuersam Ecclesiam; nec facere sub dit# est aliud, quàm dare illi veram, & nou# potestatem supra illam; ita quando Episcopo consecrato tantum, datur Epis copatus, non aliter applicatur illi materia, nisi quia aliqui denuo illi fiunt subiecti, nec fiunt subiecti, nisi dando illi nouam potestatem superioris distinct# omninò à potestate ordinis, seu à consecratione. Tum denique quia sicut actus Pontifici# iurisdictionis, vt sic, non sunt actus ordinis, vel consecrationis, nec ab illa manant; ita nèc actus Episcopalis iurisdictionis. Et simile argum#tum sumi potest ex iurisdictione Apostolorum, vt consideranti facile patebit.

Quapropter modus ille declarandi, **[sect. 12]** [1955] & defendendi illam sententiam verisimilis non est. Nec rectè pro illo adducitur promissio Christi Matth. 18. *Quæc#que alligaueritis, &c.* Nam ex viverborum ibi non fuit promissa potestas ordinis Episcopalis, sed fuit promissa potestas iudiciaria, & iurisdictionis coactiu# spiritualis, quæ de se dari posset, & interdum datur sine consecratione personæ. Quanuis aliàs Christus voluerit, vt per se primò, ac principaliter sit in Episcopis. Ratio vero illius sententiæ non vrget, quia solum nititur in quodam modo loquendi, & gratis, ac sine probatione sumit, non potuisse vsu introduci, vt Episcopi etiam in actibus suæ iurisdictionis ordinariæ dicerent. *Auctoritate mihi à Vicario Christi concessa,* vel quidpiam simile, sicut ordinarij iudices, & gubernatores Regum dicere solent, *Præcipit Maiestas Regia,* vel aliud æquiualens: his enim iudicibus æquiparat Episcopos D. Thom. 4. dist. 20, q. vnic. ar. 2. qu#stiunc. 3. Quod ergo hoc non sit in vsu non est, quia non possit esse, nec quia iurisdictio Episcoporum detur immediatè à Deo, seu per consecrationem, quod patet, quia de inferioribus Prælatis habentibus iurisdictionem Episcopalem sine consecratione, nemo dubitat, quin habeant illam iure humano, & à Papa, & tamen illi etiam non vtuntur illo mo do loquendi, non est ergo quia non possint, nec quia habeant iurisdictionem immediatè à Deo. Igitur in vtrisque est, vel propter modestiam, & moderation# Pontificum, qui licet dent potestatem, intelligunt illam esse principaliter à Christo, & in illum esse omnia referenda, quia ille est principale operans, ipsi vero s#t Vicarij eius. Vel certe id fit, vt distinctio seruetur inter potestatem delegatam, & ordinariam, ne confundantut, vel ambiguitates oriantur. Vel certè, quia ordinaria potestas ita datur, vt posteà Pr#latus suo iure vtatur ad modum causæ prim# præcipientis, ideò necesse non est, vt exprimat in suo actu, quod habeat po testatem ad illam: nam hoc ipso iure constat, & consequenter, nec oportet exprimere à quo receperit virtutem, quia hoc impertinens est ad effectum. Potestas autem delegata semper est veluti quid facti, & qui illa vtitur se habet ad modum instrumenti actu moti, & pendentis ab influxu causæ principalis, & ideò vt de iurisdictione constet, conueniens est exprimere operantem, se ill# habere, & consequenter vnde illam habeat. Quæ differentia est moralis

tantum congruentia, ita vt necessarium n# sit semper seruari. Nam qui vtitur potestate delegata, non semper id exprimit, & Pr#latus ordinarius potest, si velit, id explicare, & interdum fortè propter aliorum ignorantiam poterit esse expediens.

Venio ad modum alium explicandi, **[sect. 13]** & defendendi priorem sententiam, ni-**[381]**mirum Christum Dominum instituisse,[1956] vt essent in Ecclesia Episcopatus sub Pontifice, quia non poterat tota Ecclesia immediatè gubernari per vnum Episcopum vniuersalem, qualis est Summus Pontifex; voluitque idem Christus Dominus, vt illi intermedij gubernato res essent non tantum delegati, & quasi Vicarij Papæ, sed vt essent veri Pastores ordinarij, & Principes spirituales sub Pontifice Summo. Hoc enim ostendit Ecclesiastica traditio, & sumitur exver bis Pauli citatis, *In quo Spiritus S#ctus vos posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei.* Hinc ergo vlterius fit, vt Episcopatus ipse ex vi institutionis Christi iurisdictionem ordinariam, & principalem includat; imò quòd tota illa dignitas vt distinguitur á consecratione, in potestate iurisdictionis consistat, quia est dignitas pr#lationis, & regiminis, quæ sine iurisdictione intelligì non potest. Et consequenter, nec sine potestate præcipiendi, hæc enim (vt supra dicebam) adeò est intrinseca superiori, vt repugnet aliquem fieri superiorem, seu Prælatum, & non recipere potestatem pr#cipiendi. Hinc ergo concludunt dicti authores, hanc potestatem dari immediatè à Christo, & ex vi iuris diuini, quia datur ex vi muneris à Christo instituti. Et licet Pontifex, vel per se applicet tale munus huic, vel illi personæ, vel possit instituere modum applicandi illud; nihilominus tali muneri ex vi iuris diuini adhæret talis iurisdictio, & ipsum munus ex vi diuinæ institutionis datur, & consequenter Pontifex solum se habet, vt designans personam; Deus verò est, qui per se, & immediatè tribuit munus, & consequenter potestatem.

Verunt amen contra hunc modum ex **[sect. 14]** [1957]plicandi hanc potestatem facile potest recepta veritas demonstrari. Nam in primis licet demus Episcopatum esse de iure diuino, non solum quoad dignitatem ordinis, sed etiam quoad munus pastorale, non inde sequitur, institutionem, vel collection# talis muneris, vel iurisdictionis esse immediatè à Christo. quia fieri rectè potuit, vt Christus docuerit, & præceperit Apostolis, & præcipue Petro, modum regendi monarchi# Ecclesiasticam medijs Episcopis tanquam pastoribus ordinarijs, & Principibus sub Petro, & nihilominus quòd c# miserit Petro, & institutionem muneris cum tali iurisdictione, & collationem eius, non tantum designando personam, sed etiam potestatem ipsam impertiendo. Hæc enim duo valde distincta sunt, & separabilia, præcipere aliquid fieri, vel facere illud. Vt, fieri etiam potuit, vt Christus Apostolis præceperit, vt ordinarent modum, & ritum celebrandi Sacrificium Missæ quoad accidentales c#remenias, & nihilominus eis commiserit illas ordinare, & instituere. Idemque dici potest de Oratione publica Ecclesiæ, & similibus. Sic ergo potuit Christus pr#cipere, vt esset in Ecclesia pastorale munus Episcoporum, & nihilominus institutionem illius muneris c#mittere Petro. Hoc autem posito, (in quo nulla repugnantia, nec moralis inc#moditas ostendi potest) planè sequitur, iurisdictionem Episcoporum esse de iure humano, & per homines dari. Quia res est talis ex immediata institutione, non ex præcepto, quod ad illam mouit. Nam præceptum remotè se habet, & est generale, & non determinat particulares cir cunstantias rei, sine quibus res ipsa non fit: Institutio verò proximè se habet, & constituit rem in particulari cum determinatis circunstantijs. Sicut in exemplis adductis cæremoniæ Missæ sunt de iure humano; esto præceptum generale ordinandi illas suerit diuinum, vt re vera est, siue fuerit diuinum naturale, siue

po sitiuum; & sic in similibus. Idem ergo erit in præs#ti ex dicta hypothesi, quòd Epis copatus inferiores pontificali dignitate non habent à iure diuino nisi generale præceptum instituendi, & conferendi talem dignitatem, vt si Rex mitt#s Proregem in Indiam, illi præcipiat constituere in prouincijs ordinarios gubernatores, illi vero committat, & modum potestatis illis conferendæ, & munerum largition#, non dicentur posteà gubernatores illi habuisse munus à Rege immediatè, sed à prorege, licèt ex regis pr#cepto, quia proxima mensura potestatis est voluntas, ac iudicium proregis, & ipse est etiam proxima causa, quæ ex vi su# potestatis alia officia prouidet; ita ergo erit in præsenti, posita pr#dicta institutione.

[sect. 15]

Quod ergo talis fuerit Episcopatu# **[382]** tutio probatur primo ex modo loquen di Canonum; ait enim Gregor. in cap.[1958] *Decreto.* 2. q. 6. *Romana Ecclesia vices suas ita alijs impertiuit Ecclesijs, vt in partem sint voca tæ solicitudinis, non in plenitudinem potestatis.* Vbi pondero verba illa, *Vices suas impertiuit:* nam plané significant, aliarum Ecclesiarum pastores à Romano habere potestatem, & ideò suo modo vices illius gerere, sicut olim Prætores vices Imperatoris gerebant. Non intendit autem per hoc docere Gregor. Episcopos esse tantum Vicarios Papæ, & nonproprios pastores, & Principes, sed solum voluit explicare emanationem vnius principa tus ab alio, à quo creantur Episcopi, vt eius coadiutores. Item Leo papa in cap. *Ita Dominus.* 19. dist. loquens de potestate Petri, inquit in ipso fuisse à Christo prin cipaliter collocatam, *Vt ab ipso quasi quodam capite dona sua velut in omne corpus diff# deret.* Quod testimonium ita eludit Castro, vt particulam illam, *Ab ipso,* interpretetur, dicere ordinem temporis: non causa litatis. *Nam Christus est* (inquit) *qui immediatè dedit Apostolis potestatem,* sed prius Petro Matth. 16. & posteà reliquis Aposto lis Matth. 18. Sed in primis semper ibi supponit falsum, scilicet, Christum de[1959]disse Petro, vel Apostolis potestatem Matth. 16. & 18. quia tunc non dedit, sed promisit, vt constat ex verbis, & c# muni expositione. Vnde falsum etiam est, Christum prius tempore dedisse Petro Apostolatum, vel potestatem, quàm cæteris Apostolis: nam simul omnibus dixit, *Sicut misit me viuens Pater, & ego mit[1960]to vos,* Ioan. 20. & cap. sequenti dixit Petro: *Pasce oues meas,* quod pertinuit ad sin gularem dignitatem eius; posteà verò iterum quoad munus Apostolatus dixit[1961] omnibus, *Euntes in mundum vniuersum præ dicate Euangelium, &c.* Matth, vlt. Potestas ergo Apostolorum, & iurisdictio illorum, vt tales erant non fuit, *ab ipso,* Petro eti# ordine temporis: non ergo in hoc sensu loquutus est Leo. Neque per illam particulam, *ab ipso,* refert solam personam Petri, sed etiam cum proportione ad suos successores, vt constat ex contextu. Prius enim dicit, *Christum Dominum ita ordinasse Apostolorum officium, vt in Beatissimo Petro Apostolorum omnium summo principaliter col locaret.* Vbi non dixit prius tempore, sed principaliter, quia nimirum, in illo tanquam in capite, & ordinario pastore, cui succedendum esset; in alijs verò tanqu# in legatis vitalitijs. vt sic dicam, offici# illud collocauit. Et addit rationem, & causam, *vt ab ipso,* id est, per ipsum, *dona sua diffunderet,* non in Apostolos; iam enim de illis non tractabat, *sed in corpus omne,* non vno tempore, sed perpetuo; ideò enim voluit dignitatem illam Petri esse perpetuam, vt per Petrum, & successores eius omnis alia potestas ad alios diffun deretur.

[sect. 16] [1962]

Secundo potest adiungi ratio; & congruentia, quia hic modus institutionis est magis consentaneus perfect# monarchiæ, qualem esse Christi Ecclesiam Catholici intelligunt. Item est congruentior ad maiorem vnionem membror# omnium etiam principalium cum suo capite, & perfectiorem sub ordinationem, & consequenter maiorem Ecclesi# pacem; ergo merito credimus, ita fuisse Ecclesiam à Christo institutam. Præsertim quia de supremi capitis institutione cum plenitudine potestatis, & absoluta pastorali cura sine vlla limitatione constat expresse ex Euangelio; de potestate autem immediate data alijs præla tis, quibus perpetuo succederetur ex vi eiusdem donationis, non constat ex Euangelio, imò neque aliquod eius in[1963]dicium reperitur. Et aliunde ex vsu colligi potest, mutationes, & erectiones Episcopatuum ad Romanum Pontific# semper spectasse, vt sumitur ex cap. *Qu# io,* & cap. *Salonitanæ* 63. dist, & cap. *Pastoralis.* & cap. *Temporis,* 7. q. 1. & plura alia refert Vargas suprà.

Tertio declaratur ead#veritas ex dif **[sect. 17]** [1964]fer#tia inter pontificiam dignitatem, & offi ci# Episcopi: nampontificia dignitas habet certam, & immutabilem qualitat#, & potestatem ex vi suæ institutionis in his, quæ ad substantiam eius pertinent, & ideo rectè intelligitur esse potuisse, ac debuisse ex immediata institutione diuina. Nam ex parte subditorum, & territorij habet determinationem per modum vniuersalitatis, vt scilicet, ext# datur ad vniuersum mundum, & omnes Christianos baptizatos, & aliquo modo ad omnes homines, quantum necesse est ad fidei propagationem, ac iustam religionis Christianæ protectionem; & similiter ex parte actionum soluendi, & **[383]** ligandi omnium modorum, & materiarum, in quibus versari possunt, habet eandem determinationem per vniuersalitatem, & in omnibus his habet immutabilitatem, quia nec augeri, nec mi nui ab hominibus potest, & ideò illius potestatis origo immediatè in Deum fertur, quia non est in hominibus potestas nec innata, nec extrinsecus data, à qua tanta celsitudo potestatis manare potuerit.

At verò munus Episcopale non ha **[sect. 18]** bet certam qualitatem, aut determinationem ex vi iuris diuini, neque in territorio, neque in personis subdendis huic, vel illi Episcopo, neque in actibus regiminis, neque in materia illorum. Vnde videmus quoad territoria Episcopatus esse inæquales, & eundem nunc augeri, nunc minui, vel vnum in duos diuidi, vel è conuerso ex duobus vnum fieri. Quoad personas etiam ex eadem Diœcesi aliquæ eximuntur à subiectione Episco pi, & immediatè subijciuntur Papæ, vel alteri iuxta voluntatem eius, & s#pe contingit Episcopum vnius Diœcesis habe re Ecclesias subiectas sibi in alterius Diœcesi, & aliquam exemptam in proprio territorio. In ipsis etiam Episcopatibus est ordo hierarchicus Episcoporum, Archiepis. & Patriarcharum, seu Pri matu#, qui nullo modo potest in ius diui n# referri, vt per se constat. Item in actibus iurisdictionis spiritualis aliqui sunt, quos non possunt Episcopi ex vi sui officij, vt instituere irregularitates, vt in propria materia dixi, vel pr#scribere impedimenta irritantia matrimonium, vt ex propria materia suppono, vel relinquere suum Episcopatum, aut ad ali#[1965] transire, iuxta caput. *Inter corporalia,* de Translat. Episcopor. & cap. *Nisi cum pridem,* de Renunciat. & in vniuersum grauiorum causarum definitio iuxta cap. *Maiores,* de Baptismo. In alijs verò actibus iurisdictionis, quos Episcopalis potestas exercere potest, limitationem, & reseruationem sæpe recipit, vel certam men suram, vt in absolutionibus, dispensationibus indulgentijs, & alijs similibus: ergo non potuit conuenienter tale munus habere diuinam institutionem immediatam, quæ debet esse certa, & pr#scripta. Qualis enim, & quanta hæc fuerit, ex iure diuino definiri non potest; ergo nec ipsum munus in

potestate iurisdictionis consistens fuit immediatè institutum, & datum à Christo, sed sol# præceptum, & c#missum Vicario suo.

Dicetur, ex vi iuris diuini habere E **[sect. 19]** [1966]piscopum integram potestatem iurisdictionis spiritualis, nisi à papa in aliquibus rebus limitetur, & solum in hac dependentia esse inferiorem potestate papæ, atque hoc modo habere certam qualitatem, & pr#scriptum modum ex vi iu ris diuini, variabilem tamen per huma num. Sed in primis hic modus institutionis alienus, est ab institutione diuina; decet enim, vt ea, qu# immediatè á Deo præscripta sunt, immutabiliora permaneant, & ita videmus seruari in institutionibus sacrificij, & sacramentorum. Deinde, cum in illo munere tanta futura esset mutabilitas, ac varietas, & nunqu# retenturum esset totam illam vniuersalitatem, necesse fuit, ita diuinitus institui, cum iam esset data Ecclesi# in Petro sufficiens potestas, per quam posset ordinari: Deus enim suauiter disponit omnia, operando per causas secundas, quando commode potest. Denique ex illo modo institutionis videntur sequi aliqua absurda, vnum est, Episcopalem iurisdictionem de se, & ex vi iuris diuini extendi ad vniuer sum mundum, & ad omnes homines, nisi per Pontificem limitetur ad modum iurisdictionis Apostolic#, quod perse incredibile est. Aliud est posse Episcopos ex vi iuris diuini dispensare in matrimonio rato, nisi à papa reseruetur, quod est etiam incredibile. Tertium est posse relinquere Episcopatum sua auctoritate, nisi à iure humano esset prohibitum, quod est contra Innoc.[1967] 3. in dicto cap. *Inter corporalia.* Et similia possunt multa inferri; non fuit ergo talis institutio diuina, sed solum hæc, vt crearentur Episcopi, qui essent ordinarij pastores principales animarum; ergo nihil aliud immediate per ius diuin# positiuum institutum est. Ex illa verò generali ordinatione sequitur statim, in creando illo munere, seruanda in pri mis esse, quæ ius diuinum naturale postulat, supposito priori fundamento, scilicet, vt tale munus creetur cum om nibus necessarijs ad conuenientem vs# eius: in his vero, quæ prudentialia, vel arbitraria sunt, res tota commissa est **[384]** Petro; ergo ab illo, & per illum habent immediatè Episcopi omnem suam potestatem.

Vnde tandem concluditur, multò ma **[sect. 20]** gis id dicendum esse de potestate ferendi leges, quia non solum potest illa limitari, vel ampliari per Pontific#, vt quotidie fit, sed etiam possent particulares Episcopatus institui, non conferendo Episcopis potestatem condendi leges. Quia hæc potestas non est per se necessa ria in omni gubernatore, nec in omni Principe, vt patet in temporalibus Prin cipibus habentibus superiorem in illo ordine. Et ratio est, quia ad huiusmodi regimen, etiam ordinarium, principalius sufficit potestas pr#cipiendi pro t# pore, pro qua durat regimen, & obligandi, cogendi, ac iudicandi, quæ omnia possunt haberi sine potestate ferendi leges, id est, perpetua pr#cepta, & durabilia post mortem præcipientis. Vel salt# posset Pontifex ordinare, vt statuta Episcoporum non essent firma, & durabilia, nisi ab ipso confirmarentur, vel nisi approbarentur à Concilio prouinciali, vèl à Metropolitano, aut Patriarcha, prout ipsi iuxta regionum varietatem, ac distantiam videretur expediens. Cur enim hoc non poterit Pontifex? aut qu# est in his omnibus repugn#tia. Imò vsus ipse ostendit, potestatem hanc s#pe illis concedi cum aliqua limitatione, vt pa[1968]tet ex cap. vlt. de Fer. ibi, *Cum clero, & populo,* & ex cap. *Nouit,* cum toto fere titu lo de His, quæ fiunt à Ptælat. sine consen. cap. Ergo ex diuino iure naturali non repugnat Episcopale regimen cum hac limitatione instituti, quandoquid# Episcopi in suo ordine non sunt supremi principes, sed superiorem habentes. Nec etiam regugnat ex diuino iure positiuo, vt à fortiori constat ex dictis. Quia nullum est verbum in sacra Scriptura, nec vllum vestigium traditionis, vnde colligi possit tale positiuum ius, si

ex natura rei non est illa potestas necessariò connexa cum Episcopali munere. Habent ergo Episcopi hanc potestatem, quia supremus Ecclesiæ legislator humanus, qui est Pontifex illam eis, vel expresse, vel tacite concessit, suo vè muneri adi#xit. Sicut supra dicebamus de Dynastis subiectis Imperatori, vel alteri Regi supremo in temporalibus, tunc posse leges ciuiles condere, quando eis concessum est, & non aliàs. Quod aut# Episcopis sit hæc potestas concessa, ex vsu, & ex iuribus citatis constat.

[sect. 21] [1969]

Ad primum ergo, & præcipuum fundamentum Castri, quod Episcopi sunt successores Apostolorum, respondetur vno verbo succedere illis vt Episcopi fuerunt, non vt fuerunt Apostoli: sunt enim hæ dignitates diuersarum rationum: Paulus enim Apostolus fuit, & nescimus fuisse Episcopum alicuius certæ diœcesis, vel habuisse aliquam propri# Ecclesiam, tanquam ordinarium, & pro ximum pastor# illius, licet haberet solicitudinem omnium Ecclesiarum. 2. Co[1970]rint. 11. & in multis creauit Episcopos, vt Titum Cret#, Timotheum Ephesi, Dionysium Athenis. De Ioanne etiam Eu#gelista legi tur; rexisse vniuersas Ecclesias Orientis, & in eis Episcopos constituisse, non tamen propriam alicuius sedem priuatum Episcopum occupasse. Fuerunt ergo omnes Apostoli Episcopi[1971] immediatè facti à Christo quoad conse crationem, & quoad hanc succedunt illis omnes Episcopi: fuerunt item Apostoli Episcopi quasi vniuersales totius Ecclesiæ ex immediata concessione Christi, & secundum hanc rationem non habuerunt successores pr#ter sol# Petrum, qui altiori modo pontificatum habuit.

Aliqui etiam Apostoli (licèt non om **[sect. 22]** nes) habuerunt determinatas sedes Epis copales, & quoad hoc non habuerunt Episcopatum immediatè à Christo, sed per determinationem humanam. Sic Iacobus Alph#i creatus est primus Episcopus Hierosolymitanus à Petro, vt testatur Chrysost. Hom. 87. in Ioan. & Eu[1972]seb. lib. 2, Historiæ cap. 1. Sic etiam ipse Petrus primus Episcopus fuit Antiochiæ, quam sedem non immediatè à Christo habuit, sed sua auctoritate accepit, & eadem posteà reliquit. Quoad hos ergo Episcopatus succedunt Apostolis Episcopi, propriè quidem, & in rigore solum in illis Ecclesijs, quæ aliqu# ex Apostolis habuerunt in primum Episcopum, in reliquis verò solum per quandam imitationem, vel participationem, quam habent a Petro, non im[1973]mediatè à Christo. Ad verba Christi Matth. 18. iam dictum est, solum fuisse **[385]** promissiua. Modus autem quo talis potestas esse danda pastoribus Eeclesiæ, ibi non declaratur. Vnde licet Episcopi habeant pèr Petrum potestatem, verissimè in illos conuenit. *Quoscunque, ligaueritis, &c.* Cum participatione, & distributione accommoda. Reliqua testimonia immerito afferunt, quia non sol# de Episcopis, sed etiam de omnibus superioribus, seu Prælatis inferioribus verum habent. Et suo modo etiam in Magistratibus, & principibus temporalibus, quamuis certum sit, non immediatè à Deo, sed per concessionem hominum habere suam potestatem. Nam postquam illas habent, incipiunt esse ministri Dei, & ideo illis debetur obedi entia.

Ad secundum patet responsio ex di **[sect. 23]** [1974]ctis; concessa enim maiori in bono sensu, negatur Minor, quia potestas ferendi leges, non est de ratione intrinseca muneris Episcopalis secundum genera lem rationem suam, secundum quam habet originem aliquam à iure diuino; & ideò non est apta comparatio, quæ fit ad dignitatem Apostolatus: nam illa fuit dignitas vniuersalis iuridictionis respectu totius Ecclesiæ, & ab ipso iure diuino fuit determinata ad illum gra dum perfectionis Episcopalis autem dignitas quoad

iurisdictionem non est ita de iure diuino, nec habet ab illo cert# modum potestatis, & consequenter nec institutionem, sed solum generale præceptum instituendi, & conferendi illam. Et hoc modo sufficienter explicantur verba Pauli, *In quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei*: Eo vel maximè quod etiam reges dicuntur regnare per Deum, & habere potestatem à Deo, etiam si per homines immediatè illis collata sint regna; ita ergo licet Episcopi constituantur à Petro, verissimè dicitur, positos esse á Spiritu Sancto ad regendam Ecclesiam, quia h#c est voluntas Spiritus Sancti, & non sine ipsius inspiratione, & cooperatione fit. Reliqua, quæ ibi adduntur, iam sunt ex pedita.

Ad tertium ex vsu respondetur, post **[sect. 24]** Apostolos semper fuisse Episcopos crea tos per homines, & non immediatè à Christo, & accepisse suam potestatem mediante Pontifice s#mo aliquo modo, licet non semper fuerit idem modus seruatus. Nam in principio nascentis Ecclesi#, licèt Petrus sua auctoritate qu# plurimos Episcopatus erexerit, vt late refert Baron. Ann. 44. nu, 11. 27. & s#pe alijs locis; tamen etiam alij Apostoli per[1975] potestatem sibi à Christo concessam Eccle sias erigebant, & Episcopos in eis consti tueb#t, vt de Paulo dictum est, & de se ipse testatur, & de Ioanne Euangelista ait[1976] Hieron. de Scriptor. Eccles. *Totas Asiæ fundauit, rexitque Ecclesias,* Et Tertulian. li. 4. contra Marci. cap. *Habemus* (inquit) *Io# nis Alumnas Ecclesias; nam etsi Marcion Apo calypsim eius respuit, Ordo tamen Episcoporum ad originem recensus, in Ioann# stabit auctor#.* Et de alijs similiter est notum, ac necessarium.

Nihilominus verò credendum est, om **[sect. 25]** [1977]nes Episcopos ab Apostolis creatos habuisse successo res, media Petri auctoritate, mediate, vel immediatè. Nam ordo Hierarchicus Episcoporum, Archiepisco por#, & Patriarcharum à principio Ecclesi# incepit, & quia in Ecclesia perpe tuo erat duraturus, non sine auctoritate Petri institutus est, vt alibi Deo d#te latius dicemus? T#c ergo in Asia, & alijs regionibus remotioribus per election# aliquam vsu, & tacito consensu Romani Pontificis fiebant Episcopi & superiores Prælati, & fortasse Archiepiscopi confirmabant Episcopos, in Oriente, & regionibus remotis, Patriarch# autem Episcopos, ipsi vero Patriarchæ à principio fuerunt per Petrum instituti, & posteà auctoritate Romanæ Ecclesiæ, vel modo aliquo ab illa præscripto constituebantur, & ad hunc modum semper potuerunt Episcopi mediatè, vel immediate per Romanum Pontificem cre ari. Et licet per electionem, vel postulationem cleri, aut populi fierent, potestas ipsa semper dabatur auctoritate capitis, vel per se, vel per alios operantes, quod vsque hodie seruatur in Ecclesia Catholica, semperque seruatum fuisse credendum est? Nam[1978] vt ait Irenæus libro tertio, capitulo ter tio. *Ad Romanam Ecclesiam propter principaliorem principalitatem necesse est omnes conuenire Ecclesias, hoc est, omnes vndique fideles.* Quod licèt maximé de Doctrina Fidei verum sit; tamen etiam locum habeat in his omnibus, quæ **[386]** ad vniuersale regimen, & grauiores eius actus pertinent, inter quos computatur creatio Episcoporum, vt tradit Gregor. in cap. *Præceptum,* distinct. 12. & ibi[1979] Glossa, & alij notant, & sumitur ex cap. *Antiquis* 9. q. 3. quod sumptum est ex Epistola Athanasij ad Felicem Papam. Vnde etiam notat Glossa in cap. *Quanquam* de Elect. in 6. quod de iure antiquo, & dispositione Ecclesi# potestas conferendi Episcopatum pertinet ad Papam, &[1980] notat Panormita. in cap. *Verum,* de For. compet. num. 11.

Atque hinc tandem explicata, & con **[sect. 26]** firmata manet vltima pars assertionis, in qua dicebamus, potestatem hanc Episcoporum originem habere à iure diuino, & præcepto

Christi est, vt Ecclesia per Episcopos gubernetur, & quod à Papa vocentur in partem solicitudinis, licet modus determinatio, & collatio potestatis per arbitrium, & prudens iudici# Pontificum facta sit, & augeri, vel limitari possit. Vt autem h#c omnia clariora fiant, & ad omnes singulares personas, quæ le ges Ecclesiasticas ferre possunt, melius applicentur, nonnulla peculiaria dubia in sequenti capite proponemus, & expo nemus.

CAPVT V.

Deciduntur nonnulla dubia, quibus doctrina superioris capitis magis explicatis.

PRimum dubium est, vtrum Episco **[sect. 1]** [1981]pus possit condere leges sine vol# tate pap#, & qu# regula in hac materia seruanda sit, videlicet, an possit Episcopus quidquid ei non prohibetur, vel solum quod ei conceditur. In quo primo dicendum est, Episcopos non posse leges ferre in rebus, quas papa sibi specialiter reseruauit, illisvidelicet, aliquo modo repugnantes. Hoc est certissim# ex subordinatione debita. Habeturque in cap. 1. de *Translat. Episco.* & cap. 1. & 2.[1982] de *Reliquijs*, & *Venerat. S#ctorum*, & cap. vlt. de *Religiosis domibus.* Vnde secundo certum est, non posse aliquid statuere contra ius commune quia eo ipso repugna rent voluntati superioris, sumitur ex cap. secundo de Locato. Tertiò addendum, in grauioribus causis nihil posse statuere, quia per generalem regulam Sedi Apostolicæ sunt reseruatæ. Notat Glossa in capit. secundo de Maiorit. & obediend. Item Glossa in cap. secundo,[1983] §. *Porro,* distinct. 3. & 18. distinct. in principio. Abbas in capite vltimo de Offic. Legato numero quinto, & sumitur ex cap. *Præceptis* distinct. 12. & cap. *Multis,* distinct. 17. & cap. *Maiores,* de Baptismo. Probatur etiam ex generali principio, sub generali concessione non venire ea, quæ in specie non essent verisimiliter concedenda cap. vltimo de Officio Vicarij in sexto, & optime ad r# præsen[1984] tem in cap. *Quod translationem,* Vbi adnotant Panormitan. & alij, & Barthol. in l. *Omnes populi,* Digest. de Iustitia, & iure. numero 26. Dicuntur verò esse grauiora, quæ ad nouam fidei declarationem, vel promulgationem pertinent, vel quæ[1985] concernunt statum vniuersalis Ecclesiæ, vt verbi gratia, continentia sacerdotum, aut quæ repugnant priuilegijs, vel consuetudinibus vniuer salibus, iuxta caput, *Cum dilectus* de Consuetud. vbi Glossa verbo, *Constitutus.* Item vnam Ecclesiam alteri subijcere, aut duos Episcopatus, vel vnum in duos diuidere, vt dicitur in dìcto cap. *Quod translationes,* & simile esset quadragesimale ieiunium mutare, vel quid similè. Extra hos vero casus pro generali regula habend# est, Episcopum non agere positiua ap[1986]probatione, confirmatione, aut concessione pap#, vt possit statuta condere de se firma, ac perpetua, quia hoc conuenit illi iure ordinario, cap. sec#do de Maiorit. & obedient. cap. secundo de Constitut. in sexto & ex perpetua consuetudine, traditione Ecclesiæ, neque est vlla ratio ad limit#dam hanc Episco pi potestatem.

Secundum dubium est, Vtrum Epis **[sect. 2]** copus possit sine consilio, vel consensu capi tuli, aut cleri, statuta efficere. Aliqui enim id affirmant ex Glossa in[1987] capitulo,

Siquis, de Maioritatibus, & obedient. sed illa Glossa id non dicit, sed solum ait posse Episcopos constitutiones facere. Vnde Panormit. cap. vltimo de Offi. legati absolutè id negat, citatq;[1988] Ioan. Andr. & id colligit ex cap. *Nouit.* & cap. *Quanto,* de Ijs, quæ fiunt à Prælato sine consensu capituli. Qu# iura non loquuntur de statutis, sed de obiectionibus bonorum Ecclesiæ, & alijs simi-**[387]**libus negotijs, quæ ab Episcopo sine capitulo facienda non sunt. Vnde dicendum puto, eandem fere regulam hic esse seruandam, quæ in proximo an tece denti puncto posita est. Nam regulariter Episcopus non pendet in ferendis legibus à capitulo, quia non habet ab illo potestatem, sed à Papa, à quo in suo gradu constitutus est princeps habens regimen Monarchicum, quia hoc erat magis consentaneum diuino iuri. Item, quia nullo iure adhibetur hæc limitatio potestatis Episcopalis, nec talis dependentia Prælati à subditis in legibus ferendis sequitur ex principijs naturalibus: ergo non est pro generali regula constituenda, solum ergo dici potest, esse necessarium concilium, vel consensum cleri, aut etiam populi in casibus à iure expressis. vel in his rebus, quæ specialem rationem, vel nenessitatem præ se ferunt. Exemplum. prioris partis habetur in capitulo vltimo de Ferijs, & de illo latè dixi in tom. primo de Religione tractat. 2. lib. secundo, cap. 11, á num. septimo. Exempla alterius partis sunt, si leges Episcopi disponant de rebus, quæ possunt cedere in præiudicium capituli, aut cleri, proportione seruata, vt si sint contra priuilegium à Superiore illis concessum, vel contra præscriptam consuetudin#. Et hoc ad summum potest colligi per argumentum à simili ex dictis capiti[1989]bus, *Nouit,* & caput. *Quanto,* & magis ex cap. *Vestra,* de Locato; & est hæc communis sententia. Felinus cap. *Cum omnes.* de Constitut. num. 11. & Archid. ex textu ibi cap. 1. de conser. dist. 3.

Tertium dubium est, quid dic#ndum **[sect. 3]** [1990] sit de superioribus Prælatis, vt sunt Archiepiscopi, Primates, seu Patriarchæ, De quibus in primis certum est, iure communi idem posse ìn suis particularibus Diœcesibus, quod Episcopus, quia illarum Episcopi sunt. Deinde dicendum est, nihil amplius, vel intra, vel extra illas possè, nisi speciali iure, aut præscripta consuetudine, vel priuilegio eis consensum sit. Ita sumitur ex cap. quarto vsque ad caput. *Conquæstus.* 9. q.[1991] tertia, & caput. *Duo simul,* de Offic. Ordinarij. Ratio autem est, quia hæ dignitates, quatenus superiores Episcopis sunt, omnino sunt de iure humano Ecclesiastico, & ideò nihil ratione illarum fieri potest; nisi quod specialiter concessum est: præsertim cum ita sit in dictis iuribus declaratum. Vnde quod ait Glossa in principio distinct. 18. verbo, *Constituendum,* scilicet, Episcopum[1992] posse condere Canones Episcopales, & Archiepiscopum prouinciales, intelligendum est de Archiepiscopo cum concilio prouinc iali, aliàs iuri repugnaret, vt constat, ex iuribus citatis, præser[1993]tim ex cap. *Nullus Primas,* 9. qu#stione tertia. Ideoque æquiparatio illa Archiepiscopi cum Episcopo non est omnimoda etiam respectiuè: nam Episcopus solus potest facere Canones Episcopales, non sic Archiepiscopus prouinciales.

Atque ex his facile intelligi, seu expe **[sect. 4]** [1994]diri potest quartum dubium, scilicet, quam potestatem habeant ad condendas leges Cardinales, Abbates exempti habentes iurisdictionem Episcopal#, vel alij similes Pr#lati, aut etiam legatus Pontificius. Primo enim de Cardinalibus dicendum est, per se, & ratione suæ dignitatis solum posse leges ferre in Ecclesijs suorum titulorum. Probatur, quia tantum in illis habent iurisdictionem Episcopalem, vt aperte sumitur ex[1995] cap. *His, quæ,* de Maioritate. & obedien. & cap. *Quærelam,* de Elect. vbi id notat Panormit. citans Ioan. Andr. & alios, & Hieron.

Manfred. tracta. de Cardinalib. Decis. 134. Secundum dicendum est, inferiores Pr#latos, licet Cardinales non sint, si habent iurisdictionem Episcopal#, posse iure communi in suis quasi Diœcesibus leges ferre, nisi eis sit specialiter prohibitum, aut ex consuetudine, vel peculiari institutione requirant c#munitatis, velcapituli consensum, quod tam ad regulares, quàm ad seculares[1996] extendi potest. Rario est, quia h#c potestas est iurisdictionis, & per se, & iure ordinario est coniuncta cum iurisdictione Episcopali. Tertio idem dicen dum est de legato Summi Pontificis: habet enim potestatem condendi leges in sua prouincia, quæ durent, etiam finito munere eius, donec reuocentur, vel à papa, vel ab alio habente æqualem potestatem. Ita declaratur in cap. vlt. de Offic. legati, vbi Panormitan. & alij, Syluester verb. *Lex.* num. 4. Ratio est, **[388]** quia hoc munus ita institutum est à Summis Pontificibus, & quia illi legati habent iurisdictionem plus quam Episcopalem, & ordinariam, vt patet ex toto titulo de officio legati.

Vltimò dicendum est, nullam aliam **[sect. 5]** [1997] personam singularem, præter numeratas habere in Ecclesia potestatem ferendi leges canonicas, quia nullibi con cessa legitur, neque cum aliquo alio munere coniuncta est. Et ratio reddi potest, quia (vt suprà dixi) potestas legislatiua in qualibet republica, de se est suprema; in inferioribus autem solum esse potest quatenus à supremo Principe communicatur: non solet autem c#municari, nisi magisprinci palibus, & ha bentib# superiorem valde gubernation#, & ideò in Ecclesia iure ordinario hæc potestas non est coniuncta, nisi cum principali iurisdictione, qualis in Ecclesia est Episcopalis, & non inferior.

Quinto dubitari hic solet, an s#ten **[sect. 6]** ti# Sanctorum Patrum, præsertim illæ, quæ in decreto habentur, vim legis habeant. Ratio dubitandi est, quia in Decreto Gratiani vt tales inseruntur, &[1998] ita communiter, vt canones citantur. Imò Glossa in cap. *Noli,* dist. 9. verb. *In istis*, generaliter dixit, sententias Patrum, quæ probantur à Gelasio dist. 15. cap. 3. esse Canonicas vsque ad minimum apicem. Sed hoc non habet fundamentum, quia nec Ecclesia hoc sentit, cum Patres non fuerint canonici scriptores, nec infallibilem assistentiam Spiritus Sancti habuerint. Neque in illo textu id dicitur, nisi specialiter de quadam Epistola Leonis Papæ, in qua vt Pontifex loquutus est. Vnde per vim exceptionis satis significatur, approbationem aliorum operum non esse in eo sensu factam, sed solum vt de grauissima humana auctoritate illorum Patrum constaret. Quod ergo ad præsens spectat dicendum est, sententias, seu dicta Sanctorum, per se, & quatenus nituntur auctoritate eorum, non habere vim legis, vt notat Glossa distict. 20. in princip. & sumitur ex tota illa distinctione. Et ratio est, quia lex non est actus doctrinæ tantùm, sed potestatis; Sancti autem Patres non habebant potestat# hanc, neque etiam hac intentione talia[1999] scripta tradebant. Lege Panormitan. Deci. & Felinum cap. *Ne innitaris,* de Con[2000]stitut. Dixi autem, *Per se, & quatenus eorum auctoritate nituntur,* quia interdum ipsi testificantur de præcepto, vel à Christo, vel ab Apostolis tradito, vel Ecclesiæ traditione introducto; & tunc ex illis colligitur præceptum tanqnam ex testibus, non tanquam ab auctoribus, Vnde iuxta modum, quo de re aliqua, seu obligatione testificantur, & iuxta maiorem, vel minorem consensum Sanctorum inter se, eò maiorem, vel minorem fidem efficiunt; de qua re vi[2001]de Augustin. de Anchona lib. de Potestate pap# quæst. 100. & Canum lib. 7. de Locis cap. 3.

Addo præterea, sententias Patrum **[sect. 7]** [2002] non accipere vim legis, eo quod à Gratiano in suo Decreto insert# sint, nisi ab aliquo Pontifice fuerint canonizat#, vt inter Decretales

aliquando inueniuntur. Ratio est, quia nec Gratian, habuit potestatem dandi vim legum, neque Pontifex aliquis pro legibus approbauit omnia, qu# in illo Decreto continentur. Quanuis aliqui Cononistæ oppositum sentiant, quos refert, & sequi videtur Felinus in cap. 2. de Rescript. nu. 45. Sed re vera non habent firmum fun damentum: nam consuetudo, quam alle gant, non est in eo sensu (iuxta conceptum communem sapientum) introducta. Et ita sentiunt plures alij Canonistæ, quos idem Felinus refert, & Decius ibidem, num. 15. Idemque dicendum est de aliquibus legibus ciuilibus, quas in suo Decreto Gratian. posuit, quia non eo ipso habent vim legis canonicæ, nisi ab aliquo Pontifice sint canonizatæ; propter eandem rationem; vt sentit Glos[2003]sa in cap. 1. de Rebus Ecclesiæ non alienandis in 6. verb. *Tractatus*, & videtur supponere Nauar. de Reditib. Eccles. q. 3. Mon. 17. num. 5.

Deniq; obiter addo, nonnulla referri **[sect. 8]** à Gratian. quæ in Concilijs, vel Patr ibus, quibus ipse ea tribuit, non inueniuntur, de quibus meritò dubitari potest, an habeant vim legis. Nam aliqui putant,[2004] omnino esse credendum Gratiano, quia iura auctoritatem illi tribuere videndentur, iuxta Decium, & Felinum suprà. cum Panormitan. cap. secundo, citato de Rescriptis. Veruntamen licet illa sit aliqua præsumptio, non tamen suf-**[389]**ficiens, vt inducat legis auctoritatem, & sufficientem proposition#. Quia Gratian. (verisimile est) non omnia sumpsit ex proprijs originalibus, sed multa ex antiquioribus Decretis, seu collectoribus, & ita facile potuit deceptio, & mutatio fieri, præsertim in nominibus auctorum. Item in Decreto Gregoriano multa emendata sunt. Quapropter consulenda semper sunt originalia: quando verò hæc non inueniuntur, inspiciendum est, an talia decreta vsu saltem. & consuetudine sint recepta, vel in alijs certioribus decretis confirmata, alioqui ad ius constituendum non sufficient.

CAPVT. VI,

Quæ communitates, seu congregationes Ecclesiasticæ habeant potestatem condendi leges.

PRIMVM locum inter has communitates, seu congregationes ha **[sect. 1]** [2005]bet generale concilium, quod tribus modis considerari potest; primò vt Summum Pontificem personaliter habeat præsentem, cuius auctoritate, & congregatum sit, & procedat: secundo quod habeat auctoritatem papæ per legatos pr#sentes, non tamen personam; tertiò, vt omnino sine Pontifice fit. De primo res est per se nota, quia si solus papa potest ferre leges pro vniuersa Ecclesia à fortiori poterit simul cum concilio generali; & huius rei exempl# habemus Actor. 15. vt suprà notatus. De[2006] secundo etiam concilio si à papa postea confirmatum sit, est etiam manifestum habere eandè potestatem, propter eand# rationem, & huius rei exemplum habemus fere in omnibus concilijs generalibus extra vrbem factis, & maxime in Tridentino,

Difficultas autem est, an hoc conci **[sect. 2]** lium habeat potestatem obligandi per suas leges, prius quàm à papa c#firmetur. Aliqui Auctores affirmant, significat[2007] Victor in

Relect. 2. de Potestate papæ q. 1. n. 6. & Sot. in 4. dist. 20. q. 1. art. 4. ad 2. Suaderi potest, quia concilium illud habet infallibilem auctoritatem; ergo & supremam potestatem. Item quia aliàs superflue c#uocaretur ad leges cond#das, quia tandem solus Pontifex illas conderet. Verior tamen sententia est, illas[2008] leges non obligare sine confirmatione Papæ. Ita Caiet. Opusc. de Comparatione papæ, & Concil. Turrecrem. lib. 2. Summæ cap. 71. Nauar. lib. 1. Consil. tit. de Constit. consil. 1. n. 4. Quod sufficienter probatur perpetua traditione, & obseruatione conciliorum generalium; semper enim confirmationem à Pontifice postularunt, & antea non censebantur habere vim obligandi suis legibus, nec vniuerse in Ecclesia recipiebantur. Quod si aliquando prouincia, vel Eccle sia aliqua particularis ante confirmationem admittit talem legem, id facit vel spontaneè, vel ex particulari præcepto suorum prælatorum, vt Nauar. Notat, specialiter circa decreta Concilij Trident. qu# ante confirmationem cæperunt in Hispania obseruari. Ratio au tem est, quia concilium congregatum[2009] sub obedientia Pontificis non habet im mediatè ex iure diuino iurisdictionem super vniuersam Ecclesiam: nullibi enim illi concessa loquitur, sed Petro; tant# ergo iurisdictionis habet, quantum illi à papa conceditur; sed papa non dat auctoritatem concilio ad ferendas leges obligantes prius, quàm ab ipso confirmentur, vt ex vsu constat; ergo. Dices, potest illam dare, & mittere legatos cum ea potestate, & conditione, vt leges à concilio latæ statim sine alia confirmatione promulgari possint, & obligare. Respondeo primò, si papa id faciat antecedenter, vt sic dicam, confirmare illas leges; cum dicimus autem consirmationem esse necessariam, de consequente, vel antecedente intelligendum est. Addo vero, nunquam id fieri, nisi quando papa in ipsa instructione concilij in particulari declarat, quid pr#cipiendum sit: nam in communi, & indifferenter non est ita expedi#s, quia confirmatio papæ, vt certam habeat, & infallibilem assistentiam Spiritus Sancti, oportet, vt circa rem certam, & determinatam verse tur. Quod verò consilium huiusmodi illam habeat, antequam confirmetur: satis dubia res est, de qua non est hic dicendi locus.

Superest dicendum de Concilio qu#do Papa, nec per se, nec per legatos adest. Et quidem si in Ecclesia sit certus aliquis, & indubitatus Pontifex, talis con-**[390]**gregatio, nec essetverum concilium, quia[2010] non esset legitimè coactum, vt pote sine auctoritate Pontificis Romani: nam repugnare videtur, vt eius auctoritate c# gregetur, & quod desint in eo legati eiusd#, vel aliquis, qui ipsius nomine præ sideat, & quod sit concilium generale. Vnde si tale concilium fingatur non poterit dici generale, quia omninò in illo deest Ecclesi# caput, cum tamen eo tempore, vt supponitur, non desit in Ecclesia. Vnde etiam illo casu ficto admisso, constat, decreta, & legis talis concilij non posse obligare vniuersam Ecclesiam ante c#firmation# papæ, quia non est generale, & quia de illo à fortiori procedunt dicta in priori puncto.

Sol# ergo superest dubium, quando **[sect. 4]** [2011] contingit tale concilium congregari deficiente Pontifice, propter exortum schisma, vt contingit tempore concilij Constantiensis. Et tunc dicendum censeo, tale concilium solum habere eampotestatem, qu# necessaria est veluti ad defension# Ecclesiæ, & ad pacifi#cd# illam elig#do summum Pontific# certum, & ideò solum ea posse præcipere, & ordinare, quæ adhuc finem necessaria sunt; non vero leges perpetuas pro vniuersa Ecclesia statuere. Hoc in primis probat vsus. Deinde ratio, quia tale concilium non habet hanc iurisdictionem immediatè ab aliquo iure diuino positiuo, quìa nec scriptum est, nec traditione constat; neque

etiam habet á Summo Pontifice, quia supponimus, illum non esse, & qui præcesserunt, illam non reliquerunt, quia nullum etiam decretum de hoc habemus; solum ergo habet potestatem, quæ ex iure diuino naturali consequitur in quodlibet corpore mystico, vt possit se gubernare, & tueri per principes particulares vnitos in vnum corpus, quando deest supremum caput. Hæc autem potestas ex natura rei solum consequitur ad prædictum finem, & cum dicta moderatione. Vnde si tale concilium aliquas ferret leges, ad summum possent obligare ex vi acceptationis Ecclesiæ vel quatenus singuli Episcopi possent illas in suis Episcopatibus ferre, vel vsque ad electionem Pontificis.

Vnde obiter intelligitur, quid dicen **[sect. 5]** d# sit de Collegio Cardinalium, vacante Sede; nullas enim ferre potest leges, qu# obligent totam Ecclesiam. Ratio[2012] est, quia nullibi est illi Collegio concessa talis iurisdictio. Nam de iure diuino est idem argumentum, quia nullibi constat. Nec collegium ipsum, seu cardinalium dignitas censetur esse de iure diuino, iuxta communiorem sententiam, quam nunc non definimus. De iure verò Ecclesiastico potius colligitur prohibitio ex Clemèntina, *Nec Romani,* de[2013] Elect. in princ. ibi, *Irritum, aut inane decernentes quidquid potestatis, aut iurisdictionis ad Romanum Pontificem (dum viuit) pertinentis, cætus ipse duxerit exercendum.* Sol#que ibi excipiuntur, quæ in cap. *Vbi periculum,* de electio. in 6. Cardinalibus conceduntur; ibi autem nihil eis conceditur, nisi quæ ad electionem pontificis, & ad defensionem Ecclesiæ, & quæ ad obuiandum imminentibus periculis spectant. De reliquìs verò potius dicitur, *Quod se nequaquam de alio negotio intromittant.* Et in Paragrapho. *Certum,* ad ditur, *Omni conatu, & solicitudine prout possibilitas patitur, id acturi tantummodo, vt eorum mynisterio acceleretur vtilis, & per necessaria totius mun di promissio.* Atque hæc sententia sumitur ex Glossa in Clementina, vnica, de[2014] Schismatibus. Verbo *Sede vacante,* in fine expressius Abbas in caput. *Cumte.* de Re iudic. numero 13. & ibi Felinus numero 11. & Anton. de Butr. & Imola in cap. *Translato.* de Constit.

[sect. 6] [2015]

Contrarium verò tenuit Archidiac. cum Laurent. in caput, *Cum constitueretur*. 50. dist. in fine, & sequitur Iacobat. libro primo de Concilijs, artic. 12. p. 38 Alban. de Cardinal. quæstione 42. in fine Manfred. de Cardinal. Decisio. 6. Fund#tur, quia Senatus poterat condere legem L. *Non ambigitur.* Digestis de Legibus, collegium autem Cardinalium habet auctoritatem Senatus, cap.[2016] *Ecclesia* 16. quæstione prima, & caput, *Constantinus,* 96. distinctione ergo confirmatur, quia collegium Cardinalium habet potestatem creandi legislatorem, quid ergo mirum, quod possit condere leges? Sic enim intulit Hugo in cap, *Nullus,* 79. dist. posse illum collegi# creare Cardinalem, quia potest eligere Papam. Confirmatur secundo, quia illud collegium repræsentat vniuersam Ecclesiam, quatenus illius nomine potest eligere Papam. Sed hæc sententia **[391]** non habet firmum fundamentum, neq#; video quomodò intelligi, aut defendi possit. Nam vel loquitur de cætu Cardinalium, viuente Papa, aut sede vacante; neutro autem modo vera esse potest; ergo. Minor quoad priorem partem patet, quia viuente Papa, nullam iurisdictionem ordinariam habet illud collegium, vt collegium est; imò nec singulæ personæ eius nisi in proprijs titulis, vt suprà dictum est. Quapropter, viuente Papa nec congregari in vnum possunt per modum talis collegij, nisi ex voluntate, & auctoritate eiusdem Papæ, præsertim ad disponendum de his, quæ ad Ecclesiæ regimen spectant,

multoq#ue minus poterunt tunc condere legem sine Papa. Altera verò pars euidenter c# uincitur ex iuribus allegatis, & discursu facto.

Vnde illa æquiparatio cum senatu friuola est, quia nec in illis decretis ha **[sect. 7]** betur, & licet fieret, intelligenda esset quoad honoris, & dignitatis titulos, n# quoad iurisdictionem spiritualem. H#c enim non potuit dare Constantinus, nec est in communitate aliqua Ecclesiastica, nisi à Papa deriuetur. Ad primam ve rò confirmationem negatur consequentia, quia potestas solum est data Cardinalibus ad actum eligendi, non ad alios, licèt minus nobiles. Vnde etiam illa æquiparatio Hugonis falsum infert, quia Collegium Cardinalium re vera non potest creare Cardinalem, quia nullibi datur illi hæc potestas, & potestas definita ad actum nobiliorem, non potest extendi ad alium diuersæ rationis, licet minus nobilem, & ita notauit Glossa in[2017] Clement. 2. de Elect. verb. *Potestatis*, & Turrecrem. in dicto cap. *Nullus.* In secunda deniq#ue confirmatione, in rigore falsum est, quod sumitur: nam potestas illa eligendi Pontificem non est in illo collegio ab Ecclesia, sed à Christo, mediantibus præcedentibus Pontificibus. Deinde licèt Collegium illud repræsentaret Ecclesiam, non tamen simpliciter, sed ad præbendum illum consensum, sicut procurator destinatus t#tum ad vnum actum. Sicut etiam Concilium Acephalum, sede vac#te, dicitur repr#sentare totam Ecclesiam, non tamen omnino perfectam, sed carentem capite, & in ordine tantum ad creand# illud, & tollenda impedimenta, vel incommoda, quæ interim solent Ecclesiæ aduenire.

Secundo loco dicendum est de mino **[sect. 8]** [2018]ribus concilijs, de quibus statuitur regula, posse ferre leges accommodatas, & proportionatas iurisdictioni suæ, t# quoad territorium, quam quoad materiam legum. Hanc sumo ex communi doctrina Canonistarum in §. *Porrò,* post cap. *Regula,* dist. 3. Hostien. in Sum. tit.[2019] de Constit. Decio, & alijs circa eandem Rubricam, Innocent. in cap. *Graue,* de Præbendis. Declaratur, & probatur breuiter: nam hæc concilia sunt triplicis ordinis; quædam dicuntur nationalia, vt in Hispania fere fuerunt Toletana, & generaliter sunt illa, ad quæ conueniunt non solum Episcopi, sed etiam Archiepiscopi alicuius nationis sub vno Primate, vel Patriarcha. Alia sunt prouincialia vnius Metropolis, in quibus conueniunt Episcopi sufraganei cum suo Archiepiscopo. Alia deniq#ue sunt synodalia, quæ ordinariè non vocantur concilia, sed synodi, & ad ea conueniunt Abbates, & Parochi cum suis Episcopis. Nullum ergo ex his potest per se ferre leges obligantes totam Ecclesiam, nisi Pontifex illas efficiat suas, quia non habent vniuersalem iurisdictionem, & eadem ratione non possunt ferre leges in materijs grauioribus reseruatis Pontifici, iuxta regulam suprà positam. At ve rò in materia proportionata potest vn#quodq#; in suo territorio leges ferre.

Conclusio ergo sic explicata sumitur ex cap. *Catholica,* dist. 11. & ex cap. *Con* **[sect. 9]** [2020]*cilia, dist. 17. & ferè tota dist. 18. & cap. Penult.* dist. 92. Ratio autem huius iurisdictionis sumi potest vel ex natura rei, supposita ordinaria iurisdictione Episcoporum, & aliorum Pr#latorum superiorum, qui in ordine Ecclesiastic# hierarchi# illis superiores sunt aliquo mo do. Nam inde statim fit, vt quatenus plu res Episcopi sub vno Archiepiscopo, vel Patriarcha constituuntur, possint etiam in vnum congregari, & legitim# corpus mysticum efficere, in quo ex natura rei est potestas legislatiua, eo ipso quod à superiore non prohibetur. Et eadem ratio procedit in clero sub vno Episcopo constituto, &c. Vel etiam potest hæc iurisdictio censeri ex institu-**[392]**tione humana, quia Summi Pontifices voluerunt ad maiorem vnionem, & conformitatem

diuersarum nationum, vel prouinciarum, aut Episcopatuum respectiuè, & ad magis suauem gubernationem, vt non solum per ipsos Episcopos, seu Primates sigillatim, sed etiam per legitima Concilia, & synodos leges ferri possent. Quæ institutio constat ex traditione antiquissima, & insinuatur in citatis decretis, & nouissimè in Concilio Tridentino sess. 24. cap. 2. de Reformation. quatenus pr#cipit, synodalia, & prouincialia Concilia frequenter fieri.

Vnde fit, vt ad obligationem legum, quæ ab his Concilijs fiunt, non sit ne **[sect. 10]** cessaria confirmatio Papæ. Quia hæc concilia intra se habent, vel habere debent caput sibi proportionatum, scilicet, Patriarcham, aut Primatem, vel Archiepiscopum, vel Episcopum respectiuè; & ideò sufficiunt ad ferendas, & confirmandas suas leges particulares. It# in his legibus per se sumptis non est illa infallibilis auctoritas, quæ in legibus Conciliorum generalium, quia non feruntur prò tota Ecclesia. Et hinc etiam constat limitatio posita, quia hæ leges non procedunt à suprema iurisdictione, & ideò nec vniuersales esse possunt, nec de rebus grauioribus, quæ vel tot# Ecclesiam attingunt, vel Summo Pontifici reseruatæ sunt. Hoc autem intelligendum est præcisè sistendo in auctoritate talium Conciliorum secundum se: nam si in aliquo eorum adsit Summus Pontifex, vel eius confirmatio posteà accedat, possunt tales leges omnem vim, & efficaciam accipere iuxta Pontificis voluntatem. Quia potestas in eo non deest, vt suprà dixi, & ideò ad maius auctoritatis robur, & vt leges immutabiliores sint, solent hæc concilia confirmationem suarum legum à Pontifice postulare. Hæc autem confirmatio non satis est, vt tales leges vltra territorium suum extendantur, nisi hac intentione à Pontifice confirmentur, vel per traditionem, vel alium modum ext#dantur. Sic enim multa decreta Conciliorum prouincialium generaliter recepta, & canonizata sunt. Ad hoc autem non satis est inueniri in Decreto Gratiani, vt suprà tetigi, sed aliunde in particulari obseruandum est, ex vsu, & traditione, vel Pontificum decretis.

Tertio loco dicendum est de inferio **[sect. 11]** [2021]ribus communitatibus, & primò de capitulo Ecclesiæ cathedralis, quod dupliciter considerari potest, scilicet, vel viuente Episcopo, vel sede vacante. It# potest esse sermo vel de statutis obligantibus tantum ipsummet capitulum, & membra eius, vel de pertinentibus ad totum Episcopatum, vel clerum. Primò ergo est certum, capitulum nihil posse viuente Episcopo statuere de his rebus, quæ ad alios pertinent, quia nullam habet iurisdictionem. Secundò conueni#t omnes, posse aliqua statuta facere pertinentia ad se ipsum, seu capitulares suos. Dubitant autem Doctores, an possit ea facere per se sine consensu Episcopi, vel illum requirat. Cum enim Episcopus sit caput, non videtur corpus sine illo quidquam posse facere argumento capituli *Nouit*, de His, quæ fiunt à Prælatis, &c. Aliunde verò videtur Capitulum illud[2022] esse corpus distinctum, & habere suum proximum caput, scilicet, Decanum, & vt sic posse facere sua statuta. Sic enim aliquando in iure capitulum ab Episcopo distinguitur, in quo significatur Epis copum non esse partem capituli, eti#si aliàs sit superior. De quo videri potest optima Glossa in Clement. 2. de Stat. & qualit. verb. *In eisdem,* & quæ notantur in[2023] Rubrica de His, quæ fiunt à Prælatis sine consensu capituli, in qua fit clarè dicta distinctio, & in cap. *Vnic. Ne sede vacante* in 6. Communis tamen resolutio[2024] est, minora qu#dam, qu# solum pertin#t ad bonum ordinem, & regimen Capi[2025]tuli, posse ab ipso statui sine confirmatione Episcopi, argumento capitis *Cum omnes,* de Constit. in grauioribus autem, qu# spectant ad su# Ecclesi# commoda, & ad obseruantiam antiquarum consuetudinum,

necessarium esse consens# Episcopi, argumento capitis *Cum acce ssissent*, de Constit. Vbi in re graui confirmatio Papæ postulatur, argumento capitis *Cum consuetudines*, de Consuetudin. Et rationes pro vtraque parte fact# vtranque etiam partem probant. Et ita docuit Glossa in cap. 2. §. 1. verb. *Statut#*, de Verb. signific. in 6. Syluest. verb *Lex.* q. 4. Panorm. cum Innoc. in d. c. *C# omnes*. n. 4. & latiùs ibi Feli. refer#s plures à n. 8.

[393] Sed obijcit Felin. ibidem. num. 10. §. **[sect. 12]** [2026] *Quartò est aduertendum*, quia Capitulum nullam habet iurisdictionem, neque magnam, neque paruam; ergo nullam legem omninò facere potest, quia lex essentialiter est actus iurisdictionis, vt suprà lib. 1. & 3. dictum est cum Barthol. in l. *Omnes populi*, ff. de Iust. & iur. q. 1. & alijs. Respondet autem Felin. quòd statuere[2027] in decisione causarum, & super his, qu# pertinent ad iurisdictionem est iurisdictionis propriè. At verò statuere non esse iurisdictionis, quia vniuersalitates poss#t facere statuta in negotijs ad eas spectantibus, licèt iurisdictionem non habeant. Sed iam in superiori libro c. 2. dixi, sine iurisdictione non esse propriam legem, licet possit esse quædam regula operandi ex conuentione partium, habens aliquam vim obligandi ex vi promissionis, vel pacti, non legis. Vnde in præsenti dicendum est, vel Capitulum habere iurisdictionem ad condenda statuta proportionata tali communitati, & tali materi#, vel illa statuta non esse proprias leges, sed ordinationes quasdam sub aliqua fidelitate obligantes. Et si primum dicatur, consequ# ter asserendum est, illam iurisdictionem manare à Papa, haberiq#ue ex consuetudine, fauente iure communi, & tacito consensu Pontificis. Neque id inuoluit aliquid repugnans, vel incommodum aliquod, sed potius valde probabile est, quia Capitulum clericorum capax est spiritualis iurisdictionis, & in eo, & in omnibus partibus eius est sufficiens c# munitas, vt pro illa possit ferri aliqua lex, & Pontifex illam contulit Episcopis; ergo etiam potuit illam conferre corpori Capituli mystico in his, quæ ad illud solum spectant. Si verò dicatur secundum, quod etiam est satis probabile, dicendum consequenter est, talia statuta non obligare, nisi in vi iuramenti, quod fieri solet, & in vi pacti, & promissionis, quæ solet etiam intercedere.

Et hoc modo intelligendum regula **[sect. 13]** [2028]riter est, quod de vniuersitatibus ait Felin. posse nimirum facere statuta, quod etiam de vniuersitate Magistrorum, seu Academia, vel studio generali affirmat Syluest. verb. *Lex.* q. 4. Nam, deficiente iurisdictione in vniuersitate, intellig#dum hoc est, de Statuto fidelitatis, vt dixi, & est optimus textus in cap. *Ex literis*, de Constit. in princip. ibi. *Licèt à vobis fide præstituta fuerit constitutum*, vbi tota vis constitutionis eiusmodi ponitur in iuramento, vel pacto, & ideò sustinetur, & ita exponitur, vt non c#traueniatur iuramento. Siqua verò est vniuersitas, quæ nec iurisdictionem habet ad facienda statuta, nec pactum, aut compromissionem, seu iuramentum membrorum eius de his obseruandis, quæ ex c#muni consensu vel omnium, vel plurium constituta fuerint, illa neutro modo po terit statuere, vt constat de hac nostra Vniuersitate Conimbricensi, & idem ferè existimo in alijs multis obseruari.

[sect. 14]

Superest dicendum de Capitulo, sede vacante, an possit facere legem pro tota diœcesi, non vt capitulum est, sed vt iurisdictionem Episcopalem pro tunc administrat, iuxta cap. *Cum olim*, de Ma[2029]iorit. & obedien. & cap. *Vnic.* eodem in 6. & cap. *Si Episcopus*, & cap. vlt. de supplend. neglig. Prælat. in 6. & Trident. sess. 24. cap. 16. In qua re duas inuenio sententias. Prima, & valde communis est, posse capitulum leges Episcopales

ferre, qu# semper obligent, donec à succedente in Episcopatu reuocentur. H#c[2030] fuit opinio Freder. Sen. in consil. 16. quod incipit, *Capitulum Ecclesiæ*, quam sequuti sunt Ancharr. Immol. & Anton. quos refert, & sequitur etiam Felin. in d. cap. *Cum omnes*, de Constit. n. 9. Sequitur etiam Abb. in cap. *Cum olim*, de Maiorit. & obedient. n. 24. Syluest. verb. *Capitulum.* q. 6. & Francisc. Pauin. tract. de Potest. capituli q. 6. refer#s plures alios, & addens, se non inuenisse Doctorem famosum dicentem contrarium. Fundamentum potissimum est, quia capitulum succedit in iurisdictione Episcopi quoad totam administrationem in spiritualibus, & temporalibus, vt dicunt iura allegata; ergo potest quidquid Episcopus potest, quod illi non sit specialiter prohibitum, sed condere legem, est de potestate Episcopi, & non inuenitur prohibitum Capitulo; ergo non est illi denegandum. Confirmatur, quia potest occurrere necessitas corrigendi aliquas prauas consuetudines; ergo potest capitulum per statuta pœnalia tali necessitati prouidere; erunt ergo de se perpetua, quia hoc est de ratione statu-**[394]**ti, & quia nihil præiudicat futuro Episcopo, cum possit illa reuocare, si expedire censuerit. Ex quo etiam addunt Pauin. Felin. & alij, posse capitulum reuo[2031]care statuta præcedentis Episcopi, si oporteat, & contraria statuere, quia est æqualis illi in iurisdictione, & est posterius, seu actu illam habet, quando alter iam illam amisit. Quod si obijcias, quia Collegium Cardinalium, vel Concili# omnium Episcoporum Ecclesiæ non potest, vacante sede Apostolica, reuocare Pontificum leges, nec nouas vniuersales facere pro tota Ecclesia, vt suprà dictum est; ergo idem erit cum proportione in Capitulo. Respondetur negando consequentiam, quia iurisdictio Pontificis, illo mortuo, non deuoluitur ad Ecclesiam, vel Concilium, aut collegi# Cardinalium, quia illa iurisdictio datur secundum institutionem diuinam, & Deus hoc non instituit: Episcopalis autem iurisdictio datur per homines, & iure humano statutum est, vt deuoluatur ad Capitulum, & ideò potest per illam leges ferre.

Secunda sententia negat, posse capi **[sect. 15]** [2032]tulum statuta propria condere, id est, durabilia, etiam post ablatam ab ipso Capitulo iurisdictionem. Pro hac sententia potest allegari Glossa in cap. *Siqua de rebus.* 12. q. 2. quatenus ait, sede vacante, non posse capitulum immuta[2033]re statutum Episcopi: nam eadem est ra tio de conditione noui statuti, quæ de immutatione statuti præexistentis. Et idem sentire videtur ibi Archid. Ver# est, Glossam non dicere *statutum*, vt Fe[2034]lin. refert, sed statum; tamen ex vno videtur aliud inferri, vt infrà explicabimus. Prætereà Felin. suprà n. 10. verb.[2035] *Secundo* ita limitat priorem sententiam, vt illam euertere videatur. Dicit enim, quod vbi non immineret necessitas sta tuendi non posse capitulum, sede vac#te facere statuta, quia deficiente necessitate actus est voluntariæ iurisdictionis, iuxta Glossam in dicto cap. *Cum omnes*, & Lapum. cap. 1. de Constit. in 6. At verò in iurisdictione voluntaria, maximè si concernat totam diœcesim, non succedit Capitulum, iuxta Glossam in Clement. 1. §. 1. de Hæretic. verb. *Capituli*, quam in hoc sequitur Domin. 18. dist. in Summa. Quod si hoc verum est, nunquam poterit Capitulum ferre legem, sede vacante, tum quia nunquam esse poterit necessarium, quia ad subueni#dum omnibus necessitatibus occurr#tibus, sufficit temporale præceptum, quod duret vsque ad Episcopi creationem: tum etiam quia semper erit morale dubium de valore talis legis, quia nunquam potest de tanta necessitate fe rendi legem perpetuam, non expectato Episcopo, constare.

Ratio verò à priori pro hac parte es se debet, quia licèt Capitulum succedat **[sect. 16]** in iurisdictione Episcopali, non tamen simpliciter, sed iuxta id, quod in iure est

præscriptum; hoc autem non est in iure præscriptum; ergo. Maiorem indi[2036]cat dicta Glossa in dicto verb. *Capituli,* vbi in simili dubio de visitatione, an c#petat capitulo, sede vacante, sic argumentatur, *Hoc non est iure expressum; ergo nec attribuendum, habetq#ue hic modus argum#tandi fundamentum* in cap. 2. *Ne sede vacante,* ibi, *Cum nusquam inueniatur cautum in iure, quod Capitulum, vacante sede, fungatur vice Episcopi in collationibus præbendarum.* Declaratur, quia Capitulum succedit Epis copo solùm in administratione spiritualium, & temporalium; at leges ferre non videtur ad hanc administrationem pertinere, sed altioris esse potestatis. Vnde licèt generalior esset in iure concessio iurisdictionis Episcopalis facta Capitulo, sede vacaute, non videretur extendenda ad hunc casum ferendi leges nouas, & multò minus mutandi antiquas, quia est casus valde specialis, & moraliter non necessarius, & in quo po test periculum imminere, quia mutationes legum noxiæ esse solent. Vnde etiam potest hoc confirmari, quia, sede vacante, nihil est innouandum, cap. 1.[2037] *Ne sede vacante,* sed leges nouas ferre, vel mutare ab Episcopis positas, magna es set innouatio; ergo non videtur hoc concessum Capitulo; ergo. Maior, præter quam quod in iure habetur cap. *Si Epis*[2038]*copus,* de Supplend. negli. Prælat. est valde consentanea rationi, quia iurisdictio non datur Capitulo, vt in eo sit quasi per se, & durabiliter (vt sic dicam) sed sol# vt interim Ecclesiam regat, conseru#do res eius, & bonos mores, ac pacem: non verò ad notabilem mutationem faciendam. Quod autem huiusmodi sit leg# **[395]** conditio, vel mutatio, per se notum videtur. Et probabiliter persuadetur eadem coniectura, quia sicut lex de se perpetua est, ita iurisdictio ad illam ferendam, nec datur, nec dari debet, nisi habenti illam stabili, ac perpetuo modo, non vero Capitulo, cui veluti per occasionem ad tempus committitur.

Propter has coniecturas videtur n# improbabilis hæc posterior opinio. Ni **[sect. 17]** hilominus tamen non est recedendum à communi sententia. Nec etiam videntur sine maiori fundamento restringenda iura, quæ, sede vacante capitulo tribuunt Episcopalem iurisdictionem, & administrationem tam in spiritualibus quàm in temporalibus: nam ad vtrunq#; finem multum deseruire possunt statuta, & sæpe esse necessaria. Neque in hoc potest esse aliquod graue præiudicium communitatis, vel Episcopi futuri, quia omnes fatentur posse capitulum generalia præcepta ferre pro tota diœcesi; quòd ergo illa ferantur per modum statuti, parum refert, habito respectu ad tempus vacationis Ecclesiæ: postquam autem Ecclesia habuerit Episcopum, ille poterit reuocare statutum, si expedire iudicauerit; ergo neque illi præiudicium fit, neque Ecclesiæ, cum per hunc modum illi sufficienter subueniatur, si fortè præceptum illi est incommodum. Aliunde verò potest esse valde conueniens, vt præceptum non cesset ipso facto, donec per nouum Episcopum recognoscatur, & reuocetur, si oportuerit, vel si est vtile relinquatur; ergo in vsu huius potestatis nihil est periculi. Et ideò existimo priorem opinionem simpliciter esse probabilior#, & in praxi sequendam. Nisi fortè alicubi contrarium teneat consuetudo: nam hæc seruanda est semper, quia & potest dare iurisdictionem, & auferre, & est optima legum interpres.

Superest dicendum de inferioribus **[sect. 18]** c#munitatibus Ecclesiasticis. De quibus idem ferè cum proportione senti#t Canonistæ, scilicet, de rebus vniuersalibus, & maioris momenti non posse facere statuta: de minoribus autem, quæ solùm ad suæ c#munitatis administrationem pertinent, posse illa ferre, vt videre licet in auctoribus allegatis, & Innoc. in cap. *Cum accesissent.* num. 2. & ibi[2039] Hostiens. n. 8. & 9. Abb. & alijs, &

Felin.[2040] in dicto cap. *Cum omnes,* & Rota Decision. 167. aliàs. 4. de Conces. Præbend. in nouis, & Aberic. tract. de Statutis q. 3. & 6. Qui etiam addunt, quòd licet capitulum cathedralis Ecclesiæ non possit facere statutum sine consensu Episcopi, inferiores Ecclesiæ collegiatæ poterunt illud efficere sine consensu Episcopi cum consensu sui proximi Prælati. Distinguunt etiam inter statuta directiua tantum, & coactiua, seu pœnam imponentia, & priora concedunt, posse fieri ab his communitatibus; non tam# posteriora, nisi habeant ad hoc specialem iurisdictionem, citantque caput *Con*[2041]*quæstus,* de Ferijs, & l. *Per iniquum,* C. de Iurisdictione omnium iudicum, & similia iura, quæ sane parum ad rem faciunt. Et tota resolutio valde confusa est, & sine solido fundamento.

Quocirca vt#dum censeo distinctio **[sect. 19]** ne proximè tacta de propria lege procedente ex potestate legislatiua, vel de statuto latè sumpto pro regula operandi posita ex conuentione illorum, qui sunt de c#munitate per modum pacti. Dico ergo has communitates inferiores Ecclesiasticas non posse ordinariè,[2042] ac regulariter proprias leges ferre, sed solum vbi constiterit, eas habere propriam iurisdictionem spiritualem: tunc enim iuxta modum iurisdictionis poterunt legem statuere, & non amplius. Prior pars constat, quia supra ostendimus, proprias leges esse actus iurisdictionis, & sine illa ferri non posse: at hæ c#munitates ordinariè non habent Ecclesiasticam iurisdictionem, quia nec iure diuino illam habent, vt suprà dictum est, nec iure communi canonico illis conceditur; oportet ergo vt ex aliqua speciali concessione, vel priuilegio illam habeant, quod rarum esse credimus, & ideò necesse est, vt de illa constet, vel ex speciali institutione, aut priuilegio, aut ex præscripta consuetudine. Tunc autem clarum est, posse ferre statuta proportionata iurisdictioni, quia vnaquæque potestas operari potest iux ta modum virtutis suæ, & non amplius. At verò quando hæc communitates iurisdictionem non habent, possunt nihilominus statuere aliquid per modum c#uentionis, & pacti, seu promissionis, **[396]** vt satis explicatum est. Et tunc non video esse necessariam differentiam illam de lege pœnali, vel non pœnali: nam c# iurisdictione vtraque fieri potest, & sine iurisdictione neutra ferri potest tanquam vera lex: in vi autem promissionis vtroque etiam modo fieri potest; sicut quotidie fiunt pacta pœnalia, vel sicut per obedientiam potest quis se subijcere non tantum imperio alterius, sed etiam correctioni. Verum tamen est, hanc priuatam correctionem non posse extendi ad pœnas, quæ ex iurisdictione pendent, vt sunt censuræ.

An verò hæc statuta fieri possint ab **[sect. 20]** his c#munitatibus sine consensu Episcopi, vel illum requirant. Dicendum est, quod si sunt propri# leges, id pendet ex modo iurisdictionis, & certè regulariter non possunt, nisi vbi Prælatus proximus ex priuilegio habet iurisdictionem Episcopalem; tunc autem consensus eius sufficiet, & necessarius erit, quia in illo esse solet principaliter iurisdictio. Quoad alia verò statuta impropria, non poterit talis communitas sine suo proximo capite facere statutum, quia sine illo nec legitimè c#gregari potest, nec facere vnum corpus perfectum: nihilominus tamen communitas cum capite congregata poterit facere statutum, sine consensu speciali sui proprij Prælati, quia poterit vincere maior pars Capituli contra suffragium Pr#lati, qui tunc non operatur per se, & sua singulari potestate, sed vt pars communitatis præcipua. Sicut in Capitulo Ecclesiæ cathedralis potest fieri statutum contra speciale suffragium Decani, seu præ sidentis. Atque de his statutis verum est, quod Innoc. & alij dicebant, non esse necessarium consensum Episcopi: id# verò est, seruata proportione de Capitulo Ecclesiæ cathedralis, vt suprà dictum est. Semper tamen erit necessarium, vt Episcopus

non contradicat: nam quo ad hoc semper habet superiorem iurisdictionem. Ac denique in his omnibus multum potest valere consuetudo.

Denique ex dictis constat, quid dic# **[sect. 21]** [2043]dum sit de Religiosis communitatibus; habent enim suam potestatem ferendi propria statuta, & leges, vt videri potest ex Innoc. in cap. *In singulis*, de Statu Monach. Quæ potestas vtroque modo dicto intelligi potest: nam in religionibus, & est obligatio ex vi promissionis, & voti obedientiæ, & est iurisdictio Ecclesiastica à Summis Pontificibus, iuxta vniuscuiusque priuilegia singulis c# cessa. In quo vero sit hæc potestas, scilicet, vel in supremo Prælato, vel in capitulo generali, aut prouinciali, vel in vtroque simul, non possumus idem de omnibus definire, sed consulenda est vniuscuiusque regula, quia votum obedientiæ secundum illam fit, & iurisdictio P# tificia etiam datur vnicuique ad reg#dum secundum illam; & ideò iuxta modum in regula statutum erit hæc potestas in vnaquaque religione. An verò ad essentiam religionis pertineat habere propriam iurisdictionem Ecclesiasticam, vel sufficere posset potestas, quæ ex voto obedientiæ intrinsecè nascitur; in tractatu de Statu religionis dicendum est. Vltimò interrogari potest in pr#sen **[sect. 22]** ti, quibus delegetur hæc potestas Ecclesiastica ad leges ferendas. Quod potest vel de possibili, vel de facto quæri; veruntamen hoc posterius non cadit sub scientiam, quia non est res iuris, sed facti, pendetq#ue ex voluntate hominis deleg#tis, quæ incerta, & variabilis est. De iure autem nulla facta est delegatio[2044] huius potestatis: nam illa, quæ est in legato Pontificis, non censetur esse delegata, sed ordinaria; idemq#ue est de potestate, quam diximus esse in religionibus, & similibus. De possibili autem erit quæstio, an h#c potestas delegabilis sit, quam expediuimus lib. 3. cap. 4. in fine, & illa resolutio híc applicanda est: nam hæc potestas eo quod supernaturalis sit, nihil habet repugnans delegationi: nam etiam iurisdictio Ecclesiastica delegabilis est; hæc autem potestas pars quædam est illius iurisdictionis. Solum potest considerari, delegationem hanc respectu vnius, vel alterius congregationis, vel prouinci# facilè fieri posse; nam sicut Pontifex suo legato dedit h#c potestatem vtordinariam, ita potest eam delegare suo delegato, & idem est de Pr#latis religionum, & similibus; nihilominus tamen respectu totius Eccle si# videtur hoc moderandum: nam quo ad consultationem, & iudicium de conuenientia legis, & modo ferendi illam **[397]** facile etiam poterit talis delegatio fieri, vt per se constat. At verò quoad absolutam legislation#, per quam lex accipiat vim obligandi totam Ecclesiam absque speciali approbatione Pontificis, non videtur talis potestas posse delegari; imò nec vllo modo alteri c#mitti. Ratio est, quia leges canonic# obligantes totam Ecclesiam proficisci debent à potestate, qu# in rebus ad mores pertinentibus errare non possit: h#c au tem potestas cum pendeat ab speciali directione Spiritus Sancti Pontifici promissa, delegabilis non est, sicut nec potestas definiendi, vt ex propria materia suppono, & ideò nec potestas legislatiua pro tota Ecclesia est illo modo delegabilis, vel certè saltem non est illo mo do deleganda, ne tota Ecclesia periculo alicuius erroris in re tam graui exponatur.

CAPVT VII.

Vtrum potestas condendi leges Ecclesiasticas ex moribus, aut fide pendeat.

VT ea, quæ spectant ad subiectum **[sect. 1]** huius potestatis c#pleamus, hæc quæstio necessaria est: nam hæretici, qui ciuilem potestatem negant manere in peccatoribus, multò magis id negant de Ecclesiastica potestate. Et quosdam alios hæreticos Bernardi t#[2045]pore in eodem fuisse errore, eorum nomine tacito refert idem Bernard. serm. 66. in Cantic. Referri etiam solet pro hac sententia Armacha. lib. 10. de Qu#stion. Armen. cap. 4. Fundantur primò,[2046] quia hæc potestas est donum supernaturale Dei; ergo non debet in peccatoribus manere. Secundò, quia est ad regendam Ecclesiam Dei sponsam; ergo non debet inimicis Dei committi. Tertiò quia datur hæc potestas in ædificationem, non in destructionem; at in peccatoribus esset potius in destruction#, quàm in ædificationem; ergo non est **[sect. 2]** [2047] verisimile illis concedi.

Habere autem videntur rationes huiusmodi aliquam verisimilitudinem in carentia fidei, & ideò aliqui ex catholicis dixerunt, hanc potestatem ita esse fundatam in fide, & ab illa pendere, ita vt si Pr#latus Ecclesiæ (quicunq#; ille sit, eti# S#mus Pontifex) incidat in hæresim, eo ipso potestatem, & dignitatem amittat. Hanc opinionem tenuit Turrecr. lib. 4.[2048] Sum. cap. 1. & c. 20. Eamque latè defendit Castro lib. 2. de Iusta. hæreticorum punitione c. 23. & 24. Et præter rationes factas confirmari potest, quia iure diuino tenemur vitare hæreticos, & non communicare cum illis; ergo etiam prohibemur illis obedire; ergo multò magis illi priuantur potestate pr#cipiendi, alioqui esset per plexitas in subditis, & bellum[2049] iustum ex vtraque parte. Confirmatur sec#dò, quia fides est fundamentum totius spiritualis ædificij; ergo etiam huius po testatis: nam qui caret fide, nec Christi, nec Ecclesiæ membrum est, & ideò nec caput, nec pastor Ecclesiæ esse potest; nec per illum Christus influit; ergo nec potestatem spiritualem habere potest. Tandem confirmatur, quia aliàs Ecclesia nullum remed ium habere posset aduersus Summum Pontificem hæreticum, quia non obstante h#resi, summam iurisdictionem retineret; ergo nullus ill# cohibere posset, cogereturq#ue Ecclesia semper habere tale caput, quod esset incommodissimum.

Contraria verò sententia vera est; **[sect. 3]** [2050] non verò est æquè certa quoad fidem, & quoad honestatem morum, & ideò de his sigillatim dicemus. Dico ergo primò, potestatem hanc esse posse, & permanere in homine fideli, & baptizato, licèt iniquissimus sit, & in hoc sensu non pendere ex bonis moribus. Hoc est certum de fide, & oppositum damnatum est in Concilio Constantiensi. Probari autem potest ex verbis Chri[2051]sti Matth. 23. *Super cathedram Moysi sederunt Scribæ, & Pharisæi, &c.* Nam ibi docet Christus, prælatis benè præcipientibus obediendum esse, licet opera ipsorum non sint imitanda. Vbi licèt loquatur de Pontificibus legis veteris, tamen non refert, tum, quia non tam loquebatur propter ipsos, quàm propter nos, vt omnes Sancti intelligunt; tum etiam, quia ex similitudine rationis sumitur efficax argumentum. Vn[2052]de Cyprianus in Sermone de Baptismo Christi, ex hoc loco colligit, in homine iniquo manere plenam potestatem, & in eo honorari officium, non vitam.

[398] Ratione declaratur, quia vel h#c po **[sect. 4]** testas amittitur, amissa gratia sanctificante, atque adeo per quodlibet peccatum mortale, vel per aliqua specialia peccata, vel per multitudinem, consuetudinem, aut circunstantias eorum. Pri mum est, quod

intendunt hæretici, & eo tendunt eorum rationes; est tamen prorsus absurdum, & incredibile, alioqui per peccata mentalia amitteretur hæc potestas, quia per illa amittitur gratia, atq#; ita omnia essent incerta, & confusa. Deinde hæc potestas non habet connexionem cum sanctitate, quia non datur[2053] in sanctificationem, vel vtilitatem habentis, sed aliorum, & ita potius imitatur gratias gratis datas, quæ non pend#t semper ex propria sanctitate, vt c#stat ex propria materia. Secundum verò n# minus absurdum est. Quæ enim sunt illa peccata, quæ multitudo, consuetudo, aut circunstantiæ, qu# ex se vim habe#t ad expellendam hanc potestatem? Nihil sane cum fundamento responderi potest. Et prætereà inde sequitur, vt subditi possint iudicare Prælatos, & eis obedientiam negare, eos de praua vita arguendo iuxta sui arbitrij mensuram.

Denique talis pœna non est iure hu **[sect. 5]** mano ordinariè imposita. Quòd si aliquando fertur aliqua similis pro aliquo delicto, pr#cedere ordinariè debet sententia iudicis saltem declaratoria, vt infrà attingemus, ag#tes de lege pœnali, & latiùs tractatur in materia de C#suris. Neque etiam talis pœna est iure diuino imposita, nullibi enim est tale ius. Nec peccator priuatur statim omnibus donis Dei supernaturalibus, retinet enim fidem, & spem, & multò magis potest retinere illa, qu# ad aliorum commodum ordinantur. Neque est Deo difficile, vti homine sibi inimico tanquam instrumento ad bene faciendum amicis suis. Et ideò etiam non sequitur, potestatem hanc esse in destructionem, si in peccatore maneat, quia potest iusta pr#cipere, etiam si ipse iniustus sit; maiorq#; destructio, & confusio sequeretur, si liceret non obedire Pr#latis discolis etiam si iusta pr#ciperent. Et ideò Pet. 1. can. 2. seruis pr#cipit, obedire dominis, *non t#*[2054]*tum bonis, sed etiam discolis,* Quia nimirum per prauos mores non amittunt dominium suum, neque ad malum inducunt, si iusta pr#cipiant. Eadem autem ratio est de Ecclesiasticis Prælatis, ideoq#ue obedientia Pr#latorum absolutè, & sine distinctione inter bonos, & malos, pr#cipitur Hebr#or. 13. Atque ita suffici#ter constat h#c veritas, simulque responsum est ad priores rationes dubitandi.

[sect. 6] [2055]

Secundo dicendum est, potestatem hanc non pendere essentialiter ex fide habentis illam, sed illam retinere, eti# si fidem amittat, donec medi#te Ecclesia, illa priuetur. Hæc non est tam certa doctrina sicut præced#s, est tamen opinio Theologica multò probabilior. Intelligenda verò est de fide ipsa secund# se, non de sacramento fidei, seu de baptismo, aut charactere eius: nam de hoc supponimus esse necessarium ad hanc potestatem iurisdictionis Ecclesiastic#, quia est fundamentum totius Ecclesiæ, & ianua ad illam. Loquimur ergo de fide propria, quæ in credulitate actuali, vel habituali, & supernaturali consistit. Et sic tenet assertionem Caiet. tom. 1.[2056] Opusc. tract. 1. de Potest. Papæ, cap. 19. Cano lib. 4. de Locis cap. vlt. ad 12. & lib. 6. cap. vlt. Bellarmin. lib. 2. de Roma[2057]no Pontifi. cap. 30. Vt verò eam clarius probemus, distinguamus tres gradus h# resis, quædam est purè interna, & mentalis, quæ vocatur occulta per se; alia est externa, sed ita secreta, vt non possit in iudicio probari, quæ dicitur occulta per accidens; alia est externa, & publica, vel probabilis, quibus omnibus commune est fidem expellere.

Iam ergo, si fides amittatur per sol# **[sect. 7]** interiorem hæresim, manifestum videtur tunc non amitti potestatem hanc. Ergo non pendet à fide secundum substantiam, seu existentiam eius. Consequentia clara est. Probatur ergo anteced#s, primò ab incommodis suprà insinuatis: nam esset gubernatio valde incerta, si potestas penderet ex internis

cogitationibus, & culpis. Item cum Ecclesia sit visibilis, oportet, vt potestas gubernatiua eius sit suo modo visibilis, & ideò pendens ex actionibus externis, & non ex solis mentis cogitationibus. Ratio à priori est, quia in eo casu Eccle sia non aufert potestatem suo humano iure, quia non iudicat de internis, vt dicemus infrà. Neque etiam aufertur ex vi solius iuris diuini, quia vel hoc est na-**[399]**turale, seu connaturale ipsis donis supernaturalibus, vel est superadditum positiuè. Primum dici non potest, quia ex natura rei non potest ostendi necessaria connexio inter fidem, & hanc potestatem; item quia potestas ordinis magis supernaturalis est, & tamen est de fide, non amitti, vt in materia de Sacramentis in genere latiùs tractatur, &[2058] docet D. Thomas 2. 2. q. 39. art. 3. Vnde licèt fides sit fundamentum sanctificationis, & donorum, quæ ad illam pertinent; non tamen est fundamentum aliarum potestatum, & gratiarum, quæ propter alios dantur. Secundum autem sufficienter probatur, quia nec traditione nec Scriptura ostendi potest tale ius positiuum diuinum. Denique rationi consentaneum est, vt sicut Ecclesiastica iurisdictio non confertur, nisi media aliqua actione hominis, siue illa sit tant# designatiua, seu electiua personæ, vt in Summo Pontifice, siue collatiua potestatis, vt in reliquis, ita etiam non auferatur, nisi media aliqua actione exteriori, quia in vtraque debet seruari pro portio ad hominis conditionem, & naturam, vt à fortiori ex sequenti puncto constabit.

De hæretico etiam exteriori occul **[sect. 8]** to, seclusis censuris Ecclesiasticis, de quibus statim dicemus, certum est, ex vi talis delicti non amittere hanc potestatem. Quod ferè eodem discursu ostendi potest, quia nec est ius diuinum imponens talem pœnam, nec etiam Ecclesiasticum, ita vt incurratur ipso facto, & ante sententiam. Vnde sunt multa decreta, quæ præcipiunt huiusmodi homines deponi, & priuari potestate, quod non habet locum, quando delictum est mentale, sed quando est externum. Imò oportet, vt sit probabile, si per homin# inferenda est pœna; seu priuatio. Assumptum constat ex vsu: nam ita obseruatum videmus in antiquis Concilijs,[2059] Constantinop. 1. Ephesino. 1. Chalced. & alijs, & sumitur ex cap. *Ad abolendam*, de Hæreticis, & ex cap. *Omnibus.* 24. q. 1. ibi, *Hanc domum siquis corripientem, corrig#temq#ue contempserit, sit tibi, inquit, sicut Ehnicus, & publicanus.* Vbi Augustin. loquitur de hæreticis recedentibus ab Ecclesia, & eos etiam significat esse priuandos potestate, & iurisdictione per sententi# Prælatorum Ecclesiæ: ita enim illa verba Domini intelligit Glossa vlt. quia inde colligit, h#reticum contumacem esse iudicandum. Et potest sumi ex Aug.[2060] in fine cap. 51. lib. 7. de Baptismo. Colligi etiam hoc potest ex illo Pauli ad Titum. 3. *Hæreticum hominem post primam, & secundam correptionem deuita;* ergo salt# antequam moneri, & corripi possit, n# est priuatus ipso facto iurisdictione, & potestate sua; vt autem corripi possit, ita vt sit obligatio vitandi illum vt ab Ecclesia præcissum, necesse est, vt crimen non sit occultum. Denique hanc etiam partem probant multa ex his, quæ adduximus.

Maior difficultas est in tertio mem **[sect. 9]** [2061]bro, quando Ecclesiæ Prælatus publicè fidem deseruit. Nam multi viri docti loquentes de Papa docent, si fiat publicè hæreticus, eo ipso desinere esse Papam. Quod si verum est, non potest id esse ex vi iuris humani, quod non habet vim coactiuam supra Papam, & ita censent esse ex vi iuris diuini, quod Paul. declarauit in loco allegato ad Tit. 3. Quod ius consequenter habebit effectum in qui[2062]buscunque Prælatis Ecclesiasticis. Et ita sentit Bellarmin. suprà, & indicat Driedo lib. 4. Dogmat. c. 2. p. 2. sentent. 7. Contrarium verò tenet Caiet. suprà.[2063] Quam rem grauissimam nolumus n#c perfunctoriè definire. Nam ferè pro so[2064]lo Papa

est necessaria, & tractabitur in materia de fide. De inferioribus autem Pr#latis nunc certum est, non solum per h#resim publicam, sed etiam per omn# externam, etiam occultàm per accid#s (vt vocant) amittere, quantum est ex se, vsum omnis Ecclesiasticæ iurisdictionis, saltem ratione excommunicationis, quam ipso facto incurrunt. An verò h#c excommunicatio sit de iure diuino, vel humano, & quam sit antiquum, & quomodò nunc seruandum sit in publicis h#reticis non dum nominatim exc#municatis, ac denunciatis, seu declaratis, in materi# de hæresi remittimus. Quia in præsenti materia neutra opinio necessaria est. Dicimus ergo de facto h#retic# public#, etiamsi denunciatus non sit, non posse validas leges ferre saltem ratione c#sur#. Neque obstabit Extrau. *Ad euit#da*, quia illa constitutio non est in fauorem excommunicati, sed fidelium, & ideò **[400]** quanuis alij non teneantur vitare illum; nihilominus si publicè constet, illum es se hæreticum, optimè possunt illi non obedire, nec eius leges seruare, quia re vera ille non habet vsum potestatis ad coercendum, vel obligandum, & alioqui ipsi non coguntur communicare cum illo, licèt possint id facere in his, quæ honesta, & commoda fuerint. Si autem subditi parere non tenentur, ipse non habet vsum iurisdictionis coactiuæ, & ideò leges ab illo latæ nullæ, seu inualidæ sunt.

Ad rationes ergo vltimo loco addu **[sect. 10]** [2065]ctas pro opinione Castri responderi facilè potest. Ad primam dicitur, Antecedens ad summum procedere de hæreticis publicis, & in illis esse dubium; tamen siue ex iure diuino, siue ex Ecclesiastico, fatemur, illos esse priuatos potestate ferendi leges. Ad secundum negatur assumptum, quia character baptismalis potest sufficere ad retinendam hanc potestatem, præsertim si in publicoritu fidei, & externo non dum quis discessit ab Ecclesia. Ad tertiam de S#mo Pontifice possemus respondere, negando posse dari talem euentum iuxta opinionem asserentem Pontificem Romanum ex diuino priuilegio non posse errare in fide, etiam vt particularem personam, quam opinionem probabiliter defendunt aliqui, vindicando ab hac nota omnes Pontifices, qui hactenus præcesserunt. Nam videtur consen[2066] taneum suaui prouidentiæ Dei, vt non permittat eum falsa contra fidem sentire, quem permissurus non est, falsa docere. Et ita dicunt, vtrunque complecti verba illa, *Ego rogaui pro te Petre, vt non deficiat fides tua.* Quia verò hæc sententia non est admodum recepta, & Concilia generalia aliquando admiserunt casum illum, & consequenter supposuerunt, saltem esse possibilem; ideò dicendum est, si Papa fiat hæreticus, n# statim cadere à dignitate ipso facto ratione fidei amissæ, vt generaliter probatum est, quia nullum de illo habemus in hoc speciale ius diuinum, neque fuisset Ecclesiæ conueniens propter pericula schismatum. Neque etiam ex vi censurarum Ecclesiasticarum manet depositus ipso facto, quia Pontifex non est capax censuræ, quandiu Pontifex est quia nulli subijcitur in terris quoad po testatem coerciuam, ad quam pertinent censuræ. Vnum ergo superest Ecclesiæ remedium, scilicet, vt in Concilio generali iuridice declaretur hæreticus; nam eo ipso cadit à dignitate, non tam potestate humana, quàm diuina. Sicut enim quando eligitur, non accipit potestatem ab electoribus, sed à Christo; ita in eo speciali casu à Christo ipso de ponitur post iuridicam declaration#. Et quanuis fortè de hoc non habeamus expressum ius diuinum scriptum; tam# traditio Ecclesi# sufficienter ostendit esse in Ecclesia hanc potestatem, qu# fere debita illi erat iure defensionis, & ad prouidentiam Christi Domini maximè pertinebat. An verò hoc remedi# sit semper necessarium, etiamsi contingat, Papam esse publicè h#reticum, disputabitur in locis pr#allegatis.

CAPVT VIII.

Vtrum potestas Ecclesiastica ad leges ferendas sit excellentior ciuili in fine, origine subiecto, & alijs proprietatibus.

QVanuis hæc quæstio magna ex **[sect. 1]** [2067] parte in superioribus definita sit; nihilominus vt excellentia huius potestatis magis illustretur, & ali quibus difficultatibus occurramus, oportunam hoc loco illam iudicauimus. Primò itaque certum statuimus, potestatem hanc Ecclesiasticam in lege Eu#gelica longe excellentiorem esse potestate ciuili. Hæc veritas facilè ostendi potest ex his, quæ adduximus in cap. 1. huius libri, præsertim conclus. 3. vbi Doctores etiam allegauimus. Est etiam communis Patrum, Ignat. Epist. ad Smirnens. *Ego autem dico, honorate quidem Deum*[2068] *vt auctorem omnium, & Dominum; Episcopum autem tanquam principem sacerdotum, imaginem Dei ferentem, principatum quidem secundum Deum, sacerdotium autem secundum Christum, & post hunc honorare oportet, etiam Regem.* Ambros. lib. 2. de dignitat. sacrdot. cap. 2. *Honor, & sublimitas Episcopalis* (in[2069]quit) *nullis comparationibus poterit adæquari. Si regum fulgori compares, & principum diademati, longè erit inferius, quàm si plumbi metallum ad auri fulgor# compares, quippè cum vide# reg# colla, & principum c#mitti genibus sacerdotum.* **[401]** Quæ verba referuntur, & probantur à Gelas. in capite *Duo sunt.* 96. distinction. Innocentius autem in capite *Solitæ,* de Maiorit. & obedient. Soli, & Lunæ comparat dictas potestates. At verò Chrysostom. lib. 3. de Sacerdot. in principio, *Sacerdotium* (inquit) *tantò regno est excellentius, quantum spiritus, & carnis interuallum esse potest.* Quam sententiam latissimè prosequitur, & amplificat, & Homil. 83. in Matth#um, *Siue* (inquit) *princeps diademate coronatus sit; indignè autem accedat, prohibe, maiorem illo potestatem habes.* Et similia multa habet homil. 4. & 5. in verba Isai. *Vidi Dominum, &c.* & Homil. 3. ad Populum aliquantulum à principio, vbi lo quens de Flauiano, eum præfert Imperatori, dicitque habere gladium non ferreum, sed spiritualem. Et plura ex Patribus in sequenti capite referemus. In prædictis autem locis fere semper loquuntur generatim de potestate sacerdotali secundum totam amplitudinem suam, includendo potestatem ordinis, secundum quam complectitur potestatem censurandi, remittendi peccata, creandi sacerdotes, &c. simulq#ue potestatem iurisdictionis, quæ includit eti# dispensationem thesauri spiritualis Ecclesiæ, & potestatem ligandi, ac soluendi per censuras, & alia multa. In qua vniuersalitate considerata hac potestate, lucè clarius est, esse longe excellentiorem ciuili potestate. Hic autem non tantum hoc modo loquimur, sed etiam pr#cisè conferendo has potestates sub ratione legislatiuæ potenti#. Et sic eti# dicimus, excellere Ecclesiasticam potestatem, quod tradit apertè Bonifac. Papa in Extrauaganti *Vnam sanctam,* de[2070] Maiorit. & obedient. inter communes. Et ratio reddi potest ex dictis in cap. 1. quia potestas h#c (etiam vt legislatiua) est ordinis supernaturalis; potestas au[2071]tem ciuilis naturalis est, vt suprà est ostensum: ergo illa est excellentior in suo

esse, & substantia. Atque hæc potest constitui differentia inter has duas potestates, qu# ex dictis in capite primo satis constat, & statim amplius explicabitur. Vt autem excellentia huius po testatis illustrior fiat, aliæ etiam differentiæ assignandæ sunt ex parte causarum, & principiorum, & actuum vtriusque potestatis.

Secunda ergo excellentia huius po **[sect. 2]** [2072]testatis sumitur ex parte finis: nam finis potestatis Ecclesiasticæ supernaturalis est, ciuilis autem omninò intra naturæ ordinem continetur; ille spiritualis, hic materialis est; ille æternus, hic temporalis. Hæc enim omnia constant ex dictis in hoc libro capite primo, & secundo, & in libro superiori capite sexto. Nam ibi ostendimus, finem potestatis, ac iuris ciuilis non esse fœlicitatem æternam, ac supernaturalem, sed ad summum fœlicitatem naturalem huius vitæ; eamq#ue non exactam, & perfectam, sed quantum in humana communitate perfecta obtineri potest; ad vitam autem futuram post mortem, vel ad statum eius per se, & intentione sua non extendi illam potestatem. De potestate autem legislatiua Ecclesiastica longe aliter sentiendum est; nam per se primò data est ad dirigendos homines in fœlicitatem æternam, ac supernatural# vitæ futuræ: hic enim est finis vltimus per se primò intentus per hanc potestatem. Nam sicut Christus Dominus propter hunc finem sanguinem su# fudit pro hominibus, ita propter eundem instituit Ecclesiam suam, & potestatem ad illam regendam in ordine ad eundem finem hominibus contulit. Et hic est sensus illorum verborum, *Tibi dabo claues regni cœlorum, &c.* & illorum, *Posuit vos Spiritus Sanctus Episcopos, regere Ecclesi# Dei, quam acquisiuit sanguine suo.* Et ita s#pe in legibus Canonicis fit expressa mentio huius finis, vt in cap. *Inter cætera,* de Offic. ordin. *Inter cætera* (dicitur) *quæ ad*[2073] *salutem pertinent populi Christiani, &c.* & in cap. *Quoniam,* dist. 10. dicitur, Imperatores indigere Pontificibus *pro æterna vita,*[2074] idem in c. *Cum ad verum,* dist. 96. Et hinc etiam est, vt h#c potestas per leges suas[2075] principaliter intendat animarum salutem, & vt peccata caueantur, vt ex multis iuribus ostendi superiori libro c. 6. & idem sumitur ex cap. 2. de Constit. in 6. ibi, *Vt animarum periculis obuietur*, & cap. vlt. de Pœnit. & remiss. ibi, *Ne pro dilatione pœnitentiæ periculum immineat animarum,*[2076] & in toto capite. *Omnis vtriusque,* eodem, & præsertim ibi, *Diuersis experimentis vtendo ad saluandum ægrotum.* Item ex capite *Vt constitueretur,* distinct. 50. vbi Augustinus ait, antiquam irregularitatem **[402]** impositam agentibus publicam pœnitentiam propter enormia crimina inductam esse ex rigore disciplinæ pertinentis ad potestatem clauium, significans, hanc potissimùm datam esse ad spiritualem criminum correctionem, & ad salutem an imarum procurandam. Denique ferè ex toto iure canonico, & Epistolis decretalibus Pontificum est id manifestum.

Ratio etiam est clara, quia potestas **[sect. 3]** [2077] hæc supernaturalis est, vt suprà cap. 1. latè ostendimus, ergo per se, & natura sua tendit in supernaturalem finem, siue futuræ vitæ, siue præsentis: hi enim ita sunt inter se c#nexi, & subordinati, vt non possit vnus ab altero separari; ergo in hoc fine maximè differt h#c potestas à potestate ciuili, quæ merè naturalis est, & tantum ad finem naturalem ex se tendere potest, vt suprà osten sum est. Atque ita constat opinionem Fortunij tractatam supra lib. 4. cap. 6. quatenus confundit fines harum potestatum, probabilem non esse, & occasion# posse pr#bere multis erroribus. Nam certè si vtriusque potestatis idem est finis vltimus, eadem etiam erunt media, ead#q#; materia, & consequenter ijdem actus, & quidquid vna potest, poterit altera, qu# sunt plane erronea. Ratio verò est, quia potestates h# in suo esse plusquam genere distinguuntur; ergo & in

finibus distingui necesse est. Antecedens patet ex dictis, quia vna est supranaturalis, non tantum quia à Deo conceditur extraordinario modo, sed quia ex se, & natura sua non potest inueniri in ipsa natura, nec ex principijs eius oriri, quod secus est de potestate ciuili. Vnde eti# potestas regia prout in Saule fuit, vel Dauide, licèt habuerit in eis quendam modum supernaturalem, longè diuersa fuit ab hac potestate: nam illa fuit tantùm potestas ciuilis, ac de se naturalis in substantia sua, licet modo præternaturali data fuerit; h#c autem est per se supernaturalis, & ordinis diuini, quia nullo modo esse potest c#naturalis hominibus. Prima verò consequentia patet, quia totum esse cuiuscunque potestatis est in ordine ad suum finem, & obiectum; ergo si potestas supernaturalis est, necesse est, vt ad finem, & obiectum supernaturale natura sua tendat.

Dices; s#pe leges canonic# dispon#t de rebus, qu# merè exteriores sunt, & **[sect. 4]** [2078] naturales: nam ius etiam canonicum intendit externam pacem, & iustiti# c# seruationem, vt in proœmio Decretalium dicitur, & in hunc finem coercet, & punit vitia. Multa etiam inueniuntur in legibus canonicis, quæ solum pertinent ad ordinem causarum, & contractuum, vt patet ex libro 2. & ex magna parte libri tertij Decret. ergo licet potestas Ecclesiastica, vt est potestas tradendi doctrinam fidei, & sacramentorum, & vt est potestas remittendi peccata, vel dispensandi spiritualia, supernaturalis sit, & finem supernaturalem respiciat, nihilominus vt est legislatiua videtur esse eiusdem rationis, & ordinis cum potestate ciuili. Respondetur negando consequentiam. Primò quidem quia etiam in materia fidei, & sacramentorum multa supernaturalia, & supernaturaliter præcipit, nimirum, credere hoc, vel illud, recipere talia sacram#ta tali modo, vel tempore, offerre sacrificium supernaturale, vel illi assistere, & similia: in quibus omnibus se gerit, vt potestas legislatiua est, iuxta ea, qu# tractat Ioan. 22. in Extrau. *Quia quorundam,* de Verbor. significatione. Secundo, quia etiam in his omnibus, quæ statuit hæc potestas, pertinentq#ue ad externam po litiam Ecclesiasticam, vel ad lites, contractus, &c. semper supernaturaliter pr#cipit, id est, sub ratione supernaturali, & in ordine ad finem supernaturalem. Nam eadem est potestas legislatiua in quacunq#; materia, & semper operatur sub propria ratione obiecti sui. Quod potest à simili declarari ex actibus virtutum infusarum. Nam per fidem v. g. non tantum credimus supernaturalia mysteria, sed etiam multa naturalia, vt Deum esse, vel animam esse immortal#, tamen prout fides circa h#c versatur, sub ratione supernaturali tendit, & supernaturaliter operatur; idem in charitate, & spe videre licet, & maximè in virtutibus moralibus per se infusis; ita ergo se habet h#c potestas in his legibus fer#dis, qu# politic#, & quasi ciuiles esse vid#tur: nam semper in illis habet respectum ad salutem animarum, & ad religiosum cultum Dei, vt ex tenore etiam ipsorum canonum regulariter constare potest. Estq#; **[403]** optim# exemplum in c. *Qualiter, & qu#do.* 2.[2079] de Accusat. Vbi tractando de Ordine in iudicijs, vel denunciationibus seru#do, ipsum colligere nititur Pontifex ex auctoritatibus noui, & veteris testam#ti, *Ex quibus*, inquit, *postea processerunt canonicæ sanctiones.* Ratio verò est, quia cum h#c potestas sit superiorisordinis. com plectitur etiam inferiora quatenus aliquo modo superioribus deseruiunt, vel per modum subiecti, vel per modum instrumenti, aut alio simili, & ita potest etiam de rebus, seu materijs inferioris ordinis leges ferre, semper tamen sub ratione superiori, & supernaturali.

Tertia excellentia huius potestatis[2080] assignari potest ex parte cau s# efficien tis, & originis: nam hæc potestas est quasi per se infusa, vnde à solo Deo, vt auctor est, & gubernator supra naturalis, tanquam à primo, & principali principio manare potest

immediatè; potestas autem ciuilis datur à Deo vt auctore naturæ, & non propriè per se confertur, sed per modum proprietatis manantis ab ipsa natura, modo explicato in lib. 3. Vnde constat, etiam ex hoc capite l#g# excellentiorem esse hanc potestat#. Quod amplius ita declaratur: nam h#c potestas secundum suam adæquatam rationem, & excellentiam à Christo Domino collata est, & in illo fuit veluti pro prietas manans ex vnione hypostatica humanitatis ad Verbum, vt in 1. tom. 3. partis Disp. 47. latè explicuimus. Vnde constat, tanto excellentiorem esse hanc potestatem in suo fonte potestate ciuili, quanto vnio hypostatica superat c#munitatem humanam. A Christo vero, & per Christum deriuata est hæc potestas ad Vicarium per maximam quandam participation# illius potestatis excellentiæ, quæ fuit in Christo, & sic habuit fundamentum non solum in ipsa in **[sect. 6]** [2081]carnatione, sed etiam in meritis Christi Domini, & in sanguine eius, quod non potest dici de potestate ciuili secundum se spectata; ergo ex his omnibus manifestè apparet excessus Ecclesiasticæ potestatis.

Quarto declarari potest excellentia hæc ex parte subiecti, quia potestas Ecclesiastica multum excedit ciuilem in primario, & veluti immediatè subiecto. Nam potestas ciuilis immediatè est in communitate humana; hæc autem potestas residet principaliter in Christo homine, vnde fit, vt quoad subiectum proximum illa prior sit in eo homine, cui communitas illam commisit, vel in successoribus eius; hæc verò sit in eo, cui Christus illam commisit, vel successoribus eius; aut mediante ipso in alijs. Inter has autem personas sunt tres differentiæ notandæ. Prima, quod potestas ciuilis potest esse in quolibet homine, etiam non baptizato, hæc vero Ecclesiastica non nisi in habente character# baptismi. Quia baptismus est ia nua Ecclesi#, & ideò sicut ante character# baptismi, nullus directè subijcitur Ecclesiæ, ita etiam sine illo charactere nullus est capax Ecclesiastic# potestatis, vnde nec potestatem ordinis habere potest. Dices, hinc posse inferri illa incommoda, quæ supra inferebamus de hæretico m#tali, quia si amissa fide, amitteret po testatem, valde incerta esset hæc potestas; ita enim in pr#senti incertum est, an aliquis habeat characterem baptismi, quia multis modis contingere potest, Sacramentum non esse validum; ergo ex necessitate characteris eadem in certitudo sequitur. Respondetur tam# non esse simile, quia certitudo baptismi, quanuis non sit omninò infallibilis, habet nihilominus eam moralem certitudinem, qu# in rebus humanis haberi potest, & character semel impressus n#quam amplius deleri potest, fides aut# facilè amitti potest.

[sect. 7]

Alia differentia est, quod potestas ciuilis in viris, & f#minis esse potest: Ecclesiastica verò in fœminis esse non potest, saltem ordinario iure. Loquimur de potestate iurisdictionis, ad quam legislatio spectat: nam de potestate ordi nis certum est, f#minas illius incapaces esse vt in materia de Ordine ex professo ostendendum est contra nouatores excitantes antiquam hæresim Papuzianorum, quam refellunt August. de Hæresi.[2082] in 27. & Epiphan. in 49. ex Paulo. 1. ad Corinth. 14. & 1. Ad Timot. 2. Vbi fœminas nec docere, nec loqui in Ecclesia permittit. Dixi autem, *Non potest*, quia hæc potestas quatenus immediatè à Christo datur, id est, summa, & Pontificia, non potest esse in fœmina, quia illa non est capax ordinis, vel consecra **[404]** tionis Episcopalis, & ideò nec P#tificat# potest esse capax. Quod autem de Ioan. 8. quidam finxerunt, fabulosum est, vt[2083] ex Onuphrio ostendit Bellarmin. lib. 3. de Roman. Pontifi. cap. vlt. & copiosè Baron. tom. 10. Anno Christi. 853. n. 56. & sequentibus, vbi alios refert. Et in n. 63. rectè aduertit, quòd licet factum illud fabulosum, ita vt narratur accidisset, illa fœmina non fuisset Pontifex,

sed vacasset Sedes pro illo tempore, & postea in electione Benedicti fuisset c#tinuata successio, de quo alibi latius. Hinc vero colligo extendendum esse verbum illud, *Non potest*, ad totam iurisdictionem Ecclesiasticam ordinariam. Nam ille, qui incapax est potestatis ordinis, etiam est incapax ordinariæ iurisdictionis Eccle siasticæ, quia ex diuina institutione Ecclesiæ in spiritualibus debet per sacerdotes, aut clericos ordinario iure gubernari, Et nihilominus addidi, saltem ordinario iure, propter iurisdictionem Ecclesiasticam, quatenus per Pontific# delegari potest, de qua est c#trouersia an aliquis actus huius potestatis committi possit fœminæ. In qua certum est, non debere committi, & magis recept# est, non posse, vt in materia de Censuris disp. 2. Sect. 3. à num. 5. tractaui. Et quoad præsentem potestatem legislatiuam nunquam visum est in Ecclesia, quod signum est, fieri non posse.

Vltimo est in hac parte differentia, quod potestas ciuilis esse potest in me **[sect. 8]** [2084]re laicis; hæc autem non nisi in clericis, quæ eodem modo explicanda est, sicut præcedens. Quanquam de Pontificia potestate non sit ita certum, merè laicum esse omnino incapacem eius, si alioqui rite eligatur, vt statim ordinetur. Est autem certum, nunquam esse factum in Ecclesia, nec fieri debere, propter nouitatem, & periculum. Et similiter est certum, non debere sic electum vti iurisdictionis potestate, nisi sit ordinatus, quamuis ante Pontificiam consecratio nem possit illa vti, statim atque electus est, & in sede collocatus. De inferiori autem potestate ordinarium ius Ecclesiæ est, vt laicis non c#mittatur, & ideò infra Summum Pontificem nullus potest illam committere laico. Vnde licèt aliquando visum sit, laicum eligi, aut postulari ad Episcopatum, vt Ambrosium, &c. non tamen visum est, illi dari potestatis vsum, donec aliquam ordinationem accipit. Ideoque Summus Pontifex ordinario iure vtendo illam non præbet nisi homini constituto in aliquo gradu clericali, saltem primæ tonsuræ, quamuis de absoluta potentia possit fortasse aliud facere. Aliæ denique excellentiæ possunt facilè, ex supradictis, in hac Ecclesiastica potestate considerari, scilicet, quod sit multò vniuersalior, & in suo gradu supremo sit vnica pro toto orbe, & quod sit maximè necessaria, & quod suo modo sit Ecclesiæ fundamentum, vt dixit D. Thomas in 2. dist. 44. in[2085] vltimo dubio literali. Ac denique, quod nobiliores habeat effectus quod explicando leges eius magis constabit.

CAPVT. IX,

Vtrum Potestas Ecclesiastica sit ita superior ciuili, vt illam sibi subiectam habeat.

QVanuis superiori capite ostens# **[sect. 1]** sit, Ecclesiasticam potestatem esse excellentionem in perfectio ne, non inde statim infertur, esse superiorem in subordinatione, & propria iurisdictione, nam potest facultas vna esse minus perfecta, quam alia, & non illi subiecta, vel subordinata. Atque hinc sumi potesr ratio dubitandi, quia subordinatio hæc non sequitur intrinsecè ex maiori perfectione; neque eti# ostendi potest ex speciali Christi concessione; ergo non datur. Maior patet ex ratione facta, & iuuari potest exemplo legis veteris, in qua etiam fuit potestas sacerdotalìs, & regia, &

nihilominus regalis non erat subiecta sacerdotali; imò potius videtur posse contra[2086]rium sumi ex 3. Regum. 2. Vbi Salomon deposuit Abiathar à Sacerdotio; & loco illius posuit Sadoc, ergo erat tunc sacerdotalis potestas sub regali potius, quàm è contrario. Minor autem proba tur, quia in nouo testamento non legimus instituisse Christum sacerdotium concedendo illi hanc superioritatem, quia Petrus, non obstante sua potestate, præ cipit omnibus fidelibus subiectos esse[2087] Principibus, & Regibus. 1. Pet. 2. & Paul. Rom. 13. idem pronuntiat de omni anima. Neque etiam id habetur ex traditio-**[405]**ne: nam potius ex historijs colligi potest, Imperatores iudicium interdum tulisse de Pontificibus, eosque deposuisse.

Nihilominus dicendum est; pote **[sect. 2]** [2088]statem Ecclesiasticam non solum esse in se nobiliorem, sed etiam superiorem, & habere sibi subordìnatam, & subiectam potestatem ciuilem. Sunt enim h#c duo, vt dixi, valde distincta, quod etiam D. Thom. in 2. in fine, dist. 44. declarauit. Est ergo conclusio hæc certa, & commu nis apud Catholicos, de qua videri potest D. Thom. ibi, & Bonau. tom. 2. Opusc.[2089] in. 38. De Ecclesi. Hierarch. par. 2. §. 1. in fin. Henrric. quodlib. 6. q. 23. Victor. Relect. 2. de Potest. Ecclesi#, & Relect. de Indis p. 1. numero. 29, Vbi dicit, hoc esse verum non solumde potestate hac, prout est in Papa, sed etiam prout est in quolibet Episcopo. Quod iure ordinario, & Ecclesiastico, ac seclusis priuilegijs, aut exemptionibus, verum est; in sequ#tibus verò amplius exponetur.[2090] Videri etiam possunt Driedo de Libertate Christiana lib. 2. cap. 2. Turrecrem. in Summa lib. 2. cap. 113. & sequentib. Vuald. lib. 2. Doctrinalis fidei cap. 76. & sequentibus, Albert. Pyghius lib. 5. de Ecclesias. Hierarch. cap. 14. & 15. Sander. lib. 2. de Visibili Monarch. Caiet. in Apolog. pro Romano Pontifice cap. 13. ad 8. Sot. in 4. dist. 25. q. 2. art. 5. Bellarm. de Summo Pont. lib. 2. à capit. 6. Vellosillo Lucensis Episcop. in Aduertent. **[sect. 3]** Theol. in 5. tom. Hierony. q. 5.

Præcipuum huius veritatis fundam# tum ratione simul, & auctoritate declaratur; sumitur enim ex vnitate Ecclesiæ Christi Domini in Euangelio satis[2091] significata, & per Paulum declarata. 1. Corinth. 12. dicentem, *Omnes nos in vn# corpus baptizati sumus, &c.* & ad Roman. 12[2092] *Multi vnum corpus in Christo, &c.* idem ad Ephes. 4. & sæpe aliàs; igitur constituit Christus Dominus Ecclesiam tanquam vnum spirituale regnum, in quo vnus etiam esset Rex, & princeps spiritualis; ergo necesse est, vt ei subdatur temporalis potestas, sicut corpus animæ. Hoc[2093] enim exemplo explicat subordination# harum potestatum Gregor. Nazianzen. orat. 17. ad Populum timore perculsum. Et merito, quia sicut homo non esset recte compositus, nisi corpus esset anim# subordinatum, ita neque Ecclesia esset conuenienter instituta, nisi temporalis potestas spirituali subderetur. Potestque eadem ratio declarari, & confirmari ex dictis supra de dominio indirecto, quod Pontifex habet in vniuerso orbe: nam hoc dominium non fundatur, nisi in sub ordinatione harum potestatum. Quia, vt ibidem dixi, non est in Pontifice duplex potestas, sed vna, quæ directè respi cit spiritualia, & consequenter extenditur ad temporalia: h#c autem extensio solum esse potest propter subordinationem temporalis potestatis ad spiri[2094]tualem. Atque hac ratione dlxit Bernard. lib. 4. de Consil. cap. 3. Pontificem habere simul gladium spiritualem, & naturalem, quia vel vnum habet directè, & ali# indirectè, vel vnum in se, & per se, alium sibi subordinatum, quod significat, cum ait, spiritualem gladium ab Ecclesia exer cendum esse; materialem veró à milite pro Ecclesia ad nutum sacerdotis, & Iussum

Imperatoris. Vnde in cap. vlt. Pontificem vocat, *Fidei defensorem Christianorum ducem, Virgam potentium, malleum tyrannorum, regum patrem, legum moderator#,*[2095] *Deum Pharaonis.* Sic etiam conclusit Bonifaci, Papa in Extrauag. *Vnam Sanctam,* de Maiorit. & obed. *Oportet gladium eße sub gladio, & temporalem auctoritatem spirituali subijci potestati.* Ex quo textu amplius roboratur ratio facta. Quia vbi est vnum corpus, necesse est, esse vnum caput ad quod omnia aliquo modo reuocentur, quoniam alias neque pax, neque perfecta vnitas posset esse in corpore; Ecclesia autem Christi, vnum corpus est, vt diximus; ergo quamuis in eo sint plures potestates, seu magistratus, necesse est, vt inter se habeant subordination#, ita vt advnum aliquo modo reuocentur propter rationem factam; ergo vel spiritualis potestas subordinatur temporali, vel è contrario. Primum dici non potest: nam vt ibidem ex Paulo affert Pontifex, *Quæ à Deo sunt ordinata sunt*; esset autem peruersus ordo; si spiritualia subiecta essent temporalibus; ergo secundum necessario dicendum est.

[sect. 4] [2096]

Dicet fortasse aliquis, Ecclesiam vt perfectè vna sit, suffici#rer vniri in vno capite suo, quod est Christus. Hanc enim responsion# posset quis incaute sumere ex Vuald. lib. 2. Doctr. fidei cap. 78. num.[2097] 4. vbi sic inquit, *Et quod arguunt quidam,* **[406]** *Ecclesiam reducendam esse in monadem, verum est in Christum, qui solùs in ore tenet in geminæ potestatis suæ signum, gladium bis acutum. Cæterum sub Christo sacerdos, & Rex impermistas continent potestates.* Respondetur ad priorem partem, illam sententiam in eo sen su sumptam, & hic applicatam non posse satisfacere. Quia Ecclesia milit#s est vnum corpusvisibile in hoc mundo existens, ac indigens gubernatione humana, & externa, ergo non potest solum reduci immediatè ad caput inuisibile hominibus mortalibus, quale est Christus; ergo necesse est, vt etiam Vicarius Christi habet excellentiam potestatis, vbi fuerat necessaria ad conueniens regimen totius corporis; ipse ergo est simpliciter supremum caput. Neque Vualden. in contrario sensu loquutus est, sed agit de reductione vtriusque potestatis ad vnum principium quoad originem, & participatione directè iurisdictionis, quam vnaquæque illarum potestatum habet in suo ordine. Et hoc sensu dicit esse impermistas, & reduci solum ad Deum, vel Christum: non negat tamen, quin saltem indirecte potestas temporalis subordinetur spiriatuali, pr#cipue in ordine ad vitandum peccatum, & diuinam offensionem, vt in num. 6. expresse declarauit cum Hugo. de Sancto Victor. lib. 2. de Sacram. cap. 4. 6. & 7.

Et hinc potest noua confirmatio addi f#data in verbis Gelasij Papæ in cap. **[sect. 5]** [2098] *Duo sunt.* 69 dist. *Quia pro animabus regum Pontifices sunt reddituri rationem,* insinuans in verbis illis, *Pasce oues meas,* etiam Reges, & Imperatores Petro fuisse subiectos, quia sub Christi ouibus compreh# di debent; ergo etiam debent pasci, & regi à Petro: iam enim explicuimus sub verbo, *Pascendi,* etiam potestatem regendi contineri. Dices; hoc verum esse quoad spirituale regimen. Sed contra, quia[2099] regula regiminis temporalis, vt sit rectum, & honestum, debet esse spiritualis; ergo necesse est, vt ipsamet potestas temporaliter regendi reguletur per spiritualem, & hoc est illi esse subiectam, & subordinatam. Et hac ratione Pontifices reddituri sunt rationem pro regibus, & Imperatoribus, quia ad illos pertinet corrigere, & emendare quidquid ipsi non solum vt homines, sed etiam vt Reges in vsu su# potestatis peccauerint.

Vnde confirmarur, quia aliàs non **[sect. 6]** esset sufficienter prouisum Ecclesi#, si non esset in ea potestas, quæ Reges, & Principes possit in officio contintce, saltem vtendo spirituali gladio. Dices; hoc argumento probaretur, necessari# etiam esse aliam potestatem, quæ spirituales pastores contineat in officio: n# etiam illi errare possunt, & fortasse maiore damna ouibus in ferre. Respondetur ita quidem esse, quoad omnes spirituales principes, seu pastores, infra supremum, Christi Vicarium, ad quem pertinet em#dare, vel etiam punire reliquos; ipsum autem caput supremum, non potuit alteri homini mortali subijci, quia vel procederetur in infinitum, vel tolleretur debita subordinatio, & vnitas. Et ideó alio altiori modo prouidit Christus Ecclesiæ suæ quoad hanc partem; nam quoad doctrinam, & præcepta morum talem assistentiam suo Vicario promisit, vt in his errare non posset, ita vt graue aliquod damnum inferret Ecclesiæ per abusum potestatis. Et hoc fuit sufficiens quoad potestatem legislatiuam, de qua agimus. Alia verò incommoda, quæ interdum sequi possunt ex prauis moribus, vel operibus ta lis personæ, minoris momenti sunt, & aliquando sunt tolleranda: nam hæc est hominum fragilitas, & conditio, & si interdum sint grauiora, & clare iniusta iure defensionis possunt homines se tueri; non tamen iure vindicationis, aut punitionis. Solum in casu hæresis solet fieri aliqua exceptio, quam alibi tradendam, & explicandam relinquimus.

Posset eadem assertio confirmari ex **[sect. 7]** [2100] vsu Ecclesiæ, ac varijs exemplis, quæ ex parte connumerat Gelas. Papa loco citato, sed qu# ad præsentem materiam pertinere possunt, inferiùs tractando de Legibus Canonicis attingemus; cætera videri possunt in historijs, & ea in s#mam redigit Bellarmin, supra cap. 7. Ex quibus etiam expedita manet ratio du[2101]bitandi in principio posita. Nam ost#sum est Scriptura, & traditione hanc institutionem esse à Christo Domino. Petrus verò, & Paulus ibi allegati loquuntur de obedientia debita Principibus, & potestatibus à suis subditis respectiuè, non tamen in eis explicatur qualis sit subordinatio potestatum inter se. Neque **[407]** est verum Imperatores Christianos vnquam iudicasse Pontifices, vt in tracta. de Immunit. late ostensum est.

Exemplum autem ibi adductum ex 3. Reg. 2. petebat sepecialem difficultatem de comparatione simili inter Pontific#, & Regem sub statu legis veteris, sed h#c parum refert ad præsens institutum, & in proprio loco tract#do de Romano Pontifice disputabitur. Et ideò nunc solum dico duo. Vnum est, ex illo nihil sufficienter probari, vel quia ibi narratur factum, non ius, id est, narratur, quid fecerit Salomon, non tamen an fecerit ex legitima, vel vsurpata potestate, vel certe, quia (vt aliqui volunt) Salomon ex peculiari instinctu Spiritus Sancti, id fecit, vt in eodem loco innuitur, & ideò non sequitur id fecisse: ex ordinaria potestate quam haberet. Alterum est, parum referre ad præsent# causam comparatio illa veteris testamenti, t# quia lexvetus in his c#remonialibus, & iudicialibus iam cessauit, vt lib. 9. ostendemus: tum etiam quia longe altioris ordinis est Pontificatus legis nouæ quam veteris, & ideò dato, & non concesso, Pontificatum veterem non habuisse illam excellentiam, non sequitur Pontificatum à Christo institutum illam n# habere. Sicut etiam Papa nunc habet potestatem remittendi peccata, quam non habuit sacerdos antiquæ legis, n#c Papa potest concedere indulgentias, quod alius non potuit. Denique Petro promissæ sunt claues Regni cœlorum, & dictum illi est, *Pasce oues meas,* & *Quidquid ligaueris super terram, erit ligatum, & in cœlis,* quæ non sunt dicta veteri Pontifici. Et ideo quidquid de illo sit, veritas posita inconcussa manet.

CAPVT. X.

Vtrum potestas Ecclesiastica ad leges ferendas possit in eadem persona coniungi simul cum ciuili.

HÆc sola comparatio nobis super **[sect. 1]** est inter has duaspotestates. Et in illa inueniuntur errores contrarij, vnus est, has duas potestates, prout sunt in Ecclesia, semper ac necessario esse coniunctas, non quidem in eo sensu, in quo aliqui dixerunt, vtramque potestatem esse in Summo Pontifice respectu totius orbis, & directe, ac formaliter (vt sic dicam) ex diuino iure; quanuis enim hoc non ita sit, non tamen est error in fide, sed opinio, de qua satis dictum est. In alio sensu hæretico docent illam hæretici huius temporis, quorum princeps[2102] quoad hanc partem videtur fuisse Henricus VIII. Rex Angliæ, qui voluit vn# quemque Regem temporalem esse Summum Pontificem in suo regno, atque ita habere simul vtramque potestatem. Hi hæretici nullum habent fundamentum pr#ter affectum libertatis: videntur autem nihil altius sentire de hac potestate spirituali in lege noua, quàm habuerit in lege veteri, aut natur#, & ideo q#[2103] illis temporibus seruatum esse putant, vt Reges essent supra sacerdotes, nunc eti# seruandum esse existimant.

Alius error inuentus etiam à nouato **[sect. 2]** [2104] ribus est, potestatem ciuilem omnino repugnare Pontificibus, seu personis in sacerdotali dignitate constitutis. Afferunt verba illa Christi Lucæ. 22. *Reges g#*[2105]*tium dominantur eorum, &c. Vos autem non sic.* Ex quibus verbis sic colligit Bernard. lib. 2. de Consider. cap. 6. *Planum est, Apostolis interdicitur dominatus; ergo tu, & tibi vsurpare aude, aut dominans Apostolatum, aut Apostolicus dominatum. plane ab alterutro prohiberis, si vtrumque similiter habere voles perdes*[2106] *vtrumque.* Item illa Pauli 2. ad Timoth. 2. *Nemo militans Deo, implicat se negotijs secularibus.* Ex quibus volunt colligere, iure diuino prohibitum esse sacerdotibus habere regimen temporale. Confirmari[2107] potest, quia Nicolaus Papa in Epistola ad Michaelem Imperatorem dicit, *In lege naturæ eosdem fuisse Reges, & sacerdotes; Christum autem illas potestates separasse.* Ratio etiam adiungi potest, quia non vide tur vna persona sufficiens ad vtrunque regimen conuenienter pr#standum, præ sertim si vtrumque sit perfectum, quale requiritur in eo, qui potestatem habet ferendi leges.

Nihilominus veritas catholica est, potestates has nec necessario esse con **[sect. 3]** [2108]iunctas, nec necessario separatas, quia neutrum est diuino iure præceptum, aut prohibitum. Prior pars satis patet ipso vsu, & experientia. Nam in primis multo tempore fuit Ecclesia Christi sine vlla temporali potestate quoad ciuile **[408]** regimen reipublicæ, & prius, scilicet, quam Reges cæpissent ad fidem conuerti, & tamen potestatem spiritualem sem per habuit, ex quo Christus dixit, *Pasce oues meas.* Nunc etiam multi sunt Episco pi, qui nullam habent potestatem ciuilem ad ferendas leges, cum tamen spiritualem habeant; ergo ex hac parte separabiles sunt. Deinde quod potestas ciuilis etiam suprema sine Ecclesiastica inueniatur eadem traditio ostendit. N# Constantinus Imperator in Concil. Niceno professus est, se non habuisse pote[2109]statem ad iudicandum inter sacerdotes. Idem de Valentiniano Seniore refert Ambr. lib. 2. Epist. 13. ad Valentini.

iu[2110]niorem, in qua dignam refert catholico Imperatore sententiam. *In causa fidei, vel alicuius Ecclesiastici ordinis, eum iudicare de bere, qui nec munere impar sit;, nec iure dissimi lis.* Et ita etiam factis obseruasse refert Niceph. lib. 11. Hist. cap. 3. & 30. & similia habet Theod. lib. 4. Hist. c. 6. & 7. Qui etiam cap. 16. cum Niceph. supra cap. 13.[2111] refert insigne dictum Eulogij sacerdotis, qui cum à præfecto induceretur ad consentiendum Valenti Arriano Imperatori, per ironiam interrogauit, *Num quid cum Imperio est etiam sacerdotis dignitat# consequutus*? Denique ab omnibus catho licis Regibus ita vsque ad nostra tempora seruatum est. Ratio verò clara[2112] est ex dictis, destruendo fundamentum contrarij erroris: nam in lege noua po testas Ecclesiastica non est naturalis, sed supernaturalis, & specialter à Christo data, nunquam verò data est terrenis regibus, nec alicubi Christus Præcepit, vt esset coniuncta cum potestate Regia; nulla ergo est talis necessitas.

Quod autem hæ duæ potestates in ea **[sect. 4]** [2113] dem persona coniunctæ esse possint, similiter probatur ex vsu Ecclesiæ: nam Summus Pontifex simul etiam Rex est tem poralis in suis terris, quarum est Dominus, quod à Sanctis Pontificibus inchoatum, & conseruatum est, vnde cogitari non potest esse illicitum. Imò spe ciali Dei prouidentia factum esse affirmat D. Thom. in 2. sentent. in fine. Similiter multi Episcopi simul habent ciuilem potestatem, & dominium, vt constat præsertim in Germania, & Hispania & in Conimbricensi hoc Episcopatu. Ratio verò est, quia hoc non est per se malum, neque est aliqua positiua lege prohibitum, & aliunde potest multas rationes congru#tiæ habere; ergo. Antecedens quoad primam partem proba tur, quia contra nullam est virtutem. Item quia si aliqua esset per se malitia, maximè quia temporalis potestas impediret debitam curam, & solicitudinem circa administrationem spiritualis potestatis; hoc autem nec necessario sequitur, quia per ministerium aliorum potest illa potestas exequutioni m#dari, ita vt non multum impediat. Prætereà siquid laboris, vel inc#modi hinc sequi videatur, potest vtilitatibus alijs compensari; tum quia verisimile est, iustiti# rectius esse administrandam per huiusmodi Principes; tum etiam quia coni#ctio illarum potestatum in eadem persona multum deseruire potest ad maiorem pacem, & vnionem, & vt temporale regimen ad spirituale melius referatur; tum etiam quia hoc conciliat maiorem reuerentiam erga Ecclesiastic# principem, qui etiam melius poterit resistere hostibus fidei, si potestatem habet temporalem, vt experientia comprobatum est. Atque ita simul probata est tertia pars Antecedentis, Secunda autem probatur, quia nulla est talis lex diuina, vel humana, quod patebit respondendo ad fundamenta contrarij erroris.

Ex verbis ergo Christi Domini. *Reges* **[sect. 5]** [2114] *gentium dominantur eorum,* &c. talis prohibitio non colligitur: nam cum subdit, *Vos autem non sic,* non est sensus, vos non habebitis dominium temporale, sed s#sus est, Non dominabimini sicut illi dominantur, id est, ad vestrum commodum, vtilitatem, & honorem, vbi non loquitur de regimine temporali Ecclesiæ, sed de spirituali, & formam, ac modum eius præscribit per comparation# ad temporale, quod in superioribus eti# tactum est. Et in eodem sensu loquitur Bernard. vt ex contextu est manifestum.[2115] Addo, quòd licèt daremus, Christum ibi loqui de dominio temporali, illa ver ba non continerent prohibitionem, sed solum explicarent, Christum non dedisse hominibus hanc potestatem, licèt n# prohibuerit, vt per homines dari possit Ecclesiasticis Principibus. Neque eti# ex loco Pauli talis prohibitio colligi **[409]** potest. Expendendum etenim est illud ver bum, *Implicat se:*

potest namque Ecclesiasticus Princeps vti hac potestate temporali, non se implicando negotijs secularibus, sed prudenter, ac moderate illa vtendo. Item est ponderandum illud verbum, *Negotij saecularibùs,* quod propriè significat negotiation#, & nimiam solicitudin# circa temporalia lucra, vt notauit Chrysost.[2116] Princeps autem Ecclesiasticus non ad h#c finem accipit t#poral# principatum, sed vt Ecclesi# vtilitati, & fidelium c#modis magis inseruiat; & ideò illud temporale ita coniunctum spirituali non est secula re omnino, sed aliquo modo sacrum; habere igitur talem potestatem ciuil# simul cum spirituali contra nullam legem diuinam est, vel positiuam, vel naturalem. Quod verò contra humanam non sit per se notum est, nec indiget probatione. Sic ergo responsum est ad fundamentum se[2117]cundi erroris; Adrian. autem Papa in Epistola ibi citata solum int#dit, quod in priori puncto contra primum errorem diximus, nec enim potuit indicare, esse #[2118]hibit#, quod ipsemet profitebatur. Plura de hoc argumento legi possunt in Bellarm. lib. 5. de Rom. Pont. cap. 9. & 10.

CAPVT XI.

An lex Canonica habeat propriam materiam, in qua honesta præcipiat, & praua prohibeat distinctam à materia legis ciuilis.

DIximus de finali, & efficienti causa legis canonic#, dicendum sequi **[sect. 1]** tur de materiali, in qua multa habet c#munia cum lege ciuili, quæ breui ter supponenda sunt: nam inde oritur difficultas præsentis quæstionis, quæ in[2119] hoc versatur, vt distinctionem in materia inter vtranque legem assignemus. Primò ergo conuenit ius canonicum cum ciuili in hoc, quod circa solam materiam honestam versari potest: nam hoc multò magis necessarium est ad finem eius, qu# ad finem legis ciuilis, vt per se constat. Item quia hoc spectat ad perfectionem legis; ergo multo magis debet conuenire legi canonicæ, quam ciuili. Vnde pro regula constitui potest, quidquid perfectionis in hoc genere materiæ habet lex ciuilis multò magis conuenire legi canonicæ. Secundo ergo conuenit[2120] lex canonica cum ciuili, quia præcipere potest in materia cuiuscunque virtutis, quia ordinatur ad finem perfectiorem, magisque spiritualem, ad quem vsus omnium virtutum magis necessarius est, & ita constat ex vsu, quia Eccle sia determinat præcepta diuina, vel addit noua, in sacramentis, ieiunijs, orationibus, &c. vt latè, & benè Nauarr. de Reddit. Eccles. quæst. 2. Moni. vltimo, num. 2. & 3.

Tertio conueniunt, quia lex etiam **[sect. 2]** [2121] Canonica non pr#cipit omnes actus omnium virtutum, licèt pr#cipiat omni# virtutum actus; quia inter opera virtutum multa sunt consilij, quæ non poss#t sub absolutam obligationem per Ecclesiam imponi, vt est perpetua castitas, & similia. Et ratio est, quia lex Canonica licèt à diuina potestate specialiter descendat, simpliciter humana est, & ferri debet modo hominibus accommo dato, & ideò esse etiam debet moribus hominum accommodata, & moraliter possibilis,

& vtilis multitudini, sicut de lege in communi dictum est. Dixi aut# absolutè pr#cipere; tum quia non absolutè, sed sub aliqua iusta conditione potest Ecclesia interdum pr#cipere opera consilij: sic enim imponit clericis in sacris necessitatem castitatis seruandæ, quia non simpliciter, sed sub præuia conditione voluntaria illud onus imponit, scilicet, si velint in illo ordine constitui, quod illis voluntarium est; tum etiam, quia licet absolutè non pr#cipiat opera dura, & asperæ pœnitentiæ, supposito delicto potest illa præcipere invindict# eius, & correctionem. De regula autem seruanda in definienda hac materia, quando excedat, vel non excedat limites potestatis Ecclesi#, nihil occurrit addend# his, quæ de lege ciuili dixi, sed prudenti arbitrio opus est, quod maximè acc#modand# est, vsui Ecclesiæ, & morali necessitati talis materiæ, vel legis in ordine ad comun# salutem animarum, in quo etiam considerandus est personarum status, pro quibus leges feruntur, vt illi etiam accomodentur.

Quarto similiter conuenit lex canoni **[sect. 3]** ca cum ciuili, quia non prohibet absolutè omnia vitia, & peccata. Dico autem non prohibere omnia speciali coactione, aut censura, illa vtendo: nam absolutè **[410]** cupit #nia euitari, & per doctrinam, & mo nition# id procurat, pertinetque maximè h#c cura ad Ecclesiæ pastores. At per vim coactiuam, vel legislatiuam non omnia prohibet, quia esset nimis onerosum human# fragilitati, & potius esset in destruction#, quam in ædification#, quia maiora mala sequerentur ex prohibitione adeo generali, quam ex aliqua tollerantia. Re[2122]gula ergo posita generaliter à D. Thom. dict. q. 95. ar. 2. & suprà declarata specia liter in legibus ciuilibus, cum proportione applic#da est ad leges canonicas prohi buit enim vitia, quæ grauiora sunt, vel quæ scandalum, & nocumentum spirituale alijs afferre possunt; alia veró minora tollerat, seu dissìmulatc# moderatione autem, & modo statim explicando.

Ex his igitur oritur ratio dubitandi in pr#senti p#cto: videri enim potest, null# **[sect. 4]** [2123] esse discrimen inter has leges in earum materia, quando quidem vtraque in materia omnium virtutum, & vitiorum versatur. Accedit, non videri necessarium, vt potetas ciuilis, & Ecclesiastica, licèt distinctæ sint, in materia distincta versentur: sæpe enim contingit, facultates, vel virtutes diuersas in eadem materia versari sub diuersa ratione, vt patet de intellectu, & voluntate, & temperantia acquisita & infusa; sic ergo potestas ciuilis, & Ecclesiastica poterunt habere materiam c#mun# sub diuersis rationibus, ordin#do illas ad suos fines diuersos. Denique hoc videtur suadere vsus ipse: nam leges ciuil. & canonicæ versantur circa matrimonia, iuram#ta, vsuras, & similia; & quod difficilius videtur in Cod. Iustiniani haben tur leges de Episcopis, de clericis, monachis, de Ecclesijs, qu# sunt materi#, in quibus maximè possunt leges canonic# à ciuilibus distingui. Adde ipsos canones disponere, leges ciuiles aliqu#do posse habere vim in foro Ecclesiæ, c. *Cert#.* c#[2124] alijs dist. 10. c. 1. de Noui oper. nuntiat.

In contrarium autem est, quia vnaquæq; **[sect. 5]** potentia debet habere materiam sibi pro portionat#, maximè quando sunt diuer sor# ordinum: ostendimus autem potesta t# ciuil#, & Ecclesiasticam hoc modo esse distinctas, quia vna est spiritualis, & diuini ordinis; altera materialis, & naturalis; ergo necesse est, vt habeant materias proportionali modo diuersas. Deinde, quia ad fines distinctos diuersa media ordinantur, & acc#mod#tur, quæ media solent esse materiæ legum; leges aut# ciuiles, & canonicæ habent fines longe diuersos, vt ostendimus, ergo media; ergo & materias. Quod à forti ori ex#plo declarari potest, quia intra latitudinem leg# t#porali# iuxta diuersos fines distinguuntur etiam materiæ diuersarum legum, & ita distinguitur ius militare à iure proprio ciuitatis, vt significauit

Isidor. 5. Etymol. c. 7. habetur in c. *Ius militare,* dist.[2125] 1. & sumitur ex Arist. 7. Polit. c. 8. & 9. & Platone lib. 2. de repub. & 8. de Legib. ita ergo à fortiori in præsenti. Denique constat, illas leges ciuiles nullas esse, quæ mittunt falc# in mess# alienam, vt in superioribus, ostendendo differentiam vtriusq; potestatis demonstratum est.

Igitur dic endum est, ius canonicum, **[sect. 6]** [2126] & ciuile in multis differre ex parte materiæ. Primo quidem, ac pr#cipuè, quód materia legis ciuilis tempor alis est Canonicæ autem spiritualis. Ita sentiunt communiter canonist# in cap. *Ecclesia,* de Constit. & Legist# in l. *Omnes populi,* ff. de Iustit. & iur. & sumitur ex cap. *Bene quid#* cap. *Si Imperator, &* cap. *Duo sunt,* 96. dist. & cap. *Quoniam,* dist. 10. cap. *Solitæ,* de Maiorit. & obedientia. Ratio verò generaliter assignari potest ex dictis de potestate laica, & Ecclesiastica; ostendimus enim, illam esse humanam, & temporal#; & hanc verò quodam modo diuinam, & spiritualem: omnis autem potentia debet habere materiam sibi proportionatam, & nulla excedit suos limites; ergo pot#tiæ spirituali spiritualis materia respondet, & ciuili temporalis: sic enim vnaquæque seruabit proportion# cum sua materia, circa quam versatur. Neque obstabit huic diuersitati, quod vtraque possit in materijs omnium virtutum imperare, quia virtutes #nes possunt aliquo modo versari in vtraque materia, & ideo qu#uis vtr#q; ius possit attingere honestatem cuiusc#q; virtutis moralis; vn#quodq; tamen illam præscribit in materia sibi proportionata. Iam enim diximus, quamuis ius dirigat aliquam virtutem, non necessario versari circa omnes actus, vel circa to **[sect. 7]** [2127]tam materiam talis virtutis.

Vt autem hæc differentia exactè intelligatur, oportet exponere, quid nomine materiæ temporalis, vel spiritualis intelligendum sit. At hoc autem decla-**[411]**rand# aduerto, in materia virtutis duo posse considerari, scilicet, actum ipsum virtutis, vel vitij, & rem circa quam versa tur, qu# potest esse vel res, vel persona circa quam fit operatio, vel etiam persona operans; ad quam actus ipse præceptus, vel prohibitus per legem, dicit aliquam habitudin#. Actus itaque virtutis, vel vitij est proxima materia legis, vt hactenus diximus; tamen consequenter etiam alia pertinent ad hanc materiam legis ratione ipsius actus. Loquendo ergo de materia proxima legis spiritualis, materia præcipua, ac primaria est actus supernaturalis, vt est actus fidei, & ideò omnes leges, qu# pertinent ad fid# vel materiam eius, sunt per se canonic#, quia tota illa materia spiritualis est. De inde in eodem ordine collocantur actiones sacramentorum, quia etiam illæ supernaturales sunt. Vnde etiam factum est, vt actiones quædam, qu# aliàs videbantur naturales (vt matrimonium quatenus est contractus humanus, qui ad conseruation# generis humani ordinatur) propter eleuation# adesse sacram#tale, pertineant ad leges canonicas, iuxta cap. penult. & vlt. de Secundis nuptijs. Idemque dicendum est, de alijs actionibus sacris, & de ijs pr#sertim, qu# proxime, & directè ad cultum Dei ordinantur, vt sunt vota iuramenta, &c. Ex quo vlterius ortum est, vt res omnes, circa quas per se, & proxi me versantur hæ actiones, sub ea ratione ad materiam canonicam pertineant, huiusmodi sunt personæ sacræ, loca, templa, & vasa sacra, & consequenter etiam beneficia, & bona Ecclesiarum, quæ inter res sacras computantur.

Consequenter etiam vitia contraria hu **[sect. 8]** iusmodi actibus, seu rebus per se pertinent ad canonicas prohibitiones, vt sumitur ex cap. *Vt inquisitionis.* cum duobus se quentib. de Hæret. in 6. vbi sermo est de crimine h#resis, de quo dicitur ad meram iurisdictionem Ecclesiasticam pertinere. Quia vero #nia peccata auertunt homin# à su#naturali fine, ex eo capite in hoc spirituali ordine c#putantur, iuxta cap. *Nouit,* de Iudi. tum quia

opponuntur spiri[2128]tualib# bonis, & ita reducuntur ad eund# ordinem, quia contraria sunt quod#modo eiusdem generis; tum maximè, quia sunt iniuriæ Dei, cuius honor, & cultus est primarius finis canonicæ potestatis. Atq; hac ratione peccata quantum est ex se s#t materia Ecclesiastic# potestatis & qu#t# est ex vi iurisdictionis sub materia legis Canonic# continentur, si aliunde c#ditiones aliæ concurrant, vt expediat de illis leges ferre. Denique consequenter hinc fit, vt res #nes inferiores, quatenus possunt esse materia supernaturalium actuum, vel virtutum aut etiam vitiorum, sub hac materia canonica c#prehend#tur. Atque ita ex declaratione materiæ canonicæ explicatum est, quæ sit materia temporalis, seu legis ciuilis. Illa enim materia apta ad legem humanam, qu# hunc grad# spiritual# non attingit, temporalis est, sub qua proximè continentur actus morales, qui ad humanam societat# naturaliter ne cessarij sunt; remotè verò res omnes, circa quas tales actus versantur, & person#, quatenus ex eis ciuitas, seu humana politia componitur.

Secunda differentia inter vtranque ma **[sect. 9]** [2129] teriam assignari potest, quia Canonica excellentior est, & vniuersalior. H#c sequitur ex prima. Ratio enim prioris par tis est, quia spiritus pr#stat corpori. Alterius vero partis ratio est, quia fere to ta materia temporalis ad spiritual# fin# ordinari potest, & illi subest, & sub illo respectu induit quandam rationem spiritua lis materiæ, & ita potest ad leges Canonicas pertinere. Sic enim snprà dicebamus, potestatem temporalem, seu ciuil# esse Ecclesiasticæ subiectam, & eodem modo dicunt Iurist# materiam peccati, id est, vbi agitur de illo vitando, seu de periculo animæ, canonicam esse, & ad leges canoni cas spectare, sic Glossa per textum in Re[2130]gula, *Possεßor*, de Regul iur. in 6. vbi alia iura adducit, quibus locis id tradunt c#muniter Doctores, vt notat Nauar. C#[2131]ment. c, *Si funeraueris*. n. 106. & idem trad#t Barthol. & alij, quos refert, & sequitur Fortun. tract. de vlt. fine vtriusque iuris n.[2132] 151. Vnde sicut in naturalibus Potentijs superior interdum versatur circa materiam inferioris sub altiori ratione, & vltra illam circa aliam excell#tior#, vt patet de intellectu respectu sensuum; ita quod# modo lex canonic# excellentiori modo materiam legis ciuilis, & aliam pr#terea altioris ordinis complectitur.

Vnde etiam potest tertia differentia **[sect. 10]** [2133] in primarijs materijs considerari. Nam materia legis ciuilis principalior, & **[412]** magis per se intenta est, quæ pertinet ad iustitiam humanam: princpalis autem materia legis Canonicæ est, quæ pertinet ad iustitiam, & religionem diuinam, quia fere reliqua omnia ad h#c refert, & ordinat, vt constat ex dictis. Vnde quoad hanc partem ciuilis potestas magis limitata nunc est in Ecclesia, quam esset ante Christianam religionem: nam olim cura religionis ordina batur ad honestam fœlicitatem Reipublicæ, vt supra ex Diuo Thoma nota[2134]uimus: nunc autem religio, & spiritualis salus ac fœlicitas per se primo intenta est, & reliqua propter illam: Et ideò olim cura religionis, vel pertinebat ad potestatem Regiam, vel cum illa coniungebatur in eadem persona, vel illi subordinabatur: nunc autem cura religionis specialiter pastoribus Ecclesiæ commissa est. Vnde materia primaria legis Ecclesiasticæ est religionis ma teria, sub qua comprehendimus omn# illam, quæ ad sanctificationem animæ spectat: indirectè verò, seu in ordine ad illam ad alias etiam materias extenditur, vt declaratum est.

Et hinc intelligitur, qua ratione c# **[sect. 11]** tingat, vt lex Canonica, & ciuilis interdum versentur circa eandem materiam, quia nimirum materia per se temporalis est, & sub ea

ratione potest lex ciuilis circa illam versari; habet tamen ali quem respectum ad spiritualia, & sub ea ratione potest ad legem canonicam pertinere. Atque hoc modo multa delicta dicuntur esse mixti fori, quia ad vtranq; potestatem pertinere possunt, & in eis datur locus præuentioni. Et hoc tantum probat secunda ratio dubitandi supra posita, quia diuersæ facultates possunt interdum circa eandem rem materialiter versari, & eadem res potest esse vtilis ad diuersos fines, & è conuerso idem peccatum potest perturbare rempublicam, tam in temporalibus, quàm in spiritualibus; ita ergo possunt hæ leges habere aliquam materiam communem, quanuis non totam, quia semper finis proprius, & præsertim excellentior aliqua media propria, & excellentiorem materiam habet, circa quam versari nullo modo potest inferior potestas.

Vltimo ex dictis intelligitur, posse aliquando Pontificem deter minare materiam aliquam, seu quasi reseruare illam, vt tantùm Canonica sit, non sol# declarando (vt sine dubio facere potest, quando materia ipsa ex se, & ex iure diuino spiritualis est) sed etiam constituendo, & eximendo, sibique reseru# do aliquam materiam: propter spiritua lem rationem, etiam si aliàs secundum se posset esse materia legum ciuilium. Ratio est, quia illa potestas est superior, & ita inordine ad suum finem potest disponere etiam de inferiori materia, prout expediens fuerit; ergo multò magis potest sibi appropriare materiam communem, si ad decentiam rerum sacrarum iudicarit opportunum.

Ad rationes dubitandi in priori loco positas in discursu capitis ferè respon **[sect. 12]** [2135]s# est. Solum circa tertiam, qu# ex vtriusq, iuris principijs sumebatur, tria not#da sunt. Primum est, vsum legum ciuilium disponentium in materijs canonicis solum admitti posse in legibus ciuilibus, qu# aut versantur circa materiam mixti fori, vel disponunt circa materiam fori Ecclesiastici, adiuu#do Ecclesiasticas leges, modo ab eis permisso. In quo in primis obseruare oportet, vt leges ciuiles non repugnent canonicis: nam vbi repugnauerint, canonic# pr#ferendæ sunt, quia sunt à superiori potestate; quando verò non solum non repugnant, sed potius c#ueni#t, & lex ciuilis iuuat, & suo modo ministrat canonic#, vtraque seru#da est vnaquæq; in suoforo, & iuxta m#sur# sibi proportionatam. Sicque leges ciuiles prohibent, & puniunt, delicta, qu#per canones eti# pununtur, vt sunt vsuræ, matrimonia illicita, vt incestuosa, clandestina, & simi lia: nam hæc interdum sunt contra natural# iustitiam, vt vsura, vel sunt contra debi t# modum contrahendi etiam naturalem, & conuenientem ad pacem reipublica, & ideo sub ea ratione possunt esse materia leg# ciuili#in his, quæ per canonicas n# prohib#tur. Interdum verò leges ciuiles puniunt delicta, quæ sunt omnino fori Ecclesiastici, vt est hæresis, blasphemia, & similia, quia etiam hæc vitia nocent valde reipublicæ Christianæ, etiam quoad ex tern# pac#, & fœlicitat# temporalem, & aliàs Ecclesia id non prohibet; imò vtitur ministerio talium legum in suum finem. Et hæc doctrina colligitur etiam ex citatis iuribus, & ex capit. 2. 35. q. 2 **[413]** & ex cap. 2. de Desponsa. impuber, & est valde communis, vt videri potest in Glossa in Authentica, *Quomodo oporteat Episco*[2136]*pos, &c.* in princi. verb. *Tolli*, de Electio. quæ communiter approbantur tum ibi, tum alibi, vt videre licet in Felin. in caput. *Ecclesia*, de Constit. latissimè, & ibi in Abbate, & alijs, & plura refert Couarr. in 4. cap. 6. in principio, numero 18. 19. &. 20. Mattenz. lib. 5. Recopil. tit. primo, l. 1. Glossa 7. num. 3. & 4. Gregor. Lop. in l. 5. titul. 3. partit. 4. num. 3. Ex qua lege colliguntur duæ optimæ ratio nes supra insinuatæ, scilicet, per tales leges ciuiles intendi, vt Canonicæ melius impleantur, & vt alia damna, & perturbationes reipublicæ vitentur, & plura refert Sancius lib. 3. de Matrimo. disp. 47. num. 12.

Secundo obseruandum est, leges **[sect. 14]** ciuiles interdum admitti, non solum in eadem materia, sed etiam in vsu fori Ecclesiastici, quando autem hoc contingit, non fit ex vi iurisdictionis ciuilis, nam leges ciuiles non possunt ad hoc obligare, vt per se constat: sed fit ex voluntario vsu potestatis Ecclesiasticæ, quæ vbi desunt canonicæ leges, ciuiles sibi vtiles admittit, & illis vtitur. Illud autem fit duobus modis per Canones. Vnus est per generalem regulam,[2137] quòd leges ciuiles obseruantur in foro canonico, vbi canones nihil disponunt, & leges sunt vsui Ecclesi# accommodat# sec#d#similitudin# rationis, Ita enim profitetur Luc. 3. capit. primo de Noui Operi. nunciat. ibi. *Sicut leges non dedignantùr Sacros Canones imitari, ita & sacrorum statuta Canonum Principum constitutionibus adiuuantur,* Vnde infra concludit, *Secundum legem, & Canonum statuta negotium non differas terminare.* Vbi Glossa, & ferè omnes Doctores id notant, & Panormit. in cap, 2. de Desponsat. impuber. & Bern. Diaz. in Pract. c. 14. in fin. & ibi Salzed. qui aduertunt in huiusmodi occasione leges proprij regni pr#ferendas esse Imperialibus, vbi canonicæ deficiunt, & referunt alios. Sed fortasse hoc magis est consilij quam necessitatis, cum per canones non inueniatur dispositum; nisi aliud ex consuetudine Ecclesisticorum iudicum habeatur; illam enim obseruandam esse censeo.

Alter modus est, quando in particu **[sect. 15]** lari lex aliqua ciuilis est canonizata (vt ai#t) idest canonica effecta ex acceptatione Ecclesiæ. Ad huiusmodi autem ca nonizationem non satis est, legem aliqu# ciuilem esse insertam in Decreto auth# tico Gratiani, quia ille non habuit iurisdictionem, qua posset talem vim dare legi ciuili, sed necesse est, vt Pontificia auctoritate sit approbata, & inter cano nes recepta, vt fit in cap. 1. & 2. de Caus. possessionis, & cap. *In primis. §. Gloriosus,* distinct. 11. & ibi notat Glossa verbo,[2138] *Capituli.* Item Glossa in capit. primo de Rebus Ecclesiæ non alienand. in sexto, verb. *Tractatus,* vbi Gemin. & alij. Abb. in capit. *Super eo,* primo de Testi. num, 4. & latius ibi Felin. num. 3. & in cap. 2. de Rescript. nu. 29. & 43. & benè Rebuff. in tract. *Nominationum.* q. 5. n. 15. & Gutier. lib. 1. Canonic. quæstionum cap. 21. n. 32. & 33. qui refert Ripam in c. 2. de Rescrip. num. 80, & alios.

Tertio obseruandum est circa leges il **[sect. 16]** [2139]las Cod. à Iustiniano Imperatore editas circa personas, & res Ecclesiasticas. Ad quas aliqui resp#d#t eo tempore non d# fuisse personas, & bona Ecclesiastica ex#pta à iurisdictone Imperatorum. Sed non potest admitti responsio, tum quia id, quod supponit, simpliciter falsum est; t# etiam quia saltem de rebus, & causis Ecclesiasticis est certum, semper fuisse exemptas, cum tamen leges ill# etiam de his materijs multa disponant. Alij respondent, fuisse factas illas leges ex consensu Ponti fic#, sic enim non repugnat, laicum spiri[2140]tualia tractare, vt indicatur in cap. *Decernimus,* & c. *C# non ab homine,* de Iudi. & ibi notatur, & Gloss. in cap. *Imperi#,* dist. 10. & 16. q. 7. in princ. Sed hoc non est verisimile, quia licèt interdum Pontifices conferant secularibus Pontificibus aliqua particularia, quæ sine spirituali iurisdictione exerceri possunt; non tamen illis conferunt spiritual# iurisdictionem, nec Ecclesiæ gubernation# c#mittere possunt, & ideo non est verisimile illis contulisse potestatem ad illas leges ferendas. Et maximè cum de illa c#missione non constet, & Imperatores in eis propria au ctoritate vti, & in eo sensu loqui videantur. Alij ergo excusant Imperatores, quod bona fide, & omnino iuuando Ecclesiam illas lges fecerint, & forte non ad oblig#d#, vel cog#d# Ecclesiastìcos, vel **[414]** in materia Ecclesiastica; sed ad instru#dum suos ministros de rebus Ecclesiasticis, vt & seruare illas, & iuuare Ecclesi# possent, cum

oporteret. Et certe hoc animo videntur mult# similes leges positæ in ter leges Partitarum Hispaniæ. Vtc#q; vero sit, certum est, illas non esse veras leges, nec obligare, iuxta cap. *Literas,* de Iuram. calum, nisi in his, in quibus fuerant canonizatæ; in alijs verò si fuerint contrari# canonibus contemnendæ sunt, vt etiam sumitur ex l. *Priuilegia,* & l. *Bassa.* C. de Sacrosan. Eccles. si vero non sint contrariæ, poterunt deseruire per modum instructionis, non per modum iuris. De quo videripotest Felin. in dicto cap. *Ecclesia,* de Constit. n. 36. & ibi Panormit. num. 15.

CAPVT XII.

Vtrum potestas Ecclesiastica efficaciam habeat in actus merè internos, ita vt per legem ca nonicam per se præcipi, aut prohiberi possint.

EXplicuimus hactenus proprium prin **[sect. 1]** cipium, & finem legis Canonicæ, sequitur, vt declaremus materiam eius, & incipiamus à propinquiori, quæ est actus humanus, & quia de actu exteriori in genere nulla est difficultas, de interiori specialiter inquirimus: nam licèt de lege humana in communi suprà definierimus, non posse per se versari circa internos actus, in lege Canonica habet illa resolutio specialem dif[2141]ficultatem, quam in hunc locum remisimus. Est autem generalis ratio dubit# di, quia potestas Ecclesiastica est spiritualis, & ordinatur principaliter ad internum bonum animarum, & habet altius principium, scilicet, Deum ipsum supernaturaliter illam conferentem, & ideò ex vtroque capite videtur posse immediatè versari circa interiores actus. Vn de argumentor in hunc modum: nam Christus Dominus habet potestatem ferendi leges oblig#tes ad actus internos vt credendi, & similes, & ideo potuit pr#cipere confiteri etiam cogitationes internas; ergo potuit Vicario suo relinquere participationem huius potestatis: nulla est enim repugn#tia; ergo relicta fuit ab eo.

Probo hanc vltimam consequentiam **[sect. 2]** varijs modis. Primo ex generalitate illorum verborum, *Quodcun# ligaueris, &c.* Cur enim à nobis limitatur, cum Principis concessio amplè sit interpretanda? Secundo ex congruentia insinuata, quia ad finem huius potestatis hæc materia proportionata est: nam interna salus animarum, qu# per hanc potestat# int#ditur, magis pendet ex internis actibus, quàm ex externis. Tertio probatur inductione; nam primò potest Eccle sia remittere interiores culpas per absolutionem sacramentalem. Deinde po test dispensare in votis, etiam purè internis, & mentalibus; ergo habet iurisdictionem in tales actus. Item potest similia vota irritare. Prætereà potest p#nas pro peccatis debitas per indulgentias remittere, quod etiam requirit potestatem iurisdictionis, vt nunc suppono. Pr#tereà aliquando exc#municat propter interiorem actum, vt propter hæresim mentalem, vt ex multis Decretis conatur probare Medina statim citandus. Interdum etiam videtur punire act# externum ob conditionem internam æquè hominibus occultam, quod perinde est. Tandem potest hæc sententia confirmari, quia homo potest se

voluntariè subijcere alteri per votum obedientiæ etiam quoad internos actus; quid ergo mir#, quod Christus subiecerit fideles Vicario suo, etiam quoad interiores actus.

Propter h#c, & similia argumenta n# **[sect. 3]** [2142] nulli Doctores affirmant, posse Ecclesiam ferre leges, quæ immediatè versentur circa interiores actus. Ita sentit Glossa in Clementin. 1. de Hæretic. §. *Verum,* verbo, *Eo ipso,* Glossa etiam in cap. *Cogitationis.* de Pœnitent. distinctio. prima, Adrian. quodlibet. 8. art. primo, liter. H. & sequent. Medin. Cod. de Orat. quæst. 15. de hac re. Albert. Pighi. lib. 6. de Ecclesiast. Hierarchia cap. 26. Et Summa Rosel. verbo, *Absolutio,* primo num. 28. & 29. vbi plura allegat, sed non rectè, vt Syluest. aduertit.

Contraria tamen sententia commu **[sect. 4]** [2143]nis est, quam tenet Dinus Thomas. 1. 2. q. 91. art. 4. q. 100. ar. 9. & ibi Soto, & reli qui expositores: item Soto in dist. 22. q. 2. art. 3. Caiet. 22. q. 11. art. 3. & Opusc. de Auctoritate Papæ cap. 19. & in Summa. verb. *Hæresis,* Palud in 4. distinct. 13. **[415]** q. 3. ar. 1. n. 15. & dist. 15. q. 5. ar. 2. n. 24. &[2144] dist. 17. q. 2. ar. 2. & q. 7. n. 20. Maior in 3. dist. 25. q. 3. dub. vlt. Durand. in 4. dist. 15. q. 12. & dist. 17. q. 8. Antonin. 3. p. tit. 24. cap. 4. Almain. de Potestate Ecclesi#, cap. 10. Castro libr. 2. de Iusta hæretic. punit. cap. 18. & lib. 2. de Leg. pœnal. c. vlt. Gabr. lect. 62. in Can. lit. K. Gerson. tract. de Vit. spirit. lect. 4. sub Alphab. 62. lit. G. & H. Nauarr. in Sum. cap. 27.[2145] n. 56. & in dicto cap. *Cogitationis,* de Pœnit. dist. 1. n. 9. & in cap. *Siquis non dicat,* eadem dist. n. 8. vbi refert Felin. Hippolyt. & alios, idem in princip. de Pœnit. dist. 5. n. 23. Driedo lib. 3. de Libert. Christiana cap. 5. Simancas de Cathol. Instit. tit. 42. n. 3. Angel. verb. *Hæreticus,* vbi refert Canonistas, & verb. *Hora.* n. 27. Syluest. *Excommunicatio.* 7. n. 3. vbi malè allegat Angel. in contrarium, vt infrà videbimus, & verb. *Hora.* q. 11. & verb. *Hæresis.* 1. q. 8. Armil. eodem num. 1. & benè Tabien. *Excommunicatio.* 5. casu. 4. n. 4.

Fundamentum potissimum D. Tho[2146]mæ est, quia humana iurisdictio non po test ferre leges de actibus, de quibus n# potest iudicare, nec punire, sed potestas Ecclesiastica humana non potest iudicare de actibus merè internis, neque illos punire; ergo nec potest de illis leges ferre. Minor expresse asseritur in c. *Sicut tuis,* & cap. *Tua nos,* de Simon. *Nobis,* inquit Pontifex, *solum datum est, de manifestis iudicare.* Sumitur etiam ex cap. *Erubescant,* dist. 32. & ratio est, quia iudicium supponit causæ cognitionem; actus autem interiores sunt omninò extra cognitionem humanam, & ideò iudicium de internis ad solum Deum pertinet. *Homo enim videt ea, quæ parent, Deus autem intuetur Cor.* 1. Reg. 16. & ideò dicebat Paul. 1. ad Corinth. 14. *Nolite ante tempus iudicare quoadvsque veniat Dominus, qui & illuminabit abscondita tenebrarum, & manifestabit consilia cordium.* Maior autem sumitur ex Arist. 10. Ethicor. cap. 5. dicente, potestatem legislatiuam necessariò debere coniunctam habere potestatem coactiuam, quia aliàs esset inutilis, & inefficax. Vnde fit, hominem solùm posse ea lege præcipere, quæ potest punire, si ali ter fiant; non punit autem nisi iudicando; ergo circa ea tantum versatur lex humana, circa qu# potest humanum iudicium versari. Potest etiam idem probari à paritate rationis, vel etiam à for tiori, quia plus est, legem ferre, quam iudicare, & quia lex esse solet regula humani iudicij.

Hoc verò fundamentum difficultate **[sect. 5]** [2147] non caret. Interrogo enim de quo iudicio sit sermo in maiori assumpta, aut de iudicio, quod profertur ab homine per sententiam, aut quod proferri potest ab ipso legislatore per legem: interdum enim ita

fertur iudicium. Quando videlicet, lex ipsa per se ipsam punit delictum, ferendo v. g. excommunicationem ipso facto incurrendam, quæ propterea vocatur latæ sententiæ, quia fert lex ipsa sententiam, Si intelligatur priori modo, videtur falsa illa Maior, quia multa possunt prohiberi, & puniri per legem Ecclesiasticam, quæ non possunt per s#tentiam hominis condemnari, vt sunt omnia ita occulta, vt probari non possint. Et ratio est, quia vt homo iudicet, indiget testibus, & probatione facti, vt autem lex iudicet, & puniat, non semper hoc est necessarium, sed sufficit conscientia delinquentis, vt patet in exteriori hæretico omninò occulto, qui statim manet excommunicatus, & in conscientia tenetur abstinere. Si autem iudici# in Maiori propositione sumatur posteriori, vel generali modo, sic in eadem propositione petitur principium: nam hoc est, de quo agimus, scilicet, an lex ipsa per se possit iudicare de actibus occultis per se, sicut potest de per accidens occultis. Et sic facilè negabitur Minor de eodem iudicio intellecta: n# iura, quæ in probationem adducuntur, non sunt ad rem, quia loquuntur de iudicio ferendo per sententiam hominis. Et prætereà propositio illa, quod potestas legislatiua non possit esse circa ali quem actum sine coactiua, non videtur per se necessaria, si sermo sit de coactione vt distinguitur ab obligatione in conscientia, quam fortasse Arist. ignorauit, & ideò postulauit externam coactionem, quæ det efficaciam legi. At vero si lex obligat in conscientia; vt maximè de Ecclesiastica infrà ostendemus, illa est sufficiens efficacia legis, imò pœnæ, vel censuræ, qu# ipso iure ab Ecclesia imponuntur, maximè habent efficaciam ex ligamine conscientiæ; ergo non repugnat Ecclesiam habere po-**[416]**testatem ad ferendas leges, quæ in conscientia obligent pro actibus internis, etiam si non posset ad illos exterius, & per hominis actionem cogere.

Priusquam ad hæc respondeam, censeo, præcipuam probationem huius sen **[sect. 6]** [2148] tentiæ non esse sumendam ex impossibilitate rei secundum se, hanc enim planè non video, quod & argumentum pro ximè factum, & rationes in principio positæ persuadere videntur; potuisset enim Christus si voluisset, hanc potestatem Ecclesiæ dare. Tractanda est ergo res de facto, & probandum est, non dedisse, nam hoc mihi multò verisimilius est. Et primum argumentum sit, quòd in Scriptura non est aliquod indicium huius potestatis; sed hæc occulta interiora semper reseruantur Deo, & ad hoc faciunt verba suprà adducta ex Paulo. Neque etiam Summi Pontifices de hac potestate mentionem aliquam fecerunt, sed potius vbique significant, hæc esse extra forum suum; cum tamen aliàs iurisdictionem suam totam sæpe explicent, & tueantur. Est etiam magnum argum# tum, quod hactenus non inuenimus, legem datam ab Ecclesia de his actibus merè internis, quod enim nunquam factum est, signum est fieri non posse. Antecedens non potest probari directè, constabit tamen sufficienter, respondendo ad decreta, quæ Medina adducit, & reliqua argumenta soluendo.

Prætereà addi potest congruentia,[2149] quia potestas legislatiua per se primò ordinatur ad externum, & commune Ecclesiæ regimen, vt in ea omnia conuenienter, & ordinatè fiant; ergo per se versari debuit solum circa exteriores actus; nam Ecclesia corpus est visibile, & ideò materia accommodata ad eius communem, & externam gubernationem, debet etiam esse sensibilis, & externa; illa ergo tantum est proportionata potestati legislatiuæ. Et confirmatur, quia gratia accommodatur naturæ; postulat autem natura hominis, vt in ordine ad regimen communitatis humanæ in solis actibus seruetur communicatio, & debita proportio tam inferiorum ad superiores, quam è conuerso, atque ipsorum membrorum inter se. Et ideò ait D. Thom. 2. 2. q. 104. art. 5.[2150] obedientiam humanam ad homines,

solum esse in his, quæ per corpus fiunt, & non in omnibus, sed in his, quæ pertin#t ad dispositionem actuum, & rerum humanarum, ac sensibilium: nam ea, quæ sensibilia non sunt, non censentur humana, saltem in ordine ad communitatem humanam. Ergo Christus Dominus hoc modo contulit Ecclesiæ potestatem illam, qu# ad hoc Ecclesiæ regimen pertinebat. Nam actus interiores propriè non pertinent ad communitatem, sed ad priuatam vniuscuiusque salutem, vel d#nationem, quibus sufficienter prouisum est per priorem potestatem ad intern# forum pertinentem: hæc ergo est propria ratio huius institutionis, & veritatis.

Et iuxta illam explicanda est ratio **[sect. 8]** D. Thomæ, & communis. Non enim eò ten dit, vt persuadeat, aliud fuisse omninò impossibile, sed solum vt declaret, hunc esse ordinem consentaneum naturæ hominis. Quo sensu verum est iuxta rei naturam, & ordinariam legem, sol# illum actum posse humana lege præcipi, qui potest per homines iudicari, ita vt sermo sit de iudicio per sententiam hominis proferendo. Imò eàdem ratione verum est, nihil posse per legem ips# iudicari, nisi quod de se etiam potest iudicari per hominem. Nam ipsa sententia hominis dicitur esse quædam lex particularis, & è contrario lex imponens pœnam ipso iure est quædam sententia generalis. Vnde in supremo Pontifice sunt actus eiusdem potestatis. Quod au tem interdum contingat aliquid quod prohibetur, & punitur per legem humanam, non posse puniri per sententiam hominis, accidentarium est ex occasione aliqua extrinseca, quia nimirum, deficiunt testes, seu probationes, non verò ex natura talis actus, qui re vera pos set esse materia huiusmodi iudicij, vt su pra lib. 3. cap. 5. declaraui. Similiter illa propositio, quod potestas legislatiua semper habet potestatem coactiuam c#iunctam, vera est, & moraliter necessaria, vt inductione constat in quacunque alia simili potestate, & quia vtraque pertinet ad perfectam iurisdictionem. Nec sufficit per se loquendo posse obligare in conscientia, nisi inuerueniat etiam potestas cogendi ad hanc obligation# implendam, seu (quod idem est) ad pu-**[417]**niendos tr#sgressores huius obligationis. Quanuis ergo speculatiuè rem considerando, sit vna potestas separabilis ab alia, non tamen moraliter, & iuxta conuenientem institutionem, & ideò Christus Dominus non dedit potestat# hominibus ad ferendas leges de illis actibus, pro quibus non poterant transgressores punire, non solum ex accid#ti, sed per se, & ex naturali conditione talium actuum.

Ex his facilis etiam est responsio ad **[sect. 9]** [2151] primam rationem in principio positam; concedimus enim Christum de absoluta potentia sua potuisse dare Ecclesiæ hanc potestatem; negamus autem dedisse. Et ad verba, *Quodcun## ligaueris, &c.* respondemus, distributionem illam intelligendam esse de omnibus requisitis ad conuenientem Ecclesi# gubernationem. Quæ autem hæc sint, quamuis ex discursu rationis magna ex parte possit intelligi, præcipuè sumendum est ex traditione, & communi doctrina Ecclesiæ. Ex vtroque autem capite intelligimus, illam potestatem ligandi quatenus legislatiua est, in materia tantum externa, & sensibili versari. Dico prætereà (respondendo ad alteram probation# sumptam ex fine) potestatem Ecclesiasticam in tota sua latitudine sumptam, duplicem esse, scilicet, fori interni, & externi. Quas ita distinxit, ac declarauit D. Thomas. 4. dist. 18. q. 2. ar. 2. quæ[2152]stiunc. 1. Quod in foro conscienti# causa agitur inter hominem, & Deum: in foro autem exteriori causa agitur hominis ad homin#. Hinc ergo fit, vt prior potestas possit versari circa actus interiores: imò illos potissimè respiciat, quia per illos maximè ordinatur homo ad Deum, & in illis consistit interna salus singulorum fidelium, propter quam maximè hæc potestas datur. Et ob eandem causam actus huius potestatis ad

iurisdictionem pertinent, quam Iuristæ vocant voluntariam, quæ exercetur in commodum subditi, seu rei, & ad petition#, vel consensum eius, quia interior salus, & reconciliatio cum Deo voluntaria esse debet. Qui autem actus ad hanc potestatem pertineant infrà dicetur; certum est autem, legislationem n# esse actum huius potestatis, & ideò ab illa nullum sumi argumentum. At verò potestas Ecclesiastica, quatenus gubernatiua est totius communitatis, vt sic, habet etiam suam materiam proportionatam, nimirum actus externos ad gubernationem etiam Ecclesiæ exterior# pertinentes, & ad hunc ordinem pertinet potestas Ecclesiastica, vt legislatiua est. Nam licèt Ecclesiastic# leges etiam ordinentur ad finem supernaturalem, & ad internum bonum animarum, non tamen immediatè operando illud, sed media honestate actuum externorum, circa quos proximè versantur.

Ad inductionem, quæ in contrarium **[sect. 10]** fiebat, facilis etiam est ex dictis responsio. Nam primò aliqua ex his, quæ ibi recensentur, non pertinent ad hanc potestatem legislatiuam, de qua agimus, sed ad iurisdictionem fori interni, vt absolutio à peccatis, quæ maximè spectat ad iurisdictionem fori sacramentalis, quod est maximè internum. Quanquam eo modo, quo fit inter homines, necessariò postulet, vt licèt peccata sint omnino interna, per externam confessionem ad tale iudicium deferantur. Quod solus Christus instituere, & primario præcipere potuit. Quomodò autem Ecclesiastica etiam lex in hac materia versari possit, in capite sequenti dicetur.

Secundum exemplum erat de pote **[sect. 11]** [2153]state dispensandi in votis, etiamsi sola mente interius facta sint. Ad quod res pondeo, non esse similem rationem. Primò, quia illa potestas non est coactiua, sed iurisdictionis vol#tariæ, & ideò mi[2154]rum non est, quod etiam circa actus internos data sit. Secundò, quia hæc potestas magis respicit forum animæ, seu eius bonum, quam externam gubernationem Ecclesiæ, & ideò ex hac parte meritò extendi potuit ad actus internos. Declaratur, quia hæc potestas data est à Deo ad remittendum nomine eius obligationem illi factam per hominis promissionem, & ita eius actus versatur tantum inter hominem, & Deum, ideoq#; in actum interiorem cadit. Imò, si attentè res consideretur, propria voti obligatio, qu# per eius dispensation# tollitur, per actum internum inducitur: nam exterior prolatio voti magis est, vt hominibus innotescat obligatio voti, quam apud Deum illam inducat, quia **[418]** Deus non indiget signo externo, vt cognoscat, & acceptet promissionem, & ideò talis potestas per se respicit illam obligationem, siue per solum actum internum, siue cum externo inducta sit. Moraliter autem loquendo, semper necessarium est, vt votum internum exterius proponatur superiori, vt illud valeat dispensare. Nam licèt cogitari pos sit casus, in quo superior votum ignorans, sub conditione dicat. Ego tecum dispenso, si fortè votum emisisti, etiam sola mente; tamen hoc non potest moraliter considerari, quia dispensatio vo ti requirit cognitionem causæ, & consequenter cognitionem materiæ eius, & periculi, quæ vix potest intelligi moraliter sine notitia voti. Verum est tamen hoc non multum referre, quia sem per actus huius disp#sationis fertur in ipsum vinculum, & internum actum, licet exterior significatio illius pr#cedat.

Tertiò idem dicendum est, de c#mu **[sect. 12]** [2155]tatione voti: nam est eiusdem potestatis, quatenus iurisdictionem Pr#lati requirit, aliqualemque dispensationem saltem partialem includit, vt tract. 6. de Relig. lib. 6. cap. 9. & sequentib. dictum est. De irritatione verò alia est ratio, quia non necessario est potestatis iurisdictionis, sed dominatiuæ, vt ibidem dixi. Fit autem dupliciter, scilicet, vel ex parte materiæ, vel ex subiectione vol#tatis vouentis. Prior modus tunc habet locum, quando materia est sub alterius dominio, &

potestate, & ideò necesse est, vt sit materia sensibilis: nam illa t#tum ita esse potest sub alterius potestate, vt possit liberè vsum illius prohibere, & ita ex hac parte talis irritatio directè versatur circa materiam sensibilem, & indirectè, ac per consequution# tollit internum vinculum voti. Si aut# tale esset votum, vt non solum actus ipse promittendi esset mentalis, sed eti# materia promissa esset interna, vt sancta cogitatio, vel mentalis oratio, non possit ex parte materiæ irritari, nisi remotè, præcipiendo nimirum aliquod opus externum, quod aliud internum impediret. At verò per irritationem di rectam possunt huiusmodi vota irritari, eo quod vouens quoad suam voluntatem, & potestatem se obligandi firmiter pendet omnino à voluntate alterius, vel ob defectum ætatis, & naturalem subiectionem, vt in filio impubere, vel ratione religios# professionis, & voti obedientiæ, quod includit: hanc autem dependentiam habent vota, vt promissiones ad Deum sunt, ac subinde etiam, vt mentalia sunt, quia respectu Dei ibi consummantur. Denique vota hæc conditionem includunt, ratione cuius irritari possunt, non subsistente conditione. Et ita ex his actibus nullum potest sumi argumentum à simili, quia sunt valde diuersi, & à diuersis non fit illatio.

[sect. 13] [2156]

Quartum exemplum erat de remissione pœnarum apud Deum per indulgentias, quod idem habet responsum. Nam potestas ad dispensandum thesaurum per concessionem indulgentiarum, magis reducitur ad potestatem fori interioris: nam illud negotium etiam ver satur inter hominem, & Deum, & ad perfectam liberationem animæ ab omni reatu ordinatur, vt in proprio tract. de Indulgent. dictum est. Denique quod vltimo loco ibi assumitur, falsum est, scilicet, excommunicationem ferri propter actum purè m#talem; nam iura, qu# loquuntur de peccato hæresis, intelliguntur de illa, quæ prodit aliquo modo in actum externum, vt communiter Doctores allegati docent, & in propria materia ex professo tractandum est, & explicandum, & nonnulla de hoc puncto diximus in tom. 5. de Censur. disput. 4. sect. 2. De alia verò difficultate ibi tacta de conditionibus occultis actuum externorum, dicemus commodius capite sequenti.

Ad vltimam confirmationem de sub **[sect. 14]** iectione quoad actus internos mediante voto, non desunt, qui existiment, eti# ratione voti obedientiæ non posse superiorem pr#cipere actum merè internum, vt v. g. orationem mentalem, quia licèt possit prohibere exteriores actus qui interiorem impedire possunt; non verò directè obligare ad exercendum actum interiorem. Et videtur fauere D. Thomas. 2. 2. q. 104. ar. 5. quatenus gene[2157]raliter ait, quoad interiores animi motus hominem soli Deo subijci. In contrarium verò est, quia homo potest vouere Deo immediatè, & absolutè actum merè internum, vt omnes in materia de voto absolutè fatentur, & est res clara, **[419]** quia tale votum erit de meliori bono, & possibili. Ergo potest etiam idem vouere sub conditione si Prælatus præceperit, quia hoc, nec difficilius est, nec minus honestum, quàm primum: hoc au tem virtualiter fit vouendo obedienti# in ordine ad talem actum; ergo supposito tali voto, potest superior præcipere talem actum.

Quocirca loquendo de possibili, hoc **[sect. 15]** [2158] posterius censeo verum. Neq#ue est simile de potestate legis, quia lex fundatur in iurisdictione, quæ solum data est, quantum expedit ad bonum commune, vt di ximus: hoc autem præceptum fundatur in voluntate vouentis, & pacto, seu promissione eius, quæ quia Deo principaliter fit, de actu etiam merè interno fieri potest. Item quia materia voti latius patet, quam legis: nam votum maximè est de consilijs, de quibus non est lex. An verò de facto Prælati Religionum

habeant hanc potestatem, & hæc sit intentio vouentium obedientiam, pendet ex regula vniuscuiusque Religionis. Quia iuxta doctrinam D. Thomæ, & communem, non omnes religiosi vouent eand# obedientiam, sed singuli secundum su# regulam, & ideò si regula præcipit, vel consulit actus mentales, vel significat, Prælatos posse illos iniungere, tunc eodem modo interpretandum est obedi#tiæ votum, vt, scilicet, possint Prælati tales actus imponere; rectè autem facient, nunquam eos imponendo sub rigore pr#cepti, propter periculum vit#dum; satis enim est exteriorem vacationem præcipere.

CAPVT XIII.

Vtrum lex canonica possit concomitanter præcipere, aut prohibere actus internos simul cum externis.

DVobus modis potest interior a[2159]ctus cadere indirectè sub pr#cep tum de exteriori actu, vt notaui lib. 3. cap. 12. in fine; vnus est tantum per quandam consequution#, quatenus per legis prohibitionem exterior actus fit malus tam in ratione actus, quàm in ratione obiecti moralis, & ideò ex vi illius legis consequ#ter fit malum internum propositum faciendi talem actum prohibitum, vel non faciendi talem act# præceptum pro tali tempore. Et de hoc modo non mouetur quæstio, quia dicto loco ostendimus, ex omni lege humana iusta consequi hanc obligationem Vnde necesse est, vt maiori ratione hanc vim habeat lex canonica. Quis enim dubitet, esse peccatum mortale proponere non audire Missam in die festo? c# sit de obiecto prauo, & actus interior sumat malitiam suam ab obiecto. Vnde in cap. *Nulli*, dist. 19. dicitur, *Nulli fas est,*[2160] *vel velle, vel posse transgredi Apostolicæ sedis præcepta.* Quanquam illud velle non possit ab Ecclesia puniri, quia ad hoc oporteret, directè, & per se de illo ferre iudicium, & ideò quæ de punitione in illo capite adduntur, necessario sunt de voluntate in effectum prodeunte intelligenda. Alter modus indirectæ prohibitionis, vel pr#cepti actus interioris per legem humanam est per quandam concomitantiam cum actu exteriori, ita vt præcipiendo, vel prohibendo exteriorem, compr#cipiatur, vel c#prohibeatur actus internus, ita vt sit quasi pars actus integri, & compositi, qui est propria materia illius legis, & de hoc modo prohibitionis intelligitur proposita quæstio.

Oportet autem satis distinguere h#c **[sect. 2]** coniunction# actus interni cum externo sub eadem lege, quæ per se versatur circa actum, vt externus est: fieri enim potest duobus modis. Prior est, quando coni#ctio est talis, vt internus actus per exteriorem manifestetur, tanquam cau sa per effectum, vt voluntas audiendi Missam coniuncta est cum actu audiendi libero: alter est, quando actus interior coniungendus exteriori per illum non manifestatur, vt est in eodem exemplo attentio assistentis ad Missam audiendam, vel intentio audiendi illam propter Dei cultum, vel propter turpem finem. De priori ergo modo nulla est qu# stio, quia in dicto etiam loco ostensum est, legem humanam vt sic posse præcipere indirectè huiusmodi actum internum, qui ad externum requiritur tanquam

necessaria causa eius, quia lex præcipit actum externum humanum, & liberè exercendum: impossibile autem est hoc modo illum præcipere quin simul compr#cipiat (vt sic rem explicem) tal# **[420]** actum. Reducitur ergo qu#stio ad actus interiores posteriori modo coniunctos cum externis.

De his itaque actibus internis duas **[sect. 3]** [2161] inuenio opiniones extremè contrarias. Prima est, posse legem humanam prohibere actum internum, vt coniunctum alicui exteriori, etiamsi illa coniunctio n# sit per se, sed merè per accidens ex arbitrio operantis. Ita sensit Angel. verb. *Hæreticus,* n. 2. & sequitur Tabien. *Excommunicatio.* 5. casu 4. n. 4. & Caiet. in Sum. verb. *Excommunicatio,* cap. 3. & verb. *Hora,* §. 3. Soto lib. 10. de Iustit. q. 5. art. 5. & videntur consentire Cordu. lib. 4. q. 13. & Couar. in Regul. *Peccatum.* 2. p. num. 7. Fundantur in vsu Ecclesiæ, afferuntq#ue multa iura, quæ hoc modo videntur pr# cipere, aut prohibere actus internos simul cum externis. Primum sit cap. *Omnis vtriusque,* de Pœnit. & remis. quatenus præcipiendo confession# annuam, præcipit dolorem necessarium, & confessionem cogitationum merè internarum. Secundum est cap. *Dolentes,* de Celebrat.[2162] Missar. & Clement. 1. eodem, vbi præcipitur clericis recitatio attenta, & deuota. Tertium est cap. *Commissa, §. Cæterum,* de Elect. in 6. vbi punitur qui recipit be[2163]neficia absque intentione suscipiendi debitum ordinem intra annum, nisi mutata voluntate ordinetur. Quartò ex Clement. 2. §. *Verum,* de Hæret. vbi Inquisitores, qui ex odio, vel intentione turpis lucri omittunt contra iustitiam, & conscientiam procedere contra aliqu# in causa fidei, excommunicantur. Quintò ex Clement. 1. de Stat. Monach. vbi Monachus Benedictinus sine licentia se[2164] conferens ad curiam, animo accusandi Prælatum, excommunicatur, & non sine tali intentione. Sextò ex cap. *Siquis.*[2165] 8. dist. 30. vbi excommunicatur, qui ex contextu, vel interna superstitione ieiunium Ecclesiasticum non seruauerit, & non aliàs; cum tamen contemptus, interior actus sit. Et eodem modo sol#t iura canonica excommunicare facientes hoc, vel illud, *Scienter,* aut *temerè,* & c# alijs similibus particulis signific#tibus modos merè internos actuum externorum, qui nec sunt per se connexi cum il lis, nec per illos manifestantur, & nihilominus censura incurritur cum illo modo, & non sine illo, vt est communis doctrina; ergo.

Secunda opinio negat, posse Ecclesi# **[sect. 4]** [2166] pr#cipere, prohibere, aut punire actum internum c#iunctum merè per accid#s cum externo; aut è conuerso punire externum propter talem internum, qui nec sit causa externi, nec per illum manifestetur. Referri solet pro hac sententia Syluest. verb. *Excommunicatio.* 7. in 2. excommuni. quatenus impugnat sententiam Angeli, sed re vera non hoc sentit, vt ex dicendis constabit. Refertur eti# Almai. de Potest. ciuili. c. 3. & probare[2167] videtur Nauar. de Pœnit. dist. 5. in principio. n. 26. clarius in Coment. cap. fin. de Simon. n. 20. Vbi ex illo textu id confirmat: nam ideò ibi non punitur simonia mentalis in exterius opus prodi#s, quia vitium illud non manifestatur in opere, sed in intentione tantum mentis consistit. Allegat etiam cap. *Venerabilem,*[2168] §. vlt. de sentent. excommunicat. in 6. Et hanc sententiam defendunt aliqui moderni in hac materia. Et ex illa inferunt primò, eum, qui in quadrage sima confitetur diminutè, tacendo, & omittendo in confessione peccata cordis per se occulta non incurrere sententiam excom municationis latam contra eos, qui n# obseruant præceptum Ecclesiæ confitendi semel in anno, quia ille non transgreditur præceptum Ecclesiæ, sed diuinum tantum, quia non omittit circunstantiam confessionis externam, de qua possit Ecclesiæ constare. Vnde idem

à fortiori dicent de illo, qui confitetur inualidè ex defectu interioris doloris necessarij. Secundò inferunt, clericum beneficiatum recitantem hor as exterius integrè, & completè, quamuis sine vlla attentione recitet voluntariè, non transgredi proprium Ecclesiasticum pr#ceptum, nec incurrere pœnas Ecclesiasticas impositas transgressoribus illius præcepti, quia nihil omittit eorum, qu# exterius fieri debent, & de quibus possit Ecclesiæ constare. Secus verò esset, si illa mentis distractio ex actione exteriori prohibita prouenire: nam tunc i# posset constare de transgressione. Tertiò inferunt, non peccare contra prohibitionem Ecclesiæ inquisitores iniustè agentes ex odio, nec censuram incurrere, nisi odium illud in ipso externo opere ostendant; & sic de alijs.

[sect. 5]

Mihi autem videtur distinctione vt#-**[421]**dum: nam interdum actus internus c#iungitur cum externo tanquam necessari#[2169] ad aliquod esse morale, vel quasi artificiale, quod lex humana potest int#dere, vel pr#cipere, esto, ille actus externus ad material# illam actionem sensibil#, prout exterius apparet necessarius non sit. Vt v. g. intentio baptizandi necessaria est, vt fiat baptismus, licet non sit necessaria, vt fiat ablutio, neque vt verba exterius proferantur, & ideò non obst#te priori necessitate, illa intentio baptizandi exterius n# manifestatur euidenter per exteriores actiones abluendi, aut verba proferendi. Aliqu#do verò c#i#gitur internus actus exteriori omninò extrinsecè tam physicè, quam moraliter, id est, tam respectu actionis externæ materialiter sumptæ; qu# respectu eiusdem sub ratione sacram#ti, vel contractus, vel alterius similis formalitatis moralis, quæ interdum esse potest materia legis humanæ, vel præcipientis, vel #hibentis: vt erit in dicto ex#plo intentio baptizandi gratis, & non propter pretium, vel alia similis, à qua n# p#det baptismus, nec vt ablatio, nec vt sacrament#. De his ergo duobus generibus actuum internorum censeo, esse diuerso modo loquendum, tam in pr#ceptis affirmatiuis, quàm in negatiuis, & ideò sigillatim de illis dicemus.

Dico ergo primò. Aliqu#do actus internus potest cadere sub obligationem **[sect. 6]** [2170] legis, seu præcepti humani, etiamsi ex vi actus externi innotescere non possit infallibiliter, id est, licèt non sit necessarius talis actus internus ad efficiendum materialiter actum externum, d#modò sit necessarius ad aliquod esse morale externi actus, quod sæpe potest esse materia legis humanæ. In hoc sentio cum priori sententia, & fortasse Sylu. Almai. & Nauar. non intendunt, hoc negare; imò videtur esse communis sententia Theologorum, vt patebit. Et probatur primò inductione: nam ad verè contrahendum per exteriora verba necessarius est internus consensus, licèt per exteriora verba contractus non euidenter appareat talis consensus, quia non est necessarius ad subst# tiam verborum, & tamen Ecclesia, imò & respublica potest subditis suis pr#cipere in multis casibus, vt verè contrahant, & pro illis posset leges ferre; ergo ex vi talis præcepti obligatur homo ad contrahend# cum vero consensu, aliàs inutilis esset talis lex. Sic etiam Ecclesia pr#cipit omnibus recipi#tibus sacrum ordinem, vt castitatem voueant, quod facere non possunt sine interna int#tione vouendi, aut se obligandi ad castitatem, quæ per exterior# ordination# non innotescit. Idem argumentum sumi potest ex eo, quod Ecclesia potest præcipere sacerdoti, vt aliquando sacrificet, quod facere non potest sine interiori int#tione conficiendi; ergo ad illam obligatur ex vi illius præcepti; aliàs inefficax valdè, & inutile esset præceptum, simileq#; est de omni præcepto Ecclesiastico recipiendi aliquod sacramentum, & de cap. vlt. de Hæretic. in 6. Vbi præcipitur inquisitoribus, *vt puram, ac prouidam intentionem habeant, &c.* Et de præcepto recitandi horas canonicas, nam

(quidquid sit de attentione) saltem de intentione orandi omnes Doctores conueniunt, esse necessariam ex vi talis præcepti, quoniam sine intentione orandi non erit vera Oratio, sed ficta.

[sect. 7] [2171]

Dicet fortè aliquis, in his omnibus casibus non præcipi actum internum ex vi iuris humani, sed ex vi iuris diuini vel naturalis. Nam Ecclesia solum pr#cipit exercitium illius actus exterioris in ordine ad talem finem, & tunc præceptum diuinum, vel naturale obligat ad operandum cum tali intentione, vel consensu, &c. At hoc neque vniuersaliter verum est, nec in aliquo ex dictis exemplis sustineri potest. Primum patet in actu v. g. recitandi horas canonicas: nam legere omnia illa, quæ recitantur animo ad discendi, vel refricaudi memoriam, non est per se malum, nec contra ius naturale, aut diuinum, vt per se constat, & tamen qui sic legeret horas, & aliter non recitaret, non impleret Ecclesiæ præceptum secundum omnes; ergo obligatio recitandi cum illa intentione est ex præcepto Ecclesiæ. Idem est de intentione recipiendi ordinem sacrum sine animo seruandi castitatem, vel ad illam se obligandi: hoc enim non est intrinsecè malum, aut contra ius diuinum, & tamen nunc est peccatum mortale ex vi præcepti Ecclesiæ. Idem licèt considerare in præcepto dandi gratis titulos ordinis, aut officium temporale Eccle-**[422]**siæ, vel aliquid simile, quod non sit prohibitum vendi iure naturali, aut diuino, sed tantum Ecclesiastico; nam intentio dandi gratis talem rem, nunc necessaria est ad vitandum peccatum, & non ex iure diuino; ergo ex Ecclesiastico; ergo Ecclesiastica lex potest obligare ad similem intention#. Imò in hoc, & præcedenti exemplo lex Ecclesiæ n# obligat simpliciter ad hoc, vel illud exterius efficiendum, sed obligat, vt si fiat gratis fiat, quod pendet omnino ex intentione interna, quæ non est simpliciter necessaria ad actum externum, nec per illum sufficienter manifestatur; n# posset esse datio, & receptio, & vtraque gratis fieri. In alijs etiam exemplis allatis non potest admitti illa responsio; tum quia sæpe est longè maior obligatio habendi talem actum internum ratione pr#cepti Ecclesiastici, quam esset sine illo, vt interdum fictè contrahere, vel proferre aliqua verba, esset tantum veniale peccatum ex natura rei, & posita lege humana præcipiente talem c# tractum, erit graue peccatum; tum etiam, quia peccatum, quod ibi solet committi contra ius naturale, solet esse peccatum commissionis, vel mendacij, aut fictionis, vel iniuriæ in proximum, vel in Deum, quia actus exterior sic factus inuoluit iniustitiam, vel aliam similem ma liti#; at verò stante lege positiua præcipiente talem actum, contra illam peccatur per omission#, vt statim declaratur.

Ratio autem à priori assertionis esse videtur, quia isti actus interni sunt ne **[sect. 8]** [2172]cessarij ad humanum conuictum, vel ad cult# religionis in Ecclesia necessarium, non solum materialiter sumpti secundum esse physicum, sed etiam formaliter accepti, vt sunt tales actus morales, vel quasi artificiales, id est, quatenus sunt c#tractus, sacramentum, sacrificium, cultus, oratio, & similes; ergo ad rectam Ecclesi# gubernation# necessaria illi fuit potestas ad pr#cipiendum vsum, & exercitium tali# actu# secundum tales formales rationes. Non possunt autem ita pr#cipi, quin præcipiantur actus interni, sine quibus rationes ill# consistere non possunt; ergo illo modo pr#cipi possunt, siuè per actus externos suffici#ter manifestentur, siuè non, quia, vt præcipiantur satis est illa necessaria c#nexio, quia non præcipiuntur per se, sed c#pr#cipiuntur, nec aliter poss#t pr#cipi efficaciter tales actus externi. Confirmatur, ac declaratur, quia ratio potissima, ob quam potest simul cum actione materiali externa præcipi voluntas faciendi illam, est, quia illa

actio externa est necessaria ad commune bonum reipublicæ, & non potest humano modo præcipi, non præcepta voluntate, sed etiam hi actus externi sunt necessarij communitati humanæ, secundum dictas rationes morales, & secundum illas subsistere non possunt sine internis; ergo hi eti# compræcipi possunt.

Accedit, quod vbic#q#; actus interior hoc modo coni#gitur cum externo, mo **[sect. 9]** rali, & humano modo per illum manifestatur, quia præsumitur homo habere debit# intention# cum operatur, licèt n# sit infallibilis indicatio, quia potest homo esse fictus, & mendax; ergo illud sufficit, vt talis actus interior possit inuolui (vt sic dicam) seu c#preh#di sub ad#quata materia, & obligatione legis human#. Denique confirmatur à contrario, quia sæpe superior potest obligare ad aliquid agendum, quamuis honestas, vel vtilitas actionis exterioris præceptæ tota pendeat ex intentione pr#cipientis, argum#to dicti cap. *Venerabil#.* §. penult. de sentent. exc#m. in 6 iuxta Gloss. verb. *Iustitia,* quia non semper tenetur superior ration# sui pr#cepti subdito reddere; ergo eadem ratione potest præcipere act# extern# sub intentione, qu# pendeat à voluntate subditi operantis, etiamsi talis intentio videri non possit. Et multæ ex his rationibus probant idem de legibus ciuilibus, vt insinuaui lib. 3. c. 5. maiorem aut# probationem in hunc locum reseruaui, quia h#c necessitas frequentius occurrit in materia canonica, qu#magis spiritua lis est, magisque ex internis actibus p#det.

Ex hac assertione infero primò, posse **[sect. 10]** [2173] peccari grauiter contra legem Ecclesiasticam ex defectu aliquo in actu m#tis, etiamsi in exteriori actione non appareat defectus. Probatur, quia Ecclesia præcipit illum actum externum non tantum, vt talis est materialiter, & physicè, sed etiam vt est talis moraliter, id est, vt est sacramentum, contractus, vel aliquid simile, sed fieri potest, vt propter solum defectum interioris actus, actus exterior non sit talis; ergo **[423]** tunc non implebitur præceptum Ecclesiæ, sed peccabitur grauiter contra illud. Hoc constabit clarius in parti[2174]culari. Secundo infero, transgredi pr#ceptum annu# confessionis, qui in quadragesima ita confitetur exterius, vt sa cramentum pœnitentiæ non percipiat, etiam si hoc tantum contingat ex solo defectu interiori. Ita dixi in 4. tom. 3. p. disp. 36. sect. 7. cum tutiori, & c#muniori sententia, quam certior# censui, qu#[2175]do defectus est in integritate. Vnde Victor. in Sum. 4. q. de Confess. n. 150. licèt credat satisfieri pr#cepto Ecclesiæ per confessionem sine dolore, requirit nihi lominus vt sit integra; imò etiam postulat, *vt iste confiteatur hoc ipsum, quòd non habet dolorem*; cum tamen defectus doloris solum sit mentalis, & internus. Et eod#[2176] modo loquitur Ledesm. in 4. q. 80. art. 2. dub. 12. Et ratio particularis de defectu integritatis esse potest, quia licèt peccatum omissum in confessione sit internum, tamen omissio ipsa est de actu externo: est enim omissio partialis confessionis exterioris; potest autem Ecclesia pr#cipere illum actum externum, etiamsi materia eius remota, seu circa quam sit actus internus: nam licèt hoc excedat potestatem humanam in ordine ad forum externum; non tamen est, cur excedat potestatem Ecclesiasticam in ordine ad forum internum, & salutem anim#.

Et potest hoc ab inconuenienti con **[sect. 11]** firmari, quia aliàs fidelis habens conscientiam peccati mortalis tantum interni, & mentalis, non teneretur ex pr#cepto Ecclesiæ confiteri semel in anno ex vi præcepti confessionis, quod videtur absurdum; ergo. Sequela est manifesta, quia si præceptum Ecclesiæ non obligat ad partialem confession# peccati mortalis interni, multò minus obligabit ad confessionem totalem internorum peccatorum,

etiam mortalium. Minor autem patet, tum ex vniuersalitate pr#cepti, & communi intelligentia illius; tum maximè quia ille tenetur ex præcepto diuino confiteri; Ecclesia autem indistinctè, & absolutè determinauit tempus, pro quo tale præceptum obligat; ergo posito præcepto Ecclesiæ obligatur ille homo ad confessionem pro illo tempore. Et hæc est ratio generalis etiam pro defectu doloris, vt dicto loco dixi, quia Ecclesia pr#cipit sacramentum pœnitenti# recipere semel in anno, quod Christus simpliciter pr#cepit aliquando recipere. Item quia Ecclesia præcipit ita confiteri, vt possit quis absolui, vt ibidem dixi, & rectè[2177] notauit Nauarr. in cap. *Placuit*, dist. 6. n. 183. cum Adrian. in 4. mat. de Confess. q. 5. dub. 4. Nec est, cur hoc excedat potestatem Ecclesi#, cum lex sic intellecta sit de vsu externo cuiusdam sacramenti pro tali tempore, & maximè conueniente communi bono Ecclesiæ. Et ideò semper probabilius credidi, potuisse Ecclesiam hoc præcipere, supposita sola institutione, & vtilitate talis sacramenti, etiamsi Christus vsum eius non præcepisset, vt latiùs tractaui in eodem 4. tom. disp. 35. sect. 1.

Tertiò infero, beneficiatum voluntariè recitantem sine attentione non **[sect. 12]** [2178] implere præceptum Ecclesiæ, etiamsi nullum signum externum illius distractionis exhibeat, nec faciat actionem aliquam externam prohibitam, nec omittat aliquid externum præceptum in ordine ad attentionem, sed omnia exteriora plenè impleat, solumq#ue mente voluntariè distractus sit. Nam ille sine dubio peccat mortaliter sic recit#do, nisi iterum recitet intra tempus habile, & non contra ius diuinum, quia nullum est præceptum diuinum de tali recitatione, nec pro tali tempore, nec simpliciter; ergo illud peccatum quatenus est omissionis mortalis est contra Ecclesiasticum præceptum. Sed h#c latiùs à nobis tractata sunt tom. 2. de Relig. tract. 4. lib. 4. c. 16. & sequentib.

[sect. 13] [2179]

Quartò infero, sicut in his casibus peccatur contra præcepta Ecclesiæ, ita posse incurri censuras, vel alias pœnas ipso iure impositas non seruantibus talia præcepta. Ratio propria est, quia illa transgressio non est purè mentalis, sed externa, quia est omissio orationis vocalis, vel susceptionis sacramenti sensibilis, licet per accidens occultetur per fictionem orationis, vel sacramenti. It# quia quidquid potest Ecclesia sub obligatione peccati mortalis pr#cipere, po test condigna pœna, vel censura punire per ips#met legem, absque alia sententia ferenda per hominem, quando p#na apta est, vt hoc modo imponatur, & culpa est illa **[424]** digna. Denique de Censuris hoc ostendi in 5. tom. disp. 4. sect. 2. De pœnis verò impositis non recitantibus cum teneantur ex obligatione beneficij, idem dixi dicto lib. 4. de Horis Canon. cap. 26.

Dico secundo, quando actus internus **[sect. 14]** [2180] nullo modo est necessarius ad esse physi cum, vel morale exterioris actus, sed so lum coniungi potest ex libertate operantis, tunc non cadit sub Eccle siastic# legem, nec fortè cadere potest sub humanum præceptum, saltem regulariter loquendo. Prior pars, quæ loquitur de facto, videtur clara, quia (vt existimo) nullum probabile exemplum afferri po test indicans similem Ecclesiasticam legem, vt patebit respondendo ad iura in principio allegata, & latius inferius explicando per quos actus impleantur pr# cepta affirmatiua Ecclesiastica. Loqu#do autem de possibili non est mihi certa conclusio, sed probabilis; explicatur autem in hunc modum. Quia talis actus interior esse potest necessarius ad honestatem aliquam exterioris; hoc autem sufficit, vt simul pr#cipi possint, ergo maior patet, quia pr#cepta affirmatiua non dantur, nisi de actibus virtutum, & in ordine ad aliquam honestat#, & ideò si actus interior pr#cipitur

cum exteriori, erit propter aliquam honestat#; non autem propter solum interior#, quia interior non potest ab Ecclesia pr#cipi propter su# honestat# per se, & absolutè spectatam, quia vt sic non est materia legislationis humanæ, vt capite pr#cedenti ostensum est; ergo si potest præcipi vt coniunctus exteriori, solum erit vt c#municans aliquo modo suam honestat# actui exteriori. Quod autem hoc sufficiat declaratur, quia duobus modis potest requiri actus interior ad honestat# actus exterioris. Primò simpliciter, quia sine tali actu, n#[2181] potest actus exterior honestè fieri, vt quando actus exterior non potest honestè fieri sine aliqua intentione honesta, vel quia dignè fieri non potest sine interiori dispositione, vt si Eucharistia sumenda sit, & quia non potest dignè recipi, nisi à iustificato, ideò sit necessaria c#tritio, vel attritio cum confessione ad dignè c#municandum. Secundo potest requiri actus interior solum ad melius esse, scilicet, vt actus exterior sit honestus, seu pluribus modis bonus, licèt sine tali actu possit esse bonus ex obiecto, & circunstantijs proprijs.

De vtroque ergo ex his modis, verisi **[sect. 15]** mile videri potest, posse cadere sub pr#ceptum humanum. Nam de primo inquiro, cur non possit Ecclesia præcipere, vt talis actus dignè fiat, siue illa dignitas p#deat ex circunstantljs extrinsecis, siue ex intrinsecis. Nam illa honestas est sim pliciter honestas actus externi, seu c#positi ex interno, & externo, quod satis est, vt internus c#pr#cipiatur cum externo. Item iam ille actus internus est necessarius ad quoddam esse morale magni momenti actus externi. Item potest esse valde expedi#s communi bono Ecclesiæ, vt actus externus cum tota illa integritate, seu rectitudine morali præcipiatur. Maximè si Ecclesia sit in graui aliqua necessitate, & velit placare Deum per sacras actiones fidelium sanctè factas. Certè cum potestas gubernatiua Ecclesi# sit maximè spiritualis, & ordinata præcipuè ad salutem animarum, non videtur hic modus pr#cipiendi improportionatus illi, cum absolutè sit de actu visibili s#cto, sicut Ecclesia visibilis & sancta est. De alio vero modo licèt minus videatur aptus ad pr#ceptum; nihilominus videri potest non omninò impossibilis. Nam interdum pr#cipimur orare v. g. vel ieiunare pro tali necessitate; ergo potest per tale præceptum directè iniungi, vt dicatur litania v. g. pro tali necessitate in particulari; hoc autem pendet ex intentione interiori operantis, qu# intentio non est ne cessaria ad honestat# illius orationis, vel ieiunij: nam sine illa possent honestè fieri; ergo. Confirmatur, quia s#pè c#cedit# indulg#tia oranti, vel operanti cum tali int#tione, & non alio modo; ergo si publica necessitas id postularet, posset eti# præcipi actus cum eadem conditione.

Nihilominus probabile satis est, vtr#q#; modum excedere mensuram human# **[sect. 16]** [2182] legis, etiam Ecclesiasticæ, & de posteriori quidem videtur id clarius, quia per talem actum internum solum additur externo bonitas quædam accidentaria per extrinsecam relationem, vel imperium ab actu interiori omnino distincto; ergo non potest illa bonitas pr#cipi ex vi præcepti actus externi, sed oportet, vt distincto præcepto per se, & directè præcipiatur, quod esset pr#ci-**[425]**pere directè actum internum, quod ost#sum est fieri non posse. Secundò declaratur à contrario, quia si quis, non obstante tali præcepto, faceret actum externum benè ex obiecto intrinseco, & circunstantijs per se requisitis, & omittendo alium actum interiorem, tunc sol# peccaret omittendo actum internum, non autem faciendo externum actum tali modo; ergo signum est, illa esse duo pr#cepta distincta, & vnum per se versari circa solum actum interiorem, illudq#; tantum non impleri per internam omissionem. At hoc fieri non potest, iuxta dicta. Tertiò id potest ostendi ex vsu Ecclesiæ, & illo eodem exemplo indulgentiarum: nam Ecclesia non consueuit cogere ad

talem intention# internam non necessariam ad substantiam moralium actu#, sed inducit ad illam offerendo spiritualia c#moda, sub illa conditione, & non aliter: qui modus semper iudicatus est sufficiens ad subueniendum c#munib# necessitatibus Ecclesiæ. Ergo alius necessarius non est, neque etiam est c#ueniens, quia est de re occultissima, & periculis exposita, & ideò verisimilius est, non esse materiam ipsam ad legem human#.

Atq#; h#c vltima ratio potest applica **[sect. 17]** ri ad priorem modum de quo minor est certitudo, quia licet ille modus operandi magis necessarius esse possit ad bonos mores fidelium; nihilominus tamen ad general#, & c#uenient# Ecclesiæ gubernation# videtur sufficere, vt per leges præcipiantur actus externi de se boni, vel religiosi, cum conditionibus necessarijs, vt sint tales actus morales: nam eo ipso naturalis ratio, vel ius diuinum obligat, vt honestè, seu dignè fiant; ergo non oportuit in hoc multiplicari Ecclesiastica præcepta: maximè quando rectitudo pendet ex solo actu, vel dispositione interiori, de qua Ecclesi# constare non potest. Accedit quod talis circ#stantia per se non includitur in præcepto de ta li actu externo substantialiter spectato, non solum inesse materiali, & physico, sed etiam in esse morali sacramenti, vel contractus, orationis, &c. ergo vt talis rectitudo pr#cipiatur, necessarium erit directe, & per se præcipi, quod esset directè præcipere actum interiorem.

Dico tertiò. Ecclesia non potest prohi **[sect. 18]** [2183]bere, vel punire actum externum de se bo n# ex obiecto, & circ#stantijs externis, propter solum defectum, quem accipere potest ex affectu interno, vel int#tione operantis. Vt esset v. g. punire per legem, dantem eleemosyn# propter vanam gloriam, eti#si exterius non demonstraretur, vel quippi# simile. Hæc est sententia Almaini, supra allegati. Assertio satis patet ex pr#ced# ti, & ex rationibus in ea factis, quia profecto talis prohibitio esset directè de actu interno: nam externus non ratione sui, sed ratione interioris tantum prohiberetur, vnde solus etiam internus verè puniretur. Item ad regim# Ecclesi# visibilis necessarius non est, nec c#ueniens talis modus prohibitionis, vel pœnæ; est enim præter humanam conditionem, & ita nunquam Ecclesia hoc consueuit, vt c#stabit ex dicendis. Denique hoc benè probant cap. vlt. de Simon. & cap. *Tua nos,* eodem, vt paulò inferius dicam.

Vnde infero, & aduerto, facilius esse **[sect. 19]** Pr#lato Ecclesiastico prohibere alicui eleemosyn# absolutè, & simpliciter, & pœn# imponere, si fiat, quàm prohibere, vel punire eleemosynam factam propter van# glori#. Quia cum prohibetur absolutè, potest subesse aliqua ratio #tinens ad externam gubernationem, & forum, propter quam pr#ceptum sit humanum, & iustum, vt notauit Glossa suprà citata in d. verb. *Iustitia.* Neque est necessarium, vt superior in suo pr#cepto suum motiuum exprimat: nam pr#sumitur iustum, dum aliud non c# stat, & ita de tr#sgressione talis pr#cepti suffici#ter constat per solam effection# extrinseci actus. Atverò si prohibeatur eleemosyna tantum ob circ#stanti# prau# int#tionis in lege expressam, eo ipso declaratur, materiam prohibitionis n# esse aptam, nec rationem prohibitionis accommodatam potestati humanæ, nec de transgressione posse constare per actionem externam, qu#doquidem licèt illa fiat, non statim fit contra tale præceptum, quia de intentione non constat.

[sect. 20] [2184]

Dico quartò: Ecclesia potest prohibere, & punire actum exterior# cum dep#d#tia ab interiori affectu, vel int#tione ac cidentaria tali actui, quando actus aliàs esset malus sine tali int#tione, & dignus tali p#na. Iuxta hanc assertion# interpretor opinionem Caiet. & illam apertè docet Sylu. sup. & res ipsa in sevidetur satis clara, & vsui conformis. Ratio

verò à priori est, **[426]** quia Ecclesia potest prohibere simpliciter talem actionem externam, & punire illam; ergo potest etiam prohibere, & punire cum tali conditione, scilicet, si à tali int#tione odij, vel simili procedat, & non aliàs. Antecedens patet ex ipsa assertione: nam supponit, actionem ill# esse malam in se sine tali intentione, & consequenter esse dignam pœna, versariq#ue in materia Ecclesiastica, seu canonica: sic enim semper loquimur. Consequentia verò patet, quia per illam c# ditionem non extenditur potestas, sed restringitur vsus eius. Magis enim mo derata, & restricta est prohibitio, & punitio cum ea conditione, quàm si absolutè fieret, vt per se notum est. Et declaratur exemplo; nam Ecclesia potest v. g. exc#municare omnem illum, qui graue sacrilegium commiserit; si ergo tantum excommunicet eum, qui scienter illud commiserit, non auget, sed temperat rigorem, & suæ iurisdictionis vsum, & tamen particula illa *Scienter* includit conditionem de actu interiori, id est, si sciens, & volens directè hoc fecerit. Hinc etiam Ecclesia grauiori (vt sic dicam) sed magis restricta irregularitate punit homicidium voluntarium, quàm casuale, quæ tamen sæpe non differunt, nisi in cognitione, & intentione interna. Quia in rigore Ecclesia posset vtr#que homicidium æquali irregularitate afficere; ex benignitate autem voluit rigorem temperare, quando homicidi# non est per se intentum, seu directè voluntarium.

Est etiam optimum exemplum, quod totam doctrinam datam confirmat: n# **[sect. 21]** certum est, h#reticum externum non incurrere propriam censuram hæreticorum, nisi animo hæretico exterius se prodat: nam si solum fingat, & interius non dissentiat, non incurrit censuram ipso facto; ergo talis censura imposita est propter actum externum cum dep#dentia ab int#tione interna; cum tam# actus externus quoad material# actionem, vel significationem non p#deat ab illa, nec possit exterius discerni, an pro cedat ab animo ficto, aut verè h#retico. Similiter est imposita irregularitas rebaptizanti, quam tamen non contrahit, si fictè, & sine intentione exterius rebap tizet, etiamsi Ecclesiæ constare non possit de tali fictione, nec de intentionis de fectu. Potuissetque Ecclesia irregularitat# imponere propter externam rebaptizationem sacrilegam, & scandalosam, etiam sine int#tione factam; noluit tamen, sed temperauit rigorem; ergo signum est, posse Ecclesiam hoc modo leges ferre circa actus externos, quando sec#dum aliquam rationem moral# respicient# stat# Ecclesi# pendent ab interiori actu, licet non pendeant in materiali actione externa, nec ex aliquo sensibili signo; ergo eadem ratione poterit simili modo prohibere, & punire alia delicta externa, prout iudicauerit expedire.

[sect. 22] [2185]

Nec contra hanc assertionem aliquid vrget cap. vlt. de Simon. citatum à sec#da opinione, quia loquitur, quando in actu externo nulla malitia apparet, nec præsumptio illius; & eodem modo loquitur expressè cap. *Tua nos,* eod. Imò ibi est sermo, quando actus exterior habet speciem boni, vt eleemosynæ, vel religiosi cultus; animus verò est simoniacus, & ideò textus illi procedunt in specie ter tiæ assertionis, & illam confirmant, huic autem quartæ nihil obstant. In c. autem *Venerabil#.* §. vlt. quod Nauar. allegat, nihil inuenio, quod ad causam faciat. Ex §. autem vlt. quem supra allegaui, solum potest colligi, reuocari posse in dubium, an sit iustum præceptum superioris prohibentis actum de se bonum, quatenus ibi permittitur, vt transgressor talis præcepti absoluatur ad cautelam; absolutè tamen potius supponitur tale præceptum præsumi iustum, licet intentio pr#cipi#tis occulta sit. Corollaria autem, qu# ibi infer#tur, vera non sunt, vt de duobus pri mis iam diximus, & de tertio statim dicem#

Fundamenta verò primæ opinionis, **[sect. 23]** partim hanc, partim primam conclusion# confirm#t, & nihil aliud probant. De cap. ergo *Omnis vtrius##* & de cap. *Dolentes*, & Clement. 1. satis dictum est in corollarijs prim# conclusionis. Ad tertium ex c. *C#missa*, multi intelligunt textum illum de recipiente beneficium parochiale, seu curat# sine intentione merè interna recipi#di ordinem intra annum, dicuntque illum defectum intentionis puniri per priuationem fructuum, propter c#iunction# cum opere exteriori, etiamsi exterius non ost#datur. Imò addit Soto d. lib. 10. q. 5. ar. 6. quòd si principio quis non habuit illam **[427]** intentionem, & post sex menses illam habere incepit, nihilominus manet priuatus fructibus illorum sex mensium, & è conuerso si à principio bona fide recipit beneficium, & post sex menses mutat illam, & decernit non ordinari, ex tunc incipit non facere fructus suos; ac denique generalem statuit regulam pro quocunque tempòre anni, pro quo ille non habet intentionem sacerdotij, vel formalem, vel habitualem ex illa relictam, & non retractatam, pro illo priuari fructibus etiam si tandem intra ann# ordinetur.
Sed profecto tantus rigor non habe **[sect. 24]** tur in textu, nec augendus est in lege p#nali. Et in primis sensus ille de intentione merè interna non videtur habere locum iuxta nostram quartam assertion#, quia receptio beneficij per se non est malus actus, nec punibilis. Vnde videtur potius textus ille in illo sensu procedere contra tertiam assertionem, & ideò dicere aliquis posset, textum illum intelligendum esse de intentione non merè interna, sed signo aliquo manifestata vel saltem ita insinuata, vt rationabiliter possit ab Ecclesia præsumi. Sed hic sensus admittendus non est, tum quia est contra communem intelligentiam, tam Iuristarum, quàm Theologorum, cum Glossa ibi; tum etiam quia est contra proprietatem verborum textus absolute dicentis, *Si promoueri ad sacerdotium non intendens, &c.* tum proptereà quia est contra rationem textus, *Cum eos receperis fraudulenter*, hoc enim fit ex vi intentionis interioris; tum etiam quia textus addit, *Nisi voluntate mutata, &c.* ergo loquutus fuerat de intentione voluntatis; tum denique quia declarat priuationem fructuum ipso facto; non ergo agit de præsumptione, sed sufficere censet, quod interior desit intentio.
Respondent ergo alij, non esse illam **[sect. 25]** pœnam impositam per legem humanam, sed esse obligationem restituendi, vel in capacitatem fructuum, quæ ex natura rei sequitur ex tali intentione, & per illam legem declaratur. Patet, quia bene ficium curatum non datur nisi propter officium, quod exerceri non potest sine sacerdotio, & ideò non sacerdos, qui recipit beneficium sine animo suscipiendi sacerdotium, eo ipso iniustè recipit fructus beneficij, & consequenter non facit illos suos. Quia tunc non recipit fructus propter officium, quod exer cet, cum sit incapax illius; ergo maximè posset recipere propter spem recipiendi quam primum, vel tempore pr#scripto: hanc autem spem aufert praua intentio; ergo reddit talem personam incapacemfructuum, nisi illam mutet, & tempore debito ordinetur.
H#c verò responsio non habet solid# **[sect. 26]** fundamentum. Nam sine dubio, si lex lata in dicto cap. *Commissa*, non addidisset illam priuationem fructuum, non posset cum sufficienti fundamento dici, recipientem beneficium sine tali intentione non facere fructus suos, præsertim de fructibus totius beneficij. Primò, quia beneficium etiam curatum non datur propter solum officiumproprium sacer dotis: nam datur etiam propter offici# dicendi horas canonicas, & ille sic tenens beneficium, posset reci tare horas. Datur etiam propter ministerium chori, & administrationem Ecclesiæ, quæ possunt fieri fine ordine sacerdotali. Prætereà non ita datur hoc beneficium propter officium dicendi Missam, &

ministrandi sacramenta (propter quæ requiritur sacerdo talis ordo) vt omninò obliget ad facienda hæc ministeria per se ipsum, nam possunt fieri per tertium, maximè ad tempus, quod si ita fiant, sufficiet, & saltem vt faciat beneficiatus fructus suos sine obligatione restituendi, pr#sertim si personaliter resideat, & regat Ecclesiam; ergo hoc etiam modo posset beneficiatus non sacerdos, & intendens non ordinari, per annum ita satisfacere officio suo, vt suos faceret fructus, si per ius humanum non impediretur.

Confirmatur, ac declaratur: nam si **[sect. 27]** sacerdos acciperet tale beneficium c# intentione non ministrandi in illo per annum quoad ordinem sacerdotalem, non ideò non faceret fructus suos, si alias integre satisfaceret officio suo, partim per se, partim per alios, & similiter qui acciperet beneficium ante sacerdotium cum intentione accipiendi sacerdoti# intra annum; non tamen ministrandi in illo per se ipsum tam citò, nec post aliquod tempus, non proptereà teneretur restituere fructus omnes, nec fortasse **[428]** partem, si alias per alium suppleret, quod per se non faceret, & sufficientem curam haberet suæ Ecclesiæ; ergo secluso iure positiuo, idem esset, licèt quis reciperet beneficium sine intentione reci piendi sacerdotium intra annum. Probatur hæc vltima consequentia, quia n# obstante tali intentione, posset satisfacere obligationi officij, propter quod dantur illi redditus beneficij, pro eod# tempore. Et ita ex sola rei natura non deesset titulus ad recipiendos, & retin# dos illos fructus sine iniustitia, scilicet, titulus beneficij cum recitatione, administratione, & seruitio sufficiente beneficij pro toto illo tempote, modo declarato.

Vera ergo responsio mihi esse videtur, illam non esse propriam pœnam pro **[sect. 28]** pter interiorem culpam, etiam adiunctam externo actui de se non malo, nec etiam esse obligation# restituendi propter defectum in officio, vel seruitio beneficij, sed fuisse prudentem ordinationem Ecclesi#, quæ statuit, vt non daretur beneficium homini non ordinato, nisi sub tali onere, & conditione. Vnde ex quo fuit conditus canon ille, eo ipso, quòd talis persona acceptat beneficium, acceptat illud cum illo onere, & ideò si non implet conditionem, non facit fructus suos, quia Ecclesia illi non contulit ius ad illos. Nec est inconueniens, quod Ecclesia, licèt non iudicet de occultis, det beneficium sub conditione occulta, & interna, quia ad hoc non est necessarium, vt ipsa iudicet de illa conditione, sed satis est, quod recipiens beneficium de illa iudicet, & per iudicium su# conscienti# teneatur ad restituendos fructus, quos non fecit suos sine alio iudicio Ecclesi#. S#pe enim in collatione aliqua exterius facta includitur conditio interna ex parte suscipientis, vt c# Episcopus confert ordines alteri ibi est conditio inclusa, quod ille habeat int#tionem recipendi illos. Et ego possum dare eleemosynam pauperi sub conditione explicata illi, quod habeat intentionem orandi pro me, & si illam non habeat, non fiat Dominus eleemosynæ? Quid enim vetat ita fieri? Cum liberè possim disponere de re mea prout libuerit. Ita ergo potuit Ecclesia disponere circa collationem beneficiorum parochialium, quia ita oportebat obligare recipientes, & nullus poterat esse conueni#tior modus illos cogendi ad habendam illam intentionem.

[sect. 29]

Quod si obijcias, quia ius illud etiam habuit locum in eos, quia iam ante ill# canonem receperant beneficia. Respondeo negando assumptum, quia lex non extenditur ad præterita per se loquendo, & ibi non explicatur, nec est extensio facienda in lege pœnali sine suffici#ti causa. Vel certè si dispositio illa habet locum circa beneficia prius recepta, erit quatenus à tempore illius legis cæperunt retineri cum mala fide, & in ea per seueratum

est per reliquam partem anni iuxta dicenda in sequenti puncto. Hoc igitur modo explicatus ille canon, nec facit pro conclusione quarta, nec obstat tertiæ, sed continet limitationem alterius rationis, nam limitat modum, & c# ditionem conferendi talia beneficia talibus personis.

Aliter verò posset exponi iuxta terti# **[sect. 30]** assertionem, illam esse pœnam imposit# pro omissione externa sacerdotalis ordinis, quem ex præcepto diuino definito per Ecclesiam tenetur recipere intra annum, qui tale beneficium recipit, quo niam illa omissio processit ex tali inten tione fraudulenta. Ad hoc explicandum aduerto circa illum textum, ibi non imponi conditionem illam, *Si recipiat beneficium sine intentione sacerdotij intra annum*, vt ab solutè sufficientem ad contrahend# illam obligationem restituendi, sed c# illa moderatione. *Nisi voluntate mutata promotus fuerit.* Vnde fit, vt licèt quis accipiat beneficium sine illa intentione, & ita persistat per vndecim menses, si tandem mutat intentionem, & intra vltim# mensem ordinatur, faciet fructus suos. vel confirmabit (vt sic dicam) domini# in retentione eorum, quia noluit Ecclesia aliter ponere illam conditionem, vt ex textu patet. Estque optima ratio, quia hoc modo melius lex illa obtinet effectum intentum, qui est, vt ille ordinetur, & inseruiat beneficio semel accepto, & ita per receptionem ordinis purgatur prior defectus, quia impletur conditio ab Ecclesia postulata, quæ in summa est, vt non habeatur illa praua int#tio à principio, vel saltem, vt non perseueretur in illa vsque ad effectum non **[429]** recipiendi ordinem per totum annum, Vnde quod Soto ait de restitutione facienda pro quocunque tempore anni, pro quo illa intentio debita non habetur, non habet locum si tandem mutaturvoluntas, & recipitur ordo intra annum, quia tunc nulla restitutio facienda est, vt dixi, & ex textu constat. Sign# ergo est, p#nam illam (si pena est) non imponi intention# propter tantum internam sec#dum se, sed prout annexam, & prodeuntem in omission# externam totius anni qu# omissio mala est, & posset puniri illa pœna etiam sine illa intentione à principio concepta, sed per negligentem dilationem totius anni contractam. Atque hoc modo textus ille confirmat terti# conclusionem, & nihil obstat quartæ. Alia verò, quæ attingit Soto, an ille textus loquens de receptione beneficij extendi debeat ad retentionem, & an loquens de beneficijs parochialibus ext#dendus sit ad Episcopatus, & similia, ad præsentem materiam non spectant.

Circa quartum de Censura imposita **[sect. 31]** [2186] inquisitoribus iniustè proced#tibus ex odio, vel turpi affectu in dicta Clement. 1. §. *Verum*, aliqui dicunt, loqui de odio manifesto signis externis, sed sine fundam#to in textu, & sine causa, quia illa exc#municatio non fertur propter aliud signum odij, sed propter effectum iniustum ab illo procedent#. Et ita ille textus probat quartam assertion#, vt eti# dixi in tom. 5. dicta disp. 4. Sect. 2. Idem dicendum est cum proportione ad 5. ex Clement. 5. de stat. Monach. Et ad sext# ex dicto cap. *Siquis*: nam actiones illæ, quæ ibi puniuntur, & aliàs prohibitæ sunt, & prauæ, & moraliter loquendo sufficienter manifestant prauum animum, à quo proficiscuntur. Reliqua in illa opinione iuxta quartam assertionem procedunt.

CAPVT. XIIII.

Quæ sit seruanda forma, seu solennitas in legibus canonicis ferendis,

NIhil in pr#senti tractandum pro **[sect. 1]** ponimus de forma intrinseca legis canonicæ, quia omnia, qu# de hoc puncto diximus libro præcedenti cap, 13. Communia sunt legi human# vt sic, nec aliquid speciale notandum occurrit in lege canonica. Imó etiam qu# de sorma extrinseca diximus de legibus ciuilibus magna ex parte c#munia sunt canonicis, quia illis conueniunt, quatenus humanæ sunt, & non quatenus ciuiles, seu seculares sunt. Et ideò leges canonicæ in signo etiam sensibili consistunt, & verba requirunt, quæ sufficienter explicent præceptum, seu voluntatem obligandi Prælati cum talibus conditionibus, qu# ad legem sufficiant, vt cum perpetuitate, c#munitate, & similibus, vt ibi explicatum est; vbi eti# sufficientia verba declaramus.

[sect. 2]

Vltra illa verò non est data determinata forma verborum in legibus canonicis ferendis, vel ex iure diuino, vel ex ecclesiastico, pr#sertim quoad proprios canones, quorum conditor est Pontifex, qui semper est superior illis, & ideò non arctatur ad certam formam verborum. Inferioris verò Episcopi, & Prelati, vel capitula limitari possunt ad seruandam certam verborum formam, vel solennitatem. Sed de hac etiam non constat saltem ex iure communi. Nam licet in quibusdam statutis requiratur consensus capituli respectu Prælati, vel è conuerso consensus Prælati respectu Capi tuli, vel aliquid simile: illud magis pertinet ad limitationem potestatis, quam ad determinationem formæ seruandæ[2187] in lege ferenda. Pr#tereà non est etiam de ratione legis canonicæ vt sit scripta: nam ea, quæ de hoc puncto allegauimus pro lege ciuili maximè probant de canonica, & præcipuè de Pontificia propter supremam potestatem, vt dixi. Inferiorum autem statuta semper feruntur in scriptis, & ita seruandum est ad tollendam ambiguitatem, vel obscuritatem. Vnde etiam oportet, vt ex tenore ipsius scriptur# constet, ex potestate le gislatiua esse prosectam, & continere act# eius aliàs non erit sufficiens signum voluntatis Principis ferendi legem, vel obligandi subditos communi, & stabili legis obligatione, quod in sequenti puncto declarabitur.

[sect. 3] [2188]

Hinc enim suboritur dubium suprà tractatum de lege ciuili. An Epistol# P# tificiæ leges canonicas inducant, quoni# in eis respondent ad speciales interrogationes, aut consultationes. Canonist# **[430]** enim interdum indicant, hæc responsa Pontificum non introducere legem; Abb. in cap. *Tuæ* de Sponsal. nu. 3. & ibi Alex.[2189] de Neuo num. 15. & Præposi. num. 4. ad. 7. nam exponens illum textum, dicent# verba esse de necessitate matrimonij, quoad Ecclesiam, dicit, non introducere legem, quia solum continet responsum Pontificis ad priuatam consultationem.

Contraria verò sententia vera est, à **[sect. 4]** [2190] qua dicti auctores non dissentiunt: est enim certa, & inter Iurisperitos c#munis tenet Glossa in c. *Ex tua*, de Fil. Pr#sbyt. verb. *Consultationem.* vbi Panormit. idem sentit, & tacicè declarat priorem sententiam, vt statim dicam. Idem Fel.[2191] Rubr. de Rescrip. in princip. cum Roman. cons. 260. & Archid. & Domini. in cap. *Ignorantia.* 38. dist. Imo iuris ciuilis interpretes multò magis certam cens#t esse hanc sententiam de Epistolis Pontificum, quam regum, aut Imperatorum, vt constat ex Barth. & Paul. Castr. in l. 1. Cod. de legib. Iason, & alijs, quos

retuli superiori libro cap. 13. Probatur apertè hæc sententia ex cap. 1. dìst. 19. quod est. Nicolai. 1. in Epistol. ad Episcopos Galli#, qu# habetur in tertio tom. Bibli. Vbi in e#d# sententiam adducit Leon# 1. Epist. 1. in fine, & Gelasi. in cap. *Sancta Romana*, dist. 15. & ibi ex professo probat Nicol. hoc non solum esse verum de Epistolis in iure canonico insertis, sed eti# de omnibus alijs. Ratio autem suffici#s est, quia Pontificis habent auctoritat# ad ferendas leges hoc modo, & ipsimet declararunt hoc sensu, & hac potestate esse scriptas huiusmodi Epistolas, vel responsa. Quomodo autem hoc intelligendum sit, & quid requiratur, vt huiusmodi Epistolæ vim legis habeant, dicetur respondendo ad priorem sententi#.

Igitur ad cap. *Tuæ* de Sponsal. respondetur in primis, potius ex illo probari, **[sect. 5]** quando consultus Pontifex respondet, illud responsum habere vim legis, quatenus directè satisfacit consultationi, licèt consultatio priuata fuerit. Et hoc supponunt, & fatentur interpretes illius textus supra allegati. Addunt tamen, per huiusmodi responsa Pontificum ad interrogationes factas circa antiqua iura non introduci nouam legem, quæ anteà constituta non fuisset, sed solum interpretationem eius, de qua fuerat Pontifex consultus, siue illa sit Ecclesiastica, siue diuina, aut naturalis. Vt in illo capite consultus suit Pontifex, an verba sint necessaria ad matrimonium. Respondet autem, matrimonium mutuo consensu perfici, necessaria autem esse verba quantum ad Ecclesiam. Vnde collig#t dicti interpretes, per illud responsum non introduci nouam legem, aliquid de nouo præcipientem, sed tantum declarari auctentice id, quod antea erat ius diuinum, ac naturale, scilicet, de substantia matrimonij tantum esse mutuum consensum, vtique sufficientibus signis expressum, quia aliàs n# posset esse mutuus, & datus simul, & acceptatus. Vnde in hoc sensu rectè inferunt, noluisse ibi Pontificem introducere nouam legem Ecclesiasticam, qua pr#ciperet, vt matrimonium fieret per ver ba, quando fieri potest, neque in hoc sensu dixisse, verba esse necessaria propter Ecclesiam, quia hoc præceptum Ecclesiasticum non erat antea, nec Ponti fex ibi illud ponit de nouo, cum tantum respondeat consultationi. Vnde concludunt, solum explicasse per illa verba moralem necessitatem, seu vtilitatem verborum in matrimonio, vt Ecclesia certior de illo fiat, eiusque clariorem probationem habeat.

[sect. 6]

Ex quibus apertè constat, non negare dictos auctores, Epistolam Pontificiam habere vim legis in eo, quod decernit, sed proponere regulam ad intelligendum quid decernat. Ordinarie enim huiusmodi Epistol# continentes responsa consultationum sunt potius declaratiua, quam constitutiua iuris, quia non solet consuli Pontifex, an aliquid facere iubeat, nec ne, sed an aliquid faciend# sit secundum ius diuinum naturale, vel[2192] ab Ecclesia iam statutum. Et tunc respondendo Pontifex interpretatur ius, & in hoc habet eius responsio auctoritatem legis obligantis ad illam interpretationem tenendam, vel ad seruandum antiquum ius, secundum illam interpretationem, & hoc est, quod in Decretis suprà allegatis docetur. Non tamen solent per talia responsa condere Ponti fices nouas leges, non quia non possint, sed quia non hoc tunc agunt, nec de hoc consuli solent, vt dixi. Si tamen occa-**[431]**sione sumpta ex consultatione, ipse velint nouam legem introducere, sine dubio possunt illo modo id facere, d#modo suis verbis hoc sufficienter declarent.

Quocirca quando Epistolæ non sunt **[sect. 7]** [2193] responsiuæ ad consultationem, sed directè scriptæ ad gubernationem, tunc facilius habere possunt vim legis constitutiu# de nouo, quod ex tenore verborum spectandum est. Adiung#d# etiam sunt circunstantiæ temporis,

& loci, & personarum, ad quas scribitur, ad intelligendum, an lex sit vniuersalis pro tota Ecclesia, vel pro aliqua tantum prouincia, aut Diœcesi. Denique necessarium est, vt talis Epistola per traditionem, vel declarationem posteriorum Pontificum sufficienter sit nota, & in auctoritate habita; hoc enim necessarium est, vt obliget: licèt non sit necessarium, vt sit in corpore iuris inserta, quia ita cau tum est in ipso iure, vt dixi, ac merito, quia est valde accidentarium, & non potest ius limitare auctoritatem Pap#. Quod maximè verum habet in his, qu# spect#t ad declarationem iuris naturalis, vel di uini. Nam in his non potest esse mutatio, nec error, quando pontifices vt Pontifices definiunt, quod possunt facere per has Epistolas, & faciunt, quando ostendunt, se loqui ad docendam, & instruendam totam Ecclesiam. Et ideò in his rebus sunt talia decreta generalia, & perpetua, licèt fiant respondendo ad particulares interrogationes, quia illa particularis materia est accidentaria, & solum concurrunt per modum occasionis, doctrina autem ipsa generalis est. At vero, quando responsum concernit materiam iuris positiui Ecclesiastici, licèt vt processit à Pontifice non potuerit continere errorem in moribus, per temporis successionem potest accipere mutation#, & quoad hoc potest multum deseruire, quod tale decretum sit, vel non sit moribus receptum, vel eti# quod sit in corpore iuris insertum, vel extra vagetur, & tunc etiam oportet considerare, an sit consentaneum iuri communi, vel illi contrarium: nam in priori casu seruanda est; in posteriori aut# Pontifex est consulendus, iuxta cap. *Pastoralis,* de Fide instrum. Quæ omnia vsui esse possunt ad intelligendas decretales Epistolas, & aliquid statim addemus soluendo obiectionem, quæ in pr#senti fierit posset.

[sect. 8]

Præterea potest simile dubium de sententijs Pontificum hic definiri, quod supra de sententijs Imperatorum, & regum tractauimus, nam ex ibi dictis à fortiori sequitur, sententiam latam à Papa in particulari causa introducere legem generalem pro omnibus similibus causis: nam maior est authoritas Pontificia, quam Regia. Et hoc modo videtur magna ex parte esse constitutum ius canonicum: nam plura illius decreta sunt quædam sententiæ Pontificum in singularibus causis latæ. Et in particulari videtur hoc declatatum in cap. *In causis,* de Re. iud. ibi, *Cum in similibus casibus cæteri teneantur similiter iudicare.* Et ita doc#t ibi expositores. Dubitant autem, an hoc intelligendum sit tantum de sententia definitiua, vel etiam de interloquutoria, dummodo de illa satis constet, de qua videri possunt ibi Doctores, præsertim Panorm. n. 3. & 4. & Felin. n. 3. & seq. quia de hac distinctione nobis suffici#t dicta circa legem ciuilem. Alia vero distinctio de sententia inserta, vel non inserta in corpore iuris qua vtuntur eti# aliqui ex dictis Doctoribus, in præsenti non est admittenda, quia repugnat iuri canonico, quod expresse illam excludit in Epistolis Pontificum, vt vidimus; est autem eadem ratio de sententijs. Item quia ex dicto cap. *Pastoralis,* apertè colligitur, Epistolam Decretalem Pontificiam, etiam si sit contra ius commune, habere auctoritatem, solumque limitatur modo supra dicto, quando est c#tra ius commune, nomine autem Decretalis etiam sententia lata, & scripta à Papa comprehenditur, vt omnes fatentur, & constat ex vsu Decretalium, non est ergo conditio simpliciter necessaria ad rationem legis, quod sententia sit inserta in corpore iuris; licèt ad promulga **[sect. 9]** [2194]tionem legis, & ad cognitionem eius magis publicam, & certiorem multum conferat.

Contra hanc verò resolutionem obijci possunt verba Alexandri III. in cap. *Licet,* de Sponsa duorum, vbi definit, matrimonium ratum non dissolui per subsequens consummatum,

& adiungit, *Quanuis aliter à quibusdam prædecessoribus nostris* **[432]** *sit aliquando iudicatum*, vtique per sententiam, vt communiter videtur intelligi; ergo sententia Pontificis non potest facere legem, cum tam grauem errorem continere possit. Similis obiectio fieri potest ex cap. *Quanto.* de Diuortijs, vbi Innocent. III. docet, matrimonium inter fideles baptizatos, & Catholicos contractum non dissolui per hæresim, seu apostasiam à fide, alterius coniugis, & subiungit, *Licet quidam prædecessor noster*[2195] *sensisse aliter videatur*, Quod dixit propter C#lesti. num. 111. qui contrarium respondit, vt in cap. *Laudabilem*, aliàs. 1. de Con uers. infideli. Olim habebatur, vt ibi[2196] notat Glossa, & nunc habetur in collectionibus Antonij Augustini collect. 2. tit. 20. cap. 2.

Circa primum, Alexander. III. non **[sect. 10]** [2197] designat, qui fuerint illi Pontifices, qui aliter iudicarunt, & Glossa ibi solum allegat consuetudinem quandam Mutinensem, cuius fit mentio in cap. vlt. eiusdem tituli, quæ est impertinens: nam ibi non dicitur, illam consuetudinem fuisse per aliquem Summum Pontificem approbatam. Imó Innoc. III. in illo cap. vlt. dicit, *Fuisse contra id, quod sentit Sancti Petri Sedes*, & ideò non possumus certo dicere quale fuerit illud iudicium illorum Pontificum. Responderi ergo potest, supponendo, probabile esse, posse Pontificem ex iusta causa dispensare in matrimonio rato non consummato; fortè igitur illi Pontifices, quos Alexand. III. commemorat, non tantum sententi#do, aut respondendo, sed etiam faciendo dissoluerunt illa matrimonia, non quidem iudicando ipso facto dissolui (stando in solo iure diuino) per subsequens consummatum, sed iudicando, illam fuisse causam sufficientem ad illam dispensationem concedendam, & licèt fortè in hoc errauerint, erit error facti, & non iuris. Non est autem verisimile, fuisse iudicium illud ferendo generalem leg# formaliter, & expresse, sed fortasse dispensando cum aliquo populo, aut salt# similem consuetudinem alicubi tollerando, vel approbando, nam hoc tot# pertineret ad errorem facti, & particu larem, & id est, non redundant# in perniciem totius Ecclesiæ, & ideò non repugnat contigisse.

Quod si fortassè iudicium illud fuit **[sect. 11]** per sententiam latam in aliqua particu lari causa (licèt id non constet) dicendum est, illam sententiam non fuisse latam interpretando ex cathedra ius diuinum, sed iudicando de facto sccund# opinionem priuatam, & ideò non potuisse inducere generalem legem. Atque ita[2198] respondet Couarr. 2. p. quarti cap. 7. §. 3. num. 15. Non est item necesse, verb#*; iudicandi*, referre ad sententiam alicuius causæ definitiuam, sed ad priuatum iudicium, quod interdum est per opinio[2199]nem priuatam, & ita potuit contingere in illis Pontificibus. Et ita exposuit Ca no lib. 6. de Locis cap. 8. ad 3. & Bellarm. lib. 4. de Roman. Pontif. cap. 13. in princ. Imò etiam de Alexand. III. dicit, non definiuisse, sed tantum quid sentiret explicuisse, sicut predecessores sui fecerant. Idque colligi potest ex verbis eiusdem Alexand. in Concil. Later. p. 6. cap. 8. vbi habetur integra Epistola, qu# valde familiaris est, & in ea solum dicit, se velle aperire quid sentiat, & postea non loquitur de omni matrimonio rato, sed multas adiungit circunstantias, & sol#nitates, ac tandem concludit, *Quanuis alij aliter sentiant, aliter etiam à quibusdam prædecessoribus nostris sit aliquando iudicatum.* Sed licèt hoc fortè ita in principio fuerit; nihilominus postquam responsio illa iuri[2200] Canonico per Gregor. IX. inserta est, & pro generali lege tradita vniuersæ Ecclesi#, non est dubium quin sit vniuersalis, ac vera lex, ac subinde certam fid# faciat, quia non potest intollerabilem **[sect. 12]** errorem continere. Secunda obiectio magis procedit c# tra priorem resolutionem de Epistolis Decretalibus, quam contra hanc de sententia: nam illud dictum Cœlestini fuit[2201] responsio eius ad

quandam consultatio nem, vt constat ex integra Antonij Augustini. Et eam se vidisse refert Castro lib. 1. contra hæres. cap. 4. & propter illam audet dicere, in eo errasse Cœlestinum, non tantum ex negligentia, ita vt illum errasse dicamus velut priuatam personam, & non vt Papam, quia in qualibet re seria definienda tenetur consulere viros doctos, *Quia huiusmodi definitio* (inquit) *habebatur in antiquis Decretalibus.* Sed excedit, & videtur malè sentire de potestate infallibili Papæ ad definiendas res fidei. Melius ergo Cano, & Bellarm. **[433]** suprà respondent, non definiendo, sed opinando Cœlestinum loquutum fuisse, potuisseque Castro ex verbis Cœlestini attente perpensis id colligere: solum enim ait, *Non enim videtur nobis, quod si prior maritus redeat, &c.* qu# verba sunt priuatum sensum aperientis, & cum formidine loquentis, non defici#tis, aut certam doctri nam tradentis. Nunquam ergo responsio illa habuit vim legis toti Ecclesi# propositæ, quia nec in ipsa hoc explicatum est, nec ita fuit recepta, aut recipi potuit. Dices; etiam Innoc. III. suum respons# protulisse per illa verba, *Non credimus, quod in illo casu, &c.* respondeo etiam ex vi verborum id non fuisse ab Ecclesia definitum, vt etiam Bellarm. sensit; posteà verò lex illa firmata est per Greg. IX. & vsu ipso declarata, ac denique vt veritas fidei definita in Concilio Trid. sect, 24. can. 5.

Tand# circa h#c duo puncto de sent# **[sect. 13]** tia, & Epistolæ Pontificis dubitari potest, an idem censendum sit de Episcopis cum pro portione pro suis Episcopatibus. Nam Canonist# communiter in hoc differentiam[2202] c#stituunt, vt patet ex Fel. dict. c. *In causis,* n. 8. & in Rubr. de Rescrip. & alijs, quos allegat. Sed in hoc idem cum proportione sentio de Episcopis, quod dixi de Magistratib# ciuilibus hab#tibus potesta t# ad ferendas leges cum subordinatione ad aliquem superiorem Regem, vel Imperator#. Ita enim Episcopi c#parantur ad S#m# Pontif. & ad ius Canonicum. Nam, & leges ferre possunt pro suis Episcopatibus, & non possunt contra ius commune statuere, aut sententias dicere. Si ergo sent#tia vel responsum Episcopi sit contra ius commune, non solum non inducet, legem verum etiam nihil valebit; si vero per sent#ti# interpretet# suum proprium ius, vim eti# proprij iuris habere poterit sententia, quia quoad hoc habet eandem potestatem, & idem est cum proportione de rescripto, d#modo ali# conditiones c#curr#t, scilicet quod ex verbis, & modo scribendi satis constet de animo statuendi, & quod ma teria, & s#t#tia, vel decretum Episcopi suffici#ter #rati#e su# diœcesis #mulget#.

CAPVT. XV.

Quæ promulgatio in legibus canonicis sufficiat, vt vim obligandi habeant.

SVppositis quæ c#munia sunt legi hu **[sect. 1]** man#, vt talis est, & dicta sunt libro pr#ced#ti c. 14. hìc solum superestqu#stio; An pro quibus canonicis Pontificijs sufficiat vna promulgatio Romæ facta, vel in singulis diœcesibus, aut Archiepiscopatibus, vel prouincijs plures necessari# sint. In hoc enim variè sentiunt auctores. Prima opinio est, in legibus canonicis seruandam esse regulam datam de[2203] legibus ciuilibus latis pro amplissimis Regnis, plures, ac principales, & distantes prouincias c#prehendentibus

videlicet, pro talibus legibus non sufficere vnam promulgation# Rom# factam, sed necessari# esse, singulas promulgationes in singulis prouincijs Ecclesiasticis, id est, in singulis Episcopatibus fieri. Ita[2204] tenet Panormit. in cap. 2. de Constit. n. 7. ad finem, Feli. n. 7. Deci. lect. 2. n. 6. Nauar. in S#ma c-23. n. 44, Angel, verb. *Lex.* n. 23. Medin. 1. 2. q. 90. artic. 4. qui illam tribuit Caiet. ibi, sed ille non dicit, necessari# esse denuntiation# in prouincia, vt lex obliget, sed solum excusari ignorantes. si lex propter incuriam pastorum ad eorum notitiam non deueniat, quod verum, & longe diuersum est, vt per se patet. Vnde potius posset Caiet. in contrarium induci, Solentque pro hac sententia citari aliqua iura canonica, sed nihil probant, & ideò illa omitto.

Fundamentum ergo sumi debet ex **[sect. 2]** [2205] Authentica, *Vt factæ Constitutiones,* collat. 5. quæ de legibus ciuilibus hoc disponit, vt supra visum est. Addendo regul# suprà etiam positam, quod ius canonicum in huiusmodi rebus vtitur iure ciuili, & veluti tacite acceptatillud, qu#do aliquid contrarium, vel diuersum ñ disponit, & alioqui in re ipsa nihil est repugnans bonis moribus, aut religioni. In pr#senti autem ius illud ciuile, quod requiri #mulgation# in singulis prouincijs non est reuocatum iure canonico, neque est contra bo nos mores, imo est valde c#sentane# illis, vt leges suauiores, sint, & vt toll#tur occasiones allegandi, vel fugiendi ignor#ti#. Acceditque hoc maximè necessarium videri in his legibus canonicis, quia # toto orbe ferunt#; ergo citata auth#tica extend#da etiam est ad canonicas leges.

Nihilominus contraria sententia c# **[sect. 3]** [2206]munius recepta est. Tenent Glossa, & Ioann. Andr. in fine Sexti, circa datam eius Panormitanus mutans sententiam in cap. *Nouerint,* de sententia Exc#mu-**[434]**nicatione in fine, Cardin. in Proœmio Clementinarum, §. *Vniuersitatis,* numero[2207] quarto Syluestr. verb. *Lex,* quæstione 6. Rosel. numero quarto, Armil. num. 11. & verb, *Constitutio.* numero tertio, Ludouicus Gomez in Proœmio ad regulas Cancellariæ quæstione secunda, Nauar. non constans etiam in priori sententia, dicto consil. 1. de Constit. numero. 19. & idem sentit Soto libro primo de Iust. quæstione prima, articulo quarto, & Palac. in tertio distinct. 37. disputat. 1. Ac denique Bartholus; Baldus, & alij allegati in præcedenti libro cap. 14. in hoc differentiam constituentes inter ius canonic#, & ciuile. Adduci autem solet pro hac sententia caput primum de Postulat. Prælatorum, quod reuera non cogit: nam ibi solum concluditur, necessarium non esse, vt lex semel promulgata, *singulorum auribus intimetur per speciale mandatum, vel literas.* Quando vbi promulgata esset debeat lex canonica, ibi **[sect. 4]** non explicatur.

Item allegatur. caput. *Nouerit,* de sententia excommunicationis, cuiusverba sunt, *Nisi ea de capitularibus suis infra duos menses post huiusmodi publicationem fecerint amoueri.* Non declaratur autem, quæ sit illa publicatio; verissimile autem est, loqui Pontificem de Publicatione Romæ facta, & ita hic textus probabilis est. Responderi tamen posset, in illa lege determinatum fuisse illum modum promulgationis; non verò fuisset latam legem, vt idem sufficiat in omnibus legibus. Certum est enim, quoties lex canonica pr#scribit modum promulgatio nis in ea seruandum, illum sufficere, vel esse necessarium, etiam si ex iure communi, vel consuetudine aliud requiratur. Sicut è contrario posset argumentum sumi ex cap. *Cum infirmitas,* de Pœnitent. & remiss. ibi, *Postquam per Prælatos locorum fuerit publicata,* inde collig#do, hunc modum publicationis esse necessarium in legibus Pontificijs: quod tamen re vera inde colligi non potest, quia est speciale in illa lege, & fortasse magis, quoad inducendam pœnam interdicti ab ingressu Ecclesiæ, quam quoad

obligationem legis. Vnde potius inde posset ab speciali argumentum retorqueri, vt benè notauit Nauarr. supra numero 21. Simile est in Concilio Tridentino Sessione 25. quoad legem illam irritantem matrimonium clandestinum, in qua specialem promulgationem postulat, quæ ordinariè non est necessaria in legibus Ecclesiasticis. Ita ergo potuit in illo cap. *Nouerit*, assignari vt sufficiens illa vnica promulgatio in fauorem fidei, & immunitatis Ecclesiasticæ, licèt fortasse iure communi plures requirantur: nam semper potest Pontifex commune ius positiuum immutare, prout expedire censuerit.

Fundamentum ergo proprium huius **[sect. 5]** [2208] sententiæ esse debet, quia ex natura rei illa promulgatio sufficit, nisi aliud Ecclesia statuerit; nihil autem aliud statuit, nec pr#dictam Authenticam acceptauit, aut in hac parte suam fecit. Nullo enim iure scripto id ostendi potest in parciculari; nec etiam in generali, quia canones solum in iudicijs causarum voluerunt, vt ciuiles leges seruarentur, vbi canonicæ deessent; modus autem ferendi vniuersales leges longe grauior est, & pertinens ad propriam Pontificis actionem, & potestatem, & ideò non est illa generalis regula ad præsentem casum extendenda. Nec etiam talis acceptatio potest consuetudine ostendi: nam potius contrarium potest consuetudine probari illius enim varia sunt indicia. Primum est, quia in curia Romana totius orbis lites definiuntur iuxta leges Pontificias Romæ publicatas, etiam si alibi promulgatæ non sint, quod non esset iustum, si in alijs prouincijs illæ leges non obligarent absque specia li promulgatione in eis facta, vt benè considerat Nauarr. vbi suprà. Potestque explicari exemplo adducto à Ioanne Andrea de quadam electione facta in vna prouincia contra constitutionem Pontificiam, quæ Romæ, & non in tali prouincia erat promulgata, & nihilominus irrita facta est. Id#q; seruari in regulis Cancellari# notat Anton. Gomezsuprà.

[sect. 6]

Prætereà multa sunt decreta in iure canonico, quæ nunquam fuerunt promulgata in singulis prouincijs, sed tantum Romæ. Et quanuis enim ipsa editio publica iuris canonici habeat vim quandam promulgationis, qu# in singulis prouincijs fieri censetur, quia insingu lis illi lib. publicè circ#ferunt#, & ferunt# nihilominus in rigore obligatio tali# **[435]** Decretorum latius extenditur, quam illa promulgatio. Deinde multa sunt rescripta Pontificum, vel Bullæ, aut Motus proprij, qui non sunt in serti in c#muni iure Canonico, & nihilominus c#sentur obligare per solam publication# Romæ factam. Quod etiam in Bulla Cœnæ videre licet: vniuersaliter enim obligat; cum tamen rarò in singulis Episcopatibus publicetur. Tandem magnum argumentum est, quia quando Pontifices volunt necessariam esse promulgationem suæ legis in singulis Episcopatibus, seu prouincijs, hoc specialiter declarant: rarò autem id faciunt, & in rebus maioris momenti, aut periculi; ergo signum est extra hos casus speciales in legibus absolutè latis, & Romæ promulgatis, illas speciales promulgationes non requiri. Item è contrario interdum extendunt tempus, pro quo volunt differri obligationem legis eti# post promulgationem, vt Pius Quartus voluit, vt decreta Concilij Tridentini non obligarent, nisi post tres menses à promulgatione, in quibus legibus supponunt, promulgationem in vrbe factam sufficere, quia si aliæ particulares spectand# essent, illa temporis dilatio necessaria non esset. Denique est optima congruentia, quia tota Ecclesia vt est sub vno pastore est propriè, & perfectè vnum corpus mysticum, & vna Respublica, & ideò pro toto hoc corpore satis est vna promulgatio facta in Metropoli huius Reipublicæ. Et vlterius considerant Iurist#, Sedem Pontificiam esse fixam Romæ, & Pontificem non vagari per prouincias, sicut solent Reges, &

idcirco inde accommodatissime influere in vniuersam Ecclesiam, & ob eandem causam Romanam curi# esse aptum, & sufficientem locum ad huiusmodi promulgationem.

Et ita solutum est fundamentum c# **[sect. [7]]** trariæ sententiæ, & obiter reddita est, differentia intet leges canonicas, & ciuiles, tum quoad dispositionem earum; tum quoad consuetudinem; tum etiam quoad congruentiam, quia in Ecclesia est maior vnitas sub vno Christi Vicario, quàm sit in Regno sub temparali Rege. Vnde, licèt ad faciliorem notitiam legis, & ad vitanda aliqua incommoda, videri potuerit magis accommodatum, vt speciales promulgationes etiam in legibus Ecclesiasticis requirerentur. Nihilomius ob aliàs causas potuit oppositum esse congruentius tum ad commendandam maiorem Ecclesiæ vnitatem, maioremque obedientiam Pontifici debitam; tum etiam ne leges Pontificiæ ab Episcopis pendere videantur. Denique, quia vbi aliud necessarium fuerit in specialibus casibus, ab ipsismet Pontificibus statui potest, sicut interdum fieri diximus.

Atque hinc facilè constat, quid di **[sect. [8]]** cendum sit de alijs legibus canonicis, Nam si sint leges concilij vniuersalis, illæ per Pontificem approbari debent, & ita eadem est de illis ratio. Nam eorum publicatio Romæ fieri solet, & illa sufficiet, nisi aliud in ipsamet lege disponatur. Poterit etiam fieri in loco Concilij, si Pontifex contentus sit. De legibus autem Episcoporum manifestum est sufficere pro toto Episcopatu, eam, quæ fit in Matrice, vt à fortiori# patet ex dictis, tum in pr#senti, tum de legibus ciuilibus ciuitatum, aut regnorum particularium. Et cum eàdem proportione loquendum est de Archiepiscopis, & Patriarchis, si aliquando possunt ferre leges per toto Archiepiscopatu, vel Patriarchatu, quod tamen (vt suprà dixi) iure ordinario non possunt sine concilio prouinciali, de cuius legibus cum proportione etiam censend# est. De modo autem ipsius promulgationis nihil noui dicendum occurrit; nam potest fieri aut voce præconis, aut afflig#do legem scriptam in loco publico ad hoc designato, vt Romæ fit, in quo seruanda erit loci consuetudo, nam ius scriptum non inuenitur.

Superest verò occurrit inquirendum, **[sect. [9]]** an lex Pontificia Rom# promulgata statim incipiat obligare #nes, vel post aliquod tempus, quod de lege ciuili latè tractatum est, & in pr#senti potest breuius ex pediri. Dixit igitur Glossa in c. *Proposuisti.* 82. dist. verb. *Non probatur*. leges canonicas non obligare nisi post sex menses. Idq; colligit ex cap. *Decernimus.* dist. 18. Sed ibi non agitur de promulgatione canonicar# legum, sed de modo, quo Episcopi suas plebes docere debent omnia, qu# in Concilijs prouincialibus acta fuerint. Nam Episcopis pr#scribitur, vt intra **[436]** sex menses à Concilio peracto suos clericos, & plebes conuocent, *& coram eis plenissimè referant, quæ in eodem anno in Concilio acta, vel definita noscuntur.* Quod non propter solam legumpromulgationem, sed propter plenam instruction# & doctrinam tunc præcipiebatur; nihil ergo ex illo textu colligi potest de modo, quo leges Pontificiæ, vel Canonic# vniuersim obligare incipiant. Et ita illa sententia Gloss# ab omnibus reprobatur, quia in iure non habet fundamentum, & est contra consuetudinem, & contra vigorem Ecclesiasticæ disciplin#.

Duæ igitur sunt opiniones, vna, quæ **[sect. 10]** doctrinam datam de legibus ciuilibus censet esse applicandam ad canonicas, quia licèt in canonibus hoc expressum non sit, Authentica. *Vt factæ constitutiones.* extenditur ad leges canonicas propter illam regulam generalem, quod non contradicit canonibus, & potius iuuat illos, in quo casu ius canonicum iuuatur ciuili, iuxta cap. 1. de Noui oper. nuntiat. & cap, *Si in adiutorium,* dist. 10. Et fauent verba Pij. IIII. in Bulla pro Euulgatione Concilij Tridentini, vt in superioribus allegatum est. Et ita sentiunt Pa[2209]normit. Felin. & alij cap. 2. de Constit. Syluest. Angel.

& alij verb. *Lex.* Nauarr. cons. 1. de Constit. quæst. 4. Soto, Medin. & alij citati, qui in hoc indistinctè loquuntur de legibus canonicis, & ciuilibus. Et idem docuit Glossa in cap. 1. de Conces. Præbend. verb. *Post tempus,* & Glossa vltima in Data Sexti, quæ adducit iura canonica parum vrgentia. Vn# est cap. vlt. Ne cleri. vel Monach. vbi religiosi egressi ex suis claustris ad audiendam physicam, vel ius ciuile, nisi post duos menses ad claustra redeant, exc#munic#tur. Sed non est ad rem, quia illi duo menses non requiruntur ibi ad c#plendam legis promulgation#, sed dantur quasi pro sufficienti monitione ad incurrendam censuram, vnde etiam post longissimum tempus à promulgatione illius legis necessarij sunt illi duo menses ad excommunication# illam incurrendam, & ideo computantur non à die promulgationis legis, sed à die c#missi criminis, vt dixi in 5. tom. de Censur. disp. 23. Sect. 3. Aliud caput, quod citat, est cap. *Nouerit,* de sentent. excommunicat. sed est simile pr#cedenti: nam in eo excommunicantur, qui infra duos menses non delent de capitularibus statuta immunitati Ecclesiasticæ contraria. Quod tempus non designatur propter legis promulgationem, sed pro ad monitione sufficiente ad incurrendam contumaciam. Tertium est caput primum de Concession. Pr#bend. in sexto. At ibi in textu nihil dicitur de duobus m#sibus, sed in genere dicitur, *Nisi post tempus, infra quod ignorare minimè debuissent.* Quod non oportet referre ad duos m#ses, sed ad modum obligandi legis humanæ ex ipsa rei natura, vt in pr#ced#ti libro explicaui.

Quapropter contrariam sententiam **[sect. 11]** tenent non pauci Theologi Moderni, scilicet, in legibus Canonicis Pontificijs non esse necessarium tempus duor# mensium. Quæ sententia mihi valde probabils videtur, & multum consequens ad ea, quæ in priori puncto huius capitis diximus. Nam si illud tempus esset necessarium, maxime propter illam Authenticam, quia nec de iure naturæ, nec de canonico necessarium est, vt ex dictis constat: illa verò Authentica non rectè applicatur ad leges canonicas. Duo enim in illa disponuntur, vn# est de promulgatione iteranda in singulis prouincijs, aliud de dilatione duorum mensium, qui in vnaquaque prouincia computantur à promulgatione in ea facta. Sed illa lex quoad priorem par tem non est acceptata à Pontificibus pro suis legibus; ergo nec quoad poste rior#. Probatur consequentia, tum quia non magis constat de acceptatione posterioris partis, quam prioris: in vtraque enimver# est, Pontifices non declarasse, velle se admittere leges ciuiles pro modo ferendi, vel obligandi Ecclesiam per suas leges, sed solum in iudicijs forensibus, vbi leges canonic# deessent; tum etiam quia consuetudine receptum n# est, vt testantur graues auctores, & specialiter Vasquez disp. 156. cap. 3. cum Emphasi dicit, se audere id affirmare. Nauarr. autem dicit de consuetudine, & stylo in vrbe seruari, vt transgredientes legem Papæ ante duos m#ses à promulgatione puniantur non solum qui probantur sciuisse promulgation#, sed etiam qui non probauit, illam ignorasse.

Addit verò Nauarr., hæc verba. *Quæ* **[sect. 12]** **[437]** *consuetudo restringi forte posset ad forum tant# exterius, & vrbicolas.* Sed prior restrictio non videtur mihi rationi consentanea. Quomodo enim iustè punirentur illi tan quam legis transgressores, nisi supponeretur lex iam pro illo tempore obligare. Ibi enim non habet locum præsumptio, nam certo constat, nondum esse elapsum tempus duorum mensium. Ergo si sciens legem iudicatur vt transgressor, ex nulla præsumptione iudicatur, sed ex certa probatione delicti, & si ignorans præsumitur transgressor dum non probat ignorantiam, h#c pr#sumptio supponit certam obligationem, tum legis, tum etiam sciendi illam ante duos menses, aliàs immerito pr#sumeretur culpabilis, vel quod perinde est, punibilis ignorantia; illa ergo

consuetudo apertè, supponit legem illam obligare Romæ ante duos m#ses. Nec potest suppositio esse falsa, quia non fundatur in pr#sumptione, sed in voluntate Pontificis, quia neque hæc potest latère Romanos iudices, neque ipse Pontifex potest ignorare qualiter suæ leges Romæ seruari cogantur, & sciendo, ac tacendo consentit, satisque ostendit, se nolle vti dispositione legis Imperialis, sed sua, saltem pro curia. Posita autem vera obligatione in illis legibus impertinens est distinctio de foro interno, & externo, quia lex canonica maximè obligat in foro interno, vt statim dicemus, & Ecclesia non punit nisi propter culpam, aut veram, aut præsumptam, vtraque autem supponit obligationem legis in conscientia.

Altera verò restrictio Nauarri, scili **[sect. 13]** cet, ad vrbicolas, non est iuris, sed facti, & ab ipso non probatur; imò nec simpliciter asseritur, sed sub particula *Forte,* nec per se est multum verisimilis. Nam si lex publicata statim obligat Rom#, iam quoad hoc discrepat ab Authentica; Vnde ergo constare potest, quod Papa acceptet illam pro omnibus locis extra vrbem? Item cur non seruabitur proportio ad loca distantia, vt quò sunt viciniora, eò intra breuius tempus obligentur, si vrbs ipsa statim obligatur? Vnde etiam sumitur optima coniectura: nam tempus illud duorum mensium erat aptum pro legibus ciuilibus publicandis in singulis prouintijs, quia pro vnaquaque erat suffici#s. At pro legibus Pontificijs semel tant# promulgandis Rom# minimè erat proportionatum, quia leges illæ obligatur# sunt totam Ecclesiam, qu# totum vni uersum de se occupat; impossibile autem est euulgari per vniuersum Orbem intra duos, imò nec per totam Europam moraliter loquendo; ergo non oportuit, tale tempus acceptare pro reliqua Ecclesia, si pro Vrbe receptum non est.

Denique hoc videtur supponi in **[sect. 14]** capite, *Cum singula,* de Præbendis in sexto, quatenus ait, *Intra mensem postquam hæc constitutio peruenerit ad eosdem, vnumque &c. Eligere teneantur, alioquin ex tunc pœnis subiaceant,* suprà dictis. Vbi Glossa fatetur, quod licet illa lex peruenisset ad notitiam ante duos menses à publicatione, obligasset; ergo supponit textus ille non esse necessarium tempus duor# mensium ad obligandum. Neque potest hoc dici speciale, quia textus nihil de hoc statuit, sed supponit, & potius pro speciali addit concessionem mensis ad exequendum actum ibi præceptum, & ad incurrendas pœnas: qui mensis semper inciperet currere à notitia præcepti, etiam si post plures menses haberetur, vt Glossa etiam fatetur. Ergo signum est, legem de se obligasse à publicatione independenter à lapsu duorum mensium.

Et ita sane videtur in vniuersum pro **[sect. 15]** [2210] babilius, leges Pontificias statim obligare incipere, diffundere autem obliga tionem suam successiuè, iuxta id, quod natura legis humanæ requirit, & superiori libro explicatum est. Nam eo ipso, quod Pontifex non addit specialem mo dum, seu temporis determinationem, nec ius Canonicum illam ponit, vel acceptat, talis obligatio sequitur prout rei natura postulat. Vnde etiam constat, idem esse à fortiori dicendum de reliquis legibus canonicis, vt Episcoporum, vel aliorum Prælatorum inferio rum; tum quia etiam in his nulla facta est restrictio in iure, vel per Papam; tum etiam quia ita dictum est de legibus ciuilibus inferiorum Magistratuum: est autem eadem, vel maior ratio de legibus canonicis, & ita docent omnes auctores, qui ibi videri possunt.

[438] CAPVT XVI.

Vtrum lex Canonica obliget fideles priusquam ab eis acceptetur:

HAnc qu#stionem facile in præsen **[sect. 1]** [2211] ti expediemus ex his, qu# de lege ciuili diximus, & hìc addemus ea qu# ibi in hunc locum remissimus. Multi ergo auctores, qui in lege ciuili ponunt dependentiam ab acceptatione sub dictorum, eandem ponunt in lege Canonica, & indifferenter de vtraque lo[2212]quuntur. Ita Maior, Driedo, Angel. Armill. Nauarr. Couarru. Felin. & alij Iurisperiti pro illa opinione allegati, præsertim in cap. primo de Treg. & pac. vbi Gloss. verb. *Frangere.* Et sequitur Henricus, tractatu de Synod. post. tertia parte, artic. secundo, à numero 50. sed præsertim, numero 62. dicit, ad integri tatem legis, & constitutionis tria requiri, Primo vt constituatur. Secundo, vt promulgetur. Tertio, vt moribus vtentium approbetur, & siquid horum (inquit) desit, non debet dici lex, vel constitutio: & subiungit, cum agitur de impediendo vinculo statuti noui, & non de præscribendo contra statutum, non peccare contrauenientes statuto. Et refert Panormitan. in dicto cap. 1. & Decium in cap. *Nam concupiscentiam.* de Constitut. lect. 1. Fundamentum huius sententiæ totum videtur poni in præsumpta voluntate Prælatorum Ecclesiæ ponendi leges suas subintellecta conditione, vt moribus subditorum probentur. Solus Maior indicat etiam id esse ex defectu potestatis, quia non possunt aliter eas ferre. Et ad hoc suadendum dicit, Ecclesiam esse supra Papam, & ideò si Ecclesia non acceptat legem Papæ, nòn posse per illam obligari.

Dico veró primò. Pontifex potest **[sect. 2]** [2213] obligare Ecclesiam ad acceptandum leges canonicas à se latas, & sufficienter promulgatas. Idemque est cum proportione de Episcopis. Hanc conclusionem declarauit expresse Castro lib. primo de lege pœnal. cap. primo, & Turrecrem. dicto, §. *Leges*, §. secundo, qui licet in communi loquatur tamen maxime loquitur de legibus canonicis, & idem est de omnibus auctoribus allegatis libro præcedenti capite 16. pro secunda opinione. Quocirca prior pars conclusionis mihi videtur, tam certa, vt secundum fidem negari non possit, ex dictis suprà tractando de potestate legislatiua Pontificis, vbi ostendimus, Petro esse datam à Christo Domino supremam potestatem in Ecclesiam, & non alteri, ac subinde habere illam Pontificem successor# Petri immediatè ab eodem Christo à quo illam Petrus h#buit, & non ab Ecclesia. Hinc ergo concludimus, Christum ita dedisse hanc potestatem Vicario suo, vt per se posset valide, & efficaciter operari sine dependentia à consensu populi, ergo per illam potest ferre leges habentes efficaciam, & valorem ad obligandam Ecclesiam ad consentiendam, & acceptandam legem, vel præceptum. Patet hæc consequentia, quia alias potestas non esset absoluta, & efficax. Prior verò probatur primò, quia aliàs illa potestas magna ex parte esse data populo Christiano, quia tunc lex Ecclesiastica non haberet vim, vt est à Pontifice solo, sed vt est ab illo simul cum Ecclesia: si enim lex non potest esse lex, nisi consentiente populo, profecto populus est c#legislator simul cum Pontifice, quod absurdissimum dictum est.

Secundo, quia Christus absolulè di **[sect. 3]** xit, *Quodcunque ligaueris,* & *Pasce oues meas,* de Populo autem nihil dixit, nec posuit conditionem, *Si populus acceptauerit.* Est ergo conclusio certa de hac potestate, prout est in Summo Pontifice, quia in illo est immediatè à Christo, atque adeò cum eodem modo, & independentia, quo à principio data est. De inferioribus autem non est res ita certa, quia in illis potestas est ab ipso Papa, á quo dari potest cum limitatioue, & sub prædicta conditione: nihilominus tamen illa non est admittenda, neque præsumenda, nisi de illa satis constiterit, iuxta dicta superius de potestate Episcoporum ad ferendas leges. In quo etiam est notanda diffrentia inter Pontificem, & inferiores Prælatos, quod nulla consuetudo obstare potest, quominus Pontifex habeat dictam potestatem, quia consuetudo non potest præualere contra ius diuinum: respectu autem inferiorum, vbi esset consuetudo contraria, multum valeret, quia **[439]** in his, quæ pendent à iure humano, multum potest consuetudo. Vnde & iurisdictionem augere potest, & minuere, qu#do per hominem concedi potest, vt notat Glossa vlt. in cap. *Cum olim.* de Cleri. coniug.

Secundò dicendum est, supposita iu **[sect. 4]** [2214]stitia legis canonicæ, per se loquendo, oriri ex illa obligationem ad acceptandum eam, ita vt non careant culpa, qui incipiunt illam non obseruare post sufficientem promulgationem. Dixi, sup[2215]posita iustitia legis, quia lex euidenter iniusta, etiamsi canonica sit, non obligat iuxta suprà dicta de lege in c#muni, & sumitur ex cap. *Ante triennium,* dist. 31. & prosequitur latè Corduba in Qu#stion. lib. 4. q. 7. Victor. in 3. Relect. de Potestate Eccles. Bellarmin. libr. 4. de Pontifi. cap. 15. Panormit. in cap. *Cum teneamus.* Felin. in cap. *Si quando,* de Rescrip. & cap. *Accepimus,* de fide instrum. Et ita est assertio clara, præsertim quam do lex est non solum iusta, sed etiam moderata, & facilis, quia tunc potestas non deest, & voluntas contraria nulla rationabili coniectura præsumi potest. Quod à fortiori patet ex dictis de lege ciuili. Addendum verò est ex dictis ibidem, etiam in legibus difficilioribus, & durioribus, si in rigore iustæ sint, idem esse seruandum, vt declarat Corduba suprà ex cap. *In memoriam.* 19. dist. ibi, *licèt vix ferendum ab illa sancta sede imponatur iugum, tamenferamus, & pia deuotione tolleremus.* Quod censeo verum per se, & ex vi potestatis canonicæ, quæ maior est, qu# ciuilis: oportet autem, vt etiam de voluntate satis constet, tum ex verbis legis, & modo præcipiendi, tum etiam ex alijs indicijs, & circunstantijs legis. Addo etiam, oportere, vt verisimile sit, legislatorem non ignorasse specialem rei præceptæ difficultatem pro tali loco, vel tempore, aut alia occasione. Nam si probabiliter credatur, hæc ignorasse, credi etiam potest, noluisse cum tanto rigore obligare.

Sed tunc inquiri potest, an in simili **[sect. 5]** casu liceat subditis à lege ad legislatorem supplicare, & præsertim ad Pontificem. Quidam omnino negant, imò dicunt, friuolam, & inutilem esse talem supplicationem, & ex ignorantia profect#. Probatur, quia à lege non prouocatur, seu appellatur, vt colligitur ex l. vlt. ff. de Appellat. recip. & l. antepenult. ff. de Verbor. signific. vbi id notat Rebuff. adducens alios Doctores, & iura. Idem in Concordat. tit. de Constit. Ratio etiam assignatur ex differentia inter sententiam, rescriptum, ac legem: nam sententia est, cum fertur in negotio particulari, & pendet ex partium probationibus, & ideò in ea admittitur appellatio, vt pars, quæ grauamen sensit, possit meliores, vel clariores probationes afferre. Rescriptum etiam conceditur super factum singulare, in quo potest Princeps decipi à collitigante, vel procurante suum commodum, & ideò in rescripto merito admittitur appellatio in capite *Significauit,* de Rescript. At verò lex fertur in generali, & per vniuersalem scientiam, contra quam

priuata scientia sub ditor# non est admittenda, & ideò neq#; appellatio, vel supplicatio admittenda est. Accedit, quod in legibus ciuilibus à Rege latis talis appellatio, vel supplicatio non admittitur, neque est in vsu, ergo neque in legibus canonicis admittenda est.

Dico tamen, si supplicatio fiat ex ra **[sect. 6]** [2216]tionabili causa, & licitè fieri posse, eti# in legibus Pontificijs, & esse valde vtil#, ac rationi consentane#. Hoc à fortiori sentiunt Panormit. Felin. & alij in cap. 1. de Treg. & pac. & in dicto §. *Leges*, & citatur Ancharr. cons. 214. & expressè, ac indistinctè tam de lege ciuili, quàm de canonica id affirmat Castr. lib. 1. de Leg. pœnal. cap. 1. Et probatur primò, quia hoc nullo iure prohibetur, imò est iuri consentaneum, & rationi. Prima pars patet, quia in legibus Vlt. & Antepenultima suprà citatis solùm dicitur; non licere appellare à pœna imposita secundum pr#scriptum legis, nec à sententia, seu decisione data iuxta legem, seu perpetuum edictum; non verò dicitur non licere supplicare de tota lege coram ipso Principe. Sunt autem hæc duo valde diuersa, quia in prioribus ca sibus appellatio repellitur tanquam planè iniusta, quia illa non est appellatio à lege, sed à sententia iusta, vtpotè secundum legem lata. Quod si appellatio eò tendat, vt legem arguat iniustitiæ, est etiam iniqua, tum quia supponitur lex vniuersalis, & seruari solita, ac subinde **[440]** iusta, tum etiam, quia appellatio talis fit in particulari facto, in quo non licet à lege prouocare, quamuis liceat appellare, vel à declaratione legis, vel ab applicatione eius ad tale, vel tale factum: híc autem agimus de lege non dum recepta, & de supplicatione facta ex causa rationabili, & à communitate, vel no mine eius ab eo, qui auctoritatem habeat. Vnde auctores citati non negant, licere supplicare à lege, sed de appellatione loquuntur, & hanc non simpliciter negant. Nam Rebuff. expressè ait#, *Tunc à lege non appellari, quando ab eo est condita à quo appellare non licet, vtpotè à Principe superiorem non recognoscente.* Vnde sentit, ex parte legis non repugnare appellationem: nam si sit edita ab eo, qui habet superiorem in eodem ordine, id est, in temporalibus, vel spiritualibus, & subditi grauari se intelligant, poter#t ad superiorem prouocare, vt ab statuto Episcopi ad Summum Pontificem; ab ipso autem supremo Principe non est ad quem appelletur; supplicatio autem ad eundem non repugnat. Imò addit Rebuff. in Concordat. quòd licèt non appelletur à concessione literarum Regis, vel Pap#, ab executione appellatur, seu supplicatur. Sic ergo de lege dicere possumus, quod licèt ab ipsa propriè non appelletur, posse nihilominus supplicari ab eius exequutione, donec Papa informetur.

Deinde est hoc consentaneum cap. *Si* **[sect. 7]** *quando*, de Rescript. vbi Papa declarat, licitum esse, non exequi rescriptum eius, donec ipse plenius informetur, quando vera, & rationabilis causa intercedit. Et simile habetur in cap. *Cum teneamur*, de Præbend. Nec differentia suprà data satisfacit, quia eadem proportionalis ratio potest in lege interuenire. Quod patet, ratione ostendendo eandem sententiam. Quia eo ipso, quod lex vniuersaliter fertur, facilè fieri potest, vt non congruat moribus, aut dispositionibus gentium omnium, pro quibus fertur, quod maximè contingere potest in legibus canonicis, & Pontificijs, quæ pro vniuersa Ecclesia dantur: nam Ecclesia c#plectitur varia regna, & prouincias, habentes varios ritus, & modos viuendi. Vnde licèt talis lex regulariter loquendo non sit disconueni#s, vel nimis dura pro vniuersa Ecclesia, & ideò respectu totius non habeat locum supplicatio, nihilominus in vno, vel alio regno, aut prouincia potest esse nimis dissentiens à moribus eius, & contra consuetudines eius, quas non solent Pontifices velle mutare, nisi id exprimant, sed potius conseruare, iuxta cap. *Certificari,* de Sepultur. in tali

ergo casu ratio postulat, vt liceat supplicare Pontificem, quia scientia eius vniuersalis non potest semper extendi ad hæc particularia. Et hoc ipsum est à Pontificibus iure statutum in cap. 1. de Constit. in 6. ex quo videtur colligi, absque alia supplicatione à lege Pontificia, ipsam ex vi illius iuris ipso facto non obligare in simili casu; nihilominus tamen fieri potest, vt casus non sit ita clarus, & certus, quin sit conueniens noua declaratio Pontificis, ergo in tali casu licita est supplicatio, & iuri consentanea.

Deniq#; consuetudo videtur satis h#c **[sect. 8]** assertionem confirmare: scimus enim, ita seruari in multis prouincijs Ecclesiæ, & Pontificibus non displicere, qu#do causa est rationabilis, & cum debita moderatione, ac obedientia fit supplicatio. Et fortasse in legibus ciuilibus non tam ordinariè fit hæc supplicatio, quia non sunt tam generales; & ordinariè vna, & eadem lex non fertur, nisi pro regno, vel prouincijs in moribus ciuilibus multum similibus. Vnde in ipsis legibus Pontificijs frequentius fiunt tales supplicationes à prouincijs, vel regnis; quæ à Romana sede magis distant, quia facilius possunt earum propriæ c# suetudines ignorari. Denique in huius[2217]modi casu pro tempore, pro quo durat supplicatio cauendum est omne periculum peccati. Vnde si fieri potest, vt pro illo tempore nihil fiat contra leg# Pontificis, curandum omnino est, licèt eius exequutio susp#datur, quia ita magis cauetur omne periculum, & eo modo paretur legi, quo commodè fieri potest. Si autem non potest hoc modo suspensio exequutionis fieri sine magna rerum mutatione, vel periculo alicuius scandali, tunc ex benigna interpretatione voluntatis Pontificis, lex censetur pro tunc non obligare, & tali declaratione prudenter facta, cessat etiam omne periculum peccati.

[441] Dico tertiò. Lex canonica, si per consuetudinem toleratam non acceptatur, **[sect. 9]** [2218] tandem non obligat, etiam si fortasse in principio culpabiliter fuerit non obseruata. Ita procedit communis sententia supra citata, & sumitur ex cap. vlt. de Consuetud. vbi dicitur, legem etiam receptam posse ita consuetudine abrogari, vt non obliget; ergo multò magis poterit impediri, ne obliget, cum ante acceptationem minorem firmitat# habeat, iuxta dictum §. *Leges.* Ratio autem est, quia tunc est magna causa præsumendi, legislatorem conniuere, & nolle c# tanto periculo communitatem obligare, & hoc etiam ostendit vsus totius Ecclesiæ. Oportet autem, vt consuetudo illa aliquam rationabilem causam habeat, vt dicitur in dicto cap. vlt. & infrà in suo loco latiùs explicabitur. Deinde necesse est, & sufficit, vt à maiori parte populi non obseruetur. Nam si maior pars legem seruet, quamuis alij eam non acceptent, suam vim retinet, quia id requiritur ad consuetudinem, vt infrà dicetur, & videri potest Panormit. in cap. *Cum iam dudum,* de Præbend. in fine, & in cap. *Quia circa,* de consanguinitate, & affinitate, n. 8. vbi etiam Anton. & alij. It# Abb. in cap. *Cum olim,* de Cleri. coniug. n. 4. & Angel. verb. *Constitutio,* n. 7. Et ead# ratione è conuerso, si maior pars resi[2219]stat, introducet consuetudinem contra obligationem legis, quia in rebus moralibus consensus maioris partis censetur communitatis, & ideò sufficit ad consuetudinem. L. *Quod maior,* ff. *Ad municipalem.* Abb. & alij suprà relati.

Dubitari autem potest, quantum t# **[sect. 10]** [2220]pus necessarium sit, vt hæc consuetudo præualeat contra legem, & an oporteat legislatorem scire, illam non seruari: videri enim potest hoc necessarium, vt c# sentire censeatur. Et ita sentit Glossa in cap. *Vir,* de secund. nupt. Nihilominus certum est, non esse necessariam scientiam legislatoris, in quo conueniunt auctores statim citandi, quia est res moraliter impossibilis, & præter consuetudinem, & vsum, vt à fortiori patebit ex dicendis. Et ideò quoad tempus

distinguere solent Doctores. Nam si lex non obseruatur, sciente legislatore, nul lum certum tempus necessarium est, quia nullum est ius, quod illud præscribat; sufficiunt ergo tot actus contrarij maioris partis communitatis, qui moralem coniecturam efficere valeant de tolerantia legislatoris, quod prudenti arbitrio definiendum est.

At verò quando interuenit ignorantia Principis, aliqui requirunt tempus **[sect. 11]** 40. annorum, vt lex derogata censeatur refert Felin. ex Panormit. in cap. 1. de Tregua, & pac. Alij verò nullum requirunt tempus, sed solum non obseruantiam subditorum per aliquos actus, qui prudenti arbitrio sufficiant. Itaque nihil distinguunt inter scientiam, vel ignorantiam Principis. Ita tenet Henric. tract. de Synod. ar. 2. n. 63. cum Felin. dicto cap. 1. n. 13. & alijs. Fundantur, quia subditi non peccant non recipiendo legem à principio. Hoc tamen fundam#tum á nobis reprobatum est. Vnde com munis sententia affirmat, sufficere, & necessarium esse tempus decem annorum, quam multi tradunt, quos Felinus refert, & sequitur Card. in dicto §. *Leges,* & Ias. in l. *Rem non nouam.* ff. de Iudicijs. Fundamentum est, quia hoc tempus sufficit, vt dicatur consuetudo, seu præscriptio longi temporis, iuxta Gloss. in cap. vltim. de Consuetud. in 6. Vt autem lex. censeatur absolutè non acceptata, & derogata, sufficit consuetudo longi temporis, vt loquitur idem Panormit. in c. *Cum olim,* de Cleri. coniug. n. 4. & alij c#muniter. Denique quia breuius tempus postulandum est, vt lex non dum recepta non obliget, quàm vt abrogetur lex iam vsu præscripta, sed ad hoc posterius ad summum requiritur tempus 40. annorum, vt posteà videbimus; ergo ad ali# effectum non est tantum tempus postulandum; ergo sufficit decennium, quia nullum aliud cum fundamento præscribi potest.

Hæc verò opinio quoad primam par **[sect. 12]** tem, vt non requiratur longius tempus, quàm decennium, practicè mihi certa videtur; quoad alteram verò quòd requiratur decennium, licèt sit securior, non videtur satis fundata, & ideò probabilis est sententia Felini, & Henrici, qui tunc etiam non requirunt certum tempus, sed solum repugnantiam per actus contrarios in numero sufficienti arbitrio prudentum. Quæ etiam sumitur ex Glossa in cap. vlt. de Consuet. lib. 6. **[442]** & Innoc. in cap. *Cum Petrus,* de Fide instrum. & Dominico in dict. §. *Leges,* quatenus dicit, ad hanc derogationem sufficere habitualem voluntatem Principis non obligandi contra morem, Argumento cap. 1. de Consuet. in 6. & Authent. de Fide iuss. in principio. Nam licèt Princeps ignoret subditorum consuetudinem, semper retinet illam vol#tatem. Et ita non requiritur nouus eius consensus, ergo nec scientia, ergo nec determinatum tempus. Probatur hæc vltima consequentia, quia nullum est ius, quod præscribat illud tempus decem annorum, neque ex natura rei est necessarium, & vsus videtur esse in contrarium, quia vt lex censeatur non acceptata, non solet expectari illud tempus, sed so lum quod pro maiori parte per suffici# tem consuetudinem repugnatum sit: hæc ergo sententia in conscientia, & praxi videtur satis secura. Nihilominus tamen vt consequenter loquamur, ali[2221]qua differentia adhibenda est inter casus scientiæ, vel ignorantiæ Principis. Nam quando Princeps à principio scit repugnantiam, & non obseruantiam subditorum, & dissimulat, statim post nonnullos actus contrarios tolleratos, c#setur prudenter reuocata lex. At verò quando Princeps ignorat, oportet, vt longior sit consuetudo, ita vt iam prudenter iudicetur, non esse vtilem tali populo, & ideò iustè præsumatur à Pontifice, vel Principe reuocata.

Vlterius verò quæri potest cum Na **[sect. 13]** uarro in dicto cons. 1. q. 7. an lex sic non obseruata per aliquod tempus sufficiens, censeatur ita reuocata, & nulla, ac si n# fuisset lata, vel àc si fuisset directè renouata à legislatore: nam ex dictis videtur

sequi pars affirmans, quia dicimus iam non peccari contra illam legem, quia reuocata est. Nihilominus placet mihi resolutio Nauarri, non esse c#sendam illam legem omninò annullatam, & derogatam, quia si communitas illa posteà mutaret consilium, & inciperet illam legem recipere, & pro maiori parte illam seruare, re vera inciperet obligari tali lege sine noua voluntate legislatoris. Vnde dicendum est, illam solum fuisse quasi suspensam, vel reuocatam non simpliciter, sed quandiu populus ille in illa consuetudine, & moribus persisteret.

Vltimò inquiri potest, si contingat, **[sect. 14]** [2222] legem non seruari ex ignorantia populi nescientis promulgationem eius, an hoc sufficiat, vt desinat obligare. Aliqui respondent, in eo casu iudicandum esse de ignorantibus iuxta statum, quem lex habet apud non ignorantes. Nam si à scientibus pro maiori parte obseruatur, hoc sufficit, vt pro ignorantibus su# etiam obligationem retineat, & è conuerso si à scientibus non seruatur pro maiori parte, etiam pro ignorantibus derogata est. Quæ sententia vera est, quando ignor#tes, & scientes sunt partes vnius corporis. Difficultas verò est, quando totum aliquod corpus politic# moraliter distinctum ab alijs ignorauit promulgationem legis, & ideò illam n# seruauit per sufficiens tempus, seu per sufficientes actus contrarios. In quo ca su respondet Nauarr. dicto cons. 1. q. 6. legem illam amittere suam vim, non obstante ignorantia, quia ratio, ob quam desinit obligare, non est scientia, & voluntas quasi formalis non obseruandi legem: nam h#c potius posset impedire, quia non est digna tali indulgentia, sed ratio est mos ipse, & quasi præscriptio qu#dam. Dico tamen, legem sic non obseruatam propter solam ignorantiam in se non auferri, seu reuocari, sed sol# pro tunc non obligare propter ignor#tiam, & ita solum etiam negatiuè non esse acceptatam, neque etiam ablatam. Quapropter si posteà tollatur ignorantia, manebit lex respectu talis populi in eo statu, in quo esset, si tunc fuisset primò edita, & promulgata, & ideò tunc incipiet obligare, si in eo sensu fuit lata, iuxta doctrinam suprà tactam.

CAPVT XVII.

Vtrum leges Canonicæ obligent in conscientia.

GErson (cuius opinionem tracta **[sect. 1]** [2223]nimus libro superiori cap. 17. & 18.) in tract. de Vit. spirit, lect. 4. Alphab. 62. lit. G. dum negat, legem humanam, quæ talis est obligare in conscientia, non solum de ciuili, sed etiam de Ecclesiastica apertè loquitur: nam in legibus Ecclesiasticis ponit exempla, & earum multitudinem, & rigorosam obligationem tanquam necessariam ad sa **[443]** lutem æternam præcipuè reprehendit, vt ex corol. 7. constat. Potest tamen habere illum duplicem sensum suprà declaratum in lege ciuili, scilicet, vel quod lex Ecclesiastica non possit obligationem inducere, sed tantum explicare, vel proponere illam, quæ ex principijs reuelatis colligitur certo, vel probabiliter. Et hic sensus est omnino falsus multò magis in legibus Ecclesiasticis, quam in ciuilibus, vt Almain. notauit in Moral. cap. 12. & ex dictis in libro superiori satis conuincitur, & statim ostendetur. Alter sensus esse potest, quòd licèt leges Ecclesiastic# re vera obligent in conscientia, non dicantur obligare quatenus Ecclesiasticæ sunt, vel humanæ, sed quatenus sunt aliquo modo diuinæ per deduction# ex aliquibus principijs

reuelatis, & sic erit quæstio de vocabulo. In qua etiam modus loquendi Gersonis probandus non est, vt ex dictis in lib. 3. à fortiori conuincitur.

Dico ergo primò. Lex canonica, seu **[sect. 2]** [2224] Ecclesiastica obligare potest, & ex se obligat in conscientia. Conclusio est certa, quam omnes Doctores Catholici docent, & sufficiunt suprà relati lib. 3. cap. 17. & in præcedentibus capitibus. Nam ex ibi dictis de potestate Ecclesiastica ad ferendas leges, planè conuincitur hæc veritas. Quia si potestas Ecclesiastica non posset obligationem nou# imponere, sed tantum diuinam proponere, vel exponere, esset potestas declaratiua tantum superioris iuris, non tamen legislatiua. Hoc etiam à fortiori conuincunt omnia, quæ de obligatione legis ciuilis diximus. Denique ex dicendis statim hoc euidentius confirmabitur. Circa hanc verò assertionem tractari posset, an h#c obligatio in consci# tia semper sequatur ex omni lege Ecclesiastica, etiam si pœnalis sit, vel in pr#sumptione fundetur. Sed hæ qu#stiones tractatæ sunt de lege ciuili, & quæ de illa diximus communia sunt legi humanæ, qua talis est, ideoq#ue omnia sunt cum proportione ad legem Ecclesiasticam applicanda, neque aliquid nouum, aut speciale occurrit addendum, præter ea, quæ infrà de lege pœnali dicemus.

Sed obijci solet, quia Pr#lati religionum non possunt præcipere, nisi secun **[sect. 3]** dum regulam religionis; ergo nec Prælati Ecclesiastici possunt præcipere aliquid, nisi secundum legem Christi; ergo[2225] non possunt nouas leges ferre obligantes in conscientia. Respondetur tamen facilè, etiam Pr#latos religionum posse nouas leges condere obligantes in conscientia, vt in proprio tract. de Stat. Religio. ostenditur. Vnde potius potest retorqueri argumentum, quia in hoc seruatur qu#dam proportionalis ratio inter vtrosque Prælatos. Nam vtrique possunt præcipere quæ sunt consentanea suo fini, & regulæ sibi proportionatæ. Absolutè tamen est differentia, quia Pr#lati Ecclesiæ possunt præcipere qu# s#t consentanea #tern# saluti consequend# secundum regulam, vel institutionem à Christo traditam, id est, quæ iuuent c#muniter omnes fideles ad legem Christi seruandam, quæ vnica est salutis via. Prælati autem religionum possunt pr#cipere quæ consentanea sunt ad per fectionem etiam assequendam. Sed quia multæ sunt vi# ad perfectionem, in vnaquaque religione est potestas pr#cipiendi secundum suam professionem, & regulam, quia illa iurisdictio supponit voluntariam professionem cui acc#modatur; iurisdictio autem Ecclesiastica accommodatur voluntati Christi, à quo profecta est tam institutio, & professio Christianæ religionis, quàm iurisdictio illi conueniens, ac proportionata.

Dico secundò. Lex Ecclesiastica ex[2226] se, seu ex genere suo obligat sub reatu mortalis culpæ, si absolutè feratur. Est communis assertio Doctorum, quos retuli superiori libro cap. 20. & Almain. de Potestat. Ecclesiastica ca. 12. Panormit. cap. 1. de Constitut. n. 9. Felin. in c. 1. de Sponsal. n. 17. & 19. vbi plures refert, & specialiter Gloss. in cap. *Matthæus,* de Simon. verb. *Consulis,* iuncto textu, ex quo colligitur, pr#cepta Ecclesiastica circa simoniam obligare sub reatu salutis æternæ. Quod etiam ibi notauit Ioan. de Anania. Probari autem potest primò à fortiori ex omnibus dictis de lege ciuili. Secundo potest ostendi omnibus testimonijs, & rationibus, quibus Ecclesiasticam potestatem ad cogendum per leges, & per spirituales pœnas, partim in principio huius libri, partim in libro de Censuris copiosè ostendimus. Tertiò nunc sufficiunt verba Christi Domini **[444]** Luc. 10. *Qui vos audit, me audit, & qui vos*[2227] *spernit, me spernit.* Et similia habet Paul. 1. ad Thessal. 4. vbi prius commendat pr#cepta à se data, &

posteà dicit, Christ# despicere qui ea negligit: constat aut# spernere Christum non solum contra conscientiam esse, sed etiam graue peccatum. Facit etiam illud Actorum. 15. vbi Apostolicum præceptum abstinendi à sanguine, & suffocato, & alia præcepta similia vocantur necessaria, vtique ad salutem, vt Chrysost. hom. 23. & alij declarant. Præceptum autem cuius obseruantia est ad salutem necessaria, sub mortali obligat. At vetò præceptum illud positiuum fuisse, illi tempori acc#modatum, sententia est D. Thomæ q. 103.[2228] ar. 4. cum August. 32. contra Faust. cap. 13. quam infrà tractando de cessatione legalium, latius expendemus. Prætereà constat, leges Ecclesiasticas sæpè ferri sub excommunicatione maiori, & ipso facto incurrenda: non potest autem talis exc#municatio incurri, nisi per culpam mortalem, vt ex propria materia suppono; ergo certum est, tales leges obligare in conscientia, cum transgressio earum non fiat sine graui culpa. Denique constat ex communi sensu totius Ecclesiæ, & ex communi doctrina Patrum, leges Ecclesiasticas de ieiunijs, & seruandis festis, & similes, ita obligare, vt transgressio earum sit peccatum, necessariò in confessione aperiendum, & qui hoc negaret, planè esset hæreticus; ergo tales leges obligant de se sub mor tali, cum earum transgressiones voluntariæ tanquam mortalia peccata in confessione aperienda sint.

Contra hanc assertionem præcipuè **[sect. 5]** loqui videtur Gerson loco allegato, vbi indicat, in prædictis legibus, & ex#plis solam legem diuinam esse quæ obligat ad talem culpam: Ecclesiasticam autem legem solum interpretari, & proponere nobis tempora, & circunstantias, c# quibus lex diuina obligat, vt patet in præcepto confessionis, vel communionis, & eodem modo exponit præcepta orandi, audiendi Missam, & similia. Sed hoc, intellectum vt sonat, nulla ratione sustineri potest. Tum quia Ecclesia s#pe prohibet, etiam sub censura excommunicationis, res alioqui ita indiffer#tes, vt non essent malæ, nisi essent prohibitæ, vt comedere carnes tali tempore, audire ius ciuile clericos, vel monachos, & similia, ergo non solum prohibentur grauiter quoad circunstantiam aliquam, sed etiam quoad substantiam (vt sic dicam.) Tum etiam quia in ijs, quæ præcipiuntur, determinando tempus, vel modum, plures actus præcipiuntur, vel prohibentur dicto modo ex vi iuris Ecclesiastici, quam iure diuino præciperentur, vt constat apertè in præcepto audiendi Missam singulis diebus festis, & in præcepto clericorum de recitandis horis canonicis, ex quibus præceptis resultat obligatio sub mortali ad singulos actus graues, vt ad Missam audiendam singulis diebus festis ieiunandum singulis diebus designatis, & ad recitandum singulis diebus officium canonicum, &c. Tum denique quia lex Ecclesiastica potest ita determinare tempus, vel modos exercendi actus iure naturali, vel diuino, vt actus contra solam legem Ecclesiæ propter omissionem in illa circanstantia sit peccatum mortale; ergo simpliciter potest Ecclesia pr#cipere sub mortali actum honestum, aliàs non necessarium, si in tali lege concurrant necessitas, vel vtilitas, & aliæ conditiones necessariæ ad iustam leg#. Antecedens patet in præcepto confessionis annuæ: nam si quis eam omittat animo, & proposito consitendi alio tempore arbitrario, in quo ius diuinum per se obligaret, nihilominus peccabit mortaliter, vt constat ex communi sensu Ecclesiæ, quia in re valde graui transgreditur iustum præceptum Ecclesiasticum, licet in rigore non transgrediatur diuinum. Idemq#ue est in præcepto soluendi decimas, si quis transgrediatur legem Ecclesiæ quoad quottam, volens alio modo implere diuinam legem de ministrorum sustentatione, & sic de similibus. Consequ#tia autem prior probatur ex paritate rationis, quæ non est minor in alijs actibus honestis, quam in his circunstantijs.

Quod si Gerson solum intenderet, n# **[sect. 6]** quam præcipi ab Ecclesia actum honestum, qui aliquo modo non sit iure diuino, vel naturali præceptum saltem in generali, & abstrahendo à determinato modo, & circ#stantijs, & ideò talia pr#cepta Ecclesi# semper niti in iure diuino, **[445]** vel naturali; non esset multum cum eo c#tend#dum, quia in bono sensu posset id admitti. Nam & D. Thomas ferè eodem[2229] modo loquitur 2. 2. q. 147. ar. 3. Sed non obstat, quominus simpliciter verum sit legem Ecclesiasticam obligare sub mortali, sicut etiam obligat lex positiua diuina, quamuis pr#cepta eius sint etiam qu#dam determinationes legis naturalis. Neq#; in hoc est de verbis contendendum, cum satis in superioribus ostensum sit, obligationem humanarum legum immediatè oriri ex humana voluntate, per potestatem à Deo datam, quæ potestas speciali, & altiori modo data est Principibus Ecclesiæ, & illa vtuntur per humanam voluntatem leges ferendo, & ideò certum est, talem obligationem oriri ex istis legibus, vt humanæ sunt: ita enim loquitur Paul. 1. ad Corinth. 7. dum distinguit quædam, quæ proponebantur, vt præcepta à Domino, & alia, quæ ipse præcipiebat, non Dominus.

Pr#ter Gersonem solent alij referri, **[sect. 7]** [2230] qui dixerunt, peccatum contra legem Ecclesiastic#, non esse, per se loquendo, peccatum mortale, sed solum quando fit ex contemptu legis. Ita tenuit Collectarius, vt refert Angel. verb. *Inobedientia,* & idem sentit Felin. in c. 1. de Sponsal. n. 19. & refert Gloss. in cap. *Quis autem,* dist. 10. quæ solum dicit, *qui contemnit legem, peccare, non tamen peccare eum, qui non paret legi bus, vbi de consilio loquuntur,* ex quibus verbis potius colligitur, etiam peccare illum, qui non paret legibus, vbi de præcepto loquuntur, licèt non tam grauiter, sicut qui eas cont#nit. In eandem verò sententiam inclinat Caiet. verb. Cleric. &c. §. vlt. & verb. *Ieiuni#,* cap. 4. qui non vniuersaliter loquitur, sed de præcepto ieiunij, & de quibusdam pr#ceptis clericorum, tamen à paritate rationis videtur idem sentire de reliquis pr#ceptis Ecclesiasticis, vt illi tribuit Nauar. in Sum. c. 23. n. 55. Item fa[2231]uere videtur huic sententiæ D. Bernard. de Præcept. & dis. ca. 11. vbi loquens de pr#ceptis positiuis Pr#latorum, qu# *factitia* vocat, ait inferre necessitat# longè dispar# à pr#ceptis naturalibus, *Cum tam#* (ait) *nec sine offensa negligi, nec cont#ni sine crimine queant.* Et infrà. *Mandat# peccato obnoxi# facit, non magno tamen si contemptus defuerit:* Loquitur autem de eodem genere m# dati. Vnde in c. 12. general# regulam constituit de his, quæ per se, aut propter se nec bona, nec mala sunt, nec diuina institutione, aut propria cuiusque professione sunt fixa, *Vt non iußa licitè admittantur, vel omittantur; iussa verò sine culpa non negligantur, sine crimine non contemnantur*: *vbi## enim & culpabilis neglectus, & contemptus damnabilis est.* Quibus in verbis dum culpam à crimine distinguit, per crimen mortale peccatum, per culpam verò veniale intelligit; sentit ergo, non peccare mortaliter contra Ecclesiastica præcepta, nisi ex contemptu, ac subinde tales leges per se non obligare sub mortali, sed tantum ratione contemptus.

Alij verò Doctores, hanc sententiam **[sect. 8]** ex parte sequentes, præter contempt# addunt consuetudinem, quia si præcept# Ecclesiasticum ex consuetudine frangatur, peccatum erit mortale, eo quod consuetudo illa tacitum contemptum includat. Si verò nec contempus, nec consue tudo inter cedat, non putant, peccatum esse mortale agere contra Ecclesiastic# legem. Ita Angel. suprà citans Richard. Quolib. 1. q. 19. Vbi de omissione Missæ[2232] præceptæ in particulari loquitur. Idem ex parte sentit H#ric. Quolib. 3. q. 22. in fin. refertur etiam Archid. in c. *Vtin#.* 76. d. vbi nihil clarè dicit. Refert item Angelus quandam

Glossam, Panormitanum, & qu#dam iura, in quibus nihil, quod ad pr#sent# causam faciat, reperio. Adducitur denique Gemini. in c. *Generali.* de Elect. in 6. Et tandem additur ratio, quia non est verisimile, intention# Pr#latorum esse obligare sub mortali, quando ex c#suetudine non peccatur contra eorum leges, cum per vn#, vel aliam tr#sgressionem non ex toto frustretur finis suarum legum. E c#uerso ve rò quia consuetudo peccandi potest officere, vt finis legislatoris grauiter violetur, vel in totum frustretur, ideò fieri potest, vt propter consuetudinem peccatum sit mortale, quod aliàs non esset.

Veruntamen prior sententia intellecta de contemptu formali improbabilis **[sect. 9]** est, quia inductione constat iuxta c#mu nem Ecclesiæ sensum, peccari mortaliter, transgrediendo multas leges Ecclesiasticas, vt ieiunij, Missæ, c#munionis, confessionis, & similium, etiamsi nullus alius cont# ptus, sed sola voluntaria omissio intercedat. Deinde propter vnam tr#sgression# similem incurritur aliqu#do **[446]** exc#municatio maior, etiamsi non ex contemptu, sed ex voluntate fit, vt rectè notauit Syluest. verb. *Inobedientia,* & constat ex tract. de Censur. Ergo manifestum est, non esse necessarium contemptum ad peccandum mortaliter contra talem leg#. Pr#tereà hoc suprà probatum est de legibus ciuilibus; ergo multò magis procedet in Ecclesiasticis. Denique ratio est clara, quia pr#ceptum Ecclesi# per se inducit obligation# grau#, supposita materi# capacitate; ergo tr#sgressio eius deliberata sufficit ad culpam mortalem, absq#; alio contemptu. Nec contraria sent# tia habet f#dam#t#, cui satisfactum non sit ex dictis hic, & suprà de legibus ciuilibus.

Solum testimonium Bernardi difficile apparet, quia non videtur loqui tantum **[sect. 10]** de Pr#ceptis rerum leuiorum, sed simpliciter de pr#ceptis positiuis: nam loquitur de omnibus, *quæ à Præpositis dispensationem admittunt,* quæ omnia leuiora esse censet. Item quia generalem regulam constituit de præceptis factitijs, ea distingnendo à naturalibus de se in ger#tibus necessitatem, & deinde addit generalem regulam de omnibus, quæ per se nec bona, nec mala sunt.

Nihilominus tamen existimo, non fuis **[sect. 11]** se mentem Bernardi loqui de omnibus pr#ceptis positiuis, quia pr#ter ea, quæ per se sunt bona, vel mala, ponit ea, qu# sunt ex institutione diuina, aut quæ sunt *fixa vniuscuius## professione,* & in his omnibus sentit peccari grauiter non solum per c# temptum, sed etiam per negligentiam. At verò illa præcepta, quæ sunt fixa vniuscuiusque professione, positiua sunt, & humana: per illa enim intelligit grauiores c#stitutiones vnius cuiusque religionis, & pr#cepta Ecclesiastica dici etiam poss#t fixa professione Christiana. Videtur ergo per *præcepta factitia* intelligere leuiora quædam statuta religionum, quæ sunt de rebus leuioribus, sicut ipse exemplis indicat, dicens; *Ex his v. g. dico esse, vel risum inter dictum, vel indictum silentium.* Et hæc vocat dispensabilia, vel per antonomasiam, quia facilè dispensantur; alia enim grauiora tanquam immutabilia habentur in religionibus, ordinariè loquendo, vel certè, quia ordinariè per talia statuta, vel regulas solum ordinatur, ne hoc, vel illud fiat sine licentia Prælati, per quam licentiam quasi dispensatur facilè, vnde eti# vocat *factitia,* quia facilè mutantur. De his ergo loqui videtur, cum ait, in eor# transgressione non c#mitti graue crimen, nisi contemptus interueniat. Et hoc fortasse intendit Syluest. verb. *Inobedientia,* cum ait, loqui Bernardum de mandatis non de præceptis.

[sect. 12]

Vnde etiam patet, quid de altera sententia sentiendum sit. Nam in primis falsum est, ad peccandum mortaliter contra leges Ecclesiæ esse necessarium contemptum, vel

consuetudin#; nam in vno actu, vel omissione inuenitur sæpe peccatum mortale, vt probant inductio, & rationes factæ. Et ab effectu constat, quia sæpe per vnum actum, vel omissionem talem incurritur exc#municatio maior, vt suprà dicebam. Ergo satis est, quod violetur præceptum in materia graui, etiamsi non omninò destruatur finis eius, quoad alios actus, qui posteà fieri possunt, quod est per accidens. Imò addo, consuetudinem interdum posse minuere peccatum, quatenus minuit libertatem, licèt aliunde possit augere, augendo voluntarium, si ipsa voluntaria sit, quod augmentum nunquam potest esse tale, vt augeat in infinitum, transferendo actum deveniali peccato ad mor tale. Si ex parte obiecti, & circunstantiarum cætera sint paria, vt lib. pr#ced. cap. 24. ostensum est, vbi etiam tractauimus, an violare legem ex contemptu semper sit peccatum mortale, & doctrina ibi data communis est omnibus legibus Ecclesiasticis, imò in his à fortiori loc# habet, nihilque in pr#senti addendum occurrit.

CAPVT XVIII.

Quando lex Ecclesiastica obliget sub mortali culpa, & quomodo id discern#dum sit.

CErt# est, legem Ecclesiasticam, etiam **[sect. 13]** [2233] absolutè latam non semper obligare sub mortali culpa, sed interdum sub veniali, quia in materia cuiusc#q#; virtu tis potest esse grauis, & leuis obligatio, iuxta materiæ capacitat#; ergo idem est in materia legis Ecclesiastic#. Item quoad hoc eadem est ratio de lege Ecclesiasti ca, qu# de ciuili. Vnde sicut supra posuimus plures conditiones requisitas, vt lex ciuilis obliget sub mortali, quibus defi ci#tib# ad s#m# obligat, ad veniale, eti# si sit absoluta, & vera lex; ita de Ecclesia **[447]** stica lege censendum est: nam quoad hoc (vt dixi) est eadem ratio. Tres autem conditiones necessarias esse diximus, vt po sitiua lex obliget sub mortali, quæ sunt grauitas materiæ, verba, seu signa præceptiua, & intentio præcipi#tis, de quibus ferè nihil occurrit addendum his, qu# diximus de lege humana ciuili, sed applicándá hic sunt omnia ibi dicta, præsertim circa tertiam condition# de int#tione legislatoris, & de prima quoad necessitatem grauis materiæ, & quoad modum cognoscendi illam. In hac verò conditione addi potest, materiam legis Ecclesiastic# ex suo genere magis spiritualem esse, & ad finem altior# ordinari, & ideò facilius, ac frequentius materiam Ecclesiasticarum legum esse grau#, licèt non rarò leuis etiam in eo ordine inueniatur. In quo etiam est aduertendum, aliter esse, hanc materiæ grauitat# expendendam in c#munibus legibus Ecclesiæ, quæ ex sola iurisdictione procedunt: aliter verò in pr#ceptis religionum, quæ non solum in iurisdictione, sed etiam in voto obedi#tiæ nituntur: vnde fieri potest, vt materia, qu# secundum se non esset grauis per se spectata in ordine ad nudam iurisdiction#, & communem Ecclesiæ gubernation#, vt subest tali voto, & in ordine ad finem talis status grauis sit, vt latius tractando de Statu Religionis diximus.

Circa tertiam verò conditionem de vi verborum suprà distinximus verbum **[sect. 14]** simplex ab oratione c#plexa, & de verbo quidem simplici nihil occurit add#dum, quia in his etiam legibus nullum est verbum impositum, vel ex vsu aut iu ris acc#modatione

applicatum ad significandam obligationem sub mortali. Nam si aliquod esset, maximè verbum *Præcipimus*, aut æquiualens; hoc autem, licèt satis indicet vim præcepti, & obligationem in conscientia, non tamen sub mortali, nisi vt coniunctum grauitati materiæ, quæ semper consideranda est, & ita explicuimus suprà Clem#tin#, *Exiuit*, de Verb. signific. & c. *Exijt*, eodem tit. in 6.

Circa verba autem complexa duo modi iudicandi hanc obligationem pe **[sect. 15]** [2234]culiares, ac proprij Ecclesiasticarum legum adnotari possunt. Vnus est, quando adduntur verba, quæ vel expressè, vel implicitè addunt c#minationem æternæ pœn#. Huiusmodi sunt, quando additur *sub interminatione mortis æternæ*, vel *qui hoc fecerit diuinam maledictiõ incurrat*, aut *indignationem Sanctorum Petri, & Pauli*. It# talis censetur esse forma pr#cipiendi *in virtute obedientiæ*, quæ frequentius est in vsu religionum, interdum verò etiam Pontifices illa vtuntur. Et ex eodem vsu constat, in boc sensu addi; imò in religionibus iuxta communem vsum non intelligitur rigorosum præceptum imponi, nisi quando illa verba, vel similia adduntur, vel grauis censura imponitur; iuxta statim dicenda. Denique etiam h#c verba *Strictè præcipimus*, implicitè censentur eand# significationem habere, quia illa exaggeratio non sine causa additur, & in rigore indicat superiorꝰvelle obligare qu#tum potest. Alter modus explicandi h#c grauitat# est per adiectionem alicuius grauis c#suræ, qu# pœna solum per Eccle siasticas leges ferri potest. Et licèt in le gibus ciuilibus etiam grauis pœna indicet grau# legis obligation#, vt suprà vidimus, & quoad hoc sit aliqua c#ueni#tia inter vtrasq#ue leges; nihilominus in c#suris inuenitur hoc peculiare, quod sunt spirituales pœnæ, & sæpè contrahi non solent; vel fortassè non possunt, nisi propter peccatum mortale. Qu#do ergo pœna, seu censura talis est, & illa imponitur transgressori talis legis, euidens est, violation# illius legis esse peccatum mortale, si clauis non erret, ac subinde talem legem obligare de suo sub mortali, quia transgressio illius facit transgressorem tali censura dignum.

Statim verò insurgit quæstio, quæn# c#sura suffici#s signum sit talis obligatio **[sect. 16]** [2235]nis. Sed hoc spectat ad materiam de c#suris, & de irregularitate, vbi copiosè tra ctat# est, & ideò híc breuiter expedi#d# est. Primò enim de exc#municatione, si minor sit, certum est, quoc#q#; modo fer atur, non esse de se suffici#s signum obligationis sub mortali, quia talis exc#municatio frequ#ter incurritur propter venial# culp#. Exc#municatio autem maior dupliciter fertur, sc. ipso iure lata, vel per homines ferenda. De priori ergo est certum, indicare obligation# sub mor tali, quia incurritur ipso facto exvi tr#sgressionis talis legis, & non incurritur, nisi propter peccatum mortale, vt est notum. De posteriori autem controuersia est: nam multi putant, etiam tunc esse suffici#s sign# **[448]** obligationis legis ad mortale. Ita Anto.[2236] citans Ioan. de Neapol. 2. p. tit. 4. c. 2. §. 3. & sequitur Syluest. verb. *Præceptum*, q. 3. Angel. verb. lex n. 3. Caiet. 2. 2. q. 189. ar. 3. circa ad 2. Alij verò censent, quando lex fertur sub excommunicatione tantum ferenda, non esse sufficiens signum obligationis sub mortali. Quam sententiam probabilem iudicat Anton. suprà, & idem sen tit Armil. verb. *Lex.* n.[2237] 4. & verb. *Pæceptum*, n. 6. quia solum iudicat, priorem sententiam esse securiorem, & pro hac citat Caiet. in Sum. verb. *Præceptum*, & solet referri Driedo lib. 2. de Libert. Christian. cap. 1. & potest referri Nauarr. cap. 23. n. 53. Hi enim Caietanum in Sum. sequuntur.

Veritas ergo est, distinguendum esse **[sect. 17]** de exc#municatione ferenda. Nam dupliciter imponi potest, primò vt lex sufficientem monitionem contineat, itavt pro illius transgressione statim sine alia hominis admonitione, possit excom municatio maior in tr#sgressores ferri. Et tunc verissimum est, excommunicationem sic ferendam esse signum legis obligantis sub mortali, quia si tr#sgressor potest statim excommunicari, supponitur peccasse mortaliter in illa tr#sgressione, ergo supponitur lex obligare sub mortali. Et hoc etiam sentiunt auctores, qui absolutè, & indistinctè dicunt, excommunicationis pœnam per legem impositam esse signum obligationis sub mortali, vt sunt Medin. dict. cap. 7. de Ieiun. Castro dicto cap. 5. de Lege[2238] pœnali lib. 1. & Couar. in Regula *Peccatum.* p. 2. dicto §. 5. n. 3. & Nauar. suppon#t enim hi auctores, excommunicationis vocem absolutè prolatam pro maiori sumi, vt constat ex iure, & tunc dicunt ferri per legem, quando sola legis tr#sgressio sufficit ad illam sube#dam, siue per legem ipsam statim inferatur, siue per homines exvi transgressionis legis: hæc enim diuersitas parum ad præsens refert, quia in vtroque modo supponenda necessariò est mortalis culpa, vt talis censura inferatur.

Alio vero modo potest exc#municatio imponi per legem, quæ non solum non **[sect. 18]** inferat illam ipso facto, verum etiam nec sufficienter admoneat subditum in ordine ad talem censuram, sed potius requirat superioris admonitionem, vt si post illam subditus legis transgressor adhuc contumax sit, exc#municetur. Et t#c exc#municatio sic ferenda non est sufficiens signum obligationis legis per se spectatæ sub mortali, quia fieri potest, vt ante monitionem Prælati talis tr#sgressio non sit peccatum mortale. N# licèt necessarium sit, vt post monition# Prælati contumacia in tali transgressione sit peccatum mortale, vt tr#sgressor sit exc#municatione dignus; nihilominus non potest inde colligi, legem per se spectatam obligare sub mortali, quia multum augetur culpa ex inobedientia, & contumacia contra Prælati monitionem: includit enim maiorem contemptum non solum legis, sed etiam superioris, per quem completur causa talis exc#municationis. Et hæc fuit mens Caietani loco citato, & ita etiam exposuit Nauarr. & sine dubio nihil aliud sensit Driedo. Quando autem lex quæ imponit excommunicationem ferendam, requirat posteà hominis monition#, vel illam per se faciat, licèt quidam dicant nunquam requirere monition# hominis, nisi hoc exprimat, ego contrariam regulam statuere so leo, vt semper talis lex intelligenda sit, monitione præmissa, nisi illam apertè excludat. Tum quia hic sensus mitior est, & ideò pr#ferendus in lege pœnali; tum etiam, quia est iuri conformior, quia exc#municatio prærequirit monitionem hominis, quando lex illam expressè non facit, tum quia iuxta communem vsum ita videntur intelligi similes comminationes leg#. Et hoc videntur supponere auctores prioris sent#ti#, & ideò dixerunt ex vi talis censuræ non satis colligi legem obligare per se sub mortali, vtique regulariter loquendo, & nisi lex ipsa declaret, vt excommunicatio feratur, nulla alia admonitione præmissa.

[sect. 19] [2239]

Ex his constat, quid dicendum sit de alijs duabus censuris, suspensione, & inter dicto. Castro enim, & Medin. absolutè negant, has duas censuras esse signum sufficiens transgressionis mortalis, & consequenter nec obligationis legis. Contrarium verò censent Angel. Sylu. Armil. & alij. Ego verò in materia de susp#sione distinxi susp#sion# in maiorem, & minor# instar exc#municationis. Si ergo susp#sio sit maior, id est totalis, vel partialis à graui aliquo munere, seu officio, sig-**[449]**n# est grauis obligationis, & sub mortali, quia tam grauis pœna non imponeretur iustè propter leu# culpam; si autem

susp#sio sit minor, potest interdum incurri pro pter leuem culpam, & ita non potest esse sufficiens signum obligationis sub mortali. Idemq#ue cum proportione dicendum est de interdicto: nam in illo etiam habet locum similis distinctio, vt ex propria materia suppono. Loquor autem de interdicto prout habet veram ration# pœnæ respectu eius, qui dedit causam interdicto: sic enim non imponitur sine graui culpa eius, qui personaliter, & specialiter interdicitur. Etiam si vniuersale interdictum soleat innocentes c#prehendere, quia non est propria pœna respectu illorum, sed illius, qui dedit causam, & per quandam redundantiam, & moralem vnionem red#dat in alios: inde tamen euidentius concluditur, non posse tale interdictum imponi, nisi propter grauem culpam alicuius. Deniq#ue[2240] circa irregularitatem non habet locum propriè hæc doctrina, quia irregularitas non est censura; nihilominus tamen, quia est grauissima, & suo modo spiritualis, signum esse censeo grauis obligationis, quando pœnalis est. Neque in illa habet locum illa distinctio de maiori, aut minori: omnis enim irregularitas simpliciter talis, grauis est, & graue affert nocumentum, ideoque si sit pœna, grauis est pœna, & consequenter est indicium grauis obligationis legis, grauisque transgressionis eius, quando propter illam imponitur per eandem leg#. Dixi autem *Si sit pœna*, quia illa irregularitas, quæ est indecentia tantum, requirit causam; non verò culpam, & ideò illa in præsenti non consideratur.

CAPVT XIX.

Quas personas obligent Ecclesiasticæ leges.

HAnc materiam latè tractauimus **[sect. 1]** [2241] de lege ciuili in pr#cedenti libro à cap. 25. & omnia ibi dicta generalia ferè sunt legi humanæ, & ita in Ecclesiasticam etiam conueniunt. Qualia sunt obligare omnes, & solos subditos, ad quos loquuntur, & hanc obligation# extendi ad eos, qui in territorio versantur, etiamsi permanenter, & quasi in habitu, subditi non sint: è conuerso autem non extendi ad exist#tes extra territorium, etiamsi aliàs in habitu subditi sint# quas quæstiones in speciali de legibus Ecclesiasticis tractaui etiam in 1. tom. de Relig. tractando de diebus festis, & in 5. tom. de Censur. disp. 5. sect. 4. & 5. Quæstio etiam illa, an Princeps obligetur legibus, communis est Prælatis, ac legislatoribus Ecclesiasticis etiam S#mo Pontifici. Solum ergo super sunt adnotanda pauca circa personas inferiores, quæ legibus obligari solent, quæ propria sunt Ecclesiasticarum legum.

Primò ergo dicimus, proprium esse **[sect. 2]** [2242] legum Ecclesiasticarum, vt tantum homines baptizatos obligent; non verò infideles non baptizatos, etiamsi inter Christianos habitent, & principibus Christianis subditi sint. Ratio est, quia infideles non sunt Ecclesiæ membra, neque sunt de communitate Ecclesiastica, & ideò licet possint obligari legibus ciuilibus, vel suorum principum infidelium in suis regnis, vel Principum Christianorum, quatenus possunt esse membra ciuitatis politicæ, & temporaliter subiecti Principibus Christianis, legibus tamen Ecclesiæ non obligantur, quia nec sunt m# bra Ecclesiæ, vt Ecclesia est, nec habent fundamentum subiectionis ad Ecclesiasticam iurisdictionem. Dices; ergo neq#; hæretici obligabuntur his legibus, quia illi etiam non sunt membra

Ecclesiæ, neque habent fundamentum fidei, sine quo præcepta Ecclesiastica, quæ ad salutem animæ, & cultum Dei ordinantur, nec fructuosè, nec verè obseruari possunt. Respondeo neg#do consequentiam: supponimus enim sermonem esse de h#reticis baptizatis, qui generalius Apostotæ dici possunt; siuè ad iudaismum, siuè ad paganismum, siuè ad propriam h# resim translati sint. De his ergo omnibus negatur consequentia, quia sunt ve rè subiecti Ecclesiasticæ iurisdictioni: nam retinent characterem bapti smalem, quod est fundamentum huius subiectionis. Et licèt secundum præsentem stat# non sint absolutè membra, tamen aliquando fuerunt membra, & contra ius Ecclesiæ acquisitum, deliquerunt, se ab illa separando, semperq#ue ad illam redire cogi possunt, quia signum Ecclesiasticæ iurisdictionis sem-**[450]**per in se retinent, & ratione illius veluti inchoationem quandam habent membrorum Ecclesiæ. Vnde fit, vt eius præceptis obligentur, & contra illa pecc#t illa non seruando. Neque refert, quòd n# habeant fidem, sine qua illa præcepta seruari non possunt, quia fidem habere possunt, & per illos stat, quominus non habeant, & ideò ex eo capite non excusantur. Sicut peccator car#s gratia n# excusatur obligatione præcepti communicandi, quia potest se ad gratiam præparare. Præter quam quod multa pr#cepta Ecclesiastica possunt quoad substantiam seruari ab hæretico in eo statu permanente; potest enim ieiunare, soluere decimas, & similia.

Secundò dic endum est, leges Pontifi **[sect. 3]** [2243]cias de se obligare Christianos omnes adultos, vbique terrarum degentes, & cuiuscunque status, seu conditionis existant. In hoc etiam est magna differentia inter leges Ecclesiasticas, & ciuiles: nam ciuiles nullæ sunt, qu# Vniuersum obligent, vt superiori libro probatum est, nec etiam obligant omnes status ho minum, quia clericos obligare non possunt, nisi quatenus per canones permittuntur, & saltem Summum Pontificem nullo modo obligare possunt; leges autem canonic# ex suo genere vtriusque effectus sunt capaces. Probatur ergo prior pars, quia potestas Pontificis vniuer sali ssima est supra totam Ecclesiam, sed Ecclesia per vniuersum orbem de se diffunditur; ergo & potestas Pontificis; ergo & leges ab ea proced#tes. Vnde constat, hoc esse proprium legum P#tificum, quia vniuersalis potestas propria est illius. Sub his tamen compreh#dimus canones Conciliorum generalium, quia illi etiam à Pontificibus approbantur, & ea potissimum ratione vim habent obligandi, & eadem ratione comprehendi possunt canones conciliorum Prouincialium, si à Pontificibus ita s#t approbati, vt in corpore Decretalium sint inserti, vel aliquo modo pro vniuer sa Ecclesia acceptati, eiq#, sufficienter propositi. Et ideò dixi, has leges Pontificias de se obligare vbique quia possnnt etiam Pontifices leges ferre pro certis prouincijs, vel regnis, & tunc ex intentione illorum limitabitur obligatio iux ta tenorem legis.

Et eodem modo probatur facilè pars **[sect. 4]** secunda, quia leges Ecclesiastic# obligare possunt clericos, & laicos, & non solum in feriores homines, sed etiam Prin cipes, nec solum seculares, sed etiam re ligiosos; ergo maximè habent hanc vniuersalitatem leges Pontifici# cum ead# limitatione, scilicet, *dese*, & nisi ab ipso Pontifice limitentur. Quia potestas vni uersalis est, nullusq#ue hominum baptizatorum inuenitur ab illa exemptus. Hoc autem semper intelligitur iuxta materiæ exigentiam. Quia non singul# leges Ecclesiastic#, seu Pontificiæ obligant omnes fideles: imò pauc# tales sunt, ill# videlicet, qu# respiciunt generalem sta tum Christianorum, & viatorum, quos dirigunt ad vitam #ternam. Ali# verò sunt acc#modat# diuersis statibus Christianorum, & ita leges Pontifici#, vt sic, ad omnes spectant; non tamen singul# ad omnes, sed partitione accommoda. Intelligendum etiam illud est de statibus Ecclesiasticis, seu aliquo modo

spiritualibus ex materia, & fine. Nam si Christiani homines sumantur politicè, & vt ciues sunt, sic non subduntur Ecclesiasticis legibus per se loquendo, vt suprà tractatum est. Vnde licet verè dicamus homines cuiuscunque status obligari Ecclesiasticis legibus, nihilominus verè etiam dicimus, leges Ecclesiasticas n# posse de omnibus omnino statibus hominum disponere, vt patet in his, quæ ad statum merè temporalem, & ciuilem pertinent.

Tertiò dicendum est, leges Episco **[sect. 5]** [2244]porum, seu synodales, licet vbique non obligent, tamen intra territorium obligare possunt de se homines cuiuscunque status. Prima pars clara est, quia extra territorium ius dicenti non paretur impunè. L. vltima, Digest. de Iuris. omnium iudic. & cap. *Vt animarum*, de Constitution. in 6. Secunda item pars est certa, quia Episcopus est Generalis pastor in sua diœcesi, & omnes homines cuiuscunque status illi subditi sunt; omnes ergo potest suis legibus obligare in materiavnicuiq#ue proportionata, & su# potestati subiecta, vt dictum est. Item in his omnibus, qu# n# sunt propria Pontificis summi possunt Episcopi in suis diœcesibus quidquid potest Pontifex in vniuersa Ecclesia; **[451]** ergo sicut leges Pontificiæ de se oblig#t in tota Ecclesia homines cuiuscunque status, ita leges Synodales obligant omnes intra proprium territorium. Vbi statim occurrebat quæstio, an hoc intelligendum sit de omnibus aliàs subditis, seu habentibus ibi domicilium, vel eti# de exteris breui tempore commorantibus. Sed hæc quæstio satis tractata est in locis in principio capitis citatis.

Sub legibus autem Episcoporum c#prehendimus leges etiam Conciliorum **[sect. 6]** prouincialium seruata proportione ad territorium, seu ad totam prouinciam, ad quam Concilium pertinet, est enim eadem ratio, vt constat. Imò cum proportione applicari potest conclusio ad omnes Prælatos, & c#munitates Ecclesiasticas habentes potestatem legislatiuam respectiuè, & cum proportione. N# vniuscuiusque superioris leges oblig#t de se intra suam sph#ram omnes intra illam contentos, quia omnes illi subditi sunt. Sed in hoc est obseruanda differen tia inter Pontificem, & inferiores, quod à iurisdictione Pontificis nemo potest esse exemptus; à potestate autem cuiuscunque inferioris possunt plures eximi per ipsum Pontificem, & ratione exemptionis poterunt non obligari legibus Episcoporum. Et ita subintelligi debet in assertione, leges Synodales obligare omnes, nisi per superiorem impediantur. Sicut enim regula illa, quod Episcopus potest in suo Episcopatu quidquid potest Pontifex in vniuersa Ecclesia, habet subintellectam conditionem, *Nisi prohibeatur*, ita in præsenti similis conditio subintelligenda est.

CAPVT. XX.

An leges Synodales personas religiosas exemptas obligent.

ALiqui absolutè negant, citatur Paludan. in 4. dist. 15. q. 4. ar. 3. Sed ille loquitur de consuetudine; videtur **[sect. 1]** [2245] tamen eadem ratio, quia tanta est vis consuetudinis, quanta legis, vt infrà dicetur, & ita idem sequitur Antonin. 2. p. tit. 6. cap. 2. §. primo. Citatur etiam Ledesm. 2. p. quarti q. 17. ar. 3. §. *Tertio dico.* Hi autem auctores non

videntur fun dari in exemptione religiosorum, sed in diuersitate status, & quia religiosi ha[2246]bent sua propria onera, vt ieiunia, &c. & non debent grauari c#munibus legibus Synodalibus: sicut è conuerso leges, seu statuta religiosorum non obligant seculares. Alij sentiunt, religiosos teneri ad leges Episcoporum seruandas, quia non sunt exempti à lege iurisdictionis Episcoporum. Ita sentiunt, Glossæ, & Doctores statim citandi, qui supponunt distinctionem quandam de duplici lege Episcoporum, vna dicitur lex iurisdictionis, alia Diœcesana stricte sumpta. Solet enim interdum lex Diœcesana large sumi pro toto iure Episcopali, vt in cap. *Audistis*, de Præscriptionibus, & tunc comprehendit legem iurisdictionis. Alio verò modo sumitur strictè, & sic distinguitur à lege iurisdictionis, vt in cap. *Dilectus*, de offic. ordin. & 10. q. 1. in S#ma, & cap. 1. vbi dicitur, religiosos esse exemptos à lege Diœcesana, & supponitur non esse exemptos à lege iurisdictionis. Cum ergo præcipere pertineat ad legem iurisdictionis, concluditur, religiosos non esse exemptos à præceptis Episcoporum.

Vt autem hæc sententia intelligatur, oportet de illa distinctione pauca pr# **[sect. 2]** [2247]mittere, quid enim per illas voces significetur, non inuenitur in iure satis declaratum, Glossæ igitur supra citata iura, ita illa explicant, vt lex iurisdictio nis sit illa, qu# consistit in agendo, guber nando, seu ministrando; lex autem Di#cesana ea, quæ consistit in recipiendo, id est, quæ statuit de his, quæ sunt conferenda Episcopo, & ab ipso sunt recipienda. Quod his exemplis declarant; n# ad legem iurisdictionis pertinet omnia qu# circa iudicia aguntur, vt sunt citatio, causæ examinatio, decisio, punitio, vel absolutio, vt ex illo textu colligitur. Vnde omnia etiam, qu# pertinent ad gubernationem Diœcesis ad hanc legem spectabunt, & consequenter etiam statuta condere, & leges, ad eandem legem pertinet. Addit etiam illa Glossa, Sacra mentorum collationem, consecration# Ecclesiarum, & confectionem Chrisma tis, ac similia etiam pertinere ad legem iurisdictionis. Quod Panormitano ibi videtur difficile, quia si hæc essent iurisdictionis, possent delegari non hab#ti ordinem Episcopalem. Sed hæc non di-**[452]**cuntur esse iurisdictionis, quia non requirant potestatem ordinis Episcopalis, sed quia requirunt iurisdictionem, vt debite ministrentur. Et sic Episcopus ratione suæ iurisdictionis potest illa omnia auctoritate sua in sua Diœcesi, & suis subditis ministrare, & non alijs, & è conuerso subditi tenentur h#c reci pere à suo Episcopo, & non ab alio sine licentia illius, quæ subiectio debetur Episcopo propter legem iurisdictionis, & ideò etiam in hoc religiosi subijciuntur Episcopis, cap. *Interdicimus.* 16. q. 1.

Ad legem autem Diœcesanam, ait illa **[sect. 3]** Glossa, pertinere Cathedraticum, quartam decimationem, & mortuariorum, Synodum, visitationem annuam, de quibus in cap. *Conquerente*, de Officio ordin. Et videtur fundari in hoc, quod ab huiusmodi iuribus, & oneribus eximuntur Monasteria in iure, cap. *Inter alia.* 10. q. 3. cum alijs, quæ ibi à Glossa citantur, Obijci verò potest, quia licet quædam ex his consistant in recipiendo, non tamen #nia, & præter ea nullo iure proba tur, legem Diœcesanam consistere semper in recipiendo. Primum patet, quia Synodi congregatio non consistit in recipi#do, nam vocare ad Synodum, agere est, & proprissimus actus iurisdictionis, & similiter illi ptæsidere: visitatio etiam annua iurisdictionis est, & in ag#do consistit. Altera pars non aliter probatur, nisi quia Gloss. nullum textum ad id probandum adducit. Nihilominus ex[2248]plicatio Glossæ potest probabili suaderi coniectura, quoad Episcopi ius duo spectant, vnum est, regere, & pascere, & omnia, quæ ad hoc munus spectant dicuntur esse de lege iurisdictionis. Aliud est pasci, seu debitum stipendium accipere, &

ita omnia seruitia, & subsidia temporalia, qu# debentur Episcopis ratione sui mumeris, dicuntur pertinere ad legem Diœcesanam, sic strictè sumptam.

Admissa veró hac declaratione in il **[sect. 4]** lo sensu, exempla debent cum debita proportione assignari, ideòque congregatio Synodi, & visitatio annua ad legem iurisdictionis pertinebunt, vt probat ratio facta, licèt ius recipiendi Synodaticum (vt appellant) & procuration# pertineat ad legem Diœcesanam. Neque in iure est aliquid, quod repugnet, quia in iure non inuenitur declaratum, qui actus ad hanc, vel illam legem pertineant. Tunc autem difficile erit defendere duas illas generales regulas, quòd religiosi sunt exempti à lege Diœcesana, non verò à lege iurisdictionis, vt ex his, qu# Panormitan. latè prosequitur, facilè intelligi potest. Posset autem responderi, vtr#que verificari cum exceptione, nisi in casibus à iure expressis, ita vt sensus sit, Religiosos esse exemptos á lege Di#cesana, id est, à soluendo subsi dio, vel quasi tributo Episcopis, nisi in casibus à iure expressis, non tamen esse exemptos ab obedientia, & lege iurisdictionis, nisi in aliquo casu speciali in iure expresso.

Aliter verò Panormitan. declarat il **[sect. 5]** [2249]las voces, supponitque religiosos iure communi esse exemptos ab Episcopis in quibusdam rebus, & non in alijs. Dicit igitur illa omnia, quæ in iure inueniuntur expressa, in quibus religiosi s#t exempti ab Episcopali iure, appellari de lege Diœcesana; reliqua vero omnia esse de lege iurisdictionis. Neque aliam adducit probationem, vel rationem nomi num, sed dicit fuisse potius magistralem applicationem, quam iuris impositionem, vel vsum. Vnde (quod ad rem spectat) sentit, religiosos non esse exemptos, nisi in his, quæ sunt in iure expressa, qu# sunt decem, vel vndecim, quæ ibi sigillatim enumerat, & plura in tribuendo, aliqua verò in agendo consistunt. In eis tamen non continentur leges Episcopales, nec subiectio illis debita, & ita etiam hoc modo concluditur, leges Episcoporum obligare religiosos, quia in hoc non inueniuntur iure exempti, & ita pertinet ad legem iurisdictionis.

Hi tamen Doctores Canonistæ loqu# **[sect. 6]** tur de Religiosis st#do in iure communi, vt ex doctrina eorum constat, & quia sæpe excipiunt specialem exemptionem. Et hoc sensu eorum sententia videtur manifesta saltem standо in iure antiquo, quia nullo iure inueniuntur exempti quoad Synodales leges; ergo nisi aliàs specialiter sint exempti, tenentur illis parere. Patet consequentia, quia sunt subiecti ex vi ordinariæ iurisdictionis Episco palis. Item hac ratione iura antiqua pr#cipiunt, vt Monachi Episcopis pareant, & ab eis corripiantur, cap. *Mo*-**[453]***nasteria,* & cap. *Cognouimus.* 18. q. 2. & D. Thom. in 2. dist. 44. in vlt. dub. liter. ad 2.[2250] ait. Monachum teneri ad obediendum Abbati plus quàm Episcopo in illis, quæ ad statum regulæ pertinent; in his autem, qu#ad disciplinam Ecclesiasticam pertin#t magis teneri Episcopo, quia in his Episcopus est superior Abbatis. Ergo si leges Episcopales, & Synodales non sint contra statum regulæ religiosæ, licèt sint diuers#, & aliquid ei addant, tenentur religiosi eis obedire ex vi religiosi status, si aliàs exempti non sunt.

Nec contra hoc obstat motiuum prio **[sect. 7]** ris sententiæ. Dico enim, religiosos, n# obstante statu, prius obligari ad seruanda mandata Dei, & Ecclesiæ, quàm sua statuta. Vnde licèt per talia statuta specialia onera suscipiant, propter illa n# excus#tur à generalibus legibus, sed illa voluntariè suscipiunt vltra communia onera Christianorum. Inter hæc autem generalia onera Christianor#c#putantur ea, qu# per leges Episcopales, aut Synodales omnibus imponuntur, & in quocunque statu seruari possunt, vt sunt ieiunia, festiuitates, &c. Et ideò ab his excusari non possunt propter specialia onera sui status.

Neque comparatio ibi facta valet, quia statuta religiosorum non sunt gener alia pro tota Diœcesi, sed s#t specialia talis communitatis, & professionis, ideò non possunt obligare secula res, siue clericos, siue laicos; leges autem Episcopi generales sunt pro toto territorio, in quo morantur religiosi, & ideò illis obligantur, si exempti non sint.

De exemptis vero est speciale dubium, **[sect. 8]** an obligentur ad obediendum legibus Episcoporum. Videtur autem dicend# in rigore, & ex vi legis non obligari. Primò, quia sunt simpliciter exempti à iurisdictione, tam Episcoporum, quàm Synodorum Episcopalium; ergo maximè sunt exempti à primo actu iurisdictionis, qui est, legem ferre. Secundò, quia sunt extra territorium, argumento cap. 1. de Priuileg. in 6. & iuxta id, quod supra diximus, existentem in loco ex#pto esse extra territorium quoad effectum iurisdictionis. Tertiò, quia hi religiosi exempti non tenentur parere Episcopis, nisi in casibus à iure expressis, vt colligitur ex dicto cap. 1. de Priuilegijs in 6. ibi, *Saluis casibus alijs, in quibus Episcoporum iurisdictioni subesse canonica præcipiunt institu ta:* nullum autem est decretum canonicum, quod præcipiat exemptos parere legibus Episcoporum; quinimo in cap. *Nimis,* de Excessib. Pr#lator. inter alia, quæ prohibentur Episcopis, ponitur, quod *suis constitutionibus subijcere cogunt religiosos.* Et licèt ibi nominentur specialiter Præ dicatores, & Minores, tamen id est gratia exempli; sermo tamen generalis est de omnibus similibus, vt patet ex illis verbis, *Cum quidam viri religiosi, vt puta fratres prædicatores, & minores, &c.* Accedit, quod Tridentin. concilium Sess. 25. cap. 12. de Regul. specialiter præcipit, vt religiosi exempti obediant Episcopis in censurarum, & festorum obseruatione ab eis præceptis. In quo videtur supponere, anteà non fuisse ad hoc obligatos, sed per illam legem eorum exemptioni derogatum iri. Et prætereà inde sumitur argumentum ab speciali, quod in alijs legibus Episcopalibus, vt ieiuniorum, verbi gratia religiosi exempti obedire non tenentur. Denique hæc exemptio pleno iure concessa est, vt ex priuilegijs talium religiosorum constat, & notat Felin. in cap. *Dilectus,* de Offic. ordin. in fine ex Panorm. & Cardinal. quos allegat; ergo tales religiosi prorsus sunt exempti à iurisdictione Episcorum, vt in simili dicitur in cap. *Ex ore,* de Priuilegijs; ergo, & à legibus eorum in his omnibus, quæ per sacros Canones non sunt excepta.

Sed licèt hoc verum sit ex vi pr#cepti, **[sect. 9]** & iurisdictionis; nihilominus aliqui sentiunt, religiosos teneri ex vi iuris naturalis ad seruandas has leges Synodales, seu Episcopales, quando non derogant statui religioso, & spectant ad c#mun# obseruanti#, & deuotionem totius populi, aut cleri. Ratio est, quia licèt religiosi sint exempti, nihilominus sunt pars istius c#munitatis, & ideo propter vniformitatem tenentur conformari in his legibus, & moribus, quia turpis est pars qu# àtoto discordat, ergo ex hoc princi pio lex naturalis obligat religiosos ad hanc vniformitatem, & consequ#ter ad obseruationem talium legum, saltem quoad vim directiuam, seu in foro consci#tiæ, quanuis non quoad vim coactiuam, quia propter exemption# cogi non po-**[454]**terunt per Episcopos ad eas seruandas, nec incurrunt censuras etiam si per eas latæ sint.

Existimo tamen, solum teneri religio **[sect. 6]** [2251] sos exemptos ad vitandum scandalum circa vsum, vel obseruantiam talium legum; illo autem secluso non peccare, illas non seruando, nisi vbi vsu, & consuetudine illas acceptauerint, & suo iuri cesserint. Et hoc apertè sentiunt Palud. & Antonin. vbi suprà. Ratio verò est, quia consideratio illa vniformitatis n# sufficit ad huiusmodi obligationem. Et in primis quod non sufficiat ad obligationem sub mortali, ostendimus suprà, & dicemus infrà in terminis fortioribus, tractando de dispensatione harum leg#. Quod vero hìc nulla sit talis obligatio, patet ex

diuersitate status religiosi à reliquis secularibus: nam ex sua natura (vt sic dicam) includit quand# difformitatem; ergo non est cur requirat talem vniformitatem. Declaratur exemplo Philosophico: nam in corpore heterogeneo non est necessaria vniformitas membrorum; hoc autem corpus ciuitatis constat ex laicis, clericis, & religiosis tanquam exmembris hetero geneis; ergo non postulat vniformitat# inter eos in his, qu# propria sunt, sed tantum in his, qu# habent communia vt sunt Christiani, vel membra Ecclesi#: hæ autem leges Synodales per se dantur pro secularibus, vel pro his, qui subduntur Episcopis, non ergo oportet, religiosos eis conformari. Declarari etiam potest exemplo morali de Nouitijs religionum, qui licèt communem vitam agant cum cæteris religiosis, nihilominus non tenentur in vi præcepti ad seruanda statuta religionum, etiam si talia sint, quæ alios religiosos obligent in conscientia, quia per se non tenentur, quia religiosi non sunt, & ita de est in illis fundamentum illius obligationis, quod est vinculum professionis, & voti obedienti#, nec tenentur ratione vniformitatis, quia ad hanc non tenentur ex vi status, sunt enim ibi vt probentur; non vt alijs in omnibus conformentur, sed secundum modum suum; Multo ergo minus tenentur religiosi consormari laicis etiam in operibus bonis, & obseruantijs specialibus eorum. Tand# accedit, quod ideò hi religiosi eximuntur, quia habent propria onera, & ne cogantur alia sustinere, nisi quæ Pontifices, vel eorum Prælati eis imposuerint; ergo hæc ipsa exemptio declarat, non esse necessariam illam vniformitatem. Nihilominus ex decentia quadam rectè facient religiosi, has leges seruando, vbi sine magno onere potuerint. Et vbi fuerit consuetudo illas seruandi tanquam necessarias, obligabuntur ex vi consuetudinis, non verò ex alijs capitibus. Et h#c dixisse sufficiat de lege canonica; n# cætera, qu# desiderari possunt, c#munia sunt legi humanæ quatenus talis est, ideòque ex libro præcedenti petenda sunt, & ob eandem causam de varia illius mutatione in lib. 8. dicemus.

FINIS LIBRI QVARTI,

5

[455] INDEX CAPITVM LIBRI QVINTI. De varietate legum humanarum, & præsertim de odiosis.

Cap. I. *De humanarum legum varietate,*

Cap. II. *De lege odiosa, & fauorabili, earumque varietate,*

Cap. III. *Vtrum leges pœnales obligent in conscientia ad actus quos proximè intendunt.*

Cap. IIII. *An possint dari leges humanæ solum ad pœnam obligantes.*

Cap. V. *Vtrum lex humana possit obligare in conscientia ad pœnam ante condemnationem Iudicis.*

Cap. VI. *Quando leges pœnales contineant sententiam ferendam; vel non latam.*

Cap. VII. *An pœnæ executio sit debita in conscientia ante Iudicis coactionem.*

Cap. VIII *De pœnæ priuatiuæ executione ante sententi#.*

Cap. IX. *De obseruatione pœnæ priuatiuæ quæ per ipsam legem fit.*

Cap. X. *Vtrum lex pœnalis obliget reum ad pœnæ executionem saltem post sententiam Iudicis.*

Cap. XI. *Vtrum lex pœnalis obliget Iudicem ad pœnam in ea positam iufligendam.*

Cap. XII. *Vtrum Ignorantia excuset pœnam legis.*

Cap. XIII. *Vtrum leges per quas tributa imponuntur pure pœnales sint.*

Cap. XIIII. *De potestate necessaria vt lex tributum impon#s iusta sit.*

Cap. XV. *De ratione & causa finali ad iustitiam tributi necessaria.*

Cap. XVI. *De forma, & materia in legibus tributorum seruandis,*

Cap. XVII. *Vtrum aliqua alia Conditio presertim subditorum consensus ad iustitiam tributi req#uiratur.*

Cap. XVIII. *Vtrum leges tributorum obligent in conscientia ad illorum solutionem etiamsi non petantur.*

Cap. XIX. *Vtrum leges humanæ irritantes contractum, pœnales, vel onerosæ sint.*

Cap. XX. *Vtrum leges irritantes actus illos in conscientia prohibeant.*

Cap. XXI. *Quibus modis impediri possit irritatio actus quem lex præcipit.*

Cap. XXII. *Vtrum lex ipso iure irritans actum, impedire aliquo modo possit, ne actum nullum reddat.*

Cap. XXIII. *Vtr# in legè irritante actum ipso facto, & ante omnem sententiam, habet locum Epicheia.*

Cap. XXIIII. *Vtrum lex irritans interdum priuetur suo effectu quia in præsumptione fundatur.*

Cap. XXV. *Vtrum omnis lex prohibens purè ac simpliciter actum eo ipso irritet illum.*

Cap. XXVI. *Quibus verbis aut modis lex prohibens actum irritet illum.*

Cap. XXVII. *Vtrum aliq#uando sola prohibitio vi, & natura sua irritet actum.*

Cap. *XXVIII. Vtrum ex vi Iuris communis actus factus contra legem prohibentem irritus sit ipso Iure.*

Cap. XXIX. *Vtrum ea quæ fiunt contra legem Canonicam prohibentem pure, sit ipso iure inualida.*

Cap. XXX. *Vtrum contractus contra legem ciuilem pure prohibentem facti sint ipso iure irriti.*

Cap. XXXI. *Vtrum lex dans formam actui humano semper irritet illum qui fit sine tali forma.*

Cap. XXXII. *Quomodo lex dans formam actui, & addens clausulam irritantem impediat valorem actus.*

Cap. XXXIII. *Quando lex irritans incipiat efficere hunc effectum actus irritandi.*

Cap. XXXIIII. *Vtrum leges punientes aliquos actus comprehendant inualide factos,*

[456] LIBER QVINTVS. DE VARIETATE LEGVM HVMANARVM, ET PRÆSER TIM DE ODIOSIS.

DIXIMVS hactenus de lege humana in genere, tam ciuili, quàm canonica, quia verò in vtroque ordine aliquæ sunt, qu# secund# suas peculiares rationes, vel proprietates, speciali etiam declaratione indigent, quia proprias habent difficultates, idcirco oper#preti# duxi in hoc libro, & duobus sequentibus de illis in particulari dicere. Doctrina tamen illorum communis erit ciuilibus, & canonicis legibus, quia in his rationibus ferè vniformiter c#ueni#t, quòd si aliquid peculiare interdum occurrit in aliquo ordine vtriusque legis, facile poterit per occasionem adnotari. Quoniam verò tam leges ciuiles, quám canonic# in plura membra solent diuidi, quæ maiori ex parte solo nomine, vel ad summum accidentali, & materiali differentia, qu# ad doctrinam moralem nihil confert, distinguuntur, idcirco in hoc initio partitiones illas, & varias appellationes legum vtriusque ordinis præoculis ponere institui, & ex eis illas eligere, de quibus in hoc, & duobus sequentibus libris dicendum est.

CAPVT. I.

[sect. 1] [2252]

De Humanarumlegum varietate.

TRadunt varias legum humanarum distinctiones, seu potius denominationes vtriusque iuris auctores, & expositores, vt in iure canonico Gratian. d. 1. 2. & 3. per totas, ex Isi[2253]doro lib. 5. Ethymol. cap. 1. & sequent. & ibi expositores, & in Rubr. de Consti. In iure autem ciuili Papinian. in l. *Ius ciuile,* ff, de Iustit, & iur. & Pompon. in l. 2. ff. de Orig. iur. & Iulian. in l. *Neque leges.* ff de legibus, & Vlpian. in l. *Diuturno.* eod. & Iustinian. Imperator Instit. de Iustit. & iur. & de Iur. natur. gent. & ciuili, per plures textus, & interpretes eisdem locis. Et ex Theologis tractat latè Anton. 1. p. tit. 17. 18. & 19. breuius D. Thom. 1. 2. q. 95. art. 4. cuius methodum sequendo clarius, & expeditius nonnullis partitionibus omnia comprehendemus, & elucidabimus.

Primo ergo D. Thomas diuidit leg# **[sect. 2]** humanam in ius gentium, & ciuile, seu humanum strictius sumptum. Nos autem in superioribus de iure gentium di ximus, & ita illam diuision# omittimus, supponimusque sermonem esse de lege positiua humana propriè sumpta, vt esse solet distincta, & in diuersis gentibus, prouincijs, seu ciuitatibus, aut congre[2254]gationib# vnicuique propria. Hæc igit# lex primo diuidi potest in scriptam, & non scri ptam. Prior intelligi solet nomine legis, quia licet vtraq sitvera lex, nihilominus nomen legis humanæ simpliciter prolatum pro lege scripta accipi solet. Vnde Isidor. ait. *Lex est constitutio scripta*: altera vero consuetudo appellatur, quæ quoad substantiam, & obligationem veram legis rationem habet, quia vero habet **[457]** liarem modum generationis (vt sic dicam) seu introductionis, & efficaciæ, idcirco de illa in particulari dicemus in libro. 7. nunc verò de lege scripta tractamus. Qu# interdum denominari solet à materia, vel modo, quo scripta est: sic enim solennes fuerunt apud Romanos

leges duodecim tabularum, quæ à decem, qu# fuerant apud Græcos duxerunt originem, quibus Romani duas addiderunt, vt habetur in l. 1. ff. de Orig. iur. Decalogus etiam in duabus tabulis scriptus fuit, licèt inde nomen non acceperit. Est ergo illa denominatio accidentaria, & ad rationem legis parum confert.

Secundo diuidi possunt leges humanæ per habitudin# ad principia, à quibus #ce[2255]dunt, sic enim distinguuntur leges cano nic# à ciuilibus, & in vtrisque inuenitur eadem distinctio, vel subdiuisio, quæ aliquando materialiter tantum, vt sic dicam datur, aliqu#do verò potest formaliter dari, Materialiter voco quando in auctor ibus legum solum consideratur diuersitas personarum: formaliter autem voco respectu munerum, quando spectatur distinctio regiminum, ac potestatum, quamuis totum hoc tandem materiale fere sit respectu obligationis ipsarum legum. Priori modo distingui solent in legibus ciuilibus, leges Trysmegisti, Licurgi, Solonis, Rhadamam, Mi[2256]nois, Cereris, & aliorum apud Isidor# suprà, & Platon. in Dialog. *Minos,* & Plin. lib. 7. Histor. cap. 53. & Aristot. sæpe in libris Ethic. Imo interdum denominant# hæ leges non solum ab auctoribus, sed eti# à collectoribus, vt sumitur de iure Papyriano, & Flauian. ex l. 2. ff. de Orig. iur. Sic etiam denominat# lex Hort#sia Papia, aut Iuliana, & sic sunt varij tituli. ff. ad l. Falcidiam, & similes. Posteriori autem modo distinguuntur leges secundum varias rationes gubernandi ciuitates, vel simplices, vel mixtas, & sic in legibus Romanor# distinguuntur leges lat# à po pulo, & vocantur Plebiscita, & lat# à sena tu dicuntur Senatus consulta, & quia in senatu aliquis consul præsidebat, nom# eius interdum notatur in ipso legis nomine, vt cum dicitur Ad senatus consultum Velleianum, aut Macedonianum, &c. Atque huc referri etiam potest ius pr#torium, quod à Prætore ferebatur, & honorarium etiam dicitur in l. 7. & 8. ff. de leg ibus. Item ius dictum Tribunitium, quia à Tribunis erat latum, & sic de alijs, iuxta potestatem vnicuique magistratui concessam. Præterea huc spectant responsa prudentum, idest iurisconsultorum, qu# vim habebant legum, quando eis auctoritas Principis, aut reipublicæ accedebat: vel antecedenter illam eis c#mittendo, vel consequenter illam c#muniter accept#do, & hoc ius interdum per antonomasiam vocatur ius ciuile. Leges autem, quæ ferabantur ab inperatoribus dicuntur constitutiones Princi pum, dici possunt ius Imperatorium. N#c autem vtrasque leges complectitur ius commune ciuile, quod absolutè dictum solet accipi pro iure Romanorum vt dicitur in §. *Sed ius,* Instit. de Iur. natur. illi ve ro respondet in singulis regnis ius regium.

H#c tamen varietas vocum licet c# **[sect. 4]** ferat ad intelligendum ius ciuile, ad for malem distinctionem legum parum est ne cessaria, licet cum proportione ad varias c#munitates, prout diuersimode guber nantur; applicari possit. Et similiter c# proportione potest applicari ad leges canonicas; nam leges Pontificiæ sunt constitutiones Principum, & interdum nomin# tur á suis auctoribus, vt Clem#tin#. &c. leges autem Episcopales censeri possunt quasi ius pr#torium, vel honorarium, leges autem Conciliorum quasi senatus consulta, in legibus autem canonicis non habent loc# plebiscita, quia potestas ferendi leges ca nonicas nec in populo est, neque ab illo manauit.

Tertio diuidi possunt leges ex parte **[sect. 5]** [2257] eorum ad quos feruntur, & hoc dupliciter scilicet, vel secundum c#munitates omni no distinctas, vel secundum partes eiusd# c#munitatis, quatenus intra illam diuersa habent munia, & suo modo distinctas c# munitates, magis particulares componunt. Priori modo distinguuntur leges Aegiptiorum, Lacedemonum, Atheniensium, seu Gr#corum, Longobardorum, & Romanorum, vt notatur in §. *Sed ius, I*nstitut. de Iur. natur. gent. & ciuil. Et n#c etiam distinguimus

leges Hispanorum à legibus Gallorum. &c. Posteriori autem modo intra idem regnum, vel rempublicam, distinguuntur leges per ciuitates, & intra eandem ciuitatem, per communitates particulares, & sic distin-**[458]**guuntur ius munic ipale, & commune, & municipialia diuiduntur iuxta modum, & nomina ciuitatum, aut communitatum. Hoc etiam modo diuiduntur iura, aut leges pro diuersitate munerum, seu personarum communi bono Reipublicæ deseruientium, & sic intra eandem rempublicam distinguitur ius militare, quod pro militibus specialiter institutum est, ius patronorum, libertorum, aut seruorum. Item ius Magistratuum, quod publicum etiam dicebatur. Dicebatur etiam apud Romanos ius publicum, quod erat de rebus sacris, & sacer dotibus, cap. *Ius pulicum* dist. 1. Vnde sacerdotale etiam dici poterat. Nnuc autem hoc ius in Ecclesia separatum est à ciuili, ac temporali, & canonicum denominatum est, vt suprà vidimus.

In quo Canonico iure potest aliquid **[sect. 6]** proprium considerari, quia leges Canonicæ in sua generalitate vniuersaliores sunt, quam leges ciuiles ex parte eorum pro quibus ferri possunt, quia dari possunt vniuerso Orbi, quia per illud totum Ecclesia diffusa est. Atque ita communitas adæquata (vt sit dicam) legibus canonicis non multiplicatur, sed vna tantum est; ideòque leges canonicæ ex hac parte vniuersales sunt, & non recipi#t varias denominationes ex par te eorum, pro quibus feruntur, sed simpliciter dici possunt Canones Ecclesiastici, vel præcepta Ecclesiæ. At verò intra ipsam Ecclesiam, ex parte personarum, vel c#munitat#particulari# distin gui possunt variæ leges, seu iura, & sic po test specialiter dici ius sacerdotale, vel clericale, quod non solum canonicum est, sed specialiter pro statu sacerdotali, vel clericali fertur: sic etiam dici potest ius Monachale. seu regulare proprium religiosis. Item hoc modo distinguuntur iura Synodalia secundum varios Episcopatus, Diœceses, vel prouincias, à qui bus etiam s#pe denominantur, & appellari etiam possunt iura municipalia canonica.

Hinc etiam distinguere aliqui solent **[sect. 7]** [2258] inter legem, & statutum, quia lex dicitur propriè de lege pertinente ad tot# communitatem alicui Regi, vel supremo Principi subiectam, statutum vero dicitur propriè de lege municipali. Sic enim leges vniuersitatum, Collegiorum religionum, &c. Sastatuta dici solent. Sed hoc solum ad significationem vocabulorum spectat, & ideo communis vsus obseruandus est. Nam sine dubio statuta municipalia sunt veræ leges; illis enim cum proportione conueniunt, quæ hactenus de lege in communi, vel de lege humana dicta sunt, & ita sæpe appellantur, & è conuerso leges communes, & vniuersales vocari possunt statuta, & frequenter ita vocantur, quia vis vocis non minus in illas conuenit, vt per se constat; solum ergo per quandam accommodationem solent illa vocabula ita distingui, pr#sertim in doctrina tradenda, vt habeamus vocabula quibus breuiter, & distinctè loqui possimus. Ad eundem modum censendum est de nomine constitutionis. Aliqui enim putant legem simpliciter dici de lege ciuili non de Canonica, constitutionem vero è contrario: sed hoc etiam non habent fundamentum in re, nam leges etiam ciuiles constitutiones Principum appellantur, Digestis de Constitutio. Principum, Isidorus in capite *Constitutio*, distinctio secunda, ait, constitutionem esse edictum, quod Rex, vel Imperator constituit, & è conuerso constitutiones Canonicæ verò leges sunt, & ita etiam passim nominantur. Tamen per accommodationem ille mo dus loquendi videtur esse satis vsitatus, & conformis Rubric# de Constitutionibus in Decretalibus, vbi videri possunt interpretes.

[sect. 8]

Alia vero sunt nomina magis propria legum Ecclesiasticarum: vocantur enim Canones, Decreta Patrum, Decretalia (vtique, iura, seu Decretales Epistolæ, vt constat ex titulo Decretalium, & ex capite primo & quinto, & de Constitut, & ex cap primo, & secundo, distinctione tertia, vbi Glosse in sum. rationem nominum declarat, & alia ad iungit. Nos solum aduertimus, illa tria nomina potissimum dici solere de legibus Summorum Pontificum, vel Conciliorum: Nam leges Episcopales non solent Canones, vel Decreta appellari, de quo videri potest Felinus in capite primo de Constitution. Deni. que his nominibus addita sunt alia plura, quibus leges Ecclesiasticæ significantur, dicuntur enim Extrauag#tes, Motus **[459]** proprij Bullæ, &c. H# autem voces, & similes solis quibusdam legibus Pontificibus attribui solent, & varias hab#t origines, & etymologias, quæ nunc nobis necessari# non sunt. Nam vis legum, quæ per has voces significantur, eadem esse videtur, & quod occurrerit propri# in sequentibus adnotabitur.

Quarto solent distingui leges ex re **[sect. 9]** bus, seu materia, quam pr#cipiunt, estque hæc denominatio valde vsitata in iure ciuili, & interdum fit interposito nomine auctoris, vt ad legem Iuliam de Adul terijs, ad legem Corneliam de sicarijs, ad legem Iuliam de Ambitu, Maiestatis, &c. S#pe vero fit simpliciter denominatio ex materia, vt lex frumentaria. Agraria & C#missoria &c. Et fere omnes tituli vtriusq; iuris hoc modo distinguuntur. Sed hæc etiam diuisio materialis est in ordine ad formal# rationem legis quam nos consideramus, & ideo licèt in ordine ad vsum, & ad practicam notitiam legum necessarium sit scire, quid per vnamquamque legem præcipiatur, nobis tamen ad general# doctrinam necessarium non est. Et ideo de his omnibus partitionibus, seu denominationibus legum nihil amplius dice re oportebit. Solum enim illas proposuimus, vt illarum vocum significatio non ignoretur, id enim ad nostrum vsum necessarium erat, ad eundem vero sufficiunt, quæ dicta sunt.

CAPVT. *II.*

De lege odiosa, & fauorabili, earumque varietate,

DIuisionibus legis traditis in supe **[sect. 1]** riori capite addere possumus quin tam ex effectibus sumptam, qu# insti tuto nostro maximè deseruiet. Quinto ergo lex humana generatim sumpta diuidit# in odiosam, seu oner osam, & fauorabil#, seu beneficium conferent#, quæ diuisio ex multis iuribus colligitur. Nam interdum dicunt iure odia esse restringenda, & fauores ampliandæ. C. *Odia* de Reg. iur. in 6. cum vulgaribus concordantibus, quæ regula præsertim intelligitur de fauori bus, vel odijs in iure contentis, ac subinde de legibus fauorabilibus, & odiosis. Et ita diuision# hanc legum c#muniter Doctores supponunt, vt constabit ex his quos in discursu capitis referemus. Tria vero ad intelligentiam huius partitionis desiderari possunt. Primum est, vnde sit sumenda distinctio inter illa membra. Secundum est, an sit sufficiens, ita vt illa duom#bra adæquatè diuidant legemhumanam, tertium est quot genera legum humanarum sub singulis illorum membrorum contineantur, vt de illis sigillatim in sequentibus dicamus.

Circa primum ratio dubitandi esse **[sect. 2]** [2259] potest, quia nulla est lex qu# simpliciter fauorabilis non sit, ergo non potest sub sistere diuisio. Antecedens patet, quia lex vt sit

iusta, & vera lex, debet esse c#muni bono vtilis, & moraliter necessaria, sed vtilitas boni communis maximus fauor est, quia bonum commune præferen dum est ceteris: ergo omnis lex significetur inducit fauorem, & hoc est esse fauorabilem; nulla ergo esse potest odiosa. Et confirmatur: nam si quæ esset lex odiosa maximè illa, quæ pœnam imponit; at hæc non est odiosa; ergo nulla. Probatur minor, tum quia aliàs omnis lex esset odiosa, quia omnis lex imponit reatum pœnæ transgressoribns: quod autem illa pœna exprimatur, vel determinetur in lege, parum auget grauam# seu odium, cum solus reatus æternæ pœnæ ad huiusmodi odium sufficiat, & c#minatio illius reatus in omni lege includatur, qu# grauis sit, & nomen præcepti simpliciter mereatur. Tum etiam quia pœna non est intenta per legem, sed potius apponitur, vt fugiatur, & vt saltem ex timore eius seruetur præceptum; ergo additio pœnæ non facit legem odiosam, quia qualitas legis pensanda est ex fine, & bono per se intento per legem. Tum denique, quia licèt pœna sit malum quoddam, est tantum secundum quid & vt est medium ad seruandam legem, est maximum bonum; ergo est potius fauor, quam odium. Eædemque rationes fieri possunt de quacunque ratione odij in lege considerabili.

In contrarium videri potest, nullam[2260] esse humanam legem, quæ odiosa dici non possit, ac debeat, eo modo, quo talis denominatio potest in veram legem cadere. Lex enim non potest dici odiosa, quia per se sit odio digna, nec quia per se habeat effectum qui reddat hominum odio dignum, sic enim solum peccatum est per se odium dig-**[460]**num, & reddit peccatorem, vt talis est odio dignum, lex autem nec peccatnm est, nec ad peccatum inducit: non potest ergo hoc modo dici odiosa. Solum ergo dici potest odiosa, quatenus aliquid onus im ponit, quod durum, ac graue merito reputatur; hoc autemmodo omnis lex humana odiosa videri debet, quia addit nouum c#scient# vinculum vltra omne vincul# diuin# legis, quod graue onus reputat#, pr#sertim quia potest esse occasio culp# & æternæ mortis. Et confirmatur, quia si aliqua esset lex fauorabilis, maximè pri uilegiatiua, quia h#c est, quæ magis directe. & ex instituto fauorem concedit, & pri uilegi# quatenus lex est, odiosum est, quia est onerosum, illis quos obligat per mod# legis, & quatenus priuilegium est censetur odiosum, quia derogat iuri communi, & inducit singularitatem in c#munitate, quæ odiosa esse solet, vt postea suo loco videbimus; ergo nulla est lex, qu# quatenus est talis, simpliciter fauorabilis sit. Tandem hæ rationes pro vtraque parte factæ videntur c#uincere, omnem legem mist# esse, & partim fauorem, partim odi# includere, quod satis est vt diuisio non habeat locum, cum #nis lex sub vtroque m# bro c#prehendatur. Quod si dicatur in hac mistione posse ex alterutra parte esse excessum, & secundum excessum alterius partis illa membra distingui, tunc difficilimum erit, talem excessum expendere, & declarare, vixque poterunt applicari regulæ, quæ de fauoribus, & alijs in iure traduntur.

In explicanda igitur distinctione illo **[sect. 4]** r# membrorum, variæ sententiæ referri possunt, de quibusvideri potest Sarmient. li. 1. Select. c. 12. Prima est, ex fine legis iu dicandum esse, an lex sit fauorabilis, vel odiosa. Nam si lex intendit fauor#; seu bo n# aliquod conferre, fauorabilis est, quid #d ex ea sequat#: si vero int#dit inferre malum, seu onus, imponere erit odiosa, eti# si fauor aliquisex ea sequatur. Hac regu la vtunt# multi iurisperiti, citat# glos. in c. *Si propter,* de Rescri. in 6. illa vero solum in verb. *Intentionis,* aduertit, in legibus ad intention# scribentis recurrendum esse. Citatur etiam Glos. verb. *Alios,* in c. *Sciant cuncti,* de Elect. in 6. quatenus dicit, leg# illius tex. esse fauorabil#, quam ibi Dñic. & alij sequuntur, & in simili Panorm. in c. *Non dubium,* de sent. exc#mun. n. 3. vbi Fel. n. 2. idem sentit. *Quia in omni dispositione* (in quit) *attenditur, quod*

principaliter agitur. l. *Si*[2261] *quis nec causam.* ff. si certum petatur. Clarius Panormit. in cap. 1. de Locato n. 10. Item Nauar. cons. 11. de Constit. & cons. 31. alias 32. de Regular. Barth. Bald. Alexand. & alij, quos refert Tiraq. in Pr#fa. ad Retract. n. 56. & 65. & tract. 1. de Retract. §. 30. Glos. 1. n. 5. vbi etiam, nonnulla adducit iura, ex quìbus id colligi potest & facit etiam c. 2. §. 1. de Decim. in 6. Ra tione item suaderi potest, tum quia finis est qui dat speci# actibus humanis, & c#sequenter etiam proprietates; ergo etiam in legibus finis est pr#cipuè attend#d#, vt iudicet#, an lex sit fauorabilis, vel odiosa. Tum etiam quia in quod est per se, præfertur ei, quod est per accidens; at lex intendens fauorem, per se fauorabilis est; ergo simpliciter talis est, licèt ex accidenti inferat grauamen.

Veruntamen hæc sententia, nisi aliquo **[sect. 5]** modo limitetur, aut explicetur non potest simpliciter approbari. Primò ob ge neral# rationem, quod pro prietas legis magis est spectata ex intrinseca materia, & quasi natura talis legis, quam ex intentione ferentis; quia talis intentio ex trinseca est, & non potest mutare proprie tat# intrinsecè inhærent# legi ex vi sui obiecti, seu materiæ; ergo si materia legis fauorem continet, lex erit fauorabils, etiam si legislator aliud intendas, & è contrario. Neque enim intentio legislatoris facere potest, vt quod suapte natura odiosum est, sit fauorabile, vel vt quod fauorabile est, sit odiosum, vt rectè dixit Tiraq. in dicta Pr#fat. n. 67. Secundo, quia vel est sermo de intentione finis vltimi, seu remoti, aut proximi, neutra autem sufficit; ergo. De priori patet ex ratio[2262]ne dubitandi proposita, quia sic #nis lex esset fauorabilis, quia per #nem legem intenditur commune bonum, alias enim n# erit iusta, commune autem bonum fauorabile est. Item quia lex non potest esse ita odiosa, vt in odio sistat, nisi forte feratur in odium alicuius vitij, quo per se, & absolutèdign# est, & ideo tale odium inter fauores c#putand# est. Eo vel maximè quod per se refertur in amorem virtutis,. & ita ex fine remoto fauorabile est. Respectu vero personarum nunquam lex intendit malum, nisi propter maius bonum; ergo si finis remo-**[461]**tus sufficit, vt lex sit fauorabilis, omnis lex quantunuis grauis, vel pœnalis erit fauorabilis, si iusta sit hoc autem est contra communem omnium sensum, & contra principia iuris. Si autem sitsermo de fine proximo, intento à legislatore, constat illum non satis esse; non, solum qu#do ille finis est extrinsecus, & accidenta rius, vt probat prior ratio facta, sed eti# si videatur intrinsecus, quia potest ali#de vinci, ac superari. Quod patet exemplis. Nam dispensans proxime intendit c#cedere fauorem, & tamen dispensatio non censetur fauorabilis, sed odiosa, vt infra videbimus; ergo idem esse poterit in lege. Et à contrario quando legislator infert grauamen, vt per illud obuiet ma iori nocumento, dispositio eius non censetur odiosa, sed fauorabilis iuxta cap. 2. §. 1. de Decim. in 6. Ex quo principio multi existimant, dispositionem capit. *Siquis suadente,* esse fauorabilem, licèt pro ximè facta sit ad grauem censuram imponendam; ergo ex solo fine proximo legislatoris non potest sumi certa regula in hac materia.

Dici ergo potest, leges fauorabil#, & **[sect. 6]** odiosam distinguendas esse ex materia ita vt illa lex fauorabilis sit, qu# fauor# c#cedit; illa verò odiosa, quæ p#nam, vel aliud simile grauamen infert. Quæ regu la erit certissima, quando materia legis talis est, vt vel purum fauorem, vel purum grauamen contineat, non solum directè, & per se, sed etiam indirecte, seu per quandam consequution#: tunc enim ex intrinseco fine lex talis est, & non habet vnde c#trari# denomination# accipiat. Nec verò repugnat dari huiusmodi leges. N# in primis sæpe potest concedi fauor, aut beneficium alicui fieri sine vllo illius graua mine, vel aliorum p#iudicio, vt de n#nul lispriuilegijs infrà dicemus, tunc ergo erit lex, & dispositio fauorabilis; idem ergo erit in quac#q; lege

communi habente simil# condition#. Sic enim per sevalde # babile est, omnem legem prohibent# aliquid per se malum, vel præcipientem aliquid honestum, non nimis graue, aut onerosum, sed moderatum, & c#munimodo viuendi hominum consentaneum, esse fanorabil#, quia re vera est magnum beneficium hominum, dum eos suauiter, & efficaci terdirigit ad operand#bon#, & vitand# mal#. Vnde nec sola ratio obligationis, aut vinculi conscientiæ, nec periculum reatus, quod ad pr#ceptum sequividetur, sufficit, vt censeatur lex non continere purum fauorem, sed mixtum, tum quia hoc commune est omni legi, & ideo non mutat rationes particularium legum. Tum eti# quia difficultas intrinseca ipsi virtuti ñ impedit, quominus virtus ipsa maximus fauor sit, ergo eadem ratione lex, qu# est regula virtutis, quatenus vinculum impo nit cum moderatione debita, gratia est, & fauor secundum rectam rationem spectata, licet inferioriportioni grauamen esse interdum appareat. Tum denique quia si quid est periculi alicuius mali ob transgression# legis illud non nascitur ex ipsa lege sed ex hominis imperfectione, & ideo non impedit quominus lex huiusmodi pu rum fauorem contineat. Magis potest dubitari de lege odiosa quomodo possit pur# odium continere, cum semper bon# intendat. Dicendum verò est, ex parte ma teriæ legis hoc non repugnare, etiam si ex parte finis aliquid fauorabile per omn# legem intendatur: & ita lex pure p#nalis, seu, quæ solum fertur ad imponendam, vel augend# p#nam, potest dici simpliciter odiosa, & leges tributorum, & aliæ huiusmodi sub eodem ordine continebuntur.

Difficultas verò specialis est, qu#do **[sect. 7]** materia legis vno respectuvidetur fauorabilis, & sub alio grauamen continet, vt sæpius contingit, quomodo de illa iudic# dum sit. Auctores enim in hoc etiam variè sentiunt, quidam enim dicunt, omn# legem continentem præiudicium, vel grauamen alicuius, aut malum aliquod inferent#, simpliciter odiosam, esse etiam si magnum fauorem, vel fauorem aliunde contineat.[2263] Ita sentit Tiraquel. in dicta Præfa. n. 65. cum Ioan. Andr. & alijs in c. vlt. de verb. signif. circa Glos. verb. *Similibus*. Qui dicunt, cum concurrunt fauor, & odium. disposition# esse odiosam. Fundari potuit Tiraq. in alio principio, quia existimat, non posse eandem dispositionem simul esse fauorabil#, & odiosam etiam respectu diuersorum, vel secundum diuersas rationes, neque idem statutum posse esse partim fauorabilie partim odiosum, tum quia non potest vna, & eadem res diuerso iure cens#ri. l. *Eum qui ædes.* ff. de Vsucap. tum etiam quia non potest idem statutum extendi in fauorem vnius, quin vertatur in odium alterius, & è couuerso. Ex **[462]** hoc ergo principio inferri potest. legem, in qua simul concurrunt fauor, & odium, odiosam censendam esse, quia non potest simul esse fauorabilis, & odiosa, nec eti# potest dici fauorabilis omnino, quia bo num ex integra causa, ergo erit odiosa, quia malum ex quoc#q; defectu, & odi# habet rationem mali. Item quia legem esse odiosam non includit negationem #nis fauoris, sed solam dicit impositionem alicuius odij, seu grauaminis, quod verificatur simpliciter de tali lege; est ergo simpliciter odiosa. Denique quia talis lex simpliciter restringenda est, ne odium aliqua ex parte augeatur; ergo est tantum odiosa.

Alij verò existimant, vbi coni#guntur **[sect. 8]** fauor, & odium in eadem lege, vel statuto, talem dispositionem fauorabilem omnino censendam esse. Fundari potest, quia vbi concurrunt fauor, & odium, fauor pr#ualet, & præfertur odio; ergo constituet dispositionem simpliciter fauorabilem. Antecedens sumitur ex l. C. de In ius vo[2264]cando, vt notat, & sequitur Panormit. in c. *In littoris,* de Restit. spol. n. 34. Anchar. & alij, quos refert Tiraq. supra, n. 66. Et confirmatur, quia vbi concurrunt fauor, & odium, fauor

quoad fieri possit, ampliandus est, & odium restringendum est quantum necesse fuerit, vt fauor amplietur; ergo talis dispositio simpliciter iudic#da est fauorabilis.

Dico tamen, in primis, Non repugna **[sect. 9]** [2265]re, eandem legem diuersis respectibus esse fauorabil#, & odiosam. Ita sentiunt communiter Doctores, & expresse Glos. in dicta l. 2. C. de In ius vocando, verb. *Literis,* quam ibi Palud. Castrens. & alij sequuntur. Idem sentit Innoc. in c. *Quod dilectio,* de Consangui. & affi. & ibi Panor. n. 7. & communiter Summistæ verb. *Priuilegium*: Potestque inductione ostendi in pri uilegio, dispensatione, lege pœnali, & similibus, qu# respectu diuersorum, fauorabilia sunt, & odiosa. Ratione item patet, quia in hoc nulla ratio repugnanti# ostendi potest: nam relationes quasi opposit# possunt eidem rei conuenire respectu diuersorum, vt similitudinis, ac dissimilitudinis, #qualis, & inæqualis, maioris, ac minoris; sed ita c#par#tur h#c duo: nam fauor, & odium respectiua sunt, fauor enim, alicuius est fauor, & odium similiter; ergo nihil repugnat eandem dispositionem, respectu diuersorum, vni esse fauorabilem, alteri odiosam.

[sect. 10]

Dices, verum esse, hoc non repugnare, illos tamen duos respectus ita esse inter se c#nexos, vt vnus ex alio sequatur, ideòq; non posse sec#d# vnum ampliari legem, quin secundum alium etiam amplietur, neque è conuerso secundum vnum restringi, quin secundum olium restringatur; & idcirco necessari# esse de talilege iudicare tanquam de fauorabili absolutè, vel odiosa absolute, ita vt vel nulla ratio odij habeatur propter fauorem, vel nulla ratio fauoris propter vitandum, seu minuend# odi#. Exemplum optimum est in lege tributum imponente, quæ odiosa est, ei cui tributum imponitur, fauorabilis autemei, pro quo imponitur, vel rei, propter qu# imponitur, nec potest vno respectu augeri, & minui secundum alium, & ideò necessarium est, vt alter respectus vincat, secundum quem lex iudicetur simpliciter fauorabilis, vel simpliciter odiosa.

[sect. 11]

Respondeo conced#do interdum illos duos respectus habere inter se illam c#nexion#, & tunc argumentum recte procedere, quando fauor vnius augeri non potest sine damno alterius, neque è c#uerso potest inc#modum vnius temperari, quin alterius c#mod# cesset, aut minuatur. Sicut in motu physico non potest quis latius, aut velocius accedere ad vn# terminum, quin cum eadem proportione recedat ab opposito, nec potest homo plus donare ex propria pecunia, quin pauperior fiat, &c. Nihilominus tamen non semper est necessaria illa connexio inter fauorem, & odium, sæpe enim potest fieri, vel augeri fauor vni sine præiudicio aliorum, & è c#uerso vnus potest grauari, vel puniri propter commune bonum si ne speciali fauore aliorum, qui inde resultet. Ead#q; lex seu regula interdum am pliatur respectu vnius ob fauorem, & restringitur in odium alterius ratione boni# communis, vt est optimum exemplum in l. *Qui exception#,* ff. de Condict. indebiti. Quia potest fieri alicui beneficium sine diminutione bonorum alterius, & è c#uer so. Item fauor potest consistere in tempore, vel in modo, vel in honore, aut alijs rebus, qu# non subtrahuntur vni, vt dentur alteri. Denique hoc potest inductione ostendi in priuilegijs, in dispensationibus in pœnis, & alijs similibus.

[463] Deinde addo, quando lex diuersis res **[sect. 12]** [2266]pectibus est fauorabilis, & odiosa, non semper fauorem odio, aut odium fauori esse præferendum, sed prudenter p#sanda esse omnia, scilicet, intentionem legislatoris, rationem boni communis, & alias circunstantias materiæ, & verborum, vt illud præferatur, quod videtur esse grauius, &

honestati, ac iustitiæ legis magis consentaneum. H#c assertio quatenus media est inter duas sententias allegatas, potest vtriusque motiuis suaderi, & per se quidem spectata valde probabilis est. Quia fauor magis per se intendi potest, odium verò, seu grauamen minimè, sed propter instantem necessitatem. Et ideò per se loquendo, ac cæteris paribus, fauor est præferendus: nihilominus tamen tanta esse potest necessitas imponendi grauamen, vt impo nen dum sit, vel augendum propter maius bonum. Atque sic sentiunt qui censent, canonem, *Siquis suadente*, esse legem fauorabilem, & esse extendendum, eti#si censura extendi consequ#ter videatur, quia est fauor religionis, & requirit illum rigorem, vt stabilis perseueret. Similiter in lege imponente tributum po test esse causa tam pia, & necessaria, vt non habeatur ratio odij, seu grauaminis, quominus lex simpliciter fauorabilis, & extendenda sit. E contrario verò lex excludens fœminas ab hæreditate, licet intendat fauorem masculorum, o[2267]diosa simpliciter est, & coarctanda, vt est communis doctrina Iuristarum, vt videre licet in Tiraquelo suprà dicta Præfat. n. 64. & alijs locis, quæ ipse allegat, quia fauor ille priuatus est, & non ad modum necessarius, neque ad pac#, & honestatem morum multum vtilis, & ad hunc modum est de alijs iudicandum.

Vnde t#dem assero, vbi res fuerit dubia, quia fauor, & odium videntur qu# **[sect. 13]** [2268]dam æqualitatem habere, vel quia ad in uicem se habent, sicut excedens, & excessum, tunc fauorem esse præferendum, & ad ampliandam legem, esse iudicandam simpliciter fauorabilem. Ita sumitur ex Gloss. in l. 2. C. de His, qui non pos. ad liber. peruen. verb. *Interrogauerit*, vbi etiam Bald. & alij, idem Bald. in l. penult. C. de Pactis, circa finem, vbi etiam Roman. & Alex. lib. 7. Consilior. cons. 197. Et ratio est facilis ex dictis, quia lex per se, & quasi sponte sua inducit fauorem, odium verò quasi ex accidenti, & coactè ob necessitatem; id autem quod est per se præfertur ei, quod est accid#tarium, c#teris paribus, ac subinde eti# in dubio. Explicatur hoc amplius, quia odium non intenditur, nisi vt tandem cedat in aliquod commodum, quod vel sit fauor, vel vt fauor reputetur; fauor autem non est propter odium; imò ex genere suo est per se; ergo magis intenditur fauor ex suo genere. Nam propter quod vnunquodque tale, & illud ma gis; ergo in dubio, ac cæteris paribus fauor præfertur. Et ita facilè conciliantur sententiæ adductæ, & solut# man#t omnes rationes dubitandi, vt facilè po test lector intelligere, & ideò non oportet circa singulas immorari.

Ex his resoluitur, quod secundo loco **[sect. 14]** [2269] suprà proposui de sufficientia pr#dict# partitionis. Posset enim facilè dici, non oportere, vt omnis lex, aut fauorabilis sit, aut odiosa. Nam potest aliqua esse mixta secundum diuersos respectus, & aliqua fortè esse potest neutra, ita vt nec odium contineat, nec fauorem, vt videntur esse præcepta morum generaliter proposita propter commune bonum. Melius tamen dicitur, diuisionem esse adæquatam, quia lex, quæ videtur mista, ab ea parte denominatur, quæ in ea præualet: vel si est dubium, aut æqualitas, talis lex censetur absolutè fauorabilis, vt declaratum est. Quod si lex sit, qu# nulli imponit speciale grauamen, nec ita est grauis, & onerosa, vt propterea odiosa censeatur, eo ipso, quod est iusta, & propitia communi bono, censetur fauorabilis, & amplianda intra limites fauoris, & ita relinquitur partitio sufficiens, & adæquata.

Tandem quod ad vltimum punctum **[sect. 15]** attinet, plures numerari solent modi, aut quasi species legum odiosarum; tres autem, vel quatuor videntur esse præci[2270]puè. Videlicet lex pœnalis, lex tributum, aut onus imponens, lex irritans factum, quod prohibet directè, vel indirectè, seu consequenter, lex exorbitans à iure antiquo, vel

à communi iure, aut illi derogans, vel limitans, aut corrigens illud, & à fortiori lex posterior priorem abrogans, & de his omnibus in præsenti libro dicemus, quatenus peculiares pro-**[464]**prietates, & effectus habent, quos explicare necesse est. Aliæ verò leges omnes, quæ huiusmodi non sunt, inter fauorabiles computantur. Veruntamen ex vi huius negationis non participant speciálem rationem, quæ propria consideratione indigeat, tantum ergo illæ, qu# priuilegij rationem habent, speciali indigent ratione, & ideò de illis dicemus in libro sequenti.

CAPVT III.

Vtrum leges pœnales obligent in conscientia ad actus, quos proximè intendunt.

DVÆ partes in lege pœnali distin **[sect. 1]** guendæ sunt, vna est de actu, qu# int#dit, fieri, aut omitti, alia est de pœna, quam imponit contra transgressores talis legis; & quamuis prior pars videri possit exposita tractando de lege humaná, ciuili, & canonica, tamen aliquid speciale habere potest in lege pœnali, & ideò prius de illa priori parte dicemus, postea de posteriori, cir ca illam verò partem multa inquiri pos sunt. Primum, an leges pœnales possint obligare ad culpam: secundum, an de facto obligent; tertium, an possint non obligare ad culpam, sed ad solam pœnam: quartum, an de facto sic obligent. Et h#c duo puncta examinabimus capite sequenti, nunc reliqua examinanda sunt, & difficultas est de legibus imponentibus pœnam temporalem: nam de spiritualibus, vt sunt censuræ, & similes, nulla est dubitatio, quin regulariter loquendo culpam supponant, vt ex dictis in libro 4. constat, & in sequeutibus magis declarabitur.

Circa primum ergo, de potestate nul **[sect. 2]** [2271]la est controuersia, & ideò breuiter dicimus, non excedere humanam potestatem præcipere aliquid simul oblig#do in conscientia, & imponendo pœnam, ac subinde posse ab homine fieri legem obligantem in conscientia, & imponentem pœnam certam transgressoribus, quod etiam de Principe seculari nullus Iurisperitorum negauit, vt fatetur Nauarr. in cap. *Fraternitas.* 12. q. 1. n. 22. Et probatur facilè primò, quia talis lex potest esse valde conueniens reipublicæ, imò experientia ostendit, sæpe esse valde necessariam, & alioqui nullam iniustitiam continet; ergo non est cur excedat potestatem humanam: neque vlla ratio probabilis ad hoc afferri potest. Secundò, de legibus imponentibus spiritualem pœnam, excommunication#, &c. nemo dubitat, quin obligent in conscientia ad actus præceptos, vel prohibitos, vt in lib. 4. diximus, quia spiritualis pœna maximè solet imponi propter contumaciam, quæ non est sine inobedientia, & culpa, & quia spirituales pœnæ sunt medicinales, & præcipuè intendunt curationem animæ, & correctionem culpæ; ergo generatim loquendo, non excedit potestatem humanam obligare in conscientia sub certa etiam pœna per legem imposita; ergo nec excedit hoc facultatem legis, seu potestatem ciuilem, etiam si pœnas tantum temporales imponat. Probatur consequentia, quia nulla sufficieus ratio differentiæ assignari potest, quia vtraque patestas sicut includit vim dirigendi in conscientia, ita etiamvtraque includit vim coercendi per pœnas proportionatas, & sicut adiectio pœn#

spiritualis est mo raliter necessaria in legibus Ecclesiasticis; ita pœna temporalis est moraliter necessaria in ciuilibus, imò in vtrisq#; legibus. Quia vtraque obligatio simul magis cogit, quam altera tantum, & sen suales homines efficacius terrentur c# minatione temporalium pœnarum, licet spirituales grauiores sint. Tertiò, quia legislator humanus potest sine adiectione pœnæ temporalis obligare in conscientia per suas leges; ergo etiam cum illa. Probatur consequentia, quia legislator humanus potest adijcere p#nam temporalem obligationi legis naturalis, vt pœnam mortis propter homicidium, vel furtum grauissimum, & similiter potest per posteriorem legem adijcere pœnam priori legi human# purè morali, & obliganti in conscientia, ita vt lex posterior non auferat obligationem prioris, vt latè probat Nauarr. suprà, dicens, à nemine negari, & esse r# adeò claram, vt non egeat probatione; ergo idem potest facere simul per vn# legem, quia valde accidentaria est vnitas, vel pluralitas legum, neque variare potest rationem iustitiæ, aut potestatis.

[465] Sed objci solet, quia videtur excedere iustitiæ æquitatem, reatum dupli **[sect. 3]** [2272]cis pœnæ imponere propter vnam tr#sgressionem: nam in foro Dei *non insurgit duplex tribulatio.* propter idem delictum, vt dicitur Naum. 1. vbi Septuaginta legunt, *Non vindicabit bìs in id ipsum in tribulatione*; ergo multò minus potest id facere legislator humanus; ergo dum imponit pœnam temporalem, non potest imponere æternam, vel aliam alterius vitæ; ergo nec potest obligare in conscientia, quia ad hanc obligationem sequitur reatus pœnæ alterius vitæ. Responde[2273]tur, negando assumptum, & patet inductione, quia Deus præcepto imposito Adamo, obligauit illum in conscientia, & sub grauissima culpa, & reatu pœnæ æternæ, & nihilominus addidit pœnam mortis temporalis, idemq#ue constat in multis præceptis legis veteris, quæ obligabant sub pœna mortis, & de illis est generalis regula, quòd obligabant in conscientia. Idem fit euidens ex dictis de lege addente p#nam excommunicationis, etiamsi supponat reatum pœnæ æternæ. Item de lege addente pœnam temporalem propter crimen contra legem naturalem, vel contra aliam priorem legem humanam, quia ibi etiam coniunguntur duæ pœnæ sine iniustitia. Ratio verò est, quia vel peccatum propter suam infinitatem est capaxvtriusq#; pœnæ, & plurium, vel quia transgressio legis humanæ non solum est offensio Dei, sed etiam Principis, & reipublicæ humanæ, & ideo ab vtroque iustè punitur. Vnde etiamsi lex aliqua non imponat specialem pœnam, sed sit purè moralis, potest Princeps punire temporaliter tr#sgressorem talis legis, quanuis etiam in foro Dei habeat reatum suæ propriæ pœnæ; ergo signum est, duplicem illam pœnam diuersæ rationis, & distincti fori, diuini, & humani, non excedere meritum talis transgressionis. Nec locus Na# aliquid facit ad causam, tum quia ibi n# agitur de lege, aut eius pœna, sed de quadam promissione Dei respectu populi Iudaici, quem tunc secundo statuit non punire, non quia iustè non potuit, sed quia ex benignitate noluit; tum eti# quia ibi est sermo de duplici tribulatione temporali, licet per figuram ibi significatum fuerit, eos, qui ita affliguuntur semel in hac vita, vt veram pœnitentiam agant, non esse passuros secundam vitæ futuræ afflictionem.

[sect. 4] [2274]

Supposita ergo potestate, de facto, seu de voluntate legislatoris humani superest quæstio. In qua est prima opinio asserens, leges humanas eo ipso, quod san ciuntur temporalibus pœnis, non obligare in conscientia de facto, & iuxta pr#sumptam voluntatem legislatoris, nisi aliud ipsemet exprimat, quod rarò fit, vel nunquam in legibus ciuilibus. Hanc opinionem potissimum defendit Nauar. suprà, & in Sum. c. 23. n. 55. & pro illa refert

Matusilan. not. 78 quem eti# refert, & sequitur Decius in cap. *Nam concupiscentiam*; de Constit. lect. 2. n. 7. vbi refert Hostien. & Ioan. Andr. in cap. *Relatum,* ne cleri. vel monach. Tamen hi specialiter loquuntur de quibusdam sta tutis religiosorum, vt Dominicanorum, nec putant, id esse generale, vnde etiam Matesilamuseos referens, cum eis tantum videtur sensisse. Idem verò generalius sensit Imola in cap. 2. de Maiorit. & obedient. & in cap. *Cum coutingat,* de Iur.[2275] iur. quem refert, & sequitur Deci. suprà lect. 1. n. 3. Sed illi loquuntur non tant# de pœnalibus legibus, sed absolutè de humanis prohibentibus, vel pr#cipientibus res indifferentes, seu non necessarias ad honestatem ex lege natur#, quorum opinionem quoad hanc partem im probabilem esse suprà ostensum est lib. 3. & 4. & Nauarr. etiam ab illis in hoc dissentit. quanuis in pr#senti eorum auctoritate vtuntur, referens alios pro illa sententia, qui re vera illam non docent, vt Felin. in cap. 1. de Spons. n. 12. & Caiet. de quo iam suprà dictum est. Quod verò ad pr#sens spectat, dictam sententiam docuere prius Iasson in l. 2.[2276] C. de Iur. emphi. n. 143. & Ludou. Gom. in cap. 2. de Constit. in 6. n. 60.

Fundamenta Nauarri sunt, Primum, **[sect. 5]** quia lex pœnalis est odiosa, & ideò interpretanda benignius quoad fieri possit, h#c autem intelligentia est benignior, & confert multum ad toll#dos laqueos. & pericula animarum, & potest sine inconuenienti sustineri. Secundum quia legislator addens pœnam temporalem, præsumitur excludere æternam, quia qui ex duobus vnum exprimit, & aliud tacet, censetur illud excludere, iuxta re-**[466]**gulam text. in cap. *Non ne,* de Pr#sumpt. Tertiò, quia leges humanæ rarò explicant in actu signato obligation# in conscientia, vel certè ciuiles nunquam hoc declarant: imò infideles Principes nunquam de tali pœna cogitarunt; ergo n# est verisimile illam intendere, maximè quando pœnam temporalem exprimunt. Quartò allegat Nauar. consuetudinem, testaturq#ue communi consensu receptum esse, vt hæ leges in hoc sensu intelligantur. Tandem, quia aliquæ leges pœnales non obligant in conscientia; ergo null#, nam est eadem omnium ratio.

Nihilominus contraria sententia ve **[sect. 6]** [2277]rior est, & securior. Dicendum est ergo. legem, qu# in verbis suis, & modo, quo fertur, præceptum continet, etiamsi p#nam adijciat, obligare in conscientia, vel sub mortali, vel sub veniali culpa, iuxta qualitatem materiæ, & alia signa data in superioribus libris, nisi aliunde constet de expressa mente legislatoris. De hac postrema limitatione dicam in capite sequenti. Illa ergo omissa, assertio est communis Theologorum, quam maximè defendunt Castro lib. 1. de Leg. pœnali cap. 8. & Soto lib. 1. de Iustit. q. 6. art. 4. & 5. qui allegat D. Thom. 2. 2. q. 186. ar. 9. ad 1. Tenet etiam Driedo lib. 2. de Libert. Christian. c. 1. & lib. 3. c. 3. ad 5. Medin. C. de Restit. q. 12. aliàs 13. & q. 36. ad 6. & in Cod. de Pœnit. tract. de Ieiun. Idem sentit Henr. Quodlib. 3. q. 22. Nam licèt varijs distinctionibus vtatur, tandem in hac sententia persistit. Tenet etiam Tolet. de 7. peccat mort. cap. 20. Bart. Medin. 1. 2. q. 96. art. 4. dub. 3. Quæ est etiam communis Canonistarum, tenet Glossa in cap. *Vt animarum.* de Constit. in 6. vbi idem sentit Domin. & in cap. *Perpetuo,* eodem tit. Idem habet Felin. in cap. *Nam concupiscentiam,* de Constit. n. 1. Syluest. verb. *Inobedientia,* in fine, & ibi Angel. & Armil. n. 2. & verb. *Lex.* n. 4. Couarr. in Reg. *Pèceatum.* 2. p. §. 5. n. 3.

F#dari solet primò hæc opinio, quia lex pœnalis est vera lex; ergo obligat in **[sect. 7]** conscientia. Probatur consequentia, quia vis obligandi in conscientia est de essentia legis, & per hoc solum distinguitur à consilio, vt in superioribus dictum est, & insinuat D. Thom.

1. 2. q. 91.[2278] ar. 4. Hæc verò ratio non c#uincit, quia non est de essentia legis, vt determinatè obliget in conscientia ad actum, quem præcipuè intendit; vt in capite sequenti explicabo. Secundo fundari solet, quia pœna dicit essentialiter ordinem ad culpam, nec aliter dici potest iusta. Nam vt dicitur Deut. 25. *Secundum mensuram delicti erit plagarum modus,* & significatur in cap. 2. de Constit. in 6. & in cap. *Non afferamus,* 24. q. 1. Vnde August. 1. Retract. c.[2279] 9. *Omnis pœna, si iusta est, peccati pœna est, & supplicium nominatur,* & ideò culpam, & pœnam correlatiua esse dixit Gerson. tract. de Vita spirit. lect. 1. & insinuat D. Thom. 1. 2. q. 87. art. 7. & q. 108. art. 8. ergo cum lex pœnalis iustè puniat, supponit culpam in transgressione eius. Verumtamen etiam hæc ratio non vrget, nam licet p#na in quadam signisicatione rigorosa dicat ordinem ad culpam, tamen latius sumpta pro quocunque supplicio, vel damno, aut incommodo potest iustè inferri propter iustam causam sine culpa, vt latè ostendit Nauar. in di[2280]cto cap. *Fraternitas.* n. 10. vsque ad 14. Vel etiam dici potest, licèt omnis pœna sit propter culpam, non tamen semper esse propter culpam contra Deum, sed interdum sufficere culpam quasi ciuilem, & humanam. Sed vrgent aliqui, quia si quis ex ignorantia inuincibili contra p#nalem legem committat, non fit reus pœnæ, vt infrà dicemus; id autem non videtur esse, nisi quia ignorantia excusat culpam; ergo signum est, talem pœnam supponere obligation# sub culpa. Respondeo tamen, etiam hoc signum non esse sufficiens. Nam si ignorantia excusat pœnam (vt supponitur, & infrà examinabitur) non est solum quià excusat culpam, sed etiam quia reddit actum in uoluntarium, qui nec est culpa, nec iusta causa pœnæ; maximè vbi pœna non ponitur, nisi ad inducendam, & quasi cogendam voluntatem ad aliquid, quæ coactio non habet locum, vbi voluntaria ratio ignorantiæ inuenitur.

[sect. 8] [2281]

Vnica ergo ratio assertionis est, quia lex continens præceptum obligat in c# scientia, vt suprà ostensum est, sed talis lex continet præceptum; ergo obligar in conscientia. Consequentia patet, quia maior propositio vniuersalis est, & quia adiectio pœnæ non obstat obligationi in conscientia, vt satis ostensum est. Eàd#q#; ratione probari potest Minor, **[467]** quia lex illa continet præceptum ex vi verborum, considerata qualitate materiæ, & alijs necessarijs in superioribus declaratis; ita vt si non adderetur pœna, illa forma præcipiendi, tali modo prolata, & in tali materia, esset suffici#s ad inducendum præceptum, & indicandam talem intentionem præcipientis, hæc enim in primis necessaria est, sed adiectio præcepti non euacuat hanc vim legis, & verborum eius, nec etiam est signum intentionis non obligandi, aut præcipiendi in legislatore, quia non solent adijcere comminationem pœnæ, vt suum præceptum destruant, sed vt muniant, & quodam modo augeant obligationem, saltem extensiuè, vt soluendo argumenta Nauarri facilè constabit. Et hinc confirmari potest assertio **[sect. 9]** exemplo præcepti recitandi horas canonicas: nam habet adiunctam pœnam restitutionis in beneficiarijs, & nihilominus obligat in conscientia. Respondent autem aliqui, obligationem recitandi in conscientia, esse priorem illa lege p#nali, ex priori pr#cepto morali, seu consuetudine, quæ non fuit ablata per posteriorem legem p#nalem, iuxta doctrinam supra datam. Sed contra hoc instatur ratione suprà facta, quia si diuersis legibus inducitur h#c duplex obligatio circa idem, cur non etiam eadem? Quia sicut lex posterior addens p#nam priori obliganti in conscientia, non reuocat illam, nec ostendit talem esse intentionem imponentis p#nam; ita adiectio comminationis p#næ addita præcepto, non reuocat vim eius, nec indicat, talem esse

intention# præcipientis, imò potius solet indicare seueritatem præcepti, & maiorem voluntatem obligandi. Accedit in dicto exemplo, quod lex recitandi officium Virginis impositum clericis pensionarijs sub eàdem pœna obligat in conscientia, & tamen non est antiquior illa obligatio, sed per idem præceptum inducta.

Denique, leges iustæ taxantes pr#tia **[sect. 10]** [2282] rerum, licet ferantur sub c#minatione pœnæ, obligant in conscientia, vt est in Hispania lex taxans pretium tritici; ergo idem erit in quacunque alia lege p#nali. Respondent aliqui, non esse eand# rationem, quia per legem tax#tem pretium fit, vt merces non plus valeant, & ideò si carius venditur, fit contra iustitiam, & inde oritur ratio culpæ. Sed contra, quia lex taxans pretium rei, ideò facit, vt non plus valeat, quia definit medium iustiti#, sed eodem modo per alias leges constituitur medium virtutis, vel in iustitia, vel in religione, vel in alijs, quia hæc est efficacia legis humanæ, vt in superioribus ostensum est, vnde consequenter contrarium actum constituit in specie vitij oppositi; ergo obligat etiam in conscientia ad seruandum tale medium, vel vitandum tale vitium. Nec videtur posse assignari sufficiens ratio, ob quam lex lata in materia iustitiæ, censeatur pr#scribere medium virtutis etiamsi p#nam adiungat, & non idem censendum sit de legibus præcipientibus sub p#na in alijs materijs.

Neque in contrarium vrgent ratio **[sect. 11]** [2283]nes Nauarri. Ad primam enim respondeo, benigniorem interpretationem habere locum, vbi res est moraliter dubia & talem esse debere, vt verba legis non corrumpat. At hic sensus legis non est dubius, quandoquidem supponuntur verba ex se sufficienter significantia præceptum, & sine fundamento recurritur ad intentionem, corrumpendo, seu ener uando verba legis. Ad secundam dicitur primò, axioma illud, & cap. *Nonne* ibi allegat# habere locum, quandovel duo, de quibus est sermo, sunt repugnantia, vel quando sunt ad eligendum proposita; tunc enim assumptio vnius præsumitur esse exclusio alterius: si autem n# sint huiusmodi, non est illa sufficiens c# iectura, nisi aliæ adiungantur. At híc obligatio ad culpam, & p#nam, non repugnant inter se; imò ex se habent qu#dam connexionem, & ideò sola adiectio p#næ nulla est coniectura excusationis culp#. Deinde dicitur, in lege, de qua tractamus, sufficienter contineri obligationem ad culpam in verbis pr#ceptiuis, & ideò dici non posse, eam legem comminari p#nam, pr#termissa c#minatione culp#, quia non solet aliter culp# reatus proponi, nisi pr#cipiendo.

[sect. 12]

Vnde ad tertiam rationem negatur. consequentia. Qu# si alicuius esset momenti probaret, etiam leges humanas morales non adijcientes p#nam non obligare in conscientia, quia hoc non exprimunt in actu signato; & leges Princip# **[468]** infidelium non ligare conscientias, eti# si p#nales non sint, quia tales Principes nihil de pœnis alterius vit# cogitarunt; vtrunque autem absurdum est, vt constat ex lib. 3. Igitur sicut in legibus moralibus sufficit naturalis vis præcepti ad inducendam obligationem consci#tiæ, etiamsi princeps illam non exprimat; imò nec de illa cogitet in actu signato, sed tantum de præcepto imponendo; ita etiam sufficit in legibus pœnalibus. Et patet, quia præceptum morale Regis infidelis obligat sub reatu pœnæ vitæ futuræ, etiamsi legislator illam n# cognoscat, quia sufficit vis connaturalis præcepti, ergo etiam sufficit in lege pœnali, quæ simul moralis est: nulla enim ratio differ#tiæ in his casibus reddi potest. Ad quartum negamus talem consuetudinem, quam Doctores communiter non agnouerunt, nec ex communi vsu, & sensu fidelium colligitur. De quinta ratione in sequenti capite dicendum est.

CAPVT IIII.

An dentur, vel dari poßint leges pœnales non obligantes in conscientia, sed tantum sub pœna, sine interuentu culpæ.

PArtem negantem tenet Syluester suprà, & sequitur Armilla, licèt n# **[sect. 1]** [2284] videatur consequenter loqui, vt explicabo. Citatur pro hac sententia Soto suprà, sed si attentè legatur, non negat potestatem, nec in re dissentit à communi sententia, licet in vsu verborum discrepare, & sine causa contendere videatur. Citat etiam Syluester pro hac sententia D. Thomam, & auctores, qui indistinctè dicunt, legem, vel præceptum superioris obligare in conscientia. Eidem sententiæ adhærere videtur Bellarmin. lib. 3. de Laicis cap. 11. probati. 6. Fundamenta huius sententi# tacta sunt in præcedenti quæstione, &[2285] ferè soluta. Summa est, primò, quia de ratione legis est obligatio in conscientia; ergo repugnat esse veram legem p#nalem, quin obliget in conscientia. Secundò, quia aliàs esset iniusta inferens[2286] pœnam sine culpa. Tertiò, quia alias nulla esset ratio inferendi maiorem, vel minorem pœnam per tales leges, quia pœna infertur maior, vel minor iuxta proportionem ad culpam; sed vbi nulla est culpa, non potest esse maior, vel minor culpa; ergo nec maior, vel minor pœna. Quartò, quia nulla potest ratio reddi, cur quædam leges pœnales potius obligent in conscientia, quàm aliæ, nec declarari facilè potest, quo signo, aut modo discernendæ sint huiusmodi leges.

[sect. 2] [2287]

Nihilominus dicendum est primò, dari posse leges cog#tes, seu obligantes sub comminatione pœnæ, licet non oblig#t in conscientia ad actum, propter eius transgressionem obligant ad pœuam. Hanc assertionem vt claram supponit[2288] Nauarr. suprà, eamque tenet Victor. Relect. de Potest. ciuil. n. 20. eam etiam latè ostendit Castro, & sequuntur alij antiqui citati. Qui distinguunt duplicem legem pœnalem, puram, & mystam, seu c# positam, quibus membris additur tertium de lege humana non pœnali, sed purè morali, qualis est illa, quæ obligat in conscientia, & pœnam non adijcit. Nec refert, quod Nauarr. ait, etiam ex hac lege non seruata incurri reatum pœn#: nam hoc est semper verum in foro Dei, non verò in foro humano, vnde ille reatus non oritur propriè ex lege humana, sed ex natura rei, vel ex diuina lege, & ideò illa lex humana meritò dicitur moralis purè, id est, non pœnalis, quia ipsa nec taxat pœnam, nec directè imponit illam. Mysta verò dicitur, qu# simul moralis est, & p#nalis, & duo pr#cepta virtute includit, vnum faciendi, vel vitandi talem actum, aliud sustinendi talem p#nam, si id non fiat; & de hac intelligu#tur omnia dicta in capite pr# cedenti. Lex autem purè p#nalis dicitur, qu# solum habet vnum pr#ceptum quasi hypotheticum sustinendi talem p#nam, vel incommodum, si hoc, vel illud fiat, etiamsi de actu substrato tali conditioni pr#ceptum non imponatur. Et quamuis Nauarr. suprà nouam dicat es[2289]se distinctionem illam, & Syluest. & Armilla illam contemnant, vt puerilem, verbalem, & inutilem, nihilominus nec noua, nec puerilis est, quia illa vtuntur graues Doctores, non tantum moderni,[2290] sed etiam antiqui, vt

Henric. Angel. Castro, & aliqui alij ex allegatis capite pr#cedenti pro nostra sententia. Nec **[469]** etiam potest dici inutilis, aut verbalis: nam rem, quam tractamus rectè declarat, & potest optima ratione fundari, quia simul etiam probabitur assertio posita.

Ratio autem est, quia legislator po **[sect. 3]** test simul sua lege obligare in conscientia, imponendo pœnam transgressoribus, vt in superioribus ostensum est, & potest etiam obligare in conscientia sine adiectione pœnæ, ergo etiam potest obligare solum ad debitum pœnæ, & ita resultat distinctio trimembris respectu legis humanæ in communi, & bimembris respectu legis pœnalis. Solum superest probanda prima consequentia: negari enim posset, quia culpa est prior, quam pœna, & ita potest ab illa separari, & cum illa coniungi: pœna verò cum sit posterior, quàm culpa, licet possit c# illa coniungi, non tamen videtur posse ab illa separari, quia fundatur in illa. Sed nihilominus probatur consequentia, quia ille modus præcipiendi non est contra rationem legis, nec contra rationem iustitiæ; ergo potest legislator pro suo prudenti arbitrio illum tant# intendere, & non alium; ergo si ita faciat, constituet legem purè pœnalem, quæ in conscientia non obliget ad actum pr#ceptum, sed tantum sub pœna. Prior c# sequentia patet, quia cum vtraque obligatio cadat sub potestatem legislatoris, potest prout voluerit illa vti, quantum ratio legis iustæ permittit. Posterior item consequentia clara est, quia obligatio legis pendet ex intentione le gislatoris, & non potest illam excedere ex vulgari regula, quod actus agentium non excedunt intentionem eorum.

Prior verò pars antecedentis pro **[sect. 4]** [2291]batur exemplo regularum religionum, quæ hoc modo obligant. Respondent aliqui illas non esse leges, sed vel consilia, vel conuentiones quasdam, & quasi pacta. Sed hoc gratis dicitur: nam c#muniter veræ constitutiones, & statuta censentur, & ita à Pontificibus vocantur, cum dant potestatem ad illa condenda. Item quia sunt actus iurisdictionis, & potestatis superioris imponentis necessitatem aliquam sic operandi; ergo excedunt rationem consilij, & non sunt tantum conuentiones. Nam licet illam supponant, quatenus in principio fuit necessaria professio talis status; po stea obligatio nascitur ex iurisdictione. Vnde quidam existimant, ad rationem legis satis esse, quod inducat necessitatem siue ad culpam, siue ad p#[2292]nam. Castro verò suprà dixit, huiusmodi legem imponere obligationem in c# scientia iudici, vt transgressorem puniat, & ita fatetur habere magis proprietatem legis respectu iudicis, quàm respectu rei. Sed instari potest, tum quia præcepta religionis non magis videntur obligare in conscientia Prælatum, quàm subditum; tum etiam quia híc agimus de lege respectu subditi. Et ita (vt ipse etiam fatetur) si lex p#nalis imponat p#nam ipso facto soluendam, obligat subditum in conscientia post transgressionem legis, ad soluendam p#n#. Et ideò in vniuersum magis placet, h#c legem semper resolui, vt sic dicam, in aliquam obligationem conscientiæ, vt lib. 3. cap. 18. declaraui, quia licèt non obliget ad id, quod immediatè præcipit, tamen si quoad illud non seruetur, obligat in conscientia, vel ad soluend# p#nam si sit latæ sententiæ, vel ad sustinendam illam, cum imposita fuerit, vt[2293] sensit D. Thomas 2. 2. q. 186. art. 9. ad 1. ergo sufficienter saluatur in tali statuto vera ratio legis.

[sect. 5] [2294]

Altera verò pars, scilicet, hunc modum legis non repugnare cum æquitate, seu iustitia, probari solet ex regula iuris. 23. in 6. quod p#na interdum incurritur sine culpa, quamuis non sine causa, vt etiam dixit D. Thom. 2. 2. q. 108. ar. 4. ad 2. afferens exempla irregularitatis, quæ sæpe incurritur sine culpa, & idem est de inter dicto. Ad hæc verò

dici posset, irregularitatem illam non esse p#nam; interdictum verò nunquam imponi sine culpa alicuius, quamuis compreh#dat innocentes propter aliquam vnionem, qu# habent cum delinquente. Sicut p#na patris peccantis solet redundare in filios innoc#tes. Sed in hoc non est de nomine contendendum. Fatemur enim (vt dixi cap. præced#ti) p#nam in maxima quadam proprietate sumptam includere ration# vindictæ, & dicere ordinem ad propriam culpam. Non est tamen necesse ita in præsenti sumi: nam generalius omne incommodum naturæ ex quacunque causa nascatur, includitur sub malo **[470]** pœnæ, & specialiter, ac morali modo lo quendo, etiam dicitur pœna propria omnis afflictio, quæ fit per modum coactionis, vt lex aliqua seruetur, & hæc potest sine culpa contra Deum imponi, quamuis non sine aliquo defectu, vel imperfectione apud homines. Quod ergo hic modus pœn# possit sine iniustitia imponi, probatur, quia superior potest cogere ad actum de se bonum, etiamsi in omissione talis actus non sit culpa, quia illud potest expedire ad bonum commune, & nihil habet contra rationem, & contra debitum superioris officium; ergo eadem ratione potest superior onus aliquod, vel affliction# ponere propter omission# illius actus, etiamsi culpa non fuerit apud Deum. Probatur consequentia, quia illa punitio tunc non est, nisi qu#dam coactio, vt fiat, vel non fiat talis actus, qu# necessaria est, vt timor illius antecedenter eti# cogat ad vitandam similem transgression#. Et confirmatur: nam interdum potest respublica alia onera imponere ex iusta causa, & sine culpa, vt probant exempla suprà adducta, & alia, quæ adducit Glossa in cap. 2. de Constit. & ra[2295]tio est, quia ad bonum regimen reipublicæ sæpe id necessarium est; ergo ita etiam fieri potest in præsenti, nam causa est sufficiens, seclusa culpa.

Deniq#; sæpe potest expedire ad peri **[sect. 6]** [2296]cula animarum vitanda hoc tant#modo cogere ad actum aliàs conuenientem c#munitati. Quia coactio aliqua est vtilis, & quod maior non fiat, est etiam vtile animabus, & pertinet potius ad suauem prouidenti#, quam ad rigorem. Et hoc prudenti consilio fiunt statuta in religionibus, in quibus supponitur virtuale pact# in voto obedi#ti#, & professione inclusum, acceptandi talem pœnam, si in hac, vel illa regulæ transgressione quis c#prehendatur, vt notauit Anton. 3. p. tit. 16. c. 1. §. vlt. circa fin#. Quod extendi eti# potest ad quanc#q#; c#munitat#, seu rempublicam, quia inter eam, & singula membra eius intercedit, vel saltem supponitur talis conuentio ad ciuilem vnionem in vno corpore, illa tamen supposita, ex vi potestatis iurisdictionis, quæ est in superiori, sequi potest talis modus imperandi, & imponendi talem obligation#, quia per se est iustus, & vtilis communitati, vt declaratum est.

Dico secundo. Aliquæ sunt leges pu **[sect. 7]** [2297]rè pœnales, & in conscientia non obligantes, nisi ad pœnam, quæ ex materia, & verbis, alijsq#ue circunstantijs à legibus pœnalibus mistis discernend# sunt. Prior assertionis pars clara est, eamq#ue videntur supponere auctores allegati in priori assertione, & licèt Castro dubitet an dentur tales leges, tamen non videtur cadere in dubium, tum, quia c# possibiles sint, & sæpe possint esse aptiores ad regimen subditorum cum minori periculo, & grauamine in aliquibus materijs, in quibus maius onus necessarium non est, videtur per se credibile, sæpè ferri hoc modo leges p#nales. Tum etiam quia in religionibus sunt clara exempla harum legum, vt supra dixi, & in legibus humanis, purè pœnalis c#setur illa, qu# p#nam imponit fugi#ti de carcere, scind#ti ligna in sylua communi, &c.

[sect. 8] [2298]

Tota ergo difficultas est in posteriori parte assertionis explicanda, quando, scilicet, lex p#nalis pura censenda sit. In quo dici communiter solet, hoc pendere ex intentione legislatoris, quod verissimum esse credo, ob rationem fact#. Neq#; hoc pendet ex illa quæstione, an obligatio præcepti, seu legis in conscientia, pos sit esse maior, vel minor ex intentione legislatoris. Nam quidquid de hoc sit, stante iam pr#cepto; nihilominus cert# est, pendere ex int#tione superioris pr# cipere, & similiter duo præcepta, aut vnum tantum hypotheticum imponere, sicut pendet ex intentione vou#tis sub p#na aliqua, vel vtr#q#; per sevouere, & expres se, aut tacite duo vota emittere, vel vn# tantum hypotheticum. Supposita ergo necessitate int#tionis, inquirimus, quomodò cognoscetur, & vnde constabit, intention# Principis fuisse, vnum tantum pr#ceptum hypotheticum imponere. In quo etiam est clarum, maximè posse hoc constare per express# declaration# ipsius legislatoris, siue h#c exprimatur in ipsamet lege par ticulari, siue per aliquam general# regul# aliquar# constitutionum, in eis c#preh#s#, qu# hoc declaret, vel designetverba,[2299] per qu# sola significetur obligatio in c# scientia; vt in aliquibus religionibus fit, siuè denique de tali int#tione constet per traditionem, consuetudinem, seu legem non scriptam. Quanuis enim talis consuetudo non sit vniuersalis in omnibus **[471]** legibus pœnalibus (vt Nauarr. volebat)[2300] potest in aliqua republica, seu congregatione introduci, & illa erit optima interpres cuiuscunq#ue legis talis communitatis, nisi per ipsammet legem reuocetur, exprimendo vt talis lex obliget, vel habeat vim præcepti non obstante contraria consuetudine.

Vltra hos verò casus possumus generalem regulam negatiuam constituere. **[sect. 9]** [2301] Quoties per verba legis pœnalis non declaratur suffici#ter proprium pr#cept# obligans ad actum, vel omissionem eius, præsumend# est, esse legem purè pœnal#, ita vt in hoc casu procedat opinio Nauarri tractata cap. pr#cedenti. Quia procedit etiam ratio eius: nam si lex non satis explicat duplic# obligation#, seu præceptum, benignior pars est eligenda, cum res sit dubia, & lex non satis explicet rigor#. Censebitur autem lex non satis explicare priorem obligation# conscientiæ, qu#do nec lata fuerit per verbum expresse præceptiu#, quod in actum prohibitum, vel imperat# cadat, nec ex circ#st#tijs, aut materia, vel pœna legis colligatur virtuale pr#ceptum, seu intentio suffici#s pr# cipi#tis. In priori parte huius docum#[2302]ti videtur f#data regula, quam generaliter admittit Castro, quoties lex non fer tur per verbum imperandi, aut prohibendi, sed per verba conditionem tantum signific#tia, legem esse purè p#nal#. Vt cum lex dicit si quis inueniatur extrah#s triticum ex regno, perdat illud, vel duplum; vel cum dicit, quic#q#; depreh#sus fuerit venans in tali loco, soluat tale quid. Similes enim leges ex vi verborum non induc#t obligationem ad actum, vel omissionem, quia in rigore non præcipiunt.

Hæc autem regula indiget limitatione **[sect. 10]** [2303] insinuata in posteriori parte nostri documenti. Nam si p#na legis intrinsecè supponat culpam, lex non est censenda purè p#nalis, etiamsi sub illa forma feratur, quia conditio p#n# satis declarat ment# legislatoris, vt quando exc#municatio fertur sub hac forma, siquis hoc fecerit sit excommunicatus, vel qui hoc dixerit anathema sit. Nam licèt Nauar. dicat, has[2304] leges esse purè p#nales, supponere tam# culpam ex prioribus legibus diuinis, aut humanis, nihilominus verum non est. T# quia s#pe non supponitur talis obligatio prior, vt quando nouo statuto dicitur, Si quis ingressus fuerit talem locum, maneat excommunicatus, id#q#; cum proportione est, quando veritas aliqua de nouo definitur sub illa forma, Siquis tale, vel

tale dixerit, anathema sit. Tum etiam, quia licet conditio apposita sit de re contra ius naturale, vel diuinum, vt siquis #cusserit, si quis furatus fuerit, &c. nihilominus ad excommunicationem necessarium est præceptum Ecclesiasticum, & c#tumacia contra illud, vt talis p#na incurratur. Quoties ergo leges imponunt huiusmodi p#nas non sunt purè p#nales, etiamsi dictis verbis vtantur. Idemq#ue censeo, quando p#na est grauissima, etiam corporalis, vt si imponatur p#na mortis, vel mutilationis, aut alia æquipollens, idq#; non solum ratione periculi (vt quidam volunt) nam illud s#pe vitari posset: sed ex morali æstimatione talis p#n#. Nam lex censenda est prudens, & iusta: esset aut# intolerabilis, si propter rem, quæ culpa caret, p#nam mortis, vel mutilationis imponeret. Et ideò diximus in superioribus ex doctrina Augustini, omnia præcepta legis veteris, quæ p#nam mortis corporalis imponebant, induxisse obligationem sub mortali. Vnde licèt verba non sint expresse præceptiua, vel prohibitiua, satis est, quod virtute illam c# tineant, & ex adiuncta p#na declaretur, qualis sit legis latoris intentio.

[sect. 11] [2305]

Obijcies, quia satis grauis p#na est flagellationis publicæ, quæ imponitur frangenti carcerem, & nihilominus ille non obligatur in conscientia seruare il lam prohibitionem, nec peccat fugiendo. Respondeo, vel illam pœnam respectu talis personæ non censeri nimium grau#, vel à republica iudicatam esse proportionatam ad coactionem necessari# pro tali prohibitione, & quasi ad defensionem sui iuris, & publicæ iustitiæ, & ideò omnia esse prud#ter consider#da.

Deniq#; quamuis verba per se spectata, vel grauitas p#næ, non satìs ostendant **[sect. 12]** obligationem in conscientia ad legem obseruand#, consideranda est materia le gis: nam si illa fuerit moralis, id est, pertinens directè ad bonos mores reipublic#, & ad cohibenda vitia, & ad eos fines c#seatur necessaria, vel ad pac# eius, vel ad vitandum magnum incommodum eius, magna præsumptio est, legem poni sub intentione obligandi in conscientia, **[472]** etiamsi modus præcipiendi non sit adeò expressus, & formalis, nec pœna nimi# grauis. Ita sumitur ex Victor. & Couar. suprà. Et ratio est, quia credendum est, legislator# in his casibus velle obligare[2306] modo magis conueniente, & necessariò reipublicæ, in tali autem materia, & occassione maximè expedit, cogere obligando in conscientia; ergo. Quando verò nihil horum interuenit, sed materia est politica, vel non magni mom#ti, aut necessitatis ad bonos mores, & forma pr#cipiendi est tantum conditionata, & pœna non nimium grauis, signum suffici#s est, talem legem non obligare in c#sci#tia.

Ad primam rationem contrari# sententiæ iam responsum est, legem pœna **[sect. 13]** lem resolui in aliquam conscientiæ obligationem soluendi, vel sustinendi pœnam, & hoc satis esse, vt sit vera lex, eti# si ad conditionem sub qua pœnam c#minatur, in conscientia non obliget, respectu cuius conditionis dicitur purè p#nalis, licet respectu ipsius pœnæ efficaciam habeat obligandimodo pr#dicto. Ad secundam negatur sequela, nimirum, talem legem fore iniustam, qui licèt inferat p#nam (id est, grauamen aliquod, seu malum) sine culpa, non tamen sine causa, vel licet illud inferat sine culpa morali, non tamen sine culpa ciuili, seu politica, & hoc sufficit. Vnde ad tertiam negatur etiam sequela, quia ratio inferendi maiorem, vel minorem p#nam, non solum esse potest maior, vel minor culpa, sed etiam maior, & minor causa, seu necessitas inferendi maiorem, vel minorem coaction#. Et argumentum deficit planè in regula religiosa, in qua inæquales p#n# inferuntur propter varias tr#sgressiones regularum, quæ ad culpam non obligant.

Ad quartum iam declaratum est, cur oporteat, dari, aliquas leges purè p#nales, & quibus signis à mixtis discer ni valeant.

CAPVT V.

Vtrum lex humana pœnalis possit obligare in conscientia ad illam soluendam, vel exequendam, seu obseruandam ante iudicis condemnationem, & executionem.

DIximus de obligatione legis p#nalis ad actum, vel omissionem **[sect. 1]** prohibitum, nunc superest dic#dum de altera parte talis legis, quæ est impositio p#næ, quæ scilicet, obligatio ex illa nascatur, & dicemus prius de possibili, deinde de facto, habetque locum qu#stio, tam in lege purè p#nali, quam in mixta, eademque proportione in vtraq#; definienda est. Prima igitur sententia docet indistinctè, legem humanam pos[2307]se obligare in conscientia transgressorem ante omnem sententiam ad omn# p#nam quantumcunque grauem exequendam, etiamsi actionem ipsius rei requirat, illa tantum actione excepta, qu# intrinsecam malitiam inudueret, si ab ipsomet delinquente fieret, vt esset v. g. occidere, aut mutilare se ipsum. Hanc opinionem tenere videtur Castro toto[2308] lib. 2. de lege p#nali, qui maximè loquitur in particulari de p#na confiscationis omnium bonorum. Putat enim obligare in conscientia delinquentem, qui ill# ipso facto incurrit, ad tradenda omnia bona sua fisco, etiam ante sent#ti# declatoriam. Ex quo exemplo planè sequitur, dicta vniuersalis regula, pr#sertim quoad p#nas, qu# corporales non sunt, & rationes, quibus vtitur, generaliter #ced#t. Sequuntur hanc sententiam magna ex parte Panormit. Felin. & alij Canonistæ in[2309] c. 1. de Constit. & plures sumi possunt ex Tiraquel. in l. *Si vnquam*, verb. *Reuertatur*. n. 291. & sequentibus. Fundam#ta huius sententiæ sunt multa, quæ latè refert, & soluit Simancas infrà citandus.

Quibus omissis, quia in sequentibus **[sect. 2]** atting#tur; duæ partes distingui poss#t in hac sententia. Vna est indefinita, scilicet, non deesse in lege humana potesta[2310]tem obligandi ad pœnam, & ad pœnæ exequution#, seu obseruationem ante omnem sententiam, & hoc tanquam ver# admittim#. Quia nulla in eo potest ostendi repugnantia, & præterea ex dicendis clarè constabit. Altera pars est, hanc potestat# extendi ad omnem pœnam cum sola exceptione pœnæ includentis malitiam, quia non potest alia cum fundam#to excipi. Quod probatur, quia lex humana potest directè præcipere quidquid honestum est, si sit necessarium ad bonum commune Reipublicæ; ergo etiam potest id in pœnam pr#cipere dicto modo, quia potest etiam esse necessarium ad c#mune bonum. Neque obstabit acerbitas p#n#, tum quia tale potest esse delictum, vt totam illam mereatur, tum etiam, quia lex huma-**[473]**na potest obligare ad rem etiam difficillimam, si bono communi expediat: tum denique quia iudex per sententiam declaratoriam potest ad hoc obligare, vt constat in pœna illa de confiscatione bonorum; ergo lex poterit.

Nihilominus sententiam hanc non pro **[sect. 3]** [2311]bo quoad hanc vnicam exceptionem, c# tanta generalitate in cæteris pœnis. Quia vltra pœnas, quas ipse reus licitè in se non potest exequi; sunt aliæ ita acerbæ, & non repugnantes naturæ, vt præter humanam potestatem sit illas dicto modo imponere. Cuius non minimum signum est, nullam talem inueniri legem humanam. Nam quod dicitur de confisc#te bona, quòd ratione illius reus teneatur illis se spoliare, verum non est, tum quia consuetudo oppositum docet, & tenet, & nullus vir, aut confessor doctus obligat huiusmodi delinqu#tes ad se spoli#d# suis bonis, priusquam iudicentur. Tum etiam, quia in cap. *Cum secundum leges*, de hæretic. in 6. declaratum est, non licere fisco vel iudicibus, vsurpare bona hæretici, etiamsi de eius delicto aliàs constet, donec per sententiam declaretur; ergo signum est, ipsum non teneri in conscientia ad se spoliand#. Ex hoc autem vsu satis probabiliter colligitur, non cadere hoc sub humanam potestatem, quia si hactenus fa ct# non est, etiam si c#missa fuerint delicta grauissima, quantum esse possunt, & satis frequ#tia, signum morale est, fieri non pos se. Item quod hactenus non fuit necessarium, nec expedi#s ad commune bonum, sign# est, & nunquam futurum, & natura sua n# esse tale; ergo etiam est signum non esse materi#, vel effectum acc#modatum legi[2312] human#. Confirmatur: nam hac ratione dicimus, materiam propriam consiliorum non esse acc#modatam præcepto humano, quia licet actus sit bonus, tamen obligatio per absolutam legem est vltra humanam consuetudinem, & vtilitat#; ergo similiter non satis est, quod actio pœnalis non sit mala, vel quod sit ho **[sect. 4]** nesta, si obligatio est extra humanam[2313] consuetudinem, & vtilitatem. Et hæc est ratio à priori huius partis, quæ in sequentibus magis explicabitur.

Secunda opinio principalis est extremè contraria, nam simpliciter negat posse legislatorem humanum obligare in conscientia subditos delinqu#tes ad p# nam ante sententi#. Pro qua referri possunt Couar. in Epitom. quarti, p. 2. c. 6. §.[2314] 8. & alij infrà citandi. Tamen nullus est, qui non addat aliquam exceptionem, & ita non videntur ita generatim loqui, quanqu# plures eorum rationes, si efficaces essent, id probarent. Potest ergo[2315] hæc sententia suaderi primò, quia c#tra iustitiam est, vt aliquis non accusatus, & conuictus cond#netur, prius quam audiatur, & ideò hoc d#nant omnia iura: sed si quis obligaretur ante sententiam, damnaretur non auditus, & non conuictus; ergo esset contra iustitiam; ergo excedit omnem potestat#. Secundo, quia[2316] cogere ad obseruantiam legis est offici# iudicis, qui ab Aristotele propterea vocatur iustum animatum; sed contra natur# est, obligare reum, vt in se exerceat officium iudicis, & sibi inferat vim, & coaction#; ergo etiam est contra naturam obligare illum, vt pœnam in se exequatur, quia[2317] per pœnam fit coactio. Vnde argumentatur tertio Soto, nam pœna consistit in passione; ergo natura abhorret, vt aliquis cogatur, eam in se exequi, quia non debet simul esse agens, & pati#s. Quartò argument#tur multi; lex humana debet esse tolerabilis, vt suprà dictum est, imò & facilis, vt regulariter obseruari possit, non enim est pr#cipi#d# multis, quod pauci possunt efficere, sed exequi in se pœn# ante omnem cond#nationem, est res valde difficilis, quam moraliter loquendo pauci implebunt; ergo non est materia accommodata legi humanæ.

[sect. 5] [2318]

H#c sententia non potest vniuer saliter defendi, & ita à nullo Doctore catholico, quem viderim, vniuersaliter, vel sine limitatione asseritur. Quia exc#municatio est pœna, & grauissima, vt iura do cent, & tamen certissimum est, sæpè imponi ipso facto, & incurri ante sententiam iudicis, & idem est de alijs censuris. Ex quo exemplo constat,

rationes factas non habere vim; nam qui exc#municatur ipso facto, cond#natur antequam in exteriori iudicio audiatur, accusetur, & c#uincatur; ergo vel illa pœna iniusta est, quod dicendum non est, vel hoc non est intrin secè malum, nec per se iniustum; ergo ex hoc capite non rectè probatur esse supra potestatem humanam obligare ad p#n# ante sententiam. Ratio autem huius est, quia accusatio, & c#tera debent esse ac-**[474]**c#modata condemnationi; quando autem quis per legem pœnalem obligatur ipso facto, non condemnatur in foro exteriori, sed in conscientia; ergo in illo debet accusari, audiri, & conuinci. Hoc autem modo constat, eum, qui sibi conscius est, delicti contra legem commissi, in sua conscientia accusari, & si aliqu# excusationem habet audiri, & cum rationabilis non appareat, conuinci; ergo non est alienum à iustitia, quod tunc eti# in conscientia obligetur. Non ergo cogit prima ratio. Nec etiam secunda, quia licet iudex ex officio debeat cogere ad leges seruandas, tamen etiam legislator ipse potest aliquam coactionem per se adhibere, præsertim pro his casibus, # quibus viderit officium iudicis non sufficere; & hoc facit Ecclesia, quando imponit censuras ipso facto; ergo etiam potest id facere quicumque alius legislator, si aliunde non repugnet. Ex tertio eti# capite agentis, & patientis non repugnat; tum quia in viu#tibus, & pr#sertim in liberis non repugnat idem esse ag#s, & patiens, tum etiam quia interdum potest pœna in actione consistere, si vol#taria est; tum denique quia sæpe lex ipsa secum affert executionem, & imponit pœnam, vnde ipsa est agens, & homo patiens. Deniq#ue difficultas non est tanta, quæ superet conditionem humanam: n# exc#municatio satis grauis pœna est, & ad multa obligat satis ardua, vt sunt pri uari omni vsu rerum sacrarum, & omni humana communicatione, & fructibus beneficior#, &c. & nihilominus ad hæc obligatur homo ante sent#ti#; ergo imponere hoc onus non est supra potestat# legis human#, nec repugnat in omni pœna licet in aliqua repugnet, vt diximus.

Est ergo tertia sententia, qu# à priori **[sect. 6]** [2319] solum differt, quia excipit solas censuras. Ita sentit Soto lib. 1. de Iustit. q. 6. ar. 6. & lib. 4. q. 6. art. 3. Qui singularis est in hoc, quòd licèt fateatur, c#suras posse per legem imponi ipso facto (id enim negare non poterat) de omnibus alijs pœnis, id negat, solum propter fundam#ta proximè soluta in pr#cedenti paragrapho. Constituit autem differentiam, quia per censuras, inquit, priuat Ecclesia fideles quibusdam bonis c#munibus quod potest facere, quotiesc#q#; ex parte illorum sufficiens causa fuerit, nullo spectato eorum consensu, neque interueniente alia actione præter ipsam sententi# legis. Sicut potest (inquit) Rex non admittere ad publicum conuiuium de bonis suis eum, qui hanc vel illam conditionem non habuerit, nulla interueniente sententia, sed ipso facto. Alia item ratio, & fortassè probabilior reddi posset, quia c#sur# non tam sunt pœnæ vindicatiu#; qu# medicinales, vt autem medicina adhibea tur, non est necessaria sententia iudicis, sed vnusquisque tenetur eam assumere, maximè pr#cipiente medico, seu postore; ali# verò p#n# sunt vindicatiuæ, & ideò maiorem coaction# requirunt. Alia it# ratio reddi posset, quia censur# inducuntur per modum præcepti superioris vetantis talem actionem, reception#, aut c#munication#, vel quid simile, & ideò non sequuntur conditiones pœnarum, sed præceptorum, qu# obligant virtute **[sect. 7]** [2320] ipsius legis, absque alia sententia.

Nihilominus hæc sententia defendi non potest, vt opinor, sunt enim multæ aliæ pœna, quæ non solum de possibili, sed etiam de facto imponuntur per ipsam legem ante sententiam hominis, & consequenter imponunt aliquam obligationem in conscientia. Hoc patet in primis in pœna irregularitatis, quæ n# solum potest ipso iure imponi, sed eti# hoc includit

in ratione sua, vt ex propria materia suppono, & consequenter ante omnem sententiam obligat in conscientia ad abstinendum ab omni vsu, & receptione ordinum. Scio, ipsum Sot#[2321] hanc irregularitatem pœnalem vocare censuram, sed in hoc etiam falsa est eius sententia: & contra cap. *Quærenti*, de Ver bor. significat. & contra communem vsum rescriptorum, Pontificium, & Romanæ curiæ. Et in hoc exemplo deficit secunda ratio facta, quia irregularitas non est medicinalis pœna, sed vindicatiua, & ideò est de se perpetua

[sect. 8]

Idem est de priuatione beneficij, eti# iustè prius possessi: nam potest imponi ipso facto ante omnem sententiam, vt[2322] fatetur Nauarr. in Summ. cap. 23. n. 67. vbi de possibili loquitur, tamen n. 110. versic. *Nota decimo*, notat duos casus simoniæ confidentialis, in quibus iuxta decreta Pij IIII. & Pij V. quæ ibi refert,[2323] hæc pœna ipso facto incurritur. Et qu#uis Sylu. Couarr. & alij dubitent de fa-**[475]**cto, maximè in intelligentia vnius, vel alterius textus, tamen quòd id facere possit Ecclesia non dubitant. Estque casus satis expressus in cap. *Licet*, de Elect.[2324] in 6. Vbi id notat Glossa verb. *Priuatus*, & Nauar. cap. 25. n. 118. dicens, eum, qui intra annum post obtentum benefici# parochiale, non ordinatur, amittere illud ipso facto, ita vt non possit in conscientia illud retinere. Et eodem modo intelligit p#nam amissionis Episcopi, qui intra sex menses non consecratur, in Concil. Trid#tino Sess. 23. de Reformat.[2325] c. 2. Responderi autem potest ex eodem Nauar. & Soto supra, illam non esse pro priam p#nam, sed quasi conuentionem, quia, v. g. qui recipit beneficium parochiale priusquam sit sacerdos, sub hoc tacito pacto illud recipit, vt intra ann# ordinetur, aliàs illud amittat, & hoc modo eludit Soto alia similia exempla sed non satisfacit, tum quia similes leges non tantum habent efficaciam in eos, qui post illam legem receperunt beneficia, sed etiam in eos qui iam illa habebant, in quibus nulla conuentio pr#cessit; tum quia licèt is, qui recipit beneficium ignoret talem legem, & nullo modo consentiat tali conuentioni, manet obnoxius illi obligationi, & pœnæ; ergo est ex efficacia legis, non ex conuentione.

Tertium exemplum est in pœna con **[sect. 9]** [2326]fiscationis bonorum, qu# ipso facto imponit, cap. *Cum secundum leges*, de Hæret. in 6. cum similibus. De qua potissimum disputant Doctores relati, & ferendi, & inter eos est controuersia; an reus teneatur in conscientia se spoliare bonis confiscatis, in qua, concedimus veriorem esse partem negantem, quæ c#munior est. vt videmus. Et etiam controuersia, an reus ipso facto amittat dominium suorum bonorum, esto non amittat iustam possessionem, vsumfructum, & vsum; tamen fortasse est quæstio de modo loqu# di, quia dubitari non potest, quin reus ipso facto amittat aliquod ius, quod antea in suis bonis habebat, & fiscus illud acquirat. Nam ratione illius iuris, qu#do posteà fertur sententia declaratoria criminis, retro trahitur exequutio pœnæ, & fiscus recuperat omnia bona rei, vbicunque, & quomodocunque illa inuenerit; ergo talis lex infert aliquam pœnam, statim ac sit crimen, ante omn# sententiam. Vnde etiam ex illa nascitur obligatio in conscientia ad non dilapidanda ea bona in detrimentum fisci, & ad non faciendos contractus, qui possint in damnum tertij red#dare. Sed de hac[2327] pœna in materia de H#resi, Deo dante, latius dicturi sumus. Præter has denique sunt multæ aliæ pœn# priuationum fructuum, irirtationum contractuum, & inhabilitatum, ad quas sæpe lex p#nalis obligat in conscientia, vt constat de aliquibus impedimentis ex delicto ita inhabilitantibus personam ad matrimonium, vt

ante omnem sententiam irritent sub sequens matrimonium, ex recepta, & indubitata sententia, quam ipse Soto in 4. am plectitur. Inhabilitas etiam ad donandum, acquirendum, v#dendum, & similia, sæpe inducitur per legem humanam ipso facto, vt infrà videbimus. Cur ergo, sicut hoc facit lex ipso facto, propter alias rationes non poterit etiam id efficere propter delictum: non est ergo sufficiens illa exceptio, quam facit Sotus.

Accedit præterea, quod generalis re **[sect. 10]** gula à Soto constituta nulla sufficienti ratione probatur: nam potissimæ sunt, quas ad duxi in prima sententia, & ostendi nihil probare. Denique differentia, quam adducit Soto, non est constans. T#[2328] quia c#sur# etiam priuant proprijs bonis, vt fructibus beneficij, vsu proprij muneris, seu officij, & aliquarum actionum, quarum homo est Dominus. Tum etiam per alias leges inhabilitantes interdum priuatur homo bonis, seu iure proprio, vt est habilitas ad contrahendum matrimonium, vel quid simile, quod tamen per legem fieri solet in p#nam, vt dixi. Tum pr#terea, quia dum Ecclesia priuat bonis communibus, non se gerit vt domìna, sed vt fidelis dispensator, & Iudex: ergo sicut potest per legem ferre sententiam, qua priuet hominem bonis c#munibus, ad quæ habebat ius ab ipso Domino, ita etiam potest priuari bonis proprijs, quia non plus aliquando æstimantur, nec magis vtilia sunt bona propria, quam communia, vt cathedr# suffragia, & similia; ergo de his omnibus possunt ferre leges p#nales operantis ipso facto, quod Soto negat. Et probatur consequentia ad hominem, quia in hoc æquiparentur censuris, & nulla alia **[476]** ratio differenti# ab eo redditur. Ad sec#dam vero, quam nos adduximus, respondetur, etiam alias pœnas esse posse medicinales, & è conuerso etiam censuras esse pœnas vindicantes delicta, Præ terqu# quod vindicatio respectu vnius, est medicina pr#seruatiua respectu alio rum, & ideo postulare potest eandem vim & efficaciam. Tertia item differentia nulla est, quia etiam inhabilitas ad matrimoniumper legem imposita includit præceptum non contrahendi cum irritatione, & è conuerso priuatio inducta per censuram, s#pe non solum præceptum, sed etiam irritationem includit; est ergo eadem ratio.

Quarta sententia distinguit duplic# **[sect. 11]** [2329] pœnam, vna est, quæ in sola passione c# sistit, nec requirit actionem, seu exequu tionem hominis. Alia, qu# sine hominis actione, & exequutione fieri non potest. De priori affirmat h#c opinio, posse per legem ita imponi, vt ante omnem sententiam obligetur homo in conscientia ad seruandam illam, de posteriori autem negat. Hæc fuit opinio Caiet. 2. 2. q. 62. art, 3. & in Summa verb. *Pœna,* vbi videntur ita sentire Angel. Armil. & alij S#mistæ. Approbat etiam distinctionem Caiet. Simanc. de Catholic. Instit. tit. 9. n. 31, & sequentibus, & inclinat Syluest. verb. *Assasinus*, num. 4. in fine, tamen n. 4. in ea non persistit. Citatur etiam Victor. in Relect. priori de Indis. nu. 14. Adrian. Quolib. 6. q. 1. Conrad. de Contracti, q. 7. Cordu. lib. 1. Quæstion. q. 36. & plures ex Iurisperitis, præsettim Barthol, in l. *Eius qui delatorem,* ff. de Iure fisci: & Bald. in l. *Id quod pauperibus.* C. de Episcop. Et Cleric. Ioan, Andr. cap. 1. de Homicid. in 6. & Anchar. in cap. *Felicis,* de Pœnis. in 6. Sed hi auctores re vera non loquuntur generaliter, sed de vna, vel alia graui pœna. Prior ergo pars huius sententiæ de pœnis consistentibus in passione sufficienter probatur argumentis factis contra secundam opinionem. Aliqua verò ex fnndamentis illius secund# opinionis applicantur ad posteriorem partem suadendam. Sed illa iam soluta sunt, vndevnicum superesse potest huius par[2330]tis fundamentum, scilicet, quia leges humanæ debent esse tollerabiles, & acc#modatæ humanæ conditioni, cap. *Cur au tem lex,* dist. 4. cap. *Alligant.* 26. q. 7. cum suprà notatis de hac re, sed lex, quæ obligaret hominem in conscientia ad

exe[2331]quendum in se pœnam, quæ propriam eius actionem requirit, esset nimis grauis, & intolerabilis, & aliena à communi hominum vsu; ergo talis modus legis excedit humanam potestatem. De qua ratione præter citatos videri potest Nauarr. in C#ment. de Datis, & promissis num. 44.

Nihilominus h#c sententia vniuersa **[sect. 12]** [2332]liter, & in distinctè sumpta probari non potest, nec distinctio data potest subsistere. Quod ita declaro, quia vel prior pars de pœnis pure passiuis, seu negatiuis intelligitur vniuersaliter, & sine vlla exceptione, vel cum hac moderatione, *Nisi pœna contineat nimiam acerbitatem repugnantem humanæ conditioni*. In priori sen su non est vera prior pars. Nam si quis per legem damnetur, vt fame pereat, n# potest in conscientia obligari ad non comedendum, quanuis illud non requirat actionem, sed carentiam actionis, cuius manifestum argumentum est, quia eti# post sententiam iudicis ad id non obligatur reus in conscientia, vt traditur. 2.[2333] 2. q. 64. & bene Victor. Relect. de Homicid. num. 28. Idem est, si per legem quis obligatur ad non fugiendum è carcere, in quo timet aliquod graue nocumentum: nemo enim ad hoc in conscientia obligatur, vt ibidem docet Victor. & infrà attingemus, & tamen illa pœna n# requirit actionem, vel motum, sed quietem. Idem est. v. g. de pœna non celebr# di, aut non c#municandi: nam si ex effectu sequuto, v. g. infamia fiat nimis acerba, non obligatur quis in conscientia ad seruandam illam. Propter quod dicunt omnes auctores, exc#municat# occultum posse licitè publicè communicare, quando sine graui imfamia id vi tare non potest. Pr#terea ratio, quam dicta sententia pro se adducit, persuadet, in illa priori parte necessariam esse hanc moderation#, quòd p#na licèt sit purè passiua, nihilominus debeat non esse nimis acerba, & inhumana. At verò posita hac moderatione, etiam erit adhibenda in altero membro distinctionis, & sic erit falsum, & ruet tota distinctio. Nam pari ratione dicendum est, p#nam quæ requirit actionem, tunc solum non posse dicto modo in conscientia imponi **[477]** quando est nimis grauis, & præter humanam fragilitatem: secus autem esse, si intra latitudinem illius generis pœn# moderation# retineat. Tum enim cessat fundament# illius sententiæ, cessat eti# omnis ratio iniustiti#, quia lex humana potest præcipere quidquid, nec malum est, nec nimis graue, aut repugnat naturæ, si aliunde possit habere æquitatem, & vtilitatem boni communis.

Superest tamen vt probemus, hæc duo **[sect. 13]** [2334] non repugnare, scilicet, pœnam requirere actionem ipsius rei, & nihilominus esse moderatam, & humanam; id autem multipliciter ostendo. Primò quia dicti auctores fatentur, per sententiam declaratoriam criminis incurri posse aliqu# p#nam in conscientia sine alia condemnatione, vel exequutione iudicis, aut ministrorum eius, ergo idem posset facere lex non postulando sententiam declaratoriam. Probatur consequentia, quia per sententiam declaratoriam n# fit coactio physica, vt sic dicam, & reus ipse obligatur, vt sit exequutor pœnæ in se ipsum, & nihilominus mandatum ipsum non censetur intollerabile, vt procedit à iudice; ergo nec respectu legis ille modus p#næ est nimis acerbus, si alias ex parte materiæ boni communis sit sufficiens ratio vtilitatis. Secundo, quia moraliter loquendo non minus graue, & onerosum est homini libere se priuare aliquibus actionibus ad quas habet, vel propension#, vel ius, vel ex quibus sperat fructum, quam aliquas actiones, exercere; qu# p#nales, vel sibi graues sint, ergo si non est pœna nimis rigorosa, obligare hominem in conscientia, vt se priuet multis actionibus, vt c#municatione humana, & diuina, vsu sui officij, etiam cum priuatione fructus, non erit etiam nimis durum, quod obligetur

aliquando ad actionem p#nalem moderatam. Probatur consequentia, quia quod sit actio positiua, non includit spe cialem malitiam, vt suppono, propter quam ab homine fieri non possit; in reliquo autem æqualis est ratio, præsertim cum voluntaria omissio moraliter sit quædam actio, quatenus non fit sine voluntate continendi se ipsum. Vnde confirmatur: nam secundum æstimationem moralem plusvellet homo tantam pecuniæ quantitatem soluere, quam priuari suffragio actiuo, vel passiuo circa tale munus, sed potest per legem in conscientia priuari suffragio actiuo, vel fieri inhabilis ad passiuum; ergo etiam poterit imponi pecuniaria p#na ipso facto soluenda etiam si in actione consistat.

Tertio, quia leges imponentes p#nas **[sect. 14]** priuatiuas, seu passiuas, consequenter obligant ad multas actiones homini inuoluntarias, si necessariæ sint ad seruan dam priuationem, vel ex illa consequantur. Vt excommunicatus si sit in Ecclesia & Missa, vel diuinum officium inchoetur, tenetur egredi, vel si ei detur beneficium, tenetur non acceptare, quod licet videatur negatiuum, non fit sine positiua actione, & (quod difficilius est) quando quis per legem priuatur beneficio, obligatur in conscientia relinquere illud secundum multos. Respondent aliqui, per legem auferri titulum beneficij, quia hæc est p#na, quæ non requirit hominis exequutionem, inde autem sequi obligationem renunciandi beneficium, quia ablato titulo, perditur dominium beneficij, quia omninò pendet à titulo, argumento. Regul. 1. de Regul. iur. in 6. & cap. vnic. de Eo, qui mittitur in poss. in 6. & cap. *Relatum,* de Iur. Pa[2335]tronat. Hæc autem obligatio iam non est p#na legis humanæ, sed obligatio legis diuinæ, quia nemo potest retinere quod suum non est. Sed hoc non eneruat, sed confirmat potius rationem factam: nam si lex potest se ipsa auferre titulum beneficij, etiam si inde sequatur nocumentum illud renuntiandi beneficium, cur non poterit directè obligare ad hoc ipsum nocumentum. Item quia eodem modo dicere quis posset legem priuare omni dominio, & iure in pecuniam, & illud in alium transferre, & inde sequi obligationem non retinendi rem alienam, sed tradendi illam vero Domino, sicut in pr#scriptione lex priuat priorem Dominum omni iure, quod in re, vel ad rem habebat.

C#cludo igitur, ex omnibus his ferè **[sect. 15]** [2336] opinionibus alìquid sumendum esse ex quo vera doctrina consurgat. Primum itaque assero, posse legem humanam obligare in conscientia ad p#nam tam passiuam, quam actiuam ante omnem sententiam, si aliunde seruetur æquitas. Hòc probatur, quia legislator potest **[478]** suo pr#cepto obligare non solum ad sustinendam pœnam, sed etiam ad agend# quando pœnalis actio potest licite ab ipso reo exerceri licitè, & non est nimis acerba, & inhumana; ergo potest per legem ita hoc præcipere, vt statim obliget absque alia declaratione. Etenim superior potest propter alias rationes iustas ita obligare subditum ad similem actionem; cur ergo non poterit propter iustam causam ex delicto ortam? Certe non potest probabilis ratio reddi, vt ex dictis etiam contra alias sententias constat.

Secundo dicendum est, hunc modum **[sect. 16]** [2337] obligationis habere locum in pœnis moderatis, non verò in quibuscunque grauissimis, præsertim quando requirunt hominis #xequutionem, hoc etiam proximè probatum relinquitur. Tertio di[2338]cendum est, hunc modum obligationis facilius posse imponi in pœnis priuatiuis, quam in his, quæ requirunt action# hominis, qui punitur, & inter priuatiuas facilius in censuris, & irregularitatibus, quam in alijs. Hanc assertionem da mus auctoribus secundæ, & terti#, sententi#, & eam suadent rationes eorum, maximè tamen vsus vt statim videbimus, & illius alias

congruentias afferemus. Atque hæc sententia sic moderata est sine dubio communior inter modernos Auctores, vt videre licet in Corduba dicta q. 36. ferè in principio, Nauar.[2339] citatis locis, & idem tandem dicunt expressè Couar. & Simanc. & existimo antiquos Doctores nihil ab hac sententia discrepare.

CAPVT. VI.

Quando leges pœnales contineant sententiam ferendam, & non latam, & ideo non obligent in conscientia ad pœnam ante iudicis sententiam.

OStendimus non deesse potestatem **[sect. 1]** legislatori humano ad obligandum subditos ad pœnam su# legis absq; interuentu alicuius sententiæ per hominem latæ, superest dicendum de actuali obligatione, quando imponatur: quoniam certum est, non semper vti legislatores hac potestate, neque etiam nunquam illa vti, ideoque necessarium est exponere, quando leges pœnales vno, vel alio modo obligent. In hoc ergo capite dicemus de legibus, qu# non statim obligant ad pœnam: in sequenti vero de his, qu# obligant, ex quibus, priores dicuntur continere sententiam pœnæ ferendam per iudicem; posteriores vero dicuntur esse lat# sententiæ, quia per se ferunt sententiam cond#natoriam de tali pœna, siue requirant sententiam declaratoriam criminis, siue non, vt postea explicabimus. Quia verò tota hæc distinctio legum **[sect. 2]** maximè pendere solet ex ipsarum verbis, ideo ad hoc declarandum aduerto, duplici verborum genere solere vti leges ad p#nas imponendas, vnum possumus simplic# vocare aliud compositum: simplicem voco, quando lex solum vtitur verbo præcipiendi, & imponendi p# nam; compositum verò quando illi verbo addit, vel aduerbium aliquod, vel ali# particulam, aut clausulam, per quam magis explicet modum imponendi pœnam Et vterq#ue modus est multiplex, & varius. Nam in priori, primo fieri potest simplex c#minatio p#næ, vt cum dicitur, *Prohibemus hoc fieri sub tali pœna.* Secundo potest fieri per verbum de futuro significans actionem, vt *excommunicabitur, deponatur, irritabitur. &c.* Tertio per simile verbum de præsenti, vt *excommunicamus, irritamus.* Quarto per verbum præteriti, quod rarò fit, nisi addito alio verbo, vt, *Nouerit se priuatum, sciatse esse inhabil#, &c.* Quinto per verbum imperandi, vt exc# municatur, &c. Sexto per verbum, substantiuum, *sum,* quod semper adiungitur alicui participio, & per dicta tempora, & modos variari potest, vt, *Priuatus est.* vel *fuit, priuatus erit, sitpriuatus,* & ex parte participij potest esse similis varietas præsentis, vel, futuri, vt, *Priuandus est,* vel *Priuatus est. I*n altero modo form# legis composito distinguuntur etiam quam plures particulæ, & modi quibus iussio p#n# solet vrgeri, & quasi exaggerari, vt statim incurrantur, quales in primis s#t omnes illæ particulæ, quæ indicant pr#sentaneum effectum, vt, *Eo ipso, Ex tunc, Ipso facto, Ipso iure,* & similes. Secundo s#t aliæ excludentes expresse necessitatem sententiæ, vt *Ante sententiam, absque alia declaratione, nulla monitione præmißa, &c.* Tertio sunt aliæ explicantes obligatio nem **[479]** in conscientia, vt si lex dicat, *In conscientia teneantur,*

&c. Quarto sunt qu#dam particulæ vniuersales, qu# videntur hoc c# prehendere, vt *Omnino, penitus, plenè, &c. nullius momenti,* & similes.

Pr#terea aduerto, iuxta communem vsum, & sensum Doctorum, omnes ferè **[sect. 3]** hos terminos habere maioremvim circa p#nas, quæ hominis actionem non requirunt, quam in alijs inuoluentibus talem actionem, & ideò hoc etiam considerari solere ad regulas in hac materia constituendas. Quæ plures tradi solent. Antequam vero illas constituamus aliud[2340] supponimus fundamentum generale in hac materia, quod posuit Gloss. in cap. *In pœnis,* de Regul. iur. in 6. Nimirum, quoties talia sunt verba legis (quæcunque illa sint) vt ex vi illorum incertus sit sen sus legis, an scilicet, contineat sententiam latam, vel ferendam, de ferenda interpretandam esse, & ideò per se non obligare in conscientia. Idemque tenet Glos. in cap. *Cupientes. §. Si vero.* verb. *Priuentur,*[2341] de Elect. in 6. Item Glossa in cap. 2, §. 1. de H#reti. in 6. verb. *Innodetur,* sequitur Castro dico lib. 2. cap. 1. Tiraquel. de P# nis temper. num. 245. plures referens. Fundanturque in illo priucipio iuris, quod pœnæ in partem mitiorem interpretandæ sunt. Et fauent alia principia iuris, quòd nemo pr#sumitur obligatus, nisi probetur; & quod lex, & sententia præcipuè cond#natoria debet esse perspicua, & quod si legislator amplius int#[2342] disset, expressisset, cap. *Ad audientiam,* de Decim. His ergo positis.

Prima regula sit, Quoties lex tantum **[sect. 4]** [2343] vtitur verbis simplicibus comminantibus pœnam, non obligat in conscientia ad talem pœnam subeundam, cuiusc#q; generis p#na sit. Vt cum lex dicit, *Sub pœna quadrupli,* vel *sub pœna inhabilitationis, &c.* Et communis, vt de Censuris diximus tom. 5. & sumitur ex D. Thoma. 2. 2. q. 62. art. 3. & ibi Caiet. Tenent Soto. Cordub. & alij Theologi, & Iurist# etiam c#muniter cum Glossa vlt. in cap. *Fraterni. tas,* 12. q. 2. vbi etiam Nauarr. & Tiraq. suprà num. 254. referens multos. Ratio est, quia talis lex ex vi suorum verbor# nullum pr#ceptum ponit de executione p#næ, solum ergo instruit iudicem, argumento cap. *De causis,* §. 1. de Offic. deleg. Vnde ad summum virtute, & quasi per necessariam illationem præcipit reo, vt pareat iudici, imponenti talem pænam. C#firmatur primò, quia iura præcipi#t pœnas benignè interpretari Reg. *In pœnis,* de Regul. Iur. l. Penult, ff. de Pœnis. Confirmatur secundo, quia aliud est designare pœnam imponendam, aliud ill# imponere; talis autem lex designat p#nam, & non imponit, nec fert sententiam, quia nullum est in ea verbum, quod ill# significet. Vnde Castro adhibet limitation#, vt hæc regula procedat, nisi præ[2344]ter verbum designans p#nam addatur aliud declarans sententiam latam. Sed h#c limitatio non est nunc necessaria: nam pertinet ad caput sequens, in præsenti enim solum agimus de lege simpliciter loquente, vt dixi, & ita ex parte verborum nullam habet limitationem. Ex parte autem p#næ solet duplex limitatio a dhiberi.

Prima est, vt non procedat in p#na **[sect. 5]** conuentionali, quæ in contractibus solet apponi. Quia viol#s contractum statim tenetur ad p#nam designatam in c#tractu soluendam licet in contractu tant# dictum sit sub tali p#na, vel talem p#n# incurrat. Ita tenet Tiraquel. supra. nu. 256. citans Paul. Castren. in l. *Ad diem.*[2345] ff. de Verb. oblig. Expresse idem tenet Felin. in cap. 1. de Constitut. num. 46. & Deci. ibi lect. 2. nu 20. & sequitur Castro suprà. Ratio præcipua est, quia p#na c#uentionalis debetur ex vi pacti, quod autem debetur ex pacto; debetur in conscientia ante iudicis sententiam, ergo. Maior videtur planè colligi ex l. *Rescriptum, §. Si pacto.* ff. de Pact. dicente, *Siquis in pacto pœnam stipulatus est, poße postea agere, vel ex pacto, vel ex stipulatione suo arbitrio*; ergo supponit illa

lex, pœnam conuentionalem deberi ex pacto, & ex promissione. Vt vterque autem titulus inducit obligation# in conscientia, & ideo Glos. ibi differentiam in hoc constituit inter pœnam legalem, & conuentional#, quæ non potest esse alia, nisi quod lex per se non obligat ad pœnam; c#uentio autem, seu pactum obligat. Declaratur in votis p#nalibus: nam siquis vouit aliquid sub tali pœna, censetur vouisse p#nam, ill#q; in conscientia tenetur implere, si principale promissum non impleuit; ergo idem est cum proportione in promissione, vel pacto humano: nam est eadem ra-**[480]**tio, quæ in voto, in quo pœna censetur promissa Deo, vel in pœnam prioris tr#sgressionis, vel in defectum alterius ope ris, quasi sub disiunctione promissi; id# autem est modus promissionis humanæ, vt constat.

Nihilominus limitationem hanc non **[sect. 6]** admittit Nauarr. d. cap. 23. num. 68. Imo ampliat regulam positam, vt non solum procedat in pœna lega Ii, sed etiam in conuentionali. Qui neminem pro sua sententia allegat, nec probat illam aliquo textu, vel ratione iuridica, sed tantum ex consuetudine, quia hæ pœnæ c#uentionales communiter non soluuntur, nisi interueniat coactio, & ita ipsa consuetudo interpretatur, intentionem contrahentium esse, vt talis pœna non ali[2346]ter debeatur. Hanc opinionem sequitur Vasques. 1. 2. Disp. 173. cap. 1. Additque, Nauarrum intellexisse, hanc pœnam c# uentionalem non deberi antequam petatur coram iudice, & debitor cond#netur, quod est verisimile, licet Nauarrus id non explicauerit, quia alia non est propria coactio. Addit præterea, hanc sententiam procedere,, etiam si in contractu expressum sit, vt pœna ipso facto incurratur, quod Nauarr. non dixit, nec ipse aliter probat. Denique alle gat Couarr. in 4. 2. p. cap. 6. §. 8. num. 11. cuius sententia longe diuersa est: ait enim, pœnam conuentionalem deberi in conscientia, si ab altera parte petatur, vnde non requirit sententiam iudicis, & ita interpretatur priorem sententiam, & differentiam inter pœnam conuentionalem, & legalem. Nam in reliquo dicit seruare proportionem, quia sicut non licet resistere iudici impon#ti pœnam, ita nec licet resistere petenti pœnam ex pacto debitam. Addit vero Couar. sicut pœna legasis non debetur ante sententiam, ita nec conuentionalem debere ante quam petatur. Ratio eius est, quia quando alius pœnam non petit, ex iusta coniectura alter præsumit, illam sibi remittere. Non expo. nit autem, quæ sit ista coniectura, potest[2347] autem afferri illa, qua vtitur Nauarr. quia honestiores homines non decet has pœnas exigere, aut velle, argumto cap. *Suam*, de P#nis, & cap. *Fraternitas.* 12. q. 2.

Neutra ex his sententijs potest à nobis simpliciter, & in vniuersum probari, Dicere tamen possumus, priorem esse ver# de rigore iuris, de factovero posse contrarium contingere ex intentione contrahentium. Quod ergo de lege diximus, ita de pacto dicendum est, scilicet, aliud esse loqui de potestate, aliud de facto. Nam de potestate certum est, posse contrahentes conuenire de P#na soluenda in conscientia ab illo, qui contractum, vel promissum non seruauerit, etiam n# expectata alterius petitione. Quod nemo negare potest, tum hoc nulla lege naturali, vel humana sit prohibitum, & non concedat liberam facultatem contrahentium. Loquor autem generatim de contractibus, in quibus non est prohibitum, pœnam apponere: nam siqnis est specialis contractus vbi hoc est prohibitum, vt de sponsalibus statuitur in[2348] cap. *Gemma*, de Spons. ibi nec in conscientia, nec per sententiam debita est p#na. Quan docunque verò licitum est, p#nam ponere, licitum etiam est, se se inuic# contrahentes in conscientia obligare. Sicut etiam est certum, quod si nolint se ita obligare, sed solum vt cogi possint per iudicem ad talem p#nam soluendam,

id etiam positum sit in eorum voluntate, quia nihil est, quod eos necessitet ad se magis obligandum.

[sect. 8] [2349]

Ex his ergo colligo, in conscientia iudicandum esse de obligatione contrahentium ex intentione ipsorum, quia ex illa pendet obligatio, & quoad illam eorum confessioni standum est in foro c#scienti#. Si autem nesciant specialem intentionem explicare, sed solum general#, contrahendi, & obligandi se prout debebant: tum in primis verborum vis perpendenda est: nam si illa contineant promissionem ipsius pœnæ in tali euentu, sine dubio oritur obligatio in consci entia, quia est promissio conditionata, quæ obligat impleta conditione. Et hoc probat exemplum de voto, & quæ de illo tradi solent, habent enim locum in promissione humana p#nali, quæ est quid# c#tractus. Et eadem ratione procedent, in quocunque contractu similem promissionem includente. Atque idem erit, si contractus p#nalis resoluatur in disiunctiuum, vt faciam hoc, vel illud, n# ex illis verbis sine dubio oritur obligatio ad vnum ex illis, & consequenter ad secundum, si primum non impletur. So-**[481]**let autem hoc fieri per modum pœnæ, qu#do vnum est per se primo intentum per c#tract#, & aliud adiungitur in defectum illius, & quasi ad cogendum contrahent#, ne in principali deficiat. Denique ob eand# cau sam, si verba contractus satis sig nificent obligationem ipso facto, vel eo ipso, quod aliquis fuerit pactum trasgressus non video, cur non oriatur obligatio in conscientia, cum ex verbis debeamus de voluntate iudicare, & illa verba satis indicent huiusmodi voluntat#. Qua propter nisi constet de contraria c#suetudine (de qua mihi non constat, pr#sertim pro tali casu) censeo sic contrahentes, & tr#sgredientes contractum obligari ad p#nam in conscientia, ante sententiam, saltem si ab altera parte petatur, vt magis ex sequenti p#cto constabit.

Addo enim vlterius, licet in contractu solum dicatur, sub tali p#na, quam **[sect. 9]** soluere debeat contraueniens contractui; iuxta commune ius, & attenta rei natura intelligend# esse soluendam esse pœnam, nulla sententia, vel coactione iudicis ex pectata. Hoc mihi suadent fundamenta prioris sententi#, quia re vera tota illa obligatio intelligit# nasci ex obligatione pacti, & promissionis human# mutu# vel acceptæ; pactum autem humanum obligat ex se, & sine vllo ordine ad coactionem iudicis. Vnde quamuis non repugnet, pactum fieri sub illa conditione, scilicet sub tali pœna per iudicem imponenda, vel post eius sententiam saltem declaratoriam soluenda; talis tamen intentio non videtur consentanea promissioni, vel pactioni human#; nec eti#videt# pr# sum#da nisi in verbis declaretur, vel de illa certò constet paciscenti. Vel certè nisi certum sit, hanc esse communem consuetudinem: tunc enim censendus est, vnusquisque velle obligari secundum c#munem[2350] consuetudin#. De tali autem c#suetudine mihi non constat (quicquid Nauarr. & alij dicant). Et fortasse ad summum consuetudo habet, vt talis pœna non censeatur debita, donec petatur, vt Couar. di[2351]cebat: potuit autem consuetudo introduci ex probabili pr#sumptione suprà notata. Neque hæc est propria limitatio regul# suprà positæ, quia illa procedit de pœna legis, quæ est simpliciter inuoluntaria, & ex obligatione imposita, non assumpta: pœna autem conuentionalis est voluntaria in sua origine, nam ex voluntario contractu nascitur. Item lex veluti natura sua dicit ordinem ad iudicem tanquam ad motorem suum; nam iudex est quasi lex viua, seu anima legis, pactum autem ex se per ipsosmet c#trahentes executioni mandari debet, & ideò per se non requirit iudicem, etiam ad executionem pœnæ, sed solum quòd in c#scientia constet,

tam de tr#sgressione, quám de voluntate alterius, & ciuili, ac spontaneo modo exigentis p#nas.

Alia item limitatio ad dictam regulam **[sect. 10]** [2352] adhiberi solet, vt scilicet, non procedat in p#na testamentaria, quæ solet poni in legato, seu mandato testatoris impon#tis talem, vel talem pœnam, si non implea tur. Nam licet testator solum dicat sub tali p#na, non implens eius voluntatem tenetur in conscientia. Quæ est c#munis sententia Panormit. in cap. *Rainaldus*, de testamen. n. 25. Anto. 3. p. tit. 10. cap. 3. §. 11. quæstiunc. 4. Caiet. in Summa, verb. *Pœna*, Couar. in dicto cap. *Rainaldus*, §. 1. nu. 6. & in 4. p. 2. §. 8. num. 17. Nauar. dicto cap. 23. n. 67. & Castro dicto lib. 2. c. 1. Tiraquel. suprà num. 54. H#c autem limitatio licet veram doctrinam contineat, re vera non est limitatio regulæ positæ. Quia hæc non est vera pœna, sed c#ditio, vt rectè notauit Abb. supra ex Glos. ibi ver. *Adijciens*, Testator enim, ait recte Panorm. non habet iurisdictionem, qua puniat, & cogat, sed habet plenum do mini# rei suæ, ratione cuius potest legare, prout vult, & ideò quando videtur imponere p#nam, legat rem sub conditione, qua non impleta, non vult, rem suam detineri ab hærede, vel legatario, & in hoc sensu imponit pœnam, id est, onus non retinendi illam, quia in illo euentu non vult illam donare, & ideo talis pœna obligat in conscientia, quia cessat iustus titulus retinendi illam, & quia voluntas testatoris ex iustiti# obligatione implenda est. Secus verò est de pœna legali, quæ per potestat em iurisdictionis imponitur, & per eam reus pri uatur, re vel iure, quod absolutè possidebat, ad Reipublicæ satisfactionem, & correctionem, & ideò non est de illa similis ratio. Alia limitatio posset adhiberi ex parte materiæ, quam in regula sequenti, cui communis esse videtur, ex plicabimus.

[482] Se cunda regula est, quando lex fer **[sect. 11]** [2353]tur simpliciter per verbum futuri temporis tantum, non obligat in conscientia ante sententiam. Est communis, vt de censuris dicto loco dixi, & generaliter Doctores allegati, præsertim Tiraquel. suprà num. 39. 40. & 41. vbi innumeros allegat Doctores, & Glossas, adijciens, solum Barbat. contradixisse leuibus motum rationibus, quas ideo omittit. Ratio ergo regulæ clara est, quia verbum futuri temporis non solum n# fert sententiam in præsenti, sed etiam virtute includit negationem eius, quia quod in futurum faciendum est, non fit. Vt si dicat excommunicetur, irritetur, non dum excommunicat, nondum irritat. Dices, hoc esse verum in verbis significantibus actiones, quæ non ab ipso reo, sed à superiore facienda sunt, vt sunt excommuuicare, irritare: Secus verò fore, si verbum legis significet actionem ab ipso reo exercendam, vt si dicat, Soluet, ieiunabit, &c. Nam tunc videtur imponere de præsenti obligationem ad actum postea futurum. Respondeo, tunc habere locum alia principia posita, quod saltem verba illa sunt indiferentia ad instruendum iudicem, vel obligandum reum ac subinde in mitiorem partem assumuntur. Et ideo qui dam dixerunt, quòd si ex tenore legis constet, verbum de futuro dirigi ad par tem, & non ad iudicem, continet senten[2354] tiam latam, vt refert Tiraquel. supra. n. 61. Probatio autem, quam adducit, procedit in gratijs, non in pœnis, & ideo n# admitto in pr#senti illam doctrinam. N# licèt lex loquatur ad reum, si tantum per verbum de futuro designat pœnam, intelligitur præcipere, vt pareat tali pœnæ, quando illi fuerit iuridicè imposita; nam hic sensus est mitior, & iuri, ac consuetudini conformis.

Huic regulæ plures limitationes ad **[sect. 12]** hibet Tiraquel. suprà, du# tamen, aut tres tantum sunt examinandæ. Vna est,[2355] quod non procedat, quando verbum de fururo

geminatur in lege, vt si dicat lex cessetur, & irritetur, Ita habet num. 46.[2356] Vbi pro ea refert Bald. Roman. Iasson. Deci. Felinum, & in numeros alios. Qui solum in hoc fundantur, quia verbum geminatum debet aliquid operari lege, *Balista,* Digestis de Trebelian. adiuncta Glossa ibi, verbo, *Etiam fructus.* Nihilominus hæc sententia mihi non probatur, quia nullo firmo fundamento nititur. Et ideo ab illa merito discedit Ca[2357]stro, quem alij Theologi Moderni sequuntur, Et ex Iuristis illam retractarunt Deci. in lege, *Cum postea.* Codice de[2358] Pactis, & Felin. in cap. vltimo de Offic. delegat. numero primo in fine. Dico ergo, licèt lex habeat duo verba de futuro, eandem pœnam, seu effectum significantia, non obligare in conscientia, nec continere legem latam, sed ferendam. Ratio in primis est, quia etiam in illo verbo geminato non continetur pr#ceptum ipsi reo impositum exequendi, seu obseruandi pœnam; ergo ad hoc n# obligatur donec à iudice per sententiam præcipiatur, vt si lex dicat irritabitur, & euacuabitur, per vtrumque verbum instruitur iudex non cogitur reus.

Nec fundamentum contrariæ sent# **[sect. 13]** tiæ est alicuius momenti, quia licèt geminatio verbi aliquid operetur, non ta men operatur nouum effectum non significatum per mille verba similia. Quo circa, si verba significent distinctas pænas, vel vnum augeat aliud in ipsa pœna; & vtrumque sit de futuro, geminatio significabit augmentum pœnæ imponendæ, non verò pœnam ipso facto impositam. Quando autem verba sunt Synonima in significato, & vtrumque est de futuro, non possunt significare aliquid de præsenti propter solam geminationem, quia hoc est vltra significationem verborum, & ita est ampliatio valde voluntaria, quæ in omni materia cauenda est; maxime vero in pœnali. Illa ergo geminatio tunc solum ost#dit, vel maiorem deliberationem legislatoris, vel maiorem affectum, vel maiorem cri minis acerbitat#, vel indicat maiorem firmitatem, vel immutabilitatem in p#na, vt iudex non audeat illam minuere, non verò indicat nouum effectum, quem verba non significant. Sicut in multis iuribus constat, & in legibus etiam ferentibus pœnam ipso facto, vt postea videbi[2359]mus, & admittit ipse Tiraq. ibi. n. 25. 48. & sæpe alias. Vnde non video, cur illi s#tentiæ tam constanter adhæserit: nam multitudo Doctorum non sufficit, vbi nec textus, nec ratio suffragatur.

[483] Atq; hinc etiam non probo limitatio nem aliam, quam idem Tiraq. adiungit. **[sect. 14]** [2360] n. 44. nimirum, si pœna per verbum de futuro imponatur per duas leges, prior#, & posterior#, tunc licèt ex vi solius prioris legis fuerit pœna tantum ferenda, ex vi posterioris esse latam, ac subinde secundam legem obligare in conscientia ad illam. Fundatur enim hæc limitatio in pr#ced#ti, quia ibi geminatur verb# futuri. Nec impedit, imò iuuat, quod geminatio per duas leges fiat: nam iuxta doctrin# iuristarum, efficacior est gemi natio, quæ fit per actus distinctos, & per temporis interuallum, quam quæ fit vno momento, & contextu, vt tradit Felin. dicto cap. vlt, de Offic. deleg. & idem Tiraquel. n. 49. Accedit, quod vltima dispositio, seu lex idem statuens, quod prima, aliquid debet operari, ne sit superuacua, vt ex multis idem auctor notat. nu. 45. inde concludens, secundam leg# imponentem pœnam de futuro plus operari, quam primam, & ideo continere legem latam. Nihilominus, vt dixi, h#c limitatio **[sect. 15]** admittenda non est, propter rationem factam, quiaverba posterioris legis non significant sententiam latam, nec mut#t significationem propter prior# leg#. Nec geminatio sufficit, vt ostensum est. Nec refert, quod sit cum interuallo temporis, quando effectus, & modus significandi verborum idem omnino est. Neque propterea secunda lex erit superflua, tum quia habere potest omnes effectus supra

dictos, tum etiam quia potest deseruire, vt si fortasse prior lex in dissuetudin# abijt,[2361] per posterior# restauretur. Sic enim dixit Rota, decisi. 31. de Præben. in antiquis, alias 858. geminatam neseruation# Pap# non operari nouum effectum, sed solum efficere, vt reuocata priori, non cen **[sect. 16]** [2362]seatur sublata posterior. Item duplicata lex auget fortasse obligation# iudicis, & magis illum mouet ad talem pœnam imponendam.

Tertia, & valde not#da limitatio est, vt regula non procedat, quando talis est pœna, vt nisi ipso facto incurratur, illusoria reddatur lex, & nullius momenti: tunc enim licèt lex simpliciter imponat p#n#, dic#do sub tali p#na, vel perverb# de futuro, tacite subintelligit, & includit actionem aliquam de præsenti factam virtute eiusdem legis, ratione cuius potest verificari in futurum, quod lex disponit. Ita sumitur ex Glos. in l. *Improb#,* C.[2363] Ex quibus causis infamia irrog. Quam se quitur Castro supra Tiraq. supra n. 40. Et ratio optima est, quia lex non est ita interpretanda, vt sit vana, & inutilis: n# hoc cederet in iniuri#legis latoris; ergo si talis reddatur, intelligendo pœnam imponend#, & non latam, non potest ita intelligi, etiam si per verba de futuro, vel generalia loquatur. Exemplis magis declaratur.

[sect. 17] [2364]

Dicti ergo auctores ponunt ex#plum in pœna infamiæ, ita interpretantes dictam l. *Improbum,* in qua dicitur, vsurario irrogand# esse infamiam, & nihilominus intelligenda est ipso iure infamiam irrogare. Quam interpretationem, & opinion# sequuntur ibi Bart. Bald. & alij, & rationem reddunt, quia nisi lex illa de infamia ipso iure irroganda intelligatur, ñ posset habere effectum, quia non posset # iudicem imponi, & ita esset inutilis illa lex.

Hoc vero exemplum improbat Vas **[sect. 18]** quez dicta disput. 123. cap. 1. solumque vtitur ratione huiusmodi, quia sent#tia iudicis sit necessaria ad incurrendam infamiam, solum est necessaria, vt conditio requisita, illa vero posita, lex est, quæ per se infamiam infert, quatenus statuit, vt cond#natus à iudice de talibus criminibus, statim sit infamis.

Veruntamen Glossa, & Doctores alle **[sect. 19]** [2365] gati non admittunt illud assumptum, & vtuntur alia ratione, vt statim dicam, qu# non dissoluitur, & ita non satis improba tur illo modo eorum sententia. Deinde etiamsi vera esset illa ratio, per illam n# recte improbatur exemplum, quia licet infamia non ponatur per iudicem, nisi vt applicantem conditionem necessariam, nihilominus talis pœna imponetur ipso iure; ergo licet per verbum futuri exprimatur in lege, intelligenda erit lex de impositione ipso iure. Deni[2366]que, quod caput est, infamia in tota sua latitudine sumpta non illo tantum modo, sed etiam alijs potest imponi. Aliquando enim incurritur ex vi iuris per sententiam declaratoriam, potest eti# aliquo modo incurri ante talem senten tiam ex vi solius criminis, etiam occulti, atq; etiam potest neutro modo incurri ipso iure, sed per iudicem, & sententiam c#-**[484]**d#natoriam imponi: nullus enim modus ex istis repugnat tali p#næ, vt probaui latè in 7. tom. de Censur. disp. 38. sect. 1. & pro legum varietate vno, vel alio, aut alio modo incurritur, vel imponitur; er go non est vniuersaliter verum, infamiam solum ferri per sententiam, vt per condition# necessari#; aliqu#do enim imponit# per illam vt propriam causam per se in suo ordine.

Atq; h#c vltima ratio videtur effica **[sect. 20]** citer impugnare sententiam Glos. & receptam nisi limitetur. Dico vero aliud esse loqui de infamia in genere; aliudverò de infamia quatenus propter vsuram potest à iudice seculari imponi. Priori modo non est verum

vniuer saliter, infamiam esse ta l# p#nam, quæ non possit per iudicem imponi, & ideo etiam necessarium non est, vt quoties lex fert pœnam infamiæ, vel per solam c#mination#, vel per verbum de futuro, sit de pœna ipso iure intelligenda, quia cum possit per iudicem imponi, vt dictum est, non erit inutilis lex, eti# si cum proprietate intelligatur, & ita erit intelligenda, si aliud non obstet. Loqu# do autem posteriori modo de tali infamia vsurarij, vt imponenda per ius ciuile, dicunt citati Iuristæ, nisi incurratur ipso iure ex vi legis, non posse per iudic# ciuil# imponi. Ratio autem eòrum est, quia qui soluit vsuram, non potest agere contra vsurarium actione criminali; nec famosa, vt ipsi loquuntur, sed actione ciuili, scilicet, condictione indebiti, vel simili: ex vi autem huius actionis non infa mabitur vsurarius per iudicem, etiam si cond#netur ad ressituendas Vsuras, iuxta l. *Cessat.* ff. de Actioni. & obligat. Nec etiam potest criminaliter puniri exvi talis actionis, & ideò ex vi talis sent#ti# non infamaretur reus, & ideo vt infamis maneat, oportet, vt ex vi legis infametur, ideòq: nisi lex loqueret# de p#na ipso iure, inutilis esset. Hoc ergo modo def#ditur ex#pl# illud, licet sit valde legale & mihi incertum, quia licet sit verum, & c# stans ex alijs iuribus, vsurarium esse ipso iure infam#: nihilominus, licet non esset, non video, cur per iudicem possit fieri infamis exvi illius l. *Improb#,* si in iudicio de improbo f#nore c#uincat#, quacunque actione contra illum agatur. Nam licet condictio indebiti per se non faciat infam#, nihilomin#, quia fundat# in criminevsur# poterit ad infamiam sufficere ratione alteri# legis. Sed hoc iurisperitis omitto:

Clariora sunt alia exempla huius regu **[sect. 21]** [2367]læ. Vnum est de p#na irregularitatis: nam licet canon tantum dicat sub pœna irregularitatis, vel irregularis fiet, aut quid simile, intelligendum est, sententiam latam c#tinere, quia irregularitas est talis p#na, quæ non ab homine, sed à iure tantum imponat#, vt suppono ex dictis in. 5. tom. disp. 40. sect. 4. Nam licèt interdum aliqua irregularitas non incurratur, nisi suppo sita sententia criminis alias occulti, illud solum est, quando irregularitas non imponitur immediatè ratione criminis sed ratione infamiæ, non quia ad ipsam irregularitatem, per se loquendo requiratur sententia iudicis, & ideo lex impo nens irregularitatem ipso iure, eam impo nere intelligitur, etiam si per verbum de futuro, vel simile loquatur.

Aliud ex#pl# esse potest de irritatio **[sect. 22]** [2368]ne, seu annullatione vinculi indissolubilis. Nam si lex imponat in p#nam irritation# talis vinculi, licèt per verba de futuro loquatur, intelligitur inducere inhabilitat# ipso facto, quia alias esset inutilis, & friuola. Vt si lex prohibeat c#trahere matrimonium viri cum fœmina, quam polluit per adulterium, & addat, alias tale matrimonium irritetur, censetur ipso iure impedimentum irrit#s imponere, quia nisi tale esset impedimentum, non posset postea irritari matrimonium semel validum. Sic etiam, cum antiqui canones dicunt, irritand# esse matrimonium virginum sacrarum, satis indicant, eas esse inhabilesad validum matrimonium. Id#q, est de clericis, & similibus. Et similis regula applicari potest ad impedimenta professionis religios#: nam si canon dixerit. siquis hoc c#miserit, & postea profiteatur, eius professio dissoluatur, ipso facto introducit impedimentum, quia alias non potest habe re effectum. Qu#do verò canones dicunt, siquishoc c#miserit, eius ordinatio irri tetur, tunc non potest eod modo regula applicari, quia collatio ordinis, quoad valorem suum irritari non potest, intelligunt# ergo illa verba de irritatione quoadvs# & sic solent suspensionem significare, qu# # hominem inferri potest, & ideo non est necesse, prædicta verba sub hac regula c#preh#di. Et ad hoc exemplum spectant alia quæ affert Tiraquel. suprà, nu. 265.

Deniq; potest sumi tertium exempl# **[sect. 23]** **[485]** ex eodem n. 264. de lege præcipiente ali quid sub p#na periurij: nam eo ipso im[2369]ponit illam ipso iure, non tam vi sua, quam alterius. Immediatè enim ex vi talis legis fit, vt in transgressione eius c#mittatur periurium; nam talis lex necessario supponit aliquod iuramentum in cuius virtute sic præcipit, & ideo tr#sgressor talis legis contra pr#stitum iuramentum peccat, & consequenter incurrit pœnam ipso iure propter periuri# impositam. Sed hoc exemplum non est propriè de lege pœnali. Nam verba illa sub pœna periurij non tam imponuntur ad c#minationem p#næ, quam ad declarandum modum præcipiendi, exigendo obligationem prioris iuramenti, quod sufficienter illo modo significatur, iuxta communem sensum illorum verborum. An vero illi periurio imposita sit aliqua p#na ipso iure, ex tali lege non habetur, vt per se patet, & quamuis Tiraq. id affir[2370]met ex cap. *Cum quidam,* de iur. iur. & l. 3. §. *Si ad diem.* ff. de Remilit. tamen in illis iuribus nihil tale habetur, & longam requirit disputationem, quam tradidi lib. 3. de Iuram. cap. vlt.

Tertia regula principalis sit, quando **[sect. 24]** [2371] lex loquitur per modum imperandi, anceps est loquutio, & ideo consideranda est materia, circa quam proximè versatur imperium. Nam si fuerit actio hominis, lex continebit sententiam ferendam, & non obligabit statim in conscientia, si vero fuerit effectus aliquis quem legislator per suam legem potest efficere, sæpe continebit sententiam latam, & obligabit. Hanc sumo ex communi doctrina, eamque sic declaro: nam verbum imperandi interdum est purè imperatiuum (vt sic dicam) aliquando verò est practicè effectiuum. Priori modo sumitur, quando dirigitur ad ali# hominem ad mouendum, seu excitandum illum, vel etiam ad illum obligandum: vt ibi, *Exurge, qui dormis, venite ad me omnes, &c.* Posteriori modo sumitur, quando dirigitur ad aliquem effectum immediatè faciendum, vt ibi, *Fiat lux,* & in similibus locis, & ita solent Theologi interpretari formam Græcorum in baptismo, *Baptizetur seruus Christi*: nam illud ver b# imperandi non est de futuro, nec dirigitur ad alium, qui baptizaturus sit, sed in actu exercito imperat receptionem baptismi, quem confert baptizans. His ergo duobus modis potest imperandi verbum sumi in lege pœnali. Priori modo sumitur quoties cadit in actionem per ali# exercendam, & tunc dicimus, tantum continere pœnam ferendam, quia vel imperium illud non dirigitur ad ipsum reum, vt cum dicitur, *Expellatur, priuetur,* vel si possit dirigi ad reum (vt cum dicitur, *Soluat centum,* vel quid simile) & iuxta materiam subiectam intelligendum est, vel certe secundum ordinem iustitiæ post quam condemnatus fuerit, vel etiam t#c dirigitur immediatè imperium ad instruendum iudicem: nam perinde est, ac si lex diceret, condemnetur ad soluendum centum, & ita illa soluat. Hæc verò intelligenda sunt de p#nis iudicialibus, seu fori externi: nam aliæ præcipiuntur interdum in ordine ad salutem animæ, quæ possunt statim obligare, vt in decre tis, seu canonibus p#nitentialibus sæpe inueniuntur hæc verba, pœniteat tanto tempore, ieiunet, &c. in quibus etiam discernendum est, an per modum consilij, vel præcepti id statuatur, quod ex vsu, & circunstantijs colligendum est, capit.[2372] *Accepisti,* de Sponsa duorum, cap. *Vt m#suræ,* de Empti. & Vendit. c. *Quicun#* 6. q. 1

Posteriori autem modo sumitur verbum imperandi, quoties cadit immediatè in effectum absque ministerio homi nis, soletque tunc passiuè vsurpari, vt *amittat, priuetur, subiaceat, incurrat, fiat.* Et tunc etiam non potest generalis regula constitui. Primo quidem, quia sæpissimè solent h#c verba vsurpari pro futuris, & ita de illis tractat

latissimè Tiraq. suprà, nullamq, specialem men[2373]tionem facit imperatiui modi. Vnde quando ex adiunctis constiterit, tale ver bum accipi in vi futuri, superior regula in illo seruanda est, vt constat. Item quoties significatio fuerit dubia in vi futuri accipiendum est verum iuxta primum fundamentum initio positum. Præterea si verbum tale est, vt possit, & ad effect# ipsum immediatè, & ad ministerium homi nis referri, etiam si imperandi verbum sit, referend# potius est ad homines; quam ad effectus, & continebit tantum sententiam, vt patet in verbo excommunicetur, semper enim continet sententiam ferendam sine controuersia. Idem sentio de verbo annulletur, irritetur, **[486]** spolietur, & similibus. De verbo autem *Fiat.* Solet esse maior dubitatio pler#q; autem videtur referri ad effectum ipsius legis, & illum imperare, & ideò in primis considerandus est terminus, cui adiungitur, nam si solum significet reatum, seu obligationem, rectè exponi potest de pœna ferenda, vt si lex dicat, *Fiat obnoxius tali pœnæ, fiat reus, fiat debitor,* & similia: si autem cadat super ipsum effectum. verisimile est, continere sententiam latam, vt si dicat, *Fiat ìnhabilis, fiat nullus, fiat irritus, fiat excommunicatus.* Et hoc vide tur esse regulare, nisi ex materia, & circ#stantijs legis aliud colligatur. Idem fere est de verbo, *subiaceat,* vel *incurrat,* n# si illi adi#gatur ipsemet effectus in particulari, quem lex ipsa solet efficere, continebit sententiam latam, vt si dicat, *Subiaceat excommunicationi*; incurrat inhabilitatem: si verò verba sint generalia, vt *Subiaceat pœnæ,* vel cadat in solum de bitum pœnæ, *incurrat reatum talis pœnæ,* vel quid simile non inducent sententiam latam de p#na ipsa, sed tantum de obligatione ad ferendam p#nam. Vnde etiam solent verba illa vsurpari circa pœnas, quæ per homines inferri solent, vt si dicatur, *Subiaceat flagellis, incurrat exilij pœnam, &c.*

Quarta regula est receptissima de **[sect. 26]** [2374] verbo temporis præsentis, & indicatiui modi, nimirum, legem, quæ p#nam ips# fert per tale verbum continere sententiam latam, vt si dicat, *Excommunicamus hoc facientem,* vel, *notam infamiæ illi inurimus, inhabilitamus, priuamus, &c.* Hæc regula est frequentius recepta, vt late refert Tiraquel. suprà. nu. 21. Castro, & alij mo derni illam sequuntur. Vt autem ratio reddatur aduer tendum est, illum modum loquendi, & inferendi p#nam maximè habere locum in his p#nis, quæ non solum imponi, sed etiam fieri possunt immediatè ad ipso legislatore sine actione rei, sed cum sola passione morali, seu priuatione, vt sunt p#næ censurarum, inhabilitatum, confiscationum, nullitatum, & similibus. Et tunc est facilis ratio, quia per verbum de præsenti significat sufficienter legislator, se velle per se ipsum, seu per suam legem inferre talem penam, & potest id facere; ergo facit; ergo verba continent sententiam latam, imò etiam continent executionem eius.

Confirmatur, quia alias ver ba legislatoris continerent mendacium, quia di **[sect. 27]** [2375]cit, v. g. inhabilitamus, & non facit, hoc autem admittendum non est. Quapropter quando legis p#na talis est, vt non possit fieri immediatè per ipsam legem, sed per actionem, vel ministerium hominis, fieri non potest, vt lex hoc modo loquatur per verbum præsentis temporis, quod indicet ipsum effectum p#næ, sed ad summ# per verbum indicans obligationem, vt mandamus restituere, soluere, & tunc non credimus per huiusmodi verbum sim plex significari sententiam latam, nec obligationem in conscientia, ante sententiam iudicis, nisi aliquid amplius ad datur, obligamus in conscientia, vel aliquid æquiualens, iuxta dicenda capite sequenti. Quia illud verbum pr#sentis indicatiui non excedit vim verbi de præs#ti in modo imperandi, vt restituat quadruplum, *Soluat, &c.* Dictum est autem hæc ver ba non significare sententiam latam; ergo idem est dicendum

de alijs. Atque ita possent exponi auctores negantes hanc regulam, quos latè refert Tiraq. supra nu. 24. Quod si de prioribus verbis loquatur, admittenda non est. Neque obstat, quod in multis legibus, etiam si pœnam ferant per illa verba de præsenti, adduntur aliæ particulæ exprimentes sententiam latam, vt *Ex tunc eo ipso,* vel quid simile, in quo indicatur nuda verba præsentis non sufficere. Hoc (inquam) non obstat, nam sæ pe adduntur plures ex his particulìs ad maiorem abundantiam, declarationem, & firmitat#, & ad exaggerandam rei grauitat#, vt supra in simili dictum est, & sæpe repetit Tiraquel. supra[2376] n. 26. & sequentibus. Qui nu. 32. addit similem regulam de verbo præteriti tem poris. Verumtamen vix potest per huiusmodi verbum p#na ferri nisi vtendo participio cum verbo substantiuo, vel alio simili, *vt sit priuatus, nouerit se esse priuatum,* vel *sciat se amisisse,* vel similia, quæ in sequenti regula melius explicabuntur.

Quinto ergo dicimus, superiores re **[sect. 28]** [2377]gulas applicandas esse ad verbum substantiuum participio coniunctum; nam si participium fuerit temporis futuri, sententiam ferendam indicat, cuiusc#que modi, vel temporis sit verbum substatiuum, vt si dicat lex. *Excommunicandus est,* vel *inhabilitandus sit,* vel, *irritandus erit,* **[487]** verbum autem præteriti cum tali participio, non potest commodè coniungi in lege ferente pœnam, quia respicit futurum, non præteritum. Si autem esset dispositio declaratoria pr#teriti, posset in hunc modum proferri, qui hoc fecit, fuit excommunicandus, & tunc etiam significaret pœnam ferendam per iudicem, non latam; quoties ergo participium est de futuro, non est canon, aut lex latæ sententiæ. At verò si participi#[2378] sit de præsenti cum verbo substantiuo, *sit,* vel *est,* indicatur lata sententia. Oportet autem, vt per participium significetur pœna ipsa, quæ per legem immediatè ab ipso legislatore, sine interuentu actionis alterius hominis fieri possit, vt cum dicitur, *priuatus est, excommunicatus est, &c.* vt sumitur ex Glossa in l. *Iubilemus.* 2. §. *Oeconomus.* C. de Sacros. Eccles. verb. *Priuetur,* cum alijs, quæ refert supra Tiraquel. n. 26. Et ratio est, quia talis loquutio ad sui veritatem requirit effectum de præsenti; ergo facit illum, cum verba legis verificari debeant. Secus autem erit, si per participium non significatur pœna ipsa, sed obligatio ad illam, vt suprà in tertia regula in simili dictum est. Idemq#ue censetur, si ponatur verbum *sit,* vt *excommunicatus,* vel *priuatus sit,* quia denotat imperium efficax, & faciens. Item habet eandem vim, si adiungatur nominibus hab#tibus #quiualentem significationem, vt si lex dicat, *Est,* vel *sit inhabilis,* aut *sit, vel est nullus:* nam hæc verba significant contractum annullari ipso facto. Imò tanta est vis illius negationis, vt etiam si verbum est ponatur de futuro, significare censeatur nullitatem ipso facto, quanquam n# sit hoc omnino certum, vt videbimus capite sequenti, vbi omnia, quæ pertinent ad pœnam ipso iure latam magis explicabuntur.

CAPVT VII.

Quando leges imponentes pœnam latæ sententiæ obligent in conscientia ad exequendum ante iudicis sententiam pœnam, quæ in actione consistit.

QVæstionem hanc in materia de **[sect. 1]** Censuris in 5. tom. 3. p. disput. sect. n. succinte, & breuiter expediui, quoniam in illo genere pœnar# ferè nullam habet controuer siam, vt statim attingam. N#c autem quoniam de omni genere legum, & pœnarum disserimus, generalius, & accuratius tract#da est. Vt autem distinctius procedamus, supponenda est communis partitio p#[2379]narum. Nam quædam sunt, quæ requirunt ministerium hominis, vt executioni mandentur: aliæ, quæ per ipsas leges immediatè fieri possunt, inter quas hæc est differentia, quod in prioribus pœnis lex non trahit secum exequutionem, id est, non infert pœnam ipsam, sed ad s#mum obligationem ad illam: nam lex quæ iubet hominem flagellari, non flagellat, & lex, quæ præcipit soluere quadruplum, non soluit, nec spoliat homin# sua pecunia, sed obligat, vt soluat. At verò in pœnis posterioris generis, lex ipsa per se potest, non solum ferre, seu statuere p#nam, sed etiam inferre, seu exequi illam: lex enim canonica ferens excommunicationem latæ sententiæ, secum affert exequutionem; per se enim censuram imponit, idemq#ue est in lege irritante, vel inhabilitante. Hæc autem differentia indicat aliam, quia priores p#næ requirunt aliquem effectum physicum, ratione cuius requirunt action# hominis: posteriores verò consistunt in effectu aliquo morali; lex autem per se non potest facere effectum physicum; potest autem efficere effectum moral#, quales sunt inhabilitationes, impedimenta, censuræ, priuatio dominij, &c. Et hinc etiam est, vt hæ p#næ, quæ per legem immediatè inferuntur, semper consistant in priuationibus moralibus, vt sunt inhabilitates, nullitates, &c. quia p#na est malum, & vt sic est priuatio, & ideò lex per se puniens non confert potestatem moralem, sed aufert. Aliæ verò p#næ positiu# dici possunt, quatenus requirunt actionem positiuam, ad quam sequitur aliqua priuatio, in qua malum illud p#næ consummatur.

Vlterius verò possumus subdistingue **[sect. 2]** [2380]re primum membrum. Nam p#næ requirentes actionem hominis, quædam postulant actionem tertiæ personæ distinct# ab eo, qui punitur; ali# per actionem ipsiusmet rei fieri possunt, & solent, vel ex necessitate, vt comedere ambulare, &c. vel iuxta communem, & vsitat# **[488]** hominum morem, vt soluere pecuniam. De priori genere pœnarum, quæ postulant actionem alterius, non oportet in præsenti dicere; regula enim generalis est, illas nunquam ferri per legem latæ sententiæ, quæ statim obliget in conscientia. Ratio est, quia lex ad summum po test obligare reum ad sustinendam patienter, seu obedienter talem pœnam, quod ipse facere non tenetur, nec potest, donec talis p#na ab alio in feratur: alius autem non potest illam inferre ex vi legis, nisi vt minister iustitiæ, ideoq#; necessariò talis pœna requirit sententiam, & mandatum hominis applicantis, & exequentis pœnam legis. Quomodò áut# reus teneatur parere legi post sententiam in susceptione talis pœnæ attingemus capite sequenti. De hac ergo p#na nihil amplius dicere necesse est. Non omittam autem aduertere, n# solum censeri p#nam requirent# actionem alterius illam, qu# physicè loquendo non potest aliter fieri: vix enim reperitur aliqua, quam non possit homo in se ipso exercere, spectando physicam potestatem, censetur ergo talis p#na omnis illa, quam vel non potest homo honestè sibi infligere, vt est p#na mortis iuxta multorum sententiam,

vel certè qu# esset nimis acerba, & crudelis, si homo cogeretur ad illam sibi infligendam iuxta doctrinam cap. 5. datam.

Subdistingui potest p#na requirens **[sect. 3]** actionem ipsius rei, in eam, quæ requirit positiuam actionem, vt est solutio pecuniæ, vel flagellatio, & in eam, quæ requirit omissionem actionis: omissio enim moralis, & humana solet quodam modo inter actus morales computari, & in præsenti non immeritò reputari potest per modum actionis, quia nec fit sine positiua voluntate, moraliter loquendo, nec sine dolore, & afflictione, imò sæpe cum maiori, quàm positiua actio. Huiusmodi enim p#na censeri potest ieiunium, quia nullam requirit actionem, sed abstinentiam. Deniq#ue in hoc conueniunt hæ p#næ cum p#nis actiuis, vt sic dicam, quod non possunt inferri immediatè per legem quoad physicam priuationem actionis, sed ad summum potest lex imponere obligationem in conscientia ad talem omissionem: nam lex imponens p#nam ieiunij non potest per se ipsam cogere hominem, vt abstineat vel inuitus, potest tamen obligare ad abstinentiam, & similiter lex priu#s suffragio non infert ipsam omissionem suffragij, sed ad summum potest imponere obligationem ad illam. Veruntamen licèt h#c consideratio, & subdiuisio in corporalibus p#nis possit essevtilis ad intelligentiam legum, quia hæ corporales p#næ ordinantur ad positiuam corporis afflictionem, vt sunt ieiunium, vel absoluta p#na non comedendi, vel non exeundi á carcere, vel à domo, aut ciuitate: nihilominus in spiritualibus p#nis similes priuationes actionum sub p#nis priuatiuis computantur, vt patet in suspensionis p#na, & magna ex parte in excommunicatione, quæ priuat c#municatione, quæ in actionibus humanis consistit, & idem est de priuatione suffragij, præsertim, quia simul solet lex inualidare illud, inhabilitando personam, quod pertinet ad moralem effect# ac priuationem iuris, seu facultatis mo ralis ad suffragium ferendum.

Tandem distinguere oportet varios **[sect. 4]** [2381] terminos, quibus significari solet sententia lata per legem, præter eos, quos capite præcedenti obiter tetigimus. Interdum enim ipsum verbum, quo pr#cipitur p#na talis modi, ac temporis est, vt p#nam latam indicet, vt ibi diximus, & hic amplius explicabimus: frequentius verbo pr#cepti adduntur aliquæ particulæ, vel circumlocutiones, vel clarissima verba, quibus sententia lata per legem indicatur, particul# sunt, *ipso facto, ipso iure, eo ipso, ex nunc*, vel ex tunc, & #quiualentes circumloquutiones c#muniter esse solent per effectus legis, quando statim fieri dicuntur, vt *vacare censeatur, sine dispensatione non eligatur, non faciat fructus suos*, non possit *eos retinere tuta conscientia, non valeat, &c.* clarioraq#ue erunt verba, si addatur, *teneatur ante sententiam*, vel *ante declarationem*, vel *ante omn# monitionem.* Clarissima denique erunt, si lex tot verba ex his accumulet, vt nullus tergiuersatioì detur locus, & pr#sertim si dicat statim, & ante omnem sententiam hoc facere in conscientia teneatur: semper tamen sunt attentè spectanda verba p#næ, cui hæ particul# adiunguuntur, vt illud tantum grauam# intelligatur per leges ipso iure imposi-**[489]**tum, quod per talem vocem in propria significatione, vel secundum ius, vel secundum communem consuetudinem solet significari, ita enim debent pœnæ, & rigores restringi, quæ animaduer sio postea exemplis melius explicabitur.

Primò igitur de pœnis exequendis **[sect. 5]** [2382] per actionem ipsius rei sit regula generalis; solum ita imponi, quando per ver ba legis tam clarè explicatur lata sententia statim obligans in conscientia, vt vitari non possit sine corruptione, vel magna extorsione verborum legis. Hanc assertionem sumo ex communi sententia Doctorum, quos cap. 5. retuli. Nam qui negant has pœnas posse imponi ipso facto, videntur loqui de potestate

ordinaria (vt sic dicam) seu de ordinario iure: nam absolutè fatentur, in casu raro posse id fieri, vnde à fortiori dicent, nunquam esse ita legem intelligendam, nisi quando omnino verba cogunt. Alij etiam aliarum opinionum au ctores fatentur; dificilius, & rarius imponi has pœnas ipso facto, quam alias priuatiuas, vnde oportet, vt clarissima verba requirant. Nam si in hoc genere pœnæ sic imponendo maior est acerbitas ex genere suo, & ideò minor est illius vsus, certè necessarium est, vt talis modus puniendi omnino in lege declaretur, & alias non censeatur à legislatore intentus. Quando autem lex sufficienter declarat obligationem ad tal# pœnam, sine dubio obligat, quia potestas non deest, vt probatum est. Supponimus autem legem esse ita moderatam, vt non contineat crudelitat# nec apertam iniustitiam, & ideò regulariter tales pœnæ sunt pecuniariæ, & non de om nibus bonis, sed in quantitate moderata, aut tolerabili. Denique supponimus, legem esse receptam, & non derogatam per consuetudinem contrariam quoad hanc partem, quod in omnibus legibus p#nalibus locum habet) Abrogari enim possunt per consuetudinem quoad p#nam, vel modum p#næ, licèt quoad reliqua obseruentur, vt notant Caietan. in Sum. verb. *Excommunicatio,* cap. 75. & Na[2383]uarr. cap. 27. n. 150. & infrà dicemus. Et ita in præsenti posset lex non esse derogata quoad vim obligandi statim in conscientia ad p#næ solutionem, quia consuetudo potest derogare legi in totum; ergo etiam in parte separabili ab alijs.

Vt autem hæc regula melius intelli **[sect. 6]** [2384]gatur, faciliusq#ue possit ad vsum applicari, nonnulla illius exempla afferre oportet. Primum sit de legibus pr#cipi#tibus actiones afflictiuas corporis, vt est flagellatio, quam potest homo in se ipsum, & sine peccato exercere, Huc etiam pertinet p#na exilij, quam potest in se quis exequi exeundo à loco prohibito, se mouendo, & agendo in se ipsum, sine vllo peccato, vel indecentia. Ordinariè verò non solent cogi homines per solas leges ad huiusmodi actiones, licèt non repugnet obligari. Ideoq#ue in his maximè p#nis verum est, verba debere esse luce clariora, vt talem obligation# inducant. Harum verò legum exempla non habemus in iure ciuili, vel canonico. In aliquibus autem religionibus dicuntur esse aliquæ regulæ p#nales, quæ licèt non obligent in conscientia absolutè ad proximum opus, quod iniungunt, vel ad cauendum, quem prohibent, obligant nihilominus ad aliquam pœnam, quam transgredientibus talem, vel tal# regulam imponunt. Quæ p#na talis esse debet, vt non excedat disciplinam religiosam, & communiter esse solet breuis aliqua oratio, & posset extendi ad moderatam flagellationem propriam, & secretam, vel etiam ad ieiunium, vt infrà dicam. Vt tamen intelligatur esse obligatio in conscientia ex vi legis, & ante pr#ceptum superioris, oportet, vt lex dicat in virtute sanct# obedienti#, vel teneantur in conscientia, aut quid simile iuxta consuetudinem religionis.

Secundum exemplum esse potest de **[sect. 7]** [2385] legibus imponentibus pecuniarias pœnas, in quibus facilius potest hæc obligatio imponi, quia ex genere suo leuiores sunt, & sine dedecore, vel infamia impleri possunt. Huiusmodi sunt aliqu# leges in regno Hispani#, quæ prohibent aliquid recipere quibusdam per sonis, & puniunt transgressores in quadruplo addendo, *vt in conscientia, & sententia non expectata reddere teneantur.* Ita referunt[2386] Couarr. Cordub. & alij ex lib. 2. Ordin. regal. tit. 9. l. 2. tit. 14. l. 4. tit. 15. l. 30. tit. 21. l. 15. vbi sic habetur, *In quibus pœnis ex nunc pro tunc eos condemnamus, ita vt inforo conscientiæ ad eas pœnas soluendas, etiam ante iudicis sententiam teneantur.* Quia verò non **[490]** dicunt hæ leges, *ante omnem sententiam,* vel *absque*

alia declaratione, dubitari potest, an coarctari possint ad sententiam cond#natoriam, & sufficienter exponi, vt ante sententiam condemnatoriam iudicis oriatur hæc obligatio in conscientia, non verò ante sententiam declaratoriam, sed immediatè post illam, nam c# demnatoria satis apertè ponitur per le gem, non tamen videtur excludere necessitatem iuridicæ declarationis. Sed nihilominus censeo ex vi illorum verborum induci dictam obligation#, nulla expectata sententia iudicis etiam declaratoria, tum quia aliàs inutilis fuisset tot verborum multiplicatio, & exaggeratio, vnde ipsamet extraordinaria forma præcipiendi indicat satis extraordinariam. & magis rigorosam obligationem ad talem pœnam, tum etiam, quia cum dicit lex, *ex nunc pro tunc*, particula illa *pro tunc*, non designat tempus[2387] post latam à iudice sententiam declaratoriam criminis, de qua lex mentionem non fecerat, sed tempus commissi criminis, de quo lex fuerat loquuta. t# deniq#ue (quod notandum est) quia illa particula *ante sententiam*, licet indefinita videatur, æquiualet vniuersali in lege absolutè loquente, quia vbi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, maximè quia illud verbum *ante*, includit negation# sententiæ latæ à iudice. Atq#; ita intelliguntur illæ leges à citatis auctoribus.

At verò Soto suprà ad 4. ausus est car **[sect. 8]** pere, aut reprehendere legislatorem ciuilem, eo, quòd vsurpet verba illa, *In conscientia*, quia non est, inquit. secularium Principum, de conscientia iudicare, & in iure communi exemplum simile non inuenitur, & fortasse ob eam rem tales leges vsu receptæ non sunt. Sed certè excessit Soto, quia leges, qu# magna consideratione conduntur, non possunt tam facilè reprehendi. Item quia Princeps secularis potest obligare in conscientia, vt suprà ostensum est, cur ergo peccat, explicando in actu signato vsum illius potestatis ad superanda sub ter fugia, & tergiuersationes hominum? Nec refert, quod in iure communi non inueniatur exemplum, quia non tenetur supremus Rex formam præcipiendi sumere à communi iure, sed potest nou# addere, si expedire iudicet. Quod si ill# leges (vt fertur) vsu, vel per posteriores leges, quoad hanc partem mutat# sunt, non ideo fuit, quia essent iniustæ, sed quia vel hominum proteruia pr#ualuit, vel experientia docuit, aliud magis expedire. Et nihilominus in nouissima c# pilatione legum Hispaniæ lib. 2. tit. 18. l. 1. extat lex, quæ prohibet secretarios regios munera recipere sub pœna reddendi quadruplum, cum his circunstantijs, prima vt iurent, hanc pœnam soluere, si in illa inciderint, secunda ex n#c in illa condemnantur, tertiò declaratur, vt ad illam soluendam in conscientia teneantur, nulla expectata condemnatione. De qua lege etiam solet dubitari, an sit recepta quoad hanc partem; seu abrogata per contrariam consuetudinem, & an possit in illa habere locum expositio, vt non excludat necessitatem sententiæ declaratoriæ, & quid# hoc posterius valde probabile videtur. Tum quia non dicit, *ante sententiam*, absolutè, sed *ante condemnationem*, seu *non expectata condemnatione*; tum etiam, quia licèt dicat, *ex nunc*, non addit *pro tunc*, & ita licet lex ferat sententiam condemnatoriam, non designat tempus, pro quo ill# fert, nec excludit sententiam declaratoriam. Tum denique, quia etiam hoc modo tam iuramentum, quàm reliqua verba habent magnos effectus: nam ratione iuramenti tenetur quis statim ac declaratur de crimine, soluere quadruplum sub pœna periurij, nec potest occultare bona, quibus potest soluere pœnam, imò nec potest negare quantitat# munerum, quæ recepit, etiamsi in sententia non declaretur, sed tantum crimen recipiendi munera. Item ad hoc etiam obligat illa lex sua propria vi præter obligationem iuramenti; imò ita obligat, vt facta declaratione delicti nullus inferior iudex possit illam minuere, qui est etiam magnus effectus illorum verborum. Et saltem hoc modo videtur mihi illa lex obseruanda, nec

posse dici abrogata contraria consuetudine, quia nec talis consuetudo probari potest, nec tolerantia Principis scientis illam.

[sect. 9] [2388]

Tertium exemplum afferri solet ex Concilio Later. sub Leone X. & Motu quodam Pij V. vbi clerici beneficiarij **[491]** non recit#tes diuinum officium fructus omnes omnium beneficiorum singulis[2389] diebus respondentes pro rata restituere obligantur in conscientia, statim, & absque alia declaratione, seu sententia. Ita enim esse illud præceptum, & pœn# in eo impositam intelligenda, latè ostendi lib. 4. de Orat. cap. 29. & 30. Sed nihilominus hoc exemplum non pertinet propriè, & directè ad hanc regulam, qu# modo tractamus, quia illa pœna priuatiua potius est, quam actiua, vt sic dic#. Lex enim illa immediatè impedit acquisitionem fructuum beneficij propter omissionem officij, quo posito impedimento ex natura rei sequitur obligatio respectu fructuum, quia nemo potest retinere sibi quod suum non est. Et ita interpretantur omnes illud præceptum, & colligitur apertè ex verbis Concilij, tum ibi, *Beneficiorum suorum fructus suos non faciat*, tum maximè ibi, *tanquam iniustè perceptos erogare teneatur*. Illud ergo prius factum est virtute illius legis, secundum autem sequitur ex vi iustitiæ, non quia per se, & immediatè in pœnam impositum sit.

Dices, interdum ex vi illius legis beneficiarius tenetur se spoliare fructib# **[sect. 10]** iam perceptis, & quos verè fecerat suos vt siquis grossam beneficij acquisierit, & receperit, iure illam accepit, & fecit suam: & nihilominus si postea recitare desinat aliquibus anni diebus, tenetur partem grossæ illis diebus pro rata respondentem, restituere: iuxta declarationem apertè factam à Pio V. ergo nascitur hæc obligatio immediatè ex punitione legis, non ex alia obligatione iustitiæ. Sed hoc nihil obstat, nam hæc obligatio restituendi partem illam ex eodem fonte, & eodem modo nascitur. Cum enim expresse concilium dicat, *Fructus suos non faciat, sed eos tanquam iniustè perceptos pro rata restituere teneatur*, & Pius V. non mutet, nec augeat hanc pœnam, sed tantum ratam illam declaret: non possumus nos ad aliquam restitutionem obligare ex vi illius legis, nisi eodem modo, & titulo. Dico ergo, ex vi illius legis factum esse, vt in dicto casu non percipiat fructus omnes grossæ, nisi sub conditione, & onere non omittendi peccaminose diuinum officium. Vnde si tunc recepisset grossam totam cum animo non recitandi decem diebus, iniustè recepisset, suamq#ue non fecisset partem illam, repugnante lege Concilij. Quando ergo bono animo, & proposito totam recipit quasi anticipata solutione, suam quidem facit, non tamen omnino plenè & absolutè, sed sub modo, & conditione tali, vt illa non impleta amittatur dominium, ex vi legis, quæ illud à principio infirmauit, vt sic dicam, & fecit p#dens à futuro euentu, qui effectus legis priuatiuus etiam fuit, & ex illo nascitur posteà ex natura rei obligatio restituendi.

Quamuis autem hæc vera sint, nihi **[sect. 11]** lominus ex illa lege sumitur probabilis confirmatio dictæ regulæ: nam sicut lex humana imponit ipso facto pœnam pri uatiuam, ex qua necessariò sequitur obligatio ad actionem p#nalem, ita potest obligare ad similem actionem p#nalem immediatè. Colligitur etiam ex illis decretis, vt lex obliget per se ad actionem pœnalem, siue mediatè, siue immediatè, non oportere, vt semper expressè declaret formalibus verbis obligationem in conscientia ante omnem sententiam, sed satis esse, vt id explicet per aliquem effectum, qui subsistere non possit sine tali obligatione, vel qui necessario ill# inferat, sicut ibi, ex effectu impediendi acquisitionem dominij, sequitur obligatio restituendi. Estque simile huic exemplum in Concilio Trident. sess. 23.

cap.[2390] 1. de Reformat. vbi de beneficiario non residente modo ibi præscripto dicitur, *Statuit sancta synodus, eum pro rata temporis absentis fructus suos non facere, nec tuta conscientia, alia etiam declaratione non sequuta, illos omnes sibi detinere posse, &c.* Atque ex dictis in hoc tertio exem **[sect. 12]** plo intelligi potest, hanc regulam posit# de pœnis consist#tibus directè in actione hominis, cum proportione applic#[2391]dam esse ad pœnas, qu# proximè priu#t actione humana, ex qua priuatione sequitur pœnalis afflictio corporis. Nam hæ pœnæ, vt supra dixi, moraliter æquiualent illis, quæ in actione consistunt, & ideo eadem doctrina ad illas est applicanda. Exemplum est in pœna ieiunij, quæ non tam agendo, quàm carendo, seu abstinendo impletur. Hæc verò non tam est pœna ciuilis, quam canonica; & nihilominus non inuenio eam ipso iure **[492]** impositam in iure canonico. Nam licet Cordub. dicta q. 36. ad hoc alleget cap.[2392] *Quicunque.* 6. q. 1. & cap. *Vt mensuræ,* de empti. & vendit. & cap. *Accepisti,* de Sponsa duorum; in his, & similibus iuribus nullum est verbum indicans talem obligationem, vel sententiam latam, solum enim dicitur, *vt contrahens cum duabus, & periurus, & defraudans iustam mensuram, quadraginta dies in pane, & aqua pœniteat;* quæ verba non obligant statim ad illam p#nitentiam agendam, donec imponatur, vt de periurio explicui lib. 4. de Iuram. cap. vlt. in fine, & eadem ratio est de reliquis. Igitur in iure communi non habemus huius rei exemplum, tamen in regulis religiosis posset facile reperiri, in quibus seruanda sunt quæ suprà de alijs actionibus pœnalibus diximus.

Aliud exemplum huius pœnæ est de **[sect. 13]** [2393] fame, & carentia cibi sustinenda vsque ad mortem: hanc enim pœnam interd# leges imponunt: tam acerba autem est, vt non possit ipso facto imponi. Imò eti# credo, nec per sententiam iudicis obligari hominem in conscientia ad illam implendam, si comedere possit. Solet autem quæstio esse, an tunc possit non comedere, & sinere se mori, si facultas suppetat comedendi, quæ ad materiam de Homicidio spectat. 2. 2. q. 64. Aliud denique exemplum est de pœna permanendi in carcere, vel aliquo loco: nam illa etiam sustinetur per priuationem actionis, scilicet, non fugiendo, & hæc etiam non solet imponi per legem, sed per mandatum hominis, de quo qu#do ponitur in solam pœnam, vel in ordine ad solam punitionem, dubium est, an possit obligare in conscientia, de quo aliàs. Nam quod ad nos attinet, leges per se ad hoc non obligant in conscientia maximè quando graue damnum inde timetur, absolute enim existimo, non esse in vsu tales leges, & ideo nihil amplius de illis in præsenti dicere necesse est. Nam quæ tractari solent de iusta punitione rei fugientis è carcere in 2. 2. habent proprium locum q. 69. art. 4.

CAPVT VIII.

Lex imponens pœnam priuatiuam ipso facto, qu#do obliget in conscientia ad executionem eius ante sententiam.

VEnio ad pœnas priuatiuas (vt c# muniter appellantur) quæ per ip **[sect. 1]** sam legem immediatè fieri possunt, quas in tres classes distinguo. In prima pono censuras. In secunda priuationes quasdam, quæ non consequuntur suum plenum effectum sine actione hominis, vt sunt priuatio beneficij acquisiti, vel propriorum bonorum. In tertia constituo quasdam priuationes, qu# per legem solam integrè fiunt, & non requirunt per se aliquam actionem hominis, nec ad illam obligant, sed solum ad abstinendum ab aliqua receptione, vel actione, vt inhabilitas ad matrimonium, ad beneficium, ad ferendum suffragium, & similia. Et in hoc tertio ordine posset comprehendi irregularitas; illam verò omitto, quia, vt suprà dixi, irregularitas talis p#na est, vt nunqu# nisi ipso facto incurratur, & ideò quomodocunq#ue feratur, ipso iure imponi censetur, & incurri ante sententiam declaratoriam, nisi necessaria sit, vt infamia compleatur, vt in propria materia latìus dictum est. De censuris etiam in particulari diximus tom. 5. in 3. p. disp. 3. sect. 3. vbi generaliter diximus, inter omnes p#nas priuatiuas censuras esse, quæ certius, & facilius incurruntur qu#tum ad conscientiam ipsius delinquentis ipso facto, & ante omnem sententi# declaratoriam criminis. Ideoq#ue quoties in canone censuram ferente additur, *ipso iure*, vel *ipso facto*, aut quid simile,[2394] esse canonem latæ sententiæ. Quæ est c# munis doctrina fere sine controuersia, & pro ratione sufficit, quod verba illa in rigore sufficiunt ad hoc significandum, & quòd communis vsus, & sensus, ac obseruantia talium legum ostendit, in hoc sensu vsurpari, neque in his canonibus temperatum esse aliquo modo rigorem talium vocum. Cuius ratio esse potuit, vel quia hæ p#næ sunt spiritua les, & medicinales, & ideò animam statim ligare censentur, & cum hac veneratione, & timore semper susceptæ sunt, vel quia per censuras separatur quis à c#munibus bonis Ecclesi# t#qu# indignus, & ideò statim obligatur in conscientia, vt se separet, & abstineat. Pertinet enim ad pastor# Ecclesi# separare indignos, & illis pr#cipere, vt se separ#t quod pr#ceptum in ipsa c#sura includit#.

[493] Omissis ergo censuris, ac irregularitate, de alijs priuationibus, & inhabili **[sect. 2]** [2395]tationibus, sit prima generalis regula. Quoties in lege, per quam huiusmodi p#na imponitur, aliqua ex his particulis, *ipso facto, ipso iure, ex nunc, eo ipso,* vel alia æquiualens ponitur, pœna fit aliquo mo do per ipsam legem, & hoc continet sen tentiam latam quoad aliquid, & quoad illud vim habet obligandi in conscientia ad pœnam. Hanc regulam sumo ex communi sententia Doctorum, quos allegaui in cap. 5. & refert etiam Tiraq.[2396] dicto verbo *Reuertatur,* n. 259. & potest sumi ex c. vlt. de Præscript. in 6. vbi duobus modis dicitur quis priuari bonis[2397] in pœnam, scilicet, vel per sententiam, vel ipso iure. Inde enim colligimus, par ticulam, *ipso iure,* semper efficere aliquid in quo non expectetur sententia ferenda. Vnde ratio regulæ est, quia verba illa in lege non sunt superflua, nec falsa, non possunt autem esse vera, & vtilia, nisi aliquid operentur ante sententiam, ergo aliquem effectum habet lex ex vi talium verborum circa pœnam, quam imponit. Dices, poni ad terrorem, vel ad mouendum iudicem, vt cum rigore p#nam exequatur. Sed contra, quia hoc modo eneruari possent, & frustrari omnes leges pœnales, nam semper dici pos set, verba poni ad terrorem. Est ergo absurda illa interpretatio, & contra c# munem vsum verborum, quæ synonima non sunt, & potius est verborum corruptio. Quamuis enim legislator interdum multiplicet synonima verba, quia nec repugnat veritati, & efficaciæ legis, e#dem effectum multis modis significare, nec est omnino superfluum, quia fit ad indicandum

rigorem, & ad maiorem certitudinem, & claritatem: nihilominus quando verbum propriam vim, & significationem habet, etiamsivnum tantum signum ponatur de se sufficiens ad indicandam voluntatem legislatoris, satis erit ad effectum legis, quia non sunt cogendi legislatores ad exaggeration# verbor# semper adiungendam: hoc enim contra rationem est, & frequ#ter non expedit. Sit ergo certum, huiusmodi leges semper operari aliquid ratione talium ver borum, quid verò illud sit in his pœnis priuatiuis, explicandum superest. Sit ergo secunda regula. Quoties lex **[sect. 3]** fert p#nam priuationis rei propriæ, & iam obtentæ, quæ sine actione hominis[2398] non potest plene mandari executioni, tunc talis lex, licet aliquem effectum pœnalem per se faciat, non tamen inducit statim absolutam priuation#, nec obligat in conscientia ad illam exequendam, quæ ex actione Rei pendet, ante sent#ti# declaratoriam criminis, nisi ex alijs verbis legis, vel ex materia, aut consuetudine aliquid amplius colligatur. Hæc regula sumpta est ex doctrina magis recepta scribentium in hac materia. Prima ergo pars affirmans, illam legem aliquid per se operari, probatur sufficienter ex proxima pr#cedenti regula: ostendetur autem clarius declar#do quid operetur. Nam primo ex vi illius legis ad incurrendam talem p#nam, & obligationem eius, non est necessaria sententia condemnatoria, sed sufficit declaratoria, nam c#d#natoria per legem ipsam fertur. Quia ex vi dictorum verborum aliqua sententia fertur, & non declaratoria criminis, vt per se patet; ergo cond#natoria pro tali tempore, vel sub tali conditione, si de delicto iuridicè constet. Confirmari hoc potest ex l. *Eius, qui delatorem,* ff. de Iur. fisci, vbi[2399] Bart. id aduertit, & latè Felin. referens plures in c. vlt. de Rescrip. n. 37. Sec#do hinc fit, vt talis cond#natio post factam declaration# ext#datur, seu retro trahatur vsque ad di# c#missi criminis, quia ex tunc lata est sententia, & propter hunc effectum posita est illa particula, & ita sumitur ex l. vlt. C. Ad leg. Iuli. maiest. & tradunt Doctores citati, & referendi. Tertiò hinc etiam fit, vt licet talis lex non obliget in conscientia ante declarationem delicti ad dimittendam re, qua priuat, vel abstinendum ab vsu eius: nihilominus aliquo modo diminuat, & infirmet ius circa talem rem, & potestatem vt#di illa. Hoc patet, quia eo ipso, quòd potest pœna illa retro trahi postea vsq#; ad diem c#missi criminis, necesse est, vt potestas vtendi illa re non maneat tam libera, & absoluta sicut antea erat, & c#se qu#ter, vt ius in illa fuerit diminutum, vt statim exemplis magis declarabitur. Sumiturque ex c. *C# secundum leges,* de H#ret. in[2400] 6. cum ibi notatis, & ex his, quæ notant, & latè referunt Tiraquel. dict. §. *Reuertatur,* n. 267. & 268. & Couar. in 4. 2. p. cap. 6. §. 8. & 9. & alij statim allegandi.

[494] Secunda verò pars negatiua controuersa est inter Doctores. Nam c#muniter **[sect. 4]** [2401] Iuristæ asserunt, ex vi talis legis teneri delinquentem in foro conscientiæ ad relinquendam rem, qua per legem priuatur, siue sit beneficium, siue officium, siue bona temporalia etiam omnia, quæ aliquis possidet, si pœna de omnibus vniuerse loquatur. Ita tenent Abb. in c. 1. de Constit. & Felin. in cap. *Rodulphus,* & vlt. de Rescriptis, n. 38. Matthæ. de Af[2402]flict. & alij relati per Tiraquel. suprà n. 291. quos & ipse sequitur, & Nauarr. in Sum. cap. 23. n. 67. vbi in hoc æquiparat priuationem beneficij, & similes priuationes censuris, & irregularitati. Inclinat etiam Cordub. dicta q. 36. Sequitur Castro lib. 2. de Leg. pœnal. c. 6. & lib. 3. c. 10. & Anton. Gom. tom. 3. Variar. c. 2. n. 5. Fundamentum est, quia verbum *ipso iure,* vel *ipso facto,* in rigore hoc significat, & est efficax; ergo inducit talem obligation#, quia nihil est, quod impediat: nam supponimus fore iustam pœnam, eti#sicum hoc rigore feratur. Anteced#s probatur

exemplo censurarum; nam si in eis illud idem verbum habet hanc significationem, & efficaciam, vbique illam habebit. Neque refert, quod simplex illud verbum sine alia adiunctione, vel exaggeratione ponatur. Nam (vt dicebam) non tenetur legislator multiplicatis verbis suam mentem indicare, sed satis superq#ue est, quod vno simplici, & sufficiente illam manifestet.

Nihilominus regula posita non solum secura, sed etiam probabilior est, **[sect. 5]** [2403] cui multum fauet Innocent. in capite *Cum nostris*, de Concess. Præbend. num. 1. Citari etiam potest Decius in cap. 1. de Constit. lect. 1. numer. 20. Sed non rectè sentit, quia generaliter de pœna loquitur, & non distinguit inter legem imponentem pœnam simpliciter, & ipso facto, sed illam æquiparat. Felinus etiam in cap. *Anobis*, de Simon. dubitat de sententia Panormitan. quam prius tenuerat, & cogitandam relinquit. Possuntq#; in fauorem huius sententiæ adduci mul ta, quæ idem Felinus accumulat in dicto capite *Rodulphus.* num. 37. In eandem inclinat Bald. in lege 2. Cod. de Vectigal. & commis. num. 2. dum ait, eum, qui cadit in commissum, non teneri in foro animæ, etiam si moriatur, tenet etiam Cagnol. in lege *Si quis maior*, Codice de Transact. n. 160. & ibi Alexand. de Imol.[2404] Idemq#ue sentit Iul. Clar. lib. 5. q. 73. n. 4. tenent etiam Archid. & Ioan. Andr. quos refert, & sequitur Syluest. verb. *Assassinus.* n. 4. & verb. *Hæresis.* 1. q. 8. nu. 12. & 13. Couarr. dicto §. 8. numer. 10. Conrad. tract. de Contract. q. 7. Peña referens alios in Direct. Inquis. 3. part. comment. 158. ad q. 129. Multi autem ex his fundantur in generali principio, quia talis lex esset nimis acerba, vel iniqua, cogeret enim homines ad se prodendum, & ad exequendam in se acerbissimam pœnam, ad quod nulla lex obligat. Sed hæc omnia non sunt vniuersaliter vera, vt constat ex dictis, & dicendis, & ideò probatio non est efficax. Ratio ergo solum est, quia particula illa, *ipso facto*, vel *ipso iure*, in his legibus **[sect. 6]** posita sufficientem effectum habet, iuxta priorem huius regulæ partem; ergo non est amplius extendenda in his temporalibus pœnis. Probatur consequentia tum ex principio generali, quòd pœnæ temperandæ sunt potius, quam augendæ; tum etiam quia alias sæpe tales leges essent nimis rigorosæ, & ferè inhumanæ; tum præterea, quia communis vsus ita interpretatur huiusmodi leges, & ideò iura ipsa, quando maiorem obligationem imponere volunt, plura etiam verba addunt, & magis rem explicant, vt videbimus. Deniq#ue confirmari hoc potest, quia in ipso iure videtur ita temperatus rigor talium legum in capite *Cum secundum leges*, de Hæretic. in sexto. Nam ibi explicatur, in pœna confiscationis bonorum, quæ propter hæresim imponitur, simul coniungi, quod sit ipso iure imposita, & quod ad actualem priuationem requiratur sententia declaratoria criminis; ergo habemus ex iure, particulam illam *ipso iure* in huiusmodi pœnis non excludere necessitatem sententiæ declaratoriæ. Rectè enim infert Syluest. suprà, si in crimine læsæ maiestatis diuinæ[2405] recipit illa particula illam moderationem, vt non excludat sententiam declaratoriam, à fortiori dicendum esse id# in inferioribus delictis.

Responderi verò potest, in illo textu non dici, non teneri reum in conscien **[sect. 7]** tia ad exequendum in se talem pœnam **[495]** ante sententiam declaratoriam criminis, sed solum non posse ab alijs cogi ad illam, seu bonis suis priuari. Quod quidem longe diuersum est, & distinctam valde rationem habet. Nam qui deliquit conscius est sui delicti, & ita quoad se iam habet prolatam sententiam sui cri minis, & sine iniuria, vel scandalo potest pœnam sustinere à se ipso; quoad alios verò non est delictum de se sufficienter notum, donec per sententiam declaretur, vnde si alijs daretur licentia exequendi pœnam ante talem declarationem, esset occasio inferendi iniurias aliaq#; scandala inde orirentur.

Fateor equidem decisionem illius iuris non esse formaliter, & expressè de quæstione, quam tractamus, aliàs nulla fuìsset de bonis h#reticorum controuersia. Nihilominus tamen valde probabile sumitur inde argumentum, quia si lex puniens ipso iure in bonorum confiscatione, n# dat ius fisco ad vsurpanda illa bona ante sententiam declaratoriam criminis, etiam non auferet ipsi possidenti ius re tinendi illa, vnde fit, vt non obligetur in conscientia se illis priuare ante sententiam. Confirmariq#ue hoc potest exemplis, quæ adducemus post sequ#tem regulam. Nunc affero vnum ex Concilio Trident. sess. 22. c. 11. de Reformat. vbi fertur ipso iure pœna priuationis iuris patronatus contra laicos patronos, &[2406] beneficiorum contra clericos vsurpantes bona Ecclesiarum. Et tamen cert# est, per illlam legem non obligari hos delinquentes ad se spoliandos, quia ver ba non cogunt ad interpretationem adeo rigorosam.

Fundamentum autem contrariæ sententiæ facilè dissoluitur ex dictis. Par **[sect. 8]** [2407]ticula enim *ipso facto,* vel quælibet æquiualens, capax est amplissimæ significationis sententiæ lat# absque vlla necessitate declarationis iudicialis, vt probat exemplum de censuris. Oportet aut# vt vel ex ipsomet iure, vel ex c#muni vsu constet, in hoc sensu, & hac int#tione poni in lege à legislatore. Hoc autem in c#suris inuenitur, & fuit congruum propter rationem supra factam: in alijs verò p#nis nec locum habent prædictæ rationes, nec etiam ex iure, vel consuetudine constare potest ille sensus, quando maior declaratio in lege non additur, imò contrari# constat consuetudine, & insinuatur in iure, vt dixi. Possuntque multa exempla afferri legum, & canonum, in quibus, n# obst#te illa particula, non statim oritur obligatio ad pœn# executionem, quatenus ex ministerio hominis p#det, ex quibus exemplis nonnulla statim afferemus, explicando sequent# regul#. In qua simul exponemus vltimam partem huius regulæ, perquam illam limitamus, nisi ex ma teria, vel adiunctis verbis aliud colligatur.

Tertia igitur regula sit, leges pœna **[sect. 9]** [2408]les imponentes priuation# ipso facto, inducunt absolutam priuationem bonorum, quam intendunt, & obligation# in conscientia ad exequendam totam p#nam inde subsecutam, etiamsi ex actione hominis delinquentis pendeat, quando add#tur alia verba in lege, quæ hanc intention# legislatoris satis explicant, vel quando lex esset inutilis, & inefficax, nisi hunc effectum, & obligation# induceret. Iuxta hanc assertionem mihi valde placet communis opinio Panormit. & aliorum, qu# in proximo puncto, priori loco retuli, & eam admittunt alij allegati pro nostra sententia, vno, vel alio excepto, vt in sequentibus exemplis ostendam. Ratio autem assertionis facilè reddi po test. Nam posterior pars probata est in simili in capite præcedenti, vbi ostendimus, non esse interpretandam legem cum ipsius iniuria, & vilipendio, & ideo extendendam esse ad sententiam latam si necessarium sit ad vitandum hoc inc# modum; ergo idem in præsenti à fortiori dicendum est, & omnia ibi dicta possunt hic cum proportione acc#modari, neque ea repetere oportet. Ratioverò prioris partis, & totius regulæ est, quia legislator humanus potest hoc mo do per se, & sua voluntate efficere tal# priuationem ex iusta causa, & obligare ad similes actiones, vel omissiones ex simili causa, vt inhabilitat personam ad matrimonium, vel prohibet ferre suffragi# quando expedit, vel aufert bona reipublic# necessaria, ergo idem potest efficere in p#nam iustam; ergo si hanc voluntat# satis explicet, re vera id facit. Neque obstabit, quòd inde necessitate quad# morali sequantur actiones pœnales exequendæ ab ipso reo: tum quia ostens# est, has etiam actiones posse directè im-**[496]**poni in pœnam ipso facto, & ante omn# declarationem, sicut possunt præcipi ob alias rationes iustas, tum etiam, quia

semper supponimus, tales debere esse huiusmodi actiones, vt non excedant ra tionem iustæ pœnæ, considerata qualitate delicti, & reipublicæ necessitate, & humanæ naturæ morali conditione, ac possibilitate. Vnde etiam per se loquimur de hac obligatione, nam si per accidens interdum non potest talis executio ab ipso reo fieri sine magno scandalo, vel sine magna infamia, aut alio graui incommodo, quod vix potest homo sibi ipsi inferre, tunc excusabitur, quis ab obligatione, seu executione legis, id tamen est per accidens: nam lex per se obligat.

Magis autem explicabitur hæc regu **[sect. 10]** [2409]la, adductis nonnullis exemplis, non vt illa, quæ ad alias materias pertinent, hic ex professo tractemus, sed solum vt attingamus ea, quæ ad generalem doctrinam legum intelligendam fuerint opportuna. Primum ergo exemplum sit de legibus canonicis, quæ propter aliqua delicta priuant omnino titulo, & dominio beneficij legitimè antea obtenti, & possessi, & consequenter obligant ad resi gnation# beneficij iam obtenti, qu# resignatio actio positiua est, & satis one rosa, ac pœnalis. Sumiturq#ue ex capite *Licet canon,* de Elect. in 6. vbi recipiens beneficium parrochiale absque ordine[2410] sacerdotali, si intra annum non ordinetur sua culpa, ad illud renunciandum obligatur. Quod autem hæc obligatio sit statim in conscientia, his verbis aper[2411]tissimè declaratur. *Quod si intra idem tempus promotus non fuerit, Ecclesia sibi commissa, nulla etiam præmissa monitione, sit præsentis constitutionis auctoritate priuatus.* Hinc enim constat, hanc pœnam immediatè esse priuatiuam; ad illam verò sequi obligationem renunciandi, quia nemo potest retinere beneficium, quod suum non est. Vnde etiam obiter colligitur, legem n# solum posse ipso facto imponere pœn# priuatiuam rei nondum habitæ, impediendo illius dominij acquisition#, sed etiam rei habitæ, priuando dominio i# acquisito: nam in illo casu iam ille erat dominus beneficij, & tamen illo priuatur ante omnem monitionem, & à fortiori ante omnem sententiam declaratoriam, vt ibi sentiunt Glossa, & Doctores,[2412] & Nauarr. in Summa cap. 25. n. 118.

Dicunt verò aliqui, illam non fuisse **[sect. 11]** pœnam impositam per legem Ecclesiasticam, sed fuisse declarationem legis naturalis: nam ordo sacerdotalis necessarius est ad officium, propter quod datur beneficium, & ideo, qui non ordinatur debito tempore, eo ipso ex natura rei amittit titulum beneficij, quod in illa lege fuit declaratum. Sed hoc est c#tra verba illius canonis, *Sit præsentis constitutionis auctoritate priuatus*; non est ergo illa lex tantum declaratiua, sed etiam constitutiua, & effectiua. Deinde falsum est, quod assumitur: nam licet ex natura rei sequatur ex beneficio parochiali obligatio ad sacerdotium, & ideò grauiter peccet, qui est in mora notabili recipi# di illum ordin#; non tamen idcirco priuatus est beneficio ex natura rei, quia semper potest emendari, & retinere beneficium, si ordinetur, st#do in naturali obligatione. Vnde licet in illo capite determinetur tempus implendi obligationem illam ad annum, quæ determinatio non erat ita certa, nec vniuersalis ex natura rei, etiam quoad obligationem, nihilominus si canon ille non addidisset pœnam illam, sed solam obligationem suscipiendi ordinem ad tale tempus definisset, non teneretur transgressor illius legis dimittere beneficium, sed posset post annum, vel etiam post plures annos ordinari, & retinere beneficium sine noua collatione, aut nouo titulo, quia in hoc nihil inuenitur contra legem naturalem: fuit ergo illa pœna ipso iure lata per illam legem.

Aliter verò dici posset illam non fuisse **[sect. 12]** propriam pœnam legalem, sed conuentional#, quia ex vi illius legis datur beneficium sub ea conditione, & dependentia

ab illius complem#to. Sed hoc licet non multum referat, gratis dicitur, tum quia lex illa effectum habere potuit in beneficijs acceptis, & possessis ante ill# legem: tum quia etiam nunc operatur lex illum effectum in pœnam negligentiæ, & virtute sua sine respectu ad conuentionem. Quia licet is, qui recipit beneficium, ignoret pœnam illius legis, nec velit acceptare beneficium sub conditione, sed absolutè, nihilominus lex operatur illum effectum.

[497] Secundum exemplum præcedenti simile sumi potest ex Concilio Trid. sess. **[sect. 13]** [2413] 23. cap. 2. de Reformat. vbi simili modo punit Episcopos, qui intra sex menses à confirmatione sua non consecrantur, pri uando illos Episcopatibus. Hanc enim legem æquiparat præcedenti Nauar. in Sum. cap. 25. n. 118. & eodem modo ait obligare Episcopum ad renunciandum episcopatui iam vacanti virtute illius legis. Sed aduerto, ibi non haberi omnia verba, quæ in superiori canone, sed tantum dici, *sint ipso iure priuati,* omitt#turverò illa, *nulla etiam præmissa monitione,* & ideò licet verba illa contineant sententiam latam, tum propter verbum pr#teriti, tum propter particulam, *ipso iure,* nihilominus suffici#ter verificantur de sententia cond#natoria, & limitari pos sunt, vt non obligent, nec habeant suum effectum ante sententiam declaratori# criminis. Nam in his pœnis rigorosis subintelligenda semper est necessitas huius sententiæ, quoties in lege expresse non excluditur, vt in præcedenti regula diximus, & ita hoc exemplum melius accommodatur ad præcedentem regulam, quam ad præsentem.

Tertium exemplum sumitur ex Ex **[sect. 14]** [2414]trau. *Ambitiosæ,* de Reb. Eccles. non alien. vbi inferiores prælati, & rectores Ecclesiarum, qui suorum beneficiorum bona contra præscriptum illius legis alienauerint, priuantur suis beneficijs, per verba de præterito, *Priuati existant,* & additis præterea his particulis, *ipso facto,* & *absque alia declaratione vacare censeantur.* Qu# vltima verba nullam patiuntur tergiuersationem, quia non vacat beneficium, nisi quando amittitur titulus, & dominium eius; ergo ex vi talis legis ante omnem sententiam etiam declaratori# amittitur beneficium, vnde fit, vt statim oriatur obligatio in conscientia ren#ciandi illud. Et ita intelligunt pœnam illam Caiet. in Sum. verb. *Excommunica*[2415]*tio,* cap. 75. Nauarr. in Summa cap. 27. n. 150. Corduba dicta q. 36. & alij. Quamuis addant, legem illam, quoad talem pœnam contraria consuetudine derogatam esse, vel multis in locis, vel vbiq#ue, quod ad pr#sens institutum non refert.

Quartum exemplum sumi potest ex c. **[sect. 15]** *Pro humani,* de Homicid. in 6. vbi occid#tes alios per assassinos priuantur beneficijs ipso facto, & eodem tenore, & eisd#[2416] verbis, quibus exc#munic#tur, hoc modo, *Excommunicationis, & depositionis à dignitate, honore, ordine, officio, & beneficio incurrat sententias ipso facto.* Et præterea additur, *Et illa liberè alijs per illos, ad quos eorum collatio pertinet, conferantur.* Vbi etiam est ponderanda illa particula *liberè,* qu# indicat beneficia illa vacare ipso facto, & ideò posse alijs conferri *liberè,* id est, n# vocato possessore, nec admissa aliqua exceptione, vt Glossæ exponunt, & ita vtitur hoc exemplo Corduba d. q. 36.[2417] Veruntamen licet exemplum vix possit ad praxim reduci, iuxta illa, quæ de illo delicto diximus in 5. tom. disp. 23. sect. 5. n. 46. Nihilominus vt vim talium verbo[2418]rum explicemus, re vera illud exempl# magis ad præcedentem regulam confert, quam ad præsentem. Nam ibi non infer tur priuatio beneficij ante iudicis declaration# de delicto: quia in textu ipso expressè additur, *Postquam probabilibus constiterit argumentis, aliquem tam execrabile scelus commisiße,* non esse necessariam aliam sententiam; ergo ad incurrendam priorem pœnam,

& vt beneficia liberè possint conferri, necesse est, vt prius de scelere constet probabilibus argum#tis. Quod maximè videtur intelligendum, debere constare iudici. vt iudex est, ac subinde per ipsum debere decla[2419]rari. Quod sentit Felin. in capite 2. de Fid. instrument. numero 9. Addit tamen sufficere ad hoc declarandum vehementem præsumptionem ex indicijs, & coniecturis, quæ rem faciant moraliter indubitabilem. Posset etiam hoc extendi ad notitiam facti publicam, ita vt si delictum sit ita publicum, vt nulla tergiuersatione celari possit, omnes illæ pœnæ in actu incurrantur. Quod est probabile saltem quoad pœnam excommunicationis. Contrarium verò est probabilius quoad omnes, quia de omnibus textus loquitur, & verba illa magis propriè, & iuridicè referuntur ad probationem delicti in iudicio, & non sunt extendenda in lege odiosa, maximè, quia pœnæ sunt multæ, & grauissimæ, quæ meritò requirent notitiam iuridicam delicti. Vnde obiter aduerto duo, vnum est, quod in illo textu ex vi illorum posteriorum verbor# **[498]** eti am sententia excommunicationis n# incurritur ante declarationem iudicis de delicto, quod est ibi speciale, quia particula ipso facto expresse limitatur per posteriora verba. Aliud est, quod licet verba illa vltima non adderentur, nihilominus priuatio beneficij non incurreretur ante sententiam ex vi priorum verborum, quia verbum, *Ipso facto,* non sufficit, & illud *liberè conferatur,* requirit actum hominis, & consequenter debitum ordinem per sententiam, salt# declaratoriam criminis.

Quintum exemplum sumi solet ex motu proprio Pij IIII. contra committen **[sect. 16]** [2420]tes simoniam confid#tialem, quem refert Nauarr. cap. 23. n. 110. & concedit, in eo casu contrahi hanc pœnam statim & sentit, legem illam obligare ad ren#cianda beneficia ante omnem sententiam, quia Pontifex dicit, *Præsentium auctoritate priuamus.* Ego verò in tomo primo de Relig. lib. 4. de Simon. cap. 43. in fine, censui, pœnam illam non ita incurri ante sententiam declaratoriam criminis, vt cogatur quis se spoliare beneficio, aut fructibus postea perceptis, quia illa verba tantum continent sententiam condemnatoriam, & æquiualent simplicibus verbis *ipso facto,* & non additur expresse particula excludens necessitatem sententiæ declaratoriæ, & ita exemplum hoc videtur magis pertinere ad proximè præcedentem regulam, quam ad præsentem. Nunc verò attentius considerando initium illius clausulæ de illa resolutione dubitare cœpi. Præmiserat enim Pontifex plures cautiones, & circunstantias, quibus facile concederet viam ad probandum in iudicio hoc delictum, etiamsi magna cautela, & solicitudine à delinquentibus occultaretur; & deinde subiungit. *Sed ne quisquam vana fiducia fretus non intendendi contra se iudicij, in crimine perseueret, omnes, & singulos, &c.* In quibus verbis apertè declarat Pontifex, voluisse omnino præcludere viam permanendi in tali de licto, vel committendi illud spe subterfugiendi iudicium, & consequenter pœnas, & ideo statuisse tali modo omnes illas pœnas, vt ad illarum effectum plane contrahendum nullum iudicium necessarium sit, & consequenter, nec sententia declaratoria. Ergo ne frustretur intentio Pontificis, & lex illa in hac parte vana, & inutilis reddatur, necesse est fateri pœnas illas omnino contrahi, & obligare ante omnem iudicis sententi# declaratoriam; quia hæc etiam sententia non fertur sine ordine iudiciario, & requisitis probationibus. Quapropter in rigore loquendo, & spectata mente legislatoris ita mihi dicendum videtur, & ita hoc exemplo rectè explicatur posterior pars huius regulæ. Probabile au tem est, p#nam illam non esse in hoc sen su communiter receptam, & ideò fortasse esse illi derogatum in hac parte per communem consuetudinem, quæ to lerabilis iudicari potest, quia re vera pœna est valde rigorosa.

Sextum exemplum hic addo ex Con **[sect. 17]** [2421]cilio Tridentino sess. 24. cap. 18. de Reformat. vbi examinatores beneficiorum, simoniam in examine committ#tes, videntur ita priuari beneficijs prius obtentis, vt ad illa dimittenda statim in conscientia obligentur, quia ibi dicitur, vt absolui non possint à peccato simoniæ, *Nisi dimissis beneficijs, quæ quomodocunque antea obtinebant:* ibi enim apertè videtur loqui Concilium de absolutione à culpa in foro sacramentali, tum quia loquitur de absolutione à vitio simoniæ, non à censura; tum etiam quia si loqueretur de absolutione in iudicio externo, non diceret, *Nisi dimissis beneficijs* (quæ verba significant voluntariam dimission#) sed diceret, *nisi ablatis beneficijs,* vtiq#, per iudicem, à quo esset absolutio danda. Præcipit ergo Concilium, vt tales non absoluantur satram#taliter, nisi dimissis beneficijs; ergo obligat illos in consci#tia ad dimittenda beneficia, quia alias non posset præcipere, vt non absoluantur, quia si non tenentur dimittere beneficia, non peccant non dimittendo, ergo possunt agere p#nitentiam de priori delicto, & sufficienter disponi, vt absoluantur; cur ergo poterit illis negari absolutio? Nec enim dici potest, illam fuis se quandam reseruationem peccati, quia neq#; ibi est verbum indic#s reseruation#, nec reseruatio fieri solet præcipiendo simpliciter negation# absolutionis, nec c#ditio illa adhiberi solet in similibus legibus, nisi quia absque tali conditione homo non potest bene disponi ad absolutionem, propter obligationem in conscientia, **[499]** quam habet, ad talem conditionem implendam: hanc ergo obligationem habent examinatores simoniaci ex vi illius legis: nam aliunde illam habere non possunt. Illa ergo forma puniendi planè inducit ipso facto hanc obligationem, vt sensit etiam lib. de Simon. cap. 58. nu. 3.[2422] Vnde etiam videtur posse inferri, per illam legem priuari delinquentes beneficijs suis, quia possent aliàs in conscien tia teneri ad illa dimittenda, nec actio dimittendi beneficium proprium solet directè pr#cipi, sed solum quatenus consequitur ex priuatione tituli, & car#tia beneficij. Quod est quidem probabile, sed incert#, quia non sunt ampliandæ p#n# adeo graues, minusque onerosum est, vt quis solum obligetur dimittere suum beneficium, quam vt ipso facto illo spolietur, cogaturque illud dimittere tanqu# non suum, nec posset illud retinere sine noua oblatione, & titulo, neque fructus eius, si forte illos aliquo tempore percepit. Videtur ergo limitanda illa p#na ad vim verborum, & quoad hoc potest illud exemplum acceptari.

Septimum exemplum sumi potest ex **[sect. 18]** [2423] vlt, Concilio Lateran. sess. 5. sub Iulio. II. vbi contra Cardinales simoniacos in electione Summi Pontificis fertur pœna priuationis beneficiorum sub hac forma. *Eo ipso absque alia declaratione priuatus existat.* Circa quam formam non est n#c tractandum, an illa constitutio habeat nunc vim suam in illo particulari casu, vel vsu reuocata sit: (hoc enim in proprio loco actum est) sed inquiri non immerito potest, ac debet, an forma illa ferendi talem pœnam sufficiat ad obligandum beneficiatum ad spoliandum se beneficio, illud renunciando ante omn# iudicis sententiam, & consequenter, an faciat fructus suos, si illud retineat, vel teneatur illos restituere in conscientia similiter ante omnem sententiam. Aliqui enim dixerunt, non obstante illo rigore verborum expectandam esse sent# tiam declaratoriam criminis. Ita fentit[2424] Couarr. in 4. 2. p. cap. §. 8. num. 3. illati. 3. Fundatur, quia etiam post sententiam condemnatoriam, quando leges pœnales illam requirunt, non tenetur in conscientia reus condemnatus priuare se suis bonis, aut illa reddere fisco, sed iudex debet exequi pœnam, cui reus non potest resistere; ergo multo minus obligatur in conscientia quis propter solam legem, etiam si maximè dicat, ante omnem declarationem, sed ad summum in

foro exteriori poterit puniri, quia ill# non seruat. Hoc enim vltimum etiam insinuat Couar resp#d#do ad Syluestrum, licèt non satis aperte loquatur. Vnde[2425] etiam indicat, si aliquid operatur illa particula, *Ante omnem declarationem,* esse in ordine ad forum externum; non quoad obligationem conscientiæ. Atque hanc opinionem sequitur Vasq. 1. 2. disp. 168.[2426] cap. 4. num. 15. Solum quia plures leges habent illam loquendi formam, essetque nimis asperum, omnes illas ita interpretari. Quis verò sit effectus illius particulæ ne inaniter in lege posita videatur, ibi non explicat, sed explicaturum promittit, non tamen inuenio ab ipso declaratum, nisi fortasse id intendat in loco infra citando.

Contraria sententia communis est; n# **[sect. 19]** [2427] à fortiori illam tenet communis opinio Canonistarum suprà citata, & Nauarr. & Cordu. & maximè Castro; Imò etiam Soto dicto loco citato ad 8. fatetur, h#c esse vim illius particul#, *Ante declarationem,* confugit tamen ad pœnas conuentionales, & tandem dubitat de vsu, propter rigorem talium legum. Expressius verò, magisque in particulari hanc opinionem docuit Syluest. verb. *Assassinus,* in fine, & ver. *Emphyteusis.* Ratio verò est, quia illa verba ex vi particulæ, *Ipso facto,* continent sententiam condemnatoriam, & addendo alteram, scilicet, *Absque alia declaratione,* expresse exclud#t necessitatem sententi# declaratoriæ, & ita relinquitur condemnatio absoluta, & sine vlla conditione, vel mora; ergo statim operatur, & perse exequitur talis lex pœnam, quam imponit. Probatur consequentia, quia nec deest potestas in legislatore, vt supra probatum est, nec voluntas, cum per illa verba satis explicetur, vt osten sum est.

[sect. 20]

Et declaratur amplius, ac confirmatur, quia alias verba illa essent inania, neque efficerent quod significant; imò nec effectum aliquem moralem habere possenr. Nam quod Couarr. respondere videtur, nimirum, in foro conscientiæ non habere effectum, habere tamen posse in ordine ad forum externum. Hoc (inqu#) **[500]** non video, quomodo subsistere possit. Quia multo minus potest quis incurrere pœnam in foro exteriori ante declarationem, quam in interiori, quia non potest iudex exequi pœnam in aliquem prius quam declare, & illum c#misisse delictum: & ita non solum ad id non obligatur, verum etiam nec iustè potest id facere, Reus autem ex se potest licitè, & per legem illam videtur obligari, n# esset ergo vllius momenti obligatio, nisi esset in conscientia.

Diceret fortasse Couarr. particulam **[sect. 21]** [2428] illam operari in ordine ad forum exter num, non quia det licentiam iudici exequendi pœnam ante declarationem delicti, vt bene probat rationfacta. Sed quia facit, vt ante omnem declarationem delinquens censeatur incurrere pœnam, non quidem tunc exequendam, sed postea subsecuta declaratione. At hocduo bus modis potest intelligi. Primo vt ex vi talis legis delinquens postea puniri possit speciali pœna, eo quod statim, ac deliquit non soluit p#nam, vel non renunciauit beneficium nulla expectata declaratione. Et hic modus probabilis non est, nec sibi const#s; tum quia si ille reus non obligatur statim ad exequendam p#nam ex vi talis legis, nullaque expectata sententia declaratoria: cur debet postea puniri, quia id non fecit? vel si tenebatur ex vi legis, & ideo postea iuste punitur t#quam fractor legis, cur illa obligatio non erit in conscientia, cum per legem præcipientem impo natur? Deinde (quod caput est) in illis legibus non agitur de punitione talis mor# in exequenda pœna, sed tantum de imponenda tali modo p#na pro alio delicto, ergo ficta est, & voluntaria talis interpretatio. Quocirca licèt in similibus casibus possit fortasse iudex Ecclesiasticus postea

punire beneficiatum, qui post tale delictum beneficium retinuit, & in illo ministrauit; hoc solum erit ex officio suo, & alia pœna fortasse arbitraria, & ad hoc ipsum necesse est supponere obligationem relinquendi beneficium ex vi talis legis p#na lis, quod nunc agimus.

Alio ergo modo potest exponi, ill# **[sect. 22]** priuari ante declaration#, quia postea declaratione sequuta, p#na retrotrahit# à die c#missì criminis, ac si tunc fuisset exequutioni mandata, atque hunc sol# effectum tribuit illis verbis Vasq. disp.[2429] 173. cap. 2. neque alium apud ipsum reperio. Mihi autem non satisfacit: nam hunc effectum habet lex ponens simil# pœnam ipso facto, vel ipso iure, etiam si vlteriorem particulam non addat: ergo per hunc effectum non explicatur quid denuo faciat illa additio, *Absque alia declaratione*, vel *nulla monitione præmissa.* Nec enim dici potest, talia verba addi ad exaggerationem, vel maiorem declarationem præcedentis vocis ipso facto. Tum quia est contra manifestam intentionem legislatorum, qui optimè nouerunt, particulam, *Ipso facto*, iuxta c#munem interpretationem vsu receptam, non excludere in his pœnis necessitat# sententiæ declaratoriæ, & ideò, ad excludendam illam addunt particulam pr#dictam, & recte intelligitur ex dicto loco Concilij Tridentini Sessio. 23. cap. 1.[2430] de Reformat. ibi, *Nec tuta conscientia, alia etiam declaratione non sequuta, illos sibi detinere posse:* nihil enim aliud per illa interposita verba efficere voluit, nisi excludere necessitatem sententiæ declaratoriæ. Tum etiam, quia, vt supra dixi, illa inter pretatio legum habet locum, quando verba re vera sunt synonima, & alia ratione multiplicari non possunt in eadem lege: hic vero voces non sunt synonim#. & in omni proprietate intelliguntur addi propter proprios effectus, & signisica tiones; ergo non sunt eludenda, & inter pretanda, vt vana, & inutilia reddantur.

Fundamentum autem Couar. falsum **[sect. 23]** [2431] sumit: nam vt ostendam capite sequ#ti in his etiam p#nis, quæ per iudicem imponendæ sunt ex virtute legum, post latam sententiam tenetur reus p#nam exequi iuxta pr#scripta verba sententiæ, & iustam iudicis mentem, & hoc ipsum de lege dicimus, quando non solum fert sen tentiam, sed etiam præcipit executionem; hoc autem facit per verba prædicta, vt declaratum est. Dices; quamuis demus, legem per illa verba, *Sit priuatus beneficio,* aut *bonis ipso facto, & ante omnem declarationem*, tollere dominium rei, aut beneficij, non tamen inde sequi obligare delinquentem in conscientia ad spoliandum se re sua, vel beneficio, quia hoc est durissimum præceptum, & in eis verbis nec formaliter continetur, vt constat, **[501]** nec virtute, quia possessio, & vsus rei aliud est à dominio, & ita potest quis retinere possessionem rei, & vsum quamuis dominio priuetur. Multi enim ita sentiunt fieri in confiscatione bonorum, quæ per legem ipso facto fit. Et hoc modo habet sufficientem effectum illa par ticula ante omnem declaration#, quia ex vi illius statim vacabit beneficium quoad titulum, & proprietat#, licet quoad possessionem, & vsum retineri possit.

Respondetur in primis, quidquid sit **[sect. 24]** de alijs bonis temporalibus, in beneficijs Ecclesiasticis hoc non habere loc# & idem esse existimo seruata proportione in officijs publicis. Ratio autem est, quia beneficium Ecclesiasticum n# potest in conscientia retineri sine vero titulo, qui autem priuatur beneficio, eo ipso priuatur verò eius titulo. Item quia beneficium datur propter officium, qui autem est priuatus beneficio omnino, ita vt beneficium vacet, iam non potest licitè exercere officium proprium talis beneficij, & ideò non potest licite illud retinere, aut illo frui. Imò tales effectus sic facti, quando

requirunt iurisdictionem erunt inualidi per se loquendo, & licèt sustineatur propter titulum colo ratum, possunt postea irritari, si alias irritabiles sunt, quia sententia retrotra hitur ad omnia, hæc autem sunt valde absurda. Item est ratio à priori, quia hæc beneficia non dantur principaliter propter recipientes, sed propter ministerium, & propter fideles, quibus ministrari debet, & ideò qui priuatur beneficio, remouetur ab illo ministerio, ac subinde illud amplius retinere non potest. Quæ ratio in quibusc#q; officijs publicis locum habet. Præterea sequetur absurdum de fructibus beneficij: nam vel illos faciet suos, qui sic retinet beneficium, vel non? primum dici non potest, quia nemo potest iustè accipere fructus rei non suæ, neque sine vero titulo potest quis facere fructus suos: si autem dicatur secundum; qui fieri po test, vt quis possit iuste retinere fructus non suos? Vel si non potest retinere, quomodo potest iustè accipere? Vel si neque accipere illos iustè potest, quomodo potest iuste retinere beneficium, cui debentur tales fructus? Igitur si leges ill# per verba prædicta priuent titulo, & dominio beneficij, profecto etiam oblig#t in conscientia ad dimittendum illud, & hanc consequentiam in beneficijs omnes admittunt.

De alijs autem bonisfortunæ est mag **[sect. 25]** na quæsito, quam in materiam de Fide reseruamus vt supra dixi. Nunc ergo sol# dico, non esse de illis eandem rationem. Tum quia leges ciuiles, & canonicæ videntur ita interpretari pœnam illam, & concedere delinquenti naturalem retentionem talium bonorum, & vsum in su# commodum, & sustentationem, quandiu non iudicatur de crimine, vt sumitur ex capite, *Cum secundum*, de Hæret. in[2432] 6. & ex l. vlt. C. Ad l. Iul.. Maies. & expressius in l. Hispaniæ part. 7. tit. 2. l. 4. Neq, in hoc est repugnantia, & si demus dominium transferri in fiscum, transfertur enim sub ea conditione, & limitatione, vt interim dum non profertur sententia declaratoria antiquus dominus retineat possessionem naturalem, & administrationem, ac certum quendam vsum talium bonorum. Quod etiam non repugnat conditioni talium bonorum temporalium, quæ ad priuata c#moda possidentis ordinantur, & prauis etiam hominibus facile concedi possunt, in beneficijs autem Ecclesiasticis nunquam hoc leges declararunt, nec esset consentaneum illorum naturæ, & institutioni, vt declaratum est.

Ad fundamentum autem secundum **[sect. 26]** eiusdem sententiæ respondeo, maius inconue niens esse, omnes leges sic loqu#tes ita exponere, vt inutiles fiant, & seueritatem fortasse ad commune bonum necessari# amittant. Deinde dico, licèt videatur durum, ita interpretari leges omnes ponentes illam particulam, tollerandum nihilominus esse, quia ita scriptum est, vt de legibus canonicis dicitur in cap. *In memoriam*, dist. 19. & de Ciuilibus in l. *Prospexit.* ff. Qui, & à quibus, eo vel maximè quòd leges punientes cum tanto rigore rar# sunt, & in grauissimis criminibus. Et prætetea in bonis temporalibus, quando omnia confiscantur, in iure ipso habent limitationem, & declarationem suprà explicatam; in alijs verò bonis beneficialibus poterit eti# prudens moderatio secundum ration# naturalem adhiberi, nimirum, vt hæc obligatiò sit per se, per accidens vero **[502]** excusari possit, seu impediri illius executio, vel quando sine graui infamia, & publicatione delicti fieri non potest, vel quando necessarium esset ab statu cade re, & in graui necessitate pro vita sustentanda constitui: tunc enim licitum erit suspendere executionem, dummodo ad superiorem fiat recursus, vt remedium adhibeat, & beneficium, aut officium restituat, & pœnam c#mutet, aut temperet, quod sine infamia potest occultè fieri consilio viri prudentis, quo in similibus casibus semper vtendum est.

CAPVT IX.

Quæ obligatio oriatur in c#sci#tia ad execution# pœnæ priuatiuæ ex lege imponente illam ipso facto, quando executio pœnæ actionem non requirit.

EX regulis superiori capite propo **[sect. 1]** sitis prima communis est omnibus p#nis priuatiuis, & ideò de illa i# non tractamus; secunda vero, & tertia tan tum propositæ sunt de pœnis, qu# licet proximè priuationem inducant, in actio ne consummantur. Et ideo superest dubium, qua ex his regulis vtendum sit, in pœnis purè priuatiuis, quæ ad plenam executionem nullam hominis action# requirunt. De quibus certum à fortiori est, quod si in lege dicatur *ipso iure,* & addatur, *Absq#ue alia declaratione,* vel quid simile, statim absque mora lex ipsa exequitur pœnam, quia potest, & nihil est, quod expectetur, vt probatum est. Dubium ergo solum est, an simplex verbum, *Ipso facto.* sufficiát in his p#nis. Quæ distingui possunt, nam interdum sunt quasi passiuæ vt esse ineligibilem, esse incapacem bonorum, & similes, quæ tollunt passiuam capacitatem, seu habilitat#; aliæ verò dici possunt actiu#, qu# priuant voce actiua, seu reddunt inhabilem personam ad ferendum suffragium, ad eligen dum, & similes.

De his ergo est valde recepta senten **[sect. 2]** [2433]tia, quoties lex pœnalis cum additione, *Ipso facto,* vel simili, imponit huiusmodi inhabilitatem, etiamsi non addat, *Abs# alia declaratione;* vel aliud #quiual#s, inducere statim illam inhabilitat# ante omnem sententiam, etiam declaratoriam[2434] criminis. Ita tenent aperte Caieta. 22. q. 62. art. 3. Syluest. Verb. *Assassinus,* Nauar. Cordu. & alij in cap. 1. de Constit.[2435] & Tiraq. supra. Consentit etiam Medin. 1. 2. q. 96. ar. 4. & in his pœnis idem sentit Couarr. in 4. p. 2. cap. 8. §. 5. n. 8. loquens de incapacitate ad hæreditatem paternam, quæ illegitimis spurijs imponitur ipso facto per leges, quamuis illa non tam sit filiorum pœna, quam parentum. Idemque, ait in Regula, *Peccatum.* 2. p. §. 6. de lege, quæ in pœnam impedit acquisitionem dominij alicuius rei, vt ex C#[2436]cilio Lateran. supra retuli, & ex Trident, sess. 23. cap. 1. de Reformat. & simile habetur in sess. 22. cap. 3. & Soto lib. 10. de Iustit. q. 5. art. 6. non audet hoc negare saltem de impedimento pure passiuo: semper tamen reducit has pœnas ad c# uentionales, quia beneficia, vel officia dantur sub his conditionibus, Quod vt sæpe dixi voluntarium, & insufficiciens est: tum quia illæ leges generaliter feruntur, etiam pro his, qui ante illas beneficia, vel officia obtinebant; tum eti# quia non pendent ex pacto, vel conuentione, nec illo intuitu feruntur, nec requirunt scientiam, aut consensum talis pacti, sed ex mera potestate legislatiua feruntur.

Probaturque ex c. *Cum singula,* de Pr# **[sect. 3]** [2437]bend. in 6. ibi. *Ex tunc eo ipso efficiatur ineligibilis,* & in fine. *Reddantur ineligibiles ipso iure,* vbi #nes intelligunt cum Glossa, ill# pœnam statim incurri, ita vt electio de tali persona facta nulla sit, & tamen inhabilitas illa, seu ineligibilitas non nasci tur ex aliquo pacto, vel c#uentione, sed purè ex efficacia legis. Aliud exempl# huius assertionis sumi potest ex Motu proprio Pij V. contra simoniacos, vbi recipiens beneficium per simoniam reddit# inhabilis ipso iure ad

beneficia, quæ p#na statim etiam incurritur ante omnem sententiam, vt proprio loco dixi, stante illa lege in sua vi. Huc etiam spectant canones, qui in p#nam alicuius delicti, vt vxoricidij, reddunt personam in habilem ad matrimonium, vt constat ex cap. 1. & cap. *Super eo.* & cap. Significati de Eo qui duxit in matrimonium, quam polluit, &c. Verum est, in his iuribus n# haberi particulam, *Ipso facto,* vel similes, sed ex effectu colligi inhabilitatem ipso facto, quia talia matrimonia censentur irrita, & ita illa iura non probant, an **[503]** alia iura per solas particulas pr#dictas censeantur illam inferre.

Pr#terea de priuatione quasi actiua **[sect. 4]** [2438] est optimum exemplum in Clemet. *Vtis qui,* de Stat. & qualit. vbi præbendati in Ecclesijs Cathedralibus, qui sine iusta causa non promouentur intra annum ad ordines suis præbendis annexos, *ex tunc,* priuanturvoce actiua in capitulo. Quod intelligitur ante omnem sententiam iuxta Glossam Cardinal. Bonifaci. & omnes, plura afferemus infra, tractando de legi bus irritantibus contractus. Ratio denique est, quia hic effectus est aptus fieri integre, & perfectè per solam legem, & ita potestas non deest: voluntas aut# legislatoris sufficienter significaturper illam vocem, neque est vllum iuridicum fundamentum ad limitandam illam. It# quia in hoc videntur hæ inhabilitates comparari censuris, & irregularitatibus, nec sufficiens ratio differenti# assignari potest, neque ex vsu aliud constat.

Ab hac verò sententia dissentit Soto **[sect. 5]** [2439] lib. 1. de Iustit. q. 6. art. 6. ad 4. & lib. 4. q. 6. art. 3. circa finem. Ledesm. in 4. p. 2. q. 18. art. 2. §. *Postremo hæsitat,* qui loquuntur de inhabilitate quasi actiua ad ferend# fuffragium; tractant enim specialiter de legibus vniuersitatum, per quas p#na inhabilitatis imponitur Scholasticis hoc, vel illud committentibus, & docent, tales pœnas non incurri, docec ipsi con[2440]demn#tur. Et Ledes. quidem non addit expressè, *Licet lex dicat ipso facto, vel ipso iure,* sed indefinitè loquitur, supponitque legem p#nalem nunquam aliter obligare ad pœnam, & eisdem fere verbis loquitur Soto in posteriori loco: tamen in primo vbi ex professo r# tractat, aperte loquit# de legibuspuni#tib# ipso facto, & extendit sermon# ad omnes electiones, & suffragia. Et pr#ter rationes generales, quas supponit, addit aliam, scilicet, quia alias vix esse posset tutus aliquis electus, vel qui cathedram per suffragia scholarium obtinuit, quia multi electo suffrag#tes fortasse inhabiles erant ipso facto, licet occulti. Hi vero auctores in primis excedunt, quatenus indicant, has leges in priori sensu intellectas, aut fore iniustas, aut omnino excedere potestatem legislatoris humani: hoc enim satis improbatum est in superioribus, & ideò necesse non est, hic ad rationes generales respondere: hoc enim satis in superioribus actum est. Deinde ratio, quam Soto addit non est magni mom#ti. Negatur enim sequela, & primo dici posset de occultis Ecclesiam non iudicare, & ideo merito approbari huiusmodi electionem, seu collation#, & electum esse omnino tutum, & securum, quia non tenetur malum pr#sumere, & præsertim contra se. Veruntamen etiam si electo constet, aliquem sibi suffragant# fuisse inhabilem pœnali inhabilitate, & solum ratione illius cathedram obtinuisse; nihilominus dico, electionem fuisse validam, quia licèt ille esset inhabilis re ipsa, & quoad se, nihilominus erat minister toleratus, & publica authoritate suffragium tulit, & ideo acta eius tenuerunt, iuxta regulam l. *Barbarius.* ff. de Offic. Pr#tor. Et saltem, quoad leges[2441] Ecclesiasticas imponentes hanc pœnam, habet in eis locum moderatio Extrauag. *Ad euitanda,* vt ille censeatur prohibitus quoad se, non quoad alios, & ideo ipse peccat suffragio ferendo, nihil vero nocet electioni quatenus ad alios pertinet.

[sect. 6] [2442]
Ex quo potest communis sententia confirmari, quia nisi ex vi huiusmodi legis obligetur talis homo inhabilis factus ad non eligendum, seu ad non fer#dum suffragium, inutilis esset talis lex ipso facto imposita quoad particulam, *Ipso facto*: nullum enim moralem effect# inde haberet, quod admittendum non est, vt supra ostendi. Dices, etiam tunc[2443] operari vt sufficiat postea sententia de claratoria criminis sine condemnatoria. Sed contra: nam tunc differentia erit verbalis, potius quam realis. Declaratur, quia tunc non poterit sententia retro trahi, quia non poterit irritari suffragium iam datum, vel electio ratione illius facta, quia re vera fuit actus validus, vt ostensum est; ergo condemnatio non habet effectum, nisi ex quo fertur sententia, & quoad futuros effectus, quod pertinet ad sententiam condemnatoriam: & ita differentia erit de vocabulo, & vix etiam talis erit, quia vt notauit Simancas. tit. 9. nu. 163. nullus iudex profert sententiam declaratoriam criminis, quin declaret delinquentem reum pœnæ legis, quod est condemnare; imo hoc requiritur ad Iustitiam sententiæ definitiuæ, iuxta l. *Præses,* C. de sentent, & in-**[504]**loquut. Vt ergo sit aliqua differentia in re, oportet, vt sententia retrotrahatur, & quòd illa retrotractio per se habeat aliquem effectum, quo puniatur delinquens à die commissi criminis, quod in genere p#n# locum non habet; ergo oportet, vt habeat suum effectum, etiam ante sententiam declaratoriam. Accedit. quòd alias moraliter illa lex esset inutilis, tum quia sæpe non punit, nisi prohibendo, & inhabilit#do ad vnum actum, qui ordinariè sit ante sententiam declaratoriam, & vix potest aliter fieri moraliter loquendo, quia hæ inhabilitates vix possunt sufficienter probari. At sententia postea lata inutilis esset, quia i# non habet locum dicta pœna, & a lia n# imponitur per legem, nec videtur posse imponi etiam arbitrio iudicis, quia ille non peccauit sic ferendo suffragium, quia non erat inhabilis, sed inhabilitandus; ergo iuxta materiæ capacitatem verisimillimum est, intentionem harum legum, qnando addunt, *Ipso facto,* esse p#nam inferre ante omnem sententiam ex tra conscientiam ipsius personæ.
Quod autem diximus de valore suffragij, non obstante inhabilitate contracta, **[sect. 7]** ipso iure, imprimis locum habet in actiua inhabilitate, non in passiua: nam rationes factæ non habent locum in eo, qui per legem ipso iure factus est in eligibilis, vel inhabilis ad cathedram: nam ille non exercet actum aliquem publica authoritate, sed vt priuata persona suum commodum quærit, & ideo cum inique se se immisceat, non debet eius malitia illi suffragari. Vnde in illo eti# cessat altera ratio, quia licèt illa inhabilitas sit occulta; nihilominus quoad ipsum inhabilem, habet totum suum effectum, & ita facit electionem, vel prouisionem nullam, quia per hoc non nocet alijs, sed sibi, sicut de excommunicato, vel irregulari dicitur
Deinde quoad actiuam inhabilitat# **[sect. 8]** debet id intelligi de inhabilitatibus p#nalibus, non de illis, qu# tantum sunt ex defectu conditionum necessariarum, vt alicui detur potestas ferendi suffragium, vt est in hac vniuersitate, ætas quatuordecim annorum, habere cursum integrum iuxta morem vniuer sitatis, audiuisse lectiones oppositorum, vel saltem sufficientem habere notitiam, seu informationem eorum, & ad hanc conditionem pertinet, vt opinor (quidquid Soto,[2444] & Ledes. contradicant) conditio vt quis sit inscriptus in matricula vniuersitatis iuxta illius statuta: nam ille qui non est inscriptus priuetur suffragio non in p#nam prioris omissionis, sed quia tunc non se gerit, vt membrum huius c#munitatis, & ideo ad illam non pertinet, electio eius, & idem est de similibus. Quoties enim inhabilitas est ex defectu cuiuscunque conditionis ex prædictis

fuffragium erit omnino nullum, etiam si defectus sit occultus, quia illa inhabilitas non est priuatiopotestatis prius habit#, vt sic dicam, sed est perpetua carentia nunquam acceptæ potestatis. Nam hæc potestas non est ab intrinseco, vt sic dicam, sed est exconcessione Principis, Patroni, aut superioris, qui illam non vult concedere nisi personæ habenti ta les, vel tales qualitates, ideò sicut supra dicebamus de legato relicto sub condiditione, ea non impleta, non obtineri, ita hic dicendum est de habilitate ad fe rendum suffragium. Et hoc plane significat lex, cum dicit, qui non fuerit quatuordecim annorum, non habebit suffragium, seu *no sera voto,* vt nostra habent statnta. Quæ eodem tenore loquuntur de alijs casibus.

Hinc autem difficile est discernere, **[sect. 9]** quando inhabilitas sit pœnalis quando vero substantialis, vt sic dicam, & ex defectu conditionis necessari#: id tam# ex qualitate conditionis, & materi# dis. cerni poterit, maximè tamen ex vsu. Illæ enim conditiones, quæ per se eo t#dunt, vt persona habeat qualitates mo raliter conuenientes, vt sit idonea ad talem actum, & sine quibus ei non datur ius suffragij, possunt censeri subst#tiales; & carentia illarum non habet ra tionem p#næ, sed cuiusdam inidoneitatis. At verò quando inhabilitas ponitur non obstante idoneitate person# propter actiones incongruas, & disconueni# tes rectæ electioni, tunc censetur pœna lis. Qu# discretio maximè perfici potest consuetudine, quæ est optima legum interpres. Et ita solent in hac vniuersitate distingui duplices inhabilitates, quas dam vocant iuris alias facti. Priores sunt quas ego substantiales voco, & fortè dict# sunt iuris, quia omnino impe-**[505]**diunt obtinere ius ad ferendum suffragium, vel quia extra omne dubium inducunt ipso iure inhabilitat#, & annull#t actum, vel quia non fundantur in facto per sonæ, sed in iure requirente talem condition# vt essential# in persona, vt sit capax suffragij. Aliæ vero dict# sunt facti, licet etiam per ius introductæ sint, quia in facto fundantur, & ad illud cohibend# positæ sunt. Et ideò de his posterioribus inhabilitatibus dicimus esse p#nales, ac subinde, licèt inhabilitent personam ipso facto, posse sustineri actum, si alias #sona habeat #nes conditiones per se, & iure requisitas ad potestatem ferendi suffragium.

An vero in hac vniuersitate istæ inha **[sect. 10]** bilitates, quæ dicuntur facti incurr#tur ipso facto, ita vt obligent personam ad abstinendum à suffragio ante omnem sententiam declaratoriam, dubia res est. Quia par t# negant# suadet, quod in statutis non habetur particula. *ipso iure,* vel, *ipso facto*; affirmant# verò suadet ille modus loqu# di. *No sean votos,* non habeant suffragium, qui videtur æquiualens, & habere vim negationis de præsenti, seu imperij practici denegantis, seu non concedentis ius suffragij. Et fortasse in rigore verborum, & attenta serie capitulorum omnium sub illo titulo contentorum, hoc posterius probabilius est: tamen si aliud habet consuetudo, sustineri potest; quia est interpres, & mo deratrix legum. Et cum hoc t#peramento moneo esse accipiendam sententiam hanc, qua docemus inhabilitates has statim incurri ex vi legum loquentium per verbum, *ipso facto,* sci. nisi vbi aliud fuerit in aliqua lege consuetudine receptum. Ethocmo do limit#da sunt, q# loquendo de particularibus vitijs, & p#nis in alijs locis scripsim#

Sed tunc occurrit aliud dubium, quod **[sect. 11]** [2445] etiam Soto, & Ledes. attingunt, an scholaris v. g. sub iuramento à superiore interrogatus, an hoc vel illud fecerit contra statuta inhabilit#tia, teneatur veritat# resp#dere etiamsi occultè fecerit, velpossit sine periurio negare, saltem quando n# laborat infamia, nec habetur semiplena probatio contra illum. Soto enim, & Ledes, supra, absolute resp#d#t non teneri, qu#do nec infamia præcedit,

nec semiplena probatio, quia non interrogat# iuridicè: supponunt enim, non incurrisse inhabilitat# ipso facto, & ita non posse iure repelli, donec legitimè conuincatur, & c# sequenter nec posse interrogari iuridice, donec præcedat aliqualis probatio. At verò si supponamus hanc inhabilitat# ipso facto incurri, necessariodic#d# est,[2446] subditum à Rectore interrogatum tenerive ritat# confiteri, & ad mentem interrog#tis respondere sub periurij p#na, etiam si nulla præcedat probatio, vel infamia. Ratio est, quia tunc non interrogat# per se, & præcipuè ad punitionem, sed ad cauend# peccatum, & iniuriam tertij. Ille enim sub ditus supposita inhabilitate, & priuatio ne, vel suspensione, quam in currit, peccat grauiter se immiscendo, & tendit ad faciendam alteri iniuriam, vsurpando iudicium, vel electionem ad se non pertinent#; ad hos autem fines habet superior ius interrogandi occulta, etiam si nulla præcesserit infamia; & subditus tenetur simpliciter veritatem fateri. Vt est certum in iure cap. vlt. de Clandesti. desponsal. c# similibus, & est communis sententia In[2447]noc. Panormit. & aliorum in cap. *Qualiter, & quando.* 2. de Accusat. Angeli. Sylues. & aliorum Summistarum verb. *Inquisitio,* & Nauar. in cap. *Inter verba.* concl. 6. n. 255. & sequentib. & tenet ipse Soto Relect. de Secreto, membr. 2. q. 6. concl. 3. Quod si hoc fuerit graue onus, sibi imputet, qui se immiscuit, nam ante omnem interrogation# tenebat# abstinere. Et declaratur in alijs inhabilitatibus iuris, quas non pœnales, sed subst#tiales appellauimus: de illis enim interrogati electores tenentur simpliciter veritatem fateri, t# quia agitur de cognitione necessaria ad legitimam election#; tum etiam quia inter cedit ibi pactum tacitum, vt habeat suffragium qui tales condi tiones habuerit, & n# alias; ergo #nes de his conditionibus legitimè interrogantur, ne inique se inger#t qui ad illud munus non sunt admissi, nec ius habent eligendi, & ideo in his non est ne cesse, vt pr#cedat aliqua probatio, vel infamia, quia non agitur de illorum punitione, sed de cauenda iniustitia: ergo idem est dicendum in c#teris inhabilitatibus, si ve rum est, ita esse contractas ipso facto, vt grauiter peccent, qui tale iudicium, seu suffragium vsurpant.

[sect. 12] [2448]

At vero vbi inhabilitas non est c#tracta ipso iure, donec per sententiam declare tur, probabilis est opinio Soti, nimirum, subdit#sic interrogatum de actu occulto, de quo nulla infamia, vel semiplena pro **[506]** batio præcessit, non teneri veritatem aperire, etiam si iuret, sed vti posse #phibologia, respondendo ad mentem suam, non ad m#t# superioris interrogantis, quia tunc, qui fert suffragium ante sententiam non peccat, per se loquendo, quia suum ius retinet, d# non iudicatur inhabilis, & ita iure suo vtitur fer#do suffragium; ergo non peccat. Nec obstat dicere, quod per legem fuerit prohibitus, quia illa prohibitio non obligat illum nisi per iudicem, & ita directe instruit iudicem, non obligat reum, donec c#d#netur, atque ita non peccat iuxta illam sententi#; ergo nec tenetur respondere superiori interroganti ad mentem eius, & occult# suum factum aperiendo, nisi legitime interrogetur, quia pr#cessit infamia, vel semiplena probatio. Probatur c#sequentia, quia iam tunc illa interrogatio non tendit ad vitandam culpam, vel iniuriam tertij, quia ostensum est, null# committi, etiam si ille suffragium ferat; ergo tendit ad punitionem; ergo debet in ea iuridicus ordo seruari.

Addunt verò Soto, & Ledesm. suprà **[sect. 13]** [2449] quòd siquis iuridicè interroget#, non sol# peccat, & est periurus neg#do veritat# sed etiam tenetur restituere d#na, qu# for tasse ob eam causam patitur non electus. Sed hoc secundum valde incertum est, & c#trari# fortasse

est probabilius, supposito illo principio, quod ille non est inhabilis ipso facto. Nam tunc ille neg#do veritat# non peccat contra iustitiam c#mutatiuam respectu eligendi, sed contra obedientiam repectu iudicis, vel contra iustitiam legal# respectu reipublicæ, vel contra iuram#t#, & religion#. Neque etiam ferendo suffragium post negatam veritatem ille peccat contra iustitiam, quia non amisit ipso facto ius ferendi suffragium, etiam postquam veritat# negauit, donec re ipsa condemnetur, quia illa est p#na ferenda, vt supponitur; talis autem pœna non aliter incurrit#. Et ideo reus, qui negando iniquè veritatem, euitat cond#nationem p#næ alias feren dæ, non tenetur illam restituere, iuxta probabiliorem sententiam, quam nunc suppono ex Nauarro in Sum. cap. 18, nu. 49. & alijs modernis.

Alterum vero de culpa regulariterver# **[sect. 14]** [2450] est, supposita interrogatione legitima, quia non potest dari bellum iustum ex vtraque parte, & quia lex illa iusta est, & non in van# tales interrogationes pr#cipit; ergo obligat, saltem quando iuridicè fiunt. Hoc aut#videtur intelligendum per se: n# ex accid#ti posset à culpa excusari, qui non potest respondere verum sine magno scandalo, vel infamia propria, vel inimicitia, vel alia simili graui iactura, & t#c licet interrogatio per se sit iuridica; quia tamen ex accidenti respondens impeditur, licet respondeat, se non fecisse, habet locum subintellecta interpretatio, scilicet, non ita feci, vt teneat propalare, & ita excusat# à mendacio, & periurio. In his etiam legibus contingere potest, vt in præs#ptione fundentur, & ideo iuxta doctrinam satis receptam, si is, qui alias vere habebat ius suffragij, habeat animum seruandi iustitiam, & fauendi digniòri, poterit excusari ab obligatione confitendi su# factum occultum, quia lex id iubens f#datur in præsumptione, quæ tunc cessat, & intentio legis seruatur. H#c tamen posterior excusatio moraliter non est admittenda. Quia illa non est lex propriè f# data in præsumptione, sed fundata in morali periculo, quod imminet reipublicæ, seu academiæ ex huiusmodi suborna tionib#, & muneribus, quibus electores corr#puntur, & iust# electiones impedi# tur, quod fundamentum non est pr#sumpt# sed verum, & licèt inparticulari cesset effectus eius, non ideo cessat obligatio legis. Ideoq; non excusaturquis ab obligatione respondendi verum, etiam si intentionem habeat faciendi iustitiam. Eo vel maxime, quod facile hi decipiuntur, & formant conscientiam iuxta suum affectum, quem habent ad alteram partem propensum. Prior etiam excusatio, licèt in rigore sufficiat, & contingere possit tamen moraliter loquendo rarissima est, tum quia fere semper potest quis se sub ducere, & coram Rectore non apparere; tum etiam quia potest ita moderari responsionem, vt ad inhabilitat# confiten d# sufficiat, & infamiam non inducat, qua sublata, alia inc#moda leuia esse solent.

[sect. 15] [2451]

Deniq; sincere spectato tenore statutorum, & legum, & præcipue huius Academiæ sentio, teneri scholares, qui ad suffragia ferenda se offerunt, & coram Recto re præsentantur, veritatem fateri, siue præcedat infamia, siue non. Tum quia illa interrogatio non est primario #pter punitionem; sed propter morale bon# commune reipublic#, & (vt ita rem expli **[507]** cem) non oritur ex affectu iustiti# vindicatiuæ, sed ex affectu iustiti# distributiu#, & legalis, & hoc estsatis, vt interrogatio sit iusta, etiam si infamia non pr#cedat. Quia non est necesse, vt semper interrogatio fiat ad impediendum Peccatum futurum, sed satis est, vt fiat propter c#mun# vtilitatem, & ad tollendam materiam, & c#munes occasiones peccatorum. Vt bene notauit Nauar. in dict. c. *Inter verba*, concl. 6. n. 258. & 264. & 265. Tum etiam quia lex illa indifferenter præcipit exigere iuramentum, & sub eodem tenore in omnibus illis articulis, siue pertineat ad c#ditiones

quasi substantiales ad ius suffragij habend#, siue ad alias, quæ tendunt ad cauenda mala, & occasiones iniustitiæ publicæ, & acceptionis personarum. Et similiter ponuntur pro omnibus personis, nulla habita ratione infamiæ, nec alterius ordinis iudidicialis; ergo supponit illa lex, interrogation# illam esse iustam, & æquè posse omnes, & in omnibus casibus obligare, aliàs lex ipsa non esset iusta, quod dici non potest ergo sicut ten# tur #nes respondere veritatem in inhabilitibus iuris, seu substantialibus, quant#uis occult# sint, ita in reliquis. Tum præterea quia sub hac lege, & conditione admittuntur #nes ad suffragium ferendum, vt illis interrogationibus vere respondeant iuxta mentem interrogantis (hæc enim sine dubio est intentio legis) & has c#ditiones accipiunt electores sine vlla limitatione, vel discrimine; ergo tenentur illas ser uare, vel non dare suffragium. Vnde est magna differentia inter h#c **[sect. [16,]]** interrogation#, & illam, quæ tendit ad vindict#: nam in hac posteriori, interrogatio, & responsio est quasi coacta, & in malum interrogati; illa vero prior est magis volun taria ei, qui vult ferre suffragium, & per se ordinatur ad cauendam iniustiti# in electionibus, & ideò non est necessarius alius ordo iuridicus in hac interrogatione pr#ter illum, quem statuta pr#scrib#t cui electores vol#tariè subduntur. Nec etiam facilè addmittenda est excusatio consuetudinis, per quam dici solet hic rigor[2452] tali# legum temperatus. Nam consuetudo illa videtur potius corruptela, qui est c#tra bonos mores, & pr#bet occasion# innumeris malis, nec etiam talis c#suetudo censeri potest tolerata à Principe scien te illam: nam semper reprehenditur, & reprobatur, & si contingat, aliquem conuinci de mendacio punit#. Atque hoc maximè obseruandum est, in grauioribus[2453] actibus, & transgressionibus, vt sunt emptio, & venditio suffragiorum, & alia illicita pacta, & similia, qu# valde corrumpunt iustitiam, & mores publicos; in rebus vero leuioribus vt sunt loqui, ingre di domum, & similes facilius admitti posset probabilitas contrariæ sententiæ, ma ximè fauente consuetudine, quæ quoad h#c leuiora magis tolerata esse videtur.

CAPVT. X.

Vtrum omnis lex pœnalis obliget reum ad pœnæ executionem, saltem post sententiam iudicis.

HÆc quæstio videri potest pertine **[sect. 1]** re potius ad potestatem, & vim præ cipi#di explicandam in iudice, qu# in lege: tamen quia s#pe p#det ex sola lege, & semper ad illam cooperatur lex, ideo breuiter hoc loco explicabitur. Duo igitur distingui possunt in #ni p#na, scilicet, pati, & agere. In passionevidetur c#sistere pœna per se, ac formaliter de illa loqu# do, vt p#na est, quia consistit in priuatione alicuius c#modi; priuatio autem vt sic in passione, vel quasi passione consistit. Quod si aliqu#dop#n# positiuæ essevid# tur, vt verberatio, & c#bustio, & similes non habent rationem p#næ, nisi vt passiones, & receptiones quædam sunt, tali subiecto disc#uenientes, & ideo nulla est p#na sine aliqua passione eius, qui patitur. Actio verò requiri solet quasi anteced# ter ad p#nam, & ideo interdum inferri po test p#na per actionem transeunt# alterius sine cooperatione patientis, interdum fieri potest à solo patiente quasi immanenter in se operante, aliquando ab vtroq;

id est, partim à patiente, partim ab alio. Addit etiam Caiet. 2. 2. q. 62. art. 3. aliqu#do fieri sine vlla actione, vt in c#[2454]suris, irregularitatibus, &c. Et ita c#muniter loquuntur alij. Siquis autem recte consideret, sicut ibi non est actio physica, ita neq; passio, & sicut est passio quædam mo ralis, ita etiam est actio moralis, quæ est exc#muuicatio actiua v. g. vel immissio talis inhabilitatis, &c. quæ in virtute est veluti quoddam præceptum legis, vel homi nis imponentis obligation# abstinendi ab hoc, vel illo munere, fructu, vel c#municatione, vel etiam inhabilitantis personam ad aliquid. Et ita melius fortasse **[508]** dicitur, hanc pœnam non postulare ali# actionem propter illam, quam lex, & sententia facere potest.

Primo ergo, quod attinet ad passion# **[sect. 2]** pœnæ, nulla est difficultas. Dicendum est enim, legem, etiam post sententiam latam non obligare per se, & immediate ad passionem, obligare tamen per se loqu# do, ad sustinendam passionem pœnæ patientèr, & sine propria resistentia, vel obligare ad ea, quæ secum affert priuatio p#nalis semel illata. Priorem part# pono pr#cipue propter p#nas, qu# consistunt, in physica priuatione, seu passio ne. Et probatur facilè, quia pati, vt sic immediatè, & per se non cadit sub obligation#: nam obligatio cadit in actum liber#; passio autem, vt sic, non est libera, nisi ratione actionis. Potest autem sub obligationem cadere non resistere passioni, seu ne passio inferatur. Et quoad hoc certum est, legem pœnal# obligare post sufficient# sententiam latam, quia tunc habet iudex ius exequendi s#tenti#; ergo alter non habet ius resistendi, aliàs daretur bellum iustum, ex vtraque parte. Loquor autem de propria resistentia positiua: nam impedire p#nam per fugam n# est prohibi tum in conscientia, quando p#na corporalis, & grauis est. Dixi autem, *Post sufficient# sententiam*, quia debet esse iusta, & secundum leges lata; aliàs non potest conferre ius ad sui executionem.

Vbi statim occurrebat qu#stio, quid **[sect. 3]** dicendum sit, si sententia sit iusta in exteriori foro secundum allegata, & probata, re tamen vera non habebat fundamentum veri tatis. Sed h#c quæstio magis pertinet ad potestatem iudicis, quam legis, habetque pro prium locum in. 2. 2. q. 60. ar. 5. & quæst.[2455] 67. ar. 2. & q. 96. ar. 4. Vbi à c#men tatori bus tractatur, & Soto lib. 3. de Iustit. q. 4. art. 5. Et de Censuris tractata est à nobis latè quantum materia illa postulabat, tom. 5. disput. 4. Sess. 7. num. 8. & sequentibus. Videri etiam possunt, quæ suprà diximus de lege iniusta, & de vi, quam habere potest ad obligandum. Resolutio ergo breuis est, quòd licet illa sententia per se non obliget reum ad executionem pœnæ, quando illam commode vitare, aut fugere potest sine publica resistentia, vel scandalo; nihilominus obligare ad parendum executioni iudicis, vel legis, quando sine resistentia violenta, vel scandalosa vitari non potest; hæc enim resistentia nunquam licet, quando sententia est iusta secundum allegata, & probata, quia tunc iudex legitimè vtitur potestate sua, cui subditus parere tenetur.

Secundo, nulla relinquitur quæstio **[sect. 4]** de Pœna, quæ per solam actionem solius iudicis, aut legis inferri potest. Hoc patet, quia si pœna sit Physica, & efficienda per actionem iudicis, illum obligare poterit, aut ministros eius, non autem reum, nisi modo dicto in præced#ti assertione. Si vero sit moralis priuatio, siue fiat per solam legem, siue mediante sententia per se ipsam operante, vt in exc#municatione, & similibus, ibi nulla est necessaria obligatio respectu solius passionis talis pœnæ, quam immediatè facit lex vel sententia, quia illa operatur etiam in inuitum. Vnde non est in potestate patientis, illi resistere: nam prolata sententia excommunicationis iusta per canones, vel homines, reus necessario relinquitur excommunicatus, nec potest resistere, licet maximè velit, &

idem est in similibus. Ideoque quoad hoc non habet locum obligatio parendi, quia vbi non potest esse resistentia, non est libertas in non resistendo, & ideo nec potest esse obligatio parendi propriè quoad receptionem talis pri uationis. Ipsa tamen priuatio, seu censura, aut inhabilitas affert secum obligation#ad pati#das, vel exequ#das alias priuationes, seu carentias, quæ aliquo modo pendent ex hominis libertate, & necessariam connexionem habent cum primaria priuatione, vt non communicare, non contrahere, & similes. Hoc eti# est per se clarum, quia quoad hæc pœ **[sect. 5]** [2456]na illa includit præceptum legis, vel iudicis, in cuius obseruantia consistit executio talis pœnæ; sed tenetur quis obedire præcepto iusto; ergo, & exequi pœnam quoad hanc partem, & hoc satis constat ex dictis capite præced#ti.

Tertio ergo superest qu#stio, qu#do pœna, vel requirit actionem, aut coope rationem ipsius rei, vel saltem per ill# fieri potest, an tunc obligetur reus ad operandum, vel cooperandum, saltem post sententiam iudicis. Multi enim affirmant, post latam sententiam teneri reum ad exequendam p#nam lege **[509]** statutam, si actio illa non includit intrinsecam malitiam, vel nisi hoc modo p#na reddatur iniusta, vt esset, se occidere, vel mutilare.. Tribui solet D. Tho. 22. q. 62.[2457] ar. 3. vbi negat teneri reum ad pœnam ante sententiam, post sententiam vero iudicis cond#nantis ad pœnam dicit teneri, & eodem fere modo loquendi Caiet. ibi, clarius id docet. 2. 2. q. 69. ar. 4. & Soto lib. 1. de Iustitia. q. 6. ar. 6. conclus. 5. Castro lib. 2. de lege p#nal. c. 3. Nauarr. in S#ma cap. 23. n 66. Ledesm. in 4. 2. p. q. 18. ar. 2. Anton. Gom. 3. Variar. c. 14. n. 3. Cordu, dicta q. 36. Feli. cum Bald. & Anchar. quos refert in cap. 1. de Constit. n. 46. & plures adducit Tiraq. in l. *Si vnquam*, verb. *Reuertatur*. n. 291. Ratio huius sententiæ est, quia lex habet vim obligandi ad p#nam pro ali quo tempore, vel statu, sed nullum potest esse magis opportunum, quam post latam s# tentiam iudicis (quid enim aliud spect# dum superest) ergo. Item quia sententia, quam iustam supponimus, habet vim præcepti, sed subditus tenetur obedire superiori præcipienti; ergo.

Secunda opinio negat teneri reum, eti# **[sect. 6]** [2458] per sententiam d#natum, exequi p#nam in se, vel actionem aliquam exercere, qua illam exequatur, vel ad illam cooperetur. Ita sentit Couar. lib. 1. Variar. c. 2. n. 10. & in 4. 2. p. c. 6. §. 8. n. 10. illat. 2. & nu. 11. & tribuit Caiet. de quo iam dixi. Citat etiam Adri. Quolib. 6. art. 1. illat. 3. Sed ille apertè loquitur ante sententiam, & potius inferius refert Paul. in Clement. *Pastoralis*, de Re iudicat. dicentem, quod filij, quorum pater incidit in crimen læfæ maiestatis, possunt subtrahere de bonis eius, & nunquam restituere. Ipse verò ait, *Sed hoc non assero*, sentiens teneri ad restituenda illa bona, si pater de crimine d#netur. Et ita ille Paul. videtur opinioni Couar. adh#sisse. Et pro eadem potest alle gari. Deci. in c. 1. de Constit. quia licet in illa postea non persistat, quia putat leg# pœnal# etiam ante sententiam obligare, nihilominus ex hypothesi tenet, quod si lex non obligat ante sententiam, neque post sententiam obligabit ad pœnæ executio[2459]n#, Solet ad hoc allegari c. *Suam*, de Pœnis, vbi Papa prohibet, ne quidam clerici in pœna molestentur etiam post c#d#nation#. Ratio autem præcipua est quia ad officum iudicis spectat, non tantum proferre sententiam; sed etiam exequi reus aut# non tenetur subire officium iudicis, nec fieri minister eius contra se ipsum; ergo # sententiam non obligatur ad tal#action# sed ad solam passion# sine resistentia. Et ita soluit h#c sentent. fundamentum præce d#tis; tum quia negat, legem p#nal# iuducere hanc obligation#, etiam pro illo t#pore; tum etiam, quia putat,

præter sententi# aliquid aliud esse expectandum à iudice, scilicet, executionem. Vnde etiam negat, in sententia iusta includi tale pr#ceptum, sed solum sustinendi pœnam, quod probari potest argumento quodam in superioribus facto, quia non plus potest præcipere iudex, quam lex, vel saltem non intendit plus præcipere, quia iudicat secundum legem, sed lex non præcipit actionem executiuam pœnæ; sed tantum sustinentiam; ergo.

Veruntamen controuersia hæc facilè **[sect. 7]** [2460] c#poni poterit: nam si res ipsa distinctè explicetur, parua esse potest dissensio, nisi fortasse in vno, vel altero exemplo diuersarum p#narum. Primo ergo ex parte s#tentiæ distingui potest inter sententi# cond#natoriam, vel declaratoriam: nam de vtraque potest quæri, an post illam lat# oriatur prædicta obligatio. In hoc aut# p#cto necesse est, vt ex parte legum distinctio cum proportione fiat. Nam si lex c#tinet tantum p#nam ferendam, nec operari potest, nec locum habere sententia tant# declaratoria criminis. Primum patet ex dictis capite præcedenti: nam hoc specialiter operatur particula, *Ipso facto*; ergo illa defficiente, cessat effectus. Ratio eti# est euidens, quia sententia tantum declaratoria, vt talis est non præcipit aliquid de nouo, sed solum dat publicam, & iuridic# notiti#delicti; at neque lex ipsa in illo casu præcipit, quia non fert p#nam ipso facto, vt supponimus; ergo non est, vnde oriatur obligatio. Secundum, autem, scilicet, n# esse locum tali sententi# in eo casu, patet, quia in illo maximè locum habet dictum suprà citatum ex l. *Præses*, C. de sentent. & interloquut. *Legem definitiuam non absol uentem, vel condemnantem reum pro iusta non haberi* In eo autem casu si daretur senten tia purè declaratoria criminis, nec absolueret, nec damnaret, nec formaliter, vt supponitur, nec virtute, quia nec lex ipsa damnaret; esset ergo sententia iniusta; imò & ridicula, & adeo stulta, vt moraliter non sit possibilis.

[510] Secundo aliter dicendum est, quan **[sect. 8]** do lex imponit pœnam ipso facto: si ex parte rei aliqua actio, vel cooper atio necessaria est, ad illam obligatur statim in conscientia post latam sententiam declaratoriam criminis. Probatur c#traria ratione, quia licet talis sententia n# præcipiat, lex tamen præcipit illa sent# tia posita, seu pro illo statu, vt capite præcedenti declaratum est. Supponimus autem præceptum esse iustum, id est, pœnam esse talem, quæ etiam hoc modo imposita non excedit debitam moderationem, vel æquitatem humanam; ergo tale pr#ceptum statim obligat. Vn de propter hanc causam nunquam illa particula ponitur in lege, nisi vbi pœna adiuncta talis est, vt possit, & licite, & conuenienter mandari executioni, & obseruari ab ipso reo; ergo signum est, legem intendere obligare eo ipso, salt# postqu# sententia declaratoria profertur. Confirmatur, ac declaratur, nam si lex dicat, *ipso facto*, & *abs## vlla declaratione*, per se obligat in conscientia ad execution# p#næ, ergo quando ponit, *ipso facto*, sol#q; sententiam declaratoriam requirit, non postulat aliam iudicis executionem, cum ab illo solum sententiam declaratoriam criminis requirat; ergo post illam sententiam prolatam statim obligat reum ad executionem pœnæ.

Contra hanc verò assertion# objci **[sect. 9]** [2461] potest ex Couar. suprà, illat. 3. Nam etiam post sententiam cond#natori#, non tene tur reus p#nam exequi, nisi iudex illam exequatur: ergo multo minus tenebitur post solam sententiam declaratoriam, eti# si lex cond#nare censeatur, ipso facto. Resp#deo in primis antecedens non esse[2462] in vniuersum verum, vt statim dic#. Quia verò interdum potest esse verum, vt etiam dic#, & inde potest argumentum confici, addo, esse differentiam inter legem punient# ipso facto, & iudicem cond#nant#. Quod lex puni#s ipso facto, statim præcipit quidquid necessarium est ad execution# p#n#, sol#q; permittit tr#sgressori expectare iudicis declaration#, & null#

aliud ministerium iudicis vult esse necessarium ad talem execution#. Et quia lex semel lata semper eodem modo præcipit, ideò semper etiam eodem modo obligat post declaratoriam sententiam. Iudex autem dum cond#nat, non semper vtitur eisdem verbis, & ideo non semper obligat, vel non obligat ad executionem immediate faciendam per actionem ipsius rei absque alia executione sua, sed vno & altero modo potest c#d#nare, vt iam dicam,

Quanquam autem hæc sit regula gene **[sect. 10]** ralis de se, dubitari nihilominus potest an patiatur aliquam exception#, & in par ticulari solet qu#ri de p#na c#fiscationis omnium bonorum, an per eandem regul# obligetur reus in conscientia ad illam exequendam statim, ac fertur sententia declaratoria criminis. Nam multi ex auctoribus citatis affirmant, vt Soto, Medin.[2463] Cord. Anton. Indicat Simanc. dicto tit. 9. n. 165. Nituntur in fundamentis positis. Alij putant, in hoc casu habere loc# prior# sententiam, Couar. & hoc magis sentit Simanc. n. 163. & mihi etiam magis probatur; tum quia illa pœna est grauissi ma, & consequenter ille modus executio nis esset nimis arduus; tum etiam quia in c. *Cum secundum leges*, non imponitur h#c[2464] positiua obligatio, sed iudici datur potestas ad auferenda omnia bona à die c#missi delicti post declaratoriam senten tiam; tum denique quia hæc est c#munis praxis, & consuetudo. Sed de hac pœna confiscationis in materia de fide ex pro fesso tractamus.

Venio ad alteram partem de lege, **[sect. 11]** quæ tantum continet p#nam ferendam, & de statu eius, in quo iam est per sententiam iudicis imposita. In quo p#cto oportet distinctionem adhibere ex parte pœnarum: nam quædam sunt corporales, aliæ pecuniari#. Et inter corporales quædam sunt contra vitam, vel integritatem, vel grauem dolor#, & ignomini# inferunt, vt mors, mutilatio, & publica, **[sect. 12]** [2465] acerba, & vilis flagellatio. Ali# sunt, qu# in corpore, vel per corpus exercentur sine crudelitate, vt abire in exilium, domi contineri, peregrinari, &c.

Primo ergo dicendum est, Reus damnatur ad priores pœnas còrporales, regulariter non tenetur in conscientia ad propriam executionem earum, sed h#c debet facere iudex per ministros suos. In hac assertione fere omnes c#ueni#t. Probari solet, quia non licet reo talem pœnam in se ipso exequi, quia esset, occi dere, vel mutilare se, quod est intrinsecè malum. Sed hæc ratio, & dubia est circa has pœnas, quia in eis non legeret reus **[511]** vt priuata persona, sed vt minister iudicis, & ideo non videtur esse hoc intrinsecè malum, de quo in 2. 2 q. 64. & non est vniuersalis, quia aliæ sunt pœnæ corporales, quæ sine peccato possent ab ipsomet, qui punitur fieri, & tamen ad illas neque obligatur quis post sententiam, nec forsan obligari potest, vt est infamis, & publica verberatio, & si qu# sunt aliæ similes. Ratio ergo est supra tacta, quia est nimis violentum, quod idem sit agens, & patiens in pœna tam acerba, qua igitur ratione hoc non imperatur per legem ipsam; eadem non præcipitur per sententiam. Et ita constat ex c# muni vsu: nam in huiusmodi sententijs, verba passionem potius, quam action# significant respectu rei.

Dubitari autem solet, an dum iudex **[sect. 13]** [2466] exequitur sententiam præsertim mortis, possit quis, vel teneatur aliquas actiones exercere, vt ambulare, ascendere, & extendere manum, vel præparare collum, &c. Aliqui absolutè negant, teneri ad aliquid agendum, sed solum ad patiendum. Et ratio esse potest, quia quidquid agat, cooperatur morti suæ, quod non licet, vel est adeò durum, vt nemo videatur posse ad hoc obligari. Maximè, quia nulla videtur actio rei ne cessaria ad executionem pœnæ v. g. mortis, quia si ipse non ambulauerit, vel ascenderit poterit per violentiam ferri; ergo vel non potest obligari ad

aliqu# actionem similem, quia cooperatur su# morti, vel certe non debet obligari, quia esset nimis acerba, & non necessaria obligatio.

Communis tamen responsio est, neminem obligari ad eas actiones, quæ **[sect. 14]** commodè fieri possunt per ministros iustitiæ, quia per se solum tenetur ad patiendum: ad aliquas verò actiones, quæ per alios commodè exerceri non possunt, & alioqui sunt necessariæ ad illum effectum, obligari, quia aliàs non posset iusta pœna executioni mandari. Vnde repugnare illis actionibus esset iustitiæ resistere. Neque moraliter censetur cooperatio ad mortem, quia est actio valde remota, & de se indifferens, id est, non intrinsecè afferens mortem, vt est actio ambulandi, ascendendi, &c. Vnde confirmatur, quia sic condemnatus potest tuta conscientia ex parte sua exhibere huiusmodi actiones, quia non continent intrinsecam malitiam, tum quia dici possunt exerceri ab ipso reo, non vt priuata persona, sed vt ministro iustiti#, tum maximè, quia sunt actiones de se indifferentes, & propter bonum fieri possunt, saltem propter vitanda maiora inc#moda, & acerbiores coactiones, & propter vitandum scandalum, quod ex contraria resistentia nasceretur. Ergo etiam potest illa actio præcipi à iudice, quia potest pr#cipere actiones honestas, moraliter conuenientes ad executionem pœnæ, & quæ non continent inhumanam crudelitatem, vel acerbitatem; ergo ex vi sententiæ, & condemnationis censetur iudex obligare reum ad easdem actiones, cum morali, & ordinario modo ad executionem p#næ requirantur. Non est tamen hæc ratio ita accipienda, vt credatur iudex posse præcipere quidquid potest reus licitè exercere: hanc enim regulam non censeo veram, quia potest quis seuerius in se ipsum agere, quam possit cogi ab alio per iustum præceptum, vt potest quis damnatus ad moriendum fame n# comedere, etiamsi fortasse ad id non possit obligari. Procedit ergo illa ratio in actionibus communibus, quæ & licitæ sunt, & non sunt nimis acerbæ, & crudeles, quæ autem hæ sint, prudenti arbitrio ex communi vsu, & sensu hominum iudicandum est. Aliæ verò quæstiones de possibili, an possit quis condemnari, vt se ipsum iugulet, vel vt bibat venenum, pertinent ad materiam de Ho[2467]micid. 2. 2. q. 64. vbi Soto, & alij, & Victor. Relect. de Homicid.

Secundò dicendum est, reum iustè d#natum ad pœnas corporales secundi ge neris, vt sunt exilium, detentio in carcere, flagellatio moderata, & honesta, ac similes, teneri ad exequ#das, seu seruandas huiusmodi pœnas eo ipso, quòd per sententiam condemnatur. Est communis opinio, quam tenent omnes suprà allegati, & consentit Couar. suprà, & lib. 1. Variar. c. 14. & sequitur Dried. lib. 2. de Libert. Christian. cap. 6. Nauar. Comment. 4. de Regular. n. 65. Salced. in Pract. cap. 137. liter. B. Ratio generalis est, quia sententia iudicis condemnatoria, vel lex pœnalis post talem sententiam obligat in conscientia ad p#n# **[512]** impositam, quando non inuoluit# iniustitiam, vel crudelitatem, aut aliquid simile, sed talis est in illa pœna dicto mo do imposita, vt constat ex qualitate illius, & ex communi vsu, & iudicio hominum; ergo tenetur reus seruare, quia re vera est hæc intentio iudicis, & præceptum, quod imponit, est iustum.

Deinde declaratur discurrendo bre **[sect. 16]** uiter per aliquas ex illis pœnis. Vna est detentio in carcere, seu certo loco pr#scripto, quæ quidem pœna non indiget positiua executione, sed solum priuatione alicuius actionis, vt est v. g. non egre di, aut non fugere ex carcere, & ex hac declaratione videtur clarum, posse hæc facilè præcipi. Et ita exercere contrariam actionem, esset resistere iudici iustè cogenti, quod nunquam licet, cap. *Qui resistit.* 2. q. 3.

Denique talis pœna po test sine peccato obseruari; ergo debet.[2468] Dices, hanc rationem non cogere, quia vt diximus, non solum est attendendum, an liceat, sed etiam an pœna sic

imposita, sit humano modo tolerabilis: potest autem esse crudelis obligatio ad pœnam, non solum quando includit actionem, sed etiam quando includit acerbam cessationem ab actione, vt est obligatio ad non comedendum, vel non fugiendum, etiamsi instet mors. Dicendum verò est illam rationem procedere per se loquendo, & iuxta materiæ capacitatem: sic enim permanentia in certo loco, seu carcere, non est res adeò acerba, & grauis, vt non possit sub obligationem imponi, & tanto erit facilior, quanto latior fuerit locus, & paucioribus incommodis expositus. Secus verò esset, si esset carcer nimis acerbus, tristis, & insalubris; tunc enim durum esset obligare reum, sic condemnatum, ad non fugiendum eti# si posset. Multoq#ue durius id erit, si quis non solum detineatur, sed etiam nimis malè, & acerbè tractetur, ita vt paulatim ad mortem disponatur, vel certè cogatur ferre vitam doloribus, & afflictionibus plenam. Tunc ergo non obligabitur in conscientia ad ibi sua sponte permanendum. Et ideò credere non possum quod Nauarr. ait, damnatos ad triremes teneri in conscientia ad non[2469] fugiendum, etiam si possint. Nam hoc nimis violentum est, & ad ministros iustitiæ spectat illos custodire. Excipio ta men casum, in quo fuerit data fides pr#sertim iurata; nam tunc iusta promissio seruanda est, & maximè est implendum iuramentum, iuxta ea, quæ latè dixi lib. 2. de Iurament. cap. 10. Et hac ratione specìaliter possunt obligari religiosi pu niti ad carcerem, ad seruandum illud, quia voto obedi#tiæ obligantur, & specialiter obligari possunt ad talem clausuram seruandam iuxta regulam, vel in pœnam iustam, & suo statui consonam.

Ex eisdem principijs iudicandum est **[sect. 17]** de pœna exilij: ad illam enim obligari potest reus in conscientia, postquam c# demnatus est, quia non habet iniustitiam, vel crudelitatem ex hoc præcisè, quod per actionem eiusdem hominis executioni mandetur; & ita fatetur etiam Co[2470]uarr. cum cæteris. Oportet autem, vt per verba sententiæ hæc obligatio satis exprimatur. Nam si aliquis condemnetur, vt deportetur in exilium, non tenetur exire, donec deferatur, posteà verò tenebitur non redire intra tempus præscriptum. Si autem simpliciter condemnetur ad exilium, videtur vtrunq#; pr#cipi. In quo attendendum maximè est ad communem vsum, & modum, quo solet talis pœna præcipi, vel executioni mandari, & ad promissionem, & pacta, quæ in hoc interuenire solent, & ad modum, quo leges loquuntur: inde enim facilè colligitur, quanta sit hæc obligatio. In vniuersum tamen loquendo, delatio extra territorium solet per coactionem, & ministerium iudicis fieri; c# moratio autem extra regnum, seu non reditus ad illud solet sub obligationem imponi. Sicut è contrario in pœna carceris perpetui delatio ad locum constitutum solet esse coacta, seu per executionem iudicis, detentio autem sub obligatione relinqui. Regulariter enim facilius præcipiuntur hæ quasi priuationes, quam actiones, & ordinariè solent iudices constituere reos in statu (vt sic dicam) talis p#næ, & illis imponere, vt sub illa permaneant. In rigore autem vtrunque possunt committere reo, pr#cipiendo illi, vt totum exequatur, quod etiam sæpe faciunt. Et licet addant c#minationem aliarum p#narum, nisi prio res obseruent, nihilominus etiam obligant in conscientia, quia pr#ceptum est iustum, & comminatio p#n# non minuit **[513]** obligationem, vt suprà dictum est. Altera pœna corporalis potest esse flagellatio moderata, & non turpis, neque infamis, & ad hanc etiam obligabitur reus post sententiam latam, si constet in eo sensu ferri, propter eandem rationem, quod talis pœna, vt proponitur, non sit per se iniusta, nec in humana. Non solet tamen talis pœna esse in vsu, nisi in religionibus, & aliquando in foro Ecclesiastico, vt in sancto officio Inquisitionis. Frequentius tamen mandatur executioni per ministerium personæ ab ipso reo distinctæ. Deniq#ue idem

cum proportione dicendum est de pœna ieiunij, & similibus, quæ in Ecclesiastico foro interdum solent imponi.

Tertiò dicendum est, in pœnis pecu **[sect. 18]** [2471]niarijs facilius posse obligari reum in conscientia ad soluendas illas, eo ipso, quod condemnatus est, quando pœnæ sunt ordinariæ, & moderatæ. Ratio est, quia nec repugnantia, nec nimia difficultas in hoc inuenitur. Solum sunt attendenda verba sententiæ: nam si reus simpliciter condemnatur ad talem p#nam, satis erit, si illam soluat, quando fuerit postulata, vt Couarr. dixit, & mihi placet, quia pœnæ sunt leniendæ, vbi contrarium non constat. Vnde si absolutè condemnetur reus, vt ipse soluat, tenebitur sponte sua facere, quia est satis clarum præceptum, & iustum. Et in hoc re vera non dissentit Couar. à communi sententia. At hinc obiter colligi[2472]tur, si reus post huiusmodi sententiam moriatur, non soluta pœna reali, teneri hæredem ad soluendam illam eo modo, quo reus tenebatur, quia succedit in eo[2473] dem onere, Bald. in l. *Id, quod pauperibus.* C. de Episcop. & cler. q. 9. Castro dicto lib. 2. cap. 3. Quod autem dicitur in l. *Si pœna,* ff. de Pœnis, pœnam ad hæredem non transire, vel intelligitur de pœna corporali, vel de p#na, qu# non dum fuit debita, viuente reo, quia nondum erat sententia lata, nec per iudicem, nec per legem: tunc enim p#na etiam pecuniaria non transit ad hæredem. Sed habet locum alia regula, quod morte fini#tur delicta quoad humanum forum, iuxta cap. *Quorundam.* 23. d. l. 2. C. Si reus, vel[2474] accusator, &c. Solum quando p#na est ipso iure lata, & incursa ipso facto, potest agi post mortem ad declarationem delicti, & executionem p#næ, vt fit in crimine hæresis, vt notant Castro lib. 2. de[2475] Iusta. h#ret. punit. c. 19. & Simanc. de Cathol. instit. tit. 18. Estq#ue expressum in cap. *Accusatus, §. In eo,* de Hæret. in 6. Vn[2476]de fit, vt etiam si post mortem innotescat delictum, & per sententiam declaretur, confiscentur bona, & auferantur ab h#rede, quia cum illo onere ad illum peruener#t, nisi per quadraginta annos bona fide illa præscripserit. Nam tunc[2477] titulo præscriptionis confirmatum est dominium, & illud onus sublatum, cap. *Si qui,* de Præscript. in 6. De qua re in ma teria de Hæresi latius.

[sect. 19]

Ex his ergo sufficienter responsum est argumentis aliarum opinionum. Nam rationes primæ opinionis, probant n# excedere officium, & potestatem iudicis, hanc obligationem imponere. Ratio autem posterioris sententiæ ad s#mum probat, aliquas p#nas esse ab hac generali regula excipiendas. Solum opor[2478]tet pauca dicere de cap. *Suam,* quod immeritò ad præsentem causam adducitur. Nam in primis in illo non agitur de p#na ipso facto imposita, sed solum de secunda p#na (vt sic dicam) imponenda non soluenti priorem p#nam intra certum terminum, de qua solum dicitur, *Essetq#ue pœna triginta librarum apposita, nisi eas soluerent in termino constituto.* Vbi nullus terminus additur signific#s impositionem talis p#næ ipso facto. Vnde inferius dicitur, *Eos in præfatis triginta libris tibi per delegatum iudicem condemnari obtinuisti.* Ex qui bus verbis constat, auctores non t#tum sententiam declaratoriam, sed eti# condemnatoriam procurasse, & ita tex tus ille non potest applicari contra superius dicta de p#na imposita ipso iure per legem, & iam debita post sententi# declaratoriam.

Vltra hoc verò textus ille nullo mo **[sect. 20]** do facit ad causam, quia ibi non simpliciter reprehenditur Episcopus, quia pe tebat reum damnari in p#na imposita per legem, sed *quia veritate tacita literas contra clericos impetrauerat.* Nam p#na illa imposita illis fuerat, nisi intra certum tempus quadraginta libras soluerent; illi autem triginta tres

soluerant intra terminum, & Episcopus occasione residuarum septem librarum contra eos impetrauerat literas, *veritate tacita* (vt **[514]** ibi dicitur) tacenda nimirum solution# triginta trium librarum, & simpliciter debitum tringinta librarum, vel aliquid simile narrando. Quæ fuerat manifesta surreptio, quia non erat #quum integr# pœnam postulare, cum tarditas in soluendo tantum in minima parte fuisset. Vltra hoc, fortasse ille Episcopus non declarauerat modum, & causam illius nouæ exactionis triginta librarum, scilicet, quod fuisset occasione alterius p#næ non solutæ, sed solum quod clerici erant debitores illarum librarum, quæ erat noua surreptio, quæ colligitur ex illis verbis. *Quia igitur te non decet tantum Pontificalis modestiæ obliuiscì, vt in honestis quæstionibus anhelando, desideres cum aliena iactura ditari.* Nam hinc colligitur, Pontificem non in intellexisse modum illius quæstus, & non fuisse concessurum literas pro tali causa, si fundamentum illius sibi narratum fuisset. Et ideò quasi in p#nam surreptionis imponit silentium Episcopo quoad petitionem illius secundæ pœnæ triginta librarum.

Non potest igitur ex tali responso, colligi, non teneri in conscientia eum, **[sect. 21]** qui damnatus est ad iustam pœnam, e# persoluere, sed potius inferri potest, illos clericos non fuisse iustè damnatos; tum quia sententia fundata fuerat in literis subreptitijs, tum etiam, quia non debebatur integra pœna pro tam leui parte non in tempore soluta, & hoc mult# indicat Gloss. ibi. Addo etiam, ex illo textu non posse absolutè colligi, esse iniustum, aut inhonestum agere contra aliquem ad condemnationem pœn# c# tractæ, ex eo, quod incidit in commissum, sed ad summum id non decere per similem subreptionem, vel propter tam par uam transgressionem totum petendo. Nam alias per se loquendo non est malum, nec semper indecens, agere contra alium ad solutionem pœnæ iustæ ob[2479] tinendæ, vt videri potest in Fortunio tractatu de vltimo fine, illati. 18. Couarr. 2. parte quarta, capite sexto, §. octauo, numero vndecimo, Sarmient.[2480]

libro 3. Selectar. capite 6. num. 4. & Nauarr. cap. 23. numer. 67. Simancas de Catholic. instit. titulo nono, num. 178.

CAPVT XI.

Vtrum lex pœnalis obliget iudicem ad pœnam in ea præscriptam imponendam.

DVos respectus habet lex p#nalis, **[sect. 1]** vnus est ad subditos, quorum facta prohibet, aut præcipit, de quo hactenus dictum est: alius est ad iudicem, de quo dubitatur, an imponat illi obligationem. Nam in superioribus solum diximus, pœnam legi apponi ad instruendum iudicem, & hoc sonant iura; ergo non est, cur addamus obligationem, quæ longè diuersa est. Præsertim quia in his legibus non solent apponi verba pr#ceptiua respectu iudicum, sed tantum subditorum; ergo saltemvbi non fuerint expressa, non erit talis obligatio. Item quia si esset talis obligatio, non liceret interpellare pro reo, rog#do iudicem, & remittat pœnam, quia non licet petere, vt agat contra obligationem suæ legis: consequens est contra communem morem timoratorum, & religiosorum, quem fuisse à Sanctis, & antiquis Patribus obseruatum, constat ex Sozomæno lib. 1. Histor. cap. 13.[2481]

vbi de sancto Antonio loquitur, & simile de D. Ambrosio refert Nicephor. lib. 2. Histor. c. 41. & Sozomæn. lib. 7. Histor. cap. 24. & de antiquis Monachis refert Cassian. collat. 14. c. 4. Constat deniq#ue ex D. Augustino Epistol. 54. 127. 158. & sequenti, & refertur in Decretis. 23. q. 5. cap. 1. & sequentibus.

Nihilominus dicendum est, huiusmodi **[sect. 2]** [2482] legem obligare iudicem, vt secundum illam iudicet. & puniat reum sufficienter de crimine conuictum. Est communis conclusio cum D. Thoma. 2. 2. q. 66. ar. 5. & q. 67. art. 4. tradit Soto lib. 3. de Iustit. q. 4. ar. 5. & sumitur ex Iurisperitis, quos statim referemus, & ex Arist. 5. Ethic. cap. 6. & 3. Politic. c. 10. Estq#ue sententia D. Augustini lib. de Vera relig. cap. 31. & refertur in cap. *In istis,* dist. 4. *Non licet,* inquit, *iudici de legibus iudicare, scd secundum ipsas,* & Gregor. in cap. *Summopere.* 11. q. 13. *Diuina, & humana lex reuoluatur, & secundum quod ibi definitum est, proferatur sententia.* Ratio etiam reddi potest primò, quia si lex pœnalis imponat pœnam ipso facto, ad iudicem propriè non spectat pœnam imponere, sed sen-**[515]**tentiam super delictum proferre, & executioni pœnæ incumbere; vtr#que autem horum manifestè cadit sub obligationem iudicis. Primum quidem, quia tenetur secundum veritatem probat# proferre sententiam; secundum autem, quia est minister, & executor iustitiæ. Et quanuis h#c obligatio magis ex munere ipso, & lege naturali, quam ex lege puniente reum, oriri videatur, nihilominus etiam dici potest oriri ex tali lege, quia non nisi ratione illius determinatur obligatio exequendi talem pœnam, potius quàm aliam.

At verò si lex imponat pœnam fer# **[sect. 3]** dam, obligat iudicem, vt illam imponat & inde etiam sequitur altera obligatio, scilicet, vt post condemnationem illam exequi faciat, ne inutilis, & friuola sit condemnatio. Et ita hoc posterius per se notum est. Primum autem ostenditur quia lex imponens pœnam ferendam, etiam sub ea ratione est vera lex, & vt sic magis fertur ad iudicem, quam ad reum, adeò vt Castro suprà dixerit sol# habere rationem legis respectu iudicis, quia antequam ipse iudicet, non obligat in conscientia reum, regulariter loquendo; ergo saltem necesse est, vt ipsum iudicem obliget ad imponendam pœnam; alias talis lex in ordine ad hunc effectum, valde esset inefficax; ergo ita instruit iudicem, vt obliget etiam illum siue expressè siue tacitè: nam ex natura rei ad iudicem diriguntur verba legis. Secundò explicari potest ratio, quia eo ipso, quod lex taxat pœnam, tenetur iudex ex vi sui muneris ad imponendam ill#. Probatur, quia tenetur seruare æquitatem in pœna imponenda, cum sit iudex iustitiæ; hæc autem #quitas resultat posita lege: nam ante illam solum erat æquitas naturalis, quam prudenti arbitrio discernere, & seruare tenetur iudex: posita autem lege, resultat æquitas legalis, quam etiam seruare debet, quia est custos, & executor legum, & quasi animata lex,

Per hæc igitur satisfactum ferè est rationibus dubitandi in principio po **[sect. 4]** sitis. Vt autem vltimam, & rem totam magis explicemus, aduert#dum est, duo posse in hac æquitate pœnæ considerari, & distingui. Vnum est, vt pœna non excedat terminum pr#scriptum à lege. Aliud est, vt ab illo non deficiat. In primo horum est manifestior obligatio, quia non solum iustitia legalis, & obligatio proprij muneris respectu reipublicæ, sed etiam ipsa iustitia commutatiua respectu rei obligat iudicem ad vitandum illum excessum. Ratio est, quia non potest à reo iustè exigi plus, quam debeat, sicut neque à quolibet debitore; posita autem lege taxante talem p#nam, qui contra illam c#mittit, fit reus, & debitor talis pœnæ, & non maioris; ergo quicquid malivltra illam infertur huiusmodi reo, non est pœna, sed iniuria. Vnde fit, vt in eo casu teneatur iudex,

satisfacere, seu restituere reo damnum, vel nocumentum, quod ex illo excessu ipsi euenerit, quia iustitia commutatiua obligat ad restitutionem.

Dices, lex taxans pœnam non excludit prudens iudicis arbitrium, vt si ra **[sect. 5]** tione circunstantiarum viderit, reum esse dignum grauiori pœna, possit illam augere. Quod vsu etiam obseruari videtur. Respondeo, imò ad hoc pr#cipuè poni huiusmodi pœnas in legibus, vt n# maneant arbitrariæ, sicut taxantur pre tia rerum, vt tollatur arbitraria æstimatio, saltem quoad augmentum pretij. Per hoc autem non tollitur, quominus si delictum habuerit extraordinarias circunstantias, quæ illud atrox, vel grauissimum reddant, possit iudex prudenti arbitrio illas specialiter punire, quia dignæ sunt speciali p#na, & hoc non excluditur per legem, quæ loquitur de delicto, vt ordinariè committi solet, & n# excludit prouidentiam ad bonum com mune; & ad aliorum exemplum necessa[2483]rium est, vt sumitur ex lege. *Quidquid ergo*, §. P#na. ff. de His, qui notantur infam. vbi Glossa verb. *Onerasset*, id notat.

Circa diminutionem autem p#n# vl **[sect. 6]** terius aduertendum est, quando esse p#[2484] nam legis, quæ in aliorum vtilitatem, & commodum cedit, vt est p#na pecuniaria, quæ interdum applicatur parti l#s#, interdum fisco, vel alijs. Aliquando verò p#na tantum est in vindictam ad satisfactionem reipublic#, & pr#seuerationem aliorum, vt est p#na corporalis. Quando igitur p#na est prioris rationis, interuenit obligatio non solum legis, sed etiam iustiti# ad non diminuendam illam. Quod maximè verum est, si **[516]** talis pœna ipso facto per legem imposita sit: nam tunc acquiritur ius alteri, cui talis pœna per legem applicata est, quia post latam sententiam declaratoriam criminis, statim lex ipsa transfert ius in illum; ergo iniustitia illi fit, si tali iure priuetur. Idem autem esse existimo, etiamsi pœna legis non sit ipso facto, quia aliquod ius acquiritur alteri ad pecuniam illam, & iustè petit à iudice, vt illud sibi seruet, teneturque iudex ex officio reddere illi ius suum; ergo c# tra illum iniustus est, si talem pœnam ei non applicet. At verò quando pœna t#tum est vindicatiua, seu corporalis, non intercedit hoc genus iniustiti# respectu tertij, quanuis pœna minuatur.

Nihilominus tamen duplici alia ratione illud non licet. Primò, quia est c# **[sect. 7]** [2485]tra commune bonum, atque adeò contra legalem iustitiam, quod delicta maneant impunita, aut non satis punita, quia est moralis occasio, vt multiplicentur. Secundò, quia iudex ex officio suo, ac proinde ex iustitia tenetur obseruare leges iustas, quæ ad bonum commune ordinantur; imò & facere, & procurare, vt seruentur: lex autem quatenus imponit iustam pœnam, iusta est, & ad commune bonum necessaria; ergo. Tandem dici potest respublica, acquirere speciale ius in talem personam delinquentem, vt ab illa sumat iustam vindictam; ergo non potest voluntate iudicis illo iure priuari.

Solet autem hæc generalis doctrina limitari, vt locum habeat in ordinarijs **[sect. 8]** [2486] iudicibus; non autem in supremo Principe, vel Rege, quia illi licitum est, pœnam reo remittere. Docet D. Thom. 2. 2. q. 67. artic. 4. quem alij communiter sequuntur, & idem tradunt Iuristæ in leg. *Nulla iuris ratio*. ff. de Legib. Quæ doctrina in exteriori foro facilè admittetur, quia Princeps impunè id faciet; inferior autem iudex puniri ob eandem causam poterit, si in casibus non permissis id faciat. At verò in foro conscientiæ videtur difficilis ea differentia, & ita So to suprà indiffer#ter de vtroque loquitur, quia vel est sermo de remissione ex sola voluntate sine ratione, vel ex causa iusta; prior modus etiam Principi non licet in conscientia, quia suprà dictum est, legem iustam obligare Principem quoad

vim directiuam; pòsteriori autem modo, etiam inferior iudex potest interdum remittere pœnam legis, vt notat Glossa citata in dicto verb. *Onerasset,* & Felin. multa referens in cap. 1.[2487] de Constit. nu. 49. & sumitur ex Decio ibid. lect. 2. n. vlt. Possunt enim occurrere plures legitimæ causæ huius remissionis, quibus occurrentibus, iudicibus hæc potestas committitur. Vt sunt #tas ad tolerandam pœnam insufficiens, qualis esse potest senectus, & pueritia, vt patet ex l. *Diuus Adrianus.* ff. de Termino mo to, & l. *Auxilium.* ff. de Minorib. ibi. *Nisi quatenus interdum miseratio ætatis ad mitior# pœnam iudicem perduxerit.* In pœna autem pecuniaria causa remissionis solet esse paupertas, in l. *Illicitas.* §. vlt. ff. de Offici. præsid. Multum etiam refert modus probationis: nam si reus non est omnino c# uictus, temperanda est p#na. Item modus peccandi consider#dus, vt si ex passione, &c. l. *Absentem.* ff. de P#n. De qua re videri potest Felin. in c. *Qualiter, & quando.* 2. de Accusat. à n. 29. & latissimè Ti[2488]raquel. tract. de Pen. temperan.

Respondetur, vtrumque quidem verum esse, scilicet, & inferiores iudices **[sect. 9]** [2489] posse iustis ex causis temperare p#nas, & Principem non posse mero arbitrio, & sine vlla prorsus causa indulgere peccantibus: nam sine dubio esset magnum reipublicæ nocumentum. Nihilominus tamen aliquod interuenit discrimen: nam facilius hoc facere potest Princeps, quam iudex: Nam inferior solum id potest, vel in casibus iure expressis, vel c# suetudine receptis, aut certè per mod# epijki#, quando non est facilis recursus ad superiorem. At verò Princeps habet supremam potestatem, & ad interpretandam legem, & ad disp#sandum, quotiescunque prudenter iudicauerit causam esse sufficientem, vel rationabilem. Vnde inferior iudex vix potest aliqu#do minuere p#nam, nisi quando etiam tenetur, quia nimirum lex, vel consuetudo disponit, vt in eo casu minuatur, aut ratio æquitatis necessariò id postulet. Princeps autem sæpè potest dispensare, etiam si non teneatur. Item aliqu#do potest iustè id facere in gratiam sub ditorum, vt se illis ostendat benignum, & liberalem, vt eos beneuolos, & obsequentes habeat. Sicut Pontifex sæpe c# **[517]** setur iustè indulgentiam concedere ob similem causam. Item potest facere remissionem in gratiam alterius Principis id postulantis: nam hæc beneficentia mutua necessaria est, & red#dat eti# in bonum commune. Item propter vtilitatem personæ, quæ deliquit, vel propter priora obsequia, potest interdum iustè cum illo in pœna dispensare. Et facile est alias similes rationes excogitare, quæ in inferioribus iudicibus non sufficiunt. Estq#ue alia differentia, quod Princeps potest antecedenter, vt sic dicam, concedere priuilegium, vt aliquis non possit tali pœna puniri, quod non possunt inferiores iudices. Alia etiam notatur à Glossa, & Doctoribus citatis, quod iudex, licèt ante latam sententi# possit interdum illam temperare, post latam sententiam nihil potest, quia iam functus est officio suo. Princeps autem interdum potest, dummodò non redundet contra ius alteri quæsitum, seu in damnum tertij. Nam hoc non potest iustè Princeps inferre, nisi tantum intersit bono communi, vt propter illud priuari possit particularis persona iure suo.

Hinc ergo facilè intelligi potest, quid **[sect. 10]** ad vltimam rationem dubitandi respondendum sit. Nam in primis cauendum est, si pecuniaria sit pœna certæ personæ applicanda, vt illius remissio non procuretur cum detrim#to tertij, quod vel sit iniustum, vel charitati non consentaneum. Vt enim dixit Ambros. 3. Offic. cap. 9. *Si non potest vni subueniri, nisi*[2490] *alter lædatur, commodius est, neutrum iuuare, quam grauare alterum, ideoq#ue in causis pecuniarijs interuenire non est sacerdotis, quia frequenter fieri non potest, quin alter lædatur. Sacerdotis ergo est, nulli nocere, prodeße velle omnibus,*

posse autem solius Dei est. cap. *Deniq#ue.* 14. quæst. 5. Vnde Augustìnus su[2491]prà, *In huiusmodi casibus* (inquit) *non cum iudice, sed cum alio tertio intercedendum eße, vt remittat pœnam.* Deinde in alijs pœnis, quæ tantum ad bonum commune ordinantur, habenda etiam est ratio boni communis. Nam si delicta sunt fre quentia, vel delinquens obstinatus est, vel incorrigibilis, aut scandalosus vitanda est intercessio: ita enim est indigentibus subueniendum, vt iustitia non l#datur. Quomodò exponit Diuus Thomas 2. 2. quæstion. 62. artic. 4. ad terti#[2492] illud Exod. 23. *Pauperis non misereberis in iudicio,* scilicet, contra iustitiam, multoq#ue minus contra commune bonum. Duo igitur iustè postulari possunt, vn# est, vt si res fuerit aliquo modo dubia, mitior interpretatio fiat: id enim, & rationi, & regulæ iuris consentaneum est, cap. *In pœnis,* de Regul. iuris in 6. cap. *Al[2493]ligant.* 26. quæst. 7. vbi inter alia inquit Chrysostomus, *Melius est propter misericordiam rationem reddere, quàm propter crudelitatem,* vbi Glossa limitat hanc regulam, nisi reus obstinatus sit, & incorrigibilis, & spem emendationis non præbeat; tunc enim etiam in casu arbitrario, rigore potius, quam benignitate cum illo vtendum est. Secundò, vt alt[2494] Diuus Augustinus suprà generatim postulari potest, vt tantum de pœna remittatur, quantum intra latitudinem iustitiæ fieri potuerit, siue in grauitate pœnæ, siue in modo, aut tempore eius, vel in alijs circunstantijs, quæ frequen **[sect. 11]** ter ex voluntate iudicis pendent.

Posset autem hìc consequenter tractari, an iudex iniquè agens, remittendo pœnam legis, teneatur ad aliquam restitutionem, vel ratione nocumenti inde sequuti reipublicæ, aut terti# personæ, aut ratione carenti# lucri, quod in pœnis pecuniarijs solet accrescere illi, cui talis pœna esset applicanda. Sed hæc quæstio pertinet ad materiam de Restitution. & de Offic. iudicis, ex quo nasci potest talis obligatio, si quæ est, & ideo illam remitto in 2. 2. quæst. 62. & 67. Deinde posset etiam inquiri, qu#do pœnæ multiplicantur in distinctis legibus, an sint omnes imponendæ, seu exequendæ, vel altera t#tum. Quod tractant Iuristæ, ad quos hoc magis perti[2495]net, vt Barthol. in leg. 2. ff. de Vi bon. raptor. Anania in capite *Quod olim,* de Iudæ. Nauarr. in consil. 10. de Constit. & attingit in capite *Ita quorundam,* de Iudæ. Gloss. vltim. num. 24. 29. & 30. Breuiter tamen dico, si leges ipso facto imponant diuersas pœnas, tunc omnes incurri per idem delictum, vel ante, vel post declaration# iuxta verba legis. Probatur, quia non est maior ratio de vna p#na, quam de alia; ergo vel neutra, vel vtraque incurritur. Primum autem dici non potest, vt per se constat; ergo sec#dum. **[518]** Nec etiam dici potest, incurri solam p# nam impositam à posteriori lege, quia posterior lex pœnalis non reuocat diuersam pœnam positam à priori lege, nisi vbi ex verbis, aut modo legis constat, hanc esse mentem legislatoris, vt suprà Nauar. ex multis tradit, & dicemus infra tractando de abrogatione legum.[2496] At verò quando pœna est ferenda per iudic#, Iuristæ frequentius dicunt, in arbitrio iudicis essevnam, vel alteram p#n# leg# imponere, non verò debere imponere plures simul. Quod etiam intelligendum puto, nisi sufficienter constet de mente posterioris legislatoris, voluisse addire pœnam pœnæ, illas multiplicando, quod fieri sæpe solet ad coercendam delictorum frequentiam, & delinquentium contumaciam.

CAPVT XII.

Vtrum ignorantia excuset pœnam legis.

DVpliciter potest quis excusari à **[sect. 1]** pœna legis sustinenda, vel quoad executionem tantum, vel quoad reatum, & debitum, priorem modum attigimus capite præcedenti, scilicet, per dispensation#, remissionem in integrum, vel in parte, vel per c#mutationem. Ita enim re vera fit, quando delinquens contraxit totum debitum pœnæ, postea verò vel propter paupertat#, vel debilitat# virium, aut alias iustas causas, vel non potest pœna executioni mandari, vel n# expedit, & ideo vel remittitur, vel commutatur. De alio ergo modo dicendum est in præsenti, videlicet, quando ex circunst#tia, vel modo operandi excusatur quis, ne fiat etiam debitor pœnæ, vel salt# non tantæ pœnæ, etiamsi fuerit legis tr#sgressor. Et quanuis ex pluribus causis possit hæc excusatio oriri, nihilominus quia ignorantia frequentius allegari, vel intercedere solet, ideo de illa in particulari dicemus, & per simililitudin# rationis, poterit doctrina ad alias excusationes facilè applicari. Oportet autem n#nullas distinctiones ignor#ti# pr# oculis habere, qu# latius in 1. 2. q. 6. & 76. trad#tur. Nam ex parte modi est vulgaris distinctio ignorantiæ in probabil#, qu# inuincibilis, & inculpabilis, & anteced#s dici solet, & in improbabil#, seu culpabil#, aut vincibil#, seu consequent# (c#comitantem autem omitto, quia, vt talis est, mea sententia, neque accusat, neque excusat quoad exterior# actum.) Solet aut# ignorantia culpabilis distingui in affectatam, crassam, & generaliter vincibil#. Veruntamen de affectata non loquor, quia nihil excusat, omnis verò alia, si ta lis sit, vt non excuset à culpa mortáli, crassa, & supina in vniuersum dici potest: si autem solum habeat ad mixtam negligentiam venial#, non est culpabilis, nisi secundum quid, recteque dicetur ignorantia leuis. Loquor autem Theologicè, nam Iuristæ in ordine ad aliquos effectus iuris aliter solent hanc ignorantiam culpabilem distinguere in illam, quæ ex lata, leui, vel leuissima culpa procedit, vt videri potest in Couar. in 4. 2. p. c. 6. §. 8. n.[2497] 12. & in Reg. *Possessor*. 2. p. §. 7. n. 7. Qu# distinctio nunc nobis necessaria non est.

[sect. 2]

Vlterius ex parte rei ignorat# potest dari ignorantia, vel totius legis, & prohibitionis eius, vel solius pœnæ, vt qu#do quis non ignorat esse prohibitum v. g. hodie comedere carnes; ignorat tamen aliquam censuram, vel pœnam esse illi peccato annexam. Et deinde quando ignoratur prohibitio ipsius legis humanæ, potest actus esse alias intrinsecè malus, vel diuina lege prohibitus, quod non ignoratur: aut potest tantum esse malus, quia prohibitus; ac proinde, si probabilis ignor#tia humanæ legis interueniat, erit non malus, ac subinde bo nus, vel indifferens. Denique nulla interueniente ignor#tia iuris, potest intercedere ignorantia facti, quia nimirum, opus non putatur esse tale, quale per legem prohibitum est. Hæc de ignorantia. De excusatione verò distingui potest, vtrum sit in foro conscientiæ, vel in externo, vel **[sect. 3]** [2498] in vtroque simul. Et ad vtranque excusationem intelligendam, conferet animaduertere, an pœna sit ipso lure lata, vel tantum ferenda.

His positis, est prima generalis regula. Omnis ignor#tia, quæ excusat factum, ne peccatum sit, excusat etiam debit# pœn# in vtroque foro. Est communis sententia Doctorum in c. 2. de Constit. & videri potest Castro lib. 2. de Leg. pœn. c. 14. Tiraq. li. 1. de vtroque

retráct. §. 35. Glos. 4. n. 27. qui refert alios, & probatur ex d. c. 2. de Constit. dicente, *Quod culpa caret, in* **[519]** *d#n# vocari non debet.* & facit regula, *Cessante causa, cessat effectus,* cap. *Cum cessante,* de Appellat. Probatur etiam ex cap. *Apostolicæ,* de Clerico excommunicato ministrante, & cap. *Vt animarum,* de Constit. in 6. cap. *Proposuisti.* dist. 82. *Ignorantibus,* inquit, *non est venia deneganda.* Et idem sumitur ex cap. *Si vir.* de Cognat. spirit. Vbi id notat Gloss. & ideo in l. vlt. ff. de Decretis ab ordine faciendis, dicitur, pœnam non imponi propter ignorantes, sed propter scientes. Ratio à priori est, quia lex iusta non imponit pœnam, nisi vt pœnam, sed ablata culpa non habet locum pœna, vt pœna, ergo nec debitum eius; ergo talis ignorantia, quæ tollit culpam, excusat omnino à pœna.

Statim verò occurrit instantia de le **[sect. 4]** ge purè pœnali; sed ex dictis in superioribus, facilè soluitur: nam vel illa non est rigorosa pœna, sed veluti pars disiunctiui præcepti, & ideò incurri potest sine culpa; vel est talis pœna, quæ solum requirit culpam ciuilem, & legalem. Vnde cum proportione etiam in illa loc# habet prædicta regula. Quia vt pœna illa debeatur necesse est, vt pr#cedatvol# tarius actus, vel omissio contra legem. Quapropter si intercedat ignorantia, quæ culpam excuset, aut excusare sufficeret, si actus esset prohibitus, illa reddit actum inuoluntarium, & ideò etiam excusat illam p#nam. Atque similis responsio applicanda est ad similem inst#tiam, quæ fieri potest de irregularitate, vel alia simili inhabilitate, quando non imponitur sub propria, & rigorosa ratione p#næ, sed propter indecentiam. Tunc enim excusatio culpæ non impedit talem irregularitatem, quia non propter culpam, sed propter ipsum factum imponitur. Regulariter autem quando actus, propter quem illa quasi p#na imponitur, est opus ipsiusmet person#, qu# defectum contrahit, oportet, vt sit illi voluntarius, nisi aliud in lege exprimatur: interdum enim sine vlla voluntate propria, & propter factum alienum incurritur irregularitas, quæ non est p#na. Dices, etiam simili modo solet aliquando incurri p#na propter factum alienum, non obstante ignorantia eius, qui p#n# sustinet, vt in simonia constat. Respondeo primò, regulam intelligi per se, & nisi aliud in lege exprimatur, quam limitationem expressè addit Deci. in di[2499]cto cap. 2. de Constit. lect. 2. n. 5. Secundò dici potest, etiam in eo casu non incurri illam p#nam sine culpa alicuius, vt in simonia, licèt ignoret accipiens, peccat fortasse, dans beneficium, vel intercessor simoniacus. Quomodò enim actio erit simplicitersimoniaca sine culpa alicuius. Tunc ergo p#na illa non cessat, quia nec culpa omnino deest. Quod verò red#det p#na in eum, qui non peccat, est per accidens: redundat enim n# vt p#na, sed vt incommodum, quod tolerandum est propter commune bonum, quia non sine causa imponitur. Vnde si contingeret, aliquid simile imponi per legem etiam ignorantibus omnibus, qui in facto interueniunt, ac subinde cessante omni culpa: tunc haberet locum limitatio; quanuis etiam tunc dici posset illam non imponi vt p#nam, sed vt remedi# ad toll#das occasiones, vel ad indec#ti# vitand#. sicut dictum est de irregularitate **[sect. 5]** [2500] non p#nali. Et ita in rigore non erit limita tio regul#, quæ de propria p#na loquitur.

Sed licet h#c regula in facti ignor#tia communiter recepta sit in vtroq#, foro, nihilominus in ignor#tia iuris habet non nullam dubitation#. Nam aliqui auctores absolutè negant, hanc ignorantiam excusare. Ita sentit Scot. in 4. d. 6. q. 8. & Turrecr. in c. *Quibus,* de Consecr. dist. 4. n. 8. Qui videntur maximè loqui de ignorantia iuris humani, quando cadit in actum prohibitum iure diuino, vel naturali, qu#[2501] dic#t non excusare p#nam legis human#. Generalius verò loquitur Glos. in c. vlt. de Verbor. signif. in 6. verb. *Scientes,*

ex re gul. 13. iuris in 6. *Ignorantia facti, non iuris excusat.* Nihilominus regula data cum pro[2502] portione applicata, etiam in ignor#tia iu ris locum habet, vt latè ost#dit Castro lib. 1. de Leg. p#n. c. 1. ad fin. & lib. 2. c. 14. Id# sentit Soto in 4. d. 3. ar. 9. & ad 22. q. 1. ar. 2. Couar. in Regul. *Possessor.* p. 2. §. 7. n. 7. Et declaratur breuiter in hunc modum: n# contraria sententia vel fundatur in hoc quod ignorantia iuris nunquam est inuincibilis, vel in hoc, quod licèt sit inuincibilis, non excusat á p#na, neutrum dici potest; ergo.

Minor quoad priorem partem clara est, quantum spectat ad ius positiuum humanum; imò etiam quoad diuinum positiuum. Nam licèt fortasse in hoc **[520]** rarius contingat ignorantia inculpabilis, tamen neque repugnat, nec videtur esse nimis rara inter homines rudes. Quin potius etiam de iure naturali ostendimus suprà, interdum ignorari inuincibiliter quoad aliquas c#clusiones, quæ per se notæ non sunt. Et ratio omnium est, quia sæpè homo per se non valet scientiam omnium præceptorum consequi, & interdum, ac sæpe etiam defici#t occasiones, vel opportunitates ad comparandam illam notitiam sine hominis culpa, aut voluntate, quia non habuit vnde, aut quomodò excitaretur ad illam notitiam procurandam. Dices; licèt fortè talis ignorantia aliqu#do non sit in se culpabilis; nihilominus est culpabile applicari ad opus cum tali ignorantia propter periculum transgrediendi. Respondeo facilè, in primis non semper intercedere aliam applicationem ad opus, præter omissionem actus præcepti. Deinde dicitur, quando interuenit opus factum ex ignorantia inuincibili, extendi etiam ignorantiam illam ad applicationem ad opus, quia neque de illo periculo cogitatum est, nec dubium aliquod de tali obligatione in mentem venit. Et ita facilè probatur altera pars minoris, quia ignorantia inuincibilis, etiam si iuris sit, excusat à culpa, quia excusat à voluntaria transgressione legis; ergo & à p#na, iuxta rationes factas pro conclusione.

Contingit autem interdum actum prohiberi duplici lege, diuina, & humana, **[sect. 7]** & humanam inuincibiliter ignorari, cum tamen diuina non ignoretur, & tunc homo non excusatur simpliciter à culpa, ideoq#ue in eo casu probabile est, non excusari regulariter loquendo à p#na legis humanæ, in quo sensu Scot. &[2503] Turrecrem. loquuti sunt. Et ratio est, quia tunc non cessat causa pœnæ: lex enim humana non solum intendit punire transgressionem suam voluntariam, sed etiam culpam contra legem diuin# commissam. Item, quia scientia p#næ, vt statim dicam, non est necessaria ad in currendam illam. Sicq#ue rebaptizans fit irregularis, etiam si ignoret legem Ecclesiasticam de hoc latam, si non ignorat inuincibiliter diuinam, vt latius dixi in tomo tertio. 3. part. disput. 31. sect. 6. Vbi etiam notaui, excipiendas esse censuras, quæ non contrahuntur, quando lex Ecclesiastica: inuincibiliter ignoratur, etiamsi aliàs actus sit malus contra legem Dei, quia requirunt contumaciam, vt sumitur ex cap. *Vt animarum,* de Constit. in 6.

Igitur illa regula iuris, si intelligatur **[sect. 8]** quoad forum conscientiæ, debet intelligi regulariter, seu frequenter, quia ignor#tia iuris rarò est inuincibilis, quia vnusquisque tenetur scire leges ad se pertinentes, vt tradit D. Thomas 1. 2. quæst. 76. articul. 4. Et sumitur ex cap.[2504] 1. de Constitution. & ex leg. *Leges sacratissimæ.* Cod. de Legib. & ex leg. *Constitutiones,* Cod. de Iuris, & facti ignorant. Si autem illa regula intelligatur in foro externo (vt facilius exponitur) intelligitur secundum præsumptionem iuris propter iura proximè citata; & nihilominus si talis ignorantia sufficienter probetur inculpabilis (quod difficile est) etiam in illo foro excusabit à p#na, propter alia iura pro assertione allegata, quæ indifferenter loquuntur. Vnde etiamsi lex ponat p#nam ipso facto ante omnem declarationem, non tenetur quis in conscientia illam implere in eo casu. Quod si

per iudicem condemnetur, quia deficit in probatione, & ipse sit certus in conscientia de sua inculpabili ignorantia, licèt exterius teneatur parere, tamen in conscientia non tenetur exequi p#nam, potestq#ue illam omittere cauendo scandalum.

Secunda regula est. Quando ignoran **[sect. 9]** [2505]tia non excusat à culpa graui, propter quam pœna legis lata est; non excusat simpliciter à pœna, nisi in lege addatur verbum, quod scientiam, aut dolum requirat. Prior pars communis est, tra[2506]dit illam Panormitan. in capite secundo de Constitution. numer. 6. vbi Deci. lect. 1. numer. 8. Felin. numer. 4. Barthol. in leg. *Quod nerua,* ff. Depositi. numer. 20. & alij moderni relati, & referendi. Et sumitur ex leg. 1. ff. de legibus, vbi dicitur, non solum scientes, sed etiam ignorantes esse transgressores legum, quod debet intelligi, quando ignorantia est vincibilis, quæ non excusat à culpa, quia non tollit omnino voluntarium. Vnde sumitur ratio, quia hæc ignorantia non tollit causam p#næ. quæ est culpa, quia non tollit omnino voluntarium; **[521]** ergo nec p#nam excusat. Dixi autem esse necessarium, vt talis ignorantia n# excludat culpam, propter quam imposita est p#na, quia interdum potest ignorantia non excusare ab omni culpa mor tali, & nihilominus excusare à pœna, quia excusat ab speciali grauitate orta ex speciali circunstantia, quam peccati grauitatem lex principaliter punire voluit. Vt v. g. si quis adulteretur, inuincibiliter ignor#s matrimonium c#plicis, quanuis non ignoret non esse su# excusabitur à p#na posita contra adulteros, licèt in eo facto mortaliter peccauerit, quia illud peccatum tantum est in illo homine simplex fornicatio. Sic etiam, qui interficit hominem clericum, ignorans inuincibiliter esse clericum, non tamen ignorans esse hominem, non incurrit p#nam canonis *Si quis suadente*. licèt aliàs homicida sit, & canonem non ignoret.

Sed quæret aliquis, an hæc ignoran **[sect. 10]** [2507]tia crassa diminuat saltem p#nam, esto non excuset à tota illa. In hoc duo distin guenda sunt, scilicet, damnum ob eam causam alteri illatum, quod reparandum, & restituendum est, & propria p#na vindicatiua. Quoad primum non habet locum diminutio, sed integrè resarciendum est damnum, vt sumitur ex l. *Quod nerua.* ff. De positi. & l. 1. ff. Si m#sor falsum modum dixerit, & bene Glos sa in lege *In actionibus,* ff. de In litem iu[2508]rand. verb. *Non etiam,* & plura congerit Tiraquel. tractatu de P#na temperan. causa. 14. Et ratio est, quia illa obliga[2509]tio nascitur ex iustitia commutatiua, quæ respicit æqualitatem rei ad rem. Loquendo autem de propria p#na, subdistinguere oportet, an contrahatur per legem ante omnem sententiam, vel imponenda sit per iudicem. Nam in priori casu non habet locum diminutio, quia lex ipsa infligit p#nam, simpliciter, & sine moderatione, & semper eodem modo loquitur, & ita nunquam diminuit illam; ergo nec reus, auctoritate sua potest diminuere, tum quia ad hoc requiritur potestas publica, tum etiam quia esset suspectus dispensator in propria causa. Quin potius probabile existimo, quoties lex ponit p#nam ipso facto, quamuis requirat declarationem iudicis, non esse in potestate illius diminuere p#nam, si absolutè per sententiam declaret, reum c#misisse delictum, quia tunc non ipse[2510] imponit p#nam, sed legislator, & fortasse hæc est vna ex potissimis differentijs inter sententiam declaratoriam, & condemnatoriam. Atque ita videmus vsu seruari in p#na confiscationis. At verò quando p#na est imponenda per iudicem, tunc potest in eo casu illam moderari, quia causa minor est, & quia hoc ei iure conceditur, iuxta dicta in capitulo præcedenti.

Et ex hac regula colligitur, ignoran **[sect. 11]** tiam solius pœnæ regulariter non excusare eiusdem pœn# reatum. Ita docet Couarr. suprà, & videtur necessariò admittenda à

Doctoribus pro secunda regula citatis. Multi tamen nihilominus dissentiunt, vt Ioan. Andr. in capite secundo de Constitution. in 6. & Felinus supra numer. 6. & alij, quos Couarru.[2511] refert. Quibus assentire videtur Menochi. libro secundo de Arbitris. cent. 2. casu 185. numer. 45. dicens, legem requirere notitiam, quoad pœnam, non quoad commodum. Quod dictum probat Sancius libro tertio de Matrimon. disputat. 36. num. 3. in fin. Fortasse verò[2512] intelligunt de notitia legis quoad prohibitionem, vel præceptum, non quoad pœnam: sic verò dubia erit pars alia de præmio, de qua in lib. seq. Mihi ergo videtur illatio facta necessariò colligi ex regula posita. Quia ignorantia pœnæ quantuncumque sit antecedens non ex cusat culpam in transgressione legis, vt per se constat, quia vt lex obliget in conscientia, non oportet, vt addat pœnam; ergo vt quispiam agat contra conscientiam, violando legem, non oportet, vt sciat pœnam; illa ergo ignorantia non excusat culpam; ergo nec pœnam, quia non cessante causa non cessat effectus. Item quia illa ignorantia ad summum facit, vt illa pœna non sit voluntaria; hoc autem nihil refert, quia p#na potius postulat, vt inuol#taria sit. Atque ita videmus seruari tam à Deo, quàm ab hominibus: puniet enim Deus æterna pœna etiam illos, qui ignorabant, suis peccatis deberi talem pœnam; & ab hominibus suspenditur fur, etiamsi pœnam ignorauerit. Neq#ue in contrarium video rationem alicuius mo-**[522]**menti. Dixi autem *Regulariter*, propter censuras, præsertim excommunicationis, de quibus est magna controuersia, an ignorantia censuræ excuset illam, quam tractaui in tom. 5. disp. 4. sect. 9. & dixi admittendam esse exceptionem: n# ratione contumaciæ requisitæ est ibi specialis ratio. Deniq#ue intelligendum hoc est per se, ac pr#cisè: nam si ignor#tia pœnæ redundet in ignorantiam obligationis legis, quia nimirum, existimat talis persona, legem non imponentem pœnam grauem, non inducere grauem obligationem, tunc iam illa ignorantia excusare posset culpam, & consequenter pœnam.

Dicti autem Iurisperiti in hoc diffe **[sect. 12]** rentiam faciunt inter legem puni#tem actum iam damnatum, & legem de nouo damnantem, & punientem actum. Vt do ctrina data procedat in priori, non in posteriori, sed non est necessaria distinctio, quia in vtroque casu ignorantia solius pœnæ non excusat illam, extra c# suras. Quia, licet lex puniat factum aliàs damnatum, nihilominus punit illum, vt culpabilem simpliciter, sed hæc culpa non excusatur per ignorantiam solius egis punientis, ergo nec pœna. Item si leadem lex prohibet actum aliàs non dam natum, & simul punit illum, qui committit illum actum vt damnatum per ta lem legem, quam vt prohibentem non ignorat, incurrit pœnam eius, licet ignoret eandem legem, vt puni#tem sicut dictum est; ergo idem erit etiamsi actus damnetur per aliam legem, si talis dam natio, & malitia actus, non ignoratur. Patet consequentia, quia valde accid#tari#, & per accidens esse videtur, quod damnatio, & punitio fiat per eandem le gem, vel per diuersas, quia lex non punit culpam pr#cisè, & quasi formaliter, vt à se prohibitam, seu vt est contra su# prohibitionem, sed absolutè punit tal# culpam. Sicut modo dicebamus de lege puniente furtum, & idem est de lege puniente simoniam contra ius diuinum: nam incurritur, licet quis ignoret pœnam, vel prohibitionem iuris humani. Ead#q#; ratio est de similibus. Nec video obiectionem alicuius momenti, & ita docet Panormit. in cap. *Anobis.* de sentent. excommun. & latius Deci. in dicto cap. 2. de Constit. lect. 1. n. 13. & alij multi, quos Felin. suprà refert. Neque etiam oportet distinguere inter pœnam latam ipso facto per legem, vel per iudicem imponendam, licet ita distinguant Bart. & alij, prout refert, idem Felin. dicentes, pœnam lege latam ipso iure excusari per illius ignorantiam, non verò ferendam. H#c

enim distinctio nec iure, nec ratione fundatur. Rationes enim à nobis factæ generaliter procedunt. Et probant pœnam simpliciter latam, simpliciter etiam incurri, non obstante ignorantia p#næ, quia hæc non excusat causam p#næ, & ita non potest excusare p#nam, vel p#næ reatum.

Secunda pars assertionis posita est **[sect. 13]** propter quasdam leges, quæ expressè addunt verbum *Scienter,* aut *præsumpserit,* aut *qui temere hoc fecerit,* vel aliud æquiualens, quod dolum requirit, vt Iuristæ[2513] loqu#tur. De quibus legibus dixit Glossa citata cap. vlt. de Offic. delegati, verè *Scientes,* non obstante tali forma legis incurrere pœnam eius, qui ex ignorantia crassa illam violat. Idem tenet Glos. in cap. 1. de Consanguinit. & affinit. verb. *Scienter,* quas sequuti sunt multi, quos re[2514]fert Tiraquel. in dicto tract. de Pœnis temperandis causa. 13. n. 22. Fundantur in dicta l. 1. ff. Si mensor falsum modum dixerit, quæ dicit, ignorantiam crassam æquiparari dolo, & ratio esse potest, quia non excusat culpam grauem contra talem legem.

[sect. 14]

Sed nihilominus assertio posita certa est, & pro materia de Censuris necessaria, quam ibi sequuntur communi[2515]ter Doctores, præsertim Caietan. verb. *Excommunicatio,* explic#do ferè singulas excommunicationes, & Nauar. in Sum. cap. 27. & dixi latè in tom. 5. disp. 4. sect. 3. à n. 9. & sequitur Tiraquel. supra n. 23. & sequentib. referendo plures. Ratio autem est, quia pœnæ, vt in iure dicitur, leniendæ sunt potius, quam exaggeran[2516]dæ cap. *Pœnæ,* de Pœnit. dist. 1. & l. *Pœnæ.* ff. de Pœnis. Sed quando lex addit talia verba, ipsamet moderatur p#nam, nec vult illam incurri, nisi, quando peccat# habet talem circunstantiam; ergo non est extendenda, vt sine illa circunstantia incurratur. Et confirmatur, quia paulò superius dixi, quanuis ignorantia non excuset culpam mortalem, si excuset modum, aut circunstantiam, aut spe **[523]** ci# peccati, quam lex respicit, satis esse, vt excuset pœnam, quia re vera tollit causam eius; ita verò est in præsenti: n# peccare ex certa scientia, est circunst#tia, quæ multum aggrauat culpam, & iniuriam, quam grauitatem respicit lex, quando similia verba addit: ignorantia autem licèt sit crassa, excusat illam grauitatem, esto non excuset culpam mortalem; ergo id satis est, vt excuset pœnam talis legis.

Atque ita patet responsio ad ration# **[sect. 15]** in contrarium. Nam licèt talis ignor#tia non excuset absolutam grauitatem peccati, excusat nihilominus ab illo mo do grauitatis peccati, sine quo noluit lex peccatum punire, vt uerba dicta significant. Ad dictam autem l. 1. respondetur, spectando rem ipsam, & in consci entia, & quoad grauitatem culpæ, solam ignor#tiam affectatam æquiparari scientiæ, quia sola illavoluntarium direct# includit, vt bene notauit Glossa ex textu satis expresso in cap. *Eos,* de Tempor.[2517] ordin. in 6. Quin potius non defuerunt, qui dixerint, etiam ignor#tiam affectatam sufficere ad excusandam in simili casu pœnam legis, quia est minor, quam scientia, argumento cap. *Cum inhibitio.* §. 1. de Clandestin. desponsal. ibi. *Non expertes scientiæ, vel saltem affectatores ignorantiæ.* Quod sensit Crotus in cap. *Vt animarum,* de Constit. in 6. Sed re vera ignorantia affectata in iure #quiparatur scientiæ, quia, & sufficit ad directam intentionem, temeritatem, & præsumption#: & includit scientiam saltem periculi, & dubitationis, & hac ratione quodam modo videri potest, potius augere culpam, quam minuere, vt in 1. 2. Latius traditur. Seclusa ergo ignorantia affectata, alia crassa, & negligens non æquiparatur scientiæ. Illa vero lex 1. intelligenda est de æquiparatione non

in culpa, vel pœna, sed in obligatione ad reparandum damnum inde subsequutum: nam qui negligenter, vel ignor#ter crassè exercet ministerium suum, tenetur restituere d#na sequuta, non minus, quam si certa scientia fecisset. Quod ita benè explicuit alia Glossa in l. *In actionibus*, verb. *Non etiam*. ff. de in Litem iurando. Poss#t etiam æquiparari in p#na imposita ipso iure, quando lex non addit particulam *Scienter*, vel similes, sed simpliciter punit trang ressores: at vero quando addit particulam, *Scienter*, nullo mo do æquiparantur, nec incurritur talis pœna propter actum ex ignorantia crassa factum vt dictum est.

Tertia, & vltima regula est, Ignoran **[sect. 16]** [2518]tia, qu# excusat culpam mortalem, licèt non excuset culpam venialem, excusat à pœna graui legis. Ita sentit Soto lib. 5. de Iustit. q. 1. ar. 9. ad finem, Medin. C. de Pœnit. tract. de Ieiun. q. de Necessitate seruandi ieiunium. Ratio est, quia talis ignorantia verè tollit causam, & fundamentum talis pœnæ, quia pœna grauis non solet imponi per leges humanas, nisi propter culpam mortalem, vt suprà dictum est. Vnde hic potest à fortiori applicari illud principium, Quod ignorantia excusans circunstantiam, quam respicit lex, excusat pœnam, & si maneat culpa mortalis: nam multò magis excusabit, si maneat tantum culpa venialis, quia leges humanæ non solent ita punire veniales culpas, præsertim illas, quæ non fiunt directa voluntate, quales sunt illæ, quæ fiunt ex tali ignorantia. Vnde talis actus imperfecte voluntarius, & humanus dici potest: merito ergo excusatur sic delinquens à tali p#na. Secus verò esset si p#na esset leuis, quæ iustè in culpam venialem cadere possit: nam tunc verba legis seru#da sunt. Indevero oriri poterant variæ quæstiones de Censuris, & irregularitatibus, an propter veniales negligentias incurrantur. Sed illæ in locis proprijs tractat# sunt. Supererat hoc loco dicendum de interpretatione stricta legis p#nalis, sed hoc reseruamus in lib. 6. Vbi de interpretatione legis human# dicemus. Reliquum ergo est, vt ad alias onerosas leges transeamus.

CAPVT XIII.

An leges, per quas tributa imponuntur purè pœnales sint.

QVod hæ leges tributorum one **[sect. 1]** rosæ sint, & inter odiosas computentur, notissimum est, tum ex communi sensu non solum iurium, & Doctorum, sed etiam omnium hominum, tum etiam ex ipsis terminis, vt illos exponendo statim patebit, ideoque ad hunc locum expectant, & merito tum lege p#-**[524]**nali coniunguuntur, quia sunt adeo similes, vt earum differentiam prius explicate necessarium sit. Prius vero circa nomen tributi aduertere oportet, aliquos existimasse, illud deriuari à tribubus, vt, scilicet, quia pecuni# olim tributim imperabantur, inde tributa sunt appellata. Alij verò pntant è contrario tribum à tributo esse appellatam. Nam quia tributa exigebantur à singulis par tibus, in quas totus populus diuidebatur, ideo partes illæ tribus sunt appella tæ. Et hoc videtur verisimilius sequitur Gregor. Lop. in l. 25. tit. 13. p. 5. Gloss. 2.[2519] cum Ioan. de Platea in Rubr. C. de Annon. & trib. Vnde etiam videtur verisimilius tributum à verbo, *Tribuo*, deriuatum esse, vt sansit etiam Vlpian. in l. *Ager*. §. *Stipen dium*. ff.

de verb. signif. Iuxta hanc autem vocis etymologiam qu#cumque pensio, aut portio determinata, quæ alteri ex iure aliquo persoluitur, poterit tribut# appellari, lata, & generali significatione, siue pensio illa ad ius priuatum pertineat, siue ad publicum. Vetuntamen iam vox illa siue ex vsus acc#modatione, siue per antonomasiam, significat pensionem publicam, qu# ad Regios sumptus, seu communes Reipublicæ operas per singulos de populo distribuitur, & stata lege persoluitur. Sunt autem alia etiam nomina, quibus tributa significantur, vt vectigal, pedagium, & similia, quæ quasi specificas rationes tributorum in dic#t; licet interdum generalibus vsurpentur, & ideo eorum signisicationes breuiter exponere necessarium existimo.

Vt autem c#modius fiat, oportet pri# **[sect. 2]** [2520] distinctionem tributi adnotare, in reale, personale, & mistum, quæ sumitur ex l. vlt. ff. de Muner. & honor. Reale dicitur, quod pro rebus immobilibus, & de fructibus earum quotannis persoluitur quomodo decim# Ecclesiasticæ possunt dici tributa realia, quanuis nec sub hac voce comprehendi soleant, nec de illis nunc disseramus, Solent igitur ita vocari pensiones quædam, qu# penduntur Regibus, & Principibus ex terris. & agris qu# a principio ad eorum substentationem illis applicata fuerunt, ipsi vero in emphyteusim, vel feudum alijs ea donarunt sub certa pensione annua, quæ in[2521] iure ciuili solet *Canon* appellari quia cer ta regula, & lege præscripta erat, l. 1. C. de Indictionibus lib. 10. Solet etiam hæc pensio appellari, *Vectigal*, & agri ei subiecti *Vectigales*, vt patet ex l. 1. & 2. ff. Si ager vectigal. Alia verò significatio huius vocis statim tradenda magis propria, & vsitata est. Personalia tributa dicuntur, quæ ratione tantum person# soluuntur, & vocantur *census*, iuxta illud Matthæi. 22. *Ltcet censum dari Cæsari, an n#.* Nam census ille tributum personale erat, propter quod imponendum facta est descriptio, quam narrant Lucas capit. 2. & Acto. 5. vt probabilior fert sententia ex Iosepho lib. 18. Antiquit. cap. 1. & expositoribus ibi. Quod tributum generali nomine tributi appellatur Luc# cap. 20 à Matth#o vero speciali, vel fortasse ill# voces synonim# sunt respectu Principis licet respectu priuatorum soleant distingui, vt notat Panormi. in cap. *Innouamus*, de Censib. nu. 3. quod solum pertinet ad vsum vocis, vt dixi. Propriè item personale tributum vocatur à Iuristis *Capitatio*, in l. vlt. §. vlt. ff. de Munerib. & honorib. & l. *Sacrosancta.* C. de Sacrosanctis Ecclesi. quia scilicet, per capita soluuntur. Mixta dicuntur, quæ pro rebus pr#sertim mobilibus, & personis soluuntur, huiusmodi sunt *Gabella*, qu# soluitur de rebus, aut venditis, Hispane *Alcaualla.* Item, *Vectigal*, quo nomine, in iure significat tributum debitum ex mercibus inuectis in prouinciam, vel ex illa euectis, seu, quæ per pontes, aut pòrtus vehuntur, iuxta l. *Vectigalia.* ff. de publican. & Vectigal, & l. *Ex præscriptione.* C. de Vectigal. Et ita distinguitur vectigal à tributo t#quam species à genere, licet interdum videantur condistingui tanquam duæ species, vt apud Paul. Roma. 13. Cui tributum, tributum, cui *Vectigal.* Vt tributum videtnr significare pensionem debita ratione person#, vel possessionis; Vectigal autem ratione mercium, vel rerum, quæ portantur. Et hoc habet etiam fundam# t# in iure l. 1. §. 1. ff. de Publi. & vecti. ibi. notat Glossa verb. *Pendant.* Ordinario vero vsu nomen *tributi* generale est, *Vecti galis*, speciale, quod solet etiam appellari, *Porto rium.* l. 3. C, de Vectigal.

Alia vocantur *Angaria.* l. *His oneribus.* **[sect. 3]** ff. de Vacat. & excusat. mun. & l. *Nemin#*, C. de Sacros. Eccles. vbi Glossa, inquit, Angaria sunt, quæ sunt in operis personarum. Alia vocantur Pedagia, & Guidagia, **[525]** quorum significatio nota est, & de illis videri potest Gloss. in cap. *Super quibusdam*, de verbor. significat, Item Glos. in l. *Cum qui.*

ff. de verbor. significat. vbi pedagium pro vectigali ponitur, vide eti#[2522] Syluestr. verb. *Gabella*, in princip. Nauar. in cap. *Fraternitas*, à num. 41. Et de his posterioribus tributis sub nomine Pedagij dicitur in cap. *Quanquam*, de Censib. in 6. regulariter esse in iure reprobata, non quia semper iniusta sint, sed quia solent esse suspecta. Omnis autem hæc tributorum varietas, quantum ad pr#sens spectat, materialis est, sumitur enim, vel ex rebus, super quas imponuntur, vel ex sine, & causa impositionis: for malis autem ratio obligationis eadem est in omnibus, & ideo de illis tantum generatim loquemur. Alij verò explicant illa tria membra ex parte oneris, seu p# sionis alicui impositæ: aliquando enim est opus, seu labor personæ, & ideo personalis dicitur interdum verò est res aliqua, vel vsus eius, vt pecunia, triticum, gallinæ, vel vsus equi, aut domus, nonnunquam vero vtrunque includit, vt siquis certis tempor ibus teneat# seruire Principi, persona, & sumptibus suis. Quæ expli catio habet etiam fundamentum in dicta l. vlt. Tamen etiam est valde materia lis, & magis habet locum in priuatis oneribus, seu muneribus, quam in tributis, quæ frequentius solent in pecunia exigi, quanuis aliquando etiam alia onera exig#tur, de quibus quod spectat ad iustitiam legum, eadem est proportionalis ratio.

Ex his ergo facile intelligitur, quæ **[sect. 4]** stionem propositam non habere locum in tributis realibus: nam vt benè dixit Nauar. suprà, sunt maximè naturalia, & præse ferunt iustitiam, quia exiguntur de rebus proprijs, & incontractu iusto f# data sunt. Et ideo leges, per quas talia tributa solui pr#cipiuntur, etiam si in illis addatur pœna, siue dubio purè pœnales dici non possunt, sed morales, sicut sunt aliæ de seruandis contractibus, & implendis promissis, & in vniuersum de reddendo debito, quod vnicuique ex iu[2523]stitia debetur. Vnde etiam certum est, tales leges obligare in conscientia ad soluenda talia tributa, integrè, & sponte, & sine vlla diminutione, ac fraude; etiam si non petantur: Quia sunt debita ex iustitia c#mutatiua, quæ secum affert hanc in trinsecam obligationem, nisi ex consuetudine, vel scriptura constet, ali# fuisse conditionem pacti, seu oneris rebus ipsis impositi: nam tunc illæ seru#dæ sunt, & ita de his tributis nihil amplius hic dicemus: pertinent enim ad materiam, de feudis, & alijs regalibus, vt vocant.

Circa alia vero tributa ratio dubit# **[sect. 5]** di esse potest, quia h#c tributa poni ordinariè solent sine verbo præcipiendi, sed statuendi sub aliqua conditione p#nali; ergo leges, quibus præcipiuntur merè pœnales sunt. Probatur consequentia, quia per talem conditionem indica tur, tributum non poni sub reatu conscientiæ, sed sub reatu solius p#n#. Vt su pra de lege pure p#nali dictum est, Confirmatur, ac declaratur, quia interpretando has leges in hoc sensu seruatur æquitas iusti tiæ, quæ ad talem obligationem necessaria est: hoc enim modo non defraudatur Rex pensione sibi debita, quia per adi ectionem pœnæ compensatur sufficienter quidquid de bonis eius per denegationem tributi diminui potest; ergo pœna imposita est ad resarciendum, vel potius vitandum nocument# Regis, quo cessante, cessat etiam obligatio in conscientia soluendi tributum, vel ex ipsa rei natura, quia nulla sit inæqualitas: vel ex intentione legislatoris rationabiliter præsumpta. Quæ præsumptio confirmatur: nam sic explicatæ leges tributorum, erunt moderat#, & tolerabiles, quæ in maiori rigore erunt nimis duræ, & fortasse iniustæ. Et pro hac sententia referri possunt auctores, qui dicunt, tributa non deberi in consci entia, prius quam petantur, quos cap. 15. referemus. Atque ita tenet apertè Angel. verb. *Pedagium.* num. 6. & possunt citari omnes, qui legem pœnalem negant in conscientia obligare sicut consequenter tenuit Nauarr. in Sum. c. 23.[2524] num. 60. loquens specialiter de vectigalibus, & portorijs. Declarat tamen, post quam aliquis cecidit in commissum, n#

posse res def#dere vi, & armis, quìa iustè impeditur, & punitur, posse tamen fugere, vel modo alio licito euadere, si potest.

[sect. 6] [2525]

Dicendum nihilominus est, leges tributorum ex genere suo, seu ex vi mate-**[526]**riæ, nec per se habere vt pœnales sint, neque etiam esse mere pœnales ex eo tantum, quod in eis p#na adijciatur, nisi ex verbis, aut circunstantijs legis aliud constet. Hanc doctrinam existimo esse communem, eamque late tradit Couar. in Regula, *Peccatum.* 2. p. §. 5. Eandemque supponunt omnes, qui dicunt, leges tributorum obligare in conscientia, quos infra cap. 15. referemus. Sensus autem est, nihil speciale in hoc habere leges tributorum, ac subinde sicut alias leges ita, & has posse tribus modis ferri, scilicet, per purum præceptum sine adiectio ne p#næ, & præcipiendo simul, & adijciendo pœnam non soluentibus, & imponendo tributum sub onere tantum p#n# sine interpositione præcepti. Ratio generalis est, quia materia harum leg# est capax omnium horum modorum, & nulla est ratio, ob quam aliquem illor# excludamus. Quod ita breuiter declaratur, & probatur, quia in lege tributi duæ partes distingui possunt, & debent. Vna est imperans, seu imponens tributum, alia est imponens pœnam non soluentibus tributum: hæc autem pars non est per se, ac necessariò coniuncta cum pri ma, sed pendet ex arbitrio Principis, vt per se notum videtur. Tum quia sec# da pars est posterior, & re #nino distincta à prima, & prior non pendet essentialiter a posteriori; ergo potest poni sine illa. Tum etiam quia posset lex c#minari tantum p#nam in genere non soluentibus tributum, nimirum, quod digne puniantur, nisi soluant, non taxando p#nam, sed relinqu#do arbitrio iudicis, sicut in alijs rebus non minus grauibus sæpè fit, ergo etiam potest null am omnino mentionem pœn# facere, sed simpliciter imperare tributum: nam ibi implicitè includitur, tr#sgressorem fieri re# pœn#, & posse puniri saltem arbitrio iudicis; est ergo possibilis ille prior modus, de alijs vero res est manifesta.

Hinc ergo aperte concluditur prima **[sect. 7]** pars assertionis: nam leges tributorum ex genere suo, & ex vi materiæ suæ tantum habent, vt tributa imponant, vt declaratum est; sed vt sic non sunt pœnales; ergo. Probatur Minor, quia licèt tribu tum sit aliquando onerosum, vel laboriosum, non tamen supponit culpam, nec transgressionem aliquam, etiam ciuil#, propter quam vindicandam, vel coercendam im ponatur; ergo nullam habet rationem p#næ; ergo ex hoc capite non habet talis lex, quod p#nalis sit. Confirmatur, quia mult# ali# leges possunt imponere grauiora onera, vel imperare res difficiliores, quæ non propterea s#t pœnales, vt in legibus militiæ, & similibus manifestum est. Denique materia talium legum est materia iustitiæ commutatiu#, continetque veluti iustum stipendium, seu subsidium reddendum Regibus ad substentanda onera muneris sui, iuxta illud Pauli, Roma. 13. *Soluite omnibus debita, cui tributum, tributum, &c.* Et ration# reddit, *quia ministri Dei sunt, in hoc ips# seruientes.* Ideo enim (inquit) *tributa præstatis.* Ergo hæ leges, vt tales sunt, nullo mo do possunt dici pœnales, sicut leges taxantes pretia rerum, vel stipendia operariorum, aut militum non possunt dici pœnales respectu eorum, qui talia stip#dia soluere coguntur, quia in eorum vti litatem, vel c#modum illæ res, vel munera fiunt, vel conferuntur.

Dixi, interdum tributum aliquod po **[sect. 8]** test imponi in p#nam, vt recte docuit Victor. Relect. de Iur. belli. num, 57. & colligitur ex Deuter. 20. & patet, quia Rex potest punire ciuitatem rebellem, vel aliud regnum, aut rempublicam, qu# iniuriam sibi intulit, postquam illam ex pugnauit; ergo potest iusto arbitrio eligere aliquod tributum, quod illi

in pœnam imponat. Respondeo, nos formaliter loqui de tributo, vt tributum est secundum proprium finem, & quasi intrin secam naturam eius, & sic manifestum est, non esse p#nam. Nihil tamen obstat, quominus similis impositio fiat, in pœnam. Tunc autem sequetur naturam p#næ quoad obligationem, solum est considerandum in istis casibus, & similibus tributum non imponi propter delictum futurum, sed propter iam factum, & post iustam condemnationem, vt supponitur: & ideo ita obligari homines ad illud tributum soluendum, sicut obligatur reus ad solutionem pecuniari# pœn#, postqu# ad illam est iuste condemnatus.

Ex his vlterius infertur, leges tributo **[sect. 9]** rum spectatas pr#cise secundum id, quod per se, & intrinsece requirunt, esse veras leges morales obligantes in conscientia. Probatur, quia si lex h#c imperat tribu-**[527]**tum sine adiectione pœnæ imponit necessitatem soluendi tributum, & non imponit necessitatem pœnal#, quia vt supponimus, illam non exprimit; ergo imponit necessitatem in conscientia. Probatur vltima consequentia, quia alias esset lex inutilis, & inefficax: nullo enim modo cogeret transgressorem. Quia si non obligaret in conscientia, neque postea posset quis propter transgressionem puniri, quia neque sub tali conditione fuit posita. Secundo quia lex superioris absolutè posita obligat in consci#tia iuxta capacitatem materi#, sed illa materia est capax obligationis rigorosæ: nam est materia iustitiæ, & iusti stipendij soluendi, vt declaratum est; ergo. Quin potius licet talis lex non contineret alia verba præceptiua præter taxam quantitatis soluendæ Principi in tributum, obligaret in conscientia, quia debitum alendi, & substentandi onera Regis, naturale est; ergo eo ipso, quod lex humana taxat quantitatem, & mod# obligat in conscientia ad seruandam illam, quia illud statim est medium iustitiæ, vt in alijs pretijs rerum, qu# lege taxantur & in decinis Ecclesiasticis, quoad quotam taxatam per Ecclesiam est manifestum videre.

Iam ergo probatur secunda pars as **[sect. 10]** sertionis ex dictis de lege pœnali in c#muni: nam adiectio pœnæ non tollit obligationem, quam eadem lex præcissè lata sine pœna induceret; Sed ost#sum est, legem tributorum vt moralis est, præcisè latam obligare in conscientia; ergo licèt illi addatur p#na, obligabit per se ad tributum persoluendum, vel restituendum (cum contra iustitiam non sit solutum) absque vlla condemnatione, vel sententia, etiam si tunc nemo obliget ad pœnæ solutionem ante sententiam, iuxta generalem doctrinam datam de lege pœnali. Quæ non minus habet locum in legibus tributorum, quam in alijs, supposita paritate in verbis legis: nulla enim ratio discriminis excogitari potest. Declaraturque in hunc modum, quia in tali lege mista, seu quasi c#posita ex tributo, & pœna ad diuersos fines ordinantur impositio tributi, & adiectio p#n#: tributum enim est ad substentation# Principis, seu ad satisfaciendum naturali obligationi dandi stipendium iust# laboranti in nostram vtilitatem; pœna verò est ad cogendum, vt prior obligatio impleatur, vel puniendum delictum, si omittatur; ergo licèt tributum sit iustum, & adæquatum fini suo, & obligatio eius integra maneat, iustè additur comminatio p#næ, & executio eius, si culpa intercedat, vltra integram tributi exactionem. Sicut in p#nis conuentionalibus, quæ addi solent inter contrahentes, iuste exigi potest p#na à violatore contractus, etiam vltra interesse, & satisfactionem damni illati, vt supràdict# est. Idem ergo est in præsenti: intercedit enim velu ti contractus inter Princi pem, & subditos, vt ille gubernet, hi verò ipsum alant per tributorum solutionem, & ad soliditatem huius contractus p#na potest adiungi, quæ non minuat vim, aut obligationem contractus, sed nouam coactionem adi#gat. Vnde eti# potest ita declarari, quia propter adie[2526]ctionem

p#næ non conceditur libertas, seu optio vassallo, vt vel tributum soluat, vel p#nam patienter sustineat, si illi imponatur: sic enim adiectio p#næ non augeret efficaciam legis, sed minueret, quod plane est contra intentionem tali# legislatorum; ergo addendo p#nam, n# tollunt præceptum, sed confirmant, & vrg#t illud; ergo semper lex per se obligat, licèt illi addatur p#na. Et re vera hoc est maximè consentaneum fini talis legis, & vt sic dicam, quasi connaturale illi, vt in puncto sequenti magis explica bo.

Superest ergo explicanda tertia pars **[sect. 11]** assertionis, nimirum, quando ex verbis, & forma legis constiterit, m#tem legislatoris esse, non absolute imperare tributum, sed solumsub conditione, nisi quis malit fieri p#næ obnoxius, seu (quod perinde est) sub disiunctione, vel soluendi tributum, vel p#nam ob non solutionem, si de illa feratur iudicium, substinere: tunc leges non obligare in consci entia determinate ad solutionem tribu ti, sed solum per modum p#næ, seu simul cum illa, quando exigatur. In qua parte duæ includuntur. Vna est posse tribut# sic tantum imponi, & hoc est per se notum: nam pendet ex voluntate Principis, & non continet iniustitiam, nec rigo rem, sed potius lenitatem, nam in eo videtur Princeps, potius ex parte cedere **[528]** iuri suo, quam in aliquo excedere. Ac denique non magis repugnat hic modus legis in hac materia, quam in alijs: nulla enim ratio discriminis afferri potest, vt de alijs argum#tati sumus. Altera pars est, quod posita tali lege, illa non obligat in conscientia statim, seu determinatè ad solutionem tributi. Et hæc eti# est euidens eisdem fere rationibus, tum quia obligatio h#c pendet ex voluntate Principis, ipse autem Princeps satis per talia verba declarat, nolle se obligare absolute, sed tantum sub pr#dicta conditione, seu disiunctione: tum etiam quia non est maior ratio de hac materia, qu# de alijs: in alijs vero lex illa non obligat in conscientia, nisi modo dicto, vt suprà ostensum est; ergo neque in ista.

Statim verò insurgit dubitatio suprà **[sect. 12]** etiam de lege p#nali generatim tractata, an leges tributorum adijcientes p#nam, vt regulariter feruntur, intelligendæ sint iuxta hanc vltimam partem, vel iuxta secundam. Sed de hoc puncto dicemus plura paulo post in cap. 15. Nunc breuiter censeo, leges has p#nales imponentes tributa sub p#na, esse mistas, ac subinde per se obligare in conscientia ad solutionem tributi. Ratio est, quia verba legis ordinariè sunt pr#ceptiua, sicut sunt communiter in alijs legibus moralibus, quæ ad bonum regimen reipublicæ ordinantur, ideoque obligant in conscientia, non obstante adiectione p#næ, Secundò, quia intentio talis esse præsumitur, nisi aliud certo constet morali certitudine, quia (vt dicebam) per p#nam volunt Principes augere efficaciam legis, non minuere. Et quia per se primo intendunt in effectu consequi tributum sibi, & communi bono reipublicæ necessarium. Vnde est tertia ratio, quia materia talium legum maximè postulat huiusmodi obligationem, quia est materia iustitiæ, & in re grauissima, ac pertinente ad communebonum: imo necessaria moraliter ad reipublicæ conseruationem, & gubernationem; ergo illi materiæ quasi debetur, & connaturale est pr#ceptum per se, & absolutè obligans, & non tantum sub conditionali pacto sustinendi p#nam, quod est valde per accidens, & de se insufficiens ad grauissimum tributorum finem. Ideoque censeo, non esse regulandas has leges per illas, quæ sub p#na prohibent venari, aut ligna cædere, aut aliquid è regno ex trahere: nam hæ prohibitiones, & similes sunt multo minoris momenti, ordinariè loquendo, & extra causas grauis ne cessitatis regni, & ideo ad illas sufficit illa coactio, vel compensatio quasi contingens per p#nam. Tributorum autem impositio, & solutio est per legem intenta tanquam per se debita, & necessaria reipublicæ, ac Principi, & ideò ex se postulat proprium, ac directum præceptum, per se & absolute obligans, etiam

si p#n# accumulentur. Quapropter non existimo sufficere, quod lex loquatur conditionali modo, si quis non soluerit tale tributum, tali p#na puniatur, vt illo modo intelligatur. Nam talis lex supponit necessario tale tributum esse debitum, & ideò moraliter nunquam ponitur illa conditionalis, nisi post imposition# tributi, qu# fit per absolutum præceptum, vel saltem per taxationem quantitatis soluendæ, qua facta, naturalis lex iustitiæ obligat ad tributum solu#dum, eti# ante adiectionem p#næ; illa autem obligatio non adimitur propter conditionalem illam adiunctam, vt ex dictis constat. Illa ergo non sufficit in tali materia ad præsumendum, legem esse purè p#nalem, sed oportet, vt vel clarioribus verbis declaretur, vel ex alijs circunst#tijs, aut certa consuetudine colligatur.

Ad fundamentum ergo contrariæ s# **[sect. 13]** [2527]tentiæ respondetur, ad summum proba re tertiam partem assertionis nostræ, quia vero simpliciter procedit contra secundam, & intendit ex adiectione p#næ inferre ablationem absolutæ obliga tionis in conscientia, respondetur, negando hanc consequentiam. Quia non est hoc necessarium ad #quitatem iustiti#, vt ostensum est, quin potius ad prouidend# sufficienter iustiti#, & #quitati, qu# debet seruari inter Principem, & subditos, necessarium est, vt subditi simpliciter, & absolute obligentur in conscientia ad iusta tributa soluenda, & vt rebelles distincta p#na puniantur. Alia enim est iustitia vindicatiua à commutatiua, & prior obligatio ad comutatiuam pertinet, & transgressio eius constituit nouum reatum, seu debitum in ordine ad iustitiam vindicatiuam. Neque etiam de intentione legislatoris aliud **[529]** præsumi potest ex vi solius c#minatio nis pœnæ, vt ostensum est, neque vlla inæqualitas, vel nimius rigor resultat inhis legibus ex illo solo capite, magis quam in alijs omnibus, quæ pr#cipiendo, pœnam transgressoribus minantur; vel qu# in c#tractib# iustis, & #qualibus, quibus nihilominus adijcitur pœna, vltra interesse, vt dictum est.

CAPVT XIIII.

De potestate neceßaria vt lex trihutum imponens iusta sit.

QVoniam obligatio legis ex illius **[sect. 1]** iustitia maximè pendet, & iustitia tributorum multas conditio nes requirit, ideo illas explicare necessarium est, quod discurrendo per causas tributorum optime fiet. Quod ergo ad efficientem spectat, certum est, necessariam esse potestatem ad imponendum tributum in eo, qui huiusmodi legem statuit, alioqui non erit iusta, sed tyrannica. C#clusio est clara, quia vbi deest potestas, actus non potest esse validus, nedum iustus. Item quia superior non potest pr#cipere, nec inferior tenetur obedire; hæc enim correllatiua sunt. Denique quia prima conditio necessaria ad iustitiam legis est potestas ferendi illam, vt suprà visum est; ergo eadem requiritur cum proportione in lege imponente tributum. Imò hic considerandum est, non omnem potestatem, quæ sufficit ad condendam legem in alijs materijs, sufficere ad imponenda tributa: nam leges potest interdum condere Princeps non supremus, aut ciuitas, vel aliquis magistratus iuxta sui muneris institution#; tribut# autem imponere non potest, nisi supremus Princeps non recognoscens superior# in suo ordine, vt ex dicendis constabit, & ideo specialiter

requiritur h#c condi **[sect. 2]** [2528] tio in legibus tributorum, præter conditionem omnibus legibus generalem.

Statim verò occurrit inquirendum, quinam habeant in Republica hanc potestatem. Respondeo, quod attinet ad leges ciuiles, primum omnium esse h#c potestatem in Imperatore, lege prima, & secunda, Codice. Noua vectigalia, institui non posse. Vbi in lege secunda additur, Ciuitates non habere hanc potestatem, & idem habetur in l. *Vectigalia.* ff. de Publican. & Vectigal. Intelligendum autem est, nunc durare hanc potestatem in Imperatore in terris imperij, in quibus supremam potestatem retinet, non tamen in alijs Regnis, seu prouincijs, in quibus iam illam amisit, iuxta dicta in libro pr#cedenti. Vnde consequenter addendum est secundo hanc potestatem esse in Regibus, qui in supre ma potestate æquiparantur Imperatoribus, vt supra dictum est, & ita habetur etiam in legibus horum regnorum,[2529] & vtrunque dicitur aperte in cap. *Super quibusdam,* de Verb. significat. licet Hostiens. ibi id neget, & per Reges exponat regem Romanorum, contra vim verbo r#, & contra Glossam, & sine vllo fundamento, imò vlterius extendi hoc debet[2530] ad Principes, vt habetur in c. *Innouamus,* de Censib. & sentit Glossa ibi in d. l. *Vectigalia,* & in c. *Siquis Romipetas.* 24. q. 3. Intelligi autem debet de his Principibus, qui licet Reges non appellantur, tamen habent supremam iurisdictionem in temporalibus. Et sic est facilis ratio, quia ad ponendum tributum magis attenditur iurisdictio, quam nomen, vel alia dignitatis conditio. Item quia hi Principes possunt indicere bellum, & administrare Rempublicam indep#denter ab alio superiori temporali, sed ad hoc sunt necessaria tributa; ergo etiam habet potestatem imponendi tributa. Quarto verò addimus, reliquos omnes, qui recognoscunt superiorem in temporalibus non posse tributa imponere, vt ex eisdem legibus colligitur, & docent Deci. cons. 534. & Rebuffus in Exposi[2531]tione Bull# Cœnæ, articulo tertio. Et ratio esse videtur, quia potestas agentis debet esse proportionata sini: finis autem tributorum est, commune bonum Reipublicæ, & ideo potestas imperandi illa ei tantum data est, qui supremam curam habet totius Reipublicæ. Item hæc potestas per se primo, & ex natura rei erat in Republica, vnde illæ Respublicæ, quæ nunc sunt suprem# illam potestatem in se retinent, quia inter Reges, & Principes computantur; ergo vbi Respublica tr#stulit suam potestatem in Principem, solum inuenitur hæc potestas in illo Principe, qui supremam Reipublic# potestatem habet.

[530] Sed quæret aliquis, an Pontifex, vel Concilium, vel alia potestas Ecclesia **[sect. 3]** stica habeat hoc ius. Aliqui enim dicunt, Concilium generale habere hanc potestatem, quia potest eam alij concedere, vt significatur in capite, *Super quibusdam. §. Præterea,* de Verborum. significat. Respondetur tamen, Pontificem, quatenus temporalis Princeps est, posse in suis terris imponere tributa, quia re vera ibi est supremus in temporalibus per directum dominium, & potestatem. In alijs verò Regnis, sicut non habet dominium, vel temporalem iurisdictionem directè, ita nec potest per se, & directè imponere temporalia tributa, quia hic est actus illius potestatis. Quod à fortiori verum est de quocumque inferiori Prælato Ecclesistico, vel Concilio etiam generali, cuius potestas ex Pontifice maximè pendet. Nihilominus tamen si ad spiritualem finem sit necessari#, vt ad defend#d# Ecclesiam ab infidelibus, vel hæreticis, potest S#mus Pontifex imponere temporalia tributa, quia sub ea ratione habet supremam potestatem etiam in tempora[2532]libus. Potest autem directè Summus Pontifex propter eundem finem, vel in subsidium sibi necessarium tributa imponere super Eccesiæ bona, sicut tractando de

Decimis, diximus, posse partem decimarum sibi reseruare, quia in illo ordine per se, & directè est supremus Princeps totius Ecclesiæ, & supremus dispensator bonorum eius; & ideo supremam etiam in hoc habet potestatem. Aliqui verò Episcopi hoc non possunt, capit. *Prohibemus,* de Censib. Concilium autem etiam generale in tantum id poterit, in quantum fuerit à Ponti fice concessum, vel approbatum. Potest præterea Ecclesia declarare, qui Principes temporales possunt imponere tributa, & prohibere, ne alij[2533] imponant, vt fecit Concilium Lateran. in dicto capit. *Innouamus*, & ita etiam intelligitur dictum capit. *Super quibusdam.* Et singulis annis sub grauissima censura fit similis prohibitio in Bulla C#næ.

Additur verò in dicto cap. *Super quibusdam,* non solum illa esse iusta tributa, de quibus constat esse imposita à regibus, vel principibus supremis, sed eti# illa; de quibus non constat, à quo imposita sint, dummodo, *Ex consuetudine, de cuius initio non extat memoria sint introducta.* Cuius ratio est, quia vbi nec constat, nec constare potest de iniustitia, secundum ius pr# sumitur iustitia: in huiusmodi autem casu constare non potest, tale tributum sine legitima potestate esse impositum, imo c# adeo præualuerit, vt per longissimum tempus à tota c#munitate solutum sit, pr#sumitur iustè incepisse. Item quia præscriptio pr#sertim immemorialis dat ius suffici#s; illa autem consuetudo inducit pr#scription#, & ideo diximus, requiri bonam fidem, quia in omni præscriptione cecessaria est.

Occurrit autem hic graue dubium, an **[sect. 5]** idem dicendum sit de potestate imponendi nonum tributum, ex immemoriali consuetudine, etiam si is, qui illud imponit, n# sit supremus in temporalibus. Est enim attente considerandum, hæc duo esse valde distincta, imponere tributum, vel exige re iam impositum, & similiter aliud esse, habere consuetudinem immemorial# exigendi aliquod tributum, quod ex eadem consuetudine supponitur iam impositum; aliud vero habere consuetudinem immemorial# imponendi noua tributa, & consequenter illa postea exigendi. H#c enim potestas sine dubio est multo maior, vt[2534] bene notarunt Castro dicto lib. 1. c. 10. & Medin. dicto c. 13. §. *Sed forte,* tum quia est potestas legislatiua, & dominatiua, & extenditur ad plures actus, & ad nouas impositiones faciendas; alia vero est quoddam partìculare ius obtinendi, seu lucrandi pension#, quæ suponitur iam imposita. Vnde etiam certum mihi est, ex hac posteriori consuetudine non bene inferri prior#. Multi enim Princi pes inferiores, imò & priuat# personæ hab#t ex consuetudine ius exigendi aliqua tributa antiqua, vel à rege imposita, vel de quorum initio, aut auctore non constat, qui non habent potestatem, vel c#suetudin# im ponendi noua tributa. Ideoque licet ratio facta probet antiquum tributum, de cuius initio non est memoria, reputari iustum, & legitima potestate introductum, & ideò exigi iuste posse à quoc#q; habente titul# vel c#suetudin# legitimam obtinendi tal# pension#, adhuc superest quæstio, an noua impositio tributi fieri iuste possit à non supremo Principe alleg#te c#suetudin# immemorial# impon#ndi tributa.

[531] In qua dubitatione Medina dicto C. **[sect. 6]** [2535] de Restit. c. 13. §. *Vt igitur*, affirmat tale tributum iustum esse. Fundatur pr#cipue in dicto cap. *Super quibusdam*, quod longe[2536] aliter intelligit, quam à nobis declaratum sit. Ex illo enim capite colligit authoritat# imponendi tributa esse in Imperatore, Rege Papa, Concilio, & in antiqua consuetudine. Et ita sentit, Pontificem in eo textu principaliter loqui de nouis tributis, qui imponuntur ex vi po testatis præscriptæ per consuetudinem sine alio titulo, licet

paulo inferius. §. *De veteribus,* fateatur, etiam esse licitum, exigere tributa antiqua in sola immemoriali consuetudine fundata, quia tunc pro recipientibus iustè præsumitur, & in §. *Sed forte,* obijciendo contra hoc dictum cap. *Super quibusdam,* respondet, non esse contrarium, sed potius approbando illa noua tributa, *innuere* (ait) *etiam hæc antiqua iuste recipi posse.* Potest pro hac senten tia citari Panormit. in dicto cap. *Innoua*[2537]*mus,* n. 6. quatenus dicit, potestatem h#c imponendi tributa, posse præscriptione acquiri, & iura Principis posse consuetudine obtineri, de cuius initio non ex[2538]tet memoria, iuxta doctrinam Bartho. in l. *Infamem.* ff. de Publi. iud. & Innoc. in cap. *Ego P.* de Fide instrum. Expressius[2539] id docet Panormit. in dicto c. *Super quibusdam,* n. 1. & 2. Ex quo videtur Medin. sumpsisse illius textus interpretation#. E#d# sententiam tenet D. Antonin. in 2. p.[2540] tit. 1. c. 13. §. 8. in fin. vbi in speciali loqui tur de quibusdam impositionibus parti cularibus, quas aliqu# ciuitates facere solent pro suis tantum membris, vt ad c# munes necessitates contribuant, *Quia licet hoc,* inquit, *ordinariè non possint facere sine licentia Principis, secus erit, si ita facere consueuerint ante hominum memoriam.*

Ratione potest hæc sententia suaderi, **[sect. 7]** primo, quia eadem ratio esse videtur quo ad præscription# de iure pet#ti tribut# antiqu#, & de potestate imponendi nouum, quantum spectat ad possibilitat# acquirendi illud per c#suetudin#: nam vtr#q; est proprium Principis; ergo si vnum c#paratur præscriptione, cur non aliud? Nam quod differant secundum magis, & minus, parum refert, cum hæc differentia accid#talis sit, & in multis alijs reperia tur, qu# contra Principem pr#scribi possunt. Vt sunt iuridictio, quæ per consuetudin# acquiritur etiam si propria regis sit, & potestas legitimandi spurios, restituendi famam infamibus, creandi tabelliones, & similia, qu# Innoc. suprà notat, præscribuntur contra Principem, cum non videantur minora, quam potestas imponendi tributum. Vnde confirmatur, quia pr#scriptio temporis immemorialis æquiparatur priuilegio concesso à Principe ex certa scientia, teste Bald. sub titulo, Qu# sint regalia in vsib. Feudor. sed per priuilegium Principis potest inferior imponere tributum, vt ex allegatis iuribus colligitur, qu# dicunt, nemin# posse imponere tributum, nisi Principem, vel qui ab eo habuerit facultatem; ergo eadem potestas poterit per immemorial# pr#scriptionem acquiri. Probatur consequentia simul cum Maiori, quia per talem consuetudinem præsumitur, illam fuisse ortam ex aliquo simili priuilegio; & ita vel ipsa consuetudo confert potestat#, vel saltem probat sufficienter, illam quatenus est ratio suffici#s ad pr#sumendam iustam originem eius. Vnde Glossa eti# in dicto. c. *Sup er quibusdam,* verb. *Non extat,* dixit, consuetudinem, cuius non extat memoria, ius, siue priuilegium inducere.

Contrariam nihilominus sententi# **[sect. 8]** [2541] tenet Castro lib. 1. de lege pœnali cap. 10. dicitque antiquam consuetudinem, de cuius initio non extet memoria, valere ad exigendum tributa, quæ ab illo t#pore antiquo sunt introducta non verò ad noua imponenda, Probat primo, quia dict# c. *Super quibusdam,* loquitur de antiquis tributis, non de nouis per antiquam consuetudin# impositis. In quo fundamento duo consideranda, & distinguenda mihi videntur. Vnum est intelligentia illius tex tus, aliud est illatio, qu# ex illo fit. In pri mo hæc posterior interpretatio verior videtur: nam in textu non dicitur, consuetudin# sufficere ad impon#d# tributum, nec ad potestatem im ponendi tributum, sed dicitur illa tributa esse interdicta, *quæ non apparet Imperatorum, vel Regum, vel Lateranensis C#cil. largitione concessa, vel antiqua c#suetudi ne*: *cuius non extet*

memoria, introducta. Loqui tut ergo aperte Pontifex in his vltimis verbis de tributis introductis per antiquam consuetudinem, & de illis solis. Vnde non video, cur dixerit Medina[2542] hoc innui in illo textu, & non potius, hoc solum expressè affirmari, & quid-**[532]**quid aliud inde affirmetur, esse per illationem, non quia in textu contineatur. Nec etiam video, cur dixerit idem Auctor cum Panormit. numerari in eo tex[2543]tu quatuor habentes auctoritatem ad imponenda tributa, scilicet Imperatorem, Regem, Concilium (vtique cum Pontifice) & consuetudinem: nam ibi non dicitur, consuetudinem dare aucto ritatem ad imponendum tributum, sed dare auctoritatem tributo, quod hodie impo situm inuenitur, quod sine dubio l#[2544]ge diuersum est, vt rectè dixit Castro, Medina etiam non negat, h#c duo esse diuersa; male autem conatur literam illius textus ad vtrumque acc#modare, & magis in eo fallitur, quod textum principa liter acc#modat ad eam partem, qu# in litera eius non continetur.

Alterum verò, quod ex hac vera in **[sect. 9]** terpretatione colligit Castro, non videtur mihi ex illo textu probari positiuè, sed ad summum negatiuè, quia licet ibi non affirmetur, consuetudinem immemorialem posse dare potestatem imponendi tributa, non tamen negatur; ergo inde non potest colligi testimonium positiuum contra priorem sententiam, sed solum negatiuum, hoc modo, nemo habet potestatem imponendi tributa, nisi qui in illo textu numerantur, sed ibi n# datur hæc potestas consuetudini; ergo. Et simile videtur esse aliud argumentum, quod Castro sumit ex dicto capit.[2545] *Innouamus,* quamuis ipse dicat, quod in eo. *Authoritas imponendi noua tributa aperte negatur antiquæ consuetudini, quia expresse ibi dicitur, so lum Regibus, & Principibus eße concessam.* Vnde ex illa exclusiua, *solum,* videtur colligere, negari hoc consuetudini. Sed in rigore non est solida illatio, tum quia dictio exclusiua non excludit ea, qu# sunt paria, sicut ibi non excluditur Concilium: tum etiam quia dictio exclusiua non excludit concomitantia, huiusmodi autem dici potest consuetudo, quia illa in tantum habet vim, in quantum pr#sumitur in auctoritate Principis fundata. Vnde addo, in illo textu non haberi verba, nec modum loquendi, quem Castro intendit, sed verba eius sunt. *Nec quisquam alicui nouas pedagiorum exactiones sine auctoritate, & consensu Regum, aut Principum statuere præsumat.* Qui autem imponit noua pedagia ex vi consuetudinis, non præsumit illa impo nere sine auctoritate regum, vel Principum: sed allegat, & pr#sumit talem consuetudinem in auctoritate Regum esse fundatam; ergo non potest dici apertè excludi in illo textu, ergo ad summum dici poterit, ibi non probari talem consuetudinem sufficere. Quod argument# negatiuum ex vtroque textu leue est, & vtr#q; retorqueri potest. Primum quidem, argument#do à paritate rationis, & negando talem consuetudinem omnino omitti, quia in altera includitur, vel in potestate Regum, vel in concessione Concilij. Aliud vero, quia actus proprius Principis si fit ab inferiori, ex immemoriali consuetudine, censetur fieri auctoritate Principis, sed illo textu approbatur tributum nouum positum auctoritate Principis, ergo & positum ex immemoriali consuetudine, quia hæc includit auctoritatem Principis.

Alio ergo modo possumus illa iura in **[sect. 10]** fauorem huius sententiæ inducere, eti# quatenus auctoritatem tantum negatiuam continent. Quia nulla potestas potest per consuetudinem, seu præscriptio nem acquiri, nisi virtute alicuius legis ciuilis, aut canonicæ, sed nulla talis lex est, quæ det auctoritatem præscribendi hanc potestatem imponendi tributa; ergo non potest præscriptione acquiri, & consequenter nullus Princeps recognosc#s superiorem potest iuste tali potestate vti, prætextu consuetudinis etiam

immemorialis. Maior constat, quia præscriptio non est iure naturali introducta, imò quodammodo videtur ab illa discordare, vel saltem omnino illi addi: nec etiam constat esse de iure gentium, quia omnes gentes illa vtuntur, neque eodem modo; oportet ergo vt fundetur in iurehumano ciuili, velcanonico, quia sine auctoritate iuris non esset præscriptio, sed iniqua vsurpatio rei alienæ. Probatur ergo minor, quia nulla inuenitur ciuilis lex, qu# talem præscription# approbet, neque etiam canonica, quia maximè illa duo capita suprà tractata; ost#sum autem est, in illis nihil de hac con suetudine caueri, & alioqui generaliter damnari #nia tributa non concessa à Re[2546]gibus, Principibus, vel Pontifice, seu Concilio, & in textu originali Concilij Lateran#sis sub Alexan. III. p. 1. cap. 22. **[533]** additur, *Vt nemo audeat, tales exactiones statuere, aut statutas de nouo tenere.* Item ibi videtur postulari ad iustitiam tributorum, vt constet auctoritate supremi Principis esse imposita, si sint noua, vel quod ex consuetudine immemoriali præsumatur, si sint antiqua: de præsumptione autem, vel præscriptione pro potestate imponendi illa nullum ibi estverbum. Nec etiam valet aliquid argumentum, quod à simili sumebatur, tum quia h#c tr#slatio, vel vsurpatio alieni iuris per c#suetudin# odiosa est, & ideo non debet extendi, sed restringi, tum etiam quia non est æqualis ratio cum ostensum sit, hanc po testatem esse maiorem, tum deniq, quia præscriptio talis potestatis multò magis potest cedere in perniciem reipublicæ, & ideo multo minus potest pr#sumi, à Principibus approbari; ergo vbi non est expressa lex non licet per solam coniecturam, vel æquiparationem illam colligere.

Et confirmatur hæc ratio ex alio prin **[sect. 11]** cipio iurisperitorum: nam ea, qu# ita conueniunt suprem# potestati, vt ad propriam illius rationem pertineant, n# possunt à subditis consuetudine præscri bi; sed talis est potestas imponendi tributa; ergo. Maior habetur excommuni sententia Iuristarum Bald. in l. *Compe*[2547]*rit.* C. de Pr#script. triginta, &c. Panorm. cap. *Cum nobis,* & cap. *Ad audientiam,* de Præscript. & aliorum, quod refert, & sequitur Couarr. in Regu, Possessor. nu. 8. & 9. & in Practi. capit. 4. num. 1. & Velasc. de Iur. Emphyteut. q. 8. nu. 29. &[2548] sequentib. Cuius ratio à priori est, quia nullum ius humanum fauet tali præscri ptioni; imo illi resistit, vt in iure ciuili[2549] constat ex dicta l. *Comperit,* & in iure Hispaniæ l. 1. tit. 15. lib. 4. nouæ recopilat. & idem sumitur ex l. 5. tit. 29. p. 3. Resistit etiam ius Lusitani# lib. 2. Ordinat. tit. 26.[2550] in princ. & §. 15. Congruentia verò est, quia pr#sumi non potest, Principem cons#tire in huiusmodi præscriptione, imo nec iure posse, quia essetvalde perniciosa reipublicæ, & ipsimet Principi, quia ex parte priuaretur regia potestate. Minor item propositio in argumento sum[2551]pta colligi potest ex dictis cap. *Innouamus,* & *super quibusdam,* quatenus docent, ius imponendi tributa, esse reseruatum Regi, & Imperatori, ac similibus Principibus supremis, & eodem modo sumi[2552]tur ex l. *Vectigalia.* ff. de Publi. & vectig. & l. 1. C. Nou. vecti. & ex l. 9. tit. 7. p. 5. vbi Glossa 2. notat, esse hoc ex reseruatis Principi.

Sed forte dicet aliquis, aliud esse, q# **[sect. 12]** actus sit reseruatus Principi, aliud verò quod sit quasi de intrinseca ratione suprem# potestatis eius, vel signum quasi proprium, & quasi potestatiuum supremæ excell#tiæ illius. De actibus ergo huius secundi ordinis est vera prima propositio; non verò de actibus prioris ordinis, vt probant adducta pro contraria opinione: imponere autem tributum tant# probatur esse Principi reseruatum priori modo. Neque aliud colligitur ex iuribus citatis, & ideò non procedit ratio, quia multa similia reseruata Principi poss#t contra illum præscribi, vt suprà inductione ostensum est.

Sed contra hoc ostendo: esse propri# Principis posteriori, & stricto modo. Et primum expendo verba Pontificis in[2553] cap. *Tributum.* 23. qu#stione octaua, ibi. *Quod constitutum est pro pace, & æquitate, qua nos tueri debent & defensare, Imperatoribus persoluendum est.* Quibus verbis significatur, titulum, ob quem tributa debentur fundari in ea obligatione, qua rex tenetur, regnum suum in pace defendere, sed hæc obligatio requirit supremam potestatem, & in illa fundatur; ergo tribut# intrinsecè respicit illam potestatem, & inter alia habet, vt sit veluti sigum exhibendum in signum supremi dominij.[2554] Hoc etiam confirmat quod D. Augusti. ait lib. 22. contra Faust. capit. 74. *Ad hoc tributa præstantur, vt propter bella necessa rio milti stipendia præbeantur.* Nam licèt non sit hæc adæquata causa imponendi tributa, est vna ex præcipuis, & ostendit, quod sicut potestas indicendi bellum est propria supremi Principis, nec potest acquiri per præscriptionem ab inferiore Principe habente superiorem, ita etiam potestas imponendi tribut#Præterea ex citatis legibus sumitur ma gnum argumentum, quia expresse definiunt, neminem posse præscriptione eximi à tributis soluendis, vt patet ex citata Lege, *Comperit,* & alijs horum[2555] regnorum. Et ex à Panormitan. in dicto capite, *Cum nobis,* num. 11. vbi reddit rationem, quia tributum debetur in sign# **[534]** subiectionis, sed multo plus est præscribere potestatem imponendi tributa, qu# pr#scribere exemption# à tributis, quia maius etiam signum suprem# potestatis est, tributa imperare, quam exigere, ergo.

Et declaratur hoc amplius, quia Rex **[sect. 13]** habet potestatem imponendi tributa in toto suo regno, etiam in terris subiectis alicui inferiori Principi ipsi subiecto; qu#do ergo ille inferior Princeps acquirit per consuetudinem potestatem imponendi tributa in suis terris, vel Rex illam amittit, vel vterque retinet illam. Primum est intrinsecè contra dignitatem Regiam, eam enim magna ex parte c#uellit, quod per pr#scription# fieri non potest, vt ost#sum est. Est etiam contra naturalem obligation#, qua vassalli tenentur recognoscere Regem vt supremum dominum. Secundum autem est etiam contra iustitiam respectu populorum, ita enim supra modum grauarentur. Vtrumque sic explico, quia populi ex naturali iustitia per se primo tenentur tributa pendere Regi, tum quia ille est supremus dominus, tum quia illius potestas c#setur esse immediatè à populo, & ideo etiam populi subditi inferiori Principi sub dito Regi, quatenus sunt pars quædam regni tenentur per se contribuere ad sustentationem Regis, & status, ac dignitatis, omni#q; munerum, & onerum eius, quod faciunt populi tributa soluendo. Ergo contra iustitiam esset, quòd etiam inferior, & quasi proximus Princeps, posset sua auctoritate imponere eidem populo noua tributa, & quod populus obligari posset à duobus Principibus, & præsertim ab illo, cum quo à principio non contraxit, neque ei potestatem contulit. Isti enim inferiores Principes non à populo, sed à regibus, vel Imperatore su# statum, ae dignitatem acceperunt, & ideo non à populo, sed à Rege, vel iuxta regis præscriptum possunt certos reditus à Vasallis accipere. Atque hæc videtur esse ratio propria, cur hic actus imperandi tributa est proprius supremi Principis, quæ consequenter optime videtur ostendere, esse hoc tam intrinsec# illi suprem# potestati, vt contraria c#sue tudo illam destruat, & iustitiæ multum repugnet, ideoque non sit admittenda contra Principem, neque sufficiat ad iustificanda noua tributa, sine certa facultate à Regibus concessa.

H#c ergo sententia mihi videtur veri **[sect. 14]** [2556]or, & securior, quia est magis consentanea iuri, & rationi, & quia impositio tributorum est grauissima, & multa consideratione indiget, vt iustè fiat, & ideo non est facile c#mittenda voluntati eorum, qui in temporalibus

habent superiorem, nec con suetudo aliud inducens honesta censenda est. Neque præsumendum est, quod bona fide sit introducta, vel per scientiam, & patientiam Regum. Oportet tamen aduertere, aliud esse, quod Princeps aliquis inferior pr#scribat potestatem impon# di tributa retenta subiectione ad superior#, & sine licentia eius: aliud vero esse, quod Princeps, qui prius recognouerat superiorem per consuetudinem, & præscriptionem eximatur à tali subiectione, & fiat supremus & sic acquirat potestat# imponendi tributa. Hactenus ergo de priori modo loquuti sumus, & ita dicimus fieri non posse, tum propter iura citata, t# propter repugnantiam, quam inuoluit contra iustitæ æquitatem, & debitum ordinem, qui seru#dus est, stante subiectione.

At verò si in posteriori modo suppo **[sect. 15]** [2557]namus, illam potestatem supremam, & ex#ption# posse præscriptione acquiri, vt Iuristæ communiter docent cum Bart. in l. *Infamem.* ff. de publi. iudi. in fine, & in l. *Hostes.* ff. de Capti. & alijs quos refert, & sequitur Couar, in dicta Regu. *Poßessor*. 2. p. §. 2. n. 8. §. *Ex his vero,* & in Regu. *Pec. catum.* §. 9. n. 9. Hac (inquam) sententia[2558] supposita consequens erit, vt talis Princeps acquirat etiam potesta t# imponendi noua tributa, quia iam non est subditus, sed supremus, & ita ad illum pertinet regula textus in dicto cap. *Innouamus*, &[2559] dicto cap. *Super quibusdam* Panormi. vero in cap. *Cum non liceat.* de Præscripti. n. 16. sentit, non posse supremam regni potesta t# illo modo acquiri, quia non potest in ferior eximi à potestate superioris consuetudine sola etiam longissima. Sed hæc quæstio nunc ad nos non pertinet; tantum enim ex hypothesi loquimur, quæ sine dubio vera est, quidquid sit de veritate suppositionis, quamuis etiam illa satis probabilis sit, & fortasse etiam praxi comprobata sit. Nam multa regna censentur hanc potestatem vsu ipso & præscriptione acquisiuisse præcedente aliqua probabili occasione, & titulo.

[535] Ad rationes ergo contrariæ sententiæ nego esse parem rationem de con **[sect. 16]** [2560]suetudine imponendi tributum, vel exigendi, tum quia prior consuetudo nullibi in iure censetur sufficiens ad acquirendam potestatem imponendi tributum; posterior verò inuenitur approbata, vt sufficiens ad iustitiam tributi. Quia prior potestas multò maior est, magisq#; perniciosa reipublicæ, si indebitè vsurpetur, tum etiam quia per illam consue tudinem derogatur supremæ potestati Regiæ, per posteriorem autem minimè, imò fundatur in præsumptione contra subditos soluentes tributum antiquum etiamsi non constet qua potestate, vel causa impositum sit. Vnde ex hac parte consuetudo illa, & præscriptio fauet Principibus. Quòd si sit sermo de consuetudine accipiendi tributum, per qu# solet pr#scribi contra Regem (quod ma ximè intendunt Iuristæ ibi allegati) sic etiam neganda est consequentia, quia vtilitas tributi potest facilè à Rege donari alijs, & ita nihil est, quod vetet pr#scriptionem in ill#. Quia per illam non derogatur dignitati, & potestati Regi#, sed tantum cuidam temporali vtilitati, quod secus est in consuetudine impon# di tributa, vt ostensum est. Et ita etiam responsum est ad alia exempla, quæ ibi afferuntur: nam licet sint de actibus reseruatis principi, non tamen sunt propria signa excellenti# eius, vel actus, qui veluti intrinsecè includant dependentiam à suprema potestate, vt est tributorum impositio.

Ad confirmationem respondeo, pos **[sect. 17]** se quidem Principem committere inferiori, vt nomine, & auctoritate sua tributum imponat in particulari casu, & examinata causa, ratione, & modo, vt in eisdem iuribus significatur: non tamen posse iustè concedere inferiori generale priuilegium imponendi tributum independenter à sua approbatione,

& redundans in solamvtilitatem ipsius inferioris; esset enim tale priuilegiumvalde perniciosum reipublicæ, ac communi bono, & valde repugnans supremæ potestati eiusdem Principis, & iustitiæ æquitati, vt ostensum est. Ideoq#ue ex vi consuetudinis quantumcunque long#uæ nunquam præsumitur esse fundatam in aliquo priuilegio, vel iusto titulo. Et hæc est ratio sufficiens, vt per eam non possit talis potestas comparari.

CAPVT XV.

De ratione, & causa finali ad iustitiam tributi necessaria.

SEcunda conditio ad iustitiam tri **[sect. 1]** buti necessaria, est causa finalis, seu ratio. Ita sumitur ex cap. *Peruenit,*[2561] de Censibus. vbi etiam significatur, necesse esse, causam esse notam, quia *census ignor#tiæ* (vt ibi dicitur) id est cuius causa iusta ignoratur (vt ibidem exponit Glossa) *nullo iure diuino, vel humano probatur*. Et ideò, inquit Pontifex, *Oportet, vt c#sus omnis, ad quid, & quomodò persolui debeat, præsciatur*. Quod intelligendum est de c# sibus nouiter impositis, vel imponendis, vt ibi sentit Glossa, vt notat Medin. supra q. 14. Nam de antiquis præsumitur[2562] causa, licet non sciatur, vt dicemus. Imò etiam in tributis nouis (vt infra dicam) non est nec essarium, vt causa sit nota omnibus, & singulis de populo; oportet tamen vt sit nota Principi, & c#siliarijs eius, vel procuratoribus regni, aut alijs ad quos pertinet, iustitiam tributi examinare. Quia nisi Principi constet iust# interuenire causam, vel probabilibus rationibus, vel fide digna auctoritate, & iudicio suorum consiliariorum, non poterit iustè imponere, vel exigere tributum, quia temerè agendo non habet ius exigendi. Et ideò nec retinere potest, quod sic exegit, nisi postea examinata causa inuenerit iustum fuisse tributum in re, licèt temerè fuerit impositum.

Vt autem causa sit iusta, dicunt Do **[sect. 2]** ctores omnes, necessarium esse, vt tributum imponatur propter bonum com mune, non propter priuatum ipsius Principis. Sed in hoc oportet duo distinguere, vnum est id, quod debetur Principi ratione sui muneris, & laboris, quod dici potest pertinere ad vtilitatem eius: nam datur ad sustentationem, & quasi stipendium. Aliud est, quod necessari# est ad subueniendum reipublicæ in occasionibus necessarijs occurrentibus. Si ergo de vtilitate Principis priori mo do spectata sit sermo, iustè imponuntur tributa propter vsum, & vtilitatem Principis. In hoc enim sensu dixit Paulus ad **[536]** Roman. 13. *Ideo enim tributa præstatis.* &[2563] subdit, *Minister enim Dei est.* Quasi diceret, soluitis stipendium Principibus, quia ministri Dei sunt, *in hoc ipsum seruientes,* ac subinde propter eorum ministerium. In hac autem vtilitate seruanda est æqualitas, vt scilicet, detur Principi quant# necesse est, & quantum decet iuxta statum, & labores eius, non verò sine mensura iuxta concupiscentiam eius. Addi verò potest, hanc vtilitatem Principis non esse omnino priuatam, sed communem, quia ipse est persona publica, & sustentare illum, & statum illius bonum c# mune est. Præter hunc autem finem, imponuntur sæpe aliqua tributa propter insurgentes occasiones, & causas, & de his verum

est, causam esse debere non commodum Principis, neque alicuius person# priuat#, sed c#munitatis bonum.

Duplex ergo immediata causa in tributis spectanda est, vna pertin#s ad per **[sect. 3]** sonam Principis, vt talis est; alia spect#s ad sumptus communes. Et hæc potest esse multiplex. Vna, & valde communis est, bellum, & ideo dixit Augustin. 22. contra Faust. cap. 74. tributa solui vt habeat Rex, vnde militibus stipendia sol[2564]uat. Alia causa esse solet refectio pontium, & viarum, atque earum custodiæ, & aliæ similes, quæ in totius communitatis commodum cedunt. Sic igitur explicata causa tributi, non potest esse iusta, nisi ad commune bonum pertineat: nam cum onus tributi commune sit, eti# finis, seu fructus eius debet esse communis, alioqui non seruaretur æqualitas. Hoc autem præcipuè locum habet in tributis, quæ per se vt tributa imponuntur. Nam imponi etiam possunt in pœnam alicuius delicti, vel in recomp# sationem alicuius nocumenti illati, vt suprà dictum est. Tunc ergo non oportet, vt ad communem vtilitatem specialiter ordinentur. Nam si ponantur in p# nam, poterunt sicut aliæ pœnæ applicári fisco, vel pauperibus, vel alijs pijs, aut etiam publicis operibus, aut ministris iustitiæ arbitrio Regis imponentis. Si verò sint ad damna recompensanda, in eorum commodum redundare debent, qui damnum passi sunt, vt per se constat.

Atque hinc sequitur, quantitat# tri **[sect. 4]** buti non posse iustè excedere conditionem, seu indigentiam causæ. Quia sicut causa iusta est necessaria, ita etiam pro portio tributi ad causam eius necessaria est ad æqualitatem iustitiæ commutatiuæ, quæ est rei ad rem, quia tantum tributum iustè potest imponi, quantum ad finem eius est necessarium, & suffici#s: nam si plus imponatur, iam in eo non habet causam, & excedit æqualitatem iustitiæ, vt in simili dicitur in cap. *Quia plerique*, de Immunit. Ecclefiastica. Atq#; ita sub hac conditione includitur alia,[2565] quam Caiet. ponit in Sum. verb. *Vectigalia*, quam vocat vsum, id est, quod tributum expendatur in illum vsum, propter quem est impositum, & sumitur ex D. Thom. lib. 2. de Regim. Princ. cap. 12. Nam vt iustè exigatur tributum, & ex debito soluatur, tanquam necessarium[2566] requirit, vt id fiat, propter quod imponitur, eumq#ue imitatus est Greg. Lop.[2567] in l. 2. tit. 1. part. 2. n. 9.

Circa hanc verò conditionem est c# **[sect. 5]** siderand#, si loquamur de tributis, quæ penduntur ipsi Regi ad suos sumptus, & propter suos labores, & vigilias: talium tributorum iustitiam non pendere ex vsu: nam siuè malè, siue bene Rex postea expendat tales reditus, non erit iniustus accipiendo tributa, quia verè est dominus illorum, & de illis potest liberè dispensare, sine iniustitia, dummodò suo muneri satisfaciat, gubernando, & defendendo rempublicam, sicut tenetur. Alioqui si in hoc deficiat, iniustè accipiet, & retinebit hæc tributa, qu# propter officium dantur, & sunt tanquam merces operis, quam iniustè accipit, qui non laborat. Si verò loquamur de tributis impositis ad opera communia reipublicæ, de his clarum est, debere expendi in talia opera, alias committi fraudem, & iniustitiam, quæ potius est in acceptione, & retentione illius, qu# in impositione. Nam hæc potuit esse iusta, si re vera causa suberat; posteà verò acceptio, vel retentio fit iniusta ex defectu debiti vsus. Necessarium ergo est, vt tributum expendatur in opus, propter quod impositum est, nam illius tributi non fit propriè Rex dominus, sed dispensator. Vnde ad summum poterit interdum, quando vera necessitas occurrerit, c#mutare illud in aliud opus pertinens etiam ad communem regni, vel populi vtilitatem. Nam quoad hoc **[537]** habet supremam potestatem, & administrationem.

Ex quo vlterius infertur, tributum **[sect. 6]** [2568] pendere (vt sic dicam) à causa infieri, & conseruari. Nam si causa est necessaria ad iustitiam tituli, non potest plus durare tributum, quam causa. Quia cessante causa (vtique necessaria, & in suo genere ad#quata) cessat effectus, cap. *Cum cessante,* de Appellat. Quod ita ferè explicat Glossa citans varia iura in capite *Post translationem,* de Renunciat. verb. *Cessante,* & notant Doctores in L. *Cum Pater.* §. *Dulcissimi.* ff. de Leg. 2. Sed in præsenti, causa est necessaria ad iustitiam tributi, vt dictum est; ergo illa cessante, cessat iustitia, & consequenter debet cessare tributum. Et confirmatur, quia si cess#te causa tributum exigatur, iam plus exigitur, quam sit necessarium; ergo in eo non seruatur æquitas, nec iustitia, quia vt diximus proportio inter quantitatem tributi, & exigentiam causæ est necessaria ad iustitiam tributi; ergo si causa sit perpetua, tributum poterit esse perpetuum, si autem sit causa temporalis, tributum debet etiam esse temporale, ita vt illa cessante, hoc etiam cesset.

Hoc autem intelligendum est cum limitatione, seu declaratione, vt intelli **[sect. 7]** gatur formaliter de causa, potius qu# materialiter. Nam licèt cessauerit determinata causa, pro qua positum fuit tributum, si alia æquiualens loco illius substituatur, poterit non cessare tributum, quia tunc non cessat simpliciter causa, sed talis causa, quæ non est simpliciter necessaria, & est in potestate Principis, vt dixi, illam mutationem facere, sicut posset nouum tributum imponere, noua insurgente causa. Item oportet aduertere, interdum causam tributi consistere in vno actu, seu effectu, quo absoluto omnino cessat causa, vt ædificato tali ponte, finito tali bello, & similibus, & in huiusmodi causa maximè procedit doctrina data, quòd cess#te illa, cesset iustitia tributi. Sæpius verò causa tributi est perman#tior, & occasio eius cessat pro aliquo tempore, semper tamen manet occasio, vel periculum eius. Vt v. g. causa imponendi pedagium fuit securitas itineris, & commoditas, quam Rex procurare tenetur. In his ergo, & similibus causis, licet pro aliquo tempore cesset actualis necessitas expensarum in tali opere, nihilo minus non cessat tributum, nec iustitia eius, tum quia illud est accidentarium, & in re morali non potest esse tanta dependentia, aliàs quotidie fieret mutatio iuxta occurr#tes occasiones, quod sine dubio non expedit. Tum præcipuè, quia illa causa de se est perman#s, & Princeps semper tenetur esse paratus, & habere curam securitatis viarum, aut maris, qu# obligatio est digna stipendio. Tum denique quia sicut cessat interdum necessitas expensarum in vno, vel alio opere, ita sæpe occurrunt aliæ occasiones expendendi, quæ loco aliorum operum possunt succedere. Et ita vt in hoc etiam sumatur æqualitas, tenebitur Princeps non pro quac#que exurgente occasione nouam facere impositionem, etiam temporaneam, sed prudenter pensare, an pro illis sufficiant antiqua tributa, in quibus actualis necessitas faciendi expensas cessauit, vel suspensa est.

Quæri verò vlterius potest, an in ali **[sect. 8]** [2569]quo casu possit iustè exigi tributum, cu ius causa cessauit, saltem ratione antiquæ consuetudinis, qu# suppleat vicem causæ. Hoc dubium tangit Cordub. in Summa Hispan. q. 95. & absolutè negat, quia non putat posse bonam fidem in ta[2570] li consuetudine interuenire. Contrari# tenet Medin. dicto cap. 14. qui non sol# affirmat sufficere consuetudinem ad pr#sumptionem iustæ causæ, quando de illa est ignorantia negatiua, vt sic dicam, verum etiam si constet causam, propter quam impositum fuit tributum, cessasse, atque adeo iam non subsistere legitimam causam; putat nihilominus, consuetudinem antiquam, & bona fide, ac sufficienti tempore præscriptam, sufficere, vt tributum iustè exigatur. Ratio est, quia pr#scriptio dat sufficientem titulum, & supplet defectum quemlibet, etiamsi proueniat ex defectu caus#. Quod si obijcias,

quia tunc non potest consuetudo esse bona fide continuata, nam eo ipso, quod scitur, causam cessasse, non potest exactio tributi bona fide continuari. Respondet, posse durare bonam fidem, quia licèt prior causa cessauerit, loco illius successit præscriptio, quæ dat sufficientem causam iustam ad exigendum tributum.

[538] Sed hoc non videtur satisfacere. N# **[sect. 9]** consuetudo antecedit titulum præscriptionis, nam est causa eius; ergo bona fides consuetudinis non potest fundari in præscriptione, quia ante acquisitum titulum præscriptionis oportet, vt consuetudo bona fide continuetur; ergo toto illo tempore non potest fundari bona fides in titulo acquisito per præscriptionem. Neque tunc potest fundari in alia causa iusta, nam supponimus, illam cessasse, & hoc constare Principi exig#ti tributum; ergo non potuit illa consuetudo bona fide continuari. Et declaratur amplius, quia dum iusta causa tributi durat, consuetudo exigendi non seruit ad præscribendum ius exigendi eti# cessante illa causa, aliàs omne tributum positum propter causam temporalem duraturam tamen longo tempore quadraginta, aut centum annorum, præscri beretur per illud tempus, vt perpetuo peti possit, etiamsi constet causam cessasse, quod est apertè falsum, quia esset inæqualitas magna inter tributum, & causam eius, quin potius eo ipso, quod consuetudo exigendi continuatur tantum propter duration# causæ, præscribitur (vt sic dicam) contra solutionem talis tributi, si cesset talis causa. Et ita dum causa durat, & propter illam durat etiam exactio tributi, non potest inchoari præscriptio ad exigendum illud sine tali causa; ergo deberet inchoari postquam cessauit causa, & nihilominus continuata fuit exactio, at tunc non po tuit esse bona fides, quia nec potuit f#dari in causa, quæ cessauit, & non ignorabatur, vt supponitur, neque in præscriptione, quæ non dum erat; ergo talis consuetudo nunquam potest dare titulum præscriptionis.

Alio ergo modo censeo esse possibi **[sect. 10]** [2571]lem bonam fidem in huiusmodi consuetudine, & ita esse explicandam, & præsumendam, vt pr#scriptio iudicari possit legitima. Nam licèt causa prima, propter quam fuit impositum tributum, cessauerit, potuit loco illius alia, & alia suc cedere, & ita bona fide tributum continuari: nam hoc est in potestate Principis, vt diximus. Si ergo constaret, non solum primam causam cessasse, sed eti# nullam aliam extra pr#scription# fuisse loco illius subrogatam, non video, quomodò possit bona fide continuari consuetudo exigendi tale tributum, vt probat ratio facta. Si verò quanuis constet primam causam cessasse, non tamen constet, an alia fuerit loco illius subrogata, tunc potest facile locum habere bona fides. Et ideò distinguenda sunt tempora. Aut enim sumus intra tempus non dum consummatæ pr#scriptionis, & t#c dicendum est, quam primum constiterit causam omnino cessasse, ita vt neque prima subsistat, neque alia iusta subuenerit, cessandum esse ab exactione tributi, quia tunc nec per se est iustum, vt ex dictis patet, nec ratione præscriptionis, quia non fuit consummata. Aut loquimur de tempore post cons#matam præscriptionem, & tunc poterit tributum sustineri, quicquid sit, vel fuerit de causa in re ipsa spectata: nam præsumitur fuisse iusta. Neque est moraliter possibile, vt post talem præscriptionem incipiat positiuè constare (vt sic dicam) quod nulla subsit causa, sed ad summum negatiuè potest non constare de illa, & ita semper est locus pr#sumendi non de esse.

Præsertim quia est tanta varietas in statu, & sumptibus Principum, & in va **[sect. 11]** lore rerum, vt facilè credi possit, antiqua tributa, quæ propter alias causas imposita fuere, illis cessantibus dur asse, quia iudicata sunt necessaria ad honestam Principis sustentationem. Quod etiam attigit Medin. suprà, & propter hoc Castro suprà, in his tributis anti[2572]quis

non requirit has conditiones, sed pro illis dicit sufficere immemorialem consuetudinem. Et ita mihi probabile est, ad hanc consuetudinem, quæ suppleat causam iustam, non sufficere certum tempus etiam diuturnum, sed oportere, vt excedat hominum memoriam, argumento dicti cap. *Super quibusdam,* à paritate rationis, & quia tributum n#quam potest iustè exigi, nisi per respectum ad causam iustam, nec aliter potest præscribi, quia hic respectus intrin secè includitur in ipsa consuetudine, vt iusta, & bonæ fidei esse possit; ergo oportet, vt causa illa sit nota, vel præsumpta; vbi autem ignoratur non potest ita præsumi, nisi consuetudo excedat hominum memoriam; ergo talis consuetudo necessaria est ad hunc effectum, & ita etiam sentit Medina suprà.

[539] CAPVT XVI.

De forma, & materia in legibus tributorum seruandis.

TErtia conditio ad iustitiam tributi necessaria est forma, vt Ca **[sect. 1]** [2573]iet. loquitur, seu proportio, vt loquitur Castro: hæc enim duo in idem coincidunt, vt significauit Medin. quia illa forma nihil aliud est, quam proportio seruanda inter tributum, & subditos, quibus imponitur. Nam pr#ter proportionem inter quantitatem totius tributi, & causam eius, quæ pertinet ad æqua litem rei ad rem, seu iustitiæ commutatiuæ, de qua iam dictum est, seruanda est proportio tributi ad personas, quibus imponitur, & hæc proportio vocatur forma tributi, pertinetq#ue ad iustitiam distributiuam respectu communitatis, sed redundat in commutatiuam respectu singulorum. Non est enim iustum, vt omnes æqualiter soluant, sed iuxta facultatem, & condìtionem vniuscuiusq#; plus enim à diuite, quam á paupere exigendum est, c#teris paribus. Vnde fit, vt iuxta proportionem, quam personæ inter se seruant quoad facultatem, seu c# ditiones alias requisitas ad tributum, seruanda sit proportio inter eas in impositione tributi, & hæc est proportio distributiua iustitiæ. Et ita declaratur hæc conditio à D. Thom. 2. 2. q. 63. ar. 4.[2574] Est autem talis proportio necessaria, vt à nullo subdito plus exigatur, quàm iustè possit, & debeat contribuere, & quoad hoc resultat æqualitas commutatiuæ iustiti#. Atque hinc etiam est necessaria proportio ad res super quas imponitur tributum: quas vocamus materiam tributi. Nam si imponatur super rem immobilem, non debet excedere quantitatem moderatam, consideratis fructibus eius, & laboribus, ac expensis, quæ circa illam fiunt: nam si in hoc tributum sit nimis onerosum, plane erit iniustum. Si autem imponatur super res mobiles, qu# venduntur, & emuntur, vel arte fiunt, obseruari debet ne tales sint huiusmodi res, vel tantum, & tam magnum tributum, vt redundet in maius onus pauperum, & artificum, aut mercatorum, quàm possint sustinere commodè, ad vitam, & familiam sustentandam.

Atque ex hac conditione inferunt **[sect. 2]** [2575] multi, iniusta esse vectigalia, qu# pro rebus, quæ ad proprium vsum portantur; imponuntur. solumq#ue imponi posse in rebus, quæ causa negotiationis deferuntur, sicut statutum est in l. *Vniuersi.* & l. *Omnium.* C. de Vectigal. & idem habetur in l. 5. tit. 7. partit. 5. Ita tenet Caietan. verb. *Vectigalia,* & hac ratione addit duas conditiones necessarias ad iustitiam tributi; scilicet, vt materia

sit apta ad illud; hæc autem non est apta materia. Ratio est, quia in ea non seruatur forma debita, & iusta distributio oneris impositi per tributum: nam si imponatur in rebus necessarijs ad proprium vsum pauperes plus grauantur, quam diuites. *Quia radix vsus* (ait Caiet.) *est indi*[2576]*gentia, & ita qui magis indiget, magis vtitur. Et pauper, qui est oneratus filijs, pluribus rebus indiget, & ita plus soluit ex vectigalibus.* Et hæc videtur fuisse antiquorum opinio, vt Glossa, & Hostiens. in cap. *Super quibusdam,*[2577] & sequitur Summa Pisan. & Sum. Confessor. & Driedo lib. 2. de Libert. Christ. cap. 5. Qui addit, hæc tributa esse prohibita iure ciuili, & canonico. Priorem partem probat ex l. allegata, posteriorem verò ex Bulla Cœn#, in qua excommunicantur imponentes vectigalia pro hibita, & ita sentit incurrere in censur# Bullæ Cœnæ exigentes hæc vectigalia,[2578] quod apertè tradit etiam Tolet. libr. 5. Summæ c. 79. n. 1. licet postea n. 2. sententiam limitet. In eandem sententiam inclinat Soto lib. 3. de Iustit. q. 6. art. 7. vbi prius explicans quid sit vectigal, Porto[2579]rium, & pedagium, solum ponit pro materia eius res, qu# vehuntur negotiationis gratia, & postea dicit, esse iniusta tri buta prohibita in dicta l. *Vniuersi*, scilicet, quæ pro his rebus, quæ ad propri# vsum pertinent, exiguntur. Et inde videtur damnare iniustiæ gabellam, qu# *Alcaualam*, vocant, quatenus exigitur de rebus, quæ ad propriam necessitatem subleuandam venduntur, quia tunc eti# plus soluit, qui plus eget, non qui plus habet, vel lucratur. Idem ferè sentit Ledesm. 2. p. 4. q. 18. ar. 3. quatenus damnat[2580] quoddam tributum in Lusitania vsitatam, quod soluitur ab ementibus res ad suum vsum necessarias, & à vendentibus res, vt suis necessitatibus subueniant, quod tributum vulgo *Sisa* vocatur, quod **[540]** idem ferè est, quod *Alcauala*, licèt in Lusitania non soluatur à solo venditore, vt in Castella, sed partim ab emptore. Itaq#ue sentiunt hi auctores, tantum peti posse ex lucris, vel fructibus, seu in rebus quatenus vel fructiferæ sunt, vel ordinantur ad lucra, & ideò iniustè exigi ex rebus emptis, velvenditis, vel tr#sportatis ad proprium vsum.

Nihilominus dico, illam condition# materiæ, quam ponit Caiet. prout ab **[sect. 3]** [2581] ipso explicatur, non esse necessariam, quia non est iniustum, tributum imponere de rebus, quæ ad proprium vsum feruntur, aut venduntur, vel emuntur. Hæc est communior sententia, & sumi[2582]tur ex D. Anton. 2. p. tit. 1. cap. 10. §. vlt. nam licèt loquatur de particularibus impositionibus ciuitatum, eadem est pro portionalis ratio de generalibus tributis. Et idem omnino sequitur Gabriel.[2583] 4. d. 15. q. 5. ar. 2. concl. 2. in fine, Syluest. *Gabella.* 3. q. 5. vbi nonnullam differenti# in hoc constituit inter externos, & incolas, de qua statim dicam. Eodemq#ue fere modo loquitur Angel. verb *Pedagi#* n. 3. Armill. verb. *Gabella.* nu. 11. Tabien. verb. *Pedagium.* n. 4. Idem tenet Medina[2584] dicto C. de Restit. q. 15. in fine. Nauarr. cap. 17. n. 202. Molin. tom. 3. disp. 669. Supponendum autem est ad prob#dam hanc sententiam, sermonem esse de impositione tributi habente alias conditiones ad iustitiam tributi requisitas; nimirum quod ab habente potestatem, & propter causas iustas, & proportionatas imponatur, & solum tractari, an eo ipso, quod imponitur super talem materiam, sit iniustum, vel iniquum.

Probatur ergo non fieri iniustum, neq#; **[sect. 4]** iniquum ex illo capite. Quia vel est iniustum, quia prohibitum, vel quia per se, & natura sua est intrinsecè malum: auctores enim primæ opinionis interdum vno fundamento, interdum alio vtuntur, & in hoc satis confusè loquuntur; neutrum autem fundamentum solidum est. Probatur ergo, propter

solam humanam prohibitionem non posse dici simpliciter malum, id est, vbique, & in omnibus regnis, vel prouincijs Christia ni orbis, quia non inuenitur prohibit# iure canonico, & ciuile ad hoc non sufficit. Prior pars declaratur, quia in Bulla Cœn# non fit specialis prohibitio, sed supponitur, & fertur specialis modus censuræ contra imponentes tributa prohibita. Nec etiam in corpore iuris canonici inuenitur speciale ius, quod designet materiam vectigalium, seu pedagiorum, vt iusta sint. Neque hoc rectè ab aliquibus ex cap. *Quanquam,* de Censibus in 6. colligitur, quia in eo dicitur. *Pedagiorum exactiones, tam iure canonico, qu# ciuili, regulariter merito eße damnatas.* Nam vt ex Gloss. ibi Ioan. Andr. & alijs con[2585]stat, ius canonicum, quod ibi citatur n# est aliud, nisi quod habetur in Concilio Lateranensi, cap. *Innouamus,* de Censibus & in Innoc. 3. in cap. *Super quibusdam,* de Verbor. significat. ibi autem non prohibentur talia tributa ratione materi#, sed quatenus non feruntur ab habentibus potestátem, vel ex consensu illorum. Et eodem modo intelligit Glossa ibi prohibitionem iuris ciuilis, citando legem *Non solent.* C. Vectigalia noua, &c. signi[2586]ficat etiam posse id referri ad prohibitiones pedagiorum respectu Ecclesiasticarum personarum, dum allegat L. *Placet.* C. de Sacros. Eccles. & cap. *Goneraliter.* 16. q. 1. Denique in illo capite non fertur prohibitio, sed supponitur, & n# simpliciter, sed cum illo addito *regulariter,* & fortasse id dictum est propter violentias, & excessus, qui regulariter fi#t in exactionibus pedagiorum.

Altera verò pars de prohibitione iu **[sect. 5]** ris ciuilis probatur in hunc modum, quia licèt non negemus, vectigalia in rebus ad proprium vsum esse prohibita iure Codicis, tamen illa lex non obligat in Hispania, Lusitania, Francia, & alijs similibus regnis, vel rebus publicis, quæ superiorem in temporalibus non recognoscunt, quia, vt suprà ostensum est, leges Imperatoriæ ibi non obligant. Vnde miror, cur dixerit Tolet. Reges, & temporales dominos non posse de his[2587] rebus vsualibus pedagia exigere propter prohibitionem illius legis, Pontificem autem in suo dominio temporali id posse, quia non subditur legibus Imperatoris, cum non minus sint supremi in temporalibus alij Reges numerati in suis regnis, quam sit Pontifex in sua ditione temporali, quod attinet ad potestatem, & dominium directum, de quo tractamus. Neque etiam video, cur Ho[2588]stiens. in Sum. tit. de Censib. §. *Ex quibus* **[541]** *causis,* versic. *Quod si quis* (quem multi alij sequuntur) dixerit, non posse iustificari hæc pedagia, etiam ratione immemorialis consuetudinis, nisi supponant legem illam non prohibere rem de se indifferent#, sed rem per se malam, quod probare non possunt, vt statim ostend#. Ideoq#; concludo, legem illam nunc non obligare, nisi in terris Imperij, & nisi ibi sit per contrariam consuetudinem abrogata, vt facilè fieri potuit.

Probatur igitur vltima pars, videli **[sect. 6]** cet, hoc non esse prohibitum, quia malum, quia nulla suffici#s ratio intrinsecæ iniustitiæ in hac materia tributi inuenitur. Nam si quæ esset, maximè quia in tali materia non potest seruari debita forma, & proportio tributi, quia pauperes plus grauantur, quàm diuites; at hoc n# ita est per se loquendo, ac moraliter; ergo. Probatur minor, primo tollendo quandam #quiuocationem, quæ latet in[2589] verbis Caietani, & eadem fere est in alijs auctoribus. Ait enim Caietan. quòd indigentia est radix vsus, & ita qui magis indiget, magis vtitur, & ita magis grauantur pauperes indigentes. At profectò vox illa *indigentia* æquiuoca est, & aliter in antecedenti, & aliter in consequenti sumitur. Indigentia enim interdum significat necessitatem, & de hac indigentia verum est, quod est radix vsus, & quòd qui plus indiget, magis vtitur, vtique quando subuenit indigentiæ suæ, seu necessitati. Hæc verò indig#tia communis

est diuitibus cum pauperibus, imò in diuitibus est maior, vel propter suum statum, vel propter suas delicias, & quia voluptates reputant indigenti#. Quapropter stando in eàdem significatione, non rectè infertur, pauperes, qui sunt indigentes plus vti, & plus grauari, quia non sunt hoc modo plus indig#tes. Alio ergo modo indigentia significat paupertat#, & sic falsum est, hanc indigentiam esse radicem vsus: nam potius pauper sæpe indiget veste, & non vtitur illa, quia eget pecunia; & consequenter etiam est falsum, quòd qui plus indiget, plus vtitur, quia multò magis vtuntur rebus vsu consumptibilibus diuites, qu# pauperes, & plures, ac pretiosiores ex illis emunt. Et similiter pauperes non solent res portare ex distantibus locìs, vbi solent vectigalia exigi, sed diuites frequentius hæc portari sibi faciunt ad proprium vsum. Vnde ex vi paupertatis non video, quomodò hinc sequatur illa improportio. Quòd si contingat, pauperem habere plures filios, & ideò plura emere, illud est accidentarium, quod in re morali considerari non potest. Pr#sertim quia etiam diuites possunt filijs abundare, & ita quoad hoc est æqualitas, & aliunde pluribus, & pretiosioribus rebus vti solent ad eorum sustentationem, & præterea regulariter diuites habent maiorem familiam seruorum, & familiarium, quam alunt, præter expensas equorum, &c. & ita plura emunt ad suum vsum, & consequenter plus soluunt ex tali tributo.

Et hic discursus, licèt in vectigalibus, **[sect. 7]** seu portorijs sit euidentior propter illam consideration#, quòd pauperes rarò deferunt ex locis remotis res propter suum vsum, absque adminiculo negotiationis: nihilominus etiam procedit de tributo imposito propter solam emptionem, aut venditionem in rebus necessarijs ad victum, & vestitum, quia eti# ex his rebus plures emunt diuites per se, ac moraliter materiam expend#do. Nam contingit quidem diuiti, licèt plu ra consumat, pauciora emere, quia vel ex fructibus suarum possessionum multa colligit, & alia domi alit, vel sua industria comparat; licet hoc autem ita sit, hoc totum est accidentarium, & in re morali impossibile est infallibilem regulam constituere, quæ non sæpè deficiat. Quod si fortasse Caiet. & alij velint, eo ipso esse formam tributi iniustam, quòd pro asportatione; aut emptione eiusdem rei ad vsum necessariæ, æquale tributum pauperi, & diuiti imponitur: immeritò id asserunt, alioqui etiam esset iniusta forma tributi impositi pro rebus causa negotiationis allatis, quia æquale tributum ponitur pauperi negotianti pro vita sustentanda, & mercatori diuiti, in eadem materia, & cæteris paribus. Imò & decimarum distributio esset iniusta, quia eadem quota pro pauperibus, & diuitibus ponitur. In his ergo rebus non potest semper t# exacta distributio fieri. Pr#sertim, quia hæc improportio potest c#pensari ali#de, scilicet, quia diuites plura, & pretiosiora consumunt, & transuehunt.

[542] Quapropter dicendum est in primis, **[sect. 8]** [2590] conditionem illam ex parte formæ tributi, scilicet, vt cum proportione distri buatur quantitas oneris, iuxta vires facultatis vniuscuiusque moraliter accipi# dam esse, quantum, videlicet, suauiter pos sit seruari, & haberi ratio illius propor tionis sine vexatione populorum, & sine magna difficultate Principum. Vnde si hæc diligentia adhibeatur, nihil obstabit, quod aliqua improportio sequatur, quia illa est moraliter ineuitabilis, & non est intenta, nec censetur volita, sed permissa, sicut videmus in decimis Ecclesiasticis, quod vniformiter imperantur, etiamsi per accidens contingat, aliquos pauperes nimium onerari. Deinde dicimus, conditionem aliam ex parte materiæ sumptam, scilicet, vt tributa h#c non imponantur in rebus, quæ ad vsum proprium portantur, emuntur, aut venduntur, non esse simpliciter, ac per se necessariam ad iustitiam tributi, quia nec inuoluit intrinsecè inæqualitat# in forma tributi,

vt ostensum est, nec per accidentales euentus fit iniusta, vt etiam est declaratum, nec etiam propter leges ciuiles est iniqua, nisivbi lex illa obligauerit in terris nunc subditis Imperatori. Solum ergo necesse est obseruare, vt sit iusta causa imponendi talia tributa, quia nimirum, alia non sufficiunt, & publica necessitas vrget, & alia ratio c#modior illi succurrendi non suppetit. In quo etiam tenebitur Princeps moralem diligentiam adhibere, vt modum magis equum, & subditis magis proportionatum, ac suauiorem eligat, qua diligentia præmissa securè potest eligere modum hunc, si probabiliter credit esse aptiorem. Accedit, quod nemo dubitet esse iusta vectigalia, quæ imponuntur pro oneribus, seu rebus, quæ gratia negotiationis asportantur, at hæc tandem redundant in onus em#tium: nam mercatores ob eam causam carius illas vendunt, & ita in re non videtur esse magna differentia inter hæc tributa, quantum est ex parte oneris, quod in pauperes redundat, quia non red#dat in illos vt pauperes sunt, sed vt ementes sunt, etiam si illas ad suos vsus à mercatoribus emant.

Quapropter non existimo, ciuil# leg# prohibuisse illam vectigalium materiam, **[sect. 9]** quia sit onerosa pauperibus, sed quia videtur asperum, & durum grauare homines in his rebus, quibus quotidiè nutriuntur, & indigent, & similiter visum est graue, difficil#, ac onerosam reddere asportation# rerum ad proprium vsum pertin#ti#. Sed hæc difficultas non facit, r# esse per se malam, & superari potest ex alijs commoditatibus, vel necessitatibus occurrentibus, propter quas potest aliud statui ab habente potestatem supremam, quæ non subditur illi legi. Nihilominus tam#[2591] propter rationem, & fundamentum illius le gis, & quia hæc tributa malè audiunt, & odiosa sunt c#munitati pauperum, rectè faci#t Principes, illa excusando quoad fieri possit. Multoque c#gruentius esset, in rebus, quæ ad vsus non necessarios, sed ad delicias, vel nimium ornatum, vel curiositat# deferuntur, similia onera, & grauiora imponere, dum tamen illa sufficiant ad indigentiam, iustamvè necessitatem regni, aut Principis subleuand#.

Vnde infero, hæc vectigalia, & peda **[sect. 10]** gia, si generalia sint, & propria tributa iustè exigi non solum ab incolis, sed etiam ab extraneis peregrinantibus in tali regno. Sicut vectigalia mercium soluuntur à mercatoribus etiam extraneis. Tum quia hoc consuetudine seruatur in omnibus regnis, quia fortasse non poterat c#modè fieri personarum distinctio, & quia aliàs occasio fraudibus daretur, & ita fit virtualis c#pensatio, veluti quodam iure gentium introducta. Tum etiam quia extranei multa c#moda recipiunt à Principe illius regni, in quo versantur, scilicet viar# securitatem, & expeditionem, & pacis conseruation#, & administration# iustitiæ; tum denique quia dum ibi degunt, sunt aliquo modo subditi, quatenus tenentur illius regni legibus parere. Illa ergo exceptio, quam aliqui ex allegatis Doctoribus addunt, necessaria non est. Dixi autem si tributa sint propria, & generalia: nam si sint particulares impositiones ciuitatum ad propria c#moda parti cularia introductæ, magis ex quadam ciuium c#uentione, & voluntate, ac pacto tacito, vel expresso, tunc non obligabuntur externi, & in hoc casu videntur loqui citati auctores. Non video tamen cur specialiter hoc doceant de vectigalibus positis in rebus ordinatis ad #pri# vsum, cum eadem sit ratio de omnibus, si seruetur proportio. Ratio autem est, quia illi non c#senser#t in **[543]** illo pacto, & c#uentione, nec c#moditas intenta in eos redundat. Nam si redundaret, & ex consensu Principis impositio generaliter fieret, tunc iam indueret ra tionem tributi suo modo generalis.

CAPVT XVII.

Vtrum aliqua alia conditio præsertim subditor# consensus ad iustitiam tributi requiratur.

PArs negans satis videtur ex dictis **[sect. 1]** concludi, ex illis enim colligi possunt tres conditiones tributorum scilicet, legitima potestas, iusta causa, ac debita proportio, quæ plane videntur sufficientes ad iustitiam tributi, & ita[2592] illas tantum ponunt Castro, & Medin. Et probatur nam aliæ, vel necessari# n# sunt, vel non nisi quatenus in his continentur, vt dictum est de vsu, & materia. Idemq#; est de personis, quibus imponitur tributum, debent enim esse subiect# Principi secundum eam potestatem, qua tributum imponit. Hæc enim conditio vera est, sed includitur in prima de Prin cipe habente potestatem: nam superior & subditus correlatiua sunt, & ideò eo ipso, quod requiritur potestas Principis, manifestum est, non extendi, nisi ad subditos. Vbi statim offerebatur occasio explicandi, quomodò Ecclesiasticæ personæ exempt# sint à tributis Principum secularium, sed hoc alio loco ex professo tractatum est, & ad præsentem non spectat. Quomodò item priuilegia ex# ption# in hac materia dari possint personis laicis, vel semel data seru#da sint, alterius etiam est considerationis.

Non omittam tamen aduertere, ex **[sect. 2]** cogitatam esse à quibusdam conditionem aliam vt simpliciter necessariam ad iustitiam tributi, nimirum, vt cum consilio, & consensu regni imponatur. Putant enim, Principem etiam supremum non posse noua tributá imponere in regno suo sine consensu regni. Fundanturq#; in quadam lege Hispaniæ, quæ hodie habetur in lib. 6. Nouæ recopil. tit. 6. l. 1.[2593] vbi statuitur, vt in Hispania Rex non pos sit nouum imponere tributum, nisi prius conuocato regno per procuratores, & illis consentientibus, & acceptantibus tributum. Volunt autem hanc legem non tam constituere nouum ius positiuum, quàm declarare ius gentium, seu naturale, & dare modum, & formam, qua illud seruetur. Tum quia non est verisimile, Reges Hispaniæ tam liberaliter voluisse cedere iuri suo, vel ligare, ac diminuere potestatem suam, si antea ex vi Regiæ potestatis omnino liberam illam haberent. Tum etiam quia nisi hæc potestas ita sit restricta in Regibus, facile verget vel in tyrannidem, vel certè in notabile inc#mod#, vel grauamen regnorum. Quia Principes valde propensi sunt ad imponendas subditis huiusmodi exactiones, semperque causantur antiqua tributa sibi non sufficere ad suos exi mios sumptus, siue illi necessarij sint, siue superflui. Vnde si sua sola potestate tributa possent imponere sine consensu regni, plus iusto, vel certe nimium populos grauarent. Accedit regula iuris, *Quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari.* cap. 29. de Regul. iur. in 6. quæ regula est valde consentanea iuri naturali; ergo maximè debet seruari in re tam ardua, quàm est tributorum impositio.

Hanc verò sententiam sic explicatam **[sect. 3]** [2594] non inuenio in iure communi, canonico, vel ciuili, neque in auctoribus antiquis, & ideò non censeo, hanc conditionem esse necessari# ex vi iuris naturalis, aut g#tium, neque etiam ex iure c#muni; imò neq#; ex iure antiquo Hispaniæ. Probo singulas partes, & primo de iure naturali videtur per se euidens, quia constitutio regnor#, & potestas regum non est immediatè de iure naturali,

sed mediante concessione populorum, vt suprà ostensum est, ergo amplitudo, vel restrictio potestatis circa ea, quæ per se mala, vel iniusta non sunt, non potest esse de iure naturali, sed pendet ex arbitrio hominum, & ex antiqua c#uentione, vel pacto inter Regem, & regnum. At verò potestatem ad impon#dum tributum intra limites iustitiæ absolutè residere in solo Principe non est intrinsece malum, nec contra bonos mores vel è c#uerso quòd requiratur c#sensus populi, non est per se necessarium ad iustitiam, & æquitat#; ergo neque illud prius est contra ius naturale, neque hoc posterius est de eiusdem iuris præcepto. Neque sufficit dicere, hoc esse magis c#ueni#s populis & regnis: tum quia ex maiori c#ueni#tia non potest colligi necessitas pr#cepti; t# etiam, quia illud non est certum, quia si **[544]** coniecturis, & congruentijs vtendum est, possunt facile pro vtraque parte afferri.

Nam constat ex suprà dictis, Monarchiam posse vtroque modo constitui, **[sect. 4]** scilicet, vel ita vt Princeps in cond#dis legibus pendeat à consensu populi, seu senatus tanquam ab habentibus suffragium definitiuum, vel ita vt potestas simpliciter sit in solo Principe, licèt vti debeat suorum consilio. Et hunc posteriorem modum diximus esse magis c#sentane# monarchico regimini, & magis vsitatum, satisque consonum prudentiæ, & iustitiæ, & conueni#ti regimini, & obedientiæ subditorum. Si ergo hæc potestas est data solis Regibus in alijs legibus fe rendis, etiam si grauissim# sint, cur non poterit esse etiam in legibus tributorum, vel cur hoc repugnabit iuri naturali. Item Princeps supremus ad inducendum bell#, non indiget consensu populi, neq#; ad refici#dos pontes, vias, castra, mœnia, &c. cur ergo ex natura rei erit illi necessaria populorum acceptatio in tributorum impositione. Cum propter has causas pr#cipuè fieri soleat. Denique Monarchia integra, & perfecta non est contra ius naturale, vt per se notum est; sed non est perfecta, & integra monarchia, nisi habeat potestatem plenam ad imper#da tributa iusta, tum quia quantum pendet in hoc á consensu regni, tantum deficit à perfecta monarchia, tum etiam, quia si in hoc pendet illo modo consequ#s est, vt etiam pendeat in omnibus alijs, quæ sine tributis fieri non possunt; ergo monarchia cum tali potestate non potest esse contra ius naturæ, ac subinde, neq#; illa conditio, seu dependentia potest esse ex dictamine necessario iuris naturæ.

Atq#; hæ rationes idem c#uincunt de iure gentium. Eo vel maximè quod crea **[sect. 5]** tio Regum, & potestas eorum non est de iure gentium, sed est potius de iure ciuili, vel nationali (vt sic dìcam) vniuscuiusq#; regni, vel prouinciæ. Vnde licèt in communi dici possit de iure gentium diuisio regnor#, ciuitatum, & magistratuum, aut regimin#; modus tamen constiuendi regim# vel per plures, aut pauciores, vel per vn# cum tanta, vel maiori potestate, & cum his, vel illis conditionibus, non est de iure gentium, sed ex proprio iure singularum c#munitatum, & à princ ipio fuit aut ex pacto vol#tario, aut ex iusto bello, vel consuetudine introductus; ergo n# potest h#c necessitas fundari in iure g#tium. Multo autem minus potest fundari in iure positiuo c#muni: nam (vt vidimus) in iure canonico h#c potestas conceditur simpliciter Imperatoribus, ac Regibus, & Principibus supremis, qui illis æquiparantur, & nulla limitatio additur, neq#; postulatur regni consensus. Eod#q#; modo loquitur ius ciuile, vt etiam citauimus; ergo illa conditio non solum non potest fundari in iure communi verum etiam illi repugnat, dum simpliciter loquitur: nam limitandum non est sine alio iure, vel ratione cogente. Et ita Doctores interpret#tes illa iura absolutè dicunt, esse in Principe hanc potestatem, nulla facta m#tione consensus populi, vt patet ex Innoc. in d. cap. *Quod super his*, & ibidem Panorm. &

in[2595] dicto cap. *Innouamus*, Barthol. & alijs in dicta l. *Vectigalia*, & in l. 1. & 2. C. Noua vectigal. &c. Barthol. etiam in l. vnic. ff. Ad l. Iuliam. de Ambitu.

Tandem neque ex antiquo iure Hispa **[sect. 6]** [2596]niæ talis dependentia Regis à regno, seu necessitas talis conditionis ad iustitiam vel valorem tributi colligi potest. Nam in l. 2. tit. 1. p. 2. prius dicitur absolutè, Imperatorem habere supremam potestatem, & absolutam imponendi iusta tributa, & postea subditur, hanc potestat# in his regnis translatam esse in Regem. Similiter in l. 9. tit. 8. p. 5. h#c potestas so li Regi tribuitur, idemque supponitur in l. 5. tit. 10. partit. 7. Relinquitur ergo, c# cursum regni, seu populi consensum per se, vel per procuratores suos, non esse c# ditionem necessariam ad iustitiam tributi. Imò etiam sequitur, iustitiam tributi esse priorem ex natura rei tali consensu po puli, ideoque supremum Principem sua potestate posse imponere tributum iustum, lege lata, & consequenter posse obligare popul# ad consentiendum, & acceptand# tribut#, modo explicando in capite sequenti. Alias tributum non posset impe rari per modum præcepti, & legis, nisi prius acceptaretur à subditis per modum noui pacti, & donationis, quod n# potest esse verum ex natura rei, cum tri but# pertineat ad obligation# iustitiæ, non in noua, & liberali donatione f#dat# sed in naturali iure, quo tenemur dare labor#ti mercedem, & gubernanti subsidium ad onera muneris sui sustentanda.

[545] Lex ergo illa, & consuetudo Hispani# **[sect. 7]** requirendi consensum regni, quando tributa imponenda sunt, specialis institutio regum fuit ex illorum benignitate, non ex necessitate iustitiæ concessa, ante ducentos annos, vel circiter. Et ideo non est extendenda ad omnia regna, sed in vnoquoque seruanda erìt sua lex, vel consuetudo, & vbi nulla specialis determinatio fuerit, seruanda est æquitas iustitiæ naturalis, Illa verò Hispani# institutio in hoc fundata videtur, quòd eo tempore, in quo illa stabilita est, iam er#t in Hispania imposita multa tributa, qu# ad onera regni sustentanda videbantur sufficere, & ideò ne nouis oneribus grauaretur populus sine magna, & publica causa, & vt maiori, ac suauiori prouidentia id fieret, quando fieri oporteret, ideo rectissimè id institutum est. Et post c#cession# illam à Regibus factam, & moribus confirmatam, seruanda est. Non est autem ita intelligenda, vt sit in arbitrio Procuratorum, suum consensum n# præstare, etiamsi iustitia tributi, eiusq#; necessitas nota sit, tunc enim consentire tenentur, sicut etiam tenentur fortiter resistere, quando iniustitia tributi est manifesta, vel quando ex multitudine tributorum tam grauiter onerantur po puli, vt æquitatem iusti stipendij, & auxilij Principi debiti, excedat.

CAPVT XVIII.

Vtrum leges tributorum obligent in conscientia ad illorum solutionem, etiam si non petantur.

QVæstio h#c locum habere potest **[sect. 1]** etiam si lex tributi pœnalis non sit, vt diximus, quia licèt tributum non sit pœna, & ideò ad illius solutionem non sit necessaria sententia condemnatoria, imò nec declaratoria; nihi lominus potest requiri exactio, ita vt sine illa nemo cogatur spontaneè offerre tributum. Sicut etiam p#na pecuniaria[2597]

legis post sententiam debita est sine alia noua sententia, & nihilominus Couarr. & alij sentiunt, non deberi, nisi petatur: simili ergo modo potest accidere in tributis, & hoc est, quod inquirimus. In qua etiam quæstione aduerto, non posse habere controuersiam, si de possibili loquamur. Quid enim vetat tributum imponi cum hac moderatione, & postulatum soluatur, & non alias? non est ergo dubium, quin possit hoc modo ferri, & quod sic lata lex non plus obliget, quia obligatio non est maior, quam legis verba postulent, per qu# animus imperantis cognoscitur. Et similiter dubitare nemo potest, quin Princeps possit imperare solutionem tributi, nulla expectata petitione, vel monitione. Quia etiam si imponatur hoc modo, & cum hac expressa conditione, potest esse iustum tributum secundum omnes conditiones suprà numeratas, vt patebit facilè discurr#do per eas; ergo iustè potest sic imponi; ergo sic etiam obligabit. nam quoad hoc totum lex illa est mo ralis, & procedunt omnia dicta in ca. 11. Item tributum imponitur vt stipendi# iustum, & debitum ex lege iustitiæ, sed pr#cipere solutionem debiti, non spectata petitione, non est onus iniustum; imò nec nimis graue; ergo talis lex ex hoc capite nec iniusta, nec nimis grauis censeri potest; cur ergo non statim obligabit?

[sect. 2] [2598]

His ergo exist#tibus certis, solum de vsu, & de efficacia legum imponentium tributa, seu de sensu verborum, quibus vtuntur, esse potest controuersia. In qua varias inuenio opiniones. Prima negat, le ges tributorum obligare in conscientia ad illa soluenda, nisi petantur, imò neque ad declarand# contractum, aut vectation# mercium, aut aliam similem actionem fundant# debitum tributi: quin potius nec obligare ad non occultandum simile debitum, seu fundamentum eius: ac subinde non esse contra iustitiam occultè, vel palliatè v#dition# facere, ne gabella petatur, vel tr#sire limina regni per loca in via, aut int# pestiuis horis, propter non soluenda vectigalia. Ac denique solum obligare has leges ad soluenda h#c tributa, si exactor, seu publicanus occurrat, & petat, vel ad summum ad non decipiend# illum si interroget pr#sertim cum iuramento. Hanc sententiam à fortiori ten#t[2599] Angel. & Nauar. allegati c. 11. & latius, ac expressius idem Nau. in c. *Fraternitas*. 12. q. 2. à n. 21. verum est, ibi magis #cedere argum#tando, quam defini#do, quia non #fecit opus, satis tamen indicat sent#ti# su#.[2600] Eandem tradit latè Tab. verb. *Pedagia*. n. 8. & 9. Medin. 1. 2. q. 90. ar. 4. Henr. tom. 1. lib. 7. de Indulg. cap. 36. §. 5. litera D. vbi refert Soncinat. & Parladorium. Inclinat etiam Soto lib. 3. de Iustit. q. 6. ar. 7. in fin. **[546]** Fundamentum præcipuum huius sent#tiæ est consuetudo, quæ potest interpretari, & moderari legem, & eadem ratione potest moderari quotam stipendij ta xatam per legem, sicut videmus in quota decimarum, nam licèt pars decima sit, quam lex canonica statuit, nihilominus ipsamet lex canonica declarat, id intelligendum esse, nisi obstet consuetudo, quæ præualere potest; ergo multo magis potest in præsenti.

C#firmatur, quia aliàs omnes, qui in **[sect. 3]** casibus insinuatis non soluunt tributa, obligandi essent ad restitutionem, quia peccar#t contra iustitiam, consequ#s est grauissimum onus, & moraliter impossibile, imò etiam est contra consuetudinem, non tantum pœnitentium, sed eti# confessor# eruditorum, vt Nauar. refert. C#firmatur sec#dò, quia hoc modo fi#t leges istæ tolerabiles, & humanæ, qu# alioqui essent nimis onerosæ, & difficiles ad obseruandum, & aliunde hoc etiam sufficit ad finem talium legum: nam Principes hoc modo recipiunt sufficientia stipendia, & subsidia, & si interdum defraudantur, postea per executionem p#narum fit compensatio: ergo.

Secunda opinio esse potest distingu#s inter leges obligantes ad soluenda pe **[sect. 4]** [2601]dagia, seu vectigalia. Nam quædam procedunt ex antiqua consuetudine, cuius ini ti# ignoratur, & hæ indistinctè obligant in conscientia ad solutionem talis tributi sine fraude, vel occultatione, licet non petatur, quia præsumuntur omni ex parte iustæ, iuxta cap. *Super quibusdam,* de Verbor. signific. & propter alias rationes, quas in sequenti sententia afferemus, & in his tributis maximè sunt efficaces, & in hac parte c#ueniunt auctores statim allegandi in hac, & sequenti opinione. Aliæ verò sunt leges imponentes noua pedagia, siue scriptæ sint, siue ex c#suetudine, de cuius initio constet. Et de his subdistinguitur: nam si certo constet, talia tributa esse iusta ex omni parte, & c# ditione, tunc etiam obligabunt illæ leges ad solutionem absque pr#uia exactione, vel petitione, propter idem fundamentum; si verò non constet de iustitia earum non obligab#t cum illo rigore. Quin potius si certo constiterit esse iniustas non obligabunt vllo modo, per se loquendo, sed ad summum ratione scandali vitandi, quando aliter solutio tributi caueri n# potest. Si autem nec de iustitia, nec de iniustitia constet, tunc etiam non obligant in conscientia ad solutionem, saltem si tribut# non petatur, & absque violentia, vel deceptione vitari non possit.

Hæc sententia licet non tam distinctè **[sect. 5]** explicetur ab auctoribus statim citandis, merito tamen potest illis tribui, quia simpliciter asserunt ad soluenda hæc noua pedagia neminem obligari, nisi cui constiterit de illorum iustitia, satisq#ue esse ad excusation#, vt de illa non constet, ac subinde, vt res sit dubia. Quod ego moderor, & interpretor, donec petantur, vel vbi eorum exactio sine vi, aut frau de vitari non potest. Tenet autem illam[2602] sententiam Gabr. 4. d. 15. q. 5. concl. 7. & Syluest. verb. *Gabella.* 3. q. 3. n. 9. & q. 14. n. 29. Caiet. verb. *Vectigal,* in fine, inclinat etiam Driedo d. lib. 2. de Libert. Christia. c. 5. versus finem, Armill. verb. *Gabella.* n. 18. Aragon. 2. 2. q. 62. ar. 3. Inclinat Cordub. in Sum. q. 95. dub. 1. Medin. d. c. 13. Fundantur primo hi auctores, quia noua pedagia, & vectigalia in iure præsumuntur iniusta, & reprobata c. *Quanqu#,* de C#sib. in 6. ergo si certo non constet[2603] de illorum iustitia, vnusquisque potest pr#sumere de illorum iniustitia, ac subinde tuta conscientia illa non soluere, salt# nisi petantur. Confirmatur, quia in dubio melior est conditio possid#tis, sed subditi possident res suas; ergo in dubio non tenentur offerre tributum, cum aut# non sunt certi de iniustitia tributi, eo ipso dubitant de iustitia tributi; ergo.

[sect. 6] [2604]

Tertia sententia sine distinctione affirmat, has leges tributorum iustas obligare ad soluendum tributum, etiamsi non petatur. Ita tenet Hostiensis in S#ma tit. de Censibus. §. *Ex quibus causis,* in fine, & reprobat distinctionem de antiquis, & nouis vectigalibus, quam dicit fuisse Raimundi. Idem Anton. 2. part. titul. 1. cap. 13. §. 8. Bertachin. referens plures in tractatu de Gabellis. p. 9. n. 1. & 3. Sequitur Couarr. in Regul. *Peccatum.* 2. part. §. 5. num. 5. & dicit esse communem Canonistarum in capite *Innouamus,* de Censibus, tenet etiam Castro libr. 1. de Lege pœnal. cap. 10. Medin. C. de Restitution. quæst. 13. & 15. Ledesm. 2. p. 4. q. 18. art. 3. dub. 10. in fine, Nauarr. libr. 3. de Restitution. cap. 1. num. 263. **[547]** Fundamentum est, quia lex iusta obligat in conscientia, vt impleatur, nullo admonente, sed lex tributum impon#s est iusta, vt supponimus; ergo obligat ad solutionem nullo etiam petente. Sed ait Barthol. de Medin. non teneri externos scire leges regni. Respondeo in primis hic non tractari, an ignorantia excuset vel an interuenire

possit, sed explicari obligationem, quam per se imponit talis lex. Deinde dico, extraneos tenerisal tem ad procedendum via Regia sine fraude, & tunc si nullus petat, probabiliter poterunt præsumere, nullum deberi tributum, & inde excusari: regulariter verò res est adeò nota in huiusmodi locis, vt vix possit probabilis ignorantia interuenire.

Secundo probatur eadem sententia, **[sect. 7]** quia tributum iustum est ex iustitia debitum, sed vnusquisque tenetur soluere debitum iustitiæ, etiam si non petatur, ergo. Dicet forte aliquis, non esse debitum ex iustitia, sed ad Summum ex obedientia legis. Sed hoc plane falsum est, & contra omnes Doctores, qui fatentur, hanc obligationem soluendi tributa, vbi interuenit, esse iustitiæ. Et supra id probatum est ex Rom. 13. & idem sumitur[2605] ex illis verbis Christi, *Reddite quæ sunt Cæsaris, Cæsari.* Matth. 22. Agebat enim de redditione tributi, & significat esse reddendum instar rei alien#. Item quia tributum est debitum per modum stipendij iusti, quod ex iustitia debetur, sicut de decimis suo loco diximus; est autem eadem ratio cum proportione in præsenti. Denique lex humana non obligat immediate ex sola virtute obedientiæ, sed reponit actum in propria specie virtutis iuxta materi# capacitat#, & motiuum, seu rationem præcipiendi; hic autem materia legis imponentis tribut# est materia iustitiæ, & ratio præcipendi est, vt seruetur æquitas subditorum ad Principem, & ad onera eius, ac regni sustentanda; ergo talis lex non ex obedientia tantum, sed ex iustitia obligat. Præsertim, quia Principes intendunt obligare quantum possunt secundum exigentiam materiæ, possunt autem ex iustitia obligare, ergo.

Dices, hoc esse verum, si lex ipsa ex **[sect. 8]** pressèpræcipiat soluere tributum, nulla expectata petitione; leges autem tributorum non ita ferri, & ex benigna, & consueta interpretatione non id præcipere sed tantum vt petita soluantur. Sed con tra hoc est primò, quia etiam id, quod assumitur non est vniuersaliter verum. Nam in l. 5. tit. 7. partit. expressè pr#ci[2606]pitur mercatoribus, vt via recta incedant per loca, vbi solent tributa exigi, & veritatem aperiant, nihil occultando, & mult# leges similes habentur in noua recopilatione lib 9. tit. 19. l. 13. 14.[2607] 18. & 32. vbi afferentes merces obligan tur per certas vias incedere, & per definitas partes ingredi, & emptori pr#cipitur manifestare contractum, vel certum fieri de solutione Gabellæ, & in l. 9. & 10. tit. 1. lib. 6. Ordinat. statuitur, vt[2608] transmittens merces per loca publica, si nullum inueniat custodem petentem vectigal, non incurrat pœnam, etiamsi transeat sine solutione vectigalis, & nihilominus teneatur ad illud soluendum: vbi satis apertè declaratur, legem obligare ad soluendum tributum, etiamsi non petatur.

Præterea dicimus; etiam si lex non de **[sect. 9]** claret expresse, vt tributum non petitum soluatur, sed simpliciter vt soluatur, id satis esse, vt in conscientia sit reddendum, etiam si non petatur, quoties lex non concedit expresse hanc moram, vel coarctat, ac limitat expressè præceptum, quod certè nunquam facit. Assumptum probatur primo, quia sine dubio hæc est mens Principum; nam intendunt plenè, & integrè obtinere tale tributum, & intendunt obligare quantum possunt. Secundo, quia materia ipsa postulat hoc genus obligationis, vt ost#sum est, quia est materia iustitiæ, & debiti soluendi; ergo si lex simpliciter præcipit, simpliciter etiam obligat. Nec licet nobis ali quid addere legi, quod ipsa non addit, neque in materia legis habet fundam#tum: supponimus enim tributum sine tali conditione esse æquum, & iustum, alias nulla esset qu#srio. Denique neque consuetudo sufficit ad talem moderation# admittendam. Quia illa consuetudo (si est) non

est talis, vt possit derogare legi, quia non est vidente, & conniuente Principe, sed potius resistente, & puniente omnes, qui se occultant, aut alio modo vectigalia defraudant.
In hoc puncto, cum ius videatur clarum, **[sect. 10]** **[548]** difficillim# est de facto ipso definitum iudicium ferre, & inter #nes auctoresvix est vnus, qui generaliter loquatur, sed fere omnes vel addunt limitationes plures, vel loquuntur sub conditione, & ita vix potest absoluta resolutio ex illis colligi. Varios ergo gradus iustitiæ in his legibus distinguo. Primus sit legum, de qua rum iustitia ex omni parte certò constat, moraliter loquendo. Secundus extremè contrarius, earum legum, de quarum iniustitia certo, vel probabilioribus coniecturis constat, quia nimirum constat deficere in tributo aliquam ex conditionibus necessarijs ad iustitiam eius. Hæc enim est differentia inter iustitiam, & iniustitiam, qu# solet esse inter bonum, & malum, quia bonum ex integra causa: malum ex quocunque defectu, & ita vt constet, legem tributi esse iustam, necesse est, vt constet omnes conditiones in illo concurrere, vt autem constet esse iniustam, satis est, vt constet vnam defice re. Tertius gradus est medius, scilicet, quando non constat, de iniustitia, neque de iustitia tributi, quod potest contingere dupliciter, scilicet, vel negatiuè omnino, quia nec est ratio ad præsum#dam iniustitiam, neque etiam de iniustitia constat, vel quia pro vtraque parte sunt coniecturæ, & probabiles rationes, neutra tamen constat.
Dico ergo primò, leges iust# simplici **[sect. 11]** [2609] ter imponentes tributa, licèt non declarent, quomodo soluenda sint, per se, & natura sua obligant ad solu#dum tributum, etiam non petitum; qu#ndo de iustitia legis sufficienter constat morali modo. Hanc conclusionem pr#cipuè intendunt auctores secundæ sententiæ & eam plane confitentur, ac pr#mittunt, Caiet. Gabr. Syluest. Soto, Dried. Cordub. & Aragon. Et conuincitur rationinibus factis in probatione tertiæ sent#ti#: neque contra illam aliquid obijcitur in priori opinione, quod alicuius momenti sit, quodue inter probandam tertiam sententiam non sit solutum. Imò certè etiam Angel. Nauarr. & alij non videntur hoc ius negare, quia non negant in Principe potestatem ad præcipiendum hoc modo tributum; nec eti# dicunt, absolutum imperium vt soluatur tributum, non sufsicere quoad vim verborum ad hanc obligationem, quæ in ipsa materia talis imperij intrinsecè inclusa est nisi ob eam causam aliunde excedatur in #quitate iustitiæ. Et hæc est ratio à priori huius partis, videlicet legem hanc simpliciter latam, simpliciter obligare supposita potestate ferentis legem, & æquitate ex parte materiæ: nam ex parte verborum nihil amplius requiritur, neque ex vi significationis eorum alia conditio intelligitur, nec ex declaratione iuris, neque ex vi alicuius consuetudinis iust#, & toleratæ à Principe, maximè in his tributis, de quorum iustitia constat. Neque in terminis huius conclusionis inuenio aliam differen tiam inter antiqua, & noua tributa, nisi quod antiqua, quorum initium ignoratur, supponuntur esse talia, vt de eorum iustitia satis constet, nec possint rationabiliter in dubium reuocari, quia pro[2610] illis stat præs#ptio iuris, & de iure. Imo potius videntur ipso iure appprobata in dicto capite, *Quod super his:* Nam qua ratione sunt approbata quoad auctoritatem, eadem censeri debent approbata quoad causam, & formam. At verò tributa noua, qualia censentur omnia, quorum initium cognoscitur, non sunt semper iusta, nec esse supponuntur, nisi probentur: si tamen de eis constet sufficien ter esse iusta, in eis procedit assertio eodem modo, quia procedit in eis eadem ratio.

[sect. 12] [2611]

Dico secundo. Leges tributorum, qu#do constat esse iniustas, non obligant ad soluenda tributa, non solum antequam petantur, sed etiam si exigantur. In hoc #nes conueniunt, &

ratio est clara; quia si lex est iniusta, etiam petitio tributi; ergo non potest magis obligare petitio, quàm lex. Imo hinc sequitur primò, peccare grauiter, & teneri ad restitutionem, non solumprincipes fer#tes tales leges, & accipentes talia tributa, sed etiam ministros illa exigentes, si illis constat de iniustitia legum. Sequitur secundo, omnes illos incurrere in censuram Bull# Cœn# Domini, vt circa illam declarauimus in 5. tomo, disp. 21. sect. 2. num. 35. & 43. Tertio sequitur, personas illas, à quibus talia tributa exiguntur, posse licitè non soluere tributum, tum se occultando, tum etiam resistendo aliquo mo do, quantum sine graui rixa, & scandalo possint, quia eius defensionis natura-**[549]**le est. Possunt etiam vti amphib#logijs ad non reuel#dam veritatem, quia iniustè interrogantur, & non tenetur respondere ad mentem interrogantis. Mentiri autem non possunt, & multo minus peierare, si autem id faciant, licet peccent contra veritatem, vel religionem, non tamen contra iustitiam, & ideo nihil restituere tenentur. Sequitur quarto, eos, qui coguntur soluere talia tributa, posse alia via reparare damnum, vel non solu#do alia tributa iusta, si occasio detur, vel alio simili modo occulto, sine vi, & rapina, recompensationem faciendo ex bonis Principis, vel eius, qui per iniustitiam tributum extorsit. Hæc omnia patent ex generalibus regulis de restitutione, quæ in suo loco latius tractantur.

Est autem circa hanc assertionem distingu#dum inter iniustitiam tributi ex **[sect. 13]** parte imponentis, vel ex defectu alterius conditionis. Quando enim lex ita est in[2612]iusta ex parte imponentis tributum, vt constet, illum nullam habere potestatem, nec facultatem ad imponendum tributum, tunc tributum omnino est nullum, & maximè reprobatum, & iniustum, & ideò talis lex, nec ad totum, nec ad partem obligare potest. Si autem in imponente sit absoluta potestas, & iniustitia legis posita sit in abusu, & excessu talis potestatis; tunc consideranda est qualitas excessus, & quoad id non obligabit lex, quoad alia vero, quæ separabilia, & diuisibilia sunt, poterit obligare, sic enim vtile per inutile non vitiatur. Vnde si excessus solum sit in ext#sione ad personas exemptas, lex non obligabit illas, poterit tamen alias habiles obligare, vt si Rex in suo regno iusta ex causa tributum ponat, præcipiatque ab omnibus etiam Clericis solui, non obligabit Clericos, obligabit tamen alios. At verò si excessus sit in defectu causæ, considerandum est, an omnino causa desit, vel solum excedatur in proportione tributi respectu caus# quoad qu#titat#, quia scilicet, plus exigitur, quàm necessari# sit. Et in priori casu quando causa omninò deest, omnino etiam nulla est obligatio; quando vero iniustitia tantum est in excessu oneris, tunc obligat lex ad soluendum tributum in quantitate moderata arbitrio boni viri; excessus verò poterit sine peccato subtrahi, vel compensari, interim soluendo totum, & interim totum negando, prout nec essari# fuerit ad recuperandum excessum. Id#q; cum proportione seruandum est, si iniustitia solum sit in proportionali distributione: nam tunc poterit, qui plus iusto grauatur, minuere tributum in ea parte, in qua grauatur iniustè, tenebitur tamen aliquid soluere secundum debit# proportionem, si in reliquis conditionibus constet tributum esse iustum, quia lex iniusta solum non obligat in eo, in quo facit iniustitiam, in alio vero potest obligare, quia non est omnino nulla, & vnum est ab alio separabile.

Quid agendum in dubio.

Dico tertiò. Quando tributum est nouum, & non constat Principes habe **[sect. 14]** re potestatem ad imponendum tributum, quamuis non constet carere illa, non obligantur

subditi illa lege ad soluendum tributum: si verò constet, Principem habere potestatem ad imponenda tributa ge neratim, licèt in particulari tributo n# constet seruari omnes conditiones ad illius iustitiam requisitas, lex tributi obligabit subditos ad solutionem tributi, d#modoñ constet de aliqua iniustitia tribu ti, seu de defectu alicuius conditionis ad illius iustitiam requisitæ. Prior pars huius assertionis est iuxta mentem auctorum secundæ sententi#, eamq, à fortiori admittent auctores prim#, de auctoribus autem tertiæ sententi# solum dicere possumus, illi non contradicere, quamuis, nec illam affirment. Ratio igitur illius partis est, quia primum fundamentum iu stitiæ in tributis est potestas Principis, & obligatio, qu# inde in populo resultat ad contribuendum pro illius stipendio; ergo si dubitatur de iustitia tributi in hoc fundamento, cessat omnis ratio pr# sumendi iustitiam in illo, ac subinde talia tributa præsumuntur iniusta. Et in eis maximè procedunt rationes tertiæ opinionis; procedit etiam illa regula, *In dubijs melior est conditio possidentis,* quia tunc subditi possident sua bona, & suam libertatem, & non sunt certi de subiectione, in hac parte debita Principi. Posset autem hic casus contingere præcipuè in quibusdam Principibus temporalibus, qui non sunt supremi, sed recognoscunt superiorem, & nihilominus sibi **[550]** vsurp#t potestatem imponendi tributa titulo consuetudinis, vel alio simili. Si enim non constet, talia tributa esse approbata à supremo Principe, vel cum illius facultate, & licentia esse imposita, non est, cur pr#sumatur iusta, & ita in his credo maximè procedere tertiam sententiam. Hæc verò pars non minus procedit ante petition# tributi, quam post illam; semper enim est eadem ratio excusationis, nec petitio præsumitur magis iusta, quam impositio, & ideò non mutat rationem iustitiæ.

Altera pars videtur esse contra plu **[sect. 15]** res auctores allegatos in secunda sententia, veruntamen in illa particula *non constet,* potest esse multiplex sensus, & inde fortasse est varietas in modo loquendi auctorum. Primo ergo dicitur non constare quod non scitur clara, & euidenti ratione vel physica, vel morali, & in hoc sensu certavidetur illa pars, quia non oportet, vt subditi cum euidentia, vel certitudine sciant, Principem obseruasse omnes conditiones iustiti# in ferendo tributo, vt teneantur illi parere: Tum quia licèt Princeps habeat hanc certitudinem, & euidentiam, est moraliter impossibile, vt omnes subditi illam assequantur, contra rationem autem esset; aliquid moraliter impossibile postulare, vt lex iusta obliget: Tum etiam, quia si hoc verum esset, ferè omnes possunt excusari à solutione tributorum. Non est ergo satis, vt non constet per euidentiam. Potest vero latius illa particula sumi, & cum hac negatione alia coniugi, scilicet, vt neque per rationem probabilem constet de iniustitia tributi, & dicatur non constare, quod nec certo, nec probabiliter cognoscitur, ex qua negatione oritur dubium negatiuum. Et in hoc sensu dico, aliud esse loqui de Principe, aliud de subdito, & aliud de solutione tributi. Princeps ergo si cum simili dubio tributum imperet, agit iniustè, vt suprà dixi, quia agit temere, & onerat subditos sine iusta causa. Et ita in illo maxime habet locum, quod dicitur in cap. *Peruenit,* de Censibus, quòd census ignorantiæ nullo iure probatur, Princeps itaque debet nosse iustam causam tributi, & illam reddere quando oportuerit. Vnde si subditis constet, Principem cum illo dubio im perasse tributum, non tenebuntur soluere, etiam si nesciant, an re ipsa intercesserit sufficiens causa, necne, quia satis est, quod sciant, tributum esse iniustum. Vnde t#c non potest dici tantum negatiue, non constare subditis de iustitia tributi: nam positiuè etiam constat, illis de iniustitia tributi, & ideo talis casus non ad præsentem consuetudinem, sed ad pr#ced#tem spectat.

At vero subditus qui nescit, Princi **[sect. 16]** pem non habuisse causam, vel dubitasse de causa, sed solum ignorat, an habuerit causam, vel quam habuerit, & consequ# ter solum est dubius negatiuè de causa, vel iustitia tributi, tenetur ad soluend# tributum. Probatur ex generali regula quòd subditus tenetur obedire pr#lato præcipienti, non solum quando certus est, non esse contra Dei præcetum, quod homo iubet, sed etiam quando, *Vtrum sit, certus non est,* vt dixit August. 22. c#tra[2613] Faust. cap. 75. cap. *Quid culpatur.* 23. q. 1. Nec video, cur sint ab hac regula excipiendæ leges tributorum, cum ali# possint esse, vel æquè, vel magis oneros#, & cum possit esse æquè onerosum Principi, si illi non soluantur tributa, & cogatur militare, vel alio modo seruire Reipublicæ sine necessarijs tributis. Ad quod maxime iuuat, quod de Apostolica Sede dixit Carolus Imperator, Licet vix ferendum ab illa Sancta Sede imponatur[2614] iugum, *Tamenferendum est,* cap. *In memoriam.* d. 19. Hæc enim sententia in quolibet Principe superiore cum proportione, & intra suam men suram locum habet; præsertim cum tributum non possit dici intolerabile iugum, solum quia causa eius à subditis ignoratur. Prætereà sæpissime potest causa tributi esse occulta, & tamen esse iusta, neque tenetur semper Rex causam propalare, imò interdum tenebitur occultare ad negotij expeditionem. Regulariter etiam non potest causa innotescere omnibus, & singulis subditis, quia vel non sunt capaces, vel quia non omnibus vacat causas tributor# examinare, & agnoscere; imò de facto fortasse sunt multa tributa iusta, quorum causas non agnoscunt multi viri prudentes, & docti, nedum omnes rustici. Atque h#c ratio eodem modo vrget de iustitia tributi, quatenus pendet ex forma. Qui enim fieri potest, vt om-**[551]**nes subditi informentur, & cognoscant, an in tributo sit aliqua inæqualitas ratione im proportionis, seu iniust# distribu tionis, cum hoc vix possit à sapientibus iudicari, & pendeat ex innumeris circunstantijs? Ergo vt lex tributi obliget, postulari non potest passiua scientia, vel probabilis cognitio de iustitia tributi, quoad has omnes conditiones, sed satis est, quod constet esse imperatum à legitimo Principe, & quod non constet iniustitiam continere.

Et confirmari hoc potest ex cap. *Super quibusdam.* de Verbor. signif. vbi quatuor **[sect. 17]** [2615] genera tributorum dicuntur non, prohi bita, scilicet, imposita ab Imperatore, Rege, Concilio, seu Papa, & antiqua ante hominum memoriam, sed in hoc quarto membro, si constat tributum esse ita antiquuum, præsumitur legitimum ex parte causæ, etiam si ignoretur, vt su[2616]prà dictum est, & est communis sententia ibi, & in cap. *Peruenit,* de Censib. ergo eodem modo reliqua præsumenda s#t habere iustam causam, eo ipso, quod ponuntur à Principe legitimo, nisi contrarium constet. Probatur consequentia, quia illa quatuor æquiparantur quoad hoc, vt non sint interdicta. Ratio etiam hoc suadet, quia præsumptio est pro superiore, dum contrarium non constat. Præsertim quando constat, vel creditur, Principem non temerè processisse, sed consueto consilio vsum fuisse: tunc enim magna ratio est præsumendi iustam habuisse causam, licèt à priuatis subditis ignoretur. Et itanon obstat huic senten[2617] tiæ dictum cap. *Peruenit,* dum reprobat census ignorantiæ, tum quia loquitur de ignorantia eius, qui tenetur scire, & causam reddere, tum etiam quia non potest dici omnino causam ignorare, qui scit, legem tributi esse latam à Principe, de quo tenetur pr#sumere ex causa moueri, dum sibi aliud non constat. Et hoc videtur mihi sensisse ibi Panormit, cum Innoc, dum ait, quando constat de debito census, licet causa ignoretur, esse sol uend#, *Et idem,* inquit, *vbi constaretde statuto, vel priuilegio indulto habenti potestatem sufficit enim confessio, & haberi potest pro causa.*

Et similiter non obstat dictum capit. **[sect. 18]** *Quanquam,* de Censib. in 6. quia in eo non dicitur, noua tributa, vel pedagia præsu mi iniusta, sed regulariter reprobari iure canonico, & ciuili, quod dictum est propter pedagia non imposita legitima potestate, vt supra cum Glossa declarauimus ex ipsis iuribus canonicis, & ciui libus, in quibus pedagia reprobantur. Pedagia autem à legitimo Principe imposita nullo iure canonico, vel ciuili reprobantur vllo modo, nedum regulariter. Neque est verisimile, ius canonicum, vel ciuile hanc notam inurere Principibus legitimis, vt pr#sumat, regulariter esse iniqua noua pedagia ab eis imposita; ergo ex vi dicti cap. *Quanquam,* non[2618] possunt talia tributa præsumi iniusta; ergo nulla est probabilis ratio id præsumendi; quando autem nulla subest ratio pr#sumendi legem esse iniustam, & constat latam esse à legitimo Prælato, profecto obligat. Vnde etiam non recte applicatur hic illud principium, Quod in dubijs melior est conditio possidentis, quando duo possident aliquo modo, & in casu dubio alter est necessario priuandus re, quam possidet, vel iure suo, melior est conditio eius, qui habet maius ius, & pro quo magis præsumitur, ita verò est in præsenti casu. N# sicut subditus possidet suam pecuniam, ita Princeps possidet suum ius imperandi, & obligandi subditum, quod est maius, & excell#tius, & pro illo magis pr#sumitur, & h#c est ratio, ob quam præceptum superioris præfertur dubitationi subditi, licet videatur possidere res suas, aut libertatem suam, vel actiones suas; ita ergo in præsenti dubio pr#fertur Princeps subdito, cum eadem ratio militet, nec possit Respublica aliter c# uenienter gubernari.

Tertio modo potest illa particula. **[sect. 19]** [2619] *Non constat,* excludere tantum euident# scientiam, manente probabili iudicio, & cognitione, & ita erit difficilior asser tio, quia licitum est vnicuique homini operari iuxta probabile iudicium, vt est communis doctrina, quia non potest ho mo regulariter loquendo, certior# cog nitionem de rebus assequi; ergo si subditus habet probabiles rationes de iniustitia tributi positi à legitimo Principe, potest illud non soluere, & se indemn# seruare: & ita sentiunt allegati auctores, & declarat expressius Nauarra. lib. 3. de Restit. cap. 1. num. 267. & sequitur Lessi. lib. 2. cap. 33. dub 8. nu. 64. Sed non **[552]** videtur posse hoc indistinctè affirmari. Et in primis suppono, in ipso Principe non requiri euidentiam caus#, seu tribu ti, vt illud iustè imperet, sed satis esse, vt post prudentem consultation# probabiliter iudicet, causam, & impositionem esse iustam, vt ijdem auctores fatentur, eo quòd frequenter impossibile sit hominibus certiorem assequi, & maximè in his rebus moraliter, quæ ex coniecturis, & innumeris circunstantijs p#dent. Duobus ergo modis potest subdi[2620]tus contrarium probabiliter opinari. Primo habendo definitum iudicium probabile de iniustitia tributi ex defectu causæ, vel form#, & ignorando omninò, an contrarium probabile sit, vel an Princeps ductus fuerit probabili iudicio in lege ferenda. Et quando subditus hoc modo est affectus, & instructus, verum censeo, posse lequi suum probabile iudicium, quia tunc humano, & morali modo loquendo, illi constat, legem esse iniustam, cum de illa habeat definitum iudicium opinatiuum, seu probabile, sine resisten tia contrarij, vt sic dicam. Neque in eo casu tenetur præsumere pro iustitia Principis, quia non tenetur tantum deferre auctoritati Principis, vt contra propri# iudicium probabili ratione fundatum, sine alia ratione probabili pro illa pr#sumat.

Alio vero modo potest subditus ita opinari iniustam esse tributi impositio **[sect. 20]** nem, vt nihilominus iudicet contrarium etiam esse probabile, & tunc censeo, non posse excusari ab obligatione legis propter illam probabilem opinionem. Primò quia licet illud iudicium sit probabile speculatiuè, nihilominus practice potest certè iudicare, legem esse iustam,

quia vt hoc sit certum satis est, vt constet, legislator# ductum esse, vel certè duci potuisse probabili, ac sufficiente ratione ad illam ferendam; ergo obligatur subditus ad parendum tali legi, quia non potest dari bellum iustum ex vtraque parte. Neque obstat, quod interueniente ignor#tia dari possit, quia hoc habet locum vbi cætera sunt paria; hic autem non est ita, quia cæteris paribus præfertur ius superioris, maximè quando practicè constat, illum iuste præcipere. Confirmatur primo ex dictis, quia quando dubium est negatiuum, est etiam ignorantia æqualis iustitiæ, & iniustitiæ, & nihilominus subditus cogitur obedire, vt ostensum est; ergo à fortiori quando est iudici# speculatiuum æquale pro vtraque parte, debet practicè præferri ius superioris: est enim eadem ratio, vel maior. quia in præsenti certo costat practicè de iustitia legis; ibi autem neutrum constat practicè, vel speculatiuè, sed præsumptione tantum agitur. Confirmatur secundo, quia alias in omnibus legi bus idem esset dicendum, & ita quotiescunque subditus probabiliter iudicaret, Pr#latum iniustè præcipere, etiam si sibi constaret Pr#latum duci iudicio probabili, & sufficiente, posset illi non obedire, qu# esset nimia licentia, & multam confusionem, & scandala pareret. Tandem illud principium de vsu opinionis probabilis hic non rectè applicat#, quia non semper opinio probabilis speculatiua de qualitate materiæ, vel de causis, aut effectibus eius, sufficit ad licit# vsum eius in praxi, quando in c#teris n# est æqualitas, vt quando in re ipsa semper subest periculum, quod imprudenter suscipitur, vel quando sit contra aliquod maius ius. Vt licet quis probabiliter opinetur, rem, quam alius possidet, esse suam, non potest sua auctorita te illam surripere, quando conscius eti# est, alteri non deesse rationem probabi lem ad retinendam illam, quia tunc n# potest applicare ad opus prius illud iudicium probabile, cum sciat in simili euentu meliorem esse conditionem possidentis, ita ergo est in præsenti, quia superior est hic præferendus tanquam possidens principalius ius, vt de clarauimus. Vt ergo contraria sententia in praxi sit secura, videtur intelligenda, quando rationes contra iustitiam tributi sunt valde vrgentes, & pr#sertim si iuuantur publico rumore, & fama, vel suspicione etiam virorum sapientium, vel quando ali# circunstanti# concurrunt, de quibus in sequenti conclusione dic#.

Possit ne aliquando non solui tributum nisi petatur.

Dico quarto. Regulariter, ac per se **[sect. 21]** loquendo, quoties lex tributi obligat in conscientia, etiam obligat ad illius so-**[553]**lution# antequampetatur, & è c#uerso, quando non obstante lege, iuste excusat# subditus, non soluendo tributum, si non petatur, potest etiam se occultare, ne petatur, vel non fateri veritatem, si absque mendacio valeat, imò licèt mentiatur, vel petieret, aut resistat, non aget contra iusti ti# denegando tributum, etiam si alias peccet. In aliquo verò casu accidere potest vt lex licèt simpliciter imperet solution# tributi, non obliget, donec petatur, & tunc re vera obligat in conscientia ad soluend# sine resistentia, vel etiam ad veritat# prodendam, si de illa quis interrogetur ab exactore tributi. Tota hæc assertio fere sequitur ex dictis, sol#q; vltima pars aliquam declaration# postulat. Probantur ergo reliquæ partes, quia si constat sufficienter, tributum esse #ni ex parte iustum, lex per se obligat ad solutio n# nulla expectata petitione, vt in prima assertione dictum est, si vero constat de iniustitia tributi, lex non obligat etiam si petatur, vt probant adducta in assertione secunda. Siverò sit status medius, seu dubius, inspiciendum est, per quæ principia possit, & debeat reduci ad certitudi nem practicam, vel obligationis, vel excusationis, iuxta dicta in tertia assertione. Et quando non obstantedubio manet practica obligatio, non solum est ad soluend# petitum tributum, sed simpliciter ad soluendum,

quia est obligatio ad seruandam legem, & lex per se ad hoc obligat. Si verò è c#uerso ex dubio nascitur excusatio, no solum erit ad non soluendum, quod non petitur, sed etiam licètpetatur, si c#mode fieri possit, quia excusatio illa simpliciter est ab obligatione legis; ergo loqu#do per se, ac regulariter non est differ# tia inter obligation# ad soluendum tributum post petitionem, vel sine illa.

Nihilominus declaratur vltimapars: **[sect. 22]** nam contingerepotest, vt aliquod tribut# absolute spectatum censeatur nimis graue, & in suspicionem iniustiti#veniat, ita vt communiter subditi male de iustitia illius opinentur, & nihilominus, quòd cum illa moderatione, scilicet, quod tributum peti debeat, & alias non censeatur obligare, reputetur tolerabile, & facile admittatur. Ergo nihil obstat, vt in tali casu lex non obliget ad ferendam solutionem, obliget autem ad parend# exigenti. Duobus autem modis hoc accidere potest, vnus est, si tributi quantitas, vel ali# circunstanti# eius cogant ad ita interpretandam legem, vt iusta sit arbitrio virorum prudentum considerata proportione tributi ad res super quas imponitur, & ad personas, quibus imponitur. Neque obstabit, quòd verba legis id non declarent, aut quòd de tali intentione legislatoris non possit ex verbis legis constare, quia vt lex non sit exorbitans, licitum est restringere verba eius iuxta materi# exigentiam, & ita tunc talis interpretatio fit exigente iustitia, vt sic dicam. Et ita videntur sentire de Gabella, seu Alca[2621]uala Soto Medina, & alij. Neque etiam huic moderationi obstabit, quod tributi contributio sit cuiusdam debiti solutio. Nam hoc debitum non habet ex natura rei certam quantitatem, sed h#c taxat lex humana, & fieri potest, vt taxata cum absoluta obligatione sit nimia, & cum illa moderatione sit acc#modata.

Alio modo potest intelligi talis mo **[sect. 23]** deratio facta vi consuetudinis, in qua (vt dixi) Nauarr. maximam vim facit,[2622] & potest habere magnam, quando constat, vel probabilius est iuxta publicam formam, nimium esse grauatos subditos. Tunc enim consuetudo illa non potest dici irrationabilis, nec contra legem naturalem, quia non eo tendit, vt Rex priuetur debitis, & abundantibus stipendijs, sed vt non sint nimia, & vt populus commode possit illa soluere. Cur ergo talis consuetudo non habebit vim moderandi legem quoad moderationem tributi soluendi, quæ per eam fit? Neque etiam in eo casu obstabit defectus consensus taciti in Principe, qui semper resistit, & punit se occultantes, ne soluant. Hoc (inquam) non obstat, quia licet Princeps per moderatas pœnas semper resistat, ne subditi nimiam licentiam sumant, præsumi merito potest, illam coactionem esse pure pœnalem, & ad recompensandam illo modo tributorum diminutionem: nihilominus vero consuetudo habebit vim remittendi obligationem legis in conscientia, & Princeps vel non potest, vel n# debet in hoc ei resistere, quia leges humanæ debent esse moribus vt#tium accommodat#.

[554] Addo pr#terea, contingere posse, vt **[sect. 24]** de nullo tributo in particulari iudicari possit esse nimis graue, vel iniustum, eti# si lex obliget ad soluendum illud absolutè & absque petitione: & nihilominus, quod tot sint multiplicata tributa, vt ex eor# cumulo resultet onus nimis graue pro communi populo subditorum, & quod hoc moraliter constet ex effectibus, & ex publico clamore populi, & communi etiam prudentum iudicio. Tunc ergo habere poterit etiam locum dicta moderatio, quia si onus est nimium, parum re fert, quod vna, vel pluribus legibus, ac vijs exigatur. Ergo tunc poterunt subditi illa moderatione vti in vna, vel altera, occasione, cum c#modé potuerint; non vt sufficientia tributa non soluant (hoc enim nunquam licere potest, quia est contra naturalem iustitiam) sed vt cum moderatione iusta soluant, seque indemnes obseruent, vt habere possint, vnde semper iusta tributa persoluant.

Praxis in soluendis tributis declaratur.

Vltimo (quia potissima huius mate **[sect. 25]** riæ difficultas, & vtilitas est in applicatione huius generalis doctrinæ ad praxim) addendum est, ad iudicium ferendum in singularibus factis, & personis, necessarium esse in particulari ponderare c#di tiones personæ, an scilicet, diues sit, vel pauper, & an vnum, vel alterum tributum, vel multa ex diuersis capitibus, seu titulis soluere teneatur. Deinde conferre oportet facultatem, & condition# person# cum onere tributi, vel tributorum, & exp#dere, an respectu talis person# onus sit nimis graue, quia excedit facultat# eius, & lucra, vel redditus, quibus indiget ad sustentation#, vel person#, vel familiæ, vel status c#uenientis, ac moderati, attenta eius conditione, & qualitate. Quibus spectatis iuxta condition# inde resultant# poterit formari iudicium circa excusation#, vel obligation# soluendi tributa integrè, vel ex parte, & sub c#di tione, si petantur, vel absque illa. Nam in primis nunquam debet quis excusari ab omnibus tributis soluendis, nisi tanta sit paupertas, vt impotentia excuset; regulariter vero obligatio p#dendi tribut# Principi adeo naturalis est, & per se orta ex ratione iustiti#, vt non possit quis omnino excusari proprer apparentem iniustiti#, aut nimium grauamen tributorum. Nam esto aliqua essent iniusta, alia erunt iusta, & saltem antiqua semper pr#sumuntur iusta, & in cumulo tributor# semper includitur illa generalis ratio contribuendi ad dandum Principi iustum stipendium, & auxilium ad publicas expensas sui muneris.

Quia verò hæc contributio debet esse **[sect. 26]** proportionata personis, & non est ead# qu#titas absoluta iusta respectu omnium: ideò si in particulari constet respectu hu ius esse nimis grau#, & improportionatam, ex cusabitur quis à tanto, licèt non à toto, & ita poterit, vel tantum soluere ea tributa, quæ petunt#, si moraliter iudicatur, illa sufficere iuxta proportion# debitam, vel poterit soluere ea, quæ sine dubitatione sunt iusta, & alia vitare non propter solam dubitation# de illorum iustitia, sed quia omnia simul continerent impro portionem, qu# merito vitatur non soluendo ea, qu# minus certa sunt. Quanuis si ordo iste c#modè seruari non potuerit, & facilius sit occultare alia tributa, & ea soluere, qu# minus certa sunt, satisfa ciet quis suæ obligationi, illa soluendo, d#modo iusta quantitas tributorum persoluatur; nam ibi quædam tacita rec#pensatio interuenit. Vbi autem ex improportione ad personam, non apparet excessus, & solum agitur de iustitia, vel iniustitia tributi, regul# assignat# seruandæ sunt. Neq; obstabit huic iustæ considerationi, & prudenti iudicio, quod tributa p#d#tur publicano, qui illa conduxit, seu emit, quia propter contractum publicani cum Rege, non augetur debitum subditor# & publicanus subrogatur loco Regis, & ideo eo modo, & cum illis limitationibus vel moderationibus ad illum traseunt, quo debebantur Regi. Denique est optimum consilium, & moraliter necessarium, vt hoc iudicium practicum non fiat ab vno quoq; de ipso; tum quia non solet quis esse #quus iudex inpropria causa: tum quia non solent esse singuli subditi suffici#ter instructi ad hoc iudicium ferendum: vnusquisque ergo sequi debet consili#viri docti, & prudentis, seu confessoris. Qui regulariter, ac c#terisparibus, debèt inclinare subditum ab solutionem tributi præsertim ante factum, quia ius Regis de se & maius, & certius est, post factum ve-**[555]**ro facilius est, conuenire, vbi vtrinque fuerit dubitandi ratio, vt dixit Syluest. ver. *Gabella,* 3. q. 14. & fere alij sequuntur.

CAPVT XIX.

Vtrum leges humanæ irritantes contractum pœnales, vel onerosæ sint.

VNus ex effectibus legis humanæ est **[sect. 1]** [2623] irritare contractus, vt in superiori bus diximus, & nunc supponimus t# qu# manifestum ex vsu vtriusque iuris ciuilis, & canonici. Sic enim in conficiendis testamentis, & in contractibus minorum, & mulierum, & in bonis Ecclesiasticis, & in ipso etiam sacramento matrimonij aliquæ conditiones sunt iure humano requisitæ, sine quibus contractus non est validus ex vi eiusdem iuris humani. Ratio a#t cur hocpossit facere lex humana est, #a non repugnat legi naturali, & alioqui expedit ad commune bonum reipublicæ, vt talis potestas sit in republica, seu eius Principe. Prior pars constat, quia licet potestas contrahendi validè sit naturalis homini, tamen potest illa priuari, sicutpotest priuari libertate, neque id est contra ius naturæ præceptiuum, sed negatiuum, vt suprà lib. 2. declaratum est. Posterior autem pars constat experientia, quia ad vit#das fraudes, & alia inc#moda, sæpe hoc est necessari#, & ideò sicut data est reipublicæ potestas præcipiendi, ita & irrit#di act#. Item, quia pars c#muintatis est magis republic#, quam sua, & ideò habet ope rationes suas dependentes à republica, quando tales sunt, vt in commune bonum, vel d#n# cedere possint; ergo caput reipublic# habet potestatem in membra sua, vt possit operationes eorum irritare, vel modum eis præfigere, sine quo inualidæ sint, quoad morales effectus, qui per eas fieri possent. Ab hoc ergo effectu leges aliquæ irritantes denominantur, quæ secundum illam rationem specialem consideration# habent, quæ in hunc locum optimè cadit: nam propter illum effectum inter onerosas, & odiosas leges c#putantur, quia valde onerosum est homini, eius vol# tat# ita ligare, vt neque licitè, neque valide facere possit quod vult, & facere posset nisi in lege impediretur. Ad explicand# igitur harum legum obligation# oportet declarare quale sit hoc onus, & an su beat rationem p#næ: inde enim constabit, an hæ leges obligent ad modum p#nalium legum, vel mor alium: nam quod aliquo modo obligent, dubitari non potest, cum veræ leges sint, & intrinsecè includ#t omnia, quæ legi humanæ c#ueniunt ex vi generis, seu quatenus vera lex est.

In quæstione igit# proposita multi iu **[sect. 2]** [2624]risperiti censent, leges irritantes esse p#nales. Ita tenet Glos. in c. *Decet. §. Ordinarij.* ver. *Processus,* de Immunit. Ecclesist. in 6. sequitur Panorm. in c. vlt. de Fer. n. 18. Idem habet. Bart. in l. *Sanctio,* in prin. ff. de Pœnis, & plures alij. Et potest sumi ex c. *Super literis,* de Rescri. ibi *In suæ peruersita tis pœnam,* & ex l. *Turpia,* ibi, *Odio scribentis,* ff. de Lega. 1. vbi id notat Bald. Imò aliqui vocant hanc p#nam naturalem, & intrinsecam, vt videre licet in Decio. c. 2. de Constit. lect. 1. n. 5. cum Imol. in cap. vlt. de Rescri. circa Gloss. verb. *Personalibus.* Et ratio reddi potest, quia irritatio actus, quem homo suo iure, & naturali libertate pos setvalide facere, est non paruum grauamen, & nocumentum subditi; ergo non potest nisi in p#nam iustè imponi. Et declaratur, quia hæc annullatio non fit, nisi inhabilitando personam ad talem actionem, sed #nis inhabilitas personæ per legem inducta est qu#d# p#na; ergo, Confirmatur, quia si lex irritans non esset pœnalis, non esset restringenda, sed potius

extendenda, conse qu#s est contra communem omnium s#s#. Atque hinc inferunt aliqui eo ipso, quod lex ad dit aliam p#nam, censeri non irritare, ne bis eundem actum punire videatur, de quo pun cto in cap. 23. dicemus.

Alior# vero sententia est, leges irrit# **[sect. 3]** [2625] tes non esse p#nales, sed morales, seu per se directiuas c#munitatis. Ita tenet Ioan. And. in c. vlt. de Elect. in 6. Regula, *Odia*, de Regul. iur. in 6. in Mercurial. F#datur quia p#na solum est, quando lex diminuit patrimonium, aut tollit ius acquisitum, q# non fit in actus irritatione. Idem tenet Domin. in dict. c. vlt. de Elect. in 6. & id# sentit Feli. in d. c. 2. de Constit. n. 3. cit#s Innoc. in c. *Si verè,* de sent. exc#mu. vbi dixit, annullation# actus non esse naturalem p#nam. Sed dictum illud alium fortasse sensum habet, vt infrà capite dicam. Ratio autem pro hac sententia præter eam, quam tetigit Ioannes Andre. esse potest, quia p#na non est, nisi pr# cedat culpa, sed annullatio actus fit sine **[556]** culpa præuia; ergo non est p#na. Dices, p# nam interdum imponi sine culpa, licet non sine causa, vt suprà dicebamus de lege purè pœnali. Sed contra hoc, quia etiam loquendo hoc modo de pœna latè sumpta requirit culpam etiam lato modo, scilicet, ciuil#, seu in eo foro, in quo imponitur p#na, esto non sit necessaria culpa in foro Dei, at hic nulla culpa requiritur, etiam legalis. Vel aliter, quando ad p#nam non requiritur culpa, sed causa, necessarium saltem est, vt illa causa sit actus liber punibilis ex iusta causa, quia p#na non est, nisi propter actionem, vel omission# liberam; at nulla talis causa est necessaria ad irritand# actum, sed alia, quæ c#sideratur ex parte boni c#munis; ergo illa non sufficit, vt sit p#na. Confirmatur, quia alias #nis irregularitas esset p#na, quia est grauamen, quod non imponitur sine rationabili causa; conse qu#s autem est planè falsum.

Vera tamen resolutio est, irritation# act# **[sect. 4]** [2626] in proprio, ac necessario conceptu non includere, quod sit p#na, & ita sæpius n# esse p#nam, interdum vero posse veram ration# p#næ habere, H#c est resolutio c#mu nis, vt videre licet in Bald. in l. *Non dubi#* C, de Legib. Panor. in c. 2. de Constit. & melius decio. ibi lect. 1. Vt autem distinctè & in specie declaretur, aduerto, duobus modis posse irritari actum, primo directe aliquid constituendo, & præcipiendo, & solum per consequution#, seu indirecte # hib#do, & irritando, ita videre licet in lege dante formam actui, & per c#sequution# irritante actum factum sine tali forma. Exemplum optimum est in decreto Tridentini, sess. 24. circa contractum matrimonij: nam pro forma contractus posuit, vt fieret præsente parocho, & duobus testibus, & aliter factum irritauit. Simile ex#pl# est de lege requirente ad valor# testamenti talem numerum testium. Item de lege dante formam alienationibus rerum Ecclesiasticarum, Clem. 1. de Reb. Eccles. non alienan. & c. *Sine exceptione.* 12. q. 2. Item de dante formam eligendi c. *Quia propter.* de Elect. Alius modus directe irritandi act# est negatiuus, seu prohibitiuus actus c# verbis sufficientibus ad irritandum illum, talis est lex prohibens matrimonium inter consanguineos, vel affines intra quart# grad#, & irritans matrimonium clerici in sacris, aut Religiosi professi, similes. Hæc autem prohibitio ob triplic# causam, seu finem fieri potest. Primò per se propter commune bonum, quia ita expedit ad diuinum cultum, vel ad decentiam religionis. Secundo in fauorem aliquarum personarum, vt ad subueniendum fragilitati ear# vt fit per leges irritantes aliquos c#tractus minorum. Tertio in odium per sonæ, seu actionis eius, vt in legibus irritantibus acquisitionem Dominij in aliquibus do nationibus, vel acceptationibus. Aliqui addunt tertium irritandi modum per inhabilitat# personæ sicut solent Theologi explicare impedimenta matrimonij & professionis, & sicut, Conc. Trid. expresse declarauit factum

ab ipso esse in de creto edito contra clandestina matrimonia. Sed hic modus licet verissimus sit, in duobus pr#ced#tibus includitur, nec potest ab illis separari, si respectiuè sumatur. Nam quoties lex irritat actum, reddit subditi voluntatem inefficacem, & impotent# ad contrahendum, vel transfe rend#, aut acquir#d# dominium, vel quid simile, & hoc est inhabilitare actum ad c# trahendum; vel sic c#trahend#. Aliqu#do enim lex inhabilitat simpliciter personam ad actum aliquem in specie, vt inhabitat clericum in sacris, vel religiosum profess# ad c#trahend# matrimonium: ali quando inhabilitat respectiuè t#t#, vt ad contrahendum cum consanguinea, vel ad donand# extraneis: aliquando solum inhabilitat, *ad sic contrahendum*, vt dixit C#c. Tri[2627] dent. in dicto decreto, Et in his #nibus respectiuè irritatur actus ipse, & voluntatis consensus, redditur inefficax ad tal# effectum faciendum. Per hoc autem, & non aliter persona inhabilis fit ad eund# effectum, Quia sicut actus humani voluntate perficiuntur, ita inhabilitas per sonæ ad tales actus in voluntate spectari debet, quatenus actus eius redditur inefficax, Et è c#uerso, non potest actus irritari, vel voluntas fieri inefficax, quin persona eo ipso inhabilis reddat# cum proportione, vt dictum est. Et ideò nobis suffi cit duos illos modos irritationis distin guere, quia interdum distinctam doctrin# requir#t; tertius verò in illis includitur & non habet aliquid speciale, quod oporteat declarare.

[sect. 5] [2628]

Dico primo. Lex irrit#s actum indirectè tantum, & per consequution# ad institutionem formæ seruandæ in aliquo contractu, non est pœnalis. Ita sentiunt au-**[557]**ctores allegati, & plures quos refert, & sequitur Matien. lib. 4. Recopil. tit. 4. l.[2629] prima Gloss. 10. num. 35. Et alios refert Sanc. lib. 3. de Matr. dist. 4. num. 9. &. 10. Et ratio est clara, quia ibi nulla præcedit culpa, nec sufficiens causa p#næ ex parte eius, cuius actus irritatur, verbi gratia, quando quis condit testament# minus solemne, quod ex illo defectu irritum est, nihil peccauit, nec aliquid fecit punitione dignum, quia sicut libere posset testamentum non condere, & non ideò esset dignus pœna, ita etiam libere potuit minus solemne testamentum facere sine macula, vel causa p#næ; ergo nullitas illa non est p#na; ergo nec lex est pœnalis, sed directiua tali modo, & cum tali efficacia vt constituat illam for mam tanquam substantialem actui, eti# si inde consequatur alteri incommodum ex nullitate talis actus. Et confirmatur, quia intentio talis legis non est punire actum, vel negligentiam alicuius, cuius signum est, quia in dicto casu detrimentum, quod ex nullitate testamenti sequitur magis cedit in damnum hæredis, qu# testatoris, neque id reputatur inconueniens, quia re vera lex neutrum punire intendit, sed communi bono prouidere; non potest ergo talis lex p#nalis reputari. Nec obstat, quod interdum in iure videatur hic effectus, prout fit per has leges, vocari nomine p#n#, & in l. 1. C. de Posthum. hæred. instit. ibi, *Ne pœnam patiatur præteritionis, qui suos non præterijt*: nam ibi lato modo sumitur p#na pro incommodo, vel damno quocunque.

Dico secundo. Lex prohibens actum, & **[sect. 6]** [2630] irrit#s illum intuitu boni communis, vel pri uator#; non est p#nalis. Hæc etiam assertio est communis vt patet ex Glos, c#muniter approbata in Clem. 2. de H#ret. ver. *Ex nunc.* & Abb. c. 2. de Const. n. 7. Deci. nu. 14. Felin. n. 7. Sylues. ver. Lex. q. 6. Rosella, n. 6. Qui omnes hanc irritation# à p#na distinguunt. Exempla illius sunt in legibus irritantibus matrimonia inter consanguineos, vel affines, vel inter cognatos spiritualiter: illa enim irritatio non est introducta in pœnam contrahentium, sed per se, propter decentiam religionis, vel

coniugalis honestatis. Item huc spectant le ges irritantes professiones minorum, vel ann# professionis, vel similes. Ratio vero est, quia illa irritatio non fit in odi# alicuius, nec in vindictam delicti, quod ad pœn# in rigore sumptam necessarium est, iuxta l. *Sancimus.* C. de Pœnis nec etiam fit in rec#p#sation# alterius tr#sgressionis politicæ, vt explicatum est. Denique declaratur in hunc modum, quia p#na solum per accidens introducitur, seuper occasion# ad cohibendum, vel vindicandum, h#c aut# irritatio per se imperat#, & fit, quia per sed execditbono c#muni; vel priuatorum. Neq; obstabit, quod talis irritatio cedat in nocumentum alicuius, quia hoc est indirectè, & per c#sequution#, non verò est illud d#n# intentum à legislatore, vt ille puniatur. Vnde multi censent talem legem non solum non esse pœnalem, verum neque odiosam esse, sed potius fauorabil#, quod[2631] sentit suprà Dec. cum Alex, in l. 1. de Liber. & posthu. Sed hoc ex principijs positis in principio huius libri iudicandum est.

Dico tertio. Aliquæ leges irritantes **[sect. 7]** [2632] p#nales sunt, scilicet, quæ irritation# inducunt in odium alterius transgressionis, seu culp#. Ita docent Bald. Panor. & Deci.[2633] suprà. Vt autem in proprio sensu intelligat#, oportet aduertere, aliud esse irritation# esse pœnam, aliud verò effection# actus irrite puniri pœna: contingit enim leg# irritari actum, & adijcere pœnam in eum, qui talem actum irritum facit sicut notant Bart. in l. *Prætor ait, §. Interdictum.* ff. de Oper. nou. n#c. n. 3. Abb. Fel. & alij in c. 2. de Testib.[2634] & constat ex vsu iurium in l. *Iubemus,* 2. §. *Sane.* C. de sacros. Eccl. & ex l. 1. ff. de His, quæ pro non scrip. hab. & in Extraua. 2. de Simo. cum alijs punientibus illud delict# vltra irritation#, Et ex C#c. Tri. Sess. 25. Vbi irritat matrimonium contractum sine Parocho, & testibus, & in super præcipit puniri sic contrah#tes, & posset pœnam designare, licèt non faciat. Denique ex c. 2. de Reb. Eccles. non alien. vbi contra eos, qui res Ecclesistic. à Dñis temporalibus impetrant, & obtinent, dicitur. *Irrita habe# tur quæ obtinent, & à communione Ecclesiæ exclud# tur,* quæ lex p#nalis est quoad p#nam exc# municationis ferendam, quoad prior# vero partem de irritatione non est pœnalis, sed moralis. Imo neque est institutiua irri tationis, sed declaratiua, quia illa obt#tio fuerat rapina quæd#. Nam (vt ibi dicitur) qui sic obtinent bona Ecclesi# eg#ti# subst#ti#. rapiunt, quia Dominus temporalis n# potest illavalidè conferre; ergo quod obt#tio sit irrita non fit, sed declaratur per **[558]** illam legem. Quando ergo actus irritus sic punitur per legem, clarum est, legem esse pœnalem quoad nouæ pœnæ impositionem, sed id quasi accidentarium est, seu aduentitium irritationi, & ideo illam p#nam hic non consideramus, sed per general# doctrinam de lege p#nali metienda est. Agimus ergo priori modo de ipsa irritatione, qu# interdum in p#nam præcipué introducitur.

Sic autem probari potest conclusio in **[sect. 8]** [2635]ductione: nam inter impedimenta matrimonij illa, qu# sunt ratione delicti p#nalia sunt, vt sunt vxoricidium cum promissione, adulterium cum aliquo viuente coniuge cum promissione futuri ma[2636]trimonij, vt habentur in toto titulo de Eo, qui dixit in matrim. quam poll. per adult. & cap. *Si viuente.* 31. q. 1. sic eti# electio religiosi ad prælation# cui ipse consentit sine superioris sui licentia irritatur in p#nam suæ pr#sumptionis,[2637] vt expressè dicitur in cap. *Si religiosus,* de Elect. in 6. Idem colligitur ex cap. *Disp#dio,* de Rescrip. in 6. ibi, *Simili pœna, si contra hoc fecerit puniendus,* scilicet, irritatione cuiusdam rescripti, & alia plura iura citantur à pr#dictis auctoribus, aliaque exempla de irritatione donationum, vel acquisitionum, largitionum, aut fructu# frequentia sunt, & alijs locis tractata. Denique

quoties in iure additur particula, *in pœnam,* vel, *in odium,* vel, *in iniuriam,* vt in cap. *Cum secundum,* de Pr#bend. censetur irritatio fieri in pœnam, aliquando veró sine his particulis, & ex modo quo fertur satis intelligi potest, sub illa habitudine ferri. Ratio vero clara est, quia irritatio actus, est magnum grauamen, & potest nocum#tum afferre; ergo de se esse potest sufficiens p#na, & aliquando est valde acc#modata delicto; ergo potest per legem intendit sub ratione p#næ: tunc ergo vel illa quatenus irri t#s habebit simul rationem legis p#nalis. Nec obstabit, quod per irritation# non minuatur patrimonium, aut tollatur ius quæsit# nam satis superque sufficit, quod impediatur acquirendum, vel quod priue tur homo potestate, quam habet ad efficiendum valide actiones suas. Nam hoc modo inhabilitas ad beneficium est magna pœna, & in l, *Senatus.* ff. de Acquiren.[2638] empt. irritatio v#ditionis dicit p#na v# ditoris etiamsi re sua non priuet#, & similes p#n# numerantur in l. *Minoris,* ff. de P#nis.

Ex his ergo possunt facilè sententiæ **[sect. 9]** [2639] adductæ conciliari: nam indefinite vtraque verum dicit; neutra enim autem vniuersaliter. Vnde quæ dicit, legem irritantem esse pœnalem, vt sit vera, permissiue, seu potentialiter est in telli genda, id est, potest esse pœnalis. Quæ vero negat esse pœnalem, intelligenda est formaliter, seu ex necessitate, quia lex irritans, vt talis est, non postulat, quod sit pœnalis, neque hoc est illi intrinsecum. Et ita etiam facile soluuntur fundamenta illarum opinionum, si contra ea, qu# diximus, applicentur. Iura enim allegata in prima opinione solum probant, irritationem interdum esse p# nam. Ratio verò ibi facta probat, hanc posse esse pœnam, non tamen nec essari# esse respectum pœnæ, vt fiat, quia per accidens est, quod respectu alicuius sit grauamen, propter bonum commune multa grauamina toleranda sunt sine culpa, sine personali causa, seu defectu. Vnde non est verum, omnem inhabilita tem personæ esse pœnam: interdum enim ad perfectionem, & statum religiosum pertinet; aliquando verò est, quid indifferens. Ad confirmationem verò ibi ad ditam de interpreta tione legis irritantis, dicemus latius in lib. 8. nunc solum respondemus, legem irritantem, si fuerit simul pœnalis, restringendam esse; aliàs verò interdum extendi posse, prout fauorem, vel vtilitatem communis boni prospexerit: Et aliquando restringi posse, nisi inde resultet aliquid contra commune bonum, quia ad hoc sufficit, vt sit oneros#, licèt pœnales non sit. Argumenta verò, & iura allata in secunda sententia, probant rectè irritationem posse, & sæpe induci in pœnam, non tamen hoc illi esse intrinsecum, nec in vni uersum illi conuenire. Et hoc tantum conuincitur exemplo irregularitatis ibi adducto, quod etiam probat, posse dari inhabilitatem, ac subinde irritationem, qu# non sit pœna. Discursus denique ibi factus conuincit in illis casibus irritatio fit sine culpa alicuius, & sine causa y vt sic dicam) personali, non posse irritationem esse pœnam. Sæpe autem imponitur irritatio pr#cedente culpa, & ratione illius, & ideo tunc merito imponi potest in p#nam.

[559] Addo denique aliquando accidere **[sect. 10]** [2640] posse, vt in eadem lege irritatio actus feratur, & per se propter commune bonum, & simul in pœnam. Quia isti duo respectus non repugnant simul coniungi in eodem effectu; vel respectu eiusdem, vel respectu diuersorum. In exemplum adduci possunt impedimenta irritantia matrimonium propter delictum introducta: nam illa pœnalia sunt, vt vidimus & tamen etiam per sese erant expedientia ad commune bonum, vt securitati, & fidelitati coniugum consuleretur. Vnde licet alia pœna tale delictum c#dignè puniretur, nihilominus posset iustè irritatio simul persistere sine duplicatione pœn#, quia per se expediebat, eti# si non adijceretur in pœnam. Dices, hinc sequi, nunquam fieri irritationem in p# nam, quin etiam propter se,

& propter suam vtilitatem fiat, quia semper talis irritatio confert ad commune bonum,[2641] & propter illud fit. Respondeo, negando sequelam, quia híc non consideratur tantum communis vtilitas, quæ inuenitur in pœna, vt pœna est, quæ est vendicare delictum, & per illum modum coactionis pr#cauere, ne similia fiant, quod est commune omni pœnæ: sed vlterius consideratur vtilitas medicinæ (vt sic dicam) auferendo occasiones perpetrandi similia delicta, quæ vtilitas non est c# munis omni pœnæ, nec de ratione eius, vt ad vindicationem spectat. Hoc ergo modo dicimus, per irritationem illam matrimonij in prædictis casibus auferri occasiones perpetrandi simila delicta, & hanc causam fuisse sufficient# ad imponenda talia impedimenta, etiam sine vindicatione delicti, quod per ali# pœn# fieri potuisset, sicut de facto eti# fit. Aliquando verò imponitur in pœn# inhabilitas ad beneficia, propter rebaptizationem v. g. vel aliud simile delictum, ad quod vitandum nihil confert illa inhabilitas, nisi per modum comminationis, & vindictæ, sicut quælibet alia grauis pœna prodesse posset.

CAPVT XX.

Vtrum leges irritantes. actus illos in conscientia prohbeant.

[sect. 1] [2642]

RAtio dubitandi esse potest, quia hæ leges sunt vera præcepta superiorum, sed de ratione veri præcepti, seu legis est, vt obliget in conscientia, vt suprà ostensum est; ergo necesse est, vt hæ leges in conscientia obligent aliquo modo. Et confirmatur, quia suprà dictum est, etiam leges pure pœnales resolui aliquo modo in obligation# conscientiæ, quia aliás non saluaretur in eis vera ratio legis, sed leges irritantes non minus sunt veræ leges, quam p#nales; ergo. In contrarium verò potest fieri inductio: nam lex irritans testam#tum minus solenne, nullam obligation# in conscientia inducit, quia neque testatorem obligat ad seruandam solennitatem, cum possit de rebus suis validè, & inualide disponere, sicut potest ali ter eas consumere, si velit: nec etiam obligat hæredem, cum illi nihil præcipiat. Similiter lex irritans contractum factum à minore non obligat illum in conscientia, cuius signum est, quia potest illum iuramento confirmare, quod non posset, si esset peccatum, & sic de alijs.

Ad resolutionem huius quæstionis **[sect. 2]** [2643] (cum proportione ad ea, quæ de lege pœnali diximus) oportet distinguere duas partes in hac lege, vna est effectio, vel omissio actionis, quam lex ista præcipit, alia est irritatio actionis, quam lex ipsa, iubet, vel facit. Circa primum aduertere oportet ex dictis, tripliciter ferri hanc legem, scilicet, per modum affirmatiui præcepti, vel per modum negatiui, vel neutro modo, sed tantum quasi conditionaliter ad modum legis purè pœnalis. Primus modus habet propriè locum in legibus, qui dant formam contractibus, vt patet in decreto Tridenti[2644]ni de Matrimonio, quo præcipitur, vt matrimonium cum tali sol#nitate fiat. Item in canonibus dantibus formam in electionibus, in alienationibus Ecclesiasticis. & similibus: præcipiunt enim

talem formam seruari, & quoad hoc habent formam affirmatiui præcepti. Si quis autem rectè consideret, talia præcepta, vt affirmatiua sunt, non sunt absoluta, sed conditionata: non enim præcipiunt alienationem fieri v. g. sed vt si fiat, tali modo fiat, quia nimirum tales leges non pr#cipiunt exercitium actus, vt sic dicam, sed solum formam, seu mo dum seruandum in actu, quando fit. Vnde talia præcepta resoluuntur tandem in negatiua, scilicet, vt talis actus, sine **[560]** tali solennitate non fiat, sic Tridentin# sess. 25. cap. 15. de Regular. prius prohi[2645]bet, professionem fieri ante expletum decimum sextum annum ætatis, & ann# probationis, & deinde irritat professionem aliter factam. Quocirca secundus modus legum negatiuarum prohibentium, scilicet, absolutè actus, & irritantium illos frequ#tior est. Sic enim prohibentur matrimonia inter consanguineos, vel affines, vel cum religioso professo, aut clerico in sacris, vel prohibetur, aut irritatur datio: vel acceptio simoniaca, & alia similia. Tertius autem modus potest interdum cum quolibet ex superioribus coniungi. Aliqu#do enim lex dans formam actui, prius præcipit sic fieri, seu non aliter fieri, & posteà irritat aliter factum, vt in exemplis ex Concilio adductis satis patet: nonnunquam verò nihil pr#cipit, vel circa act# ipsum, vel formam eius, sed tantum conditionaliter statuit, vt si absque tali forma fiat, non valeat, vt patet in lege de solennitate testamenti, & similibus, & similiter in legibus directè irritantibus actus aliquos, non propter defectum formæ, sed propter alias causas, sæpe fertur prius absoluta prohibitio actus, & additur irritatio, vt patet in exemplis adductis de matrimonio: aliquando verò nihil simpliciter prohibetur, sed irritatur actus si fiat, vt in casu cap. *Qu#*[2646]*uis*, de Pact. in 6. cum similibus, de quibus infrà.

Circa alterám partem istarum legum, **[sect. 3]** [2647] scilicet, irritationem, aduerten dum est, dupliciter posse per legem statui; nempe, vel ipso facto, vel vt faciendam. Nam sicut lex pœnalis interdum imponit p#nam ferendam, interdum, per se illam infert, ipso facto, seu ipso iure: ita irritatio vtroque modo ferri potest per legem, quia vterque modus est possibilis, & vterque pendet ex arbitrio legislatoris, & consequenter ex mente eius, quæ vno, & alio modo per verba legum significari solet. Sæpe enim dicunt, talem actum, si fiat, vel aliter fiat, esse irritum, vel non valere, vt in l. *Stipulatio non valet.* ff. de Verbor. oblig. cum similibus: aliquando verò solum dicunt, vt actus irritetur, vt de venditione vltra dimidi# iusti pretij in l. 2. C. de Rescind. vendit His autem duobus ordinibus legum so lent Iurisperiti addere tertium, earum legum, quas vocant nec assistentes, nec resistentes contractui, quia non dant actionem ciuilem alicui contrahentium. Sed hæ leges non solum irritantes non sunt, verum etiam nec prohibentes actus, quia nec irritant, nec confirmant contractum, nec prohibent, nec pr#cipiunt, & ita versari possunt & circa actus iniustos, vt est lex negans actionem contra venditionem iniustam citra dimidiam, & circa actus iustos, vt est lex negans actionem propter solam obligationem naturalem ortam ex simplici promissione. Qui modus legum præsertim inter ciuiles reperitur, & licèt irritantes non sint, vt dixi, earum notitia aliquid conferre potest ad obligationem legum irritantium intelligendam, vt ex dicendis patabit.

Iam igitur dico primò. Lex dans for **[sect. 4]** [2648]mam actui, licèt non obliget ad exercitium actus, nihilominus ex se obligare potest in conscientia, vel ad seruandam formam in tali actu, si fiat, vel (quod per inde est) ad non faciendum actum sine tali forma, & de facto ita obligat, quando vel materia legis id ex natura sua postulat, vel in lege satis exprimitur, & non aliàs. Assertio est clara ex dictis. Primo enim iam ostensum

est, per tales leges nullum actum absolutè pr#cipi, vt est per se notum: nam lex dans formam matrimonio, aut testamento, non præcipit contrahere matrimonium; aut facere testamentum; ergo talis lex non inducit obligationem ad faciendum actum, quia hæc non oritur, nisi ex præcepto affirmatiuo absoluto. Secunda verò pars etiam est per se clara de possibili, quia illa potestas non excedit limites iustitiæ, & pertinere potest ad conuenient# reipublic# gubernation#, & ab vsu ostendi potest multis exemplis suprà adductis, quæ statim necessario repetemus. Quia verò talis lex non semper inducit talem obligationem, vt inductio in prin cipio facta conuincit, ideò difficultas tota est, quando hæc lex ita obliget in conscientia, vt omissio formæ in tali actu peccaminosa sit, vel, quod perinde est, vt contrahere, vel alium similem actum facere sine debita forma per legem humanam præscripta, peccatum sit, vel non sit.

[561] Duo ergo signa præbuimus ad dig **[sect. 5]** [2649]noscendam hanc obligationem. Vnum est, quando actus ex vi sui obiecti, & naturæ talis est, vt velle illum facere, qu#do validè fieri non potest, turpe sit, & contra rectam rationem. Quod maximè videtur contingere in materia religionis, & in actibus sacris, & in materia iustitiæ: nam efficere actionem sacram modo irrito, & inualido, sacrilegium est, quia est contra reuerentiam debitam rei sacræ, vt facere sacramentum irritum, & sine debita forma, & materia. Et hac ratione etiam si Concilium Tridentinum expressè non prohibuisset, sed tantum irritasset matrimonium factum sine parocho, & testibus, esset graue pec catum illud sic contrahere, quia esset contra reuerentiam sacram#ti; idemq#; est de quolibet alio matrimonio c#tracto cum impedimento irritante, & de professione in religione facta, omissa forma, seu conditionibus ab Ecclesia requisitis ad valorem eius. Idem videre licet in materia iustitiæ: nam election# facere prætermissa substantiali forma, graue peccatum est, quia necessario inuoluit iniustitiam, & ideo grauiter punitur in Trident. sess. 25. cap. 6. de Regular. Idem est quoties quis ex officio te[2650]netur facere actum, nam consequenter tenetur facere validum, & ideo prætermittendo debitam formam contra iustitiam faciet, vt si iudex proferendo sententiam substantiales circ#stantias omittat, & sic de alijs.

Videri autem potest hæc obligatio in huiusmodi casibus non prouenire pro **[sect. 6]** priè, ac formaliter ex lege positiua, sed esse de iure naturali, quanuis non resultet, nisi posita institutione talis formæ, quam inuenit lex positiua, sicut profanatio calicis consecrati sacrilegium est contra legem naturalem, licet supponat consecrationem ex positiua institutione. Sed licet verum sit, tale peccatum esse contra legem naturalem, etiam est contra legem positiuam: nam eo ipso, quod præfinit talem formam in tali ma teria, constituit in illa medium iustitiæ, vel religionis, & ideo, qui debitam formam prætermittit, etiam legem humanam violat, quia lex illa instituendo talem formam, ponit illam vt necessariam ad honestatem, & consequenter prohibet actum sine illa factum, sicut lex, quæ taxat pretium rei, necessario prohibet carius vendere, etiamsi verbis formaliter prohibentibus id non explicaret. Aliud signum erat, quando prohibitio actus aliter facti ponitur in lege, & additur irritatio: nam tunc lex illa continet præceptum negatiuum ratione cuius obligat ad vitandum, seu non intentandum talem actum. Quod interdum fit directè prohibendo, vt patet in Con[2651]cilio Tridentino sess. 25. c. 15. Vbi prius prohibet, fieri professionem ante exple tum tempus professionis, vel ætatis, & deinde irritat illam. Vnde interdum lex addit specialem pœnam præter irritationem propter actum sic factum: nam pœna est signum prohibitionis, vt in eodem Concil. cap. 6. eiusdem sess. videri potest.

Quando verò neutrum ex his signis **[sect. 7]** in lege inuenitur, talis lex non obligat in conscientia ad seruandam formam præscriptam in actu, seu ad non fáciendum actum sine tali forma, & in hoc sen su talis lex dici potest purè irrit#s. Hoc videtur sufficienter probari exemplo de testamento solenni. In quo id expresse asseruit Matiens. in lib. 5. Recopil. tit.[2652] 4. l. 1. Gloss. 10. n. 18. & refert Nauarr. in Man. c. 23. n. 56. qui loquitur de lege purè pœnali: tacite tamen videtur sumere argumentum à simili, idem ergo est in similibus. Ratio autem est, quia efficere testamentum, vel similem actionem valide, non est de iure naturæ, nec etiam præcipitur per legem dantem formam substantialem actui; ergo non est peccatum per se loquendo facere actum ill# inualidum. Quia quod non est contra præceptum, non est peccatum; ergo nec facere illum sine solennitate præscripta erit peccatum, quia si omittere sol#nitatem esset peccatum, maximè id esset, quia fieret actus inualide, & sine fructu, vel effectu, quæ enim alia deformitas ibi potest cogitari? Prima verò pars antecedentis probatur, quia sicut ius naturæ non obligat ad illam actionem absolutè exercendam (vt suppono) ita etiam non obligat ad effectum eius, vt v. g. ad transferendum dominium mearum rerum in alium, vel quid simile; ergo etiam non obligat ius natur# ad efficiendam illam actionem valide, supposito, **[562]** quòd fiat, seu non prohibet illam facere inualide, quia ex hoc quòd fiat inualidè, tantum sequitur, vt non habeat effectum, quod non est contra præceptum.

Dices, ex tali actu inualido sequi potest deceptio alterius, vel inimicitia, vel **[sect. 8]** [2653] simile inconueni#s, vel saltem ille actus sic factus erit otiosus, & impertinens. Respondeo in primis, licèt hoc totum concedatur, non sequi, quod sit lege humana prohibitus. Deinde dico, hæc non per se sequi, sed esse accidentalia, quia potest interdum ratio aliqua, vel finis honestus mouere ad testamentum faci# dum, etiam sine solennitate, vt, si aliter non possit constare de voluntate morientis, saltem illo modo constet; Vel certèvt sic exterius satisfaciat testator importunis precibus alicuius extranei, volens, vt alius ab intestato habeat hæreditatem: tunc enim neque mentitur, neque alicui facit iniuriam, sed vtitur iure suo, & fortasse redimit vexationem suam. Et ita ibi non interuenit deceptio, vel si sequatur, erit passiua (vt sic dicam) non actiua, & idem est de inimicitia, & alijs incommodis. Altera deniq#; pars antecedentis ex dictis plane sequitur, quia nec ex forma, seu verbis legis positiuæ, nec ex materia eius colligitur tale præceptum humanum, vt suppono; ergo non est, nec cum fundamento potest affirmari.

Dico secundò. Leges negatiuæ, quæ directè prohibent actum, & ad maior# **[sect. 9]** [2654] firmitatem, seu exaggerationem prohibitionis, irritant illum, obligant in conscientia ad talem actum vitandum. Conclusio est clara, de qua videri potest Nauarr. suprà, & probatur, quia talis lex est iusta in tali prohibitione pr#cisè spe ctata, & continet præceptum negatiuum; ergo obligat in conscientia ad vitand# talem actum. Patet consequentia, quia hic est intrinsecus effectus legis iustæ, siue prohibentis, siue præcipientis: hic autem effectus non impeditur propterea, quod lex addat irritationem prohibitioni, sicut suprá dicebamus, additionem pœnæ non auferre obligation# in conscientia, legis pœnalis, est enim cum proportione eadem ratio. Quin potius in præsenti auget obligationem, t# quia ex suo genere grauius est, magisq#; à recta ratione exorbitat facere actum prohibitum, & irritum, quam tantum prohibitum, tum etiam quia ille modus prohibendi indicat maiorem grauitatem prohibitionis, tum ex parte necessitatis vitandi talem actum, tum ex par te intentionis legislatoris, satis enim significat, se velle obligare quantum possit.

Statim verò occurrit inquirendum, **[sect. 10]** quo modo cognosci possit, quando lex hoc modo obliget, seu (quod idem est) quando contineat prohibitionem ante irritationem, respondeo vtendum esse principijs, ac regulis supra datis. Nam primò consideranda sunt verba: si enim præceptiua sunt, seu prohìbitiua absolutè, tunc sufficiunt ad hanc obligation# inducendam, vt ex dictis constat, & est exemplum in cap. *Decet.* 89. dist. Præ[2655]ter verba verò etiam ex materia poterit obligatio colligi, vt si lex irritet matrimonium cum adultera machinatrice, etiam prohibet illud, & sic de alijs. Præterea quoties irritatio imponitur in pœnam eiusdem actus, signum est ma ximè prohiberi ipsum actum: nam talis lex non solet esse purè pœnalis: non enim rectè accommodatur huic materi#, seu pœnæ, & ideo admittenda non est, nisi aliud euidenter constet, quod erit raris simum. Et ideò moralis regula est, tal# legem continere prohibitionem actus in conscientia, vel saltem supponere illam, aut ex lege naturali, aut ex alia lege positiua, sic lex irritans collationem beneficij per confidentiam in conscien tia prohibet illam, & lex irritans electionem religiosi ad Episcopatum acceptatum sine licentia sui Prælati, prohibet talem acceptionem; sic etiam turpia legata dum irritantur in odium scribentis, prohibentur, vel saltem prohibita esse supponuntur in l. *Turpia.* ff. de legat.[2656] 1. & per hæc facile erit de similibus iudicare. In legibus autem irritantibus actus in fauorem alicuius, vel communitatis, vel priuatæ personæ, non est hæc regula ita vniuersalis: nam interdum pro hibent simpliciter actum, & tunc obligant in conscientia ad illum vitandum iuxta conclusionem positam, & ration# illius; secus verò dicendum erit, quando non ita prohibent præcipiendo, sed tantum irritant iuxta dicenda in sequ# ti assertione.

[563] Dico tertiò. Quanuis lex simpliciter, **[sect. 11]** & absolutè irritet actum, si fiat, non necessario obligat in conscientia ad non faciendum illum de facto, seu materialiter, vt sic dicam, sed interdum est lex purè irritans, & non prohibens actum. Hæc assertio in generali probari potest quia hoc non repugnat, & interdum suf ficit ad intentionem legislatoris. Item suaderi potest exemplo legis purè pœnalis cum proportione applicato. Deniq#ue conuincitur aliquibus exemplis, vt legis irritantis venditionem fundi dotalis factam ab vxore, etiam cum licentia mariti, cum tamen illam non prohibeat in conscientia: vel irritantis renunciationem h#reditatis paternæ, qu# facit filia, cum nuptui traditur, dote c# tenta, & tamen licet illam faciat, non peccat, quia cedere potest iuri suo. Qu# videtur esse ratio à priori, ob quam in talibus legibus fit irritatio actus sine prohibitione illius, quia huiusmodi leges beneficium intendunt conferre illi, cuius actum irritant, & ideò nolunt ali# coactionem, vel obligationem in conscientia illi imponere.

Hic verò statim se offert inquirendum, **[sect. 12]** quo modo possint discerni hæ leges purè irritantes ab alijs, qu# in conscientia prohibent actus. Sed de hoc puncto dis[2657]putaui latè in materia de Iuramen. lib. 2. cap. 20. & sequentibus, vbi varias retuli distinctiones, & opiniones Doctorum, easq#ue examinaui, & in summa dixi, primum omnium respiciendum esse ad verba legis, an dirigantur ad personam præcipiendo, vel prohibendo; an immediatè versentur circa actionem, seu contractum illum, qualificando, seu infirmando: nam priores ex vi suæ formæ præcipiunt, & consequenter obligant; posteriores verò non prohibent actum ex vi talium verborum, licet irritent illum in fauorem alicuius, nisi ali unde ex materia, fine, vel circunstantijs contrarium colligi possit. Et ideò vlterius considerandam esse dixi materiam legis, & an ordinetur ad bonum publicum, vel priuatum, & an ad talem finem non solum irritatio, sed etiam prohibitio expediat. Atque ita ex omnibus ritè pensatis, colligi poterit, an lex sit purè irritans, vel etiam prohibens.

Dico quartò. Quando lex non irritat **[sect. 13]** actum ipso facto, sed præcipit irritationem eius, tunc ad irritationem non obligat, nisi for tasse iudicem. Explicuim#[2658] obligationem harum legum quoad vitandum actum, superest explicanda obligatio, quæ specialiter ex irritatione oriri potest; & quoniam lex irritans po test esse duplex, scilicet, vel præcipiens irritationem, vel faciens, ideò de priori hanc ponimus assertionem, de posteriori verò dicemus in sequenti. Conclusio ergo est clara, quia irritatio actus est effectus publicæ potestatis; ergo si non fit per legem, debet fieri per iudicem; ergo antequam fiat, non potest obligationem inducere, quia non est. Item talis lex vel est præceptiua, vel punitiua in tali irritatione imponenda: si ergo consideretur vt punitiua, non obligat ante sententiam, quia non ponit pœnam ipso facto, quia solum iubet actum irritari; vnde non obligat partes, seu priuatas personas ad efficiendam irritationem, seu ad dissoluendum contractum, vel quid simile, ante sententiam cond#natoriam iudicis, quia solum ad pati#dum obligat, iuxta suprà dicta de lege pœnali. Si autem talis lex spectetur vt præceptiua iudici pr#cipit per se loqu# do; ergo alios non obligat. Et hinc relinquitur probata vltima pars, scilicet, quod obliget iudicem, quia ad illum loquitur, qui tenetur secundum leges iudicare, sicut suprà dictum est de lege p#nali, & iuxta ibi dicta hæc assertio cum proportione explicanda est, neque alia difficultas circa illam occurrit.

Dico quintò. Ex lege irritante ipso **[sect. 14]** [2659] facto, si suum consequatur effectum, sequitur obligatio in conscientia ad omnia, quæ intrinsecè ex irritatione nasc# tur: secus verò erit, si effectus impediatur. Supponit hæc assertio, hanc legem non obligare ad irritationem ipsam faciendam, quia illam non facit homo, sed ipsa lex, & ita quoad hoc non obligat lex, sed operatur. Solum ergo potest obligare ad sustinendam, seu exequutioni mandandam irritationem à lege fact#. Et hoc est quod per hanc conclusionem intenditur, quæ duas continet partes, & vtraque est satis clara, & vniuersalis ad omnes leges irritantes, siue in odium, si ue in fauorem, siue in publicum, siue pri uatum fiant. Prior ergo pars probatur, **[564]** quia si lex illa consequitur effectum su# actus est nullus, ergo nullum confert ius; ergo si actus ille sit acceptio, vel ac quisitio alicuius rei, ex tali lege sequitur obligatio non vtendi, nec fruendi illa re tanquam propria, nec contrectandi eam illo modo, quo rem alienam c#trectare non licet. Vt si talis actus sit matrimonium, non licèt ad coniugem accedere, neque alia iura coniugis, aut mariti vsurpare. Si sit professio religiosa non licet actus proprios religiosorum efficere, & sic de alijs, qu# fundari poterant in actus validitate: nam sublato fundamento ruunt omnia, qu# ex illo oriri, aut in illo fundari poterant. Et potest hoc confirmari ex verbis C#[2660]cilij Lateran. sub Leone X. sess. 9. vbi beneficiatis non recitantibus imponitur pœna irritans acquisitionem fructuum beneficij his verbis, *Beneficiorum suorum fructus pro rata omissionis suos non faciant.* Vnde subiungit, *Sed eos tanquam iniustè perceptos erogaret eneantur, &c.* Ergo proportionalis obligatio sequitur ex omni lege irritante, & consequente effectum, quocunque titulo, vel ratione irritatio fiat, quia obligatio non sequitur ex titulo irritationis, sed ex effectu ipso, & effectus idem est, quocunque titulo fiat.

Dices, ex illis verbis probari quid# obligationem naturalem ex vi iustitiæ: **[sect. 15]** [2661] non tamen probari aliquam obligationem ipsius legis irritantis. Respondeo in primis ideò in assertione non esse dictum, legem positiuam obligare ad hoc sed ex illa cum effectu eius sequi talem obligationem, quod erit verum, siue hæc obligatio, qu# sequitur, naturalis sit, sup posito effectu positiuæ legis, siue sit eti# specialiter inducta per ipsam leg#. Addoverò

probabilissimum esse, etiam ipsam legem irritantem actum, obligare ad non vtendum illo actu vt valido, ac subinde per contrarium vsum non sol# peccari contra legem naturalem, sed etiam contra ipsam legem irritantem, quia intentio irritantis principalis est, ne talis actus vtilitatem habeat, seu mo ralem vsum, & ideò irritando prohibet vsum illius actus vt validi. Et ideò eti# solet talis vsus speciali pœna puniri: n# solum attenta malitia contra legem naturalem, sed etiam spectata inobedientia contra legem positiuam irritantem, propter quam solent censuræ imponi per Ecclesiasticas leges, cum ad talem pœnam requiratur inobedientia, & contumacia contra Ecclesiastica præcepta.

Posterior verò pars assertionis ex te **[sect. 16]** nore prioris constat: nam illa prior sub conditione tantum posita est, scilicet, si effectus legis irritantis sequatur; ergo cessante conditione, non procedet illa prior pars assertionis, nec habebit loc# legis obligatio. Et patet ratione, quia cessante causa ad#quata, cessat effectus, sed adæquata causa huius obligationis est nullitas actus facta per legem, seu lex irritans efficaciter, & cum effectu, vt discursus facti satis ostendunt; ergo cessante illo effectu, cessat causa obligationis, & consequenter etiam obligatio ipsa. Posita autem est illa conditio, & hæc posterior pars, quia interdum potest impediri hic effectus. Quibus aut# modis impediri possit in capite sequ#ti dicam.

CAPVT XXI.

Quibus modis impediri possit irritatio actus, qu# lex præcipit pro infecto haberi.

DVobus modis potest actus fieri **[sect. 1]** [2662] irritus per legem, vno modo mediante sententia iudicis, vel condemnatoria, vel saltem declaratoria criminis, alio modo immediatè per ipsammet legem statim, ac fit, seu intentatur actus. In quibus modis manifestum est, difficilius esse impedire irritation# solius legis, quàm illam, quæ requirit sententiam iudicis, quia facilius est impedire iudicem, ne sententiam proferat, quàm legem, ne operetur, & ideò hic dicemus de irritatione per iudicem inducenda, & in sequenti de altera. Et quanuis dupliciter possit irritari actus per sententiam iudicis scilicet, vel per sententiam condemnatoriam, & hominis executionem, vel per declaratoriam tantum, qua posita statim lex operatur, inter quos modos est magna differentia, vt infrà videbimus, tamen in præsenti non multum interest, quia satis nunc est, quod actus non sit irritus ante sententiam: quod si aliquid speciale occurrerit adnotabitur.

Regula ergo generalis sit, quoties lex **[sect. 2]** **[565]** irritat actum dependenter à sententia[2663] iudicis, licèt actus à principio irritabilis sit ratione legis, vt per se constat, nihilominus eius irritatio multis modis impediri potest: & dum non irritatur actus, permanet validus, siue iustè siue iniustè irritatio impediatur, vtroque enim modo id contingere potest. Primo enim impeditur sine iniustitia, si actus sit occultus, ita vt in iudicio probari non pos sit, quia ex vi talis legis nemo tenetur actum suum irritare; vel contractum dissoluendo, vel spoliando se rebus acceptis, vt capite præcedenti dictum est. Et ideò nihil peccat, qui talem actum occultum tanquam omnino firmum, & valid#

perpetuò conseruat, quia re vera talis est, quandiu à iudice non irritatur. Neq#; etiam peccat etiamsi actum occultum retineat ne irritetur, quia ex hoc capite non violatur lex; nec alicui fit iniuria. Cau#dum est autem ne in ipsomet actu aliqua commissa sit; nam illa rescindenda est. Vt licet venditio rei vltra dimidiam iusti pretij non sit irrita, sed rescindenda, licet non rescindatur de facto, quia est occulta, tenetur venditor in c# scientia, & absque vlla coactione iudicis restituere partem illam pretij, in qua excessit iustitiæ æquitat#, & omnia damna, quæ ob eam causam, vel propter dilationem restitutionis iniquam emptor passus est. Et è conuerso si emptor fuit iniustus in paruitate pretij tenebitur supplere quod abstulit, & damna, qu# ex illa diminutione alteri sequuta sunt, nihilominus tamen potest rem emptam retinere, & fructus eius similiter, quia cum actus fuerit validus, factus est dominus rei emptæ, cum sola obligatione resarciendi iniuriam.

Secundò potest hæc irritatio actus, **[sect. 3]** (etiamsi publicus, seu probabilis sit) sine iniustitia impediri, aut ex consensu partium, quia neutra vult actum rescindere, aut quia illa pars, cuius interest, non vult litem mouere, nec rescisionem intentare. Tunc enim nihil agitur contra legem, cum ipsa non imperet partibus, vt actum rescindat, nec etiam sibi faciunt iniuriam, vel quando ex mutuo c#s#su act# conseru#t, quia volenti, & consentienti non fit iniuria, vel quando is, qui habet ius non int#tat actionem, quia ipse potest cedere iuri suo, & alter non obligatur ad irritation# procurand#. Semper tamen tenebitur ad recompensation# faciendam, si iniuriam intulit, iuxta proximè dicta in pr#cedenti puncto. Atque hinc etiam fit, vt possit hæc irritatio impediri per legitimam pr#scription# aduersus actionem, seu actor#, qui fuit negligens in pet#da irritatione: nam si contra illum præscript# sit, consequenter est omninò firmatus actus, & irritatio exclusa, quia hæc non potest fieri, nisi medi#te actione, & actio fuit per præscriptionem exclusa. Quod verò tempus ad præscribendam action# sufficiat, non est huius loci exponere. Vide Molin. tract. 2. de Iustit. disp. 71.

2664

Tertio potest irritatio h#c impediri, licet actus sit publicus, & probabilis, & ad iudicem delatus, vt illum irritet, quia iudex cum effectu illum non irritat, seu sententiam non profert, nam siue iure, siue iniuria id facere omittat, quandiu cum effectu actum non irritat, ille valorem suum retinet cum omnibus effectibus, qui ab illo nascuntur. Probatur, quia si omittatur irritatio sine iniustitia alicuius, t#c manet res in eodem statu, in quo antea erat, & nulla ratio nou# obligationis in teruenit. si verò irritatio iniustè denegata est, tenebitur quidem ad rec#pens#dum damnum, qui iniuriam intulit, siue ille fuerit iudex, iniustè iudicando contra allegata, & probata, siue fuerit falsus testis, siue alia tertia persona iniustè co operando, siue ipsemet reus iniustè se defend#do; nihilominus tamen actus s# per conseruabitur validus, & effectus eius scilicet, dominium acquisitum, vel quid simile, semper permanebit, quandiu cum effectu actus non irritatur. Vnde etiam fit, vt si lex non irritet ipso facto, sed solum præcipiat irritari actum, tunc solum irritetur tempore latæ sententiæ c#demnatoriæ. Vnde si contingat actum rescindi aliquo tempore, postquam factus est non retrotrahetur rescisio ad initium actus, sed solum tunc incipiet, cum fit, quia antea actus fuit validus, & fructus v. g. illo tempore accepti ex re acquisita per talem contractum iustè accepti sunt, & cum absoluto, & perfecto illorum dominio. Tantumq#; manere poterit obligatio recomp#sandi damna, si quæ alteri iniustè illata fuere, vel in actu ipso in principio, vel in mora faciendi talem rec#pensation#, vt dictum est. Quæ omnia

ex principijs **[566]** iustitiæ necessariò sequuntur, & non pos sunt habere controuersiam, & ideò longiori probatione, aut disputatione non indigent. Secus verò erit si lex irritet actum ipso iure cum ordine ad sententiam declaratoriam, nam tunc retro trahetur irritatio, vt infra dicam.

Quæri verò potest, si pars ipsa, qu# r# **[sect. 5]** alterius per contractum irritabil# valide comparauit, per iniustitiam nouam impediat, ne contractus irritetur, vel per vim, & metum alium cogendo, ne rescisionem contractus petat, vel suborn#do iniquum iudicem, aut falsos testes, &c. an in eo casu teneatur ex iustitia rescin dere contractum, etiamsi per iudicem irri tatus non fuerit. Qu#do enim per alios ponitur tale impedim#tum sine iniusta cooperatione ipsius partis, seu rei, non tenetur ipse spoliare se re sua, vel contractum sua voluntate soluere, magis qu# antea teneretur, quia nulla noua ratio obligationis in eo inuenitur. Alij verò si iniusti fuerunt, tenebuntur ad recompensationem, non verò ad restitu#dum in specie per rescision# contractus, quia hæc non est in eorum potestate, cum p#deat ex alterius voluntate. scilicet, ipsius rei. At verò quando ipsamet pars, seu reus fecit talem iniuriam, videtur teneri ad reparandum damnum, quod intulit in eadem specie, quia potest, & ex sola sua voluntate pendet: nam damnum illat# fuit priuare actor# debita irritatione contractus, & hanc potest facere reus sua voluntate; ergo tenetur illam facere.

In contrarium verò obijci potest, quia **[sect. 6]** hæc est quædam pœna, at verò nullus reus obligatur ad restituendam pœnam ad quam cond#nandus esset secundum legem, si de facto non condemnatur, eti# si per iniquam, & iniustam tergiuersationem, vel subornationem, condemnation# impediuerit. Vt probabiliter tenet Nauar. cap. 18. n. 48. quem sequitur Vasq. in pr#senti disp. 175. c. 2. ergo neq#;[2665] hic tenetur ad rescindendum c#tract#, etiamsi dolo euitet condemnationem ad huiusmodi pœnam. Licet alij auctores contrarium opinantur cum Soto lib.[2666] 1. de Iust. q. 6. ar. 6. Sed quicquid de hoc sit, probabilius mihi videtur in pr#senti puncto, hunc reum teneri in conscientia ad rescisionem contractus alio volente: vt ad reddendam rem priori domino, recuperato pretio, vel quid simile. Et ratio prius facta apud me conuincit, quam hoc modo amplius declaro. Nam, vel ille tenetur restituere aliquid actori in illo casu, vel non; hoc sec#dum videtur incredibile, quia plane irrogat illi iniuriam, cum per media iniqua ill# impediat á consequutione iuris, quod per leges illi competit. Item si falsus testis per iniquam deceptionem illum im pediat, tenebitur ei satisfacere; ergo & actor tenetur. Quod si restituere tenetur, profecto debet in propria specie illud restituere, quod iniustè impediuit, quando quidem potest. Nam vbi restitutio in propria specie fieri potest, non habet locum rec#pensatio pro vol#tate debitoris, quia alter habet ius in su# rem propri#. Imo in præsenti casu cum agitur de rescisione contractus, pr#cipuè videtur int#ta recuperatio rei pro priæ in propria specie; ergo.

Propter rationem verò in contrari# **[sect. 7]** factam limito hanc sententiam, vt procedat, quando actus præteritus, qui rescindendus, seu irritandus est, fuit priuactus pendens ex voluntate contrahentium, per quam res vnius in alterum tr#slata est, & postea per irritationem actus, intendit prior dominus peculiare emolumentum, sibi debitum virtute legis. Tunc enim illa rescisio contractus non habet propriam rationem pœnæ, vel saltem in tali causa, per quam actor ille ius suum petit, non consideratur præcipuè ratio pœnæ, sed res actoris, & reparatio illius, & ideò cum ab illa consequenda per iniqua media impeditur, illi fit iniu ria contra iustitiam c#mutatiuam, qu# ad restitutionem obligat in propria specie, vt dixi, quando debitor in illa soluere potest. Et ita ad obiectionem quatenus

contra hoc procedit, negatur consequentia, quia in pœna, licet per fraudem impediatur, non fit contra iustiti# commutatiuam, vt est probabile. Vnde si contingat actum, qui irritandus est, sol# titulo p#n# esse irritandum, & non propter speciale ius, quod actor prius haberet in r#, qu# per talem actum fuit in alium tr#slata, sed solum quia int#dit, vt pœna illi applicetur, quia cedit in eius vtilitat#: in tali casu non est improbabile, reum non teneri ad restitutionem, etiam si per iniqua media se defendat. Quia tunc non peccat **[567]** contra iustitiam c#mutatiu# respectu priuati actoris, sed solum contra iustitiam legalem respectu communis boni, vel contra obedientiam, & iustitiam, qua tenebatur iudici, & reipublicæ. Vtv. g. si quis sit consequutus beneficium validè, non per resignation#, vel donationem alicuius priuatæ personæ, cuius antea benefici# esset, sed quia beneficium vacabat, & ordinario modo, fuit ad illud electus, vel prouisus cum aliquo tamen defectu, ratione cuius potest, & debet collatio cassari tunc licet alius impetret ius ad beneficium, & agat ad irritation# collationis, & possessor se iniquè defendat, vel defectum occultet, & irritation# collationis impediat, non videtur teneri in consci# tia ad relinquendum beneficium, quia n# fecit alteri iniustitiam, sed solum egit ad excusationem pœnæ, ad quam alter non habet speciale ius iustitiæ c#mutatiuæ, quia no propter illius c#modum imposita est, sed tantum propter vindicationem delicti, quæ ad iustitiam legalem, seu boni communis spectat.

CAPVT XXII.

Vtrum lex ipso iure irritans actum impediri aliquo modo possit, ne actum nullum reddat.

AGimus de lege, quæ per se, & ante **[sect. 1]** omnem sent#ti# actum irritat, & loquimur de illa permanente in sua vi, & statu, ita vt nec per abrogation#, nec per disp#sation# sublata sit eius obligatio. Videtur enim tunc fieri non posse, vt talis effectus legis impediatur, posita materia eius. Ratio est, quia talis irritatio fit per efficacitat# moral# ipsiusmet legis, & ita fit in eodem mom#to, in quo actus fit; nullus autem potest legis actionem impedire. Quia solus Princeps c#ditor legis potest vim legis auferre, & c#sequ#ter solus etiam potest effectum illius impedire; at legislator non potest in ipsomet tempore, in quo actus fit illum irritare, nisi præcedat eius dispensatio, seu decretum, quo declaret, se nolle, vt in eo casu lex non obliget, nec habeat vigor#, de quo casu non loquimur, sed de lege integra, & immutata, vt dixi; ergo n#videtur posse impediri talis effectus. Et confirmatur: nam si impediri posset maximè per ignor#ti# inuincibil#: sed non potest impediri per ignor#ti#; ergo. Maior c# consequ#tia patet, quia nulla est pot#tior excusatio, nec quæ magis causet in uoluntari#, quam ignorantia. Minor verò patet, quia licèt ignor#tia excuset culpam, n#verò tollit vires legis tam in oblig# do, quantum est de se, quàm in efficiendo.

[sect. 2]

In hoc puncto distinctione vtendum est inter irritation# propriè pœnalem, qu# in odium alicuius peccati principaliter imponitur, & illam, quæ per se inducitur propter bonum, & fauorem, aut c#munitatis, aut membrorum eius, siue directè per prohibitionem, aut

irritation# actus, siue c#sequ#ter per institutionem formæ necessari# ad valorem actus inducta sit.

Primò igitur dicendum est; quando irri **[sect. 3]** tatio tantùm in p#nam imposita est, per ignorantiam, vel aliam similem, qu#à culpa excusat, impeditur. Docent Card. in Cle[2667]m#t. 1. de Elect. q. 18. Bolognet. in l. *Omnes populi,* ff. de Iust. & iur. n. 153. vbi alios refert. Probatur, quia cess#te causa (vtique per se, & adæquata) cessat effectus,[2668] sed in præsenti casu culpa est causa per se, & adæquata talis irritationis, quia hoc modo est causa pœnæ, & illa irritatio pœna qu#dam est, vt supponitur; ergo. Vnde confirmatur ex generali principio Quòd ignor#tia excus#s culpam, excuset etiam pœnam, quod suprà traditum est, & #bat#, sed non est minor ratio in hac p#na irritationis actus, vt cessare debeat, cessante culpa, quàm in alijs; ergo idem in illa dicendum est. Et potest hoc c#firmari ex his, quæ diximus lib. 4. de Orat. c. 30. n. 17. scilicet, eum, qui ex obliuione naturali omittit diuinum officium, facere fructus suos, non obstante lege pœnali irritante acquisition# fructuum, contra non recit#tes lata, quia per illam obliuion# cessat culpa, & consequenter etiam p#na; ergo idem erit in omnibus similibus. Di ces; collatio beneficij simoniacè facta irrita est, qu# irritatio est pœnalis, & nihilominus tenet, etiamsi ignoranti inuincibiliter simoniam beneficium collatum sit, vt lib. 4. de Simon. c. 57. n. 35. ostensum est. Respondetur, illud esse speciale, quia fuit in illa lege expressum in detestation# illius delicti. Addo etiam ibi, semper interuenire aliquam culpam, vel collatoris, vel alicuius tertij, quæ sufficit ad sustinendam illam pœnam, etiamsi recipiens excusetur: nam ad punition# alterius, ipse etiam per accidens patit#. **[568]** Dici etiam potest, illam irritationem non tantum esse pœnalem, sed etiam per se inductam propter vitandam omnem indecentiam rerum sacrarum, quæ ex simonia prouenit, & propter vitandam omnem notam, & infamiam illius in his, qui Ecclesiastica beneficia validè consequuntur.

Tandem circa hanc conclusionem oc **[sect. 4]** [2669]currebat quæstio, an ignorantia irritationis, & non prohibitionis, qu# culpam contra legem excusare valeat, impediat irritationem actus. Sed hoc etiam pendet ex quæstione supra tractata, an ignorantia solius pœnæ, excuset illam, etiamsi contra legem peccatum sit. In qua, partem negantem veriorem esse censuimus. Vnde consequenter in præsenti dicendum est, quando lex humana prohibet actum, addendo irritationem per modum pœnæ, si lex non ignoratur, vt prohibens, licet ignoretur vt irrit#s; actum contra legem factum esse irritum, quia talis ignorantia non excusat peccatum contra legem, & consequenter nec excusat pœnam, licet ignoretur; ergo neque excusat irritationem, quia irritatio non est talis pœna, quæ requirat specialem contumaciam, sicut excommunicatio, & similes censuræ. Item hoc modo incurritur irregularitas pœnalis, licet ignoretur ipsa pœna, si non ignoratur prohibitio, neque excusatur culpa; ergo idem est de quacunque inhabilitate personæ; ergo & de irritatione. Deniq#ue inductione hoc ostendi potest in beneficiato non recitante culpabiliter, qui non facit fructus suos, etiam si pœnam ignoret, & sic de alijs. Quæ doctrina etiam procedit indifferenter, siue actus irritatus per legem, esset iam damnatus, siue de nouo per illam damnetur, quia hoc valde extrinsecum, & accidentarium est, vt de pœna etiam dixi. Et hoc magis constabit ex p#cto sequ#ti.

Dico secundò. Quoties lex, constitu#do formam substantialem seruandam in **[sect. 5]** [2670] actu, consequenter irritat illum, qui fit sine tali sol#nitate, impediri non potest ille effectus prout à lege præscribitur, stante tali defectu, ideoq#ue non potest esse validus actus factus

contra talem legem. Supponimus sermonem esse stante lege in sua vi, & non interueniente dispensatione Principis. Probatur ergo primò ratione generali quasi philosophica, quia forma sic statuta per legem est subst#tialis tali actui sub tali, vel tali ratione, scilicet, contractus, professionis, testamenti, vel alia simili, sed absque forma substantiali non potest res subsistere; ergo neque actus ille potest suum esse habere sine tali forma; ergo tali for ma deficiente non potest impediri defectus nullitatis. Secundo lex illa resistit valori talis actus; ergo si voluntas Prin cipis non derogat legi (vt supponitur) non potest priuata voluntas alicuius illi resistere, vel illam impedire; ergo nullum impedimentum cogitari potest ad hoc sufficiens. Atque hæc assertio magis confirmabitur simul cum sequenti, nam hæc lex in tantum irritat, in quantum virtute prohibet, vel non admittit act# sine solennitate factum quoad valorem eius, & ideò eadem est ferè ratio de illa, & de lege directè, & per se prohibente, & irritante actum.

[sect. 6]

Dico ergo tertiò. Quando lex absolutè, & simpliciter prohibet, & irritat actum, non potest irritatio illa per causam inferiorem, vel propter particularem occasionem impediri, seclusa Principis dispensatione formali, vel pr#s#pta, vt nunc loquimur. H#c assertio communis est, vt ex his, quæ statim allegabimus, constabit. Et probatur suffici#ter illa generali ratione, quòd lex est, quæ operatur hunc effectum, & de se semper est efficax, nec potest impediri ab inferiori voluntate, aut potestate, quando ipsa absolutè loquitur, & prohibet. Explicaturque in hunc modum. Quia vt effectus sit validus, non obstante tali lege, necesse est, vt intercedat aliqua sufficiens ratio interpretandi legem illam n# procedere in illo casu, id est, non fuisse mentem legislatoris, obligare ad seru#d# talem formam in tali opportunitate, sed h#c interpretatio admittenda non est in tali lege irrit#te, quando illa exceptio in ipsa lege, vel in alio iure non habetur; ergo. Maior euid#s est ex dictis, quia contra legem resistent# non potest valere actus; ergo è contrario, vt valere possit in aliquo casu necesse est, vt # illo non sit posita lex, Minor autem probatur, quia tres t# t#, vel quatuor causæ, vel occasiones ex cogitari possunt, ob quas in particulari casu possit illa interpretatio fieri in ta **[569]** li lege. Vna est defectus voluntatis in eo qui facit contra talem legem per ignorantiam, alia erit similis defectus propter metum; tertia esse potest, quia contrahens, seu operans cedit iuri suo. Quarta esse potest necessitas aliqua, quæ cogat per epijkiam interpretari non fuisse mentem Principis pro eo casu obligare. Quintò addi potest cessatio causæ, & rationis legis. Sed de his duabus dicemus melius capite sequ#ti, quia, si veræ sunt, in eis interuenit quædam interpretatiua dispensatio legis. Ex alijs verò tribus causis nulla est sufficiens.

Et in primis quod ignorantia legis **[sect. 7]** irritantis non impediat irritationem actus, siue ignorantia sit de sola vi irritandi legis, siue absolute de tota lege. indubitatum est apud omnes, vt patet[2671] ex Glossa in Clementi. 2. de Hæretic. verb. *Ex tunc*, quam Cord. & alij communiter ibi sequuntur, Decius in capite 2. de Constitution. lect. 2. numer. 5. & ibi Abbas, Felinus, & alij, Soto lib. 1. de Iustitia. quæst. 1. art. 4. cum multis, quos infra referemus tractando de promulgatione legis irritantis necessaria ad[2672] effectum irritandi, & plures etiam refert Sanci. lib. 7. de Matrimonio disput. 9. num. 10. Probaturq#ue sufficienter ex[2673] cap. 1. de Concess. Præbend. & ex capite *Dudum*, & cap. *Quoddam*, de Præbend. in 6. Ratio autem est supra tacta, quia ignorantia solum potest excusare à culpa; hæc autem irritatio non pendet à culpa, quia non est pœna, vt cap. 19. dictum est, quia non in odium, seu vindictam peccati ponitur, sed per se propter commune bonum; ergo

ignorantia non potest obstare huic effectui. Dices, quando actus simpliciter prohibetur per legem, tunc irritatio pœna est eiusdem actus contra legem facti. Respondeo, etiam illam non esse propriè pœnam ex primaria intentione legis: nam per se intendit irritationem propter bonum commune, vt patet de lege irritante ma trimonium inter consanguineos, & alijs similibus. Quæ etiam quoad hanc partem leges morales sunt, & directiuæ, vt suprà dixi, & ideo ignorantia non impedit talem effectum. Vnde etiam auctores, qui hanc vocant pœnam, dicunt esse adeò intrinsecam, vt per ignorantiam non impediatur, vt ex multis refert Sanci. lib. 3. de Matrim. disput. 17.[2674] num. 10. Quanquam plures ex illis potius condistinguant hanc irritationem à pœna, vt suprà retuli. Confirmatur à simili: nam irregularitas, quæ non est pœna, incurritur, non obstante ignor#tia, vt ex propria materia constat, & idem est de inhabilitate, quæ non est p#na, vt patet de inhabilitate ad matrimonium contracta ex affinitate, vel cognatione; ergo idem erit in præsenti.

Denique patet conclusio inductione **[sect. 8]** in testamento minus solenni, & similibus. Vnicum tamen exemplum pro mul tis sufficit de solennitate requisita ad valorem matrimonij per Concilium Tri[2675]dentin. Est enim certissimum si absque illa nunc fiat matrimonium inter ignorantes, vbi Concilium est promulgatum, illud esse nullum, vt omnes moderni de Matrimonio scribentes docuerunt, &[2676] Medin. 1. 2. q. 90. ar. 4. Et omnes Theologi consentiunt, quia verba Concilij absolutissima sunt, & illam addere exceptionem valde temerarium esset. Imò ideò Concilium voluit, necessariam esse promulgationem illius decreti in singulis parochijs ad effectum irritandi, & post illam vnius mensis tempus concessit, ne matrimonia vlla inter ignorantes fieri contingeret. Ignorantia ergo non impedit hanc nullitatem. Idem videre licet in alijs impedimentis irritantibus vel matrimonium, vel professionem, & similia. Dices; hæc irritatio sæpe fit in gratiam contrahentis, at beneficium non confertur inuito; qualis est ignor#s; ergo. Respondeo primò, per potestatem superiorem etiam inuito conferri be[2677]neficium, quando illi, vel communi bono expedit. Secundò dico, illum non esse inuitum, sed ad summum non volentem, quod valde diuersum est: ignorantia enim præcisè sumpta non causat inuoluntarium positiuè (vt sic dicam) sed solum non voluntarium, & sæpe fit beneficium ignorantì, & sine consensu eius expresso, vel tacito. Dici item potest, nunquam deesse præsumptum consensum. Quanuis re vera nec ille necessarius sit, quia per has leges per se consulitur c# **[sect. 9]** [2678]muni bono.

Deinde quòd metus non impediat, eodem exemplo facilè ostendi potest, quia si quis per metum mortis cogatur nunc **[571]** contrahere matrimonium sine parocho, & testibus, nihil efficiet, & idem in vniuer sum esse de contrahente per metum cum impedimento irritante, docet Ca[2679]ietan. 1. 2. q. 96. ar. 4. & ibi Medin. & alij moderni. Soto lib. 1. de Iustitia, q. 6. art. 4. & in 4. d. 22. q. 1. ar. 4. Nauarr. cap. 27. n. 141. Idem ergo erit in quac#que alia lege irritante. Dices, in matrimonio illud inueniri, quia ipse metus irritat contractum, & ideò operari non potest ad alias irritationes impediendas. Respondeo primò, illam irritationem esse accidentariam ad id, de quo agimus: nam licet daremus, metum non irritare matrimonium, nihilominus matrimonium inter consanguineos metu factum esset irritum. Et ita ibi interueniunt duo impedimenta, vt rectè notauit Sanci. lib.[2680] 7. de Matrimon. disp. 5. n. 4. Et declarari potest ex opinione dicentium, matrimonium contractum ex metu graui, illato non solum ad contrahendum, sed etiam ad consummandum, non irritare matrimonium, ne vertatur in damnum, quod pro fauore

concessum est: nam illi, vt existimo non concederent, matrimonium inter consanguineos fore validum, licet fiat ex metu graui illato ad contrahendum, & consummandum. Neque post Concilium Tridentinum dici po[2681]testvalidum fore matrimonium factum sine parocho, & testibus ex timore simili, vt bene etiam docet Sanci. suprà; ergo tota ratio est, quia metus grauis non sufficit impedire efficaciam legis irritantis.

Denique ratione sic declaratur, retorquendo obiectionem factam, quia **[sect. 10]** [2682] metus de se solum minuit voluntatem, & libertatem; at hoc impertinens est ad impediendam irritationem actus, quæ per legem fit, quin potius de se iuuat, vt magis irritet, quia lex non fauet his vio lentijs, sed potius resistit illis. Item magis impedit voluntarium ignorantia, quam metus, & nihilominus ignorantia non impedit irritationem; ergo nec me tus impediet. Dices, rectè probari, metum per se, & ex vi intrinseci effectus n#[2683] impedire irritationem; nihilominus tamen propter vitandum grauissimum damnum mortis posse impedire, quia lex humana non obligat cum tanto rigore, & ideò licet prohibeat, & irritet actum, si imminet grauis mortis metus, nisi fiat actus, non obligabit humana lex, nec im pediet, quominus valide fiat. Respondeo, aliud esse considerare legem quoad pro hibition# actus, aliud quoad irritationem. Nam quoad primum fieri potest, vt metus excuset à culpa faciendi act# contra legem, saltem ex ea parte, qua est contra humanam legem, vt patet, si quis ex timore profiteatur ante impletum annum professionis, vel si contrahat exterius cum affine ad vitandam mortem: tunc enim probabile est, non peccare contra prohibitionem Ecclesiæ, quidquid sit, an peccet contra sacram#ti reuerentiam, quod ad pr#sens non refert. Quoad aliam verò partem irrit#tem non est necesse, vt legis efficacia im pediatur, quia illa non pendet ex culpa, quæ ibi committatur, vt dictum est. Neq#; est necessaria validitas actus ad vitandam mortem, quia per c#minationem mortis non cogitur aliquis, nisi vt faciat, quod in ipso est: non enim ipse irritat actum, sed lex; ergo nulla est ratio, cur tunc cesset efficacia legis.

Vrgebis, quia interdum potest esse **[sect. 11]** [2684] necessaria validitas actus ad vitandam mortem comminatam, vt si quis metu cogatur ducere consanguineam, & statim consummare, tunc valor c#tractus necessarius est, vt possit matrimonium consummari sine peccato mortali. Respondeo, metum mortis posse excusare ab obligatione legis human#, quæ ab illa nascitur; non tamen excusare ab obligatione legis naturalis, quæ nascitur, pr#supposito aliquo effectu legis humanæ, quem effectum non potuit metus im pedire, quia non pendet ex hominis voluntate. Vt v. g. si quis simoniam c#mittat circa rem consec ratam ex institutione Ecclesiæ, non excusabitur propter metum, neque etiam si iniustitiam committat, vendendo rem vltra taxam legis. Sic ergo in præsenti non excusatur quis in eo casu ratione metus, quia re vera per illum non inducitur ad agendum contra legem Ecclesiæ, sed ad com mittendam fornicationem. Per legem enim Ecclesiæ immediatè fit, vt h# personæ sint inhabiles, vt idem Concilium ait, quæ inhabilitas non est in potestate hominis, vt per metum auferatur: hinc verò consequenter fit, vt copula **[571]** inter personas sic exterius contrahentes semper sit fornicaria, & ideò cum quis ad illam cogitur, non inducitur ad agendum contra legem humanam, sed contra naturalem, & ideò metus talis n# excusat. Quod si inquiras vnde constet, Ecclesiam tam absolutè imposuisse ill# inhabilitat#, vt non cesset etiam in tanto discrimine, & qu# ratio huius rigoris red di possit. Respondeo, id constare ex sensu, & vsu totius Ecclesiæ, & communi consensu Doctorum. Ratio vero est, quia esset contra efficaciam, & finem ipsius legis

huiusmodi exceptionem in ipsa ponere, vel admittere. Maximè cum illud periculum sit valde remotum, quod à lege non debuit considerari: nam inde sumerent homines occasionem incutiendi huiusmodi metum circa vsum qui sine transgressione prioris legis irritantis licitè fieri non potest, ad legem ipsam eludendam.

Sed instabis, nam interdum aliquis **[sect. 12]** [2685] incutit alteri hunc metum, vt ex nullita te actus c#modum reportet, cum magno alterius detrimento, qui per violentiam cogitur ita facere actum: videtur ergo tunc alienum à ratione, vt lex faueat illi, qui iniuriam infert in damnum illius, qui iniuriam patitur; fauebit autem si is qui infert alteri iniustum metum, obtineat nullitatem actus, quam ipse iniquè intendit, & alteri iniuriam passo perniciosa esset. Exemplum esse potest in testamento minus solenni, si per metum grauem quis cogatur in suo testamento non seruare solennitatem requisitam ad valorem eius, ne transeat hæreditas ad eum, quem ipse vult instituere, sed ad alium, & fortasse ad ipsum, qui incutit metum. In eo enim casu consequetur ille iniquus virtute legis, quod iniquè intendit, si actus non sit validus, quod videtur absurdum. Item solennitas illa introducta est in fauorem testatoris, vt tollantur occasiones defraudandi mentem eius; ergo non debet ita seruari, vt redundet in eius incommodum iuxta regulam iuris. 61. in 6. *Quod in alicuius gratiam conceditur, non est in illius dis pendium retorquendum:* ergo in illo casu n# operabitur suum effectum. Et idem erit quoties metus redundauerit in fraud# legis, seu contra finem eius. Respondeo, hæc omnia nihil obstare, quominus actus ille sine legis solennitate factus inualidus sit, quia caret substantiali forma, sine qua subsistere non potest. Et quòd per iniquitatem, & iniustitiam illa priuetur, parum refert, quia nullitas formaliter prouenit ex carentia form#, accidentariumque est, quòd ab hac, vel illa causa proueniat. Nec lex cooperatur ad alterius iniquam vim, sed illa non obstante effectum suum operatur, quia ita expedit communi bono. Et ideo etiam n# consideratur priuatum inc#modum hu ius, vel illius personæ, quod peraccid#s sequitur, & non potest semper à lege impediri. Et ita non procedit tunc regula iuris citata, quia c#proportione estintelli genda, vel quando aliquid conceditur propter priuatum c#modum, & respectu eiusdem cessat, vel quando erat propter commune bonum, & generaliter cessat, & in commune dispendium conuer titur. In illo tamen casu particulari ma nebit, qui iniuriam intullit, obligatus ad restitutionem damni illati, tam in conscientia, quàm in exteriori foro, si metus, & iniuria in illo probari possit.

Atque hinc vlterius constat, quid de **[sect. 13]** [2686] tertio membro dicendum sit, scilicet, an hæc irritatio cesset, quando is, cuius inter est, cedit iuri suo. Dicendum est, nihil hoc referre, vel obstare, quominus lex effectum suum operetur. Et ratio à priori est, quia lex respicit commune bon# in tali irritatione, & hoc non cessat, eti# si priuatum incommodum per cessio nem personæ voluntariè cessare videatur. Nec potest quis renunciare, aut derogare communi bono, cedendo proprio, sicut non potest quis renunciare priuilegio c#munitati per se primo concesso, & sibi ratione totius corporis c#municato, vt latè dixi lib. 2. de Iuram#. cap. 23. princip. & cap. 26. num. 6. talis ergo cessio in præsenti casu friuola est, & nulla, vnde non potest irritationem legis impedire. Quod etiam inductione ostendi potest in vtroque modo irritationis suprà posito. Nam licèt testator dicat, se cedere iuri suo, & velle, vt testamentum sine debita sol#nitate sit validum, & efficax, nihil efficiet, vt nunc suppono, & videtur esse extra contronersiam quoad valorem testamenti, vt tale instrumentum est, etiam si de efficacia voluntatis ad dandum domini# **[572]** in conscientia sit controuersia, quæ n#c tractanda non est. Magis vero indubita[2687] tum est in sol#nitate

perscripta per Concilium pro matrimonio contrahendo: nam etiam si contrahentes maximè velint cedere iuri suo, & aliter contrahere non poterunt, etiam si ex tali contractu in tali casu nullum sequeretur inc#modum, quia generalis lex hoc non considerat. Idem est de lege irritante matrimonium metu contractum: nam licèt is, qui metum patitur, velit cedere iuri suo, & valide contrahere, vt possit licitè consummare, & sic mortem euadere, non poterit, vt verior habet opinio, quam recte tractat Sanc. lib. 4. de Ma[2688]trimon. disp. 18. à num. 13. quia ita expedit ad commune bonum per legem ill# intentum, & quia formalis dispositio legis, & ratio eius semper subsistit, etiam si persona illa particularis velit cedere iuri suo propter irritandum priuatum inc#modum, quod lex non considerat.

Sed obijci potest, quia lex postulans **[sect. 14]** [2689] annum integrum professionis ad validitatem professionis generalis erat ante Concilium Tridentinum, & tamen poterat aliquis cedere iuri suo, & cessabat irritatio; ergo idem erit in quac#q; simili lege quandiu ipsa expressè non excludit hanc facultatem cedendi iuri suo, expresse disponendo, vt tale ius non possit remunerari, sicut nunc in illo casu[2690] dispositum est per Tridentinum sess. 25. cap. 15. de Regular. Deinde obijci possunt iura canonica, & ciuilia, quæ dic#t sustinenda esse iuramenta contra leges ciuiles irritantes, quando sine disp#dio animæ impleri possunt, iuxta cap. *Cum contingat,* de Iur. iur. cap. *Quamuis,* de Pactis[2691] in 6. Authent. *Sacramenta, C. Aduersus v#ditorem.* Supponunt enim hæc iura, posse aliquem cedere iuri suo, etiam contra legem irritantem, & ita licitè implere quod iurauit, ergo tunc cessat irritatio legis per ren#ciationem proprij iuris. Et ratio est, quia h# leges sæpe contin#t priuatum fauorem, cui vnusquisque re[2692]nunciare potest, cap. *Ad Apostolicam,* de Regular.

Ad priorem partem respondeo, illam **[sect. 15]** legem antiquam non fuisse simpliciter iritantem, sed sub illa conditione, nisi vtraque pars, scilicet, nouitius, & conuentus cederet iuri suo, seu liberè consentiret in professionem antea factam. Vnde nec lex illa continebat absolutam prohibitionem, vt professio antea non fieret, sed tantum sub eadem conditione. Nec erat tunc posita primario propter bonum status religiosi absolutè, sed in c#modum contrahentium, & dependenter ab eorum renunciatione. Quæ omnia manifestè colliguntur ex cap. *Ad Apostolicam.* de Regular. Imò ibi signifi[2693]catur, tunc aliquo modo fuisse prohibitam illam renunciationem, non simpli. citer, sed ne passim fieret: vel ne indiscretè admitteretur talis renunciatio anni probationis, *qui in subsidium fragilitatis humanæ noscitur institutum.* Itaque illa lex non erat irritans, vel non erat ex illis, de quibus nunc loquimur, quia nec dabat formam substantial# contractui, sed præfigebat tempus, nec prohibebat absolutè contrarium, sed cum certo modo. Concilium autem Tridentinum ab[2694]solutam legem prohibentem statuit, & clausulam absolute irritantem addidit, & ideo iam non est locus renunciationi proprij iuris, etiam si hoc ipsum Concilium non expresserit. Vnde potest potius retorqueri argumentum, quod vbi lex dat formam absolutè præcipiendo, vel prohibendo, & irritando simpliciter actum, non habeat locum priuata ren#ciatio, nec actus nullitatem impedire debet.

Tunc verò occurrit altera pars in ob **[sect. 16]** iectione posita, circa quam institui posset longa disputatio de vi, & modo obligationis illarum legum; & quomodo iuramentum quodam modo contra illas præualeat. Sed quia de hac re disputaui latè in tract de Iuram. lib. 2. à cap. 20. ideò breuiter dico, in primis leges illas non esse simpliciterprohibentes, sed t#tum pure irritantes, imo nec absolute irritantes, sed quasi sub conditione, nisi ille,

ob cuius fauorem latæ sunt, iuri suo renunciauerit. Est enim magna differentia inter legem simul prohibent#, & irri tantem, & purè irritantem: nam prior non solum irritat actum, si fiat, sed eti# prohibet, ne fiat, & ita regulariter talis lex non fertur in fauorem priuatorum, sed intuitu communis boni, & ideo nihil conferre potest, ad impediendum effect# eius, renunciatio priuatæ personæ. Et patet, quia illa renunciatio non potest **[573]** impedire, quominus peccatum sit facere actum contra legem prohibent# absolute, quia voluntas priuata non potest facere, vt lex prohibens non obliget: neque respectu obligationis legishabet locum renunciatio; ergo neque respectu irritationis habere potest locum, aut vim, quia non est verisimile, legislator# voluisse irritationem facere tantum sub ea conditione, prohibendo actum sine conditione. At verò lex pure irritans non prohibet actum absolute, sed fertur in fauorem priuatorum, cui possent ipsi renunciare. Et ideo dixit Panormit. in[2695] cap. *Ad Apostolicam*, de Regular. quòd lex cuius fauori renunciare quis potest, n# tam est prohibitio, quàm exhortatio, vtiq; respectu illius: nam respectu aliorum potest continere vim prohibitionis. Sicut de priuilegio dicimus, non habere rationem legis respectu eius, cui conceditur, sed respectu aliorum. Tales ergo videntur esse illæ leges, nos autem de legibus prohibentibus, & irritantibus absolutè loquimur. Quòd si fortasse leges illæ continent absolutam irritationem (vt est probabile) dicendum est, non impediri irritationem talis actus per iuramentum, sed sustineri effectum eius, qui non erat per legem prohibitus, & ita formaliter, & in se non confirmari act# per legem absoluté irritatum propter renunciation# priuat# person#, sed sol# virtute formari alia via sustinendo eundem effectum, vt in dicto loco latius tractatum est.

CAPVT. XXIII.

Vtrum in lege irritante actum ipso facto, & ante omnem sententiam habet locum epij Kia.

RAtio dubitandi est, quia interpre **[sect. 1]** tatio voluntatis legislatoris vide tur posse habere locum in legibus irritantibus non minus, quàm in prohibentibus tantùm, vel præcipientibus; ergo poterit cessare irritatio per coniecturatam mentem legislatoris, sicut ces[2696]sat obligatio. Probatur æquiparatio, quia sicut lex generaliter prohibens potest in particulari casu non solum non esse vtilis, sed etiam nocere, ita etiam lex irritans quatenus talis est: seu (quod idem est) sicut in priori lege potest cessare ratio legis in particulari, non sol# negatiuè, sed etiam contrarie, ita etiam in lege irritante, vt si ex irritatione contractus hic, & nunc sequantur absurda, intentioni legislatoris contraria. Accedit, quòd hac ratione multi iuris periti docènt, legem annullantem actum in fauorem alicuius, non sortiri effectum, si irritatio in eius nocumentum cedat, quia tunc cessat ratio legis contrariè, quia vertitur in damnum, quod propter c#modum fuerat concessum, & ita est contra intentionem legislatoris, & contra regulam iuris suprà citatam. Quod tradit absolutè Felin. in cap. *Tuis*, de Testib. n. 1. cum Roman. cons. 32. dicente, aliena[2697]tionem factam à minori, quamuis annulle tur per ius, sustineri nihilominus, si in vtilitatem minoris cedat. Sic etiam dixit Nauarr. Comment. 2. de Regul. n. 32. contractum factum

à religioso sine lic# tia Prælati, licèt per se non valeat, si tamen cedat in vtilitatem religionis sustineri, quia in eius fauorem irritatio facta est. Atque eodem fere modo idem Nauarr. in Comment. de Alienat. rer. Ec clesiasticar. à nu. 15. dicit, alienationem rerum Ecclesiasticarum, non seruata forma Ecclesiæ, & contra legem irritant# factam, esse validam: si est vtilis Ecclesi#, & in ea seruatur forma iure naturali debita. Idemque dicit de electione facta contra formam iuris. Denique ex hoc[2698] principio aliqui ausi sunt dicere, per epijkiam posse nunc aliquando valere matrimonium inter Catholicos factum sine Parocho, & testibus, etiam in locis vbi est Concilium promulgatum, scilicet, in casu extremæ necessitatis, vbi n# adest parochus, & periclitat# salus #terna hominis concubinarij ag#tis animam, nisi prius matrimonium cum c#cubina c#trahat, & necessitas etiam magna vrget, vt filij legitimi efficiantur.

Nihilominus censeo, in legibus irri **[sect. 2]** [2699]tantibus, quæ vel formam substantial# humanis contractibus præfigunt, vel ab soluteprohibent actus quos irritant, n# esse admittendam exceptionem quoad irritationem actus per solam epijkiam, moraliter loquendo. In his enim rebus, quæ ex varijs circunstantijs pendent, vix potesttam vniuersalis regula constitui, quæ non patiatur aliquam exception#, si **[574]** fingendi, & excogitandi casus detur licentia: & ideò moraliter loquimur de humanis rebus, prout secundum ordinarium cursum contingunt, & sic dicimus, actum irritum per legem simpliciter, & absolutè, non posse vnquam valide fieri contra verba legis, per solam epij Kiam. Probatur primò, quando lex inducit substantialem formam, quia in nullo casu potest res subsistere sine tali forma; ergo in nullo etiam casu potest irritatio cessare, qu# oritur ex defectu talis formæ. Dices, non subsistere rem tunc sine forma substantiali, sed desinere formam illam substantial# esse, sicut si in ea dispensatum esset. Sed contra, quia forma substantialis cum c#stituat rei essentiam, debet esse semper eadem, quoad fieri possit, debet etiam esse immutabilis in suo ordine, ita vtsalt# solus ipse illam mutare possit, qui illam instituit. Et hac ratione dicimus, null# præter Christum Dominum posse facere, vt sacramentum sine substantiali for ma valide fiat, neque in hoc admittitur epijkia, neque dispensatio per alium, qu# per ipsummet Christum; ergo idem c# proportione dicendum est in omni forma substantiali per legem introducta.

Secundo de omni irritatione prohi **[sect. 3]** [2700]bente actum est efficax ratio, quæ lex irritans voluntatem ad actum aliquem, inhabilitat personam, vel simpliciter, vel ad contrahendum nisi iuxta formam legis, sicut in principio capitis pr#cedentis declaratum est, sed inhabilitas per legem inducta non potest restitui per modum epij Kiæ, quia epij Kia ad summum potest conducere ad excusationem obli gationis, ad dandam autem potestatem, quam homo non habet, aut restituend# ablatam, non sufficit, quia ad hoc requiritur positiuus actus, qui tunc non fit, nec à superiore, nec ab aliquo, qui vim habeat restituendi potestatem ablatam, vel auferendi inhabilitatem inductam. Nec cogitari potest, quod per se cesset inhabilitas, vel quòd sub ea conditione inducta sit, vt in casu necessitatis auferatur, vel quasi suspendatur; id enim est veluti contra naturam inhabilitatis absolutè, & sine restrictione inductæ: est etiam contra morem talium legum, quoties talem inhabilitatem simpliciter inducunt, vt patet de inhabilitate ad c#trahendum cum cònsanguinea in gradu pro hibito, quæ in nullo casu cessare potest sine dispensatione.

Et hac ratione dicunt communiter **[sect. 4]** Doctores, personam inhabil# ad matrimonium non posse propter quodc#q; periculum, vel metum mortis contrahere ma trimonium, &

cons#mare, quia nunquam erit illud matrimonium validum propter inhabilitatem, quæ non restituitur per metum, vel similem occasion#. Ita docuit Soto lib. 1. de Iustit.[2701] q. 6. ar 4.. in fine, & sequuntur Medi. 1. 2. q. 96. ar. 4. dub. 2. ad 2. & alij moderni; ergo idem erit in quacunque simili inhabilitate. Idem videre licet in irregularitate, qu# de se perpetua est, licet enim in casu possit suspendi vsus eius circa actum quem prohibet, & non irritat, n# tamen potest ipsa auferri, nisi dispensatio intercedat. Et idem est in exc#municatione, & alijs censuris, quæ non auferuntur propter extrinsecas occasiones, vt sic dicam, nisi per absolutionem auferantur, vel nisi in ipsa lege habeant terminum præfixum, quo absoluto cessent. Quod etiam in irritationibus, & in habilitatibus locum habet, vt constat. Nam interdum imponunturvsque ad certum tempus, vt patet, quando requiri tur tanta ætas, &c. Interdum per alias leges fit exceptio, vt in extrema necessi tate mortis quilibet minister sacramen ti confessionis quantumuis inhabilis fit habilis, non per epij Kiam, sedvirtute legis scriptæ, vel traditæ,

Contra hanc sententiam referri po **[sect. 5]** test Molin. tract. 2. de Iustit. disp. 81. §. *S#t vero,* vbi sentit, aliquando hunc iuris ri[2702]gorem esse moderandum, quando non tota solennitas, sed aliqua parua circ#st#tia bona fide omissa est, seruata æquitate naturali. Nam tunc ipsamet natura lis æquitas postulare videtur, vt actus sustineatur. Sed de hoc puncto dicemus in cap. 26. Nunc solum dico, regulæ proposit# standum esse. Eamque eò certior# esse futuram, quo materia legis fuerit grauior, vt sunt materiæ sacramentorum, aut status religiosi atque ita per modum regul# moralis vniuersaliter censeo esse veram, quia rationes factæ vniuersales sunt. Et licèt possit fortasse habere exceptionem recurr#do ad c#iecturatam mentem legislatoris, mihi **[575]** tamen nunc talis exceptio non occurrit, quæ moraliter sit admittenda, Quia si contractus est iam factus, & re vera fuit inualidus propter solennitatem pr#termissam, non habet postea locum epij Kia, vel æquitas, propter effectus postea sub sequutos, vel vtilitates, qu# alteri parti accesserunt: id enim accidentarium est. Si vero agiturde contractu faciendo, qui habeat effectum validum, & permanentem, tunc semper est res valde grauis, qu# intentari non potest contra legem irritantem propter solam extrinsecam necessitatem, sine adminiculo alicuius legis. Ita enim intell igenda est assertio posita, vt per se constat. Nam si in virtute alterius legis fiat exceptio, iam non erit epij Kia, sed ius. Et sic intelligenda sunt, qu# tractat Felin. in cap. *Ex parte,* de Constit. n. 1. vers. *Recepistis.* Vbi ait, ratione periculi validum esse actum contra formam mandati, in omissione consilij Ita enim in iure fundatum est, in cap. vnic. §. vlt. Ne sed. vacan. in 6. Et ad e#d# modum sunt similes exceptiones admitt#dæ.

Et ita responsum est ad rationem du **[sect. 6]** [2703]bitandi in principio huius p#cti positam, negatur enim æquiparatio inter prohibitionem, & iritationem, quia prohibitio natura sua admittit excusationem, vel ignorantiæ, vel moralis impotentiæ & ideò in casu morali frequ#ter cessat, nam (si quis rectè consideret) ferè in omni interpretatione legis per epijki# moralis quædam impotentia interuenit. Irritatio verò non fundatur in obligatione, nec requirit voluntatem, vel potestatem subditi, sed potius inducit impotentiam quandam, vel inhabilitat# in illo, ipso etiam inuito, quæ per solam excusationem auferri non potest. Deinde in legibus simpliciter pr#cipi#tibus, vel prohibentibus non est tam necessaria ad commune bonum vniformitas in obseruatione legis, quin moraliter possit s#pe expedire, non obseruare legem, in legibus autemponentibus sor mam substantialem, vel inducentibus inhabilitatem, magis necessaria est vniformitas, quia ordinariè sunt grauiores, & in earum transgressione est maius periculum, & ideò magis expedit bono

communi, quod inuiolabiliter seruentur, quam quod in vno, vel alio casu aliquod incommodum vitetur.

Ad regulam à Felino positam dico, vel **[sect. 7]** [2704] esse intelligendam de legibus non irrit# tibus ipso iure, sed pr#cipientibus irritari actum aliter factum: tunc enim c# actus sit validus, licet fortasse prohibea tur fieri, non est mirum, quòd per epijki# possit licitè fieri. Nam tunc penes iudicem erit arbitrium, an irrit#dus sit postea talis actus, cum ex necessaria occasione fuerit factus. Vel certe si illi aucto res loquuntur de actu irrito ipso facto per legem, solum habebit locum eor# regula, quando irritatio non est absoluta, sed conditionalis, vt solet esse quando principaliter fit in fauorem alicuius priuatæ personæ, qu# includit conditio nem, si illa non cesserit iuri suo, vel si ce dat in illius incommodum. Et ita contingere in obligatione minoris, sensit clarè Gloss. in l. 2. ff. de Acceptilat. Et[2705] idem existimo esse dicendum de contractu religiosi: supposita illa sententia Nauarri, de qua in proprio loco latius[2706] disputabimus. Atque ita in his casibus non sustinetur actus propter epijkiam contra legem absolutè irritantem, sed propter formam legis non irritantis simpliciter. Aliud item exemplum ex Nauarro sumptum, si verum est, non fundatur in epijkia, sed inhoc, quod lex illa fundata est in præsumptione, de quo dicemus in puncto sequ#ti. Denique ex#pl# illud de Matrimonio sine parocho, & testibus probabile non est, vnde retorqueri potest argumentum, quia in illo casu non valet matrimonium contra legem irritantem, vt rectè sensit Nauarr.[2707] in cons. 6. de Clandestin. despon. dicens, in nullo casu posse recedi à forma Concilij, tum quia verba eius expressa, & præcisa sunt, tum quia si daretur licentia in vno casu, ostium aperiretur ad alios, quod esset magnum inc#modum contra vim, & intentionem legis. Qu# ratio in gradu suo in omnibus legibus irritantibus locum habet. Idem late docet Sanc. lib. 3. de Matrim. disp. 17. n. 4.
[2708]

CAPVT XXIIII.

Vtrum lex irritans interdum priuetur suo effectu, quia in præsumptione fundatur.

MVltorum opinio est, sæpe legem **[sect. 1]** [2709] non irritare actum in re ipsa, quia fundatur in præsumptione, & sæ-**[576]**pe veritas non est conformis pr#sumptioni. Ita sentiunt Doctores, qui dicunt, legem præcipientem in præsumptione fundatam non obligare in conscientia, quando veritatis fundamentum in re ipsa deficit, idem enim consequenter dicunt de lege irritante, siue substantialem for mam actus pr#scribat, siue absolutèpro hibeat actum. Quos auctores late retuli lib. 3. cap. 22. & aliquos adducit Nauar. in Comment. de Alienat. rer. Ecclesiast.[2710] num. 16. vbi ipse idem sentit, & in C#ment. de Spoli. num. 6. & ex hoc principio deducit alienationem rerum Eccle siasticarum pr#termissa forma iuris, licèt à iure annulletur, validam esse in c# scientia, si in re seruetur naturalis iustitia, & Ecclesiæ vtilitas. Quod tenuer#t etiam Anton. in cap. *Quia plerique*, de Im[2711]munit. Eccles. & ibi Panorm. & in cap. 1. de in Integrum restit. nu. 19. & alij.

Idem infert idem Nauarr. de Electione facta siue solennitate à iure requisita ad valo rem eius, scilicet, validam esse in c#scientia, si iusta alioqui sit, & cum forma iure natur# sufficienti fiat. Quæ fuit eti# sententia Innocent. in capit. *Quia propter*[2712] de Electio. & in cap. *Si celebrat*, de Cleri. excomun. minis. & Archidiac. in Regul. *Beneficium* de regul. iur. in 6. Panormit. &[2713] Felin. in cap. 1. de Constit. Domin. in cap. 1. de Ssponsal. in 6. Sic etiam dicunt multi, testamentum **[sect. 3]** [2714] inofficiosum, seu minus solenne valid# in conscientia esse, & securum reddere h#redem institutum, si constet illi de voluntate libera testatoris, & quòd nulla vis, vel fraus, aut deceptio intercesserit. Quam esse magis communem sententi# multis relatis tradit Couar. in cap. *Cum eßes.* de testam. num. 5. & tenet Medin. C. de Restitut. num. 23. in fine, & ex parte Soto lib. 4. de Iustit. q. 5. art. 3. vbi medi# tenet sententiam, scilicet, talem actum va lidum esse in conscientia, posse tamen irritationem eius etiam in conscientia per iudicem postulari, quam nunc examinare nostrum non est. Nec etiam potest ad omnes actus applicari, aliqui enim si semel valent irritari non possunt, vt matrimonium, & professio, ad quos interdum illa sententia extenditur ab auctoribus. Nam Felin. in dicto cap. 1. de[2715] Constit. num. 39. cum Panormit. in cap. *Porrectum.* de Regul. num. 13. dicit, professionem factam sine solennitate iuris in conscientia ligare, & validam esse, si cum sufficienti libertate, & iuste facta est, & acceptata: Per dictum cap. *Porrectum*, cum Gloss. 2. ibi. Ratio autem ge[2716]neralis est, quia deficiente fundamento deficit etiam quicquid in illo fundatum erat; in tali autem irritatione fundam# t# est res præsumpta; ergo illa non existente, non procedit irritatio, nec legis lator videtur posse iustè illam intendere.

H#c vero sententia si in ea generalitate **[sect. 4]** [2717] sumatur, quam adducta exempla postulant, sustineri profecto non potest: quia ex illa multa sequuntur valde absurda. Nam si leges ponentes solennitat# certam vt necessariam in testamentis, alienationibus, electionibus, & alijs similibus actibus humanis, in præsumptione fundantur, idem dicendum erit de omnibus legibus, quæ circa professiones, matrimonia, & vota similem solennitat#, vt necessariam introducunt, & in vniuersum de omnibus, quæ circunstantias speciales postulant non necessarias iure naturæ, vt est licentia tutoris in pupillo, & c#t. quia omnes istæ leges fundantur in periculis deceptionum, vel in periculo seu timore deceptionis, coactionis, aut alterius iniustiti#; ergo regula illa generaliter applic#da erit ad omnes has leges. Et ita nunc matrimonium clandestinum factum honesta ratione, aut necessitate, & sine vlla iniquitate pr#sumpta, esset validum, similiter professio facta ante legitimam ætatem, si constat de perfecta intelligentia, & consensu profitentis, idem de professione facta ante expletum annum probationis, si constet, nouitium in minori tempore plenè fuisse expertum asperitatem regulæ, & ex vtraque parte fuisse omnia iure natur# necessaria, quia etiam illa lex lata est ex simili pr#sumptione, quòd in tali ætate, vel tempore non fit professio cumperfecto iudicio, deliberatione, seu experientia. Hæc autem, & similia absurda sunt, & nulla probabilis ratio differentiæ reddi potest, cum negari non possit, has etiam leges latas esse ex illo genere præsumptionis. Item idem dicendum esset de legibus irritantibus acceptiones, vel donationes etiam gratuitas pro pter periculum corruptionis iustiti#, vt **[577]** in iudicibus, tabellionibus, &c. nam siquis esset certus de sua voluntate, & animo seruandi iustitiam, nec timeret corr#pi, posset valide, & tuta conscientia con tra legem irritantem recipere, quæ magna esset morum corruptio.

Quapropter censeo, potius c#trari# **[sect. 4]** [2718] regulam esse generaliter constituendam, scilicet; actus factos contra leges instituentes substantialem solennitatem t#quam simpliciter necessariam ad eor# valorem, esse nullos ex defectu talis sol#nitatis, etiam si in re fiant ex vero consen su, & sine vllo defectu contra legem naturalem. Probatur primo ratione facta, quia in multis casibus necessario ita dicendum est, & eadem est ratio de omnibus. Est autem generalis ratio, quia illa forma est substantialis ex institutione humana iusta; ergo sine illa actus est inualidus, quia n#potest aliquid subsistere sine substantiali forma. Vel clarius, lex humana ex iusta causa potest inhabilitare, seu impo tent# reddere voluntatem subditi, vt non possit transferre dominium, nisi tali modo, & cum talibus circ#stantijs, ergo si lex ita hoc absolutè disponit, & est iusta, semper id operatur, nec possumus nos eam limitare ad casus particulares, in quibus re vera inuenitur malum, quod timetur, cum lex ipsa hoc non distinguat, nec ex ra tione, in qua iustitia eius fundatur, id colligi possit, vt mox explicabitur. Et c#firmatur, quia aliàs tales leges essent valde inefficaces, & parum vtiles: vix enim posset aliquid contra illas fieri, quod non posset aliquo colorato titulo sustineri, facilèq; formarent homines di ctamina c#scienti# de talibus titulis ad suas conscientias pacandas, vel fortassè fallendas. Atque hæc regula eadem ratione procedit in legibus absolutè irritantibus actus, quos simpliciter prohibet eti# si in particulari non intercedant ea mala, quæ lex timet, quia eodem modo procedit ratio, nimirum, quod lex non nititur in particulari euentu, sed general# ration# considerat, qu# semper subsistit, licet in particulari cesset. Et ita incidimus in axioma commune, quòd legis effectus non impedit#, licèt ratio eius in par[2719]ticulari cesset, quando ratio generalis subsistit, & lex potest in particulari sine animæ discrimine seruari, vt recte no[2720]tauit Couar. in dicto cap. *Cum esses.* n. 8.

Vnde duo sunt maxime c#sideranda **[sect. 5]** in hoc puncto, vnum est, has leges, de quibus tractamus, re vera non fundari in pr#sumptione, sed in solida veritate, & ideò semper consequi effectum suum. Quod indicaui dicto lib. 3. c. 22. & nunc explico in hunc modum, quia præsumptio potest in legislatore cogitari, vel ad ferendam lege, vel ad irritandum hunc actum in particulari, in quo cessant inc#moda, quæ lex timebat: in neutro autem modo inuenitur præsumptio à veritate discord#s. De priori patet, quia aliud est pericul# mali, aliud malum ipsum; lex autem licet fe ratur, ne mala eueniant, non tamen fertur ex pr#sumptione illorum, sed ex certa scientia periculi illorum, præsumptio aut# non dicit certam scientiam, sed coniectur# ergo ratio illius legis non est præs#ptio, se certa scientia periculi. Et confirmatur, quia præsumptio propria versatur circa facta particularia; lex autem illa generaliter lata de nullo facto particulari præsumit, sed tantum in generali periculum considerat, quod in omnibus inuenitur, siue in singulis perueniat ad effectum, siue non, & ideò de periculo non est pr#sumptio, sed certitudo. Sic igitur lex illa, quatenus à principio fertur, n# fundatur in præsumptione. Neque etiam postea in effectibus particularibus, qu# do irritat singulos actus, inpr#sumptione fundatur, sed in eo, quod certum est, nimirum, hunc actum carere sol#nitate à iure requisita. Nec enim talis actus irritat# à lege, quia in eo interuenerunt fraudes, &c. nec quia hoc de his contrahentibus hic, & nunc præsumatur, sed solum quia caret solennitate, quidquid si de modo naturali in eo seruato, vel omisso. Item ille actus non irritatur nisi in virtute le gis lat#, & iuxta rationem eius, illa aut# non fuit lata ex pr#s#ptione, sed ex iusta causa certa, quæ causa etiam in hoc actu particulari inuenitur, etiam si in illo cessent fraudes, quia de se erat expositus periculo illarum, quod solum lex considerauit, & iuste potuit irritare

actum aliter factum independenter à futuro euentu. Ergo etiam in tali actu particulari id facit, quia lex est iusta, & ratio eius non cessat, & quamuis cessaret in particulari, non impediretur effectus eius.

[sect. 6] Et declaratur à simili: nam lex Cano-**[578]**nica, quæ prohibet actum aliquem, quia habet speciem, vel periculum simoniæ,[2721] propter vitanda pericula simoni#, obligat in particulari, etiam vbi certo constat, nullam simoniam fieri contra leg# natural#. & talis actus erit simoniacus ex vi legis positiuæ, & consequenter irritus, si per legem fuerit irritatus, quia lex illa non fundatur in præsumptione facti, sed in certa scientia periculi, & in generali ratione vitanda pericula; sic ergo est in legibus, de quibus loquimur. Et hoc recte videtur considerasse An[2722]ton. Gom. in l 3. Tauri. n. 123. in fine, c# dixit, has leges non fundari in pr#sumptione, sed in re, de qua certo constare[2723] poterat, quod sequit# ibi Burgos de Paz. n. 1471. & idem apertè sentit Molin. tract. 2. de Iust. disp. 81. in rationibus secund# opinionis, quas in hac parte admittit, & in re idem sentit Couarru. in dicto cap. *Cum esset.* Et Ledesm. 2. p. 4. quæst. 18. art. 1. dub. 12. ad 1. & sentiunt omnes, qui tenent, hos contractus esse nullos in vtroque foro, qui à citatis auctoribus late referuntur. Secundo considerandum est, quòd li **[sect. 7]** cet proposita regula generaliter vera sit, in applicatione eius ad particulares leges necessarium est, verba legum, int#tion#, & materiam considerare, quia non omnes ad eundem effectum ordinantur, & quædam irritant simpliciter, & absolutè contractus intuitu communis boni, in quibus indistinctè procedit regula data. Vt maxime constat de lege Concilij Tridentini irritante matrimonia clan[2724]destina, & idem est de similibus. Quæd# irritant non simpliciter, sed in fauorem vnius partis, & quasi optionem illi relinqu#do, vt eligat, quod sibi melius fuerit, vel vtilius, vt fortasse est in c#tractibus minorum, Ecclesiarum, religiosorum. &c. Aliæ possunt respicere c#mod# vtriusque contrahentis, & irritare c#tractus quasi sub conditione, nisi partes mutuo sibi inuic# remittant, & cedant iuri suo. Aliquando etiam potest lex non irritare voluntatem hominis operantis, nec effectum eius impedire, sed solum irritare scripturam, vt testamentum, vel aliam similem, vt valorem non habeat ad illos effectus præstandos, quos talis scriptura valida solet efficere. In omnibus ergo his legibus generaliter verum est, operari suum effectum independenter à pr#sumptione propriè dicta, id est, qu# fit de fraude, vel iniustitia, qu# in tali facto particulari interuenisse præsumatur, non tamen semper irritatio est eiusdem modi, sed iuxta verba legis, qu# in particularibus quæstionibus conside randa sunt; nostrum enim nunc non est, ad singulas leges doctrinam applicare.

Atq; ex his tandem patet, quid de c# **[sect. 8]** [2725]muni sententia citata sentiendum sit; n# quatenus sentit, has generales leges irritantes esse fundatas in præsumptione, mihi non placet quoad modum loquendi, vt explicaui. Ne tamen h#reamus in verbis, si intelligat, leges has fundari in pr#sumptione particulari non solius pe riculi, sed etiam facti quam supra vocaui definitiuam, sic falsum est, tales leges fundari in præsumptione, & ideò etiam falsum est, cessare effectum earum, qu#do in particulari cessant fraudes, vel similia mala. Si autem per præsumption# intelligant generalem timorem, & opinionem periculorum, quæ imminent in tali actu sine debita solennitate facto, sic damus, leges has fundari in præsumptione, negamus tamen deesse veritat# pr#sumptam, etiam si in particulari facto fraudes non interueniant, quia præsumptio illarum in eo sensu non fuit fun damentum legis. Tunc ergo dici posset cessare pr#sumptio legis, quando generaliter

cessarent pericula, & rationes timendi fraudes in tota c#munitate, & tunc cessaret quidem lex non solum in particul ari actu, sed absolutè, quia esset inutilis. & irrationabilis, non est autem timend#, quòd in natura corrupta cessent hoc modo præsumptiones talium legum, quia non sunt pr#sumptiones re vera, sed certa iudicia.

[sect. 9]

Vnde ad exempla adducta respondeo, nullum illorum esse simpliciter admitt#d#. Alienationes enim rerum Ecclesiasticar# sine subst#tiali sol#nitate factas censeo esse nullas, cum Innoc. in d. cap. *Quia pleri#* & alijs: an vero sit in potestate Ecclesi# confirmare illas, & addere solennitatem etiam altero renuente, alterius est considerationis. Idem censeo de electioni bus non ritè factis, quant#uis electus dignus sit, nec puto posse bona c#sci#tia retine re munus, vel præbendam, nisi defectus aliquo modo suppleat#. Sic etiam testament# **[579]** minus solenne pror sus irritum est, an verò voluntas testatoris irritetur eti# per leges, alterius considerationis est. Deniq; quod de professione religiosæ dicebatur, improbabile #nino est: nam si defectus sol#nitatis subst#tialis contra leges Ecclesiasticas interueniat, valida non erit, etiam si optima fide, & cum omnibus circunstantijs iure naturali sufficientibus facta fuerit, vt aperte nunc constat ex Concilio Trid. Neque iam vllus hoc negat. Imò nec Glos. vel Panorm. in d. c. *Porre*[2726]*ct#* loquuntur de defectu formæ substantialis, sed accidentalis solennitatis, vt legenti constabit.

CAPVT. XXV.

Vtrum omnis lex prohibens purè, ac simpliciter actum, eo ipso irritet illum, ita vt omnis actus factus contra legem prohibentem nullus sit.

DIstinximus in superioribus duos **[sect. 1]** modos legum irritantium, quædam enim irritant, directè prohib#do, aliæ præcipiendo, seu dando certam formam actui: in vtrisque ergo necessarium est exponere, quando, vel quibus verbis id faciant. In præsenti autem solum de prohib#tibus agimus: in eis enim specialis est difficultas, qu# præcipuè oritur ex l. *Non dubium.* C. de legib. vbi Imperator[2727] declarat, omnes contractus, & actus simi les, qui fiunt contra legem prohibent#, esse inualidos, inutiles, & pro infectis haberi; & subiungit, hoc procedere, etiam si lex non dicat, vt actus non valeat, sed solum vt non fiat. Dicetur fortasse, hanc legem esse ciuilem, & non obligare in conscientia. Sed contra hoc est. Primo, quia etiam lex ciuilis obligat in conscientia. Deinde, efficaciter operatur quod int# dit, & ex ipso effectu irritationis sequitur ex natura rei obligatio in conscientia, vt explicatum est. Præterea lex illa ca[2728] nonizata est per Gregor. Papam lib. 7. in dict. 2. Epist. 7. habetur in cap. *Imperiali.* 25. q. 2. & concordat regula iuris Canoni[2729]ci. 64. in. 6. *Quæ contra ius fiunt, debent pro infectis haberi.* Quæ sumpta videtur ex l. *Pacta, quæ contra.* C. de Pactis. Secundo argui[2730]tur inductione: nam in

primis lex naturalis prohib#do actum facit illum irritum, vt suprà visum est. Deinde leges Ecclesiæ prohibentes matrimonia inter consanguineos, irritant illa, quanuis non hab#t talia verba pr#ter simpli c# prohibition#. Idem videre licebit in antiquis decretis prohibentibus matrimonia religiosorum vsque ad Innoc. II. qu# non habeb#t verba irritantia præter simplic# prohi[2731]bition#. Tertio argumentamur ratione quia voluntas inferioris non potest esse efficax contra voluntatem superioris; sed quando lex simpliciter prohibet actum, resistit illi voluntas superioris; ergo non po[2732]test esse efficax. Et facit cap. *Venientes,* de Iur. iur. vbi dicitur, nonposse iurament# inferioris obligare contra voluntatem, seu decret# superioris. Idem colligitur ex c. 2. de Testib. Quod pr#sertim verum habet in contractibus, & similibus actionibus, qu# sine adminiculo iuris validæ non sunt: nam ius non cooperetur his actibus, qui contra legem fiunt. Tand# ex actione peccaminosa non potest aliquis consequi fructum, neque effectum; sed h# actiones prohibitæ, si fiant, sunt grauia peccata; ergo eo ipso sunt etiam irritæ.

Propter hæc, sententia plurium iurispe **[sect. 2]** [2733] ritor# est, legem simpliciter prohibentem actum, etiam si nihil aliud addat, irritare illum Ita sentit Barth. in d. l. *Non dubium,* vbi Iason plures alios refert. Idem Bart. in l. *Cum lex.* ff. de fideiusorib. n. 4. & 6. Glos. 1. in c. *Licet canon,* de Elect. in 6. Panorm. cum alijs in c. *Nulli.* de Reb Ecclesi# non alienan. Idem in c. *Ad Apostolicam,* de Regular. n. 10. Tiraq. referens plures in l. vlt. C#nubiali#, Glos. 4. n. 5. & 6. & in hanc sent#ti# inclinare videntur Couar. in c. *Quanuis pactum.* p. 2. §. 4. n. 6. Gregor. Lop. in l. 28 tit. 11. partit. 5. num. 7, vbi eodem modo intelligit illam legem. Et alios in sequ#tibus referemus.

H#c sententia ita indistinctè s#pta dif **[sect. 3]** [2734]ficilis est: nam ei obstat aliud principium sa tis receptum in iure, *Multa fieri prohibentur, quæ tamen facta tenent.* c. *Ad Apostolicam,* de Re gular. Quod multis etiam exemplis facile confirmari potest. Nam matrimonium prohibetur habenti votum simplex castitatis, & tamen validum est, cap. *Rursus.* Qui clerici, vel vou#tes, c. *vnico de Voto.* in 6. Item qui habet votum ingrediendi strictam religion#, prohibitus est in laxiori profiteri, si tamen id faciat, professio valida est, c. *Penult.* de Regular. in sexto. Et in vniuer sum prohibitum est, donari vni rem alteri promissam, & tamen donatio valida **[580]** est, & multa sunt similia, qu# prædicta communis sententia non negat. Et ob eam causam vari# limitationes, & distin ctiones ab eius auctoribus inuentæ sunt ad explicandam tam assertion#, quàm dictam legem, *Non dubium,* vt videri potest in Angel. verb. *Lex.* n. 18. & Syluest.[2735] q. 28. Vbi quatuor adhibet limitationes ex quibus secunda, quæ est de fauore priuat# personæ, in capite pr#cedenti tractata est; tertia verò spectat ad leges assignantes formam actibus, de quibus in capite sequenti dicetur, alias vero hic expendere necesse est.

Primo dicunt multi, quoties lex pro **[sect. 4]** [2736]hibet simpliciter sine adiectione pœnæ, irritare, si tamen pœnam adijciat, non irritare. Ita Syluest. verb. *Lex.* quæstio. 28. cum Panormit. & Cardin. in Clem#tina prima de Rescript. & Ioann. Andr. in cap. *Sicut,* ne Clerici, vel Mona. & plures refert Felin. in cap. secundo de Testib. Prioremque partem supponunt ex dicta lege, *Non dubium,* cum communi sententia. Ad posteriorem autem suadendam inducunt legem vltimam. ff. de Repudijs, vbi ex pœna adiecta colligit Iurisconsultus actum non esse irritum. Item affertur lex, *Sanctio.* ff. de p#nis. Ratio autem est, quia p#na adiecta indicat, n# fuisse mentem legislatoris duplici onere grauare subditos, & p#na, & irritatione.

Veruntamen in neutro membro vi **[sect. 5]** [2737]detur satisfacere hæc sententia: nam contra primum procedunt principium, & exempla adducta, & multa alia, quæ postea dicemus. In altero autem membro non est in vniuersum verum, legem imponentem pœnam non esse irritantem: ad summum enim posset ea regula præscribi de lege purè pœnali, qu# cum non prohibeat simpliciter actum, sed solum quasi conditionaliter imponat p# nam facienti illum, clarum est non irritare, nisi id expressè declaret, quia cum absolutè non prohibeat actum, nullum irritationis signum in ea relinquitur. Loquendo vero de lege propria, seu directiuaprohibente simpliciter actum, non est dubium, quin possit, & irritare actum, & adijcere p#nam, vt cap. 14. ostens# est. Dici verò potest, hoc habere locum, quando vtr#q; expresse ponitur in lege, qu# potest duas p#nas ini#gere, sed quia hoc non præsumitur, quando non exprimitur, ideo secus est, quando sol# prohibet, & pœnam adijcit.

[sect. 6]

Sed contra hoc est, quia sola pœn# ad iectio non est sufficiens indicium, quòd actus prohibitus non irritetur, si alias ab soluta verba prohibentia ad irritan[2738]dum sufficiunt, vt expressè notauit Anchart. in cap. *Sicut,* ne Cleri. vel Monac. & ibi Panormit. nu. 10. referens alios. Et patet primò, quia irritatio non est pœna, vt suprà diximus, & ita licet addatur alia pœna, non est duplex, nec immoderata pœna. Et quamuis sint duo onera, sunt diuersarum rationum, & habent diuersas causas, & ideò merito c#iungi possunt: nam irritatio per se fit, quia expedit ad bonum commune; pœna vero imponitur propter culpam. Et ita lex *Sanctio,* quæ in contrarium affere[2739] batur, non est ad rem, tum quia loquitur de duplici p#na propria, tum etiam, quia loquitur de pœnis non impositis per eandem legem, sed per diuersas, & vnam generalem, & aliam specialem de quibus est longe diuersa ratio. Nam hic loquimur de eadem lege irritante, & puniente, quæ in rigore potest etiam imponere duplicem pœnam. Quia violans legem irritantem non minus, imò per se loquendo grauius peccat, quàm violans legem prohibentem, & non irri tantem; ergo retenta irritatione, merito potest lex adijcere pœnam; ergo pœna nullum est indicium, quod lex prohibens non irritet. Nisi forte in aliquo casu speciali, in quo ipse modus pœnæ supponat valorem actus, vt contingit in casu illius legis vltimæ, vt eam Bart. suprà interpretatur, & infrà iterum exp#demus. Atque ita responsum est ad fundamenta illius sententiæ. Vnum verò addere non omittam, videlicet, quando ipsa prohibitio legìs est pœna alterius delicti, tunc non irritare, nisi expressis, & euidentibus verbis id declaret. Ratio est. Quia tunc lex illa non est directiua, ne per se intendit, vt talis actus non fiat, sed in odium, & vindictam alteriuspec cati, & ideò non est interpretanda iuxta rigorem legisprohibentis, & irritantis, sed iuxta regulas legum p#nalium, quarum vna est, vt eas mitiori modo inter pretemur. Accedit, quòd p#na non incurritur ante sententiam, nisi in ipsa lege satis exprimatur.

[581] Secundo est alia distinctio satis com **[sect. 7]** [2740]munis. Considerandam, scilicet, esse cau sam prohibitionis legis, nam si causa tem poralis est, signum est, legem prohibent# non irritare; si autem est perpetua, sign# est irritationis. Ita Bald. in dicta l. *Non dubium,* n. 18. ex Gloss. in Clement. 1. de Iure Patronat. verb. *Inhibentes,* Prior pars probatur, quia effectus non excedit causam, & ideo solet actus restringi iuxta exigentiam causæ l. *Si stipulator.* ff. de Verbor. obligat. Si lex prohibens matrimonium fieri certis diebus, non irritat, vt constat ex titulo, de Matrim, contra interdictum Ecclesi#, quia temp oral# habet causam. Posterior vero pars relinquitur vt probata omnibus rationibus in

principio adductis: nam tunc maxi me potest lex prohibens irritare, cum habeat causam proportionatam.

In hac sententia possumus prius m# **[sect. 8]** [2741]brum pro nunc acceptare vt fauorabile, & verum, quando lex vtitur tantum verbo prohibente, non tamen illud admittimus vt sufficiens ad rem explicandam, nec vt recte deductum ex illo fundam#to. Ratio prioris partis est, quia si prohibi tio absoluta sufficit ad irritandum, quòd prohibitio, vel causa eius sit temporalis, non sufficit, vt lex non censeatur irritare. Probatur hoc fimul cum altera parte. Quia non repugnat causam esse tem poralem, & legem prohibent# irritare, si id exprimat. Probatur, quia minor ætas temporalis est: breui enim discursu temporis finitur, & tamen sunt mult# leges irritantes actus ex illo capite. Annus etiam probationis temporalis causa est, & tamen defectus illius irritat professionem. Item adulterium, vel homicidi# cum machinatione, transitoria causa fuit, & tamen ratione illius data est lex irritans. Dices, licet actus fuerit tr#siens, impedimentum, quod reliquit, est per manens, & perpetuum: Sed hæc est petitio principij: nam illud impedimentum non est causa legis, causa enim fuit peccatum commissum, sed est illud impedimentum effectus legis, quia non ex natura rei, sed veritate legis fuit introductum; ergo ex causa temporali potest lex irritare actum, & reddere personam perpetuo inhabilem ad illum. Et ratio est, quia actus licet temporalis sit, est dignus tali irritatione per legem introducta, vel certè si irritatio n# sit pœnalis, quæ ob præteritum act um imponatur, habere potest rationabilem causam temporalem, vt est ætas, quæ ex certo tempore pendet, & sufficit, vt pro tunc expediat, non solum prohibere, sed etiam irritare actum tali tempore factum: vt patet etiam in sententia die festo, vel noctis tempore prolata. Er go in lege prohibente non debet attendi, an irritet, nec ne, ex parte causæ temporalis, nisi alia verba pensentur.

Aliud item membrum de quo est pro **[sect. 9]** pria controuersia, non potest indistinctè defendi. Nam votum simplex castitatis, vel religionis de se perpetua causa est prohibendi matrimonium, & tamen non irritant. Item cognatio, quæ ex catechismo contrahitur perpetua est, & nihilominus lex prohibens matrimoni# ratione illius non irritat actum, capite *Per Catechismum,* de Cognat. spirituali in 6. Ratio autem est, quia sola causa, eti# si sit perpetua, non irritat actum sine voluntate legislatoris, qu# voluntas debet per legem sufficienter exprimi; non ex primitur autem sufficienter per solam prohibitionem, vt probant exempla ad ducta, & principium illud, *Multa fieri prohibentur, quæ tamen facta tenent.*

[2742]

Tertius modus explicandi, seu limitandi prædictam sententiam est, vt locum habeat, quando lex prohibet act# ratione suæ substanti#, non verò, quando prohibet ratione circunstantiarum, vt quod fiat hoc tempore, hoc loco. Ita Baldus cum Paul. Castrens. in dicta lege, *Non dubium,* ex Glossa in Authentica, *Decernit,* Codice de Reception. arbit. verbo, *Sacramenti,* Angelo, & Syluestro suprà, & fere reliqui. In qua distinctione admittimus posteriorem partem, quæ fauorabilis est. Non est autem intelligendum, non posse irritari actum, etiam si tantum ratione circustantiarum, vel quoad solas circunst#tias prohibeatur, d#modo prohibitioni addat# irritatio. Si enim irrita est professio facta intra annum probationis, licèt non prohibea tur professio absolutè, nec ratione sui, sed in tali tempore, & ratione circunstantiæ. Sic etiam acta iudicialia prohibita in die festo irrita sunt, vt vidimus tract. 2. de Religion. libro secundo. c. 30. licèt solum ratione circunstantiæ tem-**[582]**poris prohibeantur, & idem est de similibus prohibitis fieri in loco sacro, vt in

eodem tractatu diximus lib. 3. cap. 4. nu. 13. irrita enim sunt, licèt solum propter loci circ#stantiam talis prohibitio fiat. Hæ tamen irritationes in legibus exprimuntur, quod si non fieret, non censerentur irritæ ratione prohibitionis, vt in eisdem locis diximus de contractibus factis in loco, aut die sacro contra Ecclesiæ prohibitionem. Illa ergo pars vera est, non tamen propter rem prohibitam, sed propter simplex verbum prohibendi; & ita parum confert pars illa ad expediend# difficultat#. Imò ex illa n# nullum sumitur iudicium, verbum prohibendi de se non esse sufficiens ad irritandum, quanuis illud solum non cogeret.

Aliud autem membrum non videtur **[sect. 11]** posse vniuersasiter defendi, vt patet pri mò in prohibitione matrimonij, quæ fit propter impedimentum voti simplicis castitatis, aut religionis: nam ibi prohibetur substantia matrimonij, & actus ipse in se, & ratione sui, & tamen non irritatur ex vi talis prohibitionis. Ad hoc argumentum eludendum addunt aliqui ali# particulam, seu limitationem, scililet, non satis esse, quodprohibeatur snbstan tia actus, nisi etiam prohibeatur directè, quod non ita fit per votum: nam ibi directè præcipitur reddere Deo promissum, & inde per quandam veluti resultantiam prohibetur matrimonium, quod est prohiberi indirectè. Sed hoc displicet, in primis quia sine ratione, & probatione adduntur ist# limitationes, & particulæ ad fugiendam difficultat#. Vnde etiam fit, vt in quocunque exemplo possit alia similis euasio inueniri, & ita res grauissima confusa maneat, & sine certa regula ad discernendum, quando prohibitio irritet. Deinde vrgeo exemplum adductum, quia licèt prohibitio matrimonij, comparata ad legem naturalem seruandi vota, indirecta, vel potius remota videatur, quia lex illa abstrahit ab hac, vel illa materia, & à præcepto negatiuo, & affirmatiuo, vt alibi dixi, nihilominus lex obligans ad non faciendum actum, cuius carentia, seu priuatio Deo est promissa, satis directè prohibet talem actum, & prohibitio matrimonij est contenta sub illa lege tanquam species sub genere, quod satis est ad prohibitionem, de qua loquitur Lex, *Non dubium*, vt ex illius tenore constat; ergo erit illa prohibitio[2743] directa. Et præterea licèt demus ex solo iure naturæ talem prohibitionem esse indirectam, nihilominus lex Ecclesiastica directe prohibet tali personæ matrimonium. Nihil autem refert, quòd prohibeat ob illam conditionem voti; nam etiam prohibet matrimonium c# consanguinea ob talem conditionem, imo hic non prohibet simpliciter matrimonium tali personæ, sed cum tali, ibi autem prohibet simpliciter, quia habens votum respectu omniumprohibitus est. Vnde quoad prohibitionem æqualia s#t votum simplex, & solenne, vt dicitur in dicto capite, *Rursus*, & nihilominus diffe[2744]runt in irritatione, quæ per Ecclesiam reddita est voto solenni, & non simplici; ergo signum est, prohibitionem, vt sic, quantumuis directam, & specificam n# irritare. Denique si rationes communis sententiæ in principio adductæ essent valid#, non multum referret prohibitionem esse directam, vel indirectam, quia vtroque modo resistit voluntas Prin cipis, & actus est deficiens grauiter; ergo vel vterque modus prohibitionis sufficit, vel neuter.

Præter hanc verò sunt ali# prohibi **[sect. 12]** tiones Ecclesi# de Matrimonio contra hendo satis direct#, qu# non irritant, vt sunt #nes, qu# constituunt impedim#ta prohibentia, & non irrit#tia, & signatim[2745] in c. 1. & c. *Ex literis*, de Eo, qui cognouit consang. &c. Directe prohibetur incestuosis matrimonium contrahere, qu# pro hibitio perpetua, & absolutè, ac directè fit, & tamen non irritat; ergo solum verb# prohibendi non satis indicat voluntat# legislatoris resistentem valori actus, ac subinde necessarium esse aliquid aliud quo talis voluntas ost#datur, cum esse possit prohibens, & non irritans. Extra materiam

etiam matrimonij inueniuntur ex# pla: nam lex prohibens ludum alearum satis directè, & simpliciter prohibet illum, non quoad circ#stantias loci, aut t#poris sed quoad substantiam actus, & nihilominus non irritat illumactum; ergo. Maior supponitur. Minor vero constat, quia lucrata per talem ludum non sunt obnoxia restitutioni in conscientia. Licèt enim det# actio ei, qui perdit, ad pet#d# **[583]** illa coram iudice, nihilominus ante latam sententiam, alter restituere non tenetur; signum ergo est, acquisiuisse dominium, ac proinde actum fuisse validum, licèt postea reuocari possit, quæ est c#munis sententia Theologorum in 4. dist. 15. & Summistarum verb. *Ludus,* Nauar. in Sum. cap. 20. n. 19. Soto lib. 4. de Iustit.[2746] q. 5. ar. 2. & Couarr. in Regula *Peccatum.* 2. p. §. 4. qui alios refert, estq#ue senten tia communiter recepta in materia de Restitut. Qu# in hoc potissimum fundatur, quòd iura prohibentia ludum, simpliciter prohibent, & clausulam irritantem non addunt, vt patet ex toto titulo. ff. de Aleator. & in cap. *Episcopis* 35. dist. sed ad[2747] summum dant actionem ad repetendum, vt patet ex l. *Alearum.* C. de Religiosis, & sumpti. fune. & ex l. 2. & vlt. tit. 7. lib. 8. Nouæ Recopilat.

Denique est optimum exemplum, quod sumitur ex l. 1. §. *Biduum,* ff. Quando ap **[sect. 13]** pella. sit, & habetur in cap. *Biduum.* 2. q. 6. vbi sic dicitur. *Sane quidem non est sub conditione ferenda sententia, sed si fuerit dicta quid fiet. Et est vtile, statim tempora ad appellandum computari debere.* Vbi constat, vt Gloss. in verb. *Non est,* notat, prohibit# esse talem sententiam, factam tamen te[2748]nere. Et tamen illa prohibitio est satis directa, & absoluta, ac de se habet causam perpetuam fundatam in illa regula, quòd *actus legitimi non recipiunt conditionem, neq#ue diem,* vbi id notat Glossa. Dices, sententiam non simpliciter prohiberi, sed tantum ne sub conditione feratur. Sed quid quæso, hoc refert, cum sententia sic lata sit simpliciter prohibita? Imò ille modus prohibitionis videri posset magis inducere nullitatem, quia videtur pertinere ad formam actus, scilicet, quod sententia absolutè feratur, & inde oriri prohibitionem sententiæ sub conditione, qui modus prohibitionis solet annullare actus, de quo dicemus in capite sequenti. Adde, quòd pro hibitiones circa contractus, de quibus loquitur lex *Non dubium,* non solent esse absolutæ de non contrahendo, sed de non contrah#do hoc, vel illo modo, vel sine hac, aut illa conditione. Vt prohibetur minor alienare sine licentia tutoris, vel sine decreto iudicis, vel ne vxor contrahat sine licentia mariti, & sic de alijs; ergo vel per similes exceptiones, & additiones eluditur illa sentèntia, vt nunquam verificari possit, quòd lex directè prohibens actum, irritet illum, vel gratis, & sine ratione ad quosdam actus applicatur, & in alijs negatur.

Quarta distinctio, seu limitatio est, **[sect. 14]** [2749] qu# tradit Gregor. Lop. suprà, ait enim, procedere sententiam illam, quando nullitas actus est in præiudicium tantum contrahentium, vel alicuius ex illis, n# verò si cedat in præiudicium tertij. Ponit exemplum huius posterioris membri ex cap. *Sicut,* ne clerici, vel monach. vbi clericus in sacris prohibetur officium tabellionis exercere, & nihilominus dicit ex sententia Ioan. Andr. ibidem, instrumentum ab eo confectum non esse nullum, quia tunc pœna illa nullitatis cederet in damnum contrahentium, qui nihil peccarunt. At verò Ioan. Andr. n# fuit motus illa ratione, sed alia tacta in[2750] prima limitatione, illa verò sententia, & ratio fuit Petri de Anchar. ibi, quam[2751] Panormit. ibi n. 10. non reprobat, licet in casu illo particulari alijs distinctionibus vtatur. Aliud exemplum adducit ex Bald. in l. *Placet.* C. de Episcop. & cle[2752]ric. quia licet *prohibitum esset Doctoribus salariatis aduocare,* si contra prohibitionem agerent, acta eorum non essent irrita.

Veruntamen hæc sententia quoad ge **[sect. 15]** [2753] neralem regulam, quam admittit, non satisfacit difficultatibus hactenus propositis. Quantum ad exceptionem verò non videtur fundata nec satis consequ# ter loqui. Primò quia quando actus pro hibetur, vel irritatur, non in pœnam, sed per se propter aliquam rationem virtutis, vel communis boni, non spectatur, an nullitas actus cedat in priuatum nocumentum, nec ne, sed simpliciter irritatur, quidquid inde sequatur; ergo si prohibitio absoluta sufficit ad irritandum, non obstabit, quòd nullitas actus cedat in alterius præiudicium sine culpa eius, quia hoc est per accidens & non consideratur à lege. Antecedens patet inductione, quia testamentum minus solenne irritatur à lege, etiam si cedat in magnum incommodum hæredis instituti, & sententia modo indebito lata sæpe irritatur, etiam si alias iusta sit, & irritatio illa cedat in detrimentum partis habentis iustitiam, quæ ad sen-**[584]**tenti# nullitatem nullo modo cooperata est. Et in simili materia, si lex prohibeat, ne quis exerceat tabellionis officium ante examen, potest, imò & solet irritare actum antea factum, etiamsi fortasse solam prohibitionem ponat, vt po steà videbimus, & tamen ex parte præiudicij tertij eadem est ratio; ergo illa non est sufficiens ad impediendam irritationem, si aliàs verba prohibitionis de se illam sufficienter significant. Denique in stipulatione, quæ fit per terti# personam, interuenit præiudicium illius, pro quo alter stipulatur, & nihilominus talis actus, quatenus prohibetur vel irritatur iure ciuili, nullam obligationem inducit respectu alterius, quanuis ille nihil fuerit ad illum actum cooperatus; ergo ad nullitatem actus hoc non consideratur. Vnde cum lex *Non dubium,* generalissimè loquatur, sine fundamento illi additur hæc exceptio, si ge[2754]neralis regula eius admittitur, vt Gregor. admittendam putat, & in hoc dicimus, non consequenter loqui. Neque in eo, quod in exemplis, qu# adducit negat actum irritari, si absoluta est prohibitio. Neque in posteriori exemplo id docet Baldus, sed solum ait, Doctores illos posse puniri iuxta illam legem. In[2755] priori autem casu de clerico in sacris officium tabellionis exercente, si ver# est, acta illius non esse irrita, vt communis habet opinio, magis consequenter diceretur, hoc non esse simpliciter prohibitum in illo iure, sed solum præcipi, vt interdicatur, vt Panormit. notat.

Est ergo quinta limitatio, seu distin **[sect. 16]** [2756]ctio de legibus prohib#tibus: nam quædam simpliciter prohibent, nullo adiecto verbo, quo actum sustineant, & illæ censentur irritare, aliæ cum prohibitione addunt aliquid, quod sine valore actus non recte adderetur, nec habere posset locum circa actum inualidum, & tales leges non possunt irritare, ne contraria, & repugnantia continere conuincatur. Ita docent Cyn. Bart. Bald. & ferè alij in dicta l. *Non dubium,* & latè Syl[2757]uest. suprà. Sed profecto distinctio non sufficit ad satisfaciendum difficultatibus propositis. Nam contra primum membrum etiam sic limitatum, procedunt exempla allata: quia in eis leges prohibentes simpliciter loquuntur, neque verba addunt, quibus specialiter actum sustinere, aut irritare, videantur. Contra secundum verò membrum obijci potest, quia supposita illa sententia non videtur posse euitari repugnantia in illis legibus. Nam si verbum prohibendi est sufficiens ad irritandum; ergo ex vi suæ propriæ significationis significat irritationem, quam facit; ergo repugnantia continet lex, quæ prius prohibet actum, & postea sustinet. Veruntamen hoc non concludit contra illam sententiam: nam responderi potest, verbum quidem prohibendi absolutè sumptum habere hanc vim, non tamen repugnare, quin illi addatur aliquid, quo eius significatio, & vis limitetur. Et ita dixit Syluest. dicta q. 28. vers. *Ego verò,*[2758] quando fit talis additio, non esse prohibitionem simpliciter, sed secundum quid, & ex parte: *Nam*

talis lex (inquit) *ex parte prohibet, & ex parte concedit*, & ita non est lex simpliciter prohibens, de qua loquitur lex *Non dubium.*

Sed adhuc possumus instare, quia n# **[sect. 17]** quam fere talis lex sustinet actum directe, id est, concedendo, vel faciendo áliquid, sed potius præsupponendo, vt c# præcipit, actum prohibitum hoc, vel illo modo irritari, vel cum effectum eius agnoscit, & præcipit obseruari, aut alio simili modo, talis ergo lex non confirmat actum positiuè, sed negatiuè se habet, quia non irritat; ergo quoad prohibitionem simpliciter, & absolutè prohibet, neque aliquid addit, quo prohibitionem limitet, aut extrahat à propria significatione, sed solum non addit irritationem, & quod non addát, indicat ex alijs effectibus, quos præsupponit. Ergo signum est, prohibitionem de se quantuncunque absolutam non irritare, & consequenter non esse pro regula assignandum, vt lex prohibens irritet, nisi expresse sustineat actum, sed potius è c# trario, quòd non irritet, nisi vel expresse addat clausulam irritantem, vel aliquid, quo illam sufficienter indicet. Et confirmatur: nam ille modus sustinendi actum lege prohibitum non solum contingit fieri per eandem legem, sed eti# per diuersas, ita vt vna prohibeat, alia verò illum sustineat, vel in modo puniendi illum, vel præcipiendo, vt irritetur, vt expresse dicit Ioan. Andr. in Gloss. ad[2759] **[585]** regulam *Quæ contra ius.* 64. de Regul. iur. in 6. Tunc autem posterior lex sustinens actum, quem prior simpliciter prohibebat, non derogat áliqua ex parte priori legi, nec concedit. quod illa abstulerat, sed tantum supponit, priorem legem non irritasse prohibendo, & ideò aliquid dis ponit circa illum actum, sustinendo illum, id est, supponendo tenuisse; ergo verbum prohibendi in priori lege absolutè propositum, non fuerat sufficiens ad irritandum.

Tandem ad omnia dicta confirman **[sect. 18]** da vtor argumento sumpto ex antiqua lege Ecclesiæ, quæ prohibebat matri[2760]monia clandestina, cap. *Aliter.* cum multis. 30. q. 5. cap. *Cum inbibitio,* de Clandest. dispensat. Illa enim lex directè, in specie, & absolutè, & cum omni exaggeratione intra latitudinem prohibitionis, vetabat illum actum, vt patet ex illis verbis *Penitus inhibemus,* & nihilominus non irritabat illum vsque ad Concili#[2761] Trident. vt est certa sententia Theologorum in 4. d. 28. Quam idem Concili# in principio illius decreti approbauit. Suntq#ue eius verba ad præsentem causam plurimum notanda. Simul enim docet, *matrimonia clandestina libero contrahentium consensu facta, rata, & vera fuisse matrimonia, quandiu Ecclesia illa irrita non fecit.* Et subiungit, *Nihilominus Sancta Dei Ecclesia ex iustissimis causis illa semper detestata est, atque prohibuit.* Ergo absoluta prohibitio cum quacunque exaggeratione, & detestatione actus non irritat illum ex mente Concilij.

Quare hoc argumento conuicti ali **[sect. 19]** qui respondent, esse speciale in materia matrimonij, eamq#ue excipiendam esse à regula legis *Non dubium,* quod asseruit Decius in cap. 2. de Testib. n. 7. Sed qu#[2762]uis verum sit in matrimonio propter materiæ grauitatem, & periculum, magis specificam, & indubitatam requiri irritandi formam, tamen non est proprium eius, quod sola prohibitio ad irritationem non sufficiat. Nam extenditur ad omnes actus irretractabiles, seu initerabiles, vt dixit Rota tit. de Desp.[2763] impub. Decis. vni. aliás. 450. Vnde consequenter videtur etiam extendi ad alios actus, qui licet irritari possint, non tamen irritantur ex vi solius prohibitionis, quia iam constat, prohibitionem ex se non hàbere hanc vim, nisi aliud ei addatur. Nam quod aliqui dicunt, spiritualia difficilius solui, quam temporalia, parum iuuat. Tum quia licet hoc verum sit de his, quæ per humanam potestatem irritari non possunt, vt quod sacerdos

consecret quant#uis prohibeatur, &c. tamen de alijs non est ita, præsertim quando est sermo de irritatione anteced#te, id est, quæ impedit, ne actus valeat. Tum etiam quia matrimonium, quatenus contractus humanus est, potest irritari per legem Ecclesiæ, vt constat ex Tridentino, ergo si absoluta pro[2764] hibitio sufficit ad irritandum contractum, cur antea non fecit in matrimonio clandestino?

Respondent amplius iuxta vltimam **[sect. 20]** limitationem positam, ideo non irritasse, quia per alias leges canonicas sustinebatur. Sed contra, quia lex canonica nunquam fecit, vt talis actus esset validus, sed supposuit validum, & ad summ# declarauit, validum esse quandiu per legem humanam non irritatur. Solum ergo declarabatur validum eo tempore, quia per legem prohibentem non irritabatur, & non quia per aliam legem sustentaretur, vel potius, quia per naturalem legem sustentabatur (vt sic dicam) & hoc solum declarari pote rat per legem humanam, & declaratum fuit per Tridentinum, quæ declaratio non addebat valorem actui, sed illum supponebat.

Resolutio Auctoris.

Vt ergo, quod verum esse censeo, bre **[sect. 21]** uiter declarem, aduerto, posse nos loqui vno modo de lege purè prohibente ex sola rei natura, seu, quod idem est, attenta sola verborum vi, supposita significatione propria, & rigorosa verbi pro hibendi, sine additione, extensione, aut interpretatione aliqua iuris positiui. Alio verò modo loqui possumus de verbo prohibendi vt ampliato, seu exten so per legem aliquam humanam constitu# tem regulam generalem sic interpret#tem iuridicè sensum legis prohibentis, vt vim habeat irritantis, etiamsi per solum verbum prohibendi sine additione clausul# irritantis feratur. Opinio ergo communis suprà relata videtur hoc posteriori modo procedere, & potest fun-**[586]**dari in dicta lege *Non dubium,* vel in alijs[2765] iuribus ciuilibus, aut canonicis, de quibus oportet sigillatim dicere in capitibus sequentibus; nunc solum in priori sensu quæstioni satisfaciendum est.

Dico ergo, ex sola rei natura legem **[sect. 22]** [2766] purè prohibentem non irritare actum, nisi alio modo talis effectus, seu intentio legislatoris sufficienter declaretur. Hæc assertio videtur esse specialiter c# tra Baldum in cap. *Nam concupiscentiam,* de Constit. in princ. vbi nullitatem actus prohibiti vocat pœnam naturalem eius, *Quia omne* (inquit) *quod est prohibitum, naturaliter est inualidum.* Quod dictum probat Deci. in cap. 2. de Constit. lect. 1. num. 5. Sed contrarium rectè docuit Felin. ibi. n. 5. cum Innoc. in cap. *Si verè,* de Sentent. excom. & alijs, quos refert. Vnde hanc assertionem existimo esse communiter receptam, quia Iuristæ, vt dixi, qui oppositum sentire videntur, fundantur in iure positiuo; alij verò hanc assertion# vt certam supponunt, & ex omnibus adductis conuinci videtur, & confirmabitur amplius ex dicendis in sequ#tibus. Ratio verò eius ita potest explicari, quia prohibere actum, & irritare illum sunt effectus valde diuersi; ergo vt per legem fiant, debent per eius verba sufficienter explicari: sed per solum verb# prohibendi non explicatur effectus irritandi; ergo non fit ex natura rei per legem vtentem purè, & simpliciter verbo prohibendi, quantumuis directè, & specificè actum prohibeat. Antecedens clarum est. Tum quia prohibere solum est præcipere, & obligare, vt actus non fiat; irritare autem non est præcipere, sed facere, scilicet inefficacem reddere voluntatem, vel consensum eius, aut inhabilitare personam. Tum etiam, quia illi duo effectus sunt inuicem separabiles: nam sæpe prohibetur actus, & non irritatur, vt per se, & ex dictis constat; imò sæpe prohibetur actus, qui irritari non potest, vt cum alicui sacerdoti præcipitur ne sacrificet, aut Episcopo ne ordinet. E contrario etiam interdum

irritatur actus, si fiat, licèt non prohibeatur, ne fiat, vt de lege purè irritante dictum est. Sunt ergo illi duo effectus di uersi.

Prima verò consequentia, nimirum, necessari# esse vtrunque significari per **[sect. 23]** verba legis, vt per illam fiant, constat ex natura, & potestate legis, & voluntatis humanæ. Nam licet apud Deum voluntas sufficiat ad operandum: inter ho mines non sufficit, nisi exterius suffici#ter exprimatur, vt in principio huius materiæ, & in materia de Censuris ost# sum est, & est vulgare in omni materia de iudicijs, & contractibus. Et ideò verba humana non plus operantur, quàm significent. Si ergo verba legis non significant illum duplicem effectum, non possunt vtrunque efficere. Quòd autem verbum solum præceptiuum, aut prohibitiuum non significet effectum irritandi, manifestum etiam videtur, tum ex primæua impositione talis verbi: non est enim impositum ad significandum effectum, quem lex per se efficiat, sed moralem obligationem, quam imponit subdito, quem mouere intendit, vt aliquid faciat, vel cohibere, ne faciat: tum eti# ex communi vsu illius verbi, quem vsum satis probant omnia, quæ contra communem sententiam adduximus. Rectè ergo concluditur, legem latam per sol# illud verbum ex natura rei non irritare actum, quem prohibet.

Et confirmari potest hæc ratio ex il **[sect. 24]** [2767]lo principio valde consentaneo naturali lumini, quòd in materia odiosa ver ba sunt restringenda, quoad fieri possit intra eorum proprietates, potius quam extendenda, sed irritatio actus est valde odiosa, & valde repugnans natur#, quia quod#modò aufert quoddam naturale ius, modo in superioribus explicato; ergo non debet extendi verbum prohibendi ad hunc effectum, quem de se non significat, nisi alia verba, vel materiæ necessitas cogat. Iuuat etiam ad hoc secundo confirmandum regula. 75. in 6. *Contra eum, qui legem dicere potuit apertius, est interpretatio facienda,* quæ iuuari etiam in præsenti potest ex regula 30. *In obscuris minimum est sequendum.* In præsenti enim non est dubium, quin potuisset legislator ex primere clarius irritationem, si eam intendebat; debuit ergo id facere, quia so lum verbum prohibitionis ad minim# est ambiguum; ergo si id non fecit meritò interpretamur, id non intendisse, & minimum sequimur, tribuendo illi legi minimum effectum, quem ex vi talis verbi habere potest. Confirmari hoc etiam **[587]** potest, quia irritatio, quæ propter leg# violatam incurritur, pœnalis est; pœna autem non incurritur ipso facto, nisi in lege exprimatur; ergo nec irritatio. N# vt rectè dixit Innocent. in cap. *Si verè,* de Sentent. excommun. n. 2. non est natura[2768]lis pœna contrahentium contra legem, vel contra mandatum Principis, vt irritum sit factum contra ius. Quod verissimum est, quidquid Deci. & Bald. suprà citati dicant, tum quia nulla ratio talis[2769] connaturalitatis huius pœnæ reddi potest, tum etiam, quia lex naturalis multa prohibet fieri, quæ non irritat; imò vt irritet, necesse est, vt materia cogat, vt suprà visum est; ergo idem dicere debemus de lege positiua ex natura rei lo quendo.

Neque contra resolutionem hanc procedit prima ratio dubitandi in princi **[sect. 25]** [2770]pio posita, quia tota fundatur in iure positiuo, de quo postea dicendum est. Ad inductionem autem, quæ fit in sec#do argumento patebit responsio ex duobus capitibus sequentibus. Ad ration# verò tertio loco propositam respondetur, voluntatem inferioris non præualere contra voluntatem superioris in eo, in quo illi resistit, sed solum in eo, in quo superior non resistit. Vt in præsenti, quia superior prohibet actum, non potest illi subditus resistere. quin peccet, & simi liter si superior irritaret actum, non posset inferior illum

validè efficere. Tam# quia per legem purè prohibentem ex natura rei superior resistit honestati, & libertati actus, non tamen valori, ideò licèt actus male fiat, validus est. Quia vt actus valeat, non est necessarium, per se loquendo, vt superioris voluntas, vel hu manum ius iuuet, vel assistat illi positiuè, sed satis est, quod non resistat irrit#do. Quia voluntas humana ex iure naturæ habet hanc potestatem contrahendi, donandi, & alia similia faciendi, qu#diu per superiorem eius facultas non est ablata, vel impedita etiam quoad ipsam potestatem, & valorem actus. Et ideò non obstat, quod actus malus sit: nam per actum malum possunt similes effectus validè fieri, vt per se constat; imò sæpe ius, & Deus ipse assistit actui quoad valorem, & effectum eius, licèt non assistat malitiæ, sicut patet in consecrationibus, matrimonijs, & professionibus peccaminosè factis. An verò interdum malitia actus impediat valorem eius, ex capitibus sequentibus constabit.

CAPVT XXVI.

Quibus verbis, aut modis lex prohibens actum, irritet illum.

PRiusquam ad ius positiuum decla **[sect. 1]** randum accedamus, oportet expo nere, quid sit necessarium ex natura rei vltra prohibitionem, vt lex prohibens actum, irritet. Cum enim dictum sit, solum verbum prohibendi non sufficere, oportet exponere, qu# verba legis sufficiant, vt per ea explicetur irritatio actus prohibiti: & non agimus de prohibitione actus propter defectum formæ, de hac enim dicemus in capite sequenti, sed de irritatione actus simpliciter prohibiti. Ad hoc ergo explicandum, necesse est distinguere inter irritationem pœnalem, & non p#nalem, sed per se intentam propter bonum c#mune. Itemque in pœnali distinguendum est inter illam, quæ est tantum ferenda, quia solum fieri præcipitur, & quæ ipso facto imponitur. Circa irritationem ergo t#tum ferendam in pœnam, nihil fere noui est, quod dicamus. Quia talis irritatio nullo modo statim fit per legem, sed per iudicem fieri debet, & per se loqu#do solum fit à tempore sententiæ latæ; & tunc non retractantur præterita, nisi specialem iniustitiam contineant, aut delictum aliquod dignum maiori p#na, vel nisi lex addat particulam, *ipso facto.* Quia sine illa lex non obligat ad retrotrahendam sententiam, per quam actus irritatur. Aliàs lex imponens ipso factò irritationem pœnalem, nihil adderet vltra illam, qu# solum præcipit irritare actum, quod verisimile non est. Igitur talis lex nullam obligationem in conscientia inducit vsque ad sententiam latam, & tunc eadem est ratio de illa, quæ de alijs pœnalibus legibus. Quando verò hæc pœna imponitur ipso facto, duplici modo suprà insinuato imponi potest, scilicet, vel ita vt requiratur sententia iudicis, priusquam in effectu actus sit nullus, etiam quoad naturalem obligationem, vel ita vt statim ante sententiam sit in se omnino irritus. Et quidem **[588]** hic posterior modus frequentius traditur ab auctoribus, tamen quòd prior sit etiam verus, & maximè obseruandus sa tis videtur in superioribus probatum, idq#ue supponit Molin. in disp. 88. tract. 2. de Iust. & sumitur ex regula generali[2771] satis recepta, quod omnis pœna ipso iure imposita, intelligitur regulariter me dia sententia declaratoria

criminis, quæ suprà tractata est, & declarata, eamq#ue allegando multa, confirmat Felin. in ca[2772]pite vlt. de Rescript. n. 35.

Quocirca ad cognoscendum modum pœnalis irritationis, non oportet no **[sect. 2]** [2773]uas regulas, vel indicia tradere, sed applicari debent, quæ de lege pœnali diximus: nam eadem est ratio de hac pœna, quæ de alijs. Itaque si non explicatur suffici#ter *Ipso facto,* vel *ipso iure,* formaliter, aut æquiualenter, actus simpliciter valet, & irritatio est ferenda. Si verò additur *ipso facto,* aut *iure,* aut aliquid æquiualens, vt, *non valeat, careat robore firmitatis,* cap. *Decet. §. Ordinarij,* de Immunit. Eccle[2774]siast. in 6. & nihil adiungitur, irritatio quidem est ipso facto, non tamen obligat vsque ad sententiam iudicis, & ita non statim annullat actum quoad effectum suum, nec quoad obligationem naturalem, donec sententia feratur, & retrotrahatur, vt explicátum est. Vt ergo omnino annulletur actus, aliquid vltra addere necesse est. Quid autem illud sit, vix certa regula comprehendi potest; maximè autem hoc significari solet per verba, qu# impediunt acquisitionem do minij, vel obligationem ad restituend# statim, vt, *non faciat suum, teneatur statim restituere:* nam ad huiusmodi effectus, neces se est impedire statim valorem contractus. Idemque censeo, si ex parte eius, qui obligatur, lex dicat, *ad nihil teneatur,* vel quid simile: nam respectu illius non est pœna, sed fauor, & ita statim potest illo frui, nisi velit illi renunciare, & ita tunc in rigore impeditur naturalis obligatio, & consequenter actus est statim nullus. Secus verò est si lex dicat, *non cogatur soluere,* vel, *actor non audiatur,* vel quid simile, quia tunc lex non statim resistit valori actus.

Præterea est consideranda materia: **[sect. 3]** nam si lex dicat, irritari actum ipso facto, & actus sit irritabilis antecedenter seu prius quam fiat, & non consequenter, seu postquam validus est, tunc lex statim irritat actum, vt videre licet in legibus irritantibus matrimonia, vel professiones. Si verò actus non sit irritabilis, nec in fieri, nec postquam factus est, & nihilominus lex dicat, irritari talem actum, intelligitur quoad vsum, vel aliquos effectus eius, quomodò dicuntur aliquando in iure canonico irritari ordinationes contra prohibitionem Ecclesiæ factas, vt alibi latius explicatum est. Præterea solet h#c irritatio actus in se, & ante omnem sententiam explicari per effectus, vt cum de matrimonio dicitur, posse coniuges ad alia vota transire, vel non obstante tali contractu, prolem esse illegitimam, vel debere perpetuò separari; his enim modis solent in iure, non solum canonico, sed etiam ciuili explicari impedimenta irritantia matrimonium, vt patet ex cap. *Super hoc,* de Eo, qui duxit, &c. cum alijs eiusdem tituli, & similibus.

De irritatione autem non pœnali di **[sect. 4]** [2775]cendum est, induci efficaciter, & statim, nullaq#ue expectata sententia, vel declaratione iudicis, quoties lex ipsa declarat irritationem ipso facto, vel quod n# valeat actus ex tunc, vel quid simile. Hoc patet, quia hæc irritatio non est pœna, vt suprà ostensum est; ergo non est necessaria sententia iudicis, vt incurratur; ergo si lex declarat irritationem ipso facto, non est quid amplius spectetur. Item lex directiua statim obligat in conscientia absque interuentu alterius pr# cepti iudicis, vel simile; sed talis lex eti# vt irritans est directiua, & per se necessaria ad commune bonum; ergo. Tand# posset id confirmari inductione legum irritantium matrimonia, professiones, &c. Sed quia res videtur esse certa, & extra controuersiam, non immoror. Quæ autem verba ad hoc sufficiant, satis intelligi potest ex proximè dictis, & suprà de lege pœnali. Et videri potest latè Felin. qui alia multa refert in cap. vlt. de[2776] Rescript. n. 23. & sequentib. Tiraquel. in l. vlt. Connub. Gloss. 4 à princ. Couar. in cap.

Quanuis pactum. 2. p. §. 4. Certum aut# in generali est, verba prohibentia non sufficere, vt s#pe dictum est, sed necessarium esse, vt vel per expressa verba, vel per effectus, vel per ipsam rationem legis suffici#ter declaretur. Et ita cess#t **[589]** instantiæ, quæ in principio c. 25. asserebantur, de Matrimonio, & professione. Nam potius in his maximè necessaria est declaratio irritationis propter materiæ grauitatem, & periculum, vt bene tractat Sanci. lib. 7. de Matrim. disp. 2.[2777] Verum tamen est, antiqua decreta sæpe hoc explicare per effectus irritationis, vt sunt perpetua separatio, illicitus concubitus, & similes, de quibus in suis materijs dicendum est.

CAPVT XXVII.

Vtrum aliquando sola prohibitio vi, & natura sua irritet actum, sine adminiculo alterius legis humanæ.

HActenus solum diximus, legem prohib#tem non irritare actum vi sua, **[sect. [1]]** & quasi sola rei natura c#siderata. Oportet ergo exponere, an hæc regu la sit indefinitè sumenda, id est, vt lex purè prohibens non semper irritet, vel ge neraliter, vt nunquam se sola irritet, & hoc posteriori modo intellecta, an aliquam exception# patiatur. Nam si ratio facta in c. 25. valida est, videtur probare pur# legis #hibition# nunquam irritare actum, quia verbum #hib#di n#qu# significat nullitatem, sed tantum obligation# non faci#di, sed verba legis nunquam possunt plus efficere, quàm significant; ergo.

In contrarium verò est, quia sæpe le **[sect. 2]** ges purè prohibentes videntur habere hunc effectum per sese, & non in virtute legis *Non dubium.* Hoc in primis probatur de lege naturali: nam suprà dictum est, interdum irritare actum; & tamen in illa non possumus distinguere verba irritantia à verbis prohibentibus, neque etiam in ea locum habet decisio legis *Non dubium,* cum illa sit merè positiua, & non declaret tantum ius naturale; ergo conuenit hoc alicui legi naturali ex parte materiæ habentis eandem indecentiam in continuatione, seu c#seruatione actus, quam habuit in prima effectione; ergo idem poterit contingere in lege positiua prohibente actum. Nam si eadem ratio, vel indecentia inueniatur in ipso actu in facto esse, quæ fuit in fieri, intelligetur per talem legem non solum prohiberi, sed etiam irritari, quia in perseuer#tia circa talem actum semper fieret contra legem. Et c#firmatur primò, quia in hoc sensu videtur optimè intelligi, & defendi communis sententia supra relata, quæ asserit, quando prohibitio habet causam perpetuam, habere vim irritandi: scilicet, si perpetuitas illa non referatur ad quancunq#; causam motiuam, sed ad intrinsecam rationem pertinentem ad indecentiam quam lex in actu considerauit, ad prohibendum illum. Confirmatur secundò: nam quoties lex prohibet actum inruitu iustitiæ, tunc prohibitio facit esse iniustum actum prohibitum; ergo semper talis lex irritat actum, quia semper obligat ad tollendam iniustitiam factam, & consequenter obligat in conscientia ad restituendum, & ad habendum pro in fecto, quod factum fuerat, quod est annullare actum. Denique hoc modo videntur irritare actum multæ

leges ciuiles, quæ ita prohibent actum, vt si fiat contra legem, cedat in iniuriam tertij, vt lex prohibens meliorare filium vltra tertiam, aut similes: illæ enim in conscientia obligant, & impediunt valorem actus, etiam si lex per verba tantum prohibentia loquatur.

Propter has posteriores rationes videri potest necessarium, aliquam excep **[sect. 3]** tionem addere generali regulæ suprà positæ in prima assertione. Et ita sentit Vasq. dicta disp. 164. c. 3. vbi aliquas regulas constituit ad discernendum, quando[2778] ex parte materiæ, vel ex motiuo legis prohibentis colligi possit nullitas, aut valor actus, ex quibus du# tantum ad rem nostram facere videntur. Vna est, quando lex prohibet actum, non intuitu iustitiæ, sed alterius virtutis vt religionis, vel liberalitatis, aut similis, & non addit clausulam irritant#, tunc nunquam annullare actum. Vnde per argumentum à c#trario inferet aliquis, si lex prohibeat actum intuitu iustitiæ, hoc ipso irritare illum: quod tamen nec ab illo auctore conceditur, nec verum est, vt statim dic#. Et ita ex illa regula non habetur, quando actus sit nullus propter solam prohibitionem, sed quando sit validus, non obst#te illa, quod iam habemus ex generali regula posita in cap. 25. Per hanc verò additur, illam vniuersalem regulam numquam pati exception# in legibus, quæ non c#stitu#t actum in materia iustitiæ. Quod licèt fortasse verum sit, non tamen soluit obie-**[590]**ction# factam de lege naturali, quæ interdum reddit nullum actum prohibitum, eti# si prohibitio non pertineat ad materi# iustitiæ, sed honestátis, vel pietatis, aut obseru#tiæ, vt est prohibitio matrimonij inter fratres, vel inter patrem, & filiam, &c. Vnde etiam relinquitur difficultas, cur non sit idem in lege positiua lata, v. g. intuitu religionis, si contingat habere causam perpetuam, seu eandem rationem in ipsa duratione actus, seu effectus eius, quæ fuit in ipso fieri.

Alia regula eiusdem auctoris est. Quo **[sect. 4]** [2779]ties lex ita prohibet simpliciter actum certo generi personarum, vt designet legitimum auctor# illius, consequenter irritare actum contra illam prohibitionem factum, etiamsi nihil aliud pr#ter #hibition# explicet. Non assignat autem general# rationem huius regul#, sed varijs exemplis legum pertinentium ad testamenta, & alienationes, illam confirmat. Vt sunt il læ, qu# prohibent aliquibus personis testari, vel designant partem legitimam, de qua testari possunt. Item leges, quæ prohibent alienare propter incapacitat#, iudicat# secundum aliquem modum à lege præscriptum. In hac verò regula in pri mis desideratur propria eius ratio. Et prætereà in multis legibus videri potest hæc regula repugnare pr#cedenti. Nam iuxta hanc regulam lex prohibens minor# sexdecim annorum profiteri, irritaret actum contra illam factum ex vi prohibitionis, etiamsi amplius non procederet, quia est lex prohibens actum certo generi personarum, vt regula dicit. Consequens autem & est falsum, vt constat ex iure antiquo, & repugnat priori regul#, quia illa prohibitio non fit titulo iustiti#, sed religionis. Quòd si hæc regula restringatur ad legem prohib#tem intuitu iustitiæ, sic non erunt ad rem exempla, quæ affer#tur de prodigo, qui prohibitus est alienare, quia illa prohibitio non fit titulo vitandi iniustitiam, sed vitandi prodigalitatem, & dissipationem bonorum. Et similiter lex prohibens minori, ne testamentum faciat, non irritabit testam#tum, quia etiam illa lex non fit intuitu iustitiæ, sed conuenientis dispositionis tali# bonorum. Cur ergo prohibitio pura testamenti personæ minori facta irritat testam#tum; prohibitio autem professionis facta eidem non irritat professionem?

Vnde M#doza infra citandus, senti#s, **[sect. 5]** [2780] legem ciuil# purè prohibent# aliqu#do irritare actum in conscientia, aliam distinction#, ac regulam constituit. Distinguitq#; tres ordines legum, quædam sunt, quæ respiciunt vtilitatem eius, cuius actus prohibetur; aliæ,

quæ respiciunt vtilitatem alterius tertij, qu#dam, qu# public# vtilitati c#sul#t. De primis affirmat, non irritare actum in conscientia, non solum purè prohib#do, sed etiam si addant clausulam irritant#, quam putat solum operari in ordine ad dandam, vel tollendam actionem in foro exteriori. De secundis verò, & tertijs legibus, ait irritare actus contra le gem factos, etiam in foro conscientiæ, & per exempla, qu# ad duxit, indicat, loqui de illis legibus, etiam si purè prohibeant. Veruntamen primum membrum quoad po sterior# partem falsum est, vt constat ex cap. præcedenti. Quoad secundum verò facile potest admitti, iuxta general# regulam nostram c. 25. positam, quæ in talibus legibus non est cur patiatur exception#, cum sint iuris priuati, nisi fortè prohibitio pertineat ad defectum substantial# in forma actus iuxta dicenda in cap. seq. In secundo autem membro de legibus respi ci#tibus vtilitatem alterius, non video, quomodo f#dari possit, quòd pura prohibitio annullet actum: nam lex de se indiffer#s est, vt pr#t#dat vtilitatem tertij, vel tantum prohib#do actum, vel etiam irrit#do. Vt si lex prohibeat clerico facere donationes prophanas ob vtilitatem pauperum, potest id facere, vel tantum prohibendo, vel etiam irrit#do; ergo ex illo fine n# satis colligitur irritatio per solam prohibition#, nisi addatur in lege aliquod ver b#, quo significetur aliquid aliud operari, vt contingit in exemplo de lege prohibente meliorare filium vltra certam qu#titat#, vt cap. seq. dicam. Multò verò mi nus potest sustineri illa generalis regula in legibus prohib#tibus aliquid prop ter commune bonum, quia etiam propter ill# finem potest fieri prohibitio sine irritatione, vt patet in prohibitione ludi, vel donationum, qu# fiunt ministris iustiti#. Et id# inuenitur in exemplo, quo vtitur ille auctor de lege tax#te rei pretium, & prohibente carius vendere: nam actus contra illam legem non est nullus; valet enim venditio, licèt iniusta sit, & relinquat obligationem restituendi excessum.

[591] Dico ergo, legem purè prohibentem **[sect. 6]** [2781] nunquam irritare actum, nisi vel ex ea constet, non solum prohibere actum, sed etiam impedire effectum, seu obligationem, quæ per talem actum induci poterat, vel aliquo modo constituat, aut supponat substantial# formam actus, & ob illius defectum actum prohibeat. Hæc asser tio quoad regulam generalem satis est probata in prima assertione cum omnibus, qu# in superioribus dicta sunt. Quoad prior# verò exceptionem declarabi tur statim respondendo ad rationes dubitandi; quoad posterior# verò in cap. sequ#ti. Et ratio in summa est, quia neq#; affertur exceptio, quæ ad illa duo capita non reuocetur, neque alia regula occurrit, quæ const#s esse videatur ad discernendum per legem prohibent#, qu# irritet, vel non irritet ex vi prohibitionis. Et hoc etiam confirmat ratio dubitandi in c. 25. posita, quæ semper habet vim, quandiu non datur alia ratio, ob quam sola prohibitio ad irritandum sufficiat, qu#do non habet locum adminiculum legis *Non dubium.* Deniq#ue patebit hoc magis, respondendo ad rationes dubitandi secundo loco positas.

Ad c#parationem ergo quæ fit cum **[sect. 7]** lege naturali, negatur similitudo. Quia lex naturalis non tantum dictat, quid sit honestum, vel turpe in actione aliqua, sed etiam dictat quid tale sit in vsu illius vinculi, vel effectus, quem talis actus post se relinquere posset. Nam si talis vsus habet turpitudin# intrinsecam eiusd# rátionis cum turpitudine prioris actionis, tunc necesse est, etiam illum vsum prohiberi ex vi eiusdem legis naturalis, & consequenter impediri effectum, seu vinculum, quod solum propter talem vsum induci poterat. Nam si induceretur, esset etiam turpe, & contra rationem, quia esset iniquitatis vinculum, vt in exemplo de matrimonio inter c#sanguineos in primo gradu videre licet. At verò in lege positiua non procedit hæc ratio eodem modo, nisi sit tantum declaratiua

iuris naturalis: tunc enim reputatur t#quam eadem lex, & ideò eadem erit vtriusque ratio. Vt quando lex prohibet promissionem turpem exparte obiecti, eo ipso annullat illam, vel potius declarat esse nullam, quia eadem turpitudo, quæ est in actu promittendi, esset in obligatione ad rem turpem, si per illam induceretur, & ideo in præsenti non agimus de lege positiua declaratiua iuris naturalis, sed de constitutiua noui iuris. H#c autem lex non prohibet actum, quia malum, sed prohib#do facit, vt sit malus. Potest autem prohibere actum, & non prohibere, sed tollerare effectum eius, vel quia causa prohibitionis, quæ fuit in actu, cessat in effectu, vel quia licet duret, non ita mouet ad prohibendum effectum, sicut actum, quia non apparet tanta indecentia, vel deformitas in vno, sicut in alio. Hoc patet exemplis suprà adductis; nam lex prohibens contrahere matrimonium contra interdictum Ecclesi#, non irritat illum, quia vinculum permanens, seu matrimoni# in facto esse non est ita contra interdictum Ecclesiæ, sicut in fieri. Lex verò prohibens matrimonium inter cognatos ex solo catechismo prohibet actum, & non impedit effectum, etiamsi ille modus cognationis semper duret inter coniuges, quia lex humana solum reputauit illam, vt aliqualem indecentiam ad contrahendum de nouo; non verò ad permanendum in matrimonio semel contracto.

Hinc verò colligimus, vbi constiterit, **[sect. [8]]** [2782] legem positiuam prohibere non solum actum, sed etiam obligationem, & vincu lum ex illo resultans, habere vim irritandi actum, quia tunc non solum actus, sed etiam obligatio erit mala, quia prohibita; obligatio autem praua, seu turpis esse non potest valida, quia esset vincul# iniquitatis: nam lex, quæ prohibet obligationem, prohibet multo magis, vel actum, ad quem est obligatio, vel saltem prohibet, ne ex obligatione fiat. Tunc ergo locum habet prima exceptio in assertione insinuata, si tamen illa dicenda sit exceptio, cum talis lex iam non sit purè pro hibens actum, sed vltra progrediens ad effectum eius impediendum. Et ideò necesse est, vt talis extensio in lege suffici# ter declaretur. Potest autem (quantum n#c occurrit) duobus modis declarari, vnus est per verba expressa, & talis modus est sine ambiguitate, aut scrupulo; illa tamen verba regulariter coincidunt cum illis, quibus solent irritari contractus, vel formaliter, vel #quiualenter, & tunc talis lex non potest dici prohibens tantum, sed absolutè irritans. Alius modus erit, quando ratio legis prohibentis magis, **[592]** aut æquè respicit effectum actus, quàm ipsum actum, quia nimirum actus prohi betur solum propter vitandum talem effectum: nam tunc signum est, magis prohiberi ipsum effectum, iuxta illud, *propter quod vnumquodque tale, & illud magis.* Exemplum esse potest in lege prohibente apponere pœnam sponsalibus: ratio enim illius prohibitionis est, vt matrimonia sint libera cap. *Gemma,* de Sponsal. & ideò lex prohibens appositionem talis p#næ, non solum negat actionem ciuilem ad talem pœnam extorquendam, sed etiam impedit absolutè, ne vlla obligatio ad pœnam ex tali contractu nascatur, quia semper talis obligatio obstaret libertati matrimonij. Aliud exemplum est de lege ciuili prohibente promission# reuocandi testamentum, vel instituendi hæredem, quæ lex censetur irritans ex vi rationis prohibendi, quæ est, quia testamenta debent esse libera, iuxta l. 1. C. de Sacros. Eccles. & ita intelligitur c#muniter lex *Stipulatio hoc modo.* ff. de Verbor.[2783] obligat. Et similia exempla videri possunt in Bart. & alijs in l. *Si quis pro eo.* ff. de Fideius. & Couarr. in cap. *Quanuis pactum.* 2. p. in princ. n. 2. & 3. Est ergo verus eti# hic irritandi modus; necessarium autem est, vt satis constet de modo, & ratione prohibitionis: nam in dubio semper pr# sumitur pro actus validitate. Et hanc partem suadet etiam confirmatio prima supra posita, cui propterea aliter respondere non est necesse.

Circa secundam autem confirmatio **[sect. 9]** [2784]nem oportet aduertere, aliud esse act# esse iniustum; aliud verò esse nullum: nam venditio vltra iustum pretium iniusta est, & tamen non est nulla, etiam quando excessus est vltra dimidiam, non satis est ergo, quod lex prohibeat actum intuitu iu stitiæ, vt illum irritet. Et ratio est, quia non obstante iniustitia potest actus fieri cum sufficienti voluntate ad valorem eius, & postea conseruari potest remouendo iniuriam, seu resarciendo iniustitiam factam, & ideò sola iniustitia contra legem pro hibentem non sufficit irritare actum, licet sufficere possit talis lex ad inducendam obligation# ad aliquam restitution# faciendam. Sic lex taxans pretium rerum, licet prohibeat carius vendere, n# potest dici irritans actum factum contra illam prohibitionem, quia (vt dixi) venditio valida est cum obligatione restituendi excessum. Solum videri posset probabile, tunc legem prohibentem intuitu iustitiæ irritare actum iniustum, quando iniustitia aliter resarciri non po test, nisi annullando actum, tunc enim valor actus esset vinculum iniquitatis, daret enim licentiam permanendi in iniustitiá, & ideò videtur prorsus impediri. Sed neque hoc potest in vniuersum affirmari, quia si quis duxit vnam contra sponsionem alteri factam, iniuriam priori fa cit, quæ resarciri non potest, si matrimonium subsequens validum sit, & tamen non propterea lex prohibens tale matrimonium, irritat illud. Idem contingit in venditione, & traditione rei prius promissæ, vel vendit# alteri sine traditione: nam posterior contractus validus est, licèt sit prohibitus, & in iustus, siue iniuria possit aliter resarciri, siue non. Et ratio est, quia posterior contractus cum traditione est posterior priori, & dissoluit illum, & ita licet in ipso actu committatur iniustitia, nihilominus non continuatur, sed cessat. Et illa, quæ semel facta fuit, restituenda est, eo modo, quo fieri poterit, quod si non potuerit, est per accidens, nec sufficit ad annullandum actum. Igitur ex ratione iustitiæ, vel iniustitiæ per se tantum spectata non potest colligi, an lex annullet actum, sed spectandum est semper, an verba, & ratio legis id requirant. Aliæ verò leges, de quibus in vltima confirmatione fit mentio, pertinent ad vltimam partem assertionis, quæ in sequenti capite explicanda est.

CAPVT XXVIII.

Vtrum ex vi iuris communis ciuilis, omnis actus factus contra legem prohibentem irritus sit ipso iure.

IN hoc capite explicanda est decisio **[sect. 1]** [2785] legis *Non dubium,* & doctrina Iuristarum illam explicantium; ad illam ergo breuiter declarandam. Dico primò, lex ciuilis prohibens actum simpliciter & quoad substantiam eius, etiamsi purè pro hibeat, & aliam clausulam irritant# n# addat, irritat illum. Hæc assertio videtur satis clara ex dicta l. *Non dubium,* nam in ea expresse annullantur omnes c#tractus contra legem facti, & posteà extenditur decisio illa ad omnium legum, tam anti-**[593]**quarum, quàm nouellarum interpretationes, *Vt* (inquit) *quæ lege fieri prohibentur, si fuerint facta non solum inutilia, sed pro infectis*

etiam habeantur, licet legislator fieri tant# prohibuerit, nec specialiter dixerit, inutile eße debere, quod factum est, Quid clarius?

Veruntam# non obstante hac verborum euidentia, quidam modernus Iuri **[sect. 2]** [2786]sta conatus est hanc legem limitare, vt non intelligatur de omnibus actibus c# tra legem prohibent#, sed solum de factis in fraud# legis. Distinguit enim ille duos modos violandi legem, vnus est apertè, & clarè agendo contra verba legis, qui simpliciter dicitur contra leg#; alius est seruando verba legis, & fraudul#ter agendo contra intentionem, & prohibitionem eius, qui dicitur in fraud# legis. Dicit ergo, Imperatorem in l. *Non dubi#* solum de actibus in fraudem legis factis loqui, & illos irritare, non verò c#teros actus omnes, qui contra legem prohib# tem fiunt. Ducitur ex principio eiusdem legis, *Non dubium est in legem commitere eum, qui verba legis amplexus, contra legis nititur voluntatem.* Vbi apertè loquitur lex de actu qui fit in fraudem legis, & ad hoc principium conatur cætera verba omnia accommodare. Et ideò (inquit) non dixisse Imperatorem, *Quod ad omnes leges trahi imperamus,* sed dixisse, *Quod ad omnes etiam legum interpretationes trahi generaliter imperamus.* Non ergo constituit regulam pro omnibus legibus prohibentibus apertè, & nudè in ipsis verbis, sed pro quacunque lege prohibente secundum veram interpretationem, vel è contrario pro quocunque actu facto contra legem, non apertè, sed secundum falsam, & fraudulentam interpretationem.

Deniq#ue hoc confirmat ex lege ori **[sect. 3]** ginali, qu# fuit Theodosij Imperatoris, & habetur in C. Theodos. in lib. 1. No[2787]uellar. Theodos. qui habetur post finem codicis tit. 4. ibi enim constat, Theodosium condidisse illam legem per occasionem quorundam curialium, qui cum essent prohibiti, ne ad procurationes rerum alienarum accederent, ipsi conducebant illas, fing#tes conductionem non esse procurationem, quæ erat fraudulenta transgressio legis, cum conductio species quædam procurationis sit. Et ideò de illis subiungitur in dicta lege originali, *Pristinæ legis laqueis fuisse irretitos,* & postea ex illa occasione decernuntur reliqua, quæ in C. Iustiniano leguntur in dicta l. *Non dubium.* Recte ergo li[2788]mitatur ad tr#sgressiones fraudul#tas. Quod si obijcias, quia non minus, imò magis videtur violare legem, qui aper[2789]tè agit contra illam, quàm qui sub dolo, & fraudulenter. & ideò si lex illa irritat actum fraudulenter contra legem, multò magis irritare, qu# apertè contra illam fiunt. Respondent in primis negando assumptum, vel quia in transgressione est æqualitas, quia vtroque modo agitur contra voluntatem legislatoris, & in fraudulentia est excessus: vel quia id est magis pernicios# reipublicæ, quia illo modo multiplic#tur tr#sgressiones, & minus vindic#tur. Deinde respondet, quidquid sit de c#paratione tr#sgression#, Imperator# ibi de fraudul#ta tantum egisse, qu# ad suum institutum spectabat: aliud verò genus transgressionum reliquisse dispositioni aliarum legum, quia satis esse poterat ex verbis manifesta.

Sed licèt hoc ingeniosè excogitatum sit, tamen non solum non habet funda **[sect. 4]** ment# in illa lege, sed etiam intentioni, & verbis eius repugnat, siue integra spectetur, vt habetur in C. Theodosiano, siue concisa, vt in Iustiniano. Hoc ita declaro, quia licèt verum sit, occasionem illius legis sumptam esse ex illo facto curialium, & ideò initium eius sumptum esse à detestatione eorum, quæ fiunt in fraudem legis; nihilominus in l. Theodosij de ipsis curialibus statim subiungitur. *Attamen nefraudis suæ velamine legis lateant contemptores, neve eis fucata suæ calliditatis excusatio relinquatur*: *hac perpetua lege valitura sancimus, conducendi quoque fundos alienos licentiam curialibus*

amputari, locatas res fisci viribus vindicari. Conductor itaque locatori, vel contra locator conductori contra hanc legem nulla tenebitur actione. Et deinde subiunguntur verba, quæ alijs pr#termissis Iustinianus immediatè subiunxit. *Null# enim pactum, null# conuentionem, nullum contractum inter eos videri volumus subsequutum, qui c#trah#t, lege c#trahere prohibente.* In quo contextu prout apud Theodosi# habetur, exp#do, quòd ante dat# hanc regulam general# Theodosius expressè prohibuit curialibus c#duction#. Vnde agendo postea contra illam legem, iam non agerent fraudulenter, sed apertè, & nihilominus statim annullat con-**[594]**tractum, & vtrique contrahentium denegat actionem, & pro ratione reddit regulam generalem. *Nullum enim pactum, &c.* Ergo non agit iam solum de agente fraudulenter contra legem, sed etiam de violante illam contra expressa, & specifica verba eius, vt apertè etiam illa verba sonant, *qui contrahunt, lege contrahere prohibente,* qu# durissimè detorquentur, ac limitantur ad solam transgression# fraudulentam contra mentem legis, maximè cum in eadem lege sæpius repetantur, & ad prohibita expressè, & implicitè extendantur.

Vnde vlterius expendo contextum Iustiniani, ille enim, videns hanc fuisse m# **[sect. 5]** [2790]tem Theodosij, prætermisit omnia, quæ ad casum particular# de curialibus pertinebant, & regulam generalem tantum, vt nullus contractus contra legem prohibentem validus videatur, posuit; contractus autem contra legem prohibent# magis dicitur ille, qui est contra verba, & mentem legis, quàm ille, qui est c# tra mentem verbis retentis. Et ideò in vtroq#; textu extensio addita est *ad omnium legum interpretationes, &c.* qu# non ideo ita posita est, vt restringeretur ad fraudulentas legum transgressiones, sed potius vt ad illas ampliaretur. Cum enim decreuisset Imperator, omnem actum contra legem prohibentem esse inualidum, declarat, illud decretum trah#dum esse ad omnium legum interpretationes, id est, ad omnia, qu# secundum veram m#tem legum in eis intelliguntur comprehensa, licet verbis non satis exprimantur. Qui s#sus manifestè patet ex ratione, & verbis subiunctis, *Vt legislatori, quod fieri non vult, tantum prohibuiße sufficiat Cæteraq#ue quasi expreßa ex legis liceat voluntate col ligere.* Primum ergo omnium pro fundamento ponit, quod prohibitio sufficiat; ergo maximè sufficit, quando est expres sa. Item totam efficaciam ponit in vol# tate legislatoris; h#c autem magis resistit in prohibitione expressa. Deniq#ue ideo actus per fraudulentiam factus censetur irritus, quia ex legisvol#tate reputatur quasi expresse prohibitus; ergo irritatio per se primò tendit ad expresse prohibi ta, & extenditur ad reliqua, in quantum censentur sub his c#prehensa. Semper ergo, & ánte omnia intelliguntur compreh#sa sub illa lege, quæ contra legem expresse prohibentem fiunt, & ad instar illorum declarantur etiam irrita, quæ per fraudulenti# fiunt. Et ideo iterum in eadem lege repetitur, inutile esse debere, quod factum est contra legem prohib#tem, etiam si legislator prohibuerit t#tum, & non specialiter dixerit, si quid contra fiat, inutile esse debere. Et iter# pr#cipitur, vt quod fuerit subsequutum ex eo, quod lege interdicente factum est, cassum, & inutile sit.

Et ita etiam concluditur ratio huius **[sect. 6]** interpretationis, quia propter quod vn#quodq#; tale, & illud magis, sed implicitè prohibita irritantur per hanc leg# quia continentur in expressa prohibitione; ergo multò magis per eandem leg# irritantur expressè prohibita. Neque c#trari# sententi# fundamentum quidquam vrget, quia hic sensus non minus colligitur ex originali lege Theodosij, quam ex compendiosa Iustiniani: nam licèt occasio illius legis ferendæ sumpta fuerit ex fraudulenta cuiusdam legis transgressione, non propterea sola fraudulenta transgressio punita est, sed potius p#na tr#sgressionis apertè

ext#sa est ad frau dul#tam. Et hoc ipsum tantum in initio legis significatum est, cum dicitur, *Nec pœnas insertas legibus euitabit, qui se contra legis sententiam sœua prærogatiua verborum fraudulenter excusat*: non videtur ergo dubium, quin ex vi illius legis irritentur actus facti contra legem prohibentem, vbicumque lex illa obligare potest. Nihilominus dico sec#dò. Quamuis ex **[sect. 7]** [2791] vi illius legis actus sit irritus ipso iure, nihilominus talis irritatio non obligat in conscientia, nec fit cum effectu, donec per iudicem declaretur. Quod probo pri mo ex principio supra posito de lege p#nali, quod p#na etiam ipso facto imposita non incurritur ante sententi#. Nam h#c irritatio in illa lege lata pœnalis est; ergo non incurritur ante sententiam, ita vt contrah#tes obligentur ad irritation# contractus, vel ad alios effectus in illa contentos. Minor patet, tum ex illis verbis eiusdem legis, *Nec pœnas insertas legibus euitabit.* Nam hoc positum fuit, tanquam f#dament# eorum, qu# dicenda erant. Item, quia illa irritatio posita est in odium transgressionis legis; ergo est pœna; ergo in ea seru#da est conditio pœnæ. Secundò idem persuadetur ex verbis eiusdem legis. **[595]** Nam in primis Theodosius loquens prius in particulari casu de curialibus conducentibus res alienas, præcipit, *Locatas res fisci viribus vindicari,* vnde potest recte colligi, ex vi talis legis non omnino annullari locationem, sed quasi confiscari. Deinde addit, *Nec locatorem conductori, nec conductorem locatori actione teneri,* negat ergo actionem, non statim irritat in conscientia. Rursus consequ#ter subiungit, *Nullum talem contractum videri volumus subsequutum inter eos, qui lege contrah#t prohibente:* pondero enim verba illa, *Videri volumus,* quia ad actum hominis conue ni#tissimè referunt#, & ideò in benigniori sensu sunt interpretanda; non enim dicunt actum absolute esse nullum, sed ita *videri,* idest. declarari, & iudicari debere. Et eundem sensum habent illa, *N# solum inutilia, sed pro infectis etiam habeantur,* Vtiq; in iudicio: nam hæc, & similia ver ba ad iudicium hominis referri solent. Deniq; huic interpretationi consonant verba Ioannis Pap# in cap. *Vides.* dist. 10.[2792] *Quod contra leges accipitur, per leges dissolui meretur.* Et in hac expositione illius legis consentit nobiscum quoad hanc par tem Mendoz. suprà, & inclinat Molin. tract. 2. de Iustit. disp. 88. ad c#firmatio[2793]nem primi argumenti. Alij verò antiqui confuse loquuntur: aliquando enim exponunt illam legem de nullitate ipso iure, aliqu#do verò de nullitate ope exceptionis, & si hoc posteriori modo intelligatur, clarum est, non esse actum omnino nullum in conscientia donec per exceptionem irritetur: in priori autem sensu videtur dicendum statim inducere obligationem in conscientia.

Vnde obijcere possumus contra assertionem positam, quia videtur contra **[sect. 8]** [2794]diction# inuoluere, quòd lex irritet actum ipso iure, vel facto, & quod non statim obliget in conscientia. Nam si contractus v. g. est ipso iure nullus; ergo nec transfert dominium, nec dat ius; ergo non reddit tutum in conscientia eum qui aliquid possidet ex vi talis contractus;[2795] ergo inducit obligationem in conscien tia. Respondeo, negari non posse, inspectis verbis illius legis, quin indicent p#nam ipso iure latam, iuxta dicta suprà de lege pœnali, Quod patet ex illis, *Non solum inutilia, sed etiam pro infectis habeantur.* Et ex illis. *Sed & siquid fuerit subsequutum, ex eo, illud quoque cassum, atque inutile esse perspicimus.* Nihilominus tamen dico, contrahentes non obligari illa lege ad exequ#[2796] dam in se talem pœnam, nec ad rescindendum contractum ante sententiam. Idque clarius est, quando contrahentes consentiunt, & neuter ab altero petit dissolutionem, seu annullationem actus, quia hic neuter alteri facit iniuriam, & vterque

videtur iuri suo cedere. Ver#tamen etiamsi vnus priuatim petat, alius non tenebitur in conscientia, quia neuter tenetur in conscientia pœnam subire, vel admittere, donec per iudicem co[2797]gatur, vt in simili rectè dixit Castro lib. 2. de l. pœnal. cap. 2. corol. 3. Neque repu gn#t illa duo, scilicet, nullitatem ipso facto imponi, & non obligare in conscientia ante sententiam: nam in pœnis priuatiuis, maximè quando requirunt actionem eius, qui punitur, frequenter hæc duo coniunguntur, vt in superioribus visum est.

Dico ergo, talem actum dici esse nul **[sect. 9]** [2798]lum ipso facto, vel ipso iure, quia eo ipso quod fit contra legem prohibentem, est subiectus retractationi, & nullitati ab ipso puncto, in quo fit, ita vt licet multo postea tempore feratur sententia c# tra valorem actus, nihilominus sententia retrotrahatur vsque ad illud tempus, in quo factus est, & consequenter reuocet, & annullet omnes effectus eius, & auferat #nes effectus, & vtilitates, quas contrahens ex illo actu toto illo tempore consequutus est, quos tamen posset in conscientia retinere, si contra illum act# nihil in humano iudicio fieret. Quod au tem hic modus irritandi actum ipso facto sit possibilis per legem humanam, per se notum videtur ex dictis de pœna ipso facto imposita per legem: nam h#c irritatio, de qua nunc loquimur, pœnalis est, vt declaraui. Quod verò de hoc saltem modo irritationis ipso sacto lo[2799]quatur lex *Non dubium*, colligo primo ex illis verbis, quæ sunt in lege Theodosij, *Locatas res fisci viribus vindicari*, quæ planè indicant, res illas locatas, eo ipso mane re confiscatas; confiscatio autem ipso facto incurritur, eiusque vis est, vt sententia declaratiua talis delicti vsque ad tempus c#missi delicti retrotrahatur, licèt ante sententiam nec possession# auferat, nec omnino dominium tollat, **[596]** seu impediat, & consequenter neque actum omnino annullet in conscientia. Secundo id colligo ex illis verbis vtriusque codicis. *Nullum pactum.* &c. *videri volumus subsequutum.* Quæ ad minus habent hunc sensum, quòd iudex ita debet iudicare, & declarare illum actum, ac si nullus contractus, aut conuentio per illum facta esset, & consequenter declara re debet, nullam obligationem, nullum ve effectum habere potuissè: necesse est ergo, vt talis sententia retrotrahatur, quia declaratio fertur de ipso actu absolutè, & consequen ter ab eo puncto, in quo factus est.

Tertio id magis declaratur in illis **[sect. 10]** verbis, *Huiusmodi facta non solum inutilia, sed pro infectis etiam habe antur*. Dicuntur aut# inutilia, quia nullum fructum parere possunt; reuocanda sunt ergo à principio, aliàs non parum vtilia esse possent. Et hoc explicatur, cum additur. *Sed & siquid fuer it subsecutum ex eo, vel ob id, quod interdicente factum est lege, illud quoque cassum, atque inutile esse perspicimus.* Et eadem ratione dicuntur pro infectis haberi, quia ita de illis iudicandum est, ac si non essent facta, & consequenter omnes fructus auferendi sunt. &c. Atque hoc modo explicatur verbum illud in l. *Iubemus.* §. *Sane.* C. de Sacros. Eccles. vbi alienatio[2800] bonorum Ecclesiasticorum indebito modo facta, his verbis irritatur. *Qui hoc ten tauerit omnem fructum propriæ temeritatis amittat, & pretia lucris Ecclesiæ aequìrantur, & præ dia cum fructibus, pensionibus, vel accessionibus totius medij temporis vindicentur, vt tanquam penitus à nullo empta, vel vendita teneantur.* Ergo habere aliquid pro infecto, nihil aliud est, quam incurrisse ipso facto nullitatem, saltem fictione iuris. N# vt aduertit Barth. in dicta l. *Non dubium* hæc verba, *Pro infectis haberi, censeri,* & similia secundum iurisfictionem significant, & ideo non repugnant naturali valori actus, imò illum supponunt, non solum quoad materialem actionem exter nam, vt Barth. interpretari videtur, sed etiam quoad moralem valorem,

seu naturalem obligationem, si alia via non excludit, quia verba rigoris limitanda sunt ad proprium, & sufficientem effectum. Recte ergo exponitur illa lex de irritatione ipso facto, etiam si actus n# sit #nino nullus in se, & quoad natural# obligationem, & consequenter optimè conciliantur, quod sit irritus ipso facto fictione iuris, & nihilominus non inducatur obligatio in conscientia ad dissolutionem eius vsque ad iudicis sententiam.

Sed obijci potest secundo, quia isto **[sect. 11]** modo iam erant irriti actus facti contra legem prohibentem per antiquum ius ante tempora Theodosij; ergo maiorem irritationem addidit lex, *Non dubium,* aliàs superflua fuisset; ergo non t#tum inducit irritation# fictione iuris, seu in ordine ad sententiam iudicis, sed absolutè, & in se, in ordine ad iudicium conscientiæ. Antecedens patet ex dicta lege *Pacta. quæ contra,* C. de Pactis, vbi dicitur, Pacta, quæ contra legem fiunt, *nullam vim habere indubitati iuris sit.* Nam licèt illa etiam sit lex Codicis, fuit lex Antonini Imperatoris multo antiquioris, & adhuc in eadem lege significatur, ius illud esse antiquius, cum dicitur, *Explorati iuris eße.* Neque dici potest, legem, *Non dubium,* tantum fuisse declaratiuam iuris antiqui, & non constitutiuam noui iuris. Nam oppositum indicant multa verba eiusdem legis, vt illud apud Theodosium. *Hac perpetua lege valitura sancimus.* Et illud, *Nullum pactum videri volumus sub sequutum,* & illud, *Generaliter imperamus*; illa enim verba, *volumus, imperamus,* manifeste sunt condentis nouum ius.

Ad similem obiectionem latè respon **[sect. 12]** [2801] det Mendoza, suppo sita sua interpretatione, & in summa dicit, ex vi iuris antiquioris fuisse irrita facta contra leg# expressè prohibentem, non tamen facta in fraudem legis tantum, & non contra verba eius, vt ipse longe petito principio declarat, legem autem, *Non dubium,* addidisse irritationem actuum, qui in fraudem legis fiunt, & ita nec esse superfluam, nec declaratiuam tantum, sed constitutiuam noui iuris. Quæ responsio subsistere posset, etiam non admissa priori interpretatione, dicendo, legem, *Non dubium,* & renouasse antiquum ius, & illud amplius declarasse, & præterea illud extendisse dicto modo. Veruntamen existimo, responsionem illam neutro modo esse necessariam. Non enim p#nam illam, & irritationem, prout lata est ipso facto per legem, *Non dubium,* in antiquiori iure re pèriri, nimirum, cum illo addito, **[597]** *Vt ea, quæ contra legem fiunt, inutilia, & pro infectis habeantur, licet ligislator prohibuerit tantum, nec specialiter dixerit, inutile esse debere quod factum est.* Hoc enim est proprium additament# illius legis, propter quod principaliter condita videtur, quod in nullo iure antiquiori reperitur. Nam quod attinet ad iura Digestorum; licèt sæpe dicant, *Turpes stipulationes nullius esse momenti, L Generaliter.* ff. de Verbor. obli[2802]gat. & pacta contra bonos mores inutilia esse. l. *Stipulatio hoc modo.* L. *Titia,* eodem tit. & l. *Siquis inquilinos.* §. vlt. ff. de legat. 1. vbi etiam additur, *Siquis scripserit contra legem aliquid, vel contra edictum prætoris, non valere.* Licèt hæc (inqu#) & similia sint antiqui iuris, in eis tamen nunquam explicatur, solam prohibitionem legis sufficere ad irritandum actum ipso iure, modo explicato. Tum quia cum dicunt, esse inutila, vel non valere, intelligi possunt, solum in ordine ad ciuilem obligationem, vel ad dandam actionem ciuil#, tum etiam quia illa iura semper loquuntur de actibus includentibus turpitudinem, vt sunt illi, qui respiciunt obligation# in futurum, & obligant ad aliquid agendum, quod sit turpe, vel lege prohibitum: talis enim pactio etiam ex natura rei irrita est, non in pœnam, sed quia materia ipsa est incapax talis obligatio nis. Quod patet ex l. *Veluti,* quæ subiun[2803]gitur post dictam l. *Generaliter,* ff. de Verbor. obligat. vbi ponuntur exempla turpis pacti; *Veluti*

siquis homicidium vel sacrilegium se commißurum promittat. Et similia sunt pacta contra bonos mores, de quibus ali# leges loquuntur.

Solum oportet aduertere, aliquando **[sect. 13]** [2804] esse posse promissionem contra bonos mores naturales, & tunc omnino null# esse, aliquando verò contra ciuiles tantum mores, & tunc satis esse, quod sit nulla ciuiliter; cum proportione enim intelligendum est. Et sic etiam in dicto §. vlt. (quod de testam#tis, & legatis tractat) tunc dicitur aliquid esse scriptum contra legem, quando testator iubet aliquid fieri contra legem, quod mandatum nullius momenti est. Et ita in his iuribus non habetur irritatio p#nalis, sed quasi intrinseca, & naturalis explicatur. Et eodem modo intelligo legem, *Pacta, quæ*[2805] *contra*, C. de Pactis, in qua ideò hoc dicitur esse indubitati iuris, quia est magis naturale, quam positiuum, & quia non est pœnale, sed intrinsecum actui. Et ita videntur exponi similia iura in cap, vlt. Extra de Pact. vbi Gloss. late id decla[2806]rat, & recte aduertit, pactum turpe dici, vel quia est de re turpi quoad factum ipsum absolutè, vel quia est de re, quam non decet, nec expedit fieri ex pacto, vel obligatione, vt datio rei spiritualis, & similes, de quibus latè diximus in lib. 2. de Iuram. Irritatio ergo pœnalis ipso facto inducta per legem tantum prohibentem non est antiqui iuris, sed per legem, *Non dubium*, inducta est, qu# quoad hoc, & noua, & constitutiua, & non tantum declaratiua fuit. Et ad hoc confirmandum valere possunt dicta iurisconsultorum, quæ late refert Mendoz. supra: censebant enim legem imperfectam, quæ aliquid fieri vetabat, & factum non rescindebat, vel alia p#na puniebat. Ergo signum est, ex vi iuris antiqui solam prohibitionem non induxisse pœnam irritationis, nisi illam expressisset; fuit igitur hoc nouum ius.

Tunc verò occurrit tertia obiectio: **[sect. 14]** [2807] nam ex dicta explicatione sequuntur duo inc#moda extremè contraria. Vnum est, omnes contractus factos contra legem prohibentem præcise esse irritos ex vi iuris ciuilis ipso facto, saltem modo explicato, quod videtur durum, & incredi bile. Sequela patet, quia lex illa generalissimè loquitur, & extendit decision# suam ad omnium legum, tam antiquiorum, quàm nouarum interpretationes, sub qui bus videtur comprehendere leges omnes etiam post illam futuras. Nos etiam impugnauimus omnes limitationes, & distinctiones, quas iurist# adhibent; ergo erit regula indistincte intelligenda de omnì lege prohibente. scilicet, irritare actum saltem ex institutione, & interpretatione iuris ciuilis. Aliud inc#modum est, quia sequitur nullum contractum irritari ipso facto in foro animæ, seu conscienti#, sed ad summum in ordine ad sententiam iudicis, quod non videtur etiam admittendum, vt de aliquibus contractibus vxorum, minorum, tutorum, & alijs similibus communiores, & probabiliores ferunt opiniones. Sequela patet, quia nulla lex ciuilis potest expressius irritare contractus, quam illa lex, *Non dubium*, ergo si illa non irri-**[598]**tat dicto modo, neque aliæ id facient. Hæ obiectiones postulabant multas, & graues qu#stiones, quas hìc ex professo tractare non possumus, & ideo nunc breuiter respondebimus, in fine autem regulas aliquas trademus, quæ alijs quæstionibus decidendis vtiles esse possint.

Ad priorem ergo partem obiectionis **[sect. 15]** [2808] Vasq. disp. 164. fatetur ex vi illius legis, omnes contractus lege humana prohibitos esse etiam nullos, & omnino irritos ipso iure, quod ipse (vt videtur) intelligit in conscientia, & statim absque alia declaratione, vel sententia iudicis. Vnde à fortiori idem diceret de irritatione ipso facto, prout à nobis est explicata. Tres verò limitationes adhibet, prima, vt hoc intelligatur tantum in terris Imperij, quæ vera est, vt in quarta assertione dicam. Vnde consequenter dicendum est,

interpretationem illius legis, prout ad alias extenditur, solum adaptari posse his legibus, quas Imperator interpretari potest, ideoque ex vi illius non cadere interpretationem illam in iura canonica, neque in leges latas à supremo Principe non subdito Imperatòri, vt in assertione tertia, & quarta explicabimus, & ita euitantur multæ inst#tiæ, & exempla superius adducta.

Secunda limitatio est, vt hoc intelligatur, vbi lex illa viguerit: nam si per con **[sect. 16]** [2809]suetudinem abrogata sit, non habebit effectum. Quam etiam veram censeo: nam suppono, leges, etiam irritantes posse consuetudine abrogari, vt infra lib. 7. dicemus, & ita potuit in hac contingere. Imò ita de facto esse, & consuetudinem contra legem illam præscripsisse[2810] opinatur Molin. vbi suprà. Sed oportet aduertere hanc consuetudinem non esse colligendam ex vsu illorum regnorum, seu prouinciarum, in quibus lex illa per se non obligat, quia consuetudo illar# regionum nihil operatur in terris Imperij, vt per se constat, & ideo nobis incerta est derogatio talis legis, quia vsum, & mores illarum prouinciarum ignoramus. Solum ergo dicere possumus, facile fieri potuisse, vt derogata fuerit, quia est nimis rigida, & multa nimis complectitur, cum leges prohibentes humanas actiones, & contractus plurim# sint. Vnde etiam fieri potuit, vt pro aliquibus actibus grauioribus fuerit recepta, & pro alijs derogata, sed hoc ad factum pèr tinet.

Tertia limitatio est, vt intelligatur **[sect. 17]** de lege prohibente simpliciter actum quoad substantiam eius, vel, vt ita dic# quoad exercitium eius, non tamen de lege prohibente circustantiam eius, præcipuè temporis, aut loci, quæ valde extrincesæ sunt. Quam etiam admittend# censeo cum c#mmui sententia, quia p#næ restringend# sunt, & quia solæ priores leges dici possunt simpliciter prohibere actum; ali# enim solum prohibent, ne hic, vel nunc fiat. Neque per hoc tollitur, quin possit lex irritare actum ratione talium circunstantiarum, sed dicimus id non fieri ex vi legis *Non dubium,* ac subinde per alias leges solum tunc fieri, quando id sufficienter explicauerint: nam per solam prohibitionem circunstantiarum id non faciunt. Et ita suprà circa tertiam limitation# hoc approbauimus Instanti# verò qu# ibi fiebant contra alteram partem vniuersalem, ferè omnes sumebantur ex legibus canonicis, quæ non procedunt contra legem *Non dubium,* qu# ciuilis est, & de illis dicemus in capite sequenti. Aliæ vero de ludo, & de sententia conditionali, videntur mihi probare (quod diximus) actum non ita irritari per legem *Non dubium,* vt in se nullum valorem habeat, an tequam per sententiam declaretur, seu annulletur.

Limitatio autem, qu# ibi additur de **[sect. 18]** directa, vel indirecta prohibitione, non mihi videtur magni momenti, quia parum hoc referre videtur, si actus in se vere est prohibitus; imo hoc ipsum videtur excludi per ipsam legem *Non dubium,* quatenus decisionem suam extendit ad omnes legum interpretationes, omnesque fraudulentos modos violandi illas. Dixi denique sermonem esse de legibus prohib#tibus actum quoad su# vsum, seu exercitium, quia si lex permittat actum, & designet modum solumque prohibeat actum aliter factum, iam illud per notinet ad aliud genus prohitionis, quod nos vocamus quoad specification#, seu conditionatum, de quo dicendum est in cap. 31. Denique dixi intelligendum hoc esse de circ#stantijs, qu# sunt extra substantiam actus: nam si tantum sit circ#stantia personæ non sufficiet. Quanuis **[599]** enim lex prohibeat actum tali, vel tali generi personarum, simpliciter prohibet actum, etiam si non prohibeat omnibus personis, & habet locum interpretatio legis *Non dubium,* vt patet etiam ex casu particulari, occassione cuius lata est, scilicet, de lege prohibente curialibus tantum, & non omnibus, quia respectiuè ille actus simpliciter est prohibitus in se, & in substantia sua.

Addo præterea, supposita nostra in **[sect. 19]** terpretatione ad dictam legem, acceptari etiam posse primam limitationem communem, vt habeat locum circa leges purè prohibentes, & non adijcientes aliam pœnam. Nam si legislator aliam pœnam addidit, videtur illa fuisse contentus; ostendimus autem irritationem introductam per legem *Non dubium,* pœnalem esse; non ergo existimandum est, voluisse Imperatorem multiplicare pœnas, sed loquutum fuisse de lege tantum prohibente. Atque hoc modo fauet regula legis *Sanctio,* ff. de Pœnis, quod *in huiusmodi pœnis generi per speciem derogatur,* lex autem, *Non dubium,* quoad hoc generalitatem quandam continet per vniuersalem quandam interpretationem aliar# legum; ergo si in alia lege est pœna specialis imposita, impedit generalem pœnam, seu interpretationem. Et ita cen[2811]suit etiam Rota tit. de Appellat. in nouis, decis. 64. n. 7. cum Cyn. Dyn. Bart. & alijs. Neque contra hoc obstant superius obiecta contra primam limitation#, quia illa videntur procedere ex natura rei, & supponendo, irritationem hanc non esse pœnalem, non autem fatemur, verbum *Prohibendi,* ex se non inducere hanc irritationem, & vt inducitur virtute legis *Non dubium,* esse pœnalem, & ita pœnam hanc oriri ex lege distincta ab altera pro hibente, & non imponente aliam pœn#. Et ideo recte acc#modatur prædicta limitatio.

Atque ita etiam in bono sensu susti **[sect. 20]** n#da est altera limitatio de lege, qu# ad dit alium modum dissoluendi actum, vel verbum, quo magis valere significetur, quam lex *Non dubium,* permittat. Nam tunc standum est speciali legi, quæ derogat generali, tum rati one specialitatis, tum etiam quia eo ipso non est tam perfecta, absoluta, & pura prohibitio, qualis in l. *Non dubium,* desideratur. Neq; contra hoc obstant obiectiones factæ contra quintam limitationem communem, quia ill#, vel procedunt contra eos, qui dixerint legem prohibentem ex se irritare, & non ex interpretatione, & additione generali cuiusdam legis ciuilis, vel certè sumuntur ex legibus, & materia canonica, quæ non sunt ad rem, vt diximus.

Præterea secunda distinctio c#munis **[sect. 21]** quatenus generalem regulam admittit in lege habente perpetuam causam pro hibitionis: improbari non potest, dummodo intelligatur non ex natura verbi *Prohibendi,* nec ex quocunque iure, sed tantum ex ciuili, & communi, & ex vi dictæ l. *Non dubium.* Nam si in aliqua lege habe[2812]re potest suum effectum, maximè in lege habente causam perpetuam. Nec instantiæ in contrarium procedunt contra hunc sensum, qui a ex iuribus canonicis desumptæ sunt. An vero perpetuitas h#c conferre per se possit ad irritationem, absque alia declaratione posita in lege dictum iam est. Limitatio verò, quæ altero membro, de legibus prohibentibus, & habentibus temporalem causam, vt in eis non procedat interpretatio legis *Non dubium,* non video quo sufficienti fundamento probari possit. Quia licet considerata sola vi prohibitionis illud sit verum modo suprà expli cato, tractando de lege naturali: tamen stante iure positiuo, non est necessarium quia lex *Non dubium,* non considerauit causam prohibitionis, sed absolutam pro hibitionem; potest autem esse absoluta prohibitio, licet causa sit temporalis. Item omnes tales transgressiones generaliter, & indistnctè punit lex *Non dubium,* & licèt causa legis sit temporalis, nihilominus tr#sgressio eius potest esse grauis, & digna tali p#na; ergo. Denique hoc probat discursus factus contra illam limitation# secundam circa primum membrum eius. Nam licét instantiæ ibi adductæ sint sumptæ ex iure canonico, tamen possent similes prohibitiones fieri per leges ciuiles, & certè prohibitio facta curialibus in eadem lege *Non dubium,* causam temporalem habuit, scilicet, ne solicitudo, & cura in illo munere impediretur, aut rectitudo euerteretur: poterat

enim officium esse temporale, & ita etiam causa esse temporalis. Quod **[600]** si dicatur perpetua, quia qu#diu durat officium, durat causa: hoc modo quælibet lex prohibens dicetur habère causam perpetuam, quia quandiu causa durat, ratio etiam prohibitionis permanet. Illam ergo limitationem quoad illam partem non admitto, sicut illam in simili non admittit lex *Stipuletur,* 35. ff. de[2813] Verbor. oblig. Similiter etiam non admitto quartam à Gregor. Lopez posit# de præiudicio contrahentium, vel tertij, quia nec fundamentum habet, nec ad l. *Non dubium,* & verba eius rectè acc#modatur.

Alia vero limitatio addi posset, scili **[sect. 20]** cet, vt illa dispositio procedat in actibus, qui introducunt vincula dissolubilia, & effectus habent reuocabiles; non vero in his, qui semel validi irritabiles n# sunt, vt sunt matrimonium, professio religiosa, & similes. Veruntamen hæc limitatio esset fortasse vtilis, si dispositio illius legis ad ius canonicum extendere tur: nam in materia illius iuris inueniuntur huiusmodi actus indissolubiles. In actibus autem merè ciuilibus, & humanis non sacris non inuenitur illa irreuo cabilitas, & ideò non est accommodata limitatio cum dictum sit, dispositionem illius legis tantum ad materiam ciuil# extendi. Præter quam quod licèt esset possibilis, non habet fundamentum in lege, nec fundamentum sufficiens: & c# tra illam procedit ratio, quam statim proponam. Alia denique limitatio esse potest, vt lex illa restringatur ad materias graues, in quibus prohibitiones s#t etiam graues, & ideò actus contrarij sunt digni tam graui pœna: nam iniusta esset lex tam grauiter puniens leuiores actus. Qu# limitatio probabilis quidem est, n# videtur tamen necessaria, quia si actus prohibitus continetur in generalitate verborum dictæ legis, non est cur excipiatur à pœna, quia si transgressio fuit leuis, etiam irritatio eius erit pœna leuis, & ita semper seruatur proportio, & #qualitas: si autem actus non est absolutè prohibitus, quia non est materia ad ciuilem prohibitionem, tunc omnino est extra materiam illius legis, nec oportet de illo specialem exceptionem facere.

Ad secundam partem obiectionis Men **[sect. 21]** [2814]doza suprà dicit in primis, in dubio c#sendum esse, leges ciuiles non irritare actus simpliciter, & in se quoad naturalem obligationem, seu in foro conscien tiæ, sed tantum dare, vel auferre action# in ordine ad iudicium ciuile, & eodem modo irritare aliquos actus in ordine ad iudicis sententiam. Nec tamen negat posse leges ciuiles illud facere, sed potius expresse id affirmat, requirit autem, vt satis clarè lex declaret illam m# tem suam, & illum effectum, quia si res maneat dubia, & obscura, semper interpretabimur, legem irritare meliori mo do. Quam regulam ego veram censeo, sufficienterque posse probari ex dictis circa interpretationem legis non dubium. Obiectio autem facta videtur vrgere, quia nunquam lex ciuilis censenda erit explicare sufficienter irritationem absolutam actus, id est, quoad totum valorem, & obligationem naturalem, si lex *Non dubium,* hanc non explicauit. Respondeo tamen breuiter negando sequelam, quia in multis legibus ciuilibus potest esse multo maior ratio intelligendi omnimodam irritation#, etiam quoad naturalem obligationem. Quæ ratio discernendi has leges partim ex verbis, partim ex materia desumenda est, vt supra explicuimus.

CAPVT. XXIX.

Vtrum ea, quæ fiunt contra legem canonicam prohibentem purè sint ipso iure inualida.

RAtio dubitandi posita est in cap. **[sect. 1]** [2815] 25. Qua non obstante dicendum est, actum huiusmodi non esse ipso iure irritum, quia leges canonic# prohi b#tes actum directè, & in substantia eius, non irritant illum ipso facto, nisi ex alijs verbis; vel alijs particularibus signis constet de tali effectu: Hæc assertio sumi potest ex Glossa vlt. in cap. penult. de Desponsa. impub. & videtur esse nunc communis sententia Theologorum, imò & Iurisperitorum: nam hac fere regula vtuntur ad explicanda decreta Pontificum. Item hac regula vtimur in explicandis pœnis, quæ ipso facto incurruntur, h#c autem irritatio annexa prohibitioni ordinariè pœna quædam est, & vbi non est pœna, est graue onus, quod non præsumitur in lege, nisi illud decla-**[601]**ret. Ostensum est autem ex natura rei non declarari sufficienter per verbum prohibendi, nulla est lex canonica, quæ aliam vim, vel significatio nem illi verbo tribuerit; ergo. Atque h#c ratio probat de #ni irritatione ipso facto, siue incurrenda per sententiam declaratoriam, siue ante illam. Denique hac ratione dilig#tissimè obseruant Pontifices, & Concilia in[2816] suis decretis, vt quando irritare volunt, clausulam irritantem adijciant, per qu# etiam modum, & tempus irritationis declarent. Estque optimum exemplum in cap. *Statutum,* de Rescript. in 6. vbi cum in §. *Insuper,* & sequentibus acceptio munerum distincte prohibeatur legatis Apostolicis, postea in §. *Siquid autem,* additur irritatio acceptionis per obligationem in conscientia ad restitutionem, quia, nimirum, censuit Pontifex solam obligationem non sufficere ad illam obligationem.

Dicunt vero aliqui, non hac ratione **[sect. 2]** addi clausulam irritantem, sed ne contrahentes possint renuntiare iuri suo, quod facere possent, si lex tantum prohiberet, & prohibendo irritaret quasi in actu exercito, & non in actu signato sicut per clausulàm irritant# fieri vide, tur. Sed h#c ratio sine fundam#to excogitata est, quia revera additur illa clausula ad explicandum irritandi effectum, vt ex exemplo proximè allato manifestè patet. Est etiam falsa illa diuersitas, quia sæpe non possunt contrahentes ren#ciare prohibitioni, etiam si clausula irritans non addatur, vt patet in prohibione Concilij Trident. de non contrahendo matri monio, non pr#missis denunciationibus; non enim licet sine dispensatione aliud facere, etiam si contrah#tes maximè velint suo iuri renunciare, quia illa lex non est fauor illorum, sed ipsius sacramenti, & boni communis. Cur ergo Concili# ibi non addit clausulam irritantem, & addidit illam in necessitate præsentiæ parochi, & testium, nisi quia hic voluit irritare actum, & non ibi? Idem expli[2817]catur optimè ex capite, *Non solum,* de Regular. in 6. vbi prohibentur quidam religiosi, aliquem ad professionem admittere ante elapsum probationis annum, & professio aliter facta expressè irritatur, non tamen omnino, sed quoad talem religionem. Vnde nec ex vi prohibitionis actus erat irritus, nec potea irritatur plus, quam exprimatur, & nihilominus tunc poterat illi legi renunciari.

Præterea declaratur ex duabus con **[sect. 3]** [2818]stitutionibus à Sixto V. & Clemente VIII. editis. Sixtus enim prius prohibuit, professionem fieri, nisi certo modo, & quia aliter factam valere noluit, clausulam irritantem addidit. Clemens autem postea prohibitionem confirmans irritation# abstulit; supponit ergo prohibition# nudam non irritare, atque eti# supponi prohibitionem sine clausula irritante posse sufficere, vt illi renunciari non possit: nam in illa prohibitione ita est, vt per se constat. Idem videre licèt in cano

nibus, qui prohibent aliquid recipere: n# quandovol#t irritare reception# id explicant; quando vero non explicant, non censetur irritatio, etiam si talis sit prohi bitio, vt partes illi renunciare non possint Ex#pl# quoad legem irritant# sumi potest ex lege irritante reception# simoniacam, de lege verò tantum prohibente ex prohi bitione non recipiendi in ordinatione in Tridenti. Sess. 21. c. 1. de Reformat. cui le gi non possunt partes renunciare, quia pro bono communi introducta est. Non est ergo illa, ratio addendi clausulam, sed quia sine illa non fieret effectus. Nam potestas ren#ciandi aliunde nascitur, scilicet ex eo, quod lex sit in priuatum beneficium, & fauor# facta, cui ren#ciari quis posset, d# non impedit#, quod non tantum in lege prohi b#te, sed etiam in irrit#te locum non habet.

Contra hanc verò conclusionem vrget **[sect. 4]** [2819] obiectio supra facta, quia lex *Non dubium,* canonizata est per Gregorium. Resp#demus tamen, negando assumptum, quia Gregor. nunquam acceptauit illam, vt in canonico iure habeat effectum, sed vtitur illa ad effectum alterius legis etiam Imperialis. Nam in illa Epist. 7. contra quoddam testamentum cuiusdam Abbatiss# allegauerat Gregorius legem Iustiniani Imperatoris prohib#tis, monachos testari, & consequ#ter iubet retractari omnia per illud testamentum facta, & bona monasterio restitui, & ad hoc mandatum c#firmandum subi#git. *Quia Imperiali constitutione aperte sancitum est, vt ea, quæ contra leges fiunt, non solum inutilia, sed etiam pro infectis habendam sint,* vbi clare alludit ad legem, *Non dubium,* & illi tribuit effectum à nobis **[602]** supra explicatum, non tamen circa canones, sed circa alias leges Imperiales.

Sed instari potest ex cap. *Quæ contra,* **[sect. 4]** [2820] 64. de Regul. iur. in 6. vbi pro regula statuitur, quæ contra ius fiunt pro infectis haberi debere. Atque ita videtur ibi ca nonizata regula legis *Non dubium.* Vnde, licet inde non colligatur irritatio omnium similium actuum ipso facto, & statim in foro conscientiæ, saltem sequitur, debere secundum ius Canonicum omnes tales actus per sententiam iudicis ita tractari, vt ab initio pro infectis habeantur, & reuocentur omnia, quæ ex illis processerant. Atque ita videntur intelligere regulam illam Dinus ibi, &[2821] Glossa, & alij Canonistæ, Alij vero declarant illam regulam de his, quæ sunt contra ius dans formam substantialem actui, vt Sanci. lib. 3. de Matrimon. disp. quinta, nu. 4. ad 4. aduertit. Sed hæc restrictio videtur nimia, & in textu non fundata; maior autem videtut rigor prioris sententiæ, qui etiam in regula non explicatur, sed valde generaliter loquitur. Et ideo censeo, esse quidem applicandam ad omnia, quæ contra ius fiunt; non tamen vniformiter, sed cum proportione iuxta modum, quo acta fuerint iuri contraria, seu iuxta modum prohibitionis iuris, cui actus contrariatur. Per illam ergo regulam magis videtur institui iudex, quam priuata per[2822]sona, quia vt suprà ex Barth. dixi, actus factus contra ius per fictionem iuris #ro infecto habetur: fictio autem iuris maxime solet in ordine ad iudicium externum fieri, & ideo dum regula dicit, talem actum pro infecto habendum, iudicem instruit, vt videat, in quo gradu actus sit contra ius, & ita illum puniat, vel tetractet.

Potest autem actus esse contra ius, non **[sect. 5]** [2823] solum cum fit, sed etiam postea cum impletur, & tunc omnino est declarandus actus nullus. Et fortasse de hoc maximè loquitur illa regula, sicut suprà explicauimus legem *Pacta quæ contra,* vnde hæc regula videtur desumpta. Et ita nullam facit difficultatem: nam retractatio talis actus non est ex vi legis positiuæ, sed ex natura rei, quam lex declarat, vt suprà dixi. Potest etiam esse actus contra

ius irritans ipso facto, & tunc etiam retractandus est actus ab initio, vel nullus declarandus. Potest denique esse ius tantum prohibens, & tunc poterit forte iudex dissoluere actum, & quoad hoc habere illum pro infecto, id est, à tempore, quo per sententiam irritatur, non tamen poterit retrotrahi sententia vsque ad initium actus, nisi lex talem pœnam per modum confiscationis ipso facto explicuerit. Intelligi etiam hoc debet de irritatione, cuius actus capax fuerit. Interdum enim actus est indissolubilis quoad vinculum, qui irritari non potest, vt matrimonium, & tunc si fiat contra legem tantum prohib#tem, non potest postea in se irritari, solet tamen secundum quid dissolui, separando coniuges ad tempus, iuxta capite pri mo de Matrimonio, contracto contra interdictum Ecclesiæ, & similiter ordinatio recepta ab Episcopo suo, & sine legitima licentia, licèt sit prohibita, valet; irritatur tamen aliquo modo quoad vsum ordinis ad tempus, iuxta cap. *Episcopus in Diœcesim.* 7. quæst. 1. Alij vero[2824] actus, qui irritabiles sunt, licet valide fiant contra legèm prohibentem, poterunt ratione delicti dissolui, & ita haberi pro infectis ex vi illius regulæ. Quia tamen hæc irritatio non fit nisi in pœnam, quæ non designatur in illa regula, tanquam ex necessitate omnino imponenda, sed tanquam consentanea tali delicto, iuxta caput *Vides,* distinct. 10.[2825] ideo semper erit in prud#ti arbitrio iudicis spectare grauitatem culpæ, & an talis p#na illi sit proportionata, vel magis alia, iuxta occurrentes circunstantias, & tunc poterit sustinere actum, & punire delictum.

CAPVT. XXX.

Vtrum in Regnis non subditis Imperio, c# tractus humani contra legem ciuil# purè prohibentem facti, sint irriti ipso iure.

REspondeo breuiter. Vbi non obli **[sect. 1]** [2826]gat ius ciuile commune, seu Imperatorium leges ciuiles prohibentes actus directe, & in se ipsis, ac simpliciter per se non irritant ipso facto actus contra ipsas factos. H#c assertio sequitur ex præcedentibus, quia talis irritatio, vel esset ex natura rei ex vi **[603]** verborum talium legum, & hoc non, vt in prima assertione ostensum est, ex vi legis. *Non dubium,* & hoc etiam non, quia non obligat in dictis regnis, vt supponimus, vel ex vi iuris Canonici, & hoc non, tum quia non datur tale ius faci#s illam generalem interpretationem, tum etiam, quia licet esset, non obligaret in materia ciuili, nisi in terris proprijs Ecclesiæ, vel denique ex vi alicuius legis talis regni facientis illam general# inter pretationem, & hæc ostendenda est, alias non est credenda, vbi autem fuerit, habebit in suo territorio illam vim, quam lex *Non dubium,* habet in terris imperij.

Hinc verò colligere possumus, in nostro Hispaniæ Regno leges pure prohi **[sect. 2]** bentes non irritare actus, nisi per specialem clausulam id sufficienter declarent. Et cum proportione iudicandum erit de alijs regnis iuxta illorum leges, & consuetudines. Atque ita de nostro re[2827]gno sensit Molin. tract. 2. de Iustit. q. 88. Vasq. disp. 164. c. 3. Ratio generalis esse debet, quia nulla lex est in Hispania, qu# ita generaliter

interpretetur simplic# legum prohibitionem; ergo cum ex natura rei illa non sufficiat ad irritationem, non est vllum fundamentum ad talem interpretationem faciendam. Potestque hoc duplici vsu confirmari. Vnus est ipsorum regum, quia cum volunt annullare actum, non sunt contenti prohibitione, sed specialiter declarant irrita tionem. Est acc#modatum exemplum in lib. 5. Recopil. tit. 2. l. 1. vbi postquam nonnullæ prohibitiones in dotibus, & donationibus inter sponsos latæ fuerant, subditur in hæc verba. *Et vt fraudes euiten tur præcipimus, vt omnes contractus, pacta, & promissiones factæ in huius legis nulla in se sint, & nullius effectus.* Immerito autem Mattienzo ibi in Gloss. vlt. addidit; idem fo[2828]re, etiam si hæc posteriora verba non adderentur: nullam enim legem Regni ad hoc confirmandum adducit, sed tantum l. *Non dubium,* de qua iam dictum est.[2829] Et l. *Fraus,* ff. de Legibus, vbi solum dicitur, peccari in legem per fraudem, de irritatione autem nihil dicitur. Addita ergo fuere illa verba in illa lege, quia necessaria erant ad dictum effectum. Alia consuetudo est ipsius Regni, ita enim communi vsu accipiuntur leges prohibentes accipere munera, vel ludere aleis, vel soluere amissa in ludo, pecunia credita, & similes, quando non addunt clausulam irritantem, quando illam addunt, verba ita obseruantur, vt n# maior intelligatur esse irritatio, quam per illa significetur: & solum censeatur incurri per modum pœn#, ac subinde cummodo, & restrictione legis pœnalis iuxta exigentiam verborum eius, vt suprà dictum est.

Obijci tamen potest ex legibus His **[sect. 3]** [2830]paniæ, l. 28. titul. 11. partit. quinta, vbi in fine dicitur, omnem promissionem, seu conuentionem factam contra legem Regiam, vel contra bonos mores obseruandam non esse, etiam si in illa fuerit addita pœna, vel iuramentum. Vbi Gregorius Lopez, numero septimo, videtur, legem illam intelligere iuxta l. *Non dubium,* ergo illa lex operatur in Regno Hispani#, & in illo inducet generalem interpretationem ad omnes leges prohibentes, quam lex *Non dubium,* intro duxit pro terris imperij. Respondeo tamen, illam interpretationem non esse necessariam. Nam idem Gregorius Lopez ad declarandam legem illam citat[2831] l. *Si stipuler.* 35. ff. de Verbor. oblig. in qua manifeste sermo est de promissione contra legem, vel contra bonos mores obiectiuè, id est, de promissione faciendi aliquid turpe, vel prohibitum per leg#; hæc autem promissio dicitur non obliga re, non quia prohibitio legis irritet actum, sed quia facit, vt actus sit prauus, & con sequenter, quia natura sua promissio actus praui est nulla, inde fit, vt talis pro missio ex natura sua non obliget. Et hic sensus optime confirmatur ex eo, quod etiam addito iuramento dicitur lex illa non obligare, quia nimirum iuramentum non est vinculum iniquitatis, neque obligat ad rem turp#. Si autem sermo esset de le ge tantum prohibente actum promittendi, vel paciscendi, non esset vniuersaliter verum, non obligare, etiam addito iuramento, vt alibi ostensum est. Accedit, quod in illa lege non solum dicitur, tale pactum non obliga re, sed etiam dicitur. *Non deue ser guardado,* id est, obseruari non debet, qu# verba significare videntur etiam obligation# non obseruandi; signum ergo est, loqui leg# illam de promissione operandi contra legem, & ita nihil ad causam facit.

[604] CAPVT XXXI.

Vtrum lex dans formam actui humano semper irritet illum, qui fit sine tali forma etiamsi clausulam irritantem non addat.

DIximus de modo cognoscendi ir **[sect. 1]** ritationem per legem directe prohibentem, nunc superest, vt explicemus, quando lex, qu# dat formam actui, vel contractui, irritet consequenter act# sine tali forma, ac subinde contra talem legem factum. Aliqui enim sine limitatione, vel declaratione respondent, quoties lex aliquid præcipit pro forma contractus, irritare actum aliter factum, etiam si clausulam irritantem non ad[2832]dat. Fundari hoc potest, quia forma est, quæ dat esse rei, quod principium cum proportione verum est, de forma morali respectu actuum moralium, *Quia defectus formæ prope substantiam rei destruit*, vt dicitur in lege *Iulianus. §. Siquis*, ff. Ad exhibendum. Vnde est commune prouer[2833]bium Iuristarum, *Ex forma non seruata resultat nullitas actus.* Quod sumi potest ex l. 1. 2. & 5. Codice. Quando prouocare non est necesse, quas laté refert Gratianus.? *Diffinitiua* 2. quæst. sexta. Et ex alijs iuribus, quæ infrà referemus, & ex Glossa iuncto textu in capite. *Cum dilecta*, ver bo *Irritam*, de Rescrip. Panormitan. in[2834] capite *Nulli*, de Rebus Eccles. non alienand. nu. septimo, & in capite *Siquis*, eodem numero quarto, & in capite. *Pruden tiam*, de Officio delegat. num. 5. & alijs[2835] Doctor. eisdem locis, & Decius cons. 261. num. 4. Aliaque refert Tiraquel. in l. *Si vnquam.* verb. Reuertatur. nu. 64.

H#c tamen sententia non potest indi **[sect. 2]** stincte accipi: non enim omnis forma actus, etiam per legem ordinata subst#tialis est. Sæpe enim est accidentalis solennitas, vt in sacramentis constat, & in matrimonio capite *Nostrates.* 30. qu#stione 5. & in sententia ferenda ex lege prima, Cod. de Appellat. & in Electionibus, vt capite. *Quia propter*, de Elect.[2836] Omissio autem formæ accidentalis n# tollit substantiam actus, & consequenter non annullat illum. Ergo non omnis corruptio formæ, seu non omnis formæ corruptio annullat actum. Sed cum distinctione de forma substantiali, vel non substantiali. Atque ita tota difficultas quæstionis eò reuocabitur, vt sciamus, quando formæ lege pr#scripta sit substantialis, vel tantum accidentalis: non enim id distinguere facile semper est, pr# sertim cum contingat in eodem decreto, aut lege aliqua poni, quæ accidentalia sunt, & alia, quæ ad substan tiam pertinent, vt in dicto cap. *Quia propter*, notat Glos. verb. *Sanior*, & verb. *Viris.* Et in cap. 1. de Electio. in 6. verbo, *Formam.* Propter quod Doctores varias regulas assignant ad has formas discern#das, quarum pr#cipuas c#memorabimus, quæ licèt singul# non sufficiunt, omnes tamen conferunt, vt ex omnibus simul form# qualitas cognosci possit.

Prima regula est. Quando forma pr# **[sect. 3]** [2837]scripta per legem continet naturalem æquitatem, tunc omissio eius reddit actum inualidum, non vero alias si lex n# habeat clausulam irritantem. Exempl# essepotest in forma iudiciali, qu# habet, vt sine præcedenti infamia contra aliquem non procedatur, de illo in particulari inquirendo, vel quòd accusatio in scriptis fiat, & denuntiatio pr#cedente monitione c. *Inquisitionis.* de accusat. & cap. *Licet*, Heli. de Simon. cum similibus. Nam illa omnia nascuntur ex naturali #quitate, & ideò omnia subst#tialia reputantur, Potest autem prior pars huius[2838]

regul# duplic# habere sensum. Vnus est, vt intelligatur de æquitate necessaria ex se ad valorem actus, ita vt eius omissio impediat ex natura rei valorem, actus, & tunc à fortiori lex positiua ponens formam præcise fundatam in illa æquitate, ponit illam vt substantialem, ita vt omissio illius reddat actum nullum, quod est se notum, quia talis lex non tam esset constitutiua, quam declaratiua iuris naturalis, quando ibi intercedere supponitur. Vnde ad cognoscendam talem legem, & eius æquitatem, vtendum est regulis suprà, positis de lege naturali. Et ideo hic sensus non proprie spectat ad formam positiuam, de qua agimus.

Alius ergo s#sus esse potest de forma **[sect. 4]** [2839] instituta legem moraliter necessaria ad obseruand# æquitat#, quia licet non intrinsecè, neque necessario ex se illam contineat, nihilominus sine illa, vel numquam, vel frequentius non seruabitur æquitas, & cum illa frequentius seruabitur. Et in hoc sensu est probabilis regula, maximè quando periculum illud fraudes, seu ini-**[605]**quitatis non solum imminet in ipso actu, sed etiam in valore, & effectibus eius. Nihilominus tamen eti#hoc modo regula # se non est inffallibilis, nec sufficiens: n# licèt hoc sit magnum iudicium, quod lex constituat illamformam, vt substantial# solum non sufficit sine alijs coniecturis, vel maiori fundamento in verbis legis, vt ex dicendis magis constabit. Vnde certior est secunda pars negatiua regulæ. Nam si forma non est de re per se admodum necessaria ad æquitatem, sed ad ornat#, vel ad melius esse, & alioqui non adduntur verba irritantia, non est vnde illa forma possit iudicari substantialis. Secus vero erit, si lex addat clausulam irritantem, quia legis efficacia ad hoc extendi potest, & per illa verba satis significatur ille effectus, vt videbimus.

Secunda regula est. Quando forma[2840] talis est, vt renuntiari non possit, subst#tialis est, si vero possit renuntiari, n# erit de substantia. Insinuat Gloss. in cap. *De causis.* verb. *Consensu partium,* de Offic. de legat. sequitur Felin. in cap. *Tuis,* de testib. num. 1. vbi refert Baldum, & alios qui posterior# tantum part#pon#t expres se. Cuius ratio esse potest, quia substan tia, & essentia rei est immutabilis, & ideò si per voluntatem partis ced#tis iuri suo potest actus valere sine tali solennitate, signum est, illum non esse de substantia. Et consequenter è contrario, quando est tam necessaria, vt etiam per voluntatem contrahentium auferri n# possit, magnum argumentum est subst#tialem esse.

Tamen hæc etiam regula generalis **[sect. 6]** [2841] non est, & quantum attinet ad res morales parum habet vtilitatis. Nam in primis circa prior# partem multæ sunt solennitates actuum accidentales tantum, quæ tanta necessitate sunt præcept#, vt non possint licitè omitti, eti# ex voluntate operantium. Vt constat de solennitate Sacramentorum accid#tali, vel sacrificij Miss#, & de publicis denuntiationibus matrimonio præmittendis, & de forma pro excommunicatione pr#scripta in cap. 1. de Sentent. excommunic. in 6. Et ratio est, quia etiam pr#ceptum de forma accidentali potest non respicere priuatum commodum operantis, sed commune, vel rei decentiam, & æquitatem secundum se, & ideo non potest priuatus operans illi renuntiare. Dices, quamuis non possit ita renuntiare vt licitè illam omittat, posse tamen, ita vt valide. Sed hoc nihil iuuat, quia illa renuntiatio nulla est, nullumque effect# habet, nam siue fiat, siue non fiat, idem erit, nam facta, & non facta renuntiatione actus est validus, & vtroque modo est peccaminosus. Si ergo tunc actus est validus, non est quia forma renuntiari possit, sed quia supponitur esse accidentalis, quod aliunde colligere necesse est.

Alteram etiam partem huius senten **[sect. 7]** [2842]tiæ impugnat Panormitan. in dicto cap. *Tuis,* de Testib. Quia iuramentum est de subst#tia testimonij iudicialis capite *De testibus,* eodem, & tamen per partes renuntiari potest dicto capite *Tuis.* Respondent Felin. & alij, iuramentum esse quidem necessarium ad valorem testimonij, si partes non renuntient iuri suo, nihilominus tamen non esse de substantia, quia absolutè loquendo separari potest ab actu. Sed h#c speculatio parum refert ad rem moralem: hic enim de substantia vocamus quidquid tam necessarium est ad valorem àctus, prout hic, & nunc fit, vt eius omissio reddat actum nullum; loquendo autem hoc modo, argumentum conuincit, aliquam circunstantiam posse esse necessariam, cui renuntiari possit, sicut erat annus probationis ante Concilium Tidentinum. Vnde in illo exemplo verum quidem est, iuramentum non esse de substantia, seu necessitate omnis testimonij validi, quia potest aliquando esse validum saltem de consensu partium. Nihilominus tamen loquendo de re secundum se spectata, & integro persistente iure vtriusque partis, sic dici potest iuramentum de substantia testimonij, quia necessarium est ad valorem eius. Sicut etiam tempus præfixum à Deleg#te, vt intra illud terminetur cau sa, absolute dici potest de substantia, quia post illud nihil valet processus, nisi partes consenserint intra dictum tempus in eiusdem prorogatione, vt dicitur in dicto cap. *De causis.*

Tertia ergo regula est. Quando lex **[sect. 8]** [2843] instituit actum cum solennitate ab ipsamet lege inu#ta, signum est formam esse substantialem, & absolute necessariam: secus vero quando forma illa addit# actui **[606]** prius instituto. Exempla esse possunt in formis sacramentorum, qu# sunt de sub stantia eorum, quia peculiariter à Christo Domino denuo institutæ. Item in legibus humanis sunt srequentia exempla de solennitate alienationum in Clemen[2844] tina vinica de Rebus Eccles. non aliena. capite, *Sine exceptione.* 12. quæstio. 2. vel de solennitate electionum in capite, *Quia propter,* de Electio. & similibus. Hæc verò regula in vniuersum non satisfacit, tamen in vno sensu potest esse valde vtilis. Prior pars declaratur, quia etiam accidentalis solennitas potest aliquando simul cum substantiali institui, vt mixtio aquæ cum ipsa institutione Eucharistiæ incepit: & in consecratione altaris, aut calicis forte non tantum substantialis, sed etiam accidentalis solennitas simul ab Ecclesia inuenta, & præcepta est. Et è c#uerso licèt actus non instituatur de nòuo, forma substantialis ei de nouo additur, vt in testam#tis, alienationibus, & electionibus constat: & nouissimè in contractu matrimonij per Concil. Tridentinum id factum est. Et similiter forma antiqua, quæ antea substantialis non erat, potest per nou# legem substantialis fieri. Annus enim probationis non ita erat de substantia pro[2845]fessionis ante Concilium Tridentinum, sicut modo est; erat tamen iam institutus, & suo modo necessarius; ergo in vni uersum loquendo, signum illud nec necessarium est, nec sufficiens.

Explicatur verò altera pars, possetq; **[sect. 9]** [2846] esse noua regula. Quia quando legislator, qui inuenit, & pr#cipit formam, dat etiam potestatem ad efficiendum actum, seruata tali forma, magnum argumentum est, & secundum ius ferè infallibile, talem formam esse de substantia actus, quando verò supponuntur potestas, & noua solennitas additur, non censetur esse substantialis, nisi per specialem clausulam declaretur. Prior pars valde c#[2847]munis est, tenet Glossa in Clement. 1. de Iure patronat. verbo *Inhibentes,* vbi ait, Quando à principio datur potestas sub tali forma, defectum formæ irritare actum. Et idem sentit Felin. in cap. *Ex*[2848] *parte,* de Constitut. in princ. Nam quia ibi Pontifex dat facultatem quibusdam personis conferendi certas præbendas cum consilio Episcopi,

si conferant sine consilio Episcopi, dicit, collationem esse nullam, quia non seruata est forma, cum qua data est potestas. Et idem habet in cap. *Cum dilecta*, de Rescript. Et recte probatur ex l. *Cum hi.* §. *Si prætor*. ff. de Transact. Et hoc confirmat optimè exemplum sacramentorum: nam quia potestas, quæ in sacramentis exercetur, data est ab ipsomet auctore sacramentorum, forma ab eodem data substantialis est: solennitas verò postea ab Ecclesia addita acciden taria est. Hinc etiam, quando potestas delegatur, & datur forma procedendi in causa, defectus talis formæ censetur actum vitiare, vt probat dictum capite *Cum dilecta*, de Rescript. ibi. *Propter quod*[2849] *processum ipsorum contra nostri formam rescripti, ac iuris ordinem attentatum, irritum decernimus, & inanem,* & cap. *Venerabili,* iuncta Glossa de officio de legat. ibi. *Quorum proceßus cassauimus, quia contra mandati nostri tenorem, &c.* vbi Glossa, *Cassauimus*, exponit, id est, *Cassos,* & *irritos denuntiauimus.* Idem in cap. vltimo de Restitut. spoliat. ibi, *Irritum iudicauimus,* vtique propter defect# in forma commissum. Ratio ve[2850]rò est, quia potestas limitatur iuxta for mam præscriptam ab eo, qui potestatem dat. Et ideo actus, in quo forma non seruatur, excedit potestatem, & ita est nullus, tanquam sine potestate factus; ac proinde forma censetur subst#tialis. Quod intelligitur etiam si non addatur speciale verbum irritans. In hoc enim est differentia inter hanc formam, & alias, quæ supponunt potestatem, quia ex speciali modo suo affert secum limitationem potestatis, & ideo n# indiget alia particula irritante.

[sect. 10]

At vero quando supponiturpotestas, & præcipitur forma, seu specialis modus procedendi, si non addatur clausula irritans, forma consequitur accidentalis, & omissio illius non censetur irri[2851]tare actum. Et ita tradit Gloss. in dicto verbo *Inhibentes.* & Felin. cum alijs in dicto cap. *Ex parte,* Limitat. 2. Et sumi po[2852]test ex cap. *Dilectus,* 2. de Præbend. & ex l. 1. Codice de Appellat. vbi sententia à Prætore lata, non seruato ordine, dicitur iniusta, non nulla. Idem sumo ex l. Penult. C. de sentent. ex breui. recitat. vbi sententia recitata sine scripto, licèt antea esset contra formam non cense-**[607]**batur nulla, donec ibi clausula irritans addita est. Quod optime f#datur in hac regula, quidquid dicat Tiraquel. in lege vlt. Connub. Gloss. 4. nu. 6. Sic etiam forma seru#da inferenda exc#municationis sententia, cap. 1. de Sent. exc#munic. in 6. accidentalis est, quia datur pro his qui iam habent potestatem exc#munic#di, & non additur aliquid, quo maior necessitas in tali forma significetur. Ratio verò est opposita priori parti, quia h#c forma supponit absolutam potestatem, qu# poterat valide operari sine tali forma, & ideò si noua lex expresse non tollit, aut minuit potestatem, censetur actus ab antiqua potestate manare, & ita esse validus, licet indebito modo fiat propter solennitatem, vel formam nouam non seruatam. Vt ergo talis forma substantialis censeatur, necesse est, vt in lege exprimatur. Et fortasse ita fact# est in cap. *Nouit,* de His, qu# fiunt à Præ[2853]lato sine consensu capituli.

Declarari autem potest h#c regula ex alia, quam frequenter tradunt Iuristæ **[sect. 11]** [2854] (potestq; etiam ad ea, qu# de legibus pro hibentibus dicta sunt, deseruire) nimirum, Vbi lex formam constituendo, addit, actum aliter fieri non posse, inducere formam substantialem, sinequa actus non valet. Quæ regula si vera est, habebit locum, etiamsi supponatur potestas ante formam institutam. Quia per addition# illius negationis. *Aliter non possit,* &c. non solum fertur simplex prohibitio, sed etiam limitatur ipsa potestas, vel potius aufertur respectu actus facti sine tali forma. Et hac ratione potest extendi

hæc regula ad omnes leges prohibentes actum sub illa verborum forma. *Et aliter non possìt,* vel simpliciter, *Nemo possit* &c. Exemplum esse potest in lege prohibente, maritum alienare dotem inuita muliere, vt in §. 1. Instit. Quibus alienare liceat, &c. vbi ponitur verbum, *Non posse.* Simile est de lege prohibente patrem meliorare filium vltra talem portionem hæreditatis, & in similibus, qu# loquuntur per verba potestatiua *possit,* vel *non poßit.* vt videre licèt in toto titulo 6. lib. 5. Recopil. legum Hispaniæ. Et idem est de legibus, quæ statuunt, minorem impuberem non posse contrahere, vel etiam puberem, si habeat curator#, vt in l. 4. tit. 11. parti. 5. & lib. 17. tit. 16. & similes sunt leges, quæ taxant quantitatem rei, qu# donari potest, vel similes, quæ vel formaliter, vel virtute addunt clausulam, vt amplius non possit donari. Et ideo dixi in cap. 22. interdum legem prohibentem irritare actum prohì bitum, licèt non addat propriam clausulam irritantem, quia intelligitur prohibere propter defectum formæ, quam supponit, vel virtualiter constituit. Hoc enim intelligitur facere lex, quæ prohibet per verbum, *Non possit,* quia cum potestas sit primum fundamentum valoris actus, qui negat potestatem tollit radicem valoris, & consequenter excludit substantial# formam, quæ adhiberi non potest, nisi ab habente potestatem.

Hanc autem regulam de verbo *Non* **[sect. 12]** [2855] *possit,* tradit Barth. in l. *Cum lex.* ff. de Fideiuss. & in l. vlt. num. 6. ff. de Ferijs, & sequitur Felin. in dicto cap. *Cum dilecta,* de Rescrip. nu. 6. verb. *Septimum signum,* &[2856] latissime locupletat Tiraquel, in l. vlti. Connub. Gloss. 4. per totam. Constituit autem Barth. quandam differentiam inter verbum *Non potest,* quod est de pr#senti, & *non poßit,* quod respicit futurum: n# in hoc posteriori dicit esse validam regulam, quia tunc negatur potentia eti# in futurum, qu# tamen non negatur per verbum pr#sentis. Sed hæc differentia nullius momenti est, vt notat Tiraquel. suprà nu. 9. & Couar. in cap. *Quamuis pa*[2857]*ctum.* 2. p. §. 4. nu. 4. cum Iass. in l. *Gallus.* ff. de Lib. & postu. Et rátio reddi potest, quia lex semper loquitur, & ideo licèt perverbum de pr#senti dicat, *Non potest,* semper hoc dicit, quando postea c#tra[2858]ctus fit, quia semper lex durat, & ita sem per resistit actui aufer#do potestatem; illa ergo distinctio nullius momenti est.

Potest tamen non immerito circa h#c declarationem dubitari, quia verbum **[sect. 13]** *Non potest,* ambiguum est: sæpe enim n# significat negationem potentiæ facti, vt sic dicam, sed iuris. Nam id simpliciter possumus, quod iure possumus, vnde sim pliciter dicimur, non posse, quæ licitè facere non possumus; ergo ex verbo *Non poßit,* non satis colligitur impotentia an nullans actum, sed tantum prohibitio faciens, vt actus non liceat. Et sane Glos. qu# ad hoc frequenter citatur in cap. 1. de Regul. Iur. in 6. verb. *Non potest,* solum dicit negationem additam verbo *Potest,* **[608]** inducere necessitatem, quod est verum quia inducit necessitat# obligationis, non tamen inde fit, vt inducat necessitatem impotentiæ ad oppositum actum quoad valorem eius. Vnde cum in illo primo capite dicitur, *Non potest licitè,* Gloss. in verb. *licitè* notat, illud ádditum *licitè* superabundare, quia idem dictum fuerat per verbum *Non potest,* quia id possumus, quod iure possumus. Nam qu# contra bonos mores fiunt, nec facere nos posse credendum est, vt dicitur in l. *Filius, qui.* ff. de Condition. Insti. Vnde in[2859] cap. *Faciat.* 22. d. ait August. debere facere hominem pro salute alterius, quod potest, non tamen debere peccare pro alterius salute, quia nimirum, illud non potest, quòd non liceat. Et ita in capite *literas,* de Restit. spoliat. dicitur, coniug#[2860] conscium de impedimento consanguinitatis, non posse

alteri c#misceri, quia licitè non potest. Ergo cum verba legis, quæ rigorem continent, benignius sint interpretanda, licèt lex dicat, *non possit*, sufficienter intelligitur, id est, *licitè*, non ergo id sufficit ad irritandum, sed ad prohibendum. Vnde Bart. & alij citati pro[2861] illa declaratione videntur apertè fundari in regula legis *Non dubium*, quòd facta contra legem prohibent#, sunt nulla. Supposita autem nostra sententia, & vbi lex *Non dubium*, non operatur, non videtur illa interpretatio admittenda.[2862] Atq#ue ita ex vi illorum verborum non constituetur forma substantialis ad valorem actus, sed solum forma, seu modus necessarius ad honestatem actus, siue in ordine ad valorem substantialis sit, siue accidentalis.

H#c obiectio apud me conuincit, do **[sect. 14]** [2863]ctrinam, & regulam datam de verbo *Non potest*, non esse infallibilem, neque sufficientem, si pr#cisè, & nudè spectetur, sed esse materiam, & alias circunstantias considerandas, vt plenum iudicium de sensu illius verbi feratur. Quod etiam sensit Couarr. in dicto cap. *Quanuis.* 2. p. §. 4. n. 10. qui aliam etiam ambiguitat# insinuat. Nam licèt verbum *Non possit*, in lege positum referatur ad factum ipsum, seu valorem eius, & non ad conscientiam, potest esse dubium, an tollat potentiam solum ciuilem, seu ad se obligandum ciuiliter, vel etiam naturaliter. Et ideò necessariò sunt alia verba legis expendenda, & vbi illa defuerint, materia erit consideranda. Potestque in primis considerari, an actus, cui forma pr#scribitur, pendeat ex potestate concessa, à Principe, vel republica, vel ab auctoritate iuris, vt est sententia, electio, alienatio bonorum communium, vel Ecclesiasticorum, & quælibet administratio publica, vel quæ publica auctoritate fit, vt est officium tutoris, seu curatoris, & similia: an verò sit actus propriæ auctoritatis, & dominij, vt est facere testamentum, alienare res proprias, &c. In priori enim genere actionum valde probabilis præsumptio est, vbi lex prohibet actum, vel modum actus cum clausula *Non possit*, vel *non possit aliter, &c.* Limitare ipsam potestatem, ita vt actus aliter factus sit inualidus, tum quia videtur lex loqui de potestate, quam ipsa, vel Princeps concedit, tum etiam, quia idem qui dat potestatem, censetur tunc ponere formam, & ita procedit regula suprà data, quod illa forma sit substantialis. Exemplum saltem à simili sumi potest ex l. vlt. C. de Vendend. reb. ciuit. lib. 11. ibi, *Non aliter, nisi imperiali auctoritate venduntur, &c.* Vbi Barth. notat, illam esse formam substantialem.

At verò quando actus est priuati do **[sect. 15]** [2864]minij, qui de se non pendet à potestate concessa à lege, vel republica, diuersa ratio est, tum quia ibi non est auferenda potestas, quæ à lege, vel republica proueniat, sed quæ vnicuique, vel iure naturæ, vel iure gentium conuenit; tum etiam quia ibi lex supponit potestatem ad actum, cui formam præbet, & ideò ex vi verborum non videtur esse forma substantialis, nisi per verba satis expref sa declaretur, qualia non videntur esse sola illa, *aliter non possit*, nisi aliunde constare possit, intentionem legis esse limi tare simpliciter potestatem operandi, & non tantum licitè operandi, & ideò ordinariè addi solent verba irritantia ad hoc explicandum. Item si non addantur aliæ circunstantiæ spectandæ sunt. Et in primis tota series verborum consideranda est, & præcipuè an verbum, *Non poße*, cadat super effectum, seu obligationem, quæ induceretur, si actus valeret: nam tunc si gnum est formæ substantialis. Vt cum dicitur, *sine expressione causæ non posse constitui obligationem.* L. *Iuris* **[609]** *gentium. §. Non posse.* ff. de Pact. Deinde inspiciendum est, an iuxta materiæ qualitatem, & vsum per talia verba soleat auferri administratio bonorum, vel ita limitari, vt sine alterius consensu, vel sine facultate iudicis fieri non possit. Nam tunc etiam censetur

lex præscribere substantialem formam, vel auferre simpliciter potestatem moralem. Et ita contingit in legibus testamentorum & alienationum, quas suprà afferebamus. Nam licèt dominia rerum sint de iure gentium quoad rerum diuisionem in ge nere, nihilominus in particulari modus acquirendi, vel transferendi dominia, pendet multum ex iure humano, & ideò quando lex tollit potestatem donandi, aut absolutè, aut sine alterius licentia, & consensu, vel negat facultatem testandi, vel instituendi hæredem, vel è conuerso tollit potestatem instituendi alios præter istos, aut ex illis meliorandi, nisi in tali parte, & similia, censetur substantialem formam præscribere, & simpliciter auferre potestatem, ac subinde inualidare actum. Deniq#ue consuetudo, & communis acceptatio legis in hoc, vel in illo sensu multum in huiusmodi dubio valere potest.

CAPVT XXXII.

Quomodò lex dans formam actui, & addens clausulam irritatem impediat valorem actus.

REgula recepta, & moraliter lo **[sect. 1]** quendo generalis est. Si lex det formam, & addat clausulam, vt actus aliter factus non valeat, vel sit irritus, aut inutilis, vel quid simile; tunc forma est substantialis, & necessaria sim pliciter ad valorem actus. Hæc regula communiter recepta est, & sumitur ex[2865] Gloss. in cap. 1. verb. *Ipso iure,* & in cap. *Statutum,* in principio, verb. *Committantur,* de Rescript. in 6. Tradit Felin. in capite *Cum dilecta,* de Rescrip. n. 6. verb. *Quintum*[2866] *signum,* vbi alios refert. Et constat ex dictis de virtute legis simpliciter prohibentis cum clausula irritante actum, nam perinde est prohibere cum eadem clausula ne aliter fiat. Vnde solum oportet aduertere, necessarium esse, vt verba contineant irritationem de præsenti, seu ipso iure, quia alias non explicabunt necessitatem simpliciter ad valor# actus, vt statim magis explicabitur.

Adhibetur enim communiter huic re **[sect. 2]** gulæ declaratio, videlicet, vt procedat, quando solennitas præscribitur, vt obseru#da in ipsamet effectione actus: t#c enim substantialis est; secus verò erit, si solennitas supponat actum iam factum, quia tunc signum est, esse tantum accidentalem. Hanc declarationem posuit Barthol. in l. *Vniuersa.* C. de Precib. Impe[2867]ratori offerend. & in l. *Si ita quis.* 135. §. *Ea lege.* n. 5. ff. de Verbor. obligat. vbi in Scholijs multi alij referuntur. Sequitur Panormit. in dicto cap. *Quoniam frequenter,* vt lite non contestata. n. 10. & ibi Fe[2868]lin. n. 4. qui alios refert. Alios etiam refert Tiraquel. suprà n. 4. præsertim Baldum in Rubr. C. de Rescind. vendit. Exempla prioris partis sunt, de solennitate requisita in testamento efficiendo, cap.[2869] *Cum esses,* de Testamentis. l. *Hac consultißima.* C. Qui testamenta facere possunt. Vbi certus modus, & numerus testium ad testamentum postulatur in ipsomet actu. Idem est de solennitate ad electionem requisita dicto cap. *Quia propter.* Alterius verò partis exemplum est in lege postulante, vt donatio facta insinuetur, vel quòd ex re v#dita talis Gabella soluatur, aliàs non sit venditio. Ratio aut# prioris partis est, quia quando forma in ipsomet actu postulatur, & additur, vt actus aliàs factus *Non valeat,* ipsa immediatè resistit valori actus. Et ideò

ta lis forma substantialis censetur, prout nunc loquimur. Alterius verò partis ra tio est, quia quando conditio est posterior, supponit actum factum sine resistentia legis, & consequenter validum, ac proinde licèt postea videatur illum irritare propter subsequ#tem omissionem, illud est per modum cuiusdam p#næ. Et ideò non statim habet effectum, donec applicetur pœna, nisi lex expressis verbis maiorem rigorem declaret, iuxta regulas suprà positas de lege pœnali.

Et propterea dixi, hanc declaratio **[sect. 3]** nem intelligendam esse, quando lex addit absolutè verbum *Aliter non valeat,* aut aliud simile, quia si non addat huiusmodi verbum, etiamsi in ipsomet actu solennitatem apponat, non sequitur esse **[610]** substantialem: nam etiam forma accidentalis potest interdum requiri in ipsamet rei effectione. Exemplum esse po test de iuramento à iudicibus præstando in principio litis, iuxta legem *Rem non nouam,* C. de Iudicibus. Quod in ipso[2870] actu postulatur, & tamen, licèt omittatur, actus est validus, vt ibi Gloss. vltim. notat. Idem est de forma seruanda in fe renda sententia excommunicationis iuxta cap. 1. de Sentent. excommun. in 6. & ita loquuntur citati auctores. Qui tam# videntur aliud membrum omisisse: n# interdum solennitas requiritur ante actum, vt in alienatione rerum Ecclesiasticarum prærequiritur tractatus; in electione verò inquisitio, vel informatio. Existimo autem iuxta mentem horum auctorum, hanc solennitatem anteced# tem comprehendi in primo membro tanquam pertinentem ad substantiam actus. Quod sensit Barth. suprà, & in l. *Ita quis. §. Ex lege.* ff. de Verbor. obligat.[2871] expressè Felin. in dicto cap. *Cum dilecta,* n. 6. verb. *Et hinc est.* Et ratio est, quia t#c actus censetur moraliter incipere à tali solennitate antecedente, & iam tunc lex resistit actioni, si aliter fiat. Sic ergo declarata h#c limitatio, & doctrina pro banda videtur, & quoad secundum membrum de conditione subsequente, est fauorabilis, & non indiget noua expositione.

Circa alterum autem membrum de forma requisita in ipsomet actu cum **[sect. 4]** clausula irritante, occurrere possunt quæstiones. Vna est, an irritatio illa intelligatur ipso iure induci statim, & ante omnem sententiam, vel requiratur sententia saltem declaratoria talis defectus. In qua breuiter dicendum est, irritation# hanc regulariter non esse pœ[2872]nalem, vt per se constat, quia per se imponitur, vel potius sequitur ex defectu formæ, etiam si culpa non intercedat. Nihilominus aliquando posse esse in p#nam. Exemplum sumi potest ex capite *Nouit,* de ijs, quæ fiunt à Prælat. sine, &c. Vbi pr#cipitur Episcopis, ne instituant, vel destituant Abbates sine suorum fratrum consilio, & assensu, & postea irritantur actus illi, si aliter fiant, vbi Gloss. vlt. notat, illas irritationes esse ipso iure, male autem illas fundat in l. *Non dubium,* quia (vt supra dixi) parum illa confert ad canones interpret#dos; sunt ergo ipso iure, quia ibi satis exprimitur. Quod autem illa irritatio fuerit pœnalis, clarius colligitur ex Integra in collect. 1. lib. 3. tit. 9. cap. 4. vbi sic dicitur, *Quod si forte contra prohibitionem nostram attentare præsumpseris, nos tales institutiones, &c. auctoritate Apostolica caßamus, & omni robore, & stabilitate carere decernimus.* Pondero enim verbum *Præsumpseris,* ex illo enim satis constat, irritationem ferri in odi# inobedientiæ, & transgressionis.

Quando ergo irritatio non est pœnalis, clarum est, non esse necessariam sen **[sect. 5]** [2873]tentiam vllam, vt actus sit nullus, eo mo do, quo per legem irritatur. Quia ad illam nullitatem per se non requiritur culpa, sed defectus formæ sufficit, nec est vlla ratio, cur sententia necessaria sit, nisi in ipsamet lege formaliter, vel virtute postuletur, iuxta ea,

quæ in sequ#ti quæstiuncula dicentur. At verò quando est irritatio pœnalis, videri potest probabile, applicandam esse regulam legis pœnalis, scilicet, non incurri ante sententiam declaratoriam, etiamsi ipso iure lata sit, licèt retrotrahenda sit postea sententia vsque ad initium actus. Nihilominus tamen quia hæc pœna non est pura pœna, sed includit etiam defectum substantialis formæ, ideò regulariter lo qu#do, probabilius videtur incurri statim ex illo capite, licèt ratio pœnæ non sufficeret. Dico autem *regulariter*, quia ex verbis legis poterit fortè interdum exceptio fieri, vt in dicto cap. *Nouit*, ver bum illud *Præsumpseris*, indicat (iuxta c#munem doctrinam) pœnam illam non incurri, si defectus committatur sine præsumptione ex ignorantia, vel alia simili negligentia, & consequenter indicat, illam solennitatem non esse substantial#, sed esse tantum requisitam sub illa pœna, & ideò probabile est, tunc non incurri ante sententiam declaratoriam.

Alia quæstio esse potest, an hæc leges **[sect. 6]** [2874] irritantes ex defectu formæ, irritent omnino actum, etiam quoad obligationem naturalem in conscientia, vel tantum in foro exteriori. Sed de hac quæstione multa sunt tacta in superioribus, & in tractatu de Iuram. lib. 2. Et vix potest in ea generalis regula statui, quia possunt leges vtroque modo ferri, & ideò verba earum, & materia, ac circ#stantiæ **[611]** consideranda sunt, ad discernendum irritationis modum. Vt sumi potest ex Couarr. in cap. *Quanuis.* 2. p. §. 4. & Molin. tract. 2. de Iustit. disp. 81. & 88. Quod ma[2875] ximè locum habere censeo in legibus ciuilibus: nam leges diuinæ positiuæ instituentes substantiales formas aliquorum actuum, clarum est consequenter irritare statim, ac ipso facto, & in conscientia actum, cui deficit talis forma integra, vt patet ex materia de Sacramentis, & sacrificio. Deinde idem sentio de legibus canonicis, quatenus instituunt formas similes, maximè fi attingant sacramentorum materias aliquo modo, vel etiam sacramentalium, proportione seruata. Ita videre licet in solennitate substantiali requisita ad contractum matrimonij ex institutione C#cilij Tridentini. Idemque sæpe disponunt iura in ordinationibus, quas irritant, si absque tali, vel tali modo fiant, cap. *Alienationes.* 12. q. 2. cum similibus. Sed ibi[2876] irritatio accommodanda est materiæ, nam est tantum quædam suspensio, ideoq#; si ipso facto imponitur, statim sine alia sententia incurritur tanquam censura. Idem etiam obseruari potest in consecrationibus, aut benedictionibus ab Ecclesia institutis, vt in prima tonsura, in consecratione altaris, aut calicis, quia si non seruentur formæ ab Ecclesia institutæ, nullæ erunt, & iterandæ sunt absque alia declaratione, nec antea licebit vti talibus rebus vt benedictis, aut consecratis. De alijs verò actibus magis temporalibus, vel externis, vt sunt alienationes, & electiones, & iudicia, &c. Videri potest res magis dubia, nihilominus idem dicendum censeo, quia h# leges non fundantur in propria præs#ptione; vt dixi, & ita directè intendunt veritatem, aut nullitatem actus in se, non in ordine ad solám probationem, aut actionem in humano iudicio.

In legibus autem ciuilibus facilius id potest accidere, quia in illo iure præci **[sect. 7]** [2877]puè intenditur exterior pax, & gubernatio, quæ per iudices exhiberi solet. Nihilominus tamen frequentiusverum esse existimo, contractus, & actus irritos iure ciuili ex defectu formæ in conscientia irritos esse, præsertim quando pertinent ad publicam administrationem, vt sunt sententiæ, electiones, & similes, quæ à legibus ipsis, & potestate publica multum pendent, & ideo si lex ipsa resistit irritando, statim operatur, quia non f#datur in falsa præsumptione, sed quia ita expedit communi bono. In alijs verò legibus, quæ magis consulunt c#modis singulorum, & ponunt formam contractibus, testamentis, &

similibus, aliquando solent leges non irritare obligationem internam, nec impedire natu ralemvalorem actus, sed tantum vel negare actionem in iudicio, vel irritare instrumentum sic factum, vel scripturam, vt non faciat fidem in iudicio: aliquando verò omnino irritant actum, etiam quoad valorem naturalem. In quo verba legis rigorosè pensanda sunt, & strictè semper sunt interpretanda, quia ma teria est odiosa. Semper tamen verum existimo, esse licitum in conscientia, vti his legibus ad irritandos actus, & eum, qui ab aliqua obligatione, vel promissione excusatur, vel rem aliquam per sententiam iustam secundum illam leg# latam, obtinet tuta conscientia rem ob tinere, & à solutione obligationis excusari, quandiu lex ciuilis per canonicam non est derogata, & t#quam iusta in suo foro seruatur. Quia licet fortasse lex per se solam non tollat omnino obligationem naturalem, dat potestatem iudici, vt omnino irritet actum, & consequenter tollat illam, vel mutet rei dominium: nam hoc non excedit potestatem legis ciuilis, & supposita tali lege, necessari# est, vt seruari possit sine occasione iniustiti#, & peccati. Vt v. g. in lege statuente solennitatem testamenti, licet demus, per se solam irritare testamentum. non tamen voluntatem defuncti, & ideò pos se hæredem institutum in testamento minus solenni tuta conscientia retinere hæreditatem, quandiu ab illo non exigitur, quia moraliter certus est de voluntate defuncti: nihilominus is, qui ab intestato deberet succedere, poterit tuta conscientia litem mouere, & postulare hæreditatem, & si obtinuerit, retinere illam, quia lex hoc illi concedit, & saltem per sententiam efficaciter applicatur. Et per hæc alia similia, in quibus magna est varietas opinionum, probabiliter coniectari possunt.

Vltima quæstio esse potest, quanta **[sect. 8]** corruptio substantialis form# sufficiat, **[612]** vel necessaria sit ad annullandum actum: est enim talis forma diuisibilis, & plura[2878] verba, actiones, aut testes, vel quid simile requirit. Vnde omitti potest vel in to tum, vel in parte, aut graui, aut leui. Et quidem si omittatur omnino, vel in par te graui, certum est, annullari actum. Dubium verò esse solet, quando id, quod omittitur, leue est, aut minimum. Aliqui enim existimant, tunc actum non irritari, quia in moralibus parum pro nihilo reputatur. Ita sentit Molin. tract. 2.[2879] de Iustit. disp. 81. in fine, & refert Molinam lib. 2. Primogen. cap. 6. nu. 33. cum Barth. & alijs dicentem, omissionem modicæ solennitatis non vitiare, & id#[2880] sentit Aluát. Valas. tom. 1. Consil. in 52. n. 8. ex l. vnic. §. vlti. ff. de Ventre inspici. ibi. *Quale est enim, si quid exijs, quæ leuiter obseruanda Prætore dixit, non sit factum.* Et[2881] hanc sententiam referens Gregor. Lop. in l. 5. tit. 6. partit. 6. Gloss. 4. eam non improbat. Hoc etiam videtur supponere Felin. cum multis, quos refert in capite *Ex parte,* de Constit. n. 5. in princip. Quòd si inquiras, quæ omissio solennitatis sit leuis censenda, respondent, hoc esse arbitrio prudentis relinquendum.

Contrariam sententiam, scilicet, act# **[sect. 9]** [2882] vitiari, & irritari ex quacumque omissione formæ subst#tialis, vel partis eius, tenent plures antiqui, quos suprà refert Gregor. Lop. sup. Alber. Angel. Ioan. Andr. in quorum sententiam ipse inclinat. Tenet etiam Azor. tom. 1. lib. 5. cap. 28. §. *Anima aduertendum.* Exempla verò ponit, si in testamento vnus testis, vel in electione vnus ex electoribus deficiat. Qu# quidem indubitata sunt, vt per se constat, & tradunt Deci. in l. *Hac consultissima,* C. Qui testam. fac. pos. n. 12. responderi tamen non immeritò potest, illam non iudicari prudenter leuem solennitat#, sed valde grauem. Aliud exemplum est, quia inuersio ordinis præscripti ad pro cedendum, vt in petendo consilio ante, vel post actum, nam videtur leuis defectus, & nihilominus irritat actum, iuxta cap. *Cum dilecta,* de Rescrip. Sed hæc eti# non

reputabitur leuis omissio, quia propter consilium potuisset sententia mutari, vt notauit Felin. in cap. *Ex parte* su[2883]prà citato. Aliud exemplum potest sumi ex l. *Cum hi, §. Si prætor*. ff. de Transact. vbi non solum dicitur esse transactio nulla, quando Prætor eam permittit sine causæ cognitione, *sed etiam* (inquit (*si non de omnibus inquisierit, quæ oratio mandat, hoc est, de causa, de modo, de personis, quanuis de quibusdam quæsierit.* Ergo quicquid præter mittatur de forma substantialivitiatur actus. Et ad hoc facere potest, quod essentia rei consistit in indiuisibili, vt Philosophi dicunt; sic ergo forma consistit in integritate, & ideo paruus defectus vitiat illam, vt significauit etiam Bald. in cap. *Cum alio,* de Rescrip. n. 4.
[2884]

Hæc ergo sententia videtur practicè securior, maximè quia si hoc relinquitur arbitrio prudentis, multum eneruantur leges formam substantialem instituentes, vix autem potest alia regula dari, si semel datur locus, seu licentia aliquid excipiendi. Non displicet aut# distinctio, quam tradit Felin. ex Barth.[2885] & Immol. in cap. *Cum dilecta,* de Rescrip. n. 6. §. *Tertium signum.* scilicet, vbi constat, ordinem esse substantialem, omission# eius indistinctè vitiare actum, siue leue, siue graue præiudicium parere videatur, si autem sumus in dubio, tunc posse distingui inter leue, & graue pr#iudicium. Idem enim meritò dici potest in omni dubio de forma substantiali. Applicari etiam in præsenti potest cum proportione doctrina, qu# de mutatione in for[2886] ma sacramenti tradi solet, nam si sit formalis, vt sic dicam, semper vitiat actum, id est, si mutet, vel corr#pat sensum verborum, etiam si hoc contingat per vnius tantum literæ mutationem, si verò sit merè materialis, non vitiat, id est, si ver ba eandem significationem retinent. T#c enim semper mutatio, vel omissio grauis est, etiamsi circa r# paruam esse videatur: è contrario verò posterior mutatio dici potest leuis, etiam si in re sensibili maior appareat. Ita ergo in præsenti, si omissio in re, quæ videtur parua, sit contra intention#, & mentem legis, tunc semper vitiat, & non est censenda leuis, sed grauis, quia multum interesse potest: si autem non solum est materiáliter leuis circunstantia, sed etiam parumvidetur referre ad finem legis, tunc non videtur vitiare, quia quasi nihil reputatur. Et ita possunt conciliari dicti auctores: nam, si attentè considerentur exempla, quæ afferunt, seu occasiones in quibus loquuntur, videntur in prædicto sensu fuisse loquuti.

[613] CAPVT XXXIII.

Quando lex irritans incipiat efficere hunc effectum irritandi actus.

QVamuis superius dictum sit de **[sect. 1]** promulgatione legis, tamen quia nonnullæ leges irritantes censentur in hoc habere aliquid speciale, explicandum in præsenti breuiter est. Primo ergo suppono, legem irritantem non annullare actum, donec solenniter promulgata sit. In hoc omnes conueniunt. Et ratio est, quia ante talem promulgationem non est lex. Dices; hoc esse verum quoadvim obligandi, quia obligatio fit mediante notitia, quæ

per promulgationem datur, non est autem idem de virtute irritandi, quia irritatio non pendet à notitia, & ideò fit eti# contra ignorantes, vt suprà diximus. Respondetur, quanuis in hoc sit aliqua diuersitas, quia irritatio in particulari non fit per applicationem conscientiæ, sicut obligatio: nihilominus in hoc conueniunt, quòd vtraq#ue fieri debet per publicam, & notoriam regulam, & consequenter omnibus propositam, quod non fit, nisi per promulgationem. Et ra[2887]tio est, quia etiam lex irritans est generalis regula actionum humanarum, & ideò per se loquendo debet esse iusta, ac subinde publicè posita, etiam vt irritans, quia necessarium est, vt homines sciant, quomodo possint, ac debeant actiones suas facere, vt valid# sint, alioquin infinita incommoda in communitate sequerentur, & ideò ex natura necessaria est promulgatio legis, etiam ad hunc effectum.

Secundo suppono, per se, & ex vi talis **[sect. 2]** [2888] effectus vnam promulgationem sufficere factam in curia Principis, vel in metropoli regni cum proportione hoc applicando ad leges ciuiles, & canonicas, iuxta superius dicta de vtrisque. Et pro batio etiam inde sumenda est, quia neque ex natura rei, seu sola ratione, neq#; ex iure aliquo positiuo aliud postulatur in his legibus. Aliqui verò moderni oppositum sentiunt, quoad leges canonicas irritantes, nimirum, non habere hunc effectum post Romanam promulgationem, donec in singulis prouincijs promulgentur. Sentit Medina 1. 2. q. 90.[2889] artic. 4. citatur etiam Soto, sed immeritò, vt dicam. Fundamentum est, quia[2890] irritationes Ecclesiastic# sunt de rebus grauioribus, & maioris momenti, & ideò non expedit aliter fieri. Respondetur, solam coniecturam non sufficere ad certam regulam constituendam, sine positiua lege, in re quæ ex solo iure naturæ necessaria non est. Illa ergo ratio ad summum declarat conuenientiam quandam, ob quam potest interdum expedire alium modum promulgationis statuere, inde verò solum inferri potest, ad prudentiam Prælatorum, & Pontificum pertinere, vt iuxta materiæ qualitatem, modum etiam promulgationis in sua lege determinent: non tamen ex natura rei esse necessarium, si in lege non exprimatur. Exemplum optimum[2891] est in Concilio Tridentino sessione 24. vbi in lege irritante matrimonium cl#destinum expressè declarauit, necessariam fore promulgationem in singulis diœcesibus, quia materia erat grauissima, & multa possent incommoda sequi si aliter fieret. Tamen inde per argum#tum ab speciali potius sumitur coniectura, id non esse necessarium, nisi in lege exprimatur, quod à fortiori patebit ex dicendis.

Tertiò supponendum est, post factam **[sect. 3]** [2892] promulgationem in curia Principis, sufficere ordinarium tempus duorum m#sium, vt postea lex irritans incipiat habere suum effectum. Ita sentiunt omnes, & colligitur ex Authentico *Vt nouæ constitutiones,* quod plane loquitur de lege irritante. Et ratio est, quia nulla lex est, vel constitutio, quæ maioris temporis lapsum in legibus irritantibus postulet, quam in alijs. Neq#ue etiam ex sola rei natura est necessarium, quia quod sufficit ad obligandum, sufficit etiam ex hac parte ad irritandum. Vnde fit, vt tempus illud eodem modo in his legibus declarandum sit, quo in alijs iuxta ea, quæ superius diximus. Intelligitur enim quoad leges Summi Principis, & respectu earum regionum, ad quas illud tempus sufficiens est: nam si longius distent, maius tempus est concedendum prudentis arbitrio, quod ma ximè in his legibus necessarium est, propter incommoda, quæ ex irritatione sequi possent.

[614] Hinc quartò dicendum est, in legi **[sect. 4]** bus ciuilibus illud tempus necessarium esse, vt lex incipiat irritare actum contra eam factum. Ita docent omnes Doctores, quos statim referam. Et ratio est, quia nulla etiam lex est ciuilis, quæ ad hunc effectum

minori tempore sit contenta. Quin potius dictum Authenticum, quod tempus bimestre concedit, loquitur de legibus testamentorum quæ includunt irritationem. Item quia ante lapsum illud tempus lex illa non habet vim legis respectu talis loci, pro quo illud tempus necessarium est, vel saltem non est illi sufficienter applicata; ergo sicut non obligat, ita neque irritat ibi. Tandem si lex irritat actum, obligat ad non faciendum illum modo superius dicto, sed ante lapsum illud tempus non obligat; ergo neque irritat.

Solum superest difficultas de legibus canonicis: nam multi Canonistæ sen **[sect. 5]** [2893]tiunt, eas habere effectum irritandi statim ac fit Romæ promulgatio solennis. Ita tenent Panormitanus, Decius, Felinus, & ferè alij in capite secundo de Constitution. & in cap. *Nouerit*, de Sententia excommunicationis, Ioan. Andr. in fine libri Sexti super datam eius, & Gloss. iuncto textu in capite primo de Concession. Præbend. in 6. Turrecrem. in capite *In istis*, distinct. 4. artic. 4. Ioan. Staphilus libro de Gratijs, & expectatiuis, forma 8. numero 8. Nauarr. in Summa cap. 23. numer. 44. & consil. 31. de Regular. numero 5. & Soto libro 1. de Iustitia. quæstione prima articul. 4. Syluest. verb. *Lex.* quæstione 6. dicto 3. & Rosel. numero 6. Fundantur in aliquibus decretis, quæ videntur supponere, constitutiones Apostolicas habere statim hunc effectum, cap. *Dudum*, cap. *Si postquam*, cap. *Cum singula*, de Pr#bend. in 6. Vnde ratio solum est, quia Pontifices possunt hoc facere, & declararunt, se velle; ergo faciunt.

Est autem in primis obseruandum, **[sect. 6]** [2894] hanc sententiam non esse intellig#dam absolutè de omnibus legibus canonicis, quia in hoc sensu neque vllo iure probatur, neque esset conueniens, propter rationes factas in secundo, & quarto fundamento, quæ hic etiam locum habent. Quocirca quando lex Ecclesiastica irritans simpliciter fertur sine adiectione alicuius particulæ, quæ sufficienter excludat illud tempus, plane illa non irritat ante lapsum ordinarium tempus in singulis prouincijs ad obligandum necessarium. Probatur, quia dum lex noua non excludit ordinarium ius antiquum, nec repugnat illi, censenda est secundum illud ferri, quia semper iuris derogatio vitanda est, quoad fieri possit, vt infra dicam; sed ex iure communi, & antiquo requiritur illud tempus, imò quatenus necessarium est ad humanam notitiam, videtur esse ex natura rei necessarium; ergo si lex noua illud non excludit, secundum illud intelligenda est. Atq#ue hoc etiam confirmant superiores rationes. Vnde à for tiori constat, quando lex canonica expressè concesserit maius tempus ad obligationem, consequenter etiam concedere illud ad irritationem, nisi aliud clarè exprimat, quia etiam est ordinarium ius, vt lex non prius irritet, quàm obliget.

Prædicta ergo sententia ad summum **[sect. 7]** habet locum in legibus Pontificijs habentibus illam particulam, *ex nunc*, vel similes: nam illæ videntur excludere om nem temporis dilationem, quia aliàs essent superflu#, & ita de illis loquuntur expressè Panormitanus, & alij suprà al[2895]legati. Et eodem modo loquitur Glossa ibi communiter approbata per Cardinal. Bonifaci. & alios in Clement. 2. de Hæretic. verb. *Ex tunc*, & sequuntur moderni Theologi communiter. 1. 2. qu#st. 90. artic. 4. Sanci. qui alios refert, lib. 3. de Matrimonio disput. 17. numer. 10. à[2896] quorum sententia recedendum non est. Quia re vera hæc videtur esse mens Pontificum. Obseruandum autem est, huiusmodi leges, in quibus tales particulæ apponuntur, regulariter loquendo, esse de quibusdam rebus, vel actionibus, in quibus Pontifex potest liberè disponere, & dispensare, vt sunt beneficia, & collationes eorum, & ideo in his, sæpe inhabilitat personas, vel impedit valorem

collationis à die promul gationis. Vt nouissimè fecit Clemens[2897] VIII. in hoc regno Lusitani#; constitu#do nouum impedimentum ex defectu generis ad quædam Ecclesiastica beneficia, & Sixtus V. hoc etiam fecit, & de[2898]clarauit in professionibus religiosorum, **[615]** quia etiam valor professionis pendet ex acceptatione sedis Apostolicæ.

At verò in alijs rebus, quæ non ita **[sect. 8]** pendent ex voluntaria institutione Pontificum, sed supponunt aliquod naturale ius, quod per humanam legem interdum modificatur, id nunquam fit sine concessione sufficientis temporis, vt lex ad notitiam deueniát. Tum quia regulariter esset nociuum bono communi, tum etiam quia videretur aliquo modo iuri naturæ repugnare, vt declaratum est exemplo legis Concilij Tridentini irritantis matrimonia clandestina. Quanuis autem hoc ita sit, nihilominus semper pro lege est præsumendum, & ideo quandocunq#ue lex Canonica habuerit similem clausulam, quam primum ad notitiam deueniat, seruanda est, vt nullitatis periculum euitetur. Quod si per ignorantiam aliquid contra illam factum fuerit, & habet esse permanens, à cuius subsistentia, & veritate alij effectus p#dent, supplendus est defectus, propter eandem causam periculi euitandi.

Sed quid si lex ita intellecta nimis **[sect. 9]** grauis videatur, & bono communi contraria, licebit ne ab illa supplicare ad ipsum Pontificem, & interim legem non seruare. Respondetur, licèt in rescriptis particularibus admittatur hoc genus appellationis, vel suspensionis, ca[2899]put. *Significasti*, de Rescriptis, cum his, quæ ibi notantur, quia talia rescripta sæpe pendent ex facto, cuius ignorantia in Pontifice admittitur. In legibus autem communibus non admittitur ille modus appellationis, vel sus[2900]pensionis, vt notant Doctores in capite *Consuluit.* 3. de Appellation. & in lege *Res.* Digest. Eodem. tradit Rebuffus in lege *Secuola. §. Si qua pœna*, Digest. de Verborum significatione. Quia ignorantia iuris, & boni communis non pr# sumitur in Pontifice, & lex communis licèt in vno loco afferat incommodum, non ideo cessat efficacia eius. Quapropter in eo casu supplicari quidem potest Pontifici, interim tamen seruetur lex, quia semper poterit sine malitia seruari, & alioqui de se obligat, etiam si aliquod incommodum, aut difficultatem contineat.

Quæret verò aliquis tam circa le **[sect. 10]** ges ciuiles, quàm canonicas irritantes,[2901] an pro eo tempore, pro quo non dum obligant, neque efficiunt suum effectum annullandi actum, vel inhabilitandi per sonas non consentientes, saltem efficiant illum, volente, & acceptante irritationem, vel inhabilitatem eo, ad quem commodum, vel incommodum talis irritationis spectare potest. Videri enim potest, posse aliquem vti lege irritante sibi fauorabili, etiam ante tempus à lege præscriptum ad obligandum, tum quia illud tempus conceditur in gratiam, & beneficium contrahentium, cui potest quisque renunciare, tum etiam quia licet legislator nolit obligare, verbi gratia intra duos menses, nihilominus placitum erit illi, si lex antea seruetur à quolibet sciente illam; ergo pari ratione credendum est, velle, vt actus sit irritus, si subditus eti# velit statim subdi legi. Et huic parti videtur fauere Barthol. in lege *Omnes*[2902] *populi.* Digest. de Iustitia, & iure, quæstione quinta principali. numero decimo septimo, vbi ait, quòd licet statuta, quæ afferunt præiudicium non operentur ante præfinitum tempus, nihilominus illa, quæ afferunt commodum, statim suum operantur effectum. Et eadem di[2903]stinctione vtitur Turrecrem. in §. *Leges.* d. 4. num. 4.

Nihilominus dicendum est, quoties **[sect. 11]** [2904] lex irritans differt effectum irritandi, vel inhabilitandi vsque ad certum tempus, & post factum certum modum promulgationis, non posse legem effectum illum antea efficere, neque hoc pendere ex voluntate subditorum, sine commodum, siue incommodum illis differat: nam hoc est valde accidentarium, & lex respicit commune bonum, cui expedit certam regulam in hoc præscribi. Exemplum euidens est in decreto irritante matrimonium clandestinum: nullibi enim potuit habere effectum, nec inhabilitare aliquam personam ad illo modo contrahendum, etiamsi ipsæ maximè vellet, nisi seruato ordine, & modo à Concilio Tridentino præscripto, quia legislator noluit illam legem habere illum effectum aliter, vel alio modo, quia ita expediebat ad c#mune bonum Ecclesiæ. Idem ergo est in omnibus similibus legibus, quando in eis **[616]** modus promulgationis, & tempus inchoandi irritationem designatur. Idem autem dicendum est, quando lex nihil speciale declarat, sed secundum ius c#mune obligare, & operari incipit: nam eadem est ratio de tempore præscripto à iure communi respectu talis legis, qu# est de tempore specialiter designato à lege, quando in ea exprimitur, quia etiam prior suspendit suum effectum vsque ad tale tempus, nec illud ponit in voluntate subditorum. Tum quia non considerat priuatum commodum, sed commune bonum, tum quia possent inde sequi deceptiones, & alia incommoda, & scandala, tum deniq#ue quia lex indistincte loquitur pro omnibus.

Quapropter nunquam hæc lex inci **[sect. 12]** pit operari prius circa volentem, quam circa inuitum: nam si lex est sufficienter promulgata, & tempus sufficiens ad operandum cucurrit, operatur etiam in ignorantes, & inuitos: si verò nondum est completa promulgatio cum tempore sufficiente ad euulgationem eius, nihil operatur etiam circa volentes, quia hoc non pendet ex voluntate eorum, sed Principis. Quod autem afferebatur de obligatione legis, partim simile est, partim dissimile. Est quidem simile, quatenus non potest subditus, etiam si velit, esse obligatus à lege ante simile tempus, quia legislator noluit antea obligare. Est autem dissimile, quoad executionem legis in actu præcepto, vel prohibito: nam hunc potest subditus sine obligatione facere, si velit, irritationem autem non potest facere, quia non est ab ipso, sed à lege.[2905] Neq#ue Bartholus, aut Turrecremat. de legibus irritantibus loquuntur, sed de priuilegijs, quæ ad priuatum commodum conceduntur.

CAPVT XXXIIII.

Vtrum leges punientes aliquos actus, illos comprehendant, qui inualidè fiunt.

HÆc quæstio legibus pœnalibus, & **[sect. 1]** irritantibus communis esse potest, & ideò librum hunc, in quo de vtrisque disputauimus, in illius inuestigatione, & resolutione conuenienter absoluemus. Contingit ergo legem pœnalem fieri contra eum, qui tale sacramentum confert, vel qui matrimonium sic contrahit, vel qui testamentum, vel alium similem actum facit, qu# posteà quispiam exterius facit, cum aliquo tamen impedimento actum irritante. Dubium ergo est, an sic faciens actum prohibitum sub tali pœna, pœnam

incurrat. Ratio dubitandi est, quia si actus est nullus, non nisi æquiuoce talis actus nominatur, baptismus enim nullus, non est baptismus, sed falsa effigies bapt ismi, & testamentum solennitate substantiali carens non est testamentum; at verò lex pœnalis non punit actum apparentem, sed verum; ergo n# comprehendit talem actum. Confirmatur primò, quia verba legis p#nalis strictè, & in rigorosa proprietate accipienda sunt; ergo non sunt extendenda ad actum fictum, sed ad verum restringenda. Confirmatur secundo inductione. Nam qui exterius negat fidem timore p#narum, animo illam retinens, non incurrit p#nas hæreticorum, quia licet appareat hæreticus, re vera non est. Item qui percutit alium lethaliter, si cum effectu alter non moriatur etiam per miraculum, non incurrit p#nas homicidij, vt irregularitatem, &c. Solum quia ille actus non peruenit ad effectum; ergo idem erit in omni actu, qui propter nullitatem non inducit effectum. Item tabellio inducens falsitatem in ali quo instrumento publico, si contingat illud instrumentum aliàs esse inualidum, & nullum, non incurrit p#nas falsarij. lex 1. Codic. de Sepulchr. violat. in fine.

In contrarium verò est, quia licèt a **[sect. 2]** ctus sit nullus quoad effectum moralem, nihilominus est verus actus realis exterius factus in tali materia contra prohibitionem legis; ergo non minus propter illum incurritur pœna legis, quam si esset validus. Antecedens constat in exemplis adductis: nam qui facit scripturam falsam, re vera facit illam exterius, & in ea ponit falsitatem, quod autem illa scriptura posteà valeat, vel non valeat, est per accidens quoad animum transgrediendi legem. Idem est in matrimonio clandestine contracto, si contingat esse in-**[617]**ter affines, vel quid simile. Et ratio est, quia lex de se prohibet illum actum externum vt procedentem à tali animo agendi contra legem, & hoc totum ibi inuenitur; ergo pœna legis etiam comprehendit sic operantem. Et confirmatur, quia actus ille sic factus est dignus talis pœnæ, quia est prauus, & quantum in se est repugnans intentioni legis; ergo. Confirmatur tandem, quia aliàs per actum nullum nunquam incurretur pœna legis, quia non est maior ratio de vno, quàm de alio, & si priores rationes efficaces sunt, in omnibus procedunt; consequens autem est falsum, aliàs excommunicatus absoluens sacramentaliter non fieret irregularis, quia absolutio, quam præbet est nulla, idemq#ue esset de reba ptizante scienter, quia eti# secundus baptismus est nullus, & sic de alijs.

In hac re nonnulla sunt certa, vnum **[sect. 3]** [2906] est, actum intentatum contra legem pro hibentem, etiam si contingat nullum esse, prauum esse, & dignum pœna, atq#ue adeò iustè po sse per iudicem condignè puniri. Hoc probant rationes secundo loco factæ, quia ille est actus humanus, & moralis, & rationi contrarius, quia quantum est ex animo operantis legi contrarius est; ergo est pœna dignus, & consequenter etiam potest per iudicem puniri, quia est vindex transgressorum legum, & non solum actus consummati, sed etiam intentati contra legem digni sunt pœna. Et in hoc omnes conueniunt, dubitant autem, an ille actus reputandus sit consummatus, vel solum intentatus, & consequenter, an debeatur illi ordinaria pœna legis, vel extraordinaria, & quod ad nos magis spectat, si lex imponat pœnam, vel censuram ipso facto, an incurratur per talem actum.

Secundo certum est, aliquando per actum nullum incurri pœnam legis, hoc **[sect. 4]** etiam probant nonnulla exempla adducta in posterioribus rationibus. Tertio verò non minus certum est, non semper incurri huiusmodi pœnam per actum nullum, hoc persuadent etiam nonnulla exempla priori loco posita, & alia statim afferemus. Difficultas ergo

superest in explicando, quando actus nullus sufficiat ad pœnam legis, quando verò non sufficiat, & quæ regula in hoc possit obseruari.

In quo puncto regula communiter **[sect. 5]** [2907] recepta est, inspiciendam esse primari# intentionem legis: nam si principaliter intendat punire purum factum externum, & prauum animum facientis, non respiciendo ad iuris effectum, tunc per actum nullum incurritur pœna legis, iuxta l. *Quid ergo. §. Cum autem*, de His,[2908] qui not. infam. vbi Glossa verb. *Cum ea,* & alij id notant. Si verò lex principaliter respicit effectum, & propter illum punit actum, tunc non sequuto effectu, cessabit pœna legis, & consequenter non incurretur per actum nullum, quia per illum non inducitur effectus, propter quem præcipuè ponitur pœna legis. Hanc regulam sumo ex Bartholo in le[2909]ge *Continuus. §. Cum quis.* num. 3. ff. de Verborum obligatione. Et eam tradit Felin. in capite *Ex tenore,* de Rescript. n. 9. & sequentibus, vbi alios allegat, & varia adducit exempla, in quibus non c#ueniunt omnes Doctores, quos allegat; & plures adducit declarationes, & limitationes, quæ ostendunt, regulam esse satis obscuram. Nam licèt membra eius veritatem continere videantur, quia lex operatur iuxta præcipuam int#tionem ferentis illam: nihilominus obscurum remanet, quando lex intendat punire purum factum, vel effectum, & quæ regula in hoc seruanda sit. Ad hoc ergo explicandum breuiter nonnullas assertiones, seu regulas subijciam.

Dico ergo primò. Quoties vna, & ea **[sect. 6]** [2910]dem lex, & irritat actum, & ponit pœnam facienti, talis pœna per actum nullum incurritur. Hæc assertio sumitur ex Bartholo in lege *Non dubium.* Codice de Legibus, numero 20. & in lege *Prætor*[2911] *ait,* §. 1. ff. de Oper. nou. nunci. numero 2. & ex Felino suprà, & alijs, quos refert Tiraquel. de Vtroque retract. libro primo, §. 26. numerò octauo. Estq#ue satis consentanea priori parti regulæ præcedentis, quia tunc satis manifestè apparet intentio legis. Nam si irritando actum punit illum, satis apertè ostendit, velle punire actum, etiam si non habeat iuris effectum, cum ipsa[2912]met lex illum impediat. Neque contra hoc obstat ratio Baldi in lege *Ea quidem.* Codice *Si mancipium,* arguentis, per **[618]** actum nullum pœnam non incurri, quia ex nihilo nihil fit. Hoc (inquam) non obstat, quia actus nullus non est omnino nihil: nam licet in ratione venditionis, v. g. sit nullus, est tamen venditio intentata ex prauo animo profecta, ideoq#ue meritò puniri potest, & de facto punitur per talem legem. Neq#ue etiam erit inconueniens, quod lex simul irritet actum, & puniat, quia irritatio potest non esse pœna, sed per se conuenire, aut propter commune bonum, aut ad resarci#dum aliquod damnum, vltra quam restitutionem est actus punibilis, vel licèt sit pœna, potest actus esse dignus ea mul tiplici modo. Priori modo irritauit matrimon ium clandestinum Concilium Tridentinum, & nihilominus iubet puniri sic nulliter contrahentes. Posteriori autem modo irritatur à iure venditio simoniaca beneficij, & nihilominus multiplici alia pœna punitur. Et consonat optimè lex 1. Codice de Sepulchro violat. dicens, eum, qui vendit rem sacram, licèt iure venditio non subsistat, læsæ tamen religionis incidere in crimen. Idem confirmari potest ex lege *Si quis legatus,* in princ. ff. Ad l. Corneli. de Falsis, & ex cap. *Si religiosis,* de Elect. in 6.[2913] & ex Clement. 1. de Consanguinit. & Affinit.

Obijci verò potest lex *Ea quidem.* C. Si mancipium ita fuerit, &c. Vbi di **[sect. 7]** [2914]citur, quòd siquis vendidit seruum sub conditione, vt non posset ei libertas concedi, pœna adiecta non seruanti conditionem, licèt postea dominus manumittat, non tenebit factum, nec seruus consequetur libertatem; prior autem venditor serui, non poterit exigere p#nam

à manumittente, quia actus fuit frustratorius. Ibi autem fuerat posita pœna in eodem contractu annullante manumissionem, & ita Bartholus ibi inde colligit, non satis esse de facto con[2915]tra fieri, ad pœnam contrahendam. Respondeo, ibi non esse sermonem de lege annullante, & puniente, sed de priuato pacto prohibente concessionem libertatis sub tali pœna, quod pactum ex vi formæ suæ potius videbatur non annullare actum, sed punire tantum, iuxta dicta de modo irritandi legum prohibentium. Vnde quia illa lex hoc non obstante declarauit, manumissionem esse nullam, noluit pœnam adiect# exigi, non quia factum inefficax, seu fru stratorium non possit puniri, sed quia illo modo pactum fuisset nimis rigorosum, & inæquale.

Dico secundo. Quando lex punit **[sect. 8]** [2916] actum sub nomine includente nullitatem ex vi alicuius legis, aut institutionis, tunc pœna legis incurritur per actum irritum, & effectu carentem. Conclusio est clara, & sequitur apertè ex vi prioris partis regulæ communis in principio positæ, quia tunc satis ostendit lex voluntatem puniendi purum factum ex malo affectu proced#tem, cum loquatur de actu, qui iuris effectum habere non potest. Item quia alias lex illa frustratoria esset; nunquam enim puniri posset malefactor ex vi illius, quia actus, de quo talis lex loquitur: vt supponitur, nunquam potest non esse nullus, vel ex se, vel ex efficacia prioris legis; ergo vt lex talis vtilis sit, & habere possit effectum, necesse est, vt actum nullum puniat. Prætereà quia eadem est ratio huius, & præcedentis assertionis. Ideò enim lex irritans expresse actum, & adijciens pœnam punit actum nullum, quia supponit illum nullum, & nihilominus punit, sed in pr#senti etiam lex pœnalis supponit actum nullum, & de illo loquitur; ergo illum punit non obstante nullitate: nam quòd hæc nullitas supponatur ex alia lege, vel per eandem fiat, nihil omnino refert. Deniq#ue declaratur exemplis: nam pœna legis contra rebaptizantem lata, sine dubio incurrirur per actum nul lum, quia per rebaptizationem non potest fieri actus validus; similiter pœna legis punientis secundas nuptias, viuente primo coniuge, incurritur per matrimonium nullum ex eodem capite, quòd secundum matrimonium non potest esse validum durante primo, & similiter pœna legis punientis clericum in sacris, vel religiosum professum vxor# ducentem, per matrimonium irritum incurritur, quia non potest aliter ab huiusmodi personis fieri. Idem ergo est in omnibus similibus, in quibus eadem ratio militauerit.

Vnde etiam colligo, ampliando asser **[sect. 9]** [2917] tionem, non solum incurri tunc p#nam per actum irritum, verum etiam non posse **[619]** incurri per actum validum, nam si contingat, actum, qui putabatur nullus, esse validum, non incurretur pœna legis quod mir# videri potest, est tamen verum. Explicatur: nam si quis put#s, aliquem esse baptizatum, illum iterum baptizaret animo rebaptizandi, & postea in re constaret illum non fuisse baptizatum, vel priorem baptismum habuisse essential# defectum, & fuisse inualidum, ille talis non incurreret pœnam legis punientis rebaptizantes, quia ille non fuit rebaptizator verè, & in re, sed tantum putatiuè, seu ex conscientia erronea, lex aut# punit verum rebaptizantem, non putatum. Idem cum proportione est de illo, qui contrahit alterum matrimonium, putans esse secundum, & posteà intelligit primum fuisse nullum: nam tunc n# incurrit p#nas. Idem dixi in materia de Censuris de illo, qui celebrat, vel sol#niter ministrat, sacramentum putans se esse exc#municatum: nam si postea intelligat priorem excommunicationem fuisse nullam, non est factus irregularis, quia hæc pœna non est imposita excommunicato putato ministranti, sed vere ligato. Ita ergo est cum proportione in præsenti. Atque ita ampliatur etiam primum membrum regulæ communis suprà positæ,

quia hæ leges, de quibus tractamus, non solum non puniunt propter effectum, sed etiam desinunt punire, qu#do actus habet effectum. Vnde directè, & quasi formaliter puniunt actum quatenus nullus est, & quia fit cum illo defectu irritante, qui per ipsum nomen delicti exprimitur, scilicet, rebaptizationis, secundarum nuptiarum, & similium. Et ita facile tollitur admiratio, quia huiusmodi lex intendit punire tale delict# verum, & non tantum putatum; non est autem tale delictum in re, quando actus non est irritus, sedverus, & habens suum effectum.

Quæri autem potest circa hanc, & pr# **[sect. 10]** cedentem assertionem, an procedant, si actus intentatus, ex alio capite præter id, quod lex punire intendit, nullus sit, v. g. accipit quis secundam vxorem, viuente prima, putans non interuenire ibi aliud impedimentum, posteà verò inuenitur, secundum matrimonium fuisse etiam nullum ex alio capite, v. g. quia secunda vxor erat consanguinea, vel affinis in gradu irritante, incurretur ne tunc pœna legis punientis secundas nuptias? Idem est de rebaptizante, si in secundo baptismo fuit alius defectus. Videtur enim in his, & similibus casibus incurri pœna, quia ibi fit actus exterior purus, & ex prauo affectu, quem lex intendit punire; ergo inuenitur quidquid necessari# est ad pœnam talis legis incurrendam. Declaratur, quia si secunda nullitas non tollit primam; ergo neque additio nouæ nullitatis potest pœnam prioris impedire. Nihilominus dico,[2918] tunc non inccurri pœnam legis punientis actus propter specialem nullitatem, & prauitat# resultant# ex illa circ#stan tia, quam importat nomen, sub quo lex punit talem actum. Itaque lex puniens rebatizantem, intendit punire illum, qui quantum ex se facit, seu facere intendit baptismum secundum validum, & ita faceret, si primum non obstaret. Idemque est cum proportione de sec#dis nuptijs. Et hac ratione dixi in materia de baptismo, eum, qui exterius rebaptizat homin# baptizatum sine intentione bapti zandi, non incurrere pœnas, quia re vera non facit ex se propriam rebaptizationem, sed fictam: idemque est de contrahente exterius cum secunda sine consensu, & voluntate, etiam quantum ex se. Idem ergo erit etiam si cum intentione idem facit, si à parte rei interuenit alius de fectus etiam ignoratus, quia tunc solum ex conscientia erronea intendit facere secundas nuptias, in re autem ipsa eas verè non intentat, quia intentat nuptias alias nullas. Vnde etiam fit, vt si religiosus contrahat matrimonium c# ea, quam ignorat esse consanguineam, animo contrahendi quantum ex se est: & in re illa non sit consanguinea, non incurrit pœnas latas contra religiosum ducentem vxorem, sed potius incurret pœnam legis prohibentis matrimoni# cum consanguinea, quatenus ignorantia talis impedimenti culpabilis fuit, quia matrimonium illud prout intentatum à religioso ex alio capite iam non erat verum, sed apparens. Et iuxta hanc doctrinam intelligendam puto prior# partem regulæ generalis supra positæ, cum supponit tales leges punire actum pur# cum prauo affectu: intelligi enim debet de puro actu alias sufficiente de se ad **[620]** effectum, si non interuenit impedimentum, propter quod solum intendit talis lex punire talem actum; & similiter intelligi debet de prauo affectu, cui in re subest talis actus, & non tantum in cogitatione, vel erronea conscientia.

Declaratur, & confirmatur; nam siquis scienter rebaptizaret in aqua ro **[sect. 11]** sacea, sciens in illa non posse perfici baptismum, non incurreret pœnas rebaptizantis; ergo licet ex ignorantia putet sufficere, non incurret: nam conscientia erronea non sufficit ad pœnam humanæ legis, si in re non subest actus, qu# lex punire intendit. Atque hanc doctrinam sumo ex Iurisperitis, qui dicunt, no tarium facientem instrumentum falsum, non incurrere pœnam falsarij, si instrumentum illud ex alio capite falsum inueniatur, sed alio modo

extraordinario esse puniendum. Quia licét lex illa puniat actum ratione falsitatis, quæ sufficit ad annullandum instrumentum, non tamen punit illum, nisi quatenus aliàs validus esset, si falsitas non interueniret.[2919] Ita docuit Bald. in l. 1. C. de Sepulchro violato in fine, licèt contrarium sentiat in dicto cap. *Extenore.* num. 9. in principio citans Barth. in l. *Siquis legatus,* ff. Ad l. Cornel. de Falsis. Qui non simpliciter[2920] id affirmat, sed cum varijs distinctionibus, & nunquam dicit, illum notarium incurrere pœnam ordinariam falsi, sed esse puniendum propter atrocitatem delicti, quod potest intelligi de p#na extraordinaria, vt dixit etiam Baldus. Simile est quod dixit idem Bald. in l. 2. C. de Episcop. audien. Emphyteutam, qui inconsulto domino rem vendit, non cadere in c#missum, si venditio alias fuit nulla ex defectu sol#nitatis, vel ex quacunq, alia causa extra illam, quod inconsulto domino facta sit. Vt explicuit[2921] rectè Tiraquel. de vtroque retract. lib. 1. §. 1. Gloss. 2. n. 6. cum Cardin. & multis alijs, quos refert, & latius idem prosequitur in legibus Connub. Gloss. 8. q. 24. à n. 205. Vbi in n. 217. generalem constituit regulam, quando lex punit actum nullum, intelligendam esse de actu, qui non aliunde est nullus, nisi ex illo de fectu, quem lex punire intendit.

Dico tertio. Quando lex punit actum **[sect. 12]** [2922] qui tempore talis legis validus erat, licet malè fieret, & postea fit nullus per legem posteriorem, pœna prioris legis non habebit locum in illo actu postea nul liter facto. Ratio sumenda est ex secunda parte regul# suprà posita, quia tunc prior lex pœnam imponens, dirigebat suam intentionem ad actum validum, & solum intendebat punire malitiam, qu# in aliquo modo faciendi talem actum adiungebatur; ergo postquam annullatus est actus, deficit materia illius legis, nam postea actus, qui exterius fit, revera non est ille, de quo lex prior loquebatur, nec malitia eius est eadem, sed longe alia, valde enim diuersum est, act# validum inordinatè facere, vel intentare facere actum nullum. Et licet interdum fortasse hoc secundum sit grauius, tamen simpliciter est diuersum, & ideo ad illud non extenditur pœna prioris le gis, præsertim quia licet sit grauius, po test non esse itanociuum, nec habere illa incommoda, quæ prior lex considerabat. Et pr#terea ipsa irritatio est qu#dam incommoditas, quæ vicem pœnæ supplere potest. Exemplum esse potest in matrimonio clandestino, quod ante Concilium Tridentinum validum erat, licet esset prohibitum sub aliquibus pœ nis, nunc autem irritum est ex vi decreti dicti Concilij, & ideo illud inualide contrahentes non incurrunt antiquas pœnas, vt aliqui moderni probabiliter opinantur, & late tractat Sanci. lib. 3. de[2923] Matrim. disp. 2. Quibus fauet Concili# Tridentinum, quatenus præcipit, vt cl#[2924] destine, & irritè contrahentes arbitrio Ordinariorum puniantur: sentire enim in hoc videtur, illos non incurrere alias pœnas per leges, vel constitutiones pr# scriptas. Est autem hoc valde probabile, loquendo de pœnis, quatenus per leges antiquiores Concilio erant statut#: nam si aliquæ sunt postea per nouiores leges statut#, vel renouatæ, in eis non procedet in rigore hæc conclusio, sed ex alijs principijs de illis erit iudic#d#.

Dico quarto. Quando lex prohibet **[sect. 13]** [2925] actum, qui valide fieri potest, non obstante prohibitione, & adijcit pœnam, illa non incurritur regulariter, nisi per actum validum. Ratio est, quia tunc lex principaliter respicit actum secundum substantiam suam, & effectum, & non t# tum secundum externam apparentiam, vt v. g. Si lex prohibet venditionem **[621]** principaliter respicit ad alienationem, atque adeo ad venditionem validam; ergo illam etiam directe punit; ergo per venditionem inualidam non incurritur illa pœna. Idem ergo intelligendum est in similibus. Quod etiam confirmat vulgaris

regula, quod verba cum effectu sunt intelligenda, vt dicitur in cap. *Relatum,* de Cler. non refi. vbi Glossa multa refert, & habetur in l. 1. ff. *Quod quid#* iuris vbi etiam dicitur, non nocere conatum, si nullum habuit effectum, vtique quando verba legis de se actum perfectum significant. Et plura refert Tiraquel. lib. 1. de Retract. §. 1. Gloss. 2. n. 5.[2926] & 6. & Rebuff. in l. *Boues,* de Verb. signif. limit. 2. & 3. Iuuat etiam generalis regula, nomen simpliciter dictum significare veram rem, & non fictam & consequenter si actum fignificet, significare actum validum, non nullum. Vt nomen *Sententiæ* significat sententiam validam, cap. vlt. & Clem. vlt. de Re iudic. &[2927] *Condemnationis* verbum illam significat, quæ rata est l. 4. §. *Condemnatum,* ff. de Re iudic. nomen *exhæredatio* illam indicat,[2928] quæ recte fit l. *Non putauit. §. Non* quæuis. ff. de Bonor. possess. contra tabulas. Et ratio est, quia actus validus, & nullus non nisi analogicè tales sunt, & ideo simpliciter vox sumpta stat pro valido, de quo vide Rebuf. in d. l. *Boues.* limit.[2929] 1. num. 9. & Ripa in dicto §. *Condemnatum* d. num. 4. Et augetur ratio: nam maximè hoc debet procedere in pœnis, quia restringendæ sunt, & ad verborum proprietatem, & rigorem coarctandæ.

Sed obijci potest: nam sequitur, sa **[sect. 14]** [2930]cerdotem exc#municatum, ac denunciatum ministrantem alicui sacramentum pœnitentiæ. non incurrere irregularitatem, consequens est falsum; ergo. Sequela patet, quia illud sacramentum est nullum ex defectu iurisdictionis; ergo per illum actum non incurritur irregularitas, quæ est pœna sacerdotis excommunicati ministrantis sacramenta. Propter hanc, & fimiles exceptiones dixi in assertione, accipiendam esse regularitèr, non infallibiliter. Illum ergo casum de sacerdote exc#municato absolute tractaui in Tom. 5. disp. 11. sect. 3. n. 13. & probabilius iudicaui, non obstante nullitate absolutionis, incurri irregularitatem in eo casu, & idem nunc etiam videtur. Quia considerata intentione canonum, sub illa prohibent excommunicato omnem vsum potestatis ordinis, etiam si fiat cum illo defectu, quem necessario habere debet, provt fit ab excommunicato. Itaque lex, quæ fert talem pœnam, iam supponit defectum in tali actu facto ab excommunicato, & illum intendit punire, & ideo etiam si nullus fit, dummodo illam nullitatem habeat ex vi excommunicationis, punit illum. Et hoc est maximè in legibus attendendum, reduciturque ad regulam in secunda assertione positam quia si lex explicitè, vel virtute supponit nullitatem in actu, vel defectum, vnde illa solet oriri, licet non semper oriatur, censetur punire etiam actum illum qui nulliter fit ex vi censuræ, vel alterius similis defectus; quando autem nullitas prouenit ex alio capite, cessat præ dicta ratio, & procedit generalis regula, quod lex loquens de actu, intelligitur de actu valido, quia solum ille simpliciter talis existimatur.

FINIS LIBRI QVINTI.

6

[622] INDEX CAPITVM LIBRI SEXTI. DE INTERPRETATIONE, cessatione, & mutatione legis humanæ.

Cap. I. *De ratione recte interpretandi lege humanam.*

Cap. II. *De extensione in legibus humanis per earum interpretationem.*

Cap. III. *De extensione legis ad casum non comprehensum sub aliqua verborum significatione.*

Cap. IIII. *Expediuntur nonnulla dubia circa extensionem legis.*

Cap. V. *De restrictione legis per interpretationem.*

Cap. VI. *De cessatione obligationis legis in particulari contra verba legis.*

Cap. VII. *De excusatione legis per epikeiam.*

Cap. VIII. *De vsu epiKeæ sine recursu ad Principem.*

Cap. IX. *De ceßatione legis causa cessante.*

Cap. X. *De dispensatione in lege humana.*

Cap. XI. *De effectibus dispensationis humanæ legis.*

Cap. XII. *De materiali causa dispensationis.*

Cap. XIII. *De forma dispensationis humanæ legis.*

Cap. XIIII. *De potestate ordinaria dispensandi in legibus humanis.*

Cap. XV. *Dubia circa potestatem inferiorum in legibus humanis.*

Cap. XVI. *De potestate ordinaria dispensandi, & commutandi.*

Cap. XVII. *De potestate delegata ad dispensandum in legibus humanis.*

Cap. XVIII. *De iustitia causæ ad iustam dispensationem.*

Cap. XIX. *De validitate dispensationis legis humanæ sine iusta causa.*

Cap. XX. *De cessatione dispensationis cessante causa.*

Cap. XXI. *De nullitate seu inualiditate dispensationis.*

Cap. XXII. *Quando obtenta dispensatio sit subreptitia.*

Cap. XXIII. *Quæ taciturnitas inualidat dispensationem.*

Cap. XXIIII. *De dispensatione ab vno vinculo tacitis alijs.*

Cap. XXV. *De abrogatione legis.*

Cap. XXVI. *Quis possit legem abrogare.*

Cap. XXVII. *Quibus modis fit abrogatio, & de effectibus eius.*

[623] *LIBER SEXTVS.* DE INTERPRETATIONE, CESSATIONE, ET MVTATIONE HVMANARVM LEGVM.

DIXIMVS in tribus libris proximè præce dentibus de omnibus quæ spectant ad rationem, & efficaciam legis, tam ciuilis, quàm canonicæ, & ad quasdam earum generales species, quæ omnes mutationem admittunt, & ideo priusquam de iure humano non scripto, vel de priuato dicamus, de mutatione legis humanæ scriptæ dicendum

est, simulque canonicam, & ciuilem comprehendemus, quoniam vtraque mutationem admittit, & doctrina quoad hanc partem communis est, ac ferè vniformis. Distinguendæ autem sunt variæ mutationes, quæ in humana lege fieri possunt: potest enim mutari interdum quasi ab intrinseco, & de se, aliquando verò ab extrinseco agente, & vtraque mutatio accidere potest, vel in parte so lum, vel in tota lege. Dico autem legem mutari ex se, & ab intrinseco, quando ex defectu materiæ, vel finis, aut rationis eius obligatio cessat. Et quando hoc c# tingit tantum in parte, seu in particulari occasione, dicitur legis interpretatio, seu æquitas, aut epijKia, quando verò integra mutatio accidit, cessatio dici potest, & ita à nobis appellatur. Ab extrinseco autem mutatur lex, quando per contrariam actionem aufertur eius obligatio, & si quidem id fiat ex parte, vocatur dispensatio, sub qua commutationem c#prehendo, si autem fiat in tota lege, vocatur abrogatio, seu irritatio, aut ablatio legis. Ex quibus quatuor membra consurgunt sigillatim per tractanda, interpretatio, cessatio disp#satio, & abrogatio legis. Quibus addi solet mutatio legis per additionem, vt constat ex D. Thoma q. 97. art. 1. Ver#tamen si additio legis fiat sine diminu[2931]tione, vel abrogatione præexistentium legum, magis pertinet ad introductionem nouæ legis, quam ad mutationem, de qua tractamus, & ideo nihil de mutatione illa nobis dicendum superest. Si autem lex noua antiquioribus deroget, iam non est pura additio, sed mutatio, quæ sub abrogatione comprehenditur, & ita quatuor illa membra sufficiunt. Et quod ad primum spectat, licet sola interpretatio, per quam lex declaratur in speciali casu non obligare per epijkiam, ad legis mutationem pertinere videatur, nihilominus, vt illa melius intelliga tur, & propter materiæ complement# oper#pretium erit aliquid de interpretatione humanarum legum generaliter præmittere.

CAPVT I.

De ratione recte interpretandi legem humanam quoad legitimum sensum eius.

TRiplic# legis interpretationem di **[sect. 1]** [2932] stinguere possumus ex Glossa in l. *Si de interpretatione.* ff. de Legib. & Panormit. & Deci. in cap. 1. de Postul. Præla. Syluest. verb. *Interpretatio*, scilicet authenticam, vsualem, & doctrinalem. Authenticam voco, quæ fit auctoritate **[624]** illius, qui potest legem condere; vsual#,[2933] quæ consuetudine, & ipso vsu fit, & doctrinalem, quæ fit per doctrinam, & authoritate interpretum, hic de hac tertia præcipuè loquimur, & ideò breuiter alias duas expediemus. Dicta verò Glossa aliud membrum addit, illius interpreta tionis, quæ fit per sententiam iudicis. Sed hæc sub consuetudine includitur, vt patebit inferius loco suo.

Primo ergo certum est, dari posse interpretationem aliquam legis, quæ authoritatem legis habeat, hanc verò fie **[sect. 2]** [2934]ri non posse, nisi vel ab ipsomet legislato re, vel successore, vel superiorem iurisdi ction# habente. Tota assertio facileprobatur, quia interpretatio hæc sæpe est necessaria ad bonum commune, & non excedit potestatem legislatoris, potest ergo cum authoritate legis ab eo fieri, non vero ab inferiori, qui legem ferendi non habet potestatem, vel non talem, vt cadat in actum superioris. Et hoc est,

quod dicitur in l. vlt. C. de Legib. omn# legis interpretationem ab Imperatore datam, *ratam, & indubitatam habendam eße.* Et reddit rationem, *quia si leges condere soli Imperatori conceßum est, etiam leges interpretari, solo dignum imperio esse oportet.* Quod necesse est intelligi de hac interpretatione, quam authenticam vocamus, de qua etiam dicitur in capit. *Inter alia,* de Sentent. exc#municationis. *Vt vnde ius prodijt, interpretatio quoque procedat.* Estque optimum, & nouum exemplum in motibus proprijs Sixti V. de illegitimis: nam per priorem de illis disposuit, per poste riorem verò priorem interpretatus est, & vterque eandem legis authoritatem habet. Est autem aduertendum, non t#tum eandem personam posse hoc modo legem suam interpretari, sed etiam e#dem sedem, vt ita dicam, seu successorem in eadem potestate, vt clare probatur in dicto cap. *Inter alia.* Et ratio est, quia lex non procedit à persona, nisi vt habente potestatem, & lex semper pendet ab eadem potestate, in quacunque persona sit; ergo qui in eadem potestate succedit, semper potest prædecessor# leges interpretari. Verum quidem est, eundem hominem posse certius explica re suam mentem, & sensum, quem re vera habuit, quando legem condidit, quia solus ipse voluntatem suam certo cognoscit; successor verò solum potest illam coniectare. Nihilominùs tamen potest successor interpretari sensum, in quo lex recipienda est, & obseruanda, & hoc mo do dicitur h#c auth#tica interpretatio. Vnde etiam manifestum est, posse superiorem hoc modo legem inferioris interpretari, quia non est necesse, vt att in gere certo possit personalem (vt ita dicam) sensum, & mentem eius, quia hoc neq#; in successore est necessarium, sed sa tis est, vtpossit definire, ac statuere, quo modo talis lex accipienda sit, & custodienda, quod melius potest facere per iurisdiction# superiorem, quam per æqua lem, vt constat. Superiorem enim voco non tantum in dignitate, vel extrinseca perfectione, sed in subordinatione, & prælatione. Quomodo iurisdictio. Regis est superior iurisdictione Præfecti, aut Proregis, & iurisdictio Pap# inrisdictione Episcopi, non verò ita comparatur Archiepiscopus ad Episcopum, vnde non potest sic interpretari legem eius.

Vnde etiam intelligitur, frequenter **[sect. 3]** [2935] contingere, vt h#c interpretatio non sit nuda declaratio sensus prioris legis, sed mutatio etiam aliqua, vel addendo, vel minuendo, quia totum hoc cadit sub po testatem eius, cuius authoritate fit talis interpretatio, & potest esse ad commune bonum necessarium. Vnde licèt contingat, interpretationem non videri omnino ad#quatam proprietati verborum legis, non est dubitandum de authoritate, & efficacia interpretàtionis, quia cum auctor eius possit aliquam mutationem facere, sæpe cum interpretatione illam miscet sub eodem interpretationis nomine illam comprehendendo, fortasse per modestiam, & comitat#, vt videre licèt in cap. 1. de Iuram. calum. & cap. vnic. de Cleri. coniug. in 6. cum similib#. Denique obseruare oportet, h#c omnia intelligenda esse de lege, quæ directe fit ad interpretandam priorem. S#pe enim vnam legem per aliam interpretamur, licèt neutra ad hunc finem condita sit, sed ex certo sensu vnius veriorem alterius sensum colligimus, aut c#iectamus, vel propter consonantiam, vel propter verborum vsum, vel propter similitudinem rationis, aut aliquid simile tunc autem interpretatio non est authen-**[625]**tica, sed sub doctrinali comprehenditur, quia non habet legis authoritatem, vt per se constat. Vt ergo authentica sit interpretatio, oportet, vt habeat om[2936]nes legis human# conditiones, atque adeo vt sit iusta, procedens à legitima potestate, sufficienter promulgata, &c. Vnde consequenter fit, vt h#c ipsamet lex humana interpretatiua alterius, exposita sit dubijs, & obscuritatibus, ac subinde vt etiam propter illam aliæ interpretationes necessari# sint. Ideoque obseruant

Doctores, quòd constitutio declarans aliam, in his, quæ non exprimit, recipit omnes interpretationes, quas constitutio declarata, vt sumitur ex Glossa in Clementin. *Statum,* verb. *Consuetudo,* de Electio. & in cap. *Is qui,* verb. *Vel electi.* de Elect. in 6. & habetur expresse in Authent. de Filijs ante dotal.[2937] instrum. natis in fine collatio. 3. vbi id notant Gloss. & Barth. & alij, quos referunt Matienz. lib. 5. Recop. titu. 4. l. 2. glos. 9. n. 10. Burg. de Paz l. 1. Tauri. n. 288

Secundo dicendum est, multum vale **[sect. 4]** [2938]re interpretationem ex vsu desumptam ad legis obligationem pr#scribendam, & interdum talem esse posse, vt authentica sit, & pro lege habenda. H#c assertio communis Doctorum est, vt sumitur ex c. *C# dilectus,* de Consuetud. quatenus in eo dicitur, consuetudinem esse optimam legum interpretem, quod etiam habetur in l. *Si de interpretatione.* ff. de Legib. Pertinet autem ad materiam de consuetudine, & ideò illam prosequemur in c. 7. li **[sect. 5]** [2939]bri sequentis ad finem.

Tertio dicendum est, leges humanas etiam admittere doctrinalem interpretationem, quæ licèt per se non inducat obligationem, quia non habet potestatem introducendi legem, habet tamen su# authoritatis gradum, qui potest inter, dum esse tam certus, vt inducat necessitatem. Hoc totum adeò notum est, vt probatione non indigeat, nam h#c est humana c#ditio, vt vix possit homo tam perspicuis verbis sensum suum explicare, quin ambiguitates, & dubia nascantur, præsertim quia lex humana loquitur breuiter, & in generali, & in applicatione eius ad varios casus in particulari oriuntur frequenter dubia, propter quæ iudici# prudentum, & declaratio doctrinalis necessaria est. Denique ex hac necessitate orta est iuris ciuilis peritia, cuius pr#cipuus finis est, verum sensum, veramque interpretationem legum humanarum tradere. Quod munus c#mendatur in l. vni. C. de Professor. Qui Const#tip. li. 12. quatenus honorari iubet eos, qui illo munere probè vtuntur.

De hac igitur interpretatione cer **[sect. 6]** [2940]tum est, non habere vim legis, quia non procedit à potestate iurisdictionis, sed à scientia, & iudicio prudentum, & ideo dicimus per se non inducere obligationem. Quia verò in omni arte iudicium peritorum in illa magnam inducit probabilitatem, ideo etiam in hac legum humanarum interpretatione hæc doctrinalis interpretatio magnum habet authoritatis pondus. In quo varij gradus esse possunt: nam si in alicuius legis intelligentia omnes interpretes conueniant, faciunt humanam certitudinem, & regulariter loquendo, etiam inducent obligationem seruandi legem, & vtendi illa in praxi iuxta talem interpretationem. Tum quia tanta consensio Doctorum indicat communem acceptatio nem, & obseruantiam legis in illo sensu, tum etiam quia vix potest accidere, vt contra communem omnium Doctorum interpretation# tam efficax ratio occurrat, vt in conscientia reddat securam contrariam intelligentiam. At vero vbi variæ sunt Doctorum interpretationes, iuxta pondus rationum, & Doctorum authoritatem iudicandum est, occurrebat hìc disputatio de electione opinionum, illa verò ad materiam de Conscientia spectat.

Sed circa hanc interpretationem in **[sect. 7]** [2941]terrogari potest, quibus principijs, seu regulis vtendum sit ad verum sensum, & obligationem legis colligendam. In quo puncto latissimè scribunt iuris inter pretes, quia proprie ad illos spectat, quia vero etiam Theologis aliqua directio in leg#, ac canonum intelligentia necessaria est, eam breuiter c#prehendem#. Tria igitur capita obseruanda sunt, quæ supra tractando de forma legis distinximus, scilicet, verba legis quatenus significatiua sunt, mens legislatoris, & ratio, &

de singulis aliquid est dicendum, quoniam ex his omnibus pendet vera interpretatio legis. Circa verba dicen dum est, in omni lege humana primum **[626]** omnium expectandam esse verborum proprietatem, id est, propriam significationem, nam ex illa maximè sumenda est vera interpretatio legis, semperque est præferenda, nisi aliquid obstet. Sic enim de testatore dicitur in l. *N#n*[2942] *aliter*. ff. de Legat. 3. *Non aliter à significatione verborum eius recedi, quàm cum manifestum est, aliud ipsum sensiße,* ergo multo ma gis de verbis legislatoris idem asserendum est. Vnde in l. 1. §. *Si is, qui nauem.* ff. de Exercitoria actio. dicitur, *In dubijs non eße reced#d# à verbis edicti.* & in l. *Prospexit.* ff. *qui & à quibus,* verbis inhær#dum esse, etiam si res grauis esse videatur, *Quod quidem* (ait) *per quam durum est sed ita lex scripta est.* Hinc etiam in cap. 2. §. *Sed neque* de Translati. Episcop. concessa cessione Episcopatus, non censetur concessa tr#slatio. Et ratio redditur, *nam si circa translationem idem fieri voluisset, quòd de cessione dixerat, & de translatione poterat expressisse.* Significans, non esse recedendum à proprietate verborum, quoad fieri possit similia habentur in cap. *Ad audientiam,* de Decim.

Ratio verò clara est, quia verba in c# **[sect. 8]** muni sermone vsurpantur in propria significatione, nam idcirco illam recipiunt; ergo multò magis hoc intelligen dum est seruari in legibus, quia debent esse claræ, & non expositæ circunu#tionibus, & falsis interpretationibus, vt supra diximus. Vnde confirmatur ab inc#modo, quia aliàs nihil esset certum in legib# neque per illas possent regulari actio nes hominum, quia vnusquisque posset suo arbitrio ad im proprios sensus illas deriuare. Confirmatur secundo, quia propter hanc regulam docent Patres, verba Scripturæ in proprio sensu esse accipienda, nisi ex circunstantijs, vel alijs locis aliud constet, quod maxime obseruandum est, vbi dogmata fidei, aut morum traduntur; idem ergo est cum proportione in lege, quæ est regula morum. Denique etiam Dialectici dicunt, analogum simpliciter sumptum accipi pro principali significato; verba autem, si pr# ter sensum proprium habere possunt improprium, sunt quasi analoga, & in eis sen sus proprius est quasi principale analogatum; ergo absolutè posita in lege, accipienda sunt in proprio, ac principali statu. Atque hanc regulam tradunt iurisperiti communiter, vt late refert Tiraquel. in l.[2943] *Si vnquam, §. Libertis.* nu. 45. & sequentib. & attingit breuiter Constanti. Rog. tractat. de Iura interpret. q. 2. nu. 20. Qu#do autem, vel quomodo h#c regula deficiat, ex dicendis patebit.

Obseruand# est autem in hoc puncto in verbis iuris, seu legum, duplic# pro **[sect. 9]** [2944]prietatem solere distingui, vnam naturalem vocant, aliam ciuilem. Prior n# sic appellatur, quia fignificatio aliqua verborum legis sit à natura, constat enim omnia verba humanarum legum ad placitum, & ex impositione, significare, sed quia qu#dam significatio est ex simplici, & prim#ua verborum impositione, & in ea solent sigificari res prout verè, ac naturaliter sunt, sicut dictio mors significat naturalem mortem. Significatio autem ciuilis dicitur, quæ est per ex t#tion#, parification#, vel fictionem iuris, vt dictio, *Mors,* significare solet ciuilem, qualis fit per religiosam professionem, & filius adoptatus dicitur filius, & sic de alijs. Quibus addi posset tertia significatio, quæ vocari potest vsualis, quia est ab vsu, & consuetudine loquen di, quæ magnam vim habere solet in significatione vocum interpretanda, adeo vt in legum expositione proprietati etiam verborum vsus præferendus sit, vt iuris periti cum Barth. docent in l. *Non dubium.* Codice de Legib. in l. *Labeo.* ff. de Suppelle. lega. & in l. 1. ff. de Suis, &[2945] legit, H#red. Panormitan. in Proœm. Decretalium. vbi latissime Felinus plurima congerit. Ne vero tot

membra multi[2946]plicemus, hanc significationem ad duas præcedentes reuocamus: nam si vsus verbi sit communis totius populi in vulgari modo loquendi, iam illa significatio est facta magis propria magisque naturalis, quam primæua, quia vsus habet vim derogandi institutionem, & mutandi impositionem humanam. Si autem vsus sit solius iuris, talis significatio sub ciuili continetur.

Regula ergo proposita de priori pro prietate est intelligenda, per se loquen **[sect. 10]** [2947]do, & nisi circunstantiæ occurrentes, vel alia iura cogant, extensionem, vel limitationem facerè, vt in sequentibus prosequemur. Atque ita sumitur ex lege vltima, Codice de His, qui veniam ætatis, & cætera. Vbi perfecta, **[627]** vel legitima ætas simpliciter dicta acci Pidicitur pro naturali, non pro illa, *Quæ imperiali beneficio suppletur.* Idem sumitur ex cap. *Susceptum,* de Rrescrip. in 6. vbi id notat Glossa verb. *Non morte.* citans alia iur. & latius Tiraquel. dicta l. *Si vnquam,*[2948] verb. *Susceperit.* num. 17. Sed obseruandum circa hoc est, regulam hanc potissimum habere locum in vocibus vsualibus, vt sic dicam, quas leges, seu iura ac cipiunt ex communi lege hominum; sunt verò aliæ voces, qu# sunt propriæ ipsius iuris, & ab ipso inuentæ, sicut vnaquæq; ars propria habet vocabula, quibus vti tur, vt in iure canonico tales sunt vox *Censura, excommunicatio,* & similes, & in iure ciuili *vsucapio, præscriptio,* & similes; in his ergo vocibus significatio ciuilis, seu secundum ius est significatio naturalis illarum, nam est ex primæua impositione & res per talem vocem significata non habet aliam naturam, nisi quam habet ex institutione iuris, & ideo secundum eam significationem sunt tales voces in legibus accipiendæ, & proprietas illarum ex iure sumenda est.

Sed quid si vox habeat plures signifi **[sect. 11]** [2949]cationes proprias in naturali proprietate. Respondeo, tunc vtendum esse regula, quæ in omnibus sermonibus ambiguis, seu æquiuocis prudenter obseruari solet, videlicet, vt legismateria, ali#q; circunstantiæ attente ponderentur, nam ex illis determinàbitur facile verborum significatio. Maxime vero legis initi# considerare, & cum illo sequentia coniungere necesse est, quia ad illud deb#t trahi sequentia, nisi aliquid obstet. N# in proœmio constitutionis solet causa finalis, & principaliter mouens contineri, & ideò illud maxime spectandum est ad legis intelligentiam, vt communiter tradunt iurisperiti, quos latè refert Tiraquel. in tractat. *Ceßante causa,* li[2950]mitat. 1. num 64. & 65. & Molin. lib. 1. de Primog. cap. 5. à num. 3. & Gutierr. in Practicis lib. 3. quæst. 17. num. 90. Vnde etiam in contractibus initium, & causa spectantur. l. *Si procuratorem,* in principio. ff. *Mandati*; ergo multo magis in legibus obseruandum est initium, vt ad illud cætera accommodentur. Quin potius additur in leg. 24. ff. de Legibus. *In ciuile esse, nisi tota lege perspecta, vna aliqua eius patricula proposita iudicare.* Itaque ex antecedentibus, & consequentibus cum materia, & alijs circunstantijs determinanda est æquiuoca verbi significatio. Quod si verba legis adeo essent æquiuoca. vt neque ex antecedentibus, neque ex subsequentibus, nec ex materia, aut ratione legis constare posset definitus sensus eius; illa non esset lex, quia non solum non esset clara, verum etiam neque mentem legislatoris satis significaret. Vix autem fieri potest, quin altera significatio sit rei de qua tractatur, magis accommodata, & illa ferenda est iuxta regulam legis 68. ff. de Regulis iuris. *Quoties idem sermo duas sententias exprimit, ea potissimum accipietur, quæ rei gerendæ aptior est.* Idem à simili sumitur ex leg. *Si seruus plurium.* §. vltimo. ff. de Leg. 1.

Circa intentionem, seu mentem le **[sect. 12]** [2951]gislatoris considerandum est, ab illa po tissim# pendere tam subst#tiam, quàm efficaciam legis, quia, vt probatum est in lib. 3. mens legislatoris est anima legis, vnde sicut in viuente substantia, & operatio vitæ ab anima maximè p#det, ita in lege à mente legislatoris. Illa est ergo vera interpretatio legis, per qu# mentem, & voluntatem legislatoris assequimur, & ideo quac#que ratione de m#te legislatoris constare possit, sec#d# illam maxime erit lex interpret#da. Quod potest confirmari ex principio generali, quod ex Gregor. traditur in[2952] cap. *Humanæ aures*, 22. quæst. 5. *Non debet aliquis verba considerare*, vtique nuda, *sed in tentionem, & voluntatem, quia no debet intentio verbis deseruire, sed verba intentioni*. Quæ verba non inueniuntur in Gregorio, sed sunt Celestini vt infrà videbimus. De[2953]nique confirmatur ex vsu iurium, considerantium vtique mentes legislatorum, c. *Si postquam*, de Elect. in 6. ibi: *Ex sui m#te exigit, &c.* & in c. *Sec#do requires*, de Appellat. ex int#tione legislatoris verba ext# duntur, quia *verba intentioni deseruiunt*, vt ibi allegatur. Sic etiam in l. *Cum mulier*. ff. Solut. matrim. ex mente legis negatur marito propter lenocinium accusatio vxoris de adulterio. Idem probatur optimè ex l. *Scire etiam.* §. *Aliud.* ff. de Excusat. tuto. ibi, *Sed et si maxime verba legis hunc habebant intellectum, tamen mens legislatoris aliud vult.* Simile etiam de Testam#tis dicitur in lege, Non aliter in princip. ff. de Legat. 3.

[628] Quæret vero aliquis qui possit fieri, **[sect. 13]** vt mens præter verba aliquid conferat ad legem interpret#dam. Quia homines non possunt mentem alterius hominis percipere, nisi ex verbis eius, nam vt Gregor. dicit. 26. Moral, & infertur in[2954] dicto cap. *Humanæ aures*, initio. *Apud homines corverbis, apud Deum vero verba pensan tur ex corde*, hic autem agimus de humano iudicio, & intelligentia, quomodo ergo potest sensus legis, quæ in verbis consistit, ex mente sumi, cum ipsa mens per verba tantum nobis possit innotescere? Et confirmatur: nam si legislator per verba legis suam mentem non declararet, non constitueretur lex, nec oriretur obligatio, etiam si ex aliis coniecturis possemus aliquo modo voluntatem legislatoris cognoscere, quia (vt supra dictum est, lex non constituitur volunta te Principis nisi per verba legis sufficienter expressa, quia voluntas sola non sufficit per se ad obligandum, nec eti# est satis, quod aliunde priuatim innotescat, sed necesse est, vt in ipsa lege sufficienter contineatur: ergo non possumus è contrario per voluntatem cognoscere verborum sensum.

Ad interrogationem respondetur, c# **[sect. 14]** [2955] dicimus mentem legislatoris deseruire ad interpretandam legem, non esse sensum, ipsamvoluntatem legislatoris merè internam, vel secundum se spectatam esse posse regulam interpretandi legem, contra hunc enim sensum recte procedunt obiectiones factæ; sed sensus est, verba nudè sumpta sæpe esse ambigua, & ex varijs intentionibus, ac voluntatibus posse procedere, & ideo ex adiunctis, id est, ex materia, aut circunstantijs prudenter pensandum esse, ex qua volun tate, & intentione processerint, & tunc ad intentionem legislatoris accommod#dam esse verborum significationem, & interpretationem. Ita sumitur ex sen[2956]tentia Hilarij lib. 4. de Trinit. dicente, *Intelligentia dictorum ex causis est aßumenda dicendi, quia non sermoni res, sed rei est sermo subiectus*, cap. *Intelligentia.* de Verbor# significatione. Verum est igitur, homines iudicare de mente loquentis ex ver bis, non tamen ex illis nudè, & abstracte sumptis, sed vt coniunctis omnibus circunstantijs, à quibus determinari possunt ad hanc mutationem potius, quam aliam iudicandam. Vnde ad confirmationem fatemur, legem non constitui per internam voluntatem, nisi in lege ipsa sufficienter

manifestetur, vt probat ratio facta. Nihilominus tamen vt verba legis sufficienter indic#t intentionem, & voluntatem legislatoris, non est necesse, vt abstracte, & nudè sumpta illam indicent, sed possunt, ac debent ex omnibus adiunctis determinari.

Secundo interrogari hic potest, an **[sect. 15]** mens legislatoris plus conferat ad veram interpretationem legis, quam verba, vel è conuerso. Nam ex dictis videtur sequi, plus menti esse tribuendum, quam verbis, quia mens est præcipuum in lege, nam est vita eius. Item propter, quod vnumquoque tale, & illud magis, sed verba sunt propter mentem, & non è contrario, ergo præferenda est mens verbis. Vnde in capite, In his, de Verborum significatione, dicitur, *Non debet aliquis considerare verba, sed voluntatem, cum non intentio verbis, sed verba intentioni debeant deseruire.* In contrarium vero facit, quia licet ordine intentionis mens sit prior verbis, sic enim dicuntur verba esse propter m#tem, quia ad illam indicandam instituta sunt, nihilominus ordine executionis, seu in ge nere causæ instrumentalis priora sunt verba, nam per illa deuenimus in cognitionem mentis, & voluntatis legislatoris; ergo præferenda est verborum vis in legis interpretatione. Et confirmatur: nam illud est præfer#dum, quod certius est, sed verborum propriètas est certa, & clara; mens autem legislatoris solum per c#iecturas cognoscitur, in quibus sæpe homines falluntur; ergo preferenda sunt verba per se loquendo, vel saltem regulariter. Quod videtur sentire Tiraquel. in dicta l. *Si vnquam*, verb. *Libertis.* n. 23. cum Bald. in c. *Licet* de Elect.

2957

Respondeo, hanc comparationem non posse fieri inter verba legis, & voluntatem legislatoris, vt in se est mere interna, cum voluntas non hoc modo cognoscatur, neque vt sic deseruire possit ad intelligendam legem. Potest ergo fieri comparatio, vel inter verba ex vna parte, & alias coniecturas, quibus mentem legislatoris indagamus, ex alia, vel inter vim, & proprietatem verborum, **[629]** & mentem legislatoris sufficienter c#iectatam per varia signa simul sumpta.[2958] Priori ergo modo dicendum videtur, ver ba per se loquendo esse potissimum signum voluntatis legislatoris, & illo maximè vtendum esse ad mentem legis perspiciendam, non tamen illo solo, sed simul cum alijs, à quibus interdum vinci, ac superari potest. Primum horum intendunt Doctores allegati, & constat, quia significatio verborum est magis expressa, & certa. Item quia verba sunt, quæ ex intentione legislatoris potissimum assumuntur ad declarandam voluntatem suam; ergo illa etiam primo, ac principaliter consuli debent ad eandem voluntatem cognoscendam. Altera verò pars sufficienter probata est in principali re gula, & in declaratione pr#cedentis dubitationis. Vnde constat, in secundo sensu comparationis mentem legis, vtc#q; sufficienter cognita sit, esse verbis pr#ferendam, quod satis probant rationes priori loco factæ. Probatur etiam ex l. *Non dubium.* Codice de Legib. dicente, *Contra legem agere, qui per occasionem verborum contra legis nititur voluntatem*; est ergo voluntas verbis pr#ferenda. Item in l. *Nominis,* de Verborum signific. dicitur *Ex lege esse tam quod est ex sententia legis, qu#*[2959] *q#uod ex verbis.* vbi Glossa exponit, *Tam quod est ex sententia præter verba, quàm quod est ex verbis, & sententia*: nam quod est ex verbis sine sententia, non est lex, vt visum est. Hoc denique modo dicitur in dicta l. *Non aliter,* ff. de Leg. 3. à verbis[2960] legis recedi, vbi de mente legislatoris constat. Dicimus autem à verbis legis recedere, quando illa extendimus, vel restringimus, vel multo magis quando à proprietate verborum aliquantulum recedimus, quod etiam facere licet, quando necessarium est, vt

à mente legislatoris non recedamus, quia tunc verbare vera n# significant voluntatem legislatoris secun dum suam proprietatem, sed secundum aliquam translationem, vnde est illud Gregorij in cap. *Præterea,* de Verbor. significat. *Plerumque dum proprietas verbor# attenditur, sensus veritatis amittitur.*

Tand# verò interrogari potest, quib# **[sect. 17]** [2961] modis, vel coniecturis vtendum sit ad m# tem legislatoris indag#dam præter nudam vim verborum. Respondeo multa assignari à iurisperitis, præcipua verò capita sunt hæc. Primo materia legis, nam illi maxime debent verba deseruire iuxta sententiam Gregorij supra citatam. Sic in cap. 2. de Translat. Episcop.[2962] §. *Sed neque* exponitur, *Ecclesiam dici vidua tam,* etiam si habeat Episcopum non consecratum, vel inutilem, quia materia talem sensum postulabat. Sic etiam in l. *Si vero.* ff. *Locati,* verbum *Donationis* per verbum transactionis exponitur, *materia exi gente.* Secundò quoties verborum proprietas induceret iniustitiam, vel simil# absurditat#, circa m#tem legislatoris, trahenda sunt verba ad sensum etiam improprium, in quo lex sit iusta, & ratio nabilis, quia hæc pr#sumitur esse mens legislatoris, vt multis iuribus declaratum est in tit. de Legib. ff. Et in eis ratio ost#ditur. Nam in l. 18. dicitur. *Benignius leges interpretandæ sunt, quo voluntas earum conseruetur.* Ergo si necessaria sit etiam impropria interpretatio, vt voluntas sit, vel pr# sumatur iusta, in eo sensu accipienda est lex, quia alias non conseruabitur voluntas legislatoris, cum lex iniusta non sit lex. Et in l. 19. additur, *In ambigua voce legis ea potius accipienda est significatio quæ vitio caret, præsertim cum voluntas legis ex hoc colligi possit.* Quia nimirum sine vitio esse præsumen da est. Quod habet verum, etiam si illa ambiguitas sitper analogiam, vel improprietatem, & idem sumitur ex l. *Nulla iuris ratio,* eodem.

Tertio ex comparatione ad alia iura **[sect. 18]** potest indagari m#s legislatoris in aliqua lege, etiam pr#ter vim, & proprietat# verborum eius, idque dupliciter. Primo ex repugnantia, & contrarietate aliarum legum, quæ oriretur in vno verborum sensu & vitatur in alio, tunc enim interpretamur mentem legislatoris non fuisse derogare superioribus legibus, aut illas corrigere, & ideò vsum fuisse verbis in ea significatione, quæ cum alijs iuribus stare possit. Quia non receditur à iure antiquo, nisi quatenus in nouo exprimitur, l. *Præcipimus* in fine. Codice de Appellation. & notat Glossa in capite, *Cupientes. §. Quod si.* verb. *Petere,* de Elect. in sexto. Correctio enim, & mutatio legis odiosa est, & de se non admittitur, nisi vbi omnino vitari non potest. Vnde addunt iurisperiti, vitandam esse, etiam si opus sit verba posterioris legis minus propriè interpretari. Ita docent **[630]** Anton. de Butr. in cap. *Cum dilectus,* de[2963] Consuet. n. 15. & ibi Imol. n. 12. & Felin. in cap. *Non potest,* de Re iudic. num 8. §. *Limita dupliciter,* cum Panormita. in cap. *Cum olim,* de Re iudic. in fine, qui ad hoc etiam inducit Glossam vlt. interpretantem illum textum iuxta hanc regulam. Nam cum textus ille requirat concordiam eligentium, & concordia in rigore significare videatur, vt nullus discrepet: nihilominus sufficere censet, vt fiat maiori parte consentiente: nam hæc est concordia iuridica, de qua intelligen[2964]da èst illa lex, cum non declaret, se velle communi iuri derogare. Vnde colligo, ita licere ob eam causam verba legis impropriè interpretari, vt tamen seruetur aliqua proprietas verborum, salt# secundum consuetudinem iuris, vt in exemplo adducto constat, & idem inuenitur in alijs, quæ afferri solent. Estque valde consentaneum rationi, quia esto non semper legislatores loquantur iuxta naturalem proprietatem verborum, semper tamen videntur loqui saltem secundum aliquam iuris proprietatem, aut consuetudinem, quando

materia aliud non postulat. Neque maior extensio videtur admittenda, ne detur occasio, & licentia corrumpendi iura, quod est maius incommodum, quàm admittere aliquam iuris correctionem. Altera via colligendi mentem legislatoris per c#parationem ad alia iura, est per concordiam. Vbi enim conueniens sensus legislatoris sumi non potest ex verbis in rigore, ac naturali proprietate sumptis, & alia significatio suppetit, in qua sensum accommodatum reddunt, mult# iuuabit, si talis significatio verborum consentanea sit alijs iuribus, in quibus similiaverba in illo sensu accipiunt#, vel æquiparantur: tunc enim valde #babilis fit talis interpretatio ex mente legislatoris, quia secundum ius loqui præsumitur. Et hoc maximè habet locum, quando talis interpretatio benigna est, & nullum alium habet inc#mod#: nam **[sect. 19]** [2965] benigna interpretatio legis, cæteris pa ribus pr#ferenda est, iuxta l. *Benignius.* ff, de Legib.

Vltimo circa rationem legis addendum est, illam quidem non sufficienter continere mentem legislatoris, si tam# de illa constet, multum valere ad eand# mentem legislatoris inuestigandam. Ita[2966] docuit Bald. in c. *Licèt,* de Elect. & Decius in cap. *Secundo requiris.* de Appellat. & plu res alij apud Tiraq. in dicta l. *Si vnquam* §. *Libertis,* nu. 23. & prior pars constat, t# quia ratio legis non est textus legis, tum etiam quia multa per legem humanam statuuntur arbitrio potius, quam certa ratione, & ideò, *non omnium, quæ per leges statu#tur. ratio reddi potest,* vt dicitur in l. *N# omnium,* de Legib. Quanuis enim lex sem per sit rationi consentanea, nihilominus electio inter ea, quæ rationabilia sunt, sæpe non habet rationem, & ideo non s#per est inuestiganda, vt dicitur in l. *Et ideo,* ff. eod#: ergo sola ratio legis non continet legislatoris voluntatem, quia pro suo arbitrio potuit non in #nibus illi c#formari, sed solum quatenus voluit, & suis verbis explicauit. Vnde intulit Bald. suprà, ma[2967]ioris mom#ti esse verba, quam rationem, *etiam magistral#,* vt ipse loquitur, quia ver ba sunt quasi legis substantia, & immediatè continent voluntatem legislatoris. Ratio autem solum remote illam indicat.

Nihilominus tamen posterior etiam **[sect. 20]** pars verissima est. Oportet tamen circa illam aduertere, duplicem esse posse ration# legis, vnam in lege non expressam, sed ab interpretibus excogitatam. Ali# in lege ipsa explicat#. Prior ergo ratio licèt aliquid conferat ad assequendam legislatoris mentem, non est tamen certum iudicium, sed probabilis tantum coniectura, tum quia s#pe ratio non est certa, sed in opinione Doctorum posita est, tum etiam quia multo minus certum est, illam fuisse rationem, qu# mouit ipsum legislatorem, cum possint esse aliæ, à quibus moueri po tuerit, & consequenter est incertum, ad quam rationem magis acc#modandus sit sensus legis. At verò quando ratio legis[2968] in ipsa lege continetur, magnum indici# esse potest mentis legislatoris, & post verba ipsa, videtur secundum certitudinis locum obtinere, quia tunc ratio legis est aliquo modo pars eius, nam in ea c#tinetur, vt supponitur. Vnde necesse est, vt pr#ceptum, & voluntas legislatoris sit rationi suæ accommodata, & con sequenter, vt verba significantia actum præceptum, si ambigua sint, ex ratione ibi expressa determination# accipiant; ergo ex tali ratione efficaciter probat# mens legislatoris. Quod ideò manifest# **[631]** visum est Bartholo, & multis alijs Iuris[2969]peritis, vt sæpè non distinguant inter h#c rationem, & mentem legislatoris, & vtramq#ue pariter vocant animam legis,[2970] vt suprà lib. 3. dixi, & attigit. Deci. loco proximè citato. Veruntamen licet illa duo sint valde propinqua, in rigore sunt distincta, vt ibi probaui, & ideo ratio est medium ad indagandam mentem, & moraliter certum, quando est in lege expressa: non tamen ita infallibile, quin aliæ etiam

circunstantiæ ponder#dæ sint, quia etiam ipsius rationis sensus potest esse ambiguus, & ex alijs circunstantijs certior redditur. Et contingere etiam potest, vt ex eadem ratione voluntas varijs modis, & ad diuersa moueatur, & ideò ad plene cognoscendam legislatoris voluntatem, quæ est propria mens eius, non sufficit sola ratio, etiam in lege expressa, sed omnia expendenda sunt, & attentè consideranda.

CAPVT II.

Quando, & quomodo habeat locum extensio in legibus humanis per earum interpretationem.

LEgis interpretatio, si præcisè, ac **[sect. 1]** [2971] secundum vocis rigorem sumatur solum consistit in declaratione, & intellig#tia proprij, & (vt sic dicam) immediati sensus ipsius legis, sistendo tantum in vsitata, & propria significatione verborum, & in sensu legis ex illis sic intellectis resultante, & hanc interpretation# videtur vocasse declaratiuam Barthol. in l. *Omnes populi.* ff. de Iustit. & iure,[2972] q. 6. principali, & de illa tractat in quæstiunc. 3. nobis verò nihil de illa dicendum superest, pr#ter dicta in capite pr# cedenti. Alio ergo modo sumitur interpretatio prout aliquid specialiter operatur circa legem, quæ multiplex est secundum varios effectus, vnus est correctio, vel abrogatio legis, de qua infra di cemus, quia specialiter fit per vnam legem circa alias, vel per posteriores circa præcedentes; alij verò sunt, qui in vnaquaque lege secundum se spectari possunt, vt sunt extensio, restrictio, exceptio, vel excusatio, seu cessatio obligationis legis, vel aliorum effectuum eius, & de singulis aliquid dicendum est, vt generales regul# habeantur ad decid#dos casus ex legum intelligentia pendentes.

Primo igitur circa extensionem ad **[sect. 2]** [2973]uerto, quadruplicem extensionem in lege posse cogitari. Vna est intra verborum proprietatem secundum natural# significationem, alia est vltra proprietatem naturalem, & intra proprietat# ciuilem, siue per communis iuris vsum, siue per aliquam iuris fictionem, tertia esse potest vltra vtramque proprietat# per aliquam improprietat#, siue in significatione alicuius verbi, aut nominis, siue in connexione verborum, siue in subintelligenda, vel supplenda aliqua particula non expressa in lege. Et ita in hoc tertio membro potest esse infinita varietas, & inæqualitas per maiorem, vel minorem improprietatem. Quartò potest cogitari extensio vltra omnem significationem verborum etiam impropriam, solum propter rerum, vel casu# similitudinem, aut identitatem formalem in ratione legis. Quintò addi potest extensio vltra mentem legislatoris. Sed hanc non admittimus, vt infra dicemus nec vltra dictos modos extensionis videtur alius possibilis per comparationem ad verba, vel rationem legis, quæ est veluti terminus, à quo procedit extensio. Potest autem extensio fieri ad personas, ad res, seu casus, ad loca, vel ad t#pora, & ita ex parte termini ad quem (vt ita dicam) possunt etiam extensiones multiplicari.

Dico ergo primò. Omnis lex non o **[sect. 3]** [2974]diosa per se loquendo, extendenda est ad omnia, quæ verba in significatione propria, ac naturali comprehendunt, non verò vltra illa, nisi alia specialis ra tio id requirat. Exempla sunt, si lex loquatur de filijs,

vt filias etiam comprehendat, quia illa vox in significatione propria communis est, non verò ita c#prehendit nepotes exvi significationis, nisi alia ratio cogat. Et ideò dixi, *per se loquendo,* nam ex accidenti possunt verba intra illam significationem coarctari, vt si ex ampla intelligentia, etiam proprijssima sequatur aliquod absurdum, vel correctio alterius legis, vel aliquid simile, vt in capite sequenti explicabimus. Sic ergo explicata assertio c#munis est in cap. 1. de Constit. vbi bene Deci. **[632]** lect. 1. n. 23. & sequentib. Panormit. n. 14.[2975] & sumitur ex Glossa in l. *Non possunt.* ff. de Legib. in fine. Prior ergo pars affirm#s patet, quia tunc nulla est ratio extendendi legem vltra naturalem proprietatem verborum; ergo non debet fieri, quia regulariter homines loquuntur secundum proprietatem verborum, & si absolutè, & indefinitè loquuntur, de toto significato verborum loqui intelliguntur. Et hoc maximè habet locum in legibus, in quibus indefinitus sermo æquiualet vniuersali, quia sunt regulæ ge nerales, & doctrinàlem sermonem continent, vt optimè probari potest ex lege *Prospexit.* ff. Qui, & à quibus, & tradit Bart.[2976] in l. 1. §. *Sed etsi* ff. de Ventr. in Possess. miten. n. 3. vbi in scholijs multa referuntur. Et confirmatur, quia lex, quæ non continet odium, aut speciale grauamen inter fauores reputari potest, vt in principio libri præcedentis dixi; ergo intra prædictos saltem limites extendenda est.

Altera verò pars negatiua cum sua **[sect. 4]** moderatione exceptiua, etiam est clara, quia per se loquendo, ac regulariter homines vtuntur verbis in significatione maximè propria, multo ergo magis id est obseruandum in legibus. Et hoc etiam confirmant multa ex his, quæ in superiori capite adduximus, & nonnulla iuris principia, vt quod *vbi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus,* quod sumitur ex dicta l. *Prospexit.* & l. 1. ff. de Legat. præst. Cui æquiualens est, vt *quod absolutè dicitur, simpliciter, & sine diminutione accipiatur,* l. *De pretio.* ff. de Publiciana, &c. cui consonat l. *Cum prætor.* 170. ff. de Regul. iur. iuuat etiam quod *simplicibus legibus est amica,* vt dicitur in §. *Cæterum.* Instit. de Legat. agnat. succ. & alia similia. Et hæc assertio ex sequentibus magis declarabitur, quando verò specialis ratio maiorem ext#sionem postulet, qu#do verò tantam non patiatur, dicemus capite sequenti.

Dico secundò. Quando lex est fauo **[sect. 5]** [2977]rabilis, vel specialis aliqua ratio iuris intercedit, extendenda est ad omnem proprietátem verborum, non solum naturalem, sed etiam ciuilem, seu iuridicam, nonverò vltra illam, nisi maior necessitas id postulet. Hæc posterior pars latius tractabitur in assertione sequenti, nunc verò sufficienter constat ex dictis in capite præcedenti, quia verbor# proprietas tenenda est, nisi necessitas cogat, quia aliàs nihil erit certum, & c# stans in dispositione legum. Prior ergo pars assertionis, quæ præcipuè nunc intenta est, communis est, & clara. Et in communi suaderi potest, quia vnaqu#q#; ars vtitur verbis sibi proprijs, & iuxta propriam consuetudinem, vel institutionem; ergo multò magis id seruandum est in legibus. Nec enim cogendus est legislator, vt quoties loqui vult de filijs naturalibus, & adoptiuis, specificè id faciat, sed aliquando vti poterit voce c#muni; ergo in legibus habere potest locum extensio secundum totam significationem propriam verborum non solum naturalem, sed etiam ciuilem; ergo maximè ita sunt accipienda verba in fauorabilibus legibus, iuxta vulgata prin cipia iuris. Quod tamen semper est intelligendum per se, & nisi aliud obstet, iuxta alia principia, & regulas, quas proponemus. Idemq#ue erit, quando eadem omnino ratio in lege expressá in omnibus illis significationibus inuenta fuerit, tunc enim satis indicat eadem ratio, intentionem legislatoris fuisse de omnibus illis loqui.

Atque ad hanc regulam spectant va **[sect. 6]** riæ quæstiones, quæ de hac extensione tractantur à Doctoribus, quarum resòlutio ab illa pendet, & à posteriori, & quasi per inductionem illam confirmat. Vná, & satis celebris est, an lex loquens verbis propriè significantibus casum verum, extendatur etiam ad fictum, quem sub lata significatione verba comprehendere possunt, modo explicato. Qu# quæstionem tractant Barth. & alij Legi[2978]stæ. In l. *Si is, qui pro emptore.* ff. de Vsucap. & in l. *Omnes populi,* ff. de Iustit. & iur. & in l. *Cum ex oratione.* ff. de Excusat. tutor. & in l. 3. §. *Hæc verba.* ff. de Negot. gest. nam[2979] ex his, & alijs iuribus inter se collatis constat, interdum legis verba extendi ad casum fictum, interdum verò non extendi. Vnde ordinaria regula est, in materia stricta, id est, odiosa, correctoria, & similibus non admitti extensionem illam, in materia autem ampla, id est, fauorabili, admitti. Vt cum lex loquitur in fauorem filiorum, adoptiui etiam venire solent, vt docent Baldus, & alij apud[2980] Menoch. lib. 4. præsumpt. 89. n. 36. & lex **[633]** loquens de legitimis, legitimatos comprehendit, teste Barth. in dicta l. *Si is, qui*[2981] *prò emptore.* n. 30. & Menoch. supra n. 22. Vnde potest hic notari alia regula, scilicet, quando lex omnino æquiparat fictum cum vero, tunc quoad dispositiones, seu effectus eiusdem iuris, ordinariè habere locum extensionem legis secundum totam proprietatem ciuilem, seu legal#, quia lex disponere censetur secundum eiusdem iuris vsum, & institutionem. Vt v. g. dicit lex, legitimatum nihil differe à legitimo, vtiq#ue quoad dispositiones iuris, vel secundum iura factas, Authent. Quibus modis nat. effi. &c. cap. 1. & 3. Inde ergo fit, vt nomine legitimorum ordinariè veniant etiam legitimati, nisi aliud constet aliunde de mente legis. In quo etiam considerandum occurrit, hoc maximè habere locum, quando effectus per legem inductus est quasi dispensatio in aliquo defectu non à natura, sed ab hominibus in troducto, vt est ingenuitas concessa contra seruitutem, nam seruitus non est c# ditio naturæ, & ideò seruus factus ingenuus per legem, simpliciter venire solet in legibus nomine ingenui, vt patet ex dicta l. *Cum ex oratione.* Maximè verò in materia fauorabili. Et alia exempla afferemus in sequentibus.

Dico tertiò. Extensio legis per im **[sect. 7]** [2982]proprietatem, seu vltra proprietatem verborum, tam naturalem, quàm ciuil# rarò locum habet, admittenda verò est, quando aliàs vel lex fieret illusoria, & nullius mom#ti, vel iniustitiam, aut ali# absurditatem contineret. Hanc conclusionem in terminis posuit Abb. in cap. 1. de Constit. n. 14. & sequitur ibi Deci. & alij, & Felin. referens alios in cap. *Translato,* de Constit. n. 14. Couarr. 3. Variar. cap. 3. n. 9. Nauarr. in Sum. cap. 27. n. 51. & in cap. *Pœnæ,* de Pœnit. dist. 1. n. 16. & 21. & sumitur ex Gloss. penult. in cap. 2. de Vsur. in 6. Qui omnes præcipuè loquuntur de posteriori parte assertionis. Nam prior, scilicet, quod hæc licentia extendendi legem ad improprium sensum, per se non liceat, sed tantum necessitate cogente, per se nota est, & ex dictis in capite præced#ti satis probatur. Quod verò propter dictam causam liceat, optimè probatur ex l. *Scire etiam.* §. *Aliud.* ff. de Excusat. tutor. vbi propter vitandum absurdum lex ibi dicens, *Vel intra centum milliaria,* ext#ditur, vt etiam intra quatuor centum locum habeat. Et à simili etiam sumitur ex l. *Nam absur dum.* ff. de Bon. libert. & optime in l. *Si stipulatio.* ff. de Oper. liber. Et confirmari hoc potest ex cap. *Si ciuitas,* de Sententia excommunic. in 6. vbi interdictum ciuitatis extenditur ad suburbia, ne vili pendi valeat sententia interdicti. Idem pro batur ex cap. *Significauit,* de Iudæis, vt illud benè expendit Nauarr. in Sum. cap. 27. n. 51. Ratio autem est, quia est vulga[2983]ris regula, omnem dispositionem ita esse interpret#dam, vt valeat potius, quàm

pereat; ergo multò magis lex, quæ magno consilio fit, at verò si iniustitiam contineret, non esset lex; ergo ita est interpretanda, vt & sit lex, & non sit iniusta, etiamsi ad hoc necessarium sit verba extendere vsque ad improprietatem. Et eadem ratione vitanda est omnis absur ditas à lege per eius interpretationem, quia si esset absurda, irrationabilis esset, & consequenter non esset lex. Idem denique erit si sit inutilis, & nullius momenti, quia etiam hoc modo nihil ad c# mune bonum conferet, ac subinde non erit lex. Et præterea cum lex auctoritate publica fiat, & magno consilio, non potest præsumi facta in eo sensu, vt sit iniusta, absurda, vel inutilis. Vnde etiam de statuto dixit Albert. cons. 20. n. 11. n#[2984] esse ita interpretandum, vt elusorium fiat, & sequitur Mascard. concl. 596. n. 2. Imò etiam in lege odiosa fit hæc extensio, ne fiat fraus legi, & ita fiat inutilis, vt in l. 4. Ad Macedon. sub mutuo comprehenditur venditio pecunia credita. Et ad id valet L. *Cum quis.* 126. de Regul. iur. & Glossa vlt. in cap. vlt. de Vsur. in[2985] 6. vbi nomen testamenti ad codicillum extendit in materia pœnali, ne lex fiat illusoria, estque ibi communiter probata. Et plures alios in eandem sententiam refert Tiraq. in ll. connub. Gloss. 5. n. 115.[2986] & Sarmien. lib. 1. Select. c. 12. n. 7. Atque in his assertionibus non videtur esse c#trouersia inter auctores, nam in his generali b# regulis c#ueni#t, licèt alij plures, alij pauciores limitationes adhibeant, quas nunc non exp#dimus, quia pendent magis ex particularibus materijs, seu ex applicatione generalis doctrinæ ad illas, qu# ex formali ratione interpretandi leges.

[634] CAPVT III.

Vtrum lex extendi poßit ad casum non comprehensum sub aliqua verborum significatione, propter solam rationis similitudinem, vel identitatem.

QVæstio hæc valde controuersa **[sect. 1]** est inter auctores, & non paru# habet difficultatem, & ideò specialiter tract#da est. Multi ergo sentire videntur, tantam extensionem fieri non posse. Et potest suaderi primò, quia ratio legis non est lex, nec formaliter ill# constituit tanquam forma substantialis eius, quia hæc est voluntas legislatoris significata per verba; ergo si verba in aliqua fignificatione non extenduntur ad aliquem casum, quanuis fortasse ratio in eo militet, non est de illo lata lex. Dices, voluntatem legislatoris esse rationi conformem, & ideò tantum extendi, quantum ratio eius. Sed contra hoc argumentor secundò, quia stante eadem ratione potest Princeps velle vnum, & non aliud, vel pro sola libertate, vel certè, quia non expedit multa præcipere, aut prohibere, neque omnia omittere, & ideò eligit vnum pro arbitrio suo, quod sæpe potest facere sine culpa; imò etiam interdum propter aliquam rationem. Nam licèt nos lateat, fortasse non defuit legislatori aliquod motiuum, propter quod vnum præciperet, & non aliud, non obstante aliqua similitudine rationis. Vnde confirmatur tertiò, quia ipsa

determinatio expressa ver borum ad vnum casum, & taciturnitas alterius, indicat potius legislator# vn# voluisse præcipere, vel prohibere, & n# aliud, ex illa coniectura iuridica, *quia si voluißet, expreßißet,* cap. 2. de Translat. Episcop. cap. *Ad audientiam,* de Decim. Vnde potius solet interdum sumi argum#tum ab speciali, quia dum hoc in specia li prohibetur, & alia tacentur, signum est alia non prohiberi. Denique lex non est vltra totam significationem extendenda sine necessitate, aut ratione cogente; híc autem nulla est, sed sola coniectura similitudinis rationis, qu# & infirma est, quia nunquam potest illa similitudo omnimoda satis probari, cum n# oporteat, legislatorem omnem ration# exprimere, quæ ipsum mouit, & per alias coniecturas, quas adduximus, illa sufficienter eliditur, argumento cap. *Verisimile,* de Præsumptionibus, ergo propter solam rationem non est lex extendenda vltra verba. Et hanc sententiam significat Glossa in cap. *Infidei,* verb. *Inquisitio*[2987]*nis,* de Hæret. in 6. tenet Anton. in cap. vlt. de Consuet. n. 57. Domin. in cap. 1. de Temporib. ordin. in 6. n. 9. Adrian. in 4. Mater. de Excommunic. q. 3. excep. 8. & Cordub. lib. 1. q. 11. opin. 2. ad 3. & multi alij apud Tiraquel. in l. *Si vnquam,* verb. *Libertis.* à n. 2. vbi infinita pene congerit, & allegat vsque ad num. 30. & præcipuè in num. 20. & 21.

Multi verò alij affirmant, tantam es **[sect. 2]** [2988]se vim rationis legis, vt propter illam compreh#dere censeatur casus in lege omissos, si in eis par ratio militet, licèt aliter sub verbis legis non contineantur. Pro qua sententia multa etiam congerit Tiraquel. supra à n. 42. Vbi etiam plures auctores allegat. Idem Constanti. Roger. in tract. de Iur. interpret. §. 1. à num. 21. Molin. lib. 1. de Primogen. c. 5. n. 7. & sequentib. Couarr. in cap. *Alma.* 2. p. §. 4. n. 7. vers. *Secundò.* Angel. verb. *Lex.* n. 6. & 8. cum Imol. & Gemi. Syluest. q. 18. cum Panormit. in cap. *In insulis,* de Regular. n. 3. vbi ait, dispositionem legis extendi propter rationem expressam in lege, etiamsi verba id non patiantur. Idem ferè habet in cap. 1. de Iuram. calum. n. 8. Fundam#tum potissimum est, quia ratio legis, præsertim in ipsa expressa, indicat suffici#ter, intentionem legislatoris esse prohibere aliquid, non quatenus materialiter (vt sic dicam) tale est, sed vt subest tali rationi, ac subinde prohibere quidquid talem rationem æqualiter induit; ergo dispositio talis legis tam vniuersalis est, quàm eius ratio, etiamsi verba eius id non exprimant. Et confirmatur, quia hoc modo decisio vnius casus per sententiam Principis censetur habere vim legis pro omnibus similibus, quia, nimirum, casus ille particularis materialiter sumptus solum censetur esse t#quam quòddam exemplum, in quo ratio de cisionis exercetur, quia verò ratio est, qu# fundat decisionem, ideò vniuersalis esse censetur pro casibus simibus; ergo idem est cum proportione in quacumque lege. Et ad hoc confirmandum allegantur varia iura, qu# nunc n# **[635]** licet sigillatim expendere, quia intellecta generali doctrina, potest vnusquisq#; iuxta eam singula interpretari.

In hac re difficile est iudicium ferre, propter varia dicta Doctorum, & iurium, **[sect. 3]** [2989] quæ ab ipsis allegantur. Vt tamen quod sentio dilucide, & breuiter explicare va leam, suppono, sermonem esse de lege humana propria, id est, disponente, & inducente nouam obligationem, quæ ex sola ratione naturali non oriretur, nam si lex hominis tantum sit declaratiua rationis natur alis, sine dubio tantum extendetur, quantum ipsa ratio. Nec de hoc esse potest controuersia. Deinde differ# tiam constituo inter paritatem rationis, & identitatem. Paritatem rationis voco, quando licet rationes sint diuersæ, habent inter se æqualitatem, vt sunt v. g. ratio amicitiæ, aut gratitudinis, quæ inter se diuersæ sunt, possunt autem æquiparari, & moraliter æquales iudicari. Identitatem autem voco,

quando in diuersis materijs vna, & eadem ratio pietatis promouendæ, aut nocumenti euitandi intercedit. Quam distinctionem attingunt Iuristæ allegati, & paritatem vocant similitudin# rationis, aliam id#titatem, vt videre licet in Baldo, & alijs, quos Tiraquel. citat, & expressius Rochus Curt. tract. de Consuet. ad cap. vlt.[2990] eod. sect. 4. n. 23. ex Alex. cons. 75. & Paulo de Castr. cons. 338. & in cons. 84. vt illum refert, & sequitur Tiraquel. in dicta l. *Si vnquam*, verb. *Libertis.* n. 45.

Primo igitur censeo, solam similitudinem rationis per æquiparation#, seu **[sect. 4]** æquiualentiam sine identitate non sufficere, vt legis obligatio ex vno casu ad similem extendatur, vt ex persona ad personam, aut alio simili modo, quando sub[2991] verbis legis in aliqua significatione n# comprehenditur. Ita opinantur in primis auctores citati in prima opinione. Deinde idem planè sentiunt Paul. Castrens. Alex. & Rochus proximè citati. Ad idem potest citari Glossa in cap. 1. de Temporib. ordin. in 6. verb. *Italiæ*. N# licèt in principio videatur repugnare, in vltimis verbis tandem exponit illum textum, non admittendo extensionem propter similitudinem rationis, verum est, non fundari in hoc, quod similitudo rationis non sufficeret, sed in hoc, quod ratio aliqua dissimilitudinis excogitari potuit. Veruntamen etiam hinc sumi potest argumentum pro conclusione, quia si verba legis nullo modo casum comprehendunt, sola similitudo rationis n# potest sufficere, vt dispositio legis censeatur habere locum in alio casu simili, quia nunquam potest similitudo esse t#ta, quin facile sit aliquam rationem differentiæ inuenire. Sed vlterius declaratur, incipiendo à certioribus. Nam in primis ferè omnes fatentur, hanc ext#sionem per similitudinem rationis non habere locum, vbi alia lex aliter disponit in alio casu, quantuncumq#ue simili, vt expressè docent Barthol. in Authent.[2992] *Quas actiones.* C. de Sacros. Eccles. n. 8. & 9. & in l *Omnes populi.* ff. de Iustit. & iur. q. 6. principali, quæstiunc. 4. consentit Abb.[2993] cons. 29. n. 4. vol. 2. & in cap. *Translato*, de Constitut. n. 4. vbi clarè loquitur de ratione simili, non eadem, vt Barth. etiam[2994] loqui videtur, vt illum etiam Rochus exposuit. Idem Felin. in dicto cap. *Translato.* de Constit. n. 13. Et ratio est, tum quia legum correctio est iuris strictissimi, vt infra dicemus, & ideò non habet in illa locum extensio propter solam similitudinem rationis, tum etiam quia fortius vinculum est legis express#, quam sit ratio alterius legis propter solam similitudinem; ergo non potest hæc lex contra alteram præualere. Ex quo obiter colligo, solam similitudinem rationis non sufficere, vt casus sit comprehensus in lege ex mente legislatoris: nam si esset comprehensus, re vera eximeret illum à contraria lege antiquiori.

Deinde in legibus pœnalibus est fa **[sect. 5]** [2995]cilior, magisq#ue recepta assertio (id#q#; intelligatur cum proportione in irritantibus, & in omnibus odiosis.) Vt autem caueatur #quiuocatio, quæ in hoc committi potest, distinguenda sunt in lege pœnali duo, scilicet, præceptum, vel pro hibitio, & pœnæ impositio. Quod ergo attinet ad pœnam, certum existimo, n# posse legem pœnalem quoad pœnam ex tendi propter solam similitudinem rationis, quantacumq#ue ista sit. Quod pr#ter auctores proximè allegatos sen[2996]sit Gloss. in cap. *In pœnis.* 49. de Regul. iur. in 6. dicens, *quod de pœnis non arguimus ad similia, quia pœnæ non excedunt proprium ca*[2997]*sum.* Idem docuit Anton. de Butr. in cap. vlt. de Consuet. n. 57. & 58. & bene Castr. **[636]** lib. 1. de Lege pœnal. cap. 7. docum. 3.[2998] Eandem opinionem tenet, & commun# Doctorum esse dicit Molin. tract. 2. de Iustit. disp. 176. §. *Quartò.* Emman. Roder. tom. 1. Quæstion. regular. q. 11. ar. 6. regula

14. Sanci. lib. 10. de Matrim. disp. 4. Probari autem potest primo ex generali regula iuris, in pœnis benigniorem in terpretationem esse faciendam; at ext# sio pœnæ propter solam similitudinem non fit per interpretationem benignam, sed nimis rigorosam; ergo. Secundo, quia hæc extensio vel fieri posset à casu ad casum similem #qualem, vel grauiorem, vel à persona ad personam, velà pœna ad pœnam, vel à loco ad locum, aut alia simili circunstantia; nihil autem horum potest dici cum probabilitate; ergo.

Probatur prima pars de casu ad ca **[sect. 6]** sum, quia pœnæ impositio licèt secund# generalem rationem #qualitatis, seu proportionis fundetur in ratione iustitiæ, tamen in determinatione talis pœn# ad talem casum pendet ex voluntate legislatoris, magis quàm ex ratione, vt constat, quia nulla certa ratio cogebat Prin cipem ad imponendam hanc pœnam pro tali delicto, posset enim imponere aliam, vel nullam per legem imponere, sed c#mittere iudici; ergo rationis similitudo ex parte delictorum non sufficit ad extendendam pœnam ad casum similem, quia præter rationem necessaria est voluntas legislatoris, quæ ibi non interuenit. Declaratur, & confirmatur h#c pars, quia in pœnis, quæ ipso facto imponuntur, manifestum est, neminem obligari in conscientia ad exequendam, vel obseruandam in se pœnam legis, nisi commiserit illud specificum delictum, propter quod est imposita, vt in censuris, irregularitatibus, & alijs impedimentis canonicis manifestum est, vt constat ex doctrina s#pe repetita in materia de C#suris. Imò Doctores omnes in illa ponderant non solum specificam rationem delicti, sed etiam modum, & consummation# eius iuxta rigorosum sensum verborum esse necessarium. Vnde ridicul# esset dicere, parricidam, vel incendia[2999]rium templi, aut imaginum, incurrere censuram canonis, *Si quis suadente,* quia hæc delicta æquiparantur in grauitare percussioni clerici; ergo idem dicend# est in pœnis imponendis per iudicem, eadem enim ratio militat, quia lex imponens pœnam certam pro furto, in rigore non obligat iudicem ad imponendam illam pœnam pro alio delicto, eti# si simile, vel æquale sit. Qu#do verò possit iudex, vel etiam debeat ex alio principio vti ea similitudine, seu imitatione legis punientis vnum delictum ad puniendum aliud, paulò post explicabo.

Atq#; hæ rationes conuincunt in alijs **[sect. 7]** extensionibus secundum alias circunstantias, quando variata circunstantia, variatur factum, quod lex considerauit. Vt patet in primis in variatione personæ: nam si lex definitè punit religiosum concionantem hoc, vel illud, non punit clericum secularem idem delictum c#mittentem, quia licèt sit in specie idem, non tamen est idem, quod lex voluit, & expressit. Item hic procedit illa ratio, quod punire hanc, vel illam personam pendet ex voluntate legislatoris, & ideò non sufficit similis ratio, quia nec semper homò vult omnia, quæ participant similitudinem rationis, nec semper expedit omnia velle, sed vnum pr# alio eligitur arbitrio legislatoris, vel propter alia motiua, quæ apud se habere potuit. Et hæc est iuridica ratio exponendi om nes canones pœnales, & destructo hoc[3000] generali fundamento, tollitur certitudo in his legibus explicandis. Et idem discursus fieri potest de loco: nam si lex punit delictum factum in tali loco, ita vt ex illa constet, habuisse respectum ad illum, non extenditur ad alium, licèt ead#, vel similis ratio in eo esse videatur. Quod quidem dixit Barth. in Authent.[3001] vlt. C. de Sacros. sanct. Eccles. quando c# illa extensione inducitur correctio legis; ego verò censeo absolutè, ac per se idem esse dicendum ex vi mutationis lo ci, & facti, quod lex considerauit. Et id# est de malo peccandi: nam si lex punit peccantem scienter, non extenditur ad peccantem ex ignorantia, etiamsi contingat, delictum ex alijs circunstantijs esse grauius, & sic de alijs, propter eandem rationem. Denique idem est euid#tius de extensione à pœna ad pœnam:

nam si certa pœna imponitur per legem, non potest iudex illam mutare, aliam similem impon#do, quia astringitur lege ad soluendum, vt ita dicam, in tali specie, nisi per modum dispensationis ex **[637]** iusta causa aliud ei permittatur, vt suprà dictum est. Et in pœnis, quæ incurruntur ipso facto, non potest quis mutare pœnam in aliam similem, quando potest pœnam lege præscriptam exequi, imò licèt non possit, non tenetur aliam æquiualentem præstare, vt in superioribus dictum est, & in alijs legibus est cer tum, in eis non habere locum commutationem proprio arbitrio factam, vt infrà dicetur, nulla ergo extensio, vel argumentatio per similitudin# rationis habet locum in p#nis, quoad proprium reatum earum, etiamsi maxima congruentia, vel similitudo intercedere vi[3002]deatur, vt dixi etiam in tom. 3. tertiæ partis q. 67. art. 8. in comment.

Superest dicendum de altera parte **[sect. 8]** legis pœnalis, qu# est prohibitio, vel pr#[3003] ceptum, nam Ioan. Andr. in cap. *Dispendia,* de Rescript. lib. 6. dixit, per similitudinem rationis extendi dispositionem legis pœnalis, licèt non extendatur pœna. Et potest suaderi, quia eadem est ratio de hac lege, quæ de qualibet alia obligante per vim directiuam, quia etiam lex pœnalis vt præcipiens, vel prohib#s habet suam vim directiuam, solum hoc potest in ea considerari speciale, quod ratione adiunctæ pœnæ videtur potius restringenda, quam extendenda, quoad hoc vt pœna restringatur, & non extendatur. Sed hoc non cogit, quia pœna est quid accessorium, & directio legis est principale, & ideò non est habenda ratio accessorij, si principale per se spectat# petit, vel admittit extensionem; sed lex directiua non adijciens pœnam extenditur propter similitudin# rationis; ergo & lex pœnalis quoad dispositionem,[3004] & directionem. Sed hæc sententia in pri mis in eo displicet, quòd separat pœn# à dispositione legis: nam licèt verum sit, pœnam legis non posse extendi ad eum, qui illam legem non violat, cui adiecta est, etiamsi aliam similem violet, vt pro bant omnia dicta in superiori puncto, nihilominus si propter rationis similitudinem extenditur dispositio legis p#nalis, consequenter dicendum est, violari legem illam per actum illum, in quo similis ratio militat, aliàs quomodo lex extenditur ad illum actum? Si autem lex violatur, pœna eius incurritur, quia adæquata est ipsi legi, & sequitur transgressionem eius, tanquam accessorium principale. Deinde displicet ipsa assertio, quia licèt æquiparatio facta cum alijs legibus directiuis non pœnalibus videatur probabilis, nihilominus fundam#tum etiam in alijs legibus censeo esse falsum.

Dico ergo, nullam legem extendi quo **[sect. 9]** [3005]ad vinculum obligationis in conscientia, quod per se imponit, propter solam similitudinem, vel paritat# rationis ad casum omissum, & nullo modo comprehensum sub significatione verborum le gis, etiamsi de tali casu nihil per aliam legem dispositum sit, & siue lex pœnam addat, siue non addat. Vt hanc assertion# probem, suppono distinctionem qu#dam, qua vtuntur Imol. Gemin. Tiraq. & Sylu. locis citatis, qui dicunt, duplicem esse[3006] mentem legislatoris; vel potius interpretationem mentis legislatoris, vnam c# prehensiuam, aliam extensiuam, quod ego intelligo purè ext#siuam, generale nomen imperfectiori membro applicanr[3007] do. C#prehensiua interpretatio, vel extensio est, quando per illam declaratur, talem casum, vel personam c#prehensam fuisse in mente legislatoris, licet verbis non satis eam declarauerit, vt est casus in cap. *Si postquam, §. Si verò.* de Elect. in 6. ibi, *Quæ non solum vt quis veniat, sed etiam ex sui mente exigit, quod vsque ad finem negotium pro sequatur,* cum similibus. Purè verò ext#siua mens, seu interpretatio dicitur illa, per quam

extenditur dispositio legis ad casum non comprehensum sub mente legislatoris, propter similitudinem, vel paritatem rationis.

Hoc posito sic argumentor, interpre **[sect. 10]** [3008]tatio purè extensiua, & non compreh#siua numquam sufficit, vt dispositio legis obliget in casu, ad quem fit extensio ex vi talis legis, sed extensio, quæ fit per similitudinem rationis sine adminiculo verborum, nunquam est compreh#siua, sed pura ext#sio; ergo ratione illius t#tum nunquam lex obligat per vim directiuam. Qu# ratio procedit tam in lege fauorabili, quàm in p#nali, correctoria, & quomodocumque odiosa, vt per se patet. Maiorem videntur plane supponere Imòl. & Gemin. Imò etiam Syluest.[3009] & probatur, quia formalis ratio constitutiua legis est mens legislatoris, sub qua voluntatem eius præcipuè intelli-**[638]**go; ergo quod non fuit sub mente legislatoris comprehensum, non potest sub lege comprehendi; ergo non potest cadere sub legis obligationem; ergo si interpretatio sit purè extensiua, non potest sufficere ad obligation# legis. Probatur consequentia vltima (nam cætera omnia per se nota videntur) ex data declaratione terminorum, quia illa dicitur pura extensio, quæ fit vltra totum id, quod sub mente legislatoris compre henditur. Quod autem talis sit extensio, quæ fit per solam similitudinem rationis, quod in Minori sumebatur, probatur, quia sola similitudo rationis non ostendit, sub voluntate legislatoris c#prehensa fuisse omnia, quæ similitudin# rationis inter se habent, vt probant om nia dicta de pœnis. Nam sicut obligatio ad pœnam talem non nascitur ex sola ratione, sed ex voluntate legislatoris, quæ stante simili ratione potest velle hanc, vel illam pœnam, & non aliam, ita obligatio directiua nascitur ex voluntate, & hæc non semper tantum extenditur, quantum rationis similitudo, vt in pœnis probatum est, & in rationibus pro prima sententia adductis.

Respondet autem Syluest. verb. *Lex.* **[sect. 11]** [3010] q. 18. sicut physicè est impossibile, esse eandem causam, quin sequatur idem effectus, ita loquendo iuridice, esse impof sibile, esse eandem rationem, & non esse idem ius, cum ratio ipsa sit formaliter ius, & lex, nisi hoc sit ex voluntate legislatoris, quam tamen sequi non tenemur, nisi exprimatur. Veruntamen hæc obiectio, ablata quadam æquiuocatione,[3011] quam inuoluit, magis confirmat nostr# sententiam, quam eam oppugnet. Æquiuocatio ergo sæpe committitur in illo verbo *Eadem ratio,* nam si rigorosè sumeretur pro vera identitate rationis, provt à similitudine distinguitur, non procederet ratio contra nos, qui hæc duo distinximus, & nunc de sola similitudine tractamus, Syluester autem latius lo quitur de ratione eadem, prout antea dixerat. *Si ratio sit par simpliciter, seu eadem, aut certè maior.* Sic ergo loquendo de ratione eadem, pro simili, pari, vel maiori, falsa est Maior, & inepta comparatio, quæ fit causæ physicæ, quæ naturaliter agit, ad rationem, quæ moraliter inducit liberam voluntatem legislatoris: quod ipsemet Syluest. vidit, cum addidit, *nisi*[3012] *hoc sit de voluntate legislatoris;* si ergo legislatoris voluntas potest efficere, vt lex non tantum extendatur, quantum par ratio, non est iuridicè impossibile, esse eandem rationem, & non esse idem ius. Falsumq#ue est dicere, quod talis ratio sit formaliter ius, & lex, nam talis ratio per se non sufficit, ius, aut legem constituere sine voluntate legislatoris, aliàs non posset legislatoris voluntas facere, ne lex tantum extendatur, quantum illa ratio, quia non potest tollere ab illa ratione, quod illi est intrinsecum, & formale. Nam ob hanc causam non potest voluntas legislatoris humani facere, vt illa ratio naturalis, quæ per se inducit obligationem naturalis legis, & est quasi formale ius naturale, non extendatur, quantum natura sua potest. Secus verò est de ratione congruitatis, seu conuenientiæ, quæ

in lege humana reperitur, illa enim ratio per se non est formaliter ius, aut ratio, sed potius est voluntas, vel saltem non sufficit ratio sine voluntate. Vnde libenter admit timus illud principium, quod Syluest. sumit, quia non tenemur sequi voluntatem legislatoris, nisi exprimatur, nihil autem illum iuuat, quia licèt legislator non exprimat, se nolle, vt lex extendatur ad omnia, in quibus similis ratio inuenitur, non ideò ratio sola per se obligat, vt ostensum est, nisi accedat voluntas legislatoris. Vnde retorquetur ratio, quia per talem legem non exprimitur voluntas legislatoris obligans ad talem extension#, ergo nulla est talis obligatio. Probatur consequentia, qui voluntas legislatoris non obligat, nisi exprimatur, & illa non exprimitur; ergo ex illa non potest esse obligatio, nec etiam ex sola ratione; ergo ex nullo capite.

Sed dici potest, quod licet ratio sola **[sect. 12]** [3013] non sit lex sine voluntate, tamen est signum voluntatis, præcipuè quando in ipsa lege exprimitur; ergo tunc tantum extenditur voluntas; quantum ratio, & ita ex ratione resultabit interpretatio non tantum purè extensiua, sed etiam comprehensiua, & sic etiam procedit, quod Bald. & alij dicunt, rationem esse[3014] ipsam legem, quia inuoluit voluntatem, & ideò æquè extendi legem ipsam, ac rationem eius. Sed hoc, licèt possit ha-**[639]**bere apparentiam aliquam in propria[3015] identitate rationis, de qua statim, non tamen in rationis paritate, aut similitudine, quia de illa falsum est assumptum; nam ratio per se non est sufficiens, ne d# adæquatum signum voluntatis, etiamsi in lege exprimatur, quia est tantum signum honestatis, vel vtilitatis, quam legislator in tali materia respicit, vt in illa per legem, ac voluntatem suam necessitatem inducat. Et ideò necessarium non est, nec moraliter verum, aut ordinarium, quod voluntas legislatoris extendatur ad omnia, in quibus potest inueniri similis ratio. Quia (vt dicebam) voluntas pro sua libertate potest circa vnam materiam disponere, & non circa aliam, licet in vtraque inueniatur similis ratio, quia fortasse non expedit in omnibus disponere, & pro suo arbitrio legislator eligit vnam materiam potius, quàm aliam. Exemplum morale est, quia in lege taxante pretium panis, aut vini[3016] eadem profecto, vel potius similis ratio considerari potest, & nihilominus lex po sitiua interdum taxat pretium panis, & non vini, vel olei, & sic de alijs. Item aliquando lex canonica disponit aliquid in vna religione mendicante, quod posset simili ratione generaliter disponere, & tamen si lex specialiter loquatur de Prædicatoribus, vel Minoribus, non extenditur ad alios, vt patet ex capite *Constitutione*, cum cap. *Non solum*, de Regular. in 6. Nam prohibitionem factam Minoribus, & Prædicatoribus recipiendi nouitios ante annum probationis elapsum, eodem extendit Bonifac. VIII. ad alio[3017]rum mendicantium ordines, & addit, *Nos pari similitudine rationis inducti*, plane ostendens, antea non habuisse locum extensionem illam, non obstante similitudine rationis.

Atq#ue ita ex illo textu fatetur Sylu. probari sententiam hanc quoad leges **[sect. 13]** [3018] pœnales, & dispositiones, seu prohibitiones earum, & in hoc esse communem sententiam, eamque alijs in locis docuisse Ioan. Andr. scilicet, in regula *Odia*, in 6. & in Clement. 1. de Elect. Imol. & Ge[3019]min. in dicto cap. *Statutum*, Panormitan. etiam in cap. 1. de Re iudic. nu. 15. Nam licèt dicat, legem pœnalem extendi ad limites rationis express#, statim subdit, *secus vbi allegaretur simile sub facilioribus terminis, vel paribus*, & citat Innoc. in cap. *C#*[3020] *speciali*, de Appellat. apud quem nihil inuenio. At verò in legibus non pœnalibus, nec correctorijs plures ex dictis Iuristis admittunt extensionem, sed nec rationem sufficientem afferunt, nec differentiam sufficientem inter leges pœnales,

& non pœnales, quoad vim directiu# assignare possunt, vt suprà dicebam, quia si leges pœnales non admittunt hanc extensionem, non est propter pœnam adiunctam, quæ est quid accessorium, sed quia voluntas legislatoris ex vi solius rationis similis non comprehendit casus omissos, quæ ratio eandem vim habet in legibus non pœnalibus. Præsertim quia obligatio in conscientia etiam est res grauissima, quæ non est extendenda sine maiori fundamento, quandoquid# ratione adiunctæ pœnæ similis extensio non admittitur. Denique dicti auctores nullo modo rationibus factis satisfaciunt.

Aduerto autem, assertionem à nobis **[sect. 14]** [3021] positám procedere tantùm ex vi eiusd# legis, & de rigore obligationis, in ordine ad obseruationem, vel transgressionem eius, hoc enim modo censemus, legem non obligare ad aliquid, quod sub verbis eius aliquo modo non comprehenditur, quantuncumq#ue similis, & æqualis, vel maior ratio in illo locum habeat. Quod aduerto, quia Iuristæ sæpè in hac quæstione loquuntur de vsu leg# in ordine ad externa iudicia, & ad sententiam in eis ferendam, vel ordinem seruandum. Et ita dicunt, deficiente lege, proced#dum esse à similibus ad similia, & vtendum esse lege disponente in vno casu, ex ratione simili illi, quæ in alio casu inuenitur, in quo lex nihil disponit. Et in hoc sensu dicere solent, casum similem expresso, non censeri omissum, cum in vtroque par ratio militare videtur, ad quod multa allegat Tiraq.[3022] de Retract. consanguin. §. 2. Gloss. 1. n. 19. Hæc autem duobus modis possunt intelligi. Primò vt procedatur ex prudenti arbitrio, & rationali coniectura, ac præsumptione, quidquid sit de obligatione legis. Et in hoc nullus prudens dubitare potest, tum quia nihil est magis consentane# rationi, & prud#tiæ, quàm pr#cedentum vestigia imitari, & præcipuè per leges superioris approbata, t# etiam, quia iura omnia ad hoc inclinant. **[640]** Vnde dicitur in leg. *Nam.* ff. de Legibus. *Quando lex in vno disponit, bonam esse occasionem, cætera, quæ tendunt ad eandem vtilitatem, vel interpretatione, vel certa iurisdictione supplendi,* vbi Glossa addit, *proce*[3023]*dendo de similibus ad similia,* & alijs iuribus id confirmat. Imò sæpe supremus legislator mouetur ex similitudine æquitatis alterius legis, lat# etiam à Prin cipe inferiori, ad aliam legem similem, vel proportionalem edendam, qui est casus proprius cap. *Cum dilecta,* de Confirmat. vtili, vbi Glossa, verb. *Similitudine prouocati,* alia iura refert, & multa ad[3024] hoc congerit Felin. in cap. *Translato,* de Constit. à num. 10. vbi cum Bald. dicit, hanc extensionem habere locum etiam in pœnis procedendo à similibus ad similia, scilicet, in casibus non prouisis in iure, quod verissimum est, & vsu receptum. Et potest etiam assignari ratio, quia iudex debet secundum leges iudicare, iuxta doctrinam D. Thom. 2. 2. q. 60. art. 5. Ergo vbi deest lex expressa, optimè[3025] faciet, vtendo similitudine rationis. Et sic dixit Menoch. lib. 1. de Præsumpt. q. 5. nu. 8. quando præsumptio, licèt non sit scripta expresse in lege, magnam c# scripta affinitatem, vel similitudinem habet (quod maximè contingit ob maiorem, vel eandem rationem) de illa iudicandum esse, ac de ipsa scripta, & ita inquit, *Cum casus omnes lege comprehendi non potuerint, procedimus de similibus ad similia.*

Secundo potest id intelligi, vt ad hoc **[sect. 15]** teneantur iudices, etiam ex obligatione legis, quod non est tam certum, est ta men valde probabile. Si tamen idverum est, non oritur obligatio ex sola lege disponente in casu simili per se spectata, sed ex alijs legibus approbantibus consuetudinem illam, & ordinantibus, vt seruetur, vt sumi potest ex l. *Non possunt.* ff. de Legib. ibi, *Is, qui iurisdictioni præest, ad similia procedere, atque ita ius dicere debet,* vbi verbum *debet,* licet ambiguum sit, satis indicat obligationem, maximè

concurrente communi consensu, & consuetudine. Dici etiam potest, hoc extensionis genus esse necessarium secundum ius, quia se habet, sicut præsumptio iuris, & de iure, contra quam non admittitur directa probatio, & ideò iudices eam sequi in iudicando tenentur, nisi contingat oppositum aliunde euid# ter constare. Ita ergo in præsenti, vbi aliàs non constiterit manifestè de contraria mente legislatoris, tenebitur iudex vti extensione legis secundum rationem similitudinis, vbi casus aliter non potest aperto iure decidi.

Secundò principaliter dicendum est, **[sect. 16]** [3026] ex identitate rationis rectè fieri extensionem comprehensiuam legis ad casum non comprehensum in verbis, si constiterit rationem illam esse ad#quatam, solamq#ue animum legislatoris induxisse, quod ex materia, & circunstantijs, ac verbis legis inspiciendum est. Hanc assertionem pono propter sententiam valde communem, asserentem, ex identitate rationis extendendam esse legem, quam in aliquo sensu veram esse, negare non possumus. Primò propter auctoritatem Canonistarum, & Legistarum, qui ferè in hac assertione conueniunt, nam licèt differre soleant in maiori, vel minori illius extensione, vt infrà dicam, tamen in generali ferè omnes illam admittunt. Secundo propter varia iura, quæ hoc indicant, quanqu# (si attentè expendantur) ferè nunquam separant omnino rationem à verbis, quia non colligunt ex identitate rationis mentem legislatoris fuisse comprehendere aliquem casum non satis expresum in verbis, nisi vel extend#do verba in aliqua significatione saltem lata, vel impropria, vel quia alia necessitas cogit, vt, quòd aliàs lex esset iniusta, vel absurda.

In hoc ergo solet assertio probari pri **[sect. 17]** mò ex vltima regula iuris in 6. *In legem committit, qui verba legis complexus, contra legis nititur voluntatem.* Quæ habetur in leg.[3027] *Non dubium,* C. de Leg. & sumitur ex leg. *Scire,* & l. *Contra.* ff. de Legib. tamen, vt eisdem locis Glossæ aduertunt, ille di[3028]citur amplecti verba, & non voluntat# legis, qui non accipit verba in ea significatione, quem legislator int#dit, qu#q#ue posset facilè ex legis ratione intelligere, & ita licèt verum sit, legem comprehendere, quidquid ratio eius exigit, non tamen sine aliquo significato verborum, cui ratio accommodetur. Et ita Glossæ in omnibus dictis locis exempla ponunt in eo, qui fraudulenter adhæret materialibus verbis, & ab in-**[641]**tenta significatione recedit, vt si prohibetur agere, non agit per se, agit autem per alium, si prohibetur mutuare, non mutuat, sed vendit pecunia credita, & sic de alijs. Deinde afferri potest dict# cap. *Si postquam, §. Si verò.* de Elect. in 6. vbi lex præcipiens alicui, vt ad curiam veniat, extendit, vt etiam præcipere intelligatur, vt ille à curia sine licentia ante finitum negotium non discedat. Quod dicitur esse ex mente, licet non videatur esse ex verbis, quia ratio præcipiendi aduentum non est propter ipsum tantum, sed propter negotium præsentialiter peragendum. Nihilominus tamen hæc extensio, quæ compre[3029]hensiua sine dubio est, licet sit vltra expressam, & rigorosam significationem verbi veniendi, considerata nihilominus materia, & circunstantijs, non est omnino extra latam, & vsitatam significationem verbi veniendi, nam qui dicit se ire aliquò ad aliquod negotium, virtute dicit, se ire ad permanendum ibi, quandiu negotium postulauerit, quod moraliter magis intelligitur in eo, qui venit ex præcepto, quia magis pendet ex voluntate præcipientis.

Tandem facit cap. *Quia in insulis,* de **[sect. 18]** Regul. Quod de monachis loquitur, & extenditur secundum omnes ad omnes religiosos in insulis habitantes, vt ante decimum octauum annum non admittantur, ob rationem textus, scilicet, quia in illis locis durior est monachorum congregatio. Sed data hac extensione, constat ex vsu nomen monachorum

sæpe in lata significatione pro religiosis sumi, & sic inuenitur in multis alijs. Aliquando autem videtur fieri extensio omnino præter verba, imò quodammodò contra illa, vt in dicta l. *Scire etiam.* §. *Aliud,* sed ibi cogebat alia necessitas vitandi absurdum, vt suprà dixi. Aliud exemplum sumo ex lege *Illud.* ff. Ad leg. Aquil. vbi dispositio quædam loquens de furto, ad omne damnum iniuriosum extenditur, & subditur probatio, quia ratio, qu# in furto mouit, eadem in dam no iniuriæ inuenitur, vnde sequitur, vt idem debeat existimari. Sumitur etiam optimum exemplum ex leg. *Cum mulier.*[3030] ff. solut. matrimon. Dixerat enim lex, *Cum mulier adulterata fuerit viri lenocinio, non priuatur dote.* Et subiungit, *Audiendum eße, qui dixerit ex mente legis, virum non posse accusare vx orem in eodem casu,* vtiq#ue ex ratione legis, quæ attenta iustitia æque vtrumque postulat, nimirum, quia tunc vxor non intendit iniuriam marito, quia volenti non fit iniuria, quæ ratio tam excludit maritum ab accusatione, quàm à retentione dotis. Quanuis dici etiam possit, hoc virtute fuisse comprehensum in verbis legis, licèt non expressè, sed per quandam consecutionem, quia qui iustè puniri non potest, profecto, nec accusari potest, vtiq#ue seruata proportione, & respectu eiusdem.

Atq#ue hinc facilè exponitur vltima **[sect. 19]** [3031] pars assertionis, videlicet, vt hæc extensio comprehensiua ex identitate rationis locum habeat, necessarium esse, vt ratio sit adæquata legi. Duo autem ad adæquationem necessaria sunt, vnum, vt ratio per se sola moueat sufficienter, & efficaciter ad legem condendam: aliud, vt sit veluti finis vnicus integre intentus per legem. Ratio prioris partis est, quia si illa ratio per se spectata, & sola non moueat, sed coniuncta cum alijs ergo licèt in alijs casibus inueniatur, non potest ex illa inferri, fuisse com prehensos sub mente legislatoris, quia potuit non moueri ad illos ex defectu aliarum rationum, vel circunstantiarum. Ratio verò alterius partis est, quia si ratio non sit integrè, & adæquatè int#ta, non oportet, vt comprehendat omnia, quæ illam participare possunt. At verò quando sic est adæquata, & integrè intenta, oportet saluari integrè, & ideò ex vi illius fit omnis ampliatio, quæ necessaria est ad vitandam omnem fraudem, & circunuentionem legis. Et ita procedunt vulgaria iura in hac materia, L. *Adigere. §. Si patronus,* iuncto §. *Si verò.* ff. de Iure patronat. & optimè in l. *Cum pater. §. Dulcissimis.* ff. de Legat. 2. & alia, in quibus ex ratione ext#ditur lex ad eos casus, in quibus fieret fraus legi, nisi lex ita ampliaretur.

Addo verò vlterius vt regula data # **[sect. 20]** [3032]cedat, necessarium esse, rationem legis esse adeò intrinsecam, & vniuersalem ad casus omnes, qui ex vi illius in lege c#prehendi dicuntur, vt in ea habeant c#nexionem necessariam in ordine ad iustitiam, & prudentiam legis, id est, vt sit **[642]** contra rectam rationem, vel contra prudentiam, in quibusdam casibus ob tal# rationem disponere, & non in omnibus eandem rationem æque participantibus. Nam si talis non sit ratio, non potest sola illa cogere ad talem extensionem faciendam, nisi aliunde sumatur ex verbis eiusdem legis, vel ex alijs iuribus. Probatur ratione sæpe facta, quia lex pendet ex voluntate, voluntas autem pro sua libertate potest vnum velle, & non aliud, etiam si in vtroque sit eadem ratio volendi. Et quando non intercedit dicta connexio, poterit etiam id fieri sine iniustitia, vel etiam sine imprudentia, quia forte non expedit, vel non oportet omnia velle, seu de omnibus similibus #què disponere, & quando non est disparitas inter illos, libera est electio, etiam secundum prudentiam, vel certè licèt in propria ratione legis sit æqualitas, ex alijs circunstantijs potest in aliqua materia magis mouere.

Exemplum sumi potest ex cap. 1. de **[sect. 21]** Tempor. ordin. in 6. vbi prius ponitur ratio generalis vitandi periculum imminens, quod indigni ordinentur, si extra patriam in locis remotis ad ordines admittantur, & nihilominus postea non fit prohibitio generalis, sed per illa ver ba, *Vt nullus Episcoporum Italis, &c.* vbi Glossa quærit, an extendatur prohibitio ad[3033] Episcopos Germaniæ quoad Italos ibi peregrinantes, & prius dubitat propter rationis identitatem, tandem verò ait, non esse admittendam extension#. Quod mihi certè verissimum semper visum est, tum quia non frustra Pontifex in specie[3034] loquutus est de Episcopis Italiæ, & de clericis vltramontanis, qui ab eis ordinantur sine literis dimissorijs, & de illis tantum loquitur, applicando ad illos specialiter rationem generalem, quod facere potuit, vel quia magis in ea prouincia periculum imminebat, quia frequentius ad illam confluunt vltramontani, quam è conuerso Itali vltra montes, vel quia facilius poterat vltramontanus habere remedium in Italia exist#s, quam è contrario, vt ibi Glossa notauit.[3035] Et ita licèt ratio sit eadem, tamen applicatio non est eadem, & potuit prud#ter ad vnam materiam fieri, & non ad ali#. Et ideò illa ratio vt generalis non fuit adæquata illius legis, sed illa secundum specialem gradum, & modum periculi in tali regione imminentis. Qu# doctrina potest facilè ad alia exempla applicari, nam in præceptis Ecclesi# possunt multa inueniri similia.

[sect. 22]

At verò quando ratio legis est talis, vt in ea habeant connexionem, tam qu# in lege exprimuntur, quam quæ videntur omissa, tunc rectè ex vi rationis intelliguntur omnia comprehensa, vt pro bat optimè exemplum adductum ex l. *Cum mulier*, & similia. Et ratio est, quia lex præsumitur esse iusta, & prudenter, ac debito modo à legislatore lata, non esset autem talis, nisi esset adæquata rationi suæ. Inde verò fit, quod sæpe indicauimus, hunc modum extensionis legis ex vi rationis semper fieri, aut mediante ampliatione, & extensione verborum in aliqua significatione saltem minus propria, aut ad vitandam absurditatem aliquam, vel iniustitiam legis, vt sufficienter patet ex discursu, & exemplis adductis. Et specialiter declarari potest, quia ex vi rationis non potest fieri extensio comprehensiua, nisi sufficienter per illam indicetur voluntas legislatoris, quia voluntas mente retenta, & non manifestata non obligat; ergo vel manifestatur per verba, quia ratio cogit, vt sic illam interpretemur, vel si omnino desunt verba, quia eadem ratio cogit, vt ea suppleamus, vel alio modo ad talem sensum illa accommodemus. Hoc autem nunquam licere potest, nisi quando id necessarium est ad vitandum aliquod absurdum in lege, cuius optimum exemplum est in dicto §. *Aliud.*

Quapropter non probo regulam da **[sect. 23]** [3036]tam à Panormit. in cap. *Quia in insulis.* de Regular. n. 3. quod legis dispositio ampliari debet, vel restringi ad limites rationis expressæ, etiamsi verba non patiantur, nec sit alia necessitas præter applicationem eiusdem rationis. Vnde infert textum illum, licet expresse loquatur de Monasterijs insularum, quia pro ratione reddit, quod *ibi est dura congregatio,* extendi ad omnem duram religion# vbicumq#ue existentem. Quod profecto mihi incredibile est, quia illo modo infinita esset extensio in legibus facienda, & quia regula illa nulla ratione nititur, vt ostendi, & quia in illo particulari **[643]** exemplo Pontifex non considerauit qu#cumque asperitat# religionis, sed illam, quæ ex tali situ loci nascitur, & illa est propria, & (vt ita dicam) identica ratio legis, durities verò aliunde proueniens alterius est considerationis. Vnde magis est ibi similitudo rationis, quàm identitas, & procedunt omnia dicta in priori

puncto. Nec iura, quæ Panor mit. allegat, illi quicquam fauent, nam fere[3037] omnia in discursu capitis longe aliter explicata sunt, & l. *Pater. §. Fundum.* ff. de Leg. 3. quam etiam adducit, potius probat oppositum, nam quia testator expresse dixit, *Quoad vixerit*, non extenditur dispositio ad successores hæredis, etiam si ratio sumpta nudè id postulare videre[3038]tur, vt Glossa etiam aduertit.

CAPVT IIII.

Expediuntur nonnulla dubia circa extensionem legis ob identitatem rationis, vel alijs modis.

CIrca superiorem doctrinam nonnulla dubia super sunt, quæ breui **[sect. 1]** ter expedienda sunt. Primum est in quibus legibus locum habeat prædicta extensio. Multi enim auctores dicunt, h#c extensionem per identitatem rationis habere locum in lege fauorabili, & maxime si cedat in salutem animæ. Quod tradit Panormit. in cap. *Ex tenore*, Qui Fil, sint legit. & ibi Ioan. Andr. Hostiens. & omnes. Item Felinus. & alij in capite[3039] *Translato*, de Constitu. & in capit. vltimo de Pr#scrip. Bart. Authent. *Sacram#ta puberum.* Cod. Si aduers. vendit. vbi in scholio multi alij referuntur, & alios refert Couar. in 4. 2. p. cap. 6. n. 12. Flami. de Resignat. beneficior. lib. 11. q. 2. n. 17. Potest verò hoc intelligi, vel quando extensio fit ex vi solius rationis propter necessariam connexionem aliorum casuum c# illa, seu propter iniustitiam aliquam, vel absurditatem legis vitandam, vel quando fit non ex necessitate, sed ex congruitate, quia verba facile illam extensionem complectuntur. In priori sensu n# est illud proprium legis fauorabilis, sed amplius extenditur, vt iam dicam. Vnde non est exclusiue id accipiendum, sed tanquam magis certum, & facilius admittendum. Idemque dicendum erit de lege fauorabili anim# c#parata ad alias fauorabiles. In posteriori autem sensu est hoc proprium legis fauorabilis, quia generatim, & quasi per antonomasiam conuenit ei, quæ anim# fauorem continet. Est autem intelligendum de extensione intra aliquam proprietatem verborum, vt iam declaratum est.

Vnde infero, eo modo, quo lex reci **[sect. 2]** [3040]pit extensionem compreh#siuam ex sola identitate rationis, non solum habere locum in lege fauorabili, aut non p#nali, sed etiam in pœnali. Ita docent plu res ex citatis auctoribus, præsertim Syluest. & Angel. cum Imol. & Gemin. in dicto cap. 1. de Tempor. ordi. in 6. & in dicto cap. *Si post quam.* Panormit. frequ#ter, cap. vlt. de Rescrip. num. 10. & 11. & in cap. *Nihil*, de Elect. num. 9. vbi etiam de correctorijs loquitur, & in Clement. 1. de Rescrip. n. 2. & in Clem. 1. de Elect. n. 8. quibus locis varia in vtramque par tem adducit, ipse autem non solum est constans in illa sententia, sed etiam valde illam extendit. Idem tenet alios refe[3041]rens Rochus Curt. de Consuet. Sect. 4. num. 23. Item Nauarr. in cap. *Pœnæ*, de Pœnit. d. 1. vbi pluribus modis hoc extendit. Item Couarr. in cap. *Alma.* 2. p. §. 4. num. 7. Anton. Gom. 1. Variar. cap. 5. num. 1. & cap. 11. num. 12. Gutier. lib. 1. Canonicar. quæstion. cap. 10. nu. 13. Debet autem hoc intelligi, non de ext#sione solius pœnæ, h#c

enim nunquam fieri potest, vt dixi, nec in illa potest in[3042]ueniri identitas rationis, cum magis p#deat ex voluntate quoad determinationem, seu qualitatem pœn#. Nec etiam debet intelligi de extensione quoad solam obligationem præcepti (vt aliqui ex dictis auctoribus sentire videntur) quia si obligatio extenditur, consequenter extendetur pœna, quia absolutè ponitur contra legis transgressores, & quia est accessorium, quod sequitur suum principile, nisi ipsa lege expresse restringatur ad certum peccandi modum. Tunc enim ex defectu illius poterit non incurri pœna, vt in materia de Censuris sæpe dictum est. Et ideo c# proportione intelligitur assertio de tota lege etiam p#nali. Præterea debet intelligi quando talis comprehensio ex vi rationis necessaria est vt verè, & integre impleatur ratio legis, vel vt sit iusta, & rationabilis, vt explicatum est, tunc enim est euidens necessitas, quia **[644]** non minus efficax, & iusta, ac rationabilis debet esse lex pœnalis, quàm quælibet alia.

Et hinc facile soluuntur contraria, **[sect. 3]** [3043] quæ obijci possunt ex illis regulis, quod pœnæ sunt restringendæ, & leniend#, & benigne interpretandæ. Hæc enim omnia de extensiua interpretatione intelligi possunt, vt Gemin. Imol. Syluest. & alij volunt. Sed non placet expositio,[3044] quia etiam in non pœnalibus illa interpretatio locum non habet, saltem quoad propriam legis obligation#, de qua nos præcipue tractamus. Dico ergo, exten[3045]sionem comprehensiuam duplicem distingui, vnam necessitatis, aliam c#grui tatis, sicut enim præsumptio duplex distinguitur à iuristis, vna necessaria, alia probabilis, seu vol#tatis; ita etiam extensio comprehensiua ex vi rationis du plex esse potest, vna omnino necessaria ad iustitiam, vel rectitudinem, & in gratiam obseruantium leges, alia non necessaria, seu vol#taria, quia licet in vno sensu possit lex multa comprehendere iuste, & sine inconueniente, alia minor comprehensio sufficit ad iustitiam legis & proprietatem verborum cum ratio[3046]ne etiam legis seruandam. Dico ergo, generales illas regulas de non ampliandis legibus pœnalibus, intelligi de inter pretatione (vt ita dicam) voluntaria, id est, sine qua potest conseruari prud#s dispositio, & iustitia legis, quia infra h#c latitudinem benignè semper est interpretanda lex pœnalis. Quando verò extensio est necessaria ad iustitiàm legis,[3047] secus est, & ita intelligenda est Gloss. in Clement. 2. de Aetat. & qualit. verb. *In his*, ideoque merito dicunt multi ex dictis auctoribus, hanc c#prehensiu# non esse propriam extensionem, sed adæqua tam legis interpretationem, quæ in pœnalibus etiam seruanda est. Propter quod etiam supra dicebamus, per se loquendo debere pœnalem legem ampliari ad omnia comprehensa sub aliqua propria significatione verborum, licet amplectenda sit minus ampla, dummodo propria sit.

Atque ex prædicto fundam#to sequi **[sect. 4]** [3048]tur, idem esse dicendum etiam in lege correctoria, vt apertè dicunt Panormit. Rochus, & alij suprà allegati, & Tiraquel. cum multis dicto §. *Libertis*, nu. 45. & sumitur ex Gloss. in Clem. 1. de Elect.[3049] verb. *Eligatur. I*mò idem sequitur, etiam si simul pœnalis, siue odiosa, & correcto ria sit, vt ex eisdem sumitur, & ex alijs, quos refert Matienz. lib. 5. Recopil. tit. 11. l. 19. Gloss. 2. n. 5. Gutier. de Iuram. 3. p. cap. 2. nu. 8. Et de lege exorbitante ge neraliter idem tradit Bart. in l. *Si const#te.* ff. Solut. matrim. n. 44. Iaso nu. 73. Menoch. lib. 4. præsump. 89. nu. 37. Tiraq. in dicta l. *Si vnquam. §. Libertis*, nu. 44. & 61. Denique in quacumque lege, quant#uis grauis cogitetur, dummodo æquitatem legis retineat, ratio facta procedit, rectè applicata, & explicata rationis id#titate, eritque semper multò facilior ex tensio, si

verba in aliqua significatione, licèt latissima, possint casum compre[3050]hendere, vt per varia exempla exponit Rochus dicta sect. 4. n. 12.

Quidam autem hoc limitare videntur, **[sect. 5]** [3051] dum dicunt, hanc extensionem in p#nalibus, correctorijs, & exorbitantibus, habere locum, quando alioqui sunt fauorabiles, vt dicit Tiraq. suprà dicto nu. 61. vel quando sunt propter vtilitatem animæ, vt ait Felin. in cap. *Translato.* nu. 13. de Constitut. vel in fauorem Ecclesiæ, vt dixit Glossa in cap. *Sciant cuncti,* de Elect.[3052] in 6. vel in fauorem boni publici, vt ait idem Felin. infra nu. 14. & Nauarr. in dicto cap. *Pœnæ,* & sentiunt alij, quos refert, Rochus dicta sect. 4. n. 20. Hæc vero & similia vel dicta sunt de extensione non necessaria, vel non exclusiuè, seu restrictiuè intelligenda sunt, sed quasi per antonomasiam, & ob maiorem certitudinem, sicut in simili, paulo ante explicaui. Nam si extensio est comprehensiua, & necessaria ad iustitiam, & plenam obseruantiam legis iuxta vim rationis eius, tunc generaliter seru#da est regula in quacumque lege quomodoc#que exorbitante, dummodo vera lex sit: si vera ratio non cogat similiter ad talem extensionem, tantamque comprehensio nem, tunc licet in alijs pœnalibus vit#da sit ext#sio, in his priuilegiatis (vt ita dicam) admitti potest, & interdum debet, quia (vt supra dixi) licet lex pœnalis sit, vel odiosa ex vno capite, potest ex alio tantum continere fauorem, tantique mom#ti, vt in ea seruanda sint principia legis fauorabilis, potius quàm odiosæ. Et iuxta hæc possunt non difficile varia **[645]** dicta Doctorum conciliari, qu# in specie verborum non solum diuersa, sed eti# contraria s#pe videbuntur, non tamen sunt, quia de diuersa extensione, & de di uersa rationis vnitate, seu similitudine, aut identitate loquuntur, licet hæc omnia pauci distinguant.

Quærunt verò dicti auctores, an hæc **[sect. 6]** intelligenda sint tantum de ratione expressa in lege, vel etiam de non expressa, sed ab interpretibus excogitata. Sæpe enim auctores videntur doctrinam datam restringere ad rationem in lege ex[3053]pressam. Ita Panormit. in cap. 1. de Iurament. calum. nu. 8. & in cap. *Nihil,* de Ele ctio. n. 9. & idem sentit. Bart. in dicta Authent. *Quas actiones,* & alij ibi præsertim vbi extensio fit in materia non fauorabi li, vt pœnali, vel correctoria. Et ad hoc[3054] induci potest lex. *Præter, §. Iulius.* ff. de Legat. 3. ibi, *Cum hoc nudum præceptum eßet.* & indicat ibi Glossa. Nihilominus contrarium docent multi, videlicet, sufficere rationem subintellectam, licet expressa non sit, d#modo satis certò constet, illam, & non aliam potuisse esse rationem le[3055]gis. Ita sentit Barth. in l. *Item quæritur,* §. *Qui impleto.* ff. Locati. nu. 10. & Bald. in l. *Maximum,* C. de Lib. præter. n. 4. & Cyn. in l. *Non dubium.* C. de Legib. & Panormit.[3056] in Clement. 1. de Rescriptis, cum Glossa ibi, idem in cap. Fin. de Rescri. Felin. in cap. *Translato,* de Constitut. vltimo notab. Angel. verb. *Lex.* num. 8. Syluest. q. 18. Anton. Gom. Variar. cap. 11. n. 12. Fundamentum est, quia potest sufficienter constare de ratione legis, etiam si scripta non sit, ergo idem operabitur. Probatur consequentia, quia non habet dictum effectum; quia scripta est, sed quia in se talis est. Nihilominus tamen quia quando est scripta, pars est legis, & de illa certissimè constat, & per contextum constare etiam potest, quomodo determinet alia verba legis, ideo regulariter vix habet locum cum obligatione hæc extensio ex vi rationis, nisi scripta sit. Quando verò non est scripta, iuxta legis qualitatem, & materiam poterit extensio fieri cum maiori, vel minori certitudine pr#sumptionis, & interdum poterit esse tam euidens, vel communiter recepta, vt ad obligationem legis sufficiat.

Vlterius inquiri potest, an præter di **[sect. 7]** ctos modos extensionis legis, alij dari[3057] possint: solent enim recenseri alij peculiares modi extendendi leges, etiam p#nales, & onerosas, qui attinguntur à Nauarr. in dicto cap. *Pœnæ,* ex Franc. & Dominic. in cap. 1. de Tempor. ordin. Sed si rectè spectentur, omnes ad superiores reduc#tur, & iuxta illos intelligi debent, vt veri sint. Quod breuiter declaro, attingendo præcipuos. Vnus est, vt fiat ex tensio legis ad correlatiua ex Glossa, Barth. & Bald. quos ibi citat Nauarr. supra, & idem dicit in sum. cap. 22. num. 72. & Rochus dicta sect. 4. nu. 13. & 16. & Ripa in l. *Ait prætor.* §. *Si iudex.* ff. de Re iudic. vbi alij. Intelligendum autem hoc est in primis de correlatiuis, vt talia sunt vt maritus, & vxor, pater, & filius, m#sura & m#surat#, vt se respiciunt, nam si materialiter spectentur, non habent connexionem. Deinde necessarium est, vt ead# ratio in eis vigeat, ita vt non possit in vno procedere, nisi attingat aliud, vel certe, vt ratio iustitiæ postulet, vt dispositum de vno habeat locum in alio: alioqui relatio parum refert ad extension#. Exempla varia in dictis auctoribus videri possunt.

Alius modus extensionis est per radi **[sect. 8]** [3058] cationem plurium casuum in eodem prin cipio, seu radice, nam vna etiam lege prohibentur, iuxta illud Iustiniani Imperatoris in l. vlt. C. de Nuptijs, *Cum ex vna radice vitium nascitur, consequens est, vt ead# lege tollatur.* Qui modus etiam debet intelligi, quando ratio, & radix prohibitionis vna, & eadem est in vtroque casu, vt exposuit Glossa in cap. *Fraternitatis,* de Testib. verb. *Nouis.* Item explic#dus est de id#titate rationis eo modo, quo ill# declarauimus. Erit autem res euidentior, si radix ipsa sit materia legis, nam si lex excludat radicem, quidquid ex ea oritur, videtur exclusum, vt dixit Bald. in dicta l. *Maximum.* C. de lib. præter. nu. 4. Similis modus extensionis est inter ea,[3059] qu# se consequuntur, seu connexa sunt, qui modus posuit Anton. de Butr. in c. vlt. de consuet. limitat. 4. & latè Rochus ibi sect. 4. nu. 16. & attingit Nauar. dicto cap. *Pœnæ.* nu. 11. & 12. ex Glossis, quas allegat. Et varia exempla adducunt, quæ maiori indigebant examine, sed non possumus ad singula descendere. Existimo igitur, secundum eadem principia posita **[646]** esse de extensione iudicandum, scilicet, vt connexio tanta sit, vt non possit, v. g. vn# prudenter, vel iustè prohiberi, quin prohibeatur aliud, sicut de correlatiuis dictum est. Contingere etiam poterit, vt vnum sub alio contineatur, tanquam imperfectum sub perfecto eiusdem rationis, vt affinitas sub consanguinitate, vel tanquam pars sub toto, vel c#mutatio sub dispensatione, & tunc procedit regula à minori, non è contrario, & sic intelligit Panormit. in cap. *Dilecti filij,* de[3060] Arbit. num. 4. & 5. & colligitur ex illo textu. Item potest fieri, vt ratione connexionis vnum comprehendi censeatur sub alio secundum communem vsum, & tunc non fiet extensio ex vi solius rationis, sed etiam propter significationem verborum, in qua plurimum valet com[3061]munis vsus, vt latè Felin. in Proœm. Decret. nu. 3. & sequentib.

Alius præterea modus ext#sionis est **[sect. 9]** per æquiparationem casuum per aliam legem prius factam, nam tunc disposit#[3062] in vno per aliam legem consequenter censetur dispositum in alia, iuxta Glossam, & Doctores in l. *Siquis seruo.* Cod. de Furtis, & Bart. & alios in l. *Vt tantum,* ff. de Seru. corr. & notat Abb. alia referens in cap. *De multa,* de Præben. nu. 18. Roch. dicta sect. 4. nu. 14. Ias. in l. *Transigere.* C. de Transact. Nauarr. dicto cap. *Pœnæ,* nu. 14. & idem fere. num. 15. Hic verò[3063] modus extensionis si in sola ratione legis fundetur, iuxta prædicta moderandus est; si autem fundatur in dispositione alterius legis, tunc ponderanda sunt verba legis facientis æquiparationem, &

in eo seruanda est regula, in quo facta est æquiparatio, & non vltra, vt attingit Syluest. verb. *Pœnæ*, q. 4. & ibi Angel. & latius Crottus in l. *Si constante.* 2. Lect. ff.[3064] Solut. matrim. & Bernard. Diaz regul. 429. Et tunc propriè non fit extensio in eadem lege, sed vna extendit effectum alterius, & ideo solet hæc extensio vocari à iuristis passiua, & non actiua, vt videre licet in Bart. supra, & Rocho. n. 9.

Alius item modus addi potest, quan **[sect. 10]** do lex loquitur in determinato casu gratia exempli, nam tunc extendenda est ad casus similes. Quem modum ponunt[3065] Syluest. verb. *Lex*, q. 20. verb. *Quarto*, & Angel. ibi nu. 7. Sed hic etiam modus locum habet iuxta distinctionem datam de identitate, vel similitudine rationis, nam sola similitudo, nisi sit etiam in id#titatespecifica, non sufficit, cum hac vero id#titate fufficit, vt patet ex multis decisionibus canonum: & in legibus, quæ ferri possunt per sententiam Principis in particulari casu, vt suprà dictum est, & nihilominus intelliguntur esse generales leges. Identitas autem illa optime[3066] explicatur per motiuum, & rationem virtutis, sub qua talis actus prohibetur, vel pr#cipitur, nam si fuerit lex lata in tali casu intuitu religionis obseruand#, vel sacrilegij vitandi, vbi in simili casu eadem specifica ratio religionis, vel sacrilegij interuenerit, lex extendetur, & id# est de ratione iustitiæ. Et hoc declaratur benè ex l. 1. ff. vti possi. iuncto §. *Nam interdictum prætoris loquens*, depossessione do mus, extenditur ad possidentem agrum, vel quancumque rem similem, quia nimirum eadem est ratio iustiti# in illis omnibus, cuius intuitu interdictum latum est. Et ita ex materia, vel ex ratione legis, vel ex alia lege, vel ex naturali ratio ne, non erit difficile intelligere, quando lex loquatur in particulari casu gratia exempli, vel per aliam occasionem. Et[3067] sic etiam procedit alia frequ#s regula, quod lex loquens in speciali casu, quia frequentius accidit, extenditur etiam ad similes, licèt rariores sint, d#modo eiusd# rationis sint in ratione virtutis, aut vitij, ad quam respèxit lex. Quod notauit Glossa in 1. C. de his, qui ad Eccles. verb. *Iudæi*, & in l. vnic. C. de Rapt. virg. verb. *Sponsam.* Idem Rebuff. in tract. Nominat. q. 5. nu. 25. Vgol. de Excommun. tab. 2. cap. 23. §. 6. nu. 6. Et eadem regula vsus sunt in 5. tom. disp. 15. sect. 4. circa finem. explic#do cap. *Quoniam multos.* 11. q. 3. Omnia vero fundantur in identitate rationis, quæ attentè, & secundum omnes circunstantias positas spect#da est, vt explicaui.

Vltimo inquiri potest, an huiusmodi **[sect. 11]** [3068] extensio locum habeat non solum in casibus, seu actionibus, sed etiam in perso sonis, locis, ac temporibus, &c. Ad quod potest generaliter responderi affirman do, si ratio, aut verba legis, seruata proportione talem extension#, vel ampliationem requirant. Addo tamen propriè & immediate hanc extension# fieri ad casus, seu actiones, quia illæ sunt proxi-**[647]**ma materia legum, & ideo de his pr#sertim loquuti sumus, consequenter verò etiam fieri ad pœnas, quatenus fieri potest ad maleficia, seu delicta. Addo eti# proprissimè fieri ad personas, tum quia etiam lex loquitur ad personas, & illas obligat, tum etiam quia actiones per respectum ad personam variari possunt. Et ideo etiam de hac ampliatione legis fre quentissime loquuntur auctores, & varia eius exempla videri possunt in Rocho supra dicta sect. 4. nu. 12. Tiraquel.[3069] in dicto §. *Libertis*, n. 28. & sequ#tib. Anto. Gabr. lib. 6. tit. de Verbor. significat. fere per totum.

Ad loca vero potest quidem fieri ex **[sect. 12]** tensio intra latam vocis significationem, quando saltem sub illa potest nomen loci in lege positam extendi ad alia loca vel quia nomen est ambiguum, & ex frequentiori vsu, vel ex materia, aut ratione legis determinatur,

vel quia per con nexionem vnus locus sub alio continetur, vt suburbia nomine populi, velpopu li subiecti sub nomine ciuitatis, iuxta l. *Qui ex vico.* ff. Ad municip. & qu# in simul docent Barth. in l. 2. C. Quæ sit long. c#[3070]suet. q. 36. Roch. dicta sect. 4. n. 17. Seclusis autem omnino verbis, aut nunquam, aut rarissimè potest fieri talis extensio. Et ratio in generali reddi potest, quia si locus sit extra territorium legislatoris, clarum est, non posse ad illum fieri ext#sionem legis, quoad obligationem eius, iuxta regulam cap. 2. de Constitut. in 6. Sed ad summum per imitationem poterit ad vnum locum applicari lex alterius per modum exempli, vel authoritatis. Si autem extensio fiat ad alium locum contentum in territorio, non verò com prehensum vllo modo sub loco, pro quo legislator expresse voluit legem ferre, non poterit esse extensio comprehensiua, cum intentio legislatoris satis limitetur per definiti loci expressionem, vt supra attigi cap. 1. de Tempor. ordin. in 6. nam ratio ibi adducta videtur generaliter procedere, moraliter loqu#do.

At vero extensio legis ad tempus fi **[sect. 13]** eri non potest, nisi ad præteritum, vel futurum, nam de præsenti semper lex loquitur, vt constat, & non sunt plures temporis differenti#. De extensione autem ad pr#teritum dictum est lib. 3. cap. 14. tractando, quomodo lex feratur circa præterita, declarando, non disponendo, & ideò talis ext#sio recte fit per vim rationis in lege expressæ, quando ex illa colligi potest, legem esse declaratiuam, & non tantum constitutiuam: idemque erit, quoties ex quolibet alio verbo, vel ex materia id constare potuerit, nec ali ter fit illa extensio. Respectu autem futuri temporis non est vera extensio, n# hæc est propria legis natura, vt ad futura feratur, iuxta l. *Leges, & constitutiones.* C. de Legib. & ideo potius regula erit, legem de se comprehendere futurum tempus, nisi restringatur, quia lex semper loquitur, & ideo licet de præsenti loqua tur, semper in quolibet futuro tempore, quando est præsens, idem disponit. Addit vero Panormit. in cap. 2. de Consti[3071]tut. nu. 2. quòd si lex remittat delictum, tunc non extenditur ad futura, ne det materiam delinquendi. Plus verò dicitur. in l. *Cum lux.* ff. de Legib. videlicet, *C# lex in præteritum quid indulget, in futurum vetare,* vtique ex mente legis, & ita ibi fit qu#dam extensio ad futura, quia indulgendo pr#terita, supponit, illa esse mala, vel prohibita, quam prohibitionem n# reuocat indulgendo præterita, sed potius tacitè confirmat.

CAPVT V.

Quando, & quomodo poßit lex per interpretationem restringi.

MAteria huius capitis eadem fere **[sect. 1]** est, qu# pr#cedenti, nam cum restrictio opponatur ext#sioni, e#dem fere doctrinam cum proportione admittit, sic enim oppositorum eadem solet esse ratio, nam quot modis vnum dicitur, tot dicitur reliquum. Quia vero materia solet esse obscura, & per plexa, ideò aliqua in particulari dicere, necessarium visum est. Restrictio ergo, sicut extensio, accipi solet, vel per compa[3072]rationem ad verba iuxta varias eorum significationes supra positas, scilicet, aut propriam naturalem, aut propriam ciuilem, aut impropriam, vel per c#parationem ad rationem legis

per c#parationem autem ad mentem non potest dari restrictio, nimirum, quæ aliquid eximat ab obligatione legis, quod fuerit c# prehensum sub mente legislatoris, id **[648]** enim repugnantiam inuoluit, stando in vi interpretationis, nisi intercedat dispensatio, quæ superiorem potestatem requirit, vt infra dicetur. Nam mens legislatoris, seu voluntas est ipsa lex, seu vnde habet lex vim obligandi; ergo impossibile est per interpretationem aliquid eximere à lege, quod non exima[3073]tur à mente legislatoris. Igitur omnis restrictio legis eò t#dit, vt mentem ipsam legislatoris ad pauciora coarctet, qu# verba, vel ratio legis præ se ferre videantur. Ad maiorem autem claritatem distinguere possumus, aliud esse non extendere legem, aliud restringere illam, nam inter extensionem, & restriction# potest medium intelligi, per adæquationem ad verba secundum eorum propriètatem, & rationem. Hæc autem non potest habere locum, vbi & verba legis n# possunt, nisi vnam propriam significationem habere, naturalem, vel ciuilem, n# si vtramque habeant, eo ipso, quod secundum alteram tantum intelliguntur, est restrictio, & si ad vtramque amplientur; est extensio, & ideò rara est hæc adæquata interpretatio sine restrictione, vel ampliatione, ideoque nihil de illa specialiter dicere oportet, quia in capitibus pr#cedentibus, explicando quomodo liceat extendere leges, simul declarauimus, intraquos terminos contineri debeat quælibet extensio, & consequen ter declaraui, quæ extensio, seu ampliatio non liceat.

Atq; hinc etiam facile explicari po **[sect. 2]** [3074]test quando restrictio legis non liceat. Dum enim restrictio extensioni contraria sit, quoties ampliatio legis secund# regulas datas necessario faci# da fuerit tunc non licebit restringere legem, vtiq#; secundum idem, nam si ampliatio fiat in vno, & restrictio in alio non erunt c#tra ria, & sic non repugnabit simul fieri circa eandem legem diuersis respectibus. Atque eadem ratione quoties non licet extendere legem vltra verborum proprietatem, tunc licita est, imò, & necessaria restrictio, quando verba alia significata minus propria habere possunt, quia tunc non extensio legis est illius restrictio. Nunc ergo pauca addenda supersunt in particulari ad maiorem de claration#, quamuis magna ex parte per #portion# ad ext#sion# accipienda sint#.

Dico ergo primo. Restrictio legis fie **[sect. 3]** [3075]ri potest, ac debet ad vitandam iniustitiam, seu iniquitatem, vel aliam absurditatem in ipsa lege. Ita docent omnes, & est clarum ex eadem ratione facta in simili de extensione, quia ita debet lex intelligi, vt sit iusta, & honesta, & pr#sumi debet ex mente facta, quæ nullam ab surditatem complectatur; ergo quant# fieri possit, ita restringenda est ad vit#da similia incommoda, quando ad eum finem restrictio necessaria fuerit. Quod optime probat ratio textus in cap. *Suggestum*, de Appellat. ibi, *Quia decretalem epistolam, qua tales muniri, videntur, non ad deprimendam cuiusque iustitiam, sed ad remouen*[3076]*dum grauamen, nos fecisse cognoscas.* Vbi Panormit. nu. 2. aduertit, legem posse restringi secundum rationem naturalem, eti# si non sit in lege expressa. Et idem repetit in cap. *Proposuit*, eodem num. 4. Vnde recte dixit Glossa in Authent. *Vt sine pro hibitione, &c.* verb. *Ex istimamus, ineptum esse,*[3077] *dicere, non fallere regulam, vbi æquitas idsuadet.* Est autem hoc intelligendum de ratione naturali ostendente iniustitiam, vel absurditatem in lege, si absquerestrictione intelligatur, nam si solum ostendat esse æquam, vel rationi conson# restrictionem, posse tamen sine illa legem esse iustam, & rationalem, talis ratio non erit sufficiens ad restringendam legem contra proprietatem verborum eius, ex alio principio in superioribus declarato, quod legis obligatio cessat in particulari, licet ratio eius negatiue deficiat, si non deficit contrariè, nam eadem est ratio in præsenti. Dico autem hoc intelligi

de restrictione contra proprietatem verborum, nam si in aliquo sensu proprio lex possit talem restrictionem admittere, tunc ratio osten dens in restrictione æquitatem, licèt n# ostendat pr#cisam necessitatem, poterit sufficere ad restrictionem faciendam, si alioqui materia iuuet, & restrictio cedat in fauorem, & maiorem benegnitatem iuxta l. *Semper.* ff. de Regul. iur.

Atque ex hoc principio infertur, dis **[sect. 4]** positionem lègis indistincte loquentis, ita esse restringendam, vt non cedat in præiudicium innocentis, nam inferre innocenti nocumentum, àlienum esse præsumitur ab intentione legislatoris, quia iniustitiam inuoluit, vt rectè pro-**[649]**batur ex l. 2. C. de Noualib. & fauet cap. *Super eo*, de Offic. deleg. vbi, *Non tamen est nostræ intentionis diœcesano præiudicium generare,* Vbi sermo quidem est de delegatione & Glossa ibi illud extendit ad omnia rescripta, tamen eadem ratio est in legibus, quia hæc restrictio in naturali iustitia fundata est. Et ita docet Alb. in c. *Cau*[3078]*sam, quæ*, de Rescrip. Et idem solet dici de consuetudine, qu# legi æquiparatur, Felin. in cap. *Auditis*, de Præscrip. verb.[3079] *Quinta declaratio,* & Innoc. in cap. *Dilecto*, Offic. Arch. num. 7.

Dico secundo. Quando ratio legis n# **[sect. 5]** [3080] est adæquata verbis legis, restringenda est ad terminos suæ rationis, & non est secundum totam verborum generalitatem intelligenda. H#c assertio satis c#munis est, vt constat ex allegatis in cap. 2. & 3. nam quoad hoc idem cum proportione sentiunt de extensione, & restrictione, & specialiter docet Abb. in cap. *Quia in insulis*, de regular. & in cap. *Post translationem,* de Renunc. & in cap. *Suggestum*, de appellat. & ibi Deci. notab. 1. & 2. Anton. de Butr. in cap. *Post translationem,* de Renun[3081]ciat. nu. 34. & latissimè Tiraq. referens multos, in tract. *Cessante causa.* 1. p. nu. 144. vbi multa repetit ex his, quæ etiam habet in dicta l. *Si vnquam, §. Libertis.* H#c autem regula necessario intelligi debet de ratione expressa, & scripta in lege, quia vbi lex non exprimit rationem, nemo potest prudenter talem rationem legis excogitare, quæ non sit adæquata dispositioni legis, & ita nunquam potest lex restringi ex ratione tantum cogitata, vel præsumpta, quantunc#q; verisimilis appareat. Quia licet forte Doctores aliam adæquatam rationem legis non inueniant, fortasse legislator illam habuit, satisq#; est, quòd per vèrba legis significauit, se ita generaliter voluisse, & quod nullum signum restrictionis ostenderit, Quia *quod Principi placuit, legis habet vigorem,* lege 1. ff. de constitut. Principis, & fieri eti# potest, vt lex illa sit ex his, quarum ratio non potest inueniri, vt dicitur in lege *Non omnium,* ff. de Legibus. Nisi fortasse lex inueniretur iniusta, si vltra talem rationem, etiam cogitatam, obligaret, nam tunc incidemus in casum præcedentis assertionis. Hæc ergo assertio de ratione expressa in lege necessariò intelligenda est, & sic fundari potest, tum quia licèt verba legis generalia sint, per adiunctam rationem limit# tur, *in ciuile autem est, nisi tota lege perspecta, vna aliqua particula, eius proposita iudicare, vel respondere,* vt dicitur in l. 24. ff. de Legib. ergo non est iudic#d# de tali lege, eiusve obligatione ex solis verbis pr#ceptiuis secundum se spectatis, sed ex illis vt limitatis per rationem, quæ est veluti anima eius, vt in superioribus dictum est. Et confirmatur, quia voluntas Principis rationabilis est, voluntas autem non vult rationabiliter, nisi quæ sub ratione c#preh#d#tur, præsertim quando illam habet & proponit pro expresso motiuo, & fine ad#quato. Tand# confirmatur, quia limitata causa limitatum parit effectum, sed ratio est sola causa volendi; ergo voluntas limitatur iuxta limites rationis, etiam si verba plus sonare videantur.

H#c verò assertio difficultate non ca **[sect. 6]** [3082]ret, qu# in primis sumitur ex Glossa in l. *Non omnium.* ff. de Legib, in fine, dicente, interdum legem obligare vbi non habet loc# eius ratio. Allegat l. 1. ff. de Popular. §. *Secundo loco,* verb. *Sexus.* Sed illa lex par# cogit, nam ibi proponitur occasio legis particularis, ratio autem vniuersalis est. Magis, ergo vrget lex. *Prospexit,* ff. Qui, & à quibus, in qua expresse dici videtur, si verba legis vniuersalia sunt, illis standum esse, etiamsi in aliquibus ratio legis non ita procedere videatur. Vt si lex prohibet mulieri de adulterio accusatæ alienare seruos, ne quæstioni sub duc#tur, dicitur c#prehendere omnes, etiamsi sint extra ministerium domus in agro, vel alibi, imò & postea c#paratos, quia licèt ratio legis non videatur illos c#prehendere, verba id faciunt. *Quod* (inquit) *perqu# durum est, sed ita scriptum est.* Ratio autem reddi potest, quia ratiolegis non est lex, imò nec proxima virtus legis, sed h#c est voluntas legilatoris, hæc autem non est s#per ad#quata rationi, nam sæpe genera lior est voluntas, nec propterea erit irrationabilis, aut imprud#s, quia ad maior# securitat#, aut cautel#potest vol#tas vltra rationem extendi. Et c#firmat#, quia supra dictum est, interdum posse voluntat# esse magis restrictam, quàm sit ratio, & ideò non semper extendi legem ad omnia, ad qu# ext#ditur ratio; ergo pari ratione è contrario potest voluntas esse generalior, quam ratio; ergo non est lex restrin-**[650]**genda ex ratione, quia lex pro ratione indicat legislatoris voluntatem, C#firmatur t#dem, quia aliàs cessante ratione legis in particulari, cessaret obligatio legis, hoc autem non ita est, vt infra dicam; ergo.

Resp#deo breuiter, assertion# esse in **[sect. 7]** [3083]telligendam de ratione legis adæquata, & intrinseca, & (vt ita dicam) c#stitutiua proximi obiecti eius, & hoc probare obiectiones proximè factas, & ita intellecta assertione illas solui. Itaque sicut diximus, non quanc#q; identitat# rationis sufficere ad extension# legis, sed oportere, vt ratio sit ad#quata, & ita intrinse ca, vt in illa connexion# habeant omnia c#prehensa sub lege, quia per illam aliquo modo c#stitu#tur sub tali obiecto: ita cum proportione de restrictione censemus. Quia si ratio non sit adæquata, licèt sit minus vniuersalis, quam verba, ex alia ratione, vel aliquid rationi adiung# do, potest c#prehendere sub lege #nia, quæ absolutè significat. Deinde etiam necessarium est, vt ratio sit quasi c#stitutiua obiecti legis quia alias non potest c#seri ad#quata, vt licet Ecclesia pr#cipiat ieiuni# propter c#primenda vitia, non est illa ratio ad#quata, vnde licèt illa de ficiat, ratio legis ad#quata potest subsistere, qu# est honestas temperantiæ in tali actu, seu materia. Quod si materia legis non sit propter se intenta, sed tantum propter aliud, tunc oportebit, vt ratio c#ti neat proximum, & adæquatum finem legis, quia tunc censebitur tanquam intrinsecus. Vt in dicta l. *Prospexit,* ratio illis verbis cont#ta, *Ne mancipia quæstioni subducantur,* non fuit intrinseca, & constitutiua obiecti legis, nam materia eius absolutè fuit seruor# alienatio, seu distractio, qu# ma teria in se non habebat rationem intrinse c#, ob quam prohiberetur, fuit ergo illa ratio finis extrinsecus prohibitionis, qui licèt fuerit pr#cipuus, & ideò exprimat#, potuit non esse ad#quatus: nam potuit absoluta prohibitio, fieri ad tollendas occasiones fraudum, & deceptionum, & ad c#prehendendos casus #nes moraliter c#tingentes. Vnde si velimus illam ration# interpretari, vt sit ad#quata legi vniuersaliter loquenti, sumenda erit non t#t# secundum actum, sed etiam secundum pr#sumption#, & secundum potentiam, vel moral# contingentiam. Quanuis enim mancipia, quæ sunt in agro, vel postea em#tur, ordinariè non possint esse testes in tali crimine, nihilominus, fit absoluta prohibitio, ne illo colore subducantur, qui possunt esse testes, fing#do, fuisse in agro, vel absentes, vel postea emptos, n# qui ordinariè in agro habitant, potuer#t inueniri in domo pr#sentes tempore

delicti, & sic potest ratio ad omnes extendi. Quod cum proportione applicari potest ad alias leges, vt non facile absoluta earum verba ex ratione limitentur, hoc enim seruandum esse, optime ex illa lege, *Prospexit,* probatur.

Hoc etiam suadet ratio in obiectione **[sect. 8]** facta, nam si ratio legis contineat intrinse. cum motiuum virtutis, vel vitij, cuius intuitu act# præcipitur, aut prohibetur, sine dubio lex non c#prehendet casum, in quo talis ratio inu#ta non fuerit, quia est ad#quata, constituit eni# materiam legis & lex non loquit# extra propriam materiam, & ita illa ratio dici potest virtus legis, non per modum principij effici#tis, aut formæ intrinsec#, sed per mod#proprij obiecti, & materiæ, quæ in suo genere est causa legis, & necessaria ad ill#. Si vero ratio legis contineat finem extrinsecum, sic, vel n# erit ad#quata ratio, & sic non procedet contra regulam, vel certè si accipiatur se cund# omnem habitudin#, quam participare potest in ordine ad maiorem cautelam, securitat#, vel vtilitatem legis, sic non potuer#t extendi verba legis vltra rationes in tota hac latitudine sumptas, quia iam voluntas legis omni ratione care ret, quod pr#sumi non potest. Et ita eti# patet facile responsio ad primam confirmation#, concedo enim seruari aliquo modo c#mutatam proportion# inter ext#sion#, & restriction# per rationem legis, vt satis declaratum est. Tamen in hoc est aliqua diuersitas, quod voluntas potest etiam prudenter non velle omnia, in quibus eadem ratio militat, quia non semper expedit, quando aliàs non sunt necessario connexa, non potest autem voluntas aliquid prudenter velle sine aliqua ratione, & ideò vbi constiterit rationem legis esse adæquatam, non est verisimile, extra illam extendi mentem legislatoris.

Ad vltimam confirmation#. Panorm. in **[sect. 9]** [3084] d. cap. *Quia in insulis,* sentit etiam esse leg# restringendam pro omnibus casibus, **[651]** in quibus cessat ratio legis, prout in lege exprimitur, vt in illo textu, quia pro ratione redditur. *Quia in insulis dura est congregatio monachorum,* ait decisionem eius non habere locum in insulis, in quibus non fuerit dura c#gregatio monachorum. Sed quidquid sit de illo textu particulari (cuius decisio, vt credo, magis p#det ex significato illius vocis, *Insulæ,* quale sit) generaliter loquendo, non potest, admitti doctrina, nisi intelligatur de cessatione rationis contraria, & quæ tollat obiectum legis, vt infra dicetur. Respondeo igitur, negando sequelam intellectam de cessatione rationis legis merè negatiuè, & in particulari. Et ratio est, quia licèt ratio sic cesset quasi in actu, nihilominus potuit mouere ad prohibendum actum, quia de se erat obnoxius illi rationi, & ita ille actus fuit absolutè comprehensus sub ratione legis etiam si postea in illo cessauerit. Et si recte res c#sideratur, tunc non omnino cessat ratio legis. Quod in dicto cap. magis exponemus.

Dico tertio, legem restringi aliquando **[sect. 10]** [3085] ex subiecta materia, & pr#sèrtim per c# paration# àd aliam leg#. Sub hac assertione breuiter c#prehendo varios modos restringendi leges, qui ab authoritatibus traduntur. Vnus ex subiecta ma teria, quia verba legis iuxta subiectam materiam intelligenda sunt, & ideò eti# secundum illam coarctari possunt. Exem plum sumitur ex l. *Adigere.* ff. de Iur. Patronat. vbi prohibetur patronus, ne libertum iure iurando cogat, ne vxorem ducat: & nihilominus dicitur inferius, qui tale iuramentum exigeret à liberto eunu cho, non peccaturum contra leg#. Nam iuxta materiam subiectam lex loquitur de libertis, qui possint liberos procrear#. Verum est, optime posse restriction# ill# reduci ad rationem legis; quia ferè semper h#c restrictio ex materia est c#iuncta c#ratione, & ideo nihil amplius de illa dicere necesse est.

Aliquando verò fit restrictio legis ge **[sect. 11]** neraliter loqu#tis vt locum non habeat in casu aliquo speciali, propter speciales circunstantias, vel prærogatiuas rerum, aut personarum. Quia iuxta general# regulam iuris, *In generali concessione non veni#t ea, quæ quis non esset in specie verisimiliter conceßurus.* 81. n. 6. & in c. *Si Episcopis*, de P#nit. & remiss. in 6. Eodem enim modo in pr#s# ti dicere possumus, in generali prohibitione, vel præcepto legis non venirè ea, qu# Princeps non esset in specie verisimi liter præcepturus, quia sicut concessio, ita, & lex ex voluntate pendet. Hæc aut# restrictio dupliciter fieri potest, vno mo do ex speciali iure determin#te, vt tales person# non veniant sub generali clausula, vt in c. *Quia periculosum*, de Sent. exc#m. in 6. & tunc est clara ratio, & restrictio, sol#q; verba legis specialis expend#da sunt, & seruanda. Contingere item hoc potest, quia in speciali casu est aliter per le g# statutum, aut priuilegium dispositum, & generalis lex contraria, illis non derogat, iuxta regulam iuris, quòd generi per speciem non derogatur. Et de hoc modo specialiter dicturi sumus tractando de legum correctione, & derogatione.

Deniq#; contingere potest illa restri **[sect. 12]** ctio sine speciali iure solum ex c#iecturata mente legislatoris, verisimiliter applicando regulam illorum canonum non c#prehendi sub generali lege ea, qu# in specie u# esset quis voliturus. Et sic est difficilis restrictio, & inter iurisperitos multum controuersa, vt videre licet in Anton. Gabr. lib. 6. tit. de Legib. cons. 1. vbi refert contrarias opiniones, & ear# auctores. Illa tamen c#munior est, quæ affirmat, etiam hoc modo posse hanc restriction# fieri, quia generalis illa præsumptio, quòd nemo in generali sermone c#preh#dit id, quod in specie esset voliturus, in iure fundata est, & in ratione naturali, quia illa præsumptio fundatur in defectu voluntatis, qu# præsumitur ex incogitantia talium circunstantiarum. Sub hac autem regula fieri potest applicatio ad casum sub lege contentum, arbitrio prudentis de illo iudicando. Neque potest in hoc certior regula constitui, quia sine dubio vsus huius restrictionis in particulari difficilis est. Vnde Socin. in Regul. iuris. 284. ponens regulam, quod lex generaliter loquens, generaliter est intelligenda. 55. limitationes ponit, quæ ad hoc genus restrictionis pertinent, & in eo videri possunt, & in tomo 2. regular. verbo. *Lex.* Hic vero

statim occurrebat dicendum de casu dubio, de quo in capite sequenti tractabimus.

[652] CAPVT VI.

Vtrum interdum ceßet obligatio legis in particu lari, contra verba legis, etiam si per Principem non tollatur.

HActenus explicuimus interpreta **[sect. 1]** tionem legis humanæ, quoad generalem sensum eius, quo obligation# inducit, nunc dicendum est de mu[3086]tationibus, qu# in ea contingunt, propter quas desinit obligare. Duplex autem modus mutationis potest in lege intelligi, vnus veluti ex se, & ab intrinseco ex defectu alicuius caus# conseruantis, vel alicuius conditionis necessariæ ad obligationem eius; alius modus est ab extrinseco

per actionem superioris agentis, facientis in lege mutationem. Nam sicut lex humana voluntate introducta est, ita per similem voluntatem potest mutari. Vnde prior mutatio contingit. qu#do perseuerante eadem Principis vol#tate propter mutationem aliarum rer# lex desinit esse, vel obligare: posterior vè ro è contrario fit, quando stantibus omnibus alijs ad obligation# legis requisitis, per vol#tatem Principis lex mutat#, & prior generaliter dici potest cessatio, posterior verò ablatio legis vocari[3087] potest. Et vtraque mutatio potest duplici ter accidere, scilicet, vel partialiter in aliquo actu, vel occasione, aut tempore, vel persona particulari, perseuerante lege in generali; vel totaliter per ablation# totius legis, & ita quatuor resultant mutationes, scilicet, cessatio legis partialis, quæ dici potest exceptio à lege, vel totalis, & dicetur absolutè, & sim pliciter cessatio, vel ablatio partialis, qu# generaliter comprehenditur nomine dispensationis, & solet etiam dici derogatio, & totalis ablatio, quæ dicitur reuocatio, seu abrogatio legis. De his ergo quatuor mutationum generibus sigillatim dicendum est: & prius de cessatione partiali, deinde de totali, postea vero eodem ordine de vtraque ablatione.

Primum igitur omnium quæremus, **[sect. 2]** an contingat cessatio legis vniuersalis in particulari euentu, etiamsi ab alio n# auferatur eius obligatio. Quæ quæstio coincidit cum illa, quam sub alio titulo proponit D. Thom. 1. 2. q. 96. art. 6. sci[3088]licet. An liceat subdito interdum c#tra verba legis agere: constat enim, hoc n# posse licere, durante obligatione legis quia tunc non potest subditus ab ea discordare sua authoritate, sed ei parere tenetur; ergo si interdum licet, est, quia cessat obligatio eius; est ergo vna, & ead# illa qu#stio. Et similiter est eadem c# quæstione tractata à D. Tho. 2. 2. q. 120.[3089] quando liceat vti epijkia in vsu, seu executione legum. Vt autem intelligat# sensus quæstionis, & distinguatur ab alijs, quæ in superioribus capitibus tractata sunt, & non confundatur epijKia cum generali interpretatione legum, aduerto, aliud esse inquirere de sensu verborum, an vniuersalia sint, & hos, vel illos casus c#pre hendant, seu an in hac, vel illa significatione accipiantur, & hoc pertinet ad general# doctrinam datam capitibus pr#cedentibus, & magis ex professo ad iuris prudenti#. Non vero spectat hoc ad epijkiam, quia epiikia (vt Arist. dixit) est emen datio legis propter vniuersale, ibi aut# non agitur de emendatione legis, sed de eius sensu, nec supponitur vniuersalitas legis, sed inquiritur, qualis, & qu#ta sit. Aliud ergo est, supposito s#su legis quoad verborum vniuersalitat#, & quod ex vi su# significationis vniuersalis, prout in lege vsurpatur, hunc actum c#prehend#t: nihilominus in particulari euentu propter circ#statias occur#tes cesset obligatio legis circa talem actum, quia pro t#c non potuit cadere sub potestatem, vel non cecidit sub voluntatem legislatoris, sed ab illa excipit#, & hæc exceptio est em#datio legis, quæ per epijkiam fieri dicitur & in hoc s#su tractatur præsens quæst.

Videtur ergo nunquam posse hoc mo **[sect. 3]** do cessare obligatio legis vniuersalis in casu particulari. Primo quia si id posset accidere maxime cessante ratione legis in aliquo particulari euentu, sed tunc etiam non licet, ergo nunqu#. Maior patet, quia duo tantum sunt in lege, ex quibus tertium, id est, voluntatem legislatoris, ac subinde obligationem legis, vel eius cessationem cognoscere valeamus, scilicet, verba, & ratio, vt ex hactenus dictis constat, sed verba de se non cessant, in casu, de quo tractamus, imò illum c#prehendunt, alias non ageretur in illo contra verba legis, ergo solum superest ratio, vt ex eius cessatione, legis cessatio in particulari oriatur. At hoc **[653]** verum non est, quia vt supra dixi, vol#tas legislatoris potest esse vniuersalior, qu# ratio eius, imò interdum quoad nos #nino cessat, ratio, quia non cognoscitur & nihilominus lex suam vim

retinet; ergo. Secundo argumentari possumus, quia alias posset subditus sua authoritate interpretando legem, illam non seruare, quod videtur esse contra leg#. 1. C. de Legib. vbi dicitur ad solum Principem pertinere, delarare, an in aliquo casu lex seruanda non sit propter æquitat#, vnde multi Doctores hanc interpretationem dispensation# vocant; ergo sine illa lex nunqu# perse cessat. Terrio argumentor testimonio Glossarum, & iurisperitorum, qui ita sentire videntur. Nam Glossa in cap. *Post Translation#,* de Renunciat. verb. *Cessante,* dicit, si ius commune statuitur ex causa, non cessare, licèt cesset causa, nisi aliunde in ipso iure sit expr#ssum. Id# sentit Glos. in l. *Non dubium,* C. de Legib. verb. *Amplexus,* dicens, non licere agere contra verba scripta legis propter ment# legislatoris, nisi h#c m#s in alia lege sit inscriptis redacta, & citat Placenti. pro illa sententia, & l. *Prospexit.* ff. Qui, & à quib. cum alijs similibus, & in eandem sententiam quam plures refert Tiraq. in tract. *Ceßante causa.* n. 165. & sequentib.

Nihilominus res certa est, intendum **[sect. 4]** [3090] cessare obligation# legis in par ticulari etiamsi verba legis illum casum c#preh#dere videantur, & in nulla alia lege exceptus sit, nec à Principe sit in lege disp# satum. Ita docet D. Thom. dicta p. 96. ar. 6. & 2. 2. q. 60. ar. 5. ad 2. & q. 120. per totam, & his locis Caiet. & alij expositores, & Soto lib. 1. de Iustit. q. 6. ar. 8. Idem suppo nunt tanquam manifestum Theologi in 3. d. 37. Scot. Gabr. & alij. Est etiam apud iuristas receptissimum, vt late refert su pra Tiraq. à n. 130. Hanc etiam veritat# tanquam euidentem lumine naturæ tra dit 5. Ethic. cap. 10. vbi hac ratione inter partes iustitiæ ponit æquitat#, qu# Arist. de finit esse. *Emendationem legis ea ex parte, qua deficit propter vniuersale.* In quibus verbis c#prehendit rationem nostr# assertionis, quam paulò superius latius explicuerat, dicens, necessarium esse, vt lex humana interdum desinat obliga re in particulari aliquo eu#tu, quia lex vniuersaliter fertur, & fieri non potest, vt vniuersalis dispositio legis humanæ in omnibus particularibus ita sit recta, quin aliquando deficiat, quia res humanæ, circa quas humanæ leges versantur, innumeris subsunt mutationibus, & casibus contingentibus, quos nec legislator humanus semper præuidere potest, nec si posset, illos omnes posset c#uenienter in particulari excipere, quia infinitam confusionem, & prolixitatem in le gibus induceret, quod esse multò maius inc#mod#. ergo necesse est, vt lex humana generaliter lata in aliquibus casibus non obliget propter mutationem rer# in eis contingentem. Neque inde fit ait Arist. legem non esse rectam, quin potius recta non esset, si in talibus casibus obliga ret: & ad eius rectitudinem sufficit, *quod acceperit id, quod plerumque accidit,* vt dicitur etiam. ff. de Legib. l. 3. & sequentib. *Defectus ergo,* ait idem Philosophus, *non est in lege, neque in legislatore, sed in natura,* id est, in materia mutabili, nec potuit legislator, aut lex totam contingentem mutabilitatem distinctè explicare propter rationem explicatam. Et ideo ex natura rei in lege humana subintelligitur illa conditio, vel exceptio, licèt non explicetur distinctè, quia alias non esset lex iusta, & rationabilis. Ergo ex ipsa iustitia legis humanæ, considerata naturali conditione materiæ, in qua versatur, sequitur necessario, vt eius obligatio aliquando in particulari cesset, non per extrinsecam ablationem, sed ex sola materi#, seu rerum mutatione.

Atq; propter hanc legum humanar# **[sect. 5]** [3091] c#tingenti# posuit Arist. supra special# virtutem, seu partem iustitiæ, quam epijKiam appellauit, & à multis Latinis vo[3092]catur #quitas, nam licèt hæc vox interd# pro iustitia, interdum pro animi moderatione, & alijs etiam modis sumatur, tamen aliquando c#distinguit# à iure vtiq#, scripto & rigoroso, vt explicaui supra lib. 1. c. 2. & si idem est, quod epijkia, vel parum ab illa difert. Et ita etiam

iurista sæpe de #quitate loquuntur, quam Barth. in l. 1. C. de Legib. in fine, *conuenientiam quandam*, seu,[3093] *benignitatem iuris*, appellauit. Panor. vero in cap. vlt. de Transact. num. 6. cum speculatore & Ioannes Andr. dicit, esse *Iustitiam dulcore misericordiæ temperatam.* Est autem considerandum (vt hoc obiter ex plicemus) in hac æquitate præstanda c#currere, & iudicium intellectus pro-**[654]**ferentis sententiam, hic & nunc non obligare legem, etiamsi vniuersaliter loquatur, & actum voluntatis parentis huic iudicio, & operantis contra verba legis. Vterque ergo in suo ordine est actus virtutis probabiliterq; existimo, propter illos non multiplicari virtutes, seu non esse necessarium addere aliquam specialem virtut#. Nam prior actus si sit in principe seu superiore interpretante legem, erit actus prud#tiæ Regalis, vel politic#, si verò sit in ipsomet subdito, erit iudicium c#munis prudentiæ, pr#suppon#s regulariter generalia principia iuris naturalis, vel etiam humani, quatenus ab eis tale iudici# in particulari pendet. Quod iudicium in omni materia prudentiæ necessarium est, illudq; (vt opinor) Arist. 6. Ethic. cap. 11.[3094] *Sententiam*, appellauit. Grecè Gnomi. Et in præsenti materia cum proportione inuenitur, nec habet special#difficultat#, vel rationem propter quam proprium habitum postulet, distinctum ab eo, quo in alijs materijs virtutum prudentia sententiam profert. Anvero in quac#q; prudentia iudicium, & imperi# pertineant ad eundem, vel ad diuersos habitus, alterius considerationis est.

Alius vero actus voluntatis, qui ex ta **[sect. 6]** li iudicio sequitur, non semper ad vnam virtutem pertinet, sed pro materiæ capacitate, & motiui, seu rationis oper#diva riari potest. Nam in Principe, v. g. ex illo iudicio sequi potest actusvolendi ita interpretari legem, & hic potest pertinere ad iustitiam legalem, quia per se ad commune bonum ordinatur. Potest etiam pertinere ad c#mutatiuam, si procedat ex motiuo non grauandi talem subdit# contra #quitatem illi debit#. Et vtroque modo potest intelligi, quod Aristot. ait, epijKiam esse partem iustitiæ, nam in fine capitis concludit, esse iustitiam, & n# alium quemquam habitum. Quod autem ibi pr#fert æquum iusto legali, respectiuè intelligend# est, intelligit enim per iustum legale illud, quod consistit in obseruatione, vel impositione legis, & respectu illius pr#fertur in particulari casu id, quod in illo æquum iudicatur, quia in illo vel nimis rigorosum, vel iniust# esset obligationem legis im ponere. Absolutè vero non est minus iustum, legem iustam ferre absolute, quam excusationem eius per epijKiam admittere. Imò illud maiorem prudentiam requirit, & vniuer salior# iustitiam. At vero in subdito non potest sequi exillo actu intellectus proprius actus iustitiæ in voluntate, quia non est necessarium, vt ex carentia obli gationis vnius legis sequatur actus iustiti#, sed sequi potest actus t#peranti#, vt si per epij ki#quis comedat carnes in die ieiunij, vel quid simile. Si ant# epijkia versetur in mater ia iustitiæ, tunc actus ille poterit pertinere ad materiam iustitiæ, vt per se constat. Et in vniuersum poterit ille actus deseruire generali iustitiæ, & ex motiuo illius fieri, siquis sec#d# epijkiam operetur, quia per hoc n# recedit à mente Principis, nec ab eo, quod æquum est: quomodo etiam obedientia potest ibi intercedere, vel oper#do secundum tacitam voluntatem supe rioris, vel saltem ita operando, quia t#c obedientia legis non læditur, & alia ho. nesta ratio operandi occurrit.

[sect. 7]

Sed qu#ret aliquis, an hæc excusatio seu cessatio obligationis, & epijKia habeat locum in præceptis tantum negatiuis, vel etiam in affirmatiuis. Nam de negatiuis non potest esse dubium, quia cum obligent semper, & pro semper, in eis est maxime necessaria h#c excusatio, & potest facile accidere occasio non seruandi pr#cept# in tempore, #

quo obligat, & ita proprissime erit excusatio, seu cessatio obligationis. At vero pr#cepta affirmatiua n# oblig#t pro semper, sed pro opportuno tempore, & ideo licèt pro aliquo t#pore occurrat occasio, in quo exequendum n# sit affirmatiuum præceptum, non erit vera excusatio ab obligatione pr#cepti, nec cessario obligationis eius, cum ipsum non obliget pro singulis temporibus, sed dicetur potius dilatio obligationis, quia n#d# occurrit occasio, pro qua tale præceptum obligat. Nihilominus tamen #que[3095] solet epijkia attribui præceptis affirmatiuis, ac negatiuis, quod recte explicatum verum quidem est. Videtur autem mihi id proprius dici (nisi sit qu#stio de modo loquendi) in pr#ceptis affirmati uis, quæ habent certum tempus designat# pro quo impleri debent, nam si eodem tempore veniat non cogitatum impedimentum, habet locum proprijssime epijkia. Id#q; erit in quibusdam pr#ceptis affirmatiuis, qu# propter negation#, quam inuoluunt, vel inqua fundant#, obligant pro semper, seu ad statim moraliter. Vt est pr#ceptum re-**[655]**stituendi, & similia. In his enim qu#libet dilatio per occasionem iustam dici potest excusatio, & epijkia. Quando autem præceptum affirmatiuum nec pro statim obligat, nec pro certo tempore, sed arbitrario, tunc non videtur in illa habere propriè locum excusatio, vel epijKia propter argumentum factum, quanuis lato modo interdum appelletur.
Superest ad rationes in principio positas respondere; p#dent autem ex quibusdam dubijs, quæ in capitibus sequ#tibus commodius expedientur.

CAPVT VII.

Quando habeat locum excusatio ab obligatione legis per epijKiam, seu æquitatem.

IN hoc capite explicandum est, quid **[sect. 1]** sit necessarium, vt obligatio generalis legis in particulari casu cesset. Aliqui putant sufficere, vt ratio legis in tali casu particulari cesset negatiuè, id est, quod in eo non inueniatur ratio, quæ legislatorem mouit ad ferendam leg#. Citatur pro hac sententia D. Thom. 2.[3096] 2. q. 147. art. 1. ad 1. & 2. quia significat, præceptum ieiunij non obligare eos, in quibus necessitas, propter quam præceptum est ieiunium, non inuenitur. Sed immeritò allegatur D. Thom. quia ibi ad obligationem pr#cepti solum requirit generalem rationem, qu# communiter, & vt plurimum communitati conueniat, ad excusationem autem in particulari requirit causam rationabilem. Potest autem hæc opinio tribui Caie[3097]tano tom. 1. Opusc. tract. 1. q. 2. & Nauarr. in Sum. cap. 16. n. 37. qui specialiter hoc admittunt in lege, quæ aliquid pr#cipit, vel prohibet solum propter vitanda incommoda, nam eo ipso, quod in particulari non sequantur illa inc#moda, dicunt, cessare obligationem legis, etiamsi ex obseruatione legis nulla incommoda sequantur. Et Caiet. ponit exemplum in lege prohibente matr imonium clandestinum ante Concilium Trid. Sed de hoc exemplo, & de hoc genere legum, quæ solum dantur propter vit#da incommoda, dicam commodiùs in sequenti capite. Eandem sententiam tenet Panorm. in cap. *Quoniam,* de Probat.[3098] nu. 6. vbi doctrinam extendit ad legem ieiunij, & alias similes leges Ecclesiæ, & allegat Archid. in cap. *Vtinam.* 76.

d. *Post*[3099] *B. Thomam* (vt ait) alludens ad locum citatum D. Thomæ, illum enim Archid. adducit. Idem latius docuit Panormit. in cap. *Quia in insulis,* de Regul. general# regulam constituens, cessante ratione legis in particulari, cessare legis obligationem, & ita exponit caput illud. C# enim in monasterijs monachorum existentibus in insulis requirat ætatem annorum. 18. ad professionem, *quia in insulis durior est congregatio monachorum,* ait Panormit. vbi non fuerit durior, etiamsi[3100] monasterium sit in insula, non requiri illam ætatem, sequitur Angel. verb. *Lex.* n. 4. casu. 7. inclinat etiam Syluest. ibi q. 8. & q. 9. verb. *Octauò.* & Adrian. quolib 6. post secundam conclusionem.

[sect. 2]

Fundari solet hæc sententia in assertione tertia posita in quarto capite, & in omnibus iuribus, & rationibus, quæ ad illam confirmandam adducta sunt, & in Reg. *Cessante causa cessat effectus.* cap. *Cum ceßante,* de Appellat. quæ ita potest applicari. Nam ratio legis adæquata, & qualis dicto capite explicata est, est in suo genere causa adæquata obligationis legis; ergo illa cessante, in quocumq#ue casu particulari, cessat obligatio le gis. Antecedens probatur, tum quia ratio legis est anima legis; ergo non minus est causa adæquata obligationis, quam ipsa lex, quia sicut corpus sine anima mouere aliud non potest, ita nec lex sine ratione potest subditum obligare. Tum maximè, quia iustitia legis pendet ex ratione, & ita deficiente ratione, deficit iustitia, & consequenter vis obligandi. Tum denique quia lex ordinari debet ad bonum commune; ergo non desc#dit ad particulares casus, nisi mediante influxu communis boni, sed vbi cessat ratio legis non influit commune bonum, quia ibi non participatur; ergo nec lex ibi obligat, quæ deficiente in **[sect. 3]** [3101]fluxu causæ primæ, seu vniuersalis, secunda, seu particularis non operatur. Hoc verò fundamentum debile est, ideoq#; prædicta sententia, nisi sano modo explicetur, defendi non potest. Dic#dum ergo est, vt obligatio generalis legis in particulari casu cesset, non satis esse, quod ratio legis negatiuè deficiat, sed necessarium esse, vt deficiat contra-**[656]**riè aliquo mòdo. Hanc doctrinam tra[3102]didit Caiet. 2. 2. q. 120. & sequitur Soto dicto art. 8. & q. 7. art. 3. vers. *Sed argues,* & lib. 3. q. 4. ar. 5. in fine. Ledes. 2. p. q. 17. ar. 2. dub. 3. in fine, & q. 18. art. 2. dub. 12. & 14. Nauarr. suprà, Couarr. in 4. 2. p. §. 9. n. 8. Medin. de Contra. q. 14. Et eam indicat D. Thom. dum semper exempla epijkiæ ponit in casibus, in quibus lex de ficit contrariè, vt si redditio depositi sit ad nocendum innocenti, vel si obseruare præceptum non aperiendi portas ciuitatis noctu, sit in perniciem pluri# ciuium, quos hostes persecuntur, & ita in 2. 2. q. 120. ar. 1. requirit casum, in quo legem seruare, sit nociuum, & subdit, *in his ergo, & similibus casibus malum est sequi legem positam.* Vbi Caietan. sic declarat rationem epijKiæ, quia *sequi verba legis, in*[3103] *quibus non oportet, vitiosum est.* Et eodem modo loquitur in 1. 2. q. 96. artic. 6. & idem sentit 2. 2. q. 147. ar. 3. ad 2. Vbi generaliter ait, *Præcipuè si casus sit talis, in quo si legislator adeßet, non decerneret eße legem seruandam.* Et idem sumitur ex Arist. suprà, vt statim explicabo. Duas autem partes habet hæc sententia, vna est affirmans, cessare obligationem legis, quando ratio legis cessat contrariè, & hanc supponimus vt claram, tum à sufficienti partium enumeratione, tum quia lex obligare intendens pro tali euentu esset iniqua, vel inhumana, vt magis ex puncto sequente constabit.

Altera ergo pars est negans, suffice **[sect. 4]** [3104]re, quòd ratio legis negatiuè cesset. Et hæc probatur primò contraria ratione, quia si solum negatiuè ratio legis cesset, non erit malum seruare legem, nec etiam erit iniustum, vel inhumanum ad eam seruandam obligare;

ergo non est cur cesset eius obligatio. Consequentia probatur ex Arist. dicente, tunc epijki# habere locum, quando lex *peccat*, id est, peccaret, & iniusta esset, si in tali casu obligaret, & ideo etiam dicit, *EpijKiam eße directionem legis*, vtique ne à recto deficiat. Vnde sic concluditur, sicut epijkia, ita etiam cessatio obligationis sol# habet locum, vbi obligatio ipsa esset c# tra rationem iustiti#, vel debitam legislationem, si ad talem casum extenderetur, sed obligando in casu, vbi tantum negatiuè deficit ratio legis, non peccaret lex, quia nec malum aliquod, nec quidpiam inhumanum præciperet; ergo. Maior patet, quia tunc nulla superest sufficiens ratio, cur cesset legis obligatio, nam cessante ratione illo modo, potest manere iusta voluntas obligandi. Minor autem, & primum antecedens patet, quia potest actus esse de se bonus etiamsi ratio legis in eo cesset, vt ieiunium erit bonum, etiamsi non sit necessarium alicui ad macerandam carnem, vel satisfaciendum pro peccatis, & carentia actus poterit esse bona, etiamsi finis legis prohibentis illum cesset, vt abstinere à cl#destina disp#satione, &c. & idem est in similibus.

Vnde argumentor secundo inductio **[sect. 5]** [3105]ne, quia innumera sequentur absurda, si tanta licentia detur non seruandi leges in casibus particularibus, solum quia in eis negatiuè cessat ratio legis. Sic enim in præceptis Ecclesiæ possent viri perfecti excusari à ieiunio, quia non sentiunt illius necessitatem ad fines ab Ecclesia intentos. Imò fornicatio posset censeri non prohibita in casu, in quo euidenter cessaret ratio talis prohibitionis, vt si nullum omnino esset periculum malæ educationis prolis, propter quam vitandam concubitus vagus prohibitus est. Et in materia obedi#ti# possunt facilè similia exempla multiplicari. Vnde est optima ratio à priori, quia licet ratio legis in particulari cesset ne gatiuè, semper manet aliqua vniuersalior ratio, ob quam expedit etiam tunc seruari legem, tum quia esset valde contrarium bono communi, si propter ill# solam causam possent leges non seruari, tum etiam, quia per se est honesta ratio seruandi legem vniformitas parti# cum toto, vbi sine incommodo seruari potest.

Atq#; hinc retorquetur ratio contra **[sect. 6]** riæ sententi#. Quia licet ratio legis cesset in hac persona quoad particularem necessitatem, vel vtilitatem intentam per legem, non tamen cessat quoad vim obligandi illam per legem, quia licet illa ratio tantum vt plurimum locum habeat, est sufficiens, vt lex iustè feratur pro omnibus, qui illam seruare possunt, etiamsi ratio illa in eis cesset. Quod sic declaro, nam licet legislator aduertat, & præuideat rationem defecturam in aliquibus, vel distinctè, vel tantum con-**[657]**fusè cogitatis, nihilominus potest iuste velle, vt indistinctè obliget omnes, dum contrarium impedim#tum æquitati repugnans non obstiterit; ergo ita est interpretanda voluntas legislatoris; ergo ex vi illius obligabit lex. Antecedens patet, quia voluntas in illa vniuersalitate sua nititur in alia ratione generaliori, quia ita expedit ad commune bonum, & priuato non nocet, quia semper est illi vtile obedire, & iustitiam legalem ser uare, quam in tali obseruatione legis intueri potest. Primaverò consequentia clara est, tum quia verba generalia legis hanc voluntatem indicant, & nulla est suffici#s ratio exceptionis, tum eti# quia illa voluntas est prudentior, & rationabilior; ergo illa præsumenda est. Deniq#; secunda consequentia constat, quia voluntas iusta legislatoris est anima legis, & quia lex obligat ad materi# præceptam, non ad finem præcepti, vt suprà dictum est.

Et ita expenditur contrarium funda **[sect. 7]** mentum, quia iam declaratum est, quomodo hæc obligatio in eo casu pertineat ad bonum commune, quia licèt tunc subditus non participet illam vtilitat# intentam per legem, participat generalem vtilitatem, quæ est in obseruanda lege, & in vniformitate cum suo corpore, & ex hoc capite lex illa est iusta, & fundatur in

ratione altiori. Et hinc patet responsio ad primam rationem in principio pr#cedentis capitis positam, procedit enim quando ratio tantum negatiuè cessat, non tamen quando cessat contrariè. Solet autem instari contra hanc resolutionem ex præcepto correctionis fraternæ. Sed de hoc puncto dicam commodiùs infrà cap. 8. vbi hæc assertio magis confirmabitur. Vt autem magis explicetur, oportet **[sect. 8]** [3106] amplius declarare, quid sit necessarium, vt ratio, vel finis legis cesset contrariè. Et specialiter an sit necessarium, vt in tali casu seruare legem sit malum, & peccatum. Caiet. enim dicta q. 120. ar. 1. ex professo contendit, tunc solum habere locum epijKiam, quando lex ita deficit,[3107] vt seruare illam sit iniquum. Putatq#ue esse sententiam D. Thomæ in 3. dist. 37. q. 1. art. 4. vbi docet, epijKiam tunc sol# habere locum, *cum obseruando legem discreparet quis ab intentione legislatoris,* quod solum videtur contingere, quando discederet à rectitudine. Clarius tamen fauet in alijs locis allegatis, indicat enim, t#c solum cessare in particulari legis obligation#, quando obseruantia illius mala esset, imò interdum solum excipit casum, in quo esset nociua reipublicæ. Ad idem inducit Caiet. Aristot. dicentem,[3108] epijkiam esse directionem legis, *quia peccat propter vniuersale*, solum autem peccare posset, si obligaret ad actum iniquum. Item epijcia est pars iustitiæ; ergo materia eius est operatio, qu# non esset recta, si secundum legem vniuersalem fieret, & non secundum æquitatem epijciæ. Tandem argumentor ab inc#uenienti, quia aliàs fornicatio posset esse licita, si necessarium non esset, rationem legis contrariè in dicto sensu deficere. Et c# hac sententia Caietani transeunt ferè Soto, & alij posteriores Theologi.

[sect. 9] [3109]

Videtur tamen hæc sententia nimis rigida, & limitata, quia sæpe potest homo excusari ab obseruantia legis generaliter loquentis, etiamsi posset licitè actum per illam præceptum facere, vel prohibitum omittere; ergo non tantum cessat obligatio legis in particulari, nec solum habet locum epijcia, quando obseruare legem esset iniquum, sed aliquando, ac sæpe illum habebit, etiam si iniquum non sit, solum quia est nimis graue, aut difficile. Consequentia clara est, quia si epijcia solum haberet locum, quando seruare legem esset iniquum, quoties licita esset epijcia, esset etiam sub obligatione, quia vitare id, quod iniqu# est, semper cadit sub obligationem; ergo è contrario, si absque tali obligatione potest interdum non seruari lex, potest etiam licita esse epijcia, etiam in ca su, in quo sine peccato posset lex obseruari. Antecedens autem mani festum est ex supra dictis de obligatione legis humanæ cum periculo vitæ, vel alio magno incommodo, nam inde constat, prop ter vitandum magnum grauamen licitum esse non seruare legem, quanuis si velim cedere iuri meo, possim facere actum præceptum cum illo grauamine; ergo excusatio non semper est cum obligatione non faciendi actum præceptum, nec oritur semper ex iniquitate actus, sed ex alio iure, quod homo habet, vt non tam seruiliter (vt sic dicam) **[658]** obligetur. Deinde fit res clara exemplis, nam interdum potest homo, qui per se obligatur ad confessionem integram peccatorum, excusari à confessione alicuius, quia non potest illud aperire sine graui periculo infamiæ: & nihilominus poterit confiteri illud licitè, si sua sponte velit, se exponere periculo illius infamiæ, hoc enim nullum peccatum est. Item damnatus ad iustam mortem famis, non tenetur abstinere à cibo, si copiam illius habeat, & tamen potest sine peccato abstinere, si velit; ergo idem esse potest in præsenti. Vt in statu Carthusianorum abstinendi à carnibus, etiam si esset propria lex obligans de se in conscientia, posset sine peccato non seruari propter periculum mortis, &

nihilominus probabilissimum est, posse etiam seruari, si quis velit secum illo rigore vti. Et in ieiunijs, alijsque ordinarijs obligationibus Ecclesiæ sæpe est licita excusatio propter ægritudinem, vel similem causam, & nihilominus si quis act# præceptum faciat, non obstante excusatione, non solum non peccabit, verum sæpe etiam opus supererogationis faciet.

Quapropter mihi certum videtur, ad **[sect. 10]** [3110] virtutem, & prudentiam pertinere, non solum discernere, quando obseruatio præcepti quoad verba mala sit, sed eti# iudicare, quando non obliget, etiamsi absque peccato ad literam seruari possit. Vnde siquis dixerit, vtrumq#ue spectare ad materiam, & munus epijciæ, nihil fortasse ab scopo aberrabit. Nec contra hoc vrgent rationes Caietani. Omnes enim facilè soluuntur, aduert#do, non solum esse alienum à prudenti legislatore iniqua præcipere, sed etiam inhumana, & grauior, quàm humana conditio patiatur, vel quam ratio communis boni postulet, vt ex dictis suprà in communi de lege manifestum est. Ergo non solum peccaret lex præcipiendo, quod non debet, id est iniquum, sed etiam pr#cipiendo, quando, vel quomodò non debet, id est, obligando cum maiori rigore, quam par sit. Vtrumque ergo peccatum legis emendat epijcia, & in vtroque habet locum definitio Arist. & discursus eius, & eodem modo est intelligendus D. Thomas. Nam intentio legislatoris non solum est recta præcipere, sed etiam rectè, & ideo qui obseruat legem tanquam obnoxius illi, qu#do per illam non obligatur propter occurrentem causam excusantem, ab intentione legislatoris discrepat, etiamsi actus, quem facit, malus non sit. Ad rationem autem, quod epijkia est pars iustitiæ, respondeo, etiam hic interuenire rationem iustitiæ ex parte legislatoris non obligandi in tali casu per suam legem, etiamsi exequi illam malum non sit, ideoq#ue si ad ipsum legislatorem fieret recursus in tali casu, deberet secundum iustitiam interpretari, legem tunc non obligare. Vnde ex parte subditi satis est, quod possit iustè, & non declinando à rectitudine, non seruare legem in tali casu, si velit, etiamsi ad hoc non obligetur, nam ad hoc etiam specialis prudentia necessaria est. Sicut in materia iustitiæ, ex æquitate aliquando iudicamus, aliquem non obligari ad restituendum, cad#do à statu suo, licèt si id faciat, peccati argui non possit. Ad vltimam verò sequelam de fornicatione negatur illatio, quia non dicimus ad epijciam sufficere, vt ratio legis negatiuè cesset, in qua illatio illa f#datur, sed dicimus posse cessare contrariè, etiamsi obseruantia legis praua non fiat: si nimis intolerabilis fiat, nam tunc etiam est contra legislatoris intentionem, & hoc est cessare contrariè.

Constat ergo, epijciam non solum ha **[sect. 11]** [3111]bere locum, quando aliàs lex in tali casu præciperet rem iniquam, sed etiam quando præciperet rem acerbam, & nimis difficil#, in vtroque enim casu peccaret lex, præcipiendo iniustè, vel quia malum præciperet, vel quia immoderatè, & vltra potestatem legislatoris. Addo verò vlterius habere locum epijci# in casu, in quo non deesset potestas in legislatore ad obligandum, sed ex circunstantijs iudicatur, non fuisse hanc mentem eius. Quia non semper Prælatus vult obligare cum toto rigore, & in omni euentu, in quo posset obligare. Vt v. g. non solum censetur quis excusari à præcepto ieiunij propter ægritudinem grauem, in qua non posset superior obligare, sed etiam propter minorem debilitatem, qua non obstante potuisset Ecclesia obligare, sed nihilominus creditur ex benignitate noluisse, quæ int#tio legislatoris colligi potest ex alijs **[659]** circunstantijs temporis, loci, & personarum, & ex ordinario modo præcipiendi cum illa moderatione subintellecta,[3112] licet non exprimatur. Et hunc certè modum videtur significasse Arist. cum dixit, epijKiam emendare legem, quòd & ipse

legislator, si adesset, hoc modo dixisset, id est, ita esset moderaturus, & interpretaturus legem suam. Sic etiam di xit D. Thom. munus epijKiæ esse, præ[3113]termissis verbis legis, intentionem legislatoris sequi. Ergo ad epijkiam non est necesse, interpretari casum non c#prehendi sub lege, quia legislator non potuit sua lege illum comprehendere, sed etiam sufficiet, si interpretemur, no luisse illum compreh#dere, licet potuerit, nam & hoc sufficit ad excusationem ab obligatione legis, & sæpe contingit, aliam esse legislatoris vol#tatem ab ea, qu# nudaverba præ se ferunt, vt ex præcedentibus capitibus constat. Et ita ibi etiam interuenit emendatio legis, quatenus plus verbis videtur comprehendere, quàm fuerit in voluntate legislatoris. Igitur rectè vocatur hæc epijkia. Et ita tres modi, vel rationes vtendi epijKia distingui possunt, vt vnus sit pro[3114]pter cauendum aliquid iniquum, alius propter vitandam acerbam, & iniustam obligationem, tertius propter coniectatam legislatoris voluntatem, non obstante potestate.

Quod si quis inquirat, quibus regulis **[sect. 12]** [3115] vtendum sit ad faciendas huiusmodi ex ceptiones. Respondeo breuiter, in primo modo præcipuè considerandum esse, an in eo casu occurrat aliud præceptum, præsertim iuris diuini, & naturalis, cui repugnet executio legis humanæ, secundum verba eius, & consequenter, an actus tunc habeat iniustitiam, vel malitiam inseparabilem, vel saltem contra præceptum grauius, & magis obligans, & iuxta hæc principia debet fieri iudicium. In secundo modo consideranda sunt supra dicta de modo obligandi legis humanæ, & iuxta illa iudicandum erit, an hoc factum particulare cum his circunstantijs excedat potestatem legis humanæ. In tertio verò magis est vtendum coniecturis, ex circunstantijs desumptis, & præsertim ex vsu, & modo regiminis, & ex more interpretandi similes leges.

Vnum tamen in particulari inferam **[sect. 13]** [3116] ex dictis propter opinionum varietat#, non solum posse cessare obligationem legis, quando in particulari eu#tu esset contra bonum commune, seruare legem, sed etiam si sit tantum contra bonum particularis personæ, dummodò sit nocumentum graue, & nulla alia ratio c#munis boni obliget ad illud inferendum, vel permitt#dum, nam tunc iustitia, vel charitas iubet euitare tale nocument# proximi, cui non potest lex humana rationabiliter opponi. Ita Soto suprà, &[3117] omnes, nec refragatur D. Thomas, nam licet in dicto art. 6. loquatur de detrimento communis boni, sub illo compre hendit detrimentum particularium ciuium, nam in damnum ciuitatis redundat, vt manifestè patet in exemplo, quo vtitur, & alia sunt facilia, nam propter subueniendum proximo grauiter infirmanti interdum licere potest, missam omittere in die festo, & sic de alijs. Dicunt verò aliqui hoc solum habere locum, quando tale est detrimentum proximi, vt non possit cedere iuri suo, vt est in periculo vitæ, vel simili, non autem quando potest cedere iuri suo, vt erit in bonis temporalibus, quia tunc detrim# tum priuatum non vergit in damnum c#munitatis, si enim vergeret, non posset priuatus illi renunciare. Sed hoc verum non est, tum quia etiam propter vitandum graue nocum#tum proximi temporale, quod ipse posset voluntariè sustinere, si vellet, licitum est interdum n# obseruare præceptum, vt v. g. si incendium domus imminet, vel quid simile, quia lex nec obligat illum, qui patitur damnum ad cedendum iuri suo, nec ali# ad non succurrendum illi ipso inuito propter audiendam Missam v. g. Item quia illud damnum semper redundat in communitatem, cuius interest, vt bona ciuium non dilapidentur.

[sect. 14]

Aliter limitant Iuristæ dictam assertionem, vt procedat, quando detrimentum, vel proprium, vel proximi est in bo nis acquisitis, non verò in acquirendis, nam ex hoc sumi non potest sufficiens excusatio, quia illud non est verum detrimentum, seu damnum emergens, sed tantum lucrum cessans, quod non consideratur, aliàs possent homines non seruare præcepta, vt suis lucris att#der#t. **[660]** Ita ferè Barth. in l. *Non dubium.* C. de Le[3118]gib. num. 9. quem alij multi secuti sunt, quos latè refert Tiraquel. in dicto tract. n. 151. Statim verò n. 152. refert Salicet. contradicentem, & plura contra illam distinctionem congerit Felin. in cap. *Si quando,* de Rescrip. n. 11. Nobis ergo non seruit distinctio, nam si damnum sit leue, licèt sit in bonis acquisitis, potest n# sufficere ad excusandum ab obligatione legis, si verò lucrum cessans sit iustum, & graue, sæpe æquiparatur damno, moraliter loquendo, vt constat ex l. vnic. C. de Sentent. quæ pro eo quod interest, profer. in fi. Et vsu receptum videmus, excusari aliquem ab obseruatione festi, ne occurrentem, & transeuntem occasionem magni lucri amittat. Igitur licèt vitatio damni emergentis ex genere suo iustior, & grauior causa sit, tam# etiam alia potest sufficere, & in vniuersum loquendo, omnia sunt consideranda, vt prudens iudicium in contingenti casu feratur.

CAPVT VIII.

Quomodò de excusatione occurrente constare debeat, vt epijcia vti, & legem non seruare liceat, sine recursu ad Principem.

HÆc omnia postulantur in poste **[sect. 1]** riori ratione dubitandi c. 5. proposita, & inter se sunt connexa, ideoq#ue simul tractanda ac definienda sunt. Varijs ergo modis occurrere potest casus excusationis, scilicet, cum euidentia, & certitudine, quod tunc mal# sit, & iniquum seruare legem. Secundo cum simili certitudine, quod lex non obliget, licet seruari possit sine peccato. Potest autem contingere, vt hoc secundum non sit æquè certum, sed tantum probabile, vel etiam dubium. Tertiò po test esse casus tantum probabilis in vtroque. Quartò dubius in vtroque. Quintò potest esse certum, in obseruatione le[3119]gis nullum esse peccatum, excusation# autem eius esse tantum probabilem, aut dubiam. Primo ergo dicendum est, qu#do certò constet, materiam legis ex accidenti euentu, vel circunst#tia factam esse iniquam, seu contrariam alteri pr# cepto, aut virtuti magis obliganti, tunc cessare obligationem legis, & propria auctoritate posse omitti sine recursu ad Principem. Sumitur ex D. Thom. dicta[3120] q. 120. ar. 1. ad 3. dicente, *In manifestis non est opus interpretatione, sed excusatione.* Idem ferè habet dicta q. 96. ar. 6. ad 2. vbi eti# Caiet. & omnes. Et ratio est, quia ibi su[3121]perioris auctoritas nullum effectum habere potest, nam etiamsi post recursum ad illum vellet, & subditus legem seruaret, non posset illi obedire, quia obedi#dum est Deo magis, quam hominibus; ergo impertinens est in eo casu, licenti# postulare. Dices; interdum propter bonum ordinem seruandum, necessaria est licentia petita, etiamsi non sit necessaria obtenta; ergo saltem ob hanc causam erit consulendus Princeps in huiusmodi casu, quando periculum non imminet, &

datur locus, ac tempus ad id præstandum. Respondeo ex communi sententia, etiam hoc non esse necessarium in tali casu. Quia nulla est lex, quæ obliget ad illam facultatem petendam, nec ex natura rei est necessaria, quia subordinatio subditi ad legislatorem per se illam non postulat. Si autem in aliquo casu publico id iudicetur necessarium ad vitandum scandalum, vel propter aliam simi lem causam, id est accidentarium.

Secundò dicendum est. Quando cer **[sect. 2]** [3122]to constat, legem non obligare, etiam si possit sine peccato seruari, subditus propria auctoritate potest illam non seruare. Probatur eàdem ratione, & ita Doctores de his duobus casibus indistinctè lo quuntur, solum ergo illos distinguo, vt notem differentiam, quia in priori casu non solum potest subditus, sed etiam tenetur, legem non seruare, siue petat licentiam à superiore, siue non petat; at vero in hoc posteriori casu, licèt possit agere contra verba legis, ad hoc non obligatur, quando certus est in obseruantia legis non committi peccatum. At si de hoc dubitet, pro ratione dubij iudicandum erit. Nam si dubium sit t#tum formidinis, & probabiliter iudicet non esse peccatum conformari verbis legis, liberè poterit id facere si velit, quia iudicium probabile tollit practicè dubium. Si autem dubium sit proprium, & negatiuum, tenebitur subditus part# securiorem sequi, & abstinere ab opere licèt videatur conforme verbis legis, quia tunc nullum habet principium, quo **[661]** expellat practicum dubium, quia tunc ille est certus, se non peccare, non obseruando legem, cum supponatur esse certus, quòd illa non obliget; ergo tenetur illam viam certam sequi, & relinquere dubiam. Patet consequentia, quia t#c nec iuuari potest auctoritate legis, seu superioris ad deponendam conscienti# dubiam, quia iam illi certo constat, legem non comprehendisse opus illud, de quo est dubium, vt supponitur, nec eti# potest iuuari iudicio probabili, quia nullum habet, vt etiam supponitur; ergo nullo modo licet operari cum tali dubio, quod necessario esse debet practicum.

Tertiò dicendum est, qui probabili **[sect. 3]** [3123]ter iudicat, legem non comprehendere casum illum, securè potest excusari ab obligatione legis, etiam si formidet, vel vtrinq#; habeat rationes probabiles dubitandi. Ita tenent Caiet. & Soto suprà, & Medina, & alij moderni in dicto art. 6. Sumitur ex Syluest. verb. *Papa,* q. 16. in fine, saltem iuxta distinctionem infrà dandam. Idem Cordub. Enriq. & Sanci. infra referendi, & idem sentit Nauarr. in Summa, Prælud. 9. num. 16. & cap. 23. n. 43. dicens, excusari à peccato mortali, qui transgreditur legem humanam bona fide, & ex iusta causa, illam verò esse causam iustam, ob quam legislator, si adesset, eum pro excusato haberet. Vtrumq#ue autem concurrit in præsenti, vt constat. Vnde fundamentum assertionis est, quia licet sequi iudicium pr#o babile, conscientiam dubiam practicè deponendo.

Hanc verò assertionem limitant Ca **[sect. 4]** [3124]ietanus, & Soto suprà, vt locum habeat, quando occasio est subita, & vrgens periculum, ita vt non detur tempus consulendi superiorem, alioqui dicunt, in illo casu recurrendum esse ad superio[3125]rem. Et ita exponunt D. Thomam vtentem illa distinctione, quia non potest in alio dubioverificari, vt statim dicemus. Hæc verò doctrina aliquibus modernis non placet, neq#ue putant, distinctionem illam D. Thomæ de casu, in quo potest, vel non potest conueniri superior, posse applicari ad casum formidolosum cum iudicio probabili, quia quòd superior possit, vel non possit c#ueniri, nihil refert ad certitudinem iudicij de tali casu, an sub lege comprehendatur, nec ne. Ideoq#; distinguunt duos modos epijkiæ[3126] supra tactos, scilicet, vel excipiendo ca sum à potestate legislatoris, vel à sola voluntate. Et in priori

dicunt, posse sub dit# ex probabili iudicio, quòd talis casus non comprehendatur sub potestate legis, excusari a legis obseruatione; nul la expectata interpretatione superioris, non solum in casu subito, & vrgente, sed etiam in quolibet alio. Probatur, quia tunc non agitur de interpretanda superioris voluntate, sed de potestate, quam non tenemur interpretari ex iudicio ipsius Principis, quando ipse illam non de clarauit, sed ex principijs Theologiæ, aut iuris. Et declaratur amplius, nam li cet Pontifex possit suam potestatem declarare per clau# scientiæ, nihilominus quandiu illa non vtitur, non tenemur illum consulere de potestate sua, sed regulis doctrinalibus vti; ergo etiam in par ticulari casu, qui à potestate legislatoris excipitur secundum aliquas doctrinas probabiles, non est necessarium ad interpretationem Principis recurrere, etiam si tempus detur, sed licitum erit probabili iudicio iuxta probabil# opinionem vti. Confirmatur, quia si subditus iudicat, nunc verba legis non obligare, quia probabiliter iudicat, esse pec catum in tali facto, tunc vtrinq#ue videtur esse periculum speculatiuum, vel faciendi contra hanc legem, vel contra aliam; ergo licitum est subdito seruare aliam, quam probabiliter iudicat esse grauiorem, & magis obligare, neq#ue ad hoc indiget interpretatione superioris. Si verò iudicium probabile est, superiorem excedere potestatem suam, præcipiendo rem grauior#, vel cum maiori periculo, quam possit, tunc subditus probabiliter credit non potuisse ferri præceptum pro tali casu, & aliàs suam libertatem possidet; ergo potest ius suum anteferre, & contra verba legis pro sua libertate operari absque alia interpretatione.

At verò in altero modo epijKiæ, in **[sect. 5]** [3127] quo casus excipitur à sola voluntate, & non à potestate legislatoris, ait hæc opinio, non solum esse recurrendum ad superiorem, quando fieri potest in casu probabili, sed etiam si casus sit moræ impatiens, nec det tempus recurrendi ad superiorem, non licere vti iudicio probabili ad non seruandam legem, sed om **[662]** nino esse ad literam seruandam. Ratio est, quia tunc est certum, nihil peccari seruando legem; itemque est certum verba legis de se comprehendere casum illum, & à legislatore comprehendi potuisse; ergo quandiu non constat certò, legislatorem casum illum excipere voluisse, non licet à verbis legis recedere propter solum probabile iudicium. Probatur consequentia, tum quia verba legis suam vim, & auctoritatem habere der bent, & quasi ius suum possident, & ideò pr#ferenda sunt; tum quia h#c est tutior pars, quæ semper præferenda est; tum etiam quia tunc non peccat lex, etiamsi casum illum comprehendat; ergo non potest per epijKiam emendari; tum deniq#ue quia si hæc licentia detur, infinita sequentur incommoda. Et ideò Iurisperiti dicunt, cum verba legis sunt clara, non esse ab illis recedendum in casu dubio, vt patet ex Panormit. in cap. 1. de Constit. n. 14. Deniq#ue hic applicari[3128] potest illa ratio, quia in casu, in quo potest conueniri superior, non licet vti illo probabili iudicio; ergo nec tunc eti# quando non potest c#ueniri, quia quod possit, vel non possit conueniri non facit, vt sit magis certum iudicium.

Nihilominus sententiam Caietani, & Soti censeo esse practice certam quoad **[sect. 6]** [3129] hanc partem, vt quando non potest conueniri superior, liceat ex probabili sententia, aut iudicio epijKia vti, siue casus excipi iudicetur à potestate legislatoris, siue à sola voluntate. Ratio est, quia iudicium probabile in rebus moralibus sufficit ad prudenter operandum, præsertim vbi regula certa applicari non potest, vt ex materia de Conscientia suppono. Item quia alius modus operandi est vltra humanam conditionem, & prudentiam, cum omnis ferè cognitio humana coniecturalis sit, & præsertim in rebus agendis. Item quia imponeretur grauissimum onus hominibus, si nunquam liceret eis vti epijKia ex iudicio probabili, quando non patet aditus ad superiorem. Quis enim auderet vnquam excusari à

lege positiua propter necessitatem occurrentem? cum nemo sit tam certus de sufficientia cau sæ, quin dubitet, vel formidet. Item in his casibus non possent simplices sequi consilium hominis docti, & pij, nec ipse posset tale consilium dare, quia nunquam ferè ducitur, nisi iudicio probabili. Constat autem contrarium esse in vsu totius Ecclesiæ, & approbari ab om nibus Doctoribus. Addo, sine causa constitui in hoc differentiam inter epijki# per exceptionem à potestate, vel à voluntate, nam licèt in hoc sit verum discrimen, quod in priori modo possit ordinariè esse maior certitudo, quam in secundo, quia certius cognoscitur potestas, quæ libera non est, quàm voluntas, quæ libera est, nihilominus stante æquali incertitudine, cum probabilitate in iudicio, eadem est ratio, saltem vbi certo constiterit, legem posse seruari sine peccato, quia tunc etiam verba legis retinent vim suam, & ferè applicari possunt aliæ rationes in posteriori membro allatæ. Maximè, quia quo ties epijkia non fundatur in iudicio certo, licet excipiat casum à potestate legislatoris, semper debet etiam inniti in coniecturata mente eiusdem legislatoris, quod scilicet, noluerit talem casum comprehendere. Nam cum non est certum, superiorem non posse hoc præcipere propter rei arduitatem, aut inordinationem, si ipse superior nihilominus ex certa scientia id præcipiat, declarans, se posse, & iudicans in tali actu non esse inordinationem, vel nimiam grauitatem, subditus tenetur obedire, dum non est certus, etiamsi probabiliter iudicet, quia præualet ius superioris, & subditus debet suum iudicium deponere, vt est communis doctrina, & in praxi necessaria; ergo in illo casu de epijKia non sufficit probabile iudicium de defectu potestatis, nisi accedat etiam iudicium, quod superior in eo casu sic dubio noluerit obligare; ergo cum hoc tantum sit probabile, n# sufficit, vel certè si sufficit iudicium probabile de potestatis, & voluntatis defectu, sufficiet etiam iudicium probabile de defectu solius voluntatis.

Vltimo posset sufficienter confutari illa opinio quoad hanc partem, quia **[sect. 7]** [3130] rationes eius non sufficiunt ad imponendum grauissimum onus, deberent enim conuincere, vel illud sufficientissimè probare, maximè contra communem sententiam. Ad principale ergo fundamentum negatur consequen-**[663]**tia, ad primam probationem respondeo, verba legis sine voluntate non habere vim, nec auctoritatem ad obligandum. Verba enim legis secundum se t#tum sunt ad ostendendam voluntatem legislatoris tanquam signum expressum eius, non est tamen hoc signum tam cer tum, quin possit ex circunstantijs limitari, & extendi, vt suprà visum est; ergo quando ex circunstantijs occurrentibus probabiliter limitantur verba, vt non comprehendant casum aliquem, iam ex vi verborum non est certum, casum talem comprehendi sub lege, licèt sit certum comprehendi sub significatione verborum legis. Vnde cum dicitur, verba legis quasi possidere ius obligandi, respondeo, inde solum probari in casu omnino dubio, vel cæteris paribus præferenda esse verba legis, & secundum illa esse iudicandum de voluntate, non verò vbi est in contrarium iudici# probabile. Ad aliud autem de parte tutiori respondeo, satis esse sequi practicè tutam, vt alibi dixi. Deinde dico, magis cauendum esse, ne recedatur à voluntate legislatoris, quàm àverbis eius, vt iura docent. Ad illud, quod tunc non peccat lex, respondeo, licèt non peccet præcipiendo malum, vel nimis arduum, peccare posse, plus significando, quàm legislator voluerit, & hoc posse per epij kiam emendari. Neq#ue hinc sequentur incommoda, si re vera iudicium probabile, & prudens seruetur, quòd verò sequi possint per abusum, impertinens est, multoq#ue maiora sequentur, si homines non possint, in huiusmodi euentibus iudicijs probabilibus vti. Panormitanus autem, & Iuristæ loquuntur de[3131] iudice, qui tenetur secundum leges

iudicare, & inter partes iustitiam distribuere, & ideò debet sequi verba legis, quando sunt clar#a, nisi in eodem iudicio possit sufficienter probari, aliam fuisse voluntatem Principis, nam tunc secundum illam posset iudicare.

Maior mihi difficultas est circa ali# **[sect. 8]** [3132] partem opinionis Caietani, quòd stante iudicio probabili, non liceat illo vti sine interpretatione, vel consensu su perioris, quando non est periculum in mo ra, sed conueniri potest. Quia in interpretanda etiam lege naturali vtimur sententia probabili sine recursu ad Papam, vel Pr#latos; ergo in legibus humanis potest etiam id fieri quoad particularem vsum. Sic enim dicunt Iurist#, pos se iudicem ad ferendam sententiam probabili ter inter pretari legem in casu dubio, nec oportere, vt ad superiorem recurrat, vt constat ex Barthol. in l. 1. C.[3133] de Legib. n. 8. & 9. & alijs ibi, & in cap. 1. de Constit. Dices, id esse verum, quando agitur de interpretatione legis quoad sensum eius. Sed contra, nam cur non erit idem, quando aliter coniecturamus m# tem, seu vol#tatem legislatoris? vel cur potius erit necessarius recursus ad superiorem, quando probabiliter constat de voluntate eius præter eius verba, qu# cùm probabiliter tantum constat de sensu eius in ambigua significatione verborum. Denique in quolibet alio euentu licet vti in conscientia probabili sententia sine recursu ad superiorem, etiam si ab illo posset expectari certius responsum; ergo.

Nihilominus in hoc etiam non est re **[sect. 9]** cedendum à communi sententia, quæ videtur vsu omnium piorum, & prudent# confirmata. Et ad hoc suadendum valere possunt rationes factæ in secundo membro pr#cedentis sententi#. Et prætereà, quia inordinatum est vti coniecturis, & propter illas solas relinquere verba legis, vbi potest certo constare de mente, & voluntate legislatoris. Et ideò in omni epijKia solum probabili debet hic ordo seruari. Et quanuis ordinariè magis necessarius sit in epijKia, qu# est de sola voluntate legislatoris, quam in illa, qu# circa potestatem versatur, nihilominus in vtraq#ue seruandus est, iuxta materiæ necessitatem, vel probabilitatis gradum, quia, vt dixi, semper ibi miscetur coniectura de voluntate legislatoris. Neq#ue contra hoc obstat illa ratio, quòd iudicium non redditur certius ex hoc, quod sit, vel non sit recursus ad superiorem. Hoc enim est verum de certitudine spe culatiua, non verò de certitudine practica. Nam cum potest consuli superior, cessat necessitas vtendi iudicio probabili de voluntate eius, quod secus est, qu#do est periculum in mora, & ideò tunc potest illud iudicium probabile ad praxim applicari ex principijs certis, quod in necessitate vti possumus iudicio probabili ad euit#dum aliquod grauamen, vel ad c#-**[664]**uenientem obseruationem legum, vt in casu magis difficili, & dubio explicabitur in puncto sequenti.

Quartò dicendum est de casu dubio, **[sect. 10]** in quo iudicari non potest probabiliter, an casus comprehendatur sub legis obligatione, nec ne. In quo sententia com[3134]munis est, recurrendum esse ad superiorem, si fieri possit, vel si non possit, seruandam esse legem. Ita D. Thom. dicta q. 120. ar. 1. ad 3. & dicto ar. 6. ad 2. Idem Conrad. Caiet. & Medin. & Soto suprà, Medin. C. de Pœnit. tract. de Ieiun. cap. de His, qui tenentur ad ieiun. Quæ sententia per se euidens est in casu pati#te moram, vt consulatur Princeps, nam si in casu tantum formidoloso, & probabili hoc fieri debet, multo magis in casu dubio. Item tunc impossibile est operari cum conscientia certa practicè, quia ex tali dubio nascitur practica dubitatio, an tunc lex violetur, nec ne, agendo contra verba eius, & nullum est morale principium, quo possit practicè deponi illa conscientia dubia, inconsulto superiore, quando ille potest consuli; ergo nunquam licet cum illo dubio agere c# tra verba legis,

quia operari cum conscientia practicè dubia semper est malum. Deniq#ue tunc lex possidet suum ius, & in alijs melior est conditio possidentis; ergo.

Difficultas verò est, an idem sit dic#dum in casu vrgente, in quo superior **[sect. 11]** [3135] consuli non potest. Multi indistinctè dicunt, etiam tunc non licere vti epijkia, sed seruandam esse legem, & eius verba. Ita Caiet. 1. 2. q. 96. art. 6. qui ita inter[3136]pretatur D. Thomam ibi ad 2. indistinctè loquentem. Idem Soto dicto art. 8. Med. dicto ar. 6. ad fin. dist. 3. & alter Medin. suprà, & omnes moderni, & Sanci. lib. 2. de Matrimon. disp. 41. n. 37. Ratio est, quia impotentia consulendi Principem, non potest in eo casu dare certitudinem practicam, cum dubitans nec iudicium probabile habeat de cessatione obligationis legis in illo casu. Item in casu dubio præs#ptio est pro lege, quia verba eius per se sufficiunt ad obligationem, vnde ad minimum se habet tanquam possid#s in casu dubio, cuius melior est conditio; ergo. Contrarium nihilominus tenet Syluest. dicto verb. *Pa*[3137]*pa*, q. 16. dict. 2. in fine, cum enim dixisset in dubijs interpretationem legis pertinere ad superiores, subdit, *Quod limita, si commodè possunt haberi, aliàs secus, vt cum in repentinis periculum est in mora.* Idem c# maiori extensione habet verb. Dispensatio. q. 4. sequitur Cordu. lib. 3. q. 13. ante regulam. 1. Enriq. lib. 14. de Irregul.[3138] cap. 3. n. 3. liter. X. Duci videntur ex illo vulgari principio, quòd necessitas caret lege, hoc enim allegat Sylu. ex Gratian. in §. *Sed notandum*, post cap. *Remissio*[3139]*nem.* 1. q. 1. & habetur in cap. 2. de Obser uat. ieiun. illa autem videtur grauissima necessitas, cum res sit dubia, & non detur locus consulendi superiorem, n# videtur nimis graue obligare hominem propter solum dubium quando non est in potestate eius dubium expellere. It# qui dubitat de lege, vel de voto, non obligatur, quando non potest expellere dubium; ergo neque qui dubitat, an hic, & nunc lex obliget.

Mihi prior sententia vera videtur, **[sect. 12]** [3140] adhibito moderamine. Dico ergo, si dubium nascatur ex concurrentia legum, quæ pro eodem tempore simul impleri non possunt, & homo dubitat, quid facere debeat, tunc licitè posse agere c#tra verba vnius legis, implendo eam, quam tunc, facta diligentia morali iuxta personæ, & temporis capacitat#, bona fide iudicat esse grauior#, & magis obligare. Quia ille homo non debet esse perplexus, nec necessariò peccare, & faciendo quod in se est, satisfacit vni legi, & ali# non transgreditur. Et hunc casum absq#; vllo dubio non excludunt priores aucto[3141]res, sed vt tritum, & vulgarem illum sup ponunt. Vnde loquuntur de casu, in quo certò constat, legem sine peccato impleri posse, & dubium est de obligatione. Et tunc certitudo practica fundatur in illo principio, quòd in dubio satisfacit quis eligendo partem tutiorem: tunc eti# rectè applicatur illud principium, quòd necessitas caret lege. Deinde tunc non est epijkia voluntaria, vt sic dicam, sed necessaria, quia in eo casu non solum potest quis non seruare legem positiuam, sed etiam tenetur, vt seruet aliam naturalem, quam reputat grauiorem. Vnde etiam rectè potest in eo casu proferri iudicium positiuum, non solum probabile, sed etiam certum, in eo casu legem positiuam non ligare, quamquam **[665]** hæc certitudo magis sit practica, quàm speculatiua.

At verò quando ex alia parte non est **[sect. 13]** periculum peccati, & subdito constat, posse sine peccato seruare verba legis, nullo modo potest in casu dubio de obligatione, agere contra legem, quia manifestè se exponeret periculo peccandi transgrediendo legem, de qua iudicium probabile formare non potest, quòd cessauerit obligare, vt planè ostendunt ra[3142]tiones prioris opinionis. Et fortasse auctores secundo loco allegati non loquuntur

de hoc dubio, sed de dubio formidinis, iuxta dicta in præcedenti puncto. Nec tunc allegari potest necessitas sufficiens, quia illa non est necessitas vitandi aliud peccatum, vt supponitur, nulla autem alia potest esse sufficiens ad non seruandam legem, nisi etiam sufficiens sit ad probabiliter iudicandum, legislatorem in tali necessitate, vel non potuis se, vel noluisse obligare, nam si tantum sufficit ad dubitandum, profectò & parua est necessitas, & maior est necessitas seruandi legem, vitando periculum peccati, & quasi conseruando illam in possessione sua. Nec est simile, quando dubitatur de tota lege, an sit lata, nec ne, quia tunc lex nondum possidet, sicut in simili dixi de Vot. lib. 4. de Vot. c. 5. & 6:

Atq#ue ex his tandem responsum est ad secundam rationem dubitandi capi **[sect. 14]** te quinto positam. Nam l. 1. C. de Legibus intelligitur primo de interpretatione authentica, quæ vim habeat obligandi, & necessitatem inducat ita intelligendi legem. Ita Bart. ibi num. 8. & sentit Bald. in leg. *Cum de nouo.* eodem.[3143] Secundo etiam intelligitur de interpretatione in casu dubio, in quo subditus non potest restringere legem contra verba eius, vt dictum est, & ita exponit Panormitanus cap. 1. de Constitut. numer.[3144] 14. & insinuat Bald. in lege secunda, C. de Legib. num. 2. & sumitur ex leg. *Cum de nouo,* Cod. eodem, vbi id notat Cynus. Glossæ verò, & auctores relati ibidem[3145] in tertia obiectione ad verum sensum facilè trahi possunt, nam prima Glossa loquitur, quando ratio legis negatiuè tantum cessat, & non contrariè. Altera verò Glossa intelligenda est in casu dubio, in quo non licet æquitatem sequi contra ius scriptum inconsulto Principe, nisi ipsamet æquitas scripta sit, vt dicitur in l. *Placuit.* C. de Iudici. iuxta vulgatam lectionem eius. Et in eodem sensu videntur loquuti auctores in eadem obiectione allegati.

CAPVT IX.

Vtrum aliquando lex tota per se ipsam ceßet, causa eius cessante.

CVM lex sit de se perpetua, & pro **[sect. 1]** [3146] communitate feratur, manifest# est, non posse cessare ex defectu causæ efficientis, non enim finitur per mortem ferentis, vel successoris, vt ex dictis in lib. 1. constat, & consequenter nec per solam temporis successionem tollitur, quia indefinitè constitui debet. Quod si aliquando potest ad certum tempus ferri, illud extraordinarium est, & tunc in suamet constitutione habet talis lex quasi annexam reuocationem pro tali tempore, quæ pertinet ad alium mo dum ablationis legis infrà tractandum. Prætereà non cessat lex ex defectu eorum, pro quibus fertur, nam communitas ciuitatis, aut populi de se perpetua est, nam per continuam successionem conseruatur, & licèt ciuitas, vel populus omnino deleri possit, id rarum est, & non habet moralem consideration#. Igitur solum potest lex cessare per mutationem obiecti, circa quod versatur, quæ (physicè loquendo) potest multipliciter contingere, tamen in præsenti solum oportet considerare mutation# in materia legis quoad rationem propriam, ob quam sub obligationem legis constituitur, nam si illa perseuerat, non cessabit lex ex illo capite, ac subinde simpliciter non cessabit, nisi reuocetur, quia non habet aliam causam

mutabilem, à qua in sua conseruatione p#deat, vt declaratum est. Si autem in obiecto sub ea ratione spectato fiat mutatio, vndecumque illa mutatio proueniat, eadem est quæstio, an ex vi talis mutationis in materia legis desinat ipsa lex, idem enim est quærere, an cessante omnino, & totaliter ratione, vel fine legis, cesset etiam lex, ita vt omnino extinguatur, & de medio tollatur. Dico autem, *cessante omnino, & totaliter ratione legis;* quia iam hic non consideratur cessatio **[666]** in vno, vel alio actu, nec alia similis mutatio partialis, quæ solum contingit in vna occasione, vel in aliqua parte materiæ legis pro aliquo tempore, nam de hac par tiali mutatione satis dictum est in capite præcedenti. Quamuis aliter pos sit in pr#senti considerari partialis mutatio, vel perpetua in aliqua notabili parte materiæ legis, vel temporalis in tota materia, de quibus in fine dicam.

Altera verò distinctio tradita capite **[sect. 2]** [3147] præcedenti de duplici cessatione rationis, vel finis legis, scilicet, contraria, & negatiua, hic etiam valde necessaria est tum vt videamus, an vtraque locum habeat respectu integræ legis, tum vt explicemus, per quam illarum desinat esse lex. Tunc ergo dicitur mutari contrariè obiectum legis, quan do propter mu tationem materi#, vel rerum, seu circ#stantiarum fit, vt sit iniustum, vel quocumq#ue modo turpe seruare legem, vel si fiat impossibile, aut saltem ita difficile, & arduum, vt moraliter iudicetur im possibile respectu totius c#munitatis, vel denique si fiat prorsus inutile, & vanum respectu boni communis. Mutatio autem negatiua erit, si in tota materia legis iam non inueniatur ratio, ob qu# lex posita fuit, licet ea sublata, adhuc materia per se mala non sit, nec impossibilis, nec inutilis, aut in iusta.

Quando ergo mutatio fit contrariè in tota materia legis, nulla est difficul **[sect. 3]** [3148]tas, nec controuersia, omnes enim fatentur, tunc legem ipso facto cessare, quia eo ipso incipit non esse iusta; ergo incipit non esse lex, quia, vt sæpe ex Augustino diximus, lex iniusta non est lex. Anteced#s patet, quia lex de re iniqua, impossibili, vel non conferente aliquid ad bonum commune est iniusta, & nulla, vt ex dictis in lib. 1. constat, sed per mutationem contrariam in obiecto factam res præcepta incipit esse iniqua, impossibilis, vel inutilis, vt explicatum est; ergo si lex vlterius duraret, iam esset de re iniqua, ac subinde ipsa esset iniqua, aut esset de re impossibili, vel inutili, & consequenter ipsa esset iniusta. Vnde fit, in huiusmodi euentu non esse necessarium, vt Princeps illam reuocet, vt licitè possit non seruari, neq#; etiam vt consuetudine tollatur, nam priusquam consuetudo introducatur, iustè incipiet non obseruari: & ideò dixi ipso facto cessare. Hoc autem per se notum est, quando incipit esse iniqua ipsa obseruatio legis, quia repugnat durare obligationem ad aliquid iniqu# faciendum. Idem autem est; si fiat impossibilis, quia ad impossibile nemo obligatur, & respectu communitatis suf ficit, quod sit impossibilitas moralis; ergo cessabit tunc lex ipso facto respectu communitatis; ergo etiam respectu singulorum. Eademq#ue ratio est, si fiat materia inutilis, & vana respectu boni[3149] communis, nam eo ipso fit incapax obligationis legis respectu communitatis, & consequenter etiam respectu singulorum. Oportebit autem, vt talis mutatio vniuersaliter facta in tota materia legis manifesta sit, & euidens, nam in dubio semper lex retinet ius, & quasi possessionem suam, semperq#ue pro illius iustitia præsumitur. Pr#sertim quia quando mutatio non est euidens, & manifestè nota omnibus, signum est, non esse tantam, nec tam vniuersalem, & ideò hic non videntur necessariæ aliæ distinctiones de maiori, vel minori dubio, sed simpliciter exigenda est notitia certa, satis verò erit, quod ex publica, & constanti populi opinione consurgat.

Solum ergo superest nonnulla diffi **[sect. 4]** cultas, quando ratio legis tantum negatiuè cessat generaliter, videtur enim id satis non esse, vt tota lex cesset. Primò quia eadem videtur esse ratio, & proportio totius ad totum, quæ partis ad partem, sed cessante illo modo ratione legis in particulari, non cessat obligatio legis, ergo nec cessante in generali, tota lex perit. Secundò, quia cessante negatiuè ratione legis, non constat statim cessare voluntatem Principis; ergo non est necesse statim cessare legem. Patet consequentia, quia lex à voluntate Principis habet suam efficacitatem ad obligandum. Antecedens autem supra probatum est, quia vol#tas potest vel à principio pluribus rationibus moueri, & Princeps potest pr#cipu# vel notiorem exprimere, & non omnes, vel certè potest voluntas in principio vna ratione moueri, & deinde alia continuari, vt suprà de tributis dicebamus. Tertio quando ratio, vel finis tantum **[667]** negatiuè desinit, adhuc potest lex sine peccato seruari; ergo seruanda est ex eadem obligatione donec reuocetur. Anteced#s ex declaratione terminorum sup ponitur. Consequentia vero probatur, quia tunc nullum est periculum in obseruatione legis, & potest esse magnum in illius transgressione, tum quia non potest esse statim certum, voluntatem Principis cessasse, tum quia possunt sequi magna moralia inc#moda, si tanta lic#tia populo tribuatur. Denique pro hac sen tentia referri possunt auctores dicentes, legem non cessare, licet eius ratio cesset, quos in principio capitis præcedentis retuli.

Nihilominus communis consensus est, **[sect. 5]** [3150] cessante ratione legis generaliter, seu frequentius in tota communitate, leg# cessare. Ita censent in primis omnes, qui affirmant, cessante ratione legis in particulari etiam negatiuè tantum, cessare in illo particulari obligationem legis,[3151] nam à fortiori coguntur id dicere in vniuersali, & ita possunt pro hac sententia allegari Panorm. in cap. *Quia plerique,* de Immunit. Ecclesia. Vbi idem plane sen[3152]tiunt Innoc. Anto. & alij cap. præced. allegati. Clarius vero hoc docent Ledef. 2. p. quarti. q. 17. art. 2. dub. 3. ad 4. & q. 18. à dub. 12. post secundam conclusionem, & dub. 14. post. 3. conclus. Couarr. in 4. 2. p. §. 9. num. 8. & in cap. *Cum eßes,* de Testam. n. 9. vbi refert Fortun. de Vltim. fin. illat. 15. & 16. Idem Castro lib. 1. de Legib. Pœnal. cap. 5. docum. 3. Caiet. 2. 2. q. 147. art. 5. & in alijs locis supra citatis & communiter expositores D. Thomæ dict. art. 6. q. 96. in 1. 2. & Soto eodem modo loquitur, addit tamen limitationem, quam expendere necesse est, priusquam veram rationem, & resolutionem eius tradamus.

Dubitari ergo potest, an intellig#d# **[sect. 6]** sit, cessante ratione legis in vniuersali cesset lex ipso facto, ita vt possit à subdi tis licitè non seruari, nulla expectata Principis declaratione, vel reuocatione, vel solum dicatur cessare, quia deficiente causa, tenetur Princeps legem tollere. Reliqui enim auctores (Soto excepto) licèt punctum expresse non attingant, plane loquuntur de cessatione ipso facto. Et potesthoc confirmari, quia alias non esset hic modus peculiaris desitionis legis, distinctus ab illius reuocatione, sed ad summum assignaretur per hoc quædam legitima causa abrogandi legem. Sicut possunt etiam ali# plures assignari. Item quia pro fundamento sumitur, cessante causa, cessare effectum, quod intelligitur de cessatione ipso facto, vt sumitur ex cap. *Et si Christus,* de Iur. iur. Et ideo solet explicari de causa pro pria, & adæquata, à qua effectus in conseruari pendeat, vt ibi Glossa sentit, &[3153] clarius Gloss. in cap. *Post translationem.* de Renunciat. verb. *Cessante,* & in §. *Sed sciendum,* post cap. *Statuimus.* 61. distinct. verb. *Causa,* in fine & in cap. *Quod pro remedio.* 1. q. 17. per textum ipsum. Cum autem hic

loquimur de cessatione causæ, vel rationis, vel finis legis, de ad#quata causa loquimur, alioqui non dicetur simpliciter cessare causa; ergo illa cessante debet ipso facto cessare lex, quia ab illa p#det tam voluntas principis, quàm vtilitas legis. Vnde si talis ratio à principio n# fuisset, non posset lex iustè ferri; ergo nec potest sine illa iuste conseruari. **[sect. 7]**

Nihilominus Soto contrarium aperte sentit, nam in lib. 1. de Iustit. q. 6. ar. 8. Sic ait. *Si in toto genere causa cessauerit, tunc & lex quoque cessare debet, veruntamen antequam Princeps, vel consuetudo illam abroget, vim suam non amittit.* Vbi loquitur clare de cessatione causæ negatiue, nam ea inter ueniente in particulari, negat sufficere, vt obligatio legis in particulari cesset. Idem fere repetit in lib. 3. q. 4. ar. 5. ad 1. *Nam licet Principi,* inquit, *incumbat illam mutare, tamen subditis non licet contra facere, d# ius naturæ id permittit* (vtiq; quod erat per legem præceptum) *nisi iam eße inciperet contra ipsum.* Itaque quandiu ratio legis non ita cessat, vt quod præcipit incipiat esse contra ius natur#, non putat cessare legem ipso facto, donec abrogetur. Non declarat autem Soto, quo fundamento ductus fuerit, insinuat autem, quandiu materia legis est capax obligationis, tandiu durare legem, nisi reuocetur, Per solam autem cessationem rationis, eti# in vniuersali non fit materia legis incapax obligationis, quia potest non esse mala, & esse vtilis reipublicæ, etiam si fortasse non sit talis, vel necessaria, sicut antea, hoc enim non est satis, vt statim per se censeatur lex ablata. Confirmari hoc potest ab incommodis, quia contra de-**[668]**bitum ordinem est, vt lex à superiori posita sine consensu illius non seruetur, d# licitè, & facilè seruari potest, nam inde etiam scandala, & perturbationes, vel fraudes in republica oriri possunt. Vnde posset media via excogitari, nimirum, cessante causa, vel ratione legis in vniuer sali, cessare quidem legem in se ipso facto, nihilominus tamen non posse sub ditos licitè incipere agere contrà illam, donec Princeps declarauerit cessasse, quia ita expedit ad commune bonum. Ad eum modum, quo diximus in superiori libro, pœnam incurri sæpe ipso facto, ante sententiam vero delaratoriam non obligare.

Vt meam sententiam explicem, sup **[sect. 8]** [3154]pono ex supra dictis, duplicem esse materiam legis humanæ. Qu#dam enim talis est, vt per se spectata sit honesta, & contineat actum virtutis, vt est præceptum ieiunij, orationis, &c. alia est materia per se indifferens, vt portare, vel n# portare arma, extrahere à loco has res, vel illas, & similia. Et hinc oritur alia differentia inter ipsas leges, nam cum omnes leges humanæ constituant actum, vel omissionem in aliqua specie virtutis, aut vitij, vt supra visum est, quando materia legis in se, & per se habet honestatem, per legem constituitur proxime in illa specie virtutis, ad quam per se, & intrinsecè pertinet illa materia, vt ieiunium ponitur in specie temper#ti#, & omissio eius intemperantia est, & sic de alijs. Et idem est, quoties medium virtutis in tali materia potest per efficaciam legis constitui. Vt est in lege tax# te pretium, nam ante legem illud non erat medium iustiti#, postquam verò lege de finitum est, in illo consistit medium, & ideo actus illius legis in specie iustitiæ constituitur, & illius violatio iniustitia est. At vero quando actus est indiffer#s de se, & à lege non præcipitur, constituendo in illo intrinsecum medium virtutis, sed solum propter vtilitatem ad aliquem finem extrinsecum, lex illum præcipit, aut prohibet, tunc tota honestas actus ex illo fine sumenda est, & sub illa accipit propriam obligationem, & necessitatem ex vi legis. Vnde tandem fit, vt in prioribus legibus finis extrinsecus materi# præcepti nunquam sit adæquatus legi, nam semper intrinseca ho nestas, & ratio virtutis habet rationem finis proximi, & intrinseci; imò hic finis est per se sufficiens, licet omnis finis extrinsecus

cesset, at vero in posterioribus legibus finis extrinsecus est ad#quatus, quia materia perse, & propter se non est capax pr#cepti, sed tantum propter vtilitatem in ordine ad aliquem finem extrinsecum.

Dico ergo primo. Lex pr#cipiens ac **[sect. 9]** [3155]tum de se bonum, constituendo illum intrinsecè in aliqua materia virtutis, non cessat deficiente vniuersaliter quoc#q#, fine extrinseco legis, etiam si in illo genere fuerit adæ quatus respectu int#tionis legis latoris, & fortasse ita spectatus quod sine illo legem non tulisset. Proba tur ratione facta pro opinione Soti, quia cessante omni fine extrinseco, materia talis legis manet per se honesta, & capax legis propter solum intrinsecum finem, id est, propter honestatem talis actus, & hic finis intrinsecus semper est intentus à legislatore, quando quidem in tali genere virtutis constituit necessitatem, & medium illius actus; ergo cessante quocumque fine intrinseco, habet lex illa vnde sufficienter subsistat; ergo non euacuabitur. Et confirmatur, nam (si attente res consideretur) tunc non cessat causa adæquata legis, nam potissima causa finis, & ratio quasi proxima illius legis, est honestas actus; ergo non est, cur cesset lex. Denique quandiu durat materia præcepta cum sua ratione formali, manet obligatio præcepti.[3156] Quia (vt D. Thomas tradidit. 1. 2. q. 100. ar. 9. ad. 2.) aliud est, quod legislator intendit præcipere, aliud, ad quod intendit præcipere vnde sicut præceptum de se obligat ad primum, & non ad secundum, ita è contrario, quandiu durat primum, si in eo perseuerat ratio sufficiens præcepti, durat præceptum, licet finis extrinsecus cesset. Exemplis res declaratur, nam lex de ieiunio licet feratur propter macerationem carnis, & fingatur communitas non indigens illo medio ad illum finem, quia habet multa alia, vel quid simile: nihilominus lex ieiunij obligabit, vt est certum, at si actus desineret esse actus temperantiæ, vt in casu necessitatis extremæ, tunc cessaret lex. Similiter si lex taxaret pretium tritici, qu#diu in illo permanet #quitas iustiti# **[669]** ita vt non fiat euidenter inæquale, legis obligatio durat, etiamsi rationes #nes extrinsecæ, vel aliæ vtilitates cessent: Si autem ita res mutaretur, vt quantitas pretij euidenter esset iniqua, cessaret lex, & sic de alijs.

Vnde infertur, si in tali lege cesset ad **[sect. 10]** [3157] #quatus finis tam intrinsecus, quàm extrinsecus, tunc cessare legem siquis tamen aduertat, tunc cessatio finis non est tantum negatiua, sed transit in contrariam, quia materia iam non manet materia virtutis, sed fit vitiosa, & ideo non potest esse materia legis obligantis. Et signum est, quod tunc non solum in generali, sed etiam in particulari cessabit obligatio legis in tali actu, vel materia eius. Vnde etiam fit, vt tunc lex cesset ipso facto sine alia recordatione, vel declaratione quia deest fundamentum eius, nec potest eius obligatio cadere in materiam inhabilem. Solet esse vulgare exemplum in lege imponente tributum ad certum opus, vel finem, quo finito lex per se cessat, quia tunc non solum negatiuè, sed etiam c#trariè cessat ratio legis, quia ex tunc incipit tributum illud esse iniustum. Quan do vero non cessat intrinsecus finis, licet extrinseci cessent, sicut non cessat lex ipso facto, ita neque necessarium est, vt debeat per Principem abrogari. Quia materiæ honestas potest esse sufficiens ad sustentandam legem, nisi aliunde fieret lex nociua reipublic#, vel intolerabilis, nam tunc ex alio capite posset esse obligatio reuocandi legem, imò etiam posset lex per se cessare, si nocumentum, vel grauamen esset generale, & nimium, quia tunc non esset cessatio negatiua, sed contraria, vt constat. Vltimo tamen[3158] aduerto circa hanc assertionem, sermonem esse de propria lege, nam si sit sermo de præcepto ab homine, & ex sola

obedientia, sic fieri s#pe potest, vt cessante fine, vel causa pr#cepti, cesset obligatio eius, etiam si actus præceptus sit alias intrinsecè honestus, vt ieiunium, vel oratio, vt si superior præcipiat ieiunare semel in hebdomada hoc mense, si constat, pr#ceptum imponi propter specialem necessitatem, vel occasion#, & illa ante mensem finitur, intelligimus cessasse præceptum. Quia respectu illius pr# cepti tota ratio præcipiendi est finis ex trinsecus, non extrinseca honestas, licèt hæc præsupponatur: cuius signum est, quia transgressio talis præcepti non est intemperantia, verbi gratia, sed inobedientia, secus vero est in lege propria, per quam primo intenditur honestas virtutis, sub qua actus quasi essentialiter constituitur.

Dico secundo. Quando lex pr#cipit **[sect. 11]** [3159] actum de se indifferentem propter fin# extrinsecum, tunc cessante in generali ad#quato fine talis legis, per se, & ipso facto cessat talis lex, & obligatio eius. Ratio est, quia tunc cessatio finis negatiua tr#sit in c#trari#, quia facit materi# inc apac# legis. Probat#, quia actus de se indiffer#s nunquam potest per se, vel propter se pr#cipi, quia vt sic non est per se amabilis honeste, imo si ita fiat, n#hone ste fiet, & quod certius est, talis actus n# est materia legis, nisi propter aliqu#c#munem vtilitatem, ad quam possit pro desse, vel esse nec essarius, præcipiatur. At vero cessante fine legis in generali, actus ille necessario incipit esse inutilis ad commune bonum; ergo eo ipso fit inca pax obligationis legis human#, ac subinde cessat ipso facto lex. Consequenti# cum Maiori satis patent ex dictis. Minor autem est euidens ex hypothesi, n# ponimus cessare finem adæquatum, propter quem præcipiebatur ille actus, non potest autem cessare ille finis, nisi vel quia bonum proxime intentum per illum actum desinit esse commodum ad commune bonum reipublicæ, vel quia ipse met actus desinit esse vtilis ad tale commodum, vtroque autem modo fit ille actus inutilis, & otiosus respectu c#munis boni, & consequenter desinit esset ma teria legis. Dices, fieri posse, vt, licèt acctus sit inutilis ad finem à lege intentum, ad alios fines vtilis sit. Respondeo, illud esse per accidens, & materiale, quia lex non considerauit in tali actu, nisi talem rationem commodi, & publici boni, & ideo illa ablata non manet materia illius legis, & consequenter, nec lex. Nam licet actus possit esse vtilis sub alia consideratione, de illo non est lex lata illo intuitu, & ita illa vtilitas nondum censetur necessaria reipublic#, donec de illo actu illo intuitu feratur lex.

[sect. 12]

Et hinc sequitur primo, in huiusmodi euentu non esse necessarium decretum **[670]** Principis, vt liceat non seruare legem post[3160]quam sic cessauit, nam ipso facto desijt lex, solum ergo est necessarium, vt de tali cessatione publicè, & manifeste constet per euidentiam facti generaliter noti in tali republica, seu c#munitate, quia eo ipso, quod lex cessat dicto modo non est lex; ergo ex se non obligat; ergo vt cesset cum effectu, respectu communitatis, satis est, quod illi sit publicè nota. Nec datur sufficiens ratio, cur necesse sit expectare decretum Principis, quia vel esset necessarium per modum reuocationis, & hoc non, quia lex perse desijt; vel per modum authenticæ declarationis, & hoc etiam dici non potest cum fundam#to, quia nec ex natura rei hoc est necessarium, nec in iure positiuo inuenitur illud esse specialiter præceptum. Neque in hoc debet cessatio legis cump#na c#parari, quia pœna est de se violenta, & ab extrinseco illata, & ideo ex se requirit actionem, vel influxum iudicis, nisi contrarium expresse per legem disponatur, & ideò non incurritur ipso facto, nisi lex hoc declaret, & licet incurratur ipso facto non excluditur sententia declaratoria delicti, nisi vbi lex illam excludit, vel alias constat, quia

semper est fauor rei, quòd non sit obnoxius pœnæ, donec condemnetur. At verò cessatio legis in illo casu non est violenta, imò per illam quasi restituitur respublica ad pristin# stat#, & ad su#libertat#, & in fauorem eius cedit, & ideò nulla est necessitas talis dè creti per modum sententiæ declaratoriæ. Dices, esse necessariam per modum promulgationis, nam h#c necessaria est in ablatione legis, cum à Principe reuocatur. Respondeo, esse diuersam rationem, nam reuocatio pendet ex voluntate Principis, quam oportet omnibus proponi: cessatio autem legis, cessante causa eius, non pendet ex voluntate Princi pis, sed ex facto ipso, & ideò satis est, factum esse omnibus notum. Vt si per leg# fuit impositum tributum ad ædificationem pontis, & publicè constat, opus esse finitum, & iam nihil in eo expendi, satis per hoc promulgatum est, tributum cessasse, & sic de alijs. Sufficit ergo publica notitia, & satis certa de generali cessatione causæ, & hæc ad minimum necessaria est, nec existimo sufficere, vt vni, vel alteri in particulari sit nota, quia donec lex cesset respectu c#munitatis, non cessat refpectu particularium personarum, & vt cesset pro communitate necessarium est, causam ita cessasse, vt hoc possit c#munitati constare, ac subinde vt res sit publicè nota. Et hoc maxime locum habet, quando obseruatio legis incipit esse iniusta, nam tunc euidentius constat de cessatione legis, potest autem dici iniusta, non solum quando confert speciale nocumentum, sed etiam quando est omnino inutilis, & sine ratione.

Secundopotest ex dictis intelligi, qu# **[sect. 13]** [3161] probabilitatem habeat distinctio, qu# non nulli iuristæ tradiderunt, inter legem; qu# fertur propter tollenda inc#uenientia, quæ ex aliquo facto frequenter sequuntur, & legem, qu# perse fertur propter aliquod bonum, & vtilitatem. Nam priorem dicunt cessare quoties inconuenientia cessant, posteriorem au t# minime cessare, licet cesset ratio vtilitatis. Ita insinuat Gloss. in dicto cap.[3162] *Et si Christus*, de Iur. iur. verb. *Cessante*, in principio, & priorem partem probat ex illo textu exemplo iuramenti, quod pro hibetur tantum ratione periculi peierandi, & ideo cessante periculo, licet. Alteram vero partem probat ex cap. *Dixit Dominus.* 32. q. 1. & cap. *Tantum.* 32. q. 7. quæ iura nihil ad rem faciunt, nam loquuntur de matrimonio, quod est vinculum indissolubile, de quo alia est ratio.[3163] Eandem distinctionem indicat Nauarr. in sum. cap. 16. nu. 36. & 37. vbi sentit c# Caiet. clandestinum matrimonium (saltem ante Tridentinum Concilium) potuisse licere cessantibus inconuenientibus, propter qu# prohibetur: & nihilominus ait cessante fine legis in particulari, non cessare legis obligation# quan do finis ille erat bonum aliquod acquirendum per medium à lege præscriptum. Vnde ibi non solum loquitur de cessatione legis in vniuersali, sed etiam in particulari, vt supra notaui.

At certe formaliter loquendo, nulla **[sect. 14]** videtur essedifferentia, quia si lex datur propter vitanda incommoda, pro fine habet remotionem inc#modorum; ergo eadem est ratio de cessatione illius finis, & de alijs tam in vniuersali, quam in particulari. Solum ergo potest esse differentia qu#dam quasi materialis, nam **[671]** lex, quæ ponitur tantum propter inc#moda vitanda, non solet præcipere actum per se propter bonitatem eius, vel prohibere propter malitiam, sed solum propter occasionem mali vitandam, & tunc cessante fine generaliter negatiuè, cessat etiam contrariè, quia actus fit inutilis, & inca pax materi# legis. Sicut diximus alibi de voto facto non ingrediendi talem domum propter vitandam occasionem, ablata inde occasione iam non obligare votum, quia tunc non ingredi talem domum, est materia indifferens, & impertinens ad religionem; ita ergo proportione seruata, erit in lege. At verò lex, quæ præcipit actum propter se, & propter aliquem

bonum finem, non statim desinit, cessante fine, quia in ipso actu potest manere intrinseca honestas, propter quam pr#cipiatur; si autem non reperiatur, sed sit actus de se indifferens, idem prorsus dicendum erit de lege, quæ illum præcipit propter bonum acquirendum, quod de lege pro hibente illum propter inc#modum vitandum, vt ex dictis satis patet. Et è contrario si lex præcipiens, vel prohibens aliquid propter vitandum incommodum, habeat materiam per se honestam, & c# uenientem, vltra vitationem incommodi, tunc non cessaret lex, etiamsi necessi tas vitandi incommodum cessaret, tunc enim procedunt omnia in prima asser[3164]tione dicta. In quo etiam attente considerandum est, an aliquid prohibeatur ratione periculi, vel tantum ratione futuri effectus, nam ordinariè prohibitio fir propter periculum, quod per se inest actui, & ideo licèt certe constet, non futu rum effectum, seu damnum, nihilominus non cessabit obligatio legis, & effectus eius, quia semper actus est de se obnoxius illi incommodo, vt in præced. libro latius dixi cap. 23. Vnde non mihi probatur exemplum de clandestino matrimonio, quo Caiet. & Nauar. vtuntur, n# illi actui ita est annexum periculum, vt[3165] nec in vniuersali, nec in particulari possit ab eo separari, & ideo nunquam cessat obligatio eius, eo quod certissimum sit, omnia incommoda esse præcauenda. Vnde eo modo, quod nunc matrimoni# factum coram parocho, & testibus potest esse clandestinum ex defectu denuntiationis iuxta cap. vlt. §. 1. de Clandestin. de spon. non est licitum tale matrimonium etiamsi negatiue cesset finis præcepti, nisi aliæ causæ legitim# occurant, obquas per epijkiam iudicetur, præcept# hic, & nunc de illa accidentali solemnitate non obligare. Et hoc modo videtur tandem explicare exemplum illud Nauarr. vbi supra.

Tertio hinc obiter expeditur difficul **[sect. 15]** [3166] tas in capite pr#cedenti huc remissa de pr#cepto correctionis fraternæ, cuius obligatio etiam in particulari cessat, cessante spe vtilitatis correctionis, ac subinde per cessationem negatiuam rationis legis, vnde cum illa spes, vt plurimum generaliter cesset, consequenter di cendum erit, totum pr#ceptum cessare. Ad quod Medin. Ledesm. & Couarr. su[3167]pra respondent, legem correctionis fraternæ datam esse proprer priuatum bonum singulorum, & ideo in vnoquoque posse cessare, quoties in particulari cessauerit finis eius, etiam negatiue tantum; secus verò esse in legibus, quarum finis communis est, & vniuèrsalis, vt sunt pr# ceptum ieiunij, & similia. Sed vt verum fatear, non satis intelligo distinctionis sensum, aut rationem, nam omnis lex est propter commune bonum, licet illud n# in communitate immediate, sed in singu lis intendatur, & acquirendum sit. Sic enim lex ieiunij est propter Ecclesiæ bo n#, tamen vtilitas eius exercetur in singulis. Ita vero etiam est commune præceptum de correctione fraterna, eius autem fructus in singulis in particulari procuratur, nulla est ergo differentia. Facilius ergo respondetur, vt attigit eti# Ledesm. supra, in correctione fraterna[3168] non interuenire epijkiam, nec cessationem obligationis propter cessationem finis, quia est præceptum affirmatiuum, quod non obligat pro semper, nec etiam habet determinatum tempus, pro quo obliget, sine qua determinatione, vt supra dixi, non habet locum epijkia. Quando ergo non est spes fructus non cessat obligatio pr#cepti affirmatiui corrigendi fratrem, sed solum illa obligatio, quæ de se indefinita est, non coarctatur ad hoc tempus, quia recta ratio dictat, pro tunc non obligare, quia non est tempus vtile, neque subiectum est dispositum. Sicut præceptum eleemosynæ obligat ad subueniendum indigenti, si tamen **[672]** subuentio futura esset nociua, vel si certo constaret, indigent# non vsurum eleemosyna, non obligaret præceptum, non per cessationem, aut epijKiam,

sed quia non est talis occasio, pro qua obliget illud præceptum, quod naturale est, & non tantum positiuum. Addo eo modo, quo dici potest, cessare ibi rationem præcepti, non cessare tantum negatiuè, sed etiam contratiè, quia tunc correctio non esset actus virtutis, sed otiosus, & inutilis, & potest esse nociuus proximo potius, quam vtilis.

Tandem ex his facile est respondere **[sect. 16]** ad rationes dubitandi in principio positas. In quarum prima petebatur difficultas, quia ex dictis videtur sequi, non esse differentiam inter cessationem legis in vniuersali, vel in particulari, propter cessationem finis, tantum negatiuè c# proportione, scilicet, in vniuersali, vel particulari; hoc autem videtur esse contra communem sententiam supra relatam. Sequela patet, quia in vniuersali nunquam cessat lex, cessante fine eius purè negatiuè, sed oportet, vt cesset c#tra riè, saltem hoc modo, quod fiat actus inutilis, & consequenter incapax materi# legis; ac si hoc modo cesset in particulari, etiam cessabit obligatio legis; ergo.[3169] Respondeo, differentiam in hoc consistere, quod cessante adæquato fine legis modo explicato, consequ#ter cesset absoluta ratio constituendi legem, quia c# illa cessatione finis est necessario coni#ctum, vt materia reddatur inutilis ad legem. At verò si finis in vniuersali subsistat, etiam si in particulari actu cesset, manet ratio integra communis legis, quæ non respicit ad singula, sed ad id, quod frequentius accidit: & ideo licet in particulari cesset negatiuè ille finis, non fit inutilis actus, nec in eo cessat contrariè ratio legis, quia semper ratio illa c#mu nis potest mouere ad illum actum propter commune bonum, & propter conformitatem ad legem, & ad totum corpus, vt capite præcedenti explicatum est.

Ad secundam rationem de voluntate **[sect. 17]** Principis facile respondetur ex dictis, cùm cessante ratione legis in generali, eo ipso fiat inutilis lex, & materia eius fiat incapax obligationis iust#, c#sequ#ter necessarium esse, vt cesset voluntas legislatoris; tum quia solum voluit iuste obligare, & quantum licitè posset, neque aliud præsumendum est, tum eti# quia facta mutatione in materia legis, non posset obligare, etiam si vellet. Quod si fingatur (vt in eodem argumento additur) cessante priori ratione aliam succedere, vt in tributis dici solet, responsum iam est, priorem legem cessasse, & aliam non esse latam. Vnde si velit Princeps obligare ad eundem actum propter nouam rationem insurgentem, oportet, vt denuo legem ferat, seu illam volunta tem promulget, alias non poterunt subditi ex vi prioris legis obligari. Tertia vero ratio, vel probat primam assertionem, si cessante fine extrinseco legis ad huc materia eius honesta sit, & propter se conferens ad bonum commune, vel si ratio illa procedat, quando omnino cessat finis legis, negatur, tunc posse legem licitè seruari, quia esset actus vanus, & otiosus, & licèt illemet actus possit forte honeste fieri propter aliam commoditatem particularem intentam ab ope rante, illud est valde extrinsecum, & accidentarium, vt lex prior perseueret, quæ non obligabat ad operandum illo modo, vel propter illum finem. Neque ex tali non obseruatione legis, quæ iam euidenter, & publicè cessauit, possunt sequi moralia incommoda, sicut non tim#tur ex eo, quod lex euidenter, & publicè iniusta non seruetur, & maiora ex contraria obligatione sequerentur.

Deniq; iuxta hæc, quæ diximus de to **[sect. 18]** [3170]tali cessatione legis, iudicari poterit de cessatione alicuius partis legis non respectu personæ, vel casus particularis, sed respectu totius c#munitatis. Potest enim lex plura præcipere, vel varia membra continere, & quoad vnum fieri inutilis, & non quoad alia. Et tunc idem iudicium est de illa parte, cuius ratio cessauit, quando est ab alia separabilis, quod de tota aliqua lege, nam est eadem ratio. Imò illa lex, quæ videtur vna, in re est multiplex, & ita cessat vna, licet non cessent aliæ. Si vero

lex ita contineret multa, vt essent inseparabilia, & ita esset, quasi indiuisibilis obligatio, quia bon# ex integra causa, & malum ex quocunq#; defectu, attente considerandum est, an propter defectum in vna parte, tota lex reddatur iniusta, vel inutilis, velmagis nociua, quam proficua, & tunc cessabit **[673]** tota lex; si vero non obstante illo defectu, lex iusta permaneat, & magis vtilis, qu# nociua, non cessabit ipso facto, donec re[3171]uocetur. Illud etiam est considerandum, vt lex simpliciter cesset, necessarium esse, vt eius ratio perpetuo cesset generaliter: nam si ad tempus tantum sic cessarevideatur, tunc potius suspendetur obligatio legis, qu# ipsa extinguatur, quia non fit simpli citer inutilis, vel iniusta, sed tantùm pro hoc tempore, & ideò limitata causa limitatum parit effectum ergo suspenditur lex, non extinguitur.

CAPVT X.

Dari ne poßit dispensatio in lege humana, & quid illa sit.

POstquam de cessatione legis dict# est, sequitur dicendum de mutatio **[sect. 1]** ne eius, seu ablatione per actionem extrinseci agentis habentis potestatem ad tollendam, qu# duplex etiam esse potest, scilicet, partialis, quam nunc compre hendimus nomine dispensationis, & latius dici potest derogatio legis, & to[3172]talis, quæ dicitur legis abrogatio. De hac posteriori dicemus postea, hic vero de priori tractamus, & non de omni, quia non omnis derogatio legis est propria dispensatio, vt explicabimus, sed de illa tantum, quæ propriam dispensationis rationem habeat, sub qua nunc c#mutationem comprehendimus, nam ad dispensationem reducitur, vt capite sequ#ti declarabo. Vnde supponere oportet, dispensationem, de qua tractamus, diuersam omnino esse ab interpretatione, quæ per epijkiam fit, siue in casu euidente, aut probabili, siue in casu dubio, in quo authoritas superioris postulatur. Licet enim hæc nomina soleant confundi, distingui nihilominus debent vt in discursu latius, & commodius explicabo. Epijkia enim non est actus iurisdictionis, sed doctrinæ, & prudentiæ, vt supra visum est, dispensatio autem, de qua tractamus, est actus iurisdictionis, vt videbimus. Interpretatio autem in casu omnino dubio, licèt pr#ter pruden tiam, iurisdictionem requirat, non supponit obligationem legis certam, sed potius iu dubio declarat, illam cessasse, non autem in rigore aufert illam. Disp# satio autem de qua tractamus supponit obligationem legis, etiam certam, & fer tur ad tollendam obligationem, etiam si pr#existat. Vnde fit, vt in lege diuina habeat locum interpretatiohominis, eti# in casu dubio, n#verò dispensatio, vt infra lib. 1. dicam: at vero in legem human# non interpretatio tantum in casu dubio, sed etiam proprijssima dispensatio in casibus, in quibus de pr#existente legis obligatione nulla poterat esse dubitatio, concedi per hominem potest.

Et quidem quod ad rem spectat, nul **[sect. 2]** [3173]lus dubitare potest, quin obligatio legis humanæ certo pr#existens, & ligans talem personam, possit per superiorem ex causa auferri, manente obligatione legis in reliqua c#munitate. Ita communiter Doctores, & primum allegari possunt omnes, qui de voto hoc asserunt, quos retuli lib. 6. de Voto cap.

9. Deinde de lege idem tradunt Duran. in 1. d. 47. q. 4. n. 6. Richard. in 4. d. 17. ar. 2. q. 7. Scot. in 3. dist. 37. & ibi Gabr. not. 3. Soto lib. 1. de Iustit. q. 7. ar. 3. Ledesm. in 4. 2. d. q. 5. ar. 6. &. q. 17. art. 3. optime Turrecremat. in cap. *Sicut quædam,* d. 14. & in §. *Nisi rigor,* post cap. *Requiritis,* 1. q. 7. Rebuf. in Pract. p. 2. tit. de Dispensat. nu. 1. & 2. vbi alios Canonistas refert Couarr. in 4. 2. p. cap. 6. §. 9. n. 42. vbi alios etiam refert, & id# supponit Nauar. in Sum. Prælud. 9. n. 17. Et res est manifestissima, tam in iure qu# in vsu. Hac enim ratione August. Epist.[3174] 50. dispensation# vocauit, *vulnus contra integritatem seueritatis,* & habetur in capite *Ipsa pietas.* §. *Si inquirat.* 23. q. 4. & Gelas. Papa in cap. *Necessaria rerum dispensatione.* 1. q. 7. vocat illam relaxationem, moderationem, ac temperamentum canonum paternorum, quæ fieri potest diligenti consideratione adhibita, sic etiam dixit Cyril. in Epistol. ad Gennadi. *Dis*[3175]*pensationes nonnunquam cogunt parum à debito exire.* & infra, *Dispensationum modus nulli sapientum displicuit.* caput. *Dispensationes.* 1. q. 7. prout in decteto Gregoriano habetur, & similia sumuntur ex cap. *Tanta,* & cap. *Si qui*, eadem q. & apertè ex cap. *De multa,* de Pr#b#d. vbi post rigorosam prohibitionem de pluritate beneficiorum, subditur. *Circa sublimes tamen, & litteratas personas, quæ maioribus sunt beneficijs honor#dæ, cum ratio postulauerit, poterit per sed# Apostolicam dispensari.*

[674] Vnde etiam aperte hoc confirmat vsus **[sect. 3]** nam certè cum Papa dat licentiam alicui habendi plura beneficia, non declarat in illo cessasse legem ex pr#existente causa idemque in lege ieiunij, in modo ob seruandi censuras, & in alijs priuilegijs euidenter quotidie fit. Vnde incredibi[3176]le est, D. Thomam 1. 2. q. 97. art. 4. intellexisse, in legum relaxatione solum habere locum interpretationem in casu dubio, non vero rigorosam dispensation# per ablationem obligationis certò pr#existentis, vt aliqui illi imponunt, & in eandem sententiam allegatur Caietan.[3177] ibid. & Anton. 1. p. tit. 17. §. 20. Incredibile (inquam) est, in re tam clara tales Theologos, & pr#sertim D. Thomam hallucinasse. Vnde D. Thom. quodlib. 19. ar.[3178] 15. expresse dicit. *Dispensatio humana non aufert ligamen legis naturalis, sed positiuæ.* Auferre autem ligamen non est interpreta ri. Item hoc modo etiam potest interpretatio humana authentica auferre ligamen iuris naturalis in casu dubio, & in dicta quæst. 96. art. 6. ad 3. negat cadere in ius diuinum dispensationem, c# tamen id non posset de interpretatione negare. Idem latius Quodlib. 4. art. 13. Denique in 4. d. 38. q. 1. art. 4, expresse distinguit dispensationem per modum relaxationis iuris, vel per modum declarationis, & primam etiam admittit in voto, & in dicto cap. 9. ostendi, nunquam D. Thomam mutasse illam sententiam, & modum loquendi eius in illa materia declaraui. Idem ergo à fortiori sensit de lege, & ita etiam in dicto articulo 6. expon#dus est, vt magis statim expon#. Et Antonin. clare idem sentit. Nec Caiet.[3179] aliud docuit, quam D. Thom. Adde, fateri Caiet. dispensationem in lege humana sine causa datam esse validam, at illa non potest fieri per declaration# vt est per se euidens; ergo. Vnde omnes, qui idem tenent, quos infra referemus, hoc idem necessario sentiunt.

Quod ergo ad rem spectat, certum est, **[sect. 4]** propriam dispensationem legis cadere in legem obligantem, & tollere obligationem eius in particulari casu, vel persona. Et ratio est clara, quia sicut lex humana à voluntate humana orta est, ita per eandem tolli potest, & quia ad huma nam gubernationem erat hæc potestas necessaria in hominibus, vt infra latius dicetur. Quod vero spectat ad nomen dispensationis, negari non potest, quin latè soleat etiam interpretationem significare, nam communis vsus sapientum[3180] id obseruat,

vt constat ex D. Thom. & Bonauent. 4. d. 38. Scot. Gabr. Dur. Anton. & alijs, & ex specula. tit. de Dispensatio. §. 1. & ferè ex communi vsu Canonistarum Hoc autem nihil obstat propositæ veritati, quam de re ipsa explicuimus.

Vt autem h#c resolutio, & tota mate **[sect. 5]** ria exactius declaretnr, ratio propria dispensationis accuratius declaranda est. Et in primis supponimus, dispensationis vocem ex primaria impositione distributionem, seu administrationem significare; nam dispensator in Latina proprietate administrator# domus, vel familiæ significat, cuius est dispensatio; Qu# significatio non solum in iure ciuili, l. *Dispensatori.* ff. de Soluti. & l. *Vrbana.* 166 ff. de Verbor. significat. Sed etiam in te[3181]stamento veteri est valde vsitata, Genes. 43. 44. & 3. Reg. 18. In nouo autem testa mento translata est hæc vox ad signficandum specialem, & Ecclesiasticum administratorem, vt Lucæ cap. 12. *Quis putas, est fid elis dispensator, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam*; hoc est ergo munus dispensatoris, actus vero declaratur, dum subditur, *Vt det illis in tempore tritici mensuram,* distributio ergo munerum, actionum, & bonorum Domini inter eos, qui sunt de familia generaliter dici potest dispensatio. Et sic Apostoli, & eorum successores dicun[3182]tur dispensatores mysteriorum Dei pri ma Corinthiorum quarto, & prima Pet. 4. & actus respondens illi muneri, dicitur dispensatio. prima Corinthior. 9. *Dispensatio mihi credita est,* in qua signficatione etiam Euangelij prædicatio dis[3183]pensatio dicitur, vt ex eodem loco constat, & ex Michaele Papa in capite, *Dispensatio,* distinctio. 43. & sacramentorum ministratio, & tota Ecclesi# gubernatio dici potest dispensatio multiformis gratiæ Dei. Vnde Petrus postquam dixit, *Sicut boni dispensatores,* Subdit, *siquis loquitur quasi sermones Dei, siquis ministrat tanquam ex virtute, quam administrat Deus.* Sic etiam idulgentiarum distributio dicitur dispensatio thesauri in Extrauagante, *Vnigenitus,* de Pœnitentia, & remissione.

[675] Ex hac ergo generalitate applicata est vox dispensatio ad significandum act# **[sect. 6]** quo quis ab obligatione legis eximit#, & quia vnus modus esse potest per interpretation#, ideo potuit etiam in ea significatio ne vsurpari. Tamen in hac etiam significatione sumpta non qu#c#q#; interpretation# legis, sed illam solam, quæ in casu dubio, & per potestatem superioris datur ad liberandum subditum ab obliga[3184]tione legis significat. Quia hæc tantum est actus administrationis, & potestatis à Deo c#missæ. Et illa tantum tollit aliquomodo onus legis, quod sine tali potestate auferri non posset, Vnde merito dixit Rom. cons. 325. n. 12. dispensationem esse actum iurisdictionis, vbi in scholio hoc latè confirmatur. Denique multo magis certum est, nomen dispensationis in iure tractum esse ad signific#dam ablationem vinculi legis in aliquo particulari casu. Quin potius in materia legum, & iuris illa vox simpliciter di cta quasi per antonomasiam significat huiusmodi relation#. Et ita nos nunc illa vtimur, nec timemus Latinorum repreh#sion#, qui hanc vocem barbaram esse dicunt: nam vnaquæq; ars habet faculta[3185]tem instituendi propria vocabula, quæ suo vsui deseruiant, Aduertit autem Deci in c. *At si clerici. §. De adulterijs,* de Iudic. n. 3. hanc vocis vsurpationem iure canonico introductam esse, nam in iure ciuili non inuenitur, præter quam in lib. de Pace constant. in prin. vbi pro gratia, aut remissione pœnæ sumitur, quæ solet in iure ciuili indulgentia appellari, vt no[3186]tauit Bald. in dicto c. *At si clerici.* Veruntamen, quia nomen indulgentiæ secundum Ecclesiasticum vsum iam habet ali# acc#modationem, vt suo loco explicuimus, & liberatio à lege, qu# per interpre

tationem puram fit, alia nomine habet æquitatis, epijKiæ, vel interpretationis, ideò merito nomen dispensationis in di cta significatione nunc vsurpatur.

Atq; hinc facile est definre dispensatio **[sect. 7]** [3187] n#, dequa tractamus. Ex definitionibus a#t quæ circunferri solent, hæc videtur sufficiens. Dispensatio est *Legis humanæ relaxatio.* Nam licet dispensatio latius pateat, tamen vt de illa nunc tractamus, ad illam definition# coarctanda est, & per illam sufficienter explicatur. Quædam vero Glossa addit, esse relaxation# iuris communis factam cum caus# cognitione ab eo, qui ius habet dispensandi in §. *C# causæ cognitione,* esse de necessitate dispensationis, & potest sumi ex Panorm. in c. 2. de Chismati.[3188] n. 4. & sentit Nauar. in Sum. Prælud. 9. n. 15. & alij, quos latè refert Sanci, lib. 8. de Matrim. disp. 1. n. 2. Sed absque dubio illa particula non est ponenda in definitione, nam datur vera dispensatio sine causæ cognitione, vt postea dicemus, & tandem fatetur Panorm. supra, & ideò particul#[3189] illam abstulerunt Bart. cons. 18. volum. 2. Deci. in dicto §. *De adulterijs,* & Oldrad. cons. 327. & Freder. sen. cons. 30. qui omnes absolutè sic definiunt, *Dispensatio est iuris communis relaxatio.* Atque ita omittunt etiam causam efficient#, nec immerito, t# quia est intrinseca, tum etiam quia in relaxatione ipsa continetur, si enim non sit à potestatem habente, non erit relaxatio, tum denique quia quædam nugatio c#mittitur, cum dispensatio definitur per potestatem disp#sandi, & melius diceretur ab habente potestatem supra ipsum ius.

Præterea melius dici videtur, *Iuris hu* **[sect. 8]** *mani,* quàm *iuris communis,* quia dispensatio, de qua tractamus, etiam potest cadere in statuta, & quasc#que alias leges, licèt in iure communi non contine[3190]antur. Responderi autem potest ex Rebuff. tit, de dispens. num. 20. dispensation# dari in iure communi, in statutis vero, & regulis dari indultum, per illud enim non dicitur ius solui, imò sæpe redditur ad commune ius. Sed non video ration# horum verborum, nam relaxatio statuti re vera est dispensatio, & relaxatio iuris communis dici potest indultum, nam hoc nomen genericum est, vt infra de priuilegijs dicemus. Et sæpe statutum non est contra ius commune, vnde per relaxation# eius non redditur ad ius commune, item statutum simpliciter est ius pro tali communitate; ergo relaxatio eius est propria dispensatio. Imò licet statutum sit contra ius commune, eius relaxatio erit dispensatio respectu eorum, qui ligantur statuto, licèt sit dispensatio magis fauorabilis, quam aliæ, quæ omni modo iuri repugnant. Denique quanuis dari possit dispensatio in votis, in iuramentis, & in matrimonio rato, quæ videntur attingere ius diuinum, nihilominus illas dispensationes **[676]** nunc excludimus, & omnes, quæ in ius diuinum, vel naturale, siue à Deo, siue ab homine dari, aut cogitari possunt, quia (vt dixi) de illis nunc non tractamus. In proposita ergo definitione relaxatio po nitur loco generis, quia dispensatio re vera est solutio qu#dam, & remissio, quia verò aliæ sunt species remissionum, additur per modum differentiæ particula *iuris humani,* ad excludendas omnes alias rela xationes, & per eandem excluditur indulgentia Ecclesiastica, quæ licet sit relaxatio alicuius vinculi, & reatus, non est relaxatio iuris humani, sed est remissio cuiusdam reatus, quæ primo, ac per se fit, apud Deum, quanuis ex illa sequi possit ablatio alicuius præcepti positi ab homine iniungentis pœnitentiam, vt ex materia de indulgent. constat.

Deinde (quod notandum est) per illam par **[sect. 9]** [3191] ticul# distinguitur dispensatio ab absolutione à c#suris, vel alia simili. Qu#uis aliqui interdum ita illas confundant, vtputent dispensation# esse absolutionem, & in rescriptis Apostolicis sub illa c#prehendi, quia

absolutio à censura, v. g. est relaxatiovinculi per legem humanam intro ducti, & impositi. H#c verò sententia falsa est, quia in indultis Pontificijs h#c duo distingu#tur, & concessa potestate absoluendi, non censetur concessa potestas dispensandi, nec è contrario; ergo illa duo longe differunt. Absolutio enim non datur contra ius, sed secundum ius, vnde in illa nulla fit iuris relaxatio: dip#satio autem datur contra ius, vt ex dictis constat. Recte ergo dicimus, in definitione illa per posterior#particul#, absolutionem ex cludi, quia ñ est relaxatio iuris humani, sed alterius vinculi, quod licèt sæpe per ius humanum sit inductum, vel impositum, per absolutionem non tollitur contra ius, sed secundum ius, & ita per absolutionem n# relaxatur ius. Et hoc sensit Gloss. in cap.[3192] *Cupi#tes.* § *Cæter#,* de Elect. in 6. verb. *Susp# sos,* dicens de absolutione à censura, *Verè loquendo ibi pœna non remouetur* (vtiq; c#tra ius) *Sed quod ius statuit remouetur,* quanuis paulo superius eadem Glossa impropriè vtatur nomine absolutionis pro remissione pœnæ ad certum tempus impositæ, ante tempus impletum, nam illa re vera potius est disp#satio. Et idem in re sentit Pa[3193]normit. in c. *Tam litteris,* de Testibus n. 3. licet voces non explicuerit.

Potestq#, res ipsa facile declarari, quia **[sect. 10]** absolutio siue àpeccatis, siue à censuris seu p#nis, non datur nisi supposita dispositione ex parte p#nitentis, & potestate ex parte absoluentis. Tunc autem nulla lex per talem actum relaxatur, nam potius lex præcipit p#nitent# absolui in eo eu# tu, vt est manifestum in absolutione à peccatis. Idem autem cum proportionè est in absolutione à censura, quia censura de se non est p#na perpetua, vel ad definit# tempus, sed donec à contumacia recedatur, quia est p#na medicinalis, & ideo in sua intrinseca ratione includit, vt ablata contumacia, ipsa etiam tollatur, & ita iura disponunt; illa ergo ablatio non est dispensatio in aliqua lege, sed potius legis excecutio. Ergo absolutio in hoc recte distinguitur à disp#satione, quòd illa est sententia quædam, per quam (si clauis non erret) n#vulneratur lex, nec minuitur ius, sed potius executioni m#datur, dispensatio vero non est sententia, sed actus quidam iurisdictionis voluntariæ quo vulneratur lex. dum ex parte tollitur[3194] vt optimè docuit D. Tho. in 4. dist. 20. q. 1. ar. 5. qu#stiunc. 4. ad 3. inde colligens aliam differentiam inter absolutionem, & dispensation#, quòd idem non potest absoluere seipsum, potest tamen idem sec# dispensare, vt infra dicetur possumus etiam ex dictis aliam differentiam colligere inter dispensationem, & absolutio nem, quod illa est stricti iuris, vt infra dicetur, hæc verò est iuris fauorabilis, & ampliabilis, quia est secundum ius.

Pr#terea per eandem particulam de **[sect. 11]** [3195]finitionis excluditur simplex licentia, quæ non potest dici dispensatio, nec c#tra ius, sed secundum ius. Illam enim voco simplicem facultatem, per quam re vera non aufertur obligatio legis, sed conceditur operatio, vt fiat iuxta modum à lege pr#scriptum. Quod etiam est necessarium aduertere, quia in multis legibus potest aliquis facultatem concedere, qui non potest dispensare, & valde diuersa causa solet requiri ad similem facultatem concedendam, vel ad dispensandum. Exempla esse possunt, v. g. in voto paupertatis, nam Prælatus religionis potest dare licentiam ad aliquid donandum, n# tamen potest dipensare in paupertate capite, *Cum ad monasterium,* de Statu Monach. Similiter Episcopus potest dare **[677]** facultatem ad ingrediendum monasteri# moniali# ex legitima causa, non tamen potest dispensare, quia nihil in eo genere potest concedere, nisi iuxta tenor#, & rigor# legis. Et similiter sunt mult# leges, vel statuta, qu# non prohibent aliquid simpliciter, sed ne fiant sine tali facultate, tali modo

concessa; tunc ergo dare facultat# non est dispensare, sed seruare, & exequi leg#. Et ideo etiam h#c licentia non est tam stricti iuris, sicut dispensatio, debet tamen esse intentioni iuris ac#modata. Imò probabile est, per se non esse actum iurisdictionis, sed dominij, vel superioritatis cuiusdam, & potest esse tantum c# ditio quædam requisita ex voto, vel alio simili modo, longe ergo differt à dispensatione.

Adhuc tamen non videtur adæquata illa **[sect. 12]** definitio, primo, quia conuenit abrogationi legis humanæ, quia illa est multò maior relaxatio humanæ legis. Propter quod dicere aliquis potest, melius definiri dispensation#, vt sit derogatio humanæ legis, nam per genus illud excludit#, vt non sit abrogatio, nam vt dicitur in l. 102. ff. de Verbor. significat. *Derogatur legi, cum pars detrahitur, abrogatur legi cum prorsus tollitur*. Vnde etiam dixit Lactan. lib. 6. c. 8.[3196] de lege naturali, *Neque ex hac derogari aliquid licet, neq prorsus tolli.* ex Cicer. li. 3. de Republ. Sed hoc etiam potest impugnari, quia licèt omnis dispensatio sit quæd# iuris derogatio, non tamen è contrario omnis derogatio legis human# videtur esse dispensatio, nam si pars aliqua legis pro tota c#munitate auferatur, est propria derogatio; & tamen non diceturdispensatio, quia de ratione disp#sationis legis esse videtur, vt eadem lex, prout per dsipensation# relaxatur, circa quosdam tollatur, in se vero maneat. Nomen autem relaxationis optime retineri potest, quia in ipsomet indicat#, vinculum, quodaufert#, n# auferri, aut prorsus tolli, sed laxari tant# & ideo abrogatio non dicetur propria relaxatio, ideoque etiam ablatio legis ex parte, licet si perpetua sit, & pro tota c# munitate, non diciturproprie dispensatio, sed derogatio; è contrario verò si lex tota relaxetur, etiam pro tota c#munitate, ad vnum tantum actum, vel ad certum tempus, illa propriè dicet# dispensatio, quia per illam non tollitur lex, sed suspenditur, & illa etiam est quædam relaxatio.

Altera obiectio esse potest, quia priui **[sect. 13]** legi# etiam est relaxatio iuris humani, & tamen non est disp#satio. Propter hoc aliqui varias tradunt disserentias inter priuilegium, & dispensation#, sed melius illa comparatio tractabitur in lib. 8. vbi de priuilegijs dicetur. Nunc ergo breuiter[3197] dici potest, priuilegium, quod fuerit contra ius, & illud relaxauetit, esse dispensa tionem, illud autem priuilegium, quod n# fuerit contra ius, non esse relaxationem iuris, ideoque nec dispensationem esse, & ita nihil contineri sub definitione, quod dispensatio non sit, Vel etiam dicere possumus, dispensation# esse relaxation# iuris per modum actus secundi, seu transeuntis, priuilegium autem concedere aliquod ius per modum actus primi, & perma nentis, & ideo non esse proprie ipsam relaxation#, sed esse ius vtendi aliqua re, vel facultate supposita relaxatione facta à Principe, ideoque non tam esse, qu# supponere dispensation#, Sed hæc poste rior responsio obscurior est, & de illa dicemus loco citato, nunc prior nobis sufficit, quia nullum est inconueniens, disp#sation# vocare priuilegium, & aliquod priuilegium dispensation#, nec iura repugnant, nec communis modus loquendi.

Tandem obijci potest, quia relaxatio **[sect. 14]** non est dispensatio, sed disp#sationis effectus; ergo non recte per illam definitur. Sicut lex non dicitur esse obligatio, qu#uis h#c sit legis effectus, nec votum etiam dicit# esse obligatio, sedpromissio ex qua obligatio nascitur. Sed hæc obiectio parui momenti est, quia sola vocis interpreta tione dissoluitur, posita autem est ad explicandum magis actum, in quo dispensatio consistit. Ad obiection# ergo respondetur, relaxationis nomine intelligi act# illum, quo superior relaxat subdito legis obligation#, & effectum, vnde perinde est dicere disp#sation# esse relaxation#, ac dicere esse actum, quo lex relaxat#. Potest etiam distingui relaxatio in actiuam, &

passi u#, & responderi actiuam relaxation# esse ipsam dispensation#, passiuam verò esse disp#sationis effectum. Et idem reuoluitur, nam actiua relaxatio nihil est aliud, quam actus, quo vinculum legis soluitur. Vnde obiter intelligitur, disp#sation# quoad effectum suum tantum priuatiuè opponi effectui legis, quia non inducit positiuum effect# sed tollit vinculum. Et ideo statutum specia **[678]** le, vel priuatum derog#s vniersali legi, licèt dici possit relaxatio iuris non potest dici dispensatio, quia non est relaxatio pu ra (vt sic dicam) nec per se primo, sed quasi consequens ad aliam obligation#, definitio aut#debet intelligi de pura relaxa tione, & per se primo int#ta, talis enim est disputatio. At vero dispensatio ipsa positiu# quid est, & c#trariè opponitur legi, est enim actus legi contrarius, non integre, sed ex parte toll#s effectum eius. Ex quo poterat hic excitari quæstio, quisn# sit hic actus, in quo dispensatio c# sistit, & an sit rationis, vel voluntatis actus, sed non oportet in hoc immorari, nam applicari possunt c#proportione dicta de lege. Et hic multo clarius est, dispensation# non esse nisi actum voluntatis Principis, quo vult, liberum esse subditum à iugo legis su#, aliquo exteriori signo sufficienter manifestatum.

CAPVT XI.

De effectibus dispensationis humanæ legis.

QVia dispensation# per eius effe **[sect. 1]** ct# descripsimus, ideo illi statim annectimus explication# effectus disp#sationis ante causas eius, quia hic effectus habet quod#modo rationem obiecti, & ita illo cognito perficietur disp#sationis cognitio, & quia materia est facilis, breuiter expedietur. De diuisionibus autem dispensationis specialiter non tracto, quia inter causas, & effectus dispensationis melius explicabuntur. Pri[3198] mo ergo ex definitione constat, quasi ad #quat# effectum dispensationis esse, tollere vinculum legis ex parte, nam hoc mo do relaxat legem, non aufert, alias non esset dispensatio legis, sed ablatio. Potest aut# hic effectus esse ex parte, vel ratione personæ, vel ratione temporis. Et ita potest primo diuidi dispensatio in susp#sio n# legis, & ex#ption# à lege. Potest enim Princeps concedere toti c#munitati, vt pro vno anno pr#cisè legem non seruet, qu# sine dubio est propria dispensatio, quia est relaxatio legis, & non ablatio, nam tr#sacto tempore statim per se obligat sine alia constitutione, vel promulgatione, & ideò rectè dicitur suspensio legis, sicut etiam priuilegia interdum suspendi solent, & non auferri, vt infra videbimus. Frequentius vero Princeps concedit vni per son#, vel alteri vt non seruet legem, & ill# voco exemption# à lege quando sine t# poris determinatione, perpetuo, vel ad vitam conceditur, nam si concedatur ad definitum tempus, erit vtroque modo partialis ablatio vinculi, & ita est quasi mista ex suspensione, & exemptione. Aliquando ve ro dispensatio datur ad vnum tantum actum, & tunc etiam est per modum susp#sionis ab obligatione legis pro breuissimo tempore, nisi actus habeat effectum perman#tem, ac perpetuum, vt legitimatio, ac similes, quæ proprie sunt exemptiones à lege, & inter priuilegia numerantur.

Ex quo vlterius sequitur, quot sunt effe **[sect. 2]** [3199]ctus legis, tot posse disp#sationi cum proportione attribui, tum quia quot modis dicitur vnum oppositorum, tot dicitur, &

reliqu#; tum etiam quia dispensatio absolutè, & indefinite dicitur iuris humani relaxatio; ergo quidquid lex humana ligat, potest dispensatio absoluere. Primus autem, ac pr#cipuus effectus legis est obligare in conscientia, sub quo duo c# cluduntur, qui sunt pr#cipere, & prohibere, vt supra visum est; igitur primus, ac præcipuus effectus dispensationis erit obligation# in conscientia tollere, quia vt diximus non supponit obligationem ablatam, sed illam aufert. Et ideò rectè[3200] dixit Geminian. cons. 106. nu. 6. & cons. 38. n. 9. dispensationem esse actum, qui facit de illicito licitum, quia respectu dispensati tollit legem, per quam res erat mala, tantum quia prohibita. Sic etiam recte dixit Turrecrem. in cap. vlt. d. 14. n. 3. omne dispensabile, ait, est illicitum illi cum quo dispensatur, factibile aut# licitum per alterius potestatem. Non est tamen necessarium, vt omnis dip#satio hoc faciat, vt statim dicam, sed satis est, hunc esse pr#cipuum effectum dispensationis, quemque semper efficit, si disp#satus illo indiget.

Alius effectus legis dicitur esse per **[sect. 3]** [3201]mittere, sed iam supra diximus, propter puram permission#, non esse necessariam legem, sed quatenus ipsa permissio ponitur sub præcepto, vt sic, posse esse effectum legis. Sic ergo videri potest, non posse permission# esse effectum dispensationis, nam per dispensation# in illa lege permitt#te potius fiet, vtpermissio tollatur, vel saltem, vt præcepta non sit, & c#-**[679]**sequenter, vt licite tolli possit. Aliunde vero omnis dispensatio videtur habere hunc effectum permittendi, quia eo ipso, quòd aufert obligationem legis, v. g. ieiunij, permittit non ieiunare, licèt non cogat. Et sic de alijs omnibus cum proportione. Quod verè dictum est, oportet tamen cauere æquiuocation#, nam dispensatio plus est, quàm permissio, & permissio propriè sumpta, & secundum communem vsum non est dispensatio. Aliquando enim permittere non aliud significat, quam voluntariè non impedire: quod non est disp#sare. Nam Deus permittit peccatum, in quo non disp#sat. Aliter verò permittere significat idem, quod sinere impunè operari malum, vt in republica dicuntur aliqua peccata permitti, & quando id fit ex decreto legis, dicitur permissio esse legis effectus, illa verò non relaxat legem, qu#doquidem non excusat culpam, quam propria dispensatio tollit. Et ideo neq#; illa dicetur dispensatio. Solum ergo potest dici dispensatio permittere, quia licet reddat actum bonum, seu non malum, necessitatem illius non imponit. Posset verò hic inquiri, an dispensatio interd# possit obligare ad actum contrarium illi, in quo fit dispensatio. Sed breuiter dico, non posse, formaliter loquendo, li[3202]cet concomitanter cum dispensatione, v. g. in irregularitate, possit simul impo ni præceptum suscipiendi ordines, vel quid simile. Aut etiam è contrario potest fieri statutum speciale obligans, & derogans iuri communi, sed illa etiam non est dispensatio, vt suprà declaraui. Dispensatio ergo, vt talis est, non inducit obligationem, & idem dicam in lib. 8. de Priuilegio, vbi plura de hoc puncto trademus.

Alius effectus legis est pœna, & hanc **[sect. 4]** [3203] etiam relaxat dispensatio consequ#ter ad primarium effectum, nisi alia limitatio in ea exprimatur, quia ablata culpa transgressionis, consequenter tollitur reatus pœnæ. Aliqu#do verò potest dispensatio habere suum effectum circa solam pœnam, idq#ue duobus modis. Primo antecedenter ad reatum eius, vt si alicui conceditur, vt non incurrat pœnam legis, licèt committat contra illam non auferendo ab illo legis obligationem; illa enim est dispensatio in pœna, & non in culpa. H#c autem videri potest permissio quædam potius, quàm disp#satio, tamen non est propria permissio, nam licèt quis fiat immunis à pœna legis, non ideo permittitur impunè

peccare, poterit enim aliter puniri, & licèt sub illa ratione videatur permissio, qua tenus est ex parte exemptio à lege, est propria dispensatio. Sicut solet abrogari lex quoad pœnam, & non quoad vim directiuam, quæ non est absoluta permissio, quia transgressio illius poterit aliter puniri, & quatenus aliqualis permissio est, per abrogationem tollitur. Et simili modo potest è contrario fieri dispensatio in lege quoad obligationem culpæ, & non quoad pœnam incurrendam. Quanuis enim hæc dispensatio rarior sit in vsu, non est impossibilis. Nam sicut dari potest lex purè pœnalis respectu totius communitatis, vt suprà visum est, ita potest lex, quæ est mista respectu communitatis, fieri per dispensationem purè pœnalis respectu alicuius, & ita auferet vinculum conscientiæ, licet non tollat grauamen pœnæ.
Alio modo potest dispensatio per se **[sect. 5]** fieri in pœna iam contracta per præcedentem culpam, vt quando fit remissio pœnæ per legem impositæ, nam illa eti# est quædam legis relaxatio, vt constat. Et interdum fit hæc dispensatio post c# tractum reatum pœn#, cum non dum est pœna ipsa incursa, vt quando est tantum ferenda, & non dum est lata sententia: aliquando verò fit indulgentia post p#nam illatam, vel per ipsam legem, vel per sententiam: & tales sunt dispensationes in irregularitatibus, & in alijs pœnis, quæ non sunt censuræ. Nam censuræ non dispensantur postquam incursæ sunt, sed absoluuntur, vt capite præcedenti explicaui. Possunt autem disp#sari priori modo, scilicet, antequam incurrantur, sicut fit per priuilegia, vt ali quis non possit excommunicari, vel sub pœna excommunicationis obligari, eti# si præcepto simplici obligari possit. Et quæ dicta sunt de pœna applicari possunt ad irritationem actus, & ad taxationem pretij, & similes effectus, nam prout sunt à lege humana per dispensationem auferri possunt, vel simul cum alijs, vel etiam per se soli, quando ab alijs separabiles sunt.
[680] Atq#; hinc facilè declarari potest alia **[sect. 6]** diuisio dispensationis, quam attigit Glossa vlt. in cap. *Nos consuetudinem,* d. 12. quæ in specie loquitur de dispensatione irregularitatis ad ordines, & distinguit in semiplenam, & plenam. Imò addit eti# pleniorem, & plenissimam. Nos autem[3204] generaliter diuidere possumus in plenam, seu totalem, ac puram, & partialem, seu mistam. Prior est, quando per dispensationem tota obligatio legis, omnisq#ue effectus eius tollitur, nullo onere superaddito. Posterior autem contingit duobus modis, prior est, quando lex non in toto, sed in parte dispensatur, vt in exemplo de irregularitate, si quis disp#setur tantum ad ordines minores est partialis dispensatio, quæ ab illa Glossa semiplena vocatur. Si autem dispensetur ad ordinem sacrum infra sacerdotium t#tum, à dicta Glossa vocatur plena comparatione prioris. Vnde pleniorem vocat, si sit ad sacerdotium, plenissimam si ad Episcopatum. Tamen in rigore om nis dispensatio, quæ totum impedimentum non aufert, semiplena est, & partialis. Vnde si auferatur obligatio ad pœnam, & non ad culpam, partialis etiam est dispensatio, & valde diminuta; si verò fiat è contrario, maior quidem est, sed nondum est perfecta, & integra, & ita dicendum est in alijs effectibus explicatis.
Alio verò modo potest partialis dici, **[sect. 7]** [3205] quæ licet auferat totam obligationem, loco illius imponit aliam, quæ proprio nomine vocatur commutatio. Et quando onus impositum est pecuniarium, seu eleemosynæ vocatur redemptio. Quæ voces in votis magis vsitatæ sunt. Tam# cum proportione in præsenti acc#modantur. Solum notanda est differentia[3206] inter votum, & legem, quod in voto fieri potest commutatio propria auctoritate, si sit in melius, vel si sit in æquale, iuxta probabilem opinionem. In lege verò non potest fieri c#mutatio in qu#tuncumq#ue melius, nisi interueniat auctoritas dispensantis. Et ratio differentiæ est, quia votum propria voluntate factum est, & per se

primò solum respicit diuinum cultum, & ideò si respectu Dei maior est cultus, intelligitur satisfieri promissioni illi factæ, ideoq#ue per voluntatem promittentis potest commutari. Lex autem, & materia, ac obligatio eius determinatur per voluntat# superioris, & per illam constituitur actus in tali specie virtutis, tanquam necessarius ad honestatem eius, & ideo nisi obligatio auferatur auctoritate disp#santis, non potest opus pr#ceptum in quodcumq#ue opus consilij commutari, neq#; vna pœna in aliam, & ideò hæc commutatio in lege magis inducit rationem dispensationis, & seruata proportione, in omnibus illam imitatur.

Quæri verò potest, quando dispensa **[sect. 8]** tio incipiat habere effectum suum, in qua quæstione (vt locum habeat) supponendum est, absolutè, & sine expressa dilatione esse à dispensante concessam, nam si concessa sit sub aliqua conditione, clarum est, non habere effectum. Difficultas ergo est de dispensatione perfectè concessa ex parte Principis per absolutum *fiat*. Hæc verò quæstio habet c#[3207] nexionem cum simili quæstione de priuilegio, & ideò simul illam disputabo infrà lib. 8. cap. 25. Nunc breuiter resolutio mea est, dispensationem legis quo ad obligationem in conscientia, & quoad omnem effectum, qui ex illa pendet, non concedi de facto, & moraliter loquendo, ita vt suum effectum habeat, priusquam ad notitiam dispensati perueniat, & illam per se ipsum acceptet. Ratio est, quia ante notitiam talis dispensationis non potest esse licitus vsus eius, & ideò verisimile non est, aliter c# cedi. Quando verò dispensatio non tollit obligationem conscientiæ, sed alia onera, non repugnat, statim à concessione acceptata saltem per procuratorem, vel per epistolam habere de se su# effectum, in quo tenor dispensationis, & intentio concedentis attendenda est.

Hic autem aduertere oportet, in dis **[sect. 9]** [3208]pensationibus sæpe distingui proxim# effectum dispensationis à remoto, qui possunt etiam dici effectus per se, & per accidens: nam dispensatio per se, ac proximè solum tollit vinculum aliquod, seu incapacitatem, & hunc voco effectum per se, quia per ipsammet dispensationem fit, inde verò sequitur vel contractus matrimonij, vel receptio valida beneficij, qui non immeritò censentur dis pensationis effectus, quia sine illa fieri non possunt, sunt tamen remoti, & per **[681]** accidens, quia solum pendent à dispensatione t#quam à remouente prohib#s. Igitur quæ diximus, de prioribus effectibus intelliguntur, nam illi (vt dixi) fiunt per influxum dispensantis circa dispensatum, vel acceptantem, vel non repugnantem, iuxta exigentiam effectus. Alij verò posteà fiunt per solam voluntatem dispensati, quando in sola actione eius consistunt, vel per voluntatem alterius, vt quando recipiendo consummantur. Hicverò occurrebat statim qu#stio, an ad hos posteriores effectus necessarium sit, dispensationem alteri ma nifestare, vt si irregularis dispensetur ad ordines, vel ad beneficia, an ad consequendum effectum necessarium sit, dis pensationem allegare. Aliqui enim ita affirmarunt, quod habebit locum, si defectus, seu impedim#tum sit publicum, aut notum alteri; per se autem id non est necessarium, quia dispensatus iam est habilis, seu capax beneficij, & vt talis operari potest, non explicata causa habilitante, neque declarato modo inhabilitatis, id enim impertinens est, quia neq#; ex natura rei est necessarium, neq#; in iure postulatur. Ita Panormit. in cap.[3209] penult. de Præscript. num. 14. Rebuff. in Pract. tit. de Dispensat. n. vlt. cum Ioan. Andr. & alijs, quos allegat in cap. 2. de Filijs Præsbyter. Alia item quæstio circa hos effectus **[sect. 10]** tractari potest, scilicet, an quoad illos large, vel strictè sit dispensatio interpretanda; illa verò coincidit cum alia simili de priuilegijs, quam infra lib. 8. cap. 27. tractabo, & omnia, quæ de rigoroso priuilegio dixerimus,

in dispensatione cum proportione procedunt. Et ideò[3210] nunc solum supponimus, dispensation#, per se loquendo, ac regulariter, restringendam esse, quia à iure exorbitat, & ius vulnerat, & ita procedit in illa regula, *Quæ à iure,* de Regul. iur. in 6. & sumitur ex cap. 1. de Filijs pr#sbyter. in 6. Hæc verò restrictio non debet esse vltra proprietatem verborum iuxta supra dicta cap. 2. & 3. nec debet esse tanta, vt excludat ea, quæ necessaria sunt ad valorem, & effectum dispensationis, quæ ve cum illo sunt necessario connexa, seu ad illam necessaria, vt rectè aduertit[3211] Angel. verb. *Dispensatio.* n. 9. & Syluest. q. 5. n. 9. qui allegant Glossas, & Doctores. Et ratio est per se clara, nam qui dat formam, dat consequentia ad formam, aliàs esset frustratoria dispensatio. Deniq#ue esse non debet tam vniuersalis restrictio, vt de omnibus dispensationibus indifferenter intelligatur. Nam excipiendæ sunt illæ, quæ ratione materiæ, vel grauissimæ, aut pijssimæ causæ, omnibus pensatis, censentur fauorabiles, iuxta principia posita in capite primo, & dicenda de priuilegijs, & videri potest Panormit. in cap. *Ad aures,* de Rescrip. n. 8.[3212] & in cap. *Ac si clerici. §. De adulterijs,* de Iudici. vbi etiam Felin. nu. 16. & in capite *Causam quæ,* de Rescrip. n. 15. cum Dominic. in cap. *Nos consuetudine,* d. 12.

Deniq#ue addit Couarr. in 4. 2. p. cap. **[sect. 11]** [3213] 8. §. 8. n. 11. hoc pr#cipuè intelligi de dispensatione ab homine, non à lege, quia lex iam constituit ius. Quod duobus mo dis potest intelligi, primò, vt si lex aliqua specialis dispenset in anteriori lege vniuersali, illa dispensatio censenda sit fauorabilis, quod verum est, quando talis lex inserta est in corpore iuris, sicut de simili priuilegio infra dicemus. Alio modo potest intelligi, vt quoties lex ipsa expresse concedit, vel permittit dispensationem, talis dispensatio non sit strictè interpretanda, & hoc modo non est id simpliciter verum, quia illa disp#satio cum fit, ab homine est, & vulnerat ius. Potest ergo intelligi non absolutè, sed comparatè, nam illa non tam rigorose restringenda videtur, sicut illa, qu# est contra legem absolutè prohibent#, nulla facta mentione disp#sationis, quia h#c magis videtur exorbitare à iure. Et in his comprehenduntur breuiter omnes limitationes, quæ ad prædictam regulam adhiberi solent. De quibus videri potest Sanci. lib. 8. disput. 1. & quæ de priuilegijs dicemus.

CAPVT XII.

De materiali causa dispensationis.

EXplicata ratione, & effectibus dis **[sect. 1]** pensationis, causas eius explicare incipimus. Et in primis materialis occurrit, in quo soleo veluti duas partes distinguere in his actibus, qu# ad alterum tendunt, scilicet, rem, vel actionem, circa quam opus versatur, & per-**[682]**sonam, ad quam ordinatur; hæc ergo duo in dispensatione distinguenda sunt, quia dispensatio actio est, quæ de se ad alterum tendit, & ita in ea hæc duo inueniuntur, quod disp#satur, & cui dispensatur. Vtrumq#ue ergo explicandum est, quod breuiter in hoc capite expediemus, quia est res partim facilis, & ferè iam in dictis explicata, partim connexionem habens cum his, quæ de priuilegijs dicenda sunt. Priorem ergo partem de materia proxima dispensationis tractat latè Turrecrem. in cap. *Sicut quædam.* 14. dist.[3214] ille verò latiùs ibi agit de dispensatione, quàm nos in præsenti, sub illa enim compreh#dit

etiam interpretationem, quæ in ius diuinum, aut naturale cadere potest, & ita etiam latè loquitur de materia dispensabili, & ab ea excludit solum bona necessaria ad salutem, & mala intrinsecè talia, & reliqua omnia c#prehendi dicit sub materia dispensabili, quam distinguit in tres ordines. In vno sunt bona, quæ ex natura rei bona sunt, ac necessaria, vt in pluribus, interdum verò propter circunstantias non expediunt, vt reddere depositum. In alio ordine sunt ea, qu# è contrario per se mala sunt regulariter, aliqu#do verò propter circunstantias expediunt, vt occidere hominem. Et hæc ait esse dispensabilia per modum interpretationis, vel epijkiæ, non per modum relaxationis, & (quod mirum est) sub his conditionibus comprehendit vota, & similia. In vltimo verò ordine ponit actiones de se indifferentes, quæ per leges fiunt bonæ, aut malæ, & hunc ordinem dicit complecti materiam propriè dispensabilem.

Sed quod ad primos duos ordines spe **[sect. 2]** [3215]ctat, ego in primis censeo vota, & iuramenta non esse sub his ordinibus consti tuenda, nam præcepta illorum potius continentur sub materia indispensabili: ipsæ verò promissiones aliud genus dispensabilitatis habent, vt iam dicam. Deinde addo, hos duos ordines actuum, si rectè sumantur, nullo modo comprehendi sub materia dispensabili, non tantum ab homine, sed simpliciter. Quia priora bona, licèt per se bona sint, non tamen sunt pro semper necessaria, & de terminatio temporis, pro quo necessaria sunt, nullo modo potest dici dispensatio; imò nec epijkia, vt in superiorib# dixi. Illa verò mala, quæ in secundo ordine collocantur, prout intrinsecè, seu ex se mala sunt, dispensationem, aut interpretationem non admittunt, abstractè autem sumpta sine certis circunst#tijs, aut habitudinibus, non sunt mala ex se, & ideò licet fieri possint bene, n# per dispensationem, vel interpretationem, sed per determinationem ad ali# speci# actus in genere moris talia fiunt.

Pro explicanda ergo quasi adæquata **[sect. 3]** materia dispensabili, de qua tractamus, aduerto, aliud esse vinculum legis positiuæ (naturalem enim omitto, quia indispensabilem esse suppono) aliud verò esse vinculum contractus, sub quo promissiones, siue ad Deum, siue ad hominem comprehendo: vtrumque enim vinculum dispensabile, seu solubile est per potestatem superiorem, alioverò, & alio modo. Nam promissiones, vel contractus non dispensantur, tollendo obligationem alicuius legis; sed quasi abrog#do factum, seu remittendo promissionem, vt in materia de Voto libr. 6. fusè explicaui, & illa doctrina tam in iuramento, quàm in humana promissione, & in matrimonio rato (si dispensabile est) locum habet. Tota ergo illa materia illo modo dispensabilis, ad præsentem materiam non spectat, tractamus enim de sola dispensatione in vinculo legis positiuæ, quæ alterius rationis est, vt c# stat. De hac verò vlterius subdistingu#d# est, nam sicut duplex est lex positiua, diuina vna, altera humana; ita duplex est materia dispensabilis, vna à vinculo legis diuin#, altera àvinculò legis humanæ, in pr#senti autem non tractamus de[3216] priori materia, quia solum tractamus de vinculo legis humanæ, & de modo, quo potest in particulari auferri, & ideò adæquata materia huius dispensationis est lex humana, aut vinculum eius, aut omnis obligatio, quæ ex lege humana præcisè nascitur.

Vnde omnes effectus morales, qui ex huiusmodi lege nasci solent, & de se sunt perpetui, vel tempore definito per leg# necessariò durant, sub hac materia dispensabili comprehenduntur. Atq#ue ita omnia impedimenta matrimonij, siue impedientia tantum, siue etiam irrit#tia, & omnes irritationes actuum per le ges introductæ, & irregularitates, infa-**[683]**miæ, & aliæ pœnæ, vel debita pœnarum ex lege orta, sub materia dispensabili continentur, quatenus à lege pendent. Quia non fit in eis mutatio, nisi derogando legi, &

è contrario auferendo vinculum legis, ipsa tolluntur, quia à lege pendent (vt sic dicam) in fieri, & conseruari. Et ideò dixi *quatenus à lege pendent*, nam sub quacumque alia ratione considerentur, non erunt materiæ huius dis pensationis, de qua tractamus, etiam si alio modo sint mutabilia, vel auferibilia per humanam potestatem. Vt v. g. filius spurius ante mortem patris per dis pensationem legitimari potest, vt sit h#res tanquam legitimus, quia illud impedimentum, & ille effectus pendet ex lege pro eo tempore, & ita non aliter tollitur, nisi tollendo vinculum legis. Si autem pater iam sit mortuus, & alij acquisierunt hæreditatem, iam non poterit talis filius dispensari quoad illum effectum, quia iam non impeditur sola lege, sed alio titulo iustitiæ, quia iam alij fratres facti sunt domini omnium bonor# patris. Quod si in aliquo casu possit Princeps aliquid de bonis paternis ab alijs tollere, & illi conferre, non erit illa dispensatio in lege, sed erit ex alia potestate quasi superioris dominij in bona subditorum, ad distribuendum illa, prout communi bono fuerit expediens.

Hic verò occurrere posset quæstio, **[sect. 5]** an omnes leges, quæ sunt in Ecclesia, & à Deo immediatè non manarunt, sub hac materia dispensabili comprehendantur, id est, an traditiones Apostolicæ disp#sabiles sint, quando ab ipsis Apostolis immediatè originem traxerunt. Aliquando enim iura canonica, & eorum interpretes videntur hoc negare, vt de ieiunio quadragesimæ, de quota decimarum, de irregularitate bigamiæ, & similibus, de quibus generaliter dicitur in capite *Contra statuta.* 25. q. 1. & in cap. *Sicut quædam,* dist. 14. aliqua esse à Patribus statuta, quæ omnino sunt immutabilia. Sed hæ quæstiones, & similes attingunt generalem disputationem de Potestate Papæ, de qua quantum ad præsens spectat, in cap. 11. aliquid dicemus. Nunc dico ge[3217]neralem esse regulam, & sine exceptione, omnem materiam necessariam tantum ex lege humana, à quocumque puro homine, vel hominum c#gregatione lata sit, esse materiam disp#sabilem per potestatem hominibus datam. Hanc po[3218] nit D. Thom. Quodl. 4. art. 13. Et ratio est, quia ex parte materiæ non est repugnantia, vt constat, quia voluntas humana mutabilis est, & circa materiam mutabilem versatur. Et potestas non deest, vt dicto cap. 11. dicam, & videri possunt quæ dixi in 5. tom. disp. 49. sect. 6. Dicta autem iura, & similia loquuntur de dogmatibus fidei, & de institutionibus, ac præceptis diuinis, vt sunt de sacramentis, & sacrificio, vt ex Glossis, & Doctoribus constat, & ratio ipsa, ac contextus facilè demonstrat.

Circa alteram partem huius materiæ, **[sect. 6]** [3219] scilicet, personam, cui concedi potest dispensatio supponendum est, dispensationem esse actum potestatis iurisdictionis, sine qua validè concedi non potest, vt tradit Roman. cons. 325. *Quoad primum.* n. 12. vers. *Ex quibus verbis,* vbi in scholio alij referuntur, & dicitur esse communis sententia. Et ratio est manifesta, quia eius est soluere, cuius est ligare, cap. *Inferior.* dist. 21. sed ligare imponendo leg# ad iurisdictionem pertinet; ergo etiam auferre obligation# eius, quod per dispensationem fit, quia oppositorum eadem est proportionalis ratio. Solet aut# constitui differentia, quod imponere legem est actus iurisdictionis quasi inuo luntariæ, quia lex imponitur etiam nolenti, dispensatio autem est actus iurisdictionis voluntariæ, quia conceditur volenti, vel etiam petenti: nam superior ex officio suo non solet derogare iuri, sed ad iustam instantiam alicuius. Hoc tamen non impedit, quominus dispensatio sit verus actus iurisdictionis, tum quiavoluntaria iurisdictio vera iurisdictio est, tum etiam quia potestas ligandi, & soluendi eadem est, licet respectu subditi actus ligandi soleat esse coactus & soluendi voluntarius. Aliquando eti# (vt suprà dicebam) si dispensationi

præceptum adiungatur, potest subditus c#pelli ad dispensationem acceptandam, si ad commune bonum expediat.

Atq#ue hinc colligitur, personam iu **[sect. 7]** risdictioni alicuius subiectam, esse, qu#tum est ex parte sua, seu status sui capacem disp#sationis, quia nulla alia conditio potest cogitari necessaria ex parte personæ, vt sit capax dispensationis. **[684]** Item omnis superior respectiuè potest cum suis subditis dispensare in legibus, vel præceptis à se positis, vt infrà dicemus; ergo & è contrario omnis persona subdita, quatenus alterius legibus, vel præceptis subest, capax est dispensationis. Neq#ue in hac generali resolutione ratio dubitandi occurrit. Solum notanda est obiter differentia inter legem, & dispensationem, quod lex ferri non potest, nisi ad communitatem, vt lib. 1. dictum est; dispensatio autem per se primò versari potest circa personam priuatam, quia solum est particularis exceptio à communi lege; potest autem etiam ferri circa communitatem aliquam, quæ sit pars maioris communitatis, sicut vni religioni, vel Ecclesiæ, aut ciuitati conceditur priuilegium, per quod excipitur à lege communi. Item potest dispensatio concedi toti communitati pro vno actu, vel pro certo tempore per modum suspensionis, vt supra dictum est.

Solum ergo superest difficultas, an è **[sect. 8]** conuerso omnis persona capax dispensationis, debeat esse subdita, ac subinde an dispensatio necessariò versari debeat circa personam subdit#. Videtur enim, hoc etiam sequi ex illo principio, quod dispensare est actus iurisdictionis, iurisdictio enim tantum exercetur circa subditos, cap. *C# inferior*, de Maiorit. & obedien. quia nulla potestas agit extra sph#ram suæ actiuitatis; ergo etiam è contrario sola persona subdita est capax dispensationis. In contrarium autem est, quia inde sequeretur, Pontific# non esse capacem dispensationis, quia non est persona subdita, idemq#ue sequitur de supremo Principe temporali in ordine ad dispensationem in legibus ciuilibus, quibus ipse ligatur, & respectiuè eadem difficultas est de omni Pr#lato respectu legum suarum, quatenus eis ipse ligatur. Tota ergo difficultas ad hoc reuocatur an legislator possit secum dispensare in suis legibus, quatenus illis etiam ipse ligatur. Hoc dubium attigi in tertio tomo 3. p. disp. 82. sect. 2. circa finem, vers. *Solet verò*; & simile de indulgentijs in 4. tom. disp. 52. sect. 1. n. 20. & de votorum dispensatione tom. 2. de Relig. lib. 6. c. 11. in principio, breuiterq#ue definiui, Pontificem posse indulgentias sibi applicare, seu thesaurum pro se etiam dispensare, siue dispensando pro tota com munitate, cuius ipse est præcipuum membrum, siue sibi soli immediatè, & directè indul gentiam concedendo. Et simili modo posse secum in legibus. & in votis dis pensare, vel committendo alteri pote statem, vt secum dispenset, si iustum esse iudicauerit (quod melius, & consulendum esse iudicaui) siue per se se rem iudicando, & dispensationem sibi concedendo. Quæ sententia in Summo Pontifice communis est, vt eruditè refert S#ci. lib. 8. disp. 3. n. 6. eademq#ue resolutio locum habet in quoc#q#; supremo Prin cipe, seu Rege temporali quoad leges ciuiles, quia seruat eandem proportionem, & sumitur ex cap. *Per venerabilem*, qui filij sint legitimi. Et apertè docet Caiet. 1. 2. q. 96. art. 5. in fine, & Syluest. verb. *Lex.* q. 14 Cordub. lib. 5. q. 31. Id#q#; sentiunt priores auctores, qui de Pontifice hoc affirmant, & de Regibus non negant.

Ratio verò est, quia non omnis actus **[sect. 9]** iurisdictionis requirit distinctionem personalem inter eum, qui iurisdictionem exercet, & eum, circa quem exercetur, sed tantum illi actus, qui requirunt coactionem, vel propriam sententiam, per quam dicitur

ius inter partes, & ideò requirit tertiam personam distinctam ab illis. At verò dispensatio per se est actus iurisdictionis voluntari# respectu eius, cum quo dispensatur, & ideò ex ea parte non requirit personam ab illo distinctam. Respectu etiam ipsius legis, aut legislatoris, vel boni communis, quibus potest aliquo modo præiudicare disp#satio, non potest requiri persona à legislatore distincta, nam ad ipsum pertinet suam legem tueri, & communi bono consulere; ergo non repugnat ex naturam rei, supremum legislatorem secum dispensare in lege à se lata, quia circa se exercet voluntariam iurisdictionem, & contra rempublicam etiam non est coactio, sed prudens administratio cuiusdam rei communis. Vnde confirmatur primò, nam supremus Princeps potest distribuere bona communia inter membra communitatis, comprehend#do etiam se ipsum, & ita ipse imponit tri buta sibi soluenda, prout ratio iustiti# exigit, sed dispensatio in lege est quasi commune bonum distribuendum, & **[685]** applicandum membris prout expedierit; ergo non minus potest Princeps hoc facere circa se ipsum, quam circa alios. Confirmatur secundò, quia Princeps se ipsum ligat sua lege; ergo multò magis potest se soluere, quia ligare magis spectat ad iurisdictionem inuoluntariam, & coactiuam, & ideò non potest se ipsum immediatè, & (vt ita dicam) priuatim per legem ligare, sed solum concomitanter cum communitate, cui legem imponit, idq#ue non sola voluntate propria, sed adminiculo iuris naturalis, vt suprà vidimus: soluere autem se ipsum potest directè, & priuatim, quia dispensatio & est actus, qui per se exercetur circa vnam personam, & est iurisdictionis voluntariæ, ideoq#ue magis potest Princeps se ipsum immediatè eximere à legis suæ obligatione ex iusta causa. Deniq#ue si hoc non repugnat ex natura rei Pontifici, aut supremo Principi, nec ex iure positiuo potest repugnare, tum quia nullum tale ius reperitur, tum quia ipse est supra ius, seruata proportione, atq#ue ita non potest per tale ius sua potestate priuari, sed potius per illam posset in tali iure dispensare, & consequenter in quacumque lege à se lata.

Non desunt tamen qui contra hanc **[sect. 10]** resolutionem opinentur, Pontificem n# posse secum dispensare in communibus legibus Ecclesiæ. Idem enim tenet Sup[3224]plementum Gabr. 4. distinct. 38. quæst. 1. artic. 5. circa finem, verb. *Si quas rationes*, & aliqui Canonistæ, quos Sanci. suprà refert numero quarto. Veruntam# eorum fundamentum solutum est ex dictis, solum enim argumentantur, quia actus iurisdictionis requirit distinctionem per sonarum. Ad quod iam dictum est, non esse vniuer saliter verum, sed solum in actu iurisdictionis inuoluntari#, vel in actu sententiæ, per quam dicitur ius inter partes, qua ratione etiam in absolutione sacramentali, quia est vera sententia, & absolutio, ideò ita instituta est iure diuino, vt non possit exerceri ab aliquo (etiam Summo Pontifice) erga se ipsum. At verò in actu dispensandi, & alijs, qui sunt iurisdictionis voluntariæ, non inuenitur talis repugnantia, nec institutio specialis, vt declaratum est, & ideò optime potest Princeps secum dispensare. Et tunc etiam ille est actus iurisdictionis, & suo modo exercetur circa subditum, quia eadem persona, vt homo subditus legibus, est inferior sibi ipsi vt est Princeps, & conditor legum, qu# distinctio formalis sufficit, vt possit talem actum circa se ipsum exercere, vt in citatis locis dixi, & Sancius suprà latissimè declarat, & confirmat.

Superest verò explicandum, an idem **[sect. 11]** dicendum sit de alijs Episcopis, & Prælatis, & cum proportione de alijs ciuilibus magistratibus, qui leges condere, vel in eis dispensare possunt. De quibus loqui possumus, aut respectu legum, quas ipsi condunt, quatenus eis obligantur, aut respectu legum suorum superiorum, seu iuris Pontificij, aut Regis.

Loquendo enim priori modo sine[3225] vlla controuersia dicendum est, posse secum dispensare in suis legibus sicut Papa, vel Rex in suis. Est enim eadem proportio, ac subinde eadem ratio, quia scilicet, talis lex principaliter, ac per se pendet ab Episcopo, ergo distributio obligationis eius (vt sic dicam) ab eadem voluntate, & potestate pendet; ergo non minus potest dispensare secum, quam cum alijs. Probatur consequentia, quia per se loquendo, eius est soluere, cuius fuit ligare, & res per easdem causas tolli potest, per quas fuit constituta, nisi aliud obstet. Hic verò solum obstare posset identitas personæ disp#santis, & dispensatæ; hæc autem non obstat ex natura rei, vt ostensum est; nec etiam est speciale ius, quo hoc prohibeatur Episcopis, aut similibus legum conditoribus, & earum dispensatoribus; ergo. Atq#ue ita sentiunt auctores suprà allegati, quia vel loquuntur absolutè de[3226] legislatoribus, vt Caiet. vel de Principe, vt Syluest. d. q. 14. & isti planè intendunt loqui de omnibus, qui ligantur legibus suis, vel loquuntur de Papa, & sic dum alios non excludunt, comprehendunt eos, in quibus eadem proportio seruatur. Vna verò difficultas hic superest de modo, quo legislator posset secum dispensare, quam infrà melius tractabo cap. 14.

Loquendo autem alio modo de his pr# **[sect. 12]** latis, vel magistratibus inferioribus, qui potestatem habent dispensandi in legibus superiorum, maior est difficultas, sed spectat ad cap. 11. Nam quod ad pr#sens **[686]** attinet, certum est, dispensationem non repugnare propter identitat# personæ, nam quoad hoc est eadem ratio, tamen in potestate actiua disp#sandi potest esse diuersitas. Nam respectu propriæ legis ex natura rei sequitur, vt qui illam tulit, possit in ea dispensare, nisi prohibeatur, in lege autem superioris hoc non sequitur ex natura rei, sed p#det, ex modo potestatis à superiori concessæ, de qua potestate in dicto cap. 11. dicemus.[3227] Nunc ergo solum dicimus, quotiesc#q#; c#stiterit, potestatem datam esse sub hac amplitudine, Prælatos posse secum dispensare, sicut de Prælatis religionum sensit D. Thom. 2. 2. q. 185. ar. 8. in fine corporis, vbi ait, Pr#latos religionum posse secum dispensare in præceptis, seu ordinationibus suæ regulæ. Idemque posse Episcopos regulares quoad eadem pr#cepta regulæ. Quod eodem modo docent[3228] Anton. 3. p. tit. 20. c. 2. §. 7. & Syluest. *Religio.* 6. q. 1. & verb. 7. q. 12. Tabien. verb. *Episcopus.* q. 6. Turrecre. in c. *De monachis.* 16. q. 1. Constat autem, præcepta regul# non esse lata ab ipsis Prælatis ordinarijs, sed vel à tota religione, quæ superior est, vel à generalibus, Aliqui verò dic#t D. Thomam non loqui de propria disp# satione, sed de licentia, quæ non est dispensatio, vt suprà dixi. Veruntamen D. Thomas, & alij clarè loquuntur de propria dispensatione derogante legi prohibenti, vel præcipienti absolutè. Qu#uis doctrina à fortiori vera sit de licentia, si tamen illa est Prælato necessaria, nam fortasse proprius diceretur, quoties regula statuit, vt aliquid non fiat sine licentia, ad subditos tantum loqui, non ad Prælatos, nam illi non indigent licentia, sed discretione, & prudentia. Nisi vbi regula apertè disposuerit, vt Prælatus inferior aliquid non agat sine licentia maioris prælati, tunc enim id agere non posset, ipse sibi ordinariè licentiam concedendo, quia esset contra regulam. Quòd si in casu vrgente occurreret causa iusta sic operandi, tunc posset secum dispensare ad id agendum sine licentia, & hoc possunt etiam religiosi facti Episcopi; illa verò non esset mera licentia, vel impropria dispensatio (vt alij loquuntur) sed esset propria relaxatio legis in particulari casu, & ita esset proprijssima dispensatio.

CAPVT XIII.

De Forma dispensationis in lege humana.

SErmo est de forma externa, & sen **[sect. 1]** sibili, nam interior actus non habet aliam formam insensibilem, sed ipse est quædam forma spiritualis, de quo actu quis, vel qualis sit iam dictum est, quiaverò exterius manifestari debet, vt inter homines operari possit, ideò signum illud, quo manifestatur exterius, vocatur forma eius, sicut in lege ipsa diximus. De hoc ergo signo inquirimus, qua le esse oporteat. Ad hoc autem explicandum pr#mittenda est alia diuisio disp#sa[3229]tionis in expressam, & tacitam: expressa di citur, quæ proprijs, & apertis verbis c# ceditur, tacita verò, quæ alijs signis, vel factis indicatur. Et explicando h#c duo membra, & sufficientiam illorum, hanc formam sufficienter explicabimus.

[sect. 2] [3230]

Circa expressam dispensation# in pri mis aduerto, licèt ad illam regulariter requirantur verba, nulla tamen esse determinata, vel ex natura rei, vel in iure ad dispensationem concedendam, ac subinde illa sufficere, qu# iuxta c#munem vsum, & dispensantis voluntatem, & effectum dispensationis satis indicare valeant. Vnde licèt aliqui dicant, illam esse expressam dispensationem, quæ per verbum *dispensandi* datur, vt patet ex Rebuffo in Pract. p. 2. tit. de Dispensat. nu.[3231] 19. nihilominus non est intelligendum illam solam esse expressam, id enim nullo iure probatur, & sunt alia verba, vel æquiualentia, vel sufficientia, licèt non sint tam clara, vt *damus licentiam indulgemus*, & interdum posset sufficere verb# *permittimus*, cum ex materia constiterit, de quo genere permissionis sit sermo. Verbum ergo proprium *dispensandi* est regulariter vsitatum in iure, & rescriptis Pontificum, & ideò ponitur quasi exemplar aliorum, quæ ad expressam dispensationem sufficiunt, non vt simpliciter necessarium.

Deinde aduerto, ad hanc dispensatio **[sect. 3]** [3232]n# expressam necessarium esse, vt materia eius suffici#ter exprimatur, id est, de qua obligatione, lege, aut impedimento, vel inhabilitate detur dispensatio, & cui detur. Quia aliàs verbum dispensandi non haberet satis determinatam, & indiuiduam **[687]** significationem, & ita nihil posset operari. Non est autem necesse, vt materia disp#sationis specificè semper declaretur, sed potest sufficere generale verbum, vt disp# so tecum in quacumque irregularitate, vel in impedim#to, si quod habes, vel quid simile. Nam id, quod in generali verbor# significatione c#prehenditur, censetur etiam expressum, licèt non sit specificum, iuxta Gloss. in l. *Lucius.* ff. de Vulgar. verb.[3233] *Non ad matrem*, & notat latè multa alleg#do Tiraq. post leges C#nubiales Glos. 7. n. 86. 87. & sequentib. Et in præsenti est manifestum, quia expressa dispensatio distinguitur contra tacitam, seu præsump tam; constat autem generalem concessionem verbis expressam, non esse pr#sumptam, aut tacitam respectu specierum sub generali significatione verborum indubiè contentar#, igitur ex parte materiæ suf ficit generalis expressio. Et idem erit c# proportione de persona, cui fit concessio, si dispensatio simul concedatur multis, nam tunc expressa erit dispensatio pro singulis, si omnes vno generali verbo c# preh#dantur. Si autem

dispensatio vni t#t# concedatur, tunc oportebit, vt persona illa in particulari designetur, ad qu# dirigitur dispensatio, siue id fiat nomine proprio, siue circumlocutione aliqua, siue pronomine demonstratiuo, iuxta varias scribendi, aut loquendi formas.

Vnde est tertiò supponendum ad va **[sect. 4]** [3234]lorem, & substantiam dispensationis, eti# expressæ, non requiri scripturam, sed verba ore prolata sufficere. Nam si in lege ipsa non est necessaria scriptura, multò minus erit necessaria in dispensatione legis. Item infra ostendemus, scripturam non esse de substantia priuilegij; ergo nec erit de necessitate dispensationis. Denique nullum est ius, quod scripturam requirat, & vocale verbum n# est signum minus expressum, quam scriptum; ergo. Dico autem non requiri scrip turam ad substantiam disp#sationis, quia ad probationem pro foro externo poterit esse necessaria, & regulariter illa postulatur, illa verò deficiente ali# probationes poterunt sufficere, nisi in aliquo casu plus in iure requiratur. Imò aliquando etiam potest esse necessaria dispensatio scripta, vt in conscientia liceat illa vti, sed hoc non habet locum, nisi in casibus in iure expressis, de quibus videri potest Glossa in cap. 1. §. *Postquam.* verb. *In scriptis,* de Censib. in 6. Id#q#;[3235] est quando Pontifices in aliquibus bullis requirunt licentiam in scriptis obtentam, vt habemus exemplum in Trid. sess. 25. cap. 5. de Regular. extra hos verò casus verba dispensantis sufficiunt. Tunc ergo satis est designare personam, cui fit dispensatio per signa qu#libet de terminatiua, & designatiua indiuidui. Vt *concedimus huic, tibi, &c.* In scriptura ve rò ordinariè necessarium est nominare per sonam, vel ad illam semel nominat# sufficientem facere relationem. Persona autem dispensans in forma scripta necessariò est nominanda, in verbali au tem concessione satis est, quod ipsa loquatur, & verbum de pr#senti proferat, vt ex materia etiam de Sacramentis constat. **[sect. 5]**

Quartò aduerto, nonnullos auctores dixisse, de necessitate huius formæ esse, vt à petitione disp#sationis inchoetur, quia dispensatio non datur motu proprio, sed tantum postulata. Quia cum dispensatio sit iuris relaxatio, non debet Princeps proprio motu eam concedere, sed rogatus, & quasi coactus, argumento l. 4. §. 1. ff. de Damn. infect. quod sentit Men[3236]dos. de signatur. grat. tit. de Dispensat. & sequitur Roderic. tom. 1. q. 22. art. 3. Imò multi existimant, ad valorem disp# sationis necessarium esse, vt vel ab ipso indigente petatur, vel ex eius mandato, ac subinde esse nullam, si ab aliquo tertio sine mandato impetretur. Ita Panor[3237] mit. per illum textum in cap. *Innotuit.* de Elect. n. 10. idem in cap. *Nonnulli, §. Sunt, & alij,* de Rescript. vbi idem tenet Ho[3238]stiens. Fundamentum sumitur ex dicto cap. *Innotuit.* vbi negatur dispensatio, quia fuit petita sine mandato.

Vtrumq#ue autem censeo esse falsum. **[sect. 6]** [3239] Assero itaque in primis, dispensationem impetratam ad petitionem amici, sine mandato partis dispensandæ ex se validam esse, & operari posse, si ab eo, cui concessa est acceptetur. Ratio est, quia nullum est ius, quod pro forma validæ dispensationis illam condition# requirat, sine iure autem nullum est fundamentum ad id asserendum, quia ex natura rei quodlibet donum, vel eleemosyna, vel gratia potest validè per amicum impe trari ei, qui nihil procurabat. Consequ# tia est euidens. Antecedens autem patet, **[688]** quia in iure ciuili nihil est, quod obstet, & potius in l. *Vniuersis,* C. de Precib. Imperatori offerend. dicitur, Rescriptum per quencumque impetratum valere; ergo etiamsi impetrator non sit procurator constitutus, valebit ex vi illius legis, quia absolutè, & sine vlla restrictione lo quitur. In iure autem canonico dictum cap. *Innotuit,* nihil probat, tum quia ibi non dicitur, dispensation#

futuram fuis se nullam, si absque mandato fuisset concessa, sed solum dicitur, Pontificem ob eam causam noluisse illam concedere, quod longè diuersum est. Tum etiam, quia ibi non negatur dispensatio, quia petebatur sine mandato person# dispensandæ, sed quia petebatur sine mandato ca pituli, quod personam illam elegerat in Episcopum, & confirmationem, non dis p#sationem petebat, & ideo vtraque ei denegatur. Vnde potius supponitur, potuisse peti à capitulo sine mandato eius pro quo petebatur, & tunc fuisse concedendam, & futuram fuisse validam.

Neq#; etiam obstat cap. *Nonnulli*. §. vnic. de Rescrip. vbi annullatur rescriptum im **[sect. 7]** petrat# sine mandato, & impetr#s punitur. Nam cap. illud apertè loquitur de Rescriptis iustitiæ, seu ad lites, non de res criptis ad gratias, seu beneficia. Nam & verba textus, & ratio eius ad priora t#tum rescripta acc#modantur, vt ibi notat Glossa Penult. in fine, & Felin. ibi n. 10. referens alios. Qui etiam hoc ext#dit[3240] ad impetration# priuilegiorum, & immunitatum, quod ex Glossis, & Doctoribus, & ex id#titate rationis confirmat, qu# sine dubio eadem est, qu# in disp#sationib#. Prætereà partem hanc apertè supponunt Doctores, qui docent, priuilegium per m#datari# obtentum statim esse validum, n# verò si absque mandato obtineatur, in quo idem de dispensatione indicant, vt infr à lib. 8. sufficienter videbimus. Deniq#ue c#suetudo curiæ hanc partem suffici#ter confirmat, vt sumitur ex Rebuff. in Praxi tit. de Disp. n. 23. i#cto tit. de Differ#tijs inter rescriptum gratiæ, & iustiti#, & opti[3241]mè Nau. cons. 2. de Rescr. & cons. 4. n. 4.

Deinde assero, nullam petition#, vel sup **[sect. 8]** plication# necessariam esse in rigore ad[3242] form#, & valorem disp#sationis, sed posse à Pr#lato proprio motu concedi. Hoc sequitur ex præcedenti, & ita potest eisd# Doctoribus attribui. Nam si tertia persona sine mandato potest amico dispensation# impetrare, cur non poterit Pr#la tus proprio motu, ex sua tantum prouid#tia illam indig#ti indulgere. Deinde ratio facta hic etiam procedit, quia neque natura sua hoc malum est, neque vllo iure prohibetur, non solum Pontifici, aut Principi, vt est per se notum, verum etiam nec Episcopo, aut Prætori. Neque lex illa 4. ad causam facit, quia non de gratia, vel dispensatione loquitur, sed de iustitiæ executione inter partes constituendæ, quibus non solet # uidere iudex, nisi altera postul#te. Qu#qu# interdum ex officio possit iudex subuenire, quando aliquis damnum patitur, & impeditur, ne possit postulare, vt in eod# tit. de d#no, infect. l. *Hoc amplius*. 9. dicitur. Multo autem facilius potest hoc facere Princeps, aut Pr#latus in concessione dis p#sationis, quæ est qu#dam gratia, quam po test sua sponte facere. Nec obstat q# relation# iuris contineat, nam etiam priuilegi# illam continet, & nihilominus sæpe conceditur motu proprio. Item ipsa relaxatio potest esse in casu necessa ria, vel ad c#mune bonum, vel ad priuatum particularis #so næ, cui potest superior ex officio prouidere, si ipsa sit indigens. Imò non solum potest disp#sare, sed etiam pr#cipere subdito, vt disp#sationevtatur, vt paulò antea dixi.

Ex his ergo notari potest quintò, ali **[sect. 9]** [3243]qu# dispensation# expressam necessario postulare expressa verba superioris, vt quando illam proprio motu concedit, iuxta c. *Si motus*, de Præben. in 6. aliquam verò esse posse expressam etiam sine proprio verbo superioris. Vt est illa, quæ fit ad petition# alicui#. Hanc enim semper esse expressam s#tit Rebuf. d. tit. de Disp#. n. 19. & licèt de[3244] illa, quæ est apertè postulata, res sit clarior, tamen idem est, si petatur à quoc#q#; alio intercessore, seu postulatore. Nam ca. *Innotuit*, quod allegat, potius loquitur de postulatione facta à tertio, vt suprà notaui. Ratio

autem est, quia cum postulatio expressa disp#sationis p#cedit, necessario c#cessio illi coni#cta facit expressam dispensation#. Vnde licet post subditi petition# superior nihil scribat, vel loquat#, sed nutibus tantum annuat, demonstr#do consensum, est dispensatio satis expressa, quia superior suum consensum ostend#do facit sua, verba pet#tis, super qu# cadit: pr#ter quam, quòd nutibus solet c#sensus satis clarè, & expresse indicari. Sicut **[689]** matrimonium satis expresse contrahitur, quando procedit interrogatio per verba, & nutibus explicatur consensus. Qu#do autem non præcedit expressa petitio, tunc non semper est dispensatio expressa, imò necvidetur esse posse per nutus, aut alia signa, præter expressa verba, vbi au t# hæc intercesserint, possunt sufficere, etiam si postulatio non pr#cedat, vt ex dictis constat.

Est autem vltimo obseruandum, regu **[sect. 10]** [3245]lariter dispensation# concedi ad postulation# alicuius, quia raro occurrit t#ta necessitas dispensationis, vt etiam non pet#tibus offeratur, & quia mens c#ced#tis ex postulatione optimè intelligitur, ideò in ordinarijs instrum#tis disp# sation# quasi pro ordinaria forma seruatur, vt præmissa postulatione subiungatur concessio. Aliqu#do verò non obst# te postulatione dicitur concessio fieri motu proprio, quæ duo quomodò cohæreant, & quam vim habeat illa clausula *Motu proprio,* & quando subintelligenda sit, dicemus infrà tract#do de priuilegijs, vbi etiam explicabimus ferè æquiualent# clausul#, *Ex certa scientia,* & alias similes, & varias etiam formas concedendi priuilegia, quæ in disp#sationibus possunt habere locum, sed quia magis sunt propri# priuilegiorum in eum locum eas reseruamus.

Venio ad aliud membrum tacitæ dis **[sect. 11]** [3246]pensationis, quæ difficilior est ad explicandum, quia non consistit in aperta sig nificatione voluntatis, sed tantum in pr#sumpta, qu# obscurior est. Et ideò multi Iurisperiti non admittunt hanc tacitam dispensation#, vt ex Calder. & Oldrald. refert Anton. Gabr. dicto tit. de Pr#s#p. concl. 8. n. 6. & sequentib. qui dicit sec#dum stylum curiæ esse veriorem sent#[3247]tiam. C#muniter verò fere omnes tanquam certum supponunt, esse possibile, & suffici#s hoc genus disp#sationis. Sed in hoc est magna varietas, nam in supremo Principe omnes admittunt disp#sationem tacitam in omnibus, quæ ad ius human# pertinent, quia supremus Princeps intra suam sph#ram est supra humanum ius, & potest in illo, vt voluerit dispensare, saltem quoad valorem dispensationis. Secus verò docent de eodem vt dispensante in votis, & alijs, quæ ius diuinum attingunt, nam respectu illorum ita se habet sicut inferiores in lege superioris, de quibus etiam sunt opiniones.

Aliqui enim absolutè negant, inferio **[sect. 12]** r# posse tacitè dispensare in lege superioris, sed tantum expressè. Quod videtur sentire Innoc. in c. *Veni#s,* de Filijs Pr#sb.[3248] & Panorm. in c. *Diuersis,* de Cler. c#iung. n. 4. & in cap. *Cum in cunctis. §. Inferiora,* de Elect. n. 8. cum Gloss. in c. vnic. de *Æ*tat. & qualit. in 6. Rebuff. referens plures in Pract. tit. de Dispens. n. 15. & 16. & plures refert Anton. Gabr. suprà, & plures Menoch. de Præsumpt. lib. 2. Præsumpt 20.[3249] n. 24. & 25. & plures Sanci. lib. 8. de Matrim. disp. 4. n. 15. Et rationem differenti# assignant, quia Princeps potest validè dispensare sine causæ cognitione, non verò inferior: in dispensatione autem tacita non intercedit causæ cognitio, & ideò tunc non præsumitur voluntas, quia esset temeraria, & licet admitteretur, non esset sufficiens. Quia verò dicta ratio vniuersalis non est, ideò alij subdistinguunt in inferioribus dispensantibus, nam vel dispensant in proprio iure, vel in iure superioris. In priori casu absolutè possunt per tacitam dispensationem

ius suum relaxare, quia eandem proportionem ad illud habent, quam Princeps supremus ad commune ius, & eorum dispensatio valet, etiam sine causa, vt infrà dicemus. In posteriori autem casu aiunt, non posse tacitè dispensare prop[3250]ter rationem factam. Ita supplementum Gabr. in 4. dist. 38. q. 1. ar. 5. dub. penult. & sequitur Nauar. in Summ. Prælud. 9. n. 15. & c. 25. n. 74. Vbi hoc limitat, vt procedat in foro exteriori, *nam in foro consci# tiæ aliud,* inquit, *fortaße verum est.* Sequitur Azor lib. 5. c. 15. q. 10. in 1. tom. extend#s hoc ad forum conscientiæ. Aliter Sylu.[3251] verb. *Dispensatio,* q. vlt. indicat, non repugnare dispensation# esse tantum tacitam, & fieri cum causæ cognitione, & ideò (inquit) si Episcopus procedat cum causæ cognitione disp#sando tacitè in lege su perioris, esse validam dispensation#. Qui ita videtur limitare, & exponere superior# communem opinion#. Et eandem sent#[3252]ti# indicauit Caiet. 2. 2. q. 104. ar. 5. in fi.

Alij verò, & plurimi auctores indiffe **[sect. 13]** r#ter dicunt, disp#sation# tacitam habere locum in quoc#q#; potente disp#sare siue in iure suo, siue in iure superioris disp#set. Et hanc opinionem ego tenui in tomo de C#sur. disp. 41. sect. 3. in fine cum Palud.[3253] **[690]** in 3. d. 38. q. 4. art. 4. concl. 2. Anton. 2. p. tit. 11. cap. 2. §. 9. Et idem tenet Angel.[3254] verb. *Dispensatio.* n. 12. Medin. in Sum. 1. p. cap. 11. §. 12. dicens, si Prælatus religionis det literas dimissorias ad ordines suscipiendos, subdito, quem scit, esse irregularem, eo ipso dispensare cum illo, cum possit, vt supponitur. Idem Ludouic. Lop. in instruct. 1. p. cap. 4. Deniq#ue[3255] hoc latè defendit Sanci. suprà referens plures auctores. Et sane consequenter loquendo, ita dicendum est, si præcisè sistamus in ratione tacitæ dispensationis, quia in omnibus est eadem ratio: n# in omnibus supponitur potestas disp#sandi, & est eadem præsumptio voluntatis, & nulli prælato est præscripta in iure certa forma dispensandi, neque eti# vt per verba expressa dispenset.

Vt autem hæc ratio declaretur, ad **[sect. 14]** [3256]uertendum est, aliud esse tractare, quo signo debeat voluntas dispensantis indicari, vt ad dispensandum sufficiat, aliud verò quæ conditiones debeant concurrere, vt illa voluntas sit efficax: hìc enim non hoc posterius agimus, sed illud tantum prius. Vnde licèt verum sit ad dispensandum in iure superioris esse necessariam iustam causam, & sine illa non esse validam dispensationem, vt infrà trademus: tamen hæc differentia im pertinens est ad quæstionem de tacita dispensatione, quam tractamus, quia & tacita dispensatio potest fieri ex iusta causa, tam in lege superioris, quàm in propria, seu iuris æqualis, vt sic dicam, & è conuerso expressa dispensatio potest dari sine iusta causa, & tunc etiam erit nulla, si ab inferiori detur in lege superioris. Et confirmatur, quia si dispensatio tacita non posset esse ex iusta causa, numquam præsumeretur etiam in supremo Principe, quia consequenter præsumeretur concedi sine iusta causa, & sic in ea pr#sumeretur peccatum, quod admittendum non est, maximè quando n# est necessarium ad vitandum maius pec catum, vt hic esse potest. Potest ergo dis pensatio esse tacita, & ex iusta causa; ergo potest esse in inferiori, etiam in lege superioris. Tunc enim optimè procedit ratiofacta, quod in eo non deest potestas ad dispensandum absolutè, vt supponitur, & indicium tacitæ voluntatis esse potest idem, vel æquale, nec pr#sumitur peccatum, quia potest talis dispensatio esse ex iusta causa, & consequenter iusta, & valida quantum est ex parte caus#. Nec etiam est inualida ex defectu formæ, quia nulla est præscripta in iure, etiam pro inferioribus dispensantibus; nec etiam inuenitur eis præceptum, vt per verba ex pressa dispensent, sed oppositum potius inuenitur per argumentum à contrario sensu in cap. 2. de Bigam.

Dices, aliud esse dispensare ex iusta **[sect. 15]** causa, aliud dispensare cum cognitione causæ, & illud prius posse optimè simul esse cum dispensatione tacita, non verò hoc posterius. Quia cognitio causæ requirit, vt iuridicè inquiratur, & constet intercedere sufficient# causam ad dispensandum, cum decreto, seu sententia de sufficientia causæ. Quod videtur significasse Angelus, verb. *Dispensatio.* n. 12.[3257] dum ait, requiri causam esse notam Prælato tanquam iudici. Qu#do autem h#c cog nitio præmittitur, satis expressè significatur voluntas dispensandi, quæ significatio consummari potest per aliquod factum posteà subsecutum, & ideò licèt posteà non interponatur verbum disp#sandi, c#sebitur expressa dispensatio. In inferiobus autem requiritur, vt dispensent n# solum ex iusta causa, sed etiam ex causæ cognitione, maximè quando dispensant in iure communi, seu superioris, & ideò non possunt in eo, nisi expressè disp#sare.

Sed hoc etiam non satisfacit, nam in **[sect. 16]** primis in foro c#scienti# non est necessaria illa iuridica cognitio causæ, sed sa tis est, quod subsit iusta causa, qu# disp# santi quomodocunque nota sit. Imò subdito satis erit, quòd bona fide procedat, & pr#sumat, superiorem suum iustè procedere, & habere iustam causam, qu#do non habet fundamentum contrari# existimandi: quin etiam in dubio potest suam conscientiam deponere, secus verò esset, si illi constaret, nullam subesse iustam causam, Quod tamen totum æquè locum habet in expressa, ac in tacita dis p#satione. Deinde etiam quoad forum[3258] externum existimo, satis esse causam es se notam Prælato, vt homini, vt asseruit Syluest. verb. *Dispensatio,* in fine cum Bart. in lege *Barbarius.* ff. de Offic. Prælat. n. 8. quia nulla ratione probatur esse necessarium ad valorem dispensationis, vt præcedat illa iuridica examinatio, & **[691]** cognitio caus#. Quanuis enim verum sit, in illo foro non fore admittendam tal# dispensationem, nisi legitime probetur ex causa iusta esse concessam, nihilominus si post factum hoc probetur, sufficiens esse videtur, vt sit valida etiam in illo foro. Ergo absolutè loquendo, qui potest dispensare expresse, potest etiam tacite, si in reliquis necessaria concurrant.

Iam verò explicandum superest (in **[sect. 17]** [3259] quo maior difficultas consistit) quibus modis, vel signis hæc tacita dispensatio sufficiènter præsumatur, ita vt conscientiæ dispensati satisfacere possit, ill# quietam, & pacificam reddendo, & in foro etiam externo admittenda sit, si legitime probetur. In quo duo modi huius tacitæ dispensationis tradi solent. Vnus est per scientiam, & patientiam Prælati rationabilem (vt aliqui loquuntur.) Hic ergo modus contingit, quando Prælato vidente subditus contra legem operatur, v. g. matrimonium contrahit impedimentum habens, vel quid simile, & superior non impedit, nec contradicit, c# facile posset, sed tolerat, tunc enim con sentire pr#sumitur dispensando. Ràtio est, quia præsumitur, id permittere sine peccato suo, & subditi quoad fieri possit; at si non taceret ex voluntate disp#sandi, & subditus peccaret, vt constat, & ipse etiam peccaret contra officium suum, cum teneatur subditum corripere, ac impedire, ne frangat legem, ergo illud est sufficiens signum tacitæ dispensationis. Et confirmatur, quia illa taciturnitas est qu#dam ratihabitio de præsenti, qu# mandato comparatur, vt dicitur in capit. *Ratihabitio,* de Regul. iur. in 6. Et ideo sufficit etiam ad delegandam iurisdictionem, & ad alios similes actus, vt multi opinantur, quos refert, & sequitur Sanci. lib. 3. de Matrim. disp. 35.[3260] nu. 20. ergo multo magis ad dispensandum sufficiet. Accedit etiam regul. 43. iuris in 6. *Qui tacet consentire videtur,* nam maximè habet locum in eo, ad quem spectat ex officio non tacere, nisi consentiat, & approbet factum;

ergo, &c. Atque hoc signum, & genus tacit# dispensationis admittunt simpliciter, & sine distinctione Palud, & Anton. & indicant Na[3261]uarr, & Azor, & idem sumitur ex Panorm. in cap. *Quia circa,* de Consang. & affinit. in fine, vbi ex illo textu id colligit, quan uis possit etiam aliter exponi. Idem Pa[3262]normit. lib. 2. consilior. cons. 55. nu. 5. & Alex. lib. 2. Consilior. in 1. in fine.

[sect. 18]

Nihilominus contrarium sentiunt c#muniter Canonist# cum Innoc. & Hostien.[3263] in c. *Venietis,* de filijs Pr#sbyter. & Gloss. in Clement. vnic. de sentent. exc#mun. verb. *Approbamus,* quam communiter sequuntur his locis Panormit. Anton. Car dinal. & Immol. & fere alij, & Felin. in c. *Gratum,* de Offic. deleg. n. 9. & in cap. *Præterea,* de Testib. cog. n. 8. Cardin. in cap. *Olim,* de Censib. Anton. Gabr. supra n. 18. Selua de Benef. p. 3. q. 8. nu. 49. & q. 10. n. 25. Menoch. lib. 2. Pr#sumpt. 20. num. 32. Sayrus lib. 7. Thesau. cap. 14. n. 18. & h#c sent#ti# in simili tenui in 4. tom. disp. 26. Sect. 1. à n. 13. licèt illam non satis explicuerim. Et sumitur ex Glossa cum textu in cap. *Cum iam dudum,* de Præben. ibi, *C# multa per patientiam tolerentur,* qu# si deducta fuerint in iudicium, exigente iustitia non debent tolerari. Vnde Glossa colligit, patientiam Prælati scientis non esse signum consensus, nec dispensationis. Facit etiam cap. *Super eo,* de Cognat. Spi ritua. ibi, *Id in Ecclesia tua dissimulare poteris, ita quodnec contradicere, nec tuum videaris præstare aßensum.* Ex quibus colligitur f#damentum huius sententi#, quia sola patientia non est sufficiens signum c#sensus. Nam licet dicatur quis consentire indirecte, quando tenetur impedire, & non impedit, non tamen inde colligi potest directa voluntas, qualis ad dispensandum requiritur, & hoc est quod Canonistæ aiunt, *Illa, quæ tantum in patiendo consistunt, non esse sufficiens signum dispensationis, quæ actum positiuum requirit.*

In hoc puncto distingui solet triplex **[sect. 19]** ratihabitio, de futuro, præterito, & pr#fenti. Prima est per solam præsumptam voluntatem, seu disp#sationem Prælati, ita vt quando subditus contra legem operatur, Prælatus nihil sciat, aut velit, sed credatur postea consensurus cum sciuerit, & quod si nunc consuli posset, dispensaret. de præsenti dicitur præsumptus consensus, vel ratihabitio, quando Prælatus est præsens actioni, qu# fit con tra legem, & tacet, De pr#terito autem erit, si præcessit tacitus consensus in actum postea futurum, & retractatus n# est. Veruntamen siquis rectè attendat, **[692]** hic tertius modus in præsenti locum non habet, nisi prius de præsenti pecesserit, & liqueritdispen sation# validam, etiam # ac[3264]tibus futuris. Quia licet scientia esse possit de actu præterito, taciturnitas propriè non est, nisi de actu præsenti, qui potest impediri, nam præteritus actus non potest, sed ad summum potest non puniri, quod non est signum disp#sationis in ordine ad futuros actus, vt per se notum est. Circa actum ergo pr#teritum secundum se non est tolerantia volunta ria, sed necessaria, & ita non est signum consensus, nec etiam talis actus secundum se dispensationis est capax, nam si fuit contra legem, nonpotest non fuisse, poterit autem dispensari quoad pœnam, & sic cadet dispensatio in aliquid præsens, vel futurum, si vero dicatur ex taciturniitate in aliquo actu præterito, quando fuit præsens, induci disp#sationem in ordine ad sequentes actus similes, & illa dicatut ratihabitio de præterito; iam hæc reducitur ad aliam de pr# senti, & ideo ex illa pendet, vt videbimus.

Prætrea de prima ratihabitione de **[sect. 20]** [3265] futuro certum existimo, non sufficere ad propriam dispensationem, neq, ad agen dum licite contra legem, nisi quando talis est

casus, vt necessitas cogat, censea turque locum habere epijKia. Ratio est, quia quandiu obligatio legis per se non cessat ratione occurrentis necessitatis, vel occasionis, durat, donec per volun tat#superioris auferatur; per voluntat# autem præsumptam in futurum non aufertur de præsenti obligatio; ergo non satis est ad operandum contra leg#. Qua ratione alibi dixi (& est communis sententia) huiusmodi ratihabitionem de futuro non esse satis ad actus iurisdictionis in pr#senti exercendos. Sicut etiam è contrario pr#ceptum præsumptum in futurum, vel sub conditione, quod si superior adesset, prohiberet, non satis est in rigore ad inducendam præcepti obligationem. Vnde in hoc inuenio differentiam inter simplicem facultatem, &[3266] propriam dispensationem, quòd in illa interdum sufficit voluntas præsumpta ad licite operandum; quomodo dicunt# communiter auctores, non agere c#tra paupertatem, religiosum dant# aliquid ex voluntate præsumpta superioris, qu#do non potest facile obtinere expressam, quod tamen in dispensatione non admittimus. Et ratio differentiæ est, quia ibi actio non est simpliciter prohibita, sed solum vt non fiat absque superioris vol#tate, quæ conditio extenditur ad voluntem præsumptam ex communi vsu, & prudenti ratione. Hic autem actio supponitur absolutè prohibita, & ob eam rationem mala, & ideò de præsentinecessaria est aliqua voluntas, quæ prohibitionem, & consequenter malitiam auferat.

Igitur opiniones propositæ de rati **[sect. 21]** [3267]habitione, seu tacito consensu, de præsenti loquuntur. Inter quas posterior videtur maximè procedere in foro exteriori, in quo maiorem profecto videtur probabilitatem habere, & secundum e# omnino iudicandum esse, moraliter, ac regulariter loquendo. Tum quia est valde communis inter grauiores iuris interpretes, quorum auctoritas in illo foro pr#ferenda est, tum etiam quia illa præsumptio in nullo iure fundata est, imò aliqua iura non parum illam diminuunt vt ex allegatis constat, & ex Clement. vlt. de Sentent. exc#muni. tum denique, quia ipsum indicium tacitur nitatis Pr#lati videntis factum, est valde incertum & de se solum indicat permissionem, n# c#sensum, Et sæpe potest illa permissio esse sine peccato Prælati, quia ita se gerit ad vitandum maius malum, vel propter indispositionem, quam in subdito timet, vel propter scandalum aliorum, quando factum est publicum, vel quia aliud graue nocumentum timet. S#pe etiam potest esse illa permissio ex quadam negligentia, & nimia conniuentia Pr#lati, vel ex pusillanimitate nimia, & ideo licet su perior n#excusetur àculpa, non ideò pr# sumitur dispensatio, quia fortasse maior esset culpa, ita temere disp#sare. Quod maxime habet locum, quando dispensatio esse deberet in aliquo defectu permanente, vt in irregularitate, vel alio simili. Est enim incredibile, propterea quod Episcopus sciat, subditum irregularem celebrare, & dissimulet, statim pr#sumi, dispensare cum illo in irregularitate, etiam si alias possit. Nisi ex alijs certioribus coniecturis de illius voluntate, & iusta causa dispensandi constet, qu# c#iecturæ in foro exteriori difficil-**[693]**lime probari possunt, & fortasse non admittentur.

At vero in foro conscienti# non cen **[sect. 22]** [3268]seo esse omnino reijciendam priorem sententiam, dummodo prudenter limitetur. Nam sola taciturnitas dicta, nunquam videtur mihi sufficiens indicium voluntatis positiu# dispensandi propter discursum factum. Si tamen ali# circunstantiæ adiungerentur, posset consummari pr#sumptio, vt si causa dispensandi tam subdito, & superiori sigillatim, quam alteri de altero inuic# nota esset, & intercederet aliqua occasio iusta n# petendi expressum consensum, & ex consuetudine, vel necessitudine inter subditum, & superiorem præsumi prudenter possit talis voluntas superioris. In quo est maxime aduertendum pro conscientiæ foro, vt subditus in eo casu

honeste operetur, necessarium esse, vt ante factum præsumat secum esse dispensatum, nemo enim potest honestè operari contra legem spe futuræ disp#sationis, sed necessarium est, vt pr#cedat notitia dispensationis, vt infra in materia de Priuileg. latius dicemus. Ergo impossibile est, quod hæc dispensatio tacita f#detur in scientia, & patientia operis iam facti, alioqui iam esset factum opus ante dispensationem, ergo cum peccato esset factum; ergo ex illo nulla c#iectura sumi potest dispensationis, oportet ergo, vt antequam subditus inchoet opus habeat rationes alias præsumendi Prælatum præsentem esse contentum, & tacitè secum dispensare, vt tale opus faciat. Vnde etiam colligo, hanc pr#sumptionem non esse extendendam vltra opus illud, quod fit coram Prælato, nam licet in illo censeatur dispensare, non ideo censetur tacitè dispensare ad similia, nisi forte tanta sit consuetudo, vt intelligatur concessa perpetua dispensatio, & quasi priuilegium, vt infra suo loco dicetur. Quo circa si talis esset dispensatio, vt non posset dari pro actu pr#senti, nisi habilitando personam in futurum ad similes actus, vt de irregularitate dixi, tunc difficilior erit pr#sumptio, & vix potest dari licentia vtendi postea tali dispensatione tacita, non requirendo expressam declarationem voluntatis Pr#lati, cum possit facile fieri.

Alius modus tacitæ dispensationis **[sect. 23]** est, quando superior ex certa scientia[3269] aliquid præcipit, vel concedit subdito, quod sine dispensatione fieri, aut valere non potest, vt si Pontifex det benefici# alicui, quem scit, esse irregularem, vel si præcipiat comedere carnes die prohi[3270]bito. Ita docent Innocent. Hostiens. Panormit. & alij in locis citatis, & hunc solum modum posuit Rebuff. in dicto tit. Dispensa. à nu. 5. vbi alios allegat, & Anton. Gabr. & alij supra allegati. Et colli[3271]gitur ex l. *Quidam.* ff. de Re iudic. ibi, *Princeps enim, qui illi dignitatem dedit, omnia gerere decreuit.* Idem in l. *Barbarius.* ff. de Offic. Pr#tor. Ratio est, quia Princeps non pr#cipit repugnantia, nec pr#sumitur præcipere iniquitatem, vel facere actum in ualidum; ergo intelligitur, concedendo aut præcipiendo tollere impedimentum. Et ita h#c coniectura est multo efficacior, quàm pr#cedens, quia h#c requirit actum positiuum, qui virtute includit alium, nam qui introducit formam, censetur præmittere dispositiones, & qui dat potestatem, dat omnia necessaria ad illam, vnde ita est h#c dispensatio tacita, vt possit dici virtualis, quod non ita est in præcedenti indicio. Et hæ rationes procedunt de quolibet Pr#lato potente dispensare, sicut de supremo Principe, neque inuenitur in hac parte specialis prohibitio, & ideo necessari# non est inter eos distinguere, vt supra dixi.

Oportet autem Prælatum procedere **[sect. 24]** in eo actu ex certa scientia defectus, seu vinculi, in quo tacite disp#sat, quia si illud ignoret, non poterit voluntas ad illud tollendum extendi, quia voluntas non fertur in incognitum, & ita etiam cessabit dispensatio, quæ sine voluntate esse non posset. Dubitant autem Doctores, quomodo constare debeat de hac scientia Principis dispensantis. Veruntamen quod attinet ad conscientiæ forum, satis est, quòd quacumq#ue ratione constet ipsi dispensato, vt quia ipsemet defectum aperuit Prelato, vel quia certo sciebat, illi esse notum. Quia in foro conscientiæ veritas attenditur non pr#sumptio, nec requiritur scriptu ra, vel aliquid simile. In foro autem exteriori incumbet, & qui dispensation# tacitam allegat, probare, Pr#latum ex certa scientia processisse, quia est scien **[694]** tia facti, quæ ordinariè non præsumitur, vt docet Felin. in c. *Præterea,* de Testib. cogen. n. 9. cum alijs. Quod maxime verum censeo de Principe, qui nec tenetur, nec potest facta subditorum nosse, iuxta cap. 1. de Constitut. in 6. In Episcopo autem, aut Prælatis particularibus, qui ex officio tenentur scire vitam subditorum, contrarium fortasse dicendum esset, quia in facto alieno, quod quis indagare

tenetur, præsumitur scientia, vt tradit Abb. in cap. *Innotuit,* de Elect. nu. 9. quod[3272] ex textu ibi, & Gloss. colligit, & ex cap. Penult. extra de Regul. iuris, vbi dicitur, *Non potest esse pastoris excusatio, si lupus oues comedit, pastor nescit.* Sed censeo verum respectu ipsius pastoris, nam si ipse se excuset, tenebitur probare ignorantiam inculpabil#, aliàs præsumitur in eo scientia, vel saltem negligentia. Vnde non est, cur præsumatur scientia in Prælato respectu subditi allegantis dispensationem, quia simpliciter est res facti, quæ facilè ignoratur, siue absque culpa, siue cum illa, parum enim id in pr#senti refert. Maxime quia dispensatio odiosa est, & restringenda, & ideo etiam non pr#[3273] sumitur, nisi probetur, vt Panormi. eti# tradit in dicto cap. *Præterea.*

Dubitant autem vlterius Iuristæ de **[sect. 25]** modo probationis huius scientiæ, an scilicet, necessarium sit, vt de illa constet, ex narratis in ipso indulto dispensationis, vel ex clausula, *Ex certa scientia,* in illo posita, vel admittatur aliud genus probationis, si h#c deficiant. De quo dubio, quia ad nos non spectat, videri possunt auctores allegati in principio huius puncti. Mihi tamen videtur non esse necessarium, vt ex instrumento dispensationis constet, sed sufficere, vt alia ratione snfficienter probe tur, per testes, vel alio modo, qu# est etiam communior sententia. Et ratio est, quia nullum est ius, quod restringat probationem ad scripturam indulti, seu dispensationis. Imò infra de priuilegio dicemus totum priuilegium posse probari per testes, si scriptura sit amissa; ergo idem est in dispensatione. Nec etiam hæc conditio scientiæ in Principe est tam occulta, vt non possit per testes, vel ex rei notorietate probari. Plura de hoc puncto videri possunt in San[3274]cio supra, nam accurate illud disputat.

CAPVT XIIII.

Apud quos sit potestas ordinaria dispensandi in legibus humanis.

POst materiam, & formam dispen **[sect. 1]** sationis dicendum sequitur de causa efficiente, in qua duo ad efficiend# requiruntur, potestas, scilicet, & voluntas, & de voluntate, qu# libera est, nihil dicendum superest, præter ea, quæ diximus de forma, per quam talis voluntas explicanda est. Superest ergo dicendum de potestate. Qu# in ordinariam, & delegatam distingui potest, nam his duo[3275]bus modis solet haberi, vel participari iurisdictio, ad quam hæc potestas pertinet, vt dixi; vterque ergo modus in præsenti locum habet. Nam in primis constat, necessarium esse, vt hæc potestas sit ordinaria in aliquo, quia potestas delegata manat ab ordinaria, in qua sistendum est, tum quia non proceditur in infinitum, tum etiam quia potestas ordinaria conuenit ratione officij, & qui habet officium, seu munus legislatoris, vel pastoris, eo ipso ratione illius habet po testatem dispensandi. E conuerso etiam nihil est in hac potestate, cur delegari, aut committi non possit. Non enim postulat ex intrinseca ratione, vt fuperior per se ipsum illam exerceat, nisi aliunde speciali iure cum ea restrictione, & modo concessa sit, hic ergo de potestate ordinaria dicemus, & postea de delegata.

Primo igitur certum est, eum habere **[sect. 2]** [3276] ordinariam potestatem dispensandi, qui legem tulit, quia ab eius voluntate, & potentia pendet. Idemque dicendum est de superiore ipsius, dummodo formaliter sit superior in iurisdictione, vt in superioribus declaraui, itaque potest Papa disp#sare in lege Episcopi, quia inferior potestas, & actus eius semper pendet à superiori. Idemque dicendum est de æquali in eadem Sede, & iurisdictione, qualis est successor, quia illa potius est identitas, formaliter loquendo. Atque hoc modo potest Pontifex dispensare in toto iure canonico, quia si iura sint ab alijs Pontificibus constituta, est æqualitas, si verò à Concilijs ipse est superior, etiam concilio generali per se spectato, si vero includat Pontificis authori-**[695]**tatem, est etiam æqualitas, & ita loqui[3277]tur Innoc. in cap. *Innotuit,* de Elect. Imò addit Cordu. lib. 4. q. 48. etiam illos auctores, qui dixerunt, concilium esse supra Papam, non fuisse ausos hoc negare. In quo prudenter fecerunt, quàm verò consequenter possent id defendere, ipsi viderint, nobis enim necessarium non est, cum certum existimemus, Concilium eti# approbatum non posse potestatèm Pontificis limitare. Imò etiam addimus, posse Pontificem dispensare in quac#que lege Apostolica humana (nam de diuina infra dicam.) Quod optime docuit D.[3278] Thomas quodlibet. 4. ar. 13. & Victor. in Relect. de Potest. Papæ, Couarr. cum multis, quos refert in 4. 2. p. cap. 6. §. 9. nu. 6. Et ratio est, quia licèt Apostoli in alijs prærogatiuis, & gratijs fuerint excell#tiores, in Potestate iurisdictionis Pontifex non est inferior illis, nec Petro, cuius est successor. De quo alibi. Et cum proportione loquendum est de alijs Episcopis respectu suarum diœcesum, & legum, & de alijs Principibus respectu suarum.

Superest verò difficultas grauis, an **[sect. 3]** inferior, iurisdictione ordinaria, possit ex vi sui muneris dispensare in lege superioris. Quod solet quæri de Episcopo respectu Papæ, seu iuris communis, idemque est cum proportione in omni inferiori gubernatore, an possit dispensare in omnibus legibus Pontificis qu#do non est specialiter prohibitus. Quod enim Pontifex possit ita legem ferre, vt reseruet sibi dispensation#, & consequ#ter prohibeat, ne vllus inferior in ea dis penset, irritando dispensation# ab alio datam, certissimum est, quia ab illo p#det potestas inferioris. Dicunt tamen multi, quoties Pontifex expresse non pro hibet dispensationem, sed simpliciter legem fert, Episcopum posse in ea disp# sare. Potest sumi ex D. Thom. dicto art. 4. q. 91. quatenus simpliciter ait, rector# multitudinis posse disp#sare in legibus. Expresseq; id affirmat D. Anton. 1. p. tit.[3279] 17. §. 20. Soto in 4. dist. 27. q. 1. ar. 4. §. *At quo tandem,* Indicat etiam Victor. in Relect. de Potestate Ecccles. num. 18. Qui hanc regulam constituunt. Vnumquenque Episcopum posse in sua Diœcesi quoad dispensationes, quidquid potest Papa in vniuersa Ecclesia, nisi ab eodem Papa prohibeatur. Quam regulam multi Canonist# sequi videntur in cap. *At si clerici,* §. *De adulterijs,* de Iudic. vt ibi licet videre per Felin. & àlios. Et potest probari pri[3280]mo ex cap. *Nuper,* de Sentent. exc#muni. vbi dicitur, eo ipso quòd legislator sibi non reseruat absolutionem, eam inferiori concedere; ergo similiter eo ipso, quo non reseruat dispensationem, illam concedit. Secundo grauius est, & difficilius dispensari in votis, quam in legibus superioris, qu# mere humanæ sunt, vota autem attingunt diuinum ius, sed Episcopus potest in votis #nibus dispensare sibi non prohibitis, seu non reseruatis; ergo, &c. Tertio ex vsu, nam leges ieiunio rum, & festorum Pontificiæ sunt, & tam# in eis dispensant Episcopi, quia non sunt prohibitæ; ergo idem erit in omnibus similibus. Quarto denique quia dispensatio in his legibus est vnus ex actibus moraliter necessarijs ad populi

gubernationem; ergo cui hæc gubernatio c#mittitur, consequenter datur hæc potestas, nisi peculiariter excipiatur, sed Episcopus ex vi sui muneris habet totam gubernationem sui Episcopatus; ergo.

Nihilominus dicendum censeo, non **[sect. 4]** posse Episcopum dispensare in lege Pontificis, vel concilij, nisi in casibus sibi c# cessis. Ita sentit Gloss. vltima in cap. *In quibusdam,* de Pœnis, clarius tenet Gloss.[3281] in cap. *C# singula.* §. vlti. verb, *Canonice,* de Præbend. in 6. Innoc. in cap. *Dilectus,* de Tempor. ordinat. nu. 2. & 3. & cap. 2. De[3282] eo, quifurtiuè ordines suscipit. Panorm. in cap. *Tam literis,* de Testib. n. 3. & in di[3283]cto §. *De adulterijs.* n. 13. vbi hæc sententia communiter approbatur, vt notauit Co[3284]uarr. in 4. p. 2. cap. 6. nu. 15. Gutierr. lib. 1. Canonicar. qu#stion. cap. 5. num. 10. Rebuff. in tract. Nominat. q. 5. num. 32. & sequentibus, & in Pract. 1. part. tit. de Transl. Monachor. n. 9. Et sine dubio est sentent. D. Thom# dicto ar. 4. ad 3. vt ibi aduertit, & plane sequitur Caiet, & Syl[3285]uest. verb. *Dispensatio.* n. 14. Probatur primo ex Clement. *Ne Romani,* de Elect. vbi dicitur, inferiorem non posse tollere legem superioris, & statim explicatur, *Ad rogando, dispensando, &c.* Idem sumitur ex cap. *Inferior,* de Maiorit. & obed. & cap. *Inferior.* 21. dist. cap. *Sunt quidam,* & capit. *Ideo.* 25. q. 1. & ex l. 1. C. de Legib. Et ratio **[696]** est, quia in ferior non potest irritare, vel impedire voluntatem superioris, non solum ipso inuito, sed etiam ipso non consentiente; ergo non potest dispensare in lege eius propter solam non prohibitionem specialem, sed necessaria est positiua concessio per voluntatem expressam, vel saltem tacitam aliquo suffici#ti mo do significatam. Antecedens patet tum ratione physica, quia inferior virtus n# potest impedire superiorem, tum ratione morali, quia rectitudo gubernationis postulat, vt voluntas superioris præ ualeat contra vol#tatem inferioris, nisi superior ipse cedat. Ad hoc autem necesse est, vt tollat priorem voluntatem, quod non fit, nisi per positiuum consensum, vel concessionem. Consequentia verò clara est, quia dispensatio aufert voluntatem superioris, seu impedit effectum eius in particulari materia. Confirmatur, quia dispensatio est actus iurisdictionis, sed inferior, vt sic non habet iurisdictionem circa legem superioris, nec circa personas illi subditas, formaliter in eis talem subiectionem conside rando, quia est altioris rationis, vt sic dicam, ergo non habet inferior potesta tem dispensandi in lege superioris, nisi ei concedatur.

Dices, ratione officij concedi, eo ipso, **[sect. 5]** quod officium datur. Sed hoc est, quod contendimus, falso, & sine fundamento dici, quia illa implicita concessio, seu consecutio, neque ex natura rei habetur, vt probant rationes factæ, quia illud munus, seu officium absolute inferius est, & subordinatum superiori, neque in illa intelligitur concessa virtus supra actionem, vel effectum superioris. Neque etiam illa consecutio habet in iure fundam#tum, quia potius generales regulæ iuris sunt in contrarium, vt ex allegatis constat. Et optimum argumentum est, quia quando iura volunt concedere hanc potestatem inferiori, id declarant, vt statim dicemus. Et è conuerso multæ irregularitates, suspensiones, &c. non possunt ab Episcopis disp#sari iuxta receptam doctrin#, de quibus non inuenitur prohibitio, sed tantum quia non inueniuntur concessæ; ergo sigum est, requiri concessionem præter officium, vt inferior possit in lege superioris dispensare.

Hoc autem fiet euidentius, & explica **[sect. 6]** bitur amplius respondendo ad funda[3286]menta contraria. Et in primis axioma illud, *Episcopus potest in suo Episcopatu, quidquid. Papa in Ecclesia, nisi prohibeatur,* & nullo iure fundatum est, & in rigore censeo

esse falsum, nisi multis modis limitetur. Nam in primis supponit, Episcopos habere ex iure diuino absolutam, & vniuersalem iurisdictionem intra suas Diœceses, limitabilem tamen à Summo Ponti[3287]fice. Ego vero existimo immediate habere ab ipso Summo Pontifice, ad quem etiam spectat, gradum, & modum illius iurisdictionis definire, vt supra in hac materia tetigi, & latius in tom. de Pœnitent. & Censur. Deinde multa sunt, quæ potest Papa in vniuersa Ecclesia, qu# in rigore nunquam potuerunt Episcopi, saltem eo modo, quo illa potest P#tifex, vt v. g. c#mittere Præsbytero ministerium Sacramenti confirmationis, vel ordinis, saltem quoad minores. Dispensare in matrimonio rato non cons#mato, vel in voto solenni. Concedere in dulgentias absolutè pro viuis, & defunctis vsque ad plenariam remissionem. Instituere c#suras, approbare religiones, canonizare Sanctos eo modo, quo à Pontifice fit. Qu# nunc suppono, quia non possumus omnia persequi. Denique si in aliquo sensu id tolerari potest, solum est quoad ea, qu# pertinent ad ordinriam & gubernation# moraliter necessariam, vel conuenientem ad salutem animarum, & considerando potestatem Episcoporum, prius quam Pontifex aliquid agendum statuat, vel prohibeat, sic enim intelligitur vnusquisque Episcopus habere in tota sua Diœcesi totam potestatem, quia ex vi muneris conceditur, & vt sic spectata non habet vnde limitetur. Postqu# verò Pontifex aliquid particulare per suam legem pr#scribit, aut prohibet, eo ipso excipit illud ab ordinaria iurisdictione inferioris. Et ideò nisi aliunde ei concedatur potestas dispensandi, non habet illam ex vi solius ordinariæ potesta tis. Denique dici potest, legem ipsam eo ipso, quod superioris est, secum afferre prohibitionem, vt nullus inferior audeat in eam falcem mittere, nisi ei concedatur: neque præter hanc virtualem, & quasi innatam prohibitionem alia formalis, & expressa per se requiritur. Vnde illud axioma vel falsum est, vel male ad præ-**[697]**sent# materiam applicatur, quia in disp#satione legis superioris, vel inuoluit repugnantiam, vel aliquid superfluum, & sine fundamento requirit, & limitatum, vt di xi, nihil in proposito deseruit.

Ad c. *Nuper*, respondetur, sermon# ibi **[sect. 7]** [3288] esse de absolutione à censuris, de qua l#ge diuersa ratio est quam de disp#satione. In quo multi errant ab vna ad aliam argumentantes, non considerando differen tiam inter illas, quam supra posuimus. Ab solutio enim non est contra, aut præter leg# superioris, sed secundum illam, & ideò nihil mirum, quod possit ab inferiori dari, quandiu non reseruatur. Præterea absolutio à censura, pr#sertim ab exc#mu nicatione ordinatur ad bonum animæ, & est necessaria ad vsum sacramentorum, & ideò merito concessa intelligitur, qu#do non reseruatur. Quod secus est de dispen satione ab irregularitate v. g. & similibus huius etiam euid#s argumentum est, quia in d. cap. *Nuper*, non solum Episcopo, sed eti# parocho censetur concessa ab solutio à c#sura canonis non reseruantis. Nemo autem, dicet, parochum posse dipensare in omni lege, vel pœna non specialiter illi reseruata.

Circa alias verò rationes explican **[sect. 8]** [3289]d# superest, quando, seu quibus modis, vel in quibus casibus c#seatur Episcopi concessa potestas dispensandi in lege superioris. Quam rembene tractat Caiet. in d. ar. 4. & Sylue. d. nu. 14. Primus ergo modus, & c#teris clarior est, quando ius ips# c#cedit talem disp#sandi potestatem, quod sæpe fit, vel per aliquam clausulam generalem, vt in Concil. Trid. sess. 24. c. 6. de Reformat. vel in aliquo casu speciali, de quo lex loquitur. Aduertendum est autem ex communi sententia Canonistarum, quoties in lege Pontificia additur, vt in eo possit dispensari, eo ipso intelligi disp# sation# c#mitti Episcopo, tum quia alias verba illa essent superflua, cum per se constet talem legem esse à Pontifice dispensabilem, tum quia potestas dispensandi ample

est interpretanda. Hæc fuit sent#tia[3290] Innocentij in cap. *Dilectus,* de Temporib. ordina. n. 2. quem Canonist# communiter sequuti sunt in c. *At si clerici. §. De adulterijs,*[3291] de Iudi. vbi Felin. plures refert Glossas. Præcipuè vero allegatur Glossa vlt. in dicto c. *In quibusdam,* de Pœnis. Nam quia textus dicit. *Nisi cum eis fuerit misericorditer dispensatum,* Glossa colligit posse disp# sari ab Episcopo. Veruntamen non fundatur in dicto principio, sed in alio generali, quòd Papa censetur concedere dispensation#, quam non reseruat. Sed hoc modo nec ratio, nec inductio textus erit efficax, iuxta supra dicta, nisi intelligatur, non sufficere, vt Papa merè negatiuè non reseruet, sed necessarium esse, vt positiuè permittat, seu concedat disp#sationem, non reseruando illam sibi nec determinando personam, qui c#mittitur, tunc enim censetur Episcopo, seu Prælato ordinario illam permittere, ne in van# similem promission#, vel concession# addidisse videatur. Et ita est probabilis ratio, & inductio textus, quam ibi probant Abb. n. 5. & alij c#muniter. Vnde Rex Alphonsus in l. 8. tit. 18. partit. 1.[3292] referens illud decretum, addidit, *Nisi c# eo Episcopus loci dispensaret.* Et similis est textus cum Glossa in cap. *Postulastis,* de[3293] Cleri. excom. vbi etiam Innoc. & Panor. & alij communiter illam probant, & Couar. in cap. *Alma mater.* 1. p. §. 7. n. 8. expend#s illum textum. Item Angel. verb. *Dispensa*[3294] *tio.* n. 5. & ibi alij Summill#. Solent autem variæ limitationes ad hanc regulam assignari, vt videri potest in Decio in dict. §. *De adulterijs.* n. 7. & Felin. nu. 1. & latius in Sancio lib. 8. de Matrim. disp. 5. vsque ad nu. 5. sed illas omitto, quia non iudico esse necessarias.

Secundo intelligatur facta hæc con **[sect. 9]** cessio ex recta ratione interpret#te voluntat# superioris, & quoad hoc ponit Caiet. tres casus. Primus quando materia[3295] est leuis, & parui mom#ti, ita vt lex non obliget ad mortale, vel quando pr#cept# non est rigorosum (ait Caiet.) sed simplexsta tut#, vtique solum oblig#s per modum regul# vt solet esse in religionibus. Quod est per se verisimile, vel quia in moralibus parum pro nihilo reputatur, vel quia cui c#mittitur gubernatio in maioribus, vid# turhæc minora concessa, vel etiam quia superior nol#s ponere rigorosam legis obligation#, hoc ipso indicauit, vol#tatem suam non esse adeo definitam circa illam materiam, quin particulares casus c#mittat gubernatori. In secundo ordine ponuntur ea, qu# frequ#ter occurrunt, quia non est verisimile superiorem velle, vt in singulis rebus frequ#ter, & ad ordinarium regimen necessarijs, ad ill# **[698]** recurratur. Et hoc probant exempla adducta de Voto, & de ieiunijs, & similibus, vt notarunt etiam Caieta. 2. 2. q. 143. ar.[3296] 4. & in sum. verb. *Ieiunium,* Ledesm. in 4. 2. p. q. 17. ar. 3. Nauar. cap. 21. n. 21. Vnde in his frequentibus admitti posset illa regula, *Episcopum posse dispensare in omnibus sibi non prohibitis.* Quod maxime verum habet, quando talis dispensatio ordinatur ad bonum animæ, & ad tollendum vinculum c#scienti# aut periculum peccandi. Nam si sit tantum dispensatio in p#nis, vel in alijs impedimetis, non tam facile est extendenda facultas, nisi consuetudo etiam iuuet.

In tertio ordine ponit Caiet. ea, quæ **[sect. 10]** [3297] vocat propria, id est, eas leges, quæ licet manent à Pontifice, non sunt pro vniuersa Ecclesia, sed pro tali prouincia, Episcopatu, aut c#gregatione, nam in his censet posse dispensare Pr#latum illius loci, vel congregationis. Quod alij etiam sequuntur. Et ratio esse videtur quia quæ sunt propria, & particularia, minus sunt nota supremo Principi, argumento ca. 1. de Constitut. in 6. Et ideò credendum est, c#mitti proprio gubernatori illius communitatis. Hic verò

casus mihi non videt# certus, sed valde dubius, quia neque in iure, neque in vsu video illius sufficiens fundamentum, & ratio illa non cogit, sicut eni# P#tifex habuit sufficient# notitiam illius particularis c#munitatis ad ponendam legem, ita habere potest ad dispensand# in illa. Quapropter nisi concurrat eti# frequentia, aut consuetudo, non existimo hoc esse admittendum, quando sine inc#modo potest dispensatio peti ab auctore legis. Vltimo enim addendum est, eti#[3298] intelligi hanc potestatem concessam in casibus extraordinarijs, quando necessitas re vera magna est, & est periculum in mora, vel impotentia ade#di Pontific#, tunc enim ex rationabili interpretatione voluntatis Pontificis, censetur Episcopus habere potestatem dispensandi, vt tradunt Panormit. in dicto §. *De adulterijs*[3299] n. 9. & ibi Deci. n. 10. & Feli. n. 3. qui alios allegat. Rebuf. in Pract. tit. de Dispensat. ad plura benef. n. 30. & 31. Felin in c. 1. de Constit. n. 49. cum Rota Decis. 262. in nouis, aliàs de Iur. patrona. Decis. 5. n. 2. in nouis, Syluest. verb. *Dispensatio.* q. 14. n. 15. & ibi Angel. n. 5. & Armill. nu. 19. Nauarr. c. 22. n. 85. & communiter Doctores præsertim Sanc. lib. 2. de Matrim. disp. 40. & lib. 8. disp. 9. n. 22. & alij rec#tiores tract#tes de Voto, de matrimonio, & de c#suris. Quibus #nibus addenda est consuetudo, quæ est optima legum interpres, & ad iurisdictionem acquirendam sufficit. Atq#; hinc constat, quid dicendum sit de Paro **[sect. 11]** chis, & alijs Rectoribus animarum non habentibus iurisdictionem Episcopal#, vtr# possint disp#sare in legibus superiorum. Multi affirmant, quando non potest adiri Episcopus c#modè, quod late tractat[3300] Sanc. lib. 8. disp. 9. n. 17. qui videri potest. Resolutio est, de iure non posse parochos dispensare, quia non habent ordinariam iurisdictionem fori externi, etiam voluntariam, ad quam pertinet hæc dispensatio, nec inuenitur ius illam tribuens. De consuetudine autem solent dispensare in casi bus particularibus occurrentibus in quibusdam frequentioribus pr#ceptis, vt ieiunijs, in festorum obseruatione quoad vacand# ab operibus, quæ consuetudo vbi fuerit seruari poterit in legibus, cit ca quas fuerit introducta, non verò extendi ad similes, quia est iuri contraria.

CAPVT. XV.

Nonnulla dubia circa potestatem inferiorum ad dispensandum in legibus superiorum explicantur.

DE potestate, quam vnusquisque Prin **[sect. 1]** ceps, vel Prælatus habet ad disp# sand# in sua propria lege, vel sui inferioris, nihil specialiter dubitandum, vel declarand# occurrit, pr#ter ea, quæ de causa dispensandi infra dicemus: circa potestatem verò inferioris ad disp#sand# in lege superioris, n#nulla supersunt explicanda. Primum est, an h#c potestas di[3301] cenda sit ordinaria, vel delegata, quia non est innata proprio muneri, & iurisdictioni, sed per superioris vol#tat# c# ceditur; ergo non est ordinaria potestas, nam hæc solum est illa, quæ iure proprio habetur, erit ergo delegata. Sedhoc nullam controuersiam habet, aut difficultatem. Dicendum est enim, hanc potestatem esse ordinariam in Episcopis, & id# est in similibus. Ratio est, quia licèt hæc potestas commissa sit à superiore, vt à

Papa v. g. confertur ex vi muneris, ita enim est illud munus institutum, vt radicatam in se habeat totam illam iurisdictionem ex vi suæ collationis, & institutionis, siue hæc institutio, & c#cessio **[699]** sit ex vi iuris diuini, siue per Pontificis facta, vel cons#mata sit: hoc enim par# ad rem pr#sent# refert, vt constat, & videtur aperte declaratum in c. vlt. de offic. Ordinar. vbi Felin in princ. id aduertit, dicens, licet dispensatio á iure concessa,[3302] intelligatur solis Episcopis c#missa, nihilominus posse Episcopum illam c#mittere inferiori, quia nimirum in illo iam est potestas ordinaria. Quod etiam dixit[3303] Dñic. in c. *Cum eo*, de Elect. in 6. & Feder. c#s. 36. Imò addit generaliter idem Felin. in c. *Licet*, de Offic. ordin. cum Bal. in l. 1. ff. de Offic. Consul. q. 9. iurisdictionem in perpetu# c#missam esse ordinariam. Et sic etiam dixit Glossa vlt. in dicto c.. vlt. potestatem datam ex priuilegio, si sit con[3304] cessa ex peculiari institutione, & tanqu# perpetuo annexa dignitati, ordinariam censeri. Quæ est sententia communis, vt referens plures tradit Couar. lib. 3. Va[3305] ria. c. 20. n. 6. & 10. & plures refert Sanc. lib, 2. de Matrim. disp. 40. n. 14. Et est optima ratione fundatum, quia eo ipso, quod iurisdictio perpetuo est concessa, & annexa dignitati in illa manet radicata, & cum illa confertur, & ideo ordinaria relinquitur, & qui illam habet, delegare eam potest. Et sic potestas, quam habet legatus à latere Pap# ad disp#sand# in legibus ordinaria est, sicut de votis alibi diximus, & tradunt Speculat. in tit. de *Dis*[3306]*pensatione. §. Consequitur*: & Panorm. in cap. vlt. de Transact. n. 5. Quia legatus est ordinarius in sua prouincia, & maior omnibus post Papam. Vnde dispensare potest in omnibus, quæ non sunt Papæ reseruata, vt sumitur ex cap. *Quod translatio nes.* de Offic. legati.

Secundum dubium est, an Episcopus, vel **[sect. 2]** Archiepiscopus possit dispensare in legibus concilij prouincialis tanquam in lege propria, vel tanquam in lege superioris, hoc enim multum interest, vt c#stabit ex infra dicendis de causa dispensationis. Et idem dubium cum proportione est de Patriarchali, seu nationali concilio res pectiuè. In quo in primis supponendum est, sermon# esse de Pr#latis illius prouinciæ, seu Archiepiscopatus, vbi concili# celebrat# est: nam ibi tantum obligant illius leges, & constat, extraneos Prælatos non posse in illis dispensare ordinaria iurisdictione, qu# extra territorium non ext#di tur. Deinde supponimus non solum Archiepiscop#, sed etiam Episcopos suffragane osposse in talibus legibus disp#sare, nisi specialiter sint alteri reseruat# quod in telligend# est respectiuè, id est, ab vnoquoque pro suis subditis, & pro sua Di#ce si quatenus in illa obligant tales leges. Neq#; Archiepiscopus iure ordinario amplius potest, sed cum proportione pro sua Di#cesi, nam in diœcesibus suffraganeor# nihil i#mediatè, & ordinarie potest, sicut de dispensatione in votis suo loco diximus, Quod autem hoc modo possint dis pensare, constabit ex dicendis.

Dubitari ergo potest, an vnusquisq#; **[sect. 3]** dispenset in tali lege tanquam in sua propria, an verò tanquam in lege superioris. Videri enim potest illud prius, quia vnusquisque solum dispensat in tali lege in sua Diœcesi; ergo solum dispensat in ea tan quam à se lata; ergo tanquam in sua, & n# alicuius superioris. Declaratur, quia in Concil. Prouinciali non videtur esse specialis iurisdictio, quæ sit vna supra #nes Di#ceses Archiepiscopatus, vel prouinci#. Quis enim illam contulit illi c#munita ti? Neque enim de iure diuino est, nec de humano ostendi potest: solum ergo videt# esse in tali concilio aggregatio iurisdictionum plurium Episcoporum, qui in talibus legibus ferendis quasi communi pacto conueniunt, & ita vnusquisque Episcopus illas fert pro suo Episcopatu, & #nes simul pro tota #uincia;

ergo postea vnus quisq; pro suo arbitrio in illis dispensat tanquam à se latis, & non tanquam ab aliquo superiore.

Nihilominus respectu singulorum Epis **[sect. 4]** [3307] copor# certum est illas leges censeri leges à superiori latas, & ita solum posse in illis dipensare, quatenus illis concessum est ex presse, vel tacite, aut consuetudine. Ratio est, quia re vera in concilio Prouinciali, vt est vnum corpus mysticum, est vera iurisdictio quasi per se vna moraliter (vt sic r# explic#) & non tantum est aggregatum iurisdictionum. Quod quidem tanqu# certum supponimus ex materia de concilijs, quam Deo dante in tom. 6. 3. partis tractabimus, in illum enim locum totum ordinem Ecclesiasticæ Hierarchiæ explicandum reseruamus. Nunc id satis constat ex communi vsu, & perpetua Ecclesiæ traditione, qu# constat ex dist. 18. per tot#. Item ex 9. q. 3. c. *Saluo,* cum multis sequ#tibus, & ex c. *Graue nimis,* de Pr#b#. **[700]** & ex c. *Sicut olim,* de Accusat. vbi supponi tur, huiusmodi concilium posse statuta c# dere, qu# Episcopi, & seruare debent, & facere vt seruentur, id#q; renouat C#c.[3308] Trident. Sess. 24. cap. 2. ex quibus eti# constat, posse huiusmodi concilium singulos Episcoporum iudicare, atque adeo habere in illosvim directiuam, & coactiu# quam habere non posset, nisi haberet pro priam iurisdictionem, distinctam à iurisdictione singulorum Episcoporum, & superior# illis. Nam licet plures Episcopi in vnum aggregarentur, sine capite non face r#t vnum corpus, nec in illis simul sumptis daretur iurisdictio supra singulos. L#ge ergo aliter iudicandum est de concilio Pro uinciali. Hinc ergo concluditur, leges ab eo latas esse leges superioris respectu singulor# Episcoporum, & c#sequ#ter vn# qu#q; Episcopum tantum posse in illis legibus dispensare, quantum illis c#cessum est, vel permissum, quod etiam à fortiori constabit ex his, quæ de Archiepiscopo dicemus. Denique inde etiam c#cluditur quod licet Episcopus possit in tali lege dispensare in sua Diœcesi, non tamen potest illam abrogare, etiam pro sua Diœcesi, quia est lex superioris, quæ ab inferiori etiam ex parte abrogari non potest, vt infra dicetur.

An vero idem sit dicendum de Archie **[sect. 5]** piscopo, videtur esse dubium, quia Archiepiscopus videtur esse supra tale c#cilium, sicut Papa est supra concilium generale, nam est caput in illo concilio, & ideo ipse cum concilio potest punire Episcopos, c#cilium autem non potest punire Archie[3309]piscopum, vt significatur in c. *Graue,* de Præben. Et in cap. *Multis,* dist. 17. significatur appellari à consilio Prouinciali ad Metropolitanum. Nihilomius dicendum est, Archiepiscopum non aliter posse dispensare in legibus concilij Prouincialis, quam cæteros Episcopos; est enim etiam ipse inferior tali concilio, vt sensit Glossa vltima in cap. *Sicut.* 2. q. 7. Et su[3310]mitur etiam ex Gloss. vlt. in cap. penult. de Appellat. in 6. quatenus ait, appellari à Metropolitano ad concilium Prouinciale, quod est signum distinct#, & superioris iurisdictionis in concilio. Id autem colligit ex dicto cap. *Multis,* nam prius ibi dicitur, quod si Episcopi alicuius prouinci# aliquam inter se c#trouersi# habeant, *Ad maiorem Sedem,* id est, Metropolitanam illam referant, & subditur, *Si illic facile, & iuste non discernuntur, vbi fuerit Synodus regulariter congregata, canonicè, & iustè iudicentur. Synodus* (inquit) vtique Prouincalis, quia nec Episcopalis sufficit, nec generalis est necessaria; ergo clarè ponitur recursus à Metropolitana Sede ad Concil. Prouinciale tanquam ad superius. Et ita eti#[3311] s#tit Nauar. in c#s. 6. de Maiorit. Obedi. cum Paulo de Eleazar, & Cardin. in Clement. 1. §. *Quod etiam interdictis,* de Sent. exc#mu. vbi idem tenet Anchar. num. 5.

Ratio autem est, quia iurisdictio illa, **[sect. 6]** quæ est in concilio Prouinciali, non est ead#, quæ est in Archiepiscopo, neque eti# est ab illo: sed est altior, & vniuersalior, quam illa. Quod patet, tum quia ad plures effectus extenditur, quia Archiepiscopus per suam iurisdictionem non posset de Episcopis suffraganeis iudicare, vel eos punire, nec legespro eorum Di#ce sibus ferre, c. *Nullus*, cum alijs. 9. q. 3. c. 1. de offi. legat. quæ tamen potest c#cili#. Tum etiam quia talis est iurisdictio Concil. Prouincialis, vt actus eius communi consensu, seu maioris partis fieri debeant, vt aperte colligitur ex dicto c. *Nullus*, & ex vsu, & ordine talium conciliorum, prout, ex Isidoro describit# in 1. tom. Conciliorum, vbi eti# dicitur constitutiones edi à toto C#cilio & ab #nibus debere subscribi. Neque posset Archiepiscopus, etiamsi id tentaret, tale ius sibi vsurpare. Signum ergo euid#s est, iurisdictionem concilij non esse illius, nec ab illo, sed esse superiorem illo. Et ita non sedet Archiepiscopus in Concilio tanquam maior iurisdictione toto concilio, sed tanquam præsid#s, vt maior di gnitate, & potestate, vt rectus ordo seruetur. Vnde autem concilium illud habeat iurisdictionem, an à iure diuino quasi naturali gratia, vel à Pontifice S#mo, alterius considerationis est: vtrumque autem potest probabiliter defendi.

Hinc ergo concluditur. Archiepisco **[sect. 7]** [3312]p# ligari legibus concilij prouincialis t# quam vnum ex membris eius, & inferiorem illo. Vnde consequens est, vt non dispenset in illius legibus tanquam in suis, sed tanqu# in legibus sui superioris. Atque ita quoad hoc eadem est ratio de Archiepiscopo, quæ de alijs. Omnes ergo eatenus poss#t in talibus legibus disp#sare quatenus illis permissum est, vel c#cess#. Vnde si concilium reseruasset su# legis disp#satio-**[701]**n# nullus posset in ea disp#sare sua auctoritate, nisi S#mus Pontifex, vel concili# generale, vel idem Prouinciale iterum con gregatum. Ordinariè verò cum non fit ta lis reseruatio, intelligitur c#missa Episcopis potestas disp#sandi, vnicuique respectiuè pro sua Di#cesi, & Archiepiscopo etiam pro sua tantum, & non pro Di#cesibus suffraganeorum, quia (vt dixi) non habet ibi ordinariam iurisdictionem i#mediatam, nisi quoad aliquadum visitat. Colligi tur autem dicta concessio tum ex vsu, tum quia est moraliter necessaria, ne oporteat vel Summum P#tific# adire, vel aliud concilium expectare pro singulis dispensationibus, quod esset graue inc#mod#. Dices: potuit c#mitti dispensatio tali# legum Archiepiscopo. Respondeo, potuisse quidem ab eodem concilio c#mitti, consentientibus omnibus Episcopis, vel à Pontifice, per commune ius; neutro autem modo ei c#mittitur, quia neutrum ex vsu constat, nec est verisimile Episcopos suffraganeosvelle tantam potestat# Archiepiscopo concedere. Nec etiam iure communi, vel Pontificio fit illa commissio Archiepiscopo magis, quam alijs, t# quia non potest ostendi tale ius, tum eti# quia esset in præiudicium Episcoporum maxime quia statuta talium conciliorum solent esse de rebus ordinarijs, & ad singularum Diœcesum commune regimen pertinentib#. Adde quod disp#sationes in iure communi, vel in votis non c#mitt#tur Archiepiscopo pro Di#cesibus suffra ganeor#, vt ostendi lib. 6. de Voto c. 10. ergo nec dispensatio in legibus concilij Prouincialis.

Terti# dubium simile pr#cedenti est de **[sect. 8]** singulis Episcopis respectu c#stitution# propriar# singulorum Episcopatuum. Dupli cia enim esse possunt huiusmodi statuta seu leges, quædam conditæ à solo Episcopo, sua authoritate, & voluntate, & de his clarum est, posse in illis dispensare ex intrinseca potestate, & voluntate, à qua sola pendent. Ali# solent esse leges Syno dales, quæ fiunt ab Episcopo cum Synodo Episcopali, & respectu talium legum videt# se habere Episcopus tanquam inferior, si[3313]cut de Archiepiscopo diximus, quia istæ leges sunt conciliares, & sic sunt à potestate superiori. Nihilominus

tamen c#trarium verum est, quia iuxta verior# sententiam in episcopali Synodo non est iurisdictio #pria, & legislatiua distincta à iurisdictione Episcopi, quia inferiores, qui c# Episcopo in ea Synodo c#ueniunt, non habent iurisdictionem propriam Episcopal#, aut legislatiuam, sicut habent Episcopi c#ueni#tes in C#c. Priuinciali, & ideo inferiores clerici cum Episcopo c#uenientes ex se non habent potestatem conferendi illi Synodo specialem iurisdictionem ab Episcopali distinctam, & illasuperior# quasi ex natura rei resultant# in tali c#uentu ex c#sensione omnium. Quia hoc non habet f#dament# in supernatur ali iurisdictione singulorum, vt ex dictis constat. Nec eti# Christus immediatè illam confert, neque etiam Pontifex, nullo enim iure aliquid isto r# ostendi potest. Et ideo iurisdictio illius Synodi non est alia, nisi solius Episco pi, & Synodus tantum c#gregatur, vt maiori consilio, & maturitate, ac suauiori modo res ordinentur. Quod signficauit Bellarmi. lib. 1. de Concil. c. 4. dicens di#cesanas Synodos, vixposse concilia appel[3314] lari, cum in eis ordinariè nullus sit, qui iurisdiction# habeat pr#ter vnum Episcopum. Quapropter ita potest Episcopus disp# sare in constitutione Synodi sicut in sua propria, vt expresse docuit Nauarr. in[3315] Sum. cap. 25. n. 74. in fine, & in C#ment. de Simon. n. 4. & sequitur S#c. lib. 8. disp. 17. n. 34. vbi allegat quosdam modernos contrarium sentientes, quia supponunt Synodum esse supra Episcopum, & exc#municationem latæ sententiæ latam in tali Synodo ligare etiam Episcopum. Sed hoc sine dubio falsum est, & sine fundamento dicitur, quia per se loquendo in ea Synodo non est alia potestas excommunicandi, nisi potestas Episcopi, qui non potest ligare seipsum, & ideo leges in tali Synodo factæ, licet obligent Episcopum quoad vim directiuam, non tamen quoad coactiuam, in quo etiam differunt à legibus Concilij Prouincialis, vt sensit etiam Nauarr. Cons. 6. de Maiorit. & obed. n. 5. in fine. Est ergo magna differentia etiam quoad dispensation#, nam Episcopus dispensat in lege concilijs Prouincialis tanquam in lege superioris, in Synodali autem tanquam in sua, & ideo longe aliter requiritur iusta causa in vtraque dispensatione iuxta doctrinam inferius tradendam.

Quart# dubium est, an Episcopus possit so l# in legibus canonicis disp#sare, vel indi-**[702]**geat consensu, vel consilio sui capituli. Ali[3316] qui enim Canonistæ dixerunt, non posse Episcopum dispensare in his legibus sinè consensu, vel consilio capituli: Vid#tur autem loqui tam de dispensatione in iure communi, seu Pontificio, aut conciliari, quam etiam Synodali: nam indefinite, imò & vniuersaliter loquuntur, vt patet ex Glossa vlt. in c. vlt. q. 5. & ex Glossa in cap. *Si qui sine,* 81. d. & in cap. *Ex pœnit#*[3317]*tibus,* dist. 50. Vbi Turrecrem. sentit, de iure veram esse hanc sententiam, quam etiam tenet Archid. in cap. 1. de Filijs[3318] pr#sbyter. in 6. & Oldrad. cons. 326. n. 6. Fundamentum est, quia dispensatio est actus solennis, & inter ardua, & grauiora negotia reputatur, vt dicitur in cap. *Didici,* in fine. 1. q. 7. huiusmodi autem ne gotia non potest Episcopus sine suo capitulo expedire, iuxta cap. penult. 15. q. 7. & cap. *Quanto,* de lis, quæ fi. à Pr#l. &c.[3319] Aliter vero Hostiens. in Summ. lib. 3. tit. de ijs, qu# fi. à Prælat. nu. 1. distinctione vtitur, *Nam in magnis* (inquit) *Beneficijs dispensare non potest sine consensu capituli, secus in minimis,* sequitur Syluest. verb. *Dispensatio,* q. 4. & refert plures, & Turrecrem. in dicto cap. 1. *Si qui sine.*

Dico verò in primis, indubitatum vi **[sect. 10]** [3320]deri, posse Episcopum solum, & sine consensu capituli dispensare in suis legibus & constitutionibus. Probatur, tum quia talis dispensatio inter minores merito c#putatur, tum etiam quia talis lex potest ferri ab

Episcopo sine capitulo, vt supra dixi; ergo multò magis disp#sari. Deinde dico, saltem ex consuetudine posse Episcopum dispensare in quoc#que casu suo fine capitulo, ita fatetur etiam Tur[3321]recrem. supra cum Archid. in dicto cap. *Ex pœnitentibus,* & idem tenet Gloss. in c. *Cum ex eo,* de Elect. in 6. verb. *Episcopi,* cum Hostiens. in cap. *Dilectus,* de Tempor. ordin. nam de facto ita obseruant Episcopi, & consuetudo posset ius dare, etiam derogando iuri. Dico verò vltimo, etiam de iure non habere in hoc actu Episcopum dependentiam à capitulo. Itá sentit[3322] dicta Gloss. in cap. *Cum ex eo,* quam alij ibi sequuntur, & Angel. verb. *Dispensatio.* n. 6. Ratio autem est, quia nec iure diuino, aut naturali est necessarius concursus capituli cum Episcopo ad dispensandum, nec ex iure positiuo Ecclesiæ; ergo. Anteced#s quoad ius diuinum patet, quia iurisdictio Episcoporum, vel non est ab solutè de iure diuino, & ita neque habet modum præscriptum ex diuino iure, vel eo modo, quo est de iure diuino pertinet ad Monarchicum regimen immediatum. Vnde non est cur fingatur data c# illa limitatione, neque etiam in iure naturali id potest habere fundamentum.

De iure autem Ecclesiastico proba **[sect. 11]** tur, quia vbicumque iura canonica committunt dispensation# Episcopo, de illo solo loquuntur, nulla facta m#tione capituli, cap. *At si clerici, §. De adulterijs,* & c. *Cum ex eo,* cum similibus, qu# ibi Glossa refert. Et eodem modo loquitur Concili# Tridentin. Sess. 14. cap. 7. Sess. 24. cap. 6. & frequenter. Quòd vero dicunt aliqui, subintelligend# esse conditionem de c# cursu capituli gratis dicitur, cum id nullibi sit expressum. Et declaratur tandem, nam tribus modis potest intelligi concursus capituli, scilicet, per solam præsentiam, per consensum, & per consilium, Doctores enim allegati ambigue nunc de vno, nunc de altero modo loquuntur. Prim# significat Glossa qu#dam, & alij dum dicunt, requiri ad solennitat# actus, & vt de illo possit sufficienter constare. Sed hoc friuolum est, quia nec dispensatio per se requirit tantam solennitatem, necvllo iure postulatur, & alijs modis potest sufficienter de dispensatio ne constare. Secund#vero nimium est, quia etiam in dicto c. *Quanto,* non dicitur, *C# consensu,* sed *cum consilio,* & eodem modo loquitur cap. *Nouit,* de ijs, qu# fiunt à Prælat. &c. Et ita non requiritur consensus, nisi in casibus expressis, qui ordinariè spect#t ad ius, vel indemnitat# Ecclesi#, seu capituli. Tertium verò de consilio fortasse habet aliquam probabilitat# de antiquo iure, & in rebus arduis. Sed iam non est necessaria talis forma, vt consuetudo, & po steriora iura probant. Maximè quia dispensatio per se non reputatur ex rebus[3323] arduis, qu# requirunt consilium capituli, vt notat Federic. de Senis c#s. 40. in fine, & indicat Syluest. suprà. Qui solum excipit dispensationes, quæ possent cedere in præiudicium Ecclesiæ, quod intellig# dum puto de pr#iudicio contra ius proprium Ecclesiæ, vel capituli. Vnde non placet exemplum de dispensatione ad ordines, quo vtitur Sylu. nam talis disp# satio per se nullum pr#iudicium affert.

[703] CAPVT XVI.

Vtrum habentes potestatem ordinariam ad dispensandum in legibus habeant etiam ad commutandum.

SEnsus quæstionis est, an liceat le **[sect. 1]** [3324]gislatoribus, vel Prælatis, quando relaxant vinculum legis onus aliquod, vel personale, vel pecuniarium imponere, id enim videtur in vsu esse, & tamen non est facile rationem illius reddere, & iustitiam, vel potestatem explicare. Primo ergo de Pontifice Summo (& idem erit cum proportione in quolibet Principe supremo in suo ordine) omnes fatentur posse hoc modo leges suas dispensare, & commutare, quia hoc non est per se malum, vt constat, & in sequentibus declarabitur: nec potest esse prohibitum Papæ, cum supremam potestatem habeat. Nec alicubi inuenitur talis prohibitio, vt etiam ostendetur à fortiori. Imò habemus talis disp#sationis exemplum in cap. *Licèt*, de Feri. vbi Pontifex dispensat in quadam piscatione in die festo cum onere cuiusdam eleemosynæ. Nam licèt quidam Summistæ dixerint, illud onus esse consilij, non necessitatis, vim faciunt textui, & verbis eius. Quia illa indulgentia sub tali conditione, vel mòdo conceditur per hæc verba, *Ita quod post factam capturam, Ecclesijs circumpositis, & pauperibus congruam faciant portionem.* Concessio autem sub conditione, vel modo inducit necessitatem adimplendi conditionem, si quis disp#satione vtatur, vt rectè viderunt ibi Panormit. Anton. & alij, & Nauar. in Sum.[3325] cap. 3. n. 9. cum Angelo, & Caiet. & idem dixi in primo tom. de Relig. tract. 2. lib. 2. cap. 19. n. 7. & latius cap. 33. à n. 5. Et in dispensationibus, præsertim in matrimonij impedimentis, & alijs similibus hoc obseruat consuetudo Romana, vt latè explicui dicto tomo 1. de Religion. **[sect. 2]** [3326] tract. 3. lib. 4. de Simon. c. 20. n. 11. & 12.

Secundo videtur etiam extra controuersiam positum, posse Episcopos, seu alios inferiores legislatores dispensare in suis legibus, non purè, sed per mod# commutationis, aut comp#sationis. Ita supponit vt manifestum Sanci. lib. 8. de Matrim. disp. 14. n. 1. licet neminem alleget, quia non videtur fuisse hoc in c#trouersia positum. Ration# reddit, quia huiusmodi leges a voluntate Episcopi, vel similis legislatoris pendent; ergo ex iusta causa potest eadem voluntate relaxare legem, vel omnino, vel partim, in aliud opus illam obligationem c#mutando. Item quia eadem est proportio inter Episcopum, & suam legem, quæ est inter Pontificem, & suam, nam in vtroque pendet obligatio legis à propria voluntate respectiuè, & in neutro deest potestas ad impon#d# nouum onus loco alterius, ead# enim potestas, quæ fuit sufficiens ad legem ferendam, erit etiam suffici#s ad ali# obligationem loco illius imponendam.

Nihilominus tamen de Episcopis, seu **[sect. 3]** inferioribus dispensantibus in lege superioris, negant aliqui, posse disp#sare c#mutationem miscendo, seu compensation# exigendo, sed solum purè relaxando legem, si causa exigat, vel iustè id permittat. Ita tenet Sanc. suprà n. 2. & la tiùs lib. 3. disp. 10. à n. 8. vbi refert Sot#[3327] 4. dist. 28. q. 1. ar. 2. vbi specialiter loquitur de dispensatione in denunciationibus matrimonij, dicitque vbi iusta causa dispensandi subest, iniquissimum esse, aliquam mulctam imponere, etiam pro Ecclesiæ fabrica. Et potest ad idem allegari[3328] Nauar. cons. 18. de Pœnit. & remiss. n. 3. dicens, peccare Prælatum concedent# dispensationem subdito, quæ iure c#muni competit, pro aliquo adiutorio temporali, & intelligit etiam pro eleemosyna facienda, vt ex n. 4.

constat, quia non est pecunia dandum, quod iure communi gratis debetur, iuxta l. 2. ff. de Condict. ob turp. caus. Fundamentum esse potest multiplex. Primum quia illa actio est iniusta, si dispensatio habet iustam causam, quod indicant Nauar. & Soto. Secundum quia in Episcopis vix potest excusari à labe simoniæ, vt ait etiam Nauar. & indicat[3329] Tabien. verb. *Simonia.* n. 51. Tertium, & magis proprium, quia hoc excedit potestat# Episcopi, aut similis dispensantis in lege superioris, nam ipse non posuit obligation# talis legis, nec fortasse potuisset illam ferre; ergo nec potest aliqu# obligation# ponere loco obligationis talis legis. Probatur consequentia, quia à superiore solum illi c#missum est, vt tol lat vinculum legis suæ, quando iustum fuerit, non verò vt aliud onus imponat, & Prælatus non plus potest in illo actu, qu# **[704]** ei sit commissum. Neque habet aliquem iustum titulum ad impon#dum tale onus. Et confirmatur, quia aliàs posset Episcopus sua voluntate, & sine alia causa c#mutare opus legis in aliud opus pium, sicut potest in votis facere, quod sine dubio falsum est. Confirmatur secundò[3330] ex Trid. sess. 25. cap. 18. de Reform. præcipiente dispensationes gratis dari; n# fit autem gratis, quod fit onere imposito, etiam si titulo eleemosynæ imponatur.

Hæc verò sententia ita indefinitè, & **[sect. 4]** [3331] nudè prolata mihi probari non potest, & ita contrarium absolutè docui in d. tomo 1. de Relig. tract. 2. lib. 2. cap. 33. n. 10. & tract. 3. lib. 4. c. 20. n. 15. estque sententia Panormit. in dicto cap. *Licet.* n. 4. & in Rubri. de Obseruat. ieiun. n. 9. vbi alij Doctores communiter, in dispensatione ieiunij facta per Episcopum, vel alios Pr#latos, non solum approbant c#pensation#, sed etiam consulere videntur. Et idem habet Innoc. ibi c. 1. quem refert, & sequi[3332]tur Palud. in 4. dist. 15. q. 4. ar. 13. & omnes S#mistæ, & Doctores tractantes de ieiunio. Et idem tenet Caiet. 1. 2. q. 97. ar. 4. Est præterea consuetudo valde c#munis tam in ieiunijs. quam in dispensationibus circa opera seruilia in die festo, & circa præceptum recitandi horas canonicas, & similia. Ratio verò esse potest, quia hoc non est per se malum, nec est prohibitum inferioribus Prælatis; nec excedit illorum facultat#; ergo possunt id facere & licitè, & validè. Antecedens quo ad primam partem patet facilè respond#do ad duas primas rationes. Quia in tali c#mutatione non intercedit iniustitia. Nam licet detur causa iusta relaxandi leg#, potest illi satisfieri miscendo aliqu# compensation#, quæ ex parte suppleat intention# legislatoris, quia non impeditur ex vi talis caus#. Imò interdum contingere potest, vt causa sit iusta, & sufficiens ad relaxandum hoc modo, & non ad puram remission#: sicut in votis dicere solem#, quoad hoc enim ferè eadem est ra tio, vt ostend#. Ac denique licèt causa sit talis, vt propter illam possit iustè disp# sari purè; nihilominus potest non obligare ad sic dispensandum, & ita sine iniustitia poterit aliqua recompensatio imponi, dummodò iusto titulo imponatur, vt declarabo. Deinde potest in tali remissione nulla simonia, nec vmbra eius c#miti, vt in dicto cap. 20. latè declaraui, & est manifestum in c#mutationibus votor#. Item est clarum, quando non intercedit pecunia, nec fit compensatio per modum redemptionis, sed pur# c#mutationis impon#do opus orationis, aut simile. Denique etiam si onus pecuniarium imponatur, si nullo modo in vtilitatem impon# tis; sed ad pia opera purè, & sincerè applicetur, cessat omnis suspicio simoni#; ergo talis modus rec#pensationis non est per se, seu intrinsecè malus, nulla enim deordinatio intrinseca cogitari potest.

Secunda verò pars antecedentis, ni **[sect. 5]** mirum, hoc non esse malum, quia prohibitum his Prælatis, probatur, quia nulla potest ostendi lex Ecclesiastica hoc prohibens: etenim

siqua esset, maximè decretum illud Concilij Trid. sess. 25. cap. 18. At[3333] illud in primis non loquitur de dispensationibus tantum Episcoporum, seu inferiorum Prælatorum, sed simpliciter de dispensatione legum. Vnde tota illa doctrina sine dubio generalis est, etiam de Disp#sationibus Papæ, vt patet ex principio capitis, & ex absoluto loquendi modo, & ex illa distributione posita in fine capitis *A quibusc### ad quos dispensatio pertinebit*; at Pontifices quando dispensant imponendo similia onera, non derog#t illi decreto, aliàs non rectè facerent, passim, & sine speciali causa illud transgrediendo. Deinde lex illa etiam compreh#dit dispensationes Episcoporum in pro prijs legibus, vt ex eadem verborum consideratione, & ponderatione constat, & tamen in illis non censetur prohibitus hic modus compensationis; ergo nec in alijs. Denique qui commutat votum, gratis commutat, siue imponat onus personale, siue reale, dummodò non propter temporalem vtilitatem, sed propter operis pietatem compensationem faciat. Vnde in illo decreto hoc solum intenditur, vt nihil temporale exigatur propter dispensationem, non solum per modum pretij, verum etiam nec per modum stipendij, aut congruæ sustentationis, vt# in dicto cap. 20. n. 14. & 15. latè explicaui, vbi etiam sic exposui sententiam Nauarri, Tabienæ, & aliorum. In compen[3334]satione autem, vel c#mutatione, de qua loquimur, non imponitur vnum opus lo co alterius eo titulo, id est propter dispensation#, sed purè propter opus pie-**[705]**tatis, vel diuinum cultum, vt supponimus; ergo prohibitio illa concilij nihil ad rem præsentem spectat, & præter illam nulla alia affertur, nec ego illam hactenus inueni; non est ergo hoc malum, quia prohibitum.

Tertia denique pars antecedentis, scilicet, quod potestas non desit, patet, quia **[sect. 6]** auctor legis habet potestatem hoc modo dispensandi in lege, vt supponitur; ergo potest committere inferiori, vt eo dem modo dispenset, quando illi videbitur expedire. Quid enim obstat, quominus id possit. Si autem potest; ergo quoties absolutè, & simpliciter committitur dispensatio sine vlla declaratione, vel limitatione, intelligitur, vt eo modo possit fieri, quo c#missarius prudenter iudicauerit expedire; ergo non limitatur potestas ad relaxationem per puram ablationem, sed extenditur ad mixtam cum aliqua recompensatione, nam hæc sæpe esse potest non solum iusta, sed etiam melior, & vtilior anim#, ac subinde magis secundum intentionem legislatoris.

Vnde optima est etiam illa ratio, qua **[sect. 7]** [3335] vsi sumus in lib. 6. de Voto cap. 12. Potestatem dispensandi esse maiorem, quam commut#di, & virtute illam includere, & ita concessa potestate disp#sandi, intelligi concessam potestatem c#mutandi, quod saltem in potestate ordinaria omnes admittunt; ergo ita est in pr#senti dicendum. Respondent, licet ita sit in voto, secus esse in lege. Nam in voto, qu#do commutantur, non aufertur obligatio voti, nec aliqua de nouo imponitur, sed fit tantum mutatio in materia, & ideò minus fit, quam cum per dispensation# aufertur tota obligatio, ideoq#ue maior est potestas dispensandi. At verò in pr#senti maior est potestas commutandi, quam potestas auferendi vnam obligationem legis, & imponendi aliam alterius rationis, potestas autem purè disp#sandi solum est ad auferendam obligation#. Sed hoc non rectè dicitur, quia etiam in voto aufertur per commutationem vna obligatio, & ponitur alia, non enim possunt esse vna numero, mutata materia, & promissione, licèt fortasse ibi sint eiusdem speciei, & in commutatione legis mutetur species virtutis, quod parum refert ad intentam differentiam. Et deinde potestas disp#sandi non dicitur maior respectu plurium effectuum, sed respectu relaxationis obligationis, & sic negari non potest, quin sit maior ablatio obligationis simpliciter, illa, qu# fit per puram relaxationem, quam quæ fit per recompensationem.

Et hoc modo dicimus, legislatorem, qui committit absolutam dispensationem, à fortiori committere còmmutationem, & hanc in illa includi, quia respectu legis; & legislatoris minor relaxatio est. Deniq#ue sicut in commutatione voti, obligatio, quæ relinquitur, non inducitur sine consensu dispensati, & per modum cuiusdam pacti, & ideò non excedit potestatem dispensantis: ita in præsenti commutatio illa non fit sine consensu dispensati acceptantis vnam obligationem loco alterius, & ideò non excedit potestatem dispensantis, siue obligatio acceptata sit eiusdem, siue alterius rationis. Declaratur exemplo patris familias committentis œconomo potestatem remittendi debitoribus, si oportuerit, nam à for tiori censetur dare potestatem componendi, vel commutandi debitum, etiam si species debiti, vel obligationis mutetur, semper enim domini negotium melius agitur. Et licet fines seruandi sint. *Melior causa mandantis fieri potest,* vt dicitur in l. *Diligenter.* ff. Mandati; ergo similiter in præsenti.

Ex dictis ergo satis responsum est ad **[sect. 8]** fundamentum contrariæ sententiæ; solumque superest neganda sequela, quæ in prima confirmatione fit, nimirum, posse Episcopum sine causa mutare obligation# legis, & aliud opus loco illius imponere, sicut in votis fieri potest. Negatur ergo sequela, & in primis si sermo sit de opere minori, vel etiam æquali, etiam in votis id non est verum, vt in lib. 6. de Voto, cap. 19. probaui. Si verò sit sermo de opere euidenter meliori, sic est diuersa ratio in voto, & in lege. Nam vo tum etiam propria auctoritate vou#tis potest c#mutari in opus euidenter melius, vt ibidem cap. 18. probaui, quod de lege dici non potest. Et ratio differen[3336]tiæ est, quia voti obligatio oritur ex voluntaria promissione facta Deo, qui semper intelligitur acceptare in solutione quidquid melius est; at verò legis obligatio est necessaria, vt ab alio imposita, **[706]** & ideò præcisè est ad soluendum in tali specie. Nec inferiori committitur po testas mutandi hanc obligationem quo modocumq#ue, sed per modum relaxationis, quando fuerit necessaria, vel ma ximè conueniens, & ideò quando nulla est necessitas, nulla est etiam potestas mutandi obligationem etiam in opus melius. Neque est vlla ratio præsumendi hoc esse magis gratum legislatori, quia licèt opus fortasse sit melius, magis per se loquendo expedit communi bono, vt lex, quæ communis est regula, immutabiliter, & vniformiter obseruetur. Vnde fortasse neque ipse legislator potest prud#ter talem commutationem facere sine iusta causa, erit tamen sufficiens si intelligat fore vtiliorem subdito, pr#sertim ad bonum animæ, & sine vlla offensione aliorum posse obseruari.

Vltimò tamen temperanda est dicta **[sect. 9]** [3337] resolutio, vt locum habeat in legibus, per quas subditi obligantur ad aliqua onera, à quibus per dispensationem eximuntur: non verò in illis legibus, quæ non feruntur per se ad imponenda onera subditis, sed propter alios iustos fines pertin#tes ad commune bonum propter seruandum debitum ordinem, vel vitanda aliqua incommoda. In prioribus enim legibus optimè cadit dispensatio mista commutationi, quia onus cum onere seruat proportionem ad c# pensationem faciendam, vt si lex imponat talem pœnam, & subsit causa non imponendi illam in specie, vel tollendi illam iam incursam, iustissima esse poterit commutatio, & in hoc casu canones sæpe docent, esse faciendam, vel pr# mittendam, vt sumitur ex dicto cap. *At si clerici. §. De adulterijs,* & ex Tridentino[3338] sess. 24. cap. 6. cum similibus, & interdum poterit iustæ dispensationi misceri pecuniaria compensatio. Sic ergo in legibus, quæ præcipiunt aliqua onera virtutis, vel religionis, poterit iusta disp#satio fieri cum commutatione in aliud opus facilius, & cui non obstet causa dispensationis, & sic procedunt omnia dicta. At verò sunt aliqu# leges; quæ per se non imponuntur propter opus exhibendum à subdito, sed præcisè

propter vtilitatem ad aliquem finem particular#; & in his non videtur, per se loquendo, iusta rec#p#satio, nisi fiat in aliquid, quod ad finem per legem intentum conferat.
Talis mihi videtur lex præcipiens de **[sect. 10]** nunciationem publicè fieri ante matrimonium, ille enim actus non postulatur propter se, sed propter vitanda pericula, & ideò si causa subest iusta ad dispensandum, vt matrimonium fiat omissis denunciationibus, impertinens est c#mutatio per impositionem mulctæ pecuniariæ, etiam in opus pietatis, quia hoc nihil deseruit ad finem talis legis, & ideò in illo casu probabilissima mihi[3339] videtur opinio Soti, & Sancij, quod t#c iniusta sit talis impositio. Secus verò esset, si loco denunciationum imponeretur onus abstinendi à copula post matrimonium factum, donec denunciatio, vel alia #quiualens diligentia fiat, etiam si oporteat aliquibus expensis fieri, n# tunc iustissima esset compensatio. Simile exemplum est in dispensatione circa interstitia ordinum, nam propter illam imponere pecuniarium onus, eti# sub specie eleemosynæ, vel religionis, planè videtur omnino improportionatum, atque adeò iniustum, quia nihil deseruit intentioni talis legis, nec su best rationabilis titulus illud imponendi: secus verò esset, si ob talem dispensationem imponeretur onus seruiendi aliquo tempore in priori òrdine, qui est onus proportionatum legi, & non iniquum. Idem dico de licentia, & quasi dispensatione concedendi dimissorias ad ordin# suscipiend# ab alio Episcopo, nam pro illa imponere onus pecuniarium pro fabrica Ecclesiæ, esset profecto absurdum, & non parum redolens simoniam. Et de his legibus, & in hoc sensu censeo loquutos esse Sotum, Nauarr. Tabien. &[3340] alios, vt etiam in dicto cap. 20. significaui. Siquis tamen rectè aduertat, hæc om nia æquè procedunt in Episcopis respectu suarum legum, & aliorum sacrorum canonum, quia ratio iniustitiæ, vel species simoniæ eadem est, & ideò in illis nullam inter hæc differentiam constituo. P#tifex verò interdum potest hæc onera imponere, non tantum per modum commutationis, sed etiam per modum oneris, vel tributi propter alias superiores rationes, & propter supremam potestatem illi peculiarem, vt eodem capite dixi, & ideò non sunt hæc, quæ specialia sunt, ad inferiores extendenda.

[707] CAPVT XVII.

De potestate delegata ad dispensandum in legibus humanis.

EX dictis in duobus pr#cedentibus **[sect. 1]** capitib# duo vt clara supponimus. Vnum est, potestatem dispensandi in legibus humanis posse per delegationem committi, quia dispensatio ex genere suo est actus iurisdictionis satis c# munis, & frequenter necessarius, & nihil habet speciale, quod illius delegation# impediat. Vnde in votis etiam delegatur; ergo à fortiori in legibus. Alterum est, hanc delegation# non fieri per legem, sed per hominem, quia c#missio iurisdictionis per legem facta non est propria delegatio, sed transit in institutionem ordinariæ iurisdictionis, quia perpetua de se est, sicut & lex est perpetua; ergo delegatio huius potestatis semper est ab homine. Vnde fit, ex parte delegantis sup ponendam esse potestatem ordinariam, nam ab illa per se

loquendo procedit delegatio, l. *More.* ff. de Iurisdict. omni. iudi. Sub ordinaria autem comprehendimus æquiualent# ordinariæ, vt solet esse c#missio vniuersalis causarum iuxta l. 1. §. *Ab eo.* ff. Quis, & à quo, comprehenditur etiam potestas delegati habentis specialitatem in subdelegando, vt est in delegato Papæ, seu Principis, iuxta cap. vlt. de Offic. deleg. vel habentis specialem ext#sionem suæ delegationis ad subdelegandum, iuxta sententiam communiter receptam, & l. *Non distinguemus.* §. vlt. ff. de Recept. arb. Pr#ter potestatem autem necessaria est voluntas eiusdem superioris, vt delegatio in actu fiat. quæ voluntas signo aliquo externo manifestari debet, vt constat, & ordinariè fit per rescriptum Principis. Quod moraliter necessarium est in ordine ad for# externum, vt possit de delegatione, & de qualitate eius constare, de quo videri potest Panormit. in c. 2. de Schismat.[3341] n. 2. & Gloss. 1. in cap. *Si qui.* 81. d. Simpliciter autem, & in foro conscientiæ non est necessaria scriptura, quia nullo iure præscribitur, & secluso speciali iure, quidquid fit per scriptum potest fieri verbo, sicut infra tractando de Priuilegio latiùs dicemus.

Hinc ergo præcipuum dubium circa **[sect. 2]** hanc potestatem delegatam ad dispensandum est, an scriptum, seu verba, per quæ illa conceditur, sint stricti iuris, vel fauorabilis. Et ratio dubitandi est, quia hæc potestas duplici titulo odiosa est, & ideò restringenda. Primo ratione generis, quia delegata est, nam eo ipso derogat ordinari#; ergo consequenter est odiosa, iuxta Gloss. in cap. 1. de Rescrip.[3342] in 6. verb. *Processus,* & in cap. *Solet,* de S#tentia excommunicationis in 6. verb. *Per superiorem,* quæ dicit, potestatem delegatam esse stricti iuris. Quam sequitur Gemini. in cap. *Præsentium.* de Testi[3343]bus, & Angel. Syluest. & plures Summistæ verb. *Delegatus.* Secundo ratione differentiæ, seu speciei, quia dispensatio est stricti iuris, vt diximus, ergo & potestas data ad dispensandum, quia talis est potestas, qualis est actus, cum ab illa speciem sumat, & quia si actus est odiosus, non potest potestas non esse odiosa, quia virtute continet actum, & quia ampliata potentia, necesse est, actum ampliari, quia ad plura, vel plures actus[3344] extendetur. Et ita sentit Anton. de Rosel. tract. de legitimat. lib. 2. §. De causa materiáli. n. 10. In contrarium verò est, quia potestas delegata ad dispensand# non est iuri contraria, & est beneficium Principis; ergo est fauorabilis; ergo n# est stricti iuris, sed extendenda.

[sect. 3]

In hoc puncto eadem ferè doctrina, quæ in dispensatione votorum data est lib. 6. de Voto cap. 16. in dispensatione legum locum habet, & infrà de Priuilegijs ferè in simili ex professo tractanda est, & ideò breuissimè est hoc loco expedi# da. Duplex ergo distinctio pr#mittenda[3345] est circa huiusmodi delegationem, & varios modos, quibus fieri potest. Vna est, quia interdum immediatè datur directa iurisdictio ipsi delegato; aliquando verò datur facultas ei, qui dispensandus est, vt eligat personam, à qua possit dispensari, vt in delegatione iurisdictionis pro sacramento confessionis, & dispensatione votorum diximus, eadem enim est ratio in præsenti, vt per se constat, & frequens vsus confirmat. Nam hoc modo conceduntur quotidie dispensationes irregularitatum, impedimentorum matrimonij, & similes. Non enim ordinariè Papa ipse dispensat, sed dispensationem c#mittit, & quando tant# **[708]** conceditur in foro conscientiæ, solet ordinariè indifferenter committi personæ huius, vel illius qualitatis, quam dispensandus elegerit. Vnde inter hæc duo genera delegationum hæc est differentia, quod illa, qu# fit ex parte supplicantis, dando

illi facultatem eligendi, est fauor illius, non personæ delegatæ. At verò quando commissio fit immediatè ipsi delegato, non semper est fauor dispensati, sed distinctione opus est.

Vnde est secunda distinctio. Nam h#c **[sect. 4]** [3346] delegatio aliquando fit ad dispensand# in hac, vel illa lege cum determinata persona; interdum verò absolutè delegatur facultas dispensandi in tali lege, nulla nominata persona, cum qua possit dispensari, sed indiffer #ter; & prior modus regulariter fit ad petitionem partis, posterior verò minimè, sed vel ad petitionem c#missarij, vel motu proprio delegántis. Et ideò quando priori modo conceditur delegatio, non censetur fauor delegati, sed eius, propter quem delegatio fit, & cui concedenda est dispensatio, tum quia ad petitionem eius censetur concedi, tum quia ad illum dirigitur prin cipalis intentio, quæ in his rescriptis in primis consideranda est, iuxta supra dicta de interpretatione legum, & infra dicenda de interpretatione priuilegiorum. At verò delegatio facta posteriori modo, censetur fauor eius, cui fit delegatio, vt religiosis conceduntur similes facultates in eorum fauorem. Hoc autem limit andum est, nisi ex indulto constet, in tentionem delegantis dirigi principaliter ad fauorem eorum, qui dispensandi sunt, nam tunc illorum principaliter censetur esse gratia; etiam si in particulari non deter minentur, vt patet in bullis Cruciatæ, & in Iobileis similes gratias continentibus.

Dicendum ergo est primò, delegatio **[sect. 5]** [3347]nem dispensationis, quæ fit media facul tate data alicui supplicanti ad eligend# personam, quæ secum dispenset, esse odiosam, ac subinde strictè interpretandam. Hanc assertionem posui in dicto lib. 6. de Voto ca. 16. & eam à fortiori tenent auctores omnes citandi in assertione se quenti. Ratio assertionis est, quia illa facultas quantum est ex parte Pontificis, seu Principis est concessio disp#sationis, sed dispensatio est stricti iuris, & odiosa, vt suprà ost#sum est, & de priuilegijs dicetur; ergo. Dices, re vera illa facultas n# est dispensatio, hæc enim posteà concedenda est à c#missario postquam electus fuerit, & ideò actus antea factus non erit licitus, aut validus, si eius valor ex dispensatione p#deat, vt si dispensatio sit futura in impedimento irritante; ergo n# est, cur restringatur illa facultas, seu m#dat# sicut dispensatio. Antecedens certum est, vt rectè admonet Nauar. in Sum.[3348] c. 12. n. 79. §. *Duodecimo,* & additio ad Rotam, tit. de Fil. præsby. decis. 2. in nouis, & latius Couar. in 4. 2. p. cap. 6. §. 9. in fi[3349]ne, vbi refert Præpositum contrarium sentientem in cap. *Qui circa,* de Consanguin. n. 20. Respondeo concedendo ass#ptum, quod adeò est certum, vt Nauar. suprà dixerit, solum aliquos simplices in eo esse errore. Præpositus autem solum dixit, mandatum illud habere vim disp#[3350] sationis, vtique quantum est ex parte Pontificis. Vnde videtur dici posse quasi c# ditionata dispensatio, quæ suspensa quidem est, & non habet effectum, donec conditio impleatur, ac subinde donec commissarius dispenset, quia illa fuit c# ditio in mandato posita. Et quidquid sit de sensu Præpositi, & de modo loquendi, in re verum est, quod illa concessio Pontificis est quasi dispensatio in fieri, iam enim ab illo procedit tanquam approbata in se, & in causa proposita, si tamen causa vera est, quod alteri exami n#dum committit. Et iuxta hoc respondetur ad obiectionem negando consequentiam, quia licèt illa non sit consummata dispensatio, & formalis, est inchoata, & virtualis, vt sic dicam, ideoq#; æquè odiosa censetur, ac propria dispensatio.

Sed instabis, nam licèt hoc sit valde **[sect. 6]** apparens, & probabile in commissione, quæ fit per mandatum, non tamen in illa, quæ tantum per modum facultatis datur. Nam in priori procedunt omnia dicta, & ideò illa dici solet dispensatio necessaria, quia ita est à Pontifice concessa sub illa conditione, *Si preces veritate nitantur,* vt post exploratam,

& inuentam veritatem non possit dispensatio negari, & ideò non immeritò de tali modo concessionis, & mandati perinde, ac de dispensatione iudicatur quoad restriction#, vel odium. **[709]** At vero in posteriori fit c#missio libera, ita vt simpliciter relinquatur disp#satio in arbitrio commissarij, propter quod talis dispensatio vol#taria appellari solet. Illa ergo non est, cur æquiparetut dispensationi, quia nec absoluta dispensatio est, nec conditionata, nec ex necessitate dispensation# infert, etiam verificata narratione; non est ergo cur æquiparetur dispensationi, sed tanqu# sola potestas dispensandi iudic#da est, iuxta communem doctrinam distinguentem in hoc inter dispensation#, & potestatem dispensandi. Respondeo, argumentum conuincere, non esse tam cert# assertionem in hoc secundo membro, si[3351]cut in priori. Dico tamen in primis, mo raliter, ac regulariter loquendo, dispensationem concessam ad postulation# sup plicantis nunquam dari per modum liberæ facultatis respectu c#missarij, sed per modum necessarij mandati, siue c#missio fiat determinat# person# sub proprio nomine, siue nomine alicuius dignitatis, vel officij; siue optio personæ ipsi supplicanti conceditur, vt ex vsu constat, & ita eodem modo procedit conclusio, & moraliterverificatur iuxta prius membrum declaratum. Si autem contingat, secundo modo fieri concessionem ad petitionem supplicantis, etiam censeo, assertionem in illa esse veram, ratio verò eius aliter vrgenda est iuxta dicenda in puncto sequenti.

Dico ergo secundo. Quoties conce **[sect. 8]** ditur facultas ad disp#sandum cum aliquo in particulari, siue fiat delegatio ad petition# partis, siue ad petitionem delegati, & siue fiat determinatæ person#, siue electio personæ c#mittatur dispensando, stricti iuris est concessio, seu delegatio, aut dispensatio. Hæc videtur esse communis sententia Doctorum in capit. *At si clerici §. De adulterijs,* de Iudic. & in ca. vltim de Simon. aiunt enim, potestatem dispensandi cum certis personis expressis esse strictè interpretand#.[3352] Idem Angel. verb. *Dispensatio,* num. 9. Syluest. q. 5. num. 9. & idem sensit Gambara de Authorit. legati lib. 10. n. 200 Franc. in cap. *Is qui,* de Filijs præsbyter. in 6. dicens, quando potestas dispensandi deriuatur in aliquem, vtiq#ue in particulari, non esse latè interpretandam. Quod etiam sequitur Tabien. verb. *Beneficium,* 2. num. 16. & Sayrus tom. 1. Thesauri ca.[3353] 11. num. 8. in fine. Et solet probari hæc assertio ex cap. *Si cui nulla,* de Pr#ben. in 6. quia ibi dicitur, gratiam c#cessam ad prouidendum de beneficijs, nulla facta personarum expressione, non expirare per mortem concedentis, etiam re integra, facultatem autem gratiose concessam alicui super prouisione certæ person# facienda, expirare per mortem concedentis, si res sit integra. Hinc ergo colligitur communiter, hanc facul[3354]tatem ad dispensandum datam pro certa persona, vel personis, non esse fauorabilem, sed stricti iuris, quo argumento in materia de Voto vsus sum. Vnde quia in illo textu non absolutè, sed cum limitatione id dicitur, scilicet, *Si non ob suum,* idest, eius, cui facultas datur, *sed eius, cui prouideri mandatur, gratiam, vel fauorem.* Ideo etiam solet limitari assertio nostra, vt procedat, quando com[3355]missio dispensationis facta est in grati# person# dispensandæ, secus verò esse, si in gratiam personæ dispensantis, seu dispensaturæ, quia in dicto textu hic casus non excipitur, sed potius per argumentum à contrario conceditur, vt etiam tunc gratia non expiret, vel etiam quia exceptio particularis firmat regulam in contrarium. Ergo etiam in præsenti, licèt in facultate dispensandi exprimatur persona, cui danda est dispensatio; si tamen data est in fauorem eius, cui conceditur, erit fauor ampliandus. Atq#ue ita referendo aliquos tenet Sanci. dicto libr.

8. disputatione 2. numero 6. Censetur autem dari facul[3356]tas in gratiam dispensaturi, quando non obtinetur ad petitionem dispensandi, sed ipsiusmet c#missarij, vel quando ex alijs verbis concessionis ad sufficienter colligitur. Alioqui in casu dubio quoties facultas datur pro personis nominatis, pr#sumitur fauor earum, & ideo restringendus.

Sed vt verum fatear, non satis capio **[sect. 9]** rationem huius distinctionis. Cur enim eadem facultas dispensandi data in fauorem dispensaturi, fauorabilis est, & amplianda, & data in fauorem eius cui concedenda est dispensatio non est fauorabilis, sed odiosa, & restringenda? Nam illa facultas in se eadem est, & semper habet illos duos respectus, **[710]** & fieri potest, vt persona indigens disp# satione non sit minus digna illo fauore, quam persona volens dispensare. Imò petitio illius facultatis ex parte personæ indigentis disp#satione, videtur magis fauorabilis, quia est personæ indig#tis, & sub ea ratione miserabilis, & humiliantis se, ac confitentis fortasse defect# suum. Petitio verò actiuæ dispensationis facta ab ipso, qui dispensaturus est, videtur magis ambitiosa, nisi principaliter fiat in gratiam eius, cui subuenire desiderat, & tunc etiam censeri potest gratia principaliter facta illi cum quo disp#sandum est. Vel certè licèt fiat ipsi delegato, non apparet, cur sit magis fauorabilis, quàm facta indigenti dispensatione, presertim quando vtroq#ue modo facultas conceditur ad vsum voluntarium ipsi c#missario. Nam tunc talis facultas data ex intentione conferentis propter commodum dispensandi, non magis continet virtualem dispensationem, qu#dam in fauorem dispensantis; ergo vel vtroq#ue modo restringenda est, si reputatur virtualis dispensatio, vel vtroq#ue modo est amplianda, si talis n# existimetur, sed solum modo potestas dispensandi.

Secundo, dictum cap. *Sic cui nullum,* n# **[sect. 9]** videtur rectè in contrarium induci, quia longe aliud est gratiam esse mansuram, vel non esse mansuram mortuo concedente, re integra, aliud vero esse fauorabilem, aut restringendam in alijs, quæ ad durationem non pertinet; à diuersis autem non rectè fit illatio, maximè quando neq#ue sunt necessario connexa, neq#ue ex eisdem principijs oriuntur. Talia autem sunt illa duo: nam m#datum dispensandi cum tali supplicante dispensatione necessaria (vt vocant) permanet mortuo mandante, etiam re integra, vt probabilior opinio fert, quam la[3357] tè defendit Sanc. dict. lib. 8. disp. 28. n. 72. & nihilominus stricti iuris est, vt in prima assertione ostendi, & fatetur idem S#nc. supra cum alijs; ergo illæ du# proprietates, scilicet, indultum durabile esse post mort# concedentis, & esse fauorabile; vel è contrario expirare per mortem, & esse restringendum, non sunt c#nex#, per se loqu# do; ergo licèt facultas dispensandi cum persona expressa data in gratiam delegati sit per mansura, non sequitur esse latè interpretand#: & è contrario licet ead# facultas data in gratiam eius, cum quo est dispensandum non sit permansura, non sequitur ex vi illius proprietatis esse re stringendam. Et ratio est, quia illa duo poss#t oriri ex diuersisprincipijs, nam gra tia habet, quod non expiret, ex eo, quod est plenè facta ante mortem concedentis, vnde siue sit fauorabilis, siue exorbit#s, permanebit, si plenè fuit concessa: è contrario verò quando gratia est in fieri, & non plenè facta ante mortem conced#tis, censetur expirare, si re integra concedens moriatur, quod etiam habebit, eti#si fauorabilis sit. Vt constat de mandato conferendi alicui, & in fauorem eius beneficium, vel gratiam quantunuis fauorabilem ex parte materi#, & aliarum circunstantiarum, nihilominus tamen expirabit per mortem concedentis, re integra iuxta dictum ca. *Cui nulla.* Ergo licet ex illo textu colligatur mandatum prouidendi tali per sonæ, vel dispensandi cum illa factum in fauorem executoris non expirare. non sequitur, esse latè interpretandum in alijs, & è contrario licet

factum in gratiam prouidendi expiret in dicto casu, non sequitur, esse restringendum in alijs, nec in se odiosum esse, nisi aliunde id ostendatur.

Ratio ergo, ob quam facultas dispen **[sect. 10]** [3358]sandi cum persona in particulari expressa stricti iuris censetur, non est, quia facultas illa datur in gratiam indigentis dispensatione, vel in fauorem delegati, sed quia moraliter per inde reputatur, ac ipsa dispensatio: nam quod est ex parte superioris iam fit dispensatio, licet executio, & modus alteri c#mittattur; quoad autem hæc commissio fiat in fauor# commissarij, vel alterius, non mutat naturam actus, nec moralem illam #quiua lentiam, seu æstimationem. Nec etiam multum refert, quòd illa commissio fiat cum mandato dispensandi, vel cum libera facultate, quia respectu legis idem odium continet talis commissio, nam eodem modo illi derogatur, licet intercedente mandato rigoroso ex parte superioris, efficacius fieri videatur. Atq#ue ita Felinus dicto capite vltimo,[3359] de Simon. numer. octauo, limitat. tertia, generaliter docens, esse dispositionem odiosam, quoties persona, cum qua est dispensandum, nominatur, rationem **[711]** reddit, *quia tunc non est vna simplex facultas dispensandi, sed quasi dispensatio in esse producta, solam executionem spectans.* Et hæc ratio ex dicendis in sequenti assertione magis declarabitur.

Dico tertio. Delegatio potestatis dis **[sect. 11]** [3360] pensandi in aliqua lege generaliter facta quoad personas sine illarum expressione, fauorabilis est, & latè interpretanda. Hæc est communis sententia iuris canonici interpretum in eisdem locis, scilicet, dicto §. *De adulterijs,* & dicto cápit. vlt. de Simon. & Doctorum iuris ciuilis in leg. *Gallus. §. Et quid si tantum,* ff. de lib. & post. & in leg. 2. ff. de Verbor. obligat. & alia referunt Couarr. in 4. p. 2. capit. 8. §. 8. numer. 6. & sequentibus & Sanci. lib. 8. disp. 2. numer. 1. Solet etiam[3361] hæc assertio probari ex cap. vlt. de Sim. & cap. *Per venerabilem.* Qui filij sint legit. sed in his locis non videtur esse sermo de potestate delegata, sed de potestate ordinaria, maxime in cap. *Per venerabilem,* nam de alio potest esse controuersia, quam omitto, quia hæc assertio magis nititur ratione, & communi sensu Doctorum prudenter iudicantium, h#c potestatem sic concessam esse fauorabilem. Possumus verò ex illis textibus sic argumentari, quia potestas ordinaria ad dispensandum in lege non censetur odiosa, sed fauorabilis, & amplianda; ergo etiam potestas concessa dignitati ex priuilegio, vel per legem, iuris communis est fauorabilis, quia iam est ordinaria, vt supra dixi; ergo etiam potestas de legata generaliter ad dispensandum est fauorabilis. Probatur consequentia, primò quia modus concessionis per delegationem, vel per legem, aut viam ordinariam, non variat rationem potestatis, sed solum pluribus conceditur, & pluribus modis; hoc autem non facit illam odiosam, si secundum se fauorabilis est. Secundo quia ideò illa potestas ordinaria fauorabilis est, quia non est contra ius, sed potius secundum ius, nec per se potest censeri odiosa, aut nociua, cum sit simpliciter necessaria ad commune regimen, & ad conuenientem vsum legum, sed potestas etiam delegata generaliter non est contra ius, nec alicui nocet, sed ad commune etiam commodum ordinatur; ergo similiter est fauorabilis. Tertio, per hanc potestatem sic concessam per se primo solum int#ditur fauor communitatis, & illius, cui talis potestas communicatur, quod totum est beneficium Principis; ergo est late inter pretandum. Et hinc etiam intelligitur differentia inter potestatem generatim concessam, vel per respectum ad expressam personam: nam prior non respicit bonum priuatum, sed commune, posterior verò necessariò respicit

priuatum commodum cum exceptione à communi iure, & ideo hæc posterior ex se est inuidiosa, & restringenda, prior verò minimè.

Iam verò occurrebat hic explican **[sect. 12]** [3362]dum, quomodo h#c restrictio, vel extensio facienda sit in rescriptis has delegationes continentibus. Sed h#c materia coincidit cum simili de priuilegijs, & ideò lib. 8. ex professo tractabitur. Nunc sol# dico in hac vltima assertione extentionem potissimum faciendam esse contra de legant#, nam si contingat, delegationem esse in pr#iudicium tertij, aut minuere aliquo modo iurisdictionem ordinarij Pr#lati, quando delegatio fit à superiori, & re moto, tunc ex hac parte poterit restringi concessio. Et ita docent authores omnes citati. In reliquis vero constat, verborum proprietat# retinendam esse, & intra illam tantum esse amplication# faci endam iuxta principia posita in c. 2. & 3. quæ in præsenti etiam applicari possunt. Tand# in vsu huius potesta tis seruanda est forma rescripti, vt si#sona sit elig#da habeat omnes qualitates, qu# in rescrip to postulantur: si vero iam est electa, vel in rescripto est determinata, ipsa seruet in disp#sando formam in rescripto traditam, nam si excedat fines mandati nihil faciet, iuxta dicta supra in lib. 5. quæ latius ad materiam de Priuilegijs in lib. 8. applicab imus. Et multa etiam dixi in lib. 6. de Voto ca. 16.

CAPVT XVIII.

Vtrum ad iustam dispensationem causa iusta necessaria sit?

INcipimus dicere de finali causa dis **[sect. 1]** [3363]p#sationis à fine enim maximè sumitur iusta dipensationis causa. H#c au tem causa postulari potest vel ad honestatem actus dispensandi, scilicet, vt licitè petatur ex parte subditi, & iustè **[712]** etiam, ac licitè ex parte superioris concedatur, vel etiam ad valorem dispensa tionis, & vsus eius. Nunc ergo solum de iustitia, seu honestate agimus, in sequenti verò capite de valore dicemus. Intelligitur autem quæstio præcipue de ipsomet legislatore dispensante in lege sua, inde enim à fortiori constabit resolutio de inferioribus dispensantibus in legibus superiorum per potestates sibi commissas, nam si superiori non licet talis dispensatio, multò minus licebit inferiori, vt à fortiori ex sequenti capite patebit.

Ratio ergo dubitandi generalis esse **[sect. 2]** potest, quia si iusta causa esset semper necessaria ad dispensandum, non esset necessaria authoritas superioris disp#santis. Probatur consequentia, quia iusta causa per se est sufficiens ad excusandum ab obligatione legis humanæ, de qua tractamus. Vel certè ad summ# esset necessarius actus superioris per modum interpretationis authentic#, vt constet, talem causam esse iustam, & sufficientem ad excusandum à lege, ipse verò superior non tolleret obligationem, & consequenter non dispensaret. Secundo est specialis ratio dubitandi in ipso legislatore, quia lex sola illius vo luntate posita est; ergo per eandem auferri potest licitè absq#ue alia causa. Probatur consequentia, tum quia superior est dominus suæ voluntatis, tum etiam quia non subditur legi, tum deniq#ue quia potest sua voluntate totam legem auferre; ergo etiam ex parte. Tertio quia dispensare sine causa in lege non est intrincese malum, nec est

malum, quia prohibitum respectu legislatoris; ergo nullo modo. Maior patet, t# ex vsu, quia Papa sæpe disp#sat sine causa, idque scienter, & expresse, non est aut# presum#dum, malè facere, ergo signum est, illud non esse intinsecè malum, aliàs nunquam liceret, tum etiam quia nulla potest assignari virtus, cui intrinsecé repugnet talis actus, non est enim contra iustitiam, vel contra charitatem, quia talis dispensatio prodest accipienti, & nemini est nociua. Altera vero pars patet, quia vel hoc est prohibitum per e#dem legem, in qua fit dispensatio, & hoc non, quia tantum obligat circa suum actum, quem prohibet, vel præcipit, vnde dici non potest legislator transgredi legem, in qua sine causa dispensat, quia non agit contra obligationem eius, sed tollit illam; vel hocprohibitio est per aliam legem positiuam, & hoc etiam dici non potest, quia nulla talis assignari po test, præsertim respectu ipsius Principis, seu legislatoris.

Propter hæc opinari posset aliquis, non esse (per se loquendo) peccatum dispen **[sect. 3]** [3364]sare in propria lege sine causa, sed ad summum ex accidenti, quando id generaret scandalum, vel perturbationem in republica, aut daret occasionem alijs subditis violandi legem, aut si ob talem disp#sationem grauamen iniustum in alios redundaret, quæ omnia extrinseca sunt, & separari possunt à tali actu, hoc ergo modo reputari potest ille actus per se non malus, sed indifferens, ac subinde honestari posse ex quocunq#; alio fine, sine iusta causa, quæ specialem rationem præbeat dispensandi. Sicque aliqui authores dixisse videntur, in supremo Principe non esse necessariam causam ad dispensandum. Gloss. vlt. in l.[3365] *Relegati*. ff. de Pœnis: nam cum lex dicat, neminem posse dispensare in pœna exilij, *nisi Imperatorem ex aliqua causa,* addit Gloss. *Magna, & iusta causa est eius voluntas,*[3366] quam ibi Barth. approbat. num. 4. Eandem opinionem videtur tenere Innoc. in cap. *Cum ad monasterium,* de Stat. Monachor. numer. 3. & 4. quem alij ibi sequuntur, & Panormit. in capit. *Diuersis,*[3367] de Cleric. coniug. numer. 4. in capit. 2. de Schis. num. 4. Deci. in cap. *Quæ in Ecclesiarum,* de Constit. num. 29. Rosel. verb. *Dispensatio,* num. 6. Felin. referens plures[3368] in cap. 2. de Constitut. Fallent. 4. numer. 23. vbi Anton. de Butrio dixit, solam liberalitatem Papæ sufficere pro causa dispensationis, quod approbat Felin. in cap. *Ad audientiam,* 2. de Rescript. num. 4. Qui clarius quàm alij declarat hanc sententiam procedere non solum in foro contentioso, sed etiam in foro conscienti#, existimo tamen etiam in hoc c#mitti æquiuocationem, vt infra dicam. Citatur etiam Turrecrem. in ca. *singula,* 89. dist. n. 14. circa finem, & plures alios # hac sententia refert Sanci. lib. 8. de Ma[3369]trim. disp. 18. n. 2. Veruntamen hi authores si attenti legantur, non tractant punctum huius qu#stionis, anpossit legislator **[713]** licitè, sed simpliciter an possit dispensare in sua lege sine causa, & hoc modo affirmant, & interdum declarant, talem dispensationem reddere tutum disp#satum apud Deum, & in conscientia, vt pa[3370]tet ex Felin. suprà, & Sylu. verb. dispensatio q. 3. Angel. n. 3. & Palud. 4. d. 38. q. 4. art. 4. n. 40. Existimo ergo vel nullos, vel certe paucos authores tenuisse sententiam illam in dicto sensu, quod est maxime attendendum, ne alicui propter authoritatem tot Doctorum probabilis fortasse videatur.

Dicendum ergo est, legislatorem, eti# **[sect. 4]** [3371] si Princeps supremus, vel summus Pontifex sit, non posse licite dispensare in le ge sua sine causa iusta, vel proportionata legi, in qua dispensat. Est communis Theologorum, tenet D. Thom. 1. 2. q. 97. art. 5. Caiet. q. 96. art. 4. & alij expositores ibi, & Soto lib. 1. de Iust. q. 7. art. 3. Ex iuris autem peritis idem declarant Hostiens. in Sum. tit. de Filijs præsbyt. in fine, verb. *Non omitto,*

Panormit. in capit. *Quæ in Ecclesiarum,* de Constit. n. 17. & ca. *Extirpandæ §. Qui verò,* de Præbend. in Repet. n. 44. & in capit. *Per venerabilem.* Qui fil. sint legit. n. 4. vbi ita exponit sententiam Innoc. supra allegatam, & dicta Doctorum, qui illum sequuntur. Idem ex professo Turrecrem. sententiam D. Thomæ ad literam sequens in cap. *Conse*[3372]*quens,* dist. 11. Rebuff. in concordat. tit. *Forma mandati,* verb. *Disp#sationes,* & in Praxi tit. de Dispensati. in plutali. benef. n. 55. vbi n. 56. dicit, hanc esse communem sententiam Theologorum, & fere omnium iuris canonici interpretum, & id# tenet Nauarr. in cap. *Si quando,* de Rescript. excep. 8. n. 13. & alij communiter, quos supra Sanc. refert, n. 3. & in sequ#tibus alios designabimus.

Atq#ue hæc sententia est consentanea **[sect. 5]** iuri canonico 1. quæstione. 7. cap. *Necessaria,* & sequentibus, vbi tunc solum permittitur à Patribus dispensatio, qu#do iusta causa intercedit: & dicitur, illa cessante, debere etiam indulgentiam cessare, ibidem, in capite. *Quod pro remedio,* Multum etiam iuuat Tridentin. sess. 25. capit. 18. de Reform. vbi indicat, dispensare sine iusta causa, *Nihil aliud esse, quam vnicuique ad leges transgrediendas aditum aperire.* Et ideo sess. 24. capite 5. de Reformation. statuit, vt in comtrahendis matrimonijs dispensationes non dentur, nisi ex causa. Secundo consonat dicta lex *Relegati,* de Pœn. nam de Imperatore dicens, posse dispensare in pœna iu re imposita, addit, *ex causa aliqua,* Perpe[3373] ramq#ue addidit Glossa voluntatem Principis esse magnam causam, nam per se manifestum erat, Imperatorem non dispensare, nisi ex sua voluntate; ergo lex illa vltra voluntatem requirit causam. Nisi fortè Gloss. illa intelligatur de voluntate rationabili, nam hæc causam inuoluit. Ad idem induci potest lex 4. in princip. ff. de Damn. infect. quatenus dicit, Prætorem, *posse definitum terminum ex causa dare.*

Tertio, ac præcipue probatur asser **[sect. 6]** tio ex naturali iure, quod D. Thomas colligit ex verbis Christi Luc. 12. *Quis putas, est fidelis dispensator, & prudens.* Nam Princeps etiamsi sit author legum, non est dominus (vt sic dicam) sed dispensator illarum; ergo etiam quando in illis dispensat, se gerere debet, vt fidelis dispensator, & prudens, & non vt absolutus dominus. At si absq#ue causa vnum, vel alium liberet ab obligatione legis, nec prudenter, nec fideliter dispensat; ergo abutitur suo munere, & peccat. Prim# antecedens probatur, quia Pontifex, vel etiam Rex non est absolutus dominus communitatis sibi subditæ, sed pastor, & rector, & ideò non potest leges ponere in suam priuatamvtilitatem, sed pro communi ciuium vtilitate, vt suprà dictum est, & propterea legislatores à Paulo vocantur ministri, & dispensatores Dei; ergo ipsa legislatio est quædam fidelis administratio, seu distributio obligationis, quæ per legem imponitur. Prima vero consequentia probatur, quia eiusd# potestatis est in legislatore actus disp#sandi in lege, cuius est actus ferendi legem, vt constat; ergo est actus non dominij absoluti, sed administrationis, & (vt ipsum nomen præ se fert) est actus dispensatoris, vt sic; ergo etiam debet esse fidelis, & prudens. Quod autem dispensatio sine causa facta non sit prudens, per se notum videtur, quia non est consentanea rect# rationi, nec fini potestatis, à qua procedit, nam illa per se est propter bonum commune; illa autem dispensatio est tantum propter priuatum commodum, vel affectum, & ita est **[714]** abusus potestatis, item quia lex est c#mune bonum, & illa vulneratur sine causa. Deniq#ue quia vniformitas. ac proportio inter membra corporis per se spectat ad totius corporis bonum, quod etiam per tales dispensationes l#ditur, & deformatur. Vt hæ rationes probant etiam, illum actum non esse fidelitatis debitæ à dispensatore, quia tenetur ex vi fidelitatis

debit# ratione sui muneris conuenienter vti sua potestate ad finem eius, & conseruare, ac promonere commune bonum. Nam vt Paul. ait 2. Corin.[3374] 10. Potestas non est data in destructionem sed in ædificationem. Et ita soluta manet secunda ratio dubitandi, quæ for tasse probat talem dispensationem esse validam, non tamen iustam, quia Princeps non est ita dominus suæ voluntatis, vt non subdatur legi naturali, & propri#. An vero idem sit de ablatione totius legis, infra dicetur.

Sed obijci potest contra hunc discur sum, nam sequitur, malitiam huius act# **[sect. 7]** dispensandi sine causa in lege, tantum esse contra fidelitatem, ac subinde tantum esse ex suo genere venialem: consequens est creditu difficile; ergo. Sequela declaratur, quia ex hoc, quòd actus sit contra prudentiam, non habet actus specificam malitiam, nam ille defectus generalis est omni peccato; speciem au tem sumit ex materia virtutis, vel vitij moralis, in qua versatur. Illa ergo malitia imprudentis dispensationis tantum est contraria fidelitati morali; fidelitas autem ex suo genere tantum obligat sub veniali, sicut & veritas, ergo illa ma litia ex suo genere tantum est venialis. H#c obiectio duo petit inter se connexa, vnum est, ad quam virtutem pertineat obligatio hæc non dispensandi in lege, nisi ex causa iusta: aliud est, quam grauis sit ex genere suo transgredi h#c obligationem. Et incipiendo ab hoc posteriori puncto, Nauarr. in Sum. Prælud. 9. n. 14. do **[sect. 8]** [3375]cuit, hoc tantum esse peccatum veniale, citaq#ue Caiet. 1. 2. q. 96. articul. 5. vbi Caietan. solum dicit, male facere Prin[3376]cipem, se vel alium eximendo ab obliga tione legis sine causa, non tamen peccare contra legem, in qua dispensat, sed contra alia principia naturalia, præsertim contra illud, Turpis est pars, quæ n# consonat suo toti. Quia vero hæc turpitudo videtur leuis, ideo Nauar. videtur Caietanum allegasse pro hac sententia, & in eandem inclinat Soto libr. 1. de Iustitit. quæst. vltim. articul. vltim. licet n#[3377] declaret aperte. Eandemq#ue sequuti sunt aliqui moderni, quos refert, & sequitur Sanci. dicta disput. 18. numer. 7.[3378] Non explicant autem hi authores, cuius speciei sit malitia, quam habet actus ma la dispen sandi ex obiecto suo, sed dicunt, ex circ#statia extrinseca posse esse mor talem ratione scandali, vel notabilis no cum#ti, vel iniusti grauaminis aliorum, extinseco autem obiecto, quatenus pr# cise est exemptio à lege sine causa, non videri rem tanti momenti, vt ad peccatum mortale ex genere sufficiat.

Ego verò censeo, in Principe esse pec catum mortale ex genere suo, dispensa **[sect. 9]** [3379]re in lege sua sine causa. Ita sentit Caietan. in Summ. verb. *Dispensatio,* dum ait, esse hoc peccatum veniale in paruis, vnde videtur supponere in magnis esse mortale, ac subinde ex genere esse tale. Postea vero ita id explicat, vt potius significet, tantum esse mortale, quando dispensatio redundat contra ius diuinum, vel naturale, & consequenter est inualida, & illum imitatur Armil. ibi n. 13. Clarius hoc sentit Valent. 2. p. d. 7. q. 5. punct. 9. qui etiam ad hoc inducit Ca[3380]ietan. prima secunda, qu#stion. 96. art. 5. Apertius tradit Couar. in 4. 2. part. cap. 6. §. 9. numer. 7. & inclinat Soto in 4. d. 39. articul. 2. in fine corporis ibi, *fas non est,* & sequuntur quidam alij summistæ, quos refert Sanci. & eandem supponere videntur omnes, qui tenent, talem dis pensationem esse inualidam, quos capite sequenti referam. Ac subinde hoc fatentur de inferiori dispensante in lege superioris sine causa, vt sumitur ex Na[3381]uar. in Sum. cap. 25. numer. 5. vbi rationem reddit, quia hæc est in iustitia grauis, qu# est peccatum mortale. Hæc verò ratio potest cum proportione, licet non cum æqualitate, ad præsens accommodari potest, vt sensit Couar. supra, & simul per hanc rationem explicatur primum quæsitum, scilicet, ad

quam virtutem pertineat, hanc circunstantiam in disp#satione obseruare, nimirum, vt n# nisi ex iusta causa fiat, seu cuius speciei sit malitia contraria.

[715] Ratio ergo est, quia legislator ex iu **[sect. 10]** stitia tenetur non dispensare in sua lege sine iusta causa; ergo peccat contra iustitiam aliter dispensando; ergo illud peccatum est mortale ex genere suo, n# violatio cuiuscunq#ue iustiti# ex suo ge nere mortale peccatum est iuxta doctri nam omnium; ergo. Consequentiæ claræ sunt. Primum vero antecedens probatur, quia triplicis iustitiæ obligatio in præsenti videtur concurrere. Primò commutatiuæ, quia Princeps ex officio tenetur talem dispensationem non dare, obligatio autem ex officio maxime spectat ad iustitiam commutatiuam. Secun do iustitiæ legalis, ex qua tenetur Princeps nihil agere contra commune bon# talis autem dispensatio ex se multum nocet communi bono, & est illi contraria. Tertio distributiu#, & hæc videtur esse proxima, & contra illam videtur esse #priè specifica malitia talis actus, nam directe est acceptio personarum, vt recte docuerunt Abulens. Matt. 22. q. 117. & Soto 3. de Iustit. q. 6. art. 5. ad 3. & An[3382]ton. 2. p. tit. 1. cap. 20. §. 2. in fine Acceptio autem personarum opponitur iustitiæ distributiuæ, vt constat ex 2. 2. qu#st. 63. Vnde ex suo genere est peccatum mortale, maxime quando radicatur in obligatione officij, vt ibidem tractatur. Ita verò est in præsenti. Et declaratur: nam à principio ferre legem non simpliciter pro tota communitate, sed excipiendo aliquos ad libitum sine causa, contra iustitiam distributiuam est, & de se mortale contra totam illam communitatem; hoc autem fit virtute per tal# dispensationem; ergo. Confirmatur, nam illud peccatum est mortale ex genere, quod intrapropriam speci# potest essemortale ex materi# grauitate, ita vero est in præsenti, vt patet exemplis. Quis enim dicat, non esse mortale disp# sare in obseruatione quadragesim# sine causa, vel cum Sacerdote in onere recitandi officium pro libito, & similia? certè statim actus apparet adeò grauis, & deformis, vt peccatum mortale iudicetur. Item licet fortasse de facto ex illo non sequatur scandalum, quia occulte fit, de se est scandalosum, & offen dit Ecclesiam, seu rempublicam, quod est indicium, in se, ac de se esse rem grauem. Et hanc rationem indicat Valenc. supra.

Confirmatur h#c resolutio, simul ex **[sect. 11]** [3383]pendendo quæstiunculam aliam hic occurentem, an scilicet, h#c doctrina loc# habeat etiam in Principe secum dispen sante. Respondendum enim est affirmatiuè, nam supposita doctrina supra data lib. 3. Principem suis legibus obligari, consequenter sequitur, eum peccare, secum disp#sando in tali lege, alioqui inutilis, & ridicula esset talis obligatio, si posset Princeps illam à se tollere sine peccato sua voluntate sola, & sine cáusa. Et ita fatentur Caiet. Soto, Nauar. & omnes.[3384] Addo verò, hanc culpam in Principe esse grauem, & ex suo genere peccatum mortale. Probatur eadem ratione, quia aliàs nunquam obligaretur sua lege sub culpa mortali, nam etiam esset ridicula obligatio in illo gradu, si sua voluntate & sine causa posset auferre à se obligationem illam sine peccato mortali. Quis enim est, qui volens non seruare aliqu# legem non prius auferat, à se obligationem grauem eius, si potest, etiam si in illa ablatione peccet venialiter, vt caueat peccatum mortale. Deniq#ue nullius momenti est obligatio, quam potest quis à se auferre suo arbitrio, & sine causa; ergo vt illud prius dogma, quòd Princeps obligatur suis legibus iuxta grauitatem earum, solidum sit, necesse est, fateri Principem non posse à se auferre pro sua voluntate talem obligationem sine graui causa, quin in tali dispensatione peccet mortaliter. Hinc ergo concludimus, tales dispensationes sine causa esse peccatum mortale ex genere suo quia in Principe respectu sui non est ita grauis ex aliquo extrinseco accidente, sed præcise ex vi su# specific# malitiæ, quia est

contra iustitiam distributiuam, quæ in illa acceptione person# grauiter læditur, &c. Idem ergo erit respectu dis p#sationis subditorum, nam malitia est eiusdem speciei, & licèt ex circunstantia person# circa quam, aggrauetur in Principe dispensante, tamen (vt indicat Caietan. dicta qu#stion. 96. artic. 5.) hoc[3385] non obstat, quominus etiam circa subditos peccatum sit mortale ex genere, & possit esse in indiuiduo mortale ex grauitate materi#. Licet in leuioribus legibus, vel circunstantijs earum sæpe possit esse peccatumveniale ex leuitate materiæ, vt in alijs rebus contingit.

[716] Et hinc etiam expeditur aliud dubi# hic occurr#s, quantum scilicet peccet **[sect. 12]** subditus petendo dispensationem sine causa. Nam quod peccet, omnes allegati authores fatentur, estquè manifestum supposita dicta resolutione, quia petit rem irrationabilem, & communi bono contrariam & quia vult discrepare à toto corpore sine causa. De quantitate verò culp# e#d# suntopiniones. Dico aut# breuiter illam actionem subditi dupliciter considerari posse. Primò præcisè vt est actio propria subditi, & voluntas cuiusdam inordinati obiecti, alio modo vt est inductio superioris ad actionem iniquam & consequenter est cooperatio ad ill#.[3386] Priori modo potest excusari subditus à culpa mortali etiam ex genere, quia non tenetur propria obligatione iustiti# ad illam conformitat# cum toto, vt capite sequenti magis declarabimus. At verò posteriori rationepeccat ex suo genere mortaliter, quia cooperatur peccato mortali, & est causa illius, in indiuiduo autem ita peccabit sicut superior, quem inducit. Et ita sentit Couar. suprà. Poterit tamen accidere, vt subditus ignor#tia excusetur, & tunc poterit ipse nihil peccare, putans Pr#latum nihil peccare, & nihilominus fieri etiam potest, vt Pr#latus non excusetur, quia vel non ignorat, vel ignorantia, quæ in subdito est inuincibilis, in Prælato est culpabilis propter maiorem occasionem, & obligationem sciendi. Quocirca si subditus bona fide procedat, & petat dispensationem, put#s, se habere causam, vel fideliter narrans factum, & remittens superiori iudi cium caus#, nihil peccabit, etiamsi non sit certus, non peccare Prælatum, quia in dubio pro illo pr#sumere debet, vt sæpe dictum est, & in materia de voto in simili[3387] diximus cum D. Th. 2. 2. q. 88. art. vlt. ad 2. & tradit etiam Nau. dicto Prælud. 9. n. 13.

Sic etiam è contrario, si subditus ma **[sect. 13]** la fide procedat, & decipiat Prælatum falsam causam allegando, ipsepeccabit, & Prælatus esse poterit à culpa immunis, & hanc culpam existimo esse mortal# in subdito ex genere suo, quia de se grauem iniuriam Prælato infert, nisi ex leui tate materi# minuatur. An verò si Prælatus offerat dispensationem sine causa subdito non petenti, ille peccet, accept#do, S#c. suprà. n. 8. ait, peccare eo modo,[3388] quo Prælatus, idest, vel venialiter, vel mortaliter, provt Pr#latus peccauerit, quia cooperatur peccato illius, cum dispensatio non sortiatur suum effectum. donec acceptetur. Sed dicendum censeo, tunc subditum non peccare, ex vi cooperationis, quia illa non est vera cooperatio, quia dispensatio a solo superiori da tur, & ad illam vt procedit à superiori, subditus non concurrit, sicut cooperatur, quando superiorem excitat, vel inducit. Nec refert, quod acceptatio sit necessa ria ad effectum, tum quia non est necessaria, vt concausa, sed vt conditio neceslaria, quam ponere, solum est permittere effectum, non facere. Tum etiam quia posita dispensatione ex parte superioris, ponitur tota malitia grauis illius actionis, & quod sequatur effectus, non habet nouam malitiam, & ideo acceptare, aut velle illum effectum non est in subdito cooperatio ad malum. Potest vero cogitari ibi aliqua malitia in vol#tate talis effectus, sine cooperatione, quæ venialis

ad s#m# est, si tamen aliqua est, quod nunc non definio, donec dicam de culpa eiusdem subditi in vsu talis disp#sationis, quam in sequ#s caput reseruo, quia supponit aliam de valore talis disp#sationis, & ibi etiam dicemus, an teneatur Prælatus talem dispensation# reuocare.

Superest respondere ad rationes du **[sect. 14]** [3389]bitandi in principio positas, & expedire alia breuia dubia, qu# in eis petuntur. Prima ergo ratio dubitandi petit generatim, qualis debeat esse causa iusta ad licitam dispensationem sufficiens: triplex enim causa potest intelligi, vna per se sufficiens ad excusandum, vel certo, vel sub dubio, alia per se non excusans, sufficiens tamen, vt possit tolli obligatio, alia qu# licèt per se non tollat obligationem, & reddat iustam dispensationem, & obliget Pr#latum ad dispensandum. Dico ergo non esse necessariam primam causam. Et hoc solum concludit illa prior ratio dubitandi. Nam si certo constet, causam, seu necessitatem esse talem, vt per se excuset, tunc non so lum dispensatio vera, sed etiam nec interpretatio Prælati necessaria est: si vero sit talis, qu# r# faciat dubiam, & dubi# non possit per doctrinam, vel aliam diligentiam expelli, tunc ad superiorem recur rendum erit, si fieri possit, vt interpre-**[717]**tetur potius, quam dispenset, licet inter pretario in illo casu soleat large disp#satio vocari. Ad propriam ergo dispensationem non est necessaria tam rigoro sa causa. Nec etiam est necessaria tertia, quæ superiorem obliget, sed suficiet me dia, qu# nimirum satis sit, vt sine acceptione personarum possit pars excipi à generali onere, & regula totius corporis. S#pe enim occurere potest causá sufficiens ad prudenter iudicandum, posse fideliter, & iustè subditum eximi ab aliquo onere, vel quia in eo non ita militat ratio legis, sicut in alijs, vel quia aliæ occasiones, vel impedimenta occurrunt, quæ licèt non cogant, prud#ter induc#t ad misericordiam, velbenignitatem, aut liberalitatem cum illo ostendendam, vt canones frequenter loquuntur, & paulo post magis explicabimus.

Quæri autem hic potest, qu# sit causa **[sect. 15]** iusta ad dispensandum in humana lege, quam quæstionem tractaui de dispensatione voti lib. 6. cap. 17. & doctrina ibi data potest in præsenti cum proportione applicari. Vnde breuiter aduerto, quæstionem hanc posse tractari & c#paratè, & absolutè. Priori modo quæri solet, an sit necessaria tam grauis cau sa ad dispensandum in legibus humanis, sicut in iuramentis, aut votis, aut alijs, qu# dicuntur attingere ius diuinum, aut naturale. Quam comparationem attin[3390]git Nauarr. in sum. cap. 12. n. 57. & simpli citer dicit, difficiliorem esse disp#sationem in his, quæ ius diuinum attingunt, ac subinde maiorem causam ad illam postulari. Soto verò lib. 7. de Iust. q. 4. ar. 3.[3391] §. *Hoc autem*, qu#situm hoc de voto propo n#s, putat non habere vnum responsum, nam interdum lex difficilius relaxatur, quam votum, interdum verò è contrario. Hæc ergo qu#stio supponit aliam, quam tractaui li. 1. de Voto cap. 3. quæ sit maior obligatio, legis humanæ, an voti, & dixi pro materiæ qualitate interdum vnam interdum aliam esse grauior#; ita ergodicendum est de causa dispensatio **[sect. 16]** [3392]nis: nam vbi fuerit maior obligatio, ibi maior causa postulatur.

Absoluta præter ea interrogatio, scilicet, quam grauis causa sufficiat, vel quomodo possit de illa iudicium ferri, non potest etiam certa responsione definiri, sed prudentis arbitrio definienda est, vt etiam de voto dixi. Capita verè, seu loca, ex quibus hæc causa sumenda est, numerantur à Gratiano in §. *Nisi rigor*, 1. q. 7. dicente. *Pro tempore pro persona, intuitu pie tatis necessitatis, vel vtilitatis, & pro eu#tu rei,* quæ per discursum totius quæstionis varijs canonibus comprobat. Sed si attente considerentur, omnia continentur in

illis tribus capitibus, *neceßitas, vtilitas, & pietas,* hæc tamen secundum alias circ#stantias variantur. Nam temporis conditio facit, vt tunc occurrat necessitas, vel vtilitas, & idem suo modo est de conditione personæ, & rei euentu, sub quo continetur quælibet occasio, & ad hæc etiam reducitur opportunitas loci, nam ex his omnibus consurgere solet necessitas, vel vtilitas, vt ex se constat, & ex decretis à Gratiano ibi inductis, & ex c. *Fraternitas,* d. 34 & optime ex cap. *Necesse est,* dist. 29. ca. *Ipsa pietas.* 23. q. 4. & in vniuersum loquendo, interdum hæc causa potest sufficienter oriri ex vno, vel altero capite, aliquando verò ex multis simul, nam singula, quæ non prosunt simul collecta iuuant, vt constat.

Atq#ue ex hac numeratione causar# **[sect. 17]** [3393] colligi possunt tres aliæ diuisiones dispensationis. Prima est in illam, quæ est boni publici, vel priuati. Sicut enim lex licet sit propter commune bonum, nihilominus interdum est iuris publici, interdum priuati, vt suprà tradidimus: ita dispensatio, quando pro immediata causa habet publicam vtilitatem, dicitur iuris publici, quando verò est proximè propter vtilitatem person# pet#tis dispensationem, dicetur iuris priuati. Vnde etiam colligitur, quomodo intelligendum sit, quod D. Thom. dicta. q. 95. ar. 4.[3394] ait, ad fidelitatem dispensatoris pertinere, vt intentionem habeat ad commu ne bonum, indicare enimvidetur, necessarium esse ad iustam dispensationem, vt causa eius sit necessitas aliqua publica,[3395] vel communis vtilitas. Vnde Soto dicto art. 3. intulit, dispensationem non posse esse iustam, nisi in commune bonum cedat, nam sicut lex pro communi bono constituitur, ita pro illo disp#sanda est.[3396] Et Panormit. in cap. *De multa,* de Præbend. num. 8. referens eundem locum D. Thomæ ait, dispensationem non propter priuatam causam, sed propter public#[3397] debere concedi. Ac deniq#ue Tridenti-**[718]**num sess. 25. cap. 18. de Reformat. leges dicit tantùm debere relaxari, vt communi vt ilitati satisfiat.

Non est autem intelligendum, ad iu **[sect. 18]** [3398]stam causam dispen ationis necessari# esse, vt immediatè pertineat ad commu ne bonum, atis enim est, vt immediatè contineat tale bonum illius person#, c# qua di pen atur, vel propter quam dispensatur, quod redundet in commune bonum, nam bonum partis in bonum totius corporis redundat, quod patet ex vsu, & ex ratione, quia legislator ita debet communi bono prospicere, vt etiam habeat curam singulorum quoad fieri pos sit; ergo ita etiam debet dispensare obligationem legis, vt necessitatibus singulorum subueniat, saluo communi bono, & ideò recte dixit Gratiano dispensationem concedi pro tempore, & persona. Et D. Thomas dixit dispensation# recte dari, quando lex, qu# communitati expedit, huic personæ non expedit pro pter periculum mali, vel impediment# maioris boni, tunc ergo subuenire per dispensationem, redundat in commune bonum, & ita est iustum: erit autem iniusta dispensatio, si sit propter priuatum c#modum, quod in commune bonum non redundat.

Secunda diuisio dispensationis, quæ **[sect. 19]** [3399] ex dictis colligitur, est in voluntariam, & necessariam, seu iustam, & debitam, vel non debitam, licét iustam. Aliqui enim authores in hoc nihil distinguunt, sed quoties intercedit iusta causa dispensandi, putant, disp#sationem esse debitam. Ita Sylu. verb. *Dispensatio,* q. 1. & hoc sequuntur aliqui Canonistæ in ca. *At si*[3400] *clerici §. De adulterijs,* de Iudic. & fauet Gloss. in ca. *Domino Sancto,* d. 50. verb. *Ne*[3401]*cesse,* quæ prius colligit ex illo textu aliquam disp#sationem esse debitam, postea vero generaliter infert, *peccare Episcop# negando dispensationem, vbi patet ratio dispen*[3402]*sandi,* & sequitur ibi Turrecr. n. 9. Qui tamen in ca. *Cum*

constitueretur, 50. d. num. 9. triplicem distinguit dispensationem, de bitam prohibitam, permissam. Et nihilominus subiungit, omnem dispensation#, quæ ex iusta causa datur esse debitam. Quam distinctionem, ac doctrinam sequuntur Anton. 1. p. tit. 17. §. 20. Rosel.[3403] verb. *Dispensatio*, n. 4. Videtur tamen repugnantiam inuoluere cum tertio m#bro distinctionis. Quia non dicitur dispensatio permissa per modum actus illiciti, sed qu# non datur per modum iuris, ac legis, sed ex misericordia in casibus permissis, & non præceptis in iure, vt idem cum Archidiac. exponit, at dispensatio talis licita est; ergo habet iust# causam. Vnde videtur esse aliqua æquiuocatio in verbis illis, quia non est verisimile, in verbis tam paucis dici c#tradictoria. Videntur ergo Turrec. tacite distinguere causam iustam, idest, ex iustitia obligantem, à causa honesta ex misericordia, vel pietate, aut rationabili liberalitate.

Sit ergo certum, non omnem dispen **[sect. 20]** [3404]sationem, qu# potest licitè concedi esse debitam ex iustitia, vel præcepto, aliquando tamen esse posse. Ita Panormitan. Deci. Felin. & alij in dicto §. *De adulterijs.* Idem Abbas in capit. *Consilium* de Obseruat. jeiun. numer. 4. & in capit. *Ex parte*, de consuet. in fine. Qui authores specialiter aduertunt, iustam, seu rationabilem dispensationem aliquando esse debitam, tanquam sup ponentes pro certo, non semper esse debitam, & ita eti# dixi Gloss. in cap. *Dispensationes*, 1. q. 7. dispensationem non esse ius, interdum tamen esse debitam. Idem repetit eadem Gloss. in capit. *Exigunt*, eadem causa, & qu#stione. Idem Roderi, tom 1. q. 24. ar.[3405] vlt. in fine, Sanci. lib. 3. de Matri. disp. 10. q. 1. qui alios referunt. Et potest satis colligi ex Trident. sess. 14. cap. 7. de Reformat. vbi in casu per se iusto, vt est occisionis alterius in propri# vit# defensionem, dicitur esse dispensatio quodammodo in debita. Potest etiam facile pro bari explicando titulos, ob quos potest dispensatio esse debita, extra quos non erit debita, licet possit esse iusta.

Primo ergo potest esse dispensatio de bita ex iuris præcepto, vt quoties assig **[sect. 21]** [3406]nando aliquam causam iustam dispensa tionis, vtitur verbis pr#ceptiuis ordinando, vt existente tali causa concedatur dispensatio, quod maxime fieri solet in disp#sationibus circa pœnas post condignam satisfactionem, vt in dicto[3407] cap. *Domino Sancto*, vbi id notant Gloss. & Turrecrem. Item Gloss. in cap. *Siquis*, & cap. *Condemnandum*, dist. 50. propter verbum *Debet*, quod est in textu, quod non cogit, sed consideranda sunt alia verba, **[719]** & materia. Quand# verò lex solum concedit, vt possit dispensari, non est debita dispensatio, vt notatur in dicto §. *De addulterijs*, ex ipso textu. Intelligendum autem hoc est permissiuè, seu negatiuè, idest ex vi illius concessionis non esse debitam dispensationem, non tamen absolutè, vt non possit esse aliunde debita. Quia sæpe denotatur per illum modum loquendi concessio potestatis, non verò excluditur obligatio, si aliunde oriri possit, vt notatur in cap. *Cum ex eo*, de Elect. in 6. per ipsum textum. Secundo potest esse debita dispensatio per præceptum ab homine, vt in dispensationibus, quas concedit Pontifex, remittens causas ordinarijs, vel discreto confessori, mandans, vt disp#sent, si preces veritati nitantur, tunc enim impleta conditione dispensatio debita est.

Tertio ex natura rei potest esse debi **[sect. 22]** [3408]ta de iustitia dispensatio, quando est necessaria ad commune bonum, vel vitandum publicum scandalum, vel quid simile. Ita notatur in dict. ca. *Vt constitueretur*, per illum textum, vbi Gloss. & Turrecr. supra, Panormitan. & alij supra citati. Quarto potest esse debita dispensatio ex officio, ac subinde ex iustitia, vbi fuerit necessaria ad spirituale bonum postulantis, vel ad vitandum

graue periculum animæ. Ratio est, quia Prælatus ex officio tenetur prouidere in his casibus saluti subditi, & hoc maximè s#tiunt authores primo loco citati, huiusmodi enim (vt existimo) vocant *iustam causam dispensationis.* Quintò aliquando, licet causa non[3409] inducat debitum iustitiæ, potest inducere debitum charitatis, & misericordiæ. Aliquando enim disp#sare est opus misericordi#, ita enim interdum iura loquuntur, cap. *Postulasti*, de Cler. excommun. ministr. at opus misericordi# inter dum est debitum, quando proximus grauiter indiget, & sine dispendio potest illi concedi; ergo. Vnde tandem fit, vt extra hos casus possit esse iusta dispensatio, & non debita. Patet quia potest esse ex misericordia, vel liberalitate sine graui necessitate subditi, & sine pr#cepto positiuo; ergo erit iusta, quia ratio misericordi# cum concessione iuris po sitiui illam iustificat, & non erit debita, quia nec iure naturæ, nec ex præcepto humano. Confirmatur, quia priuilegium sæpe est iustum hoc modo, & non debitum; ergo & dispensatio. Deniq#ue hæc dispensatio dicitur in iure gratia, vt authores supra citati aduertunt.

Vnde etiam intelligitur, quod supra etiam diximusposse dari causam iustam **[sect. 23]** [3410] dispensationis, qu# per se non sufficiat ad excusandum ab obseruatione legis. Et consequ#ter etiam sequitur, si exist# te tali causa, subditus petat disp#sationem, & illi denegetur, non ideo posse statim agere contra præceptum, quia sola iusta causa non excusat, & ideò non requiritur tantum dispensatio petita, sed etiam obtenta, quia alias non tollitur vinculum legis. Atque hoc maximé locum habet in dispensatione non debita, ex iu stitia, etiam si sit debita ex sola charitate, vel misericordia. De disp#satione au t# debita ex iustitia posset quis dubitare, sed quia illa iustitia non est propriè c#mutatiua respectu particularis subditi, sed est respectu commuitatis, vel le galis, & communis, ideo per se loquendo, & pro regula statuendum est, etiamsi dispensatio sit debita de iustitia, vel pr#cepto, & denegetur, non posse subditum contra leg# agere, quia iniustitia Pr#lati non tollit legisvincui#. Quare si lex est superioris, & inferior ab vtitur potestate sibi concessa, ad superiorem recurrendum est (si non est periculum in mora) qui poterit compellere, vt dispenset, vt docet Pa[3411]normitanus in capite *Pastoralis*, de Appellat. n. 17. Quomodo autem si recurrendum, an per appellationem, vel implorando officium eius, & supplicando, tractant iuristæ supra allegati, ad eos enim pertinet. Veritas autem est, hanc non esse materi# appellationis, sed supplicationis. Quod si sit periculum in mora, & graue nocumentum immineat, tunc epijkia vti licebit, interpret#do vol#tat# superioris, quando materia est capax illius. N# iuxta doctrinam supra datam, etiam hoc posset licere ante petitam dispensation# àproximo Prælato, si peti non posset si ne eodem detrim#to. Atverò si sit Pri#ceps supremus, qui negat dispensation#, qu# iudicaturdebita, standum est iudicio, seu voluntati eius, nisi nocum#t# tam graue im mineat, vt non possit lex humana obligare cum tanto discrimine, quia extra hanc necessitatem lex non relaxata per dispensationem semper obligat.

[720] Tertia diuisio dispensationis, qu# ex dictis colligitur, est in eam, quæ, attenta **[sect. 24]** [3412] ratione legis, ab intrinseco necessaria vel iusta est, alia, quæ solum per extrinsecam causam iustificatur. Intrinsecam causam appello, quæ directè opponitur obseruationi legis, illi impedimentum afferens; vel grauem, & onerosam reddens eius obligationem. Extrinsecam autem appello, quæ ab alijs circunstantijs extrinsecis sumitur, vt ex nobilitate person#, ex meritis eius, vel alijs similibus occasionibus. Prius ergo genus causæ sine dubio est maxime proprium, in quo principaliter debet attendi, an ratio legis

saltem negatiuè cessauerit in tali persona, nam si cessat, licèt per se n# sufficiat, vt lex non obliget, nec etiam vt per dispensationem tollatur, si nulla alia ratio suppetat, tamen supposita illa cessatione caus# finalis legis in particulari, quælibet ratio adiuncta vtilitatis, vel pietatis, etiam si nimis grauis non sit sufficere poterit ad honestandam dispensationem, vt sentit Soto dicta q. 7. ar. vlt. §. *Sed arguis*, ponens exemplum in præcepto iejunij. Si vero ratio seu finis legis in tali persona non cessauit, maior quidem causa necessaria erit, tamen eti# poterit esse intrinseca, vt est debilitas corporis ad iejunandum, etiam si aliàs indigeat iejunio ad corporis macerationem, &c.

Posterius verò genus caus#, quod extrinsecum appellaui, etiam conferre po **[sect. 25]** [3413] test multum; imò interdum esse sufficiens, vt notauit Panormit. in cap. *Innotuit*, de Elect. n. 5. per illum textum, in quo *personæ scientia, morum honestas*, & *bona fama*. considerantur ad honestandam dis pensationem. Et addit Panormitan. so[3414]lam prærogatiuam meritorum posse sufficere ad inducendum Principem ad dispensandum, licet non concurrat Ecclesiæ necessitas, vel vtilitas, vtique proximè, nam remotè, & vltimatè personæ merita vel sunt vtilia Ecclesiæ, vel illorum remuneratio in magnam Ecclesiæ vtilitatem red#dat. Et sic etiam D. Thom.[3415] 2. 2. q. 63. ar. 2. ad 2. dixit, conditionem person#, quòd diues sit, interdum considerari ad dispensationem, ob communem vtilitatem. Et sic etiam Concilium[3416] Tridentinum dicto cap. 18. sess. 25. dixit, in dispensando habendum esse, *rerum, per sonarumq#ue delectum*, & in sess. 24. cap. 5. de Reformat. inter causas dispensandi ponit, *nobilitatem personarum*, quod etiam in iure frequens est. Aliquando verò dispositio person# confert etiam ad intrin secam rationem disp#sationis, vt in ca. 1. Qui cleri. vel vouentes.

Deniq#ue ex his patet responsio ad ter **[sect. 26]** [3417]tiam rationem dubitandi in principio positam, dico enim, disp#sare in lege sine causa iusta, non solum esse malum, quia prohibitum, sed ex se, & ex natura rei, ac subinde semper esse malum: iamq#ue declaratum est, contra quam virtutem sit illa malitia. Solum superest, vnum verbum addere de consuetudine conceden di aliquas dispensationes sine causa. Dici autem in primis potest, concedi quidem sine causa intrinseca, non tamen sine aliqua saltem extrinseca, c#siderata ex parte legislatoris ad ostendendam benignitatem suam, vel misericordiam in occasione opportuna. Deinde dicitur, licèt non antecedat causa, per ipsám dis pensationem, & modum eius sæpe consummari, nam quando datur dispensatio sine causa imponitur aliqua satisfactio vel multa in pium opus vel in aliam c#munem Ecclesiæ vtilitatem, per quod opus consurgit causa dispensationis, quæ tunc fit per modum commutationis, sicut etiam in 4. tomo disputation.[3418] 54. in concessione indulgentiarum fieri diximus, & in dispensationibus id notauit Ledesma 2. part. 4. quæst. 17. artic. 3. in vltimis verbis eius, dicens, ad iustam dispensationem non semper requiri causam intrinsecam ex parte eius, cui conceditur, sed sufficere extrinsecam, vt eleemosynam, aut contributionem aliqu# in subsidium belli contra hostes Ecclesiæ, vel aliud simile pium opus.

CAPVT XIX.

Vtrum dispensatio legis humanæ sine iusta causa data valida sit?

DIstinguere in primis oportet in **[sect. 1]** [3419]ter dispensationem datam à legislatore in lege sua, & datam ab inferiori in legesuperioris. Nam de hac posteriori omnes fatentur, datam sine causa non solum esse illicitam, sed etiam esse inualidam, quia excedit potestatem **[721]** dispensantis, non enim est efficax vol#tas inferioris ad tollendum effectum per superiorem voluntatem constitutum, nisi quatenus ab ipso superiore est concessum; non est antem verisimile esse concessum, vt hoc possit inferior sine causa. Et ideò tunc inferior excedit form# mandati, & operatur sine potestate, & ideò actum nullum facit. Quod latiùs probaui lib. 6. de Voto cap. 17. vbi sufficienter auctores allegaui, & omnes statim allegandi in hoc c#ueniunt; & ideò non est necesse in hoc immorari.

Solum oportet aduertere, communi **[sect. 2]** [3420]ter Iurisperitos docere, necessarium esse ad valorem dispensationis ab inferiori datæ, vt disp#set, causa cognita. Sed hoc dupliciter potest intelligi. Primò de cognitione iudiciali causæ, id est, vt sec#dum ordinem iuris de illa inquiratur, & ea probetur. Alio modo potest intelligi de cognitione causæ, quæ in re sufficiens sit, quacumque via, seu diligentia adhibita. Quod igitur ad forum consci# tiæ spectat, censeo hanc posteriorem cognitionem sufficere, quia ex natura rei sufficit, & nullum est ius positiuum annullans dispensationem datam, non seruata forma iuridica in cognitione causæ. Cuius signum est, quia non solum in disp#sationibus inferiorum, sed eti# in dispensatione supremi Principis requiri solet cognitio causæ, vt patet ex Tridentino sess. 25. cap. 8. & tamen con[3421]stat apud omnes in dispensationibus P#tificijs non requiri illam formam cognitionis causæ, vt validæ sint. Igitur solum potest illa forma esse necessaria, vt in foro exteriori censeatur valida dispensatio, quia vbi non præcedit illa cau sæ cognitio, surreptitia pr#sumitur dispensatio, vt idem Tridentin. dixit. Imò existimo posse hanc præsumptionem eli di in foro externo, si sufficienter probetur, causam legitimam interfuisse, quia t#c per sufficient# probationem constabit in foro externo, dispensationem esse validam; ergo nulla ratio superest, cur possit nulla præsumi, aut pronuntiari, neq#; etiam cur possit irritari, quia nullum est ius, quod hoc pr#cipiat, vel quod talem pœnam imponat.

Hoc ergo supposito, difficultas est de **[sect. 3]** dispensatione Principis in lege sua, & eadem est de quocumque legislatore in sua lege, etiam si supremus simpliciter non sit, quia eandem proportion# seruat ad leg# suam. Videtur ergo talis dispensatio s# per esse nulla. Primò, quia semper est iniusta, vt suprà probatum est; ergo semper est nulla. Probatur c#sequ#tia, quia lex iniusta non est lex; ergo nec dispensatio iniusta est dispensatio, iuxta dictum Bernardi lib. 3. de Consid. cap. 4. in fine, vbi[3422] numeratis causis iustæ dispensationis, ait, *Cum nihil horum est, non planè dispensatio, sed crudelis dißipatio est.* Secundo talis dispensatio, etiam excedit potestatem dispensantis; ergo est nulla; ergo actus sine potestate factus nullus est. Antecedens patet ex supra dictis, quia superior dispensans etiam in lege sua, non operatur vt dominus, sed vt dispensator fidelis, & prudens; ergo operatur per potestatem à supremo rectore, ac legislatore Deo concess#; sed non minus Deus, imò multò magis, quam humanus Princeps; præ sumitur dare suam potestatem adstrict# legibus iustiti#, & illius formam postulare t#quam essential# in actu talis potestatis, quia *quæ à Deo sunt, ordinata sunt;* multò certè magis, quàm ea,

quæ sunt ab humano Principe, & ideò dicitur Deus n# dare potestatem in destructionem, sed in ædificationem. 1. Corinth. 10. ergo illa dispensatio, quæ dissipatio est, & in destructionem, non est à potestate data à Deo, ac subinde est nulla.

Tertiò, illa dispensatio non reddit tu **[sect. 4]** tum dispensatum, si de defectu causæ illi constet; ergo non est valida. Probatur consequentia, quia si esset valida, tolleret obligationem legis, & sic redderet subditum tutum in conscientia, quia n# viol aret legem. Probatur autem antecedens, quia non obstante tali dispensatione peceat subditus, vtendo illa, vt ferè omnes fatentur; ergo non est tutus. Respondet Caiet. peccare quidem, non[3423] tamen contra obligationem legis positiuæ, quæ per dispensation# ablata fuit, sed contra legem naturæ præcipientis vniformitat# partis cum toto corpore. Sed contra, nam lex naturæ non obligat ad vniformitat# in opere, in quo non estvniformis obligatio, sed posita disp#satione valida, iam non est vniformis obligatio respectu talis operis; ergo nec ius naturæ obligabit ad seruandam vniformitat# in illo, vel si obligat non obstante tali **[722]** dispensatione, signum est, non esse validam illam dispensationem. Quartò si Princeps posset validè dispensare cum subdito sine causa, & pro sua voluntate; ergo multò magis secum, quia sicut voluntate sua posita est lex respectu aliorum, ita & respectu sui; ergo eadem absoluta voluntate poterit à se obligationem talis legis auferre, qua potest à sub dito. At consequens est falsum, aliàs n# quam Princeps obligaretur illa lege, quia obligatio, quæ sine causa, & propria voluntate tolli potest, nulla profecto est, vel nullius mom#ti, vt suprà argumentabar.

Propter hæc, vel similia argumenta **[sect. 5]** aliqui dixerunt, dispensationem datam, etiam à Papa in lege canonica esse nullam, nullumq#ue effectum habere, ac sub inde æquè peccare subditum, non seruando legem post illam dispensation#, ac si illam non haberet, & si lex irritet actum, etiam fore æqu# irritum post dis pensationem. Ita tenet Fortuni. Gar. in[3424] l. *Gallus. §. Et quid si tantum.* ff. de lib. & posthum. sequitur Mendoz. de Pactis lib. 1. q. 2. n. 35. & in foro conscientiæ idem esse dicendum, censuit Loazes de Matrim. Reg. Angli. dub. 4. n. 14. & 15. & quando dispensatio affert præiudicium tertio, idem censuit Mincha. lib. 1. Quæstion# illustr. cap. 25. nu. 16. & cap. 26. n. 26. de cuius sententia dicam, soluendo argu[3425]menta. Ex Theologis verò solus Vasq. inclinat in hanc sententiam 1. 2. disput. 178. cap. 4. quanuis in fine dicat alijs iudicium relinquere. Refert etiam pro hac sententia Glossam, Ias. & alios asse[3426]rentes, talem dispensationem non reddere tutum in conscientia eum, cum quo dispensatur, sed illi in alio sensu loquuti sunt, vt in solutionibus argum#tor# dic#.

Nihilominus dico, talem dispensationem esse validam, ac subinde habere il **[sect. 6]** [3427]lum effectum, ad quem datur. Hanc assertionem nunquam satis expressit D. Thom. indicat tamen in eo, quod solum vbique dicit, peccare legislatorem sine causa dispensando, vel non debere dispensare sine causa, vt patet 1. 2. q. 97. art. 4. & Quodlib. 4. art. 13. & sæpe aliàs.[3428] Alij verò Theologi, qui quæstionem attigerunt, in hac assertione conueniunt, vt Caietan. dicta q. 96. art. 5. Soto dicta[3429] quæst. 7. art. 3. & alij nouiores Theologi tam generatim ad dictam q. 97. D. Tho[3430]mæ ar. 4. quam in particularibus locis, quos congerit Sancius suprà n. 24. vbi etiam refert Summistas, & Iurisperitos quam plures. Maximè verò tractari solet in cap. *Quæ in Ecclesiarum*, de Constit.[3431] vbi videri possunt Deci. n. 17. & Felin. n. 15. & in §. *De adulterijs* sub cap. *At si clerici*, de Iudici. & in cap.

De multa, de Præbend. & in cap. *Ad monasterium,* de Stat. monach. & in cap. *Non est,* de Voto. Quibus locis videri præcipuè possunt In[3432]noc. & Panormit. & alij allegati capite præcedenti in principio, & præsertim Couar. in 4. 2. p. cap. 6. §. 9. n. 8. & sequ#tib. & Gigas de Pensio. q. 6. n. 9.

Fundamentum huius assertionis est,[3433] quia lex pendet ex voluntate imponentis illam; ergo si ipsemet voluntate sua fert illam respectu alicuius, re ipsa abla ta manet, licet fortasse superior peccet auferendo. Nam vt Glossa dicit in lege *Relegatum,* ff. de Pœnis, vt lex non obliget, est in Principe pro ratione voluntas, quia à voluntate eius pendet lex, vt in fieri, ita & in conseruari. Confirmatur, nam hac ratione, licet Princeps abrogando legem sine causa, peccet, nihilominus subditi iam non obligantur lege, quia in effectu pendet à voluntate le gislatoris; ergo idem est, si ex parte tantum respectu alicuius tollat legem. Declaratur etiam, nam si dispensatio non esset cum vna persona tantum, sed cum tota c#munitate pro vna, vel altera vice, re vera esset valida dispensatio, quia esset ablatio præcepti pro tali die; ergo idem est, si sit ablatio præcepti pro tali persona. Item si à principio Princeps tu lisset legem, excipiendo ab illa Petrum, vel Paulum, illi nunquam essent obligati lege, quia de facto illis nunquam est imposita, siue legislator cum ratione exce perit, siue non; ergo idem est, si semel po sita auferatur. Denique confirmatur, quia absolutio à censura data iniustè, & sine causa ab auctore censuræ, valida est, cap. *Venerabilis. §. Sanè,* de Sentent. excom munic. in 6. ergo idem est de dispensatione, nam quoad hoc par est ratio.

Vt autem hoc fundamentum solidius **[sect. 7]** appareat, obijci contra illud potest, quia interdum est in potestate voluntatis habere, vel non habere actum, & impedire effectum eius, vt in voluntate **[723]** mea est promittere, vel non promittere; non est autem in potestate mea promittere, & non me obligare. Sic ergo licet involuntate legislatoris sit ponere, vel auferre legem, tamen si vult per legem obligare totam communitatem, non potest, etiam si velit, eximere aliqu# ab efficacia legis sine causa. Quia lex per se primò respicit communitatem, & ideò qu#diu durat, necessario, & quasi naturaliter, seu ex vi iuris naturæ obligat omnes, qui sunt de communitate, & vniformiter participant causam, seu rationem legis; ergo exemptio ab illa obligatione, iam non potest effici sola voluntate, sed per potestatem dispensatiuam, quæ respicit causam. Nam quodammodò læditur ius naturale, sine cau sa diminuendo obligationem legis, perseuerante lege. In quo cernitur clara differentia inter abrogationem, & dispensationem legis, nam per abrogationem tollitur omnino lex, & ideò licet irrationabiliter fiat, valet, quia legem esse, vel non esse absolutè pendet à voluntate legislatoris; at verò per dispensationem non tollitur lex, sed manente lege per talem dispensationem fieri t#tatur, vt obligatio legis non vniformiter descendat ad eos, in quibus ea dem causa, & ratio reperitur, quod est contra legem naturalem, & ideo non it# pendet ex nuda voluntate legislatoris, etiam vt factum teneat, sed oportet, vt inæqualitas, vel disparitas sit in causa. Et hanc obiectionem confirmant duæ rationes in principio factæ. Et per eandem videntur facilè dilui exempla pro assertione adducta. Nam de abrogatione iam dictum est, non videri similem rationem. Idemq#ue videtur de absolutione, quia non est actus, qui versetur circa communitatem, sed circa particularem personam. In alio verò exemplo poterit facilè negari quod in eo sup ponitur.

Hæc verò obiectio supponit, legem **[sect. 8]** [3434] esse aliquam indiuisibilem regulam, qu# semel posita necessario, & quasi naturaliter obliget omnes, ita vt non possit ab aliquibus

auferri, etiam si pro communitate permaneat. Hoc autem fals# est: nam hæc regula re vera non est nisi voluntas legislatoris; nam illa eadem est ipsa lex, vel certè ab illa omnino p#det obligatio legis. Voluntas autem legislatoris libera est, in obligando tam communitatem totam, quàm singulos de communitate, & ita ex parte obiecti non est indiuisibilis, sed ext#sionem habet, ratione cuius potest perseuerare circa c#munitatem obligando illam, & mutari circa vnum, vel alium de communitate: nol#do illum obligare. Quod manifestè patet, quia etiam dispensatio ex causa supponit hanc extensionem ex parte obiecti, & partialem diminutionem (vt sic dicam) ex parte voluntatis obligandi; ergo quod attinet ad possibilitatem potest eodem modo mutari, seu diminui voluntas legislatoris, eti# sine iusta causa, solum cum hac differentia, quòd mutatio ex iusta causa est licita, sine causa autem erit illicita. Nihilominus tamen suum effectum habebit, quia voluntas superioris disp#santis absoluta est, & efficax, vult autem tollere obligationem ab eo, cum quo disp#sat; ergo tollet illam. Probatur consequentia, quia nihil est, quod irritam faciat illam voluntatem dispensantis, quia nec datur ius positiuum irritans illam, null# enim assignari potest, maximè respectu supremi legislatoris: nec etiam iure naturæ ostenditur irrita, vt patebit facilè respondendo ad argum#ta. Et declaratur optimè argumento facto, si à principio feratur lex, excipiendo aliquem indebitè à vinculo legis, tunc enim aut to ta lex erit nulla, quòd verisimile non est, aut exceptio erit valida, quia non minus fit per absolutam voluntatem legislatoris, quam ipsamet lex. Et idem eti# confirmat exemplum de abrogatione legis vtilis sine causa facta, nam certè non est minus iniusta, imò magis, quàm dispensatio iniqua, & nihilominus facta tenet; ergo etiam dispensatio. Neq#ue obstat differentia assignata, quia licet facta dispensatione maneat lex, non tamen æquè integra sicut antea, sed vulnerata. Quòd si contrarium assumitur in differentia assignata, falsum est ass#ptum, & in illo petitur principium, quia licet lex maneat circa communitatem, non sequitur necessario manere circa singulos de communitate, in quibus eadem ratio reperitur, quia hoc pendet ex libera voluntate legislatoris, siue iusta, siue iniusta.

[724] Vnde ad primum argumentum con **[sect. 9]** cedo, talem dispensationem esse iniustam, & nego, inde consequi esse nullam, quia multa iniustè fiunt, quæ nihilominus facta tenent, donec annullentur. Quod maximè locum habet in his, quæ tantum sunt contra iustitiam legalem (vt ostendit exemplum de iniqua abrogatione legis) vel contra solam distributiuam, vt patet in electione digni, prætermisso digniori, quæ valida est licet sit iniusta. Vel etiam si actio sit contra iustitiam commutatiuam, potest esse valida, si iniustitia potest aliter tolli, quàm per actus nullitatem, vt patet in venditione rei iniusto pretio citra dimidiam. Hæc autem omnia habent locum in præsenti, quia dispensatio sine causa per se tantum est contra iustiti# distributiuam, vel remotè contra legalem, & quatenus est contra obligationem iustitiæ commutatiuæ ratione officij, debet retractari, quandiu verò non reuocatur, valida permanet. Vnde mihi valde probabile est, quòd licèt illa dispensatio sit valida, semper tenetur[3435] legislator illam licentiam auferre, quia semper pendet ab eius voluntate, in qua per seuerare inordinatum est, durante eodem defectu causæ, quia semper repugnat communi bono, & obligationi officij.

Addo præterea, interdum ex tali dispensatione sequi iniustum nocum#tum tertij repugnans commutatiuæ iustiti#, **[sect. 10]** & tunc ex illo capite dispensationem posse esse inualidam, quia non potest dare licentiam ad actum iniustum, & quoad hoc tantum rectè æquiparatur dispensatio iniusta cum lege etiam iniusta. Oportet tamen aduertere; duobus modis posse

nocumentum iniustum tertij coniungi cum dispensatione. Primò per actionem ipsius Principis, vt si Princeps sine causa eximat aliquem à lege tributi, & nihilominus à communitate exigat eandem pecuniæ quantitatem, plus iusto onerans reliquos, & hoc non est satis, vt dispensatio sit nulla, quia illa iniustitia non fit à subdito dispensato, neq#ue est intrinsecè connexa cum dispensatione, sed fit ex iniusta voluntate Principis, & ab eodem debet resarciri, & non à subdito exempto, nisi ad talem iniustitiam cooperatus fuerit. Alio modo potest fieri iniustitia per actionem ipsius subditi obtinentis dispensationem, vt si ratione illius vendat rem carius, quàm valeat secundum c#munem #stimationem, & tunc procedit, quod dictum est, dispensationem ex eo capite esse nullam.

Ad secundum respondeo, hanc dis **[sect. 11]** pensationem excedere potestatem iuris (vt sic dicam) non facti. Distingui e[3436]nim debet duplex potestas in legislatore, vna est naturalis, volendi, vel nolendi, quam voco potestatem facti; alia super addita, seu iurisdictionis ad obligandum alios. Dispensatio ergo sine causa data magis est à priori potestate, à qua habet substantiam, & valorem suum, quia superior volens sic dispensare, operatur vt dominus suæ voluntatis, & quoad hoc non operatur vltra suam potestatem, & hoc est satis, vt sit validus actus, etiam si non sit secundum vsum debitum alterius potestatis iurisdictionis suæ. Nam si quis rectè aduertat, ille abusus talis iurisdictionis omissiuus potius est, quàm actiuus (vt ita dicam) nam qui vult dispensare, solum vult non obligare subditum sua lege, & ita potius vult non vti circa illam iurisdictione sua, quàm vti, & ideò talis actus validus est, etiam si sit extra talem potestatem, id est, extra positiuum vsum eius. Quia potestas iurisdictionis quoad vsum essentialiter pendet à voluntate habentis illam, & ideò vt non influat, vel non obliget, satis est, vt superior nolit sua iurisdictione vti, etiam si male faciat, non vtendo. Ita ergo se habet, cum vult dispensare sine causa: nam licet verbum *Dispensare*. significet per modum effectus positiui, re vera est priuatiuus, & ideò non tam propriè dicitur ille actus excedere potestatem iurisdictionis, quam deficere à debito vsu eius; actus autem habens similem defectum validus est ex vi absolutæ voluntatis, vt patet in abrogatione legis, & idem est in remissione pœnæ sine causa facta, & similibus.

In tertio argumento petitur, an li **[sect. 12]** ceat subdito vti in tali dispensatione, multi enim auctores negant, vt expressè Rebuffus in Practic. titulo de Dispen[3437]sation. ad plura beneficia numero quinquagesimo quinto: ait enim, nec Papam **[725]** dispensantem sine causa esse tutum, nec dispensatum. Idem Couarr. suprà vbi[3438] refert plures Canonistas ex supra allegatis, indicatq#ue dispensationem hanc solum esse validam quoad tollenda impedimenta irritantia, vel inhabilitates legales, ita vt actus in virtute eius factus teneat, & in foro exteriori, & in re ipsa: non verò esse validam talem dispensationem quoad tollendam obligationem legis, & ideò non reddere tutam conscientiam dispensati. Existimo tamen, Couarruui# non fuisse loquutum in hoc sensu, sed in alio intento à Caiet. quem allegat. Itaq#ue consequenter ad dicta certum est, dispensationem hanc esse validam, etiam quoad tollendam obligationem legis, de qua conceditur, vt expressè declarauit Caiet. dicta q. 96. art. 5. in fine. Et patet ex dictis, tum quia n# minus pendet obligatio à voluntate legislatoris, quàm alij effectus legis humanæ, quales sunt inhabilitates, vel irritátiones actuum, tum etiam, quia nulla maior repugnantia potest in vno ost# di, quàm in alio; tum præterea quia multæ dispensationes conceduntur in legibus prohibentibus sine irritatione, vel in legibus purè directiuis, & nihilominus eodem modo censentur validæ, propter idem fundamentum quòd pendent ex voluntate dispensantis.

Hinc ergo necessariò sequitur, subdi **[sect. 13]** tum sic dispensatum non peccare contra legem, in qua cum illo dispensatum est; quia ablata est illius obligatio, vt si erat lex de ieiunio, ablata fuit obligatio temperantiæ, & ideò non ieiunando, non est intemperans. Neque etiam dici potest inobediens, cum non agat contra voluntatem superioris. Quæ ratio in vniuersum probat, legem illam tunc non obligare, quia obligatio legis humanæ nititur in illo principio, *Obediendum est superioribus*, quod non habet locum vbi voluntas superioris deest; ergo nec obligatio legis; ergo non peccatur contra illam; quoad hunc ergo effectum etiam est valida dispensatio. Nihilominus tamen Caietanus pu[3439]tat, subditum peccare, vtendo tali dispensatione, quia licèt non agat contra legem humanam relaxatam, agit contra principium illud naturale, quod pars non debet discordare à toto sine causa. Quia turpis est pars, quæ toti non conuenit, est enim rationi dissonum, vt aliquis in communitate viuat, & non vtatur eodem iure cum alijs, sine iusta excusatione. Atq#ue in hoc sensu loqui vi[3440]dentur Couarr. Rebuff. & alij antiquiores Canonistæ, quos ipsi referunt, dic#tes, sic dispensatum non manere tutum in conscientia, & idem sequitur Nauar.[3441] in Summa Prælud. 9. numer. 14. Qui hoc temperat, vt intelligatur de obligatione sub culpa veniali, non mortali, quod placet multis modernis, quos refert, & sequitur Sancius dicta disput. 18. num.[3442] 12. & 13. & est valde probabilis opinio.

Mihi verò probabilius videtur, in **[sect. 14]** [3443] vsu talis dispensationis nullum esse peccatum, per se loquendo, ac secluso sc#dalo, prout tenet Angel. verb. *Dispensatio.* numer. 3. & Syluest. quæstion. 3. Soto etiam lib. 1. de Iustitia. q. 7. art. vltim. in fine satis propensus est in eandem sententiam, nam eius ratio ad hoc tendit, quanuis posteà solum concludat, cessante scandalo, non esse culpam peiorem, quam venialem. Absolutè verò non esse culpam dixit Nauarr. in Summa capite 12. numer. 57. citans Adrianum in 4. in materia de Restitutione, & sequitur Aragon. 2. 2. quæst. 89. art. 9. in fine, & Medin. in Summa libr. 1. capite 14. §. 10. Palacius in 4. distinctione 15. disput. 8. column. 17. & distinctione 38. disput. 2. column. 2. Gigas de Pensio. quæstion. 6. numer. 13. & idem videtur sequi Felin. in capite *Ad audientiam.* 2. de Rescript. numer. 4. vbi ita intelligit Innocentius, Cardinal. Speculator, & alios simpliciter dicentes, sic dispensatum manere tutum in conscientia. Ratio verò est, quia in primis subditus vtens tali disp#satione non cooperatur peccato dispensantis, sed vtitur effectu talis disp#sationis, in quo effectu nulla est malitia. Imò licèt fortasse subditus peccaret petendo dispensationem, licèt posteà illà vtatur, non prosequitur, vel quasi continuat prius peccatum, quod iam præterijt. In quo magnam inuenio differentiam inter dispensantem, & dispensatum sine causa, nam qui dispensauit, potest reuocare dispensationem, quoad vsum futurum, & tenetur id facere, vt suprà dixi, & ideò quoties sciens, & videns id non facit, quasi pro-**[726]**sequitur prius peccatum, seu de nouo il lud repetit, sicut dici solet de illo, qui furatus est, dum non restituit. At verò subditus postquam obtinuit dispensationem, siue in eo peccauerit, siue non, posteà n# potest illam reuocare; imò neque illi potest renuntiare semper, vt infra dicam, & quanuis posset, non tenetur, quia non spectat hoc ad officium eius, & ideò nul lo modo perseuerat moraliter in pecca tò, si quod fortasse c#misit, obtinendo talem dispensationem, etiam si illa vtatur, imò cum tali vsu stat vera pœnitentia prioris peccati. Et ex hac parte est mihi certum, non esse deformitatem grauem in illo vsu. Quod verò nec leuis, seu venialis sit per se, & ex obiecto, probatur, quia tunc ille subditus non potest dici turpiter agere discordando à toto in tali opere, quia etiam est dispar in obligatione

legis, neque apparet vnde oriatur obligatio ad tantam vniformitatem in opere, vbi est difformitas in obligatione legis. Item non apparet, cuius speciei esse possit malitia illius culpæ, quia n# est contra iustitiam, vt per se notum videtur, nec etiam contra charitatem, quia secluso scandalo, nulla interuenit ratio talis obligationis. Est ergo verisimilius nihil peccare eum, qui secretè, & sine sc#dalo vtitur sua dispensatione, quando alioqui ille vsus, seu actus vtendi de se n# est malus, & fit propter honestum finem, quia illud nec est nouum præiudicium legis, neque etiam bono communi præiudicat.

Quartum argumentum petit, an legis **[sect. 15]** lator ipse possit hoc modo secum disp# sare validè in sua lege sine causa. In quo Caiet. suprà affirmat, & prorsus eodem modo censet de ipso legislatore, ac de subdito dispensato, ait enim non peccare posteà contra legem suam, peccare autem contra naturalem obligation#, qu# caput habet non discrepandi à corpo[3444]re. Et quidem Caiet. consequenter loquitur, suppon#do, legislator# obligari sua lege propriè, & per se, seu immediata obligatione legis positiuæ human#: nam tunc procedunt rationes suprà factæ, quòd talis obligatio efficaciter tollitur per absolutam voluntatem eius, qui illam posuit. Nihilominus tamen in vsu talis dispensationis necessariò est constituenda differentia inter legislatorem, & subditum, nam in legislatore talis vsus pec[3445]caminosus est, etiamsi in subdito possit esse sine peccato, vel licet demus in sub dito esse peccatum veniale, in legislatore est mortale ex suo genere. Et ratio differenti# sumitur ex dictis, quia superior peccat grauiter secum dispensando sine causa, vt supra ostendimus, & potest, c#sequenterq#; tenetur, illam dispensationem reuocare, & quoties voluntariè in ea permanet, peccatum illud prosequitur, seu repetit, vt iam declaratum est. Vtendo autem tali dispensatione virtute illam confirmat, imò iterum illam sibi concedit; ergo saltem hoc titulo peccat mortaliter in illo vsu. Et in hoc est dispar ratio in subdito, vt declaraui. Neq#ue est mirum, quod in hoc sit maius grauamen Principis, quam subditi, quia Princeps tenetur ex officio, & ex iustitia distributiua vitare illam improportio nem, quæ est in tali dispensatione, qua obligatione subditus non tenetur. Et confirmatur, quia aliàs vel nullius, vel parui momenti esset obligatio Principis per suam legem, quia sola voluntate potest validè auferre à se obligationem illam, & posteà non peccare, saltem grauiter, illam legem non custodi#do. Consequens autem est contra superius dicta lib. 3. cap. vltim. Quanuis ergo dicatur illa dispensatio valida, quia dum durat, aufert vinculum legis, iuxta pr#dictam opinionem: nihilominus non transit in factum (vt sic dicam) omnino præteritum, sed semper pendet ex voluntate ipsius Principis, qui potest, & debet illam retractare, & ideò in vsu illius non minus peccat, quàm in eiusd# dispensationis vsurpatione. Et idem dicendum est iuxta hanc sententiam, si Princeps à principio ferret legem, animo obligandi alios, & non seipsum: nam exceptio de facto valida esset, peccaret tamen grauiter in illa voluntate, & semper teneretur eandem retractare, & ob id semper grauiter peccaret, non contra ipsam legem positiuam, sed contra naturalem.

Id verò, quod hæc sententia supponit, **[sect. 16]** nimirum, obligari Principem sua lege ex vi suæ voluntatis difficillimum creditu est, quia obligatio legis, quatenus fundatur in voluntate ferentis illam, est obligatio manans ab imperio. Vnde est **[727]** obligatio subditi ad superiorem, hæc enim relatio est intrinseca proprio imperio morali. Vnde licèt dicatur quis sibi ipsi imperare physice se mouendo, seu impellendo, non tamen moraliter se obligando, sicut etiam promittendo, vel contrahendo non potest se obligare sibi, sed alteri; ergo etiam in præsenti non potest illa obligatio legislatoris per legem suam à

propria eiusdem voluntate manare. Et confirmatur; nam obligatio legis humanæ, vt est ab humana voluntate, est obligatio obedientiæ, vel saltem illam intrinsecè includit, seu in illa radicatur, non potest autem eiusd# ad se ipsum esse vera obedientia; ergo. Propter quod supra lib. 3. cap. vlt c#sui, hanc obligationem legislatoris ad opus præceptum per legem suam, supposita voluntate ferendi talem legem, non pen dere ex speciali voluntate eiusdem legislatoris c#prehendendi seipsum sub tali lege, quia necessario obligatur, eti# si nolit, ex vi legis natur# præcipientis illi, vt obseruet illud medium virtutis, quod per legem suam statuit pro tota c#munitate, quando materia legis communis est, & vniformitatem postulat in capite cum corpore, vbi nulla ratio iusta exemptionis interuenit.

Hoc igitur veriori principio suppo **[sect. 17]** [3446]sito, consequenter dicendum est, dispensationem, quam sibi legislator c#cedit in sua lege sine cáusa iusta, nullam esse, nullumque effectum in ipso habere. Pro batur, quia per dispensationem datam sine causa non aufertur obligatio legis naturalis, sed obligatio Principis ad ob seruantiam legis suæ est de iure naturali, & non à voluntate humana; ergo non aufertur per illam dispensationem; ergo valida non est. Et confirmatur, nam dispensatio data ab inferiori in lege superioris sine causa, non est valida, sed quando Princeps secum dispensat circa obseruantiam seu executionem suæ legis, non dispensat revera in lege sua, quia non obligatur per illam vt sua est, sed dispensat in superiori lege; ergo nisi id faciat ex iusta causa, non erit valida dis pensatio. Dices imò nec ex iusta causa valebit, quia non potest Princeps dispensare in iure naturali. Respondeo, negando, sequelam, quia ipsum ius naturale dictat. Principem debere suam legem seruare, nisi ex iusta causa secum dispenset, quia non debet in hoc esse peioris conditionis, & magis ita seruatur debita proportio. Et confirmatur sec#do, quia si à principio Princeps legem ferat animo non se obligandi sine causa sed sola voluntate, nihilominus manebit obligatus ex vi legis natur#, vt ost#sum est; si autem ex iusta causa se eximeret, valeret exceptio; ergo idem in dispensatione.

Atque ita patet responsio ad quart# **[sect. 18]** [3447] argumentum, negatur enim sequela, nimirum, posse Principem sine causa valide se eximere ab obligatione, quam habet seruandi suam legem. Neque in hoc est æquiparandus cum subdito, nam in subdito obligatio manat immediatè, & per se à lege, & voluntate hominis, qui potest illam efficaciter mutare quac#que ex causa: obligatio autem Principis non est per se à lege sua, sed à ratione naturali, eiusque auctore, & ideo, nisi Princeps auferat suam legem respectu c#munitatis, non potest sola voluntate propria auferre á se obligationem, quæ in ipso naturaliter resultat posita tali lege. Neque mirum videri debet quod in hoc quod#modo sit durior con ditio Principis, quia etiam status eius requirit altiorem obligationem, cum non possit directè per suum ius humanum obligari, & ideo in Principe naturalis obligatio ad vniformitatem seruand# in legis executione, ex parte illius immediatè fundatur in dignitate, & officio suo, in subditisverò fundaturpotius in obligatione legis positiuæ, vt supra declaraui. Et ideo etiam est in Principe longe grauior illa obligatio seruandi c#formitat#, quàm in subditis, quia & ad exemplum subditorum, & ad commun# obseruantiam legis multo magis necessaria est.

Sol# superest in hac resolutione diffi **[sect. 19]** cultas de effectu legis human# irrrit#di actus, seu quod perinde est inhabilitandi personam ad contractum, &c. nam sequitur ex dictis, si Princeps secum dispenset in tali lege sine causa, nihilominus actum eius non esse validum, quod verisimile non est, constat enim, contract# irritum iure positiuo, si

scienter fiat à Principe, validum esse; imò eo ipso dispensare cum alio secum contrahente, **[728]** vt validè contrahat, vt sumitur ex his,[3448] qu# tradit Nauarr. in Sum. ca. 23. n. 108. Couarr. in cap. *Quamuis pactum.* p. 1. §. 3. n. 5. Respondetur ergo negando sequelam quia probabilius est, legem humanam non habere hunc effectum circa voluntatem, & personam ipsius legislatoris, quia ordinariè est pœnalis, vel quando talis non est, in hoc ei assimilatur, quòd includit quandam veluti coaction# volun tatis, quatenus eius consensus irritus fit, quod requirit efficaciam superiorisvoluntatis, nec potest fieri ab aliquo circa se ipsum. Nec naturalis obligatio seru# di conformitat# extenditur ad hos effectus, quasi coactos, & violentos, sed solum versatur circa mores humanos, neq#; plus dictat naturalis ratio. Imò licèt quis contendat, etiam personam Princi pis esse inhabilem, quando lex eius inhabilitat subditos ad aliquem contractum, nihilominus, negare non possunt, disp#s#do secum, etiam sine causa tollere à se ill# inhabilitatem, quia nunquam est immediate à lege naturali, sed à lege humana, sicut si Papa dispenset sine causa in impedimento habente obligationem ex naturali lege, & irritationem ex humana, valebit dispensatio quoad tollend# irritation#, licet non valeat quoad obligationem auferendam. Exemplum est, si Papa dispenset sine causa cum Clerico in sacris, vt vxorem ducat, validum esse matrimonium, quamuis peccet mortaliter contrahendo illud, quia obligatio voti auferri non potuit per talem dispensationem; impedimentum autem irritans, quod mere humanum est, valide ablatum fuit, sine causa.

Aq; ex his tandem concluditur, quid **[sect. 20]** [3449] dicendum sit de dispensatione sine causa data à superiore in lege inferioris, an valeat, nec ne. Nam licèt ex maiori potestate videatur necessariò fore validam, aliunde ex diuersitate voluntatum videtur hoc difficile, quia non tam facile mutat quis voluntatem alterius, etiam inferioris, sicut suam. Dicendum verò est, hoc pendere ex modo superioris potestatis, quia si tantum sit potestas superior quasi remota, quia videlicet, solum in gradu appellationis, vel supplicationis, aut alterius similis recursus potest versari circa subditos inferioris Prælati, tunc certè dispensatio non valebit, data sine iusta causa, quia tunc nulla est ratio recurrendi ad talem superio rem, & consequenter neque illius iurisdictio ibi locum habet. Et ita dispensatio data ab Archiepiscopo in lege Episcopi sine causa, nulla erit. At verò si potestas superior se extendat immediate ad regimen subditi per modum causæ vniuersalioris etiam immediatè, tunc valida erit talis dispensatio Papæ in lege Episcopi, & dispensatio Generalis in pr# cepto Prouincialis, & sic de similibus. Quia licèt superior propriè non mutet voluntatem inferioris, potest mutare, seu tollere effectum eius per iurisdictionem superiorem, qu# de se non pendet ab inferiori. Sicut etiam potest talis Prælatus superior reseruare sibi immediat# regimen talis subditi. Quod semper intelligendum est, nisi eius potestas per aliquam legem limitata sit, & tunc, vt dixi, solum valebit dispensatio iuxta gradum, & modum concess# potestatis.

CAPVT. XX.

Vtrum cessante causa dispensationis, cesset dispen satio, vel aliter interdum amittatur.

QVoniam in præcedentibus capi **[sect. 1]** tibus diximus, causam esse necessariam, vt dispensatio iusta, vel etiam interdum valida sit, consequenter oportet exponere, an huiusmodi causa adeo sit necessaria, vt illa cessante cesset dispensatio, quæ est effectus eius secundum regulam, *Ceßante causa, cessat effectus.* cap. *Cum cessante*, de Appellat. cum similibus. Et hac occasione simul dicemus de omnibus modis, quibus potest dispensatio amitti: quam materiam (quæ latissima est) in hoc capite quasi remissiuè perstringemus, ne omnino pr#termitti videatur: nam plenam disputationem in lib. 8. reseruamus, vbi c#modius de priuilegio generaliter tractabitur, & ita poterit facile ad dispensation# applicari, quæ parum à priuilegio differt, & lato modo sub illo comprehendi potest. Oportet autem in primis præ ocu[3450]lis habere distinctionem supra datam inter indulta, breues, facultates, aut m#datum dispensandi, siue absolute, siue sub illa conditione, *Si preces veritati innitantur*, vel alia simili, & dispensationem **[729]** ipsam. Nam illud indultum, licèt vulgo *Disp ensatio* appelletur, revera non est dispensatio, vt supra dixi, quia non relaxat legem, nec tollit vinculum per se ipsum, seu ipso facto, sed requirit actionem ho minis per quam fiat dispensatio. Deinde in dispensatione ipsa oportet distinguere duos effectus supra relatos, vn# immediatum, & per se, qui est relaxatio legis, auferendo vinculum. vel effectum eius, vt inhabilitatem, irritationem. &c. Alium remotum, & quasi per accidens respectu dispensationis, qui est executio eius, vt est contrahere, ieiunare, vel ali# actum efficere per dispensationem concessam.

Ex quibus consurgit triplex status, in **[sect. 2]** quo potest dispensatio existere, sub illa indultum dispensandi comprehendendo. Primus est, quando iam indultum dispensandi est concessum, nondum tamen est dispensatio facta, secundus est quando dispensatio est iam facta, & habuit suum proximum effectum, nondum tamen habuit remotum, neque est executioni mandata: Tertius est, quando iam est executioni mandata, suumque vltimum effectum habuit. Qu#do ergo dispensatio ad hunc statum vltimum peruenit, nec cessare potest, cessante causa, neque eti#potest amitti quoc#q; modo. Vtr#q; potest facile probari, inductione, quia si dispensatio data est in gradu consangui nitatis ad contrahendum matrimonium, & matrimonium iam est contractum, clarum est, non posse cessare, aut reuocari dispensationem, & idem est in dispensatione circa ieiunia, vel similes actus, imò etiam in dispensationibus votorum. Intelligendum tamen semper est de disp#satione, quatenus ad illum statum tertium peruenerit: nam contingit, dispensationem habere tractum successiuum, seu habere posse plures effectus, vel actus, & quoad aliquos esse executioni m# dat#, non vero quoad alios, & tunc partim est in tertio statu, partim in secundo, vel primo, & ideo solum ex ea parte, qua peruenit ad tertium statum c#prehenditur sub prædicta regula; quoad alteram vero, qu# respicit futurum, comprehendetur sub sequentibus. Et sic est facilis ratio assertionis, quia si dispensatio iam habuit consummatum effectum, ille non potest esse non licite factus, vel valide iuxta exigentiam disp#sationis, quia ad pr#teritum non est potentia; ergo dispensatio quoad illum effectum nec cessare potest, nec amitti.

Potestque hoc inductione simul & ra **[sect. 3]** tione ostendi. Nam si actus fuit merè transiens, & nullum relinquens effectum, non potest amplius sub legem cadere,

neque indigere dispensatione: Item si fuit actus relinquens effectum permanentem, & irreuocabilem, vt est matrimonium, religiosa professio, & ordinis susceptio, constat retractari non posse, non solum quoad vinculum, seu ordinem, verum etiam, nec quoad vsum eius respectiuè, quantum est ex parte dispensationis, quia actus fuit legitime factus, & ius plene acquisitum. Denique idem est, etiamsi sit effectus perman#s, & de se reuocabilis, vt est alienatio rei, vel alij contractus: nam semel factus legitime in virtute disp#sationis, de se perpetuò manet, nec potest cessare propter defect# vel cessationem causæ, aut retractation# dispensationis, quæ iam præterijt, & su# effectum consummatum reliquit: supponimus enim dispensationem fuisse simpliciter factam ad talem actum absolutè pr#standum: nam si solum fuisset data ad alienandum, v. g. cum tali conditione, vel durante tali causa, tunc cessare posset effectus, cessante causa, n#quia ex eo capite cesset dispensatio, sed quia à principio non fuit dispensatio aliter c# cessa. Hoc autem ordinariè non fit, quia esset valde onerosum, & peri culosum, & ideo nunquam est præsumendum, nisi sit adeò expressum, vt nullam aliam interpretationem admittat. Et in hoc sensu dicunt iuris interpretes, postquam effectus est consummatus, cessante causa, n# cessare effectum, vt videre licet in Decio in cap. *Quæ in Ecclesiarum*, de Constit. & Barth. & alijs, quos ipse allegat, & plures referunt Tiraquel. tract. *Cessante causa*, limit. 12. & Menoch. lib. 4. Præsumpt. 189. num. 197.

Difficultas ergo est de alijs statibus. **[sect. 4]** [3451] ad quam explicandam, suppono, varijs modis posse intelligi, dispensationem vim suam amittere, sicut etiam de lege, & de priuilegio infra dicemus, quatuor autem modi nunc nobis sufficiunt, ad quos possunt alij reuocari. Primò, per defectum causæ efficientis, id est, per **[730]** mortem concedentis, secundo per reuo cationem eiusdem, tertio per renuncia tionem dispensati, quarto per defect# causæ finalis, de quo præcipuè tractamus, & ideò alios modos breuiter expediemus. Et quidem circa primum modum manifestum est, si dispensatio peruenit ad secundum statum, non amitti propter mortem concedentis, quia iam gratia est perfecta, & c#s#mata; iam enim dispensans fecit, quidquid ad ipsum per tinebat, nam vsus dispensationis non ad dispensantem, sed ad liberam voluntat# dispensati pertinet, & ideo ille vsus non requiritur vt gratia sit consummata; constat autem gratiam perfectam non expirare per mortem concedentis, vt est vulgatum principium iuris. De primo autem statu graue dubium est, an dispensatio in eo statu persistens extinguatur per mortem concedentis, illud vero remitto in cap. 21. libri. 8. quia connex# est cum simili dubio de priuilegio.

Circa secundum modum amissionis **[sect. 5]** dispensationis per reuocationem concedentis, nulla est difficultas, siue dispen satio sit in primo, siue in secundo statu: nam in vtroque reuocari potest per voluntatem concedentis, à qua semper p# det, quandiu non habuit vltimum, & consummatum effectum. Quod quidem est clarius in primo statu; nam in illo, vt dixi, non est facta dispensatio, sed est delegata potestas disp#sandi, vel ad summ# est concessa dispensatio sub conditione, potest autem delegans iurisdiction# suam tollere, & delegationem reuocare & qui consensum tantum conditionat# tribuit, dum non est impleta conditio, illum reuocare potest. Vnde fit, vt hæc reuocatio in eo statu valida sit, siue fiat ex noua causa, siue ex solo arbitrio concedentis, & siue licite fiat, quia iurisdictio delegata semper pendet ex absoluta voluntate concedentis, moraliter saltem permanente, id est, non retrectata.

De secundo vero statu non est res t# **[sect. 6]** clara, quia talis dispensatio videtur esse tunc quasi donatio consummata. Nihilominus tamen satis certum est, posse Principem reuocaredispensation#, etiam in secundo statu constitutam, & concessam, sicut potest priuilegium reuocare, ante consummatum vltimum effectum. Et ratio est, quia per talem dispensation# nullum speciale ius subditus acquisiuit, sed solum liberatus est à vinculo legis, potest autem Princeps iterum illum legi subijcere, seu legem ad pristinum statum restituere, vt omnes indifferenter obliget; potest ergo etiam dispensation# reuocare. Et quidem si iusta causa interueniat, non solum validè, sed etiam licitè fieri potest, quia Princeps vtitur iure suo, nullique infert in iuriam, & ex iusta causa honestatur mutatio. Si aut# id fiat sine rationabili causa, non erit quidem actus laudabilis, inducet autem suum effectum; quia potestati, & voluntati Principis nihil tunc est, quod resistat. An verò hæc resolutio aliquam limitationem, vel declarationem recipiat; circa priuilegia dicemus.

De tertio modo amissionis per ren# **[sect. 7]** ciationem, breuis etiam resolutio est, posse vnunquemque renunciare dispensationi sibi concessæ, per se loquendo, quia est gratia, & fauor priuatus, seu proprius talis personæ, huiusmodi autem fauori vnus quisque renunciare potest iuxta cap.[3452] *Ad Apostolicam*, de Regular. cum similibus; ergo. Atque h#c ratio probat de dispen satione, tam in primo, quàm in secundo statu. Duobus autem modis potest intelligi h#c renunciatio. Primo quoad so lum vsum, secundo etiam quoad potestatem vtendi dispensatione. Prior modus nulla indiget declaratione, quia consistit tantum in facto, vel potius in libero non vsu. Et ita constat positum esse in libertate eius, qui à Pontifice impetrauit literas disp#sationis, id est, continentes mandatum, vt cum eo dispensetur, v. g. in impedimento matrimonij, non vti illis literis, & ita renunciare per non vsum fructui illarum: nam per hoc fiet, vt semper maneat ligatus, & impeditus, quia de facto non fuit dispensatus. Et similiter qui ad secundum statum peruenit, & actualem dispensationem obtinuit, licet iam possit licitè matrim onium contrahere, pro sua libertate potest nunquam illud contrahere, quod est renunciare dispensationi quoad eius vsum, quæ satis impropriè renunciatio dicitur; nam illa propriè fit, quando aliquis ita à se abdicat ius dispensationis, vt iam ei amplius non liceat illo vti. Et hic modus renunciationis difficilius explicatur.

[731] Dico autem breuiter, duobus modis id fieri posse, scilicet, expresse, & tacitè. **[sect. 8]** Expressa ren#ciatio præter vol#tat# re n#ciandi requirit verba, quibus illa vol#tas sufficienter explicetur, existimoque necessari# esse, vt talis renunciatio ipsi dispensanti fiat nota, & quod ab illo acceptetur, nam quandiu acceptata non fuerit, poterit prior voluntas non vtendi disp#satione à tali persona retractari, & consequenter semper erit illi integrum sua dispensatione vti, sicut de pri uilegio latius dicemus: nam vt sæpe dixi, intercedit eadem ratio. Implicata renunciatio censetur fieri per aliquod factum indicans voluntatem renuncian di, quale esse censetur in priuilegijs non vsus, vel vsus contrarius, vt infrà suo loco tractabitur. Hic autem censeo, solum non vsum nunquam esse sufficiens signum voluntatis ren#ciandi potestati vtendi dispensatione, quia nec per se, & ex natura rei datur talis significatio, c# possit aliquis velle retinere potestatem, licèt illa non vtatur, neque etiam inuenitur ius, in quo talis præsumptio fundetur, quia nec de priuilegio generaliter inuenitur, sed ad summum specialibus casibus, qui etiam in propria dispensatione locum non habent, vt infrà dicam, Imò etiam in actibus positiuis vix potest actus ita continere vsum contrarium dispensationi, vt sufficienter indicet animum

abdicandi illam, & potestatem eius omnino, quod patebit discurrendo breuiter per aliqua exempla, quæ adduci solent.

Primo dicunt aliqui, quòd si quis ha **[sect. 9]** [3453]bens dispensationem circa ieiunium, v. g. postulet secundam circa idem, quia forte de prima dubitauit, eo ipso censeri renunciare primæ, adeò vt, obtenta secunda non possit redire ad priorem, etiamsi fortasse illa magis ampla, & fauorabilior sit, imò si contingat, posterio rem esse inualidam propter aliquam surreptionem, putant etiam primam amitti propter animum renunciandi in manibus Papæ, qui maximè sufficit ad gratiam amittendam, vt sumitur ex cap. *Veniens,* da Pr#script. Sed mihi hæc sententia non placet, nam in primis si secunda dispensatio non fuitvalida, prior dispensatio non potuit per renunciatio nem amitti, quia non potest præsumi animus absolutè renunciandi, sed ad summum sub conditione, si secunda obtineatur validè, & ideò non impleta conditione, non potest sequi effectus, vt recte notauit Bald. in dicto cap. *Veniens.* num. 12.[3454] Ex l. *Si iure.* ff. de Legat. 3. Deinde absolutè loquendo, petitio secundæ dispensationis non indicat animum renunciandi prim#, sed obtinendi aliam magis certam, vel magis fauorabilem, vnde si talis non obtineatur, non amittetur prior, nec consummabitur renunciatio propter rationem proxime factam, nam ibi etiam includitur conditio melioris dispensationis, quæ non impletur. Quod si aliquando contingat, posteriorem, & validam esse, & fauorabiliorem (de quo dicam in capite sequenti) tunc probabile est, per secundam dispensationem destrui prior#, siue hoc sit propter animum renunciandi, siue (quod magis cre do) quia non videtur esse animus disp#santis, duas dispensationes circa idem concedere. Et idem est, siquis post primam dispensation#, impetret aliam repugnantem priori, vt si prius quis postu let dispensationem ad ducendum vnam consanguineam, nolitque ea vti, & ideò obtineat dispensationem ad ducendam aliam, tunc enim probabile est, non posse reuerti ad priorem, nam per posteriorem extincta fuit, vt bene docet Sanci.[3455] lib. 8. disp. 22. n. 19. Aliud exemplum est, si is, qui dispen **[sect. 10]** [3456]sationem obtinuit, faciat actum incompossibilem cum vsu talis dispensationis, vel valido, vel illicito, vt siquis postquam obtinuit dispensationem ad ducendam consanguineam, ducat aliam, tacitè censetur renunciare priori disp# sationi: nam vsus eius non potest esse licitus, aut validus, subsistente alio matri monio. Item siquis post talem dispensationem circa matrimonium, faciat votum castitatis, eo ipso censetur renunciare dispensationi, cum non possit ea licitè vti, stante tali voto. Sed neque sententia, neque exempla placent. Quia licet actus sit incompossibilis cum vsu dispensationis, non est tamen inc#possibilis cum ipsa dispensatione, nec cum proximo ac per se effectu eius, qui est ablatio impedimenti. Vt in priori exemplo licet dispensatus ad contrahendum cum consanguinea, contrahat cum alia, ista **[732]** mortua, poterit consanguineam ducere, cum qua fuerat dispensatus, quia iam fuit impedimentum ablatum, & non redijt propter prius matrimonium, quia nulla ratio talis reditus, nec causa eius assignari potest, quia impedim#tum semel ablatum à solo superiori habente potestatem, iterum potest imponi. Imò licèt dispensatio non peruenisset ad secundum statum, etiam mandatum dispensandi non perijsset propter prius matrimonium, sed posset qui indultum obtinuit, illo vti post mortem primæ vxoris, quia delegatio per illud facta non fuit reuocata, nec facta fuit sub tali conditione, aut temporis limitatione, vt supponimus. Similiter in alio exemplo de voto non est repugnantia intrinseca inter votum, & disp#sationem obtentam, seu effectum per se eius, nam votum n# restituit

impedimentum, quod dispensatio abstulerat; ergo quoad hoc non videtur habere locum renunciatio tacita, Et idem cum proportione est de m#dato dispensandi, etiamsi in primo statu perseueret, quantum est ex parte renunciationis. Nam aliunde probabile est, in eo casu non posse delegatum dispensationem concedere, propter mutationem in rebus factam, ratione cuius iam esset subreptitia dispensatio, iuxta dic# da capite sequenti. Vnde in hoc differentiam aliquam inuenio pro illo casu inter primum, & secundum statum disp#sationis; quando enim iam est concessa disp# satio, facta permanet, etiam si votum superueniat, vnde siquis voti dispensationem obtineat, licitè vti poterit priori dispensatione matrimonij; imò licèt sine dispensatione voti contrahat matrimonium, & in hoc peccet, nihilominus matrimonium validum erit, quia impedimentum irritans fuit sublatum, & n# redijt, vt diximus. At verò si commissarius nondum dispensauit, nec licitè, nec valide poterit dispensare, quia excedit terminos sui mandati, & aget contra intentionem mandantis, existentibus rebus in illo statu. Non tamen ideò existimandum est, tunc fuisse per votum extinctam dispensationem, aut reuocat# commissionem, sed impeditam: nam obtenta dispensatione voti, licitè, & validè posset c#missarius suapotestate vti, quia iam esset res ad priorem statum restituta, & ablatum impedimentum, quod illam posset subreptitiam facere. Ergo per huiusmodi actus non satis ostenditur tacita renunciatio dispensationis, sicut infrà etiam ostendam, vnum act# contrarium vsui priuilegij non esse sufficiens indicium tacitæ renunciationis totius priuilegij, neque id ex iure probari. Vbi alia iura exponam. Nunc verò non obstat dictum capit. *Veniens*, tum quia in eo non est sermo de renunciatione dispensationis, seu priuilegij, sed pr#scriptionis, tum etiam quia actus petendi priuilegium, & vtendi illo, de quo ille textus loquitur, erat contrarius n# solum vsui præscriptionis, sed etiam ipsimet titulo præscriptionis, & ideò multò maior erat pr#sumptio renuncia tionis, præsertim in foro externo, de quo ibi est sermo.

Tertium indicium renunciationis ta **[sect. 11]** [3457]citæ esse solet, scindere instrumentum, seu indultum dispensationem contin#s. Quod quidem quoad forum externum erit magnum indicium voluntatis nolendi talem dispensationem, ac subinde renunciandi ius illius, quia cum dispensatio non possit esse vtilis in foro externo sine literis auth#ticis, profecto qui illas voluntariè rumpit, satis indicat animum renunciandi. Nihilominus tamen in foro conscientiæ duo sunt attendenda, tam in hoc casu, quàm in cæteris. Vn# est, an actio illa externa verè procedat ex animo renunciandi: nam si desit hic animus numquam in conscientia amittitur dispensatio, propter quancumque externam pr#sumptionem, quia veritas, qu# in conscientia attenditur, illi non consonat, & specialiter in pr#dicto casu quia scriptura non est de substantia gra tiæ, vt in lib, 8. ostendam. Aliud est, non sufficere animum cum signo externo ex parte renunciantis, nisi accedat acceptatio Principis dispensantis, quia solus ille potest vel superimponere vincul# legis per dispensationem ablatæ, vel re uocare delegationem à se factam, tum etiam propter alia multa, quæ infra de priuilegijs adducam. Hæc autem acceptatio debet ab homine fieri (vt sic dicam) quia non inuenitur aliter in iure declarata, vt aliquando censeri possit ipso iure facta. Propter quæ omnia censeo hanc tacitam renunciationem mo-**[733]**raliter loquendo non habere locum in dispensationibus, quia vt cons#metur renunciatio, oportebit, vt factum indic#s animum renunciandi, sit notum Principi, & iudicatum sufficiens signum voluntatis renunciandi, & vt tale acceptatum, quæ #nia vix possunt moraliter c#curre re. Et ob hanc etiam causam, licèt rumpantur literæ dispensationis ex animo renunciandi, quandiu à Principe non est acceptata ren#ciatio potest dispensatum p# nitere sui facti, & vti dispensatione in foro

interno, vel pro externo obtinere no uas literas, ac si priores fuissent inuol#tariè amissæ, & illæ sufficient sine noua gratiæ concessione, quia renunciatio, vt dixi, effectum non habuit.

Venio ad cessationem dispensationis propter cessationem causæ. Et vt omit **[sect. 12]** tamus vulgarem distinctionem de causa finali, & motiua, vel de causa principali, aut sec#daria, suppono, sermon# esse de causa iustific#te (vt sic dicam) disp#sation#, quia illa non existente, dispensatio, eti# à Principe data, non esset iusta, & ab in feriori concessa non esset valida. Et ideò me rito dubitatur, an cess#te tali causa cesset dispensatio, etiam si concessa sit, dum causa durabat. Nam videtur esse eadem ratio de concessione, & de duratione, quia dispensatio debet esse iusta, non solum c# fit, sed etiam qu#diu durat; ergo non potest durare, nisi quandiu durat causa iusta; ergo ista cessante, illa cessat. Nihilominus aliter respondendum censeo, si disp#satio solum existit in primo statu: aliter vero si ad secundum transijt, etiam si ad tertium non peruenerit.

Dico ergo primo. Quanuis mandatum, **[sect. 13]** [3458] seu facultas dispensandi concessa fuerit ex legitima causa tunc existente, si causa interim cessauit ante concessam dispensation#, cessat etiam vsus talis facultatis, nec potest ex vi illius, actualis dispensatio iustè, aut validè fieri; si tamen causa redi ret, etiam dispensatio posset concedi. Ratio prioris, ac pr#cipuæ partis est, quia talis dispensatio in eo casu non esset iusta; ergo esset contra intentionem Principis dispensantis, seu delegantis; ergo etiam esset inualida. H#c posterior consequen tia clara est, quia talis dispensatio excederet facultatem, & formam mandati, & c#sequenter esset nulla ex defectu pote statis. Prior item consequentia clara videtur, quia præsumi non potest, Principem velle concedere dispensationem iniustam, aut ad hoc dare facultatem. Item quia ipse non vult dare tale mandatum, nisi suposita causa iusta; ergo multo minus vult, vt concedatur dispensatio deficiente causa iusta. Atque hinc facile probatur primum antecedens, quia per mandat# dispensandi non est facta disp# satio, vt s#pe dictum est; ergo si postea fiat iam non existente causa iusta, fit indebito modo, & sine legitima causa; ergo erit iniusta. Confirmatur, & declaratur, quia si Princeps ipse, rebus existentibus in illo statu, dispensation# concederet, malè faceret; ergo etiam c#missarius eius iniust# dispensation# concederet, & consequenter nullam, vt dixi. Quocirca quando in huiusmodi mandatis apponitur, vel subintelligitur conditio, *Si preces veritate nitantur*, non solum refertur ad tem pus, in quo dispensatio petitur, & facultas conceditur (quod est manifestum) sed etiam ad tempus, in quo dispensatio c#cedi tur, seu concedenda est, quia, vt iustum sit mandatum, hoc totum necessarium est.

Altera verò pars assertionis exdictis **[sect. 14]** facile probatur, quia si cessatio causæ non fuit perpetua, & iterum redeat, iam tunc dispensatio etiam erit iusta, vt contrario discursu facile probari potest; er go nihil est, propter quod non possit t#c esse licitus, & validus vsus prioris facultatis, & consequenter poterit esse valida dispensatio. Vnde colligitur, per talem cessationem causæ temporalem non omnino extingui mandatum illud, seu c#missionem, quæ per talem dispensation# fit, sed suspendi, vt exerceri non possit, quandiu causa cessat, quandoquidem, vt dixi, redeunte causa dispensatio potest cons#mari, quod fieri non posset, si iurisdictio fuisset omnino sublata. Et confirmari hoc potest, quia deficiente causa, n# possunt tempore disp#sationis verificari verba rescripti, & conditio in eis c#ten ta, rede#te autem causa, vera inuenientur; ergo licèt in priori tempore non possit c#cedi dispensatio, poterit in posteriori ex vi eiusdem indulti, quia in eo non postulatur, vt causa illa toto tempore duret, sed solum, vt subsistat,

quando datur dispensatio, quia illud sufficit ad iustitiam dispensationis. Dices ergo licèt in principio, quando fuit postulata, **[734]** & obtenta c#missio dispensationis cau sa non extitisset, si postea, cum de facto dat# dis p#satio, causa existat, id satis esset, vt dispensatio esset valida. Respondetur, neg#do sequelam, quia si in principio causa non existeret, dispensatio fuisset subreptitia, ac subinde inualida quoad ipsam dele gation#, iuxta dicenda in cap. sequenti, & c#sequ#ter dispensatio postea subsequuta non posset esse valida ob defectum potestatis inproximodisp#sante, seu c#missa rio. Secus verò est, quando narratio in pri#cipio fuit vera: nam tunc delegatio valida fuit, & postea cessante causa non extingui tur #nino, nisi causa etiam perpetuo cesset. Et hæc doctrina circa hanc conclusionem explicata, vt censeo, est c#munis Doctorum, quos statim referam.

Dico secundo, Si dispensatio ad sec#d# **[sect. 15]** [3459] stat# peruenit, in quo vinculum legis simpliciter sublatum est, etiam si caussa cesset ante tertium statum, id est, ante exequution# dispensationis, non cessat, neque tollit# dispensatio, sed licitum est ea vti. Probatur, quia gratia disp#sationis cons#ma tur, & perficit# in relaxatione legis, seu ablatione vinculi, aut impedimenti per legem introducti; ergo non reuocatur propter cessationem caus#. Probat# c#sequen tia, quia licet causa postea cesset, nihilo min# dispensatio manet iusta, & valida; ergo, & effectus eius permanet, quia ille effectus non p#det in suo esse à tali causa. Et confirmatur, ac declaratur exemplis. Nam irregularis dispensatus ad ordines propter paupertat# propriam, vel parentum, vel propter indigentiam ministrorum Ecclesiæ, licet postea cesset illa causa an re susceptos ordines, nihilominuspotest licitè ordinari ex vi illiusdisp#sationis, quia per illam fuit irregularitas simpliciter, & absolutè sublata, neque est, vnde redire valeat propter solam cessationem causæ, quia nec ab aliqua lege, vel homi ne fit, nec est verisimile, solum fuisse sublatam quasi sub conditione, si causa illa duraret vsque ad ordinum susceptionem. Talis enim restrictio ex forma dispensatio nis colligi non potest, nam absolutè c#ce ditur: neque est necessaria ad iustitiam dispensationis, quia non tenetur disp#sans pr#uenire effectus contingentes, & accidentarios, sed satis est, quòd eo tempore, quo fit dispensatio habeat iustam causam, Nam dispensator legis, sicut & legislator, non tenetur considerare rarum, & c#tingentem euentum, sed ea, quæ in plurimum accidunt, & ideo illa restrictio est nimis dura, & scrupulosa; ergo admittenda non est.

[sect. 16]

Alioqui eadem proportione diciposset in eodem exemplo, illum irregular# sic dispensatum, & iam ordinatum, cessante causa dispensationis, debere cessare ab vsu or din#, quod nemo dicet. Et sequela patet, quia etiam ille vsus ordinum est effectus dis pensationis, & quoad illum non dum fuerat cons#mata dispensatio vsque ad tertium statum. Quod si dicas, esse effectum remot#, & quasi per accidens, idem dici potest de ipsa ordinis susceptione; par# enim refert, quod in ordine executionis propinquior sit ordinis susceptio, quam vsus eius, quia in ordine intentionis vsus est prior, & maximè intentus per dispen sation#; ergo si talis vsus absolutè conceditur virtute disp#sationis prius fact#, siue causa cessauerit, siue non, etiam potuit iustè concedi absoluta facultas ad ordines, seu ablatio irregularitatis, quæ duret quoad #nem suum effectum, siue causa dispensationis duret, siue n#. Quòd si potest ita iustè fieri, sine dubio ita fit, c# hoc sit magis conforme verbis dispensationum, vt dixi, & ad prouidentiam magis benign#, & suauem pertinere videatur, vt dixi. Simile exemplum esse potest in dispensatione neophiti, v. g. vt sit capax alicuius dignitatis, aut beneficij intuitu virtutis, seu honestorum

morum, quos re vera habebat, cum dispensatus fuit: nam licèt postea mutet mores, & grauiter peccet, non amittet dispensationem. Quis enim hoc dicat? Ergo cessante illa causa etiam si sola illa dispensationem iustificauerit, non cessat disp#satio. Quòd si dicas, præexistentia merita potuisse iustam causam conferre ad absolutam, & permanentemdis pensationem tribuendam, idem merito dici poterit, quoties causa præsens prudenter iudicatur sufficiens ad concedendam dispensationem simpliciter, & absolute, prout de facto concedi solet in impedimen tis Matrimonij, & in votis. Ex quibus possunt plura exempla, & argumenta desumi ad hanc assertionem confirmandam, quæ latius prosequar infra libro 8. vbi similis quæstio de Priuilegio occurret.

Atq; hanc sententiam videtur tenere **[sect. 17]** **[735]** Glossa in Regu. *In argumentum*, de Regulis[3460] iur. in 6. & clarius Gloss. in c. *Ex tua* de Filijs presbyter. verb. *Irritare*, quatenus di cit, disp#sation# semel c#cess# non esse reuocand# ex superueniente facto; ergo multò minus perse cessabit. Et idem sequi[3461] tur Federic. 78. & Angel. verb. *Dispensatio* n. 14. qui expresse id declarat de disp#sa tione data, quæ non dum peruenit ad vltimum effectum, & idem habet Syluest. verb. *Dis*[3462]*pensatio.* q. 6. n. 11. Præterea idem sentit Panorm. in c. *Post translationem*, de Renuncia.[3463] n. 17. ait enim, post ius acquisitum, non cessa re dispensationem etiam si causa cesset; est autem ius acquisitum per dispensatio nem, quæ iam contulit suum proximum, & per se effectum, vt explicat, & sequitur Tiraq. in d. tract. *Cessante causa.* n. 92. & 94.[3464] & Gutier. lib. 1. Canonicar. quæst. c. 15. n. 22. & lib. 2. c. 15. n. 30. & n. 32. & plures pro hac sententia refert Sanc. lib. 8. de Matrim. disp. 30. n. 13. Nihilomius vero ipse, n. 14. contrariam opinionem sequitur, multos etiam referens, & varia fundamenta adducit, quæ magis ad priuilegi# spect#t, & ideo inloco citato exp#d#tur. In præsenti vero præcipuum fundament# esse videtur, quia dispensatio, vt sit iusta, necessario includit hanc conditionem, si causa perseueret, quando executioni mandanda est, aliàs iniquus esset disp#sans, dans licentiam ad operandum contra legem, etiam sine causa. Et maximè hoc declaratur exemplo, nam dispensatio concessa alicui ad comedendum carnes in quadragesima propter specialem #gritudin#, cessabit, quotiescumque in quadragesima talis #gritudo cessauerit, quia ali ter non esset iusta dispensatio; ergo id# dicendum est in omni dispensatione.

Sed licèt hæc sententia probabilis sit **[sect. 18]** assertio posita videtur satis secura, & simpliciter probabilior, quia fundamen t# positum parum cogit, negamus enim, disp#sation# simpliciter, & absolutè c# cessam, & statim hab#tem suum proximum, & per se effectum, includere illam c#ditio nem, seu limitationem, vt effectus non du ret, non durante causa, oppositum enim ostensum est. Vnde etiam negamus, disp#sation# fore iniustam nisi illam c#ditionem includat, vt etiam probauimus, quia causa pr#sens potest esse sufficiens ad toll#d# vinculum, vel impedim#t#, ita vt semel ablat# non redeat, etiamsi contingere possit, in rebus fieri aliquam mutation#. Ad[3465] exemplum vero respondeo, dispensation# illam non esse talem, quæ simul, & in pr#senti tota fiat, quia materia eius non est indiuisibilis, sed successionemhabet. Nam lex ieiunijquadragesimalis, licètper modum vnius concipiatur, re vera virtute est multiplex, & singulis diebus quasi nouam obligationem imponit, & ideo dispensatio in illa lege non fit ab solutè tota simul, & virtute est multiplex disp# satio, & pro singulis diebus veluti singul# disp#sationes c#ced#tur, & vnaqu#q; propriam causam pro suo tempore, seu die requirit. Atque ita quanuis in eo casu videatur dari simul pro tota quadragesima, non

ita datur, vt statim auferat tot# vinculum legis pro tota quadragesima, sedvt successiuè illud auferat, prout suc cessiuè obligauerit, si eadem ratio excusationis perseueret. Neque in illa mate ria potest aliter considerari causa iustificans dispensation#, nisi vt habens tract#successiu# cum ipsa lege, & ideò in talibus dispensationibus regulariter solet explicari illa conditio, quod si interdum non exprimitur, ideò est, quia vel duratio causæ tanquam moraliter certa supponit# vel quia ex qualitate materi# tanqu#no ta relinquit#. Et idem est in similibus pr#ceptis hab#tib# tract#successiu#, secus ve rò est in dispensatione, qu# statim tota simul conceditur, & habet quasi indiuisibilem effectum, tollendo inhabilitatem, impedimentum, aut votum, nam illa simul habet totum effectum, & simul eti# habere potest causam, propter quam ab solutè concedatur.

Ali# quæstiones hic tractari poterant, **[sect. 19]** nimirum, quando liceat vti dispensatione, scilicet, an ante, vel post notitiam eius & an ad illam, vel illius vsum requiratur acceptatio. Item an extinguatur, per primum vsum eius. Item an liceat illa vti extra territorium concedentis. Sed hæ, & similes qu#stiones tractabuntur commodius de priuilegijs, nam commu nem habent doctrinam.

CAPVT XXI.

Quibus modis possit esse nulla, seu inualida dispensatio.

EX dictis in superioribus capitulis **[sect. 1]** sumi potest alia diuisio disp#satio nis, quædam eni# esse potest valida, & **[736]** iusta, alia valida, licèt iniusta, tertia nulla, seu inualida, quam non oportet distinguere in licitam, vel illicitam, quia dispensatio inualida semper etiam illicita est, per se loquendo, quia continet abusum potestatis contra rationem, & prudentiam, nisi per ignorantiam excusetur. Duo igitur m#bra huius partitionis ex dictis in superioribus manifesta sunt: declarauimus enim in dispensante necessariam esse potestat#, & causam, vt valida, & iusta sit, si sufficienti voluntate, & illius significatione concedatur, & consequenter declarauimus, quando possit esse valida dispensatio propter potestatem, & absolutam voluntat#, licet ex defectu causæ iusta non sit, Sol# ergo de inualida dispensatione, & de causis nullitatis eius aliquid dicend# superest. Tri plex autem cogitari potest[3466] defect#, ex quo dispensatio inualida fiat, scilicet, defectus potestatis, iustitiæ, aut voluntatis. Nam hæc tria tantum requiri possunt ad valorem dispensationis, & ita ex quoc#q; defectu illorum, & ex solis illis potest nullitas dispensationis oriri. Ex his autem defectibus duo primi in superioribus explicati sunt, & solum de tertio aliquid addendum superest.

Primus itaque defectus perse notus est, **[sect. 2]** quia sine potestate, seu iurisdictione n# potest fieri valide actus, qui ab illa per se, & essentialiter p#det. Quibus autem modis contingat hic defectus potestatis, ex dictis de ipsamet potestate, & de modis habendi illam accipiendum est. Namhic defectus esse potest, vel potestatis ordinariæ, vel delegatæ. Prior est in omnibus, qui non habent munus, cui proprio iure talis potestas conueniat: posterior verò erit in omnibus non habentibus potestat# ordinariam, quibus nulla delegatio

facta est, vel non est valide facta. Et quidem si nulla omnino facta sit delegatio, res est per se nota. Solet autem fieri, vel per pri uilegia generalia data in fauorem hominum, quibus c#mittitur, in quibus obseru#d# est, ne forma, & tenor delegationis ex cedatur, neque hic possumus ad particula ria descendere, n#nulla verò attingemus in lib. 8. tract. de Priuilegijs. Aliquando verò c#mittitur h#c potestas per particularia rescripta dispensationum, qu# solent etiam, vt supra dixi, disp#sationesvocari, quia in eis virtualiter, & quasi conditione continentur, & ideò si tale rescri pt#, vel dispensatio in primo statu inualida sit, à fortiori erit inualida subsequ#s dispensatio virtute illius facta. Diuerso tamen modo, nam dispensatio ipsa erit inualida ex defectu potestatis, c#missio aut# seu delegatio prius facta non erit nulla ex hoc capite, quia supponimus à Principe concedi, ex alijs autem esse pot est eod# modo, quo dispensatio ipsa, & ideò nunc sub dispensatione totum cursum eius, seu omnes illius status c#prehendimus.

De secundo defectu constat ex dictis, **[sect. 3]** non semper esse irritant#, seu annullant# dispensation#, cum possit esse aliquando dispensatiovalida, licet malè concessa. In duobus ergo casibus (qui ad vnum ferè reuocantur) defectus iustitiæ est contra valorem dispensationis. Primus est si inferior disp#set in lege superioris sine causa iusta, vt in cap, 19. satis declaratum est. Secundus est, si dispensatio data etiam à supremo Principe attingat aliquo mo do ius diuinum, aut naturale, & sit contra ius acquisitum tertio, siue Deo, siue hominiabsque causa iusta, vt de disp#satione in voto dixi lib. 6. de Voto c. 17. Ead#q; ratio est de omni alia simili, & dispensatio ne continente iniuriam alterius contra c# mutatiu# iustitiam, vt supra etiam in cap. 16. sufficienter tactum est, & ideo de hoc defectu nihil noui dicendum superest. Pr#sertim, quia hic defectus semper est coni#ctus cum defectu potestatis, quia nec in feriori data est tanta potestas supra leg# superioris, vt supra etiam tetigi, nec su premo Principi data est similis potestas in his, qu# attingunt naturalem, seu diuin# iustitiam, quia etiam ipse est longe inferior. Deo iuris diuini naturalis auctore.

Tertius autem defectus voluntatis inueni **[sect. 4]** ri potest sine defectu potestatis, aut iusti tiæ, vt per se constat; potestque varijs modis contingere. Primo si re vera in disp#sante desit interior voluntas, ac intentio dispensandi; hic autem defectus constare non potest, nec præsumi, nisi per verba, vel signa externa suffici#ter manifestetur, & ideo de hoc defectu interioris voluntatis in se spectato nihil aliud dicere possumus. Præter voluntatem autem internam requiritur significatio eius externa, vt dispensatio fieri possit, & ideo si voluntas dispensantis exterior non significetur sufficienter, ex illo etiam capite erit dispensatio in-**[737]**ualida, quem defectum c#prehendimus sub defectu voluntatis, vtique sufficientis, vt aliquid inter homines operetur. Quid verò dicendum sit, si voluntatis significatio sit ambigua, vel dubia, in supe rioribus tactum est, & infra tractando de priuilegiorum interpretatione latius di cetur. Contingit autem interdum dispensationem satis clare, & expresse concedi, & ex vera voluntate absoluta dispensantis, cum admistione tamen alicuius inuoluntarij, ratione cuius difficultas nascitur, an illud inuoluntarium impediat valorem disspensationis.

In qua re vlterius c#siderand# est, ex **[sect. 5]** duplici capite posse hoc inuoluntarium oriri, scilicet, ex metu, seu coactione, vel ex errore, seu ignorantia. Prior modus rarò contingit in dispen sationibus, & ideò fortasse nihil in speciali de hoc iura disponunt in materia dispensationis, nec à Doctoribus fere hoc punctum tractatur, ego verò illud attigi de disp# satione voti dicto lib. 6. cap. 27. nu. 17. & 18. & in S#ma dixi, metum non

impedi[3467]re valorem dis pensationis voti, si de facto detur cum absoluta voluntate, & ex causa legitima; idem ergo à fortiori censeo de disp#satione in lege humana, qu# facilor est. Imò in hoc potest addi differentia, quia si dispensatio sit in propria lege dispensantis, etiam si propter metum detur sine iusta causa, valida erit, iuxta general# doctrinam supra datam sicut etiam reuocatio legis facta ex metu est valida, si absoluta voluntate fiat, & inde pendenter à causa. In quo etiam potest c# siderari, ex ipso metu posse sumi iustam causam disp#sandi, quantum ad ipsumdispensant#, id est, vt non peccet, sic disp#sando, quia, vt dixi, ex causa extrinseca potest interdum honestari dispensatio.

Quod si obijciatur, inc#modum vide **[sect. 6]** ri, vt iniquus subditus ex iniqua violentia c# nodum reportet. Respondetur, primum fieri posse, vt vis non ab illo, sed ab alio inferatur. Deinde fieri etiam posse, vt metus non inferatur ad illum finem, sed aliunde nascatur, etiam sine culpa, vt si sit per bellum iustum. Si verò metus sit iniuriosus, & directe illatus ad obtinen dum consensum, & iniuria fiat ab eodem, quia dispensationem desiderat, quæstio generalis est, an tunc ratione iniuriæ irritetur consensus. Et certè in præsenti probabile est irritari, quando dispensatio extorquetur sine iusta causa, propter rationem factam, & quia n# est verisimile, aliquem liberari à iugo legis, violando illam, & vim, ac iniuriam illi inferendo. Item quia illa iudicari po test potius permissio, quam dispensatio & ideò subditus in eo casu vix potest ex cusari à transgressione legis, cum præsumere possit, ac debeat, illum consensum superioris permissiuum esse potius, quam approbatiuum. Addo denique si oppositum admittatur, facile esse remedium: nam dispensator, quam primum sit suæ libertati restitutus, potest iustè sine noua causa dispensationem reuocare. In quo est alia differentia notanda inter dispensationem legis, & voti quando effectum sortita est: quia dispensatio voti semel data non potest reuocari, quia obligatio voti non potest iterum imponi, nisi persona dispensata voluntariè iterum voueat. Dispensatio autem legis reuocari potest, quia obligatio legis potest iterum imponi sine consensu subditi per voluntatem legislatoris, & ita reuocata disp#satione, statim redit illa obligatio.

Circa aliam causam huius inuolun **[sect. 7]** [3468]tarij, scilicet, ignorantiam, & errorem, duo principia ex iure desumpta proposui in dicto capit. 27. vnum est, dispensationem interdum fieri nullam ex falsa narratione proposita ad dispensationem obtinendam, aliud est, dispensationem aliqu#do esse nullam ob diminut# narrationem veritatis, tacendo aliqu# causam, vel circunstantiam necessariam. Ratio vtriusque est, quia dispensatio per surreptionem obtenta est nulla, sed dispensatio fit surreptitia per taciturnitatem veri, & à fortiori per expressionem falsi; ergo ex his duobus capitibus fit dispensatio nulla. Consequentia est euidens. Totum autem antecedens sumitur ex capite. 2. de Flijs Presbyter. in sexto & cap. *Quod super his,* de Fide instrumentor. cum alijs iuribus, & Doctoribus, quos in pr#dicto loco allegaui. Quia verò non omnis occultatio veritatis, aut falsitatis expressio inualidam redit dispensation#, ideo ad hoc discernendum, multa à Doctoribus scribuntur, qu# in citato loco pro captu meo in s#m# redegi, duas regulas circa illaduo **[738]** principia assign#do, & explicando, qu# in dispensatione legis eadem, seu proportionali ratione locum habent, neque illis nunc aliquid addendum in generali occurrit circa falsitatis expression#. Circa occultationem autem veritatis tria puncta occurrunt, quæ ad huius materiæ complementum necessaria visa sunt.

CAPVT. XXII.

Vtrum obtenta dispensatio, prius petita, & non concessa surreptitia sit propter taciturnitatem illam.

FRequenter contingit, vt dispensatio **[sect. 1]** semel petatur, & denegetur, & postea iterum petatur, tacita priori denegatione, & obtineatur: inde ergo nascitur dubium, an talis dispensatio sit nulla obprior# taciturnitat#, & ratio dubitan di esse potest; quia verisimile est, superiorem non concessurum dispensation#, si prioris denegationis memoriam, vel notitiam haberet. Et ita disp#sation# esse nullam, indirectè asseruit Menoch. lib. 2.[3469] de Arbitrar. casu. 203. n. 6. C#trarium tamen opinatus est Sanci. lib. 8. de Matrim. disp. 22. n. 14. quia hoc nullo iure disponitur, neque ab alijs auctoribus asseritur, nec sufficienti ratione probatur. Quæ sententia mihi etiam placet, quia illa pr#sumptio nullo iure fundata est, nec per se spectata est sufficiens. Et quidem si in secunda petitione plures rationes, & caus# allegentur, quæ dispensationem magis honestent, & superiorem magis mouere prudenter possint, tunc nec probabilis est illa pr#sumptio, nec in eo casu superior esset rationabiliter inuitus. Si aut# nihil de nouo additur, sed eadem repetitio, & cum eisdem circunstantijs, vel causa prior erat sufficiens, vt dispensatio esset valida, si concederetur, & ita in sec#da vice erit sufficiens, quia prior denegatio nihil ad causam refert, & ob e# solam causam denegare dispensation# non videtur rationi consentaneum: nam si iusta causa subest, potius decet prior# rigor# temperare; aut verò iusta causa dispensandi non subest, & tunc neganda esset dispensatio, etiam si prius negata non fuisset. H#c ergo circunstantia pr#cedens, vel memoria eius impertinens est ad valorem dispensationis postea subsequutæ.

Atque h#c resolutio procedit: tum in **[sect. 2]** [3470] eadem persona, quando propter mutationem temporis prioris denegationis oblita est, nam de illa maximè procedit discursus factus, tum in suc cessore respectu pr#decessoris in eadem sede, quia habet eandem potestatem, & non regitur per iudicium, & voluntatem sui pr#decessoris, & ita in illo multò minus probabilis est illa præsumptio inuoluntarij, præterquam, quod hic etiam nihil ad causam refert. Tum præterea idem procedit in superiore respectu inferioris, vt si Episcopus neget dispensation# alicuius voti non reseruati, & à Papa postea obtineatur, non facta mentione prioris recursus ad Episcopum, valida erit dispensatio, quia multo magis videtur impertinens illa circunstantia respectu superioris, minus enim regitur inferioris iudicio, aut ex eo pendet, multoque minor præsumptio inuoluntarij est in superiore, minusque ad causam refert.

At verò è contrario nonnulla diffi **[sect. 3]** cultas est, si superior dispensationem ne gauit, & postea inferior inscius illius negationis illam concedat. Quia inferior tenetur pr#sumere, superiorem iuste negasse dispensationem; ergo de illo etiam merito præsumitur, non fuisse concessurum dispensationem, si sciret, fuisse à superiore denegatam; ergo illa taciturnitas, seu ignorantia causat in in feriore iustum inuoluntarium; ergo illa ratione erit inualida talis dispensatio. Vnde in hoc casu dispensation# infe rioris esse inualidam

tenet idem Sanc.[3471] dicto lib. 8. disp. 14. n. 5. quanuis propter aliam rationem, scilicet, quia eo ipso, quòd Pontifex denegauit, videtur facul tatem auferre inferiori in illo casu particulari dispensandi, nisi noua causa emergente, seu proposita. Iuxta quam rationem non fundatur h#c nullitas in defectu voluntatis, sed in defectu potestatis. Vnde fit iuxta hanc sententiam, vt licèt Episcopo declaretur, Pontific# in tali casu noluisse dispensare, licèt dispensare tentet, nihil efficiat, quia priuatus est potestate. Sicut postquam Pontifex aliquem condemnauit non potest Episcopus illum absoluere, licèt fortasse potuisset, si causa prius ad illum delata fuisset.

[739] Hæc verò ablatio potestatis præser **[sect. 4]** tim ordinariæ mihi non videtur suffici# ter probari, quia illa præsumptio nullo iure fundatur, neq#ue ex illo facto sufficienter colligitur, considerata natura dispensationis, quæ est quædam gratia. Cum enim dispensatio non sit debita, potest denegari à Pontifice ex sola voluntate; ergo per hoc non est, cur censeatur auferre ab inferiori potestatem illam concedendi, si velit. Deinde denegatio disp#sationis potest prouenire ex particulari iudicio, quod talis causa n# sufficiat ad iustam dispensationem; sed Episcopus non tenetur conformari Pontifici in hoc iudicio; ergo neque in eo casu tenetur præsumere fuisse mentem Pontificis in illo casu, sibi auferre potestatem dispensandi. Imò potest præsumi, voluisse, se exonerare, tacitè subditum ad suum ordinarium remitt#do. Consequentia cum maiori videtur clara. Minor autem patet, quia licèt Papa non soleat dispensare ex aliqua causa, neque admittere illam, vt sufficientem, potest Episcopus dispensare ex illa, si probabiliter iudicet, esse legitimam. Quod concedit idem Sanci. supra, qu#do de illa consuetudine, seu iudicio Pontificis ex alijs casibus in generali constat, non verò, quando in particulari casu præcessit denegatio dispensationis.

Sed non video, quid hoc referat, aut **[sect. 5]** cur inde censeatur ligata potestas inferioris, cum illa denegatio tantum sit applicatio propriæ voluntatis ad operandum iuxta proprium iudicium, cui non repugnat, vt alteri relinquatur sua potestas, & arbitrium operandi etiam iuxta iudicium suum. Neq#ue per hoc derogatur potestati Pontificis, quia inferior, dum non prohibetur, potest in suo foro vti sua potestate, vt iudicauerit expedire; hic autem nulla facta est prohibitio. Nec petitio prius oblata Pontifici operatur præuentionis effectum, ne liceat posteà id ab inferiori petere, tum quia in vsu iurisdictionis voluntariæ non habet locum hæc præuentio, cum liberum sit postulanti recedere à priori petitione, & aliam intentare, vt sensit Nauar.[3472] cons. 1. de Offic. deleg. & idem Sanc. supran. 3. tum etiam quia superior neg#do dispensationem, iam quodammodò à se abiecit casum illum. Vnde etiam n# est simile, quod de condemnatione à superiori facta afferebatur, quia condemnatio fit per sententiam, quæ includit præceptum, & imponit obligationem, quam non potest inferior auferre; negatio autem dispensationis non fit per sententiam iuridicam, nec præceptum aliquod, vel obligationem superior per illam imponit, sed solum relinquit præexistens vinculum, denegando vsum propriæ potestatis; ergo non est, cur inde censeatur ligata, & diminuta inferior potestas.

Censeo igitur, in illo casu posse Epis **[sect. 6]** [3473]copum dispensare, & consequenter, si id faciat non ignorans priorem denegationem, & iudicans, causam esse legitimam dispensationem esse validam, quia neque habet defectum potestatis, nec voluntatis, nec iustitiæ. Imò si dispensatio esset in lege propria, sufficerent potestas, & voluntas, iuxta superius dicta. Vnde vlterius in nostro casu, quando Episcopus ignorat priorem recursum ad Pontificem, etiam existimo, taciturnitatem illam non reddere dispensationem

surreptitiam, vel nullam, quia supposita potestate, quoad voluntatem eadem est ratio in inferiori, quæ in æquali, vel superiori, vt ex dictis facilè constat.
Et hæc resolutio, vt dixi, maximè # **[sect. 7]** cedit in inferiori ordinario, quia ordinaria potestas difficilius tollitur, & maiorem causam requirit, & ideò in delegato ad dispensandum videri potest magis verisimile, quòd priuetur potestate dispensandi in casu, & ex causa, quæ delegantem non mouit, aut certè, quòd non præsumatur à principio delegata potestas pro similibus casibus. Sed nihilominus etiam in delegato contrari# censeo, quia potestas generaliter, & sine restrictione commissa non est restring# da sine maiori fundamento, & rationes fact# etiam probant, ex sola denegatione non posse colligi diminution# prioris potestatis, etiam delegatæ. Nam sæpe superior committit alteri potestat# delegandi, quia ipse non vult, vel non au det sua vti, & quia quando potestatem delegat, prudentiæ delegati committit iudicium causæ iustæ. Supposita autem potestate in delegato, quòd pertinet ad voluntatem, rationes eodem modo pro-**[740]**cedunt, & ideò indistinctè verum est, in eo casu non c#mitti surreptionem, quæ dispensationem reddat inualidam.

CAPVT XXIII.

An taciturnitas prioris dispensationis obtentæ reddat posteriorem inualidam.

MVlti Iurisperiti indistinctè affir **[sect. 1]** mant, sicut impetratio secundi beneficij, vel secundi rescripti iustitiæ facta sine narratione prioris beneficij, vel rescripti iam obtenti est surreptitia, & nulla, ita secundam dispensationem obtentam sine mentione prim# esse subreptitiam. Ita notat Glossa in c. 2. de Filijs præsbyt. quæ ibi ab exposi[3474]toribus, & communiter à Iuristis approbatur, vt notat Rebuff. in Pract. tit. de Dispensation. n. 24. & 25. & tit. de Dis[3475]pensat. super defectu natalium. n. 59. & Couarr. lib. 1. Variar. cap. 20. nu. 8. vers. *Quartò.* in fine, Molin. lib. 2. de Primogen. cap. 4. n. 50. & sequentib. & Gutier. lib. 2. Canonicar. quæst. cap. 15. n. 91. & plu[3476]res refert Sanci. lib. 8. de Matrim. disp. 22. n. 2. Quæ sententia præcipuè fundatur in dicto cap. 2. de Fil. pr#sbyter. in 6. & in cap. penult. de Præscrip. Ratio verò, seu congruentia est, quia Pontifex vel non concederet, vel difficilius concederet dispensationem secundam, si de priori mentio facta fuisset.

Hæc verò sententia varijs modis li **[sect. 2]** [3477]mitatur, ac declaratur. Primus est, vt procedat, quando dispensationes ad diuersum finem tendunt, & sunt obtenta propter diuersos effectus: secus verò si propter eundem, quia cum vna sufficiat non est necesse facere mentionem de alia. Ita habetur in additione ad Rotam in decis. 2. de Filijs præsbyter. in nouis n. 5. aliàs in nouissimis tom. 3. lib. 2. decis.[3478] 47. & sequitur M#dosi. de Signatura gra tiæ tit. de Dispensat. in fine. Quam sententiam referens Sanci. supra n. 5. dicit penitus illam non intelligere, neque sine magna occasione. Quia potius ferè omnes auctores declarant, & limitant sententiam communem, vt intelligatur, quando

secunda dispensatio versatur cir ca idem cum prima, & tendit ad tollendum eundem defectum, impedim#tum, aut vinculum: nam si cadunt super diuersas materias, & tendant ad fines, seu effectos omnino disparatos, omnes fatentur, non esse necessarium, in secunda dispensatione facere mentionem prioris. Ita Panormitan. in dicto cap. penult. de Præscrip. & Nauarr. cons. 6. de Rescrip.[3479] & cons. 8. de Consanguinit. & affinit. n. 6. Sanci. supra referens alios. Estq#ue verissima sententia quoad hanc partem de dispensationibus omnino diuersis, vt sunt dispensatio in recitatione hor ar# v. g. & in voto castitatis. Nam si quis alteram impetrauit, nullam surreption# committet, petendo alteram sine mentione prioris, & ita secunda sic obtenta erit valida. & idem est in omnibus similibus. Et hoc satis confirmat generalis consuetudo, frequenter enim ita disp#siones successiuè petuntur iuxta occurrentes casus, ac necessitates. Ratio autem est, quam tetigit Panormit. quia nullo iure cauetur, vt fiat mentio talis dispensationis prioris, neque ex natura rei necessaria est: nam illa taciturnitas per se non causat inuoluntarium, vt videtur ex se manifestum. Quid autem potuerit additio ad Rotam intendere in prædictis verbis, infra prout potuero coniectabo: vbi alteram partem huius sententiæ examinabo.

Secundò, limitata hæc sententia ad dispensationes, quæ circa idem versan **[sect. 3]** [3480]tur, amplius declaratur, vt procedat qu#do secunda dispensatio petitur ad ext#dendum effectum prioris circa idem vinculum, seu defectum tollendum. Ita tenet Sanci. supra nu. 6. cum multis alijs,[3481] quos refert, & præsertim id explicat Panormit. in dicto cap. penult. nu. 17. Hæc verò sententia, & declaratio tam gene[3482]raliter facta mihi est creditu difficilis, quia neque iure, nec ratione video sufficienter probari. Primo enim fundatur vt dixi in dicto cap. 2. de filijs præsbyt. in 6. inde autem non probatur, quia in illo textu dicitur, si illegitimus disp#sationem obtinuit ad vnum beneficium, & non facta mentione sui defectus natalium, obtineat secundam dispensationem ad plura beneficia, posterior# dispensationem esse surreptitiam, ac nullam. Ponderanda ergo sunt illa verba, *Tacito prædicto defectu,* iuxta quæ non erat necessarium in secunda dispensatione facere mentionem primæ, sed tan-**[741]**tum de personæ defectu, quia hæc duo diuersa sunt, & textus tantum de vno loquitur. Et ita intellexerunt textum il[3483] lum ibi Dominic. & Franc. Vnde colligunt, quòd si ille illegitimus declarando se esse illegitimum; peteret dispensationem secundam, nulla facta mentione primæ, valida esset dispensatio.

Et hæc sententia quoad hanc partem **[sect. [4]]** mihi probabilissima videtur. Tum quia ille impleret quidquid ex vi verborum illius textus ad non committendam surreptionem necessarium est, vt ponderaui; ergo aliquid aliud exigere, & onus adiungere in materia odiosa, & restricta, contra omne ius est. Tum etiam ex ratione textus, scilicet, quia verisimile est, Pontificem non fuisse concessurum dispensationem ad plura beneficia, si defectus illegitimitatis illi fuisset manifestatus. At verò non est hoc minus verisimile, manifestato solo defectu sine priori dispensatione, quàm illa manifestata. Imò quodammodò difficilior red deretur secunda dispensatio, simpliciter proposito defectu, ac si non esset diminutus, vt sic dicam, per priorem dispensationem, quia de se facilius est successiue, & per partes, defectum tollere, quàm totum simul. Tum deniq#ue quia iuxta hunc sensum optima ratio redditur illius decisionis. Nam irregularitas ex defectu natalium orta reddit personam inhabilem ad vnum, & plura beneficia, & ablata respectu vnius, non est ablata respectu plurium, & ideo non expli cato hoc defectu, dispensatio petita ad plura beneficia merito censetur surreptitia. At verò si textus ille extendatur ad

necessitatem exprimendi priorem dispensationem, nec ratio textus illi ac commodatur, vt ostendi, nec alia satis probabilis adduci potest, vt paulò post dicam. Et confirmatur, quia si in illo casu prior dispensatio non fuisset limitata, & partialis, sed integra natalium restitutio, tunc secunda dispensatio esset valida, etiamsi obtenta esset non expres so defectu natalium, nec legitimatione, quia iam prior defectus fuisset sublatus etiam respectu plurium beneficiorum, & procederet regula legis 16. ff. de Ædilitio edicto, *Quod ita sanatum est, vt in pristinum statum restitueretur, perinde habendum est, quasi nunquam morbosum fuißet.* Et ita intellexit textum illum Couarr. in 4. 2.[3484] p. cap. 8. §. 8. n. 5. vers. *Septimo,* cum Ioan. Andr. & Dominic. in dicto cap. ergo signum est, ex vi illius solum esse necessarium declarare defectum, quatenus ablatus non erat. Et hunc sensum verum, & legitimum esse censeo, ideoque ex illo textu non probari illam sententiam.

Secundò probari solet ex dicto cap. penult. de Præscrip. vbi dicitur, esse sur **[sect. 5]** reptitium priuilegium amplioris exceptionis, obtentum sine mentione prioris priuilegij exemptionis magis restrictæ, eidem, & in eadem materia, & respectu eiusdem concessi; ergo idem censendum est in dispensationibus, qu# versantur circa idem, quotiescumq#ue posterior tollit, seu ampliat moderation# prioris. Et videtur ampliare illum textum Panormit. ibi. n. 17. ad omnia pri[3485]uilegia etiam si non attingant ius tertij, de dispensationibus autem expressè non loquitur, videtur autem esse eadem ratio, vt alij suprà citati opinantur. At verò Innoc. ibi. nu. 4. restrictè intelligit[3486] textum illum in materia, de qua loquitur, scilicet, quoties primum priuilegi# cedit in præiudicium tertij, & concess# est cum aliqua limitatione moderante præiudicium tertij, & conseruante aliquod ius, quod illi de iure communi c#petit. Nam tunc si obtineatur secund# priuilegium amplians primum, & plus derogans iuri tertij, necessarium est in secundo facere mentionem de primo, ne sit surreptitium. Ita enim textus ille loquitur, & locum habet vbicumque eadem ratio formalis materi#, seu iustitiæ versatur, vt esse solent materi# decimarum, beneficiorum, & similes, in quibus ius, vel præiudicium tertij intercedit. Inde autem non potest ampliari illa regula ad alias materias non ita odiosas, nec ced#tes in præiudicium tertij, quia cum simus in materia stricti iuris non est illa decisio extendenda, præsertim cum non sit eadem ratio in alijs mate[3487]rijs. Et ita sentit Innoc. vt dixi, & appro bant ibidem Cardin. & Felin. num. 2. & Bald. num. 10.

Et confirmari hoc potest ex verbis **[sect. [6]]** eiusdem textus, ibi, *Non obstante priuilegio Clementis Papæ, per quod priuilegijs suorum prædecessorum non extitit derogatum, cum de ipsis nullam fecerit mentionem;* In quibus ad-**[742]**uerto, ibi non dici, posterius priuilegi# non faciens mentionem prioris fuisse sim pliciter surreptiuum, sed solum quoad hoc, vt non deroget priuilegijs prioribus, quorum mentionem non facit, & specialiter c#seruantib# ius tertij, quod illi iure communi competebat. Vnde mea sententia ex illo textu solum colligitur quædam regula notanda. Vt enim videbimus infrà tractando de Priuilegijs, controuersum est, an priuilegium der oget iuri communi, cuius mention# non facit per clausulam, *Non obstante,* & communior resolutio est, derogare. Ex dicto ergo cap. penult. colligitur regula limitans hanc doctrinam, nimirum, si ius commune conseruatur alicui, seu in aliquo, per prius priuilegium illi concessum, tunc posterius priuilegium non derogare iuri communi redacto in formam, & tenorem priuilegij, & rationem reddit Bald. quia ius commune per Prin[3488]cipem specialiter conseruatum fortius est, & plus operatur. Et sine dubio hic est casus proprius illius textus, & specialis

eius decisio; ergo non est extendenda ad omnes dispensationes absolutas (vt sic dicam) id est, quæ non versantur circa ius alterius, nec illi præiudicant.

Deniq#ue affertur ratio ad proband# **[sect. 7]** illam surreptionem in omni tali disp#satione, quia merito præsumitur, non fuisse Principem concessurum absolut# dispensationem, vel abundantius priuilegium in eadem re, si illi fuisset propositum, ipsummet, vel pr#decessor# prius concessisse dispensationem, cum maiori moderatione, quia tam facilis, & leuis mutatio non debet præsumi de constantia Principis. Vnde inferunt, si noua ratio, & maior causa ad dispensandum proponatur, tunc dispensationem poste riorem fore validam, quia tunc cessat dicta pr#sumptio leuis mutationis. Qu# illatio optima est, considerata vi solius rationis propositæ, tamen ego non admitterem consequens in terminis dicti cap. penultim. & ex vi iuris communis. Existimo enim, si posterius priuilegium redundet in præiudicium alterius, eti# si ex noua causa petatur, non derogare priori priuilegio specialiter conseruanti illud ius tertio, si illius non faciat m#tionem, idq#ue non ex vi illius præsumptionis, sed ex dispositione illius iuris, quæ, vt existimo, non fundatur in præsumptione, sed in hoc, quòd priuilegi# posterius non derogat priori priuilegio quatenus ad tertium quouis modo spectat, nisi illius mentionem faciat. Quod est certum quando prius priuilegium fuit directè datum tertio, vt infrà lib. 8. dicam; tamen in illo capite videtur extendi, etiam ad priuilegium prius concess# eidem priuilegiario, quatenus per illud specialiter ius tertij reseruatur. Et hoc verum censeo secundum ius canonicum, an verò idem sit secundum ius ciuile, alijs remitto.

Secluso autem iure positiuo illa ratio, **[sect. 8]** & præsumptio videtur non esse magni momenti. Quia in primis si persona concedens secundam dispensationem sit di uersa, vt est successor, non potest dici illa leuis mutatio, cùm non sit idem qui ope ratur. Quod inde etiam patet, quia si in casu omnino simili successor aliter dispenset cum eadem, vel alia per sona, qu# suus prædecessor, non potest dici, leuiter mutare qualitatem dispenfationis, seu modum dispensandi, siue sciat, siue ignoret, quid egerit suus prædecessor; ergo idem erit, etiamsi in eodem casu, & cum eadem persona aliter dispenset. Deinde idem fere est, quanuis persona dispensantis sit eadem, quia sine animi leuitate potest contingere, vt in casu omnino simili idem Princeps dispenset, vel gratiam faciat, nunc liberalius, & posteà moderatius, vel è conuerso; ergo licèt id faciat cum eadem persona in di uersis temporibus, non ideò præsumitur, aut imponitur ei leuis mutatio. Eo vel maximè quòd illa mutatio non est in casu proposito per reuocationem gratiæ, sed potius per additionem liberalitatis, & benignitatis, quæ semper decet Principem intra latitudinem caus# sufficientis, & iustæ. Vnde licet id faciat ex certa scientia, non ign orans priorem gratiam limitatam, non ideo iudicabitur leuiter mutare consilium, ergo in de nulla sumitur præsumptio, quòd non c# cederet secundam dispensation#, si prioris facta mentio fuisset. Denique ex concessis ab alijs auctoribus videtur mihi sumi efficax argumentum contra dict# rationem, & assertionem: nam quando prima dispensatio postulata à Principe, **[743]** fuit negata, & iterum postulata cum eadem causa fuit concessa, maior fit mutatio in iudicio, vel voluntate Principis, quam cum prius concedit limitatam, & postea amplam dispensationem, & nihilominus in priori casu secunda non est surreptitia, nec ibi admittitur præsumptio, quòd Princeps non esset tam leuiter mutandus, si prioris denegationis recordaretur; vt supra probatum est, & admittit Sanci. ibi citatus cum alijs; er[3489]go multò minus valet illa præsumptio in præsenti casu.

Quapropter aliter censeo esse limi **[sect. 9]** [3490]tandam, & declarandam communem sententiam in principio huius puncti positam. Dico enim, solum habere locum vel in casibus in iure expressis, vel qu#do necessaria est commemoratio prioris dispensationis, vt Princeps non ignoret totum, & proprium vinculum, seu impedim#tum, quod aufert: neque etiam ignoret qualitatem, seu quantitat# gratiæ, quam facit per vnam, vel per plures dispensationes. Prima pars præcipuè ponitur propter dictum cap. penult. cuius decisio habet locum in omnibus pri uilegijs, vel dispensationibus, quarum variatio siue per diminution#, siue per augmentum cedit in præiudicium tertij. Nam tunc secunda dispensatio ill# mutation# faciens sine mentione prioris, quantum ad id surreptitia est, seu in ualida ex vi illius iuris. Quod est valde consentaneum rationi, quia omnis gra[3491]tia cum præiudicio tertij valde odiosa est, & ideò nunquam censetur valida, nisi ex sufficienti notitia Principis procedat. Atq#ue hac ratione qui dispensationem habet non soluendi decimas ex vinea v. g. si deinde obtineat priuilegi# non soluendi illas ex area, vel fundo, nulla facta mentione prioris, non poterit vti secundo priuilegio, quia subreptiti# est: quia cedit in præiudicium tertij, quod Pap# non satis fuit illo modo propositum, quanuis híc etiam alia surreptio intercedat, vt statim explicabitur.

Secunda pars sumpta est ex dicto ca **[sect. 10]** pite 2. de Filijs præsbyter. in 6. nam dispensatio secunda ibi obtenta ideò surreptitia iudicatur, quia non fuit suffici# ter propositum iudici totum impedimentum, quod illi obstare potuisset. Et ratio est manifesta, quia tunc voluntas disp#santis non potuit extendi ad id, quod la tebat; ergo ex ea parte impedimentum mansit integrum, ac subinde dispensatio effectum habere non potuit. Vnde colligitur, tunc per se non esse necessariam declarationem prioris dispensationis, si alio modo impedimentum totum sufficienter referatur, quia tunc cessat ratio facta, & textus ille non plus requirit, vt probaui. Inter dum verò poterit esse necessaria expressio prioris dispensationis, si aliter non possit materia, seu vinculum tollendum per sec#dam dispensationem sufficienter explicari, vt statim declarabo. Dices; ergo si in exemplo posito de priuilegio decimarum aliquis postulet secundum priuilegium, exprimendo, & quasi de nouo petendo exemptionem in vinea, & area, vel fundo simul, non facta m#tione prioris priuilegij, erit validum secundum, quia in illo expresse proponitur totum vinculum per dispensationem tollendum; ergo illud sufficiet sine declaratione prioris petitionis. Respondetur negando consequentiam, tum quia ibi surreptio ex alio iure nascitur, propter præiudicium tertij, vt declaraui, tum etiam quia ibi est necessaria notitia prioris dispensationis, vt qui concedat secundam, plenè intelligat nocumentum Ecclesiæ. Nam qui postulat exemptionem à solutione decimarum ex tot possessionibus, nulla facta mentione prioris priuilegij, tacitè indicat, antea nullas decimas ex illis possessionibus retinuisse, & ita Papa non intelligit præcedentem diminutionem fructuum Ecclesi#, & consequenter non percipit totum præiudicium eius, ideoq#ue non censetur habere voluntatem inferendi illi nouum nocumentum. Quæ ratio optima est, & accommodari rectè potest ad casum textus in dicto cap. penult. de Præscrip. ibi enim religiosi, qui prius fuerant exempti cum quadam moderatione, posteà obtinuerunt exemptionem simpliciter nulla facta mentione prioris, nec moderationis in ea contentæ, quod totum cedebat in maius præiudicium Episcopi, quam posset ex simplici posteriori supplicatione intelligi, ideoq#ue merito surreptitia iudicatur, quod magis ex se quenti puncto declarabitur.

Addidi vltimam partem regul#, quia **[sect. 11]** **[744]** licèt in dictis iuribus non contineatur expresse, necessaria ratione colligitur: nam si Princeps non satis intelligat qualitatem, &

quantitatem gratiæ, quam confert, non potest illam velle; ergo si ex taciturnitate prioris dispensationis sequatur illa ignorantia, clara est surreptio: nam est in re valde substantiali. Declaratur exemplis. Primum sit de be[3492]neficiato, qui obtinuit dispensationem non residendi per quinquennium cum perceptione fructuum, qui expleto quinquennio, aliam similem postulauit, nulla facta prioris mentione, tunc enim sec#da dispensatio surreptitia est, vt rectè dixit Ioan. Andr. quem refert, & sequi[3493]tur Felin. supra n. 2. Quod intelligend# puto quando tempus illud est continu# propter ea, quæ infra dicam. Posset autem ratio ex dictis reddi, quia ibi interuenit præiudicium tertij, quod non satis declaratur, tamen optima ratio est, quia Papa nunquam concipit, se disp#sare in decennio residentiæ, quia concipiendo prius vnum quinquennium, & posteà aliud sine recordatione prioris, nunquam concipit decennium, quod ve risimiliter non concessisset, si intellexis set. Sic enim qui furatur per minima, quando peruenit ad vltimum, in quo grauis quantitas consummatur, si illud aduertat, longè grauius peccat, quam si ignoret; ergo signum est, illam circunstantiam multum variare voluntatem. Rectè ergo dicimus tunc esse necessariam expressionem prioris disp#sationis, vt Princeps intelligat quod concedit, & totam relaxationem, quam in lege facit.

Secundum exemplum esse potest, si **[sect. 12]** [3494] quis habens votum castitatis obtineat disp#sationem ad vnum matrimonium contrahendum, & mortua vxore, iter# petat disp#sationem ad matrimonium tacita priori, existimo enim posterior# esse subreptitiam, propter rationem proximè factam, quia non potest Pontifex concipere quantam relaxation# faciat in illo voto. Tertium exemplum sit, si ali[3495] quis semel obtinuit dispensationem ad matrimonium in impedimento vxoricidij cum machinatione, & posteà iter# simile crimen committat, & aliam dispensationem de illo petat, non facta m# tione prioris. Argum#to l. 3. C. de Episcopali audien. dicentis, *vt remißionem veniæ crimina, nisi semel commißa, non habeant, &c.* Ratio ergo est, quia secundum crimen eiusdem rationis præsertim adeò graue c#missum post remissionem primi magis pœnam meretur, & difficilius remissibile est. Ita ergo in præsenti secunda dispensatio est longe difficilior in secundo crimine post dispensation# in primo crimine, & ideò neq#ue grauitas impedimenti, neque gratia, quæ conceditur, sufficienter concipitur sine expressione prioris disp#sationis, & ideò meritò posterior surreptitia iudicatur; vt bene notauit Sanci. suprà n. 20. & su[3496]mitur ex auctoribus, quos citaui.

Ex his ergo videtur satis declarata, **[sect. 13]** [3497] & probata tota assertio, & regula posita. Vbicunq#ue autem non intercesserit aliqua circunstantia ex dictis, seu similis connexio inter posteriorem dispensationem cum priori, non erit necessa rium priorem exprimere, vt posterior valida sit. Et hoc modo intelligo Panormit. in dicto cap. penult. n. 13. dicentem, *Quoties conceditur priuilegium super separatis, vel super eisdem, vel quasi super executione primæ gratiæ, non eße necessarium, vt de prima fiat mentio:* nam illa particula *Vel super eisdem,* vt non repugnet alijs dictis eiusdem auctoris, ita intelligi debet, vt per se loquendo, non sit necessarium, prior# dispensation# exprimere, propter solam pluralitatem dispensationum, etiam si circa idem versentur, sed sol# in casibus in iure expressis, vel quando aliunde non potest satis explicari grauitas rei, cuius dispensatio postulatur, nisi priorem dispensationem commemorando. Et ita exponit Panormitan.[3498] In nocentium, & alios; ita ergo intelligenda erit prior sententia, vt vera sit. Ratio autem non est alia, nisi quæ insinuatur ab eodem Panormitan. & quam sæpe tetigimus, scilicet;

quod nullum sit ius requirens per se hanc conditionem ad valorem secundæ disp#sationis, eti# circa eandem rem, neq#ue est ratio, quæ illam probet, nisi quando concurrunt aliæ circunstantiæ explicatæ, vt satis ost#sum est, magis autem declarabitur, aliqua exempla, & quasi corollaria afferendo.

Primum sit, quando aliquis propter **[sect. 14]** scrupulum, vel dubium prioris dispen-**[745]**sationis petit aliam de eadem lege, impedimento, defectu, aut voto, & illam[3499] obtinet æqualem quoad gratiam, certiorem verò quoad circunstantias. Existimo enim secundam esse validam, eti# si non declaretur, peti propter dubium prioris dispensationis, neq#ue huius fiat mentio, sed absolutè proponatur, gratia, seu relaxatio vinculi, quæ postulatur, & vera, ac legitima causa dispensationis. Ratio est, quia contra nullum ius positiuum est, nec in se continet taciturnitat#, quæ verisimiliter reddat inuoluntari# posteriorem dispensationem, neque ingerit deceptionem, vel ignorantiam relinquit, quæ faciat ad caus#. Et hoc modo posset intelligi quod decisio Rotæ su pra citata dicit, quando posterior dispensatio ad vnum, & eundem finem tendit cum prima, non esse necessarium, facere istius mentionem, & reddit rationem, quia tunc vna dispensatio sufficit, vtiq#ue obtenta cum sufficienti rei, & causæ declaratione, & cognitione. Et ideò etiam non est inconueniens, tunc vtramque dispensationem manere validam, quia quando secundum priuilegium petitur ad corroboration# primi, vtrumq#ue valet, vt dixit Innoc. in dicto cap. penult. n. 5. & sequitur Bald. ibi n.[3500] 13. nam effectus vtriusque simul sumpti non excedit intentionem concedentis.

Secundum exemplum esse potest de dispensatione secunda petita ad exten **[sect. 15]** sionem, seu ampliationem primæ sine præiudicio tertij, & explicando totum vinculum dissoluendum cum toto effectu desiderato: tunc enim nulla surreptio committitur, propter idem fundamentum. Vt v. g. si irregularis petat dispensationem ad ordines minores reci[3501]piendos, & ea obtenta antequam illa vtatur, petat aliam ad omnes ordines, eandem irregularitatem declarando, non verò primam dispensationem, nihilominus valida erit secunda, quia neque agit contra aliquod ius, neque aliquid occultat, quod verisimiliter posset voluntat# Pontificis mutare, aut impedire. Quod si ille iam esset vsus priori dispensatione, & posteà postularet secundam ad ordines tantum sacros, multò magis valeret, quia explic#do irregularitatem, necessariò supponit, iam esse dispensatum ad ordines minores. Similiter si iste irregularis disp#satus ad omnes ordines posteà petat dispensationem in intersti tijs v. g. nulla facta m#tione prioris, credo secundam esse validam, etiamsi non declaret defectum irregularitatis, quia ille iam est sublatus per dispensation#, & per se non refert ad interstitia, nec difficiliorem reddit illorum dispensationem, & idem est in similibus.

Simile videtur esse in dispensatione **[sect. 16]** [3502] voti, v. g. castitatis, si post primam disp# sationem datam cum aliquo onere, & commutatione, petatur secunda ad maiorem remissionem obtinendam, nulla facta mentione primæ, sed petendo puram dispensation# voti castitatis, videtur enim ex dictis sequi secundam dispensationem fore validam. Aliqui verò hoc non admittunt, nisi cum duplici distinctione. Solet enim ex stylo curiæ c#muniter concedi talis dispensatio cum quibusdam limitationibus ordinarijs, & solitis. Quando ergo prior dispensatio fuit t#t# huiusmodi, dicunt posterior# esse validam, non obst#te taciturnitate prioris, quia cum illa limitatio soleat iure ordinario poni, & Pontifex in posteriori dispensatione illam prætermittat, sign# est, ex voluntate, & non ex aliqua

ignorantia eam omittere, cum stylus curiæ ipsum non lateat. Si autem prior disp#satio cum maiori moderatione data est additur altera distinctio. Nam si posterior petatur, proposita noua, & maiori causa, dicunt esse validam, non obstante prædicta taciturnitate. quia maior cau sa tollit omnem fraudem. At verò si posterior obtineatur ex eadem causa, & tacita priori dispensatione, dicunt, esse nullam propter fraud# Pontifici fact#. Ego verò in hoc præcisè, quòd prior taceatur, nullam fraudem inuenio, quandoquidem totum votum aufer#dum proponitur, & Pontifex ignorare non potest, peti puram dispensationem sine limitationibus solitis, & insolitis, & ideò ex hoc capite non video surreption#, aut nullitatem. Aliunde tamen dubito de hac dispensatione, quia non videtur continere veritatem in proponendovinculo, quod per dispensationem auferendum est, quia per priorem dispensationem sublatum fuit votum; ergo iam falso petitur dispensatio in voto, quod n# subsistit, & quanuis fuerit commutatum **[746]** in alia onera, iam illa obligatio non pertinet ad votum castitatis, sed ad aliud votum distinctum quoad materiam.

Dico ergo in multis casibus etiam ex **[sect. 17]** [3503] hoc titulo dispensationem illam esse validam. Primo quando prima dispensatio simpliciter non abstulit votum, sed tantum ad determinatum vsum, vt ad primum matrimonium, vel ad petend# debitum durante matrimonio. Nam tunc vera est narratio cum votum maneat. Secundò si prima dispensatio non fuit acceptata, licet data esset ad tollendum simpliciter votum cum commutatione, quia non habuit effectum propter non acceptationem, seu ren#ciationem. Et idem erit, quoties per ignorantiam, vel alia via impeditur effectus prioris dispensationis, & à fortiori si prior fuit inualida, quia *non præstat impedimentum, quod de iure non sortitur effectum,* vt dicitur de Regul. iur. in 6. cap. 52. At verò si prior dispensatio fuit acceptata, & simpliciter abstulit votum, quanuis reliquerit obligationem ad ieiunia, vel alia pia opera, valde probabile videtur, non posse peti secundam dispensationem de voto castitatis vt nondum dispensato. Primò propter rationem factam. Nam licet responderi possit, peti dispensationem de voto emisso, & ita esse veram narrationem, nihilominus moraliter intelligitur peti de voto permanente. Secundò, quia aliàs non proponitur specificè vinculum auferendum, scilicet, obligationem ad talia opera pia, 00quæ licèt remotè duxerit originem à voto castitatis, & fortasse sit minor, nihilominus est diuersa, & ideò necesse est specificè cognosci, vt per dispensationem auferatur. Tertiò, quia in secunda dispensatione, necessarium erit proponere causam proportionatam obligationi, & materiæ substitutæ loco voti castitatis. Neq#ue enim sufficiet proponere maiorem causam, quæ difficiliorem, vel periculosiorem reddat obligationem castitatis, quia iam tunc hæc causa est impertinens; ergo signum est, secundam dispensationem debere cadere specificè in aliam obligationem, quæ satis explicari non potest, nisi facta mentione prioris dispensationis, & ideò in illo casu probabilius censeo esse necessariam.

Vltimum exemplum esse potest, quo **[sect. 18]** ties duæ dispensationes versantur circa eandem legem quasi secundum diuersas partes, quarum vna non vnitur alteri, nec cedit in præiudicium tertij. Tunc enim valida erit posterior dispensatio sine mentione primæ, quia nullam habet speciem surreptionis iuxta doctrinam datam. Exempla esse possunt,[3504] primò in dispensationibus circa ieiunia: nam si quis dispensationem obtinuit ad comedendum cibos prohibitos in vna quadragesima: vt similem in alia validè obtineat, non oportet facere mentionem prioris, quia licet versentur circa eandem legem, materiæ non vniuntur inter se, neq#ue vna aggrauat aliam, & vnaquæque potest habere su# propriam causam. Secundò idem est in dispensationibus circa præceptum laborandi in die

festo, vel non recitandi, & similibus. Imò etiam in exemplo supra posito de dispensatione residendi pro aliquo tempore: nam si diuersis temporibus, & non continuis occurrat necessitas similis disp#sationis, non oportebit semper in posteriori facere mentionem prioris, quia hoc & præter hominum consuetudinem esse videtur, & est magnum grauamen, quod sine iure, aut euidenti ratione imponendum non est. Ibi autem cessat ratio supra facta, quia ibi vnum tempus non coniungitur alteri, neq#ue fit quasi continuatio surreptitia eiusdem dispensationis, sed s#t omnino diuersæ, quarum vna non fit grauior, aut difficilior ratione alterius; ergo vtraq#ue est valida licet in neutra fiat alterius mentio. Deniq#ue idem est in lege v. g. prohi **[sect. 19]** bente matrimonium inter consanguineos: nam licet quis obtineat vnam dispensationem cum vna cognata, & illa mortua, secundam petat pro alia in eodem, vel diuerso gradu coniuncta, valida erit secunda, licet obtineatur sine mentione primæ, quia sunt de rebus distinctis, & vna non habet connexion# cum alia, neq#ue aggrauat illam, aut difficiliorem reddit, & vnaquæq#ue potest habere propriam causam sufficientem, non obstante alia, & independenter ab illa. Vnde sequi videtur, idem esse dicendum, etiam si talis persona non fuerit vsa priori dispensatione quacumq#; **[747]** ex causa, & petat secundam, non facta m#tione prioris. Nam eædem rationes pro ced#t, vt hæc posterior sit valida. Et ita fatetur Sanc. dicta disp. 22. n. 13. Sed ob[3505]stare videtur, quia sequitur, talem personam habere simul duas disp#sationes validas, per quas possit eligere, & ducere, quam maluerit ex illis duabus cogna tis, quia prima dispensatio valida fuit & non potest elidi, vel irritari per secun dam. Consequens autem videtur absurdum, quia est præter scientiam, & consequenter præter intentionem concedentis; ergo talis facultas, & dispensatio n# potest esse valida.

Responderi potest negando sequelam, **[sect. 20]** quia qui petit secundam, eo ipso renunciat primæ, ideoque obtenta secunda eua nescit prima. Et ita sensit idem author supra n. 19. Sed non caret difficultate responsio, primò quia etiamsi demus, ex parte petentis secundam dispensationem, renunciari primæ: nihilominus Papa n# potest illam renuntiationem acceptare cum illius cognitionem non recipiat. At renutiatio non acceptata non habet su# effectum, ergo ex hoc capite non euanes cit prima dispensatio. Deinde aut agimus de renuntiatione præsumpta, aut vera, prior non sufficit, vt in conscientia habeat effectum, vt constat; posterior aut# non semper inuenitur, potest enim quis petere secundam dispensationem, non intendens renunciare primæ; ergo tunc non est cur excludatur per sec#dam; ergo ambæ simul manebunt. Nam licet n# possint simul mandari executioni, satis est, quòd in vsu earum possit esse optio, vt possint esse simul. Item satis est, quod successiue possit vtraq#ue habere suum vsum. Imò hinc fieri videtur, nec præsumptam renunciationem ibi interuenire; sicut habens dispensationem ad contrahendum cum consanguinea, licèt ducat extraneam; non censetur renunciare dispensationi, quia potest post viduitatem illa vti; ergo similiter in præsenti.

Propter quod probabilius censeo, in **[sect. 21]** illo casu posteriorem dispensationem esse surreptitiam, & necessarium esse exprimere priorem dispensationem, vtvel Pontifex eius ren#ciationem acceptet, vel illam irritet, vel vtranq#ue simul validam esse concedat. Alioqui enim verissimum censeo, sine scientia, & consen su Pontificis non posse illas duas disp#sationes validas simul permanere, quia est indulgentia quædam nimis extraordinaria, & parum rationi consentanea, & longe verisimilius est, non fuisse Pontificem eam concessurum, si proponeretur. Deinde clarum etiam censeo, vnam illarum dispensationum non expellere aliam quasiper repugnatiam formalem: quia illam re vera

non habent, vt probat ratio facta; imò posset Pontifex vtranq#; simul concedere sivellet. Tertio existimo primam non excludi per renuntiation# sine animo renunciandi, quia est repugnantia, & tamen etiam tunc non erunt ambæ simul validæ; ergo oportet, vt secunda sit nulla. Præterea etiamsi ad sit animus renunciandi, censeo non habere effectum ex defectu acceptationis, nec enim dici potest, Pontificem, concedendo secundam, acceptare ren#tiationem primæ, quia ab illo non petitur secunda, vt secunda, cum non habeat notitiam, vel memoriam primæ; ergo talis petitio dispensationis absolutè non est signum externum alicuius ren#tiationis; ergo nec concessio Papæ potest habere vim acceptationis; ergo vt duæ illæ dispensationes simul non maneant, necessa rium omnino est, posteriorem esse inualidam, non enim inuenitur modus, quo excludatur prima, qu# semel valida fuit, & aliunde non fuit extincta. Ratio aut# surreptionis est clara exprincipijs à nobis positis, quia tunc secunda dispensatio coniungitur primæ, & ex vtraque fimul resultat vna gratia exorbitans, quæ non cadit sub intentionem Pontificis, & ideò ad valorem secundæ necessarium est exprimere priorem, quo illud incom modum vitetur. Et ideò non est simile, quando prior dispensatio suum vsum habuit per quem extincta est, nam tunc n# coniunguntur dispensationes, sed qu# li bet est vnica pro suo tempore. Esset autem simile, si absq#ue vsu prior dispensatio fuisset extincta per mortem alterius partis, vel aliud impedimentum perpetuum nam tunc ex defectu obiecti euanesceret prima dispensatio, & ideo est impertinens eius memoria, atque ita formaliter procedit doctrina data, quæ ad similes casus cum proportione applicanda est.

[748] CAPVT XXIIII.

An dispensatio in vno vinculo, tacitis alijs obtenta, surreptitia, & nulla sit.

HÆC quæstio tractatur optime **[sect. 1]** [3506] circa impedimenta matrimonij à Patre Thoma Sanc. in dicto libro octauo disputatione 23. habet autem locum cum proportione in aljs dispensationibus, & legibus, & ideo breuiter expedienda est. Duæ ergo sunt opiniones, prima simpliciter affirmat, talem dispensationem esse validam quantum ad effectum, ad quem impetratur, vt si quis habens duas irregularitates ad ordines, petat dispensationem vnius v. g. illegitimitatis, tacita bigamia, c#cessa dispensatione tolletur impedimentum illegitimitatis, manebit tamen aliud, ratione cuius non sufficiet illa dispensatio, nisi addatur alia de altera irregularitate, & simile exemplum facile potest poni in matrimonio. Ita tenet Nauar. cons. 6. de Rescript. & cons. 7. & 8. de Consang. & affinit. & sæpe aliàs in suis consilijs,[3507] quem sequuti sunt multi moderni, quos supra refert Sanc. n. 1. Ex antiquis verò[3508] solum refert Ioan. Andr. in arbore affinitatis §. 2. n. 5. in tom. 9. tract. n. 5. dicentem, qui habet simul impedimentum affinitatis, & publicæ honestatis, si petat dispensationem primi, tacito secundo, illud tolli, isto manente. Fundamentum est, quia potest tolli vnum impediment# sine alio; sicut & potest esse; ergo ex hac parte non repugnat, talem dispensation# esse validam, & habere suum effectum. Nec ratione surreptionis, quia nulla est lex, quæ præcipiat expr#ssionem pluri# defectuum, vt tollatur

vnum. Nec ex natura rei est necessarium, quia vt Princeps habeat iustam, & efficacem voluntatem tollendi aliquem defectum, vel vinculum, satis est, vt illud perfectè narretur cum causa sufficiente ad dispensationem, hoc autem totum sufficienter narrari potest, explicando vnum impedimentum sine alijs. Et addit Nauar. ita obseruari ex stylo curiæ. Secunda sententia vniuersaliter affir **[sect. 2]** mat, esse irritam, & surreptitiam disp#sationem vnius impedimenti, quando occultantur alia, quæ erant coniuncta c# illo. Hanc opinionem censet esse longè probabiliorem Sanc. suprà numer. 2. ci[3509]tatis multis authoribus loquentibus, circa impedimenta matrimonij. Frequenter enim dicunt Doctores, non valere dispensationem in vno impedimento, tacito alio, vt patet ex Panormitan.[3510] in capit. *Non debet,* de Consanguinit. & af finit. numer. 12. quem multi Summistæ[3511] imitantur, & suplement. Gabriel. in 4. d. 41. articul. 3. dub. 7. & in simili Couar. in 4. 2. part. capitul. 6. §. 4. numer. 11. Possent autem hi authores exponi, vt intellig#t non valere, idest, non sufficere, seu non valere ad matrimonium contrahendum, an verò valeat ad vnum impedimentum tollendum, non definire. Sed est difficilis, & dura expositio, quia non dicunt, non valere matrimonium sed non valere dispensationem, & Couar. dicit, esse irritam. Deniq#ue multi alij authores in proprijs terminis dicunt, talem dispensationem esse surreptitiam. Fundamentum huius sententiæ reducitur ad principium positum, vt dispensatio legitime obtineatur necessarium esse proponi Pontifici totum vinculum dissoluendum secundum totam grauitat#, quæ intrinsecè potest dispensationem difficilior# reddere, vnum autem impedimentum censetur moraliter habere maiorem grauitatem in illo genere, quando est coniunctum alijs, quam solitariè sumptum ergo. Minor probari solet primo ex ca. *Ex tuarum,* de Authoritat. & vsu pallij. quod allegat Panormitan. sed iudicio meo, nihil, vel parum probat. Item citatur capit. *Pastoralis,* de Priuileg. quod nihil etiam iuuat nec plus valet capite, *Postulasti,* de Rescription. quod Couarr.[3512] allegat, nam regula ibi constituta in beneficijs, non habet locum in dispensationibus, vt supra notatum est cum Pa[3513]normitan. in capite Penultim. de Præscriptione. Deniq#ue allegatur capit. 1. de Treg. & pace, quoniam ibi dicitur, *funiculus triplex difficile rumpitur.* Responderi autem potest, in pr#senti etiam cumulum impedim#torum difficilius tolli, quia vel requirit vnam dispensation# difficiliorem, vel cumulum dispensationum. Ratione igitur probatur illa Minor, quia impedim#ta simul i#cta sine dubio redd#t personam minus dignam dispensatione, etiam in singulis, vnde etiam simul proposita magis auertunt animum Prin-**[749]**cipis ad concedendum tale matrimonium, vel habilit#dam talem personam, vt experientia ipsa docet, & per se videtur prudentiæ consentaneum. Vnde in remissione pœnarum, cum in aliqua persona plura sunt attrociora delicta, singula difficilius remittuntur in huma no iudicio. Confirmatur, quia aliàs aperitur via fraudibus, obtinendo per plures dispensationes, quod sæpissimè Pontifex, re tota intellecta, per vnam non concederet.

Inter has sententias hæc posterior securior est. Et in materia saltem matri **[sect. 3]** [3514]monij est practicè probabilior, & seru#da, tum propter consensum plurium auctorum, tam ex antiquis, quàm ex modernis, tum propter praxim Romanam, quæ hoc obseruat, exceptis quibusdam casibus occultis, vt Sancius notat, quæ exceptio potius firmat regulam in contrarium. Tum præterea propter peri[3515]culum, quod est in efficiendo matrimonio nullo ratione dispensationis male impetratæ. Denique quia talis disp#satio directè videtur peti, & concedi ad contrahendum matrimonium, & ideò int#tio dispensantis non

videtur esse tant# tollere vnum, vel aliud impedimentum, sed simpliciter habilitare personam, quapropter si narratio ad hoc non sufficiat, tota dispensatio censetur irrita ex mente conced#tis. Essetque hoc longè certius si Pontifex directè interrogaret, an talis persona haberet aliud impedimentum. Nam per hoc magis ostenderet animum non aliter dispensandi, & ideo qui habens plura impedim#ta, illa negaret, nihil obtineret propter grauem deception# contra int#tionem Pontificis satis insinuatam per dictam interrogation#. Vsus autem non habet, vt talis interrogatio fiat, & ideò res est minus certa. Nihilominus tamen ipsemet vsus non faciendi similem interrogation# indicat, Pontificem simpliciter accipere verba talium supplicationum, & intelligere personam non habere aliud impediment# ad matrimonium, nisi quod proponitur, & ideò qui vnum proponit, & aliud tacet, virtualiter illud negat, & Pontific# decipit. Ac denique experientia etiam ost#dit, l#gè aliter, & cum maiori onere, vel grauamine dari dispensationem, quando plura impedimenta concurrunt, & sæpe propter eam causam negari; sign# ergo est nolle Pontificem dispensare in singulis impedimentis, nisi omnia, quæ simul sunt, simul proponantur. Et præter experientiam potest alia ratio reddi, quam in p#cto sequenti commodius explicabo.

Hæc autem regula non videtur posse **[sect. 4]** tam generaliter constitui de omnibus alijs dispensationibus, & vinculis. Nam in primis de dispensatione voti castita[3516]tis rectè docet Sanci. supra n. 4. si prius petatur dispensatio eius, quam alterius impedimenti, v. g. consanguinitatis, validam fore. etiamsi solum illud sine alio impedim#to proponatur. Quod ego intelligo esse verum, etiamsi habens tale votum habeat intentionem ducendi c# sanguineam, obtinendo postea aliam dispensationem, quia hoc accidentarium est, & dispensatio voti per se non ordinatur ad tale matrimonium, sed generaliter, vt liceat vsus coniugalis, quem votum castitatis impediebat. Tunc autem non immeritò dubitari potest, an quando vlterius proceditur ad petendam dispensationem impedimenti consanguinitatis, necessarium sit, prioris dispensationis mentionem facere. Nam licèt immediatè sint circa diuersa, re vera ordinantur ad eundem finem, & ex vtraq#ue resultat quædam maior concessio, quam fortasse concederetur, si de vtroque impedimento simul fuisset aliquando facta mentio. Item quia videtur inconueniens admittere, posse illam personam habilitari ad matrimonium cum consanguinea per plures dispensationes incipiendo à dispensatione voti, & non incipiendo à dispensatione consanguinitatis, cum ex parte Pontificis nulla sit ratio præsumendi magis inuoluntarium in vno casu, quàm in alio; est ergo hoc valde probabile, & ,accommodatum ad impediendas fraudes.

[sect. 5] [3517]

Nihilominus tamen si re vera detur sufficiens causa dispensationis voti, independens à matrimonio cum tali consanguinea, rectè poterit obtineri disp#satio de solo voto, vt dixi, & posteà eti# ad obtinendam dispensationem circa c#sanguinitat#, non oportebit prioris m# tionem facere, quia iam impedim#tum voti non existit, sed legitimè fuit sublat# **[750]** absolutè, & sine ordine ad matrimonium, quantum est ex se, & ex vi causæ, intentio autem operantis est per accidens, & non mutat dispensationis naturam. Neq#ue est inconueniens, vt aliqua certo ordine licitè fiant; quæ commutato ordine debitè fieri non possunt, id enim sæpe contingit, vt alio exemplo statim declarabo, & ratio est, quia ordo agendi sæpe spectat ad honestatem, propter diuersam dependentiam vnius rei ab alia. Et ideò etiam dixi, necessarium esse, vt causa dispensationis voti non pendeat ex matrimonio cum tali persona: nam si pendeat, necessarium erit, omne aliud impedimentum matrimonij cum

eadem persona explicare, quia non potest aliter iudicium ferri de tali causa, & quia tunc vnum impediment# colligatur cum alio in ordine ad disp#sationem.

Quod autem dixi de voto castitatis, eandem rationem habet in voto reli **[sect. 6]** gionis, & ideò eadem doctrina ad illud applicanda est. Imò licèt eadem persona vtrumq#ue votum habeat, poterit validas dispensationes vtriusque obtinere, non facta mentione aliorum impedimentorum matrimonij, quia neutra ex illis dispensationibus, neque vtraq#; simul dicit habitudinem ad matrimonium cum impedimento contrahendum. De ipsis autem votis, quando sunt simul meritò dubitari potest, an ad obtinendam dispensationem alterius, debeat alterum narrari, & è conuerso. Hinc enim videtur, id non esse necessarium, quia sunt vincula omnino distincta, & inter se non colligata: nam vnum obligat ad castitatem seruandam, & non aliud, & hoc obligat ad religionis ingressum, ad quod non obligat alterum. Inde verò apparet contrarium, tum quia non videntur illa vincula minus inter se connexa in ordine ad statum, seu viam perfectionis, quàm duo impedimenta matrimonij in ordine ad illud; tum etiam, quia vnum videtur difficiliorem reddere dispensation# alterius, & è conuerso.

Breuiter mihi videtur, in eo casu va **[sect. 7]** lidam fore dispensationem voti religionis, si ab eo inchoetur, nulla etiam facta mentione alterius. Moueor ex prioribus rationibus, & quia votum castitatis faciliorem potius, quam ma[3518]gis difficilem facere potest dispensationem voti religionis, nam facilius dispensari solet cum eo, qui perpetuam castitatem est conseruaturus, quia in hoc aliquam participationem religionis retinet. E conuerso autem votum religionis non est connexum cum voto castitatis, nisi tanquam addens habitudinem ad maiorem perfectionem, quæ tota sufficienter explicatur sine alio voto. Et præterea potest per se dari causa sufficiens ad tollendum votum religionis relicto alio; tunc ergo rectè poterit postulari pura eius dispensatio, sine mentione alterius voti. Secus verò esset, si causa honestans dispensationem voti religionis sumeretur ex ordine ad matrimonium contrahendum, etiam in generali, nam tunc oporteret, votum castitatis explicare, quatenus impedimentum est ad quodlibet matrimonium contrahendum.

At verò è contrario, si dispensatio **[sect. 8]** [3519] inchoetur à voto castitatis, necessari# semper existimo, simul explicarevotum religionis propter rationes posteriori loco factas. Habenti enim votum religionis, irrationabilis planè videtur liberatio ab obligatione castitatis, cum nec ad matrimonium contrahendum illi sufficiat, neque etiam liberet à vinculo religionis, & quia maximè decet, vt qui religionis obligationem habet; castitatem interim seruet. Propter quæ non est verisimile, Pontificem fuisse concessurum talem dispensationem solam, si alterius voti conscius fuisset. Accedit, quòd non videtur posse dari causa iusta ad dispensandum in voto castitatis cum eo, qui ligatus est voto religionis, tum quia votum religionis etiam obligat ad non nubendum, & licèt non obliget statim ad castitatem, obligat ad promittendam illam, tum etiam, quia talis persona licèt difficultatem habeat in seruanda continentia, non potest illi succurrere per matrimonium ratione alterius voti, & secluso hoc medio, tenetur absolutè vincere illam; ergo tunc causa est insufficiens, & irrationabilis ad talem dispensationem. Et quoad hoc bene æquiparantur hæc duo vincula cum alijs impedimentis matrimonij.

[751] Et similiter potest hæc ratio ad ea, **[sect. 9]** quæ diximus de matrimonio adaptari: nam cum quodlibet impedimentum im pediat totum matrimonium de se inuti lis, & irrationabilis est dispensatio vnius sine alijs non enim potest deseruire, nisi fortasse ad decipiendum dispensant#, vt per partes faciat quod forte simul non faceret, si

totum cognosceret, & ideo sem per talis dispensatio meritò iudicatur extra intentionem dispensantis. Et pr#terea non videtur posse habere causam legitimam, vel non posse ferri de illa legitimum iudicium sine cognitione alior# impedimentorum, quia talis causa sumi debet ex necessitate, vel vtilitate talis matrimonij, de quo iudicari non potest, non cognitis omnibus impedim#tis eius. Et hæc ratio videtur mihi satis efficax, & notanda.

In dispensationibus autem irregula **[sect. 10]** [3520]ritatum, & aliarum inhabilitatum, ac pœnarum, existimo non habere locum rationem istam, neque regulariter doctrinam datam, sed potius, per se loqu# do, vnam irregularitatem posse tolli sine alia, præsertim quando illæ irregularitates sunt omnino disparatæ, & vna ali# non aggrauat. Vt v. g. esse illegitimum, & casu hominem occidisse, & similes. Et quoad hoc videntur mihi efficaces rationes Nauar. in cons. 1. de Constit q.[3521] 19. nam licèt de impedimentis matrimonij tractet, rationes sunt generales. Præcipua est, quia inter has irregularitates, & pœnas non est connexio, nec taciturnitas vnius aliquid confert ad dispensationem alterius, nisi quatenus tollit aliquam maiorem difficultatem, qu# fortasse haberet Princeps in dispensando, si omnes cognosceret, hoc autem non sufficit ad surreptionem, nisi vel ius aliquod cogat, vel aliæ circunstantiæ, & ra tiones concurrant, vt dixi in libro. 6. de Voto cap. vlt. & affirmat Nauarr. cum[3522] Rota, Ægidio, & Felin. Hic autem nullum est ius, nec ostendi potest. Quod enim quidam dicunt, hoc contineri in iure, quia ius præcipit explicare omnem veritatem conferentem ad dispensationem, friuolum est, & principium petit, nam hoc est, quod inquirimus, an cognitio alterius irregularitatis, vel inhabilitatis, aut criminis sit intrinseca dispensationi, quæ circa aliud crimen, vel irregularitatem versatur. Hoc autem ex iure probari non potest; ergo verum est, hanc surreptionem non fundari in iure. Altera verò pars de ratione proba **[sect. 11]** tur, quia multitudo irregularitatum, vel similiumvinculorum ad summum reddit personam magis inhabilem (vt sic dicam) extensiuè, & minus dignam quocumque beneficio; hoc autem non satis est ad surreptionem. Et rationes omnes in contrarium, quæ solum fundantur in sola hac indignitate, & quasi resistentia ex parte person#, re vera sunt inefficaces, quia cum illa stat, quod dispensatio fiat cum plena voluntate, & cum cognitione omnium, qu# ad valorem actus necessaria sunt. Et patet à simili: nam qui plures habet exc#municationes, minus dignus est quac#q; absolutione, & tam# si impetret absolutionem vnius tacita altera, valebit, vt est certum apud omnes, quia nullo iure plus postulatur. At nec in irregularitatibus postulatur. It# qui plura habet crimina, minus dignus est beneficio, & si essent cognita difficilius illud obtineret, vel forte non obtineret & nihilominus collatio est valida, secluso alio maiori impedim#to. Item qui propterdistincta crimina obnoxius est multis pœnis, minus dignus est cuiuslibet remissione, & difficilius illam obtineret, si omnia simul remittenda proponeret, & nihilominus valida est remissio vnius cuiusq; tacitis alijs, nisi vbi lex aliud disponit, vel vnum non potest sine alio sufficienter explicari, quia quando sunt #nino diuersa, nullam connexion# habent in remissione, & illa difficultas, quæ per taciturnitatem euitatur, non causat inuoluntarium, nisi valde accidentarium, & diminutum, quod non impedit valor# actus. Idem ergo est in irregularitatibus & alijs similibus pœnis.

Regula ergo obseruanda est, vt, per se **[sect. 12]** [3523] loquendo, valeat dispensatio vnius sine expressione alterius, nisi grauitas vnius non possit satis sine alia explicari. Ad e# modum, quo Nauar. cons. 18. de Rescript.[3524] dixit dispensation# irregularitatis con tractæ

occidendo clericum, non esse validam explicato homicidio, nisi explicetur sacrilegium. Et similiter censeo, qui plura homicidia c#misit, si vno tantum narrato velit disp#sation# vnius irregu-**[752]**laritatis obtinere, nihil faciet, quia licèt illæ censeantur irregularitates numero diuersæ, moraliter quasi efficiunt vnam grauiorem, vel certè nulla illarum satis explicatur sine alia, ac denique tunc ferè procedunt rationes de matrimonio factæ. Extra hos verò, & similes casus valida est dispensatio vnius vinculi, tacito alio omnino diuerso, quoties perse habere potest sufficientem causam, & rationem, vt auferatur, etiam si cætera non tollantur. Et hactenus de dispensatione.

CAPVT XXV.

Quando, & ex quibus causis poßit lex abrogari.

DEclarauimus relaxationem legis, **[sect. 1]** quæ per dispensationem ex parte fit, solum superest dicendum de mutatione, quæ per abrogationem fit: sic enim appellari solet in iure totius le gis ablatio, l. *Derogatur*. ff. de Verbor. signific. Distinguunt autem aliqui inter abrogationem, & irritationem legis, vt irritatio sit, quando tota lex impeditur, ne vires obligandi accipiat, priusquam plene constituta sit, vt si lex postulans confirmationem Principis, vt obligare possit, ab eo non confirmetur, vel si lex lata à Principe, à populo non acceptetur, iuxta opinionem existimantem acceptationem esse necessariam. Sed hoc posterius exemplum falsum supponit: nam lex Principis ante acceptationem populi est vera lex, & illa mutatio per resistentiam subditorum pertinet ad mutationem, seu abrogationem per c#suetudinem, de qua in libro sequenti dicturi sumus. Altera verò abiectio, seu non admissio legis per resistentiam Principis non est propria mutatio legis, quia non mutatur proprie nisi quod præexistit, imò nec irritari propriè dicitur, nisi quod iam erat ratum, & validum, sicut aliàs de Voto diximus, & ita non acceptatio legis in illo casu non est legis mutatio, quòd si dicatur irritatio quasi antecedens, non est de voce contendendum, nec enim est inusitata illa significatio vocis, vt constat ex dictis de lege irritante. Nullam vero specialem explicationem in pr#senti requirit, quia solum est quædam negatio institutionis legis, quæ erit valida, si ex sufficiente potestate fiat, & iusta, si causam habeat honestam; & ad bonum commune pertinentem. Solum ergo nunc agimus de propria legis abrogatione.[3525] Aduertimus autem, licet abrogatio proprie dicatur de integra legis ablatione, sub illa tamen nunc comprehendi illam diminutionem legis, per quam in perpetuum lex tollitur, & licèt non in totum, sed quoad aliquam partem, illa enim non est proprie dispensatio, vt in superioribus tetigi, sed dici solet derogatio. Verumtamen seruata proportione eandem habet rationem, & doctrinam, quam integra legis ablatio, & ideo sub abrogatione nunc comprehenditur.

Ex dictis ergo concluditur, legem **[sect. 2]** [3526] tunc abrogari, quando supponitur esse vera lex, & permanens toto tempore, priusquam abrogetur, & consequenter debet etiam supponi iusta, rationabilis, & vtilis: nam si prius fiat iniusta, nociua, aut inutilis, prius per se desinet esse, quàm abrogetur, & ita iam non habebit locum abrogatio, quia cessatio legis distinctus modus desitionis est, vt supra vidimus. Hinc ergo sumi potest[3527]

ratio dubitandi, quomodo sit possibilis valida, & iusta abrogatio legis: nam si lex, quæ supponitur, non est iusta, nec vtilis, ablatio eius non erit abrogatio iuris, sed facti, vel potius declaratio nullitatis legis; si verò sit iusta, abrogatio erit iniqua. Quid enim magis iniquum, quam legem iustam, & vtilem abolere; Ergo consequenter etiam erit inualida: nam sicut lex iniusta non est lex, ita abrogatio iniusta nocere non de bet communi bono, cum sit ex potestate data ad ædificationem, non ad destructionem. Dici vero potest ex Diuo Thoma, & alijs statim referendis, legem iustam in vno tempore posse per temporum mutationem fieri iniustam, & ideò illius abrogationem posse esse iustam. Sed contra hoc est, quia si mutatio temporis fecit legem iniustam, iam non habebit locum abrogatio, sed per se desinet lex, & ita nunquam erit necessaria, imò nec possibilis.

Nihilominus dicendum est primo, hu **[sect. 3]** manam legem interdum abrogari posse **[753]** & valide, & iustè. Est certa, & commu[3528]nis sententia, quam tradit D. Thomas 1. 2. q. 97. art. 1. & ibi omnes, & Sylu. verb. *Lex*, q. 25. & ibi alij summistæ, & iuristæ, quos refert, & sequitur Couarr. in cap. *Alma mater*, p. 2. in princip. Et sumitur ex Augustin. lib. 1. de Liber. arbitr. cap. 6. vbi hac ratione legem humanam vocat *temporalem*, quia licèt iusta sit, pro temporum varietate mutari potest, & debet. Sumitur etiam ex Arist lib. 2. Politic. capit. 6. vbi, agitata quæstione pro vtraq#ue parte, eam indecisam relinque[3529]re videtur, nihilominus tamen absolutè hoc sentit, licet indicare voluerit; hanc legum mutationem non debere esse frequentem. Idem tradit Plato Dialog. 16. qui *Ciuilis*, seu de Regno inscribitur longè post medium, & Dialog. 6. de Legib.[3530] Sumitur etiam ex vtroq#ue iure L. Vnic. C. de Caducis tollend. in princ. vbi ferè omnes caus# huius mutationis attinguntur, & ex cap. 2. dist. 14. & alijs, quæ statim afferemus. Deniq#ue sumitur ex Dei exemplo, qui legem suam abrogauit: si enim hoc potuit facere Deus immutabi lis propter hominum, & temporum mutationem, vt latè expendit August. contra Faust. multò magis id erit c#cessum hominibus. Atq#ue hinc concluditur ra[3531]tio assertionis, nam in lege humana inueniuntur omnia principia mutationis, t# ex parte authoris proximi, qui mutabilis est, & in intellectu; quia paulatim cog nitionem acquirit, & in voluntate, quia finita, & potentialis est, tum ex parte actionum circa quas proxime versatur, quia nec sunt intrinsecè mal#, neq#ue ita bonæ, vt sint per se necessariæ ad mor# honestatem, & ideo lex humana non est hoc capite immutabilis sicut lex natura lis. Aliunde verò etiam quoad vtilitatem, per mutationem temporum possunt huiusmodi actiones variari: nam quævno tempore vtiles sunt, vel expediunt, in alio fiunt inutiles, aut nimis graues. Deniq#ue etiam ex parte subditorum, quibus leges humanæ imponuntur, habet locum hæc mutatio, quia etiam ipsi homines mutabiles sunt, & propter morum, vel aliarum rer# mutation#, illis nunc non expediunt leges, quæ antea expediebant, constat ergo, hanc mutationem possibilem esse.

Vt autem explicemus, quomodo pos **[sect. 4]** sit esse iusta, dicendum est secundò. Vt lex humana iuste, ac licite abrogetur[3532] necessarium est ex iusta causa, propter commune bonum abrogari. Ita D. Thomas suprà, & omnes, & tradit bene Plato Dialog. 7. de Legib. parum à principio. Vbi pro f#dam#to sumit, mutation# om nibus in rebus præter quam in malis, esse periculosissimam, & inde concludit, maxime hoc esse verum inmutatione legis, & ideò magnam considerationem ad illam requirit, sicut etiam in Dialog. 6. latè docuerat. Sumitur etiam ex cap. *Non debet*, de Consang. & affinit. & ex cap. *Alma mater*, de Sentent. excommun. in 6. & ex L. 2. ff. de Constit. Princip. vbi

Vrgens neceßitas, vel *magna vtilitas* postulatur. Ratio vero est primò, ne contemnantur leges frequenti mutatione. Secundo ait D. Thomas, quia consuetudine firmantur, & ideò nisi ita durent, vt earum obseruatione, & consuetudo fiat, & quasi habitus acquiratur, nunquam pro dignitate seruabuntur. Postquam autem consuetudine firmatæ sunt, non facile est ab honesta consuetudine recedendum, præsertim cum leges humanæ esse debeant moribus, & consuetudinibus accommodatæ. Tertio quia sicut lex non debet poni nisi propter commune bon# ita nec auferri; nam vterq#ue est actus publicæ potestatis, & iurisdictionis, qu# ad commune bonum ordinatur. Vnde ita concluditur, nam vel lex posita erat rationabilis, & ad commune bonum vtilis, & in eo statu perseuerabat, vel non? Si primum, irrationabiliter tollitur, quia contra bonum commune fit. Si secund# iam intercedit causa iusta ad legem tollendam.

Vnde intelligitur, dupliciter posse fie **[sect. 5]** [3533]ri hanc mutationem. Primo solum propter mutationem legislatoris, quæ potest esse vel in sola voluntate, vel in intellectu. Quando est tantum ex parte solius voluntatis, regulariter irrationabilis est, vt statim dicam, quia negotium publicum, vt iustè administretur, non tam voluntate, quam ratione gubernari debet. Vnde nisi constiterit, priorem voluntatem fuisse irrationabilem, non fit honestè mutatio. Quando vero etiam dictamen rationis mutatum est, potst esse mutatio legis iusta, etiamsi in rebus nulla facta sit. Supponit tamen human# defectum s#pe inculpabilem, quia homo **[754]** non statim, nec semper assequitur veritatem, præsertim practicam, & prudenti#. Et ita sæpe experientia ostendit legem non fuisse conuenientem, etiamsi fuerit lata sine culpa, vel quia, si fuit iniusta, ex ignorantia inuincibili lata est, vel quia licet fuerit iusta, & reputata c# ueniens, postea experientia compertum[3534] est, aliam magis expedire. Sic Concilium Trident. sess. 24. cap. 2. & 4. de Reformat. matrim. ad mutandum leges aliquas cir ca impedimenta matrimonij, moueri se dicit, quia experientia ostendit aliqua grauia incommoda, qu# ex prioribus legibus sequebantur, quanuis mal# non essent. Aliqu#do verò fit mutatio in lege, etiamsi suo tempore iusta, optima, & vtilissima fuerit, quia in rebus ipsis facta est mutatio, ratione cuius iam non expedit, & tunc fit iustissimè, & sine propria, seu formali mutatione, seu contrarietate in iudicio rationis, quia prud#ter iudicatur, aliquid esse conueniens vno tempore, & esse disconueni#s in alio, mutatis rebus.

Non est autem necessarium hanc re **[sect. 6]** [3535]rum mutationem tantam esse, vt legem effecerit aut iniustam, autprorsus inutil#, sed satis est, vt vel nimis rigorosa, vel minus vtilis esse videatur, seu quod maior fructus ex eius reuocatione speretur, vel quòd maiora pericula, aut mala illo modo euitentur. Et ita soluitur facile ratio dubitandi in principio posita. Nam licèt ad tollendam, vel abrogandam legem causa iusta necessaria sit, nihilominus non est necessaria tam vrg#s, & grauis, vt propter illam lex ipsa statim cesset, sicut etiam ad disp#sand# requiritur causa iusta, quæ per se solam legis obligationem auferre non valet. Neq#ue repugnat abrogationem esse iustam, licèt lex non fuerit iniusta, quia iustum etiam potest omitti, vel mutari propter magis iustum, sicut aliquid etiam omitti potest, quanuis non sit inutile propter aliud vtilius. Ac deniq#ue multa huiusmodi sunt, qu# ex humano arbitrio pendent, ita vt & iustè statuantur, &, si derogentur, iniustitia non fiat, quia prudenti aliqua ratione abrogari possunt, vt Couar. citato loco aduertit.

Ex hac verò assertione intulit Soto **[sect. 7]** [3536] lib. 1. de Iustit. q. 7. ar. 1. in fine, Summ# Pontificem non posse errare in abrog#dis legibus canonicis sine iusta causa, quando leges

illæ necessari# sunt populo Christiano, quia non potest errare in his, quæ ad fidem, & mores pertinent. Quod est piè, & prudenter dictum quantum ad leges quasi fundam#tales, & maxime necessarias, & quantum ad vniuer salem abrogationem earum. Est autem sciendum, Pontificem non posse errare in ferendis legibus, approb#do, seu proponendo Ecclesi# quod malum est, vel bonis moribus contrarium. Et cum eadem proportione non potest errare abrogando legem, reprobando tanquam malum, quod bonum est, vel bonis moribus vtile. Potest tamen aliquando esse excessus in multitudine legum, quia hoc pendet ex prudentia humana in particulari iudic#te. Et eademproportione poss#t leges nimium diminui, vel aliqua abrogari eo tempore, quo erat vtilis,[3537] quia hoc etiam pendet in particulari ex arbitrio prudentiali. Nunquam tamen, ita prouidente Spiritu Sancto, id fiet c# notabili Ecclesiæ detrimento.

Atq#; ex his potest facile intelligi, vtr# legis mutatio vt licita sit, debeat esse ra ra, & longo tempore post legem latam. Et ra tio dubitandi esse potest, quia lex non debet poni, vt modico tempore duret, vt di[3538] xit D. Thom. 1. 2. q. 96. ar. 1. & patet, quia supra ostensum est, legem de se debere esse perpetuam; ergo non debet intra breue tempus mutari. Item quia, vt supra dicebamus, consuetudo est necessaria ad firmandam legem, talis autem consuetudo requirit diuturnum t#p#; ergo ratio postulat, vt intra breue tempus mutatio legis non fiat. Pr#terea hæc mutatio legis tunc præcipuè recte fit, quando experim#to constat legem non expedire; hoc autem experiment# non nisi longo tempore sumitur. Deniq#: ob has, & similes rationes frequ#s mutatio leg# communiter perniciosa censetur; ergo oportet, vt leges non nisi post l#gum tempus mutentur, ne huiusmodi mutatio frequenter contingat.

Breuiter autem dicendum est, in hoc **[sect. 9]** [3539] non posse certam, & vniuersalem regulam constitui. Cum enim dictum sit, legem ex iusta causa iustè mutari; quotiescunque causa iusta contingat, iusta erit mutatio, siue sit post breue, siue post l#gum tempus à lege condita: nam hoc accidentarium est, & vtrumque sine du-**[755]**bio potest contingere. Regulariter verò loquendo, sicut est vitanda, ita etiam est differenda mutatio, quantum fieri possit. Vnde in casu dubio, vel tantum probabili, & quoties vtrinque sit #qualitas, conseruanda potius est lex, quàm mutanda, tum quia postquam est lata, quasi est in possessione, & in dubio melior est conditio possidentis, tum etiam, quia semper præponderat damnum mutationis & hoc etiam suadent rationes factæ. Nihilominus tamen duabus ex causis fieri potest iusta mutatio legis intra breue tempus. Primo si ex aliquo errore, vel inconsideratione, siue culpabili, siue incupabili lata sit: nam error, quocumq#; tempore cognoscatur, emendandus est, & præsertim quando in commune incommodum redundare potest. Secundo, qu#do legum materia multum variabilis est, vt contingit in legibus taxantibus pretia rerum, quia valor earum ex copia, vel inopia earum pendet, & in his solet esse frequens mutatio propter frequentem temporum varietatem. In his ergo legibus non erit iniusta, nec imprudens mutatio, etiam si frequenter fiat. Et ob eandem causam potest mutatio fieri intra breue tempus, vt intra annum propter accidentem sterilitatem, vel intra breuius tempus, si ex aliquo casu contingente similis mutatio fiat.

Vltimo dicendum est, abrogationem **[sect. 10]** legis humanæ à supremo Principe fact# sine causa legitima validam esse licet in iustè fiat. Dixi, *Asupremo Principe*, quia si fiat ab aliquo inferiori ex c#missione eius, inualida iudicanda erit talis abrogatio, propter supra dicta de dispensatione, qu# hic euid#tius procedunt, quia vel hæc potestas non solet committi inferioribus, vel non nisi per modum dispensationis, vel ad summum per

mod# partialis reuocationis, de qua eadem est ratio. Ideoque de solo Principe soletista conclusio statui, qu# communis est, & ab illis etiam auctoribus admittitur, qui similem de dispensatione negant. Ratio autem eadem est, quia legis obligatio pendet ex voluntate Principis, voluntas autem illa, licet mala sit, absoluta, & efficax est; ergo tollit imperium, & obligationem. Dices; voluntas ponendi legem sine iusta causa non facit legem validam, etiam fi ex parte legislatoris sit absoluta, quia non potest quicquid vult; ergo idem est è contrario.

Respondetur negando consequentiam, **[sect. 11]** quia multò difficilius est imponere, qu# tollere leges. Nam si impositio sit iniusta, aut erit de materia, cui repugnet obligatio legis humanæ, vt si sit de re iniqua, aut certè erit de materia, quæ excedat potestatem, sine qua voluntas nihil potest efficere. At verò ad auferendam, vel impediendam legis obligationem (quod fit per abrogationem legis) non potest materia conferre, quia quantumcunq#ue sit bona, & honesta, potest non adiungi illi obligatio humana, vel licèt sit intrinse cè mala, potest non addi prohibitio humana. Et quantumuis contineatur sub potestate legislatoris, potest ipse circa illam non operari, quia illa potestas non agit naturaliter, sed media voluntate. Si autem non operetur, non obligabit, etiam si ipse peccet. Deniq#ue hinc etiam fit, vt ponendo legem iniustam, peccet contra iustitiam, & non tantum legalem, sed etiam c#mutatiuam, tollendo autem legem iustam, non facit contra iustitiam commutatiuam singulorum subditorum, & ideò valida est obligatio, licèt imprudens sit, & contra iustitiam legalem.

CAPVT XXVI.

Quis possit legem abrogare.

IN pr#cedenti capite & materiam hu **[sect. 1]** ius abrogationis, & causam final# attigimus, in hoc effici#s causa breuiter explicanda est, de qua tres regulæ constitui possunt. Prima est: Conditor[3540] legis illam abrogare potest. Ratio est clara, quia res per quas causas nascitur per easdem dissoluitur: sed voluntas, & potestas legislatoris sunt principia, à quibus lex pendet; ergo per ea potest abrogari. Atque ita maximè procedit assertio in supremo Principe, qui superiorem in suo ordine non recognoscit, & ideo semper habet eandem potestatem, & mutare potest voluntatem. Sub conditore autem legis successor# c#prehendimus, quia eiusdem est potestatis, argumento cap. *Innotuit,* de Elect. & sumitur ex cap. 1. de Constitut. in sexto. Estque res facilis, & cum proportione **[756]** applicari potest ad inferiores legislatores, an vero in eis recipiat aliquam limitationem, paulo inferius dicam.

Secunda regula est. Superior etiam **[sect. 2]** [3541] potest legem inferioris abrogare. Est etiam recepta, & facilis, quia res magis pendet à causa vniuersali, quàm à proxima, lex autem inferioris pendet à superiori tanquam ab vniuersali causa; ergo. Item hac ratione diximus, posse superiorem dispensare in lege inferioris; ergo & legem illius abrogare potest, nam est eadem ratio. Imò potestas legislatiua ex suo genere est magis propria supremi Principis, quàm dispensatiua, & ideò magis etiam est in inferiori dependenter à supremo

Principe, ideoq#ue semper hic potest legem subditi abrogare. Hac verò occasione potest hic dubitari, an lex Ecclesiastica possit ciuilem abrogare, etiam si à supremo Principe temporali lata sit, quia lex cano nica superioris potestatis est. Sed quæ de hoc puncto dici poterant in tertio, & quarto libro dicta sunt, explic#do subordinationem vtriusq#ue potestatis.

Dicendum ergo, legem canonicam, **[sect. 3]** [3542] & ciuil# absolutè spectatas non habere inter se subordinationem, nam licèt canonica sit dignior, formaliter non est à superiori iurisdictione: nam etiam ciuilis est suprema in suo ordine. Nihilominus tamen in ordine ad bonum animæ lex ciuilis subordinatur Ecclesiasticæ, & ideo sub hoc respectu potest illam ab rogare. Hoc autem contingit duplici titulo. Vnus est, si lex ciuilisversetur circa materiam, quæ licèt secundum se temporalis videatur, ad spiritualem ordin# euecta est, vt est contractus matrimonij, dispositio ad pias causas, bona Ecclesiastica, & similia. Alius est, si lex ciuilis eti# in propria materia sit contra bonos mores, vel inferat periculum anim#, & vtroque modo inueniuntur leges ciuiles per Ecclesiasticas, vel reprobatæ tanquam per se malæ, vel etiam abrogatæ tanqu#[3543] minus c#ueni#tes, quas hic referre, necessarium non iudico, videri autem possunt apud Azor 1. tom. lib. 5. cap. 20. & **[sect. 4]** [3544] 21. 25. & 26.

Tertia regula sit, inferiorem non posse abrogare legem superioris. Ita habetur in Clement. *Ne Romani,* de Elect. & est ma nifestum ex ratione contraria supraposita, quia potestas supèrior non pendet ab inferiori, neque indiget illa in his, quæ per se ipsam facit: nec etiam potest inferioris voluntas voluntatem superioris mutare, vt per se constat, & probari potest ex cap. *Cum inferior,* de Maiorit. & obed. estque res per se satis clara. nihilo minus tamen duo grauia dubia circa illam occurrunt.

Primum dubium est, an inferior possit **[sect. 5]** interdum abrogare legem superioris, saltem in suo territorio, seu in ditione sua. Clarum est enim, adæquatè & totaliter non posse inferiorem reuocare legem superioris, cum inferior non habeat potestatem ordinariam in totam prouinciam superioris, nec etiam delegata soleat tam ampla concedi, quia multum repugnat dignitati supremæ ipsius Prin cipis. Quod si fingamus, superiorem de facto delegare tantam potestatem, iam non fieret reuocatio ab inferiore per se, sed in virtute ipsiusmet Principis superioris. Igitur de inferioribus habentibus potestatem aliquam legislatiuam in particularibus ciuitatibus, prouincijs, seu territorijs, dicunt aliqui, aliud esse in legibus canonicis, aliud in ciuilibus. N# in canonicis non potest inferior statuere in suo territorio contra ius superioris, & derogando illi, vt prouinciale concilium contra generale, vel Episcopus contra ius Pontificium, aut conciliare, generale, aut Prou inciale, & sic de alijs. At vero (inquiunt) in ciuilibus, inferior ciuitas, v. g. potest statuere contra ius commune. Ita Panormit. in cap. vlt. de[3545] Consuet. vbi distinctionem illam vt certam supponit, & rationem diuersitatis inquirit. Sequitur Iason in l. *Omnes populi,* ff. de Iustit. & iur. Et Felin. in cap. *Quod*[3546] *super his,* de Maiorit. & obedi. nu. 2. licet in redden da differentiæ ratione, non c# ueniat cum Panormit. in distinctione autem conuenit. Idem in cap. *Cognoscentes,* nu. 2. de Constit. Idem Alberic. tract. de[3547] Statut. 1. p. q. 7. vbi latè impugnat eos, qui dicunt, laicos non posse statuere contra ius ciuile. Item Roch. Curt. tract. de[3548] Consuet. sect. 3. num. 7. Vbi addit, laicos non solum contra ciuiles leges, sed eti# contra canones posse statuere, quando eorum statuta non sunt peccati nutritiua ex Felin. & alijs in cap. *Ecclesia Sanctæ Mariæ,* de Constit. & Panormit. per

illum **[757]** textum, & in capite, *Quod Clericis,* de Foro competente in fine per capit. *Venien*[3549]*tes,* de Iure iur. Aliter vero Azor. 1. tom. lib. 5. c. 25. q. 11. quær#s, an statuta c#tra ius commune condita valeant, sine distinctione inter ius ciuile, & canonicum videtur affirmare, idque varijs exemplis prosequitur vsque ad finem capitis, & per totum caput sequens varia exempla proponit.

Ego vero nullum video fundamen **[sect. 6]** tum ad asserendum, inferiores posse per suas leges derogare legibus superiorum, seu municipale posse derogare iuri communi, vbi ius commune obligauerit, idemque est de abrogatione c# proportione loquendo. Ratio est, quia inferior non habet potestatem supra legem superioris, nisi quatenus illa concessa est ab eodem superiore, vel alio supremum potestatem supra vtramq#ue habente; sed nullibi legitur data potestas inferioribus ad statuendum, vel ferendum leges contra leges superiorum, derogando illis; ergo nullus inferior habet hanc potestatem. Consequentia euidens est. Maior etiam est per se nota, quia inferior tenetur superiori parere, & ab illo pendet in sua voluntate; ergo non potest ex se mutare voluntatem superioris; ergo nec legem eius. Vnde supra ostendimus, non posse dispensare inferiorem in lege superioris, nisi quatenus illi fuerit concessum. Imò in lib. 3. ostendimus, ciuitates, vel Principes non supremos, sed alijs supremis subiectos non posse leges condere, nisi quatenus illis est priuilegio, vel consuetudine concessum, ergo multo magis hoc verum est de legibus derogantibus iuri ipsorum superiorum, vel ex parte abrogantibus illas. Superest probanda Minor, quæ per sequentes illationes melius ex plicabitur.

Sequitur ergo primo, inferiores Pr# **[sect. 7]** latos, vel communitates Ecclesiasticas non posse condere decreta, aut statuta contra ius canonicum, vel contra canones suorum superiorum respectiuè. In hoc conueniunt omnes citati Doctores & sumitur ex cap. *Quod super his,* de Maiorit. & obedien. vbi supponit# Episcopum in sua Synodo nihil posse statuere, *Quod canonicis obuiet institutis.* Idem sumitur ex cap. *Institutionis,* c. *Amputato,* c. *Ecclesiasticæ.* 25. q. 2. & optime ex dicta Clement. *Ne Romani,* de Elect. Ratio propria est, quia nullibi legitur inferioribus concessa talis potestas, nec erat expedi#s, tum propter vnion#, & debitam subordinationem in Ecclesia seruandam, tum etiam, quia canones ex fine maximè proprio tendunt ad spirituale bonum animarum, & ideo qu#per illos à maioribus condita sunt, non ita facile sunt à minoribus mutanda. Omitto specialia priuilegia religionum, vel aliqua r# Ecclesiarum, illa enim in generali semper intelliguntur excepta, in particulari verò sciri ab omnibus non possunt, c# ad factum, seu ius priuatum pertineant. Et præterea in eis continetur authoritas superioris concedentis illa.

Sequitur secundo, multo minus posse **[sect. 8]** [3550] laicos statuere propriè, contra canones, derogando illis, seu eorum obligationem aliqua ex parte minu#do. Ratio est, quia multo magis inferiores sunt laici respectu omnium legislatorum canonum, quam inferiores Prælati Ecclesiastici respectu superior#, multoque minus legitur laicis data talis potestas, ergo multo minus pos sunt laici contra quoslibet canones, vel statuta Ecclesiastica, etiam infimorum Pr#latorum, legem condere, vel eis, quouis modo derogare. Tant#q#; abest, vt opposit# colligat# ex dict. c. *Ecclesia Sanctæ Mariæ,* vt potius ille textus hoc conuincat, in quo dicitur, laicis nullam esse attributam potestat# super Ecclesijs, & statutum ab eis factum etiam in fauorem Ecclesiarum nullius essevaloris, nisi ab Ecclesia fuerit appro bat#. Cap. autem *Venientes,* de Iur. iur. & n# loquitur de statuto municipali, sed de consuetudine, & illa nihil derogabat canonibus, vt in textu manifestum est.

Vnde Doctores Canonist#, qui c#tra **[sect. 9]** [3551]rio modo loqui vident#, revera non c#tradic#t, sed in diuerso s#su loquunt#. Dic#t enim, laicos posse leges ferre contra canones, non secundum propriam contrarietat#, sed secundum proportion# ad suum for# id est, laicos in foro ciuili, & temporali, posse contrario modo disponere, quam canones in suo foro disponant. Quod verissimum est, quia illi canones non oblig#t laicos # foro suo, nec leges ill# derog#t canonib# in foro suo. Et ita dixit Panor.[3552] in d. c. *Quod clericis*, quod leges possunt dis ponere contra canones, in rebus concer nentibus ipsos laicos, vbi nec canones **[758]** legibus resistunt, nec illæ sunt contra honestat# morum, aut contra reseruata Prin pi. Et hoc modo etiam canones disponunt contra leges ciuiles respectu cleri corum, alium vtique ordinem, & ius statuendo, vt constat in iudicialibus, & similibus.

Tertio infero, etiam magistratus ci **[sect. 10]** [3553]uiles, aut respublicas inferiores, & ciuitate ssubiectas alicui Principi, non posse abrogare, aut quidquam detrahere de iure communi, vt est lex superioris, aliquid propriè contra illam statuendo. Hæc eti# sequitur exdicto principio, & ex regula text# in dicta Clement. *Nec Romani*, quod lex superioris per legem inferioris mutari non potest. Respondent dicti auctores per ipsum ius commune datam esse hancpo testat# laicis potestatibus inferioribus. Allegant autem solam l. *Omnes populi.* ff. de Iustit. & iur. Redduntque rationem, quia Imperatores acceperunt potestatem legislatiuam à populis, & ideo quasi ex gratitudine illis concesserunt illam potestatem. Atq#ue hinc colligunt multi differentiam, ob quam laici possunt con tra leges Imperatorum statuere, & non clerici contra leges Pontificum, nimirum, quia Imperator habet potestatem à po pulo, Pontifex autem minimè, sed à Deo.

Sed præterquam quod illa lex, *Omnes* **[sect. 11]** *populi,* habere potest alias interpretationes, vt supra lib. 3. tactum est, etiam si intelligatur de ciuitatibus Imperatori subiectis, in ea non dicitur posse ferre leges contra leges Imperatorum, sed solum habere potestatem condendi leges proprias, & suis moribus acc#modatas, quod potest satis intelligi de legibus vltra ius c#mune non contrarias illi, sed diuersas, & aliquid illi addentes; ergo non est, cur illa lex extendatur ad potestatem statuendi contra ius superioris. Accedit, quod concessio talis potestatis esset inordinata, & contra debitam subordination#, atque adeo contra dignitatem propriam ipsius Imperatoris, contra quam non solet ipse vel alij Reges aliquid concedere. Vnde differentia illa impertinens est, quia si tractemus de absoluta potestate, etiam Pontifex posset illam potestatem c#muni care inferioribus, licèt illam habeat à Deo & non ab illis, sicut c#municat plures alias. Si verò consideremus conuenient# vsum, etiam Imperator non debuit ill# potestatem concedere, neque fuisset ordinata gratitudo, sed nimia prodigalitas. Vnde etiam non refert, quod Panormitanus considerat, quia leges canonicæ ordinantur ad bonum animæ; ciuiles autem ad temporalia commoda. Nam hoc non impedit, quin in vtrisq#ue seruandus sit debitus ordo, alioqui & ad neutrum finem expedit illa potestas in inferiorbus.

Adde, exempla omnia, quæ addu **[sect. 12]** [3554]cuntur statutorum ciuilium contra ius commune, non ostendere contrarietatem, sed additionem, & ita non continere propriam positiuam derogationem iuris superioris per ius inferioris, sed veluti determination#, aut addition#. Vt, v. g. ius commune non permittit, aliqu# puniri in proprijs bonis propter culp# alterius, nisi illius sit particeps, & nihilominus aliqua statuta municipalia id statuunt in certis casibus, quæ iusta censentur, & valida. Tamen re vera hæc n# est contrarietas, & derogatio, quia ius commune non statuit positiuam, & generalem legem id prohibentem,

sed solum negatiuè, non imponit talem modum pœnæ, & ita solum prohibet imponi ex vi iuris communis, non tamen excludit, quin alicubi aliud statui possit, si expediat. Quomodo interdum dicuntur quædam esse introducta iure gentium contra ius naturæ, vt seruitutes, priuata dominia, &c. non quia ius naturæ h#c prohibeat, sed quia ex vi solius iuris naturæ hæc non erant, ex quo non sequitur derogatio iuris naturalis, sed additio. Ita ergo possunt illa statuta dici contra ius c#mune. Quod si in hoc sensu loquuntur iuristæ pr#dicti, non est de nomine c#tendend#: tamen nec inde sequitur derogatio legis superioris per legem inferioris, nec fere est differentia inter laicos, & clericos respectiuè. Nam etiam Episcopi poss#t stature hoc improprio modo contra ius commune, id est, vltra illud, videlicet, reseruando casus, quos ius commune n# reseruat, vel addendo censuras, aut alias pœnas in casibus, in quibus ius c# mune illas non præscribit.

Addo denique, si per ius commune **[sect. 13]** intelligamus ius ciuile proprium, posse nunc ciuitates non subiectas Imperio, contra illas leges statuere, quia illis non obligantur, cum non sint subiectæ **[759]** Imperatori, à quo ius illud habet authoritatem. Vnde respectu talium ciuitatum ius commune erit ius totius regni, & non ius ciuile Imperatorum, nisi quatenus per ius regni fuerit acceptatum, & contra illud ius regni non poterunt ciuitates, vel Principes Regi sub iecti statuere, derogando illi communi iuri, quod verè est lex superioris, in qu# non habet potestatem inferior. Nec cum fundamento dici potest, esse à Rege alicui concessam, talem potestatem: nisi vbi fortasse de speciali priuilegio constiterit.

Secundum dubium est, an statutum **[sect. 14]** inferioris confirmatum à superiori pos sit nihilominus ab eodem inferiori, qui illud condidit, reuocari, non expectato beneplacito superioris, qui illud c#firmauit, vt s#pe contingere potest in aliqua congregatione Ecclesiastica respectu Pontificis, & ciuitate respectu Regis. Hinc enim videtur, non posse, *quia illa nostra facimus, quibus authoritatem impertimur,* vt dicit Pontifex in cap. *Si Apostolicæ,* de Præben. numer. 6. & facit cap. *Pro illorum,* & cap. *Dilecto,* de Præben. ergo statutum confirmatum authoritate Apostolica, factum est Apostolicum; ergo non potest inferior illud reuocare iuxta regulam datam. Et confirmatur, quia per illum modum iam est constitutum ius publicum, quod non possunt priuati derogare, l. *Ius publicum,* ff. de Pactis, cap. *Si diligenti,* de foro compet.

In contrarium autem est, quia inter **[sect. 15]** [3555]dum legimus in iure statuta facta ab inferiori, & confirmata à Pontifice posse valide tolli ex consensu eorum, qui statuta fecerunt. Ita habetur in cap. *Cum ac ceßissent,* de Constit. & in dicto ca. *Dilecto,* solum negatur, id fieri posse quando in confirmatione Apostolica expresse additur clausula, *vt quidquid in contrarium factum fuerit, irritum sit;* ergo confirmatio Apostolica per se non tollit illam potestatem. Sic etiam in l. *Omnium,* C. de Testament. dicitur; testamentum c#firmatum ab Imperatore posse reuocari à conditore. Vnde sumitur ratio, quia h#c confirmatio solum est quasi conditio, vel solennitas adiecta tali actui, quæ non immutat naturam eius, quia non destruit illum; ergo relinquit illum cum eadem dependentia à proximo conditore. quia Pontifex non intendit ponere talem legem, nisi supposita voluntate proximi institutoris. Vnde talis confirmatio gratia, & fauor esse videtur non coactio res pectu eorum, quibus conceditur, ergo ea non obstante, possunt illi renunciare tali fauori, & consequenter legem abrogare.

In hoc puncto variæ sunt opiniones. **[sect. [16]]** [3556] Prima negat absolutè, tale statutum, seu legem inferioris confirmatam à superiore posse reuocari ab inferiori, nisi su perior

reuocationem approbet. Ita tenet Bald. in l. *Omnium,* C. de Testament. num. vlt. nullam verò nouam probatio[3557]nem adducit. Secunda opinio est, posse inferiorem reuocare suam legem, non obstante confirmatione superioris, sen[3558]tit Barthol. in dicta leg. *Omnium,* & latius declarat in leg. *Omnes populi,* ff. de Iustit. & iur. numer. 33. vbi duas limitationes adhibet, de quibus statim. Tertia opi[3559]nio est Panormit. in capite *Cum acc eßissent,* de Constitut. numer. 2. & indicto cap. *Dilecto,* n. 10. qui distinctione vtitur. Quia, vel lex inferioris concernit propriam vtilitatem statuentium, & tunc dicit, posse ab eisdem reuocari, & talem putat esse casum dicti capit. *Cum acceßissent,* & similis est in capit. *Pro illorum,* de Præben. vbi talis confirmatio indulgen tia reputatur, seu gratia, cui vnusquisq#; potest renunciare. Et ita hoc membr# videtur satis probari ratione posteriori loco facta. Vel statutum pertinet ad publicum bonum aliorum, pro quibus conditum est, & tunc inquit, non posse reuocari, nisi authoritate Pontificis, postquam illa fuit confirmatum. Hoc enim videntur priora iura, & rationes probare. Et h#c distinctio videtur c#muniter probata per Doctores eisdem locis, qui partim referuntur in scholijs ad Pan. & Bart. partim à Felin. in dicto cap. *Cum acceßissent,* n. 3. & 4. Idem Syluest. verb. *statutum,* q. 15. & alij Summistæ.

Mihi autem in primis videtur præmit **[sect. [17]]** tenda distinctio insinuata à Barthol. &[3560] Bald. & magis declarata ab eodem Bald. in l. *Ex placito,* C. de Rer. permut. n. 12. 13. & 15. scilicet, duplicem esse confirmationem legis, vnam essential#, aliam accidentalem. Essentialis vocatur, qu#do est veluti forma dans esse legi, vt quando inferiores non habent potestatem sta-**[754]**tuendi, seu ferendi legem, quæ vim habeat obligandi, nisi prius à superiore c# firmetur. Accidentalis autem vocatur quando inferior habet potestatem ferendi veram legem, quæ talis sit, & vim habeat obligandi, & nihilominus ad maiorem authoritatem, & robur, confirmationem petit. Quando ergo statutum confirmatum est primi generis, videtur generalis regula, tale statutum non esse reuocabile sine authoritate Principis confirmante abrogationem, & in hoc sensu loquitur aperte Bald. & idem tenet Salicet. in dicta l. *Omnium,* & in l. vlt. C. de Iurisdict. omni. iudic. & Felin. dicto cap. *Cum acceßissent,* numer. 5. vbi alios refert. Ratio vero est, quia tunc lex illaverè est condita authoritate superioris, nam tunc inferior non condit legem, sed quasi postulat à superiore talem legem; ergo non potest reuocari, nisi eadem authoritate, qua fuit condita. Quia eadem authoritas requiritur in destruendo, quæ in construendo, vt dictum est, & sumitur ex Authent. *E contra,* C. de Repub.

Hanc verò partem non simpliciter admittit Barth. supra, sed alia subdistinctione vtitur. Aut enim (inquit) haben **[sect. 18]** [3561]tes statutum confirmatum à Principe, volunt illud reuocare condendo aliud illi repugnans, & tunc non possunt sine authoritate, aut solum volunt, tollendo statutum redire ad ius commune, & t#c possunt sine authoritate superioris. Et primum membrum est euidens ex suppositione, in qua loquimur, scilicet, de communitate, quæ non potest facere legem validam sine confirmatione superioris: nam inde necessario sequitur, quod si talis communitas velit priorem legem confirmatam per posteriorem re uocare, necessarium sit, vt posterioris etiam confirmationem obtineat, aliàs non erit lex, & consequenter nec poterit abrogare priorem. Posterius autem membrum probatur à Panormitan. in dicto capit. *Cum acceßissent,* inducendo quasdam leges de testamentis. Sequitur[3562] etiam Bald. in dicta leg. *Ex placito,* num. 12. ex alio fundamento, scilicet, quòd statutum est fauor populi, & ideo potest[3563] populum

pœnitere, & redire ad ius commune. Idem sequitur Felin. supra num. 5. verb. *hanc declarationem,* & varijs exem[3564]plis, & argumentis illam confirmat. Quibus addi potest, quod ius commune etiam est ex authoritate Principis, sicut statutum ab eodem Principe confirmatum, & ita cum relinquitur speciale statutum propter ius commune, non relinquitur sine authoritate Principis, quia Princeps, per se loquendo, vult potius commune ius seruari, quam specialia, quæ sunt quasi dispensationes, & exceptiones à iure communi, & ideò regressus ad commune ius fauorabilis censetur, & voluntati Principis consentaneus.

Sed quid, si statutum sic confirmatum tollatur sine nouo statuto, & sine reditu ad ius commune? hoc enim mem **[sect. 19]** brum reliquerunt Barthol. & alij cum tamen sit facile possibilè. Nam sæpe statutum speciale est præter ius com[3565]mune, & non contra; tunc ergo poterit abrogari sine reditu ad ius commune, nisi large, & impropriè per solam negationem additionis ad illud, quæ non videtur ita fauorabilis, sicut positiuus reditus ad ius commune. Nihilominus tamen ex fundamento Baldi erit tunc illud statutum reuocabile, quia confirmatio data est in fauorem, cui possunt cedere illi, in quorum gratiam data est. Tunc autem necessarius erit consensus totius communitatis, cuius commodum publicum Princeps intendit.

Adhuc vero superest difficultas in il **[sect. 20]** lo secundo membro, nam statutum confirmatum ess#tialiter (vt sic dicam) per Pap#, est Papale, quia ibi interuenit authoritas Papæ, non tantum vt causa vni uersalis, sed vt specifica, & propria, vt[3566] recte exponit Bald. dicto num. 12. ergo nullo modo potest talis lex auferri, nisi per authoritatem Papæ, siuè auferatur per solam ablationem legis, siuè transeundo ad aliud ius commune. Probatur consequentia, quia ijdem authores pro regula statuunt, quoties statuentes fecerunt statutum, non propria authoritate, sed vice, & authoritate superioris, non posse tollere statutum, sed solum su periorem, cum Barth. & alijs tradit Fe[3567]lin. supra numer. 9. & sequitur Nauarr. cons. 8. de Constitut. num. 1. Responderi potest, statutum confirmatum dicto mo do, nunquam auferri sine authoritate Principis, sed solum renunciari ex sub-**[761]**intellect# illius voluntate, & in hoc esse differentiam inter legem factam ab inferiori postulante confirmationem eius à Principe, & legem datam à Principe quasi motu proprio, siue per se, siue per alium, cui suam potestatem commisit. Nam prior censetur solum confirmata in gratiam petentium, vel populi, in cuius commodum cedit, & ideo habet sub intellectam conditionem, si ipsi consenserint. Posterior verò lex inducitur ex pura potestate legislatiua Principis, & ideo non habet in illa locum renunciatio, sed eadem potestate reuocanda est,

Hæc responsio, & sententia probabilis forte est, mihi verò non satisfacit, **[sect. 21]** quia nulla est lex, quæ non feratur propter bonum publicum communitatis, & nihilominus non potest communitas eam tollere, quasi renunciando fauori suo; ergo idem erit in lege data per necessariam confirmationem Principis: nam tunc re vera à Principe fertur, licèt præcedat constitutio facta ab inferiori senatu, vel consilio, & Principi præsentata, vt ab eo confirmetur. Nam illa solum est veluti excitatio potestatis Principis, & propositio legis conuenientis communi bono; ergo postquam Rex illam confirmat, tam stabilis permanet, ac si ab ipso per se lata fuisset. Declaratur, & confirmatur, quia in illo statuto, vel lege præter Principem confirmantem oportet distinguere consilium, seu congregationem statuentium, & totam communitatem integram, pro qua lex fertur, vt est in religione

capitulum repræsentans religionem, & tota religio in se spectata. In illo igitur casu Capitulum, seu statuentes non possunt reuocare legem sic confirmatam à Principe, iuxta doctrinam Abbatis supra relatam, quia non est facta in eorum fauorem, sed totius religionis. Ergo neq#ue religio potest illam tollere, nec cedere suo fauori, quia non operatur per modum vnius, nisi mediante capitulo: Vnde non potest intelligi quomodo tota ciuitas, vel religio renuuciet tali legi, nisi per contrariam consuetudinem, quam oportebit esse toleratam à Principe, iuxta dicenda in sequenti libro. Vnde vix aliquam inuenio differentiam inter legem sic latam per confirmationem necessariam Principis, vel per propriam ipsius editionem, ideoq#ue censeo non posse tolli à subditis, nisi vbi constiterit solum confirmari cum illa amplitudine, vel per modum fauoris, cui possit renunciari. Et tunc verisimilius erit talem renunciationem fieri posse per Capitulum, seu per congregationem statuentium, quia repræsentat communitatem, & fauor ille debet intelligi concessus modo accommodato tali communitati. Et in eo casu nihil obstabit obiectio facta, quia cum dicitur, eum, qui vice Principis legem posuit eius authoritate, n# posse postea illam reuocare intelligendum id est, quando potestas solum ad legem ferendam est commissa. Nam si absolutè sit data ad gubernandum cum potestate legislatiua, poterit idem, qui legem tollit authoritate Apostolica, verbi gratia, eam reuocare, quia in hoc etiam authoritate Apostolica vtitur, & sic legatus Papæ fert legemper potestatem Papæ sibi commissam, & idem potest illam reuocare. Idemq#ue est suo modo in religionibus, & consequenter idem erit cum proportione in dicto casu.

Superest dicendum de lege propria **[sect. 22]** inferioris confirmata à Principe, non ex necessitate, sed ad maiorem authori tatem, & approbationem. De illa ergo regulariter videtur procedere senten[3568]tia Bartholi, quòd talis lex, non obstante confirmatione Principis, potest tolli ab his, qui potestatem habent condendi talem legem. Et hoc etiam videtur sentire Baldus in dicta Lege, *Ex*[3569] *placito*, cum ait, talem legem etiam à Papa confirmatam, non esse Papalem, sed semper manere in propria specie statuti, vel (vt sic dicam) legis quasi municipalis; ergo per talem confirmationem non est lex illa facta irreuocabilis à proprijs authoribus, quia non mutauit naturam suam; nec procedit per se à iurisdictione Papali. Item confirmatio illa non est costitutiua talis legis, sed potius supponit illam constitutam, & addit quandam solemnitatem accidentalem ad maiorem statuti approbationem, & authoritatem; ergo statuentes semper poterunt c#stitutionem suam tollere, & tunc desinet etiam confirmatio, quasi ad desitionem fundamenti, seu subiecti. Hæc ergo sententia videtur **[762]** mihi vera per se loquendo, id est, nisi aliud constiterit de voluntate Principis, quia licet eius confirmatio non petatur vt necessaria, nihilominus poterit ipse, si velit, legem facere suam, & ita illam confirmare, vt suo nomine subsistat, & tunc non erit reuocabilis ab inferioribus, oportebit autem, vt de tali voluntate Principis satis expresse constet.

Ex quibus tandem intel ligi potest, quid sentiend# sit de distinctione Abbatis, ad **[sect. 23]** vtramq#; enim confirmationem tam ess# tialem, quàm accidental# potest accondari. Rarius tamen, ac difficilius in accidentali: maximè tamen ad essential#. Quia iuxta proxime dicta, etiam si lex ad bonum publicum pertineat, per se non fiet irreuocabilis propter confirmationem accident alem: nam de illa etiam lege procedit ratio facta. Quia tamen Princeps, vt dixi, sic confirmando legem potest illam suam facere; magis id pr#sumi potest in lege pertinente ad publica c#mo da, quam de pertinente ad proprium

c#modum statuentium. In neutra autem est id facile admittendum, nisi ex verbis confirmationis constet.

In altera confirmatione essentiali ma gis seruari poterit illa distinctio, & de il **[sect. 24]** la videtur loqui Panormi. Nam de ead# sermo est in dicto cap. *C# accessissent*, quia Capitulum Ecclesiæ non potest extinguere dignitatem aliquam sine confirmatione Papæ, & nihilominus ibi suppo nitur, potuisse capitulum renunciare tali statuto à Papa confirmato. Addendum vero est licèt hoc procedat, considerata materia, & quasi ordinario iure: nihilominus si Pontifex addat illa verba irri tantia, *Quidquid in contrarium factum fuerit, irritum sit.* censetur tale statutum fieri irreuocabile sine auctoritate Pontificis. Ita enim habetur in dicto capite *Dilecto,* vbi statutum, de quo sermo est, sine dubio erat fauorabile his, qui confirmationem petierant. Ratio verò est, quia potest Pontifex plus concedere, quam petatur, & velle, vt illamet commoditas, & vtilitas talis c#munitatis per legem eiusdem communitatis introducta ita per suam confirmationem stabiliatur, vt mutari non possit ab ipsamet communitate sine suo consensu, quia ad ipsum vt ad superiorem spectat, inseriorum commoda prospicere, & conseruare per legem suam, & potest ita illam confirmare, vt faciat suam. Hoc tamen in tali materia non præsumitur, nisi per aliqua verba declaretur.

E c#uerso verò contingit in alio membro de lege publici commodi, nam si fer **[sect. 25]** tur cum confirmatione essentiali Principis, ex vi materiæ est lex superioris, & irreuocabilis, & hæc præsumitur esse intentio Principis, aut Pontificis confirmantis. Nihilominus tamen non est id ita necessarium, quin possit Pontifex confirmare illa statuta, non imponendo necess itatem retinendi illa, sed per modum fauoris, cui possit communitas per se, vel per suum senatum, vel capitu lum renunciare, si velit, vt dictum est, ita vt sit potius concessio potestatis ferendi illam legem, cum potestate etiam tollendi, quàm absoluta legislatio. Id autem (vt ego sentio) non præsumitur, nisi in ipsa confirmatione declaretur. Oportet ergo verba confirmationis di ligenter exp#dere, sæpeque mens Pontificis, ex petitione intelligitur: nam regulariter ita confirmat, sicut postulatur, nisi plus exprimat. Si tamen ex ver bis aliud non colligitur, & materia pertinet ad bonum publicum, & confirmatio necessaria est, censetur confirmando facere legem illam suam, & irreuocabilem à subditis, vt sententia commu nis habere videtur.

CAPVT XXVII.

Quibus modis fiat abrogatio legis, & quot effectus habeat.

IN hoc capite explicabimus formam **[sect. 1]** [3570] seruandam in abrogatione legis, simulq#ue de effectibus eius dicemus, quia res est facilis, & breuiter explicari potest. Suppono igitur, duplicem distingui posse legis abrogation#: vnam vocare possumus non scriptam, qu# per dissuetudinem, vel contrariam consuetudinem fit, de qua in libro sequenti dicturi sumus; hic autem de abrogatione scripta tractamus, qu# licet generaliter

fieri possit per verba ore prolata ab habente potestatem, nihilominus regulariter scribitur sicut humana lex, propter certitudinem, & durationem, aliasq#; scripturæ vtilitates.

[763] Circa hanc ergo reuocationem in primis aduertendum est, varijs modis fie **[sect. 2]** ri posse. Primò purè abrogando legem, id est tollendo obligationem eius, & nullam aliam imponendo, & hæc abrogatio est omnium facillima, quia & oportet fieri per declarationem contrariæ voluntatis, & minorem requirit causam, quia non imponit onus, sed tollit. Aliter verò fit reuocatio vnam obligationem tollendo, & oppositam induc#do. Quæ oppositio potest esse, vel negatiua tantum, & quasi contradictoria, obligando, scilicet, ad non faciendum id, quod antea præceptum erat, quod propriè habet locum, quando lex prior affirmatiua erat, nam si esset prohibens formalis contradictio esset, præcipere posteà eundem actum, qui antea erat prohibitus. Et hoc etiam genus abrogationis est satis expressum, & formale, quod nulla ferè indiget interpretatione. Aliquandò verò oppositio inter priorem, & posteriorem legem, est per positiuam repugnantiam, & quasi contrarietatem, quæ propriè inuenitur inter leges affirmatiuas præcipientes actus repugnantes, quarum posterior n# facit mentionem prioris, illam formaliter abrogando, addita particula *Non obstante,* vel in speciali, vel saltem in genere. Et hæc potest dici abrogatio implicita, & virtualis, quæ habet locum, non solum quando vtrumque præcept# est affirmatiuum, sed etiam quando alterum est negatiuum, si non sit immediatè, & formaliter oppositum, sed solum sub aliqua ratione magis generali. Quando ergo in noua lege repugnante priori additur clausula formaliter reuocatiua, tunc solum sunt consideranda verba reuocationis, an sint specialia, vel saltem sufficienti modo generalia ad comprehendendam priorem legem, alterum enim horum necessarium est, vt formalis reuocatio facta intelligatur, alioqui erit tantum implicita, & ferè eiusdem rationis cum altera, in qua nulla clausula expressa derogationis ad ditur, quæ non paruam difficultatem apud auctores habet, illam tamen breuiter expediam.

Dico ergo primò. Lex inferior inter **[sect. 3]** [3571]dum abrogat pr#cedentem, etiamsi nullam eius mentionem faciat. Hæc assertio communis est, & certa. Sumitur ex cap.[3572] 1. de Constit. in 6. cum Glossa ibi verb. *Reuocare,* & verb. *Noscatur,* & ex l. *Sed & po steriores.* ff. de Legib. ibi, *Nisi contrariæ sint.* Ratio est, quia voluntas posterior supposita potestate vincit, & reuocat prior#. Posterior autem lex, quando concordari non potest cum priori, suffici#ter indicat voluntatem priori contrariam, saltem virtualem, quæ formali æquiualet; ergo sufficit ad abrogationem.

Dico sec#dò. Hæc abrogatio restrin **[sect. 4]** [3573]genda est quoad fieri possit, regulariter loquendo. Hæc etiam conclusio c#munis est, de qua videri potest Bart. in l.[3574] *Si constante.* ff. solut. matrim. num. 39. & in Repetit. l. *Cæsar.* ff. de Publi. vecti. colum. 8. Decius in cap. 1. de Constit. lect. 1. n.[3575] 11. Felin. in cap. *Nonuulli.* de Rescript. n. 6. & sequentib. Tiraquel. in Præfat. ad Retract. n. 62. Sumitur ex cap. *Cum expediat,* de Elect. in 6. vbi Doctores, & ex l. 1. C. de Inoffici. dotibus, l. *Non est nouum,* cum sequentibus, ff. de Legibus. Item ex alijs iuribus, quæ asserunt, correctionem iurium esse vitandam, quoad fieri possit, vt sumitur ex capite *Cum dilectus,* de Consuetudin. & leges posteriores s#pe ad anteriores trahi, & similia. Facit etiam regula iuris, *Quæ à iure exorbitant. non eße extendenda.* Nam constat, legem reuocatoriam ex suo genere exorbitantem esse. Ad idem facit regula, *Quod odia sunt restringenda,* quia monstrauimus cap. 18. mutationem legis de se nociuam esse. Vnde sic concluditur, abrogatio legis per

se loquendo, non expedit reipublicæ, nisi necessitas cogat, quia ex se infert nocumentum; ergo restringenda est quoad fieri possit. Et confirmatur, nam ob hanc causam legis abrogatio magna consideratione facienda est; ergo non est verisimile (ait Decius) *voluisse Principem vno verbo, & quasi aliud agent#, reuocare legem obseruatam,* non est ergo admittendum, nisi necessitas summa sit.

Atq#ue hinc sequitur, idem esse dicen **[sect. 5]** dum de quacunq#ue correctione, seu derogatione legis, etiamsi non sit in totum, sed in parte. Sumitur ex Bartholo in di[3576]cta l. *Si constante.* ff. solut. matrimonio, n. 39. & Tiraquel. suprà. & passim ita lo[3577]quuntur Iuristæ, vt suprà de dispensatione dictum est, & infrà de priuilegijs **[764]** dicetur. Et rationes adductæ cum proportione applicari possunt: nam licèt minus nocumentum sit correctio, vel derogatio, quàm abrogatio, nihilominus non paruum est, & ideò si fieri potest, vitandum est. Veruntamen sæpe difficillimum erit, omnem prioris legis derogationem, & abrogationem vitare, quando posterior repugnare videtur, & ideò si vtraque excusari non potest, derogatio potius, quàm abrogatio admittenda est, vt ex duobus malis minus eligatur. Tamen si aliqua probabilis ratio, aut via occurrerit ad concordanda iura, etiam sine derogatione, præferenda est. Quod verò aliqui addunt, legem posteriorem, etiamsi non deroget priori, eo ipso, quòd aliquid addat, odiosam esse, & restringendam, verisimile non est: aliàs omnes leges de nouo editæ essent odiosæ, quod dici non potest. Consideranda ergo est additio, &[3578] iuxta materiæ capacitatem, & regulas positas in principio huius libri iudicandum erit, an talis dispositio odiosa sit, vel fauorabilis. Addit deniq#ue Barth. suprà, quem Tiraquel. sequitur, distinguendam esse limitationem legis à correctione. Nam correctio propriè est, quando lex præcedens ex parte tollitur, quia quoad illam minus vtilis inuenitur, limitatio verò intelligitur inesse ipsi legi, ex quo condita fuit, nam posteà solum per declarationem adhibetur. Et ideò dixit idem Bartholus limi[3579]tationem etiam in iure diuino locum habere, in lege prima, ff. de Constitut. Princip. & in lege prima, Cod. *Si contra ius, vel vtilitatem publicam.* Vnde limitatio sic sumpta, quæ potius interpretatio censenda est, non est exorbitans, nec odiosa, quia explicat verum sensum legis, & potius fauorabilis est dicenda, etiam si fortasse alicui minus vtilis sit, vt sumitur ex capite secundo de Decimis in 6.

Solent verò addi huic assertioni li **[sect. 6]** [3580]mitationes plures, duæ tamen videntur præcipuæ. Vna est, legem correctoriam extendi propter similitudinem, vel identitatem rationis, vt est àpud Antonium Gabr. tom. 2. Comm. opini. lib. 17. &[3581] Matienz. in lege 19. titul. 11. lib. 5. Recopil. Gloss. 2. numer. 5. & sequentibus. Sed hoc exponendum est iuxta dicta supra cap. 2. & 3. huius libri, & omnino restringendum, vel non admittendum, nisi vbi tanta sit identitas, vt non possit sine graui absurditate vitari extensio. Alioqui multo magis incerta est vtilitas extensionis legis propter rationis similitudinem, quam sit nocumentum in correctione legis, imò satis dubia res est, an talis extensio aliquando expediat; de correctione autem legis constat, minimè expedire, si vitari potest. Ac deniq#ue non inuenio illam limitationem esse in iure fundatam, restrictio autem correctionis legum in iure fundata est, s# perq#ue antiqua lex melioris est conditionis, & ius suum quasi possidet, quando de correctione expresse non constat. Vnde oritur regula l. *Præceptum,* in fine. C. de Appellationibus, *Quidquid in posteriori lege specialiter non fuerit expreßum, id veterum legum, constitutionumq#ue regulis relictum esse, intelligendum est.*

Alia limitatio est, nisi per correctio **[sect. 7]** nem legis redeatur ad antiquum ius, n# tunc illa correctio censetur fauorabilis, quia est (vt ita dicam) reuocatio prioris correctionis, quæ fuerat odiosa. Ita[3582] notat Tiraquel. dict. Præfat. ad Retract. n. 58. cum Barth. Felin. Deci. & Gozad. quos allegat, & fauet, quod Hieronym. lib. 1. contra Iouin. sentit, abrogation# legis veteris per nouam fauorabilem fuisse, quia nos ad principium, seu ad priorem statum reuocauit, vt habetur in cap. *Ab exordio.* 35. d. Hoc etiam principium repetit idem Tiraquel. de Pri[3583]mogen. q. 24. nu. 2. & 6. & Couarr. lib. 3. Variar. cap. 6. n. 4. Nauar. in cap. 1. §. *Laboret,* de Pœnit. dist. 6. n. 16. & 17. qui allegant Glossam in cap. *Statutum,* de Præbend. in 6. verb. *Numeranda,* cum multis antiquis, & idem sentiunt alij moderni. Et pro ratione reddunt, quia sicut vnaquæque res facile reducitur ad naturam suam; ita etiam lex reuertitur ad ius commune, quod videtur esse magis naturale.

Contra hanc verò limitationem ob **[sect. 8]** [3584]ijcit Tiraquel. in dicta Præfatione ad Retract. n. 59. quia sæpe contingit, antiquiorem legem prius reuocatam, fuisse odiosam; ergo reditus ad illam non debet censeri fauorabilis. Quod multò magis procedit, si illa lex antiqua iniqua fuit, vel licet iusta fuerit, & vtilis, **[765]** si altera reuocans illam erat melior, & vtilior: nam tunc derogatio huius propter reditum ad antiquiorem, non est iudicanda fauorabilis. Non potest ergo ta lis regula generalis constitui, sed videtur considerandum, quale fuerit illud ius antiquius prius reuocatum, & iuxta qualitatem eius iudicandum fore de reditu ad illud. Veruntamen hæc obiectio fieri etiam potest contra assertionem secundam, nam ob eandem causam non potest pro regula statui, reuocationem legis esse odiosam, quia si lex abrogata odiosa erat, vel si erat nimis rigida, aut par# vtilis ad bonos mores, certè abrogatio illius non debet censeriodiosa, sed potius fanorabilis, quia moderari rigor#, vel tollere odium, fauorabile est. Quod quidem in particulari loquendo, quando cætera sunt paria, non videtur mihi posse negari: nam ratio facta videtur ex terminis nota. Et ideò in secunda assertione addidi, *Regulariter loquendo,* vnde conclusio ipsa intelligenda est ex vi reuocationis, seu ex suo genere, aut cæteris paribus, & ita procedunt rationes, quibus probata est. In eodem ergo sensu sustineri potest limitatio posita, scilicet, reditum ad antiquam legem ex suo genere fauorabilem esse.

Aliter vero obijci potest, quia lex ab **[sect. 9]** rogata iam non est lex, quia destructa est per alteram, quæ postea condita est, & permanet, quandiu non reuocatur; er go ex tunc mutatio posterioris legis est simpliciter odiosa, & restringenda ex genere suo. Probatur consequentia, tum quia iam nihil obstare potest lex illa antiquior, vel resistere alteri legi, quia quod non est, non potest alteri resistere tum etiam quia ius actu existens præferendum est illi, quod iam præterijt, & n# est; ergo fauorabilior esse debet conseruatio præsentis iuris, quam reductio ad præteritum, eo vel maximè quòd cum illud præteritum ius iam non sit lex, non potest dici, esse ius commune. Tum denique quia mutatio legis eo est magis odiosa, quo multiplicatur sæpius, quia eo magis derogat naturæ, & vtilitati legis; ergo non minus, imò magis restringi de bet mutatio secundæ legis abrogantis priorem, quam ipsamet, quæ priorem abrogauit. Propter hæc censeo, illud vulgare principium non esse intelligend# de lege vniuersali vniuersaliter abroga ta, quia tunc apud me argumenta conuincunt, non esse habendam rationem eius, neque illam posse amplius vocari ius commune, nec reductionem ad illam posse reputari reductionem ad rei natur#. Intelligendum erit ergo illud principi# de generali lege, quæ vninersaliter quidem perseueret, in particulari autem derogata sit per statutum, aut legem particularem. Tunc

enim cessat obiectio facta: nam lex illa post derogationem durat, & de se constituit ius commune, & ita de illo procedit recte communis ratio, & doctrina.

Dico tertio. Lex posterior non hab#s **[sect. 10]** clausulam derogantem, vel abrogant# priorem, non reuocat illam, nisi quando illi directè opponitur, ita vt nisi priori deroget, fiat inutilis. Ita docent communiter authores citati, & in primis, quod illa duo sufficiant ad derogationem, ma nifestum est, quia aliàs nunquam posset fieri abrogatio legis sine formali clausula derogatoria, quia nihil aliud requi rij, aut cogitari potest: consequens autem est aperte falsum, tum ex capit. 1. de Constit. in 6. cum Glossa ibi, & Doctoribus, tum etiam quiavoluntas posterior, quæ ex vi obiecti non potest consistere cum præcedenti, mutat illam, etiamsi formaliter, & expresse non intendat ipsam abrogationem; ergo, &c. Quod verò illa duo sunt necessaria ad hanc abrogationem quasi virtualem, seu indire ct#, patet ex pr#cedenti assertione, quia si leges possunt conciliari, non est admittenda correctio, sed quando vtraque potest habere effectum, conciliari possunt, ergo. Et declarari hoc potest duobus exemplis. Vnum est, quia lex posterior im ponens nouam pœnam non censetur eo ipso reuocare aliam pœnam per prior# legem positam, teste Barth. in l. 1. ff. de Vi bonor. quem sequitur Nauarr. in cap. *Ita quorundam*, notab. 11. num. 14. & 30. Ratio autem est, quia non repugnat, id# delictum duabus pœnis puniri, & ita ill# leges possunt simul subsistere quoad pœnas, si aliunde pœn# ipsæ inter se repugnantes non sint. Aliud exemplum est: n# lex posterior dans aliquod remedium, vel concedens aliquid, non aufert eo ipso remedium datum per priorem legem, habet enim eadem rationem, quando **[766]** remedia alias inter se non pugnant. Et ita notat Nauar. cons. 8. de Offic. ordin. & sumitur ex leg. *Quoties*, ff. de Action. & obligat. vbi dicitur, legem dantem nouam actionem, non auferre antiquas, nisi eas expresse excludat.

Addunt verò aliqui, si potest vitari c#trarietas legum, alterius verb. impro **[sect. 12]** priè intelligendo, tunc posteriorem esse impropriandam, vt vitetur prioris correctio. Ita docent absolutè ex modernis referendo aliquos antiquos, Gutier. lib.[3585] 3. Practicar. q. 15. num. 34. & Sanc. lib. 1. de Matrim. disp. 17. n. 6. Sed non video sufficiens fundamentum tam generalis regulæ, quia si illa licentia absolute accipi posset, vix admittenda vnquam esset correctio, vel abrogatio inter leges, propter contrarietatem, quia improprietas verborum tantam habet latitudinem, vt si propter hanc solam causam illa vti liceat, fere semper facile sit contrarietatem vitare: consequens autem est falsum, alias nihil esset firmum, & stabile in legibus. Vnde confirmatur, quia maius inconueniens est, admittere improprietatem in posteriori lege, qu# derogationem in priori, pr#sertim quia nulla est maior ratio impropriandi priorem, quam posteriorem. Confirmatur se cundo ex Glossa in l. *Non poßunt*, ff. de Le[3586]gib. dicente, in dubio de benignitate legis proprietatem verborum esse tenendam, & insuperioribus generaliter diximus, restrictionem legis semper esse intelligendam intra proprietatem verborum, nisi contineat iniquitatem, vel absurditatem, vt tradit Barth. in l. *Omnes po puli*, ff. de Iustit. & iur. n. 57. & 58. Panor.[3587] Deci. Felin. & alij communiter in ca. 1. de Constitut. derogare autem priori legi, neque iniquum est, neque absurdum; er. go per se loquendo, non sunt verba legis posterioris improprie intelligenda, ne de rogent priori. Posset autem illud admitti, quando improprietas non est tanta, quin secundum communem vsum soleant verba in illa significatione vsurpari, vel quando secundum vsum iuris censeri potest illa significatio propria, licet attenta pri ma significatione videatur impropria. Vt patet in particulari exemplo, in quo loquuntur

Panor. in cap. *Cum olim,* de Re[3588] iudic. n. vlt. & Fel. in cap. *Non potest,* eod. tit. n. 8. scilicet, de electione facta in con cordia, qu# in iure solet dici etiam de il la, in qua maior tantum pars consentit, ideoq#; ad vitandam contrarietatem poterit interdum vox illa ita exponi. Maior autem improprietas verborum non videtur admittenda, nisi vbi abrogatio ipsa, vel contrarietas aliud speciale inc#modum, vel absurditatem contineret.

Ex hac ergo assertione sequitur pri **[sect. 13]** [3589]mo, legem generalem posteriorem, omninò abrogare priorem, etiam general# dicto modo illi contrariam. Ita docent omnes, & sumitur ex cap. 1. de Cognat. Spirituali, & ex dicto cap. 1. de Constit. in 6. & ex l. *Non est nouum,* ff. de Legib. & notat Glossa penult. Ratio autem est, quia tunc lex posterior non potest simul subsistere cum priori, nec etiam potest ex parte valere, & ex parte derogare alteri, tum quia vniuersaliter loquitur, tum etiam quia non est maior ratio de[3590] vna parte, quam de alia. Secundo sequitur, idem esse dicendum, quando vtraq#; lex prior, & posterior est specialis, & includunt similem contrarietatem, quæ contradictionem inuoluat, tunc enim posterior abrogat priorem, propter eandem rationem. Et ita docuit Barth.[3591] in dicta lege, *Omnes populi,* num. 29. & 35. Intelligitur autem de legibus specialibus, aut in iure communi contentis, aut de statutis, quæ fiunt à particularibus communitatibus, vel legislatoribus, qui scire possunt, & debent sua statuta. Se[3592]cus vero erit de particularibus legibus concessis à Principe extra commune ius: nam tunc clausula reuocatoria requiritur, vt infrà de Priuilegijs latius di cemus. Tertio sequitur, quando lex prior est generalis, & posterior specialis illi contraria, posterior# derogare priori, quanuis illam non abroget. Hoc enim posterius facere non potest, quia non est illi adæquate contraria, illud aut# prius necessario sequitur ex dictis, quia posterior lex, quoad id, quod specialiter disponit, non potest subsistere simul cum priori; ergo necessarium est, vt ex parte illam reuocet, quod est illi derogare. Nam aliàs esset inutilis, supponimus autem esse factam ab habente potestatem & sine ignorantia prioris iuris, quia n# pr#sumitur Princeps ignorare ius commune, seu generale, iuxta cap. 1. de Constitut. in 6.

[767] Quartò infertur ex dictis, si lex prior sit specialis, & posterior generalis, po **[sect. 13]** [3593]steriorem, etiam si sit contraria priori, non abrogare illam, sed potius secund# illam limitari, seu derogari. Hæc est c#munis Iurisperitorum in cap. 1. de Rescript. vbi Panormit. n. 2. & alij, & Bart. in l. *Quæsitum.* §. vlt. ff. de Fide instrumentor. n. 12. Et sumitur ex regula iuris in 6. *Generi per speciem derogatur,* vbi Glossa, & omnes intelligunt, etiam si species antecedat, iuxta cap. *Quanuis tibi,* de Pr#bend. in 6. vbi etiam id notat Glossa, idemq#ue habetur in cap. 1. de Rescript. Ratio verò est, quia Princeps præsumitur ignorare particulare statutum, quando illius mentionem non facit, & ideò licèt vniuersalem legem faciat, non c#setur velle, particulare statutum tollere. Quæ ratio, & decisio habetur in dicto cap. 1. de Constit. in 6. vbi est sermo de particularibus statutis quoad loca, eadem verò ratio est de specialibus statutis quoad materias, vel personas, vt probant alia iura, & similitudo rationis. Vnde in his etiam habet locum illa ratio, quia tunc potest vtraq#ue lex habere effectum cum aliqua concordia in iure vsitata; ergo vitanda est correctio prioris legis, & credendum potius, intentionem legislatoris esse, posterior# legem generalem ferre cum illa particulari limitatione, & exceptione, vt infrà latiùs de consuetudine, & de priuilegijs dicemus. Et hanc regulam varijs modis declarant, & amplificant doctores, quos congerit Sanci. lib. 2. de Ma[3594]trim. disp. 24. n. 6. & sequentibus.

Atq#ue ex dictis etiam facile est definire dubium hic incidens, an promul **[sect. 14]** gatio sit necessaria, vt abrogatio legis plenè facta sit, & suum effectum consequatur. In hac enim re Theologi præsertim moderni non consentiunt. Quidam enim absolutè affirmant, ad reuocationem legis necessariam esse promulgationem. Ita tenet Vasq. 1. 2. disp. 156. c.[3595] 4. & sequuntur aliqui moderni. Fundari potest hæc opinio. Primò quia seruari debet proportio inter legem, & reuocationem eius, quia opponuntur quasi priuatiuè, priuatio autem reducitur ad genus formæ contrari#, & ex parte subiecti requirit omnes conditiones requisitas ad positiuum oppositum, aliàs propria priuatio non erit. Secundò, quia sicut lex est regula humanarum actionum, ita etiam reuocatio legis est suo modo regula, saltem permittens oppositum eius, quod lex vetabat, vel præcipiebat; ergo sicut lex non potest habere rationem regulæ, nisi promulgata sit, ita nec legis abrogatio.

Alij nihilominus censent constituen **[sect. 15]** dam esse differentiam inter legem, & reuocationem eius, quòd ad reuocation# non est necessaria promulgatio sicut ad legem ipsam. Ita tenet Capreol. in 4. d.[3596] 1. q. 3. ad 1. contra primam conclusionem, sequitur Conrad. 1. 2. q. 90. art. 4. vbi id# tenet Medin. circa finem articuli. Tenet etiam Cordub. lib. 4. de Indulgen. q. 36. Fundari potest hæc opinio primò, quia plus requiritur ad ponendam obligationem, quam ad auferendam: nam ad primum requiritur concursus omnium c# ditionum necessariarum ad veritatem, & subsistentiam legis; ad secundum autem sufficit defectus cuiuslibet conditionis; sed reuocatio legis non ponit, sed aufert obligationem; ergo non est, cur ad illam requirantur omnes conditiones, quæ ad legem. Vnde suprà dicebamus, cessante euidenter iustitia legis. cessare legem, & obligationem eius sine alia promulgatione, ergo similiter cessante voluntate Principis de obligatione legis, reuocabitur lex sine alia promulgatione. Vnde intulit Medin. suprà, posse reuocari legem per solum actum in tern# voluntatis Principis nolentis, vt lex amplius duret. Quod potest fieri verisimile, quia si in principio Princeps ferret, & promulgaret legem sine int#tione obligandi, licèt exterius putaretur lex lata; nihilominus illa non esset vera lex, nec per se obligaret, sed ad summ# ex conscientia erronea. Ac deniq#ue licèt demus, debere hanc voluntatem Principis exterius ostendi, nihilominus non erit necessaria promulgatio, sed sufficiet, vt quocumq#ue modo de illa sufficienter constet.

Mihi distinguendum videtur inter re **[sect. 16]** [3597]uocationem puram, & per se tantùm factam, & reuocationem mistam cum aliqua obligatione contraria, & quasi consequentem ad illam. Et primò dicend# est, ad reuocationem quæ ex obligatione contraria sequitur, necessariam esse **[768]** promulgationem, quod procedit, siue illa obligatio sit ad actum repugnant# priori legi, siue sit præcisè ad non vtendum priori lege, seu ad illam non seruandum. Probatur, quia illa obligatio imponitur per nouam legem; ergo ad ill# legem requiritur promulgatio, quia eadem est ratio de illa, quæ de cæteris, c# promulgatio sit de ratione legis, vt talis est. Ergo ad dictam abrogationem eadem promulgatio necessaria est. Probatur consequentia, quia talis reuocatio est effectus propriæ legis, imò est quasi accessorius, & consequens ad ali# primarium, qui est contraria obligatio legis; ergo requirit legem plenè constitutam, atq#ue adeò promulgatam. Vnde fit, hanc promulgationem eodem modo, & cum eisdem conditionibus hic postulari, sicut ad legem necessaria est. Vnde sicut lex ante promulgationem non obligat, licet priuatim sciatur, ita in præsenti talis lex ante promulgationem c# tempore sufficiente ad obligation# eius non deobligat ab alia, quia non prius habet secundarium effectum, quam primarium. Et è conuerso, sicut post promulgationem, & tempus sufficiens lex obligat, etiam priuatim

ignorata, qu#uis ignorans inuincibiliter excusetur; ita in præsenti lex hæc promulgata tollit obligationem prioris legis, per se loquendo, quanuis si ignoretur, ex conscientia erronea obligare possit.

Dico secundò. Pura reuocatio legis per se, & essentialiter non requirit pro **[sect. 17]** mulgationem. Probatur argumento secundæ sententiæ. Et quia talis reuocatio non fit per aliquam legem, ad quam solam est necessaria promulgatio. An verò talis reuocatio per se requirat sal tem signum externum, incertum est. Videtur enim probabile, esse necessarium quia sicut voluntas humana non potest habere effectum positiuum circa alium hominem, nisi illi intimetur, ita etiam neq#ue effectum priuatiuum, seu ablatiuum obligationis: namvidetur esse ead# ratio. Vnde si hoc concedatur, distinguenda erit manifestatio voluntatis Prin cipis, à promulgatione: nam hæc requirit peculiarem solennitatem, quam negamus esse necessariam ad puram reuocationem legis. Quia sufficiet quælibet manifestatio voluntatis pro his, quibus immediatè fit, pro alijs verò satis erit diuulgatio illius notitiæ per sufficient# famam, aut testificationem, ita vt qu# primum aliquis illam notitiam consequatur, priori lege reuocata non obligetur. Supponimus enim Principis decretum dicto modo manifestatum fuisse, vt lex ex tunc non obligaret. Aliunde verò probabile est, internam retractationem voluntatis per se posse sufficere ad tollendam legem, si supponatur Princeps absolutè velle, vt ex tunc non obliget, quia statim cessaret obligatio ex defectu causæ conseruantis: nam sicut lex in fieri pendet ab interna intentione, ita & in conseruari, & ita procedit ratio suprà pro Medina facta. Et tunc consequenter dicendum est, obligationem, quæ relinquitur in subditis, esse merè per accidens ex sola ignorantia, & fictione legislatoris: nam si de voluntate eius constaret, etiam per reuelationem, lex per se non obligaret; talis aut# voluntas Principis omnino irrationabilis esset, & contra debitam gubernationem.

Vnde dico tertiò. Vt abrogatio legis **[sect. 18]** etiam pura debito modo fiat, publicè proponenda est. prud#ti arbitrio legislatoris. Hoc suadent aliquo modo rationes primæ sententiæ. Et quia nisi reuocatio sit publica possunt facilè sequi scandala, dum aliqui propter priuatam notitiam legem non seruant. Vnde sicut expedit, communem obligationem de se simul incipere in eodem loco, ita expedit obligationem communis obligationis esset iam publicam, & c#munem quoad omnes, quantum commodè fieri possit. Et ideò nunquam præsumendum est, Principem voluisse antea, vel aliter legem reuocare, nisi euidentissimè constet. Dixi autem, modum huius promulgationis relinqui arbitrio Principis, quia in iure non est certus, nec definitus, nec videtur necessarium in reuocatione ser uari omnem temporis dilationem, quæ pro legum promulgatione præscribitur. Quia non est #qualis ratio, neq#ue oportet, quod in fauorem introductum est, extendere ad rigorem. Stabitur ergo consuetudini, vel actuali Principis dispositioni. Atque ita constat etiam quando incipiat hæc abrogatio legis habere suum effectum: nam in hoc dependet à **[769]** principis voluntate, ordinariè vero incipit à sufficienti publicatione, applica tur autem in particu lari, cum primum peruenit reuocatio ad vniuscuiusq#ue notitiam, quanuis hæc magis propter consci#tiam, quam propter reuocationem legis secundum se, necessaria sit.

De effectibus autem huius abrogatio **[sect. 19]** nis nihil dicendum superest, nam per se solum consistit in ablatione legis. Vnde quot fuerint effectus positiui prioris legis, tot erunt effectus priuatiui abrogationis eius. Si ergo prior lex erat prohibens, & irritans, abrogatio vtrumque tollet, modo tamen vtrique accommodato. Quia quoad obligation#

pendet aliquo modo in particulari à notitia: namprop ter ignorantiam poterit in aliquo durare obligatio, quod non ita est in irritatione, nam abrogata lege irritante, etiam si abrogatio ignoretur, & actus c# mala conscientia fiat, poterit esse validus, si fiat cum sufficienti voluntate. Et eadem proportione iudicandum est de reuocatione legis pœnalis quoad pœnam, vt sunt excommunicatio, irregularitas, & similia. Poni etiam potest inter effectus abrogationis, quod lex semel abrogata non potest redire per voluntatem subdi torum, nisi iterum à legislatore feratur, quia iam subst#tia eiusperijt. Quod notauit Nauar. constituens hoc discrimen inter abrogationem, & non acceptation# legis, & cons. 1. de Constit. q. 7. Et huc etiam spectat quod dicunt iuristæ, leg# abrogatam non posse allegari, vtiq#ue in vi legis, quia nulla est, secus in vi exempli, aut rationis. De quo videri potest Barth. in l. *Omnes populi,* ff. de Iustit. & iur. n. 68. & Deci. in cap. 1. de Const. lect. 1. num. 11. & lect. 2. num. 5. Deniq#ue si abrogatio non sit pura, & habebit per

quam fit suos proprios effectus sibi accommodatos,
qui ad præsentem considerationem non spectant.
FINIS LIBRI SEXTI.

7

INDEX CAPITVM LIBRI SEPTIMI, De lege non scripta, quæ consuetudo appellatur.

Cap. 1. *De consuetudine, more, vsu, stylo, &c.*

Cap. 2. *Consuetudo quando inducit ius non scriptum.*

Cap. 3. *Quo tuplex sit consuetudo, & in forum & stylum comprehendat.*

Cap. 4. *De tertia diuisione consuetudinis secundum ius, præter ius contra ius.*

Cap. 5. *De varijs partitionibus consuetudinis.*

Cap. 6. *Quid sit consuetudo bona & rationabilis, & è contra.*

Cap. 7. *De consuetudine iure reprobata.*

Cap. 8. *De alia diccisione consuetudinis.*

Cap. 9. *De causis consuetudinis.*

Cap. 10. *De introductione consuetudinis.*

Cap. 11. *De iuridica notitia necessaria ad consuetudinem.*

Cap. 12. *De inductione consuetudinis per solos actus voluntatis.*

Cap. 13. *De cònsensu principis ad consuetudinem introducendam.*

Cap. 14. *Quæ consuetudo legem non scriptam inducit.*

Cap. 15. *De tempore sufficiente ad legem introducendam.*

Cap. 16. *De causis effectibus legis non scriptæ inductæ per consuetudinem.*

Cap. 17. *Quomodo consuetudo habeat vim legem interpretandi.*

Cap. 18. *An consuetudo legem humanam abrogare potest.*

Cap. 19. *An talis abrogatio exceptionem vel intensionem admittat.*

Cap. 20. *Quibus modis poßit consuetudo mutari.*

[770] *LIBER VII.* DELEGE NON SCIRPTA, QVAECON. SVETVDO APPELLATVR.

HACTENVS de legibus scriptis pr#cipuè disputauimus, nunc ve ro de consuetudine, quatenus ius continet, vel inducit, ex professo dicendum est: Quem ordinem seruauit Gregor. 9. in lib. 1. Decretalium, prius de constitutionibus, & rescriptis, & postea de consuetudine titulos instituendo. Nam licèt consuetudo antiquior fuerit iure scripto, nihilominus ius scriptum certius est, & notius, & ideò prius de illo tractari debuit. Accedit, quod inter humana iura scriptum antiquius est, quam non scriptum, etiamsi multi Iuristæ, quos sequitur Rochus, Curt. tractat. de Consuetudin. in principio pro certo supponant, ius consuetudinis esse antiquius. Nam licèt prius homines cœperint sine legibus in communi viuere, quam leges scriberentur, vt clarè dicitur in l. 2. ff. de Orig. iur. inde non fit consuetudinem habuisse pro lege, sed Regis imperium personale, quod non est lex, nec consuetudo, & ita insinuatur in dicta l. 2. ex §. autem *sine scripto,* Instit. de Iure natur. &c. colligi potest, ius consuetudinis fuisse antiquius apud Lacædemones, quam ius scriptum apud Athenienses, à quibus ius ciuile duxit Origin#. Quidquid verò de hoc sit, n#c constat, consuetudinem sæpe esse antiquiorem iure scripto, & s#pe nouiorem, & aliunde scriptum esse præcipuum, & ab illo magna ex parte pendere vim consuetudinis, & intelligentiam eius, iuxta cap. vltim. de Consuetudin. & quæ ibi notantur, & ideò merito liber post præcedentes sequitur. In quo consuetum ordinem obseruauimus: nam prius quid sit consuetudo explicabimus, conditiones ad illam requisitas, & causas eius aperiendo, postea de effectibus, tandem de illius abrogatione, seu mutatione dicemus.

CAPVT I.

Quid sit consuetudo, vsus, vel mos, forus, & stylus, & quomodo à scriptione differat.

CONSUETUDINEM sic definit Isidor. **[sect. 1]** [3598] lib. 2. Orig. cap. 10. & lib. 5. cap. 3. *est ius quoddam moribus institutum, quod pro lege suscipitur cum deficit lex.* Et videtur sumpsisse ex Tertul. lib. de Corona militis dicente. *Consuetudo in ciuilibus rebus pro*[3599] *lege suscipitur cum deficit lex.* Circa quam descriptionem triplex statim occurit difficultas. Prima circa genus, nam consuetudo videtur potius esse quid facti, quàm iuris; non est ergo ius sed factum, vel actio sæpius repetita. Vnde idem Isidor. statim subiungit, consuetudinem sic dictam esse, *quia in communi est vsu,* c#[3600]stat autem, vsum factum dicere non ius. Et ita frequenter dicere solemus, cum in re aliqua dubitatur, an detur consuetudo, necne, quæstionem esse facti, non iuris. Secunda difficultas est de illa particula moribus, quia videtur **[771]** definitum in definitione poni, nam mos,

& consuetudo idem esse videntur, soloq#;[3601] nomine differre. Vnde ibidem Isidor. morem definiendo dicit, *Mos est consuetudo,* cap. *Mos.* cap. *Consuetudo.* dist. 1. & quod mirandum est, ibidem expressius idem vitium c#mittere videtur dicens, *Mos est consuetudo de moribus tracta tantùm.* Vbi non alio, sed eodem nomine definitum in definitione ponit. Et auget difficultatem, quod mos esse dicitur consuetudo tracta de moribus, ac si esse pos sit consuetudo aliter introducta. Tertia difficultas est circa alteram partem, *Quod pro lege suscipitur,* quia hoc non pertinet ad esse consuetudinis, sed ad effectum eius, vt infrà dicemus. Item videtur illis verbis significari, ius consuetudinis non esse veram legem, sed pro lege reputari, quod falsum etiam est. Aliæ etiam difficultates hic occurrunt, quæ in discursu commodius proponentur.

Superiores verò difficultates magna **[sect. 2]** ex parte oriuntur ex æquiuocatione terminorum, ideoq#ue significationes eorum explicandæ prius sunt, vt res ipsa intelligi possit. Tres ergo termini in[3602] primis sunt notandi, scilicet, vsus, mos, consuetudo: nam in hoc conueniunt, quod solum in actibus liberis propriè dicuntur, & quandam inter se affinitatem, & connexionem habent, & nihilominus aliquod discrimen inter illos inuenitur. Vsus ergo in theologica pro[3603]prietate significat actum, quo voluntas liberè exequitur, quod eligit, iuxta doctrinam D. Thomæ. 1. 2. q. 16. per totam,[3604] & Augustini lib. 10. de Trinitate cap. 11. & lib. 83. quæstion. q. 30. vbi hac ratione dixit, non posse vti, nisi animal, quod rationis est particeps, quia solum illud liberè se, vel alia applicat ad operationem, quam applicationem vsus significat. Vnde fit, vt vsus in philosophico rigore dicatur de quolibet actu vtendi per se spectato, quia quilibet est libera applicatio facultatis ad medij exequutionem, sicut quicumq#ue actus gaudij de fine adepto dicitur fruitio. Nihilominus tamen communi, & vsitato modo loquendi vsus significat similium actuum frequentiam. Quomodò dicitur in l. 1. titul. 2. partit. 1. vsum nasci ex his rebus, quas aliquis facit longo, & continuo tempore, vt notauit ibi Gregor.[3605] Lopez. Vbi hac ratione dicit, vsum esse quid facti, scilicet, frequentiam ipsam liberè operandi circa rem aliquam, eodem, seu vniformi modo. In lege autem illa dicitur, vsum esse id, quod relinquitur, seu nascitur ex illa frequentia actuum, quod videtur ad tertium significatum pertinere, quod statim explicabitur.

Mos autem teste D. Thoma. 1. 2. q. 58. **[sect. 3]** [3606] art. 1. non solum rationalibus, sed etiam brutis tribui solet, nam etiam in scriptura dicuntur homines operari more brutorum, interdum in bonam partem, vt 2. Mac. 11. *Leonum more impetu irruentes*[3607] *in hostes;* interdum in malam, vt 4. Esdræ. 8. *Qui mores pecudum habuerunt,* interdum indifferenter, vt 2. Mac. 10. *In montibus, & speluncis more bestiarum egerant.* Nihilominus tamen, vt idem D. Thomas rectè[3608] notauit in 3. dist. 23. q. 1. art. 4. quæstiuncul. 2. mos solum per similitudinem, seu analogiam brutis attribuitur, quatenus ex naturali inclinatione eandem ratio[3609]nem operandi seruant, nam propriè tantum in liberis actibus reperitur. N# genus moris ibi incipit, vbi dominium voluntatis inuenitur, vt idem D. Thomas dixit in 2. dist. 24. q. 3. art. 2. & ideò solus actus liber propriè denominatur moralis, quia solus liber actus est laude, vel vituperio dignus, moralis autem actus eodem modo laudis, ac reprehensionis capax est. Vnde est illud Aristot.[3610] 1. Ethic. cap. 13. *Cum de moribus loquimur, non sapientem, aut perspicacem, sed mansuetum, aut temperantem aliquem dicimus.* Mos ergo propriè dictus nihil aliud est, qu# frequentia,

seu continuatio similium actuum moralium, & humanorum per aliquod tempus. Et hoc modo dicitur aliquid fieri secundum morem, vt Ioan.[3611] cap. decimo nono, *Mos est Iudæis sepelire,* & Genes. 50. *Iste quippè mos erat, cadaue*[3612]*rum conditorum.* Et eodem modo qui conformes sunt in operando moraliter, vnius moris esse dicuntur. Psalm. 67. *Qui*[3613] *habitare facit vnius moris in domo.* Vnde hoc videtur differre inter morem, & vsum, quod vsus tam de frequentia actuum, quàm de singulis actibus dici potest, vt dixi, mos autem non dicitur propriè de vno actu, neque id est in vsu, sed de frequ# tia actuum similium. Vnde si vsus sumatur **[772]** pro frequentia actuum, non videtur à more differre. Addit verò D. Thomas suprà, morem in alia significatione dici de inclinatione ad similes actus, ex illorum frequentia relicta, quæ inclinatio non est aliud, quam aliquis habitus, quod etiam dici potest de vsu, iuxta sententiam Alphonsi in lege citata, quanuis illa plura comprehendat, vt mox explicabo.

De consuetudine igitur, si sumatur, **[sect. 4]** vt est quid facti (vt dicitur in cap. 1. de Constitut. in 6.) idem ferè sentiendum est, nam vt eisdem locis D. Thomas ait,[3614] mos, & consuetudo idem ferè sunt, quia vtraq#ue vox significat moralium actu# frequentiam. Propria enim consuetudo non est, nisi in actibus liberis, nam in necessarijs, potius nunquam c#suetudo vim habet, & ideò propriè non est in brutis. licèt per analogiam interdum illis tribuatur. §. *Pauonum.* Institut. de Rer. diuis. Deinde consuetudo non est in singulis actibus, sed in eorum frequentia, vt Isidorus insinuauit, & aper[3615]tius Diuus Thomas in 3. vbi suprà dixit, *Consuetudinem importare quandam frequentiam circa ea, quæ facere, vel non facere in nobis est.* Dixi autem hoc esse intelligendum de consuetudine sumpta vt est quid facti, quia oportet in consuetudine duo distinguere, vnum est ipsa frequentia actuum, quam possumus vocare consuetudinem formalem, & hanc dicimus esse quid facti, sicut vsum. Aliud verò est id, quod ex tali frequentia relinquitur, quod potest esse vel quid physicum, vt est habitus, quod aliquando solet vocari consuetudo apud Iuristas, satis verò impropriè, & ideò illud omittimus, & sub consuetudine facti illud computamus. Aliud ergo, quod ex consuetudine relinquitur, esse potest quid morale per modum facultatis, vel iuris obligantis ad sic operandum, vel tollentis aliam obligationem, quod potest vocari ius consuetudinis, seu consuetudine introductum. Sicut enim consuetudo inducit inclinationem ad similes actus, & consequenter dat facilitatem, & delectationem in opere, quæ non est tantum aliquid morale, sed eti# physicum, quod habitum appellamus, ita consuetudo facti inducit moralem facultatem, vel obligationem, vel mutat illam (vt posteà videbimus) non inducendo aliquid physicum, sed moralem facultatem, aut vinculum, quod ius appellamus. Et ideò sicut nomen moris ex frequentia moralium actuum translatum est ad significandum ipsum habitum, seu inclinationem, ita consuetudo, licet aliquid facti primario significet, etiam transferri potuit ad significandum aliquid iuris, quod ex frequentia actuum relinquitur, quatenus suo modo inducit ad similes actus. Quia nomen causæ transferri solet ad effectum, & è conuerso: & ita vocatur consuetudo, & ipsa frequentia actuum, & ius per illam introductum. Et quoad hoc videntur distingui mos, & consuetudo ab Isidoro suprà, quia mos ad factum tantum refertur, consuetudo verò etiam ad ius, vsus verò iuxta tertiam significationem in dicta lege indicatam potest etiam hoc modo accipi, licet plura comprehendat. Isidorus verò vsum etiam retulit ad solum factum, vt ex allegatis verbis intelligitur.

[sect. 5] [3616]

Ex his ergo constat, cum inquirimus, quid sit consuetudo, necessarium esse distinguere, sub qua ratione consuetudo sumatur; nam aliter definienda est, vt est quid facti, aliter vt est quid[3617] iuris. Priori enim modo optima est definitio, quæ ex Diuo Thoma sumitur, scilicet, *Consuetudo est frequentia operandi liberè eodem modo,* seu frequentia liberi vsus circa quancumq#ue rem, quæ nostræ subsit potestati. Est autem aduertendum, non quancumq#ue consuetudinem facti habere vim conferendi aliquod ius: nam vitiosa consuetudo nullum ius confert, neq#ue illa, quæ ex lege nascitur, licet consuetudo dicatur, iuxta illud Lucæ capite secundo. *Vt fa*[3618]*cerent secundum consuetudinem legis pro eo.* Quæ etiam mos solet appellari, vt A[3619]ctor#. decimo quinto, Circuncisio esse dicitur *secundum morem Moysi.* Et multæ sunt consuetudines similes, quæ omnes ad præsentem considerationem n# spectant. Et ideò vt definitio limitetur ad illam consuetudinem facti, quæ ad ius aliquod introducendum sufficiat, necesse est, vel hoc ipsum, vel aliquid æquiualens in illa definitione addere, scilicet, esse legitimam frequentiam actuum iuri alicui consentaneam, **[773]** vel habentem conditiones omnes iure requisitas, vel quid simile. Atq#ue ad consuetudinem sic sumptam poterit applicari definitio Isidori, si nomen iuris[3620] non formaliter, sed causaliter intelligatur, si tamen intentio Isidori, & contextus, ac proprietas verborum consideretur, non videtur in hoc sensu loquutus.

Quocirca, licet probabile sit, Isidorum in citatis locis vtraque ratione con **[sect. 6]** suetudinem considerasse, & in illa parte, quæ ponitur in capite *Mos,* loquutum esse de consuetudine prout est quid facti, nam hoc modo mos, & consuetudo idem sunt, & in eodem sensu dixisse, *consuetudinem dictam eße, quia in communi est vsu.* Nihilominus in capite *Consuetudo,* vbi illam definit modo supra posito, considerasse videtur consuetudinem prout est quid iuris, seu quoad ius ipsum, quod ex facto, seu frequentia actuum resultat. Et ita facilè expediuntur obiectiones in principio factæ.

Ad primam enim dicimus, in consuetudine vtrumq#ue reperiri, scilicet, quid **[sect. 7]** facti, & iuris, ideò nunc esse sermonem de illa secundum vnam rationem, nunc secundum aliam. Et quia in ordine ad leges, de quibus ibi Isidorus tractabat,[3621] magis pertinet ius, quàm factum, ideò sub ea ratione, & per genus iuris illam definiuit. Et sumitur ex lege *De quibus.* ff. de Legibus, vbi prius dicitur, *De quibus scriptis legibus non vtimur, id custodiri oportet, quod moribus, & consuetudine introductum est,* & infrà. *Inueterata consuetudo pro lege non immeritò custoditur, & hoc est ius, quod dicitur moribus constitutum.* Sic etiam in lege Hispaniæ partit. 1. titul. 2. l. 1. definitur consuetudo. *Est ius non scriptum, quod ex longo, & continuo vsu ortum est.* Et eodem modo per idem genus definiunt Iuristæ consuetudinem in Rubrica de Consuetudine, & Barthol. in dicta leg.[3622] *De quibus,* in lectura, & in Repetition. quæst. 1. vbi nominis æquiuocationem rectè distinguit ferè modo à nobis explicato. Particula autem illa *Non scriptum,* quam addit lex Hispaniæ, & multi Doctores, virtute continetur in eo, quod dicitur, esse ius moribus institutum, n# per hoc distinguitur à lege, vtique scripta, & in cap. 3. amplius particulam illam explicabo.

Atq#ue hinc facilè expeditur secunda **[sect. 8]** obiectio, nam sumpta consuetudine pro vt est quid iuris, rectè dicitur esse ius moribus institutum, quia mores ad factum spectant, non ad ius, & ita non ponitur vllo modo definitum in definitione, quia ius consuetudinis per frequentiam actuum moralium introducitur, qu# frequentia dicitur mos. Et ita etiam in re nullum committeretur vitium, si ius consuetudinis per factum eiusdem consuetudinis definiretur, vtendo terminis in diuersa significatione. Quod autem Isi[3623]dor. ait, *Morem*

esse consuetudinem tantum de moribus tractam, optimum habet sensum, & sine vllo vitio, aduertendo, mores interdum dici quasi diuisiuè, seu distributiuè de singulis actibus moralibus. Morem autem, vt significat consuetudinem, quasi collectiuè significare collection# illam, seu frequentiam actuum, sic ergo dicitur mos trahi ex moribus, id est. ex actibus liberis, & moralibus. Vel etiam considerari potest, non quencumque morem, sed communem, & publicum alicuius c#munitatis esse sufficientem ad inducendum ius consuetudinis, de quo tractamus, id est, quod obligationem legis possit inducere; nam priuatus mos vnius personæ, vel familiæ non inducit ius legis, vt infrà dicemus. Dicitur ergo hæc consuetudo, quæ ad inducendum ius suf ficit debere trahi ex moribus, id est debere esse morem ita communem, vt ex moribus totius communitatis, & omnium, vel plurium partium eius consurgat. Addit deniq#ue Isidor. particulam[3624] exclusiuam, *tantum*, ad denotandum ill# morem ad consuetudinem iuris constitutiuam (vt sic dicam) sufficere, qui solo vsu, & moribus introductus sit, absque lege, & iure scripto, quod illum induxerit, nam mos ille cum sit ex iure, vt sic, non inducit ius, licet firmare possit illud, vt infrà dicemus.

Ad tertiam difficultatem iam dictum est, **[sect. 9]** licet ius consuetudinis sit effectus c#suetudinis facti, nihilominus hic non desiniri c#suetudin# facti, sed iuris, & ideò cum additur, *quod pro lege suscipitur*, non poni effectum consuetudinis definit#, sed subst#ti# eius declarari. Dicitur autem # lege suscipi, non quia non sit vera lex, sed quia Isidorus nomen legis acc#modat ad legem scriptam, & ideò dicit, ius consue-**[774]**tudinis loco illius suscipi, vbi illa deest. Aduertit autem Bart. in dicta Repetit.[3625] n. 6. per hanc particulam distingui consuetudinem à iure, quod descendit ex vsu singularis personæ, quod non suscipitur pro lege, nec est ius disponens, sed potius dispositum per legem. Ad quod intelligendum aduerto (quod in principio huius tractatus notaui) ius dupliciter dici, vno modo de illo, quod consistit in facultate vtendi, quod est dominium, vel quasi dominium, nam potest includere ius in re, & ad rem, & generaliter dici potest ius dominij, vel quasi dominij, & ita in rigore spectat ad factum: alio modo dicitur ius de illo, quod vim habet obligandi, & imperandi, & dici potest ius legis, seu legale. Priuatus ergo vsus vnius personæ potest conferre ius in re, vel dominium rei, aut ius seruitutis, & similia, vt in præscriptione contingit: illud tamen ius non habet vim legis, & ideò rectè dicitur non esse ius disponens, quia non præcipit, nec ordinat, sed potius esse ius dispositum, quia acquiritur secundum iuris dispositionem. Consuetudo autem, de qua modo loquimur, non hoc ius, sed legale est, & ideò dicitur esse ius, quod pro lege suscipitur, & ad illud requiri consuetudinem, quæ moribus vtentium, id est, communitatis alicuius inducatur.

Vnde obiter declarata est differen **[sect. 10]** [3626]tia inter consuetudinem, de qua loquimur, & præscriptionem: sæpe enim illæ duæ voces consuetudinis, & præscriptionis reciprocè, & quasi pro eadem accipi solent, propter aliquas conuenientias, quas habent. Nihilominus tamen secundum proprias rationes sumptæ mul tum differunt, vt Barthol. dicta quæst.[3627] 1. in fine docet, & alij antiquiores, quos refert, & alij posteriores, vt Panormitanus, & Rochus Curt. in cap. vltim. de Constitut. cum Glossa ibi verb. *Legitimè*, & Haim. Crauet. de Antiquit. tempor. 4. p. in princip. Balb. de Præscript. 1. p. quæst. 10. Rochus Curt. in capite vltimo de Consuetudin. sect. 5. num. 3. & Couarr. in Regula *Possessor.* 2. p. §. 3. num. 2. Matienz. lib. 5. Recopil. titul. 7. l. 1. Gloss. 6. num. 3. & Molin. lib. 1. de Primogenit. cap. 6. num. 10. qui plures differentias assignant, quibus omissis radix

diuersitatis ex dictis clarius colligitur. Quia tam in præscriptione, quàm in lege non scripta interuenit aliquid facti, & iuris, quod per factum introducitur, vnde & præscriptio consuetudinem aliquam requirit, & lex non scripta interdum requirit consuetudinem aliquo modo præscriptam, seu certam, & legitimam.

Differunt autem in primis, ac præci **[sect. 11]** [3628]puè in ipso iure, quia præscriptio strictè sumpta non introducit ius legale, seu disponens tanquam lex, sed confert ius dominij, aut aliud simile ius vtendi, vel fruendi, aut re corporali, vt domo, veste, aut incorporali, vt iurisdictione, suffragio. Et hinc etiam differunt in consuetudine facti, per quam vnum, vel aliud ius introducitur; nam alias conditiones requirit consuetudo præscriptionis, quam legis. Nam ad ius legis nec essaria est consuetudo populi, ad præscriptionem sufficit vsus priuatæ personæ, nisi res præscribenda communitati sit acquirenda. Aliqui verò ex Iuristis citatis consuetudinem vocant, quoties communitas est, quæ præscribit, vel contra communitatem præscribitur. Sed non rectè, quia ius acquisitum non est lex, sed dominium, vel aliud ius vtendi, nam tunc communitas se habet tanquam vnus priuatus possessor, ac dominus; & differentia, quòd persona præscribens, vel contra quam præscribitur, sit vera, vel ficta, valde materialis est. Non oportet autem de nominibus contendere.

Alia differentia est, quia ad consue **[sect. 12]** [3629]tudinem propriam, & legalem, de qua loquimur, necessarius est consensus populi, vel principis, contra quem quodammodò inducitur; in præscriptione autem non est necessarius consensus eius, contra quem præscribitur, vt notaui in tract. 2. de Relig. lib. 1. cap. 5. & hinc est, vt ad consuetudinem non requiratur ti tulus, quia consensus sufficit, ad præscriptionem autem requiritur. Ita Glos[3630]sa, Abb. & alij dicto cap. vlt. intelligitur autem negatiuè, seu indefinitè, quia ad præscription# sæpe requiritur titulus, non tamen semper, ad consuetudinem verò nunquam. Vnde etiam in præscriptione requiritur bona fides, in consuetudine autem non semper, saltem in principio. Deniq#ue licèt in vtraque aliquis **[775]** temporis cursus requiratur non tamen idem, sed in præscriptione postulatur iuxta legis dispositionem; in consuetudine autem, vel non est eadem iuris dispositio, vel per se necessaria non est, sed illud sufficit, quod ad indicandum consensum Principis, vel populi sufficiens sit, vt postea exponemus. Aliæ differentiæ assignantur à dictis auctoribus, quæ vel revera non subsistunt, vel eas examinare nobis non est necessarium,

CAPVT II.

An consuetudo semper inducat ius non scriptum & definitio data integra sit.

RAtio dubitandi est, quia Isidorus **[sect. 1]** in definitione data solum addit particulam illam, *Cum deficit lex,* vel ad explicandum, consuetudinem debere esse ius non scriptum, vel etiam ad indicandum, non debere supponere legem scriptam. Vtrumq#ue verò videtur habere dubium. Primum, quia sæpe contingit leges consuetudinis esse scriptas, quales censentur esse leges feudorum, & in nostra Hispania leges fori; ergo esse non scriptum, non est de ratione c#suetudinarij iuris. De secundo etiam dubitari potest, quia sæpe

consuetudo derogat legi pr#existenti, vt infra dicetur; ergo falsum est, quòd consuetudo non supponat legem scriptam. Vnde potest addi tertium dubium circa priorem particulam, *Quod pro lege suscipitur*, quia sæpe consuetudo non suscipitur pro lege, sed potius tollit legem: vnde non obligat ad aliquid agendum, sed ad summum permittit. Quarta item difficultas addi potest, quia in tota illa definitione non explicatur id, quod maximè est subst#tiale, & essentiale consuetudini, scilicet, vt sit communi populi consensu recepta.

Respondeo in primis, proprium sen **[sect. 2]** [3631]sum illius particulæ, *Cum deficit lex*, & ration# eius esse, ius consuetudinis solere introduci in defectum legis: nam vbi ius scriptum supponitur, non est necessa ria consuetudo qu# ius introducat, quia lex sufficit. Imo nec videtur moraliter possibilis talis consuetudo, quia de ratione consuetudinis est, vt ex tacito, & non expresso consensu introducatur, l. *De quibus.* ff. de Legib. vbi hoc notat Bart.[3632] in Repetit. num. 7. & idem sumitur clarè ex §. *Non scripto.* Instit. de Iur. natur. &c. Vnde si consuetudo orta est ex vi legis, eo ipso non potest habere vim introducendi legem, quia non eo animo inchoatur, vel continuatur, vt homines per ill# obligentur, sed potius vt obediant legi præexistenti. Nec refert, quod interd# dicitur consuetudo induci post legem: nam hoc intelligitur vel solum de consuetudine facti, quæ legem tantum confirmat, vel de consuetudine limit#te, aut interpretante legem, qu# quoad hoc potest nouum ius inducere, vt infra dicetur, tamen quoad id non supponit legem, sed aliquid illi adiungit. Sic ergo verissimè dicitur, consuetudinem esse ius non scriptum, & ita habetur in l. *Imo.* ff. de Legib. & in l. *Ius ciuile.* ff. de Iustit. & iur. & in §. *Constat. §. Nonscripto.* Instit. de Iur. natur. Et ratio est, quia nec per se scripturam requirit, nec etiam manat ex iure scripto, imò nec ex proprio, & ex presso præcepto superioris, sed vsu ipso introducitur, vsus enim non scripturis, aut verbis, sed in factis consistit. Et hoc docent Theologi de aliquibus legibus Ecclesiasticis, quæ traditione habentur, de quibus in duobus sequentibus capitibus aliquid dicemus.

Disputant autem Iurisperiti, an scri **[sect. 3]** ptura ita repugnet consuetudini, vt si in scripta redigatur, eo ipso desinat esse consuetudo, seu ius consuetudinarium, & incipiat esse lex alterius rationis. Aliqui enim id affirmarunt, vt Bart, suprà re[3633] fert, & indicat Gratian. §. *Cum itaque,* post cap. 5. d. 1. vbi dicit, consuetudinem in scripta redactam constitutionem esse, non scriptam autem consuetudinem appellari, & sequitur Rochus Curt. tract. de Consuetud. in Præf. num. 5. & 6. cum[3634] Bald. in dicta l. *De quibus*, & Ias. in l. 2. ff. de Vulgar. & pupill. dicente, Consuetudinem redactam in scripta per eum, qui non habet potestatem condendi leges, manere nihilominus in vi consuetudinis, quod est clarum, quia illa scriptura non est lex, sed potest deseruire ad memori# vel probationem, sicut nos probamus traditiones non scriptas ex Patribus. At verò si consuetudo redigatur in script# ab habente authoritatem condendi legem, eo ipso desinere esse consuetudinem, quia iam non est ius non scriptum, nec **[776]** ex consensu tacito, sed expresso. Addi etiam potest, quòd licèt consuetudo scri batur per modum legis ab habente authoritat# condendi leges, si tamen per scripturam non int#dat nouam vim addere consuetudini, nec authenticè declarare, vel affirmare, illam esse c#suetudinem sufficientem, semper illa maneat in vi consuetudinis, quomodo multi censent de legibus fori: si vero per veram legem scriptam ab habente authoritatem, & per verba obligantia consuetudo stabiliatur, iam tunc non esse consuetudinem, sed scriptam legem.

Mihi autem videtur, etiam in hoc vl **[sect. 4]** timo casu perseuerare consuetudinem in sua vi, & in propria ratione consuetu dinis, nisi per legem denuo scriptam auferatur. Et ita sentit Barth. in dicta l. *De*[3635] *quibus.* q. 1. nu. 7. & loquuntur frequentius Iuristæ ibi, & in dicta l. 2. de Vulgar. & pupil. & Anton. extra de Consuetud. in[3636] Rubr. & alij, quos refert Rochus suprà. Et potest probari ex capit. secundo de[3637] Præbend. in 6. ibi *Huiusmodi consuetudinem authoritate Apostolica approbantes, ac nihilominus volentes eam inuiolabiliter obseruari.* Illa ergo lex scripta non destruit consuetudinem, quam seruari præcipit, sed illi ad dit nouum robur, & vt Glossa ibi inquit,[3638] de speciali consuetudine fit ius commune. Et ratio est, quia non repugnat, illa duo vincula simul permanere, scilicet, consuetudinis, & legis script#, sicut possunt esse simul duæ leges scriptæ de eadem re, simulque obligare. Et ita ipsamet iura scripta sæpe allegant consuetudinem, & ius scriptum, t#quam simul corroborantia rei honestatem, vel obligationem, vt constat ex cap. *Videtur,* Qui matri. accus. pos. ibi, *Tam antiqua consuetu dine, quam legibus approbatur.* Neq#ue est inutilis perseuerantia consuetudinis, & obligationis eius, non obstante lege scripta, quia si consuetudo sit specialis, & lex superueniens scripta sit ius commune, vt in cap. *Cum inhibitio.* de Clandestin. despons. & contingat per priuilegium derogari talem legem, nihilominus vbi antiquior viguit consuetudo, non censetur per illud priuilegium derogata, nisi expresse etiam consuetudini deroget. Et ideo non est quæstio de solo modo loquendi, sed de re, quia ad morales effectus multum referre potest, quod consuetudo quæ incipit sine lege, currat cum lege, & suam vim retineat, secundum qu# semper erit non scriptum ius: nam sola concomitantia legis scriptæ non tollit, quin aliud ius in sua vi, & formalitate sit non scriptum. Oportet autem, vt ante legem scriptam consuetudo sit cons#mata, & sufficienter introducta; nam si tantum sit inchoata, & per legem scriptam quasi anticipetur, & intro ducatur obligatio, manebit purum ius scriptum, vt constat.

Ad secundam obiectionem de c#sue **[sect. 5]** [3639]tudine legi contraria, quæ legem suppo nere videtur, respondetur facile, non esse contra rationem consuetudinis, vt supponat quancumq#ue legem, sed sosum vt supponat legem scriptam statuent# illud ipsum, quod consuetudine introducendum est: illam verò consuetudinem, qu# derogat legi, non supponere legem circa idem, sed potius circa oppositum: nam potius consuetudo facit, vt hoc liceat, lex autem faciebat, vt non liceret, vel è conuerso. Aliter verò explicat Barth.[3640] supra. nu. 6. illam particulam, *Cum deficit lex,* quod scilicet, per illam denotetur, c#suetudin# non debere esse reprobatam per legem, quia si consuetudo non est contra legem, ibi clarè deficit lex, si verò sit contra legem, oportet vt consuetudine lex vincatur, & sic deficiat, vt possit consuetudo subsistere: nam si consuetudo facti sit contra legem, & illam non auferat, nunquam poterit ius aliquod introducere. Quæ doctrina vera est, & ingeniosè cogitata, non credo autem fuisse ab Isi doro intentam, sed in sensu simpliciori fuisse loquutam, vt supra explicaui. Neq#ue oportebat id specialiter in definitione explicare, quia per se clar# est, non posse consuetudinem ius iutroducere contrarium præexistenti, nisi illud auferat, cum repugnent circa idem simul esse duo iura contraria.

Sed tunc vrget tertia obiectio, quia **[sect. 6]** consuetudo derogans priori legi est vera consuetudo, & non est ius. Ad hoc verò respondeo primo, in his rebus moralibus sub habitu priuationem intelligi, sicut peccatum definitur ab August. esse dictum, vel factum, &c.

sub quibus actibus intelliguntur omissiones eorum legi contrariæ. Ita ergo cum consuetudo dicitur esse ius, ibi intelligitur vel re-**[777]**uocatio iuris. Nam lex reuocans aliam, vera lex est, licet oppositum non præcipiat. Ita ergo consuetudo reuocans legem, dicitur ius non scriptum, quia pro lege reuocante suscipitur. Vnde dicitur secundo, quòd sicut promissio ponitur inter effectus legis, & lex permittens ve ra lex censetur, quia licèt non præcipiat actum permissum, præcipit permissionem; ita consuetudo legi derogans ius inducit, non quidem præcipiens actum priori legi contrarium, sed permittens tantum. Consequenter autem præcipit permission#, seu prohibet, ne quis coga tur ad legem derogatam seruandam, vel ne # pter illam non obseruantiam puniri possit.

Quartam obiectionem posui propter **[sect. 7]** [3641] aliquos, qui reprehendunt definition# Isidori vt diminutam, quia in ea deficit illa particula, *Populi consensu,* vel *Communi consensu,* vel saltem particula, *Populi,* ita quod non diceretur tantum, moribus *Institutum,* vt ait Isidor. sed *Moribus populi institutum.* Atq#ue ita sentit Barth. in dicta[3642] l. *De quibus,* in Lectur. n. 6. Imò ibi etiam magis approbat aliam definitionem prolixiorem per pluresparticulas explic#tem conditiones ad consuetudinem requisitas. Alij etiam Canonistæ dictam definitionem breuitatis reprehendunt, & plures alias multiplicant, quas referre superuacaneum est, quia non habent[3643] vtilitatem, & videri possunt in Hostiense in sum. tit. de consuetud. & Rocho vbi suprà, & in ipso Bart. in dicta repetit. n. 1. vbi priorem sententiam reprobat, & in sola definitione Isidori persistit. Dico[3644] ergo, nullam ex illis particulis esse necessariam, nec afferre claritat#, sed dubitationem. Nam si in definitione pona[3645] tur *Populi consensus,* statim oritur quæstio cuius populi, & an v. g. capituli consensus sufficiat, & idem est de similibus. C# ergo dicitur, *Moribus institutum,* satis ibi includitur consensus, quia mores voluntarij sunt, vt suprà dixi. Subintelligit# autem, mores debere esse tales, qui ad ius introducendum sufficiant. Quas autem, conditiones ad hoc habere debeant, vel quorum consensu niti debeant, non oportuit, nec debuit in definitione explicari: nec enim est necesse, vt #nes causæ rei in definitione ponantur, sed tantum intrin seca ratio formalis eius, reliqua vero in discursu materi# explicanda sunt.

CAPVT III.

Quotuplex sit consuetudo, & an forum, & stylum comprehendat.

QVoniam multiplex essepotest c# **[sect. 1]** suetudo, & non omnis instituto nostro deseruit, quia solum tractamus de illa consuetudine, quæ ad ius human# pertineat, & possit illud introducere, vel aliquo modo abrogare, ideo necesse est consuetudinis varietat# præ oculis ponere, vt postea de sola consuetudine, quæ ad nos pertinet, disputemus, & ita etiam fiet, vt definitio consuetudinis exactius declaretur, & intelligatur. Pr#cipuè autem tractabimus de consuetudinibus, vt sunt quid facti: nam inde constabit, quid iuris ex eis

possit consurgere, nam in hac materia cognitio iuris maxime pendet ex cognitione facti, tanquam ex prima causa, & radice.

Primo ergo distingui potest consuetu **[sect. 2]** [3646] do in eam, quæ versatur circa res, vel personas diuisim, aut coniunctim, & illam quæ versatur circa facta hominum. H#c enim diuisionem tetigit lex 4. tit. 2. partit. 3. exemplisq#ue declaratur: nam c#suetudo soluendi, vel non soluendi decimas ex agro, vel vinea, versatur circa res, & illis quasi imponit onus; consuetudo vero soluendi, vel non soluendi decimas personales, vel soluendi tributum personale circa personam versatur; c#suetudo vero ieiunandi, vel orandi, versatur tantum circa humanas actiones, vt constat. Dicunt ergo aliqui, priores consuetudines, siue circa solas personas, vel solas res, siue circa vtrasq#ue simul versentur, ad præscriptionem pertinere, n# ad legem, quia solum conferunt per se, & immediate ius in re, vel ad rem, vel in personam, quod est facultas quædam moralis, non lex. Quia licet ex illo iure morali obligatio in conscientia oriatur ad soluendum decimas, vel quid simile, illa obligatio non oritur ex consuetudine immediatè, sed ex lege iustiti# naturalis quæ obligat ad reddendum vnicuiq#ue quod suum est. Sicut ex præscriptione rei sequitur obligatio non rapiendi rem præscriptam, quæ immediatè oritur ex naturali præcepto non furandi, & similiter ex præscriptione seruitutis transeundi per agrum, sequitur, vt non possit **[778]** quis iustè impediri, ex eodem principio. Et idem inuenitur in quacumque alia consuetudine circa rem, vel personam. At verò consuetudo circa facta hominum dicitur ad legem pertinere, non ad præscriptionem, quia nemo præscribit aliquid circa actiones suas, vt præcedenti libro dicebamus, sed potest consuetudi ne obligari, & per illam consuetudin# circa facta propria inducitur ius consuetudinis.

H#c verò doctrina maiori indiget ex **[sect. 3]** [3647] plicationè. Primò, quia nulla videtur esse consuetudo, quæ non versetur circa humanas actiones, quia omnis consuetudo consistit in frequentia actionum humanarum. Quod si dicas, omnes consuetudines consistere in actionibus, non tamen omnes illas versari circa actiones humanas. Contra hoc est, quia hoc modo fere nulla erit consuetudo, quæ versetur circa facta hominum. Nam consuetudo ieiunandi, licèt actibus humanis fiat, tamen illi actus versantur, & circa res illas, quæ sunt materia temperantiæ, & circa personam operantem, cuius passiones moderatur, & sic de omnibus alijs. Quod si illæ consuetudines dicantur specialiter versari cir ca res, vel personas, quæ circa bona aliorum, vel circa personas ab operante distinctas versantur: sic verum quidem est, consuetudinem præscriptionis aliquo modo versari circa rem alterius, quia nemo præscribit rem propriam, & circa personam distinctam à præscribente, tum quia pertinet ad materiam iustitiæ, & ideò debet consistere ex actionibus, quæ ad alterum ordinantur, tum quia præscriptio semper est contra aliquam personam, quæ necessario esse debet distincta à præscribente.

Nihilominus non satis subsistit diui **[sect. 4]** [3648]sio illo modo declarata. Primò quia in ipsa præscriptione oportet distinguere personam, circa quam præscribitur, à materia, quæ præscribitur. Nam priori modo omnis consuetudo præscriptio nis versatur circa personam, vt per se constat: posteriori autem modo non tantum versari potest circa rem, & personam, sed etiam circa facta humana. Potest enim Princeps præscribere contra vassallos, vt illi exhibeant hoc, vel illud ministerium personale, vel in bello, vel in domo, vel in agro; consuetudo ergo sic seruiendi, vel ministrandi inducit ius præscriptionis circa similia facta, sicut consuetudo ieiunandi dicitur inducere obligationem ieiunandi. Deinde in eodem sensu etiam consuetudo quæ versatur circa alterum, & circa actiones, vel res,

qu# in obsequium, velvtilitatem alterius fiunt, potest sine præscriptione legem inducere. Vt pia consuetudo offerendi spontaneè aliquid in Ecclesia, de qua loquitur caput, *Ad audientiam,* de Simon. versatur circa res, qu# offeruntur, vt circa proximam materiam, & circa Deum, vt personam, cui offeruntur, & circa Ecclesiam, vel Sacerdotes, vt circa personas, in quarum vsum offeruntur: & nihilominus ex tali consuetudine circa tales res, & personas potest induci obligatio legis. Imò communior opinio est, de facto induci, iuxta prædictum textum. Et licet probabile sit, posse etiam illam obligationem sufficienter explicari per modum pr#scriptionis, certum nihilominus est, posse etiam inducere obligationem human# legis, si aliæ conditiones concurrant. Nam si esset consuetudo de solo cultu personali, vt eundi tali die ad processionem, vel assistendi officio diuino sine reali obligatione, posset illa consuetudo esse inductiua iuris præcipientis; cur ergo non poterit idem facere consuetudo offerendi? Deniq#ue eti# è contrario non omnis consuetudo, qu# versatur circa action es solius personæ, quæ ad alium non ordinantur, sufficit ad ius inducendum, nam consuetudo scribendi, aut pingendi, & similes circa facta versantur, & ius inducere non sufficiunt.

Diuisio ergo illa, vt instituto nostro **[sect. 5]** [3649] deseruiat, non materiali modo (vt sic dicam) sed formali intelligenda est, & sumenda ex fine, seu scopo, vt sic dicam, consuetudinis. Nam quædam videtur dirigi ad constituendum in rebus ipsis, vel inter personas ius aliquod, & hæc dicitur propriè versari circa personas, vel res. Et de illa verum est pertinere ad pr#scription#, & non ad legem n# script#, quam hic veluti per antonomasiam c#suetudin# appellamus. Neque obstabit, quod talis consuetudo possit interd# **[779]** versari circa facta hominum, vt circa proximam materiam, tum quia vel t#c non considerantur facta hominum, vt humanæ actiones sunt, sed vt res quæd# tantæ æstimationis, aut valoris: vel certè quia talis consuetudosub illa merito c#prehenditur, quæ est circa personam, quia per illam persona manet obnoxia, & obligata, non ex consuetudine tanquam ex lege, sed ex iure acquisito alteri circa talem personam vi consuetudinis, quod ius ad pr#scriptionem spectat. Sicut è contrario consuetudo, vel potius vsus, per quem solet actio pr#scribi, licet videatur proxime versari circa action#, quæ præscribitur, nihilominus immediatè cadit in personam, quæ erat obnoxia tali actioni, & per illam quasi consuetudinem liberatur.

Alia vero consuetudo per se ordina **[sect. 6]** tur solum ad vsum, vel non vsum simili# actionum, pr#cisè vt sunt actiones ipsius operantis, siue sint quasi immanentes in ipso, vt iejunare, orare, &c. Siue sint tr#s euntes in rem extrinsecam, vt scribere, arare, &c. & siue ordinentur ad alterum, siue sint ab illa habitudine absolutæ: om nes enim istæ actiones possunt in c#suetudin# ferri solum propter se, seu propter direction# illarum sine respectu ad ius, quod alteri inde resultat, vel in rem, vel in personam. Et ad hoc genus c#suetudinis pertinet illa, qu# ius pr#cepti po test inducere, qu# sub illa c#sideratione dici potest versari circa actiones, quia illar# vsum, vel exercitium per se intendit, non tamen debent excludi c#suetudines, qu# circa res extrinsecas, vel personas versantur, nam per illas etiam potest obligatio specialis humanæ legis introduci, si sub illo tantum respectu fiant, vt ar gumentum de consuetudine obligation# conuincit, & possunt facile adduci similia. Nam cosuetudo eleemosynæ potest esse talis, quæ legem inducat, cum tam# eleemosyna circa rem extrinsecam, & personam distinctam versetur, quia consuetudo illa potest fieri intuitu misericordiæ, & boni vsus ipsius operantis, sine ordine ad ius alterius. Vnde ratio ge neralis esse videtur, quia illæ actiones, etiam si sint ad alterum, & circa materiam

extrinsecam, sunt capaces obligationis introduct# ex vi solius consuetudinis, etiamsi per illam nullum ius alteri tribuatur, sicut possent etiam præcipi le ge humana, vel sicut posset se homo per votum, aut puram promission# ad illas obligare. Addendum verò est, non omn# similem consuetudinem, etiam si circa pura facta versetur, esse sufficientem ad ius non scriptum constituendum, sed illam tantum, quæ versatur circa actiones morales vt bonas, vel malas in ordine ad communem vtilitatem. Nam sicut de ratione legis est, vt huiusmodi actus pr# cipiat, vel prohibeat, ita idem necessarium est ad consuetudinem legalem, vt sic dicam. Et ita excluduntur consuetudines scribendi, & similes, quæ & indifferentes sunt, & priuatæ, & per se solum conferunt facilitatem, vel artificiosum vsum in huiusmodi actionibus, non pertinent autem ad obligationem operandi, quam per se respicit consuetudo, de qua tractamus.

Secundo principaliter diuidi potest hæc moralis consuetudo in communis **[sect. 7]** [3650]simam, seuvniuersalem, communem, seu publicam, & particularem, seu priuatam, quæ diuisio sumitur ex parte ex l. *Si seruus plurium,* §. vlt. ff. de Legat. 1. & latius illam tradit Hostiens. in Sum. tit. de Consuet. §, vlt. Bald. & alij, quos refert Roch. suprà n. 20. & 21. Sed illi aliter explicant, provt in eis videri potest. Ego vero sub primo membro præcipuè pono illas consuetudines totius orbis, quæ ius genti# constituunt, vt lib. 2. diximus. Nam illud re vera est ius, & in suo ordine tanquam vera lex obligat, vt ibi probaui. Est eti# ius non scriptum, vt etiam est manifestum, est ergo vsu introductum, & moribus non vnius, vel alterius gentis, sed totius orbis. Illam ergo vocat vniuersalem, seu communissimam consuetudinem. Vnde obiter intelligi potest, definitionem consuetudinis supra ex Isidoro declaratam in rigore competere iuri gentium. Neq#ue hoc est contra rectitudinem eius secundum se spectatæ, quia re vera ius gentium consuetudo[3651] quædam est, & inde habet vim suam, non ex solo iure naturali, vt supra probaui, nec ex voluntate alicuius humani Principis, vt per se constat. At vero accommodando nomen, & rationem consuetudinis ad præsentem tractatum, in quo de legibus ciuilibus, idest, humanis, provt à iurè gentium distin-**[780]**guuntur, disserimus, nomine consuetudinis intelligenda est illa, quæ tantum communis est, quam ciuilem appellare possumus: & simili proportione coarctanda est definitio, vt vel nomine iuris intelligatur ius humanum, seu ciuile, vt comprehendit etiam canonicum, vel certè hoc ipsum intelligatur indicat# per illam particulam. *Moribus vtentium institutum.* Nam per illam significatur, hoc esse debere ius denuo introductum, seu in particulari loco, aut prouincia, vltra iura gentium communia, quæ quasi naturalia reputantur. Quod magis ex plicatur, cum dicitur hoc ius haberi pro lege vbi deficit lex; nam ius g#tium non est introductum quasi in defectum legis, sed tanquam per se necessarium, & quia per se modum illum postulat, non #nim poterit aliter humano modo introduci. Et ita primum illud membrum quoad hanc partem omittimus. Ad illudq#ue reduci possunt Ecclesiasticæ traditiones, quarum initium, & author ignoratur, & ab vniuersa Ecclesia obseruantur, nam illæ etiam ius non scriptum continent, & moribus totius Ecclesiæ firmat# sunt. Nam cum Ecclesia de se vniuer[3652] salis sit pro toto orbe, merito tales consuetudines vniuersales, & generalissim# dici possunt. De his vero traditionibus pauca addemus in sequenti diuisione, & inde constabit, an inter eas, quæ ius humanum non scriptum constituere possunt, recensendæ sint.

Consuetudo particularis, & priuata **[sect. 8]** [3653] est omnis illa, quæ ab vna tantum persona exercetur, vel ab imperfecta communitate, cuius consensus ad legem ferendam non sufficit, vt est priuata domus, seu familia, de qua, & de eius capite, seu Patre familias supra lib. 1. ostendimus, non posse legem ferre. Hanc ergo priuatam consuetudinem in præsenti sub consuetudine non computamus, ex illo eodem fundamento, quod ius constituere non potest. Et ita docent communiter Iuristæ cum Barth. in dicta l. *De quibus*, &[3654] Anton. de Butr. in cap. vlt. de Consuet. & alij. Ratio vero est, quia si consuetudo sit priuatæ personæ, illa non potest sibi legem propriam imponere, imò nec obligationem ex vi solius repetitionis actuum, etiam si habeat propositum semper sic operandi, nisi addat promissionem, quæ vi sua, non ratione consuetudinis, obligabit, & non per modum legis sed per modum facti, idest, voti, vel pacti, quo supposito lex naturalis inducit obligationem, vt in materia de voto explicaui. Quod adeo verum est, vt licet persona operans aliàs habeat potestatem condendi legem per suam priuat# consuetudinem non possit illam induce re, vt notauit Rochus suprà n. 16. & 22. Quia respectu sui eadem est ratio in Prin cipe, qu# in priuatis personis, quia in suis actibus proprijs, vel frequentia eor# se gerit vt priuata persona, non vt Princeps, nec sibi ipsi potest imperare, obligationem sibi soli directe imponendo, vt suprà visum est. Respectu vero alior# etiam non potest ex priuata, seu personali consuetudine Principis, ius consuetudinis in subditos red#dare. Tum quia vna ex conditionibus requisitis ad ius c#suetudinis est, vt ex tacito populi consensu introducatur, qui non interuenit, nisi per vsum, & morem eiusdem populi, sine illis ergo non sufficit priuata consuetudo Principis. Tum etiam quia non tenentur subditi Principem imitari in suis actionibus, etiam honestissimis, & frequentibus, nisi ipse præcipiat, non præ cipit autem sufficienter, operando tantum per suam priuatam consuetudinem, quia illa non est expressum, nec tacitum signum voluntatis obligandi, vt per se patet. Vnde rectè dixit Barthol. in l. 2. C. quæ sint long. con. in princ. Potestatem condendi legem consuetudinariam, t#c solum transferre in Principem, cum pro cedit ex populi consensu. Sic ergo personalis consuetudo nunquam inducit le gem.

Ademq#ue fere ratio est de consuetu **[sect. 9]** dine imperfect# communitatis, vt vnius familiæ, quia illa etiam non potest inducere ius, quia vna familia non potest sibi imponere legem expressam, vt suprà ostendi in lib. 1. ergo multo minus poterit inducere tacitam, qualis est consuetudo. Accedit, quòd licet talis communitas possit aliqua priuata statuta condere, quæ licet non per modum legis, sal tem per modum pacti, seu mutuæ conu# tionis obligent: nihilominus etiam hoc modo non videntur posse obligari personæ talis communitatis per solam consuetudinem, quia pactum, vel promissio **[781]** non inducitur sola consuetudine, nisi in tercedat præscriptio, vel supponatur aliqua lex, vel institutio, in qua talis consensus in obligationem pacti fundetur. Et eadem ratione licèt Paterfamtlias præceptum possit ponere in sua familia non tamen potest per suam consuetudinem illam obligare, ob eandem rationem, quod sola consuetudo personalis non est signum tacitum pr#cepti.

Relinquitur ergo, vt sola consuetudo **[sect. 10]** [3655] quasi media, quam communem appellauimus, seu publicam, sit proprijs iuris humani positiui inductiua. Et ita illa sola intelligitur in hac materia nomine con suetudinis, vt senserunt Barth. in dicta l. *De quibus*, in Lectur. n. 4. & Bald. in Rubr.[3656] Quæ sit longa consuetudo, Panormitan. Roch. & omnes in dicto cap. vlt. Et facile constat, tum ex sufficienti

partium enumeratione, tum ex dictis circa definitionem consuetudinis, quæ in sequenti capite quoad hanc partem magis explicabitur. Aduertere autem oportet, aliud esse, communitatem aliquam esse capacem potestatis ad ferendas leges, aliud esse habere illam. Nam per se solum habent hanc potestatem quoad legis ciuiles respublicæ supremæ, quæ suam iurisdictionem in Principem aliquem non t#stulerunt: capacitatem vero habent omnes communitates perfectæ, seu ciuitates, aut populi, qui possunt proprijs legibus c#munibus, vel municipalibus obligari, etiamsi Principem superiorem habeant, quia saltem ex consensu illius possunt leges ferre. Consuetudo ergo publi ca cuiuscunque c#munitatis capacis obli gationis propri# legis, esse poterit inductiua iuris, quantum est ex parte c#munitatis, etiamsi actu non habeat potestatem fer#di leges. Quanuis talis consuetudo plures conditiones requirat ad inducendam legem in c#munitate non habente de facto illam potestatem, quam in habente, quia saltem requirit tacitam licentiam Principis, vt postea dicemus.

Vnde tandem infertur, iuxta varias c# **[sect. 11]** munitates magis, vel minus amplas, seu generales, posse etiam distingui varias consuetudines publicas, & sub hoc m#bro medio contentas. Et iuxta eandem varieta t# resultat etiam varium, & multiplex ius consuetudinis. Nam si c#munitas sit Ecclesiastica, consuetudo illius inducet ius Ecclesiastic#; si laica, inducet ius ciuile. Item in priori ordine si consuetudo sit to tius Ecclesi#, consuetudo inducet ius canonicum commune de quo sunt multa decre ta dist. 11. Si vero sit totius prouinti#, erit quasi nationale; si verò sit specialis Episcopatus, erit quasi synodale, seu di# cesan#, si priuati capituli, vel c#munitatis, erit quasi municipale. Et cum proportione in ciuilibus, nam si sit consuetudo vnius regni, erit ius, vt ita dicam rega le, seu prouinciale, aut nationale, si aut# sit ciuitatis erit municipale. Ius autem ciuile commune in hoc genere inueniri non potest vltra ius gentium, quia varia regna in eisdem moribus ciuilibus conuenire non possunt, & licèt interdum in aliqua consuetudine similitudinem habere possint, non tamem per modum vnius, sed per modum plurium inter se similium, sicut in multis legibus regni varia regna concordant, lex tamen vnius non obli gat alios, necè conuerso. Neq#ue etiam in hoc genere existimo reperiri ius pr#torium propriè, quidquid aliqui Iuristæ dicant (vt videri potest apud Rochum suprá num. 22.) quia illa duo, scilicèt, ius prætorium, & consuetudinarium inuoluunt repugnantes conditiones, vt facile consideranti patebit, illud enim omitto, quia parum ad nos refert.

CAPVT IIII.

De tertia diuisione consuetudinis, secundum ius, præter ius & contra ius, vbi n#nulla de traditionibus Ecclesiasticis tractantur.

TErtio principaliter diuiditur c# **[sect. 1]** suetudo in eam, quæ est secundum legem, præter legem, vel contra legem. Quam diuisionem tradunt Abb.[3657] in dicto cap. vlt. de Consuetud. circa finem, & ibidem Anton. & Rochus sect. 5. n. 5. & Car. q. 45. & insinuat

Hostiens. in Sum. §. vlt. eodem tit. Potest autem illa triplex c#paratio fieri vel ad legem natural#, vel ad positiuam diuinam, vel ad human# & ita iuxta illas tres leges consurgit triplex diuisio trimembris, & de omnibus ali quid breuiter dicemus, vt reiectis quæ ad institutum non pertinent, & breuiter explicatis, quæ clariora sunt ad propria, & difficiliora transitum faciamus.

Igitur respectu legis naturalis nullus **[sect. 2]** actus moralis videtur esse præter illam **[782]** saltem in indiuiduo, quia omnis actus mo ralis in indiuiduo est bonus, vel malus (iuxta probabiliorem sententiam;) ergo est conformis, vel difformis legi naturali, quia lex naturalis de omnibus humanis actibus disponit, consuetudo autem c#surgit ex actibus in indiuiduo factis; ergo semper est vel conformis legi naturali, vel ab illa discrepans, & ita nulla erit pr#ter illam legem.

Nihilominus tamen loquendo de lege naturali vt prohibente actus, vel vt in ri **[sect. 3]** [3658]gore præcipiente exercitium eorum, sic quædam consuetudo dicetur esse secundum legem naturalem, quia ab illa procedit, & per eam obseruatur lex ipsa naturalis. Extremè vero contraria erit contra legem, scilicet per quam lex naturalis quouis modo violatur, etiam leuiter. Alia verò erit pr#ter naturalem legem, siuè constet ex actibus indifferentibus in indiuiduo secundum probabil# opinion#, siue ex actibus honestis, qui licet approb#tur à lege naturali, vel præcipiantur quoad modum, seu specification#, idest, vt si fiant, tali, vel tali modo fiant, ab solutè non pr#cipiuntur quoad exerciti# sed absque lege naturali præcipiente fiunt.

Prima ergo consuetudo secundum le **[sect. 4]** gem naturalem, licet optima sit, vt per se constat, non tamen habet proprium effect# moral#, qui ad pr#sens spectet. Non enim introducit nouam legem positiuam circa eos d# actus, quia non fiunt ex tali int#tione, vel voluntate, sed animo seruandi legem natura l#, vt suprà tactum est. Vtilis verò est talis c#suetudo ad corrobor#d# (vt sic dicam) quoad nos naturalem legem, conseruando memori# eius, & facilitat# præb#d# toti c#munitati in illius obseru#tia. Interd# etiam potest hæc consuetudo interpretari legem naturæ, si sit à prudentibus, & sa pi#tibus, ac studiosis viris probata. Consuetudo autem contra legem natur# non meretur nomen consuetudinis, sed cor[3659]ruptelæ, vt iura loquuntur. Vnde nullum effectum legis habere potest, reuoc#do, vel introducendo illam, vt docent D. Thom. 1. 2. q. 97. art. 3. ad 1. & traditur in dicto cap. vlt. de Consuetud. & in cap. *Si consuetudo,* & in cap. *Quæ contra mores,* cum similibus dist. 8. de hac etiam consuetudine dicitur, nullo tempore confirmari. Authent. *Vt nulli iudicum liceat, &c.* collat. 9. tit. 9. capit. 1. Ratio etiam euidens est, quia lex naturæ est immutabilis, vt suprà vidimus, & ideò non potest abrogari. Actus etiam illi contrarij habent inseparabilem malitiam, & ideò repugnat, vt sub obligationem cadant. Atq#ue h# rationes probant, non solum non posse introduci per huiusmodi actus legem obli g#t#, verum etiam nec posse auferri obligation# legis naturalis, vel tolli aliquod præceptum eius, aut omnino, aut ex par te, quia quoad hæc omnia immutabilis est lex naturalis, vt supra lib. 2. visum est. Tertia verò consuetudo, quæ dicitur esse præter legem naturalem, cogitari potest vel constans ex actibus de se honestis, vel ex actibus indifferentibus. Prior est propria consuetudo de se apta ad ius in ducendum, si alia concurrant. Et de illa principaliter dicturi sumus. Posterior vero per se, & ex obiecto spectata inutilis est ad ius inducendum, quia actus indifferentes, vt tales sunt, non cadunt sub obligationem, tamen si in eis spectetur aliqua vtilitas de se honesta, poterit per talem

consuetudinem aliquod ius intro duci, vel saltem ius humanum abrogari vt infra tractando de effectibus consuetudinis explicabimus.

Hic verò ocurrit quæstio, an eodem **[sect. 5]** [3660] modo censendum sit de consuetudine respectu iuris gentium. In qua non agimus de consuetudine illi conformi, nam constat, illam esse continuationem vniuersalis consuetudinis, & ita esse idem ius, & non nouum. Nec de consuetudine præter illud ius est vlla difficultas: nam illa de se bona, & apta ad ius introduc#dum esse potest, nisi aliud obstet. Difficultas ergo solum est de consuetudine contraria iuri gentium: aliqui enim absolute negant posse inducere ius, vt Pa[3661]normitan. in dicto cap. vltim. & Rochus ibi sect. 5. n. 16. ducuntur autem, quia putant ius gentium esse verè, & propriè ius naturale. Nos autem supra illa distinximus, & ita loquendo de proprio iure gentium, cessat ratio facta.

[sect. 6] [3662]

Qua propter dicendum censeo, absolutè non repugnare, aliquid de iure gentium per consuetudinem abrogari. Ratio est, quia illud, quod tantum est contra ius gentium proprium non est intrinsecè malum cum oppositum non sit de intrin seca obligatione legis natur#. Ex#pl# af feri solet ex Glossa in l. *Si locus*, ff. *Quemad*-**[783]***modum seruitus amittatur:* nam de iure genti# est, vt nullus priuetur possessione sua, etiam ad publicam vtilitatem, nisi soluto pretio, & tamen consuetudine introduci potest vt sine pretio tollatur. Quod ex#pl# aliqui negant, tamen sine causa, quia c#suetudo inducere potest modum, & c#dition# dominij, atque adeo potest introducere, vt dominia particularia includant illam c# dition#, & quasi seruitut# respectu boni publici. Veruntamen si attentè consideretur, per illam consuetudinem non derogatur alicui legi, formaliter loquendo, sed fit mutatio in materia legis, quomodo etiam in lege naturali potest fieri h#c mutatio, vt suprà dixi, & patet in exemplo præscriptionis, & similibus. Vnde quæ hic obijci solent c#traposit# assertion# hoc vno verbo soluuntur. Magis acc#mo datum exemplum estde seruitute captiuo r# in bello, quæ iure gentium introducta est, & per consuetudinem tolli potest, ita vt non liceat in aliqua prouincia, & idem credo esse de dominiorum diuisione. Et in Ecclesia potest dari exemplum: nam quadragesimale ieiunium in Ecclesia est quasi de iure gentium, & nihilominus alicubi per consuetudinem est immutatum saltem ex parte, quoad aliquot ex primis diebus.

Addo tamen, licet aliquid de iure gen **[sect. 7]** [3663]ti# possit ex parte consuetudine separari, tamen moraliter non accidere, vt in vniuersum tollatur, quia oportet, #nes gentes in tali consuetudine iuri gentium c# traria concordare, quod moraliter fieri non potest. Tum quia hæc vniformitas in quacumque materia vix inuenitur; tum maximè, quia iura gentium sunt valde c#sentanea natur#, & ideo qu# illis opposita s#t in paucioribus c#ting#t. Ex quo etiam sequitur (quod est in hoc puncto aduert#d#) consuetudinem contrariam iuri genti# ita posse probari, & tolerari in aliqua natione, vt ex illa non redundet præiudicium, vel iniuria alterius nationis, vt si ali cubi non concederetur tr#situs per vias publicas, nisi sub aliqua conditione onerosa, n#posset extendi ad extraneos, qui in suis terris transitum sine tali c#ditione c#ced#t, nisi esset iustum tributum positum ex causa, peregrinos etiam comprehendente; tunc enim iam non esset contra ius gentium. Secus vero esset, cessante illa ratione, t#c enim ext#dere c#suetudin# ad extraneos, red#daret contra ius natur#, quia priuaret alios iure suo, qui non tenentur illi consuetu dini parere, cum sint extra iurisdictionem eorum, qui talem c#suetudinem introducere potuerunt.

Sed hinc obijci potest contra prior# resolution#. Nam Princeps non potest aliquid statuere contra ius gentium, quia po testas eius, & iurisdictio inferior est, vt ait Bald. tit. de Nat. feud. cap. 1. & tit. *Qui*[3664] *feudum dare poßunt.* cap. 1. §. vlt. & sequitur Iason in l. *Quominus.* ff. de Flumin. in Repetit. n. 3. ergo nec consuetudo vnius populi poterit derogare iuri gentium, quia n# est pot#tior, quam lex Principis. Resp# deri potest primò neg#do c#sequenti#, quia pot#tior essepotest consensus populi, & Principis simul, qui in c#suetudine concurrit, quam solus consensus Princi pis, quo statuit leg#: nam fortasse Pri#ceps non posset cogere populum ad aliquid acceptandum contra ius gentium, tamen ex communi consensu, & consuetudine posset introduci. Secundo verò dico, Princip# fortasse posse ferre legem contra ius gentium derogando illi quoad aliquid, quod in suo regno, & respectu suorum subditorum expedit non seruari, vt verbi gratia, quod in tali regno homines non sint serui, sed omnes sint liberi, vel quid simi le: nam h#c potestas non est contra ratio nem naturalem, nec contra debitum reipublicæ regimen. Vnde sicut Rex potest statuere contra aliam c#suetudin#, ita etiam contra hanc quoad illam partem, quæ suum regnum concernit, quia propter solam vniuersalitatem ibi non est fortior, vel immutabilior respectu suorum subditorum, sed solum respectu aliarum nationum.

Secundo loco applic#da est tertia di **[sect. 9]** uisio supra posita ad legem positiuam diuinam: nam aliqua consuetudo est secundum ill#; alia pr#ter illam; alia esse potest contra illam. Circa primum membrum suppo nend# est illam consuetudinem dici nunc secundum ius diuinum, quæ continet obseruantiam alicuius legis diuin# positiuæ, & propriè præcipientis. Nam si lex latius sumatur, vt comprehendit consilia, sic consuetudo conformis consilijs dici po terit secundum ius diuinum; imò omnis consuetudo honesta, quam Christus specialiter approbauit, poterit dici secundum ius dininum, & sic ferè nulla erit propriè præter ius diuinum. Nunc **[784]** ergo omnem consuetudinem constant# ex actibus consentaneis iuri diuino, ab illo tamen n#pr#ceptis, vocamus pr#ter illud ius, secundum illud ergo dicitur esse consuetudo, per quam pr#ceptum aliquod diuinum impletur. Vnde sub hoc membro videntur maximè contineri aliquæ traditiones Ecclesiastic# non scriptæ. Nam qu#do lex diuina scripta est, vt lex de Baptis mo, Eucharistia, & similes, consuetudo, qu# est secundum illam, non pertinet ad ius non scriptum, vt ex dictis constat, quia ex lege scripta trahit originem, & non inducit nouum ius. Vnde licèt interdum h#c vocetur consuetudo. seu mos, vt constat ex Luc. 2. & Actor. 6. & 15. intelligi[3665]tur esse consuetudo facti, & obseruantia iuris scripti, non speciale ius. Traditiones verò Ecclesiasticæ non script# possunt ad hoc membrum pertinere.

Opportet tamen in primis aduertere **[sect. [10]]** ,[3666] in rigori aliud esse traditionem, aliud con suetudin#. Traditio enim ad mores pertin#s, de qua nunc loquimur, videtur esse prima institutio alicuiusoperis, seu mo di operandi: vel doctrina, per quam talis institutio hominibus data est, seu promulgata: cosuetudo verò traditionem continens est executio, & quasi conseruatio prim# traditionis. Vnde traditio esse po test scripta, & non scripta, consuetudo autem in vsu consistit, & sic scripta non est. Ita colligitur ex Paul. 2. ad Thessal. 2. di[3667]cente, *Tenete traditiones, quas didicistis, siue per sermonem, siue per epistolam,* id est, siue verbo tantum, siue scripto, & ita supponit vtramque tradition#. Dum verò ait, *Tenete,* vsum, & executionem pr#cipit, in qua consuetudo consistit. Idem sumitur ex illo. 1. Corint. 11. *Ego enim accepi à Domino, quod & tradidi vobis,* vtique verbo, & postea scripto per illam Epistolam. Vsum autem & c#suetudin# indicat, cum

dicit, *Itaque cum conuenitis ad manducandnm, &c.* Sic[3668] Tertul. lib. de Coron. mili. cap. 3. dixit, *Hanc* (scilicet, traditionem) *Si nulla scriptura determinauit, certè consuetudo corroborauit, quæ sine dubio de traditione manauit,* & subiungit cap. 4. *Traditio tibi, prætend itur auctrix, consuetudo confirmatrix, & fides obseruatrix.* Distinguit itaque consuetudinem à traditione, adeò, vt dicat, *Quomodo obseruari quid potest, quod traditum non est?*

Sed in hoc vlterius aduerto, quod si **[sect. 11]** cut consuetudo interdum manat ex lege diuina scripta, ita potuit manare, & inchoari exvi legis etiam diuin# non scriptæ: nam sicut scriptura non est de ratione legis, vt sic (vt supra vidimus) ita multò minus est de ratione legisdiuin#. Imò lex noua per se solum verbum postulat, vt infra lib. 10. dicemus, & in principio ita fuit tradita, vt ex citatis Pauli testimonijs constat. Multasq#ue esse nunc traditiones in Ecclesia non scriptas, quæ ex diuino præcepto manarunt, & illud continent, certissimum est, vt ex Concil. Trident. sess. 4. colligitur, & in materia de Sacrament. & de Fide latius est dicen[3669] dum, & docet eruditè Bellarminus lib. 4. de Verb. Dei. Illæ autem non sunt propriæ consuetudines iuris, sed facti, quia licèt contineant ius non scriptum, non est ius consuetudine inductum, sed potius consuetudo ex iure diuino manauit, & ideò tale ius non humanum, sed diuinum est, traditionesq#ue ipsæ diuinæ dicuntur, licet per consuetudinem conseruat# sint, quæ illis non addidit nouam iurius obligationem, licet ad illud interpretandum quam plurimum valere possit: quia sicut diuinum præceptum ostendit, ita etiam proponit modum, vt sic dicam, seu conditiones eius. Ad[3670]do verò obiter præter has esse alias traditiones non scriptas, quæ non ex diuinis, sed ex Apostolorum præceptis, & legibus manasse creduntur, vt lex de ieiunio quadragesimali, de dominicæ diei obseruatione, & similes, quæ Apostolicæ traditiones dicuntur. Et earum consuetudo dici potest secundum ius Apostolicum, quod etiam consuetudinarium non est, quia non consuetudo in duxit legem, sed lex consuetudinem, & ideo etiam talis consuetudo facti est, non iuris, prout nunc de illa loquimur. Aliquando verò potuit consuetudo Ecclesiastica, etiam si vniuersalissima sit,[3671] inchoari sine vllo præcepto expresso, siue scripto, siue verbo lato, siue diuino, siue Apostolico, vt de aliquibus c#remonijs Sacramentalibus verisimile est, & tunc inuenitur quidem consuetudo sine traditione præceptiua, non tamen omnino sine traditione: nam ips#met initium consuetudinis ab Apostolis, & primis pastoribus Ecclesiæ approbatum, traditionis vim habuit. Et ita dixit August. lib. 4. de Baptis. paruu. **[785]** cap. 24. *Quod vniuersa tenet Ecclesia, nec Concilijs institutum, sed semper retentum est, non nisi authoritate Apostolica traditum rectissime creditur.* Quia h# immemoriales consuetu dines, si ab vniuersa Ecclesia seruentur, à temporibus Apostolorum fuisse, & n# sine eorum doctrina, & authoritate, saltem approbante, in cepisse creduntur.

Ex quibus facile est exponere secun **[sect. 12]** [3672]dum membrum de consuetudine Ecclesi astica pr#ter ius diuinum, talis enim dici potest generaliter omnis illa, quæ nec ex diuino pr#cepto manauit, nec contra illud existit. Non tamen hoc satis est, vt talis consuetudo inter illas c# putetur, quæ ius non scriptum continent, nisi etiam addatur, vt ex nulla lege expres sa Apostolica, vel humana manauerit, vt paulo antea declaraui, & ex dictis cir ca definitionem constat, & paulo inferiùs tractando de lege humana iterum dicemus. Si autem consuetudo est præter ius diuinum, & nulla lege expressa cœpit induci, tunc de se sufficiens est ad inducendum ius non scriptum c#suetudinari#

per tacitum consensum populi, & Pr#lato rum, seu Principum, & huiusmodi sunt in Ecclesia illæ traditiones, quas vniuer sa Ecclesia seruat, de quibus nec Christus Dominus, nec Apostoli expressum præceptum tradiderunt, vt est v. g. communio laicorum sub vna specie, baptismus infantium, & similes, Oportet autem circa huiusmodi vniuersales consuetudines Ecclesiæ obseruare, non semper inducere ius non scriptum, & obligans ad vsum, vel obseruationem consuetudinis, vt est in fronte cruce signari, & orare ver sus Orientem, quod inter has traditio[3673]nes ponit. Tertulli. supra, & Basil. lib. de Spir. Sancto, cap. 27. cap. *Ecclesiasticarum.* distin. 11. & alij, quos alibi allegaui, qui alia ponunt exempla harum traditionum, quæ sub præcepto non obligant. Nihilominus tamen ius aliquod inducunt, vel potius ostendunt, approbatiuum, vt sic dicam talium actuum. Nam talis c#suetudo vniuesalis Ecclesiæ, esto non obliget specialiter ad aliquem vsum, obligat ad credendum talem vsum esse licitum, & Sanctum, tum quia semper censetur approbata ab ipsis Apostolis; tum quia vniuersalis Ecclesiæ authoritas ad hoc sufficit, cum in moribus non possit tota errare, aliquid turpe c#mittendo, vel approb#do.

Tandem dari potest consuetudo con **[sect. 13]** [3674] tra ius diuinum, qu# in malam partem in scriptura appellari solet traditio hominum, Matth. 15. *Transgredimini præceptum Dei, propter traditiones vestras.* & Marc. 6. dicitur, *Propter traditiones hominum.* Vnde ad Colos. 2. dicebat Paulus, *Videte, nequis vos decipiat secundum traditiones hominum.* Appellantur etiam hæ traditiones vanæ à Diuo Petro Epist. 1. cap. 1. H#c ergo consuetudo nullum effectum moral# legis habere potest, & ideo nihil ad nos pertinet. Non enim valet abrogare legem diuinam, vt D. Thomas supra docet, & Panor[3675]mitan. cum Glossa, & alijs in dicto cap. vlt. de Consuetu. Et ratio est, quia licèt materia talis legis non sit intrinsecè mala, sed solum quia prohibita, & ex ea par te non repugnaret per consuetudinem introduci, tamen, quia illa prohibitio diuina est, non possunt homines contra illam præualere, quia non possunt mutare diuinam legem, aut vol#tatem. Nec Deus ipse censetur conniuere, & auferre leg# (sicut infra de homine dicemus) quia nullum est principium, vel fundament# ad hoc præsumendum de diuina voluntate, neq#ue etiam erat expediens, aut di uinam decens authoritatem; oportet enim legem eius i#mutabilem esse, vt infra videbimus tractando præcipue de lege Gratiæ. Dicunt autem aliqui ex dictis Iuristis, posse consuetudinem limitare, & quasi dispensare in diuino iure, si iusta causa subsit. Sed non est intelligendum de propria limitatione, vel dispensatione, quæ obligationem legis præexistentis ex parte tollat: in hoc enim sensu falsum id est; nam ratio facta de tota lege procedit cum proportione de parte, vt infra libro decimo latius di cam. Debet ergo intelligi per modum[3676] interpretationis: sic enim consuetudo potest interpretari legem, etiam diuinam, & quod in tali casu, & tali causa interueniente, non obligat, quia non pro illo casu posita est.

Superest, vt eandem tertiam diuision# **[sect. 14]** ad legem humanam applicemus, nam de[3677] illa potissimè tractamus, & in illa facilius contingit, vt consuetudo sit secundum legem, pr#ter legem, vel contra leg#. Et quid# de his duobus vltimis membris nulla est controuersia, neque aliquam declaration# addere oportet, quia de illis potissim# **[[786]]** disputandum est in sequentibus capitibus. Circa primum autem membrum aliqui Iurisperiti c#tend#t, nullam c#suetudin# esse posse secundum legem humanam. Ita[3678] sentit Felin. in c. 1. de Rescrip. n. 17. cum Anton. de Butr. ibi, & Ioan. de Ligna. Domin. & Gemin. in c. 1. de Constit. in 6. Alij verò, quos supra retuli, qui hanc

tertiam diuision# tradunt, contrarium supponunt, nam maximè illam tradunt respectu legis humanæ. Veruntamen in re non est dissensio, quia hi auctores loquuntur de c# suetudine, vt est quidfacti, illi vero vt est[3679] quid iuris. Et clarum est dari consuetudines facti secundum humana iura, vt est consuetudo audiendi Missam diebus festis, vel confitendi in quadragesima, & similes. Vnde eadem est ratio respectu legis humanæ, quæ diuin#, vel naturalis, scilicet, quia in omnibus potest dari fre quentia actuum legi conformium, & hæc est consuetudo facti.

Nihilominus tamen certum est, per **[sect. 15]** hanc consuetudinem non introduci nou# ius non scriptum, seu consuetudinarium, & in hoc sensu dicunt pr#dicti auctores quòd licèt populus per mille annos seruet legem, non introducet consuetudin#. Ratio est supra tacta, quia illa consuetu do solum est quædam obseruantia præexistentis legis, & ideò non tendit ad nouam legem introducendam, quia non eo animo incepta, vel continuata est, sed so lum animo implendi legem. Nec etiam Princeps habet nouam voluntatem introducendi circa illam rem aliam legem, quia voluntas quasi continuata, quam semper habet, solum est, vt lex sua seruetur. Vnde rectè dixit Baldus in lege[3680] vltima, Codice. Quod si longa consuetudo. Hanc consuetudinem secundum ius non esse dispositiuam, sed imitatiuam iuris, vel tu dic esse executiuam. Ex quo recte infert Glossa in capite, 1. de[3681] Consuetud. in sexto, & Panormit. in cap. vltimo de Consuetud. num. 21. abrogata illa lege per aliquam posteriorem, ab rogari etiam talem consuetudinem, eti# si illius mentio non fiat. Quia illa non addit nouum vinculum, nec censetur tanquam per se introducta, sed vt annexa legi, & in ea fundata, & ideò nulla obligatio ex ea manet ablato legis fundamento. An vero quando consuetudo antecedit, & postea fit lex scripta, reuocata lege, maneat consuetudo, supra præ cedenti capite tactum est, & videri poss#t quæ late tractat Felin. c. 1. de Rescrip. in[3682] vlt. Regula à nu. 15. & præsertim limit. 7. & Roch. supra sect. 5. num. 7.

Quamuis autem consuetudo ius non in **[sect. 16]** ducat, aliquos effectus habere potest[3683] circa legem pr#existentem in ordine ad perseuerantiam illius, & effectus subsequentes. Atque hoc modo dicitur primo c#firmare leg#. Sic enim dixit Gratian. §. *Leges,* sub cap. *In instis,* d. 4. *Leges institui, cum promulgantur, firmari autem cum moribus vtentium approbantur,* & significatur etiam in l. vlt. C. Quæ sit longa consuetudo, &[3684] optime explicat Bart. in Repet. legis *De quibus,* ff. de Legib. n. 4. dicens, hanc consuetudinem confirmare legem, non per se, sed remouendo prohibens, scilicet, contrariam consuetudinem, & abrogationem. Atq#ue eodem ferè modo dicitur hæc consuetudo adiuuare legem, vt sumitur ex cap. *Sopitæ,* de Censib. nimirum, quia & faciliorem reddit obseru#tiam eius, & quodammodo facit illam magis immutabilem, iuxta proximè dicta. Alius effectus huius consuetudinis est interpretari legem, imò vocatur in iure, *optima legum interpres,* capite. *Cum dilectus,* de Consuetu. l. *Si de interpretatione.* ff. de Legib. & declarat Barth. dicto numero 4. & 5. & Panormitan. dicto capite vltimo, num. 28. & ratio est, quia indicat, quo sensu fuerit lex in principio lata, & recepta. Quod si aliquando faciat talem interpretationem, quæ inducat nonnullam legis mutationem à primæua sua institutione, illa non esset mera interpretatio, & ideo sub ea ratione illa consuetudo non erit secundum legem, sed superaddita legi. Et quantum ad hoc eadem ratio est de illa quæ de consuetudine legi contraria. Quia ex parte aliqua repugnantiam aliquam habet cum lege, vt in principio fuit posita, nam in aliquo illi derogasse dicitur. Et ita de illa quantum ad hunc effectum simul dicemus cum consuetudine abrogante legem.

Deniq#ue addi solet alius huius con **[sect. 17]** suetudinis effectus, qui dicitur ext#sio legis. Vt si v. g. pro laicis tantum posita sit lex, & postea per consuetudinem à clericis etiam seruet#, fieri potest, vt ratione consuetudinis obligentur clerici, qui ex **[787]** vi legis non obligarentur, sumpto argumento ex Panormit. per illum text#[3685] in cap. *Cum causa*, de Re iudic. n. 4. Felin. in cap. *Ecclesia*, de Constit. n. 62. Couar. in 4. 2. p. cap. 6. §. 10. n. 18. & Tiraquel. de Primogen. n. 44. qui dicunt, consuetudinem iustam, seu communem clericis, & laicis obligare clericos; ergo à fortiori consuetudo clericorum obligabit illos etiam si secundum legem laicorum inducta sit. Sed in hoc considerandum est, aliud esse, consuetudinem esse sec#dum legem, id est, ex vi legis, & imperio eius, aliud verò consuetudinem esse secund# legem, id est ad instar, & similitudinem, seu imitation# eius. Nos hic priori modo intelligimus consuetudinem secundum legem, & illa re vera non extendit legem, nisi fortè per interpretationem, quæ cadere possit in verba eius. Neq#ue in dicto exemplo consuetudo est illo modo secundum legem, quia non est ex lege ciuili, sed ex libera voluntate eorum, qui facere voluerunt, quod lex ciuilis præcipiebat, etiam si per illam non obligarentur, quales erant clerici in dicto exemplo. Tantum ergo dici potest illa consuetudo secundum legem ciuil# per imitationem, & ita mirum non est, quod possit nouum ius introducere: nam hoc per se habet consuetudo iuxta legem vltimam, C. Quæ sit longa consuetudo; & quod illa imitatio sit alterius legis extraneæ, nihil refert, neq#ue aufert consuetudini vim suam. Vnde etiam fit, vt illa non sit propria extensio prioris legis, sed inductio nou# alterius rationis, seu fori. Nam obligatio, qu# circa tales personas insurgit, re vera non est ex priori lege ciuili, sed ex noua lege Ecclesiastica consuetudine clericorum introducta. Et ideò talis consuetudo vt sic, reducitur ad eam, quæ est vltra legem.

CAPVT V.

De varijs partitionìbus consuetudinis, ex eius materia sumptis.

QVartò diuidi potest c#suetudo **[sect. 1]** ex parte rerum, seu materi#, cir ca quam versatur, sub qua multæ subdiuisiones, seu faciliores partitiones contineri possunt. Sic enim diuidi potest consuetudo in canonicam, & ciuilem ad eum modum, quo diuiditur[3686] lex in membra similia. Nam si consuetudo sit in materia spirituali, erit canonica, vt consuetudo ieiunandi, seruandi aliquod festum. Et in vniuersum omnis consuetudo propria clericorum canonica est, etiamsi videatur aliquando cir ca materiam temporalem vesari, quia semper versatur circa illam materiam, prout spectat ad bona, vel personas clericorum, aut Ecclesiarum, & sub illa ratione sacra, seu spiritualis est. Consuetudo autem ciuilis est propria laicorum, & circa temporalem materiam versari debet, legem enim ciuilem imitatur, argumento l. vlt. C. Quæ sit longa consuetudo.

[sect. 2]

Dices, non esse ad#quatam diuision#, quia datur consuetudo communis laicis, & clericis, & vtrosque obligans, vt cap. præcedenti ex Panormit. & alijs dicebamus, illa autem non

potest dici ca[3687]nonica, vel ciuilis, sed mixta. Respondeo, vel illa comprehendit clericos t#tum, vt ciues sunt, quia est de materia pertinente ad temporale regimen, & c# mune bonum politicum ciuitatis, & talis consuetudo ciuilis erit, tum quia tota tendit ad finem temporalem, & subiacet potestati temporali, tum etiam, quia est à ciuitate, vt ciuitas humana est, à qua denominatur lex, vel consuetudo ciuilis. Nec est inconueni#s, quod obliget clericos vt ciues sunt, quia eti# illi nomine ciuitatis veniunt, vt notat Bart. in l. 1. ff. Ad municip. & Panormit.[3688] in cap. *Cum causam.* de Re iudic. & per legem etiam scriptam ciuil# possunt hoc modo obligari quoad vim directiuam, modo suprà explicato. Aut est consuetudo pertinens ad clericos, vt clerici sunt, vel vt Christiani sunt, & tunc necesse est, vt consuetudo sit canonica, quia sola illa potest clericos, vt tales sunt, obligare, & illa sola est eminentioris ordinis, quæ possit etiam laicos c#prehendere, quia semper consuetudo imitatur legem, & à potestate, seu iurisdictione eiusdem ordinis pendet. Potest autem id dupliciter contingere. Primò, quia materia, & finis consuetudinis spiritualis est pertinens ad laicos, & clericos vt Christiani sunt, & talis est vna simplex consuetudo, & canonica, qualis est consuetudo seruandi diem festum **[788]** vtrisque communis. Secundo contingere potest solum per quandam conueni# tiam, & similitudin#, vt v. g. quia in tali loco tam iudices laici, quàm Ecclesiastici seruant aliquam consuetudinem in suis iudicijs. Et tunc in rigore non est vna consuetudo, sed duplex, vna canonica, & altera ciuilis, quæ solum per aggregationem per modum vnius reputatur. Et ita diuisio est adæquata, & hæc vid#tur sufficere ad expositionem eius, deseruietq#; in sequentibus ad vsum terminorum.

Alio modo etiam ex parte materiæ potest diuidi consuetudo, in morem stri **[sect. 3]** ctè sumptum, stylum, Ritum, & forum. Quæ diuisio constabit explicando tres voces vltimas: nam omnem aliam consuetudinem sub illis vocibus non comprehensam sub more strictè sumpto c#prehendimus. Primò igitur stylus significare videtur vsum specialem in scri[3689]bendo, vel loquendo, vt colligi potest ex cap. *Quam graui,* de Crimin. fals. vbi dicitur, ad discernendum vera rescripta Pontificia. inter alia respiciendum esse ad stylum. Vnde aliqui colligere voluerunt, stylum solum morem scribendi significare, nam ita etiam sumitur in c. *Venerabilem.* de Confirmat. vtil. vel inutil. Ita sentit cum alijs, quos allegat Rochus Curt. in dicta Pr#fat. n. 28. & fauet vocis[3690] translatio, nam primo significasse videtur æneum instrumentum scribendi, & inde translata est ad scripturam significandam, iuxta l. 1. C. de Sacros. Eccles. & inde ad modum, seu ordinem scribendi. Sed licèt in pr#dictis iuribus ita vsurpetur illa vox, non excluduntur alia significata, nam etiam significat vsum, & modum loquendi. Indeq#ue videtur hæc vox accommodata ad significandum modum seruari consuetum in aliquo ordine iudiciali. Et ita dixit Cyn. in l. 1. C.[3691] Quæ sit long. consuet. stylum esse practicam alicuius curiæ, & idem habet Bald. in l. vlt. C. eod. & per antonomasi#[3692] ita vocari solet stylus Romanæ curiæ. Et ferè in idem redit, quod dicit Barth.[3693] in dicta repetit. legis *De quibus.* n. 10. in fine quæstionis primæ, stylum esse consuetudinem, quæ respicit ordinem loquendi, & procedendi. scilicet, in iudicio. Nam ob hanc causam dixit idem Bart. in l. 2. C. Quæ sit long. consuet. n. 9. styl#[3694] solum induci per actus iudiciarios eorum, qui in iudicio versantur, Angel. ve[3695]rò in §. *Ex non scripto,* Instit. de Iur. natur. dicit, stylum non magis dici in iudicijs, quàm extra illa. Quod certè verum est spectata generali vocis significatione,

considerando autem vsum eius in ordine ad ius explicandum, vel introducendum, propriè videtur respicere ordin# iudiciorum, sub iudicijs omnes scripturas, bullas, & rescripta comprehendendo: nam licet in eis expediendis non interueniat ordo iudicialis, stylus eorum in iudicijs attenditur. Et plura de hac voce eruditè congerit Christophor. de Paz in 1. p. Rubr, ad leges Hispaniæ, qu#[3696] styli appellantur.

Vt autem non sistamus in sola vocis **[sect. 4]** [3697] significatione, sed rem, quæ ad ius pertineat explicemus, possumus in stylo c# proportione ad consuetudinem duo distinguere, scilicet, stylum facti, & iuris. Stylus quoad factum videtur mihi esse non tam frequentia actuum sic scribendi, loquendi, aut procedendi, quam forma illa quasi artificialis, qu# seruari solet in ordine sermonis, scripturæ, aut processus, ita vt inter partes eius, vel talia verba vsurpentur, vel tali modo, aut ordine constituantur. Hæc enim sig nificatio ex communi vsu constat, & ex inribus allegatis, & sumi etiam potest ex l. 1. C. de Sacros. Eccles. vbi dicitur, *Voluntatis vltimæ stylum liberum esse debere*, id est, formam disponendi per testamentum, vbi constat, stylum esse quid facti, & non significare frequentiam actuum, sed ipsam formam disponendi. Et clarius in illa significatione vsurpatur l. 3. C. de Bon. vacant. lib. 10. Et sic etiam di xit Terent. in Andria, *Dissimili oratione*[3698] *sunt factæ, ac stylo.* At verò quia in loquendo maximè, & scribendo talis forma vsu comparari solet, ideò vsus ipse, seu consuetudo, sic scribendi, vel loquendi, stylus appellatur, & ita significat consuetudinem facti, vt sensit Bald. in dicta[3699] l. 1. C. de Sacros. Eccles. & in l. *Si quis intra.* C. de Bon. proscriptorum. Quod intelligendum est non absolutè de quacumq#ue consuetudine, sed in tali materia, vt suprà dixi.

Si ergo ex tali stylo facti introduca **[sect. 5]** tur obligatio seruandi talem modum, vel ordinem in pronunciando, seu pro-**[789]**cedendo, quoad hoc stylus erit ius speciale, & non scriptum. Vnde quia hæc obligatio non videtur ordinariè posse introduci per stylum facti, ita vt vim legis habeat, nisi in his, quæ iudicia concernunt, ideò stylus specialiter vt est quid iuris, videtur accommodari ad iudiciarium morem, & ordinem, vt ex Bart. diximus. Nam in alijs materijs, sermo[3700]nibus, vel scripturis vsus sic, vel sic loquendi, aut scribendi parum videtur referre ad commune bonum, vt possit legem inducere: in iudicijs autem mult#[3701] referre potest, adeo vt dixerit Anchar. cons. 53. stylum curiæ facere ius in casibus à iure non decisis. Et ideò stylus vt est aliquid iuris propriè dicitur ad iudi ciaria pertinere. Sic ergo stylus est quod[3702]dam ius non scriptum, interdum positiuè obligans, vt ab eo non recedatur, iuxta l. vlt. C. de Iniur. interdum obligationem tollens, vt, licet iure communi sententia debeat pron#ciari à iudice, de stylo curiæ dicitur non esse necessarium. Interd# interpretationem iuris inducit, etiam authenticam, & sequendam. Quomodò au tem stylus introducatur, vt habeat hos effectus cum proportione ad consuetudinem explicandum est, & in sequ#tibus si quid habuerit speciale adnotabitur.

Atq#; hinc tandem intelligi potest, qu# **[sect. 6]** [3703] & quales censendæ sint leges styli. Dupliciter enim potest illa determinatio sumi, cum aliqua lex dicitur esse styli. Vno modo, vt illa denominatio sit ab obiecto legis, seu materi#, circa quam versatur. Et sic propriè talis lex per se non pertinet ad consuetudinem, sed ma gis ad legem scriptam, quæ disponit de stylo seru#do in his, qu# concernunt iudi cialia, sicut in rhetorica dicentur leges styli, qu# tradi possunt de modo, & ordine grauiter, & suauiter, ac clarè loquendi, vel scribendi. Et huiusmodi sunt leges styli regni Hispaniæ, in quibus etiam s#pe stylus moris, & consuetudinis allegatur. Et ita existimo ab ipsa materia denomination# illam

suscepisse, licèt Christoph.[3704] Paz supra nu. 53. aliter illam rubricam explicet. Alio verò modo potest lex styli dici ab intrinseco modo, quo introducta est per solumvsum in tali materia forensi, seu iudiciaria, & sic est propriè ius non scriptum sub consuetudine c#prehensum, vt explicatum est.

Aliud membrum dict# partitionis erat **[sect. 7]** [3705] *Ritus*: nam hunc etiam inter ea, quæ ad consuetudinem pertinent, ponit Rochus Curt. in dicta Præfat. n. 28. ex Panormit. in cap. *Cum secundum,* de Tempor. ordin. vbi sic inquit, *Ritus est consuetudo solennitatem præbens in aliquo actu exercendo, ita vt vbi vsus disponit erga solennitatem actus, ritus, seu obseruan tia dici poßit.* Et solum allegat cap. vlt. de Consuetud. vbi nihil de ritu in particulari dicitur. Iuxta quam descriptionem, etiam stylus erit quidam ritus, licet non omnis ritus dicipossit stylus. Idem verò Panormitanus in cap. *In aliquihus,* de Decim. in princip. restri[3706]ctius dixit, *Ritus significat mores in spiritualibus.* Et iuxta hoc non omnis solennitas actus dicetur ritus, sed specialiter illa, quæ est in materia sacra, vt sacrificij, sacramentorum, & sacramentalium, aut orationum, seu diuinorum officiorum, & hic videtur communis Ecclesiasticus vsus illius vocis. Nunquam autem probauit Panormit. illam vocem speciali[3707]ter significare consuetudinem aliquam, imò in cap. *Præsbyter,* de Sacra vnc. notat idem Panormit. quòd *ritus est quædam solennitas, & forma specialiter in actu sacramentali.*

Quapropter doctrina data de stylo **[sect. 8]** [3708] videtur ad ritum applicanda. Nam ritus esse potest vel quid facti, vel quid iuris, item vt est quid facti, primo, & per se consistit in solennitate aliqua, seu c#remonia alicuius actus. Et in hac acceptione vsurpatur in tribus capitulis allegatis. Vnde ad huiusmodi ritum n# est per se necessaria consuetudo, nec actuum frequentia, sæpius enim instituitur ante omnem vsum, aut verbo, vt Christus Dominus instituit substantialem ritum sacramentorum, aut scripto, vt multæ accidentales solennitates, & actiones sacr# ab Ecclesia institut# sunt, vt constat. Non repugnat autem; imò etiam sæpe contingit, ritus huismodi vsu, & consuetudine introduci, & tunc talis consuetudo dici potest ritus quidam, vt voluerunt dicti auctores; oportebit autem illam distinguere, vt est quid facti, vel iuris. Nam priori modo erit frequentia sic operandi in tali materia; posteriori autem modo esse poterit ius aliquod non scriptum in eadem materia per illam frequentiam in-**[790]**ductum, & sic ferè omnes consuetudines canonicæ in actibus pertinentibus ad cultum Dei, quatenus eis dant formam, seu specialem modum, dici poterunt ritus. Quale autem sit hoc ius, & quomodò introducatur ex generalibus regulis de consuetudine petendum est: nihil enim videtur habere speciale, sed cum proportione principia de consuetudine applicanda sunt.

Tertium membrum in eadem partitione positum est, *Forum,* quæ vox in c# **[sect. 9]** [3709]muni iure vsitata non est in hac significatione, & ideò Barth. Panormit. Rochus, & alij de consuetudine scriben[3710]tes, illius non meminerunt. Tamen in legibus nostri Regni forum inter consuetudines ponitur in l. 7. tit. 2. partit. 1. vbi id notat Gregor. Lopez, & considerata illius vocis deriuatione, vide[3711]tur idem esse quod stylus, prout à nobis explicatus est, vel parum ab illo differre. Forum enim in vsu vulgari locum publicum significare solet ad mercaturam, & negotiationes venales destinatum, vt est apud Isidor. lib. 15. Orig. c. 6.[3712] & quia iudicia in his locis publicis exerceri solent, ideò credit, illud nomen translatum esse ad significandum loc# iudiciorum. Idem verò lib. 15. Orig.

c. 2. & libr. 18. Etymol. cap. 15. Forum ait, exercendarum litium locum significare, & à fando esse dictum, & habetur in cap. *Forum*, de Verbor. significat. Vnde etiam significare solet proprium territorium vniuscuiusque iudicis, aut Prælati, & ita videtur sumi in tit. de Foro compet. vt ibi Hostiens. Panormitan. &[3713] alij notant. Atq#ue hinc etiam actiones iudiciales per antonomasiam vocari solent actiones forenses, vt in l. Penult. ff. de Ferijs, vnde etiam dicta sunt instrumenta forensia scripturæ publicæ, quæ fidem in iudicio faciunt. l. *Comparationes.* C. de Fide instrumen. Ita ergo consuetudines pertinentes ad ordinem iudiciorum forenses dici possunt.

Hæ igitur consuetudines censentur **[sect. 10]** in Hispania comprehendi nomine fori: nam leges, quæ fori dicuntur, ex vsu ori ginem habuerunt, vt in earum proœmio dicitur, & dubium non est, quin vsus in tali materia possit ius inducere, non minori ratione, quàm in alijs. Vnde dicitur in l. *Labeo.* ff. de Statulib. *Mor# agentium sequi debemus,* & in l. 1. §. *In honorarijs,* ff. de Varijs, & extraord. cogn. expresse dicitur *Pro fori consuetudine æstimationem habendam esse,* & notat Barth. in dicta l. *De quibus.* Vnde in hac significatione c#[3714]stat, parum ab stylo differre, vnde licèt in Hispania distinctæ sint leges fori, & leges styli, tamen h# censentur esse quasi interpretationes illarum, vt in Rubrica illarum dicitur. Differunt nihilominus forum, & stylus, quod forum non[3715] significat ordinem, aut modum loquendi, aut procedendi in iudicio sicut stylus, sed significare videtur omnia iura competentia ratione iurisdictionis, vel in ordine ad illam, vel vsum eius. Vnde tota collectio legum spectantium ad iu risdictionis vsum videtur posse nomine fori, quasi collectiuè sumpto, significari, quanuis singulæ etiam leges huiusmodi soleant dici fora, Hispane, fueros.

Hinc dicunt aliqui, forum in hac ac **[sect. 11]** [3716]ceptione non solam consuetudinem sig nificare, sed indifferenter comprehendere leges scriptas, vel non scriptas, seu consuetudine introductas circa vsum iurisdictionis, & iudiciorum. Ita sensit Burgos de Paz in l. 1. Tauri. num. 385. leges enim fori scriptæ sunt, & tamen sub nomine fori rectè comprehenduntur. De illis autem legibus fori frequentius sen tiunt Hispani Iurisperiti, non habere vim legum, nisi in virtute consuetudinis, ita vt lex scripta fori ius non conferat, neq#ue ad probationem sufficiat, nisi vsus eius probetur, vt docet Gre[3717]gor. Lop. dicta l. 7. & l. 28. tit. 15. partit. 7. & Suarez in Proœmi. fori. n. 1. 2. & 3. & Valdesi. in Additione ad illum, & Christoph. de Paz in Rubr. Ad l. Styli, p. 1. n. 36. & alij circa l. 1. Tauri, quæ est l. 3. tit. 1. lib. 2. Compil. ex qua idem colligitur. Quod si hoc verum est, profecto leges fori, vt scriptæ sunt, non sunt leges. N# lex scripta non habet vim, & substanti# suam ab vsu, sed ex institutione, & promulgatione; illæ autem non sic institutæ sunt, & propositæ, vt per se obligent, sed solum quantum de vsu constiterit. Solum ergo sunt quasi memoralia consuetudinum, ac subinde ius earum, illis non obstantibus, erit ius non scriptum, & consuetudinarium, quia talis scriptura ei non repugnat, vt suprà dictum est.

[791] Sed quidquid sit de illis specialibus **[sect. 12]** legibus fori, non dubium est, quin potuerint dari leges scriptæ de toto negotio forense, & aliquæ etiam potuerint consuetudine introduci, & ita omnia, quæ diximus de stylo quoad factum, & quoad ius scriptum, vel non scriptum cum pro portione possunt ad forum applicari. Addo etiam, licet in regno Castellæ leges fori ad illam materiam iudiciorum determinentur, fortasse in alijs regnis Aragoniæ, &c. alio modo, vel latiori significato sumi.

Fora enim ibi appellari videntur le **[sect. 13]** ges propri# illorum regnorum antiqu#, & quasi inuiolabili vsu confirmatæ, & maximè quæ pertinent ad modum regiminis, & iurisdictionis Principis, & subiectionis populi, & nobilium, & fortasse plura complectuntur, & mihi non constat, an ab expressa institutione Origin# habuerint, vel consuetudine sint introduct#, vtroq#ue enim modo introduci po tuerunt, si iusta, & rationabilia sint, vt supponimus. Exceptis ergo his specialibus vocibus, aut consuetudinibus, omnia alia iura vsu introducta in quacunq#; morali materia generale nomen consue tudinis retinuerunt. Atque ita constat, per hanc partitionem non multiplicari formaliter, vt sic dicam, ius consuetudinarium, sed tantum materialiter ex parte rerum, seu materiarum, circa quas ver satur. Idemq#ue est de alijs, ac similibus partitionibus, qu# facile excogitari possunt.

Vltimo notanda est alia diuisio, quæ **[sect. 14]** [3718] vtilis esse poterit ad sequentia. Nam diuidi potest consuetudo in positiuam, & priuatiuam, seu negatiuam. Prior ex positiuo vsu ducit originem, & in frequentia actuum quoad factum consistit, & ita quod ius ad gendum inclinat, vel obligat. Posterior verò consistit potius in non agendo, & ducit Originem ex non vsu, & ita interdum vocatur. Quatenus verò ille non vsus frequens, seu c#tinuatus est, habet modum consuetudinis, quæ veluti in facto consistit, & si ius aliquod inducit, ad non agendum tantum inclinat, vel obligat. Est autem hoc loco notanda distinctio de non vsu negatiuo, & priuatiuo quam infrà circa priuilegia latius explicabimus. Quia non vsus negatiuus non inducit consuetudinem, vt recte notauit Paul. de Castro in dicta l. *De quibus*, quia non est actio, nec omissio moralis, & ita non habet rationem moralis, & voluntarij vsus, sine quo non po test consuetudo introduci. Priuatiuus autem non vsus continuatus, aut suis temporibus repetitus consuetudinem moralem inducit, propter contrariam rationem. Maximè quia hic non vsus moraliter non est sine actu positiuo, sicut de omissione Theologi dicunt. Id autem dupliciter contingere potest. Primo quia ille non vsus consistit in carentia alicuius circunstantiæ, vel solennitatis alicuius positiui actus, vt est v. g. incestuosum contrahere matrimonium sine dispensatione: nam ex hoc frequenti vsu colligunt multi cum Nauar. illam esse veram c#suetudinem, quæ potuit auferre illud impedimentum, & talis dici potest non negatiua tantum, sed positiua consuetu do, quia non est de omissione, sed de actu facto cum tali negatione, nec negatio sufficeret ad consuetudinem sine actu. Aliter vero contingit, vt non vsus consistat in solo carentia actus tempore aliàs debito, vt erit omissio audiendi Missam tali die non obstante lege, quæ omissio vt consuetudinem inducat debet esse voluntaria, & ex ea parte actum aliquem includit, formaliter vero consistit in carentia actuum & ideo priuatiua consuetudo dicitur. Et dici etiam potest dissue tudo, quanuis hæc vox æquiuoca sit, vt notat Rochus Curt. dicta Præfat. n. 30.[3719] & 31. quia dissuetudo proprie videtur supponere consuetudinem, nam cum ab ea receditur vocari solet dissuetudo, siuè ab illa recedaturper contrarios actus atq#ue adeo per consuetudinempositiuè contrariam, siue per solam omissionem antiqui vsus, vtroque enim modo c#tingere potest, vt constat. Et hoc modo dari potest dissuetudo per contrariam consuetudinem, & potest etiam dari negatiua consuetudo, quæ non sit dissuetudo si consuetudinem oppositam non suppo nat. Veruntam# etiam dici potest dissue do sine respectu ad priorem consuetudinem, quæ pr#cesserit, sed tantum ad illam, quæ posset, vel deberet induci. Et ita videtur illa voce vti I. C. Iulianus in l. *De quibus*, ff. de legib. in fine. Et sic formaliter consistit in carentia actuum, & propriè significat consuetudinem nega-**[792]**tiuam, vel priuatiuam. Et in hoc sensu claritatis gratia

illa voce vtemur, quomodo autem illa habeat moralem vim consuetudinis, vel effectus eius, in sequentibus videbimus.

CAPVT VI.

Quæ sit consuetudo bona, & rationabilis, vel praua, seu irrationabilis.

HÆc potest esse alia diuisio c#sue **[sect. 1]** tudinis, quæ ad moralem rationem, & effectus consuetudinis explicandos, necessaria est, & ideo hic esse pr#mittendam censui. Duplex autem partitio in titulo insinuatur, vna est consue tudinis in bonam, & malam; alia est in ra tionabil#, & irrationabilem, quæ voces non sunt synonimæ, sed aliquid addit secunda vltra primam, & ideò de illis sigillatim dicendum est.

Cum ergo diuiditur consuetudo in bo nam, & malam, de bonitate morali, idest, **[sect. 2]** [3720] de honestate, & malitia illi opposita intelligenda est, quia ali# bonitates per se spectatæ, vel malitiæ illis tantum opposit#, non reddunt homines, aut mores eorum bonos, vel malos: hic vero solum con sideratur consuetudo vt moralis est, & regulam aliquam morum humanorum constituere, vel auferre potest. Et ideo etiam non adijcitur in illa diuisione tertium membrum de consuetudine indifferente, quia vel in vsu, & exercitio dari non potest, vt est verisimilius, vel licet admittatur, illavt sic spectata est imper tinens ad ius constituendum, nisi reducatur ad aliquam rationem honestatis, modo statim explicando. Vnde etiam intelligi potest, diuisionem illam dari de consuetudine, vt est quid facti: nam ius consuetudinis non potest esse turpe, seu in honest#, quia inuoluit contradictionem cum ratione iuris, quod turpe sit. Sicut e[3721]nim lex, si sit iniqua, non est lex, ita ius ini qu# non potest esse ius, ideoque c#suetudo mala solum potest esse in facto, non potest autem aliquid iuris inducere, nisi cesset eius malitia. Datur ergo diuisio illa de consuetudine vt in facto publico, & communi alicuius c#munitatis consistit, & sic est per se satis clara, tum quoad exist#ti# vtriusq#; membri, quia sicut in singulis per sonis possunt esse honestæ, & prau# c#suetudines, ita & in populo, & c#munitate, t# eti#quoad suffici#ti# eius, vt declara t# est, tum denique quoad m#bror# distinction#, qu# ex ipsis terminis nota videt#.

Vt autem magis explicetur s#sus distin **[sect. 3]** [3722] ctionis, & distinctio membrorum, aduerto vlterius, duobus modis esse posse c#suetudin# bonam, vno modo ex parte obiecti tantum, alio modo etiam ex parte ope rantis, & ex circ#stantijs actuum honestorum, per quos introducitur, & hoc posterior dicitur bona simpliciter, prior vero sec#d# quid solum, scilicet, obiectiuè, si cætera requisita illi desint. Quia bon# simpliciter tantum ex integra causa consurgit, & ideo vt consuetudo sit honesta simpliciter, oportet, vt per actus vndiq#; honestos generetur; vt autem sitbonat#t# obiectiuè, satis est, quòd sit de obiecto de se bono, idest, ex actibus, qui ex vi obiecti sui, vel boni sint, vel bene fieri possint, & ex iusta causa fieri. Atque pari ratione (licèt non modo omnino simili) sub diuidipotest mala consuetudo. N#quiama l# est ex quoc#q#, defectu, ideo vndec#q#; sit mala, consuetudo potest dici mala sim pliciter: nihilominus tamen vna potest esse mala ex parte obiecti ipsorum actuum, in quorum frequentia consistit, quia nimir#, ex vi obiecti mali sunt: alia

vero versari potest circa materiam de se non malam, & nihilominus esse aliude mala ex parte operantis, vel ex alia circ#stantia, aut conditione impediente bonitat#. Quan do ergo consuetudo est mala per se, & ex obiecto, non meretur nomen consuetudi nis, sed abusus, seu corruptelæ, vt iura loqu#tur, quia talis consuetudo n#potest ius propriam inducere, nec potest per ill# fieri, vt actus consuetus bonus sit, aut non mal#. At si consuetudo sit saltem obiectiuè bona, seu non mala, licèt non benè inducta fuerit, sed per actus male factos ab ope rante, aliquid bonæ consuetudinis retinet, & ex illa parte non repugnat, vt aliquid iuris non scripti retinere, seu inducere possit.

Pro cuius declaratione aduerto vlte **[sect. 4]** [3723]rius, aliquam consuetudinem posse esse malam natura sua, quia actus vel sunt intrinsecè mali, vel ita sunt mali, quia prohibiti, vt per nullam humanam potestatem honestari possint, & tunc propriè dicitur consuetudo mala ex vi obiecti, & de tali consuetudine certum est, non posse ius aliquod introducere, quia est contra ius **[793]** naturale, vel diuinum, de quibus iam dictum est. Alio vero modo potest actus, seu materia consuetudinis esse mala, solum quia prohibita iure humano. Et de tali consuetudine dici non potest, quod sit simpliciter nulla, vel nullius momenti, vt ex statim dicendis, & ex capitibus sequentibus constabit. Et in illa habere potest locum regula illa. *Multa fieri prohibentur, quæ tamen facta tenent.* Et ratio est, quia talis consuetudo non est intrinsecè mala neq#; habet malitiam inseparabil# per human# potestatem, & voluntatem, & ideo licèt in fieri sit mala, potest in facto esse carere malitia, si tandem cesset, seu auferatur humana prohibitio, & ita absolute, & simpliciter loquendo, non est illa consuetudo mala ex vi solius materiæ per se spectat#, sed solum supposita pròhibitione humana, seu ex vi illius, ideoque non repugnat, aliquid iuris per eam introduci. Id#q#; à fortiori erit, si actus, per quos inducitur consuetudo nec per se mali sint, nec prohibiti etiam per legem humanam, fi#t tamen cum aliqua mala circ#stantia ex parte operantium, tum enim talis circ#stantia sit separabilis ab actu, fieri potest, vt consuetudo quoad circunstantiam non valeat, quoad substantiam autem actus valeat, sicut alibi de voto diximus. Vt si sit consuetudo celebrandi aliquod festum per ludos indecentes, vel taurot# agitationem, non tenet quidem consuetudo quoad modum; tenere autem potest quoad festi obseruation#. Et ita censend# est, nisi aliunde certo constet, non fuisse populi consensum, & voluntat# aliter se obligare, nam, vt infra dicemus, sine consensu non introducitur consuetudo. Tunc autem illa circunstantia dici posset de substantia talis consuetudinis, & consequenter illam esse prauam intrinsecè, & ex obiecto propter illam inordinationem, & necessariam connexionem eius cum actu, saltem ex primaria int#tione operantium.

Iam verò occurrit dubitatio circa aliud membrum illius partitionis conti **[sect. 5]** [3724]nens aliam diuisionem consuetudinis in rationabilem, & irrationabil#, est enim obscur#, an hæc duo membra idem importent, quod præcedentia, & qua regula tam inter se, quam ab illis discernenda sint: in hoc enim laborant Doctores,[3725] & variè loquuntur. Et primo Nauar. in Comment. de Spolijs §. 14. definit rationabilem consuetudinem esse illam, *quæ non est contra legem naturalem, vel diuinam directè, vel indirectè,* & è conuerso, *omn#, & sol# consuetudinem, quæ directè vel indirestè repugnat naturali legi, vel diuinæ,* esse irrationabil#. Idem autem est, consuetudinem esse contrariam legi naturali, vel diuin#, quod esse malam ex vi sui obiecti, seu materiæ, vt ex declaratione data constat. Probat autem suam sententiam. Primo ex Augustino Epistol. 118. cap.

2. di[3726]cente. *Quòd neque contra Fidem catholicam, neq#ue contra bonos mores eße conuincitur, indifferenter est habendum.* Secundo quia quod est contra legem naturalem, vel diuin# per consuetudinem induci non potest, & è conuerso quidquid tale non est, per consuetudinem induci potest; ergo prior consuetudo irrationabilis est, posterior vero rationabilis. Consequentia patet, quia nulla consuetudo pr#ualere potest, nisi rationabilis, & nulla induci non potest, nisi irrationabilis. Anteced#s autem probatur, quia quidquid per legem humanam induci potest, consuetudine etiam potest induci, & è conuerso quidquid non potest induci consuetudine, nec lege humana statui potest. At vero lex humana statuere potest quidquid non repugnat legi naturali, nec diuinæ, non verò quod illis repugnat argumento cap. *Sunt quidam,* 27. quæst. 1. & Clement. *Pastoralis,* de Re iudic. ergo. Eandem sententiam indicat idem Nauar. cons. 3. de Censib. dicens, non esse[3727] irrationabilem consuetudinem, nisi qu# est contra ius naturale, vel diuinum. Quod etiam sensit Gerson. 3. p. Alphab. 62. litt. P. Supplement. Gabr, 4. d. 42. q. 1.[3728] art. 3. dub. 6. Alij verò aliter dicunt, omnem consuetudinem malam, quia est contra le **[sect. 6]** gem, siue naturalem, siue diuinam, siue humanam, esse irrationabilem. Vnde è contrario iudicant, illam consuetudinem esse rationabilem, quæ bona est saltem ex parte operis, & materiæ non prohibit#, quidquid sit de malitia quasi extrinseca, & per accidens ex parte operantis. Citatur Glossa in cap. vlt. de C#[3729]suetudin. verb. *Rationabilis,* dicens, *Illam dico rationabilem, quam non improbant iura.* Clarius Glossa in capite. *Ad no*[3730]*stram,* eodem verb. *Canonicis,* dicens. *Non* **[794]** *valet consuetudo contra canonicam institutionem,* & videtur sumi ex illo textu, in quo quæd# consuetudo minus rationabilis dicitur, *quia canonicis obuiat institutis*; ergo satis est, consuetudinem esse malam, quia prohibitam per Ecclesiasticam legem, vt irrationabilis c#seatur. Item facit cap. *Cum non liceat,* de Præscript, quatenus statuit, *non poße præscribi contra obedientiam.* Et alia multa iura similia à prædictis glossis allegantur. Ratione etiam confirmari potest, quia lex iusta est rationabilis; ergo consuetudo illi contraria erit irrationabilis; ergo omnis consuetudo mala, siue ex natura rei, siue quia prohibita iure diuino, vel humano irrationabilis erit; & è conuerso omnis non prohibita erit rationabilis.

Sed nihilominus dico in primis, c#sue **[sect. 7]** [3731]tudinem rationabilem, & irrationabil# non rectè distingui per hoc, quod sint, vel non sint prohibitæ iure naturali, vel diuino, nec per bonitatem, vel malitiam, qu# ex vi materiæ, vel obiecti habeant. Probatur, quia licèt omnis vsus contrarius iuri diuino, vel naturali, irrationabilis sit, non tamen solus ille, quod declaro dupliciter. Primò, quia si loquamur de vsu spectato in ordine ad inducendum ius consuetudinis, sic aliquis vsus, seu c#suetudo potest esse vndique honesta in facto, & in ordine ad ius inducendum esse irrationabilis, non quia in bonitate deficiat, sed potius (vt ita dicam) quia excedat: talis autem consuetudo non est contra ius naturale, vel diuinum, directè, vel indirectè; ergo. Maior patet de consuetudine audiendi Missam quotidieà toto populo obseruata, quæ honestissima est, & si fieret ani mo inducendi ius, quoad id, imprud#ter fieret, ac subinde irrationabilis sub ea ratione dici posset, & idem est in similibus. Hæc verò ratio non conuincit, quia talis consuetudo non est irrationabilis, sed intentio inducendi obligation# per illam, seu ad illam est irrationabilis, & vt sic dici po test contra naturale ius. Sicut lex positiua id pr#cipiens non esset de materia ir rationabili in se, ipsa tamen lex esset irrationabilis, & vt sic esset contra natural# rationem, & prudentiam. Quod si sub ea ratione dicatur materia illa irrationabilis, non quia

mala, sed quia improportionata ad legem communem, etiam illo mo do repugnat rationi naturali dictancti, non omnem materiam honestam esse materi# legis humanæ: idem autem cum proportione est de iure tacito consuetudinis, & de expresso legis. Solum ergo illa ratione probatur, posse ius consuetudinis esse irrationabile, ac subinde nullum, licèt consuetudo secundum se irrationabilis non sit sed honestissima, quod verissimum est, sicut potest esse lex iniqua, licèt res pr#cepta iniqua non sit. Nihilominus tamen illa ratio videtur efficax contra Nauarr. t#[3732] quia destruit fundamentum eius, vt statim ostendam, tum quia illa videtur sentire consuetudinem non esse irrationabilem in ordine ad ius inducendum, nisi quia directe, vel indirecte est contra legem diuinam, vel naturalem in actibus suis, seu in ipso facto, vt in suo fundamento ostendit.

Secundo verò impugnatur clarius il **[sect. 8]** [3733]la sententia, quia mult# consuetudines non contrariæ diuino, vel naturali iuri, cens#tur in iure irrationabiles, non sol# in ordine ad ius inducendum propter excessum bonitatis, sed absolute, & secund#se, propter defectum aliquem, seu inordinationem, quæ licet non attingat illum grad# maliti#, sufficit ad constituendam consuetudinem irrationabil#; ergo vt consuetudo sit rationabilis non sufficit illa duplex negatio, nec quod sit bona, aut non mala, quantum est ex vi obiecti. Pro batur antecedens, ex consuetudine non seru#di interdictum generale loci quoad aliquas circ#stantias eius, de qua loquitur cap. *Cum inter,* de Consuetud. & dicitur esse irrationabilis, cum tamen nihil contineat contra ius diuinum, vel naturale, vbi Abb. notab. 3. aduertit, omnem consuetudin# contra honestat# esse irrationabilem, iuxta cap. *Cum ducerem,* de Vit. & honest. cleric. Intelligit autem contra honestatem, idest, contra decentiam, qu# n# semper includit aliquid contra ius diuinum, vel naturale. Vtv. g. q# laici in choro sedeant cum clericis, non est contra ius di uin#, vel naturale, & tamen indecorum est & ideo non potest consuetudine introduci. Idem censent Canonistæ de consuetudine venandi causa voluptatis in[3734] clericis, vt Ioan. Andr. in cap. 2. de Cler. venat. & multa similia refert Rochus in cap. vlt. de Consuet. n. 30. Diceret ta[3735]men Nauar. hæc, & similia esse indirecte contra legem, vel diuinam vel naturalem. **[795]** Sed hoc non satisfacit, tum quia explicari satis non potest, in quo consistat illud *indirectè,* cum totum illud factum possit c#sistere sine violatione legis diuinæ, aut naturalis; tum quia magis videtur esse indirectè contra ius naturale opus #hibit# lege humana, cum ius naturale præcipiat superioribus obedire, & tamen ipse Na[3736]uar. negat, illam consuetudinem esse directè, vel indirectè contra ius naturale, vel diuinum, tum denique quia saltem concluditur, consuetudinem illam non esse malam ex vi materiæ, & obiecti, & nihilominus irrationabilem reputari.

Tandem fundamentum Nauarri c#tra **[sect. 9]** [3737] illum retorqueri potest, falsum est enim legem humanam posse præcipere quidquid non repugnat legi diuinæ, vel naturali: nam licet non possit præcipere aliquid eis repugnans, non ideò potest pr# cipere quidquid eis non repugnat, vt su prà dictum est. Et patet in operibus consiliorum, vel etiam in bonis, quæ repugnant consilijs, vt est matrimonium, & (magis ad causam) in operibus minus conuenientibus, vel decentibus, licèt contra illa iura non sint, vt esset lex præcipiens ludos minus dec#tes, aut non expedientes, etiamsi mali non essent: vel concedens clericis actum, vel habitum non satis honestum, vel similia; ergo leges humanæ possunt esse irrationabiles, etiam si non sint prauæ, ex materia prohibita iure diuino, vel naturali; idem ergo esse potest in consuetudine.

Deinde contra aliam sententiam addo, vt **[sect. 10]** [3738] aliqua consuetudo irrationabilis sit, non sufficere, quod sit contra iura canonica, neq#; id semper esse necessarium. Ita senti#t Panorm. & ferè alij in d. c. vlt. de Consuet. Bart. in d. l. *De quibus.* ff. de Legib. & in l. 2. C. Quæ sit longa consuet. & alij, quos statim refer#. Et probatur prior pars, quia c#suetudo irrationabilis non potest pr#ualere contra legem humanam, vt habetur in d. cap. vlt. de Consuet. & tamen consuetudo contraria legi humanæ potest præualere contra illam, vt infra ostendemus; ergo non omnis consuetudo contraria legi humanæ potest censeri irrationabilis. Altera pars clara est in his, quæ sunt contra ius diuinum, vel naturale, licèt non sint specialiter prohibita per legem humanam. Præter hæc verò sunt aliqua, quæ licet nulla lege specialiter sint prohibita, habent indecentiam, vel conditionem aliquam, ob quam inepta, & indigna censentur, vt per consuetudinem inducantur; ergo in talibus consuetudo erit irrationabilis, etiam si[3739] canonibus, seu legibus contraria non sit. Antecedens declaratur ex illo Pauli. 1. Cor. 11. *Omnis virorans, aut prophetans velato capite, deturpat caput suum;* & infrà, *Turpe est mulierem tonderi, aut decaluari.* Hæc enim, & similia non sunt absolutè prohibita iure naturæ tanquam moraliter mala, & nihilominus licet nulla lege positiua diuina, vel humana vetentur, habent quandam indecentiam, vt signifi[3740]cauit Paulus subiungens. *Neque ipsa natura docet vos, quòd vir quidem si comam nutriat, ignominia est illi, mulier autem si comam*[3741] *nutriat gloria est illi*? vbi Ambr. *naturaliter hoc honestum, & propemodum decretum vult eße.* Vbi merito dixit *naturaliter,* & *propemod#,* quia seclusa lege positiua, hæc decentia naturalis est, non lege naturali rigorosè contrarium prohibente, sed *propemodum.* Id autem sufficit, vt consuetudo illi decentiæ contraria irrationabilis sit. Potest etiam hoc declarari ex operibus, quæ licet lege positiua non prohibeantur, neque intrinsecam habeant malitiam, in malum sonare dicuntur à Theologis, quia periculum mali habent, præsertim si frequenter fiant, aut communiter permittantur, vt est vendere officia iustitiæ, item dona recipere ministros iustitiæ, item dare spirituale, interueniente dono temporali, etiamsi non detur in pretium, item subditos non visitari, aut corrigi à Prælatis, & similia. Consuetudines ergo de huiusmodi rebus, seclusa lege prohibente irrationabiles meritò censentur. Denique declarari hoc potest ex his, qu# diximus in materia deluram. & de Voto, aliqua esse, quæ licet non ma le fiant, male promittuntur, vt maritum non accusare mulier# de adulterio, non reuocare testamentum, & similia, & ita po test esse promissio irrationabilis, etiam si materia eius nulla lege prohibita sit, ita ergo consuetudo. Et talis est in vniuersum illa, quæ præbet licentiam peccandi, vt esset, quod filij spurij essent æquè hæredes ac legitimi, quod homicidium leui pœna pecuniaria puniretur. Quæ exempla cum alijs latè prosequitur Rochus dicto cap. vlt. n. 26.
[3742]

[796] Vnde concludo, consuetudinem posse **[sect. 11]** [3743] esse irrationabilem, etiamsi ex materia mala non sit, vt patet, si contingat materi# eius esse indecentem, vel habere aliquid periculi, vel inc#modi, si publicè, & communiter introducatur, & nihilominus nec per se mala sit, nec prohibita iu re aliquo positiuo, vt in multis ex dictis ex#plis contingere potest. Et è c#trario etiam posse esse consuetudinem malam saltem infieri, & in actibus, per quos introducitur, quia nimirum, prohibiti sunt saltem per legem humanam, & nihilominus non esse irrationabilem, quia seclusa lege humana, materia illa non esset omnino inepta ad consuetudinem circa ill# introducendam. Et ita sentit apertè Panormit. in d. cap. vlt. n. 4.

vbi verba illius textus dicentis, non esse vilem auctori[3744]tatem long#uæ consuetudinis etiam de mala posse intelligi: nam potest præualere contra legem, si rationabilis sit; sup ponit ergo, malam consuetudinem posse esse rationabilem. Hoc autem intelligendum est de illa, quæ ita est mala in fieri, vt in facto esse possit esse non mala, vt in sequentibus explicabitur.

Atq#; ita etiam concluditur, non esse **[sect. 12]** eandem partition# consuetudinis in bo nam, & malam, & in rationabilem, vel ir rationabil#. Et ratio reddi potest, quia bonitas, & malitia attenduntur ex obiectis, seu ex lege prohibente, aut non pro hibente; rationabilitas autem, vel irrationabilitas videntur considerandæ ex proportione ad communem vsum, & ius consuetudinis, vt in cap. seq. magis explicabo. Neque contra hoc obstant adducta in secunda opinione, quia iura, & Glos sæ ibi citatæ in alio sensu loquuntur, vt statim in alio membro harum diuision# explicabitur. Ratio autem ibi facta inquirit, quomodo possit consuetudo legi contraria esse rationabilis, quod tracta bimus infra disputando, quomodo consuetudo contra legem humanam pr#ualeat.

Superest verò inquirendum, in quo c# sistat, consuetudinem aliquam esse irra **[sect. 13]** tionabilem, vel quid ad illam requiratur vltra, vel extra prohibitionem, & è conuerso, quid præter bonitatem necessari# sit, vt consuetudo censeatur rationabilis, ac denique qua regula possit hoc discerni. De qua re tractat latè Panorm. in d. cap. vlt. de Consuet. n. 5. & 6. vbi varias[3745] refert opiniones. Idem latè Rochus in[3746] d. tract. sect. 2. à n. 20. Bart. in d. l. *De quibus,* & in dicta l. 2. C. Qu# sit long. consuet. &c. vbi etiam Iason, & alij, & plura refert Menochi. lib. 2. de Arbitrar. cent. 1. ca[3747]su. 82. In summa verò vno ex duobus modis declarant illa membra, eorumq#; distinctionem.

Primò per effectus, scilicet, vt illa c# **[sect. 14]** [3748]seatur irrationabilis consuetudo, quæ fuerit contra Ecclesiasticam libertatem, vel quæ licentiam. vel occasionem peccandi aliquo modo pr#buerit, vel communi vtilitati sit perniciosa, vel aliam similem conditionem habuerit, etiamsi contra ius diuinum non sit: nam si hoc habuerit, illa maximè irrationabilis semper censetur. Econtrario verò illa iudi cabitur rationabilis, qu# nec fuerit contraria iuri diuino, aut naturali, nec aliquam ex dictis conditionibus habuerit. Et fortè Nauar. suprà nihil aliud in re int#[3749] dit, sed videtur existimasse, hæc omnia breuius c#prehendi per illam particulam directè, vel indirectè, qu# tamen multò obscurior mihividetur, quiavt intelligi possit, non potest aliter, quam per similia exempla explicari. Et illud indirectum nunquam est necessarium esse tale, vt ratione illius materia consuetudinis verè, & in rigore habeat intrinsec# malitiam contrariam iuri naturali, nam re vera hoc necessarium non est ad consuetudinem irrationabilem, vt ostendi.

Alius modus respondendi est, de hac **[sect. 15]** re non posse absolutam regulam generalem tradi, sed relinquendum esse arbitrio prudentis. Quam regulam tradit Glossa in cap. 1. de Constit. in 6. verb. *Rationabile,* quam ibi Franc. & alij sequun[3750]tur, & fuit sententia Hostiens. in Sum. tit. de Consuetud. §. *Quid sit consuetudo,* e#q#; sequuntur Ioan. Andr. Panorm. & alij in dicto cap. vlt. de Consuetud. cum Bart. & alijs, Qui quidem priorem respondendi modum non reijciunt, sed illum acceptant vt aptum ad informandum ani mum eius, qui in particulari hoc iudicaturus est, vltimam verò resolutionem ponunt in prudenti arbitrio. Ipsi verò hoc declarant in ordine ad iudicem, qui in exteriori foro de qualitate consuetudinis iudicaturus est: cum proportione verò applicari potest ad confessorem in suo iudicio pœnitentiali, & **[797]** ad Doctorem in consilio ferendo. Intelligunt etiam

hoc habere locum, quando per ius positiuum declaratum non est, an consuetudo sit irrationabilis: nam si lege hoc declaratum sit, illi standum est per se loquendo, vt mox explicabimus. Ad[3751]dit denique Bald. in d. l. *De quibus,* & Fontan. in schol. marginali ad dictum cap. 1. de Constit. in 6. in dubio præsumi consuetu dinem rationabilem, & pro illa esse ferendum iudicium. Quod intelligo, qu#do consuetudo est antiqua, & à viris probis, vel indifferenter ab omnibus seruata est. Et hoc modo explicata hæc resolutio mihi valde probatur.

Ad maiorem tamen illius declaration# **[sect. 16]** occurrit addenda regula insinuata in c. 1. de Ijs, quæ fiunt à mai. parte Capituli, vbi illæ consuetudines iudicantur irrationabiles, *quæ nec ratione iuuantur, nec sacris congru#t institutis.* Qui textus sumptus est ex Conc. Later. sub Alex. 3. p. 1. c. 16. vbi affirmatiuè præcipitur, seruare consuetudines, *Quæ ratione iuuantur, & sacris congruunt institutis.* Ex vtrisque autem verbis potest colligi consuetudinem esse irrationabil#, si ratione destituitur, etiamsi c# tra rationem apertè non sit. Ad iudic#d# autem an sit omnino ratione car#s, oportet aduertere, consuetudinem in pr# senti maximè dici rationabil#, vel irrationabilem in ordine ad eius effectum mo ralem, qui potest esse varius. Nam interdum habet effectum obligandi ad eius obseruantiam. aliqu#do solum permittendi tal# vsum, reuocando legem, illum prohib#tem: n#nunquam solum habet vim approbandi tale factum, vel ad summum excitandi, & inclinandi rationabiliter advsum eius. Et ideò attentè est considerandus effectus respectu cuius dicitur consuetudo rationabilis, vel irrationabilis, vt talis iudicetur. Nam plures conditiones potest requirere ad vnum finem, seu effectum, quam ad alium. Plus enim requiritur, vt c#suetu do inducat legem v. g. quàmvt sit honesta, & ideò vt sit rationabilis in ordine ad il l# finem, vltra honestatem oportet conside rare, an habeat alias conditiones legis iustæ, vt quod sit obligatio eius tolerabilis, & communi bono vtilis. Siverò c# suetudo spectetur in ordine ad reuocation# legis humanæ, vt sit rationabilis, non est necesse, vt non sit mala, saltem, quia #hibita, sed ex ea parte sufficiet, vt per se, & seclusa lege prohibente mala non sit. Oportebit autem, vt habeat causam aliqu# rationabil#, ob quam contra legem in ducatur. Quia aliàs irrationabiliter induceretur contra legem, nam in vniuersum reuocatio legis iustæ, si absque legitima causa fiat, irrationabilis est, vt infrà dicemus.

Quocirca considerando consuetudi **[sect. 17]** [3752]n# in ordine ad hos duos effectus, qui in hac materia sunt præcipui, obligandi ad similes actus, vel deobligandi ab illis, n# obstante lege, optima regula mihi esse videtur, vt supposita honestate materi#, saltem quoad non repugnantiam cum diuina, vel naturali lege, applicentur ad c#[3753]suetudin# conditiones necessari# ad legem iustam, vel ad iustam reuocation# legis. Nam si in consuetudine cum proportione inuent# fuerint, cum eadem erit rationabilis: si autem defuerint, erit irrationabilis per c#parationem ad talem effect#. Et hanc regulam inuenio traditam à Gemin. in c. 1. de Constit. in 6. Anto. in c. vlt. de Consuet. quos imitatur Sylu.[3754] verb. *Consuetudo.* q. 1. Soto lib. 1. de Iust. q. 7. ar. 2. S#c. lib. 7. de Matrim. disp. 4. n. 41. Dixi autem, *per comparation#, &c.* quia si consuetudo solum consideretur absolutè quo ad vsum, seu voluntariam imitation#, sic rationabilis erit, si sit honesta. Et iuxta hanc regulam erit facile ferre iudicium de consuetudine in ordine ad qu#c#q#; ali# effectum eius, vt declarando ipsos effectus, in sequentibus magis explicabimus. Et in sequenti puncto alia subdiuisio consuetudinis irrationabilis declarabitur.

CAPVT VII.

Quæ consuetudo sit, vel non sit in iure reprobata.

EXplic#da sequitur alia diuisio c# **[sect. 1]** suetudinis in reprobatam in iure, vel permissam, qu#, licet affinis sit præcedentibus, distincta est, vt videbimus. Titulus autem quæstionis intelligitur de iure positiuo humano: nam de iure naturali sufficiunt, quæ in superiori capite dicta sunt, Quia illa consuetudo, qu# prudenti arbitrio secundum rectam rationem naturalem iudicata fuerit irrationabilis, erit etiam reprobata in iure naturali, & quæ secundum rectam rationem non apparuerit irrationabilis, non erit reprobata in eodem iure. Ius autem di-**[798]**uinum de hoc nihil disponit, vt constat. Igitur de iure positiuo in primis videndum est, quæ consuetudo censenda sit reprobata in iure. Aliqui enim censent, omnem consuetudinem expresse, ac in specie abrogatam per legem, esse in iure reprobatam. Alij addunt, hoc non suf[3755]ficere, sed necessarium esse, vt consuetudo per legem prohibeatur. Alij verò existimant, etiam hoc non sufficere, sed oportere, vt consuetudo per legem declaretur irrationabilis, vel prohibeatur specialiter sub hoc titulo, seu propter h#c causam, quod irrationabilis sit. Et hæc vltima sententia vera est, & magis recepta, e#q#; tenent apertè Nau. loco suprà citato, & Couar. & alij statim citandi; illam autem exponere, & probare necesse est.

Dico ergo, legem humanam interd# **[sect. 2]** [3756] abrogare consuetudinem, interdum eti# prohibere, aliquando verò reprobare, & hæc tria esse diuersa. Hoc non inuenio ita expressè declaratum in auctoribus, imò reperio sæpe confundere terminos: re tamen vera illa tria distincta sunt, & ita ex communi doctrina colligitur: imo posset addi quartum membrum, scilicet, *resistere simpliciter consuetudini*, sed hoc licet aliquo modo sit diuersum, cum tertio coincidere videtur. Probo igitur sin gula. Et primo de abrogatione, seu reuo catione dico, solum auferre præexistentem consuetudin#. Nam verbum derogandi, aut reuocandi, vel (quod perinde est) clausula reuocatoria absolutè proposita in proprietate sermonis solum cadit in præteritum factum, ergo lex abrogans consuetudinem solum cadit in consuetudin# præexistent#. Sicut lex reuocans legem contrariam in præexistent# legem cadit, nam si nulla præexisteret, non esset necessaria, imò vana esset reuo catio, nec fieri posset, nisi ex deceptione, vel sub conditione, si talis lex sit, & ita etiam semper refertur ad præexistent# legem, idem ergo est de lege reuocante consuetudinem. Vnde fit, vt quando in lege tantum additur clausula, *Non obstante*[3757] *quac### consuetudine*, vt in Clement. *Statut#*, de Elect. & similibus, per illam solum abrogetur præexistens consuetudo, non tamen prohibeatur consuetudo in futur# quia clausula illa non respicit futurum tempus, sed tantum præteritum. Quia consuetudo, qu# in futuro tempore esse potest, & non dum est, non potest resistere legi, qu# nunc fit; illa autem clausula solum tollit c#suetudin#, quæ tali legi resistere possit, cadit ergo in præexistentem, & non extenditur ad futuram. Et idem est de quibusc#q#; verbis reuocantibus consuetudinem, nisi in eis aliquid addatur. Et ratio iuuat. quia talis effectus odiosus est, & ideò verba extendi non debent vltra vim, & rigorem suum. Confirmat hoc etiam vsus, nam quando legislator amplius vult efficere, id declarat, vt statim dicemus.

Et ob easdem ferè rationes pura c# **[sect. 3]** [3758]suetudinis abrogatio non est illius reprobatio, quia potest abrogari consuetudo, non quia irrationabilis, sed solum quia ita placet legislatori, quia iudicat, ita nunc magis expedire. Potest autem c#suetudo aliqua nunc minus expedire etiamsi de se non sit mala, nec irrationabilis, quod videtur per se notum, supposita declaratione consuetudinis malæ, & irrationabilis in superioribus data. Ergo quando lex reuocat consuetudinem purè, & sine alia declaratione, non pr#sumitur illam d#nare vt irrationabil#. Sicut qu#do lex posterior reuocat prior#, n#ideò præsumitur illam reprobare vt malam, vel irrationabil#. Et generatim loquendo se cund# ius, quod non probatur esse prau# nec vt tale reprobatur, non præsumitur malum, sed potius bonum, etiamsi aliud ibi præferatur, quia potest esse melius, vel hic, & nunc magis expediens reputari. Deniq#; sumitur hoc satis clarè ex c. 1. de C#stit. in 6. dicitur enim ibi, *leg# non abrogare consuetudinem rationabil#, nisi expresse caueatur in ipsa;* ergo supponit, interdum leg# reuocare consuetudinem rationabil#, ergo ex sola reuocatione non colligitur, consuetudinem esse irrationabil#, aut reprobatam. Et h#c doctrina quoad vtr#q#;[3759] partem communis est, ex Glossa in Clement. *Statutum.* verb. *Consuetudine*, de Elect. & ibi Imol. & Domin. in c. *Licet*, de Constit. in 6. Angel. verb. *Consuetudo.* n. 9. Syluest. q. 6. n. 10. licet prius videatur repugnare, de quo statim dicam, & idem tenent Anchar. Abb. cum alijs in cap. vltim. de Constit. Felin. in cap. 2. de Probat. num. 11. vbi refert Barth. Bald. & alios. Idem tenet Nauar. suprà, & Couar. lib. 3. de Variar. c. 13. n. 4. concl. 4. licet in secunda aliter loquatur, cum Anton. de quo iam dic#.

[799] Contra priorem enim partem vide **[sect. 4]** [3760]tur sentire Anton. 1. p. tit. 16. §. 6. citans Archid. & Ioan. Andr. in c. 1. de Constit. in 6. Dicit enim, licet lex non improbet consuetudinem contrariam, si absolute & simpliciter illam tollat, intelligi de consuetudine inducta, & inducenda. Et id# uidentur dicere Angel. supra, & Syluest.[3761] n. 9. quando lex addit clausulam derogatoriam consuetudinis, & in eam sententiam citant Barth. & Anton. sumpse[3762] runtq#; ex Panormit. in cap. 2. de Probat. nu. 8. & Felin. nu. 11. Et videntur intelligere, etiam si lex expresse non prohibeat pro tempore futuro. Nam eo tendit ratio eorum, scilicet, quia lex semper loquitur; ergo si semel expresse derogat consuetudini, semper derogat, & illi resistit. Et posset pro eadem sententia referri Couar. supra in secunda conclu[3763]sione. Verumtamen ille vtitur verbo, *Reprobandi*, de quo alia est ratio, vt statim dicam. Alij verò auctores, ne sibi sint contrarij, non loquuntur de lege tant# reuocante consuetudinem, sed de resistente simpliciter consuetudini, de qua etiam alia est ratio, vt statim explicabo, indicando verba, quibus fiat à lege talis resistentia, & quem effectum habeat. Et ita ratio adducta ad summum potest habere aliquam vim in lege simpliciter resistente consuetudini, contra doctrinam autem datam non vrget. Nam lex disponens circa actum præteritum tantum, semper quidem loquitur contra illum, nunquam tamen loqui potest contra futurum, quod non erat factum, quando lex illa fuit con dita.

Secundo de prohibitione dicendum **[sect. 5]** [3764] est, legem prohibentem sibi contrariam consuetudinem, non tantum præteritam consuetudinem, sed etiam futuram tollere, seu potius impedire, aut pr#uenire, ne introducatur, non tamen propterea reprobare talem consuetudinem. Prior pars supponit interdum legem prohibere futuram con suetudin#, quod est, commune, & in exeplum adduci solet l. 3. §. *Diuus.* ff. de Sepul. vio. quæ de statuto[3765] municipali loquitur, per æquiparation# tamen adducitur. Et ita Tiraquel. in Præfat. ad Retract. nu. 17. in fine ex illa colligit, *Cum lex damnat* (id

est, prohibet) *consuetudinem futuram, id nuncupatim exprimere.* Priorem ergo partem interdunt auctores proximè allegati, Antoni. An[3766]gel. Syluest. Et eandem expressius posuit Nauar. & Soto lib. 1. de Iustit. q. 7. art. 2. Et ratio est clara, quia prohibitio respi cit futura: nam præterita prohiberi n# possunt, imò neque pr#sentia, vt iam facta sunt, sed vt in futurum durare possunt, quia vt sic solum sunt libera, vt prohiberi possint; ergo si lex prohibet cosuetudinem, resistit non tantum iam inductæ, sed etiam inducendæ, & quantum est ex se, impedit, ne introducatur. Intelligitur autem prohibere consuetudin#. Primo si expressevetet, ne contra talem legem consuetudo aliqua introduci per mittatur, vel quando iubet, ne inducatur, vt Nauar. ait. Deinde idem est probabile, quando absolute prohibet omnem consuetudinem contrariam, etiam si de futuro tempore, vel de introductione illius expressam mentionem non faciat, vt si dicat, *Nolumus contra hanc legem aliquam consuetudinem valere*, vel quid simile, videtur comprehendere tam introductam, quam omnem, quæ introduci posset, & omnibus resistere, quia verba sunt valde absoluta, & vniuersalia, & indifferentia ad præterita, & futura, & ideo non est cur restringantur. Et similia verba videntur intelligere auctores, per clausulam derogatoriam simpliciter consuetudinis contrariæ. Et in eod# sensu dicit Antonin. per talem legem tolli[3767] simpliciter consuetudinem, & colligi potest hic sensus ex exemplo, quod adducit ex l. *Eos.* C. de Censib. vbi in §. *Super,* sic dicitur, *Nec liceat iudici memoratam augere taxationem occasione consuetudinis in regione obtinentis.* Quæ verba non videntur tantum reuocatoria præexistentis consuetudinis, sed simpliciter resistentia consuetudini, etiam futuræ, quia non tant# reuocationem, sed etiam prohibition# contin#t. Vt patet ex illis verbis, *Nec licet iudici*: nam verbum, *Non liceat,* prohibitiu# est, vnde non dirigitur ad solos iudices tunc existentes, sed ad omnes futuros, & consequenter etiam loquitur de consuetudine futura tempore cuiuscumq#; iudicis. Et quoad hoc rectè applicatur ratio supra facta, quòd lex semper loqui tur. At vero Barth. ibi solum ex illa lege[3768] colligit legem reuocare præteritam consuetudinem. Sed nihilominus quod ad illam legem attinet, maior videtur esse **[800]** vis illorum verborum, ex sententia tamen Bartholi colligo, verba non esse facile extendenda ad futuras consuetudines, sed solum quando proprietas verborum id postulauerit.

Posteriorem partem, scilicet, legem **[sect. 6]** [3769] etiam prohibentem simpliciter futur# consuetudinem, non ideo reprobare illam, docuit expressius, quàm cæteri Doctores Nauar. in loco citato. Ait enim consuetudinem non esse irrationabilem eo, quod ius ei resistat, tollendo illam, & iub endo, ne inducatur, nisi etiam declaret, eam esse irrationabilem, vel esse corruptelam. Potestque sumi ex Barth. in dicta repet. l. *De quibus*, post opposit. 10. num. 5. distinguit enim inter reprobationem consuetudinis, & prohibition# eius, etiam expressam, & in futurum. Et potest probari fere rationibus factis in priori membro de lege reuocante. Præsertim illa, quod sicut lex potest reuocare præexistentem consuetudinem, non quia irritationabilis sit, sed propter alias causas, ita etiam potest pro hibere, ne in futurum inducatur, non quia sit irrationabilis, sed quia propter alias causas ita legislatori videtur expedire, vel quia præsumit, rationes, quæ ad reuocationem mouent, perseueraturas semper, & ideo eisdem mouetur ad prohibitionem, vel deniq#ue addit fortasse illam pro hibitionem, vt magis moueat, & cogat ad legis obseruationem; ergo ex sola prohibitione in futurum non potest colligi, nec pr#sumi, quòd lex sit irrationabilis,

vel quòd vt talis reprobetur. Quem autem effectum habeat hæc prohibitio consuetudinis, quæ introduci potest, in sequentibus videbimus.

Venio igitur ad tertium membrum de **[sect. 7]** [3770] consuetudine iure reprobata, concluditur enim ex dictis, tunc esse consuetudinem reprobatam in iure, quando non solum reuocatur, aut prohibetur, sed etiam per expressa verba irrationabilis declaratur, Quod varijs modis fit in iure vt in cap. vnic. de Cleric. non residen. in 6. per illa verba, *Consuetudinem illam penitus improbantes.* in cap. 2. de Probat. *Talem consuetudinem reprobamus,* cap. *Cum inter.* de Consuetud. quædam consuetudo irritatur eo, quod *ex illa disrumperetur neruus Ecclesiasticæ disciplinæ,* & cap, *Ad nostr#s* eod. tollitur consuetudo, *eo, quod minu, rationabilis habeatur,* & cap. *Cum venerabilis,* eod. *Cum hæc non tam consuetudo, quàm corruptela merito sit censenda,* cap. *Exfrequentibus,* de Instit. *Consuetudinem prauam,* & infrà declaratur, *contra decentiam, contra honestatem, & contra canonica instituta,* & perinde valere censeo, quando consuetudo appellatur, *abusus,* & ideo non obligare declaratur, vt in cap. Penult. de Consuet. Quando ergo aliquo simili modo repro batur consuetudo, tunc lex non solum habetvim prohibentis, sed etiam declarantis, talem consuetudinem esse iniquam,[3771] vt sensit Couar. suprà in dicto cap. 2 & ideo illam specialiter reuocaredicitur. Et ob eandem causam necessaria sunt huiusmodi verba, quia sine illis lex non declarat, qualis fuerit, vel sit consuetudo, sed solum illam vetat.

Et hinc est, vt licet lex retractet con **[sect. 8]** suetudinem præteritam, si pro ratione addat, quod sit corruptela, vel irrationabilis, eo ipso etiam in futurum illam prohibeat, & reprobet, stantibus eisd#[3772] circunstantijs, vt dixit Panorm, in cap. 2. de Probat. num. 7. &. 8. & Tiraquel. referens plures in Præfat. ad Retra. nu. 18. & 19. & ratio est, quia consuetudo irrationabilis omni iure, & pro omni tempore est prohibita iuxta cap. vlt. de Consuetud. cum similibus. Atque ita sensit etiam Nauar. & ita intelligitur Glossa in[3773] cap. vlt. de Consuetud. verbo, *Rationabilis.* dicens, *illam eße consuetudinem rationabilem, quam non improbant iura:* nam verbum, *improbandi,* in sua proprietate sumnd# est, & in eodem sensu accipiendum est, quo in fine dicit, illam esse rationabil#, *quæ non obui at canonicis institutis,* à quibus scilicet, reprobatur, vt Nauar, exposuit. Vnde statim subdit eadem Glossa, illam esse irrationabilem consuetudinem, *quæ à iure improbatur,* & ex omnibus iuribus, quæ allegat, constat, vti verbo improbandi in omni proprietate. Ac denique ita intelligendi sunt auctores, quando dicunt, consuetudinem iure reprobatam amplius valere non posse, & licèt interdum vtantur nomine derogationis, possunt pie ita interpretari, quomodo autem hoc limitandum sit, & quæ differen tia in hoc sit inter consuetudinem pro **[sect. 9]** hibit#, & reprobatam dicam infra cap. 16.

Super est vero circa hanc consuetudi nis reprobationem aduertere, duplici-**[801]**ter intelligi posse per ius fieri, vno mo[3774]do per modum puræ declarationis, alio per modum etiam dispositionis. Prior modus solum contingit, quando c#suetudo, vel est clare turpis, vt potè contra ius naturale, aut diuinum, vel quando euid# ter est inutilis, & communi bono inimica, & nociua. Posterior autem modus vi detur intercedere, quando ex solis prin cipijs naturalibus, vel diuinis non statim apparet consuetudo irrationabilis, & nihilominus propter maiorem decentiam, vel religionem, vel disciplinæ seueritatem disponit lex, vt talis consuetudo pro irrationabili habeatur: nam sine dubio potest hoc efficere lex humana, & pr#sertim canonica, cum ad honestatem morum possit esse maximè conueniens. Et videntur hi duo diuersi modi insinuari in iure, Nam interdum reprobatur consuetudo

per verbum, *Declaramus*, vt in cap. *Ex parte*, de Consuetu. aliquando vero per verbum irritandi, vt in cap. *Cum inter*, eod. vbi dicitur, *Talem consuetudinem duximus irritandam.* Quæ verba in rigore indicant, talem consuetun# antea, & de se non fuisse nullam, ac pro inde nec per se esse irrationabilem, sed per illud ius irritatam fuisse. Quod bene ponderauit Molin. tract. 2. de Iust. disp.[3775] 79. Existimo tamen, per illam irritationem similem consuetudinem mansisse in perpetuum ipso iure reprobatam, quia illa irritatio non fuit tantum facti parti cularis, & transitoria (vt sic dicam) sed fuit iuris constitutiua, & ideo vniuersalis, ac perpetua, & ideo semper loquitur, semperq#ue resistit tali consuet udini tanquam irrationabili. Et declarat# amplius, quia illa irritatio non fuit pœna, neq#ue enim lata est propter culpam, sed quia, *Si talis consuetudo teneret, disrumperetur neruus Ecclesiasticæ disciplinæ*; ergo est ita lata, vt obuians per se tali consuetudini, ne introduci valeat, & nunquam disrumpere possit neruum Ecclesiasticæ disciplinæ. Quia vero qualitas, & modus disciplinæ non est ex sola rei natura, sed ex iuris dispositione, ideo dicimus, ill# reprobationem talis consuetud inis n# esse purè declaratiuam, sed ex dispositione iuris pendere.

Et in hoc sensu intelligenda videntur **[sect. 10]** multa iura reprobantia aliquas consue tudines, aut præscriptiones, quæ ex sola rei natura non statim apparent irrationabiles: eodemq#ue modo aliqua decreta reprobant consuetudines, qu# institu ta canonica conuellunt, aut diminuunt contra rigorem, scilicet, ab eis intentum. Præterea sic etiam potest intelligi Glossa[3776] supra dicens, illam consuetudinem esse irrationabilem, quæ à iure improbatur. Quod exclusiue videtur intellexisse Bald.[3777] cons. 401. volum, 5. dicens, vt consuetudo dicatur rationabilis, satis esse, quod n# sit improbata. Quod tamen in rigore non videtur verum, quia potest esse aliqua consuetudo per se, & natura sua irrationabilis, licet in iure non improbetur. Vnde fortasse illi loquuntur solum in ordine ad forum externum: vel certè potest illa sententia intelligi de improbatione à iure, vel in particulari, vel saltem in principijs generalibus, vt quia dissoluit neruum disciplin#, vel quia derogat Ecclesiasticæ libertati, vel quippiam simile. Deniq#ue notari potest differentia inter hos duos modos reproba tionis: nam ille, qui est purè declaratiuus, videtur immutabilior, vt pote in sola ratione naturali, vel iure diuino f#datus: alter verò, qui est positiuus, cum sit ex humano iure potest mutationem recipere, vel per nouum ius, vel interd# per ipsarum rerum mutationem, vt sensit Panormit. dicto c. 2. de Probat. nu. 8.[3778] & in cap. vlt. de Consuet. nu. 12. & in fra in cap. 16. magis explicabitur.

CAPVT VIII.

De alia diuisione consuetudinis in præscriptam, & non præscriptam.

HÆC est vltima diuisio consuetu **[sect. 1]** dinis, quam in hoc capite explicare decreui, quia & ad loquend# in hac materia, & ad effectus consuetudinis explicandos necessaria est, quia vero pr#cipua difficultas versatur circa consu etudin# præscriptam, ideo de illa

præcipuè quærimus nam illa explicata, facile erit, aliud membrum exponere. Quidam ergo Legistæ dixerunt, nullam esse consuetudinem pr#scriptam. Ita tenuerunt Cynus. & Petrus relati ab Abb.[3779] dicto cap. vltimo, & Angel. in l. *Si quis emptionis.* Codice de Præscript. 30. annor. Mouebantur, quia consuetudo non est **[802]** ius dispositum, sed disponens, sic enim in cap. 1. diximus, consuetudinem de qua tractamus, à præscriptione distingui, ac subinde consuetudinem hanc non esse præscriptionem; ergo fieri non potest, vt talis consuetudo præscripta sit. Probatur consequentia, quia vel cum dicitur consuetudo pr#scripta intelligitur de consuetudine iuris, vel de consuetudine facti. Primum separari non potest à secundo, quia omne id, quod præscribitur, aliquo vsu præscribitur; ergo si ius consuetudinis præscribitur, aliquo vsu præscribi debet, qui vsus non est, nisi ipsa consuetudo facti. Quod si de illa sit sermo, interrogo rursus, quo vsu præscribi possit, an vsu à se distincto, vel se ipsa, non primum, quia consuetudine n# vtimur alio vsu, sed se ipsa, quia ipsa est quidam vsus, & de vsu non datur alius vsus, alias procederetur in infinitum, nec etiam se ipsa, quia ipsa non est præscriptio, vt suponitur, nihil autem præscribi potest, nisi aliqua præscriptione. Et c#firmatur, quia omnis præscriptio requirit bonam fidem; hæc autem in hac consuetudine non est necessaria, quia per actus peccaminosos interdum fit, vt diximus. Item pr#scriptio requirit aliquod tempus lege statutum, in hac verò consuetudine nulla est lex, qu# certum tempus ad illam requirat. Deniq#ue omnis pr#scriptio est contra aliquem inuitum, h#c autem minime. Non ergo potest requiri in hac consuetudine, quod sit pr#scripta, & sic non subsistet diuisio.

Nihilominus dicendum est primo, ali[3780] quam esse consuetudinem disponentem, seu legalem, quæ pr#scripta esse potest. Hæc assertio est expressa in iure, cap. vltimo de Consuetud. ibi, & *legitimè præscripta,* & insinuatur satis in capite, *Non est,* eodem in sexto, & in capite, *Cum dilectus,* eodem. vbi Glossa vltima notat, & in capite, *Cum Ecclesia,* de Caus. possess. vbi etiam id aduertit Glossa, verb. *De consuetudine,* & alijs similibus, qu# ab Aucto ribus referuntur. In quibus tamen cauendum est, quod differenter allegant iura, quæ de propria præscriptione rerum, seu priuatorum iurium dicuntur, cum tamen nos non de pr#scriptione, sed de consuetudine legali tractemus, in qua vix inuenio ius requirens consuetudin# præscriptam præpter dictum caput vlt. Nam cap. *Non est,* forte de Præscriptione loquitur, quia agit de consuetudine Episcopi ad vt#dum iurisdictione sine consilio capituli. caput autem, *Cum dilectus,* non nominat præscriptam consuetudinem, sed solum dicit, *Si talis fuerit consuetudo, quæ iuri communi præiudicet,* caput autem, *Cum Ecclesia,* optime de præscriptione propria iuris eligendi intelligitur, & de eodem loquitur caput, *Cumana,* de Elect. & similia, quæ citantur. Veruntamen sufficit nobis vnum ius, vt à verbis illius recedendum non sit. Etita in hoc conueniunt Canonistæ ibi, & Panormit. num. 7. & sequenti, Ro[3781]chus latè in sect. 3. à prin. & ibidem An tonin. & alij, Cardi. in cap. *Frustra,* dist. octaua, & expresse Bart. contra Petrum quem allegat in l. *De quibus,* in Repit. q. 2. num. 15. & ibidem Bald. Iason, & alij, estq#ue optima Glossa, quæ ita loquitur in l. *Nemo.* 166. ff. de Reg. iur. Et licet videatur quæstio de modo loquendi, ad ill# explicand#, necesse est reddere ration# illius loquutionis, quam dicti Iuristæ ferè reddunt per solam nominis interpre[3782]tationem. Panormit. ait, consuetudinem esse præscriptam, nihil aliud significare, nisi esse obtentam per cursum temporis requisiti ad pr#scription#. Et similiter dixit Roch. idem esse dicere, consuetudin# debere esse præscriptam, quòd dicere,[3783] postulare temporis diutur nitatem, & Bal. supra opposit. 7.

dixit, esse præscriptam, idest, cursu temporis perfectam, roboratam, ac firmatam. Barthol. vero exponit, dici præscriptam, id est, c#[3784]suetudine inductam ad modum seruitutis. Quodvidetur diuersum, tamen vtr#q#; in bono sensu verum est.

Ad hanc ergo assertionem, & ratio[3785]nem eius magis explicandum aduerto tam in præscriptione propria, quàm in consuetudine dici posse præscriptam, & consuetudinem ipsam, & ius, quod per illam acquiritur. Sic enim in propria præscriptione dicitur domus, vel seruitus, vel actio præscripta, & consequenter consuetudo vtendi tali re est ipsa præscriptio; non tamen est talis, nisi debito tempore cum alijs circunstantijs consummata sit: & ideo qu#do talis est, dicitur etiam præscripta, vt distinguatur à consuetudine inchoata, vel alio modo imperfecta. **[803]** Sic ergo in præsenti consuetudo, vt est quid iuris, esse potest præscripta, quia per consuetudinem consummatam, idest, habentem conditiones iure requisitas, acquisita est. Et hoc est, quod docuit Barthol. qui id expli cuit per analogiam ad præscriptionem seruitutis. Nam licet in seruitute, & in lege non scripra ius sit diuers#, nihilominus modus, quo vtr#q#; inducitur, seruat proportionem, & ideo etiam ius consuetudinis dici potest præscriptum. Vnde etiam fit, vt ipsa consuetudo facti, per quam ius legale inducitur, quatenus certam perfectionem, & consummationem requirit ad miniculo iuris, dici etiam possit pr#scriptio: non enim posset ius ipsum dici pr#scriptum, nisi etiam via ad illud (vt sic dicam) dici posse præscriptio. Et hinc etiam talis c#suetudo facti denominari potest pr#scripta, quia potest interdum esse inchoata tantum, vel imperfecta, & ideo vt significetur habere omnes conditiones re quisitas, & præsertim temporis diutur[3786]nitatem, dicitur esse præscripta. Et hoc voluerunt Bald. & Panormitan. supra, & Glossa in dicto cap. *Nemo*, vocans consuetudinem roboratam.

Vnde facile soluitur fundamentum **[sect. 4]** [3787] contrariæ sententi#: nam in primis procedit per æquiuocationem; supra enim quando distinximus consuetudinem à præscriptione, etiam aduertimus, interdum hæc nomina latè sumi, & vnum pro alio vsurpari: nam & præscriptio est consuetudo quædam certo modo perfecta, & omnis consuetudo simili proportione c#summata solet vocari pr#scriptio, & eadem ratione consuetudo, vocari potest præscriptio, tam in iure, quam in facto, vt explicatum est. Quando ergo supra distinximus consuetudinem à pr#scriptione, de illis presse sumptis loquuti sumus: nunc autem dicimus, consuetudinem etiam legalem posse esse, & vocari præscriptam, latiori modo illa voce vtendo. Et ad rationem factam respon[3788]demus, consuetudinem quoad ius denominari pr#scriptam à consuetudine, per quam acquiritur, consuetudinem autem facti denominari præscriptam à condiditionibus, quibus affecta est, scilicet, quia est diuturna, voluntaria, communi consensu, &c. & similibus. Et ita potest dici præscripta se ipsa, quia totam illam perfectionem habet ex sua veluti intrin seca, & quasi formali perfectione. Quod totum perinde ferè applicari potest ad quancunq#ue propriam pr#scriptionem. Ad confirmationem autem dicimus, solum probare, hanc consuetudinem vocari præscriptam, ex diuersis conditionibus, qu# habeat propria præscriptio, & consequenter esse diuersæ rationis, non vero probant, non posse esse præscriptam generaliori appellatione.

Atq#ue ex hac resolutione intelligitur **[sect. 5]** hanc denominationem, & eius declarationem eo tendere, vt sciamus, esse aliquam consuetudinem, qu# certam temporis durationem cum alijs conditionibus requirit, vt vera consuetudo sit, & simpliciter talis in iure nominetur; & hoc est, quod maxime ad rem pertinet, quodq#ue circa cunclusionem hanc supe rest explicandum. Et in primis dubitari potest, an consuetudo hæc legis interd#

requirat certam temporis præscriptionem, seu præscriptionis cursum, ac durationem. In quo est aliquorum Theologorum sententia negans requiri definitum aliquod tempus ad consuetudin# legalem, seu iuris non scripti, sed prud#ti tantum arbitrio putant esse hoc tempus definiendum. Ita tenet Soto lib. 1. de[3789] Iustit. q. 7. art. 2. quem plures ex modernis expositoribus. D. Thomæ sequuntur in 1. 2. q. 97. Ducuntur, quia hoc tempus non est ex natura rei definitum, vt per se constat, nec etiam iure canonico, vel ciuili saltem communi; ergo non potest alia ratione definiri, nisi prudentis arbitrio. Consequentia per se nota videtur, quia non potest alius modus excogitari. Minor autem probatur, quia omnia iura tam canonica, quam ciuilia, quæ certum tempus ad præscribendum designant. loquuntur de pr#scriptione priuata, seu iuris dispositi, vt dominiorum, ser uitut# & similium iurium; non ergo possunt extendi ad ius constituendum in tempore requisito ad consuetudinem legalem.

Antecedens quoad ius canonicum pro **[sect. 6]** batur, quia omnia iura, quæ ad hoc citantur, clarè loquuntur de propria præscriptione, vt notaui, & videre licet in toto titulo de consuetudine, in quo solum vltimum loquitur de consuetudine præscripta, & illud non designat tempus. De iure autem ciuili id notius est, & expresse **[804]** fatetur Abb. in dict. ca. vlt. & ideo aliqui[3790] Legistæ negarunt, c#suetudin# pr#scribi, vt dixi. Deniq#ue qui oppositum dixerit, oportet, vt textum ostendat. Et ideo de iure communi loquutus sum, quia de iure speciali alicuius regni aliud esse poterit, de quo infra dicam. Consequentia vero probatur, quia propria præscriptio est longe diuersa à consuetudine, vnde dispositum in vna, non potest cum fundamento extendi ad aliam. Præsertim cum non sit eadem ratio, nam in præscriptione acquiritur ius contra alium, ipso inuito, qui priuatur re sua, vel iure suo, & ideo oportuit definiri certum tempus, intra quod possit, & debeat dominus, contra quem præscribitur, diligentiam adhibere ad rem suam recuperandam, vel conseruandum ius suum, vt si negligat id facere, possit iustè suo iure priuari, & ideo pro qualitate rerum, & iuxta conditionem præsentiæ, vel absenti# mais, vel minus tempus ad præscriptionem definiri solet. At vero in consuetudine non præscribitur contra inuitum, imò in tacito consensu fund atur, vt infra dicetur, & ideo non fuit necessarium certum tempus definiri quotiescunq#ue habeatur sufficiens coniectura taciti consensus Principis, sufficiat continuatio consuetudinis, siue maiori, siue minori tempore duret.

Dicendum nihilominus censeo, ad **[sect. 7]** [3791] præscriptam consuetudinem, de quá iura loquuntur, (saltem in dicto cap. vlt.) necessarium esse aliquod certum, ac definitum tempus, siue sit hoc, siue illud, quod postea videbimus. Hæc est communis sententia Doctorum vtriusq#ue iuris. Canonistæ tradunt in dicto cap. vlt. de Constitution. Ioan. Andr. Panormit. Antonin. Rochus. Item Glossa, & Doctores in cap. vltim. de Constitution. in 6. & in cap. *Frustra,* dist. 8. & in cap. *Consuetudinis,* dist. 11. & in cap. *Consuetudo,* dist. 12. Item Abb. & Felin. in cap. 1. de Treg. & pac. Legistæ verò in dicta l. *De quibus,* Barthol. 2. qu#stion. princi. numr. 14. Bald. & Iasson num. 41. & in §. *Ex non scripto,* institution. de Iur. natur. gent. & ciuili, vbi omnes dicunt, esse communem. Sequitur Gregor. Lop. in l. 5. tit. 2. part. 1. Glossa 4. Burgos de Paz, in l. 1. Taur. n. 205. Alex. cons. 66. volum. 2. Idem tenet D. Antonin. 1. p. tit. 16. cap. vnic. §. 4.[3792] Angel. in verb. *Consuetudo.* num. 8. Syluest. q. 2. Cordu. lib. 1. q. 12. ad 4. Nauar. cons. 2. de Consuetud. Molin. tract. 2. de Iustit. disp. 77. Qua propter non videtur tut# in re morali discedere à receptissima sententia, præsertim cum hæc materia ex iure positiuo pendeat,

in quo maior fides adhibenda est peritis in illo, quàm alijs, & quia non potest ratio efficax in contrarium adduci, vt ostendemus.

Probatur autem h#c sententia primo ex dicto cap. vlt. de Consuet. vbi inter c# **[sect. 8]** ditiones huius consuetudinis ponitur quod præscripta sit, non dicitur autem præscripta nisi in ordine ad aliquod cer tum, & legitimum tempus, pro quo du[3793]rare debet, vt præscripra sit. Respond#t aliqui, non dici pr#scriptam vniuoce, sicut dominia, vel alia similia iura, quæ præscribi dicuntur, sed analogicè tant# & per imitationem quandam, quia sufficienter firmata est, licèt non tempore le ge definito, sed arbitrario. Sed h#c fuga vol#taria est, & contra omnes authores[3794] & illius iuris vim, & vtilitatem eneruat. Vnde licèt sit verum, consuetudinem differre à præscriptione, nihilominus necesse est, vt consuetudo illa, quæ pr#scripta dicitur, cum præscriptione coueniat saltem in diuturnitate temporis, per quod firmari, seu præscribi dicitur, alias nihil certi ex illa denominationehaberemus. Vnde cum illud ius eodem tenore verborum requirat, consuetudinem esse pr#scriptam, sicut alia decreta postulant, vt ius eligendi, vel aliud simile legitimè præscribatur, necesse est, vt saltem quoad temporis determinationem vniuocè loquatur, alias non satis illam proprietatem explicasset, & ideo Panormitan. & ferè omnes exponunt, debere esse pr#scriptam, idest, obtentam per cursum temporis sufficientis ad præscriptionem, imò ipsum nomen præscriptionis fert secum certi temporis determination#, **[sect. 9]** [3795] namquod arbitriarum est, non potest dici certum, vel præscriptum.

Secundo confirmatur hoc ex appella tione, longæuæ consuetudinis, qua idem capitulum vtitur, quæ appellatio sumpta est ex iure ciuili, cap. *Quæ sit longa consuetudo,* & ibi in l. 2. & alijs locis vocatur *diuturna,* vt in §. *Non scriptum,* Institut. de Iur. natur gent. &c. & in l. *Diuturna,* ff. **[805]** de Legib. Tempus autem longum, seu l#gæuum non est in iure indefinitum, nec relinquitur arbitrio prudentis, sed requirit tempus saltem decem annorum. Vnde absolutè dictum *longum tempus*, distinguitur à tempore infra decennium, quod breue reputatur, & à tempore vltra vicennium, quod longissimum dicitur, c#plectiturq#; à decennio vsque ad vicennium, & ita iuxta variás materias, vel circunstantias solet in iure dec#nium, vel vic#nium postulari. Quæ omnia constant, tam ex Rubrica C. de Præscrip. l#gi tempor. quam ex l. 1. & 2. & ex tit. sequent. ergo cum ius ad consuetudinem sufficienter roboratam, seu pr#scriptam longum tempus requirat, non indefinitè loquitur, sed secundum ius, & ad minus postulat definitè decennium.

Vnde si aliquid esset arbitrio relin **[sect. 10]** quendum, non esset de toto dec#nio accipiendum: nam hoc quasi per se requiritur ad consuetudinem absolutè dictam, vt sensit Gloss. 1. in cap. vlt. de Consuet. in 6. vbi ait in iure canonico consuetudinem præscriptam intelligi, quadragin ta annorum, consuetudinem autem absolute dictam vtiq#ue introduc#tem ius, intelligi saltem decem annorum, quia sumitur saltem pro longæua consuetudine. Igitur si arbitrium esset admittendum, ad summum esset vltra dec#nium, id est, an illud expletum statim sufficiat, vel adhuc relinqu#dum sit arbitrio prudentis, an maius expectandum sit. Veruntamen hoc etiam admittendum non est, tum quia esset nimis restringere consuetudinem longæuam, & incertam illam reddere sine fundamento; tum maxime quia quocumq#ue modo tempus ponatur in arbitrio, destruitur non solum veritas, sed etiam species, vel coloratæ denominatio præscriptæ consuetu dinis, vt prima etiam ratio facta sufficienter probat. Et non parum iuuat cap. *Cum dilectus,* de Consuetud. ibi. *Si talis fuerit consuetudo probata, quæ iuri communi præiudicet,* quæ verba supponunt, talem consuetudinem non relinqui arbitrio: (sic enim vix, aut nullo

modo probari posset) sed habere certam in iure naturam, ac sol#nitatem, ac subinde certum tempus, in quo pr#scribenda sit, vt ibi Gloss. aduertit.

Terrio confirmatur eadem sententia **[sect. 11]** quia contraria supponit diuturnitatem tèmporis non per se, sed per accidens requiri ad consuetudinem, quæ in iure pr#scripta dicitur; consequens est falsum; ergo. Declaratur sequela ex fundamento contrariæ sententiæ. Putant enim, c# suetudinem ad effectus, qui illi tribuuntur, solum requiri vt signum taciti consensus Principis, & inde inferunt, non postulare certum tempus, sed quod arbitrio boni viri fuerit ad indicandum consensum Principis necessarium. Hinc ergo, in foro ex illa opinione tempus requiri per accidens, quia contingitsignum c#sensus maiori, vel minori tempore cons#mari: nam per se non postulatur tanquam conditio necessaria; est ergo clara sequela in dicta sententia. Falsitas autem eius pro batur. Tum discursu facto, quia sic omnis vmbra præscriptionis tolletur à tali consuetudine: nam pr#scriptioper se postulat temporis cursum, & determination#, iuxta modum loquendi omnium iurium. Tum maxime, quia consuetudo sæpe cons#matur, & præscribitur, etiamsi iudicio prudentis non sufficiat ad iudicandum consensum Principis, secluso iure humano, ac subinde talis consuetudo non ideo præscripta est, quia durauit tempore sufficiente ad indicandum consensum Principis iudicio prudentis, sed potius, quia præscripta est, ideo indicat tacitum consens# Principis, ergo illa præscriptio non potest consistere in determinatione temporis per iudicium prudentis; ergo in certa aliqua continuatione iure difinita. C#sequentiæ per se patent. Anteced#s autem constabit ex dicendis cap. 16. de C# suetudine sufficiente ad reuocandum ius.

Ad fundamentum ergo contrari# sen **[sect. 12]** [3796] tentiæ nego minorem, asseroq#ue hoc t# pus esse definitum per ius positiuum, vel canonicum, vel ciuile ab vnoquoq#ue in suo ordine. Duobus autem modis potest intelligi factam esse hanc determinationem, vno explicitè, & in particulari, provt nos nunc illam tractamus, & in cap. 15. & 16. magis in particulari ex[3797]plicabitur. Et hoc modo fatemur, non esse factam in iure determination# pro hac speciali materia legum, seu consuetudinum legalium, quia non est hic modus necessarius, sed alius potest esse sufficiens. Alio ergo modo definitur hoc tempus implicitè, & quasi in generalibus principijs sufficienter appli-**[804]**catis ad hanc materiam, per proprias loquutiones eiusdem iuris, & hoc modo dicimus secundum ius esse aliquod certum tempus necessarium ad hanc c# suetudinem præscriptam. Nam ius ipsum in communi, distinguit consuetudinem in immemorialem, longissimi temporis; longi temporis, & communem, seu breuioris temporis: & vnicuiq#ue suum modum durationis, vel certi temporis cursum præfigit, vt notauimus cum Panormitan. & alijs. Hæc autem iuris decisio communis est, & conuenit consuetudini facti, quæ inducere potest ius, siue legis, siue dominij, vel alterius mo[3798]ralis facultatis, vt videre licet per Bald. cons. 34. lib. 5. num. 2. Corne. cons. 188. numer. 10. libr. 4. In particulari autem de consuetudine, qu# inducit, vel aufert ius legale, determinant iura debere esse longæuam, vel diuturnam, aut etiam præscriptam, vt etiam ostendimus. Sic ergo satis declarant, certum aliquod tempus esse ad talem consuetudinem necessarium. Et ita hæc declaratio iuris non est per extensionem à pr#scriptione propria ad consuetudinem legalem, sed est ex generali determinatione temporis in ipsa consuetudine, sub hoc, vel illo nomine requisiti. Eo vel maximè quòd differentia illa inter consuetudinem, & præscriptionem, qu# in argumento contrariæ sententiæ proponebatur, non sufficit. Quia licet in c#suetudine legali non sit necessarium tempus definitum ex illo capite, quòd sit contra aliquem inuitum, seu

non volentem, vt in præscriptione, ex alio non minus vrgente potest esse necessarium, vt habeamus certum, & legitimum signum consensus Principis, & res tam grauis, communis, & publica non relinquatur incerto arbitrioviri prudentis, cum ius etiam non scriptum debeat esse certum, & constans, quoad fieri possit. Vel etiam potest illa determinatio temporis esse necessaria, quia supplere debet aliquando consensum Principis, vt iure ipso intelligatur præstitus, etiam si constet, in re ipsa non esse personaliter datam, vt infra videbimus.

Iam verò superest inquirendum, qu# **[sect. 14]** [3799]tum sit hoc tempus, quod ad pr#scriptam consuetudinem requiritur. Sed hoc non potest conuenienter in generali definiri: nam pro diuersis effectibus consuetudinis, & varijs circunstantijs eius, potest breuius, vel longius requiri. Et ideo nunc solum generatim dico, ad minus requiri tempus decem annorum ex illo principio, quòd requiritur longum tempus, quod in iure decennium saltem requirit. Et ita hoc expresse determinauit, loquendo de consuetudine legali, lex Hispaniæ 5. tit. 2. partit. 1. vbi disiunctiue dicit, *Decem, vel viginti annorum*, cur autem illam difiunctionem posuerit, dictam in capite 15. Dixi verò *ad minus*, requiri hoc tempus, quia in ali quibus casibus maius postulatur, qui au tem illi casus sint, in cap. 15. & 16. explicabo. Et h#c resolutio sic explicata c#munis est omnium authorum, quos allegaui, & non habet nouam difficultatem, pr#ter eam, quam tractabo in cap. 16. quia est propria illius.

Vlterius vero inquiri potest, an opor **[sect. 15]** [3800]teat, hoc tempus esse continuum. Breuiter tamen respondeo, necessariam esse temporis continuationem, vt consuetudo dicatur esse legitimè pr#scripta, vt loquitur dictum caput vltimum. Vbi ita sentiunt omnes, & ponderant particulam *legitimè*, quia significat, debere esse consuetudinem continuatam eo modo, quo ad præscriptionem leges requirunt temporis continuationem; constat autem præscriptionem requirere tempus non interruptum; idem ergo est de hac consuetudine. Et ita docuit Freder. de Senis, cons. 91. num. 5. vbi hac ratione in definitione consue[3801]tudinis posuit, vt sit solito tempore longo sine interruptione. Idem tenet Anton. de Butr. in dicto cap. vltim. in repetit. Iasson dicta l. *De quibus*, Syluest. supra quæstion. 5. cum Panormitan. dicto cap. vltim. num. 19. Potest etiam confirmari, quia cum tempus in iure ad aliquid requiritur, in dubio, seu regulariter intelligitur de tempore continuo, vt dixit Lapus allegat. 47. Et recipit Syluest. verb. *Relig.* 5. q. 5. qui allegat Glossam super Rubri. ff. de Varijs, aliàs diuersis,[3802] & tem. præscrip. sequitur etiam Nauar. cons. 87. de Regular. numer. 1. & allegat. textum in l. 1. ff. Eod. tit. Sed fere nihil probant, & licet Glossa penultim. in illa[3803] l. 1. aliquid indicet, loquitur in pr#scriptione. **[807]** Sed quæres, quomodo, aut quando in **[sect. [15]]** telligatur consuetudo interrumpi? N# in consuetudine non est possessio necessaria, nec alius titulus præter bonitat# consuetudinis, non potest ergo ex his capitibus interrumpi, sicut pr#scriptio. Nec etiam ex defectu bonæ fidei, cum etiam illa necessaria non sit. Respondeo, aliquo modo esse necessariam bonam fidem, vt consuetudo legem inducat, vt infra dicam. Tunc ergo vbicumq#ue fuerit bona fides necessaria, interr#petur per defectum eius, sicut in propria præscriptione contingit: nam est ead# ratio, & constabit magis ex dicendis cap. 15. At vero vbi nec bonafides necessaria fuerit, solum poterit interrumpi per c#[3804]trarios actus. Et Panormit. censet sufficere vnum actum contrarium, quia per illum satis indicat populus nolle c#suetudinem introducere. Vt si consuetudo procedat contra ius, interrumpetur per actus obseruandi legem: nam illi obui#t tali consuetudini, & retractant priorem

voluntatem vel inducendi nouum ius, vel reuocandi antiquum. Et pr#terea faciunt, vt ex vi talis vsus misti ex contrarijs ac[3805]tibus non possit certa voluntas Principis tacita colligi, ex qua multum pendet vis consuetudinis, vt videbimus. Vt autem actus sit sufficiens ad interrumpendam consuetudinem, necessarium erit, vt vel sit à tota c#munitate, à qua est consuetudo, nam actus paucorum priuatorum non obuiant communi con sensui, ideo non obuiant communi consensui, & consequenter non possunt consuetudinem communem interrumpere, vel certe sufficiet, quod authoritate publica habentis potestatem aliquid fiat consuetudini contrarium, vt si ali quis publicè puniatur propter talem obseruantiam, vel aliquid simile faciatquo oste datur, non esse illam voluntatem Principis.

Secundo principaliter dicendum est, **[sect. 16]** [3806] non omnem consuetudinem esse pr#scriptam, ac subinde recte diuidi posse consuetudinem in præscriptam, & non pr#scriptam. Hanc assertionem omnes docere videntur, sed pauci explicant sensum, quem nos intendimus. Possumus enim loqui de consuetudine soliusfacti, vel de consuetudine solius iuris. Priori modo per se est euidens assertio, eamq#; satis indicat dictum caput vltimum, dum ait, *Nisi fuerit legitimè præscripta*; clarè enim supponit, posse esse aliquam consuetudinem non legitimè præscriptam. Item eo ipso, quod consuetudo præscripta certum tempus requirit, ante completum illud præscripta non erit, & tamen aliqualis consuetudo erit. In hoc autem sensu non oportet, vt consuetudo illa non præscripta ius inducat, sed in mera frequentia aliquorum actuum consistet. Posteriori autem modo sensus assertionis est, non solum consuetudinem pr#scriptam, sed etiam non præscriptam al iquando inducere ius, & hunc sensum nos intendimus, quem vi[3807]detur intendere Panormitanus in dicto capite vltimo, dum ait, consuetudinem præscriptam solum requiri iure Canonico, quando est contra ius, non vero quando est præter ius, significans, tunc posse inducere ius, etiam si non sit præ[3808]scripta. Quod difficile visum est Rocho ibi sect. 3. à. nu. 5. vnde ille videtur non admittere consuetudinem non præscriptam, nisi in consuetudine imperfecta, & inchoata, quæ nondum potuit ius inducere, vel in quibusdam moribus, seu consuetudinibus paucorum, qu# solent ad imitationem ferri tanquam exempla, & vocantur potius obseruantiæ quædam vt ille latius dixerat in Pr#fat. num. 23. Ego vero in priori sensu assertionem intelligo: Existimo enim dari[3809] consuetudinem iuris absq#ue præscriptione, & certi temporis determinatione, vt est illa, quæ fit cum scientia, & pacientia Principis, illa enim inducit ius, non in modum præscriptionis, sed in vi personalis consensus taciti, quem sufficienter indicare potest consuetudo n# præscripta, vt per se clarum videtur. Et in eo casu posset procedere opinio Soti supra impugnata, quatenus generaliter loquebatur, & cum hac etiam moderatione non videtur iudicium relinquendum arbitrio priuati viri prudentis, sed aliqua certior regula necessaria erit, quam explicabo commodius in cap. 15. & 16.

Quæri vero tandem potest, an hæc **[sect. 17]** [3810] diuisio in vsu iuris sit analoga, ita vt nomine consuetudinis absolutè dictæ veniat consuetudo præscripta, alia verò non nisi quando suffici#ter explicatur. Tetigit hoc Abb. in capite, *Cumana*. 50. te **[808]** Elect. not. 9. cum Ioan. Andr. & Anton.[3811] ibidem, & sentit consuetudinem absolutè dict in iure, in dubio debere intelligi de consuetudine præscripta. Inclinat ibi Baldus, num. 20. sequitur Petrus de Vbaldis, tractat. de Canonica Epistol.[3812] & par. in par. vltima, capit, 5. num. 2. Rochus dicta sectio, 2. num. 5. citatq#ue Bald. tiul. de Feud. cognitione

cap. 1. dicentem, consuetudinem non præscri[3813]ptam non esse consuetudinem, sed voluntatem inducendi illam. Dicuntq#ue hi authores, sententiam hanc maxime probari ex dicto capite, *Cumana,* nam in principio refertur conditio apposita sub his verbis, *Quòd vox eorum, qui non deberent intereße, de iure, vel consuetudine non valeret,* & postea in resolutione dicitur, *Per hoc tamen non constitit, id eis de iure competere, vel de consuetudine iam præscripta.* Sed non video, quomodo inde inferatur, vocem consuetudinis absolutè prolatam, solam præscriptam significare. Imo potius videtur colligi, esse vocem communem, & indifferentem, & ideò in responsione additum esse, non fuisse præscriptam, quia ad dandum ius eligendi sine lege, non quæcumq#ue consuetudo sufficit, sed præscripta.

Et ideò censeo, si spectemus proprietatem vocis, communem, & indifferent# **[sect. 18]** esse. Quod tenuit Ioan. in capite, *Certificari*, de Sepult. Vt Vbaldis supra refert, & Glossa in capite vltimo de Consuetud. in sexto, verb. *Consuetudo,* quæ alios refert. Pòtestq#ue hoc probari, siue consuetudo spectetur vt est quid facti, siue vt est ius non scriptum. Quia priori modo consuetudo de se non determinat certum tempus, nec longum, aut breue, & ideo per has varietates distinguitur, neq#ue in iure inuenio fundamentum alterius significationis, etiam si vox, *Consuetudo,* absolutè ponatur. Posteriori eti# modo quoties ius non scriptum per consuetudinem non præscriptam induci potest, tam proprium ius est, & tota definitio consuetudinis tam propriè in illud conuenit, sicut consuetudini præscripta. Et ideò non video fundamentum illius regulæ generalis. Eo vel maximè quod omnia iura, quæ à dictis auctoribus allegantur, loquuntur de præscriptione propria, & non de iure consuetudinario. Ideoq#ue vbicumq#ue fuerit sermo de consuetudine absolute, ma xime spectandum censeo ad materiam, vel effectum, de quo tractatur. Nam si ille talis sit, vt per solam præscription#, seu per consuetudinem pr#scri ptam inducatur, merito intelligitur, intentionem scribentis esse loqui de c#suetudine præscripta: si autem materia hoc n# postulat, non est cur vox restringatur, sed accipienda erit, vel indifferenter, vel in alia significatione rei, de qua agitur, vel alijs iuribus magis accommodata. Et hoc tandem in virtute dicunt citati auctores per limitationes, quas suæ regulæ adiungunt, & per iura, quibus illas confirmant.

CAPVT IX.

De causis consuetudinis, & præsertim quis illam introducere valeat

EXplicuimus rationem, & essentiam c# **[sect. 1]** suetudinis, tum generatim, tum species eius indicando, quantum expedire visum est, superest, vt causas, & effectus eius explicemus. Et primo quoad[3814] causas, cum ferè omnes in explicandis definitione, & diuisionibus c#suetudinis tact# sint, sola effici#s amplius superest explicanda: nam in consuetudine non datur propria materia, & forma, ex quibus c# stet. Sed quatenus est quid iuris, materia, circa quam versat# est eadem, quæ materia legis humanæ: nam ius scriptum, & non scri ptum non differunt in materia, circa qu# versantur, sed in signo,

quo c#stitu#tur. Vnde etiam in iurs consuetudinis non datur specialis forma s#sibilis, & ex terna præter ipsa opera, qu# debent esse externa, & sensibilia, & quatenus sunt signa consensus dici possunt verba non scripta, qui bus tale ius in memorijs hominum scribitur. Et ideò in hac forma non requiritur specialis promulgatio, quia consuetudo vsu ipso se publicè manifestat, & promul gat. Forma verò intrinseca huius legis est aliqua voluntas, qu# alia c#sideratione est causa effici#s obligationis per c# suetudinem induct# de qua statim dicemus. Si autem consideremus c#suetudin#, vt est quid facti, materia, ex qua constat, sunt actus ipsi, in quorum frequentia consistit, & quia consuetudo debet esse vtilis, & honesta, ideo illius quasi forma **[809]** erit eiusdem honestas, & vtilitas in singulis actibus, & in eorum frequentia inu#ta, vel certe ipsa continuatio, vel frequentia sine interruptione, & sufficienti tempore, dici potest quasi forma consuetudinis. Et h#c omnia se tenent aliquo modo ex parte caus# sufficientis, & cum illa magis declarabuntur. Causa vero finalis eadem est cum proportione, quæ in lege scripta, scilicet, vtilitas publica, vel ratio consuetudinem honestans, qu# obiectiuè sumpta habet rationem finis, & ex parte coincidit cum effectibus consuetudinis, cum quibus magis explicabitur. Solum ergo superest dicendum de efficiente causa.

Possumus autem hic duplicem cau **[sect. [2]]** [3815] sam effici#tem distinguere, scilicet, proximam, & primariam inter causas humanas, de his enim tractamus. Proximam voco ipsos homines consuetudinem introducentes, illi enim inc hoant vsum, & illum continuant operando, ac subinde efficiendo. Primariam vero appello superiorem potestatem, seu Principem. si forte influxus eius necessarius est ad vim consuetudinis. Vnde prior causa vocatur proxima pr#sertim quoad consuetudinem facti, nam illam per se primo & immediate operatur. Princeps vero erit præcipua causa iuris consuetudinis, & dici poterit immediata immediatione virtutis, licet non sit pro xima immediatione suppositi, vt constat. In causa vero proxima tria occurrunt consideranda, scilicet, persona operans, exterior operatio, seu operandi frequentia, & interior voluntas,[3816] seu consensus. Quæ notauit Baldus in capite vltimo, & addit quartum, scilicet, tempus, sed illud non est causa, sed ad summum conditio requisita, de qua dictum est in præcedenti capite, & in particulari dicetur in sequentibus. Igitur illa tria breuiuer explicanda sunt.

Circa primum est dubium, quis pos **[sect. 3]** [3817]sit consuetudinem inducere. In quo in primis asserunt omnes, non sufficere priuatam personam, sed debere esse aliquam communitatem perfectam. Hoc satis constat ex dìctis in capite secundo circa secundam diuisionem, vbi etiam rationem reddimus, & declaretur optime in lege, *De quibus*, Digestis de Legibus.

Potest verò obijci, quia interdum pri **[sect. 4]** uata persona, vel c#munitas c#suetudine acquirit priuilegium, vt lib, sequenti di cetur, priuilegium autem est ius quoddam, & priuata lex. Item per consuetudinem priuatam potest quis excusari ab obligatione legis; ergo talis consuetudo legalis est. Antecedens patet, quia iure communi tenetur Episcopus in correptione subditorum procedere de c#silio capituli, & tamen per consuetudinem excusatur cap, *Non est,* de Consuet. in sexto. Idemq; sumitur ex cap. 1. de Præscript. in 6. ibi, *Cum ius commune contra ipsum faciat.* Et ratione probari potest, quia potest tantum ex parte tolli, quæ dicitur legis derogatio. l. *Derogatur*. ff. de Verbor. signif. ergo per consuetudinem vnius personæ poterit illi derogari, saltem quoad talem personam.

Ad priorem partem respondeo in pri **[sect. 5]** [3818] mis, hic non esse sermonem de priuilegio, quod est lex priuata, sed de iure non scripto, quod habeat propriam rationem legis. Deinde dico, priuilegium magis acquiri per propriam præscription#, quam per c#suetudin# propri# de qua nunc tractamus, vt dicemus lib. sequenti. Constat autem præscription# à priuata persona, & per priuatum vsum, seu consuetudinem introduci. Vnde ad posteriorem partem respondemus, dupliciter posse priuatam consuetudinem excusari ab obligatione legis communis. Vno modo præscribendo per illam aliquod ius, quo acquisito potest mutari materia communis iuris, & consequ# ter cessare potest obligatio communis iuris, & hoc modo potest consuetudo priuata excusare, vel potius tollere obliga tionem iuris communis ab aliqua persona, quia illa non est derogatio iuris communis, sed oblatio materiæ. Quod etiam in iure naturali contingit per rerum mutationem, vt sæpe dictum est, & in ipsa præscriptione notum est. Et hoc modo procedunt iura supra citata, vt ex illis constat. Alio modo potest intelligi, priuatam consuetudinem derogare legi communi per se, & directe subtrah#do ab obligatione eius, & hoc dicimus esse impossibile, quia consuetudo priuata frang#di legem etiam positiuam, nunquam excusat culpam, sed potius de se auget illam. Et hoc modo dicunt iura, contra obedi#-**[810]**tiam nonpr#scribi, capite. *Cum non liceat,* de Præscript. vbi Glossa, & alij c#muni[3819]ter id notant, quia nec potest eximi aliquis ab obedientia propter inobedientiam, nec per suum abusum potest derogare potestati superioris, aut illam aliquo modo minuere. Et sic etiam dicunt Doctores, subditum non posse præcepto, vel int#tioni superioris derogare, quia hoc intrinsecè includit obedientiæ vitium. De quo[3820] videri potest Archid. in c. *C# de beneficio,* de Præben. in 6. & Felin. in cap. *C# accessißent,* de Constit. n. 30. verb. *Quarto limitæ.* Sic ergo non potest subditus priuatus sua praua consuetudine se eximere à lege. Vnde licèt lex possit ex parte derogari ab habente potestatem, non tamen à priuato subdito, qui illam potestatem non habet, nec pr#sumitur superior cum illo quasi disp#sare propter abusum eius, quia esset irrationabilis voluntas contra ne ruum disciplinæ, imò contra vim, & efficaciam omnium legum.

Secundo dicendum est, consuetudinem **[sect. 6]** [3821] iuris non à quacumque c#munitate introduci posse, sed ab illa, qu# sit capax potesta tis legislatiu# pro se ipsa, vel saltem sufficiens, vt vera lex illi possit imponi. H#c assertio communis est, quoad hoc, vt ad consuetudinem introducendam requirat# c#munitas perfecta, qualis est ciuitas, vel alia similis. Ita sumitur ex dicta l. *De quibus,* vbi prius dicitur, consuetudinem inueteratam vim iuris habere, & statim ratio redditur, quia ipsæ leges vim habent, quia iudicio populi receptæ sunt; ergo idem dicendum est de his, quæ sine scripto populus probauit, Vbi clarè sermo est de populo perfecto, & secundum primæuam institutionem habentem in se potestatem condendi leges. Et in l. *Sed ea,* additur, *Consuetudinem introduci tacita ciuium conuentione,* ciues autem ciuitatem constituunt, ciuitas autem est communitas perfecta. Et in l. *Sic de interpretatione,* appellatur, *ius ciuitatis,* Idemq#ue sumitur ex §. *Sine scripto.* cum sequentib. Instit. de Iur natur. Gentium, & ciu.

Vnde communiter Doctores asserunt, **[sect. 7]** [3822] solum populum, qui potestatem habeat condendi leges posse consuetudinem introducere, Bart. Iason, & alij in dicta l. *De quibus,* Panormit. Roch. & alij in dicto cap. vlt. Innoc. in cap. *Ex parte,* de Consti. Felin. in c. *Quæ in Ecclesiarum.* de Constit. c. 25. & c. *Accedentes,* de Præscrip. Nauar.[3823] in C#ment. de Spolijs. §. 14. nu. 7. & alij, quos refert Tiraq. de Iur. Primogen. q. 16.

vnde Ioan. Andr. tract. de Consuetud. post. ca. vlt. illius tit. hac ratione in definitione consuetudinis ponit, debere esse ius populi, qui auctoritate publica leg# condere possit, & sequitur ibi Barbat.[3824] & alij, & Angel. verb. *Consuetudo.* nu. 7. vbi ait re quiri populum habilem ad condendam leg#. Idem clarius Syluest. q. 3. Sed melius hoc explicuit D. Thomas. 1. 2. q,[3825] 97. art. 3. ad 3. dicens, c#munitatem, á qua potest consuetudo introduci, debere esse, aut Rempublicam liberam, seu supremam, aut si inferior sit, hoc posse in vi taciti consensus illius Principis, cui subest. Et ideo etiam consideratè dixi in assertione requiri communitatem, *quæ sit capax potestatis legislatiuæ*, quia non est necessarium, vt actu illam habeat, quia per licentiam, seu tacitum consensum Principis suppleri potest. Capacitas autem talis potestatis actiuæ necessaria est, quia debet esse communitas perfecta; omnis autem c#munitas perfecta, est de se capax huius potestatis, vt supra dictum est.

Sed contra hoc obijcit Panormit. in **[sect. 8]** [3826] Rubr. de Consuetudin. numero primo. Quia communitas clericorum potest inducere consuetudinem contra canones, iuxta caput vlt. de Consuetudin. & tamen non potest legem facere contra canones, caput, *Institutionibus.* 25. quæst. secunda, cum similibus; ergo potest induci consuetudo ab eo, qui non habet potestatem condendi legem. Possumus etiam obijcere, quia communitas populi laici non potest legem Ecclesiasticam condere, vt per se notum est, tam# sua consuetudine legem Ecclesiasticam introducit, qualis est lex ieiunij, vel festiuitatis alicuius; ergo. Item communitas mercatorum non habet potestatem faciendi legem, & tamen consuetudo eorum potest legem inducere iuxta ea, quæ per Bart. & alios notantur in l. 2.[3827] Codice de Constitu. pecun. Præterea fœminæ non possunt legem condere, vt omnes in hac materia videntur supponere, & tamen communitas fœminarum sua consuetudine potest ius introducere, vt in Religione Monialium,[3828] quod sentit Barth. in dicta l. *De quibus,* & **[811]** dicta l. 2. C. Quæ sit long. consuet. Præterea multi auctores, quos refert Tiraquel. de Iur. Primogen. q. 16. dixerunt,[3829] consuetudinem vnius familiæ posse inducere legem pro illa familia, cum tamen in illa non sit potestas ferendi leges.

Propter primam obiection# Panormit. in Rubr. de Consuet. reijcit dictam **[sect. 9]** definitionem Ioan. Andreæ. Veruntam# responderi facilè potest primò, commu[3830] nitatem clericorum posse legem condere, saltem non repugnantem canonibus, & hoc satis esse, vt possit etiam consuetudinem introducere, & ius illius. Neq#ue obstat, quòd latius extendatur de facto potestas eius ad inducendum ius per consuetudinem, quam per statutum, quia hoc potuit prouenire ex c# cessione iuris, & Pontificum propter pe culiarem rationem, quam inuestigat id#[3831] Abb. in cap. vlt. de Consuetud. vbi Rochus, & alij. Semper tamen verum est, consuetudinem non introduci, nisi ab habente potestatem condendi leges. Hoc verò melius explicatur per doctrinam datam, quia non requiritur potestas, quæ iam actu habeatur, sed sufficit capacitas. Et hanc re vera habet communitas clericorum, posset enim eis dari potestas specialiter statuendi contra canones, etiamsi de facto illis data non sit.

Sed tunc vrget secunda obiectio, quia **[sect. 10]** [3832] in communitate laicorum neque hæc capacitas esse videtur ad potestatem ferendi legem scriptam Ecclesiasticam. Ad illam verò responderi potest primò[3833] ex dictis lib. 4. de Voto cap. 9. communitatem populi de se, & sola natura rei spectata, capacem esse potestatis legislatiuæ, etiam in materia

religionis, & diuini cultus, & ideo licèt nunc in Ecclesia hæc potestas eleuata sit ad superiorem ordinem, & Pastoribus Ecclesia fuerit commissa, nihilominus ex consen su eorundem Prælatorum Ecclesi# permitti populis, vt sua consuetudine possint obligari in tali materia, cum tacito consensu eorundem Prælatorum modo explicando in sequenti capite. Deinde responderi potest, satis esse, quòd illa communitas populi sit c#munitas perfecta, & de se passiuè capax talis legis, vt eam possit per consuetudinem introducere in materia spirituali, medio consensu tacito, vel expresso spiritualium Prælatorum. Et ad hoc indicand# addidi in assertione illa vltima verba, *Vel saltem, vt communitas sit talis, cui lex possit imponi.* Duplex enim capacitas potest in[3834] communitate intelligi, vna ad ferend# legem, & alia ad recipiendam. Et quanuis nunc in populo Christiano laico n# sit prior potestas ad ferendas Ecclesiasticas leges, & fortasse neq#ue capacitas ad talem potestatem, saltem secundum legem ordinariam; nihilominus est in illo capacitas passiua, vt illi possit talis lex imponi. Et hanc dicimus necessari# esse, & sufficere, vt per talis populi consuetudinem cum tacito consensu Prælati possit consuetudo introduci. Dico autem esse necessariam illam capacitatem, quia non potest forma introduci, nisi in subiecto capaci, & ita suo modo non potest ius spiritualis consuetudinis (vt sic dicam) introduci, nisi in subiecto capaci legis Ecclesiasticæ. Suffici#s verò esse dico, quia hoc satis est, vt illa c#seatur communitas aliquo modo in tegra, & perfecta in tali ordine, nam communitas omnino imperfecta, & particularis non est capax propriæ legis, licèt sit capax præcepti, vt suprà lib. 1. cap. 9. ostendi. In omni autem communitate perfecta consuetudo potest sufficere ad ius introducendum, si cum illa concurrat Capitis consensus.

Et ita patet responsio ad tèrtiam ob **[sect. 11]** [3835]iectionem. Nam communitas mercatorum v. g. eo modo potest consuetudin# introducere, quo est capax legis. Imò Bart. in dicta l. 2. dicit, posse facere sta[3836]tuta, quod quomodo intelligendum sit, in lib. 3. explicaui. Nam si per se spectetur illa communitas, solum potest condere statuta conuentionalia, non proprias leges: si autem consideretur vt coniuncta Principi, vel habens facultatem ab illo, potest facere statuta quasi municipalia. Sic ergo potest inducere consuetudinem, quæ cum eadem proportione vim legis habeat. Quod mihi colligere videor ex l. vlt. C. Quæ sit longa consuet. vbi in principio absolutè dicit Imperator, consuetudinem probatam, & tenaciter retentam imitari legem, quod debet intelligi de populo potente condere legem. Et subdit statim. *Et quod officijs, curijs, ciuitatibus, vel collegijs præstitum fuisse cognoscitur,* vtique per patientiam **[812]** Principis. vt ibi dicit Glossa. Sufficit er[3837]go, quod sit communitas capax legis, *acced#te consensu tacito Principis, vel Prælati.* Atq#; eodem modo expedienda est quarta obiectio: nam communitas fœmina[3838]rum esse potest capax legis, & ita consuetudo earum acceptata à Prælato po test legem inducere, vt expresse notauit Bart. in dicta l. 2. C. Quæ sit long. con[3839]suet. n. 13. Ad vltimam verò dicitur, falsam esse sententiam ibi allegatam: nam priuata familia non potest inducere proprium ius consuetudinis, quia per se sola non est capax legis, etiam passiuè t#tùm, nam est imperfecta omnino, & n#quam sua consuetudine potest introducere ius, etiam cum consensu Principis, quia illa sola, ac per se sumpta non est capax legis, etiam imponend# à Principe, vt lib. 1. cap. 9. declaraui. Nec etiam potest circa alios consuetudinem introducere, quia consuetudo vnius non obligat alium, nec ibi potest præsumi voluntas Principis obligandi totam communitatem perfectam, propter consuetudinem vnius partis

imperfectæ, vt in sequenti puncto explicabimus. Quomodo autem hoc locum habeat in consuetudine abrogante legem, facilè explicabitur ex hac vltima consideratione.

Dico tertio. Vt consuetudo à populo **[sect. 12]** [3840] inducatur, necessarium est, vt sàltem à maiori parte c#munitatis obseruetur, atq#ue illa sufficit. Assertio est communis omnium auctorum, quos retuli, & videri potest latè Barth. in l. 2. C. Quæ sit long. consuet. à n. 12. & Roch. suprà sect. 4. à principio. Ratio prioris partis est, quia consuetudo debet esse moraliter à tota communitate, cum ius eius in tot# cadat, minor autem pars non sufficit, vt consuetudo ipsi communitati simpliciter tribuatur, neq#ue vt inducat consensum eius. Item quia ad ferendam legem per expressam voluntatem communitatis, non sufficeret consensus minoris partis, nec solet sufficere in electionibus, & in alijs actibus, qui à communitate fieri solent, vel possunt; ergo multò minus sufficiet ad inducendam consuetudinem legalem. Dices, hoc rectè pro[3841]cedere vbi consensus communitatis esset propria causa legis, non verò vbi lex per consuetudinem inducitur ex consensu Principis. Respondeo, vel agitur[3842] de consensu expresso Principis, & tunc verum est posse Principem ferre legem, respiciendo, si velit, ad consuetudinem paucorum, si illi melior, vel magis expedi#s videatur, illud verò non erit ius consuetudinarium, sed erit lex scripta, vel expresse lata. Vel agitur de consensu tacito, & hic non potest rationabiliter præsumi propter solam consuetudinem minoris partis etiam sufficienter toleratam, tum quia illa præsumptio nullo iure fundatur, tum etiam quia Princeps per hoc ius non scriptum, non censetur velle obligare populum non consentientem, vt consentiat, sed potius, quia populus consentit, & tacitè postulat consensum Principis, ideò censetur Princeps tacite consentire, suppositis alijs conditionibus, vt populus non consentit ratione minoris partis; ergo.

Posterior autem pars, scilicet, vsum **[sect. 13]** maioris partis sufficere, contraria ratione fundatur, quia in omni communitate ad valorem actuum eius consensus maioris partis sufficere solet, vbi ius aliquid speciale non statuit. Quia in persona ficta consensus maioris partis c#setur totius corporis, l. *Quod maior.* ff. Ad municipal#, & notauit, congerens multa Felin. in cap. *Cum omnes,* de Constit. n.[3843] 17. & in superioribus id iam attigimus; ergo etiam in præsenti censetur consuetudo totius communitatis, ac subinde sufficiens. Et ita sentiunt ferè auctores allegati, quia solum hoc requirunt. Quomodò autem hoc sufficiat ad consuetudinem derogantem legi, dicam in cap. 16. Addit verò Angel. supra n. 7. esse necessarium, vt duæ partes communi[3844]tatis consentiant, & adducit l. *Nulli,* & l. *Plane.* ff. Quod cuius. vniuers. & sumpsit ex Panormit. in dicto cap. vlt. n. 18. qui[3845] magis hoc declarauit. At verò quoc#q#; modo declaretur, est parum necessaria in præsenti hæc restrictio. Nam si intelligatur, vt duæ partes populi c#senti#t, & consuetudinem obseruent, hoc non est verum, quia nullo iure probatur: n# in illis legibus hoc non dicitur, sed solum, esse necessariam præsentiam duarum partium vniuscuiusque communitatis, vt acta illius nomine communitatis fieri censeantur, vbi Glossa notat,[3846] etiam tunc non esse necessarium consensum duarum partium illorum, qui assistunt, **[813]** sed satis esse consensum maioris partis præsentium. Quod etiam Panormit. in[3847] præsenti fatetur, & ita intelligit dictam l. *Quod maior,* & cap. 2. de His, quæ fiunt à mai. par. cap. Si verò solum intelligatur, esse necessariam pr#sentiam duarum partium populi, hoc superfluè postulatur in consuetudine populi, cum per se constet, fere integrum populum necessario esse præsentem in longa consuetudine.

Et ideò Panormit. addidit, *Oportere, vt saltem duæ partes scientes sint consuetudinis, quæ* **[sect. 14]** [3848] *introducitur*. Sed hoc spectat ad alias conditiones requisitas in his actibus consuetudinis, scilicet, vt publicè fiant, inde enim necessario consequens est, vt si ma ior pars populi publicè consuetudinem seruet non solum illa, sed etiam alij notitiam illius habeant. Quanquam hoc necessarium non sit, nam licèt multi ignorent, d#modò pro maiori parte sciant, sufficit, quia cum non requiratur eor# consensus, nec notitia necessaria est, satisq#ue est, quòd res de se sit publica. Ideoq#; dixit Rochus dicto cap. vlt. sect.[3849] 4. n. 24. Ad consuetudinem requiri scientiam populi, vel maioris partis, vbi latè hoc prosequitur, & confirmat. Sic etiam dixit Gregor. Lop. in l. 5. tit. 2. partit. 1.[3850] Gloss. 4. quem sequitur Burgos de Paz in l. 1. Tauri. n. 205. in consuetudine seruata à maiori parte populi, semper esse præsentiam sufficient# respectu totius populi, nec posse propter aliquorum ignorantiam impediri. Supererat verò explicandum, quomodo sit c#putanda h#c maior pars populi, seu ex quibus personis numerus ille c#ponendus sit. In hoc verò omnes conueniunt, esse comput#[3851]das tantum personas habiles ad consen sum præstandum in iure consuetudinis. Vnde excluduntur omnes infantes, & amentes. Aliqui etiam omnino excludunt fœminas, quia non possunt legem ferre, & ex viris excludunt omnes minores viginti quinq#ue annis. Neutrum tamen video suffici#ter iure probari, nec ratione conuinci. Sed hoc resoluetur melius circa singulos effectus legis.

CAPVT X.

Quibus actibus consuetudo introducatur.

DIcendum breuiter est, consuetu **[sect. 1]** dinem non introduci, nisi per fre quentiam actuum, qui publicè, & vol#tariè fiant, quatenus consensus populi est ad introducendam consuetudinem necessari#. Prima particula videtur per se nota, quia si sit sermo de consuetudine facti, illa substantialiter consistit in actuum frequentia, vt suprà declarat# est; & ideò respectu talis consuetudinis, licèt singuli actus possint dici causa efficiens illius, nihilominus frequentia, seu collectio actuum magis videtur esse illius substantia, & quasi formalis ratio. Si autem loquamur de consuetudine vt est quid iuris, hæc introducitur per c#[3852]suetudinem facti, & ideo per eandem frequentiam actuum induci debet. Vnde hæc pars videtur sufficienter probari ex definitione, quia consuetudo debet esse moribus vtentium instituta, mores autem non sunt sine actuum frequentia. Item ex nomine, dicitur enim consuetudo, quia in communi est vsu, vt ait Isidor. cap. *Consuetudo.* d. 1. quomodò autem esse potest in vsu communi sine actuum frequentia. Item consuetudo dicitur vsus longæuus, cap. *Consuetudinis,* dist. 1. & in l. *Sed & ea.* ff. de Legib. & in l. *De quibus* dicitur, in consuetudine populum factis declarasse suam voluntatem, facta aut# non sunt sine actuum multiplicatione, & hanc vocamus frequentiam, ergo.

Obijci verò potest, quia interdum suf **[sect. 2]** [3853]ficit omissio. Iam verò dixi, moralem omissionem sub actu morali comprehendi, & vbi illa sufficit, etiam illius fre quentiam postulari. Quando autem, & quomodò sufficiat, in cap. 16. declarabitur. Secundo obijci

potest, quia aliqui[3854] Doctores graues asserunt, interdum sufficere vnum actum ad consuetudinem, vt refert Bart. in dicta l. *De quibus*, & di[3855]cta l. 2. C. Quæ sit long. consuet. Idque admittit Panormit. dicto cap. vlt. num. 17.[3856] quando actus est permanens, & suffici#ti tempore durat, vt per vnam collationem beneficij inducitur consuetudo, si illa durauit in facto esse tempore sufficiente cap. *Cum de beneficio,* de Præbend. lib. 6. & per vnum actum ædificandi pontem, acquiritur ius, si pons sufficienti tempore durauit. Veruntamen hæc, & similia exempla habent locum in præscriptione, ad quam re vera non est per se necessarius proprius actus consist#s in operatione humana, sed sufficit ha-**[814]**bitualis possessio (vt ita dicam) cum alijs conditionibus. Et ratio est, quia præscriptio frequentius versatur circa res, aut personas, vt cap. 1. & 2. sufficienter tact# est, & ideo in præscriptione quando vnus actus sufficit, non durat #priè actus, sed effectus, seu terminus actus, vt est possessio beneficij, aut Pontis. Qu#uis in his exemplis moraliter etiam interueniat frequentia actuum vtendi ponte, aut beneficio, &c. At verò in consuetudine, de qua tractamus, & in vniuers# in omni illa, quæ versatur circa actus humanos, vt tales sunt, impossibile est introduci consuetudinem sine actuum multitudine, & frequentia, quia isti actus non durant per tempus diuturnum, & consuetudo debet esse diuturna. Vnde non potest esse talis, nisi per actuum successionem. Dices; licet actus transeat,[3857] censetur manere moraliter, quandiu non retractatur, etiamsi non iteretur. Respondeo, id esse verum, quantum ad[3858] reatum, seu habitualem culpam, non ve ro quantum ad consuetudinem; nemo enim dicetur habere consuetudinem furandi, quia semel furatus est, & per longum tempus non restituit. Eo vel maximè, quod respectu legis inducendæ, vel tollend# non potest fieri, vt populus, qui vnum actum fecit, v. g. seruando fest# aliquod, vel iejunium, multo tempore persistat, quin aut repetat similes actus, vel faciat contrarios. Et ideo simpliciter, & sine limitatione verum est, ad h#c consuetudinem actuum frequentiam requiri. Et ita docet latè Barthol. in dicta[3859] l. 2. num. 12. & Glossa in cap. *Consuetudo,* d. 1. & in cap. vlt. de Consuetud. vbi late Rochus sect. 5. n. 36. dicens, esse ab omni[3860]bus receptam, ferè nullo contradicente.

Dubitant vero vlterius hi Doctores, quæ actuum frequentia necessaria sit, vel **[sect. 3]** [3861] sufficiat ad huiusmodi consuetudinem inducendam. Quidam enim antiqui Iuristæ duos actus sufficere dixerunt, vt Barthol. supra refert, & sequitur Rosell. verb. *Consuetudo,* & Syluest. ibi q. 4. adhib#do aliquas distinctiones. Alleg#tq#; l. 3. C. de Epis. audi. & ca. *Ita nos,* 25. q. 2. vbi ge minatio eiusdem criminis vocat# c#suetu do. Sed, vt recte dixit Bart. illud intelligitur de quadam assuefactione operis, n# quæ sufficiat ad ius introducendum, sed ad punitionem grauiorem, & ad non facile concedendam veniam, & similes effectus, facti, potius quàm iuris. Et ideo[3862] Barthol. & alij hanc sententiam communiter reprobant, quia nulla ratio inueniri potest ad certum numerum definiendum, & iura illum non præscribunt, vnde dicunt arbitrio prudenti esse re[3863]linquendum. Quorum sententia certa mihi esse videtur, loquendo in nostra materia de propria consuetudine legali, quicquid sit de numero actuum sufficiente ad propriam pr#scriptionem, vel ad alios effectus facti, vt sic dicam.

Declaratur autem in hunc modum. Quia hæc consuetudo aliquando debet **[sect. 4]** esse præscripta, vt ius inducat, vel auferat, aliquando verò id non est necessarium. Quando ergo præscribenda est consuetudo, primum considerandus est numerus annorum necessarius

iuxta di c#da in capitibus sequ#tibus. Et deinde spectandum est, an consuetudo requirat in singulis annis vnum tantum actum, vel plures, nam si vnum tantum postulat, vt obseruandi tale festum, iejunandi tali die, tunc tot actus erunt necessarij, quot fuerint anni necessarij ad præscriptionem. Si verò requirit plures actus in certo numero, cum eadem proportione erunt in annis ad præscriptionem requisitis multiplicandi. Potest autem numerus actuum in singulis annis non esse certus absolutè, sed sub conditione, vel oportunitate aliqua, vt esse potest consuetudo publicè orandi, vel ali quid simile faciendi, quoties talis occasio, vel temporis necessitas occurrerit. Et tunc iuxta numerum, & frequentiam occasionum erit necessaria frequentia actuum, tempore necessario, sine interruptione. Item hi actus respectu c#munitatis sunt per modum vnius, quatenus vel tota communitas per modum vnius personæ fictæ, seu collegij, vt eligendo ordinando, &c. vel quia omnes de communitate, vel maior pars eorum c#currunt, licèt singuli per se operentur, vt in obseruatione festi, in iejunio, &c. Et ita respectu communitatis pauci actus sufficiunt. In singulis verò personis multiplicantur, & iuxta populi magnitudin# quoad multitudinem actuum, qui simul ab omnibus de populo fiunt, & iuxta temporis durationem quoad frequentiam similium actuum, qui à singulis fiunt suc **[815]** cessiue. At vero quando non requiritur certi temporis successio; tunc sicut tempus ipsum, pro quo debet continuari consuetudo arbitrarium est, ita etiam actuum frequentia, iuxta exigentiam materiarum, vel occasionum, pro quibus consuetudinem quasi continuari ne cesse est. Et quoniam talis consuetudo populi, & Principis consensum requirit, illa actuum multiplicatio censebitur sufficiens, per quam, & consensus populi, & tacita voluntas Principis possit satis[3864] innotescere. Ita fere Hostiens. in Sum. & Archid. cap. 1. de Constitution. in 6. Panor mitan. dicto capit. vltim. numer. 17. & Barthol. dicta l. 2. numer. 12. quos alij sequuntur. An vero idem dicendum sit in stylo seu consuetudine actuum iudicialium, dicam in cap. sequente ad finem.

Et hinc constat, necessarium esse ob **[sect. 5]** [3865]seruanti# consuetudinis esse publicam, & consequenter actus consuetudinis de bere publicè fieri. tum vt omnes de populo, vel maior pars in pr#stando consensu circa talem consuetudinem possit conuenire: tum vt talis consuetudo, qu#t# est ex se possit esse nota Principi, cuius consensus etiam desideratur. Duo[3866]bus autem modis potest aliquis actus esse publicus, scilicet, facto, & iure, sicut dupliciter dici solet actus notorius, scilicèt, notorietate facti, aut iuris. Priori modo est actus notorius,[3867] qui licèt sit actus priuatæ personæ, & potestatis, nihilominus in conspectu aliorum publicè fit, & non furtiuè, seu in occulto; posteriori autem modo dicitur actus publicus qui publica authoritate, & iuridicè fit, vt est sententia iudicis, & similes. Quando ergo consuetudo ipsa est de actibus priuatis, tunc certum est debere illos actus fieri publicè saltem primo modo, & notorietate facti, vt possint consuetudinem inducere, propter rationes factas. Quia si actus clam fiant, & in abscondito, per illos, & per talem modum operandi indicatur, non fieri ex communi consensu populi, nec consentiente Principe, ideoq#ue nisi actus sint publici, saltem notorietate facti, non possunt esse apti ad publicam consuetudinem inducendum, & ita declaratur hæc conditio in l. 5. tit. 2. par tit. prima.

CAPVT XI.

Vtrum ad consuetudinem iuridica notitia de actuum frequentia necessaria sit.

SEnsus quæstionis est, an vt consue **[sect. 1]** [3868]tudo introducatur, necessarium sit, frequentiam sufficientem actuum esse in iudicio publica authoritate defensam, aut probatam. Aliqui affirmant oportere, vt consuetudo sit in contradictorio iudicio probata. Ita docet Glossa in cap. vltim. de Consuetudine, & in cap. *Frustra,* dist. 8. in §. *Sine scripto,* verb. *Diuturni,* Glossa etiam in Rubric. C. Quæ sit long. consuetud. sequitur Anton. 1. p. tit. 16. §. 4. Fundantur primo in cap. *Abbate,* de verbor. signific. **[sect. 1]** vbi qu#dam consuetudo allegatur ìnsufficiens, quia non fuerat in contradictorio iudicio introducta, vbi Glossa id notat, & confirmat exemplo pr#scriptionis, in qua requiritur protestatio, iuxta l. *Sic alia,* §. 2. ff. Quemadmodum seruitut. amitt. *Sic videtur* (inquit Gloss. *Quod requiratur in consuetudine præscribenda.* Se **[sect. 2]** cundo allegatur l. *Cum de consuetudine,* ff. de Legib. Quæ dicit, cum aliquis allegat consuetudinem, primum omnium esse explorandum. *An etiam in contradictorio iudicio consuetudo firmata sit.* Tertio **[sect. 3]** fauet lex Hispaniæ, Part. 1. tit. 2. l. 5. quæ habet consuetudinem decem, aut viginti annorum esse in posterum seru#dam, si hoc eodem tempore lis iuxta eandem consuetudinem iudicata fuerit. Quarto addi potest coniectura, quia donec **[sect. 4]** ita sit consuetudo confirmata, non potest esse satis cognita, satisq#ue publica, ita vt alios obliget ad illius obseruationem, vel securos reddat in conscientia illam imitantes. Quòd si quæres, quot **[sect. 2]** [3869] actus iudicarij necessarij sint. Respondent Glossæ, gemminatum iudicium conforme, & sine contradictione, esse necessarium, quod solum probant ex dicta l. 3. C. de Episc. aud.

Hæc verò sententia falsa est, & contraria est communis Canonistarum, & legislator#, vt dixit Abbas in dicto cap. vlt. n. 16. & tradit Barthol. in dicta l. 2. & d. l. *De quibus,* in Repetit. q. 2. vbi etiam Iasson col. 12. & Rochus dicta sect. 4. n. 34. vbi refert alios, Gregor. Lop. dicta l. 5. partit. & Pet. de Salazar lib. 1. de Con-**[816]**suetud. cap. 7. Et probatur primo, quia actus iudicialis non est necessarius ex natura rei ad consuetudinem, nec ex iure positiuo; ergo non habet, vnde sit necessarius. Consequentia est clara, quia omnis conditio, vel causa necessaria ad consuetudinem fundari debet in aliquo iure, aliàs gratis, & sine fundamento asseritur. Maior autem probatur, quia nulla est ratio naturalis, quæ illam necessita[3870]tem probet. Nam (vt ait Barth.) consensus communis populi, vel maioris partis eius sufficienter ostendit consensum populi, & vsus ipse publicus per se potest innotescere Principi, vt censeatur tacite consentire; ergo non est, cur ex natura rei requiratur actus iudicalis. Positiua autem iura, qu# de hac consuetudine rationabili loquuntur, nunquam requirunt hanc conditionem, sed solum vt sit præscripta, inueterata, antiqua, & similia, vt patet exdicto capit. vlt. & ex l. *De quibus,* cum similibus.

Deinde argumentor ratione, quia vt **[sect. 3]** interueniat ille actus iudicialis supponi debet contradictio in iudicio; quid ergo si nunquam talis contradictio facta est? nunquam ergo poterit tunc introduci consuetudo, quod est contra omnem ra tionem, & contra

omnia iura. Dici potest, in decem, velviginti annis solis non firmari consuetudinem, si contingat n# deferri ad contradictorium iudicium, tamen si maiori tempore, vt per triginta annos, vel amplius durat, iam illa diuturnitate temporis suppleri illam necessitatem actuum iudicialium. Atq#ue ita saltem secundum ius Hispaniæ sensit Burgos de Paz in l. 1. Tauri. n. 247. At[3871] vero in iure communi hoc subsistere n# potest, quia consuetudo decem annor# long#ua est secundum ius commune, & vt illa sit consummata, & perfecta, non est necessaria illa conditio ex vi iuris communis, vt probatum est. De iure autem Hispaniæ statim dicam.

Tandem addenda est ratio infinuata **[sect. 4]** [3872] à Panormit. quæ mihi videtur optima. Nam inuoluit hæc conditio quandam repugnantiam: Si enim requiritur sententia in contradictorio iudicio, vel repugnat dari primam sententiam iustam in fauorem consuetudinis, & sic repugnabit introduci perfectam consuetudinem, cuius contrarium supponunt etiam authores contrariæ opinionis, vel necesse est, vt talis sententia supponat perfectam consuetudinem ante ipsam, & sic sententia non erit necessaria ad consuetudinem, sed ad summum notificabit illam. Prior pars probatur, quia si sententia in fauorem consuetudins est necessaria ad firmitatem consuetudinis, ante primam sententiam non potest esse consummata consuetudo, cum deficiat illi necessaria conditio; ergo non potest per primam sententiam declarari consummata, nec quod sit validus, aut licitus actus factus in virtute illius, nec deniq#ue quod aliquam obligationem inducat, quia talis sententia continebit errorem contra veritatem, quia re vera ante sententiam non erat talis illa consuetudo, iuxta illam opinionem. Vnde etiam per se patet altera pars: nam si per sententiam verè, & iustè consuetudo denunciatur perfecta; ergo absq#ue sententia consummata iam erat, nam sententia non consummat illam, sed declarat, qualis sit.

Ad primam ergo ex cap. *Abbate*, res **[sect. 5]** [3873]pondetur in primis, ibi non esse sermonem de consuetudine iuris, sed de præscriptione iuris eligendi, quæ est res diuersa, de qua esse potest alia quæstio, non tamen ab illa licet ad præsentem argumentati. Secundo, verba illa non sunt in decisione, sed in allegatione partis, contra quam causa definita est, vt ex textu constat. Tertio ibi non interponuntur illa verba ad insinuandum, sententiam in contradictorio iudicio esse nec essariam ad præscriptionem, hoc enim tam clarè falsum est, vt non sit verisimile, fuisse allegatum, sed solum ad probandum, talem consuetudinem non sufficienter probari ex his indicijs, quæ pars aduersa in illius probationem induxerat. Vnde Panormitan. ibi numer.[3874] 13. dicit, contrarium potius ex illo textu colligi. Exemplum autem, quod Glossa adducit ex l. *Siquis alia*, nihil ad rem[3875] præsentem facit, tum quia ibi non est sermo de consuetudine iuris, sed præscriptione seruitutis; tum etiamquia n# est simile; ibi enim non explicatur, quomodo acquiratur seruitus pr#scriptione, sed quomodo non amittatur, & dicitur non amitti per non vsum quando occasio eius non occurrit, sed fuit mere negatiuus **[817]** & non priuatiuus, vt infrà tr#actando de priuilegiorum amissione latiùs explica bimus. Et quia hæc occasio vtendi aliquando non occurrit, nisi prius aliquid operetur, ideo ibi dicitur, ante hanc occasionem non amitti seruitutem propter solum n#vsum, quod maximè in seruitutibus vrbanis contingit, vt habetur ex l. *Hæc aut#*. ff. de Seruit. vrb. pr#d. inde ergo nihil colligi potest de necessitate c#tra dictionis alterius, pr#sertim in iudicio.

Ad secundum ex l. *Cum de consuetudine.* respondeo, ibi solum dici, ad exploran **[sect. 6]** [3876]dam, & probandam consuetudinem, multum referre, si aliquando in contradictorio iudicio firmata sit, & ideo hoc esse in primis spectandum. Quod esse potest verum, non quia talis sententia sit necessaria ad veritatem, & c#summationem consuetudinis, sed quia ad illius probation# multum potest conferre. Omitto aliter legi textum illum negatiuè, scilicet, multum referre, *an non contradicto aliquo iudicio consuetudo firmata sit,* & sic est res clarior, nam h#c negatio necessaria esse potest ad firmitatem consuetudinis: quia per sententiam datam contra consuetudinem, interrumpitur, vel cessat præsumptio taciti consensus reipublicæ, aut Principis. Sed prior lectio censetur germana, quam alijs etiam modis expon#t ibi Glossa, & Doctores, vt in eis videri potest.

Ad tertium ex lege Hispaniæ, circa illam nostri interpretes laborant, & qui **[sect. 7]** [3877]dam conantur illam interpretari de præscriptione, sed malè, tum quia apertè lo quitur de consuetudine, vt consideranti patebit, tum etiam quia etiam in pr#scriptione id non est verum, vel habet eandem difficultatem. Alij verò fatentur ex iure speciali Hispani# esse necessarias duas sententias in contradictorio iudicio, vt consuetudo firmetur. Ita[3878] Burgos de Paz in l. 1. Tauri n. 247. Sed licèt verba literæ faueant, sensus est tam absurdus, vt non videatur admittendus. Quia (vt supra ostendi) inuoluit repugnantiam hæc conditio. Quia si illa esset necessaria nunquam posset prima sententia iustè proferri pro consuetudine, seu secundum illam. Duo ergo[3879] in illa lege distinguenda mihi videntur, vnum est, quòd consuetudo sit plenè introducta, & suum effectum iuris habeat, alterum est, quod talis consuetudo sit irreuocabilis ex virtute, & ordinatione illius legis. Ad primum ergo non postulatur duplex sententia, & hoc est, quod ad nos spectat; ad secundum autem videtur postulari, & quoad hoc videtur peculiare illud ius Hispaniæ, quod an sit in vsu, & quomodo intelligendum sit, ad nos nunc non pertinet. Hic autem sensus facilè ex verbis legis colligetur, quæ sic habent. *Si populus decem, vel viginti annis ali quid fecerit, sciente domino, & non contradicente, poterunt deinde id libere facere.* Hæc est prima pars, in qua ad ius consuetudinis nihil aliud postulatur. Deinde verò additur. *Et talis consuetudo obseruanda in posterum est, si hoc eodem tempore iuxta prædictam consuetudinem bis iudicatum fuerit.* Hæc ergo est altera pars, in qua iam non dicitur, liberè posse id fieri, sed omnino obseruandum id esse, & ad hoc specialiter postulatur illa secunda conditio. Et hic sensus magis declarabitur ex dicendis tum in præsenti, tum in cap. 16.

Ad quartum ex ratione sumptum res **[sect. 8]** [3880]pondetur, ad summum probare, sententiam in contradictorio iudicio conferre ad probationem consuetudinis, & ad notitiam eius, quod facilè concedimus. Nihilominus tamen ante illam sententiam est vera consuetudo, imò dum consuetudo est in fieri, non potest talis sententia habere locum exvi consuetudinis, vt iam probaui. Item ante sententiam procedere debet probatio sufficiens; ergo sine sententia potest esse moralis certitu do de qualitate, & sufficientia consuetudinis introduct#, imò respectu eorum, qui non possunt per se modum consuetudinis expendere, sufficiet probabilis Doctorum[3881] opinio. Quin potius satis esse vnius grauis Doctoris assertion# censuit Bart. in d. l. *De quibus,* q. 4. & multi graues auctores sequuti sunt, quos diligenter refer#t Mascard. de Probat. concl. 426. & Sanci. lib. 7. de Matrim. disp. 17. n. 8. Quod intelligendum est, dummodò alij non contradicant, & tunc etiam verius est requiri, vt vel plures, & graues Doctores in illa assertione c#ueniant, vel dictum vnius alijs grauibus coniecturis adiuuetur. Et fortasse in hoc sensu voluit Rex Alphonsus in dicta l. 5. duas

sententias concordes ad certitudinem, & probationem talis consuetudinis sufficere, **[818]** ita vt contra illas amplius iudicari non possit, nec maior probatio pro consue tudine postulari. Quod potuit optimè institui, licet in iure communi fundari n# possit. Nam l. 3. C. de Episc. aud. quam allegant dict# Glossæ, non de hoc loquitur, sed de venia non facile concedenda ei, qui iterato peccat, quod pertinet ad solum factum, & ad impropriam c#suetudin# in choat#, seu assuefaction#, vt suprà dixi.

Addit verò Panorm. ex opinione Do **[sect. 9]** [3882]ctorum vtriusque iuris, licet sententia iudicis non sit necessaria ad consuetudinem, posse tamen iuuare ad illam non solum probandam, sed etiam introducend#. Quia nimir#, si iudex iudicauit contra legem, populo sciente, & non contradicente, per hoc indicatur consensus populi de consuetudine introducenda. Sed certè si sententia fuit iusta, supponere debet consuetudin# perfectam, & derogantem legi, & ita non potest deseruire ad introducendam consuetudinem, sed ad ostendendam, & roborand#. Si autem fuit iniusta, debilis est coniectura, quia non potest facilè populus resistere iudici, aut c#tradicere, & ideò inde non colligitur consensus eius, sed toler#tia, quia obuiare[3883] non potest. Et ideò Anton. & Rochus ibi multas addunt circunstantias, vt coniectura vim aliquam habeat, quas omitto, quia non obstante tali sententia, seu iudicio, ijdem actus necessarij sunt ad c#suetudin#, idemque tempus ad illius præscriptionem, quia sententia iniusta non potest in hoc aliquid indulgere, neque opposit# in iure aliquo potest fundari.

Aliter verò Sylu. verb. *Consuetudo.* q. 4. **[sect. 10]** [3884] dicit, in actibus iudicialibus sent#tiam conferre ad consuetudinem intro ducendam, *ita vt*, inquit, *ex duabus sententijs, interueniente lapsu temporis congruo, & accedente consensu populi à principio, vel ex post facto, præsumatur consuetudo,* quia habent aptitudin# ad consuetudinem inducendam. L. *Nam & his.* ff. de Inoffi. test. & l. *Siquis. §. Quod sub eod#.* ff. ad Syllan. Hoc verò declaratione, & examinatione indiget. Certum est enim, quod sicut per actus extraiudiciales contractuum, testam#torum, & aliarum obseruantiarum potest induci ius c#suetudinis circa similes actus, ita per actus iudiciales potest induci c#suetudo ad similes actus, quam supra diximus nomine styli significari, & ex ibi dictis, & à paritate rationis, vel certè à fortiori hoc constat. Vnde vlterius addo, sicut ad consuetudinem extra iudicial# non requiritur sententia, ita neque ad iudicialem, seu quæ ex actibus iudicialibus consurgit. Quia etiam multi actus iudiciales sunt distincti à sententia, & possunt multiplicari, & sufficienti tempore durare sine vlla sententia circa talem consuetudin#, vel secundum illam, aut contra illam. Tunc ergo introducitur consuetudo absque sententia: nam æquè procedunt omnes rationes factæ in talibus actibus, & tali consuetudine, ac in extraiudiciali. Imò licèt actus illi iudiciales sint actus dicendi ius, seu licèt sint sent#tiæ multiplicatæ, non erit vnquam necessaria sententia, quasi reflexiuè iudicans de consuetudine sic iudicandi. Et ita formaliter, ac propriè loquendo, ad iudicialem consuetudinem, vltra actus, per quos inducitur in actu exercito, numquam requiritur sententia in contradictorio iudicio de ipsa consuetudine, vel de iure per ipsam introducto: licet si consuetudo sit de iudic#do hoc, vel illo modo, vel de pronunciando sententiam per hunc, vel illum, necessarium sit introduci per actus iudicandi, & ita formaliter, ac propriè nulla est differentia inter actus iudiciales, & extraiudiciales.

Dic#t tamen multi in sententijs ferendis, **[sect. 11]** [3885] imò in actibus iudicialibus sufficere duos actus ad introducendam consuetudinem, & hoc videtur int#dere Sylu. suprà, & s#tit Gloss. in d. l. *De quibus*, verb. *Inueterata*, & Ioan. Andr. in d. c. *Abbate.* & Bart. in d. l. *De quibus*, in Repeti. q. 4. & multi loqu#tes de stylo significant, duos actus in iudi cio sufficere ad stylum inducendum; stylus autem non est nisi consuetudo qu#dam in illa materia, vt supra dixi. Ita verò de stylo sentire videtur Deci. in Rubr. de Constit.[3886] n. 35. vbi dicit, ad stylum non requiri temporis lapsum. Imò Rebuff. tract. de Consuet. art. 2. Gloss. 13. n. 10. & 17. dicit, ad stylum non requiri vsus probationem, actuum vè pluralitat#, vbi alios refert. Et hanc sententiam probat Christoph.[3887] de Paz in Rubric. legum styli. 1. p. nu. 76. & sequentibus. Et citat Cynum in lege 2. C. Quæ sit longa consuetudo. dicentem, tantam esse styli auctoritatem, vt etiamsi ab vno iudice inductus sit, legis vim habeat, & loquitur de stylo inducto **[819]** moribus sine lege scripta, vt idem Paz latè declarat infrà. nu. 86. & sequentib. Hoc etiam confirmare videntur multa, quæ de obseru#tia tradit Anto. in d. cap. vlt.[3888] & ex illo Rochus ibi in Præfat. n. 23. vbi dicunt, non requirere tempus, sed duos, vel tres actus, & nihilominus in iudicijs esse sequendam. Maximè si talis obseruantia sit declaratiua, & interpretatiua iuris. Denique ad idem faciunt multa, qu# de solito, & consueto tradit idem Rochus supra q. 5. n. 34. contendens ad consuetum duos actus sufficere pr#cipuè in iudicialibus.

Sed nihilominus propriè. & cum pro **[sect. 12]** [3889]portione loquendo, nihil speciale in hoc inuenio in actibus iudicialibus, his seclusis, in quibus interuenit persona, & auctoritas supremi Principis potentis c# dere leg#: nam in eo est specialis ratio quoad aliqua, vt statim expon#. Itaque licet verissimum sit, per stylum non script# posse induci ius, vt docent omnes Iurisperiti in c. *Ex literis*, de Constit. & in d. l. 2. C. Quæ sit longa consuet. & specialiter Bald. in l. *Siquis intra.* C. de Bonis damnat.[3890] Ias. in l. *Si Domus. §. In pecunia.* ff. de legat. 1. n. 5. nihilominus, quòd ad hoc ius inducendum sufficiant duo actus, vel certus aliquis numerus, nullo iure inuenio definitum, nec verisimili ratione probari posse, aut differentiam in hoc constitui inter stylum, & alias consuetudines in alijs actuum generibus. Et ideo dico, etiam[3891] in actibus iudicialibus requiri frequentiam cum ea temporis mora, quæ vel ad præscribendam consuetudinem sufficiat, vel ad sufficienter ostendendum communem populi, & Principis consensum.

Et in primis hoc significant iura, qu# **[sect. 13]** etiam in stylo, seu actibus eius absolutè requirunt vsum frequentem, & mor#, vt patet ex l. 1. C. Quæ sit long. consuet. ibi *Probatis ijs, quæ frequenter in oppido in eodem controuersiarum genere seruata sunt.* Item ex l. *Nam & ijs* (quam Sylu. citat) ff. de Inoff.[3892] testam. ibi, *Cum obtinere assiduè soleant.* nam particula *assiduè* plus significat, quàm bi nos actus. Aliaverò lex Ad sylanian. qu# Syluest. allegat, nihil prorsus ad r# præsentem facit. Alia item iura, quæ requirunt actuum frequentiam, generaliter, & indifferenter loquuntur. Præterea hoc clarè sentit Bart. in l. *De quibus.* num. 14.[3893] nam etiam in sententijs requirit decennium, & tacitum consensum populi. Id# magis sensit Deci. dicto nu. 35. ait enim,[3894] in stylo eius, qui habet potestatem condendi leges, non requiri temporis lapsum, alioqui verò desiderari ad styli introductionem; eadem ergo ratione requiritur actuum frequentia prud#ti arbitrio defini#da iuxta supra dicta. Idem sensit Salicet. in d. l. 2. C. Quæ sit l#ga consuet.[3895] n. 23. dicens, actus vnius iudicis plurificatos non inducere stylum, nisi summ# po[3896] testatis

magistratus sit. Quod probat Bald. in l. 3. eiusdem tit. & Bart. in l. *Iurisperitos,* ff. de Excus. tut. circa finem, & plura pro hac parte videri possunt in Burgensi in[3897] Proœm. legum Tauri. n. 220. & sequ#tib. & in Christophor. Paz vbi supra. Ratio[3898] verò iam tacta est, quia neque in iudice, neq#; in ministris eius est potestas condendi ius, etiam si expressè velint; ergo nec possunt per. duos, vel tres actus illud inducere, tacite, cum nulla ratio, vel lex hoc eis concedat.

Dices. Esto hoc verum sit in cæteris **[sect. 14]** [3899] actibus iudicialibus præparatorijs (vt sic dicam) ad sententiam, tamen in ipsa sententia esse specialem rationem, quia per illam dicitur, & explicatur ius, & ideo videtur habere vim statuendi ius, quia publica auctoritate fertur, & præsertim bis repetita, & communi consensu populi acceptata, quia tunc iam videtur esse ius communi consensu approbatum. Respondeo,[3900] si iudex proferens sententiam non sit supremus Princeps, & ita non habeat potestatem condendi legem, eius sententiam, etiam iteratam, vel etiam à diuer sis iudicibus eiusdem ordinis repetit# non facere ius, propter solum numer# actuum. Quod potest sumi ex l. *Nam Imperator.* ff. de Legib. ibi, *Aut rerum perpetuò similiter iudicatarum.* Ratio verò est, quia illæ sententiæ non sufficiunt inducere ius per modum consuetudinis, propter rationem factam, nec per modum legis scriptæ, quia non est potestas in iudic#te. In quo differt talis sententia ab ea, quæ est à supremo Principe: nam illa inducere potest ius, non per modum consuetudinis, sed per modum legis scriptæ, modo suprà explicato in lib. 3. & 4. & ideo tunc nec duo actus requiruntur, sed vnus sufficit. In inferiori verò nec plures sufficiunt, vt expresse tradit Imperator in leg. *Nemo.* C. de Sentent. & **[820]** inter loquut. omni. iudi. Ratione cuius dixit Glossa in dicto cap. vlt. verb. *Legi*[3901]*timè,* quod duæ vices non sufficiunt, *quia non exemplis, sed legibus iudicandum est,* vt in dicta lege dicitur. Habet ergo sententia priuati iudicis aliquam auctoritatem, & si sit senatus publici, aut Regij multo maiorem, augeturq#ue per iteratas sententias conformes, non tamen habent legis auctoritatem, sed grauis Doctoris, vel etiam plurium Doctorum, vt constat in decisionibus Rotæ, & similibus. Quod si in aliquo regno specialiter statutum sit, vt iudices non reced#t ab eo, quod bis, vel pluries in senatu Regio fuerit iudicatum, id erit speciale in tali regno, & non in virtute consuetudinis, sed illius legis scriptæ: seclusa autem lege, tacitus consensus populi, aut Principis non præsumitur, nisi diuturno tempore, & per sufficientem actu# frequentiam de illo constet.

Ad ea verò, quæ de stylo in contrari# **[sect. 15]** [3902] allegabantur, respondeo, duobus modis posse intelligi. Primò de stylo habente vim legis, & sic dico, non procedere, nisi quando stylus vel lege scripta probatus est, vel sufficienti consuetudine pr#scriptus, vel certè ita est proprius supremi Principis habentis auctoritatem condendi legem, vt sufficienter per illum declaret, hanc esse suam voluntat#. Secundò ìd potest intelligi de stylo non fundato in auctoritate Principis, aut legis, nec sufficienti consuetudine introducto, sed per aliquos actus consueto, & tunc dico esse sequendum, & imitandum, non ex legis obligatione, sed sec#dum prudentiam, & conuenientem pro cedendi modum, nisi ratio in contrarium vehementer vrgeat, vel alia grauissima necessitas cogat, & hoc modo credo esse loquutos de obseruantia, & de stylo facti, Antonium, Rochum, & plu[3903] res alios ex auctoribus allegatis.

CAPVT XII.

Vtrum consuetudo per solos actus voluntarios induci valeat.

CErta, & communis resolutio est, **[sect. 1]** actus introducentes consuetudinem, voluntarios esse debere. Et ratio est, quia actus consuetudinis non inducunt illam, nisi ratione consensus populi, qui per illos indicatur, sed actus non indicant consen sum, nisi sint volun[3904]tarij; ergo vt consuetudinem introducant, necessarium est, vt voluntarij sint. Consequentia est euidens, & Minor est etiam nota in philosophia morali. Maior autem est communis consensus Doctorum in hac materia. Vnde etiam in cap. 1. vidimus, multos velle, vt ille consensus in definitione consuetudinis expresse ponatur, & omnes consentiunt, saltem implicitè intelligi. Et ratio est, quia licèt requiratur etiam consensus Principis, vt statim dicemus, tamen ille supponit consensum populi, cui in hoc morem gerit: quod est manifestum, qu#do consuetudo derogat iuri Principis, idem tamen est, quando inducit ius, quia hoc ius consuetudinis incipit (vt sic dicam) à populo, & ideo supponit consensum eius. Vnde cum in omni lege requiratur aliquo modo populi consensus, di uerso tamen modo in lege scripta, quàm in hoc iure non scripto: nam lex procedit primo, & per se à Principe, & exigit consensum à populo, illum oblig#do ad acceptandam legem, vt lib. 3. & 4. dixi: in iure autem consuetudinis Populus incipit, quantum in se est, volendo ius introducere, & tacitè impetrando consensum à Principe. Hac ergo ratione necessarium est, vt actus consuetudinis voluntarij sint.

Ex quo principio infero, per actus **[sect. 2]** [3905] ignorantia, & errore factos non induci consuetudinem, quia inuoluntarij sunt. Ita Glossa in d. cap. vlt. de Consuet. & ibi Cardin. Gloss. in cap. *Frustra,* d. 8. Innoc. in Rubr. de Consuet. n. 4. Gloss. & Bart. in l. 2. C. Quæ sit longa, &c. q. 17. in vltimis verbis, & Bal. in l. *De quibus,* in 5. opposit. & idem ferè dicunt reliqui, quos refer#, addunt verò limitation#, & probation# ex l. *Quod non ratione,* ff. de Legib. de quibus statim dicam. Melius potest probari ex d. l. *De quibus,* quatenus tot# vim consuetudinis ponit in consensu populi, qui tollitur per error#. Iuuat eti# lex *Sed & ea.* infrà eod. dicens, consuetudinem habere vim ex tacita ciuium c#uentione, cessat autem vera conuentio, vbi error interuenit. Item lex *Imò.* infrà eodem dicens, ius consuetudinis esse magnæ auctoritatis, *quia in tantum probatum est, vt non fuerit neceße scripto* **[821]** *comprehendi*; at consuetudo per errorem introducta non potest habere hanc auctoritatem, nec censeri verè probata, sed solum reputata. Item in l. 2. C. Quæ sit long. consuet. dicitur, *Consuetudo præcedens, & ratio, quæ in consuetudinem euasit, custodienda est*; supponit ergo consuetudinem debere esse ex ratione, & non ex errore profectam. Nam si per errorem inducta est, detecto errore, cessat ratio apparens, quæ esse potuit talis con suetudinis, & consequenter cessat ipsa consuetudo, quia non potest sine ratione subsistere. Quare licet durante errore videatur consuetudo præualere, & ius inducere, illud solum erit ex conscientia erronea, nam veritate intellecta cessabit vis consuetudinis, & ita prius non fuit verum ius, sed putatum, & idem est de ipsa consuetudine.

Obijcitur autem contra hanc illatio **[sect. 3]** [3906]nem lex 39. de Legib. ff. quæ sic habet. *Quod non ratione introductum est. sed errore primum, deinde consuetudine obtentum, in alijs similibus non obtinet.* Ex quo textu colligi videtur, consuetudinem errore inductam, & roboratam, validam esse quoad illam materiam, circa quam inducta est, non esse tamen extendendam ad similes. Ita[3907] sentit Bart. dicta l. *De quibus.* nu. 5. & in l. *Diuturna.* ff. de Legib. & in l. 1. cum Glossa ibi, C. Quæ sit longa consuet. vbi eti# Bald. & alij. Item Panormitan. in dicto cap. vltim. num. 12. & ibidem Anton. & Rochus sect. 4. in princip. vbi alios allegat, qui in summa tria dicunt. Nam primò supponunt, consuetudinem ex certa scientia, & sine errore inductam cum alijs conditionibus sufficientibus, non solum valere in materia, in qua versatur, sed etiam extendi ad similia. Add#t secundò, consuetudinem per errorem inductam etiam esse validam in sua materia. Tertiò verò concludunt, posteriorem consuetudinem differre à prio[3908]ri, quia non patitur tantam extensionem ad casus similes. Ex quibus dictis primum licèt sit valde receptum à Iuristis, apud me magnam difficultatem habet. Veruntamen quia in generali non potest rectè examinari, vel explicari, melius fiet circa singulos effectus principales consuetudinis. Secundum verò dictum directè aduersatur nostræ assertioni, & ab eis non probatur vlla ratione, sed tantum ex dicta l. *Quod non ratione,* nec respondent rationi factæ, quia error tollit consensum, cum tam# ipsi eadem vtantur ad probandum tertium dictum.

Quapropter in propria consuetudi **[sect. 4]** [3909]ne, de qua tractamus, non censeo illam opinionem posse subsistere. Quod ost#do per partes, assumendo aliqua ab eisdem Doctoribus concessa. Nam in primis Cynus, & alij antiqui, quos etiam sequitur Bartholus, propter illam rationem limitant illud dictum, vt non procedat in consuetudine, quæ est contra legem, quia si populus operatur contra legem ex ignorantia eius, vel errans existimando ita disponere, clarum est non habere animum derogandi legi. Quomodò ergo in tali consuetudine explicabitur dicta lex, *Quod non ratione?* nam illa consuetudo maximè dici potest n# ratione, & per errorem inducta? Imò multi exponunt de hac consuetudine contra ius positiuum maximè loqui legem illam, cum dicit, illam *non ratione* induci, ne videatur loqui de irrationabili consuetudine. Prætereà, etiam de consuetudine præter legem Barthol. &[3910] alij distinguunt, an error sit facti, vel iuris, & de consuetudine inducta ex errore facti, fatentur non præualere ex defectu consensus, iuxta legem, *si per error#.* ff. de Iurisdict. omnium iudi. Si verò error sit tantum circa ius, dicunt, nihilominus valere consuetudinem cum dicta limitatione, seu non extensione.

Priorem ergo partem vt nobis non **[sect. 5]** contrariam admittimus, & ex illa impugnamus secundam, quia etiam error iuris tollit consensum in iure induc#do. Nam in his, quæ tantum sunt pr#ter ius, non potest errari circa ius, nisi vel existimando illa esse prohibita, vel existim#do esse præcepta. Stante verò priori errore non fit consuetudo inductiua iuris, quia hoc non intenditur, sed potius derogare iuri, neque inducitur consuetudo derogans iuri, quia re vera nullum datur ius, cui derogetur. Stante autem posteriori errore, non potest consuetudo inducere legem, quia non fit eo animo, sed potius animo seruandi legem. Sicut enim consuetudo ex vera lege orta non inducit ius, vt suprà dixi, ita neq#ue illa, quæ ex putata obli-**[822]**gatione legis fit, non potest ius inducere, qui tollit consensum, vt ex dicendis in sequenti capite euidentius constabit; ergo nunquam consuetudo ex errore inducit ius, etiam in propria materia. Vnde melius, & fortius concluditur, n# extendi ad alias. Ideoq#ue non probo exemplum, quod ex Baldo adducit

Ro[3911]chus, dicens, si populus consueuit non extrahere frumentum ex loco, quia cre dit id esse prohibitum, legem inducere consuetudinem, quia licet talis populus errauerit in iure, consensit in facto; non enim satis est, materialiter consentire in facto, sed oportet consentire in facto, vt inductiuo iuris, quia (vt idem Rochus ibi fatetur, & capite sequenti[3912] dicetur) ius non inducitur per consuetudinem sine animo inducendi consuetudinem, id est ius consuetudinis; & h#c animum tollit error, vt apertè probatum est; ergo. Optimum exemplum est de professione tacita, quæ per nullum vsum inducitur, quandiu error de valore prioris professionis perseuerat, ob defectum consensus, vt est vulgare.

Ad legem autem *Quod non ratione,* pri **[sect. 6]** [3913]mum respondeo, posse explicari de pr#scriptione, & non de propria consuetudine legali. In illa enim propriè contingit, vt sine ratione, id est, sine vero titulo, & per errorem, cum bona fide incipiat consuetudo, & eodem modo procedat, & præualeat vsque ad ius pr#scri ptionis induc#dum. Quod tamen in consuetudine propria, & legali vix potest intelligi, tum propter dicta de errore, tum quia ius consuetudinis induci non potest sine ratione. Solum videtur, non posse applicari ad præscriptionem ill# vltimam particulam, *In alijs similibus non obtinet,* quia eadem præscriptio nunqu# extenditur vltra propriam materiam propter similitudin# in materia, quod si sit similitudo in præscribendo, in quibuscumq#ue similibus casibus idem ius obtinebitur. Existimo tamen recte interpretari legem illam quoad hanc par tem per regulam iuris dicentem, *Quod alicui specialiter conceditur, trahi non debet ab alijs in exemplum,* est 74. de Regul. iur. in 6. & iuuat regul. 78. dicens, *In argumentum trahi nequeunt, quæ propter necessitatem aliquando sunt conceßa.* Et quod dicitur in l. 1. ff. de Constit. Princip. concessiones personales non trahi in exemplum. Sic enim dici potuit in dicta l. *Quod non ratione,* id, quod alicui licet ratione consuetudinis bona fide præscriptæ, etiam si absque ratione, & per errorem sit inducta, non posse ab alijs vsurpari, etiam si in cæteris videantur pares, seu similes. Et hanc expositionem sumere mihi videor ex Glossa in l. *Quod verò.* ff. de Le[3914]gib. quæ similis est præcedenti, & vna per aliam rectè declaratur.

Obstare autem potest huic exposi **[sect. 7]** [3915]tioni, quia illa lex sub titulo de legibus continetur, & quia aliæ leges anteced#tes, & consequentes de legali consuetudine loquuntur. Sed ad euitandum ali#[3916] absurdum sensum, mirum non est, si nomen consuetudinis in illo loco aliqu#tulum ampliemus. Præsertim quia multa in illis legibus continentur, quæ com munia sunt vtrique consuetudini, & Doctores, dum illa exponunt, & conditiones consuetudinis tradunt, omnia miscent, vt sæpe admonui. Et certè vulgare exemplum, quo Iuristæ vtuntur de consuetudine introducta, quòd si dominus vini imposuerit manum ad plaustrum, ex tunc sit suum periculum, ad consuetudin# præscriptionis pertinet. Et Glos[3917] sa in dicta l. exponit, quod talis consuetudo non transit ad similes, vtique contra personas, contra quas per talem consuetudinem non fuerit præscriptum. Et totum hoc potest censeri pertinens ad titulum de legibus: nam licèt hæc consuetudo non faciat legem, mutat materiam illius, ita vt ratione eius aliter in tali casu legibus vtendum sit.

Secundo si velimus legem illam de pro **[sect. 8]** [3918]pria consuetudine legali intelligere, respondebimus, in illa non dici, posse consuetudin# sine ratione, & per errorem introduci, sed contrarium potius definiri, vt intellexerunt Glossæ in nostra illatione, & assertione

citatæ, alleg#tes pro sua sententia legem illam. Vnde cum dicitur, *In alijs similibus non obtinet*, non est sensus, in illa materia obtinere, non verò in similib#. Hoc enim fortasse de omni consuetudine, etiam ex certa scientia introducta dici potuit, vt infrà dic#. Vel certè si ali# consuetudines ext#d#tur ad similia, etiam hæc extenderetur, si esset vera lex, quia h#c ext#sio n#qu# fieri potest, nisi quantum ratio legis patitur, quæ ratio **[823]** locum habet in quacumq#ue lege, si vera lex est; ille ergo sensus non potest recta ratione acc#modari. Sensus ergo erit, non obtinere in similibus, id est, talem consuetudinem non durare, & intellecto errore, non dare ius ad exercendos actus similes illis, qui antea per errorem quasi ex consuetudine putata legitima exercebantur. Hic enim sensus nec absurditat# habet, nec vim Verbis infert, & secundum illam lex illa probat assertionem nostram, vt Gloss# voluerunt.

Deniq#ue inquiri potest in hoc pun **[sect. 9]** [3919]cto, de qua ignor#tia, vel errore hoc intelligendum sit. Nam in hoc etiam Cynus, & alij Iuristæ distinguunt, vt solent de causa motiua, & finali, & dicunt assertionem esse intelligendum de errore circa finalem causam, non circa motiuam. Sed de hac distinctione, & de simili quæstione dixi multa in lib. 2. de Iuram. cap. 11. & in lib. 1. de Voto cap. 11. quæ hic possunt cum proportione applicari. Et ideo[3920] breuiter dico, assertionem intelligend# esse de ignorantia circa illa, qu# spect#t ad substantiam consuetudinis siue in iure ipsius, siue in facto, quod fundat ius: hæc enim ignorantia est, quæ impedit necessari# consensum, vt declaratum est. Si vero sit circa alia motiua accidentalia, non obstabit, quia non impediet con sensum. Et de hoc errore in accidentalibus intelligunt aliqui dictam legem, *Quod non ratione*, supponentes, secundum eam induci consuetudinem, non obstante errore. Sed hi non poterunt conuenienter exponere, cur dicatur talis consuetudo, non obtinere in similibus, quia error circa accidentalia hoc non potest impedire, si vera consuetudo illam recipit extensionem, & ideo illa ex positio necesaria non est.

Secundo infertur ex dicta assertione, consuetudinem non obtinere, neq#ue in **[sect. 10]** [3921]duci per actus factos per vim, vel grau# & iniuriosum metum. Ita docet in subst#ti# Bart. in dicta l. 2. Codice. Quæ sit long. &c. q. 18. tota, & in num. 19. ad penultimam obiectionem, & Anton. dicto cap. vlt. de Consuetu. At vero Rochus Curt. ibi sect. 5. num. 3. oppositum sentire videtur, cum ait, per actus meticulosos induci consuetudinem, refert tam# prædictos authores, & iuxta illorum declarationem, vult dictum suum intelligi. Non ergo à nobis dissentit, sed intelligit de actibus meticulosis, vel quando leuis est metus, & pauci mom#ti, vel certè intelligit de actibus, qui licèt fuerint metu facti, postea liberè confirmantur, & successu temporis acceptantur, sic enim Barth. etiam exposuit. Ratio ergo illationis est, quia vis, & metus impediunt consensum ad introducendam consuetudinem necessarium. Quod quidem de vi propriè sumpta manifestum est.

De metu autem dubitari potest, quia **[sect. 11]** [3922] licèt faciat inuoluntarium secundum quid, de se relinquit absolutum volunta rium. Vnde oriebatur occasio disputan di, an ex natura rei solus metus sufficiat ad irritandum hunc consensum coact# ita vt non habeat effectum inducendi ius consuetudinis, & qualis debeat esse hic metus. Sed quia similis qu#stio generalis est, ac frequens in multis materijs & de illa dixi multa lib. 2. de Iuram. cap. 9. & lib. 1. de Voto cap. 7. ideo ab illa[3923] nunc abstineo. Et breuiter dico, in præsenti materia multo esse maiorem ration#, obquam metus ex natura rei impediat consuetudinem, quia ad consuetudinem, n# sufficiunt actus, sed necesse est, vt fi#t animo

inducendi consuetudininem, qui animus ordinarie est potius tacitus, qu# expressus. At verò quando actus fiunt ex solo timore, ita vt sine illo non fierent, n# est talis animus, nec moraliter pr#sumi potest, quia metus de se quodammodo illum excludit, & ideo frequentia actu# ex solo metu factorum nunquam est sufficiens signum publici consensus totius populi de consuetudine inducenda. Accedit, quòd Princeps non potest pr#sumi tunc dare consensum suum, quia non vult subditos iniusto metu cogi ad similes consuetudines. Quod si ipsemet vim, & metum inferat, iniuriam committit, quia non potest extorquere à populo consensum, per quem obligetur, vt in locis citatis in simili dixi.

CAPVT. XIII.

Vtrum consensus Principis, & qualis neceßarius sit, vt consuetudo ius introducat.

IN hoc capite explic#da est præcipua **[sect. 1]** causa efficiens consuetudinarij iuris. In qua primum omnium statuend# est consensum Principis in c#suetudine **[824]** introducenda nessarium esse. Hanc assertionem sumo ex communi sententia Doctorum, paucis exceptis, quorum opinionem commodius infra referam. Distinguendi ergo sunt varij populor# gradus, vt certa ab incertis separentur. Nam in primis consuetudo esse potest à populo, qui habet supremam authoritat# ad ferendas leges, quod solum c#tingit in legibus, cuilibus, & in republicis, quæ non recognoscunt superiorem in temporalibus. Et in huiusmodi populis videri potest non necessaria assertio, est tamen vera quatenus in illis habere potest locum. Nam illic supremus Princeps est[3924] tota respublica, ergo si populus ille con sentit in consuetudinem, necesse est, vt supremus Princeps consentiat, quia ibi non distinguitur à populi vniuersitate. Ac de his populis clare loquitur lex, *De*[3925] *quibus,* ff. de Legib. Quod si suprema potestas translata sit in senatum, & in illo sit aliqua discordia, oportebit, vt maior pars eius consuetudinem seruet, alias n# poterit dici consuetudo illa obseruari à maiori parte illius populi, prout hab# tis potestatem inducendi leg#. Nec poterit dici senatus tacitè consensum su# præstare, si maior pars eius consuetudinem non seruet. Ita ergo in huiusmodi populis verificatur assertio, nec de illis aliquid addere necesse est.

Deinde potest esse populus recogno **[sect. 2]** [3926]scens superiorem habens ab illo faculta tem condendi leges, seu statuta municipalia, prout iure communi habebant præcipue ciuitates, iuxta l. *Omnes populi,* ff. de Iustit. & iur. Et de his populis certum est, sicut possunt condere leges scriptas ita & consuetudine posse illas introducere, iuxta dictam legem, *De quibus,* c# sequentibus. ff. de Legib. Vnde sicut possunt legem condere sine nouo consensu Principis, ita & consuetudinem introducere. Nihilominus tamen non omnino ibi deest consensus Principis, quia per dictam licentiam illum præstitit, & semper præbet, & ideò tunc necessari# non est, vt Princeps specialiter sciat consuetudinem denuo introductam in tali, vel tali ciuitate, nam sine tali scientia potuit anticipatum consensum (vt ita dicam) præstare, & de facto pr#stitit, qu#do dedit licentiam, quasi sub conditione, si populus vellet speciale ius sibi c# dere, vno, vel alio modo. Quapropter si licentia esset

limitata, & cum dependen tia à futura confirmatione Principis. ita vt ante illam òbtentam lex non obliget, vt videtur esse in Hispania, tunc aliter dicendum esset de consuetudine, quia necessarium esset, illam etiam confirmari à Principe, & ideo etiam esset necessa rius nouus consensus illius, quia noua confirmatio non datur sine nouo cons#su. Vnde quoad hoc reputaretur talis populus quasi non habens licentiam c# dendi legem sine Principe, de quo statim dicemus, idem enim erit dicendum de tali confirmatione, seu de modo illam obtinendi.

Præterea sunt populi, qui nullam ha **[sect. 3]** [3927]bent facultatem statuendi, vel leges ferendi etiam municipales, sed illas debent, vel à supremo Principe, vel saltem à proprijs dominis, vel pastoribus accipere, & hoc modo comparatur vniuersa Ecclesia ad Summum Pontificem, & omnes Ecclesiæ particulares ad suos Pastores; quia ad leges canonicas ferendas nulla est potestas in populo, nec in ipso clero sine suo capite, & influxu eius, seruata semper proportione iuxta varios modos legum, & communitatum. Et similes sunt multi populi laici respectu suorum principum, vt per se constat. De his[3928] ergo dixerunt aliqui, numquam posse consuetudinem introduci sine tacita volun tate peculiari ipsius Principis (quam voluntatem ego personal# voco) & ideo ad illam requirunt in Principe scienti# consuetudinis, & patientiam. Ita docet[3929] Glossa in dicto cap. vlt. Quam multi sequuntur, vt ibi ait Panormit. & expresse[3930] tenet Innoc. in Rubr. de consuetud. n. 4. Idem tenet Glossa in l. 2. C. Qu# sit longa consuet. citans Ioan. & Azon. Idem Gregor. Lup. in l. 3. titul. 2. partit. 1. in Gloss. 7. & videtur consentire D. Thom. 1. 2. q. 97. ar. 3. ad 3. dicens, in his populis, qui habent superiorem, in tantum posse consuetudinem ius introducere, *In quan tum per eos toleratur, ad quos pertinet multitudi ni legem imponere, ex hoc enim vtdentur approbare, quod consuetudo introduxit.* Consentit Soto lib. 1. de Iustit. q. 7. art. 2. & Syluest. verb. *C#suetudo,* q. 3. Dried. de Libert. Chri[3931]stian. cap. 12. idemq#ue videntur sentire Angel. verb. *Consuetudo.* nu. 9. in princip. & Syluest. q. 3. Sed re vera multi ex his **[825]** auctoribus intelligi facile possunt, iuxta ea, quæ dicemus. Potestque hæc sententia suaderi pri **[sect. 4]** mo ex l. *De quibus.* ff. de Legib. vbi tota ra tio consuetudinis ponitur in consensu populi, qui potest legibus vim, & efficaciam dare; ergo hæc erat primaria vis consuetudinis in populo, quando habebat in se potestatem supremam, ergo post quam illam transtulit in Principem ab illius etiam consensu principaliter pendet vis consuetudinis, & consequenter necesse est, vt præcedat scientia, sine qua non potest esse consensus. Secundo probatur ex dicta l. 3. tit. 2. partit. 1. vbi inter conditiones ad consuetudinem ponitur, vt fiat consentiente Principe. Tertio argumentor ratione, quia non minus est necessaria potestas legislatiua ad inducendum ius non scriptum, quam scriptum, vt constat ex dictis de legibus in communi; sed in his populis non est potestas legislatiua, vt supponimus, quia vel nunquam illam habuerunt, vt in legibus canonicis, vel quia in Princip# illam tr#stulerunt, vt in ciuibus; ergo necessarium est, vt ille, apud quem est su prema potestas, det vires consuetudini per suam voluntatem, & consensum.

Aliqui vero Doctores, licet pauci, pr# **[sect. 5]** [3932] dictam sententiam in legibus canonicis admittere videntur, & negare in ciuilibus. Et rationem differentiæ reddunt, quia potestas ferendi leges canonicas nunquam fuit in populo sed in Prælatis; potestas autem ferendi leges ciuiles pri mario fuit in populo. Ita sentit Anton. 1. p. tit. 16. §. 2. sequitur Couar. 1. 2. q. 97. art. 3. & clarius Dried. lib. 1. de Libert. Christian. Sed h#c distinctio non placet,

nec videtur posse subsistere: nam licèt potestas ciuilis primario fuerit in communitate, postquam illam transtulit in Principem, iam non habet illam in se; ergo non minus à Principe pendet, qu#[3933] si nun quam illam habuisset. Fortasse dicent hi auctores, quando populus tr#stulit potestatem in Principem, non omnino se illa priuasse, sed solum in ordine ad gubernationem expressam (vt sic dicam) & in ordine ad leges scriptas, & verbalia præcepta, semper tamen sibi reseruasse potestatem introducendi c# suetudines. Sed hoc in primis fundari non potest, quia nullo iure constat, nec consuetudine, aut aliquo alio signo ostendi potest in perfecta Monarchia. Quamuis enim in aliquo regno possit esse potestas Regis illo, vel alio simili modo limitata ex tacita saltem conuentione, scilicet, vbi Monarchia perfecta non fuerit, sed mixta ex democratia, sicut su pra diximus circa acceptation# legis. Ordinarie tamen non ita est, & illa exceptio potius firmat regulam in contra rium. Deinde non apparet id verisimile, quia Rex temporalis potest reuocare consuetudines priuatas suorum populorum, & prohibere, ne introducantur, si ratio subsit. Et eadem ratione potest præcipere, vt vim non habeant sine suo expresso consensu; ergo signum est, totam potestatem legum ferendarum quocumq#ue modo, fuisse in Principem tr#slatam.

Est ergo tertia, & vera sententia, quæ **[sect. 6]** [3934] in primis statuit generatim, Principis consensum ad vim consuetudinis esse necessarium. Hoc enim commune est apud Doctores, vt dixi, & efficaciter probatur ratione facta in prima sententia. De inde vero addit hæc opinio, hunc consensum duobus modis posse intelligi, vnum voco personal#, quia datur à persona Principis, vel expresse consentientis, vel antecedenter dando licentiam ad introducendam consuetudinem, vel consequenter, aut concomitanter approbando illam, aut expresse, aut videndo, & non impediendo. Alium vocare possumus consensum legalem, seu iuridicum, quia non datur personaliter à Principe, sed per ipsum ius. Quia si Princeps statuit legem, vt consuetudo habens illas, vel illas conditiones valeat, ex tunc consentit, & in particulari applicatur ille consensus ad similes consuetudines, quando introducuntur in virtute illius legis. Dicimus ergo non semper esse necessarium consensum priori modo præstitum à Prin cipe, sed posteriorem sufficere. Nam quod prior sufficiat, per se notum est, quod autem non sit necessarius, sed secundus etiam sufficiat, probatur. Quia lex semper loquitur, & non minus efficax est voluntas Principis per legem loquens, quàm immediatè per se volens, aut pr#cipiens. Quando autem vnus, vel alius consensus intercedat, sequentibus illationibus explicabo.

[826] Ex his enim infero primo, quando **[sect. 7]** [3935] consuetudo præscripta ius inducit, t#c non postulari consensum personal# Principis, ac subinde, nec specialem scienti# eius de tali consuetudine, sed ipso nihil de nouo sciente, aut volente, tacite, vel expressè consuetudinem efficaciter induci. Hæc est communis sententia Iurisperi[3936]torum, teste Panormit. in dicto cap. vlt. nu. 13. Eam tenuit Gloss. vlt. in §. *Leges,* post cap. *In istis,* dist. 4. item Glossa in cap. *Frustra,* dist. 8. in vltimis verbis, si attente legatur, & ibi Cardin. Alex. in fine. Idem[3937] Anton. Barbati. & alij in dicto cap. vlt. vbi Rochus Curt. sect. 4. num. 24. refert plures. Idem tenet Domin. dist. 11. in sum. circa finem, Angel. in sum. verb. *Confessio,* nu. 9. Syluest. q. 4. vterque enim supponit, pr#scriptam consuetudinem sufficere, ignorante Papa, Felin. in cap. *Cum ex officij.* de Præscrip. num. 11. licèt non nullas limitationes addat dealiquibus casibus specialibus, qui ad alias materias spectant. Ex Theologis autem tenent hanc[3938] sententiam Palud. 4. dist. 42. q. 3. art. 1. n. 7.

Supleme. q. 2. ar. 2. concl. 3. Anton. 1. p. tit. 16. §. 2. Sanc. referens plures lib. 7. de Matrim. disp. 4. nu. 11. & 14. & dispu. 82. num. 20.

Fundamentum pr#cipuum huius sen **[sect. 8]** tentiæ sumitur ex dicto cap. vlt. de Consuetudin. vbi tantum duæ conditiones ad consuetudinem requiruntur, scilicet, vt consuetudo sit *rationabilis*, & *præscripta*; ergo sine fundamento iuris, imo contra illud ius est, nouam exigere, quæ in illis non contineatur; at specialis scientia Principis est noua conditio in illis non inclusa; ergo non est necessaria; ergo nec personalis consensus, qui sine illa scientia esse non potest. Confirmatur, ac declaratur, quia Princeps potuit general# legem statuere approbantem consuetudinem habentem tales conditiones ab ipso præscripta, & vt vim habeat absque nouo suo consensu, vel scientia, sed id fecit in illo decreto; ergo. Maior patet, quia hoc non excedit Principis potesta tem, & ille modus ostendendi suam voluntatem, est sufficientissimus, vt declaraui, est etiam conuenientissimus, quia moraliter impossibile est, c#suetudines omnes ad Principis notitiam peruenire iuxta caput. 1. de Constit. in 6. & alioqui expediat consuetudines rationabiles obseruari, & vim suam obtinere; ergo. Deniq#ue confirmari hoc potest ex analogia ad propriam præscriptionem, ad cuius imitation# dicitur hæc consuetudo præscripta: nam in præscriptione non requiritur scientia eius, contra quem præscribitur; consuetudo autem dicitur pr#scripta contra Principem eo modo, quo præscribi potest; ergo non postulat scientiam Principis, vt præualeat.

Dices, hoc solum procedere in con **[sect. 9]** [3939]suetudine abrogante legem, de qua loquitur caput illud, non vero de consuetudine inducente legem, quia de illa null# est tale ius. Item id ad summum procedet secundum ius canonicum, & in consuetudine canonica: nam in iure ciuili nihil tale reperitur definitum. Respon[3940]deo ad priorem partem, à fortiori ius illud c#prehendere consuetudinem inductiuam legis non scriptæ, quia quoad potestatem tanta requiritur ad rogandam legem Principis, sicut ad introducendum ius nouum non contrarium antiquo. Aliunde vero magis necessarius videri poterat consensus Principis ad permittendam reuocationem su# legis, quam ad inducendum nouum ius, quia magis eius voluntati, & auctoritati derogare videbatur. Et ideo cum emphasi dicitur in illo textu, *Licèt non sit vilis longæuæ consuetudinis auctoritas; non tamen eße vsque adeo valituram, vt vel iuri positiuo debeat præiudicium generare nisi, &c.* ergo cum hoc illi detur, si illas duas conditiones habeat, simpliciter approbatur quodlibet consuetudinarium ius, illas duas conditiones habens.

Ad alteram vero partem dicitur in primis, esto ius ciuile non tam expresse **[sect. 10]** id declarauerit, non tamen repugnare quoad valorem consuetudinis habentis illas conditiones, quidquid sit de effectibus eius, de quìbus postea dicemus. Imò in virtute idem in hac parte tradit ciuile ius, quod ius canonicum magis declarauit. Nam in dicta l. *De quibus*, sic dicitur, *Rectissimè receptum est, vt leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium, per dissuetudinem abrogentur.* Vbi distinguitur populus à legislatore, & huius suffragium non postulatur, & in legibus sequentibus supposita rationabilitate consuetudinis, nihil aliud postu latur, vt pro iure habeatur, nisi quod sit **[827]** *diuturna, & longa, & per annos plurimos obseruata.* l. *Diuturna,* & l. *Sed & ea,* & in l. *Nam,* additur, Imperatorem statuisse, perpetuam consuetudinem vim legis *Habere debere.* Et ita intellexerunt ius ciuile eius interpretes, vt secundum illud etiam c# suetudo præscripta sine noua scientia Principis sufficiat.

Secundo infero, quando consuetudo **[sect. 11]** [3941] non præualet ex vi præscriptionis, tunc necessarium esse consensum Principis personalem, saltem tacitum, ac subinde necessarium etiam esse, vt scientiam consuetudinis habeat. Hoc damus auctoribus prioris sententiæ ex quibus D. Tho mas generaliter loquutus est de c#sensu Principis, & ita potest ad vtrumq#ue mo dum à nobis expositum acc#modari, vt etiam Syluest. & Anton. sensisse videntur, qui licèt sententiam, & verba D. Thom# referant, & sequantur, nihilominus fat# tur, aliquando consuetudinem pr#ualere, ignorante Principe. Deniq#ue hoc etiam admittunt auctores in superiori puncto allegati, & probatur à sufficienti partium enumeratione, quia consensus Principis est necessarius, & in hoc modo consu#tudinis non datur virtute alicuius legis, nec lex aliqua definiuit certum modum eius; ergo necesse est, vt consensus sit personalis, ad quem scientia necessaria est, & hoc etiam confirmant motiua primæ opinionis.

An verò hic consensus Principis de **[sect. 12]** [3942]beat esse positiuus, & expressus, vel sufficiat intepretatiuus, quia scit, & tolerat, vel non impedit Anton. supra indicat necessarium esse expressum, præsertim in Summo Pontifice. Et potest suaderi, quia tolerantia sola, supposita scientia, non indicat sufficienter c#sensum, quia multa per patientiam tolerantur, quæ non approbantur, iuxta caput. *Cum iam dudum,* de Pr#bend. Nihilominus[3943] D. Thom. suprà expressè docet, sufficere tacitum consensum, & consentiunt cæteri, & vsus probat, quia consensus taci tus æquiparatur expresso, vt in hac materia dicitur in dicta l. *De quibus.* Solum oportet, vt moraliter constet, tolerantiam non esse tantum permissiuam, sed operatiuam, seu approbatiuam, quod ex circunstantijs, & vsu facile constare poterit, maximè quando vel approbatio est rationabilis, vel per solam permissionem non sufficienter prouidetur subditorum saluti, & commodis, vt sequentibus capitibus explicabo. Nec in hoc oportet exceptionem facere de S#mo Pontifice, quia nulla est ratio, vel ius, quod illam requirat. In aliquo autem speciali casu erit fortasse necessarius eius consensus expressus, quando ex rei grauitate, vel aliquo speciali iure constiterit; hoc autem etiam in alijs Principibus contingere potest, & ideò regula da ta per se loquendo generalis est.

[sect. 13] [3944]

Ad fundamentum contrari# sententiæ facilis est responsio. Nam l. *De quibus* solum probat esse necessarium consensum illius, qui habet supremam potestatem legislatiuam, non tamen probat hunc, vel illum modum consensus, nec vetat, quin per legem potuerit dari, imò id indicat, vt ponderaui. Lex item partitar# nihil amplius requirit, quam vt consuetudo firmetur, consentiente Principe, quod & nos fatemur, non verò dicit, esse semper necessariam scientiam, vel personalem consensum, quod si ita statueret, esset peculiare ius Hispaniæ, non ex natura rei necessarium, neq#ue commune. Ratio deniq#ue solum probat primam partem assertionis nostræ, & confirmat vltimam, non tamen procedit contra secundam, cum etiam secundum illam authoritas Principis influat in consuetudinem præscriptam, & illi virtutem tribuat, lege interueniente.

CAPVT XIIII.

Quæ consuetudo legem non scriptam inducere valeat.

EXplicuimus essentiam, & causas **[sect. 1]** consuetudinis, iam de effectibus illius dicendum est, licet enim aliqua de illis obiter tetigerimus, tamen ad vtilitatem doctrinæ necessarium est, ea, quæ generaliter dicta sunt, ad singulos effectus applicare. Solent autem consuetu[3945]dini quatuor tribui effectus, scilicet, legem inducere, interpretari, confirmare, & abrogare, ad quos omnes alij, qui cogitari possunt, reuocantur. Ex illis vero tertium omittimus, quia non est tam iuris, quàm facti, consuetudo enim, quæ dicitur confirmare legem, ex ipsa lege nascitur, & ideò non confirmat illam in-**[828]**ducendo, seu addendo ius nouum vltra legem scriptam, vt suprà cap. 2. explicuimus, solum ergo facto ipso confirmat legem, velpromptiores homines redd#do ad eius obseruationem, vel notitiam eius, imò illius authoritatem, & æstimationem aliquo modo augendo, vel certè contra reuocationem illam tuendo, & quasi elongando à contraria consuetudine, & abrogatione, quæ per illam introduci posset. Et ita exposui hunc effectum suprà lib. 1. cap. 11. nec de illo plura dicenda occurrunt, præter ea, quæ de acceptatione legis humanæ in tertio & quarto libro diximus. Secundus verò effectus, qui est interpretatio legis, vt ad ius per tinere potest, sub primo continetur, vt explicabo, & ideò alij tantum duo effectus explicandi supersunt, & de primo dicemus in hoc capite. de vltimo verò in sequente.

Primus igitur effectus consuetudinis **[sect. 2]** legitim# est inducere legem non scriptam, vbi scripta non est, nec tradita. Dico, *Vbi scripta non est*, quia si præcedat lex scripta conformis consuetudini, & ex illa procedat consuetudo, non inducit legem, vt dixi; si verò præcedat lex contraria consuetudini, prius abolenda erit, vt dicam in sequentibus: proprie ergo habet locum assertio in c#suetudine, quæ est præter legem, id est, nec prohibita, nec præcepta, Addidi præterea, *nec tradita*, quia non omnis lex non scripta, est lex consuetudinis, sed illa tantum, quæ à moribus, & vsu ciuitatis exordi# sumit. Aliquando enim licèt non sit scripta, potest ducere originem ab ipso Principe, vel Pr#lato, verbo saltem ferente præceptum commune, & duraturum, quod sit lex: & conseruari postea à subditis solo vsu, ac traditione. Et tunc erit ius non scriptum, neque consuetudinarium, sed traditum, & tales sunt multæ leges Ecclesiasticæ, quæ per traditionem habentur, vt supra cap. 2. attigi. Oportet ergo vt non præcedat lex à superiori lata verbo aut scripto, & ibi consuetudo facti potest inducere legem non scriptam, quæ ius consuetudinis appellatur. Et sic exposita assertio certa est. Et habetur in vtroq#ue iure. ff. de Legib. l. *De quibus;* cum sequentib. & C. Quæ sit long. consuet. per totum & in toto tit. de Consuet. in Decret. & in 6. & supponitur in cap. 1. de Constit. in 6. & in cap. *Consuetudo,* dist. 1. & d. 8. cap. *Frustra,* & fere per totam dist. 11. vbi in c. *In his,* citatur August. Epist.[3946] 86. & d. 12. cap. *Illa,* citatur in Epist. 118. cap. 2. & Tertul. lib. de Coron. mili. c. 4.[3947] *Consuetudo,* inquit, *etiam in ciuilibus legibus pro lege suscipitur, quando dicit lex.* Et consen tiunt Doctores Theologi, & vtriusq#ue, iuris estq#ue communis consensus Eccle de quo dubitare non licet.

Ratioverò red denda est, quia in con **[sect. 3]** [3948]suetudine legitima concurrere possunt omnia necessaria ad præceptum, & leg# ferend#; ergo inducet illam. Probatur Minor primo, quia ad legem tria, vel quatuor sunt necessaria, & sufficiunt, scilicet, materia proportionata, potestas, & voluntas, sufficienter exterius significata, & h#c omnia possunt

in hac consuetudine concurrere. De materia patet, quia talis consuetudo debet esse rationabilis, erit autem talis in ordine ad hunc effectum, si materia eius non sit contra legem naturalem, vel diuinam, & sit vtilis communi bono, & non nimium difficilis, vel à communi more honeste viuendi exorbitans; ac deniq#ue talis, quòd lex scripta in tali materia lata posset esse iusta, vt latè in cap. 3. declaraui. Ergo ex hac parte apta est consuetudo rationabilis ad inducendam legem. Vnde iuxta capacitatem materi# talis erit etiam lex: nam si materia sit grauis, esse poterit graue pr#ceptum sub mortali obligans; si verò sit leuis, erit lex secundum quid tantum, leuiter obligans: & si materia pertineat ad spirituale bonum, pertinebit consuetudo ad Ecclesiasticum forum, si vero respiciat temporale commod# ad ciuile forum spectabit, vt suprà tetigi. Denique in hac parte in omnibus seruat proportionem ad legem scriptam.

[sect. 4] [3949]

Deinde quod potestas non desit patet ex dictis capite præcedenti, quia consuetudo legitima, vel est populi liberi, & supremam potestatem habentis, & in illo non deest potestas ferendi legem, vel est populi habentis pastorem, vel Principem, à quo regatur, & si consuetudo legitima non sumitur tanquam populi acephali, sed vt coniuncti cum suo capite, & habentis aliquo sufficienti modo influxum eius, vel per facultatem ad condendas leges municipales, seu statuta, vel per approbationem consuetudinis, aut iure ipso **[829]** declaratam, aut per tacitam voluntat# demonstratam, in populo autem sic c#iuncto capiti est sufficiens potestas ad leges ferendas, vt constat, ergo. Solet au tem hic quæri, an vna familia possit consuetudinem introducere per continuatam successionem, & pro familiavt est per petua. Sed iam supra dixi, propriam consuetudinem non induci à priuata familia. Vnde licet familia semper duret, parum refert, quia nunquam potest ab illa consuetudo inchoari, ac subinde nec c# tinuari. Item in lib. 1. cap. 9. ost#sum est, vnam familiam nec habere potestatem legislatiuam, nec esse capacem legis, nisi per modum priuilegij, & ideo nec legem propria consuetudine potest intro ducere, licet priuilegium possit acquirere, vt infrà dicam. Et de hoc puncto plura videri possunt in Rocho supra sect.[3950] 4. numer. 6. & sequentibus, & Antonin. Gabr. libr. 6. tit. de Consuet. concl. 5.

Præterea idem constat de voluntate: **[sect. 5]** [3951] nam in populis libere supponitur concurere voluna ariè ad consuetudinem ma iorem partem populi, & magistratus, in cæteris verò ad voluntatem populi, vel maioris partis eius accedit consensus Principis aliquo ex modis iam declaratis, & ita semper concurrit voluntas sufficiens eius, qui potestatem habet introducendi legem. Solum est hic considerandum, quod licet voluntas Principis, vel Prælati in hoc negotio sit pr#cipua, nihilominus magis quodam modo pendet ex voluntate populi, quia illi se accommodat (vt sic dicam) Princeps, quasi licentiam concedens, vt ius consuetudi nis introducat, provt voluerit, vel tanquam approbans, & confirmans quod populus intendit. Et ideo ad hunc effectum maximè considerandum est, ex parte populi non satis esse, vt aliquos actus frequentet, ex quibus consuetudo facti resultet, sed oportere, vt consuetudo ipsa sit intenta, ita vt actus frequententur ad introducendam talem consuetudinem propter vtilitatem communem, aut honestatem religionis, vel aliam similem in ea inuentam. Ita dicunt apertè Glossæ, & Doctores statim citandi. Et supra ostensum est, hoc esse de ratio[3952] ne consuetudinis, quia non potest esse voluntaria, nisi sit intenta. Ostendi eti# potest ex ratione legis; nam de illius ratione est, vt sit intenta à Principe, quidquid autem est de ratione legis

in communi, vel legis positiuæ, est de ratione legis consuetudinari#, quia ratio superior in inferiori debet includi. Et[3953] ex hoc principio soleo admonere, in c# suetudinibus attentè considerandum esse, an sint per se intent#, vel aliunde consequantur, nam si hoc potesteriori modo contingant, non sunt propri# consuetudines legis obligationem iuduc#tes. Vt consuetudo satis recepta est, vt inter cœnam, & communionem intercedat somnus, ad hoc non est per se intentum, sed consequitur ex ordinario modo viuendi hominum. Vnde talis consuetudo obligationem non inducit, vt alibi dixi.

Adde non solum requiri voluntatem in **[sect. 6]** [3954]ducendi consuetudinem facti, sed etiam inducendi ius consuetudinis, seu (quod id# est) inducendi c#suetudin# obligantem. Sunt enim hæc duo, valde diuersa: nam potest per se intendi consuetudo, & non intendi, vt obliget, sed ex deuotione, & ad melius esse. Quod in per sonalibus, ac priuatis consuetudinibus est euid#s, id# vero est etiam in consuetudinibus totius populi. Sic in populo Christiano recepta est consuetudo salutandi Virgin# ad sig n# c#pan# noctis initio ex deuotione t# t#, non ex obligatione. Tales etiam censuit Bellarm. lib. 4. de Roman. Pontifice ca. 18.[3955] multas consuetudines in populo Christia no, vt sumendi ciner# benedictum in primo die quadrage sim#, & ramum in dominica palmarum, & aquam benedictam in ingressu Ecclesiæ. Sic etiam in multis populis est consuetudo adeundi Ecclesiam s#mo mane, ea vel etiam audiendi Missam ex deuotione in diebus non festiuis, & in festiuis esse solet vsus non sumendi ientacul# ante Missam, qu# omnia, & similia, etiam si à maiori parte populi ex deuotione fiant,[3956] non inducunt c#suetudin# legal#. Imò Soto lib. 9. de Iustit. q. 3. ar. 1. talem esse c#set c#suetudin# deferendi ad Ecclesiam obla tion# pro def#ctis in die animarum, quod etiam est probabile de alijs oblationibusvo l#tarijs, nisi Ecclesia contra offer#tes præ scripserit, vt dixi tract. 1. de Relig. lib. 2. ca. 5. vbi cum Caiet. & Soto notaui, spectan d# esse int#tion#, qua moresintroduc#t#[3957] nam si ex sola deuotione incipiant, & c#tinu#tur, non inducunt #pri# c#suetudin#.

[830] Sic ergo dixit Glossa in dicto cap. *Fru stra*, dist. 8. ad consuetudinem necessari# **[sect. 7]** esse, vt eo animo, & intentione seruetur, *vt ius in posterum fiat.* Idem Glossa in dicto[3958] cap. vlt. de consuet. vbi Abb. n. 17. in eodem sensu dicit, *debere fieri animo inducendi consuetudin#.* Idem ibi latæ Rochus Curt. sect. 4. n. 37. vbi alios refert. Ratio etiam est clara, quia actus agentium non trans grediuntur intentionem eorum. Item quia de ratione legis est, vt fiat cum inten tione obligandi. Item quia nemo se obli gat sine intentione, vt in voto, & promis sione constat. Et quanuis per consuetudinem populus habens superiorem non videatur se obligare, sed obligari à lege non scripta, & consuequenter à voluntate superioris, nihilominus, quia Princeps non vult per consuetudinem obligare, plusquàm populus velit obligari, ideò necessaria est ex parte populi intentio inducendi propriam consuetudinem, & obligationem eius eo modo, quo possunt.

Tandem signum huius voluntatis, & obligationis est ipsa consuetudo facti. **[sect. 8]** [3959] Ita enim dixit Iulian. in dicta l. *Dequibus. Quid interest suffragio populus voluntatem su# declaret, an rebus ipsis, & factis,* & idem int#dunt alia iura. Ac denique ex communi acceptatione, & quasi naturali significatione receptum, est hoc signum consuetu dinis tanquam suffici#s ad indicandam tal# populi voluntatem, quando per tempus sufficiens, & per sufficient# actuum frequentiam continuata est. Difficultas autem specialis, quæ hic

superest circa intention# hanc necessariam ad consuetudinem, & de signis illius tractabitur commodius in fine capitis sequentis.

CAPVT. XV.

Quanti temporis consuetudo ad inducendam legem sufficiat.

DE numero seu frequentia actuum **[sect. 1]** [3960] ad consuetudinem sufficiente, satis in superioribus dictum est, hic ergo solum dicendum superest de temporis diuturnitate. Nam licet dixerimus, qu#d# esse consuetudinem præscriptam, & aliam n# præscript#, non tamen explicatum est, quomodo ill# ad ius introducendum sufficiant, nec quantum tempus requirant: hoc igi tur in præsenti capite explicandum est.

Et in primis certum est, præscriptam **[sect. 2]** [3961] consuetudinem de se sufficere ad legem introducend#. Ita enim colligitur aperte ex cap. vlt. de Consuet. vt superiori capite declaraui, & tradunt communiter Doctores ibi allegati. Circa tempus autem necessarium ad hanc pr#scription# vari# sunt opiniones. Aliqui enim antiqui immemorale tempus postulabant, tamen sine fundamento, & ita relicta, & an tiquata est illa sententia. Alij in canonica consuetudine quadraginta annorum[3962] spatium requirunt, vt Hostiens. in Sum. tit. de consuet. §. *Obtentum.* Sed hoc habet locum in his, quæ sunt contra ius, non in his, quæ sunt præter ius. Vnde ad hanc consuetudinem decem annorum tem[3963]pus necessarium, & sufficiens censetur, etiam in Canonica materia. Ita tenet Gloss# supra allegat#, & Barth. Panorm. Rochus, & alij in locis sæpe allegatis. Et illos, ac alios referens tradit Couar. lib. 1. Variar. cap. 17. num. 8. §. *Quarto,* & sentit Nauar. in Sum. cap. 13. num. 19. Ratio prioris partis est, quia iura dicunt longæuam, vel antiquam consuetudinem ad hunc effectum sufficere, sed ad antiquam, seu longi temporis consuetudin# decem anni requiruntur, & sufficiunt; ergo. Quæ ratio supra explicata est. Ratio autem alterius partis est, quia talis consuetudo non est contra ius, sed præter ius, vt supponimus, vt autem constat ex materia de Præscriptionibus, in his, qu# non sunt contra ius, non requiritur maius tempus iure canonico, qu# ciuili ad præscriptionem, quam in hac temporis conditione consuetudo præscripta imitatur, vt supra visum est, ergo.

Aduerto autem, secundum ius t#pus longæuum non esse vnum tantum, sed esse **[sect. 3]** [3964] decem annorum inter præsentes, & viginti inter abs#tes §. 1. Instit. de Vsucap. & nihilominus Doctores allegatos non facere distinctionem in hac consuetudine præscripta inter absentes, vel præsentes, vt ad illam viginti annos requirant, ad hanc verò decem, sed absolute tantum decem annos postulare. Imò Barth. in dicta Repetit. l. *De quibus,* num.[3965] 14. Expresse dicit, in pr#senti non esse fa ciend# distinctionem, quia illud m#brum (ait) *inter abs#tes, hic non cadit, cum populus s#per sit præsens, etiam si aliqui de populo sint absentes.* In quibus verbis rationem hanc indicat, **[831]** quia hæc consuetudo non pr#scribitur contra extraneos, sed inter ipsosmet ciues inducitur, quos necesse est, saltem pro maiori parte esse præsentes, cum debe#t esse conscij

consuetudinis, vt supra dictum est. Consentit Gregor. Lop. in l. 5. tit. 2. partit. 1. Gloss. 4. & Burgos de Paz[3966] in l. 1. Taur. n. 207. Sed ratio illa non videtur satisfacere, quia suprà dixi, consue tudinem hanc suo modo præscribi contra Principem, qui potest esse absens, vel præsens, & ideo respectu illius ad pr#scriptionem huius consuetudinis debet requiri longum tempus cum proportione ad propriam præscriptionem; ergo debet requiri tempus viginti annorum, quando Princeps abest.

Propter hoc alij auctores censent, distinctione illa esse vtendum etiam in præ **[sect. 4]** [3967]senti. Ita significat Syluest. verb. *Consuetudo.* quæst. 2. & illius meminit. Hostien. in summa vbi suprà, referens, aliquos Canonistas ita sensisse, & quoad ciuiles consuetudines multos legistas ita tenere, & refertur etiam Azo. in sum. in Rubr. C. Quæ sit long. consuet. Et in dicta l. 5. tit. 2. partit. 1. cum eadem distictione dicitur, consuetudinem à populo introduci per vsum decem, aut viginti annorum. Propter quam legem alioqui censent, saltem in Hispania ex speciali illo iure ita esse distinguendum. Quia illa distinctio n# est inepta, nec otiosa, nec aliud potest operari, nisi vt decem anni pro pr#sentia, & viginti # casu absentiæ postul#t#. estq#; h#c sententia quoad hanc partem probabilis.

Nihilominus existimo, sine vlla distin ctione sufficere decenij tempus, vt con **[sect. 5]** [3968]suetudo inductiua legis, & præscripta esse censeatur. Probatur primo ex communi sententia, quæ non sine causa illam distinctione omisit in præsenti materia, cum tamen in propria præscriptione passim illa vtantur. Et idem obseruo in nostro Molin. dict. disp. 77. tract. 2. de Iustit.[3969] conferendo illam cum præcedentibus de tempore requisito ad propriam pr#scri ption# in varijs materijs. Secundo, quia consuetudine ita receptum est, vt ad præscribendum contra legem nulla ratio præsentiæ, vel absentiæ Principis habea tur, vt omnes fatentur. Dico autem ad præscribendum, quia, vt infra dicam, ad alios effectus consuetudinis non præscript# multum referre potest absentia, vel præsentia Principis, non ratione sui, sed ratione scientiæ, qu# facilior, & certior præsumitur in pr#sentia, quam in absentia. Tertio hinc sumitur optima ratio, quia in hac consuetudine non postulatur, quod sit præscripta respectu Principis, nisi quatenus ignorat, vel ignorare posse supponitur consuetudinem; ergo ad hanc consuetudinem, vt pr#scribatur tanto, vel tanto tempore nihil refert absentia, vel præsentia Principis; nam si ipse sciat consuetudinem, siue sit absens, siue pr#sens, non est necessaria pr#scriptio, vt infra dicam. Si autem ignoret, parum refert, quod sit pr# sens, quia licet corpore sit pr#sens, animo est absens, & ideo tam cito pr#scribitur contra absentem, sicut contra ignorantem, quia vterq#ue est absens.

Dices. De Principe præsente præsu **[sect. 6]** [3970]mitur, facilius posse scire, & ideò breuius tempus debuit pro illo fufficere. Item si illa ratio valeret, potius dicendum esset, semper requiri spatium viginti annorum, quia hæc pr#scriptio semper est contra absentem formaliter, id est, contra ignorantem. Respondeo ad[3971] priorem partem, in hoc genere pr#scriptionis non attendi facilitatem, vel difficultatem sciendi ex parte Principis, sed necessitatem boni communis, cui per hanc præscriptionem consulitur, quia multum expedit, vt consuetudines rationabiles, & sufficienti vsu firmatæ, obseruentur, & ad hunc finem conuenientissimum etiam est, vt vim habeant obligandi; & propter hunc etiam finem pruden ter reputatur sufficiens tempus decem annorum, siue Princeps sit absens, siue præsens. Quia talis consuetudo de se satis est roborata, & alioqui tempus illud est sufficiens, vt Princeps possit scire, si velit; Maior autem, vel minor facilitas parum in præsenti referre videtur. Eo vel maximè quòd in pr#scriptione consuetudinis non censetur

esse inuoluntarius Princeps, præcipuè quoad hunc effectum inducendi obligationem suo iuri non contrariam. Sicut esse solet inuoluntarius Dominus rei, contra quem illa præscribitur. Quia inductio illius obligationis non affert præiudicium Principi, nec est contra iurisdictionem eius, cum sit ex iure illius, & conueniens ad debitam gubernation#, & ideò non **[832]** est eadem ratio de præscriptione aliar# rerum, qu# de hac consuetudine. Et ita respondetur ad posterior# partem neg# do sequelam, quia cum iura nihil distinguant, sed solum requirant longam consuetudin#, intra latitudin# longi temporis minimum intelligitur, tum quia hoc est fauorabilius, & illud est eligendum cum agitur de communi bono; tum eti# quia hic solum consideratur ignorantia Principis, siue in absentia, siue in præsentia habeatur, quod non est ita in præ scriptione: nam idem tempus sufficit, cæteris paribus, siue dominus rei sciat vsum præscribentis, siue ignoret.

De auctoribus autem, qui in contrarium citantur, non multum est curandum, **[sect. 7]** [3972] quia pauci sunt respectu aliorum, & aliqui eorum fortasse non loquuntur de sola consuetudine legali, sed generalius de Consuetudine, vt comprehendit etiam illam, qu# in præscriptione rerum inter uenit: nam vt dixi, hic fere est vsus c#munis Iurisperitorum. Et profecto Syluest. in toto illo verb. *Consuetudo,* ita procedit[3973] sicut & alij summistæ, & iuristæ, vt leg#ti facile patebit; vnde sub illa disiunctione loquuntur, non quia amplianda sit ad omnes modos consuetudinum, etiam moralium actionum. Et fortasse Rex Alphonsus ita etiam loquutus est in illa l. 5. qu# potest etiam habere alium sensum, vt capite sequenti dicam, vel si nouum ius introducere voluit, & approbare opinionem Azonis, cuius opera dicuntur esse factæ leges partitarum, illud speciale ius etiam in Hispania consuetudine receptum non est, vt existimo.

Superest dicendum de consuetudine non præscripta. Nam interdum potest **[sect. 8]** sufficere ad inducendam legem: & consequenter in breuiori tempore, quàm decennio illam inducere poterit, si scientia Principis intercedat. Ita sentiunt. Anton. in dicto capite vltimo de Consuetud. & Antonin. Syluest. Angel, & alij,[3974] qui illum sequuntur, vt in simili videbimus in capite sequenti. Nam distinguunt inter Principem scientem, & ignorantem populi morem, & dicunt breuius tempus requiri quando Princeps scit consuetudinem, quàm cum illam ignorat. Sed consuetudo decem annorum sufficit ad inducendam legem, ignor#te Principe; ergo breuius tempus sufficiet ad eundem effectum, interueniente scientia Principis. At in minori tempore quàm decem annorum consuetudo non præscribitur; ergo consuetudo non pr#scripta cognita à Principe poterit inducere legem. Et ita patet, quando requiratur pr#scripta, scilicet, quando Princeps ignorat, & quando non sit necessaria, scilicet, quando scit illam. Ratio verò reddi potest, quia licet iura dicant, longam consuetudinem sufficere, nunquam dicunt, minorem non sufficere. Et alioqui ex natura rei potest sufficere minor h#c consuetudo, si Princeps habeat scientiam eius, quia potest sufficienter indicare consensum eius, & populi, vt per se notum videtur; ergo illa consuetudo sufficiet, quia tantum est necessari vt sit sufficiens signum voluntatis legislatoris. Et hæc est notanda differentia inter hosduos modos consuetudinum, nam consuetudo præscripta non inducit legem vt signum noui consensus voluntatis Principis, sed vt continens requisita per legem, in qua voluntas antiqua Principis continetur, & ideò noua eius scientia non desideratur, nec consideratur potentia habendi illam Consuetudo autem non præscripta operari tantum potest vt signum voluntatis, & noui consensus Principis, quod minori tempore sufficiens esse potest respectu Principis scientis, nam respectu ingorantis nunquam potest esse huiusmodi signum, vt per se notum est.

Sed quæres, quantum temporis in **[sect. 9]** fra decennium ad hunc effectum sufficiat. Respondeo non posse certa ra[3975]tione definiri, quia nec iure definitum est, nec commode potuit, quia hoc signum, cum in factis consistat, pendet ex coniecturis, quæ non sunt æquales in omnibus consuetudinibus, & ita in quibusdam potest breuiori tempore hoc signum compleri, quam in alijs. Nam quædam sunt consuetudines, qu# frequentiorem vsum habent, & magis communem, magisq#ue publicum, quàm aliæ, & ita ex illis, cæteris paribus, breuius compleri poterit indicium scientiæ in Principe, & consequenter signum taciti consensus pervoluntariam tolerantiam. Item ad hoc multum re ferre potest absentia, vel præsentia Principis; nam præsumitur nosse, quæ **[833]** fiunt in loco, vbi adest, & non, quæ fiunt, vbi absens est, nisi aliæ coniecturæ acce[3976] dant. Præterea in hac consuetudine, & ad hoc coniectandum locum habere potest consideratio supra tractata de actibus iudicialibus. Pr#sertim verò sententia lata in fauorem consuetudinis, si illa proferretur, vel confirmaretur à supremo Principe, esset sufficiens signum voluntatis eius. Imò etiam si sciretur data ab inferiori iudice, & toleraretur, esset non modicum signum. Item cuiuscumq#; prudentis iudicis sit sententia, per se c# ciliat authoritatem consuetudini, quia potest esse iusta, ex consuetudine non præscripta. Quia cum non requirat cer tum tempus, sed pendeat ex c#iecturis, fieri potest, vt ex prud#ti, & probabili iudicio detur sententia in fauorem consuetudinis, quæ licet præscripta non sit, reputatur sufficiens, quia satis indicat vol#tat# Principis, & populi. Vnde qu#uis talis sententia simplicicer necessaria non sit ad sufficientiam talis consue tudinis, quia hoc ipsum ad sententiam supponitur, & per illam declaratur, vt suprà in simili argum#tabamur, nihilominus si aliquando lata est, multum confirmat coniecturam consuetudinis, & si multiplicetur poterit facere moral# certitudin#, nam & per testimonia virorum pru d#t# multum confirmabitur. Denique in hac[3977] consuetudine locum habet opinio Soti, & aliorum dicentium, tempus hoc determinandum esse prudenti arbitrio, nimirum, quando agitur de coniectanda mente Principis, & populi. Et ita possunt illi auctores # hac parte citari, clare enim supponunt, consuetudinem non præscriptam posse ad inducendam legem sufficere.

Vn# verò suboritur dubium ex dictis, **[sect. 10]** [3978] quia nunquam videtur consuetudo facti esse sufficiens signum voluntatis Principis, & populi, quia dictum est, consuetudinem debere esse ex intentione inducendi consuetudin# iuris; hæc autem intentio nunquam potest ex sola frequentia actuum sufficienter c#iectari, nisi expresse declaretur, quia sine illa possunt eodem modo actus frequentari. Accedit, quòd, vt notaui in citato tomo. 1. de Relig. licet consuetudo ex deuotione incipiat, postea facile mutatur intentio, & fiunt ijd# actus ex int#tione obligationis etiam si in ipsis nulla mutatio apparet. H#c difficultas practica est potius, quam speculatiua, & locum habet tam in consuetudine præscri[3979]pta, quam in non pr#scripta: nunquam enim pr#scribit# consuetudo ad effectum inducendi legem, etiam si per mille annos duret, nisi frequentia actuum facta sit ex intentione inducendi ius. Imò existimo necessarium, in toto decennio tali intentione sint facti, quia aliter non possunt c#curre re vt signum consensus populi necessarij ad consuetudinem præscriptam. Vnde ergo talis intentio cognosci poterit?

Dubitationem hanc attigit Angelus **[sect. 11]** [3980] verb. *Consuetudo.* n. 4. & 5. & in summa sol# dicit, id esse coniectandum, vel ex frequentia, & multitudine actuum, vel sunt publici, & notarij accedente populi consensu. Sed hæc, & similia non expediunt

difficultatem, quia c#munia esse poss#t ad simplicem consuetudinem ex deuotione, seu ex mera voluntate libera, & ad intention# inducendi ius obligans. Ean dem dubitation# proponit Rochus su[3981]prà sect. 4. in. 7. requisit. consuet. n. 36. & remittit ad qu#st. 6. post Gloss. quæ habe tur sect. 2. à. n. 10. vbi. n. 27. illam iterum distinctè proponit, solumque dicit, in dubio iudicandum esse, vnumqu#q#; censeri, operari animo inducendi consuetudinem, quando facit actum pro iure suo id est, credens se ius habere, vt in poste rum id faciat. Quando autem quis operatur tanquam vtens iure suo, dicit ex natura actuum esse colligendum, vt si sint actus, qui solent fieri ex pura amicitia, vt pr#dere in domo amici, etiam si multiplicentur, non censentur fieri pro iure inducendo: secus vero si sint actus, qui solent ius postulare. Et ad hoc allegat plures Doctores. Sed in primis regula illa, coniectura, & exempla magis videntur acc#modari ad consuetutdin#, per qu# res pr#scribunt#, quam ad consuetudin# legal#. Nam ibi vt#s pr#sumitur, in dubio ius suum qu#rere, vel exercere, quia hoc illi vtile, & fauorabile est; at hic cur pr#sumetur quis in dubio velle inducere ius consuetudinis, quod sibi est onerosum, & graue? Item in pr#senti materia non potest illa coniectura ex natura actuum sumi: nam ijd# actus ex natura sua sunt apti, vt ex deuotione, seu consilio fiant vel ex præcepto, vt patet de oblatione sacra in Ecclesia, de ieiunio, & obseruatione diei festi, & similibus.

[834] Deniq#; idem dubium proponit Petr. Rau#. tract. de Consuet. n. 15. & solum res **[sect. 12]** [3982]pondet, remittendo se ad ea, quæ de pr# scriptione iurium incorporalium tradit Innoc. in cap. *Bonæ*, de Postul. Prælat. &[3983] alij locis cum Barth. & alijs. Qui omnes loquuntur de propria præscriptione, in qua multo facilius discernitur, an vsus sit iuris, vel puræ facultatis, & ex parte vtentis semper pr#sumitur in dubio intentio habendi ius dominij; vel seruitutis, aut aliud simile in tali re, quod non ita est in præsenti, propter rationem factam. Deinde auctores citati potissimè tractant de probatione consuetudinis[3984] in foro externo; nos autem tractamus de foro conscientiæ, in quo facile est iudicium in præscriptione, & vsu eius, quia vel qui præscribit, est persona priuata, & tunc ipse erit testis suæ intentionis, vel est aliqua communitas, & tunc iudicium conscientiæ non versatur circa communitatem, vt sic, sed circa singulos, singuli autem possunt, & debent in conscientia pro communitate pr#sume re, propter rationem factam. At verò ius consuetudinis semper pendet ex animo totiuspopuli, & singuli non tenentur pr#sumere animum inducendi præceptum, quia hoc non est fauorabile communita ti, sed onerosum.

Vnde dico, non esse facile iudicare **[sect. 13]** [3985] de obligatione præcepti per consuetudinem inducta, & in dubio, ac cæteris paribus, potius esse inclinandum in eam partem, quod consuetudo sit deuotionis, vel honestatis, & ad melius esse, potius quam obligationis. Quia generalis est regula, quòd in dubio nemo præsumitur velle obligari, vt in materia de Voto dixi. Neq#ue expedit multiplicari pr#cepta, vbi moraliter certa non sunt vel saltem probabiliora. Deinde, dico[3986] iudicium de modo consuetudinis, & ani mo, quo introducta est, arbitrio prudentium esse relinquendum, nec certam aliam regulam posse assignari, quia iure definita non est, & ex se res est lubrica, & ambigua, vt difficultas proposita ostendit, Ad iudicandum autem de animo inducendi consuetudinem, possunt conferre hæ coniecturæ. Prima, si consuetudo sit longi temporis, & rei grauis, ac[3987] difficilis, & communiter seruatur à populo pro maiori parte, quia non solet po pulus vniformiter conuenire in huiusmodi actibus, nisi quando ex obligatione sunt, &

sic est magnum indicium, tunc duci ex cogitatione obligationis, quæ inducta iam est, vel inducitur. Sec#da, si prudentes veri, & timorati male[3988] sentiunt de his, qui non seruant consuetudinem, vel communiter populus scan dalizatur, etiam est graue signum talis animi. Tertia, si Pr#lati, aut gubernato[3989] res Reipublicæ grauiter reprehendunt, vel puniunt non seruantes consuetudinem, etiam est non leue indicium. Quar[3990]ta, si materia consuetudinis ex se multum conferat ad vtilitatem Reipublicæ, ita vt obligatio eius prudenter credatur esse valde expedi#s communi bono eius, in dubio præsumi poterit, esse ex animo introductam.

CAPVT. XVI.

De causis, & effectibus legis non scriptæ per consuetudinem introductæ.

HÆC quæstio breuiter defini#da **[sect. 1]** est ex principijs supra positis de legibus humanis scriptis. Nam ex dictis intelligi potest generatim loquendo #nia, qu# dicta sunt de lege humana quoad causas, vel effectus eius, c# uenire cum proportione in legem per consuetudinem introductam, his exceptis, quæ ad formam materialem, seu sensibi lem, & promulgationem illius legis pertinent. Hoc vltimum patet, quia hæc lex consuetudinis per se non differt ab illa, nisi in signo sensibili, quo explicatur voluntas legislatoris (quod signum voco sensibilem formam legis) nam in lege strictè sumpta illud signum est scriptura aliqua, vel saltem expressum verbum legislatoris: hìc verò non est sign# scripum, nec ita expressum, sed sunt facta externa, vtdeclaratum est. Atque hinc sequitur, vt in lege, præter actum legislatoris, requiratur promulgatio, quia ille actus de se non est signum publicum, nisi promulgetur. Hic autem signum ipsum[3991] est publicum de se, & notorium populo seruanti consuetu dinem, & ideo non indiget alia promulgatione, quia (vt statim dicam) consuetudo tantum obligat populum seruantem illam, & ideo alia promulgatione, vel diuulgatione non indiget. Namvt ad alios populos exten-**[835]**datur, oportet, vt illi acceptent consuetudinem, & illam imitentur, & ita ipsa imitatio erit apud illos inductio similis consuetudinis, eiusq#ue promulgatio. Si autem vnus populus acceptet consuetudinem alterius, non per consuetudinem suam, sed per statutum præcipiens ibi seruari quod alibi consuetum est, tunc ibi non erit ius illud consuetudinarium, sed scriptum, & eatenus propria forma, & promulgatione indigebit. In cæteris verò causis non est differentia inter has leges, cum proportione de illis loquendo, quia de materia i# dictum est, debere esse honestam, communi bono accommodatam, ac deniq#; rationabilem. Ac subinde rationem esse veluti animam vtriusque legis, & vtr#q#; etiam maximè p#dere à voluntate Prin cipis hab#tis potestatem legislatiuam, quæ est in vtraq#ue propria causa efficiens, & voluntas est quasi intrinseca forma.

Simili modo discurri potest per effectus. Nam etiam consuetudo obligat de **[sect. 2]** [3992] se in conscientia, cum sit vera lex, cap. *In bis,* dist. 11. & tradunt communiter Doctores, vt videri potest in Felin. cap. 1. de Spon. Rocho supra sect. 1. nu. 12. & 13. vbi alios allegat.

Vnde consequenter fit, vt hæc obligatio sit grauis, vel leuis iuxta materiæ qualitatem, nisi de contraria intentione populi constet, n# quoad hoc omnia dicta de obligatione legis humanæ scriptæ, possunt ad hanc legem accommodari, nam eandem rationem in illa habent, proportione seruata.

Potest autem hic inquiri, an possit hæc **[sect. 3]** [3993] lex etiam obligare ad pœnam, seu an c# suetudo possit inducere legem pœnal#. In quo breuiter dicendum est, posse, quia ratio facta de lege absoluta, procedit etiam in lege pœnali. Quæ enim potest assignari repugnantia, vt non possit c# suetudo obligare ad pœnam, sicut potest ad culpam? Imò eo ipso, quod obligat ad pœnam, facit transgressorem consuetudinis reum pœnæ, nam hic reatus sequitur ex culpa; ergo pari ratione poterit eadem consuetudine introduci determinatio pœnæ, vt scilicet, qui talem consuetudinem violauerit, tali pœna puniatur, & tunc iusta erit pœna quasi per legem consue tudinis taxata. Exemplum accommodatum est in cap. *Super eo,* de Cognat. spiritu. cum his, quæ ibi notant[3994] Innoc. Abb. & alij, de consuetudine seruandi talem, vel talem ritum accidentalem in matrimonio, & separandi ad tempus eos, qui aliter contraxerint, in pœnam prioris consuetudinis violatæ, nam quoad vtrumq#ue iusta censetur, & seruari debet. Item potest consuetudo taxare pretium alicuius rei, non minus quàm lex scripta; ergo & pœnam delicti, & ita communiter auctores loquuntur de consuetudine pœnali, vt est videre in Rocho sect. 4. nu. 20. & sequentib.[3995] vbi plures allegat. Denique existimo, consuetudine etiam induci posse quasi leg#[3996] purè pœnalem, ratione cuius possit aliquis non obseruans illam in aliquo mul ctari, etiamsi in eo non peccet, quia quoad hoc etiam est eadem ratio de consuetudine, quæ de lege scripta. Videtur tamen tunc illa consuetudo magis per modum cuiusdam pr#scriptionis, quàm per modum legis, quia tunc videtur esse illud veluti quoddam tributum, ad quod exigendum res publica, vel Princeps per consuetudinem acquisiuit ius, tali, vel tali conditione expleta, vel non seruata. Posset denique introduci consuetudine, vt qui consuetudinem non seruat, aliquid debeat in conscientia soluere, eti# non punitus, & tunc propria ratio consuetudinis legalis seruaretur, huiusmodi autem consuetudines raræ, vel nullæ sunt.

Item solet quæri, an ius consuetudinarium extendi possit ad effectum irri **[sect. 4]** tandi actus, seu contractus, vel inhabilitandi personas ad illos. Sed hoc propriè tractari solet in materia de matrimonio, vt latè per Sanci. lib. 7. disput. 4.[3997] Eadem verò ratio ferè est de alijs contractibus, vt attigit Felin. in cap. 1. de Sponsali. nu. 2. & 3. Dicendum ergo est,[3998] consuetudinem prohib#tem aliquos actus, vel dantem formam illìs, posse ea mente, & animo introduci, vt actus aliter factus non valeat, & talem consuetudinem rationabilem, & pr#scriptam, vel à Principe expresse, aut tacitè approbatam habere hunc effectum irritandi contrarium actum. Ita docent multi Doctores, quos Felin. & Sanci. suprà re[3999]ferunt, & sumitur ex c. *Super eo,* de Cognat. spirit. vbi (iuxta veriorem interpre-**[836]**tationem, & planum contextum) supponitur, posse consuetudinem Ecclesiasticam introducere impedimentum irritans matrimonium, & tunc separandos omninò esse, qui contra consuetudinem contraxerint. Et idem colligitur ex c. 1. eiusdem tituli, vbi specialiter postulatur consuetudo, *quæ scandalum generet,* vtiq#; si violetur, quam additionem specialiter notant, & requirunt Canonistæ. Veruntamen si consuetudo talis sit. vt irritans impedimentum introducat, non potest eius transgressio non generare scandalum, & ita scandalum ponitur vt signum talis consuetudinis. Vnde non mihi placet, quod aliqui Canonistæ di[4000]cunt, hunc effectum in casu illo, & similibus, magis esse propter

vitandum sc#dalum, quam propter consuetudinem. Nam propter vitandum scandalum vera matrimonia non dissoluuntur, nec ra tio scandali irritare posset matrimonium, nisi supponeretur impedim#tum, seu lex irritans per consuetudinem introducta.

Simile colligi potest ex cap. *Olim,* de **[sect. 5]** [4001] Cleric. coniug. iuncta Glossa, verb. *Repugnet,* quæ ex textu notat, aliquam alias habilem, propter consuetudinem fieri posse ineligibilem. Sic etiam dixit Glos sa in Authent. vt Præpon. nom. Itaper.[4002] cap. 1. verb. *Auctore* per textum illum; consuetudinem posse introducere formam substantialem contractus, ita vt omissio illius contractum irritet, quam alij sequuntur, quos Felin. supra refert, & Rochus dicto cap. vlt. sect. 1. n. 10. &[4003] alia refert Anton. Gabr. lib. 6. tit. de Consuetud. concl. 3. præsertim à n. 4. Ratio deniq#; est, quia consuetudo rationabilis, & pr#scripta habet c#teros effectus, quos lex humana habere potest; ergo & hunc, quia nulla ratio probabilis afferri potest, quare ad hunc sit impotens, magis quàm ad alios. Nam sicut voluntas Principis expressa per verba potest hunc effectum efficere, ita & tacita per consuetudinem declarata, iuxta rationem legis *De quibus.* ff. de Legib. Et ita hic applicari possunt omnia iura generaliter loquentia de viribus consuetudinis, & æquiparantia illam cum lege scripta, & specialiter facit cap. vlt. de Consuetud. vt rectè ex illo argumentatur Sanci. suprà, apud quem plura de[4004] hoc puncto videri possunt. Neq#ue occurrit difficultas alicuius momenti, cui satisfacere necesse sit.

Præterea æquiparatur consuetudo **[sect. 6]** [4005] legi in suo effectu quoad personas, quas iure suo obligare potest: nam sicut lex obligat subditos, ita & consuetudo, & sicut lex non obligat extra territorium, pro quo fertur, ita nec consuetudo. Vnde si consuetudo sit vniuersalis totius Ecclesiæ, omnes Christianos indistinctè obligat; si sit solius regni, vel diœcesis, omnes incolas; si solius ciuitatis, omnes, & solos ciues, & sic cum proportione de cæteris communitatibus. Generalis enim regula est, vt consuetudo vnius communitatis non obligat aliam distin ctam, quia nec vna communitas habet potestatem dandi leges alteri, nec Princeps suum consensum ad hoc præbet. Quod adeò verum est, vt etiam consuetudo ciuitatis, aut Episcopatus Romani per se spectati, vt particularis Episcapatus est, non obliget alias Ecclesias, quia vt sic, non se gerit, vt superior illis, nisi Pontifex præcipiat, talem consuetudinem alibi obseruari, vt constat eti# ex vsu, & notauit Panormit. in cap. vlt.[4006] de Ferijs in fine, & Turrecrem. in cap. *Nol ite,* dist. 11. Rochus supra sect. 4. n. 18. vbi alia allegat.

Obijci verò potest cap. *Super eo,* de **[sect. 7]** [4007] Cognat. spirit. vbi præcipitur cuidam Episcopo, *Consuetudinem suæ metropolitanæ Ecclesiæ. vel aliarum circumpositarum inquirere, & dilig#tius imitari.* Vnde videtur colligi, consuetudinem vnius Episcopatus obligare in alio, & præsertim consuetudinem Ecclesiæ metropolitanæ obligare suffraganeos: & ratio ibi redditur, quia graue est, antiquam consuetudin# circunia centium Ecclesiarum contemnere. Respondeo, duo tangi in illo textu.[4008] Vnum est de consuetudine metropolitanæ Ecclesiæ, an sit seruanda in diœcesi suffraganea. In quo in primis est certum, si in Episcopatu sit contraria consuetudo, illam præualere, quod omnes fatentur, cum præualeat etiam iuri c#muni, vt capite sequenti dicetur. Si autem in speciali Episcopatu non sit propria consuetudo, tunc videtur ex illo textu colligi, seruandam ibi esse consue tudinem metropolitanam. Et potest f#dari in alio principio recepto à multis **[837]** Canonistis, consuetudinem ciuitatis obligare oppida subiecta, & intra districtum ciuitatis constituta, si propriam consuetudinem non habeant. Quod tra dit

Bart. in l. 2. C. Quæ sit long. consuet.[4009] q. 36. n. 41. & Anto. in cap. vlt. de Const. & ibi Rochus refer#s multos sect. 4. n. 17.

Sed hoc fortasse procedet, quando ciuitas suis statutis municipalibus potest obligare castra vicina suæ iurisdictioni immediatè supposita. At hoc non potest accommodari inter Ecclesiam metropolitanam, & suffraganeam, quia non interuenit ibi illa subiectio, & immediata iurisdictio. Vnde sicut statuta[4010] propria Archiepiscopi non obligant in Episcopatibus suorum suffraganeorum, ita nec consuetudo. Existimo ergo ill# textum esse intelligendum, quando consuetudo præualuit in tota prouincia, & in aliquo Episcopatu ignoratur, quia fortasse non accidit casus, in quo praxis conformis, vel contraria consuetudini possit ostendi. Tunc enim ait Papa, consul#dos esse conuicinos Episcopos, & maximè Metropolitanum, & eorum consuetudinem esse sequendam, quando nimirum illam obseruant vt totius prouinciæ vniuersalem, & non vt propriam suæ diœcesis.

Atq#ue hinc expediendæ sunt omnes quæstiones, quas Bart. dicta l. 2. q. vlt. & **[sect. 8]** [4011] Rochus sect. 8. & 9. late tractant, de personis, quas obligat consuetudo, vt an obliget Principem, vel senatum supremum, & an consuetudo ciuitatis, vel territorij obliget for#ses; item an obliget ciues extra territorium. Sed in his, & similibus eadem ratio est in consuetudinibus, quæ in legibus, vel statutis scriptis, propter rationem fundamentalem positam, quod consuetudo, de qua tractamus, est verà lex, & ab eadem potestate, & iurisdictione procedit, solumq#; differt in modo, qui non variat ration# obligandi in omnibus illis casibus, & ideò quæ de lege humana diximus in omnibus illis quæstionibus, ad consuetudinem applicanda sunt. Qui verò plu ra de illis quæstionibus desiderat, videat dictos auctores, & Gregor. Lop. in l. 16.[4012] tit. 1. partit. 1. Gloss. 1. Anto. Gabr. lib. 6. tit. de Consuet. concl. 1. & 2. & alios, quos ipsi allegant, & quæ dixi tom. 1. de Relig. tract. 2. lib. 2. cap. 13. & 14.

Solum de quæstione quadam ab om **[sect. 9]** [4013]nibus disputata pauca notabo, an scilicet, consuetudo laicorum obliget clericos. In qua variæ sunt opiniones, quas omitto. Communis, & recepta à Canonistis est, consuetudinem, quæ est tant# laicorum, non obligare clericos, quia sunt veluti populi distincti, & inter eos est eminentior clericorum c#munitas. Ac denique quia clerici omnino exempti sunt à potestate laicorum. Atverò si c#sue[4014]tudo sit mista laicorum, & clericorum, tunc obligabit clericos, quia iam ipsi clerici c#senti#t, & ita non ligantur consuetudine laicorum, sed propria. Ita tradit latè Rochus dicto cap. vlt. sect. 8. n. 54. & 65. vbi varias ampliationes, & limitationes congerit, & plura allegat, quæ in eo videri possunt, & in Felin. in cap.[4015] *Ecclesia Sanctæ Mariæ.* de Constitut. n. 100. & sequentibus, & in cap. *Ad nostram*, de Prob. n. 3. vbi etiam Abb. not. 3. Alberi.[4016] tract. de Stat. 2. p. q. 9.

Notandum verò occurrit, cum consuetudo, vt est lex, non inducatur principaliter à populo illam introducente, sed à Principe consentiente, potiùs considerandum esse, qua potestate consuetudo confirmetur, & in ratione iuris stabiliatur, quàm statum personarum, quæ illam obseruauerunt. Nam voluntas Principis, seu Prælati est causa per se; voluntas autem populi est causa motiua, & quasi occasio, & petitio talis iuris. Ita ergo resolutio quæstionis, an consuetudo liget clericos, multum ex hoc pendet, an consensu Pr#lati Ecclesiastici, vel Principis secularis firmata sit. H# autem potestates per materiam, & fin# optimè distinguuntur, vt supra dictum est, & ideò spectanda etiam est materia

consuetudinis, an sit spiritualis, vel temporalis, & an tendat ad salutem animæ, & cultum Dei, vel ad politicam gubernationem. Et ex his tribus principijs, potestate, materia, & fine pendere censeo resolutionem prædictæ quæstionis, magis quàm ex personis consuetudine vtentibus, quanuis hoc etiam iuuare possit.

Dico ergo, si consuetudo sit in mate **[sect. 11]** [4017]ria ciuili, & politica, & vim habeat ex consensu Principis temporalis, non ligare clericos per se loquendo, id est nisi sit talis, quæ non sit contra libertatem **[838]** Ecclesiasticam, sed pertineat ad communem c#uictum ciuium, vt ciues sunt; tunc enim de illa censendum erit, sicut supra de lege ciuili dictum est. Nam h#c assertio ex dictis ibi pendet, quia consuetudo illa ciuilis est, & ius ciuile introducit. Patet etiam prima pars, quia Princeps laicus per expressam voluntatem non potest obligare clericos; ergo nec per tacitam, nec etiam ipsi clerici possunt consentire contra suam im munitatem, nec etiam Prælatus Ecclesiasticus consentire censetur. Altera ve rò pars constat ex dictis suprà de lege scripta: nam eadem est ratio de Consue tudine, in qua clerici non consider#tur vt clerici, sed tantum vt ciues, & ita in eodem sensu accipienda est. Quod si ma teria etiam mista sit, vt si pertineat ad politiam ciuilem, & ecclesiasticam, & in vtraq#ue seruetur per communem vtriusq#ue populi, seu status consuetudinem, tunc erunt veluti duæ consuetudines, & re vera duo iura, vnum ciuile habens vim à consensu Principis laici, & aliud Ecclesiasticum habens vim à consensu Prælati Ecclesiastici, & vnaquæque obligabit suos subditos, & vna poterit sine alia reuocari. Denique, si materia consuetudinis sit spiritualis, & ad bonum[4018] animæ tendat, vt ieiunium, &c. sic quidem vna erit, & obligabit clericos, & laicos, quia nitetur in potestate, & consensu Prælati Ecclesiastici tantum, & in ea non tam considerantur subditi vt laici, vel clerici, quam omnes vt Christiani.

Tunc autem dubitari potest, an simi **[sect. 12]** li consuetudine spirituali (vt sic dicam) vsus tantum laicorum possit introducere consuetudinem, quæ clericos eti# obliget. Nam iuxta regulam dictorum Iuristarum negandum est, & ex Thelogis negat etiam Palud. in 4. d. 15. q. 4. ar.[4019] 3. Tum quia clerici habent suum mod# viuendi proprium, vt v. g. proprias abstinentias. &c. Tum etiam quia sunt veluti senatores, quos non obligant plebiscita, nisi consentiant. Tum deniq#ue, quia monachi non obligantur consuetudinibus secularium clericorum, eti# si religiosæ sint, & sanctæ; eadem autem est ratio, & comparatio. Sed hærationes me non cogunt, quia ius ex tali consuetudine resultans est Episcopale, nam à Prælati tacito consensu vim habet, & materia eius de se communis est clericis, & laicis. Nam in ieiunijs publicis, vel festorum obseruationibus non habent clerici seculares speciales obseru#tias ex lege, & ita cessat prima ratio. Atq#ue etiam eneruatur secunda, quia hæ non rectè comparantur plebiscitis, nam ista à populo cum suo tribuno speciali proficiscebantur; iura verò talium consuetudinum prodeunt à Prælato c# muni clericis, & laicis. Tertia etiam n# procedit, quia clerici seculares non s#t exempti à iurisdictione Episcoporum, sicut religiosi. De quibus etiam potest esse quæstio, quæ vt fundatur in exemptione, eandem difficultatem habet in consuetudine, quæ in præceptis synodalibus, de quibus suprà dictum est.

Dico ergo, posse obligationem hu **[sect. 13]** [4020]iusmodi consuetudinis extendi ad clericos, & de facto extendi, si tacita, vel expressa Episcopi voluntas sit, ius episcopale inducere pro sua diœcesi, quod potest sine dubio facere, & præsumetur ita facere, quando materia consuetudinis, de se communis est, & ita omnibus æquè vtilis, ac facilis, vt sine scandalo

non possit obligatio quibusdam imponi, & non alijs, & maximè quando totus populus laicorum conspirat. Qui respectu talis consuetudinis, vt dicebam, non considerantur vt laici, sed vt Christiani, & ideo vincere possunt clericos, & pro illis etiam consuetudinem introducere, consentiente Prælato. Aliquando verò potest esse consuetudo magis propria laicorum, vel ex modo, quo introducitur, v. g. per speciale votum ipsorum, aut ex parte materiæ, quæ illos decet magis, quam clericos, & tunc poterit facilè illos obligare, & non clericos, & ita etiam approbari, quod ex ipso vsu, & circunstatijs discernendum est.
Pertinet præterea ad effectus consuetudinis alia qu#stio, quam dicti Iurispe **[sect. 14]** [4021]riti tractant, scilicet, an hæc obligatio consuetudinis ab vno casu ad alium propter similitudinem rationis ext#datur. Et ferè communiter definiunt admittendam esse huiusmodi extensionem, licet postea varias declarationes, & limitationes multiplicent, vt videre licet in Rocho Curt. in dicta sect. 4. ferè à prin[4022]cipio, Burgos de Paz in l. 1. Tauri. n. 51. Veruntamen hæc extensio rara est, vt **[839]** existimo. Nam in primis n#potest esse ma ior ext#sio in iure consuetudinis, qu#pos sit esse in lege, quia non est maiorvis consuetudinis, quam legis, quoad obligationem, quam inducere possunt, proportione seruata, vt ex dictis constat. Deinde addo, difficilius fieri extensionem, in consuetudine, quam in lege scripta. Primo quia lex maxime solet extendi ampli#do verba, iuxta signifi cation#, & vsum, qu# secundum ius habent in tali, vel tali materia. Vnde cum in consuetudine desint verba, ille modus extensionis in ea loc# non habet, ergo ex hac parte constat n# æquè posse extendi consuetudinem, ac scripta. Deinde in superioribus etiam circa legem scriptam monui, rarò esse hanc extensionem admittendam, nisi habuerit magnum fundamentum in iure. Hic verò addo, difficilius multo, ac subinde rarissimè habere locum in c#suetudine. Nam obligatio legis ex vi solius consuetudinis difficilime cognoscitur in loco, & populo, & propria materia, in qua versatur; quomodo ergo poterit facile extendi ad alia, nisi à iure fiat ext#sio, vel nisi sint tam similia, vt moraliter idem reputentur? vel nisi vnum in alio à fortiori contineri, vel tanquam pars in toto includi, rationabiliter iudicetur. Et ideo in l. 1. C. Quæ sit long. consuet. dicitur. *Vt præses prouinciæ, probatis ijs, quæ in oppido frequenter in eodem controuer siarum genere seruata sunt, causa cognita statuat &c.* Pondero enim iilam particulam, *In eodem*, identitatem enim significat, & ideo dico, tantam debere esse similitudi nem, vt identitas moraliter reputetur. Cætera in pr#cedenti libro, cap. 2. videri possunt.

CAPVT XVII.

Vtrum consuetudo habeat vim legem interpretandi.

HIC est secundus principalis ef **[sect. 1]** fectus, quem iura tribuunt consuetudini. Conuenit autem consuetudini, qu# secundum legem sit, nam qu# est preter legem non supponit legem, qu# interpretetur, qu# vero est contra legem potius illi derogat, vt dicemus: igitur, sola consuetudo secundum legem potest illam interpretari. Ratio autem huíus effectus est, quia non est necessaria maior authoritas, nec expressior vol#tas ad interpretandam legem iam fact# quàm ad nouam introducendam, & ita omnes rationes fact# superiori ca. à for

tiori procedunt in hoc effectu, & iura sunt expressa, cap. *Cum dilectus,* de Consuetud. l. *Minimè.* l. *Si de interpretatione.* ff. de Legib.

Vt autem assertio magis declaretur, & ratione confirmetur, aduerto, dupli **[sect. 2]** [4023]citer posse consuetudinem valere ad interpretandam legem, vno modo in ratione signi, vel testis, quia quando talis est, consuetudo circa obseruationem legis indicat, & testificatur, illam fuisse mentem legislatoris, & ita fuisse receptam, & non alio modo, quia leges moribus coalescunt, vt dicit Isidor. in cap. 1. dist. 1. Sub hac autem ratione consuetudo non potest reddere certam, & infallibilem interpretationem, quia illa sol# est quædam humana coniectura, est autem valde probabilis, & ita iuuat mult# ad doctrinalem interpretationem, & quo fuerit maior, & diuturnior consuetudo, eo erit probabilior coniectura, in quo nulla certa regula assignari potest, sed prudenti arbitrio relinquendum est. Addi vero potest, non tantum consuetudinem, qu# est circa obseruantiam ipsius legis, postquam condita est, sed eti# quæ illam antecessit, multum iuuare ad legis sensum intelligendum. Nam quod dicitur in dicta lege. *Si de interpretatione legis quæratur, in primis inspiciendum est, quo iure ciuitas retro in huiusmodi casibus vteretur,* potest conuenienter intelligi non solum de consuetudine consequente legem, sed etiam de antecedente. Nam quia, teste Isidoro, lex secundum patriæ consuetudinem fieri debet, cap. 2. d. 4. ideo ex antiquis moribus ciuitatis probabiliter coniectare possumus, quo sensu fuerit lex instituta: vnde in hoc sensu dicunt frequenter Doctores legem esse interpretandam iuxta consuetudinem loci, eti#si oporteat verba legis minus propriè exponere, quia debet moribus hominum accommodari, vt late Gloss. in cap. *Non nulli,* de Rescrip. Barth. in l. *Omnes populi,* ff. de Iustit. & iur. & Panormitan. in cap. *Certificari,* de Sepul. n. 2.

Alio modo potest consuetudo inter **[sect. 3]** pretari legem tanquam causa concurrens **[840]** ad introducendam, & stabiliendam talem interpretationem, & legis obligationem in tali sensu, vt allegati Doctores frequenter docent, & alij, quos refert, & sequitur Mascard. de Probat. volum. 2. concl. 1045. per totam & aperte decla[4024]ratur in l. *Nam Imperator,* ff. de Legib. d# dicitur. *In ambiguitatibus, quæ ex legibus pro ficisc#tur, c#suetudin# aut rerum #petuo similiter iudicatarum authoritatem, vim legis obtinere debere.* Sicut ergo diximus supra, interpre tationem lege factam esse authenticam ex efficacia legis, quæ potest illam stabi lire, ita dicendum est de consuetudine, quando ad illum gradum peruenit, vt vim legis obtineat. H#c ergo est propria ratio huius assertionis, quia consuetudo efficax est ad legem introducendam; ergo etiam ad interpret#d# legem efficaciter, & per modum legis. Quapropter omnia, quæ necessaria sunt in consuetudine, vt legis vim habeat, eadem necessaria sunt, vt hoc modo legem interpretetur. De illis ergo superius dicta sufficiunt. Sol# hic adnotabo, Glossam in dicta l. *Nam Imperator,* ex verb. *Perpetuo,* colli **[sect. 4]** [4025]gere necessarium esse decennium, vt consuetudo hanc habeat efficaciam. Sed siquis attentè consideret, lex illa duo habet membra, vnum est, *consuetudo,* aliud, *sententiæ iudicium;* & particula, *Perpetuo,* non coniungitur cum priori membro, sed simpliciter dicitur, *consuetudin#,* particula autem *perpetuo,* ponitur in posteriori membro, vt declaretur, non quascunq#ue sententias, sed illas, quæ semper fuerint concordes, hanc vim habere. Quo circa pro priori membro nulla additur in illa lege temporis declaratio, sed per generales regulas intelligenda est de consuetudine legitimè præscripta. In po steriori etiam membro illa particula, *perpetuo,* non significat annorum numerum, sed concordiam sent#tiarum perpetuam, idest, sine varietate, aut repugnantia earum inter se, hic enim est planus sensus talium verborum in commu ni vsu. Quis autem numerus sent#tiar# ad

hoc sufficiat, non declaratur ibi, sed iuxta dicta etiam in superioribus intelligendum est. Nam eatenus sententiæ habent hanc vim, in quantum consuetudinem efficere possunt, vnde si vna tant# fuerit, vel pauciores, quàm ad legitim# consuetudinem sufficiant, facient probabile argumentum, non certam legem. Et ideo sæpe dixi, iudiciariam interpre tationem (vt sic dicam) ad vsualem, seu ad consuetudinem reuocari: nam sent#tiæ ipsæ ad hoc maxime valent, quatenus communi consensu populi recipiuntur, & probantur, vt Barthol. & alij authores in locis s#pe citatis aduertunt.

Et iuxta hæc intelligenda est multo **[sect. 5]** [4026]rum sententia dicentium, tam efficac# esse consuetudinem ad interpretandam legem, vt licet ex verbis, vel materia legis ambiguum sit, an contineat pr#ceptum, oblig#s sub mortali, nec ne, & ideo per se sumpta esset in benigniorem partem interpretanda, nihilominus si constet, consuetudinem esse receptam, vt grauiter obligantem, sub mortali obligare, censendam esse. Ita Syluest. verb.[4027] *Præceptum*, num. 2. in fine, & Caiet. 2. 2. q. 186. art. 9. circa ad secundum, & q. 147. ar. 3. circa ad 2. loquens in particulari de ieiunij præcepto. De quo idem habet Nauar. cap. 21. n. 11. Et eadem ratione po[4028]test consuetudo interpretari verbum, *præcipiendi*, sub quo lex fertur, rigorosam obligationem significare, vt supra Syluest. & Caietan. notant ex Clement. *Exiuit, §. It# ordo*, de Verbor. signific. vbi Glossa etiam[4029] id aduertit. Et ratio est, quia legislator censetur vti verbis iuxta communem vs# vnde etiam eam verso, quanuis verba & materia præcepti videantur sufficere ad obligationem sub mortali, si aliter consuetudo interpretata est legem, solum obligabit sub veniali, vt etiam Caietan. adnotauit. Est enim eadem ratio, quia consuetudo potest sicut potest introducere legem, ita etiam potest illi derogare, eo vel maxime, quoad vix possunt esse verba, & materia legis tam clara, quin aliquam ambiguitat# relinquant, & interpretation# admittant. Hanc ergo facere potest vtroque modo consuetudo, scilicet, rigorosam, & benignam, vt autem eam faciat efficaciter, habere debet conditiones requisitas ad legem introdu **[sect. 6]** [4030]cendam, vel abrogandam, vt dictum est.

Addo etiam, posse consuetudinem; n# solum humanam legem, sed etiam diuinam, & naturalem interpretari, vt omnes Doctores allegati docent. Tamen diuerso modo, quia humanam legem po test interpretari, etiam minuendo, vel augendo, iuxta dicta capite præced#ti, **[841]** & dicenda in sequentibus. Diuinam autem solum interpretatur, indicando legislatoris mentem, & ideò vt certa sit, oportet, vt consuetudo sit vniuersalis Ecclesiæ traditio, vel vt sit per Pontifices approbata. Addo deniq#ue consue[4031]tudinem non solum legem scriptam, sed etiam se ipsam interpretari posse, vt ex dictis constat, quia ipsa etiam ostendit intentionem vtentium, quanuis etiam ratione sit ipsa consuetudo interpret#da, vt notat Rochus suprà sect. 4. n. 23.[4032] ex Bald. in l. *Maximum*, C. de Liber. præter. impr. & est per se notum.

CAPVT XVIII.

Vtrum consuetudo possit legem humanam abrogare.

RAtio dubitandi quoad ius ciuile **[sect. 1]** [4033] sumitur ex l. 3. §. *Diuus.* ff. de Sepul. violato, vbi dicitur, statutum municipale factum post legem ciuilem, & contrarium illi, non derogare illi; ergo idem dicendum est de consuetudine, quia ad paria iudicantur. Secundo argum#tor, ex l. 2. C. Quæ sit longa consuet. expresse dicente, quanuis magna sit consuetudinis auctoritas, non tamen esse tantam, *vt aut rationem vincat, aut legem.* Vbi necesse est, Iurisconsultum loqui de lege humana, nam lex naturalis ad prius membrum pertinet, in quo dicitur consuetudo non vincere rationem, & habetur etiam in cap. *Consuetudinis,* dist. 11. vbi multa alia decreta sunt similia, & concordat cap. *Cum causa,* de Re iudic. vbi etiam dicitur, *Licet vsus, vel consuetudinis non minima sit auctoritas nunquam tamen veritati, aut legi præiudicat.* Tertia, & præcipua ratio dubitandi esse potest, quia c# suetudo non potest aliquid valere, nisi sit rationabilis, vt habetur in cap. vlt. de Consuetudin. & suprà ostensum est; sed consuetudo contra legem non potest esse rationabilis, tum quia eo ipso, quod est contra legem, est contra rationem, tum quia actus eius sunt praui, qui non possunt peccantibus prodesse, nec eos à iugo legis liberare. Propter hæc Hostien. in cap. 1. de Treg. & pace, sensit, propri# legem præceptiuam non posse dissuetu[4034]dine abrogari. Sed est opinio singularis, in qua etiam ipse non fuit constans.

Igitur his non obstantibus regula cer **[sect. 2]** [4035]ta est, legem humanam, siue canonicam, siue ciuilem posse consuetudine abrogari. In hoc omnes Doctores conueniunt, Theologi cum D. Thoma. 1. 2. q. 97. art. 3. Canonistæ in cap. vlt. de Consuet. vbi etiam Hostiens. & in Sum. Legistæ in l. *De quibus,* ff. de Legib. & l. 1. & 2. C. Quæ sit longa consuet. S#mistæ verb. *Consuetudo.* Et quantum ad ius canonic# habetur expressè in dicto cap. vltim. de Consuetud. Præter alia, quæ generatim docent, antiquam consuetudinem esse seruandam, quæ capite præcedenti citaui. Item in iure ciuili est expressa l. *De quibus.* ff. de Legib. in fine dicens. *Rectissimè receptum est, vt leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per dissuetudinem abrogentur.* Idem habetur in nostro Regno in l. 3. & 5. tit. 2. partit. 1. Ratione autem probanda est hæc assertio eo modo, quo similem in capite pr#cedenti probauimus, quia ad hunc effectum non deest potestas in populo, si c# uenienter explicetur, & voluntas per ipsam consuetudinem sufficienter ost#ditur; ergo nihil deest, quominus per consuetudinem talis effectus fiat.

Et in primis quod ad potestatem at **[sect. 3]** tinet, res est clara quoad leges ciuiles in populis liberis non recognosc#tibus superiorem, vt constat ex dictis in cap. 16: nam eadem hìc est ratio. Difficultas verò est quoad leges ciuiles supremorum Principum, & quoad leges canonicas. Quæ duobus modis expediri potest.[4036] Primò dicendo, has leges non ferri absolutè, sed sub conditione tacita, si populus eas retinere velit, siue talis conditio apposita intelligatur, quia non po test Princeps magis cogere populos suos suis legibus, vt aliqui existimant, saltem de legislatoribus ciuilibus, sine ex benignitate, quia non vult illos obligare, nisi sub illa limitatione, vt multi etiam de canonicis legibus sentiunt. Et iuxta hunc modum consequenter dicendum erit, non esse necessarium nouum consensum tacitum Principis, ad hanc abrogationem, sed in ipso modo ferendi legem includi. Sed hunc dicendi modum reiecimus suprà libro tertio, cap. 18. & lib. 4. cap. 16.

quia re vera nec potestas obligandi absolutè deest, etiam in temporalibus Regibus, nec **[842]** voluntas etiam in Prælatis Ecclesiasticis. Quod ex ratione, & vsu ibi ostendimus quoad legis acceptationem, est autem multo certius in ordine ad abrog# dam legem iam acceptatam, & vsu confirmatam, alioqui semper esset in populi arbitrio à se legem superioris abijcere sine culpa, quia hæc potestas illi datur per conditionem illam, si in lege est inclusa. Vnde etiam posset populus subditus expressè, & definito consilio leg# sui Principis, aut Prælati reuocare, qu# sunt absurda. Sit ergo certum, hanc potestatem esse explicandam per coniunctionem plebis cum suo Principe, & legislatore. Quia in plebe est potestas facti potius, quàm iuris ad abijciendam illam legem, quantum in se est, & ex par te Principis est etiam potestas ad conniuendum, & consentiendum voluntati populi, & ita c#pletur potestas ad auferendam legem, quia in effectu, qui eam tulit, idemmet illam aufert, quod facere potest, vt præced#ti libro ostensum est.

Atq#ue hinc constat, in hoc effectu ma **[sect. 4]** [4037] ximè habere locum, quod suprà diximus, non esse necessarium, vt in ipso populo per se spectato sit potestas actiua ponendi, vel tollendi legem, sed sufficere capacitatem passiuam legis, & quod consue tudo introducatur ab illis, ad quos lex loquitur. Quia hic actus repugnandi legi per consuetudinem, non est actus iurisdictionis, vel publicæ potestatis, sed est potius eorum, qui parere deberent legi, quia sunt actus quasi contrarij, & ideò versantur circa idem, & ita in populo laico est potestas introducendi c# suetudinem abrogantem legem Ecclesiasticam. Imò etiam in fœminis esse potest, si ad illas solas dirigatur lex, vt de præcepto lato de clausura monialium, in cap. vnic. de Stat. regul. in 6. auctores docent. Et ratio est, quia consuetudo hæc, vt est ex parte subditorum, non tollit legem quasi actiuè, sed suo modo exigit, & obtinet à superiore; vt illam auferat; superior autem potestatem habet, vt dixi. Vol#tas ergo t#t# superest explic#da.

Duplex autem voluntas desideratur, **[sect. 5]** [4038] vna populi, altera Principis. Prior satis constat, nam consuetudo est signum voluntarij consensus. Supponitur autem ex supra dictis, hanc consuetudinem debere esse publicam, & à maiori parte populi introductam, vel acceptatam. Ergo est sufficiens signum voluntarij consensus, iuxta dicta superius. Imò hic maior ratio inuenitur, quia voluntas, quæ indicatur, non est voluntas se obligandi, vel assumendi onus, sed tollendi. Vnde in præsenti non est necessaria intentio inducendi nouam consuetudinem iuris, sed solum non habendi talem legem, & retinendi, vel recuperandi statum antiquum, habendi libertatem ab obligatione legis in tali materia, quæ intentio ex ipsa actuum frequentia, & ex consensione, ac pertinacia populi in talibus actibus, satis cognoscitur.

Solum video, posse dubitari de legibus Ecclesiasticis latis pro tota Eccle **[sect. 6]** [4039]sia, erit enim necessarium, vt consue tudo sufficiens ad derogandum tali legi sit introducta, & acceptata à maiori parte Ecclesiæ; hoc autem expectare difficillimum est, & vix potest Ecclesi# constare de tali consensu. Respondetur, si lex vniuersalis pro tota Ecclesia abrogan[4040]da sit, ad minus requiri consuetudinem dicto modo vniuersalem, quia alias non interueniret in eo consensus Ecclesiæ absolutè loquendo. Et ideò hic modus abrogationis rarus est, non est tamen impossibilis, quia per sufficientem famam, & publicam communicationem per literas, & nuncios potest hæc notitia intra quadraginta annos diuulgari. Addo tamen iuxta morem Ecclesiæ, & canonica instituta, non expectari, vt hæc abrogatio simul pro tota Ecclesia vniuersali, & vniuersaliter fiat, sed fieri per par

tes in prouincijs, Episcopatibus, & alijs c#munitatibus, quæ per leges proprias gubernari possunt. Nam si in aliqua ex his communitatibus præualeat in maiori parte consuetudo contra legem c# munem, pro illa communitate derogatur, etiamsi pro alijs integra maneat, & ita cessat omnis difficultas. Et cum pro portione potest hæc doctrina ad alias leges communes siue canonicas, siue ciuiles applicari. Et illam tradit expresse[4041] Glossa in §. *Sine scripto.* Instit. de Iur. natur. verb. *Imitantur.*

[sect. 7] [4042]

Atq#; hinc etiam fit, vt ad hunc effectum non sit semper necessaria consuetudo propria facti, scilicet, positiua, quæ ex frequentia actuum consurgit, sed sufficiat priuatiua, quæ dissuetudo di-**[843]**citur, & in frequentia omissionis consistit, & per se sufficit contra præcepta affirmatiua, quia ipsa omissio repetita satis indicat voluntatem non habendi tale præceptum. Necessarium verò est, vt omissio sit propria, id est, obligationi legis opposita, ac proinde pro eo tempore, pro quo præceptum obligabat, quia negatio actus pro tempore non debito, nullum indicium est voluntatis n# parendi legi, aut non habendi illam, vt per se notum est, & tradit Panorm. in c.[4043] *Io#nes,* de Cleri. coniug. Syluest. suprà, q. 8. & copiosius Rochus in dicto cap. vlt. sect. 4. n. 76. & sequentib. Nauarr. cons. 2. de Consuet. & dicemus latiùs tract#do de amissione priuilegij per non vsum in lib. 8.

Ex quo vlterius concluditur, neces **[sect. 8]** [4044]sarium esse; vt tales omissiones sint pec caminosæ saltem in principio, quia si prouenirent ex aliqua rationabili excusatione, non possent ostendere voluntatem legi contrariam, vt si occurreret necessitas excusans. Tunc enim non esset desuetudo, sed purus non vsus, qui non sufficit, ex omnium sententia. Idemq#ue esset, si interueniret ignorantia legis, vel metus grauis, ob eandem rationem; imò licet metus non esset sufficiens ad excusandum à culpa, nihilominus esse potest sufficiens ad impediendam propriam consuetudinem, seu desuetudinem. Quia non tam est ex voluntate, quàm ex necessitate, & ideo non satis indicat animum contra legem, nec voluntatem absolutam abijciendi illam, sed solum quandiu imminet talis metus, ideoq#ue videtur satis probabile, tunc non simpliciter abrogari legem, sed ad summum derogari illi, ne cum tanto grauamine, & imminente simili periculo, obliget. Quod est valde notandum: nam sæpe potest induci consuetudo non seruandi legem in tali occasione, vel necessitate, quæ per se non erat sufficiens ad excusandum ab obligatione legis, & propter consuetudinem, si alias conditiones requisitas habeat, non obligabit lex in similibus occasionibus, & nihilominus non erit lex simpliciter derogata. Exempla possunt esse facilia in festorum obseruatione, ieiunijs, & similibus.

Venio ad Principis voluntatem, ad **[sect. 9]** quam omnino applicanda est doctrina[4045] capitis præcedentis. Nam hic etiam c# sensus Principis intelligi potest, aut à le ge ipsa datus, aut personalis, & quasi de nouo datus, licèt tacite, & vterque modus verus est. De primo est sermo in dicto c. vlt. de Consuet. Et duæ conditiones consuetudinis ad illum postulantur, scilicet, vt sit rationabilis, & præscripta, qu# po nuntur etiam in dicta l. Part. & cum ali# non postulentur, illæ sufficiunt, alioqui ius illud imperfectum esset, & insuffici#s. Necessarium autem est, illas exponere, & inde etiam ratio illarum constabit. De priori multa dicta sunt in cap. 6. & 7. vbi explicuimus, quæ consuetudo irrationabilis dicatur. Hicverò speciali[4046]ter addenda sunt duo, vnum est, ad hunc effectum multo minorem rationem requiri in consuetudine, quàm ad effect# inducendi legem: quia minus est tollere legem, quam inducere. Nam vt tollatur lex non est necessaria specialis

vtilitas, vel honestas in ipsa materia, sed satis est, quod ablatio talis obligationis non sit contra vtilitatem publicam, quia licèt aliquam tollat, aliunde compensatur, vel tollendo occasionem maioris mali, vel conciliando animos subditorum, vt suauius gubernentur.

Vnde addo secundo, nihilominus neces **[sect. 10]** [4047]sari# esse, vt aliquo modo illa consuetudo, vel potius abrogatio legis ratione illius, aliqua ratione fulciatur. Quia ab rogatio iustæ legis expressa non potest fieri sine aliqua honesta causa, vt libro pr#cedenti ost#sum est; ergo nec tacita, quæ per consuetudinem fit; ergo vt consuetudo sit rationabilis, non satis est, quod non sit contra rationem naturalem, nec contra ius diuinum, nec quod non sit in iure reprobata, sed necessarium est, vt voluntas carendi tali lege aliqua ratione honestari possit in subditis, quæ honestet etiam in Principe consensum abrog#di ill#. Et hæc est ratio, & necessitas huius conditionis, quia nisi consuetudo sit ali quo modo rationabilis, non pr#sumitur Princeps condescendere subditis, quia non præsumitur velle sine vlla iusta cau sa, seu suffici#ti ratione tollere legem, c# id licitè facere non possit, nec debeat. Neq#; de hac conditione plura videntur ne cessaria, respondendo autem ad secundam rationem dubitandi aliquid addemus.

[844] Secunda etiam conditio, scilicet, vt **[sect. 11]** [4048] consuetudo sit pr#scripta, in superioribus explicata est, hic solum de tempore requisito ad hanc præscriptionem, supponimus non esse necessarium immemoriale tempus, vt quidam dixerunt sine fundamento, vt capite præced#ti dixi. Cert# ergo sit, requiri definitum tempus. Est tamen notanda distinctio inter leges canonicas, & ciuiles, quam omnes aucto[4049]res suprà citati tradunt, nam in ciuilibus idem tempus sufficit ad legem abrog#dam, quod ad introducendam, scilicet, decem annorum. Ratio est, quia ius ciuile in hoc distinctionem non facit, sed ad vtrumque indefinitè requirit tempus[4050] longæuum, vt patet in dicta l. *De quibus,* tempus autem long#uum in eodem iure est tempus decem annorum, vt suprà di ctum est, & expressius habetur in §. 1. Instit. de vsucap. Neque hic fit distinctio de tempore inter absentes, & pr#sentes (quidquid Syluest. & alij sentiant) propter rationem supra tractatam, quod ad necessitatem huius præscriptionis, sem per supponitur ignor#tia Principis, n# si Princeps sciat, non est necessaria pr#scriptio ad præsentem effectum, vt statim dicam. Respectu verò Principis ignorantis impertinens est absentia, vel præsentia, & ideò idem tempus indistinctè postulatur. Ponitur autem ab auctoribus potius decem, quàm viginti annorum, quanuis hoc iura non definiant, & ignorantia Principis videatur esse quædam absentia, propter rationes suprà factas. Item quia in hoc iure interuenit fauor ex parte Principis, & ille ampliatur, dum breuius tempus eligigitur, & interuenit onus ex parte subditorum: quatenus reuocatio legis per longum tempus differtur, & hoc minuitur, breuius etiam tempus eligendo. Et ita vtrumq#ue est iuri conforme. Et consonat etiam alia regula iuris, quod *in obscuris minimum est sequendum.*

At verò in legibus Ecclesiasticis est **[sect. 12]** [4051] diuersitas opinionum. Nam quidam existimant sufficere idem tempus decem annorum, quod in ciuilibus sufficit. Refertur Azo. in sum. tit. de Consuet. Calder. & alij in cap. 1. de Treg. & pace. Sed hi loquuntur de lege non dum acceptata, de qua supra lib. 3. & 4. dictum est. Quanquam fortasse nulla sit differentia in ordine ad pr#scriptionem, cum in vtroq#ue casu consuetudo sit contra ius[4052] canonicum. Vera ergo, & communis sententia est, in legibus canonicis requiri tempus quadraginta annorum, vt consuetudo contra illas censeatur pr#scripta. Ita Innoc. in cap. *Cum dilectus,* de Consuet. Panormit. dicto cap. vlt. n. 11. & in cap. 1. de

Treg. & pace. n. 4. & ibi latè Felin. n. 13. Rochus supra sect. 3. n. 35. Turrecrem. in cap. *Consuetudo,* q. 2. & in cap. *Mos.* q. 4. d. 1. Bart. in Repetit. l. *De quibus,* q. 2. princip. quæstiunc. 3. num. 14. vbi in schol. alij allegantur. Item Iason ibi col. 11. Anton. 1. p. tit. 16. §. 4. Syluest. verb. *Consuetudo.* q. 4. Angel. num. 8. & ibi alij Summistæ, Nauarr. cons. 2. de Consuet. Cordub. lib. 1. q. 12. ad 4. & Gregor. Lop. in dicta leg. 5. Gloss. 4. Probari autem hæc sententia solet ex dicto cap. vltim. de Consuetud. quatenus requirit consuetudinem legitimè pr#scriptam, quia in iure canonico non dicitur consuetudo legitimè præscripta, nisi sit quadraginta annorum. Ita Rochus suprà sectione 3. numero 4. ex Gloss. cum textu in capite *Cum de beneficio,* de Præben. in sexto. Sed non existimo hoc sufficere, quia appellatio legitimæ præscriptionis de se indifferens est, solumque significat consuetudinem durantem tempore, & cum conditionibus lege præscriptis. Vnde iuxta materiæ capacitatem applicari poterit ad præscriptionem quadragenariam, vel ad decennalem. Nam etiam dici potest consuetudo legitimè præscripta necessaria esse ad inducendam legem, præter, & non contra commune ius, inscio Principe. Addunt ergo prædicti auctores, præscriptionem legitimam contra Ecclesiam requirere tempus quadraginta annorum, iuxta caput. *De quarta,* cap. *Ad aures,* cum alijs de Præscriptionib. consuetudo autem contra canones dici merito potest contra Ecclesiam, c# sit contra Ecclesiastica iura, & ideò legitima præscriptio in illa, quadragennaria esse debet.

Imò addunt aliqui auctores, non so **[sect. 13]** lum requiri hoc tempus, quando consuetudo est contra canones, sed etiam quando est contra rationem canonis, vt notat Glossa in c. *Vt litig#tes,* de Offi. ord.[4053] in 6. verb. *Statuimus,* & ibi Geminia. & se-**[845]**quitur Pet. Rauen. tract. de Consuet. sect.[4054] 1. n. 20. Idem Felin. in c. *Tua nos,* de Iur. iur. n. 3. & in cap. *Statuimus,* de Maiorit. & obed. n. 3. vbi declarat, hoc esse intelligendum, quando consuetudo est contra rationem expressam in lege. Ego verò addo, etiam requiri, vt ratio sit adeò intrinseca, & essentialis, vt illa cess#te, lex etiam cessare censeatur, & tunc optima ratione fundatur hæc sententia, quia consuetudo contra rationem legis, virtualiter est contra legem, & illi consequenter derogat. Si autem ratio talis non sit, sed potius illa sublata adhuc possit vigere lex, non video cur consuetudo contra solam rationem legis censeri debeat contra ius, aut tantum tempus postulare. Denique addunt dicti auctores, ex parte materiæ posse requiri consuetudin# immemorialem, vt si sit contra specialia iura Principis, sicut etiam in consue tudine præter canones possunt requiri quadraginta anni, si deroget iuri alicuius Ecclesiæ. Sed h#c licet vera sint, non habent propriè locum in consuetudine legali, de qua tractamus, sed quatenus miscetur cum præscriptione propria alicuius rei, quæ longiorem durationem requirat.

Atq#; hinc colligitur, consuetudinem **[sect. 14]** [4055] habentem has duas conditiones, si sit le gi contraria, illam abrogare, etiamsi ad notiti# Principis talis consuetudo non deuenerit. Ita docent ferè Doctores allegati, & Couar. in 4. Decret. 2. p. cap. 6. §. 10. n. 18. & 19. Dominic. bene in §. *Leges,* post cap. *In istis,* dist. 4. cum Gloss. & Archid. ibi, & alijs, quos etiam refert Felin. suprà, & omnes, quos in simili p#cto allegaui in capite præcedenti. Nam est eadem ratio, quia supposita lege concedente hanc efficaciam consuetudini rationabili, & præscriptæ, ex vi illius habetur suffici#s consensus Prin cipis abrogantis illam per tacitam voluntatem legalem, vt sic dicam, ad qu# non est necessaria noua notitia consuetudinis, sicut ad personalem voluntatem, nec nos possumus illam condition# addere contra prædictum ius. Quia in effectibus iuridicis non debent plura postulari, quàm iura requirant, lex autem ponit illas duas conditiones vt suffici#tes ad hunc effectum, &

vtraque esse potest sine scientia Principis. De priori est per se notum, quia consuetudo non est rationabilis, quia scitur à Principe, nam quælibet alia æquè sciri potest, vel igno rari, & rationabilis talis poni debet, vt verè possit talis cognosci. De secundo etiam constat, quia præscriptio non requirit scientiam in eo, contra quem præscribitur, vt est notum. Præterea ratio human# legis hoc quod#modo postulat, debet enim esse humanis moribus acc#modata, & ideò valde expedit, vt quando populus tanto tempore obstinato animo perseuerat in moribus contra legem, Princeps non insistat, sed desistat ab imponenda talis legis obligatione; merito ergo institutum est, vt siue sciat, siue nesciat Princeps, consuetudo præscripta legem tollat. Neque in hoc occurrit noua difficultas.

Potest tamen è contrario dubitari, an **[sect. 16]** [4056] interdum consuetudo non pr#scripta possit sufficere ad effectum reuocandi legem, salt# interueniente scientia Principis. Nam Panorm. in c. vlt. n. 13. apertè sentit, n# sufficere scientiam principis, vt lex derogetur in minori tempore, quàm sit ad pr# scription# necessarium. F#dari potest pri mò in eodem c. vlt. quod absolutè requirit illas duas conditiones ad hunc effectum; ergo quacumque deficiente, non fiet effectus, etiamsi princeps sciat. Et confirmatur, n# si consuetudo non sit rationabilis, eti#si princeps illam sciat, non sufficiet ad toll#d# legem, vt est c#munissima sententia; ergo si non sit præscripta, non sufficiet, etiam si interueniat scientia principis. Patet consequentia, quia illæ duæ c#ditiones vt #què necessariæ ponuntur. Confirmat hoc secundo Panorm. quia ex sci#tia principis ad s#m# colligitur toler#tia, hæc autem non inducit consensum iuxta c. *Iam dudum*, de Præben. Vnde addit ipse, quod si princeps non solum sciret consuetudin#, sed etiam illa vteretur, tunc c#seretur tollere legem, quiavideretur quasi expresse consentire. Tandem argumentor, quia consuetudo h#c valet per mod# cuiusd# pr#scriptionis, sed tempus pr# **[sect. 17]** [4057]scriptionis non minuitur propter scientiam eius, contra quem præscribitur; ergo.

Nihilominus contrarium censeo verum. Dico ergo consuetudinem non præscri ptam aliquando sufficere ad derogandam legem, si princeps sciat c#sutudin#, **[846]** & ipsa talis, ac tanta sit, vt moraliter sufficiat ad indicandum Principis consensum. Hoc mihi videtur sensisse D. Thom.[4058] 1. 2. q. 97. ar. 3. ad 3. vbi non requirit ad hunc effectum præscriptionem consuetudinis, sed sufficientem signification#[4059] consensus Principis, & idem sentiunt So to lib. 1. de Iustit. q. 7. ar. 2. & Medin. ibi; & Gerson. dicto tract. de Vita spirit. & videtur fuisse opinio Antonij dicto cap. vlt. qui dixit, si Papa sciat consuetudin# contra legem, sufficere tempus decem[4060] annorum. Quod dictum approbat Sylu. dicta q. 4. & Angel. dicto n. 8. & idem sentiunt Canonistæ communiter, quando consuetudo resistit legi canonicæ non dum acceptatæ, vt latè refert Felin. vbi[4061] suprà. De qua, vt dixi, est eadem ratio, t# quia etiam illa consuetudo est contra Ecclesiam, & contra ius illius, tum etiam, quia obseruantia legis pro aliquo tempore, non auget ius, vt supra dixi, sed solum facto dicitur illam confirmare; ergo stando in vi iuris, eadem est ratio de vtraq#ue. Præterea non videtur esse maior ratio de iure introducendo, quàm de abrogando, sed consuetudo non pr#scripta, sciente Principe potest inducere ius, vt ostendimus; ergo & abrogare. Maior cum consequentia probatur, quia tota ratio vtriusque effectus consistit in tacita voluntate Principis, sed hæc voluntas particularis, & quasi personalis non minus potest innotescere ex c#suetudine legi contraria non præscripta, sed scita, & tolerata à Principe, quàm ex consuetudine præter legem; ergo n# minus illa sufficiet ad derogandum

legi, quàm hæc ad introducendam illam. Imò in casu præsenti magis debet præsumi talis voluntas, tum quia est magis necessaria ad tollendam à subditis occasion# peccandi contra perseuer#tem legem, tum etiam quia ipsamet consuetudo causat talem mutation# in subditis, vt quodammodò per illam fiant inepti ad tal# legem, quia debet esse facilis, & moribus c#formis. Denique hanc sent#ti# c#firmat **[sect. 18]** [4062] vsus. Quia mult# leges Ecclesiastic# c#sentur breuiori tempore derogatæ, quia Pontifices non ignorant, & dissimulant.

De tempore autem requisito ad h#c effectum, quando scientia principis interuenit, licet Anto. & alij cum illo designent tempus decem annorum, non videtur mihi cum fundam#to dictum. N# in legibus ciuilibus non potest id habere locum, quia etiam ignorante principe, maius tempus non requiritur, vt dictum est; assertio autem posita etiam in illis locum habet, quòd interueniente scientia principis, præscriptio ciuilis, quæ est decem annorum, non est necessaria. Quod si illi de solis canonicis legibus loquuntur, oportet, vt cum proportione tempus pro ciuilibus assignent. At in illis non possunt cum fundamento assignare certum tempus requisitum; ergo neq#; in canonicis illa determinatio decem annorum habet fundamentum. Prætereà est generalis ratio, quia illud tempus nullo iure determinatum est pro tali modo consuetudinis; ergo sine fundam#to præscribitur. Et explicatur amplius, quia eo ipso, quod non est necessaria c# suetudo præscripta, non operatur ex vi iuris, sed ex vi natur alis significationis, & indicij voluntatis principis; at verò ad hoc iudicium nullum est tempus determinatum in iure, neq#, ex natura rei, quia[4063] potest secundum circunstantias variari, vt suprà declaraui; ergo frustra designatur illud tempus decem annorum. Idem ergo in hoc puncto dicendum est, quod in simili de introductione legis, arbitrio prudentum relinqu#dum esse,[4064] & ita senserunt Soto. Medina, & alij.

Imò hinc intulerunt aliqui Canonist#, **[sect. 19]** quando tota ciuitas, vel communitas operatur contra statutum à se editum, vnum actum contrarium sufficere ad reuocandum statutum. Quia ibi per vnum actum significatur suffici#ter voluntas statu#tis de reuocando statuto, cum sit idem, qui contra illam operatur, quod secus est respectu legis Principis. Ita do cet Abb. in cap. *Ad audientiam,* de Cleri. non resid. cum Ioan. Andr. ex cap. *Pro il*[4065]*lorum,* de Præben. & cap. *Cum accessissent.* de Constit. vbi alij hoc notant. Sed de hoc puncto, & de illorum textuum intel ligentia, dicemus tractando de priuilegijs: nam de illis est ibi sermo. Et in proprijs statutis non credo esse illud sign# sufficiens, nisi ex alijs circunstantijs c# stet, communitatem non fecisse talem actum dispensando in statuto pro illa vice, illud abrogando. Adde, etiam in statutis confirmatis à Principe necessariam esse consuetudinem, vt dixi.

[847] Ad cap. vlt. de Consuet. respondeo, ibi **[sect. 20]** [4066] esse sermonem de consuetudine, quæ independ#ter à scientia Principis potest legem abrogare, seu de consuetudine, quæ sub propria ratione sua, & per propriam vim, & efficaciam, quàm à lege habet, potest legem abrogare; non verò excludere consuetudinem, quæ solum deseruit per modum signi, & indicij voluntatis Principis. Nam hoc modo non solum consuetudo, sed etiam quodlibet factum Principis, quod sufficienter ostendat voluntatem eius potest abrogare le gem, vt sumitur à simili ex dicta l. *De qui bus,* & est per se euidens, quia vis est invo luntate, & diuersitas in materiali signo est accidentalis. Ad primam confirmationem negatur in primis æquiparatio, quia conditio, quod consuetudo sit rationabilis, ex natura

rei necessaria est, c#ditio autem pr#scriptionis solum ex lege, & ideo prior conditio magis necessaria est, & in omni euentu, quia semper voluntas Principis esse debet, ac pr#sumi rationabilis, siue particularis sit, siue generalis per legem. Deinde dicitur, quod si de voluntate Principis sufficien ter constaret, etiam si consuetudo careret ratione, dummodo non esset contra rationem, nec aliquid turpe includeret, abrogatio esset valida, licèt fortasse illicitè fieret, sicut supra dictum est de abrogatione expressa, idem enim est de tacita, si supponatur. At vero rarissimè, aut nunquam admittenda est quando con suetudo ita caret ratione, vt sit illicit# illi condescendere, & propter illam legem abrogare, etiamsi sit cognita, quia non est præsumenda praua voluntas in Principe, Secus vero esset, si ex ipsa duritia populi, licet irrationabili, resultaret respectu Principis moralis causa, & ratio, vt possit iudicari prud#s reuocatio consuetudinis: tunc enim etiamsi Princeps sciat consuetudinem non esse rationabil# ex parte populi, potest præ sumi conniuentia, & abrogatio ex parte principis tac#tis, & tolerantis, quia tunc iam abrogatio iusta est. Vnde ad secundam confirmationem iam supra responsum est, tolerantiam per se non sufficere, adiunctis vero circunstantijs, posse esse prudens, & morale signum. Et in præsenti erit optimum signum, quando in Principe sciente populi resistentiam, permissio illius, stante lege, esset irrationabilis, & nociua populo: Nam tunc præsumendum est oriri ex animo abrogandi legem, nisi contrarium constet. Id#q#; erit quoties res ad eum statum deuenerit, vt prudens censeatur abrogatio; tunc enim merito præsumitur consensus in Principe sciente, & patiente tal# consuetudinem. Ad vltimam confirmationem negatur assumptum, iam enim ostensum est, in illo casu consuetudin# non occurrere in modum pr#scriptionis, sed tanquam signum, adiuncta scientia, & tolerantia sufficiente, vt explicatum est,

Ad primam difficultatem in princi **[sect. 21]** [4067]pio positam, & sumptam ex §. *Diuus,* respondeo, textum illum plures habere intellectus, quos hic expendere non possumus, multi autem illum intelligunt, qu#do statutum, vel consuetudo præcessit, & lex subsequitur, & ita non pertinet ad hunc locum, sed ad qu#stionem tractandam in cap. 20. Alij intelligunt, quando lex generalis præcessit, & statutum municipale sequitur: & videtur hoc magis significari in litera, & negari, statutum pr#ualere contra legem, quod mihi est verisimillimum. Nam licet Panormit.[4068] cap. vlt. de Consuet in hoc constituat differentiam inter statuta laicorum, & clericorum, quòd particulares Ecclesiæ n# possunt statuere contra canones, particulares autem ciuitates possunt statuere contra ius commune. Ego non video fundamentum huius differentiæ, nam lex *Omnes populi.* ff. de Iustit. & iur. nihil probat, & contrarium probatur ex dicto §. *Diuus,* & constat ex supra tractatis lib. 3. de Potestate ad leges ciuiles c#d#das. Vnde quoad hoc nego esse eandem rationem de statuto, & consuetudine, sicut idem Panormit. in clericis fatetur. Ratio autem (licet variæ tradantur à Canonistis, vt per Abbatem suprà, & latius per Roch. sect. 3. à num. 7.) esse videtur, quia leges humanæ debent esse accommodat# moribus eorum, pro quibus feruntur, & ideò legislatores in hoc deferre debent rationabili consuetudini suorum subditorum; Quæ ratio, & necessitas cessat in statutis consuetudinis, nam illa fiunt per inferiores potestates, quas oportet esse subordinatas superioribus & ideo statuere non possunt contra leges **[848]** eorum iure ordinario, nisi ex speciali concessione.

Ad secundam difficulatem sumptam **[sect. 23]** [4069] ex l. 2. C. Quæ sit long. Consuet. dico, eti# legem illam variè exponi, vt refert Gloss. in cap. *Consuetudinis,* dist. 11. communis tamen, & probabilis responsio est, illam esse intelligendam de consuetudine non habente conditiones positas in dicto c. vlt. de Consuet. Ita Ias. in addit. ad Glossam in §. *Sine*

scripto, de Iur. natur. verb. *Imitatur,* vbi Glossa aliter exponit. Re tamen vera sensus est, consuetudinem non esse tantæ authoritatis, vt contra Principis voluntatem possit valere, quod in in eadem lege significatur, *Non vsque adeo sui valitura momento,* id est, sua vi, & potestate. Cum hoc autem optimè stat, vt possit esse talis, quæ ostendat, voluntatem Principis fuisse mutatam, vel tanquam sufficiens signum eius, vel in virtute alicuius legis, Ad tertiam respondet D. Thom. dict. **[sect. 24]** [4070] ar. 3. ad 2. posse consuetudinem contra legem per bonos actus introduci, ac sub inde esse rationabilem, quia lex humana occurrente necessitate in particulari, sine culpa non seruatur. Vnde si illa occasio s#pius occurrat, per actus illos legi contrarios inducitur quædam consuetudo, quæ ostendit, legem non esse vtilem, & consequ#ter abrogat illam. Qu# responsionem attigit etiam Panormit.[4071] in dicto cap. 1. de Treg. & pace, ex Archid. in cap. vni. de Treg. & pace. Sed n# satisfacit, tum quia illi actus non licent, nisi propter necessitatem per modum epijKi#, hi autem non inducunt consuetudinem contra legem, cum non sint illi contrarij, neq#ue ostendunt animum populi legi contrarium, vt supra declaratum est. neque ex vi consuetudinis ex illis solis resurgentis potest esse licitus actus, nisi in simili occasione, in qua epijKia per se semper sufficit. Quod si tam frequentes sint illæ occasiones, vt ostend#t legem esse inutilem, non abrogabitur propter consuetudinem, sed quia in se ostenditur iniqua, & nulla, vel cessabit, quia finis eius in generali cessat. Et ita[4072] idemmet D. Thom. dixit. *Talem consuetudi nem manifestare, quod lex vlterius non est vtilis.* Secundo respondet D. Thomas, remoue ri legem per consuetudinem, quando t# firmata est consuetudo, vt iam lex non videatur possibilis secundum consuetudi nem patriæ. Veruntamen quando res ad hunc statum deueniret, etiam non esset propria abrogatio legis, sed cessatioper materiæ mutationem. At vero non semper necessarium est ad abrogation# legis, vt tanta rerum mutatio fiat. Quia sæpe abrogatur, si circunstantiæ supra positæ concurrant, etiam si alioqui possit iustè obligare, si voluntas Principis tacita non interueniret aliquo ex modis supra dictis. Vnde D. Thomas in illa solutione solum videtur voluisse explicaremodos, quibus potest contingere, vt ex consuetudine resultet cessatio legis absq#; ordine ad consensum Principis, sed quasi ex natura rei, quæ non est propria abrogatio, sed cessatio legis. In solutione autem ad 3. magis explicat modum abrogationis.

Respondeo igitur ex dictis in cap. 4. **[sect. 25]** [4073] rectè fieri posse, vt consuetudo incipiat per actus malos, quia prohibitos per legem, & nihilominus inducat consuetudin# derogantem legi. Ita fatetur Caiet. dicta solut. ad 2. & omnes, imò ex dictis constat, ad hanc abrogationem necessarium esse, vt in principio actus sint tales, quia debent esse contra legem obligantem sine excusatione, vel ignor#tia. Ratio verò, ob quam sufficiunt, est, quia in primis non concurrunt vt causa, sed vt indicium voluntatis Principis, aut le gis, possunt autem esse indicium talis voluntatis, etiam si mali sint. Et deinde id, quod tandem resultat ex tali consuetudine, non est malum, scilicet, vt similes actus sine malitia fiant, ablata lege, & in hoc censetur consentire Princeps, abrogando legem. Atque hoc modo consuetudo illa, licèt in modo, vel in fieri sit irrationabilis, non tamen in substantia (quia actus illi possunt licite fieri) nec in termino, nec in effectu, quia & Princeps potest propter talem consuetudinem prudenter, ac rationabiliter legem abroga re, & completa consuetudine actus postea licitè fiunt, & ius ad eos liberè faciendos iustum est, nam potius est quæd# carentia iuris, seu prohibitionis, qu# ra tionabiliter auferri potuit. Addit verò

Caiet. supra, & idem dicit Panormit. li[4074]cèt in principio agentes contra legem peccent, tamen eorum successores posse præsumere, ex aliqua rationabili causa **[849]** legem illam fuisse non seruatam. Quod quidem regulariter verisimile est, præcipuè, quando abrogatio fit per longam præscriptionem. Dico autem id non esse necessarium, nam licèt omnes actus facti contra legem ante completum tempus præscriptionis, vel ante sufficienter præsumptam voluntatem tacitam Prin cipis fuissent mali, nihilominus tandem c#pleto tempore, vel indicio abrogaretur lex ex vi iuris, vel tacitæ voluntatis Principis, quæ iusta est, licèt actus subditorum mali fuerint, vt declaratum est. Neq#ue in hoc æquiparatur h#c consuetudo pr#scriptioni, vt in capite primo declaraui.

Vrgebit vero aliquis, quia lex erat ra **[sect. [26]]** [4075] tionabilis (nam hoc est de ratione legis, & ibi supponitur vera, & valida lex) ergo consuetudo contraria erit irrationabilis, non solum quia per malos actus introducta fuit, sed etiam quia tendebat ad tollendam legem rationabilem, hoc enim contra rationem videtur, & cum illa sint directè contraria, si vnum rationabile est, aliud erit irrationabile. Respondeo idem argumentum supra esse factum de abrogatione legis expressa, de[4076] qua constat, posse esse rationabilem, & iustam, & eodem modo hic esse soluendum. Dico ergo, legem non esse rationabilem tanquam necessariam, sed tanquam conuenientem propter aliquos respectus, quibus non obstantibus, ablatio legis, & consuetudo ad illam tollendam potest esse rationabilis sub alijs respectibus honestis, & conuenientibus, sicut duo contraria possunt esse probabilia, & quod in altera parte sit aliquis excessus, non facit alteram esse irrationabilem, præsertim quia hæc comparatio ordinariè dubia est.

CAPVT XIX.

Vtrum abrogatio legis per consuetudinem aliquam exceptionem, vel exensionem admittat.

VT regula posita in præcedenti ca **[sect. 1]** pite magis declaretur, oportet; exceptiones aliquas, quæ ab illa fieri solent, expendere, & in fine etiam videbimus, an recipiat extension#. Pri[4077]ma ergo exceptio cogitari potest de lege pœnali imponente pœnam ipso facto. Aliqui enim dixerunt, illam non abrogari per consuetudinem præscriptam, etiam si rationabilis sit, quia statim, ac violatur, inciditur in dictam pœnam, & in factum damnatum. Ita referunt Ioan. Andr. & Panormit. in cap. 1. de Treg. &[4078] pace. Hæc tamen exceptio nullo iure f# datur, & est contra rationem, ideoq#ue merito à dictis auctoribus reijcitur Quia[4079] etiam consuetudo contra talem legem potest esse rationabilis, vt per se constat, & potest indicare sufficienter voluntatem tacitam legislatoris abrogandi talem legem. Non enim minus potest hoc expedire ad commune bonum in lege pœnali, quam in qualibet alia, quando illa non est conueniens moribus populi, vel experimento costat, non esse illis proficuam. Item verba, & ratio cap. vltimi de Consuet. æquè in hanc legem conueniunt, ac in alijs. Denique potest hoc c# firmari exemplo, in Extrauag. 1. de Simon. prohibente sub censura, aliquid re cipere

pro ingressu religionis, & nihilominus vsu esse omnino abrogatam, probabile est, vt alibi diximus, & censet[4080] Nauar, cap. 27. num. 106. & inde alia ex# pla sumi possunt. Nec ratio contrariæ sententi# est alicuius momenti, quia licèt lex damnet actum, & pœnam imponat, quæ ipso facto incurritur, stante lege in sua vi, vsu tamen fieri potuit, vt legis virtus omnino abrogaretur per rationabilem, & præscriptam consuetudinem, seu tacitum Principis consensum, & quando ad illum statum peruenitur, iam actus non est damnatus, nec pœna dignus.

Est autem graue dubium, an possit c# **[sect. 2]** [4081]suetudo derogare huiusmodi legi quoad pœnam, relicta obligatione quoad culpam. In quo distinguunt aliqui inter legem imponentem pœnam ipso facto, vel designantem imponendam. Et de hac posteriori docent posse abrogari quoad solam pœnam, quod est certum, & communiter receptum. Ratio vero specialis est, quia talis lex quoad illam partem iudicem instruit, & illum obligat. Vnde sicut aliæ leges derogari possunt ita eti# h#c, vt est præceptum cadens in iudic#. De lege verò imponente pœnam, vt cen[4082] suram, v. g. ipso sacto, hoc negat Castro lib. 2. de l. Pœnali cap. 12. citatque Hosti#s. **[850]** in cap. de Treg. & pace, & Tiraquel. qui de alia re loquitur, vt statim dicam. Ra[4083]tio esse potest, quia si lex non abrogatur in se, semper committitur culpa violando illam; ergo necesse est incurri p#n#. Vt, si pœna sit exc#municatio, necessario incurritur, quia præcedit contumacia contra legem, & sic de alijs effectibus pœnalibus, qui per ipsam legem fiunt; ergo nunquam potest lex quoad illos t# tum derogari; ergo nec quoad solam p#nam. Confirmatur, quia talis consuetu do esset irrationabilis, quia eo t#deret, vt peccata impunè fierent.

Nihilominus contrarium dicendum **[sect. 3]** [4084] est cum Panormit. in cap. 1. de Treg. & pace, vbi etiam Felin. & alij communiter, Nauar. c#me. 3. de Regular. nu. 55. & in Manuali cap. 27. nu. 106. Probari aut# potest primo inductione. Nam olim filij clericorum ipso iure nascebantur serui in pœnam patern# incontinentiæ, cap. *Cum multa.* dist. 15. & tamen per dissuetudinem abrogata est illa pœna, manente eadem culpa, vt ibi notat Glossa. Item in Extrauag. 1. de Reb. Eccles. non alien. variæ ponuntur pœnæ ipso facto, quæ per non vsum cessarunt, durante lege, vt videre licet in Nauar. dicto cap. 27. nu. 150. ex quo alia exempla peti possunt. Et quotidie videmus, reuocari legem quoad pœnas, & non quoad præceptum vt nouissimè fecit Clemens. 8. in Motu Sixti. V. de modo recipiendi nouitios in religionibus. derogatio autem, quæ fit per legem potest etiam per consuetudinem fieri, vt ex dictis constat. Ratio denique est, quia potest derogari legi; licèt non abrogetur. l. *Derogetur* ff. de Verbor. signif, vbi Glossa. *Derogatur enim cum pars detrahitur, abrogatur vero cum prorsus tollitur*; ergo etiam per consuetudinem poterit derogari, licet non abrogetur, vt rectè intulit Nauar. cons. 1. de Consuet. quia eadem ratio in illa procedit; ergo quacumque ratione lex diuisibilis sit, poterit in vna parte derogari, & non in alia. Est autem separabilis pœna legis à culpa; ergo potest consuetudo derogare legi quoad impositionem p#næ, relicta obligatione ad culpam. Quia talis pœna n# est per se annexa culpæ, sed ex Principis voluntate, qu# potest in vna parte mutari, licet non mutetur in alia, vt per se c# stat, & ex vsu ostensum est. Et Princeps obligatur lege quoad vim directiuam, licet non obligetur ad p#nam. Atq#ue hoc modo dixit Glossa in cap. *Denique,* dist. 4. verbo, *Consuetudine,* aliquando consuetudin# excusare à pœna temporali, licet non excuset à gæhennali.

Ad rationem ergo in contrarium res **[sect. 4]** [4085]pondeo, quandiu consuetudo non est præscripta, seu non præualuit contra pœnam, verum est illam incurri per transgressionem legis, nihilominus tamen accidere posse, vt licèt p#na incurratur nunquam seruetur, & quod in ea dissuetudine perseueretur toto tempore necessario ad pr#scriptionem, vel ad indicandam voluntatem Principis scientis, & tollerantis illam non obseruationem, seu non exequutionem p#n#, & id satis ad abrogationem pœnæ, quanuis c#tra obseruationem legis non sit inducta consuetudo. Ad confirmationem dicitur, per talem consuetudinem solum fieri, vt pœna legis non statim incurratur, n# vero vt delictum per superiores puniri non possit, & debeat, & ideò non sequitur, consuetudinem esse irrationabilem. Sicut etiam quando p#na non ipso facto incurritur, sed per iudicem imponenda est, licet per legem derogetur, vt iudex n# teneatur illam pœnam legem taxatam imponere, nihilominus non ligat iudicem, quin aliter punire possit, si expediat, alioqui etiam talis consuetudo irrationabilis esset.

Posset tamen aliquo modo illa opi **[sect. 5]** [4086]nio, seu distinctio applicari ad consuetu dinem irrationabilem contra legem de qua multi Iuristæ dicunt, quòd licet non possit abrogare legem, nihilominus excusare potest pœnam eius. Quod sentit Glossa prima in cap. *Cum venerabilis*, de Consuet. & Gloss. in cap. 2. de Tempor.[4087] ordi. verb. *Antiqua*, in prima responsione, & Gloss. in cap. *Denique*. Et late tradit Rochus in dicto c. vlt. de Consuet. super ipsum textum. nu. 33. & sequentib. vsque ad nu. 8. sect. 1. vbi multa circa hoc congerit. Dico igitur dictinctionem supra positam de lege imponente pœnam latam, vel ferendam, posse ad hanc doctrinam applicari. Nam quando pœna est ipso iure imposita, non potest lex abrogari quoad illam, seu derogari propter solam consuetudinem irrationabilem, quia per talem consuetudinem nunqu# **[851]** potest consensus Principis indicari de totalis p#n# remissione. Nec etiam valere potest talis consuetudo ad pœn# di minutionem, si quoad hoc etiam irrationabilis sit, quia procedit eadem ratio, vt statim declarabo. At verò quando pœna est imponenda per iudicem, potest consuetudo aliquam excusationem inducere, saltem quoad diminutionem p#næ, quia illam potest facere iudex.

Et nihilominus circa hanc doctrinam **[sect. 6]** [4088] aduerto. aliud esse loqui de consuetudine irrationabili c#munitatis, aliud de priuata consuetudine peccandi vnius personæ. Hæc enim posterior consuetudo de se non excusat pœnam, etiam in foro humano, sed potius aggrauat, quia aggrauat culpam, & est modus peccandi magis contrarius communi bono, nec de hac loquuntur dicti auctores, sed de priori consuetudine publica. Circa qu# duo præterea animaduerti possunt. Vn#[4089] est, duobus modis posse intelligi, talem consuetudinem excusare, vel minuere pœ nam. Vno modo Per abrogationem legis, vel aliquam derogationem, saltem quoad eam partem, qua pœnam imponit, alio modo per modum circunstantiæ actus, eo quod ex multitudine, & frequentia peccantium contra legem resultet aliqua ratio conueniens, ob quam pœna minuatur, vel remittatur, etiam si lex[4090] in se non sit derogata. Aliud notandum est consuetudinem contra legem pœnal# dubus modis posse esse irrationabil#, vno modo in tota eius transgressione, id est, t# in c#missione culp# contra ipsam, quam irremissione, vel non obseruatione pœnæ per legem impositæ, alio modo potest esse consuetudo irrationabilis quoad legis transgression#, non verò quoad non exequution# p#næ, vt si non obstantemalitia tr#sgressionis, pœna videat# nimis acer ba, aut præter mores patriæ, aut esse occasio grauiorum peccatorum, vel #d simile.

Dico ergo consuetudinem irrationa **[sect. 7]** [4091]bilem quoad pœnæ conniuentiam non posse inducere excusationem pœn# per modum abrogationis legis. Probatur quia consuetudo irrationabilis non potest abrogare legem, cap. vlt. de Consue. ergo nulla ex partesecundum id, quod irrationabilis est, potest derogare legi in eo, in quo illi contraria est, nam est ead# ratio, & proportio; ergo consuetudo irrationabilis in non exequenda seu imponenda pœna lege præscripta nunqu# potest derogare legi, etiam vt imponenti pœnam. Et hæc assertio tam in lege imponente pœnam ferendam, quàm lat# locum habet, vt ratio facta probat. Ad[4092]do verò vlterius, licèt consuetudo sit irrationabilis in transgressione legis, si verò in conniuentia pœn# rationem aliqu# habeat, posse derogare legi quoad eam partem, qua pœnam imponit, siue ipso facto, siue per iudicem ferendam Proba tur contraria ratione, quia omnis consuetudo vt rationabilis est potest pr#ualere contra legem secundum id, in quo illi contraria est, iuxta idem c. vlt. ergo c# suetudo rationabilis in dissimul#da p#na poterit derogare legi, vt imponit p#nam, licèt non abroget absolutè quoad obligationem, quia in eo irrationabilis consuetudo est, vt supponitur. Probatur consequentia, tum quia cum proportione procedit eadem ratio. Tum quia vtile per inutile non vitiatur, quando se parabilia sunt; hic autem separabilis est pœna à transgressione, vt ostensum est. Tum deniq#ue quia Princeps potest iustè consentire in remissione pœnæ, etiamsi vis directiua legis integra maneat; ergo pr#sumitur id facere per consuetudin# in eo rationabilem, & præscriptam, vel sufficienter toleratam.

Vltimo verò addo, etiam si consuetu **[sect. 8]** [4093]do sit #nino irrationabilis quoad vtr#q#ue partem, posse aliquam excusation# afferre per modum circunstanti#, quando lex non imponit pœnam ipso facto, sed imponenda est. Et hoc modo existimo loqui Iuristas. Et declaratur primo ex parte singulorum peccantium, tum quia ex publica consuetudine alicuius delicti, & præsertim tolerata, ordinariè resultat aliqua ignorantia, qua tale delictum minus graue existimatur, vel salt# inaduertentia circa deformitat# eius, ex qua aliquo modo minuitur delictum, & consequenter reatus pœn#. Tum eti# quia exemplum multorum est quasi vehemens tentatio inducens per modnm cuiusdam vehementis obiecti, & passionis, qu# solet etiam aliquo modo ex cu[4094]sare. Et hunc modum insinuat Glossa in dicto c. *Cum venerabilis,* & magis ibi explicat Panormit. num. 5. latius Rochus suprà. Secundo ex parte Reipublicæ **[852]** solet ex multitudine peccantium insurgere occasio non exequendi pœnam, quia non potest tota multitudo facile puniri sine scandalo, vel magnaperturbatione, aut maiori detrim#to Reipublicæ, neq#; etiam expedit quosdam punire, & non alios, quia etiam generaret scandalum propter acceptionem personarum. Vel si quando id fieri potest in aliquibus propter specialem rationem: illi solent esse pauci, & excusatio in communitate populi locum habet. Et hi duo modi excusationis insinuantur in dicto cap. 2. de Tempor. ordi. & hic posterior traditur[4095] à Gregor. in dicto cap. *Denique* dist. 4. & insinuatur ab August. Epist. 50. in cap. *Vt constitueretur,* 125. d. 50. & clarius Epist. 64. cap. 1. dist. 44. Qui tamen non habet locum in p#na ipso facto imposita, quia lex nihil distinguit, sed semper eodem modo loquitur.

Tandem potest in hocpuncto dubita **[sect. 9]** [4096]ri, an possit consuetudo relaxare legem pœnalem quoad directam obligation#, relinquendo nihilominus debitum pœnæ, & (vt sic rem explicem) ex lege mista facere legem purè p#nalem. Hoc p#[4097]ct# attigit Tiraquel. in l. *Si vnquam.* verb. *Reuertatur,* in 24. discrimine inter pœn# latam, & ferendam num. 350. & refert[4098] opinionem cuiusdam Matthæi in Proœm. Clementi. distinguentis. Nam

quando lex imponit pœnam ipso iure, etiam si in dissuetudin# abierit, ait nihilominus incurri p#nam, & ad hoc citat cap. *Catholica.* 11. dist. cap. 2. de Constit. in 6. & cap. de Locato, quod non designat, sed nihil in toto illo titulo, vel in allegatis iuribus inuenio, quod ad rem faciat. Quando autem lex imponit pœnam tantum ferendam, tunc ait, si lex in dissuetudin# abijt etiam pœnam abrogari, ex cap. *In istis.* dist. 4. quod nihil etiam probat. De qua sententia nihil Tiraquel. dicit, sed ad alios, quos refert, remittit.

Mihi vero planè displicet. Quia vel **[sect. 10]** [4099] est sermo de dissuetudine tantum inchoata, & insufficiente ad abrogandam legem, vel de perfecta, & consummata. Prior de se non derogat legi quoad primariam obligationem eius, vt constat, ex dictis, & ex dicto cap. vlt. de Consuet. & consequenter nec ad præsens punctum refert, nec tollit debitum pœnæ, siue sit lat# siue ferendæ sententiæ, quia nec impedit culpam, nec etiam contra p#nam per se est sufficiens. Si vero sermo sit de per fecta consuetudine, rursus inquiro, an de facto, seu necessitate, vel tantum de possibili intelligatur differentia, neutro enim modo applicari potest. Nam loquendo de necessitate, non est necessarium, vt abrogata lege quoad obligatio nem, pœna ipso iure lata incurratur per actum contra legem ex consuetudine factum; imò contrarium est magis consequ#s, quia cessante culpa, cessare debet pœna, & ita hoc videtur magis frequ#s. Et è conuerso necessarium non est, vt in eo casu cesset pœna, quæ per legem esset tantum ferenda: nam potest consuetudo esse talis, vt obligationem culp# auferat, non verò pœnæ, vt statim dicam; sic ergo non habet locum talis distinctio.

Absolutè ergo de vtraq#ue lege dubi **[sect. 11]** [4100]tari potest ex ratione proximè facta, quia cessante causa ad#quata cessat effectus; ergo si propter consuetudinem cessat culpa, necessario cessat p#na, siue lata, siue imponenda, quia culpa est causa adæquata p#næ. Vnde consuetudo aliter introducta irrationabilis esset. Nihilominus dico, fieri posse, vt consuetudo deroget legi quoad obligationem ad culpam, relicto debito p#næ, quando p#na intrinsece non supponit culpam. Ita colligo ex Nauar. in Commentar. c. *Fraternitas,* ex toto discursu illius, & præsertim[4101] ex num. vlt. consider. 3. quæ ibi non est perfecta, tamen sine dubio huc tendebat. Ratio verò est, quia lex potest derogari, licet non abrogetur, & ita potest derogari in quacumque parte separabili ab alia, relicta altera in sua vi, sed impositio, seu comminatio pœnæ est separabilis ab obligatione ad culpam, vt c#stat ex dictis supra de lege pœnali; ergo potest lex mixta derogari in obligatione directa, & absoluta, & relinqui in ratione legis purè p#nalis. Neq#ue hoc est per se iniustum, quia licèt p#na stricto modo sumpta referatur ad culpam, tamen latè vt est onus, vel p#na ciuilis, seu humana, satis est, quod habeat causam, & quasi ciuilem culpam. Nec etiam est irrationabilis talis consuetudo, quia potest habere congruam rationem ita mitigandi obligationem.

Et sic fortasse multæ leges ciuiles im **[sect. 12]** ponentes exactiones, vel prohibentes **[853]** veneri, ligna scindere, vel aliquid ex regno extrahere, licèt in principio directiuæ fuerint, potuerunt vsu fieri merè pœnales, & quasi naturam mutare, quia non aliter sunt obseruatæ, & illo tantum modo contra illas præscript# est. Dixi autem, *quando pœna non supponit intrinsece culpam,* propter censuras. Nam leges, quæ prohibent sub censura ipso facto, non possunt derogari quoad obligationem, quin etiam derogentur quoad censuram, quia censura intrinsecè prærequirit culpam, & inobedientiam, quam non ita postulat quælibet pœna latè sumpta. Possunt autem illæ leges vel simpliciter abrogari, vel tantum quoad censuram, vt de Extrauga. 1. de Reb. Eccles. non alien. censet Nauar.[4102] dicto cap. 27.

numer. 150. Ratio vero contrari# sententiæ nullius est momenti, quia licèt ex vi legis actus damnetur, & pœna statim incurratur ab ijs, qui in principio peccauerunt, vsu tamen potuit vtrumq#ue, vel alterum tolli pro ra tione consuetudinis, & taciti consensus legislatoris.

Secunda exceptio est de legibus irritantibus, multi enim censent, has n# **[sect. 13]** [4103] posse consuetudine abrogari, ita enim videtur colligi ex cap. *Quod super his,* de Consang. & affinit. quatenus in eo dicitur, non posse consuetudine abrogari legem Ecclesiæ prohibentem matrimonium inter consanguineos. Et idem significatur in cap. *Super eo,* de Cognat. Spirit. in princ. quoad consuetudinem prohibentem matrimonium inter cognatos spiritualiter. Ratio autem non videtur esse posse alia, nisi quia lex illa est irritans. Et videtur sentire Couar.[4104] in 4. p. 2. cap. 6. §. 10. numer. 18. citans Dried. de Libert. Christian. lib. 10. cap.[4105] 11. & plures alios pro hac sententia refert Sanci. Qui licèt videantur specialiter loqui in materia matrimonij, inde[4106] verò inferunt generalem regulam, scilicèt, non posse consuetudinem facere habilem eum, quam lex fecit inhabilem, omnis autem lex irritans actum hominis, facit inhabiles personas ad talem actum, vel ad sic contrah#dum, vt dixit C#cilium Tridentinum sess. 24. in decret. de Matrim. & notauimus supra lib. 5. er[4107]go si consuetudo non potest personam inhabil# habilitare, neque etiam poterit le gem irritant# abrogare, nam abrogando talem legem, habilitaret personam. C#firmari potest, quia lex irrit#s facit personam incapacem, quando circa ill# versatur; at consuetudo non potest tollere incapacitat# personæ, vt est apud iurisperitos receptum, Felin in cap. *Acce*[4108]*dentes*, de Præscriptionibus in 6. Decius in cap. *Nouit,* de Iudi. n. 12. Aim. Crauet. de Antiquit. temp. 4. p. §. 3. Et potest inductione ostendi in irregularitatibus, censuris, & similibus impedimentis canonicis, non enim possunt consuetudine tollì.

Nihilominus hanc etiam exception# non censeo esse admittendam, quia cap. **[sect. 14]** [4109] vltim. de Consuetud. generaliter loquitur, dum ait, legem humanam posse abrogari per consuetudinem hab#tem illas duas conditiones, sed lex etiam si irritet actum, humana est; ergo si consuetudo illi contrari# habuerit illas duas conditiones abrogabit illam, si verò illas non habuerit non erit exceptio ab illa lege. Dicere autem, non posse esse consuetudinem rationabilem contra legem irritantem voluntarium est. Quia lex irritans potest esse abrogabilis aliqua ra tione honesta, & s#pe iustè abrogatur, vt patet in lege antiqua prohibente matri monia in quinto gradu, qu# nunc sublata est; ergo eadem ratione consuetudo c# tra huiusmodi legem irrit#t# poterit esse rationabilis, & consequenter poterit etiam vel esse præscripta, si longo tempo re duret, vel indicare consensum tacit# Principis, si illam sciat; ergo poterit legem abrogare. Et confirmatur, quia c# suetudo potest inducere legem irritantem, vt supra dictum est; ergo & abroga re irritantem legem. Probatur consequentia: nam eadem est ratio, vt fatetur Couarr. supra, quia per vtramq#ue indi[4110]catur consensus Principis, & in vtraq#ue potest esse materia honesta; & rationabi lis, vt declaratum est. Atque hanc sententi#[4111] sensit Gloss. in cap. *Frustra,* d. 8. Verb. *Consuetudinem,* dicens, personam ineligibilem posse consuetudine fieri eligibilem, vtiq#; abrogando legem per quam fiebat ineligibilis, ex cap. *Nos consuetudinem,* dist. 12. Idem tenet Innoc. in c. 1. de Cognat. Spir.[4112] in fine loquens in materia matrimonij, & in impedim#tis irrit#tib#, de quibus ma[4113] ximè solet dubitari, & illum sequit# Turrec. **[854]** in ca. *Placuit,* dist. 32. art. 2. Cum Hosti#s.[4114] in sum. tit. de Cognat. spirit. Gabr.

in 4. d. 42. q. 1. art. 3. dub. 6. & Sanci. libr. 7. de Matrim. disp. 4. num. 4. Hoc etiam aperte supponunt Doctores asser#tes, posse consuetudinem derogare legi danti for mam, & solennitatem actui, non solum accidentalem, sed etiam substantialem, iure positiuo introductam. Quod tenet Rochus in dicto cap. vlt. sect. 2. num. 34.[4115] & 35. vbi alia refert.

Ad alia in contrarium proposita res **[sect. 15]** [4116]pondeo, in primis authores qui sentiunt, impedimenta irritantia matrimonium, non posse auferri consuetudine, formaliter non esse nobis contrarios, non enim fundantur in vniuersali principio, quod lex irritans non possit consuetudine ab rogari, sed in speciali conditione talis consuetudinis in materia matrimonij, quia putant, vel esse turpem, vel irrationabilem de se, vel saltem esse lege reprobatam: quod in propria materia examinandum est, & in sequenti exceptione aliquid in generali dicemus. Non est autem verisimile, eos sensisse, omnem consuetudinem contra legem irrit#tem esse irrationabil#, quia nec talis consuetudo semper inuenitur in iure reprobata, vt per se constat, nec ex sola rei natura id potest cum verisimilitudine cogitari, vt ostensum est.

Deinde addo duobus modis posse in **[sect. 16]** [4117]telligi personam inhabilem ratione legis fieri habilem per consuetudinem. **[sect. 1]** Primo per abrogationem legis induc#tis illam inhabilitatem, & hoc modo dicimus, id posse fieri per consuetudinem. Nam si illa inhabilitas sit pœna, sicut po test abrogari lex pœnalis quoad alias pœnas ipso facto impositas, ita etiam quoad hanc, quia est eadem ratio. Si verò non sit pœna, sed propter aliquam indecentiam, vel aliam iustam causam sit introducta, tunc videndum est, an eadem indecentia, vel ratio subsistat, vel cessauerit. Nam in priori casu consuetudo esset irrationabilis, & ex ea parte inefficax, in posteriori autem casu, etiam poterit consuetudo legi derogare, & facere, ne illa inhabilitas contrahatur. Secundo **[sect. 2]** potest intelligi, vt persona inhabilis, vel incapax fiat habilis per modum pr#scriptionis talis habilitatis absq#ue derogatione legis vniuersalis, & hic modus videtur impossibilis, non pertinet autem ad rem, de qua tractamus, quia non de præscriptione, sed de consuetudine pro pria, & legali agimus. Et potius inde confirmatur, quod supra dictum est, priuatum vsum singularis personæ non posse derogare legi, nam inde fit, vt non possit præscribere contra prohibitionem eius.

Et iuxta hunc modum procedere po **[sect. 17]** [4118]test sententia iuristarum, seu axioma vltimo loco allegatum, vt patet in exemplo cap. *Quando*, de consuetud. quod ab eis adducitur. Simplices enim sacerdotes nulla consuetudine acquirere possunt ius ministrandi Sacramentum confessionis, quia non obst#te quacumq#ue præscriptione, vel inueterata consuetudine, lex diuina id prohibens semper manet integra, nec humana consuetudo c# tra illam potest præualere. Et idem est in lege positiua, nullus enim inhabilis, v. g. illegitimus potest præscribere sua consuetudine capacitatem contrariam quia lex Ecclesiastica semper manet in sua vi, posset tamen per consuetudinem communem derogari, & ita nihil obstat inductio de censuris, &c. Nam consuetudo non potest facere, vt excommunicatio per solum aliquem vsum sine absolutione tollatur, sed potest facere, vt non incurratur, derogando legi, per qu# inducebatur, & idem est in similibus impedimentis.

Tertia exceptio est de lege, quæ non **[sect. 18]** [4119] solum præcipit, sed etiam prohibet omnem consuetudinem contrariam, & derogat illam, non tantum pr#teritam,

sed etiam futuram. Circa quam exceptio[4120]nemoportet distinguere tria illa, qu# su pra numerauimus, reuocare consuetudinem, prohibere consuetudinem, & reprobare consuetudinem. Certum ergo[4121] est, solam reuocationem consuetudinis legi human# additam expresse, non impedire, quominus talis lex per subsequ# tem consuetudinem derogaripossit. Quia illam lex non prohibet consuetudinem futuram, vt supra ostendi; ergo non obstante reuocatione præteritæ consuetu dinis, potest subsequens esse honesta, & rationabilis, cum nec sit prohibita, nec ex natura rei necestario sit turpis, aut omni ratione destituta, id enim gratis fingeretur, ergopoterit successu temporis **[855]** præscribi, ignorante legislatore, vel ab illo sciente ita tolerari, vt voluntatem eius tacitam ostendat; ergo poterit legem abrogare. Et ita communiter exceptio non fit de huiusmodi lege, vt c#stat[4122] ex supra dictìs, & ex his, quæ tradit Couar. lib. 3. Variar. cap. 13. nu. 4. & videri potest Burgos de Paz in l. 1. Tauri. 464. & 479.

In lege autem prohibente omnem c# **[sect. 19]** [4123] suetudinem contrariam etiam futuram videtur valde probabilis hæc exceptio. Primo quia talis consuetudo eo ipso, quòd specialiter prohibetur, irrationabilis est; ergo nunquam potest præscribi; ergo nec legem abrogare. Secundo, quia alias nullum effectum haberent in tali lege illa verba, quibus etiam in futurum consuetudo prohibetur, quia actus, per quos induci, vel inchoari potest talis consuetudo, ex vi legis præcipientis absque illa clausula prohibiti sunt, & consequenter etiam eorum frequentia; ergo ad prohibendam consuetudinem facti non erant necessaria illa verba; ergo maxime intendunt prohibere consuetudin# iuris, ne superfluè posita esse censeantur; ergo aut efficaciter illam prohibent, ita vt contra legem induci n# possit, & habemus intentum, aut si hanc efficaciam non habent illa verba, superflua etiam sunt, quia ratione illorum con[4124]suetudo non est magis prohibita, nec ali# possunt habere moral# effectum. Tertio in consuetudine præscriptionis eo ipso, quod lex prohibet, ne aliqua res præscri bi possit, nulla consuetudine fieri potest, vt præscribatur. l. *Vbi lex.* ff. de Vsucap. ergo similiter eo ipso, quòd lex #hibet consuetudinem contra legem, efficaciter operatur, vt contra talem legem nulla consuetudo præscribi possit, aut valere.

Quarto, quia consuetudo non potest **[sect. 20]** [4125] abrogare legem, nisi ex tacito consensu Principis, vt dictum est, hic verò consen sus non potest præsumi, vbi ipse legislator expressè illum negat per prohibition# futuræ consuetudinis suæ legi addi[4126]tam; ergo. Quinto, si Princeps dicat, vt lex, vel priuilegium non possit abrogari, nisi expresse, non poterit tacitè tolli, sed hoc ipsum facit, quando prohibet omn# contrariam consuetudinem induci; ergo. Deniq#;, legislator potest irritare futu[4127]ros contractus, vt non valeant; ergo eti# poterit irritare futuram consuetuedin# sed hoc intendit, quando illam prohibet quia alias inutilis esset prohibitio, vt ar gumentabamur; ergo. Atque h#c exeptio[4128]n# indicat Glossa in c. 1. de Constit. in 6. multò verò clarius Glossa in Extrauag. 2. de Elect. Ian. 22. Idem sentire videntur Anton. de Butr. in cap. vlt. de Consuetu. Antonin. 1. p. tit. 16. §. 6. Syluest. verb. *Consuetudo.* q. 6. Angel. n. 9. & Bald. Barthol. in tract. de Dotib. p. 6. priuil. 2. nu. 18. & 19. Soto lib. 1. de Iustit. q. 7. art. 2. verb. *Hoc ergo memoriæ.* &c. & idem videtur sentire Couarruuias suprà cum multis, quos refert.

Nihilominus probabilius censeo, si **[sect. 21]** [4129] lex sistit in pura prohibitione futuræ c# suetudinis, & illam non reprobat, posse sub sequent# consuetudinem introduci,

quæ vim habeat abrogandi eandem legem. Ita docuit Nauar. in C#ment. de Spolijs §. 14. n. 8. qui id colligit ex Glos. in Clement. vlt. de Elect. Vasq. 1. 2. disp. 177. cap. vlt. & Soto tandem cum aliqua limitatione hoc admittit, Medin. dicta. q. 97. artic. 3. Gutier. lib. 3. Practicar. quæstio. cap. 32. Ac denique Couar. & alij non resistunt, licèt non ita distinctè rem declarent. Ratio sumenda est supra dictis, quia non obstante tali prohibitione legis, potest consuetudo subsequens non esse irrationabilis, vt ostendimus, supposita verò hac conditione, facile potest adiungi altera de temporis cursu, vel vsque ad præscri ptionem, interueniente ignorantia Principis, vel vsque ad indicandum sufficienter voluntatem tacitam Principis sci entis, & tolerantis consuetudinem, vt etiam est per se manifestum, & satis probatum ex dictis. Ergo in tali consuetudine habet locum, vel decisio capitis vltimi de Consuetudine, quando fuerit ra tionabilis, & præscripta, quia nulla ratio exceptionis dari potest, cum hæc etiam sit lex humana, quantumuis prohibeat futuram consuetudinem. Vel certè vrgebit naturalis ratio, quando Princeps habuerit scientiam consuetudinis, & illa indicauerit tacitam voluntatem eius, quiá illa voluntas efficax est ad reuocandam prior# legem, non obstante omni prohibitione in illa facta. Nam hæc ipsa prohibitio futuræ consuetudinis per solam voluntatem Principis facta **[856]** erat, & dum idem Princeps, vel suc cessor eius illam videt, & tolerat, ac tacitè consentit, priorem voluntatem mutat; ergo abrogat totam prior# legem. Atque hæc ratio magis confirmabitur solu#do rationes pro contraria sententia factas.

Ad primum negatur antecedens. N# **[sect. 22]** [4130] aliud est, consuetudinem esse irrationabilem, aliud esse prohibitam, potest enim prohiberi, etiam si irrationabilis non sit, nec ex vi solius prohibitionis fit irrationabilis, quæ omnia suprà declara[4131]ui. Ad secundum, quod est difficilius, respondeo, primum effectum illius prohibitionis esse, vt talis consuetudo in dubio semper præsumatur irrationabilis, quando oppositum non constiterit, nec probatum fuerit, quia cum superior illam specialiter prohibuerit, verisimile est, illam iudicasse irrationabilem, maxime quando res est dubia, vt intelligi potest ex adductis per Rochum Curti# in dicto capite vltimo Sectione septima[4132] numerovigesimo quarto. Alter effectus esse potest, vt gubernatores, & custodes legum magis inuigilent, & non permittant talem consuetudinem iterum introduci. Tertio verisimile est, subditos maiori obligatione teneri ad abstinendum à tali consuetudine, propter voluntatem superioris specialiter declaratam. Quarto, & maximè potest deseruire, vt talis consuetudo vix, aut nunquam possit derogare tali legi, nisi post longum tempus, & legitimam pr#scriptionem, quia antea vix potest pr#sumi de voluntate Principis, etiamsi consuetudinem sciat, vel certè multo plures circunstantiæ necessariæ erunt, & maior tem poris diuturnitas ad illam pr#sumption# contra talem legem, propter contrariam voluntatem Principis ma gis expresse, & specifice in illa declaratam, & hoc præcipuè videtur Soto voluisse.

Ad tertium negatur consequentia, **[sect. 23]** [4133] quia in præscriptione priuata, & propria nunquam præsumitur mutata voluntas Principis, nec est aliquod ius, in quo talis præscriptio iure prohibita possit inniti; at in præsenti semper manet integra virtus legis dantis hanc vim c#suetudini rationabili, & pr#script#, & manet naturalis ratio tacitæ vol#tatis Principis derogantis priori. Ad quartum negatur minor, nam licèt Princeps expresse prohibuerit futuram con[4134]suetudinem, potest illam voluntatem mutare, & præterea nunquam abstulit suam vim consuetudini præscriptæ rationabili. Ad quintum

vera est maior,[4135] si Princeps persistat in eadem voluntate, potest autem illam mutare. Item sicut expressa derogatio solet fieri non obstante illa clausula, per verba quasi reflexiua, vt derogando specialiter legi, *etiam si talem clausulam habeat*, vel in generali, *Sub quacumque verborum forma lata sit*: ita in consuetudine tota hæc reflexio, & derogatio includitur, quatenus indicat vltimum consensum Principis, qui contra omnem priorem potest præualere. Deinde potest negari minor, quia non sunt æquipollentia, prohibere futuram consuetudinem, & dicere, vt lex non possit, nisi expressè derogari. Ad[4136] sextum negari potest, hanc prohibitionem æquiualere irritationi, quia sine illa potest habere alios effectus, vt ad secundum dictum est. Quia verò aliquando illa clausula ponitur per verbum irritandi, vt patet ex dicto Extrauagant. 2. de Elect. respondeo irritatio nem hanc semper pendere ex voluntate Principis. Vnde quia consuetudo indicare tandem potest voluntatem principis contrariam, ideò potest, non obstante illa irritatione, habere suum effectum, sicut diximus, legem irritantem posse consuetudine auferri.

Deniq#ue de lege reprobante consue **[sect. 24]** [4137]tudinem dicendum est, non posse per consuetudinem contrariam abrogari, nisi tanta sit in rebus facta mutatio, vt certo constet, ipsam etiam consuetudinem illam conditionem mutasse. Et ita etiam hæc non est propria exceptio à regula constituta. Prima pars recepta communiter est, fere sine dissensione, vt constat ex Panormitan. in capite secundo, de Probat. num. septimo, & octauo, cum alijs ibi, Glossa in capite[4138] vnic.. de Cleric. non resid. in sexto, verb. *Improbantes*, i#cto verbo, *Receperit*, cum alijs ibi. Nauarr. & Couar. suprà, cum multis alijs, quos ipsi referunt, & Tiraquelus in Præfation. ad Retract. num. 18. & 19. Et ratio est clara, quia illa consuetudo semper est irrationabilis, vt supra probatum est, & ideò nunquam habet **[857]** conditiones positas in dicto cap. vlt. nec esse potest signum sufficiens tacitæ vol# tatis Principis. Secunda item pars est c#mmunis, vt ex Couar. intelligi potest,[4139] qui refert plures, & multo plures Sanci. lib. 7. de Matrim. disput. 4. num. 14. Ratio autem est, quia lex non semper reprobat consuetudinem propter intrinsecam malitiam, quam habet, sed propter aliquod periculum, vel quia ita t#c censetur expedire Reipublicæ, vel Ecclesiæ propter aliqua incommoda vitanda. At vero in huiusmodi rebus sæpe contingit, vt consuetudo, quæ vno tempore erat rationabilis in alio non sit; ergo idem è contrario potest contingere; ergo si id contingat in aliqua consuetudine reprobata per legem, n# obstante reprobatione, desinet esse irra tionabilis, vel quia iam re vera moraliter loquendo, non est illa consuetudo, de qua talis lex loquebatur, vel quia totaliter, & vniuersè cessauit illa lex quoad illam partem, & ita etiam cessauit effectus eius; ergo iam tunc poterit illa lex abrogari tali consuetudine. Vnde facile etiam probatur tertia pars assertionis, quia tunc consuetudo derogans legi semper est rationabilis, & nunquam est im potens ad hunc effectum, nisi vel quia est irrationabilis, vel quia non est legitimè præscripta, nec sufficiens ad indicandam tacitam Principis voluntatem, nulla ergo ibi fit exceptio.

Quarta exceptio ponitur à multis **[sect. 25]** [4140] Canonistis, vt abrogatio legis per consuetudinem præscriptam non habeat lo cum in sacramentalibus. Primo ex cap. secundo de Tempor. ordin. vbi reprobatur consuetudo ordinandi ad sacros ordines extra quatuor tempora. Secundo ex capite, *Super eo*, de Cognat. spirit. vbi similes consuetudines reprobantur Tertio ex capite, *Quod super*, de Consanguinitat. vbi similis consuetudo reijcitur. Quarto ex Clemen. quinta in Clement. vltima de Ætate, & qualit. vbi confirmat consuetudinem circa ætatem præficiendorum ad ordines, quæ contra antiquos

Canones erat introducta, indic#s, non potuisse præualere consuetudinem illam, nisi ipse illam confirmasset. Vnde in illa materia quidam volunt, nullam consuetudinem valere sine lege expressè derog#te priori, vt Hosti#.[4141] in summa, titulo de Secundis nupt. num. 2. ad finem. Alij volunt, saltem requiri scientiam Pap# cum tacito consensu, vt Richard. in 4. d. 42. artic. 3. qu#stio. 2.[4142] Glossa, & Doctores in capite. *Vir.* de secund. nupt. & plures alij, quos Sanci. re[4143]fert.

Verumtamen etiam hæc exceptio n# **[sect. 26]** [4144] est necessaria, quia ex dictis iuribus non colligitur, & regula dicti cap. vlti. generalis est, nec apparet congrua ratio faciendi exceptionem. Et ita censent multi ex auctoribus, quos supra citaui, qui generaliter negant requiri scientiam Principis ad hunc effectum, & in peciali Palud. 4. d. 42. q. 3. art. 1. & ibi Supple[4145]ment. Gabr. qu#st. 2. art. 2. & Sanci. referens plures lib. 2. disput. 82. num. 20. & Nauarr. Latè in summa, cap. 22. num. 83. vbi reprehendit Rochum dicto capite vltimo, Sect. 4. num. 27. eo, quod de hac re dubitauerit. Sed ille satis inclinat in hanc sententiam, & benè illam confirmat, voluit tamen ab antiquioribus modestè discedere. Probat autem hanc[4146] sententiam Nauarr. ex eodem capite secundo de Tempor. ordi. quod Hosti#s. pro se allegat; nam illa consuetudo antiqua antequam esset reuocata per legem valida fuisse significatur, ibi. *Nisi multitudo, & antiqua consuetudo terræ esset. taliter ordinati non deberent perm itti in susce*[4147]*ptis ordinibus ministrare,* vbi Glossa verb. *Antiqua*, circa finem, id intelligit de consuetudine rationabili, & præscripta, & significat excusasse à culpa etiam in illa materia. Et ita responsum est ad primum. Deinde potest confirmari hæc sententia ex capite primo de Cognati. spirit. ibi, *Nisi consuetudo Ecclesiæ,* & loquitut in materia sacramentali. Verum est, consuetudinem, de qua ibi est sermo, non esse contra legem præcipientem, sed supra illam, vel contra permittentem. Sed certè si consuetudo potest introducere nouam legem, & obligationem in materia Sacramentali, non est, cur non possit etiam abrogare. Et ita patet responsio ad secundum, & tertium: nam in illis iuribus non dicitur, consuetudines illas non potuisse valere propter materiam Sacram#tal#, sedquia vel irrationabiles iudicantur, vel iustis de causis reprobantur. Ec#trario **[858]** verò ad quartum ex Clemen. respondetur ibi confirmari consuetudinem, quia voluit Papa illam expresse approbare, non quia prius valida esse non potuisset contra antiquiores canones.

Vnde tandem concludo, regulam da **[sect. 27]** [4148]tam nullam pati exceptionem, quia præ ter dictas nullæ aliæ probabiles occurrunt, nec à Doctoribus afferuntur, & rationes factæ videntur eandem posse habere vim contraquamcunque aliam, si cogitetur. Et ideò rectè dixit Nauarr. cons. 1. de Maior, & obedi. num. 3. *Omnis consuetudo rationabilis præscripta valet contra quodcumque ius humanum.* Nam add#s, *Omnis,* & *quodc#que* satis fignificauit, nullum esse locum exceptioni. Denique quoties aliqua consuetudo. licèt c#munis, & antiqua, dicitur in iure non præualere contra legem, semper pro ratione redditur, quia est irrationabilis, vel corruptela, &c. ergo signum est, quoties rationabilis est, si antiquitatem etiam habeat sufficientem, nihil illi de esse ad derogand# legi.

Tandem vero quærendum superest, **[sect. 28]** [4149] an regula illa aliquam extensionem, vel ampliationem admittat. Sed in hoc p#cto Iuristæ communiter, etiam si admittant extensionem in consuetudine præter ius, quæ nouum ius inducit, nihilominus de hac consuetudine legi contra ria, & illam abrogante pro regula statuunt, non debere extendi.

Ita sentit[4150] Abbas in cap. 2. de Consuetud. num. vlt. cum Innoc. ibibem, & tradit latè Iason in l. *De quibus,* ff. de Legib. & copiose Rochus supra sect. 4. à num. 7. vsq#ue ad 23. vbi nouem limitationes ponit, quas hic expendere necesse non est. Nam (vt dixi) hæc quæstio eadem est in consuetudine, quæ in lege, seu statuto. Vnde sicut lex reuocans aliam, non extenditur per se, ac regulariter loquendo, quia talis lex odiosa, & quod#modo grauis censetur, quia correctio iurium vitanda est, ita consuetudo abrogans legem odiosa c#setur, & quod#modo exorbitans ideòque stricti iuris est, & non extenditur. Nisi forte quando materia talis fuerit. vt consuetudo censeatur fauorabilis simpliciter; tunc enim eam extensionem admittet, quam fauores, admitunt, dum modo extensio non excedat terminos consuetudinis, quæ ad vnguem seruanda est, vt dixit Baldus in l. *Quicumque,* Codice de seruis fugit. nu. 20. ideoq#ue de hac extensione prout à Iuristis tractatur, nihil amplius hìc dicere necesse est.

Potest tamen specialiter inquiri, an **[sect. 29]** [4151] consuetudo contra ius possit non sol# illi derogare, sed etiam ius contrarium inducere. Potest enim interdum lex tolli purè negatiuè, ita scilicet, vt non obliget, licet actus eius non prohibeatur, vel contrarius non præcipiatur; aliqu#do verò tollitur etiam contrariè, præcipiendo, scilicet, actum, quem prohibebat, vel prohibendo quem pr#cipiebat. Et breuiter dico vtrumque posse fieri consuetudine legitima. Probat#, quia vtr#q#;[4152] fieri potest per legem scriptam; ergo & per consuetudin#. Item consuetudo potest sub vtraque ratione, & intentione contra legem induci, & potest esse rationabilis, & sufficienter præscribi. Vt tamen hæc præscriptio specialiter declaretur potest consequenter inquiri, an illi duo effectus possint simul, & eodem tempore fieri atq#ue adeo vna, & eadem consuetudine, vel tantum successiue. Nam quod successiue fieri possint, clarissimum est: quia prius potest abrogari lex per legitimam consuetudinem, mere negatiuè, & sola intentione tollendi talem obligationem, & postea poterit continuari consuetudo animo inducendi legem, & ita est veluti noua consuetudo: nam ex quo tempore lex fuit abrogata, iam consuetudo non est contra ius, sed præter. Vnde indigebit quid# nouo cursu temporis ad inducendam le gem, non tamen vltra longum tempus, quod ad consuetudinem præter ius sufficere solet.

Difficultas verò est, an simul, & eo **[sect. 30]** [4153]dem tempore, eisdemq#ue actibus possit vtrumq#ue fieri. Videtur enim non posse, quia quandiu lex resistit, non potest alia lex introduci, quia non possunt consensus Principis, expressus, ac tacitus esse contrarij; ergo necesse est, vt prius lex exist#s abrogetur, vt alia possit introduci. Vnde in leg. 3. tit. secundo, partit. 1. dicitur, non posse vsum contra legem, legem inducere, nisi prius lex præexistens tollatur. Nihilominus dico, pos se eodem tempore, eademque consuetudine legem auferri, & contrariam indu-**[859]**ci. Probatur, quia potest consuetudo vtroq#ue respectu esse rationabilis, & sub vtroq#; fieri; ergo etiam poterit suffici#ti tempore sub vtraque ratione præscribi, vel significare sufficienter consens# Principis tacitum devtroque effectu. Confirmatur, quia per vnum actum expressè ferendi legem contrariam priori potest vna auferri, & alia introduci expressè; ergo idem poterit fieri tacitè; est enim eadem ratio. Neque obstat ratio in contrarium, quia ad id sufficit prioritas naturæ, vt nostro more loquamur. Verum est enim, non posse consuetudinem contra legem nouam legem inducere, nisi tollatur lex contraria, sed satis est, vt tollatur simul tempore, & quod nostro modo intelligendi præcedat ordine natur# abrogatio prioris. Nam in illo gradu est simpliciter prior, quia legis ablatio estveluti necessaria dispositio ad inductionem

posterioris, & non fit proximè, & immediatè, & quasi formaliter per introductionem nouæ legis, sed per abrogationem, qu# absolutè fieri posset sine noua lege. Et in hoc sensu potest illa lex partitarum sufficienter intelligi, quidquid ibi Gregor. Lop. aliter sentire videatur.

CAPVT XX.

Quibus modis possit consuetudo mutari.

QVanuis de mutatione legis hu **[sect. 1]** [4154]manæ superiori libro generati# dictum sit, & ibi dicta possint magna ex parte ad ius consuetudinis applicari, nihilominus aliqua exponere oportet, qu# huius iuris propria esse videntur. Habent autem locum circa consuetudinem illi duo mutationis modi,[4155] quos suprà in lege distinximus, scilicet; quasi ab intrinseco per solam priuatiuam cessationem, vel ab extrinseco per actionem contrariam alicuius agentis, De priori modo nihil aliud dicendum occurrit, nisi per solam mutation# materiæ quoad eius honestatem, vel publicam vtilitatem posse consuetudinem per se ipsam absque extrinseca reuocatione cessare. Quod enim possit mutari mate ria consuetudinis per se notum est, tum experientia, tum ex naturali conditione rerum humanarum. Quod verò t#ta possit esse mutatio in materia, vt per se cesset consuetudo, ac desinat obligare. Patet, quia necesse est, vt consuetudo in aliqua ratione fundata sit, & propter alquem finem adæquatum sit introducta, quia hoc postulat ess#tialis ratio legis; ergo si ita res mutentur, vt cesset ratio; & finis consuetudinis, non solum in par ticulari, sed etiam in generali, desinet etiam consuetudo obligare. Imo si finis non tantum negatiuè, sed etiam c#trariè cessaret, posset oriri obligatio non seruandi consuetudinem. Vt, si consuetudo inciperet esse moralis occasio peccandi, vel aliter nociua communi bono reipublic#. Idemque erit, si in particulari casu contingat, vt non tantum negatiuè cesset ratio consuetudinis, sed etiam contrariè, sicut de lege dictum est: nam eadem proportionalis ratio in consuetudine locum habet. Denique quod hoc t#tum modo contingat, consuetudinem per se cessare patet, quia non pendet ex alia causa quasi conseruante per actual# influxum. Nam licèt pendeat ex voluntate Principis, satis est ad illius conseruationem, quod à Principe non reuocetur, & idem est de populo, quatenus ab illo pendere potest.

Omisso ergo illo genere mutationis, **[sect. 2]** [4156] solum de reuocatione consuetudinis di cendum est, quæ à Principe per legem, seu expressam vol#tatem, vel à populo per contrariam voluntatem fieri potest. Quos duos modos reuocationis posuit lex. 6. tit. 2. partit. 1. & sunt frequ#tes in iure. Et sub reuocatione comprehendimus non solum integram abrogationem iuris consuetudinarij, sed etiam partial# derogationem, quia eandem proportionem seruant. De disp#satione autem in iure consuetudinis nihil dicere necesse est, quia vel sub reuocatione partiali comprehenditur, vel si aliquo modo dif fert, vel pertinet ad priuilegium, de quo sequenti libro dicemus, vel eadem est ratio de illa, quæ de dispensatione in lege humana, de qua satis superiori libro dictum est.

Dico ergo primò. Consuetudo rèuo **[sect. 3]** [4157]catur per legem posterior# c#trariam præcipuè quando legislator illam non ignorat. Supponit hæc assertio potestatem in Principe, qui potest leges ferre, ad reuocandam consuetudinem. Quod **[860]** est manifestum in iure, cap. *Cum consuetudinis,* de Consuet. cap. 1. de Constit. in 6. l. 2. C. Quæ sit long. consuet. Nam quod ibi dicitur, non esse tantam vim consue tudinis, vt legem vincat, in vno sensu, maximè verum habet de lege subsequente consuetudinem. Ratio verò est manifesta, quia consuetudo non habet vires, nisi ex voluntate saltem tacita eius, qui potest legem ferre; ergo per eandem voluntatem poterit consuetudo reuocari, & vires amittere, imò, & prohiberi, ac contrarium præcipi. Si enim Princeps potest per posteriorem legem reuocare priorem, per expressam voluntatem à se factam, quomodo non poterit reuocare consuetudinem tacita voluntate sua introductam per posteriorem legem, & voluntatem expressam? In hoc ergo nulla est controuersia, nec dubitandi ratio si additur *Non obstante contraria consuetudine,* tunc maximè reuocari consuetudinem, quia non potest clarius legislator suam mentem explicare.

Potest verò in pr#senti obijci lex vni. de Feudi cognit. vbi sic dicitur, *Legum* **[sect. 4]** [4158] *Romanarum non est vilis auctoritas, sed non adeò vim suam extendunt, vt vsum vincant, aut mores.* Respondeo in primis, id intel[4159]ligi à Glossa ibi, esse speciale in feudis, sed non reddit rationem. Cuiat. ibi id intelligit de consuetudine in contradictorio iudicio confirmata. At hæc eti# tollitur per legem. Alij intelligunt, ill# legem loqui in locis extra ditionem Romanam, vbi leges Romanorum non habent vim legum, nisi quatenus à Principibus acceptantur, & in illis locis dicitur, præferendam illis esse consuetudinem. Sed hoc & reddit sententiam friuolam, quid enim mirum, quod lex non oblig#s, & extranea non vincat consuetudinem obligantem, & propriam? & n# satisfacit, quia ibidem ait Obertus, *Iudicium de feudis etiam legibus nostris contrari# dici solet.* Vnde Bald. ibi ait, sensum esse, causas feudales decidi consuetudine, n#[4160] legibus scriptis, siue Romanorum, siue Longobardorum. Quod intelligendum puto de legibus vniuersalibus: nam si essent propriæ leges scriptæ de feudis, ab habentibus potestatem latæ, illæ vin cerent consuetudinem seruando regulam datam. Sensus ergo erit in materia feudorum proprias consuetudines esse seruandas, non obstantibus generalibus legibus aliter disponentibus. Vel certè intelligi possunt illa verba de consuetudine præscriptionis, in qua maximè solent feuda fundari, quia leges Romanorum non præiudicant huic consuetudini, quia non tollunt iura, & dominia, per consuetudinem pr#scriptam comparata.

Maximè autem locum habet assertio **[sect. 5]** posita, quando in lege additur clausala. *Non obstante consuetudine,* quia non potest legislator mentem suam clarius explicare. At verò quando non additur illa clausula, in primis requiritur repugn#tia inter legem, & consuetudinem, ita vt non possit lex obseruari, si consuetudo seruetur. Nam si possint in concordiam redigi, & lex possit suum effectum habere absq#; derogatione consuetudinis, etiam restringendo verba quoad fieri possit, salua eorum proprietate, ita interpretanda est, quia iuris correctio vitanda est, & multò magis consuetudinis quoad fieri possit. Tum quia est veluti in naturam versa, ideoque difficile mutatur, tum quia leges debent esse moribus vtentium accommodatæ.

Vt ergo lex reuocet consuetudinem **[sect. 6]** [4161] vi sua, & sine expressa clausula, necessaria est omnimoda repugnantia, & contrarietas. Deinde necessaria est voluntas Principis, quia per illam fit reuoca tio. Et quia voluntas requirit scientiam, ideo etiam necesse est, vt

scientia consuetudinis in Principe supponatur. Atq#; ita hanc vltimam conditionem, in qua est tota difficultas posuit Pontifex in cap. 1. de Constit. in 6.

Ex quo textu, & ex hac conditione **[sect. 7]** [4162] infertur primò, quando consuetudo erat vniuersalis v. g. totius Ecclesiæ, & lex contraria fertur pro tota Ecclesia, consuetudinem omnino abrogari per tal# legem, etiam si clausulam derogatori# non habeat. Ita docuit Bald. cum alijs in l. 2. C. Quæ sit longa consuetudo, Felin. in cap. *Super literis,* de Rescript. n. 8. verb. *Tertia regula,* & in cap. 1. de Re iudicat. num. 4. ampliat. 3. & Rota decis. 2. de Rescripti. in nouis, numer. 2. & sumitur apertè ex dicto capite primo de Constitution. in 6. ibi, *Singularium consuetudines.* Nam per hoc excludit generales, vt ibi etiam Glossa notauit. Ratio vero est, quia lex posterior vniuersalis, **[861]** reuocat priorem vniuersalem, etiam si illius mentionem non faciat, vt in dicto capite dicitur; sed consuetudo vniuersalis habet vim legis vniuersalis, & reputatur ius canonicum, vel ciuile, non scriptum; ergo. Item Princeps, qui iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere (vt dicitur in dicto cap. 1. & in l. *Omnium.* C. de Testam.) etiam censetur non ignorare vniuersalem consuetudinem; ergo censetur reuocare illam, ed#do legem, quæ cum illa subsistere non potest.

Et hoc cum proportione procedit in **[sect. 8]** [4163] vnoquoq#ue Episcopatu pro legibus Synodalibus, & consuetudinibus generalibus vniuscuiusq#ue diœcesis. Idemq#ue erit in legibus ciuilibus singulorum regnorum c#paratis ad consuetudines vniuersales vniuscuiusq#ue regni: nam est eadem proportio. Ideoq#ue dixit Abb. in cap. vlt. de Consuet. n. vlt. quod si ci[4164]uitas fecit statutum contra suam consuetudinem, reuocat illam licèt de illa non faciat mentionem, quia præsumitur scire consuetudinem suam, cum consuetudo sine scientia populi non introducatur. Ego autem hoc puto intelligendum, dummodò ciuitas absolutam potestatem statuendi habeat, vel si indiget licentia, aut confirmatione Principis, illum certiorem reddat, legem fieri, reuocando consuetudinem. Argum#to cap. *Cum consuetudinis,* de Consuet, quia Princeps aliter non posset consentire in reuocationem consuetudinis: cum non præsumatur scire consuetudinem priuatam. Item quia multo difficilius, & maiori consideratione statutum illud permitteret, si consuetudinis notitiam haberet. Ac denique quia iure communi decernitur, vt non fiat consuetudinis mutatio l. *Minimè.* ff. de Legibus, ergo ad statuendum contra consuetudinem de licentia Principis necessari# est, illam conditionem illi aperire. Addo deniq#ue, hanc assertionem, seu illationem non minus procedere in consuetudine immemoriali, quàm in qualibet alia aliter præscripta. Nam si lex est æquè vniuersalis ipsi consuetudini, licèt non faciat expressam mentionem eius, reuocabit illam. Ratio est eadem, quia talis consuetudo non præsumitur ignorata, & solum legis communis positiuæ vim habet. Vnde non censetur reuocari ex vi alicuius clausulæ vniuer salis, in qua censeatur habere specialitatem, sed ex certa scientia Principis, qua non obstante, vult condere legem, quæ valida esse non potest, nisi talem c#suetudinem reuocet; ergo illam eti# reuocat.

Secundò infertur ex eadem condi **[sect. 9]** [4165]tione, & regula, per legem vniuersalem latam pro tota Ecclesia, non reuocari consuetudines particulares diœcesum, aut ciuitatum, vel prouinciarum, nisi addatur clausula reuocatoria, *Non obstante,* vel in speciali, vel saltem in generali. Quæ assertio cum proportione applicanda est ad leges regnorum, vel prouinciarum, quatenus vniuersales sunt in vnaquaque prouincia, & comparantur ad consuetudines particularium locorum, regni, vel prouinciæ, ita vt seruetur proportio: sic

enim etiam militat eadem ratio, & iurisdictio. Sic ergo assertio est expresse declarata in dicto cap. 1. de Constit. in 6. vbi etiam ratio redditur, quia legislator vniuersalis non censetur scire facta particularia, ad quæ pertinent consuetudines particularium locorum; ergo non censetur velle reuocare illas per legem vniuersalem, nisi earum faciat expressam mentionem, vel saltem in genere omnes contrarias consuetudines reuocet, addendo clausulam, *Non obstante, &c.* Atq#ue in hoc etiam conueniunt Glossa,[4166] & Doctores in dicto cap. 1. de Constit. in 6. & in cap. vlt. de Consuet. vbi Panormit. n. 24. Rochus sect. 7. n. 30. & Paul. Castrens. Iason, & alij in d. l. *De quibus.* At verò Barth. in eàdem lege *De quibus,* in lect. num. 5. citat Guidonem in contrarium, ipseq#ue videtur idem sentire secundum ius ciuile, propter l. 3. §. *Diuus.* ff. de Sepul. viol. licèt nostram sententiam admittat secundum ius canonicum, & ita illam intellexit Panor mit.[4167] suprà, & illa fuit etiam sententia Azonis in Sum. quem refert, & sequitur Hostiens. in Summ. tit. de Consuet. §. Quæ cui præiudicet. Sed re vera Bart. Guidonis sententiam improbat, & communem sequitur remittens se ad Canonistas, præsertim ad Ioan. Andr. in dicto c.[4168] 1. Clarius verò in Repetit. n. 5. generaliter id resoluit, ac docet. Indicatq#ue, **[862]** licet hoc non sit tam expressum in iure ciuili sicut in canonico, tamen ration# dicti capituli primi in omni iure proce dere, & ita cap. illud. 1. non tam esse specialis iuris constitutiuum, quàm declaratiuum eius iuris, quod secundum rectam rationem in quoc#q#; legislatore locum habet. Et ad §. *Diuus,* vno verbo ibi respondet, intelligendum esse, quando Princeps sciebat consuetudinem, vel expresse voluit illam tollere, si esset. Qu# responsio procedit extend#do illum textum ab statuto ad consuetudinem, & intelligendo ill# de consuetudine antecedente ad legem, sed alios etiam habet s#sus, vt suprà dixi. Sic etiam videtur moderanda lex. 6. tit. 2. partit. 1. cum dicit, legem posteriorem tollere consuetudinem contrariam, licèt Gregor. Lop. ibi in Gloss. 6. indiffe[4169]renter, & sine vlla limitatione illam intelligat, allegando dictum §. *Diuus.*

Sed quæri potest, de qua c#suetudine hoc intelligendum sit, an de sola consue **[sect. 10]** [4170]tudine præscripta, vel quæ iam legem introduxit, an etiam de minori consuetudine. Nam Doctores allegati nihil de hoc tract#t, sed simpliciter, & indistinctè loquuntur. Vnde videntur loqui de consuetudine iuris, seu quæ ius introduxit, ac subinde de consuetudine præscripta. N# tract#t de consuetudine, quam Princeps ignorare præsumitur, talis autem non po test inducere ius, nisi sit præscripta. Et ita hanc particulam inuenio additam in Gloss. d. cap. 1. de Constit. in 6. verb. *Facti,*[4171] & colligi potest ex dict. cap. 1. quatenus vtitur verbo derogandi, quia non dicitur propriè derogari, nisi iuri præcedenti. Et è c#uerso, ideo consuetudo specialis derogare censetur iuri generali, quia spe ciale ius derogat generali, etiamsi speciale præcedat, vt est regula iuris, & quia non præsumitur Princeps iuri speciali derogare, quod ignorat; ergo supponitur consuetudo esse talis, quæ ius introduxerit. Tandem quia, nisi sit sermo de consuetudine præscripta, nulla alia designari poterit; quæ necessario firma permanere debeat, non obstante lege generali subsequente.

Nihilominus exp#do in d. cap. 1. dic# **[sect. 11]** [4172]te, consuetudines particulares non reuocari per absolutam legem generalem, solum addi, *Dummodò rationabiles sint*, omissa alia conditione, *Dummodò præscriptæ sint*: ergo non est à nobis addenda. Nam vbi Pontifex voluit, illam esse necessariam, eam non omisit, vt patet ex dict. cap. vlt. de Consuet. Item ibi pro ratione redditur, quod consuetudo est quid facti; ergo licèt non

peruenerit ad constituendum ius, habet in illa locum ratio illius legis, quod Princeps illam ignorat, & ideò non præsumitur illam reuocare. Dices, ibi c#[4173]suetudin# appellari *facti*, vt distinguitur à iure communi, sicut statutum dicitur esse facti, non quia non sit ius, & lex, sed quia per specialia facta inducitur, & ita ibi esse sermon# de consuetudine pr#scripta, quia licèt in non præscripta procedat eadem ratio quoad hoc, vt ignorari possit, non tamen quoad hoc, vt præsumatur Princeps noluisse sua lege obligare contra talem c#suetudin# inchoatam, quia c# non induxerit ius, non indiget derogatione, sicut alia. Sed contra, quia esto, in hoc sit diuersitas, ex alia parte est magna si[4174]militudo rationis in hoc, quod Princeps non præsumitur velle ferre legem non c#son# moribus vtentium. Quæ ratio habere potest locum in consuetudine valde radicata, & obseruata, etiamsi nondum præscripta sit. Et c#firmat# ex regula iuris, quod dispositio generalis non c#prehendit specialia, qu# legislator verisimiliter non int#deret, si eorum notitiam haberet; sed specialem difficultatem habet coge re subditos ad mutandum similem c#suetudinem, quæ multum mouisset Principem, si illam sciuisset; ergo non est verisimile voluisse obligare contra talem c#suetudin#.

Quamobrem probabiliter censeo, non **[sect. 12]** [4175] esse restringendam regulam illius textus ad consuetudinem præscriptam, sed intel ligendam esse de consuetudine rationabili, & honesta, & tam publico vsu, & t#to tempore firmata, quod sufficeret ad legem introducendam, si Princeps illam sciret, eo quod prudenti arbitrio verisimile sit, Principem fuisse in illam consensurum, si illam sciret. Tunc enim, ob contrariam rationem, non est verisimile, velle contra illam obligare per leg# generaliter latam, seu velle illam tollere, d# illam ignorat, nisi expressius id declaret. Nam in talem consuetudinem, & verba, & ratio dicti cap. 1. optimè cadunt. Nam verbum *derogandi*, rectè etiam de tali c# suetudine dicitur, tum quia dici etiam solet de alijs iuribus iustiti#, quæ non s#t **[863]** leges, vt dicimus, Principem concedendo priuilegium, nolle derogare iuri tertij t# etiam quia illa consuetudo de se suffici#s esset ad ius inducendum, nisi obstasset Principis ignor#tia, tum denique quia populus habet quoddam ius, vt non coga tur mutare talem consuetudinem, cui n# intelligitur velle derogare Princeps, nisi id exprimat. Et ita resposum est ad ra tionem in contrarium.

Et ad vltimam confirmationem dicitur, **[sect. 13]** [4176] verum esse, non posse vnum, & idem tempus hu ius consuetudinis designari, satis vero esse, quod prud#ti arbitrio discerni possit sicut supra dicebamus, consuetudin# non præscriptam posse inducere ius, si Princeps illam sciat, tempus autem eius n# esse idem, nec definitum pro omnibus, sed prudenter determinandum esse iuxta consuetudinis circunstantias. Idem ergo tempus, id#q#; iudicium dicimus in præs#ti sufficere. Et certè hoc supponunt omnes, qui docent, consuetudinem nunquam intro ducere legem, nisi sciente Principe, illi enim negare non possunt, decisionem dicti ca. 1. scilicet, legem general# non abrogare consuetudinem particularem ignoratam à Principe, quanuis ex sententia illorum nondum legem introduxisset. Deniq#; vsu videtur esse receptum, vt in defendenda particulari consuetudine contra generalem legem, non rigorosè spectetur, aut allegetur tempus longum necessarium ad præscriptionem, sed tantum honestas consuetudinis, & quod iudicio prudentum sufficienter firmata sit.

Dubitari etiam potest circa pr#cedent# regulam, vtrum per legem particular# sim **[sect. 14]** [4177]pliciter latam à Papa, vel ab alio simili vniuersali Principe, pro certo loco, epis

copatu, &c. Derogetur particulari consuetudini contrariæ eiusdem loci. Et ratio dubitandi est, quia lex derogat consuetudini anteced#ti, si adæquate, vt sic dicam, c#par#tur, idest lex generalis ad consuetudinem general#, & particularis ad particular#, vt de priori parte diximus in priori regula, & de posteriori par te videtur esse eadem ratio. Vnde etiam ibi diximus, per statutum loci latum à c#munitate eiusdem loci habente potestatem statuendi, reuocari priuatam consuetudinem, licèt illius non fiat mentio; ergo à fortiori id# dicendum est, si statutum fiat à Principe superiore, cum maior sit eius potestas.

Nibilominus dicendum videtur, per ta **[sect. 15]** [4178] lem legem non statim esse reuocatam c#suetudin#, nisi præcedat populi consensus, petitio, aut informatio vel alia via constet, latam esse à Principe cum scientia consuetudinis. Ratio est, quia non minus procedit in tali lege decisio dicti capituli primi, quam in lege generali, quia non mi nus pr#sumitur Princeps ignorare consuetudin# priuatam ferendovnam legem, qu# ali#, & alioqui supposita ignorantia, n# censetur velle derogare consuetudini, nisi id exprimat. Et hæc est differentia clara inter Principem vniuersalem, vel particu lar#, seu proprium statuent#, quia in Principe supponitur dicta ignorantia facti, non verò in particulari c#munitate, aut gubernatore. Atque ita verba illius ca. 1. generalia etiam sunt de omni *constitutione à Papa nouiter ædita.* Est etiam optima c#iectura, quia cum res possit esse dubia, vel obscura, si Princeps voluisset legem su# particular# valere, non obstante c#suetudine contraria, expressisset: ita enim fieri solet receptissimo vsu, & iuri consentaneo; ergo dum non addit, pr#sum end# est, noluisse consuetudinem reuocare. Et hoc in praxi est obseruandum pro multis legibus, quæ respectu potestatis, à qua fer#tur, & respectu c#munitatis, ad qu# illa potestas extenditur, sunt particulares, & vniuersaliter feruntur pro aliqua diœcesi, vel c#gregatione, cuius c# suetu dines licet in illa generales sint, sunt particulares respectu Principis, & ideo n# c#s#tur derogatæ per tales leges, nisi in eis exprimantur. Hinc etiam consuetudo non censetur derogata per priuilegium à Principe concessum, nisi clausulam derog#tem contineat, vt infra suo loco dicetur.

Sed obijci potest ratio, qua vtit# Glossa **[sect. 16]** [4179] in dicto ca. 1. Verb. *Singularium*, scilicet, quia talis lex superflua, & inutilis esset, nullum enim effectum posset alicubi habere lex enim generalis, licet in vno loco n# tollat consuetudinem, non est inutilis, quia in reliqua tota c#munitate obligat; lex autem lata pro loco, vel congregatione speciali, si ibi impeditur propter c#suetudin# particularem contrariam, inutilis fiet. Item videtur contra obedientiam de bitam superiori Principi, contempta illius lege in propria consuetudine persistere. Responderi potest, legem illam de se vtil# esse, & efficac#; per accidens autem,[4180] **[864]** & ex ignorantia consuetudinis non habere effectum, neque hoc esse contra obedientiam, & reuerentiam superiori debitam, quia creditur esse iuxta illius voluntat# iure communi explicat#. Addo verò leg# illam non esse inutil#, neque omninò carere effectu, nam obligat subditos ad reuerenter illam suscipiendam, & recurrendum ad su perior#; consuetudinem suam, & ration# eius allegando, cum animo seruandi legem, si non obstante consuetudine iam cognita, superior voluerit legem obseruari. Interim verò non tenentur contra consuetu din# agere. Qu# omnia à simili optime c#firmantur ex ca. *Si quando,* de Rescrip. cum his, quæ ibi notantur.

Tand# explicare oportet, quæ verba **[sect. 17]** [4181] addenda sint in lege generali, seu Princi pis, vt censeatur c#suetudin# abrogare. Nam in dicto c. 1. dicitur, *Nisi expresse cauea tur in ipsa.* In quo solum occurrit aduerten d#, hanc derogationem ordinariè

solere fieri per particulam, *Non obstante contraria consuetudine,* vel alia simili, seu æquiual#te, aut quæ illam virtute includat, de quibus clausulis dicam ex professo in lib. 8. circa reuocationem priuilegiorum. Qu#do autem per huiusmodi verba retractetur tantum consuetudo præterita, vel prohibeatur futura, aut etiam reprobetur, satis in superioribus tractatum est. Solum ergo potest hic inquiri, an per illa verba absolutè prolata retractari censeatur immemorialis consuetudo, vel solum aliæ, de qua[4182] r# initio constat. In quo tres sunt sent#ti#. Vna est absolutè affirmans, per clausulam. *Non obstante consuetudine in contrarium,* reuocari c#suetudin#, etiam immemorial#, licèt in illa clausula non addatur particula distributiua *quac###,* vel alia similis. Ita Card. Ratio esse potest, quia negatio est suffici#s distributio, cum omnia destruat. Alia sententia est, addita distribu tione, c#prehendi consuetudinem immemorial#, non verò sine illa. Ita plures Canonist#, & Glossæ allegatæ à Couar. Ra[4183]tio prioris partis esse potest specialitas immemoralis consuetudinis. Posterioris autem f#dam#t# erit, quia illaveluti g#mi nata distributio vincit illam specialitat#.

Tertia sententia est, etiam addita distri **[sect. 18]** [4184]butione non reuocari talem c#suetudin#, nisi addatur, *eti# immemorali,* vel aliquid #quiualens. Ita tenent multi Iurist#, quos referunt, & sequuntur Couar. lib. 3. Va[4185] riar. cap. 13. n. 5. & Tiraquel. de Vtroq#ue[4186] retract. tract. 2. §. 1. Gloss. 2. n. 25. idque insinuauit Glossa in Authent. *vt de cætero,* c. 1. Verb. *Præscriptione,* cum enim textus ille dicat. *Nulla pr#scriptione obijcienda, &c.* Glos. addit, *nisi centenaria,* nam h#c immemoralis reputatur, imò addit, *vel quadragenaria,* quod nimium est s#tit verò, quoties reuocatur consuetudo, vel negatur pr#scriptio, intelligi de ordinaria consuetudine, aut præscriptione longi temporis, non verò longissimi, & multò minus immemoralis. Sicut iura ciuilia dicunt, seruitutes discontinuas non præscribi l. *Seruitutes prædiorum,* ff. de Seruitut. & nihilominus non intelligitur præscriptio temporis immemoralis exclusa l. 3. §. *Duct# aquæ* ff. de Aqua quoti. & æsti. Atque hoc ferè t#tum fundament# ad confirmandam hanc sent#ti# affertur. Quod itainduci potest; n# cum initium consuetudinis ignoratur, consequ#ter etiam ignoratur, an ius illud fue rit constitutum solo vsu, vel aliunde duxerit initium ex aliquo priuilegio, constitutione, aut alio simili, ergo merito dicimus talem consuetudinem non satis derogari per generale nomen consuetudinis, quiahabet quandam superiorem ration#. Adde, ob hanc causam immemoral# c#suetudin# valde specialem in iure reputari, habereque multa specialia priuilegia ideoq#; non c#prehendi sub generali clausula, iuxta aliam vulgatam regulam iuris.[4187] Atq#; ita h#c sententia in praxi obseruari potest. Addi verò illi solent aliquæ limitationes, qu# ad materiam depr#scriptione spectant, hic verò necessariæ non sunt, videatur Tiraquel. supra.

[4188]

Sec undo principaliter dicendum est, c#suetudin# antiquam per subsequent# abrogari posse, seruata proportione, idest, vniuersalem per vniuersalem, particular# per particular# in eodem loco, nam in diuersis non sunt contrariæ: vniuersali verò derogari per particular# alicuius loci, pro illo etiam loco vniuersalem denique derogare particulari. Ita fere Hosti. in Sum. eod. tit. §. *Quæ cui præiudicet,* & om nes. Et ratio generalis est, quia ita c#par#tur consuetudines inter se, sicut leges, vel & consuetudo, seruata proportione. Vnde quod dicitur in §. Penult. Instit. de Iur. natur. *Ea quæ ciuitas constituit sæpe mutari solent, vel tacito consensu populi, vel alia po stea lege lata,* sicut est verum de his, quæ

[865] iure scripto sunt constituta; ita etiam à fortiori de iure non scripto, quia non minus, imò magis videtur posse mutari tacitus consensus per tacitum contrarìum, quam expressus per tacitum, sed hoc potest fieri, vt ostensum est; ergo. Vnde in primis necesse est, consuetudines esse contrarias: nam si possunt ad concordiam reduci, obseruand# sunt, vt Hostiens. ait, supposita autem c#trarie[4189]tate omnia membra sunt clara. Solum in vltimo oportet aduertere, in consuetudinibus non habere locum clausulam derogantem, quia non habent verba, sed opera, & ideò necessarium esse, vt consuetudo vniuersalis ad derogandum particulari, ext#datur ad locum illum, in quo particularis consuetudo antea erat. Et tunc res est clara, quia tunc c#s#matur oppositio contradictoria, vt sic dicam, & populus ille iam consentit; secus verò erit, si tantum sit vniuersalis in reliquis partibus prouinci#, aut regni, quia h#c non poterit ob esse particulari consuetudini tenaciter retent#, sicut nec lex vniuersalis illi derogat.

Quæri autem potest, quanto tempore, **[sect. 20]** [4190] vel quibus actibus posterior c#suetudo deroget priori. Dicendumque est non sufficere vnum, nec plures actus contrarios, sed requiri c#suetudin# pr#scriptam, vel sufficientem ad reuocandam legem. Ita Glossa 2. in l. *Nemo,* 166. ff. de Regul. iur. Hostiens. supra §. *Qualiter,* verb. *Sed n#quid* Panormitan. dicto cap. vlt. n. 19. vbi late Rochus sect. 4. n. 69. & sequ#tibus, Felin. in cap. *Cum acceßissent,* n. 30. in fine vbi in scholio multi alij allegantur. Et ratio est, quia nulla consuetudo potest induce re nouum ius, nisi sit præscripta, vel consensu Principis probata, & consequ#ter nec potest priorem consuetudinem abrogare, nisi eiusdem Principis consensum habeat. Vnde ad minimum est necessari# decennij tempus, ignorante Principe, vel arbitrarium secundum prudentiam, si Princeps scientiam habeat nouæ consuetudinis.

Quæri autem potest, an in Ecclesiasti **[sect. 21]** cis consuetudinibus requiratur t#pus quadraginta annorum, vt posterior reuocet priorem. Panorm. enim dicit, indiffe[4191]renter sufficere tempus decem annor# sequitur Felin. & reddit rationem, quia posterior consuetudo non est contra ius, quod sic declarat, quia, vel prior consue tudo fuit contra ius, & sic posterior est secundum illud antiquius ius, quod per priorem consuetudinem reuocatum fuit, & sic ad illud facilius fit regressus: vel prior consuetudo fuit præter ius, & sic etiam posterior erit præter ius, & ita semper in posteriori consuetudine suffici#t decem anni. Hunc verò discursum non approbat Rochus suprà cum Barb. ibi,[4192] & mihi etiam videtur difficilis, quia nul la ratio iuris non scripti in eo habetur. Et ideò breuiter censeo primo, si prior consuetudo non fuit contra, sed præter ius, posteriorem esse simpliciter contra ius, & ideò postulare tempus canonicæ pr#scriptionis. Probatur, quia prior c#[4193] suetudo induxit ius, cui est contraria posterior, quæ non est conformis alicui iuri. Item si prior consuetudo fuit vniuersalis, & posterior particularis, est id euidentius, quia consuetudo vniuersalis ius commune inducit; idem autem videtur, si prior fuerit particularis eiusdem loci, & iuri communi non contraria. Nam c#suetudo contra simile statutum, esset contra ius, & postularet tempus canoni c# præscriptionis; ergo idem est de consuetudine: nam est #qualis ratio. At vero si prior consuetudo fuit contra ius com[4194]mune, quod non fuit omnino ablatum illa consuetudine, quia non fuit vniuersalis, sed particularis, qu# illi derogauit, t#c probabile est, posteriorem consuetudinem decem annis præscriptam sufficere, quia non est simpliciter contra ius, quia ius commune semper manet, ad quod per illam consuetudinem fit regressus, & tunc procedunt, quæ Felin.

tradit. Secus[4195] verò censeo, si prior consuetudo fuit vni uersalis, & omnino abrogauit ius vniuer sale antecedens: nam tunc existimo, necessariam esse præscriptionem canonicam quadraginta annorum contra ta[4196]lem consuetudinem, quia posterior consuetudo iam est omnino contra ius com mune inductum per priorem consuetudin#. Aliud enim ius antiquius vtraq#ue consuetudine, per inde se habet, ac si n# præcessisset, quia omnino sublatum est. Et hæc de consuetudine sufficiant.

FINIS LIBRI SEPTIMI.

8

[866] INDEX CAPITVM LIBRI OCTAVI DE LEge humana fauorabili.

Cap. 1. *Quid sit priuilegium.*

Cap. 2. *An scriptura sit de substantia priuilegij, & quomodo, àr escripto, dispensatione, seu beneficio differat.*

Cap. 3. *De diuisione priuilegij in reale, & personale.*

Cap. 4. *De priuilegio remuneratiuo, & conuentionali an reale sit, vel personale.*

Cap. 5. *De diuisione priuilegij in perpetuum & temporale.*

Cap. 6. *De quatuor alijs priuilegiorum diuisionibus.*

Cap. 7. *Vtr# fit aliquod priuilegium per se non scriptum nec expresse conceßum, sed vsu comparatum.*

Cap. 8. *Quisnam poßit priuilegium concedere.*

Cap. 9. *De materiali causa seu subiecto priuilegij, seu cui poßit concedi.*

Cap. 10. *Quodnam sit de facto subiectum priuilegij quoad personam cui conceditur.*

Cap. 11. *An priuilegium extendatur ad coniuncta seu correllatiua.*

Cap. 12. *De communi, & ordinaria forma priuilegij.*

Cap. 13. *Quæ sit substantialis forma priuilegij siue absolute siue sub conditione, aut modo concedatur.*

Cap. 14. *An de ratione priuilegij sit, vt per formalia verba iuri communi derogetur.*

Cap. 15. *De forma priuilegij quod vocatur,* ad instar.

Cap. 16. *De communicatione priuilegiorum, & eorum collatione cum priuilegijs,* ad instar.

Cap. 17. *Vtrum communicato priuilegio etiam restrictio eius communicetur.*

Cap. 18. *An confirmatio priuilegijs sit noua illius conceßio, vel quid sit & an vna ab alia differat.*

Cap. 19. *Nonnulla dubia circa confirmationem priuilegiorum expediuntur.*

Cap. 20. *An per innouationem priuilegij confirmetur, vel denuo gratia concedatur.*

Cap. 21. *Vtrum ad esse seu ad valorem, vel fructum priuilegij aliqua iusta causa conceßionis necessaria sit.*

Cap. 22 *Quos effectus habere possit priuilegium, vt priuilegium est.*

Cap. 23. *Quem effectum poßit habere priuilegium vt lex est.*

Cap. 24. *Vtrum ad priuilegium, vt lex est & ad effectum eius sit necessaria promulgatio, vel quæ notitia sufficiet.*

Cap. 25. *Vtrum priuilegium nondum priuiligiario notum, nec ab illo acceptatum conferri illi possit aliquod ius.*

Cap. 26 *An vtique possit quis licite suo priuilegio vti, & præsertim extra territorium concedentis.*

Cap. 27. *Quando priuilegium quoad suos effectus restringendum sit, vt odiosum vel vt fauorabile ampliandum.*

Cap. 28. *Quæsint in restringendis, vel extendendis priuilegijs obseruanda.*

Cap. 29. *Quibus modis priuilegium per se finiatur, seu quasi ab intrinseco amittatur, & specialiter per temporis lapsum.*

Cap. 30. *Vtrum cessante causa finali priuilegij cesset priuilegium, & extinguatur.*

Cap. 31. *Vtrum priuilegium expiret per mortem solam concedentis.*

Cap. 32. *Quando de ratione formæ conceßionis duratio priuilegij limitatur ad vitam concedentis.*

Cap. 33. *De omissione priuilegij per renuntiationem expressam.*

Cap. 34. *Vtrum per non vsum perdatur priuilegium propter tacitam renuntiationem, vel propter alium titulum.*

Cap. 35. *Quando & quomodo amittatur priuilegium per contrarium vsum.*

Cap. 36. *Quando & quomodo admittatur priui legium per illius abusum.*

Cap. 37. *An priuil egium semel concessum reuocari poßit à concedente, vel ab aliquo alio.*

Cap. 38. *Quibus modis soleat priuilegium reuocari.*

Cap. 39. *Quando censetur Princeps tacitè reuocare priuilegium contra illud operando.*

Cap. 40. *Quando incipiat reuocatio priuilegij suum effectum sortiri.*

[867] LIBER OCTAVVS DELEGE HVMANA FAVORABILI, SEV PRIVILEGIVM CONCEDENTE.

DISTINXIMVS in cap. 2. libri quinti legem humanam in odiosam, & fauorabilem, & in fine eiusdem ca pitis insinuauimus, dupliciter dici posse legem fauorabilem, generaliter, scilicet, & specialiter. Priori mo do dicitur lex fauorabilis quæcunque lex iusta, qu#

speciale grauamen non imponit, neque aliquod odium continet: nam his semotis, lex de se magna beneficia confert; nam illuminat, dirigit, & in officio continet, ideoq#ue fauorabilis censenda est, generali tamen appellatione, quia ex generali ratione iust# legis, hoc habet, supposita prædicta negatione, & ideò de lege fauorabili sub hac generali ratione nihil dicendum superest, nisi quòd hic fauor potest esse maior, & minor in diuersis legibus pro materiarum, & finium illarum diuersitate. Sic enim leges directè intendentes commune bo num præferuntur legibus, quæ commoditates singulorum priuatorum continent: & quæ religionem fouent his, quæ de temporalibus disponunt, & sic de c#teris. Quomodò autem h#c proprietas, seu fauor legis ad eius inter pretation# conferat in lib. 5. dictum est. Posteriori, seu speciali modo dicitur lex fauorabilis, quæ specialem fauorem aliquibus concedit, quæ nomine priuilegij significari solet, quæ particularem requirit consideration# in hoc libro tradendam, quia habet proprium quendam effectum legis n# communem alijs, ratione cuius peculiaris species legis censetur, & aliquas habet proprietates, quas explicare necesse est. Sunt autem de hac lege tituli de Priuilegijs in omnibus tomis iuris canonici, vbi interpretes multa de hac ma teria disputant; in iure autem ciuili non[4197] inuenio absolutum titulum de Priuilegijs, sed cum aliqua additione de Priuilegijs creditorum, & de Priuilegijs veteranorum in D. Nouo. Et de Priuilegio fisci, vel dotis, vel variarum personarum, aut c#munitatum in libris Codicis, quibus locis, & alijs multis iuris etiam ciuilis interpretes de hac materia tractant. Et Summistæ verb. *Priuilegium,* & verb. *Gratia.* Theologi verò de illis ex professo non disputant, sed pauca per occasion#, & succinctè attingunt.

CAPVT PRIMVM.

Quid Priuilegium sit.

CIrca nomen oportet in primis ad **[sect. 1]** [4198]uertere, priuilegium duo includere, & significare, scilicet, ius ipsum, seu gratiam concessam priuilegiario, & mandatum ipsum, vel instrumentum, quo Princeps concedit alicui specialem gratiam, quod interdum vocatur rescriptum, indultum, vel Bulla in canonicis priuilegijs, quanuis hæc nomina latius habeant significatum, quia non tantum priuilegia, sed etiam alij effectus per illa fieri possunt, vt infra dicam. Et facile fit transitus ab vno significato ad aliud, quia reputantur tanquam idem, quia vn# est propter aliud, & se habent sicut signum, & significatum. Nos ergo in præsenti propriè agimus de Priuilegio ratione iuris, & grati#, quia est veluti substantia priuilegij, simul autem de toto priuilegio, quia agimus de illo quatenus est lex quædam humana, qu# constituitur in genere signi, vt suprà diximus.

[868] Secundò supponendum est, non omne priuilegium esse legem propriè, & in ri **[sect. 2]** [4199]gore sumptam, quia de ratione legis est, vt sit perpetua, vt suprà dictum est; non autem omne priuilegium est perpetuum, vt ex dicendis constabit; ergo saltem illud, quod perpetuum non est, non est propriè lex. Et hoc maximè locum habet, quando priuilegium fertur ad determinatum tempus, si tamen absolutè feratur, habet hanc perpetuitatem, quòd non finitur per mortem concedentis, vt infrà ostendetur, in quo excedit vim præcepti, &

conuenit cum lege, & in cæteris eti# seruat proportionem ad legem, & qu#diu durat, per modum legis obseruari debet. Et ideò in communi explicatur priuilegium per rationem legis applic#d#, scilicet, & intelligendam cum dicta moderatione, & proportione respectu priuilegiorum, qu# ad t#p# tantum c#ced#tur.

His positis, priuilegium definiri po **[sect. 3]** [4200]test, vt sit *Priuata lex aliquid speciale concedens.* Sumitur ex Doctoribus in Rubricis de Priuilegijs, & Summistis verb. *Priuilegium.* Antonin. 1. p. tit. 19. c. 1. Ponitur autem *lex* loco generis, ratione iam di[4201]cta, *Priuata* autem additur ex cap. *Abbate,* de Verbor. signif. & cap. *Priuilegium,* d.[4202] 3. vt priuilegium à cæteris legibus distinguatur: nam aliæ concedunt ius c#mune, hæc verò priuatum, vt Doctores circa prædicta iura declarant. Deci. & Abb.[4203] in Rubri. de Rescrip. Sed dicet aliquis, differenti# hanc repugnare generi, quia de ratione legis est, vt respiciat c#munitatem, atque adeo quod non sit priuata, sed c#munis. Sed aduertendum, priuilegium non vocari legem priuatam eo quod vni tantum personæ obligationem imponat (quod obiectio intendit) nam suprà diximus, & statim declarabimus, priuilegium respicere etiam c#munitat#, & quoad obligation#, quam inducit, & quoad bonum, & finem, quem saltem vltimatè int#dit. Dicitur ergò lex priuata, quia particulari personæ, aut c#munitati speciale ius concedit pr#ter c#mune. Et ita vltima particula est declaratiua prioris, vt apertè exponitur in d. c. *Abbate.* Et sic etiam dixit Gregor. in c. *Hinc est.* 16. q. 1. *Priuilegium non constituere communem legem.* & Beda Act. 1. *Priuilegia sin*[4204]*gulorum communem legem facere non possunt,* cap. *Non exemplo.* 26. q. 2.

Atq#; hinc constat, de ratione priuile **[sect. 4]** [4205]gij esse, vt concedat aliquid speciale, quod loco differ#tiæ additum est ex eodem cap. *Abbate,* & c. *In his,* de Priuileg. vbi declaratur, dici *aliquid speciale,* vt distinguatur ab his, quæ iure communi conceduntur. Vnde additur ibidem, priuilegium ita esse interpretandum, vt aliquid pr#ter commune ius concedat, quia aliàs esset inutile, *Cum nihil* (inquit) *eis conferat memorata indulgentia, sine qua id liceret, Præ*[4206]*latis indulgentibus.* Idem habet Gratian. in §. vlt. 25. q. 1. *Neque enim,* inquit, *aliquibus priuilegia concederentur, si præter generalem legem, nulli aliquid speciale concederetur.* Ex quibus verbis ratio assertionis constat, quia secluso hoc effectu, nihil proprium, & peculiare priuilegium haberet. Tacite autem in hac particula continetur, pri uilegi# debere fauorem aliquem, seu beneficium concedere. Quia concedi dicitur quod vol#tariè, & libenter acceptatur; illud autem semper est aliquid fauorabile; sic ergo dicitur, priuilegium aliquid speciale concedere: & ideò lex fauorabilis est. Vnde si aliqua lex imponat speciale grauamen aliquibus personis, aut populis, non dicitur priuilegium, quia n# c#cedit, sed imponit, vel (vt sic dicam) c#pellit tale grauamen subire, & ita non c# uenit illi definitio priuilegij, sed odij, vel pœn#, aut tributi. Posset verò quis obijcere cap. *Hinc est.* 16. q. 1. vbi Greg. vocat[4207] Priuilegi# pr#ceptum quoddam datum cuidam monasterio, vt eius Abbas non pos set in Episcopum eligi. Sed re vera Greg. illud reputauit magnum beneficium monasterij, *Ne forte,* inquit, *occasione Episcopatus Abbatia aliquid detrimenti pateretur.* Et ideò meritò illud priuilegium appellauit.

Sed quæri potest in primis, an illa de **[sect. 5]** [4208]finitio completa sit. Et ratio dubitandi est, quia nonnulli existimant, addendum esse, vt illud, quod priuilegium concedit, sit aliquid contra commune ius. Ita sentit Panorm. in cap. *Olim,* de Verbor.[4209] signif. n. 7. vbi ait, de ratione priuilegij esse, vt concedat aliquid contra ius c#mune: nam si solum concedat

specialem gratiam, quæ iuri communi contraria non sit, quamuis per illud non detur, non est, inquit, propriè priuilegium, sed beneficium Principis. Quæ fuit etiam doctrina Bart. in l. *Si finita, §. Ex hoc edicto,* ff. de Damn. infect.[4210] n. 5. & sequitur Se bastian. Medicis tra-**[869]**ctatu de Definition. 2. p. §. 17. Veruntamen licèt possit esse quæstio de nomine, tamen etiam priuilegium contra legem concessum potest dici beneficium Princìpis, & beneficium speciale datum præter ius commune ex liberali Principis gratia, vel donatione, est verè priuilegium, prout nunc de illo loquimur, quia est lex priuata, & fauorabilis. Vnde non potest sub alia legis specie contineri. Nec in dicto cap. *Abbate,* ad rationem priuilegij postulatur, vt aliquid contra ius concedat, sed simpliciter, vt *aliquid speciale,* & in dicto cap. *In his,* vocatur indulgentia, licentia, & gratia, & solum requiritur, vt aliquid huiusmodi concedat, & tamen constituitur caput illud sub titulo de Priuilegijs. Et talia sunt in religionibus multa priuilegia, quæ sunt meræ gratiæ Pontificum, & non sunt contraria iuri communi, sed aliquid vltra illud addunt, vt sunt priuilegia absoluendi, dispensandi, & cæt. Non est ergo necessarium, in definitione addere illam particulam *contra ius,* nam satis est, quod sit vltra, vel præter ius; hoc autem satis significatur, cum dicitur, priuilegium aliquid speciale concedere: si enim nihil concederet vltra commune ius, profecto nec speciale aliquid concederet, & hoc ad summ# probant nonnulla iura, quæ Medicis allegat. At verò Syluest. verb. *Priuilegium,*[4211] q. 3. distinguit de Priuilegio latè, & propriè sumpto: nam propriè sumptum ait esse contra ius, latè, sufficere vltra, vel præter ius. Sed non oportet de nomine contendere, nec video cur vox illa non dicatur propriè in tota illa significatione lata, quia per concessionem etiam, seu gratiam præter ius potest constitui lex priuata, à qua dictum est priuilegium, nec potest (vt dixi) sub alia specie propriè comprehendi.

Hinc verò nascitur secunda obiectio, **[sect. 6]** [4212] quia non omne priuilegium videtur aliquid speciale concedere, & consequenter non rectè ponitur illa tanquam differentia priuilegij. Nam per illam fit, vt definitio non c#uertatur cum definito. Assumpt# patet ex cap. *Quia,* de Procur.[4213] vbi Innoc. III. vniuersitati Parisi#si priuilegium concedit constituendi procuratorem in causis, dicens, *Hoc vobis concedimus auctoritate præsentium.* Et infrà, *licèt de iure communi hoc fieri valeat.* Ecce pri uilegium, quod nihil speciale concedit, non solum contra, verum etiam nec vltra ius c#mune. Simile habetur in cap. *Et si Christus.* in fine, de Iur. iur. vbi pote[4214]stas iurandi in proprijs causis religiosis conceditur, quando alia probatio deest, quod non solum iure communi, sed eti# naturali concessum videbatur. Similia etiam sunt multa priuilegia in religionibus, vt testantur Nauar. in Enchir. de[4215] Orat. cap. 3. nu. 53. & cap. 19. n. 84. & in Sum. cap. 25. n. 89. & Emman. Rode. tom. 1. Quæstionum Regular. q. 7. art. 1.

Ad hanc obiectionem responderi po **[sect. 7]** [4216]test primò, hæc non esse propria priuilegia, sed tantum declarationes quasd# iuris communis, vel naturalis, vel speciales admonitiones, vt talia iura seru#tur vel vt maiori auctoritate fiant. Hoc insinuauit Glossa in dicto cap. *Quia,* vbi ita exponit verbum, *Concedimus,* id est, *declaramus concessum,* & in dicto cap. *Et si Christus,* eodem modo Glossa exponit verbum *Indulgemus,* id est, *indultum esse ostendimus.* Idem sentit Nauar. dicto cap. 3. n.[4217] 84. in principio, & §. 7. 8. & 9. sæpe enim dicit, hæc non esse propriè priuilegia, vel non esse vera priuilegia, sed declarationes iuris, quæ dantur ad tollenda dubia, & scrupulos, pac#dasq#; c#scientias. Nihilominus tamen dicendum est, hæc esse vera priuilegia. Ita tenet Emman.

Roder. suprà, & fauet communis[4218] modus loquendi Doctorum, & religionum. Et potest illis proprijssimè adaptari illa particula definitionis. Primò, quia ipsamet declaratio dubij addit ali quam certitudinem non solum practicam, sed etiam speculatiuam, quæ multum confert ad rectè operandum sine remorsu, vel grauamine conscientiæ, qui est fauor non cont#nendus. Secundo additur spe[4219]cialis admonitio Principis, vt seruetur aliquibus ipsum commune ius, quæ admonitio fauor est, & plurimum valet, tum quia specialis: nam sunt aliqua, *quæ nisi specialiter notentur, videntur neglecta,* vt dicitur in l. *Item apud Labeonem, §. Hoc edictum.* ff. de Iniurijs, tum quia intercedit persona Principis, vel Pontificis, qui in grati# petentium sæpe hæc concedit, vt suo nomine maiori auctoritate seruentur, aut fiant, vt significat Innoc. III. in d. cap. *Quia*, ibi, *Auctoritate præsentium concedimus* **[870]** *facultatem,* & in simili dixit Innocen. 1. in cap. *Quis nesciat,* dist. 11. *Quibus idcirco respondemus, non quia te aliquid ignorare credamus, sed vt maiori auctoritate eos instituas.* Hæc autem omnia ad specialem fauorem pertinent. Nam specialis prouidentia Pontificis per specialem monitionem, declarationem, & protectionem sine dubio est speciale beneficium. Exemplum optimum est in cap. *Innouamus,* de Tregua, & pace, vbi Pontifex specialiter commendat quarundam personar# se curitatem.

Aliquando verò id, quod erat per se **[sect. 8]** [4220] malum, vel iure communi prohibitum, speciali modo in fauorem aliquarum per sonarum prohibetur cum additione specialis pœnæ. Quæ lex licet respectu delinquentium pœnalis sit, respectu eorum, quorum tuitio intenditur, priuilegium est, & tale est priuilegium canonis, *Siquis suadente,* personis Ecclesiasticis concessum, & simile habetur in cap. *Paternar#.* 24. q 2. & omnia iura, quæ specialibus pœnis muniunt Ecclesiasticam immuni tatem, possunt sub hoc ordine priuilegiorum collocari. Præterea solet interdum fieri noua concessio illius rei, quæ per commune ius licebat, non solum vt res licitè fiat, sed etiam vt ab inferioribus Prælatis prohiberi non possit. S#pe enim potest subditus aliquid licitè facere, d# non prohibetur, potest tamen à suo Pr#lato prohiberi, ne id faciat. Et tunc si à maiori Prælato specialem licentiam obtineat, dictum effectum operabitur, qui satis specialis est. Vltimo per huiusmodi concessionem restituitur quis ad ius commune: quod illi fuerat aliàs interdictum, vt si religioso detur priuilegi# ad appellandum, quod est veluti ius quoddam naturale, interdictum tamen religiosis quasi iure ordinario. De quo pri[4221]uilegio videri potest Panorm. in c. 1. de Rescri. à n. 4. vbi etiam Dec. Hosti#. & alij.

Addendum verò est vltimò ex Felin. **[sect. 9]** [4222] in cap. 1. de Rescrip. n. 4. cum Panormit. & alijs suprà citatis. Quòd licet priuilegium possit non concedere aliquid vltra ius commune, regulariter non est ita interpretandum, etiamsi necessarium sit verba extendere, quantum c#modè fieri possit. Et ideò, etiam regulariter loquendo, non est priuilegium ita contr#ahend#, vt nihil operetur pr#ter certitudin#, vel aliquid huiusmodi, sed tunc solum, quando ex materiæ qualitate, & verbis priuilegij manifestè constat, non fuisse aliam intentionem concedentis. N# si c#modè, & secundum proprietatem verborum potest aliquid speciale vltra, vel contra ius operari, id denegandum non est, quia & ipsa iura ita declarant priuilegia, quantum fieri potest, vt patet ex dicto cap. *In his,* cum similibus. Et ratio fauoris, & beneficij postulat hanc amplitudinem in concessione, vt infrà latius dicemus. Atque hoc etiam confirmat vulgare argumentum, quo multi colligere sol#t, id, quod per priuilegium conceditur, sine illo non licere, iuxta cap. *Sanè.*

de Priuileg. dicens. *Nullus debet sibi sua auctoritate præsumere, quod Romana Ecclesia alicui speciali ratione inspectata voluit indulgere.* Et idem ferè habetur in cap. *Petijsti.* 7. q. 1. & in cap. *Non exemplo.* 26. q. 1. & in regu[4223]la iuris, quæ habet, non esse trahenda in consequentiam, quæ à communi iure exorbitant. H#c enim, & similia in hoc f#dan tur, quod priuilegium aliquid speciale concedit, sine quo, vel actus esset prohibit#, vel non esset in potestate operantis. Hoc autem argumentum regulare est, vt sic dicam, non certum, & vniuersale: tenet enim, quando constat priuilegium concedere aliquid vltra c#munem c#suetudinem, vel legem, vt sumitur ex Gregor. lib. 2. Epist. 54. aliàs c. 93. & habetur in cap. *Contra mor#,* d. 100. Et idem[4224] est, quando conceditur noua potestas, sine qua actus non licebat. Qu#do verò[4225] priuilegium clarè conceditur solum in gratiam petentis ad maiorem securitat#, vel propter suum scrupulum, aut dubitationem; tunc argumentum dictum non est efficax: oportebit autem (vt dixi) talem esse materiam, taliaq#ue priuilegij verba, vt effectum alium non admittant.

CAPVT II.

An scriptura sit de substantia priuilegij, & quomodò à rescripto, dispensatione, seu beneficio differat.

HÆc quæstio necessaria visa est ad exactam declarationem priuile **[sect. 1]** gij tam absolutè spectatam, qu# per comparationem ad alia, cum quibus affinitatem aliquam habere videtur. In **[871]** definitione igitur priuilegij, nihil de scriptura diximus, sed solum esse legem priuat#, & ideò merito interrogari potest, an sit lex scripta seu, quod idem est, an scriptura requiratur ad valorem, vel effectum priuilegij. Ratio autem dubi[4226]tandi sumi potest ex Gloss. in cap. 1. de Censib. in 6. verb. *Inscriptis,* vbi priuilegia ponit inter ea, quæ in scriptis redigi debent. Allegatque cap. *Porro,* de Priuileg. quia in eo dicitur inspicienda esse priui legia, vt eorum tenor seruetur. Fauet[4227] etiam cap. *Contra mores,* d. 100. ibi, *Aut scriptis priuilegijs se tueri.* Accedit, quòd interdum per specialem gratiam Pontificis conceditur, vt viuæ vocis oraculo valeant in conscientia; ergo signum est, per se non valere

Nihilominus dicendum est, scriptur# non esse de substantia priuilegij. Ita su **[sect. 2]** [4228]mitur ex cap. *Institutionis,* 25. q. 2. vbi id notat Gloss. & ex Clement. *Dudum,* de Sepulchr. ibi *Gratias, aut priuilegia verbo, aut scripto concessa,* vbi etiam Gloss. & Doctores, & ex Extrauag. *Et si dominici,* vlt. de Pœnit. & remis. ibi. *Tam verbo, quam scriptis, con fectis exinde literis, vel non.* Et iterum, *Quas concedi quomodolibet in posterum contingit, ver bo, literis, &c.* Idemque docent sub nomi[4229]ne gratiæ Innoc. in cap. *C#stitutum,* de Rescrip. n. 2. & Panorm. in cap. *Nostra,* eod. Nauar. consil. 1. de Priuileg. Felin. in Rubric. de Constit. n. 5. & Deci. n. 26. Syluest. verb. *Priuilegium,* nu. 14. Ratio verò est, quia nullum est ius positiuum, quod scripturam requirat advalorem, vel

effect# priuilegij, nec etiam ex natura rei est necessaria, quia sufficit voluntas, & pote stas principis satis declarata; potest autem declarari verbo, vel consuetudine vt infra dicemus. Confirmatur, quia pri uilegium est quædam lex; sed scriptura non est de substantia legis, vt suprà dictum est, nec in priuilegio interuenit ali qua specialis ratio. Confirmatur, quia dispensationes, & licentiæ possunt sine scriptis concedi; ergo & priuilegium: nam eadem ratio militat. Denique, quia regula Iuristarum est, omnem disposition# fieri posse verbo, quæ ex iure positiuo scripturam non requirit, vt colligitur ex[4230] Doctoribus citatis, & Nauar. consil. 12. de Clandestin. despons. Et meritò, quia verbum ex se non est minus efficax signum, quam scriptura, licèt non sit adeo permanens, & ideò ad alios effectus, præ sertim ad perpetuitatem, & probationem non sit ita acc#modatum; h# autem conditiones non sunt de substantia priuilegij; ergo nec scriptura, quia vt dictum est, nullum datur ius positiuum, quod illam requirat.

Neque contra hoc vltimum obstat di **[sect. 3]** [4231] ctum cap. *Contra morem,* nam ex illo ad s#mum colligi potest, scriptum priuilegi# in causa, de qua ibi agebatur, fuisse necessarium ad probationem priuilegij, inde verò non licet inferre, fuisse necessarium ad substantiam: hæc enim valde diuersa sunt, & à diuersis non fit illatio. Sic etiam intelligenda est Glossa citata: non enim tantum numerat ibi casus, in quibus scriptura est necessaria ad substantiam actus, seu dispositionis, sed in quibus est necessaria ad probation#. Imò in fine addit, non in omnibus illis scripturam esse simpliciter necessariam, sed tantum regulariter, vel ad melius esse, seu ad faciliorem, & certiorem probationem, & hoc modo esse potest necessari# scriptum instrumentum ad probation# priuilegij, non quidem simpliciter, sed ad melius esse, vt late exponit, & probat Decius in Rubr. de Constitut. lect. 1. nu.[4232] 12. & Felin. ibi. n. 6. Vel non in foro conscienti#, sed in foro iudiciali, vbi ius positiuum talem modum probationis postulauerit. Et ita Ludouic. Gom. in re[4233]gul. Cancel. de Non iudicando, &c. q. 14. Gigas q. 34. de Pension. exponunt regulam cancellariæ, quæ habet. *vtgratia Papæ nemini suffragatur literis non expeditis,* intelligi in foro iudiciali; non in foro con scientiæ, & idem dicunt de dispensationibus, eademque ratio est de Priuilegijs.

Referunt autem ibi, quendam virum **[sect. 4]** [4234] doctum, & expertum in curia sensisse c# trarium quia gratia à Pontifice facta solo verbo *Fiat,* non intelligitur absolutè facta, sed tantum in ordine ad expeditionem literarum, ideoq#ue esse quasi suspensam, donec authenticè sit scripta literis expeditis. Nihilominus tamen ab eius sententia recedunt, & contra illam plura congerunt, quæ ad confirm#dam suprà positam resolutionem valent. Neq#; id, quod ille auctor sumit, scilicet, per verbum, *Fiat,* non concedi gratiam absolutè, & ex tunc, sed tantum sub conditione literarum expediendarum, hoc **[872]** (inquam) ab eo non satis probatur nec iure scripto, nec consuetudine, & oppositum docent communiter Doctores, & est vsu receptum, saltem in foro conscientiæ. Vnde quando iura volunt, vt gratiæ non valeant, quoad effectum aliquem absque literis, id in particulari declarant, vt constat ex Extrauaganti. 1. de Elect. & vlt. de Pœnit. & remis. inter c#munes. Et ex Tridentin. sess. 23. cap. 1. de Refor[4235]mat. & sess. 25. c. 5. de Regular. vbi quando vult, scripturam esse necessariam # aliqua licentia, specialiter id declarat Vnde è contrario per argumentum ab speciali colligitur, vbi non declaratur, necessariam non esse scripturam, in priuilegio autem nullibi declaratur talis necessitas.

Neq#ue est confundendum priuilegi# **[sect. 5]** cum rescripto beneficiali: sunt enim valde diuersa, vt paulo post dicam, & ideò licet in beneficijs prohibitum sit, vti gratia ante impetratas literas, vt in Extrauagan. *Iniunctæ,* de Elect. & alijs, quæ refert Azor infrà citandus, nihilominus[4236] illa prohibitio non extenditur ad priuilegia, & ideo in eis nulla est talis necessitas. An vero ad probationem priuilegij in foro exteriori sit necessaria simpliciter scriptura, disputant latè Iurisperiti, quibus hoc proprium est, & vide[4237]ri potest Abb. in cap. *In Nostra,* de Rescrip. num. 11. cum Bald. in l. *Humanum,* C. de Legib. & Felin. & Beroi. ac Decius in Rubr. de Constit. Quorum resolutio est, scripturam esse necessariam regulariter ad probationem priuilegij, aliquando vero posse probari per testes, vt notant[4238] ex cap. *Cum olim.* 2. de Priuil. Quod maximè videtur admitti, quando instrumentum fuit aliquando obtentum, & casu perijt, vel etiam in priuilegijs, quæ non cedunt in præiudicium tertij, quia cum hæc probatio non sit aliquo iure positiuo prohibita, videtur ad fauorem per tinere, & ideò est amplianda, vbi alterius præiudicium non interuenit, & maximè si aliqua consuetudo faueat.

Ex quibus etiam colligendum est, **[sect. 6]** [4239] quomodo intelligenda sint indulta Pontificum concedentia religiosis mendicantibus, vt possint frui omnibus gratijs sibi concessis, siue per Bullas, siue per Breuia, aut viuæ vocis oracula, prout in libris ordinariè reperiuntur, *in foro conscientiæ tantum, & pro maiori conscientiarum se curitate.* Ita enim concessit Minoribus Leo Decimus, vt habetur in Supplemento concessionis, ibi & in C#[4240]pendio Minorum, verbo, *Priuilegia.* Hæc enim gratia intelligi potest fuisse concessa solum ad tollenda dubia, quæ oriri possunt ex varietate opinionum, vt indicant illa verba, *Pro maiori conscientiarum securitate.* Vel certè potest aliquid operari, si aduertamus, licèt scriptura non sit necessaria ad vtendum priuilegio in foro conscientiæ, nihilominus necessarium esse, vt aliqua sufficienti via, & ratione de illo constet omnibus, & singulis, qui illo vti debent. Quia ergo valde incertum esse poterat, quæ notitia concessionis sufficiat, ideò Pontifex ad pacandas conscientias designat modum, dicitq#ue sufficere, quod per Bullas, aut Breuia, aut viuæ vocis oracula sint concessa, & addit. *Prout in libris ordinis reperiuntur,* itaq#ue vult sufficere, vt in libris ordinis extet memoria talium priuilegiorum. Et ne forte quis dubitaret, an aliqua essent, aut male intellecta, & per errorem ibi posita, vel aliter obsoleta, & ideo addit, se pro maiori conscientiarum securitate illa de nouo concedere, vt in locis alle gatis refertur.

Atq#ue hinc facile intelligitur quod **[sect. 7]** secundo loco in titulo capitis proposui, quomodo priuilegium à rescripto[4241] differat: statim enim apparet quædam differentia ex dictis. Nam priuilegium non requirit scripturam, vt dictum est; rescriptum autem intrinsecè illam includit, vt nomen ipsum præ se fert, vt sumitur ex lege tertia, Codice de Diuersis rescript. vbi non quæuis, sed authentica originalis scriptura ad rescriptum postulatur. Imo si vocis ipsius compositio rigorosè spectetur, videtur postulare, vt rescriptum iterum, atq#ue iterum sit scriptum, quod maximè dici poterat de Apostolicis rescriptis.[4242] Nam (vt ait Glossa in capite, *Ad audientiam,* de Rescriptis) *per manus transit, & multa maturitate decoquitur.* Sed non inde sumptum est nomen illud: est enim antiquius, & in iure ciuili vsitatum, dictumq#ue est rescriptum, quasi responsum scriptum, & quasi per anthonomasiam sunt ita appellata Imperatorum resp#-**[873]**sa ad dubia iuris, quæ ab illis interrogabantur, vt sumitur ex lege prima, ff. de Appellatio. & relatio. & ex lege prima, ff. Quando appellandum sit. Et quia Principis responsum legem constituit,

vt suprà lib. 3. & 4. dictum est, ideo rescriptum ius scriptum aliquando continere dicitur, vtiq#ue, vel commune, vel inter partes, vel respectu eius, cui conceditur, vt referendo plures explicat Ro[4243]chus Curtius ìn tractatu super capite, *Cum tanto*, de Consuetudìne ín Præfatio. num. 8.

Hæc verò dìfferentia, & valde mate **[sect. 8]** rialis est, & non est vniuersalis: nam responsum Prìncipìs posset sine scripto dari, & eandem vim habere, si ipse vellet: & priuilegia frequentius scripta conceduntur, & possent ita concedi, vt aliter non valeant, si superior vellet, vt per se notum est: & præterea etiam priuilegium scriptum à rescripto distinguen dum est. Et quidem secundum vsum iuris Canonici, & ciuilis, Rescriptum generale nomen est, sub se continens pri[4244]uilegium scriptum, & multa alia, quæ priuilegia non sunt. Vnde duplex solet distingui rescriptum, scilicèt, iustitiæ, & gratiæ. Iustitiæ est, quod datur, vel ad explicandum ius, vel ad lites, seu ad dicendum ius inter partes. Et hoc rescriptum manifestè differt à priuilegio, quia rescriptum iustitiæ datur secundum commune ius, vel ad interpretationem eius, vel ad debitam exequutionem: priuilegium autem datur potius contra vel vltra ius, vt in definitione diximus.

Rescriptum autem gratiæ sub distin **[sect. 9]** [4245] gui potest: in illud, quod versatur circa res, & quod versatur circa facta hominum. Primum est ad conferendum bene ficium, vel donum aliquod gratis collatum, quod dici potest rescriptum facti potius, quam iuris. Et hoc à priuilegio differt, quia non est lex priuata, nec dat propriè facultatem operandi aliquid contra, vel vltra legem, sicut dat priuilegium. Et talia sunt in Iure canonica rescripta, quæ beneficialia vocantur, & dantur ad collationem resignationem, & alias dispositiones de beneficijs Ecclesiasticis faciendas. Quæ rescripta in hoc videntur conuenire c# rescriptis iustitiæ, quod secundum c#mune ius concedi intelliguntur, nisi aliud exprimant: dicuntur autem gratiæ, quia Ecclesiastica beneficia gratis conferuntur. Et his rescriptis respondent in Iure ciuili illa, per quæ dicuntur Imperatores conferre beneficia, dignitates, administrationes, & cæt. lex quarta, & quinta, Codice de Diuers. Rescrip. Ac deniq#ue in his rescriptis beneficialibus maior est scripturæ necessitas ad consequendum effectum gratiarum beneficialium à Pontifice concessarum, quam in priuilegijs, quia Pontìfices ipsi ita disposuerunt, vt alibi dicemus, tractando de beneficijs, & sufficienter te[4246]tigit Azor Tomo primo, suarum Institut. libro quinto, capite secundo, qu#stione quinta. Aliud ergo est rescriptum gratiæ pertinens ad ius operandi, & sub hoc continetur priuilegium scriptum ìuxta sententiam Felin. in Rubric. de Re[4247]script. numero quarto, & Panormita. in capite, *Plerumque*, de Rescriptis. Adhuc autem rescriptum sic gratiosum latius patet, quam priuilegium: continet enim sub se alias gratias, vel dispensationes, quæ priuilegia non sunt.

Ad cuius declarationem vlterius **[sect. 10]** [4248] inquiri potest, an dispensatio sit priuilegium, vel ab illo differat; conuenit enim cum illo, quia etiam est gratia, & fauor, & non solum est Præter, sed etiam contra legem. Nihilominus communiter differre censetur, vt tradunt Mandosi. in Praxi signaturæ, verbo *Dispensationes*, & Rebuffus in Concordat. titulo Forma mandati Apostolici verbo, *Dispensationum*, qui alios allegant.[4249] Constituuntq#ue differentiam, quod ad dispensationem requiritur causa, non autem ad priuilegium. Sed hoc secundum non est in vniuersum verum nam priuilegia etiam contra ius non possunt dari sine causa, vt infra videbimus, quia eadem ratio in eis militat, quæ in dispensatione, vel certè maior, quia magis l#dunt commune ius.

Vnde illa differentia etiam constitui posset inter pri uilegia: nam quædam requirunt causam, & non alia. Imo & dispensatio interdum dicitur concedi sine causa, vt supra visum est.. Et ideo dicunt alij, dispensationem esse quoddam priuilegium, solumq#ue differre à priuilegio in communi tanquam species à genere, à pri-**[874]**uilegio autem, quod est contra ius non[4250] differre. Insinuat Syluester, verbo, *Priuilegium*, quæstione tertia, nam loquens de priuilegio contra ius, diuertit ad dispensationem. Sed nihilominus si spectemus communem modum loquendi, non omnis dispensatio dici potest propriè priuilegium. Nam frequenter conceditur dispensatio ad vnum actum tan tum, vt ad contrahendum Matrimonium, vel quid simile: illa verò dispensatio non potest dici propriè priuilegium, quia non est lex priuata: non enim per modum legis stabilitur, cum nullo modo ius permanens constituat: sicut ergo pr#ceptum temporale non est lex, ita nec concessio ad vnum tantum actum contra legem dicetur propriè priuilegium. Item licentia, quæ mihi semel datur ad agendum aliquid semel contra, vel præter regulam, non poterit dici propriè priuilegium. Dispensatio etiam in irregularitate, vel alio simili impedimento canonico, non videtur posse dici priuilegium, quia solum est ablatio cuiusdam defectus, quo semel ablato, licèt dispensatus multa possit facere licitè, quæ anteà non poterat, tamen iam non operatur ex priuilegio, sed secundum ius commune, quia iam non est irregularis. Sicut absolutus à c#sura multa potest facere, aut recipere, qu# antea non poterat, & tamen nemo dicet, absolutionem illam esse priuilegium, sed esse beneficium auferens tal# defectum, quo ablato iure communi alia licent. Solum ergo illa dispensatio poterit priuilegium appellari, qu# per modum legis priuat# conceditur ad operandum ordinariè, & stabilitur contra aliquod ius commune, vtendo priuato iure per talem concessionem constituto, & tale priuilegium dici potest quasi permanens dispensatio, ideòque requirere causam tanto maiorem, quo maior est dispensatio, vel potius, quia est multiplex, seu permanens dispensatio. Vnde omnes conditiones requisitæ ad dispositionem, ad tale priuilegium erunt cum proportione necessariæ, & ob eandem causam pauca de tali priuilegio in præsenti dicemus: nam quæ in lib. sexto de Dispensatione dicta sunt, illi sunt communia.

Atq#ue ex his tandem colligitur, quo **[sect. 11]** modo priuilegium ad gratiam, aut be[4251]neficium comparetur. Non enim sunt idem omnino, ita vt inter se conuertantur, sed priuilegium est veluti species gratiæ. Omne enim priuilegium dici potest gratia, seu beneficium, vt constat, quia est fauor vt ostendimus, fauor autem Principis beneficium eius est. Item priuilegium non solet esse debitum, & hac ratione gratis conceditur, ac subinde est gratia, vnde si sit priuilgium scriptum, erit rescriptum gratiæ. E contrario autem non conuertitur, quia non omnis gratia, vel beneficium Principis est priuilegium: nam omnis dispensatio sub gratia, & beneficio continetur & tamen non omnis illa estpriuilegium, vt dixi. Quæ omnia deseruire poterunt ad exponenda iura loquentia de rescriptis, & quomodo applicanda sint priuilegijs, etiam scriptis. Nam quæ pertinuerint ad generales rationes rescripti, cum proportione conuenient priuilegio, non vero quæ conueniunt rescripto rigoroso, quod continet, & declarat commune ius. Nam in hoc habet specialem rationem priuilegium. Et ad hunc modum de alijs iudicandum est.

CAPVT III.

De diuisione Priuilegij in reale, & personale.

EXPLICATA ratione generali pri **[sect. 1]** uilegij, oportet varios modos, & quasi species priuilegiorum exponere: nam ad intelligenda iura, & indulta hoc maximè necessarium est. Et in primis potest diuidi priuilegium in diuinum, & humanum, vt videre licet in[4252] Anton. prima parte titulo decimo nono, capite primo. Diuinum appellat quod à Deo ipso conceditur. Quod olim creditur fuisse in vsu respectu communitatis populi Dei, quasi per generalem concessionem præter ius natur#, qualis fuit in lege veteri facultas repudiandi vxorem, & in lege etiam naturæ licentia ducendi plures vxores viuentes, iuxta receptas sententias. Nunc verò potest in hoc ordine poni facultas, qu# aliquando datur alicui person# per internam Spiritus Sancti inspirationem ad aliquid singulariter operandum: illa **[875]** enim in iure aliquando vocatur priuata lex, vt in cap. *Duæ sunt leges,* 23. q. 2. & in c.[4253] *Dixit Dominus.* 14. q. 5. & in cap. *Si non licet,* §. *Non occides,* 23. q. 5. Qu# inspiratio, seu priuata lex interdum non repugnat præ ceptis, sed subleuat hominem ad aliquid perfectius vltra illa operandum. Et t#c non meretur nomen priuilegij, sed specialis auxilij, & sine periculo admitti potest, quanuis semper prudentia necessaria sit. Interdum verò exorbitat à c#munibus, vt fuit in Sansone ad se occid# dum. Et talis lex priuata, quanuis interdum dari soleat ex dono Spiritus S#cti, tamen multum habet periculi, si non examinetur summa cum deligentia, & præsertim per Ecelesiasticam regulam, & le[4254] ges, iuxta cap. *Nisi cum pridem,* de Ren#c. cap. *Cum ex iniuncto,* de Hæret. & legi potest D. Thom. 2. 2. quæst. 171. art. 5. & ibi Caietan.

Priuilegium autem diuinum hoc modo sumptum, magis spectat ad quandam **[sect. 2]** dispensationem, vel potius mutationem factam in materia legis naturalis, de qua supra dictum est. Et præterea prior modus talis dispensationis iam non est in vsu; qualis autem olim fuerit in materia de Matrim. consideratur. Posterior autem modus dispensationis rarissimus est, & pertinet ad diuinum instinctum, de quo in materia de Fide, & Prophetia dicendum est. Præter hæc verò solent dici diuina priuilegia, qu# Christus Ecclesiæ su# concessit, vel Pontifici vicario suo, aut ordini Clericali. Sed h#c non sunt priuilegia, provt nunc de illis tractamus, tum quia licèt sint specialia dona, non sunt ex lege priuata, sed ex iure diuino, communi, & ordinario legis grati#, & quasi c#naturali Eccclesi# Christi, vt ab ipso fuit instituta, & ita non sunt præter ius, sed secundum ius, quod in se continent: tum etiam quia nunc non agi mus de lege diuina, sed de humana.

Omissis ergo diuinis priuilegijs, hu **[sect. 3]** [4255]manum diuidi solet in reale & personale. Quæ diuisio insinuatur in ca. *Mandata,* de Præsump. ibi. *Non loco tribuimus sed personæ,* quanuis ibi non de proprio priuilegio, sed de quadam Pontificia delegatione sit sermo, tamen est eadem ratio, & fe rè similia sunt verba in l. *Priuilegia,* 157. ff. de Regul. iur. vbi dicitur, *Priuilegia quæ dam causa sunt, quædam personæ.* Sumitur etiam clare ex l. *Forma, §. Quamquam,* ff. de C#sib. & in eisdem iuribus satis insinuatur, diuisionem esse sufficientem: quanuis enim addi soleant alia membra, ad hæc possunt reduci, vt iam dicam. Priuilegium ergo reale dicitur, quod conceditur directè alicui rei, muneri, vel

conditioni distinctæ à persona. Personale verò, quod immediatè fertur in personam ratione sui. Sicut diuidi solent decim# in reales, & personales, & interdictum similiter. Vnde sicut in illis alibi diximus, ita in præsenti aduertendum est. quod licèt omne priuilegium principaliter, & quasi vltimate referatur ad alicuius personæ vtilitatem, vsum, vel fructum, quia sicut leges, ita & priuilegia non feruntur, nisi propter hominum c#moditatem, aut fauorem nihilominus fructus, & vtilitas priuilegij frequenter versatur proxime circa res, vt circa prædia, domos, merces, officium, & alias res similes, per quas red#dat vtilitas in per sonam habentem talem rem, aut dignitatem, aut existent# in tali loco. Et ideo ad distinguenda illa duo membra, oportet attente distinguere personam, quæ fruitur priuilegio, à subiecto, cui veluti immediatè adhæret immunitas priuilegij, non enim sumitur diuisio ex persona primo modo spectata, quia hoc modo omnia priuilegia dici possunt personalia, vel potius personarum: sed ex re, vel persona posteriori modo consideratis, vtriusq#ue membri ratio, & distincto sumenda est. Nam si priuilegium adhæret# rei distinct# à personis, & per illam tr#sit ad dominium, vel possessorem, priuilegium reale est, vt sunt immunitas templi, seruitus, vel tributum prædio, aut f# ti adhærens. At vero si immunitas priuilegij ipsi person# immediatè, quasi ratione sui inhæreat, & sub hac ratione illi concessum sit, tunc est personale. Contingit tamen, vt licèt priuilegium non adh#reat rei existenti extra personam, nihilominus non sit in ipsa persona, nisi ratione alicuius conditionis adhærentis illi, vt ratione dignitatis, v. g. Episcopatus, clericatus, Principatus, aut Doctoratus, &c. aut ratione muneris, seu officij, vt iudicis, militis, scholaris, vel ratione necessitatis, vt minorum pauperum, &c. ratione actionis, vt piæ causæ, &c. & de his priuilegijs potest esse **[876]** ambiguum, an sint personalia, vel realia. In quo attendenda videtur qualitas conditionis, cui priuilegium proxime adhærere censetur. Nam si illa sit de se perpe tua, vel per successionem, vel per adhæsionem ad aliquod corpus perpetuum: tale priuilegium reale censetur, quia c# re ipsa transit, & durat: & tale est priuilegium Episcopatus, Cardinalatus, Senatoris, & Similia: si verò talis c#ditio sit in se temporalis, vel saltem finiatur cum persona, priuilegium nihilominus censebitur personale licèt interdum multum habeat de reali, & ideo mixtum appelletur.

Quæri autem solet, quomodo dignos **[sect. 4]** [4256] catur, an priuilegium adh#reat person#, vel rei, de quo puncto multa scribunt Iuristæ in l. *Quia tale,* ff. Solut. Matrim. & in alijs locis infrà referendis. Nos autem breuiter dicimus, tria, vel quatuor spectanda esse, scilicet, modum person#, cui fit gratia; ratio, seu causa, qu# mouet ad concessionem, res, quæ ibi interuenit, circa quam versatur immunitas priuile gij, ac deniq#ue verba priuilegij. Circa personam aduertendum est, quandam esse personam propriam, vt est vnus homo, aliam fictam, quæ vnum corpus mistic# etiam solet appellari, vt est ciuitas, religio, collegium, monasterium, vniuersitas, & similia. Si ergo priuilegium directè fiat personæ fictæ, id satis est, vt priuilegium sit reale, quia perpetuum est, iuxta l. *Forma, §. Quanquam,* ff. de Censib. quia talis persona ficta perpetua est, iuxta l. *Proponebatur,* ff. de Iudici. Procedit autem hoc, siuè priuilegium concedatur corpori ad vsum totius corporis per modum vnius vniuersitatis in vnum congregatæ, siuè concedatur eidem ad vsum singulorum, siuè è conuerso detur singulis de tali corpore ratione totius, & vt sunt membra talis corporis, idest, vt ciues, vel religiosi sunt. Quia, vt sumitur ex l. 2. ff. de Reb. dub. etiam hoc modocensetur, priuilegium per se primo concedi tali corpori mystico, quod

est res quædam perpetua per continuam quandam successionem, & ideo tale priuilegium reale est, & perpetuum.

Si autem persona, cui conceditur pri **[sect. 5]** uilegi#, sit vera, non statim priuilegium est personale, sed subpartitione opus est. N# aliquando est persona particularis, aliquando verò est genus personarum, vt minores, mariti, vxores, & similes, & vtr#q#; ex his vocari potest personale, vt notat Barbos. in l. *Quia tale,* n. 14. ff. Solut. Matrim. cum Lasio in l. *Maritum,* eod. n. 32. Et de priori quidem per se patet. Quia tale priuilegium soli illi personæ adhæret, & cum illa finitur, qu# est conditio maximè propria priuilegij personalis, vt patet ex dicto ca. *Priuilegia,* & ideo n#[4257] transit ad hæredes, vt habetur in dicta l. *Maritum,* & dicta l. *Quia tale,* & dicta l. *Forma.* Et optime in l. *Sordidorum,* C. de Excusat. muner. lib. 10. De posteriori verò ra tio est, quia tale priuilegium singulis personis veris sub illa communi appellatione conceditur, non ratione communita tis talium personarum, aut alicuius cor poris mystici ex illis compositi, sed ratione sui, & provt in vnaquaq#ue est, illi soli prodest, & cum illa extinguitur, quæ sunt conditiones priuilegij personalis. Quia verò hoc priuilegium sic in communi concessum certo generi personarum moraliter perpetuum est, quia nunquam sub illo communi genere deesse possunt indiuidua, in quibus priuilegi# illud conseruetur, ideò multum simile est priuilegio reali, & ab aliquibus ita vocatur.

Item potest considerari alia ratio, **[sect. 6]** quia tunc videtur concedi priuilegium non tam personæ, quam certæ conditioni existenti in persona, vt minori propter defectum ætatis datur priuilegium restitutionis, maioribus autem propter absentiam causa Reipublicæ, ff. ex quibus causis maioris, &c. Vxoribus datur Velleianum ratione status, & subiectionis; filijs familias Macedonianum simili titulo. Et ita similia priuilegia magis vi dentur concessa ipsi causæ, vel rei, & ex hac parte censeri possunt realia, sicut priuilegia pi# caus#, scholarium, Doctorum, & similia, argumento l. *In omnibus causis,* 69. ff. de Regul. iur. Sed non oportet de nomine laborare, quando dere constat. Nam quòd ad doctrinam moralem attinet, talia priuilegia in se spectata, & respectu totius generis talium personarum, plane sequuntur in omnibus naturam, & conditionem priuilegij realis. Spectata vero provt vnicuiq#ue personæ particulari sub illo genere content# applicantur, sequuntur conditionem, & **[877]** doctrinam personalis priuilegij, & hoc intendunt citati Doctores, & probat ratio facta. Ex quibus constat ad illam diuision# suffici#ter reduciomnes species[4258] priuilegior#, quæ sub alijs nominibus numer#t Hostie. Anton. Syluest. Angel. & alij tract#tes de priuilegiorum varietate.

Sic ergo ex parte personæ cognosci potest, quando priuilegium sit persona **[sect. 7]** le, vel reale, non tamen id sufficit, præcipuè, quando priuilegium datur personæ ver#, ac singulari: non enim satis hoc est, vt priuilegium censeatur personale, argumento l. *Iuris gentium §. Pactum,* ff. de Pactis, ibi. *Plerumq#ue persona inseritur pacto, non vt personale pactum fiat, sed vt demonstretur, cum quo pactum factum est,* & ideo additur ibi, æstimandam esse mentem contrahentium. Idem ergo contingit cum proportione in priuilegio, quia s#pe cum persona coniungitur res, vel dignitas, aut similis causa, & ideò ex intentione concedentis oportet discernere, cui primario concedatur priuilegium. Ad hoc ergo discernendum subiungitur, secunda consideratio, qu# esse debet de causa, cuius intuitu principaliter datur priuilegium: nam si illa sit persona ipsa, seu conditio per se adhærens illi, censetur priuilegium esse #sonale; sit verò si dignitas, vel res alia, seu causa, qu# cum persona non coh#reat, priuilegium est reale. Atq#ue ita hanc re gulam

assignant Bald. Roman. Anchar. & alij, quos refert, & sequitur Barbos. su[4259] prà n. 3. & videtur sumi ex dicta l. *In omnibus causis.* Et ex alio principio, quod in omni dispositione attenditur præcipuè ad causam principalem, & immediatam, quam ad remotam, vt est vulgare.

Non caret tamen hæc regula dubitatione: nam interdum principale motiuum concedendi priuilegium est condi **[sect. 8]** [4260]tio personæ, vt dignitas eius, vel meritum, & nihilominus intuitu illius priuilegium conceditur rei principaliter, vt quando Rex alicui Comiti propter insignes victorias in bello partas priuilegium maiorum Principum, quos Hispani *Grandes* vocant. non solum person# suæ, sed etiam dignitati, seu comitatui c#cedi, quod priuilegium reale est, licèt intuitu personæ fiat: è contrario verò licèt priuilegium concedatur principaliter intuitu dignitatis, si fiat personæ, personale tantum est, vt patet ex dicta l. *Sordidorum* ibi. *Neq#ue enim potest eße perpetuum, quod n# rebus. sed personis contemplatione dignitatis, at# militiæ indulsisse nos constat.*

Respondeo, argumentum c#uincere, n# esse principaliter attendendum motiuum **[sect. 9]** [4261] operantis ad discern#dum inter h#c pri uilegia, sed obiectum (vt sic dicam) proximum, ad quod dixerit intention# suam, quando voluit priuilegium concedere. N# Princeps concedens priuilegium, volunta te sua facit, vt vel persona, vel res alia priuilegiata sit; ergo illa fit subiectum proprium, cui veluti adh#ret immunitas pri uilegij, quæ respectu voluntatis c#ced#tis fuit proximum obiectum talis c#cessionis. Et in hunc modum interpretor verba illius l. *In omnibus,* quæ sic habent. *In omnibus causis, vbi personæ conditio locum facit beneficio, ibi deficiente ea, beneficium quoque deficit.* N# condition# person# locum dare beneficio idem esse intelligo, quod præparare, & reddere capac# personam, vt sit veluti proximum subiectum beneficij, seu priuilegij. Et simili modo subdit è c#uerso. *Vbi verò genus actionis id desiderat,* idest, vt intelligat# fauor inh#r#s actioni, ac subindepriuile gi# esse reale. Ex quo textu alijs verbis possum# explicare r# e#d#; nam si intentio priuilegiatoris fuit prouidere #son#, priui legi#est#sonale; sivero int#tiofuit #uide re caus#, dignitati, & similibus priuilegi# estreale, ex quoc#q#; motiuo, siue intrinse co, siue extrinseco, ad vnum, vel alium mo d# int#tionis inductus fuerit priuilegiator, quia (vt dixi) id operatur, quod vult, vndec#q#; moueatur. Opinorque hoc intendere Iuristas, cum dicunt, non ex causa impulsiua, sed ex principali, & proxima distinctionem esse sumend#. Nihilominus tamen multum est consideranda causa motiua; nam deseruit multum ad indicandum intention# concedentis, & ex illa sæpe c#ie ct#d# est, quomodo priuilegium ad r#, vel #son# dirigatur, vt ex dicendis patebit.

Vlterius verò superest explicandum, **[sect. 10]** [4262] quomodo cognoscatur intentio concedentis. Circa quod altera consideratio occurrit. Nam inprimis attente con sideranda sunt verba priuilegij, & si illa non sufficiunt, materia ipsa, & proportio eius cum concessione est spectanda, vt priuilegij conditio discernatur. Et in primis ex parte verborum pro regula assignari solet, si verba dirigantur **[878]** ad rem, priuilegium esse reale, si ad personam, esse personale. Vt si priuilegium di cat, concedo vine# tuæ immunitat# soluendi decimas, priuilegium est reale, si verò dicat concedi tibi facultatem non soluendi decimas ex vinea, priuilegium est personale, vt notat Gloss. in Clement.[4263] 1. verb. *Excolentes,* de Decim. Ratio est, qui illa verba designant proximum obiectum, seu subiectum immunitatis c#cess#, ergo priora indicant vt subiectum ipsam vine#, posteriora

verò personam, cuius est vinea. Et confirmari potest ex iuribus, in quibus distinguuntur personale, ac reale priuilegium, quia vnum person#, aliud rei conceditur, vt patet ex l. 1. ff. de Aqua quotid. & æsti. in fine, cum alijs supra allegatis: non potest autem melius significari verbis, quod huic, vel illi concedatur priuilegium, quam verba ad hoc, vel illud, idest, ad rem, vel personam dirigendo. Et ita sentiunt Gloss. 25. quæst. 2. in prin[4264]cip. & in ca. *Tua,* de His, quæ fiunt à Prælatis. Barth. in l. 1. ff. de Constitut. Princ. num. 2. Confirmari hoc potest ex regula iu **[sect. 11]** ris, quod delegatio commissa alicui sub nomine dignitatis, vt Episcopo Conimbricensi, intelligitur concessa sedi, ita vt si iste decedat, successor intelligatur delegatus: secus autem esse si fiat sub proprio nomine person#, vt habetur in cap. *Quoniam Abbas,* de Offic. deleg. ergo sig[4265]num est, verba concessionis ibi propriè collocare suum effectum, vbi directè, & immediatè diriguntur. Idem ergo est in pri uilegio, vt notant Panormit. & Filin. ibi, & Bald. in ca. 1. de His, qui feud. dar. pos[4266]sunt §. *Marchio,* n. 4. Vnde inferunt, etiam ordinem literæ, seu concessionis esse in priuilegijs attendendum, ita vt si res collocetur proximè post concession# priui legi# sit reale, licèt postea adiungatur persona, at verò si prius nominetur per sona, priuilegium personale iudicetur. Ita Panorm. in dicto ca. *Mandata,* de Pr#s#p.[4267] num. 1. argumento legis *Si communis,* ff. de Stipulat. ser. statìm verò addit idem Panormit. explicationem, vt hoc intelligatur in dubio, & quando aliæ coniecturæ cessant, quod nos dicimus, cæteris paribus: tunc enim merito h#c coniectura aliquid operabitur.

Addenda verò est duplex limitatio, **[sect. 12]** vna est, vt hæc regula locum habeat, qu#do verba priuilegij sunt absoluta, & sim pliciter diriguuntur ad personam tantum, vel ad rem tantum: nam si aliquid eis addatur, per quod extendatur, vel di strahatur eorum significatio, mutari omnino poterit significatio, vel certè ambigua fieri. Vt v. g. si postquam priuilegium dixit, concedimus Petro, vel tibi, addat, & h#redibus tuis, vel successoribus tuis, &c. Priuilegium non est personale, sed reale. Ita monet Barthol. in l. 1.[4268] ff. de Constit. Princip. num. 2. per l. 1. ff. de Iure immunit. ibi, *Posterisq#ue datæ.* Idem est si concessioni person# fact# addatur *in perpetuum,* seu, *vt perpetuo valeat,* tunc enimpriuilegium est reale, vt notat Felin.[4269] in dicto cap. *Quoniam Abbas,* num. 11. cum Anchar. in reg. *Priuilegium,* q. 1. & cons. 333. Aliqui verò putant, particulam *Per petuo,* non sufficere, quia in iure significa re solet vitæ tempus, & coarct#da est. Alij verò vtuntur distinctione de liberalibus, vel remuneratorijs priuilegijs, vt per Barbos. dicta l. *Quia tale,* n. 11. Verum eti# in liberalibus censeo tenendam esse pro prietat# verbi, nisi alia verba, vel ratio vrgens cogat ad illam restriction#. Regulariter enim illud aduerbium perpetuitatem priuilegij significat, quia si absolutè fiat concessio personæ sine restrictione temporis, intelligitur durare toto tempore vit#, si aliquid aliud non obstet; ergo cum additur expresse, vt priuilegium sit perpetuum aliquid amplius conceditur, nempe totum illud, quod vox illa propriè significat. Et quia contra naturam priuilegij personalis est, vt sit perpetuum, ideo fit priuilegium reale. Quia licèt nominetur persona, non nominatur, vt subiectum priuilegij, hoc enim tunc est genus ipsum, seu familia, sed nominatur vt prima persona incipiens vti priuilegio, seu tanquam fundamentum adæquati subiecti priuilegij. Idem è contrario erit, si priuilegij concessio immediatè dirigatur ad rem, vel dignitatem, statim vero addatur causa indicans, intentionem dirigi ad personam, vt si sub nomine Episcopi talis ciuitatis concedatur eidem facultas aliqua propter insignes labores, vel eminentiam scientiæ, &c. Priuilegium est personale. Vt expresse notauit Panormit.

in cap. *Mandata,* de Præsump. numero primo, assignans pro regula, In priui-**[879]**legijs magis esse vtendum coniecturis, quàm recurrendum ad expressionem nominis proprij, vel dignitatis. Est autem eadem ratio de alijs nominibus r#, vel personam significantibus.

Altera declaratio est, vt vltra verba, **[sect. 13]** [4270] materia priuilegij spectetur: oportet enim talis esse conditionis, vel qualitatis, vt possit iustè, & rectè ad illam adaptari priuilegium, ideòque iuxta illius capacitatem interpretanda sunt verba. Nam licèt verba sonent priuilegium reale, si materia non potest accommodari rectè perpetuitati priuilegij, interpretanda erunt de personali,[4271] & è contrario. Ita Panormita. in capite *Aduersus,* de Immunitate Ecclesiastic. num. 17. & in capite, *Quoniam Abbas,* de Offic. delegat. & latè Anchar. in dicta regula, *Priuilegium.* quæstione prima, cir ca finem, vbi varia inducit exempla, & alij suprà citati. Sumiturq#ue ex illo principio iuris, quòd verba debent rebus seruire, non res verbis, & ideò interpretanda sunt iuxta materiæ capaci tatem. Item ex illo quòd leges ita interpretandæ sunt, vt absurdum non contineant. Atq#ue ita in capite, *Dilecti,* de For. competen. supponitur, rescriptum datum ad quendam Episcopum sub proprio eius nomine transire ad successores; è contrario verò in capite, *Aduersus,* de Immunitat. Ecclesias. dicitur extingui cum persona, quod ad Prælatum sub hac appellatione dirigitur, quia in vtroq#ue loco materia ita postulabat, & similia multa videri possunt in citatis authoribus.

Atq#ue hinc obiter intelligitur primò **[sect. 14]** [4272] quid dicendum sit, quando fuerit dubium, an priuilegium reale sit, vel personale. Auctores enim interdum dicunt, præsumendum esse reale, vt affirmat Tiraquel. de Primogenit. quæst. 40. num. 72. citat verò duas Glossas, vnam in l. *Forma. §. Quanquam.* ff. de Censib. quæ nihil dicit, aliam. 25. q. 1. in princ. quæ dicit contrarium. Citat etiam Alexand. & alios in l. *Quia tale,*[4273] ff. Solut. matrim. vbi Barbos. nu. 4. in fine plures refert. Sequitur etiam Anton. 1. p. tit. 19. c. 1. §. 2. in fine & Emmanu. Roder. tom. 1. q. 56. art. 12. Ad quod allegantur l. *Ætas,* & dictus §. *Quanquam.* ff. de C#sibus, qu# iura nihil probant præter regulam generalem, quòd priuilegium rebus concessum est reale; personis autem personale. Allegatur etiam caput, *Cum venißet,* de Institut. quod solum probat, in aliquod casu, licet sit aliquod dubium, multò maiores esse posse coniecturas, quòd priuilegium sit reale, & ideò id esse præsumendum, nisi contrarium probetur, quod est per se notum, sed non minus poterit contingere oppositum, vt per se constat. Deniq#ue adducitur ratio, quòd licet persona inseratur in priuilegio, non statim fit personale: idem verò dici poterit de re: n# licèt res inseratur priuilegio, non statim fit reale.

[sect. 15]

Et ideò alij communiter dicunt, in dubio priuilegium præsumi personale, quod tenet dicta Gloss. 25. quæst. 2. in princip.[4274] & Barthol. cons. 189. num. 4. Idem Iason in l. *Si sic,* 2. ff. de Verborum obligat. qui tamen excipit immunitatem, seu priuilegia obtenta per viam contractus. dictam verò sententiam absolutè tenet Decius in lege. *In omnibus causis.* ff. de Regulis iuris, & plures, quos Barbos. su[4275]pra refert. numero quarto. Hoc etiam tenuit Emmanu. Roder. eodem tomo, quæstio. 30. articulo. 15. nulla facta distinctione, vel adhibita concordia. Ratio pro hac sententia esse potest, quia priuilegia sunt restricti iuris, & ideò in dubio potius sunt interpret#da esse personalia, quam realia vt restringatur concessio, quia reale priuilegium, quò est durabilius, eò est maius, cæteris paribus, vt pe se constat, ergo in dubio restringendum est ad personale.

Has verò opiniones ita concordat **[sect. 16]** [4276] Barbosa. in dicta l. *Quia tale.* num. 4. in dubio tunc censeri priuilegium personale, quando verba referuntur ad personam, & aliæ coniecturæ de alia principali causa, vel intentione non extant, & sic procedere hanc secundam opinionem. In simili vero dubio si verba ferantur directè ad rem, priuilegium censeri reale, & ita procedere priore opinionem citat Glossa in Clementina 1. de Decim. verb. *Excolendas,* & Panormita. in capite, *Ex parte.* 1. de Decim. num. 4. Sed illi solum tradunt generalem doctri nam suprà traditam de modo distingu#di priuilegium personale, & reale ex verbis. Vnde mihi non placet conciliatio, nec videtur expedire quæstionem, quia non **[880]** inquiritur, vel certe dubitari non debet, an priuilegium, quod in cæteris est æquè dubium, & in hoc excedit, quòd verbá dirigantur ad rem, sit reale, vel si excedat, quia verba diriguntur ad per sonam, sit personale. Nam de hoc nulla esse poterat ratio dubitandi. Imò tunc non videtur posse vocari priuilegium dubium, sed certò reale, vel certo personale iuxta exigentiam verborum: nam signum datum de verbis certum est, & iuridicum, quando aliud ex coniecturis non constat, & consequenter quando alia sunt dubia. Quæstio ergo propria est, quando priuilegium est dubium omnibus pensatis, ita vt licet verba videantur dirigi ad personam, aliæ coniecturæ indicant, intentionem legislatoris principaliter respexisse ad rem ipsam, vel è contrario: ac deniq#ue quando omnibus suprà dictis omni ex parte pensatis, res est vtrinq#ue dubia. Tunc enim dici non potest, coniecturam verborum semper esse præferendam, quia nulla ratione hoc fundatur, cum possit esse in alijs æqualitas, vel excessus. Præsertim, quia illa coniectura verborum non tam ex significatone propria illorum, quam ex ordine, vel tali coniunctione desumitur, quæ coniectura magis incerta est, & ideò dixit Panormitanus in dicto capite, *Mandata,* alias coniecturas ex causis, & materia priuilegij esse anteponendas.

Sic ergo intellectam quæstionem re **[sect. 17]** soluendam esse censeo, duplici distinctione priuilegij præmissa. Vna est vulgaris de priuilegio, quod est purum beneficium, & quod est contra ius commune, aut tertij. Alia est satis etiam trita de duplici dubio negatiuo, in quo deficiunt rationes determinantes intellectum ad alterutram partem, & ideò suspensus manet; & positiuo, in quo sunt pro vtraq#ue parte rationes probabiles, & sufficientes ad definitum assensum præstandum, licèt incertum. Primum genus dubij vix habet locum in proposito, quia semper interueniunt coniecturæ sufficientes ad ferendum aliquod iudicium, vt clare constat ex materia subiecta, & ex his, quæ diximus. Et licet fingatur casus, in quo tanta sit æqualitas inter rationes, & coniecturas vtriusque partis, vt intellectus dubitet quid verum sit, semper tamen potest iudicare vnum, & alterum esse probabile, quod satis est ad iudicium practicum de agendis.

Dico ergo in primis, in quo cumq#; **[sect. 18]** ex his dubijs, siue negatiuum fingatur, siue positiuum, priuilegium fauorabile, seu quod est purum beneficium iudican dum esse reale per regulam iuris, *Decet conceßum à Principe beneficium eße mansur#*; & per aliam regulam, quòd tale beneficium latam admittit interpretationem l. vltima. ff. de Constit. Princip. & ita do[4277]cet Bald. in l. 3. ff. de Constit. Princip. lect. 1. num. 17. & idem sentit Bartholus in l. vltima. ff. de Serui. legat. numero quarto Cuius sententiam aliqui extendunt eti# ad casum, in quo verba clare dirigantur ad personam. Sed hoc nec verum est, cum repugnent omnia iura, nec ad mentem Bartholi cum ipse apertè lo quatur in casu dubio, & addat semper, nisi ex verbis aliud constet, vt latè expedit, & confirmat Barbos. nu. 11. & 12.

[4278]

Deinde dicendum est, Priuilegium odiosum, quod sit contra commune ius, vel cedat in aliorum præiudicium in dubio censendum esse personale, quia restrictè intelligendum, & ideo ita est interpretandum, vt potius temporale damnum inferat, quam perpetuum. Et hoc etiam docet Barthol. citato loco, & videtur esse sine controuersia. Quia verò, vt dixi, hoc dubium positiuum est, ideo oportet supponere vtramque partem dubij esse probabilem. Nam si vna sit probabilis, & altera improbabilis, illa prior non dubia, sed certa habenda est. In gradu ergo probabilitatis potest esse æqualitas, & tunc si præsumptio, quod priuilegium sit personale sit probabilior, à fortiori procedit simpliciter regula. Si tamen probabilius videatur esse reale, tunc certe priuilegiarius ipse potest in foro animæ illud retinere vt reale, & idem censeo, esse iudicandum in forensi iudicio: tum quia maior probabilitas est quædam moralis certitudo, si excessus probabilitatis certus sit: tum etiam quia maior probabilitas suo modo confert maius ius, quod in sententia ferenda præferendum est, quia in ea seruari debet distributiua iustitia,[4279] vt Diuus Thomas docuit secunda, sec#dæ, quæstio. 63. articulo quarto, ad 1. **[881]** Hæc autem intelligenda sunt per se loquendo, & considerando naturam priuilegij, & originem eius, antequam possessio, vel vsus eius in alterutram partem inclinet: tunc enim succedit alia regula iuris, quod in dubio melior est conditio possidentis, & ideò si priuilegiarius possidet illud vt reale, lícet oria tur dubium, quandiu ìlla pars manet probabilis, potest ius suum retinere, donec aliud per iudicem authentice declaretur.

CAPVT IIII.

De Priuilegio remuneratiuo, & conuentionali, an reale sit, vel personale.

EX dictis in superiori capite intelligi potest, qualia sint priuilegia remuneratiua, & conuentionalia, **[sect. 1]** & obiter explicantur duæ aliæ diuisiones priuilegij. Secunda ergo diuisio illius sit in gratiosum, & remuneratiuum. Gratiosum dicitur quod gratis conceditur sine vllo respectu ad merita[4280] priuilegiarij, vel parentum, aut aliorum, qui qualecumq#ue illud meritorum ius in illum transtulerint. Remuneratiuum autem dicitur, quod prop[4281]ter merita propria, vel aliena alicui applicata conceditur. In quo oportet aduertere, non omne priuilegium, in quo merita recipientis considerantur, esse remuneratiuum, sed solum quando tribuitur illi in prœmium, & consequenter in commodum proprium. Aliquando enim conceditur priuilegium alicui propter commune bonum, & nihilominus in eo considerantur bona merita eius, cui conceditur; non tamen vt merita, sed vt indicia virtutis, prudentiæ, & industriæ, quæ in tali persona considerantur, vt ei tale ministerium, vel tam ampla potestas per tale priuilegium committatur. Exemplum est in dicto capìte, *Mandata,* de Pr# sumptio. Vbi Pontifex cuidam maximo Episcopo legationem totius Siciliæ concedit, non quidem in remuneratio[4282]nem, sed quia, *Mandata* (inquit) *Cœlestia efficacius gerimus, si nostra cum fratribus onera partiamur,* qui respectus solum est boni

communis, & nihilominus declarat, hoc concedere personæ, & pro ratione reddit, *Quia ex transacta in te vita didicimus, quid de sequenti conuersatione tua præsumamus.*
Vtrumq#ue autem ex his priuile **[sect. 2]** legijs esse potest, & contra commune ius, & solum vltra, vel præter illud, quia vtrumque concedi potest intuitu meritorum, vel sine illis: & ad eundem modum omnis alia varietas priuilegiorum potest in vtroque illorum membrorum inueniri, quia per se solum differunt in ratione prœmij, & simplicis gratiæ, seu in habitudine ad merita, aut carentia eius. Solum de præcedenti diuisione, & consequenter de perpetuitate priuilegij solet dubitari, an locum habeat in vtroque ex illis membris. Nam de altero, scilicet, de priuilegio liberali omnes fatentur, & pensonale, & reale esse posse, & discernendum esse iuxta principia posita, quia gratia potest fieri personæ, & rei, vt per se constat. At de priuilegio remuneratiuo,[4283] licèt constet esse posse personale, dubitari solet, an semper, ac necessario tale sit, vel possit etiam esse reale. Multi enim sentiunt, priuilegìum fundatum in meritis quasi intrinsecè esse personale, nec posse iudicari reale. Ita tenent Iason, Alciatus, Paulus de Castro, Aretinus, & alij quos refert, & sequitur Barbosa suprà numero sexto, & sequentibus. Fundatur præcipuè in lege prima, Digestis de Constitut. Principum, & in ratione eius. Dicit enim ibi Vlpianus ex legibus quasdam esse personales, quæ ad exemplum non trahuntur, & tales significat esse priuilegia remuneratiua: subdit enim, *Nam quæ Princeps alicui ob merita indulsit, vel si quam pœnam irrogauit, vel si cui sine exemplo subuenit, personam non egreditur.* Vnde etiam sumitur fundamentalis ratio, quia causa principalis priuilegij præcipuè spectanda est ad iudicandum, an sit personale, sed merita sunt principalis causa talis priuilegij, & sunt ita propria personæ, vt illam nec egrediantur, nec ad alium pertineant, qui illa non habeat; ergo tale priuilegium necessario est per sonale, iuxta regulam iuris. ff. 69. *Vbi per sonæ conditio locum facit beneficio, ibi deficiente ea, beneficium quoque deficit.* Et confirma tur quia priuilegium, quod simpliciter c#cessum, fuisset reale, si in ipso declare-**[882]**tur dari propter merita, efficitur personale, iuxta dictum cap. *Mandata,* vbi id[4284] sentit Panormit. nu. 1. & in cap. *Quoniam Abbas,* de Offic. deleg. & vtrobique Felin. & alij.
Sed quidquid sit de veritate opinionis, malè certè probatur ex lege. 1. ff. de **[sect. 3]** [4285] Constitut. Princip. & alia fundamenta leuia sunt. Nam cum illa lex dicit, *Plane ex his* (nimirum constitutionibus) *quæ dam sunt personales. & cæt,* Longe aliter accipit constitutionem personalem, quàm nos loquamur de priuilegio personali. Distinguit enim ibi legem personalem à lege simpliciter, seu à lege, prout expressius declarauit, consummando diui sionem Imperator, in §. *Sed & quod,* Instit. de Iur. natur. &c. dicens in fine, *alias esse generales, quæ omnes obligant.* Et ita, vt diuisio sit integra, legem personal# ibi vocat legem priuatam, quæ intuitu priuatæ personæ fit, non intuitu communitatis. Sic autem lex personalis, non tantum personale priuilegium, sed etiam reale complectitur: quia etiam priuilegium reale est lex priuata, & conceditur intuitu priuatæ personæ. Nam (vt dixi) omne priuilegium person# datur, licet aliquod super rem immediatè constituatur, & hoc modo in omni priuilegio interuenit persona, id tamen non est satis, vt sit personale stricto modo, vt nunc lo quimur, & sumitur ex dicta lege, *Iuris g#tium, §. Pastorum.* ff. de Pact. sufficit tamen, vt talis lex dicatur personalis, id est, in fauorem priuatæ personæ edita: & ita sine dubio loquitur illa lex prima, comprehenditq#ue sub illa voce non tantum priuilegium personale, sed etiam reale. Imo non solum lex priuilegiatiua, sed etiam punitiua, si specialiter feratur, & in odium certæ personæ fiat,

vt interdum ex iusta causa fieri potest, sub illo membro legis personalis comprehenditur, quia non est lex publica, & communis.

Tota autem hæc expositio ex exem **[sect. 4]** plis à Iurisconsulto adductis manifestè probari videtur. Nam primo ponit ex#pl#de lege remuneratiua, ibi, *Quæ Princeps ob merita alicui inducit,* vbi Glossa declarat, *Vt priuilegium,* nec se restrinxit ad[4286] personale. Secundo de lege priuatim puniente. *Si quam pœnam irrogauit,* Vtique specialem, & pr#ter legem communem, quod significauit Glossa dicens, *Non merenti tantum.* Tertio addit, *Vel si cui sine exemplo subuenit,* vbi Glossa, *Vel quia pepe*[4287]*rit pœnam merenti.* Mihi autem videtur, omne liberale beneficium, seu priuilegium posse illis verbis comprehendi, siue illud consistat in remissione pœnæ debitæ, siue in concessione boni non debiti vllo modo. Et ita inspecta tota lege, lex personalis legem non tantum remuneratiuam complectitur, sed etiam punitiuam, & liberaliter benefactiuam. Et in omnibus his membris potest inueniri quid reale, & personale strictè, vt nunc loquimur. Nam incipiendo ab vltimo non solum potest Princeps subuenire alicui gratis, & sine exemplo remittendo pœnam personalem, sed etiam remittendo pœnam realem, vt confiscationem bonorum, quæ optime dici potest pœna realis, quia rem afficit, & cum illa transit. Vel etiam potest subuenire alicui sine exemplo liberaliter concedendo rebus illius realem immunitatem, ac perpetuam. Nam lex etiam sic lata personalis est, id est, particulari personæ fauens, licèt fauor consistat in rerum immunitate. Et similiter in secundo exemplo habet locum pœna personalis, & realis extraordinaria, vt confisc#do eius bona, vel tributum aliquod ei imponendo vltra communem legem: sed speciali arbitrio Principis. Idem ergo inueniri poterit in primo exemplo de priuilegio remuneratiuo, vt statim declarabo.

Neq#ue contra hanc expositionem **[sect. 5]** [4288] obstant proprietates, quæ per verba istius legis tribuuntur constitutioni per sonali, scilicet. *Quod ad exemplum non trahitur & personam non egreditur.* Nam si priuilegium reale dici posset lex personalis, falsum esset absolute, legem persona lem personam non egredi: h#c enim indefinita æquiualet vniuersali, quæ falsa esset: nam priuilegia realia personam egrediuntur, vt supra dictum est. Sed hæc obiectio non obstat, nam prior proprietas in vniuersum vera est, & in reale priuilegium optimè cadit. Nam licet prædia religionis v. g. sint exempta à tributis, vel decimis per priuilegia realia non possunt trahi in exemplum, vt omnia ta lia prædia sint similiter exempta. Id#q#; est in omnibus alijs. Itaq#ue sensus est, le-**[883]**gem priuatam non esse normam, seu m# suram operationum communitatis, vel ciuium indifferenter, sed illius tantum, cui concessum est priuilegium, quem alijs imitari non licet. Et ita hæc pars rectè explicatur per aliam regulam iuris, *Quæ à communi iure exorbitant, nequaquam in consequentiam sunt trahenda,* quæ est. 28. in 6. vbi Gloss. allegando dictam l. 1. hunc sensum indicat. Expressius verò id patet ex Regul. iur. in 6. 74. *Quod alicui gratiose conceditur, trahi non debet ab alijs in exemplum.* Quod tam de priuilegio reali, quàm de personali verum est, & ita ibi Ioan. Andr. inter alia exempla ponit priuilegi# decimarum. In altera verò proprietate suboritur **[sect. 6]** difficultas, quia priuilegia realia personam egrediuntur; ergo illa negatio non potest verè cadere in priuilegium, quia illa indefinita, cum doctrinalis sit, æquiualet vniuersali. Sed hoc parum obstat, quia illa posterior pars ferè eundem sensum continet, quem prior. Dicitur enim lex personalis personam non egredi, quia non possunt aliæ personæ illo iure vti quasi per imitationem, vel vsurpation#, quo sensu dicuntur hæc non esse trahenda in consequentiam in illo capite, *Quæ*[4289] *à*

iure, de Regul. iur. in 6. Vbi Glossa declarat hoc per priuilegia, quia per consequentiam non extenduntur ad alios, præter quam ad expressos in illis, quod tam est verum in priuilegijs realibus, quàm in personalibus: neutra enim per sonam egrediuntur hoc modo, scilicet, per consequentiam, vel exemplum. Huic ergo proprietati non obstat, quod priuilegium concessum Petro, & toti posteritati transeat ad hæredes, tum quia non transit per consequentiam, sed per formalitatem (vt sic dicam) tum etiam (& ferè in idem reddit) quia transeundo ad hæredes, non egreditur personam, quia illis etiam facta fuit concessio. Similiter quod priuilegium reale tr#seat ad alios, ad quos res transit, non transit per exemplum, vel consequentiam, nec egreditur limites concessionis, quia in illa virtute continetur, vt illa fruantur omnes, ad quos talis res deuenerit; & ita in rigore personam non egreditur, personam, scilicet, pro qua facta est pri uata lex, licet absolutè egredi possit personam, cui primo facta est gratia, n# per consequentiam, vt dixi, sed quia mo dus concessionis totum hoc continere potest, vt declaraui: quanuis enim hoc in illa lege non explicetur, non tamen excluditur. Et plane ita exponitur à Glossa in §. *Sed & quod*, Instit. de Iur. na[4290]tur. &c. verb. *Non transgreditur*, in vltima solutione dicens. *Vel melius licèt egrediatur personam, non est tamen generale ius, nec videtur alius, &c.*

Atq#; ita etiam non vrget ratio illius **[sect. 7]** sententiæ, quia licèt merita possint esse motiuum, & ratio dandi priuilegium, non necessario sunt quasi fundamentum, vel subiectum priuilegij, ita vt ab illis pendeat in fieri, & conseruari: & hæc causa proxima est consideranda tanquam principalis, vt priuilegium sit reale, sicut ex plicaui. Declaratur amplius: nam propter merita transitoria, & solius personæ potest illi concedi priuilegium perpetuum, & propter merita vnius progenitoris conceditur iustè priuilegium ipsi, & posteritati, vt per se constat; ergo potest concedi propter merita priuilegi# reale, vt quotidie fieri constat; ergo licèt merita sint in sola persona, non rectè infertur, priuilegium propter illa datum, etiam cum allegatione talis cau sæ, esse personale tantum. Neque contra hoc rectè allegatur regula iuris, qu# loquitur de causa, seu conditione, cui inhæret priuilegium, vt suprà declaraui. Nihil etiam ad rem faciunt cap. *Manda*[4291]*ta*, aut dicta Panormit. & Felini, quia non loquuntur de priuilegio remuneratiuo, sed de illo, in quo merita personæ considerantur tanquam indicia personæ aptæ ad tale munus: de quo est l#ge diuersa ratio, quia tunc industria personæ eligitur, & ideo personalis est concessio.

[sect. 8] [4292]

Dico ergo, priuilegium remuneratiuum per se, & ab intrinseco non habere quod sit personale, sed de se indifferens esse, vt sit etiam reale. Vnde etiam non placet quod alij per contrarium extremum dixerunt, priuilegium datum propter merita esse reale, quos latè refert Barbos. suprà. nu. 6. nulla enim ratione, vel iure id fundari potest: nam meritum de se indifferens causa est, & non est determinata ad pr#mium perpetuum potius, quàm ad temporale, loquendo inter homines. Imò frequentius sufficienter fit **[884]** remuneratio per priuilegium personale, seu vitale, & concedere diuturnius es set supra merita. Igitur neutrum colligi potest ex eo, quod merita in priuilegio exprimantur: sed consideranda vlterius erunt verba priuilegij. Nam si ca dant directè, & proximè in rem, quanuis dicatur immunitas illius rei concedi propter merita petentis, seu possid#tis talem rem, nihilominus priuilegium erit reale, vt tandem agnoscit Barbos.[4293] n. 8. Si autem verba concessionis directè referantur ad personam, cuius merita remunerari dicuntur, erit priuilegium personale. Quòd si omnibus pensatis verba sint dubia, ponderanda erit

proportio meritorum ad priuilegium, vt latior, vel restrictior interpretatio fiat iuxta exigentiam meritorum: nam verisimile est, concedent# voluisse præmium iustum, & adæquatum conferre. Quod maximè locum habebit in beneficio Principis, & in priuilegio fauorabili. Vnde obiter aduerto, quoties priuilegij perpetuitas non cedit in c#modum personæ, sed loci, vel sedis, seu dignitatis, non debere priuilegium in casu dubio reale existimari propter sol# excellenti am meritorum, si aliæ circ#stantiæ non cogant, quia in tali casu ex eo, quòd priuilegium sit reale, non magis augetur præmium meritorum, & ita non videtur referre, quòd illa fuerint maiora. Nisi fortasse priuilegium sit im petratum ad petitionem talis personæ, cupientis tale beneficium facere loco, vel dignitati: tunc enim perpetuitas priuilegij in illius satisfactionem, & honorem redundaret.

Tandem eadem ferè ratione expedi **[sect. 9]** tur ex dictis similis quæstio de priuilegio conuentionali, & colligitur tertia diuisio priuilegij, in conuentionale, & purum, seu absque pacto. Regulariter[4294] enim priuilegia conceduntur, nullo interueniente pacto, sed per absolutam gratiam, & beneficentiam concedentis, & de his priuilegijs sub hac ratione spectatis nihil superest dicendum, quia supra communem rationem priuilegij nihil addunt, nisi negation# c#uentionis, & recompensationis ex parte recipi#tis priuilegium. Aliquando ergo conce ditur priuilegium interueniente conu# tione, seu pacto, ratione cuius quodam modo censetur priuilegiarius emere, vel recompensare priuilegium, & ideò distinctio hæc valde vsitata est inter auctores, vt in discursu materi# videbimus. Bald. tamen in l. vlt. C. *Vnde liberi.* n. 33. &[4295] 34. indicat, nullum esse priuilegium c#uentionale, quia eo ipso, quod transit in pactum, desinit esse priuilegium, & ita hæc duo ibi condistinguit. Sed videtur esse de nomine contentio, & in rigore ratio pacti non repugnat cum ratione priuilegij, quia non est de ratione priuilegij, vt liberaliter, & gratiosè concedatur: nullus enim hoc posuit in definitione priuilegij, nec ex alijs principijs colligi potest. Potest ergo esse lex priuata aliquid speciale concedens, vel c# tra, vel supra ius; non tamen omnino gratiosè, sed cum aliqua obligatione iustitiæ, seu recompensatione recipientis, & hoc appellamus priuilegium conuentionale.

De hoc ergo dicunt aliqui esse priui **[sect. 10]** legium reale, eo ipso quòd in pacto fundatur, quia inde habet, quod sit perpetuum, & transmissibile ad h#redes. Quod patet, quia omnis contractus est transmissibilis ad hæredes, l. *Veteris.* C. de Contrahen. stipulat. & l. 1. C. *Vt actiones, &c.* Sed priuilegium conu#tionale includit pactum; ergo est transmissibile ad h#redes; ergo est reale. Et hanc sententiam indicat Socin. lib. 1. Consil. in 59. n. 9. N#[4296] inde confirmat, priuilegium remuneratiuum esse reale, & transmissile; quia habet vim pacti: ergo multò magis ipsum priuilegium conuentionale, quod expressum pactum inuoluit, erit reale. Deniq#; tale priuilegium irreuocabile censetur, vt latè docet Bald. in dicta l. vlt. C. Vnde[4297] Liberi. n. 33. & 34. & Panormit. in cap. *Peruenit,* de Immunit. Eccles. nimirum, per solam voluntatem conced#tis, quia cum ex vi pacti includat mutuam obligationem iustitiæ, non potest à concedente reuocari; ergo de se perpetuum est. Quod enim ex mutuo consensu possit retractari non tollit moral# perpetuitatem, de qua tractamus: sic enim null# est priuilegium ita perpetuum, quod n# possit extingui ex voluntate alicuius; vt ergo priuilegium sit de se perpetuum, satis est, quod sit irreuocabile ab alio; ergo tale priuilegium est perpetuum, & consequenter etiam reale.

[885] Nihilominus dico, priuilegium reale **[sect. 11]** [4298] non postulare per se, & intrinsecè, vt sit conuentionale, neq#ue è conuerso conuentionale postulare vt sit reale, sed de se

indifferens esse ad personale, & reale. Probatur primum, quia sicut reale priuilegium potest cum onere, & pacto concedi, ita etiam potest liberaliter, & omnino gratiosè donari. Cur enim vterq#ue ex his modis locum habet in pri uilegio personali, & non in reali? Vel cur Princeps poterit ex pacto alicui rei im munitatem concedere, & non ex liberali voluntate? Quin potius liberalis concessio priuilegij etiam perpetui, est ma gis digna Principe, quàm venalis. Item est magis conueniens communi bono, quia si priuilegia fiant venalia, facilè multiplicantur, & hominibus indignis, ac quæstuosis conceduntur; si autem ex prudenti dispensatione liberaliter donentur, rariùs, & cum maiori delectu conceduntur.

Dices, hinc rectè probari pri[4299] uilegium reale posse esse gratiosum, nihilominus tamen priuilegium non gratiosum, semper esse reale. Respondeo eadem proportione posse alteram par[4300]tem ostendi. Quia sicut priuilegium rea le potest esse gratiosum, ita etiam personale potest esse conuentionale, quia bona etiam personalia, seu ad tempus, vel ad vitam solius personæ concessa possunt non gratis, sed ex pacto dari, vt vsu ipso, & experientia notum est; ergo priuilegium conuentionale potest esse personale; ergo per se, & intrinsece non postulat esse reale. Confirmatur primò, quia seruitus, siue donetur, siue vendatur, potest, & soli personæ ad tempus, vel vitam concedi, & in perpetuum transigi, & è conuerso, neq#ue vnum est magis per se coniunctum cum ratione seruitutis, quam aliud; ergo idem est in priuilegio, est enim #qualis ratio seruata pro portione. Confirmatur etiam retorqu# **[sect. 12]** [4301] do rationem suprà factam, quia priuilegium remuneratiuum, virtute est, conuentionale, & nihilominus de se non est reale magis, quàm personale, ergo idem dicendum est de priuilegio conu#tionali.

Vnde etiam infertur, priuilegium c#uentionale non semper transire ad hæredes, sed ponderanda esse verba priuilegij iuxta regulas positas capite præcedenti. Nam formaliter loquendo (vt sic dicam) priuilegium concessum person# etiam ex pacto, non transit ad hæredes, nisi in ipso priuilegio nominentur sub nomine hæredum, vel sub nomine posteritatis, vel alio æquiualenti, & ex proprietate eiusdem vocis colligendum erit, an tr#seat ad hæredes sanguinis, & quasi naturales, vel etiam ad voluntarios, &[4302] extraneos. Si autem priuilegium concedatur rei, vel dignitati, aut officio, tunc in tantum poterit priuilegium transire ad hæredes, in quantum res, vel dignitas, aut officium ad illos peruenerit: nam si contingat res illas peruenire ad alios non hæredes, priuilegium etiam perueniet ad illos, quia cum ipsa re transit.

Ad illas verò leges, quæ dicunt, con **[sect. 13]** [4303]tractus transire ad hæredes, respondeo, illaverba generaliter sumpta non dicere actum, sed aptitudinem, quia contractus de se potest ita fieri, vt transeat ad hæredes; non tamen id semper esse necessarium, cum possit etiam per respect# ad solas c#trahenti# personas contrahi, vt patet in matrimonio. Vel certè, si de actu sit sermo, intelligendum est, contractum transire ad hæredes, nisi de vol#tate contrahentium constet fuisse limitatum ad personas, iuxta legem *Idem.* 25.[4304] ff. de Pactis. Denique eodem modo dicitur irreuocabile priuilegium conuentionale, scilicet pro eo tempore, pro quo datum, & conu#tum est, & ita etiam priuileg i# personale potest esse irreuocabile, vt per se notum est. Quomodo autem talia priuilegia sint reuocabilia, dicemus po steà tract#do de mutatione priuilegio[4305]rum. Nunc solum notatur, longe diuersum esse, quod priuilegium sit perpetuum, vel quod sit irreuocabile, quia etiam t#poralia possunt esse irreuocabilia pro temporibus suis, sicut votum temporale respectiuè, tam irreuocabile est, qu# perpetu#.

CAPVT V.

De diuisione priuilegij in perpetuum, & temporale.

QVarta diuisio priuilegij, in per **[sect. 1]** petuum, & temporale, in præced#tibus sæpe insinuata est, eam verò paulò exactius explicare oportet. In illa igitur in primis aduert#dum est, non dici priuilegium perpetuum, quia finiri non possit: semper enim amitti possunt priuilegia, vt posteà videbimus, sed di-**[886]**citur perpetuum, quod vel adh#ret rei de se perpetuæ, vel sine limitatione t#po[4306]ris conceditur, durat enim de se, qu#diu reuocat# non fuerit. Temporale autem multis modis contingit. Primò, quia ad definitum tempus conceditur, quo elapso finitur, l. *Quoties.* C. de Precib. Imperatori of feren. Secundo, licèt absolutè, & indefinitè detur, nihilominus temporale erit, si so li person# concedatur, ita vt sit personale, & singulare, vt suprà declaratum est. Quamuis enim respectiuè posset tale priuilegium dici perpetuum, quia pro tota vita conceditur (quomodò dicitur exili# pœna perpetua) vel ob eandem causam vi tale dici possit; nihilominus simpliciter t#porale est, sicut & vita, qua finita finitur, c. *Priuilegi#,* 7. de Regul. iur. in 6. & l.[4307] *Priuilegia,* & l. *In omnibus causis.* ff. eod. Nam corruptis nobis, corrumpuntur ea, quæ sunt in nobis: hoc autem priuilegium conceditur personæ, & illi soli adhæret; ergo cum illa perit, & neque ad hæredem, neq#; ad successor# transit. Vnde Deci. in cap.[4308] *Sane,* de Priuileg. Tertio est priuilegium t#porale, quod sub conditione datur, qu# lapsu temporis finitur: nam illa conditio[4309]ne impleta, cessat priuilegium, quia vol#tas concedentis vltra non ext#ditur. Et hoc modo potest etiam esse priuilegium vitale ex parte c#ced#tis. Nam licet absolutè loquendo, priuilegium, vt sic, non finiatur per mortem c#ced#tis, sicut nec gratia, nec fauor, c. *Grat#,* de offi. deleg. & c. *Si super gratia,* eod. in 6. nihilominus si c#ced#s addat conditionem, *donec decessero,* finitur per mortem eius, vt constat ex ratione facta, quia voluntas non vltra extenditur. Et eundem sensum censentur habere illa verba, *Vs## ad beneplaciium meum,* nam licet ex vi illorum non cesset priuilegium, viuente auctore eius, nisi illud, reuocet; tamen per mor t# eius finietur, quiavirtute includit c# dition#, vt semper p#deat à voluntate personæ c#ced#tis, mortuo autem c#ced#te iam non potest ab illius voluntate pendere, qu# iam non est voluntas talis #son#, & ideo cessat dep#d#tia, & c#sequ#tur etiam pri uilegi#. Secus autem erit si dicatur *Ad be neplacit# sedis,* quia sedes perpetua est, & ita semper reuocari potest, & ideo qu#diu non reuocatur, durat. Et ita h# clausulæ explicantur in c. *Si gratiosè,* de Resc. in 6. Et infra tractando de amissione priui[4310]legij plura de illis addemus.

Ex quibus constat, duo esse necessaria, **[sect. 2]** & sufficere ad perpetuitat# priuilegij. Vn# est, vt simpliciter, & absolutè c#cedatur, vel cum aliqua conditione #petua, vt est proxime dicta, vel donec reuocetur, vel alia similis. Hæ n#q#; conditiones virtute includuntur in quoc#q#; priuilegio, ideoq#; licet exprimantur, non mutant naturam eius. Et ideo tale priuilegium ex par te dantis perpetuum est, vt sumitur apertè ex c. *Si super gratia,* de Offic. deleg. in 6.[4311] & ex c. *Si cui nulla,* de Præb#. in 6. quibus locis Glossa, & Doctores id notant. Sumitur etiam ex Glos. in c. *C# ex eo.* de Elect. in 6. & in c. vlt. de Offi. deleg. vbi Panor. idem tenet. Adhibet tamen limitationem, scilicet, vt non procedat in priuilegio

c# cesso ab Episcopo sine causæ cognitione cum præiudicio Ecclesiæ parochialis, & ponit ex#pl# in licentia eligendi confessor#. Sed exemplum verum non est, vt dixi in tom. de Pœnit. & ita non est necessaria limitatio, vt infrà dic#. Sylu. autem verb.[4312] *Confeßor*. 1. q. 7. s#tit, quòd si in priuilegio dicatur *Vs## ad beneplacitum sedis*, est perpetuum, etiamsi sit priuilegium eligendi confessor#, non verò si absolutè concedatur. Sed nulla ratione id probat, nec est verisimi le, vt rectè docet Nauar. qui regulam datam simpliciter approbat in d. cons. 1. de[4313] Priuileg. & in ca. *Placuit,* de Pœnit. d. 6. n. 161. & consonat regula iuris, *Decet, beneficium Principis esse mansurum,* vt dicitur in Regul. 16. in 6. Denique potestas in concedente supponitur, & voluntas non deest, quia absolutè posita virtute durat, donec reuocetur: sufficienter autem censetur absolutè, & de se perpetuo posita, quando absoluta sunt verba, & aliam limitationem non declarant.

Alia conditio necessaria ad priuilegi# **[sect. 3]** [4314] perpetu# est, vt adhæreat rei perpetuæ, quia alias cum illa finietur, vt dictum est. Res autem human# maximè sunt perpetu# per successionem quand#. Et hoc modo est in primis perpetuum priuilegium c#cessum religioni, quia licèt personæ finiantur, religio manet. Item est perpetuum priuilegium concessum dignitati, quia illa etiam semper durat per successionem personarum. Vnde obiter notari potest priuilegium perp etuum respectu vnius, scilicet dignitatis, vel loci esse t#porale respectu personæ: nam si perdat dignitat#, vel mutet locum, amittit priuilegium. **[887]** Deniq#ue censetur perpetuum quod con ceditur rei corporali immobili, vt Ecclesiæ, vel monasterio. Quia res ipsa per[4315] petua est, cap. *Quæ semel*, 19. q. 3. Tamen quia contingit, hunc ipsum locum destrui, si absolutè id eueniat, ita vt extinguatur, finietur etiam priuilegium, ar[4316]gumento ca. *Et hoc diximus,* 16. q. 7. vbi id notat. Gloss. Idem Glossa vlt. in c. *Abbate,* de Verbor. significat. & Glossa in Regul. *Priuilegium,* de Regul. iur. in 6. Item Glossa, & Innoc. in cap. 2. de Nou. oper. nunci. vbi etiam Abb. n. 5. & Alex. de Neuo. qui alios refert, & Syluest. verb. *Ciuitas,* q. 2. & sumitur ex dicto cap. 2. de Noui. oper. nunci. Quia destructo principali destruuntur accessoria, & ablato fundamento cadit ædificium. Deniq#ue ita se habet priuilegium reale ad locum, sicut personale ad personam, neutrum ergo potest esse durabilius suo fundamento; sicut ergo extinguitur priuilegium per sonale, extincta persona, ita etiam locale extincto loco.

Insurgit verò ex hac declaratione **[sect. 4]** [4317] difficultas, quia si valida est, absolutè, & sine limitatione concludit, at verò Innoc. Glossa, & Doctores citati non absolutè tradunt doctrinam, sed cum distinctione, & limitatione. Volunt enim doctrinam illam procedere, quando locus destruitur authoritate superioris: nam t#c omnino amittit priuilegia, imò, & iura omnia, & nomen tam in se, quam in#sonis eius, ita vt non possint amplius ab illo loco nominari, vt v. g. dici non possint canonici talis Ecclesiæ, vel ciues, aut membra talis ciuitatis, vel vniuersitatis: imò etiam addunt, hoc debere intelligi, qu#do destructio loci fit àsuperiore sine spe refectionis, vt notat Felin. in cap. *Cum dilecta,* de Rescrip. n. 25. ex Alex. in l. *Inter*[4318] *stipulantem, §. Sacram rem,* ff. de Verb. obligat. Secus verò esse dicunt, si locus sit destructus contra voluntatem superioris, vt ab hostibus, vel latronibus, & cæt. Nam tunc dicunt, non amittere priuilegia, sicut non admittit iura, nec nomen, aut denominationem personarum in ordine ad ipsum, iuxta ca. *Pastoralis,* 7. q. 1. Idemq#ue dicendum erit consequenter,[4319] etiam si locus quocumq#ue casu contingente pereat, seu destruatur, argumentol. *Æde sacra,* ff. de Contra. empti. vbi dicitur, diruta æde sacra, locum non fieri prophanum, & ideo vendi non posse.

Respondeo, & doctrinam hanc veram **[sect. 5]** esse, & nihilominus priorem assertion# simpliciter veram esse recteq#ue probari ratione facta. Nam in illis casibus, in quibus locus destruitur ex mandato superioris, seu domini, ideò extinguitur priuilegium, quia omnino perit, & ideo rectè additur, quod debet res destrui sine spe refectionis. Idem autem erit si de structio naturaliter contingat, si etiam si sine spe refectionis, quia militat ratio suprà facta, vt recte notauit Felin. supra[4320] ex Bald. in l. *Non ambigitur*, ff. de Legib. & alijs. Secus verò est, quando locus re ve ra non simpliciter destruitur, sed vel occupatur, vel captiuatur ab hostibus, qui est casus dicti cap. *Pastoralis*, vel destrui[4321]tur, & ad tempus impeditur, ne re ædificari possit. tunc enim quandiu ex parte superioris seu domini manet spes, & ius, ac voluntas recuperandi, vel reparandi illum, non potest censeri simpliciter perditus. vel destructus, sed det#tus, vel impeditus. Et ideo necessarium non est, vt regula data ad illum simpliciter applicetur, sed cum proportione.

In illo ergo casu, quando locus per **[sect. 6]** [4322] vim hostium, vel casu dirutus est, aut c# bustus cum spe refectionis, dist inguenda mihi videntur priuilegia loci, qu# ipsi solo siue pauimento concessa sunt, eiq#ue nude sumpto adhærere possunt, ab his, qu# directè respiciunt #dificium vt templum, vel quid simile. Priora enim sine dubio permanent, quia eorum fundamentum non est destructum. Et tale est, quod dicitur in dicta l. *Æde sacra*, quia consecratio, aut benedictio solo adhæret: & ideo priuilegia, qu# inde sequuntur, vt non esse locum venalem, non posse conuerti ad vsus prophanos, & siquæ sunt similia, semper permanent. De posterioribus verò sub distinguendum est: nam quædam sunt priuilegia, quorum vsus esse potest extra illum locum, alia quæ pr#cisè requirunt, vt intra talem lo cum, vel templum aliquid fiat. Quæ sunt prioris modi non solum non amittuntur omnino, verum etiam nec suspenduntur pro illo tempore, quia per habitudinem ad locum manent in personis, qu# hab#t specialem relationem, seu morale ius illius, & tunc maximè procedunt quæ di cti authores dicunt, quòd Episcopus, **[888]** vel canonicus talis loci, retinet denominationem ab illo, & fruitur priuilegijs si bi concessis ratione Episcopatus, vel canonicatus talis loci, & similia. Quia ille locus non est fundamentum directum, vt sic dicam, illorum priuilegiorum, sed tantum in obliquo, idest, vt terminus illius habitudinis: potest autem esset talis terminus, etiam si non subsistat in re, sed in spe, & iure, licèt nunc sit occupatus ab hostibus, vel h#reticis, &c. Priuilegia ve rò, quæ sunt posterioris modi, licet non amittantur omninò pro illo tempore, & statu cessant, & quasi suspenduntur. Sic dixi in vlt. sect. de Indulgent. cessare indulgentiam templo concessam, si templum destruatur: & eadem ratione cessabit immunitas loci, si censeatur primario concessa ratione ædificij, non areæ.

Dixi autem non omnino amittit t#c priuilegium, quando locus non est ex in **[sect. 7]** [4323]stituto dirutus ab habente ius, & potestatem, quia quando aliter destruitur, permanere censetur in iure, & spe, & ideo si ad pristinum statum restituatur, priuilegium etiam cum illo consurgit. Ad quod facit l. 36. ff. de Religios. & sumpt. fun. quæ sic habet. *Cum loca capta sunt ab ho stibus, omnia desinunt religiosa, vel sacra eße,* (vtiq#ue quoad vsum, & quoad dicta priuilegia pro illo tempore) *quod si ab hac calamitate fuerint liberata, quasi quodam post liminio reuersa, pristino statui restituuntur.* Et[4324] idem sumitur ex cap. *Quia monasterium,* de Relig. dom. & ex dicto cap. *Pastoralis,* & dicto cap. *Quæ semel.* Ex quibus etiam sumitur ratio, quia in illis casibus semper mansit solum immobile, in quo tanqu# in semine, & fundamento conseruari potuit priuilegium veluti

quoad proprietatem, vt postea posset quoad vsum consurgere. Et ita formaliter loquendo (vt sic dicam) verum est, hæc priuilegia perpetua, seu realia eatenus durare, quatenus durat eorum fundamentum, vel hoc destructo, cessare, aut extingui, si illud omnino extinctum censeatur: nunquam autem censetur ita extinctum, nisi qu#do authoritate illius, qui potestatem habet extinctum est.

Atq#ue hinc etiam fit, vt si Ecclesia in **[sect. 8]** vno loco destruatur, non vt destructa sim pliciter maneat, sed vt in alium locum transferatur, non amittat priuilegia, sed cum illa transferantur, quando non sunt concessa ratione situs, sed directè ipsi templo, & sub suo nomine. Tunc enim censetur templum comparari person#, qu# se cum defert priuilegium personale: nam illa etiam Ecclesia vna numero censetur, vt communiter docent iuris interpretes cum Glos. in dicta Reg. *Priuilegium,* Alex. Bald. & Felin. vbi supra, & Anton. 1. p. tit.[4325] 19. cap. 1. §. 2. Quid autem dicendum sit, quando vnus locus, vel Ecclesia alteri vnitur, vide apud Gloss. Hostiens. & Panorm. in cap. 1. Ne sed. vacan.

CAPVT VI.

De quatuor alijs priuilegiorum diuisionibus.

VLtra partitiones pr#dictas sunt a **[sect. 1]** [4326]liæ, quæ licèt breuius expediri pos sint, necessariam doctrinam continent. Quinta ergo diuisio priuilegij esse potest in illud, quod per se primo datur propter priuatum bonum, scilicet, alicuius personæ, vel intuitu boni communis. Circa quam diuisionem ante om nia oportet terminos explicare. Distinguendo materiam priuilegij à fine priuilegij, & intelligendo distinctionem de materia non de fine. Omne enim priuilegium ordinari potest, & debet ad commune bonum tanquam ad finem, vt s#pe in su perioribus dictum est, quia hoc spectat ad iustitiam eius: bono enim communi expedit, vt priuata priuilegia dignis, vel indigentibus conferantur. Item quia priuilegium, licèt vni, vel alteri concedatur, vt fauorem continet, tamen vt continet pr# cept#, & habet rationem legis obligat c#munitat# respectu priuilegiati, vtique ad seru#d# illi priuilegium, quatenus hoc ad alios spectare potest; ergo sub hac ratione respicere aliquo modo debet c#mune bonum. Tamen in materia priuilegij vt fauorem concedit, potest esse differentia. Nam materia priuilegij seu finis proximus eius est c#mod# illud, qd pr#bet priuile giato. Hoc ergo c#mod# interdum est pri uatæ, & singularis personæ, vel si ad plures extenditur, vn#qu#q#; per se respicit vt priuatam personam, & non tantum vt part# alicuius c#munitatis, & tunc dicitur dari propter priuatum bonum singulorum. Aliqu#do verò priuilegium per se primo respicit bonum alicuius c#munitatis, & ideo dicitur per se primo respicere c#mune **[889]** bonum. Neque hoc excedit naturam priuilegij, quæ lex priuata est: nam semper illa communitas, cui datur tale priuilegium, consideratur vt pars quædam totius reipublicæ, & ius illi concessum c#setur speciale, & non commune, ideoq#; per priuilegium concedi potest.

Sic ergo explicata diuisio rectè con **[sect. 2]** stituitur. Nam verè dantur illa duo membra: priuata enim priuilegia frequ#tissi ma sunt, & c#munia etiam sunt in vsu, n# immunitas clericorum commune priuile gium est; item priuilegium canonis, & fori, & similia, & ex prædicta diuersitate nascuntur diuersi effectus morales, & ideò meritò datur distinctio.

Quam attigit Gloss. in c. *Si delictum,* de Foro com[4327]pet. & in l. *Ius publicum.* ff. de Pactis, & in Auth#t. *vt sine prohibitione matres, &c.* verb. *Senatus consultum,* estque solenne discrimen inter illa membra, quod priori speciali priuilegio potest renunciare priuata per sona, in cuius gratiam concessum est; non autem posteriori. Prior pars expressa est in multis iuribus, cap. *Ad Apostolicam,* de Regularib. c. *Si de dura,* de Priuil. l. *Siquis.*[4328] C. de Pactis. Posterior etiam probatur in d. cap. *Si dilig#ti,* & c. *Contingit,* de Sent. exc#. & in l. *Ius publicum.* ff. de Pactis, vbi Iason latè r# explicat, & limitationes adducit. Ratio verò est, quia priuatum ius, & c#modum est sub dominio vniuscuiusque, & ideo potest illi cedere, per se loquendo: bonum autem commune non ita p#det ex vniuscuiusq#ue voluntate. Atq#ue ita hæc doctrina communis est, quam locupletant Panormit. in dicto cap. *Si diligenti.* n. 7. & latius ibi Felin. per totum, & ibi alij, & in dicta l. *Siquis,* vbi præsertim Barth. Bald. & Iason.

Et quidem quoad posterius membrum **[sect. 3]** [4329] ferè non recipit illa regula limitation#, sed ampliation#, propter excell#ti# boni communis, ideoque licet tale priuilegi# redundet in c#modum priuatum, non potest quis illi c#modo renunciare, ne pr#iudicet bono c#muni. Quod procedit, quando vnum non est separabile ab alio: nam si quis posset priuare se suo c#modo sine præiudicio boni communis, tunc fieri posset, quia cessat impedimentum. Colligi potest ex l. *Si iudex.* ff. de Minorib. C#setur autem pertinere ad commune bonum, non solum id, quod respicit temporal# vtilitatem, sed etiam quod pertinet ad bonos mores, & ad c#uenient# modum operandi, qualis est, vt actus cum perfecta libertate fiant. Et ideo addunt prædicti auctores, si ex renuntiatione priuilegij sequitur occasio aliqua peruertendi bonos mores, non posse renuntiari. Idem est, si priuilegium sit datum propter imper fectionem iudicij, vel libertatis, vt est de professione ante legitimam ætatem facta, quod non solum nulla sit, verum etiam nullam obligationem inducat, & similia, de quibus videri possunt Glossa, & Doctores in dicta leg. *Si iudex,* & super alia iura citata.

Circa aliud autem membrum limitatio **[sect. [4]]** [4330] nes adhibentur. Nam si priuilegium concessum in priuatum c#modum vnius person#, respicit etiam c#modum alterius, & vn# ab altero non est separabile, non potest vnus eorum renunciare iuri suo sine consensu alterius, vt vxor, cui datur priuilegium Velleianum, ne obligetur fide iussione non potest illi ren#tiare, saltem sine consensu mariti. Idem est, si priuilegium cedens in c#modum vnius sit principaliter introductum in odium alterius, seu in vindication# delicti: tunc enim non habet locum renuntiatio, vt dicti Auctores aiunt, quia non potest priuatus impedire prin cipalem finem legis. Vnde hocvidetur reduci ad prius membrum de bono c#muni. Cætera de hac ren#tiatione videri possunt in dictis auctoribus. Vnum verò adnotabo traditum à Bart. Panorm. & alijs di[4331]centibus, posse hominem renuntiare iuri gentium, vt dominio rei su#, quod iure g#tium introductum est, non tamen iuri naturali, quia immutabile est. Hoc autem non probo, quia si loquantur de iure, prout significat legem obligant#, sic nullus potest renuntiare iuri gentium, magis quam naturali, quia licet ius gentium non sit ita immutabile, nihilominus respectu priuatorum dici potest #què immutabile, quia non magis potest quis priuata auctoritate mutare ius gentium, quam naturale. Si autem loquantur de iure vt dicit dominium, seu facultatem vtendi, sicut po test homo renuntiare alicui iuri acquisito per ius gentium, ita potest ren#tiare iuri à natura dato, sicut renuntiat ho mo libertati suæ, qu# de iure natur# est. Quæ constat ex supra tractatis de illis iuribus gentium, & naturali, & ideò de vtroq#; magis videtur probanda

distin-**[890]**ctio Glossæ in dicta Authentic. vt non prohib. mat. &c. Quod iuri præcipienti ren#tiare nemo potest: iuri autem permitt#ti vnusquisque potest per se loqu#do; & sub iure permittente c#prehendo quidquid per hæc iura ita conceditur, vt retineri, aut conseruari non præcipiat#.

Sextò diuidi potest priuilegium in fauorabile, & odiosum. Quæ diuisio vide **[sect. 5]** [4332]tur prima facie contra communem ration# priuilegij: nam diximus suprà de ratione priuilegij esse, vt speciale illud ius, quod concedit ad fauorem spectet, & non ad odium; quomodò ergo potest priuilegium in fauorabile, & odiosum distingui? Sed hoc expedietur facile, si aduertamus relationes specie contrarias, vt æquale, & inæquale, respectu diuersorum non esse oppositas. Sic ergo priuilegium, si c#sideretur respectu eius, cui conceditur, fauor# continet, & hoc modo supra loquuti sumus, respectu verò alterius tertij potest iuri illius præiudicare, & sic esse odiosum. Igitur sensus diuisionis est, Priuilegium quoddam esse fauorabile, id est, putè fauorabile, quia ita vni prodest, vt nemini noceat: aliud verò dici odiosum, quatenus ex fauore vni concesso alteri sequitur inc#mod#. Et ita exponitur di uisio à Bald. in l. 1. ff. de Const. Princ. n. 8.[4333] & sumitur ex Panor. in c. *Quia*, de Priuil. & c. *Olim*, de verb. sig. & multis, quos refert Tiraq. de vtroque ret. in Pr#fat. n. 62. Maximè verò priuilegia ad lites solent odiosa vocari, quia fauor c#cess# actori v. g. pr#mit reum, vel diminuit iudicis potestatem, & præsertim augetur odium, quando videtur priuilegium coarctare ius naturale, vt cum datur, v. g. cum clausula de *Appellatione remota,* vel alia simili. Item beneficium ambitiosum, quale reputatur be neficiale, odiosum censetnr à Glos. in c. *Quoniam,* de Pr#b. in 6. & à Panor. supr. tale etiam iudicatur priuilegium de cimarum, vel[4334] primogenituræ, licet de hoc vlt. res sit dubia. De quo videri potest Tiraq. de Primogen. q. 4. & Sarmi. li. 1. Select. c. 12.

Dices, ergo erit priuilegium, licet odio **[sect. 6]** sum, dispositio grau#s aliquos, quando il lud grauamen cedit in fauorem aliorum, vt statutum exclud#s duc#tes originem ex Hebr#is ab aliqua Ecclesia, dicit#priuilegi# illius Ecclesiæ, quia cedit in honorem eius: nam licet exclusis sit onerosus, non ideòn# erit priuilegium, sed erit odiosum. Respondeo, in hoc posse esse qu#stionem de nomine. Tamen si propriè loquamur, illud ex vi materi# non est priuilegium, sed statutum odiosum c#stitu#s quandam irregularitat#, vel inhabilitat#, quia ratio dispositionis ex fine primario, & quasi intrinseco sumenda est, & inde accipit quasi speci#, & nom#; & ideò non est propriè priuilegium, quia, vt suprà dixi, priuilegium per se dat fauorem, vnde non denominatur odiosum, nisi ex effectu per accidens resultante, qui debet supponere fauorem. Fateor tamen illud statutum posse dici honorarium, & fauorabile tali Ecclesiæ quasi per resultantiam, & fortasse ex intentione operantis.

Tunc verò insurgit contra diuision# **[sect. 7]** [4335] altera obiectio per contrarium extremum, quia in hoc sensu nullum est priuilegium fauorabile: nam eo ipso, quod nemini pr#iudicat, etiamsi beneficium conferat, desinit esse priuilegium, & manet in communi ratione beneficij, vt testantur Sylu. verb.[4336] *Priuilegium,* in principio, & ibid. Angel. & Tabien. n. 1. qui in hoc sequuti sunt Panorm. in cap. *Olim.* de Verb. sign. in fine. Sed respondemus negando assumptum:[4337] sicut enim suprà diximus esse posse verum priuilegium, scilicet, si iuri c#muni non deroget, ita nunc dicimus, non esse de ratione priuilegij, vt alicui præiudicet; satis enim est, vt alicui fauorem extra ordinarium conferat. Nam licet, hoc vi deatur pertinere ad modum loquendi, tamen ad intelligenda iura, & interpretanda priuilegia potest conferre, vt posteà videbimus. Quod autem id non sit de ratione priuilegij

patet, quia nullo iure probatur. Sed potius indicant iura, priuilegium esse intelligendum sine præ iudicio tertij, quoad fieri possit, qu#do aliud in ipso priuilegio non exprimitur, cap. *Quanuis,* de Rescrip. in 6.

[sect. 8]

Neq#ue etiam id colligitur ex definitione priuilegij communiter recepta, nec ex iuribus, ex quibus illam sumpsimus. Nec etiam ex communi modo loquendi, quin potius multa indulta, quæ fauor# vnius sine aliorum præiudicio c#tin#t, communiter vocantur priuilegia, vt facultas audiendi Missam tempore interdicti, comedendi lacticinia in tempore quadragessim#, laborandi, aut piscandi in die festo. Interdum etiam priuilegium est reciprocum, & commune illi, cui posset nocere, & ideò **[891]** non potest dici nociuum alicui, vt priuilegium feriandi in litibus temporibus lege pr# finitis, vel faciendi testamentum sine iuris sol#nitate, &c. Et multa sunt priuilegia, quæ secundum ius commune intelliguntur, ne alteri noceant, vt latè prosequitur Felin. in cap. 1. de Constit. n. 4. & 9.[4338] Potest ergo inueniri priuilegium null# alijs afferens præiudicium, & hoc est maximè fauorabile priuilegium. Et ita sub sistit diuisio, qua postea sæpius vtemur circa interpretationem priuilegij, & inde magis constabit differentia inter m# bra prædicta.

Septima diuisio esse potest priuilegij in affirmatiuum, & negatiuum, qu# minoris **[sect. 9]** [4339] quidem momenti est, non est tamen omittenda propter verborum vsum. Dicitur enim affirmatiuum priuilegium, quod concedit facultatem agendi: negatiuum verò quod dat licentiam aliquid omittendi, sicut alibi distinximus votum in affirmatiuum, & negatiuum. Nam licet obligatio voti semper positiua sit, nihilomiuus ex parte materiæ vnum dicitur affirmatiuum, & aliud negatiuum: sic ergo omne priuilegium positiuè (vt sic dicam) conce dit fauorem, tamen interdum est ad vsum negatiuum, interdum ad affirmatiuum, & ideò duplic# illam denomination# reci pit, ad instar etiam legis, seu præcepti, quod eodem modo diuiditur, & cum proportione explicanda est hæc partitio. Duplex autem differentia potest notari inter illa duo membra. Vna est, quòd priuilegium negatiuum semper est contra legem, affirmatiuum autem non semper, sed interdum est contra, interdum vltra, seu præter legem, vt suprà de priuilegio in genere dictum est. Et quando vtrumque est contra legem, etiam differunt, quia priuilegium negatiuum est contra præceptum affirmatiu#, priuilegium autem positiu# est contra negatiuum præceptum.

Ratio vtriusque partis est, quia ad omit **[sect. 10]** tend# id, quod non est præceptum, non est necessari# priuilegium, quia ad non oper#d# absolutè non est necessaria specialis potestas, sedvol#tas sufficit, quia sermo est de omissionibus liberis: nec etiam ad omittend# licitè ea, quæ præcepta non sunt, est necessaria specialis indulgentia, quia ipsa carentia legis præcipi#tis act# est sufficiens indulgentia; ergo tale priui legi# necessario supponit affirmatiuum præcept#. Sub præcepto autem c#prehendo quanc#q#; regulam quoc#q#; modo obligant#, vel dirigent#, vt cum propor tione illi respondeat priuilegium, seu licentia. C#prehendo etiam præceptum non solum certum, sed etiam dubium, vel ita intellectum, vt possit scrupulos generare; vt complectar etiam priuilegia, quæ ad tollendos scrupulos, & pacandas conscientias conceduntur: nam hæc etiam negatiua esse solent, vt constat. At verò actio positiua aliquando absolutè non est in hominis facultate, quia illam validè facere non potest, neque licitè, neq#; illicitè, vt sacerdos simplex non potest absoluere sine iurisdictione, nec pr#sby ter non Episcopus potest confirmare: aliquando verò licet actio quoad substantiam sit in hominis facultate, non est illi licita, quod solum contingit quando est prohibita. Hinc ergo fit, vt priuilegium positiuum, quod facultatem

aliquam moralem ad agendum concedit, interdum det facultatem licitè operandi, & tunc sit contratium affirmatiuo præcepto: aliquando verò dat absolutam facultatem oper#di, & tunc esse posset sine derogatione alicuius præcepti per solam con[4340]cessionem nou# facultatis, quam null# pr#ceptum prohibet. Et hinc sequitur altera differentia, quia priuilegium negatiuum perdi non potest per omissionem, seu per non vsum, quia eius vsus in omissione consistit, & ideo qui omittit iam vtitur priuilegio, & ita ex vi omissionis non amittit illud. De affirmatiuo verò multi sentiunt posse amitti per n# vsum. Sed quia id controuersum est, in proprio loco infrà tractabitur.

Octauo notari potest alia diuisio pri **[sect. 11]** [4341]uilegij ad praxim vtilis. Nam quoddam dicitur dari pro foro externo, aliud # interno, vt constat ex dictis in cap. 2. & ex communi vsu. H#c autem duo membra ita sunt intelligenda, vt se habeant tanquam includens, & inclusum, non tanqu# mutuo se excludentia. Nam priuilegium pro interno foro exclusiuè sumitur, id est, pro illo, quod in conscientia habet effectum, in foro autem exteriori nihil operatur; aliud verò quod in foro exteriori valere dicitur, accumulatiuè (vt sic dicam) accipi#dum est, seu non ad exclud#d# forum internum, sed ita vt sensus sit, n# tantum in interno, sed etiam in exter-**[892]**no operari. Nam in hac materia priuilegium, quod in foro exteriori valet, eti# in interiori operatur, quia non in præsumptione fundatur hic valor, sed in ve ritate. Vt autem vtrumque membrum melius intelligatur, oportet aduertere, duobus modis posse contingere, vt priuilegium valeat in foro interiori, & non in exteriori, scilicet, per se, & per accid#s. Per se, appello, quando ex intentione dantis cum illa limitatione datur, quæ debet ex verbis priuilegij constare, alioqui priuilegium simpliciter concessum, in vtroq#ue foro valere censendum est, nisi ex subiecta materia, vel circunstantijs, adiuncto vsu, aliud sufficienter constet. Per accidens autem contingere dico priuilegium non valere in foro exteriori, quia ex solo defectu probationis, vel instrumenti non admittitur: hoc enim accidentarium est, & extrinsecum, vt constat ex dictis in capite 2. & ideo non variat qualitatem priuilegij secundum se, ideoq#; diuisio proprie intelligitur de priuilegio per se limitato ad forum internum.

Et hoc modo etiam dicimus, non da **[sect. 12]** ri priuilegium limitatum ad solum for# externum, vtiq#ue per se loquendo. Nam per accidens contingere etiam poterit, vt aliquod priuilegium, quod in conscientia non valet, quia re vera habuit substantial# de fectum, subreptionis, vel aliud simile, in foro exteriori valeat, seu habeat effectum ex defectu probationis talis nullitatis. Qu#quam si ipso iure sit nullum, re vera non sit verum priuilegium, etiam quoad forum externum, sed tant# apparens, vel pr#sumptum, quia non probatur contrarium, & ideo quidquid in foro externo, exvi talis priuilegij fit, in c# scientia non valet, etiamsi in foro externo non possit impugnari, vel irritari. Nos autem loquimur de priuilegio valido, ac vero, & sic dicimus, illud, quod in externo foro admittitur, & operatur, etiam in conscientia conferre securitat#, quia quidquid in virtute illius fit, verè, ac solidè factum est. Neque in hoc inuenio exceptionem, aut dubitandi rationem, præsertim in priuilegijs canonicis, seu Pontificijs, quæ magis consulunt consci# tijs, quam externis iudicijs, & quando dantur de rebus pertin#tibus ad hæc iu dicia, ita dantur, vt securas reddant conscientias in vsu eorum, & in actibus, per quos dantur. De ciuilibus autem, seu temporalibus priuilegijs videri potest, interdum concedi solum quoad forum exter num, vt si Rex det ministro suo licenti# recipiendi impunè contra legem, vel statuta sui officij, vel quidpiam simile. Dico tamen huiusmodi priuilegia, nisi talia sint, & tam iusta, vt possint in conscientia habere effectum honestandi talem actum, tollendo

re vera prohibitionem eius; iniqua esse, & fortasse nulla, vtpotè c#traria communi bono: vel certè licet aliqua talia possint cogitari valida, sunt tant# permissiones quædam in exteriori foro in ordine ad pœnæ remissionem, & ideò non merentur nomen priuilegij.

Vltimo circa priuilegium fori inter **[sect. 13]** [4342]ni oportet aduertere, interdum forum illud vocari forum conscientiæ, interdum verò forum pœnitentiæ, quæ duo (iuxta aliquorum opinionem) non conuertuntur. Nam forum conscientiæ generalius est, & comprehendit forum p#nitenti#: nam illud etiam est quoddam forum conscientiæ, latius verò ext#ditur, quia multi sunt effectus pertinentes ad conscienti#, qui extra sacramentum pœnitentiæ fieri possunt, sicut est absolutio à censura, vel dispensatio ab irregularitate, vel concessio, aut lucratio indulgentiæ, &c. Forum autem pœnitentiæ est forum sacramentalis iudicij pœnitentiæ, quod magis limitatum est. Vnde fit, vt priuilegia, quorum vsus conceditur in foro pœnitentiæ, non solum tantum valeant pro foro conscientiæ, sed etiam exerceri non possint, nisi per sacerdotem audientem confessionem, & iudicant# in foro pœnit#tiæ. Priuilegia verò, quæ simpliciter conceduntur in foro consci# tiæ, etiam extra sacramentum p#nitentiæ, ad securitatem, & fructum solius c# scientiæ obtineri possint etiam per non sacerdotem, quandiu per hominis mini steriun applic#da sunt, vt in absolutio[4343]ne à censura, &c. Ita sentit Emman. Roder. tom. 1. Quæstionum regular. q. 61. art. 10. Pro qua sententia citat Præpositum in cap. *Præterea.* 2. de Sponsal. distingu#tem triplex forum, contentiosum, p#nit#tiale, & medium, scilicet, consci#ti#. Citat[4344] etiam Anto. Sylu. & Nau. sed in his auctoribus nihil reperio, quod ad prædictam subdiuision# pertineat, & non immerito possent in contrarium allegari. Nam in **[893]** primis Nauar. cap. 27. n. 41. vbi citatur, solum distinguit forum conscientiæ, & c#tentiosum, refertque opinionem dic#tium, absolutionem ab exc#municatione in foro contentioso posse dari à non sacerdote; in foro autem conscientiæ solum à sacerdote, & ipse limitat hanc po steriorem partem, dicens esse veram, quando absolutio à censura coniungitur cum absolutione à peccatis: non verò si sola detur, quia sic etiam in foro conscientiæ potest dari à non sacerdote. De foro autem pœnitentiæ nihil specialiter dicit, neq#ue affirmat, solam ill# absolutionem, quæ est sacramentalis, vel cum sacramentali datur, pertinere ad forum pœnitentiæ.

Alij verò auctores longe aliter lo **[sect. 14]** [4345]quuntur de absolutione ab excommunicatione in foro pœnitententiæ, seu p# nitentiali, quod distinguunt ab externo foro, seu contentioso: nam pœnitentiale vocant quoties absolutio datur in ordine ad conscientiam, iudiciale, qu#do datur in ordine ad Ecclesiam. Quia verò absolutio ab exc#municatione eti# in ordine ad conscientiam dupliciter dari potest, scilicet, in forma canonis *A nobis.* 2. de Sentent. excommun. vel simpliciter, ideò distinguunt illam in sol#nem, & non solennem, & priorem aliqui vocant pœnitentialem, quasi per antonomasiam, non quia in sacramento pœnitentiæ datur: aperte enim dicunt, id non esse necessarium, sed quia datur in forma solennis pœnitentiæ, & cum Psal mo pœnitentiali. Et hoc modo loquitur Rosel. verb. *Absolutio.* 2. n. 8. in fine, & af[4346]firmat, absolutionem pœnitentialem, id est, solennem à folo sacerdote posse dari, licet possit dari sine sacramento pœnitentiæ, & ita per forum pœnitentiale non intelligit forum sacramen ti pœnitentiæ, sed forum solennis pœnitentiæ; & in re idem tradit Syluest. verb. *Absolutio.* 1. licèt latius sumat forum pœnit#[4347]tiale, vt comprehendit absolutionem so lennem, & non solenn#. Vnde videtur illud sumere pro foro conscienti#. Priori etiam modo loquitur apertè de foro pœ[4348]nali. Anton. 3. p. tit. 24.

ca. 77. in fine ante §. 1. verb. *Absolutio autem, &c.* Docet tamen, etiam non sacerdotem posse ex c#missione absoluere in illo foro pœnitentiali à c# sura, non absoluendo à culpa apud Deum. Et cum illo sentit Tabien. *Absolutio.* 2. q. 4.[4349] n. 7. Ex his ergo potius colligitur, for# p#nit#tiale non limitari ad iudicium sacra m#talis p#nit#tiæ, sed extendi ad omne iudicium, quod habere potest effectum su# in foro consci#tiæ, & exercetur cum forma aliqua pœnitentiæ apud Deum.

Hinc ergo infero primo, quod licèt **[sect. 15]** [4350] verba priuilegij loquantur de foro p#nit#tiæ non sunt limitanda ad iudicium sacram#tale p#nit#tiæ, quia illa restrictio nec in proprietate verborum, nec in c#muni vsu habet fundamentum, neque in re ipsa, quia pœnitentia etiam Ecclesiastica non est tantum sacramentalis, sed extra sacrament# aliquod etiam iudicium pœnitentiale exerceri potest. Vnde infero secundo, inter forum conscientiæ, & p#nitentiæ solam hanc differentiam constituendam videri, quod forum c#scienti# per se non supponat culpam, nec ordinatur ad remittend#, vel vindicandum aliquem defectum, vel aliquod vinculum apud Deum: multa enim conceduntur in foro consci# tiæ per se, propter bonum, vel fauorem concedend#, & non propter malum tollendum; forum autem pœnitenti# dicitur in ordine ad tollendum aliquod vinculum. vel malum apud Deum, siue illud tollatur # proprium sacramentum p#nit#tiæ, siue per alios actus ost#siuos, aut inflictiuos p#nitentiæ. Hæc enim differentia rectè f#datur in proprietate verborum, & in vsu, & om nis alia non videtur habere fundam#t#.

Ex quibus infero tertio, quando priui **[sect. 16]** [4351] legium tantum conceditur *in foro pœnitentiæ*, per illa verba significari, non extendi ad for# contentiosum, & externum, sed ad for# conscientiæ limitari, quia est communis vsus, & sensus illorum verborum. Significatur etiam, tale priuilegium dari ad tollendum aliquod malum, aut vinculum apud Deum, vt ex dictis patet. An verò illud vinculum per tale priuilegium sit toll#d# in ipso sacramento p#nit#tiæ, nec ne, per illa verba non explicatur, sed iuxta qualitat#vinculi explicandum est. Nam si fuerit vinculum culpæ forum sacramenti requirit, si autem fuerit vinculum pœnæ, aut c#sur#, sine sacramento tolli poterit, imponendo salutarem p#nitentiam, quod est exercere aliquod pœnitentiale iudicium. Vnde si indultum dicat, *in foro conscientiæ, iniuncta pœnitentia salutari* (sicut lo[4352] quitur Concilium Tridentinum sess. 24. **[894]** cap. 6. de Reformat.) perinde est, ac si di ceretur in foro pœnitentiæ, aut pœnitentiali. Quapropter censeo, vsum priuilegij non esse limitandum ad sacram# tum pœnitentiæ, nisi vbi vel absolutio sacramentalis per se fuerit necessaria, vt in priuilegio obtinendi absolution# à reseruatis, vel vbi verba indulti id ma nifestè explicauerint. Neq#ue satis erit, quod executio indulti c#mittatur *sacerdoti*, quia tunc, licet requiratur talis conditio in persona, & quoad illam seruanda sit forma indulti, non tamen ideo requiritur, quòd ministret actu tale sacra[4353]mentum; Argumento cap. *Canonica*, de Sentent. excommunicat. in fine, ibi, *Qui præsbyter esse debet*, cum Gloss. ibi. Et est per se manifestum. Imò neque satis erit, quod indultum dicat *sacerdoti confessori*, quia illud etiam est nomen officij, & muneris, non actualis exercitij, & ita ex vi illor# verborum requiritur, vt persona sit approbata, ita vt eligi possit in confessorem, non verò vt actu confessionem audiat. Sicut in illo priuilegio Leonis X.[4354] quod supra refert Emmanu. ex supplem. conces. 174. quo concessit Minoribus, *qui audiunt confessiones*, vt possint absoluere à censura in foro c#scienti# sine forma solenni absolutionis ab excommunicatione, verbum illud, *Qui audiunt*, non dicit actum, sed aptitudinem, id

est, qui audire solent, vel ad hoc munus expositi sunt, & ita vti possunt illo priuilegio etiam extra sacramentum confessionis. Vt ergo priuilegium limitetur ad sacramentum confessionis, quando materia illud per se non postulat, necesse est, vt expressis verbis, & formalibus in eo ex primatur: quæ autem verba sufficiant in singulis bullis, vel indultis, prudenti consideratione ex vi verborum, cum antecedentibus, & subsequentibus, iudicandum est.

CAPVT VII.

Vtrum sit aliquod priuilegium per se non scriptum, nec expresse conceß#, sed vsu comparatum.

PRæter diuisiones superiori capite **[sect. 1]** explicatas potest addi alia de duplici priuilegio, scriptovidelicet, & non scripto tamen quia generatim sumpta hæc diuisio nota fere est ex dictis in capite secundo, vbi explicando qualiter scriptura sit ad priuilegium necessaria, ferè explicuimus, quæ ad scrip tum priuilegium pertinere possunt, ideò tantum de non scripto hìc superest dic#dum. Supponimus ergo dari aliqua priuilegia scripta, quia licet scriptura non sit de substantia priuilegij, potest mult# referre, quod priuilegium scriptum sit. Quia scriptura est signum expressum, & durabile, quod continere solet, ac debet modum gratiæ, & ideo vtilissimum est, priuilegium esse scriptum, vt de illo melius, ac certius constare possit. Atque ita illud est maximèvsitatum in priuilegijs, quæ ab homine conceduntur. Oportet autem, vt scriptura sit authentica, itavt faciat fidem. Quod cum proportione applicandum est ad forum conscienti#, & externum: nam ad forum conscienti# satis est, quod faciat priuatam fidem probabilem: ad externum autem oportet, vt faciat fidem publicam, alias oportebit, vt veritas scripturæ alio modo per testes, vel alia instrumenta probetur. Solet autem scriptum subdiuidi in simplex, & multiplex: nam illud continet t#tum vnam gratiam, hoc verò plures, vt in Bullis Pontificijs passim videbimus. Sed diuisiovalde materialis est. magisq#; datur de instrumentis priuilegiorum, quam de ipsis priuilegijs: hæc enim licet in vno scripto contineantur, & à c# tinente dicantur esse vnum priuilegium, si tamen concedunt facultates, aut gratias diuersas, plura sunt, & tot sunt priuilegia, quot sunt huiusmodi clausulæ in indulto.

Alio verò modo solet scriptum pri **[sect. 2]** [4355]uilegium subdiuidi in illud, quod in iure communi scriptum, seu incorporatum est, & illud, quod est extra ius in priuatis bullis, vel alijs similibus instrumentis, aut codicibus. Inter quæ priuilegia, quod attinet ad substantiam, & effectum, in re ipsa, & coram Deo non est differentia, tum quia in vtrisque intercedit eadem voluntas, & potestas Pontificis, vel alterius Principis, seu superioris respectiuè, tum etiam, quia supra dictum est, scripturam non esse de substantia priui legij; multo ergo minus erit, quod scriptura sit in tali, vel tali libro contenta. Nihilominus tamen quoad aliquos effectus humanos, & morales poterit esse inter hæc priuilegia magna differentia. **[895]** Primò quoad rationem legis, & obligationem eius, quia priuilegia inserta in iure communi, eo ipso sunt sufficienter promulgata, & de se obligant omnes ad illorum obseruationem; priuilegia aut# contenta in priuata scriptura non sol#t ita esse

promulgata in speciali, vnde facile poterunt ignorari, vel in dubium reuocari. Secundo quoad firmitatem, & permanentiam. Nam illa priuilegia, qu# sunt in iure communi inserta difficilius reuocantur, & specialibus indigent clausulis, vt abrogentur ex dispositione eiusdem íuris communis, vt infra videbimus.

Omisso ergopriuilegio scripto, circa **[sect. 3]** [4356] non scriptum est vlterius considerandum, duplici modo posse intelligi, priuilegi# esse non scriptum, scilicet, per accidens, vel per se. Peraccidens voco, non scriptum illud, quod à Principe expressè concessum est, & ore prolatum, & (vt ita dicam) sufficienter dictatum, vt scribi possit. Peraccidens autem contigit, vt non scriberetur, vel certe non literis authenticis. Et hoc potest vocari priuilegium ab homine concessum sine scriptura, & in Pontificis concessionibus solet hoc vocari viuæ vocis oraculum, & cum proportione potest nomen accommodari ad gratias aliorum Principum. De hoc ergo priuilegio procedunt maximè dicta ìn cáp. 2. de valore priuilegij non scripti, & de modo, quo in foro con scientiæ, vel iudiciali probari potest. Per se autem voco priuilegium non scriptum, illud, quod à nemine ita est expresse concessum, vt scribi possit, sedvsu quodam, & tacita c#niuentia Principis c#paratum est: & huiusmodi erit priuilegium consuetudine introductum, si verè introduci potest: & de hoc in pr#senti disputationem instituimus.

Merito enim dubitari potest, an sine **[sect. 4]** [4357] expressa Principis concessione, possit priuilegium consuetudine comparari. Ratio autem dubitandi est, quia nemo potest authoritate sua se eximere à lege, consuetudo autem operandi contra legem, vel præter legem propria authoritate subditi fit; consistit enim talis consuetudo ìn proprijs actibus ipsius subdìti ergo. Confirmatur, quia priuilegium, vel est quædam exceptio à lege vel certè ius aliquod supra legem; exceptionem autem à lege solum potest facere Auctor eius, vel superior: specialis item potestas operandi supra legem, participatio quædam est superioris potestatis, & ideò ab illa etiam manare debet; ergo non potest subditus per solos actus sua voluntate factos illam vsurpare. Dices; ibi interuenire tacitam vol#tatem Principis. Sed contra, quia hæc tacita voluntas non potest esse sine scientia; Princeps autem non præsumitur scire specialia facta, vel consuetudines, sed ad summum vniuersales; ergo specialis consuetudo non ostendit, vel inducit tacitam voluntatem Principis. Et confirmatur hoc, nam hac ratione Gregor. Pa[4358]pa in cap. *Contra mores,* d. 100. sentire videtur consuetudinem specialem non præualere contra generalem, nisi in priuilegio scripto fundetur. Ideò enim scribit ad quendam Episcopum, necessari# esse contra generalem consuetudinem, *Scripto priuilegio setueri.* Imo idem Episcopus non videtur fui sse ausus allegare c# suetudinem specialem contra general# nisi in virtute priuilegij ab homine con cessi, patet ex illis verbis. *Præceptum Io# nis prædecessoris nostri misistis annexum continens omnes consuetudines ex priuilegio prædecessorum nostrorum conceßas, vobis, Ecclesiæ## vestrædeberi seruari.* Non ergo sufficit consuetudo, quando illa est contra legem, nisi ipsa in priuilegio fundetur, & ideò Gregor. ibidem vrget Episcopum, vt priuilegium ostendat, alioqui non posse ob tinere contra generalem morem. Vnde sic concludit. *Restatpostquam talia agere neque consuetudine generali, neque priuilegio v#dicas, vt vsurpare te c#probes quod fecisti* Quæ partitio insufficiens esset, & collectio claudicaret, si consuetudo specialis sufficere posset; talem ergo consuetudin# sentit, esse vsurpationem alieni iuris, & ideò nihil posse conferre. Similis sententia habetur ex eodem Gregor. in capite *Illud.* 93. d. quod ex eadem Epistola sumptum est lib. 2. Epist. 51. cap. 93.

In contrarium verò est communis Iu **[sect. 5]** [4359]ristarum sententia dicentium, consuetu dinem sufficere ad priuilegium conferendum, vel sub alijs verbis consuetudinem priuilegio æquiparari. Ita dicit Glossa in cap. *Nouit*, de Iudici, verb. *Consuetudinem*, per textum illum dicentem, *Nisi forte iuri communi per speciale priuilegium, vel contrariam consuetudinem aliquid sit decra*-**[896]***ct#*, vbi Innoc. III. illa duo æquiparat, in[4360] eomaximè quod ad rem præsent# facit, scilicet, in detrahendo aliquid iuri c#muni, Glossa etiam in cap. *Conquæstus*, 9.[4361] quæst. 3. expresse dicit, quòd consuetudo dat priuilegium. Idem habet Gloss. in cap. *Super quibusdam §. Præterea*, verb.[4362] *Non extat*, de Verbor. significat. & consentiunt alij statim referendi. Probarique videtur sufficienter ex dictis iuribus, & cap. *Duo simul*, de Offic. Ord. Ratione ve[4363] rò sic declarari potest, quia duplex est priuilegium, vnum rigorosum, quod ab omnibus censetur indubiè Priuilegium, scilicet, quod est contra legem, seu aliquid speciale concedit iuri communi contrarium, Aliud largius, quod concedit aliquid speciale vltra commune ius, licet non sit contra illud, sed vterq#ue istorum effectuum potest consuetudine acquiri, & fieri; ergo potest etiam priuilegium consuetudine acquiri: nam priuilegium non consistit in scriptura, vel instrumento, vt suprà dixi, sed in speciali iure. Maior constat ex dictis circa definitionem Priuilegij. Minor quoad primam partem probatur, quia consuetudo potest derogare legi, & in totum illam abrogare, vt libro sexto ostendimus: ergo multò magis in parte contra illam præualere, ac subinde licentiam specialemdare ad agendum contra ius, & hoc vocamus priuilegium. Hæc vero ratio solum probat quando consuetudo est alicuius c#munitatis, quæ potest derogare legi: nam in priuata persona hic modus consuetudinis non habet locum, vt in lib. 6. cap. 5. & 7. dictum est, & ideò neq; hic modus priuilegij, sed illud tantum quod per propriam præscriptionem acquiri potest, de quo procedit altera pars Minoris. Quæ probatur, quia per illam consuetudinem acquiruntur moralia iura etiam grauiora; acquititur enim iu[4364] risdictio, cap. *Duo simul*, de Offic. Ordin, capite, *Cum contingat*, de Foro competente, vbi id nota Glossa, & Panormitanus, vtroq#ue loco. Item acquiritur ius exigendi tributa ex dicto capite, *Super quibusdam*, & suprà traditum est; ergo multò magis potest consuetudo præbere hoc genus priuilegij,

Hæc ergo sententia absolutè vera est **[sect. 6]** & efficaciter probatur; in modo verò explicandi, vel fortasse loquendi est aliqua varietas, Quidam enim volunt consuetudinem non dare verum priuilegium, sed æquiparari priuilegio, quod significatur in quadam marginali Glossa in di[4365]cto cap. *Conquæstus*, & hoc videtur sensisse Socin. libro secundo. cons. 260.[4366] Dum ait, hanc consuetudinem, quæ inducere videtur effectum priuilegij, non venire nomine priuilegij in materia restricta: quod non videtur posse alia ratione fundari, nisi quia hoc non est verum priuilegium. Idem sentiunt qui hoc appellant priuilegium præsumptum, vel (vn ipsi loquuntur) fictum, fictione iuris.[4367] Ita loquitur Aimon Crauet. tract. de An tiquit. part. 4. §. *Absolutis differentijs*, q. 2. n. 10. & id colligit ex l. *Hoc iure*. §. 1. verb. *Ductus aquæ*. ff. de Aqua quotid. & æstiu. vbi sic dicitur, *Ductus aquæ, cuius origo me moriam exceßerit, iure constituti loco habetur*. Expendit enim verbum, *Habetur*, quod denotat fictionem teste Barthol. in l. *Si is*[4368] *qui pro emptore*. ff. de Vsucap. Vnde ipse infert, corrigendo, vel limitando sententiam Socini, tunc nomine priuilegij venire consuetudinem, quando licitum est extendereverba à casu vero ad fictum; non verò in materia adeo stricta, vt id non permittat. Alij deniq#ue dicunt,

c#suetudin# non dare priuilegium, sed esse signum, vel probationem eius, & maximè quando est immemorialis, quæ facit præsumptionem iuris, & de iure, contra quam non admittiturprobatio, & æquiparatur veritati.

Nihilominus dico, quando consuetu **[sect. 7]** [4369]do talis est, vt ratione illius liceat, quod liceret per priuilegium, tunc inducere verum, & proprium priuilegium, quod (vt rem declarem) est vniuocè priuilegi# cum priuilegio non scripto, & sub absoluta priuilegij appellatione c#prehendi tur. Probatur primo ab effectu: nam talis consuetudo si sit contra legem, vere, & n# fictè, vel præsumptiuè derogat illi, seu dispensat in illa, seu tollit inparticulari obligation# eius (hæc enim ferè æquipollentia sunt) si verò sit vltra legem, verè dat ius, vel facultatem operandi, aut iurisdictionem, aut quid simile: sed in hoc c#sistit veritas, & subst#tia priuilegij, vt suprà declaratum est; ergo talis consuetudo dat verum priuilegium. Secundo, generalis consuetudo obligans in conscientia, non constituit fictám, vel præsumptam le-**[897]**gem, sed veram, & vniuocè legem, vt supra visum est; ergo consuetudo, de qua nunc loquimur, inducit legem priuatam. quæ priuilegiato dat securitatem in c# scientia, & alios obligat ad seruandum illi ius consuetudine acquisitum; ergo dat verum priuilegium; patet consequentia, tum quia illi conuenit simpliciter, & verè definitio priuilegij supra posita, tum etiam quia non datur alia species legis, sub qua ius illud contineatur. Tertio, dominium pr#scriptione acquisitum non est dominium fictum fictione iuris, sed factum efficacia iuris, quia dominium non est ex effectibus naturalibus, quos humana lex non potest verè efficere, & similiter iurisdictio, quam dat c#suetudo non est ficta, sed vera, imò & ordinaria, vt ex iuribus, & Doctoribus allegatis c#stat: ergo etiam priuilegium consuetudine introductum est verum priuilegium: nam verum priuilegium effectus moralis est, qui potest verè fieri per legem, vel per consuetudinem cum adminiculo legis.

Ex qua resolutione infero primò, c# **[sect. 8]** [4370] dicitur, consuetudinem æquiparari priui legio, esse sermon# de priuilegio scripto & #quiparation# illam non esse per analo gi#, vel imperfectam imitationem, sed per æqualitatem quoad veritatem, & essentiam priuilegij, sicut etiam dici solet, consuetudinem æquiparari legi, cum tamen sit vera lex. Vel certè (& in idem ferè redit) dicitur consuetudo æquiparari priuilegio, quoad instrumentum scriptum, & probation#: nam sicut priuilegi# expresse concessum efficaciter octenditur per instrumentum, ita priuilegium tacitè inductum non minus sufficienter probatur consuetudine, quando de illa constat. Et quia iura loqui solent de priuilegijs, quaten# de illis in foro Ecclesiæ c#stare potest, ideò solent distinctè loqui de pri uilegio, & consuetudine, vt in dicto capite, *Nouit,* & cap. *Super quibusdam,* &[4371] similibus.

Secundo infero, absolutè loquendo non recte dici, consuetudinem esse priui **[sect. 9]** legium fictione iuris: nam si sit sermo de[4372] instrumento priuilegij, non rectè dicitur consuetudo esse instrumentum fictione iuris, sed melius dicitur ex declaratione, & authoritate iuris, facere tantam fidem, qu# tam facit instrumentum. Si verò sit sermo de iure priuilegij, consuetudo non dat fict#, sed verum ius, & hic est verus sensus dictæ l. *Ho ciure,* vnde ibi quædam Glossa dicit, esse accuratè notandum, ipsam c# suetudinem ius inducere, & priuilegium. Vnde cum lex dicit, *Iure constituti loco habetur,* idem est, ac si diceret, *Perinde est, ac si ductus aquæ iure constitutus sit,* vt etiam in margine notatur, inducendo, & rectè p# derando verba legis primæ, eodem, vers. *Caput aquæ,* ibi

Qualitercumque sit constitutum ius aquæ, id est, siue vsu, siue emptione, vel alio modo. Idem sensit Gloss. in dicto cap. *Conquestus,* dum ex illo colligit, quod *diu*[4373]*turnitas constituit ius.* Neque o portet, vt verb# *Habetur,* semper dicat fictionem, sed tunc ad summum, quando materia non est capax veritatis: nam si sit capax eius, su perfluè ad fictionem recurritur, cum verbum, *Habetur,* proprijssimè significare soleat propriam existimationem rei, quæ verè talis est.

Tertio infero nomine priuilegij ge **[sect. 10]** [4374]neratim sumpti posse venire consuetudinem sufficientem ad dandum ius speciale quia confert verum priuilegium, & vniuocè tale, vt ostensum est; ergo rectè c#prehendetur sub communi nomine. Non dico tamen semper venire, sed posse, quia in vsu vocum attendendus est mos iuris, solent autem iura sæpe vti voce de se communi pro aliquo membro magis vsitato, vt licèt nomen *legis,* etiam vere, & propriè sumptum, commune sit legi scriptæ, & non scriptæ; nihilominus frequenter accipi solet, præcipuè in iure, pro lege scripta, vt in superioribus notatum est. Ita ergo licèt priuilegium de se commune sit ad scriptum, & non scriptum; nihilominus priuilegij nomen sæpius accipi solet pro scripto, seu pro illo, qui regulariter scribi solet, seu quod ab homine expresse conceditur, & ita videtur accipi quando illi adiungitur consuetudo, & tanquam diuersa numerantur. Vnde fit, vt licet lex loquens de priuilegio possit comprehendere illud, quod sola consuetudine fundatur, nihilominus hoc non semper necessarium sit, sed aliquan do restrictius sit sumendum nomen priuilegij. Hoc autem non existimo fundari in hoc, quod consuetudo habeat imperfectionem in ratione priuilegij. sed potius in hoc, quod maiorem quandam vim habet, ratione cuius existimo, **[898]** in his, quæ ad fauorem, & libertatem pertinent, nomen priuilegij ad consuetudinem extendi; in his verò, quæ ad restrictionem, vel reuocationem spectant, non comprehendi.

Ad hoc autem magis declarandum, **[sect. 11]** [4375] & fundandum incidenter inquiro, quod sit maius, seu potentius priuilegium, an illud, quod est ab homine, an quod est à consuetudine præsertim immemoriali. Quod dubium tractat Decius in di[4376]cto capite, *Nouit,* numero 12. & in Summa dicit, secundum aliquid esse potentius priuilegium, & secundum aliquid esse potiorem consuetudinem. Priorem partem exponit, quia non quidquid potest priuilegium, potest consuetudo, sed tantum supposita capacitate personæ, vt dixit etiam Abbas in dicto cap. *Nouit*[4377] numero 22. & in capite, *Super quibusdam,* de Verborum significat. numero octauo in fine. Vnde sentiunt hi authores, quod circa multitudinem effectuum potentius est priuilegium, quia aliquam potestatem, vel fauorem potest Papa per priuilegium concedere, quæ per consuetudinem, etiam immemorialem acquiri non potest. Ad quod allegant dictum Ioannis Andreæ in capite secundo de[4378] Præbend. in sexto. Per priuilegium posse laico concedi, vt beneficia conferat, caput. *Adrianus.* 63. d. illam tamen fa[4379]cultatem non potest laicus per consuetudinem etiam immemorialem acquirere propter personæ incapacitatem. Et ita etiam sentiunt, priuilegium posse auferre incapacitatem personæ, consuetudinem autem hoc non posse. Quod[4380] potest confirmari ex capite. *Quanto,* de Consuetudine. Vnde sumitur certius exemplum, quia facultas conferendi ordines minores, vel Sacramentum Confirmationis, potest ex priuilegio committi simplici Sacerdoti, non tamen potest consuetudine acquiriri, vt in illo textu dicitur, & est clarum, quia est iniqua[4381] & iuri diuino contraria, & ideò pr#scribi non potest, vt ibi notat Glossa. Extra hos verò casus assignari solet regula generalis,

consuetudinem posse con[4382]ferre quidquid potest priuilegium, vt patet ex eodem Panormitan. in capite, *Accedentes*, de Præscrip. numero tertio, vbi etiam latè Felinus numero sexto, vbi varias fallentias, & declarationes adhibet dictæ regulæ, quas repetit in cap. *Cum contingat*, de Foro competente numero quarto, quem refert, cum alijs, & sequitur Nauarr. Comment. de Spo[4383]lijs. §. 14. nu. 7. Quod autem è conuerso quidquid potest consuetudine acquiri, possit etiam per priuilegium obtineri, non declarant dicti Auctores. Imò Decius contrarium insinuat, dum ait, ex illo textu non colligi, quod *vbi valeret priuilegium, valeret consuetudo, velè contra.* Et ita videtur illa #quiparare in hoc quod se habeant, sicut excedens, & excessum. Sed nihilominus infrà videtur sentire contrarium esse verum, etiamsi ex illo textu non colligatur, videlicet, quidquid consuetudine acquiri potest, posie etiam per priuilegium concedi, quia nullus est effectus, nullave exemptio, vel immunitas, quam Princeps posset tacitè concedere, quam non posset facilius expressè donare, quia non est minus potens expressus consensus, qu# tacitus; sed consuetudo semper operatur in vi talis consensus Principis; ergò omne priuìlegium, quod potest consuetudine acquiri, potest etiam sine illa concedi.

Dices; consuetudine potest acquiri iu **[sect. 12]** [4384]risdictio, & tolli ab alio, quod fortasse per absolutum priuilegium fieri non posset: sicut consuetudine præscripta transfer tur dominium ab vno ad alium, quod ta men Princeps per solum priuilegium facere non posset. Respondetur, etiam ín[4385] illis exemplis potestatem non deesse, causam autem posse deesse, & inde sequi, vt effectus fiat vno modo, & non alio, non tñ sequi, vt fieri non possit. Est enim aduer tendum, in omni priuilegio tam hominis, quam consuetudinis requiri honestatem, & æquitatem, vt iustam causam, vt infrà dicetur: sunt ergo aliqui effectus, qui in ipsa consuetudine habent legitimam causam quasi intrinsecam, & ideo per illam legitimè fiunt, seu conceduntur, nulla alia causa expectata, vt est translatio dominiorum per pr#scriptio nem, ne dominia sint incerta, acquisitio iurisdictionis, vt seruetur pax, & actus publìci validi sint, quæ rationes in ipsa consuetudine, & antiquitate includuntur. Cessant autem in ordine ad priuilegium scriptum, seu ad absolutam Principis voluntatem, & ideò non poterunt **[899]** illi effectus sine alia causa iusta, & honesta fieri per absolutum priuilegium, & interdum etiam neq#ue valide; nihilominus tamen ex causa fieri poterunt, & ita quoad potestatem non est potentior consuetudo, quam priuilegium, etiam respectu multitudinis effectuum.

Vrgebis, quia simili modo dici potest in priori membro, aliqua esse, quæ non **[sect. 13]** [4386] fiunt per consuetudinem, licet fiunt per priuilegium, quia expedit, vel quia non subest causa, non quia desit potestas, & ita erit æqualitas. Respondeo, negando paritatem: nam re vera quædam sunt, qu#[4387] non possunt fieri per c#suetudin#, quia vel iure diuino habent definitum modum, quo fieri possunt, vt est in exemplo de c#missione actuum, qui ad potestatem superioris consecrationis ordinariè per tinent, vel ex institutione Ecclesiæ habent certum effectionis modum, qui consuetudini repugnat; certè sunt res speciali iure prohibitæ, ne præscriptibiles sint. Nam si loquamur de consuetudine præscriptionis, ea tantum præscribi possunt, qu# iure permittuntur. In quo etiam differt multum inter priuilegium, & consuetudinem, quia ius non potest prohibete supremum Principem, ne det priuile gi# contra humanum ius, potest autem prohibere, ne in tali, vel in tali materia c#suetudine præscribatur. Quod maximè habet locum in consuetudine præscriptionis per quam ordinariè acquirunt#priuilegia. Qu#do enim intercesserit consuetudo de rog#s legi,

seruanda est doctrina tradita lib. præced. cap. 7. & sub priori ordine priuilegiorum fere continentur exempla, & exceptiones, quas dicti Auctores tradunt, quas nunc expendere, aut latius prosequi non possumus: Illi enim de propria præscriptione ordinariè loquuntur. Sic ergo, vt nostro modo loquamur, **[sect. 14]** [4388] rectè declaratur, priuilegium esse potentius consuetudine extensiuè, seu in ordine ad pluralitatem effectuum: nihilominus tamen addi potest, consuetudinem esse potentiorem intensiuè in ordine ad eosdem effectus. Quod sentit Decius suprà, cum ait, in casibus, in quibus[4389] consuetudo valet, potentiorem esse consuetudinem priuilegio. Quod probat dupliciter. Primò, quia facilius tollitur priuilegium, quam consuetudo. Secundo, quia consuetudo innititur in iure communi, iuxta l. *De quibus.* ff. de legib. & fortius est ius commune, quàm priuilegium, l. *Eius militis, §. Militia mißus,* ff. de Testam. mili. Hæc autem posterior ratio non videtur solida, quia priuilegium consuetudine comparatum, non potest dici ius commune, non scriptum, sed simgulare, vt per se constat, nec eti# immediatè nititur in iure communi scripto, vt est etiam notum, sed mediatè, quatenus ius commune approbat consuetudinem, & præcipit obseruari, vt constat ex l. citata. At verò hoc modo etiam priuilegium innititur in iure c#muni, interdum formaliter, & immediatè, vt quando priuilegium est insert# in corpore iuris, & tunc ius commune reputatur; s#pius autem, & vniuersaliter, ac per se loquendo, mediate, quia etiam ius commune approbat priuilegia, & seruari statuit. l. *Iussingulare.* ff. de Legibus, & l. 1. ff. de Constit. Princip. ibi, *Constitutiones quædam sunt personales. &c.* Et similia sunt multa iura; ergo ius c#mune de se æque fauet priuilegio, & con suetudini. Neq#ue etiam contra hoc rectè adducitur l. de Testamento militari, quia ibi comparantur effectus, qui immediatè sunt à iure communi, vel speciali. Altera verò ratio videtur firmior, & deseruit intentioni nostræ. Itaq#ue in ordine ad amissionem priuilegij per contrauentionem, facilius perditur pri uilegium, quam mutetur ius consuetudinis, vt infrà dicemus, & tractat Innoc.[4390] in cap. *Accedentibus*, à nu. 6. alias in cap. *Cum olim.* 2. à. num. 6. de Priuil. in ordine verò ad superiorem videtur esse quæd# æqualitas, quia vtrumque priuilegium scriptum, vel non scriptum potest superior reuocare. Nihilominus facilius potest proprium priuilegium reuocare, quam consuetudinem abrogare, quia magna est vis consuetudinis, & ideò maiorem causam requirit, vt infrà dicam.

Hinc ergo probabiliter concludimus, **[sect. 15]** in fauorabilibus, qu# ad conseruation#, vel augmentum priuilegiorum pertinent, consuetudinem dant# priuilegium, sub generali clausula, & nomine priuilegij comprehendi, quia est verum, & propri# priuilegium, vt ostensum est, & quia fauores sunt ampliandi, præsertim intra verborum proprietatem, & quia nulla **[900]** est ratio distinguendi in hoc, vel speàr#di priuilegium non scriptum à c#muni ratione priuilegij. At verò in his, quæ pertinent ad reuocationem priuilegiorum, & ad alia similia, & odiosa, non videtur c#prehendi consuetudo sub priuilegio, nisi illius fiat expressa mentio, propter ratione tactam, quod in hoc maiores ra dices habet consuetudo, & ideò non censetur euelli cum priuilegijs, nisi exprimatur. Vnde in canonibus vtrumque distinctè ponitur, quando vtrumque reuocandum est. Et ita licèt in hac posteriori parte cum supra citatis auctoribus conuenire videamur, in diuerso tamen sensu, & ex diuerso fundamento. Illi enim dicunt, consuetudinem non c#prehendi sem per sub priuilegio ad coarct#dam, illam quia putant, non esse verum, sed fictum, vel præsumptum priuilegium: nos aut# dicimus non c#prehen di, quia non sol# est verum priuilegium, sed etiam in aliquo potentius est, & firmius, & quoad id non c#prehenditur, per quod

non coarctatur, sed potius ampliatur eius virtus. Nihilominus tamen etiam est verum, nomine consuetudinis non venire priuilegium, quando solæ c#suetudines reuocantur, & tacentur priuilegia. Sed id non est propter rationem maioris firmitatis, sed quia nomen consuetudinis de se non est ita commune sicut nomen priuilegij, & ideò in illo non fit extensio in odiosis. Alia etiam ratio esse potest, quia reuocatio consuetudinis interdum est qu#dam reprobatio eius, vel saltem abrogatio propter aliquem abusum, quæ rationes in priuilegijs non militant. Et ita satis constat, quomodo consuetudo, & priuilegi# sit, & priuilegio æquiparetur.

Statim verò occurrebat inquirendum, **[sect. 16]** [4391] quam antiqua consuetudo sufficiat ad conferend# priuilegium. Aliqui enim ex dictis auctoribus tantum generaliter de consuetudine loquuntur, vt Innoc. in c. *Cum contingat*, de Foro compet. & ibi Abb. n. 9. & sequentib. Idem Abb. cum Glossa in dicto cap. *Nouit*, Alij verò expresse loquuntur de consuetudine, cuius initij n# extet memoria, vt patet ex Glossa in dicto c. *Super quibusd#.* Deci. Crauet. & alijs quos ipsi allegant, Quia verò de c#ditio nibus requisitis ad consuetudinem, vt ius indicat, vel auferat in pr#cedenti lib. satis dictum est, nunc breuiter dicimus, non in omni priuilegio esse necessariam consuetudinem æquè diuturnam, sed pro quibusdam requiri longiorem, quam pro alijs, & ideò nunc tantum in genere dicimus, requiri tempus legitimum, id est, vel lege definitum, vel ipsa etiam consuetudine introductum: nam ad hoc ipsum valere potest ipsa consuetudo, quasi reflectens in se ipsam, quia non est minor ratio in hoc iure, quam in alijs. Addo distingu#dum esse de priuilegio contra ius, vel concedente tantum aliquid vltra, seu pr#ter ius. Et de priori dicendum est, illud tempus esse sufficiens, & necessarium, quod fuerit tale, vt consuetudo abroget legem, dum modo aliæ conditiones necessariæ ad pr#scriptionem, seu consuetudin# concurrant. Quia illa consuetudo licèt non abroget, legem, ex parte tollit eam, seu illi derogat, & ideò idem tempus requirit, quia in hoc non variatur ius præscriptionis, vt supra dictum est. De posteriori verò priuilegio dicendum est, obtineri per modum præscriptionis, & ideò iuxta exigentiam materiæ maius. vel minus tempus postulare: nam quædam iu. ra breuiori tempore præscribuntur, qu# alia, & contra quasdam personas, vel c#munitates citius, quam contra alias, & ita applicandæ hic sunt regulæ c#munes præscriptionum, quas in præsenti pro sequi non possumus, & ideò priores auctores generatim de consuetudine loquuti sunt. Qui verò immemorial# c#memorant, non id faciunt, quia semper sit necessaria, sed vel quia loquuntur iuxta iura, qu# explicant, vel quia immemorialis consuetudo, & certior est, & quasi generalis, & per se sola sufficit absque alio titulo, quando ius illi expressè non resistit, vt dicti auctores notant, & suprà tractando de Tributis tactum est.

Ad rationem ergo dubitandi in princi **[sect. 17]** [4392]pio positam dicendum est, consuetudinem, licèt per actus priuatorum paulatim introducatur, non dare priuilegium virtute, & efficatia talium actuum per se sumptorum. sed in virtute tacitæ voluntatis Principis, aut virtute iuris communis dantís c# suetudini hanc efficacitatem. Per quod etiam ad confirmationem responsum est. Ad replicam autem ibi factam de scientia Principis in lib. pr#ced. explicatum est, hanc conditionem non esse necessarì#, vbic#q#; effectus ex vi consuetudìnìs pr#script#. **[901]** Vnde si consuetudo sit immemorialis reputatur vt nota Principi sic dixit Bald.[4393] titul. Quæ sint regalia, cap. 2. numer. 3. *In præscriptione longißimi temporis non posse dici, Principem ignorare, cum sciat per se, vel alium, vel etiam in genere,* & num. 4. addit, *talem consuetudinem comparari*

conceßioni Principis ex certa scientia. Si vero sit præscriptio alterius temporis, dicendum est dispositionem, & efficaciam iuris communis in illa supplere quancunque ignorantiam. Nam per illud ius declarauit author eius, se velle dare authoritatem tali consuetudini absque alia eius notitia.

Ad cap. *Contra omnes,* respondet tacitè **[sect. 18]** [4394] Felin. in dicto cap. *Accedentes,* n. 6. in princip. ibi contineri exceptionem à re gula generali, quia vsus pallij extra missarum solennia (de quo ibi agebatur) non est materia præscriptibilis, quia lex expressè vetat id fieri, nisi ex speciali priuilegio. Et videtur sumpsisse ex Glos.[4395] in cap. *Catholica,* d. 11. verb. *Particularis.* Non designant autem canonem, in quo ante illud decretum statutum esset, vt non posset ille honor, vel facultas præscribi. Imo neque vsus pallij extra missarum solennia videtur fuisse tunc prohibitus canone scripto, sed sola generali consuetudine: hanc enim ibi Gregor. allegat, & in illa sola fundatur. Dici verò potest primò, consuetudinem illam generalem ita fuisse intellectam, & ex[4396]plicatam à Gregorio, vt ipsamet prohiberet præscriptionem contra se per solam priuatam consuetudinem. Nam si lex scripta potest hoc prohibere, etiam consuetudo id poterit introducere. Secundo dici potest, materiam illam de se non fuisse præscriptibil#, quia talis priuata consuetudo erat indecens, & contraria humilitati, & modestia Prælatorum, vt in ipsomet textu Gregor. satis significat. Et hanc solutionem indicat ibi Turrecrem. dum ait, priuilegium ho[4397]noris non acquiri consuetudine, sed one ris. Quod non puto esse vniuersaliter verum, sed tunc, quando vsurpatio honoris est indecens, aut minuens diuin# cultum, vel alio modo honestis moribus repugnans. Tertio dici potest, (& insinuat etiam Turrecremat.) Gregorium ibi non loqui vniuersaliter, nec negare absolutè in illa materia potuisse priuilegium priuata consuetudine acquiri: nihil enim tale in illo textu reperio. Sed potius supponit Gregorius, non fuisse introduct# per se consuetudinem. sed vs# illum, qui erat, titulo priuilegij fuisse vsur patum: nam hoc fuerat confessus ipsemet Archiepiscopus Rauennatis. Igitur ex hac suppositione, & quasi ex con[4398]cessis recte argumentatur Gregor. & ita facile reliqua expediuntur.

CAPVT VIII.

Quis poßit priuilegium concedere.

HACTENVS explicatum est, an **[sect. 1]** sit, & quid sit priuilegium, non so lum secundum generalem rationem, sed etiam iuxta varias quasi species suas, sequitur consequenter, vt de causis eius dicamus, inter quas primum occurrit, causa efficiens, quia licet sit extrinseca ab illa maximè, & quasi primario pendet priuilegium, quia omnis gratia præcipuè oritur ex potestate, & liberalitate donantis; priuilegium autem quædam gratia est, vt suprà vidimus. Accedit quod capite proximè pr# cedente ad explicandam speciem quan dam priuilegij, necessarium fuit duas causas efficientes priuilegiorum attingere, scilicet, hominem, & consuetudinem, sub quibus duobus membris om nis causa effectrix priuilegiorum comprehenditur: (omittimus enim Deum, quia non de diuinis priuilegijs, sed de humanis tractamus, vt supra etiam dictum est:) Ex illis autem duobus genèribus

causarum, illud, quod ad consuetudinem spectat, quantum ad præsens spectat, in eodem superiori capite satis tractatum est; secundum ergo hic superest explicandum.

De illo ergo duæ regulæ generales **[sect. 2]** [4399] assignari possunt. Prior est. Quicumque potest legem condere, potest etiam priuilegium concedere. Altera est. Nullus potest priuilegium concedere, qui legem condere non potest. Et ambæ sub vna exclusiua c#prehenduntur, solus ille potest priuilegium dare, qui potest legem ferre. Ita sentit Diuus Antoninus[4400] prima parte, titulo decimo nono, capite primo in princip. Nam licet exclu-**[902]**siuam non addat, nec expressè ponat. Secundam regulam negatiuam, apertè ponit, & explicat affirmatiuam in sensu exclusiuo, & eodem modo loquitur Syluest. q. 2. & Angel. quæst. 3. Tabien.[4401] quæst. secund. Rosel. quæst. secund. Armill. num. tert. Qui omnes scripserunt ex Hostiens. in sum. tit. de Priuileg. §. *Quis poßit, & cæt.* Ratio ergo prioris regulæ est. Primò quia priuilegium est lex quædam priuata, ergo ab eo maximè dari potest, qui potest. legem vniuersalem condere. Secundo quia si priuilegium rigorosè sumatur, vt est concessio specialis contra vniuersalem legem, ab illo maxime fieri potest, qui esse potest author legis: nam ad illum primariò spectat dispensare in sua lege, & à fortiori quanlibet exceptionem facere qualis per priuilegium fit. Si vero latius sumatur priuilegium pro gratia, & beneficio vltra ius, constat maxime concedi posse à Principe, qui est supra ipsum ius, & ad quem spectat limites ponere in ipso iure, vel præter illud operari, aut potestates varias concedere, & cæt.

Ratio verò posterioris regulæ est, **[sect. 3]** [4402] quia priuilegium est quædam lex priuata, vt diximus; ergo requirit potestatem legislatiuam in concedente. Dices; sufficiet potestas legislatiua secundum quid, quia priuilegium tantum est[4403] lex secundum quid, scilicet, lex priuata, ad quam non videtur requiri potestas simpliciter legislatiua, qualis est potestas suprema gubernatiua. Et confirmatur: nam si consideretur priuilegium, vt concedit aliquid speciale contra legem, æquiparatur dispensationi; ergo quicumque potest dispensare in lege, potest etiam priuilegium tale concedere, at multi possunt dispensare, qui non possunt legem ferre, si vero conside retur priuilegium, vt concedens aliquid præter legem, sic multò facilius potest concedi etiam ab eo, qui nec potestatem dispensandi in lege habet, quia vnusquisq; dominus, vel priuatus Princeps potest alicui concedere priuilegium honoris, vel alterius prærogatiuæ, in domo sua, vel in bonis suis, etiam si nec legem condere, nec ius dicere possit. Quod patet exemplis: nam ciuitas non suprema, nec Metropolitana, sed ordinaria potest eximire ciuem à tributis, vel ab alijs muneribus per modum pacti, ad quod non requiritur vis legislatiua, & illud est verum priuilegium, etiam irreuocabile, vt notauit Panormitanus in capite, *Peruenit,* de Im[4404]munitate Ecclesiastica, cum Bartholo, in lege, *Quod semel.* ff. de Decretis, ab ordinibus faciendis. Et in lege, *Omnes populi,* ff. de Iustitia, & Iure, & alij multi, qui ibi referuntur, & sumitur ex lege, prima. C. de His, quæ sponte, & cæt. lib. 10.

Respondeo, quòd licet priuilegium **[sect. 4]** [4405] sit lex priuata, nihilominus ex ea parte, qua derogat iuri communi, requirit potestatem publicam, & de se sufficientem ad constituendum ius commune: ex ea vero parte, qua priuilegium habet vim obligandi alios ad seruandum priuilegium ipsi priuilegiario, est vera lex respiciens communitatem, & ideo ex hac parte requirit publicam po testatem simpliciter legislatiuam. Qu#do vero priuilegium non fuerit contrarium iuri communi, sed statuto municipali, tunc cum

proportione requirit po testatem legislatiuam municipalem, vt sic dicam, & sic semper seruatur proportio.

Vnde ad confirmationem quoad prio **[sect. 5]** [4406] rem partem eius respondeo primo, per se loquendo, & quasi propria virtute, neminem posse dispensare, in lege, nisi qui illam tulit, vel superior, & hoc modo procedere dicta de priuilegio. Per commissionem autem legislatoris posse inferiorem dispensare aliquando in lege superioris, & tunc concedo etiam posse idem fieri in priuilegio, si superior velit hoc inferiori potestati concedere; hoc autem non est contra regulam, nec extra potestatem legislatiuam. Nam etiam potest superior con cedere inferiori potestatem ferendi aliquam legem, vt suprà dictum est. Nihilominus tamen est aliqua differentia inter dispensationem, & priuilegium propriè sumptum, vt capite secundo, dixi, quia priuilegium dicit potestatem de se durabilem, & quasi lege statutam. Vnde constituit aliquod ius; dispensatio verò solum est, quid facti, & quasi transiens. Et ideò commissa potestate dispensandi, non sensetur, **[903]** potestas priuilegiandi, vt sic dicam, quia hoc posterius maius, & difficilius est. Itaque hoc modo multi habent potestatem dispensandi communicatam à superiore, qui non habent potestatem priuilegium concedendi.

Ad alteram partem eiusdem confir **[sect. 6]** mationis dicitur primo, aliud esse donare aliquid de proprijs bonis, vel concedere vsum rei propriæ, aut simile beneficium facere, aliud vero proprium priuilegium concedere: nam illud prius n# est actus iurisdictionis, sed puri dominij & ita solum est quid facti; priuilegium verò vltra hoc includit aliquid iuris, sci licet, quòd per modum legis, ac iuris constituatur, cum vi obligandi alios ad ipsum seruandum. Et ideo per se requirit potestatem iurisdictionis, non solum quando derogat iuri communi, sed eti# quando concedit aliquid præter ius: nam illud postea respectu priuilegiarij tanquam ius seruandum est. Quando ergo illæ concessiones, quæ per dominia priuata fiunt, priuilegia dicuntur, lato modo sumitur priuilegium pro quolibet honore, fauore, vel vtilitate liberaliter concessa in proprijs bonis, tamen illud non dicitur propriè priuilegium, sed per quandam imitationem, seu analogiam. Vnde dicitur secundò, eo modo quo hæc vocantur priuilegia, solere etiam leges appellari, & ita cum proportione oriri à potestate legislatiua. Sic enim pater familias dicitur constituere legem viuendi in domo sua, & sic etiam dicitur in illa priuilegium c#cedere, vel inter filios vel inter famulos, & cæt. Sic etiam testator dicitur, leges ponere in institutione sua ab hæredibus seruandas, quæ potius sunt conditiones quædam, & eodem modo potest inter hæredes priuilegium vni concedere pr# alijs, vel vni relinquere sub conditione vt alius habeat ius aliquod seruitutis in illam, vel prælationem aliquam, quæ habet modum priuilegij. Sic etiam contrahentes possunt cum aliqua conditione contrahere, quæ potest interdum vocari priuilegium propter effectum, vel fauorem, quem continet. Sic etiam appellantur leges contractus, vel pœnæ conuentionales. Atque ita est in exemplo illo de ciuitate, quæ licèt non possit legem ferre municipalem, nihilominus per modum pacti, & conuentionius c#cedit aliquam immunitatem ciui. vel de nouo admisso ad ius ciuitatis sub tali conditione, vel antiquo propter aliquod opus, vel propter onus, quod in se suscepit. Illud enim non est propriè priuilegium, sed cum addito, scilicet, tantum conuentionale, & vt tale seruand# est ex naturali obligatione iustitiæ, non ex speciali lege ciuitatis.

Ex dictis infero primo, Summum P# **[sect. 7]** [4407]tificem maxime posse concedere priuilegia. Ita docent omnes Doctores allegati, & est per se notum, quia maxime habet potestatem legislatiuam, & ita h#c assertio procedit iuxta superius dicta de illa potestate,

vt est in Pontifice, vel in Concilio generali. Vnde inferunt om nes, Pontificem per se, & directè posse dare priuilegia in materia spirituali, quod etiam est per se clarum. Ideoq#ue dicit Innoc. cap. 1. de Translat. Episcop. *Priuilegium Pontificis* (id est, eius su[4408]premum imperium) *esse generale, & diuinum, ab illo autem manaße omnia canonica instituta.* Eademq#ue ratio est de omnibus Ecclesiasticis priuilegijs. At verò in materia temporali non ita potest Pontifex di rectè priuilegia concedere, nisi in #prijs terris Ecclesiæ, vbi est dominus temporalis. Indirecte autem potest etiam in temporalibus concedere priuilegium, sicut potest leges ferre, & sic potest etiam temporalia priuilegia auferre, vbi ad spiritualia fuerit necessarium, vel per modum condignæ pœnitentiæ, vel pœnæ coerciuæ vel ad tollendam occasionem peccandi, & vtrumq#, colligitur ex cap. secundo de Priuilegijs. Duobus autem[4409] modis potest Pontifex concedere priuilegium in temporalibus, vno modo quia ipsa temporalia indirectè facta sunt spiritualia, id est, spiritualibus annexa, vt sunt decimæ, in quibus Pontifex priuilegia concedit. In hoc tamen modo annexio illius materiæ temporalis ad ius spirituale antecedit ad priuilegium, illa autem supposita. Pontifex per directam potestatem concedit priuilegia in tali materia, sicut per directam potestatem fert legem circa matrimonium, supposita connexione facta inter illum contractum, & rationem Sacramenti. Alio ergo modo potest concedere priuilegium in materia pure temporali **[904]** intuitu finis spiritualis, sicut interdum concedit priuilegium legitimationis, etiam quoad temporalem successionem, cap, *Per venerabilem,* Qui filij sint[4410] legitimi, vbi Panormitanus, & alij latè de hoc puncto. Rosell. verb. *Illegitimus.* n. 15. vbi alij Summistæ. Sic etiam potest Pontifex eximere aliquos à iurisdictione Principum temporalium, si ad spiritualia expedit, & similia.

Addunt vero Anton. & Summist# Pontificem non solere priuilegia concede **[sect. 8]** dere contra se. Exemplum ponunt in priuilegio, quem aliqui Principes dic#t se habere à Papa circa rescripta eius, vt sine ipsorum approbatione effectum non habeant: nam hæc, & similia priuilegia sunt contra ipsum Papam, & ideo non est credendum esse ab illo concessa. Citant Anton. & Syluest. cap. *Cum ex of*[4411]*ficij,* de Præscrip. in quo nihil reperio, quod ad causam pertineat, Rosel. verò citat l. *Iubemus nullam,* C. de Sacros. Eccles. quæ magis ad rem facit, quatenus ibi significatur, *oracula etiam cælestia,* id est, priuilegia etiam Principum, non c# cedi contra publicam vtilitatem, neque in eo sensu esse acceptanda. Hoc enim maxime in priuilegijs Pontificijs loc# habet. Vnde aduerto restinctionem ill# posse intelligi, vel de possibili, vel tantum de facto, & priori modo habebit lo cum quando priuilegium ita esset contra Papam, vt esse contra suam dignitatem, eamve minueret, tale enim priuile gium non potest Papa concedere, quia non potest suam dignitatem diuidere, aut minuere. Posteriori autem modo loquendo de facto etiam est opus distinctione, nam sæpe concedit priuilegia contra se, id est, contra suum c#modum, vt dat priuilegium testandi interdum diminuendo redditus suos, vel indultum pro uidendi beneficia, quæ ad ipsum aliàs pertinerent: non tamen concedit priuilegia conuenienti vsui suæ potestatis, & Ecclesiasticæ gubernationi contraria, quia esset abusus suæ potestatis, & prodigalitas quædam, quæ in Pontifice non præsumitur, & in hoc sensu videntur loquuti citati authores.

Secundo infertur ex dictis, Episcopos **[sect. 9]** [4412] & omnes superiores Prælatos Ecclesiæ posse respectiuè, seu cum proportione priuilegia concedere. Ita docent dicti authores, & communiter alij in cap. *Cum*[4413] *olim.* 2. de Priuileg. & probatur, quia om nes,

qui possunt leges ferre, possunt priuilegia concedere, sed Episcopi, possunt leges ferre, ergo & cæt. Ex qua ratione constat, potestatem hanc in Episcopis esse proportionatam suis legibus, suæq#, dignitati. Nam si priuilegium sit contra ius, concedere illud potest Episcopus in iure à se condito, vel à suo prædecessore, quia illud subditur suæ potestati: non tamen in iure communi, vel Pontificio, seu lato à suo superiore; & ideo di xit Hostiens. eatenus posse Episcopum priuilegium dare, quatenus potest con[4414]stitutiones facere, & Angel. ac Tabien. clarius dicunt, posse priuilegium concedere respectu constitutionis ad se pertinentis. Ratio autem est, quia Episcopi non possunt mutare ius commune, aut illi derogare, vt tradit Archid. in[4415] cap, *Eleutherius.* 91. d. & supra visum est. Dices, Episcopus potest dispensare in iure communi, & in votis, & in nonnullis impedimentis per leges Pontificias introductis; ergo etiam poterit dare priuilegium contra ius commune. Respondeo, Episcopum per se non posse dis[4416] pensare in iure communi, sed quatenus iure, vel consuetudine concessum est, vt dixi supra lib. 6. & lib. 4. de Orat. cap. 28. in fine; non est autem illi concessum iure, aut consuetudine, vt concedat pri uilegia contra ius commune, nisi prædictæ dispensationes priuilegia vocentur, quod pertinet ad quæstionem de nomine.

Deniq; simili modo dicendum est de **[sect. 10]** priuilegijs, quæ non sunt contra ius: nam illa etiam concedere possunt Episcopi respectu rerum ad se pertinentium vt dicunt Hostiens. Angel. & Tabien. &[4417] sumitur ex cap. *Constitutus,* de Religios. domib. vbi Papa defendit priuilegium concessum ab Episcopo, verum est, fuisse confirmatum authoritate alterius Pontificis. Sumitur etiam ex cap. *Cum*[4418] *venerabilis,* de Censib. vbi magis videtur esse sermo de priuilegio conuentionali, quam proprio. Et ordinariè hæc, quæ vocantur priuilegia Episcopalia, sunt donationes liberaliter ab eis factæ monasterijs, vel Ecclesijs, vel earum vnio[4419]nes, iuxta cap. *Sicut,* de Excessibus Prælat., & cap. *Cum inter,* de Re iudic. & cap. **[905]** *Visis* 16. q. 2. & quod addunt prædicti au[4420]thores, Episcopum non posse concedere hæc priuilegia sine consensu Capituli de his largitionibus, & quasi alienationibus intelligendum est, iuxta Cap. *Cum*[4421] *olim* 2. de Priuileg. & Cap. *Pastoralis,* de Donat. quod quomodo intelligendum sit explicant in eisdem locis Panormit. & Doctores, nunc vero ad nos non pertinet.

Tertio infertur ex dictis Imperatores, Reges, aliosque Principes tempora[4422]les supremos posse in sua materia, & ditione priuilegia concedere, nimirum, in rebus, immunitatibus, honoribus, ac po testatibus temporalibus, non vero in spiritualibus, quia in his leges ferre non pos sunt, nec mutare, nec etiam de illis disponere, aut illas administrare, vnusquisque autem id potest in materia t#porali in territorio suo, sicut supra de legum latione dictum est: nam cum eadem pro portione hoc procedit. De quo viderì potest Panorm. in cap. 2. de Immunit.[4423] Ecclesiast. an. 13. & Syluest. supra q. 2. & 9. è contrario verò de inferioribus Principibus, qui superiorem temporal# recognoscunt, sequitur, non posse propria priuilegia concedere, nisi quatenus eis fuerit specialiter concessum à superiori Principe, quia non aliter habent potestatem legislatiuam, vt suprà dictum est. Syluest. autem dicta quæst. 9. cum Panorm. dicit, eos concedere pos se priuilegia immunitatis à tributis; statim verò explicant, posse id facere in suum præiudicium, non communitatis, & ita, vt suprà dixi, illa non sunt propriè priuilegia, sed donationes quædam, vel conuentiones.

CAPVT. IX.

De materiali causa, seu subiecto priuilegij, seu cui poßit concedi.

QVIA concedens priuilegium ali **[sect. 1]** quid, & alicui concedit, ideo h#c duo dici possunt ad materiam priuilegij pertinere, vnum per modum materi# circa quam priuilegium versatur, aliud per modum subiecti priuilegij. Est enim priuilegij concessio quædam actio ad alterum, in qua illa duo ex parte materiæ semper distinguimus, vt in materia pœnitenti# religionis, & in vniuersum in materia iustitiæ. Primum[4424] ergo de materia proxima circa quam versatur priuilegium, tantum generaliter dicere possumus, debere esse materiam legis capacem, & ex hac parte postulare generales conditiones legis, vt esse rem iustam, rationalibem, & honestam, iuxta dicta lib. 1. cap. 9. specialiter vero addere possumus, materiam priuilegij tria postulare. Vnum est, vt sit fauorabilis, vt circa definitionem explicatum est. Et ita versari potest in omnibus humanis commoditatibus, vt in honoribus, muneribus, prouentibus, & è conuerso in oneribus, tributis, & alijs exemptionibus: sicque materia hæc infinitam habet varietatem quæ per accidens est, & ideo sub scientiam non cadit. Alia conditio huius materiæ assig[4425]nari potest, vt sit specialis aliqua facul tas ad aliquid agendum vel non agend# recipiendum, aut non recipiendum. N# enim omnis materia fauorabilis est materia priuilegij, quia multi sunt fauores aut beneficia, vel liberales donationes, quæ non sunt priuilegia, quia solum in facto consistunt, & non concedunt aliquod ius, & ideo nullo modo particip#t rationem legis: priuilegium autem permanentem aliquam facultatem tribuit, non communem, materia ergo priuilegij hanc conditionem requirit.

Addi verò potest, necessarium etiam **[sect. 2]** esse, vt secundum hanc specialem ratio[4426]nem participet conditionem iustitiæ, & honestatis, quæ debent esse veluti transcendentales, & inclusæ in omni specie, seu differentia legis. Vnde cum priuilegium habeat duos respectus, vnum ad eum, cui gratia fit, alium ad eos, respectu quorum fit, seu à quibus debet seruari priuilegium, sub vtroque respectu debet iustitiam, & honestatem seruare. Diuerso tamen modo: nam respectu priuilegiarij satis est, quòd sit talis materia, vt ab ipso possit honeste, & sine iniuria aliorum fieri, vel omitti, saltem supposito priuilegio: respectu verò aliorum oportet, vt vel nullum, vel moderatum grauamen contineat, ita vt secundum rectam rationem ad illud sustinendum obligari possint. Et iuxta hanc generalem regulam de singulis priuilegijs iudicandum est; neque enim hic possumus **[906]** magis in particulari ad illa descendere; infrà verò tractando de priuilegiorum interpretatione, non nullas regulas ad inter pretanda priuilegia, ex hac generali doctrina colligemus.

Superest dicendum de persona, cui **[sect. 3]** [4427] priuilegium conceditur. De qua loqui possumus de possibili, vel de facto. Prior sensus pertinet ad capacitatem priuilegij; posterior verò ad actualem concessionem passiuam, seu participation# priuilegij. Dicendum ergo in primis est, omnem hominem alteri subditum, vel aliquo modo inferiorem esse capacem priuilegij, & nullum alium. Quæ assertio tres habet partes.

Prima est de personis subditis, sub quibus comprehendimus omnes habentes in terris superiores: n# sicut omnes illi de se, ac per se loquendo sunt capaces legis sibi imposit# à suo superiore, ita etiam sunt capaces priuilegij, quia quantum est ex se, possunt eximi à lege, si aliæ conditiones necessariæ intercedant. Item dare, & recipere quasi correlatiua sunt, seu reciproca, sed om nes principes habentes potestatem ferendi leges, possunt priuilegia concedere, & consequenter maxime possunt illa suis subditis concedere; ergo è c#trario subditi sunt capaces priuilegij. Imò hinc inferunt aliqui, solos subditos vt tales sunt esse priuilegij capaces, quia Princeps suis t#t# subditis, & intra dition# suam potest concedere priuilegia, quia solis illis potest imponere legem, & solos illos potest à lege soluere; ergo eti# subditi à solis suis Principibus possunt priuilegia recipere; ergo tantum homines subditi, vt subditi sunt Principi habenti talem potestatem, sunt capaces priuilegij. Addidi verò secundam assertionis par **[sect. 4]** tem, quia non solus subditus videtur posse à suo superiore accipere priuilegium sed etiam ab alio. Nam etiam Princeps non solum subditis, sed etiam non subdi tis potest concedere priuilegium. V. g. Dux Florentiæ potest concedere Lusitanis priuilegium, vt tr#seundo per su# ditionem non soluant pedagia, vel quid simile. Atq#ue hoc clarum supponunt In[4428]nocent. Panormit. Felin. & serè omnes alij in cap. *Nouit,* de Iudicijs. & in cap. 1. de Probat. Constituentes differentiam inter priuilegium concessum subdito, vel non subdito, quòd illud reuocabile est, hoc irreuocabile, de qua differentia postea videbimus, nunc solum ex illa sumimus, non subditum esse capacem priuilegij. Inductione etiam ossenditur: n# Imperator concedit priuilegia iudicibus Ecclesiasticis, licèt illi subditi non sint, vt quòd in aliquo casu per viam appellationis possint directe de laicis in causis temporalibus iudicare, vt patet[4429] ex cap. *Quicunq#ue,* 11. q. 1. Similiter possunt seculares Principes priuilegium c# cedere clericis, licet illis non sint subditi, vt constat ex multis legibus C. de Episcop. & Cleric. & de Sacros. Eccles. Quin potius, cum sit certum, legem ciuil# disponentem in specie circa clericos, nec illos obligare, nec ab illis seruandam esse, ne videantur suo priuilegio fori pr#iudicare, nihilominus si talis lex merum priuilegium contineat, ab eis acceptari[4430] potest, vt cum Abbate docet Felin. in c. *Ecclesia Sanctæ Mariæ,* de Costitut. n. 40. in fine, & rationem reddit. *Quia tunc cessat ra tio superioritatis, cum non subditus poßit priuile*[4431] *giari, cap. Nouit, de Iudic.* Ratio autem cur non subditus possitpriuilegiari est, quia priuilegium vt sic, non requirit vim coactiuam, nec vim directiuam in priuilegiarium, quia priuilegium illum non obligat, nec ad pœnam, nec sub culpa; ergo priuilegium vt sic non requirit subiectionem.

Propter hoc ergo dixi in secunda par **[sect. [5]]** te assertionis. *Vel aliquo modo inferiorem,* quia in rigore non est necessaria propria subiectio in eo, qui priuilegium accepturus est, vel vt illius sit capax. Hoc autem maximè verum est de priuilegio, quod non continet dispensationem, aut exemptionem ab aliqua lege, quia si dispensationem contineat, eo ipso est actus iurisdictionis voluntari#, & supponit iu risdictionem non voluntariam, scilicet, ad ferendum pr#ceptum oblig#s, à quo fit exemptio, seu dispensatio, de quo priuilegio loqui videntur qui subiection# tanquam condition# necessariam in pri uilegio requirunt. Priuilegium autem, quod non derogat alicui legi, non requirit, formaliter loquendo, iurisdictionem respectu eius, cui tale priuilegium conceditur, quia talis concessio non est actus iurisdictionis, vt per se patet, sed est actus liberalitatis, vel potest etiam esse **[907]** pactum aliquod, vt infrà dicemus; ergo tale priuilegium non requirit

subiectionem in eo, cui conceditur. Vnde concedi potest, & æquali, & superiori, & alieno (vt sic dicam) vel peregrino, vt ex exemplis adductis constat.

Nihilominus tamen semper recipi#s **[sect. 6]** [4432] priuilegium supponitur aliquo modo in ferior. Quod clarius cernitur quando priuilegium datur à Rege clerìcis suæ reipublicæ, vel regni: nam licèt illi exempti sint à iurisdictione temporali, nihilominus sunt Vasalli, & tenentur su# Principem recognoscere in his, qu# su# immunitati non sunt contraria, quia s#t m#bra c#munitatis, cuius ille est caput. Idem cernitur in alienis, qui dum transeunt per terras alterius Principis ab illo recipiunt aliquod priuilegium: nam illi dum ibi peregrinantur aliquo modo sunt inferiores, & subditi. Si verò vnus Rex alteri Regi, vel Principi supremo concedat priuilegium, semper erit cum habitudine ad terras suas, respectu qua rum alter est inferior, & inæqualis, esto non sit subditus. Quomodo etiam Pontifex est capax priuilegij recipiendi ab Imperatore, vel Principe temporali, vt omnes dicti Iuristæ supponunt, vt patet de illo priuilegio exercendi iurisdictionem directam in aliquibus causis ciuilibus, & idem est in priuilegio extrahendi de regno alieno res prohibitas per le[4433] ges illius regni, & similia. Dices; cum priuilegium sit lex, quomodo potest concedi sine vsu iurisdictionis? Respondeo; ideo dixi, me loqui formaliter respectu eius, cui priuilegium conceditur, quia vt sic non obligat illum, & ideo respectu illius, non est necessaria iurisdictio. Qua tenus vero in tali priuilegio includitur ratio legis obligantis alios, sic requirit iurisdictionem in illos, & hinc est, vt nullus Princeps possit tale priuilegium concedere, nisi intra ditionem suam, vel in ordine ad illam.

Vnde patet facile tertia pars asser **[sect. 7]** tionis, quæ potius videri potest superflua quia sub duobus primis membris comprehenduntur omnes homines subditi, & non subditi, quid ergo mirum, quòd extra illos nulli sint alij capaces priuilegij humani. Nisi fortasse intelligantur ibi exclusi homines non viatores, quod vanum esset. Posita ergo est illa particula ad denotandum, non posse vnum Prin cipem concedere priuilegium alteri, vt æqualis illi est, in his rebus, quas ipse in suo territorio cupit exercere: nam si per se non possit, nunquam poterit ex priuilegio alterius Principis, etiam si in potentia, & diuitijs excedere videatur. Et ratio est clara, quia talis Princeps nullam habet in alieno territorio potestatem. Et eadem ratione non potest vnus Princeps priuilegium concedere vassallo alterius sine aliqua dependentia ab ipso, per habitudinem aliquam ad terras suas, quia sine hac non potest intelligi, quomodo potestas Principis se extendat ad alienos quoad priuilegia. Nam licèt possit liberalem donation# alteri facere de rebus suis, illa tantum est purum donum in facto consistens, n# priuilegium, de cuius ratione est, vt per modum iuris specialis, ac legis priuatæ constituatur, quam nullus Princeps potest constituere, dando alteri non subdito facultatem aliquid agendi, vel non agendi, nisi in terris suis, vel ex illis, aut circa illas, aut cum aliqua simili habitudine.

Sed quæres, an idem possit sibimet **[sect. 8]** [4434] concedere priuilegium, vt v. g. Pontifex, & qui in quolibet ordine non habet superiorem. Nam ille etiam potest indige re priuilegio, quod alijs potest concedere, & ab alio non potest recipere, poterit ergo sibimet illud applicare, quia peioris conditionis esse non debet. Et confirmatur, nam hac ratione dicimus posse Pontificem sibi indulgentiam concedere, & secum in præceptis Ecclesiasticis, vel in votis dispensare. Item perinde est concedere priuilegium domui suæ, vel rebus suis, atq#ue sibi; sed Imperator dat priuilegia domui suæ, & rebus suis, vt constat ex tit. C. de Priuileg. dom. August#, & Priuileg. eor. qui pala. minis. lib. 12. Ergo verisimile est, posse Principem statuere priuilegium sibi seruandum, quia vt cedit

in commodum Principis non est actus iurisdictionis, & vt est propria lex, circa subditos versatur, diri **[sect. 9]** [4435]gendo actus eorum circa suum Princip#.

Nihilominus tamen facile defendi potest, hæc non esse propriè priuilegia ipsius Principis, licet forte ad modum loquendi hoc pertineat. Hoc autem in Pontifice (& idem est cum proportione **[908]** de reliquis) ita declaro, quia in his, quæ non sunt contra obligation# alicuius c#munis legis, aut voti, non potest inueniri materia priuilegij in Ponti fice respectu sui ipsius, quia nullam specialem po testatem, aut gratiam alijs concedit, quam ipse à Deo non habeat iure suo, & potestate ordinaria. Vnde licèt aliquan do videatur sibi speciale ius assumere, vt quando quædam beneficia sibi specia liter afficit, vel specialem honorem sibi reseruat, vel specialem modum electionis pro sua dignitate constituit, in his, & similibus, non tam priuilegia sibi assumit, quàm suo iure vtitur, & ius diuinum suæ dignitatis vel declarat, vel determinat, & de tali determinatione ius quoddam commune constituit. Qu#do autem personas, vel c#munitates aliquas eximit à subiectione inferiorum Prælatorum, & sibi subijcit immediatè, vel sub sua potestate assumit, & cæt. Alijs quid# priuilegia concedit, quoad se verò quod suum est retinet, & participationem potestatis, quam alijs c#municauerat, interdum reuocat. Et idem est in similibus, ideoq#; vbi non interuenit indulgentiar# applicatio, vel dispensatio in lege, non potest inueniri proprium priuilegium, quod Papa sibi, vel suæ dignitati proprìe concedat. Et declaratur amplius, quia Pontificia dignitas ex ipso diuino iure singularis est, & c#munis; singularis in excellentia, & potestate, c#munis in efficacia, & vtilitate: & ideò prærogatiuæ illius, si priuilegia dicenda sunt, magis sunt de iure diuino, quam humano, vt est priuilegium immunitatis in omni foro, & in omni causa tam ciuili, qu# criminali, & ab omni censura, & Ecclesiastica pœna, & similia: quod si aliquid interdum est ex institutione Pontificia est tanquam debitum iure naturæ illi dignitati, ideoq#, (vt ita dicam) potius est determinatio quædam iuris diuini, qu# humanum priuilegium.

Indulg#tia verò habet specim# quoddam priuilegij, communi tamen vsu non **[sect. [10]]** [4436] ita vocatur, nec solet comprehendi sub nomine priuilegiorum in generalibus rescriptis Pontificum, nisi mentio illius pro prio nomine fiat. Et ratio est, quia indulgentia est qu#dam absolutio, & non est facultas aliquid agendi, vel non agendi, quam priuilegium specialiter significat vt dixi, vel certe indulgentia est quæd# spiritualis eleemosyna de thesauro Christi per dispensatorem eius facta; eleemosyna autem non est priuilegium, sed pu rum beneficium alterius rationis. Quapropter, licèt Pontifex possit sibi indul[4437]g#tiam applicare, vt latè dixi in 4. tom. disp. 52. sect. 1. non inde sequitur, posse proprium priuilegium sibi concedere. De dispensatione item fatemur, posse Pontificem secum in sua lege dispensare, vt eodem loco dixi, tamen non videtur facere per modum priuilegij, quasi eximendo se à lege absolutè, sed ex iusta causa, & quantum causa postulauerit, factum potius exercendo, quam speciale ius circa se constituendo, ideoque talis dis pensatio non habet rationem legis priuat#, nec priuilegij. In voto autem potest secum dispensare, illud simpliciter auferendo si causa subsit, hæc autem dis pensatio solum est remissio qu#dam debiti, non exemptio ab aliqua lege, vt alibi dictum est, & ideò nec in Pontifice, nec in alijs habet propriam rationem priuilegij.

CAPVT X.

Quodnam sit de facto subiectum priuilegij, quoad personam cui conceditur.

DIXIMVS cui possit priuilegi# **[sect. 1]** concedi; ad moralem autem, & practicam doctrinam desiderari potest, vt explicemus, cui de facto concedatur priuilegium. Quod ita generatim sumptum, quæstio est facti, non iuris, nec cadit sub scientiam, quia est contingens, & ex varijs occasionibus pendet. Si autem quæratur, quibus personis, aut c#munitatibus priuilegia in iurè concedantur, erit quidem suo modo quæstio iuris, sed vastissima, quæ infinita comprehendit. Dantur enim priuilegia Episcoporum, clericorum, religionum, militum, Doctorum, scholarium, minorum, vxorum, piarum causarum, & similia, qu# hic prosequi non possumus, sed videri possunt Doctores, qui varios tractatus de his priuilegijs scripserunt, vt Rebuff. de Priuilegijs scholarium, Tiraquel. de Priuilegijs piæ causæ, & alia[4438] similia, quæ in tom. 18. tractuum videri possunt: & de priuilegijs religiosorum multa disputauit Emanu. Roder. in suis **[909]** quæstionibus Regular. quæ in 3. tom. de statu Religionis reseruamus.

Alia ergo quæstio propria huius loci **[sect. 2]** [4439] esse potest, an priuilegium his tantum intelligatur c#cess#, qui in ipso expressè no minantur, vel sub illis interdum c#preh#dantur alij. Nam prima facie videtur h#c res non posse habere dubitation#, sed di cend# necessario esse, illis tantum concedi, qui expresse nominantur. Primo ex illo principio, quòd priuilegia tantum valent, quantum sonant, & non amplius, quæ regula non solum intelligitur quoad res concessas, sed etiam quoad eos, quibus conceduntur; cum eadem sit vtriusque ratio; ergo priuilegia tantum valent illis, quibus expresse c#ced#tur, quia illi t#tum sonant (vt sic dicam) in ipso priuilegio. Secundò quia illis tantum c#ceditur priuilegium, ad quos dirigitur intentio c# cedentis, cum ex eius voluntate pendeat c#cessio, & extensio priuilegij; sed int# tio tantum extenditur ad eos, qui verbis conced#tis exprimuntur, quia non potest nobis aliter de illius intentione constare; ergo. Tertio, quia priuilegium est stricti iuris, & ideo extendi non debet vltra verba formalia, & expressa.

In contrarium vero est, quia in multis casibus, sub expresse nominatis intelli **[sect. 3]** guntur alij c#prehensi quoad participation# priuilegij, quia virtute in illis c#tin#tur, licet expresse non nominentur, ergo vel non potest regula generalis in contrarium statui, vel si istæ sunt exceptiones, assignanda est regula obseru#da in huiusmodi exceptionibus faciendis. Anteced#s patet primò, quia priuilegi# concess# viris intelligitur esse concess# fœminis, si illius sunt capaces, & in alijs quæ priuilegium concernunt, ita cum viris c#ueniunt, vt priuilegium possit illis c#modè adaptari. Ita sentit Gloss. in c. *Ge*[4440]*nerali,* de Elect. in 6. ver. *Vniuersos,* Gloss. in Clem. 1. de Ele. verb. *Homines,* expressius Archid. in c. *Siquis suadente.* 17. q. 4. & Bald. in c. *Ad audientiam,* 11. de Rescrip. n. 12. Rebuff. in l. 1. ff. de Verb. signif. circa verb. *Siquis,* Ampliati, 17. Tiraq. lib. 1. de Retract. linag. §. 1. Gloss. 9. n. 207. con tra aliquos, quos n. 186. retulerat, & videtur colligi ex dicta lege, quæ declarat particul#, *Siquis,* fœminam c#prehendere. Facit etiam l. *Lucius,* 91.

§. *Quæsitum,* ff. de lega. 3. vbi dicitur, in testamento nomine fratr# venire sorores, nisi aliud sensisse testator# #bet#. Sec#d# ex# plum est de pri uilegio concesso patri; nam intelligitur c#cess# filijs, quia censentur vnum cum patre l. eti#. 19. ff. Solut. matrim. sentit Bald. in l. vlt. C. de Libertis, & eor. libe. n. 8. &[4441] in l. *Non plures,* C. de Sacros. Eccles. n. 7. & videri potest Barbos. in l. *Maritus,* 12. n. 79. Tertium, & simile exemplum est, quod nomine filiorum solent nepotes in priuilegijs venire, vt sumitur ex Auth. *Siquid,* C. Qui potio. in pign. habe, & ex l. *Iusta,* 201. ff. de Verb. signif. & tradit Barth.[4442] in l. *Si cum procuratore.* ff. de Re iudic. in fine, Anton. Negusian. tract. de Pignorib. p. 2. m#b. 4. n. 95. vbi alios refert. Quart# ex#pl# est: nam priuilegium domino c#cess# c#sequenter conceditur seruis, qui illum comit#tur, & concessum sacer doti ad celebr#d#, est virtute concessum ministr#ti & sic de alijs, quæ videntur esse correlatiua, vel coniuncta in vsu priuilegij.

Nihilominus in hoc puncto regula ge **[sect. 4]** [4443] neralis constituenda est, subiectum actuale priuilegij (vt sic dicam) seu personam, vel r#, cui actu conceditur priuilegium, illam tantum esse, quæ in ipso priuilegio exprimitur, vel ex vi vocis, aut actionis, seu materi#, vel ex aliqua iuris dispositione sub illa c#prehenditur. Hanc assertion# quoad regulam general# probant sufficienter rationes dubitandi in principio po sitæ. Solum in tertia ratione est aduertendum, non æquè procedere in omni priuilegio, sed distinctione vtendum esse, vt infrà tractando de inter pretatione priuilegij latius dicemus. Nam priuilegium iuri communi contrarium sub ea ratione odiosum censetur, & ideo potius restrigend# est, quàm ampliandum. Item priuilegium licet sit præter, vel supra ius, si cedat in præiudici# tertij, secundum eam rationem est stricti iuris, & coarctandum, vt omnes au thores proximè citati fatentur. Et ita in his duobus priuilegiorum generibus maximè procedit regula data, & vix habet exception# saltem *in casu dubio,* sed *tantum in casu certo,* iuxta circunstantias in sec#da parte assertionis insinuatas. Et ratio est, quia non præsumitur Princeps plus velle derogare iuri communi, aut velle priuare aliquem iure acquisito, vel maius præiudici# tertio inferre, quam suis verbis exprimat, ac declaret; ergo in dubio semper limitandum est priuilegium ad **[910]** personam in eo expressam, quando vel derogatiuri communi, vel alterum lædit.

At verò quando priuilegium est omnino **[sect. 5]** fauorabile sine præiudicio iuris c#munis, aut tertij, tunc amplè quidem intelligendum est, ideoque extendi potest facilius ad personas non clare expressas in priui legio. Quia vero tota concessio, & extensio pendet ex intentione c#cedentis quæ ex verbis cognosci debet, ideo necesse est, vt vel priuilegium intelligatur concessum soli personæ in illo expressæ, vel si aliqua extensio est facienda, oportet, vt fit per aliquam necessariam connexion# cum illa. Hæc autem connexio videtur necessario sumenda vel ex significatione vocis, quia cum proprietate patitur illam ampliation#, licèt alium etiam vsum habere possit, vel ex necessitate materiæ, vel actionis, quia sine tali extensione priuilegium redderetur inutile, aut inurbanum, aut moribus hominum non acc#mo datum, quod de Principe præsumend# non est. Neque præter hæc duo capi ta videtur posse excogitari aliud, quod ex ipsomet priuilegio sumi possit, ad ex tendend# illud. Addidimus verò terti# caput in assertione, scilicet, iuris disposition#, quia ius habet vim, & authorita t# ad amplianda priuilegia, & ad priuilegiorum verba declaranda, vel augenda quoad eorum signification#. Quando er go prædicta connexio ex aliquo capite istor# satis nota fuerit, tunc certa est il lius ampliatio ad personas connexas, & in priuilegijs huius tertij generis, idem seruari poterit in casu

dubio, quia hoc priuilegium non est stricti iuris, & ita retorqu#do tertiam rationem in principio factam manet declarata, & probata, tota assertio, declarabitur tamen amplius res pondendo ad posteriora exempla, nam priores rationes non postulant solution#. Et rationi in contrarium obiectæ da mus totum, quod intendit, propter ill# enim assignauimus regulam cum prædicta moderatione, quæ nobis videtur exceptiones omnes, quæ fieri possunt, c#preh#dere, quod respondendo ad exempla adducta patebit, nam eadem erit ratio aliorum.

Ad primum ergo exemplum respondeo **[sect. 6]** duobus modis posse priuilegium concedi viris, vno modo per nomen definitè significans viros, seu masculos, vt si loquatur priuilegium per hæc ipsa verba, *Viros,* aut *masculos:* alio modo loqui pòtest priuilegium per nomen communis, seu ambiguæ significationis, vt est hoc nomen *homo, filius,* & alia, quæ cum illis adequatè, vel adiectiuè c#iungi possunt, vt *Religiosus, nobilis,* & similia, talia etiam sunt illa signa, *nullus, omnis, quis, qui,* & similia. Dico igitur, quoties priuilegium viris c#ceditur sub prioribus nominibus, n# comprehendere fœminas, nec illis concedi. Ita sumitur ex Rebuff. suprà dicen te, si priuilegium concedatur religiosis sub hac additione *Viris religiosis* (qualis ha[4444]betur in c. *Pastoralis,* & de Priuileg.) non extendi ad moniales. Confirmariq#, hoc potest ex his quæ de nomine viri tradit Barth. in l. 1. C. de Dignitat. lib. 12. n. 41. Idem certius est, si priuilegium concedatur *filijs masculis:* nullo enim modo extenditur ad fœminas, etiam si maxime fauorabile sit. Et ratio est, quia hæ voces ita significant mares, vt distinguant illos à fœminis, & ideo constat ex iure, quando instituuntur, seu vocantur *masculi,* sub hac voce tantum, excludi fœminas, vt latè suprà tradit Rebuff. dicta l.[4445] 1. ad verb, *Masculos.* Addit vero limitationes communes, nisi necessitas cogat aliter interpretari. Sed credo id habere locum in testamentis, quia sæpe testatores vel propter imperitiam, vel propter turbation#, & memoriæ defectum nomi nibus impropriè vtuntur, raro verò accidere in priuilegijs, qu# cum maiori ma turitate conceduntur. Item facilius id admitterem in nomine *Viri,* quàm in nomine *masculi,* aut *maris.* Nam *vir,* interd# videtur compreh#dere fœminas etiam in communi, & vulgari sermone, qu#do materia id requirit, vt est optimum exemplum in cap. 1. de Præsump. quod continet illam sententiam sapientis Prouerb. 26. *Sicut noxius est, qui mittit sagittas, & lanceas*[4446] *in mortem, ita vir, qui fraudulenter nocet amicosuo.* Quæ sententia etiam in fœminas conuenit. Et est frequens in Scriptura, vt Psal. 1. *Beatus vir, quinon abijt in consilio*[4447] *impiorum,* & Psal. 111. *Beatus vir qui timet Dominum.* Quibus locis videtur pro homine generatim sumi. Quomodo etiam videtur intelligi cap. *Licet vniuersis,* de Testib. Sed hic vsus rarus est, & nisi euidens sit necessitas, ad priuilegia non est accommodandus. Multò verò magis vi tandus est in nomine *masculi,* vel æqua-**[911]**polenti, quia nunquam propriè accipitur in communi significatione abstrahente ab vtroque sexu.

At verò quando nomen est commune **[sect. 7]** [4448] duorum, tunc habet locum dicta senten tia, quòd priuilegium præsertim fauora bile, concessum sub masculino nomine c#prehendit sexum fœmininum, & ita priuilegia religiosis alicuius ordinis c# cessa, intelliguntur etiam concedi fœmi nis in his, quæ possunt ipsis adaptari, vt bene tradit Emanu. Roder. tom. 1. q. 13. art. 22. Sic etiam priuilegium absolutè concessum filijs, etiam filiabus est commune, nisi ex alio capite ex suprà dictis limitandum sit, quia ex vi vocis, *filij* nomen commune est filias complectens, vt habetur in l. *Iusta,* 201. ff.

de Verbor. Significat. & sumitur ex l. *Filij*, & l. *Cognoscere*, eodem, quatenus in priori dicitur, filios vocari omnes liberos, in alia vero dicitur liberorum nomine contineri, & viros, & fœminas, & per se constat, quia liberorum nomen tantum habet masculini formam, & non fœmininam in hac significatione. Ergo etiam in materia priuilegiorum quod filijs ab solutè conceditur, filiabus etiam datur ex vi vocis, si & illis adaptari possit, & aliunde non constet de mente magis restricta. Idem censeo de nomine fratrum: n# quod illis conceditur, debet intelligi concessum sororibus, posita capacitate & ablatis alijs impedimentis. Quia nomine fratrum in communi modo loquendi, & scripturæ, & vulgari, & iuris, nomen fratris commune est de se, & ideò nomine fratrum sorores veniunt, vt sumitur ex dicta l. *Lucius*, & ex l. *Tres fratres* ff. de Pact. & multa similia exempla de consanguineis, propinquis, & cæt. sumi possunt ex Rebuff. in dicta l. 1. & Tira[4449]quel. lib. 1. de Rectr. linag. §. 1. Gloss. 9. num. 200. & sequentib.

CAPVT. XI.

An priuilegium extendatur, ad coniuncta, seu correlatiua.

HOC dubium petitur in posterio **[sect. 1]** ribus exemplis positis in capite superiori, & continet varias qu#stiones de coniunctis, seu correlatiuis, an scilicet, priuilegium vni concessum, censeatur consequenter alteri concessum, vt an priuilegium concessum marito, censeatur concessum vxori, vel datum patri communicetur filijs, & datum auo transeat ad nepotes, vel datum domino, communicetur familiaribus, seu seruientibus, vel datum vni sociorum alteri commune sit. De quibus quæstionibus, qui multa de siderat, legat Barbo[4450]sam in l. *Quia tale*, ff. Solut. matr. an. 22. & Baptis. de S. Blas. tract. de Correlat. præsertim n. 23. & 35. Solum ergo dicimus applicandam esse regulam generalem suprà traditam cum suis moderationibus. Nimirum, priuilegium concessum vni & propter rationem in illo so lo existent#, non transire ad alios quantunuis correlatiuos, neque illis communicari ex vi coniunctionis, seu correlationis, quam inter se habent, nisi aliunde ex materia, vsu, aut verbis priuilegij vel ex alia iuris dispositione talis extensio habeatur. Ratio regulæ est, quia tale priuilegium simpliciter est per sonale, & relatio, vel connexio ad aliam person# non facit identitatem; ergo si per se n# spectat ad vsum priuilegij, nihil etiam deseruiet ad communicationem eius; ergo manet intra limites priuilegij personalis, cuius natura est, vt intra personam maneat, adeo vt alteri donari, vel in alium transferri non possit, etiam voluntariè cedente ipso priuilegiario, vt Barbos. suprà late ostendit. Non ergo[4451] communicatur correlatiuo, nisi ex alio capite colligatur extensio. Quod per aliqua exempla circa particularia membra numerata breuiter explicatur.

Nam in primis vxor non gaudet pri **[sect. 2]** [4452]uilegio mariti per se loquendo, & nihil amplius addendo propter rationem factam. Si tamen priuilegium concessum sit marito ratione nobilitatis innatæ ex vi generis, & stirpis, tale priuilegium communicabitur vxori

ex dispositione alterius iuris statuentis, vxorem nobilis viri esse nobilem, etiam si ex se ante matrimonium nobilis non esset, & ideò consequenter gaudet priuilegio nobilitatis mariti. Et quia vxor per matrimonium cum persona nobili, ita fit nobilis vt retineat nobilitatem, mortuo marito, ideò etiam in viduitate gaudet priuilegio mariti. Aliquando vero maritus non est nobilis sanguine, fit autem nobi-**[912]**lis ratione magistratus, & officij, quæ dici solet nobilitas accidentalis, & duobus modis acquiritur secundum iura. Vno modo vt inseparabilis, etiam si magistra tus, aut dignitas relinquatur, vt senator fit nobilis ex tali munere, & manet nobilis, etiam si administrationem relinquat. Alio modo solet conferre offici# nobilitatem quandiu geritur, illo vero deposito cessat nobilitas, vterque enim modus habetur in iure, & ex illius dispositione p#det. In vtroque ergo modo vxor participat nobilitatem accidental# ma riti, & consequenter gaudet priuilegijs eius; aliter vero, & aliter. Nam quando nobilitas accidentalis est de se perpetua, seu separabilis ab administratione & munere, tunc vxor gaudet eius priuilegijs, non solum viuente marito, sed etiam mortuo, quia etiam tunc nobilitate gaudet: quando autem nobilitas ac cidentaria pendet in esse, & conseruari à munere, tunc vxor gaudet priuilegijs mariti, illo viuente; non autem mortuo, quia iam amisit nobilitat#. Imo idem erit, licet maritus non moriatur, si magistratum relinquat, quia eo ipso perdit nobilitatem, & consequenter priuilegia. Vnde addi potest quartum membr# quando priuilegium datur marito sine vllo respectu ad nobilitatem naturalem vel accidentalem, separabilem, vel inseparabilem ab officio, sed purè ratione officij, vel administrationis, nam sic aliquando conceditur priuilegium sine vlla nobilitate, & tunc vxor non gaudet priuilegio mariti, etiam illo viuente. Quia officium non c#municatur sicut nobilitas, nec inuenitur dispositio iuris in qua c# municatio talis priuilegij possit f#dari. Et ita applicatur optimè regula data.

Vnde obiter colligitur decisio illius **[sect. 3]** [4453] quæstionis, an vxor clerici coniugati gaudeat priuilegijs eius, quam tractat Sanci. lib. 7. de Matr. disp. 47. & recte desinit, non gaudere, sequiturque ex regula posita. Nam illa priuilegia conceduntur, propter dignitatem, & munus clerici, quod nullo modo communicatur vxori: nec est aliquod ius, quod illam communicationem talium priuilegiorum faciat. Imoi# ipso marito restringuntur ratione matrimonij, vt constat ex cap. vnic. de Cler. coniug. in 6. & ex Trid. sess. 23. c. 6.[4454] de Refor. Et merito, quia per matrimoni# detrahit multum illi traditioni ad diuinum obsequium, qu# per ordinationem sit, vel inchoatur, & est ratio tali# priuilegiorum vt dixit Innoc. in c. 1. de[4455] maior. & obed. Solum in l. 2. C. de Epis. & Cler. sit quædam specialis concessio, quæ regulam generalem positam confirmet. Quæ regula potest similiter applicari ad bona earundem personarum. Nam priuilegium mariti quoad immunitatem bonorum suorum, non communicatur vxori quoad propria bona, nisi fortè illa immunitas bonorum concedatur media nobilitate: tunc enim c#municata nobi litate, c#municabitur etiam immunitas bonorum, vbi autem sine nobilitate c#ceditur illa immunitas ratione officij, non est talis c#municatio, nisi exprimatur. Et nihilominus addendum est, quod si ratione matrimonij bona vxoris, & mariti fiant c#munia, & quasi indiuisa, tunc eti# vxor fouet# priuilegio mariti quoad immunitat# bonorum, quia tunc vsus priuilegij ex parte mariti est c#nex# cum vxore nec potest ab illa separari, & ideo oportet dicere, aut maritum non posse vti priui legio, quod dicendum non est, aut per qu#d# necessariam consecution# c#municari vxori, quod rationi consentaneum est. Et eodem modo philosophandum est de quocumque priuilegio mariti, quo ipse vti n# possit sine consortio vxoris.

Præterea quæ de vxore, & marito di **[sect. 4]** [4456]ximus, ad patrem, & filios applic#da sunt: nam filij in hoc æquiparantur matri, c#paratione facta ad patrem, seu maritum. Proceditq, quando in priuilegio patris filij n# nominantur, quia sunt person# diuers#, & sola habitudo relationis non sufficit, vt in vxore declaratum est. Et ita de filijs do cuit Glos. in c. *Licèt* de Censib. quæ simpliciter negat, filium gaudere priuilegio patris. Sumitur etiam ex Glos. in l. 2. C. de[4457] Epis. & Cler. & ibi Bal. nu. 5. & Alex. de Neuo in c. 2. de Foro c#p. n. 22. Et ratio patet ex suprà dictis, quia tale priuilegium personale est, quod non transit ad hæ redes. Imò non solum non transit ad hæredes filios, mortuo patre, verum etiam nec c#municatur filijs, viuente patre, quia non egreditur personam. Hoc autem cum duplici limitatione accipiendum est. Vna est, nisi aliunde, & ex vi alterius iuris fiat talis communicatio, vel transmissio, vt contingit in priuilegio **[913]** concesso marito in dicta l. *Maritum,* nam extenditur ad filios, in l. *Etiam,* ff. Solut. matrim. Alia est de priuilegio, quod datur, media nobilitate; nam tunc filij gaudent priuilegio patris, siue nobilitas sit naturalis, quia illam habent ex vi originis, & quasi naturali iure, aut gentium, siue sit accidentalis, quia illam participant ex vi iuris ciuilis, vt patet exl. *Fœmina,* ff. de Senator. & l. 1. Codi. de Dignit. lib. 12. Quod procedit cum proportione in nobilitate ex munere inseparabili, vel separabili ab illo, nam prior transit ad filios, etiam mortuo patre; posterior autem tantum illo viuente, sicut de vxore dictum est. Et ita in simili exponit d. Glossa in l. 2. Codice de[4458] Episcop. & Cleric. verb. *Filij,* & explicatur apertè in l. vlt. Codice de Iniur. Et iuxta hæc intelligenda sunt, quæ de hoc puncto docuit Panormit. in dicto. cap.[4459] *Licet,* de Censib. in fine cum Cyno in l. 2. C. de Ediscop. & Cleric. & Syluest. ver. Priuilegia q. 5. & eodem modo intelligo quæ Baldus tradit in citatis locis: loquitur enim de immunitatibus, vel priuilegijs, qu# conceduntur patri ratione alicuius muneris, in quo filij participant vel nobilitatem, vel ciuitatis ius, & similia.

At vero si priuilegium expressè con **[sect. 5]** tineat vocationem filiorum, aut posteri tatis: tunc priuilegium vel fit reale, ac perpetu#, & sic transit ad hæredes iuxta dicta in superioribus, vel certè directè conceditur omnibus nominatis. Solum est aduertendum, quando priuilegium conceditur patri, & filijs, ambiguum relinqui, an concedatur filijs tantum post mort# patris, vel tantum eo viuente, vel in vtroq#ue tempore. Verumtamen dicendum est, per se lo quendo, talem concession# ita esse interpretandam, vt intelligatur facta filijs viuente patre. Ita Barthol. in[4460] l. *Gallus. §. Quidam recte.* ff. de Liber. & postu. numero 11. Syluest. dicta quæstione quinta. Exemplum clarum est in l. 2. Codice de Episcop. & Cler. in fine, vbi clericis, & filijs eorum (vtiq#ue legitimis, & ante sacrum clericatum natis) priuilegia conceduntur. Debet autem hoc intelligi, quando priuilegium tale est, vt à patre, ac filijs simul, & diuisim obtineri possit, quia tunc non oportet constituere ordinem inter patrem, & filios, nec est vllum fundamentum ad illum postulandum, vel ad differendum effectum priuilegij in filìjs vsque ad mortem patris. Si autem priuilegium tale est, vt censeatur adhærere alicui conditioni, vel dignitati propriæ patris qu# non transit ad filium, nisi per mortem patris, tunc contrarium est dìcendum, vt constat. Imò tunc non perueniret ad filium, nisi quatenus in tali conditione, vel dignitate succederet. Vnde si non posset esse in multis personis simul, etiam priuilegi# non transiret ad filios in plurali simul, sed successiuè, prout in dignitate, vel maioratu succederent. Et consequ#ter si conditio illa, in qua fundat# priuilegi# ita esset propria patris, vt filij in ea non succederent, censerentur filij gaudere tali priuilegio solum viuente

patre[4461] Iuxta regulam positam à Bald. d. l. 2. C. de Epis. & Cler. nu, 5. & ab alijs probatam, & consentaneam iuribus suprà allegatis. Et rationi, quia si fundamentum omnino destruitur, & in successoribus non permaneret vllo modo, quomodo potest priuilegium in eis manere. Et idem cum proportione probatur ex dictis de vxore viduata. Et infra tractando de c#municatione priuilegiorum magis constabit.

Et iuxta hæc definiendum est terti# **[sect. 6]** [4462] ex#pl# de nepotibus, quòdvenì#t nomine filior#. Nam in priuilegijs simpliciter id negand# est, nisi verba ipsius priuilegij sa tis clare nepotes comprehendant vel in speciali, vel saltem in generali nomine posteritatis, aut descendentium, vel alio simili, vel etiam nomine h#redum, quando ipsi hæredes fuerint. Ratio est, quia talia priuilegia, vt sic, sunt persona lia, & ita non transcendunt personas, ad quas diriguntur. Nam de priuilegijs realibus nulla est qu#stio: quia si contingat illa transire ad nepotes, non erit ex eo, quod sub filijs intelliguntur, sed quia res, cui adhæret priuilegium ad illo peruenit, vel pertinet. Quomodo intelligendam puto Authentìc#, *Si quid.* C. *Qui potiores. &c.* Loquendo ergo de priuilegijs personalibus, vera est resolutio, quòd nepotes non comprehenduntur nomine filiorum nisi aliud exprimatur, quod maxime verum habet in priuilegijs odiosis, tamen in rigore etiam procedit in fauorabilibus, quia non extenduntur vltra verborum proprietates, nisi fuerit íure expres[4463]s#. Et ita sentit Barbos. d. l. *Maritum,* n. 80. **[914]** & sumitur ex his, quæ tradit Rebuffus[4464] in l. *Liberorum.* 220. ff. de Verbor. significat. Per quam exponenda est dicta l. *Iusta,* eodem, scilicet, sæpe filiorum nomine venire nepotes ex benigna iuris interpretatione; hoc tamen non esse regulare, atq#ue ita non esse ad priuilegia ext#dendum, nisi vbi de iure, vel de mente concedentis alias constiterit.

Ad vltimum deniq#ue exemplum res **[sect. 7]** [4465]pondetur, non esse inconueniens, vt sub principali veniat accessorium, quando finis, & ratio priuilegij illorum concomitantiam, seu concursum requirit. Et ita est in casibus ibi insinuatis. Et ita pro regula traditur, priuilegium eos c# prehendere, sine quibus innutile esset priuilegium ei, cui principaliter conce ditur. Ita Abbas. in cap. *Quam sit,* de Iudæis num. 1. sic ergo dicendum est de pri uilegio dicendi missam temporè interdicti: nam inutile esset, si non posset minister aliquis illo gaudere. Nec enim co gendus est sacerdos habens tale priuilegium qu#rere ministrum, qui simil# fauorem habeat, vt ab eo iuuari possit: hoc enim accidentarium est, & ab eo n# pendet vtilitas prioris priuilegij, quod per se debet esse efficax. Neq#ue tunc fit extensio priuilegij, sed rigorosa, & iuridica interpretatio: nam qui facultatem, vel potestatem aliquam concedit, omnia necessaria ad illius vsum, qu# ab ipso concedi possunt, intelligitur concede[4466]re, argumento textus in cap. *Præterea,* de Offic. deleg. Dubitari autem potest, an sit idem dicendum, quando non est tam necessaria c#nexio, sed ex quadam decentia, vel morali c#moditate. Exem plum in praxi contigit in Sacerdote quodam, qui à Summo Pontifice priuilegium obtinuit recitandi matutinum paulo post meridiem, dubitatumq#ue fuit, an priuilegium illud extenderetur ad socium, ita vt licèt ille etiam esset Sacerdos, aut beneficiatus, vel reilgiosus, satisfaceret suo muneri simul cum alio priuilegiato eadem hora recitan[4467]do. Ibi enim erat maior dubitandi ratio, quia socius non est ita necessarius ad recitandum, sicut ad faciendum sacrum. Nihilominus tamen cuidam viro grauissimo, & Apostolico Nuncio visum est, priuilegium illud etiam ad socium extendi, & ita obseruatum est. Potuit autem illa interpretatio fieri ab illo Illustrissimo viro, vel ex speciali authoritate, quam vt Apostolicus legatus ad hoc habere

poterat, vel certè ex probabili, & iuridica coniectura mentis concedentis: qui priuilegium illud concessit ad iuuandam senectutem, & labores priuilegiati, parum autem vtile fuisset leuamen, nisi ex vi eiusdem priuilegij daretur facultas recitandi cum socio, qui simul posset suæ obligationi satisfacere.

Accedit, quòd licet recitare priua **[sect. 8]** tim cum socio, non sit absolutè necessarium, est tamen communiter in Ecclesia vsitatum, & magis conforme choro Ecclesistico; ergo credibilius est priuilegium dari ad illum etiam recitandi mo[4468]dum. Denique fauet cap. *Licet*, de priuileg. in 6. vbi explicatur, priuilegium datum singulari personæ ad celebrandum, vel audiendum diuina tempore interdicti ext#di ad familiares, & domesticos eius, vt cum illa possint audire diuina, vel ei assistere celebranti. Quæ non videtur ibi tradi vt nona concessio, sed vt legitima interpretatio prioris, fundata vel in quad# decentia, quia persona illa solet esse illustris, vel grauis, & pro sui status conditione solet familiares suos secum ad diuina officia ducere, vel cum eis comi tatus incedere: vel in morali quadam congruitate, quia patronus habens cur# familiæ suæ non sui tantum, sed etiam familiæ suæ curam gerere debet, & ideò mens Pontificis fuit, illi omnibus modis prouidere. Per h#c ergo de similibus priuilegijs iudicandum est; cauendum tam# est, ne hæc extensio ad socios, vel familiares nimiafacilitate, sed magna c#side ratione, & maturitate fiat, iuxta capacitatem, & exigentiam materiæ priuilegiorum. Qu#dam enim sunt tam odiosa, & tam stricti iuris, vt extendenda non sint ad socios, nisi quatenus in tenore priuilegij expressè continentur. Et tale esse putopriuilegi# ingrediendi monasteria monialium, & alia huiusmodi.

CAPVT XII.

De communi, & ordinaria forma priuilegij.

EXplicato subiecto, seu materia pri **[sect. 1]** uilegij, dicendum sequitur de illius forma, quæ in priuilegio se habet **[915]** veluti eius causa formalis. Et quoniam diximus, humanum priuilegium esse quan dam legem humanam, ad illud debent c# proportione applicari, quæ de legis humanæ forma suprà generatimdicta sunt. potest ergo hic etiam distingui forma[4469] interna, & externa. Sed circa prior# n# immorabimur, quia si sumatur pro voluntate, seu consensu, & intentione concedentis, satis per se constat esse necessarium, quia consensus Principis, & m#s eius maximè est de necessitate legis, sicut est de essentia omnis promissionis, donationis, & contractus humani, eademque ratio est de priuilegio. Quomodo autem cognoscatur, vel inuestigetur mens concedentis ex verbis priuilegij, magna ex parte in præcedentibus capitulis declaratum est, & paulatim cons#mabitur in sequentibus, præsertim infrà tractando de interpretatione priuilegij. Si vero interna forma priuilegij dicatur ratio concedendi priuilegium, illa coincidit cum finali causa priuilegij, de qua dicemus inferius. Formam aut# legis externam appellauimus signum sensibile, & externum, quo voluntas legislatoris innotescit, & hoc signum pari ratione necessarium est in priuilegio, sicut est etiam necessarium in omni humana communicatìone. In eodem verò signo duo distinximus, quæ in priuilegio eti# inueniuntur, scilicet, res

sensibilis, quæ est signum, & ipsa ratio formalis signi: addidimus vero tertium, scilicet solemnitatem promulgationis, quæ in priuile gijs habet specialem difficultatem, & ideò infra specialiter tractabitur. Signum autem quoad eius materiam satis iam explicatum est, declarando essentiam priuilegij, vbi ostendimus, scripturam non esse simpliciter necessariam ad substantiam priuilegij, & consequenter sufficere quodlibet signum cuiuscumq#ue conditionis, seu materiæ sit, d#modo sufficienter declaret consensum Principis, saltem tacitum, vt in priuilegio ex consuetudine magis declarauimus.

De significatione autem ipsa certum **[sect. 2]** [4470] est, illam maximè esse de substantia huius formæ, quatenus humana est, quia illa est, quæ in se continet suo modo voluntatem Principis, tanquam vnicum morale instrumentum eius (vt sic dicam) seu virtutis, & operationis illius, quia voluntas Principis non operatur nisi vt manifestata hominibus, manifestatur autem perverba, aut scripta, quatenus vim signisicandi habent, vt constat. Et ideò in priuilegijs, sicut in alijs legibus, maximè attendendum est ad propri# verborum significationem, & ad vsum illorum vel communem, vel iuridicum. Ad hanc igitur verborum significationem pertinent variæ formulæ, & modi concedendi priuilegia, qu# valde diuersam vim habent efficaciam, ideòq#; illas attingere, & explicare operepr#tium erit. Possumus autem hanc formam distinguere in ordinariam, seu directam, & absolut# & in virtualem, indirectam, seu respectiuam. De hac ergo posteriori, quæ multiplex est, dicemus in capitibus sequentibus, hìc breuiter de priori dicemus, n# nullas eius partes declarando.

Constat igitur, ex dictis, substantiam **[sect. 3]** huius form# consistere in verbis, quæ sufficienter significant concession# alicuius grati#, aut spetialis iuris alicui factam pro se, vel pro rebus suis in perpetuum, vel ad certum tempus, vel indefinitè, iuxta dicta in præcedentibus capitibus. Ex quibus etiam constat ratio, & intelligentia huius descriptionis. Sol#q#; oportet aduertere licet dictum sit, verbavocalia sufficere ad fubstanti# priuilegij: nihilominus hìc pr# cipuè esse sermon# de verbis scriptis, tu quia sicut sunt moraliter necessaria inter homines ad stabilitat#, & duration# priuilegij, ita etiam sunt maximè vsitata, t# etiam quia intelligentia priuilegij ex tenore verborum eius maximè pendet, & ideò ille, maximè spectandus est, iuxta cap. *Porro*, cap. *Recepimus.* cum similibus, de Priuileg. Hoc autem fieri c#modè non potest, nisi scripta sint verba priuilegij, vt tam ex illorum proprietate, quam ex consecutione, ac collatione antecedentium cum consequentibus vera mens concedentis percipiatur.

Tres ergo partes in priuilegio consi[4471]derandæ sunt ad intelligendam substantia lem formam eius, nimirum, illam, quæ antecedit c#cession# priuilegij, quæ solet esse petitio priuilegij seu exordium, quod illam indicare solet, quando præcessit, vel saltem rationem, causam, vel necessitatem priuilegij. Alia est concessio formalis priuilegij, per quam voluntas Principis explicatur. Tertia esse potest con-**[916]**sequens concessionem, & illam limitans, extendens, aut declarans. Ex quibus secunda videtur per se spectare ad subst#tialem formam, quia est ipsa intimatio voluntatis legislatoris, seu priuilegiato ris. Tamen quia talis solet esse concessio qualis est petitio, & subsequentia ver ba sæpe declarant antecedentia, etiam quoad substantialem eorum significationem, ideò omnes istæ partes attentè spe ctandæ sunt, & ideo circa vnamquamq#; illarum aliquid adnotabimus, vt inde facile possint cætera colligi.

Circa primam igitur partem aduertere oportet, dupliciter solere priuile **[sect. 4]** [4472]gium concedi, vno modo ad petition#, & instantiam alicuius, alio modo ex mero Principis

arbitrio, seu voluntate, ac liberalitate. Qui duo modi priuilegior# fere ab omnibus admìttuntur: licet quidam negare videantur, priuilegia concedi àd instantiam partis, nam hoc est pro prìum dispensationis. Sic sentit Emman. Roder. in Qu#stionibus Regular. tom. 2.[4473] q. 46. ar. 2. dum in hoc differentiam constituit inter priuilegium, & dispensation#, quod priuilegium ad nutum Principis, dispensatio verò non nisi ad instanti# partis conceditur, quia cum contineat iuris relaxationem, non decet à principe fieri, nisi parte supplicante. Sed hæc ratio æque procedit de priuilegio rigoroso, quod iuris communis derogationem, seu relaxationem continet: in illo ergo etiam interuenire debet inst#tia partis. In altero vero priuilegio, quod est pur# beneficium, licet tam necessaria non sit, interuenire tamen potest, quia nihil repugnat, imò frequenter ita fit, vt ex vsu constat. Et è conuerso etiam prius priuilegium concedi potest sine inst#tia partis, imò, & dispensatio potest ita concedi, vt suprà dixi, si ergo superior videat ex pedire, & subditus sit remissus, vel scrupulosus in pet#do tali priuilegio, potest illud sua sponte offerre, quia nulla in hoc est inordinatio, imò potest esse actus charitatis, & iustitiæ legalis, vel distributiu#. Certum ergo est, illos duos modos priuilegiorum esse possibiles, & vsitatos, mult#q#; referre, illos distinguere ad vim, & efficaciam priuilegij intellig#d#.

Secundo igitur obseruandum est, hos du **[sect. 5]** os modos priuilegiorum ex forma c#cessionis per hanc general# regulam esse distinguendos. Quoties in ipso priuìlegio expressè non dicitur concedi *Motu proprio,* concedentis, intelligi concessum ad alicuius instantiam. Probatur, quia t#c solum censenda est gratia Motu proprio facta. quando ita in priuilegio exprimitur: ergo è conuerso quoties non exprimitur, intelligitur facta ad petitionem alicuius. Antecedens habetur in cap. *Si motu proprio,* de Præben. in 6. Rationem reddunt Iuristæ, quia motus proprius includit negation# instantiæ, seu petitio nis alicuius, qu# difficilimam habet probation#, & ideo necesse est, vt modus concedendi motu proprio expressis verbis declaretur, & probetur. Ita significat[4474] Glossa in dicto. c. *Si motu proprio,* & latius explicat cum alijs, quos refert Staphi. de Gratijs, & expect. &c. §. *Subseq#uente.* n. 17. Et inde facile probatur consequentia, quia non datur medium, quidquid enim proprio motu non fit, necesse est, fieri ad petitionem alicuius. Sed contra hanc rationem, & probationem obijci potest, quia nec consecutio illa immediata est, nec partitiovidetur esse adæquata, quia fieri potest, vt vtroque simul titulo priuilegium concedatur; non enim repugnat ali quid facere proprio arbitrio, ac liberalitate, etiam si alicuius petitio, & quasi ex citatio præcesserit: imò fortasse non repugnat ex vtroque motiuo simul operari. Sicut eni# potest quis benè operari, & vt Deo placeat, & vt propriam beatitudin# consequatur, ita etiam potest Princeps priuilegium concedere, & quia sibi placet, exsuaq#; mera liberalitate, & vt alijpet#ti mor# gerat. Deniq#ue in ipsis rescriptis priuilegior# s#pe videmus, pr#missa pe, titione priuilegij, postea nihilominus c#cedi proprio motu; constat autem ex d. cap. Semper censeri priuilegium motu proprio concessum, quando hoc in ipso exprimitur, ergo etiam si sit ad petition#partis erit etiam motu proprio: nam in illo textu, generaliter ita dicitur, & veritas verbor# Principis dicentis, se motu proprio id facere, requirit, vt ita sit, etiam si petitio præcesserit. Ergo falsum est, quod in prædicta ratione sumebatur, motum propri# includere negationem petitionis, cum possit esse simul cum illa. Vnde Rebuff.[4475] in Concordat. tit. *Forma mandati,* verbo *Motu Proprio,* dicit, hanc clausulam operari suos effectus, etiam si conces-**[917]**sio emanauerit ad petitionem alicuius. Et in Pract. 1. p. tit. de Clausul. mandat. n. 21. dicit; Papam concedere Motu proprio, etiam si impetrans petijt, quan do

non fuit Motus sola petitione. Quam[4476] sent#ti# refert ex Bald. Parisio, & Decio, & eandem tradit Deci. c. 2. de Rescrip. n. 5.

Dicendum vero est in vtrumque esse ve **[sect. 6]** rum in diuerso sensu. Nam in primis in vniuersum, & sine exceptione verum est, quoties Princeps ex Motu proprio, vel propria sponte aliquod priuilegium se c# cedere dicit, illud non ita concedi ad instantiam alicuius, vt eius petitio sit adæquata causa finalis, vel ratio concedendi priuilegium, ita vt sine illa non daretur; sed potius ita concedi ex libertate Principis, vt etiam sine petitione illud esset concessurus, vt rectè tradidit Bald.[4477] in cap. *Nisi* de Offic. deleg. & probat ratio facta. Quia si Princepsdicit, se Motu proprio aliquid concedere, necesse est, vt in aliquovero sensu ita sit, non potest autem esse verum, nisi vel petitio non præcedat, vel saltem non itapr#cedat, vt ab illa pendeat concessio priuilegij, quia aliàs non moueretur Princeps ex se, & quasi ab intrinseco motiuo, quod esset contra veritatem verborum eius; ergo vt verè dicatur concessio facta *Motu proprio,* necesse est, vt ex cludat petitionem vel omnino, vel saltem vt principalem causam, à qua pendens fuerit concessio. Vtroq#; autem modo sumpta illa negatio habet difficillimam probationem directam, & in se (vt sic dicam) & ideò merito postulatur expressio illius clausulæ vt concessio spontanea, & Motu proprio esse censeatur. Et ita rectè procedit ratio suprà adducta. Nam si ipse Princeps affirmet, se Motu proprio aliquid facere, per illam affirmation# optime probat# altera negatio in alterutro sensu ex dictis: si autem Princeps non declaret, se Motu proprio dare priuilegium non po terit id probari, nisi probando negationem dictam in vtroq#ue sensu explicato, quod moraliter impossibile est.

Vnde etiam fit, vt si in tenore priuile **[sect. 7]** gij pr#cedat petitio, & postea non sequatur clausula Motus proprij, statim censeatur esse ad instantiam partis, tum propter dictum cap. *Si Motu*, tum quia nulla[4478] est ratio ad præsumendum aliud. Imò licet contingeret, in priuilegio non præcedere petition#, sed tantum narration# causar#, & rationum, quæ mouerunt Principem, & postea etiam non subsequi clausulam *Motu proprio,* semper priuilegium[4479] censetur, & ad instantiam alicuius concessum; tum quia absoluta regula textus in dicto cap. *Si Motu proprio,* hoc requirit. tum etiam quia ratio adducta ad idem induci potest, quia nemo præsumitur vltro seu mere liberaliter, & sine vllius petitionis intuitu aliquid dare, nisi vel expressè id affirmet, vel probatur. At probari non potest, vt dictum est; ergo si non exprimitur, non præsumitur. Vnde tandem concluditur, partitionem esse adæquatam, & per immediatam contradictionem, quia vel in priuilegio dicitur, dari Motu proprio, & tunc semper est tale, siuè petitio antecedat, siue non, vel non ponitur illa clausula, & ita semper est ad instantiam partis. Possent autem non male subdistingui singula ex illis membris iuxt a proximè dicta, quæ statim amplius explicabimus.

Est enim aduertendum, magnum esse **[sect. 8]** [4480] discrimen inter illas duas formas concedendi priuilegia; nam clausula, *Motu proprio,* plures habet effectus, quibus caret priuiligium sine illa concessum. De quibus effectibus videri potest latè Re[4481]buff. supra in forma mandati. et Staphileus suprà, & Antoni. Gabri. lib. 6. Communium opini. tit. de clausul. cond. 2. Tres vero differentiæ sunt præcipu#, & nobis notand#. Vna est, quòd priuilegi# ad instantiam petentis concessum, non est tam voluntarium, & liberale, sicut quod Motu proprio conceditur, quia hoc est magis ab intrinseco, & ita magis ex propria liberalitate. Et ideò c#teris paribus priuilegium Motu proprio concessum maius censetur beneficium. Vnde etiam fit, vt clausula, *Motu proprio,* ampliet priuilegium, quantum

proprietas verborum patiatur, quod secus est, qu#do in priuilegio illa clausula deest: quia vbi gratia per solam instantiam petentis conceditur, præsumitur minus voluntaria, vel etiam per importunitat# extorta, vt est communis sententia Iuristarum, quos latè refert Anton. Gabriel.[4482] suprà num. 61. & 72. Rebuff. in quarto effectu. Staphileus, numero 29. qui varijs modis limitant, & ampliant hunc effectum.

[918] Aliud discrimen est, quòd priuilegi# **[sect. 9]** Motu proprio concessum non retorquetur vnquam contra eum, cui conceditur, sicut interdum solet retorqueri priuile gium per propriam petition# obtentum,[4483] vt notauit Rebuff. suprà. §. *Vigesim# septimum.* Et idem voluit Anton. Gabri. nu. 66. qui pro regula ponit, quòd stante Motu proprio non habet locum titulus, *Quodquis# iuris in alterum statuerit, vt ipse eodem iure*[4484] *vtatur*. Quod significauit etiam Bart. in l. 1. ff. de Constit. Princip. nu. 2. Et ratio sumit# ex ipsismet verbis tituli pr#dicti. Nam cum priuilegium datur Motu pro[4485]prio concedentis, non potest dici ort# ab ipsomet priuilegiario, & ideò non debet in illum retorqueri; at verò quando est obtentum adpetition# eius, ipse meritò censetur statuisse sibi tale ius, vt habetur ex lege. 3. ff. Quodquisque iuris, &c. Ex hac autem ratione colligere possumus, quando priuilegium est ad instantiam petentis multum referre, an fuerit ad instantiam eiusdem, in cuius gratiam concessum est, vel alterius. Nam in priori casu ipse priuilegiarius estpropria causa sui priuilegij, & quodammodo vol#tate sua ius illud statuit, actiuè ad illud operando, in altero autem casu magis se habet passiuè, & ideò minus ìlli imputatur, ideoque non ita facile debet in ill# retorqueri, vel minus debet cogi advt#dum tali priuilegio, quando illud minus sibi vtile esse experitur. Multum etiam interest considerare personam petentis pri uilegi#, vt an sit priuata persona, vel c#munitas, & similia: nam inde multum sæpe pendet qualitas, & modus priuilegij,[4486] vt sensit Bald. in cap. 1. de His qui feud. dar. pos. §. *Marchio.* num. 4.

Vltima differentia, & nobis magis vti **[sect. 10]** [4487] lis est, quod priuilegium per subreptionem impetratum ad puram instantiam petentis, non valet, secus verò esse censetur, si motu proprio concedatur. Prior pars communis est, sumiturque ex cap. 2. de Rescrip. vbi dicitur, in huiusmodi rescri ptis, vel poni, vel subintelligi semper clausulam, *Si preces veritate nitantur,* vbi Panorm. aduertit, hoc habere locum, eti# in prinilegijs, quæ ad instantiam petentis conceduntur, & in cap. *Super literis,* eo dem, docet, quomodo surre ptio in obti nendis priuilegijs, tam per falsitatis ex pressionem, quam per veritatis taciturni tatem, sit contraria valori, & substantiæ priuilegij, quæ est communis doctrina, & ex illo textu colligitur. Maximè verò habet locum in priuilegijs, quæ ad aliquorum preces impetrantur, de quibus eadem fere ratio est, quæ de dispensatio nibus, de quibus supra diximus.

Altera vero pars, quòd, nimirum h#c **[sect. 11]** regula non procedat in priuilegio Motu proprìo, videtur ex eo sumi, quod clausula Motus proprij tollit surreption# vt est communis doctrina, quam tradunt Panormit. cap. *Ad aures,* de Rescrip. n. 5. & cap. *Dilectus.* de Præbend. n. 9. Felin. in[4488] cap. *Cæterum,* de Rescrip. n. 9. & in cap. *Ad aures,* n. 6. & sequentib. & Rebuff. Staphi. & Anto. Gabri. supra, qui plures alios re ferunt. Qui omnes allegant dictum cap. *Si motu proprio,* de Præbend. in 6. & Clem#. *Si Romanus,* de Præbend. contrarium vero sentit Deci. in c. 2. de Rescrip. n. 5. Dicit enim, licet concessio fiat Motu pro[4489]prio sub intelligi clausulam, *Si preces veri tate nitantur,* & inde consequitur, non excludi surreptionem. Et allegat Cardin. cons. 90. Alij vero

distinguunt de surre[4490]ptione per veritatis taciturnitatem, vel per falsitatis expressionem, & de priori fatentur tolli per clausulam, *Motu proprio,* vt probant prædicta iura, de posteriori autem negant, etiam si concessio fiat Motu proprio: nam dicta iura in tali casu non loquuntur. Ita sentit Cardin. cons. 98. vt refert, & sequitur Felin. d. c. *Ad aures*[4491] n. 6. cum Panorm. in c. *Quia circa,* de Consanguinit. & Affinit. & idem tenet Rosel. verb. *Rescriptum,* n. 9. Tabien. q. 5. n. 4. Armill nu. 4. Ratio autem assignatur, quia falsitas causat errorem in mente Princi pis, & consequenter addit gratiam inuol#tari#; Motus autem proprius non potest supplere defectum consensus, seu voluntatis, quia eo ipso, quod deest voluntas, deest in re ipsa Motus proprius, etiam si verbis propter ignorantiam proferatur. Qu# ratio non habet locum in taciturnitate veritatis, quia tunc non constat de informa tione Principis qualis fuerit, & ideo non potest dici gratia contra mentem, aut voluntatem Principis, ideòque simpliciter creditur verbis eius.

Sed obijci potest, quia in concessio **[sect. 12]** [4492]ne ex motu proprio Princeps non mouetur ex petitione alterius, imò ita id facit sua voluntate, vt non minus esset factu-**[919]**rus, etiamsi nulla petitio processisset; ergo etiam si falsitas præcesserit, est im pertinens, nec ex illa colligi potest defectus voluntatis in concedente. Resp# det, quòd licèt preces, vt preces non moueant Principem operantem ex motu proprio, nihilominus mouent, vt continent iuformationem, & proponunt cau sas, vel rationes, vel qualitates, & materiam talis gratiæ, & ex hac parte per falsam informationem tollitur obiect# proprium consensus, & ita causatur inuoluntarium. Sed contra, nam eodem modo distingui poterit in taciturnitate veritatis: nam si præcedant preces cum informatione non falsa, sed diminuta, licèt non moueant vt preces, mouebunt vt informatio, & propositio obiecti, in qua intercedit ignorantia negatiua, quæ causat non voluntarium, si taciturnitas sit in re substantiali, & quæ voluntatem Principis longe aliter moueret; ergo intercedit eadem ratio. Accedit, quod si circunstantia sit leuis, & quæ non mutaret animum Principis, n# solum purgatur per dictam clausulam, quando per taciturnitatem peccatur, sed etiam quando per falsitatem, vt fatetur suprà Felin. cum Anchar. consil.[4493] 132. ergo nulla est differentia. Pro responsione aduerto, aliud esse, **[sect. 13]** quod clausula *Motus proprij,* excludat sub reption#, aliud quòd faciat valere gratiam, nam potest operari primum sine[4494] secundo, vt notauit Glossa in Clem. *Si Romanus,* de Præben. verb. *Validam,* & ex illa Panorm. in cap. *Causam quæ.* 2. de Te[4495]stib. n. 4. & ibidem Felin. n. 7. & Cardin. cons. 37. & ratio est, quia licet tollatur surreptio, potest gratia esse nulla ex defectu consensus, & intentionis Principis, vel ob alios defectus, vt statim eti# dicemus. Auctores ergo citati primo loco solum dicunt, dictam clausulam tollere surreption#, alij verò de valore pri uilegij loquuntur, de quo alia est ratio.

Ad quod explicandum notanda est **[sect. 14]** distinctio concessionis motu proprio supra insinuata; nam qu#dam est sine vlla petitione, vel informatione præuia exparte petentis, alia verò esse potest coniuncta cum illa, licèt non sit principaliter ex illa. Et ad vtrumque membr# possunt prædictæ opiniones adaptari, & inde fortasse pendet earum intellig#tia. Quando enim concessio purè fit motu proprio, id est, sine interuentu petitionis, aut informationis ex parte petentis, tunc ex parte eiusdem petentis, nec taciturnitas veritatis, nec falsitas interuenire potest, quia ille nihil loquitur, nec vllo modo cooperatur, nisi acceptando gratiam. Potest tamen in ipsamet narratione, quæ ex parte Principis fieri solet, vel taceri veritas, vel falsa causa proponi, vt per se constat, & t#c rectè procedit

distinctio Felini. Quia in tali motu proprio etiamsi veritas taceatur de quacumq#ue re, vel circunst#tia graui, & quæ alias debet necessario exprimi, quando gratia postulatur, nullum committitur vitium ex parte recipientis gratiam, neque propriè potest taciturnitas illi imputari, quia neque ipse, neque alius loco illius aliquid loquitur, nec Principem informat. Supponitur ergo Princeps aliàs sufficienter informatus, gratiam liberaliter concedere, & hoc modo dicitur *Motus proprius,* omnem tollere taciturnitatem veritatis. Et de huiusmodi taciturnitate loquuntur aperte iura suprà citata, non in actu signato (vt sic dicam) sed in actu exercito. Declarando, scilicet, quando beneficium motu proprio conceditur, non impedire valorem gratiæ, licet in rescripto mentio non fiat beneficij prius habiti, quia nimirum secundum beneficium non petitur ab habente aliud, sed recipitur tantum à Papa motu proprio donante. Hanc verò partem limitant prædicti auctores, vt præcise intelligatur devitio surreptionis, quod per taciturnitatem committeretur, si non esset posita clausula motus proprij, non verò de alijs defectibus, vel inhabilitatibus, quæ sunt contra alia iura, nec eti# de præiudicio tertij, vt videre licet in citatis auctoribus, & breuiter, ac dilucidè complectitur Gigas de Pension. q. 9. n. 4. & 5. & q. 29. n. 4. & 5. & Sanci. lib.[4496] 8. de Matrim. disp. 21. q. 3.

At verò si non solum taceatur veritas, sed etiam falsa causa in rescripto, **[sect. 15]** seu priuilegio exprimatur, tunc etiam si priuilegium nullo modo sit petitum, sed acceptum, potest esse concessio nul la ex defectu voluntatis concedentis, quem defectum ignorantia, seu error causauit; supponimus enim talem esse **[920]** falsitatem, vt inducat in animum Principis eam voluntatem, quam non esset habiturus, sublato errore. Vnde non re[4497]fert, quod falsitas illa non prouenerit à postulante, seu recipiente gratiam, quia deceptio ipsa vndecumq#ue proueniat, causat inuoluntarium. Et ita procedit optimè ratio data, quòd taciturnitas veritatis non ostendit defectum voluntatis in Pontifice, sicut ostendit error ignorantiæ, & ideò non est eadem vtriusq#ue ratio. Nec auctores primæ sent#tiæ, vt existimo, in hoc c#tradic#t, quia licet negent, illam esse propriam surreptionem, quia illud vitium non c#mittitur ex parte petentis, seu recipientis gratiam, fatentur nihilominus, impedire gratiam, quatenus impedit intentionem concedentis, & hoc modo aiunt, motum proprium non firmare gratiam contra intentionem concedentis, vt c# muniter tradunt Iuristæ allegati, & alij, quos latè refert Anton. Gabr. supra n.[4498] 20. & sequentib. & Menoch. de Arbit. lib. 2. Centur. 3. casu. 20. n. 80. Rebuff. & Staphile. suprà.

Si autem talis sit concessio ex motu proprio, vt habeat nihilominus adiunctam præuiam petitionem, seu informationem ex parte desiderantis priuilegium, tunc si falsitas intercedat, & est eadem ratio nullitatis, & est aliqualis subreptio, quia interuenit deceptio actiua (vt sic dicam.) Et hoc solum intendit Deci. Quod semper intelligendum est, quando deceptio fit in principali causa, seu motiuo, sine quo Pontifex priuilegium non concederet, quia tunc solum deest voluntas, & intentio in concedente, qui defectus non supplentur per clausulam motus proprij, vt est communis doctrina. Videtur autem mihi idem esse cum proportione dicendum de taciturnitate veritatis, quando talis concessio eti# motu proprio facta, supponit postulationem aliquam, & informationem impetrantis, quæ mouet animum Principis per modum informationis, licet n# moueat per modum petitionis: tunc enim si informatio ita est diminuta in expressione veritatis, vt propterea moueat, & inducat voluntatem Principis, quam non induceret, si exprimeretur integra veritas; redditur concessio nulla, non tam ob subreption#, quam ob defectum c#sensus.

Quod mihi videtur senfisse Pa[4499]normit. in dicto cap. *Quia circa,* de Consang. & affin. dicens, *Si talis est gratia, qua tacita, vel expressa, vel non existente, Papa gratiam non concessißet, tunc vitiatur.* Et idem sentiunt Glossa, & Ioan. Andr. ibi allegati ab ipso, nec dissentiunt alij suprà citati. Idemque sumitur ex eodem Panormit. in cap. *Ad aures,* de Rescrip. num. 5. vbi dicit, si quis impetret beneficium, non explicata eius qualitate, non valere gratiam, etiamsi motu proprio fiat, non propter subreptionem (ait) sed quia non apparet de voluntate Principis. Qu# ratio vniuersalis est ad omnia similia, scilicet, quia motus proprius non firmat gratiam contra intentionem concedentis. Accedit, quod illa taciturnitas est quædam virtualis deceptio, qu#do quidem ratione illius res non concipitur, sicut est, & ratio, quæ mouet, in re ipsa non subsistit, sicut proponitur.

CAPVT XIII.

Quæ sit substantialis forma priuilegij, siue absolutè, siue sub conditione, aut modo concedatur.

SEcunda pars verborum priuilegij **[sect. 1]** supra posita est illa, quæ concessionem ipsam formaliter continet, & ideo maximè videtur (vt dicebam) ad substantiam formæ pertinere. Ad illam verò explicandam oportet aduertere,[4500] duobus modis solere concedi. Primò absolutè, & purè, nullam conditionem, vel actionem exigendo à priuilegiario, vt effectum priuilegij consequatur. Sic conceditur filio illegitimo priuilegium legitimationis, vel plebeio priuilegium nobilis, vel peregrino priuilegium ciuis, & similia, quæ Princeps concedit, nihil exi gens, vel requirens ad vtendum postea priuilegio. Alio modo datur priuilegi# sub conditione aliqua, aut modo necessario ad & fructum priuilegij consequendum, sicut solent concedi indulgentiæ, hoc, vel illud opus facienti, vel sicut solet concedi facultas absoluendi, vel dispensandi imposita tali pœnitentia, vel examinata causa, aut petito consilio, vel consensu alicuius, & similibus. Et ita ex vsu ipso satis constat, vtramque formam in priuilegijs concedendis obseruari. Et **[921]** ratio est, quia vterque modus est possibilis, vt per se notum videtur, & pendet ex voluntate concedentis, & iuxta materiæ qualitatem interdum vnus expedit, interdum alius. Circa priorem ergo modum nihil specialiter ad notandum occurrit, quia in illo nulla forma præscribitur priuilegiario ad vtendum priuilegio, sed Princeps ipse perverba sua, qu# sunt quasi forma priuilegij, efficit effectum priuilegij, eo modo, quo moraliter facere illum potest, talem fauorem concedendo, aut auferendo talem inhabilitatem, vel quid simile. Vnde supposita veritate narrationis, & iustitia causæ, absque vlla surreptione, aut deceptione, ex parte formæ tantum est necessaria sufficiens significatio voluntatis conced#tis, vt in principio explicuimus.

Circa alium verò modum conceden **[sect. 2]** [4501]di priuilegium sub certa aliqua conditione, aut modo, nonnulla breuiter animaduertenda sunt. Primum est, attentè considerandum esse, an per illa verba, quibus præscribitur modus vtendi priuilegio, constituatur veluti

substantialis forma vtendi priuilegio, vel solum addatur aliqua sol#nitas accidentalis, seu onus concomitans fructum priuilegij. Nam si forma sit prioris modi, illa non seruata non obtinebitur fructus priuilegij; si autem sit posterioris generis, violatio eius non impediet effectum pri uilegij, poterit tamen esse peccaminosa & sufficiens causa, vt quis priuetur priuilegio, quod alias posset durare, & in futurum proficere. Vtraque pars declar#da est, & probanda iuxta dicta in libro 5. de legibus irritantibus actiones, in quibus præscripta forma non seruatur. Ratio enim, quæ in contractibus, testamentis, iudicijs, & in quibuscumque m#datis reperitur, in priuilegijs etiam militat: nam ita pendent ex voluntate concedentis, sicut mandatum v. g. ex voluntate mandantis; ergo sicut forma mandati non seruata, si substantialis sit, nihil efficitur, quia deest voluntas mandantis; si verò sit accidentalis, actio facta tenet, licèt forte reuocari, vel puniri possit; ita prorsus dicendum est de priuilegio, quia etiam deest voluntas concedentis, si formam pr#scripsit substantialem, & illa non seruatur, quod secus est, quando forma est accidentalis.

Ad cognoscendum autem, an forma **[sect. [3]]** sit subst#tialis, nec ne, seruandæ sunt re[4502]gulæ eodem loco posit#, & cum proportione applicandæ. Duo verò præcipuè consideranda sunt. Vnum est, an onus im positum ad consequendum fructum pri uilegij sit conditio propriè sumpta, an verò sit tantum modus. Nam si sit conditio, clarum est, voluntatem Principis nihil operari, quia solum habuit voluntatem conditionatam, quæ nihil operatur, imò nulla est, non impleta conditione. Vnde fit, vt talis conditio pro forma substantiali ponatur, sine qua res esse non potest, l. *Qui hæredem.* §. vlt. ff. de Condit. & demonst. Secus verò est, quando non est propria conditio, sed modus, quia tunc non est conditionalis voluntas concedentis, sed absoluta, & ita su# effectum operatur statim, licet imponat tale onus, vel obligationem in futurum; sicut in testamentis, ac legatis commune est, nam est eadem ratio in priuilegijs. Vnde ad intelligendum, an id, quod exigitur, sit conditio, vel modus, verba consideranda sunt, sicut etiam in testamentis, & alijs similibus actibus fieri solet.

Præcipuè verò est secundo loco ob **[sect. 4]** seruandum, an opus requisitum in priui legio propter fructum eius, postuletur ante effectum priuilegij, vel post. Nam si priori modo petatur, regulariter pertinebit ad substantialem formam seru#dam, & est rigorosa conditio, nisi oppositum constet expresse ex verbis priuilegij; si verò opus possit sufficienter fieri post vsum, fructum priuilegij comparatum, non est conditio, sed modus, & pertinet ad solennitatem, vel circunst#tiam accidentalem, regulariter etiam loquendo, & nisi verba manifestè obstent. Declaratur exemplo Iobilei, per quod & priuilegium obtinendi absolutionem à reseruatis, & indulgentia plenaria post ieiunia, orationes, & alias diligentias factas conceditur: nam quia hæc opera non petuntur vt necessaria ante absolutionem à reseruatis, non sunt conditiones necessariæ ad fructum illius priuilegij quoad hunc actum eius, nec pertin#t ad substantialem formam seru#dam ex parte pœnitentis ad illum effectum consequendum, & ideo simpliciter est valida talis absolutio, & rata manet, etiam si alia opera non sequantur, vt in mate-**[922]**ria de Indulgent. & in tract. de Voto dixi; respectu verò indulgentiæ petuntur illa opera vt dispositiones præuiæ, & ideò conditionem necessariam continent, & formam substantial# constitu#t ad indulgentiam consequendam. Quod ferè in omnibus indulgentijs obseruatur. Eademq#ue doctrina applicanda est ad indulta dispensationum, absolutionum, & similium gratiarum, in quibus dicitur, v. g. vt pœnitentia iniuncta detur dispensatio, vel absolutio; tunc enim impositio pœnitentiæ antecedere debet, vnde est conditio necessaria, & de substantia

formæ; executio autem pœnit#tiæ est consequens fructum priuilegij, & ideo licet postea omittatur, non euacuatur effectus, erit tamen graue peccatum, & non euitabitur, donec onus imposit# impleatur, si potestas non desit. Huc eti# spectat conditio frequens, qu# in his indultis absolutionum ponitur, vt fiant, satisfacta parte: nam ex vi verborum de præterito oportet, vt conditio prius seruetur, aliàs nihil fiet: an verò interdum sufficiat propositum, vel cautio, quando necessitas vrget, ex verbis indulti, & coniecturata mente concedentis definiendum est.

Vnde vltimo maximè oportet exp#dere verba, per qu# onus imponitur: n# **[sect. 5]** [4503] standum est proprietati illorum, & non plus exigendum, quàm per verba in rigorosa, ac propria significatione postuletur. Vt v. g. si datur alicui facultas faciendi aliquid, vt dispensandi, absoluendi, vel puniendi cum consilio alicuius, tunc petitio quidem consilij ad subst#tiam formæ pertinet, quia consilium natura sua est conditio anteced#s actum, vt colligitur ex c. *Cum in veteri*, de Elect.[4504] vbi id notant Gloss. Innoc. & Panormit. in fine. Idem Panorm. in cap. *Ex parte*, de Constit. n. 5. & in cap. *Cum olim*, de Arbit. cum Gloss. & Hostien. ibidem sicut eti# de licentia idem dicit per textum ibi in cap. *Licèt*, de Regul. n. 11. Sic igitur petitio consilj ad formam substantial# pertinet. Non est tamen necessarium, sequi consilium, quia hoc per illa verba non exigitur. Quod patet, quia in rigore aliud est postulare consilium, aliud sequi. Nam petere consilium per se est vtile ad inquirendam, & inueniendam veritatem, quia collatio plurium iudicior# multum confert ad veritatem inueniendam, vt sumitur ex l. *Si auiam*, C. de Ingenu. manumis. & l. *Dubium.* C. de Repudijs: At verò ob eandem rationem sequi consilium, non semper est necessarium, & s#pe neque vtile. Ex vi ergo illius formæ solum requiritur consultatio, non sequi consilium.

Nec refert, siue dicatur cum consilio, **[sect. 6]** siue de consilio, siue ex consilio, quia hæ dictiones in præs#ti quasi synonim# sunt, & non magis per vnam importatur necessitas sequendi consilium, quam per aliam, vt notauit Bart. in l. 1. §. *Si plures.*[4505] ff. de Exercit. action. n. 4. & 5. Secus verò esset si diceretur, hoc fiat secundum consilium, vel iuxta consilium, vel prout visum fuerit Petro, tunc enim clarè imponitur onus non solum petendi, sed eti# sequ#di consilium alterius. Idemque erit si in forma concessionis detur facultas faciendi aliquid de, vel cum consensu alterius: tunc enim non sufficit consili# sed necesse est, vt etiam iudicium accedat, quod sequi tenetur qui vult vti priuilegio, aliàs nihil faciet, quia non seruat substantialem formam. Consensus enim ad alterum relatus dicit conformitatem cum illo in affectu, vel in iudicio. Dico, *ad alium relatus*, nam vt dicit tantum relationem ad aliam pot#tiam eiusdem operantis, est actus voluntatis inclinant is se ad id, quod per intellect# iudicatum est, vt tradit ex Damasceno D. Thom. 1. 2. q. 15. ar. 1. At verò quando[4506] ponitur in forma priuilegij, vel mandati, dicit relationem ad alium, & concordiam duorum in eodem sensu, potestq#; ferè indifferenter, referri ad conformitatem cum iudicio, vel voluntate alterius, quia quod alter vult, id practicè iu dicat, esse faciendum. Et ideo cum consensus requiritur, conformitas hæc necessaria est, aliàs nihil fiet ex defectu substantialis formæ, vt pr#ter Doctores[4507] allegatos notant Glossa in cap. *Si pro te*, de Rescrip. in 6. verb. *Assensu*, & in cap. 1. Ne sed. vacan. in 6. & Glossa per textum in cap. *Obeuntibus.* 63. dist. & in cap. *Cum in veteri*, de Elect. n. 12. & cap. 1. de His, quæ fiunt à Prælat. n. 3. Feder. Senen. cons. 1. n. 4. Felin. in c. *Ex parte*,

de Consti. in princ. cum alijs, quos refert. Ad hunc ergo mo dum alia verba concessionis expendenda sunt, vt proprietas eorum teneatur.

[923] CAPVT XIIII.

An de ratione priuilegij sit, vt per formalia verba iuri communi deroget.

TErtia pars supra posita, quæ in **[sect. 1]** priuilegiorum indultis sequi solet post formam concessionis, est clausula reuocatoria, *Non obstantibus, &c.* quæ videri potest non esse de substantia priuilegij, cum post consummatam formam, & concession# subsequatur. Hinc ergo graue dubium circa hoc occurrit, an sit de necessitate, & valore priuilegij, vt in eo fiat expressa derogatio illius iuris, cui priuilegium fuerit contrarium. De quo variè loquuntur Iurist#, vt videre licet per Bart. in Extrauag. *Ad repri*[4508]*mendum,* in fine, Bald. de Pace Constant. §. *Libellariæ,* & Felin. in cap. *Nonnulli,* de Rescrip. n. 19. & sequent. Duæ verò sunt opiniones præcipuæ. Prima affirmat, ne cessari# esse, vt derogatio expressè fiat,[4509] tenet Panormit. in cap. *Nonnulli.* de Rescript. Idem sentit Syluest. verb. *Priuilegium.* q. 9. dicto. 3. cum quadam limitatione, *quia si priuilegium sit contra legem, debet* (inquit) *illius facere mentionem, nisi proprio motu concedatur*, citat Bartholum in l. *Vacuatis*, C. de Decurion. lib. 10. vbi non loquitur de Priuilegijs Principum, sed de Rescriptis immunitatum ab oneribus realibus, & personalibus, quæ ciuitates possunt concedere, de quibus alia est ratio, & de eisdem videtur loqui Syluest. Eundem Bart. adducit Panormit, in l. vlt. C. *Si contra ius,* vbi plane requirit hanc clausulam, *non obstante quacumque lege in contrarium disponente,* & loquitur apertè de Priuilegio, quidquid Felin. dicat. Et idem sentit ibi Alexand. in scholio, in quo multa de hac materia congerit.[4510] Citatur etiam Glossa in Authent. *Hoc inter libros.* C. de Testam. & in Auth#. Quib. mod. nat. effici. sui. §. vlt. Sed prior loquitur in generali rescripto, alia de disp#satione, quæ magis fauet. Allegatur pr# terea cap. *Ex parte,* iuncto cap. 2. de Stat.[4511] Monach. Ac deniq#ue adiungitur coniectura, quia talia priuilegia contra ius regulariter emanant ex nimia importunitate, & ideo non censetur Princeps velle derogare iuri, nisi illud exprimat. Hinc consequenter dixit Panormitan.[4512] priuilegium concessum contra prius priuilegium insertum in corpore iuris, n# valere contra illud, nisi faciat express# mentionem illius. Ita habet in cap. 1. de Rescript. quia de Priuilegio inserto in corpore iuris, idem iudicium fertur, quod de ipso communi iure.

Contrariam nihilominus sententiam **[sect. 2]** [4513] indicat Glossa in cap. 1. de Constit. in 6. verb. *Noscatur,* eamq#ue communem esse testatur Felin. in cap. *Nonnulli,* de Rescr. regula 2. fallen. 2. n. 11. vbi adducit Hostien. in Sum. tit. de Rescriptis. §. *Quas vires,* vers. *Sed potest distingui,* item refert Io#n. Andr. Cardi. & alios. Idem sentit Martin. Lauden. tract. de Priuil. q. 41. & 42. Archid. in cap. *Rescripta.* 25. q. 2. Bald. in l. *Item lapidi.* ff. de Rer. diuis. n. 8. Fundam#tum est, quia priuilegium ex ratione sua habet esse contra ius commune, in quo differt à rescripto, vt supra visum est; ergo Princeps concedens

priuilegium, eo ipso, & quasi intrinsecè (vt sic dicam) vult derogare iuri communi; ergo non est necesse, vt in forma priuilegij hoc exprimat, nam Princeps præsumitur sci re ius commune, iuxta cap. 1. de Constit. in 6. & ideo non præsumitur dare priuilegium ex ignorantia iuris; ergo dat illud, derogando iuri communi, licèt hoc non exprimat.

Pro resolutione distinguendum cen **[sect. 3]** [4514]seo, tam ex parte priuilegij, quam ex parte iuris communis, cui repugnat. Priuilegium enim tale esse potest, vt possit habere effectum, velvtilitatem aliquam absque derogatione iuris communis, li cet possit habere maiorem, derogando illi, vel potest esse tale, vt nullam prorsus vtilitatem afferat, si iuri communi non deroget aliqua ex parte. Ius etiam commune potest esse in duplici differentia, vnum simpliciter, & purè disponens sine aliqua derogatione, vel resistentia directa, vt sic dicam, contra priuilegia, aliud esse potest qualificatum, quia vltra præceptum, vel prohibitionem, qu# ponit, addit reuocationem omnium pri uilegiorum tali legi repugnantium, vel vt contra illam nulla priuilegia præualere possint.

Dico ergo, si priuilegium possit effe **[sect. 4]** [4515]ctum, vel vtilitatem habere sine derogatione iuris communis, non habetvim ad derogandum illi, nisi hanc extensionem expresse, ac formaliter contineat. **[924]** Hanc assertionem sumo ex cap. *In his*, de Priuilegijs, vbi in primis reprobatur[4516] qu#dam restricta interpretatio cuiusd# priuilegij, per quam inutile reddebatur; deinde verò additur, ita esse interpretandum, vt priuilegiati aliquam inde gratiam consequantur, & tandem adiungitur, *d#modò ab alijs, quæ iure parochiali proueniunt, prorsus abstineant.* Ex quo textu omnes colligunt, priuilegium, quod vni iuri derogat, non esse extendendum contra alterum, si citra læsionem alterius potest suam habere vtilitatem, idemq#;[4517] sumitur ex cap. *Patentibus*, eodem; ergo pari ratione si absque derogatione alicuius iuris potest saluari vtilitas priuilegij, non est credendum, derogare iuri, cuius expressam mentionem non facit. Et idem sumitur ex cap. *Vt priuilegia*, eo[4518]dem. Intelligendum autem hoc est de effectu, & vtilitate priuilegij sufficiente ad explendam proprietatem verborum eius, quia hæc semper attendenda est, & seruanda, vt tradunt iura in principio allegata. Exemplo res declaratur, si aliquod priuilegium datur ad commutanda vota, intelligitur cum æqualitate, quia illa verba suffici#ter explentur per commutationem in æquale, ideoque non potest illud priuilegium extendi ad in#qualem commutationem, quæ iuri est contraria. Neq#ue contra hanc assertionem procedit ratio secund# opinionis. Quia licet priuilegium strictè sumptum sit contra ius, tamen cum proprietate etiam dicitur de concessione vltra ius, & de qualibet gratia, & beneficio Principis, vt sæpe dictum est cum Baldo in Prælud. feudo. n. 18. & alijs. Ideoque si sub[4519] hac significatione sufficienter saluatur vtilitas, & proprietas verborum eius sine derogatione alicuius legis communis, non est ad illam extendendum, qu#do illam non exprimit.

Secundo dicendum est, quando priui **[sect. 5]** [4520]legium esset inutile non derogando in re aliqua iuri communi simpliciter disponenti, validum esse, & illud derogare etiamsi illius mentionem non faciat, neq#; in specie (quod est longe certius) neq#ue generatim vt dic#do, non obstante quacumq#ue lege, vel quid simile. In hoc sensu loquitur secunda sententia, quæ efficaciter ipsius ratione probatur, quia priuilegium tale concedens derogat legi in actu exercito, vt sic dicam, & cum sufficienti voluntate fieri præsumitur, quia Princeps non ignorat ius commune; ergo non est necesse, vt illa intentio concedentis declaretur formaliter, seu in actu signato. Probatur consequentia, quia neq#ue ex natura

rei est necessarium, neq#ue ex dispositione alicuius iuris positiui, neque etiam ex vsu. Quod satis videtur etiam probari ex dicto capite *In his,* vbi priuilegium datum Minoribus[4521] ad celebrandum in altari portatili, declaratur esse intelligendum sine licentia Episcoporum, licèt hoc in ipso priuile gio formaliter non contineretur, vt in textu clare supponitur, quia derogatio iuris communis quoad illam part# satis continebatur in actu exercito in ipso priuilegio, quod sine illo esset inutile, & ideo non fuit necessaria in actu signato. Nec obstabit, siquis dicat, in no mine priuilegij non sufficienter contineri derogationem illam in actu exercito, quia non oportet, vt priuilegium deroget iuri, vt proximè dicebamus. Respondetur enim, quando concessio talis est, vt nisi deroget iuri sit friuola, & nullius vtilitatis, & illa fit sub nomine priuilegij, tunc necessario intelligi, superiorem loqui de priuilegio rigoroso, & derogante iuri, quantum necessarium fuerit, vt conced#tis voluntas impleatur. Imò existimo, idem esse, etiamsi sub nomine gratiæ, vel fauoris concedatur, quia etiam priuilegium rigorosum est gratia, & fauor, & tunc generica verba ex materi# qualitate, & intentione loqu#tis determinantur ad talem speciem gratiæ, vel fauoris, quia benefici# Principis latè est interpretandum, cap. *Olim,* de Verbor. signif. ergo multo ma[4522]gis ad illam speciem est trah#dum, quæ necessaria fuerit, vt non sit illusorium; esset autem illusorium, si esset inutile. Confirmatur, quia priuilegium est qu#dam lex priuata; ergo ita ferri censenda est, vt valeat, non vt pereat, sicut in[4523] specie de priuilegio dicitur in cap. *Inter dilectos,* verb. *Cæterum,* de Fide instrum. vbi Gloss. & in dicto cap. *In his,* alia iura referunt.

[sect. 6]

Tertio dicendum est, si ius commune[4524] sit qualificatum per specialem clausul# resistentem priuilegijs, seu derogant#, & reuocantem illa, necesse est, vt in for-**[925]**ma priuilegij fiat mentio talis iuris, vel in specie, vel sub clausula generali sufficiente ad derogandum illi iuri sic fortificato, aliàs priuilegium non valebit c#tra illud ius, etiamsi reddatur frustraneum, & inualidum. Hanc assertion# ponit Felin. suprà limit#do superiorem assertionem,[4525] in illius tamen probationem solum adducit Cardin. in Clement. 1. de Censib. q. 3. Id# sumi potest ex Bart. in Extrau. *Ad reprimendum. §. Non obstantibus,* n. 4. Ratio reddi potest, quia plus necessarium est ad derogandum legi firmius stabilitæ, quam alijs c# muni modo latis, & quia clausula derogatoria addita priori legi aliquid operari debet; ergo saltem hoc operatur, vt non tam facilè derogetur tali legi per priuilegium simpliciter c#cess#. Item iuxta hanc assertion# posset intelligi prior sen t#tia, &c. *Rescripta.* 25. q. 2. qu# est lex Co[4526]dicis tit. de Precib. Imper. offer. dicens, *Rescripta contra ius elicita ab omnibus iudicibus præcipimus refutari.* Nam licet intelligi possint hæc verba de Rescriptis ad lites, tam# Archid. de Priuilegijs intelligit, & de se generalia sunt, possunt autem optimè intelligi de priuilegijs, quæ sunt contra ius expresse resistens, & refutans similia priuilegia. Sicut supra dicebamus, illa priuilegia esse #priè contra C#c. Trid. quæ sunt contra leges Concilij hab#tes clausulam derog#tem expressè talibus priuilegijs. Sed obijci potest contra h#c assertion# ratio facta pro præcedenti, quia tunc priuilegium Principis esset inuti le, & nullius valoris, quod est contra principia iuris ibi allegata. Respondeo, negari non posse, quin in multis casibus priuilegia etiam à Principe concessa possint esse inutilia ob aliquem defectum substantial#; vnde non potest hoc esse contra prin cipia iuris, quòd beneficia Principum per man#tia esse debent, & latè interpret#da, & similia, qu# intelligenda sunt, quatenus secundum rectam

rationem, & alia principia iuris sustineri possint. In illo ergo casu c#cedo, in tali priuilegio esse subst#tial# defectum, & ideo inutile esse, sibique imputet, vel qui impetrauit, quia non satis declarauit legis resistentiam, imo præsumitur subreption# aliquam c#misisse, vel etiam sibi imputet, qui concessit, quia non satis vol#tat# suam explicauit: nam eo ipso pr#sumit# illam non habuisse, neque ex certa scientia, & plena aduertentia tale priuilegium concessisse.

Atq#; ita in specie huius asser tionis ha **[sect. 7]** [4527]bet locum coniectura Panormitani, quod præsumitur Princeps, quando hoc modo talia concedit priuilegia, per importunitat#, & consequenter per inaduert#ti# illa concessisse. Secus verò est iuxta tenor# præcedentis assertionis, quia c# morale, & regulare sit, vt priuilegium aliquid concedat contra ordinarium ius, nulla inde præs#ptio sumitur, quod Princeps apertè concedens priuilegium, per importunitat#, aut incogit#ti#, contra aliquod ius simplex, & ordinarium illud concesserit; imò potius præsumitur, illud non ignorasse, & nihilominus priuilegium c#tra illud concedere voluisse. Solum ergo superest, vt respondeamus ad c. *Ex parte*. Ad q#[4528] aliqui respondent, illud priuilegium fuisse contra legem Concilij, & ideo non voluisse sine clausula expresse illi derog#te, vt *N# obst#te,* &c. quia lex Conciliaris habet hoc priuilegium, vt virtute censeatur habere clausul# resistentem futuris priuilegijs, etiamsi illam non exprimat. Sed contra hoc est quia ad s#mum hoc procedit in Concilijs generalib#, Concilium autem Lat. sub Alex. 3. cui priuilegium illud repugnabat, generale non fuit. Quod si dicatur #quiparari in hoc generalibus per assistentiam Pap#, & multitudin# Episcoporum, qui illi inter fuer#t: h#c profecto nimia ampliatio est illius regulæ. Eo vel maximè quod nec de legibus Conciliorum generalium est solidum illud principium, quando illæ leges n# hab#t expressam clausulam repugn#t# priuilegijs, vt suprà visum est, & specialiter dictum est de decretis Concilij Trid. Vnde[4529] aliter respondet suprà Felin. cum Innoc. ibi non reprobari priuilegium, tantum quia non faciebat mentionem legis Concilij, sed ratione materiæ, quia videbatur esse pa r# c#s#tanea bonis religiosorum moribus. Vnde cum esset etiam contra ius, & illius derogation# non contineret, suspicion# surrep tionis generabat, & nihilominus non tanquam inualidum, aut surreptitium reiectum est sed à Pontifice fuit reuocatum t#qu# minus c#ueni#s. Et ita potest ille textus poti# **[sect. 8]** [4530] in contrarium, & # nostra sententia induci.

Ex quibus consequenter sequitur, priuilegium concessum contra prius priuilegium infertum in corpore iuris, præualere contra illud, etiamsi specialem m#tonem illius non faciat, dummodo in priuilegio priori non sit specialis clau-**[926]**sula resist#s contrarijs priuilegijs. Hoc corollarium est contra aliud Panormitani, & sequitur ex eodem fundamento, quia de priuilegio inserto in iure communi idem fertur iudicium quoad scientiam, vel ignorantiam, quod de ipso iure communi, vt ipse Panormit. assumit,[4531] & tradunt Hostien. & Ioan. Andr. in capite *Ex parte*. 1. de Decim. ergo regulæ datæ de iure communi procedunt etiam de priuilegijs in ipso insertis. Sicut ergo præsumitur Princeps concedere pri uilegium ex certa scientia contra ius commune, ita etiám debet præsumi de priuilegio iuri communi inserto. Et ita sentiunt communiter iuris canonici in[4532]terpretes in dicto cap. 1. de Rescript. & sumitur ex Glossa in cap. *Vt circa,* de Elect. in 6. verb. *Corporali,* & Domin. ibi, & alijs relatis à Felino in dicto cap. 1. n. 11. & 12. Qui omnes docent, contrarium esse dicendum de priuilegio particulari extra ius commune existente: nam contra illud non præualebit priuilegium posterius, nisi clausulam *Non obstante,* vel

similem derog#tem contineat, ex eodem fundamento cum proportione applicato, quia tale priuilegium nullo modo pertinet ad commune ius, sed vel ad factum, vel ad ius priuatum, quod Princeps facile ignorare præsumitur, iuxta cap. 1. de Constit. in 6. & ideò non censetur Princeps habuisse voluntatem derogandi illi, quando id sufficienter n# declarat. Et eadem ratione idem dic#dum est de iure acquisito tertij, quia etiam pr#iudicium illud ad factum pertinet, quod Princeps ignorat, & ideo n# præsumitur, velle illud, nisi expresse declaret, & ideo priuilegium non operabitur cum tali præiudicio. Limitand# tamen est, nisi materia priuilegij talis sit, vt intrinsecè secum afferat præiudicium huiusmodi: tunc enim non habet locum præsumptio ignorantiæ, vt constat. Tamen in eo casu limitandum est pri uilegi#, vt noceat quam minimum fieri possit. Qu# doctrina sumitur ex ca. *Super eo,*[4533] de Offic. deleg. adi#cta Glossa ibi, verb. *Intentionis,* cum his, qu# ibi notantur à Doctoribus, & ab Abb. in c. Penult, de Cler. non resid. Felin. in d. c. *C# nonnulli,* in regul. 2. fallen. 2. in fine, & fallen. 4. limit. 2. vbi plures alios allegat, & infra tractando de Interpret. priuilegij. aliquid addemus.

CAPVT XV.

De forma priuilegij, quod vocatur Ad instar.

QVæ hactenus diximus de forma **[sect. 1]** priuilegij, communia ferè sunt omnibus priuilegijs, nunc verò explicandæ sunt nonnullæ speciales for mæ concedendi priuilegia, & in primis occurrit illa, à qua solet aliquod priuilegium *ad instar* appellari. Quia nimirum vnum priuilegium per similitudin#, vel æquiparationem ad aliud, alicui prius datum, alteri conceditur. Vnde vt clar# supponimus esse possibilem hanc priuilegij formam, tum quia non solum res, sed etiam nomen sumitur ex l. *Omnia.* 34. C. Episcop. & Cleri. tum etiam quia per se videtur res manifesta. Nam (vt diximus) de ratione priuilegij tantum est, vt Princeps sufficienter declaret voluntatem suam; potest autem illam declarare, vel specialiter omnia explicando, vel vno verbo generali cum relatione ad aliud, in quo omnia distinctè continentur. Nam & ad præceptum, & ad testamentum, vel donationem, imò & ad ipsam sacramentalem con fessionem po test sufficere hic relationis modus, vt si pœnitens vno verbo se accuset de omnibus, qu# cum sacerdote extra confessionem c#municauit. Et hoc etiam confirmat vsus, vt patet ex cap. 2. de Priuil. in 6. vbi licet non ponatur expresse particula *ad instar,* ponitur #quiualenter per particulam *talibus,* & per particulam *Sicut illi,* simile exemplum est in l. *Ad similitudinem,* C. de Aduocat. diuersor. iudicior. & in alijs, quæ Mandosi. refert tractatu de Priuileg. ad inst. q. 3.

Inquirunt autem Iurisperiti, quid sig **[sect. 2]** [4534]nificetvox illa *ad instar*: nam quidam vol#t fignificare idem, quo ad similitudinem, alij ad aequalitatem, alij dicunt, vtramq#, habere significationem, vel etiam plures, vt latè exp#dit Horati. Mandos. suprà q. 1. Omissis tamen alijs vsibus illius vocis, existimo in præsenti materia idem esse priuilegium ad instar alterius, quod esse ad imitation# alterius, seu respicere illud tanqu# exemplar, ad cuius imitationem sit. Quod ex citata lege, & ex communi modo c#cipi#di omnium satis constat. Quia verò h#c imitatio exemplaris interdum est propria, interdum metaphorica,

aliquando **[927]** ad#quata, aliquando deficiens: dicend# est, per illud *instar*, significari propriam, & adæquatam limitationem, ita vt m#surat# adæquetur mensuræ, & nec superet illam, nec ab illa deficiat. Probatur, quia si non esset propria imitatio non esset vniuoca, sed analoga, vel #quiuoca concessio, & si non esset ad#quata, esset incer ta, & ambigua, & ita vtroque modo esset inutilis, vel ambigua concessio. Priuilegium ergo *ad instar* concedit omnem fauorem, & gratiam formaliter contentam in suo ex# plari, & in eodem sensu, in quo in ex#plari continetur, & cum eadem extensione, vel restrictione, & non maiori, neque minori, quia hoc totum spectat ad propriam, & ad# quatam imitation#, estque necessarium, vt priuilegium sit vtile, & certum. Et hoc sentit clarè Nauar. in c#m. de Iubileo. not. 26. n. 2. cum Bald. in l. *Omnia.* C. de Episc.[4535] & cleri. idem confirmat, & locupletat varijs exemplis Mandos. suprà q. 4. & in sequenti capite amplius explicabitur, & soluetur difficultas, quæ hic occurrere poterat.

Primò enim de hoc priuilegio qu#ritur, an aucto exemplari per nouas c# **[sect. 3]** [4536]cessiones, *Ad instar* augeatur, & è conuerso. Vt v. g. si Complutensi academi# concessa sint priuilegia *ad instar* Salmanticensis academ iæ, an facta noua accessione priuilegiorum vniuersitati Salm# ticensi, intelligatur facta complutensi, vel è contrario. Hanc quæstionem quoad priorem partem proponit Bald. in dicta l. *Omnia,* refertq#, opinionem cuiusdam Gui[4537]liel. negantis, priuilegium *ad instar* augeri ad augmentum exemplaris, quam veram esse existimo, præcise stando in vi priuilegij *ad instar*, quia quatenus tale est, dicit respectum imitantis aliud; dicitur autem aliquid fieri ad imitationem eius, quod iam existit, seu prius factum est; non eius, quod futurum est. Et moraliter loquendo, qui concedit priuilegi# *ad instar,* de illo tantum cogitat, quod est alteri concessum, non de futuris. Confirmatur à simili ex l. *In testamento.* 2. ff. de Condit. & demonstr. Nam si testator iubeat fieri sibi monum#tum ad instar alterius, quod est in tali loco, licet posteà quod positum fuerat in exemplum, augeatur, & perficiatur non tenebitur hæres alterius vel augere quod ipse fecit, vel imitari aliud prout auctum fuit, sed pro vt erat tempore conditi testamenti, quià testator de illo tantum cogitauit; ergo similiter in præsenti. Nec obstabit dicta l. *Omnia,* dicens, *Omnibus priuilegijs, quæ eadem sancta Ecclesia vel nunc adipiscitur, vel postea merebitur.* Quin potius h#c verba confirmant dictam resolution#: nam vt illud priuilegium extenderetur ad futura, oportuit exprimi in lege: nam si solum diceret, *Concedimus hospitali priuilegia ad instar Ecclesiæ maioris,* solum fuisset intelligendum de Ecclesia maiori quoad priuilegia, quæ habebat; ergo ex vi particulæ *ad instar,* non potest fieri illa extensio, nisi exprimatur, vel saltem declaretur, mentem concedentis esse, vt locus priuilegiatus *ad instar,* semper, & in omni tempore futuro sit æqualis in priuilegijs alteri loco: tunc enim isto aucto augebitur etiam ille, vt seruetur[4538] æqualitas. Et hoc docuit etiam Baldus suprà, & Panormit. in cap. vlt. Ne cleri. vel monac. nu. 5. & Mandosi. q. 9. dicens esse communem omnium opinionem.

Et inde à fortiori deciditur altera **[sect. 4]** pars: nam licet exemplatum augeatur nouis priuilegijs, non ideo gaudebit illis ex#plar, quia sunt simpliciter diuersa, & in priuilegijs non habet locum ext#sio per æquiparation#, vel similitudin# rationis. Item exemplar non habet habitudin# ad exemplatum. licèt hoc ad illud referatur, quia est illa relatio non mutua, nec etiam exemplatum est causa sui exemplaris, & nouum priuilegium, quod ei additur, nullo modo datur per respectum ad exemplar, ergo non est cur redundet in ipsum ex#plar. Quinimò licet in priuilegio *ad instar* contingat aliqu#do extendi ad futura, quia

in eo exprimitur, vel de seruanda semper æqualitate suffici#ter disponatur: hoc non potest vsu venire respectu exemplaris, nisi noua concessio illi fiat seu declaretur, vt illa #qualis semper sit reciproca. Nam cum priuilegium priori loco concessum antecesserit sine vllo respectu ad posterius, non potest mutari propter mutationem subsequentis.

[sect. 5] [4539]

Secundo quæri potest, an abrogato, vel quomodolibet amisso, aut destructo ex# plari intelligatur reuocatum, amissum, vel destruct# priuilegium *ad instar*. Respondeo,[4540] non censeri reuocatum. Ita docet Bald. suprà cum eodem Guilliel. Panormit. n. 6. & Mandos. q. 6. & Nauar. suprà nu. 8. **[928]** Et ratio est clara, quia priuilegium ad instar in re ipsa est distinctum à suo exemplari, & non est correlatiuum eius, neq#; ab illo pendet in conseruari, quia verba priuilegij absoluta sunt, vt supponimus, & ex vi particulæ *Ad instar*, non sequitur talis dependentia. Imò in rigore loquendo, priuilegium, quod ponitur in exemplum, non est propria, & per se cau sa alterius, sed ponitur tantum ad deter minandam significationem generalium verborum, quibus priuilegium adinstar conceditur: facta autem illa determina tione, & cognita qualitate, & modo priuilegij sic concessi, nulla ratio depend# tiæ inter illa priuilegia relinquitur; & quanuis demus, illam esse propriam causalitatem exemplarem, hæc non est talis, vt ab existentia exemplaris pendeat exemplatum, postquam factum est: sic enim videmus, multas res, vel ædificia fieri instar aliorum, qu# postea manent, licet exemplaria destruantur. Igitur de structo loco, ad cuius instar alius priuilegium accepit, durat priuilegium concessum posteriori loco, etiam si in priori destructum sit. Multoque magis reuocato priuilegio ad instar, non reuocatur aliud, ad cuius instar concessum fuerat, quia est omnino prius, & ab solutum, atq#; independ#s à posteriori. Et ex hoc prin cipio infert Panormit. suprà, quando c#[4541]ceditur priuilegium ad instar alicuius iuris, vel potestatis, licèt postea restringatur exemplar, non propterea restringi priuilegium ad instar. Exemplum ponit in Clement. *Dudum*, de Sepul. vbi declaratur, priuilegium absoluendi concessum m#dicantibus, legitimè præsentatis, seu approbatis ab Episcopis extendi ad omnes casus, præter quam ad eos, qui reseruantur à iure respectu parochorum. Ait enim quòd licet postea Episcopi casus reseru#t parochis sibi subiectis, nihilominus priuilegium religiosorum non restrin getur, quia est concessum ad instar illius potestatis, quam habe bant Curati eo tempore, quo priuilegium fuit concessum. Qu# sententia satis communis est, & fortassevera, vt latè prosequitur Emman. Roder.[4542] tom. 1. Regular. Quæst. q. 61. ar. 2. & de il la suo loco dicemus. Nam propria ratio (vt opinor) non ex tempore concessionis, sed ex illa particula *à iure* sumenda est: reseruatio enim particularis Episcopi non est à iure, & ideo non obstaret, etiam si antea esset, & ita non recte ibi acc#modatur præsens resolutio ex ratione priuilegij ad instar.

Sed quid, si contingat concedi priui **[sect. 6]** [4543]legi# ad instar, & postea nullum inueniri priuilegium in loco, aut persona, vel corpore, ad cuius instar alteri est priuilegi# concess#. Respondeo, tale priuilegium ad instar ex vi illius generalis clausul# nihil operari; neque esse validum, si in eo nihil aliud exprimitur, & ex#pl# non inuenitur. Hæc est communis sententia Doctorum, quos statim referam, & ratio est euidens, quia illa concessio generalis manet incerta, & non potest ad particularia determinari; ergo est inutilis, quia actiones morales, & humanæ sunt circa particularia. Et confirmatur à simili ex l. *Si sie legatum.* 78 §. *Si mihi.* ff. de Legat. ibi, *Si qu# titas non sit adiecta euid#ti ratione, nihil debetur*,

quia non apparet, quantum fuerit legatum. Dices; tunc prud#ti arbitrio determinari poterit modus, & qu#titas, vel qualitas priuilegij, considerata conditione materi#, & personar#: & c#iectata mente c#ced#tis: sic enim in d. l. *In testamento.* dicitur, si testator iusserit, sibi monumentum fieri in[4544]star alterius exist#tis in tali loco, & ibi nullum monum#t# inuentum fuerit, non obligari hæredem ad faciendum monumentum simile altari, obligari tamen ad faciend# monument# dec#s iuxta vires hæreditatis, & conditiones def#cti. Resp# detur in pr#senti materia non habere locum hoc arbitrium sine recursu ad eum, qui priuilegium concessit, quia ad illum spectat, & non ad alium, quod non habet locum in testatore, qui post mortem non potest mentem su# interpretari, auctor autem priuilegij sem per id potest, quia licet person# mutentur, semper eadem cathedra perseuerat, quia sedes non moritur. Item in casu illius legis constabat satis de voluntate illius testatoris, quoad legati substantiam, determinatio verò quo ad modum non fuit ita depend#s ab exemplari ex mente testatoris, vt illa deficiente, fuerit omittenda principalis voluntas, quia nec illa posita fuit vt necessaria conditio, nec estvlla c# iectura ad id pr#sumendum iuxta ea, quæ in simili latè dixi li. 4. de Vot. c. 7. & 8. At verò in pr#s#ti materia subst#tia priuilegij ad instar t#t# generaliter c#cessi omnino pendet ab illo exemplari, seu ex **[929]** termino, ad quem fit relatio, & ideo n# potest determinari per priuatum arbitrium, sed potestatem concedentis requirit.

Dixi autem, hoc esse intelligendum, **[sect. 7]** quando priuilegium ad instar tantum generatim loquitur, non declarando species fauorum, vel gratiarum, quia si illæ exprimantur specificè cum relatione ad aliud, v. g. dicendo, concedimus vniuersitati Conimbricensi tale, & tale priuilegium, sicut Salmanticensis tis fruitur; in eo casu licet exemplar non subsistat, seu licet Academia Salmanticensis talia priuilegia non habeat, nihilominus priuilegium illud ad instar erit validum, & habebit effectum specificum in eo declaratum, illa verò clausula *sicut,* & cæt. nihil operabitur, sed valebunt talia priuilegia prout de iure valere possunt, vel prout absolutè sonant, vel prout solent similia intelli[4545]gi, ac seruari. Quæ sententia sumitur ex capite *Abbate,* de Verborum signification. vbi priuilegium sub hac forma concessum, *Concedimus vobis hanc facultatem, vel hoc ius eligendi, &c. secundum antiqui temporis morem,* non conditionale, sed absolutum esse dicitur, ac proinde subsistere, licet de illo antiquo more non constet, quando de specie fauoris, & priuilegij constat. Et hæc est ratio à priori huius resolutionis, quia illa particula relatiua *ad instar,* vel *sicut,* aut alia æquiualens, non est conditionalis, sed exemplificatiua (vt sic dicam) seu demonstratiua, vt iura ciuilia loquuntur: & ideò non subsistente exemplari valet priuilegium, quia nec determinatio pri uilegij pendet ex exemplari, quia (vt sup ponitur) satis definita, & specifica est concessio, nec etiam voluntas concedentis pendet ex illo exemplo, quia n# est conditionata, sed absoluta, & dispositiua, solumq#ue videtur additum illud exemplum ad maiorem explicationem,[4546] vel ne noua videatur concessio. Atq#ue ita sensit Glossa vlt. in capite *Quoniam Abbas,* de Offic. deleg. quam Bart. sequitur in Extrauag. *Ad reprimendum,* verb. *Prout,* & in lege *Admonendi,* ff. de Iur. iur. & in lege *Eum, qui, §. Iulianus,* ff. de Constit. pecun. & alijs locis, quos cum alijs auctoribus refert, & sequitur Felin. in[4547] dicto capite *Quoniam Abbas,* num. 11. & Mandos. suprà q. 5. qui varijs exemplis hoc confirmant, & exornant, quæ ibi[4548] videri possunt. Addit verò Felin. cum Bald. suprà, non solum valere tunc priuilegium, verum etiam quodammodò magis esse absolutum, quando exemplar non

c#paret, quàm si inueniretur, quia si inueniatur debet secundum illud limitari ex vi illius relationis ad instar; si tamen non inuenitur, tunc absolutè accipietur, ac si non essent verba illa apposita. Quod non debet videri absurdum: nam etiam posset priuilegium ad instar ampliari iuxta exemplar, si inuenietur, & sine illo non poterit, & ita æqua est conditio ex vtraque parte. Non defuerunt tamen auctores, sentientes in eo casu priuilegium nihil operari, quos suprà refert Mandos. Sed non video f#damentum vrgens, & ideò illos omitto.

[sect. 8] [4549]

Prætereà quæri solet circa hoc priuilegium ad instar, an possit valere contra eum, ad cuius instar concessum est. Veruntam# generalis qu#stio infrà tractanda est, an priuilegiatus gaudere pos sit suo priuilegio contra pariter priuilegiatum, vbi regulam illam, vel negantem, vel affirmantem explicabimus. Nunc ergo solum dicimus, priuilegiatum ad instar computandum esse tanquam æquè priuilegiatum cum suo exemplari, ad cuius instar priuilegium accepit, quantum ad ea, quæ ex simili priuilegio illi competunt, quia vt dixi, illa priuilegia æqualia sunt. & tam exemplatum, quam exemplar simpliciter, ac per se conceditur. Poterit ergo posterior priuilegiarius suo priuilegio vti contra priorem in his, & eo modo, quo priuilegiatus gaudet priuilegio contra pariter priuilegiatum, nonverò in alijs, quæ verò illa sint, inferius dicemus, tractando de effectibus priuilegij.

Tandem occurrit hoc loco interro **[sect. 9]** [4550]gare, an hoc priuilegium ad instar sufficienter censeatur concedi per talem verborum formam, *concedimus tibi dignitatem, vel cathedram, aut rem similem prout tuus prædeceßor illam habuit.* Interdum enim, vt in facti contingentia in hac vniuersitate vidimus, prædecessor habuit cathedr# cum iure ordinario, adiuncto priuilegio, & successori concessa fuit sub prædicta verborum forma: ideoque merito dubitatum fuit, an illa verba contineant in eo casu priuilegium *ad instar,* nec ne. **[930]** Quibusdam placet pars negans, quia illa verba limitanda sunt ad. ea, qu# antecessori competebant iure ordinario, & non sunt extendenda ad ea, quæ habebat ex priuilegio personali, quod cum persona fuit extinctum. Ita sentit Barbos. in l. *Quia tale.* ff. solut. matrim. nu. 1.[4551] & citat Gloss. in l. *Hæres in omne.* 37. ff. de Acquir. hæred. & ibi Angel. Roman. & Iason in lib. 1. Consilior. consil. 20. Et probat, quia hæres, licèt repræsentet personam defuncti, & succedat in omnia iura eius, nihilominus non succedit in personalibus priuilegijs: nam hæc c# persona extinguuntur, vt ex superioribus constat; ergo similiter quando conceditur alicui cathedra, vel dignitas, cum omnibus, quæ prædecessor habebat, non intelliguntur concessa, quæ habebat ex personali priuilegio, & extraordinario iure. Atq#ue itaverba illa non habent vim priuilegij ad instar. Et ad hoc confirmandum multa adducit Barbos. ex varijs legibus, & doctrinis earundem interpretum, quas non directè, sed per æquiparationem inducit. Ex quibus tandem concludit, necessarium esse, vt exprimatur in concessione, vt succedat quis in his, quæ competebant prædecessori ex priuilegio personali, & tunc ait, ad successorem pertinere, quæ antecessori ex priuilegio competebant non ex persona eius, sed ex noua concessione. Et ad hoc allegat L. *Stipulatio ista. §. Sed si quis.* ff. de Verbor. oblig. & l. *Repeti,* in princip. ff. Quibus modis vsusfruct. amittatur.

Veruntamen ex hac vltima assertio **[sect. 10]** ne, quæ verissima est, & clarissima, eneruantur omnia, quæ ad probationem prioris resolutionis afferuntur. Aliud enim est loqui de translatione omnium iurium, quæ vel naturali, & ordinaria successione, vel per legatum, vel aliam donationem priuatam fit; aliud verò est loqui de concessione facta à Principe. Nam de priori modo translationis loquendo, manifestum est, clausulam vniuersalem non

extendi ad priuilegia personalia, & successionem iure ordinario, vel ex propria voluntate possidentis factam, non comprehendere priuilegia personalia, quia nec est in potestate possidentis illa transferre, nec in illis potest esse propria successio, cum per mortem habentis extinguantur. Et ad hoc genus translationis, vel successionis spectant omnia, quæ pro exemplis, & similibus adducuntur. Tale enim est illud de successione hæredis in omnia iura defuncti. Item illud de dispositione, vt vnus succedat in omni iure alterius, quæ non intelligitur de his, quæ habebat iure extraordinario. Quæ ideò vera sunt, quia dispositio loquens per verbum succedendi, eo ipso limitatur ad iura, in quibus succedi potest, & similiter dispositio constituens ius ordinarium succedendi in aliquo munere, intelligitur de tali munere secund# omnia, quæ iure ordinario illi competunt, qua ratione Capitulum succedens Episcopo, sede vacante, non succedit in his, quæ illi competunt ex delegatione, iuxta cap. *Verum,* de Foro com[4552]petent. & tradit Panormitanus in cap. *Cum olim,* circa finem de Maioritat. & obedien. At verò in casu, quem tractamus termini sunt longè diuersi. Quia n# agitur de successione, sed de noua concessione, non priuata voluntate facta, sed Principis, qui potuit tale priuilegium concedere antecessori, & potest illud in successore continuare, si velit, in quo omnes conuenimus, & solum inquirimus, an per illa verba, *Concedimus tibi munus, vel cathedram sicut antecessor tuus illam habebat,* censeatur concedi priuilegium antecessoris, vel (quod perinde est) aliud ad instar illius. Et quo ad hoc nihil plane videntur probare illa exempla, nec generalia principia in alijs terminis loquentia. Nec etiam ostensum est, cur illa verba sint restringenda ad sola iura ordinaria talis muneris, & non comprehendant etiam illa, quæ exparticulari priuilegio antecessori data sunt, cum supponamus vtraq#ue pendere à voluntate eiusdem Principis concedentis, & vtraq#ue possint commodè sub illis verbis comprehendi, & alioqui regula generalis sit, beneficia Principis latè esse interpretanda.

Quapropter mihi non placet regula **[sect. 11]** [4553] illa generalis, & absoluta, quam Barbosa ponit, & in casu supra commemorato contrarium in praxi censui, duplici adhibita consideratione, quam nun ceti# propono, & pro regula habendam cen-**[931]**seo. Primo enim circa verba concessionis, per quæ non solum res, seu munus conceditur, sed expressè additur, *prout an tecessor id habuit*, seu *cum omnibus iuribus, quæ prædecessor habuit*, considerandum est, an talis forma verborum sit ordinaria in omni prouisione talis muneris, vel cathedræ, &c. quoties ex grátia Principis donatur, ita vt semper in illa addatur illa æquiparatio ad antecessorem, quocumque modo munus illud habuerit, id est, siue cum priuilegio, siue absq#ue illo, vel potius illud additum *Prout, &c.* sit ex traordinari#, & speciale. Nam in priori casu procedit prior sententia, tunc non censeri concedi per illa verba specialia priuilegia, propter fundamenta dictæ sententi#, addendo, tunc nullum esse verbum in rigore significans priuilegij concessionem, cum per illa eadem verba significari soleat prouisio rei cum iure suo ordinario, vt communiter esse solet in pr#decessoribus. At verò quando for ma concessionis specialìs est, & extraordinaria, magna pr#sumptio est continere priuilegìum *ad instar,* & illud additum *Prout. &c.* positum esse propter priuilegium antecessoris, quod voluit Princeps etiam successori concedere, non iure successionis, sed gratia æquiparationis, quam ipse Princeps facere voluit. Ratio est, quia tunc cessant omnes præsumptiones contrari# sententiæ, cum illa non sit successio, nec ordinaria dispositio: & aliunde accrescit magna ratio credendi, illaverba non fuisse addita superfluè, & sine vllo effectu, nullum autem habent, si ad priuilegium prædecessoris non referantur; ergo non propter aliam causam posita sunt.

Augebitur autem maximè hæc con **[sect. 12]** iectura, si addatur secunda de qualitate priuilegij. Nam si non contineat præiudicium tertij, sed fauorem Principis, tunc maximè cauendum est, ne verba priuilegij inania reddantur. Quando enim priuilegium fuerit odiosum, & alijs pr#iudicium afferens, vel bono communi, tunc maior est licentia restringendi verba, etiam si ex parte non habeant effectum propter aliquam conditionem subintellectam, & non impletam, vt quod voluerit Princeps concedere omnia iura ordinaria, & extraordinaria, qu# alijs non præiudicant. At verò quando priuilegium est simpliciter fauorabile, & potest habere iustam causam, & ration# dici non potest, illa verba esse addita sine vllo effectu, vel intentione Principis, & ideo sicut extraordinaria sunt, ita etiam aliquid vltra ius ordinarium concedunt, quod esse non potest nisi æquiparatio in priuilegio cum antecessore fiat, ergo hoc concedunt, & hoc est priuilegium ad instar.

CAPVT XVI.

De Communicatione priuilegiorum, & eorum collatione cum priuilegijs ad instar.

ALIA forma concedendi# priuile **[sect. 1]** gium esse solet per communicationem priuilegij alteri prius concessi, quæ est valde vsitata præsertim in priuilegijs religionum, vt constat ex c#pendijs eorum, & ex his, quæ late refert[4554] Emman. Roder. 1. tom. q. 55. per totam. Circa quam formam concessionis in primìs clarum est, effi caciam eìus in hoc con sistere, quod ius vni concessum per aliquod priuilegium, alteri etiam concedi tur per quandam extensionem, vel certè per quandam multiplicationem talis priuilegij: vt nomine communicationis significari videtur. Ad intelligendum autem, qualis, & quanta sit hæc c#municatio, verba indulti attentè p#sanda sunt, tum ex parte illius, cuius priuilegium c#municatur, tum ex parte eius, cui communicatur, tum deniq#ue ex parte modi, quo c#municatur, & in his omnibus ferè obseruandæ sunt generales regul# de interpretatione, ampliatione, vel restrictione priuilegiorum, quæ in superioribus tactæ funt, & in sequentibus tradentur. Solet autem specialiter quæri, an c#municatio priuilegiorum, quæ religionibus, aut religiosis concedi solent, intelligatur fieri de priuilegijs concessis religionibus ipsis, vel de concessis etiam particularibus domibus, aut personis. Sed in hoc nihil certius dici potest, quàm ponderanda esse verba communicationis. Regulare autem est, vt c#municari intelligantur priuilegia concessa intuitu religionis, seu totius congregationis, iuxta declarationem Leonis X. quæ refertur in supplemento Mi-**[932]**norum. Aliqua verò sunt specialia priui legia, quæ concedunt c#municationem in priuilegijs etiam specialium domorum, & hæc ipsa specialia priuilegia per alias generales clausulas alijs c#municantur, & ita poterunt cum proportione eodem fauore gaudere, vt latius exponit Emmanu. Roder. 1. tom. quæst. 55.[4555] art. 18.

Sed explicare oportet, an hæc c#ces **[sect. 2]** sio priuilegij per communi cation# eadem sit cum concessione priuilegij ad instar, soloq#ue nomine differant, vel si maiorem habent differentiam, quæ illa sit. Aliqui enim hanc differentiam constituunt quod per

priuilegium ad instar non idem, sed distinctum priuilegium conceditur, licet simile: nam ipsa similitudo, & relatio, quam importat particula *ad instar*, hanc distinctionem requirit, vt constat etiam ex dialectica. At vero per c#municationem non aliud, sed idem priuilegium conceditur ei, cui c#municatur. Nam c#municatio priuilegij non est eius multiplicatio, sed extensio, & quasi applicatio eiusdem priuilegij ad plura subiecta.

Hanc differentiam late tractat Man **[sect. 3]** [4556]dos. dicto tract. de Priuilegijs ad instar. q. 2. & illam non probat ac merito, modus quo rem explicat, mihi non placet, quia id#titat# priuilegijs ponit in vtroq#ue extremorum, & negat similitudin# inter priuilegia, licet illam ponat inter priuilegiata. In primis ergo ait, per c#municationem idem priuilegium communicari, quia vis verbi communicandi hoc requirit. Et quia tenor c#cessionis per communicationem est hic, *Concedimus Minoribus v. g c#municationem Priuilegiorum. quæ habent Prædicatores,* in qua forma relatiuum *quæ,* refert subst#tiam non accidentia. Item quia leges, quæ c# municationem priuilegiorum concedunt, plerumq#ue per relatiuum identitatis illa c#cedunt, vt ibi latè refert. Addit verò, idem esse in priuilegio ad instar, & hoc quidem tollere similitudinem priuilegiorum inter se, quia idem non est simile sibi, nihilominus tamen res priuilegiatas fieri similes inter se, quia subiecta eandem qualitat# habentia similia sunt. Vnde concludit, illam identitatem nihil obstare, quominus priuilegium communicatum sit priuilegium ad instar, quia illud relatiuum *ad instar,* non dicit similitudinem inter priuilegia, sed inter pri uilegiata.

Sed hoc nec in iure est necessarium, **[sect. 4]** nec per analogiam ad philosophiam sustineri potest. Interrogo enim, quo sensu dicat in communicationepriuilegiorum, idem priuilegium præexistens in vno c#municari alteri: aut enim loquitur de identitate specifica, vel numerica. De numerica dici non potest, tum quia idem numero priuilegium non potest simul esse in diuersis subiectis, & æquè primo in singulis, priuilegium autem communicatum tam propriè, & per se conuenit ei, cui communicatur, ac prius erat in altero, sicut dictum est de Priuilegio ad instar. Tum etiam quia tale priuilegium durat in eo, cui communicatur, etiam si in altero, in quo prius erat, amittatur, vt statim dicemus. Tum deniq#ue quia argumenta, quæ pro hac identitate fiunt, ad summum probant specificam identitatem. Si autem de hac tantum sit sermo, cum illa identitatè stat perfecta similitudo non solum inter pri uilegiatos, sed etiam inter priuilegia ipsa vt constat de quacumq#ue identitate spe cifica inter qualitates, & ratione earum inter qualia, quatenus talia sunt. Ergo immerito dicit illi Auctor, per communicationem, & per priuilegium ad instar, concedi eadem priuilegia, non autem similia: nam quæ illo modo sunt eadem, etiam similia sunt; sicut ergo priuilegi# ad instar non excludit identitatem, ita non excludit similitudinem.

Neq#ue est verum, particulam *Ad instar,* **[sect. 5]** [4557] non semper referre priuilegia inter se, sed tantum personas priuilegiatas, nam potius priuilegium ad instar dicitur tale propter habitudin# ad aliud priuilegium, quod imitatur: ergo talia priuilegia etiam sunt numero distincta, & vn# est quasi exemplar alterius, & hoc est ad instar illius, vt ex suprà dictis patet. Nec potest intelligi, quomodo priuilegium detur vni ad instar alterius rei, vel person#, nisi illa sumatur formaliter vt affecta tali priuilegio, vt in l. *Omnia* Codice de Sacros. Eccles. cum hospitalibus con ceduntur priuilegia ad instar Ecclesiæ primariæ, sine dubio intelligitur supponi Ecclesia vt talibus priuilegijs affecta & ita non solum hospitale fieri simile **[933]** Ecclesiæ, sed etiam priuilegium hospita lis effici simile priuilegio Ecclesiæ, imò non aliter subiectum fit simile alteri, nisi efficiendo in eo

formam, quæ sit similis formæ alterius. Per hæc ergo nulla differentia inter hæc priuilegia explicat#.

Posset vero vlterius addi pruilegium **[sect. 6]** [4558] ad instar dicere similitudinem, non tamen perfectam, & exactam, sed per qu#dam imitationem, communìcationem autem priuilegij dicere integram, & totalem concessionem priuilegij, & ideo dici potius identitatem, quàm similitu dinem potestque h#c differentia confirmari ex quadam formula concedendi hanc communìcationem, quam specialiter inuenio in quadam Bulla Pij V. Societatì nostræ concessa, cuius verba sunt, *Possint libere, & licite vti, frui, potiri, & gaudere* (scilicet, priuilegijs aliarum religionum) *in omnibus, & per omnia, non solum ad illorum instar, sed pariformiter, & æquè principaliter. Absque vlla prorsus differentia proinde ac si Societati. &c. nominatim, & specialiter, ac generaliter conceßa fuissent.* Quæ verba supponunt, priuilegium ad instar non esse pariforme suo exemplari, nec esse tam amplum, sicut priuilegium per communicationem concessum, nec eiusdem rationis cum illo. Et confirmatur, quìa priuilegium communicatum est verum priuilegium; priuilegium autem ad instar, comparatione alterius est quasi fi[4559]ctum fictione iuris. Vnde Bald. ait, ciu# ad instar, seu ex priuilegio non esse legitimum, & verum ciuem, sed similitudinarium; *Omnis autem similitudo* (inquit) *est quoddam figmentum rei, & non proprietas ipsa,* citat l. *Sed si accepto.* ff. de Iure fisci.

Verumtamen hic etiam modus dic# **[sect. 7]** [4560]di non placet. Primo quia suprà dictum est priuilegium ad instar absolutè concessum, extendi ad omnia, ad quæ suum exemplar extenditur, atque adeo de se dicere imitationem perfectam, & non tantum adumbratam, vel fictam, cuius oppositum in hac differentia supponitur sine sufficienti fundamento, vt patebit, cum tamen illud efficaciter videatur probatum ratione suprà facta, quod alias incerta esset, & ferè inutilis concessio priuilegij ad instar absolutè, & sine alia explicatione. Quod si dicatur, priuilegium ad instar, licèt interdum sit perfectum posset interdum saluari cum imperfecta imitatione. Contra hoc est, quia illud solum habet locum, quando in priuilegio explicatur. Hoc autem mo do etiam communicatio potest esse imperfecta, & solum per quandam participationem. Quod si c#municatio priuile gij absolutè facta, & sine limitatione in. telligitur de adæquata c#municatione totius priuilegij, etiam si expresse hæc ad#quatio non explicetur, quia non est vlla ratio addendi limitationem, quia si h#c licentia daretur, tota concessio esset incerta, & ambigua: ita etiam dicen dum est de priuilegio ad instar, propter eandem rationem; ergo in hoc potius æquiparantur, quam differant: nam absolutè facta vtraque est perfecta concessio: per additionem verò, & expressam concedentis voluntatem vtraq#ue potest limitari, & tantum ex parte, vel per imita tionem imperfectam fieri.

Vnde etiam constat, non rectè addu **[sect. 8]** ci verba illa Pij V. ad differentiam pr#dictam confirmandam. Nam sicut ex illis verbis videtur colligi, priuilegium ad instar posse esse inæquale, & secund# quid, ita etiam colligi poterit, communicationem priuilegij, non esse pariformem, neq#ue æquè principalem, neq#ue absq#ue vlla differentia, nisi h#c expresse declaretur in priuilegio, quia cum hæ par ticul# expresse addantur, insinuatur, sine illis non esse ita ad#quatam communicationem. Quòd si hoc falsum est, vt videtur probatum, dicendum necessario erit, illud non colligi ex additione illarumparticularium, quia non semper adduntur propter nouum effectum, sed propter maiorem explicationem eiufdem effectus, & ad tollendam omnem tergiuersationem, & vmbram eludendi priuilegium. Imò etiam interdum multiplicantur huiusmodi verba ad explicandum magnum affectum

concedentis, vt patet de illis, *Vti, frui, potiri, & gaudere,* & *in omnibus & per omnia.* Idem autem dicendum erit de pr#dictis verbis respectu priuilegij ad instar, vt exposuit M#[4561]dos. dicta q. 2. nu. 13. vbi ipse refert alias priuilegiorum formulas, quæ habent, *non ad instar, sed pariformiter,* & miratur quomodo illa negatio cum aduersatiua coniunctione ponatur, ac si illud non esset priuilegium ad instar, vel ac si esse ad instar, & esse pariformiter essent op-**[934]**posita. In prædicta autem Bulla non legitur absolutè *non ad instar,* sed *non solum ad instar,* quæ verba faciliorem habent explicationem, nam quia priuilegium *ad instar* latitudinem habere potest, & obscuritatem, vel tergiuersationem, si solum ponatur, ideò ait Pontifex, concedere se priuilegia dicta non solum *ad instar,* sed etiam cum omni proprietate, & ex aggeratione, vt magis statim declarabimus.

Quapropter tam de priuilegio *ad instar,* **[sect. 9]** [4562] quàm de priuilegio per c#munication# distinctio aliqua pr#mittenda est, vt pro prie & vniuocè fiat comparatio, Primo ergo duobus modis intelligi potest priuilegium esse *ad instar,* primo *ad instar,* alterius conditionis, seu proprietatis, qu# in exemplari non est ex priuilegio, sed ex naturali origine, vel ex antiquo, aut ordinario iure. Secundo potest priuilegium esse *ad instar* alterius priuilegij, vel priuilegiati quoad ius, quod ex speciali priuilegio habet. Priori modo est verum, quod in quadam confirmatione supra sumebatur, priuilegium *ad instar* non constituere aliquid verè tale, quale est su# exemplar, sed fictione iuris: sic enim priuilegium legitimationis dici potest *ad instar,* legitimorum filiorum, non tamen facit vere, & realiter legitimum filium, sed fictione iuris. Et sic etiam procedit[4563] quod dicebat Bald. ciuem ex priuilegio non esse legitimum, & naturalem ciuem, sed instar eius, secundum quandam similitudinariam rationem. Sicut etiam dicere solemus, priuilegium nobilis non facere verè, & naturaliter nobil#, sed ciuiliter fictione iuris. Et cum eadem limitatione accipiendum est quod idem ait, omnem similitudinem esse figmentum rei & non proprietatem: est enim verum de hac similitudine legali (vt sic dicam) respectu rei naturalis, nam alioqui perfecta, & naturalis similitudo in veritate & proprietate consistit, imò si proprietas in vtroque extremo legalis sit, potest similitudo esse omnino propria, & non tantum analoga, vt iam dicam. Posteriori autem modo nos hactenus loquuti sumus de priuilegio *ad instar,* nimium, quod datum est instar alterius priuilegij, seu quod idem est, ad imitationem effectuum, & proprietatum, qu# in alio sunt etiam ex priuilegio: nam hoc modo loquuntur iura depriuilegio *ad instar,* & hic est communis vsus talis vocis, nam prius non solet vocari priuilegium *ad instar,* sed directum, & (vt ita dicam) primarium, licet effectus eius possit dici esse *ad instar* alterius effectus naturalis sec#dum analogiam, & fictionem iuris. Hoc ergo priuilegium *ad instar* non est fictum, sed verum, nec inducit aliquid per iuris fictionem, sed verè, & propriè concedit quidquid aliud priuilegium, quod est velu ti exemplar suum concedit, & ita indu cit similitudinem in priuilegijs omninò propriam, & absque aliquo figmento.

Iuxta hanc ergo distinctionem dicen **[sect. 10]** [4564]dum est, priuilegium propriè dictum *ad instar,* vtique alterius proprij priuilegij, non distingui à propria communicatione priuilegij, & hoc rectè probari rationibus factis. Priuilegium autem vocatum *ad instar* propter solam imitation# alterius iuris ordinarij, & quasi connaturalis fundati in proprietate originaria, seu naturali, illud merito distingui à priuilegio per communicationem, quia ibi non fit re vera communicatio priuilegij, sed conceditur per priuilegium, quod alteri conuenit sine illo, vel si con uenit ex priuilegio, illud est iam factum quasi connaturale

propter antiquitat# origi nis, vt in nobilitate originaria, vel in iure ciuitatis ex antiquo domicilio, & similibus. Et fortasse Pius V. in præ[4565]dicta Bulla, quæ incipit, *Dum indefessæ,* ideò tam accuratè declarauit illam c#municationem priuilegiorum ordinum mendicantium factam Societati, non esse tantum *ad instar,* quia in illa declarauerat, religionem Societatis IESV mendicantem esse, & ideo nequis putaret, esse mendicantem solum ex priuilegio, & fictione iuris, & ideo concedi illi mendicantium priuilegia, solum *ad instar* verarum m#dicantium religionum, ideo expressit concedere se talia priuilegia So cietati pariformiter, & æquè principali ter absq#ue vlla prorsus differentia, quia nimirum inter verum, & fictum fictione iuris semper relinquitur aliqua differentia; Societas autem non fictione iuris, sed vere religio mendicans est, & ideo æquè principaliter, & sine vlla differentia illi communicantur priuílegia.

Deniq#ue oportet alteram distinctio **[sect. 11]** nem adhibere ex parte communicatio-**[935]**nis priuilegiorum: duobus enim modis fierî contingit. Primo vt priuilegium vni tantum per se, & propter se concedatur, ab ìllo autem quasi redundet, & deriuetur ad alios propter connexionem, quam habent cum illo primo, ita vt non in proprijs personis censeatur illis concessum priuilegium, sed in alio. Sîc priuilegia religionis alicuius interd# communicantur familiaribus non ratione sui, sed ratione religionis, à qua omnino pendent in illorum vsu, & fructu. Secundo, priuilegium vni corpori, vel personæ concessum, communicatur alteri propriè, & æqualiter, ita vt ex propria persona illo vti possit, non minus, qu# prior poterat, vel quam ipsa posset, si primo, & per se fuisset c#municatum ei priuilegium. Et hoc modo c#municatio priuilegiorum ordinariè fit inter re ligiones per indulta Pontificum, vt constat in Societate, & Bulla citata, & ex[4566] alia Gregor. XIII. *Ascendente Domino,* & idem est in alijs religionibus, vt constat ex compendijs verb. *Communicatio,* & re[4567]fert late Emman. Roder. 1. tom. q. 55. præsertim art. 21. cum Cordu. in addit. ad Compend. verb. *Communicatio,* in fine.

Priuilegium ergo communicatum prio **[sect. 12]** ri modo alicui tanquam accessorio ratione principalis, non potest dici priuilegium *ad instar* propriè sumptum, vt de illo in superiori puncto loquuti sumus: quia non est ibi concessio vnins priuilegij *ad instar* alterius, sed est extensio quædam eiusdem priuilegij. Vnde ibi locum habet ratio tacta suprà, quod ibi non est priuilegiorum similitudo, nec relatio, aut æquiparatio vnius ad aliud, sed est idem priuilegium non tantum specie, sed etiam numero, quod vni primo, & alteri ratione illius primi communicatur. Vnde fit etiam, vt inter ea duo membra, qu# illo priuilegio gaudent, non sit æqualitas: nam semper accessorium pendet à principali, & si principale illud renunciet, vel alio modo illud amittat, consequenter illud etiam perdet accessorium. Vt si religio amittat priuilegium, consequenter donati, vel, seruientes intra domos viuentes illor# fructu priuantur: non verò è contrario: nam licet priuilegium perdatur quoad accessorium, seu familiares, non amitte tur quoad religionèm, quia accessori# sequitur principale, & ab eo pendet, n# è contrario. Et eadem ratione licet illi, quibus secundario c#municatur priuilegium, illo gaudeant, & vti possint contra alios; non verò contra illum ratione cuius illud participant, ne quod in fauo rem ipsorum recipiuut, in eorum grauamen, & odium conuertatur, vt rectè[4568] docet Corduba, & Emmanu. Roder. supra loquentes de priuilegijs religionum, quatenus seruientibus c#municantur. Et generalius idem docet Panormit. in[4569] cap. *Ex parte,* 15. de For. compet. num. 14. dicens, qui priuilegio vtitur iure alterius, non posse illo vti contra eum, ratione cuius illo gaudet, quod etiam affirmat

Bart. in l. *Donationes.* 26. C. de Do[4570]nat. inter vir. & vxor. ex l. *Si iudex.* 14. ff. de Minor. qu# non in proprijs terminis, sed per quandam particularem ration# induci potest. Deniq#ue in hoc quodam modo æquiparatur priuilegium sic c#municatum priuilegio *ad instar,* impropriè dicto, propter imitationem impropriam, quam sacit per fictionem iuris: sic enim hoc priuilegium dum extenditur ad familiares religionis, v. g. æstima re illos videtur tanquam religiosos fictione iuris, vel per quandam habitudinem, & analogiam.

Dicet vero aliquis; ergo priuilegia **[sect. 13]** [4571] concessa religioni, vt sic, quatenus communicantur singulis religiosis diuisim, ac personaliter, erunt priuilegia per c#municationem, non per directam concessionem, quia non ratione sui, sed ratione totius corpori singula membra religiosa illis priuilegijs gaudent, & in eis à corpore dependent: nam si corpus religionis illis priuetur, vel illa renunciet, vel amittat, omnes, & singuli religiosi illis carebunt: non vero è contra rio. Religio etiam vti poterit tali priui legio contra suum religiosum, non tam# è contrario; ergo est illud priuilegium per communicationem imperfectam, & similitudinariam, etiam respectu religiosorum, consequens autem videtur absurdum, & alienum à modo loquendi omnium de huiusmodi priuilegijs.

Respondeo, talia priuilegia respectu **[sect. 14]** [4572] religiosorum, non esse per c#municatio nem proprie loquendo, sed per concessionem primariam, & directam. Quia quando priuilegia religionis talia sunt, **[936]** vt pro singulis religiosis, & ad persona l# vsum conferantur, primo, ac per se c# ceduntur ipsis personis religiosis: nam licet videantur concedi singulis ratione totius, etiam conceduntur corpori mediantibus membris secundum diuersa genera causarum. Nam si respiciamus rationem motiuam, illa videtur esse fauor religionis, & hoc modo conceditur membris propter totum: tamen si spectemus immediatum subiectum, cui fit fauor priuilegij, illud est vnaquæque persona religiosa, nec conceditur corpori, nisi quatenus omnibus, & singulìs membris datur, quia actiones vel effectus, propter quos datur priuilegium ad singulos spectant, non ad corpus vt tale est, vt supponimus. Et in hoc est magna differ#tia inter ipsos religiosos, & alios qui quasi extrinsecè adhærent religioni. Et ideo etiam non potest dici tale priuilegium secundum hunc respectum, esse *ad instar*, aut secundum fictionem aliquam, neque secundum propriam dependentiam, nisi fortasse quatenus partes pendent aliquo modo à toto, & è contrario. Dixi autem respectu religiosorum, vtiq#ue iam professorum, quia respectu nouitiorum dici potest hæc c#municatio secundum aliquam fictionem, & extensionem, & ideo vt talia priuilegia conueniant religiosis non est necessaria spe cialis expressio, aut declaratio, sed satis est, quod religioni concedantur, vt vero complectantur nouitios, necessaria erit expressa verborum forma, & ita obseruat vsus, & multo magis est necessaria, vt ad familiares ext#datur. Vnde etiam in his solent requiri speciales conditiones, vt v. g. quod actu seruiant, intra monasteria habeant, &c. in religiosis au tem sola professio sufficit, vt notari po[4573] test in Trident. sess. 24. cap. 11. de Refor **[sect. 15]** mat.

At verò priuilegium, quod vni prius[4574] concessum est, & postea communicatur alteri in propria persona, ita vt fiat illius proprium, non minus, quam si tali personæ, vel rei fuisset primatio concessum: illud est proprium priuilegium per communicationem simpliciter, & in re nihil differt à priuilegio *ad instar* #priè sumpto, quale supra explicatum est. Ita tandem concludit Mandos. suprà, & id# sentiunt Cordu. & Emman. Roder. licet in terminis quæstionem non tractent. Et probabitur facile declarando vim, & efficaciam

huius communicationis. Pri mo enim hæc communicatio est veluti concessio noui priuilegij, quia illi, cui priuilegium communicatur, nouum pri uilegium conceditur, quod antea non habebat, & licet antea illud priuilegium in specie esset in alio non tamen erat in tali re, vel persona; ergo quoad hanc indiui duationem, vt sic dicam, quasi de nouo fit. Vnde communicatio illa etiam dici potest multiplicatio numerica eiusdem priuilegij, vt suprà declaratum est. Deinde cum dicitur, hoc priuilegium c#municari, nihil aliud per hoc significatur, nisi quod priuilegium vt receptum in eo, cui communicatur sit eiusdem rationis cum illo, quod c#municatur: hoc autem ideo est, quia fit *ad instar*, & similitudin# illius; est ergo illud priuilegium *ad instar*, & quod per hanc vocem significatur quasi in actu signato, per verbum communicationis significatur in actu exercito; res autem eadem est.

Præterea (quod ad rem moral# præ **[sect. 16]** [4575]cipuè spectat) hinc fit, vt proprietates suprà declaratæ in priuilegio *ad instar*, in priuilegijs communicatis absoluto, & perfecto modo, locum habeant. Nam per communicationem hanc ita sitproprium pruilegium in eo, cui communicatur, vt mutatio in vno facta non necessario fiat in altero, nec è conuerso, siue illa sit per modum augmenti, siue per modum diminutionis, aut corruptionis. Ratio est, quia communicatio priuilegij, seu priuilegiorum, si nihil aliud addatur, intelligitur fieri de priuilegijs c# cessis, vel secundum mensuram concessionis iam fact#, quia vel verbum *communicandi*, regulariter cadit super verbum de pr#terito, quod ad futurum, de se non extenditur, vt dicendo, *C#municamus huic hospitali priuilegia conceßa tali hospitali*: vel lìcèt non addatur verbum *Concessa*, sed sim pliciter dicatur, tale hospitale gaudeat priuilegijs talis Ecclesi#, intelligitur de concessis, quia non sunt eo tempore pri uilegia talis Ecclesiæ, nisi quæ illi concessa sunt. Et ideò vbi Princeps vult largiorem facere communicationem, addit specialia verba, quibus expressè declaret, non tantum communicare priuilegia concessa, sed etiam concedenda, **[937]** sicut fecit Pius V. in dicta Bulla, & simi[4576]les sunt plures in compendio, verbo *C#municatio.* & ita quoad hoc idem omnino sentiendum est de priuilegio per c#munication#, & ad instar. Et ita sentit Man dos. dicto tract. Gloss. 14. vbi ita inter[4577]pretatur quandam priuilegiorum communication# Societati factam à Pio V. in Bul la *Æquum reputamus*, anni 1565. & ideo putat communication# priuilegiorum Societati factam à Pio V. non extendi ad priuilegia concedenda, nisi per aliam c#municationem quasi reflexam, seu in quan tum illi c#municantur priuilegia aliar# religionum, in quibus illa extensio continetur. Sed licet hoc sit probabile, attento solo tenore illius Bullæ, nihilomius est alia Bulla eiusdem Pij V. *Cum indefessæ*,[4578] (quam ille author sine dubio non vidit, quia fortasse ante illam #ditam, tractat# illum composuit, nam fuit post sex annos à superiori #dita) in qua expressis verbis communicantur Societati priui legia concessa, & concedenda. Hæc ergo clausula, vel alia æquiualens necessaria est ad illam extensionem, quæ solet etiam addi in priuilegio ad instar, vt c# stat ex l. *Omnia,* C. de Episcop. & cler. & ita in hoc non est differentia inter hæc priuilegia.

Simili modo dicendum est de mutatio **[sect. 17]** [4579]ne priuilegij c#municati quoad diminutionem, vel amission#, quia licet priuilegium minuatur, vel amittatur, siue per reuocationem, siue per non vsum, siue quoc#q; alio modo in eo, cui prius directè concessum fuit, inde nulla resultat mutatio in eo, cui postea fuit communicatum, quia hæc posterior concessio non pendet à prima, quia non conceditur posteriori tanquam

accessorio, seu connexo cum priori, sed per se, ac directe ex propria, & in propria persona, solumq#ue est inter illas concessiones antecessio temporis, & quædam multiplicatio, ideoque mutatio in vno facta non potest alteri nocere. Atque ita tradit Panormit. in c. *Cum acceßissent,* de Constit. & cum illo Syluest. verb. *Priuilegium,* q. 11. in fine. Mandos. suprà q. 6. Ro[4580]der. tom. 1. q. 55. art. 19. vbi in hoc sensu ait, per communication# priuilegij dari ius vtendi illo, non tamen communicari vsum, vel non vsum eius, cui prius tale priuilegium datum est. Quod verè dictum est, & idem dici potest de quac#q; renuntiatione priuilegij, vel causa ab vno data ad illius amissionem; nam in his non est facta c#municatio. In his ergo non inuenitur differentia inter priuilegium per communication#, & *ud instarar,* nec etiam in alijs, quæ suprà notata sunt.

CAPVT. XVII.

Vtrum communicato priuilegio, etiam restrictio eius communicetur.

OOccurrit tamen in hac #quipara **[sect. 1]** tione specialiter inquirendum, an priuilegium alicui concessum cum certa restrictione, & postea communicatum alteri, intelligatur communicatum cum eadem restrictione, etiam si illa non exprimatur, sed absolutè dicatur, communicari huic priuilegium, quod alter habet. Nam videtur ex dictis sequi pars affimans, primo per argumentum à contrario, quia illa restrictio non superuenit communicationi, sed supponitur in prima concessione. Sed restrictio, quæ superuenit, post communicationem n# extendi ad talem restriction#, ergo posit# dicendum videtur in restrictione, quæ præcedit. Item illa restrictio necessario transit ad priuilegium ad instar; ergo etiam transit cum communicatione priuilegij perfecta. Probatur consequentia, quia hæc vel sunt in re idem, licet verbis differant, vel certe parificantur; est enim eadem ratio in vtroq#ue præsertim quoad hanc condition#. Antecedens autem patet, quia priuilegium datum à principio cum restrictione c# eadem proponitur, vt exemplar alterius, quia re vera non est datum, nisi in ta li gradu, vel cum tali modo, & sic proponitur in exemplar, quando aliud datur ad instar illius: ergo illa restrictio necessario transit ad exemplatum. In contrarium vero est, quia restrictio addita in prima concessione respectu eius cui facta est, non semper æquè aut bene accommodatur alteri; cui tale priuilegium per communicationem concess# est; ergo non est verisimile, restriction# etiam c#municari, vt v. g. conceduntur Societati sua priuilegia cum hac restrictione, vt singuli religiosi illis vti non possint, nisi per caput proximum totius **[938]** religionis, quod est generalis, id est, per application#, & consensum eius, qu#do ergo hæc priuilegia alijs religionibus c#municantur, non est verisimile restriction# illam communicari, quæ non est gubernationi aliarum religionum accommodata. Similiter conceduntur Societati aliqua priuilegia cum hac restrictione, vt ali# religiones illis vti non possint per viam communicationis; aliæ vero religiones habent priuilegia communicandi in omnibus cum cæteris alijs religionibus; ergo illa restrictio non poterit alijs religionibus nocere.

Aduerto, triplicem posse cogitari re **[sect. 2]** [4581] striction# in huiusmodi priuilegijs. Prima esse potest ad limitandum priuilegi# secundum se non intuitu religionis, vel in fauorem religiosi instituti, etiam absolutè, & generatim spectati, sed ratione tantum conuenientis moderationis talis priuilegij, vel ad cauendum nocumentum aliorum, vel ad vitandam aliquam perturbationem, quæ ex maiori licentia oriri posset. Vt si priuilegium non soluendi decimas limitetur ad propria prædia, qu# proprijs laboribus excoluntur, vel si priuilegium exemptionis limitetur, ne ad familiares extra mo nasteria viuentes extendatur, vel ne tol lat obligation# seruandi festiuitates, & interdicta, & similia. Et de hoc genere restrictionis certum existimo, seruand# omnino esse in communicatione priuilegij eodem prorsus modo, quo in prima, & directa concess ione adhibita fuit. Hoc enim ad minimum c#uincunt prio res rationes dubitandi. Et præterea, quia eadem ratio, quæ fuit ad limitandam concession#. est ad limitandam c#munication#, & Pontifex, aut Princeps non declarauit se velle maiorem grati# facere in c#municatione, non obstante paritate rationis (vt supponimus, aliàs nulla esset qu#stio) sed solum simpliciter voluisse communicare priuilegium, quod alteri concessum fuerat; ergo intelligitur communicatio iuxta tenorem & rationem prioris priuilegij.

Secunda restrictio priuilegij esse po **[sect. 3]** [4582]test illa, quæ addi solet in fauorem, & c# seruationem instituti religiosi, vel simpliciter, vel quatenus tale, vel tale est, quæ interdum addi solet illis verbis, *Dum modo regulari obseruantiæ non sint contraria*, quæ frequentius adduntur in c#munica tione priuilegiorum, quia fortasse in illa sunt magis necessaria, possent autem in quac#q; concessione adiungi, si ex tenore, & fine priuilegij non satis constet. Est enim aduertendum, duobus modis concedi priuilegia religionibus, vno mo do per modum relaxationis, seu dispensationis, vel generalis pro tota religione, vel particularis pro aliqua prouincia, aut domo in aliqua obseruantia rigorosa, tales sunt concessiones factæ aliquibus religionibus mendicantium, viror# vel fœminarum ad hab#dum proprium in communi, & factæ religionibus militaribus ad contrahenda matrimonia, & similia. Alio modo conceduntur priuilegia religionibus ad fauorem earum, vel vt facilius possint vel temporaliter sub stentari, vel spiritualiter operari, quæ priuilegia non relaxant religiones, sed de se potius tendunt ad fouendam perfection#, & conseruandam disciplinam religiosam. Et hic modus magis est vsitatus, quia per se melior est, & ita etiam est per se intentus, prior enim potius est quasi permissus, seu per accidens intentus ad maiora inc#moda vitanda. Qu#do ergo absolute conceditur priuilegi# & ex tenore, & verbis non constat concedi per modum disp#sationis alicuius rei pertinentis ad proprium institutum, & regularem obseruantiam, intelligitur concessum sub illa tacita conditione, *dummodo regulari obseruantiæ non repugnet*, & ideo in prima concessione priuilegij ordinariè non exprimitur hæc limitatio, quia veluti per se inest, quandiu contrarium non exprimitur. Nam intentio P#tificis nunquam est relaxare religionem, neque id facere credendus est, nisi quan do id declarat, causa cognita, & necessitate vrgente, quam significare solet, quando talia priuilegia relaxantia concedere intendit.

Vnde à fortiori constat, quod si talis **[sect. 4]** restrictio expresse addatur in c#cessione, multo magis intelligetur adhibita in c#municatione, etiamsi i#illa non exprimat#: nam etiam tacitè subintelligenda esset, licèt in neutro exprimeretur propter eandem rationem. Potestque à simili argumentum ad hoc confirmandum sumi ex cap. vlt. de Obser. Ieiun. vbi generalem licentiam comedendi carnes in sexta feria **[939]** quando dies natalis

Domini incidit, declarat Pontifex non extendi ad eos, qui voto, vel regulari obseruantia ad illam abstinentiam sunt astricti: indicat ergo, generale priuilegium habere subintellectam illam conditionem, vt regularem obseru#tiam non relaxet. Quia intelliguntur c#municari ea, quæ ad fauorem pertinent, non quæ ad perniciem c#mu nicarentur, & qu# ad ædification# conferre possunt, non quæ ad destruction#, Sæpe autem in c#municatione priuilegiorum additur expresse illa modificatio, tunc quia istæ c#municationes per clausulas valde generales fieri solent, & ideo ne ex illis sumatur occasio errandi, vtilissima est illa declaratio; tum etiam quia (vt dixi) sunt multa priuilegia concessa aliquibus ad relaxandum rigorem, & oportuit exponere, in illis non fieri c#munication# per solas clausulas generales. Quocirca quia non solum dantur c#municationes in priuilegijs prius concessis, sed etiam dantur c# municationes communicationum vt sic dicam, & ita fiunt quam plures veluti reflexiones, & mutuæ extentiones har# communicationum priuilegiorum ideo licet illa clausula non addatur in quacumque forma c#municationis, secund# illam restringenda est, siue per conclusion# tacitam, quia per se inest, nisi apertè excludatur, siue per relation# ad priuilegia, quæ c#muncicantur, in quibus talis clausula posita est.

Sol# oportet aduertere interdum addi **[sect. 5]** posse specialem restriction# priuilegij intuitu obseruantiæ alicuius religionis, quia secundum suum institutum est necessaria, vel maxime conueniens ad rect# gubernation#, vel ad disciplinam religiosam obseruandam, qu# tamen in alia religione secundum suam regulam, & institutum non seruatur, nec pertinere censetur ad perfectam obseru#tiam sui instituti. Et tunc verisimilimum est, in concessione talis priuilegij alteri religioni facta non includi restrictionem illam, seu particularem modum vtendi illo priuilegio priori religioni accommodato. Ita sentit[4583] Emmanu. Roder. dicta q. 55. art. 17. de illa clausula, quæ additur in priuilegijs Societatis, *Vt non intelligantur concedi inferioribus singulis immediatè, sed mediante Præposito generali*: existimat enim hunc ordinem non esse necessarium in alijs religiosis, quibus per viam communicatio nis propria Societatis priuilegia c#ced#tur. Fundatur, quia alijs absolute, & sine illa restrictione communicantur, ac si directè essent illis concessa, restrictiones autem, & limitationes non communicantur. Responderi tamen posset iuxta prædicta. restrictiones quidem per se non communicari, nihilominus tamen quando ptiuilegium fuit restrictè concessum, non nisi restrictum communicari.

Sed nihilominusplacet illa sententia. **[sect. 6]** primo quidem quia priuilegia ipsa prius fuerunt absolutè concessa Societati, postea verò addita fuit restrictio per specialem declarationem, quæ non restringit modum vtendi priuilegio, nisi quoad Societatem ipsam, communicatio aut# alijs religionibus postea facta est de solis priuilegijs, & gratijs, non de huiusmodi declarationibus. Secundo quia in ipsamet declaratione explicatur fundari in speciali modo Societatis. Propter instituti ipsius ab alijs religionibus di. uersitatem, vt dicitur in Bulla Gregor.[4584] XIII. *Adfuturam.* anni. 1575. in princ. ergo quod ex propria, & (vt sic dicam) distin ctiua ratione in Societate ordinatum est, non est verisimile ad alias religiones sine alia declaratione, vel necessitate exten di. Et confirmatur, quia non solum propria priuilegia, sed etiam aliarum religionum indulta c#municantur Societati cum illa expressa restrictione, *Dum modo instituto Societatis, & Præpositi, aut huiusmo di personarum deputarum voluntati, & benepla cito non refragentur,* quæ limitatio non extenditur ad alias religionesquoad communicationem priuilegiorum cæterarum religionum, vt per se constat; ergo etiam non habet locum in communicatione

priuilegiorum ipsius Societatis: nam eadem est ratio. Hoc autem limitari potest, vt locum non habeat in illis religionibus (si quæ sunt) quæ in hoc modo regiminis, vel subordinationis Societat# imitantur, vel simpliciter, vel secund# àliquem modum, ratione cuius in d#num talis religionis cederet, si priuatæ personæ possent vti priuilegijs suo arbitrio, & sine consensu Prælati, vel Capituli, seu illius, ad quem iuxta tale institutum illa cura, & solicitudo incumbit. **[940]** Tunc enim videtur intelligenda communicatio priuilegiorum iuxta mod# tali religioni acc#modatum, non propter c#municationem cum Societate in illa restrictione propria eius (nam in illa re vera non videtur habere locum com municatio, quia non est propriè priuilegium) sed propter illud principium generale proximè positum, quod c#municatio priuilegiorum in vnaquaque religione intelligenda est sine dispendio disciplinæ religiosæ, vniuscuiusque instituto, & regimini accommodatæ.

Tertia itaque restrictio priuilegij esse **[sect. 7]** [4585] sol et, quia conceditur cum speciali respectu ad res spect#tes specialiter ad religionem, locum, vel personam illam, cui primo conceditur. Vt v. g. conceditur religioni Sancti Dominici priuilegium non seruandi interdictum locale in festiuitatibus Sanctorum suorum in Ecclesijs suis, vel quidpiam simile, & postea illud priuilegium c#municatur religioni S. Augustini sine alia declaratione; constat autem illam non posse vti illo priuilegio cum illa restrictione, materialiter (vt sic dicam,) & vt sonat sumpta, quia sic non redundaret in peculiarem fauorem suum, cum tamen c#municatio ad hoc fiat. Neque etiam potest intelligi c#cessio absoluta, & sine vlla restrictione; quia sic esset vel inutilis concessio # pter indeterminationem, & ambiguitatem, vel esset absurda, si cum absoluta generalitate acciperetur. In huiusmodi ergo priuilegijs dicendum est, c#municari cum eadem restrictione formaliter seu cum proportione acc#moda intellecta. Itaque quod conceditur vni religioni respectu suorum Sanctorum, communicatur alteri respectu suorum, idemq#; de locis, festiuitatibus, & alijs similibus intelligendum est. Sicut quod conceditur vni religioni respectu suorum nouitiorum, vel familiarium, communicatur alteri respectu suorum, quando c#municatio priuilegiorum in genere, vel talis priuilegij in particulari absolutè, & sine alia declaratione fit. Quia ex ipsa materia satis constat, hac intentione, & proportione fieri talem communicationem. Atq#ue ita declaratam esse à Iulio. II. inter Prædicatores, & Minores[4586] refertur latè in Supplem. & ab Emman. Roder. dicta q. 55. ar. 20. Tamen cum proportione ad omnia similiapriuilegia est applicanda, vt respectiuè intelligatur facta communicatio; ita vt sit illud priuilegium ad instar secundum proportionalitatem, quæ regula fere in omnibus priuilegijs ad instar seruari potest, & debet.

Et per h#c satisfactum est rationibus **[sect. 8]** [4587] dubitandi pro vtraq parte in principio positis, solum superest explicandum, qu# vim habeat restrictio illa, quæ interd# addi solet priuilegio alicui concesso, scilicet, vt sit alijs in c#municabile (vt sic dícam) vel vt alijs non communicetur. Exemplum inuenio in nostra Societate in Bulla Gregor. XIIII, vbi post varias concessiones in fine subiungit hæc[4588] verba. *Præsentis autem constitutionis, & gratiæ communicationem omnibus alijs, qui sua priuilegia cum ipsa Societate copiose participant, participare que poterunt, quomodolibet in futurum fieri omnino prohibemus.* Et similia verba circa quoddam speciale priuilegium[4589] Societati concessum habet Gregor. 13. in Bulla anni. 1584. *Satis superque*. Ratio ergo dubitandi est, quia h#c prohibitio non videtur posse impedire quominus generalis, & absoluta c#municatio

priuilegiorum Societatis, vel omnium religionum facta alteri religioni, has eti# gratias comprehendat, quia par in parem non habet imperium, & ideo prohibitio illa non potest impedire, quominus sequens Pontifex illa priuilegia alijs communicet. Propter quod Em[4590]manuel Rodericus suprà articulo vige. simo septimo dicit (licet cum formidine) per concessiones generales postea factas, etiam ab eodem Gregorio Deci[4591]mo tertio communicari alijs religiosis etiam illa priuilegia, quia generalis communicatio omnia c#plectitur. Sed non videtur mihi iuridica interpretatio, quia est vulgare in iure, quòd generi per speciem derogatur, etiam si species ipsa præcesserit. Item quia vulgare etiam est sub generali clausula n# venire, quod Princeps non esset in specie verisimiliter concessurus. Item, quia generalis concessio casuum non extenditur ad reseruatos, vt est etiam commune dogma. At priuilegia hæc, quorum communicatio specialiter pro hibetur, valde specialia sunt, & quasi reseruata quoad modum concessionis; ergo **[941]** nisi vel in c#municatione fiat spcialis mentio illorum, vel saltem addatur clausula, per quam c#prehendantur omnia priui legia, etiam illa quorum c#municatio spe cialiter prohibita est, per solam clausul# generalem non existimo talia priuilegia c#municari. Et confirmatur, quia aliàs non obstante illa prohibitione possent alij religiosi vti illis priuilegis ex vi antiqu# c#municationis, qua illis c#ced#tur priuilegia omnia concessa, & concedenda, quia illa etiam vniuersalis est, & c#prehendit omnia; consequens est pla ne falsum, quia alias talis additio, & prohibitio Pontificia vana esset, & frustra fieret, cum constet, innumera esse talia priuilegia, per qu# communicantur futura priuilegia. Quod si hoc non admittitur de antiquioribus priuilegijs, etiam si vniuersaliter loquantur, neque in subsequ#tibus admitti# debet: nam eti# si sint tempore posteriora, in eodem sen su conceduntur quo pr#cedentia, & eodem modo per specialia præcedentia limitantur. Et ita responsum est ad ration# dubitandi: fatemur enim posse posterior# Pontificem c#municare talia priuilegia, negamus tamen id facere per solam clausulam generalem, & hanc vim & fructum dicimus habere restriction# illam.

CAPVT XVIII.

An confirmatio, priuilegij sit noua illius conceßio, vel quid sit, & an vna ab alia differat.

QVarta forma concedendi priui **[sect. 1]** legia esse potest, per c#firmationem eorum, constat enim, s#pe confirmari priuilegia prius concessa, quod maximevidetur esse in vsu in priuilegijs religion#, idemvero in alijs fieri potest, & sæpe fit. Dubitari ergo potest in pri[4592]mis, an hæc confirmatio priuilegij sit noua illius concessio, vel quid sit. Si enim vim nominis attendamus, confirmatio non potest esse concessio, quia quod c# firmatur, supponitur esse, quod enim nihil est, confirmari non potest. Sicut conseruatio non potest esse rei productio, quia supponit rem esse, & consequenter supponit productionem eius. In contra rium vero est, quia si confirmatio priuilegij non est noua concessio illius, nihil confert priuilegio; erit ergo actio inuti lis, quod dicendum non est. Antecedens patet, quia confirmatio priuilegij non auget extensiue (vt sic dicam) priuilegium quoad effectus,

vel gratias priuilegij, sed circa idem omnino versatur, nec etiam auget intrinsecè, quia c#cessio priuilegij est quasi indiuisibilis, quæ non recipit magis, vel minus ex parte solius recipientis; ergo si non habet vim nou# concessionis, nullum effectum moralem efficere potest, & sic frustra fit. Accedit, quod non repugnat, idem sæpius concedi ex parte concedentis, nam eadem promissio, seu idem votum potest iterari, ergo eadem concessio priuilegij poterit iterum fieri, quantum est ex parte concedentis, habebitque hunc effectum, vt si fortasse prima concessio non tenuit, vel perdita est aliqua via, per confirmationem iterum fiat. Et ita consirmatio erit veluti secunda c#cessio de se sufficiens ad priuilegium, & efficax, si subiectum indigeat.

Ad explicandam hanc priuilegiorum **[sect. 2]** [4593] formam, seu gratiam aduerto, confirma tionem alicuius actus dupliciter postulari posse, vno modo tanquam per se necessaria ad consummandum actum prius inchoatum, & non perfectum quoad sub stantiam eius, vt quando in electione ad munus, vel dignitatem postulatur confirmatio, vel quando in pacto inter aliquos facto ad eius validitatem, & firmitatem necessaria est confirmatio Princi pis, vel iudicis. Alio modo confirmatio, quamuis non esset per se necessaria ad substantiam, & valorem actus, additur ad maiorem quandam authoritatem, vel alium similem effectum. De priori confirmatione dici aliquo modo posset, esse nouam concessionem, seu collationem beneficij, aut alterius rei, de qua confirmatio datur, quia ante confirmationem non erat ius perfectè acquisitum, & ita per confirmationem suo modo confert. Verumtamen, etiam in hoc modo confirmationis ad ipsam confirmationem supponitur alius prior actus, vt electio, præsentatio, concordia, pactum, vel quid simile, respectu cuius actus, illa consummatio, quæ additur, dicitur confirmatio, & ideò tunc qui c# firmat, non censetur simpliciter dare, sed **[942]** cons#mare, quòd inchoatum erat#, vt ait Bart. in l. *More maiorum,* ff. de Iurisd. omni.[4594] iud. n. 5. Quamuis respectu rei, vel iuris, aut firmitatis concessæ dici possit noua c#cessio, seu donatio. Et hinc est, vt hæc etiam confirmatio de se, & iure ordinario requirat validitat# in actu, quem supponit: nam si confirmatur electus, supponit# electio valida, & sic de alijs. Ita habetur ex c. *Quia diuersitatatis,* de Concess. præb#.[4595] quod specialiter loquitur de confirmatione in forma communi, quam statim ex plicabimus. Idem sumitur ex cap. 1. & c. *Examinata,* de Conf. vtil. vel inut. quibus[4596] locis id notant Gloss. & Doctores. Vnde à fortiori constat, posterior# confirmation# multo minusposse dici concession#, cum ad validitat# actus, vel effectus non requiratur, vt supponitur. Item quia illa confirmatio non ad hoc fit, sed ex ab#danti (vt sic dicam) conceditur ad maiorem auctoritat#. Et in hac etiam confirmatione multò certius est nil operari, nisi supopnat actum validum, per se loqu#do, seu in forma communi, tum propter dicta iura, tum etiam quia est quid accessorium respectu actus, quem supponit tanquam principale, & ideo non subsistente principli, accessorium subsistere non potest. Et ex his duobus modis confirmationis, hæc posterior magis videtur vsitata in priuilegijs, quam prior: nam si priuilegium detur ab habente potestatem, simpliciter non indiget confirmatione ad valorem, vel effectum suum. Vnde tantum videtur postulari ad melius esse, seu ad quandam accidentalem perfection#; n# tamen omnino repugnat prior modus c#firmationis priuilegij, vt videbimus.

Secundo pr#mittenda est vulgaris di **[sect. 3]** [4597]stinctio de duplici forma confirmationis, qu#d# esse dicitur in forma communi ex c. *Quia diuersitatis,* de Conces. præb. cui videtur opponi confirmatio in forma spe ciali, c#muníter autem aliud membrum appellatur

confirmatio ex certa scientia ex cap. 1. de Transact. ibi, *Plenissimæ notionis,* vbi id notat, Glos. & in c. *Veniens,* eodem tit. Quomodo autem dicatur confirmatio fieri in forma communi, non eodem modo ab omnibus explicatur. Qui dam enim putant, necessarium essè, vt in forma confirmationis addatur verbum aliquod, quo declaretur, dari puram confirmationem eorum, quæ gesta sunt, vt si dicat Pontifex, confirmo priuilegium prout factum est, vel prout est in vsu, vel quid simile. Nam si absolutè, & sine addito confirmet, censetur perfecte c#firmare. Ita sentiunt Abb. Antiq. & Ioan.[4598] Andr, in cap. *Examinata,* de Confirmat. vtili, & inutil. Alex. cons. 59. n. 9. lib. 1. & Barth. cons. 196. num. 2. lib. 1. vbi negat, quandam confirmationem factam esse in forma communi, quia in ea non fuit adiecta hæc particula, *Sicut prouide factum.* Et videtur alludere ad d. cap. *Examinata,* vbi quædam confirmatio dicitur fuisse com munis, quia data fuerat sub illa forma, *Sicut prouide sactum fuerat, & ab vtraque par. te receptum.* Induci etiam ad hoc potest cap. *Quia diuersitatis.* de Conces. præben.[4599] vbi dicitur, per confirmationem in forma communi confirmari beneficia, *Sicut iustè, & pacificè possidentur.* Ratio etiam adiungi potest, quia si princeps dicat absolute, *Confirmo,* simplicitervult confirmare quid quid infirmum erat, & ita talis confirmatio habebit omnia, qu# potest habere in forma speciali; ergo vt sit in forma c#muni, oportet, vt per aliquam additionem restringatur, & quasi leniatur proprietas verbi confirmandi. Hanc verò sententiam limitat Panor. in c. *Examina*[4600] *ta,* n. 5. vt habeat locum in priuilegijs, quæ sunt cotra ius: nam in dubio non præsumitur Princeps aliquid concedere contra ius. Secusvero in priuilegio omnino fauorabili, maxime quando est datum à Pontifice, vel Principe, quia debemus illud latissimè intepretari.

[sect. 4] [4601]

Vera tamen sententia est, confirmationem in forma communi esse puram, & simplicem confirmationem. Vnde sicut simplicitas per negationem explicatur, ita etiam h#c forma. Negatio autem hæc generaliter assignari potest, vt sit confirmatio non ex certa scientia, vel sine cognitione facta. Sicut dixit Barth. in l. *Priuilegia,* Codice de Sacros. Ecclesijs, tum Principem confirmare in forma communi, quando non est informatus, & ita quia priuatio per habitus cognoscitur, ad cognoscendum, quæ confirmatio sit in forma communi, oportet cognoscere, quæ dicatur esse ex certa scientia: nam illa confirmatio, quæ caruerit omni proprietate sufficiente ad hoc, vt confirmatio sit ex certa scientia, erit in forma communi.

[943] Aduertendum est ergo, duobus modis posse ab aliquo confirmari priuile **[sect. 5]** [4602]gium, vno modo cum perfecta notitia illius, & tenoris eius, & omnium circ#stantiarum illius, alio modo cum sola cognitione confusa priuilegij, quod simpliciter proponitur, vt antea concess# sine alio examine, vel distinctiori notitia illius. Quando ergo priori modo fit confirmatio, dicitur esse ex certa scientia, quando verò fit posteriori modo dicitur esse in forma c#muni. Vnde quando in ipsa confirmatione adduntur verba aliqua, quibus sufficienter significatur, præcessisse examen, seu cognition# perfectam, erit ex certa scientia, quando verò in confirmatione nihil speciale inuentum fuerit, erit in forma communi. Signa autem, quod fuerit confirmatio data cum exacta cognitione sunt h#c. Primum, si in instrumento confirmationis inseratur totus tenor prioris priuilegij, nam tunc constat, Principem re tota sufficienter intellecta suam auctoritatem adhibuisse, iuxta cap. *Venerabiles,* de Confirm. vtil. ibi, *Et ad maiorem rei*[4603] *euidentiam literis confirmationis,*

tenor compositionis insertus. Vbi Glossa addit, illam c# firmationem fuisse ex certa scientia, *quia Papa cum ea viderit, confirmauit.* Et Panormit. addit, hoc procedere etiamsi in c#[4604]firmatione addatur illa clausula, *Sicut prouide factum est, &c.* quia tunc (inquit) non intelligitur hæc clausula conditionaliter, sed causaliter. Secus autem esset, si tenor priuilegij non esset insertus iuxta dictum cap. *Examinata,* vbi etiam id notat Ponormit. Et ratio est perspicua, quia quando tenor inseritur, iam[4605] non est necessaria conditio, cum de re tota constet, & ideo verba illa non possunt habere commodum sensum conditionalem, sed absolutum, seu affirmatiuum, seu causalem, videlicet, confirmo hoc, quia constat mihi esse prouide factum. Secus verò est, quando non inserto tenore priuilegij in confirmatione ponitur dicta clausula, quia non est verisimile affirmari id, de quo non constat, & ideo conditionaliter intelligitur.

Limitatur autem hoc, nisi in confirmatione expresse dicatur *Ex certa scien* **[sect. 6]** [4606]*tia,* nam tunc licet non inseratur tenor priuilegij, confirmatio erit ex certa sci# tia, & ita hoc verbum est secundum sign# sufficiens talis confirmationis, quia cum per tale verbum Princeps affirmet se ita confirmare, illi credendum est. Ita Panormit. suprà, & in cons. 101. n. 9. lib.[4607] 1. & plures alij, quos refert Felin. in c. *Cum inter,* de Excep. vbi à principio disputat latè hanc qu#stionem, an necessaria sint in rescripto formalia verba *ex certa scientia,* vt dispositio censeatur esse ex certa scientia, & merito concludit non esse necessaria, sed sufficere, quod ex alijs verbis eiusdem rescripti, seu ex narratis in illo constet, Principem cum plena facti cognitione processisse. Quæ[4608] est sententia communis Panormit. in d. cap. *Cum inter,* & aliorum ibi, & in cap. *Ad hæc,* de Rescrip. vbi Panormit. n. 7. Deci. n. 6. & latè Felin. in cap. *Nonnulli,* eod. vbi etiam alij. Quod intelligendum puto quoad supplendas nullitates, quæ ex narratis colligi possunt, non verò quoad omnes alias, vt infrà declarabo. Sic ergo est illa particula suffici#s, quia vt dicit Bart. in l. *Conficiuntur.* ff. de Iur. codicil. credendum est pro vero id, quòd[4609] Princeps disponit ex certa scientia. Imò addere possumus ex dictis auctoribus, sufficere clausulam æquipollentem illi *Ex certa scientia,* qualis censetur esse illa *De plenitudine potestatis,* ex Panormit. De[4610]cio, & Felin. suprà, qui dicunt, clausul# *ex certa scientia,* includere illam, ex plenitudine potestatis, non declarant autem, an conuertantur. Magis verò id declarat Alex. lib. 4. Consil. 122. num. 22. &[4611] lib. 5. cons. 30. n. 9. quia per hanc clausulam significat Pontifex, se velle operari, non tantum secundum commnne ius, sed etiam suprà, vel contra ordinarium ius, quod non pr#sumitur facere, nisi ex cer ta scientia. Et eadem ratione censetur sufficere clausula, *Non obstante lege disponente in contrarium,* quia tunc censetur etiam vti plenitudine potestatis, vt ait Felin. in dicto cap. *Cum inter.* n. 7. in fine,[4612] & in dicto cap. *Nonuulli,* Fallentia. 4. vbi latè hoc prosequitur. Addo denique hanc clausulam communiter intelligi de scientia facti, nam scientia iuris semper pr#sumitur in confirmatione, quæ fit ex certa scientia, quia Princeps habet ius in pectore, & illud ignorare non præsumitur cap. 1. de Const. in 6. quod in priuilegijs omnes admittunt, etiamsi non in omnibus rescriptis idem concedant, vt **[944]** videri potest in Felin. in dicto cap. *Nonnulli,* in secunda obiectione contra 4. fall#.

Ex his ergo omnibus constat, tunc **[sect. 7]** [4613] confirmationem esse in forma communi, quando in ea nullum signum suffici#s additur, ex quo constet, confirmation# processisse habita plena notitia prioris priuilegij. Quia si illud signum est necessarium, vt confirmatio

sit ex certa scientia, sicut dictum est, illius negatio erit satis, vt confirmatio non sit ex certa scientia, omnis autem confirmatio, qu# non est ex certa scientia, est in forma communi, quia diuisio illa ad#quata est; ergo illa negatio sufficit, vt c#firmatio sit in forma communi. Et ita manet pro batum contra priorem opinionem, vt confirmatio sit tantum in forma communi, non esse necessaria positiua verba, quibus id significetur, sed sufficere negationem signi ostendentis certam sci# tiam. Vnde fit, licèt non addatur illa clausula, *Sicut prouide factum est,* vel æquiual#s, cum sola illa negatione esse priuilegi# in forma communi. Neq#ue oppositum colligitur ex dicto cap. *Examinata,* quia licet ex illa clausulá recte colligatur, c# firmationem esse in forma communi, qu#do tenor priuilegij in eo non inseritur, non tamen ibi dicitur, illud signum esse necessarium. Nec etiam in dicto capite *Quia diuersitatis,* dicitur, necessarium esse ad confirmanda beneficia in forma c#muni, in tenore confirmationis addere verba illa, *Sicut iustè, & pacificè possidentur,* sed dicitur, hunc esse sensum corfimationis in forma communi. Ex quo tandem concluditur, confirmationem priuilegij datam per verbum confirmandi purum, sine narratione facti, & sine aliquo alio signo alterutram partem indicante, censendam esse in forma communi. Quæ est communior sententia Iuristarum, vt videre licet in Tuscho. tom. 2. lit. C. concl. 708. n. 10. & sequentibus. Et[4614] censeo esse verum non solum in priuilegijs contra ius (licet in illis sit multò certius, magisq#, receptum) sed etiam in cæteris. Ratio generalis est, quia licèt beneficium Principis sit latè interpretandum, non tamen vltra proprietatem verborum, sed verbum confirmandi purè prolatum, non est verbum donandi, nec faciendi aliquid de nouo simpliciter, sed tantum approbandi quod fact# est, vt apertè supponitur in cap. *Inter,* de[4615] Fide instrum. §. *Cæterum,* & §. *Cum igitur,* ergo non plus operatur verbum illud per se sumptum, etiam si illud latè interpretari velimus, sed in hac significatione tantum continet confirmationem in forma communi; ergo. Et hoc magis ex sequentibus patebit.

His ergo suppositis du# sunt commu **[sect. 8]** [4616]nes regulæ. Prior est, confirmatio priuilegij in forma communi nullum ius nouum confert, nec dat valorem priuilegio, si erat inualidum, & ita non potest dici concessio priuilegij, sed pura roboratio. Hæc regula communiter traditur in cap. *Quia diuersitatis,* de Concess. præben. & ex illo textu colligitur, vt dixi, sumitur etiam ex dicto cap. *Examinata,* & ex cap. 1. de Concess. præben. vbi dicitur, confirmationem rei litigiosæ non impedire processum in lite, quod omnes intelligunt de confirmatione in forma communi: nam secus esset in confirmatione ex certa scientia. Item ex cap. *Dudum.* in fine, de Decim. fateor tamen hæc iura loqui de priuilegijs, quæ iuri communi, vel alterius derogant. Ratio autem vniuersalis est suprà tacta, quia confirmare non est de nouo facere, sed roborare factum; confirmatio autem in forma communi solum significat in Principe animum confirmandi, vt dictum est; ergo nec valorem, nec ius confert de nouo ex vi talis c#firmationis. Et ita intelligunt prædicta iura Innoc. & Imol. & Anton. de Butrio in dict.[4617] cap. *Dudum,* tradit etiam Bald. in Feud, tit. per quos fiat inuesti. cap. 1. n. 2. Felin. in cap. *Inter dilectos,* de fide instr. n. 13. & seq. vbi etiam Panormit. Idem Felin. in cap. *Cum venißet,* de Testib. nu. 2. Deci. in Rubr. de Confirmat. vtil. vel inutil. dub. vltim. qui optimè confirmat omnia, qu# diximus.

Interrogabis, quid conferat talis c# **[sect. 9]** [4618]firmatio in forma communi? Glossæ, & Doctores allegati ferè dicunt, parum conferre, quandoquidem non dat nou# ius, nec valorem actui. Dico tamen, si hæc confirmatio cadat in materiam incapacem, seu

actum nullum, nihil conferre, neque hoc esse inconueniens, imò esse iuxta intentionem concedentis, ideo enim sub tacita, vel expressa conditione confirmat, vt si conditio non substi-**[945]**terit, nihil faciat. Si autem confirmatio cadat super actum confirmabilem, non parum confert. Ad quod explicandum distinctè loquendum est diuerso modo de confirmatione facta à superiore, eodem, vel æquali. Ab inferiori enim dari non potest, vt constat, quia non habet potestatem circa actum superioris. Poterit quidem inferior acceptare priuilegium alteri datum à suo superiore, quod sibi aliquo modo præiudicare videatur, quæ acceptatio indirectè poterit in confirmationem priuilegij red#dare, quatenus acceptans post acceptationem non potest priuilegium oppugnare, tamen illa non est propria, & directa confirmatio, vt per se constat.

Si ergo hæc confirmatio à superiori detur, & actus sit confirmabilis, multum **[sect. 10]** valet, vt colligitur ex cap. 1. de Confirmat. vtili. &c. Nam contra possessionem pacificam à Papa confirmatam, non potest inferior iudex sententiam ferre sine Papæ mandato, quæ est magna vtilitas, si tamen vera est. Nam communiter ille textus exponitur, quoad illam partem de Confirmatione ex certa scientia, vt per Gloss. & alios interpretes. Quæ sententia, licet communis, apud me non caret difficultate. Nam prior pars textus, in qua dicitur, confirmatìonem rei litigiosæ non impedire processum litis apud inferiores iudices, ab omnibus intelligitur de confimatione in forma communi; ergo de eadem est intelligenda altera pars, quia est idem modus loquendi in vtraque, & quia aliàs non est debita consequutio in literà textus. Sed nihilominus communis opinio contra hanc expositionem, & consequ#ter contra hanc vtilitatem talis confirmationis præualuit. Generalis ergo vtilitas solum est robur auctoritatis, quod additur priuilegio. Iuxta principium le gis. 1. C. de Veter. iur. enucleando dic#tis, superiorem id facere suum, quod au ctoritate sua confirmat. Quanuis enim hæc regula soleat explicari (& bene) de confirmatione ex certa scientia, de qua apertè loquitur cap. *Si Apostolicæ*, de Pr#[4619]bend. in 6. & cap. 1. de Transact. vt vtroq#; loco Glossa exponit. Nihilominus suo modo etiam potest extendi ad confirmationem in forma communi, quando cadit in materiam habilem, & suum effectum sortitur: nam tunc iam res illa n# solum in ferioris, sed etiam superioris, vel Papæ confirmantis auctoritate subsistit, & ita efficit illam suam.

Quando verò eadem persona est, quæ **[sect. 11]** concessit prius priuilegium, & postea illud confirmat, duobus modis potest id accidere. Vnus est, vt pro illis diuersis temporibus talis persona sibi ipsi sit inæqualis in dignitate, vt in casu, quem tractat Bart. cons. 196. de Cardinali legato,[4620] qui priuilegium concessit cuidam ciuitati, quod postea factus Pontifex confirmauit, & tunc, ait Bart. illam confirmationem habere vim, & efficaciam priuilegij ex certa scientia, quia confirmans non ignorat factum suum. Quod est valde probabile, quando ex ipso instrum#to confirmationis constat, ipsummet c# firmantem existentem in minoribus c# cessisse illud priuilegium, & confirmare illud tanquam à se factum, & suffici#ter memoria retentum. Aliàs non videtur excedere gradum confirmationis in forma communi, iuxta doctrinam communem suprà traditam. Nihilominus tamen proderit illa confirmatio tanqu# à superiore data, si cadat in materiam habilem, quia formaliter loquendo, re vera est à superiore, & identitas personæ ibi materialiter se habet. Alio modo potest concedens, & confirmans esse idem in persona, & dignitate, & tunc n# video quid addat confirmatio in forma communi supra concessionem, quia nec ius, nec valorem, nec auctoritatem addit. Quoad nos verò addere potest certitudinem quandam de voluntate concedentis, & præsumptionem maiorem de adhibita

diligentia, & consideratione in concessione priuilegij. Et ferè hoc idem dicendum est de confirmatione facta ab æquali successore, & cum maiori exaggeratione: nam hic intercedit plurium personarum consensus, & personalis auctoritas, quæ confert, vt plus timeatur, quod ita confirmatum est, vt[4621] ait Glossa in cap. vltim. de Confirmat. vtil. argumento cap. *Quanquam.* 23. dist. vbi id etiam notat Glossa, & præsertim hæc confirmatio per successorem securiorem reddit priuilegiatum, quòd non sint ab eo priuilegia reuocanda, sed potius conseruanda, & defendenda tanquam sua.

[946] Secunda regula principalis est. Confirmatio priuilegij ex certa scientia ha **[sect. 12]** [4622]bet vim nouæ concessionis talis priuilegij. Ita Glossa in d. cap. *Quia diuersitat#,* & in d. cap. 1. de Transact. Innoc. ibi, & Bart. Panorm. Deci. Felin. & alij suprà allegati, & cæteri, quos ipsi allegant, & plures refert Tusch. verb. *Confirmatio ex certa* per totum. Sumiturque ex cap. 1. & cap. *Veniens,* de Transact. cap. 2. de Pactis. Ratio verò est, quia confirmatio ex cer ta scientia habet vim confirmandi act# nullum reddendo illum de inualido validum; ergo habet vim concessionis pri uilegij. Consequentia patet, quia validare actum, seu priuilegium, quod antea erat nullum, plane idem est, quod denuo illud concedere. Antecedens autem probatur, quia quando Princeps confirmat actum, non fictè, aut vanè, sed verè, & solide vult confirmare; ergo vult confirmare actum iuxta capacitate eius; ergo si ex certa scientia procedit, ita vult illud confirmare, sicut re vera est confirmabilis. Vnde si est nullus, & princeps cognouit esse nullum, & nihilominus c# firmat, manifestè vult illi dare valorem, & firmitatem, quia aliàs frustratoria, & ficta esset confirmatio. Ita verò procedit Princeps, quando ex certa scientia confirmat; ergo illa confirmatio habet vim validandi actum, ac subinde conces sioni æquiualet, vel re ipsa est concessio, licet verbum sit confirmandi. Vt expres[4623]sè notat Deci. in dicta Rubrica de Confirmat. vtil. n. 1. in fine ex Bart. Imol. Panormit. & alijs.

Neq#ue mirandum est, quod verbum videatur ampliari cum improprietate. Tum quia non est tanta improprietas, quin habeat etiam fundamentum in vsu, & in materia subiecta. Nam illa confirmatio ex certa scientia, etiamsi possit, & de se sufficiat dare valorem actui nul lo, non tamen semper id efficit, quia n# semper supponit nullitatem in actu, sed ad maiorem cautelam, & certitudinem ita conceditur, siue actus confirmatus fuerit validus, siue non, & ideò talis gra tia merito confirmatio dicitur, quia & potest supponere concessionem validam, & semper supponit saltem externam concessionem, quæ substantialiter (vt sic di cam) confirmari valeat, si substantial# habuit defectum. Sicut etiam dicitur ratificari professio, vel matrimonium factum cum impedim#to irritante per iterationem consensuum post ablatum impedimentum. Tum etiam quia in pr# senti casu ratio, & ius cogit ad talem verbi interpretationem, ne dispositio Principis ex certa scientia fiat illusoria, & irrationabilis, quod in legibus vitand# est, & consequ#ter etiam in priuilegijs, maximè cum fiunt ex certa scientia.

Atq#ue hinc aliqui ex Iuristis, præser **[sect. 14]** [4624]tim Alex. quem sequitur Tuschus, dicunt, duas esse conditiones necessarias, vt h#c assertio procedat. Vna est, quòd confirmatio proferatur ex certa scientia; alia quod re vera in Principe præcedat cog nitio defectus, & nullitatis prioris priuilegij, quia si non præcedit hæc cognitio, non potest subsequi voluntas efficax validandi illud, nec priuilegium in re ipsa erit ex certa scientia, sed nomine tantum. Sed hoc scrupulosum est, reddit enim incertas omnes huiusmodi confir mationes. Quis enim nouit, an Princeps exactè examinauerit valorem prioris actus,

vel licet præcesserit examen, vnde constare poterit, an intellexerit Princeps nullitatem? Et ideò alij auctores illa non distinguunt, sed eo ipso, quod priuilegium recitat ex certa scientia aliquo ex modis suprà dictis, censentur habere illam efficaciam, quia & præsumitur Princeps habere scientiam, quam profitetur, vel licet illam forte non habeat, censetur habere voluntatem confirmandi actum, sicut indiget; hæc enim voluntas confusa haberi potest sine cognitione rei prout in se est, & sufficit ad conferendum valorem actui, si in se fuit nullus, etiamsi ignoretur. Sic enim dubitans de professionis valore, ratificat illam per nouum consensum, & potest dici ratificare ex certa scientia, non quia cognoscat esse nullam, sed quia n# cognoscit fuisse validam, & nihilominus absolutè nunc vult illam de nouo facere, si necesse sit. Sic enim hæc confimatio, licet sit ex voluntate absoluta reualidandi priuilegium, quando cognoscitur nullitas præced#s, potest esse conditionata, quando res ignoratur, vel est dubia, scilicet, *volo confirmando de nouo concedere, si indiges*, quæ voluntas efficacissima est, si in re præcessit defectus, sicut patet in absolutione data sub conditio-**[947]**ne *in quantum possum, & indiges*, & in rebap tizatione sub conditione, & similibus. Ita ergo censeo esse interpretandam hanc confirmationem ex certa scientia, vt ad illam sufficiat professio (vt sic dicam) Principis confirmandi tali modo cum vera, & efficaci voluntate illi proportionata, siuè cognitio nullitatis in re ipsa præexistat in persona, & intellectu confirmantis, siue non.

Hinc vero sequitur, ad huiusmodi ef **[sect. 15]** fectum, & vt locum habeat dicta regula necessarium esse, vt actus confirmandus talis sit, vt possit sola voluntate, & facul tate confirmantis fieri: nam si actus ille p#deat ex consensu alterius, non poterit per solam confirmationem Principis ex nullo fieri validus, quantunuis ex certa scientia procedat. Patet quia ex certa scientia solum colligimus voluntatem Principis; voluntas autem Principis qu#tunuis absoluta non excedit in efficacia potestatem Principis. Vnde non potest consensum alienæ voluntatis supplere, nec naturalia impedimenta, vel inhabilitates tollere. Et ideò non potest Pontifex per suam confirmationem solam ratum facere matrimonium nullum, vel pro fessionem, sed poterit tollere impedimenta annullantia de iure humano, vt per consensus nouos ratificetur actus. Tamen quia in materia priuilegiorum actus talis est, vt ad illum efficiendum vol#tas Principis sufficiat, quia Princeps est propria causa efficiens priuilegij, vt supra visum est, ideò indistincte procedit regula, quòd confirmatio ex certa scientia æquiualet concessioni priuilegij. Nunquam enim Princeps confirmat[4625] ex certa scientia priuilegium, nisi quando posset illud à principio concedere, & hoc est per se necessarium, & intentum in tali confirmatione. Quod si aliqu#do confirmatio ex temeritate excedat potestatem, id est accidentarium, & non mutat naturam actus: nam etiam concessio priuilegij potest interdum esse te meraria, & excedere potestatem, & nihilominus absolutè verum est, priuilegij concessionem dare ius, quia intelligitur de legitima concessione, idem ergo est seruata proportione de c#firmatione ex certa scientia.

Præterea vt hæc confirmatio talem **[sect. 16]** effectum consequatur, oportet, vt simpliciter detur#, & nihil addatur, quod repugnet reualidationi actus nullius, seu[4626] concessioni nou# priuilegij amissi. Hoc aduerto propter quædam indulta Pontificia, in quibus confirmantur ex certa scientia priuilegia non tamen absolutè, sed cum addito aliquo, quod potest ita restringere confirmationem, vt licet sit ex certa scientia, non confirmet priuilegium, si in eo non impletur conditio. Talia censentur illa verba *Prout sunt in vsu* quæ aliqui Pontifices addiderunt, confirmando priuilegia aliquarum religionum, vt

Gregor. XIII. confirmando pri uilegia Minorum in Bulla, *Ex benigna*, ann.[4627] 1575. & in alia confirmatione, Religioni Iesuatorum concessa, & in alia pro re ligione Clericorum, qui vocantur ministri infirmorum, & Sixtus V. confirman[4628]do priuilegia Cisterciensium, quæ refert Eman. Roder. d. q. 8. art. 1. & in articulo secundo interpretatur, per illam restrictionem significari, Pontificem velle c#[4629] firmare priuilegia, quæ sunt in viridi ob seruantia, suumque valorem retinent; non autem illa, quæ inualida sunt. Sed non videtur hoc vniuersaliter intelligendum de omni nullitate, sed de illa quæ per non vsum, vel per contrarium vsum inducta est, aut etiam è conuerso de quacumque abrogatione, vel reuocatione, ratione cuius talia priuilegia iam non sint in vsu. Quia hoc in rigore, ac præcisè significat illa verba, *Prout sunt in vsu* & amplianda non sunt, cum restringant beneficium Princi pis. Atque ita videtur exponere similem particulam referens plures alios Man[4630]dos. in dicto tract. de Priuileg. ad instar, Gloss. 15. in princip.

Idem iudicium ferendum est de simi **[sect. 17]** libus limitationibus, qualis est illa Gregor. XIII. confirmantis priuilegia clericorum, qui dicuntur ministri infirmorum, cum illo addito, *Dummo do sub vllis reuocationibus non sint comprehensa.* Item illa Leonis X. confirmantis priuilegia Minorum *Prout in libris ordinum reperiuntur,* supplem. concess. 191. Nam quæ in illis non reperiuntur, non intelliguntur ibi c#firmata, nisi aliàs sint authentica per bullas, aut alia publica instrumenta, nam hæc non excluduntur. Illa enim verba, licet restringant ad priuilegia scripta, ad ampliandum nihilominus posita sunt, vt inter scripta comprehendantur, qu# in libris **[948]** ordinis inueniuntur. Denique alia limitatio vsitata post Concil. Trid. in confirmationibus priuilegiorum esse solet, *Dummodo Concilio Trident. non sint contraria,* vt patet ex Bullis Greg. XIII. suprà citatis, &[4631] ex Bulla Sixti V. anni. 1587. *Et si mendic#tium,* in qua confirmat Minorum priuilegia ex certa scientia, & cum illa limitatione, quæ est conformis reuocationi priuilegiorum regularium repugnantium Concilio Tridentin. factæ à Pio IIII. in Bulla anni 1565. quæ incipit, *In Principis Apostolorum, &c.* de qua reuocatione in proprio tractatu de Relig. Deo dante dicetur.

Nunc solum aduerto, aliud censeri pos **[sect. [18]]** [4632] se, quod priuilegia sint contraria Conc. Tridentino, aliud verò quod sint per illud reuocata. Probabile enim est, non om nia, quæ illi sunt contraria, esse per illud reuocata, sed illa tantum, quæ expresse reuocantur à Concilio per clausulam, *N# obstantibus, &c.* Et propterea fortassè interdum illa clausula additur, interdum non additur, vt patet ex sess. 23. cap. 8. de Reform. & sess. 24. cap. 11. & sæpe aliàs, & infrà generaliter dicetur. Hinc ergo c# iectatur Emman. Roder. d. q. 8. ar. 6. clausulam illam, *D#modò Concilio Tridentino non sint coutraria,* intelligendam esse tantum de priuilegijs reuocatis à Concilio. Sed c# trarium videri potest. Tum quia, vt dixi, diuersa sunt esse reuocata, & esse c#traria, & in diuersis non fit interpretatio vnius pro alio, tum etiam, quia sumus in materia odiosa, nam priuilegium contrarium Concilio odiosum est, & ideo illa verba, quæ repugnant huic odio, in omni proprietate, & rigorosa amplitudine intellig#da sunt. Tum denique etiam quia talia priuilegia, licet non sint reuocata per Concilium, videntur reuocata per Pium IIII. cui plane sequ#tes Pontifices in pr#dicta[4633] restrictione c#formarivoluer#t. Sed nihilominus valde probabilis est illa expositio, nam vt infrà dicam, probabilius est, Pi# IIII. solum reuocasse priuilegia c#traria illis decretis C#c. in quibus ips#met C#cili# noluit, priuilegia contra illa valere. Vnde hæc tantum reputantur simpliciter contraria Concil. nam vbi illud non reuocat priuilegia,

tacitè illa admittit, & ita n# sunt illi contraria. Quod si hoc verum est, clarè constat, in eodem s#su esse dictam clausul# intelligend#. Sed hoc accuratius examinabitur infrà tract#do de reuocatione priuilegiorum.

CAPVT XIX.

Nonnulla dubia circa confirmationem priuilegiorum expediuntur.

NONNVLA vero supersunt ex **[sect. 1]** [4634]plicanda dubia circa hanc c#firmation#. Primum est, vtrum simpli citer, & sine restrictione data ex certa scientia, habeat vim restituendi etiam priuilegia reuocata. Videtur eni# ex dictis sequi consequenter pars affirmans, quia confirmatio ex certa scientia restituit priuilegium amissum per non vsum, vel per vs# contrarium, quando contraria limitatio non adhibetur; ergo etiam restituet priui legi# reuocatum ad homine, quicumque ille sit. Item habet potestatem hæc c#cessio reualidandi quod à principio fuit nul lum; ergo multò magis quod fuit valid# licèt fuerit reuocatum. Denique hæc confirmatio æquiualet nouæ concessioni; ergo. Et ita tenet aperte Rosel. verb. *Ab*[4635] *solutio,* n. 123. inde concludens, per simil# confirmationem restitutam esse Minoribus priuilegium exemptionis à solutione quartæ canonicæ portionis, quod fuerat reuocatum in Clement. *Dudum,* de Sepulchr. & sequitur Roder. dicta q. 8. art.[4636] 3. citat Glos. in c. *Cum acceßissent,* de Const. verb. *Confirmatum,* & Panormit. in c. *Cum*[4637] *super* de Caus. posses. n. 4. sed ibi generaliter loquuntur, non specialiter de priuilegis reuocatis.

Potest ergo in contrarium obijci, quia **[sect. 2]** vt lex reuocet priuilegium non satis est, quod contra illud disponat, nisi expresse illud deroget, vt dicitur; ergo eadem ra tione vt confirmatio restituat priuilegium, non satis est, quod illud confirmet ex certa scientia, nisi expresse dicat confirmare illud non obstante reuocatione imò nisi hoc dicat, non videtur esse confirmatio ex certa scientia quoad hunc effect#. Et confirmatur, quia alias, si n#c confirm#tur omnia priuilegia alicuius religionis ex certa scientia, non addita illa limitatione, *Dummodo Concilio Tridentiuo non sint contraria,* manebunt consirma ta, & restituta omnia, etiam si contraria sint. Quod difficile creditu est; aliàs per confirmationem priuilegiorum Societatis, in qua non ponitur illa limitatio, vt ex c#pendio constat, omnia illius priuilegia reuocata per concilium essent restituta. Vnde idem Eman. d. a. 1. vid#s fortasse vim[4638] **[949]** illationis, ad vitandum illud c#sequ#s, c#iectat clausulam illam, quæ de est in nostro c#pendio, esse in originali, quia post Pi# V. non vidit Pontific# aliquem confirmas se absolutè, & sine illa restrictione priui legia. Sed re vera illa limitatio non est in originalibus, nam Gregor. XIII. in[4639] Bulla *Quanto fructuosius,* & in Bulla *Ascendente Domino,* & Gregor. XIIII. & Paul. V.[4640] in suis Bullis confirmatorijs absolutè, & sine illa restrictione priuilegia Societatis confirmant ex certa scientia, & po testatis plenitudine; ergo erunt restituta omnia, quæ per Concilium

Tridentinum fuerant reuocata, quod tamen eti# ipsa Societas non agnoscit ex vi talium confirmationum.

Igitur pro resolutione aduertendum **[sect. 3]** est, aliud esse, priuilegium fuisse à principio falsum, subreptitium, aut alia ratione null#; aliud verò fuisse validum, & posteà reuocat#. Nam prius priuilegium non conceditur de nouo per c#firmation# eti# ex certa scientia, nisi expresse dicatur non obstante falsitate, aut surreptione. Ita sumitur ex Rot. tit. de Confirm. vtil.[4641] decis. 2. in nouis, Panorm. in c. *Inter dilectos*, de Fid. instr. n. 8. vbi latè Felin. n. 6. & in c. 2. de Rescrip. n. 42. vbi alios allegat. Et ratio prioris partis est, tum quia pri uilegium falsum, vel surreptitium nunqu# fuit concessum revera, quia nec Princeps illud concessit, sed confirmatio est de pri uilegijs concessis; ergo non cadit in illud. Tum etiam quia talis confirmatio non facta narratione talis defectus, subreptitia est. Vnde patet ratio secundæ partis. Nam Papa potest de nouo dare priuilegium, etiam si fuerit falsum; ergo si id satis declaret, sufficit. Priuilegium autem semel validum verè fuit concessum, & ideò in illud potest cadere confirmatio, etiam si reuocatum sit, inquirimus autem, an cadat ex vi confirmationis ex certa scientia.

In quo vlterius distinguendum censeo **[sect. 4]** [4642] de reuocatione priuilegij priuata, & ab homine, vel de illa, qu# facta est iure c#muni, & ordinario. Et de priori dico, c# firmation# priuilegij ad illam extendi, quando particula *ex certa scientia*, vel *de plenitudine potestatis* expresse, ac formaliter ponitur, quia tunc recte procedunt rationes factæ. At verò si certa scientia n# expresse ponitur, sed colligenda est ex narratis in indulto, non satis erit, narrari formam priuilegij confirmati, nisi fiat mentio reuocationis eius, vel addatur clausula *Non obstantibus*, vel generalis de omnibus defectibus, &c. vel specialis de tali reuocatione. Quia aliàs non erit confirmatio ex certa scientia quoad talem cir cunstanti#, seu reuocation#. Quia cum sit priuata pertinet ad factum, vel priuat# ius, quod Princeps præsumitur ignorare, iuxta cap. 1. de Const. in 6. ergo est necessaria scientia talis reuocationis, vt ea non obst#te, priuilegium restitui videatur. At verò quando certa scientia non exprimitur, sed ex narratis colligenda est, non ext#ditur. Vltra illud, quod ex narratis colligi potest; ille autem defectus reuocationis non colligitur ex narratis, nisi illius fiat mentio, vel nisi addatur clausula *Non obstante*, quæ hoc suppleat; ergo neq#ue tunc extendetur confirmatio ex certa scientia ad hunc effectum. Quod eadem ratione procedit, siue reuocatio sit facta à superiore, siue per renunciationem expressam, vel tacitam.

Secus verò videtur esse, quando reuo **[sect. 5]** [4643]catio facta est iure communi, ex c#trario fundam#to, quod Princeps præsumitur non ignorare ius commune, d. cap. 1. & ideo si confirmat ex certa scientia priuilegium reuocatum iure communi, censetur illud restituere. Solet autem in hoc addi restrictio distingu#do inter ius c# mune ordinarium, vel ius Concilij generalis: vt in priori seruari debeat regu la data, in posteriori autem necessari# erit, vt fiat specialis mentio per clausulam, *Non obst#te reuocatione talis Concilij*, vel saltem, generalis Concilij in communi. Quia Concilio generali non derogatur nisi per expressam clausulam, vt est regula Iurisperitorum communis, quos supra lib. 6. retuli. Sed, vt ibi dixi, illa sententia generaliter incerta est, & specialiter in priuilegijs contrarium tradit ibi Felin. in Regul. 1. n. 2. & 3. & infra n. 11. in[4644] 2. fallentia. Nihilominus tamen quidquid sit de alijs casibus, aut rescriptis in terminis, in quibus nunc loquimur, videtur omnino vera, scilicet, quando priuilegia in generali tantum confirmantur ex certa

scientia. Quia non est verisimile, quod per confirmationem adeo confusam, & communem derogetur speciali dispositioni Concilij generalis reuoc#tis **[950]** in particulari aliqua ex dictis priuilegij. Nam regula est, vt species deroget ge[4645] neri potius, quàm è contrario; ergo maxi me seruanda est, quando authoritas Concili generalis interuenit. Et ideò censeo, quòd licèt Greg. XIII. & Sixtus V. non addidissent illam exceptionem de priuilegis contraris Concil. Triden. nihilomius non essent renouata per generalem con firmationem. Quod tandem agnoscit Em[4646]manu. Roder. d. q. 8. art. 10. Non video tamen, quomodo cum hac doctrina pos sit subsistere alia, quam ipse acceptat cum Summa Rossel. quòd per similem c#[4647]firmationem generalem priuilegiorum Minorum ex certa scientia reuocata sit Cleme. *Dudum,* de Sepulchr. quoad quar tam funeralem, cum illa constitutio eti# sit Concilij generalis, & directe resistat tali priuilegio, & non fuerit in speciali reuocata. Contrarium ergo censeo verum, nisi aliunde constet de speciali reuocatione Concilij, vt magis ex vltimo puncto huius capitis constabit.

Sed quæret aliquis, cur Greg. XIII. & **[sect. 6]** [4648] Sixtus V. addiderunt illam exceptionem si absque illa intelligenda foret. Respondet Roder. dicto art. 10. additam esse ad firmandam regulam in contrarium, id est, vt intelligerentur confirmata omnia alia priuilegia alijs Concilijs generalibus contraria. Sic enim aliàs dicimus, quod licèt in generali concessione potestatis ad absoluendum, non veniant casus reseruati, si tamen in illa generali concessione addatur exceptio vnius casus reseruati, intelliguntur alij concessi. Et li cet suprà dixerimus, per confirmation# in forma communi, non ratificari priuile gia, nulla, nihilominus si in tali c#firmatione addat# exceptio vnius priuilegij alias irriti, vel reuocati, eo ipso intelligitur, mentem confirmantis esse confirmáre om nia alia, etiam si essent amissa, vel irrita,[4649] vt tradit Bald. in feud. tit. Per quos fiat inuestitura c. 1. n. 2. & sumitur à simili ex eodem in l. 1. §. *Sed excipiuntur.* ff. de Fer. Vbi rationem adducit, quia exceptio firmat regulam in contrarium. l. *Tribunus,* §. vlt. ff. de Milit. testam. quem allegat, & sequitur Iasson in l. vlt. ff. Quod quisque iuris. Veruntamen valde etiam de hac declaratione dubito. Nam ex illa sequitur, illam exception# additam esse ad ampliation# confirmationis, non ad restriction#. Atque adeo maior# esse confirman# ab eodem Greg. XIII. factam cum tali exceptione, quam sine illa, quia cum illa sol# excipit Concil. Trid. & concedit alia, sine illa vero omnia intelliguntur excepta; consequens autem videtur planè absur d#, & contra mentem P#tific#, vt idem Rod.[4650] apertè etiam sentit in eadem q. 8. art. 1.

Dico ergo illam exceptionem addit# **[sect. 7]** [4651] esse à Pontifice, quia voluit esse magis cert#, & non relinqui sub generalibus re gulis, quæ incertæ sunt, & infinitis inter pretationibus, & opinionibus sunt subiectæ. Item voluit Pontifex specialiter ost# dere voluntatem suam circa firmitat# De cretorum Conc. Trid. vt non solum generaliter sicut alia, sed etiam speciali modo vide#tur excepta, hoc enim vsitatum esse in iure sentit Gloss. per textum ibi in l.[4652] vlt. ff. Quod quisque iuris. Et optimum exemplum, ac indicium sumitur ex quadam c#firmatione priuilegiorum ab eodem Greg. XIII. concessa clericis regularib#[4653] Ministris infirmorum, vbi prius dicit, con firmare priuilegia, quæ non sunt sub vllis reuocationibus c#prehensa, & nihilominus addit, *nec Decretis Concilij Triden. sunt contraria,* vbi manifestum est, per priora ge neralia verba excipi etiam priuilgia reuo cata in Concilio Trid. & nihilominus additur specialis exceptio Concilij

Trid. ad denotandam specialitat# eius, & singular# obseru#ti#. Confirmari potest h#c resolutio ex doctrina Canonistarum satis recepta, quòd licèt exceptio firmet regulam in contrarium, non tamen ampliat illam ad ea, quæ alio iure æquali fuerant excepta. Quam tradit Panorm. in c. *In no*[4654]*stra,* de Sepul. in principio, per eundem tex t#. Et Anchar. in c. 2. de Offic. Vicar. in 6. & in Rubr. de Regul. iur. q. 4. circa finem. Late Felin in c. *Quoniam frequenter,* vt lite non contest. n. 2. qui Bart. Bald. Oldra. & plures alios refert. Et licet fortè hæc etiam doctrina non sit certa, & infallibilis, quia totum p#det ex c#iecturata mente c# cedentis, confirmantis, seu dispon#tis; nihilominus ex natura exceptionis puto esse verum, non ampliare dispositionem ad id, quod aliàs exceptum erat à talibus verbis, vel de iure, vel ex natura rei, quia non ad hoc ponit#, sed ad limitandam exp#ssè disposition#. Vnde si aliqu#do videtur plus operari est, vel quia verba sunt de se vniuersalia & in rigore sufficientia ad c#preh#d#da **[951]** omnia, qu# per exceptionem firmantur magis, vel quia ex vsu, & circunstantijs constat, talem esse intention# disponentis; neutrum autem in præsenti casu inuenio, & alioqui res est grauissima; ideoq#; credibile mihi non est, tam generalem extensionem fieri illo indirecto modo per solam additionem exceptionis Concilij Tridentini, cum alia sufficiens ratio illius expressionis assignetur.

Secundum dubium esse potest, an c# **[sect. 8]** [4655]firmatio priuilegiorum ex certa scientia vni religioni, vel loco data, communicetur alijs locis, vel religionibus, qu# cum priori in priuilegijs c#municant, & consequenter an confirmatis priuilegijs Societatis v. g. confirmentur priuilegia omnium aliarum religionum, quæ habent c#municationem priuilegior# Societatis. Et ratio dubitandi est, quia suprà dictum est, aucto priuilegio, ad cu ius instar aliud concessum est, non augeri priuilegium ad instar; ergo similiter c# firmato vno, non confirmatur aliud: n# est eadem ratio. Ergo facta c#firmatione in priuilegijs in primo fonte concessionis (vt sic dicam) non sequitur, fieri in alijs, qui cum illo communicant: nam in hoc etiam videtur esse eadem ratio. In contrarium verò est, quia hæc confirmatio est quædam gratia; ergo facta vni, c#municatur alijs, quibus gratiæ illius c#municantur. Respondeo, duplic# esse[4656] posse sensum dubitationis. Vnus est, an c#firmatis priuilegijs respectu religionis, cui primo fuerunt concessa, eo ipso illa eadem censeantur confirmata pro omnibus religionibus, quibus ante confirmationem, & post concessionem fuerunt communicata. Alius sensus est, an confirmatio concessa vni religioni quo ad sua priuilegia, eo ipso censeatur facta alteri quoad sua, etiamsi distincta sint, ratione communicationis generalis in priuilegijs, quam aliàs habent tales religiones.

Circa priorem sensum oportet con **[sect. 9]** [4657]siderare, an c#municatio priuilegior# fuerit de concessis tantum, an verò de c# cessis, & concedendis. Nam si fuit prioris modi, negatiuè respondendum est, hoc enim probat ratio dubitandi posita. N# formaliter, ac per se loquendo, c#firmato priuilegio exemplari, non c#firmatur priuilegium ad instar, quia non fuit ex# plar vt confirmatum, sed tantum vt conces sum, nec priuilegium ad instar per se respicit futurum statum, sed illum, quem habet exemplar, quando aliud ad instar illius conceditur. Vnde etiam è contrario, licèt priuilegium *ad instar* confirmetur, non redundabit confirmatio in exemplar. Et hoc censeo verum siue confirmatio sit ex certa scientia, siue in forma communi, quia ratio æquè in vtroque procedit. Et eadem ratione, si communicatio facta est tantum de priuilegio concesso non extenditur ad confirmationem

postea factam, quia hæc non dum erat, quando communicatio facta est, & illa non est facta de futuris, vt supponitur.

At verò si c#municatio fuit de con **[sect. 10]** [4658]cessis, & c#ced#dis, & fuit ex certa sci# tia planè deriuatur, ac red#dat in omnes, quibus talis c#municatio facta est. Quia illa confirmatio æquiualet concessioni priuilegij, vt dictum est, vnde c#seri potest priuilegium quoddam, & noua gratia, sed per illam c#munication# etiam su tura, & concedenda c#municantur, vt supponitur; ergo etiam hæc confirmatio c#municatur quoad vsum, & fructum illorum priuilegiorum, quæ confirmantur. Atq#; ita ex pr#dicto fundamento resoluit Mandos. d. tract. de Priuil. ad inst. q. 7.[4659] Qui tamen non videtur hoc admittere in c# firmatione in forma c#muni: nam de illa simpliciter negat c#municari, siue c#municatio fuerit de concessis, siue eti# de concedendis. Mouetur solum illa ratione, quòd reuocato priuilegio exemplari, non reuocatur priuilegium ad instar; ergo nec illo confirmato confirmatur. Sed h#c ratio procedit tantum in priori sensu, scilicet per se, & nulla alia interueniente c# municatione. Ideò apparentius fundari potest, quia illa c#municatio in forma communi non habet vi# concessionis, & ideò non reputatur priuilegium, ac subinde non c#municatur per c#municationem pri uilegior#, etiam concedendorum. Sed neq#; hæc ratio conuincit, & ideò, probabilius puto, talem communicationem extendi etiam ad confirmationem in forma c#muni, maximè quando c#municatio n# solum est in priuilegijs, sed etiam in omnibus fauoribus, gratijs, & indulgentijs (vt c# muniter fieri solet in indultis mendic#tium, & in nostris bullis, & alijs, quæ latè refert Roder. qu#st. 55.) Quia confir[4660]**-[952]**matio etiam data in forma communi est fauor, & indultum quoddam, & beneficium, & consequenter est gratia; ergo ad ill# extenditur communicatio de concedendis fauoribus. Imò licèt fuerit facta solum nomine priuilegiorum concessorum, & concedendor# videtur mihi c#municari, vel quia omnis gratia, & beneficium Principis potest dici priuilegium saltem lato modo, vt in principio dixi, & tradit Bald. in Prolog. Feud. n. 18. cum Ioan. An[4661]dr. in c. *Olim*, de Verb. signif. & plures alij, quos refert Mandos. suprà, priuilegium autem Principis latè est interpretandum. Vel quia confirmatio non per se stat, vt sic dicam, sed adhæret priuilegio iam concesso, & reddit illud firmius, & stabilius quantum potest, sed per communicationem priuilegiorum, quæ non t#tum ad concessa, sed etiam ad concedenda extenditur, communicatur illud priuilegium, non tantum secundum statum, quem habet tempore c#municationis factæ, sed etiam quem habere potest per nou# confirmationem; ergo illa etiam communicatur postea, etiam si tantum sit in forma communi.

Superest dicendum de alio sensu dubij suprà posito, quem attingit Mandos. **[sect. 11]** [4662] suprà q. 8. & absolutè affirmat, confirmatis priuilegijs vnius religionis, confirmari etiam propria priuilegia alterius religionis habentis c#municationem priuilegiorum cum priori. Ratio eius est, quia aliàs non manerent illæ du# religiones æquales in priuilegijs, quod est contra mentem Pontificis conced#tis illam c#municationem. Confirmari hoc potest primò, quia hæc confirmatio, pr#sertim ex certa scientia, est quoddam priuilegium; ergo data vni religioni transit ad aliam per c#municationem; ergo transit cum proportione, id est, ad confirmanda priuilegia propria illius religionis, cui fit c#municatio, etiamsi diuersa sint. Probatur h#c consequentia ex supra dictis ex quadam declaratione Pontificia, quod priuilegium datum vni religioni, & c#municatum alteri, debet cum proportione, & non secundum identitatem applicari. Nam si priuilegium concedit fauorem pro tali

festiuitate, vel sancto religionis prioris ad aliam religionem debet applicari pro alio festo, vel sancto suo, & sic de alijs; ergo etiam in proposito, si vni religioni confertur c# firmatio priuilegiorum suorum ex certa scientia, & hæc communicatur alteri, intelligitur cum proportione applicari ad sua priuilegia.

[sect. 12] [4663]

Hæc sententia fortasse probabilis est, mihi tamen contraria videtur in rigore vera. Et in primis si vna religio communicet cum alia in priuilegijs concessis, non autem in concedendis, clarum est, c#firmation# postea subsequutam non c#municari, quia non habet rationem pri uilegij concessi, sed concedendi, & à fortiori constat ex dictis in superiori p#cto. Neq#; hoc negaret prædictus auctor (vt existimo) quamuis in illa qu#stione magis indistinctè loquatur, quam in #ximè præcedente. Deinde etiamsi c#municatio ext#datur ad priuilegia concedenda, existi mo non extendi illo modo, quia Papa n# intendit confirmare nisi priuilegia v. g. Minor#; ergo non confirmat priuilegia propria Dominicanorum, aliàs plura confirmaret, quam intenderet. Maximeque vrget hæc ratio in confirmatione ex certa scientia, quia Papa non habet, vel pr#sumi tur habere sci#ti# aliorum priuilegiorum, sed eorum tantum, quæ directè, ac expresse ex tali scientia confirmat; ergo illa confirmatio non potest per c#municationem tr#sire ad alia priuilegia dissimila. Neq#ue est simile exemplum, ex quo argum#t# in contrarium sumebatur, quia in illo ex#plo proportio consideratur ex parte materiæ in vsu priuilegiorum, & non est ext#sio c#municationis, sed interpretatio circa modum, quo debet applicari ad ma teri#, & vsum eiusdem priuilegij, quæ interpretatio sumpta est ex declaratione ipsius Pontificis, & ex materia ipsa, & cir c#stantijs constare posset, quia idem priuilegium applicatum ad diuersos, debet vnicuique adaptari iuxta modum suum, alioqui esset inutile, & improportionatum vtriq#, vel alteri eorum, & ad hoc tantum c#firm#d# faciunt omnia, qu# Mandos. suprà al[4664]legat. At verò in nostro casu non fieret sola interpretatio, sed ext#sio c#firmationis P#tifici# ad plura priuilegia, qu# cad#t sub intention#, aut mentem eius.

Nec dici potest, supposita c#munica **[sect. 13]** tione, Pontific# c#firmant# habere h#c intention# virtual#, vel certè ext#sion# sequi ex intentione, & efficacia prioris Pontificis, qui c#munication# concessit. **[953]** Hoc (inquam) dici non potest, quia sine tali extensione habet integrum effect# concessio vtriusque Pontificis. Quod explico in hunc modum, quia quando Pontifex confirmat priuilegia, v. g. Minorum, illa confirmatio formaliter (vt sic dicam) communicatur Prædicatoribus, id est, vt versatur circa ipsamet priuilegia Minorum, quia illamet communicantur Prædicatoribus, non solum vt antea erant, sed etiam vt sunt confirmata, vt per se constat ex dictis, quia illa priuilegia per communicationem sunt facta tanquam propria illius religionis, & confirmatio illorum etiam est priuilegium, quod c# municatur illi; ergo non potest illa c#municatio habere etiam alium effect# confirmandi propria priuilegia Prædicatorum. Tum quia per priorem effect# satisfactum est menti vtriusque Pontificis, neque alter eorum alium explicauit, aut voluit. Tum etiam, quia aliàs bis c# municaretur illa confirmatio tali religioni, semel circa priuilegia prius c#municata, & iterum circa propria, quod est alienum à ratione, & sine vllo fundamento in voluntate Pontificum. Secus verò est in alio exemplo adducto: nam qu#do c#municatur priuilegium festiuitatis alicui# sancti proprij, ita applicatur vni religioni ad sanctum eiusdem ordinis, vt non c#municetur quoad sanctum alterius ordinis,

& ita saluatur vnica, & vt sic dicam formalis communicatio, licet in materia seruetur tantum proportio.

Neq#; etiam propter seruandam æquali **[sect. 14]** [4665]tat# inter illas religiones, necessarius est ille effectus, quia satis per hoc seruatur quod sicut illa priuilegia manent confirmata pro vna religione, ita etiam # alia, & è conuerso, sicut propria priuilegia, v. g. Prædicatorum non manent confirmata ex vi confirmationis datæ Minoribus, ita etiam non c#municabuntur Minoribus illa priuilegia Prædicatorum vt confirmata, sed prout antea erant, & c#municab#tur. Hinc verò potest limitari hæc nostra sententia, vt non procedat, qu#do per indultum confirmantur omnia pri uilegia religionis alicuius siue propria, siue c#municata, nam tunc consequenter confirmantur priuilegia alterius re ligionis, non tamen vt illius, sed vt per communicationem facta sunt alterius. Quia illa prior religio etiam habet conmunicationem cum altera quoad futuras gratias, vt supponimus; ergo per c# municationem habebit sua priuilegia c#firmata ex redundantia (vt sic dicam) generalis confirmationis c#cess# alteri religioni, vt consideranti facilè patebit.

CAPVT XX.

An per innouationem priuilegij confirmetur, vel denuo gratia concedatur.

SOlent Pontifices aliquando simpli **[sect. 1]** citer priuilegia confirmare, nihil amplius addendo, aliquando verò non contenti verbo confirmandi, add#t *Confirmamus, & innouamus,* & interdum superaddunt, *& de nouo concedimus,* sicut Paul. V. in confirmatione Priuilegiorum Socie[4666]tatis adiecit, & s#pe in confirmationibus Mendicantium inuenitur, & refertur in Supplem. conces. 191. & in Monum. Min. conces. 343. Dubium ergo est, quomodo[4667] verbum innouandi distinguatur à verbo confirmandi, & quid addat. Quod dubi# proposuerunt fratres Minores Iulio. II. pro intelligentia cuiusdam c#firmationis suorum priuilegiorum factæ à Sixto IIII. cum illa additione, *& de nouo concedimus,* interrogantes, an per illa restituerentur, seu de nouo concederentur eti# priuilegia prius reuocata. Respondit autem dictus Papa Iulius II. per illa verba solummodo esse confirmata priuilegia dicto ordini concessa, & non aliàs reuocata. Ita habetur in Bulla Iulij II. anni[4668] 1504. incipit *In militantis Ecclesiæ agro,* & habetur in lib. Monument. Minor. fol. 125. & 126. pag. 2. conces. 277. in impressione Salmant. an. 1511. & refertur ab Emman. Roder. in 1. tom. Bullarum p. 570. Habet autem difficultatem illa respon[4669]sio, primo, quia videtur contra vim, & proprietatem verborum, præcipuè il[4670]lorum, *& de nouo concedimus.* Secundo, quia hoc modo videntur frustra addi, nam illud satisfuerat factum per puram confirmationem non solum ex certa scientia, sed etiam in forma communi, vt ex dictis patet. Tertiò, quia sequitur minus concedi per illa verba, quam per confirmationem ex certa scientia, quia per hanc reparantur, & restituuntur priuilegia reuocata, vt dictum est, quod negatur fieri per verba prædicta.

[954] Respondeo, sicut confirmatio distinguitur in eam, quæ est in forma c#mu **[sect. 2]** ni, vel ex certa scientia, ita etiam posse innouation# distingui: nam videtur eadem ratio, quia est in potestate Pontificis vtroque modo illam facere. Posita ergo tali distinctione, & illam applican[4671]do cum proportione ad confirmationem, videtur in primis dicendum, quando innouatio est in forma communi non restituere priuilegia reuocata, vel quomodolibet amissa, nec dare nouum ius, sed solum antiquum innouare. Ad hanc conclusionem probandam allegari solent sequentia iura, cap. *Ex parte.* 1. de Priuileg. vbi dicitur, *Priuilegium,* &c. *duximus innouandum, ita tamen vt per innouationem ipsius, eidem Ecclesiæ non plus iuris accrescat.* Sed ex hisverbis posset quis in contrarium argum#tari, quia nisi addidisset Pontifex, *ita tamen,* &c. innouando absolutè, videretur ius nouum concedere, licèt constet ex textu illam innouationem non fuisse ex certa scientia. Sed huic euasioni obstat cap. *Quia intentionis,* eodem tit. vbi expresse, & absolutè dicitur, *cum innouatio nec ius nouum conferat, nec etiam tollat vetus.* Quare in alio textu clausula illa *ita tamen,* &c. non ponitur vt necessaria ad limitandum verbum *innouandi,* sed ad declarandum illud, vel etiam ad reddendam rationem, cur tam facile concessa fuerit illa innouatio. sicut apertè etiam fit in cap. *Cum dilecta,* de Confirm. vtil. vbi additur, per innouationem ius[4672] nouum non acquiri, sed conseruari antiquum. In his ergo locis frequens est hæc sententia.

Occurrit tamen circa hæc iura con **[sect. 3]** [4673]siderandum, nomen priuilegij æquiuocè posse sumi, vno modo pro iure ipso, vel gratia per Principem concessa, prout priuilegium definiuimus in principio huius materiæ, alio modo pro instrumento authentico, in quo talis concessio, & fides, seu probatio eius continetur, sicut eti# nomen contractus interdum significare solet pactum ipsum, interdum instrum# tum authenticum eius, vt latè tradit Ti[4674]raquel. lib. 1. de Retract. §. 2. Gloss. 1. in princip. Nam ex vsu non minus constat hoc in priuilegio, quàm in contractu. Hinc ergo innouatio priuilegij interd# refertur ad solum instrumentum, quia vetustate forte consumitur, & ideò innouatio eius conceditur. Aliquando verò potest referri ad rem ipsam, vt ius antiquitus concessum postea innouatur. Priori modo clarum est, innouation# priuilegij non conferre ius nouum. Et planè hoc modo loquitur dictum cap. *Cum dilecta,* vt patet ex illis verbis, *Prædicta priuilegia quasi iam nimia vetustate consumpta, cum fuerint non in pargameno, sed in papyro conscripta, duximus innouanda.* Et in eodem sensu loquuntur alia iura. Innouari ergo priuilegi# hoc modo, nihil aliud est, quam nouum instrum#tum priuilegij antiqui ex veteri instrumento exemplari, quod eiusdem sit auctoritatis cum originali, quia Principis auctoritate factum, vel approbatum est. Argumento cap. vlt. de fide instr. & ideò nouum ius dare non potest, quia ius in multis instrumentis contentum, nec est aliud, & aliud, nec est maius. Imò (vt rectè ait Panormit. in d. c. *Cum dilecta*) talis[4675] innouatio ius in priuilegio contentum non confirmat, vtique secundum se, quia illi robur, aut valorem non addit, quoad nos verò quodammodò confirmat, quia facilior, vel diuturnior fit probatio eius, & hoc modo dicitur etiam h#c innouatio conseruare priuilegium, quia perdito, vel cons#pto instrumento, perditur ius quoad forum saltem externum, nisi loco illius succedat præscriptio, & ideo per renouationem priuilegij quod#modo conseruatur ius in eo c#tent#.

Quocirca de hoc innouationis modo nulla nobis est difficultas, nec de illo **[sect. 4]** principaliter loquimur, sed de alio modo, quando ius ipsum, & non instrument# continens illud innouatur. De hoc enim modo innouationis videntur loqui Pontifices, quando

dicunt, innouare priuilegia, tum quia eodem modo dicunt innouare, quo confirmare; non confirmant autem instrumenta, sed gratias in illis c#t#tas; ergo illas etiam innouant; tum eti# quia non concedunt licentiam renouandi, aut exemplandi denuo vetera instrumenta, nec transumpta approbant, sed ipsamet formalia priuilegia (vt sic dicam) innouant, tum maximè, quia sæpedic#t expresse, de nouo priuilegia talia concedere, concedere autem priuilegium non est concedere instrumentum illius, sed est ius speciale donare. De hac autem innouatione, non probatur sufficienter ex di ctis iuribus, quòd nullum ius conferat, quia **[955]** hæc innouatio non est talis, qualis est illa, de qua dicta iura loquuntur, sed diuersa, vt constat ex dictis, à diuersis au[4676]tem non fit illatio. Maximè quia neq#ue necessario sunt coniuncta: optime enim potest innouari instrumentum, non renouato iure, imò nec confirmato, vt dictum est, & è conuerso posset innouari ius ipsum, non concessa innouatione antiqui instrumenti. Aliunde vero innouatio idem esse videtur, quod renouatio; renouatio autem est restitutio rei iam destru ct#seu finit# in quoà prorogatione differt quæ est continuatio, seu dílatio rei, quæ adhuc durat iuxta l. *Sed et si.* ff. de Precario, & l. *Dies.* ff. de Damn. infect. vbi Glos.[4677] & Doctores, & late Tiraquel. de vtroq#; retract. lib. 2. §. 1. Gloss. 7. n. 24. ergo inno uatio priuilegij ex vi verborum repara tio est priuilegij amissi; ergo semper habet hunc effectum, siue sit ex certa scientia, siue non, quia priuilegium operatur quantum sonat in proprietate verborum.

Nihilominus si contingat, innouatio **[sect. 5]** [4678]nem priuilegij quoad ius ipsum, & gratiam non fieri ex certa scientia, sed in forma communi, vera est, & recepta assertio posita. Dico autem (si contingat) quia non videtur illa innouatio in sensu explicato multum vsitata. In Bullis enim Pontificijs religionum nunquam (quod ego viderim) fit innouatio priuilegior# sine confirmatione ex certa scientia, & consequenter ipsa etiam innouatio est ex certa scientia, & idem forte est in alijs indultis, verumtamen de toto vsu mihi c#stare non potest; nec etiam repugnat innouationem adiungi confirmationi datæ tantum in forma communi, quia (vt dicebam) ex voluntate Pontificis pendet. Hoc ergo posito, probatur assertio ex interpretatione Iulij. II. supra allega[4679]ta, quæ planè supponit, solum verbum, *Innouandi*, vel quod magis est, verbum, *Concedendi de nouo,* non satis esse ad restituendum priuilegium reuocatum, vel amissum; ergo oportet, vt in aliquo casu hoc possit in rigore verum esse; ergo maximè quando talis innouatio fit in forma communi, & re non discussa, neq#; cognita. Secundo id probari potest à paritate rationis, quia innouatio restituens priuilegia reuocata, vel amissa, æquiualet nouæ concessìoni, vt supra in simili dictum est, sed incredibile est Pontificem in generali loquentem, & sine caus# cognitione int#dere, noua priuilegia concedere; ergo incredibile eti# est, vti verbo innouandi in illo sensu, quando non procedit ex certa scientia, nec causa cognita; ergo talis innouatio in forma communi non restituit priuìlegia amissa, neq#ue dat nouum ius. Tertio, proprietas verbi, *Innouandi*, non cogit ad interpretandum, ex vi illius fieri nouam concessionem priuilegij, etiam prius inualidi, vel reuocati, quia sæpe renouari dicitur quod durat, & nond# extinctum est, sicut patet non solum in arte factis, vt in domo, & similibus, sed etiam in moralibus, vt in feudo, in emphyteusi, in promissionè, in voto, &c. & ideò res renouata non semper est altera ab antiqua, sed est eadem in pristin# statum restituta, vel ad meliorem formam redacta, vt constat, tam ex commu ni loquendi vsu, quam ex latina proprietate. Et tradidit Panormita. lib. 2. cons.[4680] 67. num. 3. dicens, eum, qui petit renouationem, non supponere caducitatem,

sed potius supponere existentiam, & valorem rei, petere autem renouationem, ne vetustate pereat. Et probatur optime ex cap. *Longinquitate.* 12. q. 2. & cap. 1. de Precarijs, iuncta Gloss. ibi; ergo in[4681]nouatio priuilegìj pura, & communis non extenditur ad nouam concession#, sed solum ordinatur ad conseruation# priuilegij iam concessi, & durantis. Probatur consequentia, quia h#c renouatio, cum non sit facta cum cognitione caus#, nec ex certa scientia, non est extendenda, sed potius restringenda, quantum proprietas verbi patitur, quia fieret periculosa, & odiosa; ergo ex vitalis formæ non inducit nouum valorem priuilegij, sed solum renouat antiquum.

Sed quæres, quem effectum habeat ta **[sect. 6]** [4682]lis innouatio sic explicata distinctum à confirmatione simili: Nam si contingat, cadere super priuilegium inualidum, vel reuocatum, aut amissum per contrari# vsum, vel alio modo, nihil confert, sicut nec confirmatio, quia deficit in fundamento. Si autem adiungatur priuilegio valido, & adhuc permanenti in sua substantia, ad summum confert ad quodd# robur, & firmitatem, eo modo, quo dictum est de confirmatione in forma **[956]** communi. Videntur ergo non distingui in effectu: sed geminari voces, ad maiorem exaggerationem, & expressione affectus concedentis. Alius verò effectus solet tribui huic innouationi, quod per illam censetur ipso facto renouatum priuilegium quoad probationem talis gratiæ, ita vt illud nouum indultum sit quasi prius priuilegium, seu instrumentum renouatum, quia princeps non præcipit, vel concedit, vt renouetur instrumentum, sed ipsemet renouat. Sed hoc re vera non ita est, nisi innouatio sit ex certa scientia, vel tenor prioris indulti in posteriori inseret#, quod perinde est. Quia si vt: umq#ue horum desit, generalia verba non sufficiunt, sine alia probatione authentica.

Alium effectum indicat Emmanu. Ro **[sect. 7]** deric. dicta q. 8. art. 2. §. vlt. scilicet, per talem innouationem fieri, vt ad præscri bendum contra tale priuilegium, necessarium sit computari tempus à tempore talis renouationis, quia licet per aliquot annos prius fuerit inchoata præscriptio contra illud priuilegium, si non fuit consummata, postea non poterit c# putare ad reuocationempriuilegij consummandam, sed oportebit de nouo inchoari. Quia innouatio est quædam restitutio reí ad pristinum statum, citat Corduba in Compend. Man. verb. *Absolutio*[4683] *quo ad seculares,* 2. §. 15. sed ibi nihil inueni in eod. autem verb. 1. §. 19. vbi hoc attingit, loquitur de innouatione ex certa sci entia. Et sic etiam confirmatio ex certa scientia per se sufficiet ad eundem effectum iuxta superius dicta. Et ideo non possum magis tribuere hunc effectum innouationi, quam confirmationi in forma communi. Tum quia nec ius, nec auctoritatem sufficient# video: tum quia eti#[4684] confirmatio communis est roboratio rei præexistentis, & consequenter aufert omnem infirmitatem eius, illud autem tempus contrarium quandiu computari potest ad destruendum priuilegium, multum debilitat firmitatem eius; ergo hæc debilitas tolletur per illam confirmationem. At vero nullus auctor, qu# ego viderim, tribuit hunc effectum con firmationi in forma communi, neque iura fauent, quæ de illa loquuntur. Accedìt, quod si non obstante tali innouatione priuilegiatus continuè procedit in non vsu, sine temporis interruptione, magis culpabilis est, & magis renunciare videtur priuilegio. Concludo igitur, hanc innouationem parum prodesse, & fere nihil addere supra confirmationem communem, & ideò (vt dixi) rarò fieri in priuilegijs.

Secundo dicendum est, innouation# **[sect. 8]** [4685] ex certa scientia conferre ius nouum de se, & æquiualere concessioni, ideoque restituere posse priuilegium perditum, & à

fortiori omnem vetustatem eius tollere, & in pristinum statum illud restituere. Hæc est sententia communis omnium, quos retuli in capite præcedenti. Et eandem intendit Corduba loco proxime citato cum Ioan. de Ligram. & Panormit. in c.[4686] *Cum super*, de Caus. posses. & propriet. Id# Panormit. & Felin. latè in cap. *Inter dilectos,* de Fide instrum. & in C#pendio Minorum, verb. *Priuilegia fratrum,* §. 15. refert Collector, hanc fuisse sententiam doctissimorum virorum Salmantic#si#: Eisdemq#ue rationibus probari potest, quibus similem assertionem de confirmatione ex certa scientia ostendimus: nam fere sunt idem, & si in aliquo differunt, in rationis paritate conueniunt, & declarari potest in hunc modum. N# verbum, *Renouandi,* licèt possit dici de re præexistente, tamen cum proprietate etiam potest cadere in rem, quæ iam perijt, & iterum excitatur, sicut resurrectio dici potest qu#dam renouatio. Et[4687] hoc modo interpretor differentiam illam, quam aliqui Iuristæ assignant inter pro rogationem, & renouationem, quod illa est rei durantis, h#c vero rei, quæ iam præterijt: non credo enim esse verum discrimen, si vtrumque membrum præcisè, & æqualiter, seu exclusiuè intelligatur; sic enìm falsum est, quod de reno uatione dicitur, vt ex dictis patet. Poterit autem differentia sustineri, si prim# membrum exclusiuè sumatur, non vero secundum. Ita vt sensus sit, prorogationem dici tantum de re nondum extincta, vel tempore nondum finito, quia est dilatio, & continuatio qu#dam, qu# non cadit in rem iam extinct#. At vero renouatio non ita limitatur, sed propriè dici potest de re iam extincta, si eadem restituatur, quamuis alio modo etiam dicatur de re præexistente, vtrumque enim probant iura suprà citata, & vsus, **[957]** & ipsa vis vocis. Igitur quando priuilegium dicitur renouari ex certa scientia, amplianda est renouatio ad omnem modum possibilem, qui sub propriam significationem talis verbi cadere possit. Probatur consequentia, quia talis renouatio, cum sit fauor Principis, & ab eo detur ex certa scientia, & consequenter ex plenitudine potestatis, amplè interpretandum est tam ex parte personæ, quam ex parte modi; ergo de se habet vim concessionis nouæ, seu excitationis priuilegij, si necessaria fuerit. Hoc autem magis indubitatum erit, si verba concessionis sint, *Et de nouo concedimus,* quia nulla possunt esse clariora; ergo si simul sit, *Ex certa scientia,* nihil amplius desiderari potest ad hunc effectum intelligendum.

Ad declarationem autem Iulij. II. res **[sect. 9]** [4688]pondet Collector Mendicantium, dicto §. 15. fuisse datam absolutè, & generaliter propter defectum relationis, indic#s, attenta rei veritate non fuisse legitimam, vbi Corduba etiam consentit, & Roder. dict. q. 8. art. 2. Nec video, quid aliud pos sit responderi, quia ex tenore indulti Sixti IIII. euidenter apparet fuisse *ex certa scientia,* & *mera voluntate,* & *motu proprio,* & *pro potiori cautela,* omnes enim hæ particulæ formaliter ibi inueniuntur, qu# clarissimè explicant, mentem Pontificis fuisse, priuilegia illa valida constituere, in quocumq#ue statu antea essent. In interrogatione autem, quæ fuit proposita Iulio II. nulla mentio facta fuit concessionis de nouo ex certa scientia, sed t#tum, quod Sixtus IIII. confirmando priuilegia, de nouo illa concessit, nullam aliam circunstantiam, vel qualitatem renouationis declarando, aut propon#do, vt aperte constat ex tenore indulti Iulij. II. in Monum. Minor. fol 125. pag. 2.[4689] in tertia supplicatione. Respondit ergo Iulius iuxta interrogata, restringens potius, quam extendens renouation#, & ita confirmat priorem conclusionem nostram, & non obstat huic secundæ, quia responsio non cecidit in materiam eius.

Sed quæret tandem aliquis; si tanta **[sect. 10]** est vis renouationis priuilegiorum ex cer[4690] ta scientia, quid necesse est post illam addere clausulam, quæ frequenter in his

indultis additur, *Supplentes omnes iuris, & facti defectus, si qui forsitan interuenerit in eisdem.* Nam eo ipso. quod per talem renouationem priuilegia omnino instaurantur, & de nouo fiunt, si necesse sit supplentur necessario omnes iuris, & facti defectus, qu# interrogatio etiam de confirmatione ex certa scientia fieri potest: nam etiam post illam addi solet prædicta clausula. Primo ergo generalem[4691] responsionem dare possumus, has clausulas non semper addi propter nouos effectus, sed ad maiorem rei euidentiam, & ad tollenda omnia dubia, & scrupulos. Secundo dici potest, hæc posteriora[4692] verba extendi ad omnes defectus, siue sint contra valorem actus ipso facto, siue non inualident ipso iure priuilegium, dent tamen occasionem mouendi lites contra illud, & procurandi irritation# illius: per solam autem renouationem, non constat satis, omnes hos defectus esse suppletos, sed solum generatim, priuilegium esse restitutum validè. Tertio posset quis dicere per hanc clausulam, *Supplentes, &c.* non solum suppleri defectus commissos in prioribus concessionibus, sed etiam illos, si qui forsan commissi sunt in ipsa obtentione talis confirmationis, seu renouationis, qui non fuissent suppleti, si simpliciter, & sine tali clausula concessa fuisset. Et quidem hoc posterius per se manifestum videtur. Illudvero prius ex generalitate verborum videtur fieri verisimile, & quia non repug nat, illam concessionem esse simul quasi reflexiuam in se ipsam, nec est maior ratio, cur aliorum indultorum defectus suppleat, quam suos. Sed huic expositioni obstat relatiuum illud, *In eisdem,* nam prius c#memorantur priuilegia confirmata, & renouata, & postea supplentur defectus, & sicut hoc vltimum indult# confirmans præcedentia, non c#firmat se ipsum, ita supplendo defectus præ cedentium, non supplet suos, siqui fortè in ipso committuntur. Dices non posse efficaciter supplere defectus præceden[4693]tium, nisi suppleat suos. Respondeo, ad præsentem concessionem non pertinere supplere suos defectus, sed cauere illos, ne interueniant, & hoc modo posse efficaciter supplere defectus præcedentium, cauendo suos. Imò non videntur posse suppleri defectus, qui nondum sunt commissi, licet possint tolli impedim#ta, vt censuræ, & similia, vel dispensari **[958]** in aliquibus circunstantijs alioqui necessarijs, vt ibi non requirantur, nec omissio earum sit defectus, quod per alias clausulas fieri solet, & non per illam, & ita verius videtur, illa verba solum ad præcedentia priuilegia referri.

Vltimo est in illa clausula consider# **[sect. 11]** [4694]da forma, & vis verborum, vt eius effectus intelligatur. Nam interdum adeò limitantur illa verba, vt non extendantur ad priuilegia, vt in Bullis Gregor. XIII. *Quanto fructuosius,* & *Ascondente Domino,* confirmationis instituti Societatis, cum prius nominasset constitutiones, statuta, priuilegia indulta, &c. eaque omnia confirmasset, postea limitatè subdit, *Supplentes omnes iuris, & facti defectus, si qui interuenerint in prædictis constitutionibus, & statutis.* Vbi constat, supplement#m hoc non extendendi ad priuilegia. At Greg. XIIII. generalius dixit. *Siqui interuenerint*[4695] *in eisdem,* planè refer#s omnìa, quæ supra enarrauerat. Et eodem modo loquutus est S. D. N. Paul. V. & similia habentur in[4696] Bulla Pauli IIII. anni. 1561. in qua priuilegia Minorum confirmantur. Sixtus autem. V. confirmando priuilegia Minorum, adiecit. *Supplentes omnes & singulos defectus iuris, & facti. ac solemnitatum etiam de iuris necessitate, aut alias quomodolibet requisitarum forsan omissarum, & alios quoscumque defectus, siqui forsitan interuenerint in eisdem.* Quæ ver ba specie tenus videntur maiorem concessionem continere, re tamen vera in substantia non continent.

Certum est enim, per omnia hæc ver **[sect. 12]** ba in primis non suppleri naturales defectus ex iure natur# repugnantes valori actus, vt in simili tradit Hostiens, in[4697] c. 1. de Transact. & Innoc. in cap. *Sciscitatis,* de Rescrip. vbi Felin. n. 4. plures re[4698]fert. Et ratio est clara, quia talis defectus suppleri non potest. Imò licèt de facto posset, si non iustè possit, non est credendum suppleri, quia princeps censetur tantum ea concedere, quæ iuste po[4699]test, vt rectè Hostiens. suprà. Quapropter etiam defectus per subreption# c#missi non supplentur, vt supra de confirmatione ex certa scientia dictum est. Nec deniq#ue substantialis defectus per dol# commissus, vt notauit Hostiens. dicto c. 1. & sumitur ex eodem textu ibi, *in curia,* vel *imperitia,* & idem significant alij Pontifices cum confirmant priuilegia, & addunt illam clausulam, uspplentem defectus sub dubio, & sub conditione, si fortasse interuenerunt. Vnde neq#ue per[4700] verba Sixti tales effectus supplentur t# quia forma verborum est eadem quoad modum loquendi sub conditione, & dubio de defectibus, *Si forsan interuenerunt,* vtiq#; sine dolo, & surreptione, tum eti# quia similis clausula non supplet falsitatem, vel fraudulentam taciturnitatem, vt suprà ex Panormit. & alijs vidimus,[4701] & plures refert in simili Sanci. lib. 8. de Matr. disp. 24. num. 6. Et in eodem sensu dixit Martin. Lauden. tract. de Priuil. q. 3. per huiusmodi verba suppleri ea, quæ sunt iuris, non qu# sunt facti, ex Speculat.[4702] tit. de Lega. §. *Nunc ostendendum,* ver. *Deci mo octauo,* tum deniq#ue quìa ab ordinario iure, & stylo non receditur sine maiori specificatione, & declaratione. Vnde non nego, quin aliquando possint verba clausulæ esse tam ampla, vt etiam defectus prædictos suppleant, oportet tam# vt expresse id significent, vt suprà de confirmatione diximus, de qua refert mirabile exemplum Emman. Roder. dicta. q.[4703] 8. ar. 15. in fine, quod in eo videri potest.

CAPVT XXI.

Vtrum ad esse, seu ad valorem, vel fructum priuilegij aliqua iusta causa concessionis necessaria sit?

EXplicatis alijs causis, dicendum su **[sect. 1]** perest de finali causa priuilegij, quam in hunc locum reseruauimus, quia cognitis alijs facilius poterit expediri. Priuilegium autem considerari potest, vel vt est lex quædam, vel vt est exemptio à lege, seu concessio supra legem. Priori modo spectatum ita requirit causam iustam, sicut qu#libet alia lex, quia iustitia, & honestas ex parte causæ communis est omni legi; tamen honestas, & iustitia priuilegij sub hac ratione legis, pendet ex iustitia eiusdem sub priori ratione. Nam tunc priuilegium alicui concessum ab alijs obseruari iustè præcipitur, quando concessio ipsa specialis, seu exemptio à lege iusta èst, & ratio nabilem causam habet, ideoq#ue solum oportet exponere, quæ causa necessaria sit, vt talis exemptio, vel speciale ius aut licite, aut valide conferatur.

[959] Dico primo. Vt priuilegij concessio **[sect. 2]** [4704] licitè fiat, necessariam esse honestam, & proportionatam causam, quæ Principem ad illam fac#id# inducat. Probo primo ex generali ratione actus humani, quia vt sit honestus debet fieri ex causa rationabili aliàs prudenter non fiet, & consequenter neque honestè. Deinde, vel priuilegium est contra ius commune, vel tant# vltra. In priori, vt seruetur iustitia lega lis, & distributiua, est necessaria iusta causa, vt constat à simili ex dictis lib. 6. de dispensatione legis. In posteriori autem priuilegio non est tanta inordinatio si absque causa concedatur, quia plus habet de gratia, quam de iustitia: nihilominus tamen vt non sit actus prodigalitatis, sed prudentis liberalitatis, non nulla causa proportionata necessaria est. Præsertim quia priuilegia aliter c#cessa multiplicantur nimis, & cont#nuntur & in alijs generant inuidiam, & perturbant pac#, quia non fiunt sine aliqua personarum acceptione, & improportione inter membra eiusdem corporis politici; ergo in omni priuilegiorum genere est aliqua causa necessaria.

Secundo vero dicendum est, hanc cau **[sect. 3]** s# non esse ita necessariam, vt defectus illius reddat priuilegium irritum, si ex parte petentis non interueniat deceptio, aut iniqua occultatio, quia tunc priuilegi# erit nullum, non tam ex defectu causæ, qu# ex defectu voluntatis concedentis. Prior pars est certa in priuilegijs, quæ sunt pu ra beneficia sine derogatione, aut repugnantia iuris communis, quia si causa deficiat, non fit propria iniuria, sed ad summum est nimia quædam elargitio, quæ facta tenet, licèt minus prudenter fiat. In priuilegijs autem contrarijs iuri c#muni habet nonnullam dubitationem, quia multi putant, dispensationem legis humanæ sine causa datam non solum esse ini quam, sed etiam nullam. Quod si esset ve rum, à fortiori idem dicendum esset de tali priuilegio, quia est veluti perman#s, & continuata dispensatio in iure. It# **[sect. 4]** [4705] quia indulgentia sine causa data est nulla, priuilegium autem est indulgentia qu#d#.

Nihilominus assertio posita etiam in hoc priuilegio est vera, & c#munior. Habet autem locum in priuilegio eximente à iure, quod pendet à voluntate ipsius c# ced#tis priuilegium. Nulla enim potestas inferior (vt dixi) potest priuilegium con cedere contra ius superioris. Et ita solus Papa potest concedere priuilegium c# tra ius commune canonicum, & sic de alijs proportionaliter, quia nullus inferior po test in ius superioris disp#are, nisi in ca sibus concessis, vel necessarijs, propter quos non datur priuilegium. Hinc ergo patet ratio assertionis, quia author legis potest illam ex parte tollere, quod facit priuilegium concedendo, & quamuis inique id faciat sine causa, quia tamen cum effectu mutat vol#tat#, à qua ess#tialiter p#det obligatio, legis ideo etiam cum effectu validum concedit priuilegium. Et idem supra dictum est de dispensatione, & ita cessat difficultas supra posita. Et de indulgentia suo loco dictum est, attingere diuinum ius, & ideo requirere causam ad valorem suum.

Vnde obiter infero, ferè nullam esse dif **[sect. 5]** ferenti#, quam aliqui assignant inter priuilegium, & dispensation#, quod illud sine causa c#cedit#, h#c verò minime. Nam si sit sermo de abusu, etiam dispensatio concedi potest sine causa, si verò sit sermo de legi timo vsu, etiam priuilegium requirit causam; si denique sit sermo de valore, sicut priuilegium valet fine causa datum, ita & dispensatio proportione seruata. Aliqui vero di stinction# illam admittendam esse putant inter priuilegium, quod non est contra ius, & dispensation#, ac subinde etiam inter priuilegium, quod est contra ius, vel tantum supra ius: tenet Sanci. lib. 8. de Matr.[4706] disp. 1. n. 1. & ita cautius ponit illam differentiam, quod priuilegium sine causa concedi potest, non tamen dispensatio, cum Rebuff. in Concordat. In forma

mandati[4707] verb. *Dispensationis,* & Mandos. Sed c#tra hoc etiam vrget ratio facta, quia si sit sermo de potestate, vt actus valeat, etiam dis pensatio, & priuilegium contra ius potest dari sine causa: si vero de potestate, vt actus licitè fiat, sic etiam priuilegium solum vltra ius requirit causam honestam vt licitè detur. Concedo autem non requirere t#tam causam, nec ob defectam eius c#mitti propriam iniustitiam, & in hoc pos se assignari, aliquam differentiam. Qu# ita c#modè explicari potest inter ipsa priui legia, quia in priuilegio rigoroso derogante iuri requiritur causa ex parte ipsius materiæ, seu actus, vt honestetur, in priuilegio autem, quod est purum beneficium, non semper requiritur causa ex parte **[960]** ma teriæ, seu actus concessi, sed ex parte c#ced#tis, vt prud#ter, & moderatè sua liberalitate vtatur, quod etiam suo modo in aliqua dispensatione locum habet, vt supra dixi.

Circa posterior# partem, seu limitatìo **[sect. 6]** [4708]n# assertionis aduertendum est, tunc priuilegium sine subsistente causa concessum validum esse, quando Princeps voluntariè illud concedit, quia #nino pendet ex volum, tate eius. Hinc ergo sit, vt si falsa causa ei proponatur, concessio non sit valida, quia deceptio impedit voluntarium. Possumus autem in hoc genere distinguere duplic# causam, & consequenter etiam duplic# deception#. Vna est causa per se, scilicet illa, quæ mouet ad priuilegium c#cedend#; alia est causa #accidens, scilicet. remou#s prohibens, id est, occult#s condi tion# aliquam, quæ si aperiret#, impediret cognita, ne priuilegium concederetur. Ad prior# causam pertinet falsa narratio, per quam aliquid proponit#, vt moueat Prin cip#, quod verum non est. Et huiusmodi falsitas (per se loquendo) reddit irritum priuilegium, c. *Super literis,* c. *Ad aures,* de Res[4709]crip. c. *N#potest,* de Pr#b. in 6. c. *Quia circa,* de Consang & affini. vbi Gloss. & latius Panor. in d. c. *Quia circa,* & in c. *Ad audientiam.* 2. de Rescri. vbi etiam Felin. cum alijs, & in d. c. *Super literis.* Ratio vero satis constat ex dictis. Oportet autem, vt illa causa quæ falso proponitur verè talis sit, vt moueat Principem, nam si absque illa sunt aliæ caus#, propter quas concederet Princeps priuilegium, etiam si vna non existat, potest aliqu#do esse validum priuilegium non obst#te aliqua falsitate, pr#sertim si ex ignor#tia, & absque dolo misceatur, iuxta dicta de dispensatione.

Posteriori causæ correspondet dimi **[sect. 7]** nuta narratio, qu# est, quando aliquid occultatur, quod si Princeps sciret, priuilegium non concederet, vt docent Panor. & alij ##. supra, & colligitur ex eisdem iuribus, & ex c. 2. de Filijs presbyteror. in 6. Quia tunc etiam censetur Princeps inuoluntarius. Hoc autem (iuxta c#munem s#tenti#) maximè procedit, quando aliquid tacetur, quod secundum ius esset narr#d#, vt qui postulat beneficium aperire debet, an aliud habeat, & in indulg#tijs est simile. Idemque existimo esse seruandum, quando ex consuetudine, & stylo curiæ constat, talem conditionem esse aperiendam, quia solet multum impedir#e, aut mouere Princip#. Nam totum hoc postulatur #pter Principis voluntatem, sc. vt voluntariè c# sentiat, potest autem non minus c#stare de hac voluntate per consuetudinem, quam perius. Quando vèro vtr#q#ue deest, prudenti arbitrio vtendum est, vt latius de dispensatione dictum est.

Tand# circa hanc causam interrogari **[sect. 8]** [4710] potest, quæ nam sit sufficiens ad honestandum, & iustificandum priuilegium. Hoc tamen n# potest certis regulis definiri, sed prud#ti arbitrio superioris relinquendum est. Vnde ex parte subditi bona fides sufficit, si cum illa procedat, & veram, ac sufficient# narration# faciat, vt, nisi euid#ter c#stiterit, r# esse iniquam, possit suo priuilegio licite vti, quia semper debet pr#sumere pro suo

superiore. Et idem est, si Prælatus suo motu propriopriuilegium c#cedat absque petitione subditi, tunc eni# non oportet, subdit#esse solicitum de causa & an superior sufficient# diligentiam fecerit, nam vbi oppositum non fuerit certum, supponere potest, ac debet, r# esse legitimè fact#. Ex parte autem superioris sol# aduerti potest (quod in principio huius materiæ insinuaui) non oportere hanc causam semper i#mediatè pertinere ad c# mune bonum, quia priuilegium ex sua primaria intentione est lex priuata, & ideò satis est, quod respiciat c#mod# eius, cui conceditur. Mediate autem semper redundare debet in commune bonum, quia s#per debet fouere religionem, pietatem, aut iustitiam, aut dari in remunerationem virtutis, vel laborum, &c. De quibus[4711] causis videri possunt cap. *Didici,* cap. *Tali,* cum alijs. 1. q. 7. & cap. *Ipsa pietas.* 23. q. 4.

CAPVT XXII.

Quos effectus habere possit priuilegium vt priuilegium est.

EXplicuimus hactenus priuilegij na **[sect. 1]** tur#, seu ess#ti#, eiusque causas, reliquum est, vt de effectibus eius dicamus. Diuersor# autem prìuilegior# varij sunt effect#, nam per distinctos effectus distingu#t# priuilegia, non quatenus effectus sunt, sed quaten# ad illos vt ad terminos, seu qua si obiecta ordinantur. Vnde sicut hic n# tractamus de distinctione priuilegior# inter se quia non est præsentis instituti ad particularia priuilegia descendere, sed in communi tantum legem priuilegiatiu# **[961]** explicare) ita non intendimus dicere de particularibus effectibus priuilegior# (illi enim fere per omnes materias morales vagantur) sed dicendum tantum est de effectibus in communi, quospriuilegi# secundum suam vniuersalem rationem habere potest, & de conditionibus requisitis in vnoquoque priuilegio ad oper# d# suos effectus, ac denique quanta sit vis actiua priuilegij, & quomodo ex verbis eius illor#q#; interpretatione colligenda sit.

Primum ergo statuimus, tres generales effectus conuenire priuilegio, videlicet **[sect. 2]** [4712] dare ius aliquod, seu facultatem aliquid ag#di, vel non agendi, recipiendi, vel c#fer#di, obligare aliquem ad ìllud ius c#seru#d#, vel non impedi#d#, & derogare alicui iuri priuilegio repugnanti. Hanc assertion# sumo ex communi doctrina scrib#ti# in hac materia: nam licèt distinctio n# hanc formaliter, & sub his terminis in nul lo inueneri#, tamen fingula membra passim in eis reperiunt#, & omnia, quæ de effecti bus priuilegiorum dicunt, ad illa tria capita reuocantur, vt ex discursu omnium, quæ hactenus diximns facilè intelligi potest, & constabit amplius ex sequ#tibus. Declarat# etiam facili ratione ex definitione pri uilegij des#pta. Est enim priuilegium lex, & vt sic habere debet effectum obligandi; est autem lex priuata, & vt sic speciale ius, vel facultatem concedit, & quia specialia iura solent derogare c#munibus, ideo pri uilegi# saltem rigorosè s#pt# effectum habet derogandi alicui iuri. Potest etiam sic declarari, quia priuilegium c#parari po[4713]test vel ad eum, cui conceditur, sub quo res pectu videtur propriam priuilegij appellation# sortìri, vel comparari potest ad alios, & sic habet rationem legis, quanuis interdum possit rationem hanc exercere refpectu priuilegiarij, vt dicemus: vel potest

c#parari ad alia iura, quæ illi repugnant. Priuilegium ergo respectu priuilegiarij habet effectum c#ced#di aliquid; respectu verò aliorum, habet effectum obligandi, res pectu vero repugnantis iuris habet vim derog#di. Et ita constat diuisio, & distinctio m#bror# inter se, ac sufficientia, quia sicut in priuilegio non potest considerari alius respectus per modum causæ, ita nec potest esse aliquis effectus eius, qui sub prædictis membris non comprehendatur. Vt autem magis constet diuisio circa duo m#bra prima, aliquid ad notandum, & inquirend# est, non repet#do ea, quæ in superioribus dicta fuerint, sed atting#do, & magis explic#do vbi oportuerit. De ter tio autem membro dicta sunt multa explic#do definitionem, & formam priuilegij, & infra circa mutationem priuilegiorum aliquid addemus.

Circa primum ergo membrum potest in primis dubitari, quia in superioribus di **[sect. 3]** ct# est, non esse necessarium, vt priuilegi# semper aliquod ius speciale, vel nouam facultatem concedat, quia multa priuilegia dantur ad pacandas conscientias, & scrupulos, vel dubia tollenda, vt præter suprà allegatos docent Panorm. in cap. *Certificari*. de Sepult. & Mandos. in Regu.[4714] 3. C#cel. q. 17. n. 5. & Emman. Roder. tom. 1. q. 11. ar. 9. ergo priuilegium vt sic non necessariohabet aliquem effectum, licet multa priuilegia hanc efficaciam habeant. Resp# deo, de ratione priuilegij esse, vt aliqu# effectum habeat in priuilegiario, vt sumitur ex c. *In his*, de Priu. & c. *Si Papa*, de Priu.[4715] in 6. ibi. *C# verba aliquid operari debeant*, quia alias essent superflua, quod in lege vit#d# est, l. 3. ibi *Nefrustra*, ff. de Iur. iur. & in pri[4716] uilegio debent operari aliquid speciale, aliàs lex priuata non esset, vt dicitur in c. *Abbate*, de Verb. signif, & optime probat#, quia alias esset inutile, & supervacaneum, & quasi otiosus actus, quod de beneficio Principis presum#d# non est. Vnde fit de bere priuilegij effectum esse aliquo modo diuersum ab effectu iuris communis, quia alias nihil de nouo conferret. Duobus aut# modis potest effectus priuilegij esse diuersus ab effectu iuris communis, & (ad r# magis declarandam) vnum vocare possumus distinct# in re, & subst#tia sua, alium t#t# secundum modum. Effectus subst#tialiter distinctus est quoties priuilegium dat ius, vel potestatem ad aliquid agendum, vel recipiendum, quod ius commune prohibeat, vel saltem non concedebat: modaliter aut# distinct# appello, quando non concedit nouam potestatem, vel actionem, qu# iure c#muni non esset possibilis, & licita, c#fert tñill#nouo modo, vel nouo titulo aliqu# vtilitatem moral# secum adducente. Dico ergo ad rationem communem priuilegij satis esse, quod habeat effectum proprium vno, vel alio modo, quia quilibet illorum sufficit, vt priuilegium non sit inutile, & ita satisfit capit. *In his*, & rationi eius, & ratio[4717]ni dubitandi propositæ, ac communi s#t#tiæ.

[962] Solum ergo potest inquiri, quando **[sect. 4]** priuilegium vnum, vel alium effectum operetur, & præsertim, an semper intelligendum sit, habere effectum subst#tialiter distinctum à iure communi, & suprà, vel contra illud, an vero potius solum conferat nouum modum operandi, quoties ille modus locum habet, sine nouo effectu. Hoc enim posterius videtur persuaderi, quia eo ipso, quod priuilegium aliquid operatur sufficiens ad nomen, & ration# priuilegij in alijs restringendum est, quia specialia iura non sunt multiplic#da sine necessitate. Sed conferendo nouum mod# operandi habet sufficientem effectum ad rationem, & nomen priuilegij; ergo non oportet, vt aliquid vltra efficiat. In c#trari# verò est, quia inde fieret, vt nunquam priuilegia conferant aliquid contra, vel vltra, seu præter ius, quia semper possunt ita intelligi, vt confirment ea, quæ ius commune

concedit, & nouum tantum modum circa illa conferant; consequ#s autem est absurdum, & contra intention# dicti capituli *In his,* vnde est receptum axioma, si fieri potest, ita esse priuilegium inter pretandum, vt aliquid supra commune ius, vel etiam contra illud operetur. Vt sumi potest ex iuribus allegatis, & ex l. 1. ff. Ad municip. vbi id notat Gloss. & ex cap. 1. de Rescrip. vbi id notat Pa[4718]normit. & latius Deci. n. 4. qui alia plura allegat, & Nauarr. in tract. de Reddit. q. 3. Moni. 6. n. 3. & Syluest. verb. *Priuilegium,* q. 3. Ac deniq#ue est de ratione beneficij Principis, quod latior# recipiat interpretationem, & concessionem.

Respondeo, principaliter spect#dum **[sect. 5]** [4719] esse ad materiam, & verba priuilegij. Et ex illis colligendum esse, an effectus priuilegij sit huius, vel illius qualitatis, simul hab#do pr# oculis illud principium, quod beneficia, & fauores ampliandi s#t onera vero, & odia restringenda. Si ergo verba concessionis priuilegij c#tine#t illud ipsum, quod clare, & sine c#trouersia iure communi c#cess# est, & nullum alium effectum distinctum in sua proprietate signi[4720]ficare possunt, tunc tale priuilegium n# potest habere effectum substantialiter distinctum ab effectu iuris communis, sed ill# ips# nouo modo, id est, nouo, & speciali titulo. Ratio est, quiaverba priuilegij n# sunt ext#denda sine cogente ratione vltra illorum #prietat#, sed in eo casu verba non possunt habere effectum subst#tialiter distinctum intra proprietatem suam, vt supponirur, & nulla est necessitas impropriandi illa ex prima ratione superius facta; ergo. Declaratur ex#plo: nam si alicui detur priuilegium dicendi Mis sam ante recitatam Primam, quod c#stat iure communi esse licitum, ex vi illius priuilegij nihil aliud habebit, nec poterit illud priuilegium extendi ad dicendam Missam ante laudes, vt aliquid præter ius operari, vel dubium tollere videatur, quia verba illa, non recitata Prima, non significant laudes, nec possunt nisi valde voluntariè talem recipere extension#, quod à simili optime confirmari potest, ex c. vlt. de Verb. signif. Quod si tale priuilegium videatur inutile, sibi imputet qui illud postulauit, ordinariè enim talia priuilegia vel non dantur, vel non nisi ad importunitat# petentium. De se autem semper habent hunc effectum, quod illu dlicèt nouo titulo, & speciali iure. Qui non est omnino frustra, nam per se ad hoc confert, vt licèt postea ius commune in contrari# statuatur, nihilominus actus liceat ratione priuilegij, quia per subsequ#s ius c#mune non reuocatur, nisi exprimatur, vt infra dicetur. Vt in casu si poneret# præceptum recitandi Primam ante Missam hab#s illud priuilegium maneret exemptus à tali præcepto, nisi specialiter reuocaretur.

Secundo si verba concessionis in sig **[sect. 6]** [4721]nificatione propria solum c#tine#t effectum, de quo est dubium, vel opinio vtrinque probabiles, an iure communi liceat, nec ne, tunc etiam per tale priuilegium non fit effectus subst#tialiter diuersus ab eo, qui probabiliter creditur concessus iure communi, nec potest tale priuilegium cum im proprietate verborum extendi ad effectum aliquem, de quo certum sit non posse fieri iure c#muni. Ratio est eadem, quia verba non sunt impro prianda sine causa, quia alias nihil esset fix#, & certum hic autem nulla est causa, imò minor, quam in præcedenti, quia hoc priuilegium & confert specialem titulum, qui permanebit, etiam si generale ius contrarium postea subsequatur, & simul confert se curitat#, & certitudinem in tali actu, qu#[4722] magna est vtilitas, & ideo talia priuilegia frequ#tiora sunt. Potest hoc declarari vulgari exemplo de priuilegio c#ced#te potestatem c#mutandi vota, q# ext#di non potest ad disp#sation# etiam partial#, **[963]** & ideo iuxta probabil# opinionem,

quòd[4723] commutatio íure communi liceat in æquale, tale priuilegium solum datur ad tollendum scrupulum, vel dubium, & c# ferend# certum, & specialem titulum illius potestatis, vt dixi li. 6. de Voto. c. 19. n. 7.

Tertio, si verba priuilegij possunt c# proprietate c#prehendere effectum iure **[sect. 7]** [4724] communi non concessum, tale priuilegium habet effectum subst#tialiter distinctum à iure communi, nec est limitandum ad solum nou# titul#, seu modum, etiamsi illum c#preh#dere possit. Vt v. g. si det# simplici sacerdoti priuilegium ministrandi sacrament# p#nit#tiæ, per illud priuilegium datur potestas absoluendi à mortalibus peccatis saltem ordinarijs, & non reseruatis, quia licèt sacramentum p#nitentiæ possit ministrari absoluendo tantum à venialibus, quando p#nit#s alia non habet; nihilominus illa potestas iure communi concessa est #nibus sacerdotibus, ideoque per illud pri uilegi# maior potestas confertur. Item si parochus conferat subdito facultatem confitendi alieno, intelligitur conferre lic#ti#, vt confiteri, & absolui possit, etiam de mortalibus non reseruatis, quia censetur[4725] dare aliquid vltra ius c#muni. Qu# exempla certa, & c#munia sunt, & ita videtur esse etiam assertio. Ratio vero eius suffici ens est, qu# in principio fuit secundo loco posita, quia huiusmodi priuilegia s#t fauorabilia, & amplianda. Item quia hic videtur esse communis sensus talium con cession#, & maximè acc#modatus materijs talium priuilegiorum, & intentioni# petenti#; nam superior concedens priuilegium, vel licentiam, intelligitur loqui c#mu ni more, & acc#modato rebus, & intentioni subditorum. Denique quia verba tali# priuilegior# solent esse indefinita, & cum proprietate possunt c#plecti totum illum effectum, vt in exemplis adductis patet; ergo non sunt sine cogente necessitate limit#da, quia sicut in doctrinis, ita & in legibus indefinita loquutio de se æquiualet vniuersali, vt possit habere certam, & determinatam significationem, nec voluntariè possit vno, vel alio modo limitari, sed so lum iuxta iuris exigenti#. Quod potest alio exemplo declarari: nam si Pr#latus det subdito habili facultatem recipiendi à quoc#q; antistite ordines indefinitè, intelligitur etiam desacris, licètde legitima tione ad ordines, aliud dici soleat, quia est specìaliter contra ius, propter inhabilitat# personæ; hic autem secus est, quia c# persona sit habilis, vt supponit#, nulla est ratio limitandi verba, q# contra c#ced#t# #pli#da sunt cum alteri iuriñ pr#iudicant.

Quartò, si verba priuilegij in #prieta **[sect. 8]** [4726] te s#pta non possunt habere effectum subst#liter diuersum à iure communi, seu supra ius, nisi operando simul contra ius, & alias possunt habere effectum diuersum, quoad modum, valde dubium est, an operet# simul vtrumque effectum, vel tantum posterior# nisi in priuilegio addatur clausula derogatoria iuris c#munis. Vt v. g. si Rex concedat alicui homini alias libero indultum, vt libere sinatur tr#sire fines regni, & exire cum rebus, quas secum defert, dummodo soluat vectigalia consueta, dubitari non i#merito potest, an ex vi talis indulti possit ille ferre res prohibitas educi de regno, & hoc debeat, illi permiti. N# si tale indultum non opereturhunc effect# nullum habebit supra ius, quia vnicuique liberum est de regno exire, & secum ferre res non prohibitas, soluendo pro illis debita vectigalia; ergo vt operetur supra ius oportet, vt etiam operet# contra ius, d#do facultatem trahendi secum res prohibitas. Ergo videtur, hoc esse admittendum, quia alias nimis friuolum esset indultum, quod in alio sensu solum maiorem quandam securitat#, vel rec#mendation# conferre videretur. Item quia illa extensio cadit sub proprietat# illorum verborum, *C# rebus suis, vel quas secum defert*, qu# vniuersalibus, seu distri# butis æquiualent. Ac denique tota extensio videtur esse

contra concedent#: ergo. In c#trari#verò est, quia in illo indulto non po nit# specifica concessio, nec clausula derogatoria iuris #hib#tis res aliquas educere de regno, vt in assertionesupponit#. Generalis autem locutio non solum indefini ta, sed distributa non c#prehendit specia lia, q# sunt contra ius tum ex illo principio uris, q# sub generali locutione ñ veni#t ea, quæ sunt c#trai#, neque illa qu# in spe cie ñ esset Princeps verisimiliter c#cessur#, tum etiam quia derogatio iurium vitanda est, quoad fieri possit. Atque ita illa ext#sio nec est secundum #prietat# verborum, prout de iure intelligi debent, nec est contra solum Principem, sed contra commune bonum reipublicæ, cuius interest, ne tales res è regno extrahantur.

Quocirca decisio similis dubij, & effe **[sect. 9] -[964]**ctus priuilegij in tali euentu multum pendet ex illa quæstione suprà tractata, an priuilegium deroget iuri communi, quan do non addit clausulam derogatori#. N# iuxta opinionem generaliter id negantem, constat, etiam in hoc casu simpliciter dicendum esse, tale priuilegium non habere effectum substantialiter diuersum ab his, qui licent per ius commune, quia ad habend# illum oportet aliquid c#cedere contra ius, quod sine clausula derogatoria facere non potest. Nec erit c#ueni#s, quod tunc indultum imprefectissimam ra tion# priuilegij ret ineat. imò vix possit sic nominari, sed rec#mendatio, vel saluus conductus: nam hoc sibi debet imputare impetrans, qui maiorem declaratio n# non procurauit: nam si illam procurauit, & obtinere non potuit, signum est, Princip# noluisse plus concedere. At vero iuxta aliam opinionem affirmant#, priuilegi# derogare iuri communi, etiam sine speciali clausula, contrarium erit dicendum in pr#s#ti casu, non tamen generaliter, nec sine magna limitationè, & circ#spectione verborum priuilegìj: oportet enim ex eis c#iectare, an fuerit mens Principis proprium, & rigorosum priuilegium concedere, vel so lum fauorem aliquem, & specialem curam circa talem personam ost#dere, vt nulla vis, aut iniuria illi fiat: nam in priori sensu admittenda est extensio iuxta dictam opinionem, nonverò in posteriori. Neq#; it difficile, ex tenore rescripti, attente considerato initio, progressu, & verbis eius, intentionem scribentis probabiliter saltem coniectare, iuxta regulam mox tradendam de priuilegiorum interpretatione. In dubio tamen in eam partem inclinandum est, vt leges seruentur.

Tand# circa hanc partem, seu effect# **[sect. 10]** [4727] priuilegij, vt priuilegium est, tractari potest quæstio, an talis effectus verè, & pro priè fiat virtute priuilegij, vel tantum fictione iuris. Sed hanc quæstionem in supe rioribus sufficienter attigimus, tractan do de priuilegio *ad instar,* ex Bald. in l. *In vrbe.* ff. de Stat. homin. Et resolutio in s#ma est, effectum per sepriuilegij esse aliquod morale ius c#sist#s in facultate, vel obligatione, vel carentia obligationis, vel capacitate morali, aut ablatione inhabilitatis moralis. Hic autem effectus potest spectari secundum se, & absolutè, & vt sic semper est verus effectus absque vlla fictione iuris, imò per introduction# noui, seu specialis iuris. Hoc patet inductione, quia priuilegiatus, ne exc#municari, vel suspendi possit, nisi tali, vel tali modo, aut à tali iudice, licet aliter censuretur, re vera non manet ligatus verè, & #priè, sine vlla iuris fictione, & c#sequ#ter per tale priuilegum vere est factus incapax moraliter talis censuræ alio modo lat#, sic etiam priuilegiatus ad conceden dum carnes in aliquibus diebus quadragesimæ, verè manet i#munis à præcepto ieiunij, & sic de alijs. Denique sicut dìsp#satio verè tollit impedimentum, aut obligation#, & pr#scriptio, vel donatio verè confert dominium, & lex irritans verè annullat contractum, ita priuilegium suos morales effectus verè, & sine vlla fictione confert. Ratio verò est, quia hi effectus morales non consistunt in aliqua entitate, vel qualitate physica, sed in morali habitudine, vel

denominatione proueniente ex voluntate superioris, aut domini sufficienter declarata, & tunc vere, & sine fictione fiunt, quando illa voluntas est efficax ad f# dandos respectus morales, in quibus do minia, dignitates, & alia multa humana iura consistunt, sed priuilegium continet hanc Principis voluntatem; ergo.

Solet tamen aliquando effectus priuilegij **[sect. 11]** [4728] c#parari cum aliquo effectu naturali, & physico, & respectu illius dicitur interdum fieri fictione iuris, & non verè, quæ c#paratio non in #nibus effectibus priuile gior# habet locum, & vbi facta fuerit, sano modo intelligenda est loquutio, iuxta pr# dicta, v. g. priuilegium legitimationisdicit# facere filium legitimum fictione iuris, quia re vera non confert, nec conferre potest originem ex legitimo matrimonio, quia p#det ex actu pr#terito, qui non est in potestate legislatoris. Et licét dicatur interdum retrotrahi, id est fictione iuris, n# vere, nihilominus c#sider#do in filio legi timo non originis modum, sed capacitat# quand# moral# ad plures effectus mora les, ciuiles, aut canonicos, quam habet, nisi ob aliam causam illa priuetur, illa capacitas verè, & manifestè confertur filio illegitimo per legitimation#, vt ex dictispa tet. Vnde, si denominatio legitimi non su meret# ex origine, sed ex ista capacitate, verè, & non fictè diceret# legitimatus, factus legitim#. Vel è c#uerso si in filio legitimo c#sideret#, non modus originis, sed ca-**[965]**pacitas moralis ad multa, quam habet, n# ex se sed ex institutione humana per leges, vel canones, & legitimatio solum significet ablationem huius incapacitatis sic verè, & sine fictione fit per priuilegium, sicut vere aufertur irregularitas per dispensationem, & ita dici potest per illam fieri aliquis verè regularis. Et ita sunt intellig#dæ similes loquutiones in priuilegio nobilitatis, aut vrbanitatis & similibus,

De quibus solet vlterius inquiri, an **[sect. 12]** [4729] effectus factus per priuilegium æquiparetur, seu sit æqualis naturali, tam in re, qu# in absoluta appellatione, quod tractat Bart. in l. *Si is, qui proemptore.* ff. de Vsucap. ferè per totam præsertim à n. 33. vsque ad[4730] 36. 43. & sequent. & in l. *Omnes populi.* ff. de Iustit. & iur. num. 62. & Bald. in l. 4. C. Ad Vellean. Non potest autem quæri, an æqui paretur in naturali effectu (vt sic dicam) id est, in origine ipsa, v. g. ex coniugatis, vel ex nobilibus, vel ex ciuibus antiquis &c. nam hoc modo constat, non posse habere aequalitatem, cum nunquam fictio #quetur veritati. Solum ergo potest esse qu#stio quoad effectus morales, seu (quod idem est) in morali capacitate, an #qualiter sit restituta, vel collata. Et in hoc videtur mihi, non posse generalem regu lam assignari de facto, sed de possibili tant#. Nam priuilegum sine dubio potest ad totum extendi, quia totum est morale, p# detq#; ex iure, quod potestquoad o#ssuos effectus per priuilegium immutari. De facto verò interdum priuilegium integrè restituet omnia, interdum verò minimè iuxta tenorem priuilegij, & iurium dispositionem, vt legitimatio facta virtute iuris canonici per subsequens matrimonium omnia restituit, quæ haberet proles à principio nata ex legitimo matrimonio, quod fortasse non faciunt áliæ legitimationes, verba ergo priuilegiorum attendenda sunt, & vsus.

In alio vero sensu solet illa quæstio **[sect. 13]** [4731] moueri quoad æquiparation# in alicuius nominis appellatione, vel c#prehensione sub illius absoluta significatione, vt an nomine filij legitimiveniat legitimatus, vel nomine ciuis, nobilis, aut Doctoris, veniant qui solum ex priuilegio tales sunt. Sed huius interrogationis materia amplissima est. De qua videri potest Glossa in cap. *Susceptum,* de Rescrip. in 6. verb. *Non morte,* & ibi Doctores, & videri potest Glossa. in l. 3. §. *Hæc verba.* verb.[4732] *Hæredis,* ff. de Negot. gest.

& ibi Doctores & Barth. suprà, & Bald. lib. 5. cons. 139. & Geminian. cons. 66. & supra tacta est, lib. 6. c. 2. nec accuratior de illa re disputatio ad nos spectat, ideoque duo tantum, vel tria circa illam aduertam. Primum est, quando priuilegium datur ad tollendum defectum, vel incapacitatem aliquam, aut inhabilitat#, & in eo adduntur verba significantia plenam restitutionem, & reduction# ad statum habil#, retrotrah#do priuilegium vsque ad radic# defectus (vt sic dicam) tunc #quiparari priuilegiat# etiam quoad nominis appellationem, cum ve ro exemplari. Ita vt quoad omnes morales effectus iuridicos, seu qui iuris adminiculo fiunt, sub tali nomine, vel appellatione c#prehendatur. Exemplum potest esse in filio legitimato per subsequ#s matrimonium virtute iuris canonici, nam venit appellatione filiorum legitimorum, vt est communiter receptum, idem ergo erit in omni simili priuilegio, etiam si alio mo do, vel alio titulo, ac verbis concedatur. Nam ratio semper est eadem, nimirum, quod illa appellatio vt sic spectata non sumit# à naturali proprietate, sed ex iuris efficacia, quæ per priuilegium impeditur, & contraria appellatio sufficienter tribuitur, quantum ad #nes illos effectus necessaria est, Alias voluntas Principis non esset efficax ad tale priuilegium cocedendum, cuius contrarium supponitur in ipso priuilegio, & supra probatum est ex natura talium effectuum. Vnde colligitur, vbi pri uilegium non est tam amplum. & expressè concessum, non sequi talem æquiparationem absolutè, & simpliciter ex vi illius, sed solum quoad effectus, propter quos tale priuilegium conceditur.

Circa hoc tamen est secundo obseruand# **[sect. 14]** [4733] maximè cauendum esse, ne extensio aliqua fiat in præiudicium tertij, aut in derogation# alicuius statuti, specificè postulantis talem, vel talem conditionem naturalem, vt esse legitimum, non esse ex infecta origine vel habere originariam nobilitatem, vel similes. Nam priuilegium non derogat his statutis, nec præiudicat iuri tertij, nisi expressè illa reuocet, vel declaret vt talis persona reputet# talis, vel talis, vel vt sub tali appellationeveniat in ordine ad tales effectus, non obst#te quoc#q#; statuto, vel iure in contrarium existen-**[966]**te. Hoc enim aperte colligitur ex communi doctrina, quam Barth. suprà latè[4734] tradit, & in superioribus s#pe inculcata est. Vltimo obseruandum est propter exempla suprà adducta, hoc procedere tant# quando proprietas, vel conditio person#, à qua nomen est sumptum, est naturalis, velpendens ex aliqua conditione, quam lex humana, vel vol untas Principis non potest supplere, vt est naturalis origo, &c. secus vero est, quando sumitur denominatio ab effectu, quem verè, & propriè potest lex humana efficere: nam tunc licèt per priuilegium conferatur aliter, qu# fieri soleat ordinario modo, tunc priuilegium confert omni modam #quiparation# sub eodem nomine. Sic enim Doctor factus à Papa, vel Rege perpriuilegium, seu rescri pt#, tam verè est Doctor, & venit sub illa appellatione, sicut creatus via ordinaria quia effectus est idem in facto esse (vt sic dic#) sol#q#; differt in modo, quia à principe fit sine solemnitate iure ordinario requisita, quam ipse potest supplere, & sine illa eundem effectum efficere.

CAPVT XXIII.

Quem effectum possit habere priuilegium vt lex est.

CIrca hunc priuilegij effectum, vnum **[sect. 1]** possumus ex supra dictis supponere, & duo alia in quirere, & explica re. Supponimus itaq#ue priuilegium vt habet rationem legis obligare alios, ad quos id potest pertinere, vt priuilegiario suum seruent priuilegium: nam sine hac obligatione inefficax esset, & inutilis pri uilegij concessio. Ideoque fere inomnibus indultis priuilegiorum solet hoc præceptum imponi omnibus iudicibus, vel alijs quibus inc#bere potest obseruantia pri uilegij. Et quamuis non ita expresse poneretur, ex natura rei sequitur hæc obligatio, suppositavaliditate priuilegij, quia consert ius priuilegiario, ratio autem iustiti# postulat, vt vnicuique ius suum seruet#.

Dubitari autem potest prìmo, an hæc **[sect. 2]** [4735] obligatio etiam cadat in alium pariter priuilegiat#, quod alias quæri solet, an gaudeat aliquis priuilegio suo contra pariter priuilegiatum: hæc enim duo vel in idem coincidunt, vel se necessario c# sequuntur, nam si priuilegium valet contra pariter priuilegiatum, obligat illum ad seruandum alteri ius suum; si autem non valet contra illum, illum non obligabit. Vt ergo[4736] vtr#q; breuiter resoluamus, aduertimus, duobus modis posse duos dici pariter priuilegiatos, vno modo propter solam similitudinem, & aequalitatem priuilegiorum, vt si religio Minorum dicatur #què pri uilegiata religioni Pr#dicatorum, & è c#uerso: vel duo nobiles quoad i#munitates, quæ illis ratione nobilitatis conceduntur, & sic de alijs. Alio modo dici possunt aliqui pariter priuilegiati respectiuè, & cum oppositione mutua in ordine ad vsum eiusdem priuilegij, vt si vnus habet priuilegium ad exigendum, & alius ad non soluendum, vel si vnus habet priuilegium, vt propter delictum incarcerari, aut torqueri non possit, & alius habet, vt quilibet contra se delinqu#s incarcereur, & torqueatur. Et h#c posterior estpropria & per se c#paratio pariter priuilegiatorum.

Dico ergo primo. Æquiparatio in pri **[sect. 3]** [4737] uilegijs propter solam similitudin#, aut æqualitem, non obstat, quominus, & priuilegiatus vti possit suo priuilegio contra pariter priuilegiatum, & hic teneatur illud seruare. Ita sumitur ex l. vlt. ff. Ex quibus caus maior. &c. vt ibi notant Bart.[4738] & Bald. Item Panorm. Felin. & alij, quos refert. & sequitur Couar. in Regu. *Possessor*. 2. p. §. 2. nu. 4. Et exemplis declaratur. Nam licèt duæ religiones æquales sint in priuilegio v. g. non soluendi decimas, nihilominus vna etiam contra aliam illo gaudebit, quia non tenebitur illas ei soluere, & è contrario hæc tenebitur ab illa non exigere decimas, etiam si c#tra alios habeat ius decimarum. Et similiter licèt æquè gaudeant priuilegio, vt professus in tali religione non possit tr#sire ad aliam, mutuo gaudent priuilegio contra se inuicem, & similiter ten#tur sibi mutuo illud seruare. Item licet duo nobiles æqu# gaudeant priuilegio, ne propter debita incarcerentur, vnus contra alium illo vtetur, quia licèt vnus alteri sit debitor, non poterit incarcerari, nec ille, qui est creditor posset iustè id postulare, sed tenetur alteri priuilegium seruare. Sic etiam clericus obligatur seruare priuilegium Canonis respectu Clerici pariter priuilegiati. Et alia exempla sumi possunt ex citatis auctoribus, & ex Roderico, primo[4739] tom. quæstion. 9. artic. 12. Ratio vero **[967]** est, tum quia illa similitudo in priuilegijs est valde per accidens ad vsum pri[4740]uilegij, & ideo vnum non potest impedire vsum alterius, etiam circa similem priuilegiatum, sicut æqualitas in potentia videndi non obstat, quominus illam habens possit videre eum, qui similem potentiam habet. Tum etiam quia priuilegium ad propriam immunitatem non extenditur ad non seruandam alteri im munitatem, quia sunt res valde diuers#, & à diuersis non fit illatio: sic ergo priuilegium, ne proprius religiosus ad ali# ordinem transeat, non est ad recipiendum religiosum alterius ordinis

æqualis, & sic de alijs. Tum deniq#ue quia hic vsus priuilegij non est contra pariter priuilegiatum formaliter, sed tantum materialiter, id est, contra personam habentem simile priuilegium, non tamen quatenus illo vti potest, & ideò tale pri uilegium nihil confert advsum alterius priuilegij impediendum.

Ampliatur hæc assertio, vt locum habeat etiam in his, qui gaudent priuilegijs **[sect. 4]** [4741] eorum per c#municationem propriam seu per concessionem ad instar. Nam is, qui per c#municationem priuilegio fruitur, poterit illo vti etiam contra illum, qui prius idem priuilegium habuit & fuit t#quam primum exemplar eius. Ita obseruat Cordub. in Compend. Minor. verb. *Communicatio*, in fine, & cum eo[4742] Roder. tom. 1. q. 55. art. 21. Et ratio est clara, quia illa communicatio est noua concessio eiusdem, seu similis priuilegij cum æqualitate (vt supponimus) hæc autem #qualitas non impedit vsum priuilegij contra alium æqualem, vt ostensum est. Nec etiam obstare potest illa prærogatiua (vt sic dicam) in antiquitate priuilegij, seu in antecessione quoad primam obtention# eius. Nam per hoc nullum speciale ius acquiritur antiquiori priuilegiario, nec datur exemptio, qua possit non seruare alteri priuilegium illi communicatum; ergo non minus ipse ad hoc obligatur alteri, quam è conuerso alter ipsi obligetur.

Dico secundo. Quando priuilegiati **[sect. 5]** [4743] concurrunt in priuilegijs secundum op positionem respectiuam, tunc priuilegiatus non gaudet suo priuilegio contra pariter priuilegiatum, & consequ#ter hic non tenetur alteri priuilegium su# seruare. In hoc sensu solet hoc pronunciatum exponi, vt patet ex Couarr. suprà, qui dicit, esse commune axioma, & sumitur ex Authent. de Sanctis. Episcop. §. *Sed hæc præsenti*, & ex l. *Verum.* §. vlt. ex l. seq. ff. de Minor. Et declaratur exemplis suprà positis, & similibus. Nam si quis habet priuilegium cogendi debitorem, & debitor habet priuilegium, ne intra tantum tempus cogi possit, non poterit creditor contra talem debitorem suo priuilegio vti, &c. Ratio verò est, quia tunc concurrunt duo priuilegia, quorum vnum alteri resistit, & ideò non potest sequi vsus vnius contra alium, sicut Philosophi dicunt, ad proportionem æqualitatis non sequi actionem. Quanuis autem res intenta per hanc re[4744]gulam sic expositam vera sit, nihilominus in modo loquendi potest quis non immerito dubitare. Quia tunc re vera non prohibetur quis vti suo priuilegio contra pariter priuilegiatum, sed contra magis priuilegiatum, quia ibi concurrunt duo priuilegia quasi contraria, quia tuum v. g. est ad impon#dum mihi onus, & meum ne imponi possit; ergo vt tu n# possis vti priuilegio tuo contra me, necesse est, vt meum priuilegium speciale deroget tuo generali; ergo respectiuè, & secundum oppositionem ego sum ma gis priuilegiatus, & non tantum #qualiter. Et patet à contrario, quia tunc ego vtor meo priuilegio contra te, impedi# do ne contra me tuo priuilegio vtaris; ergo vel tunc deficit regula quoad h#c partem, quia iam priuilegiatus gaudet priuilegio suo contra pariter priuilegiatum, & sic à proportione #qualitatis sequetur actio, vel certè hic non est t#tum æqualis, sed superior in priuilegio, & consequenter alter non est pariter, sed minus priuilegiatus.

At enim, quando de re constat, non **[sect. 6]** est de modo loquendi contendendum, sed verus sensus loquutionis explicandus. Itaq#ue verum quidem est, in huiusmodi eu#tu concurrere duo priuilegia quasi contraria, vel in suis actibus, vel quasi obiectis contradictionem includentia, vt ex dictis satis constat. Vnde necesse est, vt vnum præualeat contra alterum, vt possit eius actionem impedire, siue illud, quod præualet, dicatur sub ea ratione maius, quatenus alteri **[968]** derogat, siue dicatur par, quia non valet ad agendum in aliud, sed

tantum ad resistendum. Ex quo etiam sequitur, ad vsum illius regulæ necessarium esse, conditiones priuilegiorum spectare, vt constet, quod priuilegium præualeat contra alterum, vel possit illi resistere, quod infra circa mutationem priuilegiorum tractandum est. Vt v. g. si vnum sit generale, & aliud speciale, hoc præualet, nisi ei sit per specialem clausulam derogatum, tunc enim erit quasi ablatum priuilegium. Si vero vtrumque priuilegium[4745] sit generale, & neutrum alteri expressè deroget, oportebit inspicere, quod sit antiquius, & dignius, vel à maiori potestate procedens, & idem cum proportione est, si vtrumq#ue sit speciale iuxta principia, & regulas infra tradendas de priuilegijs contrarijs, quomodo componi possint, aut quod debeat contra alterum præualere. Vnde illud axioma, priuilegiatus non gaudet priuilegio suo contra pariter priuilegiatum, hunc sensum habet, priuilegium non habet effectum contra aliud priuilegium, per quod derogatur, per quæ verba clarius, & pro prius idem explicatur, & cum eadem proportione verum est, priuilegium, vt habet rationem legis, non obligare eum, qui per aliud priuilegium præualens exemptus est, seu à tali obligatione exemptus, quæ limitatio, seu exceptio non est in præsenti specialis, sed in omni lege humana cum proportione locum habet, vt per se constat.

Aliud dubium circa hanc partem est, **[sect. 7]** an priuilegium vt est lex interdum obliget etiam ipsum priuilegiarium. Nam quòd nemo cogendus sit vti priuilegio suo, in iure cautum videtur, C. *Si de terra,* de Priuileg. Et ratio reddi potest, quia, quod alicui concessum est in fauorem, non debet in eius grauamen verti, vt est regula iuris in 6. magnum autem esset grauamen si cogeretur quis suo priuilegio vti. Respondeo, in duobus casibus[4746] obligari priuilegiarium ad vtendum priuilegio, nunquam tamen formaliter loquendo obligari suo priuilegio, vt suum est, ad vsum, seu obseru#tiam eius. Probo singula.

Primus enim casus huius obligatio **[sect. 8]** nis est, quando aliquis non potest ren#[4747]ciare priuilegio suo, vt de priuilegio fori clericorum, vel canonis, & similibus supra dictum est. Tunc enim si occurrat casus. in quo vel cedendum sit priuilegio, vel illo vtendum, vt sæpe occurrere potest, obligabitur quis vti priuilegio; ne illi cedat, imò cum non possit validè cedere, licèt velit, cogitur illo vti, nec potest sine peccato consentire, vt contra illud fiat, & hoc est obligari ad vsum, seu obseruantiam eius. Alter casus hu[4748]ius obligationis est, quoties per priuilegium fit actus licitus, qui antea non erat, vel tollitur obligatio, quæ antea erat: nam tunc superueniente alia lege præcipiente talem actum, poterit quis obligari ad actum per priuilegium concessum. Exemplis patet: nam qui habet priuilegium audiendi Missam tempore interdicti, obligabitur audire illam diebus festis ex præcepto Ecclesiæ, à cuius obseruantia excusaretur, si tale priuilegium non haberet, quia non erat ille actus licitus, postquam verò per priuilegium factus est licitus, cessat excusatio, vt dixi in tom. 3. de Sacram. disp. 88. sect. 6. Item coniux habens votum castitatis, tenetur reddere debitum alteri coniugi petenti, quia non esset illi licitum negare, nam contra iustitiam ageret; & nihilominus si petens adulter fuerit, vxor habens votum non tenebitur reddere, & consequenter obligabitur non reddere, sed seruare castitatem, quia licet in casu adulterij, sit priuilegium innocentis, vt non obligetur reddere debit# adultero petenti, posito tali priuilegio fit licita obseruatio voti castitatis, & ideò obligat pr#ceptum seruandi votum,[4749] vt optime docuit Sanci. lib. 9. de Matrimon. disp. 6. num. 15.

[sect. 9]

Ex his autem facile est, probare vltimam partem assertionis. Nam in priori casu obligatio vtendi priuilegio est ratione totius communitatis, propter cuius commune bonum concessum est priuilegium, & ita non tam cogitur quis feruare priuilegium suum, quàm feruare priuilegium communitatis, seu non l# dere illam, prout grauiter off#deretur, ced#do priuilegio. Declaratur à simili.[4750] Nam pr#ceptum latum à capitulo obligat singulos de capitulo, ideoque quic#q#; illorum agens contra tale præceptum, peccat, non quia agit contra præcept# suum, sed quia agit contra præceptum **[969]** communitatis. Ita ergo priuilegium c#munitati concessum intuitu illius principaliter, communitatis est principaliter, & ideò vt lex est, obligat singulos de communitate, vt illo vtantur, quando oportuerit, quia si contra illud agant, non suum tantum, sed c#munitatis priuilegium violabunt. In posteriori verò casu obligatio ad actum per priuilegi# concessum, non prouenit ex lege priuilegij, sed ex lege, quæ aliunde supponitur, vt ex præcepto Ecclesiæ, aut voto. Et ita formaliter loquendo subsistit semper regula, quod nemo cogitur vti priuilegio suo, vtique quatenus lex priuata est ad suam peculiarem vtilitatem spectans. Et nullum est inconueniens, quòd supposito priuilegio, possit aliunde superuenire alia obligatio, quia priuilegium facit qu#dam mutationem in materia, faciendo, vt sit licitum, quod antea non erat, qua mutatione facta, ob ligatio aliunde proueniens per accid#s est, & non potest ratione priuilegij impediri.

CAPVT XXIIII.

Vtrum ad priuilegium vt lex est, & ad effectum eius sit neceßaria promulgatio, vel quæ notitia sufficiat.

EXplicata virtute agendi priuile **[sect. 1]** gij, oportet duas circunst#tias ad oper#dum necessarias exponere, scilicet, tempus, & locum, & de hac posteriori dicemus in sequenti capite, de priori in præsenti. Solet autem lex exer cere vim suam à tempore promulgationis consummatæ, & non antea, & præterea requirit notitiam, vel saltem carentiam inuincibilis ignorantiæ, vt cum effectu obliget, & ideo simul declarand# erit, quomodo hæc ad effectum priuilegij requirantur: hac enim de causa (vt suprà dixi) disputationem de promulgatione, quæ ad formam pertinere videbatur, in hunc locum reseruaui. Quia verò multa in titulo compren# duntur, qu# indistinctè tractari solent, ideò erit operæpreti# distinguere duplicem ill# rationem, quam in priuilegio sæpe distinximus, scilicet, specialis concessionis, & legis, priusq#ue dicemus de illo, vt lex est, quoniam promulgatio ad legem vt lex est, requiritur. Ex hoc ergo capi[4751]te videri potest necessaria promulgatio ad perfectam constitutionem priuilegij, & ad effectum eius, quia priuilegium est quædam lex, sed promulgatio est necessaria ad legis constitutionem, ita vt ante illam nondum sit vera lex; at lex non potest operari antequam sit; ergo nec priuilegium. Dices, priuilegium quate[4752]nus lex est, non operari, id est, non obligare ante promulgationem, operari tamen vt priuilegium, id est, fauorem concedendo. Sed contra, quia priuilegium non est prius priuilegium, quam sit lex; tum quia de intrinseca ratione priuilegij, &

quasi genus eius est, quod sit lex; tum etiam quia non potest priuilegium vni concedere beneficium, quin obliget alios ad seruandum priuilegiario ius per priuilegium acquisitum. In contrarium verò est, quia priuile **[sect. 2]** [4753]gium est lex tantum secundum quid, sci licet, lex priuata, & ideò non est eadem necessitas promulgationis in illo, quæ in lege communi, & propria esse solet. Nam lex generalis loquitur ad communitatem, & ideo per se requirit public# notitiam, & propter hanc necessaria est promulgatio. Hæc autem necessitas cessat in lege priuata, vt constat. Confirmatur, ac declaratur, quia aliud est, loqui de notitia, aliud de promulgatione: h#c enim duo diuersa sunt: nam potest ignorari lex promulgata, & sciri non promulgata. In priuilegio ergo necessaria esse poterit notitia, vt vim legis exerceat, obligando, illa verò sufficiet, eti# si non præcesserit promulgatio, quia c# priuilegium sit lex priuata, sufficiet pri uatim intimari illis, qui virtute illius obligandi sunt; alij verò ignorantes n# obligabuntur ratione ignorantiæ, vel quia forte ad illos non dirigitur obligatio priuilegij.

In hoc puncto distinguere possumus **[sect. 3]** [4754] duplicia priuilegia. Quædam enim feruntur per vniuersales leges, quarum exempla sumi possunt ex cap. *Siquis suadente,* Clement. *Dudum,* de Sepult. Clement. vni. de Baptis. Clement. *Dignum.* de Celebrat. Missar. Clement. *Archiepiscopo,* de Priuileg. Alia verò sunt priuilegia, quæ priuatim conceduntur per particularia indulta, vel rescripta concessa particularibus personis, vel c#munitatibus, vt **[970]** Religionibus, Vniuersitatibus, vel eti# Hospitalibus in quibus prius solent poni concessiones, & postea adiungi præcepta, vel prohibitiones sub censuris, vt nemo talia indulta impediat, &c. In prioribus priuilegijs affirmant Doctores, necessariam esse promulgationem; de posterioribus autem negant. Hanc distinctionem insinuat Felin. in capite[4755] *Cognoscentes,* de Constit. n. 7. limit. 3. licet enim primum membrum non ita clarè exprimat, sicut secundum; vtrumq#ue tamen intendit, vt ex discursu, & ratione eius constat. Et in eam sententiam citat Baldum, & alios, loquitur tamen indistinctè de priuilegijs, vt fauores sunt, vel vt sunt leges. Clarius tradit distinctionem illam Glossa in Proœm. Clem#.[4756] verb. *De cætero,* & vtrumq#ue membrum amplectitur, estq#ue sententia valde probabilis, si rectè explicetur.

Primum ergo membrum de legibus **[sect. 4]** communibus tribuentibus priuilegia, probatur optimè ex l. Penult. C. de Decuri. lib. 10. in fine ibi, *Ex die, quo promulgata est.* Ratio verò est, quia ante promul gation# non habent vim legis; ergo ante promulgationem nullam vim obligandi habere possunt, siue ad effectum priuilegij, siue ad quemcumque alium. Confirmatur, quia in talibus legibus, vel pri uilegium inseritur tanquam accessori# principali, vel ponitur vt principalis ef fectus ipsius legis, propter quem stabiliendum lex fertur. Si priori modo contineatur priuilegium in lege, necesse est vt tanquam accessorium sequatur naturam principalis, & consequenter, sicut lex requirit promulgationem, ita etiam priuilegium, quod est accessorium illius, ergo nondum constituto suffici#ter principali, non poterit esse, vel obligare accessorium. Exemplum sumi potest ab in dulgentiarum concessione, in quibus habet etiam locum distinctio data: nam frequentius quidem conceduntur priuatim, aliquando verò dantur per leg# publicam, seu commune ius, vt patet ex Extrauag. 1. de Reliq. & vener. Sanctor. inter communes, cum similibus. Quando ergo hoc posteriori modo dantur, non possunt habere efficaciam, donec lex ipsa promulgata suffici#ter sit propter rationes factas; idem ergo est in præsenti. Et licet hoc exemplum principaliter videatur procedere de priuilegio, vt priuilegium est, nihilominus in de à

fortiori sequitur, idem esse de illo dicendum, vt lex est. Nam si tale priuilegium in ratione priuilegij non est efficax, imò nec subsistit ante promulgationem, multo minus poterit obligare. Et inde facilè probatur aliud membrum, vbi lex tota principaliter tendit ad constituendum priuilegium, & illud habet quasi pro obiecto, & fine, vt videre licet in canone *Siquis suadente*, & in Clementinis allegatis, tunc enim lex nondum promulgata non potest efficere suum principalem effectum; ergo non potest obligare ad priuilegium obseruandum, quod nondum sufficienter constitutum est.

Ex quo obiter infero, ipsum priuile **[sect. 5]** [4757]giarium non posse obligari ad aliquid ratione, vel occasione sui priuilegij ante promulgationem priuilegij, vel legis, ex qua nascitur talis obligatio. Explicatur ex suprà dictis: nam vel illa obligatio nascitur ex priuilegio priuato, seu in par ticularem c#moditatem prin cipaliter concesso, & tunc non est ipsum priuilegium per se causa obligationis, sed per accidens quasi remouens prohibens, & ideo in ipso priuilegio non est necessaria promulgatio, sed notitia, vt infrà dicetur, tamen in lege per se obligante necessario supponenda est promul gatio, vt per se constat. Vel obligatio nascitur ex priuilegio concesso communitati principaliter intuitu illius, licet singulis membris prosit: & tunc in tali priuilegio includitur necessario lex generalis oblig#s totam communitatem, & ideo necesse est, vt respectiuè sit sufficienter promulgata, & in ratione communis legis proposita, vt possit singulos de communitate obligare ad seruandum, seu non violandum priuilegium; ergo respectu priuilegiarij, vt obligari possit priuilegio præsupponi debet pro mulgatio sufficiens iuxta modum legis obligantis.

Secundum membrum distinctionis, & **[sect. 6]** [4758] sententiæ propositæ non caret aliqua difficultate. Nam licet priuilegium dicatur lex priuata quoad effectum per se, intentum, scilicet, fauorem priuatum, & ius speciale, quod constituit, nihilominus quatenus vim habet contra alios, respectu priuilegiati aliquod grauamen, **[971]** aut obligation# illis imponendo, sic habet rationem legis communis, quia vniuersaliter loquitur ad omnes, & omnes obligare potest, ad quos materia priuilegij pertinuerit. Ergo vt tale priuilegium sub hac ratione obliget, necessaria est promulgatio propria, qualis in le ge communi postulatur. Antecedens videtur notum ex terminis, & ex vsitato tenore talium priuilegiorum. Consequ# tia verò probatur, quia eadem necessitas, & ratio promulgationis inuenitur in tali priuilegio sub dicta ratione spectato, vt ex discursu facto notum videtur. Et confirmatur, quia lex priuilegij alijs non promulgata facile poterit ab eis ignorari, & ita poterunt ab obseruatione priuilegij excusari, neq#ue ob e# transgressionem merito puniri poter#t quia seclusa promulgatione nemo tenetur legis scientiam inquirere.

Nihilominus dicendum est, in huius **[sect. 7]** [4759]modi priuilegio non requiri propriam promulgationem ad quancunq#ue obligationem, qu# respectu aliorum ex illo potest oriri. Probo primo exvsu, quia n# solent talia priuilegia solenniter promulgari, & nihilominus censentur obligare quantum possunt, si sufficienter probentur, & notificentur. Secundo declaratur ex re ipsa, nam hæc obligatio dupliciter potest intelligi exoriri. Primo per naturalem resultantiam, & consequu[4760]tionem, sicut ex præscriptione sequitur obligatio non priuandi alterum re legitimè præscripta; alio modo directè ratione præcepti impositi in ipso priuilegio ab authore illius, sicut in bullis Pontificijs, quæ in fauorem religionum, vel alior# expediuntur, fieri solet. Ad priorem igitur modum obligationis non est necessaria promulgatio priuilegij, sed sufficit notitia, moraliter certa de iure concesso alteri per

priuilegium, quia statim ex naturali ratione iustitiæ oritur obligatio, facta in materia tali mutatione, sicut facta donatione alicuius rei alteri, statim resultat naturalis obligatio non priuandi donatarium iure ac quisito in talem rem, neq#ue oportet, donationem promulgari, sed satis est, vt sit nota, sic enim concessio priuilegij est veluti donatìo qu#dam. Vnde hoc non procedit tantum in foro conscientiæ, sed etiam in foro exteriori, si in illo priuilegium sufficienter probetur, quod onus priuilegiario incumbit. Et ita videmus in iure canonico iuxta huiusmodi priuilegia passim proferri senten tiam, nec in illis requiri promulgationem, sed probationem.

Neq#ue etiam ad alium modum obli **[sect. 8]** gationis necessaria est solennis promul gatio, sed sufficiens præcepti intimatio per authentica instrumenta, vel æquiualentem probationem, vt consuetudo etiam probat. Et ratio est, quia tale præ ceptum non imponitur Ecclesiæ, aut ali cui communitati per se, propter publicum bonum, vel gubernationem, sed po nitur vt particulare præceptum alijs datum in fauorem priuilegiarij, solum ad effectum, ac obseruantiam priuilegij, & ideò non est in illo necessaria solennis promulgatio, sed particularis notificatio accommodata fini talis præcepti. Confirmari hoc potest, quia in tali indulto priuilegium ipsum est principa le, præceptum autem quasi accessorium, & ideò sequitur naturam principalis, ideoq#ue vt lex priuata reputatur, ad quam solennis promulgatio non requiritur. Deniq#ue ob eandem causam cu[4761]ra notificandi priuilegium non spectat ad Principem, sicut pertinere solet cura solennis promulgationis vbi est necessaria, sed spectat ad ipsum priuilegiarium, qui poterit priuilegium suum intimare, aut notum facere, provt sibi vtile fuerit. Atq#ue hoc tam in foro c#scientiæ, quam in foro exteriori locum habet, quia eadem est vtriusq#ue ratio, supposita sufficienti probatione. Vnde si tale præceptum priuilegio insertum habeat annexam excommunicationem ipso facto, illam in conscientia incurrit, qui contumax fuerit contra tale præceptum, si sufficienter intimatum, & in iudicio exteriori talis veniet declarandus, si eius contumacia, habita post sufficientem notitiam priuilegij, & præcepti in eo impositi sub tali censura, legitime probetur.

Statim vero occurrit dubitatio, quæ **[sect. 9]** [4762] notìtia, vel probatio requiratur in his priuatis priuilegijs, vt inferiores Prælati, aut iudices, aut aliæ personæ, ad quas pertinere potest teneantur, illis parere, vel eis non contrauenire. Sed quia hoc magis ad forum externum at-**[972]**tinet, quam ad internum, breuiter illud expediam. Nam in foro conscientiæ sufficit notitia priuilegij moraliter certa, de qua probabiliter dubitari non possit, tunc enim quæsito aliquo falso colore tergiuersari, & voluntati superioris resistere non potest in conscientia esse[4763] licitum. Ad hanc autem notitiam non sufficit assertio dicentis, se habere priuilegium, etiam si sit persona bonæ famæ, & fide digna, vt communiter cum Innoc. tradunt Canonistæ in cap. *Ex parte*, de Verb. significat. Et ratio est, quia nèmo est in propria causa testis omni exceptione maior, & quia angelus sathanæ transfigurat se in angelum lucis, & multa mala committuntur sub dolosa specie sanctitatis, & ideo non solum non tenetur quis credere dicenti se habere priuilegium ad effectum admittendi vs# eius, verum etiam nec recte faciet tam facile credendo, regulariter loquendo, propter pericula, & fraudes, quæ interuenire possunt. Aliquando verò id fieri poterit ex vrbanitate, quando non occurrit peculiaris causa suspitionis, non verò ex obligatione. Ad hanc ergo necessaria est vel ostensio priuilegij, vel alia probatio, quæ prudenti arbitrio, & bona fide procedendo, sufficiens existimetur in conscientia.

Multo verò magis in foro exteriori **[sect. 10]** necessaria est ostensio indulti per instrumentum authenticum, vel in se demonstratum, vel saltem per testes probatum iuxta superius dicta cap. 2 & tradita c#muniter à Doctoribus ibi citatis, & à Syluest. verb. *Exemptio*, q. 5. & 7. ex cap.[4764] *Cum personæ*, de Priuileg. in 6. vbi Glossa, Doctores, & Panormit. in cap. *Cum ordinem,* de Rescrip. Innoc. Anton. Henr. & alij in dicto cap. *Ex parte.* Qui addunt limitationem, dicentes, hoc esse necessarium, quando priuilegium non est publicè notorium. Vnde insinuant, publicam notitiam esse sufficientem probationem, vt tunc ostensio priuilegij postulari non debeat, nec iustè possit. Quod intelligendum esse existimo, quando publica notitia non tantum est per famam (quæ per se non facit sufficientem probationem, sed ad summum semiplenam) sed etiam per vsum priuilegij communem, & notum. Tunc enim ipse vsus confirmat priuilegium, & confirmat ius: vnde si tantus sit, vt notoriam præscriptionem legitime induxerit, illius probatio, vel publica notitia sufficiet; si vero nondum sit c#s#matapræscriptio, vel non sit notoria, sufficiet ille vsus, vt non priue tur quis possessione, & vsu sui priuilegij, intra sufficiens tempus ad tollendum illud, vt latius Syluest. suprà q. 6. allegans plures, prosequitur.

CAPVT XXV.

Vtrum priuilegium nondum priuilegiario notum, nec ab illo acceptatum conferre illi poßit aliquod ius.

VEnio ad alteram partem de priui **[sect. 1]** legio, vt priuilegium est, id est, vt fauorabilem effectum in priuilegiario operatur, & dat illi facultatem illo gaudendi: nam in illo vt sic considerato habet locum quæstio, quando incipiat operari suum effectum. De tribus autem temporibus dubitari potest, scilicet, an à tempore concessionis, vel promulgationis, vel notitiæ. Veruntamen de tempore promulgationis nulla est hic habenda ratio, quia in ordinarijs priuilegijs priuatis neq#ue est necessaria, neq#ue fit promulgatio, vt dictum est. In priuilegijs autem publicè concessis per leg# communem, & propriam, licet necessaria sit promulgatio, nihilominus per illam videtur priuilegij concessio consummari ex parte concedentis: nam antea non est sufficienter facta, quia vol#tas Principis antea non est sufficienter proposita, & declarata. Et ita tota qu#stio versatur inter concessionem, & notitiam, id est, vtrum statim à c#cessione ante notitiam priuilegij consequatur quis effectum, seu gratiam priuilegij, vel (quod perinde est) an priuilegium operetur circa ignorantem.

Prima, & communis sententia est, ne **[sect. 2]** [4765]cessariam esse notitiam priuilegij ad c# sequendum effectum illius. Ita Gloss. in cap. *Ex parte,* de Concess. præb. in 6. verb. *Vim suam,* & ibi Cardin. & in Prœm. Clement. verb. *Vniuersitati,* quæstion. 5. Ioan.[4766] Andr. & ferè alij expositores in dicto §. *Ex parte.* Sequitur Panormitan. in cap. *Cognoscentes,* num. 7. & ibi Felin. qui referunt Innocen. & alios, & idem sentit Barthol. in l. *Beneficium,* ff. de Const. Princ. **[973]** num. 4. & ibi Bald. num. 15. & communi[4767]ter Summist#, & plures alij, quos refert, & sequitur Sancius lib. 3. de Matrimon. disp. 36.

num. 2. Fundamentum est, quia priuilegium non acquiritur absenti; ergo neq#ue ignoranti; ergo nec operatur in illo. Antecedens probari solet ex leg. *Qui absenti.* ff. de Acquir. possess. vbi dicitur, libertatem non acquiri per rescriptum manumissionis, donec seruus sciat, & acceptet. Idemq#ue de legitimatione dicitur in Authent. Quibus modis naturales efficiantur sui. §. *Illud tamen,* verbo *Generaliter,* & idem de concessione[4768] beneficij dicitur in capite *Si tibi absenti,* de Præbend. in 6. & generaliter de priuilegio id dicitur in dicto capite primo de Concess. Præbend. licet non habeatur in decisione textus, sed in narratione. Ratio autem adæquata esse videtur, quia ad effectum priuilegij non satis est concessio actiua, sed debet etiam supponi acquisitio passiua; hæc autem non fit sine voluntate priuilegiandi acceptantis, quia beneficium non fit inuito, neq#ue aliquis potens vti voluntate aliquid acquirit non volens; ad voluntatem autem acceptandi necessaria est no titia, quia voluntas non fertur in incognitum; ergo de primo ad vltimum priuilegium operari non potest ante sui no titiam circa ignorantem.

Secunda sententia extremè contra **[sect. 3]** [4769]ria est, priuilegium habere suum effect# statim ac perfectè concessum est, etiam si ab eo, cui conceditur, ignoretur. Pro hac sententia citari solet Glossa in Pro[4770]œmio Clement. verb. *De cætero.* Sed si attentè legatur, de promulgatione loquitur, non de notitia. Tenent Gemin. in[4771] cap. 1. de Concess. Præben. in 6. Archid. in capite *Proposuisti,* dist. 82. ad fin. Angelus verb. *Renunciatio.* n. 5. quando priuilegium conceditur motu proprio, &[4772] plures alios refèrt Sanci. suprà num. 1. Fauet Barthol. in l. vltim. C. de Sentent. passis. n. 5. vbi ait, restitutionem deportati prodesse ignoranti, cum tamen illa quoddam priuilegium sit. Et suaderi po test ex l. *Eius, qui in prouincia,* §. vlt. ff. Si certum petatur, vbi dicitur, libertatem testamento relictam acquiri ignoranti; ergo pari ratione priuilegij beneficium acquiritur: nam voluntas Principis non est minus efficax, quàm voluntas testatoris, imò #quiparantur in Authent. de Nuptijs. §. *Disponat,* collat. 4. Et hinc potest adiungi ratio, quia voluntas Prin cipis est de se efficax ad conferendum beneficium; ergo posita illa voluntate efficaci Principis conferendi priuilegi# Petro, sine vlla conditione, vel limitatione, statim conferet illud, & effectum eius. Probatur consequentia, quia vol#tas efficax statim operatur quod vult. Antecedens verò probatur, quiavoluntas Principis superior est, & non indiget voluntate subditi ad suum effectum. Vnde se sola potest auferre dominium subditi ex iusta causa, vel irritare consensum eius, & obligationem imponere ad acceptandum; ergo etiam conferre ignoranti priuilegium. Quòd si inquiras, quando sit censenda consummata concessio priuilegij, vt effectum habeat ante notitiam. Gemin. suprà, & alij putant, esse hoc tempus, cum primum rescriptum priuilegij est authenticè confectum, & subscriptum, seu bullatum. Quod fortasse locum habet in foro exteriori, n# in interiori (consequ#ter loquendo) ma nifestatio voluntatis Principis per verba, vel quocumque modo erit sufficiens.

Inter has sententias extremas sunt ali# **[sect. 4]** [4773] medi#, qu# moderantur, vel conciliant pr# ced#tes. Tertia ergo sententia distinguit de priuilegio concesso per statutum, seu leg#, aut per rescriptum, vel priuatam c#cession#. Nam primum habebit effectum ante no titi# legis, non tamen secundum. Ita distin[4774] guit Ioan. de Immol. in c. 2. de Constit. vbi ita concordat varia dicta Bart. in hac materia. Nam in locis supra citatis in prima opinione dicit, priuilegium non prodesse ignoranti, & tamen de priuilegio lato per legem aliter sentit in locis citatis in secunda sententia, & generalius in l. *Omnes populi,* ff. de

Iustit. & iur. n. 37. & in l. Penult. C. de Diuor. lib. 10. it# Menoch. 2. de Arbitr. cent. 2. casu. 185.[4775] num. 45. & sequentib. Vnde hæc opinio quoad posteriorem partem sequitur primam sententiam, & habent idem fundamentum. Quoad priorem verò limitat illam. Et fundamentum specialitatis ex Menochio suprà, est quia priuilegium datum à lege habet rationem præmij, quod Princeps ex officio confert ei, qui hoc, vel illud pro republica egerit, non est autem minus dignus illo **[974]** præmio qui ignorans legem facit opus requisitum ad illud, quàm qui sciens facit, imò quodammodo videtur dignior; ergo non minus acquirit priuilegium. Confirmatur, quia licèt sic operans ignoret in particulari legem offerentem tale præmium, non ignorat in communi, se esse præmio afficiendum. Hanc verò limitationem non admittunt Panormit.[4776] Felin. & alij in cap. 2. de Constit. & specialiter illam impugnat Deci. lect. 1. n. 176. & de illa dubitat Iason in leg. *Beneficium.* ff. de Constit. Princip. n. 51.

Et re vera tam distinctio, quàm limi **[sect. 5]** [4777]tatio non caret difficultate. Et in primis fundamentum non videtur satisfacere. Primo, quia non est adæquatum: nam potest esse priuilegium lege c#cessum, & non per modum præmij, sed propter paupertatem, vel propter religiosum statum, aut aliam piam causam. Secundo quia etiam priuilegium non concessum per statutum potest proponi per modum præmij in aliquo certamine per transitorium edictum ab homine propositum; ergo etiam tale priuilegium acquiretur ignoranti, si eodem modo sit propositum. Vel certè si tale c#modum per edictum propositum non acquiritur ignoranti, licet faciat actum propter quem præmium offertur, etiam n# acquiretur propositum per statutum; nam est eadem ratio: nam etiam edict# transitorium potest propter bonum c# mune, vel aliquam rationem publicam fieri, & quod sit magis, vel minus durabile, videtur accidentarium. Nec minus lex scientiam requirit, quam rescriptum, nec è conuerso magis obstat ignorantia rescripto, quam legi. Vnde si ad ducem belli Rex scriberet promittens in præmium talem honorem. si talem obtineret victoriam, & ille ante receptum rescriptum obtineret victoriam, de illo esset eadem ratio, quæ de præmio proposito per statutum generale, quia ille non esset minus dignus præmio, & quia etiam militabat spe præmij; ergo vel in vtroq#ue casu admittenda est doctrina, vel neganda, & ita distinctio, seu limitatio non subsistit. Quòd si non fiat vis in statuto, sed in hoc solum, quod priuilegium proponatur per modum præ mij: in primis habet generalem difficultatem, quomodo interueniat ibi vera ratio meriti, & præmij. Et deinde non videtur posse reddi sufficiens ratio, cur priuilegium propositum in remunerationem futuri operis acquiratur per opus antequam promissio, vel collatio talis præmij ad notitiam operantis perueniat, & priuilegium remuneratiuum operis iam facti, & verè digni tali præmio non acquiratur ante notitiam concessionis, quia quod promissio, seu collatio conditionata præcesserit, cum fuerit ignorata, moraliter nihil conferre potuit, quia in moralibus perinde est, legem omnino ignorari, ac non esse, quantum ad opus operantis. Ac deniq#ue fundamentalis ratio vnius membri distinctionis æquè in altero locum habet, scilicet, quia priuilegium non acquiritur sine acceptatione: nam si hoc verum est in priuilegio remuneratiuo operis iam facti, cur non erit in remuneratione operis faciendi? vel si in vtroq#ue necessaria est, à neutro, vel ab vtroq#ue haberi poterit sine notitia concessionis. Est ergo difficilis pars illa, & tota distinctio.

Quarta sententia cogitari potest c# **[sect. 6]** [4778] distinctione alia, etiam ex parte priuilegij. Nam quoddam est concedens per se, ac principaliter aliquod ius, dignitatem, aut

potestatem, quæ per modum actus primi confertur priuilegiario, vt postea illo vti possit suo arbitrio; aliud est per se, ac principaliter tollens onus aliquod, vel impedimentum, aut obligationem, quam Princeps potuit imponere, & potest postea auferre per modum dispensationis. Vnde huiusmodi priuile gium potius conferri videtur per modum actionis, seu actus secundi, qui prin cipaliter, & per se fit ab ipso concedente priuilegium, & postea non habet nouos effectus per se, sed quasi per accidens, quatenus abstulit impedimentum. Exempla in vtroque membro sunt facilia, & ideò illa omitto. In priuilegijs ergo primi ge neris admittitur prima sententia propter eius fundamentum, quia cum illa conferant aliquid, requirunt acceptationem recipientis. In priuilegijs autem secundi generis præfertur secunda sententia, quia in ea deficit fundamentum primæ sententiæ, imò potest formari contrari#. Nam onus obligationis, vel impedimentum, quod per tale priuile-**[975]**gium aufertur, sola Principis voluntate impositum fuit sine acceptatione alterius; ergo per eandem aufertur; ergo statim operatur etiam circa ignorantem, quia illius acceptationem non requirit, & notitia priuilegij solum potest postulari propter acceptationem. Et hæc sententia quoad prius membrum supponitur ex prima, quoad posterius verò sumitur ex Soto in 4. distinct. 29.[4779] quæst. 2. art. 1. quatenus supponit, impedimentum dirimens auferri per dispensationem concessam, etiam si ignoretur, & ita matrimonium contractum sub illa spe, vel coniectura, quòd Romæ data sit dispensatio, ante propriam notitiam eius, validum esse, & permanere, si postea constet, dispensationem iam illo tempore fuisse expeditam. Quod sequitur Veracruz in Speculo, 1. part. dub. 19. in appendice. §. *At si post dispen*[4780]*sationem*, & Ludouic. Lopez 2. p. tract. de Matrimon. cap. 42. fol. 1087. colum. 1. Sed in hac sententia hoc posterius membrum habet grauem difficultatem moralem, quam in capite sequenti inferius commodius proponam.

Quinta opinio distinguit aliter ex **[sect. 7]** [4781] parte effectus priuilegij. Nam potest esse perfectus, & integer, vel tantum inchoatus, & secundum quid. Priori modo fatentur auctores huius opinionis, priuilegium non habere effectum suum priusquam priuilegiarius notiti# illius habeat, illudq#ue acceptet, propter fundamentum primæ sententiæ, qu# dicunt isto modo esse intelligendam. Posteriori autem modo aiunt procedere secundam sententiam, putant enim necessarium, vt priuilegij concessio à Principe facta statim incipiat habere aliquem effectum. Quod si inquiras, quisnam hic effectus sit? Aliqui respondent. esse hunc, quia concessio illa, licet nondum in alterum transtulerit ius, nihilominus retractari non potest, nec alteri fieri, donec ille, cui facta est, post illius notitiam habitam illam non acceptet. Potestq#ue fundari in cap. *Si quis absenti*,[4782] de Præbend. in 6. vbi hoc ipsum dicitur de collatione beneficij absenti facta, quia non habet effectum donec acceptetur, interim tamen mutari non potest. Ita docet Deci. suprà, allegans Car[4783]dinal. in Proœm. Clement. in verb. *Vniu ersitatem.* At profecto fundamentum inua lidum est: nam collatio beneficij non est priuilegium, sed res longe diuersa, vt suprà dixi, à diuersis autem non fit illatio. Præsertim quia illud, quod textus ille disponit, non est ex natura rei tantùm, sed ex positiuo iure canonico. Vnde Summus Pontifex, qui non ita sub ijcitur iuri positiuo, sicut reliqui, bene potest collationem factam absenti ante aceptationem mutare sine vlla iniustitia, licèt fortasse requirat aliquam causam; ergo non licet extendere illam dis positionem ad priuilegij concessionem, sicut non licet illam extendere ad alias donationes, vel promissiones non acceptatas; ergo nec ad priuilegium. Deinde vt notauit Couarr. 3. Var. cap. 16.[4784] num. 1. differentia

notanda interuenit inter priuilegium, & collationem beneficij. Nam Prælatus tenetur ex officio suo conferre beneficium, & ideo postquam semel functus est officio suo, non permittitur ei retractare actum, nec alteri conferre beneficium, donec alius prouisus non acceptet. At concessio priuilegij non fit ordinariè ex obligatione, sed ex gratuita voluntate concedentis, & ideo talis concessio non comprehenditur sub dispositione illius textus. Vnde concluditur, falsum esse, quod illa sententia sumit, nam potius per se loquendo, priuilegium est liberè reuocabile à concedente priusquam acceptetur, vt tenet Couar. suprà, & Menoch.[4785] de Arbitr. lib. 2. cent. 2. casu. 185. n. 46. & 47. qui plures alios referunt, & ex dicendis magis constabit.

[sect. 8] [4786]

Alio modo visus est dictam distinctionem exponere Emanu. Roder. tom. 1. Quæstion. Regul. q. 7. art. 6. dicens, per priuilegium statim acquiri ius ignoranti, licèt non conferat illi statim omnem suum effectum. Et hanc dicit esse c#munem sententiam Bart. Panorm. & Cardin. locis citatis, Iason. in l. vlt. ff. de Constit.[4787] Princi. & vtitur argumento à simili, quo Bart. etiam vtitur, nam per legatum acquiritur ius legatario, etiam ignoranti, l. *Cum pater. §. Surdo.* ff. de Leg. 2. Quod ius non est in re, quia non est dominium vsq#; additam ab hærede hæreditatem, iuxta l. *Si tibi homo. §. Cum seruus.* ff. de Leg. 2. & l.[4788] *Atitio.* ff. de Furtis, quibus locis Glossæ, Barthol. & Doctores id notant, & Co-**[976]**uarr. in capite *Rainaldus,* de Testament. §. 1. numer. 1. & Anton. Gom. 1. tomo[4789] Variar. cap. 19. num. 7. Illud ergo ius legatarij in principio imperfectum est; idem ergo erit in priuilegio, nam (vt dixi) æquiparantur. Hæc verò sententia si aliquid intendit per hanc explicationem, quod sit diuersum à præcedenti, minus verisimilis est; oportebit enim, vt illud ius, quod acquiri dicitur priuilegiario ignoranti, saltem sit ius ad r#, tum quia nullum aliud potest intelligi ante ius in re, quod per acceptationem acquìritur; tum etiam quia tale censetur esse ius legatarij ignorantis ad legatum saltem ante aditam hæreditatem; hoc autem dici non potest; ergo.

Ostendo assumptum in minori pro **[sect. 9]** positione, excludendo æquiparationem cum legato, nam licet in hoc seruent aliquam proportionem, quòd sicut legatum pendet à voluntate testatoris, per quam fit, ita priuilegium à voluntate concedentis, nihilominus simpliciter sunt longè diuersa, & non oportet, vt in omnibus seruent similitudinem, & præsertim in his, quæ per speciale ius sunt disposita in legato, & non in priuilegio, quale est illud, quod assumitur. Et præterea in hoc ipso intercedit notabilis differentia, nam legatum non dat ius, nisi post mortem testatoris, quando voluntas eius retractabilis non est. Priuilegium autem à concedente, qui viuere supponitur, retractari potest, dum acceptatum non est. Præterea in priuilegijs dispensantibus, seu datis tantum ad auferenda onera, non potest intelligi tale ius ad rem; imo nec aliquis effectus prior ipsa dispensatione, vel ablatione vinculi, pr#ter delegationem ad dispensandum, de qua certum est, non comparari ante acceptationem, neq#ue aliquod ius ad illam. Vnde etiam de alijs omnibus priuilegijs concessiuis, sine fundamento, vel doctrinæ consequutione fingitur tale ius ad rem. Nam peto, contra quem est illud ius? maxime enim contra concedentem, quia contra alios esse non potest, vt constat, sed neque contra concedentem vllum insurgit ius, vel obligatio, cum eius concessio, quæ est quasi quædam donatio, non dum fuerit acceptata, & consequenter liberè potuerit reuocari; ergo. Vnde contra illud membrum generaliter procedit ratio, quæ pro altero fit, quia illud ius, quodcumq#ue sit debet esse effectus

priuilegij; at hoc esse non potest, quia priuilegium nihil operari potest in non d# volentem, & acceptantem. Nec enim minus requiritur acceptatio ad acquir#dum ius ad rem, quàm in re, vt in alijs donationibus constat, ideò enim liberè reuocari possunt ante acceptationem, saltem stando in communi iure. L. *Absenti.* ff. de Donat. l. *Ne ambigi.* C. eod. Deniq#ue plus est, acquirere ius, siue in re, siue ad rem, quam donationem fieri irreuocabilem, sed priuilegium ante no titiam, & acceptationem non est irreuocabile; ergo signum est, non contulisse aliquod ius.

Sexta ergo sententia distinguit aliter **[sect. 10]** [4790] ex parte modi concedendi priuilegium, interdum enim fit propria sponte concedentis priuilegiario non petente, nec per se, nec per alium, & tunc censet pro cedere primam opinionem propter f#damentum suum. Aliquando verò conceditur priuilegium ad petitionem par tis, quam per se, vel per epistolas, aut nuncium facit, & tunc iuxta hanc sententiam statim à concessione incipit operari. Quia statim, ac priuilegium datur, acceptatur, vel per procuratorem, vel per epistolas, imò acceptatio tunc videtur antecedenter facta ex vi petitionis quasi sub conditione, *si Princeps concedat*; ergo nulla superest necessitas notitiæ concessionis in priuilegiario ad effectum priuilegij; quia solum propter acceptationem postulatur; ergo nihil aliud est, quod ex parte priuilegiarij desideretur; ergo cum voluntas Principis sit efficax, statim operatur. Et hanc sententiam tradit Syluest. verb. *Priuilegium.* q. vlt. & verb. *Renunciatio,* q. 4.[4791] Tabien. verb. *Indulgentia,* q. 20. Rosel. n. 8. sequitur Sanci. referens plures lib. 1. de Matrim. disp. 6. num. 29. Et hæc sententia forte non est contraria primæ, nam eosdem ferè habet auctores; sed est eius declaratio, & moderatio, proximeque ad veritatem accedit, aliqua tamen maiori indiget explicatione, quæ partim restrictionem maiorem, partim aliquam ampliationem contineat. Igi[4792]tur in primis aduerto, quæstionem hanc posse tractari de possibili, vel de facto, **[977]** id est, an dans priuilegium, si velit, possit illud ita conferre, vt ante notitiam priuilegiarij habeat suum effectum in illum; vel an, licèt Princeps hoc possit, nihilominus de facto, & secundum leg# ordinariam nunquam illud ita concedat. Deinde considero, aliquando talem esse[4793] effectum priuilegij, vt ad illum moraliter non requiratur consensus, vel acceptatio priuilegiarij, vt est v. g. exemptio alicuius, vt excommunicari non possit, quia hic effectus non fit in illo directè, sed resultat in illo, aufer#do ab alio potestatem exc#municandi illum. Sæpius verò effectus priuilegij talis est, vt requirat acceptationem recipi#tis, vt est concessio potestatis ad eligendum confessorem, vel ad audi#das confessiones: nam hæc priuilegia renunciari possunt, & per renunciationem perduntur, vt infrà ost#detur, ergo maiori ratione per refutationem (vt sic dicam) vel non acceptationem non recipientur; ergo signum est, requirere acceptationem. Denique aduerto, inter priuilegia quædam[4794] esse, quorum effectus potest habere aliquem vsum, vel fructum in priuilegiario, antequam habeat notitiam illius, vt est priuilegium, per quod eximitur ab aliquo onere pœnali, vt est immunitas à censura, vel à tributo, &c. Alia verò s#t priuilegia, quorum effectus etiamsi fiat ante noti tiam priuilegiarij, non potest in illo habere vsum, vel fructum moralem sine periculo peccati, vt est dispensatio in obligatione legis, vel in impedimento matrimonij: nemo enim potest licitè vti tali dispensatione ante notitiam eius.

Dico ergo primò. In Principe supre **[sect. 11]** [4795]mo concedente priuilegium, non deest potestas ad conferendum illud cum tanta amplitudine, & efficacia, vt statim operetur suum effectum in priuilegiario n# dum habente notitiam priuilegij. Hanc assertionem

supponunt auctores sec#dæ sententiæ, quam in hoc sensu admitto, & non in alio. Item ex parte illam admittunt auctores tertiæ, & quartæ sententiæ, & satis expresse illam indicauit Syluest. suprà, vbi cum dixisset, priuilegium motu proprio concessum non habere effectum ante sui notitiam, addit limitation#, *Nisi appareat de voluntate contraria concedentis*, supponit ergo non deesse illi potestatem, & eodem modo loquuti sunt Angelus, & Rosel. & expresse Filin.[4796] in dicta limitatione 3. Vnde ferè reliqui auctores neg#tes de facto hunc effectum, vtuntur coniecturis indicantibus vol#tatem concedentis, non verò nituntur in defectu potestatis. Et consequenter non sentiunt, hoc repugnare priuilegio, vt priuilegium est. Ratio ergo est, quia ex parte priuilegij non potest assignari repugnantia; ergo neq#ue ex parte Principis potest assignari ratio, cur desit po testas. Declaratur anteced#s, simul pro bando consequentiam, quia vel illa repugnantia est contra legem naturalem, & hæc nulla est, vt statim ostendam discurr#do per omnes modos, seu effectus priuilegiorum, qui ab omnibus opinionibus relatis tanguntur; vel est contra legem positiuam, & huic derogare potest Princeps supremus per suam potestatem legislatiuam, vel dispensando secum in tali iure, vel per interpretationem, aut alio modo se ab illa eximendo, & sic ablata repugnantia, non deerit in illo potestas ad concedendum illo modo priuilegium; nam h#c æquè suprema est, ac potestas legislatiua.

Declaratur autem hæc ratio, & ro **[sect. 12]** [4797]boratur assertio, discurrendo per omnes distinctiones tactas ab alijs auctoribus. Et in primis in priuilegijs, quæ c# sistunt tantum in ablatione oneris impositi à Principe, vel republica, aut à lege, videtur res clara propter ration# factam in quarta sententia, scilicet, quia illud onus à voluntate Principis manauit, non spectato consensu, vel scientia eius, cui imponitur, & ab illa pendet; ergo per eandem solam potest auferri, non expectata notitia, vel acceptatione subditi. Dices; dispensatio in lege est ablatio oneris à lege impositi, & tamen requirit consensum recipientis, vt com muniter dicitur. Respondeo, quidquid sit de facto, de potentia absoluta dispensantis, falsum est assumptum. Potest enim Papa clericum in sacris habilitare ad matrimonium, etiam inuitum, imò illi præcipere, vt contrahat illud, si ad commune bonum Ecclesiæ, vel alicuius regni viderit expedire, potest etiam Prælatus religionis disp#sare in ieiunio cum subdito non petente, imò de se re pugn#te, & illi præcipere, vt non ieiunet. **[978]** Non est ergo necessaria simpliciter acceptatio partis ad dispensation#; ergo neq#; est necessaria ad effectum priuilegij includentis dispensationem, quale est omne illud, quod onus tantum aufert. Est autem hoc euidentius in priuilegio auferente onus tantum pœnale, quod potest conferre fructum sine periculo conscientiæ, quia tunc non solum repugnantia, verum etiam indecentia ostendi non potest in tali priuilegio. Ergo n# est extra potestatem Principis concedentis. Quando verò effectus priuilegij coniunctus est cum periculo conscientiæ subditi, tunc videri quidem potest esse supra potestatem, quia non est ad destructionem, sed ad ædificationem. Veruntamen etiam tunc forte non ita deest, vt factum non teneat, sed solum ne licitè fiat, quia illud periculum non est per se, sed ex malitia abutentis priuilegio. Vel certè licèt demus ibi deesse potestatem, non est per se ex ratione priuilegij, sed per occasionem adiunctam. Addo etiam, tunc non esse necessariam acceptation# priuilegiarij, sed ad summum notitiam, vt in sequentibus explicabo.

Præterea in priuilegijs concedenti **[sect. 13]** [4798]bus ius, vel potestatem aliquam, Barth. & alij allegati in tertia opinione, admit tunt, saltem mediante lege, vel statuto posse Principem hoc facere. Difficultates autem ibi obiectæ ostendunt, non esse maiorem repugnantiam in priuilegijs priuatis, quæ per rescripta conceduntur, quod attinet ad

potestatem concedentis. Præcipua verò ratio, vel summa omnium est, quia si in his esset necessaria notitia priuilegij ad assecutionem eius, maximè propter acceptationem; hæc autem necessitas eadem est, in priuilegijs eiusdem rationis datis per legem, vel si non repugnat, dari ante acceptationem, & notitiam per legem, neq#ue alio modo repugnabit. Quia nulla ratio repugnantiæ assignari potest, quidquid sit de voluntate Principis, an magis vno modo ostendatur, quàm alio quod infrà videbimus. Pr#terea hoc videtur certum quoad notitiam priuilegij, quando tale priuilegium conceditur ad petitionem priuilegiandi absentis per epistolam, vel nuncium. seu procuratorem, quia ibi non deest acceptatio saltem per alium, quæ in donationibus, & alijs humanis contractibus sufficit, vt constat; ergo etiam in priuilegijs sufficiet, vt rectè dicebat fexta opinio, quæ non solum de possibili, sed etiam de facto admittit hanc partem in omnibus priuilegijs per procuratorem obtentis propter dictam rationem. Vnde consequenter in fert, non esse necessariam no titiam priuilegij, quia hæc maximè postulatur propter acceptation#. De qua illatione ad factum applicata infrà dicam: nunc verò saltem de potestate videtur optima, quia priuilegium non requirit, vt ille, cui datur, per se illud acceptet; ergo acceptare illud potest per alium; ergo statim potest illud obtinere ante notitiam concessionis factæ; ergo in concedente non deest potestas, nec reddi potest ratio, cur talis notitia necessaria sit.

Deniq#ue generalius probatur etiam **[sect. 14]** [4799] in priuilegijs concessiuis, non esse ita necessariam acceptationem etiam per alium, quin sit in Principe potestas ad conferend# illa cum effectu motu proprio, & statim, antequam ad notitiam priuilegiarij deueniat. Primo quia ad acquirendum c#modum ex natura rei videtur sufficere generalis voluntas formalis, vel virtualis, quam omnes homines habent, acceptandi quidquid sibi est c#modum, & moralis præsumptio, quæ interdum est maxima; ergo in rigore hæc sufficiet, vt Princeps supremus sua voluntate efficaci, & suprema potestate c#ferat priuilegium cum effectu alicui non petenti, nec cogitanti de illo. Sec#do explicatur hoc amplius. Nam licet in promissionibus, & donationibus humanis, vt habeant effectum, & obligationem inducant, regulariter sit necessaria acceptatio, vt nunc suppono, tam# non est hoc tam intrinsece necessarium ex iure naturæ, quin virtute legis humanæ possit interdum sequi effectus, vel oriri obligatio, etiam ante acceptationem, vt de legato suprà dicebamus, & de donatione, vel promissione facta absenti, si promittens, vel donans moriatur, antequam alter possit acceptare, multi tenent, & de promissionibus humanis causa pietatis, vel boni publici aliqua iura disponunt, vt videri potest[4800] in Couarruuia 1. Var. cap. 14. num. 16. **[979]** Molin. 2. tom. de Iustit. disp. 263. & latius[4801] Tiraq. de Priuileg. piæ causæ priuileg. 116. & Felin. in cap. 1. de Pactis. n. 7. & de infante est certum, donationem illi fact# esse ratam sine vlla acceptatione, ex l. *Iubemus.* C. de Emancip. lib. & alijs, quæ refert. Sanci. lib. 1. de Matrim. disp. 6. n. 15. & 27. ergo maiori ratione potest Princeps concedens priuilegium facere validam concessionem priuilegij, & efficacem, si velit absq#; dependentia ab acceptatione alterius. Hoc etiam confirmant exempla adducta in secunda s#tentia, licèt certa non sint. illis tamen admissis ad summum probant potestatem ex facto aliquo in casu speciali, ex quo non licet inferre generalem regul# de priuilegijs, prout de facto concedun tur, quia ex particularibus factis non fit recta argumentatio vniuersalis. Potestas autem colligitur, saltem vbi iusta causa interuenit. Proceduntq#ue dicta exempla, & rationes non tantum de iure ad rem, sed etiam de iure in re quamuis reuocabili, seu renunciabili per priuilegiarium, cum primum ad notitiam eius deuenerit,

sicut de legatario dicitur, post aditam abh#rede hæreditat#. Et hæc magis in sequenti assertione explicabuntur.

Dico ergo secundo. Priuilegia non ita **[sect. 15]** [4802] regulariter conceduntur, vt effectum pri uilegiario directe conferant ante notitiam, vel acceptation#, saltem per pro curatorem, vel Epistolam. Ita interpretor primam opinionem, quam sequor. Et probo, quia intentio concedentis regulariter talis non est, nec verba priuilegiorum hoc indicant, nec moralirer loquendo expedit taliter priuilegia concedi: ergo de facto non ita fit, licet potestas non desit. C#sequ#tia clara est. Prima autem pars anteced#tis pèdet ex alijs duabus; secundaverò ad factum spectat, illud autem etiam pendet ex vltimo membro, nam si ille modus concedendi priuilegium moraliter non expedit, profecto admittendus non est in aliquo priuilegio, nisi verba omnino cogant, ita vt alium sensum habere non possint; vix autem ostendetur priuilegium habens talia verba, & nos affirmare possumus nunquam vidisse, etiam si multa viderimus, & certè tot auctores, qui negant hanc efficaciam priuilegijs, satis significant regulariter non vidisse priuilegia, quæ haberent verba significantia talem voluntatem concedentis; ergo merito dicere possumus, verba priuilegiorum regulariter hoc non indicare. Hæc vero pars simul cum tertia, melius ostendetur, discurr#do per priuilegia iuxta par ticulares opiniones recitatas.

Et primo circa priuilegium conces **[sect. 16]** [4803]sum per legem, vel statutum aduerto, ad effectum talis priuilegij in primis necessarium esse, vt talis lex sit suffici#ter promulgata iuxta dicta in priori parte huius capitis, quia talis lex, & priuilegi# eius in communi, & pro aliqua communitate ferri debet, alioqui non magis erit lex, quam c#tera priuata priuilegia lex autem communis, & generaliter lata ante promulgationem non dum est vera lex, & consequenter nullum effect# legis, etiam priuilegiatiuum habere potest. Vnde etiam si ante promulgation# haberet quis notitiam talis legis, & effectum eius desideraret, non posset illo gaudere. Facta autem promulgatione, iam datur notitia publica legis, & consequenter etiam priuilegij, & similiter est acceptatio communis, & publica, eo ipso, quod per totam communitat# non est publicè, & sufficienter renuncia tum legi, ac priuilegio, vt nunc supponimus. Ergo iam tale priuilegium non habet suum effectum sine notitia, & acceptatione per se requisita, vt sic dic#. Per accidens autem contingere potest, vt priuata persona, quæ sit pars communitatis, cui per se primo priuilegium conceditur, ignoret illud, vt sæpe contingere potest in religiosis, & tunc verum est, ignorantiam per se non impedire effectum priuilegij, quia iam illud est acceptatum, & non pendet ex priuata notitia particularis personæ. Dico autem per se non impedire effectum, quia peraccidens potest impedire aliquíd, quod pendet ex conscientia operantis. Vt. v.[4804] g. si religiosus habeat priuilegium su# religioni concessum ad absoluendum ab aliquo casu reseruato, & ignorando priuilegium absoluat temerè à tali casu, non excusatur à graui peccato, quia hoc p#det ex conscientia, & conscientia pendet à notitia priuilegij.

[sect. 17]

Imò graue dubium est, an talis absolutio valeat, quia iuxta regulam Iurista-**[980]**r#, quandiu quis ignorat iurisdiction# se habere, non valet quod agit, nam vsus iurisdictionis non conceditur ignoranti, vt sumitur ex l. *Hæc autem. §. Non defendi ibi, debet constare Prætori.* ff. Ex quib. cau. in possess. & tradit Barth. in l. *Multum.* ff. de[4805] Condit. & demonst. n. 2. & in l. *Barbarius.* ff. de Offic. Prætor. in Repet. n. 18. qu# potius est Baldi ibid. Lect. 2. nu. 27. & 28. &[4806] Felin. in cap. *Ecelesia,* verb. *Decimo,* nu.

14. de Constitut. vbi plures alle gat, & alios refert Vanti tract. de Nullita. titulo. de Nullit. ex defectu iur. nu. 53. & 167. Sanc. lib. 3. de Matrim. disp. 36. n. 8. ergo si hoc principium etiam in foro pœnitentiæ locum habet, talis absolutio non erit valida. Eritq, ratio specialis, quia est priuilegium concedens iurisdictionem pro tota religione, & non dat illam, nec applicatur particulari personæ, nisi scienti, & acceptanti. Quod quidem maxime procedet, si ille absoluat, putans se non habere iuridisctionem, quia tunc vix potest habere intentionem absoluendi. Si autem absoluat existim#s sehabere iurisdictionem non tamen ex priuilegio, sed ex alio errore, vt quia putat, casum non esse reseruatum, vel quid simile, tunc probabile est, absolutionem esse validam, & re vera habere priuilegium, & iurisdictionem, quamuis ignoret in particulari, quia vol#tatem general# habuit gaudendi, & vtendi priuilegijs ordinis, & volun tatem etiam habet absoluendi, & ignorantia priuilegij est error valde priuatus, qui non excludit priuilegium, nec generalem intentionem. Accedit, quòd principium illud Iuristarum habet loc# in iurisdictione contentiosa, non vero in[4807] iurisdictione voluntaria, vt tradit Bald. in Authent. *Matri*. Cod. Quando mulier. tut. &c. & sequitur Felin. suprà in fine, &[4808] scholi. Barth. vbi suprà. Similiter clericus coniugatus habens conditiones à iure requisitas, vere gaudet priuilegio fori, licèt illud ignoret, non excusabitur autem à peccato, non obediendo iudici seculari, & ex conscientia erronea resistendo illi, cum id facere non possit intuitu priuilegij, cum illud ignoret. Et alia exempla in his generalibus priuilegijs facilia sunt.

In legibus autem concedentibus pri **[sect. 18]** [4809]uilegia per modum pr#mij operis, vel laboris subeundi, de quibus Bart. & tertia opinio specialiter loquuntur, opor[4810]tet aduertere, in primis necessarium esse, vt verba priuilegij contineant donationem ipso facto, & non tantum promissionem de futuro. Quia alias impossibile est, vt priuilegium statim sit concess# ignoranti, sed ad summum vel orietur obligatio in Principe ad implendum promissum, vel operanti acquiretur ius ad pr#mium promissum, non vero in re. Sicut enim in legibus pœnalibus non incurritur statim pœna per solam c#minationem imposita, nisi lex dicat, *Ipso iure*, vel *ipso facto*; ita profecto necessario dicendum est in pr#mio. Nam licèt fauores magis ampliandi sint, non tamen vltra vim verborum; verba autem promissiua non significant donationem, nec verbum de futuro significat effectum præsentaneum; licet ergo lex dicat, qui hoc fecerit, fiet nobilis, aut ei promittitur talis immunitas, non fiet nobi lis, vel immunis ipso facto, imò nec sciens leg# poterit statim sua authoritate priuilegium vsurpare, quia ex vi talium verborum ei non conceditur talis facultas. Rarò autem (vt existimo) inuenietur lex, qu# per huiusmodi verba priuilegia concedat in pr#mium futurorum operum. Qua muis probabile sit, si lex dicat de præsenti, facienti tale opus concedimus talem immunitat#, vel imperatiuè hoc faciens sit i#munis ab oneribus, vel quid simile, hoc satis esse, vt priuilegium censeatur illi concessum ex vi talis legis.

Vlterius autem aduerto, etiam posi **[sect. 19]** [4811]ta tali lege dubitari posse, an priuilegium illud quoad dominium, & omnes effectus suos acquiratur ìpso facto sine notitia, & declaratione Principis. Sicut enim p#na legis, licet ipso facto impona tur, regulariter non mandatur executioni, donec causa eius authenticé declaretur ita verisimiliter credi potest, non esse m#tem Principis, vt tale priuilegium statim vsurpetur priuata authoritate, antequam de causa, seu de conditione impleta iuridice constet per declarationem Principis, vel alterius, qui eius potestatem habeat. Nam hoc postu lat c#ueniens ratio gubernationis.

N# si vniuscuiusque arbitrio, & potestati hoc c#mitteretur, infinitæ fraudes, & scandala oriri possent. Satis ergo est, quod ex vi talis legis, & operis in ea postulati **[981]** acquiratur ex tunc ius ad tale priuilegium, ita vt facta iuridica declaratione de adimpleto opere in lege requisito, retrotrahatur de claratio vsque ad di# patrati operis, & ex tunc percipiat pri. uilegiarius fructus priuilegij quoad fieri possit. Quæ omnia per analogiam ad p#nam legis impon#tis illam ipso facto, dicta sunt, & quæ inter ea spectant ad ampliationem, & consecutionem priuilegij à die boni operis, à fortiori sequ# tur, quia supponitur similitudo verbor# & est excessus in materia fauorabili. Quantum ad ea vero, qu# spectant ad limitationem, vt est suspensio executionis vsq#ue ad iuridicam declarationem, in illìs respicitur ad bonum commune, & conuenientem gubernationem, quæ n# minus in conferendis pr#mijs, quàm in pœnis retribuendis seruanda est. Quod si hoc verum est, vix accidere poterit, vt sic operans comparet priuilegium ante notitiam eius, quia præcedere debet publica notitia, & declaratio Principis de adimpleta causa priuilegij; ergo moraliter non potest accidere, vt post talem declaration# adhuc priuilegiarius ignoret legem, & pr#mium, seu priuilegi# eius. Nihilominus tamen in aliquo casu[4812] id accidere posset, præsertim propter locorum distantiam; & tunc habere posset[4813] locum sententia Barth. & maiorem probabilitatem habet quoad ius ad rem, vt scilicet, adimpleta conditione in lege postulata statim acquiratur ignoranti respectu talis pr#mij, seu priuilegij, sicut violator legis pœnalís statim fit debitor pœnæ etiam si illam ignoret, iuxta veram sententiam; ergo idem erit cum proportione in lege promittente præmium.

Sed obijci potest; nam est magna dif **[sect. 20]** [4814]ferentia inter pœnam, & præmium, nam qui violat legem, ipse fit debitor, & reus pœnæ, non ex vialicuius pacti, sed ex vi culpæ: & ideo si ignorantia n# excusat culpam, licet occultet pœnam, non impedit reatum eius. At respectu pr#mij legislator ipse est, qui fit debitor ex vi suæ promissionis, aut donatio nis per legem factæ, non potest autem ille fieri debitor, nisi impleatur conditio, sub qua promisit. At hæc conditio non videtur impleri ab ignorante. Nam ignorans priuilegium promissum etiam ignorat promissionem, & pactum; ergo non potest operari ex vi eius, ergo neq#; illud implere; ergo non implet c#ditionem, & consequenter non acquìrit ius ad pr#mium. Hæc vero obiectio postu[4815]lat fusam materiam, quæ non arctatur ad priuilegia, sed communis est ad materiam de merito, & pr#mio, vbi latius discutienda est. Nunc vero consequenter ad sententiam Bartholi breuiter dici po[4816]test. Quando lex confert pr#mium ipso facto, non fundari re vera in pacto, sed in absoluta voluntate Principis conferendi tale priuilegium facienti hoc, vel illud: illa enim voluntas non fuit restricta ad facientem cum notitia legis, seu præmij, vel talis voluntatis Principis, sed indifferenter posita est sub illa c#ditione talis operis, abstrahendo à tali scientia, vel ignorantia. Quando verò lex sic loquitur promittendo, tunc lex ipsa videtur conferre ius operanti, & implenti conditionem, quia non est expressum in ea, vt scienter impleatur. Quod ius respectu inferiorum iudicum erit iustitiæ c#mutatiuæ, quia ex officio tenentur secundum leges iudicare: respectu vero Principis erit saltem distributiuæ, nam obligationi ex c#mutatiua videtur obstare obiectio sacta. Nisi dicamus, satis esse, quod promissio fuerit facta c#munitati, & quod ab illa fuerit acceeptata quando lex promulgata fuit, vt operanti debeatur præmium tanquam m#bro communitatis, cuius ignorantia non impedit, quominus bonis communibus fruatur.

Petebatur autem in argumentis factis **[sect. 21]** [4817] contra tertiam opinionem, an idem dicendum sit in priuilegio, seu pr#mio promisso per transitorium edictum, seu generale rescriptum. Et fane videtur, si in cæteris seruetur proportio, idem esse dicendum, nam hoc probant rationes ibi factæ. Et declaratur à simili de pœna lata per statutum, vel per sententiam generalem ab homine. Nam in efficacia inferendi pœnam #quiparantur, licet in alijs proprietatibus, quæ illis conuenire possunt, vt sunt lex perman#s, vel pr#ceptum transiens, differant: ita ergo in pr#senti illa duo æquiparantur in modo conferendi priuilegium dum durant, licet in ipsa duratione differant. Quando autem edictum non esset generale, sed **[982]** particulare rescriptum cum obligatione, vel promissione priuilegij in præmium, posset quidem considerari differentia in generali publicatione, & acce ptatione, vel priuata intimatione. Ni[4818]hilominus tamen vis verborum eadem est cum proportione, & ideò distinctio illa de priuilegio dato per statutum, vel alio modo, mihi necessaria non videtur, magisq#ue conferre posset considerare, an priuilegium sit concessum. vel oblatum c#munitati, aut priuatæ personæ, nam in priori minus videtur impedire ignorantia priuatæ personæ, quam in posteriori loquendo de facto, & secundum communem priuilegiorum vsum.

Petebatur etìam in eisdem argumen **[sect. 22]** [4819]tis, an idem sit iudicium quoad præsentem quæstionem de priuilegio, per quod remuneratur opus iam factum, & quod datur in præmium futuri operis, & quasi sub conditione. Et mihi videtur (quidquid aliqui dicant) eandem esse rationem de vtroque, proportione seruata. Id enim probare videntur, quæ ibi sunt proposita. Nam si attendatur potestas, eadem est in Principe, vt ost#sum est, vnde eadem etiam esse poterit voluntas; ergo ex verbis constare debebit, an sit, vel non sit, ergo si in illis seruetur proportio, idem etiam erit effectus. Quia ex parte recipientis non magis requiritur notitia, vel acceptatio in vno casu, qu# in alio, neq#ue enim vlla ratio differ#tiæ assignari potest, quæ satisfaciat. Deniq#; si de facto, seu de vsu loquamur, sicut priuilegium remuneratiuum operis iam facti non solet dari perfecte ante notitiam, & acceptationem recipientis, ita priuilegium propter opus futurum non solet ordinariè ipso facto dari, sed tantum pro mitti. Solum ergo interueniet differentia, quod quando opus pr#cedit sine promissione priuilegij, non solum non acquiritur priuilegium, verum etiam neq#; fit debitum, quando verò præcedit promissio sub conditione operis, oritur statim obligatio facto opere, & ita fit priuilegium debitum; ad hoc autem etiam sup ponit# moraliter loqu#d onotitia promissionis. Et ita quod attinet ad consecutionem priuilegij, nulla est differentia.

Vnde etiam in vniuersum declarat# **[sect. 23]** relinquitur, priuilegium dans ius, & potestat# numquam actu acquiri ante acceptation#, vel per se, vel per alium. Ante no[4820] titi# vero posse acquiri per alium, licet n# per se ipsum. Quia nemo per se acceptare potest, nisi præuia notitia, & ideò nemo potest, dum ignorat priuilegium, illud per se consequi, id est, per propri# acceptationem. Potest autem per ali# acceptare, & acquirere prius quam notitiam concessionis habeat, vt per se patet. Non poterit autem propriè vti priuilegio ante notitiam eius, quia vsus proprius, & legitimus requirit notitiam, vt per se constat. Si autem quis velit anticipare priuilegij vsum ante notitiam certam propter spem priuilegij, ordinariè non rectè faciet, vt mox declarabo; & illemet vsus non erit sine aliqua notitia probabili, quæ spem illam fundare possit. Nihilominus tamen poterit tale priuilegium esse fructuosum à[4821] die concessionis, & ante plenam notiti# eius quoad illos effectus, qui

non requirunt formalem vsum priuilegij pro illo tempore, vt si sit priuilegium obtinendi v. g. decimas, poterunt recuperari à die concessionis, nisi aliud in ea declaretur & in priuilegijs tollentibus onera est hoc frequentius, vt iam explicabo.

Venio ergo ad priuilegium ablatiu# **[sect. 24]** [4822] oneris, vt tollens inhabilitatem, vel obligationem legis, in quibus distinguo illa, qu# continent dispensationem legis, auferendo obligation# in conscientia ab illis, quæ auferunt onus temporale, aut pœnale tantum. De prioribus ergo certum est, ordinariè non habere effectum ante acceptationem recipientis, quia licèt acceptatio non sit de essentia dispensationis, vt dixi, est nihilominus de decentia (vt sic dicam) quia non expedit, Principem relaxare iura, nisi ad sup plicationem, & instantiam in digentium & ideò ordinario iure non aliter fit. Pr# sertim per modum priuilegij, quod est veluti permanens, & continua dispensatio, & hoc ferè #nes admitunt. Difficultas vero est, an sufficiat acceptatio per[4823] nunci#, vel instrumentum, vel requiratur propria, & personalis acceptatio: cum quo dubio c#iunctum est aliud, scilicet, an requiratur notitia propria priuilegiati ad effectum talis dispensationis priuilegiati, vel necessaria non sit, sed conferatur effectus absenti, & ignoranti eo ipso, quod per alium acceptatur. In quo **[983]** Syluest. supràpartem tenet affirmatiuam;[4824] & idem tenent Soto, & alij allegati in quarta opinione.

Contrarium autem sentit Vasq. hìc **[sect. 25]** [4825] disp. 156. num. 30. & 31. & videtur profecto valde credibile, si prudenter spectetur. Quia in primis priuilegiatus n# potest vti tali disp#satione, tuta conscientia, donec illius notitiam habeat, sed dispensatio est propter vsum; ergo non est verisimile, ita concedi, vt habeat su# effectum antequam perueniat ad notiti# eius, cui conceditur. Maior patet, quia honestas talis actus alias prohibiti pendet ex dispensatione valida, & iam concessa; ergo qui non scìt dispensationem validé, & cum effectu esse iam concessam, non potest prudenter, & sine graui peccato exercere talem actum. Quomodo enim quis prudenter operari pot est id,[4826] quod nondum scit sibi licere? Dices; sufficit moralis pr#sumptio, & spes dispensationis, qualis habetur, quando v. g. per coniecturas constat, iam nunc esse Romæ impetratam per procuratorem dìspensationem. Respondeo, omnino fal[4827]sum id esse, & contra iudicium omnium prudentum, nam talis operandi modus est infinitis periculis expositus: nam c#iecturæ ill# facile fallunt, & negotium, quod breui tempore expediendum creditur, per occasiones innumeras impeditur, vel differtur. Et confirmatur; n# lex (vt ita dicam) est in actuali possessione su# obligationis; ergo non potest illa priuari, donec constet, derogatum illi esse per dispensationem, seu Priuilegium Principis.

Dicesvsum illum esse malum per acci **[sect. 26]** [4828]dens, & ratione periculi ex ignorantia prouenientis, nam si concessa revera est dispensatio, actus de se iam non est malus, nec contra legem. Sed contra: nam hoc priuilegium, & inordinatio sunt mo[4829]raliter inseparabilia à tali vsu; ergo n# est verisimile, voluisse Principem conce dere cum effectu disp#sationem ante eius notitiam, tum quia non est verisimile, velle dare occasion# illius praui vsus: tum etiam quia (vt dicebam) dispensatio non datur, nisi propter vsum honestum, vel qui moraliter, & regulariter possit[4830] esse honestus. Dices: etiam dispensatio huiusmodi sæpe datur, vt actio possit esse valida; ergo quantum ad hoc tenebit dispensatio, ita vt si matrimonium fiat in virtute dispensationis sic præsumptæ, matrimonium sit validum à tempore, quo factum est, si postea constet, iam tunc fuisse

dispensationem concessam, licet peccaminose contractum fue rit. Respondeo, si Princeps non habet[4831] intentionem dispensandi in lege prohibente notitiam suæ dispensationis, vt probat ratio facta, profecto multo minus habebit intentionem aliter dispensandi in lege irritante. Nam cum ead# sit lex prohibens, & irritans, non est ve[4832]risimile, dispensare statim in illa, vt irritans est, & non vt est prohibens. Probabilius ergo videtnr in illo casu non fieri validum matrimonium ex vi talis disp# sationis, prius quam ad notitiam c#tra hentium deueniat. Et fortasse ad vitanda hæc pericula (inter alias causas) n# solent Pontifices has disp#sationes statim concedere, sed committere, vt in partibus fiant.

Tandem dicendum superest de priui **[sect. 27]** [4833]legio, quod concedit immunitatem ab onere, seu exemptionem ab alterius iurisdictione absque dispensatione in aliqua lege obligante in conscientia, de quo est specialis ratio dubitandi, an requirat acceptation#, vel notitiam priuilegiati. Nam si tale priuilegium datum vni infauorem, resultet in pr#iudicium tertij, præiudicat tertio etiam ignoranti; ergo multo magis valebit, etiam priuilegiato ignoranti. Consequentia proba tur, vel à paritate rationis, vel à fortiori, quia magis ampliandus est fauor, qu# præiudicium. Anteced#s vero sumitur ex cap. 1. de Concess. Pr#bend. in 6. vbi priuilegium alicui concessum, vt à suo Episcopo exc#municari non possit, dicitur, habere effectum, etiam ignorante Episcopo, quia exc#municatio ab illo ignorante lata valida non est. Nihilominus de acceptatione ex parte Episco pi, seu tertij clarum est, non esse necessariam, quia illi nihil conceditur, sed potius ipse priuatur aliquo iure per potestatem superiorem in fauorem priuilegiati, siue consentiat, siue non. De priuilegiato autem statim dicetur. Igitur de notitia superest controuersia. Nam mul[4834]ti censent, licet ex partepriuilegiati notitia priuilegij sit necessaria, quia ille debet acquirere priuilegium, illam non **[984]** requiri in tertio, qui illud damnum patitur, quia sequitur veluti per quandam consecutionem. Ita Deci, & Felin. dicto[4835] cap. 7. de Constit. & Menochi. suprà, qui alios referunt. At verò alij etiam in ter tio requirunt notitiam, quia non videtur esse intentio Principis priuare aliquem iure suo, illo inscio, quia videtur valde consentaneum rationi, vt illi detur locus proponendi, vel supplicandi aliquid in suum fauorem. Quod sentit[4836] Beroi. in cap. 2. de Constit. n. 48. & in ex# plo adducto de exemptione à iurisdictione ordinarij quoad exc#municationem[4837] idem supponit Richard. in 4. dist. 18. ar. 5. q. 5. ait enim, si Episcopus non habeat notitiam exemptionis, nec per illum stat, quominus illam habeat, validam esse ex[4838] c#municationem, & consequenter priuilegium non operari. Allegat cap. *Si duobus,* cum Glossa de Appellat. & facit eti# cap. *Cum personæ* de Priuil. in 6. vbi, si iudici petenti ostension# priuilegij alias non publici, neq#ue manifesti, à parte n# ostendatur, exc#municatio ab eo lata dicitur esse valida; ergo supponitur necessarium esse, vt priuilegium innotescat iudici, vt priuet illum iurisdictione sua.

Tertia sententia esse potest, notitiam **[sect. 28]** [4839] priuilegij non requiri nec in priuilegia rio, nec in iudice, seu tertio damnum passo. Prior pars sumitur ex Syluest. verb.[4840] *Priuilegium,* q. vlt. & verb. *Renunciatio.* q. 4. quatenus ait, sufficere acceptationem per nuncium, vt priuilegiarius incipiat frui priuilegio ante aliam notitiam, & expresse ponit exemplum in exemptione à iurisdictione quoad excommunica tionem. Altera verò pars sumitur ex eodem verb. *Exemptio,* q. 8. vbi limitat sententiam Richardi, dicens, *Nisi in priuilegio*[4841] *sit clausula irritans,* quam ipse Richard. n# omisit, & si res attente

expendatur, necessariò includitur in priuilegio exemptionis, si efficaciter concedatur. Vnde formari potest ratio in hunc modum, quia hoc priuilegium exemptionis est veluti reseruatio quædam iurisdictionis, sed reseruatio habet suum effectum eo ipso quod fit, etiam si ad alterius notitiam non perueniat; ergo etiam illud priuilegium non pendet in suo effectu à notitia Episcopi, & idem est cum proportione de quocumque alio tertio.

Dices, hac ratione probaretur, ex parte priuiligiati neque acceptationem **[sect. 29]** [4842] requiri, quia reseruatio casuum, v. g. valida est, & habet effectum, etiam non acceptante, vel repugnante subdito, cuius casus reseruantur; ergo similiter exemptio erit valida motuproprio facta, eti# ignorante exempto. Respondeo, non esse simile, nam reseruatio casuum non habet[4843] rationem fauoris, sed rigoris, & odij, & non fit in fauorem subditi propriè loquendo, sed potius cum onere eius propter commune bonum, & ideò non specta tur consensus eius. Quamuis vt prudenti modo fiat reseruatio notificanda sit subdito, quantum est ex parte superioris, antequam habeat effectum, vt vitentur inc#moda, qu# alias sequi possent, quod sufficienter fit per publicam promulgationem, seu publicationem cum tempore sufficiente, vt ad omnium notitiam deueniat, quia fertur per modum legis, aut generalis præcepti irritantis, quod non oportet singulorum auribus intimari, vt suum effectum habeat. Exemptio autem conceditur in fauorem priuilegiati, & ideò prius quam effectus acquiratur, debet ab eo acceptari, saltem per nuncium, vel instrumentum: hæc autem acceptatio sufficiet sine alia notitía eius. In ipso autem ordinario, à quo fit exem ptio, vt priuetur à iurisdictione in tal# personam, neq#ue notitia, vel consensus eius postulatur, aut expectatur.

Hæc ergo vltima sententiaprobanda **[sect. 30]** [4844] videtur. Nam de priori parte (scilicet, quod in hoc priuilegio ad valorem, & effectum sufficiat acceptatio in absentia per tertium) videtur esse eadem ratio, qu# de alijs priuilegijs positiuis, seu conceden tibus aliquam potestatem, imò maior, quatenus facilius est eximere, vel tollere onus, quàm dare aliquid de nouo. Et alioqui cessat in hoc genere priuilegiorum moralis occasio abusus c# periculo violandi aliquam legem, quia per hæc priuilegia non conceditur dispensatio in aliqua lege, sed tantum int# ditur ablatio iurisdictionis in vno, per quam resultat exemptio in alio. Et licèt verum sit necessariam esse notitiam sufficientem in priuilegiato, vt possit licitè vti sua exemptione, non parendo alteri, vel contemnendo censuram eius; nihilominus non est morale periculum **[985]** abusus concessionis priuilegij, etiam si sit valida ex vi acceptationis tertij; potest[4845] autem essevaldevtilis ad reuoc#da omnia contra priuilegium facta à tempore c#cessionis. Sicut si, Papa concedat absenti col lection#, & vtilitatem alicuius partis deci mar#, & per procurator# priuilegium acceptet, licet non possit exigere decimas, nec priuilegio vti ante notitiam eius, nihilominus post notitiam habitam poterit exigere omnia à tempore concessionis ex tunc factæ, si de mente Pontificis satis con stet. Alteravero pars, quod scilicet in iu dice, vel tertio non requiratur notitia, vi detur ita expressa in dict. c. 1. de Conces. Præb. vt negari non possit. Eam tamen intelligendam puto, quando iudex non petijt ostension# priuilegij, & sufficiens t#pus elaps# est, in quo posset illius notitiam consequi, & per illum stetit, vel ca su accidit, vt non haberet, & sic cessant coniectura, & iura, quæ in contrarium afferebantur.

CAPVT XXVI.

An vbiq#ue possit quis licite suo priuilegio vti, & præsertim extra territorium concedentis.

DIximus de circ#st#tia temporis, di **[sect. 1]** [4846]c#d# sequitur de circunst#tia lo ci, qu# in legum obseruatione maxi me necessaria est. Potest autem locus dupliciter ad priuilegium, seu ad illius vsum c#parari. Primò ex parte obiecti, seu actus concessi per priuilegium, secundo ex parte personarum, vel concedentis, vel cui conceditur priuilegium, & ita duplex esse[4847] potest sensus quæstionis. Prior est, an pri uilegio concesso pro vno loco liceat vti in quolibet alio; alter est, an priuilegiarius possit licitè vti priuilegio sibi absolutè concesso extra territorium sui superioris c#ced#tis priuilegium. Et quidem quæstio in priori sensu in solo Pontifice, & priuilegijs eius videtur habere locum, quia solus ille habet vbique iurisdictionem, & ideo solus ille potest per se, & ex parte obiecti, vt sic dicam, concedere priuile gi# pro omni loco; potest tamen cum pro[4848] portione quæstio tractari, & resolutio eius acc#modari ad pr#latos inferiores pro suis diœcesibus, & ad Reges pro suis regnis, sumendo particulam *vbi##* cum proportione intra terminos vniuscuiusq#ue principat#. In posteriore autem s#su qu#stio non habet locum in priuilegijs Pontificijs, sed in alijs, quia Pontifex non habet limitat# territorium, sed totum orbem complectitur, vt Pontifex est. Potest tamen illi aliquo modo acc#modari, & ideo prior# qu#stion# resoluemus directè circa P#tifi c#, & per acc#modation# de alijs; in posteriori verò contrarium ordinem tenebimus.

Circa priorem ergo quæstionem di **[sect. 2]** [4849]cendum est, Priuilegium à Pontifice concessum simpliciter, & sine determinatione ad certum locum, vbiq#ue valere, & lici tum esse vbique illo vti, nisi aliud constet de mente concedentis. Probatur assertio cum suis limitationibus. Quia concessio indefinita procedens ab habente vni uersal# potestatem, vnìuersalis est, si ab ip so c#ced#te non limitetur, vel determinetur ad aliquid particulare, sed potestas Pontificis vniuersalis est ad concedendum priuilegium pro omni loco; ergo si absolutè concedit, & non limitat locum expressè nec ex circunstantijs, tale priuilegium vniuersale est ex parte locorum. Minor, cum consequentia notæ sunt. Maior autem est quasi axioma, & receptum principium Iuristarum, quòd in legibus indefini ta loquutio #quiualetvniuersali, tum quia est quasi doctrinalis, tum maxime, quia ali às esset ambigua, & incerta ac subinde inutilis, quia non esset maior ratio determinandi dispositionem legis ad hoc par ticulare, quam ad aliud, vt manifestè constat in pr#senti, cur enim tale priuilegi# indefinitè loquens de locis, vel nullam m# tion# de loco faciens magis determina bitur ad hunc locum, quam ad alium? Hinc enim etiam manauit vulgare pron#tiat#, quòd vbi lex non distinguit, nec nos distin guere debemus, vtique sine alia lege limitante, vel sine cogente ratione, vtiq#ue quia indistincta loquutio legis de se vniuersalis est. Deniq#ue hac ratione priuilegium concessum sine limitatione temporis, censetur perpetuum, vt supra vidimus.

Prima verò limitatio, seu conditio de **[sect. 3]** [4850] se manifesta est: nam tenor priuilegij seru#dus est; ergo si priuilegium ex parte ma teriæ, & obiecti ponit determinatum locum,

pro illo solo potest valere, sicut ponens determinatum tempus pro illo t#tum valet, & loquens in materia determinata, circa illam tantum dat potestat#. Et hac ratione si Pontifex concedat priuilegi# **[986]** ad habendas duas præbendas in tali Ecclesia, non poterit quis virtute talis pri uilegij habere duas similes in alia Eccle sia. Item si alicui daretur priuilegium ad audiendas Missas in suo Episcopatu tempore interdicti, non posset illam audire in alio Episcopatu interdicto. Sic priuilegium Papæ ad c#ced#da lacticinia, & oua dieb# prohibitis in Hispania, non ext#ditur ad Italiam, vel Galliam, & sic de alijs. Sicut enim priuilegium locale non extenditur ab vno loco ad alium, nec personale ab vna persona ad aliam, ita nec priuilegium personæ datum pro certo loco potest illi valere ad vtendum eo in alio loco, quia ta le priuilegium est veluti locale simul, & personale respectiuè, quia sicut non conceditur nisi pro tali persona, ita nec conceditur illi, nisi pro tali loco. Oportet[4851] autem diligenter aduertere, an determinatio loci ponatur ex parte obiecti, vel ex parte subiecti, aliud est enim priuilegium concedi t#t# # hominibus Hispaniæ, aliud verò concedi pro vsu Hispani#; seu in Hispania & in priori s#su non arctat# pri uilegij vsus ad Hispaniam, sed solum ad Hispanos, qui vbique poterunt illi vti, nisi aliud obstet, quia cum sit priuilegi#personale cum persona incedit, & quia cum deter minatio loci non cadat in vsum, quia n# ponitur ex parte obiecti, vniuersalis est ex parte locorum ìuxta regulam positam. Dico autem, *nisi aliud obstet*, propter limitationem sequentem.

Secunda limitatio etiam vera est, quia **[sect. 4]** [4852] priuilegium non habet efficaciam, nisi ex mente, & intentione concedentis; ergo si mens illius est non concedere vsum priuilegij, nisi pro certo loco, non est licitum illovti extra talem locum. Item si h#c limitatio esset expressa per verba superioris, non liceret aliter priuilegio vti, iuxta priorem limitation#; ergo idem est, quacumque alia ratione constet de mente concedentis, quia m#s c#iecturata non minus efficax est, quam expressa quando coniectura moraliter sufficiens est. Est autem hæc limitatio cognitu defficilior, qu# prior, quia non continetur in ipsis formalibus verbis concessionis, sicut prior, & ideo necessarium est hic vti regulis generalibus in sequentibus capitulis trad#dis de interpretatione priuilegiorum, & illas cum proportione ad locum acc#modare, scilicèt, vt considerentur supplicatio, & materia eius, & c#nexio sequ#ti# cum antecedentibus, vt inde conij[4853]ciatur, an ad aliquem locum determinetur concessio. Præcipuè verò spectandum est, ad rationem principaliter mou#t#, & d#t# causam iustam concessioni. Nam si illa s#pta est ex propria circ#stantia talis loci, probabile valde est, pro tali tantum loco priuilegij vsum concedi, etiam si expressè non fiat in illo determinatio. Quod dubi# moueri solet de Bulla Cruciatæ, quatenus dat Hispanis facultatem comedendi[4854] lacticinia, quanuis enim fortasse non ponat expressè illam determination# ex par te actus, id est, quòd in Hispania possint illa comedere, nihilominus probabile est, hanc esse mentem Pontificis, quia ratio talis concessionis ex peculiari circ#st# tia loci sumitur, scilicet, ex penuria piscum, quia illa prouincia laborat. Sicut si daretur hominibus alicuiusprouinci# priuilegium conficiendi Sacramentum in solo pane propter penuriam vini, eo ipso censeretur limitatum ad locum prouinci#, potius quam ad personas, licèt expresse id non diceretur, quia causa ipsa limitat, & determinat locum, quod gratia tantum exempli dictum sit.

T#dem ex his facile est, præsent# do **[sect. 5]** [4855]ctrin# ad inferiores Prælatos, aut Principes applicare. Nam vniuersalis, seu tota lis loquutio quoad loca in illis erit, quæ c#prehenderit

totam vniuscuiusque diœce sim, territor ium, aut regnum, nec enim ex tra illa possunt directe operari, seu iuris diction# suam per sé exercere. Sic ergo vniuscuiusq#; concessio indefinita quoad loca censenda erit vniuersalis respectiuè, cum eisdem declarationibus, & propter easdem rationes: est enim eadem consequutio doctrin#, nec aliquid speciale occurrit, quia ius positiuum nihil circa hoc statuit, & ex natura rei nulla diuersitatis ra tio inuenitur. Solum potest aduerti in Rege habente plura regna per se non vnita, sed t#t# ex accidente in vna persona, an cum concedit priuilegium absolutè loquatur vt Rex vnius, vel alterius regni: nam tunc concessio illa erit vniuersalis pro regno illo, & non pro alijs. Quomodo autem loquatur ex tenore priuilegij constabit. Idemq#ue cum proportione aduerti potest in inferioribus Principibus, vel Dinastis habentibus plures prouincias, vel dominia, **[987]** seu titulos C#mit#, Marchionum, &c. It# in Prælato Ecclesiæ habente plures Epis copatus, in vnoquoque enim spectandum est, sub qua ratione loquatur, nam tali etiam dominio, vel iurisdictione vtitur, & secundum illam determinandus erit locus. Secus verò erit in Imperatore, vt Imperator est, ille enim pro ditione habet[4856] totum Imperium, & ad totum illud extendi poterit priuilegium. De ipsa autem ditione Imperij aliter hodie censendum erit, qu# antea, quia multum hodie diminutum est proprium territorium Imperatori subiectum, semper tamen cum proportione intelligendum erit priuilegium de terris subiectis Imperio. Et quidpiam simile considerari potest in Archiepiscopo, vel Patriarcha, nam regulariter priuilegia ab eis c#cessa non exeunt proprium Episcopatum, quia extra illum non habent immediatam iurisdictionem. Si tamen aliqua priuilegia concedere possunt vt Archiepiscopi, vel Patriarch#, ad summum extendi poterunt intra fines Archiepiscopatus, vel Patriarchatus, & tunc oportebit, vt satis declarent, qua vtantur potestate.

Iam verò occurrit quæstio in altero **[sect. 6]** [4857] sensu declarato, quam attigit Rebuff. in C#cord. tit. *Forma m#dati*, ver. *Disp#sation#*, vbi qu#rit, an disp#sandus per legatum ad obtinenda plurabeneficiapossit ea obtinere extra territorium legationis. Et refert Deci. cons. 207. affirm#tem. Ipse ve ro contrarium docerevidet#, in principio, posteavero dictinctione vtit#, perquam c# Decio plane consentit, vt infra dic#. E#demq#; attingit Nauar. in Concilijs, tit. de Priuileg. cons. 6. in posteriori editione, & 15. in prima, non in generali de priuilegijs, sed in speciali depriuilegio legendi libros vetitos, an valeat extra territorium concedentis. Quam qu#stion# ibi non resoluit, sed propositis hinc inde argum#tis indecisam relinquit. Tamen quia posteriori loco ponit argumenta suadentia valere, videri potest in hanc partem inclinasse. Auctor vero cuiusdam Scholij aduertit, consilium non inueniri integrum, & ita non posse pro alterutra parte allegari, ipse vero probabilius existimat, n# valere. Mihitñ, generalius materiam tra[4858]ctando. distinctione vtendum occurrit. Actus enim pro quo datur priuilegium, potest esse prohibitus in alio Episcopatu per proprium statutum, vel c#suetudin# illius, aut saltem potest esse dependens à voluntate alterius Episcopi, vt ibi licitè, vel valide fiat, vel potest esse indifferens, & independens ab alio Prælato, & non prohibitus per particulare statut# alterius diœcesis, nec per generale præceptum Ecclesiæ, siue sit prohibitus par ticulari lege territorij, aut Episcopi concedentis, siue non, hoc enim nihil refert, nec variat resolutionem, vt videbimus. Aut denique actus est generaliter prohibitus lege communi Ecclesiæ, cadens tamen ex iusta causa sub dispensationem Episcopi, vt est opus seruile facere in die festo, comedere carnes in die prohibito, & similes. Nam si actus non sit dispensabilis per

Episcopum, non poterit priuilegium dare in tali materia iuxta doctri nam supra traditam, quia necesse est, vt tale priuilegium dispensation# contineat.

Dico ergo primo. Priuilegium datum **[sect. 7]** [4859] ab vno Episcopo, & respectiuè à quoc#q#ue particulari Principe, dispensando in aliquo speciali iure sui territorij, vel regni, non potest valere ad operandum in alieno aliquid in eo prohibitum per simile speciale statutum illius loci. Probatur, supponendo, peregrinos, dum vers# tur alieno territorio, teneri ad seruandas proprias consuetudines, & statuta illius territorij, in quo adsunt, quando sunt c#munia toti populo, vel personis omni bus eiusdem conditionis, vel status. Hinc enim fit, vt licèt aliquis in proprio Epis copatu priuilegiatus sit ad similem actum ibi prohibitum per suum Episcopum, non possit vti illo priuilegio in altero Episcopatu. Probatur, quiapriuilegium vnius Episcopi non potest derogare præcepto alterius Episcopi, vel iurisdictioni eius, illa autem obligatio prouenit ex alieno præcepto, & ex iurisdictione alterius Episcopi; ergo tale priuilegium non potest præualere contra illam. Deinde (& ferè in idem redit) ille priuilegiarius, dum versatur in alieno territorio, non se gerit vt incola sui Episcopatus, nec vt subditus sui originarij Prælati, ergo non potest se gerere, vt priuilegiatus à suo Episcopo, sed vt subditus pro tunc alteri; ergo non potest vti priuilegio contra legem territorij. Tandem confirmatur inductione, nam si quis habens in Hispania priuilegium ad ferenda arma prohibita per le-**[988]**ges regni, vel simpliciter, vel in tali tempore, vt noctu, vel in tali loco, &c. vellet illo vti in Gallia, non permitteretur, sed armis priuaretur, vel alias p#nas incurreret, nifi talia priuilegia sint per #pri# Principem territorij acceptata, vt vbiq#; obseruari videmus, & merito. Nam illi, qui in proprio territorio per se, & sine priuile gio non tenentur aliquid obseruare, quia ibi non est præceptum, aut prohibitum, alibi degentes tenent# loci statuta seruare, ergo multo magis ille, qui tantum ex priuilegio liber est à simili obligatione in proprio territorio, obligatur proprijs statutis alterius territorij, dum in illo ver satur, si in illo priuilegium non habet, nec quod alibi habet, ibi acceptatum **[sect. 8]** [4860] est à proprío superiore illius territorij.

Ex quo infero, in casu illo particulari à Nauar. proposito, non posse aliqu# vti priuilegio legendi libros prohibitos sibi concesso à supremo senatu vnius territorij, in alio territorio, vbi est speciale statutum circa #hibition# librorum lat# à supremìs iudicibus illius territorij, seu regni. Vt est clarum exemplum in Castella, & Lusitania, quia habens tale priuilegi# speciale ab inquisitoribus Castellæ, non poterit vti illo in Lusitania, nec è c#uer so, quia vn#quodq#; statutum obligat in suo regno, nec aliquod illorum derogari potest pro tali loco ab eo, qui iurisdiction# ibi non habet. Item est hoc manifestum quoad libros prohibitos, v. g. in Lusitania, & ñ in Castella, quomodo eni# potest Inquisitor Castell# dare facultatem ad legendum in Lusitania libros ibi specialiter #hibitos, cum ibi iurisdictionem ñ habeat? ergo idem dicendum est etiam si libri sint prohibiti per specialia statuta vtriusque regni. Probatur consequentia, quia persona, q# versatur in Lusitania, pro tunc tenetur seruare statuta, & consuetudines loci, neq#: pro tunc in hoc subdit# senatui alterius regni; ergo priuilegium in alio regno obtentum non potest in alio valere, vel aliquid operari. Tand# Lusitanus dum in Castella versat# potest legere ibi libros prohibitos in suo regno, si ibi prohibiti non sint, & ibi prohibitos poterit legere de licentia senatus illius regni, & idem è contrario dicendum est de Castellano, vel Gallo dum versatur in Lusitania; ergo signum est, tunc debere conformari moribus, & sta tutis regni, & c#sequ#ter non posseibi vti priuilegìjs specialibus alterius territorij.

Secundo infero, idem dicendum esse de hu **[sect. 9]** [4861]iusmodi particulari priuilegio quoad act#, qui in alieno territorio p#d#t à vo luntate Principis, vt licite fiant, etiam si ab solutè prohibiti non sint. Vt licèt clericus habeat priuilegium faciendi sacrum, & ministrandi sacramenta in toto suo Episcopatu, non poterit facere sacrum in alieno Episcopatu sine licentia Episcopi loci, vel qui eius vic# gerat, & multo minus poterit ministrare sacramenta. Clarius exemplum est, quia religiosus in domo propria habens à proprio Prælato particulari talis monasterij priuilegium domo exeundi sine licentia, non poterit illo vti, d# est hospes in alio monasterio sine approbatione Prælati illius loci. Ratio est eadem, quia priuata iurisdictio non extendit# ad alienum territorium, item quia licèt domo exire non sit simpliciter prohibitum, tñ exire sine licentia est prohibitum, & in vno quoq#; loco est illa prohibitio quasi specialis respectiuè ad Pr#latum talis loci; er go priuilegium particulare toll#s illam #hibition# cum particulari respectu ad vn# locum, vel territorum, ñ potest in alio valere.

Dico secundo. Potest aliquis priuile **[sect. 10]** [4862]gio fibi concesso à suo particulari Princi pe, aut Prælato, licite vtí in alieno territorio, quando actus de se est indiffer#s, & neq#; iure communi, neque particulari talis loci est prohibitus, nec pend#s ab speciali licentia superioris talis loci. H#c assertio videtur adeò clara, vt appareat potius impertinens vsus talis priuilegij, quia si actus est de se indiffer#s, & per c#mune ius Ecclesiæ, vel proprium alteri#us territorij non est prohibitus, sine priuilegio est ibi licitus, etiam si in proprio territorio sit prohibitus, & pro illo necessari# fuerit priuilegium. Patet, quia statutum territorij non obligat incolam extra territori# peregrinant#; ergo ad non seruandum tale statutum, non indiget priuilegio; ergo n# recte dicitur prodesse ibi tale priuilegium, Sed licèt hoc per se loquendo ita sit; nihilo[4863] min# habere potest locum conclusio, vel in casu dubio, vel in casu, in quo proprium præceptum Pr#lati subdito impositum possit obligareillum extra territori#su#. Ex#pla esse possunt, primo de priuilegio eligendi confessorem, nam per illud à #prio Prælato concessum potest quis vbiq#ue locorum confessorem eligere. Quia **[989]** sine tali priuilegio, vel est dubium, cui possit, & debeat confiteri, qui in alieno Episcopatu versatur, vel est probabilius solum posse confiteri iure communi #prio parocho loci, ad quem peruenit; at per illud priuilegium eligere poterit sacerdot# quenc#q#; iuxta c. *Placuit*, de P#nit. dist. 6. & quæ ibi Nauar. notat. Quod intelli[4864]gend# nunc est, d#modo sacerdos sit approbatus iuxta tenorem Conc. Trid. Similiter parochus habens licentiam ad n# residend# à proprio Episcopo, potest illo priuilegio vti, & gaudere extra territorium dummodo ibi studeat. Ratio est, quia priuilegium personale de se incedit cum persona: nam illi adhæret; ergo vbique habet effectum, quatenus alibi necessarium, aut vtile esse potest, si alien# iurisdictioni non sit contrarium, vt contingit in casibus dictis, & vniersè in omnibus, in quibus actus non est malus, nec specialiter prohibitus in tali loco.

Nec refert, quod videatur iurisdictio exerceri in alieno territorio, quia exer **[sect. 11]** [4865]cetur in tali territorio materialiter (vt sic dicam) & per accidens, non formaliter, nec per se, quia existentia in tali, vel tali loco impertinens est ad vsum talis priui legij. Vel aliter illud non est inconueni#s, quando vsus iurisdictionis non est cum externa sol#nitate publica, & est circa per son# subditam quoad aliquid, in quo subdita manet, licet sit absens, & in actu, qui nullo modo opponitur iurisdictioni Pr#lati alterius loci, & maximè quando simul est actus iurisdictionis vol#tariæ, vt est concessio priuilegij, vt alibi latius

diximus tractando de absolutione à c#sura.[4866] Erit autem intelligenda h#c assertio de pri uilegio, vt priuilegium est, seu vt gratiam, vel dispensation# subdito concedit, non vt lex est, qu# alios valeat obligare ad permittendum priuilegij vsum, quia nemo potest sua lege obligare homines alterius territorij, qui subditi alteri sunt. Et ita licèt quis possit vti suo priuilegio in ali eno territorio, superiores illius loci po terunt id non permittere, si iustam causam habe#t. Tunc tamen reducetur hic casus ad pr#cedent# assertion#, quia iam ille vsus erit de re prohibita tali personæ in tali loco, à qua prohibitione liberare non potest priuilegium alieni Principis, vt dixi.

Dico tertio. Quando actus est prohi **[sect. 12]** bitus iure commmuni, & non particulari statuto alterius territorij, dispensatus à[4867] suo Episcopo circa talem actum per particulare priuilegium potest licite vti tali priuilegio extra territorium, nisi ex speciali ratione contingat, dispensation# ad locum limitari. Iuxta hanc assertion# inter pretor opinionem Deci. supra citat#. N# habere plura beneficia iure communi pro hibit# est. Vnde clarum est non posse legat# concedere priuilegium ad habendum illa hominis extraneis à suo territorio, iuxta c. 2. de Const. in 6. & l. vlt. ff. de iuris. om. iudic. & alia quæ Rebuff. supra adducit. Nihilominus tamen si hominem sui territorij[4868] legatus habilitet ad plura beneficia, vtique illa obtinere poterit, quia habilitas illa cum persona incedit, & hoc includit Deci. & approbat Probus in c. *Officij*, de Offic. lega. in 6. & tandem consentit Rebuf. Simile ex#pl# estde marito qui erat im[4869]peditus ad petendum debitum propter votum castitatis, vel propter aliquam affinitat# per illicitam copulam contractam, & dispensatus à suo Episcopo vbique locor# potest petere debitum. Dispensatus etiam in irregularitate occulta à suo Episcopo, licitè ministrat vbique. Sed in his casi bus, & similibus ratio est facilis, quia # dispensation# sublatum fuit à persona impedimentum, & ideò pro quo c#q#; loco libera manet. Vnde videri potest, non esse illum propriè vsum priuilegij in alieno territorio, quia priuilegium, seu dispensatio semel habuit effectum, & postea libé ra persona manet, & priuilegium iam non operatur, nisi vt causa per accidens, & remota, quæ abstulit impedim#t#. Sicut absolutus à censura vbique licitè c#municat, vel ministrat, non quia absolutio ibi operetur, sed quia abstulit impedimentum. Nihilominus tamen respectu radicis impedimenti, quæ manet, potest non incongruè dici, tunc aliquem vti semper, & vbiq#ue tali priuilegio, quia votum manet, & nihilominus non impedit ratione priuilegij.

Maior difficultas est in priuilegijs, per quæ derogatur præcepto Ecclesia **[sect. 13]** [4870]stico, quod dese semper obligat, vt est, v. g. priuilegium laborandi in die festo, comedendi lacticinia in die prohibito, quando illud non à Pontifice, sed à priuato Episcopo concessum est. Nam t#c videtur, non posse aliquem vti priuilegio sui Episcopi in alieno territorio. **[990]** Primo ex vsu, quia licet in hoc Episcopatu ex licentia Episcopi liceat comedere lacticinia in diebus prohibitis, n# poterunt incolæ huius loci illo priuilegio vti in alieno Episcopatu, in quo talis licentia non conceditur, vt videtur habere vsus. Et ratio postulat, tum quia nemo potest vti priuilegio sui Prælati in alieno territorio contra legem illius territorij, vt dictum est; ergo nec c#tra legem totius Ecclesiæ ibi obligantem. Probatur consequentia, tum quia non est potentior priuatus Episcopus ad disp#sandum in lege Ecclesiæ in alieno territorio, quam ad dispensandum in proprijs statutis alicuius territorij. Tum etiam quia sicut Pr#latus alterius diœcesis habet potestatem obligandi ibi suis statutis, non obstante concessione alieni pastoris, ita habet potestatem, & curam

obligandi, vt ibi seruentur c#munia Ecclesiæ præcepta, & castigandi violatores eorum; ergo etiam in his non potest ibi valere aliena dispensatio. Tum denique quia ratio, ob qu# peregrini obligantur ad seruanda statuta, & consuetudines loci, multò magis vrget in legibus Ecclesiæ c#munib#, quia in illis debet seruari vniformitas, & turpior est pars, quæ in illa obseruantia discordat à toto, & de se maius scandalum est, ibi non seruare c#munes Ecclesi# leges, sed propter has rationes ita obligatur peregrinus illis priuatis statutis, vt dispensatio sui Pr#lati non possit contra illa valere; ergo multo minus poterit aduersus general# prohibitionem Ecclesi# esse suffici#s # alieno territorio.

Hæc argumenta videntur hanc part# **[sect. 14]** [4871] facere probabil#, nihilominus tamen distinctione quadam vtendum videtur. Nam duobus modis contingere potest, vt Pr#latus det priuilegium contra ius commune per modum dispensationis, vno modo per general# concession# factam pro toto Episcopatu, vel pro aliquibus locis illius ex peculiari causa ex conditione, seu necessitate speciali talis loci orta. Exempl# familiare est in concessione, quæ in aliquibus Episcopatibus huius regni fieri solet ad comedendum lacticinia in diebus prohibitis in quibusdam locis, vel diœcesibus à mari disiunctis. Alio modo per[4872] specialem concession# alicui personæ factam ex propria, & personali causa ipsius. Qu#do priuilegium est prioris modi, dico non valere extra territorium concedentis, vel extra locum diœcesis, # quo c#ceditur, iuxta dicta in puncto, præcedenti: quia priuilegium illuc non extenditur. It# ibi cessat ratio dispensationis, quæ non incedit cum persona, sed loco quasi adh#ret; ergo nec dispensatio iuuat. Et hoc á fortiori confirmant rationesproximè factæ. Ex quo declarata manet vltima pars, & exceptio in assertione posita, n# propter hoc genus priuilegij est posita.

[sect. 15] [4873]

At vero quando dispensatio, seu priuilegium estposterioris rationis, seu mere personale, & habet legitimam causam in ipsa persona, & cum ipsa persona semper incedit, videtur mihi valde probabile, posse sic priuilegiatum vti dispensatione sua extra territorium concedentis, vt v. g. comedere lacticinia in diebus prohibitis, si de hoc sit priuilegium propter special# necessitatem personal# subditi, & similia. Ratio est, primo, quia ita videtur[4874] vsus interpretari huiusmodi disp#sation#, nam religiosus habens talem dispensation# à suo Prælato, vel Prouinciali, illa vtitur vbicumque peregrinetur, non sol# quia est exemptus, & forte caret superiore in alio loco, sed etiam si ad aliam domum, vel prouinciam perueniat, vbi posset à Pr#lato proprio sui ordinis, cui[4875] pro tunc subest, dispensari. Secundo quia illud ius commune non pendet ab hoc, vel illo loco, & per dispensationem simpliciter sublatum est respectu talis personæ; ergo non redit obligatio eius propter loci mutation#; ergo neque ibi est necessaria dispensatio noua; ergo licet vti priori, vel potius effectu eius, qui fuit au ferre ab hac persona obligation# talis præcepti. Vnde considerando hunc effectum æquiparatur hæc dispensatio cum alijs in exemplum adductis in prima #[4876]batione conclusionis, de quibus nullum videtur esse posse dubium. Tertio est optima congruentia moralis, quia proprius Prælatus talis personæ habet. vel habere præsumitur notitiam illius, & causarum particularium, quæ in ea sunt ad eximendum illam à tali obligatione. Econtrario verò arduum, & molestum esset tali person# vbicumque peregrinatur, Pr#latum loci, & sibi alienum conuenire, eiq#ue rationem suam, vel necessitat# aperire, vel (quod durius, & difficilius esset) persuadere, & probare, vt dis-**[991]**pensation# pro illo loco ratam haberet; ergo verisimile est, talem

dispensation# proprio Prælato ita esse commissam, vt vbiq#ue valeat. Vnde tandem confirmatur, quia Prælatus particularis non dispensat in hoc iure, nisi ex voluntate, & concessione Pontificis expressa, vel tacita, cum ius sit ipsius Pontificis, sed si Pontifex dedisset priuilegium, vbique valeret; ergo & datum à proprio Prælato, qui subrogatus est, vt faciat id, quod P#tifex faceret, si adesset. Et hanc conclusionem satis videtur supponere Nauar.[4877] suprà. Et eandem confirmat primum exemplum de dispensatione legati ad plura beneficia, nam illa immediatè derogat præcepto, & ita personam habilitat.

Neq#ue contra hoc obstant rationes **[sect. 16]** [4878] in contrarium factæ: nam inductio, quæ affertur, pertinet ad prior# partem distinctionis positæ, & illam confirmat. Ad rationem autem negatur simpliciter consequentia, & ad primam probationem negatur assumptum, & æquiparatio, qu# ibi fit inter ius commune Ecclesiæ, & priuatum alterius territorij, quia illud est generale, & superioris, qui pro aliquibus casibus, & personis potuit c#mittere dispensationem eius alicui inferiori Prælato sibi subordinato, hoc verò est spcciale, & ab æquali Prælato latum, à quo nulla iurisdictio manauit, vel communicata est alteri sibi[4879] æquali, & ita non est similis ratio. Dices, videri absurdum, quod possit quis vti priuilegio sui Prælati ad non ieiunaud# in alieno territorio in die præcepto ab Ecclesia, & non in speciali die præcepto à Prælato loci. Respondeo primò, n#[4880] esse inconueniens, quia licet præcept# Ecclesiæ grauius sit, est aliquo modo commissum dispensationi vniuscuiusq#; Prælati pro persona sibi subdita, non ta men ita est illi commissum præceptum inferius, vel æquale. Addo secundo, pro[4881]babile esse, quando dispensatio data est ex legitima causa, & pro omnibus ieiunijs, excusare etiam à simili præcepto loci, quia non est verisimile, velle Prælatum loci obligare personam habent# legitimam causam excusationis iam probatam per propriam dispensation# sui Prælati, quin potius virtute censetur illam dispensationem acceptare. Et iux ta hoc declaranda, vel limitanda erit prior assertio, in qua est longe diuersa ratio, quia priuilegium contra ius proprium concedentis potest valere sine cau sa, vel sine legitima excusatione præcepti, propter alios respectus, & ita ibi nulla est ratio præsumendi consensum, vel acceptationem Prælati. In præsenti autem est maxima, saltem quandiu Pr#latus loci aliud non indicat.

Addo enim vlterius præsertim prop **[sect. 17]** [4882]ter secundam probationem suprà positam, posse Prælatum territorij prohibe re, ne aliquis aduena ibi vtatur talibus dispensationibus sine sua notitia, & ratihabitione, quando vsus earum est publicus, & in actibus, & moribus communibus toti populo, quia hoc est valde c# sentaneum rationi, & ad debitum ordinem, & ad tollenda inconuenientia, quæ sequi possent, esse potest necessarium. Tunc ergo non poterit quis vti tali dispensatione sine assensu Prælati loci, ipse autem tenebitur dispensationem acceptare, nisi habeat legitimam causam præsumendi, vel surreptionem, vel causæ mutationem. Et per hoc satisfit tertiæ probationi, quia interueniente legitima dispensatione, cessant rationes omnes, quæ per se pertinere possent ad talem obligationem ratione vniformitatis, vel consuetudinis. Ratio verò sc#dali accidentaria est, & illa semper habet locum in proprio territorio, ideoq#; semper præsupponimus, hoc debere fieri sine scandalo.

Vltimò ex dictis constare facilè po **[sect. 18]** [4883]test, quomodò hæc resolutio applic#da sit ad Summum Pontificem, quatenus in eo aliquo modo locum habere potest. Absolutè enim ille non habet definitam di#cesim vt Pontifex est, sed totum vniuersum complectitur, non enim loquimur de illo vt specialiter est Episcopus Romanus habens propriam diœcesim,

sed vt est vniuersalis pastor. Vnde priuilegium ab eo, vt talis est, concessum, vbiq#; valet, & vbique licitum est vti illo, quia semper talis vsus est intra territorium concedentis. Imò videri potest, ali quando esse licitum illo vti extra territorium humanum, vel absoluendo iam defunctum à censura, vel vtendo indulgentijs concessis pro defunctis, sed re vera nunquam vsus talis priuilegij est extra territorium Papæ: nam vsus ille in **[992]** terra fit, & hominibus viatoribus conceditur, vt illo, dum viuunt in terra, vtantur, licèt effectus aliquis illius vsus c#municetur defunctis, & acceptetur in cœlis, quia totum hoc cadit sub territorium, & potestatem Pontifici concessam. Et ita verum absolutè est, nemin# posse vti priuilegio Pontificis extra territorium eius, & posse illo vti in quocumq#ue territorio alterius Prælati, vel Principis. Solum oportet aduertere, quid contineatur sub concessione, & intentione Pontificis: nam licet hoc totum possit, non semper facit quantum potest. Et ideò s#pè non licetvti priuilegio eius, contra specialia statuta, vel consuetudinem Episcopatus, non quia non possit Pontifex hoc concedere, sed quia n# concedit, nisi exprimat per clausulam specialiter derogantem, quod secus est in iure communi, vt in superioribus explicatum est.

CAPVT XXVII.

Quando priuilegium quoad suos effectus restringendum sit vt odiosum, vel vt fauorabile ampliandum?

HÆc quæstio, propter modum in **[sect. 1]** [4884]terpretandi priuilegia declarandum, proponitur: nam licet hæc materia sæpe in superioribus tacta sit, propria indiget consideratione, & in hunc locum optimè cadit, tum quia parat viam ad explicandam mutationem, seu derogationem priuilegiorum, de qua nobis dicendum superest, tum etiam quia necessaria est ad tractatum de effectibus priuilegiorum consummandum. Nam sicut de indulgentia dici solet, ita de priuilegio dicere possumus, tantum valere quantum sonat, id est, quantum verba eius significant, vel comprehendunt, & ideò ex verborum interpretatione p#det actiuitas, vel (vt sic dicam) adæquatum obiectum, & sphera actiuitatis priuilegij. Hæc autem interpretatio, & regulæ; quæ circa illam tradi possunt, pendent ex illa iuris regula, *Odia restringi, fauores conuenit ampliari.* Et idcirco ante om nia explicare oportet, quando ad effectum restrictionis, vel ampliationis priuilegium sit iudicandum fauorabile, vel odiosum. Est autem hoc difficile ad explicandum, tum quia iura ipsa videntur variè loqui. Nam in cap. *Olim*, de Verb.[4885] significat. absolutè dicitur, priuilegium esse latè interpretandum, vbi id notant Glossa, & Doctores. At verò in cap. *Sanè,*[4886] & cap. *Porrò,* de Priuilegijs, dicitur, priuilegia esse restringenda, vbi etiam id communiter notatur. Tum etiam quia hinc priuilegium concedit fauorem, & ex ea parte videtur extendendum, & pr#sertim quia frequentius est beneficium Principis, quod amplissimè accipimus, vt dicitur in dicto cap. *Olim*, cum similibus, quæ ibi Glossa refert.

Illinc verò priuilegium est ius singulare, quod propter commune restringendum est, iuxta l. *Quod verò.* ff. de Legib.

In hac igitur dubitatione communis **[sect. 2]** [4887] doctrina est, distinguendum esse inter priuilegium, quod est purum beneficium, seu fauor, nulli præiudicium afferens, nec iuri communi derogans, & rigorosius priuilegium, quod derogat vel iuri communi, vel alicuius tertij. Inter quæ, vt suprà diximus, est differentia: nam prius est priuilegium simpliciter fauorabile, posterius verò licèt sit fauorabile respectu priuilegiarij, respectu communitatis, vel alicuius tertij odiosum est, & prout magis, vel minus ad alter# partem declinat, simpliciter odiosum, vel fauorabile denominatur.

Primo ergo dicendum est, priuilegium, **[sect. 3]** [4888] quod est purum beneficium, esse fauorabile in ordine ad interpretationem, id est, amplè esse interpretandum, quantum recta ratio, & prudentia permiserit. Ita docent omnes auctores statim citandi. Probatur autem primo ex dicto cap.[4889] *Olim*, de Verbor. significat. quod de hoc priuilegio loquitur, imò de beneficio principis, & constituit regulam iuris, beneficium principis ample esse interpretandum. l. *Beneficium.* ff. de Constitut. Princip. Hoc autem priuilegium à Principe concessum proprijssimum beneficium eius est, vt per se constat. Tandem declaratur ratione, quia in tali priuilegio duplex considerari potest respectus vnus ad concedentem, alius ad eum, cui conceditur, neque in illo potest alius respectus considerari, cum ad alios imper tinenter se habeat, cum neminem lædere supponatur, sed sub vtroq#ue illo res pectu ample interpretandum est; ergo-**[993]**Probatur minor quoad priorem partem, quia ad statum, & amplitudinem Principis spectat, liberaliter agere, seruata prudentia, & recta ratione; ergo intra illos limites (sic enim conclusionem proposuimus) amplianda est eius concessio respectu illius. Ne autemvideamur hoc limitare ad supremos, vel magnos Principes, in quibus principium illud maximè locum habet, addi potest alia congruentia. Quia ad conced#tem spectat, sufficienter explicare m#tem suam; ergo in dubio contra ipsum conced#tem verba meritò interpretamur; ergo respectu illius latè sunt accipienda.

Altera item pars minoris probatur **[sect. 4]** [4890] ex regula iuris, quod fauores sunt ampliandi. l. *Hoc modo.* ff. de Condition. & demonst. & l. *Cum quidam.* ff. de Liber. & postu. vbi Glossa plura refert. Sunt aut# fauores maximè ampliandi respectu eorum, quibus conceduntur: nam eorum sunt fauores; ergo quando ex illis non resultat præiudicium alterius tota ratio interpretationis fauorabilis est, & ideo ampla esse debet. Nec contra hoc consideratur præiudicium ipsius concedentis, tum quia tale pr#iudicium ferè est intrinsecum humanæ largitioni, & ideò voluntarium esse censetur ipsi concedenti. Tum etiam quia, vt dixi, contra concedentem etiam esse debet ampla interpretatio. Dices; omne priuilegium eo ipso, quod inducit singularitatem, odiosum reputari potest, nam præ se fert quandam acceptationem personarum; ergo sub hoc respectu restringendum est, etiam si non sit aliter contra ius commune, vel tertij. Respondeo, hinc ad summum concludi, interpretationem esse cum ratione, & prudentia faciendam, ita vt in tota illa amplitudine sit concessio facta prudenter, & ex causa legitima, ac subinde sine vera acceptatione personarum. Nunquam enim est præsumendum, voluisse concedent# aliquid contra rectam rationem concedere, esset autem contra rationem fauorabilis concessio sine c#petenti causa facta, vt suprà ostendi. Hac autem mo deratione seruata, neminem potest singularitas priuilegij rationabiliter off#dere, propter offensionem autem irrationabilem non est omittenda iusta priuilegij extensio, & ampliatio.

Dico secundo. Priuilegium derogans **[sect. 5]** [4891] iuri communi regulariter est reputandum odiosum in ordine ad interpretationem, & ita restringendum est potius, quam extendendum. Ita docet Innoc. in cap. *Quod dilectio,* de Consanguin. & affinit. vbi etiam Panorm. dicit, esse certam, & communem doctrinam, idem in cap. *Olim,* & in cap. *Abbate,* de Verbor. signifi. & in cap. *Quia circa,* de Priuil. Glossæ, & alij scribentes super hæc iura, & Bart. in l. *Si finita. §. Ex hoc edicto.* ff. de Dam. infect. num. 5. Syluest. verb. *Priuilegium.* q. 3. Nauar. in Summa cap. 12. n. 79. & Sanci. referens plures lib. 8. de Matrim. disp. 1. n. 1. & 4. Et probatur primò ex dictis cap. *Sanè,* & *Porrò,* & ex regula iuris, *Odia esse restringenda*: nam derogatio iuris c#munis ex eo capite odiosa est, per se loquendo, & ideò vitanda quoad fieri pos sit, vel si omnino vitari non potuerit, ne priuilegium inutile fiat, erit restringenda, vt omnia iura docent, cap. *Cum dilectus,* de Consuetud. vbi id notat Glossa.[4892] Tradit in simili Bart. in l. *Cæsar.* ff. de Publi. & vect. n. 21. in Repet. & in l. vlt. ff. de Constit. Princ. per totum, & alios refert Tiraq. in Præfat. ad Retract. n. 62. Tandem hoc priuilegium includit dispensationem iuris communis, vt ex suprà dictis constat; dispensatio autem est stricti iuris, & restringenda; ergo. Et confirmatur, quia bonum commune præfer#dum est singulari; ergo & ius commune particulari, sed priuilegium est ius particulare; ergo ex suo genere illi præferendum est ius commune, ideoq#ue vbi oportuerit vnum restringere, vt aliud minus lædatur, priuilegium restringendum est respectu iuris communis.

Circa hanc verò assertionem aliqua **[sect. [6]]** [4893] obseruanda sunt. Primò intelligendam esse de restrictione, qu# admittat aliqu# vtilitatem, & effectum priuilegij, nam priuilegium semper sustinendum est, vt sit vtile, vt suprà ostensum est, intra latitudinem verò effectuum habet loc# restrictio. Quæ vlterius intelligenda est præcise in ordine ad derogationem iuris communis, id est, solum quatenus ne cessaria esse potest, ne derogatio communis iuris amplietur. Nam si cum æquali derogatione iuris communis possit priuilegium ampliari in fauorem priuilegiarij, ampliandum est, quia licèt ratio **[994]** odij, & fauoris sint coniunctæ in eodem priuilegio respectu diuersorum, vt suprà dictum est, nihilominus suas proprias rationes retinent, & vbi non opponuntur, sed potest fauor ampliari sine ampliatione odij, ita faciendum est, quia tunc nihil est, quod repugnet. Vt si detur alicui priuilegium comedendi carnes tempore quadragesimæ, censetur concess# ad lacticinia comedenda, quia per hoc non plus derogatur iuri communi, & si quid est simile, rarò enim accidere videtur in his priuilegijs, vt possint in fauorem ampliari, sine aliqua derogatione iuris etiam ampliori.

Prætereà intelligenda est regula, cæ **[sect. 7]** [4894]teris paribus, aliquando enim tam necessarius, & pius esse potest fauor priuilegij, vt ampliandus sit, etiam augendo derogationem iuris communis. Ita sumitur ex communi doctrina in varijs casibus, & materijs, vt attingit Tiraquel. tract. de Pia causa n. 160. & sequentib.[4895] Exemplum sit, quia priuilegium concessum filijs legitimis contra commune ius restringitur ad verè, ac naturaliter legitimos, iuxta l. vlt. C. de ijs, qui veniam ætat. impet. & doctrinam Bart. in l. *Om*[4896]*nes populi,* ff. de Iustit. & iur. n. 60. & 62. & nihilominus si priuilegium sit in grati# religionis, & piæ causæ extendetur ad legitimos fictè, per priuilegium legitimationis, vt docet idem Barth. in l. *Si constanter.* ff. Solut. matrim. n. 44. Similiter priuilegium exemptionis clericor# à tem porali iurisdictione, vel religiosorum ab ordinaria, etiam si deroget iuri communi, ampliatur in fauorem religionis. Et idem est in similibus ex illo

principio, quod etiam Iureconsultus agnouit, *Summa ratio est, quæ pro religione facit.* in l. *Sunt personæ.* ff. de Religios. & sumptib. funer. Eademque ratio erit, quoties priui legium ex vna parte derog#s iuri communi, ex alia censetur esse necessarium communi bono reipublicæ, nam tunc potest hæc ratio illi præponderare, & ea ratione priuilegium ampliari contra c#mune ius. Et sic solent ampliari priuilegia militum, & similia. Ratio autem clara est, quia cum hæc priuilegia habeant mi stionem odij, & fauoris respectu diuersorum, necesse est, vt in effectu fauoris, vel odij illud vincat, quod secundum rectam prudentiam maioris ponderis fuerit. Item quia prudenter coniectamus, hanc fuisse tunc mentem Principis concedentis priuilegium, in qua coniectura ferè tota h#c interpretatio priuilegiorum nititur.

Vnde addi etiam solet communiter alia **[sect. 8]** [4897] limitatio ad assertion# positam, vt non procedat, quando priuilegium est concessum motu proprio, nam tunc etiamsi[4898] sit contra ius commune ampliatur, & in ordine ad interpretationem censetur simpliciter fauorabile, iuxta c. *Si motu proprio,* de Præben. in 6. & tradunt Iuristæ, Abb. cum Ioan. Andr. in ca. *C# in cunctis, §. Cum verò,* de Elect. n. 8. Felin. in cap. *Ex parte,* de Rescrip. n. 13. limit. 6. Alex. de Neuo. in cap. *Qui circa,* de Consang. & affinit. n. 10. Rebuff. in Concor dat. tit. *Forma m#dati,* verb. *Motu proprio.* Anton. Gabr. lib. 10. conclus. 2. n. 61. & sequentib. vbi plures refert. Ratio verò est, quia hæc extensio videtur pertinere ad fauorem, & honorem ipsius Principis, nam quod motu proprio concedit, censetur propri# beneficium eius, & ex certa scientia fieri, vt suprà dictum est, & in dubio ext#ditur potius, quàm restringatur. Excipiuntur etiam priuilegia, quæ in iure communi continentur: nam illa iam n# cens#tur ius priuatum, sed commune, & ideò per regulas iuris communis iudicanda sunt.

Dico tertiò. Priuilegium inferens pr# **[sect. 9]** [4899]iudici# tertiæ personæ contra ius, quod iam habet acquisitum, sub ea ratione odiosum est, ita vt restringi debeat quo ad fieri possit, quia non est mens Principis auferre alteri ius suum, nisi id expressè declaret, vt sumitur ex l. *Nec auus,* C. de Emanci. liber. Quod adeo verum est, vt licet priuilegium motu proprio sit concessum extendendum non sit ad priuandum alterum iure suo iam acquisito, vt suprà dictum est. Et ita assertio hæc communis est omnium auctorum, quos retuli, & sumitur ex cap. *Licet in cor*[4900]*rigendis,* de Offic. ordin. cap. *Ex tuarum,* de Auctor. & vsu pall. l. 2. §. 1. verb. *Merito,* ff. *Ne quid,* in loco publ. & tradit specia liter Panorm. in c. *Certificari,* de Sepult. n. 9. & omnia dicta in pr#cedenti assertione à fortiori hanc probant. Quia ius vniuscuiusque illæsum seruare, iure communi, vel etiam naturali postulatur, & licet Princeps possit interdum illud auferre, **[995]** non tamen sine magna causa, & satis clara. Hinc vero etiam recipit hæc conclu[4901] sio limitationem, quam præcedens, scilicet, vt intelligatur, nisi ex grauitate causæ, & materiæ necessitate aliud pr#sumatur de Principis intentione, tanta enim potest esse necessitas, vt extensio facienda sit non obstante alterius præiudicio: nam in hoc eadem ratio, quæ in præcedentis assertionis limitatione posita est, hic procedit. De quo in cap. sequ#t. aliquid addemus.

CAPVT XXVIII.

Quæ sint in restringendis, vel extendendis priuilegijs obseruanda?

EX dictis in præcedenti capite so **[sect. 1]** [4902]lum in genere habemus, quando, & quibus considerationibus priuilegium ampliandum, vel restringend# sit. Superest igitur explicandum, quanta esse possit, aut debeat ampliatio, vel restrictio, & quomodo iuxta principia posita priuilegijs applicanda sit.

Circa priorem partem duæ regulæ pro **[sect. 2]** [4903] restrictione assignari possunt. Prima est, Restrictio priuilegij nunquam debet esse tanta, vt reddat illud inutile, quant#uis graue, & odiosum appareat, nisi eo perueniat, vt sit etiam iniustum. Regula est communis ex cap. *In his*, de Priuil. & cap. 1. de Rescrip. Quibus locis commu[4904]niter Doctores, præsertim Deci. & Panormit. Syluest. verb. *Priuilegium*, q. 3. Nauar. in Sum. cap. 12. n. 79. & in Apologet. de Reddit. q. 3. memb. 6. n. 3. Et ratio est, quia voluntas Principis nunqu# debet frustari, neq#ue inefficax reddi, & ideo etiam de omni lege cautum est, vt per interpretationem non reddatur inutilis, l. *Non dubium*, C. de Legib. quia semper idest contra intentionem Principis, quia non creditur otiosè ferre legem. Vnde qui legis intentione omissa, ita ad hæret verbis, vt reddat inutilem legem, illam destruit, & præuaricator legis dicitur in l. *Qui contra*, C. de Legib. Idem est ergo in priuilegio: nam est eadem ratio. Et ideo hæc regula locum habet, etiam si oporteat, priuilegium ad aliquid extendere, quod exorbitans, vel odiosum apparet, vt colligitur ex l. *Si filius familias*, 4. in fine, ff. Ad Macedonian. vbi priuilegium illud filij familias, quod aliàs reputatur odiosum, extenditur, ne inutile fiat, de quo videri potest Tiraquel. post leges[4905] Connubiales, Gloss. 5. n. 115. Et eadem ratione si necesse sit, vltra rigorosam proprietatem verba extendere, ne quis de fraudetur priuilegio, fieri debet secundum ius. Estq#ue optimum exemplum in cap. *Quanto*, de Priuileg. Hinc deniq#ue[4906] sumptum est generale principium, priuilegium debere aliquid operari vltra c#mune ius, quod sine priuilegio non liceret, quia aliàs esset inutile, quod quomodo intelligendum sit, suprà ca. 20. diximus.

Secunda regula sit, Verba priuilegij **[sect. 3]** [4907] secundum proprietatem tenenda, & obseruanda sunt, & extra illam trahenda non sunt ad restringendumpriuilegium, nisi vel ratio iustitiæ cogat, vel aliunde talis voluntas concedentis rationabiliter præsumatur. Regula hæc, suppositis, ac recte explicatis duabus limitationibus illi adiunctis, satis per se clara est, quia in legibus intelligendis, & obseruandis, proprietas verborum est in vniuersum tenenda per se loquendo, vt sæpe dictum est; ergo idem seruandum in priuilegijs, tum quia est eadem ratio, tum etiam quia priuilegium est qu#dam lex. Confirmatur primò, quia fauores etiam non sunt restringendi, & præsertim cum violentia verborum, & absq#ue necessitate, sed priuilegium continet fauorem ex sua directa int#tione, eiusq#; verbis vis infertur, quando à sua proprietate extrahuntur, & nulla est necessitas, quando in fauore non est in iustitia, nec præsumptio iusta talis vol#tatis Principis; ergo talis restrictio priuilegij admittenda non est. Deniq#ue confirmatur, quia voluntas concedentis, si n# sit iniusta, plenè, & (vt sic dicam) ad#quatè implenda est, sed hæc voluntas indicatur per eius verba iuxta propriam eorum significationem; ergo ita est seruan dum priuilegium integrè, ac plenè; ergo non licèt illud restringere per verbo

rum improprietatem voluntari#. Aliàs nihil esset firmum in priuilegijs, & sub nomine restrictionis eludi, & corrumpi **[sect. 4]** [4908] facile possent.

Du# autem limitationes posit# necessariæ sunt, quia duo sunt ad effectum pri uilegij necessaria in concedente, scilicèt, **[996]** potestas, & voluntas, & quacumque illar# de ficiente, non sequetur effectus. Prima ergo limitatio respicitpotestatem, nam id tantum possumus, quod iure possumus; ergo Princeps non censetur posse concedere quod sine iniustitia, seu iniuria alterius fieri non potest; ergo nec præsumitur id concedere, aut velle. Probatur hæc vltima consequentia, tum quia nunquam præsumitur voluntas Principis esse iniusta, nisi euidenter constet, tum etiam quia licèt daretur talis voluntas, esset inefficax, & impotens ad validum priuilegium concedendum, quia repugnat per priuilegium licere actionem in[4909]iustam. Dices, interdum in priuilegijs clausulam, *Salua iustitia*, vt patet ex cap. *Certificari*, de Sepult. ergo vbi non addi[4910]tur, priuilegium absolutè operabitur. Respondetur, negando consequentiam, nam vt recte ibi aduertit Panormitan.[4911] licèt illa clausula non addatur expressè, semper subintelligitur, quia naturalis ratio illam postulat. Additur ergo aliquando (quod in alijs rescriptorum clausulis frequenter obseruatur) ad maiorem perspicuitatem, & ne excedatur fortasse in vsu priuilegij, & ita per illam monetur priuilegiarius, vel iudex priuilegij, vt seruet iustitiam, t# naturalem, tum etiam per leges canonicas, vel ciuiles respectiuè constitutam.

Sed quæret aliquis, de qua iustitia, **[sect. 5]** [4912] seu iniustitia intelligendum hoc sit, id est, an de iniustitia priuilegij quoad vsum eius, vel etiam quoad solam concession#, est enim consider#d# duobus modis intelligi posse, priuilegium esse iniustum, vno modo quoad vsum, & conse quenter simul quoad concessionem, n# enim potest vsus priuilegij esse iniustus, & non esse iniusta illius concessio, è contrario vero fieri potest, vt priuilegium sit iniustum tantum quoad concession#, non vero quoad vsum, quia multa male fiunt, quæ facta tenent, & sæpe licitum est, vti malitia alterius, seu effectu, qui ab alio male fit. Quando ergo priuilegium est iniustum quoad vsum, assertio maximè locum habet, imò etiam extenditur ad omnem iniustitiam generaliter, id est, ad omnem iniquitat#. Quia quomodocumque reddatur iniquus vsus priuilegij per interpretationem adæquatum alicui proprietativerbor#, vit#da omninò est, & restringenda interpretatio, quia non potest priuilegium dare licentiam ad faciendum actum iniquum. Quod intellig#d# est, quando iniquitas maneret, existente priuilegio, vt si esset contra legem naturalem, vel aliam indispensabilem per tale priuilegium. Nam si iniquitas solum oriatur ex lege positiua dispensabili ab eo, qui priuilegium concedit, iam illa non manet c#cesso priuilegio, quia legis obligatio per illud aufertur, & ita in vsu talis priui legij per se loquendo nulla est iniquitas, ideoq#; tale priuilegium non c#preh#ditur sub hac limitatione, sed ad talem vsum ext# di poterunt eius verba, si propria illorum sig nificatio id postulet, & aliud non obstet.

At vero priuilegium iniustum tant# **[sect. 6]** [4913] quoad concessionem ,inprimis vix habet locum in priuilegio iniusto contra c# mutatiuam, non quia illud non sit maxime iniquum, sed quia vix potest esse validum, si non sit validum, iam erit etiam iniquus vsus eius, vt per se constat. Assumptum declaratur, quia concessio priuilegij maxime potest esse iniusta contra c# mutatiu# iniustitiam, quia concedit aliquid faciendum cum iniuria tertij, sed talis concessio nulla est, nemo enim potest dare vni ius, seu facultatem ad inìuriam alteri faciendam, est enim implicatio in adiecto; ergo tale priuilegium non sol# est iniustum,

sed etiam nullum. Imò inde c#cluditur, tale priuilegium intrinsecè esse iniustum non solum quoad concessionem, sed etiam quoad vsum, quia concedit iniustum vsum. Dixi autem *vix* oppositum accidere, quia non repugnat, priuilegium contra iustitiam c#mutatiu# concessum validum esse, & consequenter non repugnat, concession# priuilegij esse sic iniust#, vsum autem priuilegi snon esse iniustum, quia vtitur quis iure suo per illud acquisito, Vt v. g.si Rex cum conductore suor# tributotum paciscatur sub condi[4914]tione, & obligatione non concedendi alicui priuilegium exemptionis à solutione tributor#, & postea tale priuilegium concedat, contra iustitiam c#mutatiuam, peccat, quam ex pacto seruare tenebatur, nihilominus tamen priuilegium validum est, & priuilegiarius non peccabit, non soluendo tributa; ipse verò Rex tenebitur damna conductori resarcire: fortasse tamen tunc etiam à principio non peccabit Rex contra iustitiam c#mutatiu#, **[997]** si priuilegium concedat cum intentione resarciendi damna, seu diminuendi pensionem conductoris. Et ita regulariter loquendo, non est priuilegium sic iniustum, quin vsus eius sit iniustus, & c# sequenter totum priuilegium sit nullum. In quoc#q; autem alio genere iniustiti#, s# pe contingit esse iniustam concession# priuilegij, non verò vsum, quia iniustitia, vel iniquitas concessionis non sem per inualidat illam, vt si tantum sit con tra iustitiam distributiuam per acceptionem personarum, vel quia fit sine iu sta causa, & cum scandalo, vel quid simile: tunc enim concessio facta tenet, & consequenter si actus concessus non fit intrinsecè malus, sed solum quia pro hibitus, poterit per validum priuilegi# fieri non malus, & consequenter vsus ta lis priuilegij potest esse licitus, sicut in simili supra de dispensatione diximus.

Dico ergo ad interrogationem fact# **[sect. 7]** [4915] assertionem maxime procedere de iniustitia contraria valori priuilegij, atque adeo præcipue verificari in priuilegio iniusto, vel iniquo quoad vsum. Talis enim iniustitia maximè vitanda est in priuilegijs, quia summam absurditat# continet, & ideo etiam si oporteat maxime impropriare verba, vt à tali iniquitate priuilegium excusetur, cum tota illa improprietate restrictio facienda est. Nam hæc est etiam generalis regula interpretandarum legum, vt sensus absurdus vitetur, quo lex fieret noxia, vel iniqua. Maximè quia licet verbis ex pressis priuilegium concederet actum iniquum, nullius esset momenti, aut efficaci#, ergo vbi verba non sunt ita expres sa, & sensum alium admittunt, licet improprium, ita est restrigendum priuilegium, vt aliquo modo fiat vtile per application# ad aliquem licitum vsum; & ita quæ videt# esse restrictio erit potius fauor & substentario (vt sic dicam) ipsius priuilegij.

At verò quando ex verbis priuilegij **[sect. 8]** [4916] in sua proprietate retentis, non sequitur iniustitia, vel iniquitas in vsu priuilegij, sequitur tamen in concessione, quia videtur esse nimia prodigalitas, aut relaxatio, tunc videtur non esse d#dam tantam licentiam restringendi pri uilegium cum improprietate verborum, quia loquendo absolute non deest potestas in Principe ad concedendum tale priuilegium, & quando in vsu eius n# apparet iniquitas, vix potest esse certa in concessione, quia Princeps potest habere plures causas, & rationes, quibus moueatur, & excusetur, quæ non sint alijs notæ. Aliunde verò rationes pro conclusione facta videntur probare, n# esse præsumendam iniustitiam, vel iniquitatem, etiam in sola concessione, sed restringendam esse ad illum gradum, in quo licita esse potuerit. Item videntur probare de tali concessione in eo sensu, in quo esset iniqua, iudicandum esse, vt de re moraliter impossibili, ex illo principio, quòd id possumus quod iure possumus, & ideo non esse ad illam extendenda verba priuilegij. Dico ergo, in hanc posteriorem partem inclinandum magis esse, cum magna tamen mo

deratione prudentis arbitrij, ita vt ferè sit moraliter ineuitabilis iniquitas concessionis, nisi verba restringantur, tunc enim restringi poterunt, etiam c# aliqua improprietate, d#modo h#c t#ta non sit, vt videatur potius illusio, vel euersio priuilegij, quam interpretatio. Nam si euid#tia verborum tanta sit, vt aliter vitari non possit, standum est voluntati Principis, etiam si malè faciat, quia nihilominus validè facit, & dat ius. Ideoque ad illum est in tali casu recurrendum, & non est per violentiam, vel contemptum contra illius voluntatem agendum.

Altera vero limitatio posita in vlti **[sect. 9]** [4917]ma parte assertionis pertinet ad voluntat# Principis, qu# præter potestatem ne cessaria est, contingit eni non rarò, vt non sit voluntas Principis totum id concedere, quod verba pr# se ferunt etiam in proprietate s#pta, & ideò quando de hoc fuerit probabilior pr#s#ptio iuxta mentem c#ced#tis restring#d# est priuilegium, quia ab illa principaliter p#det. Prima verò coniectura huius voluntatis esse potest, qu# in fine præced#tis p#cti assignabamus, nimirum, si necessaria sit restrictio ad vitandum aliquod absurdum, vel delict# & iniquitat# in ipso Principe, aut nimi# imprud#ti# contra commune bonum. Oportet autem, vt necessitas sit moraliter euid#s, & manifesta, quia si res fuerit dubia vel vtrinque probabilis, tenori priuilegij st#d# est, quia hoc est c#s# taneum fauori, & iuri & in dubio ius præferendum est: melior eni# est conditio eius, cui ius fauet, si-**[998]**cut etiam melior est conditio possid#tis. Alia coniectura est, quando priuilegium posterius contrarium est priori, nisi restringatur, quia tunc restringendum est etiam pr#ter verborum proprietat#, quia non præsumitur Princeps velle derogare priuilegio priori, imò nec illud scire, ni si illius m#tion# faciat. Id#q#; est, si deroget particulari statuto iuxta regulam ca. 1. de Constit. in 6. Idem si repugnet consuetudini, nisi de illa expressam mentio[4918]nem faciat, iuxta doctrinam Barthol. in Authent. *Quas actiones,* C. de Sacros. Eccles. in fine, verb. *Item quærit Glossa,* & tradit late Felin. in Rubr. de Rescript. n. 18. verb. *Considera secundo,* cum Aret. cons. 15. circa finem. Idem deniq#ue erit de quoc#que alio facto, vel iure priuato, quod præsumitur Princeps ignorare, & ideò censetur illud nolle, quando inde redditur priuilegium nimis odiosum, vel one rosum alijs.

Atq#; hinc t#dem constituitur eadem **[sect. 10]** [4919] exceptio, quoties priuilegium derogat, iuri acquisito tertij, nisi restringatur, tunc enim licèt tale sit ius illud, vt possit Princeps illud tollere sine iniustitia ex rationabili causa, non censetur vel le illud tollere, quando illud expressè n# declarat, ideoque licet generaliter loquatur, non c#prehendit damnum tertij in iu re iam acquisito, imò præsumitur illud ignorare, & consequenter nolle. Atq#ue hac ratione talis restrictio est veluti c# ditio, & exceptio intrinsecè inclusa in generalibus verbis, licèt, non exprimatur. Quæ est communis doctrina, vt in superiori cap. tactum est, & traditur satis ex presse in l. 2. §. *Siquis à Principe,* ff. ne quid[4920] in hoc pub. &c. Idem docet Bart. in l. *Impu beri.*ff. de Admi. tut. n. 2. & in l. *Gallus, §. Et quid si tantum,* ff. de Liber. & postu. in fine,[4921] Panorm. in c. 1. de Iud. Ioan. Andr. in c. *Si motu proprio,* de Præb. in 6. Sylu. verb. *Priuilegi#,* q. 3. dist. 4. & q. 9. in fine, Rod. tom. 1. q. 11. ar. 9. Sanc. lib. 8. disp. 7. n. 6. in fine, & plura refert Rebuff. in l. 1. ff. de Verb: signific. §. *Decimo septimo.* Ratio vero reddi potest, vel ex generali principio, quod odia sunt restringenda, priuilegium enim nocens tertio, vt sic odiosum est, & ideo est restringendum iuxta regulam legis. *Quoties,* C. de Prec. Imper. offer. *Quod absorbens ius alterius debet ab omnibus iudicibus refutari,* vel certe ex alio principio, quod c#tra

inauditam partem nihil fieri potest iuxta cap. 1. de Caus. possess. & propriet. nam licet id pr#cipuè intelligatur iniudicijs per æquiparationem extendi potest ad priuilegia, nam est eadem, vel maior ratio, quia sæpe per importunitat#, vel taciturnitat#, & captatam occasion# impetrantur, & ideo non censetur Princeps velle d#n# inferre tertio ipso inscio, & non audito. Qua propter licèt Princeps concedat priuilegium ex certa scientia, non censetur illam habere de nocumento tertij, & consequ#ter nec ad aliud ext#dere voluntatem suam, nisi illud exprimat, vt in supe rioribus dictum est. Declarant autem ferè[4922] omnes, hoc intelligendum esse, quando priuilegium non l#dit alterum in re graui, quia si nocumentum leue sit, quasi nihil reputatur. Quod sumitur ex dicta l. *Quoties,* & in præsenti acc#modand# existimo, quando damnum illud leue sine magna violentia, & improprietate verborum priuilegij vitari non potest, quia si verborum proprietas suffici#ter saluari potest sine no cumento tertij etiam leui, non est ad illud extendendum, vt in hoc constituatur differentia à nocum#to graui, quia hoc n# est permittendum, etiam si oporteat verba priuilegij cum improprietate restringere. Imò licèt priuilegium reddatur inutile, si damnum graue inferat tertio in iure acquisito, si illud non exprimat, potius est ob præsumptam surreption# annullandam, quam admittendum, vt dicti auctores tradunt, propter eandem rationem. Et hæc de restrictione.

De ext#sione possumus aliàs duas regulas statuere. Sit ergo in ordine tertia **[sect. 11]** [4923] regula. Priuilegium nunquam est extendendum ad alias personas, vel alios actus propter similitudinem rationis. Est c#munis Cardin. Clem. 1. de Testam. q. 6. Barth. in l. 1. & vlt. ff. de Const. Princip. Bald. in cap. *Inter cætera,* de Rescrip. n. 9. & Beroi. in capit. 1. de Probat. n. 70. & sumitur ex l. *Si pupillorum, §. Si prætor,* ff. de Reb. eor. &c. ex ca. *Sanè,* de Priuil. & Clemen. 1. de Censib. Ratio est, quia virtus, & efficacia priuilegij neq#ue omnino, neq#ue essentialiter posita est in ratione, sed in voluntate concedentis; ergo parum refert quod in simili casu, vel persona eadem ratio versetur, si voluntas ad illam non extenditur. Non autem extenditur, si non exprimitur, quia (vt **[999]** sæpè dixi) inter homines voluntas non operatur, nisi vt significata. Confirmatur à simili de lege pœnali, in qua pœna nunquam extendi debet, quia pendet ex voluntate imponentis, vt suprà dict# est, quoad hoc autem est eadem ratio de priuilegio, licet in alijs sit diuersitas.

Contra hoc objici solet cap. *Cum di* **[sect. 12]** [4924]*lecta,* de Confirmat. vtili, vel inutili, in illis verbis, *Eiusdem æquitatis similitudine prouocati.* Ex quo textu multi colligunt, legem exorbitantem, seu excipientem casum singularem à communi iure, extendi ad alios propter similitudin# rationis, vt videre licet in Panormit. ibi,[4925] Felin. in cap. *Quoniam frequenter.* Vt lite non contestata, Nauar. in cap. 1. §. *Labor#* 24. Confirmatur primò, quia lex exorbitans extenditur in causa pia, & miserabili ob similitudin# rationis, vt multi Iurisperiti testantur, quos refert, & sequitur Barbos. in l. *Si constante,* 25. ff. so[4926]lut. matrim. n. 73. in fine, & n. 74. Ergo idem erit in priuilegijs, saltem in his, quæ ad causas pias conceduntur. Confirmatur sec#dò, quia priuilegium, per quod datur potestas ad absoluendum in aliquibus casibus, extenditur ad alios, in quibus eadem, vel maior ratio limitat, & dans facultatem ad dispensandum vota, dare censetur ad commutandum, & dans priuilegium testandi, censetur dare ad faciendum codicillum, vel donandum causa mortis, & dans facultatem clerico beneficiario ad fruendum fructibus in absentia, vt theologiam audiat, censetur dare etiam audi#ti ius canonicum. Atq#; in hanc partem propter aliqua ex his argumentis in clinat Didac. Perez in legib. ordin. q. 2. Prologi. Fauet

Nauar.[4927] afferens aliqua exempla in Sum. cap. 22. n. 74. Sarmien. in lib. Select. cap. 12. n. 7. & Barbos. in l. 1. ff. solut. matrim. n. 19. & 20. Propter quod Eman. Roder. licet in 1. tom. q. 7. ar. 2. prædictam regulam absolute tradidisset, nihilominus in q. 119. addit, solum regulariter procedere, & illam limitat, vt non procedat in priuilegijs causæ fauorabili concessis, vt est causa pia, causa dotis, religionis, &c.

Dico tamen, si verè, & propriè loqua **[sect. 13]** [4928]mur, non esse necessariam limitation#, si extensio excedat propriam verbor# signification#. Ita sentiunt auctores pro regula citati, qui indistinctè loquuntur. Sic etiam loquuntur iura, quæ iubent; tenorem priuilegij obseruare, & illum non præterire; ergo intra illum tantum, & intra verborum proprietatem licita est extensio, non tamen vltra. C#firmari hoc potest varijs exemplis, plura inconuenientia ex illa ext#sione deduc#do, sequitur enim, priuilegia concessa vni religioni posse extendi ad aliam #qualem, vel arctiorem propter solam paritatem rationis in pietate causæ, consequens est omnino falsum: quis enim auderet illam extension# facere, nisi Pontifex c#municationem priuilegiorum concessisset? Item sequitur, priuilegium concessum personæ patris, transire ad filium, si in eo eadem ratio militet, quod licèt admittat Roder. dicta q. 7. ar. 7. in prin[4929]cipio, tamen & sibi ipsi videtur repugnare, & generali regulæ iuris, quòd priuilegia personalia non tr#scend#t per[4930]sonas, cap. *Priuilegium,* de Regul. iur. in 6. Aliàs non solum inter patrem, & filium id esset admittendum, sed etiam inter quasc#q#; duas personas æquè dignas, in quibus eadem ratio pietatis, aut gratitudins, vel remuner ationis inueniretur, quod nemo concedet. Ratio denique à priori suprà tradita æquè procedit in priuilegio pi# causæ, quia etiam illud p#det ex vol#tate Principis, qui licèt velit facere vnum pi# opus, non ideo vult facere omnia similia, vel æqualia, seu in quibus eadem ratio militat, vt per se constat in quolibet ope #te, estq#; eadem ratio in principe. Confirmatur, quia nisi standum esset verbis priuilegij omnia essent incerta, & alius posset similem extensionem facere in priuilegio remuneratorio, quod honestissim# habet rationem, & in similibus, qu# nulla ratione admittenda sunt.

Ad cap. ergo *Cum dilecta* respondeo, **[sect. 14]** [4931] Principem quidem optimè facere posse illam extension#, quia iam accedit eius voluntas, & non facit tantum declarando, sed constituendo, neque aliud probat textus ille, nos autem loquimur de priuatis personis vt#tibus priuilegijs. Propter ea verò, quæ in confirmationibus c#ger#tur, est c#siderand#, aliud esse, deri[4932]uare priuilegium ab vno ad aliud per similitudin# rationis. quod non licet, aliud verò ita illud interpretari, vt plura c#preh#dat, quam in superficie verborum appareat. Quod licet, quando ratio suadet. **[1000]** Exemplum sit, si alicui concedatur priuilegium celebrandi sacrum in loco interdicto, licebit illud extendere ad ministrum. Et si concedatur personæ nobili simile priuilegium audiendi sacrum, ext#ditur ad socios, vel familiares iuxta decentiam status, vt suprà dictum est[4933] ex Panormit. in cap. *Quam sit.* de Iudæis, quia illa non est extensio per similitudinem, sed per virtualem continentiam verborum iuxta rationabilem eorum interpretationem. Ad hunc ergo modum[4934] habet aliquando locum extensio in lege exorbit#te, non verò propter solam rationis æquiparationem, vt in lib. 6. in principio dixi. Et eodem modo diximus in materia de voto, sub facultate disp#sandi includi facultatem commutandi. Et si mili modo est probabile, sub testamento comprehendi codicillum tanqu# accessorium sub princ ipali, vel quia extenditur illa vox ad omnem dispositionem causa mortis factam, quando non

vsurpatur propter specialem modum disponendi per modum testamenti, de quo videri potest Nauar. de Redit. mo[4935]nit. 20. & Mandos. in Praxi signat. gratiæ, verb. *Licentia.* Ad hunc ergo mod# fit extensio in fauorabilibus priuilegijs quoad significationem verborum, maximè quando iuuatur consuetudine, vel iuris, vel iudicum, aut sapientum, transiens verò à causa ad causam, vel à persona ad personam propter solam rationis #quiparation#, nunquam licet, quod magis in sequenti regula explicabitur.

Quarta regula, seu secun da de ext# **[sect. 15]** [4936]sione sit. Interpretatio ampla priuilegij semper est intra verborum proprietat# facienda, nisi maior omnino necessaria sit, vt priuilegium aliquid operetur. Regula sumitur ex Glossa in Clement. *Per literas,* de Præben. verb. *Directas,* vbi loquens de priuilegio etiam motu proprio concesso, ait, non esse ampliandum, vltra vim propriam verborum. Idem sensit Alex. de Neuo. in cap. *Quia circa,* de[4937] C#sanguinit. & affinit. n. 10. & Sanci. lib. 8. de Matrim. disp. 1. n. 5. Ratio autem est iam tota in secunda, & tertia regula, quia verba priuilegiorum sunt sicut verba iuris, quæ in proprio sensu, & secundum ius ipsum sunt accipiend a, alias ni hil esset certum, si ad improprias significationes extendere liceret. Exceptio autem addita est, quia fundatur in ipso iure, quod præcipit, ita interpretari legem, & priuilegia, vt nec iniusta sint, nec inutilia, vel frustra data, vt in fine præcedentis regulæ explicatum est. Atq#ue ita res est facilis.

Hæc autem proprietas verborum in **[sect. 16]** [4938] primis sumenda est ex vsitata fignificatione, vel communi vsu vel (quod maximè attendendum est) secundum ius priuilegio proportionatum, quod ideò addo, quia si priuilegium est regium, magis attendendum est ius ciuile, si verò fuerit Pontificium, canonicum ius attend#dum est. Notauit hoc Syluest. verbo *Priuilegium,* quæstion. 3. & sumitur ex[4939] Bald. L. *Si quando.* 1. C. Bonis vacantib. lib. 10. Quod vno vel altero exemplo declaratur. Nam si priuilegium concedatur v. g. Episcopo pro suis familiaribus, familiares intelligendi sunt, qui actu sunt in obsequio, & famulatu eius iuxta cap. vltim. de Verborum significat. in 6. Et notauit Abbas in capite[4940] *Cum dilectus,* de Clericis non residentib. Item si aliquis irregularis per priuilegium fiat habilis ad beneficia, intelligitur de simplicibus, nisi aliud explicetur, iuxta cap. vltim. de Præben. Item si[4941] illegitimus per priuilegium fiat habilis ad ordines indefinitè, intelligitur de mi noribus tantum, quia est materia odiosa, & in maioribus censetur esse specialis ratio, & consideratio, vt voluit Syluest. dicta quæst. 3. & in verb. *Clericus.* 1. quæst. 4. Præterea immunitas ab oneribus simpliciter concessa, intelligitur ab extraordinarijs, non ab ordinarijs, nisi exprimatur, ne alij nimium grauentur,[4942] vt dixit Syluest. suprà q. 9. cum Barth. in lege 2. ff. de Iure immunit. Sic etiam facultas ad minuendum numerum ministrorum Ecclesi#, cuius facultates diminutæ sunt, non extenditur ad augendum illorum numerum, etiam si crescant reditus, vt notauit Panormitan.[4943] ex textu ibi in capite vltim. de Verbor. significat. Quia moderari propriè non significat augere. Similiter priuilegium circa modum seruandi interdictum, non ext#ditur ad cessationem à diuinis, nisi exprimatur, vel aliunde constet de m#te concedentis, quia illa duo in iure diuer sa sunt, vt notat Nauarr. cap. 27. n. 189.[4944] Deniq#; facultas data ad ascendendum **[1001]** ad maiorem dignitatem non ext#ditur ad æqualem, quia verbi proprietas hoc non admittit, cap. *Licet,* de Transl. Episc.[4945] Et sic etiam intelligitur cap. *Licet,* de Regularib. vbi conceditur religioso transitus ad

arctior# religionem. Vnde non censetur concessus ad æqualem. Deniq#; si alicui detur facultas prouidendi v. g. primam præbendam vacantem per decessum, non intelligatur data, si vacauerit per renunciationem, vel cessionem, quia in rigore verborum illa duo distin[4946]cta sunt, cap. *Susceptum,* de Præben. in 6.

Ad hunc ergo modum de alijs intel **[sect. 17]** ligendum est, & iuxta has regulas intel[4947] ligendæ sunt aliæ, quæ frequenter in auctoribus inueniuntur. Vna est, Priuilegia non plus operantur, quam verbis exprimant, iuxta cap. *Priuilegia,* dist. 3. & cap. *Porrò,* de Priuileg. subintelligendum enim est, *quàm verbis exprimant,* aut latè, aut restrictè inter pretatis, iuxta conditionem priuilegij, & obseruata propria illorum significatione, vel communi, vel saltem iuridica, nisi specialis necessitas cogat aliquam improprietat# admittere. Alia[4948] regula est, priuilegium simpliciter fauorabile extendendum esse, intelligenda verò est, salua verborum proprietate iuxta materiam subiectam, vel vsum iuridicum, vt dictum est. Item procedit c#tra concedentem, nam respectu aliorum restringenda sunt verba, vt præiudicium[4949] aliorum caueatur. Alia regula est, priuilegium simpliciter odiosum restringendum esse, vt quam minimum operetur, ita vt nec priuetur effectu, & vltra effectum præcise necessarium non extendatur. Est tamen intelligenda, tum vt restrictio sit respectu aliorum, non respectu concedentis, tum vt effectus sit ad#quatus verbis in aliquo proprio sensu, iuxta supra dicta, & plura videri possunt in Felin. in cap. *Postulasti,* de Rescript. n.[4950] 8. cum sequentib. & Deci. in cap. 1. de Rescript. & Bart. in l. *Beneficium.* ff. de Constit. Princip.

Tandem ex dictis facilè expediri po **[sect. 18]** [4951]test quod secundo loco proposui de mo do, seu praxi obseruanda in hac priuilegij interpretatione. De qua re multa tradunt Iuristæ, præcipuè Panormit. in cap. *Peruenit,* de Immunit. Eccles. & cap. *Licet,* de Censib. & toto titulo de Priuil. quæ in summam redigit Syluest. verb. *Priuilegium,* à q. 3. & 9. Sed illi ad multa singularia descendunt, quæ ad nos non spectant. Solum ergo est generatim adnotandum, quando verba priuilegij sunt satis clara, & certam habent significationem, nullam esse adhibendam interpretationem, sed tenorem, & formam pri uilegij esse obseruandam iuxta cap. *Recepimus,* &c. *Porrò,* de Priuil. Et sumitur[4952] etiam ex l. *Ille, aut ille,* ff. de Legat. 3. Qu#do verò verba sunt aliquo modo ambigua, tunc principaliter quærenda est, & omnibus modis coniectanda intentio concedentis, iuxta cap. *Intelligentia,* &[4953] cap. *Inhis,* de Verbor. signifi. cap. *Sedulo.* dist. 38. cum similibus. Et ratio patet ex dictis, quia ex voluntate concedentis pendet tota virtus priuilegij.

Ad hanc autem coniecturam facien **[sect. 19]** [4954]dam, in primis est supplicatio spect#da, nam illi solet Princeps conformari, cap. *Inter dilectos, §. Cæteri,* de Fide instrum. vbi Felin. & alij, & l. *Si prases.* ff. de Pœnis, & tradit Iason. in l. *Gallus. §. Idem.* ff. de Liber. & posthu. lect. 1. Matienz. lib. 5. Recopil. tit. 2. l. 1. Gloss. 2. num. 3. Gutier. lib. 3. Practicar. q. 17. & 18. nu 42. & 43. Deinde initium ipsius indulti attentè considerandum est, quia iuxta illud solent adiungi omnia subsequentia, vt sumitur ex l. vlt. ff. de Hæred. institu. & notant Barth. in l. *Ambitiosa,* C. de Decretis ab ordine facien. & Panormit. in capite *Aduersus,* de Immunit. Eccles. n. 2. Præterea spectanda est materia subiecta, nam ad illam solent verba accom[4955]modari, & præcipuè spectandum est, an sit materia ambitiosa, vel etiam periculosa, ex qua possit sumi occasio ad multiplicandas lites, vel peccata, vt ver ba coarctentur. Prætereà circunstanti#[4956] omnes causarum, & personarum diligenter

attendendæ sunt, nam hæc omnia conferunt, tum ad significationem verborum, tum ad mentem Principis intelligendam. Denique interdum possu[4957]mus vnum priuilegium per aliud interpretari, & quod in vno defuerit ex alio complere, vt docet Bald. in cap. *Auditis*, de Præscript. num. 4. & latiùs Iason in l. *Triticum*, ff. de Verbor. obligat. n. 6. Quòd si adhuc res sit dubia, & per receptam doctrin# probabiliter definiri non possit, consulendus est Princeps, nisi sit aliquod periculum in mora, nam tunc pru **[1002]** denti arbitrio vti licebit. De quo videri potest Hostiens. lib. 5. Sum. tit. de Pri[4958]uileg. §. *Quid operetur*.

CAPVT XXIX.

Quibus modis priuilegium per se finiatur, seu quasi ab intrinseco amittatur, & specialiter per temporis lapsum.

DEclarauimus omnia, quæ circa **[sect. 1]** [4959] substantiam, varietatem, causas, & effectus priuilegiorum opportuna visa sunt; reliquum est, vt de illor# mutatione, ac destructione dicamus. Constat enim priuilegia eo ipso, quod iura humana sunt, mutabilia esse, & qu#t#uis aliqua perpetua dicantur, omnia posse aliquo modo aboleri, ac destrui, vt suprà cap. 3. & 5. attigimus, & nunc exa[4960]ctius explicabimus. Non est autem hic modus mutationis vnus tantum, sed multiplex, cum enim priuilegium sit humana lex, ferè omnes modos mutationis recipit, quos lex humana, de quibus ex professo lib. 6. diximus. N#c verò ex ibi dictis supponimus, mutationem priuilegij, instar physicæ mutationis circa rem præexistentem versari: ac proinde priuilegium tunc mutari dicitur, quando fuit validum, & talis qualitatis, vel quantitatis, & postea substantiam, vel proprietatem mutauit. Nam si contingat, priuilegium à principio esse nullum, vel impediri, aut suspendi, ne operetur, illa non erit mutatio priuilegij, sed nullitas, vel irritatio, aut suspensio anticipata, de quibus, & de causis earum, explicando causas, & effectus priuilegij dictum est; hic ergo de propria mutatione tractamus.

Quæ diuidi potest primò in totalem, **[sect. 2]** [4961] & partialem, per priorem totum priuilegium, & totaliter, ac omnino extinguitur, per posteriorem autem non omnino, sed ex parte priuilegium tollitur, vnde generatim diminutio priuilegij di ci potest. Comparantur autem hæ duæ mutationes sicut priuatio integra, quæ in termino semper est eadem, quia totum esse destruit, & partialis, qu# secun[4962]dum varia accidentia fieri potest. Hoc autem non obstante, variæ sunt mutationes totales, seu destructiones priuilegiorum ex parte modorum, seu causarum à quibus prócedunt. Potest enim priuilegium veluti corr#pi instar aliorum accidentium, vel rerum corruptibilium, aut quasi ab intrinseco, & spon[4963]te sua, quam vocare possumus puram amissionem priuilegij, aut per contrariam actionem, quæ esse potest, vel intrinseca ipsius priuilegiati, quæ dici so[4964]let renunciatio priuilegij, vel alterius extrinseci ag#tis, & vocabitur reuoca tio, seu abrogatio priuilegij, & de his omnibus sigillatim dicendum est, de par tialibus autem mutationibus non oportet

specialiter dicere, quia in priuilegijs non habet locum propria dispensatio, quia priuilegium vt tale est, non ponit vinculum, quod per dispensationem relaxetur, sed potius ipsum priuilegium solet vinculum relaxare. Et ideo non mutatur ex parte per dispensationem, sed per suspensionem, vel partialem reuocationem, aut renunciationem, & ideò explicando integras mutationes, cum proportione declarabuntur partiales.

In hoc ergo capite dicere incipimus **[sect. 3]** [4965] de pura cessatione priuilegij. Multis au tem contingit amitti priuilegium absq#; actione vlla contrarij corrump#tis. Declaratur: nam hic corruptionis modus # uenire solet ex defectu alicuius causæ c#seruantis; in priuilegio autem plures causæ concurrunt, & ita secundum mod# causar# possunt hi modi multiplicari. Ex his verò duo sunt certi, scilicet ex parte formæ, seu qui ad illam reducitur, & ex parte causæ finalis; ex parte verò causæ effici#tis res est controuersa, & fortassè non necessaria, vt videbimus, nam de his tribus agemus. De desitione autem ex parte materiæ, non oportebit dicere, quia[4966] duplex materia potest in priuilegio considerari, vna est materia, circa quam, & mutatio, quæ ratione illius prouenire potest, reducitur ad causam formalem, vel finalem, vt explicabo, alia est materia subiectiua vt est persona, vel res, qu# est subiectum priuilegij, & de hac, quatenus priuilegium desinere potest ad desition# subiecti, satis dictum est suprà circa diuisionem priuilegij in reale, & personale.

Primus ergo modus amissionis pri **[sect. 4]** [4967]uilegij ex parte form# sumitur, estque per temporis lapsum. Qui modus non habet locum in priuilegio perpetuo, vt suprà **[1003]** dixi, in priuilegio autem temporali est clarus, & iuri consentaneus, in cap. *De*[4968] *causis*, de Offic. deleg. & in l. 2. & 4. Cod. de Precib. Imperator. offeren. & ratio id conuincit. Nam priuilegium temporale dicitur, quod ad definitum tempus conceditur; ergo necesse est finiri, finito termino, quia cessat (vt sic dicam) influxus causæ conseruantis, scilicet, voluntas concedentis, quæ in priuilegio inesse censetur tanquam in signo, & ideò sol# durat, quantum in priuilegio significat#, vel certè (& ferè in idem redit) quia à principio datum fuit sub illa conditione, vt illo tempore finiretur, & ita non fuit productum, nisi cum illa duratione, & ita hic modus prouenit ex parte formæ, quia limitata fuit ad tempus, vel expressè, vel æquiualenter, vt dicam, & ita fuit à principio imperfecta, & tandem cessauit. Neque in hoc occurrit difficultas, sed videri possunt supra dicta de pri uilegio temporali, & quæ in simili dixi tom. 5. tractando de suspensione ad tem[4969] pus facta, & Panormit. ac Doctores in c. *Cum acceßissent*, de Const.

Atq#ue ad hunc modum reducitur amis **[sect. 5]** [4970]sio priuilegij sub conditione concessi, nam cessante conditione, cessabit, vt sumitur ex Couar. 1. Variar. c. 15. & Molin. tom. 2. de Iustit. disp. 298. Ratio vero est, quia tale priuilegium virtute continet in concessione sua temporis, & duratio nis terminum præfinitum, non quidem fixum, & certum, sed per comparation# ad conditionem, scilicet, vt tandiu duret, quandiu conditio durauerit, talis voluntas concedentis per adiunctam conditionem significatur, & ideò solum confert priuilegio durationem proportionatam; tale ergo priuilegium ideò perditur, ablata conditione, quia finitum est tempus, pro quo fuit concessum, & ita hic modus amissionis sub pr#dicto m#bro continetur. Ex ratione autem facta constat, necessarium esse, vt conditio sit apposita non solum ad fieri, sed etiam ad conseruationem priuilegij. Certum est enim vtroque modo adiungi posse, & positam tantum pro fieri, non sufficere, vt ad mutation# eius, mutetur priuilegium, quia tunc priuilegium non pendet in conseruari à conditione, sed tantum in fieri, seu non est conditionatumquoad

perseuerantiam, sed solum quoad productionem, & ideo impleta conditione in ipso fieri, postea manet priuilegium omnino absolutum, & ideò non perditur mutata conditione. Exemplo res declaratur. Nam si Papa concedat alicui monasterio priuilegium non soluendi decimas, si Episcopus consenserit, & Episcopus semel consentiat, acquiritur priuilegium, nec erit in potestate Episcopi reuocare illud, quia illud non donauit, sed Papa, & licet Episcopus postea dissentiat, non amittitur, quia non fuit eius consensus requisitus vt conditio perpetua, sed solum ad valorem concessionis. Secus vero esset, si in priuilegio diceretur, quandiu Episcopus consenserit, vel si conditio poneretur non ex parte priuilegij, sed ex parte actus, seu vsus eius. Vt si diceretur, concedimus tibi, vt possis non soluere decimas, non resistente Episcopo, vel vt possis concionari consentiente Episcopo: tunc enim cessaret priuile gium, cessante conditione: tunc autem non omnino amitteretur priuilegium in se, sed solum quoad vsum pro illo actu, nam postea iterum consentiente Episcopo, posset quis vti talipriuilegio; quia conditio non fuit apposita pro ipso priuilegio in se, sed tantum pro vsu. Et ideo modus conditionis ex tenore priuilegij diligenter ponderandus est.

Præterea ad hoc membrum reducen **[sect. 6]** [4971]tur amissiones priuilegiorum, qu# contingunt per mutationem status, vel alicuius vinculi, à quo talia priuilegia p#debant tanquam à conditione necessaria, saltem virtuali, seu generali, & ideo desinunt esse desinente conditione, & ita omnia illa habent certum terminum durationis in concessione præfixum, non in particulari definitum, sed per compa rationem ad alium terminum, seu condition#. Sic nouitius religionis, dimisso habitu religionis, amittit priuilegia, qui bus in probatione gaudebat, quia sol# fuerunt concessa sub illa conditione, seu durante illo viuendi modo. Sic etiam religiosus mutata professione, amittit pri uilegia prioris religionis, vt illius sunt, & à fortiori si possit transire à statu religioso ad non religiosum, vel per disp#sationem, vel alio modo, amittit priuile gia omnia religiosi, quia statui, seu ratio ne status potissimè conceduntur, atq#ue adèo dependenter ab illa conditione. **[1004]** Et eadem ratione familiaris religionis intra illam habit#s, mutando habitationem, amitit priuilegia, quæ per religionem c#municabantur quasi sub conditione illius vnionis cum illa iuxta regu[4972]lam traditam à Bald. in l. 1. C. de Episcop. & cler. nu. 5. Quotiescumq#ue, videlicèt, vnus gaudet priuilegio propter vnion# cum alio, cui principaliter concessum est, & in quo solo ratio concessionis inuenitur, tunc dissoluta vnione, & à fortiori interueniente mortepriuilegiarij, consequenter amittere priuilegium alterum, vel alios, quibus per talem communicationem priuilegium conceditur. Fundament# huius regul# est, quia respectu aliorum concessio illa est virtualiter conditionata, & temporalis, scilicet, quandiu ille vixeri#t, vel qu#diu durauerit vmbra illius, vel coniunctio c# illo, vt sic dicam. Et hoc modo diximus supra. aliquibus priuilegijs gaudere vxorem ratione mariti, viuente illo, & filios viuente patre, quibus non gaudent, mortuo patre, vel etiam viuente, si amisit priuilegium. Hoc autem non est vniuersale, vt ibi dixi, & ideò regula Baldi intelligenda est regulariter, seu vbi neq#ue ex verbis priuilegij, neq#ue ex alio iure constat, maiorem fieri c#munication#, vt ibidem explicuimus.

Tand# ad hunc primum modum amit **[sect. 7]** [4973]tendi priuilegium pertinet ordinarium dubium. An priuilegium amittatur per vnum actum vtendi illo. Quod attingit Nauar. in cap. *Placuit*, de Pœnìt. d. 6. num. 166. & Panormit. in cap. 2. de Treg. & pace, & ibi Felin, latè, & ex illis colligi videtur h#c regula. Odiosa priuilegia, qu# ad lites dantur, finiri per vnum actum consummatum, fauorabilia autem non amitti, etiam finito tali actu, vel vsu.

Fauet Barth. in l. vlt. ff. de Constit. Princ. nu. 6. dicens, priuilegium ad agendum in iudicio durare, dur#te iudicio, & illo finito, finiri; alijq#ue addunt, priuilegium ad excipiendum non ita finiri, sed esse perpetuum, & sumitur ex Gloss. in l. *Falso.* C.[4974] de Diuers. rescrip. verb. *Præmia*, vbi ait, priuilegium ad excipiendum esse perpe tuum. Latius tradit Panormit. in cap. *C# acceßisseut.* de Constitu. num. 6. Ratio autem esse videtur, quia priuileginm ad agendum, odiosum est, quia est contra alium, ad excipiendum verò est fauorabile, quia est ad propriam defensionem.

Sed dicendum censeo, resolutionem **[sect. 8]** [4975] propositi dubij non pendere, per se loquendo, ex eo, quod priuilegium sit fauorabile, vel odiosum, sed ex forma concessionis, & vi verborum eius. Nam si priuilegíum detur tantum ad vnum actum, illo finito, finitur priuilegium, siue sit in materia odiosa, siue fauorabili, siue sit rescriptum ad litem, siue ad electionem siue ad indulgentiam; in quacumque enim materia potest tantum ad vnum actum dari pro arbitrio concedentis. Vnde propter eandem causam idem erit in rescripto ad lites, etiamsi sit ad excipiendum, quia etiam illud potest dari advn# tantum actum, quid enim repugnat? E contrario verò si priuilegium detur indefinitè ad aliquam speciem actuum, vel si detur per modum potestatis ad aliquid agendum absolutè, vt ad eligendum confessorem, ad audiendas confessiones, &c. tale priuilegium non finitur per vnum actum, quia de se est vniuersale, vt supra ostensum est; imò de se perpetuum, donec reuocetur, si temporis limitatio in eo non addatur.

Hoc autem modo potest dari priuile **[sect. 9]** gium tam in materia odiosa, quàm in fauorabili, quia hoc etiam p#det ex arbitrio concedentis, & consequenter in vtraq#; materia non finietur priuilegi# per vnum actum, nec per plures, nisi definiantur in ipso rescripto. Igitur materia fauorabilis, vel odiosa poterit deseruire ad restringenda, vel amplianda ver ba rescripti, & interpretandum dari ad hos, vel illos actus, seu effectus, iuxa su[4976]perius dicta. Proxima verò, & per se regula est forma concessionis, an sit definita ad vnum actum, vel ad certum numerum actuum, nec ne. Quod primo, & præcipuè ex verborum proprietate colligendum est: quando enim datur ad sol# vn# actum, addi solet, semel in vita, vel in morte, vel in anno, aut pro hac vice duntaxat, vel ad talem effectum, vel quid piam simile. Quando verò hoc non additur, regulare est, vt latius detur, nisi ex supplicatione facta, vel ex qualitate materiæ, vel alijs circ#stantijs contrarium satis constet. Intellecta autem mente concedentis, scilicet, quòd fuerit solum concedere priuilegium ad vnum actum **[1005]** verissimum est, illo facto, extingui priui legium, & idem erit de duobus, & quolibet alio certo numero. T#c autem dico, modum hunc definiendi priuilegij coincidere cum illo, qui est per lapsum temporis in priuilegio designati: nam licet ibi non determinetur certa mensura temporis absolutè, designatur tamen quasi sub conditione, scilicet, statim ac fuerit actus perfectus. Interdum vero solet designa i, vt actus intra tale, seu tantum tempus faciendus sit, & tunc finito tempore finitur priuilegium, etiam si actus factus non sit, quia sub illa conditione, & men[4977]sura fuit datum, vt tradit Barth. suprà, & procedit per se loquendo, an vero limitandum hoc sit, quando per accidens impedimentum intercessit, vt voluit Ia[4978]son in l. 2. C. de Diuers. Rescrip. dicemus in sequentibus.

CAPVT XXX.

Vtrum ceßante causa finali priuilegij, cesset priuilegium, & extinguatur?

SEcundus modus, quo finitur priuile **[sect. 1]** [4979] gium quasi ab intrinseco, est, cessan te causa finali eius, iuxta regulam iuris, *Cessante causa, cessat effectus,* cap. *Cum, cessante,* de Appellat. l. *Addigere. §. Quanuis* ff. de Iur. patronat. Sumitur autem hic cau sa finalis propriè, & rigorosè, prout à Iuristis distinguitur à causa impulsiua, quæ solum secundario, & per occasion# mouet; causa autem finalis hic dicitur, quæ est propria, & principalis causa d#s sufficientem rationem concedendi priuilegium, atq#ue ita reddens illud iustum, & honestum, vt sine illa tale non esset. Et sic explicata assertio communis est, vt c#[4980] stat ex Panormit. in cap, *Suggestum,* de De cim. num. 5. & in cap. *Recolentes,* de Sat. Monach. nu. 1. in fine Felin. in cap. *Quæ in Ecclesiarum,* de Constit. nu. 29. Bald. in l. *Generaliter.* Cod. de Episcop. & cler. nu. 5.[4981] Tiraq. in tract. Cessant. caus. in princip. num. 19. & à nu. 210. vsq#ue ad 220. & tota limit. 23. Couar. lib. 1. Variar. cap. 20.[4982] Gutier. lib. 2. Canonicar. quæstion. c. 15. num. 30. Barbos. in l. 1. ff. Solut. Matrim. p. 1. à num. 83. & Sanc. lib. 8. de Matrim. disp. 30. nu. 14. Probaturque ex c. *Abbate,* in fine de Verbor. signif. vbi id expendit Glossa, & cap. *Generaliter.* 16. q. 1. verb. *N# deuagantes,* & cap. *Tuæ,* de Cleri. non resid. & ex l. *Ex pacto,* in princip. ff. de Vulgar. & pupil. Ratio vero est, quia valor priuilegij pendet à tali causa in fieri, & conseruari, sicut enim non posset concedi, nisi iustum esset, quando concedebatur, ita nec potest durare, nisi vsus eius sit iustus. Qu# ratio ex sequ#tibus animaduersionibus elucidabitur.

Primo ergo aduertimus, hunc mod# **[sect. 2]** [4983] definitionis non habere locum in priuilegio, quod non derogat iuri, siue communi, siue alterius tertij, sed est mera gratia, & beneficium Principis. Quia vt tale priuilegium ritè, & licite concedatur, vel non requirit causam (vt aliqui volunt) vel licèt illam requirat, vt honestè, & prudenter concedatur (sicut nos diximus) postquam semel facta est concessio, iam non amplius requiritur talis causa, quia solum fuit necessaria respectu voluntatis Principis, vt honestè moueretur; voluntas autem Principis simpliciter contulit beneficium, & ad hoc habuit legitì mam causam, & ideo beneficium permanet, etiam si causa cessauerit. Decet enim beneficium Principis esse mansurum, vt in regula iuris dicitur, quod maxime locum habet in beneficio mero, & fauorabili, quod sine conditione, & absolutè fit. Sicut Eleemosyna facta pauperi rata manet, etiam si desinat esse pauper, & donatio facta amico semper durat, eti# si amicitia cesset. Vnde fit, ad hanc priuilegij amissionem non sufficere, vt sit talis mutatio causæ, qu# mutasset vol#tatem Principis, si tunc operatura esset, id est, quia cessante tali causa eo tempore, quo concessit priuilegium, fortè non concederet, vel quia si nunc c#cessurus esset priuilegium, secundum præsentem statum rerum non faceret. Nam hæc conditio non variat priorem vol#tatem, quæ absoluta, & efficax fuit, vt in simili dixi in materia de Voto.

[sect. 3] [4984]

Hinc præterea colligo, & aduerto, pri uilegium rigorosum derogans iuri c#muni, vel alicuius, duplex esse posse, vn# est, quod vno actu consummatur, vel perficitur, quia vel

solum est per modum vnius actionis, vel ad summum per modum potestatis ad vnum actum. Aliud est, quod habet tractum successiuum, quia datur per modum potestatis ad successiuè operandum, vel omittendum. In priori ergo **[1006]** genere priuilegiorum, si priuilegium i# habuit consummatum effectum, non habet locum hic modus cessationis, seu de sitionis. Quia consummato effectu, iam priuilegium non est, sed transijt iux ta proxime dicta in præcedenti puncto; ergo non est. quod possitdesinere cessan te causa. Dices; potest retractari effectus, qui per priuilegium factus fuerat. Sed contra, quia aliud est priuilegium, aliud effectus priuilegij, vt constat, & non ita pendet effectus à causa priuilegij, sicut priuilegium ipsum, quia priuilegium pendet à sua causa propria, & per se, effectus vero solum remotè, & per accidens, quatenus ad essepriuilegij necessaria fuit illa causa: ergo non cessat effectus iam factus, licet causa priuilegij cesset. Et confirmatur primo, quia si vsus priuilegij consideretur, vt est actus præteritus, irreuocabilis est; si verò spectetur effectus, quem reliquit, iam est in illo ius acquisitum, & in eo talis est facta mutatio, vt non pendeat ex causa priuilegij.

Confirmatur secundo, quia si priuile **[sect. 4]** gium consistat invnica tantum actione, quam Princeps per se facit, vt est habili tare personam, legitimare, nobilitare, &c. tale priuilegiumpotius habet rationem cuiusdam dispensationis, dispensatio autem postquam habuit consummat# effectum, non retractatur quoad effectum, etiam si causa mutetur, quia fact# legitimè non retractatur, quamuis postea deueniat ad statum, in quo non possit inchoari, vt est regu. 37. iuris in 6. &[4985] tradit latè Tiraquel. dicto tract. Limit. 12. & Menoch. de Præsumpti. lib. 4. præsumpt. 189. nu. 196. & patet in dispensatione voti, nam semel facta, non redit votum, etiam si causa mutetur, & idem est in similibus, ergo idem est de priuilegio quod in vna tantum actione Principis consistit. Et consequenter idem erit in priuilegio dante potestatem ad vnum actum, quando iam operatum est perfectè, ac integrè suum actum, quia tunc etiam se habet vt dispensatio consummata. Quòd si priuilegiarius fortassè nondum fecit actum, quantum ad illum habet priuilegium tractum successiuum, & non c#prehenditur sub pr#dicta regula. Imò hinc etiam intelligitur, quòd licet priui legium det potestatem generalem, & habeat tractum successiuum in varijs acti bus: si aliquos actus operatum est, non habet locum cessassio, cessante causa, quoad illos effectus, quia de illis est eadem ratio, nec esset iam cessatio, sed retractatio actus perfecti, & consummati. Igitur assertio posita intelligenda est de priuilegio habente tractum successiuum, & prout respicit vsum futurum, sic enim cessare dicitur, cessante causa. Et ita[4986] diserte explicuit Panormit. quem Tiraquel. imitatur, & eadem est mens aliorum, quos supra Menoch. refert.

Obijci vero potest l. *Ex pacto,* ff. de Vul **[sect. 5]** [4987] ga. pupil. vbi priuilegium datum ad substituendum pro filio amente, non solum dicitur cessare cessante causa quoad futurum vsum, sed etiam retractari quoad iam factum. Quia filio amente ad mentem restituto, dicitur euanescere substitutio iam facta, & redditur ratio, *Quia iniquum incipit esse priuilegium Principis si ad huc id valere dicamus*: *aufert enim testamenti factionem homini sanæ mentis,* vbi Doctores aduertunt, effectum illum reuocari, quia reuocabilis erat, & perseuerantia eius fuisset iniusta. Respondetur primo, ill#[4988] effectum non fuisse plenè consummatum, quia semper erat in fieri, & pendens ab euentu futuro: nondum enim substitutus successerat, & sustitutio includebat e#dem conditionem, quam priuilegium, scilicet, nisi filius habere posset hæredem. Vnde dicitur secundo, & clarius,

priuile gium illud, vt esset iustum, à principio suisse concessum sine præiudicio tertij, & ideò non fuisse substitutionem omnino absolutam, sed quasi sub conditione, vel præsuppositione amentiæ filij, & impotentiæ ad testandum, ac subinde cessante illa conditione, non propriè retractatur effectus priuilegij iam factus, sed per se desinit, & irritatur, propter conditionem non impletam, quia non fuit absoluta substitutio, sed sub conditione amentiæ, vtiq#, vsque ad mortem, seu durantis vsque ad effectum decedendi sine testamento ratione illius.

Tertio hinc aduerto, necessarium esse, **[sect. 6]** [4989] vt causa cesset, non tantum negatiuè, sed etiam contrariè, vt ea cessante, cesset priuilegium habens tractum successiuum etiam quoad futuros actus. Declaratur ratione, explicando terminos, tunc enim dico causam priuilegij cessare negatiue, **[1007]** quando ratio, quæ induxit Principem ad concedendum priuilegium, iam non subsistit, nihilominus tamen vsus priuilegij non est, iniustus, nec per se contra aliquam virtutem, vt contingit sæpe, & statim declarabitur, exemplis adductis. Contrariè autem dico, cessasse causam priuilegij, quando vsus pri[4990]uilegij, propter mutationem materiæ, vel circunstantiarum factus est iniustus, vel iniquus, vt v. g. si monasterio applicata esset aliqua pars decimarum alicuius Ecclesiæ, quia tempore concessionis ex reliquo poterat Ecclesia sufficienter substentari, & prouideri, postea vero mutatis rebus non possit sustentari, si in tota illa parte dicimarum defraudetur, tunc cessat causa priuilegij, & consequenter cessat priuilegium. Hinc ergo facilis est ratio assertionis sic declaratæ, quia priuilegium de re illicita nullum est; ergo priuilegium, cuius vsus factus est illicitus, factum est nullum, quia quoad hoc eadem est ratio de conseruatione, quæ de inceptione, quia neutro modo potest dari licentia ad illicitum perpetrandum. Sicq#ue habet hic locum principium iuris. *Quod peruenit ad statum, in quo incipere non posset, in eo remanere non potest,* l. *Vxanius,* 72. §. *Sed cum duo,* ff. de Fide ius. vbi Gloss. ferè æquiualentibus verbis ait, *quod impedit faciendum, destruere quoq#ue iam factum.* Et in l. *Patre,* ff. de His, qui sui, &c. verb. *Retinere,* declarat, hoc principium procedere, qu#do impedimentum est ex parte causæ finalis. Ego vero addo, intelligendum esse de impedimento contrario, & tunc destrui quod factum est, quatenus est principium actus futuri, & faciendi, in quo tale impedimentum inuenitur. Deniq#ue confirmari hoc potest ex dictis supra de lege communi, cessare cessante causa per contrarietatem ad legem, nam priuilegium est quædam lex, & tantò mutabilior, quanto specialior, iuxta legem *Eius militis,* §. 1. ff. de[4991] Militar. testament. vbi Glossa id notat verb. *Quocum que modo,* & ibi alij Docto[4992]res, & Tiraquel. dicto tract. limitat. 11. ad finem; ergo.

Altera vero pars, scilicet, priuile **[sect. 7]** gium ex vera, & subsistente causa legitimè obtentum non amitti propter solam cessationem causa negatiuam. Declaratur primo exemplis, nam priuile[4993]gium non soluendi decimas datum monasterio propter indigentiam, non cessat etiam si monasterium iam non indigeat, sed aliunde habeat, vnde sufficienter ali possit. Item priuilegium retinendi plura beneficia simul, quia neutrum sufficiebat ad sustentationem, n# extinguitur, etiam si vnum beneficium crescat, & fiat sufficiens ad congruam substentationem. Item priuilegium ad anticipandum tempus recitandi diuinum officium vltra commune ius datum alicui propter nimiam occupationem alicuius muneris, non videtur cessare, etiam si munus relinquat, nisi in ipso priuilegio dicatur. *Quandiu tale munus exercueris,* vel aliquid æquiualens. Item in religionibus sunt multa priuilegia propter causas, & rationes, quæ re vera per temporum varietatem,

& morum mutationem cessarunt, & nihilominus non censetur, cessasse priuilegia. Ratio verò est, quia tunc licèt ratio cessauerit,non est factum iniquum priuilegium, quia vsus eius nec iniustus, aut perniciosus, nec illicitus factus est, vt supponitur; ergo non est cur priuilegium censeatur statim euersum, ac destructum. Et confirmatur etiam exemplo legis communis, quia non cessat obligatio eius ex eo, quod ne gatiuè tantum cesset ratio eius in particulari.

Sed contra hanc partem retorqueri **[sect. 8]** [4994] potest vtraq#ue ratio. Nam in primis vt priuilegium cesset, satis est, quod conseruatio priuilegij fiat illicita propter mutationem, vel cessationem causæ, licet vsus priuilegij, id est actus ipse, qui ex priuilegio fieri solebat, per se non sit illicitus, sed vt priuilegij conseruatio sit illicita satis est, quòd cesset ratio eius negatiuè, neq#ue oportet, vt in ipso vsu orta sit aliqua malitia, vel iniquitas distincta ab illa, quæ resultat ex cessatione priuilegij; ergo. Maior patet, quia non est præsumendum, Principem facere aliquid illicitum; ergo neq#ue quod conseruet priuilegium eo tempore, quo facta est illicita eius conseruatio, sed potius præsumendum est à principio illud concessisse cum ea intentione, vt esset, quamprimum duratio eius facta **[1008]** fuerit illicita. Minor autèm probatur ex principio iuris supra posito, *quod in aliquo euentu inchoari non poßit licitè, non potest in eodem subsistere, seu conseruari*. Nam hoc eandem rationem veritatis habet in ipso priuilegio, quam in vsu eius. Et fortius vrget illud principium provt habetur in lege prima, ff. de Condict. sine causa, & in lege, *Nihil intest.* ff. de Nautico fœnor. scilicèt, *paria esse à principio non habuisse causam, vel illam esse desijsse*, quod ita recipitur à Iuristis, vt vi[4995]dere licèt in Tiraquel. dicto tractat. in princip. num. 14. sed si à principio non fuisset illa causa, priuilegij concessio fuisset illicita, nam supponimus esse cau sam finalem, & principalem, sine qua concedere priuilegium iuri derogans, iniquum esset, vt supra ost#sum est; ergo similiter conseruare priuilegium, cessante illa causa, est iniquum. Et ita in exemplis adductis dicendum erit, vel illas causas non fuisse principales fines, sed moti uas, vel non fuisse ad#quatas, vel si tales fuerunt, cessasse priuilegia, quia perseuerantia illorum facta est iniqua.

Declaratur, & confirmatur exemplo **[sect. 9]** [4996] dispensationis: nam si concessa sit ad vsum habentem tractum successiuum propter causam necessitatis tanquam principalem, & adæquatam, cessante necessitate, cessat quoad actus residuos, etiam si in illis non sit noua malitia. Patet in dispensatione non iejunandi pro tota quadragesima propter debilitat# virium, vel nimium laborem, nam si in medio quadragessimæ cesset necessitas, cessabit dispensatio quoad actus residuos, quia aliàs esset irrationabilis dis pensatio, idemq#ue dicendum erit in exemplo suprà adducto de licentia non re citandi, vel anticipandi horas, si necessitas re vera fuit causa adæquata, aliàs non est ad rem; ergo idem erit dicend# de priuilegio, quia & dispensationem continet, & quoad hoc habet eandem rationem. Vnde obiter etiam aperitur æqui uocatio, quæ committi potest in superius dictis. Quando enim dicitur debere cessare causam priuilegij, ita vt vsus eius redditus sit illicitus, dupliciter id intelligi potest. Primò vt debeat reddi illici[4997]tus per se, & ab intrinseco, ita vt sit contra iustitiam, vel contra naturalem legem & hoc quidem licet sufficiat, vbi c#tingerit, falsum autem est, esse necessarium, vt constat in exemplis adductis de dispeusatione. Secundò intelligi potest, ne cessarium esse, vt vsus priuilegij fiat illicitus saltem contra ius positiuum, & hoc quidem est verum, est tamen consequ#s ad cessationem dispensationis, seu priui legij, non tamen est causa

cessationis priuilegij, & ideo propter illam rationem non recte dicitur, tunc cessare causam priuilegij contrariè, quia cessatio causæ, quæ supponitur ad cessationem priuilegij tantum est negatiua. Assumptum declaratur in exemplo dispensationis. N# eo ipso, quòd cessat necessitas comedendi carnes, fit illicitus ille actus, non quia habeat intrinsecam malitiam, sed quia est prohibitus, & tali personæ iam incipit esse prohibitus, cum antea non esset, quia iam cessauit dispensatio; ergo malitia actus non est causa cessationis dispensationis, sed ad illam consequitur. Dispensatio autem ipsa solum ex carentia negatiua (vt sic dicam) & pura cessatione causæ cessauit. Sic ergo erit in pri uilegio, quod vim habet cuiusdam dispensationis. Quod siquis dicat, etiam t#c cessare c#trariè causam, quia facit illicitam conseruationem priuilegij, in pri mis de nomine disputabit, & deinde non poterit distinguere negatiuam cessationem à contraria, nec declarare quando causa priuilegij cesset tantum negatiuè.

Tandem retorqueo argumentum à **[sect. 10]** [4998] lege desumptum. Nam lex communis in particulari non desinit obligare, cessante tantum negatiuè causa eius in illo particulari, quia non cessat tunc causa eius adæquata etiam in illo particulari; at vetò si finis legis cesset in vniuersali, & generaliter, etiam si tantum negatiuè cesset, lex cessare censetur, quia fit inutilis, & consequenter irrationabilis, etiam si vsus eius aliam particularem malitiam habere non incipiat; ergo cum proportione loquendo idem dicendum est de priuilegio, cessante fine eius negatiuè. Probatur consequentia, quia priuilegium est lex particularis, vnde ita comparatur ad finem suum particularem, sicut lex vniuersalis ad finem vniuersalem, quia tum adæquatus est finis particularis legi particulari, sicut vniuersalis vni uersali legi; ergo.

[1009] Fateor, r# esse intricatam, & perplexam, **[sect. 11]** [4999] vt solent esse hæ res morales, quando generales regulæ tradendæ sunt, quæ vix possunt esse regulares, ne dum infallibiles. Dico nihilominus, absolute veram esse regulam, indicat#, vt priuilegium cesset, non satis esse causam eius final# negatiuè cessare, etiam ad# quatè. Loquor autem nunc de causa finali more aliquorum luristarum, id est de illa, quæ ita mouit Principem, vt fuerit vnica, vel ita principalis, vt si illa non ad[5000] fuisset, Princeps n#c#cederet priuilegi# vt exponunt Panor. Deci. Couar. Tiraq. & alij, vt in lib. de Simo. c. 44. latius tractaui.

Dico ergo, cessationem huius causæ **[sect. 12]** merè negatiuam non esse sufficient# cau **[sect. 12]** [5001] sam, vt cesset príuilegi#. Et idem dico de dispensatione. Et confirmatur ac declaratur exemplo de dispensatione voti. N# si concedatur fœmin# dispensatio in voto castitatis propter morale pericul# incontinentiæ, ita vt hæc sit causa expressa in indulto, & vnica, & illa postea nubat, non obligabitur ad non petend# debit#, etiam si pro certo supponamus, quoad hoc cessasse periculum incontinentiæ, quia sufficienter subuentum est periculo incontin#tiæ fœmin# si sit in statu, in quo possit licitè reddere, quìa honestæ fœminæ vix solent petere. Dices, t#c[5002] non cessare omninò causam, sed tantum quoad aliquid. Sed hoc non satisfacit,[5003] tum, quia eadem est proportio partis ad partem, quæ totius ad totum. Tum eti# quia alias si tanta est dependentia à causa, vt licitè dispensatio concederetur, debuit à principio ita intelligi, vt esset ad contrahendum matrimonium, & ad reddendum, non verò ad petendum, quia respectu integræ dispensationis non erat ad#quata causa. At hoc est inusitatum, & nimis scrupulosum, ergo etiam interpretatio priuilegij sub intellecta conditione, vt non duret, cessante causa tantum negatiuè, est nimis

dura, & scrupulis plena, & ideò nec necessaria reputanda est ad licitam concessionem, nec consueta, aut præsumenda.

Quod amplius corroboro, vrgendo **[sect. 13]** [5004] idem exemplum, nam si in eo casu f#mina illa viduetur in ea ætate, vel dispositione, in qua iam non timet periculum incontin#tiæ, nihilominus iterum nubere potest licitè, ergo non cessat dispensatio, cessante causa negatiuè; ergo nec priuilegium. Antecedens probatur, quia suppono, in disp#satione non dici, vt semel, vel pro vna vice nubere possit, sed absolutè, quod dispensatur invoto castitatis; ergo ex illius vi poterit iterum nubere, t# quia illæ diuersæ formæ disp#sandi, quæ solent esse in vsu, ostendunt, plus concedi per secundam, quam per primam, tum quia verba indefinita æquiualent vniuersali in his dispositionibus, vt suprà ostendi, & ita illa dispensatio est absoluta, & perpetua: tum denique quia aliàs non esset propria dispensatio voti, sed quasi susp# sio. Vt si humanus creditor remittat debitori debitum simpliciter, & absolutè propter paupertatem eius, licèt hic veniat ad pinguiorem sortunam, non tenetur soluere, nec remissio retractatur propter cessationem causæ; si autem non absolutè remitteret, sed quandiu esset pauper, tunc acquisitis diuitijs tenetur soluere; prior autem non fuisset remissio, sed suspensio debiti. Voti aut# dispensatio est quædam remissio debiti ad Deum, & propter causam præsentem potest fieri absolutè, & ita fit per propriam, & absolutam dispensation#, ideòq; etiam si cesset causa non redit debitum, nec retractatur dispensatio. Sic ergo dicendum censeo de priuilegio: est enim vel remissio, vel donatio, vel aliquid æquiualens, quæ semel facta de se permanens est, licet, causa, quæ ad illam faciendam principaliter induxit, cesset, & ita cessatio negatiua causæ non est sufficiens, vt priuilegium cesset, quamuis hæc regula aliquam limitationem, vel exceptionem recipiat, vt respond#do ad propositam difficultatem melius explicabo.

Ad principalem ergo difficultatem **[sect. 14]** [5005] respondeo, in ea supponi vnum, quod nec necessarium, nec verum est, scilicet, conseruationem priuilegij fieri malam cessante causa concessionis. Aut enim per conseruationem intelligitur positiua actio conseruans priuilegium: & sic falsum est, priuilegium semel concessum indigere conseruatione c#ced#tis, quia in rigore satis est, vt non retractet# ab habente potestatem, quia, siue Prin ceps male faciat, siue benè, non retract#do, & siue idomittat ex ignor#tia, siue ex voluntate priuilegium #manebit sine alia positiua conseruatione c#ced#tis, si ali-**[1010]**unde prauum non fiat, vel corrumpatur, aut finiatur. Et ita in rigore falsa est Maior, quia est affirmatiua de subiecto non supponente, seu impossibili, quia conseruatio non potest fieri illicita, cum non sit actio humana, imò licet speculatiuè res consideretur, talis consideratio priuilegij non est permanentia prioris actionis, vt fuit actio, sed est tantum permanentia ipsius effectus, qui fuit ius aliquod, vel potestas acquisita, qui effectus semel factus iam non pendet positiuè in conseruari à concedente, sed tantum negatiuè, vt non retractetur, iuxta infra dicenda. Sic ergo talis conseruatio non potest fieri mala. Quod si ipsa perseuerantia priuilegij vocetur conseruatio etiam illa non potest fieri mala per ordinem ad conced#tem, quia non est actio eius, nec habet nouam dimanationem ab illo, & prima, quam habuit, fuit bona, & iam pertransijt: fuit enim à concessione præterita, quæ bona fuit, vt supponitur. Solum ergo potest illa perseuer#tia fieri mala, si priuilegium fiat malum dando lic#tiam ad actum, vel vsum iniquum, quod non fit per solam cessationem negatiuam causæ, sed necessarium est, vt cesset contra[5006]riè, sicut explicatum est. Vnde probationes, quæ in illa ratione adduntur, omnes procedunt ex uppositione falsa, scilicet, quod priuilegium duret per actionem positiuam, quæ verè sit actio libera concedentis. Et

ita non rectè applicantur principia iuris ibi citata, quia intelligenda sunt de causa, à qua pendet effectus in fieri, & conseruari, quamuis etiam possint alio modo intelligì, vt paulo post dicam.

Dicet vero aliquis, ipsammet prior# **[sect. 15]** [5007] actionem concessiuam priuilegij vocari conseruationemeius, nam in virtute illius permanet, & tantum durat, quant# fuit per illam intentum, & non amplius, vt in pr#cedenti puncto dicebamus. Et ita sen sus propositionum in ea difficultate sumptarum est, intentionem concedentis esse, vt solum duret priuilegium, quandiu causa eius durauerit, nam alioqui fieret illicita conseruatio, non quæ in re sit dictincta à c#cessione, vel qu# in re duret, illa tr#sacta, sed qu# virtute in illa includitur, & moraliter permanere censetur, quandiu non retractatur. Tamen licèt sit vna actio, dicitur magis fieri illicita vt conser uatio, quam vt concessio, quia c#cedere tale priuilegium pro tempore durantis cau sæ licitum fuit: concedere autem illud, vt duret, etiam cessante causa, esse illicitum. Et ita dicitur conseruatio fieri illicita ex illa hy pothesi, non quia malitiam illam de nouo acquirat, quam do desinit esse causa, & priuilegium conseruatur, sed quia à prin cipio habuisset ham malitiam, si concessio cum tali intentione fieret. Et quia hoc præsumend# non est, inde necessario fit, vt concessio talis à principio fuerit, vt ad conseruationem priuilegij cessante causa non sufficiat.

Hic autem discursus esset efficax, si pro **[sect. 16]** [5008] baretur, concession# priuilegij futur# fuisse illicitam, nisi daretur cum illa intentione formali, vel virtuali, vt non duret, nisi qu#diu causa durauerit, nam inde recte sequit#, desinere esse, deficiente causa & hanc illation# rectè etiam probant principia iuris adducta, quæ hunc etiam sens# optimè habere possunt, & est optimum exemplum in c. *Abbate,* de Verbor, signifiin fine, ibi. *Tandiu monasterium ipsum hac honoris debeat prærogotiua gaudere, donec ibidem viguerit obseruantia regularis.* Vbi clare ponitur causa illa, seu circunst#tia vt necessaria ad c#seruation# priuilegij, & redditur optima causa, in qua explicatur, illum terminum designari, vt possit esse lici tus vsus priuilegij, scilicet, *vt idoneæ personæ inueniantur in illo* (monasterio) *qui possint in Abbatem assumi.* Atque ita illa desitio priuilegij ferè reducit# ad modum amissionis priuilegij positum in cap. pr#cedente: nam tunc duratio causæ est veluti conditio requisita, vt duret priuilegium.

Verumtamen illud assumptum non satis # **[sect. 17]** [5009] batur, nec probari potest vniuersaliter, vt probant exempla adducta, præcipuè de priuilegio non soluendi decimas, & de dispensatione absoluta voti castitatis. Ratione etiam declaratur, quia multa illici[5010]tè fiunt, quæ tamen facta licite conseruantur ergo è contrario multa licite c#seruant# in esse, quæ tunc non possent licitè de nouo fieri; ergo licèt priuilegium ex defectu causæ perueniat ad statum, in quo non posset licitè incipere; poterit licitè, & honeste permanere; ergo à principio potuit honeste concedi sub intentione absoluta donandi, & vt permaneat, licet præsens causa necessaria ad concessio-**[1011]**nem cesset, quandiu vsus eius non fuerit alioqui illicitus. Probatur hæc consequentia, tum quia plus requiritur ad honestandam rei productionem, quàm ad honestandam permanentiam rei iam productæ. Tum quia qui donat indigenti, non tenetur semper limitare donationem, pro tempore indigentiæ, eti# si fortasse non posset licitè donare, nisi propter indigentiam; ergo idem est c# proportione in priuilegio, quod veluti quandam donationem continet. Tum præterea, quia decet, beneficium Principis esse mansurum, etiam si causa, qu# ad benefaciendum mouit non maneat, dummodo beneficium ipsum possit prodesse

accipienti sine iniustitìa, vel iniquitate, quia alioqui non esset largitio, sed quasi mutatio, & inde dubia, & scru puli in subditis orirentur circa intentionem Principis, & circa causam, quæ illum substantialiter mouit, quia sæpe latet, & non facile intelligitur. Tum deniq#ue, quia licet causa mouens Principem sit temporalis, & transiens, potest esse sufficiens ad perpetuam largition#, vt constat, quia sicut apud Deum momentanea tribulatio æternum gloriæ pondus operatur, ita apud Principes momentanea victoria parentis comparat filijs perpetuam nobilitatem. Et simili modo apud Pontificem præsens vtilitas, vel austeritas religionis potest esse sufficiens causa, vt ei priuilegia perpetua concedantur, quæ durent, etiam si cesset illa vtilitas, vel austeritas, & religio perueniat ad illum statum, in quo imprudenter talia priuilegia illi concederentur. Ergo vt concessio priuilegij sub ratione quacumq#ue spectata licita sit, non est necesse, vt includat illam limitatam intentionem, vt solum duret quandiu causa durauerit. Eo vel maxime quòd si cessante causa priuilegium fuerit reuocabile, successor concedentis iudicare poterit, an talis reuocatio expediat, nec ne, & hoc est sufficiens, & suaue remedium, vt statim declarabo; ergo vt intentio concedentis sit licita, hoc sufficit, & ita nullum indicium sufficiens superest præsumendi int#tionem magis rigorosam, & limitatam, & ideo præsumenda non est, cum præsumptio sit præter absoluta verba concessionis, vt suppono, & præter generales regulas de Principum beneficijs conseruandis, & ampliandis, quia illa limitatio intentionis est valde odiosa, & scrupulosa; non est ergo admittenda, nisi vbi enidenter fuerit necessaria.

Ad con firmationem igitur illius dif **[sect. 18]** [5011]ficultatis consequenter respondeo, eti# in dispensationibus non esse generaliter veram illam regulam, vt mihi probatar gument# ex voto assumptum. Propter exemplum verò ibi adductum de disp#satione priuilegij in ieiunio ob necessitatem, addo, in dispensationibus habèn tibus tractum successiuum habere nostram doctrinam exceptionem aliquam: nam in illo casu fateor, dispensationem non extendi vltra tempus, pro quo du[5012]rat necessitas. Ratioverò clara est, quia sola necessitas in illo casu talis est, vt non possit iustificare dispensationem, nisi adæquatè (vt sic dicam) & commensuratè ad durationem suam. Nam[5013] debilitas hodierna nihil confert ad excusationem crastinam, si pro de futura nullo modo duratura est, quod ex qualitate materiæ, & conditione causæ & dispensationis est adeo notum, vt ferè aperte statim appareat talis intentio dispensantis. Hoc autem non ita est in omnibus causis præsentaneis dispensationum, & multo minus priuilegiorum, & ideò non potest ìnde sumi generalis regula, sed potius contraria regula statuenda est, propter cessationem negatiuam causæ non statim desinere priuilegium, nisi contrarium moraliter appareat ex conditione causæ, & imperfectione eius comparat# ad priuilegium, vel dispensationem in illo inclusam. Quod si aliquando ex parte causæ res fuerit dubia, ali# circunstantiæ considerandæ sunt, & si materia non fuerit nimis odiosa, in fauorem potius est inclinandum, vt in exemplo illo de priuilegio anticipandi horarum recitationem propter muneris occupation#, dubium esse potest, an actualis necessitas occupationis, vel munus ipsum trahens regulariter talem occupationem, dederit causam priuilegio, & in tali dubio hoc posteriori modo interpretandumest, ita vt non oporteat, singulis diebus attendere ad actual# necessitatem, vt licitus sit priuilegij vsus, & sic de alijs.

[sect. 19] Ad id autem, quod additur de æqui-**[1012]**uocatione commissa indeclaratione de[5014] duplici cessatione causæ negatiuè, vel contrariè, negamus assumptum. ita enim

illa distinctione vtimur, sicut illa communiter vtuntur auctores, vt supra ostensum est tractando similem quæstionem de cessatione legis, cessante causa. Sensus ergo est, talem requiri mutationem in causa, quæ reddat iniquum priuilegium ex parte actus, ad quem datum est, & consequenter esse necessarium, vt actus fiat malus, non tantum consequenter ex cessatione priuilegij, sed aliunde, ità vt propter illius malitiam, seu nouam moralem conditionem priuilegium factum sit prauum, vel nociuum. Et in hoc sensu procedunt omnia, qu# diximus cum rationibus factis. Nec contra illum procedit exemplum de dispensatione in ieiunio, quia non in omnibus dispensationibus id locum habet, sed solum vbi materia, vel causa id postulat, vt dixi, & patet à contrario in exemplo de dispensatione in voto. Imò in illo & in similibus de dispensatione in irregularitate, illegitimatione, &c. non solum hoc inuenitur, vt non cesset, cessante causa, verum etiam nec retractari possit à dispensante, quia dispensatio abstulit impedimentum, vel obligationem, quæ à solo dispensante iterum fieri non potest, propter solam negation#, causæ, talis enim est obligatio voti, vel tale impedim#tum est irregularitas, &c. Vnde etiam responderi potest non in[5015] omnibus æquiparandum esse priuilegi# cum actuali dispensatione, qu# non est propriè priuilegium, vt suprà dixi, quia priuilegium est per modum cuiusdam iuris, & potentiæ; dispensatio autem per modum actionis, quæ non censetur fieri tota simul, quando effectus est successiuus, & causa dispensationis est etiam luccessiua, quæ non proportionatur actioni, nisi quatenus cum illa extenditur, & durat; extra hunc verò casum, & similes durare potest effectus dispensationis plusquam eius causa, & idem contingit regulariter in priuilegio, vt dixi.

Deniq#ue ad instantiam sumptam ex **[sect. 20]** [5016] æquiparatione legis cum priuilegio, dico, posse sustineri æquiparationem, si priuilegium consideretur sub ratione legis obligantis, secus verò esse, si spectetur in ratione priuilegij concedentis fauorem: nam sub ea ratione non est propria lex, & ideo non oportet, proportionem in omnibus seruare ad legem, & præsertim in eo, quod in argumento intenditur. Declaratur, quia lex inducit obligationem, non autem priuilegium per se, & vt fauorem præbet tali personæ. Vnde fit, vt lex communis, cessante negatiuè, & in vniuersali fine eius, cesset, quia facta est inutilis communitati, & consequenter desinit esse lex, quia amittit proprietatem, quæ est de essentia legis. Vnde rectè etiam dici potest eo ipso fieri prauam in ratio[5017]ne legis, quia imponere onus inutile communitati iniquum esset: ac denique sub ea ratione non male dici posset talis cessatio causæ non tantum negatiua, sed etiam contraria legi, quia tollit iustitiam eius, sicut in actu indifferente ex obiecto, & bono ex fine honesto, cessatio, vel carentia talis finis dici potest contraria tali actui sub ratione meriti, aut virtutis. At priuilegium de se non est onus, sed fauor priuilegiarij, & licèt ratio conced entis cesset, seu transeat ,non statim fit inutile priuilegium ei, cui concessum est, nec etiam onerosum, & ideò ex hac parte non procedit in illo dicta ratio, vt cessare debeat. Et consequenter etiam vt habet rationem legis respectu aliorum, cessat vtiliras eius, nec propriè tunc cessat finis eius sub ratione legis, quia necesse est, vt durante fauore priuilegiarij, & vtilitate eius, duret in alijs obligatio non violandi ius eius. Quod si contingat non solum cessare finem priuilegij, sed etiam ipsum fieri omnino inutile, tunc probabile est amitti priuilegium tam in ratione legis, quàm in ratione priuilegij, & quoad hoc seruari aliquam proportionem inter legem communem, & priuilegium, etiam vt priuilegium est, semper tamen est diuersitas in modo, & ratione, nam lex facta inutilis fit nulla & facto, & iure, quiafit iniusta; priuilegi# autem inutile fit nullum, non quia sit ininstum, sed quia, vel fit moraliter

impossibilis vsus eius, vel non appetibilis. Et ita est nullum facto ipso, potius quam iure. Item hæc nullitas non prouenit in tali priuilegio, ex solo defectu causæ finalis, sed ex defectu **[1013]** materiæ, quæ ex alijs causis, vel circunstantijs facta est inutilis, nam sola cessatio finis concedentis ad tantam mutationem non sufficeret regulariter loqu#do, vt dixi.

Ex quibus omnibus aduerti potest **[sect. 21]** [5018] quarto, dupliciter posse intelligi cessare priuilegium, cessante causa finali, scilicet, ipso facto, vel media actione hominis, quod multum interest. Nam priori modo priuilegium fit statim nullum, posteriori autem modo fit tantum retractabile, quod longè diuersum est, vt constat ex suprà dictis de irritatione legum, quæ hic cum proportione locum[5019] habent. Igitur omnia, qu# in hoc puncto diximus, intelligenda sunt de amissione ipso facto: nam hæc est propria cessatio priuilegijj, seu desitio ab intrin seco, de qua nunc tractamus. Vnde in eodem sensu dictum est, cessante causa negatiuè tantum, non statim cessare, id est annullari, & irritum fieri ipso facto priuilegium, & hoc etiam suadent rationes fact#. Cum hoc tamen stat, vt priuilegium fiat irritabile per cessationem tantum negatiuam causæ, quia ex illa sumi potest iusta ratio, propter quam priuilegium reuocetur. Et de hac irrita tione loquuntur multa iura allegata; & declarat Deci. in l. *In ambiguus.* 85. §. *Non*[5020] *est nouum.* ff. de Regul. iuris, nu. 4. Fauent etiam huic doctrinæ, omnes, qui dicunt, post acquisitum ius perfectè, & consummatè, non cessare gratiam, vel fauorem Principis, etiam si causa cesset, vt tradunt Panormitan. in cap. *Post translatio*[5021]*nem*, de Renunciat. num. 17. Tiraquel. & Menochi. suprà cum alijs, quos referunt, & Gutier. lib. 1. Canonicarum quæstion. cap. 15. num. 22. qui loquuntur de dispensatione, est autem idem de priuilegio, per quòd iam est ius acquisitum, nisi enim reuocetur, non amittitur, propter cessationem solam causæ, nisi talis sit, quæ vsum eius reddat illicitum.

Quinto aduerto, vt priuilegium ex **[sect. 22]** [5022]tinguatur dicto modo, necessarium esse, vt cessatio causæ, etiam contraria sit perpetua, nam si solum sit ad tempus, non extinguetur priuilegium, sed solum suspendetur eius effectus. Ratio est, quia tunc vsus priuilegij non fit simpliciter, & perpetuo prauus, sed ad tempus; ergo nec priuilegium in se fit simpliciter iniquum, cum pro alìo tempore possit habere honestum vsum; ergo nec simpliciter irritatur, sed ad summum pro tunc suspenditur. Confirmatur, quia priuilegium, verbi gratia, immunitatis ab oneribus, vel muneribus, seu contributionibus, tempore necessitatis non valet, nec iustus erit illius vsus, cum necessitas careat lege, ne d# priuilegium, & tamen non propterea extinguitur, licèt pro eo tempore vsus eius suspendatur, vt supra libro quinto latè diximus; ergo similiter, & cætera, Item indultum Pontificium ad dispensandum, deficiente causa ante illius executionem, suspenditur, ne liceat vsus eius, non tamen ita extinguitur, quin redeunte causa tempore habili, valeat, & licitus sit eius vsus, vt rectè tradit Sanci. lib. 8. disput. 30. numero 16. ergo similiter, & cæt. Deniq#ue lex, cuius obli[5023]gatio cessat, cessante causa, non statim extinguitur, sed suspenditur, nam redeunte causa iterum obligat, vt latè Men[5024]cha. libro 1. Controuers. illustri. cap. 46. num. 3. & lib. 1. de Succes. in Præfat. à nu. 67. ergo, &c.

Sexto, & vltimo in hoc p#cto aduerto **[sect. 23]** [5025] quod suprà dixi, in hoc, & præcedenti modo amittendi priuilegium includi desitiones, vel mutationes, quæ in priuilegio resultare possunt ex mutatione materiæ, circa quam versatur, nulla enim materiæ mutatio extinguit priuilegi# ipso facto, nisi, quæ vsum eius reddit vel iniquum, vel inutile, vel de

quo aliunde constare possit, non cecidisse sub intentionem legislatoris. Quoties autem per mutationem materiæ vsus fit iniquus, vel inutilis, cessat finis priuilegij maximè intrinsecus, qui esse debet vsus aliquis vtilis, & honestus. Si autem extra hos casus contigerit, vsum priuilegij esse contra, vel extra intentionem conced#tis (quod raro accidet, vt dixi) tunc necesse est, vt id proueniat ex aliqua limitatione addita in forma priuilegij, vel de qua suffici#ter constet ex tenore eius, & tunc cessatio illa pertinebit ad de fe

ctum formæ, vt ex dictis de primo puncto constat, & ita
solum superest dicendum de defectu ex parte effici#tis. (.§.)

[1014] CAPVT XXXI.

Vtrum priuilegium expiret per mortem solam concedentis.

HIC est tertius modus amissionis **[sect. 1]** [5026] priuilegij, qui cogitari potest, de quo dubitatur, an verus sit. In quo generalem regulam constituo, priuilegium non amitti propter mortem concedentis, nisi concessio illius in sua forma illam limitationem contineat. Atq#; ita pro generali regula, & sine exceptione haberi potest, priuilegium semel ritè comparatum, non cessare, vel amitti per mortem concedentis per se, & vt spectat ad defectum, & carentiam causæ efficientis. Hæc assertio communis est, & sequitur ex regula iuris, quod gratia semel obtenta, non cessat per mor[5027] tem concedentis, iuxta cap. *Si super gratia,* de Officio delegat. in 6. & cap. *Is cui nulla,* de Præbend. in sexto, ex quibus iuribus illam regulam colligunt Glossa ibi, Archid. & & Anchar. item Deci. in cap. *Relatum,* de Offic. delegat. nu. 3. Rebuff.[5028] in Pract. 2. p. tit. de *Grati, §. Rationi congruit,* per totum Molin. lib. 2. de Primogen. cap. 7. num. 63. Anton. Grabr. lib. 6. titulo de Præbend. conclusio prima. S#mistæ verb. *Gratia,* Nauarr. §. *In Leuiti,* notab. 31. num. 25. & in Summa, cap. 27. num. 153. & cons. 2. de Officio delegat. & cons. 1. de Prìuileg. num. 1. Gutier. lib. 1 Canon. qu#stion. cap. 15. num. 24. & lib. 2. cap. 17. à principio. At priuilegium est quædam gratia; ergo eadem regula in priuilegio verum habet, quod non cessat per mortem concedentis. Ratio verò regulæ, etiam prout de gratia generaliter datur, esse potest, vel quia ius ipsum ita declarauit huiusmodi concessiones in fauorem factas, sub quibus priuilegia continentur: vel certè quia talis declaratio iuris supponit hanc esse intrinsecam rationem gratiæ, vel certe esse maximè consentaneam illi, nam gratiæ concessio est quædam moralis largitio, vel donatio, donatio autem semel facta non finitur morte c# **[sect. 2]** [5029]cedentis.

Hæc ergo regula multis modis explicanda est, & quando amplietur, vel limitetur. Primo ergo videri potest, regulam positam, eius ratione attenta, solum procedere in priuilegio omnino fauorabili, nam illud est propria gratia, non vero in priuilegio odioso, nam illud licet sit fauor respectu eius, cui conceditur, odium continet respectu alior# & ita non est pura gratia, sed mixta, ideoq#ue non debet sequi regulam gratiarum. Atq#ue ita videntur

sensisse Glos[5030]sa in cap. Penultimo de Cleric. non residen. verb. *Licentia,* & Antonin. ibi. num. 7. Syluest. verb. *Indulgentia.* quæstion. 5. n. 16. Angel. n. 7. qui specialiter loquuntur de licentia non residendi, quia est odiosa propter Ecclesiæ præiudicium. Quæ ratio si solida esset, idem consequenter dicendum esset in omni priuilegio odioso. Nihilominus tamen verius[5031] est, regulam positam generaliter habere verum in omni priuilegio, etiam si deroget iuri communi, vel alicuins tertij. Ratio est, quia iura citata absolutè loquuntur de gratia, & non distinguunt inter eam, quæ alteri præiudicat, vel non præiudicat; ergo neq#ue nos distinguere debemus sine textu, vel ratione cogente. At priuilegium etiam rigorosè sumptum pro illo, quod derogat iuri, est vera gratia absolutè, & simpliciter loquendo, imò tanto est maior gratia respectu eius, cui fit, quanto non obstante lege, vel iure alterius, ei conceditur. Vnde nulla ratio permittit, vt propter eam causam sit gratia minus stabilis, seu perpetua. Pr#terea ratio facta, quòd concessio priuilegij est quædam liberalis donatio de quoc#q#ue priuilegio procedit: nam licet deroget iuri alterius, de hoc ipso fit perfecta donatio. Et ius stabile contra ius alterius conceditur, vt patet clarè in priuilegio non soluendi decimas, nam de se præiudicium affert, & tñ durat post mortem concedentis, non solum quando in eo explicatur, vt sit perpetuum, sed etiam quoties non explicatur, vt sit temporale, sed indefinitè conceditur, iuxta principia supra posita. Et idem est de priuilegio recipiendi aliqu# partem decimarum, vel non subeundi onera communia, & similibus.

Vnde ostendi potest amplìatio hæc **[sect. 3]** [5032] inductione, & exemplis, quæ vel clara sunt, vel probabilia. Et in primis faci#t proximè posita. Deinde dispensatio c#setur odiosa, tamen quia respectu disp#sati est gratia, semel concessa permanet, nec **[1015]** cessat per mortem concedentis. Quod si dicas, ideo id contingere in dispensatione, quia iam habuit effectum, id non est verum, nam si superior disp#sauit in ieiunio totius quadragesimæ, licèt dispensans statim moriatur, potest dispensatus sua dispensatione vti ad effectus non dum sequutos, si aliàs causa subsistat, & idem est in dispensatione matrimonij, si per Papam fuit commissa Episcopo, vel officiali eius, & iste iam disp#sauit, nam licet Papa moriatur ante effectum talis dispensationis, id est ante matrimonium contractum, valida manet, & potest consequi effectum. Quin potius licèt commissarius nondum dispensasset, si facultas illi esset commissa, cum obligatione, & præcepto disp#sandi, si preces veritate nitantur, non cessauit dispensatio, vt in simili dixi tom. 5. disp. 41. sect. 2. in fine, & latius explicat, & multis allegatis confirmat Sanci. lib.[5033] 8. de Matrim. disp. 28. n. 8. licet Nauar. in locis citatis contradicat, cuius sententia posset procedere, quando Princeps moreretur, nondum literis expeditis, vt vult Molin, suprà,quod nunc n#[5034] examino: & videri potest Gutier. dicto cap. 17. Deinde licentia audiendi confessiones, & facultas eligendi confessorem non expirant morte concedentis, licèt illæ contineant priuilegia præter ius commune, & quæ possunt derogare iuri ordinarij, vel successoris, vt etiam dixi tom. 4. disp. 26. sect. 3. & disp. 27. section. 4. & plures ad idem allegat Sanci.[5035] suprà n. 72. & 75. Et idem docent de licentia non residendi, Abb. dicto cap. Penult. de Cleri. non resid. n. 9. & Nauar. q. 3. de Redit. moni. 8. & in cap. *Placuit,* de Pœnit. d. 6. n. 166. & Salzed. in Pract. Ber[5036]nard. Diaz cap. 26. & Sanci. n. 78. Neq#ue reddunt aliam rationem, nisi quia illa licentia est gratia, cum tamen negare non possint, quin aliqua ex parte odiosa sit, & contra ordinarium ius; hoc ergo nihil interesse censetur ad limitandam conclusionem positam.

Secundò interrogari potest, an regu **[sect. 4]** [5037]la intelligenda sit absolutè de priuilegio, etiam si res sit integra, id est, etiam si priuilegiarius nondum inceperit illo vti, vel limit#da sit ad priuilegium iam firmatum, per aliquem illius vsum, post quem dicitur res non esse integra, Felin. enim in cap. *Licet vndi##* de Offic. deleg. n. 1. verb. *Primo casu,* ita limitare videtur dictam regulam, priuilegium non expirare morte concedentis, *Si cœptum sit illo vti,* & ex parte sequi videtur Syluest.[5038] verb. *Gratia,* q. 2. vbi ait, quòd potestas ad dispensandum alicui concessa per viam gratiæ per vnum actum dispensandi perpetuatur, vt non expiret per mortem c# cedentis, sentiens, re integra non esse firmatam gratiam, & citat Ioan. Andr.[5039] & Anton. in cap. *Ex tua,* de Filijs presbyt. Moti autem videntur hi auctores ex dicto cap. *Licet,* & ex cap. *Gratum,* cap. *Relatum,* eod. tit. vbi hoc dicitur de commissione potestatis delegatæ, quæ commissio gratia quædam est, & fauor, & ideò videtur illa decisio extendi ad quanc#q#; aliam gratiam, vel priuilegium. Præsertim quia videtur militare eadem ratio, ideò enim rescriptum, per quod delegatur potestas, extinguitur morte concedentis, re integra, quia nondum est firmata, & quasi radicata iurisdictio, vt dicitur in cap. *Quanuis,* de Offic. deleg. in[5040] 6. sed eodem modo ius quodlibet per priuilegium concessum, non videtur firmatum, & radicatum, re integra, quia non dum est tradita priuilegiario possessio talis priuilegij, quia non videtur, nisi per aliquem vsum comparari.

Nihilominus regula hæc non recipit **[sect. 5]** [5041] talem limitationem, sed absolutè intelligenda est de priuilegio plenè concesso, & comparato, etiamsi nullus vsus eius fuerit inchoatus. Ita sentiunt omnes alij citati auctores. Probatur autem h#c s#tentia sufficienter ex eo, quod in dictis iuribus, quæ loquuntur de gratia, talis limitatio non additur, cur ergo à nobis addenda est? Maximè cum gratiæ sint potius ampliandæ, quàm restringendæ. Secundo probatur ab speciali ex eisdem iuribus, quæ in contrarium allegantur. Nam illa conditio, vt res non sit integra, solum postulatur ìn rescriptis iustitiæ, per quæ delegatur iurisdictio, vt ex ipsis capitibus constat,ergo extra illum casum non habet in gratijs locum illa conditio. Imò multi valde probabiliter censent, illam conditionem solum requiri in delegatione iurisdictionis contentiosæ, & inuoluntariæ, nam de hac plane loquuntur dicta iura, quæ in hac parte non sunt extendenda, quia non contin#t **[1016]** fauorem, sed potius sunt stricti iuris. Vnde sequitur contra Syluest. & alios,[5042] priuilegium, per quod datur potestas absoluendi à culpis reseruatis, & à censuris, vel dispensandi in aliquibus irregularitatibus, vel impedimentis in fauorem eius, cui tale priuilegium datur, non expirare morte concedentis, etiam si res sit integra, quia est mera gratia plenè facta, & non est delegatio iurisdictionis fori contentiosi. Hac enim ratione, vt suprà dicebam, per mortem concedentis non cessat licentia facta sa cerdoti ad audiendas confessiones, licèt per illam delegetur iurisdictio in foro pœnitentiæ; ergo idem dicendum erit, etiamsi ille sacerdos nunquam fuerit illa vsus. Idemque est cum proportione de licentia eligendi confessorem. Et ita tenent auctores in præcedenti puncto citati, & plures, quos Sanci. refert n. 8. &[5043] idem Syluest. ibidem fatetur cum Federic. cons. 78. quando Papa concedit alicui, vt dispenset cum tali, non amitti gratiam per mortem concedentis eti# si antea non dispensauerit, quod difficilius est, vt patebit ex puncto sequenti. Ratio denique à priori est, quia illa conditio non est necessaria ex natura rei, quia potest fieri perfecta donatio, & traditio, antequam donatarius incipiat vti re donata; sic ergo priuilegium dari po test, priusquam priuilegiarius illo vti incipiat; ergo ita intelligendum est, dari cum absolutè

conceditur, cum nec ius, nec homo limitationem ponant. Et ita ex praxi, & consuetudine videtur constare, priuilegium censeri sufficienter radicatum, & possessum ante vsum, præsertim si rescriptum sit bullatum, & traditum. Et ita responsum est ad ration# in contrarium: nam quòd iurisdictio c# tentiosa non firmetur, re integra, non est ex natura rei, sed ex institutione iuris positiui, & est speciale in illa, & ideò non extenditur ad alias gratias. An verò in his requiratur saltem, vt priuilegium sit acceptatum à concedente, dicam statim.

Tertiò inquiri potest, an regula intel ligenda sit tantum de priuilegio alicui **[sect. 6]** [5044] concesso in fauorem suum, vel etiam si detur in fauorem alterius, vtroque enim modo concedi potest, s#pe enim conceditur potestas dispensandi in fauorem delegati, aliquando verò in fauorem eius, qui disp#sandus est, vt in rescriptis, per quæ c#mittitur prouido confessori, aut doctori, &c. vt dispenset cum aliquo in tali voto. Videtur ergo assertio indifferenter intelligenda, quia priuilegium vtrouis modo datum est vere gratia, n# est concessio potestatis, & iurisdictionis non contentiosæ, vel alterius similis fauoris; ergo regula etiam de firmitate gratiæ est de illis indifferenter accipienda. In contrarium verò est dict# cap. *Si cui nulla,* vbi dicitur, mandatum à[5045] Pontifice datum alicui Prælato, prouidendi aliquem de beneficio in gratiam prouisi, expirare morte concedentis. Vnde colligitur, idem dicendum esse in omnibus similibus gratijs, vt allegati Doctores fatentur.

Hæc dubitatio ponitur ad explican **[sect. 7]** [5046]da verba in principio assertionis posita. Loquuti enim sumus de priuilegio, semel ritè, & perfectè comparato, & intellecta regula hoc modo nullam habet exceptionem, vel limitationem ex parte priuilegij semel obtenti, siue detur in fauorem accipientis, siue aliorum. Secus verò est, si fuerit tantum inchoatum, ita vt adhuc non sit obtentum, sed obtin#dum. Prior pars probatur ratione facta, & declaratur amplius, quia in primis nullum est priuilegium (si verum priuilegium sit) quod non sit gratia, & fauor accipientis, etiam si fortasse detur in aliorum vtilitatem, & fructum: gratiæ enim gratis datæ verè gratiæ sunt, & fauores accipientium, licèt in alior# vtilitatem dentur. Sic ergo facultas concionandi, absoluendi, aut dispensandi directè facta ei, cui conceditur, fauor est eius, licèt ratio, vel causa dandi illam, & principale forte motiuum, sit alior# vtilitas. Solet autem in hoc communiter obseruari, priuilegia alijs vtilia pr#[5047]ter recipientem, dupliciter concedi solere, vno modo respectu aliorum in c#muni, & generatim, alio modo respectu talis personæ pro tali casu, vel casibus. Priori modo censetur gratia simpliciter facta ei, cui talis potestas conceditur, posteriori autem modo censetur gratia fieri potius personæ designatæ, vt ei dispensatio ad beneficium conferatur. Vnde fit, vt priuilegium directè concessum alicui, vt per illud alijs indefinitè, **[1017]** seu in communi benefacere possit, vt sic dicam, vel ius aliquod exercere extra iurisdictionem contentiosam, non expiret morte concedentis propter rationem factam. Et in hoc conueniunt Gloss. & interpretes in dicto cap. *Si cui nulla,* per illum textum, & alij, quos An[5048]ton. Gabr. suprà refert.

At verò quando potestas per priui **[sect. 8]** legium conceditur ad exercendum ali[5049] quem actum fauorabilem circa determinatam personam, regulariter censetur expirare, re integra, per mortem c# cedentis, etiam si actus exercendus non sit iurisdictionis contentios#, & videtur colligi ex dicto cap. *Si cui nulla,* vbi Glossa rationem reddit, quia tunc gratia n# est perfectè facta, sed facienda. Quia t#c non fit propriè gratia illi, qui talem act# effecturus est, sed illi in cuius commodum actus est efficiendus: nam tota gra tia ordinatur

ad illum actum, ideoq#ue d# ille non est factus, non censetur gratia facta, sed facienda, & consequenter commissio potestatis ad illum actum faciendum non est firmata, re integra. Exemplum est in casu dicti textus, si Episcopo commitat Papa, vt det beneficium, quod vacauerit, Petro, gratia censetur concessa Petro, & antequam benefici# conferatur, censetur facienda, non facta, & ideò expirat in eo statu existens per mortem concedentis. Hoc tamen[5050] limitandum est, nisi potestas illa etiam circa determinatam personam detur in fauorem delegati, qui daturus est, vel facturus beneficium, nam tunc censetur gratia iam facta, & non est dubium, quin potestas ad operandum circa determinatam personam possit committi alicui in fauorem eius, non minus quam potestas operandi circa plures indefinitè. In quo sensu videtur loquutus Syluest. suprà citatus cum Federic. & idem[5051] tenent Rosel. & Tabien. verb. *Gratia,* & Angel. ibi n. 2. verb. *Dispensatio.* n. 13. Domin. & Fran. in dicto cap. *Si cui nulla,* & colligitur ex illo textu, nam vt hæc facultas expiret, requirit, vt detur, *non ob suam,* id est, accipientis, *sed in eius, cui prouideri mandatur grati#.* Imò inde rectè colligitur, necessarium esse, vt gratia non fiat delegato, sed soli alteri, atque adeo, si in vtriusq#ue fauorem fiat, non extingui per mortem conced#tis, quia in eo, cui facta est permanet, & quia ex illo textu amplius non colligitur, vt cum alijs notauit Sanci. suprà n. 81. & intelligendum puto, quando gratia conceditur vtriq#; æquè primò, & principaliter, nam alioqui si fauor delegati sit tantum accessorium quid, & quasi causa tantum motiua, tunc sequetur principale, & simpliciter censebitur talis gratia nondum facta.

Dices; nulla est ergo differentia inter **[sect. 9]** [5052] potestatem datam indefinitè, vel circa determinatam personam concessam, n# indefinitè data potest principaliter, vel etiam totaliter dari in fauorem c#munitatis, vel multitudinis comprehensæ sub illo termino communi indefinitè sumpto, nihil enim repugnat. Imò per bullas iubileorum videtur ita dari, per illas enim non intenditur fauor sacerdotum, vel confessorum, quibus dantur potestates, si à pœnitentibus eligentur, sed gratia, & fauor pœnitentium. E contrario verò similes potestates dantur per priuilegia religionum in fauorem ipsorum religiosorum. At verò eodem modo quando designatur persona dispensanda, vel promouenda, potest dari eisdem modis, scilicet, vel in fauorem delegati tantum, vel prouidendi tantum, vel vtriusq#ue simul; ergo eàdem ratione cessabit, vel non cessabit potestas per mortem concedentis, si fuerit, vel non fuerit data in fauorem delegati, siue sit indefinita, siue particularis, & ita impertinens erit obseruatio suprà posita, & nulla erit distinctio.

Respondeo, ex dicto cap. *Si cui nulla,* **[sect. 10]** [5053] hanc colligi differentiam inter illa duo membra, quia cum datur facultas ad benefaciendum alijs, nulla personarum facta expressione, gratia censetur facta communitati simpliciter, & sine addito, vel restrictione, & ideo simili modo c#setur permanere post mortem concedentis, etiam re integra, & nulla limitatione, vel distinctione adhibita, an detur in gratiam accipientis, vel aliorum, sed absolutè, at verò quando persona particularis exprimitur, circa quam facultas habitura est effectum, tunc dicitur expirare per mortem concedentis, re integra, non absolutè, sed cum illo addito, si datur potestas alicui, *non ob suam, sed eius, cui prouideri mandatur grati#.* Ratio **[1018]** autem reddi potest, vel quia talis facultas semper est magnus fauor delegati, qui non excluditur saltem pr#sumptione iuris, etiam si simul fauor aliorum ge neraliter, seu indefinitè intendatur, vel quia fauor communitatis, seu multitudinis præfertur fauori priuato, & ideò licet non sit ad effectum perductus, propter ipsam

concession# censetur firmari ex virtuali declaratione, & concessione iuris. Atq#ue ita similes facultates concessæ per Bullam Cruciatæ iuxta c# munem, & receptam doctrinam, quam latè refert Sanci. suprà n. 93. non expi[5054]r#t per mortem concedentis. In qua bul la aliqui considerant, quod ipsamet pr# scribit tempus suæ durationis, scilicet, annum, vel triennium. Sed licèt hæc pos set esse ratio sufficiens, vt sumitur ex Anton. Gabr. suprà n. 35. non credo esse[5055] rationem adæquatam, nam idem censent omnes de duratione iubileorum, licèt non præscribant tempus suæ durationis, Ratio ergo sumenda est ex ipso modo concessionis indefinitæ, quæ eo ipso c#setur continere priuilegium perman#s, quanuis aliæ rationes probabiles reddantur, quæ in Sancio suprà videri possunt. At verò quando facultas datur in ordine ad designatam personam, considerat in cuius fauorem datur, vt declaratum est, quia ius videtur præsumere, concessionem sic factam ordinariè fieri in fauorem designatæ personæ, nisi aliud expressè declaretur. In hoc ergo potest consistere differentia.

Sed adhuc superest difficultas circa **[sect. 11]** [5056] rationem supra datam, ob quam concessio facta in fauorem personæ designatæ prouidendæ, seu dispensandæ, censeatur amitti morte concedentis. Ratio enim data non videtur solida, scilicet, quia tunc gratia non est facta, sed facienda, nam aliqua gratia est ibi simpliciter facta; ergo illa perire non debet, iuxta regulam datam; ergo nec effectus eius impedietur, etiam si non dum sit factus, sed potius sustinendus erit, ne prior gra tia pereat, tanquam annexus illi, seu t#quam accessorium sub principali. Antecedens probatur, quia quando alicui mandatur prouiderì de beneficio, eo ip so datur aliquod ius prouidendo, non in re, sed ad rem: nam licet sit valde remotum, aliquod profecto est, vel certè licèt appelletur licentia, vt prouideatur cum prælatione ad alios, talis licentia, vel ius, magnus fauor est, & ille non est faciendus, sed factus, vt per se constat; ergo datur ibi gratia facta, & consequ# ter non peritura iuxta nostram regulam, non potest autem permanere, nisi in delegato maneat potestas, vt per se not# est; ergo. Confirmatur, quia ille, cui t#c conceditur facultas conferendi, vel dispensandi, videtur quasi executor grati# alteri iam factæ, ergo debet permanere ratione illius, t#quam accessorium sub principali, argumento cap. *Si super gratia*,[5057] de Offic. deleg. cum his, quæ ibi notantur, & à Gabr. suprà n. 3.

Confirmatur, & declaratur exemplis **[sect. 12]** [5058] vnum est de licentia eligendi confessorem, quæ non expirat morte concedentis, vt dixi, solum quia est quidam fauor factus pœnitenti, etiam si detur propter effectum, qui nondum est comparatus, imò ne illud priuilegium, seu licentia pereat, sustinetur potestas confessoris electi, & validitas absolutionis ab eo collatæ. Cur ergo non idem dicitur in altero priuilegio? vel cur in eo non respicitur ad licentiam, vel ius statim concessum, sed ad effectum nondum factum, vt dicatur gratia nondum facta; sed facienda? Et vrgetur hoc exemplum, nam licèt facultas directè daretur sacerdoti determinato ad absoluendum Petrum, vel dispensandum cum illo, non expirabit re integra per mortem conced#tis, non solum si detur in fauorem sacerdotis, quod omnes ferè fatentur, sed etiam si tantum sit in fauorem pœnitentis, t# quia in tali materia maior, & durabilior esse debet fauor pœnitentis, quam sacerdotis, tum etiam quia in re in id# redit, quòd potestas detur sacerdoti circa pœnitentem, vel quod detur pœnitenti licentia ad eligendum confessorem, sed data hoc modo durat, etiamsi principaliter detur in fauorem pœnit#tis; ergo & data priori modo. Quid eni# ad rem moralem hoc interest? Neq#ue enim considerari in pr#senti potest, quod licentia ad

eligendum confessorem est indefinita ex parte confessoris, licentia verò data confessori directè iam determinet personam. Hoc enim nihil videtur referre, tum quia determinatio personæ à conferente potestatem facta, vi-**[1019]**detur magis intenta, & præsumitur magis prudens, & ideò ex hac parte facultas erit magis durabilis: tum quia licèt pœnitentis licentia sit, vt tali confessori confiteri possit, non expirabit, re integra, quia est priuilegium illi iam factum, non minus quàm licentia eligendi indefinitè.

Prætereà multi probabiliter defen **[sect. 13]** [5059]dunt ordinaria rescripta, per quæ committitur discreto confessori facultas dis pensandi cum Titio v. g. in tali voto, vel impedimento, &c. non expirare, re integra, morte concedentis, vt videri potest latè in Sancio supra n. 87. & tamen illa est gratia nondum facta quoad effectum intentum, tamen quia est facta quoad licentiam, seu facultatem, censetur permanere; ergo idem in omni simili. Respondent aliqui illam facultatem disp#[5060]sandi non relinqui in arbitrio delegati, sed necessario esse ab illo dispensandum, eo ipso, quod rescriptum acceptat, si inueniat preces veritate niti, & ideò illam non esse tantum licentiam dispensandi, sed esse virtualem dispensation#, & ideò sicut dispensatio non retractatur per mortem conced#tis, ita nec ill# facultatem extingui. Sed hoc non videtur satisfacere, primò quia consideran[5061]do statum rescripti antequam acceptetur, vel aperiatur, nullam necessitatem ponit, sed meram facultatem concedit. Secundò, & præcipuè, quia necessitas il[5062] la, quæ imponitur delegato videtur potius obstare durationi grati#, nam transit in m#datum, & commune proloqui# est, mandatum cessare per mortem m#dantis, re integra, iuxta dictum cap. *Gra tum,* & cap. *Relatum,* & l. *Et quia,* ff. de Iu[5063]risd. omni. iudic. & l. *Mandatum,* C. *Mandati;* ergo si facultas dispensandi data sacerdoti in fauorem tantum dispensandi durat, quia fuit pr#cepta, etiam durabit data sine præcepto, quia minus habet mandati, & plus fauoris respectu delegati, qu#doquidem vsus ponitur in eius arbitrio, & non cogitur. Et profecto difficile creditu est, quòd licentia data à superiori cuidam subdito sacerdoti ad audiendam confessionem Petri, in fauo rem solius Petri, & sine præcepto imposito sacerdoti, vt talem c#fessionem audiat, cesset, re integra per mortem concedentis, & tamen quod eadem facultas data eidem sacerdoti in fauorem eiusdem pœnitentis, & cum præcepto, non expiret, re integra, cum aliàs sit vulgare principium, præceptum ab homine, quod non est per modum statuti, cessare mortuo præcipiente.

Hæc argumenta petunt, vt explice **[sect. 14]** [5064]mus, quando gratia censenda sit iam facta, & quando tantum facienda, in quo explic#do non est facile generalem regulam præscribere: nam est etiam difficile discrimen constituere inter multos casus, de quibus ferri solet diuersum iudicium, cum tamen videantur omnino similes. Vnde cogitari possent duo modi dicendi extremè diuersi. Vnus est, om[5065]nem licentiam, vel facultatem, aut qualecumq#ue priuilegium, seu rescriptum gratiæ concessum vni in ordine ad effectum gratiæ consequendum ab alio, cui potestas conferendi, vel dispensandi delegatur, censeri gratiam statim factam ex vi priuilegij, ante quem cumque vsum eius, si materia gratiæ sit spiritualis, pertinens principaliter ad bonum animæ eius, propter quem conceditur, assequendum per vsum iurisdictionis voluntariæ, quæ sine strepitu iudicij illi operari potest, ideoque talem facultatem non expirare per mortem conced#tis, etiam si res sit integra. Secus verò esse in alijs facultatibus extra huiusmodi ma teriam concessis. Nam iura, quæ de similibus priuilegijs iudicant tanquam de gratijs non concessis, & ideo cessare in simili cásu statuunt; loquuntur vel in materia ambitiosa, qualis est materia

beneficialis, de qua est sermo in dicto[5066] cap. *Si cui nulla,* & cap. *Si super gratia,* nam illa materia semper est odiosa, & restricti iuris. Vel loquuntur in materia fori contentiosi, ad quam reducuntur exter ni contractus, & negotia humana, de qua loquuntur dictum cap. *Gratum,* & cap. *Relatum,* & aliæ leges, quæ dicunt, mandat# expirare morte mandantis, re existente integra.

Atq#; hic modus dicendi videtur fieri **[sect. 15]** [5067] probabilis, tum quia iuxta illum facilè componuntur omnes difficultates positæ, & communia iura, quæ in hac materia loquuntur, commodè explicantur, tum etiam quia vtrumque membrum est per se probabile, nam primum fauet animæ, & religioni, & in illa materia ve-**[1020]**risimile est, Pontifices non minus velle fauere ijs, pro quibus gratiæ conceduntur, quàm ijs, quibus conceduntur. Secundum autem est satis expressum in iure & restringit ambitiones, & fraudes, ac lites. Tum denique quia omnia exempla in contrarium obiecta pertinent ad pri mum membrum, & ferè omnia admittuntur communiter, licet propter alias rationes; quod parum refert. Solumq#ue illud de licentia data confessori in fauorem pœnitentis à multis negatur, vt videre licet in Sanci. supra n. 83. Sed pro[5068]fecto rationes à nobis factæ videntur contrarium efficaciter suadere, & non carere auctoribus. Nam Feder. Syluest. Angel. & alij, qui id admittunt in facultate dispensandi cum tali, idem dicer#t in potestate absoluendi sacramentaliter, & cum indistinctè loquantur, non oportet restringere illam sententiam ad priuilegium datum principaliter in fauorem delegati. Præsertim quia, vt dixi, quando persona designatur, regulariter, & ex vi formæ censetur dari in fauorem eius, siue facultas sit ad dispensandum, siue ad absoluendum. Nec eti# est cur id limitetur ad facultatem dat# cum præcepto exercendi actum, vel sine illo, quia hæc differentia à paucis Doctoribus consideratur, nec iure probatur, & parum interest, vt ost#sum est, præsertim in negotio confessionis. Et ita re tota attentè considerata, nihil ex illo membro sequitur, quod singulare sit, vel nouum, vel alicui iuri repugn#s, quia iura in alijs materijs loquuntur, vt dixi.

Secundum autem membrum habet f# **[sect. 16]** [5069]damentum non in sola rei natura, nec tantum in coniecturata mente conced#tis, sed in iure positiuo ita disponente. Et ideo non procedunt contraria exempla, quia nec materia, nec dispositio iurium est similis. Nec etiam procedunt rationes, quia cum hæc res pendeat ex iure, rationes non possunt esse efficaces. Nam illa licentia, vel qualecumq#; ius, quod videtur resultare in prouid#do ex facultate, vel mandato alteri dato ad prouidendum illum, in iure non reputatur vt aliquid factum, sed vt existens in fieri, & ideo sicut suprà dicebamus, iurisdictionem delegatam in foro contentioso, non firmari, re integra, ex dispositione iuris, ita dicendum est de illa licentia, vel qualicumq#ue iure in illis materijs. Et ita facilè conciliantur, & expediuntur omnia. Et hunc modum dicendi ego libenter amplecterer, quia verò illum non inuenio sub hac forma ab auctoribus assertum, alijs considerandum relinquo.

Alter ergo modus dicendi esse po **[sect. 17]** [5070]test, vt regula hæc vniuersalis sit in omnibus materijs, quod facultas alicui data ad exercendum effectum gratiosum circa alium, si sit facta tantum in gratiam personæ designatæ, cui talis effectus est conferendus, dum res est integra, non censetur gratia facta, sed facienda. Et fundamentum esse debet, quia quædam iura ita statuunt. Et licèt in determinatis materijs loquantur, n# videntur niti in ratione specialitatis materiæ, sed in forma, & modo concessionis, vt Glossæ, & Doctores interpretantur. Et ita admittendum non est, quod in quadam obiectione dicebatur, in his

rescriptis delegatum esse executorem gratiæ alteri concessæ, sed dicendum est, delegatum esse executorem gratiæ alteri concedendæ; nam antequam ille vtatur suo munere, saltem inchoatiuè, non censetur gratia facta, ex iurium dispositione. Ad exempla autem in contrarium adducta responderi posset, negando omnia, in quibus regula illa propriè non seruatur, etiamsi maximè versentur circa materiam spiritualem, vel concernentem illam, & omnino fauorabilem, ac pertinentem ad iurisdictionem voluntariam, & siue potestas delegata detur directè sacerdoti dispensaturo, siue detur per licentiam directè concessam ipsi dispensando, vel absoluendo. Hæc autem responsio est nimis rigorosa, & valde contraria praxi, & fauori animarum, & ideò illam non censeo admittendam.

Quocirca melius fit distinctio inter **[sect. 18]** [5071] facultatem hanc directè datam delegato in fauorem tertij, & datam directè ipsi pœnitenti, vt elìgat confessorem, vel quid simile: nam per priorem non censetur fieri vlla gratia illi tertio, sed solum parari viam ad illam obtinendam, & creari causam, vt sic dicam, per quam fiat, & ideo donec illa causa aliquid operetur circa illum ter-**[1021]**circa illum tertium, non censeri gratiam vllam factam illi tertio, neq#ue esse in illo factum aliquid, quod in ipso permanere possit, si re integra concedens moriatur. Nam illud ius, vel licentia, quod in obiectione principali consideratur, non reputatur vt aliquid in illo existens, sed vel est sola permissio, vt alius possit circa illum operari, vel est quasi denominatio extrinseca result#s ex potestate alteri concessa, quæ denominatio non potest durare, deficiente illa potestate, nec potestas illa firmari potest ex illa denominatione, cum ab illa potius resultet. Potestas autem ipsa sic concessa, etiam si iam sit moraliter in eo, cui directè conceditur, non censetur priuilegium eius, nec gratia illi facta, cum non sit data in fauorem eius, & ideò per se non firmatur sine aliquo vsu, quia reputatur mandatum, & non gratia. Et idem censeo quoad hanc par tem in rescriptis dispensationum, quæ secum afferunt obligationem disp#sandi, quia ibi non habet locum ratio, vel natura priuilegij respectu delegati, sed potius ratio mandati.

At verò quando rescriptum directè concedit facultatem aliquam, vel licen **[sect. 19]** [5072] tiam subdito, licet vsus eius pendeat ex alio operante circa ipsum, vt est in licentia eligendi confessorem, vel confitendi tali Sacerdoti designato à concedente, & in literis dimissorijs ad suscipiendos ordines à quocumq#ue vel à tali Episcopo, & in similibus, tunc talis licentia est verum priuilegium, & gratia re vera est iam facta quoad suam im mediatam concessionem, & ideo etiam si moriatur concedens, re existente integra, non perit, sed in eo etiam seruatur regula principalis à nobis posita, vt in alijs locis, quæ citaui, in particulari dixi. Et declarari nunc potest, quia similes licentiæ, & priuilegia data ad actus, qui non pendent ex actione alterius tertij circa priuilegiatum, vt sunt licentia non ieiunandi, laborandi in die festo, celebrandi in priuato oratorio, audiendi sacrum tempore interdicti, & similia non cessant per mortem concedentis, etiam re integra, vt est ferè communis consensus; ergo idem erit, etiam si actus concessus consistat in recipiendo aliquid ab alio, quia eodem modo est iam facta gratia, & non tantum facienda, cum sub eadem forma detur licentia. Vnde in illo habere potest locum, quod supra dicebatur, scilicet, illum tertium esse quasi executorem gratiæ alteri iam factæ, & ideo firmari ratione illius, etiam si res sit in tegra, argumento cap. *Si super gratia,* [5073] de Offic. delegati, in sexto, & regulæ generalis, quod accessorium sequitur principale. Et ita constituitur facile differentia inter hunc modum, & præ[5074]cedentem, quia in hoc gratia, quæ fit priuilegiato, non est solus effectus futurus, neq#ue est sola permissio, vel denominatio à potestate alteri concessa,

sed est vera concessio alicuius immunitatis, vel moralis potestatis, vt satis explicatum est. Neq#ue videtur necessarium ad singula, quæ ibi inculcantur, speciatim respondere. Solum potest[5075] in particulari inquiri, an in iudicio confessionis admittenda etiam sit illa differentia inter facultatem datam pœnitenti ad assumendum talem confessor#, vel datam confessori ad audiendum talem pœnitentem in solum fauorem ipsius pœnitentis. Multi enim ita sentire vid#tur, quia hæc est generalis iuris dis positio, quæ non cessat in illa materia particulari, licèt fortasse cesset negatiue ratio eius, quod est probabile, mihi tamen contrarium magis prorobatur, vt in materia de pœnitentia dixi, quia illud iu dici# magis est gratiæ, quàm iustitiæ, & ita iurisdictio in illo foro concessa per regu l# grati# potius quam iustiti# metienda est.

Adhuc verò superest in alio sensu ex **[sect. 20]** [5076]plicandum, quæ requirantur ex parte priuilegij, vt censeatur plenè concessum, & firmatum ad permanendum post mortem concedentis. In quo primo peti potest, an oporteat esse scriptum. Nam si non solum sit concessum, sed etiam authentice scriptum, & à priuilegiario acceptatum, eo ipso habet illam firmitatem, quia iam est plenè concessum in actu primo, vt sic dicam, & nullus actus secundus, seu vsus est necessarius. Et ita in hoc omnes auctores citati concordant. Difficultas verò est, an præter concessionem concedentis verbis saltem expressam sufficienter (nam hoc saltem indubitanter necessari# est) requirantur aliæ duæ conditiones. **[1022]** Et primo est dubium de instrumento[5077] scripto, & bullato, seu authentico. Sed hoc dubium definiendum est iuxta supra dicta de necessitate scripturæ ad substantiam, vel valorem priuilegij. Nam supponendo, scripturam non esse necessariam ad esse, sed ad probationem, dicendum est, priuilegium solo verbo concessum, & nondum in scriptis redactum non amitti per mortem concedentis ex solo illo defectu, quia iam est firmum, & validum ex ea parte, & ita in illo procedit regula posita. Tradit Syluester. verb. *Gratia,* quæstione se[5078]cunda, cum Ioanne Andrea, & Archid. in Prolog. libr. 6. & alios plures refert Sanci. dicto libro octauo, disputation. 29. & Nauar. de Reddit. Eccles. quæst. 3. Moni. 8. cum Felin. in Rubrica de Constitutioni.

Aliud dubium est, an requiratur ac **[sect. [20]]** [5079] ceptatio priuilegiarij, & consequenter an priuilegium nondum acceptatum à priuilegiario, neq#ue per se, neq#ue per alium, expiret morte concedentis. Videtur enim expirare, quia nondum est factum, sed est in fieri, nondum enim est receptum in persona priuilegiati, quia expectatur consensus eius, regulariter loquendo, iuxta superius dicta. Nihilominus dicendum est, tale priuilegium non extingui ipso facto morte conce[5080]dentis, sed manere in eodem statu, in quo antea erat, vt possit acceptari ab eo, cui est concessum, & ita consummari, & prodesse illi. Hæc fuit sententia Lapi. Dominici, Franci, & Portij, quos refert, & sequitur Sanci. libr. 8. de Ma[5081]trimon. disputation. 28. numer. 43. & 69. Fundamentum est, quia priuilegium illud ex parte Principis fuit perfecte concessum, & in morte non est reuocatum per expressam voluntatem concedentis, vt supponimus; ergo in illo priuilegio seruanda est regula gratiarum, quæ non expirant morte concedentis, quia in ea magis attenditur absoluta voluntas concedentis, quàm acceptatio alterius. Accedit, quod in alijs donationibus similis regula seruatur iuxta probabiliorem sententiam, de qua videri[5082] potest Molin. libr. 4. de Primogen. cap. 2. numer. 77. & Couar. de Testament. in Rubric. 3. part. num. 13. & Sanc. lib. 1. de Sponsal. disputation. 6. num. 5. Dixi autem illud priuilegium permanere in eodem statu, in quo antea erat, quia non confert nouum ius

priuilegiario, sed solum ad hoc perseuerat ex vi voluntatis defuncti, vt possit ab illo acceptari. Vnde fit, vt sicut antea erat reuocabile[5083] à concedente ante acceptationem, argumento l. *Nec ambigi*, C. de Donat. ita postea possit reuocari à successore concedentis antequam sit acceptatum: N# eandem omnino, & æquè plenam potestatem habet, quia non succedit tanquam hæres ex voluntate defuncti, sed succedit ex noua electione, vel prouisione in integra dignitate, ac potestate.

CAPVT XXXII.

Quando ratione formæ conceßionis duratio priutlegij limitetur ad vitam concedentis.

IN regula superiori capite posita li **[sect. 1]** [5084]mitationem addidimus, vide licèt, priuilegium non amitti per mortem concedentis, nisi forma id exigat: propter hanc ergo partem explicandam pr# sens caput proponimus. In quo vnum est clarum, scilicèt, hoc maximè habere locum, si expræssè concedens dixerit, *quandiu vixero,* vel quid simile, quia non potest esse clarior forma. Tunc autem (vt hoc obiter notem) non fit exceptio propriè à regula, quia tunc non amittitur priuilegium ex vi defectus causæ efficientis, sed per lapsum temporis, iuxta dicta in primo modo amissionis. Quia illa verba habent vim ponendi terminum durationi priuilegij, vt si concedens diceret, quandiu præsens fuero, vel quandiu absens fuero, vel quid simile. Sicut est etiam probabile, ex efficacia verborum formæ fieri posse, vt priuilegium non cesset morte concedentis, quod aliàs periret, nisi talis esset forma. Vt quidam dixerunt de priuilegio v. g. eligendi confessorem absolutè concessum, amitti morte concedentis, si autem concedatur per annum, non perdi intra illum, etiam si moriens in illo decedat, quod an sit consequenter dictum, in dubio sequenti dicam.

[1023] Et hinc consequenter sequitur, idem esse dicendum, quoties in forma priui **[sect. 2]** [5085]legij æquiualentia verba posita fuerint. Explicandum verum superest, quænam hæc sint, statimq#ue occurrunt illa suprà tacta in cap. 5. per quæ superior declarat, se concedere priuilegium, *vsq#ue ad beneplacitum suum;* tunc enim censetur limitari priuilegium ad vitam concedentis, ideoq#ue amitti per mortem eius. Vt explicatum est in cap. *Si gratiosè*, de Rescript. in 6. vbi in hoc constituitur differentia inter illa verba, *ad beneplacitum meum,* & *ad beneplacitum sedis,* quod priora includunt beneplacitum, quod vita finitur, & ideo etiam priuilegium illud finitur cum vita concedentis, posteriora vero includunt beneplacitum perpetuum, nam sedes non moritur, sed per successionem semper eadem perseuerat, & ideo tale priuilegium non finitur per mortem concedentis, sed du rat, donec reuocetur. Et ita in hac doctrina Doctores conueniunt, exponentes dictum cap. *Gratiosè*, & in alijs locis,[5086] quos late referunt Anton. Gabr. lib. 6. tit. de Præbend. conclus. 1. per totam, & Nauar. in §. *In leuitico,* not. 28. nu. 28. Didac. Perez in libr. 2. Ordin. tit. 2. l. 2. Couar. lib. 3. Variar. cap. 15. Et posterior quidem pars nec difficultatem habet, nec ad præsens spectat, cum illa non limitet, sed potius ampliet, vel saltem confirmet generalem regulam positam.

Circa priorem verò partem duo ad **[sect. 3]** [5087]uertenda sunt, vnum est, sub illis verbis *ad beneplacitum meum,* includi omnia æquiualentia verba, talia sunt. *Quandiu voluero,* vel *donec voluero,* licèt aliqui S#[5088]mistæ moderni aliter sentire videantur, planè sine causa, quia illa verba donec, vel quandiu voluero, non requir#t nouum actum voluntatis, nec durationem Physicam, vt sic dicam eiusdem actus, sed moralem, & humanam, seu interpretatiuam; hanc autem etiam postulant illa verba *ad beneplacitum meum,* vt per se, & ex contextu constat. Et id# iudicium est de omnibus verbis, quæ similem perseuerantiam voluntatis postulauerint, & non amplius. De alijs verò potest esse dubitatio, de qua dicam statim. Aliud notandum est, regulam[5089] hanc procedere in omni priuilegio non solum ambitioso, vel odioso, seu derogatiuo iuris, sed etiam in quoc#q#; fauorabili, etiam in indulgentijs, vt alibi dixi.[5090] Quod recte notauit Couar. suprà. nu. 4. & Sanci. numer. 50. contra aliquos, qui oppositum dixerunt, & profecto sine f#damento, & contra textum absolutè, & sine limitatione loquentem, & contra rationem, nam hæc non est restrictio priuilegij, vt ob eam causam dicatur habere locum in odioso, vel ambitioso, non in fauorabili, sed est propria, & genuina explicatio conditionis inclusæ in verbis illis; conditio autem eadem idem operatur, vbicumq#ue additur.

His positis, vt res magis declaretur, **[sect. 4]** [5091] obijcitur primò, quia conditio illa *vs## ad beneplacitum meum,* est intrinsecè inclusa in concessione cuiuscumq#ue priuilegij, etiam si verbis maximè absolutis fiat, quia semper priuilegium est dependens à voluntate concedentis, vt infrà dicetur, ergo talis conditio expressa non mutat naturam dispositionis: nam iuxta principia iuris, conditio inclusa, licèt exprimatur, nec facit dispositionem conditionatam, nec aliquid operatur. Sed concessio priuilegij absolutè facta non expirat per mortem conced#tis; ergo licèt addatur illa clausula, *vsq#ue ad beneplacitum,* non expirabit.[5092] Secundo si Papa dicat, concedo tibi hanc indulgentiam, donec illam reuocauero, non expirat morte concedentis; ergo neq#ue si dicat vsq#ue ad beneplacitum meum. Antecedens sumitur ex cap. *Delegatus,* de Offic. deleg. in 6. & notant ibi Domin. & Franc. & in dicto[5093] cap. *Si gratiosè,* vbi etiam Ioann. Andr. & Anchar. & planè Barthol. in lege *Centesinus.* 46. §. *Si ita stipulatus,* ff. de Verbor. obligation. numer. 9. & 16. in lege *More,* ff. de Iurisdiction. om. iudic. num. 17. vbi etiam Iason numer. 15. Deci. in capit. *Ex literis,* de Constitution. in fine, & ibi Felin. numer. nono, & decimo, Angel. verb. *Voluntas,* num. 1. Tabien. & Armil. verb. *Gratia,* in fine, Nauar. cons. 3. de Priuil. Couar. & Anton. Gab. suprà. Et ratio non videtur esse alia, nisi quia illa conditio est intrinsecè inclusa in quauis concessione priuilegij, vt sumitur ex dicto cap. *Si delegatus.* Vnde probatur consequentia, quia eti# **[1024]** altera conditio est inclusa, vt ostensum est. Probatur item, quia illa verba videntur æquiualentia; quid enim significat vsq#ue ad beneplacitum meum, nisi donec voluero? hoc autem per inde est, ac si diceretur, donec reuocauero voluntatem, quia quandiu non reuoco, in priori voluntate per sisto interpretatiuè, nec oportet, vt aliter velim, ergo quandiu voluero idem est, ac quandiu non reuocauero. Tertio sequitur eandem diffe[5094]rentiam esse constituendam inter formas priuilegiorum, si in eis explicetur superior concedens, vel proprio nomine personæ suæ, vel suæ dignitatis, nam priori modo concessum priuilegium extinguetur per mortem concedentis, po steriori autem modo minimè. C#sequ#s autem est falsum quoad priorem partem, quæ ad præs#s spectat; ergo. Sequela patet à paritate rationis. Minor

autem probatur, quia sic destruerentur[5095] omnia dicta circa hanc regulam, vnde planè repugnat cum decisionibus cap. *Si cui nulla,* & cap. *Si super gratia.*

Hæc argumenta solum proponuntur **[sect. 5]** ad explicandam magis decisionem iu[5096] ris, & rationem eius: nam veritas illius certissima est. Ad primum ergo respondeo, negando maiorem, nam illud additum, *Ad beneplacitum meum,* aliquid addit, quod in absoluta concessione non fuisset inclusum. Quia absoluta concessio solum requirit, vt cum fit, interueniat consensus, & voluntas concedentis, de perseuerantia autem eius nihil statuit, nec postulat, & ideo talis concessio n#quam ab intrinseco amittitur propter solum defectum voluntatis priuatiuum, vt sic dicam, seu negatiuum, sed necessaria erit aliqua contraria voluntas, per qu# illa prior retractetur. At verò qu#do concessio fit ad beneplacitum personæ, tunc vltra consensum ad fieri priuilegij, requiritur perseuerantia, seu permanentia eiusdem voluntatis, vt necessaria ad perseuerantiam eiusdem priuilegij, & inde fit, vt tale priuilegium amitti possit non solum per c#trariam vol#tatem, sed etiam per defectum priuatiuum voluntatis concedentis, scilicet, per carentiam durationis illius beneplaciti, quæ contingit per mortem concedentis, vt magis in sequenti responsione declarabitur.

Ad secundum aliqui distinguunt in **[sect. 6]** [5097]ter has duas formas, *concedo tibi hanc gra tiam donec reuocetur,* vel *donec rcuocauero*; nam prior magis absoluta est, & indefinita, quia non dicit relationem ad personam concedentis, sed ad potestatem ipsam, per quam reuocari potest, & ita quandiu reuocata non fuerit, permanebit, & sic æquiparabitur hæc clausula cum illa, *vsq#ue ad beneplacitum sedis.* Et in hac parte nullum videtur esse dubium. De altera verò, *donec reuocauero,* videtur contrarium dicendum propter contrariam rationem, dicunt enim illa verba habitudinem ad personam concedentis, & ita videntur includere dependentiam à vita eius, nam postea non poterit reuocare, ac subinde deficiente vita concedentis, cessabit gratia, quæ ita videtur concessa, vt si reuocari non possit, cesset. Et ita sentiunt Tabien. & Ar[5098]mill. verb. *Voluntas,* in principio. Sed vera est sententia communis in obiectione adducta, dicens, clausulam, *donec reuocauero,* non facere priuilegium dependens à vita concedentis, & ita quoad hoc æquiualere illi, *donec reuocetur,* quamuis ratio sit reddenda diuersa. Quia negari non potest illa differentia, quòd verbum *reuocauero,* magis restrictum est, magisq#ue particularem respectum dicit, quam passiuum verbum *reuocetur*, n# vt hoc esset omnino æquiualens, deberet addi, *donec reuocetur à me.* Nihilominus dico, ex illa habitudine ad concedentem non inferri dependentiam priuilegij à vita eius, sed potius c#trari#.

Ratio reddi potest duplex, prior est, **[sect. 7]** [5099] quia particula *donec reuocauero,* est inclusa intrinsecè in concessione priuilegij, quod natura sua reuocabile est, tam à concedente, quam à successoribus, & ideò siuè generaliter addatur, *donec reuocetur*, siue specialiter, *donec reuocauero,* nihil additur, quod in absoluta concessione non sit in clusum, & ideò non fit c# cessio magis dependens à vita concedentis, quam si absolutè esset facta. Et ita facile respondetur ad obiectionem, negando consequentiam, & negando etiam, illa verba *vsque ad beneplacitum meum,* & *donec reuocauero,* esse æquiualentia, quia hæc solum explicant clarè quod tacite inest, & non deseruiunt. ad specialem effectum, sed solum, vt **[1025]** facilior videatur reuocatio: illa verò aliquid addunt, vt explicui, & magis iam declarabo. Atque hæc ratio est satis conformis dicto cap. *Si delegatus.* Potest tamen habere difficultatem, quia supponit,[5100] omne priuilegium esse

reuocabile, aliàs non esset conditio illa inclusa in absoluta concessione priuilegij. Illa verò difficultas infra tractanda est. Altera er[5101]go ratio sit, declar#do magis discrimen inter illa duo verba: nam clausula, *vsq#ue ad bcneplacitum*, solum postulat perseuerantiam in priori voluntate, & non aliqu# nouum actum eius. Vnde fit, vt illa perseuerantia nihil aliud sit, quam conditio requisita ad conseruation# priuilegij, ideoque ablata perseuerantia illa, cessat priuilegium, quia erat quasi conditionatum, & ita dependens à conditione. Aufertur autem conditio, seu beneplacitum per solam mortem conced#tis, quia licet per seuer#tia illa tantum sit moralis, & interpretatiua, ad illam requiritur duratio personæ, & voluntatis eius in tali statu, quia moralis hæc præsumptio, seu duratio non extenditur vltra statum præs#tis vitæ, præsertim quoad voluntatis dispositionem dependent# à potestate propria huius vitæ. Quæ ponderatio nimis fortasse speculatiua videri posset, nisi esset in iure expressa. At verò clausula *donec reuocauero*, ad destructionem priuilegij vel expresse, vel saltem tacitè postulat reuocationem eius, & ideo quandiu illa non fit, priuilegium permanet. Vnde quia per mortem sol# non fit reuocatio, ideò non ponitur conditio necessaria ad destructionem priui legij iuxta verba concedentis, & ideò ex vi talis formæ non cessat priuilegium per mortem concedentis, imò per ill# quodammodo magis sirmatur ex hac parte, quatenus iam illa conditio impossibilis facta est.

Ad tertium negatur consequentia, & **[sect. 8]** [5102] similitudo rationis. Quamuis enim eti# in exprimenda persona concedentis so leat obseruari illa duplex forma, scilicet, vel nomine tantum dignitatis, vel etiam proprio nomine personæ, & in alijs potestatibus delegandis, seu in rescriptis iustiti# contentiosæ inde nascatur aliqua diuersitas, vt videre licèt in Panormitan. & alijs expositoribus in[5103] cap. *Relatum*, & cap. *Licet vndique*, & cap. *Quoniam Abbas*, de Offic. deleg. Felin. in[5104] cap. *Pastoralis, §. Quoniam*, de Rescrip. n. 3. fallen. 5. Couar. in Pract. capit. 11. & Sanc. dicta disput. 28. n. 44. nihilominus quoad priuilegiorum durationem nulla inde oritur diuersitas: nam siue in pri uilegio dicat Papa, *Sedes Apostolica tibi hoc concedit*, siuè dicat, *Ego concedo*, vel *Paulus*, v. g. hoc tibi concedit, non extinguetur priuilegium per mortem concedentis. Quod est clarissimum ex vsu, & ex iuribus citatis, & ex omnibus dictis. Et ratio est, quia illa verba variata solum ex parte personæ non limitant formam concessionis ex parte durationis, sed absolutam illam relinquunt, & ideò illa non obstant, quominus procedat re gula posita, quod priuilegium absolutè concessum non expirat per mortem c# cedentis. Hoc enim verum est, siuè concedatur à dignitate (vt sic dicam) seu à sede siuè concedatur à persona. Imò pro sola concessione, quæ fit à persona posita est illa regula, nam pro illa, quæ fit à sede, non erat necessaria, imò nec c#gruenter possibilis, cum sedes non moriatur. Secus autem est, quando clausula illa additur ad modificandam c#cessionem ex parte durationis eius. Cum enim Papa etiam in propria persona con cedens possit priuilegium concedere dependens, vel independens in sua duratione à vita concedentis, ex eo solum, quod ex parte concedentis exprimatur persona, non limitatur priuilegium ad concessionem cum dependentia à vita concedentis, sed indefinita manet, & ideò sequitur fauorem gratiæ, & independenter concessa censetur: quando verò additur declaratio ex parte durationis, iam limitatur forma, & ideò fit dependens priuilegium à vita c#ced#tis.

Ab hac verò doctrina videtur discre **[sect. 9]** [5105]pare Nauar. in summa, cap. 27. n. 264. in editione Hispana, vbi loquens de præsentatione religiosorum facta Episcopo ad confessiones audiendas, & de approbatione eius, seu licentia ad confessiones, audi#das

dicit, durare illam licentiam post mortem concedentis, si data sit nomimine dignitatis Episcopalis, non verò si nomine personæ sit concessa, & citat[5106] Cardinal. in Clement. *Dudum, §. Et si ijdem,* de Sepultu. q. 1. Veruntamen Nauar. non videtur considerasse illam licen-**[1026]**tiam vt gratiam, vel priuilegium, sed vt potestatem delegatam, quæ cessare solet per mortem delegantis, re integra, nisi sit nomine dignitatis facta delegatio. Sed illa consideratio, vt dixi, non habet locum in præsenti, nec rectè applicatur ad dictam licentiam. Quod postea videtur Nauar. considerasse, & ideo illa verba in Latina editione omisit. Ratio verò est, quia si sit sermo de licentia, quæ nunc est necessaria ex decreto Concilij, quæ solum est approbatio personæ. Hæc sine dubio perseuerat post mortem approbantis, quia non est delegatio formaliter loquendo, imò nec priuilegium, sed est quasi iusta sententia, seu declaratio sufficientiæ personæ. Vnde vix est reuocabilis, nisi ex magna causa. Si vero sit sermo de licentia, provt dicitur de facultate, & iurisdictione concessa ad audiendas confessiones, de qua Nauar. lo quitur, si detur indefinitè ad quosc#q#; subditos concedentis, sine dubio est fauor personæ, cui datur, verumque priuile gium, & ita verius est, non cessare per mortem concedentis, etiam si in propria persona illam dederit. Quia licet illud priuilegium contineat delegationem iurisdictionis, non tamen fori contentiosi, sed pœnitentialis, ad quod non extendi tur regula illa de potestate delegata, vt suprà dixi. Supponimus autem in hoc, regulam datam de priuilegio, quod non expiret per mortem concedentis, non limitari ad solum Papam, vel suprem# Principem, sed in Episcopis etiam, & in quibuscumq#ue alijs locum habere quoad ea priuilegia, quæ ipsi possunt in per petuum concedere. Quod verissimum censeo: nam licèt iura clarius loquantur de rescriptis Pontificijs, tamen id est gratia materiæ, ratio vero eadem est, & cum iura non aliter interpretentur concessionem inferiorum, nec innitantur in illa declaratione in speciali potestate Pontificis, sed in ipsa ratione gratiæ, & fauoris, non est, cur illa decisio iuris ad sola priuilegia pontificia limitetur.

Solum superest aduertendum, inter **[sect. 10]** [5107]dum occurere posse, vt in forma priuilegij vtraq#, determinatio adiungatur, & temporis, & beneplaciti concedentis in propria persona, & tunc dubitari posse, an priuilegium expiret per mortem concedentis, intra aliud tempus designatum. Vt v. g. si Papa concedat priuilegium vnius anni, vel pro vno anno ad beneplacitum suum, dubium est, an si Papa intra annum moriatur, cesset priuile gium. Vnde etiam est dubium, an elapso[5108] anno, priuilegium extinguatur, etiam si Papa viuat, vel duret quoad vixerit, vel vsquequo ab illo reuocetur. Prius dubi# attigit Anton. Gabr. vbi supra nu. 33. & dicit, non extingui, etiam si Papa moria[5109]tur, donec annus, seu tempus præfixum finia tur, sequitur Sanci. supra n. 51. & Henrr. lib. 7. de Indulg. cap. 21. n. 4. quia sensus concessionis est, concedo ad annum, & alterius secundum meam voluntatem. Ex qua interpretatione sequitur responsio ad secundam dubitation#, nimirum in eo ca su non extingui priuilegium, lapso anno, & non mortuo concedente, donec illud re uocet. Patet, quia sensus concessionis fuit, vt daretru per annum, & deinceps d# duraret voluntas: ita vt prior duratio esset quasi absoluta, & independens à vi ta concedentis, non tamen esset præcise definita ad illud tempus, sed continuari posset alio modo, scilicèt, cum depend# tia à vita, & beneplacito concedentis.

Quod si petatur ratio huius interpre **[sect. 11]** [5110]tationis, non redditur à dictis auctoribus, cum tamen sensus illorum verborum multiplex esset possit, & ideo inter pretatio illa non videatur necessaria, quia optimus sensus esse potest, c#cedo per annum, & in illo,

ac intra illum ad beneplacitum meum. Et licèt prior sensus magis fauorabilis sit, quæ forte ratio mouit dictos auctores, posterior videtur simplicior, & magis intentus ex vi verbor#. Nam illa radditio, *Ad beneplaci tum meum,* facta in concessione absoluta non fit natura sua ad augendum sed ad restringendum, vt patet ex dictis; ergo etiam addita post concessionem ad annum, additur ad restringendum cum proportione conceseionem illius anni, vt sit dependens à vita concedentis. Nec refert, quod verbis mutatis dicatur, concedo tibi licentiam ad beneplacitum ad ann#; nam licet materialis ordo verborum sit diuersus, s#sus est idem, scilicet, licentiam ad beneplacitum tantum ad annum concedi; licentia ergo semper est annua tantum, & intra illum limitata ad beneplacitum.

[1027] Vnde circa secundam dubitationem difficile creditu est, illam c#cessionem **[sect. 12]** [5111] durare transacto anno, cum simpliciter annua tantum sit, & additio *ad beneplacitum* videatur restringere, non augere. Et confirmatur; nam si conced#s dicat, ad annum, nisi reuocauero, certè finito anno, extinguitur facultas, etiamsi non reuocetur, quia secundum communem sensum, illa additio, si non reuocauero, non auget, sed limitat, vel declarat con cessionem annuam, vt nihilominus intra annum possit reuocari, idemque erit, si dicatur, ad annum donec reuocauero, quanuis enim inusitatus sit talis loquendi modus, tamen si vsurpetur idem erit sensus, & eadem intentio loqu#tis. Alioqui censeretur concedere irreuocabiliter per annum, & postea perpetuo donec reuocetur, quod certè verissimi le non est. Ergo idem cum proportione videtur dicendum de illo complexo, *Ad annum secundum beneplacitum,* tum quia magis restrictiua est hæc particula *ad beneplacitum,* quàm illa *donec reuocauero,* tum etiam, quia magis ampla esset concessio illa complexa, *ad annum secundum bene placitum,* quam simplex *ad beneplacitum,* quod non videtur verisimile. Deniq#ue iuxta priorem expositionem sensus est quasi diuisiuus, & copulatiuus, scilicet, concedo ad annum, & ad beneplacitum, quem ego libenter admitterem, quando dictio copulatiua in concessione poneretur modo prædicto. At verò quando non ponitur non est supplenda, quia iam est s#sus vol#tarius, & improprius. Nam concessio est simplex, & per cathegoricam propositionem de prædicato complexo ex duplici additione se inuicem determinante, scilicet, annum ad beneplacitum, seu beneplacitum ad annum, & hoc secundo modo est limitata[5112] concessio annualis, vt explicatum est. Atque hic sensus in rigore verborum videtur mihi magis intentus, licet fortassè superior vt fauorabilior frequentius sit acceptandus.

Aduertendum tamen est, illam sent# **[sect. 13]** tiam probabiliorem videri, si verba c#[5113] cessionis sint, do licentiam *ex beneplacito ad annum,* de qua forma loquitur Henr. suprà, quia ibi beneplacitum non ponitur ex parte termini, nec vt limitatio durationis annuæ, sed tantum vt principium grati#, & concessionis simpliciter fact# per annum. Et in hoc sensu verissimum censeo, non cessare gratiam intra annum per mortem concedentis, quia pro illo anno simpliciter est facta ex beneplacito. Consequenter tamen in eodem sensu dicendum est illam gratiam non durare post annum, etiam viuente concedente, quia præcisè ad annum illam concessit, nec beneplacitum eius ad maius tempus fuit extensum, nec per solam vitæ durationem extenditur, vt per se notum est.

CAPVT XXXIII.

De amissione priuilegij per renunciationem expressam.

DEclaratis modis, quibus priuile **[sect. 1]** [5114]gium ex se, & quasi ab intrinseco finitur, sequitur dicendum de abla tione illius per actionem aliquam contrariam, quæ potest esse vel ipsius proprij priuilegiarij, vel alterius. Vna ergo actio priuilegiarij sufficiens ad tollendum ab ipso priuilegium censetur esse renunciatio, de qua in præsenti capite dicendum est. Et in primis suppo[5115]no, priuilegium habens permanentem durationem cum tractu successiuo in ordine ad futuras actiones, vel receptiones, aut omissionem illarum, renunciabile esse ab ipso priuilegiario, per se loqu#do. Loquor de priuilegio permanente per modum potentiæ, seu actus[5116] primi, vt excludam priuilegium, quod momentaneum habet effectum, & sol# datur per modum dispensationis tollentis aliquod vinculum, vel impedim#tum, illud enim postquam semel est concessum renunciabile non est, quia semel factum infectum esse non potest, seu quod ablatum est, redire non potest, præcipuè per priuatam hominis voluntatem. Sic[5117] priuilegium toll#s irregularitatem renunciari non potest, quia non potest ho mo illam priorem irregularitatem in se iterum facere. Sic etiam qui dispen[5118]sationem voti obtinuit, & semel acceptauit, non potest amplius illi renunciare, quia non potest priorem obligationem reparare, licèt possit nouum vot#[5119] de nouo facere. Ita etiam qui est disp#satus in impedim#to consanguinitatis, **[1028]** non potest illi propriè renunciare. Poterit quidem ille non contrahere matri monium, qui est veluti vsus illius disp#sationis, licet remotus, & tanquam à causa per accidens, scilicet, remou#te prohibens, non tamen potest ita renunciare, dispensationi, vt reddat se inhabilem ad tale matrimonium, quia hoc non est in voluntate eius, sed pendet ex voluntate Prælati, qui potest quidem simile impedimentum iterum imponere, reuocando dispensationem, tamen speculatiue loquendo, censebitur idem in specie, non numero, cum eo, quod[5120] per dispensationem ablatum fuit. Non ergo tractamus de dispensatione, sed de priuilegio propriè sumpto, & de illo dicimus, de se, ac per se loquendo, renunciabile esse ab ipso priuilegiario. Hoc enim omnia iura supponunt, vt patet ex cap. *Si de terra,* & cap. *Accedentibus,* de Priuileg. cap. *Ad Apostolicam,* de Regul. l. *Siquis in conscribendo.* C. de Pactis quibus locis Glossæ, & Doctores alia iu ra referunt. Dico autem *per se loquendo,* quia hoc **[sect. 2]** postulat natura priuilegij, si ad ipsum[5121] priuilegiarium proprium, & quasi adæquatum comparetur: nam respectu illius beneficium priuilegij non est coactum, nec confertnr inuito, ideoque ab eodem renunciari potest, si velit. Con[5122]tingit autem priuilegium non posse rén#ciari ab aliquo, qui illo gaudet, quia vel non est proprium subiectum, cui da tum est priuilegium, & propter quod est datum, vel quia non pendet adæquatè ex voluntate eius. Priori modo non potest renunciari à particularibus perso[5123]nis priuilegium principaliter concess# in gratiam communitatis, vt est priuilegium cleri, tam fori, quam canonis, vt suprà visum est, & in sequentibus dicetur. Posteriori autem modo non potest aliquis renunciare priuilegio sibi concesso, quod

continet etiam ius alterius, cui per talem renunciationem præiudicaretur. Et sic Prælatus non po test renunciare libertati Ecclesiæ ad ius[5124] Romanæ Ecclesiæ pertinentis, cap. *Cum tempore*, de Arbit. seclusis verò his casibus, priuilegium renunciabile est, & de hac renunciatione nunc tractamus.

Secundo suppono duplic# posse di **[sect. 3]** [5125] stingui rennnciationem priuilegij, vn# impropriam, aliam propriam. Prior consistit in puro non vsu actuali priuilegij, vt cum quis habens sufficientem excusationem ad non ieiunandum, nihilominus ieiunat, dici potest renuntiare priuilegio suo. Propriè autem renunciare priuilegio, non tantum est non vti illo,[5126] etiam voluntariè, sed est tollere à se ius & potestatem vtendi, sunt enim hæc duo valde diuersa, nam per solam negationem vsus non tollitur potestas, sed tantum non exercetur actus, vt siquis habeat priuilegium loquendi cum exc# municato, & nolit loqui etiam si possit, non se priuat potestate, sed actu tantum. Priuilegium autem, de quo tractamus, in potestate consistit, vt explicatum est & ideò ille non vsus etiam voluntarius per se, & intrinsecè non est propriè renunciatio priuilegij an vero sit signum illius, infra dicemus. Renunciatio ergo priuilegij propria est voluntaria abdicatio, & refutatio illius iuris, & potestatis, quam priuilegium concedebat, ex qua ablatione consequitur, vt non possit quis amplius vti tali priuilegio, quia nemo potest vti re, qu# iam non est. Vnde à fortiori fit, vt non possit quis amplius licitè vti tali priuilegio, quia nemo potest licitè cum deceptione, & nullitate aliquem actum exercere, talis autem esset vsus priuilegij iam non exist# tis. Item si priuilegium c#cedèbat vsum, qui sine priuilegio non licebat, iam ille vsus non potest magis licere, quam antea. Vnde tandem fit, vt ex tali renunciatione oriatur obligatio non vtendi amplius tali priuilegio, quia eo ipso, quod res fit illicita, oritur obligatio vitandi illam. Atque ita qui renunciat priuilegio in fauorem alterius, eo ipso obligatur illi ad non vsum talis priuilegij, seu (quod idem est) dat alteri ius contra vsum priuilegij, & consequ#ter obligatur ipse ad non vsum priuilegij, tum quia tenetur seruare ius alteri semel dat#, tum etiam quia tenetur non vti iure iam per renunciationem amisso.

In præsenti ergo de propria renun **[sect. 4]** [5127]ciatione priuilegij tractamus, quæ potestatem ipsam, & ius auferat: & ideo de altera renunciatione impropria breuiter dico, per se licitam esse, consistereque formaliter in voluntario non vsu. Dico autem *voluntario*, quia si voluntas **[1029]** desit, non erit renunciatio, etiam ipsius vsus, sed erit necessitas quædam, vel coactio, aut impotentia, vt paulo in ferius magis explicabo. Hæc autem re nunciatio per se licita, & libera esse dicitur, quia priuilegium quoad ipsum priuilegiarium est quasi lex permittens seu dans facultatem, non vero oblig#s ad vsum illius, & ita liberum vnicuique[5128] est illo non vti, argumento cap. *Cum nobis*, de Elect. præter alia sæpe allegata. Quod intelligendum est, vt dixi, per se, id est, nisi aliunde à superiore, vel à lege positiua, vel naturali cogatur quis ad vsum priuilegij, vt in multis casibus specialibus in iure prohibetur, quos[5129] magna ex parte notat Glossa in l. *Si quis in conscribendo*, C. de Pactis, & ibi alij Doctores. Maximè verò hoc contingit, quando priuilegium est iuris publici, & non tantum priuati iuxta dicta suprà cap. 6. extra hos verò casus regulariter licitum est vnicuique non vti suo priuilegio, quod est quasi renunciare actuali vsui eius.

Dices, ergo qui habet priuilegium audiendi missam tempore inter[5130]dicti, potest libere renunciare vsui eius in die festo, & licitè non audire missam. Respondeo, quantum est ex vi priuile[5131]gij libere quidem posset illam non audire, tamen quia in die festo aliud præceptum obligat, non potest tunc licitè missam omittere. Est enim considerandum,

priuilegium illud non tam dare facultatem, quam tollere prohibitionem & impedim#tum, & ideo licèt quis possit merè negatiuè non vti priuilegio quoad effectum, qui ex illo sequitur t#quam à remouente prohibens, non tamen potest ita illi renunciare, vt se reddat impeditum, & quasi inter dictum ad missam audiendam, quia tale priuilegium quoad hoc renunciabile non est, vt supra declaraui, & ideò non potest vitare, quin obligari possit præcepto audiendi missam.

Tertio distinguere oportet ren#cia **[sect. 5]** [5132]tion# proprij priuilegij in tacitam, & expressam, quæ distinctio non habet locum in non vsu mero, quia quoties aliquis sciens, & potens vti priuilegio, illo non vtitur, satis aperte ostendit voluntat# non vtendi. De priuilegio autem proprio est communis illa distinctio, & sumitur ex iure, vt ex dicendis patebit, & ideò ante omnia explicare oportet, quid sufficiat, & necessarium sit ad expressam renunciationem: nam per analogiam ad illam, seu per imitation#, vel participation# illius explicanda est tacita. Primo igitur ad expressam renun[5133]ciationem proprij priuilegij necessaria est voluntas abdicandi à se totum ius, & facultatem priuilegij. Probatur, quia renunciatio priuilegij voluntate fit tanquam principali causa; ergo vt renunciatio sit expressa, esse debet voluntas expressa. Declaratur quia ex par te obiecti non est satis voluntas, seu propositum nunquam vtendi, quia talis voluntas, non inducit obligationem, nec tollit potestatem faciendi oppositum, & mutandi propositum; ergo ex vi illius non abdicabitur proprium priuilegium, quod in facultate, & iure consistit, vt explicaui; ergo est necessaria voluntas abdicandi à se ipsum ius, & facultatem priuilegij. Imo vt sit propria renunciatio, oportet, vt voluntas sit de toto priuilegij iure à se abdicando, n# siquis tantum intendat, vel paciscatur, renunciando iuri priuilegij pro vna vice, vel pro vno munere, &c. non ideò pri uatur toto priuilegio, argumento l. *Vo. luntariæ*, cum Glossa ibi C. de Excus. tu[5134]tor. & ita illa non est absoluta renunciatio priuilegij, dici tamen poterit re nunciatio partialis, seu secundum quid. Ad illamq#ue cum proportione applicari poterunt, quæ de renunciatione dicuntur.

Sed obijci potest contra assertion#; **[sect. 6]** [5135] quia ex illa sequeretur, generalem voluntatem renunciandi iuribus, aut priuilegijs non sufficere ad expressam renunciationem specialium priuilegiorum; consequens est apertè falsum, vt ex se, & ex vsu constat; ergo. Sequela patet, quia ibi non interuenit formalis voluntas renunciandi specifica priuilegia. Adde non tantam formalem voluntatem, sed etiam virtualem sufficere, vt siquis velit aliquid repugnans pri uilegio, eo ipso virtualiter vult abijcere priuilegium. Ad obiectionem respon[5136]deo, negando sequelam, & probation# eius, licèt possit esse æquiuocatio in ter minis: aliud enim est voluntas formalis, aliud specifica. Nam voluntas vniuersalis, & generica etiam est formalis, **[0301]** non solum de ipso genere, sed etiam de speciebus, quæ sub illo conceptu confuso comprehenduntur, nam licet ex parte intellectus confuse cognoscantur, tamen quia affectus tendit ad res in se, ideò voluntas illa formalis est de omnibus speciebus ibi contentis. Imo & expressa dici potest ex parte voluntatis, & affectus, licet ex parte cognitionis non sit distincta, & clara, & hoc significatur cum dicitur voluntas specifica, scilicet quæ terminetur ad rem distinctè, & in specie positam. Igitur, quod ad r# spectat, renunciatio expressa non requirit specificam voluntatem, vt obiectio pro bat, & vsus tam iuris quam facti confir mat. Et ratio est, quia voluntas generalis de se vsque ad speciem descendit, & ideò ad talem renunciationem sufficit, & requiritur

formalis voluntas abdic# di à se tale ius, siuè illud in specie proponatur voluntati, siuè sub genere, in quod voluntas indistinctè, & generaliter fertur.

In hoc verò applicanda est, & seruan **[sect. 7]** [5137] da regula iuris, vt sub generali concessione non veniant, quæ non esset quis in specie concessurus; eadem enim ratio procedit in renunciatione generali pri uilegij. Et in vniuersum locum hic habet vulgaris regula, quod clausula generalis comprehendit species, quant# potest, salua ratione iuris, & recti sermonis argumento l. *Si ex pluribus.* ff. de Solut. cum similibus. Sicut enim cons#sus non ext#ditur ad non cogitata, nec verisimiliter comprehensa sub cogitatis, ita nec renunciatio, quia consens# requirit. Et ideo sub formali voluntate comprehendimus illas conditiones, quæ ad voluntarium consensum, & ad contrahendum, seu se obligandum sufficientes, ac necessariæ sunt. Vt quod non sit voluntas coacta, vel per dolum, deceptionem, aut similem iniuriam extor ta. nam si hæc deficiant, non censebitur esse voluntas sufficiens. Quia eadem est ratio de hanc renunciatione, quæ de alijs contractibus, vel obligationibus,[5138] vt latè per Socin. cons. 263. volum. 2. & plura congerit Tusch. lit. R. concl. 167. 168. 169.

Ad confirmationem respondeo, si **[sect. 8]** [5139]quis velit aliquid repugnans vsui priuilegij, non perpetuo, sed in aliqua occasione, vel pro aliquo tempore, talis voluntas de se non sufficit ad renuncia tionem priuilegij, quia nec virtualis voluntas censeri potest. At verò siquis velit aliquid repugnans ipsi priuilegio in se, quia tollit fundamentum eius, vel perpetuo inhabilitat ad vsum eius, tunc illa voluntas censetur sufficiens ad expressam renunciationem priuilegij, & dici potest voluntas formalis ex parte volentis, licèt ex parte obiecti virtualis sit, cum hac enim amplitudine intelligendum hoc est, quanuis in hoc modo semper amittatur priuilegium ex alijs principijs, & causis, præter renunciationem.

Sed quæri potest circa hanc partem, **[sect. 9]** [5140] an sola voluntas interior nullo exteriori signo indicata sufficiat ad hanc priuilegij renunciationem. Quæ interrogatio solum fieri potest in ordine ad forum conscientiæ, nam in exteriori foro constat, actum merè internum nihil ope rari, vt supra tractando de materia legis diximus, & idem est in contractibus & similibus. Et hinc fit, vt quoties ren#ciatio talis est, vt in gratiam alterius, fiat, ita vt vel ius illi remittat, vel conferat, aut obligationem, necessaria sit exterior manifestatio vol#tatis. Ratio est, quia sola voluntas interna, vel promissio exterius non indicata non inducit obligationem ad hominem, nam hoc est proprium promissionis, quæ Deo fit, vt in materia de Iustitia latè tractat#, & videri possunt Sanci. lib. 1. de Spon[5141]sal. disp. 3. & 6. Cordu. in sum. quæst. 133. Et in particulari fauent authores, qui dicunt, renunciationem priuilegij non esse irreuocabilem, nisi sit ab alio acceptata, quia æquiualet donationi, vel obligationi, vt sumitur ex Glossa in cap. *Cum venissent*, de eo qui mitti in pos[5142]sessionem verb. *Obtulit*, & ibi notat Bal. numero octauo, latius Iason alios adducens in l. *Postquam liti*, C. de Pactis. numero primo. Hæc enim doctrina, & eius ratio maximè procedit de renunciatione priuilegij, per quam alteri ius confertur, vel ex qua nascitur obligatio respectu alterius, cuius acceptatio postulatur, propter quam aliqua exterior manifestatio necessaria est.

Igitur tantum superest quæstio, qu# **[sect. 10]** do renunciatio fit solum quoad abdi-**[1031]**cationem priuilegij ab ipso renunciante, an sola voluntas sufficiat, vt redeat obligatio, quæ per priuilegium fuerat sublata. Exemplis declaratur, vt si habens priuilegium eligendi confessorem, velit se illo priuare, ita vt non solum velit illo non vti,

sed etiam non habere in se talem potestatem. Idem de habente priuilegium comedendi lacticinia, vel exigendi decimas, aut tributa, & similibus, De qua re nihil inuenio dictum à Doctoribus in propria specie, cum tamen res dubitabilis sit, & videatur esse fundamentum aliarum, de quibus consequenter erit sermo.

Quod ergo hoc sufficiat ad amissionem priuilegij, videtur suaderi posse, **[sect. 11]** [5143] primò, quia ad hunc effectum non est necessaria acceptatio alterius, neque etiam vt illa voluntas nota fiat alijs; er go nulla necessitas est manifestationis exterioris illius voluntatis; ergo sola voluntas interna sufficit. Antecedens probatur, quia illa acceptatio vel est necessaria in aliquo tertio, vel in ipso superiore, qui priuilegium dedit, nullus enim alius cogitari potest, in quo necessaria sit, neutrum autem dici potest. Primum membrum probatur, quia renunciatio non dat ius alteri, vt supponimus, sed tantum aufert ab habente; ergo impertinens est acceptatio alterius, hæc enim solum requiri solet propter effectum moralem in alio resul tantem. Et hæc ratio probat etiam alterum membrum de concedente. Præterquam quod ille à principio dedit pri uilegium dependenter à voluntate priuilegiarij, & ita tunc virtute concessit, vt posset priuilegiarius dimittere priui legium, si vellet; ergo non est cur ex par te illius noua acceptatio requiratur. Et hæ rationes probant, etiam non esse necessariam notitiam, quia hæc propter acceptationem solet maxime requiri. Prima verò consequentia nota est, quia exterior manifestatio voluntatis internæ solum ad hos effectus potest esse necessaria, vt in huiusmodi quæstionibus omnes fatentur, & videtur per se clarum. Vnde sicut in promis sione ad Deum non requiritur externa prolatio, quia Deus intuetur cor, ita in renunciatione quam homo facit solum in ordine ad se, non est necessaria externa prolatio, quia propria voluntas interna sibi satis nota est. Et ita etiam patet secunda consequentia, quia propria voluntas efficax, est de se sufficiens ad relinquendum proprium ius, & fauorem, vt iura suprà allata probant.

Possumus secundo argum#tari, quia **[sect. 12]** [5144] ideò in principio ad consequendum priuilegium est necessaria acceptatio priuilegiarij, quia sua voluntate debet illud consequi, & pro pter hunc effectum pr#requiritur notitia concessionis, quia hæc debet antecedere ad consensum, illa tamen supposita, interior consensus, & acceptatio sufficit, neque necessarium est, vt illa voluntas exterius mani festetur: ergo eadem ratione contraria voluntas sufficiet ad abdicandum à se priuilegium. Tertio similis voluntas suf[5145] ficit ad abdicandum à se dominium alicuius rei, quanuis enim non sufficiat ad transferendum dominium in alterum, tamen ad tollendum proprium videtur sufficiens, saltem ex natura rei, quia do minium est quid morale pendens ab habentis voluntate, & non ab alio, quando non repugnat, rem manere sine vllo pro prio domino humano; ergo multò facilius in præsenti sufficiet sola voluntas interna ad tollendum à se priuilegium, cum non sit in alium transferendum, nec amplius durare debeat, sed destrui (vt sic dicam.)

Quarto non videtur posse cum fun **[sect. 13]** [5146]damento explicari, quis actus externus cum interna voluntate requiratur ad hunc effectum, quia vel est sola loquutio, per quam illa voluntas significetur, & hæc videtur impertinens, quia loquutio sensibilis solum est necessaria propter notiti# alterius, actualem, vel saltem per se possibilem; notitia autem alteterius ad hunc effectum impertinens est, siuè in actu, siue in potentia. Quid enim necesse est, vt alius sciat, aut scire possit, me carere priuilegio, cum nul lum ius inde illi acquiratur, vt supponimus? Vel ille actus exterior est executio aliqua, seu effectus carentiæ priuilegij, qualis erit non vsus eius, vel vsus contrarius: & hoc etiam

non videtur dici posse cum fundamento, tum quia hic effectus est quid posterius, sequi enim debet ex abdicatione priuilegij; ergo hæc prius fit per voluntatem in-**[1032]**ternam. Tum etiam quia rationes fact# de loquutione probant de quocumque effectu externo, quia ille non est necessarius propter alios, quia priuilegium non debet ab alijs auferri, sed ab ipso habente, nec etiam propter ipsum videtur necessaria, quia non addit aliquid voluntati, nec dat illi efficaciam. Tum denique quia explicari non potest, qualis debeat esse hic effectus, an positiuus, vel negatiuus, vnus, vel multiplex, diuturnus, aut breuis. Quòd si solum requiritur hic effectus, vt sit signum vol#tatis, est magis impertinens, quàm loquutio, & minus sufficiens, quia neque est signum adeò expressum, neque satis significat voluntatem quoad affectum relinquendi priuilegium omnino, & radicaliter, vt sic dicam, sed solum pro aliquo tempore, vel vsu. Si verò propter aliud est necessarius, explicari non potest, quid illud sit. Accedit tandem, quòd præs#ptio iuris videtur multum fauere huic sententiæ, vbicumque enim ius præsumit, ex vsu, vel non vsu externo voluntatem dimittendi priuilegium, statim declarat, fuisse perditum, vt videre licet in cap. *Si de terra*, de Priuilg. ibi, *De*[5147] *priuilegio vobis detrahere voluistis*; ergo sup ponit, hanc voluntatem esse efficacem ad tollendum priuilegium, quia statim succedit alia regula iuris, quòd *remit#ti ius suum; non amplius licet regressus ad illud*, cap. *Quam piriculosum.* 7. q. 1. l. *Quæritur.* ff. de Ædilit ædict. Hæc ergo sent#tia[5148] probabilis videtur.

Nihilominus contraria sententia videtur posse efficaciter suaderi. Quia **[sect. 14]** [5149] non potest quis se ipsum priuare priuilegio, quin noua obligatio inde illi nascatur, sed talis obligatio non potest ori ri ex sola sua voluntate interna; ergo nec potest per illam solam abdicare à se priuilegium. Consequentia clara est; vt autem probetur Maior, suppono, sermonem esse de priuilegio concedente aliquid contra ius, seu quod iure c#muni non liceret, nam si solum concedat ea, quæ iure communi licent, vix est capax renunciationis, quia non tam concessiuu est, quam declaratiuum iuris. Illo ergo omisso, de alio probatur Maior, quia priuilegium huiusmodi proprium, & rigorosum. (de quo præsertim agimus) vel remittit aliquid de iure communi, vel aliquid contra illud concedit. Vnde ex vi talis priuilegij aliquid homini licet, quod sine illo non liceret, vt comedere lacticinia die pro hibito, recitare ante horam communem, & similia. Ergo non potest quis re nunciare tali priuilegio, quin inde subijcjatur obligationi, quam antea non habebat, ratione cuius aliquid illi non licet, quod antea licebat; ergo orta est obligatio non faciendi, quod antea licebat, vel faciendi, quod licitè omitti poterat; sic igitur ex renunciatione pri uilegij semper resultat in priuilegiario noua obligatio.

Iam ergo probatur minor primo, quia **[sect. 15]** [5150] voluntatis promissio, si non transeat in promissionem respectu alterius, nun quam inducit nouam obligation#, quia solum est nudum propositum, vt ex materia de voto suppono; hic autem non intercedit promissio, vt per se constat; iam enim supposuimus, non tractari de obligatione respectu tertij; ergo est nuda voluntas per modum propositi; ergo non potest inducere nouam obligationem, quæ antea non esset; ergo nec potest tollere priuilegium. Secundo declaratut in hunc modum, quia[5151] vel illa obligatio, quæ resultat ex renunciatione priuilegij, proximè est à voluntate propria renunciantis tanqu# à causa per se, vel sequitur ex aliqua lege, vel imponitur ab ipso superiore, qui priuilegium concessit; nihil horum dici potest; ergo. Maior quoad primam partem probatur, quia nunquam potest voluntas ita sibi imperare, vt directè, &

immediatè imponat sibi obligation# præcepti, quia non habet propri# iurisdictionem in se, & quia semper manet domina sui, & potest retractare quantum ad se priorem voluntatem; so lum ergo potest se obligare aliquis sua voluntate respectu alterius, contrahendo, vel promittendo, quod non fit per solam internam voluntatem, nisi respectu Dei, & illi vouendo, & tunc obligatio, quæ in conscientia manet, immediatius est à lege naturali, quam à propria voluntate. Hinc ergo manet etiam probata secunda pars maioris, quia illa obligatio non prouenit à lege positiua, nulla enim est, quæ de hoc disponat. Imo si humana sit, non potest de **[1033]** actibus internis disponere, & consequ# ter nec ratione illorum obligare. Diuina autem positiua fingi non potest. Nec deniq#ue naturalis, quia hæc non obligat ad non mutandum propositum, vel voluntatem priorem. Item quia explicari non potest, quæ noua materia legis naturalis ex illa voluntate resultet, neq#ue ad quam virtutem pertineat. Deniq#ue tertia etiam pars maioris videtur clara, quia nullum pr#ceptum superioris hic interuenit, à quo possit esse talis obligatio; nec enim generaliter latum est, nec in particulari tunc fertur, quando quis interius vult, suo priuilegio se priuare.

Dices, hanc obligationem prouenire **[sect. 16]** [5152] ex illa eadem lege, cui priuilegium derogabat, & ita ordinariè esse legem humanam positiuam, nam priuilegium ordinariè illi tantum derogat, & ita non est obligatio per se orta ex voluntate propria, vel ex renunciatione priuilegij, sed est ab illa tanquam à remouente prohibens, quia sublato priuilegio redit obligatio antiqua. Sed hoc non sa[5153]tisfacit, in primis quia supponit, quod probandum esset, quodque in controuersia versatur, scilicet, nudamvoluntatem destruere priuilegium, & ita resultare priorem obligationem. Dein de, quia in multis priuilegijs non possunt illa duo distingui, nam concessio priuilegij nihil aliud est, quàm ablatio obligationis, & ideò priuilegium non potest auferri, nisi à voluntate, quæ possit illammet obligationem iterum imponere; hæc autem est sola voluntas superioris, aut legis; ergo voluntas sola priuilegiarij non potest obligationem priuilegio contrariam imponere, & consequenter nec priuilegium destruere. Exemplis res de claratur. Vnum est supra positum de priuilegio ad Missam audiendam tempore interdicti: semel enim obtento tali priuilegio, non potest quis sola sua voluntate, ita illud à se tollere, vt teneatur deinceps lege interdicti, quia illa obligatio sublata fuit, & non potest per propriam voluntatem reuocari, quia est propria legis Ecclesiasticæ, secluso voto. Et idem est de priuilegio comedendi lacticinia, anticipandi tempus Missæ, aut Officij diuini, & similibus.

Dices, per hæc priuilegia non abso **[sect. 17]** lutè auferri has obligationes, sed cum[5154] limitatione, quandiu priuilegiarius consenserit in tale priuilegium, & ideo posita contraria voluntate non habendi tale priuilegium, eo ipso cessare tale priuilegium, & consequ#ter redire prior# obligation# ex vi prioris legis generalis. Sed c#[5155]tra hoc est, quia illud fundamentum gratis supponitur, quia priuilegium simpliciter, & absolutè conceditur sine tali c# ditione, vel limitatione. Neque illa est ex natura rei inclusa, sed ad summum includit priuilegium condition# si acceptetur, postquam autem acceptatum est, absolutum habet effectum. Item aliàs idem dici posset de quacumque disp#satione actuali, quæ statim habet suum effectum: nam illa etiam requirit acceptation#, & consensum recipi#tis illam; ergo etiam intelligenda erit concessa, vt solum perse ueret effectus, qu#diu durauerit c#s#sus, & consequ#ter per contrariam vol#tat# redibit, quod est absurdum. Prætereà illa additio est ad limitandum, & restrigend# priuilegium vltra verba eius; ergo admittenda non est. Denique eadem ratione qu#do quis habetvoluntat# internam

renunciandi priuilegio, subintelligitur conditio, vel limitatio, qu#diu in hac voluntate #seuerauero, vel donec ad illud redire placuerit, nam est eadem ratio, & ita erit in potestate talis hominis, mutata vol#tate, gaudere postea prìuilegio sine noua c#cessione superioris; ergo signum est, non fuisse sublatum priuilegium, quia non pos set iterum fieri priuata voluntate, si fuisset corruptum; ergo ad summum fuit quasi ligat#, vt operari non possit, dur#te illo affectu, & quasi in sensu c#posito (vt sic dicam) quod nihil est. Nam clarum est, eum, qui habet absolutam voluntatem non fruendi priuilegio, non posse illo vti, perseuerante illa voluntate, quia est repugnantia inter illam voluntatem, & vsum, sed difficultas est, an sola illa voluntas ita destruat priuilegium, vt iam non liceat ad illud redire.

Hæc ergo posterior sententia mihi **[sect. 18]** [5156] magis placet, quam ita declaro. Nam in primis talis voluntas semper ita explicanda est, vt sit simplex nolitio priuilegij, id est, vt non sit cum intentione se obligandi ad aliquid, sed solum per modum propositi non vtendi tali priuilegio in futurum, nisi aliud euidenter constet **[1034]** de intentione volentis. Hoc videtur mihi certum ex rationibus factis, & quia nunquam præsumitur obligatio, nisi ma nifestè de illa constet, & quia ex communi vsu moraliter constat, non aliter haberi hunc affectum. Sic autem explicata voluntate illa, certum mihi videtur non auferre priuilegium, sed licitum esse mutare propositum, vt ex generali doctrina suppono, & illo mutato, licitum esse priuilegio vti, quia propositum illud non est contrarium priuilegio, sed tantum vsui, quod est valde diuersum, vt in principio explicaui. Deinde censeo, licèt priuilegiarius ha[5157]beat animum ex vi talis voluntatis priuandi se priuilegio statim & efficaciter, seu ipso sacto (vt sic dicam) nihilominus illam voluntatem non habere statim ta lem effectum, & tantùm esse ex ignorantia, & falsa cogitatione, ac si hoc esset positum in sola propria voluntate. Hoc mihi persuadent rationes posteriori loco factæ. Explicatur verò amplius applicando hanc regulam ad nonnulla pri uilegiorum genera. Nam quædam sunt veluti dispensationes in aliqua lege, & de his censeo dispensationem consummari absolutè in acceptatione priuilegij, & consequenter non posse aliquem sola sua voluntate se iterum submittere legi, à qua per priuilegium fuit exemptus, ita vt per legem obligetur, licet pos sit illam, si velit obseruare absque obligatione. Et consequenter licet interius velit non habere amplius tale priuilegium, nihilominus semper illi esse integrum retractare voluntatem, & suo priuilegio vti. Hoc mihi probat discursus suprà factus, quia concessio superioris fuit in acceptatione priuilegiarij consummata, & fuit absoluta quoad effectum tollendi legis obligation#, quæ redire non potest per voluntatem priuatam, sed eiusdem legislatoris, sicut dicebamus de dispensatione tollente impedimentum matrimonij, vel ali# inhabilitatem.

Alia esse possunt priuilegia per mo **[sect. 19]** [5158]dum facultatum, aut licentiarum ad ali quid agendum pro aliquo tempore, quod sine tali licentia facere non liceret. Et de his similiter existimo, licet quis interius dicat, se renunciare tali licenti#, vel facultati, non ita illam ab se abdicare, quin postea mutata voluntate possit illa licitè vti, quia ex vi suæ voluntatis non mutauit voluntatem concedentis, à qua sola illa licentia pendet, postqu# semel acceptata est. Nec per illam volun tatem propriam contraxit priuilegiarius specialem obligationem non vtendi tali priuilegio, v. g. non soluendi decimas, vt etiam probatum est: nam per internam voluntatem renunciandi tale priuilegium non solum non datur alteri ius ad decimas, verum etiam nec ipse priuilegiatus manet quoad se obligatus ad illas soluendas, vt videtur receptum frequentius in materia iustiti#; ergo pari

ratione in priuilegijs quasi absolutis, seu non respicientibus alterum, non obligatur aliquis permanere in illa voluntate, nec illa habet statim effectum auferendi priuilegium.

Alia sunt priuilegia, per quæ delega **[sect. 20]** [5159]tur iurisdictio, & in his etiam existimo iurisdictionem non auferri per solam internam voluntatem priuilegiarij, vt si Prælatus mihi commisit vices suas, vel casus sibi reseruátos, & ego acceptaui illam, licet postea habeam affectum, quantum in me est, efficacem, & absolutum abdicandi à me talem iurisdictionem, non priuor illa, sed mutata voluntate, possum & validè, & licitè illa vti. Quia iam illa iurisdictio non pendet in suo esse à recipiente, sed à concedente, seu delegante, nam à delegato tantùm in vsu pendet. Quod videtur certum in delegationibus, qu# fiunt in externo foro. Item ille modus mutandi iurisdictionem per actum merè internum non est hominibus accommodatus, & infinita incommoda ex illo possent moraliter oriri; ergo nec est possibilis homini per priuatam voluntatem, nec est verisimile hoc esse consentaneum voluntati superioris priuilegium concedentis. Atq#ue hinc etiam dico, non extingui facultatem eligendi confessor# per solam voluntatem internam non habendi illam, quia illa & est quædam virtualis delegatio iurisdictionis, seu est quædam licentia, de qua eadem est ratio, quæ de reliquis. Et ad hos modos priuilegiorum videntur cætera reduci, & de omnibus censeo eandem esse rationem, quantum ad præsens punctum attinet.

[1035] Concludo igitur, necessarium esse, vt **[sect. 21]** [5160] voluntas renunciandi priuilegium exterius se prodat. Quam resolutionem confirmant argumenta secundo loco facta, & Gloss. Bald. ac Felin. in principio allegati, & ex illis, & ex omnibus dictis colligitur breuiter ratio, quia ad effectum abdicationis priuilegij ex vi illius voluntatis necessaria est acceptatio, seu consensus alterius. Nam si pri uilegium respiciat alterum cuius interest talis renunciatio, quatenus in eius cedit commodum, aut ius ei præbet, vel aufert onus, &c. Tunc ad consummationem ren#ciationis acceptatio illius tertij requiritur. Quod egregiè confir[5161]matur ex capite *Licet,* de Procura. in 6. vbi dicitur, mandatum procurationis non censeri absolutè reuocatum, etiam si is, ad quem dirigitur, dicat, se nolle acceptare mandatum, nam hoc non ob stante, poterit mutata voluntate, acceptare mandatum, quandiu mandans priorem voluntatem suam non reuocauerit: nam mandatum de se semper durat, donec reuocetur, & alter liberè etiam potest reuocare suam voluntat#. Quæ doctrina ex eisdem principijs in omni casu simili procedit, vt ibi notat Ancharr. In præsenti autem eadem est[5162] ratio, vt constat. Atq#ue eadem proportione, si priuilegium sit absolutum, & tertium non respiciat, tunc necessaria erit saltem concedentis acceptatio, vt rectè docuit Sancius lib. 8. de Matrim.[5163] disp. 32. cum Loazes. tract. de Matrim. Regis Angl. dubio. 12. n. 28. Ratio aut# est, quia renunciatio priuilegiati non mutauit voluntatem Principis, sed ead# perseuerat; ergo quandiu non constat de illius mutatione, liberum est priuilegiario mutare suam voluntatem, & priuilegium acceptare. Accedit, quòd[5164] ad superiorem per se pertinet tam mutatio priuilegiorum, quàm concessio, & ab illius consensu per se pendet tum priuilegij effectus, tum etiam effectus priuilegio contrarius. Ac deniq#ue ita expedit humanæ gubernationi, vt omnia ordinatè fiant. Hæc autem concedentis acceptatio tripliciter intelligi potest. Vno modo ab homine, vt quia[5165] superiori datur notitia renunciationis priuilegij, & ille acceptat, sicut fit in beneficijs Ecclesiasticis, & tunc erit res clara, non potest tamen semper postulari talis acceptatio. Alio ergo modo intel[5166]ligi potest ille consensus superioris datus anteced#ter, vt si in priuilegio sit clausula, vel conditio, vt si Petrus non accepta uerit priuilegium, transeat

ad Paulum, vel censeatur non concessum, tunc enim eo ipso, quod Petrus non acceptat, censetur concedens acceptare ipso facto renunciation#, & suam voluntatem mutare, vt[5167] sumitur ex Glossa in d. cap. *Licèt.* Tertio deniq#ue modo contingit hæc acceptatio ex vi alicuius iuris, vt in legibus supra citatis in fine priorum argumentorum, & in alijs iuribus, quæ capitibus sequentibus tractabimus.

Et ita est facilis responsio ad priora **[sect. 22]** [5168] argum#ta. Ad primum enimdicitur requiri acceptation#, vel superioris, vel eti# tertij iuxta condition# priuilegij, & ad illam requiri notitiam, & consequ#ter externum signum, quo manifestetur interna voluntas. Vnde licet priuilegium ordinariè ita detur, vt recipi#s possit illud dimittere, si velit, intelligitur nihilominus, dimission# ita esse faci#d#, vt ordinata sit, & humanis moribus accommodata. Vnde ad secundum dico, ante obtention#[5169] priuilegij pr#cedere externum signum, quo voluntas habendi priuilegium manifestatur, & notitia eius c#paratur, & c# sequ#ter etì# necessarium esse externum sig n# acceptandi illud vel apertè, vel salt# non refu t#do priuilegium: nam eo ipso c#s#tire quis videtur. Ad tertium de amissio[5170]ne dñij aliqui concedunt anteced#s, quo dato, poterit negari c#sequ#tia, quia #pri# dñi# simpliciter p#det ex vol#tate #pria, priuilegium autem, & effectus eius, vel illi c#trari# magis p#det ex vol#tate superioris. Ego verò nego antecedens, expressè enim ita cauetur in l. *Si quis.* 17. §. *Differentia.* ff. de Acquir. possess. & licet ibidem videatur contrarium dici de possessione, scilicet, amitti solo animo, prout etiam habetur in l. 3. §. *In amittenda,* eod. nihilominus in l. *Qu#admod#.* 8. expresse dicitur possessionem non amitti, nisi animo, & corpore. In quarum legum conciliatione la[5171] borant Glossæ, & Iuristæ, quod illis remitto. Mihi autem constans videtur, iura, quæ dicunt, possessionem amitti solo animo, non loqui de pura voluntate interna, sed necessarium semper esse, vt quis cedat possessionem alteri, vt in L. 1. **[1036]** §. *Si vir,* eodem titulo. Cessio autem saltem requirit man ifestationem illius ani mi, & acceptationem, non ergo hoc excluditur in alijs legibus, sed significa[5172]tur, non esse necessarium corpore recedere à re possessa si sit immobilis. Ad quartum respondetur, requiri extern# signum, vel sufficienter declarans internum affectum ab alio acceptandum; vel lege statutum, & acceptatum, vt dictum est, & in sequentibus magis exponetur.

Vnde tandem addo, ad expressam re **[sect. 23]** [5173]nunciationem priuilegij non solum esse necessariam voluntatem internam satis formalem, sed etiam signum externum, satis expressè declarans illam voluntatem: nam si tantum illam ostendat per aliquod signum implicitum, & obscurum, erit potius tacita renunciatio. Vnde rectè videntur illa duo membra distingui, quia renunciatio expressa fit verbis, tacita verò fit potius factis, vel omissionibus: verba enim expressè significant interiorem affectum, facta verò implicitè, & subobscurè. Imò ad explicitam renunciationem necesse est, vt verba sint satis clara, nam si sint ambigua, in dubio non priuabitur quis priuilegio suo: nam in dubio melior est conditio possidentis. In quo dubio, quod attinet ad internum forum, stabitur intentioni, & assertioni renunciantis, in externo verò stabitur dispositioni iuris, & conseruabitur priuilegium, donec aliud sufficienter probetur. Et hæc videntur sufficere de priori membro illius diuisionis, scilicet, explicita renunciatione; tacitá verò in sequentibus capitibus magis exponetur.

CAPVT XXXIIII.

Vtrum per non vsum perdatur priuilegium propter tacitam renunciationem, vel propter alium titulum.

DVobus modis cogitari potest im **[sect. 1]** [5174] plicita, seu tacita renunciatio priuilegij, scilicet, per non vsum eius, vel per contrarium vsum, quibus addi potest tertius, scilicet, per abusum, quanuis hic propriè ad renunciationem non pertineat, licèt aliquid de illa participet, vt infrà dicam. Renunciatio enim tacita, vt paulò antea dixi, maximè attenditur ex signis, vel indicijs externis, quæ non apertè, sed per coniecturas ostendunt voluntatem carendi priuilegio; hæ autem coniecturæ maximè videntur sumi posse ex ordine ad vsum priuilegij, in quo tria illa membra distingui possunt, de quibus sigillatim dicendum est.

Quod ergo ad non vsum spectat, sen **[sect. 2]** [5175]t#tia est valde recepta, per aliquem non vsum priuilegium amitti, quam docent Gloss. Innocent. Panormitan. Decius, Felin. & alij in capite *Cum acceßißent,* de Constitution. Barthol. & alij in leg. *Falso.* Cod. de Diuer. rescr. & in lege prima, ff. de Nundin. Vnde cum proportione inferunt, restringi priuilegium per vsum resttictum, quatenus includit non vsum maioris gratiæ, vel fauoris, vt notat Baldus suprà numero 8. ex Barth.[5176] in lege *Vsum aquæ,* Codic. de Aquæ duct. lib. 1. & Ias. in lege vltima, ff. de Constitution. Princip. est enim eadem ratio in non vsu quoad partem, quæ est in toto. Vt autem veritas huius sententiæ expendatur, & res tota declaretur, quatuor, vel quinque inquirere, & explicare necessarium est. Primum, de quo non[5177] vsu sit sermo. Secundum quomodo intelligi valeat h#c amissio priuilegij per non vsum. Tertium quanto tempore durare debeat non vsus, vt hunc effectum inducat. Quartum, an hæc amissio priuilegij sit vera, & in conscientia, vel sit præsumpta tantùm in foro externo; & consequenter an sit ipso facto, vel tantùm per iudicis sententiam.

Circa primum oportet aduertere, **[sect. 3]** [5178] hunc modum amissionis priuilegij habere locum tantùm in priuilegijs affirmatiuis, quæ aliquid faciendum indulgent, quia negatio affirmationi opponitur; sicut enim omissio peccaminosa præcepto affirmatiuo est opposita, sic etiam non vsus priuilegij solum opponitur priuilegio aliquem vsum concedenti; quod affirmatiuum appellamus. Duobus autem modis potest contingere, vt aliquis non vtatur huiusmo[5179]di priuilegio. Vnus dici potest merè negatiuus; alius priuatiuus, seu propriè omissiuus, morali modo loquendo. Priori modo non exequitur quis **[1037]** priuilegium, quando opportunitas, vel occasio, pro qua datum est, non occurrit: sicut enim præceptum affirmatiuum, licet obliget semper, non tamen pro semper, ita priuilegium affirmatiuum, licet semper habeatur, non tamen pro semper, sed pro certis opportunitatibus, vt patet de priuilegio audiendi Missam tempore interdicti, vel habendi suffragium in electione, &c. Qu#do ergo quis non vtitur tali priuilegio extra occasionem, & tempus, pro quo datum est, tunc est vsus merè negatiuus, sicut qui non exercet actum pr#ceptum, eo tempore, pro quo non obligat affirmatiuum pr#ceptum non potest dici omittere præceptum, sed tantum non exercere act# illius.

Vnde etiam fit, vt sicut hæc negatio **[sect. 4]** [5180] non est contraria præcepto, ita ille non vsus non opponatur priuilegio, & ideò talis non vsus, quantocumq#ue tempore c#tinuetur, non sufficit ad amissionem priuilegij, quia non est morale indici# voluntatis renunciandi priuilegio. Ita docent omnes, & facilè probatur ex dictis, quia talis non vsus nec per se inducit aliquid priuilegio repugnans, cum illi non opponatur, ergo nec inducit tacitam renunciationem, quia nullum indicium est voluntatis relinquendi priuilegium, cum non procedat à tali voluntate, imò nec à voluntate non vtendi priuilegio, sed hab eat aliam causam moralem adæquatam, & propriam, scilicet, carentiam occasionis, vel opportunitatis exercendi actum concessum per priuilegium; ergo non potest prudenter attribui voluntati renunciandi priuilegio; ergo illa negatio non est mo rale indicium talis voluntatis, & consequenter non habet vnde inducat tacitam renunciationem priuilegij. Et ita habetur expresse in Margarita Baldi,[5181] verb. *Statutum*, §. 6. & citat l. *In filijs.* C. de Decuri. lib. 10. propter illa verba, *Etsi necessitas non exigit, tamen patria non remittit.* Vbi Glossa ait, *Quædam enim habere possumus, & si nobis vtilia non sunt.* Sic ergo habere possumus priuilegium, etiamsi occasio non detur vtendi illo. Atq#ue ita notat etiam Barthol. in eadem lege. &[5182] Gloss. in cap. *Vt priuilegia*, de Priuileg. verb. *Semel in anno*, & ibi Panormitan. & cons. 101. lib. 1. Deci. in cap. *Cum acceßissent*, de Constit. n. 17. & Felin. ibi, & Man[5183]dos. tract. de Priuileg. ad instar, Gloss. 11. num. 9. qui alios refert, & plures Menochi. in scholio ad Barth. in dicta lege *In filijs*, & Franc. Balb. tract. de Præscrip. 4. p. quintæ p. princip. q. 4. nu. 3. vbi alia congerit.

Alius modus non vtendi priuilegio **[sect. 5]** [5184] affirmatiuo est, quando in propria occasione, & pro eo tempore, pro quo concessum est, omittitur eius vsus, & hunc vocamus non vsum priuatiuum, seu omissiuum, quia est carentia actus in t#[5185]pore habili, & pro quo maximè esse pos set, vel deberet iuxta tenorem priuilegij, seruata proportione ad omission# actus præcepti pro eo tempore, pro quo præceptum obligat. Et de hoc non vsu intelligenda est communis sententia, & iura, quæ de hac materia loquuntur. Quia talis non vsus opponitur suo modo priuilegio, & potest esse aliquod morale indicium voluntatis renunciandi illi. Vnde necesse est, vt in tali omissione concurrant conditiones necessariæ, vt ille non vsus voluntarius sit, quæ sunt scientia, & potentia, quia si non vsus non sit voluntarius, non potest esse indicium alicuius voluntatis, nec moralem effectum induere, vt per se constat; ergo nec potest esse indicium ren#ciationis, quæ voluntaria esse debet. Si ergo quis non vtatur priuilegio tempore opportuno, quia est impotens, absens, infirmus, aut quia per violentiam impeditur, talis non vsus non potest illi nocere, vt priuilegium postea amittat, quia voluntarius non est, idemq#ue argumentum procedit de ignorantia, quia causat etiam inuoluntarium. Quæ doctrina sumitur ex Glossa in capite *Abbate*,[5186] verb. *Donec*, de Verbor. significat. & ex alijs auctoribus allegatis. Qualis verò ignorantia ad hoc sufficiat, in sequentibus dicemus.

Circa secundum oportet aduertere, **[sect. 6]** [5187] duobus modis intelligi posse priuilegi# amitti per non vsum, vnus est per viam pr#scriptionis, seu vsucapionis, alius est per viam tacitæ renuntiationis. Hi enim duo modi sine dubio sunt longè diuersi, nam quando res amittitur per præscriptionem, non amittitur ex voluntate amittentis, sed ex efficacia alicuius legis, etiam inuito priori domino, **[1038]** & possessore, quando verò per ren#tiationem deseritur, amissio fit ex voluntate possidentis, vt dictum est, siue illa voluntas expressè, siue tacitè solum indicetur. Et ita Glossa hos duos modos distinxit in

cap. vlt. 16. q. 4. significans, longius tempus requiri ad præscriptionem, quam ad tacitam renunciation#.

Igitur in solo non vsu non habere locum pr#scriptionem contra priuilegium, **[sect. 7]** [5188] videtur sumi ex Panormit. in cap. *Io#nes,* de Cleric. coniug. nu. 9. vbi ait, per non vsum non induci consuetudinem, quia consuetudo consistit in assuefactione, id est, actuum repetitione, cap. *Cum consuetudo,* d. 1. cum similibus; at verò in non vsu non est actus, pr#cisè enim loquimur; ergo nec assuefactio, nec consuetudo inde generari potest; ergo nec præscriptio, quia hæc per consuetudinem inducitur; ergo non vsus non potest tollere non vsum in vi præscriptionis. Confirmat hoc Panormit. adhibendo exempl#[5189] in eo, qui damnum passus agere potest ex l. *Aquilia* contra nocentem: nam licet per longum tempus nollit contra illum agere, non amittit suam potestatem, nec inducta censetur consuetudo contra illam legem, & reddit rationem, *qui illa lex non necessitat ad agendum, sed tantum præbet facultatem agendi.* Et inde concludit ge neralem regulam, Per negation# actus non contrariam legi præcipienti, sed tantum permittenti, non induci consuetudinem. Quæ omnia videntur habere e#dem rationem in priuilegio, quia non necessitat, sed dat facultatem, & ita negatio vsus non est contra legem præcipient#, sed permittentem, ergo per non vsum non inducitur consuetudo, vel pr# scriptio contra priuilegium.

Confirmatur, quia nec ipse priuilegiarius non vtendo præscribit contra **[sect. 8]** [5190] se, nec alius contra ipsum; ergo ex vin# vsus non inducitur præscriptio tollens priuilegi#. Consequentia clara est, quia vbi est præscriptio aliquod ius tribuit; ergo alicui tribuit; ergo vel priuilegiario, vel alteri, quia non datur medium. Prima item pars antecedentis videtur per se nota, tum quia nemo potest contra se præscribere, quia præscriptio in propria definitione, & ratione includit habitudinem ad alterum, contra quem iure conceditur, vt ex propria materia suppono, tum etiam quia nulla materia præscriptionis ibi interuenit contra pri uilegiarium, aut enim posset pr#scribere ipsum non vsum, seu ius non vtendi, & hoc non est præscriptibile, quia vnusquisque quasi ex natura rei habet hanc facultatem, similes autem facultates non sunt materia præscriptionis, vt latè tradit Balbus tract. Præscript. in 5. p. princip. 4. p. illius q. 1. vel præscriberet[5191] obligationem non vtendi suo priuilegio, & hoc etiam dici non potest, quia nemo præscribit contra suam voluntatem, neq#ue in suum præiudicium, sed in suum commodum, & voluntariè, obligatio autem ad non vtendum priuilegio, est de se onerosa, & consequenter est contra intentionem non vtentis, per se loquendo, & secundum ordinarium morem hominum. Altera verò pars antecedentis in primis videtur clara in priuilegijs non dicentibus ordinem ad alios, quia vsus, vel non vsus nihil interest aliorum, sed solius priuilegiarij; ergo ibi nullus est, qui possit contra priuile giarium præscribere. Deinde probatur etiam de alijs priuilegijs, quæ cir ca alios versantur, tum ratione facta, quia alij nullum habent vsum, vel consuetudinem; ergo nec præscriptionem efficere possunt, nam, vt dicitur in lege *Nec vtilem,* ff. Ex quib. caus. maior. &c. iniquum est auferre dominium, quod vsus non abstulit, id est, dominium vnius sine vsu álterius; ergo idem est cum proportione in priuilegio. Tum quia præscriptio supponit possessionem, alij verò nihil possident, quod præscribant. Tum etiam quia *non intelligitur amissum,* quod oblatum alteri non est, vt in eadem leg. *Nec vtil#,* dicitur, sed qui non vtitur priuilegio nihil offert alteri, neque action# circa illum exercet; ergo nec amittit priuilegium propter aliquam alterius præscriptionem.

Ad hoc verò responderi potest, licet **[sect. 9]** [5192] priuilegium non amittatur per præscri ptionem positiuam (vt sic dicam) amitti tamen per præscriptionem priuatiuam, seu priuantem aliquo iure. Voco præscription# positiuam illam, per qu# aliquod ius acquiritur, de qua rectè procedunt rationes factæ, quia hæc in vsucapione consistit. Vnde & hoc nomine propriè, & generaliter vocatur: non po-**[1039]**test autem intelligi vsucapio sine vsu positiuo. Priuatiuam autem præscription# appello, qu# solum tollit ius, vel dominium aliquod, & hanc dico sufficere ad amissionem priuilegij, & posse fieri per solum non vsum. Et in primis hunc modum amissionis esse possibilem, constat ex l. 1. & 2. ff. Pro derelicto, vbi dicitur, rem pro derelicto habitam statim desinere esse nostram, prius etiam quam ab alio acquiratur, vel possideatur, quamuis res sic derelicta occupabilis ab alio statim sit, & primi occupantis fiat, si in suo esse perseueret, nam si non duret, sed statim destruatur, vt in iuribus incorporalibus interdum contingit, poterit ab vno amitti, etiam si ab alio non acquiratur, nec occupabilis sit. Potest autem fieri, vt res habeatur pro derelicta ex vi alicuius non vsus, seu derelictionis; ergo illa recte dicitur pr#scriptio amissiua, seu priuata, quæ in priuilegijs locum habebit. Minor pro batur primo, quia sicut res acquiritur vsu positiuo diuturno, eadem ratione amittetur non vsu diuturno: nam sicut illud expedit, vt dominia rerum sint cer ta, ita hoc expedit ad eundem finem, vt sit certum, quæ res acquirantur primo occupanti. Et confirmatur, quia res mobilis aliena per trienium vsucapitur bona fide; ergo si per trienium sit ab alio derelicta per non vsum, & ab alio postea occupatur, statim fiet illius, quia illa occupatio cum priori non vsu domini æquiualet trienali vsucapioni; ergo signum est per illum non vsum fuisse rem amissam. Secundo principaliter hoc inuenitur in iuribus incorporalibus, vt sunt seruitutes, & actiones: nam seruitus rusticana perditur per purum non vsum certi temporis, vt habetur ex l. *Sequitur. §. Si viam.* ff. de Vsucap. clarius in l. *Hæc autem,* ff. de Seruit. vrba. pr#d. & l. Penult. C. de Seruit. Et similiter actiones extingui solent, & amitti per non vsum eorum certi temporis, iuxta l. 3. C. de præscrip. ergo eodem modo poterit amitti priuilegium per modum præscriptionis priuantis iure priuilegij: nam illud etiam incorporale est, & similem subit rationem.

Sed hic modus explicandi hanc præs **[sect. 10]** [5193]criptionem non videtur cum fundam#to applicari adpriuilegium. Primo, quia licèt fateamur, aliqu#doposse dominium, vel possessionem rei amitti, etiam si in ali# non transferatur, vt probant aliqua ex iuribus citatis, tamen nunquam hoc fit per præscriptionem pure priuatiuam, nisi interueniat positiua præscriptio ali cuius, sed hæc in priuilegijs non inuenitur, vt in priori p#cto probatum est; ergo non potest illa doctrina rectè ad priuilegium applicari. Maior declaratur, discurrendo per duo genera bonorum, quæ in argumentis tanguntur. Qu#dam enim sunt corporalia, quæ naturaliter, & corporaliter possideri possunt, quæ quidem amitti possunt, relinquendo illa pro derelictis, etiam si inde nihil alius acquirat, tamen hæc derelictio nunqu# intelligitur fieri per solum non vsum, cuiuscumque temporis sit; ergo non fit per modum præscriptionis in amittendo, vt sic dicam. Minor probatur primò ex Glossa. 1. in dicta l. 1. ff. Proderelicto, vbi[5194] ait, rem mobilem tunc intelligi derelictam, cum abiecta est; immobilem verò cùm de illa quis exit, animo derelinquendi, sentiens, non sufficere non vsum, nisi & animus, & actio aliqua externa illum manifestans interueniat, hoc significatur ibi in l. 2. cum dicitur, *Desinere omittentis esse*; ergo solus non vsus, etiam diuturnus non sufficit. Secundo talis mo[5195]dus præscriptionis non est ex sola rei, natura,

nulla enim præscriptio est ex sola naturali lege, vt suppono tanquam notum; sed nullus est etiam ius ciuile, vel positiuum, quod disponat per non vsum alicuius temporis amitti hæc bona, ita vt statim habeantur pro derelictis, & sint occupabilia à primo contractante, ergo non datur talis modus amissionis. Tertio, quandiu aliquis rem suam possidet, non potest pro derelicta haberi, licèt multo tempore illa non vtatur, quia d# res iustè possidetur, non est occupabilis à quocumq#ue alio; vt verò possession# amittat, non sufficit non vsus, sed necessarius est animus dimitendi rem cum aliquo modo actualis dimissionis eius, vt suprà dixi; ergo solus non vsus tali# **[sect. 11]** [5196] bonorum nunquam sufficit, vt pro derelictis habeantur.

Vnde notari potest obiter differ#tia inter acquisitionem per vsucapionem, & amission# per non vsum: nam vsucapio supponit possessionem rei, & addit **[1004]** continuationem eius: nam sine possessione non est præscriptio, & ideò etiam è c#uerso non vsus per se non sufficitad amissionem dominij, nisi prius possessio tollatur. Et ita se: uabitur proportio, quòd sicut acquisitio supponit possessionem ita derelictio supponit desitionem, seu desistentiam à possessione rei, & quando hæc præcedit cum sufficienti voluntate dimittendi bona, per illam amittuntur, & manent pro derelicto; ergo hoc non fit per subsequentem non vsum, licèt id# possit magis, ac magis ostendere priorem dimissionem, & verum animum, à quo processit. Et ita nihil includit prior ratio facta, quia licet dominium possit amitti, relinquendo rem sub nullius dominio, quod vocatur pro derelicto, non tamen probatur, hanc amissionem fieri per solum non vsum sine actione præuia dimittendi rem. Neq#ue etiam valet con firmatio. Nam vsucapio non fundatur in non vsu alterius, sed in diuturno vsu cum possessione, & bona fide, & ideò repugnat, dominium per vsucapion# sine temporis legitimi successione comparari. Vt autem acquiratur per rei occupationem, impertinens est, quòd non vsus domini præcesserit: nam si res dimissa fuit, statim occupari potest, licèt non vsus per aliquod longum tempus non præcesserit: si verò non fuìt res dimissa, nullus non vsus præcedens sufficit, vt persolam occupationem dominium eius ac quiratur.

Alia verò ratio de præscriptione iu **[sect. 12]** [5197]rium incorporalium, vt seruitutum, & actionum, non videtur posse ad priuilegia, acc#modari, nam in illis etiam iuri bus nunquam datur amissio iuris per pr#scriptionem, nisi vt consequens ad positiuam præscriptionem, per quam aliquid acquiritur tali iuri contrarium. Vnde pr#scriptio, & amissio non sunt in eodem, sed vnus præscribit contra alium, & præscribens aliquid acquirit repugnans iuri alterius, qui consequenter illud amittit. Id declaratur optimè in seruo præscribente suam libertatem, iuxta l. 2. Codice de Pr#scrip. long. temp. # libert. ibi enim dominus amittit ius in seruum, seruus autem est, qui pr#scribit suam libertatem contra dominum, & ideó ex parte serui conditiones ad præscribendum necessariæ postulantur, nec fieri potest, vt dominus amittat ius in seruum per solum non vsum eius, nisi præcesserit, vel ex parte domini sufficiens manumissio, velex parte seruipossessio su# liber tatis cum bona fide, & sufficienti temporis diuturnitate. Ita etiam accidit seruata proportione in amissione seruitutis rusticanæ per non vsum, licèt inter illam duplicem seruitutem hominis, & agri, seu prædij, sit differentia, quod prior seruitus, quam personæ appellare possumus, fundatur in dominio hæri in personam serui, qui etiam à domino possidet#: alia verò seruitus realis, seu prædialis fundatur solum in iure vnius in prædium alterius quoad aliqu# vsum eius. Vnde ius illud cadit in rem alienam, & àproprio domino possessam. Et ideo dicunt iura de his seruitutibus loquentia, nemini rem suam seruire,

sed alienam. l. *In re communi.* ff. de Seruit. vrb. Hinc ergo fit, vt ius seruitutis non amit **[sect. 13]** [5198]tatur per non vsum diuturnum, nisi quatenus dominus prædij præscribit libertatem, & exemptionem rei suæ: illa enim obligata erat, & obnoxia, vt alteri seruiret, dum autem dominus longo tempore illam possidet, eaq#ue vtitur sine impedimento, & sine vsu seruiendi, pr#scri bit contra alterum libertatem rei suæ, & inde consequenter alter ius suum amittit. Idem cum proportione inuenitur in amissione actionis per non vsum, non enim fit sine pr#scriptione alterius con tra talem actìonem: nam talis actio ver satur circa alium, qui est obnoxìus tali actioni tanquam debitor; dum ergo iste per certum tempus possidet rem suam, rerumve suarum libertatem, illam præscribit, quoad hoc, vt non possit tali titulo in iudicium vocari. At verò hic mo dus amissionis non videtur posse in priuilegijs inueniri, quia ostensum est, per non vsum priuilegiarij nullum alium præscribere. Et confirmari hocpotest aucto[5199] ritate Baldi in cap. *Ad audientiam,* de Pr#scrip. num. 2. in fine dicentis. Per priuile[5200] gium Principis comparari ius sine possessione, & illud ius non amitti, *etiam si priuilegiarius per triginta annos sit sine possessione, ex quo alius interim in contrarium non præ scripsit* ex dicta l. *Nec vtilem.* ff. Ex quibus causis maior. &c.

[sect. 14] [5201]

Denique addi potest argumentum Alberici in l. *Falso,* Cod. de diuer. res. Quia **[1041]** lex non tollitur per non vsum, quia per solum non vsum nemo præscribit c#tra legem, ergo idem erit in priuilegio. Sed responderi potest negando antecedens quia lex præcipi#s aliquid fieri, tollitur per non vsum, vt supra dictum est. At hoc solum procedit in lege imponente necessitatem, quando pro temporibus, in quibus obligat, non seruatur, & de hoc fit longa consuetudo: nam ille non vsus est legi contrarius, & semper includit (mo raliter loquendo) vsum legi contrarium, vt libro superiori dictum est. Ratio autem facta, vt verum in antecedente sumat, & cum proportione concludat, intelligi debet de lege concedente facultatem, seu permittente, non vero de imponen[5202]te necessitatem, vt ex Panormit. suprà notauimus, & sensit Molin. tracta. 2. de Iust. disp. 513. in fine, & ita consequentia videtur optima, vt suprà circa dictum Panormit. notatum est. Nihilominus tamen Deci. in cap. *Cum accessissent,* de Præ[5203]scrip. negat consequentiam. Quia difficilius (inquit) tollitur lex c#mmunis, quam specialis, iuxta l. *Eius militis. §. Militia.* ff. de Milit. testa. vbi id notat Glossa[5204] verb. *Quocumque modo.* Sed non placet ratio, nec responsio, nam licet quoad alia[5205] difficilius tollatur lex communis, non vero quoad modum derogationis per consuetudinem, seu præscriptionem, seruata proportione, & hoc vltimum solum ad præsens spectat. Itaque tollitur difficilius lex communis quoad effectum, n# id, quod iure communi habetur, difficilius tollitur, quamquod habetur ex solo priuilegio, & hoc ad summum probat dictus[5206] §. *Militia,* vt ex Barth. ìbi sumitur, & ex Gloss. in cap. vlt. 16. q. 4. Item grauior causa necessaria est ad tollendam legem communem, quam priuilegium, & ex parte difficilius etiam tollitur, quia bonum commune priuato præfertur, Authen. de Non alien. &c. c. 9. coll. 2. vbi Gloss. ver. *Valere,* & Glossa in c. *Si super gratia,* de Offic. deleg. in 6. ver. *Principalis.* In modo aut# tollendi legem, vel priuilegium per consuetudin#, vel non vsum nulla ratio differentiæ, vel excessus firmitatis ex parte legis assignari potest, seruata proportione, nisi fortasse in hoc, quod maius tempus fortè requiritur ad tollendam communem legem, quàm priuilegium, de quo postea videbimus,

nunc enim n# refert. In hoc vero, quod ad vtrumq#ue sit necessarius vsus contrarius, & non sufficiat non vsus, omnino videtur eadem ratio, quia sicut in non vsu talis legis permittentis, nullus est, qui pr#scribat, vel quasi præscribat contra legem, ita in non vsu priuilegij nullus est, qui contra illud præscribat.

Nihilomínus in hoc puncto distingu **[sect. 15]** [5207]endum videtur inter priuilegia: quæd# enim sunt, qu# aliquid concedunt priuilegiario respectu aliorum, ex quibus in alios redundat aliquod onus, vel quasi seruitutis genus, vt sunt priuilegia decimas accipiendi extraordinario modo, vel imponendi aliquod tributum; talis etiam reputari potest facultas eligendi ex priuilegio, quatenus redundat in grauamen aliorum & simile reputatur priuilegium nundinarum à Gloss. in dicta l. 1. ff. de Nundinis. Alia vero sunt priuile[5208]gia, quæ vel sunt quasi absoluta, quia solum concedunt priuilegiario aliquid circa actiones suas sine respectu ad alios, vt sunt priuilegia audiendi missas in loco interdicto, vel tempore non concesso, vel recitandi ante horam, vel comedendi lacticinia, & similia: vel certè licèt circa alios versentur, fauorabilia simpliciter reputantur respectu aliorum, quia suntvtilia, & in rigore nemin# gra[5209]uant. Talia videntur priuilegia audiendi confessiones, vel eligendi confessor#, licèt enim videantur aliquo modo in præiudicium ordinarij pastoris, hoc tñ non consideratur, quia potius est iuuamen eius, & præcipuè, quia magis consideratur fauor animarum.

Dico ergo primo, Priuilegia prioris **[sect. 16]** [5210] generis, quæ redundant in grauamen, & quasi seruitutem aliorum, eatenus posse præscriptione amitti per non vsum priuilegiarij, quatenus alij possunt contra priuilegiarium præscribere, quod frequenter non fit sine aliquo positiuo actu ipsius præscribentis. Hæc assertio sumitur ex communi sententia, in principio recitata: nam auctores, qui dicunt, priuilegium amitti per non vsum, certum tempus requirunt ad illam amission#. Vnde planè sentiunt, illam amissionem esse ratione alicuius præscriptionis, seu vsucapionis; ergo necesse est, hoc intelligi de priuilegijs, in quibus alius potest præscribere contra priuilegiarium ob n# **[1042]** vsum. Responderi vero potest, etiam t#c non intercedere præscription# ex par[5211]te alicuius, sed simplicem amissionem priuilegij ex voluntate Principis, vel ex institutione alicuius iuris determinantis modum conseruandi priuilegium. Sed[5212] licet hoc sit probabile, quando Princeps in ipsa scriptura priuilegij talem mo dum præscribit, vel in casibus in iure ex pressis, vt statim dicam; nihilominus extra hos casus potest amitti priuilegium per non vsum legitimi temporis; ergo necesse est, vt id fiat per modum præscri ptionis, & ex vi alicuius communis iuris ad præsciptiones pertinentis, quia non potest alio modo cum fundamento affir mari talis modus amittendi priuilegium, cum tamen sint multi casus, in quibus non videatur posse negari, vt in non vsu priuilegij ad eligendum cum alijs, qui ius habent ordinarium eligendi, & illo de facto soli vtuntur, & in non vsu priuilegij exigendi decimas, & similibus. Ratio verò est, quia hæc priuilegia red#dant in seruitut#, seu obligation# aliorum, & ideo iura, quæ disponunt de amissione seruitutum per non vsum, in similibus priuilegijs locum habent. Sicut si priuilegium expresse concederet seruitutem per alienum pr#dium (imò licèt proprius dominus pr#dij illam donasset) nihilominus per nonvsum legitimi temporis amitteretur; ergo. Addidi autem[5213] in fine assertionis, sæpius hanc præscriptionem non fieri sine positiuo actu ipsius præscribentis, quia sæpe non intelligitur priuilegiarius non vti priuilegio, nisi quando alij exercent actum sine illo, vt eligendo v. g. sine priuilegiato ad eligendum, acquirendo decimas, sine

illius consortio, &c. Et tunc fit præscriptio contra priuilegium, ad instar, pr#scriptionis vrbanarum seruitutum, in qua requiritur aliquis actus ex parte præscribentis, vt ex propria materia constat.

Dico secundo. Priuilegia, qu# non ce **[sect. 17]** [5214]dunt in aliorum grauamen, sed sunt fauores speciales circa modum operandi absolut# ipsius priuilegij, non amittuntur per non vsum, vel aliorum præscriptionem, possunt tamen per tacitam renunciation# amitti, si interpretatio talis voluntatis sufficienter ex iure constet. Prior# partem negantem mihi sufficienter probant argumenta facta in principio huius puncti, quia intelligi n# potest in his priuilegijs pr#scriptio alio rum contra illa, cum ipsa alios non respiciant, vel illos non grauent, vt supponimus, multoq#ue minus potest talis præscri ptìo intelligi in ipso priuilegiario, vt etiam ostensum est. Addidi verò posteriorem partem, quia sumpta de possi bili negari non potest, cum sæpe voluntas tacita moraliter #quiualeat expr#ssæ. Dixi autem, necessarium esse, vt intercedat aliquod ius (vtiq#; commune, vel speciale) ita interpretans voluntatem priuilegiarij, quia solus non vsus non est signum certum, & infallibile talis vol#tatis, & ideo per se non potest sufficere sine adminiculo iuris ad tollendum priuilegium, quia non vsus in tali casu sol# se habet vt indicium voluntatis; ergo si re vera in re non fuerit talis voluntas, quia priuilegiarius non ex illa, sed #pter alias occasiones priuilegio vsus non fuit, non erit sufficiens non vsus ad ren#ciation#, vel amission# priuilegij, nisi iure & voluntate Principis iuuetur, quia deest voluntas propria priuilegiarij, quæ sola posset esse causa talis effectus, non interueniente superiori voluntate. An verò de facto inueniatur tale ius quoad hæc priuilegia, dicam in duobus punctis sequenribus.

Solum hic aduerto, etiam si iure sta **[sect. 18]** [5215]tutum sit, vt priuilegium aliquod per non vsum amittatur, nihilominus non amitti per tacitam ren#ciationem, sed quia cum limitata conditione fuit concessum, qua non impleta, vel ab ipso iure, aut à conced#te tollitur, vel certè per se cessat per lapsum temporis ad modum explicatum in cap. 28. & sequentibus. Declaratur hoc optimè in priuilegio nundinarum, quod per non vsum in decennio amittitur, quia lex 1. ff. de Nundinis ita statuit. Qua lege posita constat, tale priuilegium sub tali conditione concedi, & illa non impleta, vel per se cessare, vel virtute illius legis auferri. Cuius etiam signum est, quia fieri potest, vt tale tempus elabatur sine aduertentia pri uilegiarij, qui postea plurimum doleat de amissione priuìlegij; ergo signum est, non esse necessariam renunciationem propriam, sed ab extrinseco tolli, vel per se extingui priuilegium ex vformæ con-**[1043]**cessionis, aut speciali, & expressa, vel subintellecta ex vi iuris communis. Qui modus loquendi probabilissimus est, & posset ad alios casus extendi, nam rectè explicat amission# priuilegij, & res eodem recidit. Sed nihilominus per se, ac moraliter loquendo, satis conuenienter illa vocatur tacita ren#ciatio, quia is, qui non vtitur priuilegio, non obstante illo iure, moraliter c#uincitur nolle illud, saltem virtute, & interpretatiuè. Nam quòd inaduertentia intercedat, accidentarium est; an vero si inculpabilis sit, possit hunc effectum impedire, dicam in punctis sequentibus.

Tertio igitur inquiri potest, quanti t# **[sect. 19]** [5216]poris non vsus necessarius sit, & sufficiat, vt per illum priuilegium amittatur. In quo ferè communis s#t#tia, est, decennium sufficere,& requiri. Ita docet Bart. in l. *Falso.* C. de Diuers. rescrip. vbi etiam lason late, idem Bar. in l. 1. ff. de Nundin. vbi alij c#muniter. Idem Panor. Deci. Felin. & alij in c. *C# acceßissent*, de Consti. Rebuf. in Pract. tit. de Differ#. inter priuilegium, & rescri. n. 41. Mandos. in d. tract. de Priuil. ad instar, Glos. 11. n. 5. Balb. dict. tract. de Pr#scrip.

in 4. p. quintæ partis princip. q. 4. vbi plures alios refert, cum varijs limitationibus, quas Felin. & alij etiam adhibent. Et omnes fundantur tantum in dicta l. 1. ff. de Nundin. Quia ex solo iure naturali non potest tale tempus determinari, vt per se notum apparet, & in iure positiuo alia determinatio non inuenitur.

Mihi tamen in primis videtur, quoties per **[sect. 20]** [5217] non vsum priuilegium amittitur, quia alius contra priuilegiar ium pr#scribit, nullum tempus esse determinatum in ipso non vsu ad amittend# priuilegium, seu ex parte pri uilegiarij, sed illud tempus necessarium esse, ac sufficere, quod ex parte alterius tertij fuerit determinatum ad pr#scrib#dum contra hunc, vel illum, quod solet esse iure ordinario decem annorum inter pr# sentes, vel viginti inter absentes, vel extraordinario, ac speciali iure requirit# tempus triginta, velquadraginta annorum, vt de monasterijs signisicatur in dict. c.[5218] *Cum acceßissent.* vbi Ioan. Andr. & alij id notant, & Felin. ait generaliter procedere in Ecclesijs, seu locis pijs, iuxta general# regulam textus in Authent. vlt. C. de Sacros. Eccles: & c. *Illud.* de Præscrip. cum similibus. Ratio autem assertionis est, quia in huiusmodi casu priuilegium non amittitur formaliter per non vsum, sed vi præscriptionis alterius contra personam non vtent#, ergo illud tempus sufficiet & requiretur ex parte non vsus ad amission# priuilegij, quod fuerit legitimum ad præscribend# contra priuilegiarium, tali conditione supposita; ergo non potest in his priuilegijs certior regula præscribi.

Secundo dicendum est, in priuilegijs ab **[sect. 21]** [5219]solutis, contra quæ ab alijs non præscribitur, non esse certum tempus iure definitum, intra quod per non vsum amittantur, ideoq#ue general# regulam esse, taliapriuilegia per nullius temporis non vsum amitti, eti# si longissimum sit, in casibus vero iure ex pressis amitti tempore pro eis definito, Prior pars assertionis constat, quia h#c priuilegia non amittuntur per modum præscriptionis, vt iam declaratum est; ergo non possunt ad illa applicari t#pora præscriptionum; seclusa autem pr#scriptione, nullum assignabitur generale ius, quod certum tempus statuat, in quo priuilegium amittatur per se, ac formaliter per non vsum; ergo. Minor probatur pri mo quoad ius canonicum, quia canones nunquam loquuntur de amissione priuilegij per non vsum, sed per contrari# vsum, vt capite sequenti videbimus, vnde licet circa tempus contrarijvsus aliquid definiunt, quod postea videbimus; illud non potest ad purum non vsum, de quo solo nunc loquimur, applicari: tum quia materia est odiosa, in qua non licèt leges extendere, aut de casu ad casum similem tranferre; tum etiam, quia longe maior ratio est, cur tollatur priuilegium per contrarium vsum, quam per n# vsum. Vnde canones loquentes de contrario vsu, fortasse locum habent in omnibus priuilegijs tam absolutis, quàm respectiuis, cum tamen amissio per non vsum per se non habeat locum in priuilegijs absolutis, vt diximus. In iure item ciuili non inuenio legem, quæ vniuersaliter de hoc tempore disponat. Solum enim à Doctoribus allegatur dicta l. 1. ff. de Nundin. lex autem illa non loquitur generaliter de priuilegijs, sed in par ticulari de priuilegio Nundinarum; ergo ex illa non potest generalis regula sumi pro omnibus priuilegijs absolutis, vel respectiuis, quæ alios non grauant, vt statim dìcam.

[1044] Hinc ergo concludi potest altera pars **[sect. 22]** [5220] assertionis. Nam si ius positiuum non limitat tempus, non est vnde determinetur: ergo nullum tempus sufficiet, nisi vbi in parti cular lex illud determinauerit. Quod semper intelligendum est de priuilegijs simpliciter loquentibus: nam si in eis addatur limitatio, seu postuletur vsus certi temporis, vt valeant, vel durent, clarum est, illa amitti per non vsum in t#pore in ipsis

præscripto, quia voluntas concedentis non plus extenditur. At verò in priuilegijs absolutis, & absolutè loquen tibus, procedit regula negatiua genera lis, vt ostensum est, cum dicta exceptione de casibus in iure expressis. Quæ maximè additur propter dictam l. 1. ff. de N#din. quæ videtur ius speciale continere; non generale. Quia priuilegium nundinarum respectiuum potius videtur, quam absolutum, quia versatur circa humanam negotiation#, & mercaturam, eique certum locum determinat cum aliquibus fauoribus priuilegiarij, negotiatio autem, & mercatura est actio, qu# circa alterum versatur. Vnde ex tali priuilegio alij grauantur mercatores, qui aliquid soluere coguntur dño loci, quantum illi priuilegium concedit iuxta l. 7. Hispaniæ tit. 8. partit. 5. vel alij populi, in quorum præiudicìum redundat illa loci determinatio, vt sensit Glossa in eadem l. 1. dicens, *Qui im*[5221]*petrat nundinas, in præiudicium vniuersorum facit, & ideo breuiori tempore priuilegium amittit,* & idem habet Glossa. in l. *Falso,* verb. *Per#nia.* C. de Diuers. Rescri. & Archid. in[5222] cap. 1. 25. q. 2. Vnde dici facile potest, etiam illud priuilegium amitti per non vsum propter præscription# aliorum, quor# interest talis priuilegij abolitio. Vel certè licèt demus, ibi non interueuire pr#scription#, sed puram cessationem priui legij per non vsum pro tempore ibi definito, nihilominus ius illud non erit extendendum, extra casum, in quo loquitur, quia lex illa est odiosa, & restringenda, tum quatenus obligat ad non vsum priuilegij intra certum tempus, quod est præter naturam priuilegij, quod liberum, ac voluntarium vsum de se concedit, iuxta l. *Si iudex.* ff. de Minor. tum quatenus limitat priuilegium ad certum modum, & condition#, etiam si absolutè, & simpliciter videatur concessum: Vnde fit, vt priuilegium, quod ex vi verborum esset absolutum, & de se perpetuum, reddatur conditionale, & temporale ac caducum ex defectu conditionis inclusæ ex vi illius iuris, tum etiam quia potuit illa esse determinatio specialis pro illa materia propter specialem rationem in illo inuentam, vt senserunt Gloss# proximè allegatæ cum Archid. & Alberic.[5223] in dicta. l. *Falso,* & probabile reputat Decius in dicto cap. *Cum accessissent,* ergo extra illum casum, vel si quis est similis, generalis regula est, priuilegia, contra quæ non pr#scribitur ab alijs, non amitti propter purum non vsum, cuiusc#q#ue temporis sit, quod magis in vltimo pun cto confirmabìtur.

Contra hanc verò partem obstare vi **[sect. 23]** [5224]detur lex Hispaniæ in partit. 3. tit. 18. l. 42. quæ distinguens generaliter priuilegia negatiua, quæ onus auferunt, ab affirmatiuis, qu# aliquid speciale facere permittunt, de his posterioribus specialem regulam statuit, per non vsum decem annorum amitti. Et præter exem plum nundinarum, quod primo loco ponit, adhibet alia, scilicet, priuilegium vendendi aliquidprohibitum, vel extrahendi à regno merces vetitas, vel vtendi speciali mensura in rebus vendendis; ergo signum est, illam temporis determinationem esse generalem pro omnibus pri uilegijs negatiuis. Et ita sensit Gregor.[5225] Lop. ibi, & uxta illam legem intelligit leg# 1. ff. de Nundin. & solum remissiue addit limitationes, quas Feli, & alij posuerunt.

Sed in primis dico, ius illud non esse **[sect. 24]** [5226] c#mune. sed proprium Hispani#, & ideò per se, & vi sua non habere locum extra illud regnum. Deinde considero illa ex# pla omnia, quæ lex illa adducit, esse ferè eiusdem rationis cumnundinis: nam omnia redundant in grauamen regni, aut c#munitatis, aut emptorum, & ideo probabile est, in illo non vsu interuenire pr#scriptionem ex parte aliorum, vel certè specialitatem illam quæ considerata est in nundinis ad similia extendi per modum noui iuris, vel per modum declarationis iuris communis. Atque ita non colligitur ex illa regula generalis pro

omnibus priuilegijs absolutis, sed tantum pro his respectiuis, quæ fuerint talis generis, seu conditionis. Pro quo expendo vltima verba generalia, quæ lex illa post exempla subiungit, sci-**[1045]**licet, *O otras cosas qualesquier, quæ fuesen destas maneras, tales priuilegios como esos duran, &c,* id est, *vel res similes, quæ huiusmodi sint, nam talia priuilegia, qualia sunt ista durant, &c.* & in eis considero restringi illam conditionem, & temporis determination# ad priuilegia eiusdem rationis, & modi, quæ circa materias talis conditionis versantur; ergo inde licèt potius colligere generalem regulam in contrarium, scilicet, alia priuilegia, quæ huiusmodi non sunt, sed omnino absoluta, vel sine illo grauamine aliorum, non habere talem modum desitionis, neq#ue in eis habere locum talem temporis determinationem.

Tandem circa eandem legem consideranda esse censeo verba, quibus illa **[sect. 24]** [5227] conditio adhibetur, & tempus præscribitur. Nam videtur ibi illa limitatio poni longe aliter, quam communiter soleat intelligi. Auctores enim allegati absolutè asserunt, priuilegium amitti per non vs# decem annorum, & non limitant certum tempus, vel initium eius, à quo conputandum sit illud decennium, sed absolutè, & vni uersaliter videntur intelligere, computandum esse ab vltimo tempore, in quo aliquis est vsus priuilegio, seu à primò n# vsu, post quem nullus vsus successit. Iuxta quem sensum, licèt aliquis in principio concessionis vsus fuerit priuilegioper mul t# tempus, si postea interrumpat vsum per integrum decennium, amitti priuilegium. Et huic sensui occasion# præbuit dicta l. 1. ff. de Nundin. nam absolutè dixi. *N#dinis imperatis à Principe non vtendo, qui meruit, decennij tempore vsum amitti.* Vbi null# initi# illius decennij assignatur. At verò in dicta l. Partitarum initium præscribitur hoc modo. *Hæc priuilegia perpetuo durant, si quis illis vtatur intra decennium à die concéßionis computandum*: *si autem intra illud tempus illis non vtatur, deinceps amittuntur, & valere non debent.* Et idem apertius explicatur in l. 3. tit. 7. partit. 5. his formalibus verbis. *Otrosi decimos, que si algunhome, o concejo ouieren priuilegio, que pueda hazer feria nueua, a si como dicho es, e despues, que lo ouiere, pasaren diez años, que non vsen del, que de alli en adelante no les deue valer,* quæ facile ex superioribus intelligentur. Et iuxta illa solum videtur amitti tale priuilegium nundinarum, vel simile, quando per totos integros decem annos post diem concessionis priuilegiarius illo non vtitur, quia hoc solum lex illa disponit. Vnde è conuerso sequitur, quòd si intra illud decennium quis vtatur tali priuilegio, postea non amplius amittitur per solum non vsum, siuè in dec#nio, siuè in quocumq#ue alio tempore, quia de hoc lex illa nihil disponit, & extendenda non est vltra id, quod pr#cisè statuit, tum quia vt dixi materia est odiosa, tum quia potest habere specialem rationem, & congruentiam quoad illam partem. Nam priuilegij possessio videtur capi corporaliter, & realiter per aliquem vsum priuilegij, & ideo qui per primum decennium priuilegio non vtitur, toto illo tempore est sine possessione priuilegij, ideoq#ue merito statuit illa lex, vt contra illum præscribatur, vel vt concessio priuilegij amplius non valeat. Qui autem intra illud tempus priuilegio concesso vtitur illud possidet, & magis proprium efficit, & ideò non tam facile illo priuatur. Qui sensus est probabilis, & secundum illum posse intelligi dicta l. 1. quia illi non repugnat, existimo tamen priorem esse communem, & vsu receptum, & ideò illi standum esse.

Quartum dubium erat, an hæc amis **[sect. 25]** [5228]sio priuilegij per solum non vsum, intel ligatur esse in foro exteriori tantum, vel etiam in foro conscientiæ, etiam si re vera priuilegiarius non habuerit animum, aut voluntatem renunciandi priuilegio. De quo dubio

nihil inuenio ab auctoribus dictum, cum tamen difficultate non careat. Quia hinc tota hæc iuris dispositio videtur in præsumptione fundata, scilicet, quia ille, qui non vtitur priuilegio, censetur illud renunciare; ergo si veritas non est præsumptioni conformis, non obligabit ius illud in conscientia. In contrarium verò argui potest, quia præscriptio dat, & aufert ius, etiam in conscientia.

Igitur iuxta hæc principia recte ap **[sect. 26]** [5229]plicata in hac materia, & iuxta distinctionem supra datam breuiter potest hæc res definiri. Primò enim, quando priuilegium amittitur per non vsum, quia alius legitimè contra illud præscribit, non solum perditur quoad exter num forum, sed verè, & in re ipsa ac subin de in conscientia sine vlla cond#natione, **[1046]** vel declaratione facta in foro contentioso, quandopriuilegiario sufficienter constat de legitima aliorum præscriptione. Hæc assertio supponit principium in materia de Iust. receptum, Præscription# legitimam dare iustum titulum in c#sci#tia, quod iam fere indubitatum est, & ideò illud hic confirmare necesse non est, aliquid verò attingemus in libro sequ#ti. Dictum est autem amission# priuilegij per non vsum in dicto casu prouenire ex alterius pr#scriptione contraria; ergo in conscientia amittitur, quia non est c#patibile cum iure acquisito à pr#scribente. Vnde etiam fit, quacumque ex causa impediatur pr#scriptio, consequ#ter non amitti priuilegium, non obst#te quocumq#ue non vsu. Et hac ratione dicunt Iuristæ, si aliquis multò tempore non vtatur priuilegio propter aliquam conuention#, per quam aliquid ei datur in singulos annos, aut dies, ne vtatur priuilegio tunc nunquam amittere illud, quia per illam conuention#, & præstationem fit, vt contra illum non pr#scribatur. Et aliud similevideri potest in Felino in c. *Illud* de[5230] Præscrip. concl. 11. & Balb. dicta q. 4. n. 6.

Secundo dicendum est, priuilegia om **[sect. 27]** nino absoluta, & alijs non onerosa, con[5231] tra quæ ab alijs non præscribitur, non amitti in conscientia per solum non vsum cuiuscumq#; temporis, regulariter loqu#do. Hanc vltimam particulam addo ad ex cludendos casus specialiter in iure expressos, si qui fortassè sunt, de quibus statimdic#. Et sic assertio est clara, quia talia priuilegia non amittuntur per modum præscriptionis, vt ostensum est, & ita cessat in eis ratio facta. Deniq#ue cessat voluntaria renunciatio, maximè quando præsumptio non est veritati conformis, vt ratio suprà facta conuincit. Veruntamen etiam si non vsus oriatur ex in terno animo, & voluntate non habendi priuilegium, adhuc non sufficit, vt in conscientia censeatur amissum, donec auferatur. Quia, vt dixi, illa ren#ciatio n# solum non est acceptata, verum etiam nec est sufficienter significata exterius, n# solus non vsus non satis indicat talem voluntat#, vt suprà etiam probaui, nec inuenitur ius faciens huiusmodi interpreta tion# in talibus priuilegijs, aut disponens, quòd ipso facto amittantur, propter solum non vsum; ergo nullum habemus fundamentum ad asserendum in conscientia amitti.

An verò in foro externo veniat quis **[sect. 28]** [5232] priuandus huiusmodi priuilegijs, non est mei muneris definire, fateor tamen, nullum me vidisse, vel allegatum inuenisse ius, quod talem pœnam, vel quasi pœnam imponat, nec etiam inuenire me in talibus priuilegijs fundamentum talis pœnæ, vel priuationis priuilegij, c# in illo non vsu per se non inueniatur culpa, nec aliorum incommodum, aut grauam#. Et quamuis regula communiter recepta de amissione priuilegij per n# vsum, videatur esse contraria huic asser tioni, si tamen attentè legantur exceptiones, quæ addi solent illi regulæ, maiori ratione excipienda iudicabuntur[5233] hæc priuilegia. Ait enim Felin. in dicto cap. *Cum acceßissent*, n. 26. in

fine, & 27. Priuilegium, quod consistit in mera, & expressa facultate, non amitti per non vs# & dicit esse communem sententi#. Ipse verò ait, necessarium esse, vt in priuilegio expresse dicatur, *Quando volueris,* vel quid simile. Sed certe, vt bene ibi notat Abb. hoc parum refert, quia in ipsa ra[5234]tione priuilegij includitur illa conditio, & ideò ille effectus non nascitur ex sola expressione illius particulæ. Melius ergo dicitur, talia priuilegia cum natu ra sua in mera voluntate consistant, & contra illa alij non præscribant, non amitti per non vsum in vllo foro.

Tertio dico, in priuilegijs, quæ expe **[sect. 29]** [5235]culiari dispositione iuris per dec#nium non vtendo amittuntur, probabile esse in conscientia amitti, licet sit incertum. Probo simul vtranq#ue partem. Nam in primis probabile est, per huiusmodi leges induci præscription# respectu aliorum, quibus possunt esse onerosa talia priuilegia, vt declaraui: & iuxta hoc principium procedit probabiliter prima assertio etiam in his priuilegijs, n# tamen cum certitudine, quia hoc proximum principium de pr#scriptione in eo casu interueniente, dubium est. Deinde intelligi potest hæc priuatio per modum pœnæ ipso iure impositæ propter non acceptam possessionem priuilegij, vel propter quendam quasi cont#pt# eius. Hoc autem modo magis erit in certa assertio, tum quia non inuenitur sufficiens fundamentum talis pœnæ, tum **[1047]** quia leges loquentes de hoc modo perdendi priuilegium, non addunt particulam *ipso facto,* vel, *iure,* vel, *abs## aliqua declara tione,* aut similem, vt patet in dicta l. 1. & in legibus Partit. ergo saltem donec pri uentur iuridicè, non tenebuntur in conscientia abstinere ab vsu priuilegij. Aliunde vero est valde probabile, talia pri uilegia quoad duration# suam fieri conditionata ex vi talium legum, quando autem priuilegium non conceditur nisi sub tali conditione, illa non posita cessat priuilegium, non præsumptione tantum, sed verè, ac in re ipsa, ac subinde in conscientia; ergo etiam in illo casu amittitur statim in conscientia. Consequenti# cum Minori claræ sunt. Maior autem, licèt non sit omnino euidens, probabilior tamen videtur, attentè c#sideratis verbis, & dispositionibus dictarum legum, & ideò ex hoc fundamento probabilior videtur hæc sententia quoad h#c priuilegia. Et in illis, & in alijs, de quibus prima conclusio loquitur, suffici#ter videtur procedere communis sententia, quæ absolutè loquitur de amissione talium priuilegiorum per non vs# vnde videtur planè intelligere de amissione vera, & in re ipsa, ac subinde ipso facto, & non tantum præsumptione iuris, vel in pœnam per iudicem imponend#.

CAPVT XXXV.

Quando, & quomodo amittatur priuilegium per contrarium vsum.

HIc modus amittendi priuilegium **[sect. 1]** [5236] propriè habet locum in priuilegijs negatiuis, quæ dant faculta t# non faciendi aliquid, iure ordinario aliàs debitum, vt non soluendi tributa de bita, vel non subeundi onera, & similia, vt rectè explicuit Rex Alfonsus in l. 42.[5237] tit. 18. part. 3. Vsus autem contrarius his priuilegijs est actio contraria negationi, seu omissioni per priuilegium c#cess#, vt soluere tributum, subire onus, à quo

priuilegium excusabat. Dicitur autem hæc oppositio contraria, quia licèt inter po sitiu# actum, & negation# eius tantum videatur esse oppositio contradictoria, ni hilominus actus ille positiuus cum ipso priuilegio, seu eius concessione habet positiu# opposition#, & ideo merito c#trarietas appellatur, sicut assensus propositionum contradictoriarum inter se contrarij sunt. Et ita in hoc multum differt vsus contrariuspriuilegij à non vsu, quia non vsus re vera non habet propriam opposition# cum priuilegio, sed tantum c# exercitio eius, seu cum actu illius, cui c#tradictoriè opponitur. Vsus autem contrarius priuilegio negatiuo non t#tum opponitur vsui priuilegij, sed etiam positiuè repugnat ipsi priuilegio quia, qui sic operatur, actu ipso profitetur, se n# habere talem fauorem, vel exemption#.

Hinc ergo magistralis regula in hoc **[sect. 2]** [5238] puncto est, priuilegium amitti per c#trari# vsum si circunstantiæ necessariæ concurraut. Ita sentit Gloss. per textum in c. *Grat#,* de Offi. deleg. verb. *Recessum.* Gloss. in cap. *Ex ore,* de His, quæ fiunt à maior. par. &c. verb. *Renunciasse,* etiam per illum tex tum. Item Gloss. per textum in c. vlt. de Vit. & honest. cler. verb. *Cum facto.* Quæ Glossæ alia iura, tam canonica, quam ciuilia adducunt, quæ in discursu attingemus. Et idem sentiunt interpretes eisdem locis, & in cap. *Cum accessissent,* de Constit. & cap. *Si de terra,* & ca. *Accedentibus,* de Priuileg. Bart. in l. 1. C. de His, qui sponte, &c. li. 10. & in l. vlt. ff. de Const. Princ. vbi etiam Ias#, & alij. Ad explic#d# autem, & f#d#d# dict# regul#, oportet tractare fere eadem puncta, quæ in superiore cap. tractara sunt.

Primo ergo declarandum est, quis vsus **[sect. 3]** dicatur in præsenti contrarius priuile[5239]gio, vt illud possit extinguere. In quo in primis suppono, necessarium esse, vt actus sit ipsiusmet priuilegiarij: nam si sit ab alio, pro quo non est datum priuilegium, non erit priuilegio contrarius, cum contraria debeant circa idem versa ri, cuius rei exempla paulo post subijciemus. Deinde addo, actum debere esse repugnant# non tantum materiali omissioni talis actus, vt sic dicam, seu car#tiæ eius, sed etiam debere opponi exemptioni, quam priuilegium concedebat, ita vt intelligatur actus fieri ex obligatione, vel subdendo se obligationi, quam priuilegium auferebat. Hoc constat, quia aliàs actus non est contrarius priuilegio, vt v. g. si quis habeat priuilegi# non ieiunandi, & postea ieiunet diebus non præceptis, actus ille non censebitur c#trarius priuilegio, quia priuilegium n# pro illis diebus datus est, sed # diebus, **[1048]** in quibus ieiunium præcipitur. Hinc di[5240]xit Barth. in dicta l. 1. quem Panorm. & alij sequuntur in dicto ca. *Cum acceßissent,* eum, qui aliquid operatur, quodvidetur c#trarium priuilegio, si protestetur, ita id agere, vt non præiudicet iuri sui priuilegij, non efficere vsum priuilegio c#trari#, ideoque per similes actus non amittere priuilegium, quia ex vi illius protestationis profitetur, non id facere ex obligatione contraria exemptioni priuilegij, neque animo, renunciandi priuilegium, sed ex mera voluntate, vel liberalitate.

Idemq#; est in exemplo illo non ieiu **[sect. 4]** [5241]n#di, si quis ex deuotione tantum ieiunet in die aliquo quadragesimæ, &c. Item in priuilegio non recitandi, si quis ex deuotione recitet, & similibus. Et declaratur hoc amplius, quia etiam ad hunc modum amittendi priuilegium, necessarium est, vt aliquis sciens, & videns contra priui legi# operetur. Nam qua ratione conditiones huiusmodi necessaria sunt ad n# vs#, eædem sunt necessariæ ad vsum c#trari#, quia etiam hic vsus debet esse voluntarius, vt vel contineat virtual# renuntiation# priuilegij, vel alia ratione præiudicet operanti; ergo necessarium etiam est, vt ille vsus sit voluntarius, non t#t# materialiter (vt sic dicam) quatenus talis actus est,

sed etiam formaliter, vt est contrarius priuilegio. Nam si quis ita operetur non putans, vel non aduertens, illud esse contra priuilegium, non erit actus sufficienter voluntarius ad prædictum effectum; idem ergo est, quoties aliquis directe præcauet, ne c#tra priuilegium operari videatur.

Secundo principaliter necessarium est, **[sect. 5]** [5242] vt vsus ille contrarius sit in tali persona efficax contra priuilegium, id est, vt fiat à persona, quæ possit renunciare priuilegio. Quia si quis est impotens ad renunciandum priuilegio, multò magis erit impotens ad destruendum illud per suos contrarius actus, quia nec tales actus recipient efficaciam à voluntate operantis, vt per se constat; nec ab aliquo iure, quia potius ius prohibet tales actus tali personæ; ergo non potest dare illi efficaci# ad tollendum priuilegium. Quapropter sicut talis persona ipso iure est impot#s ad ren#ciand# priuilegio, ita etiam ad destruendum illud, vel ad expellendum illud à se per actus contrarios. Duobus autem modis contingit, actum priuilegiarij co[5243]n#tis c#trapriuilegi# esse inefficac# ad toll#d# illud. Primo quia priuilegium per tinet ad ius publicum, & commune, & ratione illius non solum conceditur singulis de c#munitate facultas vtendi priuilegio, sed etiam imponitur illis necessitas, quia quilibet vsus contrarius priuatæ person# redundaret in d#num totius c# munitatis. Et tunc actus contrarius n# solum non valet ad renunciandum in tot# priuilegio etiam pro actibus, seu temporibus futuris, verum etiam non valet ad ren#ciandum in ptæsenti pro vno actu. Casus est in cap. *Contingit*, de sententia[5244] excommunic. nam clericus renuncians immunitati canonis, & vol#tariè se sup ponens violentæ percussioni, nihil operatur, sed priuilegium retinet, etiam quoad illum actum, & ideo percutiens illum eti# volent#, excommunication# canonis in curret, vt ibi notat Gloss. vlt. & est recepta sententia. Simile est in cap. *Si diligenti*, de Foro c#pet. de priuilegio fori,[5245] nam licet clericus permittat, se à seculari iudice criminaliter iudicari, non solum non amittit exemptionem, verum etiam tale iudicium nihil valet, & ita neq#; pro illo actu priuilegium à se auferre potuit. Idemq#ue est in similibus.

Alio modo contingit hæc prohibitio, **[sect. 6]** [5246] quando priuilegium non est per se primo personæ priuatæ c#cess#, sed c#munitati alicui. Quod contingit duobus modis. Primò vt priuilegium ita detur pro communitate, vt sit ad prærogatiuam eius, vt talis c#munitas est, vel etiam ad vsum totius corporis c#munitatis, vt est vna per sona ficta. Et tunc actus in contrarium fa ctià singulis de c#munitate, nihil auferunt de priuilegio, ratio est clara ex dictis, quia tunc qui conatur contra priuilegium, non est ipsemet priuilegiarius. Nam aliud est corpus misticum, cui dat# est priuilegium, aliud membra illius, seu singulæ eius personæ, quibus tale priuilegium non datur. Igitur licet singuli de c#munitate contra priuilegium agant, nihil illi nocent saltem per modum ren#tiationis; an verò per mod#pr#scriptionis possit[5247] nocere statim videbimus. Alio vero mo do contingit priuilegium concedi c#munitati per se primo, ad vsum verò singulorum, ita vt eis detur facultas, non tamen imponatur necessitas vtendi tali priuilegio, **[1049]** quia contrarius vsus non cedit in iniuriam, vel detrimentum c#munitatis, & talia sunt multa priuilegia religiosorum, vt constat. Huiusmodi ergo vsus c#trarius singularum personarum nunquam poterit auferre priuilegium ab ipsa c#munitate, propter eandem rationem, poterit tamen ipsis priuatis personis præiudicare, etiam per modum renuntiationis, quia fauor illorum separabilis est ab ipsis, sine præiudicio communitatis. An verò hæc ren#ciatio tunc sit

de toto priuilegio, etiam pro futuris temporibus, vel solum pro solis actibus præs#tibus, qui contra priuilegium fiunt, in sequentibus videbimus.

Secundo exponendum est, quomodo sit **[sect. 7]** [5248] intelligenda hæc amissio priuilegij per contrarium vsum. Duobus enim modis suprà positispotest intelligi, scilicet per renuntiationem tacitam, vel per mod# alicuius præscriptionis. Quibus addi posset tertius modus, videlicet per modum pœnæ in iure impositæ, sed hunc omittimus; tum quia nec in iure fundamentum habet, nullibi enim legitur lata hæc amissio priuilegij in hoc casu per modum pœnæ; tum etiam quia sicut de non vsu dixi, ita etiam in contrario vsu verum est nullam rationem pœnæ in eo reperiri, quia licitè potest quis agere contra priuilegium suum; non est ergo ob e# r# dignus pœna. Imò quando aliquis de linquit agendo contra priuilegium suum, cui renunciare non potest, non punitur priuilegij priuatione, sed alijs pœnis, vt patet ex dicto cap. *Contingi,* & cap. *Si dili*[5249]*genti.* Inter illos autem duos priores mo dos est difficultas, quia in iure vterq#ue insinuatur, nam in cap. *Si de terra,* & cap. *Accedentibus,* de Priuilegijs requiritur tempus triginta, vel quadraginta annorum, vt per contrarium vsum priuilegi# amittatur. In quo significatur, hunc effectum sequi ex aliqua præscriptione. In contrarium verò est, quia in eisdem iuribus fundamentum huius amissionis dicitur esse tacita ren#tiatio, vt patet ex illis verbis cap. *Si de terra. De priuilegio tamen indulto tanto tempore vobis detrahere voluistis, cum liberum sit vnicuique iuri suo renunciare.* Et ex illis ca. *Accedentibus. Cum enim tanto tempore contra indulta priuilegia decimas soluerint, eis renunciasse præsumuntur.* Item ex cap. *Ex ore,* de ijs, quæ fiunt à mai. &c.[5250] ibi, *Per hoc, quod dicto N. reuerentiam exhibuit, quæ debetur Præposito, iuri suo renunciasse videtur.*

In hoc puncto communis opinio vi **[sect. 8]** [5251]detur esse priuilegium in hoc casu amitti propter tacitam renunciationem. Ita sentiunt Glossæ, & Doctores circa dicta iura, & Panorm. in dicto c. *Cum acceßissent,* de Constit, num. 8. magis rem explicans dicit, per contrauentionem amitti priuilegium ex tacita renuncitatione, quoties contrauentio fit à persona, qu# potest renunciare priuilegio, nam si persona talis non sit, tunc (ait Panormit.)[5252] esse necessariam præscrpitionem, & id# sentit Felin. ibi num. 28. regul. 3. & num.[5253] 29. limit. 3. ad hoc ponderans textum illum, & l. 2. C. de Iur. dotium, ac deniq#; varia dicta, & doctrinas Doctorum c#gerit, quibus semper indicant, per contrauentionem amitti priuilegium prop ter tacitam renunciationem absq#ue præscriptione, nisi in specialibus casibus, quos per varias limitationes ibi prosequitur.

Nihilominus aduerto, renuntiation# **[sect. 9]** [5254] priuilegij duobus modis intelligi posse, vno modo solum quoad valorem illius, actus, qui continet vsum priuilegij, alio modo quoad totam facultatem priuilegij, seu quoadvs# eius in toto futuro tempore, & iuxta hos duos s#s# diuersis etiam modis resp#d#d# c#seo. Dico ergo primò; per[5255] vs# contrarium priuilegio, amittitur priuilegium, vel potius fructus priuilegij quoad præsent# actum, seu causam, de qua tractatur propter tacitam renunciation# absque titulo contrariæ pr#scriptionis. Hæc assertio communiter recepta est ab auctoribus allegatis, & statim referendis. Sumiturque ex dicto cap. *Ex ore,* de[5256] His, quæ fiunt à mai. & ex ca. *Gratum,* c# Glossa ibi de Offi. deleg. quæ allegat varia iura hoc probantia, & non amplius. Idem patet ex l. vltim. ff. de Priuil. veteran. & sumitur etiam ex l. 2. ff. *Ad municipalia,* & l. 2. in sine ff. de Decur. & l. 3. C. de His, qui spon. publi. mune. sube. lib. 10. Et habetur optimè

in l. 43. tit. 18. part. 3. vbi si quis habens circa rem aliquam priuilegium, de re illa in iudicio c#uincitur, & in eo priuilegium non allegat, & ideò condemnatur, perdit priuilegium quoad r# illam, de qua c#d#natur, ita vt amplius non possit circa illam **[1050]** eandem rem allegare priuilegium. Vbi obiter noto, quòd licèt non allegare priuilegium videatur potius non vsus, quam contrarius vsus priuilegij, nihilominus causam talem agere in iudicio, & velle iu dicari sine f#dam#to priuilegij, est vsus positiuus contrarius priuilegio, qui satis est, vt actus repugnans priuilegio validus sit contra priuilegiarium non obst#te priuilegio. Quod certè non potest fundari in præscriptione, quia ibi nulla interuenit, vt constat; ergo prouenit ex tacita ren#tiatione, quæ perpetua manet in illa materia, circa quam versatur. Ratio est, quia hæc renunciatio tacita fit per positiu# actionem, per quam ius acquiritur alteri, à quo acceptatur, & ideò quoad illum effectum rata, & firma manet. Et in hoc differt multum inter non vsum priuilegij, & vsum contrarium, vt magis in sequentibus punctis declarabitur.

Dico secundo. Per vsum priuilegio contrarium nunquam amittitur priuilegium **[sect. 10]** [5257] quoad vsum futuri temporis, seu quoad totam facultatem, & substantiam priuilegij per solam tacitam renunciation#, sed necesse est, vt legitima præscriptio con tra priuilegiatum intercedat. Hanc asser[5258]tion# docet satis clarè Greg. Lopez in l. 42. tit. 18. part. 3. gloss. 1. quatenus ait, e#, qui ex priuilegio immunis est à solutione tributorum, licèt sæpius illa soluat, si non continuauit per legitimum tempus necessari# ad præscription#, licèt præiu dicet sibi in solutis, non tamen in soluendis. Ex quibus duabus partibus prior pertinet ad præcedent# assertion#, & illam confirmat; posterior verò aperte continet hanc secund#. Pro qua citat Cynum, & Sa[5259]licet. in l. *Vol#tariæ,* C. de Excusat. tutor. & Barth. cum Gloss. in l. 2. C. de His, qui spon. mun. sub. l. 10. & in l. 2. ff. de Priuil. veter. ex quo textu aperte colligitur hæc assertio. Dicit enim priuilegium immunitatis à muneribus ciuitatis non la befactari, etiam si aliquis *voluntate sua ho norem, aut munus susceperit.* Vbi Glossa dicit non labefactari, quominus ipsi, & eorum li beriper seuerent immunes in alijs. Quia nimirum non intelligitur amissum priuilegium in se, & in substantia sua, sed sol# quoad illum effectum, qui voluntariè admissus est. Idem indicatur satis in dicta l. 43. Partitar. ibi *Pierdese el priuilegio qu# to à aquello señaladamnnte, en que fue dado el Iuicio,* id est, non allegando priuilegium in iudicio, qui in eo condemnatur, perdit priuilegium, quoad id, in quo condennatur, & non amplius, hanc enim nim habet illa particula *señaladamente,* vt ibi etiam expendit Gregor. Lop. referens[5260] Alexan. cons. 33. volum. 5. Deniq#ue ad hoc etiam confirmandum faciunt cap. *Si de terra,* & cap. *Accedentibus,* suprà allegata, quatenus præscriptionem requirunt. Ratio verò est, quia per solam contrauentionem non censetur quis renunciare priuilegio, nisi in eo, in quo venit contra priuilegium, sed per aliquem vsum contrarium non contra totum priuilegium in se, & tota facultate sua etiam pro futuris temporibus, sed tantum hic, & nunc, & in tali materia; ergo non debet amplius extendi renuntiatio, nec est vnde maior præsumatur, imò etiam nullum est ius, in quo talis præsumptio fundari possit. Nam lex vltim. ff. de Priuileg. veter. & cap. *Cum ac*[5261] *ceßissent,* de Constitution. quæ in contra rium induci possunt, re ve ra non sunt contraria, vt in sequenti puncto commodius dicetur, vbi hæc etiam resolutio magis explicabitur, & confirmabitur.

Tertio igitur interrogari potest, qu# **[sect. 11]** [5262]tum tempus necessarium sit, & sufficiat, vt priuilegium per contrarium vsum amittatur, & consequenter quot actus huius contrarij

vsus sufficiant, vel necessarij sint, vt priuilegium amittatur. Vbi primum occurrit tractanda vulgaris quæstio, an priuilegium per vnum actum contrarium amittatur. In qua Pa[5263]normit. in dicto cap. *Cum accessissent,* distinguit de priuilegio dato priuatæ per sonæ, vel communitati. Et de priori dicit; amitti per vnum actum contrarium. Et rationem reddit, quia in priuato quælibet directa contrauentio inducit ren#ciationem validam, quia complectitur contrarium, & sumit argumentum à simili ex cap. *Cum renuntiatur,* 32. q. 1. &[5264] ita etiam intelligit dictum cap. *Cum accessißent,* dicens, hunc esse casum eius. Citat etiam Barth. in l. 1. C. de His, qui spon. mun. pub. sub. libr. 10. vbi sentit, priuilegiatum, ne soluat tributa, si semel soluat, præiudicare sibi in futurum nisi fuerit protestatus. At verò de poste riori priuilegio concesso commutati, seu Ecclesiæ ait, non amitti per vnam **[1051]** contrauentionem, sed requiri præscri[5265]ptionem iuxta dictum cap. *Si de terra,* & cap. *Accedentibus,* & ratio est, quia singulares personæ non possunt renunciare priuilegio Ecclesiæ, vel communitatis expressè, ergo nec tacitè, & ideò non sufficit contrarius vsus vnius, vel alterius de communitate, sed præscriptio necessaria est. Quam distinctionem sumpsit Panormit. ex Innoc. in cap. *Acceden*[5266]*tibus,* de Priuilegijs, licèt paulo aliter ab Innoc. explicetur, & sequitur Felin. suprà n. 28. & 29. regul. 3. limit. 3.

Hæc vero distinctio, & ratio differen tiæ mihi probari non potest. Quia si sit **[sect. 12]** [5267] sermo de amissione priuilegij in se, & quoad vsum futuri temporis censeo pri uilegium etiam priuatæ personæ concessum per vnum actum, seu vsum contrarium non amitti: & ita quoad hanc partem non habet locum differentia.[5268] Assumptum probatum est in præcedenti puncto, dicto 2. & probatur ad hominem contra Panormit. quia ipse fatetur, (& merito.) quod si quis habeat priuilegium generale, ne subeat aliqua munera publica, & sponte eligatur ad vnum, non præiudicat sibi in alijs, neque etiam in illo, si iterum eligatur ad illud, iuxta l. *Voluntariæ.* C. de excusat. tut. quæ rectè potest sic intelligi, licèt alios sensus patiatur. Verba legis sunt, *Voluntariæ tutelæ munera priuilegijs nihil derogant,* scilicet quoad alia munera suscipienda præter vol#tariè suscepta, vt ibi Glossa exponit allegans alia iura. Et idem sentit ibi Batt. cum Gloss. & alijs. Denique[5269] idem fatetur Felin. suprà limit. 2. vbi ad hanc partem confirmandam multa allegat, quæ plane destruunt suam regu lam, & dictam differentiam, nostramq#; sententiam confirmant. Primo quidem[5270] quia qua ratione habens excusation# à multis muneribus, renuncians quoad vnum, non censetur renunciare quoad alia, eadem perfecto ratione, qui habet priuilegium perpetuum, licèt in vno momento admittat aliquid contrari# priuilegio, non præiudicat sibi pro toto tempore futuro: nam est eadem proportio. Maximè quia acceptans munus aliquod contra priuilegium suum vna vice, non sibi præiudicat, vt acceptaré cogatur, si iterum ad illud idem eligatur, vt Panormit. expresse fatetur; ergo[5271] idem erit in quocumque alio vsu contrario, nam licet in vno actu; vel tempore admittatur, non ideo præiudicat vtenti pro toto tempore futuro, quæ enim ratio differenti# assignari potest? Præterea quando in actu conttario pri[5272] uilegio potest cadere alia præsumptio, quàm renunciationis totius priuilegij, non est talis renunciatio præsumenda, vt ex Anto. in dicto c. *Acced#tibus* refert[5273] Felin. suprà, & merito sequitur, quia ta lis præsumptio est odiosa, & restringen da, vt ex Paul. Castren. cons. 25. idem[5274] Felin. ait, & satis fauet Gloss. in Clemen. *sæpe,* de verb. signif. verb. *Partibus,* in fine, & Panor. in c. *Ad audientiam,* de His, quæ vi n. 3. vbi ait, modicam coniecturam sufficere ad excludendam

pr#sumptionem spontaneæ renunciationis. At vero in vnum actum priuilegio contrarium optime cadit alia præsumptio sine ren#ciatione totius priuilegij in se, & pro toto tempore futuro, scilicet, renunciatio proprij fauoris in hoc negotio, vel in gratiam talis personæ, vel ad finiendam, aut vitandam hanc litem; ergo immerito, & sine fundamento exten ditur præsumptio ad renunciationem totius priuilegij.

At vero si sit sermo de amissione pri **[sect. 13]** uilegij solum quoad præsentem materiam, circa quam versatur vsus contrarius semel factus, sic verum quidem est, amitti per vnum actum contrarium in priuilegijs priuatarum personarum, iuxta dicta in superiori dubio. Dico tamen idem esse (seruata proportione) in pri[5275] uilegio concesso communitati, ideoque etiam quoad hanc partem non procedere distinctionem. Probatur hoc ex Innoc. in dicto c. *Accedentibus*, ait enim, monasterium habens priuilegium non soluendi decimas, si soluat illas semel, aut iterum ex communi consensu totius conuentus, non amittere priuilegium (vtiq; in se) quia præsumitur id agere ad vitandam litem, quod est laudabile, & ita quoad illam solutionem valet actus, & consequenter etiam renunciatio priuilegij, quoad solutum, licèt non quoad soluendum. Et Panormit. suprà in fine fatetur, quod vbi conuentus[5276] potest renunciare priuilegio concesso, per vnicam contrauentionem directam illud perderet, sed clarum est, posse re-**[1052]**nunciare priuilegio quoad vnum actum, v. g. quoad vnam solutionem, vel quid simile; ergo quoad hoc valet vsus contrarius, & in hoc quidem potest considerari differentia in tali vsu, si fiat à priuato religioso propria authoritate, vel à toto conuentu, seu ex potestate, & scientia eius: nam actus priori modo factus non solum non valet ad renuncian dum priuilegio simpliciter, verum eti# nec secundum quid pro tali actu, nam validus non est, sed retractari debet, quia non est factus ab habente potestatem, nec ex consensu proprij priuilegiarij. Quod secus est, quando talis c#uentio fit ex communi consensu, quia tunc, licèt non sit satis ad renunciation# priuilegij in se, sufficit tamen ad ren#ciationem quoad talem actum, contraria ratione. Tamen idem cum proportione intelligi potest in priuilegio non soluendi decimas concesso priuatæ personæ; nam si ipsemet priuilegiarius semel soluat, renunciare censetur, non simpliciter, sed quoad illum actum, si aut# minister eius, ipso inscio, & excedendo potestatem sibi commissam, soluat, non valet renuuciatio, eriam pro tali actu, quia non est à priuilegiario, nec ex voluntate eius; ergo seruata proportione non inuenitur discrimen, ideoq#ue frusta fit distinctio inter priuilegia priuatorum, & communitatem.

Vnde tandem concludo, priuilegi# **[sect. 14]** [5277] non amitti simpliciter per vnam contrauentionem, sed solum secundum quid quoad talem actum, si ab ipso priuilegiario, vel eius authoritate, scientia, & voluntate fiat. Vtrumq#ue satis patet ex dictis. Et hæc resolutio sumitur aperte ex Barthol. in dicta l. *Voluntariæ*, & in l. vlt. ff. de Constit. prin. & ex Alexan. cons. 33. quod refert, & valde commendat Gregor. Lop. dicta l. 42. & alia in confirmationem huius sententiæ adducit, quæ in præcedenti puncto indicaui. Ex quibus colligo, non recte dixisse Felin.[5278] suprà n. 28. cum Ioan. Andr. si Doctor habeat priuilegium non disputandi, & semel disputet, amittere priuilegium. Nam si intelligatur de amissione simpliciter (vt ipse intendit) falsum est; de amissione autem secundum quid est impertinens, quia ibi non est alia amissio præter actualem vsum contrarium, qui supponitur. Infero etiam, non rectè[5279] dixisse Angelum, quam supra etiam Felin. refert, & sequitur, siquis habens priuilegium non soluendi vectigalia, describatur in libro talium grauaminum, & ipse non contradicat intra decem dies, amittere priuilegium. Hoc

enim nullo iure probatur, & illa remissio in contradicendo, seu appellando ad summ# est consensus in quendam vsum priuilegio contrarium, qui non sufficit illud tollere vsque ad legitimam præscriptionem, vt late Iason in l. vlt. ff. de Constit.[5280] Ptincip. & Gregor. Lop. suprà.

Neque contra hanc partem obstant iura, quæ Panomit. adducit, nam in c. *Cum renunciatur*, non est sermo de hoc ge nere renunciationis, sed de renunciatione peccati, quæ fit per pœnitentiam, quæ debet esse absoluta, & in proposito perpetuo, vt abijciatur peccatum; neque sufficit facere actum virtutis peccato contrarium, vt intelligatur quis simpliciter peccato renunciasse; & ita si per analogi# textus inducatur, potius probat contrarium. Alia vero c. *Si de terra*,[5281] & cap. *Accedentibus*, potius probant, vn# actum contrarium non sufficere ad tollendum priuilegium. Neque id fuit speciale, quia monasteria non possent renunciare priuilegio, nam contrarium supponitur in ipsis textibus, vt suprà vi sum est, & infra amplius declarabimus.

Aliunde verò obijci potest cap. *Cum* **[sect. 16]** [5282] *accessissent*, de Constit. ibi, *Nisi prædicti ca nonici contrauenerint, aliquem videlicet in pri micerium eligendo.* Per quæ verba indicatur, vnam contrauentionem esse sufficientem ad destruendum priuilegium. Respondeo tamen in illo textu non esse[5283] sermonem de priuilegio priuatæ personæ, sed de priuilegio concesso Ecclesiæ, seu capitulo canonicorum, & ita etiam Panormit. & alij tenentur illi respondere. Vnde Panormit. sentit il[5284]lud rescriptum pertinuisse ad vtilitat# canonicorum, non Ecclesiæ, & ideo de illo censeri sicut de priuilegio priuatæ personæ. Sed certè dispositio de numero præbendarum, & qualitate earum per se primo respicit vtilitatem, & commu ne bonum Ecclesiæ, etiam si sec#dario redundet in vtilitatem singulorum, & de tali dispositione ibi agebatur, vnde n# possent omnes canonici vt singuli tali **[1053]** institutioni renunciare, licèt, possent re nunciare suæ vtilitati; signum est ergo, fuisse rem c#munitatis. Addit verò Panormit. sub conditione, quod si illud priuilegium respexisset Ecclesiæ vtilitatem, quoad id non fuisset sublatum per contrauention# à capitulo fact#. Quòd fi hoc verum esset, etiam contra nos cessaret obiectio, tamen quia verba textus planè repugnant, aliter respondendum est.

Respondeo ergo secundo cum Bart. **[sect. 17]** [5285] Alex. & Greg. Lop. suprà, priuilegium illud seu rescriptum non habuisse tractum, successiuum, sed in vnico effectu, qui in continenti fit, vel tollitur constitisse, & ideo per vnam contrauention# potuisse amitti, quia in tali materia renunciatio quoad vnum actum, est renunciatio simpliciter, quia totum priuilegium in vno actu consistit. Hoc autem ita contigisse in materia illius textus, patet, quia agebatur de extinguenda, vel erigenda quadam præbenda, seu dignitate cuiusdam Ecclesiæ, quæ prius extincta fuerat cum consensu Papæ, si autem ca nonici contrauenissent, iterum illam erexissent, & quia dignitas de se est effectus stabilis, & perpetuus, ideò sicut prior extinctio vno actu consummata fuit, ita per vnum actum contrarium fuisset pri uilegium reuocatum. Tertio addo, ibi esse sermonem de statuto communi consensu canonicorum facto, & à Pontifice confirmato, quòd in tali Ecclesia amplius non esset talis dignitas, quod statutum, præterquam quòd per vnum act# omnino conuellitur ex parte materiæ, vt declaratum est, quia dignitas extincta non restituitur pro vna vita, vel pro certo tempore, sed vt perpetua; etiam ex parte statuti reuocatur #nino, quia sicut statutum communi consensu factum fuerat, ita communi consensu reuocatum est, & contrarium fuit in virtute factum confirmatio autem Papæ censetur

fuisse in fauorem paciscentium, & ideo dissoluto pacto censetur reuocata. Et similis decisio habetur in l. 2. C. de Iur. dominij impetr. & melius in l. 49. tit. 18. part. 3. vbi hac ratione expressè declaratur, ta lia priuilegia per primam contrauention# amitti; ibi autem significatur, id non tantum esse per modum renunciationis, sed etiam per modum pœnæ, propter circunstanti# contraueniendi pacto à Rege confirmato.

Secundo obijci potest l. vlt. ff. de Priu. **[sect. 18]** [5286] veter. vbi dicitur, veteranos excusatos ab aliquibus muneribus, *Si passi sint, se in ordinem legi, muneribus fungi cogendos eße*, per quod significatur per vnam contrauentionem amitti totum priuilegium. Sed respondetur primo, non esse intelligendum de alijs muneribus, ad quæ electi non sunt, nec etiam vt cogi possint, se iterum eligi, sed solum vt cogi possint subire munera, ad quæ se eligi passi sunt. Et ita non probatur per vnam contrauention# amitti totum pri uilegium, sed solum amitti in eo, quod actum est, & in eo amitti constanter, & irreuocabiliter. Nam qui consensit electioni ad aliquod munus, virtute renunciauit priuilegio quoad omnem obliga tionem, quæ ex tali electione se qui solet, alias friuola esset, & inutilis consen sio; cum quo tamen optime stat, vt priuilegium quoad alia integrum maneat. Aliter responderi solet communiter, ibi[5287] esse sermonem de electione ad decurio natum, vt ibi Glossa exponit cit#s alia iura: tenebantur autem decuriones cer ta quædam munera exereere, & ideò qui contra suum priuilegium decurionem fieri passus est, munera decurionis subire cogitur. Ita Barth. & alij ibi, & Panormit. & Felin. suprà. Sensus verò in idem redit, quia etiam hoc modo[5288] non fundatur decisio illius textus in illo principio, quod per vnam contrauentionem amittitur totum priuilegium sed in hoc, quod renuncians priuilegio in vno munere, censetur renunciare in omnibus, quæ cum tali munere sunt connexa, quod verissimum est, est tamen longe diuersum, vt per se constat.

Declarandum vero superest, si vnus actus contrarius non sufficit ad destru **[sect. 19]** [5289]endum omnino priuilegium, quot sufficiant. Ad quod duo breuiter respondeo vnum est, sicut vnus actus non sufficit,[5290] ita neque plures in quolibet numero sufficere, nisi legitimo tempore ad præscriptionem necessario talis vsus continuetur. Aliud est, si tempus necessarium ad pr#scriptionem cum alijs conditionibus requisitis intercedat, ex par te vsus contrarij non esse necessarium certum numerum actuum; imò nec plu-**[1054]**res actus, nisi quatenus necessarij fuerint, vt præscriptio per totum legitim# tempus non interumpatur. Primum manifestum est ex dictis, quia eadem est ra tio de vno, & de pluribus actuibus seruata proportione, semper enim potest priuilegium ad plures extendi tractu temporis, vel per amplitudinem materiæ, vt supponitur. Item quia nullus cer tus numerus actu um designari potest, nec per aliquam legem est determinatus. Secundum autem ita declaratur supponendo vnam ex conditionibus ad pr#scribendum requisitis esse, vt tempus præscriptionis non interrumpatur. Suppono deinde præscriptionem contra priuilegiarium in præsenti incipere eo ipso, quòd ille contra priuilegium suum ope ratur. Vnde suppono tertio, eum, qui contra priuilegiarium præscribere potest, incipere quasi possidere ius c#tra illum, statim, ac ipse contra suum priuilegium operatus est, quia non potest inchoari præscriptio absq#ue possessione, & quia qui agit contra priuilegium su# in fauorem alterius, quantum est ex se aliquid illi confert, quod alter possidere incipit, vt si soluat tributum, alius in cipit possidere ius petendi; si habens immunitatem permittat se eligi, alius videtur habere ius eligendi, & sic de alijs.

His ergo positis dicimus, ad conti **[sect. 20]** [5291]nuationem, & consummationem præscriptionis necessarium esse, vt post vn# actum priuilegio contrarium nihil priuilegiarius faciat, quo videatur priorem actum retractare, & id sufficiet, siuè repetat similes actus, siue non; eatenus enim erunt necessarij, quatenus ad non retractandum priorem voluntat# necessarij fuerint, & non aliter. Ratio est, quia continuatio, seu non interruptio est necessaria ad præscriptionem, sed priuilegium non amittitur per contrarium vsum, nisi media præscriptione, vt dictum est; ergo eadem continuatio necessaria est ad hunc effectum. H#c autem continuatio sufficiens erit, si per totum tempus necessarium prior actus non retractetur, nam per hoc durat vir tus eius, & alter semper continuat possessionem, quam inchoauit; ergo nihil aliud per se necessarium est; ergo multiplicatio actuum non est per se necessaria, sed post vsum priuilegio contrarium satis est, amplius non vti priuilegio toto tempore necessario ad præscriptionem, nec directè reclamare contra prioremvsum, nec retractare illum: his enim modis potest interrumpi pr#scriptio; si autem nihil horum intercedat, censetur durare prior actus, & semper magis præiudicare. Vt v. g. si quis semel soluit gabellam, etiam si iterum non soluat, non ex vsu priuilegij, sed quia non occurrit occasio, & in eo statu permaneat per legitimum tempus, amittet priuilegium saltem quoad illam speciem tributi, quia præscribitur contra ipsum. Idem est, si passus est, se eligi ad munus, à quo erat immunis, vel si passus est electionem fieri sine suo suffragio, ad quod habet priuilegium: nam licèt nulla alia electio fiat, illa cum tempore sufficiente sufficit. Et sic de alijs. Quod potest etiam declurari per proportionem ad præscriptionem contra seruitutes vrbanas, in quibus actus contrarius supponitur, vnus tamen sufficit cum continuato non vsu.

Explicandum verò adhuc super est, **[sect. 21]** [5292] quantum tempus necessarium sit, vt amittatur priuilegium per contrarium vsum. Ad quod breuiter respondendum est, tempus hoc non esse definiendum per viam tacitæ ren#ciationis, seu quasi per coniecturam illius, quia hoc modo nihil possumus cum certitudine dicere, quia nec in iure naturali, nec in positiuo fundari potest, vt in simili dixi in capite præcedenti. Explicandum ergo hoc est per viam præscriptionis, n# illud tempus necessarium erit, vt amittatur hoc modo priuilegium, quod ad præscribendum sit sufficiens. Hoc au[5293]tem tempus regulariter esse solet dec# annorum inter præsentes, & viginti inter absentes: nam hoc tempus solet requiri in præscribendis seruitutibus, & iuribus incorporalibus, quæ iuter immobilia bona computantur, vt videre licet in Couar. lib. 1. Variar. cap. 17. & Anton. Gom. lib. 2. Variar. cap. 25. & Molin. tract. 2. de Iustit. disputation. 7. Ad hæc enim iura, & bona possunt hæc priuilegia reduci. In Ecclesiijs verò. seu monasterijs, vt talia priuilegia amittant, maius tempus necessarium est ex speciali dispositione iuris nimirum quadragin-**[1055]**ta annorum iuxta cap. *Accedentibus*, de Priuileg. Alij verò existimant sufficere tempus triginta annorum, quia ita sig[5294]nificatur in dicto cap. *Si de terra*, eod. & in alio capite dicunt mentionem fieri quadraginta annorum, quia ita in illo facto contigit, & ita narratum fuit, non quia necessarium esset. Sed hoc non admittit Glossa in dicto cap. *Accedentibus*,[5295] quia in cap. *Illud*, de Præscrip. expresse dicitur, contra Ecclesias minorem pr# scriptionem, quam quadragenalem n# admitti, *licet quidam canones comprobent tri cennalem*, & idem confirmatur in cap. *De*[5296] *quarta*. Vnde dici posset, illud ius cap. *Si teterra*, esse per aliud correctum. Hoc tamen obstante Glossa in dicto cap. *Aecedentibus*, & Ioan. Andr. Hostien. Abb. Felin. & alij communiter docent, requiri

tempus quadraginta annorum, & ad cap. *Si de terra,* nihil aliud respondent nisi hodie non procedere. Mihi autem verisimile est, Alexand. III. licet in alijs[5297] præscriptionibus contra Ecclesiam quadraginta annorum tempus necessarium esse voluerit, in hac, quæ est contrariæ priuilegio, minori tempore fuisse contentum, vel quia non considerauit illam vt puram præscriptionem, sed vt coniunctam voluntariæ renunciationi priuilegij, quæ facilitare videtur pr#scriptionem, vel etiam quia per pr#scriptionem contra priuilegium reuertitur res ad ius commune, & ideò etiam debet breuiori tempore fieri. Nihilominus tamen Innoc. III. in dicto cap. *Acceden*[5298]*tibus,* extendisse videtur regulam cap. *Illud,* de Præcrip. etiam ad præscriptionem contra priuilegia Ecclesiarum. Et hoc vsu confirmatum est, & communi sententia Doctorum.

Tandem ex dictis in hoc, & præce **[sect. 22]** [5299]denti puncto tria infero. Primò amissionem priuilegij per contrarium vsum non habere locum in illis priuilegijs, quæ suprà absoluta appellauimus, quatenus non versantur circa alios, nec ter tiam personam grauant. Ratio est, quia contra h#c priuilegia non præscribitur ab alijs, cum alios non respiciant, nec per contrarium vsum alijs conferatur aliquod ius. Exemplis patet, quia si quis habens priuilegium non recitandi, per multum tempus recitet, non amittit omnino priuilegium, quia nullus c#tra eum præscribit, & sic de omnibus similibus. Ac denique rationes factæ de non vsu, quoad hoc eodem modo proced#t de contrario vsu.

Secundo infero ex dictis, amission# **[sect. 23]** [5300] priuilegij per contrarium vsum in multis conuenire cum illa, quæ est per solum non vsum, videlicet, quia in neutra earum sufficit sola præsumpta renunciatio, vt verè, & in re destruatur priuilegium, quia in vtraque debet adiungi præscriptio. In qua præscriptione etiam conueniunt quoad temporis lon gitudinem & ita in hoc indifferenter de vtraque loquuntur authores In duobus tamen maximè differunt, primò quia priuilegium ad agendum per vnam omissionem, vt sic dicam, vel per plures, seu per solum non vsum, nec perditur, nec minuitur, sed tantum non exercetur, vt ex suprà dictis constat. Priuilegium autem ad non agendum per vnam contrau#tionem quodam modo amittitur per renunciationem operantis, quant# ad hoc, vt solutio, vel alia similis actio facta contra priuilegium teneat: nam in hoc aliquo modo derogatur priuilegio. Quod habet locum in priuilegijs, quæ versantur circa alios, nam in absolutis hæc differentia considerabilis non est sed contrarius vsus moraliter per inde se habet, ac non vsus. Secundo differunt, quia contra priuilegia affirmatiua præ scribi potest sine vlla actione priuilegiarij quia per solum non vsum eius potest inchoari, & consummari alterius præscriptio: in negatiuis autem vt pr#scribatur contra illa, necessarium est, vt inchoetur pr#scriptio ab aliquo vsu contrario priuilegiarij, quia sine tali actu nullum ius, nullus vè possessionis modus potest in altero considerari, quod illi tribuat initium præscribendi, quæ omnia ex dictis satis constant.

Tertio intelligitur ex dictis, quam **[sect. 24]** [5301] vtilitatem habeat protestatio priuilegiarij, vt actus intelligatur, fieri sine præiudicio sui priuilegij, de qua dixit Barth. in l. 1. C. de His, qui spon. mun.[5302] & cæt. lib. decimo parari, vt per actum contrarium non perdatur priuilegium, quod valde commendat Panormit. in[5303] dicto capite, *Cum accessissent,* numero septimo intelligens, prodesse, vt priuilegium non perdatur per vnum contra-**[1056]**rium actum, & ad hoc esse necessariam talem protestationem, & hoc modo id# intellexit, & sequutus est Felin. ibi n. 30.[5304] limit. 5. citatque Roman. & Bald. in eandem sententiam. At verò iuxta doctrinam datam talis protestatio necessaria non est,

vt priuilegium non perdatur sim pliciter per vnum actum contrarium: nam licèt non fiat protestatio, vnus actus contrarius non sufficiet per se tollere priuilegium; quoad forum verò externum poterit esse vtilis talis protestatio vt magis constet de animo operantis. Præter hoc vero esse poterit vtilis hæc protestatio ex iusta causa facta, vt ipsemet actus, qui in præsenti fit, non noceat in aliquo contra priuilegium, eti# secundum præsentem effectum, quem habere posset, vt si per talem protestationem profiteatur operans, vel non voluntariè, sed coactè operari talem act# vel certe ignorare, an aliquid detrim#ti contra suum priuilegium sibi afferre possit, & ideo non esse intentionis suæ cum suo præiudicio illum facere. Nam cum actus agentium non operantur vltra intentionem, & renunciatio priuilegij etiam secundum quid, & quoad præsentem effectum à voluntate priuilegiarij pendeat, per talem protestationem merito impedietur talis effectus. Denique etiam potest prodesse, vt à tali actu non possit inchoari præscriptio contra priuilegium, quia per ill# fit, vt nullum ius tribuatur alteri, nec aliquis modus possessionis, & consequenter etiam bona fides illius impeditur. Et in hoc sensu verum est, protestationem illam deseruire, ne amittatur priuilegium, non vtique per vnum solum actum integre sed ne per illum inchoetur, & consequenter ne consummari possit, præcedente tantum illo contrario vsu. Quando autem talis pro testatio nihil prosit, videri potest in Gloss. in cap. *Cum M.* de Constit. verb.[5305] *sine præiudicio.*

Vltimo videndum superest, an hæc, **[sect. 25]** [5306] quæ dicta sunt de amissione priuilegij per vsum contrarium locum habeant in foro conscientiæ, vel solum in exteriori, ex iuris præsumptione. In quo[5307] breuiter duo sunt clara ex dictis in pr# cedenti capite. Vnum est, quoties vsus contrarius priuilegij dat alteri occasionem, & tempus præscribendi contra priuilegium, cons#mata præscriptione amitti priuilegium in re ipsa, ac subinde etiam in conscientia. Secundum est, quamdiu alter non pr#scr ibit contra priuilegium habens tractum successiuum, per nullum vsum contrarium amitti in con scientia tale priuilegium omnino, & quoad facultatem vtendi illo in temporibus futuris. Hæc duo non indigent noua probatione. Solum ergo super est difficultas de illa amissione priuilegij, quæ fieri censetur, per quemlibet actum contrarium per modum tacitæ renunciationis, vel simpliciter, si priuilegium in vno tantum actu consistat, vel secundum quid tantum quoad præsentem actum, & effectum eius. In quo breuiter dico, regulariter loquendo, talem renunciationem esse validam in conscientia: suppono enim versari cir ca alterum, qui statim acceptat illam, vel effectum, qui ab illa pendet, quod per inde est, nam de alijs priuilegijs absolutis iam non tractamus. Deinde, licèt hæc renuuciatio non sit expressa, sed tacita, quatenus per actum contrarium priuilegio indicatur voluntas renunciandi priuilegio saltem pro illo actu, nihilominus moraliter loquendo, ac per se procedit ex interno affectu suf ficiente, quia ille actus exterior voluntate fit, & ex animo valide, & cum effectu operandi, etiam si sit contra proprium priuilegium. Vt in casu capite,[5308] *Cum accessissent,* si canonici illi contra pri us statutum à se factum, dignitatem Primicerij in sua Ecclesia creassent, verè, & non tantum præsumptiuè priuilegium amitterent, quia talis actus, & effectus necessario secum affert reuocationem prioris statuti; & similiter qui acceptat munus, cum esset exemptus, in conscientia tenetur illud administrare, & sic de alijs. Secus verò esset, si aliquis inuoluntariè exerceret actum, vel coactus, & positiuè interius intendens sibi in nullo præiudicare, vel ignorans effectum illum repugnare suo priuilegio; tunc enim excusaretur in conscientia propter defectum consensus sine

quo obligari non potest. Vnde eti# Iurist# docent, quotiescumq#ue ex signis[5309] vel coniecturis constare potest priuilegiatum non habuisse animum renunci#-**[1057]**di, non esse priuandum priuilegio. Ita[5310] Gloss. in cap. *Pro illorum,* verb. *Authoritate* de præben. quam Barth. locis citatis, & alij Doctores allegati sequuntur. At verò si tunc priuilegiarius iustè cond#naretur in foro exteriori, quia non posset intention# suam probare, tunc etiam in foro exteriori teneretur parere, licèt posset occultè se indemnem seruare, si absq#; scandalo possit. Aliquando verò[5311] posset per sententiam veluti c#firmari talis renunciatio priuilegij, etiam si n# esset ex animo facta, in pœnam fictionis, vel negligentiæ, & tunc post sententiam teneretur quis in conscientia, non vti priuilegio quoad talem effectum, seu ratum habere vsum priuilegio contrarium, etiam si sortassè anteà non teneretur, quia sententia iusta potest effectum hunc inducere, vt in superioribus visum est.

CAPVT XXXVI.

Quando, & quomodo amitatur priuilegium per illius abusum.

VVlgaris est regula iuris, amitti pri uilegi# per abusum. Vnde est illa **[sect. 1]**[5312] sententia Simplicij Papæ, *Priuilegium meretur amittere, qui concessa sibi abutitur potestate.* cap. vbi. dist. 74. capite *Priuilegium,* 11. quæst. 3. qua etiam vtitur Innocentio III. in cap. *Licet,* de Regular. & in capite *Vt priuilegia,* de Priuil. & in capite *Contingit.* 2. de Sententia exc#mun. idemq#ue fere habet in cap. 1. & 7. de Postula. Præben. & Alexand. 3. in cap. *Recolentes* de Statu Monach. vbi Glossa verb. *Communi iure.* Hanc verò regulam ita exponit Syluest. verb. *Priuilegi#.* q. 10. dub.[5313] 10. vt idem dictu sit, *Per abusnm,* quod *per non vsum*: vel *contrarium vsum.* Sed contra vim verborum, & contra iurium intentionem, & contra veritatem, nam re vera hic est distinctus modus amittendi priuilegium. Igitur ad explicandam hanc regulam, eiusq#ue rationem[5314] reddendam, tria breuiter explicanda sunt. Primum, de quo abusu priuilegij sit sermo, vt censeatur sufficiens ad[5315] priuilegium amitt#d#. Secundum, qualis, & quanta sit hæc amissio, scilicet, aut totius priuilegij, vel tantum alicuius, vel aliquorum effectuum eius. Tertium,[5316] quomodo amittatur, id est, an ipso facto per abusum perdatur priuilegium, vel solum veniat quis illo priuandus.

Circa primum aduertere oportet, **[sect. [2]]**[5317] aliud esse priuilegium perdi propter delictum, aliud verò propter abusum: nam abusus propriè fignificat defectum in ipsomet vsu priuilegij, vel in his, quæ illud conceruunt, vt ex vi ipsius vocis satis constat; delictum autem latius patet, & comprehendere potest quodcumq#ue peccatum ipsius priuilegiarij. In præsenti ergo propriè tractamus de abusu: nam quodammodo per se confert ad amissionem priuilegij, vel tòllendo eius fundamentum, vel secundum quandam proportionem pœnæ ad culpam, quia in his aliquis punitur, in quibus deliquit. Propter alia verò delicta, quæ non continent abusum priuilegij, puniri quidem potest aliquis pro

arbitrio legis, seu Principis, sicut potest puniri in alijs bonis, tamen id extraneum, & accidentarium est, & ideò in præsenti non consideratur, sed dicere tantum possumus, posse interdum priuilegium propter delictum amitti, si lege statuatur, quæ spectanda erit, vt ex verbis eius qualitas delicti, quod requirit, & modus inferendi talem pœnam colligatur. Vnde solet esse frequens regula Iuristarum, priuilegium[5318] non amitti propter delictum, nisi in casibus in iure expressis, vt videre licet in Socino regula. 380. alias regula tri[5319]gesima prima. Videri etiam potest Bernardus Diaz regula 592. exemplum esse[5320] potest, quía Clericus exercens sodomiam priuatur in pœnam priuilegio clericali per Bullam Pij Quinti, & ordi[5321]natus in minoribus, Sede vacante cum dimissorijs illegitimè datìs à Capitulo, priuatur priuilegio clericali in Conci[5322]lio Tridentino Sessione septima capite 10. de Reformat.

Abusus autem priuilegij multiplex **[sect. 3]** [5323] sub distíngui potest, vnus est quasi formalis in ipsomet actu priuilegij, in quo priuilegium vsurpatur, tanquam principium abusus, exercendo illum. plus quam priuilegium concedit semper enim hic abusus est per excessum, nam si defectus sit in minori vsu, vel[5324] in non vsu, vel in contrario vsu, non potest dici abusus priuilegij, quia vel nul-**[1058]**lus est vsus prætextu priuilegij, vel non est vsus peccaminosus, qui propriè dicitur abusus. Verum est tamen quòd vbi quis obligatur priuilegio vti, si id non faciat, quantum potest, & debet, dici potest priuilegio abuti, tamen ille abusus magis pertinet ad non vsum, vel contrarium vsum, de quibus satis dictum est. Abusus, ergo de quo agimus per excessum propriè c#mittitur, hic autem excessus vtendi priuilegio, amplius quam ipsum concedat, per omnes fere circ#st#tias humanorum actuum variari potest, scilicet, vtendo priuilegio in tempore, aut loco, aut circa materiam, vel personam non concessam; ac denique huc spectat omnis iniusta, seu irrationabilis ex t#sio priuilegij. Alius abusus dici potest[5325] occasionalis, in quo priuilegium sc. habet per modum obiecti per occasionem mouentis, vt cum quis ex priuilegio sumìt occasion# delinquendi, vt cum ex#ptus inde sumit licentiam peccandi, vel inferendi alteri iniuriam, non quia faciat illam prætextu priuilegij (hoc enim pertinet ad priorem modum) sed quia spe impunitionis ex priuilegio concepta liberius delinquit, vel certè, quia quocumq#ue alio modo ex priuilegio sumit[5326] peccandi occasionem. Tertio item modo dicitur quis abuti priuilegio, quando suis prauis moribus directe repugnat fini priuilegij, seu destruit fundam#tum eius, sic beneficiatus priuilegiatus vt sit absens propter studium, dicitur abuti priuilegio, quando neglecto studio, alijs inutilibus actionibus occupatur. Et ad hæc tria membra videntur posse reduci omnes priuilegiorum abusus.

Dicendum ergo est, regulam positam **[sect. 4]** [5327] generaliter esse intelligendam de quoc#q#; abusu priuilegij, tum quia ita communiter videtur à Doctoribus intelligi. Tum etiam quia verba iuris sunt absoluta, & non debent à nobis limitari, cum omnes illi excessus sint propriè abusus priuilegij, & in illius iniuriam, vel conced#tis cedant. Tum maxime quia de omnibus illis modis possunt in iure exempla inueniri. Nam capita in regula allegata potissimè loquuntur de primo abusu per excessum, vt#do potestate vltra limites eius, vt est, vti potestate ordinandi cog#do subdít# vt ordinetur, de quo est ser[5328]mo in d. c. *Vbi.* & similis abusus est negare licentiam transeundi ad religon# strictior# legitimè illam postulanti, de quo est[5329] sermo in dicto c. *Licet,* & similis èst quælibet indiscreta extensio priuilegij, de qua loquuntur cap. 1. & 2. de Postul. Præ. lat. & latius dictum cap.

Vt priuilegia. Et hnc[5330] spectat decisio cap. *Suggestum,* de Decim. vbi propter rerum mutation# censetur moderand# priuilegium, ne vsus, qui an tea licebat, propter scandalum transeat in abusum. Et ad idem iuuat lex *Qui sine.* ff. de Negot. gest. & optime lex 42. tit. 18. partit. 3. vbi Gregor. Lop. Gloss. vlt. va[5331]ria exempla ponit eorum, qui prætextu priuilegiorum aliqua faciunt, vel vltra priuilegium, vel etiam contra illud, & alia iura adducit. At vero cap. *C#tingit,* aper[5332]te loquitur de abusu occasionali, qui c# mittitur, quando occasione priuilegij sumitur licentia peccandi, & euadendi iustas p#nas, & de eodem fere abusu loquit# cap. vlt. de Vit. & honest. cler. Vbi clericus negociator priuatur i#munitate à tributis sub certis conditionibus. Et ad id# reducitur dispositio cap. vlt. de Immun. Ecclesia. vbi delinquens in Ecclesia, Ecclesiæ i#munita te priuatur, consonat l. *Iudæos.* C. de *Iudæis.* Denique in cap. *Recolen*[5333]*tes,* sermo esse videtur de abusu contra finem, & fundamentum priuilegij. Et ad id# caput reuocantur canones, qui clericos coniugatos laicè viuentes priuant priui[5334]legio clericali, vt cap. *Ex parte,* de Cleri. coniug. & c. *Vni.* eod. in 6. & Trid. sess. 23. cap. 6. de Reformat. & concordat l. *Libera,* ff. de Peculio. & lex *Christianis.* C. de Pagan. Ratio verò omnium est, quia quili[5335]bet ex dictis abusibus culpabilis est, & priuilegio iniuriosus, & ideo priuatio priuilegij merito illi correspondet, vel in pœnam proportionatam, vel alio simili modo in sequen tibus explicando. Neq#; in hoc puncto alia difficultas occurrit.

Circa secundum, qu# scilicet, amissio **[sect. 5]** [5336] priuilegij incurratur per abusum eius, aduerto cum proportione addita in præcedenti capite, duplic# esse posse priuìlegij amission#, alteram radical#, vt sicdicam, vt quando ipsum ius vtendi etiam in futur# amittitur, siue priuilegium in tota sua materia amittatur, siue in aliqua parte illius, vtramque enim amissionem nunc voco radicalem, seu amissionem simplìciter, alio modo intelligi potest amitti priuilegium solum in præsenti, **[1059]** nimirum, quoad actum illum, qui fit c# abu su priuilegij, quia scilicet, ratione abusus perdit valorem, vel qualitatem, quam ex influxu priuilegij, seu potestatis habiturus esset, si esset legitimus vsus.

Dico ergo breuiter, aliquando amit **[sect. 6]** [5337]ti priuilegium priori modo, scilicet, quoad ius ipsum, & omnem futurum vsum prìuilegij, interdum adæquatè, & in tota materia; iuterdum verò inadæquatè, seu in parte materiæ, aliquando verò amitti tantum quoad præsentaneum effectum. Prior pars sumitur ex dicto cap. *Priuilegium.* 11. quæst. 3. Vbi aduerto, ad[5338]di in regula posita particulam *omnino,* scilicet, *priuilegi# omninò meretur, &c.* Quæ non ponitur in cap. *Vbi,* cum tamen ca[5339]pita illa vnum esse, vel ex eodem originali sumpta esse censeantur. Nec etiam in aliquo ex allegatis capitibus inuenio illam particulam, *Omnino,* & ideò incertum mihi est, an sit addita à Gratiano, vel casu irrepserit in textum ex aliqua interpretatione, seu scholio. Illa tamen admissa, rectè per illam declaratur, aliquando propter abusum priuilegij mereri quempiam radical#, & total# amissionem priuilegij. Quod etiam significauit Augustin. serm. 247. de Temp. *Iudicio*[5340] *legum iure obtenta dignitate deijcitur, qui priuilegio sibi concesso abutitur.* Dum enim dicit, *deijci ab obtenta dignitate,* satis demonstrat integram, & absolutam priuilegij priuationem. Quod autem non semper hæc priuatio sit integra, satis osten dîtur in eodem capite, *Vbi,* & in capite, *De nunciaamus,* 25. quæst. 2. vbi propter abu[5341]sum priuilegij fit comminatio sub disi#ctione, *Ordinationes tibi Rauenatis Ecclesiæ, vel Æmiliensis noueris auferendas.* Sæpe etiam propter abusum, verbi gratia, in priuilegio

eligendi. priuatur quis potestate eligendi in futurum, non simpliciter, sed pro aliquo tempore, vel aliqua vice, vt in cap. *Cum in cunctis.* §. vlti.[5342] & cap. *Cum Vuintoniensis,* de Election. & in capite primo, & secundo de Postulat. Prælat. Et ratio est clara, quia non sem per excessus est dignus æquali pœna. Vnde etiam fieri potest, vt tantum priuetur quis priuilegio in illo actu, in quo illo abutitur, quoad hoc, scilicet, vt talis actus non valeat, vel vt cassari debeat non obstante priuilegio. Quod pro bari potest facile ex supra dictis de lege irritante, nam irritatio actus sæpe est p#na illiusmet abusus, qui in illo actu committitur; ita ergo esse potest in præsenti. Sicut etiam propter abusum ordinantis interdum suspenditur ordinatus, capite. *Vel non est compos.* de Tempor. ordinar. Et sic dicitur irrita or[5343]dinatio ordinantis alienum indebite, capite primo 71. d. & similiter in capite *Decernimus.* 16. quæstione septima. Et ratio est, quia vel hæc potest aliquando videri sufficiens pœna, vel cum illa possunt aliæ adiungi, absq#ue maiori priuilegij priuatione.

Circa tertium punctum de modo, quo **[sect. 7]** [5344] priuilegium perditur, aduertendum est, dupliciter posse intelligi hanc amissionem, vno modo ex natura rei, alio modo ex iuris positiui dispositione. Prior modus potest habere locum in cessatione priuilegij quoad valorem actus, qui[5345] per abusum fit subvmbra, seu colore pri uilegij. Quod tunc potest contingere, quando quis vtitur priuilegio vltra vires eius, vel extra materiam, vel casum, in quo ipsum loquitur, vel quando actus non fit secundum formam in priuilegio præscriptam; tunc enim actus fit sine legitima potestate, & consequenter est nullus, vel simpliciter, vel quoad id, in quo excedit potestatem. Et hoc significauit Syluester verb. *Priuilegium.* qu#st.[5346] decima. dict. 3. argumento capite. *Porro,* & capite, *Recepimus.* de Priuilegijs. Siquis autem rectè consideret, hæc non est amissio priuilegij, quando talis defectus ex natura rei contingit, quia potius hic defectus sequitur ex carentia priuilegij quoad talem casum, quam sit causa illius, potest etiam habere locum iste primus modus amittendipriuilegi# ex natura rei. si per abusum tollatur fun damentum priuilegij, vt in illo exemplo de beneficiato habente priuilegium vt in absentia causa studij faciat fructus suos, nam si nihil studeat, re vera non faciat fructus suos, & satis probabiliter[5347] dixit Perez lib. 1. Ordina. Reg. tit. 2. l. 8. quia seruitium Ecclesiæ commutatum est in studium, & ita fructus dantur ratione studij, ideoq#ue, qui abest titulo studij, & non studeat, ita abutitur priuilegio, vt fundamentum priuilegij auferat, & contra intentio nem concedentis faciat, & acceptationem stipen-**[1060]**dij sine labore, seu seruitio iniustam reddat, ac proinde ipso facto, & ex natura rei priuatur fructu priuilegij. Et similis decisio, vel potius declaratio in simili casu sumiturex lege, *Generaliter,* Codice de Episcop. & Cleric. & capite *Generalitter.* 16. quæstione prima. Idemq#;[5348] erit quoties ex priuilegio constiterit, priuilegium omnino concedi propter talem actionem. Tunc autem in similibus casibus (quod notandum est) non amittiturpriuilegium in radice, vel pro tempore futuro, si abusus eius tollatur, quia hoc ex natura rei non sequitur, vt per se constat, nec in iure statutum est, vt supponimus. Aliquando vero potest per abusum fieri, vt cesset omnino causa priuilegij adæquata illi secundum se & simpliciter spectato, & tunc cessabit etiam priuilegium, non formaliter ratione abusus: nam idem esset, si absq#ue abusu causa cessasset, sed immediatè propter cessationem causæ, & ideò tunc seruand# sunt regul#, suprà datæ de modo de si nendi priuilegij causa cessante.

Alter modus perdendi priuilegium **[sect. 8]** [5349] propter abusum est ex iuris dispositione, & hic est frequentior, & insinuatur in verbis ipsis regulæ propositæ; *Priuilegium meretur amittere qui, &c.* Nam licet meritum hoc ex natura rei insit tali abusui, nihilominus ipsa amissio non intrinsecè sequitur nisi ab alio inferatur. Est enim quædam pœna illius mali meriti, & ideò dicimus fieri ex iuris dispositione, sub quo includimus, & sententiam iudicis, vel actionem superioris, quæ secundum ius esse debet, & dispositionem ipsiusmet priuilegij, in quo interdum additur clausula, vt propter talem, vel talem abusum perdatur. Atq#ue hinc fit, cum hæc amissio sit pœnalis, attendenda esse verba legis, vel rescripti ad iudicandum, an per talem abusum amittatur ipso facto priuilegium, vel solum veniat quis priuilegio priuandus, vel omnino, vel ex parte. Nam si verba non contineant satis expressè sententiam ipso iure latam, non amittitur ipso facto iuxta regulam legis pœnalis, & legis irritantis. Et si citata verba regulæ præcise spectentur, effectus hic non sequitur ipso facto, quia solum dicit, *Meretur amittere;* at qui meretur, non statim habet quod meretur. Idemq#ue erit etiam si lex dicat, *Priuetur*, vel *careat priuilegio*, & à fortiori si dicat, propter abusum posse auferri, aut reuocari, vt in capite primo de Postulatio. Prælat. & in capite *Vt pri*[5350]*uilegia*, de Priuileg. At si dixerit, nouerint se priuatos, ipsofacto incurretur, vt capite. *Cum in cunctis.* §. vltimo de Electio. & idem significatur in capite sec#do de Postulat. Pr#lat. Et hoc modo ait Glossa in capite vltimo de Vita, & ho[5351]nestate Cleric. verb. *Cum facto*, ibi amitti priuilegium ipso facto. Quod licèt[5352] in se verum sit, vt dixi, non recte ex illo textu colligitur, in quo dicitur, *Cum facto priuilegium abijciant clericale:* nam aliud est abijcere facto, aliud amittere ipso facto, qui enim per prauum vsum meretur priuari priuilegio, dici potest suo facto abijcere priuilegium, etiam si non priuetur illo ipso facto. Quamuis dici possit in casu illius textus priuilegium àmitti, non tantum per modum pœnæ, sed quia per illum abusum, quo Clericus se ímmiscet negotiationibus secularibus, tollitur fundamentum priuilegij exemptionis à soluendis aliquibus tributis. Et in hoc sensu dixit Glos[5353]sa in cap. *Recolentes*, de Statu Monachorum, verb. *Communi iure.* In eo casu sic abuten tem priuilegio tacite renuncia[5354]re illi. Idemq#ue in simili dixit Ancharra nus, cons. 104. quem refert, & sequitur Felinus in capite, *Cum accessissent*, de Constitut. numero 28. Nihilominus in his,[5355] & similibus casibus, censeo, ordinariè necessariam esse sententiam saltem declaratoriam criminis, quando priuatio fuerit pœnalis, iuxta doctrinam datam de lege pœnali. In alijs verò casibus, quando abusus tollit fundamentum priuilegij, si res sit certa, & clara, non erit necessaria alia declaratio, tamen in casu dubio poterit expectari.

CAPVT XXXVII.

An priuilegium semel concessum reuocari possit à concedente, vel ab aliquo alio?

HIc est vltimus modus perdendi pri **[sect. 1]** [5356]uilegium, quem diximus, propriè esse per actionem extrinsecè ag#-**[1061]**tis, à quo est reuocatio, seu abrogatio priuilegij in quo

propter specialem difficultatem prius necesse est de potestate dicere, & postea dicemus de actu. Est ergo peculiare dubium, an possit priuilegium reuocari. Et ratio dubitandi est, quia si posset, maxime à concedente; sed ab illo non potest ergo. Probo minorem, quia donatio semel facta non potest reuocari à donante, sed priuilegij concessio est quædam donatio; ergo reuocari non potest. In contrarium verò est consuetudo recepta, videmus enim quotidiè reuocari priuilegia per leges Pontificias, conciliares, & Regias.

In hoc puncto in primis distinguunt **[sect. 2]** [5357] Doctores inter priuilegia concessa non subdito, vel concessa subdito, & de illis duas assertiones constituunt. Prima est, Priuilegium concessum non subdito, & ab eo acceptatum, irreuocabile est à concedente. Ita docent communiter iuris canonici interpretes in cap. *Nouit.* de Iudic. Innoc. ver. *Theodosius,* Panormi. num. 23. & sequentibus, vbi alios refert Decius num. 14. & Felin. num. 8. ac 10. Idem in cap. 1. de Constit. num. 19. ver. *Alius casus est, quando lex, &c.* in cap. 1. de Probat. num. 2. plurìma referendo. Id# Hostiensis in Summa, titul. de Immunit. Ecclesiastic. §. *Sed nec ille,* Aluar. Pelag. de Planct. Ecclesi#. lib. 1. cap. 44. circa fin#, Dried. libro primo de liberta. Christiana cap. 9. Matienz. lib. 5. Recopilat. titulo 10. l. 7. Glossa prima, num. 4. & plures refert Anton. Gabr. libro tertio, tit. de Iur. quæsit. non tollendo, conclu. 6. num. 20. Ratio autem communis est, quia priuilegium concessum non subdito, & ab eo acceptatum transit in contractum; ergo non potest reuocari. Pro batur consequentia, quia nullus princeps habet ius priuandi non subditum rebus suis, & legitimè acquisitis, vndecumq#ue ad illum peruenerint; & ideò licet aliquis illas receperit à Principe non suo, postea perinde manet in illis n# subditus, ac si aliunde illas obtinuisset. Et h#c ratio probat non solum de Principe respectu superioris, vt est Rex respectu Papæ, nec solum respectu æqualis, vt est Rex respectu alterius Regis, vel cuiuscumque non recognoscentis superiorem in temporalibus (nam in hoc solum consideratur æqualitas) sed eti# de Principe supremo respectu alterius si bi non subditi, etiam si alium superiorem habeat in temporalibus: nam hoc accidentarium est, & impertinens, ad pr#dictam rationem, ob quam tale priuilegigium irreuocabile est.

Dices; hoc ad summum procedere de **[sect. 3]** [5358] ipsomet concedente, non verò de successoribus eius, quia ipsi non contraxerunt, nec tenentur seruare pacta suorum præ decessorum. Respondeo imò maximè teneri ad seruanda pacta, & c#uentiones iustas; tum quia post pactum consumatum ius est simpliciter, acquisitum ei, cui priuilegium concessum est, & ita æquè procedit ratio facta in successore, ac in ipso concedente, tum quia neq#ue successor potest priuare non subditum iure suo, tum etiam, quia alias nulla pacta cum Principibus supremis esse possent firma, & perpetua, quod est contra ius gentium, & contra rectam gubernationem, & pacem generis humani. Quæ ratio non minus procedit in alienatione iurisdictionis per priuilegium datum non subdito, quam in alijs materijs, etiam si Felin. & alij circa iurisdictionem hoc limitent. Est tamen circa hæc priuilegia generalìter spectandum, an res concessa per priuilegium non subdito talis sit, vt potuerit à Principe alienari, & diuidi, non solum à persona sua, sed etiam à Corona, seu Sede sua, nam tunc irreuocabile manet priuilegium respectu successorum, quia supponîmus esse absolutè, & simpliciter concessum; tunc enim procedit ratio facta. At verò si priuilegium datum esset de re notabiliter præiudicante successori, & sede, seu Coronæ eius, ita vt ab eo non possit similiter alienari, tunc verum est, pruilegium esse reuocabile, quia non est de se perpetuum, nec omnino absolutum, sed habet conditionem inclusam, si successor consenserit, vel saltem non reuocauerit. Atq#ue eadem ratione

intelligenda est assertio rebus in eodem statu manentibus, id est, non facta ranta rerum mutatione, vt priuilegium vergat in notabile detrimentum Regis, vel Regni sui, ita vt si à principio detrimentum illud interuenisset, priuilegium iudicaretur, iniustum, & iniquum; tunc enim etiam poterit princeps non seruare priuilegium, quia **[1062]** conditio, vel limitatio illa ex natura rei intelligitur inclusa in prima c#cessione, quapropter illa cess#te, cessat obligatio seruandi priuilegium. Ideoque illa n# tam erit reuocatio, quam declaratio, quod prima concessio non fuerit ad ill# euentum extensa, & in hoc includuntur vari# limitationes, quas Iuristæ allegati adhibent prædictæ regulæ, & modo pr#dictæ intelligendæ

Secunda assertio est, Priuilegium con **[sect. 4]** [5359]cessum subdito reuocabile esse à concedente. Ita tradunt Doctores allegati, & pr#terea Glos. in c. *Decet*, de Regul. iur. in 6. vbi allegat multa iura canonica, quæ in praxi hoc ostendunt, & alia allegat Glossa in Clement. *Dudum*, de Sepult. verb. *Instante.* Idem docet Abb. lib. 2. cons.[5360] 3. n. 10. q. 19. Bald. in l. *Qui se Patri*, C. vnde liberi. Paul. Castrens. in. 1. volum. consilior. in 229. n. 4. & in 317. n. 3. & plures refert Anton. Gabr. suprà dicta concl. 7. à principio. Quia verò assertio ita generatim posita variè limitatur à prædictis auctoribus, & quia in hac generalitate, & confusione non potest propria, & acc#modata ratione probari, ideò erit oper#pretium, singula ferè eius verba subdistinguere, & declarare.

Priuilegi# ergo in primis distinguen **[sect. 5]** [5361]d# est in illud, quod datur per c#tract# onerosum, seu lucratiuum, & illud, quod gratis conceditur. Conclusio enim per se loquendo non procedit in priuilegio dato per contractum lucratiuum, quia Princeps tenetur seruare pacta etiam cum subditis facta, quia hæc obligatio nascitur ex naturali iustitia, qu# etiam Principem obligat, vt est per se clarum, Multaque de hoc puncto congerit Anton. Gabr. supra concl. 5. & 6. Dico autem per se loquendo, quia in casu raro, in quoposset Princeps priuare subditum proprijs rebus suis. etiam poterît reuocare priuilegium, non obstante contractu, quia eadem est, vel maior ratio, vt constat. Ita tamen (vt suprà in fimili dixi) magis est declaratio, quam reuocàtio, quia à principio intelligitur illa conditio in priuilegio inclusa, etiam si per modum contractus concessum sit, quia etiam alia bona subditorum, intelliguntur esse hoc modo, & pro talibus casibus subiecta dispositioni Princìpis. Addendum verò est, in tali casu debere Principem rec#pensation# facere subdito de priui legio ablato quatenus c#modè possit. Ratio est, quia licèt Princeps possit rescindere prior# contractum propter necessitat# publicam, vel aliam vrgentem causam, non tamen potest iustè omnino priuare subditum re sua sine vlla rec#pensatione, & cum hoc necessarium non sit ad commune bonum, & subditus non teneatur gratis cedere iuri suo, quando potest ei rec#pensatio fieri, cum princeps non sit absolutus dominus rerum subditi, vt egregiè dicitur in l. 2. tit. 20. partit. 2. leg# Hispaniæ. Ex qua lege optime h#c veritas c#firmat#, & ex l. 31. tit. 18. part. 3. & Gregor. Lop. vtroque loco. Et trad#t[5362] Paul. Castrens. lib. 1. cons. 229. in fine, & Matienz. suprà. n. 13.

Deniq#; addunt ferè #nes communiter, **[sect. 6]** [5363] priuilegium remuneratíuum reduci ad illud, quod per viam contractus obtinetur, & ideò esse #què irreuocabile. Felin. suprà n. 12. & Abb. d. cons. 3. versus finem, & in c. *Peruenit.* de Immunit. Ecclesiast. n. 24. Bart. in l. *Qui semel.* ff. de Decret. ab ordin. faci. in l. 1. C. de His, qu# sponte. &c. lib. 10. Alex. lib. 2. cons. 216. in princ. & Oldrad. cons. 266. num. 7. & latè Tiraq. in l. *Si vnquam*, verb. *Donatione largitur.* n. 13 Et ratio est, quia renunciatio

continet vniuersalem contractum, nam quod in renunciation# datur, non censetur gratis darì. Item quod datur cum onere, & obligatione in futurum, reuocari non po test, impleta conditione; ergo idem est, quando aliquid datur in remuneration# præteriti laboris. Estq#ue hæc pars longe certior, quando remuneratio est ex debito iustiti#; quando vero est tantum ex gratitudine, potest pati dubitation#,[5364] vt ex Archid. notauit Felin. dicto cap. *Nouit*, numero octauo in fine. Quia sola ratio gratitudinis non sufficit ad proprium, & rigorosum contractum, Quæ ratio recte probat, non esse tam irreuocabile priuilegium datum ex gratitudine, sicut ex iustitia, quia fortius est iustitiæ vinculum. vnde in casu necessitatis, ac cæteris paribus, potius esset reuocandum priuilegium datum ex antidorali obligarione, quam datum ex commutatiua iustitia. Et si ex causa reuocetur, forte non erit debita ex iustitia recompensatio, sed tantum ex gratitudine sicut fuit prior remuneratio. Nihilominus tamen priui-**[1063]**legium remuneratiuum est per se irreuocabile, quia ipsa ratio remunerationis hoc includit, idemque postulat ratio gratitudinis, nisi remuneratio excessiua sit, vt in superioribus etiam est tactum.

Superest dicendum de priuilegio gra **[sect. 7]** [5365] tis omninò subdito concesso. De quo vlterius subdistinguendum est. Nam quoddam consistit in absolutá donatione c# translatione dominij alicuius rei, vel iuris, vt cum conceditur castrum, vel ius vectigalium, aut alterius tributi, aut seruitutis. Aliud verò est priuilegium consistens tantùm in facultate, vel licentia operandi aliquid præter commune ius. Secunda igitur assertio posita non intelligitur procedere absolutè in prio[5366]ri genere priuilegiorum, nam illa etiam irreuocabilia esse censentur, per se loquendo, & sine legitima causa. Ita doc#t Panormit. Deci. Archid. Felin. & alij in dicto cap. *Nouit.* & alij, quos refert Anton. Gabr. dicta conclu. 7. n. 3. & 5. Ratio verò est, quia non potest Princeps suo arbitrio, & voluntate rem à subdito tollere, cuius verum dominium habet, seu ius in eam acquisitum, vt latè per Anton. Gabr. suprà concl. 1. quia etiam Princeps tenetur iustitiam seruare, vt non auferat rem inuito domino rationabiliter. Et eadem ratione non potest Princeps suo arbitrio reuocare donationem subdito factam, per quam in illum dominium transtulit, aliàs non fuisset donatio, sed commodatio, vel concessio precario, certum est autem posse verè donare, & transferre dominium in subditum; ergo facta donatione, succedit prædicta obligatio naturalis iustitiæ; ergo idem in priuilegio, quando res per illud concessa in verum dominium subditi transiuit.

Atq#ue ita hæc pars ferè habet eand# **[sect. 8]** [5367] rationem, quàm præcedens, quia etiam donatio est quidam contractus, qui postquam consummatus est, obligat iure g#tium, & naturali ad non violandum illum. Vnde declarationes adhibitæ in pr#cedenti puncto, in hoc etiam locum habent. Quia non solum in concedente, sed eti# in successore hæc assertio locum habet, quia de illo procedit eadem ratio, salt# ratione dominij acquisiti à subdito. Oportet autem supponere, potuisse antecessorem absolutam donationem, & perpetuam talis rei facere, vt suprà de[5368]claratum est. Et hac obseruatione adhibita, non videtur multum necessaria limitatio, quam frequenter adhibent citati Doctores, scilicet, vt assertio non procedat in concessione iurisdictionis per priuilegium. Nam si iurisdictio absolutè donari potest gratis, sicut per feu dum, vel alium similem contractum potest transferri, non erit admittenda exceptio quoad illum gradum, & modum in quo iurisdictio potest alienari. Si verò sit sermo de suprema iurisdictione, quam à se non potest abdicare Princeps respectu subditi. Sic verum est, quod per limitationem intenditur; illa verò non

est propria limitatio, quia illa non est donatio, sed commissio tantùm, seu delegatio iurisdictionis, qu# semper reuocari potest.

Deniq#; per hanc assertionem non ex **[sect. 9]** [5369]cluditur, quin ex legitima. causa possit Princeps tale priuilegium reuocare, sicut etiam ex causa potest priuare subditum iure acquisito, vel rei alicuius dominio. Oportet tamen, vt talis causa ad commune bonum pertineat, & moraliter necessaria sit, similis ergo in præ senti requiritur. Probabile autem mihi est, in reuocatione huius priuilegij gra tuiti ex causa legitima, non esse necessariam recompensationem, & quoad hoc firmius esse priuilegium ex contractu oneroso comparatum, quam gratis receptum. Quia in oneroso obligat ad recompensation# res ipsa recepta à Principe propter priuilegium; in gratuito verò solum potest obligare donatio, & voluntas Principis, verisimile autem est, cum Princeps gratis donat priuilegium, non se obligare ad non reuocandum, eti# ex legitima causa, sine recompensatione, quia si talis causa in principio extitisset, nec donasset, nec rem aliam loco illius daret, quia non est hoc intrinsec# liberali donationi, sicut esse videtur c# tractui includenti commutationem rei ad rem, vel ad labor#, cum aliqua æqualìtate, & ideo in hoc non videntur seruare similitudinem, sicut in cæteris seruant. Et hoc videtur sensisse Deci. in dicto cap. *Nouit*, n. 7. verb. *Quartò fallit*, vbi[5370] alios refert, & exponit.

Secunda igitur assertio superius po **[sect. 10]** sita simpliciter procedit in priuilegio **[1064]** gratuito, manente in pura ratione pri[5371]uilegij, id est, facultatis, & licentiæ præter, vel contra communeius; nam hoc potest à concedente reuocari omninò liberè, & sine causa, saltem cogente, aut necessitatem inducente. Ita explicant omnes auctores citati, quos latè congerit, & ita etiam explicat Ant. Aug. di[5372]cto cap. 7. n. 1. Et in hoc sensu probant assertionem consuetudo, & omnia iura allegata in dictis Glossis. Ratio verò[5373] est, quia hoc priuilegium non transit in dominium subditi, & ita semper pendet ex voluntate Principis; per illam ergo potest reuocari. Item quia licèt superior auferat præceptum, potest iterum illud ponere, sicut è conuerso potest auferre pr#ceptum, quod antea posuit; ergo eadem ratione potest liberè reuocare huiusmodi priuilegium, quia hæc reuocatio nihil aliud est, quàm iterata impositio virtualis præcepti prius sublati, vel virtualis prohibitio eius, quod antea concedebatur. Vnde hoc modo potest etiam Papa reuocare dispensationem,[5374] v. g. in matrimonio, priusquam matrimonium fiat, quia potest impediment# sublatum restituere, non potest autem reuocare dispensationem factam in voto, quia non potest vinculum voti reparare, aut præcipere. Dices; si priuilegi# hoc fuit legitimè datum, contra rationem videri, illud reuocare sine causa, idemq#ue est de dispensatione; ergo non potest absolutè dici, posse reuocari sine causa. Respondeo; dupliciter intelligi valet illud, *posse*, primo ita vt reuocatio valida fiat, & hoc est præcipuè intentum, & conuincitur rationibus factis; & quia talis reuocatio non continet iniuriam, saltem contra commutatiuam iustitiam, & ita in hoc potissimum consistit differentia inter hoc punctum, & pr#cedentia. Secundò potest intelligi, vt etiam licitè fiat, & sic necessaria quidem est aliqua honesta causa, vt reuocatio decenter fiat, quia non decet Principem reuocare priuilegium à se concessum, nulla noua insurgente causa, argumento cap. *Decet*, de Regul. iur. in 6. & signifi[5375]catur in cap. *Suggestum*, de Decim. Vnde si Princeps id faciat, actus profecto n# erit vndiq#ue honestus, quia indecenter operari aliqua culpa esse videtur, salt# venialis. Ex hoc verò solo capite nunquam erit mortalis, secus verò esse potest ratione scandali, aut odij, vel grauis nocumenti proximi, quod licèt iniustè non

inferatur, contra charitatem non vitatur, cum facilè possit: in his enim casibus poterit esse culpa læthalis, extra illos verò ad summum erit venialis, & si quælibet ratio honesta intercedat, & intendatur, nullum erit peccatum.

Atq#ue ex his satis declarata est asser **[sect. 11]** [5376]tio quoad illos duos terminos, de *priuilegio, reuocabili.* Circa vltimam verò de *Concedente,* adnotandum in primis est, designari concedentem ad excludendum omnem inferiorem, quia non potest inferior voluntatem superioris, vel decre tum eius reuocare, vt per se notum videtur, licet Ioan. Faber. aliter sentiat,[5377] de quo vide Anton. Gabr. dicta conclu. 7. n. 8. Deinde aduerto, sub illo comprehendi successorem, vt latè notat Afflict. decis. 392. quia succedit in æquali potestate, imò moraliter est vna, & eadem, neq#ue in ea potest persona præcedens succedenti præiudicare. Item est certum, hoc maximè habere locum in concedente habente supremam potestatem in suo ordine, vt est Papa, vel Rex, &c. De inferioribus verò habentibus superiorem, dubitari in primis potest, an ipsemet c#[5378] cedens possit reuocare sine causa priuilegium à se concessum. Aliqui enim negant, limitando in hoc conclusionem, vt procedat in non recognoscentibus superiorem, non autem in alijs. Ita Ioan. Faber. in l. *Iussio.* C. de Iudic. Ruin. cons. 230. n. 9. vol. 1. quos refert, & sequitur Anton. Gabr. suprà n. 9.

Hi verò auctores nullam rationem, **[sect. 12]** [5379] aut fundamentum afferunt suæ sententiæ, neq#ue ego illud reperio, nec ration# differentiæ, si cum proportione fiat comparatio. Et ideo dico regulam datam, vt pofita est de tali priuilegio, & intra illius limites sistendo, locum habere in quolibet concedente, etiam si supremus Princeps non sit, d#modò proportio seruetur. Probatur quia Prælatus, vel Princeps superior solum potest concedere priuilegium in re, quæ à sua potestate, & voluntate pendeat, & non deroget iuri superioris, sed ad summ# solis legibus ipsiusmet inferioris concedentis, vt in superioribus ostensum est; ergo potest reuocare priuilegium **[1065]** suo arbitrio, sicut illud concedere potest sua voluntate.

Probatur consequentia, quia ratio **[sect. 13]** nes factæ de supremo Principe cum proportione procedunt, quia tale priuilegium etiam pendet ex voluntate concedentis, & quia ille potest iterum ponere præceptum, vel prohibitionem, qu# abstulit; nam illius subsunt potestati. Dixi autem *intra limites illius sistendo,* quia tractamus de priuilegio merè gratuito, & qui non transit in contractum, vel donationem transferentem dominium in alterum; nam hoc cum sit irreuocabile à Principe supremo, multo magis erit ab inferiori. Imò in casu, in quo potest reuocari à supremo, sæpius non poterit ab inferiori, quia non habet tantam potestatem inferior Princeps ad tollend# dominium, vel ius acquisitum subdito quantam habet supremus in casu publicæ necessitatis. Posui etiam eadem verba, vt sistamus in puro priuilegio inferioris: nam si illud sit confirmatum à su periori ratione confirmationis, & iuxta modum eius poterit fieri irreuocabile ab inferiori, vt cum Hostien. tradit[5380] Syluest. verb. *Priuilegium.* q. 10. intellig#dum est autem iuxta superius dicta de lege lib. 6. cap. 18. Deniq#ue dixi, *Seruata proportione,* vt comparatio fiat inter priuilegia vnicuique propria, nam si commutentur, erit dissimilitudo, vt statim explicabo.

Obijci enim potest, quia inferior Pr# **[sect. 14]** [5381]latus non semper potest reuocare sine causa dispensationem à se datam, licet Papa semper id possit; ergo idem discri men quoad priuilegia constituendum est. Consequ#tia patet à paritate rationis. Antecedens verò quoad posterior# par tem de Papa tanquam certum supponitur, quoad alteram verò

de inferiori Prælato sumitur ex Gloss. in cap. *Cum ex eo,* de Elect. in 6. verb. *Septennium,* dicente, non posse Episcopum reuocare licentiam datam parocho sibi subdito ad n# residendum, vel sacerdotij ordinem dif ferendum per septennium. Quam Glos[5382]sam ibi sequuntur Archidic. Domin. & Franc. & Roman. singul. 517. Respondeo, differentiam esse inter dispensationem, & priuilegium inferioris, quia inferior solum potest concedere priuilegium iuri suo derogans, dispensare autem non solum potest in iure suo, sed etiam sæpe in iure superioris. Si ergo antecedens intelligatur de dispensatione inferioris in iure proprio, falsum est, nam potest ab illo sine causa reuocari, & quia hæc dispensatio seruat proportion# ad priuilegium, inde potest retorqueri argumentum, quia sicut hæc dispensatio reuocari potest, ita & priuilegium. Si verò sit sermo de dispensatione in lege superioris, probabile quidem est antecedens, tamen illo dato, negatur consequentia, quia inferior non concedit pri uilegium contra legem superioris, & ita non seruatur proportio, nec comparatio. Et ratio assignari potest, quia disp# satio data ab inferiori in lege superioris, non ita pendet ex arbitrio ipsius inferioris, sicut dispensatio in lege propria, & idem est de priuilegio; tum quia per dispensationem in lege superioris tollitur illa lex respectu dispensati, & non potest inferior legem superioris semel ablatam iterum ponere, sicut potest facere in propria; tum etiam quia inferior non dispensat in lege superioris, nisi ex tacita, vel expressa concessione superioris, quæ concessio fortè facta est ad dispensandum non ad reuocandam dispensationem, & ideò semel facta non videtur ita pendere ex voluntate illius, sicut pendet dispensatio, aut priuilegium circa propriam legem.

Addo verò, satis probabile esse, posse **[sect. 15]** [5383] inferiorem reuocare suam dispensationem datam in lege superioris, ita vt sit valida reuocatio facta etiam sine causa, licèt non bene fiat. Quia licèt disp#sando tollat legem superioris, non tamen absolutè, sed dependenter à sua voluntate, seu, sub conditione tacita, nisi aliud iussero, vel nisi reuocauero: nam hæc c# ditio, licèt non exprimatur videtur intrinsecè inclusa, quandiu non excluditur. Quia re vera est possibilis, & non turpis, sed honesta, & ita pendet ex voluntate Prælati, quia nunquam præsumitur abdicare à se suam potestatem. Nec refert, quod potestas sit concessa à superiore, nam sæpe data est per ordinariam iurisdictionem, & ita eundem habet vsum quoad hanc dependentiam, & licet interdum sit delegata, pendet in vsu, & in modo illius ex libera volunta[5384]te habentis. Et ideò Hostiens. in Sum. **[1066]** lib. 3. tit. de Cleric. non residen. circa finem, attingens hoc punctum, solum dixit, *Non debet reuocari,* quod verbum non dicit impotentiam, sed indecentiam, & potius videtur supponere potestatem. Et fortè Glossa, & alij Doctores non am plius voluerunt, non enim dicunt, reuocation# non fore validam, sed non posse fieri, vtique iustè, & benè. Qui sensus col[5385] ligi potest ex his, quæ Glossa allegat, scilicet, regulam *Decet,* & cap. *Ex tua,* de Fili. Presbyt. vbi textus solum dicit, *nolumus irritari,* & Glossa dicit; non esse irritandam, & magis loquuntur de ipso Papa.

Vel certè dici potest, dispensationem **[sect. 16]** [5386] datam ab inferiori in lege superioris cum tractu successiuo, & sine temporis determinatione posse reuocari sine cau sa, quia tunc maximè procedit discursus factus: nam ipsamet indeterminátio tem poris suam trahit dependentiam à[5387] voluntate concedentis. At verò quando data est pro tempore definito, probabile est, non posse validè reuocari sine causa ante illud tempus, in quo casu loquuntur dicti auctores, & fauet cap. vnic. de Commodato, vbi dicitur, rem ad cer tum vsum, vel tempus commodatam n# posse antea repeti, & pro ratione redditur,

Cum non deceat, beneficio nos decipi, sed iuuari. Quanquam hæc verba magis pro bent indecentiam, quàm impotentiam. Ratio tamen pro altera parte facta in hoc casu magis vrget, quia dispensatio data pro definito tempore simul valuit pro toto illo, durante causa, & ita pro toto illo abstulit legem superioris, qu# inferior postea restituere non potest, nec quod semel factum est, infectum reddere. Sicut etiam non potest retractare dispensationem, quæ in momento habuit effectum, vt dispensando in impedimento ad pet#dum debitum, vel quid simile, quia non potest iterum tale impedimentum reparare. Vltimò circa eandem partem de re **[sect. 17]** [5388]uocatione priuilegij à concedente, potest è contrario interrogari, an priuilegium concessum ab inferiori, possit à superiori reuocari. In quo certum est, ex iusta causa posse & validè, & licitè, quia superior reuocare potest legem in ferioris, quia habet altior# iurisdiction#, cui inferior subordinatur; ergo maximè id potest ex iusta causa. Secundò est certum, id non rectè fieri à superio[5389]re sine causa iusta, quia est contra debitum ordinem, & non sine iniuria inferioris Prælati, nec sine detrimento subditorum, per se loquendo, ac regulariter. Dubitari ergo tantum potest, an talis reuocatio sine iusta causa facta, valida sit. In quo breuiter dico, si reuocatio fiat à Papa esse validam, quia ab illo p#det omnis iurisdictio inferiorum. Si autem sit ab inferiori Prælato videtur probabile, esse inualidam, quia talis superior non potest priuare inferiorem sua ordinaria iurisdictione, sine causa iusta, & pro sua voluntate. Vnde si id facere tentet, non habebit effectum, quia ex cedit suam potestatem; ergo idem est in proposito, quia priuilegium c#ceditur ab inferiori Prælato ex ordinaria potestate. Et ita in simili censui, quando iniustitia est manifesta, in 4. tom. disput. 26. sect. 3. n. 3. & sequitur S#ci. dicta disp. 33. n. 7. Intelligendum autem est, nisi vbi ex peculiari instituto fuerit maior dependentia inferioris à superiori Prælato, iuxta dicta suprà de Legib. li. 6. c. 15.

CAPVT XXXVIII.

Quibus modis soleat priuilegium reuocari.

HÆc quæstio valde est ad praxim **[sect. 1]** [5390] necessaria, & ad intelligenda rescripta, vel leges, aut statuta, per quæ solent priuilegia reuocari. Igitur sicut de renunciatione diximus, ita hic potest diuidi reuocatio in expressam, &[5391] tacitam. Prior etiam dupliciter fieri po test. Primò non solum expressis verbis, sed etiam in specie, & in particulari, & tunc nulla superest difficultas, supposita potestate reuocandi priuilegium, quia de voluntate satis per illa verba constat, ideoq#; de illo genere reuocationis nihil amplius dicendum occurrit. Aliter fieri solet expressa, & directa reuocatio,[5392] non tamen in specie, sed per clausulam generalem, scilicet, *non obstantibus quibuscumq#ue priuilegijs, &c.* & illa etiam regulariter sufficit, quia genus de se compre hendit species. Dico autem *regulariter,* primò propter priuilegia in iure cont# ta, quæ aliquid specialius requirunt. N# eo ipso, quod in corpore iuris inser#tur **[1067]** non tantum priuilegia, sed etiam leges publicæ censentur, & ideo non derogantur per generalem clausulam reuocatoriam priuilegiorum in posteriori priuilegio positam, nisi addatur etiam clausula derogatoria legum, seu canonum,[5393] vt rectè notat Glossa in Authent. *Quia,* C. vbi de crimin. &c.

verb. *Illic omni priuilegio.* Quæ ibi communiter probatur, & sensit etiam Gloss. in l. *Hæres absens.* ff. de Iudi. verb. *Excusatur,* & Gloss. 1. in l. 3.[5394] C. de Silenciarijs lib. 10. Et potest sumi ex illis verbis illius legis, *Non præiudicatura quacumq#ue generalitate pragmatica.* Et de hoc puncto videri potest Iason in l. 1. C. Soluto matrim.

Secundò dixi *regulariter,* propter pri **[sect. 2]** [5395]uilegia, quæ in suo tenore continent, vt reuocari non possint, nisi fiat expressa eorum mentio de verbo ad verbum, vel aliquid simile. De quibus quomodò reuocari valeant, seu per quæ verba, latè tractant Canonistæ, viderique potest Felin. in cap. *Nonnulli,* de Rescrip. n. 6. & se[5396]quentib. & Panormit. in cap. *Cum instantia,* de Censib. n. 5. Summa tamen omni# est, oportere, vt addantur alia verba reflexiua (vt ita dicam) vt reuocari possint. Vt v. g. si dicatur, *Non obstante tali, vel tali clausula, reuocata intelligantur,* vel signatim dicatur, *Non obstante priuilegio sub quacumque verborum forma concesso,* vt in Clement. 1. de Sepult. in fine, vel alio simili[5397] modo, vt in Clement. 2. eiusdem tituli, & similibus, quæ sunt in vsu frequentissima. Et ratio clara est, quia non est cogendus Pontifex, vt de verbo ad verb# talia priuilegia referat, quæ fortasse sci re non potest, neque est priuandus potestate reuocandi illa, quando oportuerit; ergo satis est, vt per alia verba generalia, quæ priora comprehendant, sufficienter explicet mentem suam.

Tertiò dixi *regulariter,* propter priui **[sect. 3]** [5398]legia concessa per modum contractus, quæ non reuocantur per clausulam generalem, etiam expressam, nisi saltem in genere reuocentur priuilegia, *etiamsi per modum contractus fuerint concessa.* Quia cum talia priuilegia iure ordinario sint irreuocabilia, & necessaria sit grauissima causa, vt iustè reuocentur, non præsumuntur reuocari, nisi prædicto saltem modo sufficienter exprimatur. Item quia talis reuocatio est in præiudicium tertij in iure acquisito, & iustitiæ; tale aut# præiudicium non præsumitur, nisi exprimatur, vt suprà ostensum est. Et ita[5399] potest sumi ex Gloss. in Clement. *Dudum,* de Sepult. verb. Pacta circa finem, & vide ibi Cardin. & notauit Azeb. in l. 14. tit. 3. lib. 1. Recop. nu. 42. & Sanci. dicta disp. 33. n. 8.

Venio ad tacitam reuocationem, quæ **[sect. 4]** [5400] in vniuersum dici potest omnis illa, quæ non fit per clausulam expressè, & directè, vel (vt sic dicam) in actu signato derogantem priuilegio, sed fit in actu exercito, & implicitè, seu per quandam consequutionem. Quod maximè censetur contingere, quando Princeps facit aliquem actum, qui non potest subsistere, vel habere effectum intentum, vel sal tem non adæquatum sine derogatione priuilegij prius concessi; tunc enim c# illæ duæ voluntates Principis sint contrariæ, necesse est, vt vna impediat aliam, quia earum effectus, vt supponitur, non possunt esse simul; ergo posterior vol#tas vincet prior#, & consequenter tollet effectum eius, quia semper posterior voluntas efficacior est, quia cadit supra præcedentem. De hoc ergo genere ta[5401]citæ reuocationis duo sunt certa. Vn# est, tunc posteriorem actum habere vim tollendi prius priuilegium; quando habet omnes conditiones necessarias ad virtualem voluntatem vnius obiecti in[5402] alio, vel effectus in sua causa. Aliud est, sine conditionibus huiusmodi non subsistere tacitam reuocationem priuilegij. Ratio prioris partis est, quia hic effectus reuocandi priuilegium pendet ex vol#tate Principis, quia iam supponimus po testatem, sed in moralibus virtualis voluntas æquiualet formali, & ideò in iure tacitum æquiparatur expresso, vt suprà visum est; ergo etiam in præsenti æquiparantur, & illa voluntas habebit eundem effectum. Vnde à contrario concluditur

altera pars; nam deficientibus illis conditionibus, deficit voluntas n# tantùm formalis, sed etiam virtualis, sine voluntate autem non potest esse reuocatio, vt constat.

[sect. 5] [5403]

His autem addendum est, conditiones requisitas, & sufficientes ex parte Principis ad hanc virtualem voluntatem, & consequenter ad reuocationem tacitam, esse, scientiam priuilegij, & volun-**[1068]**tatem faci#diactum illi repugnantem, non obst#te priuilegio. Nam si hæc duo[5404] concurr#t tam ex parte intellectus, qu# ex parte voluntatis, concurrunt omnia necessaria ad virtualem voluntatem. At verò si interueniat ignorantia priuilegij, voluntas formalis alterius actus de se repugnantis priuilegio, non erit virtualis voluntas reuocandi priuilegium, quia ignorantia causat non voluntarium, eo quod nihil sit volitum, quin præcognitum. Quod eleganter indicauit Iuris[5405]consultus in l. *Idem Vlpianus. §. Sunt & alij*, ff. de Excusat. tutor. Dicit enim facultatem alicui tutori datam ad mutand# domicilium, tunc esse virtualem licentiam dimittendi munus, & solicitudin# illam, cum data est *Ex rescripto Imperatoris scientis tutorem esse eum.* Indicans apertè sine tali scientia non posse esse illam tacitam facultatem, vbi id notant Gloss. Barth. & Doctores. Idem sumitur satis apertè ex cap. 1. de Constit. in 6. vbi Papa dicit, se non reuocare tacitè per su# legem generalem ea, quæ ignorare præsumitur, quia nimirum cum illa ignor#tia non stat virtualis voluntas. Vbi eti# id communiter notatur, & in cap. *Non*[5406]*nulli*, de Rescript. ex quo textu, & ex alijs referendis idem colligitur, & est res cla ra, & ab omnibus recepta. Solum est ob[5407]seruandum, quando constat, Principem non ignorasse priuilegium, tunc attentè inspiciendum esse, quanta sit repugnantia inter actum Principis, & priuilegium, quia solum in eo derogabit priuilegio, & non amplius. Itaque si absolutè est inc# patibilis noua dispositio Principis cum toto priuilegio, totum auferet, & reuocabit; si verò solum ex parte deroget, tantùm suspendet illud pro aliquo tempore, vel derogabit in vno effectu, vel actu iuxta mensuram repugnantiæ. Vt si Rex iubeat, semel exigi tributum à priuilegiato, non statim censetur absolutè reuocare priuilegium totum, sed tant# pro illa vice, sicut suprà in simili de tacita renunciatione dicebamus. Quia reuocatio est odiosa, & ideò non est extendenda vltra pr#cisam necessitatem. Item quia si repugnantia non est maior; nec virtualis voluntas in rigore est maior, nisi aliunde de illa constet.

Difficultas verò est circa hanc reuo **[sect. 6]** cationem tacitam, quando censeatur Princeps posteriorem actum, seu dispo[5408]sition# facere cum ignorantia, vel scientia priuilegij, quando id non constaret ex secundo rescripto, vel lege. Nam si id constet per verba, vel clausulam aliquam id sufficienter explicantem, tollitur obscuritas, imò tunc potiùs censebitur expressa, quàm tacita reuocatio, vt si addatur clausula, *Non obstante, &c.* vel similes, de quibus in superioribus di ctum est. Propria ergo difficultas est, quando in posteriori rescripto nulla fit mentio priuilegij, nec in specie, nec in genere, sed solùm fit simpliciter noua dispositio repugn#s priuilegio. De qua re multa dicunt iuris canonici interpre[5409]tes in cap. *Veniens*, de Pr#script. & in cap. 1. & cap. *Nonnulli*, de Rescript. Gloss. & alij. 25. q. 2. in princip. Syluest. & alij S#mistæ verb. *Priuilegium*: nos autem nonnullis regulis breuiter rem totam in sequenti capite comprehendemus.

CAPVT XXXIX.

Quando censetur Princeps tacitè reuocare priuilegium contra illud operando.

SVppono tribus, vel quatuor modis **[sect. 1]** [5410] posse Principem derogare tacitè priori priuilegio. Primò per leg# vniuersalem, quæ vniuersaliter, vt sonat, intellecta derogabit priuilegium. Secundò per hominis mandatum, vel rescriptum priuilegio contrarium. Tertiò per sententiam datam contra priuilegium. Quartò per nouum priuilegium.

Prima ergo regula est, per legem vni **[sect. 2]** [5411]uersalem non derogant# priuilegia expressè, non derogantur tacitè priuilegia in corpore iuris non contenta. Ita docent auctores allegati. Et ratio est, quia legislator non præsumitur scire ius priuatum, nec particularia facta iuxta[5412] cap. 1. de Constitut. in 6. ex quo textu planè colligitur dicta regula, quia certum est, priuilegium continere particulare ius, vel potius ad factum, quàm ad ius pertinere. Et ideò additum est in regula, sermon# esse de priuilegijs in corpore iuris non contentis, nam illa, quæ in iure continentur, iam pertinent ad vniuersales leges, & consequ#ter non pr# sumuntur ignorari à legislatore, ideoq#; sequuntur aliam regulam generalium le-**[1069]**gum, quòd lex posterior reuocat priorem, etiam si id non exprimat, iuxta superius dicta lib. 6. cap. 19.

Secunda regula est. Per particulare **[sect. 3]** [5413] mandatum hominis, seu rescriptum Principis non derogatur tacitè priuilegium, si expressa clausula derogationis in eo non addatur. Est etiam communiter recepta ex capite *Cum ordinem*, sexto, de Rescripti. cum Glossa vltim. in capite[5414] primo eodem, & habet idem fundamentum, quod præcedens, quia etiam in præcepto ab homine, vel rescripto particulari ad lites, vel aliquid simile, non præsumitur Princeps habere notitiam priuilegij. Imò multo maiori ratione in tali casu hoc non præsumitur, quia (vt dixit Glossa in capite primo de Constitution. in 6. verb. *Noscatur*, quam[5415] alij sequuntur) maiori cum deliberatione, & maturitate fit publicæ legis æditio, quàm priuati rescripti concessio; ergo si in lege constituenda non pr#sumitur in Principe scientia priuilegiorum particularium, multo minus præsumetur in rescriptis, vel particularibus mandatis. Et confirmari hoc potest, quia rescriptum contra communem legem non derogat illi, imò non valet, nisi illius mentionem faciat, iuxta l. *Rescripta*. C. de Precib. Imperat. offer. & habetur in capite *Rescripta*. 25. q. 1. Ergo à fortiori particulare rescriptum non valet contra priuilegium, cuius mentionem non facit, ac subinde non potest illud tacitè reuocare. Et ex sequenti regula hæc amplius confirmabitur, nam à fortiori ex illa sequitur, vt sensit Glossa in dicto capite *Veniens*, de Præscript. verb. *Nullam*.[5416]

Tertia regula sit. Per sententiam non reuocatur priuilegium, sed interdum **[sect. 4]** [5417] reprobatur. Hanc pono propter cap. *Suborta*, de Re iudic. ex quo aliqui colligunt, sententiam contra priuilegium[5418] latam esse sufficientem ad reuocandum illud, præsertim si illa sententia à Papa, seu Principe feratur, qui potuit priuilegium concedere, quia illa sententia æquiparatur iuri contrario ipsi priuilegio, & ideò potest reuocare

illud. Sed in hoc in primis considero, in illo capite non dici, *Si Innocentij priuilegium fuit Alexandro in iudicio præsentatum, & contra illud sententiam tulit, per hoc ipsum intelligitur reuocatum* (vt aliqui allegant) sed dicit, *Intelligitur reprobasse.* Longè autem aliud[5419] est reprobare, quam reuocare, nam reprobatio est declaratio nullitatis priuilegij, vel quia malè obtentum fuit, vel quia iam erat dissuetudine amissum; reuocatio autem est ablatio priuilegij prius validi, ac possessi. Atq#ue hinc sumo rationem assertionis. Nam vel priuilegi# tollitur per sententiam iudicis directè, propter aliquam culpam, vel similem causam, & sic reuocari quidem potest priuilegium, seu auferri per sententiam, tamen illa non est tacita, sed expressa, & directa reuocatio, quæ in pœnam fit, vel ex aliqua causa pertinente ad commune bonum. Et ideò tunc necesse est, vt sententia feratur vel ab eo, qui potest reuocare priuilegium, vel ex vi alicuius legis habentis auctoritatem eius, quia aliter non potest priuilegium Prin cipis per inferiorem iudicem auferri. Vel priuilegium tollitur indirectè per sententiam, qua condemnatur reus, non obstante priuilegio, & tunc non potest esse reuocatio, sed reprobatio, quia per talem sententiam virtute declaratur, tale priuilegium non excusare reum, vel non prodesse illi, & ita supponit nullitatem, vel defectum in priuilegio, non autem facit: vel si iudex condemnat solum, quia priuilegium non extenditur ad illum casum, sic etiam non limitat de nouo, sed declarat authenticè valorem eius limitatum esse. Ratio autem est, quia sententia condemnatoria supponit defectum in actu, vel in iure, de quo tractatur; ergo si tale ius, vel factum, pendet ex priuilegio, etiam sententia cadit indirectè in qualitatem priuilegij, vt antea erat, non verò illam immutat, & ita cadit in illud declarando, & reprobando, non reuocando, vel derogando.

Quarta regula sit. Priuilegium prius **[sect. 5]** [5420] nunquam tollitur omnino per subsequens priuilegium per tacitam reuocationem, diminui autem interdum potest, seu ex parte derogari. Ratio prioris partis est, quia priuilegium posterius non præualet contra primum, nisi mentionem illius faciat. Ita enim à fortiori sumitur ex dicto capite *Veniens,* de[5421] Præscript. vt ibi notat Gloss. verb. *Null#,* & omnes, & sumitur etiam ex cap. *Abbat#,* **[1070]** de Rescript. & tradit Glossa vltim. communiter recepta in capite 1. de Res[5422]cript. Ratio autem est, quia præsumitur Princeps concessisse secundum priuilegium ex ignorantia primi, quando illius mentionem non facit, iuxta dict# cap. 1. de Constit. in 6. Quia priuilegium est ius priuatum, & particulare, & ideò ignorari creditur, quando illius mentio non fit. Ac proinde posterius priuilegium censetur surreptitium, quia sine sufficiente narratione impetratur. Sicut etiam priuilegium contra statutum Patriæ, vel contra similem consue tudinem, non præualet contra illa, quia censetur cum virtuali deceptione Prin cipis obtentum. Vnde intelligitur obiter, partem hanc non procedere, quando prius priuilegium est insertum in corpore iuris, tunc enim potest per posterius abrogari, vel etiam omninò reuocari, & tolli, si posterius illi opponatur, siue posterius ponatur in corpore iuris, siue non. Ratio est, quia (vt suprà dixi) priuilegium insertum in corpore iuris, iam est commune ius, & ideo non præsumitur ignorari, iuxta dictum cap. 1. de Constit. in 6. Ac subinde sicut ius commune derogatur per subsequens priuilegium, ita & priuilegium insertum in corpore iuris, vt in superioribus etiam dictum est. E contrario verò nihil referet, quod posterius priuilegium inseratur in iure communi, si prius non est in illo, quia semper procedit regula, & ratio eius.

Ex hac ergo parte sic probata, aper **[sect. 6]** [5423]tè concluditur, quando vtrumque priuilegium est generale, prius valere, non posterius, quia non posset posterius derogare priori, nisi in totum illud auferendo, quia non est maior ratio de vna parte, quàm de alia. Eademque ratio pro cedit, si vtrumq#ue sit speciale, vel etiam si primum sit speciale, & secundum ge[5424]nerale, quia semper deberet speciale priuilegium in totum auferi, quod fieri n# potest. Et ita in his tribus comparationibus æquæ procedunt iura, & rationes adductæ. Potest autem esse quarta comparatio, si prius priuilegium generale[5425] sit, & posterius speciale. In qua est maior difficultas. Nam ex vna parte videtur idem esse dicendum in illo casu, quod scilicet, posterius priuilegium nihil valeat contra prius, neque illi deroget, tum quia etiam tunc præsumitur, Princeps ignorare prius priuilegium, & consequenter posterius esse surreptitium, & non continere virtualem vol#tatem Principis derogandi priori; tum etiam quia per prius priuilegium est ius acquisitum priuilegiario, quod non c#setur Princeps auferre velle sine illius notitia. Atque hanc partem tenet Gloss.[5426] in Summa. 25. quæstione. 2. & in Regul. *Generi,* de Regul. iur. in sexto, & ex parte sequitur Panormitanus statim citandus.

[sect. 7] [5427]

Nihilominus propter hanc comparationem posui alteram partem regulæ, nam speciale priuilegium, licet non possit in totum auferre generale præcedens, nihilominus potest ex illa speciali parte minuere illud, & hoc modo probabilius censemus, posse priuilegio generali tacitè derogari per posterius speciale. Quæ sententia frequentius recepta est in dicto capite primo, & dicto[5428] cap. *Veniens,* & eam tenet Syluest. referens Hostiensem verbo *Priuilegium.* q. 10. Et videtur expressè probari in capite *Dudum. §. Nos igitur,* & capite *Quan uis tibi,* de Præbend. in 6. & in vtroq#ue allegatur communis regula, generi per speciem derogari, etiam si in speciali nulla fiat mentio generalis, & declaratur in priuilegijs etiam procedere, nam iura citata expresse loquuntur de priuilegio speciali, post generale concesso. Ratio verò esse potest, quia Princeps concedendo generalem fauorem, non censetur sibi auferre potestatem faciendi aliquam specialem gratiam, illa generali non obstante. Et ob hanc causam potuerunt Pontifices ita explicare mentem, & concessiones suas, habet enim rationem satis congruam, quia illa non est contrarietas propria voluntatum, sed est quædam exceptio à generali gratia, quam exceptionem, seu potestatem ad illam faciendam voluit semper Pontifex sibi reseruáre,sine dependentia ab expressione, seu commemoratione prioris priuilegij, vt satis apertè declarauit Bonifaci. VIII. in dicto cap. *Dudum.*

[5429]

Ad primam ergo rationem in con **[sect. 8]** trarium respondetur, rationem igno[5430] rantiæ non ita procedere in hoc casu, **[1071]** tum quia illa non est contrarietas vol#tatum, & ideò nihil obstat prior voluntas, quominus secunda sit valida, tum etiam quia illa ignorantia est tantùm concomitans, quia non minus concederetur specialis gratia, etiamsi generalis venisset in memoriam, vt in dicto cap.[5431] *Dudum,* dicitur, tum deniq#ue quia ipse Princeps voluit, vt illa scientia, vel memoria non esset sibi necessaria, vt efficaciter posset specialem gratiam facere, non obstante priori generali. Ad secundam rationem respondeo, regulam[5432] dictam quoad hanc partem intelligi, sistendo in pura ratione priuilegij, quod tantùm concedit ius ad rem. Nam sivirtute prioris priuilegij iam sit res acqui sita, &

possessa tanquam propria, probabilissimum profectò est, quod Panorm.[5433] ait in dicto cap. *Veniens.* n. 12. quem alij sequuntur, tunc non procedere prædictam partem regulæ. Quia non est verisimile, voluisse Principem præiudicium inferre tertiæ personæ in re iam sua sine maiori cognitione, & examinatione causæ. Et ita explicata hæc sententia est valde rationi consentanea.

CAPVT XXXX.

Quandò incipiat reuocatio priuilegij suum effectum sortiri.

SVppositis quæ de legum irritatio **[sect. 1]** [5434]ne, & abrogatione, & de concessione priuilegiorum in superioribus dicta sunt, breuiter potest præsens quæstio expediri. Distinguendum ergo est inter generalem reuocationem priuilegiorum factam per publicam legem, & priuatam reuocationem alicuius priuilegij: nam de illis diuersimodè censendum est, sicut de concessione priuilegij diximus. Primò ergo dicendum est si priuilegia per publicam legem reuo[5435]centur illam reuocationem non habere effectum, donec lex illa sufficienter promulgata sit. In hoc omnes statim allegandi conueniunt, & est clarum, quia ante promulgationem non dum est lex illa verè, & sufficienter constituta in ra tione legis, & ideò non habet alios effectus legis; ergo neque hunc habebit.

Secundò add#dum est, vnam promul **[sect. 2]** gationem in curia Principis, vel in loco ad hoc constituto sufficere ad hunc effectum reuocationis priuilegiorum, si[5436]cut sufficit ad alios effectus legis, quando aliud non exprimitur in ipsa lege. Ita etiam sentiunt frequentius auctores allegandi. Et ratio est, quia ex natura rei non sunt plures promulgationes necessariæ ad hunc effectum, quàm ad alios, vt per se constat, nec etiam leges humanæ aliquid circa hoc speciale disponunt; ergo. Dicunt verò aliqui, in le[5437]gibus canonicis reuocantibus priuilegia consuetudine introductum esse, vt sit necessaria promulgatio in singulis diœcesibus, vt priuilegia maneant cum effectu reuocata. Quod tenet Soto lib.[5438] 1. de Iustit. q. 1. art. 4. & Medin. 1. 2. q. 90. art. 4. post quintam conclusionem. Sed non constat de tali consuetudine, imò potius videmus, quotidiè fieri leges Pontificias reuocantes priuilegia, vt Pius[5439] V. & Gregor. XIII. reuocarunt priuilegia ingrediendi monasteria monialium motibus proprijs ad hoc specialiter editis, & Rom# tantùm promulgatis, nec iusserunt, aut procurarunt, alias promulgationes in singulis diœcesibus fieri, & similia exempla sunt frequentia; ergo signum est, non esse necessarias tales promulgationes. Item s#pè fiunt ali# leges Pontificiæ directè ad alios effectus cum clausula, *Non obstantibus priuilegijs,* quæ ad illorum derogationem sufficit, & vnica promulgatio Romæ facta censetur sufficere ad totam obligationem eius, & ad illius clausulæ effectum, ergo eadem promulgatio sufficit ad priuilegiorum reuocationem. Illa ergo sententia meritò à posterioribus Theologis reijcitur, quia fundament# non habet. Sicut etiam de lege irritante diximus, quia est eadem, vel maior ratio.

Tertiò dicendum est, legem reuocan **[sect. 3]** [5440]tem priuilegia non statim habere hunc effectum à die promulgationis, sed post tempus necessarium ad illius obligationem, quod regulariter est duorum mensium, licèt pro curia soleat esse breuius, & pro locis distantioribus debeat promulgari, prout necessarium fuerit ad humanam notitiam, vt suprà declaratum est. Et ita etiam sentiunt Barth. & alij[5441] referendi. Ratio verò est, tum quia nihil speciale de hoc disponunt iura, nec **[1072]** ex natura rei cum fundamento cogitari potest, tum etiam quia idem dictum est de lege irritante, qui effectus est valde similis reuocationi priuilegiorum; tum deniq#ue quia lex reuocans priuilegium, simul obligat ad non vtendum illo, igitur non prius reuocat, quàm possit obligare, & consequenter idem tempus ad vtrumq#ue requirit. Probatur c# sequentia, quia moraliter loquendo, n# minus conueniens, ac necessaria est publica notitia legis, vt reuocatio priuilegiorum conuenienter, & sine publicis incommodis fiat, quam vt obligatio im ponatur. Contra hancverò assertionem[5442] sentit Franc. in cap. *Ex parte,* de Concession. Præben. putat enim, à die publicæ[5443] promulgationis manere priuilegia reuocata, quando lex directè fertur ad illorum abrogationem. F#datur in l. vlt. C. de Decuri. lib. 10. ibi, *Omnibus anterioribus modis, quos non comprehendit præsens sanctio, ex præsenti die antiquandis.* Et aliqui hoc maximè affirmant de legibus Pontificijs reuocatorijs priuilegiorum, putant enim à die factæ promulgationis Romæ, ita reuocari priuilegia, vt actus eorum non valeant, etiamsi propter ignorantiam sine culpa fiant. Ratio reddi potest, quia plus requiritur ad obligationem, quam ad reuocationem priuilegij, quia illa pendet ex conscientia, & consequenter ex notitia legis, reuocatio autem fit ab extrinseco per voluntatem reuocantis, & ideò ad illam non est tam necessaria temporis dilatio. Sed[5444] hæc parum vrgent: nam in illa lege particula illa *Ex præsenti die,* secundum ius, & debitum ordinem intelligenda est. Alioqui etiam posset intelligi ex die c# ditæ legis in Regio consilio. Vnde ad ra tionem dicitur, verum quidem esse, notitiam legis magis ab intrinseco esse ne cessariam ad obligationem legis, quam ad effectum reuocandi, quia re vera fit per extrinsecam voluntatem. Nihilominus tamen ad conuenientem ordinem, & ad vitanda publica inc#moda moraliter necessarium esse, vt reuocatio non fiat, nisi tali modo, quo possit commodè ad priuilegiatorum notitiam prouenire, & ideo secundum iura, & rectam ration# æquè expectari tempus sufficiens ad diuulgationem legis, ad reuocationem priuilegiorum, sicut ad legis obligationem.

Quartò, lex reuocans priuilegium, èffe **[sect. 4]** [5445]ctum hunc sortitur post promulgation#, statim ac elapsum est tempus sufficiens ad communiter obligandum, etiamfi in par ticulari inuincibiliter ignoretur. Hæc assertio non est quidem certa, videtur tamen probabilior, & ferè consequens ad dicta, quia hic effectus non pendet per se ex scientia subditi, ergo ex natura rei sequitur ex lege perfectè promul gata, & de se omnibus sufficienter proposita, & ex positiuo iure non differtur, ergo statim fit. Confirmatur à simili de effectu irritandi actum, qui non impedi[5446]tur propter ignorantiam, vt suprà ostensum est; est autem maxima similitudo in reuocatione priuilegij, & nulla suffici#s ratio differentiæ reddi potest. Confirmatur secundò, quia suprà ostensum est,[5447] priuilegium per legem concessum post sufficientem promulgation#, & euulgationem legis, non obstante ignorantia, habere suum effectum, qui ab actuali notitia priuilegij non pendet; ergo idem è contrario dicendum est de lege reuocante, cum reuocatio à notitia priuilegiati

per se non pendeat. Tandem leges c#munes[5448] attendunt, quod est per se, & morale, n# verò ea, quæ sunt rara, & per accidens, qualis in præsenti est illa ignorantia.

Contra hanc verò assertion# allegari solent Panormit. in cap. 1. de Constit. **[sect. 5]** [5449] n. 12. & Felin. n. 7. sed illi loquuntur de pri uilegio ipso, & dicunt, non prodesse priuilegiario, donec habeat notitiam eius. Et illud vel solum habeat verum in priuilegijs priuatim concessis, non c#muni lege, vel intellig#d# est devsu priuilegij, qui pendet ex notitia habentis illud. In quo non est eadem ratio de reuocatione. Allegari etiam possunt contra assertion# alij auctores, qui indistinctè dicunt, priuilegium, vel gratiam non expirare propter gratiæ reuocationem, donec de reuocatione certus fiat, qui illam habebat. Ita docet Syluest. verb. *Gratia,* n.[5450] 4. & verb. *Indulgentia.* numer. 17. cum Geminiano in capite primo de Concession. Præbend. in 6. & sequitur Armill. verb. *Gratia.* num. 6. & idem sentit Cordub. in Quæstion. lib. 4. quæst. 36. concl. 3. & possunt pro hac parte allegari omnes, qui dicunt iurisdictionem vicarij, vel delegati non tolli per reuocationem, donec illi intimetur, quos refert latè **[1073]** Sanci. lib. 3. de Matrim. disp. 30. nu. 11.[5451] Dico tamen, hos auctores loqui de reuocatione facta ab homine, non à lege, & ita non procedere contra assertion# positam, nam est longe diuersa ratio, vt dicam in sequenti puncto. Addo verò propter incommoda vitanda, si contingat aliquem vti priuilegio sic reuocato ex ignorantia publica, & communi, & vs# priuilegij pertinere ad iurisdictionem, vel ad aliud simile munus publicum, tunc actum sustineri, & esse validum, non invi solius priuilegij, sed adminiculo iuris sustinentis similes actus factos titulo publicè reputato, ac tolerato, iuxta l. *Barbarius.* ff. de Offic. Prætor. & ita vitantur incommoda publica, priuata verò minoris considerationis esse possunt, cum sint valde accidentaria, & casus iustæ ignoranti# possit esse rarus, supposita tanti temporis promulgatione.

Vltimò dicendum est, reuocationem **[sect. 6]** [5452] priuilegij ab homine, seu priuatim factam non habere effectum antequam priuilegiato specialiter intimetur, seu ad eius notitiam perueniat. Ita sumitur ex allegatis auctoribus, & ex alijs, quos retuli, & sequutus sum in materia de Indulgent. disp. vlt. quarti tomi sect. 2. & quanuis hoc non sit in iure declaratum, & pendeat multum ex intentione reuoc#tis, nihilominus communis vsus, & communis sensus Doctorum ita interpretatus est mentem Pontificis, vel Principis reuocantis priuilegium. Ratio verò reddi potest, quia, per se loqu#do, necessarium est ad conuenient# modum reuocationis priuilegij, vt fiat in ordine ad notitiam vtentis priuilegio, quia ex alio modo reuocationis plura sequer#tur incommoda, & ideò non est verisimile, esse intentum à Principe. Sed in priuata reuocatione non est alius modus per se ordinatus ad dictam notitiam, nisi propria, & specialis intimatio; ergo sub hac conditione, seu habitudine intelligenda est reuocatio. Vnde colligi[5453]tur differentia inter hanc, & præcedentem assertionem: nam reuocatio priuilegij facta per legem habet definitum modum, quo per se possit, ac debeat publicari, & diuulgari, vt in aliorum notitiam possit peruenire, & ideò illa notitia publica per se sufficit, & particularis ignorantia, quæ per accidens est, n# consideratur. At verò reuocatio priuata non habet per se alium modum promulgationis, neque illum postulat, & ideò per se expectat singulorum intimation#. Et potest hoc confirmari ex dictis suprà[5454] in simili de concessione priuilegij, vbi simili distinctione vsi sumus, & diximus, priuatim concessum non operari donec intimetur ei, cui datur; ergo idem de reuocatione dicendum est: nam licèt ex ea parte, qua non requirit

acceptationem non sit tanta necessitas, tamen ex alia, qua continet rigorem, & periculum, videtur esse quodam modo maior.

Sed quæres, an necesse sit, reuocatio **[sect. 7]** [5455]nem notificari per nuncium ad hoc mis sum, vel rescriptum reuocantis, vel sufficiat, quòd notitia ad priuilegiarium[5456] perueniat quacumq#ue via. Quidam dicunt, necessarium esse, vt priori modo reuocatio notificetur. Ita sumitur ex Sanci. dicta disp. 30. n. 13. & disp. 36. n. 9.[5457] qui non generaliter de priuilegio, sed de reuocatione iurisdictionis commissæ, seu delegatæ loquitur, de qua fortè est specialis ratio, quam modo expendere non est necesse. Præsertim quod etiam in illa materia plures auctores, quos ibidem refert, contrarium docent, & non sine graui fundamento in iure, & ratione. Quidquid verò sit in speciali casu iurisdictionis, vel c#missionis muneris per se ordinari ad regimen communitatis, seu reipublicæ; loquendo generaliter de priuilegio, non video fundamentum illius limitationis. Et ideo[5458] censeo, hoc pendere ex voluntate reuo cantis, qui potest vno, & alio modo facere reuocationem, scilicet, vel per n#cium, vel epistolam intimandam, ita vt aliter non habeat effectum; vel absolutè, vt quacumq#ue ratione perueniat ad notitiam priuilegiati, effectum suum faciat. Quod si de priori modo non constiterit, & reuocatio absolutè facta innotescat, præsumendum censeo, posteriori modo esse factam. Ratio est, quia[5459] ad valorem reuocationis non est necessaria acceptatio priuilegiarij, nam eo inuito potest priuilegium reuocari; ergo notitia solum expectatur ad vitanda inconuenientia, qu# aliter sequi possunt. At verò ad hoc sufficit notitia quacumq#ue via comparata; ergo sine fundamento alius modus præscribitur, sine **[1074]** iure, vel ratione cògente. Nam ratio illa, quòd res per quas causas nascitur, per easdem tolli debet, non multum vrget, quia facilius est destruere, quàm c# struere, & ad acquisitionem priuilegij per sere quiritur acceptatio recipientis, ad reuocationem verò sufficit voluntas reuocantis. Vltimò poterat hoc loco tractari, quibus modis impetratio priuilegij nulla sit. Sed hoc sufficienter tractatum est, in libro 6. cap. 17. vbi de dispensatione disseruimus, & illius occasione de priuilegio diximus, quia in hoc ferè eadem est vtriusque ratio. In superioribus etiam in hoc libro multa per occasionem tacta sunt, & ideò tam de Priuilegijs, quàm de tota lege humana hæc sufficiant.

FINIS LIBRI OCTAVI.

9

INDEX CAPITVM LIBRI NONI. *De Lege diuina positiua veteri.*

Cap. 1. *An ante legem Moysi data fuerit alia lex positiua diuina.*

Cap. 2. *An lex Moysi à vero Deo data sit, ita vt diuina fuerit.*

Cap. 3. *De fine legis Veteris, & præceptorum eius.*

Cap. 4. *De materia legis Veteris, & præceptorum eius.*

Cap. 5. *De conuenien tia modi, temporis, &c. legis veteris.*

Cap. 6. *De effectibus legis Veteris.*

Cap. 7. *An lex vetus iustificauit.*

Cap. 8. *De perfectione legis veteris.*

Cap. 9. *De mutabilitate legis veteris.*

Cap. 10. *De cessatione legis veteris quoad obligationem.*

Cap. 11. *De cessatione legis veteris quoad omnia præcepta.*

Cap. 12. *De obligatione legis veteris ante Christi mortem.*

Cap. 13. *De tempore quo cessauerit lex vetus.*

Cap. 14. *An lex vetus non tantum mortua, sed etiam mortifera sit.*

Cap. 15. *De tempore quo lex vetus mortifera fuerit.*

Cap. 16. *An lex vetus fuerit semper mortifera post Euangelij prædicationem.*

Cap. 17. *Lex vetus non semper post inchoatam prædicationem fuit mortifera.*

Cap. 18. *Satisfacit dubijs ex dictis resultantibus.*

Cap. 19. *Fueritne lex vetus prius mortua, quàm mortifera.*

Cap. 20. *Quomodò fuerit illicitum gentes ad iudaizandum cogere, &c.*

Cap. 21. *De inutilitate legis veteris quoad effectus suos.*

Cap. 22. *De cessatione Circuncisionis quoad sanctificationem Infantium.*

[1075] LIBER IX. DE LEGE DIVINA POSITIVA VETERI.

DISTINXIMVS in superioribus leg#positiu# in humanam, quæ à voluntate humana proximè vim habet obligandi, & diuinam cuìus proximus auctor, & condìtor est Deus, à cuius voluntate vim habet, & authoritat#: & de humana lege, & speciebus eius hactenus disputauimus, superest ergo dicendum de lege diuina positiua. Hæc autem in veter#, & nouam quasi in duas species, seu membra diuersa distingui solet, & ideo de his duabus legibus sigillatim dicendum est. Nam de ratione legis diuinæ positiuæ communi vtrique nihil præmittere oportet, tum quia ex supérioribus, & ex notatione ipsius vocis satis constat, vnde habe at aliqua lex, quod diuina sit, curque positiua dicatur, in quo verò à naturali distinguatur, in lib. 1. cap. 3. declaratum est, proprietates autem, vel effectus, qui ad hanc c#munem rationem consequuntur, partim noti sunt ex dictis supra de lege in communi, partim declarabuntur c#modius secund# specificas rationes de singulis legibus disserendo. In hoc ergo libro dicemus de lege veteri, & in sequ#ti de noua, generationis ordinem potius, quàm perfectionis cum D. Thoma, & alijs auctoribus obseruando.

CAPVT I.

Vtrum ante legem Moysi data fuerit hominibus aliqua lex positiua diuina.

RAtio dubitandi est, quia lex diui **[sect. 1]** [5460]na positiua non minus fuit necessa ria, vel vtilis hominibus ante Moy sis tempora, quàm post illa, sed Deus n# tradit homini specialem legem vltra naturalem, nisi propter illius necessitat#, vel vtilitatem; ergo debuit dari talis lex, etiam ante Moysis tempora. Et confirmatur: nam videmus, Deum dedisse homini in statu innocentiæ specialem legem non comedendi de ligno scienti# boni, & mali, Genes. 2. Post peccatum[5461] autem datum fuit hominibus præcept# de vsu alicuius Sacramenti, quo possent non solum adulti, sed etiam infantes àpec cato originali purgari, vt videtur esse communis Theologorum doctrina. Deinde ante diluuium legimns, quædam animalia reputata fuisse m#da, qu#dam verò immunda; Genes. 7. illa autem diuer[5462]sitas non est ex lege naturæ, vt constat; erat ergo ex lege diuina positiua. Et inde sumi potest indicium, fuisse tunc aliquasleges sacrificior#à Deo latas, quia munda, & immunda animalia non distinguebantur nisi in ordine ad sacrificia; ergo fuerunt ante diluuium plures leges diuinæ positiuæ. Præterea post diluui# legimus à Deo datum præceptum illud, *Carnem cum sanguine non comedetis, sanguin# enim animarum vestrarum requiram, &c.* Genes. 9. hoc autem præceptum non est na[5463]turale, vt constat, vnde hodie non serua tur. Denique lex circ#cisionis multo ante Moysem data est: nam ideò dicitur[5464] Ioann. 7. non fuìsse ex Moyse, sed ex Patribus, quia nimirum, data fuit Abrahæ,[5465] Gen. 17. vbi Deus dicit. *Custodias pactum meum, &c.* fuit ergo lex illa diuina, & positiua, & prior lege Moysi. In contrari# verò est, quia si datur aliqua lex Dei ante Moysem, insufficiens est diuisio legis **[1076]** diuin# in duas pr#dictas, & inc#pletus etiam si erit tractatus de legibus, de illis duabus tantum disserendo.

Hæc quæstio solum proposita est ad complem#tum huius doctrinæ, & vt constet diuisionem illam esse sufficìentem, nihilq#; aliud de diuinis legibus desidere tur. Aduertendum est ergo, nomen legis[5466] interdum sumi in vi nominis collectiui, frequentius autem in vi termini c# munis. Hoc ergo posteriori modo dicitur de singulis particularibus legibus prout illam fere tota hac materiavsurpauimus; priori autem modo significat multitudinem plurium legum prout ab vno legislatore traduntur in ordine ad instituendam, seu dirigendam aliquam rempublicam, seu congregationem humanam secundum aliquem peculiarem sta tum, & hoc modo accipitur sæpe inscriptura, vt Ioan. 1. *Lex per Moysem data est,* &[5467] sæpissime apud Paul. præsertim in Epist. ad Roman. & ad Galat. & sic etiam lex gratiæ appellatur, *Lex spiritus vitæ,* tanquam vna lex, ad Roman. 8. Et similiter[5468] lex naturæ t#quam vna lex significatur, vtiq#ue per modum vnius collectìonis. Ita ergo in præsenti de diuina lege loquimur, & explicata notione vocis, faci lis est qu#stionis resolutio.

Dico ergo primo, Ante Moysem non **[sect. 3]** [5469] fuisse à Deo datam positiuam legem, plura diuina præcepta continentem, per quam homines, vel aliqua hominum c# gregatio in peculiari statu à Deo instituta, & peculiari modo ad aliquem fin# ordinata fuerit. Hæc assertio certa est, & sufficienter probatur primo ratione in contrarium facta, quia lex diuina s#pta hoc modo sufficienter diuiditur in legem veterem, & nouam ex communi sententia Theòlogor#, & ex diuina Scriptura, in qua non legimus, nisi aut legem veterem, aut nouam. Priorem quidem in toto veteri testamento contentam, propter quod totum illud interdum solet nomine legis significari, teste Hiero[5470]nym. in Epist. 150. ad Algasiam. q. 8. vbi latè ex Scriptura id probat: quo etiam modo Isidor. lib. 1. Sententiar. cap. 28.

legem diuinam in tres partes distinguit, in historiam, pr#cepta, & prophetias, Propriè verò sumitur pro collectione præceptorum, præcipuè vbi dicitur lex data per Moysem, & sic etiam dixit Christus Luc. 24. *Hæc sunt verba, &c. quæ scripta*[5471] *sunt in lege, & Prophetis, & psalmis de me.* Alteram vero legem promisit Deus Iere[5472]miæ. 31. dicens. *Dabo legem meam in visceribus eorum,* de qua etiam prædixerant Isai. cap. 2. & Micheas cap. 4. *De Sion exi*[5473]*bit lex, & verbum Dei de Hierusalem,* & hæc est lex noua, quam Paulus vocat etiam *Legem fidei,* ad Roman. 3. & gratiam, seu legem gratiæ ad Galat. 5. Pr#ter has ergo duas leges nulla est alia data à Deo; ergo ante Moysis tempora nulla fuit lex diuina.

Ratio autem est, quia lex diuina hoc **[sect. 4]** [5474] modo significat ius quoddam integrum à Deo ipso positum continens statutum religiosum, in quo homines sub peculiaribus signis, seu Sacramentis in ordine ad diuinum cultum invnum corpus mysticum congregentur, hoc autem modo non fuerunt homines ante Moysem specíaliter instituti à Deo, aut specialiter congregati in vnam rempublicam; ergo non oportuit, ante illud tempus dari specialem legem diuìnam. Maior satis declarata est. Minor vero constat ex discursu Scripturæ sacræ, & in materia de Sacramentis latius ostenditur, non fuisse in illo primo tempore datas à Deo peculiares leges, de sacrificijs, aut sacramentis, & eadem ratio est de alijs parti cularibus ritibus, aut moribus. Et ideo totum illud primum tempus vocatur tem pus legis naturæ, quia illa sola tunc vigebat, sub illa comprehendendo legem connatural# gratiæ, vt supra lib. 1. cap. 3. declaraui. Vbi etiam ostendi, necessitatem legis diuinæ hoc modo snmptæ non fuisse necessitatem simpliciter, sed ad melius esse, quod beneficium noluit Deus conferre hominibus pro illo tempore. Per quod soluitur ratio dubitandi in principio posita. Cur autem ita se gesserit Deus eo tempore cum hominibus, licèt possemus dicere, id fecisse Deum pro arbitrio suo, congruentiam **[sect. 5]** [5475] aliquam inferius trademus, circunstantias legis veteris explicando.

Dico secundo. Ante legem Moysi, probabile est, dedisse Deum hominibus interdum vnum, vel aliud peculiare præceptum opportunum pro illo tempore iuxta consilium voluntatis, & sapientiæ suæ. Hoc probant alia exempla in argumentis adducta. Quanquam primum non multum ad **[1077]** rem pr#sentem pertineat, agimus enim de hominibus in statu natur# lapsæ. C# autem innocenti# status fuerit adeo diuersus mirum non est, quod in illo fuerit lex aliqua à Deo posita illi statui acc#[5476]modata. Deinde vero dicimus, etiam in illo statu non fuisse à Deo datum ius integrum positiuum, prout illud explicuimus, sed tantum singulare quoddam præceptum quasi in signum peculiaris subie ctionis, & obedienti#, & ad humilitatis, & aliarum virtutum exercitium. Sic en im probabile est, etiam angelis dedisse De# aliquod positiuum pr#ceptum ob similes causas, vt in propria materia latius dicemus. Imò sunt, qui censeant, pr#ceptum illud datum primis hominibus n# fuisse propriam legem de se perpetuam sed quasi personale mandatum solis pri mis par entibus pro suis personis, non[5477] pro tota postetitate datum, etiam si in statu innocentiæ perseuerarent. Sed hoc ego non probo, imò censeo illam fuisse veram legem, ac de se perpetuam, tum quia eadem ratio erat in filijs, quæ in parentibus, vt legem aliquam positiuam à Deo semper haberent, tum etiam, quia illud pr#ceptum fuit respectu Adæ non tantum personale, sed etiam (vt Ita dicam) capitale, quando enim illi dixit Deus, *Ex omni ligno paradisi comede, de ligno scientiæ boni, & mali ne comedas,* loquebatur c# illo, vt capite, ac subinde cum tota eius posteritate, vt ostendunt sequentia verba, *In*

quocumq#ue enim die come deris ex eo, morte morieris. Ibi enim toti posteritati mortem comminatus est. Et ideo teste Paulo, omnes in illo præceptum illud tr#sgressi sumus, & mortem ìncurrimus; ergo fuit lex illa pro tota posteritate lata. Imò eadem ratione censeo, præceptum illud semel datum soli Adæ (iuxta simplicem contextum, & ordinem capitis. 2. Genes.) compreh#disse Euam eo ipso,[5478] quod illi per Adam fuit præceptum intimatum, iuxta probabiliorem sententiam August. 8. Genes. ad literam. cap.[5479] 17. & aliorum, quia nimirum, lex illa pro toto genere humano posita erat, sicq#ue verè dixit Eua Genes. 3. *Præcepit nobis*[5480] *Deus, ne comeder emus, &c.*

Ad sec#d#m exemplum de pr#cepto **[sect. 6]** [5481] vtendi aliquo sacramento, seu signo necessario ad impetrandam à Deo medi#te fide Christi remissionem peccati originalis, fatemur, semper fuisse in humano genere hoc præceptum diuinum, vt in tom. 3. tertiæ partis ostendimus. Dici mus autem in primis, illud non fuisse integram legem in sensu superius declarato, sed fuisse vnum singulare mandat# ob peculiarem necessitatemdatam. Deinde dicimus, non fuisse omnino positiuum, sed (prout à Deo datum est) fuisse suo modo connaturale fidei, secundum statum, quem pro eo tempore in hominibus habebat, & ideò generaliter tant# positum fuit, & per legem, vel consuetudinem humanam determinationem accipiebat, vt in citato loco ex professo tractatum est. Vt tamen simul respondeamus ad aliud exemplum de præcep[5482]to circuncisionis (quod iuxta probabilior# sententiam fuit quædam determinatio prædicti generalis pr#cepti spe cialiter à Deo facta pro populo Israel, addimus, pr#ceptum illud fuisse inchoation# quandam legis veteris, quæ à Deo singulari ratione fuit anticipata per ali quod tempus sufficiens ad multiplicationem populi, quod sibi peculiariter c#gregabat, & cui postea lex d#da erat & ideò idem præceptum eademq#ue circuncisio semper in ea lege m#sit, eratq#; ianua, & professio illius, obligationem[5483] inducens, teste Paulo ad Galat. 5.

Tertium exemplum erat de animalibus mundis, & immundis, quorum fit mentio Genes. 7. ad quod respondemus, nullum præceptum diuinum ibi insinuari. Resp#sio enim communis est Moysem ibi esse loquutum per anticipationem: nam ea animalia, qu# postea lex vetus in mun da, & immunda discreuit, ideo sic nominauit, quia ipse scripsit post legem latam, quamuis tempore diluuij, de quo ipse scribebat, non dum fuisset facta discretio, ita Abul. & alij. Sed hoc non caret difficultate: nam quidquid sit de vsu vocis, quem probabile est, per præoccupatìonem fuisse, nihilominus etiam in re ipsa videtur clare supponi discretio iam facta quando Deus iussit, introducere in arcam septena, & septena ex mundis animalibus, & bina, & bina ex imm#dis, quía nisi iam reputarentur diuersi conditionis, æstimationis, vel vsus, non haberet locum ille diuersus modus præcipiendi. Et ideò Chrysost. Homil. 24. in Ge[5484]nes. probabile existimat, Deum, qui pr#-**[1078]**ceptum dabat, manifestam fecisse differentiam illam ipsi Noe, quod potuit facere, etiam si nulla lege tunc stabilita fuisset.

Valde etiam probabile est, quod ibi **[sect. 7]** dem sentit Chrysost. ante diluuium factam esse discretion# aliquam inter animalia, vel in ordine tantum ad diuina sa crificia (si ante dìluuium non erat in vsu esus carnìum, vt sentit Chrysost. supra Homil. 27. & D. Thom. 1. 2. q. 102. ar. 6. ad 2. & Abulens & alij Genes. 9.) vel[5485] etiam in ordine ad humanum cibum, si ad illum tunc animalia sumebantur, vt voluit Soto lib. 5. de Iustit. q. 1. ar. 1. N#[5486] est autem necesse, vt illa discretio facta fuerit lege diuina, sed prudentia, &

consuetudine humana, vt idem Chrysostom. priori loco declarat, dicens, *Ipsa scientia iusto insita docebat, quænam ad cibum accommo da, & quæ immunda, non quod ita sint, sed quod pro immundis habeantur,* & inferius dicit, *Scientiam à Deo nobis suppeditatam docere quæ dam quadrupedia esse apta ad cibum, & non alia.* Quod etiam latè ost#dit Hieronym. lib.[5487] 2. contta Iouinian. colum. 7. & Zachari. Papa in Epist. ad Bonifac. ait, Gentiles ad Christum conuersos abstinuisse interdum à quibusdam animalibus, quæ natu ra aborrere solita est. Sic ergo ductu naturæ, & consuetudine, ac traditione suorum parentum potuit Noe habere etiam vsum discernendi inter animalia, maxime in ordine ad sacrificia, quam differentiam anticipato nomine significauit Moyses per differentiam mundorum, & immundorum animalium, quamuis talia non essent tunc ex ritu legis, nec fortasse omnino eadem cum illa, qu# postea lex vetus induxit. Et ideo etiam Sancti docent, plura esse seruata ex animalibus mundis, quia ex illis Deo sacrificandum erat.

Vltimum exemplum erat de præcep **[sect. 8]** [5488]to abstinendi à sanguine, data à Deo Genes. 4. De quo præcepto aliqui sentiunt, per illud solum #hibit# fuisse carnes crudas comedere, quod sentit Soto supra, alij verò dixerunt, ibi solum prohiberi homicidium, quasi, sub tropo, & figura, vt sensit Lugubinus. Et fauet Cypri. lib. 3. ad Quinti. cap. 119. qui in simili præcepto Act. 15. legit, *Asanguinis effusione,* tacite sic exponendo verba præcepti. Et videntur sequi Chrysostom. & Bed. ibi, Tertul. lib. de Pudicit. cap. 12. sequiturq#; Salmer. plura referens. tract. 43. in Acta versus finem. Vnde iuxta vtrumq#ue sen sum facile respondebitur, illud præceptum diuinum non fuisse positiuum, sed naturale. Vtraq#ue verò expositio si excludat proprium sensum de esu sanguinis & suffocati, reijcienda est, vt allegorica nimis, & contraria sinceritati liter#, & simili legi latæ ab Apostolis Actor. 15. & communi Patrum expositioni in vtroq#; loco, Genesis, & Actorum, & optime declarat Ambr. ad Galat. 2. in principio, & August. 32. contra Faust. cap. 13. Conce[5489] do ergo fuisse tunc illud speciale præceptum positiuum à Deo latum, fuisse tam# singulare, & non plenam legem. Et ita Chrysost. dicta Homil. 27. comparat. illud cum præcepto dato Adamo, dicens, *Sicut Adam dictum est, vt de vno ligno ex omnibus non ederet*: *ita hic dictum est, cumomnia ad esum valde licenter permissa essent, verumtamen carnem cum sanguine non comedatis.* Vn de posset generalis ratio præcepti, vtriq#ue acc#modari, particularis autem ta lis præcepti in tali materia redditur ibi[5490] dem ab eodem Chrysostom. dicens. *Hoc facit, vt primis illis temporibus comprimat illorum impetum, & propensionem ad homicidia.* Quam rationem habet etiam August. & iuxta illam exponendi sunt Patres prius allegati. Aliam vero rationem addit August. dicens, arcam Noe fuisse typum Ecclesiæ, & ideo tunc latum etiam esse præceptum, quod tacitam prophetiam contineret, qu# cepta est impleri in gentibus ad fidem accedentibus, proptereaq#ue pr#ceptum illud ab Apostolis renouat# esse, de quo plura dicemus infra tractan do de cessatione legalium.

CAPVT II.

Vtrum lex Moysi à vero Deo data sit, ita vt diuina fuerit.

FVit antiquus error, legem illam da **[sect. 1]** [5491]tam fuisse à malo Deo. Distinguebant enim illi hæretici duo principia, malum, & bonum, & priori tribuebant non solum mala omnia, & peccata, sed etiam corporum creation#, & eid# attribueb#t antiqu# legis lationem, vel quia lex illa sacrificia cruenta principa liter præcipiebat, & circa iustitias car-**[1079]**nis versabatur, vt ait Paul. vel etiam quia putabant, non fuisse puram sanctam, & immaculatam. Cuius hæresis primum Auctorem fuisse Simonem Magum intelligimus ex Clemente Romano lib. 6. Constit.[5492] cap. 19. Eum sequuti sunt Marcioni, Va lentin. & alij, contra quos disputat Iren#us lib. 1. c. 10. 22. 29. & alijs, Epiphan. hæres. 21. & 66. Potissimum verò amplificarunt hunc errorem Manich#i, quibus ob eam rem tribui solet, vt patet ex August. hæres. 46. qui latè disputat contra hunc errorem in libris contra Faustum, & contra Adimatum Manichæum, & lib. contta aduersarium legis, & prophe tarum, & optime in lib. de Spirit. & liter. Fundamentum autem huius erroris de duobus principijs, est contra natural# rationem, & in 1. p. latè impugnatur. Dein de auctorem veteris testamenti fuisse Deum ìpsum ostenditur late in materia de Fide, & ideo nunc sufficiat testimoni# Christi Domini, & Apostolorum, sæpe in nouo testamento approbantium vetus tanquam continens Scripturam sacram, & diuina præcepta. Quod etiam contra illum errorem definiuit Concilium To[5493]letan. 1. in confessionem fidei dicens, *Siquis dixerit. vel crediderit, alterum Deum esse priscæ legis, alterum Euangeliorum, anathema sit,* & Concil. Trid. sess. 4. definiuit vtriusq#;[5494] testamenti vnum esse authorem.

Aliter (Epiphanio teste h#res. 33.) **[sect. 2]** [5495] in hoc errauit Ptolomeus quidam dicens auctorem illius legis non fuisse vnum, sed tres, & nullum eorum fuisse verum Deum. Nam partem legis dicebat fuisse datam ab Opifice mundi, quem non Deum, sed numen secundum esse dicebat, Part# verò à Moyse & aliam partem à senio ribus illius populi. Sed prima pars huius erroris est manifesta hæresis, f#daturq#; in alia h#resi, quod Verbum non sit verus Deus, & ideo non indiget alia impugnatione. Tertia item pars intellectade lege Moysi prout continetur in Pentateuco vsque ad finem Deuteronomij, erronea est, & sine vllo fundamento, nam in illis libris nullum est indicium alìcuius legis datæ per alium Seniorem præter Moysem, licèt postea fuerint illi legi aliqua pr#cepta humana adi#cta, vt de quadam lege iudiciali legimus. 1. Reg. 30. & de cæremonialibus quorundam festorum Esther. 9. & 1. Machab. 4. &c. Omissis ergo illis duabus partibus, circa secundam potest esse nonnulla difficultas, quia illi ex parte fauent aliqui Catholici, & præsertim refertur Origines, Homil. 16. in Numeros, qui sensit ali qua pr#cepta fuisse data à Moysè proprio arbitrio, & non diuina inspiratione, de lege permittente repudium. Et potest fundari in verbis Christi Domini Mat. 19. vbi prius dicít legem illam, *Quos Deus coniunxit, homo non separat.* esse diuinam, postea verò subdit de lege repudij, *Ad duriti em cordis vestri permisit vobis Moyses.*

Dicendum primo est, legem scriptam & traditam in quinque libris Moysi fuisse **[sect. 3]** [5496] verè diuinam, & Deum ipsum fuisse prin cipalem, & proximum eius auctor#. H#c assertio est D. Thomæ q. 98. art. 2. & simpliciter loquendo est de fide, addo *Simpli citer loquendo,* vt excludam quæstionem, an aliquod præceptum possit excipi tanquam humanum, de qua infrà dic#. Atq#; ita probatur sufficienter Exod. 20. vbi in principio legis dicitur,

Loquutusque est Dominus cunctos sermones hos Ego sum Dominus Deus tuus, qui eduxi tede terra Ægypti. N# habebis De os alienos, &c. Et passim similia verba in illis libris repetuntur, vt sæpe in sequentibus videbimus; certum autem de fide est, illum Dominum fuisse verum Deum, vt ibidem constat, & ex Psal.[5497] 18. *Lex Domini immaculata, &c.* de qua dixerat, *Cæli enarrant gloriam Dei.* Et Psalm. 118. *Beati immaculati in via, qui ambulant in lege Domini,* idemq#ue s#pe in alijs habetur, & in omnibus Prophetis. Concordat etiam testamentum nouum, in quo illa lex vocatur lex Domini, & lex Dei. Mar.[5498] 7. *Irritum fecistis præceptum Dei.* Matth. 15. *Deus dixit, honora, &c.* Ad Hebræ. 9. *Hic sanguis testamenti, quod m#dauit ad vos Deus.* Propterea lex illa erat prophetica, & figura futurorum, teste Paulo. 1. Corinth.[5499] 10. & Galat. 4. Quod confirmat latius in Epist. ad Hebr. & Ioan. cap. 19. *Os non c#minuetis ex eo.* Solus autem Deus potuit præceptis, & factis futura infallibiter pr#signare, pr#sertim quia talia erant, quæ ab illius pendebant voluntate. Tan dem argumentatur optime D. Thom. quia lex illa disponebat ad Christum Do[5500]minum, vnde ad illum tota ordinabatur propter quod ille dixit Luc. vlt. *Oportebat impleri, quæ in lege, psalmis, & prophetis scripta*[5501] *sunt de me.* Et Ioan. 5. remittit Phariseos **[1080]** ad legem Moysi, *Nam de me* (inquit) *ille scripsit*; ergo idem Deus, qui Christum ad nos misit, legem illam tulit. Contra h#c tamen veritatem obijciebant hæreticialiqua, qu#pertin#t, ad proprietates, præcepta, & materiam huius legis. Sed c#modius infra in proprijs locis tractabuntur.

Dico secundo. Lex vetus à Deo data **[sect. 4]** [5502] est ministerio Angelorum. Hæc assertio est D. Thomæ. q. 98. art. 3. & absolute, ac generatim sumpta omnino certa videtur. Primo ex testimonio Pauli ad Gala. 3. *Quid igitur lex? propter transgressiones posita est, &c. Ordinata per angelos in manu me*[5503]*diatoris.* Chrysostom. autem ibi per angelos, sacerdotes intelligit. Sed ipsemet orat. 3. ad Hebræos expositíonem h#c reijcit, & merito, quia est contra proprie tatem, & frequ#tiorem vsum vocis sine necessitate, & sine fundam#to in litera, aut contextu. Item quia nullus sacerdos interfuit in promulgatione illius legis, nisi Moyses, & tamen ibidem condistinguuntu angeli à Moyse, vt inferius declarabo. Ponderat etiam ibidem Chrysostom. in posteriori loco angelorum no men in plurali poni & sacerdotem, qui ibi interfuit, & aliquo modo ministrauit, solum fuisse vnum. An vero angeli re vera fuerint plures infra dicam. Præterea hoc confirmat alia verba Pauli ad[5504] Hebr#. 2. vbi de illa lege loquens dicit. *Qui per angelos dictus est sermo,* vbi sine dubio non loquitur de sacerdotibus, nam statim subdit, *Non enim angelis subiecit orbem terræ futurum,* & consequenter affert. illud, *Minuisti eum paulò minus ab angelis.*[5505] Deniq#; Stephan. Actor. 7. de Moyse inquit, *Hic est, qui fuit in Ecclesia in solitudine cum angelo qui loquebatur ei in monte Sinaa, & cum patribus nostris, qui accepit verba vitæ dare nobis*

Nonnulli autem expatribus antiquis **[sect. 5]** in illo, & similibus locis veteris testam# ti per angelum Verbum Dei intelligunt. vt Cyprian. lib. 2. contra Iudæos cap. 5.[5506] & Tertull. lib. contra Iudæos cap. 9. & Euseb. Cæsariens. lib. 1. de Demonstrat. Euangel. cap. 5. & lib. 5. cap. 10. & alij. quos refert Lorin. Actor. 7. nu. 30. Vnde Isidor. lib. 1. sent#tiar. pro regula ponit, *Vbicumque in Scripturis Sanctis pro Deo angelus ponitur, non Patrem, neque Spiritum Sanctum, sed pro incarnationis dispensatione solum filium*[5507] *intelligi.* Non designat autem Isidor. loca Scripturæ, in quibus angelus pro Deo ponatur, nec ego

illa inueni, præter il[5508]lum Isai. 9. vbi Christus vocatur. *Magni consilij angelus,* iuxta version# Septuaginta: nam in vulgata non habetur, nec eti# in Hebræo, vt Hieronym. notat, & qu#uis in vero sensu admittatur, vt c#muni ter Ecclesia admittit, solum de Verbo ìncarnato, id pr#dicit#. Verbo autem vt Deus est, nom#angeli, non recte acc#modatur, nec est, consentaneum dignitati Verbi, vt De# est, quia nomen angeli absolute mini str#, & n#ti# Dei in Scriptura significat. Vnde Malachiæ. 3. dicit Deus. *Ecce ego*[5509] *mitto angelum meum,* scilicet, Ioannem Baptistam, tanquam pr#nuntium Verbi, de quo subditur, *Et statim veniet ad templum sanctum suum dominator Dominus,* scilicet, filius incarnatus, qui ibidem vocatur angelus testamenti, iuxta Hebræa, vel Angelus iustitiæ, iuxta septuaginta. Vbi etiam aduerto, non vocari Christum angelum, nifi & cum aliquo addito extollente significationem vocis, & adiunctis alijs, quæ diuinitatem eius indicant.

Præterea iuxta illam expositionem, **[sect. 6]** [5510] vel magna est admittenda æquiuocatio in sermonibus Scripturæ, præsertim in testamento veteri, Nam cum in Genesi, & Exodo dicìtur Angelus Domini appa ruisse, loquutum esse, aut aliquid fecisse, cum Patriarchis, Moyse, & populo Dei, aut omnia illa erunt tribuenda Verbo Dei immediatè loqu#ti, & operanti, aut quædam Verbo, quædam vero creatò angelo: Vtrumq#ue autem magnum inc#modum est; ergo verius, & sincerius intelligimus, semper esse sermonem pro prium de Angelo minìstro Dni. Explicatur totum Anteced#s vno vel alio testimonio: nam Exodi. 14. dicitur de Angelo Dei. *Præcedebat castra Israel,* & latius cap. 23. promittitur. *Ecce ego mittam angelum, qui præc edat te. & custodiat in via.* Actor. autem 6. dicitut, fuisse angelus Domini, qui apparuit, & locutus est Moysi *in igne flammæ rubi,* Exod. 3. ergo vel vtroq#ue loco est[5511] propriè sermo de Verbo Dei, quod est planè absurdum; quis enim dicat, ipsum Verbum fuisse angelum custodem qui, præcedebat populum, & ducebat illum? Vel dicendum est in vno loco sumi angelum pro spiritu creato, & in alio pro Verbo Dei, quod est voluntarium, & contra proprietatem, & certitu dinem **[1081]** sermonis; ergo dicendum semper est, h#c ministeria facta fuisse per veros angelos. Et ita hæc est communis expositio Patrum. Ratio vero non est alia, nisi quæ sumitur ex suaui prouidentia Dei, qui gubernat imfima per media, & homines docet, ac instruit ministerio angelorum. Potest deniq#ue addi alia ratio[5512] sumpta ex Paulo ad Hebr#os. 1. dicente, *Multifariè, multisque modis loquens olim Deus Patribus in Prophetis, nouissime loquutus est no bis in filio,* vbi hanc ponit tanquam prærogatiuam propriam legis nouæ, Quòd Deus per filium immediatè homines docuerit, quod impleri cæpit Matth. 5. *C# Dominus aperiens os suum docebat eos, &c.* vt notauit[5513] August. lib. 1. de serm. Domini, in principio. Hæc autem prærogatiua ferè nulla esset, si Verbum ipsum per se, & i#mediatè legem dedisset. Vnde idem Paul. ad Hebr. 2. expressèponit differentiam, quòd[5514] lex vetus fuit data per angelos tanqu# ministros, & seruos, quia erat lex serui[5515]tutis, vt D. Thom. notat; noua autem per Dominum, quia est lex gratiæ.

Qu#ret verò aliquis, quod fuerit mi **[sect. 7]** [5516]nisterium ab angelis exhibitum in illius legis promulgatione. Ad quod exponen dum tria distingui possunt, quæ Exodi. 19. & 20. narrantur. Primo enim præmittuntur signa aduentus Domini ad seren dam legem, scilicet, ignis, & fumus, & so nitus buccinæ. Secundo, in c. 20. principio narratur promulgatio Decalogi. his verbis, *Loquutus est Dominus Deus tuus, qui eduxit te de terra Ægipti, &c.* Tertio in fine eius dem capitis additur, *Dixit præterea Dominus ad Moysem; hæc*

dices filijs Israel. Prima ergo s#tentia est, ministerium angelorum fuisse[5517] in efficiendis signis primo loco numera tis, loquutionem autem fuisse immediate ab ipso Deo. Ita sentit Chrysostom. ad[5518] Galat. 3. & magis explicat orat. 3. ad Hebr#. Sed licet prior pars, quia affirmat#, illa signa facta esse ministerio angelorum, vera sit, tamen altera exclusiua admitti non potest, tum propter omnia adducta in probatione conclusionis; tum maxime quia Paul. expressè dixit, *Qui per angelos dictus est sermo,* ad Hebr. 2. nam plus est, dicere sermonem, quàm tuba canere[5519] vel ignem accendere, aut tonitrua excitare. Item ad Gal. 3. dixit, *Ordinata, seu disposita per angelos;* nam plus certè est ordinare vel disponere legem, quam solum assistere legislatori cum signis iustitiæ, & maiestatis.

Potest ergo esse secunda sententia di **[sect. 8]** [5520]stinguens inter duas partes vltimas probationis legis: nam prima, qu# fe è tantum continuit præcepta legis naturæ, immediatè ab ipso Deo prolata est, altera verò, quæ c#prehendit #nia præcepta positiua, data est ministerio angeli i#mediatè loquentis Moysi. Quæ differentia colligitur ex modo narrationis Scripturæ: nam primam illam partem præceptorum immediatè proposuit Deus po. pulo incipiens, *Ego sum Dominus Deus tuus, &c.* Vnde terrefactus populus, finita illa lege morali dixit Moysi, *Loquere tu nobis, non loquatur nobis Dñs.* Postea vero in alijs præceptis solum præmittitur *Dixit Dominus ad Moysem loquere ad filios Israel, &c.* vt patet ex re liqua parte Exodi. & ex Leuit. &c. Qui modus loquendi communis est cæteris Prophetis, & ita constat, id esse factum ministerio angelorum. Item hoc sufficit ad proprietatem, & veritatem verborum Pauli t# quia præcipuè loquitur de lege, vt po sitiua fuit, tum etiam, quia vt lex illa dicatur disposita, & dicta per angelos, satis est, quod fere tota, & quoad omnia illa, quæ erant maximè propria fuerit ordinata, & prolata per angelos, quamuis Deus ipse per se ipsum inchoauerit sermon# illum quoad moral# partem, quæ ad ips# etiam vt authorem natur# specialiter pertinebat. Denique hoc modo videntur posse conciliari sententiæ Patrum, nam quidam dicunt, Deum per se ipsum i#mediatè tradidisse legem illam, propter verba illa, *Ego s# dominus Deus tuus,* vt videre licèt in Chrisost. homil. 16. in Acta, & in alijs locis super Paulum, vbi Theophilat. & Oecomeni. illum sequuntur. Alij vero docent per angelos fuisse loquutum Deum, vt statim referam. Possunt ergo conciliari secund# diuersas partes illius legis.

Hanc verò sententiam quoad poste **[sect. 9]** [5521]riorem partem libenter admittimus, scilicet, quod præcepta cœremonialia, & iudiciaria per angelos immediate Moysi fuerint proposita. Quoad alteram ve ro partem ñvidetur admittenda, #babili# enim est, etiam primam promulgationem præceptor# Decalogi factam esse ministerio angelorum formantium voces, quas po pulus audiebat, id eni# est, magis c#sentane# doctrin# Dionysij. in c. 4. de C#lest.[5522] Herar. vol#tis #niahæc ministeria fierri **[1082]** per angelos, quod etiam probant c#muniter Theologi, & specialiter in hac ma teria D. Tho. q. 98. ar. 3. Sumitur etiam[5523] ex August. lib. 2. de Trinit. c. 13. & lib, 3. c. 10. Probatur etiam rationibus # con clusione factis, qu# absolutè probant de tota illa lege. Item quia ex textu Exodi 20. non potest colligi illa differentia: n# post promulgation# moralì# præceptorum à Deo factam, subditur, *Dixit præterea Dominus ad Moysem, hæc dices filijs Israel, &c.* ergo idem, quí dixerat. *Ego sum Dominus Deus, &c.* continuauit (vt ita dicam) sermon# loqu# do Moysi. Denique non obstat modus ille lo quendi, *Ego sum Dominus Deus tuus,* nam eodem modo di#xit Deus Moysi, in fl#ma rubi. *Ego sum Deus Patris tui,* & nihilominus tunc per angelum fuisse loquutum, Stephan. inter[5524] pretatus

est. Recte ergo dixit Grego. in Præfat. ad libros Moralium cap. 1. aliàs 2. fuisse angelum, qui exterius loquendo seruiebat. Dñm autem dici, *Quia interius præsidens loquendi efficaciam ministrabat.* Quod aliter scholastici dicere solent, per son# ministerialiter loquent#, & immediate efficient# verba sermonis, fuisse angelum, personam autem i#mediate repræsentatam, & cuius nomine minister loquebatur, fuisse Deum, & ideo non in sua, sed in illius persona, quem repræsentabat, potuisse angelum verè dicere, *Ego sum Deus.*

Dico tertio. Lex vetus data est per **[sect. 10]** [5525] Moysem tanquam per proximum promulgator# respectu totius populi Israel, n#verò tanquam per authorem legìs. Prima pars de fide est: nam habet# expressa in Scriptura Ioa. 1. *Lex per Moys# data est.* Re cteq#; ponderat Clem. Alexand. lib. 1. Pedagogi cap. 7. non dixisse, *fact#,* sicut dixit de Christo, sed *datam,* quia ab alio leg# recepit, vt eam daret hominibus. Et sic etiam dixit Christus Ioan. 7. *Non ne Moy ses dedit vobis legem,* & ita etiam videtur intellig#d#, q# Paul. de eadem lege dicit ad Gal. 3. *Ordinata per angelos inmanu mediatoris* vbi Chrysost. quem aliqui Græci sequuntur, & multi Latini per mediator# Christum intelligit, qui est vnicus mediator Dei,[5526] & hominum. 1. ad Timot. 2. iuxta quam exposition# particula illa, *In manu,* non de ministeriali authoritate, sed de principali potestate intelligenda est, ita vt sen sus sit, angelos disposuisse legem in virtute, & authoritate Verbi diuini, & in hoc sensu potest expositio subsistere cum his, quæ diximus. Sed non video, cur ibi potuerit Paulus mentionem facere de Christo sub nomine mediatoris, tum quia non est mediator vt Verbum tantum, sed vt Verbum incarnatum, at verò ad veterem legem ferendam n#vt Deus homo, sed tan t# vt Deus operatus est, tum etiam quia Verbum diuinum nihil peculiare habuit in illa legislatione, propter quod ei magis tribuatur, quam Patri, & Spiritui Sancto, nec etiam ei solet appropriari in Scriptura, neque apparet fundamentum talis appropiationis. Et ideò probabilìus cen[5527]seo, quod cum Nazian. & Cyrillo Alex. dixi 3. p. q. 26. ar. 2. ibi Paulum vocare Moysem mediator# inter Deum, & populum quoad illius legis promulgation#, alludens ad verba eiusdem Moysis Deuter. 5.[5528] vbi loquens de eodem tempore, & actione, dicit, *Ego sequester, & medius fui inter Dñm, & vos in tempore illo, vt ann#tiarem vohis verba eius.* id est, legem eius; sic ergo fuit Moy ses mediator inter dant# Deum, & populum, cui lex dabatur tanquam promulgator eiusdem legis. Et hanc exposition# late confirmat Salmer. disp. 28. in Epist. ad Galat. vbi etiam prosequitur difficul tatem, quæ oriri potest ex verbis proxime à Paulo subiunctis. *Mediator autem vnius non est. Deus autem vnus est.* quæ non videntur apte coniungi cum præcedentibus, si de Moysi erat sermo. Omissis autem quæ dicit, existimo Paulum subiunxisse illa verba, vt ostenderet Moysem non fuisse auctorem illius legis, sed ministrum inter populum, & Deum legis auctorem, & ideo subiunxisse, *Deus autem vnus est,* vt ostenderet, quod prius dixerat legem non euacuare promissionem. Et ideò concludit. *Lex ergo aduersus promissa Dei? absit,* quia scilicet Deus non potest esse sibi contrarius, fuit ergo lex illa principaliter quidem à Deo, per Moysem vero tanquam mediatorem da ta. Et ideò lex illa s#pe vocatur lex Moy si Malach. 4. *Mementote legis Moysi serui mei, quam mandaui ei in Horeb ad omnem Israel,* & Luc. 2. *Secundum legem Moysi.* Et[5529] ob hanc etiam rationem Clem#s Rom. dicto libro sexto. Constitut. capite 19. Moysem Regem, Sacerdotem, & legislatorem appellat. Ratio autem huius assertionis eadem est, quæ præcedentis, proportione seruata, scilicet, suauem Dei prouidentiam esse

homines per ho-**[1083]**mines gubernare, saltem vt ministros, quamuis ipsos supremos Princeps per angelos illuminat.

Secunda pars assertionis videtur sequi manifestè ex prima. Nam si Deus fuit **[sect. 11]** [5530] illius legis auctor; ergo non fuit Moyses, nam vna lex vnum t#t# habet #xim# aucto r#. Item si Moyses fuit #xim# auctor illius legis, ab illius humana voluntate habuisset #xim# vim obligandi; ergo fuisset lex humana; ergo non esset diuina, q# est c#tra assertion# primam, vel esset simul diuina, & humana #priè, q# planè repugnat. Cir ca h#cverò partem non nulla notanda sunt. Primum est, cauendum esse modum loquendi Tiraqueli in Pr#fat. ad Retract.[5531] n. 10. vbi adductis in exemplum quibusdam illius legis præceptis, ita concludit. *Ex quibus planè intelliges præcepta legalia Moy sis non fuisse iuris diuini, nam si talia fuiß#t, per petua quoque & immutabilia #m#siss#t nec crimi ni, atque peccato fenestram aperuissent.* Loquitur autem de præceptis cæremonialibus, & iudicialib#, de quibus si intelligit, non esse iuris diuini naturalis, verum quidem est dictum, sed tamen inutile, & extra r#, & ita in distinctè #bat#, errandi occasion# præbet: si verò loquitur de iure diuino positiuo, grau# errorem continet dictum illud, vt constat ex adductis assertione prima. Et #batio eius prior malè infert, quia n# oportet, omne ius diuinum esse perpetuum, & immutabile, sed poni potest pro diuin# voluntatis arbitrio, ac consilio, vt ex sequentibas constabit. Altera vero eius probatio falsum supponit, nam illa lex non aperiebat fenestram vlli crimini, vt ex dicendis constabit, explic#do #mission# repudij, in qua maximé ille f#datur.

Secundo obseruandum est, Alfons. Salmeronem disp. 61. & 62. in Acta late do **[sect. 12]** [5532]cere, Moysem fuisse propriè legis veteris auctorem, & non tantum promulgatorem quoad pr#cepta cæremonialia, & iudicialia, inter qu#, & decalagum hanc differentiam constituit, quod decalogi De# fuit auctor immediatione virtutis, & suppositi, cæterorum autem pr#ceptorum tantum immediatione virtutis, nam immediatione suppositi Moyses fuit ex illius sententia. Vnde cum in disp. 61. latè distinguat ius diuinum large sumpt# & propriè, videtur planè sentire, legem illam quoad cæremonialia, & iudicialia non continuisse ius diuinum #priè, sed large provt dici solet etiam de iure Apostolico, & de canonico, & in vniuersum de omni illo, quod fertur ab homine per supernatur al#potestat# diuinitus datam, & per diuinam inspiration#, & illustration# Qu# sententiam solum probat quibusdam testimonijs Patrum, qui non tam generaliter loquuntur, vt iam dic#. Et quia illa lex appellatur lex Moysi, & ipse Moyses legislator esse dicitur. Sed hæc sententia mihi non vi detur probanda. Dicendum enim omnino censeo, Deum fuisse proximum auctor#, & le gislator# illius legis, non tantum immedia tione virtutis, sed etiam suppositi. Et (vt non sit ambiguitas in verbis) sensus est, pr#cepta illius legis, etiam c#remonialia, & iudicialia habuisse vim obligandi immeditatè à voluntate diuina, independ#ter à voluntate Moysi, & ita legem illam fuisse #prijssimè diuinam, ac subinde in hoc etiam sensu, Moys# non fuisse auctor# illius legis, sed tantum #mulgator#. Hanc enim veritatem in hoc sensu probant quæ adduxi inprima assertione. Et declarat#, quia Moy ses tulit illam legem ex speciali reuelatione diuina, vt dictus auctor fatet#, & ex scrip tura ex presse constat; per illam autem reuelation# im#ediatè indicabat Deus vol#tat# suam circa ea, qu# ab illo populo obseru#da erant; ergo ab illa voluntate habebant illa præcepta vi# obligandi, & illam i#mediatè indicabant; ergo erant à Deoi#media tè imediatione suppositi quoad vi# obligandi, licet quoad ministerium scribendi illa, vel #mulg#di essent

immediatè à Moy se. Confirmatur, quia aliàs illa lex quoad[5533] illas partes non esset magis diuina, qu# lex canonica, vel quam propria Apostolica, de qua dicit Paulus, *Dico ego non Dñs*; c#sequ#s est planè falsum, tum quia est contra exp#s s# modum loquendi scriptur#, in qua Deus ipse dicitur tradidisse illa pr#cepta, e Moy ses semper refert illa vt tradita, & dicta si bi à Deo, & vt ost#d#tia i#mediatè diuin# vol#tat#: tum etiam quia Patres, & Theologi communiter ita intelligunt Scripturam, & in hoc s#suvoc#t illam legem diuinam: tum deniq#; quia aliàs non fuisset illa lex immutabilis ab homine, sed potuisset Moyses omnes illas cæremomias imutare, & alias loco illar# introducere, q# plane absurdissimum est, vt optimè docet D. Th. quolib. 4. ar. 13. vbi apertè hanc docet veritat#; c# stitu#do discrimen inter legem veter#, & nou#, quòd in illa determinationes cœ-**[1084]**remoniar#, & ob seruanti# erant ex iure diuino, in hac vero minimè, sed de iure Ecclesiastico, quæ differentia nulla esset, nisi de proprijssimo, & rigoroso iure diui no intelligeretur. Dicere vero aliquis[5534] posset, legem quidem illam fuisse hoc modo #prijssime diuinam, & habuisse Deum pro xim# auctor# etiam immediatione suppo siti; nihilominus tamen etiam Moysem authoritate à Deo accepta illam tulisse, vt proprium legislator#, & ita obligasse etiam immediate ex vi voluntatis human# Moysi, atq; adeo obligatione humana non exclu dente diuinam illi adiuncta. Respondeo, sic explicatam sententiam non continere erro[5535]r#, quia non repugnat Scripturæ, vel traditioni; at verò dictus auctor non loquit# in hoc sensu, vt plane constat ex disp. 162. ad 5. prioris partis, & ex discursu pr#ce dentisdisputationis. Nec etiam mihi vide tur probanda, quia superflua est illa duplex obligatio, & sine fundam#to, quia ipse Moyses semper proponit illam legem vt præcepta Dei, & vt indicantia diuinam voluntatem obligant#, neque authoritatem, aut voluntatem suam ipse interponit, sed #nia semper ad Deum refert. Vt autem lex illa interdicatur Moysi, satis est, quod per ipsum data fuerit, vt ait Ioannes.

Tertio verò superest speciale dubium **[sect. 13]** [5536] an h#cgeneralis regula aliquam admittat exception#, nimirum, quia licèt non #nia saltem aliqua, vel aliquod præceptum illius legis Moyses proprio arbitrio tradiderit, & consequenter illius fuerit non tantum minister, sed etiam auctor Origenes citato loco tradit specialiter de lege repudij. Et licet Cano lib. 2. de locis c. 18. ad 2. dicat, illum non perstitisse in illa sententia, id non ost#dit, neque ego apud ill# inuenio. Accedit, quod eadem sententia est plane Ambr. lib. 8. in Luc. in princ. Ver#[5537] tamen etiam ad illum tacite respondet Cano, aliter s#sisse. 1. Cor. 7. expon#t# illa verba, *Cæteris ego dico non Dñs.* Dices, ibi potius dicere Ambros. id dixisse Paulum, *Vt ostenderet, quid propriè Dominus iussit, & quid Pauli authoritati concessit, quia & peristum Dominus loquitur*. Hoc tamen non obstat, quominus ibi distinxerit Paulus præceptum diuinum Christi à suo humano, vt omnes interpretan tur, & verba declarant; ergo si idem accondatur ad Moysem, non tractat. sed potius confirmat Ambros. priorem sententiam Adde, duas ibi esse qu#stiones, quas Canus confundit, vna est, an Moyses sicut Paulus aliquid humano arbitrio, licèt authoritate à Deo data præceperit; alia est, an vterque cum præceptum illud scripsit, ac retulit, humano, vel diuino spiritu ductus scripserit. Et in hac posteriori qu#stione certissimum est, omnia verba vtriusque scriptoris fuisse canonica, & à Spiritu Sancto dictata. Neque hoc ibi tractabat Ambros. neque dubitabat, quin vterq#; canonicè suum præceptum scripserit, at in priori loco docet illam non fuisse leg# diuinam, quod in posteriori non negat. Cano ergo prior# tractans qu#stionem, sine causa adducit Ambrosium, & i#merito aìt illum mutasse sententiam, nam de Paulo constat, præceptum,

vel consilium eius ibi fuisse humanum; ita ergo Ambr. videtur sensisse de Moyse. Et eodem modo interpretratur verba illa Christi loqu#tis de lege repudij, *Ad duritiem cordis vestri permisit vobis Moyses.* Hieron. Matt. 19. & sequuntur ibi Beda, Hugo, Card. & D.[5538] Thom. Neque obstabit huic opinioni authoritas Epiphanij, qui sententiam Ptolomei vt hæreticam damnat, quia vel id intelligend# est ratione primæ partis, quæ hæretica est, vt supra dixi, vel illa etiam pars in illo h#retico d#natur, quia non solum dicebat Moysem authoritate propria tulisse aliqua pr#cepta, sed eti# proprio spiritu, & contra spiritum Dei tulisse illa, vt Salmer. supra latè exponit.

Nihilominus tamen dicendum est, totam **[sect. 14]** legem contentam in libris Moysi vsq#ue ad finem Deuteronomij diuinam fuisse, & Moysem non authorem, sed solum fuisse promulgator# omnium partium eius, sine vlla exceptione. Notauit hoc Maldo. Matth. 19. Vbi piè sanctos interpretatur. Et idem sentit Belarm. lib. 1. de Verb.[5539] Dei scripto. Arbor#us lib. 10. Thesophiæ c. 9. & idem plane sensit Epiphan. d. H#res. 33. imò videtur esse communis sensus Doctotum. Et probatur, quia Exod. 20. & 21. & sequentib. & fere per totum Leuiticum præmittunt# illa verba, *Loquutus est Dñs ad Moysem, hæc dices filijs Israel.* Et Deuter. 1. in prin. similiter dicitur, *Loquutus est Moy ses ad filios Irael omnia quæ præceperat ei Dñs vt diceret eis.* Quod ipse repetit c. 6. initio & postea eodem contextu, & modo omnes leges profert; ergo nullam possumus c# fundamento excipere, aliàs nihil manet firmum in reliquis.

[1085] Deinde specialis illa exceptio de le **[sect. [15]]** [5540] ge repudij nullum habet fundamentum, namquod illa permissio, vel lex dicatur à Moyse data, vel scripta, non obstat, quominus sit à Deo auctore, nam Matthæi. 8. dixit Christus leprosis, vt offerrent, quod præcepit Moyses, licèt illud fuerit diuinum præceptum, imò Marc. 7. simul dixit, *Moyses dixit, honora patrem*[5541] *tuum,* & subiungit, *Irritum fecistis præceptum Dei*; ergo licet in alio loco dicatur Moyses permisisse, non excluditur, quin Dei authoritate permiserit. Vnde recte Chrysostom. Homilia. 63. in Matth. dicit[5542] Christ# inæstimabili sapientia pro Moy se satisfecisse, & subiungit, *N# quoniam ab ipso etiam illa lex emanauit, iure ab omni crimine illam defendit.* Præterea materia ipsa diui[5543] nam requirit auctoritatem Duobus eni# mo dis potest illa permissio intelligi, primo dispensatiuè, concedendo veram disso[5544]lutionem vinculi matrimonij rati, & c# summatì, quem sensum multi Patres approbant, & in eo certissimum est, solum Deum potuisse esse auctorem talis dis[5545]pensationis. Alius sensus est, vt fuerit pura permissio minoris mali, quem scholastici magis probare solent, & in eo facilius intelligi posset authoritatem humanam ad talem permissionem fuisse sufficientem, tamen & prior sensus fortasse probabilior est, de quo infra: & in posteriori etiam non est verisimile, Moysem sua authoritate ausum fuisse talem permissionem concedere in materia in[5546]trinsece mala, & qu# per se spectata non videbatur adeo necessaria ad maiora mala vitanda. Sit ergo certum, nullum ex illis præceptis humana authoritate latum esse, ac subinde totam illam leg# strictè, ac propriè esse diuinam.

CAPVT III.

Propter quem finem data sint lex vetus, & præcepta eius saltem in generali?

EXplicata causa efficiente veteris legis, vt eius ratio, & qualitas in **[sect. 1]** [5547]telligatur, illius causa finalis expli canda est. Circa quam nonnullam difficultatem ingerit Paulus ad Roma. 5. dicens, *Lex subintrauit, vt abundaret delictum,* qu# verba indicant, finem illius legis fuisse, vt occasione illius hominum peccata mul tiplicarentur, cui consonat illud ad Galat. 3. *Quod igitur lex? propter transgressionem*[5548] *posita est,* quia vt idem ait ad Rom. 7. per illam legem peccatum, quod mortuum erat, reuixit, vnde ibidem cap. 8. vocat illam *Legem mortis.* Et 2. ad Corinth. 3. dicit, *Literam occidere,* per literam intelli[5549]gens legem veterem, de qua subdit, *Quòd si ministratio mortis literis de formata in lapidibus; fuit in gloria, &c.* Si ergo lex vetus fuit ministratio mortis, hic intelligitur fuisse finis per se intentus per illam, quia non dominatur lex talis, ex ijs, qu# per accidens, & præter intentionem eueniunt. Secundò videtur finis illius legis fuisse mere temporalis, scilicet, peculiaris institutio cuiusdam temporalis regni, quod in hac vita temporalem f#licitatem consequeretur. Quod patet tum ex pluribus præceptis illius legis, quæ solum pertinent ad bonam reipublicæ gubernationem, iustitiam, & pacem: nam licet multa alia pertinerent ad cœremonias sacras, omnes illæ ordinabantur ad temporalem felicitatem illius reipublicæ. Tum, quia omnes promissiones, qu# à Deo fiebant obseruatoribus illius legis temporales erant, vt constat ex toto discursu veteris legis, & docent multi Patres infrà referendi; ergo ad summum fuit illa lex veluti ciuilis speciali Dei prouidentia data illi populo.

Nihilominus certum est finem illius le **[sect. 2]** [5550]gis, bonum, ac honestum, & non t#poral# tantum, sed etiam spiritualem, imò & supernaturalem extitisse. Quod totum suffici#ter probariposset ex eminentia legis diuinæ: vt tamen declaretur, suppono, posse nos loqui, aut de fine vltimatè intento per legem illam, aut de fine proximo. Qui etiam duplex esse potest, scilicet, vel finis quasi extrinsecus ipsius legislatoris, vel finis quasi intrinsecus ipsius legis de qua rursus (iuxta superius dicta) loqui possumus, vel collectiuèprout c#prehendit multitudin#, & ordinem pr#ceptorum, quibus illa lex constabat, vel diuisiuè de singulis ordinibus, seu speciebus illorum pr# ceptor#. Et ita etiam agere possumus, velde fine communi, & adæquato toti legi, vel de fine, & ratione vniuscuiusq#ue legis, seu præcepti.

[sect. 3] [5551]

Dico ergo primo. Finis vltimus per illam legem à Deo principaliter intentus fuit spiritualis, & supernaturalis f#-**[1086]**licitas illius populi, vel in hac vita per bonos mores, & veram sanctitatem, vel etiam in futura per supernaturalem felicitatem. Hæc assertio sumi potest ex[5552] D. Thom. 1. 2. q. 98. ar. 1. & q. 99. ar. 2. & prob. ex illo Psal. 18. *Lex Domini immaculata conuertens animas, testimonium Domini fidele sapientiam præstans paruulis, iustitiæ Domini rectæ lætificantes corda, &c.* vsque ad illud. *In custodiendis illi retributio multa.* Item[5553] sumitur aperte ex toto Psalm. 118. *Beati immaculati in via,*

qui ambulant in lege Domini, &c. Præterea ex Paul. ad Roman. 7. *Lex qui dem sancta, & mandatum sanctum,* & infrà *Lex spiritualis est, ego autem carnalis sum.* Vbi licèt videatur principaliter loqui de illa lege naturali. *Non concupisces,* tamen idem sine dubio intelligit de tota lege. Idem rectè ostendunt verba Stephani[5554] Actor. 7. ibi *Qui accepit verba vitædare nobis,* vbi per verba vitæ legem intelligit, quam Moyses accepit, vt eam populo daret. Constat autem ibi non loqui de vita temporali, sed de æterna. Vnde Matt. 19. quidam Christum interrogauit, *quid faciam, vt habeam vitam æternam*? Christus au tem docuit illum, per obseruantiam m# datorum legis posse ipsum consequi vitam #ternam; ergo propter finem vitæ æternæ data est illa lex. Et similiter Luc.[5555] 10. interroganti legis perito, *quid faciendo vitam æternam possidebo?* respondit Christus, *in lege quid criptum est, quomodo legis,* sig nific#s profecto, legem illam dat#esse, vt vi#[5556] vitæ æternæc#sequ#d#. Ratio autem est, quia lex illa data est à Deo non tantum vt Auctore naturæ, sed etiam vt supernaturali Auctore grati#, ergo data est propter ipsam gratiam, & gloriam obtinendam: nam finis consentaneus est principio in eo, qui perfectè operatur, vt est Deus. Antecedens verò probatur, quia lex illa data est à Deo ex prouidentia supernaturali, & vt suscipienda, & credenda fide supernaturali, imò tota illa erat quædam professio supernaturalis fidei, vt magis ex sequ#ti assertione constabit; ergo fuit data à Deo vt auctore, & principio ordinis supernaturalis.

Dico secundo. Lex vetus data etiam **[sect. 4]** [5557] fuit in peculiarem Christi honorem, ad conseruandam, & augendam fidem explicitam Christi v#turi in hominibus, & per illam disponendam, & præparand# peculiarem populum ad ipsius aduentum. Hanc assertionem sumo ex D. Thom. q.[5558] 98. art. 4. eamq#ue probo ex illo ad Roman. 10. *Finis legis Christus ad iustitiam omni credenti.* Item ex eodem Paulo ad Ga[5559]lat. 3. dicente positam esse illam legem donec veniret Christus, vnde subiungit. *Prius quàm veniret fides, sub lege custodiebamur, conclusi in eam fidem, quæ reuelanda erat. Itaque lex pedagogus noster fuit in Christo, vt ex fide iustificemur.* Nam ex his verbis satis constat, Deum dedisse illam legem per respectum ad Christum, ac subinde in honorem eius. Deinde constat, dat# esse ad separandum illum populum, & custodiendum illum ab erroribus, & idololatrijs gentium sub cultu veri Dei, & in fide Christi venturi, per quem posset iustificari. Et ideò comparat Paulus pedagogo gubernanti pupìllum, & custodienti illum ab omni malo, & periculo comparat etiam sepi circundanti, & c# cludenti vineam. Deniq#ue constat dat# etiam esse propter conseruandam fid# Messiæ venturi. Et ideo Stephan. Actor. 7. prius quàm diceret, Moysem accepil[5560]se hanc legem, dixit, *Hic est Moyses, qui dixit filijs Israel. Prophetam suscitabit vobis Deus de fratribus vestris, tanquam me, ipsum au dietis,* quod habetur Deuteron. 18. Fuit[5561] ergo Christus tanquam fundamentum, & scopus illius legis, data est ergo in specialem honorem eius, pr#parando, & s# ctific#do populum, ex quo carnem erat assumpturus. Quod etiam significauit Paul. ad Roman. 9. dicens de Israelitis,[5562] *Quorum adoptio est filiorum, & gloria, & testa mentum, legislatio, & obsequium, & promissa,* & concludit, *Quorum patres, & ex quibus est Christus secundum carnem, qui est super omnia Deus benedictus in secula.* At si diceret, sicut alias prærogatiuas, ita etiam legislationem, seu legem datam esse illi populo propter Christum, qui ex illo erat nasciturus.

Atq#ue exhac assertione confirmatur **[sect. 5]** [5563] prior: nam fides Christi ad supernaturalem finem ordinatur, & est principi# spiritualis sanctificationis, & gratiæ ergo lex illa, quæ cum illa fide coniuncta esse debebat, & in illa fundabatur, ad eundem finem principaliter ordina[5564]ta est. Dicet fortasse aliquis, repugnare hoc Paulo dicenti, legem illam non posseviui ficare, nec iustificare Ad Rom. 3. 4. & 5. & ad Gal. 3. Sequela patet, quiasi lex illa **[1087]** data. est propter veram iustitiam, sanctitatem, & gloriam fuisset medium ad illam assequendam, & consequenter san ctificaret, & viuificaret. Respondetur[5565] tamen facile, negando sequelam, quia licèt lex illa ostenderet salutem, & viam eius, & vt sic ordinaretur ad supernaturalem finem, & ad Christum, non tamen dabat vires ad iustitiam, vel salutem c# sequendam, vt inferiùs ostendemus, & ideò non potest dici iustificare, quia hoc propriè significat, esse causam salutis. Vnde licèt fuerit aliquale medium, non quidem per se necessarium, sed ad summum vtile, nihilominus erat valde insufficiens, adeò vt sine viribus gratiæ posset esse occasio maioris mali, non quid# ex parte sua, nec ex intentione Dei, sed ex infirmitate hominis lapsi.

Et ita etiam soluitur prima ratio du **[sect. 6]** [5566]bitandi in principio posita, lex enim illa non est data ex intentione Dei, vt abundarent peccata, hoc enim repugnat Deo, & summæ illius bonitati, sed data fuit, præuidente Deo, ex lege sumpturos homines occasionem multiplicandi peccata, idq#ue permittente, vt & infirmitas humana, & necessitas gratiæ Christi magis innotesceret, sicut Paulus ad Roman. 7. declarat, & infra iter#[5567] dicetur. Sicq#ue exponitur. Atque eodem modo intelligendum illud est legem intrasse, vt abundaret delictum: nám illa particula, *Vt*, non dicit habitudin# causæ finalis, sed solam consecutionem, Deo permittente, vt est frequens in Scriptu[5568]ra, & specialiter ibi notant D. Thom. & alij, & idem D. Thom. ad Galat. 3. Vbi[5569] addit, posse eodem modo intelligi illa verba, *Lex propter transgressionem posita est.* Addit verò aliam expositionem, quam existimo esse magis propriam, scilicet, legem esse datam, vt illuminaret homines ad vitandas transgressiones, sicut dicitur data ad custodiendos homines. Vel potest etiam dici data propter transgressiones antecedentes, qu# adeò er#t multiplicatæ in humano genere, vt vix maneret in hominibus cognitio peccati. Transgressio igitur non fuit finis, neq#; propria causa legis, sed induxit legis necessitatem, vt per illumination# eius transgressiones vitarentur. Ex quo sensu potius confirmatur assertio prima, nam transgression#vitatio magna pars est salutis, & necessarium medium ad æternam vitam consequendam. Quia verò lex ostendebat peccatum vitandum, & vires ad illud vincendum non præbebat, ideò per occasionem, vt dixi, vocatur administratio mortis, vt cap. 6. magis constabit.

Dico tertiò. Finis proximus, & adæ **[sect. 7]** [5570]quatus legis veteris fuit, instruere populum Dei honestè, & conuenienter, n# solùm in his, quæ spectant ad naturalem, ac necessariam rectitudinem, & honestatem, sed etiam in his, qu# ad diuinum cultum, & iustam politiam pertinent. Hanc assertion# sumo in primis ex verbis illis Exodi. 19. *Si audieritis vocem meam*[5571] *& custodieritis pactum meum eritis mihi in peculium de cunctis gentibus, mea est enim omnis terra, & vos eritis mihi in regnum sacerdotale, & genssancta.* Nam ex his verbis constat, separasse Deum illum populum à cunctis gentibus, & sub sua speciali cura illum suscepisse. Item peculiarem rempublicam, seu regnum ad diuinum cultum specialiter dicatum ex illo instituisse; ergo oportuit illi dare legem continentem præcepta

necessaria, & ad bonos mores, & ad iustum, & sacerdotale regnum. Præterea idem constat ex lege ipsa, in qua tres ordines præceptorum inueniuntur, quæ sunt tres principales partes, in quas solet illa lex diuidi, scilicet, in præcepta moralia, cæremonia[5572]lia, & iudicialia, vt tradit D. Thom. 1. 2. tota q. 99. Et hæc tria dicuntur Deuter. 6. *Præcepta, cæremoniæ, atque iudicia.* Nam licèt in quocumque illorum ordinum data fuerint pr#cepta, nihilominus ea, qu# moralia sunt, & ad legem naturæ spectant per antonomasiam vocari solent præcepta. Solentq#ue etiam specialiter vocari verba Dei, vt sumitur ex Deute[5573]ron. 4. quia speciali modo sunt à Deo ipso tradita vniuerso populo immediate audiente vocem eius, vt suprà notaui ex 20. cap. Exodi, & Deuteron. 4. & 5. Cæremoniæ verò dicuntur omnia, quæ ad diuinum cultum proximè ordinabantur, qualia erant pr#cepta, sacrificiorum, sacramentorum, sacrorum, & aliarum obseruantiarum, quæ sub nomine *sabbatorum* videntur comprehendi Ezechiel.[5574] 20. Denique iudicia, seu iudiciales leges dicebantur, quæ ad regimen reipublicæ, & ad iustitiam cum proximo seru#-**[1088]**dam pertinebant. Et ad hæc capita reuocantur omnia præcepta illius legis,[5575] vt rectè declarat D. Thom. dicta q. 99. art. 5. Ratio autem, & sufficientia huius diuisionis sum itur ex fine intrinseco illius legis, in assertione posita explicato. Nam per illam legem intendit Deus facere homines bonos, & in se, & in ordine ad ipsum, & in ordine ad humanam rempublicam, & ideò dedit illis præcepta moralia, quibus mores necessarij ad ho nestatem simpliciter præcipiuntur. Et quia non potest esse homo in se bonus simpliciter, nisi sit rectè ordinatus ad Deum, & ad proximum, ideò præcepta moralia hæc omnia comprehendebant sub generalibus rationibus ex naturali, vel supernaturali lumine necessarijs. Quia verò ad vsum, & obseruantiam naturalium præceptorum aliquæ positiuæ determinationes erant vel necessariæ, vel valde vtiles, ideò addita sunt in ordine ad Deum, & cultum eius præcepta cæremonialia, in ordine verò ad proximum, & rempublicam præcepta iudicialia; in ordine verò ad se ipsum non fuerunt homini necessaria specialia pr# cepta positiua, quia ad bonum animæ sufficiunt ea, quæ ad Deum referuntur, ad bonum verò corporis naturalia pr#cepta, sufficiunt. Ex hac ergo præceptorum varietate, & sufficientia rectè colligitur, proximum finem adæquat# illius legis fuisse rectitudinem constituere in moribus subditorum, tam vt sunt homines, quàm vt sunt Dei cultores, atque etiam vt sunt ciues, vt sic dic#.

Vnde obiter soluitur secunda obie **[sect. 8]** [5576]ctio in principio facta, negamus enim absolutè finem illius legis fuisse temporalem, quanuis enim finis proximus illius aliqua ex parte fuerit temporalis, non tamen adæquatè, neq#ue vltimatè vllo modo. Et solum illud ostendit prima probatio ibi adducta: concedimus enim leges iudiciales proximè fuisse da tas propter temporalem pacem, & f#licitatem illius reipublicæ, sicut autem illa præcepta pars quædam erant illius legis, non tota lex, vt visum est, ita finis ille non erat adæquatus, sed partialis, etiam in ordine finis proximi eiusdem legis. Nullo autem modo erat ille finis vltimus, quia illa fælicitas temporalis ad #ternam principaliter ordinabatur. Imò illamet institutio illius gentis sub temporali, seu humana ratione vnius regni, seu reipublicæ, à Deo specialiter ordinata est, vt esset veluti fundament# necessarium ad religiosam institution# sub cultu vnius Dei, & ad alios fines spirituales, & supernaturales à Deo intentos, vt diximus. Quocirca si quis rectè consideret; inueniet illam legem in se comprehendisse præter naturalia præcepta determinationes positiuas, quæ nunc fiunt per leges canonicas, vel ciuiles, quanuis tunc factæ fuerint à Deo, & alio modo illi tempori, &

genti accommodato. Ex quo necessariò dicendum est, finem proximum illius legis, illique adæquatum suo modo comprehendisse finem legis canonicæ, & ciuilis. Quid autem dicendum sit de promissionibus illius legis, quod in altera probatione illius obiectionis petebatur, dicetur commodiùs inferius in cap. 6.

Dico quartò. Singula præcepta illius **[sect. 9]** [5577] legis habuerunt proprios fines immediatos, & rationes, propter quas data fuerunt pro prijs actibus, seu materijs accommodatas. Hæc assertio in generali sumpta per se nota est. Tum quia vnunquodq#; præceptum sumit propri# speciem suam ex fine proximo, ad qu# tendit, & ideò sicut præcepta sunt distin cta, ita necesse est, vt vnumquodq#ue habeat suum peculiarem finem. Tum eti# quia, licèt partes ordinentur ad finem totius, tamen si ipsæ inter se sunt diuersarum rationum, necesse est, vt ad fines etiam proprios ordinentur, sicut videre licet in corpore humano, & in partibus hæterogeneis eius. Idemq#ue videre licet in iure ciuili, aut canonico: nam licet vnunquodq#ue illorum suum finem habeat adæquatum, nihilominus singulæ leges sub eis cont#tæ proprios fines, & vtilitates necessariò habere debent. Deniq#; in illa partitione generali præceptorum huius legis suprà tradita hoc ips# reperimus, vt ex declaratione data manifestum est, nam moralia præcepta ad bonos mores naturales, iudiciaria verò ad bonos mores ciuiles, vt sic dicam, cæremonialia autem ad religios# Dei cultum ordinabantur. Sic ergo singulæ species præceptorum sub his generibus cont#tæ, proprios & quasi specificos fines habuerunt, eos autem omnes **[1089]** in particulari nunc prosequi, prolixum esset, & à nostro instituto alienum, præterquam quod sufficientissimè id egit D. Thom. 1. 2. á q. 102. vsque ad 105. In[5578] generali autem, declarare modum inquirendi hunc finem, seu rationem in singulis præceptis huius legis, opere pretium visum est.

Aduertendum est ergo, duplicem fi **[sect. 10]** [5579]nem, seu rationem esse in illis pr#ceptis consider#dam, vna dicitur literalis, seu moralis, alia spiritualis, seu figuratiua. Prior necessaria est in omni lege hominibus data, siue à Deo siue ab homine, quia cum detur de actibus humánis, necesse est, vt eorum honestatem, vel vtilitatem humanam respectet, & hæc vocatur literalis ratio præcepti. In lege autem diuina hoc proprium est, vt pr#ter vtilitatem actus inten dat significa[5580]tionem, & propheticam figuram alicuius rei futuræ, quod Deus in veteri lege obseruauit, iuxta illud 1. ad Corint. 10. *Omnia in figura contingebant illis*, & tradit late D. Thomas suprà, cum August. lib. contra Adimantum Manich#um, & lib. 4. contra Faustum cap. 2. & lib. 22. c. 4. & lib. 18. de Ciuit. cap. 11. Hæc igitur significatio dicitur ratio figuralis, seu mystica, quæ solet à Theologis triplex[5581] distingui, scilicet, tropologica, seu moralis, allegorica, & anagogica. Tropologica, seu moralis dicitur, quando per actionem externam significatur interior sanctitas, & honestas, quæ vel in illo populo desiderabatur, vel in Christiano po pulo futura pr#dicebatur, tale erat pr#ceptum circuncisionis carnis, quæ circuncisionem cordis præfigurabat, quæ à Paulo dicitur *Circuncisio cordis inspiritu, non in litera*, ad Rom. 2. Allegorica ratio dicitur esse, quando legis opera Christi[5582] mysteria præfigurabant, qu# propterea à Paulo dicuntur, *Vmbra futurorum, corpus autem Christi* ad Colosen. 2. Anagogica posita est in significatione futuræ gloriæ, & bonorum eius, de qua intelligi po[5583] test illud Pauli ad Hebr. 10. *Vmbram habens lex futurorum bonorum, non ipsam imagi*[5584]*nem rerum, &c.* Et de hac triplici ratione disput#t latè Theologi in principio pri mæ partis, tractando de varijs sensibus spiritualibus Scripturæ, qui licet ferè in omni

veteri testamento locum habeant, specialiter tamen in præceptis illius legis obseruantur: & iuxta illos variæ rationes propriæ singulorum præceptorum à Patribus assignantur.

Est autem vlterius aduertendum, il **[sect. 11]** [5585]las duas rationes, literalem, & spiritualem, non esse æqualiter, vel eodem modo applicandas ad singulas partes illius legis. Nam in primis præceptorum moralium, vt talia sunt non est quærenda spiritualis, seu figuralis ratio, quia præcepta illa secundum se spectata, & ratione materiæ non sunt positiua, sed naturalia. Vnde & ante illam legem obligabant, & nunc etiam obligant, quando figuræ, & vmbræ legis veteris cessarunt. In illis ergo non consideratur ratio figuralis, sed moralis, tum quia sicut pr#cepta illa sunt perpetua, ita & eorum ratio, tum etiam quia ratio figuralis est positiua, vt sic dicam, & ex institutione, ratio autem illorum præceptorum non est ex positiua institutione, sed ex ratione naturali, vel pura, vel adiuta lumine fidei, in hoc enim distinguuntur illa præ cepta à cæremonialibus, & iudicialibus, vt sentit D. Thomas q. 100. art. 1. & vbi[5586] bene id explicat Caiet. Idem etiam D. Thom. q. 99. ar. 2. 3. & 4. & q. 104. art. 1. & ita in omnibus illis quæstionibus null# rationem figural# in his pr#ceptis considerat. Præcepta autem iudicialia, &[5587] cæremonialia sunt propriè positiua diuina, & in eis maximè consideratur duplex ratio dicta, diuerso tamen modo, vt voluit D. Thom. dicta q. 104. artic. 2. nam cæremonialia dicit esse figuralia primo, & per se, quia sunt principaliter instituta ad aliquid pr#signandum; iudicialia verò non primo, & per se, sed ex consequenti fuerunt figuralia, quia non ad significandum, sed ad ordinandum statum illius populi secundum iustitiam, & æquitatem per se data sunt, ex consequenti verò aliquid figurabant. Exponit autem Caiet. nec per se primò, nec per se secundo fuisse ad significandum instituta, sed id habuisse per accidens, in quantum data sunt populo, cuius totus status erat figuratiuus.

Non caret tamen difficultate h#c sen **[sect. 12]** [5588]tentia D. Thom#, quam auget interpretatio Caietani. Primo, quia à neutro redditur ratio illius differentiæ. Secundò, quia sicut iudicialia præcepta sunt per se primo instituta ad ordinandum **[1090]** homines inter se, ita etiam cæremonialia præcepta per se primo data sunt propter cultum diuinum, & inde habent suam literalem rationem, vt docet idem D. Thomas q. 102. art. 2. ergo etiam in illis figuralis ratio est tantum secundaria, & non primaria. Responderi potest ex[5589] Caiet. esse quidem sec#dariam, sed per se, & in hoc differre cæremonialia à iu[5590]dicialibus. Sed contra hoc obijcio tertio, quia vel iudicialia præcepta fuer#t im posita ex institutione diuina ad signi ficandum futura, vel non? Si primum concedatur, profecto per se significabant saltem ex secundaria int#tione, & ita nulla est differentia, quia cæremonialia non alia ratione possunt dici per se significare, nisi quia ad hoc fuerunt imposita: non enim ex natura sua talem significationem habebant. Si autem ne getur, iudicialia præcepta fuisse impoposita etiam secundario ad significandum, profecto non significabant, quia in signo ad placitum impossibile est intelligere significationem sine impositione sicut relationem sine fundamento. Nec potest intelligi, quid sit significare per accidens ratione subiecti, scilicet, populi, cuius totus status erat figuratiuus (vt Caiet. ait) quia esse in subiecto, cuius status est significatiuus, seu esse partem illius status, non esset satis ad significandum, nisi impositio ad figurandum in talem etiam partem caderet. Et tunc non totus status esset quoad omnia & (vt ita dicam) totaliter figuratiuus. Quòd si de facto status illius populi fuit figuratiuus quoad vtrumque genus præceptorum iudicialium,

& cæremonialium, ideo est, quia ex intentione Dei vtraq#; fuere ad significandum imposita.

Dico ergo, vtraque præcepta habuisse **[sect. 13]** [5591] rationem figuralem aliquo modoper se ex institutione diuina. Differentia aut# à D. Thoma intenta videtur habere locum in illis præceptis secundum particulares determinationes, & (vt ita dicam) secundum specificas rationes eorum. Nam loquendo in genere de vtroq#; ordine illorum præceptorum, non potest in eis suffici#s ratio differ#tiæ constitui, vt probant rationes proposit#, quia re vera vterque ordo præceptorum per se primo fuit institutus propter debitum ordin# hominum, velreligionis ad Deum, vel iusti tiæ inter se, & in vtroq#ue illorum significatio, vel figuratio est adiuncta ex institutione Dei. Considerando autem particulares determinationes præceptorum vtriusq#ue ordinis, videtur esse aliqualis differentia, quia in cæremonialibus particularis determinatio c#remoniæ in tali sacrificio, vel Sacramento ordinariè sumitur ex ratione figurali; in iudicialibus autem sumitur ex ratione literali, seu morali. Et ratio est, quia licèt principalis ratio sacrificij sit diui nus cultus, ad hunc cultum parum referret, quod præciperetur offerri hoc, vel illud animal, vel sub hac, aut illa actione propter representationem autem, vel figur#determinata est talis materia, vel forma sácrificij, & ita ferè in omnibus cæremonijs cum proportione inuenietur. At verò in iudicialibus non solum in generali, sed etiam in particulari in singulis præceptis, & actionibus eorum c#sideratur vtilitas, seu commoditas, aut æquitas actionis præceptæ in ordine ad commune bonum reipublicæ humanæ, quia nihil in eo ordine præcipitur, nisi quod ad hunc finem est accommodatum; hac vero rationè supposita, illi adiuncta est significatio. Et ita recte subsistit differentia, quòd figuralis ratio in cæremonialibus est primaria, in iudicialibus autem secundaria. An verò in omnibus, & singulis pr#ceptis vtriusq#ue ordinis necessarium sit vtramq#; rationem simul inueniri, disputari posset, id tamen expositoribus diuin# Scripturæ relinquimus.

CAPVT IIII.

Circa quam materiam lex vetus, & præcepta eius versata fuerint.

[sect. 1] [5592]

IN materia legis duo considerare solemus, scilicèt, id, quod præcipitur, & persona, cui præceptum imponitur. Veruntamen hoc secundum explicabimus infra declarando effectus, & obligationem illius legis; hic ergo solum materiam proximam, in quam lex illa cecidit, vel cadere potuit, explicaturi sumus, quæ res magna ex parte in præcedenti capite tacta est, quia non poterat adæquatus finis illius legis sine aliqua cognitione materiæ ipsius comprehendi, his autem suppositis, quæ dicta sunt, reliqua facile expediemus.

[1091] Dico ergo primò. Materia illius legis **[sect. 2]** [5593] non potuit esse, nisi sancta, & honesta. Assertio est de fide certa, & quod attinet ad præcepta moralia satis constat ex dictis suprà de lege naturali, quod verò spectat ad præcepta positiua, intel ligenda est cum partitione accommoda, nam præcepta affirmatiua dicuntur versari circa materiam

honestam, quia solum præcipiunt actus, qui sanctè, & honestè exerceri possunt, & debent saltem supposita tali lege; pr#cepta autem negatiua dicuntur versari circa materiam honestam, vel quia omissio actus prohibiti honesta est, vel quia actus pro hibitus malus est, aut esse potest saltem ratione prohibitionis. Sic autem decla rata conclusio probatur apertè, tum ex communi ratione legis, de cuius ratione est, vt in materia recta, & iusta versetur, tum ex speciali excellentia legis Dei, cui *non est similis in legislatoribus*, vt dicitur Iob. 36. & ideò lex, quæ Deum habet auctorem, non potest non esse san[5594]cta, sicut ipse sanctus est. Et ideò in Scriptura beati dicuntur, & immaculati, qui ambulant in lege Domini, Psal. 118 quia vt dicitur Psal. 18. *Lex Domini immaculata, testimonium Domini fidele, iustitiæ Domini re*[5595]*ctæ, præceptum Domini lucidum* Item ad Ro man. 7. *Ita## lex sancta, & mandatum iustum, sanctum, & bonum.* Et ideò Christus Dominus sæpe monebat, non venisse soluere legem, sed adimplere, & Matth. 5. di[5596]xit, *Iota vnum aut vnus apex non præteribit à lege*, & idcirco, & ipse legem seruauit, & secum etiam in infantia seruari voluit,[5597] Luc. 1. & 2. & alios eam seruare docuit, vt cum leprosos misit, vt ostenderent se sacerdotibus, & offerrent, quod præcepit Moyses, Matt. 8. & Luc. 5. & 17. & ge[5598]neraliter cum dixit Matth. 23. *Super cathedram Moysi sederunt scribæ, & pharisei, omnia ergo quæcumq#ue dixerint vobis, seruate, & facite, secundum opera verò eorum nolite facere.* Vbi Hieronym. per cathedram Moy[5599]si, doctrinam legis intelligit, cui Christus honorem, & obseruantiam deferri voluit, etiam si Doctores eius praui essent, & eam non seruarent.

Contra hanc verò assertionem obij **[sect. 3]** [5600]ci potest primò testimonium Ezech. 20. *Dedit eis præcepta non bona, & iudicia, in quibus non viuant, & polluit eos cum muneribus suis, cum offerrent omne, quod aperit vuluam.* Secundò obstat illud ad Hebr. 8. vbi de[5601] veteri testamento dicitur, *Si prius illud culpa vacasset, non vtiq#ue secundi locus inquireretur*; vetus autem testamentum idem est, quod lex vetus; ergo lex vetus non[5602] vacabat culpa. Tertiò, auctor operis im perfecti in Matt. homil. 28 circa finem, prius de lege dicit, *Non iustitiæ opus iniungit.* Vnde postea infert, *Vides, quia iniusta est lex, & onerosa,* & iterum infrà; *ergo lex immitis est, quia quidquid mandauit, in ira sua mandauit.* Et infrà, *Item lex superba est, &c.* Quartò obijci possunt particularia pr#[5603]cepta, quæ iusta non videntur, vt est lex de libello repudij, quam esse iniustam, & vt talem à Christo esse damnatam Matt.[5604] 5. dixit Tiraquel. in Præfat. ad Retract. n. 59. vbi etiam refert, quæ dixerat n. 10. simile videtur esse, quod de vsura dicitur Deuteron. 23. vbi prohibetur dari[5605] ad vsuram fratri, non autem alieno. Addi etiam potest lex, quam auctor imper fecti in loco citato adducit ex Leuit. 19.[5606] *Diliges proximum tuum, & odio habebis inimicum tuum.*

Locus Ezechiel. 20. duas habet expo **[sect. 4]** [5607]sitiones, vna est August. epist 19. quam sequitur D. Thom. 1. 2. q. 98. art. 1. ad 1. ibi loqui Ezechielem de præceptis cæremonialibus, & ea vocare non bona, n# quia essent de re mala, sed quia non er#t talia, vt homines facerent bonos, vel vt sine illis boni esse non possint, vt ait August. vel quia gratiam non conferebant, vt ait D. Thom. sic exponens illa subse[5608]quentia verba, *Et iudicia, in quibus non viuent*, vtique vita gratiæ. Alij etiam Patres illa verba intelligunt de pr#ceptis à Deo datis in lege veteri, alijs verò modis explicant, cur dicantur non bona.

Ambros.[5609] enim lib. 5. epist. 42. *Præcepta non bona,* exponit, id est, *non perfecta. Quia Deus,* inquit, *Euangelio perfectiora seruauit.* Et ita exponit locum illum per alium Pauli ad Galat. 3. vbi lex dicitur pedagogus, quia[5610] erat lex imperfectorum, & quasi in fantium. Simile habet Psal. 118. octonar. 16. vers. *Oculi mei defecerunt, &c.* vbi objci#[5611]do ex eodem loco infert, *Ergo Deus mala dat præcepta,* & respondet, *De præceptis sic soluitur, quia infirmis non dare debuit perfecta præcepta.* Idem ferè sensit Chrysost. hom.[5612] 7. in 1. ad Corinth. dicens, *Quid est autem non bona? quæ non multum conferunt ad virtutem, & ideò subiungit, iustificationes, in quibus* **[1092]** *non viuent.* Nec videtur hæc expositio displicuisse Hieronymo Ezechiel. 20. in[5613] secunda expositione, vbi etiam per præ cepta non bona, multiplices legis cæremonias intelligit, quas appellari dicit præcepta non bona, non quia sint mala, sed quia non erant per se bona, & quia occasione mali data erant, scilicet, propter idololatrias, & blasphemias, & ita data sunt quasi ad vitandum maius malum, *vt Deo offerrent victimas, quas dæmonibus offerebant.*

Hæc expositio sufficienter soluit dif **[sect. 5]** [5614]ficultatem, etiam admittendo, sermon# ibi esse de ipsis pr#ceptis Dei: nam quocumq#ue illorum modorum sufficienter explicatur particula *Non bona.* Imò eti# possunt dici non bona, quia erant valde onerosa, quæ vix possent portari, vt dixit Petrus Actor. 15. vel quia erant ni[5615]mis rigida, *vt oculum pro oculo. dentem pro dente,* Exod. 21. &c. Veruntamen quod il la expositio supponit, scilicet, verba illa intelligi de præceptis legis veteris, siue[5616] cæremonialibus, siue iudicialibus difficultatem magnam habet. Primò, quia dixerat ibidem Deus, *Dedi eis præcepta mea, & iudicia mea ostendi eis, quæ faciens homo viuet in eis, insuper & sabbata mea dedi eis,* & deinde conqueritur Deus, *Irritauerunt me domus Israel in deserto, in præceptis meis non ambulauerunt, & iudicia mea proiecerunt, quæ faciens homo viuet in eis, & sabbata mea violauerunt vehementer,* quæ verba iterum, atq#ue iterum repetit, & postea subiungit, *Ergo & ego dedi eis præcepta non bona, & iudicia, in quibus non viuant, & pollui eos in muneribus suis, cum offerrent omne, quod aperit vuluam propter delicta sua.* Ex quo contextu videtur manifestum, hæc præcepta non bona, non esse illa, quæ Deus prius dederat, sed potius illis opponi tanqu# data in pœnam transgressionum priorum præceptorum, quod etiam indicat particula *Ergo*; & illa particula copulatiua *Et,* nam hæc indicat, hæc præcepta non bona esse distincta, & addita post priora, prior verò indicat causam, scilicet, quòd hoc fecerit, vel permiserit Deus propter transgressiones priorum præceptorum. Et eadem ratione iudicia invltimis verbis posita, non sunt eadem, quæ in prioribus, imò per antithesim illis opponuntur: nam qui fecerit iudicia legis viuet in illis, posteriora autem talia sunt, in quibus non viuitur. Et hoc indicasse videtur Chrysostom. homil. 17. in Acta. ponderans, Stephan#[5617] vocasse iegem, *eloquia viua,* vt ipse legit, quia sunt, inquit Chrysosto. etiam eloquia non viua, de quibus Ezechiel dicit, *Et dedi vobis præcepta non bona, ad quæ respiciens Stephanus dicit eloquia viua.* Clarè ergo distinguit Chrysost. illa præcepta n# bona à lege Dei. Et eandem exposition# primo loco ponit Hieronym. ibidem.

[5618]

Hac ergo expositione supposita, quæ **[sect. 6]** mihi maximè literalis videtur, conce[5619] do, illa præcepta vocari non bona, quia re vera erant mala, & turpia, neque inde sequitur, pr#cepta legis talia esse, sed potius oppositum infertur: nam h#c opponuntur illis tanquam

non bona bonis, sicut iudic ia, in quibus non viuitur, opponuntur iudicijs legis, qu# qui fecerit, viuit in illis, & munera, ac oblationes, quæ polluunt offerentem, opponuntur cæremonijs legis. Vnde videtur mihi, sicut in lege distinguuntur illa tria, pr#cepta, iudicia, & sabbatha, seu cæremoniæ; ita in pœna illata transgressoribus illarum trium partium legis, distingui illa tria, præcepta non bona, iudicia, in quibus non viuitur, & munera, qu# polluunt offerentem. Superest verò explicandum, quomodò Deus dicatur dare[5620] talia præcepta non bona. Respondeo ta men breuiter cum Hieronymo, intelligi permissiuè iuxta phrasim scripturæ, sicut dixit Paul. ad Roman. 2. *Propter quod tradidit illos Deus in reprobum sensum,* vel si[5621]cut dixit Dauid. 2. Reg. 16. *Dominus præ cepitei.* Accedit, quod propter transgressionem legis dabat Deus populum illum in captiuitatem, & inde per occasionem populus ille imitabatur gentes in prauis moribus contrarijs etiam legi naturæ, vt de idololatria, & similibus. Cogebatur etiam iniquorum Reg# leges sustinere, quæ possunt dici iudicia, in quibus nec vitam, nec consolation# haberent, & tunc etiam impias oblationes filiorum faciebant, & similibus muneribus amplius polluebantur. Iuxta illud Psalm. 105. *Commisti sunt inter gentes, &*[5622] *didicerunt opera eorum, & seruierunt sculptilibus eorum, & factum est eis in scandalum, & immolauer#t filios suos, & filias suas dæmonijs, &c.* vsque ad illud, *Et tradidit eos in manus gentium, & dominati sunt eorum, qui oderunt* **[1093]** *eos.* Igitur sicut eos Deus tradidit, ita eis dedit præcepta non bona, & polluit eos iustè id permittendo.

Secundum testimonium Pauli duas **[sect. 7]** [5623] etiam habet expositiones. Vna est, *si culpa vacaßet,* id est, *imperfectione,* vel vt Gr#ca habent, si esset irreprehensibile tanquam omni ex parte perfectum. Sensus ergo erit, si veteri testamento nihil defuisset, nouum non fuisset necessarium. Ita Caiet. ibi, & sequitur Franciscus Ri[5624]bera. Altera expositio est, vt sit sermo de vera culpa, & peccato non ipsius legis, sed eorum, qui subijciebantur legi, ita vt sensus sit, si vetus testamentum culpa vacasset, id est, *si illud primum testamentum inculpabiles effecisset obseruatores suos nunquam secundo locus relinqueretur,* vt ibi ait Ambrosius, & sequitur D. Thom. ibi[5625] lect. 2. dicens, legem veterem, licet bona fuerit, non vacasse culpa in his, quibus data est, tum quia non purgabat c# missa, tum quia non dabat gratiam adiutricem ad non committendum alia, sedtantùm ad cognoscendum. Quod vno verbo expressit rectè Chrysostom. ibi[5626] homil. 14. dicens, *Si culpa vacaßet,* id est, *si eos effecißet nulli culpæ affines.* Et ponderat egregiè non subdidisse Paulum, *vituperans enim ipsum,* ìd est, testamentum, sed, *vituperans enim ipsos,* id est, professores illius legis, in ipsis enim erat culpa, non in lege, vt dixit idem Paulus ad Rom. 7.[5627] Et hoc ipsum colligitur ex verbis Ieremiæ. 31. *Ecce dies venient, dicit Dominus, & feriam domui Israel, & domui Iuda fœdus nouum, non secundum pactum, quod pepigi cum patribus eorum.* Et infrà, *Pactum, quod irritum fecerunt,* quæ vltima verba Paulus causaliter legit, *Quoniam ipsi non permanserunt in testamento meo, & ego neglexi eos,* illi ergo sunt, qui culpa non vacabant, non lex. Possunt autem hæ duæ inter[5628]pretationes conciliari, dicendo, legem quidem fuisse imperfectam, quia vires non dabat professoribus eius, vt essent à culpa immunes.

Ad tertium respondeo, auctorem il **[sect. 8]** [5629]lius operis non habere magnam auctoritatem, & ideò non esse necessarium singula verba eius excusare. Nam sine dubio in verbis illis excedit, nunquam tamen dicit, legem illam aliquod mal# præcepisse, sed

fuisse onerosam, quia præcipiebat, & non iuuabat, quod ver# est. Quod verò addit, legem fuisse iniustam, vel superbam, excusabile non est, sicut neque alia, quæ paulò inferius notabimus.

Ad quartum respondeo generaliter, **[sect. 9]** [5630] licèt in sensu aliquarum legum, quæ videntur habere aliquid rationi contrarium variæ sint opiniones, nihilominus in nullo sensu admittendum esse, præceptum aliquod illius legis iniustum, aut malum dici posse, in quo etiam excessit Tiraquel. loco ibi citato. Nam[5631] lex de libello repudij, si permissiua tantùm erat, non erat mala, nam licet facere malum culpa sit, permittere ma lum, præsertim in Deo non est malum, neq#ue etiam est iniustum, quia si id permisit, non fecit sine causa iusta, vt Christus etiam declarauit, Matth#. quinto.[5632] Vnde non rectè etiam loquitur Tiraquel. dum dicto numero decimo, ait, Christum damnasse, vel reprobasse illam legem; nam licèt eam abstulerit, non damnauit, nisi exponatur, reprobasse, non vt malam, sed vt minus perfectam. In quo sensu etiam Isidor. li[5633]bro de Gentium vocation. capite decimo quinto, & libro secundo de Different. spiritualib. cap. 28. dixit, propter similia præcepta dictum esse per Ezechielem, *Dedi eis præcepta non bona,* vtiq#ue ait, *quia quædam carnali populo carnaliter agenda permissa sunt,* & adduxit exemplum de permissione facta Hebræis ad spoliandum Ægyptios Exod. tertio,[5634] 11. & 12. quæ tamen non fuit pura permissio, sed etiam concessio, & retributio.

Quocirca etiam lex de libello re **[sect. 10]** [5635]pudij potuit esse non tantùm permissiua, sed etiam concessiua, & sic etiam nec iniustitiam contineret, quia ex con cessione diuina sub illa lege, & conditione contractus à principio fieret. Atq#ue idem dícendum est de lege vsurarum: nam eisdem duobus modis ab auctoribus intelligitur, & vterque suam habet probabilitatem, vt videri potest in Couarruuia libro tertio Variar. ca[5636]pite primo, numero septimo. Neutro autem modo esset lex iniusta, aut mala, nam si fuit pura permissio, fieri potuit ex iusta causa, si autem fuit etiam concessio, potuerunt Iudæi habere iustum titulum petendi, & accipiendi illas **[1094]** vsuras tanquam à Deo donatas, vel vt à supremo Domino, vel vt à iusto iudice. Alia verò lex falso allegatur: nam in[5637] Leuitico solùm dicitur, *Diliges amicum tuum, sicut te ipsum;* antiqui autem Hebræorum (vt sumitur ex Matthæo. 5.)[5638] male interpretando addebant, *Et odio habebis inimicum tuum,* cum potius intelligere debuissent, proximum amici nomine significatum esse, vt intelligamus, omnem proximum vt amicum diligendum esse, sicut tacitè illud interpretatus est Christus Dominus Matth. cap. 22.

Dico secundo. Materia veteris legis actus etiam internos per se, & directè **[sect. 11]** [5639] comprehendebat. Itaq#ue in hoc differt lex illa à lege humana, quia hæc per se non extenditur ad actus merè internos, illa verò eos præcipiebat, & vetabat. Quæ differentia ex diuersitate legislatorum nascitur, nam homo non dominatur in actus internos, quia illos per se cognoscere non potest, Deus autem scrutator est cordium, & ideò iurisdictionem habet, & directum dominium in actus merè interiores. Quæ ratio optimè probat, legem diuinam posse cadere in actus internos, quod au tem lex vetus hoc habuerit, proband# est ex Scriptura, ostendi autem potest primò ex illo Leuitic. 19. *Non oderis fra*[5640]*trem tuum in corde tuo,* & infrà, *Diliges proximum tuum sicut te ipsum,* & ex illo Deuteronom. 6. *Diliges Dominum Deum tuum*[5641] *ex toto corde tuo & cæt.* Et infrà. *Eruntque verba hæc in corde tuo, & meditaberis in eis,* quæ omnia in actibus internis consistunt. Item

facit illud Psalm. 18. *Lex*[5642] *Domini immaculata conuertens animas*; nam conuersio animæ actus interior est, lex autem non conuertit animam, agendo conuersionem, sed præcipiendo. Vnde lex illa præcipiebat veram pœnitentiam, & conuersionem ad Deum, vt passim constat ex Prophetis; imò ad hoc, tempus etiam designabat, Leuitic. decimo sexto, *Mense septimo decima die mensis affligetis animas vestras,* vtiq#ue per internam pœnitentiam, nam exterior potius corpus, quàm animam affligit. Item pœnitentia interior est, qu# mundat à peccatis, & tamen ibi subiungitur, *in hac die expiatio erit vestri, atque mundatio ab omnibus peccatis vestris, coram Domino mundabimini.* Erat ergo præceptum illud præcipuè de interna pœnitentia. Deniq#ue Exod. 20. habetur generale[5643] mandatum *Non concupisces,* quod omnem immoderatam concupiscentiam prohibebat, vt sumitur ex Paulo ad Rom. 7.[5644] ergo lex illa etiam internos actus cohibebat.

Addi etiam potest ratio fundata in **[sect. 12]** [5645] verbis Psalm. 118. *Beati immaculati in via, qui ambulant in lege Domini,* & in verbis Christi Matth. 19. *Si vis ad vitam ingredi,*[5646] *serua mandata.* vtique in lege veteri contenta, nam qui Christum interrogauerat ad illam obseruandam tenebatur. Item in verbis Pauli ad Roman. 3. *Fa*[5647]*ctores legis iustificabuntur*. Vnde formatur ratio, nam integra obseruatio illius legis constituebat hominem immaculatum, & iustum, & dignum vita æterna, sed sine actibus internis ad salutem necessarijs non potest homo esse iustus, & immaculatus, nec vita æterna dignus; ergo hi actus sub materia illius legis comprehendebantur. Et hûc etiam spectant discursus Diui Thomæ hic quæst. 98. artic. 1. & quæstione 99. art. 2. nam[5648] in priori probat, ad perfectam rationem legis diuinæ pertinere, vt dirigat hominem ad vitam æternam, quæ per quodcumq#ue peccatum impeditur, & non solum per actus exteriores, sed etiam per interiores, lex ergo vetus, quæ diuina est, circa vtrumq#ue versari debuit. In altero verò articulo docet, sicut lex humana intendit amicitiam hominum inter se, ita legem diuinam intendere amicitiam hominum cum Deo, & consequenter intendere, facere homines similes Deo, iuxta illud Leuitic. 19. *Sancti estote, quoniam ego*[5649] *sanctus sum,* quia similitudo est causa amoris; hæc autem similitudo ad Deum, & vera sanctitas præcipuè per actus internos comparatur; ergo hos etiam actus præcipiebat lex illa, quæ diuina erat.

Contra hanc verò assertionem obij **[sect. 13]** [5650]ci potest primò, quia Paulus ad Rom. 3. legem veterem vocat legem factorum, quæ vox actiones externas propriè significat, indicat ergo, legem illam solum fuisse de externis factis, ad modum legis humanæ. Secundò obijci[5651] potest Diuus Thomas quæst. 91. art. 5. **[1095]** dicens, legem nouam superabundare veteri, interiores actus animi ordinando, secundum illud Matth. 5. *Nisi abundauerit iustitia vestra, &c. Et ideo* (inquit) *dicitur, quod lex vetus cohibet manum lex noua animum*; ergo non versabatur circa internos actus. Tertiò addi potest[5652] auctor imperfecti in Matthæum homil, vigesimo octauo, vbi sic inquit, *Et si impleuerit quis omnem iustitiam legis, viuit quidem in ea, non tamen iustificatus est.* Et reddit rationem, *quoniam lex abstinentiam mandat malorum, vt non occides, non iustitiæ opus iniungit, vt non irascaris sine causa, & non concupisces.* Vbi significat legem illam non prohibuisse hos internos motus, quod late prosequitur. Quartò argumentari possumus, quia aliàs se[5653]quitur, legem illam præcepisse actus Fidei, Spei, & Charitatis: consequens est falsum ergo. Sequela patet ex dictis, nam illi sunt actus interni, & maxime necessarij ad finem diuinæ legis, quia sine fide viua impossibile est placere Deo; consequens est falsum,

tum quia aliàs lex illa iustificaret contra Paulum ad Romanos tertio, & sequen[5654]tibus, & ad Galatas secundo, & quarto, tum etiam, quia illa lex tantum habebat præcepta moralia, cæremonialia, & iudicialia, sub nullo autem membro istorum comprehenduntur præcepta Theologalia, vt sic dicam, tum de niq#ue quia aliàs lex illa esset valde perfecta, si præcepta illa, quæ perfectissima sunt contineret; consequens est contra Paulum vocantem legem illam infirmam, & imbecillam ad Hebr. cap.[5655] septimo.

Ad primum responderi potest primo, **[sect. 14]** [5656] Paulum ibi loqui de lege, quatenus positiua erat, & præsertim quatenus continebat præcepta cæremonialia, quæ vt sic tantum circa actus externos versabatur, & ideò appellatur lex factorum, & ad Hebr. 7. vocatur *lex mandati carnalis*:[5657] cum autem dicimus legem illam versari circa actus internos, intelligendum est de illa quoad præcepta moralia. Hæc verò responsio non placet, primò[5658] quia Paulus, cum dicit, legem non iustificare, non tantum cæremonialem, sed etiam moralem complectitur, nam præceptum illud *Non concupisces*, morale est, & tamen loquitur de lege, vt illud comprehendit, vt patet ad Roman. 7. Item ratio Paul. ad Galat. 4. *Si ex lege iustitia; er*[5659] *go gratis Christus mortuus est*, vt sit efficax æquè procedere debet de lege morali, ac de cæremoniali, vt per se constat, & notauit Augustin. de Spirit. & liter. cap. 14. Secundo non placet illa responsio, quia etiam lex illa vt erat positiua interdum versabatur circa internos actus, vt de præcepto festi expiationis suprà ostendimus. Licèt enim verum sit, præceptum illud solum quoad determinationem temporis fuisse positiuum, & illam determinationem coniunctam fuisse cum exteriori celebratione diei festi, nihilominus actus ille internus non erat per se coniunctus c# tali celebritate, sed solum, quia directe præcipiebatur. Dico ergo, legem illam[5660] vocari factorum, sumpta denominatione à maiori parte, & præcipue addita per illam leg#. Vnde nihil obstat, quod aliquid etiam internum præciperet. Addi etiam potest, omne opus hominis eti# internum quatenus ab ipso fit, sub factorum nomine comprehendi, vt ex dicendis constabit.

Ad secundam respondeo, illam diffe **[sect. 15]** [5661]rentiam à D. Thoma positam intelligendam esse de illa lege, vt positiua erat, vt sic enim comparatur cum lege gratiæ non vt erat moralis: nam vt sic quoad rem ipsam manet sub lege gratiæ. Deinde D. Thomas non negat, legem veterem direxisse actus internos, sed dicit, in hoc superabundare legem gratiæ, quia perfectiori modo illos dirigit. Et ad hoc adducit verba Christi Matth. 5.[5662] *Nisi abundauerit iustitia vestra plus, quam scribarum, & phariseorum, non intrabitis in regn# Cælorum.* In quo tamen aduerto, Christ# non loqui de iustitia legis, sed de obseruantia legis, quam ibi iustitiam vocat, vt rectè ibi Maldonat. aduertit. Vnde sensus est, nisi legem seruetis melius,[5663] quàm scribæ, & pharisei, non intrabitis in regnum Cœlorum, nam pharisei in exterioribus legem seruabant, non interius, vt colligitur ex Matth. 23. ergo perfecta obseruatio illius legis, etiam interior# rectitudin# postulabat. Et in hoc sensu dixit Gloss. ibi, illud. *Nisi abundauerit*, referendum esse ad intellectum phariseorum, non ad continentiam legis, & ita iuxta hunc sensum potius ex **[1096]** illo loco confirmatur nostra assertio. Deinde aduerto ex Augustin. 19. contra[5664] Faust. ca. 23. & 28. ea, quæ addidit Christus ad augendam iustitiam legis magna ex parte fuisse contenta in ipsa lege, licet vel non fuerint intellecta, vel non obseruata à phariseis, & inter hæc fortsse vnum erat, quod lex cohiberet manum, non animum. Alia vero pertinentia ad maiorem

perfectionem non tantum in actibus internis, sed etiam in[5665] externis constant. Deniq#ue potest illa differentia intelligi de lege non vt præcipiente, sed vt operante, vtraq#ue enim lex diuina vt pr#cipiens versatur circa actus internos, & externos, lex autem vetus solum per se quasi cogebat ad ex teriores actus, per pœnas, & comminationes, quæ animum non inducunt, lex autem noua per spiritum grati# anim# inducit.

Ad tertium respondeo in rigore fal **[sect. 16]** [5666]sam esse sententiam illius auctoris, nam sine dubio lex illa non solum vetabat mala opera, sed etiam prauum animum vel inordinatam concupiscentiam, vt ex Paulo, & ex verbis legis constat. Item non solum vetabat mala, sed etiam pr#cipiebat opera iusta. Vnde certum est, quod qui ex vera fide legem illam seruaret, non solum non esset malus, sed etiam esset iustus. Imò intelligi non potest, quod ille auctor distinguit inter innocentem, & iustum, dicens, *Qui abstinet se à malis esse innocentem, non tamen fore iustum, nisi opus iustitiæ faciat.* At certe apud Deum nemo est innocens, nisi iustus: nam si opus iustitiæ non est necessarium, sicut potest esse innocens qui illud non facit, ita etiam iustus, quod si opus iustitiæ necessarium sit, qui illud non fecerit, nec iustus, nec innocens erit, quia non abstinebit ab omni malo, saltem omissionis. Denique intelligi non potest alia distinctio, quam adhibet inter viuere, & esse iustum, non enim loquitur de vita corporali, adducit enim verba Christi Luc. 10. *Hæc fac, & viues,* & ponderat, non dixisse, *Et eris iustus,* quod certe ineptissimum est. Non potest ergo auctor ille habere c#modam expositionem.

Ad quartum concedo sequelam, scilicet, pr#cepta Fidei, Spei, & Charitatis **[sect. 17]** [5667] sub pr#ceptis illius legis compr#hendi quam sententiam in cap. 7. latius tra-, ctabo, & confirmabo, & ìbidem ostendam, inde non sequi legem illam dedisse iustitiam, aut iustificasse. Et nunc breuiter declaratur, quia longe aliud est præcipere, aliud dare. Quamuis ergo lex illa pr#ciperet actus veræ iustitiæ, non sequitur dedisse illos, & consequ#ter neq#ue sequiturdedisse iustitiam, aut iustificasse, quamuis ergo illa lex præciperet fidem viuam, non dabat spirit# fidei, & viuificantem, vt infra dicemus, & ideo non iustificabat. Ad primam ergo rationem in contrarium obiectum negatur sequela. Ad secundam ration# quidam dicunt, h#c pr#cepta non contineri sub aliquo illorum trium membrorum, & putant esse sententiam D. Thomæ dicta q. 99. ar. 5. quia ibi significat, præceptum fidei comprehendi in Scriptura sub *testimonijs* Dei, præcept# autem Spei sub *iustificationibus.* Sed veritas, est, hæc omnia c#prehendi sub pr#ceptis moralibus: nam illa comprehendunt totum id, quod pertinet ad legem naturalem, siuè dicantur respectu solius naturæ, siuè etiam per connatu ralitatem ad gratiam, vt suprà libr. 1. & 2. declaraui, & attigit hic Caietan. q. 100. ar. 1. qui proinde hanc sententiam indicat. Et clarius ibidem D. Thom. in fine arti[5668]culi, vbi ait, qu#dam esse moralia pr#cepta, ad qu# iudicanda indiget ratio humana introductione diuina, per qu# erudimur de diuinis, & per hoc respondet ad tertium argumentum, quod de pr#cepto fidei proposuerat. Expressius ve ro in eadem q. 100. ar. 3. dicit, ad Decalogum pertinere illa pr#cepta, qu# statim, vel ex principijs communibus, vel ex fide diuinitus infus# innotescunt. De niq#; suprà ostensum est, deuisionem pr# ceptorum in tria illa membra esse sufficientem, cum ergo constet, h#c pr#cepta non esse iudicialia, nec c#remonialia rectè sub moralibus c#prehenduntur, non vt moralia à Theologalibus distinguuntur, sed vt actus liberi, & honesti morales dicuntur. Neque obstat, quod de iustificationibus dicebatur, nam omni# pr#ceptorum obseruationes possunt di ci iustificationes, quia generalem iustitiam includunt, vt notauit

D. Thomas dicta q. 100. ar. 2. ad 1. & eadem ratione omnia præcepta legis, quatenus in di-**[1097]**uina reuelatione nitebantur, testimonia dici possunt. Vnde illæ duæ voces[5669] generales sunt, vt ex Psalm. etiam 118. non obscurè colligitur, & ideò non excludunt sufficientiam partitionis præceptorum per illa tria membra. Tertia verò ratio petebat, vt aliquid diceremus de perfectione, vel imperfectione illius legis. Sed hoc dicetur melius in cap. 6. & ideò breuiter dico ex Augu[5670]stino contra Adimantum Manich#um, legem illam, licèt actus valde perfectos præciperet, dici imperfectam, quia vires ad illos exequendos non pr#stabat.

Dico tertiò. Materia legis veteris **[sect. 18]** comprehendebat omnes actus exter[5671] nos necessarios ad honestatem morum, tam naturalem, quàm c#remonialem, seu religiosam, quàm etiam politicam, seu ciuilem. H#c assertio manifesta est ex dictis capite pr#cedenti de triplici ordine pr#ceptorum; per qu# tres partes huius materi# pr#cipuè distinguuntur, posita autem nunc est, vt amplitudo illius materi#, & numerus, vel ordo pr#ceptorum sub singulis membris contentorum magis explicetur. Aduertendum ergo est, materiam alicuius pr#[5672] cepti duobus modis posse esse necessariam ad honestatem morum. Primo secundum se, & prout pr#intelligitur ad pr#ceptum. Secundo vt consequens ad pr#ceptum, eiusq#ue obligationem. In assertione igitur indifferenter, seu generatim sumitur hæc materia, nam vtramq#ue materiam, seu actus ad illam pertinentes lex illa comprehendebat. Diuerso tamen modo: nam lex illa secundum moralia præcepta versabatur in materia per se necessaria ad honestatem morum. Vnde quoad hanc partem materia illa non erat propria legis veteris, sed quasi accepta, vel mutuata à lege naturali: præcepta autem cæremonialia, & iudicialia ex genere suo versabantur in materia non necessaria de se, per ipsa autem præcepta fiebat necessaria ad morum honestatem. Vnde generalius loquendo possent omnia illa præcepta vocari moralia, quia re vera rectitudinem moralem constituebant, tamen per antonomasiam vsurpatum est nomen præceptorum moralium ad illa, qu# ex natura sua talia sunt significanda.

Circa priorem ergo materiam inqui **[sect. 19]** [5673]ri potest, quid necesse fuerit de operibus illis dari diuinam legem positiuam, cum naturalis lex ad illa obliget. Imò videtur esse repugnantia, quod lex diuina positiua sit in tali materia, cum de eadem data sit lex naturalis, quæ diuina etiam est. Accedit, quod lex circa talem materiam datur à Deo, prout est auctor naturæ, hæc verò lex est à Deo, vt auctore gratiæ, vt suprà diximus. Sed nihilominus negari non potest, quin[5674] lex vetus, vt à Deo data est, præcipuè comprehendat totam materiam legis naturalis, id enim manifestè constat ex Exod. 20. & 31. & Deuteronom. 9. & ex[5675] Paulo ad Roman. 2. vsque ad 7. & explicat latè Diuus Thomas dicta quæstion. 99. artic. 2. & quæst. 100. art. 1. & sequentibus. Ratio autem, seu necessitas fuit, quia ratio humana valde erat obscurata per peccatum, etiam circa moralia, & naturalia præcepta, & ideò ait Diuus Thomas, *Oportuit homini in hoc subueniri per auctoritatem legis diuinæ, sicut per doctrinam, & reualationem fidei subuenitur homini non tantum in his, quæ rationem superant, sed etiam in his, quæ de Deo natur aliter cognosci possunt,* ad excludendum rationis humanæ errorem, qui accidebat in multis. Sic er[5676]go non repugnat, legem diuinam positiuam versari circa materiam ab eodem Deo præceptam per legem naturæ, quia ignorantia humana induxit necessitatem talis positiuæ legis, siue illa quoad hanc partem dicatur tantùm de claratiua, siue etiam nouæ obligationis inductiua, quod postea videbimus. Et eadem ratione constat, potuisse Deum

etiam vt auctorem gratiæ legem ferre in tali materia, tum quia ferebat illam in ordine ad finem supernaturalem, quia non potest supernaturalis rectitudo sine naturali subsistere, tum etiam, quia vt auctor gratiæ adiuuat etiam naturam, sicut & naturalia reuelat, & auxilium præbet ad bene operandum moraliter, etiam intra naturæ ordinem, vt in tractatu de Gratia dicemus.

Potest verò etiam è contrario ínter **[sect. 20]** rogari, an lex illa secundum præcepta moralia tantùm in materia naturali, id est, per se necessaria ad honestatem, ver[5677] setur. Et ratio dubitandi esse potest, quia tertium præceptum de sanctificatione **[1098]** sabbati positiuum fuit in illa lege, & tam# ponitur inter moralia, quia ponitur in decalogo. Idem videtur esse de primo pr#cepto quoad illam partem, *Non facies tibi sculptile*, nam positiuum fuit in illa lege, & ideo cessauit, vt sentit D. Tho. q. 100. ar. 3. Dicendum nihilominus est,[5678] præcepta positiua non pertinuisse ad mo ralia, sed ad c#remonialia, vel ad iudicialia, quod ex ratione suffici#tiæ suprà datæ patet, & quia aliàs omnia pr#cepta essent dicenda moralia, quia sub generali appellatione omnia erant de mo ribus hominum, & obseruatio omnium erat necessaria ad honestatem morum, supposita illa lege. Et si semel admittatur aliquod pr#ceptum positiuum sub illo m#bro, eadem ratio erit de reliquis om nibus. Igitur illa tantùm, quæ per se bona sunt, & necessaria ad honestat# naturalem, vel ínfusam dicuntur moralia.

Hæc autem sic distinguuntur à D. Tho **[sect. 21]** [5679]ma: nam quædam (inquit) adeò sunt per se nota, & generalia, vt sine vllo discursu ab omnibus sciantur per lumen naturæ, aut fidei, quædam sunt conclusiones #ximæ, quæ facili discursu ex illis principijs colliguntur, alia sunt vt conclusiones remotæ, qu# maiori sapientia indigent, vt cognoscantur. Prima dicuntur præambula ad decalogum, postrema illationes, seu corolaria ex illo. Media verò dicuntur propriè, & formaliter pr#cepta decalogi, vt constat ex Deuter. 4.[5680] vbi dicuntur decem verba, tamen virtute continent multa alia, vel antecedenter, vel consequenter, vt dixi, & latè exponit D. Thomas tota ferè q. 100. Circa quam quæstionem solent ab ex[5681]positoribus disputari ferè illa omnia, qu# nos suprà lib. 2. de lege naturali disseruimus, quia ad illum locum propriè pertinebant, & hic repetenda non sunt. De obligatione autem illorum pr#ceptorum, vt specialiter in lege veteri data sunt, dicam in cap. 6.

Vt autem satisfaciamus rationi du **[sect. 22]** [5682]bitandi, oportet aduertere, differenti# esse inter auctores. Nam multi distinguunt quatuor pr#cepta erga Deum, & sex tantum erga proximum, confund#tes duo vltima in vnum negatiuum *Non concupisces*. Et hoc supponit Hieron. ad Ephes. 6. cum ait, Pr#ceptum honorandi parentes esse quintum decalogi. Numeratio autem quatuor priorum p#r#ce ptorum non vno modo fit. Nam Origen.[5683] hom. 8. in Exod. quem sequitur Burg#. distinguit primum in duo negatiua, *Non hæbebis Deos alienos.* & *Non facies tibi sculptile.* Hieronym. autem Ose#. 10. quem sequitur Rupertus lib. 3. in Exod. cap. 32. distinguunt aliter illud primum in duo, vnum scilicet, affirmatiuum, *Ego sum Dominus Deus tuus.* Et aliud negatiuum com prehendens illa duo, qu# distinguit Ori[5684]gen. Esichi. autem Leuit. 26. vt refert D. Thom. q. 100. ar. 4. coniungendo dictas opiniones, distinguit primum pr#cept# in tria, vnum affirmatiuum, & duo negatiua, & consequenter excludit à decalogo tertium pr#ceptum de obseruatione sabbati, quia positiuum est. Et ita respondet priori parti rationis dubitandi, non tamen satisfacit posteriori.

Vnde nulla ex his sententijs satis fa **[sect. 23]** [5685]cit omnibus difficultatibus occurrentibus. Et in primis tertia non consequ# ter loquitur: nam eadem ratione excludere deberet à decalogo aliud negatiuum. *Non facies tibi sculptile.* Nam quatenus distingui posset ab alio *Non habebis Deos alienos,* positiuum est, & cæremoniale, vt notauit D. Thom. dicta q. art. 7. ad 2. Et præterea tertium præceptum de sauctificatione sabbati tam expresse di citur in Exod. 20. fuisse scriptum in ta[5686]bulis, vt non possit ab solutè reijci à decalogo. Et deinde contra dictas opiniones obstat, quia duo vltima pr#cepta in secunda tabula vt distincta ponuntur, & habent materias diuersarum rationum, & virtutum.

Et ideò præualuit opinio August. lib. **[sect. 24]** [5687] de Decem chord. cap. 5. & per totum, & q. 71. in Exod. quem sequitur D. Thom. in præsenti, & 2. 2. q. 122. & communiter Scholastici, & ferè à tota Ecclesia recepta est, quæ distinguit septem præcep ta erga proximum, & consequenter tria tantum ergo Deum. Nam in primo ver ba illa, *Ego sum Dominus Deus tuus,* non s#t præceptiua, sed præsuppositiua, vt sic dicam, potestatis Dei ad ferendam leg#. Et deinde si aliquod præceptum continent, est de vnitate Dei, quod includit negationem plurium Deorum, quam explicant alia verba, *Non habebis Deos alienos,* illa verò *Non facies tibi sculptibile.* Si intellig#tur de prohibitione idoli ad h#c **[1099]** finem, vt colatur pro Deo, non distingui tur à priori negatione, & ita est præceptum morale, vt exposuit D. Thomas ar. 4. Si autem exponantur de absoluta pro hibitione imaginum Dei, est cœremoniale, & non morale, vt D. Thomas expo suit, & reducitur ad primum præceptum, vt circunstantia eius. Similiter dicend# est de tertio, quatenus enim præcipit, vt aliquod tempus cultui Dei dicetur, naturale est, & morale; quatenus verò de terminabat talem diem, fuit cœremoniale, & cessauit, vt exposuit D. Thomas eadem q. ar. 3. ad 2. Vnde concluditur, in decalogo prout scriptum fuit in lapidibus, aliquid c#remoniale fuisse admix tum, non verò sequitur præceptum aliquod positiuum ad moralia pertinere. Cur autem in illo tertio pr#cepto specialiter fuerit aliquid figurale additum, tractat August. lib. de Ritib. Eccles. cap. 11.[5688] & 12. aliàs Epist. 119. ad Ianuari. & rationem mysticam reddit, scilicet. per Sabbathum significari æternam requiem, & tertium illudpræceptum Spiritui Sancto attribui, qui est amor, & ideó ad excitandum amorem, quoad requiem t#dimus, factam esse in illo tertio præcepto Sabbathi commemoration#.

Circa aliud membrum de materia il **[sect. 25]** [5689]lius legis solum necessaria, quia præcepta, dictum est in superioribus, duas habuisse partes, aliam ad Deum, aliam ad homines pertinentem, quoadvtramq#ue ergo partem fuit lex illa, & copiosè, & sufficientissime tradita, quod breuiter in singulis c#prehendi potest ex ijs, quæ D. Thomas in prædictis qu#stionibus la tissime tradidit. Et in primis materia[5690] cœremonialis, seu ad Deum pertinens quatuor capita complectebatur. Pim# continet præcepta sacramentorum, inter quæ primum erat circuncisionis, quia ante legem incepit, & in ea tanquam eius ianua, & professio retenta est, alia verò fuerunt in ipsa addita, vt agni paschalis, consecrationis Pontificis, &c. de quibus ex professo tractatur in 3. tom. tertiæ partis, tam disputando de Sacramentis in genere, quàm de Baptismo, & Circun[5691] cisione in particulari. Secundum caput est de Sacrificijs, quæ ex parte rerum materialium, quæ offerabantur, erant multiplicia. Formalis verò distinctio illorum ex fine sumenda est. Nam quoddam erat, *holocaustum,* in recognitionem[5692] diuinæ maiestatis. Aliud dicebatur *hostia pacifica.* quæ ad impetrandum noua bene ficia, vel ad agendas gratias pro iam susceptis mactabatur.

Aliud deniq#ue dice batur, *sacrificium pro peccato,* quia in eius expiationem, & satisfactionem aliquam immolabatur, de quo toto genere sacri[5693]ficiorum, & quomodo omnes illæ rationes in vno sacrificio Eucharistiæ contineantur, disputatur eodem tom. 3. ad finem. Et præterea de illis sacrificijs vltra D. Thomam hic, & Origen. Abulens.[5694] & alios in Leuiticum, & Philon# lib. de sacrificijs, videri potest Riber. tract. de Templ. lib. 4. & Azor. tom. 1. lib. 6. à cap. 25. per plura. Tertium caput continet[5695] sacra, id est, templum, altare, & #niavasa ad diuinum cultum instituta, de quibus omnibus late Riber. in dicto tract. lìb. 1. & 2. & ad eum ordinem pertinent. festiuitates, & Sabbatha, de quibus idem auctor lib. 5. & breuiter comprehendit To[5696]let. in cap. 7. in Ioan. & Azor. suprà cap. 31. & sequentib. Solum aduerto in litera D. Thom. q. 102. ar. 4. ad 6 haberi, Propitiatorium fuisse lapideam tabul#. Existimo tamen errorem irrepsisse in textu.[5697] Nam constat Exod. 25. fuisse tabulam auream, quod D. Thom. non ignorauit, sed[5698] id scripsit ad Hebr, 9. lect. 2. Quartum caput continet obseruantias peculiares illius populi, vt erant specialia ieiunia cibi prohibiti, & similia, de quibus videri potest suprà ar. 6.

[sect. 26] [5699]

Simili modo altera pars illius materiæ, quæ iudicialis, vel quasi politica dici potest, ad quatuor etiam capita reuo catur ex D. Thoma. supra, & fere tota q. 104. Quædam enim leges c#stitueb#t ordinem seruandum inter Principem, & populum adinuicem. Ali# statuebant de moribus totius populi, & singulorum membrorum eius, tam in ordine ad c#munitatem, quàm inter se, vt in iudicijs,[5700] contractibus, &c. Aliæ dabantur de rebus seruandis in singulis familijs, vt inter dominos & seruos, parentes, & filios virum & vxorem, & huc spectabant leges matrimonij, quod tunc erat contractus humanus, & non Sacramentum pro priè dictum, & ideò pr#cepta ad illud spectantia inter iudicialia numerantur.[5701] Deniq#ue vltimum caput continebant leges pertinentes ad extraneos, id est, ad **[1100]** hospites seu peregrinos, & huc spectabant leges de bello ferendo, aut vit# do cum c#teris exteris nationibus, & de coniugijs, & alijs contractibus cum eis[5702] ineundis, de quibus videri potest Azor supra à cap. 4. Vnde factum est, vt præce pta illius legis in magno numerò multiplicata fuerint, fuisse enim sexcenta, & tredecim dixit Guilielm. Parisi. lib. de Fide, & leg. & sequitur Abul. Deuteron. 27. q. 1. & Brug#. in Scruptin. 1. p. d. 8. cap. 9. Galatin. autem aliter illa numerat, quod nunc expendere necessarium non est. Dico quarto. Materia legis veteris **[sect. 27]** generaliter sumpta aliqua c#prehende[5703] bat, quæ non cadebant sub rigoroso pre cepto, sed sub consilio. Ad intelligend# hanc assertionem supponendum est, nomen legis, collectiuè sumptum, significare in rigore collection# præceptorum ad aliquem statum, seu c#munitatem pertinentium, interdum verò latius sumi, vt comprehendat totam aliquam viuendi rationem, in qua multa alia præter pr#cepta continentur, vt lex Eu#gelica absolutè dicta c#prehendere dicitur consilia Euangelica, & sacramenta omnia, quamuis non de omnibus præcepta diuina data sint. Loquendo ergo hoc posteriori modo de lege veteri, dicimus, eius materiam extendi etiam ad aliqua consilia. Et videtur posse sumi ex illo[5704] Deuteronom. 11. *Ama Dominum Deum tu# & obserua præcepta eius, & cæremonias iudicia, atque mandata omni tempore,* vbi per *præ cepta,* intelliguntur moralia, vt supra di xi & adduntur illis mandata præter cæremonias, & iudicia; ergo illa mandata n# sunt præcepta moralia, cæremonialia, aut iudicialia, quia ab omnibus distin guuntur; ergo sunt consilia. Patet c#sequentia, quia non

potest cogitari medi# inter illa duo, & quia vox *Mandatum,* interdum ita accipitur, vt notaui primo tomo terti# partis disp. 43. sect. 1. & 3. Et huic expositioni, & sententiæ videtur fa[5705]uere D. Thom. 1. 2. q. 99. ar. 5. Sentit. enim ea vocari mandata in illa lege, *Quæ erant præcepta, vel prohibita, non vt simpliciter debita, sed propter melius* De quibus ait, *Vocari mandata, quia quandam inductionem habent,*[5706] *ac persuasionem.* Et adducit Hieronyimin Prœemio. ad Marcum, distinguentem mandat# à pr#cepto. Vnde cum D. Thom. prius dicit. Hæc eadem, quæ vocantur m# data, fuisse præcepta, vel prohibita, latè videtur vti ijs verbis, quatenus includunt omnem inductionem, & per suassionem, alioqui mandata confunderet cum præceptis in ijsdem verbis, in quibus vult illa distinguere. Item cum ait ea, qu# mandantur tantum esse ad melius esse, intelligendum videtur non solum ante mandatum, sed etiam post illud, alioqui iam illud esset rigorosum præceptum cœremoniale, vel iudiciale, relinquitur ergo vt tale mandatum sit consilium.

Sed licèt hæc probatio probabilis sit **[sect. 28]** [5707] non tamen cogit, quia D. Thom. non per sistit in illa expositione, addit enim per mandata posse intelligi in loco Deuteronomij non leges datas à Deo per seipsum, sed datas per homines, *Vt verbum ipsum,* inquit, *præsefert.* Et ita in illo loco præcepta dicentur tantum decem decalogi, m#data verò alia moralia, quæ per Moysem data, vel explicata sunt. Quæ expositio est probabilis. Alia etiam esse[5708] potest, vt per mandata non intelligantur leges diuinæ, sed pr#cepta, quæ per homines, Dei ministros dari contingeret *omni tempore,* vt ibi dicitur, & annumerari potuerunt cum legibus Dei, quia lex ipsa præcipiebat obedire Pontificibus, & ministris Dei. Accedit, quod vox *Man datum* nunquam propriè significat consi lium, neq#ue in hac significatione vsurpa ta inuenietur in Scriptura. Imò tota[5709] lex vocatur mandatum, Malach. 2. & tota lex vocatur lex mandatorum ad Ephes. 2. Nec D. Hieronym. in citato loco distinguit mandatum à præcepto in illo sensu, quia in exemplum m#dati affert verba Christi, *Mandatum nouum do vobis, vt diligatis inuicem,* quod est rigorosum præceptum. Vnde nomine mandati videtur in telligere præceptum affirmatiuum faciendi aliquod bonum, nomen vero pr#cepti accomodat ad negatiuum, *quale est,* inquit, *diuertere à malo.*

Nihilominus conclusionem positam **[sect. 29]** [5710] censeo veram, & satis consentaneam menti D. Thomæ. Potestq#ue declarari, & probari inductione quadam, & accomo datione ad dicta tria membra præceptorum. Nam in primis in illa lege fuerunt instituta aliqua sac rificia, qu# non præcipiebantur, sed voluntarie offere[5711]b#tur iuxta illud Psal. 118. *Voluntaria oris* **[1101]** *mei beneplacita fac Dñe.* quod ita ibi interpretat# Chrysost. De illis ergo sacrificijs[5712] possum# dicere, datum esse c#sili#, non præceptum. Deinde de votis dabant# consilia in illa lege iuxta illud Psal. *Vouete, & reddite*: nam licèt secunda pars contineat præceptum naturale, prior continet consilium. Quod generatim sumptum potest dici consilium morale, tamen ex parte materi# poterat esse c#remoniale, quia etiam consulebantur vota de aliquibus sacrificijs, vel oblationibusvoluntarijs illius legis, quæ *dona* dicebantur, multa etiam in illa lege disponebantur circa obseruationem, vel commutationem votorum, quæ propriè erant cæremonialia, & interdum continebant præceptum, aliquando verò permissionem, seu con cessionem, vel etiam consilium. Deniq#; id, quod D. Thom. supra affert. ex 22. Exodi. *Si pignus acceperis vestimentum à pro*[5713]*ximo tuo, ante solis occasum reddes ei,* videtur non fuisse rigorosum præceptum, sed monitionem aut induction#, nisi in casu, in quo vestimentum esset proximo omnino

necessarium, tunc enim videtur fuisse charitatis pr#ceptum in ipsa lege significatum: extra illum ergo casum erat consilium, vt D. Thomas indicat, potestq#ue dici consilium iudiciale. Atq#; ad hunc modum poterunt in illa lege alia consilia intellegi, & explicari iuxta exigentiam materiæ, & verborum.

Hic verò occurrebat iterum difficul tas de imperfectione illius legis, nam **[sect. 30]** [5714] amplecti, & suadere non tantum præcepta, sed etiam consilia, videtur illius legis imperfection# superare. Sed quia de modo imperfectionis illius legis di[5715]cturi sumus infrà, respondeo breuiter, consilium absolutè dictum latius patere, quám consilium perfectionis, quod ad statum perfectionis constituendum ordinatur. In illa ergo lege non fuerunt data, nec explicata consilia perfectionis, hoc enim imperfectionem eius superabat: nam si fortasse aliqui statum perfectionis professi sunt, illud non fuit ex doctrina legis, sed ex diuino instinctu. At verò inducere ad aliqua consilia, quæ in communi hominum vita, & statu exerceri possunt, non exeedebat perfectionem illius legis, imò erat illi consentaneum, vt ost#sum est.

CAPVT V.

Vtrum lex vetus conuenienti modo, tempore, & alijs circunstantijs data fuerit.

EXplicatis cæteris causis illius le **[sect. 1]** [5716]gis, superest dicendum de forma seruata in illa lege tradenda, qu# res quantum ad scholasticum negoti# spectat, facilis est. Quia forma legis (vt sæpe in hoc opere notatum est) dicitur externum signum, quo voluntas, seu mens legislatoris manifestatur: Vnde hic non agimus de actu ipso interno in Deo existente, qui est veluti substantialis lex, & quasi forma, & anima signi externi: nam de illo actu eadem est ratio in hac lege, quæ in omni alia, seruata proportione, ideoq#ue applicanda est doctrina tradita in lib. 1. de Lege in c#muni. Agimus ergo de lege externa, & sensibili, per quam populo Israelitico innotuit interna mens, & voluntas Dei. Diximus autem in superioribus, duo principaliter requiri in hac forma legis, scilicèt, significationem externam aliquo sensibili signo factam, & public# promulgationem cum conuenienti sol#nitate toti communitati factam, vtr#q#; ergo in forma illius legis seruatum est, nam licèt esset diuina ex parte auctoris, dici potest humana ex parte recipientium, & ideo humano modo, seu hominibus accommodato dari, necessarium fuit, & ideò vtrumq#ue à nobis explicandum est, simulq#ue circunstantias in illa lege tradenda seruatas, quatenus ad solennitatem illius formæ pertinent, declarabimus.

Circa primum dicendum est, form# illius legis fuisse verbum sensibile ipsi **[sect. 2]** [5717]usmet Dei, hominibus sufficienter significans ipsius voluntatem. Hoc c#stat Exodi 20. *Loquutus## Dominus est c#ctos ser mones hos,* & infra, *Cunctus autem populus videbat voces.* Vbi verbum videndi, vt no[5718] tat Augustin. q. 72. in Exod. generaliter sumitur provt de quocumq#ue sensu dici solet, vel etiam provt ad mentem, & intelligentiam traducitur, & ita sensus erat, *videbat voces,* id est, intelligebat, quid per vocem Dei significaretur. Illud autem dictum est de lege quoad decalogum, de c#teris verò præceptis sub ditur. *Dixit præterea Dominus ad Moys#,* & **[1102]** sæpe repetuntur illa verba, *Loquutus est Dominus ad Moysem.* Neque refert, quod illa verba effectiuè formarentur immediatè ab angelo in aere, vel in Moysi s#sibus, quia nihilominus verba illa erant dictata à Deo ipsi angelo, & ita erant à Deo vt à propria causa principali. Et eadem ratione

non solum data est illa lex Moysi per proprium Dei verbum, sed etiam ab ipso Moyse data est populo, ipsomet Deo verba legis dictante, sicut enim Moyses illam scripsit, ita etiam verba protulit, scripsit autem illam legem vt canonicus scriptor, dictante Spiritu Sancto, vt de fide constat; ita ergo illam[5719] etiam protulit. Vnde Exodi. 24. dicitur, *Venit ergo Moyses, & narrauit populo omnia verba Domini, atque iudicia, responditque omnis po pulus vna voce, omnia verba Domini, quæ loquutus est faciemus,* & statim additur, *Scripsit autem Moyses vniuersos sermones Domini.* Vbi significatur, prius dixisse, & postea scrip sisse legem, fortasse tamen illud prius per anticipationem dictum est, nam paulo post subditur. *Assumensque volumen fœderis, legit audiente populo, qui dixeruut omnia, quæ loquutus est Dominus faciemns.* Et Paulus ad Hebr. 9. dixit, *Lecto enim omni mandato legis à Moyse vniuerso populo, accipiens sanguinem, &c.* Vbi Riber. merito reprehen[5720] dit Erasm. quod pro dictione *lecto* posuerit *dicto,* nam licèt re vera dixerit, ta men ex libro dixit, vt verba Exodi ost#dunt. Fieri autem potuit, vt prius verbo retulerit, quæ acceperat, & postea ea scripserit, ac deinde iterum legerit, audiente populo, quod incertum est, & verisimilius apparet, prius legem scrip sisse, & postea ex scripto legisse. Vtc#q#; tamen sit, semper verbis Dei, & Spiritus Sancti dictatis loquutus est.

Dices. Quid ergo est, quod Paul. ad **[sect. 3]** [5721] Hebr. 2. legem illam minus perfectam esse ostendit, eo, quod sit sermo per angelos dictus, nam si sermo ille erat sermo ipsiusmet Dei, non variat, neque minuit dignitatem verbi, quod per angelum, vel hominem, siuè etiam per ipsum Deum proferatur, vt in simili dixit Gre[5722]gor. lib. 1. Morali. cap. 1. Respondetur, quoad verbi certitudinem, & infallibilitatem, & quoad legis auctoritatem n# referre, quod per hanc, vel illum ministr# proferatur, & in hoc sensu pertinere ad magnam illius legis dignitatem, quod per verbum Dei suam voluntatem manifestantis formaliter (vt sic dicam) constituta sit. Nihilominus tamen ad maiorem quandam sermonis excellentiam accidentalem, pertinere potest persona ministri immediatè loquentis, vel quia ex proxima habitudine ad illum habet quandam dignitatem moralem, propter quam maiorem reuerentiam meretur, quomodo Eu#gelij verba à Christo prolata maiori reuerentia audiuntur. Vel quia solet Rex grauiores leges per ministros maioris auctoritatis proponere, & hoc modo lex vetus, licèt fuerit verbum Dei, in hoc ipso minorem dignitatem habet, quam lex gratiæ, vt postea videbimus.

[sect. 4] [5723]

Interrogabis vlterius, quale fuerit illud verbum Dei, an prolatum, vel scriptum. Respondeo, iam ex dictis constare, vtrumq#ue interuenisse, nam lex decalogi prius voce prolata est Exodi 20. & postea digito Dei scripta est in tabulis Exod. 24. 31. & 32. de[5724] cæteris autem præceptis iam decla ratum est. Vnde si quæratur an vtrumq#; signum, vel alterum tantum fuerit de[5725] substantia illius legis. Respondeo breuiter, quodlibet illorum per se fuisse sufficiens, concurrentibus alijs requisitis, & attenta communi ratione legis suprà tradita. Ex dispositione autem diuina videtur fuisse necessaria scriptura ad substantiam, & obligationem illius legis, saltem vt duratura erat in tota posteritate illius populi, *donec veniret semen,* vt Paulus ait. Nam ille populus non tenebatur leges aliàs obseruare vt diuinas, & à Deo expresse traditas, nisi quæ scriptæ erant, iuxta illud Deuter. 4. *Non addetis ad verbum, quod*[5726] *vobis loquor, neq#ue auferetis ex eo, custodite mandata Domini Dei vestri,* & ideo sæpe Deus pr#cipit, legem illam scribi Exod.[5727] 34.

& Deuter. 27. 28. & per antonomasiam lex scripta vocatur, vt sumitur ex Deuter. 30. & 31. Nihilominus ta[5728]m# fieri potuit, vt populus ille, qui aderat editioni legis, statim illa obligaretur ante scripturam, sicut obligab#tur lege circ#cisionis ante scripturam eius.[5729] Inquo potest notari differentia inter pr# cepta decalogi, & alia, nam decalogus prius quam scriberetur, voce Dei suffici# ter propositus est, & ideò sine dubio sta-**[1103]**tim obligauit, non tantum vt erat lex naturalis ratione fundata, sed etiam vt erat lex specialiter à Deo data, quæ hoc solo titulo obligaret, etiam eos, qui rationem ta li#præceptorum ignorarent. Alia verò præcepta, licèt Moysi per sermon# tradita fuerint, populo non fuere proposita, nisi ex scripto, vt diximus, & ideò antequam scriberentur, non habuerunt plenam, & consummatam rationem legis.

Deniq#; circa hanc formam, quatenus **[sect. 5]** per voces edita est, nihil adnotandum occurrit, præter superius dicta de ministerio hominis, vel angeli in illis verbis formandis. Quatenus verò scripta est, sufficit etiam dicere, consulendam esse veterem scripturam, præsertim in Exodo, Leuit. & Deuteron. nam in illis tota forma illius legis, & singulorum præceptorum eius latissimè describitur, præsertim qu# ad cœremonialia, & iudicia[5730]lia spectant, & ideo solum oportet, verba Scripturæ expendere, nam in illius sensu subst#tia illius legis consistit. Quoniam veró de pr#ceptis decalogi specia liter dicitur fuisse in duabus tabulis lapideis scripta, & Scriptura non declaret, quomodo fuerint distributa, ideo aliquid de hoc dicere necessarium est, nam ad formamillius legis aliquo modo spectat. Alìqui ergo dixerunt, in singulis earum fuisse quinq#ue præcepta scripta. **[sect. 1]** [5731] Quod tradit Ioseph. 3. Antiquit. cap. 6. Et Philo lib. decalog. & Hugo Cardinal. Exod. 20. & sequitur Sot. lib. 2. dè Iustit. q. 3. ar. 4. Alij verò putant, in vna tabula fuisse tantum præcepta pertinentia ad Deum, in alia vero pertinentia ad proxi[5732] mum. Quod sentit August. q. 71. in Exod. & q. 7. in lib. quæst. vtriusque testam. & lib. de Dec#chordis cap. 6. Et hoc sequitur Abulens. in cap. 20. Exod. quæst. 2. & Bur gen. in cap. 32. Exodi addit. 4. Inter quas sententias difficile est ferre iudicium, quia auctores harum opinionum non viderunt tabulas scriptas, vt possint de illis ferre testimonium. Et scriptura non explicat modum partitionis, nec firma rationè, aut traditione certa ostendi potest. Si tamen coniectura vtendum est,[5733] posterior est præferenda, quia decuit, vt præcepta ad Deum pertinentia seperatim, & in prima tabula traderentur. Et itavsus obtinuit, vt illa dicantur præcepta primæ tabulæ; & alia secund#, vt patet ex D. Thoma q. 100. ar. 4. & 5. Magist.[5734] cum Doctoribus in 3. d. 37. & alijs communiter.

Circa alteram partem illius formæ, qu# **[sect. 6]** [5735] est promulgatio, distinguere oportet decalogum à reliqua parte legis, nam solennis promulgatio decalogi sufficienter describitur Exod. 20. cum magnis signis terroris, & maiestatis, quibus ille populus tunc indigebat, & acc#modata erant illi legi, quæ timoris erat. Et quia tunc præsens aderat totus populus, pro quo tradebatur, & vox talis erat, vt à cunctis audiri posset, ideo ita fuit promulgatio sufficiens, vt nulla diuulgatio, vel temporis successio necessaria fuerit. atq#ue ita lex illa simul edita, & promulgata est. Vnde recte scripsit August. lib. 10. de Ciuit. cap. 13. *Cum opporteret Dei le*[5736]*gem in edictis angelorum terribiliter dari, non vni homini paucis vè sapientibus, sed vniuersæ genti & populo ingenti, coram eodem populo magna facta sunt in monte, vbi lex per vnum dabatur. conspiciente multitudine metuenda, ac tremenda. quæ fiebant. Non enim populus Israel sic Moysi*

credidit quemadmodum suo Lycurgo Lacedemonij, quòd à Ioue, seu Apolline leges, quas condidit accepisset Cum enim lex dabatur populo, qua coli vnus iubebatur Deus in conspectu ipsius populi in quantum sufficere diuina prouidentia iudicabat, mirabilibus rerum signis, ac motibus apparebat, ad eandem legem dandam docent# creatori seruire creatur#. Ex quibus verbis vnusquisq#ue facile colligere potest, circunstantias omnes necessarias ad sufficientempromulgationem ibi interuenisse, definitas iuxta consilium diuinæ sapientiæ, & voluntatis eius cum rationibus, seu congruentijs eiusdem voluntatis. Qui verò plura de illis signis in particulari desiderat, legat Abulensem[5737] in cap. 20. Exodi q. 36. & sequentib. Post illam verò decalogi promulgationem ad illius perpetuitat# voluit Deus, præcepta illa in lapidibus describi ministerio angelorum ad maiorem illorum pr# ceptorum commendationem, vt plane colligitur ex 31. Exod. & Deuteron. 4. & 9. Postea vero Moyses iratus contra populum propter vitulum conflatilem confregit eas, deinceps verò ipse Moyses iussu Dei eadem præcepta in alijs dua[5738]bus tabulis scripsit Exod. 34. Ac tand# tabulas illas intra arcam Dei posuit, vt maiori veneratione præcepta illa habe **[1104]** rentur, vt constat ex 3. Reg. 8. 2. Paralypomenon. 5. & ad Hebr. 9. Reliqua verò[5739] omnia præcepta legis promulgauit Moyses, ea publicè legendo coram populo, vt supra dictum est, & illa verbo Dei scripta non quidem in arca, neque intra Sanctasanctorum, sed extra illa obseruari voluit. In quo significatum quidem est, præcepta decalogi esse grauiora, & magis necessaria, non tamen minutiora, & parui momenti, vt quidam in cautè loquuntur.

Atq#; ex dicta legis promulgatione, & forma eius colligi potest primo, legem **[sect. 7]** [5740] illam non esse datam pro vniuerso m#do, sed pro solo populo Israel, vt tradit Diuus Thomas, q. 98. art. 4. & sumitur aperte ex forma eiusdem legis Exodi. 19. 20. & sequentibus, vbi ad illum popu lum solum sermo legis dirigitur, & Deuteron. 1. *Hæc sunt verba, quæ loquutus est Moyses ad omnem Israel,* & cap. 5. *Audi Israel, &c.* & infra, *Dominus Deus noster pepigit nobiscum fœdus in Horeb.* Deinde lex illa soli illi populo promulgata est, tantumq#; præcipiebat eis, quibus dabatur, vt e# docerent filios suos, ac nepotes, vt dicitur Deuter. 4. Deniq#ue pactum circuncisionis, & præceptum eius cum solo Abraham initum est, & pro illius posteritate traditum, Genes. 17. illa autem lex circuncisionem supponebat, vt constat ex 12. Exodi, vbi sermo specialiter est de religione Phase, eadem autem ratio est de tota lege, vt constat ex Paulo ad[5741] Galat. 5. Vnde idem ad Roman. 3. interrogans, *Quæ vtilitas circuncisionis*? Respondet, *multum per omnem modum quia credita sunt illis eloquia Dei.* Ac denique ad Rom. nono, inter pr#rogatiuas Iudæorum ponit, quod eorum fuit legislatio. Ratio autem, ob quam lex illa data est particu lari populo, & non omnibus hominibus, reddi potest primo, quia illa non est data vt simpliciter necessaria ad salutem: nam sine illa potuerunt homines saluari ante illám, & gentiles, illa durante, & li cèt posset esse vtilis, non cogitur Deus eadem media vtilia omnibus conferre, & multo minus eadem præcepta omnibus tradere.

Deinde data est illi populo potius, **[sect. 8]** [5742] quàm alijs, non propter iustitias eius, *Cum populus eßet duræ ceruicis,* vt dicitur Deutero. 9. sed ex diuina electione, iuxta illud Psal. 149. *Quia beneplacitum est Domino in populo suo,* & illud Psal. 147. *Non fe*[5743]*cit taliter omni nationi, & iudicia sua non manifestauit eis,* idemq#ue late sumitur ex Deuterono. 4. & Exodi. 19. *Si audieritis vocem meam, & custodieritis pactum meum, eritis mi*[5744]*hi, in peculium de cunctis populis, mea est enim omnis terra.* Quæ verba

supponunt electionem, & vocationem gratuitam, & ad executionem, seu durationem effectus condition# requirunt. Ratio autem inde sumi potest, quia ex illo populo erat Christus nasciturus, in cuius honorem Deus voluit specialiter disponere illum populum, mediante lege, vt supra dict# est, & ita electio ad illam legem supponit aliam electionem Abrah#, vt esset Christi progenitor, quæ gratuita fuit, & non ex meritis eius, licèt illa electione supposita, & gratis recepta prima vocatione ad fidem, per illam potuerit mereri de congruo, vt Christus ex se nasceretur, & consequenter dispositionem suæ posteritatis conuenientem ad illumfin# ex ordine diuinæ Prouidentiæ, iuxta illud Genes. 22. *Quia fecisti rem hanc, &c. Bene*[5745] *dicam tibi, & multiplicabo semen tuum sicut stel las Cæli, &c.* de quo videri possunt dicta in primo tomo tertiæ partis dispu. 10. sectione 6.

Aduertendum est autem, licèt lex illa **[sect. 9]** [5746] non fuerit gentibus imposita, nihilominus voluntariè potuisse illam amplecti, idq#ue duobus modis. Primo per imitation#, acceptando, v. g. in suis regnis, vel Rebuspublicis, & in eis similes leges statuendo, hoc enim nec per se malum erat, nec prohibitum. Tunc autem leges illæ in talibus populis humanæ essent, non diuinæ, quia ibi non obligarent ex vi diuin# legislationis, sed ex voluntate alicuius Principis humani, sicut nunc lex soluendi decimas in Ecclesia quoad quotam humana est, licèt in populo Israel fuerit diuina. Secundo poterant gentes legem illamvoluntariè profiteri, assumpta prius circ#cisione, vt constat Exodi. 12. tunc autem licet legis professio esset voluntaria, postea obseruatio esset necessaria iuxta illud Pauli ad Gal. 5. *Testi*[5747]*ficor omni homini circuncidenti se, quod debitor est vniuersæ legis faciendæ.* Et ideo Christus[5748] Dominus Matth. 23. reprehendit Phariseos, qui summa diligentia proselytos facere procurabant, & postea illos fa-**[1105]**ciebant filios gehenæ. Vbi non reprehendit prior# solicitudin# (sed potius suppo nit esse de se bonam, & c#form# legi) sed reprehendit secundum, quia gentiles factos procelytos ad obseruationem legis non iuuabant, sed potius suis traditionibus, & prauis exemplis corrumpebant.

Vltimo circa hanc legis #mulgation# **[sect. 10]** duæ circunstanti# aduertendæ sunt, scilicet, locus, & tempus. Nam quoad loc#vide tur esse aliqua diuersitas in Scriptura, nam in Exodo sæpe significatur, datam esse[5749] in monte Sinà, vt patet ex c. 3. 19. & seq. & Actor. 7. in Deuter. autem c. 1. 5. & alijs, & 3. Reg. 8. & sæpe alias dicitur lex data in monte Horeb, qui etiam dicitur mons Dei. 3. Reg. 19. fortasse, quia Deus illum elegit ad ostendendam maiestat# suam, & tanqu# curiam regni sui peculiaris ad[5750] legem suam promulgand#. In hoc tres inuenio sententias. Prima dicit illos fuisse duos montes iuxta positos in deserto Arabi#. Ita tenet Euseb. in locis Hebraicis à Hieron. translatis. Et aliqui add#t illos montes radicibus esse coherentes, & Sinà esse longe altior#, quod in Euseb. n# inuenio explicatum, nec ab alijs probatum. Et præterea nullus eorum explicat quomodo lex in vtroque monte lata dicat#, nam licet essent propinqui, non potest dici simul fuisse datam legem in vtroque loco: neq#; etiam propinquitas sola sufficit, vt quod in vno fit dicatur fieri in altero, neque vt[5751] nomen vnius alteri tribuatur. Et ideo est 2. sententia Caiet. Exod. 3. mont# Sinai fuisse mont# præcipuum, & montem[5752] vocat# Heloim, Horeb autem fuisse par tem eius, & habuisse formam cuiusdam parui montis, vbi apparuit Deus Moysi in flamma rubi. Suæ autem assertionis nullam probationem adducit Caiet. Et aliunde habet difficultatem, quia ipse dicit ibi dictum esse, *Ad montem Dei Horeb*, ad designandam partem montis Sinai, in qua apparuit Dominus Moysi; ergo similiter cum

Malachiæ 4. dicitur.[5753] *Mementote legis Moysi serui mei, quam mandaui ei in Horeb,* & cum dicitur Deutero. 4. *Docebis eam filios ac nepotes tuos à die, in quo stetisti coram Domino Deo tuo in Horeb, quando Dominus loquutus est mihi. &c.* In his, inquam, & similibus locis Horeb designat part# montis Sinai, in qua data est lex; ergo non poterat esse pars illa in forma montis parui, quia pars illa montis Sinai, in qua Deus apparuit ad dandam legem erat cacumen, seu vertex totius montis, vt[5754] constat Exod. 19. & significatur Deut. 4. vbi etiam indicatur, partem illam fuisse eminentissim#. Propter quod alij eand# opinionem quoadprius membrum sequ#tes, scilicet, Horeb fuisse partem m#tis Sinai, dixerunt, Horeb esse velut iugum quoddam eminens superimpositum m#ti[5755] Sinà. Ita refert Pereir. Exod. 3. disp. 2. Non tamen affert probationem, & præterea habet hoc difficultatem toti huic sententiæ, & sequenti communem, quam statim proponam.

[sect. 11] [5756]

Est ergo tertia sententia D. Hieron. in dicto lib. de Locis Hebraicis sub verbo Coreb, vbi, relicta sententia Eusebij sic inquit, *Mihi autem videtur, quod duplici nomine idem mons nunc Sinà, nunc Horeb vocetur,* & idem sentit Ioseph. lib. 2. Antiquit[5757] cap. 5. aliàs 12. vbi referens apparition# Dei in rubo, quam Scriptura dicit, factam esse in monte Horeb, dicit, factam esse in monte Sinà, quem celsissimum esse affirmat. Et ita hæc opinio videtur fieri valde probabilis. Habet tamen difficultatem, si c. 17. & 19. Exodi inter se con[5758]ferantur, nam in 17. dicitur, *Populum Israel profectum de deserto Sim, castrametatum esse in Raphidim,* & subdit Deus infra, *En ego stabo ibi coram te supra petram Horeb, percutiamque petram, &c.* Vnde Hierony. in locis Hebraicis dicit, *Rapbidim,* fuisse locum in deserto iuxta montem Horeb, & ita inter mirabilia facta eiusdem montis poni solent, & apparitio in rubo, & fluxus aquarum ex petra, At verò in c. 19. addi# tur, quod filij Israel profecti de Raphidim peruenerunt in desertum Sinai è regione montis, qui statim vocatur mons Sinà, in quo lex fuit data. Ergo necesse est, illos montes esse dìstinctos, imo etiam esse satis distantes, qu#doquid# ab vno ad ali# profectus est populus. Quæ ratio rectè mihi probat, Horeb n#posse esse solum iugum eminens montis Sinà. Non tamen videtur vrgere contra sententiam Hieronymi, quia licèt Horeb fuerit idem mons, qui Sina, nihilominus potuit mons ille protrahi per magnam longitudin# deserti, & ita potuit populus per radices montis varias mansiones efficere, vt idem Hieron. declarat in epist. 127. ad Fabiolam, m#si. 8. & sequentib. Solum ergo probat mihi illa ratio, petram Horeb, de qua fluxerunt **[1106]** aquæ Exod. 17. non fuisse in eadem parte, eiusdem montis, in qua data est lex. Et[5759] sorte illa pars erat in formam parui mon tis, de qua potest verificari opinio Caietani. Nihilominus tñver# censeo etiam ill# partem montis, in qua data est lex, fuisse vo cat# Horeb, quia hoc plane significat Scriptura, quoties dicit, legem datam esse in Ho reb. Neque est verisimile, loqui de eodem m#te sec#d# diuersas partes eius qu#do eandem legis #mulgation#, & #nia signa,[5760] quæ in ea acciderunt, indiffer#ter describit sub nomine Horeb, & Sinà. Recte er go Hieron. dixit, hæc fuisse duo nomina eiusdem montis. Veresimileq#, est Mont# Sinai fuisse quasi nomen appellatiuum, seu denominatiu# à vicinodeserto, quodvo cabatur solitudo Sinai. Exod. 19. nomen[5761] autem Horeb fuisse proprium, & præcipuam, ac excelsiorem partem eius significasse & ab illa mont# totum mont# Horeb, & mont# Dei esse appellatum. Et hoc modo facile omnia in c#cordi# redigi possunt.

Altera circ#st#tia promulgationis est t# **[sect. 12]** [5762] pus, de quod certum in primis est, fuisse post multos annos à creatione mundi, & laps# primi hominis, nam id in Scriptura euid#s est. Cuius rationem inuestigat D. Thom. q. 98. ar. 6. Hæc vero qu#stio fere similis est alteri, qu# de incarnatione tractat# 3. p. q. 1. cur videlicet, tanto tempore post laps# hominis dilata sit. Sicut enim lex intuitu Christi, & incarnationis eius, data est, ita ad illam ferendam tempus illud diuina sapientia electum est, quod respectu t#poris futuræ incarnationis magis esset acc#modat#. Debuit ergo esse medium, seu in terposit# inter t#p# creationis, & incar nationis. Nam post peccatum hominis per multum tempus dilata est lex, vt homines la psi fragilitat# naturæ suæ, & indigenti# sui status magis agnoscerent, & quia de sua scientia, & ratione præsumebant, sine lege relicti sunt, vt agnoscerent ration# naturalem sibi non posse sufficere, nam sibi relicta plurimum obscurata est, & in varios errores lapsa. Postea verò ne hoc malum nimium cresceret, & omnes homin# nationes prorsus occuparet, opportuno tempore data est lex, & ad illam electa est illa gens, ex qua Christus erat nasciturus, & ita quod#modo inchoata est t#pore Abrah#, cui data est circ#cisio, quia t#c fere #neshomines idolatri# dediti erant. Et hanc rationem illius dilationis tradit Paul. in Epist. ad Romanos à principio, vbi hac ratione dicit, per legem datam esse peccati cognitionem, & similia.

[sect. 13] [5763]

Deinde data est etiam illa lex multo tempore ante Christi aduentum, vt ab illo populo peculiari fide, & spe crederetur, & speraretur, & maiori affectu desideraretur, ac peteret#, ac denique vt Christi progenitores multo ante aduentum eius specia liter essent cultores Dei cum tota sua progenie, seu natione. Quia verò non solum de scientia, sed etiam de viribus suis homines gloriabantur, data est etiam illa lex, quæ præciperet, & non iuuaret, vt homines magis necessitat# diuin# gratiæ, & Christi authoris eius agnoscerent, vt Paul. in eadem epist. ad Rom. & ad Gal. prosequitur. Non est autem illa lex data simul cum circuncisione, quia nondum erat sufficienter multiplicatuspopulus, cui lex illa danda erat, vt in superioribus tactum est. Quod siquis inquirat, quo tempore, vel[5764] anno à creatione mundi data fuerit lex. Resp#deo breuiter, verisimile esse, dat# esse anno 2513. à creatione mundi, vt col ligimus ex c#putatione, quam ad incar nationis tempus declarandum fecimus in 1. tom. terti# partis disp. 6. sect. 1. data eti# fuit 400. #no à circuncisione data Abra[5765] hæ, vt testatur Stepha. Actor. 7. vel (quod idem est) 430. annis post vocation# Abrah# & egressum eius de terra sua. Genes. 12.[5766] vt sumitur ex Paul. ad Galat. 3. ita enim duo illa loca c#cili#tur. Denique data est quinquaginta diebus post exitum populi de Ægypto, vt supputat Hieron. d. Epist. 127, mansi. 12. Et de hoc p#cto, seu t#po[5767] re videri potest Aug. lib. 18. de Ciuit. c. 11. & 4. cont. Faust. c. 2. D. Tho. q. 98. ar. 6. & Pereir. in cap. 12. Exodi disp. 19.

Vltimo tandem aduertendum est, ea, **[sect. 14]** quæ de his circunstantijs diximus, intelligenda esse de illa lege, quoad præcipuam eius fere partem, vel (vt ita dicam) quoad totum corpus illius, non vero quoad omnia, & singula præcepta eius, sic enim non fuerunt omnia eius præcepta in eodem loco, nec in eodem tempore data. Nam de pr#cepto circ#cisionis iam dictum est multo tempore fuisse datum ante leg#, & quia datum est, vt perpetuo in illo po pulo duraret, Gen. 17. necessarium fuit ve[5768] teri legi adiungi, vt etiam ante illam la t# Exod. 12. significatum est, licèt postea etiam clarius traditum sit Leuit. 12. It# **[1107]** dicto loco Exod. 12. promissum est præceptum de celebratione

Paschatis, & Azymorum, & cap. 16. additum est præceptum de obseruatione sabbathi. Post le g# verò datam in monte addita sunt ei ali qua præcepta, vt constat Numer. 27. de modo succedendi filij hæredis in hæreditate Patris, deficiente filio, &c. & in sequentibus capitulis adduntur aliæ leges, quæ videntur post legem. & in diuer sis locis lat#.

CAPVT VI.

De effectibus veteris legis.

DVplex effectus legis distingui po **[sect. 1]** [5769] test ex dictis in superioribus, vnus per se, & immediatus, quia per ips# legem moraliter fit, alius remotus; qui resultat ex opere, quo lex impletur, aut violatur, sub priori membro c#tinetur præcipuè obligatio in conscientia, sub qua, vt in superioribus dixi, c#tin#tur quatuor effectus legis, quos Isidor. numerat, præsertim duo primi, qui sunt præcipere, & prohibere, nam tertius, qui est permitere, vel dicit potius ablation# obligationis, vel si dicat ex#ption# à pœna, dicit consequenter obligation# le gis ad illam ex#ption# seruand#. Et simili modo punitio, qu# est quartus effectus, quoad obligation# eius sub hoc m#bro c#prehendi potest. Sub altero verò membro continetur in primis opus ipsum lege præceptum, vel omissio operis prohibiti, deinde pœna imposita transgressionis pr#cepti, ad quam etiam pr#mium reducitur deniq#; huc etiam spectat vltimus effectus per legem int#t#, qui est facere bonum subditum legis. Isti ergo omnes effectus in hac lege diuina veteri considerari possunt, & deb#t. Vnde dico 1. legem illam habuisse illum effectum legis, qui per se conuenit legi eo ipso, q# vera lex est, qualis est obligatio in c#sci#tia. Hæc assertio videtur mani festa ex dictis suprà de lege in c#muni. Item est etiam certa, nam per transgression# illius legis incurri poterat culpa, & peccat# coram Deo, atque etiam reatus mortis ætern#, ergo lex ipsa in c#sci#tia obli[5770]gauit. Item Paulus ad Galat. 5. testificatur omni homini circ#cid#ti se, quia debitor estvniuersæ legis faciend#, debitum autem illud potissimè ad c#scienti# pertinet, vt per se notum est. De hac autem obligatione dubitaripotest, qu#ta fuerit, id est, an fuerit sub mortali, vel veniali. Hoc verò non habet in pr#s#ti special# difficultat#. Nam de tota lege collectiuè s#pta n#potest vna generalis regula tra di, c#plectebatur enim plura præcepta, qu#d# grauiora, & aliá leuiora, & ideò secundum diuersa præcepta vno, vel alio modo obligare poterat. Ad discern#d# autem qu#titat#, seu qualitat# obligationis, applicand# sunt regul# supra dat# de lege humana. Nam licèt lex diuina ex dignitate præcipientis maiorem rationem ob lig#di habeat sec#d# general# ration# obedi#ti#, iustiti#, aut charitatis ad De# nihilominus lex etiam Dei simpliciter lata in vnaquaque materia obligat sec#d# specific# rationem, & grauitatem eius, vt sumi potest ex D. Thom. q. 100. art. 2. vbi de præceptis moralibus specialiter lo[5771]quitur, est autem eadem, vel maior ratio de cæteris. Vnde etiam sumitur ratio, nam in lege naturali, licèt diuina sit, ita discernit# illa duplex qu#titas obligationis; er go idem est in lege diuina positiua. Inqua reperi#t etiam specialia verba, & c#mina tiones pœnarum, qu# expendi etiam possunt ad grauitat# obligationis discern#d#.

Secundo verò dubitari potest speciali **[sect. 2]** [5772]ter, an lex illa quatenus continebat pr#cepta moralia induxerit nouam obligation# in c#sci#tia. Et ratio dubitandi est, quia illa præcepta solum in materia necessaria versabantur, id est, in qua lex naturalis obligabat, vt suprà visum est; ergo non potuit lex diuina nouam obligation# addere. Probatur c#sequ#tia, quia vel illa obligatio esset distinct# speciei, vel eiusdem, non primum, quia lex diuina positiua, quatenus moralis fuit, pr#cipiebat mo rales actus sub eisdem rationibus virtutum, sub quibus naturalis lex eosdem pr#cipit vt plane s#tit D. Thom. dict. ar. 2. & vide tur per se manifestum; ergo non potuit inducere obligation# specie distinct#. Neq#; etiam solo numero distinctam, quia sicut acci d#tia numero t#t# distincta non multiplicantur in eodem subiecto, ita neq#ue obligationes eiusdem rationis multiplicantur circa eandem materiam subiectam, vt plura vota castitatis in eadem persona non inducunt plures obligationes. Et ita videtur hæc pars posse probabiliter defendi. Nam sicut in lege humana, ita & in lege diuina positiua distingui potest duplex lex, vna **[1108]** c#stitutiua, quæ obligationem inducit, alia declaratiua, quæ non ponit nouam obligationem, sed pr#existentem declarat, & ita lex vetus quoad præcepta mo ralia dici potest fuisse declaratiua, non constitutiua.

Nihilominus dicendum censeo, etiam **[sect. 3]** [5773] illa præcepta de se induxisse obligationem in conscientia. Ratio est, quia illa fuerunt vera præcepta, & m#data; imò illa per antonomasiam solent præcepta vocari, & distingui á cæremonijs, &[5774] iudicijs, vt patet Deuter. 4. & 5. ergo in ducebant obligationem, nam hæc necessario sequitur ex vi præcepti, & legis. Nam lex purè constitutiua, si de se obligationem non inducit, magis est pu ra doctrina, quam lex. Et ita lex declaratiua humana, quando non inducit nou# obligationem ad actum, saltem obligat ad sequendam illam declarationem, vt sit vera lex. Lex autem illa diuina non solum obligat per modum doctrin#, seu scripturæ sacræ, sed etiam per modum præcepti, & legis. Vnde etiam ex citatis locis manifestè ostenditur hæc obligatio, vt patet ex illis verbis, *Custodi igitur temetipsum, & animam tu#solicitè, ne obliuiscaris verborum quæ viderunt oculi tui &c.* & c. 5. *Quis det talem eos habere m#tem vt timeant me, & custodiant vniuersa mandata mea,* & infra, *Custoditè, & facite quæ præcepit Dominus.* Et infra. *Per viam, quam præcepit Dominus Deus vester ambulabitis, vt viuatis.* Quæ omnia potissimè ibi dicuntur ratione pr#ceptorum moralium. Declarari præterea hoc potest, quia præcepta illa solum quia erant præcepta illius legis obligarent quencumq#ue Israelitam, etiam si inuincibiliter ignoraret aliquod illorum esse de lege naturali, & è conuerso non obligarent alienigenam, etiam si sciret data esse à Deo illi populo, si aliàs eodem modo ignoraret omnia esse de iure naturali; nam etiam nunc non desunt qui aliqua ex illis vocent de iure gentium, & non naturali; ergo signum est præcepta illa induxisse specialem obligationem respectu illius populi. Tandem idem confirmatur, quia Iudæi violantes illam legem grauius peccabant, quàm gentiles, qui solam legem naturalem violabant. Dices, illud esse verum non ratione nouæ obligationis per illa præcepta imposit#, sed quia per legem data est cognitio peccati, vt dicitur ad Roman. 3. & ex maiori cogni[5775]tione aggrauatur peccatum, nam ita ex plicatur illud peccatum ad Roman. 7.[5776] Sed licèt hic modus verus sit, non potest alius excludi, nam etiam augetur peccatum, quando multa pr#cepta eti# eiusdem rationis circa idem multiplicantur. Et ita communiter censent Doctores, quando lex canonica, vel ciuilis, vel in eadem materia multiplicatur, vel aliquid præcipit iure naturali m#dat#, maiorem oriri

obligationem, siuè illa maior obligatio sit per aggregation# plurium obligationum, siuè per augm#tum eiusdem, quod ad rem moralem parum refert. Et ita respondetur facile ad rationem in contrarium; nam illa præcepta, de se possunt inducere obligationem, etiam si non præexisteret, & augere præexistentem, & ideò non repugnat in materia alioqui necessaria ex iure naturali dari legem positiuam obligantem, siuè humanam, siuè diuin#.

Tertio potest specialiter dubitari **[sect. 4]** [5777] circa præcepta iudicialia, an illa etiam in conscientia obligarent. Nam Ioan. Gerson in tract. de Vita Spirit. lect. 2. in alphab. 61. sentit, pr#cepta iudicialia, qu# ad ciuiles mores instituendos ordinabantur, non obligasse in conscientia, sed solum ad pœnam temporalem, maxime quando illam expresse imponunt. Fundamentum eius esse potuit, vel quia putat legem pœnal# non obligare in conscientia, sed tantum sub reatu temporalis pœnæ, vel potius quia existimauit, legem humanam, vel quæ humanam in sine imitatur, non obligare in c#scientia. Voco autem imitantem humanam illam, quæ licèt à Deo lata sit, propter humanum finem, idest, gubernationem humanæ reipublicæ posita est. Vnde ibi dem sentit, talia pr#cepta iudicialia n# fuisse diuina, non quia à Deo lata non sint (hoc enim negare erroneum esset) sed quia non sint data, vt homines redderent dignos vitæ ætern#. Hanc enim particulam ille auctor posuit in definitione legis diuin#, quam sic definit. *Est signum diuinæ rationis volentis obligare creaturam rationalem ad aliquid agendum, vel non agendum, vt digna reddatur vita æterna.*

Hæc verò sententia sine dubio falsa **[sect. 5]** [5778] est, nam iudicialia præcepta non minus **[1109]** obligabant in conscientia, siue pœnam adderent, siue non adderent, quam cæte ra. Hoc videtur manifestum ex verbis le gis, tum quia eisdem verbis mandari dicuntur iudicia, ac cætera, vt Deuter 6.[5779] *Hæc sunt præcepta & Cæremoniæ, atque iudicia, quæ mandauit Dominus, &c.* tum etiam quia obseruatio præceptorum iudicialium #qua liter exigitur, & eædem comminationes fiunt non obseruantibus illa Deuteron. 4. 28. & alijs similibus locis. Probatur[5780] etiam manifesta ratione, quia illa fuer#t propria præcepta, & leges diuinæ, quan t# ad formam præcipiendi, sed materia eorum etiam erat capax obligationis in c#scientia, quia erat materia alicuius virtutis moralis, quæ maiori ex parte erat virtus iustitiæ, licèt interdum alia eti# esse posset; ergo nihil deerat illis præceptis ad obligandum in conscientia. N#dice re, non habuisse Deum intetion# sic obligandi voluntarium esset, & fictum contra vim[5781] verborum scripturæ. Vnde fundamentum c#trariæ sententiæ improbabile est, nam lexhumana etiam ciuilis in c#sci#tia obli gat, etiam si p#nam adijciat, nisi aliud c#stet de mente legislatoris; ergo multo magis lex à Deo data. Vnde potius ex grauitate p#næ temporalis addita in illa lege solet colligi obligatio in conscientia sub mortali, vt de p#na mortis indicat Scot. in 3. d. 40. & docet Cast. li. 2. de leg. c. 4. vt supra li. 3. notauimus. Accedit, quod non tantum leges iudiciales, sed etiam morales, & c#remoniales similibus p#nis sancieb#t# vt patet Leuit. 20. & sequent. & Deuter. 25. & in 28. fiunt generales c#minationes temporalium pœnarum. Deniq#ue,[5782] quòd illæ leges ordinarentur ad conuenient# illius reipublicæ gubernation#, non refert, quia etiam media c#uenientia ad hunc finem possunt verè, & efficaciter præcipi sub obligatione c#sci#tiæ. Neq#; hic finis excludit vltimum vitæ ætern#, sed potius subordinatur illi, nam seruando externam iustitiam, & pac# reipublic#, potest quis mereri vitam æternam si iustus sit, ac subinde illa dignum se reddere. Qu# obr# negari non potest p#cepta iudicialia fuisse diuina, non solum ex authore, sed eti# ex fine vltimo

per illa intento, vt suprà visum est. Ideoque superfluum est, addere illam particulam in definitione legis diuinæ, quia nihil Deus homini præcipit, nisi vt obediendo tandem fiat dignus vita æterna, quamuis alius proximior finis possit etiam per talem legem intendi.

Tandem inquiri potest, an obligatio **[sect. 6]** [5783] illius legis tanta fuerit, vt ad sui obseruationem in conscientia cogeret, non obstante quocunq#ue periculo mortis. Sed hoc dubium eadem proportione expediendum est, qua simile supra tractat#[5784] de lege humana. Itaq#ue de præceptis moralibus certum est, obligare cum eo rigore, pr#sertim si negatiua sint, quia oppositum est intrinsecè malum. Affirmatiua autem quia non obligant # semper possunt interdum non obligare ratione periculi mortis. Vnde idem à fortiori dicendum esse constat de positiuis præceptis affirmatiuis diuinis, vt magis ex dicendis patebit. De negatiuis autem præceptis à Deo positis potest esse non nullum dubium, quia obligant pro semper, & Deus potestita obligare sine vlla exceptione propter summam authoritatem, quam in præcipi#do habet, stante autem obligatione à Deo posita, impossibile est, vt licèat contra illam agere.

Nihilominus tamen dicendum est, **[sect. 7]** [5785] illam legem vt positiuam non obligasse per negatiua præcepta cum periculo vitæ, nisi vbi occurreret ratio vitandi contemptum diuini præcepti, aut religionis. Ita docent omnes authores supra lib. tertio citati circa legem humanam, & specialiter de lege diuina in genere id docet Soto lib. 1. de Iustit. quæst.[5786] 1. artic. 6. in fine corporis, & Adrianus quolibet 1. artic. 3. ad 5. & quolibet. 6. artic. 2. ad 2. & in quarto, qu#stio. tertia de Clauib. excepti. 8. Vbi in exemplum adducit legem Sabbathi, quæ non obligauit Machabæos, ad non bellandum die Sabbathi, propter periculum vitæ, vt sumitur ex primo Machabæor. 2. Ratio autem est, non quia liceret tunc pro ptet metum agere contra obligationem à Deo positam, sed quia pro tunc cessabat obligatio. Nec refert, quod præceptum negatiuum obliget pro sem per, quia dum non prohibet rem intrinsecè malam, semper habet subintellect# conditionem, nisi interueniat suffici#s necessitas, seu periculum excusans. Quæ conditio etiam in diuinis præceptis includitur, non quia non posset Deus aliter pr#cipere si absoluta potestate vti velit **[1110]** sed quia in ordinaria hominum gubernatione illa non vtitur per generalia præcepta, qu# secundum regulas prud#tiæ & conuenientis gubernationis tradi c# sentur. Et inde etiam facile prob atur exceptio posita in assertione, quia agere aliquid in contemptum Dei, vel religionis, aut legis eius est intrinsecè malum, & ideo merito conditio illa non extenditur ad talem euentum. Quod dictum etiam est de lege humana, multoq#, magis verum est de diuina, vt etiam confirmat aliorum Machabæorum exem[5787]plum lib. 2. cap. 7.

Dico secundo. Permissiones aliquæ **[sect. 8]** [5788] fuerunt effectus illius legis, non tamen per modum puræ permissionis, sed per modum dispensationis, vel potius per mo d# concessionis, & priuilegij. Declaratur, aduertendo, permission# interdum late dici de omni illo, quod non prohibetur, nec præcipitur lege, & ita D. Thom.[5789] in 4. d. 33. q. 2. ar. 2. qu#sti#c. 2. distinguit varios modos permissionis, vnus quo minus bonum permittitur, relicto meliori, sic matrimonium permittitur respectu virginitatis, & de vsu eius ait Paul. 1. ad Corint. 7, *Hoc autem dico secundum indulgentiam, non secundum imperium*, Hæc autem magis est approbatio, quam permissio. Vnde magis impropriè appellatur permissio, concessio melioris boni non pr#cepti, nam illud potius est consilium; imò neque licentia faciendi aliquid, quod per se malum non est, nec prohibitum, est propria permissio, de qua nunc loquimur. Addit etiam D. Thomas, peccatum veniale permitti respectu mortalis,

quia non prohi betur. Sed hoc etiam impropriè dicitur, nam peccatum veniale revera est prohibi t#, licèt cum minori rigore quam mortale.

Propria ergo permissio dicitur de quo **[sect. 9]** [5790]c#q#; malo, vel prohibito, non respectu maioris, vel minoris mali, sed respectu cohibitionis eiusdem mali permissi. Et sic possumus distinguere duplicem per[5791]missionem, vnam facti, alteram iuris. Facti appello, quando sine iure aliquid statuente de facto peccatum vol#tarie n# cohibetur, & sic Deus dicitur permittere peccata. Iuris autem permissionem[5792] appello, quando lex aliqua #mittit face re quod alias prohibitum erat, & hæc permissio dicitur propriè effectus legis quia per legem introducta est. De hac ergo intelligitur assertio, quæ ex locis statim allegandis manifesta fiet. Vlteri#[5793] enim subdistingui potest hæc permissio iuris, nam quædam est impunitatis tantum, quam lex talis concedit ei, cui permittit peccatum, & in virtute solum iubet, ne sic operans puniatur, vt in lib. 1. dixi. Alia vero est permissio concessiua[5794] exemptionis tollentis prohibitionem, vt sine culpa fieri possit, quod antea non poterat, vt per dispensationem, aut priuilegium fit. Dicimus ergo, permissionem, quæ est effectus legis veteris semper esse huius vltimi ordinis.

Probatur primo inductione ex Scri **[sect. 10]** [5795]ptura iuxta expositiones, quæ probabiliores nobis videntur. Nam in primis pluralitas vxorum permissa fuit in lege veteri, vt sumitur ex Deuter. 21. ibi *Si habuerit homo vxores duas, &c.* Non enim inuenitur lex, qu# dispositiuè vt sic dicam, hoc permittat, sed præsuppositiuè, vt ex tenore dictorum verborum constat. Fuit enim illa permissio concessa patribus, & traditione, ac more recepta in illo populo, & postea in lege Moysi non fuit prohibita, ac subinde tacite fuit approbata, vt illis etiam verbìs declaratum est. Vnde illa permissio dici potest, n# esse ex lege, sed ex Patribus, sicut circuncisio, tamen sicut circuncisio numeratur inter sacramenta illius legis, ita permissionem hanc vocamus effectum illius legis, saltem retentum, seu probatum. Talis ergo fuit illa permissio in illa lege, qualis fuit in Patribus, in illis autem fuit illa #missio concessiua pri uilegij aufer#tis prohibitionem, & culpam, ergo & in illa lege. Minor traditur ab Innocent. III. in capite, *Gaudemus,*[5796] de Priuileg. & est communis sententia Sanctorum, & expositorum, Matth. 19. & Augustin. libro primo de Nupt, & concupiscen. cap. 9. & videtur indubitatum ex sanctitate antiquorum Patrum, & familiaritate, quam cum Deo habebant. Alia permissio in lege disposita fuit de **[sect. 11]** [5797] libello repudij Deuter. 24. quam multi explicant de permissione impunitatis, l#ge tamen verisimilius mihi videtur esse intelligendum de permissione dispensatiua, seu concessiua, & excusante à culpa, quod tenuit Auctor imperfecti Matth. hom. 17. & D. Tho. in 4. supra id valde probabile reputat, & videtur supponere. 1. 2. **[1111]** q. 102. ar. 5. ad 3. & sequuntur quam plures scholastici in 4. dist. 33. & Iurisperiti in dicto cap. *Gaudemus,* & Bellarmin. lib. 1. de Matrim. cap. 17. ad 14. & Maldonat. Matth. 19. & plures alij, quos refert, &[5798] sequitur Sanci. lib. 10. de Matrim. disp. 1. nu. 7. Ratio verò est, quia lex illa simpliciter id concedit, & nullum indici# præbet, quod illud permittat, licet sit malum, sed absolutè vt fieri possit, vt patet ex citato loco, & ex Malach. 2. n#[5799] videtur ibi approbari matrimonium; ergo incredibile est, illam permission# fuisse quoad solam impunitatem respectu legis, quia hoc modo constitueretur ille populus in magno periculo peccandi, cum hoc illi non explicaretur.

Alia permissio fuit mutuandi cum vsura alienigenis, de qua eadem est dis **[sect. 12]** ceptatio inter Doctores, mihi tamen ob eandem rationem placet sententia, quæ permissionem illam explicat de c# cessione excusante à culpa, saltem propter donationem à Deo factam, vel quia iure belli poterant Hebræi accipere bona alienigenarum vicinorum, respectu quorum illa concessìo intelligenda est. Et ita explicat expresse Ambros. in lib. de Tobia cap. 15. quem graues Theolo[5800]gi, & Iuristæ sequuntur, quos refert Couar. lib. 3. Variar. cap. 1. n. 7. Aliud exemplum esse potest ex lege Deuteron. 23. *Ingressus vineam proximi tui, comede vuas,*[5801] *quantum tibi placuerit, foras autem non efferas tecum.* Vbi priora verba non sunt præceptiua, sed permissiua, excusando non so lùm culpam mortalem, sed etiam venialem, & maiorem licentiam dando, quam solo iure naturæ videatur concessa. Et ratio est eadem, quæ supra est tacta. N# potuit Deus fructus alienæ viniæ communes facere quoad illum vsum, & per illam legem simpliciter intellectam fecisse videtur. Idemque est de alio exemplo de vsu spicarum, quod ibidem subiungitur. Deniq#ue afferri potest exemplum de vsu sacrificij Zelotypiæ Num. 5. quam inter permissiones ponit D. Tho.[5802] in 4. vbi supra, & significat, fuisse tant# permissionem minoris mali, quia tentare Deum, per se malum est. Sed sine dubio existimo, etiam permissionem illam fuisse concessiuam, nam posita illa lege, vti illo sacrificio, non erat tentare Deum, quia signum, quod à Deo ibi postulabatur, ab ipso erat institutum cum promissione effectus, & ita cessat diuina t#tatio, iuxta dicta tract. 3 de Relig. lib. 1. cap. 2. ergo etiam cessabat ratio culpæ, quia per se loquendo, nulla alia malitia in illo actu poterat inueniri.

Ex his ergo satis probata relinqui **[sect. 13]** [5803]tur assertio, quia nulla permissio occurrit in illa lege facta, quæ sit de actu malo, & prohibito, perseuerante in sua ma litia post permissionem, quia semper facta permissione cessabat prohibitio, siue per propriam dispensationem, siue per mutationem materiæ, vt propriè lo quendo dicendum est. Nam hoc genus permissionis tantùm habere potuit locum in aliquibus, quæ ex vi iuris naturæ non licerent, seclusa tali permissione Dei, quod autem iure naturæ non licet, non fit licitum per propriam disp#sationem, sed per materiæ mutationem vt suprà lib. 2. declaratum est; ergo ita fieri etiam potuit in dictis permissionibus, vt ex dictis etiam facilè intelligi potest. Vnde etiam sumitur optima c#gruentiæ ratio, quia Deus potuit illam permissionem facere cum immunitate à culpa, & verba concessionis sunt absoluta; ergo interpretandum est, ita fecisse. Probatur consequentia, tum quia beneficia Principis, & maximè summi, latissimè sunt interpretanda, illa autem permissio in illius populi commodum à Deo concedebatur, tum etiam quia ita màgis expediebat ad bonum regimen, quod Deus intendebat per illas leges maiora malavitare, tum etiam, quia hoc est maximè consentaneum legi diuinæ, etiam positiuæ, nimirum, vt null# malum culpæ permittat positiuè (vt sic dicam) licet negatiuè possit aliqua permittere, non iniungendo propter illa specialem pœnam huius vitæ. Et (siquis rectè consideret) ad hoc suadendum applicari facilè potest ratio quarta Diui Thomæ, qua probat necessitatem legis diuinæ. 1. 2. q. 91. ar. 4. & qua probat, le[5804]gem diuinam dari debuisse de omnibus actibus moralibus bonis, quia necessarij sunt ad diuinam amicitiam, vt decla rat q. 99. ar. 2. iuncto articulo 2. qu#stionis 100. nam eadem ratione non debuit lex diuiua per modum iuris permittere malum aliquod, in quo perseueret malitia diuinæ amicitiæ contraria. Vnde eti# **[1112]** concluditur, non solam permissionem, sed etiam opus ex illa factum posse dici effectum talis legis, quia erat opus bonum, & tale fiebat per concessionem legis, sicut opus priuilegio concessum est

effectus eius. Neq#ue contra hanc assertionem occurrunt obiectiones generales, ill# verò, qu# circa particularia ex# pla adducta fieri solent, & difficiles non sunt, & in proprijs materijs tractantur. Addendum verò est, interdum in illa lege expressè tantùm dici, vt hoc vel illud faciens non subiaceat pœnæ, vt patet Exod. 21. &c. & tunc clarum est, solum quoad impunitatem actum permitti.

Dico tertiò. Lex vetus habet etiam **[sect. 14]** [5805] effectus pœnales, seu pœnarum. Hæc assertio per se nota est, quia magna ex parte lex illa pœnalis erat, passim enim in ea legimus, *qui hoc fecerit morte moriatur*, vel *delebitur de populo suo*, vel *d#tem pro dente*, & *similia*; erant ergo illæ leges pœnales, non puræ, sed mistæ, seu hab#tes simul vim directiuam, vt dictum est. Ratio autem, propter quam comminationes pœnarum additæ sunt in illa lege, est illa communis, quòd pœnæ necessariæ sunt, præsertim propter illos, qui sunt proni ad malum, vt ait Aristot. lib.[5806] 10. Ethic. cap. vlt. ille autem populus erat valde imperfectus, & pronus ad malum, & ideò maximè induci debuit comminationibus pœnarum. Quæ propter hanc causam fuerunt in illa lege, & multiplices, & grauissimæ, ac propterea vocatur illa lex timoris, & seruitutis, quia per comminationes pœnarum, magis, quam per amorem inducebat ad sui ob seruationem. Vnde è conuerso in transgressoribus erat causa punitionis, sic enim pœna est effectus legis pœnalis, quanuis non semper eodem modo. Nam vt in lib. 4. diximus, lex interdum pœn# ipsam per se exequitur, & tunc dici potest causa per se, & proxima ipsius pœnæ, aliqu#do verò solum taxat, & designat p#nam imponendam, & tunc immediatè facit obnoxium pœnæ transgressorem legis, remotè autem, & quasi consequenter est causa ipsiusmet pœnæ, quam iudex, vel executor imponit, vel proximè efficit.

Possumus ergo hæc duo genera leg# **[sect. 15]** pœnalium in veteri lege distinguere, n# quædam imponebant pœnam ferendam, vel exequendam per hominem, aliæ verò per se se illam faciebant, vel impone bant. In priori ordine pono, omnes leges imponentes pœnam corporal# signis. Leuit. 21. Lapidationis Leuit. 24.[5807] verberum, Deut. 25. siue pœna talionis Exod. 21. Certum est enim has leges n# obligare in conscientia ad pœnæ solutionem ante condemnationem. Nam c# siderando verba legis videtur res clara, omnes illas pœnas fuisse impositas in ordine ad sententias iudicum, vt patet Exod. 21. cum similibus. Item in his corporalibus p#nis idem est manifestum, vel per se præsumptum, vbi aliud euid#ter non constiterit de voluntate, & pr#cepto Dei, quod in illa lege ostendi non potest. De pecuniarijs verò pœnis pos[5808]set quis dubitare, vt quando lex præcipit restituere duplum, triplum, vel quadruplum, vt Exod. 22. nam verbum *resti*[5809]*tuat* indicat obligation# in conscientia. Sed nihilominus verius existimo, quidquid ibi habet rationem pœnæ designari in ordine ad sententiam iudicis, & antea non obligare, quia verba non hab#t maiorem vim, & mitiori modo explic#da sunt, & ita procedunt rationes aliæ factæ de legibus humanis. Dico autem, *quidquid habet rationem pœnæ,* quia id, quod ad restitutionem rei ablatæ, vel recompensationem damni facti pertinebat, ex naturali obligatione, statim restituendum erat, vt per se constat. Et hac ratione probabile est, legem Exod. 21. vt Do[5810]minus seruum, vel ancillam percutiens, oculum, aut dentes excluderet, illum liberum dimitteret, obligauerit in conscientia nulla expecta ta sententia, quod tenet Castr. lib. 2. de Lege pœnal. c. 4. qui[5811] tamen id explicat, etiam per modum propri# p#næ, non verò satis id probat, facilius verò intelligitur per modum rec#p#sationis d#ni illati, quam lex diuina illo modo taxabat, & definiebat. Addi etiam potest, quædam alia

onera imposita fuisse per illam leg# c#mittentibus aliqua delicta, qu# non t# vid#tur fuisse pœn#, in vi#dict# imposit#, qu# remedia, vel medicin# talium delictorum in ordine ad diuinum cultum illius legis, & de his verisimile est, obligasse in c#sci#tia ante iudicis sent#ti#, huiusmodí vid#t# fuisse leges impon#tes aliquas obla tiones, vel sacrificia # aliquibus delictis, cum aliquo modo confessionis delicti, vel sine illo, vt latè #sequit# Castro cit. loco.

[1113] In alio ordine pono irregularitates **[sect. 16]** [5812] quasdam, quas lex illa ipso facto inducebat circa personas, propter varias occasiones, vel euentus, vt propter tactum corporis mortui, Numer. 19. & Leuit. 11. vel propter alias similes causas, vt videre licet Leuit. 12. & sequ#tib. Has autem inter pœnas numeramus, late loquendo, quia erant onera, & grauamina illius legis, re tamen vera ordinariè non erant propriè p#næ, quia sine culpa inducebantur, ad eum modum, quo nunc irregularitas sæpe non est pœna, sed indecentia quædam. Incurrebantur autem tunc tales irregularitates ipso facto, & ex vi legis, & ideò dicimus ill# fuisse proximum, & per se effectum illius legis, nam ex vi, & efficacia & institutione illius immediatè fiebat. Atque in hoc[5813] etiam ordine constitui possunt leges, quæ ipso facto irritabant aliquem contractum in illa lege, quod maxime admittendum videtur in legibus induc#tibus impedimenta matrimonij Leuit. 18. n# in hoc sensu communiter ab expositoribus, & theologis leges ill# intelliguntur. Et hoc indicant illa verba, *Turpitudinem patris, matris, sororis, &c. non reuelabis,* nam per hæc directe prohibetur, & fit illicitus vsus talis matrimonij, & ideò necessarium est, vt matrimonium ad talem vsum ordinatum, non solum sit prohibitum, sed etiam irritum, tanqu# obligans ad actum illicitum, quod fieri non potest. An verò præter h#c pr#cepta fuerint alia in illa lege ipso facto irritantia actus aliquos, vel contractus, testamenta, vel quid simile, definiendum existimo ex principijs supra positis, & iudicium esse ferendum iuxta exigenti# verborum ipsorum præceptorum, quæ consideranda, & expendenda sunt.

Dico quarto; opus dignum aliquo pr# **[sect. 17]** [5814]mio, & præmium ipsum numerari potest inter effectus illius legis. Hoc facile probatur supponendo, legem illam in duxisse ad sui obseruationem per varias promissiones, vt constat ex libro Exodi cap. 19. & Deuteron. 4. 27. & 28. & ex Prophetis, alijsq#ue locis frequenter. Et rationem reddit D. Thomas. dicta q. 99. art. 6. quia hoc generaliter pertinet ad perfectam prouidentiam legislatoris humani; ergo multo magis ad prouidentiam Dei, cui non est similis in legislatoribus; ergo dando illam legem, conueniens fuit, vt simul promitteretpræmia obseruantibus illam. Et confirmatur, quia non est Deus minus liberalis in promittendo, & iustus in præmiando, quam sit seuerus in comminando, & iustus in puniendo, sed Deus sanciuit illam leg# per comminationem plurium pœnarum, vt dictum est; ergo decuit, vt etiam per promissiones suas illam confirmaret. Et ideo solet lex illa in Scriptura significari nomine pacti, ac fœderis, quia ita lata est ad obligandos homines, vt per promissionem adiunctam obligauerit etiam Deum ad reddenda præmia seruantibus illa. Ex hoc ergo fundamento[5815] facile probatur vtraq#ue pars assertionis, nam opus legis cum fit, effectus est legis, licet non proximus, saltem remotus, quia lex, quantum in se est, ad illud inducit, & mouet. Deinde opus illud ex obligatione legis factum subpromissione præmij, quantum est ex se, dignum est ta li præmio, sicut mercenarius dignus est mercede sua, ergo opus dignum mercede promissa in lege, effectus est eiusdem legis. Vnde vlterius procedendo, præmium ipsum effectus est operis illo digni, cuiq#ue ex pacto, & promissione debe tur;

ergo lex, qu# est causa talis operis, consequenter est etiam causa talis pr#mij; est ergo effectus eius, licet magis re motus. Neq#ue in hac assertione absolute sumpta superest specialis difficultas.

Occurrit tamen commune dubium, **[sect. 18]** [5816] quales fuerint promissiones illius legis an temporales tantum, vel etiam spirituales, & ætern#. Et ratio dubij est, quia D. Thomas dicto art. 6. significat, promissa illius legis fuisse tantum tempora lia, & reddit rationem, quia lex illa disponebat ad Christum sicut imperfect# ad perfectum, & dabatur populo adhuc imperfecto in comparatione perfectionis, quæ erat futura per Christum, imperfectorum autem est, quod temporalia bona desiderent, & ideò illa lex per temporalium bonorum promissiones homines inducebat. Nam qui vult (ait D. Thomas) inducere alium ad obseruantiam pr#cepti, ea debet promittere, quæ magis sunt in eius affectu, nam sicut qui docet incipere debet à facilioribus ita, qui mouere alium vult, ea proponere debet, quæ facilius mouere possint. **[1114]** Vnde ob eandem causam comminationes illius legis erant de pœnis temporalibus, quia earum timor magis moue re solet animales homines, & imperfectos. Confirmatq#ue hoc D. Thomas ex[5817] Paulo ad Galat. 3. comparante legem p#dagogo, & consequenter Israeliticum populumpuero existenti sub p#dagogo, nam sicut puer maxime s#sibilibus mouetur, & ideò à p#dagogo interdum flagellis terretur, aliquando verò leuibus munusculis, & promissionibus inducitur, ita lex illa populum sibi subiectum inducebat, quod etiam constat ex tenore[5818] legis Deuter. 27. & 28. & ex vsu Prophetarum Isai. 1. *Si volueritis, & audieritis me, bona terræ comedetis, &c.* Et sæpe in alijs.

Significat autem D. Thmas, hoc esse **[sect. 19]** [5819] intelligendum exclusiuè, ita vt non solum lex illa temporalia frequenter pro miserit, quod euidentissimum est, sed etiam quod nihil excellentius promiserit, ad hoc enim discursus D. Thomæ t#dit. Vnde promissio illa, quæ habetur[5820] Leuit. 18. & Ezechi. 20. *Custoditè leges meas, atque iudicia, quæ faciens homo viuet in eis,* de vita corporali intelligit idem D Thomas q. 100. art. 12. ad 2. ex Paulo ad Ga[5821]lat. 3. vbi significat, diuersitatem esse inter illas duas sententias, *Iustus ex fide viuit,* & *Qui fecerit ea, viuet in illis,* quod prior intelligitur de vita spirituali, posterior autem minime, quia lex non est ex fide. Et ideò in priori sententia simpliciter dicitur *viuit,* in posteriori autem non simpliciter, sed cum addito, *viuet in illis,* id est, in lege, cuius pœnas non incurret, vel in iustitia legis, vt exponere[5822] videtur idem Paulus ad Rom. 10. dicens, *Moyses enim scripsit, quoniam iustitiam, quæ ex lege est, qui fecerit Homo, viuet in ea.* Præterea idem Paul. ad Hebræos scribens h#c[5823] sententiam indicare videtur. Nam cap. 7. dicit, *noui testamenti melior# esse sp#,* vtiq#; quia est de æternis bonis, *per quæ approximamus ad Deum.* Ergo hæc non promittebantur in veteri testamento. Et ideò cap. 8. addidit, nouum testamentum me lioribus promissionibus sancitum esse. Hinc etiam sancti Patres multum huic[5824] sententiæ fauere videntur, nam D. August. lib. 18. de Ciuit. cap. 11. dicit, legem appellari vetus testamentum, quia promissiones terrenas habet, & per Iesum Christum futurum fuerat testamentum nouum, in quo regnum Cœlorum promitteretur. Quæ differentia manifestè requirit, vt promissio regni Cœlorum in veteri testamento facta non fuerit, & subiungit rationem similem discursui D. Thomæ dicens. *Hunc enim ordinem seruari oportebat, sicut in vnoquoque homine, qui in Deum proficit, id agitur, quod ait Apostolus, vt non sit prius quod spirituale est sed quod animale,*

postea spirituale. Et ita in q. 92. in Exodum dicit, licèt in veteri testamento præcepta ad bonos mores pertinentia reperiantur, promissiones tamen carnales, atq#ue terrenas fuisse, & q. 33. in Numer. in ter aliàs differentias inter vtr#q#; testamentum hanc constituit, quod in veteri promissa erant temporalia, in no uo spiritualia, quodlib. 4. contra Faust. & epist. 120. & in alijs locis sæpe repetit.[5825] Vnde Bernard. serm. 30. in Cantic. de lege dixit. *Graue legis iugum, & vile præmium, nam terra est in promißione,* cui statim opponit suaue iugum legis gratiæ, quæ promissionem habet vitæ, quæ nunc est, pariter, & futuræ. Hinc denique Hieronym.[5826] Dialog. 1. contra Pelagian. & Chrysost. in Matth. dixerunt, regnum Cœlorum cæpisse pr#dicari de Euangelio. *Legens* (inquit Chrysost.) *Legem, legens Prophetas, legens Psalter ium numquam regnum Cœlorum audiui, nisi in Euangelio.* Hieronym. autem reprehendit Pelagium, qui dicebat, regnum Cœlorum, etiam in veteri testam#to repromitti, *Cum perspicuum* (inquit) *sit, regnum Cœlorum primum in Euangelio præ dicari.*

In contrarium verò est, quia non vi **[sect. 20]** [5827]detur posse negari, quin antiqui obseruatores legis Moysi vitam #ternam per eam sperarent, de hac enim retributione loquitur Dauid Psalm. 118. cum dicit. *Inclinaui cor meum ad faciendas iustificationes tuas in æternum propter retribution#,* & clari#[5828] Tobias cap. 2. filio dicebat. *Filij sanctor# sumus, & vitam illam expectamus, quam daturus est Deus ijs, qui fidem suam non mutant ab*[5829] *illo.* Et 2. Machab. 7. vnus eorum dixit. *Rex mundi defunctos nos pro suis legibus in æternæ vitæ resurrectione suscitabit.* Vnde de illa vita intellexisse videtur illam promission#. *Qui fecerit ea, viuet in eis,* de qua[5830] etiam loquitur Ezechiel. 18. cum dicit, *qui custodierit præcepta mea, & fecerit iudicium; & iustitiam, vita viuet,* & similia habet cap. 33. & vita æterna expresse promittitur **[1112]** Daniel. 12. & Sapìentiæ 5. *Iusti autem in*[5831] *perpetuum viuent.* Deniq#ue Isaias cap. 64. æterni pr#mij dignitatem agnoscens, & expectans ait, *Oculus non vidit Deus, abs## te, quæ præparasti diligentibus te.* & cap. 13. desctibit æternum præmium virtutis.[5832] Non videtur ergo dubium, quin homines sub lege viuentes promissionem haberent vitæ æternæ, & illam sperarent, quod apertè confirmat Apostolus ad Hebr. 11. vbi facta longa numeratione iu[5833]storum illius temporis, concludit, *& hi omnes testimonio fidei probati non acceperunt repromissionem,* quod necesse est intelligi de repromissione æterna, nam temporales promissiones multi acceperunt, de quibus in principio dixerat, *S#cti per fidem vicerunt regna, operati sunt iustitiam, adepti sunt repromissiones.* Deniq#ue non solum pœna temporalis, sed etiam æterna cognoscebatur, & timenda propone batur in illo tempore, vt constat ex eisdem locis. Vnde etiam tunc peccando mortaliter reatus illius pœnæ incurrebatur, vt est de fide certum; ergo necessarium est, vt etiam æternum præmium proponeretur, nam hæc duo connexa necessario sunt, & eadem est vtriusq#ue ratio. Quod etiam apertè ostendit Princeps quidem Iudæorum, qui Christum interrogauit, *Quid faciens vitam æternam poßidebo*? Luc. 18. habebat ergo notitiam illius, & spem.

Dicendum verò est, vtramque partem **[sect. 21]** [5834] rectè intellectam veram esse. Nam lex propriè sumpta non promittebat præmia æterna, sed temporalia, vt priores Patres docent, & ratio eorum suadet, & ex testimonijs ex lege citatis colligitur addendo, nullum ex propria lege afferri test imonium, in quo spirituales promissiones fiant. Et nihilominus verissimum etiam est, homines sub lege consti tutos habuisse promissionem

vitæ #ternæ, & spiritualium bonorum, & fidem, ac spem eorum, sine qua impossibile est remissionem peccatorum obtinere. *Accedentem,* enim, *ad Deum oportet credere, quia est, & inquirentibus se remunerator sit.* ad Hebr. 11. Neq#ue hoc posterius cum priori[5835] repugnat, quia hanc promissionem n# habuerunt Iudæi ex lege, sed ex Patribus (vt sic dicam) vtiq#ue per traditionem eorum, nam à principio Ecclesiæ facta est hominibus fidelibus, & in eis per tra ditionem permansit fides eius, & in Abraham renocata est, & expressior facta, vnde est illud Ecclesiæ in Missis defunctorum. *Signifer Sanctus Michael repræsentet eas in lucem sanctam, quam olim Abrahæ promisisti, & semini eius.* Sic ergo ad populum Israeliticum peruenit, & postea per Prophetas scripta est, non tanquam noua, sed tanquam antiqua. Quod tot# satis probat testìmonium Pauli ad Hebr. 11. vbi incipiens ab Abel, & progrediens per Patriarchas vsque ad Prophe tas, omnes dicit habuisse hanc promissionem. Lex ergo nullam promission# spiritualem huic antiquæ addidit, & in hoc sensu verè dicitur, tantùm promisisse temporalia, scilicet, quantum ad promissiones, quas ipsa addidit. Et in[5836] hoc sensu loquutus est D. Thomas cum Augustin. Et in eodem dixit Bernardus, fuisse vile præmium, scilicet, proprium illius legis comparatum ad onus etiam proprium, quod lex illa imponebat. Chrysost. autem, & Hieronym. quia non de so la lege, sed de toto testamento veteri lo quuntur, exponendi sunt, vt loquantur de promissione vitæ æternæ sub expres so nomine regni c#lorum. Vel si hoc n# probatur, quia Sapien. 5. vocatur *regn#*[5837] *decoris,* & cap. 6. *regnum perpetuum,* & quia verba Isaiæ, & alia sunt æquiualentia, dicendum est, ante Christum non fuisse promissum regnum cœlorum, vt iam apertum, & secundum illum statum assequ#dum, & hoc modo inceptum esse pr#dicari tempore legis gratiæ, & hoc int#disse illos Patres, vt ex antecedentibus, & consequentibus constare potest. Vel certe regnum illud non fuisse promissum, vt præmium operum legis, sed vt præmium operum gratiæ, & vt sic semper ad nouum testamentum pertinuisse. Quæ doctrina magis declarabitur ex capite sequenti.

Aliud dubium excitari potest circa **[sect. 22]** [5838] eandem quartam assertionem, scilicet, quomodò opera legis essent meritoria illius præmij temporalis promissi per legem, vel præmij #terni promissi per fidem. Sed de hoc posteriori puncto dicam in capite sequenti. De priori verò[5839] dicendum est, fuisse illud meritum de condigno, & de iustitia, quia & opera erant satis proportionata tali præmio, (cum Bernardus dixerit, fuisse vile pr#[5840] **[1116]** mium respectu tanti oneris) & fiebant ex pacto cum Deo, & sub conditione talium operum. Oportebat autem, tale opus esse saltem moraliter bonum, quale de se erat quodlibet opus diuin# legis, nisi ex parte operantis prauè fieret, tunc enim torum opus Deo displiceret, & ideò non posset esse meritorium de condigno apud Deum, etiam pr#mij temporalis, cum pœnam potius mereatur. Et ita est intelligenda conditio illius promissionis, quod fiat opus ita implens aliquod pr#ceptum legis, vt nullum aliud pr#ceptum Dei per illud violetur. Imò addi po test ex D. Thom. dicto art. 6. ad 3. aliam[5841] etiam conditionem fuisse necessariam ex parte person# operantis, scilicet, vt oper#s non esset inimicus Dei. Sic enim ait D. Thomas, aliquos seruantes legem illam non fuisse consecutos, etiam pr#mia temporalia illis promissa, quia *cor totum babebant in temporalibus defixum, & à Deo elongatum.* Nam in tali statu nemo potest mereri apud Deum de iustitia etiam temporalia promissa, cum illis etiam bonis sit indignus. Vnde licet for tasse gratia non esset per se necessaria ad tale meritum tanquam principium per se eius, potuit esse necessaria conditio ad remouendum impedimentum. Et ideò hoc non

obstat, quominus tale pr# mium absolutè dici possit effectus illius legis, quod de præmio æternæ vitæ simpliciter dici non potest, vt capite sequ# ti constabit.

Deniq#ue indicat D. Thomas in dicta solut. ad 3. non obstante dicta promis **[sect. 23]** [5842]sione, non fuisse infallibile illud pr#mi# respectu singularum personarum, quia fieri poterat, *vt aliquæ personæ particulares, etiam iustitiam legis seruantes illa bona temporalia non obtinerent, quia iam erant spirituales effecti, vt per hoc magis ab affectu temporalium abstraberentnr, & eorum virtus probata redderetur.* Vnde sentit D. Thomas, promissionem temporalium etiam tunc inclusisse conditionem, dummodò spiritualibus non nocerent, & sub illa fuisse infallibilem, ita vt ratione illius talia bona obtinerentur, etiamsi ad spiritualem salutem non essent necessaria, simpliciter loquendo. Et ita intelliguntur specialiter tunc promissa bona temporalia, vt talia sunt, id est, sine positiuo respectu ad spiritualia, quanuis noluerit Deus se obligare ad illa tribuenda, etiam cum spirituali nocumento.

Vltimò dicendum est, quanuis occa **[sect. 24]** [5843]sione illius legis peccata multiplicata fuerint, nihilominus dici non posse, simpliciter loquendo, multiplication# peccatorum fuisse effectum illius legis. Hanc assertion# propono ad explicandas aliquas loquutiones Scripturæ præsertim D. Pauli, & conuenient# modum loquendi in hac materia. Prior igitur pars expressè traditur ad Roman. 7. vbi prius dicit, *Cum essemus in carne, passiones peccato*[5844]*rum, quæ per legem erant, operabantur in membris nostris, vt fructificarent morti.* Deinde objcit, *quid ergo dicemus, lex peccatum est? absit,* & infrà, *nam peccatum occasione accepta per mandatum seduxit me; & per illud occidit*; igitur occasione legis, non data ab ipsa, sed ab homíne accepta, multiplicata sunt peccata. Ratio verò est, quia lex ostendebat peccatum, & illud prohibebat, & consequenter quodammodò augebat appetitum rei prohibitæ, *quia c# aliquid concupiscitur, & postea prohibetur, concupiscentiæ flamma magis attollitur.* Vt ait Chrysost. hom. 12. in epist. ad Roman. &[5845] consentit Hieron. q. 8. ad Algas. Aliunde verò lex illa vires non præbebat ad peccatum vincendum, vt capite sequ#ti dicam. Altera verò pars probatur ex eodem Paulo, quia lex est bona, & opus Dei; ergo non potest esse causa peccati. Probatur consequentia, quia aliàs Deus ipse esset causa peccati, & ideò Paulus eodem loco cautissimè loquitur, dicens, *Quod ergo bonum est, mihi factum est mors? absit. sed peccatum vt appareat peccatum, per bonum operatum est mihi mortem.* Vbi peccatum vocat fomitem peccati, & illi tribuit causalitat# aliorum peccatorum, licet per occasionem legis.

Sed contra posteriorem partem ob **[sect. 25]** [5846]ijci potest illud Pauli 2. ad Corinth. 3. *Litera occidit. spiritus autem viuificat,* vbi Augustin. nomine *literæ* legem intelligit, quæ sic vocatur, vel quia in lapidibus scripta fuit, vel quia per antonomasi# lex scripta appellatur, & consonat quod statim Paulus subdit, *Si ministratio mortis literis deformata in lapidibus, &c.* Vbi clarè legem describit. Verbum autem *occidit,* de occisione spirituali intelligitur, opponitur enim verbo *viuificandi* spiritui **[1117]** attributo, quod plane intelligitur de spirituali vita; ergo iuxta Paulum lex spirìtualiter occidit; ergo peccatum, quod est mors animæ est effectus illius legis. Atq#ue ita illum locum exponit August.[5847] de Spirit. & liter. cap. 4. & sequentibus, præsertim vsque ad 14. & 15. contra Faust. cap. 8. & libr. 2. contra Aduersar. legis, & Proph. cap. 7. & idem fere tradit ibi Chrysost. homil. 6. sequunturq#ue[5848] D. Thomas, Ansel. & alij. Et simili modo ad Roman. 7. dicitur illa

lex mortis, vtiq#ue ab effectu, quia occidendo, mortem animæ infert, mors autem animæ est peccatum.

Ad prius testimonium aliqui nomine **[sect. 26]** [5849] literæ non legem tantùm, sed totam literam veteris testamenti intelligunt, qu# dicunt occidere, si iuxta corticem literæ intelligatur, viuificare autem, si in spirituali sensu accipiatur. Ita Origen. lib. 6. contra Celsum circa finem, & lib. 7. prope medium. Quam sententiam non reprobat Augustin. dicto lib. de Spirit.[5850] & liter. cap. 4. sed potius admittit, dummodò alia non reijciatur, & ita illa vtitur lib. 3. de Doctri. Christian. cap. 5. Et sententia quidem sano modo intellecta in se vera est, non est autem existimandum, intelligentiam scripturæ secund# proprium sensum verborum malam esse, vel nociuam, hoc enim h#reticum esset, vt per se constat, sed sensus est, nociuum esse, vel cum scriptura figuratè loquitur adhærere cortici verborum, vel spiritualem sensum scripturæ in vniuers# abijcere, sic enim dixit Christus Ioan.[5851] 6. *Spiritus est, qui viuificat, verba, quæ ego loquutus sum vobis spiritus, & vita sunt.* Sed licet hæc sententia sic intellecta in se vera sit, sine dubio non est intenta à Paulo in illo loco, nam euidenter per literam legem intelligit, vt ex contextu constat. Dicunt tamen Chrysost. & Græci legi tribui, quod occideret corporaliter,[5852] quia pœnam mortis frequenter imponebat. Quod per se spectatum sustineri posset, tamen non videtur intentum à Paulo, vt ratio facta probat, & quia infra vocat Paulus eandem legem, ministrationem damnationis. Et ideò Aug. suprà exponit, legem occidere, etiam spiritualiter, non quidem per se, & vt causa mortis spiritualis, sed solum vt occasio, sicut in assertione explicatum est. Quia verò illa non est occasio data, sed accepta; ideò simpliciter illa loquutio propria non est, sed metaphorica ad e# modum, quo dicitur Deus in Scriptura, præcipere, quando solum permittit, ad indicandam certitudinem euentus, ita enìm in præsenti, vt significaret Paulus, posita lege sine spiritu gratiæ infallibiliter sequi lapsum hominis, ideò dixit, literam occidere.

Vnde facilè patet responsio ad alium **[sect. 27]** [5853] locum, in quo illa dicitur lex mortis, potest enim hoc intelligi de morte corporali, iuxta expositionem Chrysostomi, quam etiam indicat Gregor. 11. Moral. cap. 10. aliàs 11. vbi per vmbram mortis legem intelligit, quia mortem frequ#ter in pœnam imponebat. Et in hoc sensu non procedit obiectio, sed locus ille probat tertiam assertionem, quia licèt lex per se, & absolutè non intenderet mortem, etiam corporalem, & sub hac ratione dici possit, non esse causam illius, quomodò etiam de Deo dicitur, quod *mortem non fecit*; nihilominus in tr#sgressores legis mortem per se intendit, & facit, supposita transgressione, quia sic bona est, quomodò dicitur Deus fa[5854]cere omne malum pœnæ. Dices; ergo etiam dici poterit lex illa lex vitæ, quia sicut comminabatur mortem transgressoribus, ita promittebat vitam seruantibus. Respondetur, denominationem[5855] illam non ex sola promissione, vel comminatione, sed ex effectu desumi, mors autem propriè infertur ratione legis transgredientibus ipsam, vita autem corporalis non datur propriè, sed solùm non aufertur, & ideò non est eadem ratio denominationis. Alio modo intel[5856]ligi potest ille locus de morte spirituali, iuxta expositionem Augustini supra datam, & satis consentaneum discursui Pauli, nam veluti explicans illam denominationem subiungit, *Inuentum est mihi, mandatum, quod erat ad vitam, hoc esse ad mor tem, nam peccatum oecasione accepta per mandatum seduxit me, & per illud occidit.* Loquitur ergo de morte spirituali, & explicat, illam vocari legem mortis, non quia sit causa eius, sed quia occasione eius sequuta est, & tacitè explicat

verbum occidendi, quod in alio loco posuit, & ita eundem habent sensum, & vnus per alium debet explicari.

[1118] CAPVT VII.

Vtrum lex vetus iustificaret?

QVoniam præcipuus effectus le **[sect. 1]** [5857]gis est, subditos facere bonos, & in illa lege habet hic effectus specialem difficultatem, operæpretium visum est, de illo specialiter tractare. Potest autem duplex iustitia distingui[5858] ex Paulo ad Hebræos cap. 9. vbi vnam vocat iustitiam carnis, indicans esse aliam iustitiam spiritus, quas alijs locis vocat iustitiam legis, & fidei, seu spiritus. Iustitia carnis dicitur opus, quo fiebat munditia quædam ab illis irregularitatibus, quas lex illa inducebat, vt supra diximus, & exponit Diuus Thomas quæstione 103. articulo pri[5859]mo, vbi in hoc sensu dicit, cæremonias legis vocari iustitias carnis, quia sanctificabant ad emundationem carnis. De hac igitur iustitia manifestum est, potuisse legem illam iustificare, quia ex vi suæ institutionis tollebat per certas cæremonias illas immunditias legales, sicut etiam illas inducebat. De[5860] hac verò iustificatione non tractamus, quia nec difficultatem habet, nec poterat iuxta conscientiam perfectum facere seruientem, vt ibidem Paulus ait. Iustitia autem animæ subdistingui potest. Nam vna est supernaturalis, quæ est propria iustitia fidei, & spiritus, &[5861] hominem sanctum, ac iustum simpliciter facit, & ideò illius effectio theologico more iustificatio simpliciter, & absolutè dicitur: alia est naturalis, seu[5862] acquisita, quæ consistit in rectitudine moralium operum, quæ à Philosopho morali vniuersalis iustitia vocabitur. Hic de priori iustificatione tractamus, tum quia illa sola facit habentem simpliciter bonum, tum etiam, quia illa iustitia per se pertinet ad legem natur#, lex autem vetus supernaturalis erat, tum deniq#ue quia etiam posterior iustitia sine priori comparari non potest, vt in materia de Gratia ostendemus. Et eo modo quoad illam erat necessaria gratia, non magis poterat per legem veterem dari, quam ad alia opera, vt dicemus.

De illa ergo iustitia assertio certissi **[sect. 2]** ma est, legem veterem non habuisse ex se virtutem iustificandi. Ita docet Di[5863]uus Thomas quæstione 100. articul. 12. de præceptis moralibus, & quæst. 103. articul. 2. de cæremonialibus. De iudicialibus autem hoc non disputat, sed tanquam manifestum supponit. Docuit autem hanc sententiam Paulus in Epistola ad Romanos, præsertim à capite tertio, vbi inquit, *ex operibus legis non iustificabitur omnis caro coram illo*, quod cap. 4. & sequentibus prosequitur. Idem in Epistola ad Galatas, vbi capite tertio,[5864] *Quoniam* (inquit) *in lege nemo iustificatur apud Deum.* Idem in Epistola ad Hebræ. vbi propterea cap. 7. legem vocat in[5865]firmam, & inutilem, quia nihil ad perfectum adduxit, quod explicans cap. 9. dicit, cæremonias legis, non potuisse secundum conscientiam perfectum facere seruientem. Explicat autem Diuus Thomas, hunc sermonem Pauli esse verum, non tantùm quoad opera cæremonialia, sed etiam quoad moralia ex sententia Augustini libro de Spiritu. &[5866] liter. capite decimo

quarto, & sequentibus, ac meritò, tum quia Apostolus simpliciter loquitur de tota lege, tum etiam, quia specialiter loquens de præcepto *Non concupisces*, ad Romanos cap.[5867] septimo dicit, non solùm non iustificasse, sed etiam per occasionem spiritualem mortem attulisse, vt explicuimus, tum denique quia ratio Pauli ad Galatas capite secundo, *Si ex lege iustitiæ;*[5868] *ergo gratis Christus mortuus est*, æquè procedit in tota lege, & omnibus pr#ceptis eius.

Difficultas autem est in explicando, **[sect. 3]** [5869] cur dicatur illa lex non iustificare, & quomodò intelligendum id sit, & quæ ratio eius sit reddenda. Ad quam breuiter dici potest, legem illam non iusti[5870]ficasse, quia opera eius non erant talia, vt possent hominem sanctum efficere, nam lex non potest sanctificare, nisi per opera, quæ præcipit. Assumptum declaratur, quia opera legis alicuius dupliciter possunt iustificare, scilicet, ex opere operato, vel ex opere operantis, opera autem illius legis neutro ex his modis iustificabant; ergo lex illa nul lo modo iustificabat. Minor quoad prio rem partem videtur expressa Diui Pauli ad Galatas cap. 4. vbi cæremonias[5871] legis vocat *egena, & infirma elementa,* **[1119]** quia non poterant à peccato mundare, & ad Hebræ. 9. hac ratione dicit, fieri[5872] non posse, sanguine hircorum, aut vitulorum auferri peccata. Ex quibus locis & similibus id communiter docent Theologi in 4. dist. 1. ac definiunt Concilium Florent. in decreto Eugenij, & fauet C#[5873]cilium Tridentin. session. 7. Altera verò pars minoris videtur sufficienter probata testimonijs suprà adductis, & ratione ex illis desumpta, quia nulla opera iustificant ex opere operantis, nisi quæ sunt opera fidei, teste Paulo in eisdem locis, sed opera legis distinguuntur ab operibus fidei, vt idem Paulus passim repetit in eisdem locis; ergo. Vnde ad[5874] Galat. 3. ex illo loco *Iustus ex fide viuit,* concludit Apostolus, legem non iustificare, *sicut scriptum est, quia lex non est ex fide.*

Contra singulas verò ex his partibus **[sect. 4]** [5875] singulæ obiectiones occurrunt. Contra primam est frequens obiectio de circuncisione, quia per illam, aut saltem in illa dabatur gratia in fantibus in lege Moysi, & non ex opere operantis; ergo ex opere operato, quia non datur medium; ergo aliquod opus illius legis iustificabat. Occasione huius obiectionis disputant hic aliqui moderni, an sacramenta veteris legis, vel aliquod illor# saltem circuncisio habuerit virtutem iustificandi apud Deum à peccato, salt# origínali. Sed quia disputationem hanc alienam ab hoc loco existimo, & quia in principio tertij tomi tertiæ partis, qua potui diligentia illam tractaui, ideò ad illam lectorem remitto, doctrinam enim, quam ibi tradidi nunc etiam omnino veram esse censeo, quæ in summa est. Primò nullum sacramentum pro[5876]prium veteris legis, hoc est, in ea institutum, quodque cum ea incepit, habuisse virtutem iustificandi, neq#ue in eo datam esse gratiam, extra meritum operantis. Hanc enim assertionem tanquam certam secundum catholicam do ctrinam tenendam esse censeo, propter fundamenta fidei suprà allata, & propter communem consensum Patrum, & scholasticorum, quos ibi retuli, & refert Cardinalis Bellarminus libro secundo de Sacrament. in genere capite decimo quinto. Sub hac autem assertione comprehenduntur omnia sacramenta illius legis præter circuncisionem.

[sect. 5] [5877]

Secundò censeo omnino verum circuncisionem fuisse aliquo modo institutam in remedium originalis peccati, vt Innocent. III. docuit in cap. *Maiores,* de Baptismo ex sententia Augustini lib. 2. de Peccato origin. cap. 30. & alijs locis ibi citatis. Vnde

fit, vt applicata circ#cisione paruulo debita intentione, & modo, illi daretur gratia, sine qua nulli remittitur originale peccatum secundum veram, & certam doctrinam. Addidi verò in citato loco, & verissimum[5878] censeo, in hoc non habuisse circuncisionem maius priuilegium, vel maiorem vim, quàm ante Abraham, & post illum in cæteris hominibus extra Israeliticum populum habuerit sacramentum, seu remedium illud, quo paruuli iustificabantur; hoc enim remedium in nullo tempore, vel natione defuit in ho minibus, quantum est ex parte Dei. Solum fuit differentia, quia ante circuncisionem, licèt aliqua professio, vel applicatio fidei per signum externum necessaria fuerit ad remedium originalis peccatí, saltem in infantibus, vt probabilior opinio fert: non habebat tamen determinationem ex aliqua institutione diuina, & hanc determinationem accepit quoad populum Israeliticum per institutionem circuncisionis. In reliquis verò ad iustificationem pertinentibus nullum priuilegium, nullavè perfectio circuncisioni collata est, tum quia oppositum in Scriptura non habet fundamentum, tum etiam quia Paulus ad Romanos capite 3. per cir[5879]cuncisionem solum dicit, credita fuisse Iudæis eloquia Dei, sub illis eloquijs, comprehendendo legem, & finem eius, vt idem Apostolus declarat ad Roman. 9. & 10. Tum deniq#ue quia in ordine ad iustificationem etiam circuncisio comprehenditur sub infirmis, & egenis elementis, quia licet non fuerit in lege instituta, à principio fuit eius inchoatio, **[sect. 6]** [5880] & præparatio ad illam, & in illa perm#sit tanquam professìo illius, & vnum ex potissimis sacramentis eius.

Vltimò tam de ipsa circuncisione, quàm de remedio legis natur# dicend# est, non dedisse gratiam ex opere operato, quanuis esset (cum proportione **[1120]** loquendo) signum necessarium, vt illo posito iustificaretur paruulus. Ratio prioris partis, & principaliter intent# est, quod nullum opus legis siue scriptæ, siuè naturalis potuit iustificare, quatenus erat opus talis legis, iuxta doctrinam Pauli supra declaratam, & iuxta doctrinam Conciliorum, & Patrum, sed circuncisio, & æquiualens remedium erat opus legis scriptæ, vel naturalis; ergo non potuit habere ex se virtutem iustificandi. Neq#; h#c pars repugnat posteriori, quia Deus non ex vi legis, sed ex merito Christi præuiso voluit etiam pro eo tempore remedium paruulis adhibere, & consequenter illud etiam prouidit modo consentaneo meritis Christi, & hominibus accommodato. Et priori ratione instituit, vt talis gratia non daretur, nisi in fide Dei, & Christi venturi, posteriori autem ratione instituit, vt illa fides non esset tantum interior, sed vt ali quo signo exteriori ostenderetur, vt ita membra Ecclesiæ visibilis, per visibil# aliquam fidei professionem aggregarentur, & hoc fiebat per circ#cisionem in populo Dei, extra illum verò, vel ante illum fiebat aliquo signo arbitrio hominum determinato. Et ita constat, potuisse illud signum esse necessarium, & sufficiens, vt ad præsentiam illius Deus ìustificaret paruulum sine vlla actione, vel virtute talis operis, ac subinde sine opere operato, sed ex gratia Dei per fidem Christi, & in eius virtute. Quid nihil amplius necessarium est neq#ue habet fundamentum in scriptura, vel ratione, neq#ue erat consentaneum illi statui, in quo merita Christi nondum er#t exhibita, vt D. Thomas suprà recte de[5881]clarat.

Quomodo autem in hoc baptismus superet antiqua remedia in dicto loco **[sect. 7]** [5882] tractatum est, vbi etiam obiectiones aliæ sunt solutæ, neq#ue inuenio nouam alicuius momenti, cui satisfacere necessarium sit. Nam quod quidam inferunt sequi, circuncisionem iustificasse ex opere operato, non intelligo, quam vim habeat, quia neq#ue illius consequentis sensum satis percipio. Quod enim est illud opus operandum?

aut enim est ipsum opus redemptionis Christi, aut de alio est sermo. Hoc posterius non video, quod sit aut quo fundaménto cogitari possit, & ideo facile negatur sequela. Si vero de priori opere consequens illud intelligitur, profecto, non esset magnum inconueniens, sequelam admittere, quia non propterea Christus gratis mortuus esset, quandoquidem opus redemptionis eius supponitur esse, quod tunc iustificabat, saltem meritoriè. Nunquam tamen propriè dicitur circuncisio iustificasse quoc#q#ue modo, quia non erat causa iustitiæ, sed tantum signum necessarium ad profitendam fidem, sine qua professione gratia non fuisset data paruulo, sub qua ratione recte dici potest conditio, sine qua non quia illa non est causa, vt constat. Nam etiam ipsa fides parentum erat conditio necessaria, & sine qua non, & tamen neq#ue de illa dici potest, quod gratiam daret infanti ex opere operato, nec quod gratiam contineret, imò nec causa iustificans paruulum propriè dici potest, nisi, vel late, aut improprio modo, sicut dicitur de quolibet remedio, vel conditione, sine qua non, vel quatenus fortasse habere poterat aliquod meritum de congruo, vel impetrationem, quod pertinet magis ad opus operantis, de quo superest dicendum.

Alia obiectio est contra alteram par **[sect. 8]** [5883] tem de iustificatione ex opere operantis, nam hæc etiam duplex est, scilicèt, prima, & secunda, seu augmentum primæ, vtraq#ue autem obtineri potuit in illa lege ex opere operantis per opera eiusdem legis; ergo lex ipsa erat causa vtriusq#ue iustificationis, quia erat causa operum, per qu# illa fiebat; ergo absolutè dicenda est iustificasse ex opere operantis. Minor quoad priorem part# de prima iustificatione probatur, quia in illa lege comparabatur prima iustitia media dispositione operantis per actus Fidei, Spei, & Charitatis, ac contritionis, vt est de fide certum ex Eza[5884]chiel. 18. & 33. & ex doctrina Concilij Trident. sess. 14. cap. 4. supra autem ostensum est, legem illam pr#cepisse hos actus pœnitenti#, & virtutum theologalium; ergo præcipiebat actus, quibus homines iustificabantur ex opere operantis dis positiue, & de c#gruo licet non de c#digno; ergo iustificabat per opera sua, non **[1121]** enim videtur lex aliqua posse meliori modo per actus suos iustificare. Altera vero pars de secunda iustificatione probatur, quia opera bona, quibus homines iusti seruabant illam legem erant me ritoria de condigno augmenti gratiæ iuxta doctrinam communem, certam, & definitam in Concilio Trident. sess. 6. cap. 10. quæ non est limitata ad stat# legis grati#, sed generalis est ad omnia tempora, vt probant etiam spirituales promissiones capite præcedenti adduct#.

Circa priorem partem aliqui Theo **[sect. 9]** [5885]logi negant, actus Fidei, Spei, & Charitatis fuisse præceptos in illa lege, ducti potissimum ratione facta, quia aliàs homo iustificaretur ex operibus illius, legis. Quam opinionem indicat, Medin.[5886] 1. 2. q. 99. art. 5. vbi non simpliciter loquitur, sed cum addito ait, quod *præceptafidei non pertinent præcipuè ad legem Mosaicam, sed ad legem Euangelicam,* vbi particula *Præcipuè* reddit obscuram sententiam, nam ex vi illius potius videtur affirmari præcepta illa etiam pertinuisse ad legem Mosaicam, licet principalius spectent ad Euangelicam. In hoc autem sensu idem dicere poterat de omnibus præceptis moralibus, quæ perfectiori modo traduntur, & explicantur in lege Euangelica, intendit autem Medina differentiam constituere inter vtraq#ue præ cepta, & ideò videtur potius excludere præcepta theologalium actuum à lege Moysi, inde enim infert, non contineri sub moralibus, aut cæremonialibus pr# ceptis. Et magis declarat in ratione, quam adiungit, quia Paulus distinguit legem à fide ad Rom.

4. & ad Galat. 3. lo[5887]quitur autem de fide viua; ergo pr#cepta huius fidei distincta sunt à pr#ceptis legis. Et confirmari potest, quia aliàs pr# cepta moralia illius legis iustificarent, quod repugnat Paulo, vt suprà ex D.[5888] Thoma, & Augustin. explicatum est; sequela autem patet, quia si præcepta fidei dabantur in lege veteri, sub moralibus præceptis continebantur; ergo si sub illis præceptis continetur fides, per charitatem operans, negari nonpotest, quin illa præcepta iustificarent. Dicendum ergo est, h#c præcepta non contineri in illa lege, sed esse suprà illam, vel ab illa supponi.

Nihilominus verissimam esse censeo **[sect. 10]** [5889] sententiam, quam cap. 3. proposui, nimirum, legem illam præcepisse actus pœnitentiæ, & Theologalium virtutum quæ videtur expressa D. Augustini in libr. de Gratia, & liber. Arbitr. cap. 18. vbi ait. Præcepta charitatis esse in lege veteri, & noua, spiritum autem gratiæ ad illa implenda in veteri fuisse tantum promissum, in nouavero datum. Est[5890] etiam D. Thom# q. 100. art. 2. vbi docet, pr#cepta moralia veteris legis data esse de actibus omnium virtutum, per quæ homines bene ordinantur ad c#munication# cum Deo, & loquitur de communicatione, qu# constituit amicitiam inter hominem, ac Deum, vt q. 99. art. 2. explicuerat; ergo sub illis virtutibus in cludit etiam Theologicas. Quod in secundo loco euidentius declarat, dicens, impossibile esse, hominem fieri amic# Dei, nisi efficiatur bonus, & adduxit illud Leuit. 19. *Sancti eritis, quia ego sanctus sum,* loquitur ergo de bonitate, qu# hominem facit sanctum, quæ non est sine Fide, Spe, & Charitate; ergo lex illa præ cipiebat etiam actus harum virtutum. Et ita in quæstion. 100. articul. 3. ad 1. declarat, quomodo præcepta dilectionis Dei, & proximi in decalogo cont#ta fuerint. Atq#ue eandem sententiam habet quæstion. 107. articul. 1. ad 2. in fine, cuius verba infra referam. Eandem sententiam videtur supponere Caiet. q. 100. ar. 1. Deinde potest hoc inductione ostendi ex Scriptura, nam præcepta charitatis Dei, & proximi expresse hab#tur Deut. 6. & Leuit. 19. vt explicuit Christ#[5891] Matt. 22. & significauit Paul. ad Rom. 13. dicens, in præcepto dilectionis esse radicata cætera m#data. Item fidei præcept# non aliter ponitur, quam sufficienter propon#do res cred#das, sic autem #posita[5892] fuit illi populo fides vnius Dei, Exod. 20. *Ego sum Dominus Deus tuus,* per qu# verba intel lexit Hieronym. datum esse pr#cept#[5893] fidei, & Deuteron. 6. *Audi Israel, Dominus Deus tuus Deus vnus est.* Et similiter proponitur fides vnius mediatoris Deuter. 18. *Prophetam de gente tua, &c.* Et simili modo præceptum spei in actu exercito (vt sic dicam) ponitur per diuinas promissiones sufficienter propositas, quod in illa lege frequ#ter fiebat. Nec refert, quod essent promissiones **[1122]** temporales, quia vt erant diuinæ pertinebant ad superiorem ordinem, vt attigit D. Thomas q. 99. ar. 6. ad 2. & ideò si[5894]cut per fidem diuinam credenda erant, ita per spem infusam speranda, vt eui[5895]denter docet Paul. ad Hebr. 10. & 11. Deniq#ue de pœnitentia erat expressum præceptum in illa lege, vt suprà proba[5896]tum est ex Leuit. 16.

Responderi autem potest, his testi **[sect. 11]** monijs solum probari, cum lege Moysi[5897] simul habuisse illum populum præcepta Fidei, Spei, & Charitatis, inde tamen non sequi hæc præcepta, fuisse præcepta ipsius legis, nam sunt antiquiora, & ita fuerunt in illo populo à Patribus recepta, sicut supra de promissionibus di[5898] cebamus. Sed hoc in primis repugnat verbis Christi Matth. 22. vbi cuidam interroganti, *quod est mandatum magnum in lege*? respondit, *Diliges Dominum Deum tuum, &c. hoc est maximum, &c.* ergo

intellexit Christus, hoc fuisse mandatum legis, aliàs n# rectè interroganti respondisset. Vnde Matth. 19. alteri interroganti, *Quid boni*[5899] *faciam, vt habeam vitam æternam?* respondit, *Si vis ad vitam ingredi, serua mandata,* vtiq#; legis, nam interrogans non alia cognoscebat, & ita Christus statim numerauit præcepta moralia, vsq#ue ad illud, *Diliges proximum tuum sicut te ipsum,* in quo includitur præceptum dilectionis Dei, vt explicuit D. Thomas dicta q. 99. ar. 1. ad 2. Præterea præceptum dilectionis Dei[5900] tam expresse, & formaliter proponitur in ipsamet lege Deuter. 6. Sicut c#tera, vel præceptum de dilectione proximi, quod dicitur esse secundum post illud cur ergo negabitur intrinsecè pertinere ad ipsam legem? Nam in hoc iam cernitur clara differentia inter hæc præcepta spiritualia, vt sic dicam, & promissiones spirituales, qu# in lege non fiunt: & ratio sufficiens, cur tale pr#ceptum excludátur à lege dari non potest. Nam quòd illa præcepta fuerint antiquiora in lege naturæ, nihil refert, tum quia, etiam circuncisio erat antiquior, & nihilominus fuit in corporata, vt sic dicam, in illa lege, tum quia omnia præcepta decalogi fuerunt etiam antiquiora illa lege, & nihilominus fuerunt in illa renouata, & ideò ad illam intrinsecè pertinerunt, cur ergo non dicetur idem de præceptis Theologalibus? Vnde sumitur etiam efficax ratio, nam ideo præcepta merè naturalia in illa lege iter# data sunt, quia humana ratio erat peccatis obscurata, & indigebat noua instructione, & inductione per legem positiuam, sed non minus erat obscurata, ratio circa præcepta Theologalia, nec minus indigebat noua instructione; ergo non est verisimile, data esse præcepta circa actus acquisitos, & non circa infusos necessarios ad salutem. Et hoc[5901] etiam confirmat, quòd Paulus illam legem vocat sanctam, & spiritualem; ergo intellegit, illam præcepisse actus veræ sanctitatis, & maxime spirituales, quales sunt actus Theologici. Item illa lex data est propter fælicitatem æternam; ergo etiam propter veram sanctitatem; ergo data est etiam de actibus, quibus homo disponitur ad veram sanctitatem, aliàs etiam in ratione legis non esset adæquata suo fini, nec sufficienter data.

Neq#ue verò ex hac assertione sequitur, legem iustificasse, vel homines eo **[sect. 12]** [5902] tempore potuisse ex operibus legis iustificari. Probatur hoc, qui non minus verum est, legem naturalem non habuis se virtutem iustificandi, quam legem Moysi, vt ex Augustin. & D. Thoma sæ[5903]pe diximus, & est constans apud Theologos, sed lex naturalis, vt in ea poterant homines saluari, includebat intrinsecè, & principaliter præcepta Fideì, Spei, Charitatis, & Pœnit#tiæ, quia hæc media semper fuerunt ad salutem necessaria, & consequenter, semper etiam fuerunt pr#cepta lege diuina; ergo intrinsecè pertinuerunt ad statum legis naturalis, provt erat lex in sua ratione sufficienter pr#cipiens in ordine ad vitam æternam. Et ideo dixit D. Thomas hic quæst. 100. artic. 3. legem Decalogi, quæ est lex naturalis non tantum complecti, ea, quæ ex principijs primis cognosci possunt, sed etiam illa, quæ ex fide diuinitus infusa statim in notescunt; ergo quod lex illa præciperet actus fidei viuæ, non sufficit, vt dicatur iustificare, neq#ue vt homo diceretur iustificari ex operibus naturalis legis, aliàs gratis Christus mortuus esset; ergo neq#ue id sequitur in lege veteri, etiam si illa præceperit eosdem actus.

[1123] Secundo declaratur idem ex doctri **[sect. 13]** [5904]na D. Thom# q. 106. art. 7. vbi hanc qu#stionem tractans de lege Euangelica, in ea distinguit duo, scilicet, gratiam Spiritus Sancti, & documenta fidei, & præcepta ordinantia affectum humanum, & humanos actus. Et deinde negat, legem etiam Euangelicam iustificare, posteriori ratione spectata, & in illam c#uenire, ait, illud Pauli *Litera occidit,* ex Augustin. de Spirit. & Liter. cap. 4. &

17.[5905] qui idem sentit libr. de Grati. & Liber. arbitr. cap. 11. & Hieronym. Dialog. 3.[5906] contra Pelagian. in eodem ferè sensu locum illum attingit. Negari autem n# potest, quin sub documentis, & pr#ceptis legis nouæ, quibus ordinatur affectus humanus, comprehendantur præcepta Fidei, & Charitatis, imò etiam consilia, qu# ad perfectionem charitatis ordinantur. Atq#ue ita concludit, legem Euangelicam solum iustificare ratione grati#, quam confert. Ergo licèt præciperet, & doceret omnia, quæ n#c docet, ac præcipit, si non daret spirit# gratiæ, non iustificaret; ergo vt lex dicatur iustificare non satis est, quod pr#cipiat actus, per quos potest comparari iustificatio, si non dat vires ad illos elici#dos, nec gratiam sanctificantem. Ergo quamuis lex vetus præceperit illos actus, nisi aliunde ostendatur, dedisse spiritum gratiæ (quod ostendi non potest, cum sit plane falsum, & doctrin# Apostoli repugnans) inferri non potest, pr#cepta de talibus actibus iustificasse. Neq#ue obstat, quòd Paulus distinxerit legem à fide, nam per fidem intelligit spiritum Fidei, per Charitatem operantis. Nam, quia hoc est præcipuum in lege Euangelica, ideò inde denominatur, nomen autem legis, veteri accommodat, quia erat pura lex. Vnde potius hoc confirmat, quod dicimus, nam pr#ceptum fidei non est fides, & ideò licèt fides suo modo iustificet, non sequitur pr#ceptum eius iustificare, nam pr#cep tum illud per se spectatum sine spiritu fidei, nihil prodesset.

Ex his ergo colligitur sensus, in quo **[sect. 14]** [5907] dicitur lex vetus, non iustificare, & quæ sit propria ratio, ob quam etiam ex opere operantis non potuerit iustificare á peccato. Sensus enim est, legem illam non dedisse vires ad efficiendos actus, qui ad iustitiam, & peccati remission# obtinend# disponunt, etiam si illos pr#ciperet, vnde D. Thomas in dicta solut. ad 2. sic inquit, *Lex vetus licet præcepta charitatis daret, non tamen per eam dabatur Spiritus Sanctus, per quem diffunditur charitas in cordibus*[5908] *nostris.* Et ita respondetur facile ad priorem partem obiectionis, negando consequentiam, & vltimam probationem eius, quia lex non iustificat pr#cipiendo, sed iuuando, vt ex frequenti Augustini doctrina constat. Dices, quomodo poterat lex supernaturales actus pr#cipere, si vires ad illos efficiendos non præstabat; aliàs videretur impossibilia præ cipere. Respondetur, non defuisse illis[5909] hominibus, quibus lex illa dabatur, auxilia gratiæ necessaria ad illos actus pr#standos, quod recte probat obiectio facta; illa vero auxilia non fuisse ex vi legis, neq#ue ex vi alicuius principij pertinentis ad illum statum obtineri potuisse. Mendicabantur enim (vt sic dicam) ex lege gratiæ, & auctoris eius, nam per merita Christi v#turi, & in fide, & propter fidem eius conferebantur, vt latius infra tractando de lege gratiæ explicabimus. Addi etiam potest illa opera facta ab homine lapso, & in statu peccati existente, nunquam per se valuisse ad iu stificandum, seu sanctificandum peccatorem, neq#ue ad remissionem peccati præstandam sine speciali gratia Dei, quæ gratia nec dabatur, nec promittebatur ex vi, legis veteris, & ob hanc etiam causam lex illa non iustificabat quoad primam iustificationem.

Vnde ad alteram partem obiectio **[sect. 15]** [5910]nis fatemur, iustos illius temporis potuisse de condigno mereri augmentum iustitiæ, & coronam gloriæ, vt apertè constat ex testimonijs scripturæ capite pr#cedenti allegatis, & præsertim ex Paulo ad Hebr. 10. & 11. & ex doctrina Concilij Trid. supra allegata. Et ex eisdem principijs est æquè certum, iustos seruantes legem, siuè moralem, siuè c#remonialem, siuè iudicialem per bonos actus morales factos ex fide per charitatem operante, per eosdem actus meruisse de condigno augmentum iustiti#, & æterni pr#mij, quod est #que certum. Tum quia gratia in omni

tempore, & statu fuit sem# vit# ætern#, & fons aqu# in illam salientis, tum quia promissiones **[1124]** vitæ ætern#, vt mercedis in omni, & pro omni tempore fuerunt, vt suprà visum est, tum etiam ex alijs principijspositis. Nihilominus tamen verum etiam est,[5911] legem illam non dedisse augmentum iustitiæ, quia virtutem merendi dare non potuit. Omne enim meritum, & augmentum gratiæ, & vitæ æternæ fundatur in gratia ipsa, & requirit auxili# eius, & promissionem diuinam, nihil autem horum fuit ex vi illius legis, vt satis ostensum, ac declaratum est. Et ideo nec meritum ipsum, nec effectus eius potest illi legi attribui, quia nec fuit principium eius, nec ad illud iuuabat, sed solum illuminabat, & instruebat, & ideo frequenter in Scriptura vocatur lex illa lucerna, & sapientia illius populi, quia solum docebat, & non iuuabat. Vnde in ordine ad meritum, & augmentum iustitiæ nullam specialem pr#rogatiuam habuit ille populus, pr#ter illam, *quod credita sunt eis eloquia Dei*, ad Roman. 3. & ita de vtraq#ue iustifica[5912]tione verum est illud Pauli ad Galat. 3. *In lege nemo iustificatur apud Deum*, vtiq#ue ex vi illius, sed *iustus ex fide viuit.*

Et quod dictum est de proprio me **[sect. 16]** [5913]rito, dicendum est de impetratione, & satisfactione iustorum non solum pro pœnis temporalibus debitis pro peccatis proprijs iam remissis, sed etiam pro alijs, vel viuentibus, vel etiam mor tuis. Nam quod sub illa lege iusti possent hoc modo satisfacere apud Deum, manifestum est ex illo 2. Machab. 11. *S#cta & salubris cogitatio est, pro defunctis exorare, vt à peccatis soluantur*. Item ex illo, *Amplius laua me ab iniquitate mea, & à peccato meo munda me*, cum similibus. Et rationes fact# idem probant. Quod autem ille eti# effectus non fuerit ex vi legis, sed ex fide, & meritis Christi, ex eisdem locis Pauli constat, & eodem modo explican dum est, vt per se satis constat.

CAPVT VIII.

An lex vetus perfecta, vel imperfecta censenda sit?

RAtio dubitandi esse potest, quia **[sect. 1]** [5914] ostensum est, legem illam fuisse principaliter, & immediate à Deo, opera autem Dei perfecta sunt; er go & lex illa. Item lex illa fuit perfecta ex fine, quia ad optimum finem, tam vltimum, quam proximum ordinata est; atq#; etiam in medijs optime ordinata fuit t# quia quæ à Deo sunt, ordinata sunt, t# etiam quia ostensum est, præcepisse omnia, qu# suo fini erant accommodata, & tunc præcipi expediebat; atq#ue ita etiam ex parte materiæ, ac mediorum perfecta fuit; ergo simpliciter perfecta fuit. Deniq#ue de Deo scriptum est. Iob. 36. *Non esse ei similem in legislatoribus*, quia lex ab illo lata non solum à summa bonitate, sed etiam à summa sapientia, & prudentia proficiscitur; ergo non potest non esse perfecta; sed lex vetus est à Deo vt legislatore; ergo. In[5915] contrarium verò in primis est dictum Pauli ad Hebr. 7. *Reprobatio fit prioris mandati propter imfirmitatem eius, & imbecillitatem nihil enim ad perfectum adduxit lex*; at infirmitas, & imbecillitas sunt magnæ imperfectiones; & causa etiam, quæ nihil perfectum producit, profecto imperfecta est. Deinde, Perfectum est cui nihil deest; at illi legi multa pertinentia ad perfectionem deficiebant, nempe

virtus iustificandi, spiritus adiuuans infirmitatem nostram, perfectio Sacramentorum, & Sacrificiorum, & consilia perfectionis; ergo fuit simpliciter imperfecta. Deniq#ue si perfecta fuisset, permansisset, non permansit aut#; ergo reprobata est, quia imperfecta, vt Paulus in citatis verbis significat, & ad Galat. 3. dum illam compárat pædagogo cuius instructio imperfecta est, & puerilis.

Resolutio huius puncti facilis erit, si **[sect. [2]]** [5916] ex lib. 5. Metaphysic. supponamus, rem imperfectam dupliciter dici, scilicet, priuatiuè, vel tantum negatiuè. Rem illam voco priuatiuè imperfectam, cui deficit aliqua perfectio sibi debita secundum speciem suam, vel saltem valde illi expediens secundum capacitatem suam; negatiuè autem dicitur res imperfecta, quæ maiori aliqua perfectione caret, cuius vel capax non est, vel sal tem illi non est debita, nec conueniens secundum aliquem statum. Exempla possunt esse facilia, & ideò illa omitto, solumque aduerto, priorem imperfection# considerari in re secundum se, & absolutè spectata, posteriorem autem imper-**[1125]**fectionis modum pr#cipuè solere attribui alicui rei per comparationem ad aliam r# perfectiorem, vel in ordine ad aliquod genus, intra quod non habet ma ximam perfectionem sub illo possibilem. Vt homo ignorans imperfectus est, non solum comparatiuè respectu scientis, sed absolutè, & in se, quia caret magna perfectione conuenienti, & possibili humanæ naturæ: homo autem indigens discursu ad intelligendum, & iudicandum, non dicitur absolutè imperfectus, quia ille modus cognoscendi est c#naturalis homini, per comparationem autem ad an gelum imperfectus dicitur. Iuxta hos ergo modos iudicandum est de perfectione, vel imperfectione legis veteris, vtrumq#ue enim diuersis respectibus po test illi attribui, quod per sequentes assertiones breuiter explico.

Dico ergo primo. Lex vetus imper **[sect. 3]** [5917]fecta fuit secundum negationem pluri# perfectionum, quibus caruit, seu per c#parationem ad perfectiorem leg#. Hæc assertio probatur in primis testimonio Pauli cum alijs rationibus ei adiunctis posteriori loco. Secundo probari potest per comparationem ad perfectionem legis nouæ, quia verò comparatio supponit cognitionem vtriusq#ue extre mi, hanc probationem vsq#ue ad finem libri sequentis omitto. Tertio probatur numer#do breuiter imperfectiones illius legis. Prima est, quia non dabat vires ad assequendum finem suum, neq#; ad exequendum præcipuos actus suos.[5918] Ita sumitur ex D. Thoma q. 98. art. 1. & satis constat ex dictis in capite præcedenti. Ratio enim huius imperfectionis est, quia opera præcipua illius legis n# poterant impleri sine spiritu fidei, & gratiæ, ac subinde lex illa impleri integrè non poterat, vel collectiuè quoad omnia præcepta, vel etiam diuisiue quoad aliqua perfectiora sine gratia, quam ipsa non conferebat, sed aliunde expetenda, & expectanda erat. Et similiter finis pr#cipuus illius legis comparari non poterat sine iustitia apud Deum, & remissionem peccatorum, quam dare non poterat, vt testatur Paulus ad Hebræ. 9. & iam declaratum est; sub genere autem legis diuin# dari potest lex habens illam perfectionem, vt in sequ#ti libro ost#demus; ergo hoc titulo merito dicitur lex vetus fuisse imperfecta in genere diuinæ legis.

Imò indicat D. Thom. suprà, legem **[sect. 4]** [5919] veterem quodam modo fuisse in hoc imperfectam per comparationem ad legem humanam, & ciuilem, quia lex ciuilis, licèt dare non possit vires gratia, non indiget illis, vt impleri valeat, & ideò illa non censetur tanta imperfectio in lege ciuili, & humana, quanta fuit in lege veteri. Quæ doctrina aliquibus n#[5920] probatur, quia etiam lex humana ciuilis, debet impleri per actus

moraliter bonos, qui sine gratia fieri non possunt. Sed hoc parum obstat, tum quia fundamentum assumptum falsum est, possunt[5921] enim aliqui actus morales boni ex omni parte intra latitudinem rationis naturalis sine speciali grati# auxilio fieri: tum etiam quia lex aliqua ciuilis integre impleri potest per actus bonos secundum substantiam, etiam si ex circ#stantia male fiant, ad quos gratia non est necessaria in omni sententia. Aliter verò videri potest illa differentia non subsistere, quia licèt lex humana non re quirat semper vires gratiæ, saltem requirit vires rationis naturalis, & alicuius etiam facultatis, quas lex humana n# pr#bet, sed supponit, & ita proportione seruata eandem habet imperfectionem. Respondetur, differentiam in hoc obseruari, quod lex pure humana, seu ciuilis nihil præcipit, nisi quod est #portionat# viribus natur#, & sic licet non pr#beat vires, ex natura sua supponit illas suffici#ter. Vnde fit, vt efficaciter, vel qu#tum in se est sufficienter ordinet ad pro prium finem à se intentum. Lex autem antiqua requirebat vires gratiæ, vt impleri posset, & illas non dabat, nec ex natura sua, vel status populi, cui dabatur, illas, supponebat, & ideò quantum in se erat, insufficienter, & inefficaciter ordinabat homines ad supernaturalem finem, & ex hac parte erat quodam modo minus perfecta respectiuè, licètabsolute fuerit longe perfectior ex fine, & ex alijs causis.

Secunda imperfectio legis veteris fuit, **[sect. 5]** [5922] magnum pondus operum imponere, qu# magna ex parte valde onerosa erant, & grauia, par#q#; vtilia. Ita sumitur ex ver bis Petri Actor. 15. vbi hac de causa legem illam vocat *iugum* importabile, *quod* **[1126]** *nec nos* (inqquit) *nec patres nostri portare potuimus.* Quæverba non absolutam impossibilitatem, sed grauem difficultatem significant. Quæ difficultas in primis oriebatur ex sarcina innumerabilium obser uation#, vt ait August. serm. 9. de Verb.[5923] Domin. Nam ob eam causam lex factorum à Paulo vocatur, vt supra notaui. Deinde augebatur difficultas ex conditione operum, quæ pr#cipiebantur, erant enim sacrificia multiplicia, & cruenta, & obseruantiæ carnales, *In cibis, & in potibus, & varijs baptismatibus, & iustitijs carnis, quæ non possunt perfectum facere seruientem,* vt dicitur ad Hebr. 9. & eleg#ter explicuit Clem. lib. 6. Consti. c. 20. Et ideo dicuntur etiam illa præcepta parum vtilia iuxta eundem Paul. ad Hebr. 7. & inde augeba[5924]tur onus, & difficultas legis, quia pr#cipiebat multa, & per illa spiritum, & grati# non præstabat, Dices, videri alienum à sua[5925] uitate Diuinæ prouidentiæ, legem tam onerosam hominibus imponere, præsertim non præbendo copiosiora auxilia ad[5926] illam implendam. Respondetur, suauitatem diuin# prouidentiæ non esse æqualem, nec eiusdem modi in omnibus operibus eius, sed cum proportione distribui iuxta occurrentes occasiones. Homines ergo tunc indigebant illo onere, vt continerentur in officio, & ab idololorum cultu abstraherentur, vt Clem. supra August. & alij Patres passim docent: onerare autem subditum, quando indiget tali onere ad maius bonum, non est contra suauem prouidentiam superioris. Accedit, quod illi populo nunquam negauit Deus auxilium sufficiens ad le[5927]gem implendam, vt docet D. Thom. q. 98. ar. 2. licèt illud non daret ex debito, aut virtute legis, sed ex merito Christi, vt suprà dixi.

Tertia imperperfectio illius legis est, **[sect. 6]** [5928] quia grauissimas p#nas temporales minabatur, & illis magis terrebat homines, qu# amore attraheret, & ideò dicta est lex timoris, quia licèt spe eti#pr#mior# excitaret homines, præualebat tamen pœnarum timor, vt lib, contra Adimantum c. 16. & 17, & lib. de Mori. Eccles. c. 28. tradit[5929] August.

vbi cum Paulo ad Hebr. 12. ex ipsa forma tradendi legem illam, id latè confirmat. Vnde etiam infert, legem illam fuisse potius seruorum, quàm filiorum, & potest esse quarta eius imperfectio, qu# sumitur ex illo ad Rom. 8. *N# enim accepistis spiritum seruitutis iterum in timore.* Vbi Chrysost. & Gr#[5930]ci, & Latini, & August. supra ita exponunt. Per illam enim particulam, *Iter#;* alludit ad legem, quia ille erat spiritus legis veteris, propter quod dicitur ad Galat. 4. de veteri testamento, *In seruitut# generasse filios.*[5931] Non quia iusti illius temporis verè non ess#t filij, sed quia ex vi legis non gubernabantur vt filij, sed vt serui. Vnde in principio eiusdem capitis significat Paulus, populum illum tunc fuisse veluti filium paruulum, qui *non differt à seruo, sed sub tutoribus, & actoribus est vsque ad præfinitum tempus à Patre.* Ex quo etiam videtur colligi legem illam esse infantium, seu paruulorum, quæ potest esse quinta eius imperfectio. Quam etiam indicauit Paul. ad Gal. 3. assimil#s legem illam p#dagogo,[5932] vt supra explicatum est. Vbi etiam declarauimus, huic imperfectioni annexam fuisse ali#, scilicèt, quod lex illa res t#porales promitteret, quibus paruuli allici sol#t ad parendum p#dagogo; & h#c esse potest sexta illius legis imperfectio. Et septima esse potest, quia non dabat consilia perfe ctionis, vt paupertatis, & castitatis, qu# est etiam annexa præcedentibus, tum quia hæc non sunt consilia puerorum in fide, & gratia, sed virorum, tum etiam quia talia consilia n# bene cohærent cum temporalibus promissionibus, quæ affectum illis consilijs contra ri# supponunt. Octaua esse potest, quod lex illa qu#dam secundum se mala permittebat. Hanc enim inter imperfectiones illius legis ponit Isidor. lib. 2. de Different.[5933] spirit. c. 28. licèt enim illa permissio esset cum excusatione à peccato, vt supra declaraui, fundabatur in periculo maioris mali, & in aliqua nimia c#cupiscentia sensibilium rerum, & ideo ad imperfectionem legis pertinebat. Denique plures aliæ imperfectiones illius legis memorari possent, sed hæ sufficiunt ad eius im perfectionem ost#dend#, ali# vero tractabuntur melius lib. sequenti, vtr#q#; legem veterem, & nouam inter se conferendo.

Nihilominus dico sec#do. Lex vetus **[sect. 7]** [5934] in suo ordine, & gradu perfecta fuit. Ita docet D. Tho. q. 98. ar. 2. ad 1. & #batur sufficienter rationibus dubitandi priori loco positis. Declaraturque in hunc modum, nam lex illa considerari potest, vel ratione generis, quia scilicet, lex diuina fuit, vel secundum propriam speci#, quia fuit talis lex diuina. Priori modo spectata habuit **[1127]** om n#perfection# legi diuinæ positiuæ conuenient#, vt ex dictis facile constare potest, nam Deum habet proximum author#, in illius enim voluntate proximè fun data fuit, e#q#; indicauit, & ab illius potestate processit, non tantum vt authore naturæ, sed etiam vt authore supernatura li. Vnde etiam habuit, vt non solum sancta, & i#maculata fuerit, sed etiam per fidem innotuerit hominibus, & ad supernaturalem fin# fuerit ordinata. Denique ex eodem principio, & gradu diuinæ legis immutabilitatem specialem habuit, quam adiuina voluntate participat, id enim c#mune est legi diuinæ, vt diuina est, vt in sequenti capite latius explicabitur.

Posteriori autem modo considerando le **[sect. 8]** [5935] g# illam, vt talis lex fuit quasi in specie, habuit alium modum perfectionis, quia sub tali ratione nihil illi defuit quasi quod illi esset debitum secundum talem rationem, seu quod in ordine ad proximum finem su# adæquatum, & in ordine ad tales personas, seu talem populum, & talem statum generis humani habere debuerit. Et in hoc sensu dixit Clem. Papa lib. 6. constit. c. 19. *Leg# illam, fuisse perfectam, plenam, & nulla ex parte deficient#.* Denique id optimè declarat D. Tho. supra. quia perfectio alicuius legis[5936] in specie sumptæ non consideratur

absolutè, sed cum proportione ad eos, quibus datur, ita vt statui, & conditioni eorum sit acc#modata. Nam leges religiosis acc#modatæ, si secularibus imponant#, exorbit#tes erunt, & deficient à perfectione legis, quia lex quoddam medium est, medium autem vt sit perfectum debet esse fini acc#modat#. Vnde rectè dicit D. Tho. si lex imponatur puero, vt sit perfecta, non de bet ea præcipere, qu# propria sunt virorum, sedqu#pueror# institutioni sint acc#mo data. Ita ergo se habuit illa lex respectu humani generis, quod tunc non erat capax maioris perfectionis, quia multis tr#sgressionibus subiectum erat, & nond# satis agnouerat imbecilitat# suam, & indigentiam mediatoris, & gratiæ eius, per quam posset ad excellentiorem statum ascendere, & ideo pro tunc non erat debi ta, nec acc#modata illi legi maior perfectio. Quod autem lex illa habuerit omn# perfectionem, quam status ille postulabat, satis patet ex dictis de materia illius legis, nam præcepit omnia necessaria ad cog nition#, & religionem veri Dei, & Christi, & ad rectitudin# vitæ tam moralis, qu# human#, & politicæ; ergo nihil illi defuit ad perfectionem sibi debit#. Nec etiam plura præcepit, quam expediret, quia populus ille duræ ceruicis indigebat tunc illa sarcina præceptorum, vt declaratum est. Et ita satisfactum est argumentis in vtr#q#; partem in principio positis.

CAPVT. IX.

An lex vetus fuerit mutabilis, & quomodo cessare potuerit?

EXplicàta tota rationeveteris legis **[sect. 1]** [5937] causis, effectibus, ac proprietatibus eius, superest de illius abrogatione dicendum, quod huìus libri punctum præcipuum est. Prius verò, qu# ad illud accedamus, operæpretium erit exponere, an modi alij mutationum, quos in lege positiua humana explicuimus in lege illa locum habuerint, & in vni uersum, quomodo lex illa mutabilis, vel i#mutabilis fuerit. Ratio autem dubitandi esse potest, quia lex illa nihil aliud est, qu# diuina voluntas; sed voluntas Dei est i#mutabilis; ergo & illa lex. C#sequ#tia videtur clara. Maior autempatet, quia lex illa proprijssimè diuina fuit, vt ost#dimus; Lex autem diuina in Deo nihil aliud est, quàm voluntas eius, vt ex dictis in lib. 1. constare potest; ergo. Vnde hæc ratio de omni lege diuina quatenus talis est, æquè procedit; quia #nis diuina lex immediate à diuina voluntate pendet, non effectiuè tantum, sed quasi formaliter, quia ab illa immediate accipit vim obligandi, per quam in esse legis constituitur; ergo necessarium videtur, vt sit æquè immutabilis, ac ipsa voluntas Dei. In hocp#cto breuiter dicendum est primo **[sect. 2]** [5938] legem veter# nullo modo mutari potuisse ab alio, quàm à Deo, vel iuxta decret# ipsius Dei, Probatur ratione facta, quia fuit propriè lex diuina, & omnis lex #priè diuina hoc modo immutabilis est, vtiq#; ab alio, quàm à Deo, vt rectè docet Bernard. in lib. de Præcep. & disp. c. 5. sa[5939]tisq; colligi potest ex his, quæ supra de legis naturalis indispensabilitate, seu immutabilitate diximus, & tradit La[5940]ctan. lib. 6. Instit. c. 8. Item ex his, quæ diximus de lege humana à superiori lata, quatenus ab inferiori mutari, aut disp#-**[1128]**sari non potest. Ratio enim eadem est, quia voluntas Dei suprema est, & omnis alia est inferior, & subdita; ergo lex per diui nam

voluntatem constituta, etiam si positiua sit per nullam aliam voluntatem mutari potest; ergo est immutabilis ab alio, quam à Deo.

Atq#; hinc sequiturprimo, legem vetèr# **[sect. 3]** [5941] à nullo alio, quàm à Deo, seu quod idem est, non nifi iuxta præscriptum diuinæ vol# tatis potuisse abrogari, siue in totum, siue in parte. Probatur facile, quia legis abrogatio quædam eius mutatio est, sed non potuit illa lex ab alio, quàm à Deo mutari, ergo nec abrogari. Vnde in hoc etiam eadem ratio est de qualibet parte legis, qu# de tota lege, quia non minus pendet quælibet pars talis legis à diuina voluntate, quam tota. Sicut ergo n# potuit tota lex, nisi à Deo abrogari, ita nec pars eius.

Atq#; hinc vlterius sequitur, non potuis **[sect. 4]** se quempi#pr#ter Deum ipsum in lege illa dispensare. Ratio est eadem, quia dispen[5942]satio legis quædam eius partialis mutatio est. Item quia par in parem non habet potestatem, ne dum inferior. Atque hanc ve ritatem specialiter, ac fuse tradidit Salmer. tract. 61. in Acta, vbi illam confirmat verbis Christi, *Non veni soluere legem, sed adimplere. Amen quippe dieo vòbis, donec transeat cœlum, & terra, iota vnum, aut vnus apex non præteribit à lege, donec omnia fiant.*[5943] Matth. 5. & alijs scripturæ testimonijs, quibus diuina veritas, & verbum Dei in æternum manere dicitur Psal. 116. Qu# testimonia potissime loquuntur de Ver bo Dei aliquid affirmantis, vel prædic# tis, sic enim nihil impedire potest, quominus veritas eius subsistat, & impleatur. In quo sensu nec Deus ipse facere potest, vt verbum suum in eo sensu, in quo dictum est, deficiat, seu non veniat, seu ver# non sit. Nihilominus cum proportione eti# probant illa testimonia de verbo Dei pr#cipientis, & obligantis. Nemo enim facere potest, vt verbum præceptiuum Dei non obliget pro eo tempore, & modo, quo à Deo prolatum est, alioqui tale verbum fieret suo modo falsum, & inefficax. Deinde adducit c. *Super eo.* de Vsur. vbi Innoc.[5944] III. supponit indispensabile esse, quod pagina vtriusque testamenti prohibitum est. Vbi licèt Pontifex loquatur de vsura, quæ non est mala, quia prohibita, sed pro hibita, quia mala, nihilominus si c#sideretur tantum vis diuin# prohibitionis, e#d# efficaciam habet in quacumque materia. Quia nullus potest facere licitum id, quod Deus sua absoluta prohibitione facit illicitum. Vnde etiam in hoc æquiparant# paginæ vtriusque testamenti, infra autem ostendemus, legem nouam indisp#sabil# esse, nisi á Deo; ergo idem dicendum est de legeveteri.

Dices. Deus ipse potuit homini c#ce **[sect. 5]** [5945]dere facultatem dispensandi in lege sua. Respondeo, potuisse quidem, non tamen dedisse in veteri testamento, quia nullibi legit# talis potestas data Pontificibus, vel alijs in illa lege, imò s#pe absolutè prohibentur aliquid addere, vel mutare de illa lege. Vnde nec vsus talis potestatis in illa lege cernitur, vel alicubi legitur, quia nec necessari# fuit, nec fuisset c#ueni#s, quia esset magis in destruction#, quàm in #dification#. Si tamen Deus alicui homini tal# potestatemdedisset, iam illa dispensatio magis esset à Deo, quam ab homine, quia Dei voluntate, & concessione fieret, nec voluntas Dei obligandi per talem legem, fuisset #ninò absoluta, sed haberet subintellectam conditionem, vel determination#, si talis homo in ea non dispensaret, & ita dispensatio non esset contra, vel præter decretum diuinæ voluntatis. Vltimo[5946] tamen in hocpuncto aduerto, non consequenter loqui, qui dicunt, legem illam quoad ceremonialia, & iudicialia non fuisse # priè diuinam, & nihilominus affirmant, in dispensabilem fuisse per hominem, quia prior assertio destruit fundamentum posterioris, vt ex dictis constat; nos autem supponimus, totam illam legem fuisse

proprissimè diuinam, & ideo fere ead# certitudine concludimus, fuisse per hominem indispensabilem loquor autem de puro homine, nam Christus Dominus potestatem habuit in illa dispensandi, eo[5947] quod sit Deus, vt ipse significauit Matt. 12. dicens, *Dominus est filius hominis etiam Sabbathi.* Quamuis nunquam videatur vsus illa potestate, sed iusta interpretatione, vt ex sequentibus patebit, quia non venit soluere legem, sed adimplere.

Nihilominus tamen addendum est, **[sect. 6]** [5948] potuisse legem illam recipere interpretationem per hominem. In quo omnes conuenire videntur, & patet primo ex vsu, primo Regum capite 21. vbi per occurrent# necessitat# Achimelec **[1129]** dedit Dauidi panes propositionis, quibus vesci secundum legem ei non licebat, quod tamen per interpretationem legis licuisse, Christus Matt. 12. apertè[5949] docet. Et eodem modo excusat discipulos, quos pharis#i calumniabantur, eo quod in sabbato spicas vellerent, fricarent, & comederent, vt latè exponit A[5950]bulens. lib. 1. Reg. q. 8. 13. & 18. Quibus in locis hac ratione legem illam veteris testamenti dispensabilem appellat, loquitur tamen impropriè de dispensatione, prout de interpretatione, & epijkia interdum dici solet, vt in libr. 6. dictum est. Hac etiam interpretatione vsi sunt Machab#i ad bellandum in die sabbati. 1. Machabæ. 2. Sic etiam Christus[5951] Dominus Matth. 12. dicit, se non violare legem sabbati, opus misericordiæ, aut pietatis, vel religionis in illo exercendo, etiam si laboriosum sit. Sicut licebat Iudæo extrahere de fouea in die sabbati ouem in illam cadentem, vnde ipse concludit, licuisse sibi sanitatem conferre in sabbato. Atq#ue eodem modo Ioan. 5. ostendit licuisse homini sanato ab ipso portare grabatum suum in sabbato, ex præcepto eius, quia ad opus pietatis, & ostensionem miraculi id per tinebat. Ratio autem est, quia inter[5952]pretatio legis, præsertim positiuæ eti# si diuina sit, est necessaria ad gubernationem humanam propter varietatem occasionum, & necessitatum sæpe occurr#tium, in quibus contingit, vel duo præcepta sibi obuiantia occurrere, ac propterea necessarium esse exponere, alterum non obligare, vel etiam contingit, talem esse rerum mutationem, vt prudenter præsumatur, non fuisse vol#tatem legislatoris in tali casu obligare, quæ necessitas etiam potuit in vsu illius legis sæpe occurrere.

Quod si interrogetur, quomodo, vel **[sect. 7]** [5953] qua potestate licebat tunc talem facere interpretationem circa voluntatem Dei, non enim videtur cuilibet licere, voluntatem superioris interpretari, sed[5954] simpliciter obedire. Respondeo tribus modis hoc licuisse, qui tum ratione, t# ex eadem lege colliguntur. Vnus est per potestatem à Deo ipso datam, quæ maximè pro casibus dubijs necessaria erat. Sicq#ue dicitur Deuteron. 17. *Siquid difficile, aut ambiguum, &c.* Secundo ex concursu duarum legum, vnam per aliam interpretando. Sìc Christus Matth. 5.[5955] exponit, licuisse iudæis circuncidere homines in sabbato, vt non solueretur lex præcipiens circuncidi infant# octauo die. Leuitic. 12. & eodem modo ait[5956] Matth. 12. *Non legistis, quia sabbatis sacerdotes in templo sabbatum violant, & sine crimine sunt. violant* (ait) in exteriori specie, seu materiali opere, & tamen sine crimine sunt, quia illud opus erat consentane# alteri legi, Leuitic. 24. Ac subinde non[5957] erat opus seruile, sed religionis, vt benè exposuit Abulens. 1. Reg. 21. quæst.[5958] 17. Sic etiam circa tempus præscriptum ad faciendum Phase Exod. 12. interpretatio facta est, per legem latam Numer. 12. Neq#ue ante hanc posterio[5959]rem legem ausi sunt Moyses, & Aaron talem interpretationem facere, inconsulto Domino, quia nondum

videbatur illis talis potestas commissa, nec ratio, aut necessitas per se cogebat. Tertio[5960] ergo modo licebat hæc interpretatio per euidentiam facti, & necessitatis, vt est per se manifestum in casu Machab#orum. Non oportebat autem, semper necessitatem fuisse extremam, vt videtur fuisse in illo casu, sed sufficiebat esse mo ralem, & accommodatam præcepto, vt in casu Dauid latè disputat Abul. suprà.

Dico secundò. Lex vetus mutabilis **[sect. 8]** [5961] fuit à Deo ipso. Hæc assertio satis nota est. Probari enim potest ex generalibus principijs, quòd quilibet legislator potest legem suam mutare, cum ab eius vo luntate pendeat. Item ex illa Christi s#tentia, quia Dominus est filius hominis etiam sabbati, sic enim Deus est Dominus supremus totius legis, & omnium actionum, quæ per eam præcipiuntur, aut vetantur; ergo potest prout voluerit illam mutare. Denique abrogare ill# potuit, vt de facto abrogasse, statim dicemus; ergo à fortiori in illa dispensare, & quanlibet aliam mutationem facere potuit, nam omnis illa minor est, quàm abrogatio. Vt autem modum pos[5962] sibil# abrogationis explicemus, aduertere oportet, varijs modis intelligi posse, velle Deum legem aliquam ferre. Primo absoluto decreto voluntatis su# statu#do, vt talis lex perpetuo duret absolutè, & simpliciter, ac sine limitatione vlla, sicut statuit, vt præmium vltimum **[1130]** bonorum operum, & pœna malorum æterna sint, & talis lex semel sic lata mutari, seu abrogari non potest, etiam ab ipso Deo, in sensu (vt aiunt) composito, quia implicat contradictionem, Deum ita decreuisse, & decretum non impleri, aut impediri, alioqui voluntas absoluta Dei, aut mutabilis esset, aut inefficax.

Secundo potuit Deus legem ferre pro **[sect. 9]** [5963] tali tempore, vsque ad certum terminum, seu euentum. Vel tertio potuit velle, obligationem talis legis durare sub tacita conditione, nisi ipse aliud statueret, vel vsque ad beneplacitum suum. Et vtroq#ue modo potest lex diuina esse mutabilis, scilicet, quia elapso tempore, pro quo lata est, seu adueniente termino eius cessat sine alia reuocatione, vt contingit in legibus humanis, vel pri uilegijs. Et ratio est clara, quia h#c mutatio legis non est per physicam, & realem successionem in ipsa lege, sed in tempore, pro quo obligat, vnde est per modum desitionis relationis ad desition# termini. Nam lex est signum voluntatis obligantis pro tali tempore, vnde mutato tempore iam non significat illam voluntatem, & hoc modo abrogatur, & desinit obligare. Vel etiam potest lex auferri, quìa per contrariam legem, seu voluntatem Dei reuocatur. Inter quos duos modos hoc differt, quod in priori lex ipsa per se desinit, etiam si nostro modo intelligendi non sit in voluntate diuina actus, quo velit legem tollere, sed ex vi príoris actus lex cessat adueniente termino, quia diuina voluntas vltra illum obligare, vel operari noluit, & sine actu diuinæ voluntatis non est lex. In posteriori autem modo intelligitur lex reuocari per actum voluntatis diuin# ratione distinctum, quo Deus vult, vel legem tollere, vel aliam repugnantem introducere.

Vnde tandem facillime satisfit rationi dubitandi in principio positæ, quæ **[sect. 10]** [5964] ex quadam #quiuocatione procedit, lex enim vetus non est lex ad intra (vt sic dicam) in Deo ipso existens, sed est lex ad extra in lapidibus, aut membranis scripta. Vnde non est voluntas Dei, sed signum quoddam externum voluntatis Dei, & effectus eius, & ideò licèt voluntas Dei sit immutabilis, lex dici potest esse mutabilis, quia per temporum succession# effectus diuin# voluntatis mutari possunt, non mutata diuina voluntate, sicut potest Deus angelum in nihilum redigere, quæ est magna qu#dam mutatio, latè de mutatione loquendo, prout nunc loquimur, licet diuinavoluntas n# mutetur.

Et ratio est, quia decretum Dei, quo res fit, aut conseruatur, vel lex fertur, potuit ex æternitate ita constitui pro tali tempore, & non vltra, vel negatiuè se habendo nostro modo intelligendi, vel positiuè volendo etiam ex æternitate, vt pro alio tempore res aliter se haberet.vel alia lex constitueretur. Vnde solum erit res, seu lex immutabilis ex vi diuinæ voluntatis iuxta primum modum supra positum, quando Dei voluntas positiuè vellet, & absolutè r#, aut legem pro tota æternitate durare, quasi positiuum habens decretum nunqu# illam destruendi, vel abrogandi. Solum ergo probat ratio facta, legem diuinam in sensu composito non posse abrogari pro illo eodem tempore, pro quo Deus voluit illam constituere, nam hoc inuol uit contradictionem, & mutationem in ipsamet diuina voluntate. Quod si pro illo tempore dispensari potest ab ipso Deo, ideo est, quia decretum constituendi legem pro aliquo tempore, non inclu dit decretum non dispensandi in illa, nam si fingeremus cum hac veluti reflexione esse positam, consequenter esset talis lex pro eo tempore, & in sensu composito indisp#sabilis, & cum proportione potest fingi omnino immutabilis. Seclusa aut# tali suppositione, & quasi reflexione, ac simpliciter loquendo, lex etiam diuina mutabilis esse potest, ac reuocari.

CAPVT X.

An lex vetus quoad suam obligationem iam cessauerit, seu mortua fuerit.

IVdæorum sententia, & existimatio **[sect. 1]** [5965] antiqua fuit legem illam fuisse perpetuam, ita vt nunquam esset abroganda, quandiu mundus hic, & status ho minum viatorum duraret. In qua sententia perseuerarunt multi ex pharis#is, etiam postquam ad fidem conuersi erant, vt Actor. 15. refertur. Et postea in eo[5966]dem errore perseuerarunt multí hæretici antiqui, vt Elyon, Cherintus, & Na-**[1131]**zaræi, vt referunt Iren. libr. 1. cap. 26.[5967] Epipha. in hæres. 18. 28. 30. 66. & in alijs. August. de Hæres. in 8. & 9. Hieronym. Epist. 89. ad Augustinum, Damasc. verb. *Nazaræi.* Euseb. lib. 3. Hist. cap. 21. Fundabantur præcipuè, quia lex illa data est à Deo, vt in æternum duraret; ergo neq#; ab ipso reuocari potuit, quia non potest esse sibi contrarius, neq#ue ab alio, quia nullus potest præualere contra eius voluntatem. Probatur antecedens Genes. 17. *Erit pactum hoc meum in carne vestra, in*[5968] *Fœdus æternum.* Si autem circuncisio est æterna, etiam tota lex. Item Exod. 12. *Habebitis hanc diem, &c. solennem Domino in*[5969] *generationibus vestris cultu sempiterno.* Et infrà, *Custodietis diem istam in generationes vestras ritu perpetuo.* Et Psal. 104. *Statuit illud Iacob in præceptum, & Israel in testamentum*[5970] *æternum.*

Nihilominus simpliciter dicendum **[sect. 2]** [5971] est, legem veterem per Moysem datam abrogatam esse post Christi aduentum, vimq#; obligandi amississe. Ita definitum est ab Apostolis, Actor. 15. per illa verba, *Visum est Spiritu Sancto, & nobis, &c.* Et in illius confirmationem, & defension# multa Paulus scripsit varijs in locis. Pri mum in Epist. ad Roman. cap. 6. ibi, *Non estis sub lege, sed sub gratia.* & cap. 7. id declarat exemplo vxoris, quæ per mort# viri soluta est à lege illius, vnde concludit, *Itaq#ue fratres mei, & vos*

mortificati estis legi per corpus Christi; & infrà, *Nunc autem soluti sumus à lege mortis, &c.* & iterum cap. 8. *Lex enim spiritus vitæ in Christo Iesu liberauit me à lege mortis.* Idem ex professo c#firmat in Epist. ad Galat. quam ad hanc veritatem persuadendam pr#cipuè scripsit. Item ad Hebræ. 7. quem locum infrà[5973] latiùs expendemus. Et in eodem sensu dìxit idem Paul. ad Ephes. 2. *Legem mandatorum decretis euacuans.* Nam lex mandatorum vocatur lex vetus, vt suprà dictum est, & communiter Patres intelligunt, & illam dicitur Christus euacuasse, id est abstulisse, *Decretis*, vtique Eu#gelijs, vt infrà declarabimus. Et hæc quidem testimonia contra hæreticos, qui nou# testamentum admittunt, satis efficacia sunt, & sufficiunt. Tamen contra Iud#os necessarium est ex alijs etiam principijs argumentari, quod paulò inferiùs commodius præstabimus.

Vt ergo hæc veritas exactè declare **[sect. 3]** tur, & difficultas in principio posita cla[5974]rius expediatur, duo à nobis explic#da sunt. Primum respectu quarum personarum amiserit lex illa vim obligandi. Secundum respectu quorum præceptorum. Circa primum distinguendum est inter gentiles, & iudæos, & vtriq#ue spectari possunt, vel secundum se, & in sua secta, seu infidelitate permanentes, vel iam conuersi ad Christum. Vnde quatuor[5975] quæstiones oriuntur. Prima, an gentiles non credentes in Christum obligentur **[sect. 2]** lege Moysi. Secunda, an Christiani ex gentilitate conuersi ad Christum teneantur, vel aliquando fuerint obligati ad seruandam legem Moysi. Tertia, an Christiani ex iudæis conuersi eandem Moy **[sect. 3]** si legem seruare teneantur. Quarta si **[sect. 4]** milis est de iudæis nolentibus in Christum credere, sed in sua pertinacia permanentibus, an Moysi legem seruare teneantur. Ex quibus tertia, & quarta ad nos propriè spectant, aliæ verò parum quidem ad nos referunt, & difficultat# non habent, tamen earum resolutio c# cæteris coniuncta est, & ideò breuiter illas expediemus.

Primæ igitur resolutio viam parat **[sect. 4]** [5976] ad secundam, & illi lucem affert, & ideò breuiter dico, legem veterem non obligare gentiles in Christum non credentes. Assertio est certa, neque scio fuisse in hoc vnquam sententiarum, aut hæresum diuersitatem. Probaturque facile, quia ante Christi adu#tum lex illa non obligauit gentiles, neque aliquos homines præter Israelitic# populum, nisi voluntariè ill# susciperent, & profiterentur circuncisione accepta; ergo neq#ue post Christi aduentum tenentur, neque vnquam obligati fuerunt. Antecedens manifestum est ex cap. 7. in quo ostendimus, legem ill# solùm pro Israelitico populo fuisse datam, quia ad illum tantùm loquuta est,[5977] vnde illum tantum obligauit. Vnde Paul. ad Rom. 3. in hoc ponit vtilitatem circuncisionis, quod Iudæis specialiter credita sunt eloquia Dei, sub quibus eloquijs maximè legem comprehendit, quæ solùm circuncisis data est, & ideò gentiles à participatione templi, & sacrificiorum illius legis arcebantur, nisi prius circunciderentur, non obligabantur autem circuncidi, sed in voluntate[5978] eorum ponebatur, vt constat Exod. 12. **[1132]** ergo lex illa simpliciter non obligabat gentiles; ergo neque post Christi aduent# obligat, quia per Christum non est data illi legi noua vis obligandi, vt per se notum est, sed solum per illum c#pleta est.

Hínc etiam manifesta est secundæ qu# **[sect. 5]** [5979]stionis resolutio, quæ potissimum agitata videtur ab Apostolis Actor. 15. n# de gentibus conuersis ad fidem Christi controuersia orta fuit, propter Phariseos asserentes, debere eos circuncidi,[5980] & seruare legem Moysi. Veritas autem ab Apostolis tradita fuit, eos non teneri ad circ#cisionem, vel legem, qu#

non solùm est de fide ex prædicta definitione, & alijs suprà adductis, sed etiam euidenter sequitur ex principijs positis. Quia lex data Abrahæ de circuncisione neminem obligauit absolutè, & simpliciter, nisi Abraham, & posteros eius, vt latè explicuimus cum D. Thoma 3. p.[5981] q. 70. art. 2. & ideo non obligabat absolutè aduenas, ac peregrinos, sicut etiam ex citato loco Exodi 12. euidenter c#[5982]probatur; ergo neque lex illa ante Christi aduentum obligabat gentiles, siue fideles, siue idololatras, neq#ue post aduent# Christi obligat gentes idololatras, seu infideles; ergo neq#ue obligat Christianos ex gentibus ducentes origin#. Probatur consequentia, quia nec lex Moysi lata est pro illis, nec lex Christi eos obligat ad alterius legis susceptionem, n#quam enim Christus hoc præcepit, aut docuit, nec prædicatores eius talem Christi institutionem docuerunt. Imò repugnaret hoc verbis Christi inuitantis ad fer#dum iugum suaue, esset enim onerosissimum, si præciperet cum sua lege coniungere, & suscipere legem Moysi, quæ iugum fuit importabile, vt Petrus dixit. Item Christus Matth. vltim.[5983] solùm dixit. *Docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris, & Filij, & Spiritus S#cti, docentes eos seruare omnia quæcunque mandaui vobis.* Vbi nihil de circuncisione præcepit, sed loco illius baptismo contentus fuit, & consequenter nihil etiam de reliqua lege veteri mandauit, sed tantùm de sua, quam solam Apostoli eius tradiderunt. Vnde subdit, *Qui crediderit, & baptizatus fuerit, saluus erit,* vbi circuncisionem non requirit, nec aliquam legis veteris obseruantiam, sed suæ, quam sub baptismo concludit.

Deniq#ue potest sic concludi ratio, **[sect. 6]** [5984] nam si gentiles facti Christiani tenentur illa lege, vel est ex vi testamenti veteris, & hoc non, quia cum illis non loquitur per suam legem, vel ex vi testamenti noui, & hoc multò minus, tum quia Christus (vt dicebam) non extendit legem veterem, sed compleuit, tum quia testamentum nouum, & ministri eius oppositum docent, & tradiderunt; ergo. Dicere verò possent Hebræi iu[5985]daizantes, Messiam, & fructum eius non fuisse promissum, nisi populo Israel, & ideò licèt gentiles per se non obligarentur lege veteri, nihilominus vt possint Christo coniungi, & spiritualia eius bona participare, debere per circuncisionem illi populo coniungi, & consequenter legem profiteri, ac seruare. Sed[5986] hæc fictio erronea est, supponitque aliam hæresim, nimirum, Euangelium solis Iudæis fuisse communicandum, quam ex professo impugnauit Paulus in Epistola ad Roman. & in libro sequenti aliquid dicemus. Nunc eodem argumento facto refutatur sufficienter, tum quia nullibi in scriptura gentibus imponitur ta lis necessitas, tum etiam quia in Scriptura non promittitur Christus solis Iudæis, sed æquè gentibus, & vniuerso m# do quoad participationem fructuum eius, licèt promitteretur venturus de po pulo Israel, & in illo specialiter docturus, & prædicaturus, sicut etiam promittebatur venturus de speciali tribu, & familia, & tamen non illi soli, sed toti populo æquè promittebatur. Et ideò[5987] Genes. 49. vocatur *Expectatio gentium.* & Aggæi cap. 2. *Veniet desideratus cunctis gentibus.*

Pr#tereà confutatur maximè hic er **[sect. 7]** [5988]ror, & proposita veritas confirmatur ex eo, quòd lex illa non solum ad salutem spiritual# necessaria non erat, verum eti# erat inefficax, & per se inutilis. Quod ar gument# maximè vrget Paul. in epist. ad Galat. & ad Rom. & potest in hunc modum proponi, quia cæremoni# legis antiqu# non fuerunt necessariæ ad salutem gentium necessitate solius præcepti, seu legis, nec etiam fuerunt de se necessari# ne cessitate medij; ergo neutro modo s#t nunc necessari# g#tibus Euangelium amplect#tib#; ergo neque lex vetus illas pr#cipiens obligat huiusmodi

Christianos. **[1133]** Consequ#tiæ not# sunt. Prior verò pars antecedentis suffici#ter manet probata superiori argumento, quia lex illa in vi præcepti non fuit data gentibus, sed soli populo Israel. Alteram verò part# multis modis probat Paul. in locis citatis. Primò quia Abra ham ante illam legem latam, atq#ue adeo sine cæremonijs eius, vel circuncisione iustificatus est. Quo exemplo indicare voluit Paulus, omnes antiquos Patres, & iustos, qui ante Abraham, vel cum ipso, vel post ipsum extra posteritatem eius iusti fuere ante Christi aduentum; ergo euidens est, cæremonias legis non fuisse per se necessarias ad salutem; ergo nec post Christi aduentum necessariæ erunt, maximè pro Christianis ex gentibus ortis. Quod argumentum rectè prosequitur Cyprian. lib. 1. ad Quiri. cap. 8. latiùs Tertullian.[5989] lib. contra Iudæos. Et cap. 3. expendit, Melchisedec incirc#cisum obtulisse panem, & vinum Abrahamo iam circunciso. Sed hoc posterius repugnat Scripturæ, nam oblatio illa pr#cessit per aliquot annos circuncissionem Abrahæ, vt constat ex Genes. 14. & 17. id tamen[5990] non diminuit vim argumenti, sed quod#modò auget, nam vterque erat iustus, & verus Dei cultor, imò & sacerdos licèt vterque esset incirc#cisus. Addit pr#tereà Paulus, non solùm non fuisse leg# illam necessariam, verum etiam neq#ue efficaciam, aut vtilitatem, ad veram iustitiam conferendam per se habuisse, vt supra satis ostensum est; ergo non fuit medium necessarium ad salutem, sed t#tùm Iudæis, quibus præcepta fuit, necessarium fuit illam seruare, quandìu illos obligauit. Neque contra veritatem hanc procedit fundamentum hæreticorum, quia lex illa quocunque modo per petua fuerit, vt talis erat, non ad gentes, sed ad solos Hebræos loquebatur.

Superest dicendum de cessatione il **[sect. 8]** [5991]lius legìs respectu Iudæorum, & primo de conuersis ad fidem Christi, & in illo baptizatis certum est, illos non obligari ad legem veterem seruandam, ac subinde respectu illorum proprijssimè cessasse. Hæc veritas certa fide tenenda est, nam in hoc etiam sensu definita est, & ex Scriptura apertè colligitur. Potestque in hunc modum demonstrari. Nam quando lex aliqua cessat, vel abrogatur, respectu illor# maximè cessat pro quibus latà est, sed lex vetus lata est pro Iudæis, & abrogata est, ac cessauit; ergo pro illis maximè reuocata est; ergo etiam si fidem Christi amplectantur, non possunt lege veteri obligari. Maior per se nota est, tum quia solui, & ligari respectu eiusdem dicuntur, alioqui opposita non essent, tum quia repugnantiam inuoluit, abrogari legem in se, & non respectu illorum, quibus erat impo sita, cum totum esse legis sit in ordine ad illos. Vnde licèt proprijssimè dicamus, gentiles, vel Christianos ex gentibus profectos non obligari illa lege veteri, non propriè dicemus respectu illorum fuisse abrogat#, quia nunquam fuit illis imposita, nec habuit esse legis respectu illorum; at respectu Iud#orum proprijssime cessas se, aut abrogata esse dicitur; si ergo abrogata est, pro Iud#is ablata est, quibus erat imposita, vt etiam ost#sum est. Quod verò lex illa in se abrogata fuerit, ac cessauerit, pro fundamento positum est in principio capitis, & latius statim ost#detur, nam posito hoc fundamento, cætera euidenter consequuntur. Nam vltimà etiam consequentia manifesta est, nam fides Christi eo, quod à Iudæis suscipiatur, non suscitat in eis obligation# legis veteris, quæ per aduentum eiusd# fidei sublata est, vt est per se clarum.

Prætereà fundamentum illud, in quo **[sect. 9]** [5992] vis tota posita est, ex vtroq#ue testamento latè confirmant antiqui Patres, Cyprian. libr. 1. contra Iudæ. cap. 9. & sequentib. Iustin. Mart. Dialog. cum Triphon. contra Iudæ. & Tertull. lib. contra Iudæ. Epiphan. hæres. 30. August. libris contra Faustum, & alijs contra dictum errorem, qui habentur in principio

tomi 6. Aliqua etiam habet Clemens Roman. lib. 6. Constitut. Apostolicar. cap. 12. 20. 21. 22. & 23. Multaque ex Hebræis congerit Galetin. lib. 11. de Arcan. &c. à principio. Nos autem breuiter pauca ex vtroq#ue testamento indicabimus. Et in primis videntur optima testimonia, quibus Deus olim promisit, se daturum nouam legem. Quale est illud Ieremiæ[5993] 31. *Ecce dies veniunt, dicit Dominus, & feri# domui Israel, & domui Iudà fœdus nouum,* vbi nomine *fœderis,* legem significat, iuxta mo[5994]rem Scripturæ Gen. 17. Exod. 34. Deut. 25. Et in eodem loco exponitur, dum subiungitur, *Dabo legem meam in visceribus eo-***[1134]***rum, &c.* vbi expendit Paulus ad Hebr.[5995] 10. & 8. vbi in fine adiungit, *Dieendo nouum, veterauit prius. Quod autem antiquatur, & senescit, prope interitum est.* Quod etiam satis indicauit Deus, dicens, *Feriam fœdus nouum, non secundum pactum, quod pepigi cum Patribus eorum, &c.* Nam conferendo illa duo pacta, satis ostendit, posterius fuisse futurum longe excellentius, & per illud fuissse prius auferendum.

Præterea mutationem legis, & status **[sect. 10]** [5996] illius populi esse faciendam in aduentu Messiæ satis ostendit Deus dicens per Malach. cap. 1. *Non est mihi voluntas in vobis dicit Dominus exercituum, & munus non*[5997] *suscipiam de manu vestra Ab ortu solis vs## ad occasum magnum est nomen meum in gentibus, & in omni loco sacrificatur, & offertur nomini meo oblatio munda.* In quo apertè prædicitur, totum illum cultum sacrificiorum veteris legis abijciendum à Deo fuisse, & in aliud purissimum sacrifici# commutandum, vt exposuit Concilium Trident. fess. 22. cap. 1. & in 3. tom. terti# partis tractauimus latiùs. Idemq#ue significauit Ierem. cap. 23. vbi præmissa Messi# promissione per illa verba, *Ecce*[5998] *dies veniunt, dicit Dominus, & suscitabo Dauid germen iustum, &c.* subditur, *Propter hoc ecce dies veniunt, dicit Dominus, & non dicent vltra, viuit Dominus, qui eduxit filios Isra el de terra Ægypti sed viuit Dominus, qui adduxit, & reduxit semen domus Israel de terra Aquilonis, & de cunctis terris.* Vnde Isai. cap. 43.[5999] loquens à principio capitis de vocatione Iud#orum ad Christum, & ad conuer sos, & credentes in illum (vt egregiè exponit Hieronym.) tandem concludit,[6000] *Ne memineritis priorum, & antiqua ne intueamini.* Quæ verba licet Hieronym. referat ad signa, & mirabilia antiqua, non negat posse etiam optimè referri ad legem, & sacrificia, aliasq#ue cæremonias eius. Sicut per siguram etiam indicat#[6001] est Leuit. 26. cum dicitur, *Vetera nouis aduenientibus proijcietis.* Per hæc igitur omnia significatum est, cæremonias legis veteris antiquandas fuisse in aduentu Messiæ.

Deniq#; vt ad nouum testamentum tran **[sect. 11]** [6002]situm faciamus, hoc confirmat Paul. ad Hebr. 7. ex illo Psalm. 109. vbi de Christo dicitur, *Tu es Sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedec.* Inde enim colligit per Christum aliud sacerdotium nouum instituendum, & introducendum fuisse, inferens, vetus fuisse temporale, nouum autem fore æternum. Ac deinceps subiungit regulam, *Translato sacerdotio, necesse est, vt legis translatio fiat.* Nam hæc duo necessaria sese concomitantur. Ex quo tandem concludit, *Reprobatio fit prioris mandati propter infirmitatem eius, & inutilitatem.* Maximè verò prosequitur argumentum hoc idem Apostolus in Epistol. ad Roman. & ideò in capite pri[6003]mo præmittit, *Non erubesco Euangelium, virtus enim Dei est in salutem omni credenti Iudæo primum, & Græco,* & capite tertio,[6004] *Iustitia Dei per fidem Iesu Christi in omnes, & super omnes, qui credunt in eum, non enim est distinctio, &c.* Quod

latè per sequentia capita prosequitur, & cap. 10. adiungit.[6005] *Finis legis Christus ad iustitiam omni credenti.* Idem in Epistola ad Galat. vbi cap. 2.[6006] sic Petrum alloquitur, *Si tu Iudæus cum sis, gentiliter viuis, & non iudaicè quomodò cogis gentes iudaizare. Nos natura Iudæi, & non ex gentibus peccatores sciente, autem, quod non iustificatur homo ex operibus legis, nisi per fid# Iesu Christi, & nos in Christo Iesu credimus, vt iustificemur ex fide, non ex operibus legis Propter quod ex operibus legis non iustificabitur omnis caro.* Et capite tertio. *Vbi venit fides,*[6007] *iam non sumus sub lege,* & infrà, *Non est Iudæus, neq#ue Græcus, & cæt.* Quod latissimè confirmat cap. 4. & 5. vbi concludit, *In*[6008] *Christo Iesu neq#ue circuncisio aliquid valet, neq#ue præputium, sed fides, quæ per charitatem operatur.*

Atq#ue ex his testimonijs possunt variæ rationes huius veritatis colligi. Pri **[sect. 12]** [6009]ma, quia non est minus sufficiens fides, & gratia Christi pro Iudæis, quam pro gentilibus, sed Christianis ex gentibus conuersis sufficit obseruantia Euangelij sine obseruantia legis; ergo etiam Iudæi per Euangelium liberati sunt à iugo legis. Secunda, quia Christus omnes indifferenter vocat ad iugum suum, quod suaue esse dixit; ergo nullis hominibus in Christum cred#tibus necessarium est iugum legis, siue iudæis, siue gentibus. Tertiò etiam respectu Iudæorum fuit illa lex imperfecta, & inefficax ad iustitiam, & quasi per occasionem posita est propter imperfectionem illius populi, vt esset quasi p#dagogus; ergo adueniente lege perfecta, obligante, & iustificante Iudæos, cessare debuit imperfecta. **[1135]** Vt tamen h# rationes amplius declarentur, obijci potest, quia lex semel lata **[sect. 13]** [6010] non abrogatur, nisi per expressam reuo, cationem, vel per legem posteriorem in compossibilem priori; sed in lege noua vt lata à Christo, non inuenitur expressa reuocatio legisveteris, nec ill#leges s#t incompossibiles, sed possunt simul obseruari; ergo posterior non reuocauit priorem, saltem respectu illius populi, quem vetus obligabat; ergo non est, vn[6011]de sit abrogata. Resp#deturverò in primis negando vltimam consequentiam. Nam præter illos duos modos abrogandi legem inuenitur tertius, qui est, vt lex per se ipsam cesset per temporum muta tionem, & successionem, per quam com pletur terminus, pro quo posita est. Ita enim cessauit lex vetus. Nam posita fuit, *Donec veniret semen,* id est Christus, vt ait[6012] Paul. ad Galat. 3. Nam finis illius legis fuit Christus, vt idem dixit Roman. 10. & ideo completo illo fine, ac terminò cessauit absque alia abrogatione. Propter quod dicitur Lucæ 16. *Lex, & prophetæ vs#*[6013] *ad Ioannem,* & infra hoc magis constabit. cum agemus de tempore, quando lex illa mortua esse incepit.

Deinde respondetur negando Mino **[sect. 14]** [6014]rem quoad secundam partem eius, quia licèt verum sit, Christum in lege sua tradenda non addidisse formalia verba reuocatoria legis prioris, nihilominus simpliciter verum est, sua noua lege veter# abrogasse, id enim significauit Paul. ad Ephes. 2. dicens, *Legem mandatorum decre*[6015]*tis euacuans.* Quod enim ait, *Decretis,* idem significat, quod per decreta sua. Nec au[6016]diendi sunt Erasm. & Caiet. qui vocem, *Decretis,* seu *in decretis,* referunt ad legem veterem, ita vt sensus sit, euacu#s legem mandatorum in decretis, supple exist#tem. At rectè intellexit vulgatus interpres, particulam, *In,* licet in Græco habeatur, non esse necessariam; & licet addatur optimè significare potest idem quod per, ita vt sit sensus, *Euacuans in decretis,* id est. per decreta, & ad tollen dam æquiuocationem rectèpositum est absolute, *Decretis.* Neq#ue enim rectè vox illa refertur ad decreta legis veteris tum quia fit inutilis repetitio, tum

quia oportet aliquod verbum subintelligere sine necessitate, tum denique quia repugnat communi Patrum expositioni. Vnde Chrysost. ibi *Decretis*, exponit, id est, fide sua, quod esset facilè, intellectum defide ratione obiecti, & Euangelicæ doctrinæ, vel si intellexit fidem, id est spiritum fidei, non excludit legem nouam, quæ solet etiam nomine fidei significari. Vnde ad Roman. 3. *Exclusa est, per quam legem? factorum? non sed per legem fidei.* Idem verò Chrysost. clarius exponit decreta, idest, *Præ cepta,* quæ Hierony. *dogmata Euangeli*[6017]*ca,* ibidem appellauit. D. Thomas etiam pr#cepta exposuit, & sequitur ibi, & bene declarat Adam. Christus ergo suis præceptis, suaque lege noua veterem abrogauit.

[sect. 15] [6018]

Neq#, fuit necessaria expressa reuocatio, quia opera illarum legum, licèt non videantur formaliter repugnare, nihilo minus leges ipsæ inter se pugnant. Primo quia lex noua traditur à Christo vt per se sufficiens ad salutem, & necessaria, cui repugnat, durare necessitatem prioris legis. Secundo ex fine, & signifiatione talium actuum, quia obseruantiæ antiqu# legis dabantur ad significanda mysteria futura Messiæ, sacramenta autem legis nouæ, pr#sertim baptismus, & eucharistia datæ sunt ad repr#sentandam redemptionem iam factam, & mysteria illa iam impleta. Tertio quia prior lex data est vni populo ad distinctionem aliorum, posterior verò toti mundo, vt Ecclesia habens perfectam vnitatem ex omnibus hominibus congregaretur, ad quod necessarium fuit signa, & speciales obseruantias vnius populi è medio tollere. Et hoc est, quod Paulus dixit citato loco Ephes. 2. Christum abstulisse medium parietem maceriæ, & inimicitias soluisse inter vtrumque populum, *Faciens vtraque vnum.* Item ex vi illius legis c#stituebatur specialis status reipublicæ habens supremum Pontificatum suum, iurisdictionem, &c. Lex autem noua introduxit nouum speciale statum, & Pontificatum diuersum cum suprema iurisdictione in totum mundum, ac subinde repugnantem priori statui. Consequenter ergo hæc lex reuocauit ill#. Et hoc est, quod Paul. dixit, *Translato sacerdotio necesse est, vt legis translatio fiat.*

[sect. 16] [6019]

Atque hinc facile constat, quid dicen dum sit de vltima qu#stione, an illa lex sit etiam abrogata pro his Iud#is, qui Euangeli# non susceperunt. Videri enim **[1136]** potest, non esse congruum, eos liberos[6020] manere ab vtraque lege, & ideo debere antiqua obligari, dum nouam non suscipient. Dicendum vero sine dubio est, eti# pro illis abrogatam esse legem illam, quia simpliciter, & in se sublata de medio est, vt probant omnia, quæ adduximus; ergo neminem iam obligat per se, & vi sua. Item lex illa non desinit obliga re Christianos ex iudaismo conuersos, vel qui ab illis originem ducunt, quia Christiani sunt, sed quia finitum est tem pus obligationis illius legis, pro quo lata est, & quia iam euacuata est; ergo etiam Iudæos non Christianos per se n# obligat. Præterea isti Iudæi constitutì sunt in statu, in quo impossibile est obligari illa lege, quia nec sunt in terra pro missionis, nec templum habent, extra quod præcipua sacrificia, & præcepta implere non poterant, vt agni Paschalis Exodi 12, & aliorum, de quibus Deuter.[6021] 12. Item non habent sacerdotes, nec habere possunt, cum non habeant tribuum distinctionem; ergo ex conditione talis status sequitur, iam non obligari illa lege, vel certe magnum indicium est absolutè, & pro tota illa gente cessasse, vt rectè argumentatur Iustin. dicto dialog.[6022] Cum Triphone. Deniq#ue Iudæi, etiam si increduli sint, nihilominus obligantur lege

Christi, quia tenentur illam suscipere, & in Christum credere; ergo eo ipso non obligantur lege antiqua, & ita non procedit contraria coniectura. Dico autem per se non obligari, seu ex vi legis, quia ex conscientia erronea poterunt obligari, existimant enim adhuc legem illam retinere suam vim, & consequenter opinantur, se per illam obligari, & hoc modo obligantur ex conscientia erronea. Ad hunc enim modum dixit[6023] Paulus ad Galatas primo. *Testificor omni homini circuncidentise,* scilicet, ritu iudaico, *quia debitor est vniuersæ legis faciendæ,* vtiq#ue ex vi prioris existimationis de obligatione circuncisionis, atq#ue adeo ex conscientia erronea, nam absolutè nulla nunc est talis obligatio. Addo verò, quia ignorantia illa non est sine grauissima culpa, dici posse (vt aliqui loquuntur) ligari potius, quam obligari, quia siue illam legem obseruent, siue n# grauissimè peccant, nam si obseruant superstitiosi sunt, & infideles, si verò n# obseruant, tr#sgressores sunt legis, qua credunt obligari saltem ex praua conscientia. An verò lex illa etiam quoad omnem vtilitatem, pro his Iudæis cessauerit, dicam inferius.

Ex dictis deniq#ue facilè soluitur in **[sect. 17]** [6024]daizantium fundamentum, quatenus ad ipsos iud#os pertinere potest, quod solum fundabatur in hoc, quia lex illa dicitur data vt perpetua, seu in æternum duratura. Duobus enim modis sumitur[6025] vox *perpetuum,* vel *æternum,* in sacra Scriptura. Primo vt excludat terminum durationis absolutè, & simpliciter. Sec#do solum significet perpetuitatem tantum secundum quid, quæ varijs modis contingit, Lex ergo illa non potest dici per petua in se priori modo, nam constat, omnem legem huius vit# aliquando esse in se finiendam saltem cum ipso m#do. Potestq#; apertè conuinci nam cum minori rigore dici solet perpetuum, quod vsq#; ad finem mundi duraturum est, & tam# neq#ue hoc modo dicta est illa lexperpetua. Quod probatur clare ex eodem loco Genes. 17. vbi & fœdus Dei dicitur fore sempiternum, & Deus ipse promittit Abrahæ, & semini eius terram promissionis in possessionem æternam; ergo non est magis æternum fœdus, quam promissio, at constat promissionem illius terræ non fuisse æternam illo modo, imò sublatam iam esse; ergo idem intelligendum est de illo fœdere. Similisq#ue promissio habetur Genes. 13. *Omnem terram, quam conspicis, tibi dabo, & semini tuo in sempiternum,* & similes sunt aliæ promissiones rerum temporalium in veteri testamento, cum tamen constet, & bona temporalia non esseperpetua simpliciter, & de facto illammet terram n# fuisse à Iudæis perpetuo possessam.

[sect. 18] [6026]

Duæ igitur sunt expositiones indicatæ ab Augustino in eisdem locis, vna est mystica potius, quam literalis, vt in eis locis sermo sit de perpetuitate simplici ter, non tamen intelligatur implenda in re illa materiali, quæ proponitur, sed in illa, vel in alia per illam figurata, seu mysticè representata. Vt solennitas agni paschalis duratperpetuo in se, vel in agno Dei per illum veterem representato, & pactum circuncisionis est perpetuum non in sola carnali circuncisione, sed in illa, vel in spirituali per illam sigurata, **[1137]** qu# fit per baptismum, & de se perpetuo durat, etiam in patria. Sicque promissiones temporales permanent semper in spiri tualibus, quæ in illis vt in figura promittebantur. Ita fere August. q. 31. in Genes. & q. 43. & 124. in Exod. & hanc[6027] responsionem videtur sequi D. Thom. 1. 2. q. 103. ar. 3. ad 1. argum.

Secunda responsio, & magis literalis **[sect. 19]** [6028] est, non dici æternam legem illam nisi secundum quid, etiam respectu durationis mundi. Solet autem hoc æternum secundum quid multis modis accipi, vnus valde vsitatus est, quo æternum accipi solet pro s#culo,

vt notauit D. Tho. 1. p. q. 10. ar. 2. ad 2. vbi ita exponit illud Exo. 3. *Dominus regnabit inæternum, & vltra.* Et ita facile potest illi legi acc#modari. Accipit# etiam alijs modis in communi modo loquendi consuetis. Dici enim solet perpetuum, quod sine vllo certo termino præscribitur, quomodo diximus supra lib. 1. legem proprijssimè sumptam esse perpetuam, sic etiam in materia de C#sur. suspensio, qu# sine termino imponitur, perpetua dici solet: ergo multo magis potuit lex vetus, aut f#dus circuncisionis, aut præceptum agni paschalis dici perpetuum, quia sine termino positum est. Nam licèt ex mente Dei solum poneretur donecveniret semen, hoc tam# non fuit in lege expressum, sed sub intellectum in eius conditione, & significatione, eo vel maximè, quod etiam dici solet in Scriptura perpetuum, quod longissimo tempore, seu per multa secula duraturum est, sicut lex illa durauit. Deinde dicitur pactum perpetuum, quod natura sua indissolubile est, licèt per causas extrinsecas, vel rerum mutationem solui possit, & sic etiam aliqua, qu# per solam vitam hominis durant, solent dici perpetua, vt vinculum matrimonij, professio religiosa, & quædam alia vota. Sic igitur pactum illius legis dicitur perpetuum fœdus, quia dissolui non poterat, donec impleretur, nec lex illa cessatura erat, nisi per tantam rerum muta tionem, cum qua nec veritas illius legis nec eius obligatio posset subsistere. Et ita etiam exponit dictam loquutionem August. in citatis locis, & indicat D. Tho mas. 1. 2. q. 98. ar. 2. ad 2. & videri potest[6029] Abul. q. 18. in 12. cap. Exodi, vbi idem notat Pereir. & latius Genes. 13. & 17.

CAPVT XI.

Vtrum lex vetus cessauerit, seu abrogata fuerit quoad omnia sua præcepta etiam moralia?

QVamuis absolutè dictum sit, leg# **[sect. 1]** [6030] illam cessasse, tamen quia in illa lege varia erant genera præceptorum, & non est certum cessasse omnia & consequenter est controuersum, an lex illa dicatur cessasse ad#quatè, seu secundum se totam, vt ita dicam, vel ratione aliquarum partium habentium quoad hoc rationem specialem, ideò in hoc capite hoc amplius explicandum est. Supponimus autem distinctionem supra datam de triplici genere præceptorum illius legis, c#remonialium, iudicialium, & moralium. Et de cœremonialibus certum esse sup ponimus, illa maximè cessasse, & ratione illorum præcipuè dici legem illam cessasse. Ita docent D. Thom. d. q. 103. ar. 3.[6031] & omnes Theologi infra referendi, & tradit Innoc. III. in c. Vnic. de Purificat. post part. & Aug. lib. 6. contra Faust. vbi ita exponit illud ad Colos. 2. *Nemo ergo vos iudicet in cibo, aut in potu, aut in parte diei festi, aut neomeniæ, aut Sabbathorum, quæ sunt vmbra futurorum, &c.* Per h#c enim significauit omnia cœremonialia, quæ velut vmbra transierunt. Et siquis rectè consideret omnia, quæ præcedenti capite adduximus, de cœremonialibus præceptis maximè procedunt, vt in puncto sequ#ti attingemus, ideoq#ue de his nihil am[6032]plius disputare necesse est. Posset autem quis obijcere, quia pr#ceptum soluendi decimas, cœremoniale erat, & tamen eius obligatio durat, vt videntur proba re quædam iura

dicentia, decimas esse[6033] iure diuino debitas. Sed de hac re satis dictum est tract. 2. de Relig. lib. 1. cap. 10. in tom. 1. vbi ostendimus, illud pr#ceptum legis veteris, qua parte positiuum erat, scilicet, quoad quotam decimarum, cessasse quoad obligationem suam, relictum vero esse quasi exemplar, ad cuius instar Ecclesia potuit similem legem statuere, hoc enim prohibitum non est, vbi nullum periculum scandali, aut fals# significationis imminet, vt postea videbimus. Eo vel maximè quòd pr#ceptum illud, quoad illam partem, potest non immerito inter iudicialia numerari.

[1138] Circa præcepta iudicialia potest esse nonnullum dubium, an mortua sint. Ra **[sect. 2]** [6034]tio autem dubitandi in primis sumitur ex authoritate negatiua Scripturæ sacræ, quia cum in multis eius locis legamus, ceremonialia præcepta cessasse, nullibi id legimus de iudicialibus; sign# ergo est, non esse parem vtrorumque rationem, vel dispositionem. Tum quia legis abrogatio non est magis extendenda, quam sit expressum à legislatore, t# etiam quia vnius expressio, videtur tacita alterius exclusio, iuxta cap. *Non ne*, de Præsumptionibus. Antecedens aut# patet nam Actor. 15. quæstio suborta præ[6035]cipuè fuit de circuncisione, & consequ# ter de alijs ceremonijs legis, & de his t# tum decretum illud Apostolicum interpretari videtur Cyril. Chateches. 17. Et de eisdem loquitur Paul. dicto loco ad[6036] Colos. 2. & de illis dicit, fuisse vmbram futuror#. Vnde tum ibi, tum in epist. ad Roman. & ad Galat. & ad Hebræ. in duobus præcipuè vim facit, vt ostendat abrogationem illius legis. Vnum est, quod lex illa non iustificabat apud Deum, sed tantum imperfectam carnis iustitiam conferebat. Aliud est, quod lex illa erat figura, & vmbra, quæ cessare debuit, adueniente veritate, vtrumque autem hor# in solis ceremonialibus locum habet, quia sola ceremonialia ordinabantur ad sanctification#, vel iustitiam carnis, iudicialia enim ad politicam gubernationem pertinebant. Et ideò ceremonialia tantum erant per se primo instituta ad significandum, iudicialia verò tantum accessoriè, & quasi per accidens, cessante autem accessorio, non cessat principale. Et ita etiam Leo Papa ser[6037]mone 6. de Passion. Domini hanc posteriorem rationem explicans, solum in ceremonialibus declarat legalium cessationem. Accedit quod August. lib. 6. &[6038] 10. contra Faust. in principio duo tant# genera peccatorum in illa lege distinguit, quædam vocat vitæ agendæ, aliæ vitæ signific#dæ, & hæc posteriora dicit cessasse, non vero priora. At verò pr#cepta iudicialia spectare videntur ad præcepta vitæ agendæ, vit# (inquam) politicæ, & ciuilis; ergo illa non cessarunt ex sententia August.

Nihilominus certa conclusio est, le **[sect. 3]** gem veter# cessasse, seu abrogatam esse quoad omnia pr#cepta iudicialia. Ita[6039] docet D. Thom. q. 104. ar. 3. vbi Caieta. Conrra. & cæteri expositores id supponunt vt certum, estque communi dogma Theologorum. Vnde videtur de fide certum. quia licèt in Scriptura in particulari n# sit expressum, continetur in gener alibus loquutionibus, quas Ecclesiæ traditio, & communis consensus Theologorum ita interpretatur. Talis est regula Pauli ad Hebræ. 7. *Translato sacerdotio necesse est, vt*[6040] *legis translatio fiat,* sicut enim vetus sacerdotium simpliciter ablatum est, ita & lex vetus quatenus positiua erat, & cum illo sacerdotio erat coniuncta. Alia genera lis locutio Pauli est ad Ephes. 2. *Medium*[6041] *parietem maceriæ soluens, legem mandatorum euacuans*: nam lex mandatorum sine dubio iudicialia comprehendit, quæ erant non parua illius materiæ pars. Aliud prin[6042] cipium eiusdem Pauli est illud ad Rom. 7. vbi de vxore ait, *Si mortuus fuerit vir eius, liberata est à lege viri,* ex qua similitudine infert; *itaque*

fratres mei & vos mortificati estis legi per mortem Christi. Vbi simpliciter dicendo *legi*, totam ìntelligit, & nihil ex cludit. Facit etiam illa vniuersalis eiusdem locutio ad Galat. 5. *Testificor omni ho mini circuncidenti se, quia debitor est vniuersæ legis faciendæ.* Nam inde virtute significat euacuata circuncisione, euacuatam esse vniuersam legem, ac subinde etiam iudicialia præcepta fuisse sublata. Præterea hoc principiovtuntur Theologi in materia de Matrimonio, & similibus, quando tractant, an prohibitiones aliqu# illius legis durent n#c. Vt v. g. an accedere admenstruatam etiam matrimonio coniunctam sit peccatum mortale, sicut olim videtur fuisse, quia erat pro hibitum sub p#na mortis Leuit. 20. nam[6043] sub distinctione respondent, si lex illa fuit iudicialis, non obligare, si autem materia erat moralis ex ea parte posse durare, vt patet ex Theologis in 4. d 32. & disputat latè Castro lib. 1. de Leg. p#nal.[6044] c. vlt. Sanci. lib. 9. disp. 21. Et eodem modo disputant de gradibus consanguinitatis, vel affinitatis prohibitis in Leuitico. De quibus certum est, Posse pontificem dispensare in n#nullis gradibus eorum, vt in casu Regis Angliæ Henrrici VIII. de[6045]clarauit Clemens VII. de primo gradu affinitatis, in quo supponitur, legem illam iudicialem cessasse, & hos gradus **[1139]** nunc non esse prohibitos ex vi illius; id# ergo est in omnibus similibus.

Ratio autem facilè reddi potest, res **[sect. 4]** [6046]pondendo simul ad principalem rationem dubitandi. Nam licèt fortasse ex vi solius significationis rerum futurarum, non fuerit necessarium, hæc iudicialia pr#cepta cessare, #què ac ceremonialia quod postea videbimus, tractando, an illa lex sit mortifera: nihilominus propter alias rationes maximè literales ne cessarium fuit extingui præcepta iudicialia simul cum ceremonialibus. Prima, & potissima est, quàm indicauit D. Tho[6047]mas, quia per Christum sublatus est illius reipublicæ status, ergo etiam cessarunt illæ leges, qu# ad statum politicum, & conueniens regimen illius reipublicæ ordinabantur, cuiusmodi erant iudicialia pr# cepta. Consequentia per se euidens est, quia sublatis nobis, tolluntur ea, quæ s#t in nobis, ergo dissoluto populo, c#munitate, vel religione, pro qua lat# erant leges, desinit talium legum obligatio. Antecedens autem declaratur, quia ille po pulus post Christi aduentum, desijt esse populus peculiaris Dei, hanc enim prærogatiuam habuit, quandiu Christum in virtute, seu potentia continuit; post Chri stum vero totus quod#modo mundus, seu Ecclesia Christi Catholica facta est populus peculiaris Dei, iuxta illud, *Ecce ego vobiscum sum vsque ad consummationem sæculi,* & illud, *Super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, & portæ inferi non prævalebunt aduersus eam.* Postquam autem Iudai cus populus desijt esse populus peculiaris Dei, desijt etiam diuinis legibus gubernari ex obligatione, quia hoc pertinebat ad priorem statum, & ad peculiarem coniunctionem cum Deo.

Vnde sumitur alia ratio, quia muta **[sect. 5]** [6048]to principali desinìt etiam accessorium; principale autem in illo populo erat, disponi, & præparari per legem ad Messi# suscipiendum, & conseruari in fide eius venturi, & in cultu vnius veri Dei, hoc autem totum mutatum est per Messiæ aduentum, & hac ratione mutata sunt sacerdotium sacrificia, & alia ceremonialia, quæ proximè ordinabant popul# ad illum finem; ergo consequenter eti# iudicialia cessarunt, qu# proximè pertinebant quasi ad temporalem gubernationem, quam Deus ad priorem ordinauerat. Vnde etiam magis confirmatur, & explicatur altera ratio, quia leges iudiciales supponebant populum Israeliticum vt separatum à gentilico, & congregatum, & ordinatum peculiari modo ad spiritualia, &

supernaturalia, & ideo ordinabant etiam illum in politicis, ideoque destructo priori fine, & fundamento, leges etiam has cessare necessario consequens fuit.

Et ita respondetur facilè ad testimo **[sect. 6]** [6049]nia, quæ ad summum continent authoritatem negatiuam, quæ de se inefficax probatio est. Addo verò in loco Actorum absolutè esse sermonem de circuncisione, & de lege Moysi, quæ includit etiam iudicialia. Ad testimonia verò Pauli dicitur, interdum illum loqui generaliter, vel indefinitè, vt vidimus, aliquando verò loqui de ceremonialibus, quia illa erant præcipua, & illis ablatis auferuntur reliqua, quæ erant veluti accessoria, vt explicatum est. Ad Augustinum verò dicitur, sub præceptis vit# significand# compreh#disse etiam iudicialia, quia re vera significabant, & erant figuræ futurorum, vt in superioribus declarauimus. Et quamuis fortasse hæc sola ratio non sufficeret ad abrogation#, quia in illispr #ceptis significatio erat minus princi palis, nihilom inus supposita alia ratione de destructione fundamenti, & dissipatione, & reiectione illius populi, etiam illa ratio non nihil iuuat; sit ergo certum, etiam iudicialia pr#cepta mortua esse, & abrogata.

[sect. 7] [6050]

Maior difficultas superest de moralibus præceptis, nam de illis opiniones variæ sunt inter Catholicos. Nam licèt omnes fateantur, præcepta moralia quatenus erant præcepta legis naturalis, non fuisse abrogata, imò nec potuisse mutari iuxta superius dicta in lib. 2. de lege naturali. Imo etiam esse confirmata in Euangelio Matth. 5. vt libro sequ#ti videbimus, & tradunt Clemens Papa lib. 6. constit. cap. 22. & 23. & Leo Papa serm. 6. de Ieiun. decimi mens. & serm. 4. de Ieiun. Septim. mens. & August. lib. 6.[6051] & 10. contra Faust. in princ. Nihilominus de ijsd# præceptis moralibus prout tradita fuerunt à Deo in lege Moysi s#t opiniones. Aliqui enim Theologi distin guendum putant inter illa præcepta, vt[6052] erant legis natur#, vel Moysi, & priori **[1140]** modo fatentur, non cessasse, posteriori autem modo putant, necessario esse di[6053]cend#, iam cessasse. Ita docuit Soto lib. 2. de Iustit. q. 5. ar. 4. concl. 2. vbi contrariam sententiam dicit esse falsissimam. Medin. vero 1. 2. q. 103. ar. 3. quem ali[6054]qui moderni sequuntur, putat, esse rem certam, & indubitatam. Vnde significant, esse de fide. Allegatur pro hac opinione[6055] D. Thom. 1. 2. q. 98. ar. 5. quatenus ait, g#tiles obligatos fuisse ad seruanda præcepta decalogi non quatenus erat de lege Moysi, sed quatenus erant de lege naturæ.

Fundamentum huius sententiæ esse **[sect. 8]** [6056] videtur, quod nos adduximus in pr#cedenti puncto, quia Paulus, cum ait, leg# euacuatam esse, absolutè, & simpliciter de sola lege loquitur, ergo nihil potest à nobis excipi, quod sit pars illius legis, & quatenus pars eius est. Aliqui etiam spe cialiter exp#dunt verba Pauli ad Hebr.[6057] 7. *Reprobatio fit prioris mandati propter infirmitatem eius. & in vtilitatem,* quia etiam moralia præcepta erant infirma, & inutilia, quia hæc infirmitas, & inutilitas in hoc posita erat, quòd talia præcepta non iustificabant, quod etiam conuenit præcep[6058]tis moralibus, teste August. de Spiritu, & liter. cap. 14. & 17. Hoc vero testimonium non probat intentum, alias eod# probaretur, præcepta moralia, etiam vt sunt de lege naturæ, non durare in lege grati#, quia cum Augustin. dicit in citato loco, præcepta moralia non iustifica re, non loqu itur tantum de illis præceptis vt contentis in lege Moysi, sed etiam secundum se, & vt sunt de lege naturæ, quia etiam vt talia sunt pertinent ad legem factorum, & non ad legem fidei iuxta discursum Augustini dicto lib. de Spi[6059]rit. & liter. cap. 13. & Epist. 200. ad Asillicum. Nam etiam

lex naturalis iubet, & non iuuat, & ideo etiam illa non iustificat, aliàs Christus gratis mortuus est, est ergo secundum se infirma, & inutilis quoad negotium iustificationis, tum quia opera eius ex vi illius non valent ad iustitiam obtinendam, tum quia lex illa nec dat, nec supponit in homine lapso vires sufficientes, quibus tota possit impleri. Cum ergo ait Paulus, *Reprobatio fit prioris mandati,* loquitur de man[6060]dato carnali, de quo paulò antea loquutus fuerat, vt etiam D. Thomas notauit, quod propriè erat mandatum ceremoniale, & specialiter sacerdotium, quod per originem carnalem traducebatur, de cuius imperfectione, & mutatione ibi specialiter tractabat. Nunqu# autem Paulus de lege decalogi dixit reprobatam esse propter eius infirmitat#, & inutilitat#, nec Sancti Patres, aut Theologi ita loquuntur, & si permittatur talis extensio in lege morali, vt scripta in duabus tabulis, eadem admittenda erit in lege naturali, constat autem in lege naturali non posse verificari quoad substantiam, & obligationem pr#ceptorum eius, sed ad summum quoad imper fectionem status, quem habebant ante legem gratiæ, ergo idem dici poterit de lege morali vt per Moysem tradita.

Solet etiam hæc sententia probari **[sect. 9]** [6061] ex varijs testimonijs epistolæ ad Rom. quæ supra adducta sunt ad probandum legem illam cessasse, & præsertim ex cap. 7. iuncto cap. 3. ad Corinth. 2. nam in il[6062]lis Paulus absolutè dicit, nos liberatos esse à legemortis, & à litera occidente, *vt seruiamus in no uitate spiritus, non in vetusta te literæ,* sicut etiam de Christo dixit ad Ephes. 2. *Legem mandatorum euacuans,* nam lex mortis includit etiampr#cepta moralia, nam ad illa pertinet prohibitio, *Non concupisces,* quæ moralis est, vt Augustin, supra ponderauit, & lex mandatorum sine dubio includitprima manda ta, qualia sunt decalogi. Hæc vero omnia non conuincere, obiectione facta ostenditur per deductionem ad absurdum. Nam eodem modo ex illis testimonijs inferri posset, legem decalogi, vt erat lex naturalis, & obligabat gentiles, semperq#ue obligauit fideles omnes à principio mundi existentes, abrogatam esse, & cessasse in lege gratiæ, quod esset plane h#reticum. Probatur sequela, quia eti# lex illa dicebat & docebat, *N# concupisces,* & tamen non iust ficabat, nec iuuabat, vt s#pe dictum est; ergo vt sic erat lex mortis; ergo liberati sumus ab illa; item erat lex mandatorum; ergo euacuata est per Christum. Hic ergo necessario dicend# est, & legem illorum mandatorum quoad sabstantiam, & obligationem non esse ablatam in lege gratiæ, & in ea datum esse spiritum, & abundans auxilium, quo impleri possit, & ita factum esse, vt nunc non sit lex mortis, Idem ergo dici pote-**[1141]**rit de lege Moysi quoad præcepta moralia, vnde simpliciter verum est, liberasse nos Christum à lege mortis, non ta men eodem modo ab omnibus præceptis eius.

Tandem solet probari illa sententia **[sect. 10]** [6063] ex alio loco Pauli ad Galatas tertio, vbi prius dicit, legem fuisse p#dagogum, & postea subdit, *Postquam venit fides, iam non esse nos sub pædagogo:* nam ibi nomine legis decalogus etiam comprehenditur, nam pars illius p#dagogi# erat instructio cir ca præcepta moralia decalogi. Sed minus cogit locus hic, nam in primis fere omnes expositores de lege ceremoniali, vel saltem de lege ratione ceremoniarum locum illum intelligunt, nam per illam custodiebatur ille populus ab idolorum cultu, & imitatione gentilium, & conseruabatur in fide, & spe Christi venturi, & in hoc consistebat præcipuè illa p#dagogia. Deinde pertinebant ad illam p#dagogiam temporales promissiones, & comminationes pœnarum, & quatenus hæ fiebant eti# propter impletion#, vel transgressionem decalogi, dici potest, decalogum cessasse quoad p#dagogiam, non verò quoad obligationem, nec quoad substantiam eius.

Quia hæc non pertinet ad puerilem statum tantum, sed etiam ad viros spectat. Vel certe, si ipsamet lex decalogi quatenus docens, & illuminans p#dagogiæ pars appellatur, hæc etiam pedagogia erat in lege naturæ iuxta illud; *Signatum est super nos lumen vultus tui Domine,* & illa etiam manet in lege no ua, non tantum per naturale lumen, sed etiam per literam veteris testamenti, & per Euangelicam doctrinam, quanuis nunc dici posset mutasse imper fectionem, & statum p#dagogiæ, quia cum lege vitæ, & spiritus coniuncta est. His ergo testimonijs non satisprobatur illa sententia, qu# ideò tetigi, quia illorum intelligentia præsenti instituto necessaria est.

Est igitur secunda opinio affirmans, **[sect. 11]** [6064] legem veter# non fuisse abrogatam quoad præcepta moralia, etiam prout in illa le ge lata sunt, ac subinde Christianos obligari illa lege quoad illam partem mo rali# pr#ceptorum. Ita docent Bellarmi.[6065] lib. 4. de Iustit. cap. 6. quem sequutus est Lorin, Actor. 15. & hanc sententiam sibi maximè placere ait Vasq. disp. 180. cap.[6066] 3. qui declarat, legem veterem per pr#cepta moralia addidisse supra obligationem naturalem obligationem diuinam, & neutram esse abrogat#. sed permanere nunc. Imò etiam addit, eam par t# legis Moysi, vt talis erat, obligasse n# tantum populum Israel, sed etiam gentium, quia lata est à Deo vt authore naturæ rationalis, & ideo non debuit ad vn# populum restringi. Deniq#, addit, etiam promissiones factas in lege veteri obseruantibus decalogum, ad Christianos[6067] pertinere. Citat pro hac sententia Durand. in 4. d. 1. q. 9. n. 8. vel potius 9. & 10. sed ibi tantum dicit decimas, & oblatio nes mansisse in lege noua quantum ad id, quod morale est in eis, vbi non loquitur de obligatione antiqua, sed de moralita te operis. Dicit etiam Christum impleuisset legem quoad pr#cepta moralia superaddendo consilia, ex quo nihil colligi potest, quia etiam dicit impleuisse præcepta figuralia exhibendo veritatem. Allegat etiam Paludan. 4. dist. 1. q. 6. ar.[6068] 5. concl. 2. in qua dicit, moralia præcepta non fuisse abrogata, at ex probatione, quam adiungit, constat authoris intentio, *Quia iura* (inquit) *naturalia semper, & vbique immutabilia permanent.* Loqui tur ergo de præceptis moralibus ratione legis natur#. Vnde in 4. d. 1. q. 9. sic ait *Quia ratio, & æquitas naturalis semper locum habet, ideò præcepta moralia pro omni tempore, scilicet, ante legem sub lege, & post legem manere debuerunt.* Et ita possent pro hac sententia allegari fere omnes Theologi, nam absolutè dicere solent, præcepta moralia legis veteris in noua obli[6069]gare, & Paul. Burg. in Scrutinio Scrip. d. 8. cap. 6. in nostro, aliàs d. 1. cap. 9. aliàs cap. 77. vbi ait, legem veter# quoad ea, quæ non erant de lege naturæ, cessasse, non vero quoad moralia. Eodem modo[6070] loquitur Castro lib. 1. de Lege pœn. cap. vlt. & alij, quos refert. Re tamen vera n# intend#t dicere, obligare nunc illa pr#cepta ex vi legis veteris, sed ex vi iuris naturalis, sicut durabant ante legem, vel etiam docent nunc per ius euangelicum renouata esse.

Atq#ue eodem fere modo loquuntur **[sect. 12]** [6071] multi ex Patribus, qui pro hac sent#tia allegari possent, vt patet ex Clem. Rom. lib. 6. Consti. c. 22. & 23. qui disserte loquit# **[1142]** de lege naturali, quam dicit, non fuisse abrogatam. Magis fauere videri potest Leo Papa serm. 6. de Ieiun. decim.[6072] mens. dicens. *Euangelicis sanctionibus, dilectissimi, multum authoritatis præbet doctrina le galis, cum quædam de mandato veteri ad nou# obseruantiam transferuntur.* Quod magis de clarans serm. 4. de Ieiun. septimi mens. *Ne onerosum videatur, aut arduum, quod & præceptum exigit legis, & deuotio temperat voluntatis. Quæ cum in vnum, gratia Dei auxiliante conueniunt, non*

litera occidit, sed spiritus viuificat. Multò verò apparentius serm. 14. de Passio. Domini capite 5. cum explicuisset ceremonialium abrogation#, subiungit, *In præceptis autem moralibus nulla prioris testamenti decreta reprobata, sed Eu#gelico magisterio multa sunt aucta.* In his autem locis omnibus, loquitur de præceptis legis ratione moralium operum, nam quædam imitatur Ecclesia, vel quia iudicialia erant, vel solum secundum aliquam generalem rationem virtutis, mutando modum, vt ieiunia, oblationes, &c. & de illis interdum propriam legem profert, quædam vero retinet propter intrinsecam, & naturalem obligation# quam habent, quam Christus etiam docuit, & confirmauit. In eodem sensu[6073] loquitur Bernard. sermo. 28. ex paruis, vbi distinguit duplicia præcepta, moralia, & figuralia, & addit, Christum venisse, vt moralia impleantur per gratiam, & alia commutaret, vbi significat, non abstulisse priora. In quo imi[6074]tatus est August. libro 6. contra Faust. capite 2. & libro decimo, cap. 2, vbi similiter distinguit duplicia præcepta, *vitæ agendæ, & significandæ,* & subdit, *seruari à Christianis etiam ex ipsis libris præcepta vtiæ agendæ,* vbi cum addit, *etiam ex ipsis libris,* vetus testamentum intelligit; significat ergo seruari etiam ex vi eiusdem testamenti, & legis. Verumtamen in rigore solum dicit, illa præcepta moralia seruari à nobis, & disci etiam ex veteri testamento, quatenus naturalia sunt, & vt talia in illo præcipiuntur. Et in eod# sensu Epistol. 200. in principio de illo præcepto, *Non concupisces,* ait, *Quod vtique à Christianis nullus ambigit esse dicendum.* Paulo verò inferius modum explicat, dum de præceptis moralibus ait, ita esse in illa lege scripta, *vt valeant ad informandos mores fidelium,* id est, *vt abnegantes impietatem, & sæcularia desideria, &c.* in rigore ergo non dicit valere ad obligationem, sed ad informationem, vt infra explicabimus.

Magis videtur fauere huic sententiæ **[sect. 13]** [6075] Diuus Thomas in hac materia, disputat enim distincte qu#st. 103. art. 3. de ceremonialibus, & iudicialibus præceptis, an cessauerint, & ostendit cessasse; de moralibus veró omnino tacite supponens, illa non cessasse, quia sunt de lege naturæ, ac subinde immutabilia, vt in quæstione 100. tradiderat. Clarius verò ad Epheseos 2. lectio. quinta, vbi tractans illa verba, *Parietem maceriæ soluens,*[6076] objcit verba Christi Matth. quinto. *Nò veni soluere legem, sed adimplere,* & respondet, *Dicendum est, quod in veteri lege duplicia erant præcepta moralia, & ceremonialia, Moralia quidem præcepta Christus non soluit, sed adim pleuit, & cætera.* Et consequenter inferius ita exponit verbum Pauli, *Soluens, intelligendum esse quantum ad obseruantiam præcepti carnalis,* & ita virtute declarat omnia testimonia, quæ prior opinio afferebat, vnde mirum est, aliquem Tho mistam ausum fuisse dicere, illam opinionem esse de fide, aut indubitatam. Nam licet hoc testimonium D. Thomæ possit eandem responsionem pati, quàm præcedentia, nihilominus & difficilius ex ponitur, & negariñ potest, quin euertat similem exaggerationem, eiusq#ue fundamentum.

Præterea afferuntur pro hac senten **[sect. 14]** [6077]tia varia testimonia Scripturæ. Primum est illud proximè tactum Matth. 5. *Non veni soluere legem, sed adimplere.* Nam verba illa videntur intelligenda de lege morali, vt declarant exempla, quæ statim Christus subiungit, & de illa lege dicit, se n# venisse, vt illam solueret, ergo nec ill# abrogauit. Et confirmatur hoc testimonium, quia ibidem Christus confirmauit sua authoritate illa præcepta; imò illa perfectius declarauit, reprobatis fal sis Iud#orum interpretationibus, imò illis etiam consilia perfectionis addidit, qui bus modis illam adimpleuit; vt Patres exponunt; ergo non est verisimile, illa postea abrogasse. Et hoc etiam confirmat illud Pauli Rom. 3. *Legem*

ergo destruimus per fidem? absit. Sed legem statuimus. Nam illud etiam intelligendum videtur de lege morali, quæ per fidem non abrogatur.

[1143] At vero prius testimonium apud me **[sect. 15]** [6078] nihil probat. Primò quia sentio, illud testimonium intelligi de tota lege, & n# de sola morali. Tum quia absoluta legis appellatio hoc præ se fert, & nulla est ratio addendi limitationem, tum etiam quia quod statim subdit. *Amen quippe dico vobis, quia iota vnum, aut vnus apex non præ teribit à lege, donec omnia fiant.* Hoc (inquam) de tota lege intelligitur, vt constat etiam Lucæ 16. Tum præterea quia Patres omnes ita locum illum intelligunt, & ideò interpretantur, quomodò aliter impleuerit legem moralem, & aliter ceremonialem. Hæc enim erat figuratiua, & prophetica, ideoq#ue de illa maximè dicitur, quòd *iota vnum non præteribit, donec omnia fiant, & facilius eße cæ lum, & terram præterire, quam de lege vnum apicem cadere,* vt ait Lucas. Tum etiam quia Christus dixit illa verba, vt innocentiam suam ostenderet, & sic falsæ accusationi Iud#orum occurreret, quia illum dicebant esse transgressorem legis, & discipulos suos præmoneret, qu#do legem diuinam tractare deberent; neutrum autem expleret, nisi de tota lege absolutè loqueretur. Vnde secundo n# cogit ille locus, quia (vt ex hac ratione constat) ibi, *Non soluere,* non est, *non abrogare,* vt necessarium sit illud restringere ad moralem legem, de qua verificetur, sed *non soluere,* est *non transgredi* illam, nec implere dum obligat, seu pro tempore, pro quo lata est. Nam tollere legem post impletum tempus pro quo fuit lata, non est transgressio, nec iniuria legis, cum sit voluntas legis latoris, imò illud ipsum est implere legem.

Et ob eandem etiam causam non vr **[sect. 16]** [6079]get confirmatio, quia esto Christus ibi confirmauerit præcepta decalogi pro lege sua (quod libro sequenti ex professo examinabimus) non sequitur nunc obligare moralia præcepta ex vi legis Moysi; imò oppositum inferri potest, quia posita noua lege positiua dìuina circa eandem materiam, iam non erat necessaria antiqua. Neq#ue inde sequitur aliquid superfluum, vel ridiculum (vt quidam loquuntur) sed potius est ordo connaturalis inter duas leges, quarum vna tantum vsq#ue ad certum terminum lata fuerat, & ad illum peruenit, & alia loco illius succedit. Nam si contingit communicare in aliqua parte materi#, in illa iam non est obligatio ex vi antiquæ legis, quia finita est, sed ex vi posterioris. Vnde non potest dici superuacanea abrogatio, quan do est cessatio ab intrinseco ex vi termini in priori lege præscripti, sicut con tingit in lege veteri, vt supra declaratum est. Dicere autem, terminum illum positum esse pro lege illa vt ceremoniali, & iudiciali, non vero vt morali, voluntarium est, cum Scriptura sim pliciter de tota lege dicat, fuisse posit# donec veniret semen, & similia. Neq#ue est inconueniens, quod inmateria necessaria, & perpetua ponatur lex temporalis, quia hoc pendet ex voluntate legislatoris, & quia post illam legem diui nam danda erat alia ab ipsomet Deo, quæ moralia illa pr#cepta altiori modo c#prehenderet.

Alter vero locus Pauli eodem modo, **[sect. 17]** [6080] quo præcedens intelligendus est, nam licèt ibi maximè loquatur Paulus de lege ceremoniali: non tantum de illa sola sed simpliciter de lege, de qua dixerat, *Ex operibus legis non iustificabitur omnis caro coram illo,* & *Per legem cognitio peccati.* Et eandem vocat, *Legem factorum,* quam à *Lege fidei* condistinguit. Eodem ergo mo do loquitur de lege in illis vltimis verbis, in eis autem *Legem destruere,* vel *statuere,* non est, *Legem abrogare,* aut *Sustinere.* Sed *destruere* est legem damnare, aut tanquam prauam reijere, *Statuere* autem est, eam defendere, eiusq#ue proprium statum, conditionem, & officium ei tribuere, & quomodo per fidem fulsiatur

exponere. Quod tam verum est de moralibus, quàm de ceremonialibus præceptis, vt omnes ibi, & pr#sertim D. Tho[6081] mas exponit, qui etiam hunc locum per alterum Matth. capite quinto de[6082]clarat.

Melius videtur posse suaderi h#c sen **[sect. 18]** [6083]tentia nonnullis noui testamenti testimonijs, in quibus obligatio decalogi in lege noua ex veteri testamento confirma tur, nam in eis supponi videtur pr#cepta decalogi, etiam vt data per Moysem obligare Christianos. Sic à Iacobo in sua Epist. cap. 2. præceptum illud, *Diliges proximum tuum sicut te ipsum,* vocatur *Lex regalis secundum scripturas,* & tamen illud est **[1144]** præceptum morale veteris testamenti; ergo sentit, præceptum illud etiam nunc durare ex vi Scripturæ veteris, quam sine dubio indicari voluit. Vnde cum subdit, *Si personam accipitis, peccatum operamini, redarguti à lege quasi transgressores,* de lege Moysis loquitur, quæ in Scriptura, solet absoluto nomine legis significari, iuxta illud, *Lex per Moysem data est.* Vnde de eadem lege subdit Iacobus, *Quicumque totam legem impleuerit, offendat autem in vno, factus est omnium reus,* quod statim declarat in præceptis decalogi, *Nam qui dixit, non occides, dixit, non mechaberis.* Ergo intelligit, hanc legem, & hæc præcepta vt à Deo data fuerunt in lege veteri; etiam obligare Christianos, similisq#ue locus est apud Paul# ad Romanos capite decimo tertio, *Qui diligit proximum legem impleuit,* vtiq#ue decalogi, subdit enim, *Nam non adulterabis, & cætera. In hoc verbo instauratur, Diliges proximum tuum, sicut te ipsum.* Et ad Epheseos sexto, suadet obseruationem quarti præcepti decalogi, quia[6084] est primum in promissione, *Vt bene* (inquit) *Sit tibi, & sis longæuus superterram*; ergo sentit durare, & præceptum ipsum, & (quod magis est) promissionem factam obseruantibus illud. Vnde Adam ibi sic exponit, *Hoc enim iustum est, & naturæ lex id exigit, non solum autem illa, sed & dinina, quæ habetur Exodi* 20. Eadem au[6085]tem ratio est de reliquis pr#ceptis.

Vt in hac controuersia quod sentio, breuiter dicam, oportebit in memo **[sect. 19]** [6086]riam reuocare distinctionem quandam legis à Iuristis vsitatam, nam quædam est lex declaratiua tantum, alia tantum con stitutiua, quædam vero declaratiua, & ordinatiua, seu pr#ceptiua simul. Ex quibus membris tertium solum habet locum in legibus, qu# versantur circa materias, de se indifferentes, seu non necessarias, quæ mere positiuæ dici possunt, & ideo nihil ad præsens refert, quia certum est legem decalogi vt datam per Moysem non fuisse hoc modo purè constitutiuam, cum fuerit de materia naturali, ac necessaria. De alijs verò duobus membris controuerti potest, an illa lex vt data à Deo in veteri testamento fuerit pure declaratiua, vel simul etiam præ[6087]ceptiua, & constitutiua. Quod dubium supra à nobis tractatum est, & ex illius resolutione pendet, vt existimo, quæstio præsens.

Nam sustinendo opinionem asseren **[sect. 20]** tem, legem veterem vt proponentem, seu promulgantem legem decalogi, fuisse tantum legem declaratiuam diuinæ, ac naturalis obligationis, & non addidisse nouam obligationem positiuam di uinam, consequenter quidem asseritur, legem decalogi prout contentam in lege Moysi non fuisse abrogatam, sed nunc etiam in vi sua permanere. Quia lex purè declaratiua magis habet rationem doctrinæ, quam præcepti, doctrina autem diuina nunquam potest sua authoritate; aut veritate priuari, & ideo nunquam potest reuocari, aut lumen suum amittere, ergo etiam lex diuina purè declaratiua nunquam potest abrogari, aut vim su# amittere, quia est lucerna, & lux, quæ semper eodem modo illuminat. Et in hoc saltem sensu suadetur valde illa opinio testimonijs vltimo loco adductis in eius probationem, quatenus in eis videntur

colligi præcepta decalogi ex veteri testamento, & ex loco Exodi, illa enim collectio, seu probatio in hoc fundatur quod illa legislatio quantum ad decalogum spectat, non fuit nisi promulgatio legis naturalis, quam promulgationem ibi Deus ipse fecit, quæ in ratione doctrin# semper retinet eandem authoritatem.

At vero authores prioris sententiæ **[sect. 21]** [6088] non videntur in hoc tantum sensu loqui: nam expressè dicunt, legem moralem vt est data per Moys# verè obligare Christianos. Imò Vasq. sentit obligationem legis naturalis non esse diuinam propriè, id est, ex diuino præcepto, sed solum esse à Deo quatenus est author rationalis naturæ, quæ est ipsa lex naturalis, & ab illa sola proximè nascitur illa obligatio naturalis, & nihilominus ait legem per Moysem datam addidisse diuinam obligationem, quæ nunc durat in Christianis. Nos verò in superioribus diximus, legem naturalem esse veram legem diuinam, & ex proprio imperio, & voluntate Dei, & nihilominus legem moralem vt ab eodem Deo specialiter dat#, & promulgatam illi populo, addidisse positiuam obligatioonem legi naturali. Et ita in hoc videmur omnes conuenire, quod lex decalogi vt data **[1145]** per Moysem, non fuit tantum declaratiua, sed etiam constitutiua, & propriè præceptiua. Imò hic addiderim, quòd licèt vtrumq#ue habuerit, certius constare ex Scriptura, fuisse præceptiuam, & esse per se obligatiuam, quàm esse declaratiuam. Quia omnia illa præcepta decalogi feruntur per eadem ver ba præcipiendi, vel prohibendi, & sub eodem tenore. Et in eis quædam miscentur, quæ non sunt de lege naturæ, & tamen eodem modo præcipiuntur, vel prohibentur, vt sanctificatio Sabbathi, & prohibitio sculptilium, secundum probabilem expositionem. Nec ex verbis Scripturæ discernere possumus, quid prohibeatur quia malum, vel quid sit malum quia prohibitum, sed ex ratione naturali, & ex communi sensu Doctorum Ecclesiæ hæc discernimus ac iudicamus. Estq#ue optimum exemplum Ezechiel, decimo octauo, quo à simili[6089] res declaratur. Ibi enim inter necessaria ad iustitiam æquè ponuntur, *Vxorem proxime non violare,* & *ad menstruatam non accedere*, cum tamen primum prohibeatur quia per se malum, ac mortale peccatum, secundum autem (iuxta probabilissimam opinionem) solum erat malum, quia prohibitum saltem in gradu peccati mortalis. Ita ergo contingere[6090] potuit in lege lata Exodi. 20. quantum est ex forma prohibendi, vel præcipiendi; certius ergo constat ex Scriptura, legem illam fuisse præceptiuam, constitutiuam obligationis nouæ, quam declaratiuam antiquæ, licèt adiuncta ratione vtrumq#ue colligatur, & verum sit.

Hoc ergo principio posito probalius censeo, Christianos non obligari ex vi **[sect. 22]** [6091] legis Moysi ad præcepta decalogi, & mo ralia eiusdem legis, ac subinde totam illam legem cessasse quoad obligation#, licèt quoad materiam non fuerit ita sublata in moralibus pr#ceptis, sicut in c#teris. Quam opinionem ante authores citatos docuit Victor. Rele. de Matrim. 2. p. n. 3. in fin. & postea ex nostris Tolet. Rom. 3. annot. 15. & Salmer. ad Roman. 7. disp. 6. Barradas tom. 1. lib. 2. cap. 21.[6092] vbi cum sæpe dicat, decalogum esse perpetuum, & in illum, abrogationem non cadere, esseq#ue magnam legis partem qu# adhuc viuit, & similia, nihilominus, cautionem, & declarationem, adhibet, dicens, *partem quidem illam legis viuere, non tamen quia legis Moysis pars, sed quia naturæ lex est, & nouæ legis pars, viuit, viuetque in sempiternam.* Idem tenet Valentia tomo 2. disput. 7. quæstio. 7. punct. 7. vbi opi[6093]nionem Soti c#mendat. Moueor autem præcipuè quia tota illa lex à principio decalogi data est soli populo Hebr#or#[6094] vt supra ostensum est, & patet Exod. 20. vbi Deus præmittit illa verba, *Ego sum Dominus Deus tuus, qui*

eduxi te de terra Ægypti de do mo seruitutis, & post illa statim loquitur ad populum illum dicens, *Non habebitis Deos alienos, &c.*

Dic#t aliqui, etiam illa verba ad po **[sect. 23]** [6095]pul# Christianum pertinere, quia eductus est ex potestate diaboli, & quia est spirituale semen Abrahæ teste Paulo ad[6096] Galat. 4. Rom. 3. & 4. 1. Cor. 10. ac subinde legis etiam illius promulgationem ad Christianos pertinere. H#c verò am[6097]pliatio illorumverborum in illo loco literalis non est, sed spiritualis, & ideò ad mittenda non est in ordine ad extensionem obligationis illius legis. Alioqui etiam illa verba, *Memento, vt diem Sabbathi Sanctifices,* ad literam pertinebunt ad populum Christianum, & idem erit de præcepto, *Nonfacies tibi scultile nec omnem similitudinem,* etiam si non fuerit mere naturale, sed positiuum, vt aliqui volunt. Imo de tota lege sequente idem dici poterit quia eidem populo educto ex Ægypto data dicitur, id autem falsum esse constat ex verbis Scripturæ, & omnium interpretatione, & communi doctrina Theologorum cum Diuo Thoma[6098] dicta quæstione 98. articulo quarto, & ex dictis in superioribus, vbi ostendimus, legem illam promulgatam esse populo præsenti, & successoribus eius secundum carnem, vt alijs locis ibi citatis Scriptura declarat, quæ sine dubio propriè, & non figurate loquitur in lege ferenda, & promulganda, nisi vbi ex verbis aliud clare constiterit, vel ex communi traditione. Data est ergo illa lex pro Israel carnali, non ergo obligat Christianum populum. Qua ratione omnes vtuntur quoad præcepta cæremonialia, & iudicialia; ergo idem est de moralibus quantum ad vim obligandi in virtute illius legis, nam eodem modo, & tenore tradita sunt.

[1146] Et confirmatur secundo hæc sententia, quia præcepta moralia illius **[sect. 24]** [6099] legis vt erant illius, non obligabant tunc gentiles, siue fideles, siue infideles; ergo neq#ue nunc obligant gentiles infideles; ergo neq#ue obligant Christianos. Prima consequentia nota est ex paritate rationis, secunda item est clara ex di ctis capite præcedenti, quia Christiani, vel sunt ex gentibus, vel ex Iud#is, si ex gentibus non magis obligantur lege veteri, & quacumque parte eius, quia Christiani sunt, quam gentes infideles, si vero sunt ex Iudæis, æquiparantur in hoc cæteris Christianis, quia lex vetus non magis obligat quosdam Christianos, quam alios, propter solam carnis originem. Antecedens autem est expresse. D. Thomæ, vt cita[6100] tum est ex q. 98. ar. 5. quam omnes sequ# tur. Solus Vasq. in dicto cap. 3. nu. 14. oppositum consequenter docet, dicens, ex[6101] priori opinione sua colligi, legem illam moral# quatenus datam à Deo per Moysem, non tantum Iudaicum populum obligasse, sed etiam gentilicum. Et addit suasionem consequentis, quia Deus legem illam tulit tanquam author naturæ creatæ, cui necessario talis lex conuenit, ergo non debuit illam ad peculia rem populum restringere. Nos autem libenter admittimus illationem illam; Nam re vera ille author consequenter infert, & loquitur, tamen ex falsitate consequentis in ferimus falsitatem antecedentis, nam exvero non potest sequi falsum.

Quod autem consequens illud falsum **[sect. 25]** [6102] sit, in primis ex ipsius nouitate, & singu laritate coniectamus. Deinde id conuincimus ratione proximè facta, quia lex illa etiam quoad eam partem pro solo populo Hebræo lata est, & illi soli est promulgata; ergo vt talis erat, non potuit gentilem populum obligare. Lex enim non promulgata non obligat; ergo non potuit illa lex obligare gentes, quibus promulgata non fuit. Responderi potest ex Vasquez supra cap. 4. sa[6103]tis esse, quod voluntas Dei fuerit, vt lex decalogi ab omnibus

gentibus seruaretur, licèt illam non explicauerit populo gentilico pro illo tempore per illam legem, sed tantum per ius naturale. Sed hoc plane repugnare videtur, quomodò[6104] enim potest esse obligatio exvi alicuius legis exterioris, nisi per illam manifeste tur voluntas legislatoris. Deinde aliàs sequeretur, etiam ante legem illam per Moysem datam obligasse non solum g#tes, sed etiam Israelitas, quia iam Deus habebat illamvoluntat#, licèt illam non manifestasset. Quod si dicatur, hubuisse illam voluntatem, non tamen pro illo tempore; ergo eodem modo dici potest, & debet habuisse illam pro illo populo, & non # alijs, & pro illo statu, ac lege, & non pro alijs temporibus, siue pr#cedentibus, siue sequ#tibus quantum est ex vi illius legis.

Præterea hoc mihi valde confirmat **[sect. 26]** [6105] Paul. ad Roman. 2. dicens, *Cum gentes, quæ legem non habent naturaliter ea, quæ legis sunt, faciunt; eiusmodi legem non habentes, ipsi sibi sunt lex, qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis.* Vbi euidenter de lege naturæ loquitur, quàm dicit habuisse gentes scriptam in cordibus, significans clare leg# scriptam in lapidibus, vt talis erat, eos non obligasse, nam ea ratione dicit, non habuisse legem, vtiq#ue scriptam, seu positiuam. Et in eodem sensu paulo superius dixerat, *Quicumque sine lege peccanerunt sine lege peribunt*: *& quicumque in lege peccauerunt, per legem iudicabuntnr*. Gentiles ergo peccantes contra legem naturæ, non peccabant contra legem Moysi, nec per illam iudicandi sunt, ergo nec per illam, vt talis erat, obligabantur. Nec coniectura in contrarium facta vrget, tum quia lex illa vt per Mòys# data non erat necessaria creatur# rationali, tum etiamquia non data est à Deo, vt est author natur# tantum, sed etiam vt est author gratiæ, vtrumq#ue enim supra ost#sum est; ergo potuit specialiter illam dare populo suo quoad omnem partem eius, pr#tulit enim illum populum Deus, credendo illi eloquia sua, vt ad Romanos. cap. 3. idem Paulus dixit, estq#ue verum tam de elo[6106]quijs, quibus speciali modo legem naturalem illis proposuit, quam de cæteris.

Tertio persuadetur sententia nostra, **[sect. 27]** [6107] quia lex Moysi posita est vsque ad cert#ter min#, vtique *Donec veniret semen*, sed in hoc nulla distinctio facta est inter partes, & præcepta eius, ergo quantum ad vim obligandi eundem terminum habuit secundum se totam, & secundum omnes partes suas, non enim licet nobis distinguere, aut exception# addere, vbi scriptura non destinguit, sed absolntè loquitur, & **[1147]** nulla ratio, vel auctoritas cogit ad exceptionem faciendam. Et augetur hæc ratio, quia adueniente illo termino, d#da erat noua lex diuina, per quam illamet materia moralium præceptorum nouo modo, & nouo spiritu præciperetur, vt infra videbimus; ergo non oportuit priorem legem, etiam quoad hanc ma teriæ partem poni vltra terminum pro tota illa lege designatum. Nec eti# oportuit in lege Euangelica esse duas obligationes positiuas diuinas circa e# dem materiam; ergo adueniente prædicto termino, cessauit, & posita noua obligatione diuina, prior lex cessauit. Sicut si vnus Pontifex præceptum aliquod ponat pro vita sua, & successor eius e#dem materiam præcipiat, licèt eadem materia sub Pontificio præcepto maneat, nihilominus verissimè dicitur, cessasse obligatio prioris pr#cepti, & noua introducta; ita ergo in præsenti accidit proportione seruata.

Ampliusq#ue declarari hoc potest ex **[sect. 28]** [6108] quibusdam actibus moralibus prohibitis in lege veteri, qui in lege noua specialiter prohibiti à Christo non sunt, sed suæ naturæ relicti, nam eo ipso nunc vel non sunt prohibiti, vel non in eo gradu, in quo in legeveteri prohibebantur. Optimum exemplum est in pr#cepto pro[6109]hibente viro

accessum ad vxorem menstruatam, sub pœna mortis vtriusque c#[6110]iugis, Leuit. 20. Quæ lex quatenus hanc pœnam adhibebat, iudicialis erat, & vt sic omninò cessauit, vt apud omnes constat. Quatenus verò prohibebat absolutè talem accessum, controuersia est, an iudicialis, seu positiua fuerit, an verò moralis, & de materia per se mala. In qua (omissis aliorum opinionibus) multi censent, fuisse moralem, quia ille accessus etiam nunc est peccaminosus ex iure naturæ, & sine alia positiua prohibitione. Et nihilominus censent, in lege[6111] veteri fuisse peccatum mortale propter prohibitionem factam sub tam graui pœna, quæ indicat grauem obligationem talis legis, etiam in conscientia, vt in su perioribus est dictum; nunc autem in lege noua solum esse peccatum veniale, quia ex iure naturæ non habet maior# obligationem, & lex noua illam specialem non addidit, vt latè prosequitur Castro lib. 1. de Lege pœnal. cap. vlt. & plures alij, quos refert, & sequitur San[6112]ci. lib. 9. de Matrim. disp. 21. n. 5. & 6.

[sect. 29]

Hoc ergo exemplo intelligitur, obli[6113]gationem specialem, quam addebat lex Moysi in illa materia morali, etiam de se mala, cessasse in lege gratiæ, ita vt licèt eadem actio prohibita sit in lege Euangelica, quia turpis, & mala, alio tamen genere obligationis, & non tam graui obligatione, sicut in lege veteri. Et quanuis in illo particulari actu id c# tingat, quia illa prohibitio inuoluebat præceptum iudiciale, nihilominus in alijs etiam præceptis moralibus rectè intelligitur, cessare potuisse specìal# obligationem legis positiuæ diuinæ, & in aliam obligationem legis nouæ c#mutatam fuisse. Et hoc sensu verum est, nul lum Christianum se agnoscere obligat# ad vitandam vsuram, vel aliquid simile, quia illud fuit prohibitum in lege Moysi, nisi quatenus inde colligi potest, illud fuisse prohibitum, quia malum, & iure naturali vetitum, quod ex solis verbis præcipientibus, aut prohibentibus, non satis colligitur, sed ex materia, ex communi interpretatione, & sensu Ecclesi#, & ex alijs circunstantijs, & diuersorum locorum collatione collig#dum est. Sic etiam rectè intelligitur locus Iacobi. 2.[6114] suprà citatus pro contraria sententia, vbi postquam dixit, totam legem *regal#*, seu moralem, aut Decalogi esse seruandam, subiungit, *Sic loquimini, & sic facite sicut per legem libertatis incipientes iudicari.* Per legem enim *libertatis* legem gratiæ, seu Euangelicam sine dubio intelligit, & per eam dicit esse iudicandos Christianos, qui legem naturalem obseruant, vel violant; significat ergo, licet præcep ta Decalogi in hac lege libertatis obligent, non tamen accipere obligationem specialem, ac diuinam ex lege veteri, sed ex propria lege libertatis. Nam per illam legem iudicium fertur de actu, ex qua nascitur obligatio, & ideò fortasse non dixit prius, *si tamen legem perficitis Moysi*, aut *decalogi*, sed *legem regalem*, id est charitatis, in qua radicantur ipsamet præcepta Decalogi, & ideò etiam in lege gratiæ præcipiuntur.

Atq#ue ex his tandem concludo, præ **[sect. 30]** cepta moralia legis veteris non solum cessasse quoad obligationem, sed etiam quoad speciales comminationes in ea **[1148]** factas pro transgressoribus, vel tempo[6115]rales promissiones obseruantibus illa præcepta in eadem lege factas. Ita sentiunt communiter Doctores vtriusque sententiæ, vno, vel alio excepto. Et generatim probatur, quia in lege gratiæ cessauit obligatio propria legis veteris, etiam quoad præcepta moralia, vt declaratum est; ergo etiam cessauit p#na, vel promissio addita illi legi, vt talis erat. Patet consequentia, quia cessante principali, cessat accessorium, comminationes autem, & promissiones temporales erant propriæ illius legis, vt ta lis erat, & distincta à lege noua, vt in superioribus tactum est, & latius dicetur

in lib. 10. ergo cessante obligatione pro pria illius legis, cessant reliqua. Secundò id declaratur, quia illæ promissio[6116]nes erant per modum cuiusdam pacti, & ideò lex illa *fœdus* appellatur Exod. 19. Deut. 29. ergo cessante obligatione[6117] ex vna parte, cessat ex altera, vt sit #qualitas in pacto, sed ex parte hominum cessauit obligatio illius legis; ergo etiam ex parte Dei cessauit obligatio ad implendas promissiones; & similiter ex parte hominum cessauit reatus proprius contra illam legem, & consequ#ter eti# cessat pœna, & comminatio propria talis legis. Tertiò applicari in præsenti[6118] potest ratio facta, quòd lex illa solum pro tali gente, & pro tali tempore posita est; ergo extra illud tempus, & extra illam communitatem omnino cessauit, & quo ad obligationem, & quoad reliqua omnia, qu# illi adiungebantur in ordine ad implendam obligationem. Prætereà in particulari de pœnis res est manifesta,[6119] vt benè attigit Castro dicto cap. vlt. lib. 1. de Lege pœnali, tum quia leges pœnales, vt tales erant, non erant leges natules, sed positiuæ; omnes autem leges positiuæ illius legis cessarunt, vt ostensum est, tum etiam quia leges pœnales, vt sic non erant morales, sed iudiciales; ergo cessarunt; ergo omnes illarum pœnar# comminationes non transcendunt statum illius legis, tum deniq#ue quia hac ratione (inter alias) dicitur lex gratiæ lex libertatis, quia non ita mouet terrore pœnarum temporalium, sicut lex vetus, & sic dicit Paul. 2. Corinth. 5. *Vbi spiritus Domini, ibi libertas;* ergo lex gratiæ[6120] etiam liberauit nos à reatu, & comminatione legis, etiam vt moralis; ergo cessarunt illæ comminationes. Quomodò exponit sæpè August. illud, *Iusto non est*[6121] *lex posita,* 1. Timot. 1. vt latè supra lib. 1. tractauimus. De promissionibus autem temporalibus illius legis doctrina est c#munis, cessasse in lege noua, vt constat ex Augustin. lib. 10. contra Faust. cap. 2. vbi ait, *promissa carnalia non manere,* & *ab illis vocari vetus testamentum,* & hac ratione in epist. 120. dicit, promissiones illas pertinuisse ad hominem veterem, non ad nouum. Idem significat lib. 18. de Ciuit. cap. 11. & alijs locis.

Solum obijci potest, quia promissio **[sect. 31]** [6122] illa addita quarto præcepto decalogi, *Honora patrem tuum, & matrem tuam, vt sis longæuus super terram.* Exod. 20. illa (inqu#) temporalis fuit, & tamen etiam in nouo testamento durat, vt sentit D. Thom. 2. 2. q. 120. ar. 4. ad 4. ex Paulo, qui videtur id expresse asserere 1. Timot. 4. dicens,[6123] *Pietas ad omnia vtilis est promissionem habens vitæ quæ nunc est, & futuræ.* Et ad Ephes. 6.[6124] *Honora* (inquit) *patrem tuum, & matrem tuam, quod est mandatum primum in promissione, vt benè sit tibi, & sis longæuus super terram.* Res[6125]pondeo promissionem illam, vt habetur in Exodo, fuisse planè temporalem, nam erat de terra promissionis, ita enim ibi additur. *Vt sis longæuus super terram, qu# Dominus Deus tuus daturus est tibi.* Vbi clarè astringitur, & limitatur promissio ad terram promissionis, neq#ue extra illam poterat ad literam impleri. Quare addo, promissionem illamvt mere temporalem nunc cessasse, durare autem quàtenus in illa promissione figurabatur æternitas in terra viuentium, vt de alijs promissionibus temporalibus dicit Aug.[6126] in dicta epist. 120. & s#pe alibi. Atque hoc significauit Paulus in vtroque loco, nam ad Ephes. aliquid addidit promissioni dicens prius, *Vt bene sit tibi,* & aliquid eti# abstulit, dicens absolutè, *Et sis longæuus super terram,* non add#do determinationem, *quam Dominus Deus tuus daturus est tibi,*[6127] Vbi Caiet. aduertit, duplex bonum promitti à Paulo. Primum est, *ipsum bonum,* quod ego intelligo pr#cipuè de bono simpliciter, quod est bonum virtutis, & sanctitatis. Secundum est, *diuturnitas in bono habito,* qu# in hac vita confertur per

perseuerantiam in vita grati#, & in fu[6128]tura per gloriam ipsam. Ad Timoth## **[1149]** verò vtramque vítam coniunxit præsentem, & futuram, quod aliqui cum partitione accommoda interpretantur, scilicet, habens promissionem vitæ, qu# nunc est, pro testamento veteri, & futura pro nouo, nam hoc significauit Salmeron disp. 14. super ad Ephes. 6. dicens,[6129] priorem partem illius promissionis esse ex Moyse, posteriorem verò ex Christo. Vel certè addidit futuram vitam post pr#sentem, vt significaret, nunc non promitti long#uitatem vit# pr#sentis, nisi quatenus necessaria, vel vtilis esse potest ad futuram, vel ad maiorem perfectionem eius, sub qua ratione promissio illa spiritualis est, & ita tandem ill# explicuit D. Thomas citato loco.[6130]

CAPVT XII.

An lex vetus quoad obligationem mortua fuerit, seu ceßauerit ante Christi Domini mortem.

HActenus solùm ostendimus, nunc **[sect. 1]** [6131] esse mortuam legem veterem, n# dum tamen declaratum est, qu#do primum abrogata fuit, desijtque Nam licet ex probationibus adductis satís etiam constet, multis retro temporibus, & à principio nascentis Ecclesiæ Christi legem veterem mortuam fuisse, non dum tamen explicatum est, in quo puncto, ac mom#to, vel tempore expirauit.[6132] Supponimus verò, ante Christi aduentum in carne non fuisse mortuam, quia data fuit, *donec veniret semen*: de tribus ergo temporibus restat dubitatio, scilicet de tempore vitæ Christi Domini ante mortem eius, de instanti mortis eius, & de aliquo tempore post mortem eius, ideoq#; de singulis dicendum est. Habet autem locum hæc quæstio solum respectu Iudæorum, quibus lex illa data erat, nam respectu gentilium, quibus nunqu# fuit imposita, non oportet designare initium temporis, in quo illos non obligauit, quia numquam eos obligauit, nec ante incarnationem Christi, neque post ill# ante mortem eius, neque etiam in morte, vel post mortem ipsius, vt suprà probatum est, & ideò diximus, respectu gentilium non fuisse illam legem mortuam, sed potius nunquam fuisse viuam, vt sic dicam, quia ex quo lata fuit, illos non obligauit. Tota ergo quæstio circa obligationem iudæorum versatur.

[sect. 2] [6133]

His ergo positis circa primum tempus est peculiaris opinio aliquorum scholasticorum, cessasse circuncisionis præceptum ante mortem Christi, nimirum, quamprimum baptismus institutus est, & efficaciam c#pit habere conferendi gratiam. Ita tenet Scot. in 4 d. 3. q. 4. §. *Quantum ergo.* Sequitur Gabr. dist. 1. q. 4. ar. 3 Fundamentum est, quia ex quo baptismus c#pit esse vtilis ad iustitiam, c#pit esse sub consilio; ergo ex tunc c#pit circuncisio non esse sub præcepto; baptismus autem vtilitatem habuit ante mor tem Christi paulò post initium baptismi Ioannis, vt nunc supponimus; ergo. Prima consequentia patet, tum quia consilium rei perfectioris, & vtilioris tollit præceptum inferioris rei, & minus perfectæ, tum etiam quia cum circuncisio iam non esset necessaria ad remissionem peccati originalis, non erat, cur sub necessitate pr#cepti post baptismivtilitatem relinqueretur. Ex

qua opinione sequitur totam illam legem cessasse quoad obligationem respectu omnium puerorum, qui post baptismi institutionem ex Hebr#is nascebantur. Quia lex illa non obligabat nisi circuncisos, ideoque circuncisio erat illius legis professio; ergo qui non tenebantur ad circuncisionem, nec ad totam legem obligabantur, simpliciter loquendo. H#c tamen cessatio totius legis ex vi huius illationis non habet loc# in parentibus, seu hominibus illius populi, qui iam erant adulti, & circuncisi t# pore institutionis baptismi; imò nec in paruulis potuit ad praxim reduci. Ratio prioris partis est, quia homines iam circ#cisi poterant quidem liberari à præcepto (vt ita dicam) actiuo circuncisionis, id est ab obligatione circuncidendi suos filios, non poterant autem eximi ab obligatione passiua, id est recipi#di circuncision#, quia iam erant circuncisi, & legem totam professi fuerant, & ideò non liberabantur à toto onere legis ex vi cessationis præcepti circuncisionis, prout ad illos pertinebat. Alterius verò partis ratio est, quia infantes nati in illo populo post institutionem baptismi non poterant peruenire ad vsum rationis ante mortem Christi, & ideò non po terant propriè eximi ab onere legis per **[1150]** carentiam circuncisionis, quia non d# erant capaces obligationis eius.

Aliunde verò probari potest vniuer **[sect. 3]** [6134]saliter, totam illam legem quoad obligation# cessasse ante Christi mortem, primo ex illo Lucæ 16. *Lex, & Prophetæ vs## ad Ioannem*; ergo saltem in baptismate Io#nis lex mortua est. Secundo quia quoad aliqua saltem præcepta videtur antea extincta, quia multa mysteria Christi successu vitæ eius impleta fuerunt ante mortem, quæ tamen per plures c#remonias legis figurabantur vt futura; ergo præcepta de talibus cæremonijs ante mortem Christi cessarunt, aliàs vigerent præcepta de signis falsis exhibendis, quod repugnat.

Nihilominus dicendum est, ante Chri **[sect. 4]** [6135]sti mortem, legem veter# non fuisse mortuam quoad obligation#, ac subinde vsq#; ad instans mortis Christi ad minimum obligasse. Est communis sententia Theologorum D. Thom. 1. 2. q. 103. ar. 3. ad 2. Bonau. in 4. d. 3. 2. p. eius. ar. 2. q. 2. Maior. q. 2. Richard. d. 1. ar. 6. q. 4. Capr. q. 3. ar. 3. ad 1. contra 1. concl. Palud. q. 6. ar. 3. Dur#d. q. 9. & aliorum, quos infra referemus, & in hoc videntur conuenire Hieronym. August. Richar. de S. Vict. Bernar. & alij, qui materiam hanc disputarunt. Potestq#; ostendi primo ex Euangelio, vbi sæpe le gimus, Christum seruasse legem tam in infantia, quàm in discursu vitæ vsque ad mortem, paulò enim ante illam m#ducauit pascha, & ita semper consueuisse facere, ostend#t verba discipulorum dicentium, *Vbi vis, paremus tibi comedere Pascha,* Matt. 26. Quanuis enim ipse non subijceretur legi, tamen quia lex ipsa vigebat, & mysteria eius non erant c#pleta, tum #pter exemplum, tum propter mysterium illam seruare voluit, iuxta id, quod dixit Matt. 5. *Non veni soluere legem, sed adimplere.* Et ob eandem rationem illos docebat illam seruare, Matt. 23. *Super cathedram Moysi seder#t*[6136] *scribæ, & pharisæi, &c. quæc### dixerint vobis, facite.* Quia nimirum, durabat legis virtus, & potestas sacerdotum. Sic etiam Luc. 17.[6137] misit leprosos dicens, *Ite ostendite vos sacerdotibus,* & cap. 5. cum mundasset leprosum, eum similiter misit, vt ostenderet se sacerdoti, & addidit, *Et offer pro emundatione tua, sicut præcepit Moyses.*

Secundo probatur clarè assertio ex c. **[sect. 5]** [6138] 9. ad Hebræ. vbi prius dicitur, *In secundo* (i. in s#cta sanctorum) *semel in anno solus P#*[6139]*tifex* (scilicet, ingrediebatur) *non sine sanguine, quem offert pro sua, & populi ignor#tia: hoc significante spiritu sancto, nondum eße propalat# sanctorum viam, adhuc priore tabernaculo hab#te stat#.*

Vnde è c#uerso colligo, qu#diu n# fuit propalata sanctorum via, adhuc prius tabernacal# habuisse statum. Qu#diu aut# tabernaculum illud suum statum habuit, etiam sacerdotium in suo statu durauit, & sacrificia, ac c#remoniæ seruabantur, *vs## ad tempus correctionis impositæ*, vt ìbidem dicitur, vtique per leg#; ergo etiam tota lex durauit, quandiu tabernaculum, & sacerdotium suum statum habuit, nam hæc se co[6140]mitantur iuxta illud cap. 7. *Translato sacerdotio necesse est, vt legis translatio fiat*, nam etiam è c#uerso verum est, tr#slata lege, sacerdotium tr#sferri, quia per legem stabili tur; ergo ante #palat# sanctorum viam lex non fuit abrogata; sanctorum autem vian# est propalata ante Christi mortem, in cuius signum, Christo expirante, velum t#pli scissum est, vt Patres exponunt, & alibi diximus; ergo saltem vsque ad instans mortis Christi, non fuit mortua lex vetus. Vnde subiungit Paulus eodem loco, **[sect. 6]** nouum testamentum in morte Christi fuisse confirmatum, quod declarat, vim faciendo in metaphora testamenti dic#s. *Vbi enim testamentum est mors necesse est, intercedat testatoris*: *testamentum enim in mortuis confirmatum est, alioqui non dum valet, d# viuit qui testatus est.* Sicut ergo nouum testamentum non fuit confirmatum, nec validum vsque ad mortem Christi, ita nec primum fuit sublatum, quia vt dixerat cap. 8. *Dicendo nouum veterauit prius*, & cap. 10. subdit, *Aufert primum, vt sec#dum statuat*, & in eodem cap. docet, non cessasse sacrificia vetera, donec Christus *vna oblatione consummauit sanctificatos.* Quod significatum etiam est, quando Christus Dominus in Cruce dixit, *Consummat# est*, vt interpretatur D. Thom. q. 103. art. 8.[6141] ad 2. & 3. p. q. 47. ar. 2. ad 1. intellig#dum est autem, vel in sensu mystico, vel consequutione quadam; significando enim passionem suam esse consummatam, & redemptionem nostram fuisse impletam, c#sequ#ter significauit, legem veter# fuis se impletam; ergo ante illud tempus non fuit soluta, quia solui non debuit prius, quam esset plenè impleta. Ratio autem conclusionis patebit ex sequenti.

[1151] Dico secundò. Omnia præcepta ve **[sect. 7]** [6142]teris legis sine vlla exceptione, ac subinde præceptum circuncisionis vsque ad Christi mortem durarunt, & obligar#t sine mutatione, vel abrogatione. Hæc assertio est contra Scot. generaliter autem ponitur de omnibus præceptis illius legis, tum quia eadem est ratio de singu lis, quæ est de ipso corpore legis, tum quia testimonia adducta absolutè loquuntur, & non licet nobis excipere sine fundam#to; tum denique quia si in aliquo liceret exceptio, maximè in circucisione, quia eius præceptum non fuit ex lege, sed ante legem, licet cum lege, & in lege durauerit, sed præceptum circuncisionis non fuit ablatum ante Christi mortem; ergo. Probatur minor, primò ex c#muni sententia Theologorum, quos retuli, qui etiam loquuntur de circuncisione, & præsertim D. Thomas in 4. d. 3. art. 5.[6143] quæstiunc. 3. Soto lib. 2. de Iust. q. 5. ar. 4. & bene Maior. dict. q. 2. vbi allegat Glos s# in Ioan. 3. & ad Hebr. 10. Secundo probatur, quia præceptum circuncisionis, vel fuit ablatum ante passionem per ex pressam reuocationem, & hoc non, quia nullibi inuenitur, nec de illo, nec de tota lege, vel per cessationem puram, & hoc etiam dici non potest, quia lex circuncisionis tam absolutè lata est, sicut alia præcepta legis, & non est aliquis terminus durationis designatus pro præcepto circuncisionis distinctus à termino totius legis, & prior illo. Vbi enim talis termini fit mentio? Et ideò ad hanc cessationem, seu abrogation# impertinens est, quòd præceptum circuncisionis ante legem datum sit, quia datum est cum eodem genere æternitatis, vt sic dicam, seu longæuæ durationis, item datum est, vt inchoatio

legis, & vt permansurum cum illa, & incorporandum illi, & ideò vt duraturum vsque ad eundem terminum totius legis.

Vel abrogatum fuit illud præceptum **[sect. 8]** [6144] per aliud illi repugnans, vel illud exclud#s, & hoc etiam est falsum, quia maximè per pr#ceptum baptismi, illud autem non fuìt impositum hominibus ante Christi mortem, vt nunc supponimus; ergo. Dices,[6145] fuisse datum consilium. Respondeo, esto ita sit, poterat illud consilium acceptari, & executioni mandari, seruato simul circuncisionis pr#cepto. Sicut enim iudæus circuncisus poterat ante Christi mortem baptizari ex consilio, non obst#te circ#cisione prius recepta, ita poterat simul circuncidere, & baptizare filium suum, ac subinde implere præceptum, & vti consilio. Quando autem consilium, & pr#ceptum talia sunt, vt simul seruari possint, consilium non tollit præceptum, sed tunc solum, quando vtrumq#; simul exequi repugnat, vt contingit in consilio castitatis, & matrimonio, nam si castitas est in consilio, rectè colligimus matrimonium pro tunc non esse in pr#cepto: secus verò est in pr#senti. Imò si quis rectè consideret, etiam tunc consilium non derogat præcepto, sed supponit n# esse tunc tale præce ptum, & ideò habet locum consilium: nam si supponatur casus, in quo præceptum obligat, nunqu# poterit per consilium auferri, quia non potest tale consilium habere locum, nisi prius supponatur materia cum talibus circunstantijs, cum quibus præceptum non obligat.

Vel denique cessasset præceptum circ# **[sect. 9]** [6146]cisionis quasi ex defectu materiæ, quia iam cessabat necessitas illius remedij, baptizando paruulum. Et hoc etiam stare non potest, tum quia pr#ceptum circuncisionis non fundabatur in hac necessitate, vnde Io#nes Baptista sanctificatus in vtero, ex pr#cepto est circuncisus, & infans, qui propter periculum mortis remedio legis naturæ sanctificari poterat ante octauum di#, nihilominus postea c#ualescens circuncidendus erat ex necessitate præcepti. Quia licet non indigeret illa vt remedio peccati originalis, nihilominus necessaria erat vt professio illius legis. Etenim circuncisio data eti# est (& fortasse primario) ad consignandum populum Dei, & professores legis eius, & hic finis semper habuit locum, quandiu synagoga, & lex Moysi durauit. Item iudæus tenebatur suum filium primogenitum v. g. in templo præsentare, & circa illum reliquas legis Moysi cæremonias exercere, quarum capax non erat, nisi circuncisus, ergo necessaria erat tunc circuncisio illis paruulis tanquam ianua illius legis, & veluti capacitas ad sacramenta eius, & sacrificia; ergo hæc erat sufficiens ratio, & necessitas durationis talis præcepti.

[sect. 10] [6147]

Dicet aliquis, si ante Christi mortem **[1152]** gentilis in Christum credens filium su# infantem baptizasset nòn teneretur po stea applicare illi sacramentum legis naturæ; ergo neq#ue iudæus fidelis obligabatur in simili casu applicare sacram#tum legis Moysi. Respondetur, negando[6148] consequentiam, quia in lege naturæ n# erat determinatio facta alicuius sacramenti, nec peculiare præceptum positum, præter illud generale subueniendi filijs per aliquod remedium sufficiens, quale erat fidei applicatio, quocumq#; signo fieret, & ideò per baptismum hæc obligatio sufficienter implebatur. Imò iam non manebat paruulus capax noui sacramenti legis naturæ, quia eo ipso, quòd non erat primum, nullum erat. Secus verò est de circuncisione, quæ in particulari erat præcepta non solum in remedium, sed etiam in signum, vt dixi, & dari poterat, non obstante priori sacramento, vt exemplis iam declaratum est. Atq#ue ex hoc discursu solutum ma[6149]net fundamentum

Scoti. Idemque discursus facilè applicari potest ad totam legem, & ad primam assertion# confirm#dam. Quia etiam illa tota non est expresse reuocata ante mortem Christi, nec terminus illi appositus, fuit antea consummatus, nam cum dicitur, *Donec veniret semen*, intelligi debet de Christo consummato in ratione redemptoris, vt sic dicam, neq#ue etiam tunc noua lex lata fuerat, quæ aliam excluderet.

Vnde facilè respondetur ad duas obiectiones vltimas, & generales. Quarum **[sect. 11]** [6150] prior sumebatur ex verbis Chrísti Luc. 16. *Lex, & Prophetæ vsque ad Ioannem,* circa qu# considerandum est, legem veter# simul fuisse legem obligant#, & prophetiam futurorum, & pactum continens promissiones temporales, & magistram morum. Ibi ergo non tractat Christus de lege vt lex est oblig#s, sed sub alíjs rationibus, & pr#sertim vt docebat minus perfecta, & promittebat temporalia bona. Nam quia Pharis#i Christum irridebant, eo quod doceret contemptum diuitiarum, & reprehenderet nimium affectum lucrandi temporales diuitias, quia in hoc videbatur à lege discordare promittente t#poralia: ideò dixit, illam doctrinam legis, & Prophetarum fuisse acc#modatam prioribus t#poribus vsque ad Ioann#, *Ex eo verò* (ait) *regn# Dei euangelizatur, &c.* Ita ferè Theophil. ibi, quem sequitur Iansen. cap. 95. C#cord. & consonat Matt. c. 11. qui clarius dixit, *Omnes Prophetæ, & lex vsque ad Io# nem prophetauerunt.* Nam sub verbo *Prophetauerunt,* tam prædictiones futurorum, quàm promissiones, & tota instructio legis intelligi possunt, & omnia ad int#tionem Christi sunt acc#modata. Quia sensus præcipuus est, totam doctrinam legis, & Prophetarum ad tempus Messiæ fuisse ordinatam, & in illo suum c#plem#t# recepisse, & hoc à prædicatione Io#nis maximè sumpsisse initium. Licet in loco Matt. magis videatur Christus Dominus loqui de lege, & prophetis, vt pr#[6151] dic#tibus futura, vt ibi Hieron. & Chrysost. exponunt, vel vt tradentibus moraralem doctrinam infirmo statui acc#modatam, vt etiam videntur sentire idem[6152] Theophil. Matt. 11. & Iansen. c. 47. Concordat. Vlteriùs verò addere possumus, etiamsi verba illa de lege vt præcipiente intelliger#tur, ex illis non colligi, legem illam fuisse mortuam à tempore Ioannis, sed quia ægrotare tunc c#pit, non multo post mortem Christi moritura, ideò vsque ad Ioannem fuisse dicitur, vt dixit Maldo[6153]nat. Matth. 5. vers. 17. in fine.

Ad posteriorem obiectionem respondetur in primis, si alicuius esset mom#ti, non solum probare, legem fuisse mortuam, sed etiam mortiferam ante Christi mortem, quia colere Deum falsis signis intrinsecè malum est. Vnde necessario dicendum est, illa non fuisse signa falsa eo tempore, quia vel non sumebantur vt signa talium mysteriorum, quæ iam erant impleta, sed secundum alias significationes veras, qu# nunquam deerant, nam circ#cisio semper significare potuit spiritual# circuncision#, vel resurrection#, vt Cypr. epist. 59. dixit, vel non sumeb#[6154]tur vt significantia mysterium cum habitudine ad tempus futurum, sed secundum se. De qua re plura dicemus c. 14. & 16.

CAPVT XIII.

An lex vetus ceßauerit quoad obligationem in morte, vel resurrectione Christi, vel ante diem Pentecostes.

EXcluso illo primo tempore, dic# **[sect. 1]** dum est de secundo, sub quo comprehendimus tum instans mortis Christi, tum reliquum tempus vsque ad di# **[1153]** P#tecostes, quia ex resolutione prioris p#cti facile de reliquo tempore constabit.[6155] In primo ergo multorum sententia est, in p#cto mortis Christi fuisse mortuam leg# veter# quoad obligation#. Hæc videtur esse opinio D. Th. in 4. d. 1. q. 2. ar. 5. qu#stiunc. 3. & aliorum auctorum, quos retuli in c. præced. & Marsil. in 4. q. 2. ar. 1. p. 4. Adr. q. 1. in princ. tribui etiam solet Aug. & Hieron. sed nihil tale docuerunt, vt infra ost#d#. Suaderi autempotest primo omnibus testimonijs Pauli, quibus pr#ced#t# sen tenti# confirmauimus. Nam sicut probant, fuisse viuam legem illam vsque ad mortem Christi ita videntur probare per illam fuisse mor tu#, tum quia in eo p#cto lex fuit omnino impleta. Tum quia sacerdotium tunc translatum est, in cuius signum velum templi scissum est, atque etiam in signum, quod tunc fuit maceries diruta, quæ vtrumque populum diuide bat; illa autem erat lex, vt supra dixi, quæ pervel# illud etiam significabatur. Tum pr# terea quia tunc c#pleta est redemptio, *vna* enim *oblatione c#s#mauit s#ctificatos.* Tum de niq#; quia figur# omnes, & sacrificia tunc c# pleta sunt; ergo tunc etiam lex fuit extincta.

Et confirmatur primo ex ad Hebr. 8. **[sect. 2]** [6156] & 9. vbi ex similitudine testamenti probatur, testamentum nouum non fuisse confirmatum vsque ad mortem Christi, nam eodem exemplo probatur, fuisse c#firmat# in ipsa morte; ergo tunc etiam est reuocatum testamentum vetus; ergo & lex. Similiter con[6157]firmatur secundo ex 7. ad Rom. vbi per similitudinem matrimonij duratio legis declaratur. Nam sicut viuente viro, mulier subiecta est legi, ita viro mortuo liberat# à lege ipsius; ergo similiter ex sententia Pauli, mortuo Christo, liberata est synagoga à legis obligatione. Confirmatur t#[6158] d#, quia ab instanti mortis Christi n#qu# licuit spemponere in c#remonijs, vel sacra[6159] mentis illius legis, vt fatetur Aug. in Epist ad Hieron. infra tractanda, & colligitur ex illo ad Galat. 5. *Qui in lege iustificamini à gratia exceditis,* scilicet, pon#do sp# in lege, nam alias non semper fuit malum vti legalibus, vt infra videbimus. Ponere autem sp# in illis sacramentis nihil aliud erat, qu# accipere illa vt necessaria ad salutem,[6160] vt sentiunt Mag. D. Thom. & alij scholastici in 4. dist. 1. & 3. ergo nunquam licuit illis vti vt necessarijs; ergo signum est, cessasse omnino obligationem legis.

Nihilominus est secunda sententia as **[sect. 3]** serens, licèt verum sit, legem veterem per[6161] mortem Christi mortuam fuisse, nihilominus non essehoc intelligendum ita rigorosè, & mathematicè, vt in eodem momento amiserit illa lex vim obligandi, sed moraliter id intellig#d# esse, scilicèt paulopost mortem, ita vt per mortem Christi acceperit lex l#thale vulnus (vt sic dicam) ratione cuius statim cœpit deficere, & paulo post extincta est. Ita sentiunt in 4. d. 3. Bonau. p. 2. ar. 3. q. 2. in fine, Scot. q. 4. Sot. q. 7. ar. 3. & lib. 2. de Iust. q. 5. ar. 4. Gabr. in 4. d. 1. q. 4. Maldon. Matt. 5. circa verba il la, *Non venit legem soluere, &c.* Et existimo es se sententiam August. & Hieron. nam Aug. Epist. 8. & 87. inter epistolas Hieron. h#c habet verba, *Post paßion# & resurrectionem*

Christi dato, ac manifestato Sacramento gratiæ secundum ordinem Melchisendec adhuc putabant vetera sacramenta non ex consuetudine sol#nitatis, sed ex neceßitate salutis esse eelebranda. Vbi iu dæi subintelligendi sunt, nam hunc erro rem ponit August. inter eos, quos Paulus in iudæis repræhendebat. Non ergo intellexit Augustin. statim post passionem legem illam desijsse esse necessariam, quod est esse mortuam quoad obligationem, sed post passionem, & resurrectionem, imò addit etiam *manifestationem Sacram#ti gratiæ*, tanquam quid distinctum, quod postea explicabimus. Nec ab hac sententia alienus est Hieronym. nam Epist. 89. aliàs 11. apud Augustinum referens sententiam Hieronymi in illa non dubitat, nec aliter declarat tempus, in quo lex illa cœpit esse mortua, sed absolutè dicit, post Euangelium Christi, neq#ue inuenio locum, in quo dixerit post passionem, vel resurrectionem. Hanc ergo sen tentiam veriorem existimo tribus aut# assertionibus illam declarabo.

Dico primo. Lex vetus non fuit mortua **[sect. 4]** [6162] quoad obligationem in instanti mortis Christi. Probatur, quia lex vetus non ami sit obligation# suam, donec lex noua cœpit obligare, sed lex noua non cœpit obligare ab instanti mortis Christi; ergo nec lex vetus ex tunc amisit obligation# su#. C#sequentia per se nota est, Minor# vero suppono nunc, nam in lib. sequent. latius est declaranda, & probanda. Maior autem proposita communiter recepta est. E#q#; clare docuit Bernard. in Epist. 77. ad Hugon. cuius sent#ti# in sequ#tibus lati# expendemus. Quam et iam expresse **[1154]** sequitur Hugo de Sanct. Victor. lib. 2. de Sacram. p. 6. c. 4. Multum etiam fauet D. Th.[6163] in 4. d. 3. ar. 5. quæstiunc. 3. nam debaptismo loquens, inquit. *Post passionem obligatorius fuit, quando circ#cisio mortua fuit, quant# ad omnes, ad quos institutio potuit peruenire.* S# tit ergo non antea, nec aliter fuisse omni no mortuam circuncision# quantum ad obligation#. Et rationem subindicans ad dit. *Nec præceptum obligat antequam sit diuulgat#* Agit autem de diuino pr#cepto baptismi, & tacitè supponit principium, de quo tractamus, videlicèt vnius legis obligation# non fuisse exclusam, nisiprovt alterius obligatio inducebatur. Quod principi# latè c#probat Soto supra dicens, pro certo esse habendum, ex Paulo ad Hebr. 7. dicente, *Reprobatio fit præcedentis mandati prop*[6164] *ter infirmitat# eius*, & statim, *Introductio verò melioris spei, per quam approximamus ad Deum,* vbi sentit introduction# vnius fuisse reprobation# alterius, & ca. 8. ad hoc allegat promission# Dei per Ieremiam his verbis: *C#summabo super domum Israel & super dom# Iuda testamentum nouum.* Et infra declarat hoc testamentum dicens, *Quia hoc est testamentum, quod disponam domui Israel post dies illos, dicit Dominus: dando leges meas in m#tibus eorum, & in cordibus eorum superscribam eas, &c.* & in fine capitis concludit, *Dices autem nouum veterauit prius,* sicut etiam è conuerso dixit in cap. 10. *Aufert primum, vt secundum statuat;* ergo lex vetus per introduction# legis nouæ ablata fuit; non ergo prius cessauit obligare lexvetus, quam no[6165] ua inceperit obligare. Quod etiam recte confirmant verba Pauli ad Ephes. 2. *Leg# mandator# decretis euacuans*, nam vt supra ostendi vox *Decretis,* legem euangelicam significat, & illa, seu per illam dicitur Christus euacuasse legem veter#, vtique formaliter, t#qu# per formam excludent# aliam; ergo n# fuit prior lex euacuataquoad obligatio n#, donec obligatio nou# introducta est.

Vnde etiam potest idem principium **[sect. 5]** [6166] rationibus, seu congruentijsostendi. Pri mo quia non debuit Dei populus priuari lege, nisi propter meliorem legem. Se cundo quia nullum est fundamentum ad affirmandum alium abrogationis modum, seu stat#medi#, seu

tempus quasi neutrum. Tertio quia non legimus in morte Christi factam talem abrogation# formal#, & expres sam, neq#ue etiam ostendi mortem ipsam Christi habuisse formalem rcpugnanti# cum obligatione illius legis, aut fuisse positam pro termino durationis illius, seu obligationis eius, ergo non potest ta lis abrogatio cum fundam#to affirmari. Et potest tandem hoc confirmari,[6167] quia obligatio illius legis mansit in illo populo post Christi mortem saltem ex dictamine conscientiæ erroneæ, seu ignorantis abrogationem, sed illa ignorantia erat per se, ac necessaria in illo populo etiam in morte Christi, & post illam, quia nec abrogatio suæ legis illi fuerat prædicata, neq#ue etiam ex alijs, quæ pr#dicata illi fuerant, vel ex testamento veteri satis colligebatur, quod in puncto mortis Messi# legis obligatio statim esset cessatura. Vnde licèt Iud#i, qui Christi prædicationem audierant, & miracula viderant, tenerentur credere ipsum esse Messiam, & Redemptorem mundi, non ideò cogebantur credere, legis suæ obligationem cessasse in Christi morte. Nam etiam ipsi Apostoli, & discipuli Domini, hoc ignorarunt. Erat ergo illa ignorantia per se inuincibilis; er go è conuerso abrogatio legis non fuerat tunc satis promulgata; ergo non est verisimile, fuisse tunc factam. Probatur hæc vltima consequentia, tum quia nullius vtilitatis, vel fructus fuisset talis ab rogatio, tum etiam quia Deus disponit omnia suauiter, & modo hominibus accommodato; lex autem positiua humana non censetur abrogata, donec talis abrogatio sit de se sufficienter promulgata, vel diuulgata; ergo idem c#send# est de legepositiua diuina hominibus data.

Neq#ue erit difficile ad fundamenta **[sect. 6]** [6168] contrariæ sententiæ respondere. Et in primis nego, ex testimonijs Pauli ita col ligi, desijsse legem illam obligare in morte Christi, sicut colligitur obligasse ante mortem, vel vnum ex alio inferri, cum sint val de diuersa, & non necessario connexa. C# autem dicitur, legem illam fuisse omnino impletam in morte Christi, nego assumptum quoad particulam, *omnino*, nam multa er#t pr#dicta, & figurata per illam legem, qu# vsq#ue ad Christi resurrectionem, vel etiam post illam impleta non sunt. Et deinde licet in ratione figuræ, vel prophetiæ fuisset impleta, oportuit impleri in ratione legis per expressam reuocationem, aut# nouam legem, quod factum non est in mor te Christi. Vnde ad aliud de sacerdotij **[1155]** translatione, nego etiam vetus sacerdotium plenè translatum esse in morte Christi, quia licet Christus esset Sacerdos, & sacrificium obtulisset, nondum tamen illud, vt perpetuo duraturum in mundo, stabilierat, & manifestauerat. Alioqui eti# ante passionem fuisset tr#slatum vetus Sacerdotium, saltem in nocte cœn# vbi Christus se exhibuit Sacerdot# secund# ordinem Melchisedec, & Apostolos suos sacerdotes creauit; certum est autem t#c non fuisse ita translatum sacerdotium vetus, vt fuerit ex tunc sublatum, licèt dici possit inchoata eius translatio, quia cœpit exerceri, & institui sacerdotium, per quod erat auferendum. In morte etiam Christi dici potest sacerdotium vetus impletum, quia per sacrificium crucis implet# sunt figuræ omnes antiquorum sacrificiorum, & consequenter fuit c#firmata quod#modo translatio antiqui sacer dotij. Non tamen fuit statim executioni mandata, quia non expediebat, donec nouus ordo Pontificum, seu Episcopor# in Ecclesia Christi instituetur, & nouus P#tifex s#mus, & Christi vicarius crearetur, quod tunc factum non erat, sed post resurrection# factum est. Imò etiam oportuit Sacerdotium nouum in Ecclesia publicari, priusquam vetus omnino deleretur vt postea dicemus. Et ob eandem ration# non satis est, quod in morte Christi fuerit c#pleta redemptio, & omnes antiquæ figuræ, & vmbr#; plus enim erat necessarium, vt lex in ratione legis impleretur. Nec etiam obstat, quod velum templi sciss# sit in morte Christi, tum quia illud per se primo, ac potissime

fuit signum apertionis ianu# regni Cœlestis, qu#pro inde significauit vt præsent#, & in eod# momento fact#. Reliqua vero, scilicèt, ablationem legis, vel translationem sacerdotij significauit potius per quand# acc#modation#, vel c#secution#, & ideò non oportet, vt illam significauerit vt præsent#, & iam factam, sed vt futuram ex vi mortis, & redemptionis Christi, seuquod perin de est, vt factam tunc in radice, & in fundam#to, non vt in se statim consummatam.

Ad primam confirmationem ex He **[sect. 7]** [6169]bræor. 8. & 9. concedo, nouum testamen tum fuisse confirmatum in morte, & per mortem Christi, non tamen recte inde infertur, statim, & quasi formaliter exclusisse antiquum quoad obligationem legis. Quia testamentum hominis per mortem confirmatum non statim operatur, donec aperiatur authentic è, & sufficienter notificetur. Sic ergo testament# nouum, licèt in morte Christi suerit confirmatum, erat tamen in illo puncto veluti clausum, & ideo oportuit prius quasi aperiri, ac promulgari, vt antiquum omnino excluderet. Tunc ergo fundam#taliter, vt sic dicam, fuit rescissum ve tus testamentum, nondum tamen formaliter, & in se. Cui consonat quod dixit Paulus in fine illius capitis; *Dicendo nou# veterauit prius, quod autem antiquatur, & senescit prope interitum est.* Fauet etiam Chrys.[6170] homil. 16. in c. 9. dicens, testamentum fact# esse firmum, & ratum in die mortis, postea verò impletam fuisse #mission# in illo factam, ita enim de alijs effectibus c#s#d# est.

Alter vero locus Pauli ad Roman. 7. in **[sect. 8]** [6171] se quidem difficilior est, quia est obscurus & plures habet expositiones, & quod ad præsens spectat, non caret difficultate: n# Paulus ita concludit, *Ita## fratres mei, & vos mortificati estis legi per corpus Christi*, vbi Ambros. Chrys. homil. 12. & Theoph. Adam. Caiet. Tolet. & alij per *corpus Christi*, interpretantur corpus crucifixum, & mortu# pro nobis, atque adeo mortem ipsam; ergo s#sit Paulus, legem fuisse mortuam in morte Christi, id est, in eodem momento, in quo mortuus fuit Christus. Dices, Paulum non dicere in morte, sed per corpus Christi, quod potest recte intelligi, id est, per ef[6172]ficaci#, & virtutem mortis eius. Nam propter virtutem mortis Christi mortua est lex, non tamen statim, sed quando, & quomo do oportuit. Eo vel maxime, quod Paulus non dixit directe, mortuam esse legem, sed nos esse mortificatos legi, constat aut# nos non esse mortificatos legi in t#pore mortis Christi, nec per ipsam mortem eius formaliter, vt sicdicam, sed mortificamur legi, quando Christo morimur in baptismo, per quam nobis fructus mortis Christi applicatur, vt ijd# Patres exponunt; ergo etiam necesse non est ex vi sermonis Pauli, vt lex fuerit mortua in instanti mortis Christi, licet fuerit mortua *per corpus eius,* id est, per virtutem mortis eius. Accedit,[6173] quod Paulus statim adi#xit resurrectionem Christi, dicens, *vt sitis alterius, qui ex mortuis resurrexit*, signific#s, nos non tant# esse mortificatos legi per Christum mortuum, sed etiam per Christum resuscitatum, **[1156]** quia, *mortuus est propter delicta nostra, & resurrexit proptcr iustificationem nostram,* ergo non solum mors Christi, sed etiam resurrectio cooperata est ad mortem legis, & vt nos simus legi mortificati; ergo inde inferri non potest, legem fuisse mortu# in morte Christi, id est, in instanti eius, sed in virtute illius, seu per efficaciam eius; illa enim sunt valde distincta, vt c# stat, & ideò confundenda non sunt.

Sed contra hanc responsionem insta **[sect. 9]** [6174]tur, nam hinc destruitur discursus Pauli, & similitudo, quam affert de lege viri, & vxoris; nam in eo exemplo vxor non solum quasi effectiuè, sed formaliter, & in eodem instanti, in quo vir moritur, libe ratur ab illius

lege per mortem eius; ergo vel exemplum non fuit accommodatum, vel sensus Pauli est, per ipsam mortem Christi, & in eodem momento liberatos nos esse à lege, ac subinde ipsam legem statim mortuam fuisse. Quapropter ad satisfaciendum exactè huic testimonio, necessarium est pr#cipuam illius difficultatem expendere, qu# posita est in applicatione illius similitudinis ad rem int#tam. Quia ante mortem Christi nos n# eramus desponsati Christo, nec ratione illius spiritualis matrimonij subdebamur legi, vt per mortem Christi tanquam per mortem viri dicamur liberati ab illa lege. Quod si Christus non est vir, cui eramus quasi matrimonio coniuncti, quomodo per mortem Christi liberati sumus à lege, sicut vxor liberatur per mortem vi ri? ac subinde quomodoquadrat ex#pl#.

Propter hoc variæ sunt expositiones, **[sect. 10]** [6175] quidam putant, Paulum ibi non loqui de lege veteri, sed de lege peccati, à qua per Christi mortem liberamur. Lex autem peccati dicipotest, aut lex fomitis, aut lexd# nationis, cui nos subiecit peccatum, à qua lege liberamur per gratiam Christi, quia & tollit reatum æternæ damnationis, & licèt non auferat fomitem, dat virtut# ad resistendum illi. Iuxta quem sensum peccatum ipsum comparatur viro, cui homo peccando quasi matrimonio c#iungitur, & inde oritur lex peccati, cui homo subiectus est, quandiu peccatum in eo viuit, mortuo autem peccato per baptismum, desinit homo esse sub lege peccati. Vnde in hoc sensu mors Christi non comparatur morti viri, sed solum commemoratur à Paulo, vt causa, per quam moritur in nobis peccatum, & consequenter liberamur à lege eius. Et hunc sensum indicat Ambros. ibi, iuxta quem nihil facit testimonium illud ad præsentem causam.

Nobis autem non placet expositio, **[sect. 11]** [6176] quia planè loquitur Paulus de lege veteri, de hac enim locutus fuerat in cap. 6. cum dixit. *Peccatum enim vobis non dominabitur, non enim estis sub lege, sed sub gratia,* vbi aperte opponit statum gratiæ statui legis veteris, nam illa non dabat virtutem ad resistendum peccato, quam dat gratia. Et certè vbicumq#ue lex absolute dicta gratiæ opponitur in Scriptura, de lege veteri sermo esse solet. Vnde ibidem subditur. *Quid ergo? peccabimus, quia non sumus sub lege, sed sub gratia?* Quæ interrogatio non habuisset locum, nisi esset sermo de lege veteri præcipiente, nam ex eo, quod non simus sub lege peccati, non poterat apparenter inferri, liberum nobis esse peccare, respectu vero libertatis à lege habebat occasion# obiectio. Et ideo Paul. respondet, *Absit,* & est æquiual#s sententia ad Galat. 9. *Vos in libertatem vocati estis fratres, tantum*[6177] *ne libertatem in occasio nem detis carnis.* Vbi aperte erat sermo de libertate à legeveteri, de illa ergo loquitur in dicto cap. 6. ad Roman. De eadem autem lege loquitur in cap. 7. volens ostendere illam liberta[6178]tem à lege, loquitur ergo de lege veteri. Quod patet etiam ex sequentibus, *Cum eßemus* (inquit) *in carne,* id est, in statu legis carnalis, & sine spiritu legis gratiæ, *paßiones peccatorum, quæ per legem erant, operabantur in membris nostris,* scilicèt per occasionem legis, nam id interpret#s paulo inferius obijcit, *Quid ergo dicemus*? *lex peccatum est. Absit. Sed peccatum non cognoui, nisi per legem.* Nam concupiscenti# nesciebam, nisi lex diceret, *Non concupisces. Occasione autem accepta peccatum per mandatum operatum est in me omnem c#cupiscentiam.* Quæ omnia non possunt nisi de lege veteri intelligi, quam etiam vocat *mandatum,* & *legem mortis,* & prætea subiungit; *Ego autem viuebam sine lege aliquando,* quod certè dici non potuit de lege fomitis, vel peccati, vnde illam legem iterum vocat *mandatum,* imò & *mandatum ad vitam,* quod per occasionem *fact# est mors.* De hac ergo eadem lege loquitur, cum superius dicit, nos esse mortificatos **[1157]** legi

per corpus Christi, tum quia non est verisimilis æquiuocatio vocis in t# breui, & claro contextu, tum etiam quia ad prius illud probandum subiungit omnia sequentia, vt ostendit illa causalis, *Cum enim essemus in carne, &c.*

Alij verò licèt fateantur, Paulum lo **[sect. 12]** [6179]qui de lege veteri, negant tamen loqui de cessatione illius, seu de liberatione ab eius obligatione, sed ab eius dominio, & à seruitute eius. Vt enim supra lib. 1. tactum est ex sententia multorum, aliud est, esse in lege, aliud esse sub lege, nam esse in lege est obligari lege; esse autem sub lege, est dominari à lege, & reos per illam fieri, & ita dicitur esse sub lege, qui subiacet eius imperio, & comminationi, & non recipit vires, & spiritum ad illam implendam; in lege au tem dicitur esse, qui licet obligetur lege, per illam tamen, seu cum illa recipit vires, seu spiritum illam implendi. Paulus ergo (ai#t) in illo capite non tractat de cessatione legis quoad obligation#, sed quoad dominatum, quia adueniente gratia, iam lex non premit, nec facit reum, si homo recte gratia, & spiritu legis vti velit. Ita Adam, & Tolet. & sumi[6180] potest ex August. lib. 83. Qu#stion. q. 66. Qui hunc sensum maximè confirmant, quia Paulus ponit exemplum in lege *Non concupisces*, à cuius iugo dicit, nos esse liberatos per Christum, cum tamen non simus liberati ab obligatione eius, vt hæretici fingunt; ergo non loquitur de libertate ab obligatione, sed à dominio legis, & à difficultate seruandi illam. Et iuxta hanc expositionem facilè etiam soluetur nostra difficultas. C#cedimus enim, per Christi mortem, & in illa sublatum esse dominium legis veteris, quia iam gratia, & spiritus ad legem seruandam per Christum obtentus erat, licet obligatio legis nondum cessaret.

Veruntamen neq#ue hæc declaratio, **[sect. 13]** [6181] & limitatìo verborum mihi probatur. Primò quia illa doctrina valde generalis est, & non solum de lege veteri, sed etiam de lege naturali, & de quacumq#; alia tradi posset, quia omnis lex diuina sine spiritu gratiæ premit, & per occasionem operatur iram potius, quam fructum, & ita Christus per gratiam suam dici potest, liberare nos à seruitute legis, & facere, vt non simus sub lege eti# gratiæ: at Paulus non hoc tantùm intendit, nec in illa sola generalitate loquitur, sed aliquid speciale addidit de[6182] lege veteri. Secundò quia iuxta illum sensum non recte accommodatur similitudo, & contextus D. Pauli, tum quia cum in principio dixit, *Lex in homine dominatur, quanto tempore viuit,* loquitur de dominio quoad imponendam obligationem, vt ostendunt præcedentia verba, *An ignoratis fratres, scientibus enim legem loquor.* Nam scientes legem non cognoscebant aliud dominium legis. Tum etiam quia hoc modo mulier subditur legi, viuente viro, & ab illa soluitur per mortem eius, vtiq#ue quoad obligationem, & durationem legis. Tertio quia quando Paulus in cap. 6. dicit, *Non enim sub lege ostis*, profecto intelligit etiam quoad obligationem, aliàs non haberet locum obiectio, quam subiungit. *Quid ergo? peccabimus, quia non sumus sub lege?* Deinde verba, *Soluti sumus à lege mortis, in qua detinemur,* non significant tantum liberationem à statu existendi sub lege in illa rigorosa significatione, sed etiam à statu essendi in lege; tunc enim liberatur quis à lege, in qua detinetur. Denique n# aliter per Christum factum est, vt non simus sub lege veteri quoc#q#; modo id sumatur, nisi toll#do obligation# illius legis, non enim promissus est nobis per Christ# spiritus ad totam illam legem implendam, vt sic liberemur aduentu eius, licèt non cessarit eius obligatio. Nam de Christianis dixit Petrus, *quid tentatis imponere eis iugum, &c.* ergo Paulus cum loquitur de illa lege, non alia ratione dicit, nos non esse sub illa, nisi quia iam illa non obligamur.

Neq#; obstat argumentum de præcepto **[sect. 14]** [6183] non concupiscendi. Recte enim illi occurrit Salmeron ibi disp. 6. dicens, leg# moral# non concupiscendi non obligare nunc ex vi legis Moysi, & ita etiam quoad illam materiam nos non esse sub obligatione eius, qu#quam ex lege naturæ c#iuncta cum spiritu nouæ legis ad illam materi# obligemur, & ideo non simus per Christum liberati ab omni obligatione legis vetantis concupiscentiam prauam, sed tantum ab illa, quæ ex veteri lege proueniebat. Ex quo etiam factum est, vt nunc non simus sub ea lege non c#cupisc#di, eo modo, & cum illa imperfectione, cum qua erant Iud#i ex vi legis. Quod fortasse **[1158]** etiam est intentum à Paulo, non tamen illud solum, neq#ue primario, sed quatenus sequitur ex ablatione legis veteris per legem spiritus vitæ.

Supponendo ergo Paulum loqui de le **[sect. 15]** [6184] ge veteri, & de ablatione illius quoad substantiam, seu obligationem, explicandum superest, quomodo mortua fuerit per mortem alicuius, cui nos fueramus coniuncti, & qui ad nos comparetur tan quam vir. Est ergo tertia expositio dicens, non oportere, exemplum in omnibus accommodare. Quia Paulus non c# cludit, legem esse mortuam ex vi mortis alicuius viri, sed quia illi, qui subdebantur legi, mortui sunt per corpus Christi. Et ita dicunt, exemplum solum accommodari per argumentum à fortiori, quia si vxor liberatur à lege viri propter c#iunctionem, multò magis quis liberabitur à lege, quia ipsemet mortuus est. Ita ferè Chrysost. & Theophil. & est proba[6185]bile, non tamen placet, quia sic exempl# ferè esset superfluum, nam eodem modo, & eadem efficacia potuisset Paulus ex il lo principio, *Lex in homine dominatur, qu#to tempore viuit,* immediatè inferre; sed nos mortui sumus per corpus Christi; ergo iam lex non dominatur in nobis.

Quartò igitur alij exponunt Christ# **[sect. 16]** [6186] ipsum fuisse virum, cui nupserat Israeliticus populus: atq#ue ita per mortem Christi tanquam per mortem mariti omnes de illo populo mortuos fuisse legi, id est immunes ab eius obligatione. Iuxta hanc vero exposition# non soluitur, sed augetur nostra difficultas, quia sequitur illam legem fuisse mortuam ipso facto per mortem Christi, ac subinde in eod# instanti extinctam fuisse. Et deinde alienum est à modo loquendi Scripturæ, & Patrum, vocare Christum sponsum, aut maritum Synagogæ. In Euangelio enim legimus, Patrem fecisse nuptias filio suo Matt. 22. ibi tamen Hieron. Greg. Hilar.[6187] Orig. & omnes alij expositores intelligunt, Patrem æternum non fecisse illas nuptias vsq#ue ad incarnationem, siue in telligantur de desponsatione Verbi cum humanitate per incarnationem, siuè de desponsatione Christi incarnati cum Ecclesia militante, aut triumphante, vt docte exponunt Maldonat. ibi, & Iansen.[6188] cap. 115. Corcord. Quod autem ante incarnation# intercesserint nuptiæ inter Christum Deum hominem, & Ecclesiam nullibi legimus, nec est consentaneum illi statui. Quia ante incarnationem solum iungebantur fideles Christo aprehenso per fidem, & sperato vt futuro; des ponsatio autem est inter eos, qui iam ex istunt. Non est ergo verisimile, Paulum accommodasse illo modo Christo futuro similitudinem viri, & illas nuptias inter synagogam, & Christum Deum hominem tacitè supposuisse. Præterquam quod illo modo etiam gentiles iusti ante incarnationem coniungebantur Christo, & tamen à nulla lege liberati sunt per mortem eius.

Quintò igitur exponunt aliqui legem **[sect. 17]** [6189] ipsam fuisse virum, cui nupta erat Synagoga, & ita per illius mortem liberatos esse iudæos ab eiusdem legis obligatione. Ita refert Tolet. annotat. 5. ex multis[6190] Patribus antiquis, & sequitur Pereir. disp. 5. Sed

non quadrat expositio, si de ipsa lege propriè loquatur, quia Paulus distinguit virum, & mulierem à lege, & à legis obligatione, dicitq#ue per mort# viri extingui obligationem legis. Vt ergo possit acc#modari parabola, necesse est, vt lex desierit obligare per mortem alterius, qui sit vir, & à lege distinguatur. Etenim si Paulus solum diceret; per mortem legis liberatos esse iudæos ab obligatione, quid conducebat exemplum de viro, & vxore, aut quæ probatio erat dicere, nos esse mortuos legi, quia lex ipsa mortua est.

Est ergo vltima expositio, quæ fortas **[sect. 18]** [6191] se magis declarat præcedentem, synagogam ipsam, seu Israeliticam rempublicam, seu populum, aut imperium fuisse virum, cui singuli de illo populo vniebantur, & c#iungebantur, & in hoc vxori comparantur, mortua est autem synagoga per corpus Christi, & consequenter extincta est lex, & omnes, qui erant de illo populo liberati sunt à lege viri. Hanc expositionem colligo ex Anselmo ibi dicente, *virum fuiße Moysem*, non enim[6192] intelligi potest de persona, sed de imperio (vt sic dicam) vel de republica illa à Deo per Moysem congregata, & fundadata, & ab ipso Deo in pecculiarem populum assumpta, illi enim copulabantur singuli iudæi tanquam corpori suo, & tanquam capiti; ideoque merito comparatur illa vnio cum vinculo vxoris ad **[1159]** virum. Illa vèro respublica, seu synagoga per Christum dissoluta est, & in alium statum mutata, quæ fuit veluti mors eius; illaverò mortua, fuit lex mortua, & c#sequenter omnes de illo populo mor tificati fuerunt legi, id est, ab illius iugo liberati. Sic ergo recte accommodatur exemplum, licet enim à Paulo non fuerit expresse declaratum, implicite, & concise satis indicatum est in illis verbis. *Itaq#ue fratres mei, & vos mortificati estis legi per corpus Christi.* Neq#ue refert, quod Paulus non concludat, legem esse mortuam, sed nos esse mortificatos legi, nam perinde est, ideò enim mortificati sumus legi, quia lex ipsa suam vim in nos amisit, Paulus autem posuit vltimam conclusionem intentam, vt in ea omnes veluti illationes intermediæ subintelligerentur. Et vt Theodoret. ait, noluit tam aperte dicere, legem fuisse mortuam, ne iud#os offenderet, aut ne videretur legem reprobare. Atq#ue ita explicatus hic locus in re ipsa reducitur ad illum, *translato sacerdotio necesse est, vt legis translatio fiat,* & virtute continet rationem, qua supra cum D. Thoma vsi sumus ad probandum,[6193] iudicialia cessasse, quia mutato statu illius populi per Christi aduentum, consequenter euacuata sunt.

Deniq#ue facile soluitur obiectio su **[sect. 19]** [6194]pra facta fundata in verbis illis, *Per corpus Christi*, quæ etiam variè exponuntur, omnibus autem modis confirmant expositionem datàm, & nihil obstant int#tioni nostræ. Primo enim interpretari possumus, *Per corpus Christi*, id est, per veritatem, quam Christus fecit, iuxta illud, *Lex per Moysem data est, gratia, & veritas per Iesum Christum facta est.* Ioan. 1. Et explicatur optime ex simili loco Pauli ad Co[6195]los. 2. vbi de legalibus c#remonijs ait, *Quæ sunt vmbra futurorum, corpus autem Christi,* id est, cæremoniæ legales sunt vmbræ, & siguræ, corpus autem, id est, significata, & veritas earum sunt mysteria Christi. Per hoc ergo corpus Christi, dicere potuit Paulus, nos esse mortificatos legi, quia adueniente veritate illius vmbr#, vmbra disparuit. Et iuxta hunc sensum cessat obiectio, quia ibi non est specialis sermo de morte Christi, sed de adimpletione, & cessatione legis per veritatem à Christo factam, qu# extendi potest ad tempus resurrectionis, & vltra, vt statim dicemus.

Secundo exponuntur illa verba de cor **[sect. 20]** [6196] pore Christi mystico, quod est Ecclesia, vt indicauit D. Thom. ibi dicens, *Per corpus Christi*, id est, *per hoc, quod facti estis membra corporis Christi, consepulti ei per baptismum, &c.* Vbi obseruandum est, hanc

mortem legis dupliciter considerari posse, vno modo secundum se, & in generali velutí quoad sufficientiam, alio modo quoad efficaciam, provt applicatur huic, & illi homini, qui dicitur mortificari legi. Isto ergo posteriori modo dicuntur fideles mortificari legi per baptismum, quia per illum efficiuntur membra Ecclesiæ, quod est corpus Christi. Priori autem modo lex mortua est per corpus mysticum Christi, quadratq#ue optime cum dictis: nam Christus instituendo, & fund#do nouam Ecclesiam, synagogam destinxit, & consequenter legem de medio abstulit. Et ita etiam cessat obiectio. Nam Christus non fundauit plenè suam Ecclesiam, d# vixit, nec in tempore mortis, multa enim fundamenta eius post resurrection# iecit, & postea legem suam promulgare fecit, & ideò necesse non fuit, in morte Christi statim legem extingui, quia non statim synagoga destructa est.

Tertio exponitur frequentius, vt dixi **[sect. 21]** [6197] locus ille de Christi corpore pro nobis crucifixo, & est optima expositio, & verissima sententia, quia per virtutem, & efficaciam passionis Christi mortificati sumus legi, vel lex ipsa mortua est. Ad occurrendum autem replicæ factæ, potest in præsenti applicari distinctio data, nam quoad sufficientiam in ipsa mor te Christi mortua est lex, quoad efficaciam verò, seu cum effectu, non statim, sed postea tempore c#gruo mortua est, virtute eiusdem corporis Christi, seu mortis eius, & vnicuiq#ue fidelium applicatur cum effectu hæc mortificatio per fidem Christi, & baptismum. Neq#ue refert, quod in allato exemplo, per mortem viri efficaciter, & statim soluatur mulier à lege viri, quia (vt dixi) non comparauit Paulus mortem Christi c# morte viri, & ideò non dixit, in morte Christi, sed per corpus Christi tanquam per causam sufficientem ad extinguendam synagogam, quæ viro morienti c#paratur, synagoga autem non statim mortua est in ipsa Christi morte, sed po stea congruo tempore: neq#ue aliud ex **[1160]** verbis, aut comparatione, aut intentione Pauli colligi potest.

Ex his autem quæ de hoc primo pun **[sect. 22]** [6198]cto illius primi temporis diximus, facile est, cætera, quæ ad secundum punct# supra positum pertinent, expedire. De[6199] illo enim fuit opinio Dominici, à Soto lo co supra c#memorato, legem veter# abrogat# fuisse in p#cto resurrectionis Christi, & non antea, neque post illam. Fundatur, quia mysterium salutis nostræ non statim in morte absolutum fuit sed in resurrectione; ergo tunc etiam cessauit lex. Anteced#s patet, quia nostra salus duos requirit terminos, scilicèt, mori pecca to, & resurgere in nouam vitam, at teste, Paulo Roman. 4. *Christus mortuus est propter delicta nostra, & resurrexit propter iustificatio*[6200]*nem nostram*; ergo. Confirmatur, quia lex vetus non solum mortem peccati, sed[6201] etiam resurrectionem in nouam vitam præfigurabat, vt etiam de circ#cisione supra ex Cypriano retulimus; ergo lex vetus in resurrectione cessauit. Iuuari deniq#; potest loco Pauli proxime tracta to ad Roman. 7. *Mortificati estis legi, &c.*[6202] *vt sitis alterius, qui ex mortuis resurrexit*, ergo hæc mortificatio, Christi resurrection# supponit. H#c verò sententia intellecta in rigore de puncto resurrectionis vera nou est, nec consequenter defenditur, stante illo principio, quo pro constanti posuit Soto, legem veterem non disijsse obligare donec noua cæpit obligare.

Vnde dico secundo. Lex vetus non **[sect. 23]** [6203] fuit mortua in puncto resurrectionis, sed aliquo tempore post illud obligauit. Probatur, quia lex noua non plus obligauit in puncto resurrectionis, quàm in p#cto mortis Domini; ergo non magis potuit lex vetus cessare in vno, quàm in altero. Consequentia euidens est, supposito dicto principio. Antecedens autem probatur, quia lex noua non fuit magis promulgata hominibus in p#cto resurrectionis, quam mortis Christi. Nulla enim promulgatio illius legis facta,

vel addita est in illo triduo, vt per se notum est: Si ergo viuente Christo in vita mortali satis esset promulgata lex noua, in morte Christi etiam obligasset, quia lex sufficienter edita, & promulgata obligat, nec est aliud, quod expectetur; si autem ante Christi mortem promulgatio sufficiens non præcessit, & ideo in eius morte non obligauit lex noua, profecto nec in tempore resurrectionis fuit sufficiens promulgatio nouæ legis, & consequenter nec eius obligatio. Nam etiam lex diuina positiua non obligat ante sufficientem promulgationem, vt ipsa Soto ibidem fatetur, & libro sequenti latius dicemus, vbi etiam ostendemus, legem nouam non obligasse ab instanti resurrectionis; ergo neq#ue tunc cessauit obligatio legis antiqu#.

F#damentum autem pro Soto adduct# **[sect. 24]** [6204] probabiliter ostendit, ante reserrectionem non cessasse legem veterem, non tamen probat statim inresurrectione cessasse. Nam mysterium nostr# salutis duo requirit. Vnum est solutio sufficientis pretij per meritum, & satisfactionem Christi, aliud est applicatio illius redemptionis, non solum ex parte no stra, sed etiam ex parte ipsius Christi quoad aliquas actiones, quas in ordine ad h#c applicationem in generali spectatam, exercuit. Quod ergo ad primum spectat, re vera fuit redemptio plene consummata in morte Christi præscindendo à resurrectione. Ab illo enim puncto nihil aliud meruit Christus Dominus, aut satisfecit. Quia in puncto mortis finita est via, & extra viam non est proprium meritum, vel satisfactio, vt in 1. tom. 3. partis latius dictum est. Vnde ante resurrectionem ianua cœli aperta fuit, & animæ sanctorum De#videre c#perunt. Si autem vltra sufficientiam, & plenitudinem redemptionis consideremus omnia mysteria, & omnem modum, quo Christus Dominus suas actiones, & mysteria ad nostram salutem, eiusque executionem ordinauit: non est sistendum in resurrectione, nam etiam Christus Dominus ascendit propter glorification# nostram, & misit Spiritum Sanctum ad nou# legis promulgation#, & confirmationem, & ad perfectam eius grati# c#municationem, quam nobis meruerat; ergo eadem ratione non debuit cessare lex vetus, donec ista omnia mysteria per ficer#tur. Vnde nihil vrget confirmatio. Nam lex etiam vetus, & ceremoni# eius non tantum mortem, & resurrectionem, sed etiam Ascensionem, Spiritus Sancti aduentum, vocationem gentium, & alia mysteria nostr# salutis prophetabant, & significabant: ergo vel sistendum est **[1161]** in morte, vel vltra resurrectionem progrediendum. Neq#ue verò necessarium fuit, vt omnes figuræ illius legis implerentur ante abrogationem eius, alio qui non cessasset, donec multa alia mysteria complerentur, quod nimium, & absurdum est, aliàs vsq#ue ad vltimam resurrectionem hominum non fuisset mortua quia illam etiam pr#figurabat. Non fuit ergo necessarium, vt omnesfigut# essent implet#, sed illæ, quæ erant de præcipuis mysterijs, neq#ue etiam hoc solum attendendum est, sed maximè, ad promulgationem necessariam ad nouæ legis introductionem, & exclusionem alterius.

Dico ergo tertio. Lex vetus non fuit **[sect. 25]** [6205] abrogata toto tempore post resurrectionem vsq#ue ad diem Pentecostes. In hac propositione non inuenio contradicentemextra allegatos auctores, neq#; etiam inuenio difficultatem, aut rationem dubitandi, supposita resolutione in puncto præcedenti tradita. Quia non fuit lex noua promulgata in illis quinquaginta diebus, post resurrectionem, magis, quam in die resurrectionis, vt ex Eu#gelio, & Actibus Apostolorum constat; ergo nec lex noua magis obligare inc#pit in illis diebus vsq#ue ad Pentecostem exclusiuè, quàm in resurrectione; ergo nec lex vetus illis diebus abrogata est. Vtraq#ue enim consequentia euidens est ex principijs positis. Et ideò nihil amplius de hac assertione dicere necesse est, nec difficultatem in illa inuenio,

cui respondere necesse sit. Per has autem propositiones omnes solum explicatum est, quibus temporibus non fuerit abrogata lex vetus, & consequenter illam obligasse vsq#ue ad diem Pentecostes saltem exclusiue. Superest ergo dicendum, an in die Pentecostes desierit obligare, vel saltem cœperit abrogari.

In hoc ergo puncto tres modidicen **[sect. 26]** [6206]di esse possunt. Primus est, legem veterem in die Pentecostes fuisse omnino mortuam, id est, pro vniuerso mundo, & pro quocumq#ue loco, in quo erant iu dæi dispersi. Hæc verò sententia habet[6207] difficile fundamentum, videlicèt, legem nouam tunc obligasse vniuersum orbem, quod nobis verisimile non videtur, pertinet verò ad librum sequentem, & ideò in illum locum impugnationem illius f# damenti remittimus, quo destructo, ruit etiam hic modus dicendi: ex alio principio supraposito, quod lex vetus non desijt obligare nisi quando lex noua obligare incæpit. Secundus modus[6208] dicendi est, legem veterem obligasse iudæos vsq#ue ad perfectam Euangeli; pro mulgationem, ideoq#ue in die Pentecostes nec mortuam fuisse, nec cæpisse abrogari. Hæc verò sententia supponit duo principia, vnum est, legem veterem non fuisse mortiferam vsq#ue ad illud tempus. Aliud est, non prius fuisse mortuam, quam mortiferam, quæ duo inferius examinanda sunt, nam hic non possent sine confusione tractari, & ideò sententi# hanc falsam esse supponimus, quod cap. 18. ostendemus, impugnando præcipuè illud secundum principium. Tertius mo[6209] dus dicendi est, abrogationem legis veteris cæpisse in die Pentecostes, non tamen simul factam esse pro toto orbe, sed successiuè creuisse, crescente promulgatione legis nouæ, consummatamq#ue esse quando legis nouæ promulgatio pro iudæis saltem consummata est. Qu# fuit sententia Bonauenturæ, Scoti, & sequa[6210]cium in 4. dist. 3. sumiturq#ue ex Bernar. Epist. 77. & Hugo de Sancto Victor. lib. 2. de Sacram. p. 6. cap. 4. Et illam existimo esse veram ex illo principio, quòd obligatio legis veteris exclusa est quasi formaliter respectu iudæorum per ob ligationem legis nouæ. Quod ex parte in superioribus probatum est, scilicèt,[6211] quoad hanc negationem, quod non prius desierit obligatio vnius legis, quam cœperit obligatio alterius. Quoad aliam vero partem, quam includit, videlicèt, nunquam durasse seu permansisse simul obligation# vtriusq#ue legis, ostendetur in capitulo decimo octauo, quia oportet prius alia declarare. Et vlterius pen det hæc sententia ex alio fundamento, nimirum, obligationem legis nouæ ita fuisse in mundum introductam, vt non simul vniuersum obligauerit, sed in die Pentecostes cœperit in Hierusalem, & postea successiuè creuerit, provt Euangelij verbum diuulgabatur. Hoc vero fundamentum in libro sequenti tractan

dum est, & ideo de hoc puncto nihil in præsenti amplius dicam.

[1162] CAPVT XIIII.

Vtrum lex vetus non tantum mortua, sed etiam mortifera sit.

DVob# modis potest lex aliqua re **[sect. 1]** [6212]uocari. Primò quasi priuatiue t#tum, auferendo solum imperium, & obligationem eius. Secundo quasi c#trariè prohibendo vsum eius etiam materialiter, vt sic dicam, id est prohib#do opus illud, quod antea præcipiebatur, vel præcipiendo, quod prohibebatur. Quando igitur lex priori tantum modo[6213] abrogatur, dicitur mortua; quando verò posteriori modo tollitur, dicitur morti fera, quia illius obseruatio mortem animæ afferret. Est igitur sensus, vtrum non sol#[6214] non teneantur Christiani legem illam seruare, verum etiam teneantur illam non seruare. Et ita qu#stiovniuersalis est de om nibus Christianis, tam ex gentibus, qu# ex iudæis originem trahentibus, quia eadem est ratio de omnibus. Non est tam# ita vniuersalis quæstio de omnibus pr#ceptis illius legis. Nam de pr#ceptis mo ralibus certum est, non esse mortifera, cum potius necessarium sit illa præcepta ser uare in lege Eu#gelica. De iudicialibus[6215] etiam docet D. Thomas dicta q. 104. ar. 3. non esse mortifera, licèt sint mortua: cuius sententiam in hoc omnes sequuntur. Et potest vsu confirmari, quia non[6216]nulla pr#cepta iudicialia retinentur n#c in lege Euangelica, vt sunt aliqua impedimenta matrimonij, quota decimarum, & similia. Ratioq#ue redditur, quia iudicialia non ordinabantur per se ad significandum, sed ad politicam vtilitatem, eti# sec#d# speciales, ac proprias rationes suas, & ideo simpliciter possunt ad eund# vs# acceptari abhab#tibus potestatem.

Tota ergo hæc qu#stio ad c#remonia **[sect. 2]** [6217]liapr#cepta reuocatur, an in lege grati# non solum mortua sint, sed etiam mortifera. Ratio autem dubitandi esse potest, quia si mortifera sunt, hoc debet oriri ex aliquo præcepto positiuo, naturale enim non est, vt per se constat, quia obseruare illam legem, non erat per se, & intrinsecè malum, vnde si Deus voluisset, potuisse illam simul cum Euangelio relinquere. Oportet ergo, vt prohibitio positiua sit. At hæc nulla apparet, aut enim est iuris diuini, aut humani, non pri mum, nullibi enim scriptum est, nec traditum, quia tempore Apostolorum non erat tale ius diuinum, ipsi enim obset ua bant legalia, vtvidebimus. Secundum eti# & habet eandem difficultatem, & non satis est, nam si hæc esset tantum præceptum humanum posset reuocare illud, & legalia seruare, quòd dici non potest.

Nihilominus dicendum est, esse mor **[sect. 3]** [6218]tiferum nunc seruare legis veteris cæremonias. H#c assertio est certa de fide, eratque iam temporibus August. & Hieron. vt constat ex Epist. 89. Hieronimi, & 19. Augustini. Vnde cum Hieronymus in Epistola Augustini legisset, licere iud#is ad fidem conuersis legales cæremonias seruare, ausus est ad Augustinum scribe re, se legisse in sua Epistola aliquid, quod sibi hæreticum videbatur, Augustinus autem respondit, explicando, mentem suam fuisse loqui *de illo duntaxat tempore, quo prim# gratia fidei reuelata est.* Et addit, progressu temporis factam esse mortiferam illam legem. Magnaque asseueratione affirmat Hieronymo, se nunquam aliud sensisse, & ante Hieronymi admonitionem, scribendo contra Faustum ita mentem su# declarasse, sentiens, dogma hoc pertine re ad fidei veritat#. In eadem sententia est Ambr. Epist. 41. & tribus sequ#tibus,[6219] sunt etiam alij Patres infr areferendi, & in cap. *Maiores,* de Baptism. opposita sententia vocatur h#resis damnata, vtique in Cherinto, Ebrione, & Nazar#is ferè à principio nascentis Ecclesiæ teste Hieronymo suprà, & consentiente Augustino, qui in lib. de H#r esib. ait, hoc ex Ecclesiæ traditione constare. Præter hoc verò potest fundari h#c veritas in testimonijs Scriptur#, quibus

ostendimus le gem veterem cessasse, adiuncta Ecclesiæ intelligentia, qu# interpretatur, ita cessasse, vt non solum non obliget, sed etiam non liceat, nec Deo placeat vsus illarum cæremoniarum, iuxta illud Psalm. 39. *Sacrificium, & oblationem noluisti, &c.* Quod ita interpretatus est Paulus ad Hebr. 10. & late prosequitur Iustin. Dialog. cum[6220] Triphon. & August. in enarratione eiusdem Psalmi. Et eodem modo expendit Hieronymus testimonium supra tracta[6221]tum Ierem. 31. *Feriam,* vel *consummabo domui Israel, & domui Iudæ testamentum nouum, non secundum testamentum, quod disposui Patri bus eorum.* Ex quo colligit Hieronymus. **[1163]** legalia esse mortifera non tantum gentibus, sed etiam iudæis, quibus Deus ibi dicit, disposuisse testamentum nouum, per quod vetus ita rumpitur, vt eo vti non liceat, sicque sentit esse intelligendam pon[6222]derationem Pauli ad Hebr. 8.

Vt autem eandem veritatem ratione, **[sect. 4]** [6223] & doctrina declaremus, aduerto triplicem posse distingui vsum legalium: vnus vocari potest omnino formalis, seu formalissimus, alius omnino materialis, tertius quasi medius, partim materialis, partim verò formalis. Primus vsus est, si legalia fiant eodem spiritu, seu eadem credulitate, & cogitatione, qua à iudæis fie bant. Et in hoc vsu possunt distingui tres gradus. Vnus si legalia fiant, ponendo in eis spem salutis, ac si per eaposset homo iustificari apud Deum, & quasi ad hunc effectum sufficerent, essentque necessaria, & de tali vsu constat, esse mortiferum, ac valde perniciosum, quia est contra Eu#gelicam veritatem, & contra necessitatem redemptionis Christi, iuxta illud Pauli ad Galat. 2. *Si ex lege iustitia; ergo gratis*[6224] *Christus mortuus est.* Vnde etiam est illud Pauli ad Galat. 5. *Si circuncidamini, Christus vobis nihil proderit.* Quod maxime de hoc vsu exponit Augustin. & plane colligitur ex verbis, qu# statim Paulus subi#git, *Euacuati estis à Christo, qui in lege iustificamini.*

Dices, hinc sequi talem vsum legalium, **[sect. 5]** [6225] ponendo spem in c#remonijs legis; semper fuisse illicitum, etiam eo tempore, in quo maximè vigebat, & obligabat illa lex, nunquam enim iustificare potuit; ergo in illa spem iustitiæ ponere semper fuit illicitum, & gratiæ Christi eti#[6226] venturi contrarium. Respondeo, si iustificatio sperata fuisset virtute illorum Sacramentorum, & ex efficacia legis per se, & sine Christo spectatæ, concedo sem per fuisse damnatum talem vsum. Si vero speraretur ex fide Christi protestata, seu significata per illa sacramenta, sic quoad circuncisionem saltem non erat ille vsus malus, viuente illa lege, nunc autem mortifera est, cuius ratio constabit ex ca. 18. & vltim. Et hic est sec#dus gradus huius formalis vsus. Tertius autem, & valde etiam formalis esse potest, si præcepta illa seruentur vt adhuc præfigurantia, seu promittentia Messiam venturum. Sic autem continet talis vsus perniciosum mendacium, & pro cedit ex manifesta hæresi, quod Messias promissus nondum venerit, contra quam alibi disputatum est ex professo. Est prætereà alius vsus ad hunc ordinem pertinens, si illa legalia fiant, abstrahendo quidem à significatione futuri, tamen vt permanentia adhuc sub præcepti diuini necessitate. Et de hoc eti# vsu est certissima conclusio, & ratio eius est, quia ille vsus etiam procedet ex errore fidei contrario. Ostendimus enim esse de fide, legalia abolita esse, & mortua; at verò quando fiunt illa intentione, & opinione, creduntur adhuc viuere vel quoad obligationem, vel quo ad institutionem, & totum hoc erroneum est. Relinquitur ergo omnem formalem vsum legalium esse pernitiosum, & malum tanquam fidei, & veritati contrarium.

Materialis vsus est, si res ill#, quæ per **[sect. 6]** [6227] legem veterem pr#c ipiebantur, invsum assumantur, tum sine spiritu, aut credulitate illius legis tanquam durantis, tum sine intentione cultus, sed ob alium finem, vel commoditatem. Et hic vsus n# est per se, & intrinsece malus, sed de illo iudicandum est iuxta intention# ope rantis, & alias circunstantias. Loquendo enim in genere, duplex intentio hic excogitari potest. Vna est commoditas tantum corporalis, vt v. g. siquis ad curandum morbum tondeatur, vel abstineat ab aliquo cibo, aut aliquid simile faciat, & quod per se damnari, aut reprobari non possit, solum ergo in huiusmodi vsu cauendum est scandalum, in reliquo enim nulla est per se malitia, dummodo re vera bona fide procedatur. Alia intentio esse posset ad simulandum, vel occultandum fidem, vel obliga tionem eius. Quomodo videtur Hieron. dixisse, aliquando fuisse licitum talem vs#[6228] propter vitandam turbation# infirmorum in fide, contra quem argumentatur Augustin. quia videtur sequi nunc etiam[6229] forè licitum talem vsum, si occasio simi lis occurrat vitandi sc#dalum alicuius neophiti, quod omnino iudicat esse falsum, & erroneum, & pro certo supponit, non fuisse à Hieronymo admittendum. Quod sine dubio ita est, nam ipse ad summum dicit, ex dispensatione aliquando id licuisse, quod an sit verum, dicam c. 16. **[1164]** & inde constabit ratio à priori, ob quam talisvsus malus est, ex quo legalia ita cessarunt, vt etiam mortifera facta sint.

Tertius vsus, quem voco medium, est, si **[sect. 7]** [6230] cæremoniæ veteris legis fiant ex intentione cultus, & tanquam religios# cæremoniæ, non quidem spiritu illius legis, nec tanqu# habentia in illa f#dament#, sed vel ex proprio arbitrio, vel ex aliqua consuetudine humana, vel ex pr#cepto, & in stitutione Ecclesiæ. Et ideo voco hunc vsum medium, quia respectu legis veteris materialis est, & tamen quoad illam inten tion# cultus formalis dici potest in generali ratione religionis, & de hoc vsu est n#nulla controuersia inter scholasticos, an sit omnino mortiferus, siue priuata, siue publica auctoritate fiat. In quo duo dubia tanguntur. Vnum an talis vsus possit interdum licere propria auctorìtate, seu deuotione, sine alia dispen satione, aliud dubium est, an sit hic vsus ita prohibitus, vt non possit Ecclesia illum permittere.

In priori puncto Caietan. 3. p. q. 37. **[sect. 8]** [6231] art. 1. dicit, non esse mortiferum vti cir cuncisione, si fiat sine spiritu legis veteris, solum ex quadam intentione imitan di Christum. Quia pia videtur, & non habere intrinsecam malitiam, neq#ue ìnuol uere errorem, aut mendacium. Et aliunde non apparet ius positiuum diuinum, aut humanum, quo talis prohibitio sit facta. Adducit etiam Caiet. consuetudinem *Æ*thiopum, seu Indorum Ioannis Præsbyteri, vulgo *del Perste Iuan*, qui circunciduntur, & non propterea censentur schimatici, vel hæretici: vnde talis consuetudo non videtur damnabilis, quia nec per se mala est, nec scandalum affert in illis regionibus, nec nobis debet afferre, quia in his rebus indifferentibus liberum est vnicuiq#ue prouinciæ sua consuetudine vti. Illi autem non vtuntur circuncisione vt legali, & ideo neq#ue obligantur ad totam legem, nec intentione legis ea vtuntur, nec inde sperant iustitiam, sed solum materialiter ea vtuntur, vt sic autem indifferens est secundum se, additaq#ue extrinseca intentione honesta, fiet bona. Et ab hac sententia non discordat Medina dicta q. 103. ar. 4. ad 5. quia Ecclesia tollerat illam consuetudinem. Alij verò moderni illam extendunt ad priuatum vsum, ita vt liceat alicui circuncision# sumere prop ter mortificationem, vel alium similem finem.

Nihilominus sententiam hanc Caie **[sect. 9]** [6232]tani improbaui in 2. tom. 3. partis dicta q. 37. in Comment. art. 1. & similiter improbat Soto lib. 2. de Iustit. q. 5. art. 4. in fine corporis. Neq#ue approbat Salmeron ad Galat. 5. q. 3. & Valencia 2. tom. disp. 7. q. 7. punct. 7. & alij. Et sumitur ex D. Thoma 4. dist. 1. q. 2. art. 5. quæstiunc. 3. ad 3. quatenus dicit, non posse honestari vsum circuncisionis ex quocumq#; fine honesto, quia ex prohibitione factus est malus, & actus malus non honestatur propter bonam intentionem. It# ex eodem 1. 2. q. 103. artic. 3. & 2. 2. q. 87. art. 1. quatenus differentiam constituit inter cæremonialia, & iudicialia, quòd illa sint mortifera, non verò hæc. Quod necesse est intelligi de vtrisque materialiter spectatis respectu legis Moysi, tum quia seruare iudicialia quasi ex necessitate legis Moysi, vel propter significationem, quam in ea habebant, est mortiferum, tum etiam quia expresse dicit, iudicialia non esse mortifera, quia possunt imitari, seu acceptari ab aliqua re publica propter c#moditatem humanam qui vsus planè materialis est; ergo hunc etiam censet prohibitum in c#remonialibus. Et cum obsolutè, & indifferenter lo quatur, vniuersaliter profecto loquitur, & maximè circ#cisionem c#prehendit, quæ erat ex præcipuis cæremonijs. In his autem omnibus supponit D. Thom. illum vsum c#remonialium esse nunc prohibitum. Quod nondum generaliter probatum est. Et ideo in speciali de circuncisione, & de illo modo vtendi illa, potest reddi ratio, quia ritus ille non potest à superstitione excusari, esto à iudaico errore excusetur.

Quod declaratur in hunc modum, quia **[sect. 10]** [6233] qui circ#ciditur ob Christi imitátion#, vel in ea intentione respicit Christum vt suscipientem circuncisionem tanquam sacrament# quoddam à Deo institutum, & sic vel non euitat superstitionem iudai cam, vel fallitur, & eluditur, ac subinde in superstition# incidit. Probatur, quia non potest sic conformari Christo, nisi intendat suscipere circ#cisionem, vt Sacram#tum à Deo institutum, & hoc pertinet ad iudaicum errorem, vel si hoc non **[1165]** intendit, non potest conformari Christo, vt suscipienti sacramentum, & sic vana est, & superstitiosa intentio. Vel per ill# intention# respicit Christum solum vt affectum illo corporali vulnere, seu cicatrice, & sic quidem non est propria iudaizatio, tamen est vana superstitio, quia conformitas in illa sola materiali, seu corporali l#sione, aut affectione, nullius virtutis honestat# habet, neque in aliquem honor# Christi cedit, & ita est cultus superstitiosus, & vanus. Aut denique per illum act# intendit conformitat# ad Christum in passione illius doloris, & sic etiam est vana, & illicita intentio, quia si circ#cisio in inf#tia suscipiatur, vt conformitas ad Christ# requirebat, sic nullus fructus animæ est in tali conformitate, quia nullum ibi est meritum, nec satisfactio, nec passionum mortificatio, nec aliquid simile, & alio# corpori nocere potest. Vnde vlterius eti# in #tate adulta non esset rationabilis int# tio ìllius conformitatis, quia non est lícit# homini, partem corporìs abscindere, vel manum perforare, vt in illo dolore, & passione Christo conformetur. Nec eti# est prudenti# opus velle imitari Christ# materialiter, vt sic dicam, in omnibus suis actibus, alioqui celebremus Pascha, & comedamus agnum paschalem, quia ipse hoc fecit, & similia, quæ absurda plane sunt, sed in his imit#dus est Christus for maliter, vt sic dicam, id est, in obedi#tia proportionali, vt sicut ille seruauit leg# quæ ad tempus illud pertinebat, ita nos nobis datam seruemus, &c. Neque obstat consuetudo illius nationis, aut tolerantia Ecclesiæ, nam Ecclesia permissiuè se habet, qui in illo actu in rigore non inuenitur error pertinens ad doctrinam, vel iudaismum; error autem practicus, & moralis non est tam

clarus, vt non potuerit tolerari, & per ignorantiam excusari, eo vel maximè, quod gens illa grauioribus laborat erroribus, à quibus hactenus non potuit per Ecclesiam emendari. Atq#; ex resolutione huius puncti ge **[sect. 11]** [6234]neraliter colligo, nunquam esse licitum alicui Christiano, vel alicui priuatæ c#munitati Ecclesi# suo arbitrio, ac priuata deuotione vti aliqua c#remonia le gis veteris ex int#tione cultus, etiamsi nullus adsit animus obseruandi legem, nec vtendi tali c#remonia in significatione legali. Et consequenter sequitur legalia nunc esse mortifera per se loquendo eti# quoad vsum hunc, quem medium, vel mist# appellauimus. Ita planè sentit D. Thom.[6235] in loco supra citato ex 4. quia non de so la circuncisione, sed generaliter loquitur, dicens, nunquam fieri licitas tales c#remonias ex int#tione bona, quia malæ iam sunt propter prohibition#. Idemq#; senti#t communiter Theologi in 4. dist. 3. Soto, & alij suprà citati, videturque sufficienter probari vsu, & traditione Eccle si#. Item quia talis vsus semper habet speci# mali, non ex accid#ti tantum, sed quasi per se, supposito Ecclesiæ statu. Deniq#; est optima ratio, quia si talis vsus in vna vel altera cæremonia ex sola int#tione operantis possit excusari, vel approbari, eadem ratione in qualibet, & consequenter in omnibus, quia non est maior ratio de vna, quam de alijs. Potest verò c#[6236] tra hoc objici cap. vnic. de Purific. post part. vbi Innoc. III. inquit, licèt mulieres post partum non teneantur ab ingressu t#[6237]pli abstineri propter legem Moysi, si tamen abstinere voluerint, deuotionem earum non esse improbandam. Respon[6238]detur tamen facile separationem illam, seu abstin#ti# ab ingressu Ecclesi# prop ter aliquam corporalem immunditiam, vel indecentiam non pertinere ad cæremoniam legalem, sed ad honestam circ#spectionem, & moralem prudenti#. Nec c#remonia legìs consistebat in sola illa separatione, sed in modo, & obseruatione dierum, & in alijs c#remonijs, quæ in die ingressus, & purificationis fiebant. Quod magis in seq. p#cto declarabitur.

Hinc enim statim suboritur aliud du **[sect. 12]** [6239]bium propositum, an saltem Ecclesiæ auctoritate interueniente, possit talis vsus permitti aliqua ex parte, siue per dispensationem, siue per legem defini#tem, seu acceptantem talem c#remoni# pro Ecclesi# vsu. Nam partem affirm#tem suadere videtur exemplum Apostolorum, qui pr#ceptum dederunt fidelibus etiam conuersis ex gentibus abstinendi à suffocato, & sanguine Actor. 15.[6240] quod tamen ad cæremonias veteris legis pertinebat. Nec refert, quod id fecerint propter vitandam offensionem iud#orum, & eo tempore, quo legalia non dum erant mortifera, vt paulò post videbimus. Non, inquam, hoc satisfacit, quia illa obseru#tia durauit in Ecclesia **[1166]** vsque ad tempora Syluestri, vt constat ex Concilio Gangren. eo tempore cele[6241]brato cap. 2. & post illa etiam tempora fuit renouatum illud pr#ceptum in Conc. Aureli. 2. cap. 20. & Concil. Vormaci. cap. 69. Nec apparet ratio, cur non possit Ecclesia illam abstinentiam præcipere, sicut alias præcepit; ergo eadem ratione poterit aliam c#remoniam vsurpare, si ad ornatum, vel ad alium effectum apt# esse iudicauerit. Sic enim multa cæremonialia Ecclesia instituit ad imitation# legalium, vt constat ex c. 2. cap. *Sicut,* c. *Solennitates,* cum alijs de Consecrat. d. 1.

In contrarium verò est, quia hoc modo **[sect. 13]** [6242] non magis essent mortifera nunc præcepta cæremonialia, quam iudicialia, contra D. Thomæ sententiam à Theologis c#muni[6243]ter recept#. Sequela patet, quia pr#cepta iudicialia obseruata nunc vt legalia etiam sunt mortifera, dicuntur autem non esse mortifera, quatenus illæmet actiones

possunt per legem humanam renouari, & præcipi; ergo si hoc etiam potest licere in c#remonialibus, non magis sunt mor tifera, quam illa. Dices, hoc esse licitum in iudicialibus generaliter, & non sol#[6244] per Ecclesiasticam legem, sed etiam per ciuilem, in cæremonialibus rarò posse id fieri, & non nisi per legem Ecclesiasticam. Sed hæ differentiæ non satisfa[6245]ciunt, quia si licet renouare vnam, vel alteram cæremoniam, secluso spiritu, & significatione legali, cur non singulas, & omnes? Nulla enim sufficiens ratio reddi posse videtur. Si autem hoc admittatur parum referet, quod hæc cæremonialia per solam legem Ecclesiastic# renouari, seu acceptari possint, & non per ciuilem, quia id non proueniet ex maiori cessatione cæremonialium, qu# iudicialium, sed ex eo, quod materia c#remonialis, seu religionis ad solam potestatem Ecclesiasticam spectat. Ergo non videtur posse illa differentia sustineri, nisi dic#do iudicialia ita esse mortua quoad legem veterem, vt possint per humanam legem propter suam vtilitat# conseruari, & introduci; cæremonialia verò nullo modo possint, ideoq#; non solum mortua, sed etiam mortifera esse dicantur. Et confirmari hoc potest[6246] ratione, qua D. Thomas probat differentiam illam, videlicet, quia iudicialia n# sunt præcepta principaliter propter sig nificationem, sed propter aliquam vtilitatem politicam, vel moral#; cæremonialia vero sunt principaliter propter signification#. Et ideò priorum ínstauratio fieri potest sine pr#iudicio veritatis fidei, nonverò posteriorum. Ecclesia aut# non potest aliquid instituere, aut renouare, quod sit in præiudicium fidei, & falsam significationem contineat; ergo nulla cæremonialia instaurare potest.

Resolutio huius dubitationis pendet **[sect. 14]** ex alia, nimirum, an hæc prohibitio sit ex iure diuino, vel Ecclesiastico, seu Apostolico, quod dubium melius tractabitur in cap. 17. & ideò ibi melius explicabimus immutabilitat# huius institutionis, & consuetudinis, quam Ecclesia habet vitandi vsum c#remoniarum legali# tanqu# mortiferum, & à Deo reprobatum. Nunc ergo solum dicimus, Ecclesiam non[6247] posse c#remonias illas resuscitare, seu admittere saltem quoad eas, quæ erant quasi fundamentales, & substantiales, qualia erant sacrificia, sacramenta, & sacerdoti#, tum quia repugnaret institutioni legis nou#, tum etiam quia in istis erat principaliter significatio futurorum. De alijs verò sec#darijs c#remonijs, quæ sacra, vel obseruantiæ dicuntur, n# est tam certum, quod non possint ab Ecclesia vsurpari, nihilominus tamen simpliciter ita loqui possumus, quia vel nul la est talis potestas, vel si est, nunquam potest conueni#ter ad actum reuocari, vel si interdum potest, solum est in aliqua re minima, & propter rationem moral# potius quam cæremonial#, quæ exceptio non impedit, quin regula dicta generaliter constitui possit. Hanc verò doctrinam totam in dicto capite explicabimus, & confirmabimus.

Ex dictis verò possumus obiter in **[sect. 15]** [6248]ferre, non solum veteris legis cæremonias, sed etiam illas, quæ esse poterant in lege naturæ, & prout in illa erant quasi substantiales, vel tanquam signa specialia alicuius fidelis congregationis, etiam cessasse, & esse mortifera in lege noua. Explicatur, quia in lege naturæ poterat esse aliquod sacram#tum in remedium originalis peccati, velle ergo nunc tali sacram#tovti extra baptismum, perniciosum esset. Similiter er#t tunc sacrificia, & consequenter sacerdotium illi tempore accommodatum; **[1167]** hæc igitur, & similia tentare in Ecclesiam Catholicam inducere, mortiferum esset, neq#ue vlla humana auctoritate licitum fieri potest. Non quidem propter significationem futurorum mysteriorum, quæ iam facta sunt, nam fortasse non erat in illis cæremonijs talis significatio, sed quia talis vsus repugnaret institutioni sacramentorum,

& sacrificij nouæ legis, vt in tertio tomo tertiæ partis latiùs declaraui. Ex alijs verò accidentalibus cæremonijs, quæ[6249] ad ornatum ordinantur, accipere potest Ecclesia quascunque rationi consentaneas, & institutioni Christi non repugnantes, siue antea in lege naturæ in vsu fuerint, siue non fuerint; hoc enim nihil ad honestatem refert, vt per se constat.

CAPVT XV.

An lex vetus fuerit semper mortifera, post inchoatam Euangelij promulgationem.

DIximus, præcepta cæremonia **[sect. 1]** lia mortifera esse in lege gratiæ, quia vsus illorum non solum iam non est pr#ceptus, verum etiam est prohibitus, tractandum nunc superest, qu#[6250]do illa prohibitio habuerit initium. Vbi simul tractanda est celebris controuersia inter Hieronymum, & Augustinum, qui in hoc puncto diuersas habuere sen tentias, quas inter se epistolis mutuo missis disputarunt, & vnusquisque sententiam suam accerrimè defendit. Occasio verò prædictæ controuersiæ sumpta est ex varijs factis, & dictis Apostolorum, quæ hoc punctum pro vtraque parte dubium reddunt.

Nam ex vna parte legimus in Actib# **[sect. 2]** Apostolorum, post resurrectionem Domini, & prædicationem Euangelij ipsosmet Apostolos exercuisse cæremonias legales; ergo signum est, eo tempore non fuisse mortiferas, sed in illo tempore iàm erant mortu#; ergo non simul, sed prius fuerunt mortuæ; quàm mortiferæ. Primum antecedens patet Actor. 16. vbi Paulus circuncidit Timotheum, qui erat ex patre gentili, & matre iu[6251]dæa fideli, & cap. 21. dicitur, Paulum sibi totondisse in Cenchris caput, quia votum habebat, & capite 18. seniores Hierusalem tale consilium dederunt Pau lo. *Sunt nobis quatuor viri habentes votum super se, his assumptis sanctifica te cum illis, & impende in illis, vt radant capita, &c.* & postea dicitur, *Tunc Paulis aßumptis viris postera die purificatus cum illis intrauit in templum, annuntians expletionem dierum purificationis, donec offerretur pro vno quoque eorum oblatio,* & cap. 24. ait Paul. se venisse Hierosolymam eleemosynas facturus, *oblationes, & vota,* & inuentum esse purificatum in templo. Quæ omnia faciebat Paulus, ne offendiculo esset iudæis, vt ipse consulit. 1. ad Corinthios. 10. suo exemplo monens alios, *vt sine offensione sint iudæis, &*[6252] *gentibus, sicut & ego* (inquit) *per omnia omnibus placeo, non quærens, quod mihi vtile est, sed quod multis, vt salui fiant,* & ideo cap. 9. de se etiam dicit, *Et factus sum iudæis tanquam iudæus, vt iudæos lucrarer, ijs, qui sub lege sunt, quasi sub lege essem, cum ipse non essem sub lege, vt eos, qui sub lege erant, lucrifacerem.* Constat ergo, Paulum exercuisse legalia. Petrum etiam illa obseruasse ex Actor. 10. colligitur, cum enim in oratione vidisset linteum, in quo er#t quadripedia, &c. & audiuisset vocem sibi dicentem, *Surge Petre, occide, & manduca,* ipse respondit, *absit Domine, quia nunquam manducaui omne commune, & immundum, &c.* Quod pertinet ad legales obseruationes, & capite vndecimo fideles, qui erant ex circuncisione *disceptabant aduersus Petrum eo quod introijßet ad*

viros præputium habentes, & manducaßet cum illis, quod est signum illos, obseruasse legalia vsque ad illud tempus, quibus non potuit Petrus aliter satisfacere, nisi diuinam reuelationem eis narrando circa gentium vocationem. Accedit, quod grauius est, quia licet Actorum decimo[6253] quinto declaratum fuerit, gentiles ad fidem conuersos non fuisse obligatos ad seruanda legalia, nihilominus aliquod legale præceptum fuit illis impositum, vtiq#ue abstinendi à suffocato, & sanguine; signum ergo est, non fuisse tunc mortifera legalia.

Aliunde verò videri potest, vsum le **[sect. 3]** galium nunquam licuisse, ac subinde mor tiferum fuisse post Christi passionem ex loco Pauli ad Galatas cap. 2. vbi nar[6254]rat, cum ipse esset Antiochiæ, venisse illuc Cepham, eumque prius quidem cum **[1168]** gentibus indifferenter conuersatum fuisse, & edisse, postea verò cum venissent quidam Iudæi à Iacobo missi (inquit) *subtrahebat, & segregabat se, timens eos, qui ex circuncisione erant,* quodvid#s Paulus inquit, *In faciem ei restiti, quia reprehensibilis erat,* & infrà, *Cum vidissem, quod non rectè ambular#t ad veritatem Euangelij, dixi Cephæ coram omnibus, &c.* Vbi Paul. damnare videtur factum Petri tanquam illicitum, & contrarium veritati Euangelij; quod non alia ratione dictum est à Paulo, nisi quia illa Petri subtractio ad legalium obseruationem pertinebat; supponebat ergo Paulus, eo tempore iam fuisse illicitam obseruationem legalium, nam si alicui licuisset, maximè Petro, ad quem vel dis pensatio, vel interpretatio legum pertinebat. Ergo etiam quolibet tempore post Christi Euangelium legalia fuer#t mortifera. Probatur hæc consequentia, quia non est maior ratio de illo tempore, quam de quocumque alio, vel priori, vel posteriori.

Non possumus autem hoc loco omni **[sect. 4]** [6255]no prætermittere, quin breuiter reijciamus sententiam quorundam, qui, vt huius testimonij difficultatem effugerent, dixerunt, Cepham illum, de quo Paulus ibi loquitur, non fuisse Petrum Apostolum, sed quendam discipulum ex septuaginta, Petri Apostoli gentilem. Ita refert (ex Clemen. Alexandr. lib. 5. Hippothiposion) Euseb. lib. 1. Histor. cap. 12. & non improbat, apud Clementem verò nunc nihil de hoc reperimus, Oecumeni. autem in collectaneis epistolæ ad Galat. in eandem sententiam inclinat, dicens habere apparentiam, & illam sequitur Dorothe. in Synopsi, vbi inter septuaginta discipulos ponit Cepham,[6256] *quem Paulus* (inquit) *Antiochiæ redarguit, eiusdem cognominis cum Petro, & Episcopus Cariæ factus est.* Et ex modernis sequuti sunt hanc sententiam Barthol. Camera[6257]ri. in tract. de Ieiun. cap. 6. & Hector Pin tus in Daniel. cap. 1. Fundantur præcipuè, quia hæc opinio est aptior ad vit#das difficultates, qu# ex illa narratione Pauli oriuntur. Item ad respondendum infidelibus, qui ex illa historia occasionem sumpserunt calumniandi Apostolos, vel quòd in doctrina inter se dissentirent, vt de Marcíone refert Tertull.[6258] vel quod inconstantes essent, nunc seruando legalia, nunc damnando, & nunc conuersando cum gentibus, nunc se sub[6259] trahendo, quod in Petro notauit Iulianus apostata, vt Cyrill. lib. 9. contra ill# refert, in Paulo verò id notauit Porphirius teste Hieronymo. Denique facit pro hac sententia, quod Lucas in Actibus non narrat hunc aduentum Petri Apostoli in Antiochiam, neq#ue contentionem hanc inter Apostolorum Principes.

Hæc verò sententia probabilis non **[sect. 5]** [6260] est, quia est contra communem Patrum expositorum sententiam, & sine fundamento, imò contra planum contextum Scripturæ, solumq#ue ad fugiendam difficultat# excogitata. Et in primis Hieronym. ibi contra

illam sententiam di[6261]cit, nescire se alterum vocatum Ceph# præter Petrum. Quod intelligendum vi[6262]detur de Scríptura sacra, nam aliàs Martialis Episcopus dicitur vocatus cognomento Cepha, nam in Epist. 2. ad Tolosanos in initio ita se ipsum nominat, *Seruus Dei Apostolus IESV Christi Martialis Cepha,* vt habetur in tom. 3. Bibliothecæ Sanctorum. Vbi in præfatione ad illas[6263] epistolas notatur ex Aureliano Episcopo successore Martialis in vita eius, refertur, Martialem fuisse consanguine# Petri, & ab illo baptizatum, & magna charitate coniunctum, & inde posse c#iectare, illum sumpsisse Cephæ cognomentum, quod ipse sibi attribuit. Ver#tamen quidquid sit de auctoritate illius inscriptionis, licèt demus, interdum ipsum Martialem sibi assum psisse cognomen illud, non constat, nec affirmari po test, illum communiter fuisse ita nominatum, & ideò verisimile non est, Paul# de illo fuisse loquutum, præsertím cum s#pe alìjs locis Petrum Apostolum Cepham simpliciter vocet. 1. ad Corint. 2. 3.[6264] 9. & 15. cumque quasi per antonomasiam Petrus vocaretur eo nomine, quod & à Christo illi erat impositum, & idem[6265] quod Petrus significaret, vt Hieronym. notat. Accedit, quod in eadem vita Martialis refertur, anno decimo quarto à Christi passione, fuisse Martialem Roma missum ab Apostolis in Galliam, vt esset Lemouicensis Episcopus, ibiq#ue vsque ad vitæ finem vixisse; non ergo po tuit Martialis adesse Antiochiæ, neq#ue esse Cepham illum, cui restitit Paulus, cum ex narratione eiusdem Pauli **[1169]** constet, illud factum contigisse post decimum septimum annum à c#uersione sua, ac subinde post decimum nonum à passione Domini. Nam conuersio Pauli contigit bi#nio post resurrection# Christi, & triennio post conuersionem asc#dit primo Hierosolymum videre Petr# ad Galat. 1. deinde post quatuordecim[6266] annos secundo ascendit Hierosolymam ad Galat. 2. & posteà successit c#tentio cum Cepha; ergo contigit decimo nono, velvigesimo anno post Christi passion#; ergo non potuit illa contentio esse cum Martiale, qui iam diu in suo Episcopatu Lemouicensi residebat. Verum quidem est, Dorotheum non dicere, Cepham illum fuisse Episcopum Lemouicensem, sed factum esse dicit Episcopum in Caria, quæ est Asi# prouincia, vnde non videtur de Martiali loqui, sed de alio Cepha, qui profecto ignotus est, & omnino reijciendus. Nam si aliquis fortasse ex septuaginta discipulis cognominatus fuit Cepha, non fuit alius nisi Martialis, vt recte notat Baron. tom. 1. anno. 33. n. 41.[6267] iuncto anno 74. n. 15. & anno. 51. nu. 25. Constat ergo, illum Cepham de quo Paulus loquitur ad Galat. 2. non potuisse esse illum, quem Euseb. lib. 1. Histor. cap. 12. inter septuaginta & duos discipulos nu merat, ac subinde fuisse Petrum Apostolum.

Maximè autem hoc ipsum conuincit **[sect. 6]** [6268] textus ipse beati Pauli, nam prius nominat Iacobum, Cepham, & Ioannem, & de his dicit, *qui videbantur columnæ esse*; ergo dubitari non potest, quin ibi loquatur de Apostolo Petro. Cur enim Martialem potius, quàm alium ex septuaginta discipulis inter tres Ecclesiæ columnas, quasi per antonomasiam positas, numeraret? aut quomodo in illo numero Petrum omitteret, qui erat omnium caput? Præsertim quia de illis tribus dicit, *Cum cognouißent gratiam quæ data est mihi, dextras dederunt mihi, & Barnabæ societatis, vt nos in gentes, ipsi verò in circ#cisionem, &c.* Vbi in primìs pondero verbum *Cum cognouissent,* & ex illo colligo, cum illis tribus præcipuè contulisse Paulum Euangelium, quod prædicabat in gentibus, ad quod Hierosolymam asc#derat, vt præmiserat; maximè autem illud conferre debuit cum Petro, vt per se constat; ergo necesse est, illum Ceph# fuisse Petrum. Deinde expendo verbum *Dextras dederunt mihi,* nam hoc indicat magnam auctoritatem in dante, vel diuidente prouincias

(vt sic dicam) hæc autem auctoritas maximè erat in Petro. Deniq#ue idem conuincit illa particula, *Ipsi autem in eircuncisione,* nam superius dixerat Paulus, Petro creditum fuisse Euangelium circuncisionis, & Deum specialiter fuisse illi cooperatum in Apostolatu circuncisionis; ergo non potuit non comprehendi in illis tribus, qui sibi assumpserunt peculiarem curam circuncisionis; ergo Cephas illis annumeratus, non erat nisi Petrus Apostolus. Proximè verò subiungit Paul. *Cum autem venißet Cephas Antiochiam, &c.* ergo ibi eti# loquitur de eodem Petro. Patet consequentia, tum quia non est verisimile, in tam breui contextu transijsse ad aliam personam, sub eodem nomine, & nunquam alibi in Scriptura sic nominatam & cum magna totius historiæ æquiuocatione: tum etiam quia cum narrasset ea, quæ cum Petro gesserat Hierosolymis, transitum facit ad ea, quæ cum eodem Antiochiæ transegerat, nam ideo pr#misit acta cum Petro Hierosolymis, quia ad causam Antiochenam conducebant, quam narrare intendebat; ergo ipse contextus cogit, vt Cepham illum semper intelligamus fuisse Petrum. Deniq#ue hoc etiam conuincunt verba illa sequentia, *& simulationi eius* (id est Ceph#) *consenserunt cæteri iudæi, ita vt Barnabas duceretur ab eis in eandem simulationem.* Nam ex his verbis intelligimus, fuisse magn# Cephæ auctoritatem, & in ea Barnab# superasse, cum illius factum non solum cæteros, sed etiam Barnabam quodammodo cogeret, quod neque de Martiali, nec de aliquo alio ex septuaginta discipulis cogitari potest.

Merito ergo Sancti Patres neque ad resistendum hæreticis, vel infidelibus, **[sect. 7]** [6269] neq#; ad expediendas alias illius loci difficultates, illa frigida euasione vsi sunt, sed pro certo semper supposuerunt, Cepham illum fuisse Apostolum Petrum, vt constat ex Tertulli. de Præscriptionib. aduersus hæreticos cap. 23. & lib. 4. c#[6270]tra Marcion. cap. 2. & lib. 5. c. 3. & ex Cyril. Alexand. lib. 9. contra Iulian. in fine, & ex Hieronymo, & August. in epistolis mutuo missis, & in epistol. ad Galatas, **[1170]** qui id supponunt tanquam manifestum. Idem Chrysost. & Græci omnes, Ambr.[6271] Anselm. D. Thomas, Ruper. lib. 5. de operibus Spirit. Sanct. lib. 5. aliàs lib. 1. de Consilio cap. 14. & alij moderni Latini, & optimè Gregor. homil. 19. in Ezechi. vbi in laudem Petri eleganter dicit, *Ecce Paulus in Epistolis suis scripsit, Petrum reprehensibilem, & Petrus in Epistolis suis ałerit, Paulum in his, quæ scripserat admirandum, quod latè prosequitur.* Deniq#ue omnes eti# scholastici hanc quæstionem tract#tes, quos infra referemus, in hoc c#senti#t. Neq#ue refert, quòd Lucas aduentum illum Petri in Antiochiam, & alia, quæ Paulus commemorat, in sua historia n# narrauerit, quia multa etiam alia omisit, neq#ue id est contra veritatem, & fidelitatem historiæ, vt Hieronym. rectè respondet. Addo deniq#ue quod ad præsentem difficultatem attinet, non multum referre, quod ille Cephas fuerit Petrus, vel alius discipulus. Nam licèt ille esset Martialis v. g. inde colligitur, male fecisse segregando se à gentibus, ac subinde videtur inferri, iam tunc legalia fuisse mortifera, de quo est præsens controuersia, quam, quia diffusa est, per discursum sequentium capitum distinctius tractabimus.

CAPVT XVI.

An lex vetus fuerit semper mortifera, ex quo Euangelium prædicari cæpit, & tractatur sententia Hieronymi.

IN hoc puncto fuit D. Hieronymi sen **[sect. 1]** [6272]tentia, ìn comment. Epistol. ad Galat. cap. 2. & Epist. 89. ad Augustinum. Post Euangelium semper ab initio prædicationis eius post Christi mortem fuisse perniciosum, & mortiferum c#remonias legis verè, & ex animo obseruare: quod tanta exaggeratione asseuerat, vt contrarium censeat pertinere ad errorem Ebionis, & Cerinti. Vnde contra Augustinum tanquam magnum inconueniens, & h#reticum infert, quod post Euangelium Christi *Bene faciant Iudæi credentes, si legis mandata custodiant,* hoc est, sacrificia offerant, &c. Non inuenio autem apud Hieronymum propria Scripturæ testímonia, quibus hoc punctum specialiter persuadeat, sed illis tantùm testimonijs vtitur, quibus suprà probauimus, legem veterem esse iam mortuam, & non posse cum lege Euangelica coniungi. Vnde tacitè inde infert, nunquam potuisse verè, & ex corde seruari, sine discessione à Christo, iuxta illud Pauli ad Galat. 5. *Si circuncidamini Christus vobis*[6273] *nihil proderit,* & illud *Euacuati estis à Christo qui in lege iustificamini.*

[sect. 2]

Deinde consequutionem illam, quòd si lex erat mortua, erat etiam mortifera, nonnullis rationibus obiter suadet.[6274] Prima est, quia seruare illam legem iam mortu# verè, & ex animo, erat iniuriosum Christo, ac legi eius, quasi illa ad sa lut# non sufficeret. Secunda, quia talis obseruatio continebat intrinsecè per[6275]nitiosum mendatium. Nam illæ cæremoniæ veteris legis significabant Christum, eiusq#, mysteria, vt futura, & non vt facta. Vnde qui illas verè, & ex corde exercebat, seu obseruabat, eo ipso significabat, Christum nondum venisse, vel non redemisse homines, vel aliquid simile, hæc enim significatio non erat separabilis ab illis c#remonijs, si vt c#remoni# legales fiebant: nam per se primo erant ad ill# significationem imposit#, & per eam in ra tione legalium c#remoniarum constituebantur. Tertiam rationem præcipuè vr[6276]get, & repetit Hieron. quia si aliquando licuisset seruare legalia iam mortua iudæis conuersis ad fidem, etiam nunc liceret. quia non est maior ratio de vno tempore, quàm de alio. Et ita s#pe infert c# tra Augustinum, ex eius sententia sequi, licere iudæis fidelibus coniungere legem cum Euangelio, etiam nunc, vel quod per inde est, tempore eiusdem Hieronymi, & Augustini. Quia si iud#is tunc licebat seruare legalia, *non ex necessitate salutis, sed ex consuetudine solennitatis,* vt ait Augustinus, etiam nunc licebit, quia illa ratio semper durat. Et idem est de alia, quam solet tradere Augustinus, scilicet, vt illa lex semper in honorem habeatur, nec videatur reprobari t#qu# à Deo aliena, vt à multis h#reticis factum est. Quarta ratio Hie[6277]ronymi est, quia c#remoni# ill# postqu# fuerunt mortu#, non erant indifferentes, sicut est ambulare, & aliæ similes actiones; ergo semper fuit aut bonum, aut malum; non potest autem censeri bonum colere Deum c#remonijs ab ipso iam repudiatis, & reiectis; ergo semper fuit malum.

[1171] Atque hinc coactus est Hieronymus dicere, quoties Apostoli visi sunt cere **[sect. 3]** [6278]monias illas exercere post Euangelium, non verè, & ex animo eas exercuisse, sed per simulationem. Fundamentum eius est, quia pro certo credit Apostolos in eo vsu

non peccasse; peccassent autem, si veraciter illa obseruassent iuxta dicta in præcedenti puncto; ergo dicendum est, per simulationem id fecisse. Probatur consequentia, quia hoc modo facile excusari possunt à peccato; nam simulatio interdum licita est, non solum in materia politica, seu humana, sed etiam in materia religionis, si bono fine, & intentione fiat. Hoc vltimum probat Hie[6279]ronym. ex facto Christi Lucæ 8. quando finxit, se longius ire, quæ fuit quædam simulatio. Item ex facto Iosue 8. vbi Io[6280]sue cum suo exercitu fugam simulatam ordinauit, vt hostes in insidijs caperet, quas eis parauerat, vnde sic dicitur, *Iosue verò, & omnis Israel cesserunt loco, simul#tes metum, & fugientes per solitudinis viam,* quod factum reprehendi non potest, vt constat etiam ex vsu omnium gentium. Pro materia autem ceremoniali adducit Hieronymus factum Iehu, qui simulauit se colere Baal, velleq#ue illi sacrificium offerre, quod fecit insidiosè (vt dicitur. 4.[6281] Reg. 10.) vt disperderet cultores Baal. Addi etiam solet illud 4. Reg. 5. vbi Eliseus permisit Naaman Syro, vt simulare posset, se adorare in templo Remmon, adorante Rege suo.

Deniq#; directe etiam ostendit Hiero **[sect. 4]** nym. hanc simulationem Apostolorum. Et in primis de Petro ait, timore compulsum per simulationem, & condescensionem abstìnuisse ab eo, quod facere so lebat, nam Paulus expresse dicit, *segregabat se timens eos, qui ex circuncisione erant, & simulationi eius consenserunt cæteri iudæi, ita vt & Barnabas duceretur ab eis in illam simulationem.* Ergo totum illud ad simulation# factum est, & bona intentione ad vitandum sc#dalum Iudæorum. Neq#ue enim id potuit facere Petrus, quia crederet, id esse necessarium, iam enim per reuelation# didiscerat, Euangelij gratiam g#[6282]tibus esse c#munic#dam. Actor. 10. imò cap. 11. ipsemet Petrus hoc ipsum alios Iudæos docuerat, & capit. 15. cum alijs Apostolis definierat, gentiles admitt#dos esse ad legem grati# sine onere legalium. Deinde Paulum esse vsum eadem simulatione ex consilio Iacobi, & seniorum, colligit ex Actor. 21. vbi cæteri dixerunt Paulo *vides frater quot millia sunt in*[6283] *iudæis, qui crediderunt, & omnes æmulatores sunt legis.* Ex quo intulerunt inferius, *Hoc ergo fac, quod tibi dieimus. &c.* vbi dederunt consilium de purificatione, & oblatione legali, & statim fructum, & finem illius simulationis significant dicentes. *Et sciant omnes, quia quæ de te audierunt falfa sunt sed ambulas & ipse custodiens legem.* Ex quo loco constat, Paulum non fuisse purifica tum animo colendi Deum, sed hoc simulasse, vt nomini suo, & famæ consuleret. Item non habuisse animum obseruandi legem, sed hoc etiam simulasse, vt alij ta lem existimationem de illo conciperent; vel certe, vt scandalum in ipso non paterentur. Hoc enim expresse videtur c# fiteri idem Paul. 1. ad Corint. 9. dicens,[6284] *Factus sunt Iudæis tanquam Iudæus, vt Iudæos lucrarer.* Et clarius, *ijs qui sub lege sunt quasi sub lege essem, cum ipse non essem sub lege, vt eos, qui sub lege eßent lucrifacerem.* Gerebat ergo se Paulus tanquam existens sub lege, cum legalia obseruabat; ergo simula bat. quod non erat, bona intentione, scilicet, propter salutem Iud#orum.

Tandem applicat Hieronymus hanc **[sect. 5]** [6285] doctrinam ad locum Pauli ad Galat. 2. & ex ea colligit primo, Petrum nihil peccasse, segregando se à gentibus propter metum Iudæorum, quia id non faciebat animo seruandi legalia, nec quia putaret, illud sibi esse necessarium ex vi legis, sed solum per dispensatoriam simulatio nem, quæ sibi erat licita, vt declaratum est. Et in hoc sensu ait Hieronymus, vs#[6286] fuisse Petrum honesta dispensatione, per vocem enim *dispensationis* non intellexit propriam relaxationem

alicuius legis (vt Augustinus illum interpretari[6287] videtur) sed intellexit potius prudent# prouidentiam ita operandi, vt nec contra legem aliquam ageret, & infirmioribus se se accommodaret per dictam si[6288]mulationem. Et confirmari hoc potest, quia si Petrus in eo factopeccaret, peccatum illud graue fuisset, aut sacrilegij, aut perniciosi mendatij, aut grauis sc#dali. Petrus autem tunc non potuit peccare mortaliter, cum omnes Apostoli in die Penthecostes fuerint in gratia confirmati iuxta receptam doctrinam scho-**[1172]**lasticorum, quam tradit D. Thom. in 3. dist. 12. q. 2. ar. 1. & q. 24. de Verit. art. 9.[6289] in 2. arg. *Sed contra,* & ad secundam, & sen sit Ambros. lib. de Benedictionib, Patri[6290]archar. c. 4. in fine dicens, *Apostoli, quos Dominus à peccatorum labe mundauit, super lac candidiores facti sunt, quos macula nulla postea fuscauit, etenim lac temporale est; gratia autem Apostolorum perpetua manet.*

Secundo infert Hieronym. Paulum non vere, & ex animo reprehendisse Petrum, **[sect. 6]** [6291] sed pia etiam simulatione, & ex præmeditato consilio inter illos, quod inter se conuenerunt, vt Petrus tanquam circ#cisionis Apostolus iud#orum fragilitati condescenderet, & à gentibus in exteriori speciè segregaretur, Paulus vero ei resisteret, eumq#, exterius reprehende ret, vt hoc modo t#quam Apostolus g#tium gentibus succurrere videretur, & ita vtriq#ue tam iud#i. quàm gentiles instruerentur, & vterq#ue Apostolus peculiarem populi sibi c#missi curam ostenderet. Et totum hoc consilium compre hendit Hieronymus sub nomine honestæ disp#sationis, & illud colligit ex illo fundamento, quod Petrus non peccauit. Nam si non peccauit, profecto id non ignorauit Paulus; ergo nec potuit verè ill# reprehendere; ergo ex conuentione, & dissimulatione. Item quia non est verisimile, Paulum voluisse reprehendere in Petro, quod ipse sæpius fecerat, nec videbatur etiam decens, vt Petrum serio reprehenderet, præsertim in renon ma nifestè mala; ergo verisimilius est, id fecisse ex præhabito consensu eius. Deniq#; quia h#c interpretatio, licèt non colligatur ex textu Pauli, rectè acc#modatur verbis eius. Nam quod dicit Paul. *Infaciem ei restiti,* iuxta Græcum legit, *Secundum faciem,* id est in exteriori apparentia. Et illud *Quia reprehensibilis erat,* legit etiam iuxta Græcum, *Quia reprehensus erat,* non ab ipso Paulo, sed à fidelibus gentibus, qui grauiter ferebant factum Petri, quia non intelligebant simulation#. Denique illa verba, *Cum viderem, quia n# ambularent ad veritatem Euangelij,* non intelligit Hierony. esse dicta propter Petr# sed propter iud#os, quibus ipse condescend ebat.

Atq#ue hanc totam expositionem fir **[sect. 7]** [6292]mat authoritate Græcorum, quorum fuit antiqua, refertque Originem, Eusebium Emisenum Didimum Chrysost. & alios ad Galat. 2. Idem habet Chrysost. Homil. 36. in acta, & lib. 1. de Sacerdotio. Et e#[6293] sunt sequuti Oecumen. & Theophyl. ad Galat. Apud Theodoretum vero mutila est illius loci expositio, desunt enim priora verba, & ab illis incipit exponere, *Qnomodo gentes cogis iudaizare,* & ideo non satis certum est, quid ille senserit. Inverbis autem illis, *Quoniam ergo hic quidem reprehendit, ille vero reprehensionem silentio excepit, & ijs, qui ex iudæis crediderant, & ijs, qui ex gentibus, medicam entum vtile compositum est,* in his (inquam) verbis indicat, medicament# illud ex communi consensu fuisse compositum, nam ad hunc modum locuntur alij Græci, re tamen vera mens huius authoris pendet ex prioribus verbis, quæ desunt. Clarius id sensit author c#mentariorum ad Gala. quæ nomine Athanasij circunferuntur, & e#dem sententiam supponit Cassian. collat.[6294] 17. cap. 2. insinuat etiam Cyrillus Alexandr. lib. 9. contra Iulian. in fine, vbi ad Iulian. calumniantem

Apostolos respon det, ignorasse ipsum *artificiosissimam in illis dispensationem*, quam sic explicat, *N# enim aliud sentiebat discipulus, sed tempestiuè vteba tur congruis dispensatio nibus. &c.* Et ex recen tioribus expositoribus sequutus est h#c[6295] sententiam Isidor. Clarus ibi, & vt probabilem defendit Adam. Et ex parte sequitur Caieta. similiter ex Scholast icis eam probabiliter defendit Mai. 4. d. 3. q.[6296] & absolutè sequitur Adrian. in 4. q. 1. in princip. & inclinat. Ferdinand. Episcop. Lucensis in Aduertentijs Theologicis, quæsito 6. vbi inter dissimulationes, qu# non sunt mendacia, ponit factum Petri, & fictam Pauli obiurgationem.

CAPVT XVII.

Legem veterem non semper post inchoatam prædicationem Euangelij fuisse mortiferam, Augustini sententia est, & vera.

DIstin guit Augustinus duplicem **[sect. 1]** [6297] modum seruandi legalia, vnus est pon#do in illis spem salutis, alius simplicior, quem vocat ex consuetudine solennitatis. De priori ergo modo docuit August. semper fuisse mortiferum seruare legalia vt ad salutem necessaria, seu ponendo in eis spem salutis, neq#, in hac assertione potuit Hieronymus ab **[1173]** Augustino dissentire, nam generalius ipse hoc asserebat. Et ideò illam limitationem redarguit, dicens, se nescire, quid sit, obseruare legalia sine necessitate, vel spe salutis, *Nam si salutem non afferunt* (inquit) *quid obseruantur? vel quomodo, ait, salutem non afferunt, quæ obseruata martyres faciunt?* quod in sua Epistola scripserat Au[6298]gustin. Sed, vt supra dixi, tribus modis potest illa limitatio Augustini intelligi. Primo vt ponere spem salutis in legalibus ceremonijs, idem sit, quod ab illis ex pectare iustitiam, & salutem sine spiritu fidei Christi, & in hoc sensu semper illud fuit perniciosum, quia talis spes procederet ex existimatione, quòd per liter# legis Moysi possit quis iustificari, quod hæreticum est, vt docet Concilium Trid. sess. 6. cap. 1. & can. 1. & in superioribus[6299] dictum est. Et ideò non videtur loqui August. in hoc sensu, nam loquitur de modo seruandi legalia, qui cæpit esse perniciosus post inchoatam prædication# Euangelij, vt ex verbis eius citatis c#stat; ille autem modus seruandi legalia semper fuit perniciosus, & mortiferus. nam semper continebat errorem cogitare, quòd litera legis ad salutem sufficeret, qui & ad iudaismum, & ad Pellagianismum spectat, & ita damnatus est à Concilio Trid. supra, & à Paulo tota Epist. ad Roman. & alijs locis.

Secundo modo poterant fieri opera **[sect. 2]** [6300] legis, ponendo spem salutis in illis, non ex vi legis, sed ex vi fidei, & grati# Christi v#turi, siue salus speraretur ex vi meriti fidei per charitatem operantis, siue ex vi alicuius benign# promissionis Dei per Christum. Et hoc modo certum est, non semper fuisse malum obseruare legem, sperando salutem ex tali obseruatione, cum aliquando fuerit illa obseruantia ad salutem necessaria, & ideò etiam martyres tunc facere posset, pro illa mortem sustinendo, vt de Machabæis

ecclesia profitetur, At verò post Christi aduentum, & pr#dicationem, semper fuisset malum, exercere legalia, sperando ex eorum obseruatione salutem fundatam in fide Christi vt v#turi, quia iam illa fides falsa esset, & ita vsus legalium sub hac fide, semper post passionem fuit contrarius Euangelio. Clarum autem est Iudæos, qui credebant in Christum, vel ad prædicationem Apostolorum, vel ad prædication# ipsius Christi non potuisse seruare lega lia sub hac fide, vel spe, quia hoc repugnabat fidei, quam iam de Christo conceperant, vt supponitur. Poterant vero fundati in fide viua redemptoris iam præsentis sperare salutem saltem secun dam (id est augmentum gratiæ, & glori#) per obseruationem legalium, quandiu mortifera non fuerunt, quia pro eo tempore religiosa erat obseruatio. Et hoc etiam rectè probat ratio Hieronymi, nam alias cur obseruarentur? Vnde neq#; in contrario sensu loqui potuit August. quia ipse docet, pro aliquo tempore fuisse iudæis sanctum, & honestum obseruare legalia, & hoc modo esse interdum seruata ab Apostolis; ergo negare non putuit, quin per illam obseruantiam Apostoli merererentur gratiam, & gloriam; ergo rectissimè potuerunt ex hac spe illas ceremonias facere, & hoc est exercere illas ponendo spem salutis in illis iuxta hanc interpretationem, sicut potest poni in quibuscumque bonis operibus ex fide, & charitate factis.

Tertio tandem modo poterat spes sa **[sect. 3]** [6301] lutis poni in c#remonijs legis, tanquam in necessarijs ad salutem, quamuis non per se sufficientibus, aut efficacibus ad illam. Et inhoc sensu intelligitur ab Augustino dicta propositio, & Hieronymus (vt dixi) illam non improbat, sed sol# sentit, illam limitationem non esse necessariam, Augustinus vero illam addit, quia (vt statim dicam) censet, pro aliquo tempore c#remonialia non fuisse mortifera, licèt fuerint mortuá, nam inde infert, etiam # tunc fuisse mortifera, si vt necessa ria ad salutem fierent, quia talis obseruatio contineret errorem, quod legalia adhuc viuerent, & essent sub obligatione, sentitque iam illo tempore fuisse perniciosum errorem. Idque colligit ex Paulo ad Galat. 5. dicente, *Si circuncidamini,*[6302] *Christus vobis nihil proderit.* Quod non potuit intelligere Paulus de circuncisione quocumq#; modo sumpta, aliás eius propositio non fuisset pro eo tempore vniuersaliter vera, nam ipse circ#cidit Timotheum, & nullum posuit illi obicem, quominus Christus illi prodesset. Ergo loquitur de circuncisione assumpta vt necessaria ad salutem, & hoc declarant pr#cedentia verba, *Nolite iterum iugo ser-***[1174]***uitutis contineri,* & alia, quæ sequuntur. *Eua cuati estis à Christo, qui in lege iustificamini,* id est, in obseruatione legis tanquam necessaria ad salutem. Atque ita propositio hæc Augustini verissima est. An vero sit certa de fide, vt ipse indicat, in sequenti cap. commodius dicemus.

De posteriori autem modo seruandi **[sect. 4]** legalia ex religione, absq#ue necessitate docet Augustinus, non semper fuisse mortiferum. Et vt id ostendat, supponit, Apostolos non fictè, aut simulatè, sed verè, & ex animo seruasse legalia pro aliquo tempore post lucem Euangelij. Et hoc est vnum ex punctis, in quo maximè dissentit à Hieronymo, & cum illo contendit. Pr#cipua verò ratio, qua nititur, & quam semper inculcat, est, quia aliàs talis obseruatio legalium mendacium, vel officiosum, vel perniciosum contineret, non possumus autem, nec debemus Apostolis mendacium tribuere; ergo neque illam simulationem. Maior patet, quia æquè est mendacium, factis contra mentem aliquid significare ad decipiendum alium, ac verbis mentiri, quia tota ratio mendacij sumitur ex significatione contra mentem: nam quod fiat hoc, vel illo materiali signo, verbo, scilicet, aut facto, accidentarium est. Et[6303] ideo D. Thomas. 2. 2. q. 111. ar. 1. simulationem dicit esse quoddam mendaci# & æquè malam. Nec defuit qui diceret, Hieronymum sensisse,

mendacium officiosum propter necessitatem honest# dictum, aut factum interdum esse licitum, & ideò non dubitasse, Apostolis dictam simulationem tribuere. Et idem dicitur de Chrysostomo, quia in alijs locis vide[6304] tur approbare mendacium per iustam occasionem dictum. Et ab illo tanquam à præceptore putatur didicisse Cassianus illam falsam sententiam de m#dacio, quam citato loco late defendit.

Verumtamen hæc ratio sine dubio non **[sect. 5]** [6305] cogit, sistendo in propria, & pura ratione mendacij, nam facilè est simulation# illam à m#dacio defendere. Et inprimis de Hieronymo mihi non constat, quod in aliquo alio loco mendacium approbauerit nullibi enim apud illum hoc legi, aut ab alijs allegatum inueni, potiùsq; in Epist. 65. videtur sententiam illam in Origine repreh#dere. Et in pr#senti p#cto expresse declarauit, non esse mentis suæ, Apostolis tribuere officiosum m#dacium; ergo contra omnem rationem est, illum inuitum facere approbator# mendacij. Assumptum patet ex dicta Epist. 89. vbi ad Augustinum respondet, *Non officiosum mendacium, vt tu dicis, sed honestam dispensationem ostendentes.* Et quamuis Augustinus in Epist. 95. apud Hieronym, & 19. inter suas replicet, se non intelligere, quid sit *ex dispensatione,* siue *dispensatiuè simulare,* nisi ex dispensatione mentiri, nihilominus sine dubio non fuit illa mens Hìeronymi, alioqui repugnan tia dixisset. Et ideò notaui supra, non accipisse dispensationem pro relaxatio ne legis, sed pro prud#ti administratione, & cauto modo operandi. Vnde eti# D. Thom. dicta q. 111. ar. 1. dixit. Hieronymum vsum esse latè nomine simulationis pro quacumq#ue fictione.

De Chrysostomo autemverum est, in **[sect. 6]** alijs locis videri excusare à culpa mendacium saltem ex dispensatioue Dei, nihilominus tamen in præsenti materia nunquam dixit, Apostolos fuisse mentitos, ex aliqua disp#satione diuina, neq#; in hoc sensu de dispensatione loquitur, quam *Oeconomiam* vocat, quæ vox non re laxationem; sed prudentem administration# significat. Atq#ue eodem modo in hoc puncto loquuntur alij Græci. Imò vero etiam in alijs locis, vbi de mendacio dispensato Chrysostom. loquitur, vt ho[6306]mil. 53. super Genes. & Episto. 3. ad Olim piadem in eadem significatione vti vide tur nomine dispensationis, scilicet, pro speciali Dei prouidentia, & ordinatione, nam eadem voce vtitur, & dicit, *dispensa tionem Dei fuisse implendam.* Vnde cum factum, & verba Iacob ostendentis, & dicentis se esse Esau, vocat *fraudem, dolum,* & *simulationem,* vel *hipocrisim* (vt lib. 2. de Prouidentia) vel etiam *mendacium* materialiter semper has voces sumit, non formaliter. Ait enimquòd credebat Iacob, se duci, & moueri à Deo, & ideò se committebat diuinæ dispensationi, credebatque se non peccare, nec mentiri. Quia lìcèt fortasse non omnino intelligeret mysterium c#mittebat se diuinæ dispositioni, & iuxta diuìnam mentem, quam Dei instinctu saltem generatim concipiebat, loquebatur. Sicut homo idiota, qui negat se fecise quod ocultè fecit, sci ens ex testimonio hominis docti, resp#-**[1175]**sionem illam posse habere verum sensum, licet in particulari ignoret, quis ille sit, non mentitur generaliter intendens illud negare, prout verum sensum habere potest. Ad hunc ergo modum piè potest exponi Chrysostomus, cum videtur approbare dispensatiuum mendacium. Sed de hoc aliàs, nam in præsenti puncto nulla dispensatio diuina ad vitandum mendacium est necessaria.

Probo igitur vlterius, admissa illa si **[sect. 7]** [6307]mulatione, non sequi necessario mendacium, quia ad mendacium duo sunt necessaria, & significatio falsa, & intentio fallendi; neutrum autem in illo facto re peritur; ergo. Maior est D. Thomæ 2. 2. q. 110.

art. 1. & per se clara, d#modo falsa significatio intelligatur, falsam significationem esse necessariam, saltem existimatam, & intentionem fallendi vel formalem, vel virtualem, qu# includitur in voluntate dicendi falsum, vel in vol#tate exhibendi signa, à quibus sit falsa significatio inseparabilis. Probatur ergo minor quoad priorem partem, quia vel considerantur illæ cæremoniæ externæ vt habentes significationem ex impositione diuina (vtique quatenus imposita erant ad signific#da mysteria Christi futura) vel vt habebant aliquam significationem naturalem (vt v. g. quod sic operantes erant iud#i, seu iudaizantes, neutro autem modo erat falsasignificatio in illis operibus, supposita bona intentione operantium. Non quidem prior (præsertim secundum sententiam Hieronymi) quia illæ cæremoniæ iam erant obolitæ, & reprobatæ, ita revera iam non erant signa publicè imposita ad significandum; ergo iam vsus illor# materialiter tantum intentus non potest dici vsus falsi signi, vel actionis, à qua fit inseparabilis falsa significatio. Sicut si vox aliqua publica authoritate mutaret, vel ammitteret antiquam significationem, qui eam proferret non diceretur falsum signum exhibere, etiam si ignorantes mutationem, inde conciperent falsitatem, quia iam vox illam n# significat, nec loquens illud intendit, vt supponimus:_ ita ergo in illis c#remonijs iam non erat falsa significatio; ergo vti illis tantum materialiter, non erat exhibere signum falsum ad placitum.

Altera verò pars de signo naturali **[sect. 8]** probatur, quia naturalis significatio se[6308] c#dum se spectata semper est vera, nam si vera non est, nulla profecto est, quia in re ipsa non existit, licet fortasse a videntibus cogitetur. Est enim nota, & vulgaris differentia inter signum ad placitum, & naturale, quòd prius pendet ab humana impositione publica, vel à c#muni vsu, & sensu hominum; signum aut# naturale solet maximè esse effectus respectu causæ, & in pr#senti hoc tantum considerari potest, illius autem significatio pendet ex vera emanatione effectus a causa. Vnde si idem effectus possit ab alijs causis prouenire, re vera illam tantum significat, à qua vere emanat, ideoq#; licet alij decipi possint putantes, prouenire ab alijs causis, nihilominus illud dici non potest signum falsum naturale, sed ad summum ambiguum, #qui uocum, seu incertum. Ita ergo c#remoniæ ill#, vt erant opera qu#dam, vel effectus sic operantium, naturaliter significabant eorum cogitationem, vel intentio n#, à qua procedebant: ergo vt sic non exhibebant significationem falsam eti# si fortasse alij illam conciperent. Declaratur exemplo supra tacto de fuga in mi litia, naturaliter enim videtur significare timorem, & desiderium euadendi inimicum: potest autem interdum fieri potius ex desiderio aggrediendi hostem in loco tutiori, vel cum maiori commoditate, & auxilio, & ideò qui sic fugit, non exhibet signum falsum; licet alij, possint illud sic concipere, & falli. Ita ergo est in præsenti, nám licèt illæ cæremoniæ potuerint fieri intentione iudaica, & animo seruandi legem, tamen etiam poterant fieri ex alia intentione, & ita erant signa #quiuoca, non falsa.

Altera verò pars minoris de intentio **[sect. 9]** [6309]ne fallendi, non minus clara est, quia nec necessaria est ad illud opus, nec est vlla occasio præsumendi, Apostolos illam habuisse, cum non intenderent malum suorum fratrum, sed c#modum. Addo præterea, aliud esse intendere alterum dicipere, aliud præuidere, alium fore decipiendum, & illud permitere, aut velle. Primum ergo per se malum est, quia includit actionem decipientis, & ita supponit mendacium; talis autem int#tio non est necessaria ad huiusmodi facta, & ideò non debet pr#sumi, nec potest in **[1176]** Apostolis. Posterior autem præscientia, & permissio sæpe admitti potest sine vlla culpa, vel mendacio, quia tunc deceptio ñ est actiua, sed passiua, quam sibi imputare debet, qui facile credit, aut iu dicat. Imò fortasse

interdum velle, & cupe re vt alter decipiatur, me non decipiente, potest fieri sine culpa, quia malitia m#dacij ibi non est, cum ego non decipiam nec tenearvitare deceptionem alterius & consequenter non est etiam ibi malitia iniustitiæ, vt per se constat. Malitia autem odij proximi (qu# sola superesse posset in affectu mali ad proximum) facile vitari potest, si non est affectu odij, sed propter vitandum maius malum, vel propter iustam vindictam, aut defensio nem illud desideretnr. Et sic facilè excusantur m#dacia, & peccata in insidijs, & simulationibus, vel fictionibus, quæ fiunt in bello iusto; multo ergo facilius in præsenti possit simulatio Apostolorum excusari à mendacio, cum nec intentionem decipiendi, nec voluntatem deceptionis alien# necessario habuerint, sed sufficiens fuerit præuisio cum permissione. Deniq#eue; nec intentio virtualis fallendi potest illis tribui, quia non exercebant actus, à quibus non posset separari falsa significatio, quantum erat ex parte ipsorum, sed exercebant actus, qui poterant habere aliquem vsum, c# aliqua vera significatione, vel saltem sine vlla significatione falsa. Et hæc solet vocari simulatio materialis, & non formalis, & honesta fictio, qua interdum vsus est Christus Dominus, & de illa etiam ex plicantur multa facta Prophetarum, & sanctorum virorum, quæ in similibus actibus à culpa excusantur, quia non falsum significabant, sed veritatem aliquam occultabant, aliam indicado vel aliquid aliud agendo ad quod ius habebant, vt etiam Diuus Augustinus docet in li[6310]bris de Mendacio, & contra mendaci. & D. Thom. dicta q. 110. & 111. qui etiam, vt dixi hoc modo excusat Hieronymum.[6311] Igitur ex pura ratione medacij probari non potest, Apostolos non fuisse vsos simulatione, exercendo legalia.

Accedit præterea, quod etiam suppo **[sect. 10]** [6312] sita Augustini sententia non videtur posse negari, quin aliqua simulatio in eo nego tio inter fuerit. Nam licèt demus. Apostolos fecisse illas c#remonias ex affectu cultus. & religionis, vt Angustin. int#dit, nihilominus non possumus dicere sec#dum eundem Augustin. illas fecisse animo seruandi legem tanquam ipsos obligantem, vt ex præcedenti propositione constat. Apostoli autem quando illas cæremonias faciebant, simulabant, se obseruare legem tanquam illi subiectos; imò vel volebant, vel saltem permittebant, hoc ab alijs iudæis vid#tibus illos actus, ita putari; ergo h#c saltem simulatio in illis actionibus interueniebat.[6313] Minor probatur Actor. 21. ibi *Sanctifica te cum illis, &c. Etscient omnes, quia quæ de te au dierunt. falsa sunt, sed ambulas & ipse eustodi ens*[6314] *legem.* Dicet aliquis ex August. supra, iudæos non solum fuisse calumniatos Pau lum, quòd legem non seruaret, vel quod prædicaret iam cessasse, sed etiam quod illam tanquam malam reijceret, & contemneret: nam hoc significant verba illa *Audierunt autem de te, quòd discessionem doceas à Moysi,* id est apostasiam, & separationem. Hanc ergo falsam calumniam potuit Paulus ex consilio fratrum refutare exercendo legalia, & custodiendo legem, non quoad obligationem, sed quoad vsum.

Verumtamen hoc non dicitur cum **[sect. 11]** [6315] fundamento in textu, tum quia licèt iudæi infideles illa mendacia sparsissent de Paulo, tamen de iudæis credentibus in Christum non est id verisimile. De illis autem solis est ibi sermo, cum dicitur, *Vides frater, quia millia sunt in iudæis, qui crediderunt, & omnes æmulatores sunt legis, audierunt autem de te, &c.* Tum etiam quia statim explicatur, quomodo Paulus prædi caret discessionem à Moysi vtique docens, *non debere eos circ#cidere filios suos, ne# secundum consuetudinem ingredi.* Hoc aut# non erat docere, legem Moysi esse malam, sed vel iam non obligare, vel ad summ# non oportere illam seruare. Tum denìq#; quia licèt concedamus, etiam ibi esse sermonem de falsis calumnijs, quæ dicebantur de Paulo, non videtur posse negari,

quin ìlli iudæi fideles æmulatores legis, pugnarent pro legis necessitate, & obligatione, & sub discessione à Moy se comprehenderent doctrinam, quòd lex illa iam non obligaret iu d#os; ergo totum hoc voluit Paulus ex consilio fratrum vel refutare, vel occultare; ergo n# potest ab illo facto excludi aliqua simu-**[1177]**latio, ex qua alij sumerent occasionem cogitandi, Paulum ea facere ex obligatione legis.

Et hoc confirmant verba Pauli Actor. **[sect. 12]** [6316] 24. ibi, *Eleemosynas facturus in gentem meam veni, & oblationes, & vota, in quibus inuenerunt me purificatum in templo.* Per qu# verba intendit, se excusare, quod nihil egisset contra legem, ita se gerens, ac si per legem obligaretur. Et idem colligere licèt ex circuncisione Timothei, Actor. 16. nam illam fecit solum vt satisfaceret Iudæis, qui putabant, esse necessariam homini nato ex fœmina Iudæa, nam si Paulus tunc auderet, aperte docere, circuncisionem non fuisse necessariam Timotheo, illum non circuncidisset, sicut[6317] non circuncidit Titum, ad Galat. 2 quia erat purè ex gentili genere, & Paulus semper aperte docuit, gentilibus non esse necessaria legalia. Denique videtur confiteri Paulus hanc simulationem, primo ad[6318] Corint. 9 dicens, *Factus sum ijs, qui sub lege sunt, quasi sub lege eßem, cum ipse non eßem sub lege, vt eos, qui sublege erant, lucrifacerem,* quia non dicitur esse sub lege, nisi qui obligatur lege, licèt fortasse è conuerso non omnis, qui obligatur aliqua lege, dicatur esse sub lege. Quid ergo est *fieri quasi sub lege,* nisi ita se gerere, ac si esset obligatus lege, ita vt ij, qui sub lege erant, existimare possent esse sibi similem; ergo quoad hoc erat illa qu#dam prudens simulatio. Et similem exercuisse Petrum,[6319] satis expresse habetur in c. 2. ad Galat. ita enim segregabat se à gentibus, ac si esset necessarium; & tamen in hoc non peccabat propter deceptionem Iudæorum, sed ad summum ratione scandali gen tili#, neque August. priori ratione accusat factum illud, sed tantum posteriori, vt infra videbimus; ergo ex sola ratione deceptionis, vel mendacij non satis excluditur talis simnlatio.

Ex alio vero cap. potest ab inc#ueni# **[sect. 13]** [6320] ti probari hæc propositio Augustini contra Hieronymum, supposita alia sententia eius, quod eo tempore iam essent mortifera legalia, vel hoc modo argument# do, quia vel illo tempore legalia, licèt essent mortua, non erant mortifera, & sic absq#; peccato potuerunt ex animo, & vere fieri, & sic non oportet simulation# fin gere. Vel legalia tunc erant mortifera, & sic non licebat ea simulare. Quod proba tur, quia si erant mortifera, erant mala, & prohibita; ergo nullo modo poter#t licitè fieri propterquenc#q#; bonum fin# quia non sunt facienda mala, vt veniant bona. Responderi potest fuisse prohibi[6321]ta, & mala, si fierent, vt cæremoniæ sacræ, & sub intentione cultus, non verò materialiter propter bonum finem facta, sicut supra dicebamus, posse aliquem n#c tonderi, aut circuncidi propter sanita[6322]t# sine vlla int#tione cultus. Sed hoc n# videtur satisfacere, nam in primis tunc vrget valde argumentum August, quia si t#c fuisset licita talis simulatio cultus iudaici, etiam si iam prohibitus, & mortiferus esset, etiam nunc esset licita, si similis occasio lucrandi aliquos Iud#os occurreret; consequens est omnino falsum, & acri ter d#natur ab Augustino, & à Hieronyñ admittitur, nec potest ab aliquo catholico admitti, vt August. ait. Sequela patet, quia non est maior prohibitio legalium in hoc tempore, quam in illo, si in vtroq#: fuit mortiferus, quia semper est ex vi eiusdem præcepti. Deinde est magna differentia inter vsum materialem circuncisionis, v. g. propter sanitat#, & vsum simu latum religiosum eiusdem circuncisionis, vel alterius similis cæremoni#: nam in priori nulla est species,

vel m#dacij, vel irreligiositatis; in posteriori autem, quidquid sit de speciè mendacij, est malitia qu#d# irreligiositatis, quia non solum est contra religionem colere falsum Deum, quæ dicitur idololatria, sed etiam colere De# falso cultu, qu# est superstitio; ergo sicut est irreligiosum, & intrinsecè malum fingere idololatriam sine animo adorandi; ita est irreligiosum, & intrinsecè malum, fingere superstitionem.

Tertio inuenitur alia inordinatio in **[sect. 14]** [6323] illa fictione, quia videtur contraria confessioni ver# fidei, nam postquam cæremonialia fuerunt mortifera vsus eorum ad cult#, est superstitiosus secundum Catholicam fidem; ergo fingere talem cultum, est deficere in confessione fidei. Vnde licèt occultare veritatem per simulation#, non sit mendacium, nec semper malum, nihilominus occultatio talis veritatis, quæ ad fidem pertineat, cum fictione contrarij erroris, est praua occultatio veritatis, quia & est contra confessionem fidei debitam, & non est sine iniuria religionis Christianæ. Quarto **[1178]** his accedit malitia scandali. Nam si legalia erant mortifera, valde errabant Iudæi, siue infideles, siue ad fidem c#uersi illis vtendo ad cultum Dei; videntes aut# Apostolos exterius vtentes similibus c#remonijs, valde c#firmab#tur in suo errore; ergo male faciebant Apostoli suo facto externo illos confirmando, imò & illorum errorem approbando. Et c#firmatur, nam Iudæus, qui nunc vtitur cæremonijs iudaicis ad cultum, profitetur falsam fidem, & ideò Christianus, qui cum illo easdem cæremonias faceret ad fict# cultum, duplici ratione grauiter peccaret, & c#firm#do socium in errore, & se iu dæ# ostendendo, & profit#do; ergo hoc accidisset Apostolis, vtendo fictè cæremonijs iudaicis, quando iam erant mortiferæ. Vnde tandem fit, vt à tali fictio ne non possit separari in eo casu malitia pernitìosi mendacij, quia licet in alijs actibus, vel rebus possit simulatio materialis separari à m#dacio, tamen in vsu c#re moniar#, vel sacrar#vestium cum exteriori fictione cultus, non potest separari falsa profectio ab externa fictione facta # modum cultus, quia eo ipso est vsus talis rei per modum signi, ac subinde per modum falsisigni, vt latius tractatur. 2. 2. q. 2. Neq#; apparet probabilis differentia, quæ inter hanc, & illam personam, vel inter hoc, & illud tempus assignari possit, videlicèt quòd nunc sit magis publica, & euidentior repugnantia cæremoniar# veteris legis cum Euangelio, quàm tunc esset; Parum enim hoc refert, & peraccid#s est ad malitiam actus secundum se spectati. Eovel maximè, quodipsi iud#i eti# tempore Apostolorum directè æmulabant# cæremonias legis aduersus libertatem Euangelij; ergo etiam tunc fictio illar# cæremoniar# fuisset contraria professio ni fidei, si iam erant pernitiosa.

Quo circa ratio hæc vrgentissima est **[sect. 15]** supposito illo principio à Hieronymo posito, neque mihi videtur posse probabiliter solui, nec à peccato excusari illa ficta simulatio illo modo explicata. Neq#; ex#pla, quæ pro sententia Hieronymi in eius tertia propositione afferuntur, sufficiunt, ad illam simulationem excusandam. Nam priora facta Christi Domini, Iosue, & similia sunt facta humana, quæ per se non instituuntur, neque ordinantur ad significandum, sed habent alios vsus, & fines, propter quos honeste fieri possunt sine significatione falsa, & occultando aliquam veritatem, quam operans manifestare non tenetur, & ita solum ibi est, simulatio materialis, qu# nomineprud# tis fictionis solet significari. Secus verò est in cæremonijs fals#, vel prohibitæ re ligionis, qu# ex primaria impositione significant professionem eius, & occult#t veram religionem, quam quis profiteri te netur. Vnde ad factum Iehu respondet D.[6324] Thom. 2. 2. q. 111. ar. 2. non esse necessari# excusare illum à peccato, quia malus fuit & idolorum cultor, quod rectè dictum est. Præsertim, quia ille non tantum facto, sed verbis apertè mentitus est,

dicens, *Achab coluit Baal parum; ego autem colam eum amplius*, & infra, *Sa crificium grande est mihi Baal.* Dicitur autem ibi recepisse à Deo retribution# temporalem, quia zelum aliqu# habuit destruendi cultum Baal vt ibidem dicit D. Thom. Ait autem Abulen. 4. Reg. 10. q. 26. illud mendacium Iehu non fuisse peccatum mortale, sed veniale. Ad exemplum autem Naaman responderi facil# potest. Eliseum non approbasse, vel excusasse, factum Naaman. Certumque est, non dedisse illi licentiam fingendi idola triam, cumhoc sit intrinsece malum. Neq#; hoc significant verba Elisei dicentis, *Va de in pace.* Fuit ergo quædam permissio, & significatiovoluntatis orandi pro illo Dñm, si tale peccatum aliquando c#mitte ret. Addit verò Abul. ibi q. 25. Naaman non voluisse fictè adorare idolum, sed solum cum Domino suo genuaflectere, n# ad idolum, sed ad Dominum suum, & ad ministrandum illi in suo munere, quod eti# est probabile. Ad alia verò, quæ de facto Petri ibi afferuntur, & de factis etiam Pauli dicemus c#modius in sequentibus, præter ea, quæ iam attigimus. Propter qu# omnia aliqui conantur exponere Hieronymum, vt non loquatur de cultu ita ficto, sed de veró, & Apostolis licito ex vi alicuius dispensationis, aut iustæ interpretationis, ita vt simulationem dispensatoriam appellet vsum, qui solum ex occulta dispensatione licebat. Quod insinuare videtur Hugo Cardìn. ad Galat. 2. qui dicit, inter Augustinum, & Hieronymum esse contradictionem in verbis, & non in re, nam Augustinus negat simulationem realem, Hieronymus verò ponit simulationem dispensatoriam, **[1179]** & ita non loquunt# de eadem simulatione. Si mulatio autem realis in pr#senti esset illa quæ fieret sine intentione cultus; ergo sentit Hieronym. non posuisse istam, sed ali#, quæ licèt fieret cum intentione colendi, eam vocauit simulation# dispensatori# quia solum ex occulta dispensatione licebat. Sed hæc fuga, & aliena est à mente Hieronymi, vt constat ex rationibus, & ex#plis eius, & quia non in hoc sensu vsus est nomine dispensationis, vt supra ost# di, & est manifestum in Epistola eius. Est etiam gratis conficta, & sine fundamento, #a im proprijssime vocat# illa simulatio, n# qui operatur rem prohibitam ex dispensa tione in lege, non simulat, etiam si dispensatio occulta sit. Et præterea interrogo si vsus illarum cæremoniarum, erat tunc simpliciter prohibitus, vnde constare possit Deum in illa prohibitione specialiter c# Apostolis disp#sasse? Velsi dispensatio n# fuit specialis, sed generalis ##mnibus fidelibus in similibus occasionibus, frustra fingìt# prohibitio pro illo tempore, meliorque prouidentia fuit pro illo t#pore simpliciter non prohibere talem vsum, quia communis plebs non valebat discernere iust# occasion#, vel necessitat# exercendi tales cætemonias. Et declarat# amplius quia vel ille vsus illarum c#remoniarum ex intentione cultus, erat prohibitus, quia malus, & sic non poterat fieri licitus ex fine extrinseco, & disp# satio in illo, vel non erat possibilis, vel certe non est verisimile, tam facile fuisse concessam: vel erat malus, quia prohibitus, & sic procedit ratio facta, quod frustra fingit# prohibitio cum tam ampla dispensatione, præsertim cum nullo testimonio ostendi possit talis prohibitio positiua pro illo tempore & hunc discursum latius circa sequentem assertionem prosequemur.

Retento ergo priori, & communi sensu **[sect. 16]** simula tionis, seu fictionis dispensatiu#, præter rationem ab inc#uenienti sumpt# & quia per se videtur indecens, talem fiction# in talibus, & in tali materia admittere, directè ostendere possumus ex Actibus Apostolor# in eorum c#remonijs inuent# non fuisse. Nam in cap. 18. Actor. Paulus totondit se in Chencris, quia votum habe bat, nam quod fit ex voto non fit simulatè, nec etiam tunc factum èst ex necessitate ad tollendum aliquod scandalum Iud#orum, sed per se

factum est ad votum impl#dum, & consequenter vt res religiosa, & digna voti materia. Scio aliquos interpretari locum illum de Aquila, & non de Paulo, sed non refert, tum quia etiam Aquila in eo n# peccasset, tum etiam, quia expositio de Paulo fortasse estprobabilior, eamque Hieronymus supponit. Scio etiam aliquos dixisse, tonsuram illam non fuisse cæremoniam legal#, neque ea intentione fuisse voto promissam, sed propter aliquam corporis humilitat#, vel mortification#. Hoc tñ in primis non valet ad defendendam sententiam Hierony. nam ipse allegat illum locum inter ea quibus probat, Paulum c#remonialia exercuisse. Et consentit Aug. & fere omnes authores id # certo supponunt, neque aliud habet fundamentum in textu, vel in materia ipsa, quæ secundum se sumpta videtur valde differens, & inepta ad votum, & ad corporis afflictionem & ad Dei cultum, seclusa institutione ratione cuius ad religiosam cæremoniam pertineret.

Præterea hoc confirmat alter locus **[sect. 17]** [6325] Actor. 21. vbi Iacobus, & seniores c#sili# dederunt Paulo, vt purificaretur, &c. Nam loquebantur sine dubio formaliter de cæremonia legali, & non sub alio titu lo, vel mortificationis, vel simulationis, vt patet simili argumento, dicunt enim, *Sunt nobis viri quatuor votum habentes super se*, vtiq#; de sanctificatione legali facienda, & addunt, *His assumptis, sanctifiea te cum illis* & postea de Paulo additur, *Purificatus c# illis intrauit in templum, &c.* & iterum cap. 24. ipse ait, *Inuenerunt me purificatum in*[6326] *templo*, ergo verè fecit illam cæremoniam legalem, sicut alij, nam hoc etiam in rigore significat nomen *Purificationis*, & idem argumentum sumi potest ex nomine *Oblationis*, & *voti*, nam vnum quodq#ue in sua proprietate sumendum est, nisi aliquid necessario obstet. Deniq#ue expendenda censeo in cap. 21. illaverba[6327] Iacobi, vbi postquam sententiam suam dixerat circa libertatem à legalibus, subiungit, *Moyses enim à temporibus antiquis habet in singulis ciuitatibus, qui eum prædicent in sinagogis, vbi per omne Sabbathum legitur*, Nam per hæc verba aperte signficare voluit, non fuisse pro tunc factam mutationem in legalibus saltem quoad legitimum vsum illorum respectu Iudæorum, etiam conuersorum ad fidem, ac subinde licitum eis fuisse illorum **[1180]** vsum proprium, & legalem, & ideò ad solos gentiles scribendum fuisse, nam Iudæi per ipsiusmet legis doctrinam paulatim instruendi erant, & ab vsulegali#[6328] abstrahendi, Vt rectè Chrysost. notauit, & idem etiam Beda sentit, & Moderni sequuntur; hoc ergo modo approbatus est tunc ab Apostolis talis vsus; ergo eodem modo est ab eis interdum vsurpatus.

Secundo hinc colligit Augustinus, cæ **[sect. 18]** [6329]remonialia legis non fuisse à principio Euangelij mortifera, sed aliquo tempore fuisse licita, post aliquod vero tempus facta esse mortifera. Hæc est mani[6330]festa sententia D. Augustini citatis locis quam secutus est Beda ad Galat. 2. & ibi dem Nicolaus de Lyra, & Hugo de Sancto Victor. lib. 2. de Sacram. p. 6. cap. 4. & lib. qu#stionum in Epist. ad Galat. cap. 6. D. Thom. ad Galat. 2. & 1. 2. q. 103. ar. 4. ad 1. & ibi Caiet. & alij communiter, Soto lib. 2. de Iust. q. 5. ar. 4. Victor. in s#ma quarti agens de Baptismo à princ. vsq#; ad q. 11. & eandem sententi#sequuti sunt c# muniter Scholastici antiqui in 4. d. 3. vbi Bonauen. ar. 5. q. 2. Scot. q. 4. Aureol. q. 4. dub. 3. & magis inclinat Maior. q. 1. Item Richar. in 4. dist. 1. ar. 6. q. 4. Palud. q. 6. Gabr. q. 4. ar. 4. dub. 3. & Ioan. Arbor. t#. 1. Theosoph. li. 3. c. 20. acdenique moderni fere omnes tam scholastici, quàm exponentes c. 2. ad Gal. & loca Actorum sæpe citata, hanc sententiam approbarunt. Est aut# huìus sententiæ sensus, legem veter#, non fuisse mortiferam statim à passione, vel resurrectione Christi,

neque à die P#tecostes, nec per plures annos post inchoat# promulgation# Euangelij, etiam in illis locis, ciuitatibus, vel prouincijs, in quibus iam erat diuulgatum, & obligari inc# perat. Ita explicant dicti authores. Et vi detur probari sufficienter ex dictis in # positione pr#ced#ti: nam si Apostoli exer cebant legalia, non fictè, sed ex intentione cultus, recte à posteriori infertur, n# fuisse prohibita, nec intrinsecè mala, seu mortifera quia certum est ñ peccasse, nec errasse Apostolos in illo vsu. Tum quia si peccassent, illud fuisset peccatum graue, vt ostens# est, quod repugnat c#firmationi Apostolor# in gratia. Tum etiam quia red# dasset in communem lapsum Ecclesiæ illius temporis, & non solum in moribus, sed etiam in doctrina, quia Ecclesia illo tempore c#muniter sentiebat id esse licitum. Et hoc modo videtur mihi probari hæc pars satis efficaciter ex locis Actor. 15. & 21. si attente expendantur, vt illa in fine præcedentis puncti ponderauimus.

Ratio verò à priori est, quia vt illæ c# **[sect. 19]** [6331]remoniæ non sunt factæ intrinsecè malæ ex vi mortis, vel resurrectionis Christi, neq#; ex vi obligationis nou# legis intro duct# in aliquibus locis per inchoatam #mulgation# Eu#gelij in eisdem locis, neq#; etiam erant tunc malæ, quia iam prohibit# pro illo t#pore; ergo non erant mortifer#. Prima pars probat#, quia nulla est ratio, quæ talem intrinsecam malitiam ostendat, quod non potest melius probari, quam respondendo ad rationesadductas in sec#da propositione Hieronymi. Ad primam eni# negam#, talem vsum legalium fuisse pro illo tempore iniuriosum Christo, aut gratiæ eius, non enim fiebant tunc legalia, quia putarent# necessaria ad salutem, ac si gratia Christi, eiusque fides, & obseruatio legis grati# non sufficeret, sed retinebantur t# t# ad cultum Dei, & honorem eiusdem legis ne videret# tanquam mala subito reprobari, vt Aug. docuit. Ad secundam similiter negam#, illas cæremonias falsum aliquid tunc significasse, aliàs circuncisio, & mult# oblationes, vel sacrificia fuissent mor tifera ante Christi mortem, quod nemo di cit, nec dici potest. Sequela autem patet, quia illæ c#remoniæ significabant aliqua mysteria Christi vt futura, quæ iam erant facta. Dicendum ergo est (sicut supra de circuncisione diximus) cæremonias illas eo tempore retinuisse rationem literal#, & significationem moral#, qu# erat quasi f#damentalis in illa institutione, & ita adhuc c#tineb#t cultum legitimum Dei, & significabant subiection#, & reuerentiam illi debit#, & interior# cultum, & sanctification# à peccatis, & illorum p#nitentiam, vel recognition# beneficiorum Dei, & similia quæ in #ni tempore locum habent. Quod ve rò attinet ad significationem Christi, & mysterior# eius, vel iam illam non habebant quia finita iam erat intentio impon#tisquo ad hancpartem, vel certe ex intentione offerentium explicita, vel implicita, illa significatio poterat abstrahi à differentia futuri temporis, & significare myste ria quoad substantiam, & existentiam eorum pro aliquo tempore, abstrahendo ab hoc, quod iam essent, vel non essent facta. Sicut in materia de Fide dici-**[1181]**tur (& infinuat D. Tho. 2. 2, q. 1. ar. 3. ad 3. Iudæum in nocte natiuitatis Christi cre dentem Messiam esse venturum, potuisse ex fide credere, abstrahendo à differentia futuri temporis, quatenus includit negationem rei iam fact#, quæ abstractio multo facilior est in factis, qu# inc#plexè significant, quám invocibus comple **[sect. 20]** [6332]xè significantibus.

Dices ergo ìam non fiebant illæ cæremoni# vt legales, quia non fiebant propter significationem futurorum, à legis[6333]latore intentam. Respondetur in primis satis esse, quod fierent ex institutione illius legis, licèt non fierent secundum omnem significationem. Sicut circuncisio Christi, & purificatio Virginis legales fuerunt, licet non significarent in illis personis totum id, quod in alijs significa bant. Satis ergo est,

quod retinerent significationem moralem, & quasi literal#, & fundamentalem, & quod figural# par[6334]ticiparent prout esse poterat tempori, & personæ acc#modata. De tertia aut# ratione Hieronymi statim dicam, negan da est enim sequela, nimirum, etiam n#c illas cæremonias non esse mortiferas; est enim longe diuersa ratio de tempore post sufficienter pr#dicatum Euangeli# & de illo priori, nam postea facta est pro hibitio, vt dicemus, & Synagoga cum sufficienti honore sepulta fuit. Deniq#ue ad quartam rationem de indifferentia actio num respondemus cum Augustino, cæremonias illas quoad bonitatem, & malitiam fuisse indifferentes seclusa institutione, post illam verò fuisse de se bonas, & nihilominus potuisse esse indifferentes quoad obligationem, quia potuer#t non præcipi, nec prohiberi, & hunc statum habuerunt pro illo tempore, vt magis ex resolutione sequ#tiscapitis constabit.

Superestprobanda altera pars de pro **[sect. 21]** hibitione positiua, quæ sufficienter eti# ostenditur per solam negationem, scilicet, quia talis prohibitio pro illo tempore facta in Scriptura non habetur, nec ali qua historia, aut probabili testimonio suaderi potest. Et præterea non erat t#c necessaria, imò nec consentanea suaui prouidentiæ Dèi, quia vt August rectè dicit, non expediebat tam subito fieri prohibitionem illam, ne cæremoniæ legis ita abominabiles existimarentur, sicut cæremoni# gentilium. Item quia erat difficilim# tanta celeritate auellere totum illum populum ab antiqua consuetudine, qu# illis maximè cordi erat, & alioqui non erat contra rationem naturalem, & sine inconuenienti tollerari poterat. De niq#; quia fieret multo difficilior c#uersio Iudæorum ad fidem Christi sine sufficien ti causa. Et hæ rationes satis insinuantur in Actibus Apostolorum, pr#sertim in cap. 21. Sicut enim propter similes rationes Apostoli exercebant legalia, & ex illo facto colligimus non fuisse tunc prohibita, ita etiam credimus ob easd# causus prohibitionem fuisse dilatam.

Sed quæret aliquis, an hæc pars intel **[sect. 22]** [6335]ligenda sit de solis Iudæis, vel etiam de gentibus, interdum enim authores significant esse distinctionem constituend# inter Iudæos, & g#tiles. Nam Iud#is per mittebantur legalia eo tempore quia à parentibus illa acceperant, & solenni consuetudine ea seruauerunt, & à Deo receperant, ideoque difficillime poterant subito ab eis moueri, vt dixi. Hæ autem rationes non habent locum in gentilibus, & ideo vsus legalium semper & à principio censetur illis prohibitus, quia irrationabile videbatur, denuo profiteri leg# iam mortu#. Item quia non poterant licitè misceri cæremonijs iudaicis, nisi assumpta prius circuncisione, quæ erat professio totius legis, nam illa professio non poterat rectè conuenire cum professione baptismi, ad quam principaliter obligabantur. Et hanc differentiam inter Iudæos, & gentiles suadere videtur alia differentia, qu# ex Scriptura obseruatur inter Timotheum, & Titum, nam Timothe# ex parte Iud#um facilè circ#c[6336] dit Paulus Actor. 18. Titus verò purè g# tilis non est permissus circuncidi ab eodem Paulo etiam compellentibus falsis[6337] fratribus, vt dicitur ad Galat. 2. Nam hoc ideò ita factum videtur, quia circ#cisio, quæ tunc permittebatur Iud#o, iam prohibebatur gentili. Et hoc sensit ibi Salmer. dis. 22. ad 7. dicens Titum, & gentilem, quemcumq#ue non solum non potuisse tunc cogi ad circuncisionem, verum etiam nec licitè circuncidi licèt vellet. Quod videntur etiam c# firmare illa verba ad Galatas quinto. *Ego Paulus dico vobis, quoniam si circuncidamini Christus vobis nihil proderit,* ìbi enim Paulus ad solos gentiles loquebatur, & **[1182]** simpliciter loquitur de circuncisione legali sine alia restrictione; ergo absolutè indicat, iam fuisse illis

prohibitam. Vnde Salmer. supra dis. 23. Ex sententia Augustini dicit, in illo primo tempore licuisse Iudæis vti legalibus, non verò gentibus.

In contrarium verò multa sunt, quæ **[sect. 23]** suadeant, non magis fuisse pernitiosam obseruationem cæremonialium c#uersis ex gentibus, quam conuersis ex iudæis pro eo tempore. Primo quia etiam g#tib# ñ erat intrinsecè mala talis obseruatio, neq#; inuenitur illis specialiter prohibita. Prior pars probat#, quia nulla est ratio specialis, quæprobet hanc intrinsecam ma litiam respectu gentium magis, quam respectu iud#orum. Item quia illæ ceremo niæ continebant cultum veri Dei ab ipso met approbatum, & per se non repugn# tem veritati Euangelij pro eo tempore, id est, si non admiscerentur alij errores (quod erat per accidens) ergovsus illarum de se non habebat intrinsecam malitiam, etiam respectu fidelium ex gentibus conuersorum. Altera vero pars probatur, quia nullibi inuenitur talis prohi bitio positiua. Nec coniecturæ factæ quoad hoc cogunt, quia licet in Iudæis fuerint plures rationes speciales, vt # illis non statim fierent legalia mortifera, nihilominus pro gentilibus sufficit generalis ratio, quòd antea poterant licitè profiteri illam legem. Vnde si pro illo tempore, quo iam incipiebat lucere Eu#geli# aliquis gentilis nondum Christanus fieret procelytus Iud#orum, in hoc non pec caret, quia non erat illi facta specialis #hibitio; ergo licet id faceret post susceptam fidem Christi, non peccaret, dummodo non faceret ex falsa fide, ponendo ibi spem salutis, vel existim#do esse sibi necessarium, quia per se etiam respectu illius non inuenitur prohibitum.

Et confirmatur primo, nam Actor. 15. **[sect. 24]** [6338] vbi in. concilio Apostolico ex professo tractatum est de vsu legalium respectu g#tium, solum declaratum est, non fuisse, nec esse illis necessarium, vt patet ex verbis decreti, *Visum est Spiritui Sancto, & nobis nihil vltra vobis imponere oneris, &c.* quibus necessitas tollitur, vel nulla esse declara tur, non tamen prohibitum ibi est gentili, quin si voluntariè vellet tale onus assumere, posset id facere. Et in Epist. ad Galat. semper d#natur, asserere, hoc esse[6339] necessarium g#tibus, vel cogere gentes iudaizare; voluntaria autem professio pro illo tempore nullibi damnatur.

Confirmatur secundo, nam Hieronymus af[6340]firmans, legalia fuisse mortifera à principio, indifferenter de Iudæis, & de gentilibus loquitur, Augustinus verò id negans, & è c#uerso affirmans, pro illo primo tempore fuisse licita, simpliciter eti# loquitur sine distinctione inter Iudæos, & gentes, nullibi enim inuenio talem distinctionem fecisse. Imòsolumq#ue in dicta Epist. 19. versus finem, sic inquit. *Illa quæ significationis causa præcepta sunt, circuncisio, &c, quæ reuelatione gratiæ latius innotescente, necesse fuerat, aboleri, non ideò fuerant tanquam diabolica gentium sacrilegia fugienda, eti# cum ipsa gratia iam cæperat reuelari, quæ vmbris talibus fuerat renunciata, sed permittenda paululum eis, maxime qui ex illo populo, cui da ta sunt, venerant.* Vbi expendo illam parti culam *maxime* quæ indicat, non solis Iud#is id esse permissum, licet eis maximè.

Clarius tamen videtur hanc sententi# **[sect. 25]** [6341] docere August. in exposit. Epist. ad Gala. circa illa verba, *Sed neque Titus &c.* sic dicens. *Quamuis Titus Græcus esset, & nulla eum consuetudo, aut cognatio parentum circuncidi cogeret, sicut Timotheum, facile tamen etiam ist# circuncidi permisisset Apostolus. Non enim tali circuncisione salutem dicebat auferri, sed si in ea constitueretur spes salutis hoc eße contra salut# ostendebat. Poterat ergo vt superfluam æquo ani mo tollerare. Propter introductos autem fratres non est compulsus Titus circuncidi, quia cupiebant circuncidi Titum, vt iam circuncisionem, etiam ipsius Pauli attestatione, & consensione tanquam saluti necessariam prædicarent.*

Clare ergo sentit Augustinus in hac sententia per se licitam fuisse circunsionem Tito, licèt propter scandalum vitanda esset, vbi occurreret.

Hæc ergo posterior pars, si de rigore **[sect. 26]** [6342] iuris, vt ita dicam, seu præcepti prohibentis, loquamur, videtur magis de mente Augustini, & in se probabilior. Quia rationes factæ ost#dunt, nullam factam esse prohibitionem ob quam fuerint eo tempore legalia mortifera gentibus. Nihilominus tamen si coniectemus id, quod moraliter accidere tunc potuit, verisimilius est, gentiles fideles bene in fide euangelica instructos legalibus abstinuisse, quia moraliter putabant, sibi **[1183]** non licere, saltem per accidens. Quia certo sciebant, non esse sibi necessaria, vnde cum aliàs essent nimis onerosa, & præcipuè circuncisio, non poterant illa assumere, nisi suspitionem dando, quod reputarent illi sibi necessaria, & ita in eis id habebat saltem speciem mali, propter quam facile existimare poterant, id sibi non licere, vel etiam propter scandalum, vel ne cooperarentur errori iudæorum, qui hanc necessitatem illis imponere tentabant. Vnde etiam potuit consuetudine fidelium ex gentibus veni#tium introduci quædam obligatio abstinendi ab huiusmodi ritibus iudaicis. Dixi autem *fidelibus in fide benè instructis*, quia per ignorantiam inuincibil# contingere poterat (præsertim ante Concilium Apostolorum) vt aliqui c#uersi ex g#tibus ad fidem exercerent le galia, existimantes sibi esse necessaria, & cum excusatione ab hoc errore prop ter inuincibilem ignorantiam; seclusa autem hac existimatione pauci, vt existimo, aut nulli spontaneè circuncisi sunt, & hoc probat exemplum de Tito, & alia superius adducta.

CAPVT XVIII.

Satisfit duobus dubijs ex superiori resolutione insurgentibus.

DIximus in præcedenti capite c# **[sect. 1]** Augustino, legem veterem fuisse mortiferam aliquo tempore post inchoationem Euangelij pr#dication#,[6343] statim ergo occurrit interrogandum, quod, vel quale fuerit illud tempus? De hoc enim p#cto Augustinus nihil in par ticulari quæsiuit, aut resoluit, sed solum generaliter dixit, aliquo tempore post inchoatam promulgationem Euangelij, vel post integram promulgationem eius per Apostolos factam, c#pisse legalia esse mortifera. Vnde Theologi suprà citati fatentur tempus hoc esse incertum, quia neque habemus scripturam diuinam, quæ de hoc tempore loquatur, neque aliquod Concilium, in quo tempus hoc fuerit declaratum, sed solum per traditionem Ecclesiasticam id habetur, ex qua non habemus quidem certum diem, mensem, aut annum huius initij, sed solum non longè distasse ab initio prædicationis Apostolorum. Et communiter verisimilius creditur quadragesimo anno à passione Christi, vel circa incepisse, vel à destructione templi per Titum, & Vespasianum. Neque huic sententiæ obstabit, quod scribit Ignatius epist. 8. ad Philip. in fine, *Qui cum Iudæis celebrat Pascha, aut symbola festiuitatis eorum recipit, particeps est eorum qui Dominum occiderunt, & Apostolos eius*, quod sine dubio scriptum fuit eo tempore, quo iam legalia erant mortifera, vt ipsa verba ost#dunt: sed non obstat, quia Ignatius vixit ferèvsque

ad nonagesimum annum post passionem Christi. Videtur autem ex di cta sententia sequi viuentibus Apostolis Petro, & Paulo legalia nondum fuisse mortifera, cum ipsi non vixerint integros quadraginta annos, sed triginta & quinque, & ad sum mum triginta sex post Christi ascensionem.

Nihilominus verisimile est, viuenti **[sect. 2]** [6344]bus Apostolorum Principibus iam fuisse in Ecclesia sufficienter intellectum, ac præceptum, non solum non oportere seruare legalia, sed etiam esse pernitio sum, & ideò ab ipsismet Apostolis fuisse hoc declaratum, vel traditum, quia val de conueniens fuit, tam necessarium dogma ab eis relinqui sufficienter introductum, & fundatum. Accedit, quod eo tempore iam erat sufficienter promulgat# Euangelium, dicente Paulo ad Rom. 10.[6345] *Sed dico, nunquid non audierunt? & quidem in omnem terram exiuit sonus eorum, & in omnes fines terræ verba eorum.* Nam licèt controuersum sit, quo sensu sint hæc verba intelligenda, & an verbum illud *Audier#t*, in rigore pr#teriti, vel generalius sit sumendum, nihilominus certum est, ante tempus mortis Apostolorum Petri, & Pauli fuisse prædicatum Euangelium in præcipuis mundi partibus, & ita in toto illo legem Christi promulgatam fuisse, iuxta illud Pauli ad Colosens. 1. *Audistis in verbo veritatis Euangelij, quod peruenit ad*[6346] *vos, sicut & in vniuerso mundo est, & fructificat.* Et infrà, *Quod prædicatum est in vniuersa creatura, quæ sub cælo est.* Quia licet fortasse non ad omnes omnino mundi prouincias verbum Eu#gelij tunc peruenisset, vt ínfra dicam, nihilominus tempus illud sufficiens erat ad diuulgation# eius per totum mundum, quod satis est ad consummatam promulgationem, iuxta **[1184]** doctrinam generalem superius datam, quam etiam libro sequenti ad legem no uam applicabimus. Multò verò certius est, promulgationem Euangelij pro iudæis factam esse sufficientissimè intra illud tempus; imò & de facto peruenisse ad omnes orbis prouincias, in quas erant dispersi Iudæi, & vbicumq#ue lex Moysi ab eis seruabatur, ac subinde tempus illud triginta sex annorum paulò amplius, minusvè sufficientissimum fuisse, vt lex illa cum honore sepeliretur, & omnino aboleretur, ab illo ergo tempore cœpit illa lex esse mortifera.

Statim verò insurgit alia interroga **[sect. 3]** [6347]tio. Quo nimirum iure, diuino, scilicet, vel humano lex illa facta sit mortifera. Nam vt dixi, illa non est facta mortifera per solam abrogationem eiusdem legis, nam abrogatio ex vi sua, & in genere loquendo, tollit obligationem legis abrogatæ, non verò prohibet, aut mortiferam facit obseru#tiam eius quasi materialem, seu perseuerantiam in vsu per legem illam introducto; ergo idem dicendum est de illa lege. Deinde non sunt facta pernitiosa legalia per solam intro ductionem legis nouæ, quia in Iudæa, & in multis alijs prouincijs introducta est & obligauit, & non fecit statim mortifera legalia; ergo quantum est ex vi illius legis alia durare potuisset pro toto orbe, & pro quocumq#ue tempore, quia non est maior repugnantia. Oportet ergo, vt cæremonialia legis facta sint mortifera per nouum ius prohib#s illorum vsum. Quale ergo est tale ius? Non enim est ius diuinum naturale, maximè enim fuisset illud, quod nasci potuisset ex significatione futurorum, quæ iam erant impleta. Hæc autem ratio insufficiens est; ergo. Maior patet, quia remota illa significatione, nihil inuenitur in his c#remonijs per se malum, alioqui nunquam potuissent præcipi, aut exerceri; sunt ergo per se indifferentes, si eis non addatur aliqua significatio, qu# falsitatem includat in qua sola illa ratio f#datur; ergo illa seclusa, nulla superest ratio, ob quam dicamus, cæremonias illas factas esse intrinsecè malas ex vi legis gratiæ

sufficienter, & integrè promulgatæ. Quod autem illa ratio non co gat est manifestum ex supra dictis, quia illa significatio est separabilis ab illis cæremonijs, etiam factis formaliter, vt in multis accidit ante Christi mortem, & in pluribus, vel omnibus post mort# eius, & post inchoatam promulgation# Euangelij. Ergo nulla ratio superest ad dicendum hanc prohibitionem esse iuris naturalis.

Neq#ue etiam dici potest esse iuris di **[sect. 4]** [6348]uini positiui, quia in Scriptura non innenitur talis prohibitio à Deo facta, neq#ue est testimonium, ex quo colligatur, cæremonialia esse mortifera, nisi illud ad Galat. 5. *Si circuncidamini, Christus*[6349] *vobis nihil proderit*, quòd tamen ab Augustino exponitur de circ#cisione assumpta, ponendo spem in illa, vel saltem vt adhuc necessaria, & vt erat legis professio, nam de illa intelligitur, quod immediatè subiungit Paulus, *Testificor omni homini circuncidenti se, quoniam debitor est vniuersæ legis faciendæ*, hoc enim habet verum in homine circuncidente se spiritu legis anímo profitendi illam vt durantem, & viuam. Nam alioqui Timotheus circ#cidit se, & nihilominus non factus est debitor vniuersæ legis faci#dæ, quia non illo spiritu se circuncidit, sed quia id non erat vetitum, & c#debat in honorem legis, & vt fieret aptus ad cæteras c#remonias legis religiosè exercendas, quando ad maiorem vnionem, & pacem inter fideles, & consequenter ad maiorem Dei amorem conferret. Ergo ex illo loco non probatur, vsum circ#cisionis etiam religiosum, & ad cultum Dei ordinatum, esse simpliciter iure diuino prohibitum. Neq#ue etiam tale ius diuinum habetur ex traditione, quia Ecclesia nunquam declarauit, cæremonialia esse mortifera ex vi iuris diuini, sed t#tum esse mortifera, quod possunt habere ex vi ecclesiasticæ prohibitionis; ergo hoc videtur esse verisimilius.

Hoc punctum non inuenio ab aucto **[sect. 5]** [6350]ribus, qui sententiam Augustini sequuntur, expresse definitum, aut disputatum. Nam Hieronymus sine dubio sensit, cæremonialia esse mortifera ex iure diuino, vel ex vi obligationis legis Euangelicæ, vel ex vi redemptionis per Christ# cons#mat#; nam ideò dixit, semper fuisse mortifera, imò nihil distinguit inter mortuam, & mortiferam. Et ita eisdem testimonijs Scripturæ vtrunque probat, & ideò in locis supra citatis videtur in-**[1185]**terpretari dictum testimonium Pauli ad Galat. 5. de circuncisione quocumq#ue[6351] modo facta formaliter ex affectu cultus: quanuis su per eundem locum non lon[6352]gè sit ab expositione Augustini dicens, *Tunc non prodest circuncisio, cum al iquid per semetipsam putatur vtilitatis afferre.* Nihilominus tamen in sententia Augustini satis verisimile est, absolutam prohibitionem legali um in sensu dicto non esse ex vi solius iuris diuini, sed per Ecclesiasticum compleri. Nam ex iure diuino est mortifera obseruatio legis, si fiat vel ab illa sperando iustitiam sine Christo, vel etiam cum Christo, ita vt lex simul existimetur necessaria causa iustitiæ; vel etiam si nunc credatur necessaria ex vi præcepti, & obligationis talis legis. At verò lex Ecclesiastica addidit, vt sit mortifera obseruatio legis facta ex affectu religionis, seu tanquam per se conferens ad honestatem, etiamsi nullo ex dictis modis necessaria reputetur. Nam talis obseruatio iam non poterat esse vtilis Ecclesiæ, neque ad vnionem vtriusque populi Iudaici, & Gentilis conferret, sed potius fuisset occasio schismatum, & scandalorum. Imò non parum fuisset periculi, vt tales cæremoniæ sæpissime fierent iudaico spiritu, & ideò conuenientissimum fuit, illas omnino abolere per dictam absolutam prohibition#. Quod si inquiratur, vbi talis prohibitio Ecclesiastica inueniatur. Respondetur, non oportere, vt inueniatur scrip ta, sed satis esse, quod vsu, & traditione Ecclesiæ constet, & quod de hac

Ecclesiæ consuetudine, & traditione antiqui Patres testificentur. Potuit autem hæc lex non scripta solo vsu, & consuetudine vniuersalis Ecclesiæ introduci; verisimilius autem est, illam incepisse ex de claratione Pastorum Ecclesiæ, & Apostolo rum tempore oportuno facta, qu#do iam expediebat, Moysaicas cæremonias in Ecclesia non permittere. Et ita colligi potest ex dicta epistola Ignatij, hanc legem iam tunc fuisse latam in Ecclesia, & Clemen. lib. 6. Constit. cap. 14. inter alia tradita ab Apostolis ponit, non esse fidelibus carnem circunciden[6353]dam. Idem Euseb. lib. 1. de Præpar. Eu#g. cap. 3. & August. statim citandus.

Solum potest obijci, quia sequitur, **[sect. 6]** [6354] posse Ecclesiam hanc legem tollere, vel in ea dispensare, & vsum cæremoniali# concedere, quia potest dispensare in quocumq#; iure humano, vt supra dict# est, & tradidit D. Thom. Quolibet. 4. ar.[6355] 13. Respondebimus autem, quanuis in Ecclesia non desit absoluta potestas, nihilominus moraliter, & de facto non posse abrogare talem legem, quia id esset in destructionem non in ædificationem, sicut de præcepto decimarum suo loco diximus, & idem est de præcepto ieiunij quadragesimalis. Et in particulari certum est, præceptum, vt Pascha non celebretur in eadem decima quarta luna, in qua celebratur à iudæis, Ecclesiasticum esse, & nihilominus non auferetur ab ipsa Ecclesia, nec auferri potest, quia Spiritus Sanctus rector Ecclesiæ id non permittet, quia perniciosum esset, & sc# dalosum, absque vlla vtilitate. Et ead# ratio ne propriè loquendo numquam Ecclesia in hoc præcepto dispensauit, eademq#ue ratio est de quocumque tempore futuro, quia nulla ratio vtilitatis, vel ædificationis potest in tali dispensatione inueniri. Ideoq#ue (vt supra notaui) quoties Ecclesia vtitur aliqua c#remonia ad imitationem antiquæ legis, semper id est secundum aliquam generalem rationem cultus de se consentaneam rationi naturali, non verò secundum peculiarem modum institutum, & obseruatum in antiqua lege, ne videatur vllo modo aliquam ex illis c#remonijs retinere, sed ab omni mali specie abstineat.

Deniq#; possumus vltimo addere, h#c **[sect. 7]** [6356] prohibitionem cæremoniarum quatenus legales erant, ex iure diuino positiuo proximè oriri, & illo supposito esse mortiferas si fiant ex affectu cultus ex vi iuris diuini naturalis. Declaratur prior pars, quia dupliciter possunt illæ cæremoniæ dici legales, scilicet, quia præceptæ per legem, vel tantum quia institut#, hoc enim secundum latius patet, nam potest aliqua cæremonia institui sine præcepto vtendi illa, vt per se constat. Lex autem vetus in vtroque fuit temporalis, & abroganda, vt ex supra dictis patet, ideoque postquam plenè abrogata est, cessauit non tantùm obligatio, sed etiam institutio legalis. Et hoc quidem ortum habuit ab eodem iure di uino positiuo, quo lex illa condita fuit, id est, à libera Dei voluntate, quæ ter-**[1186]**minum durationis illi legi præfixit, qui terminus fuit Christus, vt nouus legislator, & consequenter lex eius sufficienter promulgata. Vnde quoad hoc valde probabile est, Apostolos non per mod# nouæ institutionis, aut pr#cepti, sed per modum interpretationis diuini iuris de clarasse, quo tempore consummatus fuit terminus, ex quo lex illa cessatura erat omnino, quoad omnem suam institutionem. Et hoc significauit Augustinus lib.[6357] de Hæresib. in hæresi. 9. dicens, Christianos per Apostolicam traditionem legalia non obseruare carnaliter, sed didicisse ea spiritualiter intelligere. Facta autem huiusmodi declaratione, ex iure diuino naturali sequutum est, vt cæremoni# ill# statim essent mortifer#, quatenus legales erant, quia íam non ad religionem, sed ad superstitionem potius pertinere c#perunt.

Atq#; hoc maximè patet in quibusd# **[sect. 8]** [6358] c#remonijs, qu# publicam, & authenticam institutionem requirunt. Inter quas primum locum obtinent sacrificia, quia in illis consistit veluti principalis, & quasi substantialis cultus Dei, & ideò cess#te institutione, & impositione Dei, eo ipso ex natura rei fuit intrinsecèma lus vsus illorum sacrificiorum sub ratione sacrificandi, & colendi Deum per illa, quia iam re vera non erant sacrificia diuina, nec per homines potuerunt restitui in illum statum. Quod patet, quia id non potest fieri auctoritate priuata, quia hoc repugnat rationi sacrificij, neque etiam auctoritate publica Eccle si#, quia esset contra Christi intention# instituentis in Ecclesia vnum excell#tissimum sacrificium loco omnium, & idcirco vnicum, quia per se solum sufficientissimum est, vt latè tractaui in 3. tomo terti# partis disp. 74. sect. vltima. Ablatis autem hoc modo sacrificijs necessarium consequenter fuit, eodem modo cessare sacerdotium, quia sacerdotium per se primo ad sacrificium ordinatur iuxta illud Pauli ad Hebr. 8. *Omnis Pontifex ad offerendum munera, & hostias con*[6359] *stituitur*. Vnde etiam in lege grati# Christus aliud sacerdotium instituit, præter quod nullum introduci potest per vll# auctoritatem hominibus datam. Idem iudicium ferendum est de sacramentis, quæ secundum locum tenere videntur inter cæremonias, qu# institui solent ad cultum Dei, & ordinantur ad aliquam sanctificationem recipi#tium. Qu# quidem sanctificatio in lege noua interna est, & perfecta, & à solo Deo conferri potest, & ideò Ecclesia non potest talia sacramenta instituere. Neque etiam potestvetera renouare, seu acceptare, quia vel id faceret ex vi prioris institutionis diuinæ, vel per nouam impositionem humanam illa instituendo, non primum, quia diuina institutio iam cessauit, vt supponitur, nec secundum, tum quia nulla est potestas in Ecclesia ad instituenda sacramenta, tum etiam quia finis proprius ta lium sacramentorum cessauit in lege noua, in qua sicut non sunt legales immunditiæ; ita neque est purificatio legalis, seu carnis, vt illam Paulus appellat. Et hoc etiam confirmat illa ratío D. Thomæ, quod illæ purificationes, & oblationes erant vmbræ futurorum, & intern# sanctificationis dandæ per Christum, vnde impertinens fuisset potestas instaurandi in Ecclesia Christi talia, & tam imper fecta sacramenta.

De alijs verò cæremonijs pertinenti **[sect. 9]** [6360]bus ad cultum Dei, quæ magis accidentariæ sunt, qualia sunt vestes, vasa, & alia sacra, & obseruantiæ veteris legis, dixerunt aliqui, quod licèt non possint seruari in lege noua ex vi prim# institutionis, quia illa cessauit, & ideò talis vsus esset superstitiosus, & errorem inuolueret, nihilominus authoritate Ecclesiæ posse instaurari, ita vt seruentur ex institutione humana, non ex diuina, ad e# modum, quo Theologi loquuntur de iudicialibus præceptis. Ita sentit Couarr.[6361] lib. 1. Variar. cap. 17. n. 1. Qui consequ#ter ait, differentiam, quam communiter assignant Theologi inter iudicialia, & cæremonialia præcepta; intelligendam esse de illis c#remonialibus, quæ principalem cultum continebant, vt erant sacrificia, & sacramenta: nam hæc maximè significabant mysteria Christi futura, alia verò magis videbantur esse ad moralem vtilitatem, vt ad decentiam, & ornatum sacrificiorum, & ad excitandam deuotionem, &c. Et allegat in hanc sententiam Maiorem in 4. dist. 3. q. 1. & D. Antonin# 1. p. tit. 14. cap. 5. §. 9. & Drie[6362]donem de Libert. Christian. Sed hi auctores nihil in particulari dicunt, sed **[1187]** generatim loquuntur. Vnde in eodem sensu videtur loqui Couarru. quia non[6363] solum de possibili, sed de facto loquitur; vt patet ex exemplis, qu# statim subiungit. Itaq#ue de facto h#c imitatur Ecclesia secundum generalem, & moralem rationem cultus, & ad illos fines dec#tiæ, & ornatus, &c. Semper tamen distin

ctum modum obseruat, qui & sit perfectioni nou# legis magis acc#modatus, & omnem suspitionem auferat legali# c#remoniarum. H#c autem obseruatio, & prudens cautela non apparet necessaria ex vi iuris diuini naturalis, nisi quatenus prudens ratio dictauer it, esse moraliter necessariam ad pr#dictos fines, & quia hoc semper ita est (moraliter loquendo, vt explicaui) ideò simpliciter dicere possumus, vsum etiam harum cæremoniarum legalium esse mortiferum ex vi iuris diuini naturalis, supposita cessatione antiqui iuris diuini po sitiui cum perfecta illius mutatione per nou# legis completam promulgation#. Hic verò insurgebat alia difficultas, quam in cap. seq. melius tractabimus.

CAPVT XIX.

Fueritne lex vetus prius mortua, quam mortifera.

RESOLVTIO qu#stionis huius **[sect. 1]** [6364] ex iam dictis haberi potest, tamen, quia nec probari non poterat, nec à difficultatibus occurrentibus expediri, non intellecto prius tempore, in quo c#pit esse mortifera, ideò in hunc locum p#ctum hoc distulimus. Potest autem quæstio intelligi, vel respectu gentium, vel respectu iud#orum; vtrisque enim lex mortifera est, vt adducta in superiori capite probant, & à fortiori vtrisq#ue etiam est mortua, imò respectu gentium plusquam mortua dici potest, quia illos nunquam obligauit. Quocirca si qu#stio proposita, seu comparatio fiat respectu gentium conuersarum ad Christum, resolutio pendet ex dubitatione suprà tractata, an gentilibus in Chrìstum credentibus aliquando licuerit post Euangelium susceptum cir cuncisionem suscipere, & legalia seruare. Nam si nunquam licuit, censequens est, vt simul fuerit eis lex mortifera, ac fuit mortua, quia post Christum semper vtrumq#ue habuit. Si verò aliquando licuit fidelibus ex gentibus circ#cidi, ma nifestum est, prius respectu illorum fuisse legem mortuam, quàm mortiferam, quia à principio, & semper illos non obligauit, & ita erat quasi mortua respectu illorum, cum tamen non esset mortifera, quandiu illam seruare eis licuit. Neq#ue in hoc superest noua difficultas. Comparatio ergo fit respectu iudæorum, licet enim ex dictis in superioribus sequi videatur, prius legem illam fuisse mortuam, quam mortiferam, & hæc sit communis sententia, & Augustino tri[6365]buta, nihilominus in se, & in Augustino non caret difficultate.

Posset enim quis opinari, etiam res **[sect. 2]** pectu iudæorum non prius fuisse legem mortuam, quàm mortiferam, non quia à principio fuit mortifera, sed potius è conuerso, quia non fuit mortua, donec fuit mortifera, id est, vsque ad consummatam prædicationem Euangelij. Et f#damentum esse potest primò, quia null# est testimonium, quod ostendat à principio fuisse mortuam: nam si quod esset maximè illud, *Si circuncidamini, Christus vobis nihil proderit,* illud autem, vel tunc dictum est tantum ad gentiles, vel si ext#datur ad iudæos, intelligitur de his, qui circuncideb#tur, ponentes spem in circuncisione, tanquam in causa salutis sine qua gratia Christi non sufficeret, alioqui non solum probaret ille locus, fuisse legem à principio mortuam iudæis, sed etiam eisdem fuisse mortifer#. Alia verò testimonia Scripturæ, quæ loquuntur de termino legis veteris vsque ad Christum, non magis probant, statim fuisse mortuam, quàm mortiferam. N# intelliguntur de Christo vt obligante vniuersum m#dum per suam legem nouam, & ideò extenduntur

vsque ad promulgationem Euangelij; ergo possunt etiam extendi vsque ad consummatam promulgationem Euangelij, quia tunc cœpit lex Christi totum mundum obligare. Vnde quando Augustinus dixit E[6366]pistol. 9. in iudæis fuisse damnabile, *quod post paßionem, & resurrectionem Christi dato, ac manifestato sacramento gratiæ secundum ordinem Melchisedec, adhuc putabant, sacramenta vetera non ex consuetudine solennitatis, sed ex necessitate salutis esse seruanda*: hoc, inquam, **[1188]** rectè potest intelligi de tempore post per fectè promulgatum Euangelium, tunc enim, & non antea simpliciter dici potest sacramentum gratiæ fuisse datum,[6367] & manifestatum. Vnde Hieronymus in Epist. 89. Augustino tribuit, quòd diceret, gentiles esse legis onere liberos, iudæos verò legi esse subiectos, quod, si ve r# est, necessario referendum est ad illud primum tempus inchoatæ promulgationis legis nouæ, quia post illud vterque populus æque fuit liber ab onere legis; ergo in illo primo tempore Iudæi non er#t liberi ab onere legis; ergo lex non erat mortua. Denique seclusa auctoritate, nulla est ratio, qu# cogat nos dicere, legem veterem fuisse mortuam ante plenam le gis nouæ promulgation#, quia leges illæ non habebant inter se formalem repugnantiam, & Deus poterat velle, vt simul permaner#t, & obligarent, videturque id satis voluisse pro illo primo tempore, ferendo nouam legem, & non expresse reuocando primam, nec breuiorem terminum assign#do, quo adueniente cessaret.

Aliud, & graue fundamentum est, quia **[sect. 3]** [6368] non apparet, quomodò illa duo, scilicet, esse mortuam, & non mortiferam, vel hæc duo, esse legem permissam, seu licitè obseruabilem, & non esse obligant#, simul coniungantur. Primum patet simili discursu supra facto: nam si lex illa mortua est, iam sacramenta eius nihil erant, & sacrificia eius etiam cessauerant, introducto iam vnico Missæ sacrificio; ergo ex natura rei necessarium fuit, vt statim vsus talium cæremoniarum fuerit superstitiosus, & rationi rectè contrarius. It# si lex illa mortua erat, ergo eius cæremoniæ erant falsa signa diuini cultus, quia iam cessauerat eorum institutio, seu impositio, quia hoc ipsum est, legem esse mortuam; ergo vti illis, erat per se, & intrinsecè malum. Quod si quis fortasse dicat, illud fuisse licitum ex disp#satione diuina, non loquetur in primis iuxta intentionem Augustini. Et deinde oportet, vt dispensationem ostendat, ne vol#tariè loquatur. Ac denique si ille vsus est contra rationem naturalem, non cadet in illum propria dispensatio, sed potius dicendum erit, legem illam non fuis se pro illo tempore sublatam, vel mortuam, vt vsus cæremoniarum eius nihil pro tunc haberet rationi contrarium. Et inde facile ostenditur alia repugn#tia in hoc, quod lex illa perseuerauerit quoad religiosam obseruationem, qu#do non perseuerabat quoad obligation#. Repugnantia autem est, quia non potest esse vera lex, quin obliget, non potest au tem esse religiose obseruabilis talis lex nisi permaneat in statu veræ legis; ergo nec potest esse sic obseruabilis, nisi vim obligandi retineat. Alia repugnantia moralis inuenitur in sententia Augustini, nam ipse docuit non fuisse mortifera legalia à principio, vt in actionibus Apostolorum simulationemvitaret, ergo ead# ratione docere debuit, non fuisse tunc mortua, aliàs non posset simulationem effugere, cum Apostoli, tanquam legis obseruatores c#remonialia exercerent, vt suprà ostendimus. Alia denique repugnantia moralis est in fundamento Augustini, nam si expediebat, legem illam non statim fieri mortiferam, vt cum honore sepeliretur; ergo eadem ratione oportebat obligare iudæos ad vsum illius legis pro illo tempore, ita vt non possent licitè illam statim abijcere in eius infamíam, & iniuriam, ac si mala esset, ergo eadem ratione oportuit, eam pro illo tempore viuam permanere.

[sect. 4] [6369]
Hoc punctum postulat, vt explicemus quod supra in hunc locum remisimus, quomodò lex illa mortua esse inceperit à die Pentecostes. Vt autem hoc distinctè resoluamus, oportet in lege illa respectu cæremonialium tria distingue re, scilicet, obligationem, institutionem, & fructum, seu effectum: sunt enim hæc tria distincta, & separabilia, & ideò potest intelligi, quod lex derogetur quoad vnum istorum, & non quoad aliud, & ita quod sit mortua quoad obligationem, & non quoad institutionem, vel vtilitatem, potest etiam intelligi, vt quoad om nia moriatur, seu abrogetur. Augustinus ergo, si attentè legatur solum loquitur de abrogatione quoad obligationem legis, & in hoc sensu sentit fuisse legem illam mortuam, quando non d# erat mortifera, & ideodixit, potuisse aliquando illam legem seruari, d#modo non tanquam necessaria, sed vt bona, & religiosa obseruaretur. De alijs autem duobus p#ctis nihil expresse dixit, videtur autem ex doctrina eius colligi, aliter esse loquendum de lege quoad secundum **[1189]** membrum, id est, institutionem c#remonialium, tertium verò de fructu, seu vtilitate legis, non habet in præsenti peculiarem rationem, sed ex prioribus pendet, vt in cap. vlt. huiuslib. declarabitur.

Dico ergo primo. Longe probabilius **[sect. 5]** [6370] est, legemveterem cœpisse abrogari, ac mortuam esse quoad obligation# simul ac lex noua cœpit obligare. H#c est sententia Augustin. vt dixi, & ita eum intelligunt, & sequuntur omnes Theologi citati, & constat etiam quoad hoc Hieron. in eadem fuisse sententia. Imò aliqui putant, hanc partem esse de fide certam, nam in quodam tractatu de Quadruplici synodo Apostolorum, qui habetur in principio primi tomi Conciliorum, & factus dicitur iuxta glossam ordinariam, ponitur quarta synodus primitiuæ Ecclesiæ c#gregata, Actor. 21. diciturque in ea[6371] declaratum fuisse, in illo primo tempore ante euersionem templi Hierosolym. licuisse conuersis iudæis vti c#remonijs legis, dummodo spem salutis suæ in illis non collocarent, & in hanc sententiam citantur etiam Beda, & Chartusianus. Ver#[6372]tamen Actor. 21. nulla refertur facta synodalis c#gregatio, neque noua definitio aut declaratio fidei ibi facta est, sed solum legitur ibi concilium datum Paulo à Iacobo, & senioribus de vsu aliquorum lega lium, in quo supponitur quidem, eos credidisse illum vsum fuisse licitum, in quo credendum est, non errasse, non tamen declararunt, qualis esset ille vsus, neque an t#c esset sub obligation#, nec ne. Inde ergo nihil certum colligi potest quoad hanc par tem. Alij veroputant, hoc fuisse definit#[6373] ab Eugenio IIII. in Concilio Florentino, ex quo Caiet. Soto, & alij moderniores, h#c referunt verba. *N# tamen negat Sancta Synodus licuisse illa obseruare ante fufficientem Euangelij promulgationem, modo ad salutem esse necessaria non crederentur*. Veruntamen h#c verba ego non inuenio in illo concilio,[6374] quod etiam notarunt Valent. & Vasq. Pr#ter quam quod in eis non dicitur, Concili# definire, sed tantum non negare. Non videtur ergo h#c res definita, nec in Scriptura expressa, quanqam videatur magis c#sentanea ijs, quæ Scriptura refert de factis Apostolorum, indicat enim non fuisse ex legis necessitate, sed ob tempor# indigentiam, & oportunitatem. Sicut[6375] dicitur de Paulo Actor. 16. *circuncidisse Timotheum propter iudæos*, nam in hoc taci te significatur id non esse factum propter obligationem legis implendam, & ad hunc modum referuntur alia.

Ratione ergo Theologica principa **[sect. [6]]** [6376] liter agendum est, & præcipua sumitur ex principio supra posito, quod lex vetusabrogata est quoad obligation# simul ac

lex noua obligare incæpit, nam lex noua obligare incæpit à die P#tecostes, vt nunc supponimus ex libro sequenti; ergo eodem die mortua est quoad obligationem lex vetus. Et declaratur am[6377]plius, & confirmatur illud principium, quia illæ duæ leges includebant quand# repugnantiam quoad obligationem, n# ex quo cœpit lex noua obligare, cœpit baptismus esse necessarius ad salutem; ergo eo ipso desijt circuncisio esse necessaria. Probatur hæc consequentia (c#tera enim clara sunt). Tum quia secundum moralem, & c#gruam prouidenti# non potuerunt duo media esse simul necessaria ad eundem effectum. Nec professio nes quodammodo contrariæ debuerunt simul pr#cipi, nam altera erat per signum distinctiu# populi iudaici à gentili, alia verò per signum vtrique commune, tollensq#; inter eos diuision#. Tum etiam quia necessitas circ#cisionis derogabat mult# dignitati, & sufficienti# baptismi iam suffici#ter promulgati, & ideo semper fuit malum, sumere circuncision# vt necessariam, ex quo baptismus necessarius esse cœpit. Cessauit ergo præceptum circ#cisionis eo ipso, quod cœpit obligare pr#cep t# baptismi. Ergo c#sequ#ter etiam cessa uit tota lex quoad obligation# su#. Probatur consequentia, tum à paritate rationis, tum maximè quia circ#cisio erat quasi fundamentum totius legis, quia non obligabat, nisi circ#cisos; ergo cessante ge neraliter necessitate circuncisionis, c#sequ#s fuit, vt in tota lege cessaret. Quæ illatio est manifesta quoad omnes, qui nondum erant circuncisi quando necessitas circ#cisionis cessauit, quoad alios verò iam circuncisos potest cum proportione applicari, nam licèt illi necessario subiacer#t circ#cisioni, illa non erat necessitas moralis, & pr#cepti, sed physica ex pr#suppositione talis effectus, qua n# obstante consequens fuit, vt necessitas obligationis quoad totum legem in illis etiam cessaret. Simile argumentum **[1190]** fieri potest de sacrificijs, nam introducto vnico, ac diuino legis nouæ sacrificio, eiusq#ue necessitate iam cepta promulgari, consequens fuit, vt necessitas antiquorum sacrificiorum per se cessaret, repugnabat enim singularitati nostri sacrificij, eiusq#ue dignitati, & sufficientiæ derogabat, idemq#ue est cum proportione de sacramentis, ac subinde de tota lege cæremoniali.

Ex hoc discursu infero primo, legem **[sect. 7]** [6378] veterem non fuisse simul abrogatam, seu mortuam quoad obligationem pro toto mundo, sed successiuè, priusq#ue in Iudæa, & in alijs locis, vbi prius fuit lex noua promulgata, deinde verò in alijs, provt deuulgatio legis Euangelicæ augebatur. Ratio est, quia lex vetus quoad obligationem per obligationem legis nouæ quasi formaliter excludebatur, sed lex noua non obligauit simul mundum vniuersum, sed successiuè provt successiuè promulgabatur, vel quantum est ex se diuulgabatur, vt rectè docuit Scotus. in 4 distinction. tertia, & in libro sequenti latius tractabimus; ergo eodem modo, ac proportione mortua fuit lex vetus quoad obligationem, nam est eadem ratio, & consecutio necessaria. Quia si vna forma non excluditur, nisi ad introductionem alterius, non po test breuius, aut celerius excludi, quam altera introducatur. Ita ergo intelligo quod Augustin. dixit, *dato, & manifestato Sacramento gratiæ, antiquæ legis neceßitatem cessaße*, nam per *Sacramentum gratiæ*, rectè lex gratiæ cum suis sacramentis, & mysterijs intelligitur; hæc autem lex successiuè manifestata est; ita ergo obligationem prioris legis depulit.

Secundo infero, postquam lex vetus **[sect. 8]** [6379] cœpit esse mortua in toto orbe, cœpisse etiam simul esse mortiferam: probabileq#ue est, tunc simul fuisse mortiferam pro toto mundo. Prior pars manifesta est ex dictis, quia lex illa fuit mortua cum proportione ad promulgationem Euangelij; ergo in eo puncto, in quo sufficiens promulgatio Euangelij

consummata est, lex vetus integrè, & pro toto mundo mortua est. Dictum est autem supra, sufficienter promulgato Euangelio, statim legem veterem fuisse mortiferam; ergo simul, ac lex illa fuit plenè mortua, cœpit esse mortifera, ita vt finis mortis eius, vt sic dicam, fuerit initium status mortiferi eius. Et hinc declaratur secunda pars, nam cum iam tunc lex noua esset promulgata in toto orbe, potuit lex vetus incipere simul esse mortifera in eodem vniuerso orbe. Et ita differentia inter[6380] esse mortuam, vel mortiferam, erit, quòd lex vetus simul fiebat mortua c# promulgatione legis nouæ, ac subinde successiuè, non sic autem facta est mortifera, sed potius ad consummationem promulgationis legìs nouæ, & ideò sicut in vno puncto (moraliter loquendo) promulgatio consummata est, ita in illo potuit incipere lex illa simul esse mortifera, quia iam præcesserat quasi sufficiens dispositio in toto orbe, per totam successiuam promulgationem le gis nouæ.

Dices, Lex illa non est facta mortife **[sect. 9]** [6381]ra sine speciali prohibitione distincta ab alijs præceptis legis nouæ, hæc autem prohibitio non poterat simul proponi vniuerso orbi, nec prædicabatur simul cum lege noua; ergo non potuit postea simul totum mundum obligare; ergo nec potuit illa lex simul esse mortifera pro toto mundo. Respondeo, satis probabile[6382] esse Apostolos, & eorum discipulos simul cum Euangelio pr#dicasse, & docuisse fideles, legem veterem, quæ iam non obligat solum ad tempus fuisse permissam propter honorem eius, & propter suauiorem Dei prouidentiam, vt facilior fieret iudæorum conuersio, omnisq#; peccandi occasio illis auferretur: paulo tamen post fuisse omnino delendam, & prohibendam post sufficienter completam Euangelij prædicationem. Atq#ue ita recte fieri potuit, vt adueniente illo tempore, sufficienter inno tesceret toti Ecclesi# illa reprobatio, & abolitio legis, ideoq#; simul in tota fuerit mortifera. Dixi autem tantum, hoc esse probabile, quia incert# est id, quod supponit, fieri enim potuit, vt prohibitio illa, seu declaratio talis status illius legis, in quo oporte ret esse mortiferam, fieri cœperit, post plenè mortuam illam legem pro toto mundo, & quod non simul, sed successiuè fuerit promulgata vniuersæ Ecclesiæ. Quod si ita factum est, prius fuit lex illa mortua non solum in aliquibus partibus orbis, sed etiam in toto mun-**[1191]**do, quàm fuerit mortifera, quoad obligationem, sicut hactenus loquuti sumus.

Dico secundo. Lex vetus non prius **[sect. 10]** [6383] fuit mortua quoad institutionem, quam fuit mortifera. Ita censeo esse interpretandam sententiam Augustini, quia est necessario consequens ad aliam sententiam eius, vt mihi probant rationes dubitandi supra positæ. Quia non poterant illæ cæremoniæ vt legales, id est, vt institut# à Deo per illam legem, religiosè fieri per modum cultus Deo placiti, & accepti ratione suæ institutionis, si iam pro illo tempore lex esset reuocata, & abolita etiam quoad hanc partem, nam post talem abrogationem iam cultus esset superstitiosus, vt supra eti# declaratum est. Declaratur præterea in hunc modum, nam quandiu lex non fuit mottifera, respublica illa iudæor# in suo cæremoniali statu, vt sic dicam, permansit, id est, templum illud fuit verè locus sacer ad cultum Dei deputatus, nam ob hanc causam Apostoli specialiter illum frequentabant ad orandum, vt ex actibus Apostolorum constat: Pontifex etiam qui tunc officium gerebat, verè sacerdos erat. Vnde Paulus Actor. 23. cum ab alijs corriperetur, quòd Ananiam Principem sacerdotum maledixisset, respondit. *Nesciebam fratres, quod Princeps esset sacerdotum.* Vbi Chrysostom. affirmat, *quod si Paulus eum cognouißet, honorasset,* & Homil. 39. ait in Matth. Paulum pœnitentia ductum se excusasse. Et illam sententiam multi sequuntur, vt Lyran. Caietanus, Isidorus, Claru. & indicat etiam Theophil. Quanuis

alij aliter exponant, ignorantiam illam Pauli per figuram, & simulationem interpretando, quod mihi non probatur. Significauit ergo Paulus, eo tempore nondum fuisse sacerdotes legales sua dignitate omnino priuatos, quod tamen ne cessario dicendum esset, si lex fuisset mortua, etiam quoad institutionem, quia sicut transsato sacerdotio tr#sfertur lex, ita mors legis quoad institutionem, est signum sacerdotij emortui; è ergo conuerso, si sacerdotalis dignitas durabat, necesse est, vt etiam duraret legis institutio. Et inde fit consequens, vt idem sit dicendum de sacrificio, ad quod sacerdotium ordinatur.

Præterea, ob hanc causam dixit Au **[sect. 11]** [6384]gustinus, illas cæremonias fuisse seruatas ex consuetudine solennitatis, licèt non fierent ex necessitate, quia videlicèt, quoad solennem institutionem durabant, licèt non quoad obligationem. Nihil enim aliud significare potuit Augustinus per consuetudinem solennitatis, quia illa consuetudo non induxit illam solennitatem; sed potius diuina institutio, & solennitatem, & consuetudinem illius introduxit, ideoq#ue durare non potuit, nisi durante institutione; ergo si licebat tunc seruare legalia ex consuetudine solennitatis, licebat ex vi primæ institutionis; ergo illa adhuc dura[6385]bat. Deniq#ue sæpe Augustinus comparat vsum illarum cæremoniarum, provt ab Apostolis illo tempore fiebant, c# earundem obseruantia, quam viuente Christo ijdem Apostoli, vel etiam ipsemet Christus exhibebant, vtiq#ue quoad religiosum cultum; ergo plane sentit, eandem durasse institutionem. Ita ergo hæc assertio necessario sequitur ex alia supra probata, quod Apostoli non fictè, sed verè, & ex affectu religioso illas cæremonias faciebant. Ratio ve[6386]rò à priori est, quæ sæpe est tacta, quia ad suauem prouidentiam Dei pertineret, non statim, vel subito reuocare totum illum statum, vel institutum, ne hoc cederet in infamiam illius religionis, vel in maiorem pernitiem iudæorum, qui non erant dispositi ad tantam, & t# subitam mutationem. Neq#ue etiam institutio, & introductio nouæ legis illam subitam mutationem exigebat, quia nihil perfectioni eius, aut dignitati derogabat illa obseruantia propter dictos fines, & pro breui tempore, & non ponendo spem salutis in illa.

Ex quo vlterius infero, legem illam non fuif **[sect. 12]** [6387] se extinctam quoad institutionem in sensu declarato, donec fuit mortifera, ac subinde quoad hanc partem non fuisse prius mortuam, quam mortiferam, neq#ue è conuerso. Hoc sequitur euidenter ex dictis, primò quia quando institutio non fuit reuocata, per se loquendo licebatvti illa, cum esset diuina, qu#uis non esset sub obligatione, quia institutio sufficit ad honestum vsum, & potest ab obligatione separari, vt per se constat; ergo quandiu durauit illa institutio n# **[1192]** fuit mortifera legalium obseruatio, nec moraliter esse potuit, quia non poterat Deus prohibere absolutè vsum cæremoniarum pro eodem tempore, pro quo volebat eas religiosum cultum, & significationem retinere. Præterea suprà ost#sum est c#remonias illas factas esse mortiferas quasi abintrinseco, ex eo, quod reuocata fuit illarum institutio; ergo non potuit lex illa esse mortua quoad institutionem, prius quam fuerit eti#[6388] mortifera. Neq#ue in hoc superest noua difficultas, nisi quod fortasse videri potest, sine causa, vel fundamento assignari vnum terminum mortis illius legis quo[6389]ad obligation#, & alium quoad institutionem. Respondemus autem breuiter, primo non dici sine fundamento, quod in factis, & dictis Apostolorum nititur, ex illis autem, & Ecclesiæ traditione habemus, cæremonias illas aliquando fuisse licitas, licèt non essent necessariæ, & postea factas esse illicitas; ergo consequens necessario est, vt priori tempore non mutauerint institutionem, licèt amiserint obligationem, postea vero etiam institutionem

perdiderint. Ex quo vlterius necessario sequitur, longior# fuisse terminum illius legis quantum ad substantiam institutionis, vt sic dicam, quam quoad obligationem, nam terminus obligationis fuit obligatio legis nouæ, terminus autem status illius instituti fuit perfecta Euangelij promulgatio.

Et ex his facile respondetur ad duas **[sect. 13]** [6390] difficultates in principio positas. Ad prim# ergo fatemur, sententiam asser#tem, legalia fuisse mortua quoad obligation# pro illo primo tempore prædica tionis Euangelicæ, non probari expresse aliquo Scripturæ testimonio, vel Ecclesiæ definitione, & ideò non esse de fide, esse tamen conclusionem Theologicam satis certam, tum ex consensu com muni Patrum, & Theologorum, tum quia est magis consentanea Scripturis excludentibus necessitatem illius legis cum Euangelio, & indicantibus, Apostolos, quando exercebant legalia, non id fecisse ex necessitate, tum deniq#ue quia obligatio illius legis suo modo repugnabat obligationi nouæ legis, vt declaratum est. Neq#ue oportet eodem modo explicare terminum legis veteris quoad durationem in statu religioso, & in obligatione, quia non eodem modo opponitur legi nouæ in primo, sicut in secundo, nec ex eadem radice, neq#ue habebat eandem congruentiam pro illo tempore duratio obligationis, quam habuit duratio institutionis. Vnde immerito ibi objcitur, quod hæc omnia sine sufficienti ratione asserantur. Nec magis obstant quæ ex Augustino afferuntur. Nam priora verba, in quibus Au[6391]gustinus dicit, fuisse damnabile iudæis seruare legalia ob necessitatem salutis, non determinantur ab illo ad certum aliquod tempus, imò aperte extenduntur ad primum tempus pr#dicationis Euangelij. Nam in hoc distinguit inordinatum vsum illius temporis ab honesto, quod in posteriori tempore vterq#ue vsus legalium, siue ex necessitate salutis, siue absq#ue illa illicitus factus est. Aliam verò sententiam ibi tributam Augustino, apud illum non inuenio, neq#ue in rigore vera est, intellecta de onere obligationis legis. Nisi intelligatur de tempore ante Christi mortem, & prædicationem Euangelij tunc enim iudæi erant sub onere legis, & non gentiles: postea verò, tam iudæi, quam gentiles fuerunt liberi ab onere legis. Posset etiam id verificari post inchoatam promulgationem nouæ legis in aliquo loco, vbi nondum peruenire potuerat Euangelij prædicatio, ibi enim potuerunt iudæi pro ali quo tempore esse sub onere legis, sub quo non erant gentiles. Siquis tamen rectè aduertat, illa differ entia solum esse poterat inter vtrosq#ue nondum Christianos, non verò inter conuersos ad fidem Christi, quibus oportebat iam esse Euangelium promulgatum. Ex ignorantia item facile potuit accidere illud discrimen. Deniq#ue probabilis differentia pro eo tempore assignari posset, quod iudæis libera erat obseruatio cæremoniarum legis, non ita gentilibus iuxta probabilem sententiam supra tractatam.

Ad alteram difficultatem responde **[sect. 14]** [6392]tur, priorem partem eius recte probare legem illam non fuisse tunc mortuam quoad institutionem, non verò procedere contra cessationem obligationis. Ad rationes autem posteriori loco positas respondeo. Ad primam, legem duos habere effectus, inter alios vnus est **[1193]** instituere, & dare formam, & modum operandi, aliàs obligare, & nihil repugnare primum separari à secundo, sicut facta est institutio Sacramenti matrimonij, vel ordinis sine obligatione; ita ergo potuit lex illa permanere secundum priorem effectum, licet esset mortua quoad posteriorem. Maioris autem claritatis[6393] gratia distinguere possumus obligationem quoad exercitium, vel quoad specificationem actus, nam quoad priorem dicimus mortuam fuisse in principio legem illam, posterior autem necessario durauit permanente institutione, & illa suf ficit

ad rationem legis. Consistit autem in hoc, quod licèt iudæus non teneretur circuncidere filium, nihilominus si ill# circ#cidebat, debebat seruare formam legis, & sic de alijs sacrificijs, quia hæc obligatio ex natura rei sequitur ex institutione, & vsu eius. Et ita excluditur prima repugnantia.

Ad secundam rationem respondetur lon **[sect. 15]** [6394]ge aliam esse rationem de simulatione obseruationis legis, t#quam obligantis, vel de simulatione cultus: nam prior erat valde materialis, & non per se intenta, neq#ue excludebat intentionem veri cul tus Deo pro eo tempore placiti, quod satis erat, vt actio illa esset religiosa, & omnino honesta. Neq#ue enim Apostoli ea tunc faciebant propter obligationem legis, neq#ue hoc exterius profitebantur quantum erat de se, quamuis præuiderent alios id existimaturos, idq#ue permit terent, nam hic modus simulationis illicitus non est, vt suprà diximus, secus ve ro esset, si cæremonias iam non religiosas, & prohibitas, tanquam religiosa se facere fingerent, nam hoc sine dubio intrinsecè malum est. Ita ergo intellecto fundamento August. omnis repugn#tia cessat. Ad tertiam respondetur primo ita fuisse iudæos affectos ad legem suam, & consuetudine in illa firmatos, vt non fuerit necessarium eis prohibere, ne statum illius subito abijcerent, vel mutarent, illo autem statu perseuerante, etiam erat consequ#s, vt multi illis cæremonijs vterentur, seclusa speciali obligatione. Dico etiam probabile esse, non potuisse quidem singulos Pontifices, vel sacerdotes statum illius legis, & institutionem eius omnino abrogare, si tamen communi consensu vellent cedere iuri suo, & statim omnino relinquere c#remonias suas, potuisse id facere, quia hoc non erat eis prohibitum, & tuncvniuersaliter cessaret ratio retinendi cæremonias pro aliquo tempore, quia cessaret omne scandalum iudæorum, & omnis infamia eiusdem legis, & nullam haberet repugnantiam cum suaui prouidentia Dei. Quia verò hic casus erat moraliter impossibilis, ideò simpliciter permisit Deus statum illius legis pro aliquo tempore conseruari quoad institutionem eius, qua suppositione facta, tenebantur sacerdotes illius temporis Sancta illa sanctè tractare, & iuxta legem ministrare, quæ obligatio, facta illa suppositione, magis ex natura rei, quam expositiuo præcepto sequebatur.

Atq#ue hinc obiter responderi potest **[sect. 16]** [6395] ad quandam curiosam interrogation#, quæ hic occurrit, an eo tempore, quo cæremonialia erant mortua, & non mor tifera, tenerentur iudæi soluere decimas, quia hinc apparet, non fuisse obligatos, quia lex erat mortua quoad obligationem, illi autem solum obligabantur ex vi legis. Item quia sacerdotes iam non tenebantur ministrare, licèt illis licitum esset ministerium; ergo neque alij tenebantur illa soluere, quanuis licitè possent, si vellent. Patet consequentia, quia obligatio stip#dij correspondet obligationi mi nisterij, nam seclusa hac obligationequasi mutua, & permanente, pro actuali ministerio, quando fieret, posset fieri arbitraria rec#pensatio, vel ex partium c#uentione.

Nihilominus dicendum videtur, eam obligation# pro eo tempore durasse, nam in pri **[sect. 17]** [6396] mis loquendo de iud#is non c#uersis ad fid#, non est dubium, quin saltem ex c#sci#tia, qu# habebant, tenerentur decimas soluere, sicut etiam sacerdotes ex simili c#sci# tia tenebantur ministrare, & verisimile est, etiam iud#os ad fidem conuersos e#d# existimation# pro aliquo tempore habuisse, pro quo non satis constabat, legem illam esse mortuam. Præterea non videtur illa conscientia omnino fundata in errore, vel ignorantia, sed in naturali quadam iustitia, supposito statu illiuspopuli conseruantis illum religiosum cultum Dei, vt à Deo institutum, & approbatum etiam pro eo tempore, & ab eodem populo quasi communi consensu retentum: nam inde oriebatur mutua obligatio ex parte

sacerdotum, vt essent parati ad mi-**[1194]**ministrandum, quando alij vellent vti le galibus, & ex parte populi ad soluendas decimas. Eo vel maximè quod tribus Leuitica non habuerat sortem in terra promissionis, & loco illius decimas acceperat, ideoque durante statu illius reipublicæ, & templi, non debuit illis priuari, nam hoc etiam erat moraliter necessarium, vt scandala vitarentur, & omnia ordinatè fierent.

In quo tandem considero, illam legem **[sect. 18]** [6397] soluendi decimas non fuisse cæremonialem, sed iudicialem, & ideo potuit lex illa obligare, etiam si præcepta cæremonialia essent mortua. Verisimile enim est, iu dicialia præcepta non fuisse pro eo tempore mortua, saltem illa, quæ ad conseruandam iustitiam, & publicam pacem illius reipublicæ erant necessaria. Quia durante pro tunc statu politico illius reipublicæ (provt durabat, permittente, imò & approbante Deo) necessarium erat habere leges iudiciales, per quas cìues obligar#tur, & malefactores possent puniri, & alia obseruari, pertinentia ad iusti tiam contractuum, & aliarum actionum: nam obligatio talium legum non repugnabat cum consummata redemptione Christi, nec cum obligatione legis nouæ, nec etiam fuerat specialiter, & expresse reuocata. Et ita D. Thomas non probauit, ab[6398] rogationem præceptorum iudicialium nisi ex defectu subiecti, id est, ex dissolutione illius reipublicæ, & mutatione status eius. Durante ergo illo tempore, & statu recte potuit pro illo tempore pr#ceptum decimarum obligare.

CAPVT XX.

Quomodo fuerit semper illicitum, gentes ad iudiazandum cogere, & tractatur locus Pauli ad Galat. 2. & expenditur prohibitio sanguinis, & suffocati. Actor. 15.

EX rationibus dubitandi in cap. 15. **[sect. 1]** [6399] pro vtraque parte positis, & ex rationbus, ac testimonijs additis pro sententia Hieron. in ca. 16. solum supersunt nobis explicanda duo loca Scripturæ in titulo proposita, cætera enim omnia explicando sententiam, quam veram reputamus, expedita sunt, & multis eti# occurr#tibus difficultatibus obiter est satisfactum, hæc verò duo loca specialem, ac diligentem requirunt declarationem. Quia verò difficultas illorum locorum nascitur ex coactione genti# ad seruanda legalia, ideo pauca de illa præmittenda duxi. Duobus autem, vel tribus modis accidere potuit hæc coactio, primo per coactionem quasi pœnalem, quæ vt iusta sit, supponit obligationem in eo, qui cogitur, & potestatem, seu iurisdictionem in cogente. Secundo per impropriam coactionem, quam[6400] directiuam appellare possumus, imponendo, scilicèt, obligationem ad legalia seruanda, licet antea non esset. Tertio[6401] intelligi potest coactio adhuc magis im propria, qua estper consilium, vel exemplum. De prima non fit mentio in Scriptura, de secunda videtur procedere locus Actorum, de tertia verò locus ad Galat. 2. Primo ergo tanquam certum sta[6402]tuo, nunquam potuisse gentes licitè cogi ad legalia seru#da

primo genere coactionis quasi ad implendam obligationem in illis pr#existentem. Hæc assertio nota est ex hactenus dictis, illam vero hic pr#mittimus, vt res magis intelligatur, & vt occasione illius aliqua loca Scripturæ ad hanc materiam spectantia explicentur. Possumus igitur duo tempora distinguere, vnum est, post decretum Ecclesiasticum factum ín concilio Apostolico Actor. 15. aliud est de antiquiori tempore à passione Christi vsq#ue ad[6403] illud concilium. Post dictum ergo concilium certissimum est principium posi[6404] tum, quia in illo definitum est, gentiles conuersos non esse obligatos ad legalia seruanda, sed solum ad onera in eodem concilio declarata, quæ re vera legalia non erant, vt infra videbimus; ergo nullo modo licebat illos cogere ad talem obseruationem. Probatur consequentia, quia cogerè aliquem ad id, quod facere non tenetur per se iniquum est. Nam vel talis coactio esset per violentiam, & sic esset iniusta, vel esset per deceptionem, persuadendo illis legalium necessitatem, & sic esset hæreticum contra Apostolorum definitionem.

Atq#ue hoc confirmant verba Pauli **[sect. 2]** [6405] ad Galat. 2. *Quo modo gentes eogis iudaizare*, nam licèt non loquantur de rigorosa coactione violenta, à fortiori probat illam non fuisse licitam. Pertinent autem illa verba ad illud tempus, de quo **[1195]** tractamus, nam licèt Augustin. dicta Epist. 19. ad Hieronym. cap. 2. aliquantulum à princip. probabilius existimet, illud factum Petri, quod refert Paulus ad Galat. 2. accidisse ante concilium Apostolicum Actor. 15. nihilominus bene inspecta historia Actorum, & collata c# dicto loco Pauli ad Galat. secundo, contrarium videtur dicendum. Quia in di[6406]cta Epistola narrat Paulus duplicem ascensum suum in Hierusalem, primum in capite primo, triennio post conuersionem suam, secundum in cap. 2. *post annos quatuordecim*, vtiq#ue à primo ascensu, vt contextus ipse suadet, & multi exponunt, & specialiter varijs rationibus[6407] ostendit ibi Salmeron disput. 22. Ille autem secundus a scensus Pauli idem fuit cum illo, quo ad illud concilium cum[6408] alijs conuenit, vt in eodem cap. 2. insinuat Ambros. refertq#ue Hieronymus, & non improbat, & clare docent Theodoret. Anselm. D. Thom. Caietan. & Beda Actor. 15. Potestq#ue facile suaderi ex collatione vtriusq#ue ascensus, & ex circunstantijs eorum, & ex alijs coniecturis à ratione temporum sumptis; illis autem omissis, hac ratione nunc breuiter vtor. Quia aliàs hic ascensus Pauli, cuius ipse meminit ad Galatas cap. secundo, omissus fuisset à Luca in historia Actorum, quod non est verisimile, quia erat res valde grauis, multumq#ue[6409] ad doctrinam fidei spectans. Sequela declaratur, quia Lucas quatuor tantum ascensus Pauli in Hierusalem numerat, primus est Actor. 9. triennio post conuersionem suam, de quo nulla potest esse quæstio. Secundus Actor. 11. ad deferendas eleemosynas fratribus. Tertius tempore concilij, Actor. 15. Quartus Actor. 21. quando comprehensus est à iudæis. Et de hoc etiam vltimo non est quæstio, quia constat, eo tempore iam Paulum contulisse Euangelium suum c# Petro. De secundo autem aliqui dicere vo **[sect. 3]** [6410]luerunt, coincidere cum ascensu Pauli ad conferendum Euangelium cum Apostolis, cuius meminit ad Galat. 2. Sed non est verisimile, tum quia nullum in[6411]dicium ad hoc asserendum sumi potest ex vtroq#ue loco, tum etiam, quia tunc nondum erant ortæ contentiones, & scandala, quorum occasione Paulus ascendit, vt conferret suam doctrinam cum Apostolis. Non enim propter se, aut propter auctoritatem doctrinæ, sed propter alios, qui ex conuersione, & libertate gentium turbabantur, ascendit. Tum præterea quia ille secundus ascensus non potuit esse *post annos quatuor decim*, vt ait Paulus, quia fuit anno secundo Claudij Imperatoris,

alias quadragesimo quarto à natiuitate Christi, ac subinde decimo, velvndecimo à mor te Christi, vt late probat Baron. 1. tom. Annal. Vnde etiam fit verisimile quod idem auctor affirmat, Petrum eo tempore non fuisse Hierosolymis, sed Romam adijsse, non potuit ergo tunc Paulus cum Petro Euangelium conferre. Superst ergo, vt illa collatio facta sit in dicto concilio Actor. 15. atq#ue ita vt idem sit ascensus ad concilium, & ad conferendum cum Petro post quatuor decimum annum à Paulo designatum. Existi mo autem (vt dixi) numerasse Paulum illos quatuordecim annos à primo ascensu, & ideo illum decimum quartum annum fuisse decimum septimum à conuersione Pauli, nam tres præcesserunt ante primum ascensum eius, & inde fit, fuisse illum annum decimum nonum à passione Domini, nam biennio post illam conuersio Pauli contingit. In idem autem tempus optimè cadit congregatio dicti concilij, quia antea non potuerunt Petrus, & Paulus Hierosolymis simul adesse, cum Petrus fuerit Romæ vsq#ue ad nonum, vel decimum annum imperij Claudij, qui est decimus octauus[6412] à passione Domini, vt ex historijs constat. Relinquitur ergo, vt factum illud Petri, quod reprehendit Paul. ad Galat. 2. acciderit post prædictum Hierosolymitanum concilium.

Superest dicendum de tempore ante **[sect. 4]** illud concilium. Nam in illo non erat[6413] notum in Ecclesia, an gentes conuersi ad fidem legalia seruare tenerentur; ergo pro eo tempore dum aliud non declarabatur, iuste poterant ad illa seruanda compelli, nam in dubio lex seruanda est, quandiu non constat, non obligare. Nihilominus contrarium om[6414]nino asserendum est. Vt autem hoc clarius probetur, & intelligatur, distinguamus illud primum tempus in duo, vnum vsq#ue ad reuelationem factam Petro, vt **[1196]** gentiles baptizaret Actor. 10. quæ accidit anno Christi quadragesimo primo, hoc est, septimo, vel octauo à passione[6415] eius, vt Baroni. ostendit. Aliud est post illam reuelationem vsq#ue ad prædict# concilium. In priori tempore non est pr#dicatum Euangelium gentibus, neq#; aliquis pure gentilis baptizátus est, sed Cornelius fuit primus, qui Dei monitu baptizatus est, & tunc cœpit gentibus aditus ad Ecclesiam reserari, vt recte[6416] ait Baron. suprà. Estq#ue optima coniectura, quia Petrus caput Ecclesiæ ausus non fuerat gentes baptizare; ergo non est verisimile, alios Apostolos, vel discipulos prius aliquos gentiles baptizasse. Vnde Actor. 11. postquam Petrus reuelationem sibi factam narrauit, alij fide[6417]les ex iudæa conuersi, *glorificauerunt Deum, dicentes; Ergo & gentibus pœnitentiam dedit Deus, & vitam,* & additur ibidem, de discipulis, qui fuerant dispersi à tribulatione, quæ fuerat sub Stephano, *Prædicabant, nemini loquentes verbum, nisi solis iudæis.* In illo ergo tempore non habuit locum quæstio de iure, quia non erat factum, quod esset iuris fundamentum. Si enim Euangelium non prædicabatur gentibus, nec eis dabatur baptismus, nullo modo poterant ratione legis nouæ ad antiquam seruandam compelli, cum antea ex vi legis antiquæ cogì non possent.

Obijci vero potest, quia Philippus baptizauit eunuchum ante reuelation# **[sect. 5]** [6418] factam Petro, vt constat ex Actibus, imò Baron. in anno trigessimo quinto Christi Domini, notat, in illo anno historiam illam Actor. 8. contigisse: at vero eunuchus ille gentilis erat, teste Euseb. lib. 2.[6419] Histor. cap. 1. & sequuntur plures, D. Thom. Ioan. 12. lect. 4. & ibi Maldon. Tolet. circa illa verba, *erant autem quidam gentiles,* Abulen. Matt. 6. q. 129. Salmer. tract. 28. & 32. in Acta. & alij citati à Lorino[6420] Actor. 8. ergo signum est, ante reuelationem factam Petro gratiam Euangelij fuisse communicatam gentibus.

Vnde Euseb. supra dicit, eunuchum illum fuisse primum ex gentibus baptizatum, iuxta illud Psalm. 67. *Ætiopia præueniet ma*[6421] *nus eius Deo.* Respondeo, quidquid sit de origine illius eunuchi, an fuerit ex parentibus gentilibus, vel iudæis, quia de illo vix potest aliquid certum affirmari cum potuerint iudæi esse in *Æ*tiopia, sicut erant dispersi per alias mundi regiones, quidquid ergo de hoc sit, verius existimo, illum fuisse professione, & fide iud#orum, non solum quia venerat adorare Hierusalem, sed etiam in itinere Isaiam legebat, eumq#ue prophetam esse credebat. Vnde verisimile est, quod Ly[6422]ran. Carthusian. & alij dicunt, illum fuisse proselytum, neq#ue enim aliter Philippus illum baptizaret, cum nondum fuisset ianua Ecclesiæ gentibus aperta, vt ex Actor. 10. colligitur, & recte notant Baron. supra & Bellarm. li. 1. de Roman. Pontific. cap. 22. Quod ergo Euseb. ait, eunuchum illum fuisse primum ex gentibus baptizatum, si intelligat de gentibus præputium habentibus, falsum est, si verò intelligat de gentibus factis proselytis, incertum est, nam Hierosolymis erant alij proselyti ex gentibus, qui potuerunt & credere, & baptizari, etiam viuente Christo imò Zacheus, vt multi putant, gentilis erat, vt patet ex Tertu[6423]lian. libr. 4. contra Marcion. cap. 37. & Cyprian. Epist. 63. Chrysost. Homil. de Zacheo tom. 2. Beda Lucæ 19. vbi idem sentit Ambros. & Petrus Chrysol. Serm. 54. vbi ait, *fuisse adoptatum in filium Abrahæ.* Vnde verisimiliter credi potest, fuisse proselytum, non enim aliter Christus ad illum diuertisset, ne legem violare vi deretur. Nam ea ratione iudæi conuer si ad fidem, in principio cauebant consortium g#tilium pr#putium habentium, vt colligitur ex Actor. 11. & ad Galat. 2. Vnde sicut Christus de Zacheo dixit, *Hodie salus huic domui facta est, eo quod & ipse sit filius Abrahæ*, ita credibile est, fuisse baptizatum, vel viuente Christo, vel postea ab Apostolis ante eunuchum. Nec[6424] refert, quod multi alij existiment, illum fuisse iudæum, quia neutrum, vt credo satis probari potest, & nos non facimus vim in exemplo talis person#, nam multi alij proselyti esse poterant inter iudæos, de quibus eadem est ratio. Vnde est vltimo in hoc puncto considerandum, quòd licèt eo tempore Euangelium per se non prædicaretur gentibus, id est, ex instituto, & in terris eorum, nihilominus multi gentiles non circuncisi poterant Hierosolymis, & in Iud#a habitare, & au dire verbum Dei, & fidem in Christum concipere, vt de Centurìone Matt. 8. &[6425] **[1197]** Luc. 7. valde probabile est, & consequen[6426] ter etiam per fidem viuam, & contrition# internam iustificari: nihilominus tamen per baptismum non admittebantur ad Ecclesiam vsque ad reuelationem factam Petro. Et ideo etiam de illis certum est, non potuisse ad seruanda legalia cogi, cum nec lege veteri ad circuncisionem suscipiendam obligarentur, neq#ue ad baptismum admitterentur.

Deniq#; etiam de illo tempore à bap **[sect. 6]** [6427]tismo Cornelij vsque ad Hierosolymitan# concilium idem dicendum est. Quia licet aliqui iud#i æmulatores legis illo tempore murmurarent, & rumores excitarent, quia homines non circuncisi ad c#sorti# Ecclesi# admittebantur, nihilominus Apostoli semper eis restiterunt, & Paulus neque ad horam eis cessit, vt ipse dicit ad Galat. 2. Et Petrus Actor. 11. non sedauit iud#os cogendo gentiles ad circuncisionem, sed Dei voluntatem iud#is declarando. Vnde credi potest, idem fecisse tunc alios Pastores Ecclesiæ, licet nondum esset res authenticè definita. Ratio[6428] antem est, quia nulla erat lex, quæ gentiles ad fidem conuersos ad veteres cæremonias obligaret, quia nec lex vetus ad illos loquebatur, præterquam quod iam erat mortua, nec noua hoc præcipit, vt supra ratiocinati sumus. Vnde ad rationem dubitandi negare possumus, tunc rem fuisse dubiam, quia licèt non esset definita, per rationem poterat esse ita manifesta, vt

vix posset à mediocriter eruditis inuincibiliter ignorari. Addo etiam cum aliàs constaret, legem veter# non esse datam gentibus, etiam in casu dubio non potuisse gentiles ad fidem conuersos ad legem seruandam iuste cogi, quia ipsi possidebant libertatem suam, & in dubio melior est conditio possidentis.

Dico secundo, nunquam gentiles ad fi **[sect. 7]** [6429]dem conuersos, & baptizatos fuisse coactos ad legalia seruanda per aliquam Ecclesiasticam legem, imò nec licuissevnqu# ita illos cogere. Prior pars constat, quia nulla talis lex Ecclesiastica ostendi potest. Item vel illa lex fuisset ante Concilium Apostolicum, & hoc dici non potest, quia semper Apostoli tali coactioni repugnarunt; multo vero minus dici hoc potest de tempore post concilium, quia non poterat lex fieri contra Apostolorum definitionem. Et id etiam confirmat exemplum de Tito ad Galat. 2. Po sterior item pars facile probatur, quia vel est sermo de legibus formaliter, &[6430] hoc modo contra ius diuinum esset talis coactio; ergo non est potestas in Ecclesia ad tale pr#ceptum imponendum: vel est sermo de legalibus materialiter sumptis, & sic circuncisio non potest ab Ecclesia præcipi, quia est res difficilis valde, & inutilis; ergo nec alia legalia.

Sed licèt hoc sit verum de toto onere legalium, nihilominus de aliqua par **[sect. 8]** [6431]te, vel actu illorum, aliter apparet, quia non solum videtur posse aliquid legale præcipi, sed etiam esse præceptum Actor. 15. vbi præcepta est gentibus con[6432]uersis abstinentia ab idolothitis, sanguine, & suffocato. Hoc verò testimo[6433]nium duas habet expositiones, seu responsiones. Vna est, ibi Apostolos nihil legale statuisse, imo nec positiuam legem tulisse, sed tantum tria naturalia[6434] præcepta negatiua, quæ à gentibus facile violabantur, renouasse, aut præcepisse. Primum est præceptum abstinendi à fornicatione, quod certum est esse morale, seu legis naturæ. Secundum est abstinendi ab immolatis; quod solum est prohibitum ab Apostolis quatenus fiebat in aliquem idolorum cultum. Sic enim dixit Paulus 1. ad Corintheos 10. *Quæ immolant gentes, dæmonijs*[6435] *immolant, & non Deo*: *nolo autem vos socios fieri dæmoniorum, non potestis calicem Domini bibere, & calicem dæmoniorum, non potestis mensæ Domini participes eße, & mensæ dæmoniorum, &c.* Alioqui verò comedere ex immolatis quasi materialiter (vt sic dicam) sicut per se malum non est, ita neq#ue est prohibitum ab Apostolis, aliàs etiam secluso scandalo, & omni specie idololatriæ non licuisset, ratione prohibitionis; contrariam autem docet Paulus in eodem loco primo, ad Corintheos 10. & 8. Tertium est abstinendi à sanguine, quod non intelligitur[6436] de esu sanguinis, sed de effusione sanguinis, vtiq#ue humani, quod præceptum etiam naturale est. Qui autem sic illud interpretantur, omittunt particulam suffocatum, quæ male posset ad interpretationem de homicidio accommodari, negant ergo esse ab Apostolis traditam, sed ab aliquo interprete per mo-**[1198]**dum scholij adiunctam, & sic postea ìn textum græcum irrepsisse, & tandem à Latino interprete retentam, vnde illam particulam omittit Ambros. ad Galat.[6437] 2. dicens, à sophistis Græcorum fuisse additam, licèt expositionem non sequatur. Vtrumq#; autem sequutus est Tertull. lib.[6438] de Pudicit. cap. 12. & Cyprian. lib. 3. ad Quirinum cap. vltim. & Iren. libr. 3. cap. 12. & Patian. in Parænes. de Pœnitent. Augustin. etiam libr. 32. contra Faust. cap. 13. omittit particulam *suffocatum*, & refert expositionem de homicidio, eamq#; non refutat, licèt alias adhibeat. Atq#; ita iuxta hanc exposition# cessat dif ficultás, quia iuxta illam nullum præcept# legale ab Apostolis reuocatum est.

In hac verò expositione primum, quod de fornicatione dicit, certissim# est, non enim prohibita est ab Apostolis, **[sect. 9]** [6439] quia non esset mala per se, & iure naturæ #hibita, sed # avel gentes hoc ignorabant, vel pro nihilo ducebant, ill#q#; c#suetudin#habeb#t. Sec#d# autem, quod de immo latis dicitur, valde etiam probabile est. Nam esus immolatorum, si cesset omnis species falsæ religionis, & omne sc#dalum, non est per se malus, & ideò si bona conscientia fieret, non erat malus, vt aperte supponit Apostolus in dictis locis ad Corinth. & ad Roman. 14. & ibi exponit August. suo cap. 78. Iedoq#; probabile est, non fuisse ab Apostolis prohibita absolutè idolotyta, sed solum quatenus esus illorum continebat cultum idolorum, vel speciem eius, & scandalum parere poterat. Sic enim Cyprian. Tertullian. & Patian. suprà, illam prohibitionem declarant per idolorum cultum, vel sacrificium, aut participationem eius, & Guadenti. tract. 15. qui est de Machabæis, ait, prohibitionem esse factam, ne redirent ad idola, & ne cibis diabolo sacrificatis prophanarentur. Idem sentit Hieronym. lib. 1. contra[6440] Iouinian. qui ita exponit, *vt abstineant se ab idololatria.* Idem legitur apud Augustinum in Speculo cap. de Actib. Aposto[6441]lorum, refert enim expositionem de idololatria, & non refellit, neq#ue aliam ibi adiungit. Imò lib. de Bono coniugali dixit, satius esse mori fame, quam idolotytis vesci, quod est verum de naturali præcepto, nam de positiuo non esset ita necessarium. Eamdem expositionem sequitur Turrian. lib. 1. pro Canonib. Apostolorum cap. quinto, & sexto. Non minus autem probabile videtur, pr#dictos Patres solum dedisse occasionem, seu ra tionem motiuam illius præcepti ferendi, materiam autem generaliorem fuisse. Nam quia scandalum erat frequ#s, & poterat redundare in ipsosmet rec#ter conuersos ad fidem, paulatim illos inducendo ad idolorum honorem, ideò absolutè, & sine restrictione Apostoli esum immolatorum prohibuerunt, vt sonant verba præcepti, qu# restringere non est necesse. Quia hoc etiam modo præceptum erat morale, nullamq#ue legalem cæremoniam continebat. Et licèt esset positiuum, poterat esse tunc expediens ita generaliter ferri propter infirmos, & ignorantes, qui non facile possent occasiones scandali discernere.[6442] Cui sententiæ fauet Leo Papa Epist. 77. aliàs 79. ad Nicetam cap. 5. vbi sentit, præceptum illud vsq#ue ad sua tempora durasse, & obligasse absolutè ad abstinendum ab immolatis. Idem sumitur ex Concilio Aurelienensi secundo, cap. 20.[6443] vbi idolorum cultus, & vti cibis idolis immolatis tanquam duo distincta prohibentur, & idem sumitur ex Concilio Gangrensi statim citando. Neq#ue in Epistol. ad Corinth. Paulus illud præceptum reuocauit, sed solum non promulgauit illud Corinthijs, ad quos post illam legem latam peruenit, vt patet Actor. 18. & multo post ad illos scripsit, vt[6444] ex eadem Epist. cap. 2. notum est. Non promulgauit autem Corinthijs pr#ceptum illud, vel quia non iudicauit necessa rium, aut opportunum, vel quia non erat pro illis latum, sed tantum pro Christianis Syriæ, & Siliciæ, vt sentiunt Salmer.[6445] tract. 43. in Acta, & Baron. anno Christi 51. in tom. 1.

Tertium autem, quod de homicidio **[sect. 10]** [6446] dicit illa expositio, probare non possumus. Primò, quia credimus particulam *suffocatum*, pertinere ad textum Scripturæ, & positam fuisse in præcepto Apostolorum, habetur enim in græcis, & latinis exemplaribus, & vsu, & traditione Ecclesiæ recepta est, & non parum con[6447]firmatur generali approbatione Conlij Tridentini, nullaq#ue est ratio sufficiens ad repellendam illam vocem è textu sacro, & Patres etiam antiquissimi il-**[1199]**lam legunt, vt Clem. Papa. lib. 6. de Con[6448]stitution.

cap. 12. & Hieronym. dicto lib. 1. contra Iouinian. Cyril. Hierosolomit. Catechesi 4. & Orig. lib. 8. contra Celsum, & indicat Tertullian. in Apologet. cap. 9. Secundo quia multi eorum, qui videntur eam particulam omittere, fatentur sub sanguine comprehendi, & Gaudentius exponit, *& àsanguine,* id est, *à suffocato,* & melius Augustin. 32. contra[6449] Faust. cap. 13. *à sanguine,* id est, *ne quicquam ederent carnis, cuius sanguis non eßet effusus,* & idem sentit Tertullian. in Apologet. ca. 9. Supponunt ergo prohibitum ibi esse esum sanguinis, & consequ#ter esse prohibitum suffocatum, quia sanguinem in se continet.

Tertio ita fuit hoc pr#ceptum in Ecclesia intellectum, vt sumitur ex Augu **[sect. 11]** [6450]stino, & alijs Patribus citatis, & Euseb. lib. quinto, Histor. ca. 1. vbi refert Biblidem Martyrem pro Christianis respondisse: *Quomodo eiusmodi viri liberos suos deuorare in animum poterunt inducere, quibus ne licitum quidem sit, sanguinem animalium ratione carentium comedere,* vbi de solo suffocato fit mentio, tamen sub illo sanguis comprehenditur, quia ratione sanguinis suffocatum prohibetur, vt dictum est. Extenditur autem prohibitio ad animalia bestiarum morsibus extincta, quia tanquam suffocata censentur, eo quod sanguis eorum non effundatur. Et idem habetur in Concilio Vormatien. Canon. 64. & 65. vbi etiam prohibentur[6451] aues retibus strangulatæ, propter eandem rationem; imò quædam alia ibi adduntur, quæ propria illius concilij lege non prohibentur: nec sub sanguine, & suffocato. Illo modo compreh#duntur. Deniq#ue in Concilio Gangrensi illa tria[6452] *sanguis, suffocatum, & immolatum idolis,* expresse nominantur tanquam prohibita, nam sine dubio hic est sensus illius cano nis, qui sic habet, *Siquis carnem edentem, præter sanguinem, & idolis immolatum, & suffocatum, cum religione, & fide condemnæt, &c. anathemasit,* ita enim diuidenda sunt verba, vt habentur in correctis concilijs, vt reddant sensum legitimum, qui est, esum carnium esse licitum, excipi tamen illa tria. Et ita intellexerunt illum canonem Scholastici omnes, qui in præsenti illum allegant, & Baronius supra.

Quarto denique altera expositio de ho micidio nimis est metaphorica, & præ **[sect. 12]** ter vim verborum, & contextus, nam eodem modo præcipitur abstinentia ab immolatis, & à suffocato, & sanguine; abstinentia autem ab immolatis intelligitur ab esu illorum; ergo eodem modo intel ligitur de sanguine, & suffocato: nam materia est eiusdem rationis, & ideò n# est simile de fornicatione, quæ est materia diuersæ rationis. Accedit, quòd in hoc sensu prohibitus est sanguis Genes. 9. & clarius multo in lege Leuit. 7. & 17. vbi consequenter prohibetur mortisci num, vel captum à bestia, sub quibus c#preh#debatur suffocatum, nam sub hoc nomine non inuenitur in lege prohibitum. In canone autem 62. Apostolorum declaratur, prohibitionem illam factam esse ad quandam legis imitationem. Est etiam illa expositio nimis voluntaria, vt rectè argumentatur Ambros. suprà, & indicat D. Thom. 1. 2. q. 103. art. 4. ad 3. quia nulla erat ratio specialiter prohibendi homicidium, vel rapinam (qu#, vt refert alij sub nomine suffocati intel ligebant) nam gentiles etiam infideles non ignorabant, hæc esse mala, nam inter ipsos etiam grauiter puniebantur.

Secunda ergo & vera responsio est, **[sect. 13]** [6453] ibi esse datum positiuum præceptum illi tempori, & regioni conueniens, quo prohibitus fuit esus sanguinis, & consequenter animalium omnium, quæ sine sanguinis effusione moriuntur, vel occi duntur. Quæ est communior sententia Patrum, vt vidimus. Et ad obiectionem[6454] factam respondent omnes, illum cibum non fuisse prohibitum ratione legis veteris, nec quasi cogendo ad

obseruanti# eius, sed solum quasi imitando in aliquo legem antiquam, vt expresse significatur in dicto canon. 62. Apostolorum. Hoc enim non est prohibitum in Ecclesia. Et quamuis regulariter fiat in solis pr#cep tis iudicialibus, potuit ab Apostolis eti# fieri in aliqua obseruantia legali, quæ non continebat significationem futurorum, nec fortasse propriè ad cultum Dei pertinebat. Maxime quia sub diuersa ra tione, & motiuo, prohibitio illa ab Apostolis facta est, sine vllo ferè respectu ad veterem leg#. Multiplex autem ratio illius præcepti assignatur à Patribus. Pri ma est moralis ad frænandam gulam, & **[1200]** modestiam in cibis sumendis fidelibus commendandam. Ita Cyril. Hierosolymit. catechesi 4. ca. de Cibis. Sed hoc D. Thomæ non placet, quia multa sunt alia, quæ magis ad gulam prouocant, quam sanguis. Et quamuis lambere s#guinem animalium, vel deuorare suffocata non cocta f#rinum sit, vt ait Cyril. Apostoli autem non hoc tantum prohibuerunt, sed etiam hæc cocta, & quocumq#ue modo parata manducare, in quo non apparet t#tus excessus gul#, aut defectus modestiæ, vt propter eam solam causam debuerit prohiberi. Alij rationem reddunt, quia sanguis etiam, & suffocatum in idololatrijs gentium peculiari modo vsurpabatur. Quam rationem indicant Origin. & Tertull. suprà, & D. Thomas 1.[6455] 2. q. 102. ar. 6. ad 1. dicit, fuisse consuetudinem gentilium, vt adunarentur ad comedendum sanguinem congregatum in honorem idolorum, quibus reputabant sanguinem acceptissimum esse, ideòq#ue prohibitum fuisse à Deo esum sanguinis[6456] in lege veteri. Credibile ergo est, durasse illum ritum g#tilicum tempore Apostolorum, & ideo sub illa ratione vitandi idololatriam, vel eius speciem, simil# prohibitionem tradidisse: sub illa enim ratione præceptum morale erat, & non cæremoniale. Quæ ratio satis probaba[6457]bilis est, & eam rectè locupletat Turrian. suprà. Non est autem contemnenda ratio Augustini. lib. 32. contra Faust. cap. 13. dicentis, *Apostolos elegisse rem facilem, & nequaquam obseruantibus onerosam, in qua cum Israelitis etiam gentes propter angularem illum lapidem duos parietes in se condentem aliquid communiter obseruarent.* Quam ita interpretandam censeo, nimirum, desiderasse Apostolos vnire inter se duos illos populos, & impedimenta huius vnitatis, quantum pro tunc fieri poterat, auferre. Et quoniam ex antiqua consuetudine iudæis abominabilis erat esus sanguinis, & suffocati (non solum ratione legis, sed etiam ratione antiquissimæ consuetudinis, & traditionis à temporibus Noe) ideo Apostolos pro tunc illum prohibuisse gentilibus conuersis ad fidem, vt possent pacificum habere conuictum cum fidelibus ex iudæis conuersis. Et hoc sequitur etiam Baron. suprà.

Sed dicet fortasse aliquis, has ratio **[sect. 14]** nes intra breue tempus cessasse, & ideò[6458] si ill# tantum fuissent fundamentum illius legis, intra idem tempus debuisse cessare legem illam, iuxta illud generale principium, quòd cessante ratione legis in vniuersali cessat lex. Consequens autem non ita factum est: nam concilia allegata quorum temporibus illud præceptum durabat, fuerunt multò post tempora Apostolorum, scilicèt, trecentis, quingentis, & octingentis annis post Christi aduentum; ergo. Respondetur, in primis concedendo, non diu viguisse[6459] in Ecclesia illud præceptum. Vnde Salmeron existimat, cessasse post quadraginta annos, seu post perfectam promul[6460] gationem Euangelij, quando legalia cœperunt esse mortifera. Quod est probabile, sed incertum, quia nec ex historijs, nec ex Patribus id constat, & verisimile est, rationes illius præcepti maiori tem pore durasse, dum Imperatores fuerunt idololatræ, vel dum fideles misti erant cum gentibus suos ritus profitentibus. Augustinus autem indicat suo tempore

præceptum illud iam fuisse sublatum. Concilia ergo recentiora, vt sunt Aurelienense, & Vormatiense, prouincialia sunt, & fortasse propter peculiares rationes ad suas prouincias pertinentes vsum illum retinere voluerunt. Vel certe considerarunt rationem aliam, quam Augustinus tetigit, nimirum, simile præceptum abstinendi à sanguine datum esse Genes. 9. ad vitandam crudelitatem, & vt magis detestarentur homi[6461]nes humanum sanguinem effundere, vt di xit D. Thom. 1. 2. q. 102. art. 3. ád 8. & ar.[6462] 6. ad 1. Addit etiam August. potuisse illud præceptum retineri in memoriam, quòd Deus hoc iusserit, tempore Noe, *vt per hoc admonerentur fideles, Ecclesiam gentium fuisse in arca Noe præfiguratam, & illius facti prophetiam in gentibus ad fidem venientibus cæpisse impleri*. H# igitur rationes, vel ali# magis morales potuerunt Patres illorum conciliorum mouere ad pr#ceptum illud renouandum, vel tanto tempore retinendum, iam verò in vniuersa Ecclesia cessauit, vt constat.

Dico tertio. Cogere gentes lato mo **[sect. 15]** do, id est, per inductionem aliquam, vt per importunam petitionem, vel alio simili modo, semper habuit speci# mali, in in diuiduo autem potuit esse interd# **[1201]** malum, interdum indifferens. Hanc as[6463]sertionem pono propter locum Pauli ad Galat 2. Nam priorem partem indicat in principio, cum ait, Titum gentilem fuisse compulsum circuncidi, vtique per importunitatem aliquorum fratrum, *Quibus* (ait) *neque ad horam ceßimus subiectione*, vtiq#; quia vt minimum id habebat speciem mali. Idem colligitur ex reprehensione Petri, quia exemplo suo cogebat gentiles iudaizare, vt statim refert. Imò etiam indicat illud factum Petri, fuisse malum, & reprehensibilem. Sed nihilominus probatur secunda pars assertio[6464]nis ex doctrina Augustini super eandem epistolam supra citatam. Quia vel inductio erat ad illam obseruantiam vt necessariam, & sic erat mala, quia erat deceptatoria, & contra libertatem Euangelij, vel erat ad illam vt voluntariam, & non prohibitam, & sic de se non er at mala, sed indifferens, secluso scandalo.

Statim verò occurrit communis difficultas circa intelligentiam illius dissen **[sect. 16]** [6465] sionis inter Petrum, & Paulum, quæ propter difficultatem, & vtilitatem suam, & quia in præsenti tractatur ab omnibus Doctoribus omitti non potest, quanuis per se necessaria non sit ad cessationem legalium explicandam, vt facilè ex dictis patet. Difficultas ergo est, an dissentio illa verè acciderit, vel ex composito simulata fuerit. Item si priori modo euenit, quid in eo facto Petrus peccauerit, & an Paulus caput suum repreh#d#do exces serit. In qua difficultate Hieron. suprà[6466] sentit, totum illud factum fuisse simulatum, quia non putat, Petrum posse alio modo à peccato etiam mortali excusari, c# ex eius sententia obseruatio legalium serio facta erat mortifera. Neque potuit Petrus per ignor#tiam excusari, cum ipse fuisset author præcipuus decreti de liber tate g#ti# ad fidem conuersarum, & reuelation# de ipsorum vocatione habuisset. At verò per simulatam dispensation# facilè excusatur, quia omnia fecit animo, & int#tione #fici#di non solum iudæis, sed eti# gentibus. Nam apparenter segregando se, int#debat occasion# pr#bere non deceptioni gentium, sed instructioni potius Iud#orum, media Pauli admonitione. Vnde addit, etiam Paulum non verè, & ex animo repreh#disse Petrum, sed solum *secund# faci#*, id est, exterius, & ín apparentia, & ex c# posito cum eodem Petro. Quæ sententia fuit antiquorum, quos ipse refert, & præsertim Chrysostomi, quos alij suprà ci[6467]tati sequuti sunt. Moti autem sunt, tum quia non est verisimile, vel Petrum peccasse in materia adeò

sibi nota, vel Paulum reprehendisse in Petro, quod ipse sæpius fecit, tum etiam quia verba textus poss#t facilè ad hunc sensum accommodari.

Hic verò maximè vrget Augustinus **[sect. 17]** [6468] argumentum suum de m#dacio, quia hinc non solum sequitur, in facto simulato Petri inuent# esse mendacium, sed etiam in verbis ipsius Pauli, & in Scriptura canonica mendacium reperiri, quod sine dubio esset magnum absur dum. Ideoque conatur Augustinus ad illud deducere prædict# sententi#. Non quia existimaret, illud admitti à Hieronymo, vt quidam putant, sed potius, quia sciebat, non esse à Hieronymo c#cedend#, & ita propter illud vitand# à sua sententia recederet. Nihi[6469]lominus tamen Hieronymus tacitè respondet, negando sequelam. Nam de simulatione facti iam suprà ostensum est, potuisse esse materialem; & non formalem, in verbis autem Pauli non reperitur mendacium: nam ipse referendo præteritum factum nunquam dixit, illa omnia, quæ ibi interuenerunt, fuisse ex animo, & absque simulatione facta, sed simpliciter retulit, quod exterius factum est. Imò cum dixit, se restitisse Petro, indicauit, non ex corde, sed *in facie* tantum, & in exteriori specie restitisse. Sicut 2.[6470] ad Corint. 5. dicit, *aliquos gloriari in facie, & non in corde,* id est, in apparentia operum, non ín veritate. Et consequenter, quod de Petro ait, *quia reprehensibilis erat,* potest cum eadem additione intelligi, scilicet *in facie,* seu in apparentia. Eo vel maximè quod lectio gr#ca non dicit esse reprehensibilem, sed repreh#sum, vtiq#; ab alijs ignorantibus simulationem, qui #pterea illum repreh#sibil# existimabant.

Deniq#ue quod Paulus ait, *Cum vidis* **[sect. 18]** [6471]*sem, quod nòn rectè ambularent ad veritatem Euangelij. Dixi Cephæ coram omnibus, & cæt.* non propter Petrum, sed propter alios potest intelligi, fuisse verissimè dictum, nam quod de aliqua multitudine dicitur, non est necesse, vt singulis attribuatur. Loquutus est autem Paulus cum Petro potius, quàm cum alijs, non quia putaret illum non ambulare ad veritatem Eu#ge-**[1202]**lij, sed quia ita inter eos conuenerat, & quia ita expediebat ad efficaciorem aliorum instructionem, & correctionem. Deniq#; vere etiam potuit Paulus dicere Petro, *cur cogis gentes iudaizare,* quia hic effectus vere sequebatur, vel sequi poterat ex illa specie facti, licet simulate fieret. Excusabatur autem à culpa, quia supposita c#uentione facta inter vtr#q#; Apostolum, nullum nocumentum sequi poterat ex illa appar#ti coactione, quia statim erat adhibenda medicina per resistentiam Pauli, atque ita vitatur omne mendacium in Scriptura. Videndum verò superest, an expositio sit acc#modata.

Quoad hanc ergo partem maximè mi **[sect. 19]** [6472]hi probatur sententia Augustini docentis, totum illud factum simpliciter esse intelligendum, prout litera ipsa fincerè sumpta præsefert. Quam sententiam sequuti sunt etiam Anselm. D. Thomas, & ferè alij recentiores in Paulum. Et pro eadem citat Augustinus Ambrosium, & Cyprianum, & de Ambrosio id constat manifestè ex eius c#mentario ad Galat. 2. Nam circa illa verba, *Cum autem venisset Petrus, &c.* inquit, *Post coneordiam societatis, & honorificentiam primatus, quam sibi inuicem per gratiam Dei detulerunt, nune interueniente causa negligentiæ, vel erroris dißidere inter se videntur Apostoli non in propria causa, sed in solicitudine Ecclesiæ.* Per quæ verba satis docet dissidium illud non ex compositione ficta, sed ex solicitudine cum aliqua negligentia coniuncta ortam fuisse. Ideoq#; verbum *In facie,* simpliciter expli cat, idest, in præsentia, & licet legat, *quia reprehensus erat,* statim addit, *à veritate Eu#gelica,* qui autem à veritate euangelica reprehenditur, non fictè, sed verè reprehensibilis est. Vnde subiungit, Paulum constanter improbasse, quod

Petrus sine c# silio fecerat, & hoc modo reliqua prosequitur, vt posteà videbimus. Locum verò Cypriani non designat Augustinus,[6473] videtur tamen hoc significare in epist. 71. ad Quintum fratrem, vbi locum ill# attingens, commendat modestiam Petri, qui non insolenter respondit allegando primatum. *Nec despexit Paulum* (ait) *quod Ecclesiæ prius persecutor fuisset, sed consilium veritatis admisit, & rationi legitimæ, qu# Paulus vindicabat facilè consensit, documentum, scilicet nobis concordiæ, & patientiæ tribuens.* Hoc autem exemplum, & h#c laus Petri nulla fuisset, si ex composito, & non verè Petrus fuisset reprehensus. Potuisset etiam Augustinus afferre Tertullianum[6474] lib. de Præscript. cap. 23. & lib. 4. contra Marcionem cap. 3. vbi inter alia ait, *Si reprehensus fuit Petrus, vtique conuersationis fuit vitium, non doctrinæ.* Quia verò Tertullianus eodem titulo repelli poterat, quo Augustinus excludit plures ex allegatis à Hieronimo, ideò illum omisit, quia in h#resim lapsus est, vel certè quia in ea sententia non est satis constans, sed variè loquitur. Pro eadem sententia referri potest Gregor. 28. Moralium[6475] cap. 6. aliàs 12. vbi de Petro ait, *per humilitatem cordis Pauli consilium audiuit,* & expressius idem docet Homil. 18. in Ezechiel. item Beda ad Galat. 2. & optimè Rupert. de Operibus Spirit. Sanct.[6476] lib. 5. aliàs 1. de Consil. toto cap. 14. Denique sententia hæc ferè à modernis Doctoribus recepta est, quorum aliquos paulò post referemus, & alios suprà retulimus.

Probatur autem hæc sententia pri **[sect. 20]** [6477]mò ex verborum proprietate, quæ sine causa necessaria relinquenda non est, hic autem nulla est causa, nam quæ mouit Hieronymum, scilicet, quod legalia tunc erant mortifera, re vera non subsistit, vt visum est. Eo vel maximè, quod si essent mortifera, vix, aut nullo modo posset excusari culpa per talem simulationem, vt etiam ostensum est. Quod ergo Paulus ait, *Restiti ei in faciem,* sine dubio non significat in apparentia, vel in specie exteriori; sic enim Paulus suis verbis maximè eneruaret suammet s#tentiam. Significat ergo idem, quod in præsentia, & coram omnibus, sic enim ipsemet Apostolus paulò post declarat dicens, *dixi Cephæ coram omnibus,* & in alijs locis ita sumit particulam *in faciem,* vt 2. ad Corinth. 10. *Qui in facie quidem humilis sum inter vos,* id est, cum sum præsens vobis: nam statim subiungit, *Absens autem confido in vobis.* Particula ergo *In facie* non diminuit proprietatem, & energi# verbi resistendi, sed potius auget, vt resistentia facta sit facie ad faciem, vt sic dicam, & coram omnibus; ergo salua sinceritate Scripturæ non potest de simulata resistentia intelligi.

Et hoc etiam confirmat ratio subi# **[sect. 21]** [6478]cta, *quia reprehensibilis erat.* Quam ideò Pau-**[1203]**lus reddidit, vt ostenderet, iustam fuisse resistentiam suam, & ideò planè significare voluit, Petrum in illo facto fuisse reprehensione dignum. Neque enim fuisset satis, quòd Petrus fuisset ab alijs reprehensus, vt à Paulo etiam reprehenderetur, nisi ipse fuisset reprehensione dignus. Vnde vel vox gr#ca non tantum significat actum, sed etiam potentiam; id est, non tantum repreh#sum, sed eti# reprehensibilem, & melius hoc posteriori modo vertitur, vel certè si altera lectio teneatur, magis acc#modata est Ambrosij expositio, scilicet, quia veritas Euangelij Petrum repreh#debat, & consequenter reddebat illum reprehensibilem à Paulo. Atque ita videtur apertè se exponere Paulus in verbis sequentibus, *Cum vidissem, quod non rectè ambularent ad veritatem Euangelij.* Friuolum enim est, hæc verba referre ad alios, & non ad Petrum, nam Paulus principaliter retulit factum Petri, alios verò inducit, vt imitatores, & sequaces illius, & postea indefinitè ait, *Cum vidißem, quod non rectè am bularent;* ergo illa indefinita æquiualet vniuersali, & omnes illa via ambulantes, & maximè ducem illorum Petrum, comprehendit. Neque

etiam fingi potest, taliaverba dicta esse per simulationem, quia verbum *videns*, omnino illi repugnat. Nec deniq#ue cogitari potest, Paulum deceptum fuisse in eo, quod vidisse se affirmat. Igitur & verborum proprietas, & eorum contextus, ac series, ac deniq#ue sinceritas sermonis hunc sensum maximè confirmant.

Tandem potest addi coniectura s#p **[sect. 22]** [6479]ta ex occasione, & intentione, quam in historia narranda Paulus habuisse videtur. Hoc enim ibi agebat, vt Galatas reuocaret à falsa existimatione, in quam inducti fuerant, quod tenerentur legem cum Euangelio seruare, & ad hoc persuadendum induxerat collationem sui Euangelij factam cum Petro, & alijs, & tacitè commemorat definitionem fact# in concilio Hierosolymitano, & addit, constantiam, quam habuit, resistendo, ne Titus circuncideretur tanquam legi subiectus, vt falsi fratres volebant. Posteà verò ad exaggerandam constantiam, & firmitatem suam in illa doctrína, inducit historiam de facto Petri segregantis se, & de sua resistentia, ac reprehensione. Quæ historia multum deseruit intentioni Pauli, si illa omnia serio, & verè facta sunt: si autem per simulationem omnia facta fuissent, parum prodessent ad fidem confirmandam, quia Paulus simulando, confirmaret potiùs, quàm reprehenderet simulationem Petri, & virtute doceret, non fuisse contradicend# iud#is, sed dissimulandum, & condesc#dendum cum illis volentibus cogere g#tiles ad legem seruandam; hoc autem di cere valde esset absurdum; ergo rectius intelligitur, bellum illud, & quasi dissensionem inter Apostolos per humanam conditionem serio contigisse, & non ex composito fictam fuisse. Vnde rectè Phi[6480] lo Carpathiorum Episcopus in Cantica Cantic. circa illa verba, *Filij matris meæ pugnauerunt contra me,* ait, *Sapientissimos cœlestis Regis bellatores sanctam, atque honestam pugnam fecisse,* & in illo loco, *Paulum pugnasse propter Christum, & fidelium ædificium, talemq#ue pugnam & pacificam, & sanctissim# fuisse.*

Vt autem difficultati propositæ, & **[sect. 23]** [6481] fundam#tis Hieronymi satisfaciamus, oportet exponere quid, & quantum peccauerit Petrus in illo facto, vt propterea verè, ac merito reprehenfibilis dícatur, & deinde constabit, an rectè egerit Paulus illi resistendo, ac verè reprehendendo. In hoc enim puncto excedere interdum videtur Augustinus accusando illud factum Petri. Nam in lib. de Agon. Christian. cap. 30. sic scribit, *De*[6482]*bet Ecclesia Catholica correctis, & pietate firmatis filijs lib#ter ignoscere, cum ipsi Petro personam eius gestanti, & cum in mari titubaßet, & cum Dominum carnaliter à paßione reuocasset, & cum aurem serui gladio præscidisset, & cum ipsum Dominum ter negasset, & cum in simulationem superstitiosam postea lapsus eßet, videamus, veniam esse concessam.* Vbi multis modis indicat Augustinus, illam culpam fuisse mortalem, tum numerando illam inter grauiora peccata Petri, tum ex genere delicti *simulationem superstitiosam* voc#do, quàm iterum infra vocat *Prauam simulationem.* Tum denique ita exaggerando ve[6483]niam talis culp#. D. etiam Gregor. dicta Homil. 18. in Ezech. videtur ad hanc s#tentiam accedere, dicens, illam non sol# fuisse culpam, *sed quod magis est hypocrisim,* quæ verba imitatus est Ansel. ad Galat.[6484] 2. Certum autem esse debet, Petrum non **[1204]** peccasse mortaliter in illo facto, sicut[6485] de illo docent omnes scholastici, Diuus Thomas. 1. 2. q. 103. ar. 4. ad 2. & ibi moderni omnes, & antiquiores in 4. dist. 3. quos suprà cap. 17. retuli cum alijs expositoribus Pauli. Et fundamentum est, quia omnes Apostoli creduntur confirmati in gratia in die Pentecostes, vt supra cum D. Thoma dixi ex communi sensu Ecclesiæ; ergo maximè Petrus. Item probari potest sufficienter, quia nec ex[6486]

verbis Pauli, neq#ue ex materia, de qua agebatur, colligi potest tam graue peccatum, vt ex dicendis constabit. D. Thomas autem, & qui post illum allegati sunt, concedunt, Petrum peccasse venialiter, quia hoc necessarium saltem est, vt verè dicatur repreh#sibilis, & sufficit. Alij[6487] verò moderni Petrum ab omni culpa excusant, etiam veniali, non solum in sententia Hieronymi, sed etiam synceram literæ exposition# sustinendo: quod late def#dit Baron. in Annalib. anno Chri[6488]sti. 51. & Vasq. 1. 2. disp. 182. cap. 7. & sub disiunctione Bellarmin. lib. 1. de Summo Pontific. cap. 28. dicens, Petrum aut nihil peccasse, aut ad summum venialiter. Eadem disiunctione vtitur Salmeron. 2. ad[6489] Galat. disp. 24. §. Excusabilius.

Est autem considerandum, duobus **[sect. 24]** modis posse Petrum excusari à culpa. Primo excusando actionem ipsam sec#dum se, etiam vt hic, & nunc factam c# talibus circunstantijs. Secundo excusando tantum ipsam personam. Action#[6490] excusari dico, si ostendatur, illam non esse malam, neque ex obiecto, neque ex cirstantijs, etiam si cum omnium consideratione fiat. Persona autem tantum excusatur, quando licet actio sit mala, vel de se, vel ex aliqua circunstantia, nihilominus operans per inaduertentiam illius circunstantiæ, quæ malam reddere posset actionem, excusatur. Auctores ergo[6491] citati excusant Petrum hoc posteriori modo, & est pius, & probabilis, habet ta men difficilem probationem, quia pendet ex interno actu operantis, de quo neque ex verbis Pauli, nec ex alio signo exteriori nobis constare potest, sed solum præsumi ex magna sanctitate personæ operantis, Petri. Ad quod etiam iuuat optima eius intentio, quæ à Paulo explicata est illis verbis, *Subtrahebat se, timens eos, qui ex circuncisione erant:* nam ille timor non erat humanus, seu mundanus, nihil enim mali Petrus à iudæis sibi timebat, quia nec rationem habebat illud timendi, nec propter illud mota fuisset constantia Petri, quæ c#minationibus[6492] Pharis#orum non mouebatur, Actor. 4. & 5. sed erat timor sanctus misericordiæ, vel charitatis, quo formidabat, ne iud#i, qui à Iacobo aduenerant, turbarentur, & intentione vitandi hoc mal# in illis hominibus, qui speciali cura er#t illí c#missi, illis condescendit, verisimiliter tunc existim#s, id sibi licuisse. Quæ coniecturæ sunt quidem suffici#tissim# ad excusationem plusquam probabil# in tali persona culpæ grauis, præter aliam rationem extrinsecam confirmationis in gratia. Proveniali autem culpa non ita conuincunt, quia venialis culpa facilè c#mittitur per leu# negligentiam, quando in materia, vel circunstantijs actionis culp# fundamentum inuenitur. In quo non multum iuuat ad probandam excusation# conditio person#: nam quo sanctior, & prud#tior est, eo facilius potest, & magis debet cum integra circ#spectione operari. Nihilominus tamen ex pia pr#s#ptione, vt dixi, admitti potest. Neq#; obstabit, quod Petrus verè dicatur reprehensibilis, quia non dicitur reprehensibilis apud Deum, sed inter homines; & ad hoc satis est, vt actio secundum se ma la sit, vel malam circunstantiam habeat, quidquid sit de interna inconsideratione operantis, quam homines non vident.

Tentandum autem est, & videndum, **[sect. 25]** [6493] an illa actio Petri possit ab omni culpa secundum se excusari. Et in primis suppono, illam non fuisse malam ex obiecto, sed vel bonam, vel indifferentem. Nam comedere cum his, vel illis secundum se indiffer#s erat, & tunc id facere intuitu legis, & per modum cuiusdam obseru#ti# in illo populo consuet#, de se bonum erat, quia lex non erat mortifera, & c#suetudo erat legi consentanea. Et hoc apertè fatetur Augustinus loco statim cit#do.[6494] Atq#; hinc sequitur primo, simulation# illam Petri non fuisse formal#, id est, non habuisse malitiam m#dacij. Hoc in superioribus

generaliter probatum est, & patet breuiter, quia illa subtractio Petri non est facta int#tione fallendi, aut decipi#di alios, vt per se constat, neque erat imposita ad aliquid signific#d#, quod falsum esset, **[1205]** nec per se significabat, legem veterem tunc obligare aut iudæos, aut gentiles, sed ad summum indicabat, legem veterem esse bonam, & posse tunc seruari. Quod si fortè aliqui plus concipiebant, erat per accidens ex facilitate ipsorum, vnde non pertinebat ad deceptionem actiuam Petri, sed ad passiuam ipsorum facilè iudicantium.

Secundo sequitur, in illo facto Petri **[sect. 26]** [6495] non fuisse malitiam simulationis superstítiosæ. Probatur, quia hæc non est, nisi vbi aliquid fit contra cultum Dei legitimum, vt constat ex latè dictis in tomo 1. de Religione. At Petrus nihil fecit c# tra legitimum cultum Dei, nam obseruantia illa, quam fecit, non erat vana, cùm esset conformis legi, quæ nondum erat prohibita; ergo nec species aliqua superstitionis in ea fuit. Dicere autem[6496] potest aliquis, quod licèt in illa separatione non esset directa superstitio, vt c# uincit argumentum factum, fuisse nihilominus indirectè, quatenus inducebat gentiles ad aliquid, quod in eis superstitiosum fuisset. Sed hoc spectat ad mali[6497]tiam scandali, de qua statim dicetur, & generaliter etiam satis controuersum est, in qua specie constituenda sit, qu#do non est directè intenta. In præsenti aut# non apparet vlla ratio indirectæ superstitionis per modum cooperationis, seu inductionis. Nam illo exemplo Petri n# inducebantur gentiles ad aliquam superstitionem faciendam, quia solum inducebantur exvi illius exempli ad separandum se à iudæis sicut iud#i separab#tur ab ipis, quia per aliquod factum non solet homo induci, nisi ad simile factum. In tali autem separatione nulla esset superstitio ex parte gentium, tum quia ipsi g#tiles non se separabant à iudæis, sed potius patiebantur (vt sic dicam) & sustinebant separation# Iud#orum ab ipsis, in quo nihil superstitiosum agebant. Tum eti# quia licèt gentiles sponte vellent se à iudæis in cibis, & m#ducatione separari, non fuissent superstitiosi, vel quia sine superstitione potuissent tunc legalia seruari, seclusa falsa existimatione necessitatis, vt est probabile, etiam iuxta Augustini sententiam, vt suprà visum est, vel quia iuxta doctrinam D. Tho. 1. 2. q. 101.[6498] ar. 4. illæ obseruantiæ non continebant ipsum cultum Dei, sed erant ad distinctionem cultorum Dei, & ideò si ex parte iudæorum non erat superstitio, separari à gentibus iam conuersis ad Deum, quia licèt iam essent cultores Dei, non tamen modo proprio, & peculiari iud#orum: etiam ex parte gentium non esset superstitio nolle edere cum iud#is, ne illorum peculiar# cultum amplecti viderentur.

Tertiò hinc apparet difficile, tribue **[sect. 27]** [6499]re illi actioni Petri aliquam aliam malitiam, nam si quæ esset maximè scandali; hæc autem non facilè ostendi potest. Maior videtur in primis sumi ex reprehensione Pauli, qui solum arguit Petrum, quod gentes cogeret iudaizare, quæ coactio non erat propria per vim aliquam vel metum, nec per præceptum aliquod, vel obligationem, sed per exemplum aliquod, vel imitationem, qu# non nisi malitiam scandali habere potest. Deinde hoc fatetur Augustinus in epist. 19. ad Hieronymum, vbi ait Petrum, &[6500] Paulum in seruandis legalibus solum in hoc discerni, quod Paulus semper id egit sine scandalo gentilium, id est, non cogendo illos ad similem obseruantiam, Petrus autem in illo loco incautè iudaizauit, dando scandalum gentilibus, cogendo vtique illos ad iudaizandum. Et eandem rationem scandali tribuit Petri facto Rup. lib. 1. de Consil. cap. 14. &[6501] ab illo excusat Paulum in circuncisione Timothei, & alijs cæremonijs iudaicis, quas aliquando exercuit. Probatur ergo Minor, inquirendo, quale sit hoc scandalum, aut enim est scandalum praui operis, vel falsi erroris, neutrum aut# esse

videtur; ergo. Probatur prima pars Minoris, quia (vt dicebam) illa coactio tantum erat inductio ad similem separationem, quæ non erat praua. Neq#ue etiam potest dici praua ratione coactionis, quia illa coactio non erat propria, vt includit inuoluntariam vim, sed erat per voluntarium consensum. Vnde etiam si dicatur, Petrum suo exemplo induxisse gentiles ad sumendam circuncisionem; & alias cæremonias legis, ne Petrus cum alijs iudæis se ab illis separaret, etiam hæc inductio non esset sc#dalum praui operis, quia tunc non erat prauum, seu prohibitum gentilibus circuncidi, si sponte sua vellent, vt diximus ex probabili sententia, & consentanea Augustino.

[1206] Dicetur fortasse, Petrum non indu **[sect. 28]** [6502]xisse gentiles tantum ad iudaizandum spontaneè, sed etiam quasi ex necessitate, & obligatione, hoc autem modo pernitiosum fuisse gentibus iudaizare. Imò ibi includi scandalum erroris, aut prauæ doctrin#: nam exemplo, & auctoritate Petri inducebantur gentes, ad credendum se teneri ad iudaismum, & quod amplius est, etiam iudæi, qui ex simili apprehensione à gentibus separabantur, exemplo Petri in suo errore confirmabantur. Et hoc modo videtur exponere illud scandalum Augustinus in[6503] sua Epistola. Et habet fundamentum in Paulo, qui non alia ratione videtur ill# vocare coaction#, nisi quia inducebat sub specie necessitatis, & obligationis. At si tale erat scandalum, profecto erat ex suo genere graue peccatum, nisi in[6504]consideratio excusaret, hoc autem difficile creditu est. Nam vt supra dicebam, etiam cum Paulus obseruabat legalia, iudæi sumebant occasionem existimandi, illa fuisse tunc necessaria ad salutem, & tamen non propterea tribuitur Paulo talis error, vel deceptio, quia ex facto eius id non colligebatur, cum posset legalia seruare absque necessitate, propter honestatem, vel alias causas. Et ita respectu Pauli illa deceptío erat potius permissa, quam facta. Ergo simili modo in præsenti, quanuis fortasse gentiles, vel iudæi illam opinionem conciperent, non potest talis deceptio Petro attribui, quia ex eius facto colligi cum fundamento non poterat. Nam tunc Petrus seruauit legalia, quia iudæus erat, & sibi erant permissa; ergo quantum erat de se non inducebat gentes, vt existimarent, sibi esse necessarium seruare legalia. Vnde si ipsi inde sumebant occasionem hoc opinandi, erat occasio potius accepta, quàm data; erat ergo scandalum passiuum potius, quàm actiuum; ergo de se nullum erat peccatnm in Petro respectu gentilium. Poterant enim facile intelligere, Petrum id fecisse, vt condescenderet iu dæis, quia hoc ei licebat, & per se loquendo liberum illi erat, vel conuersari cum gentibus, vel separari iuxta legem. Neque etiam respectu iudæorum putabat Petrus occasionem scandali, quia etiam non erat causa deceptionis illorum, sed permittebat illam ad vitandum maius malum, quod eis timebat.

[sect. 29] [6505]

Hoc ergo modo videtur posse non improbabiliter defendi, factum illud Petri nullo modo fuisse peccaminosum, non solum ad naturalem inconsiderationem, sed etiam, quia omnibus circ#stantijs pensatis, prudenter iudicare po tuit, se in eo facto non dare scandalum actiuum, & si quod erat passiuum, se n# obligari ad vitandum illud, quia maior tunc erat necessitas iudæorum, grauiusque putabat esse nocumentum, quod eis imminebat. In quo errare quidem potuit Petrus, errore tamen facti, non iuris, & sine periculo culpæ, non solum, quia probabilibus coniecturis ducebatur, sed etiam quia electio non inter licitum, & illicitum, sed inter expediens, & non expediens fiebat, multa enim licent, quæ non expediunt, teste Paulo. 1. Corinth. 6. Vnde licet erretur circa li[6506]citum, & non expediens, non erit culpa, sed impedimentum maioris boni, vt ibi notat D. Thomas.

Hunc ergo defectum in Petro negare non possumus, & ille sufficit, vt verè Paulus dixerit, illum esse reprehensibilem, & meritò restiterit. Quia re vera ad conuersionem gentium, & instructionem iudæorum, & ad puriorem libertatis Euangelij pr#dicationem magis expediebat, non separari à gentibus, & iudæos instruere. Et alioqui Petrus rationem officij debuerat tunc eligere quod maximè expediebat. Et nisi Paulus occurreret maius commune bonum Ecclesiæ impeditum fuisset: hoc ergo titulo fuit vera prudens, ac necessaria eius reprehensio. Et hoc etiam satis est, vt Paulus dicere potue[6507]rit Petro, *cur gentes cogis iudaizare*, quia licet non daret scandalum actiuum, non tollebat passiuum, quando non solum licitè, sed etiam perfectius, & constantius operando id facere potuisset. Hoc ergo modo potest rectè intelligi illa dis sensio pacifica, & sancta, vt dixit Philo,[6508] sine culpa Petri, & sine elatione, vel temeritate Pauli, cessantque calumniæ antiquorum infidelium, & nouorum hæreticorum, quibus nunc respondere n#

est necesse, quia & Doctores allegati id
sufficienter præstant, & res est per se satis clara.

[1207] CAPVT XXI.

Quando lex vetus cœperit esse inutilis quoad effectus suos.

TRia in illa lege in superioribus distinximus, vnum est institutio talis **[sect. 1]** congregationis cum omnibus pertinentibus ad diuinum cultum, & ad Reipublicæ gubernationem. Aliud est obligatio legis. Tertium est vtilitas, seu effectus legis. Et de primo ac secundo expli cuimus, quando, & quomodo cessauerint, superest ergo vt de tertio pauca dicamus. Nam licèt ex dictis apperte sequatur, legem illam iam perdidisse omnem[6509] vtilitatem, quia est prorsus abrogata, & euacuata; lex autèm ablata nullam efficaciam legis habere potest, nihilominus circa tempus, in quo lex illa inutilis esse c#pit, aliquid superest explicandum. Seclusa autem institutione, & obligatione triplex efficacia, seu vtilitas in lege illa[6510] considerari potest. Prima est efficacia in pœnis imponendis, & irritandis contractibus. Secunda est vis permittendi, dispensando in aliquibus rebus pertin# tibus ad naturalem legem. Tertia est n# nulla vtilitas ad iustificationes legales, aut ad iustitiam coram Deo, vel ex opere operantis, vel vltra illud.

Primo ergo vt à clarioribus incipia **[sect. 2]** [6511]mus consequenter ad superius definita, dicendum est, legem illam non amisisse vim suam coactiuam, & punitiuam in morte Christi, nec ante diem Pentecostes. Probatur primo, quia præcepta p#nalia illius legis non fuerunt eo tempore mortua quoad vim directiuam obligandi in conscientia, vt supra ostensum est; ergo nec quoad vim coactiuam, per quam inducebant reatum pœnæ in lege taxatæ contra transgressores. Probatur consequentia, quia vis directiua eiusq#; obligatio, est principale quid in lege, p#na verò est accessorium; ergo durante principali, durat accessorium, nisi ali#de constet directè, & specialiter ablat# esse, seu remissum ab eo, qui legem tulit, vel aliàs breuiorem terminum esse positum in lege circa impositionem

p#næ, quam obligationis; neutrum autem in pr# senti inuenitur, neque cum fundamento fingi potest. Declaratur pr#terea, quia vel talis pœna fiebat per ipsammet leg# vel erat per iudicem imponenda. Prior fieri potuit per ipsam legem, quandiu abrogata non fuit propter rationem factam, & quia non est maior ratio de obligatione ad culpam, quam de hoc effectu. Posterior autem pœna inducebatur per legem pro eo tempore quoad reatum, seu debitum, eadem autem ratione poterat executioni mandari per magistratus illius populi per se, & quantum erat ex vi illius legis, quia non amiserant iurisdictionem suam, nec illa Respublica stat# mutauerat, vt ostensum est. Retin uit ergo illa lex suamvim coactiuam toto illo tempore.

Ex quo licèt duo inferre, vnum est, **[sect. 3]** [6512] præcepta illius legis irritantia quædam matr imonia, vel aliquos contractus irritasse illos etiam post mortem Christi, si in gradibus in lege prohibitis, vel c# alijs similìbus impedim#tis fierent, qu#diu illa lex quoad obligation# abrogata non fuit. Ratio est, quia quandiu habuerunt vim ad obligandum, vel prohibendum, habuerunt etiam vim ad irrit# dum, quia non est maior ratio de vno, quam de altero, vt dictum est. Aliud co[6513]rolarium est, quam primum illa pr#cepta cessarunt quoad obligation#, cessasse etiam quoad omnes effectus pœnales, & irritandi. Probatur ratione proportionali, quia etiam in hoc est eadem ratio vtriusq#ue effectus. Item tales leges vt pœnales, vel irritantes sunt positiuæ, & iudiciales, sed abrogata illa lege omnia præcepta iudicialia abrogata sunt; ergo etiam illæ leges vt p#nales, & irritantes abrogat# sunt, ac subinde amiserunt vim efficiendi tales effectus. Denique de effectu pœnæ est res clara, quia cessante vi directiua, cessat etiam coactiua: & præsertim in illis legibus p#nalibus, quæ erant mistæ, & ideò cessante principali, scilicet, obligatione ad talem actum, vel omissionem, cessat etiam accessorium, quod est pœna. Quin potius licèt actio, ob quam pœna imponebatur per talem legem esset de se mala, & iure naturæ prohibita, nihilominus iam cessasset illa p#na, vel quia licèt in tali actu non esset prohibitio naruralis, cessat prohibitio illius legis, etiam in conscientia, cui pro ximè adiungebatur pœna, vel quia licèt daremus, legem illam solum addidisse pœnam obligationi naturali, nihilomi-**[1208]**nus illa additio erat positiua, & iudicia lis, & ideo abrogatis illis legibus quoad obligation# positiuam in conscientia, etiam abrogantur quoad obligationem sub reatu talis pœnæ, vt rectè sensit Castro lib. 1. de Lege pœna. cap. vlt. Idemq#; est cum proportione de promissíonibus specialib# illius legis, fiebant enim operibus illius legis, vt erant illius impletiua, & per modum pacti mutui, & ideò cessante obligatione ex parte vnius extremi, cessauit ex parte alterius. Item id# est cum proportione de effectu irritandi, nam irritatio, si additur prohibitioni naturali, est veluti quædam pœna, & in ea procedit ratio facta: si verò sit addita prohibitioni positiuæ eiusdem legis, intrinsecè supponit illam, & ab illa p#det, ideoq#ue illa cessante, necessario cessat.

Qu#ri verò consequenter potest, qu# **[sect. 4]** [6514] do lex illa amiserit virtutem quoad hos effectus, an scilicet, in initio promulgationis Euangelij, & per successionem & augmentum illius, vel solum post cons#[6515]matam promulgation# Euangelij. Respondeo consequenter ad dicta, distingu endum esse inter præcepta cæremonialia, & iudicialia. Et de cæremonialibus dicendum est, à die Pentecostes incepisse amittere hanc efficaciam, & successu t# poris illam omnino amisisse quoad loco rum extension#, sicut diximus, legem illam mortuam fuisse, nam quoad hunc effectum eadem est proportio, vt rationes factæ probant. At verò quoad præcepta iudicialia non c#pit illa lex amittere hanc efficaciam

donec synagoga extincta est post consummatam Euangelij promulgation#. Quia (vt supra dixi) quandiu Respublica Iudæorum statum suum retinuit, & cæremonijs suis iure vsa est, iudicialia præcepta non amiserunt vim obligandi; ergo nec puniendi, vel irritandi, &c. nam in hoc etiam ead# seruatur proportio. Promulgato autem Euangelio, quando lex illa c#pit esse mor tifera quoad cæremonialia, c#pit etiam esse mortua quoad iudicialia, & conse **[sect. 5]** [6516]quenter c#pit etiam esse inutilis ad præ dictos effectus præstandos, vt rationes factæ probant.

Vnde obiter infertur, matrimonia nunc contracta inter Iudæos in gradibus illa lege prohibitis valida, & rata nunc esse, exceptis primis gradibus, qui de iure naturæ matrimonium irritant. Ratio est clara ex supra dictis, quia illa lex etiam respectu talium Iudæorum in fideli# abrogata est quoad obligation#; ergo etiam quoad irritation#, iuxta ea, quæ proximè diximus, Neque refert, quod ipsi peccent ex conscientia erronea, quia conscientia erronea circa ius non sufficit ad irritationem actus, licèt ad peccandum sufficiat. Et ita sentit in simili casu Soto 4. dist. 39. ar. 1. in fine, & sequi[6517]tur Nauar. consil. 2. de Conuersione infidel. nu. 4. Sanci. lib. 7. de Matrim. disp. 7. nu. 6. Contrarium vero sentit Henriq. li. 12. de Matrim. cap. 1. nu. 5. vbi sensit, talia matrimonia contra legem c#tracta inter infideles iud#os inualida esse, quia[6518] illa lege gubernantur, & allegat Couar. in 4. 2. p. cap. 6. §. 6. aliàs. 10. nu. 3. qui aliquo modo fauet, dum ait, Iudæos infideles in contrahendis coniugijs, suis legibus (vtiq#; latis Leuit. 18.) gubernari,[6519] quod ex alijs iutisperitis allegat, non tamen explicat, an iure id intelligendum sit, vel tantum facto, vel quis effectus inde sequatur. Citat etiam D. Thomam in[6520] Addit. q. 59. ar. 2. ad 3. alias in 4. distin. 39. ar. 2. ad 3. vbi nihil de Iudæis loquitur, sed in genere dicit, impedimentum disparitatis cultus non esse de iure diuino inter infideles, licèt possit iure humano per suas leges introduci. Citat eti# Nauar. in sum. cap. 22. nu. 48. qui etiam so[6521]lum de infidelibus generatim dicit, matrimonium inter eos non valere si sit c# tra eorum leges. Quod generatim ver# est, tamen leges Leuitici iam non poss#t dici leges Iudæorum infidelium, tum quia iam non sunt leges, leges enim abrogatæ, leges non sunt, tum etiam quia non sunt latæ pro illis, sed pro Republica fideli Ecclesiastica Iud#orum, qu# iam n# extat. Vnde parum refert, quod ipsi Iud#i velint illis legibus gubernari, quia solum est ex conscientia erronea, vt dixi, putant enim legem illam vt diuinam adhuc vigere. Quod si quis fingat, Iudæ[6522]os non obstante abrogatione, potuisse illas leges nunc acceptare. Responde[6523]mus, id quidem potuisse locum habere, si Iud#i nunc haberent propriam Rempublicam, & in ea supremam potestatem, vel Principem supremum in temporalibus, qui possit leges ferre. Nam in eo **[1209]** casu leges ill# habere possent efficaci# tam ad obligandum, quam ad irritandum non tñ vt diuinæ, sed vt humanæ, nam leges iudiciales possunt hoc modo acceptari. At nunc Hebr#i nullum habent principatum, nec Rempublicam propriam, & liberam, & ideo licèt velint tales leges acceptare, vel quasi restituere non possunt, sicut nec possunt alias leges ciuiles sibi constituere, sed legibus Principum, quibus subsunt, gubernandi sunt; nullo ergo mo do potest illa opinio sustineri.

Secundo dicendum est, legem veter# **[sect. 6]** [6524] ante diem Pentecostes non amisisse vim suam quoad effectum dispensandi, seu permittendi ea, quæ contra ius naturæ aliquo modo permittebat. Hæc assertio eodem modo, quo præcedens explicanda est. Ratio enim prioris partis est, #a illa lex intacta mansit (vt sic dicam) toto illo tempore, nec magis quoad hunc

effectum, quam quoad alios reuocata est, quia nihil de hoc effectu specialiter statutum est, nec terminus durationis in illìs præceptis fuit diuersus, aut magis limitatus, quam in alijs. Vnde si in triduo mortis Christi, vel in discursu dierum Paschalium vsque ad Pentecostem, Iudæus dimitteret vxorem iuxta permissum legis, matrimonium verè dissolueretur, iuxta probabiliorem sensum[6525] illius legis, quem supra sequuti sumus. Po test verò obijci, quia Christus Dominus iam dixerat, & satis publicè prædicaue rat. *Ego autem dico vobis, quia omnis, qui dimiserit vxorem suam, excepta fornicationis cau*[6526] *sa, mœchatur, & qui dimissam duxerit adulteratur.* Matth. 5. & 19. Respondeo, illis locis docere tantum voluisse, illam legem Moysi fuisse ex quadamdispensatione, qu# iam suo tempore cessatura erat, & ad statum perfectiorem, & legi naturali consentaneum reducenda. Non tamen tunc antiquam legem, vel generaliter, vel illam in particulari reuocauit, sed tantum ad reuocationem futuram (vt sic dicam) viam, & animos præparauit per doctrinam, & declarationem veritatis, non per promulgationem alicuius noui præcepti.

Difficultas verò est, an à die Pente **[sect. 7]** [6527]costes c#perit ille effectus cessare. In quo breuiter considerandum est, leges conced#tes, seu facientes huiusmodi effectus iudiciales fuisse, vt constat de lege repudij, & similibus, ideòq#; verisimilius esse, non fuissè mortuas vsq#, ad integr# mutationem status synagogæ, quæ tunc facta est, quando, promulgato Euangelio lex illa c#pit esse mortifera. Ergo vsq#ue ad illud tempus durare potuit hic effectus. Item pro illo tempore legitimè durauit illius Reipublicæ status; ergo liberum fuit illi, vti legibus ad eundem statum pertinentibus; ergo etiam fuit liberum, vti priuilegijs, & fauoribus per illas leges sibi concessis. Denique pro eo tempore durabant onera, & rigores leg# iudicialium; ergo & fauores, nam hi ma gis ampliandi sunt, imó beneficium Prin cipis durat, quandiu apertè non reuoca tur. At verò post illud tempus, & promulgato sufficienter Euangelio euacuata est omnino illa lex quoad hos effectus quia ex tunc iudicialia etiam præcepta fuerunt omnino mortua, & extincta. It# quia eadem est ratio de hoc effectu, & de obligatione, tum quia tota illa lex eundem terminum obligationis, & concessionis habuit, & absolute reuocata est, tunc etiam, quia similis dispensatio maximè pertinebat ad imperfection# illius legis, & ideò per legem Christi per fectam reuocata est, tum denique quia quibus auferebatur onus, debuit etiam auferri c#modum præsertim adeò imperfectum, & legi natur ali dissonum.

[sect. 8] [6528]

Vnde fit consequens, nunc inter Iudæos infideles non dissolui matrimoni# virtute illius legis, & consequenter matrimonium contractum cum alia post tale repudium nullum esse, & si talis vir c# uertatur ad fidem, separandum esse à secunda, & cogendum esse reuerti ad primam, si tamen illa conuerti etiam velit. Nam si nolit, iam ex alio capite dissolue tur prius matrimonium, & licebit viro denuo ducere secundam Christianam si velit, vt tradit Innoc. III. in cap. *Gaude*[6529]*mus,* de Diuort. vbi licèt non in speciè de Iud#is, sed generatim de infidelibus loquatur, tamen Iud#os etiam compreh#dit, quia Christus ita statuit, & consequ# ter contrarias leges siuè iniustas, siuè iustas reuocauit. Et ita docent Doctores ibi, Theologi in 4. d. 33. & exposito[6530]res Matth. 5. & 19. vbi Abulens. q. 63. & alij, quos refert Sanci. lib. 10. de Matri. disput. 1. num. 9. & 10. Et quod explicuimus in permissione repudij applican-**[1210]**dum cum proportione est ad permissio nem vsurarum, & similes.

Dico tertio. Lex Moysi vsque ad diem **[sect. 9]** [6531] saltem Pentecostes retinuit vim sanctificandi legaliter, seu iustificandi carnaliter, quam habebat, donec lex facta fuit mortifera, ex tunc verò illam omnino amisit. Hæc assertio sequitur aperte ex dictis supra de duratione institutionis illius legis. Quia cæremoniæ illius legis pro toto illo tempore retinuerunt tot# suam institutionemseclusa obligatione; ergo retinuerunt vim sanctificandi legaliter, quam ab institutione habebant. Deinde probatur ex locis sœpe citatis Actor. 21. & 23. vbi Paulus dicitur, se pu[6532]rificasse, illa enim purificatio erat qu#dam legalis sanctificatio; ergo nondum erat illa lex mortua quoad hunc effectum. Ead#q#; ratio est de omnibus sacrificijs, vel oblationibus, aut varijs baptismati bus ordinatis ad similes sanctificationes, & munditias carnis.

Dices, illa lex erat mortua quoad ir **[sect. 10]** [6533]regularitates, & immundicias, quas inducebat; ergo etiam quoad sanctificationes legales. Patet consequentia, quia illæ irregularitates erant quasi materia talium sanctificationum. Anteced#s verò patet, quia irregularitatum inductio eiusdem rationis est cum im positione pœnæ, & ad vim coactiuam similiter pertinet, ergo ita cessarunt irregulalitates sicut & pœnæ. Nam in vtrisque versatur eadem ratio, scilicet, quod talis effectus p#det ab obligatione legis, & ideo cessat, illa cessante. Respondetur, negando[6534] anteced#s, & ad probationem dici potest etiam pœnas non cessasse donec lex fuit mortifera Veruntamen hoc non est vniuersale, habet enim locum in iudicialibus, non in cæremonialibus, vt dixi. Et ideo respondeo, negando similitudin#, quia irregularitates non pertinebant proprie ad vim coactiuam, quia non er#t pœn#, non enim imponebantur propter transgressiones aliquarum legum, sed vt illæ cæremoniæ certo modo magis decente fierent. Et non est eadem ratio de illis, quæ de pœnis, neque etiam pendebant ex absoluta obligatione legis quoad exercitium, sed ex institutione, & ad summum, ex obligatione quoad specificationem, qu# tunc durabat, vt supra de claraui. Pertinebant enim huiusmodi irregularitates ad ritus illarum c#remoniarum, & ad modum exercendi illas per legem institutum, & ideò durante institutione, durabat etiam obligatio non exercendi illas cum tali indecentia legali, nisi præmissa purificatione, & ita durabat vterque effectus.

Dico quarto. Quandiu lex non fuit **[sect. 11]** [6535] mortifera, opera eius valere potuerunt ad spiritualem sanctification# operantium per modum meriti, vel satisfactionis ex opere operantis, si ex fide, & charitate fierent. Quod enim Ezechiel. 20. dicitur, *Dedi eis præcepta mea, quæ faciens homo viuet in eis*, etiam si de spirituali vita intelligatur, verum habet pro toto illo tempore, pro quo lex non fuit mortifera. Ratio est, quia pro toto illo tempore illa lex quoad institutionem durauit; ergo opera eius erant opera honesta, religiosa, & Deo placita; ergo si ex fide, & charitate fierent, erant meritoria vit# ætern#, & augmenti gratiæ, & satisfactoria pro temporali pœna. Nam hæc omnia ex parte operis non fundantur in obligatione legis, sed in honestate operis, qu# honestat# habere potest opus in ordine ad legem vt instituent#, etiam si cessauerit eius obligatio. Confirmatur, quia opus factum ex conscientia erronea inuincibilis ignorantiæ, ac propterea honestum, est meritorium apud Deum, si aliæ conditiones concurrant; ergo multò magis opus factum ad cultum Dei secundum quandam veram institutionem eius, est de se capax meriti, si aliunde operans sit in gratia, & ex fide operaretur, etiam si n# ex necessitate legis id faciat, hoc enim non impedit meritum, vt patet in operibus consiliorum, vel in Eleemosyna ex supererogatione facta. Eo vel maximè, quòd multi Iudæorum c#uersi ad Christum ex

ignorantia inuicibili potuerunt illa opera facere pro aliquo tempore quasi necessaria ex lege, quia sine culpa putabant obligationem eius non cessasse.

Dices. Cur dicitur illa lex mortua # **[sect. 12]** [6536] illo tempore, si opera eius tamviua er#t (vt sic dicam) pro illo tempore, vt possent etiam spiritualiter iustificare salt# quoad augmentum iustitiæ coram Deo. Respondetur primo, opera illa, vt supra[6537] dictum est, non habuisse huiusmodi vit# ab ipsa lege, sed à fide viua, seu à gratia, **[1211]** & charitate, quam fides impetrat. Est au tem tanta vis gratiæ, & charitatis, vt etiam opera legis mortua ita possit viuificare, vt faciat illa meritoria apud Deum. Secundo dicitur, legem illam n# fuisse simpliciter mortuam pro illo tem[6538] pore quoad omnia, sed quoad obligatio nem, quia verò obligatio est veluti primarius effectus legis, ideo in communi modo loquendi inde denominataest mor tua. Re tamen vera mansit aliquo temporeviua quoad institutionem, seu in ra tione cuiusdam regulæ operandi ea, quæ ad diuinum cultum pertinerent, inde enim fit, vt opera facta per conformitatem ad talem legem, haberent honestatem moralem religionis, ac subinde vt facta ex fide, & informata charitate, essent meritoria, & sanctificatiua animæ ex opere operantis.

CAPVT XXII.

Quando Circuncisio cessauerit quoad sanctificationem infantium.

SVuperest dicendum de sanctifica **[sect. [1]]** tione extra, vel vltra meritum operantis, vel recipientis, quod solum habet locum in circuncisione paruulorum, nam reliqu# cæremoni# illius legis non habebant talem effectum, nec circuncisio ipsa in adultis, vt nunc suppono ex supra dictis, & ex materia de Sacramentis. In quo puncto aliqui dicunt, circuncisionem euacuatam fuisse in die mortis Christi in ratione remedij paruulorum quoad originale peccatum, alij in die Resurrectionis, vel Penteco[6539]stes. Alij verò putant, fuisse vtilem vsq#; ad perfectam Euangelij promulgationem, & ita neque in die Pentecostes, neq#; per aliquot annos fuisse euacuatam circuncisionem quoad fructum. Sed hoc re soluendum censeo iuxta principia posita de cessatione illius legis quoad obligation#, & cum eadem proportione. Et quia eadem est ratio quoad hoc de circ#cisione pro Iudæis, & de sacramento legis naturæ, quo vti poterant fideles, qui erant inter gentiles ante Christi aduen tum, ideo de vtroque simul dicam.

Primo ergo assero, huiusmodi reme **[sect. 2]** dia non fuisse euacuata in p#cto mortis vel resurrectionis Christi, neq#, vsq#, ad di# Pentecostes exclusiuè. Probatur, quia toto illo tempore nondum baptismus[6540] erat necessarius ad salutem; ergo adhuc priora remedia erant vtilia, nam si illa inutilia facta essent, tota virtus reducta esset ad baptismum, & c#sequenter iam fuisset necessarius. Anteced#s signi ficatur sufficienter à Concilio Trid. sess. 6. cap. 4. dicente, *A promulgatione Euangelij neminem iustificari à peccato originali sine baptismo in re, vel in voto*; sentit ergo, ante illud tempus non incepisse Baptismi necessitatem. Ratio etiam id conuincit, quia ante Christi mortem non erat talis necessitas,

vt omnes fatentur, & à morte vsque ad aduentum Spiritus Sancti nulla noua promulgatio baptismi facta est, neque illi aliquid additum, ex quo illa necessitas oriri potuerit. Vnde merito[6541] D. Thomas. 3. p. q. 66. art. 2. docuit. Præceptum baptismi non obligasse, donec Christus post Resurrection# dixit Apostolis, *euntes docete omnes gentes baptizantes eos.* Vt autem ibi notaui disp. 31. sect. 1. circa finem, non est existimandum, eodem die, & momento quo Christus Dominus illa verba protulit, c#pisse præceptum baptismi obligare, sed quando Apostoli executioni mandarunt, quod tunc Christus præcepit, *Euntes docete omnes gentes baptizantes eos &c.* quod ante Pentecostem factum non est. Et confirmatur, quia[6542] incredibile est, infantes omnes eo tempore mansisse sine remedio, quod moraliter eis applicari posset; hoc autem sequutum fuisset, si vtilitas circuncisionis antea sublata fuisset; ergo & illud prius est incredibile. Consequentia cum Maiori notæ sunt, Minor autem probatur, quia licèt baptismus esset institutus, n# tamen sufficienter propositus maiori parti hominum; ergo non poterat moraliter applicari, & esse vtilis.

Respondent aliqui, non esse inconue **[sect. 3]** [6543]niens illud, quod infertur, quia illa impotentia erat per accidens ex ignorantia parentum, nam remedium de se suffici#s iam erat datum, & legislator optimè potest reuocare priuilegium, vel irritare factum à die, in quo condit aliam legem,[6544] etiam si ad notitiam subditorum non peruenerit. Sed hoc profecto alienum est à di uina prouidentia (nam de potentia absoluta non disputamus.) Postquam enim Deus ex se voluit #nes homines saluos facere, debuit constituere remedium **[1212]** humano modo possibile, & vtile, baptismus autem institutus, & non sufficienter promulgatus non erat remedium huma no modo vtile, nec pro toto mundo possibile. Præter quam quod Christus Dominus, non statuit obligationem suæ legis in puncto passionis magis quam antea, & idem est de puucto Resurrectio nis, & quolibet alio vsque ad promulgation# illius, vt infra dicam. Et incredibi le etiam est passion# Christi statim attulisse tam magnum nocumentum omnibus infantibus, qui pro illo tempore, sancto, & legitimo ritu circ#cideb#tur, & aliàs baptizari moraliter non poterant, vel etiam si possent, parentes eorum nond# eos baptizare tenebantur. Aliter resp#[6545]det Soto supra circuncision# eo tempore fuisse vtilem secundum generalem ra tionem protestationis fidei, non secundum specialem rationem sacramenti legis veteris, Sed hoc habere posset locum, si[6546] circuncisio tunc fuisset mortua, cum tamen dictum sit, ìllam tunc nondum fuisse mortu# quoad obligation#, nec quoad vtilitatem esse potuit, & ita non habet locum distinctio. Vt omittam, fortasse circuncision# numquam aliter fuisse vtilem, quam remedium legis naturæ, sed tantum pro Iudaico populo generale remedium determinatum fuisse ad talem cæremoniam; ergo sicut remedium legis naturæ non cessauit ante baptismi necessìtatem intruductam. Ita nec circ#cisio pro illo populo, quia neutrum remedium per se ablatum est, sed ad intro ductionem alterius perfectioris, ac propositi vt necessarij, nimirum baptismi.

Vnde infero, à die P#tecostes ita ces **[sect. 4]** [6547]sasse Sacramentum circuncisionis quoad fructum gratiæ, qui in eo dabatur, sicut c#pit baptismus esse ad salutem necessa rius. Probatur, quia vnum remedium quoad dictum effectum non fuit exclusum nisi per necessitatem alterius, vt ostensum est. Confirmatur, quia remedium legis natura quod durabat in gentibus fidelibus non fuit antea neque alio modo priuatum sua vtilitate, propter ration# factam, & quia non fuisset alius conueni#s prouidentiæ modus; ergo eadem proportione iudicandum est de circuncisione quoad infantes Iudæorum. Vnde fit,

vt non simul facta sint inutilia illa antiqua sacramenta pro toto orbe, sed successiuè, sicut lex gratia introducebatur, & obligare incipiebat, quia eod# modo incipiebat baptismus esse necessa rius, & ita pari modo desinebant tam circuncisio, quàm sacramentum legis naturæ esse vtilia.

[sect. 5] [6548]

Dices, non esse in hoc parem ration# de populo Iudaico, & gentili. Nam quoad Iudaicum in die Pentecostes fuit satis consummata promulgatio baptismi, quia h#c quodammodo inchoata fuerat toto tempore pr#dicationis Christi, & Apostolorum viuente ipso. Non vero g# tibus, nam ipsemet Christus dixerat, *In viam gentium ne abieritis*, & de se dicebat, *Non sum missus, nisi ad oues, quæ perierunt domus Israel*, quia illis tantum tunc fiebat promulgatio. In die autem Pentecostes erant in Hierusalem congregati Iudæi ex omni natione, quæ sub cœlo est; ergo pro illis satis fuit tunc consummata #mulgatio; ergo pro illis cessauit tunc to ta vtilitas circ#cisionis; ergo fuit euacuata omnino, quia tantumpro illis vtilis erat. Respondetur in primis, etiamsi[6549] antecedens concederetur, habere tunc locum distinctionem Soti, quia licèt t#c circuncisio non essetvtilis ratione legis veteris, fuisset vtilis ex generali ratione remedij legis naturæ, quia esset protestatio fidei, cum nondum lex vetus esset mortifera. Melius verò dicitur, argu[6550]mentum probare, intra breuius tempus cessasse circuncisionem pro Iudæis, quam remedium legis naturæ pro genti bus, non tamen quod statim eo die pro omnibus Iudæis per vniuersum orbem dispersis cessauerit circuncisio, quia licèt fides Christi antea prædicati c#perit, tamen necessitas baptismi non fuit antea prædicata, & ideò in die Pentecostes c#pit eius promulgatio, quæ non poterat diffundi humano more in omnes prouincias, in quibus Iudæi habitabant. Et ideo etiam ad hanc promulgationem sufficiens tempus concedendum est, ne dicamus, òmnes illos paruulos fuisse pri uatos remedio ante oportunum tempus. Item, quia lex circuncisionis non prius, nec alio modo mortua est, vt ex supra dictis constat. Et iuxta hanc doctrinam accommodanda, & explicanda sunt qu# dixi 3. tom. 3. partis, disp. 27. sect. 4.

Dices. Iudæi iam non applicabant il **[sect. 6]** lud remedium ex vera fide; ergo non po-**[1213]**terat esse vtile. Patet consequentia, quia non erat vtile, nisi quatenus applicabat fidem. Antecedens autem patet, quia applicabant illud ex fide venturi Missiæ, & in signum eius, quod falsum iam erat. Respondetur, errorem illum quoad circunstantiam temporis fuisse priuatum,[6551] & fortasse in multis per ignorantiam in uincibileme, xcusatum. Vnde non excludebat veram fidem de Messia promisso, nec reddebat falsam significationem ipsius sacramenti, vt supra declaraui, ideoq#ue error ille non impediebat fructum. Sicut nunc error priuatus in ministro baptismi, si non excludat generalem intentionem sacramenti non impedit effectum eius. Et patet, quia viuente Christo Domino, poterat similis error misceri in mysterio cicuncisionis, & tamen non pro pterea reddebatur inutile. Dici etiam potest in illa existimatione distinguendam esse fidem de substantia mysterij, abstrahendo à circunstantia temporis. ab errore circa temporis differentiam, & priori modo fuisse veram fidem, quia solum erat de Christo in aliquo tempore venturo, abstrahendo, vtrum iam venisset, nec ne, & vt sic, fuisse vtilem protestationem fidei factam siue per circ#cisionem, siue per sacramentum legis naturæ, non obstante falsa opinione priuata, quæ circa temporis differentiam misceri poterat.

Dices tandem, ergo etiam nunc si in **[sect. 7]** [6552]ueniretur aliquis Iud#us habens ignorantiam inuincibilem Christian# verita tis, & bona fide circuncideret filium,[6553] illa circuncisio esset vtilis, nam videtur eadem ratio. Respondetur esse longè dissimilem rationem, ideoque negari c#[6554]se quentiam. Quia ex quo baptismus necessarius esse cœpit, circuncisio in se omnino inutilis facta est, & illa ignoran tia est per accidens, quæ non dat virtutem, nec restituit, vt sic dicam, vtilitatem illi operi. Sicut etiam de remedio legis naturæ in vniuersum dicendum nunc est, vt suppono ex materia de ba[6555]ptismo. Et ideò attente in hac materia distinguendum est inter ignorantiam pro uenientem ex defectu promulgationis, seu temporis sufficientis ad illam, vel prouenientem ex alijs humanis impedimentis, non ostante promulgatione iam facta. Nam prior ignorantia est per se, ex impotentia simpliciter, ac proinde consideratur ex parte legis, vt eo tempore necessitatem non inducat. Alia vero ignorantia est peraccidens, & non consideratur.

FINIS LIBRI NONI.

10

INDEX CAPITVM LIBRI DECIMI.

Cap. I. *De Lege noua, & legi slatore Christo.*

Cap. II. *De materia Legis nouæ, & præceptis eius.*

Cap. III. *De scriptione Legis nouæ.*

Cap. IIII. *De tempore quo obligauit vniuersum Orbem.*

Cap. V. *De effectibus Legis nouæ.*

Cap. VI. *De dispensatione circa Legem nouam.*

Cap. VII. *De perpetuitate Legis gratiæ.*

Cap. VIII. *De perfectione Legis nouæ com paratione veteris.*

[1214] LIBER X. DE NOVA LEGE DIVINA.

DISTINXIMVS in superioribus diuinam legem in veterem, & nouam, ideoq#ue post tractatum de lege veteri solum superest dicendum de noua, quæ in Scriptura sacra varijs nominibus appellatur. Nam à Paulo interdum appellatur, *Lex fidei* ad Roman. 3. vocatur etiam, *Lex spiritus vitæ,* ad Romanos. 8. vnde communiter appellatur lex gratiæ; nam gratia est spiritus nostr# vitæ, vel etiam vita nostri spiritus. Imo solet interdum gratia simpliciter appellari, iuxta illud Ioannis. 1. *Lex per Moysem data est, gratia, & veritas per Iesum Christum facta est.* Et ideò Paulus ad Galatas quinto, dixit. *Non estis sub lege. sed sub gratia.* Propter quod etiam vocatur hæc lex amoris, quia spiritus gratiæ est spiritus amoris, iuxta illud Pauli ad Romanos 8. *Non accepistis spiritum seruitutis iterum in timore, sed accepistis spiritum adoptio nis filiorum, in quo clamamus Abba Pater,* qui est *spiritus dilectionis,* vt idem Paulus dicit. 2. ad Timotheum primo. Et inde etiam vocatur interdum, *Lex libertatis,* Iacob. primo, quia *vbi spiritus Domini, ibi libertas.* 2. ad Corinth. 3. & ob eandem causam dicitur *Lexscripta in corde,* Ierem. 31. & ad Hebræ.

8. & 10. quia diuina gratia, & amor menti infunduntur. Deniq#; appellatur, *Lex noua*, vel quia totum hominem per gratiam renouat, vt sumitur ex Augustin. tractat. 65. in Ioan. vel quìa est vltima lex à Deo data, quæ prio rem antiquauit, vt sensit Cyrillus libro 9. in Ioann. cap. 23. explicans verba illa Christi Ioannis 13. *Mandatum nouum do vobis*, quæ licèt de mandato amoris specialiter dicta fuerint, merito ad totam legem amoris, quæ in præcepto amandi virtute continetur, & ab eodem Christo data est, accommodantur, ac propterea etiam hæc lex ab authore suo *Lex Christi* appellatur. His ergo varijs nominibus excellentia huius legis, & eius causæ, effectus, & proprietates insinuan tur, quæ à nobis sigillatim tractandæ sunt eodem ordine, quo de cæteris legibus disputauimus. Et quamuis ex diuisione superius data, & ex tot Scripturæ testimonijs supponamus, datam esse à Deò huiusmodi legem, nihilominus propter hæreticorum importunitatem, pauca de huìus legis veritate, & proprietate præmittenda sunt.

CAPVT I.

Vtrum lex noua sit vera, & propria lex & Christus Dominus perfectissimus legislator.

EX attributis, quæ Scriptura noui **[sect. 1]** testamenti huic legi tribuit per tot nomina superius proposita,[6556] sumpserunt occasionem hæretici huius temporis negandi veritatem huius legis, & in summa eam omnino è medio tollendi. Nam quia propria ratio legis in hoc consistit, quod sit præceptum commune, ac proprium imperium, obligationem inducens, negant, legem Christi esse veram legem in hac legis proprietate, & rigore, & c#sequ#-**[1215]**ter etiam negant, Christum ipsumfuisse verum legislatorem in eadem proprie[6557] tate. Ita sentit Luther. lib. de Libertat. Christian. & in Epstola ad Galat. cuius verba refert Bellarm. lib. 4. de Iustificat.[6558] cap. 1. & in eodem errore fuit Caluin. apud Stapletonium in Epist. ad Roman. cap. 3. Idem Beza, & alij. Et ex hoc principio inferunt falsas quasdam differentias inter testamentum vetus, & nouum, & legem Moysi, & Christi, quas infra suo[6559] loco refutabimus. Fundantur autem primo in omnibus illis testimonijs, quibus probare solent libertatem Christianorum, & præsertim iustorum ab omni lege, vt est illud, *Iusto non est lex posita*. 1. ad Timot. 1. & illud, *Si spiritu ducimini, non estis sub lege*. Quia verò hæc loca generaliter[6560] supra tractata sunt in lib. 1. & de lege humana in lib. 3. vbi dicta testimonia expli cata sunt, ideò illis pr#termissis, hic addere possumus argumenta quibus specia liter suadere tentant, Christum non one rasse homines nouis præceptis vltra legem fidei.

Hoc autem suadent primò ex eo, quod **[sect. 2]** [6561] h#c lex specialiter appellatur, *Lex fidei*, ad Roman. 3. t#quam à proprio, & quasi adæquato obiecto, & vnico præcepto suo, quod etiam colligunt ex illo Matt, vlt. *Qui crediderit, & baptizatus fuerit, saluus erit, qui verò non crediderit condemnabitur*, vbi sola fides tanquam necessaria proponitur. Secundo ex appellatione gratiæ, gra[6562] tia enim non est propria lex, lex autem Christi non est aliud, nisi ipsa gratia, & ideò exclusa lege per Moys# data, Christus solum

dicitur fecisse gratiam, & veritatem, id est, complementum veteris legis, nulla facta mentione legis nou# ab ipso lat#. Tertio ex appellatione legis[6563] libertatis, obligare enim per noua præcepta repugnaret libertati huius legis per Christum induct#. Cur enim magis diceretur hæc lex libertatis, quam lex Moyfi, si præceptis oneraret, sicut illa: nam quod sint plura, vel pauciora præcepta, nonsufficit ad absolut#liber tatem & interdum onus paucorum, pr#ceptorum # pter eorum grauitatem potest esse ma[6564]ius, quám plurium. Quarto ex appellatione Euangelij sumpta ex illis Christi verbis, *Prædicate Euangelium omni creatura*, nam per hoc nihil aliud præcepit pr#dicare, nisi legem suam: Euangeli# autem non significat propriam legem, sed bonum nuntium, vt notauit Augustinus libro secundo contra Faust. in ca[6565] pite secundo. Est ergo lex grati# tantum bonum nuntium, quia vitam #ternam absolutè promittit omnibus credentibus, vel ad summum sub conditione fidei omnibus hominibus, cum lex vetus nihil promitteret, nisi sub conditione mandatorum iuxta illud, *Quifecerit ea,*[6566] *viuet in illis*, Ezechiel. 20.

Dicendum vero primo est Christumd **[sect. 3]** Dominum non solum fuisse redempro[6567]rem, sed etiam fuisse verum, & propri# legislatorem. Hæc assertio est de fide, definita in Concilio Tridentino sessione sexta Canon. 21. qu# probatur primo ex verbis Isaiæ 33. *Dominus Iudex noster, Dominus legifer noster, Dominus Rex noster*, vbi non loquitur Propheta de Deo tantum vt Deus est, sed aperte de Messia, de quo præmiserat, *Domine miserere nostri, te enim expectauimus*, & infra, *Regem in decoresuo videbunt oculi eius*, & postea subiungit prædicta verba, & de eodem concludit, *Ipse saluabit nos*, ac si apertè dicat Christum non solum fuisse venturum ad saluandum, sed etiam ad leges ferendas. Et ita illum locum de Christo, & Ecclesia exposuerunt Hierony[6568]mus, & Cyrillus Alexandrinus, ibi. Et sine dubio intelligenda sunt omnia illa verba cum proprietate, tum quia nihil est, quod ad improprium, vel metapho ricum sensum cogat, tum etiam quia Christus est proprie Saluator, & proprie Iudex cui Pater omne dedit iudicium, vt[6569] ipse testatur, Ioannes quinto, & de illo test#tur Actorum 10. & 17. Petrus, & Paulus. Et etiam proprijssimè Rex, iux[6570]ta illud Psalmi secundi, *Ego constitutus sum Rex ab eo super Sion Montem Sanctum eius, & cætera*, & illud Psalmi 71. *Deus iudicium tuum Regi da, & cætera*, quæ de Christo sine dubio sunt dicta, vt Ecclesia, & Patres intelligunt, & contextus ipse cogit, & confirmaant verba Angeli ad Ma[6571]riam Lucæ in capite primo, *Dabit illi Dominus Sedem Dauid Patris eius, & regnabit in domo Iacob in æternum.* Et ipsemet Chri[6572]stus coram Pilato testatus est, *Tu dicis, quia Rex sum ego*: ergo cum eadem proprietate prædictum est de illo fore legislatorem.

[sect. 4] Imò ex eisdem verbis colligitur op-**[1216]**tima ratio, nam omnis Rex ex vi sui dominij, & potestatis est legislator, sed Christus est perfectissimus Rex; ergo est propriè legislator. Idemq#ue probari potest ex munere iudicis, nam quando iudex est supremus, & summè per fectus, simul est legislator iuxta illud Iacobi 4. *Vnus est legislator, & iudex, qui potest perdere, & saluare.* Deniq#ue potest simile sumi argumentum ex munere summi Pontificis, q#uod Christo tribuit Paulus ad Hebr#os septimo, & sequentibus. Nam ad Summum Pontificem pertinet, vt possit etiam leges ferre in his, quæ ad Deum spectant; ergo hæc potestas maximè fuit in Christo, quia fuit perfectissimus Pontifex, & caput Ecclesiæ. Dicent fortasse, non illi defuisse potestatem, tamen non illa vsum fuisse, & ita fuisse legislatorem qua si in habitu, non[6573] in actu. Sed hæc euasio ineptissima est,

tum quia nomen legiferi, aut legislatoris plus significat, tum etiam quia ita Christus est Iudex, & Rex, vt actu iudicet, & gubernet; ergo ita etiam est legislator, tum præterea, quia non frustra illam potestatem assumpsit, sed vt perfectè suos subditos regeret, & gubernaret, tum deniq#ue quia ex Scriptura constat prophetiam illam factam esse non solum de potestate, sed etiam expressè de actu Ierem. 31. *Ecce dies veniunt,*[6574] *dixit Dominus, & feriam domui Israel, & domui Iuda fedus nouum,* & infra, *Dabo legem meam in visceribus eorum,* quam promissio nem per Christum esse impletam, docuit[6575] Paulus ad Hebræos 8. & 10. & ex sequ#ti assertione aperte constabit.

Dico ergo secundo. Lex Christi, seu **[sect. 5]** [6576] lex noua est vera, ac proprijssima lex præceptiua. Est etiam de fide definita in eodem Concilio Tridentino sess. 6. Canon. 19. illis verbis. *Si q#uis dixerit, nihil præceptum esse in Euangelio præter fidem, anathemasit,* & ideo in Canon. 21. cum definit Christum datum esse hominibus eti# vt legislatorem, addidit, *Cui obediant,* obedientia autem respondet proprio præcepto, seu legi actuali. Præterea fuerat hæc lex promissa Isai. 2. *De Sion exi*[6577]*bit lex, & verbum Domini de Ierusalem,* vbi constat, esse manifestam prophetiam de aduentu, & pr#dicatione Christi, & proprietas verbi, *Lex* iuxta veram regulam interpretandi Scripturam retinenda est, & ita exposuit Aug, lib. 18. de Ciuit. cap#. 50. & lib. 17. cap. 17. adiungit illud Psal.[6578] 109. *Virgam virtutis tuæ emittet Dominus ex Sion. Quod ita clarum est,* inquit, *vt non sol#*[6579] *infideliter, & infæliciter, sed etiam imprudenter negetur. Et ipsi quidem fatentur inimici ex Sion missam fuisse legem Christi, quod Euangelium nos vocamus, & eam virgam virtutis eius agnoscimus.* Vnde licèt vox *Virga,* ibi ad literam metaphorica sit, optimè tamen declarat proprietatem legis, quæ c#sistit in præcipiendo, & regendo, iuxta illud[6580] Psal. 2. *Reges eos in virga ferrea, &c.* id est, in flexibili, & omnino recta.

Pr#terea in nouo testamento euiden **[sect. 6]** [6581]ter ostenditur impleta per Christum hæc prophetia, nam Matth. 5. c#pit Christus ostendere legislation# suam, perfectius declarando naturalem legem, quàm antea intelligeretur, s#pius dicens, *Ego autem dico vobis, &c.* Et similiter de præcepto charitatis dixit Ioan. 13. *Mandatum nou#*[6582] *do vobis,* & cap. 14. *Hoc est præceptum, vt diligatis inuicem.* Tulit etiam positiua pr#cepta, vt de baptismo Ioan. 3. *Nisi quis re natus fuerit,* vbi uecessitas medij forma[6583]lius explicatur, tamen in hac inuoluitur, vel supponitur necessitaspr#cepti. Et eod# modo includitur præceptum Eucharistiæ in verbis Ioan. 6. *Nisi manducaueritis carn#*[6584] *filij hominis, &c.* & præceptum confessionis in illis Ioan. 20. *Quorum remiseritis peccata, remittuntur illis, & quorum retinueritis retenta sunt.* Et præceptum noui sacrisicij habetur in verbis illis, *Hoc facite in meam*[6585] *c#memoration#* Luc. 22. Ac generaliter de tota sua lege, & specialiter de Baptismo tanquam de ianua eius dixit Matth. vlt.[6586] *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris. & Filij, & Spiritus Sancti, docentes eos seruare omnia quæc#que m#daui vobis.* In quibus verbis, & alijs ponderanda est vox mandati, & præcepti, nam inde aperte colligitur, legem Christi esse præceptiuam, ac subinde propriam legem. Et ad idem ponderari potest nomen testamenti, & pacti, quo vtitur Ieremias, & exponit Paulus, quia hoc nomine significari solet in Scriptura, lex supernaturalis, & positiua à Deo data. Et ita exponit locum Ieremiæ Hieronym. ibi.[6587] & latius August. de Spirit. & Liter. capite 26. & 27. vbi ex professo ostendit, testamentum,

quod ibi permittitur, non includere tantum legem naturalem, sed **[1217]** etiam specialem legem à Christo latam vt in cap. 3. latius explicabimus.

Ratione etiam potest hæc veritas os **[sect. 7]** [6588]tendi, quia Christus Dominus ad fidem suam, & dilectionem in mundo propagandam, & conseruandam, & vt mediante hac fide viua fructus redemptionis suæ futuris post se hominibus c#municaretur, Ecclesiam suam instituit tanquam vnam spiritualem Rempublicam, in qua ipse regnaret, & vnum corpus mysticum, in quo ipse esset caput, ergo ad prouidentiam eius pertinuit, le gem aliquam huic Ecclesiæ dare, per quam in sua institutione, & conuenienti ordine, ac gubernatione conseruari possit. Antecedens constat ex verbis Christi Matth. 16. *Tu est Petrus, & super*[6589] *hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, & portæ inferi non prævalebunt aduersus eam.* Et hanc Ecclesiam nomine ouilis siggnificauit Ioannes. 10. dicens, *Alias oues*[6590] *habeo, quæ non sunt ex hoc ouile, & illas oportet me adducere, & vocem meam audient, & fiet vnum ouile, & vnus Pastor,* Quo exemplo declarat vnitatem huius Ecclesiæ, & regimen eius sub vno Pastore, vel ipso Christo, vel eius Vicario. Et pro his omnibus ait, se ponere animam suam. Et ideò Paulus Actorum 21. ad Pasto[6591]res Ecclesiæ dicit, *Attendite vobis & vniuerso gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, quam aequisiuit sanguine suo.* Ex quibus loquutionibus & ex multis alijs, quæ in nouo testamento, præsertim in Epistolis Pauli leguntur, & ex vnitate Ecclesiæ in symbolo Apostolorum definita, manifeste constat, Ecclesiam Christi esse vnum mysticum corpus ordinatum ad æternam fœlicitatem, & veram iustitiam per Christum consequendam, indigens spirituali regimine ad suam conseruation#, & ad hunc finem assequendum. Iam ergo probatur prima consequentia, quæ lumine naturali videtur euidens, considerata naturali hominis conditione, & alijs rationibus, propter quas in libro primo diximus, necessarias esse hominibus leges, quia homo est animal sociale, qui non potest conuenìenter conseruarì, nisi in communitate perfecta, nec talis communitas potest sine legibus rectè gubernari, & ideo iuxta varietatem communitatum, & diuersos fines earum, variæ etiam leges traduntur, vt ex vsu, & ex superioribus libris satis ma ni festum est. Cum ergo Ecclesia sit noua Respublica nouo modo congregata, & ad altissimum finem ordinata, pertinuit ad sapientem prouidentiam Christi fundatoris eius, & ad eiusdem Ecclesiæ perfectionem, & stabilitatem, habere à suo fundatore aliquam legem saltem circa principalia fundamenta talis communitatis, quia sine lege non posset in sua vnitate moraliter conseruari, vt ex ijs, quæ de materia huius legis di **[sect. 8]** [6592]cemus euidentius constabit.

Ad fundamentum ergo hæreticorum negamus, pertinuisse ad suaue iugum Christi nullum præceptorum onus hominibus imponere, præpter legem vnam fidei, vt ab ipsis explicatur. Tum quia n# est minus necessaria lex charitatis, quàm lex fidei, tum etiam quia ad conseruationem ipsius fidei, & ad exercitium eius, tam in cultu Dei, quam in iustificatione hominis alia præcepta erant necessaria, quæ grauia non sunt, quia ipso spiritu fidei, & nou# legis redduntur suauia, vt infra dicemus. Neque huic[6593] veritati obstat prima appellatio huius legis, qua vocatur, *Lex fidei,* quia hoc nomine non significatur solum præceptum credendi, nam etiam dicitur lex amoris, & vocatur etiam lex spiritus vitæ, sub quo titulo comprehendi possunt omnia opera necessaria ad spiritualem vitam. Dicitur ergo lex fidei, quia in se habet spiritum, & gratiam, cuius fundamentum, & radix est fides, & quia omnia, quæ pr# cipit sunt principaliter fundata, in fide, & ad iustitiam

fidei consequendam[6594] sunt valida. Et ita ferè exposuit Augustin. libro de Spirit. & Liter. capite 13. & 14. Minuiq#ue iuuant h#reticos verba illa, *Qui non crediderit condemnabitur:* nam intelligenda sunt. de fide viua, seu quod idem est, de illo, qui non credit sicut oportet, id est, non solum speculatiue, sed etiam practicè, vitam suam cum sua fide conformando. Nam aliàs constat ex Euangelio Matth. 25. homines condemnari non solum propter defectum fidei, sed etiam propter defectum operum, nam *Deus reddet vnicuique secundum opera sua* ad Roman. 2. & ideo monet Petrus. 2. Epistol. cap. 1. *Satagite vt per bona opera cer tam vestram electionem, & vocation# faciatis.*

[1218] Deinde non obstat secunda appellatio **[sect. 9]** *legis gratiæ,* seu *gratiæ,* nam licèt interdum vocetur gratia ab eo quod præcipuum est in ipsa, & maximè intentum, non excluduntur præcepta conuenientia statui grati#, & ideò lex etiam appellatur. Neq#ue oportet, vt in singulis locis vtrumque explicetur. Quamuis ergo Ioan. cap. 1. Solum dicat Christum fecisse grati# non excludit dedisse legem, quod in alijs locis explicatur. Imò ibi etiam c#prehendi potest sub nomine veritatis, tum quia ad hanc veritatem pertinuit dare nouam legem promissam, tum etiam quia legislatio, vt est pars iustitiæ, sub veritate comprehendi potest.

Neq#; plus obstat tertia appellatio le **[sect. 10]** [6595]gis libertatis, iam enim in superioribus explicatum est, libertatem Christia nam non excludere omnium legum obligationem, sed vel obligationem legis ve teris, vel legis peccati, aut eius seruitutem, non verò legis naturalis, aut humanæ hominibus conuenientis. Quod si hanc non excludit, multo minus exclu det obligationem legis diuin# à Christo latæ, & maximè necessariæ, vt declaratum est. Et ideò Paul. 1. ad Cor. 9. cum[6596] dixisset *Factus sum ijs, qui sine lege erant tanquam sine lege essem,* id declarans subiungit, Cum sine lege Dei non essem, sed in lege essem Christi, & ad Roman. 6. cum[6597] dixisset. *Non estis sub lege sed sub gratia,* ad excludendamfalsam interpretationem, & imprudent# libertatem hæreticorum interrogat, *Quid ergo peccabimus, quoniam non sumus sub lege, sed sub gratia?* & respondet, *Absit.* & clarissimè ad Galat. 5. cum dixisset, *Vos in libertatem vocati estis fratres,* ad dit correctionem, *tantum ne libertatem in occasion# detis carnis, sed per charitatem spiritus seruite inuicem, omnis enim lex in vno sermone impletur, Diliges proximum tuum, sicut te ipsum.* Ex quo colligi etiam potest ratio, ob quam dicatur lex Christi lex liberta tis, vel quia legem veterem abstulit, vel quia est lex amoris, & non timoris, sicut lex vetus, & ita non coactè, sed spontaneè, & maxima voluntate, ac libertate ad suam obseruantiam inducit, vel quia liberat à seruitute peccati, imò & à lege fomitis, nam licèt fomitem non auferat, dat vires ad vincendum illum, vt sensit August. lib. 1. de Continentia cap.[6598] 13. & de Natur. & grat. cap. 57.

Ad quartum denique ex nomine Euan **[sect. 11]** [6599]gelij nullum argumentum sumitur, tum quia licèt Euangelium denominatum fuerit à bono nuntio Regni cœlorum, & salutis per Christum factæ, non excludit reliqua, tum etiam quia illud bonum n#tium promissionis Regni cœlorum in Euangelio non fit, nisi sub promissione seruandi legem Christi. Et hæretici hoc negantes contra expressa verba Christi & contra alias Scripturas loquuntur,[6600] nam Ioann. 15. expressè posuit Christus conditionem, dicens, *Vos amici mei estis, si feceritis ea, quæ ego præcipio vobis,* &[6601] iterum *Si præcepta mea seruaueritis, manebitis in dilectione mea,* & cap. 14. *Qui habet m#data mea, & seruat*

ea ille est, qui diligit me, &[6602] ad Roman. 8. cum Paulus dixisset, *Si filij, & hæredes*: *hæredes quidem Dei, cohæredes autem Christi,* statim subiungit conditionem, *Si tamen compatimur, vt & conglorificemur,*[6603] quæ est conditio non tantum fidei, sed etiam operum, & 2. ad Timoth. 2. *Siquis,* inquit, *em#dauerit se abistis, eritvas in honorem,* & iterum, *Si sustinebimus & c#regnabimus,*[6604] & cap. 4. *Reposita,* inquit, *est mihi corona iustitiæ, &c.* & infra, *Nonsolum autem mihi sed & ijs, qui diligunt aduentum eius,* vbi virtute includitur conditio non tantum fidei, sed etiam dilectionis. Et eadem includitur in omnibus testimonijs, in quibus # missio fit facientibus voluntatem Patris, vt Matt. 7. vel obedientibus, vt ad Hebr.[6605] 5. vbi de Christo dicitur, *Didicit ex his, quæ passus est obedientiam, & consummatus factus est omnibus obtemperantibus sibi, causa salutis æternæ.* Et eodem modo in ipsa prima an nunciatione Regni cœlorum, quæ in Euangelio habetur, ponitur conditio pœnitentiæ, sic enim aiebat Ioannes, *Pœnitentiam agite, appropinquauit enim Regnum Cœlorum;* ergo Euangelium non excludit obedientiam, & obseruantiam legis Christi, non ergo repugnat vera lex cum Euangelio.

CAPVT II.

Quæ sit materia legis nouæ, & quæ præcepta eius.

EX causis legis nouæ efficiens, & finalis satis explicatæ manent ex di **[sect. 1]** [6606]ctis in capite præcedenti. Ibi enim ostendimus, legislator# huius legis fuisse Christum Dominum, ac subinde De# **[1219]** ipsum, tum quia ipse Christus Deus verus est, tum etiam quia per Christum vt hominem Deus loquutus est nobis, iuxta illud ad Hebr. 1. *Nouissimè loquutus est*[6607] *nobis in filio,* & inde in cap. 2. præfert leg# nouam veteri, quia illa per angelos, h#c per Christum data est, & in citato loco[6608] 1. ad Corinth. 9. inde concludit, se non esse sine lege Dei, quia est in lege Christi. Est ergo hæc lex diuina, & Christi, nec de eius causa efficiente aliud superest dicendum. Causa item finalis cla[6609] ra est ex dictis in superiori capite, nam finis vltimus huius legis est perducere homines ad regnum cœlorum, prout specialiter in hac lege promissum est, vtiq#; tanquam iam reseratum, & in fine vitæ per exactam huius legis obseruationem consequendum, vt latè declarauit Paulus ad Hebr. 9. Proximus autem finis ge neralis huius legis est perfecta sanctifi[6610]catio fidelium per verum, & perfectum cultum Dei, & per applicationem meritorum, & satisfactionum Christi per me dia, & instrumenta ab ipso ad hunc fin# instituta. Quod totum satis etiam constat ex nominibus, & attributis huius le gis, quæ supra posuimus, & magis declarabitur ex dicendis infra de effectibus huius legis, nam finis, & effectus in idem coincidere solent. Intelligo autem hunc esse generalem finem, nam in particulari singula præcepta habent suos fines proprios, nam alius est finis præcepti baptismi, alius confessionis, vel Eucharistiæ, vt per se notum est, & in omni lege pro diuersitate præceptorum ex natura rei est necessarium. Solum ergo su perest dicendum de causa materiali, & formali, per quas simul essentia, & substantia huius legis explicabitur.

Quod ergo spectat ad materiam hu **[sect. 2]** [6611]ius legis, dicere in primis possumus, ill# partim moralem esse, partim cæremonialem, ac subinde pr#cepta huius legis in moralia, & cæremonialia distingui posse. Non addimus autem hic tertium membrum iudicialium præceptorum, quod in veteri lege posuimus, quia perfectio huius legis illum præceptorum ordinem nec requirit, nec admittit. Quod potest commodè explicari ex duabus causis, efficiente, & finali supra explicatis. Nam Christus Dominus auctor huius legis sicut temporale regnum sibi non assumpsit, nec temporale iudicium, vt ipse ad Pilatum respondit, *Regnum me#*[6612] *non est de hoc mundo,* Ioan. 18. & Luc. 12. & ad illum, qui postulauerat, *Dic fratri meo, vt diuidat mecum hæreditatem,* respondit, *Ho mo, quis me constituit iudicem inter vos*? ita nec temporale regnum, aut rempublicam politicam instituit, sed solum Ecclesiam suam, quatenus congregatio est ad spiritualem finem per spiritualia media ordinata, & ideò per se tantum illas leges tulit, quæ ad hunc finem directè pertinebant. Leges autem iudiciales in lege veteri per se spectabant ad politicum regimen temporalis regni, & ideò Christus in sua lege nihil de præceptis iudicialibus statuit. Quinimò etiam si in Ecclesia Christi, vt talis est, aliqu# leges iudiciales sint necessari# ad politicum regimen Ecclesiasticum, quod suo modo spirituale est, nihilominus noluit Christus Dominus per se ipsum illas leges ferre, sed id Vicarijs suis commisit, potestatem ad illas ferendas eis tribu#do, & ideò illæ leges non sub lege diuina, sed sub canonica computantur. Propriè ergo loquendo de lege noua diuina in illa non inueniuntur præcepta iudicialia.

Alia verò duo membra in hac lege **[sect. 3]** [6613] inueniri, certum est, colliguntur enim apertè ex locis Scriptur# suprà citatis. Nam in primis de moralibus est totum cap. Matth. 5. vbi Christus virtute confert legem suam moralem cum morali antiqua, & ostendit perfectiori modo se illam tradere, ac declarare, dicens, *Ego au tem dico vobis, &c.* Hanc enim vim habent dicta verba, vt communiter expositores notant, & August. sensit lib. 1. de Ser[6614]mon. Domini in monte, & 1. Retractatio. cap. 19. Deindè Ioan. 13. & 14. renouat præceptum dilectionis proximi, quod morale est, & illud suum specialiter appellat, in illo autem præcepto tota lex moralis virtute continetur, vt Paulus dixit, certum ergo est, præcepta moralia contineri in lege noua, & obligare Christianos. Quod non solum est verum de præceptis fidei, spei, & charitatis (quæ suo modo inter moralia etiam c#putantur, vt superiori libro explicauimus) sed etiam de præceptis decalogi, & de omnibus, quæ ad illa reuocantur. Nam priora perfectissima sunt, & ma-**[1220]**ximè pertinent ad perfectionem legis gratiæ, posteriora verò etiam sunt necessaria, quia sine illis vera iustitia subsistere non potest. Et ita Christus Dominus Matt. 7. generale principium tradidit, quod omnia moralia continet, *Quæcumque vultis, vt faciant vobis homines, & vos facite illis,* cui consonat illud Pauli ad Galat. 6. *Alter alterius onera portate, & sic adimplebitis legem Christi,* vbi non obscurè significat, legem Christi totam hanc materiam moralem complecti.

Circa hanc verò partem dubitari po **[sect. 4]** [6615] test, an in hac materia morali Christus Dominus aliquod positiuum præcept# addiderit, præter omnia præcepta moralia, quæ dicuntur esse iuris naturalis, siue consentanei rationali naturæ purè sumptæ, siue eleuatæ per gratiam, seu connaturalis ipsi gratiæ. Videtur enim Christus, multa præcepta positiua in hac materia addidisse. Nam in primis est axioma Theologorum, quos infrà referam, in lege noua non esse alia præcepta, nisi fidei, & sacramentorum. Ex quo

axiomate nunc tantum sumo priorem partem affirmantem de præceptis fidei, nam illa inter moralia computantur, vt diximus, & tamen positiua sunt, vt præceptum credendi explicite Trinitatem, vel mysteria Christi incarnati, passi, &c. hæc enim præcepta nec semper fuerunt, nec ex natura rei erant necessaria. Et eadem ratione possunt addi præcepta spei, nam tenemur in lege gratiæ sperare remissionem peccatorum, & gratiam explicitè per Christum, quæ obligatio nascitur ex speciali præcepto Christi, nam antea non erat. Item tenemur sperare ingressum in regnum cœlorum statim post mortem, si peccati impedim#tum omnino sublatum est, & similia. Præterea de præcepto charitatis Dei, quia tenemur explicitè diligere Deum trinum, & vnum. De dilectione autem proximi dixit Christus Ioan. 13. *Mandatum nouum do vobis, vt diligatis inuicem sicut dilexi vos,* vbi vocans præcep tum *nouum* indicat esse positiuum, nouitas autem videtur in hoc consistere, vt discipuli Christi, id est, Christiani particulare præceptum habeant se diligendi speciali modo, & peculiari titulo, quia in vno corpore eidem capiti Christo coniunguntur, sicut etiam Christus hoc titulo speciali modo illos diligit, eo quod sint membra sua. Et ita sentire videtur Tolet. ibi in commentario, & an[6616]notat. 30. Vbi addit, præceptum illud non fuisse de dilectione proximi, qu# ad omnes homines extenditur, sed de dilectione, quam Christiani; eo quod Christiani sunt, inter se habere tenentur, & hoc præceptum ait, esse proprium Christi, quia à solo ipso datum est, & nouum fuisse in nocte cœnæ, quia etiam ab ipso Christo antea datum non fuerat. Deniq#; possumus similia facere argumenta de[6617] alijs præceptis moralibus, nam Matt. 5. videtur Christus Dominus aliquas circunstantias in illis præcipere, quæ non sunt de iure naturæ, vt est præceptum de insolubilitate matrimonij, & de euitando iuramento per cœlum, & terram, &c. Item præceptum illud, *Benefacite ijs, qui oderunt vos.* Item in præcepto orationis addidit specialem formam orandi Matt. 6. & alijs locis videtur præcíperre[6618] Christianis specialem frequentiam orandi, & modum explicitè petendi per ipsum Ioan. 14. & 16. imò totum pr#cept#[6619] orandi videtur positiuum, & maximè proprium Christianorum, licèt vsus orandi antiquior, & vniuersalior sit.

Nihilominus dicendum est, in lege **[sect. 5]** [6620] gratiæ nullum esse additum à Christo præceptum positiuum morale. Sumimus autem *morale* strictè, vt à c#remoniali distinguitur, nam vt libro superiori adnotauimus, etiam c#remoniales actus possunt dici morales, quatenus ad virtutem moralem religionis spectant, & eius honestatem moralem participant, in quo sensu Christus tulit aliquot moralia pr#cepta, vt mox patebit. Priori ergo modo intellecta h#c assertio sumitur ex dicto communi axiomate Theologorum, & ex D. Thoma. 1. 2. q. 108. ar.[6621] 1. in fine, & clariùs art. 2. in fine, vbi ait, *Lex noua nulla alia opera determinare debuit, præcipiendo, vel prohibendo, nisi Sacramenta, & moralia præcepta, quæ de se pertinent ad rationem virtutis, vt non esse occidendum, vel furandum, & similia.* Vbi notanda sunt vltima verba, & exempla, negat enim esse in hac lege alia pr#cepta moralia præter ea, qu# per se pertinent ad rationem virtutis, id est, quæ sunt necessaria ad virtutem, vt in vtroq#ue articulo ipsemet explicat. Imò inde rationem sumit, *quia* **[1221]** *cùm hæc sit lex gratiæ solum ea præcipere debuit, vel prohibere per quæ in gratiam introducamur, vel quæ pertinent ad rectum gratiæ vs# ex neceßitate.* Additq#ue optimam confir[6622]mationem, quia in lege veteri non er#t alia pr#cepta moralia pr#ter ea, qu# naturalia sunt, neque enim illa lex addebat positiuas determinationes moralibus pr#ceptis, vt distinctis à iudicialibus, & c#remonialibus, quod supra etiam ostensum est;

ergo multo minus lex noua debuit tales positiuas determinationes addere, *quia quantum ad hoc* (ait D. Thom.)[6623] *lex noua super veterem addere non debuit,* & in art. 1. circa finem ait, legem Euangelij, etiam quoad hoc, dici legem libertatis, quia lex vetus tam multa in particulari pr#cipiebat, vt ferè nihil liber# determinationi subditorum relinqueret, lex autem noua è conuerso nihil per legem positiuam determinat in materia mo rali, sed ea solum pr#cipit, vel prohibet, qu# habent necessariam conuenientiam, vel contrarietatem ad interiorem gratiam, qu# in fide per dilectionem operante consistit.

Constabit autem magis h#c veritas **[sect. 6]** [6624] discurrendo per singulas partes inductionis in contrarium fact#, non possumus autem de singulis ex professo, & integrè dicere, quia oporteret multa ex alijs materijs inuoluere, quod à nostro instituto alienum est, solum ergo punctum pr#sentis difficultatis in singulis attingemus. Circa præceptum ergo fi[6625]dei duo distinguenda sunt, scilicet, reuelatio cum sufficienti propositione, credendorum, & obligatio ad credendum ea, quæ reuelata, & proposita sunt. Vtr#q#; ergo repertum est in omni lege diuina, semperq#; fuit ad salutem necessarium. Differentia autem inter legem gratiæ, & antìquiores est, quòd in hoc tempore expressior, & de pluribus mysterijs facta est reuelatio, & generalior propositio, quam in lege veteri, vel naturali; & inde consequenter factum est, vt in lege Christi sit obligatio credendi explicitè plura mysteria supernaturalia, quam antea. Et quantum ad hoc dicunt Theologi, legem nouam addidisse aliquid præcepto fidei. Nihilominus tamen probabiliter dici potest, illud pr#ceptum eti# prout nunc est in lege noua non esse me rè positiuum, sed de lege natur#, connaturali interiori gratiæ, & diuinæ illuminationi, seu reuelationi. Nam ex illis duobus, quæ suprà distinximus, reuelatio, & prædicatio talis doctrinæ fuit ex voluntaria dispositione Dei, & ita dici potest de iure diuino positiuo pertinente ad nouam Ecclesiæ institutionem, in qua Christus voluit, esse tantam lucem, & cognitionem Dei, adeò perfectam. At verò obligatio ad credendum, quæ inde sequitur, iam non est merè positiua, quia eo ipso, quod mysteria fidei sufficienter proponuntur, intrinsecè, & ex natura rei sequitur obligatio credendi, quæ proposita sunt. Sic ergo licet ex parte obiecti hoc præceptum possit pr#suppositiuè, vt sic dicam, dici positiuum, quatenus supponit reuelationem, quæ simpliciter non erat necessaria exvi iuris naturæ, nihilominus formaliter, & in se est quasi naturale respectu gratiæ existentis in tali statu, & perfectione. Hoc ergo modo verificatur conclusio etiam in materia fidei, quatenus sub ma teria morali, id est, necessaria ad bonos, & sanctos mores cnmpreh#ditur.

Sed instabis, quia in lege noua non **[sect. 7]** [6626] tantum est pr#ceptum credendi hæc mysteria quasi ex suppositione reuelationis, & propositionis rerum credendarum. sed etiam est absolutum præceptum ea audiendi, & sciendi, & consequ#ter credendi, quod est pr#ceptum longè diuersum, & simpliciter positiuum; ergo quoad hoc negari non potest, quin lex noua in materia fidei addiderit positiua præcepta. Assumptum declaratur, quia hoc pr#ceptum fidei secundum ordinariam legem applicatur hominibus per auditum, teste Paulo ad Roman. 10. er[6627]go vt homines possint obligari ad credendum, necesse est, vt obligentur ad audiendum; ergo per aliquod pr#ceptum, quod sub nulla consideratione potest dici naturale, sed positiuum. Et declaratur amplius, nam fideles tenentur nunc explicitè credere mysterium v. g. Trinitatis, vel Incarnationis ex iure diuino, quia talis fides est nunc medium necessarium ad salutem (vt suppono) h#c aut# necessitas inuoluit pr#ceptum diuinum, quod non potest esse, nisi absolutum, & positiuum. Nam illud prius

quasi conditionatum credendi ea, qu# reuelantur, non sufficeret ad dictam necessitat#, **[1222]** nam sine violatione huius præcepti hypothetici, vt sic dicam, posset quis nunquam credere explicitè trinitatem, aut Christum; ergo vt ad hoc obligentur fideles, necessarium est speciale præceptum positiuum, & absolutum. Item in Pastoribus Ecclesiæ est obligatio pr#dicandi, & docendi hanc fidem ex pr#cepto Christi, *Docete omnes gentes, & prædicate Euangelium.* Vnde est illud Pauli. 1. ad Corinth. 9. *Necessitas enim mihi incumbit, væ enim mihi est, si non euangelizauero;* hoc aut# præceptum positiuum etiam est.

Incipiendo ab hoc vltimo maioris **[sect. 8]** [6628] claritatis gratia, respondeo, pr#cept# illud pr#dicandi, vel docendi datum pastoribus Ecclesi#, in radice, id est, in institutione esse positiuum, in se autem, & formaliter esse naturale. Munus enim Episcopale, seu pastorale est in Ecclesia ex positiua institutione Christi, vt per se constat; supposito autem tali munere obligatio docendi, aut pr#dicandi Euangelium de iure diuino naturali est, pertinens ad obligationem iustitiæ, & fidelitatis, quæ intrinsecè ex tali munere nascitur, quod significauit Paulus supra dicens, *Dispensatio mihi credita est.* Ad primum ergo in primis respondeo, cum[6629] proportione, non esse necessarium, vt ex parte audientium præcedat speciale pr#ceptum positiuum audiendi doctrinam, vel prædicationem fidei. Nam si sit sermo de hominibus nondum credentibus in Christum, illi non sunt capaces obligationis prouenientis ex præcepto supernaturali, donec illis sufficienter pro ponatur fides, quia propositio supponit auditum; ergo antea non potest præcedere obligatio audiendi proueniens ex supernaturali pr#cepto. Igitur nulla ob ligatio præcedit ex parte audientium, sed tantùm ex parte pr#dicantium. Quæ moraliter reputari potest suffici#s, quia si ex parte euangelizantium sit zelus, & solicitudo, non deerunt qui de facto audiant, ad quod magis trahendi sunt, suaui inductione inuitando illos, quam rigorosa obligatione. Vel certè quando hæc obligatio incipit, magis est ex ratione naturali, quam ex lege supernaturali. Quia homo naturaliter tenetur veram Dei cognitionem, veramq#ue f#licitatem quærere, vnde quomodocunq#ue, vel per vocem prædicationis, vel per famam, vel per proprium discursum inceperit dubitare de sua lege, vel statu, tenebitur eis attendere, qui viam salutis docere profitentur; ergo respectu infidelium non est necessarium ponere hoc speciale præceptum positiuum. Neq#ue etiam respectu iam credentium in Chri stum, tum quia illi iam obligantur præcepto charitatis infusæ erga se ipsos, ad propriam salutem spiritualem qu#rendam, & consequenter ad audiendum Dei verbum, quando ad suam salutem fuerit necessarium, neq#ue enim ex iure diuino maiorem habent obligation#. Et simili modo teneri poterunt ad audiendam doctrinam fidei quando fuerit necessarium ad credendum, quantum oportet; tunc autem obligatio nascitur ex ipsomet præcepto fidei, de quo dicendum superest.

Ad alteram ergo partem respondeo, **[sect. 9]** [6630] admittendo, in lege noua esse specialem necessitatem fidei explicit#, tam ad iustitiam, quàm ad salutem #ternam consequendam. Concedendo item, hanc necessitatem prouenire ex peculiari institutione Christi Domini, qu# positiua sine dubio est, cum non fuerit simpliciter necessaria. Vnde fit etiam consequens, pr#ceptum talis fidei prout est propri# legis nou#, & diuinum positiuum censeri posse, saltem ratione institutionis. Po sita autem institutione respectu illius, & status legis gratiæ, tale præceptum meritò existimari potest connaturale illi. Primò, quia præceptum recognosc# di auctorem legis, & obediendi illi, est valde connaturale cuicumq#ue legi; ad hoc autem necessaria est expressa, & distincta cognitio eius: cum ergo Christus sit auctor huius legis, valde connaturale est illi præceptum credendi in

Christum. Cum hoc autem coniunctum est pr#ceptum cognoscendi Trinitatem, vt nunc suppono, quia cum Christus sit secundá Trinitatis persona, non potest haberi fides de illo sufficienter explicita sine fide explicita Trinitatis. Secundò quia fides præcipitur non solum t#quam speculatiua cognitio, sed etiam tanquam practica, & operatiua; ad vs# autem sacramentorum huius legis necessaria est fides explicita Trinitatis, quam oportet in baptismo profiteri, & fides explicita Christi, quem oportet in **[1223]** Eucharistia recipere, & Patri in sacrificium offerre; ergo supposita instítutione maximè consentanea perfectioni huius status, etiam talis fides, & pr#ceptum eius meritò dici potest esse de íure diuino connaturali gratiæ, vt existenti in tali statu, in quo gratia tam perfecto modo communicatur.

Atq#ue hinc facilè respondetur ad se **[sect. 10]** [6631]cundam partem de præcepto spei, fatemur enim, vsum spei multò perfectior# postulari in lege Euangelij, quàm antea, tum quoad modum sperandi gloriam, tum quoad multa media supernaturalia, nunc enim sperare tenemur remissionem peccatorum per baptismum, & per absolutionem sacerdotis, & augm# tum iustitiæ per alia sacramenta: tum etiam quoad modum sperandi per Christum, & per speciales promissiones per ipsum factas. Non est autem necesse, vt propter has, & similes perfectiones data fuerint in hac lege specialia præcepta positiua circa materiam spei, quia tota hæc perfectio, & obligatio ad ill# ex natura rei sequitur, supposita perfectione fidei circa Christum, & redemptionem eius, & supposita tali sacramentorum institutione. Sicut etiam supposita fide incarnationis, & institutione Eucharisti#, ac fide eius, nascitur in hac lege obligatio adorandi cultu latriæ Christ#, tam in se, quàm in Eucharistia, & nihilominus illa obligatio non oritur ex pr#cepto positiuo diuino, sed ex iure diuino naturali, & connaturali talibus mysterijs: ita ergo de spe dicendum est.

Atq#ue eodem modo dicendum cen **[sect. 11]** [6632]seo de charitatis præcepto. Quod in dilectione ad Deum videtur manifestum. Nam vt verum sit, debere nos nunc diligere Deum, & Patrem, Filium, & Spiritum Sanctum, qui est perfectior diligendi modus, nihilominus illa perfectio, vel obligatio ad illam, non oritur ex præcepto positiuo, sed ex ipsa natura charitatis, supposita tali Dei cognitione, vt per se videtur manifestum. Sicut eti# tenemur colere tres diuinas personas, non ex positiuo iure, sed quia earum excellentiam cognoscimus. Idemq#ue cum proportione dico de dilectione ad proximum, nam licet verum existim#, nunc postulari specialem dilectionem inter Christianos, nihilominus censeo id non oriri ex speciali pr#cepto positiuo Christi, sed ex intrinseco, & connaturali ordine charitatis. Nam charitas ex se, & natura sua inclinat ad magis dilígend# magis coniunctos cæteris paribus, & in rebus, seu bonis proportionatis coni#ctioni, vt latè explicat D. Thom. 2 2. q.[6633] 26. præsertim art. 6. & 8. vbi adducit Augustinum lib. 1. de Doctr. Christia. cap. 28. & Ambros. lib. 1. Officior. cap 7. & Gregorium homil. 30. in Eu#gel. ex quibus hæc sententia confirmatur. Nam quia fideles vt sunt membra Christi, & Eccle siæ habent inter se specialem coniunctionem, ideo charitas ipsa natura sua magis inclinat, & obligat ad illos diligendos. Et ideò aiebat Paulus ad Galat. 6.[6634] *Dum tempus habemus, operemur bonum ad omnes, maximè autem ad domesticos fidei.* Quanuis ergo Christus hanc specialem dilectionem Christianorum inter se non ex plicasset, ipsa charitas de se ad illam ob ligasset, neq#ue nunc ad aliquid speciale obligat illud præceptum Christi, ad quod charitas de se non obligaret.

Vnde etiam addo, illud Christi præ **[sect. 12]** [6635]cept# non fuisse de sola dilectione Christianorum inter se, sed etiam ad dilectionem erga infideles extendi. Tum quia perfecta dilectio proximi ad omnes ext#ditur, & ideò verisimile non est, Christum specialiter c#mendando dilection# proximorum, non fuisse loquutum de integra proximi dilectione, quæ ad extraneos quosque extenditur, vt ipsemet explicauit Luc. 10. per parabolam de pe[6636]regrino sauciato à latronibus, & à Samaritano curato. Tum etiam, quia Christus mandauit, *Vt diligatis inuicem sicut dilexi vos*, ipse autem non solum dilexit discipulos iam credentes, sed etiam infideles, redimendo illos, & desiderando, vt fiant credentes; ergo eodem modo c#mendauit discipulis dilectionem ad inuicem, quæ sit ad imitationem dilectionis ipsius, ita vt propter ipsum Christ# ext#datur ad omnes. Et ideò sicut Christiani inter se magis se diligunt, & diligere debent, quàm reliqui homines cuiuscumque religionis, seu sectæ, ita etiam specialiter amant illos, quì extra Ecclesiam sunt, & illis desiderant coniunctionem cum Christo, & cum Ecclesia. Tot# ergo hoc comprehendit Christus sub præcepto suo, & totum est inclinationi, **[1224]** & ordini charitatis consentaneum, & in aliquo etiam gradu, seu euentu necessarium. Quocirca non vocauit Christus illud præceptum nouum, quia sit positiuum, & non naturale, sed vel quia ab ipso fuit renouatum, cum antea esset ferè per prauam consuetudinem antiquatum,[6637] vt dixit Clemens Roman. lib. 6. Constitut. cap. 23. inde ostendens, Christum le gem naturalem non abstulisse, sed confirmasse, vel quia nouo modo illud tulit, explicando nouam rationem in obiecto illius, sumptam ex aduentu eius, & ex speciali dilectione sua erga homines, vt vi[6638]d#tur exponere ibi Chrysostom. homil. 71. & Cyrill. lib. 9. cap. 23. vel deniq#ue ex effectui, quia hæc dilectio renouatura erat mundum, vt sensit Augustinus ibi tract. 65.

Ad vltimam partem de moralibus pr# **[sect. 13]** [6639]ceptis duo, vel tria breuiter dicenda sunt. Primum est, in pr#ceptis decalogi, & in illis contentis, Christum nihil præcepisse in rigore legis, & obligationis, quod non esset de iure naturæ, vel simpliciter, vel supposita institutione alicuius sacramenti. Et ita indissolubilitas matrimonij est de iure naturali, & similiter dilectio inimicorum, & beneficentia, seu misericordia erga illos, vt nunc ex proprijs materijs suppono. In præcepto etiam non iurandi nihil prohibuit, quod iure naturæ prohibitum non sit, vt latè ostendi lib. 1. de Iuramen. cap. 2. Deniq#; in præcepto orationis nihil addidit tanquam necessarium, quod de iure naturæ non sit, vt explicaui lib. 1. de Orat. cap. 29. Secundo dicitur in explicanda hac lege morali multa Christum addidisse, quæ ad exactam illius obseruationem vtilissima sunt, & propter ignorantiam hominum, vel per errorem, & deceptionem latebant, vt latè exponit Augustinus in lib. de Serm. Domini in monte, & D. Thomas breuiter complectitur dicta q. 108. ar. 3. Tertiò dic#dum est, multa consuluisse Christum in hac materia morali, qu# non ad obligationem præcepti, sed ad perfectionem vitæ spiritualis pertinent, vt constat ex Matt. 10. & 19. & Luc. 9. & 10. Vnde sumendo latè legem nouam, vt comprehendit præcepta, & consilia, sic verum est, multa Christum addidisse in materia morali, quæ sunt vltra præcepta legis naturalis, & quæ in lege veteri data non erant. De his autem consilijs euangelicis in tract. de Statu Religion. latè disseruimus, & videri potest D. Thom. di[6640]cta q. 108. & 2. 2. q. 184. ar. 3. & sequ#tib.

Vltimo circa eadem pr#cepta mora **[sect. 14]** [6641]lia quæri potest, an in lege noua addita sit specialis, seu maior obligatio circa easdem res præceptas lege naturali. Hæc verò

interrogatio eiusdem rationis est[6642] cum alia simili tractata de lege veteri. ac subinde eodem modo definienda. Dicendum ergo est, Christum Dominum non solum non abstulisse legem moral#, quatenus est iuris naturalis, sed etiam proprijs legibus, & pr#ceptis suis easd# res commendasse, ac pr#cepisse. Hoc c# stat primò ex verbis eiusdem Christi, *Ego autem dico vobis*, Matt. 5. & *Mandatum*[6643] *nouum do vobis*, Ioan. 13. & *Hoc est præcept# meum, vt diligatis inuicem*, Ioan. 14. in quo præcepto lex decalogi impletur, teste Paulo ad Roman. 13. Idem sumitur ex[6644] illo Pauli ad Galat. 6. *Alter alterius onera portate, & sic adimplebitis legem Christi*; ergo lex Christi illa omnia c#plectitur, quæ virtute in illo principio continentur, qu# Christus etiam pr#cepit, cum dixit, *Omnia quæcunq#ue vultis, vt faciant vobis homines, & vos facite illis*, Matth. 7. & Luc. 6.[6645] Sic etiam dixit Clemens dicto lib. 6. c. 23. Christum legem naturalem confirmasse, & significat etiam August. lib. 10. contra Faust. cap. 2. Denique ita est consentaneum perfectioni legis nouæ, nam sicut lex vetus cessauit simpliciter, eti# quatenus propriam obligationem ponebat in materia morali, ita debuit lex noua eandem materiam, quatenus per se bona est, & ad honestatem necessaria, præcipere, & consequenter maiorem quandam obligationem imponere.

Atq#ue ita ex hoc fundamento patet **[sect. 15]** [6646] responsio ad interrogationem factam, scilicet, legem nouam addidisse obligationem in tali materia, vel extensiuè propter additionem noui præcepti, vel etiam intensiuè, non solum propter ma iorem lucem, maiusque gratiæ auxilium, sed etiam propter auctoritatem Christi interpositam, quam ipse significauit, c# dixit, *Ego autem dico vobis*, & propter eius exemplum, & specialem dilectionem, quem respectum indicauit, cum dixit, *Sicut dilexi vos*, & cum dixit, *Hoc est præcept#* **[1225]** *meum*, & alio loco dixit, *Exempl# dedi vobis, &c.* Neque hoc est contra superius dicta. Negauimus enim, Christum addidis se pr#ceptum positiuum in materia mo rali quoad rem non pr#ceptam iure naturæ, seu addendo specialem determinationem temporis, loci, aut modi, aut simili# circunstantiarum ad general#, & indeterminatam obligationem legis naturalís, non tamen negamus, in ead# materia addidisse nouum pr#ceptum diuinum, & consequ#ter obligation# auxisse. Et ideò peccatum Christiani contra leg# naturalem, c#teris paribus grauius c#setur, quàm in homine gentili in eadem materia. Neque etiam hoc est contra per fectionem legis gratiæ, imò pertinet ad consummatam perfectionem eius, vt præcipiat omnia, qu# ad integram iustitiam apud Deum per se necessaria sunt, præsertim, cum non solum íubeat, sed etiam iuuet, præbendo auxilium ad implendum quod præcipit, vt infrà dicemus.

Superest dicendum de alia parte ma **[sect. 16]** [6647]teriæ, & pr#ceptorum huius legis, quam c#remonial# appellauimus, de qua non mi nor est, sed quod#modo maior certitudo. Quia per se notum est, sacrificium, & sacram#ta pertinere ad c#remonias di uini cultus, vt ex materia de Relig. & de Sacramentis, & ex dictis suprà de lege veteri constat. Sed speciale sacrificium, & specialia sacramenta sunt à Christo n# solum instituta, sed etiam pr#cepta, vt est de fide certum, & breuiter probatum est in capite præcedenti, latius verò & ex professo in tom. 3. & 4. de Sacramentis. Ergo eodem modo certum est, data esse à Christo in sua lege aliqua diuina, & c#remonialia pr#cepta. De quibus etiam est certum, positiua esse, & non iuris naturalis siue considerentur vt coniuncta institutioni, ac simpliciter, siue per se, & supposita institutione. Prior pars probatur, quia institutio talis sacrificij, & talium sacramentorum nullo modo pertinuit ad ius naturale, nam fuit vol#taria

determinatio diuini cultus, quem ge neraliter ìus naturale præcipit, ad tales actiones, & c#remonias, quæ ratio naturalis non solum non determinat, verum etiam nec inuenire posset, fuerunt ergo vt ita dicam, adinu#tiones diuinæ; ergo fuerunt iuris diuini positiui; ergo eiusd# ordinis sunt præcepta vt coniuncta tali institutioni. Altera verò pars probatur, quia etiam facta institutione, oportuit adiungi præceptum ex sola voluntate Christi, quia ratio naturalis etiam illuminata per fidem non dictaret, vel exigeret obligationem ex vi solius institutionis. Et ita viuente Christo, licèt baptismus esset institutus, non erat sub præcepto, & idem nunc censent aliqui de extrema vnctione. Negare autem non possumus, quin hæc præcepta sint valde consentanea rationi, & quasi necessaria ex institutione. Nam supposita institutione vnici sacrificij naturaliter sequitur obligatio illud offerendi, quia obligatio colendi Deum per sacrificium, suo modo naturalis est; ergo determinata institutione ad tale sacrificium, consequenter determinatur obligatio naturalis. Verum est autem in institutione vnici sacrificij includi prohibitionem vtendi alijs, quæ moraliter #qui ualet præcepto vtendi tali sacrificio, & ideò simpliciter est illud præceptum po sitiuum. Quod in præceptis sacramentorum est clarius, quia vsus sacramentorum etiam in genere non ita est de iure naturali, de proprijs sacramentis loquendo. Nihilominus tamen supposita excellenti institutione sacramentorum nouæ legis, & infirmitate, ac indigentia hominis, valde rationi consentaneum fuit præcipi, quod ita instituebatur, qu# uis in rigore necessitas simplìciter ex præceptis positiuis orta sit.

Addendum verò est, h#c pr#cepta c# **[sect. 17]** [6648]remonialia data esse in lege grati# perfecto quodam modo acc#modato liber tati, & perfectioni huius legis. Declaratur, quia ex quatuor membris pr#ceptorum c#remonialium, quæ erant in lege veteri, scilicet, sacrificia, sacramenta, sacra, & obseruantiæ, solum de primis duobus data sunt pr#cepta diuina in lege noua, de alijs verò duobus data est potestas Ecclesiæ ad instituenda, & pr#cipienda illa suo prudenti arbitrio; hoc ergo spectabat ad libertatem, & perfectionem huius legis. Ratio autem est,[6649] quia sacrificia, & sacramenta pertinent ad substantiam cultus diuini, sacrifici# quidem quia veluti essentiam cultus diuini externi, & publici continet, sacramenta verò quia ad sanctification# cul-**[1226]**torum Dei ordinantur. Et ideò de his oportuit dari præcepta diuina, vt substantia diuini cultus firma, & stabilis semper in Ecclesia permaneret, & vt per ta lia signa semper Ecclesia Christi ab alijs sectis, vel c#gregationibus distingueretur. Nam vt August. dixit 19. contra Faustum c. 11. *In nullum nomen religionis coagulari homines possunt, nisi aliquo signorum, vel sacramentorum consortio colligentur.* Alia verò duo membra pertinent ad accidental# cultum, & ad ornatum sacrificij, & sacram#torum, & ideò Ecclesiæ dispositioni relicta sunt, vt suo loco latius dictum est. Circa priorem etiam partem huius materiæ c#sult# maximè est perfectioni hu[6650] ius legis, quia Christus Dominus, vt Augustinus notauit epist. 118. c. 1. *Leui iugo suo nos subdidit & sarcinæ leui, vnde sacr amentis numero paucissimis, obseruatione facillimis, signifieatione præstantissimis societat# noui populi colligauit.* In quibus verbis tacitè rationem reddit, ob quam talia præcepta quanuis c#remonialia non sunt contra legis nou# suauitatem, & libertat#. Addere verò possumus, etiam non esse c# tra perfectionem huius legis, quia sec# afferunt spiritum grati#, & charitatis, & ad illum obtinendum ordinantur, spiritus autem charitatis *facit præcepti sarcin# non solum non præmentem onere ponderum, ver# etiam subleuantem vice pennarum,* vt dixit August. lib. de Perfection. iustit. cap. 5.

Atq#ue ex his colligitur primò, mate **[sect. 18]** [6651]riam legis nouæ c#plecti tam actus exnos, quàm internos. De externis id constat ex dictis de pr#ceptis c#remonialibus huius legis, omnia enim illa de actibus externis sunt, in materia verò morali illos tantum actus præcipit, qui sunt de lege naturæ. De internis verò patet, quia in eis principaliter consistit rectitudo apud Deum, & ideò hæc lex præcipuè versatur circa actus, in quibus interna iustitia consistit, vel sine quibus esse non potest. Illam enim maximè Christus intendit; ideoque dixit Matth. 5. *Nisi*[6652] *abundauerit iustitia vestra, plusquam scribarum, & Pharisæorum non intrabitis in regnum cælorum,* pharis#i enim iustitia externa contenti erant, Christus autem internam iustitiam qu#rere docet, & actus internos ad illam necessarios pr#cipit. Vnde duobus modis pr#cipiuntur per hanc legem actus interni. Primò per se, & directè, ita vt in ipso actu interno quasi consumetur materia pr#cepti, & hoc modo pr#cipiuntur actus virtutum theologalium, & actus contrarij prohibentur. Pr#cipiuntur etiam aliqui actus virtutum moralium, pr#sertim verò pœnit#ti#, qu# est dispositio ad iustitiam cor# Deo. Posset etiam in hoc ordine numerari oratio quatenus in mente cons#mari potest, & interdum esse necessaria, qu#uis verbis exprimi non possit.

[sect. 19] [6653]

Alio modo possunt actus interni pr#cipi propter externos, qui interdum per se primo præcipiuntur, vt constat maximè de præceptis sacramentorum, quia verò præcipiuntur vt morales, & humani, ideò præcipiuntur etiam interni, sine quibus externi morales esse non possunt. Et similiter prohibitis aliquibus actibus externis, necesse est, vt prohibeantur interni, & hoc modo hæc lex prohibet etiam internam concupiscentiam, & praua desideria. vt habetur Matth. 5. Deniq#ue hæc lex non solum præcipit operationem, sed etiam mod# operandi, & ideò in primis præcipit rectitudinem in int#tione vltimi finis, seu #tern# beatitudinis, & deinde iubet eti# bonam int#tionem particular# in quolibet opere, & contrariam intentionem prohibet, vt ex Matth. 5. colligitur. In quo solum est aduertendum, intention# operis non semper præcipi vno, eod#q#; præcepto, quo præcipitur opus, & nihilominus considerata tota lege Christi, vtrumque per illam præcipi, & ideò licet vnum, velaliud præceptum impleri possit sine recta intentione, atque adeò sine honesto modo operandi, nihilominus tota lex Christi in nullo opere integrè seruari potest, nisi honesto modo fiat, sicut de lege naturali in superioribus diximus. Nam etiam quoad hoc n# est minus perfecta lex Christi. Propter quod ipse dixit Matth. 5. *Omnis qui audit*[6654] *verba mea hæc, & facit ea, assimilabitur viro sapienti, qui ædificauit domum suam supra petram*; ex quibus verbis ita colligit Aug.[6655] lib. 1. de Sermon. Domini in monte cap. 1. *Si quis piè sobrieque considerauerit, sermonem, quem loquutus est Dominus noster Iesus Christus, puto, quòd inueniet in eo quantum ad mores optimos pertinet, perfectum vitæ Christianæ modum,* quod in discursu illorum librorum[6656] optimè declarat, & D. Thom. híc q. 108.

[1227] Vltimò intelligitur ex dictis, quomo **[sect. 20]** [6657]dò verum sit axioma Theologorum dicentium, in noua lege nulla esse diuina præcepta, nisi fidei, & sacramentorum, vt loquitur Soto in 4. dist. 40. artic. 4. & sequuntur alij moderni, & Couarru. in 4. Decretal. cap. 6. §. 10. in princip, qui id sumpserunt ex Diuo Thoma in dicta quæst. 108. artic. 1. ad 2. vbi non tam expressè id affirmat, in Quolib. autem 4. artic. 13. dicit, *legem nouam esse contentam præceptis moralibus naturalis legis, & articulis fidei, & sacramentis gratiæ,* vbi nunquam dicit, præcepta fidei pertinere ad præcepta positiua

legis nouæ, sed solum determinationem articulorum fidei esse peculiarem legis nouæ. Vnde rectè intelligitur iuxta superius dicta, doctrinam, & expressionem fidei esse propri# legis nouæ, & perfectionis eius, & cum illa esse coniunctum speciale fidei præceptum, siue illud positiuum vocetur, siue naturale, diuersis respectibus supra explicatis. Sic ergo intelligendum est illud axioma quoad hanc partem. Quoad alteram verò solum est addendum, intelligi de positiuis pr#ceptis, & sub sa cram#tis comprehendi sacrificium, quia vnum est ex sacramentis quoad rem in illo oblatam, inde enim necessario fit consequens, vt etiam illius obligatio cadat sub peculiare præceptum huius legis, vt iam explicatum est. Atq#ue hinc rectè colligit Victor. in Relect. de Matrim. in 2. parte secundæ partis, num. 4.[6658] in noua lege nullum esse præceptum diuinum negatiuum, quod ad ius positiu# pertineat, quia præcepta sacramentorum tantum sunt affirmatiua. Videri au[6659] t# potest diminuta illa numeratio, quia pr#ceptum de obedientia Ecclesiastica Prælatis Ecclesiæ præstanda, est pr#ceptum legis nouæ, contentum in illis verbis Matth. 18. *Si Ecclesiam non audierit, sit*[6660] *tibi tanquam ethnicus, & publicanus,* & in illis Ioan. 21. *Pasce oues meas.* Respondetur,[6661] distinguendam esse, vt sæpe dixi institutionem à præcepto. Institutio ergo Pr#latorum Ecclesiæ, & potestas iurisdictio[6662]nis eis data, pr#sertim Petro, & successoribus eius, cum potestate illam communicandi, pertinet ad ius diuinum positiuum huius legis, quod potest reduci ad documenta fidei, nam vnum ex credendis est, Ecclesiam Christi esse vnam, & in vno capite fundatam. Posita aut# illa institutione pr#ceptum illud *Obedite præpositis vestris,* naturale est, & sub moralibus continetur sicut pr#ceptum im plendi votum, & similia.

CAPVT III.

Vtrum lex noua sit scripta sensibilibus literis, aut tantùm interius indita?

EXplicata materia, & præceptis **[sect. 1]** [6663] huius legis, dicendum sequitur de forma illius. Potest autem h#c lex (sicut quælibet alia) considerari, vel prout est in legislatore, vel prout exterius indicatur illis, quibus imponitur. Hic ergo non habet locum prior consideratio, quia in superioribus satis explicatum est, quis actus sit lex in ipso legislatore, & quoad hoc eadem est ratio de hac lege diuina, quæ de alijs. Tractamus igitur de lege noua, vt extra Deum, & Christum existente, & sic forma eius consistit in aliquo signo sufficienter promulgante hominibus, Dei, & Christi voluntatem. Et de promulgatione quidem dicemus in capite sequ#ti, híc autem inquirimus, quale sit illud signum, an sensibile, vel spirituale, & si est sensibile, an sit transiens, vel permanens, seu scriptum? Ratio verò dubitandi esse potest, quia hæc lex hominibus viatoribus in corpore mortali viuentibus, & sensibus vtentibus data est; ergo necessario dari debuit per signa sensibilia, quia secundum ordinariam legem non potest voluntas Deì hominibus innotescere, nisi per hæc signa; ergo illa sunt de essentia huius legis, vt exterius latæ. Potestq#ue hoc confirmari ex promissione huius legis facta Isai. 2.[6664] & Micheæ. 4. *De Sion exibit lex,*

& verbum Domini de Hierusalem, vbi apertè est sermo de lege externa, & de verbo Dei sensibili, de quo ibidem prædictum fuerat, *Venite, & ascendamus ad templum Domini, & ad Domum Dei Iacob, & doeebit nos vias suas,* vtiq#ue sensibili, & humano modo, & ideo designatur locus, in quo hæc lex promulganda erat. Et ita impletum est in prædicatione Apostolorum, quibus Christus dixerat, *Euntes docete omnes gentes, &c.* & *docentes eos seruare omnia quæcumq#ue mandaui vobis.* Vnde & Christus per sensibilia signa præ-**[1228]**cepta sua tulit, & Apostoli per similia signa illa promulgarunt. Quod si sensisibile signum necessarium fuit ad formam huius legis, videtur profecto magis conueniens, vt fuerit verbum scriptum, quia lex hæc stabilis, & perpetua est, vt infrà dicemus; ergo debuit per signum stabile, & fixum institui, quale est scriptura, & non per verbum transiens, vt est vocale. Et confirmatur ex vsu ipso, ideò enim prouidit Deus, vt euangelica præcepta in nouo testamento scriberentur.

In contrarium verò est promissio **[sect. 2]** [6665] Dei per Ieremiam capite 31. *Feriam domui Israel, & domui Iuda fœdus nouum.* Quod pactum postea sic explicatur, *Dabo legem meam in visceribus eorum, & in cordibus eorum scribam eam.* Et hanc promissionem ponderans Paulus ad Hebr#os 8. & 10.[6666] dicit, hanc esse prærogatiuam noui testamenti, in qua excedit testamentum antiquum; idem autem est quoad hoc lex noua, & testamentum nouum; ergo hæc lex noua non est scripta, vel tradita signo sensibili, sicut lex vetus; non est ergo hoc signum de forma, seu essentia huius legis. Et confirmatur ex loco Pau li 2. ad Corinthios cap. 3. *Epistola estis*[6667] *Christi ministrata à nobis, non attramento, sed spiritu Dei viui, non in tabulis lapideis, sed in tabulis cordis carnalibus.* Vbi Theophylact. notat differentiam, quia lex attramento scripta fuit, Euangelium autem per spiritum, quam etiam notat Augustinus[6668] 15. contra Faustum capite quarto. Et confirmatur, quia Christus huius legis Author illam non scripsit externa, & materiali scriptura, sicut Deus per angelos scripsit legem Decalogi, & per Moysem legis datorem cætera præcepta. Ergo signum est, hanc legem, per se non esse scriptam sicut prior#. Et quanuis verbo sensibili, & vocali lata fuerit, quia non poterat alio modo indicari communitati hominum secundum ordinariam prouidentiam, vt probat ratio in principio facta; nihilominus verbum illud solum fuit quasi instrument# ad scribendam hanc legem in mentibus, & cordibus hominum; ergo h#c lex non potest dici scripta sensibiliter, vt sic dicam.

Resolutio huius dubij, satis commu **[sect. 3]** [6669]niter recepta est, legem nouam complecti non solum propria præcepta, sed eti# spiritum gratiæ inclinantis, & dantis vires ad legem obseruandam. Inter qu# duo principalior est spiritus gratiæ, & ideò ab illo principaliter denominatur & quæ illi conueniunt ratione gratiæ, simpliciter ei conuenire dicuntur. Quia ergo gratia, & charitas cordi infunditur, ideò simpliciter lex gratiæ dicitur infundi in cordibus absolutè, & simpliciter, licet quatenus pr#cepta continet exterius lata sit, & scripta dici possit.[6670] Ita docet D. Thomas q. 106. ar. 1. & sumi potest ex Chrysostomo homil. 1. de Spiritu Sancto in die Pentecostes tom. 3. vbi in fine dicit, *Quæ igitur lex quam hodie è cælo datam dicis? Spiritus Sancti gratia,* & homil. 28. in imperfecto circa illa verba, *Venite ad me omnes, qui laboratis, &c. Lex* (inquit) *præceptum est nudum, gratia autem virtus est.* Latius verò hoc tradidit Augustinus de Spirit. & liter. cap. 17. vbi[6671] ait, legem nouam esse charitatem diffusam in cordibus nostris per Spiritum S#ctum, qui datus est nobis. Vnde concludit, *Lex ergo Dei est charitas,* & infrà, *Cum in tabulis* (inquit) *scribuntur opera charitatis, lex est operum, & litera occidens præuaricatorem; cum*

autem ipsa charitas diffunditur in corde credentium, lex est fidei, & spiritus viuificans dilectorem. Idem ferè repetit cap. 26. vbi mouens difficultatem; in quo differat lex gratiæ à lege naturæ, cum etiam lex naturalis sit scripta in cordibus hominum, iuxta illud Pauli ad Romanos. 2.[6672] *Gentes. quæ legem non habent, naturaliter ea, quæ legis sunt, faciunt.* Respondet, gentes, de quibus loquitur Paulus, non esse infideles gentium, sed esse gentiles conuersos ad fidem, & iam iustificatos per gratiam Christi, & ideò legem scriptam in cordibus eorum non esse aliud, quam gratiam, per quam dicuntur, naturaliter ea, quæ legis sunt, facere, quia gratia ipsa perficit naturam, & vbi adest, modo maximè consentaneo natur# lex impletur.

Possumus autem doctrinam hanc am **[sect. 4]** [6673] plius explicare, distinguendo in lege no ua duas leges, vnam imperantem, aliam impellentem (vt sic dicam) & adiuuantem ad alteram imperantem implend#. Et concedere priorem consistere in sig no aliquo sensibili voluntatis Christi, & sic posse dici legem vocalem, vel scrip-**[1229]**tam in charta, vel etiam scriptam in m# te per memoriam, seu dictamen intellectus iudicantis, seruanda esse talia præcepta. Posteriorem verò legem positam esse in propensione charitatis, seu fidei per charitatem operantis. Nam impulsus potentiæ, habitus, vel motio solet nomine legis significare, sic enim Paulus ad Roman. 7. concupiscenti# impul[6674]sum vocat legem fomitis; ergo multò magis impulsus Spiritus Sancti interius immissus, siue per internas motiones, siue per infusionem charitatis, potest me ritò lex gratiæ appellari. Hæ autem du# leges non tanquam duæ omnino distinctæ accipiendæ sunt, sed vt coniunctæ, & quasi componentes vnam perfectam. Nemo enim absolutè loquendo, duas Christi leges, aut duas nouas leges admittet, id enim à modo loquendi Scripturæ, & Patrum alienum est, debent ergo intelligi illæ duæ tanquam partes inter se vnit#, & ad constituendam perfectam Christi legem ordinat#, seu in eadem radice connex#, nam vt ait author imperfecti suprà, *Gratia leuis est, non solum*[6675] *quia leuia ponit mandata, sed etiam quia quod fieri præcipit. & ipsa in nobis faciendi operatur virtutem, vt gratia* (inquit) *iubet, Diligite inimicos vestros, & ipsa iuuat ad eos diligendos.* Dicitur autem gratia pr#cipere, quia talia pr#cepta postulat tanquam sibi c# naturalia, vel saltem vt maximè sibi consentanea. Quia ergo in hac lege sic spectata, & perfecta lex impulsus diuini spi ritus perfectíor est, ideò ab illa solet simpliciter denominari lex fidei, & lex spiritus vit#, atque eodem modo dicitur lex in cordibus impressa.

Sed licet h#c doctrina vera sit, non **[sect. 5]** [6676] videtur euacuare difficultatem posit#. Primò, quia non satis declarat differentiam inter legem veterem, & nouam: nam si amb# considerentur vt leges imperantes, ambæ dicuntur fuisse sensibiliter scriptæ, & per exteriorem doctrinam imperatæ; si verò considerentur vt interius receptæ à subditis, ambæ receptæ sunt per fidem, & in vtraq#ue fuit necessarius internus impulsus Spiritus Sancti, vt posset lex integre, vel dignè impleri, & ita quoad legem inclinationis, & impulsus, vtraq#ue fuit impressa in corde; ergo non satis explicatur, quid in hoc proprium habuerit lex noua. Secundò vrget difficultas posita ab Augustino de lege naturæ, neq#ue eius respon[6677]sio videtur satisfacere. Nam esto concedamus (quod difficultate non caret, licet ad hunc locum non pertineat) propositionem illam *Gentes, quæ legem non habent, naturaliter ea, quæ legis sunt faciunt,* extendi posse ad gentiles conuersos ad fidem Christi, nihilominus verisimile non est, in illa non comprehendi gentiles, qui Christum præcesserunt, & absque lege Moysi, siue ante illam, siue cum illa, per fidem verum Deum

coluerunt, & iusti fuerunt. Nam de illis verissimè dicitur, cum legem non habuerint, vtiq#ue positiuam diuinam, seu per specialem doctrinam exteriorem datam, naturaliter ea, quæ legis sunt, fecisse, non quidem sine auxilio gratiæ, sed connaturaliter illi operando, in illis ergo re vera erat lex diuina imperans m#ti indita, & erat impulsus gratiæ cordi etiam impressus, & ita lex naturalis sumpta prout fuit in fidelibus legis natur#, quatenus fuit impulsiua, fuit æqualis legi nouæ in hac perfectione, quatenus verò fuit imperans superauit legem nouam, quia fuit impressa mentibus sine externa doctrina, quod non habet lex noua. Imò hic excessus etiam in lege mere naturali reperitur.

Tertio relinquitur mihi scrupulus in **[sect. 6]** [6678] illa doctrina, quia non saluat cum proprietate verba promissionis Dei per Ieremiam, *Dabo legem meam in visceribus eorum, & in corde eorum scribam eam.* Nam lex solius impulsus non propriè, sed metaphoricè tantum est lex, vt lib. 1. in principio ostendimus, & inde diximus, leg# fomitis nec veram, nec propriam leg# esse. Ergo si lex gratiæ solum ratione inclinationis, & impulsus dicitur esse impressa in cordibus; necessario dicendum est, Ieremiam metaphoricè loqui de lege. Consequens autem est inconueniens. Primò ex generali regula, quod scriptura propriè est intelligenda, si c#modè potest. Secundò quia prædixerat, *Feriam domui Israel, & domui Iuda in fœdus nou#,* & postea explicat, quale sit illud pactum, #verba illa, *Dabo legem meam, &c.* nomine autem pacti, & fœderis solet in scriptura[6679] #pria lex significari. Et augetur difficul tas, nam si hoc modo legem ibi promissam interpretemur, occasio datur h#reticis **[1230]** eludendi omnia scripturæ testimonia, quibus proprietatem, & veritatem legis nouæ supra probauimus. Nam vbicumque est sermo de lege noua, aut Christi, dicent hæretici, illam esse gratiam, non imperantem, sed inclinant#, & ideò vocari legem fidei, vel spiritus vitæ, non quia aliquid imperet, sed quia interius efficaciter mouet ad credendum, homines per iustitiam Christi imputatam, vt ipsi fingunt, iustificari.

Propter hoc addendum censeo supe **[sect. 7]** [6680]riori doctrinæ, legem nouam etiam vt imper#tem esse non scriptam exterius, & esse mentibus, & cordibus impress#. In qua assertione duæ partes continentur, vna negans, esse scriptam exterius, alia affirmans esse interius, quæ sigillatim ostendenda sunt. Vt ergo priorem explicem, suppono, legem hanc datam esse per exteriorem doctrinam, atque hoc modo verbum sensibile esse de ess#tiali forma eius. Hoc enim conuincit prima ratio dubitandi in principio posita cum verbis Christi, Matthæ. vltim.[6681] Idemq#ue infrà probabimus de externa, & publica promulgatione. Nihilominus verò dicimus, hanc legem per se n# esse scriptam, quia & ab authore suo scripta non fuit, vt ex 3. part. q. 41. art. 4. intelligi potest, vbi cum D. Thoma diximus, Christum Dominum doctrin#[6682] suam non scripto, sed verbo tantùm tradidisse. Et multo tempore durauit, & obligauit hæc lex, prius quàm esset scripta, vt sumitur ex Iren. lib. 3. contra hæ[6683]reses cap. 1. & Chrysostom. homil. 1. in Matth. & Euseb. libr. 3. Histor. cap. 18. aliàs 24. Et patet, nam legis nouæ præcepta solum in testamento nouo scripta sunt; testamentum autem nouum octauo anno post Christi passionem cœpit scribi, vt sumitur ex Theophyl. in Præ[6684]fat. ad Matt. quatenus dicit. Matth#um illo octauo anno scripsisse suum Euangelium, fuisseque inter Euangelia primum. De cæteris autem libris, vel epistolis noui testamenti manifestum est, post illum annum fuisse conscripta. At verò ante illum annum iam lex noua obligauit magnam orbis partem, & potuisset ita permanere perpetuo, etiam si non esset scripta, vt argumentatur Iren. suprà, ergo signum est per se non esse legem scriptam. Quamuis posteà scripta fuerit, quasi per occasionem

scribendi vitam Christi, vel docendi, aut monendi fideles per epistolas. Simulq#ue Spiritus Sanctus ex prouidentia sua id directè intenderit, vt arma daret Ecclesiæ contra hæreticos, qui futuri erant, vt idem Theophylact. notauit. Et confirmatur, quia non[6685]nulla præcepta diuina huius legis, vel institutíones eius non sunt satis apertè, & per modum legis scriptæ in canonicis libris, vt ex materia de fide, & traditionibus nunc suppono; ergo signum est, præcepta diuina huius legis, etiam propria, & imperantia per se non postulare, vt sint scripta exterius in charta sensibili.

Ex probatione autem huius partis **[sect. 8]** [6686] infertur necessitas alterius. Nam hæc lex tradita fuit à Christo, vt in Ecclesia sua per petuò duraret, præcepta autem solo verbo tradita, nisi permanenti modo scribantur citò transeunt, & si soli memoriæ hominum committantur, facilè vel traduntur obliuioni, vel per im peritiam, negligentiam, aut malitiam peruertuntur, vel mutantur. Ergo cum præcepta huius legis per se non fuerint exterius scripta, debuerunt interius scri bi, vt permanerent, & non debuerunt c# mitti soli memoriæ hominum, quia debebant incorrupta conseruari; ergo oportuit, vt per specialem Spiritus Sancti gratiam, & prouidentiam interius scriberentur. Scripta autem sunt in m# tibus, & superscripta in cordibus, vt explicuit Paulus ad Hebr. 8. id est, in intel[6687]lectu per abundantiam luminis fidei, & supernaturalis doctrinæ, & in voluntate per abundantiam spiritus, & amoris. Nam licet huiusmodi pr#cepta propriè, & formaliter videantur scribi in intellectu, vel in actu primo per species & lumen, vel in actu secundo per iudicia, & dictamina ad hanc legem pertinentia: nihilominus etiam in voluntate, suo modo scribuntur, non solum quo ad impulsum, qui est formaliter in voluntate, sed etiam quoad ipsa præcepta, qua rectè dici possunt esse obìectiuè in voluntate, quæ ad illa bene est affecta. Nam sicut amans dicitur esse in amato, & è conuerso, ita qui amat legem rectè dicitur habere illam impressam in corde suo, sicut etiam Deus ipse dicitur esse in amante ipsum. Et hæc **[1231]** inscriptio in affectu valde confirmat alteram, quæ est in intellectu, quia qu# diliguntur, multum recogitantur, & ita firmius menti adhærent. Item quia quæ diliguntur, suauiter implentur, & vsu ipso magis firmantur. Cœpit autem fieri h#c interna legis nouæ inscriptio primùm quidem in Apostolis, & mediante illorum mynisterio facta est in Ecclesia, & in ea permanet per specialem Spiritus Sancti assistentiam, & abundantem gratiam, & ita per se sufficeret ad perpetuitat# huius legis, etiam si in charta scripta non esset, vt rectè dixit, Irene. lib. 3.[6688] cap. 4. Et fortasse hunc modum internæ inscriptionis indicare voluit Ierem. di[6689]cto cap. 31. quando post dictam promission# subdit, *Et non docebit vltra vir proxim# suum, & vir fratrem suum dicens cognosce hominem, omnes enim cognoscent me à minimo vs# ad maximum ait Dominus, quia propitiabor iniquitati eorum, &c.* nam his verbis significa tur abundantia luminis, doctrinæ, & gra tiæ, per quam Deus facturus erat, vt sua lex noua in m#tibus, & cordibus imprimeretur, vt doctè explicuit Franciscus Ribera in cap. 8. ad Hebr. Addi deniq#ue[6690] hic potest, quod notauit Machar. senior homil. 47. in principio, hanc differenti# indicat# esse in signo distinctiuo vtriusque populi, nam Iudæi ex circuncisione externa agnoscebantur esse populus Dei, modò populus Dei peculiaris intus notam circuncisionis cordi suo insculpt# suscipit.

Ita ergo satisfactum est tertiæ difficul **[sect. 9]** [6691]tati, & ex eadem doctrina facile expeditur prima, & explicatur differentia inter legem veterem, & nouam, tam vt sunt leges propriè imperantes, quam quoad gratiam impellent#. Nam lex vetus per[6692] se fuit scripta, & ex scriptopromulgata, vt supra visum est, & ex scriptura constat. Item non fuit peculiari

gratia, aut spiri tu cordibus illius populi impressa. Quia licèt Deus non negauerit illi populo sufficientemgratiam, vt per fidem susciperet illam legem, & per voluntatem ad illam afficeretur, & eam posset implere, nihilominus non c#municauit illi populo ill# abundantiam lucis, & gratiæ, quam Ecclesi# Christi reseruauit, ratione cuius dicitur lex aliqua specialiter cordibus imprimi. Et ideò lex noua data est cum effusione Spiritus Sancti, & signis visibilibus eius; vetus autem solum cum exter nis signis timoris, & maiestatis, vt sancti frequenter declarant, & specialiter Chrysost. homil. 1. in Matth, & in imper fecto homil. 28. Addimusque vlterius, ill# quoq#; gratiam, qu# in lege veteri dabatur ad credenda, & implenda eius præcepta, non fuisse ex illa lege, neq#ue ex vi illius status, in quo nondum Christus gratiam hominibus meruerat, nec pro peccato satisfecerat. Et propterea ratione illius grati# non potest lexvetus dici m#tibus indita, sed potius illud attribuendum est legi grati#, vt in paragrapho sequenti explicabitur.

Ad secundam difficultatem concedo, iustos viuentes in lege naturæ habuisse **[sect. 10]** [6693] legem menti inditam, præsertim legem fidei, spei, & charitatis, & religionis infusæ, quæ est connaturalis ipsi gratiæ. Dico tamen, illos etiam iustos quantum ad illam legem pertinuisse ad legem gra tiæ per fidem Christi, propter cuius merita iust ificabantur vt docuit August. de Spirit. & litera cap. 17. & ex illo D. Tho.[6694] q. 106. ar. 1. ad 3. & ar. 2. ad 3. & quæstio. 107. ar. 1. ad 2. Sic ergo necessarium n# est, vt in hoc absolutè differat lex grati# à lege ìlla naturali. Et nihilominus differt maxime in gradu perfectionis, nam in illo statu legis natur#, quia nondum redemptio erat impleta, non c#municaba tur abundantia spiritus, nisi rarò, & quibusdam primarijs, & præelectis viris, & ideo facile amittebaturgratia, & lex illa prout erat infusa facile de mentibus de lebatur, in lege autem noua est longe perfectior illuminatio, & inspiratio grati#, & ideò perfectiori etiam modo lex Christi cordibus est impressa. Similiter potest alia conuenientia, & differentia considerari, nam etiam in lege naturæ si quod fuit præceptum supernaturale non fuìt scriptum exterius, sed reuelatione acceptum, & per traditionem conseruatum mediante fide, vt est illud de adhibendo paruulis remedio originalis peccati. In hoc ergo fuit aliqua similitu do inter illum statum, & legem gratiæ. Ex diuerso tamen principio, nam in illo tempore tam pauca mysteria reuelabantur communi corpori Ecclesiæ, & tam pauca pr#cepta supernaturalia dabantur, vt sola traditione possent conseruari; in lege autem gratiæ licet dentur plura pr#-**[1232]**cepta supernaturalia, tot dantur auxilia gratiæ, & tanta est assistentia Spiritus Sancti, vt ratione illius sufficienter sint expressa cordibus, & mentibus fidelium vt in eis possent perpetuo durare, qu#uis ad maiorem perfectionem, & suauitatem, etiam prouiderit idem Spiritus Sanctus vt præcipua ex illis canonicè scriberentur.

Deniq#; etiam concedo, legem purè **[sect. 11]** [6695] naturalem esse scriptam in mentibus, & aliquomodo in cordibus gentilium, eti# infidelium, illosque proprie c#prehendì sub verbis Pauli ad literam intellectis. Nam in illis gentibus perfecta erat rationalis natura, cuius hæc lex est naturalis proprietas, & interdum poterant facere aliquod opus, quo ost#derent talem legem scriptam in mentibus suis, vt in sequ#ti tractatu de gratia latius dice mus. Neque hoc est contra singular# prærogatiuam legis gratiæ, tum quia lex illa non fuit supernaturaliter indita, & infusa, sicut promissum erat de lege noua, t# etiam quia licèt lex naturæ ita sit scripta in mente, vt non possit omnino deleri, & licèt per impulsum sit aliquomodo in voluntate, quatenus naturaliter ad honestum inclinatur, nihilominus ita est per concupiscentiam, & corporis in firmitat# impedita, vt sine auxilio gratiæ nec impleri

possit, nec ab etroribus pura seruari; lex autem gratiæ ita imprimitur mentibus per virtutem spiritus, vt det etiam vires, quibus, & conseruari possit, & suauiter obseruari.

CAPVT I.

Quando cœperit lex noua obligare tam populum Iudaicum, quàm vniuersum orbem. **[sect. 1]** [6696]

EXplicatis causis legis nouæ, dicendum sequitur de eius effectibus, inter quos obligatio est quasi formalis, & intrinsecus effectus, vt supra de lege in communi dictum est, & ideò ab illo incipi mus, simulque promulgation# necessari# ad hanc obligationem, & personas, ad quas extendatur, declarabimus, quoni# hæc omnia inter se connexionem ha[6697]bent. Et quia tunc lex incipit obligare, quando incipit esse plenè, & perfectè constituta, ideò simul explicandum erit initium legis nouæ, De quo D. Thomas q. 106. ar. 3. inquirit, cur non fuerit data àprincipio mundi, & optimas rationes adducit. Præcipua verò est quia ab#dan tia gratiæ, & perfectio non debuit dari, donec author grati# ill#hominibus mereretur, vt sumit# ex Ioan. 7. & ad Rom. 8. Ex qua ratione colligitur, qu#stion#h#c p#dere ex alia, cur Christus Dominus non statim venerit in principio mundi, qu# in materia de Incarnat. sufficienter tracta ta est. Dicunt verò aliqui, quatenus gratia ipsa vocatur lex grati#, eatenus dici posse legem gratiæ datam esse hominibus à principio mundi, quia gratia, & fides sem per hominibus c#municata est. Sed hic modus loquendi inusitatus est, nam eo modo, quo nomen legis grati# tribuitur grati#, solum grati# Euangelicæ, id est, per fectæ, & abundanti tribuitur. Vnde illa potiusdiciur lex naturalis, vel c#natura lis grati#, híc verò de positiua lege diui na per Christum data sermo est, de qua c# stat, non potuisse ante Christi incarnatio nem incipere. Supponimus deinde leg# hanc vim habere obligandi in c#sci[6698]entia per præcepta sua. Hoc est certum de fide, & planè intentum à Conc. Trid. in definitione sua sess. 6. cano. 19. 20. & 21. & hoc probant omnia adducta in primo capite. Supra enim ostensum est, legem veram, & iustam obligare in conscientia; ergo maximè lex Dei; h#c autem est vera lex, & diuina; ergo maximè obligat in conscientia. Deinde hoc per se constat in præceptis moralibus, & de pr#ceptissacramentorum id tractatur in suis locis.

[sect. 2]

Secundo suppono vt certum, hanc legem ex intentione Dei, & Christi latam esse pro vniuersis hominibus viatoribus, quod est de fide certum, & constat ex ver[6699] bis Christi Matth. vlt. *Data est mihi omnis potestas in Cælo, & in terra, euntes ergo docete omnes gentes, &c.* vbi præmittit potestat# vniuersalem, vt inferat legem esse vniuersalem pro todo mundo, & ideo omnibus hominibus esse prædicandnm. *Docentes.* inquit, *eos seruare omnia quæcumque*[6700] *mandaui vobis,* sic etiam Marci vlt. dixit, *Euntes in mundum vniuersum prædicate Euangelium omni creaturæ.* Et hoc ipsum prædi[6701] ct# fuerat per Dauid Psal. 2. *Ego autem c#. stitutus sum Rex ab eo super Sion montem Sanctum eius,* & infra, *Postula à me, & dabo tibi g#-***[1233]***tes hæreditatem tuam,* & infra, *Reges eos in vir*

ga ferrea, id est, inflexibili, & iusta. Et con sonat illud Isai. 2. *Eleuabitur super colles, &*[6702] *fluent ad eum omnes gentes, & ibunt populi multi & dicent venite, & ascendamus ad montem Domini, & ad domum Dei Iacob, & docebit nos vias suas, & ambulabimus in semitis eius, quia de Sion exibit lex, & Verbum Domini de Hierusal#.* Et ad hoc ipsum confirmandum valent omnia testimonia Scripturæ, quæ sunt de vocatione gentium Psal. 106. Isai. 49.[6703] & similia. Item reuelatio facta Petro Actor. 10. & definitio Concilij Apostolici Actor. 15. in quibus locis tanquam manifestum supponitur, hanc legem pro Iudæis latam esse, & etiam gentes comprehendere.

Quin potius multi Iudæi tunc crede **[sect. 3]** [6704] bant, & docebant, non fuisse prædicandum Euangelium gentilibus, quia promissiones factas Abrahæ solis Iudæis esse factas contendebant. Quem error#[6705] breui sermone repulit Petrus Actor. 11. latissimè autem refutat Paulus in Epist. ad Roman. radicem eius ostendendens.[6706] Quæ erat, quia Iudæi de suis operibus secundum legem factis præsumebant, & propter illa putabant ipsis solis datum esse Christum, & omnia eius bona, & consequenter etiam legem. Paulus autem ostendit, gratiam Christi gratis dari, & ideo in Christo non esse distìnction# Iudæi, & Græci, nec circuncision#, aut pr# putium aliquidvalere, sed fidem per charitatem operantem, quæ quantum est ex parte Christi, omnibus sine discrimine c#municatur. Ex quo principio colligitur ratio à priori assertionis, quia Christus est Redemptor vniuersalis omnium hominum; ergo etiam est legislator om nium, diuerso tamen modo. Nam fuit Redemptor omnium hominum, etiam illorum, qui Christum vt hominem pr#cesserunt, & qui à principio mundi fuerunt quia pro illi satisfecit, & per merita eius pr#uisa iustificati sunt. Legislatoris au tem munus circa pr#cedentes exercere non potuit, quia iam non erant viatores, pro quibus solis datur lex. Circa omnes autem, qui tempore aduentus Christi viuebant, vel postea futuri erant, exercere potuit Christus munus Legislatoris, & ideò sicut omnes redemit, ita omnes sua lege obligauit, quia per obseruationem huius legis salutem, & red#ptionem eius participaturi erant. Deniq#ue hac ratione Ecclesia Christi non est particularis, sicut antiqua Synagoga; sed est Catholica, vt habetur in symbolo, id est, vniuersalis quoad loca, & personas, & tempora ab institutione Christi, ergo & lex vniuesalis est.

His ergo positis, difficultas est, **[sect. 4]** [6707] quando cœpit hæc lex homines obligare. Et quoniam mihi certum est, incepisse à Iudæis, iuxta illud Pauli Actor. 13. *Vobis oportebat primum loqui Verbum Dei, & cætera,* ideo prius de illis dicemus, & postea de gentibus, Est igitur multorum opinio, legem nouam cœpisse obligare prius quam cœpisset ab Apostolis promulgari in die Pentecostes. Modus autem hic opinandi tripar[6708]titus est. Nam quidam dicunt cœpisse obligare ante mortem Christi, saltem quoad ea, quæ tunc Christus instituerat, verbi gratia, quoad baptismum, quem vt necessarium iam proposuerat. dicens, *Nisi quis renatus fuerit ex aqua, & Spiritu Sancto,* nam Augustinus libro primo de Origine Animæ in capite nono dicit, *Ex quo illud* à *Christo dictum est, nemo fit membrum Christi sine Baptismo aquæ, vel sanguinis.* Hæc verò opinio probabilis non est. Vnde in hoc distinguendum est inter Doctrinam fidei, & legem, & inter obligationem credendì, & obseruandi legem. Ante mortem enim Christi ex eius doctrina sufficienter audita, & præcepta, eius contestatione per miracula, vel per alia signa, statim oriebatur obligatio credendi, quia præceptum fidei, vt supra dicebam, quoad hoc non est positiuum, sed naturale, supposita reuelatione, id est, c#naturale illi. Et ita obligati fuerunt Iudæi, etiam

viu#te Christo ad credendum illum esse Messiam, & consequenter obligari potuerunt ad parendum illi, saltem in animi præparatione, id est, in proposito obediendi, si quid præciperet. Quia de Messia prædictum erat Deuterono. *Prophetam de gente tua, & de fratribus tuis sicut me, suscitabit tibi Dominus Deus tuus, ipsum audies.* Similiter Petrus ex eadem obligatione credidit, Christum esse filium Dei viui, quia iam hoc Pater ei sufficienter reuelauerat, media eiusdem Christi prædicatione. Neq#ue ad hanc obligationem erat necessaria aliqua mora, **[1234]** vel maior promulgatio publica. Quia, vt dixi, hoc præceptum naturale est supposita sufficienti propositione doctrinæ, & ideo non requirit aliam promulgationem pr#ter sufficientem doctrinæ propositionem. Vnde si priuatim facta fuerit vni, vel alteri, illos obligabit, si verò publicè, obligabit audientes, in reliquis vero nulla inde orietur obligatio, iuxta verbum Christi, *Sinon venissem, & loquutus fuißem eis, peccat# non haberent, nunc autem excusationem nonha bent de peccato suo.*

In præsenti ergo non tractamus de **[sect. 5]** [6709] hac obligatione credendi, nec de præcepto quasi naturali, ex quo illa nascitur, sed loquimur de lege Christi, prout est positiua diuina. In qua tria illa distingui possunt, quæ supra in lege veteri distinximus, scilicet, institutio, vtilitas, & obligatio. De institutione igitur etiam non tractamus, cum constet, quòad aliqua huius legis sacramenta in cepisse institutionem eius ante Christi mortem, vt de Baptismo, de Eucharistia, de Sacerdotio, & de Sacrificio, & si quod fortasse aliud nocte Cœn# peract# est, quoad alia verò esse institutionem consummatam post Resurrectionem, ante Ascensionem Domìni, vt quoad sacra mentum Pœnitentiæ, Episcopalem ordin#, & Ecclesi# Monarchiam, & si quod aliud ex tribus residuis sacramentis antea traditum non fuerat, quæ omnia in suis locis tractata sunt. Deinde non tracta mus etiam de vtilitate, quia hæc etiam cum institutione incepit, iuxta verior# doctrinam, nam baptismus simul, ac institutus est, integre, & perfectè est institutus, & ideò statim accepit virtutem sanctificandi iuxta doctrinam Diui Thomæ. 3. p. qu#st. 66. art. 2. ad 1. Et idem[6710] à fortiori verum est de Eucharistia, & de Ordine, ac sacrificioquoad suos effectus, seu vtilitates. Neque in his occurrit aliqua difficultas huius loci propria, quæ verò spectant ad doctrinam de Sacram#tis insuis locis tractata sunt. Agimus ergo solum de obligatione, quam etiam subdistinguere possumus in priuatam, seu secretam, quæ potest prouenire ex pr#cepto priuatim dato, & vt sic non transcendit personas, quibus imponitur, qu# nunc etiam non consideramus, quia de propria lege tractamus. Alia est ergo obligatio publica, & imposita c#munitati perfectæ, quæ à propria lege prouenit, & de hac inquirimus, vtrum ante Christi passionem ince perit.

In hoc ergo sensu dico, recitatam opi **[sect. 6]** [6711]nionem mihi non videri verisimilem, quia de pr#cepto baptismi supra ostensum est, non obligasse ante Christi mor tem, quæ est communis sententia Theologorum cum Diuo Thoma dicta qu#st. 66. & in 4. distinct. 2. qu#st. 1. art. 4. quæstiuncula 3. & distinct. 3. art. 5. qu#stiuncula 3. Et hac ratione supra etiam diximus, præceptum circuncisionis non cessasse ante mortem Christi, quia necessitas baptismi non inceperat, nec verba Christi priuatim dicta illam induxerant, sed ad tempus, in quo erat fer#dum præceptum, referebantur. Vnde Matth. 19. iuueni interroganti, *Quid boni faciam, vt habeam vitam æternam,* Christus solum respondit, *Si vis ad vitam ingre*: *di, serua mandata.* Et statim ponit præcepta decalogi, nulla facta mentione baptismi, quem certe non tacuisset, si iam esset ad salutem necessarius. Idemque à fortiori est de pr#cepto Eucharistiæ, & vnici sacrificij: nullum ergo est positiu# præceptum legis

Christi, quod ante ipsius mortem per modum legis obligauerit. Congruentia dari solet, quia testamentum nouum non erat ante mortem Christi confirmatum, vt dicitur ad Hebræ. 9. neq#ue erat confirmatum pactum, & f#dus promissum Ieremiæ 31. & ideò non debuit tum obligare. Propria verò ratio est, quia nullum pr#ceptum huius legis publicè prædicatum fuit, viuente Christo tanquam ad salutem necessarium; ergo nullum potuit vt lex publica obligare. Vnde non refert, quod fortasse Christus suo præcepto obligauerit Apostolos ad se baptizandum, vel quod in nocte Cœnæ obligauerit illos ad offerendum Eucharisticum sacrificium per illa verba, *Hoc facite.* Nam primum incertum est, & illo dato, illud solum fuit per priuatum, ac personale m# datum. Sicut etiam in nocte Cœnæ præ cepit Petro, ne ablutioni p#dum resiste ret. De secundo verò, licèt verum sit, illa verba fuisse pr#ceptiua, & potuisse ex tunc Apostolos obligare, tamen eti# tunc non habebant illa verba statum (vt sic dicam) legis vniuersalis, & ita **[1235]** non obligabant Apostolos, nisi per modum priuati pr#cepti, suo tempore obseruandi; certum est enim non ita tunc obligasse, vt ante Christi mortem esset ab Apostolis exequendum.

Omisso ergo illo tempore, multorum **[sect. 7]** [6712] opinio est, legem nouam obligasse in puncto mortis Christi. Et fundamentum est, quia tunc fuit testamentum nouum c#summat#, ac plenè c#firmat#, Ad Hebr. 9. ergo ex tunc habuit etiam vim oblig# di & consequenter statim obligare incepit. Probatur consequentia, quia quodlibet pactum sufficienter consummat# statim obligat, & testamentum morte confirmat# statim inducit obligation#, qu# de se potest. Confirmatur, quia Christus dum viueret sufficienter doctrinam su# & legem promulgauit; ergo, vt obligare inciperet, nihil aliud desiderari potuit, nisi vt redemptio Christi per mortem eius c#s#maretur. Tand# aliqui hoc confirm#t quia lex vetus in puncto mortis Christi mortua est quoad obligation#; ergo t#c etiam lex noua incepit, iuxta principi# supra positum quod vna lex non cessauit, donec altera obligauit. Et hæc sent#tia tribuitur D. Thom. in 4. dist. 2. q. 1. ar. 4.[6713] quæstiunc. 3. quatenus dicit, sacram#ta legis nouæ quoad vtilitatem diuersis tem poribusfuisse instituta, quoad necessita t# verò omnia simul in passione. At veró 3. p. q. 66. ar. 2. hoc magis explic#s in baptismo, dicit, *necessitatem vtendi illo sacramento indictam eße hominibus post passion#, & resurrection# Christi.* & magis id declarat in eodem 4. dist. 3. q. 1. ar. 5. quæstiunc. 3. dicens, *baptismum fuisse obligatorium post passio nem quantum ad omnes, ad quos potuit institutio peruenire.* Itaque D. Thom. magis indicat sententiam, quam postea explicabimus. Pro hac verò referri possunt Theologi, qui in 4. dicunt, baptismi obliga[6714]tion#, & necessitat# à morte Christi incepisse, vt Durand. dist. 1. q. 9. Richard. 1. q. 6. & Palud. q. 6. ar. 5. & Adrian. q. 1. & sequuntur multi moderni in præsenti. Soto verò lib. 2. de Iustit. q. 5. ar. 4. addidit, non in puncto mortis, sed in p#cto resurrectionis c#pisse obligare legem nou# quod aliqui moderni sequuti sunt. Sed hæc differentia parui momenti est, & sine fundamento constituitur, vt supra in simili ostendi circa cessationem legis veteris, & ideò de illa differentia nihil am. plius dicam, sed de tota hac sententia idem iudicium feram.

Mihi ergo hæc opinio nullo modo # **[sect. 8]** [6715]bari potest. Primò, quia nullum pr#ceptum positiuum huius legis assignari potest, quod in morte Christi c#perit obligare; ergo multo minus potuit tota lex obligare, cum lex propria, de qua tractamus, non sit nisi pr#ceptorum collectio. An teced#s patet, quia si aliquod esset, maximè pr#ceptum baptismi, sed non illud; ergo nec cætera. Maior patet, tum quia baptismus est ianua ad Ecclesiam, tum etiam,

quia fuit primum institutus, & ad vsum applicatus; tum denique quia etiam eius necessitas primo est annunciata. Minor ve rò latè probata est, 3. tom. 3. partis, disp. 27. sect. 4. Et nunc breuiter ostendit#, quia non potest præceptum obligare prius qu# incipiat publicè pr#dicari, seu promulgari, sed præceptum baptismi non est promulgatum viuente Christo, vt constat ex Euangelio, & docet D. Thom. supra. Et[6716] h#c ratio probat de omnibus præceptis positiuis legis nou#, quia nullum est, quod viuente Christo fuerit publice promulgatum. Nam licèt Ioan. 6. dixerit Christus,[6717] *Nisi manducaueritis carn# filij hominis,* nihilo minus non potuit tunc præceptum ferri, c# nondum esset Eucharistia instituta, solum ergo fuit prænunciatum. At verò lex non obligat prius, quam promulget#; ergo nec lex Christi potuit obligare in vita eius; ergo nec in morte eius, quia non magis fuit #mulgata in morte, vel resurrectione, qu# in vita, vt in superiori lib. etiam dixi.

Respondent aliqui, in lege diuina non **[sect. 9]** [6718] esse necessariam publicam promulgation#, sicut in humana, quia in humana solum est necessaria ex humana institutione, quæ non extenditur ad legem diuinam, nec eti# inuenitur specialis Dei institutio, quæ hanc postulet condition# ad suarum leg#[6719] obligation#. Sed hoc non satisfacit, quia promulgatio legis ex natura rei est necessaria saltem in lege propria extra legislatorem existente, vt in lib. 1. late declaraui. Dico autem *extra legislatorem existente,* propter legem æternam, vt etiam exposui in lib. 2. vbi etiam in lege naturali suum modum promulgationis declaraui. Proprijssimè autem necessaria est promulgatio in lege positiua, non quia est humana, vel diuina, sed quia hominibus datur, & secundo ordinariam proui-**[1236]**dentiam debet modo hominibus acc#modato illos obligare Non potest aut# c#munitas hominum publica lege obligari, nisi c#munitati proponatur sufficienter, ita vt naturaliter possit ad illius cognitionem peruenire, nam lex ignorata non obligat, & quæ ex parte sua cognosci non potest, neque obligare potest; ergo talis propositio suffici#s, est ex natura rei necessaria, & hanc vocamus promulgation#. Modus autem promulgationis solet esse in legibus humanis ex institutione humana. Nos autem non postulamus ill# modum in lege diuina, sed tantum promulgation#, nam modum definiat Deus sicut vnum determinauit in lege veteri, & alium ordinauit in lege noua. Et confirmatur, ac declaratur, quia lex diuina[6720] non potest obligare ad impossibile; ergo nec potest obligare modo impossibili; sed impossibile est, communitat# obligari lege priuatim data, vel facta, nisi publicè tradantur, quia est impossibile à communitate cognosci, donec diuulgetur, & notitia eius fiat aliquo modo publica; ergo hæc conditio necessaria est, etiam in legibus diuinis. Cum ergo ante Christi mortem hæc promulgatio facta non sit, vt ostendi, non potuit in morte, vel resurrectione Christi hæc lex obligare, donec, *quod in aure dictum erat, super tecta prædicaretur,* vt Christus Dominus Matth. 10. imperauit.

Concludo igitur, obligationem huius **[sect. 10]** [6721] legis non incepisse in morte, vel resurrectione Christi. Quod potest confirmari primo, quia aliàs ex tunc obligasset vni uersos homines, & totum Orbem: conse quens autem est incredibile. Sequela patet, quia non est maior ratio de Iudæis, quam de gentibus, quia pro omnibus consummata est redemptio, & pro omnibus instituit Christus baptismum, & alia sacramenta, & pro omnibus dixit, *Nisi quis renatus fuerit, &c.* & *Nisi manducaueritis carnem filij hominis, & cætera.* Et similiter non est maior ratio de vna parte orbis, quam de alia, quia si non est ne cessaria promulgatio, sed voluntas legis latoris sufficit (vt dicitur) non est vlla ratio, ob quam potius in vno, quam in alìjs locis obligauerit, cum voluntas Dei de

se generalis fuerit, obligans omnes homines, & vniuersum mundum per hanc legem. Consequens autem esse incredibile patet, tum à priori ratione facta, quia erat impossibile illamlegem innotescere in illo mom#to toti mundo, vel omnibus hominibus. Tum à posteriori ex absurdo, nam sequitur in eodem pun cto abrogatum esse remedium originalis peccati datum pro infantibus, siue Iudæis, siue g#tibus; quod credi non potest de diuina prouidentia, & misericordia, vt s#pe dixi, & iterum statimdic#. Sequela verò patet, quia simul ac lex noua obligare incepit, incepit etiam necessitas baptismi, quæ statim exclusit vtilitatem cuiuscumq#; alterius remedij, vt in fine libri præcedentis declaraui.

[sect. 11] [6722]

Accedit, quod nullum est fundamentum ponendi tantam obligationem, vel necessitatem in instanti mortis Christi, quia licèt tunc fuerit consummata redemptio non fuit consummata forma le gis necessaria ad obligandum, & similiter licèt tunc fuerit consummatum testam#tum, vel f#dus, non tamen tunc fuit aper tum, aut declaratum sufficienter. Imò si prædicatio facta viuente Christo, erat sufficiens, vt lex illa posset obligare in puncto mortis, nulla esset ratio, cur antea non obligaret. Quia consummatio redemptionis non erat necessaria, vt Christus posset suis legibus statim obligare audi#tes, si vellet, sicut potuit dare suis sacramentis vtilitatem, & efficaciam ante mort#. Vnde ergo ostendi po test, obligation# fuisse suspensam vsq#ue ad mortem, si præcesserat promulgatio sufficiens, vel necessaria non erat. Igitur sicut antea non obligauit h#c lex, ita nec in morte, vel resurrectione.

Secundo ex dictis concludo, legem **[sect. 12]** [6723] nouam non incepisse obligare ante di# Pentecostes. Probatur facilè ex dictis, nam sacramenta huius legis, ante mortem Christi instituta, non fuerunt sub maiori necessitate proposita, aut promulgata toto illo tempore, vt ex Euangelijs constat; alia verò sacramenta, vel mysteria, quæ in illis diebus instituta sunt, eodem fere modo à Christo sunt priuatim tradita sine publica lege, vel promulgatione. Et ideò Christus recessurus ab Apostolis, eis dixit *Euntes docete omnes gentes, & prædicate Euangelium,* vtiq#; post receptum Spiritum Sanctum, nam de priori tempore dixerat, *Sedete in ciuitate donec induamini virtute ex alto,* quia talem **[1237]** diem, disp#sationem, & modum ad promulgationem suæ legis præfinierat. Deniq#ue addi potest optima congruentia, quia Christus non compleuit institutionem suæ Ecclesiæ ante tempus proximum ascensioni, vt patet ex Ioann. 20. vbi Sacramentum pœnitentiæ instituit, & specialem potestatem dedit sacerdotibus ad remittenda peccata, & Episcopos, vel Apostolos creauit. In capite autem 21. creauit Petrum in summum Pontificem, in quo fundanda erat Eccle sia iuxta promissionem factam Matth. 16. Non est ergo verisimile, Christum tulisse suam legem vt obligantem, prius quam esset Ecclesia, pro qua illam legem ferebat.

Tertio addo, legem nouam cœpisse ob **[sect. 12]** [6724]ligare in die Pentecostes. H#c assertio suppositis pr#cedentibus, certa est, & di ci potest communis Theologorum, quantum adhoc, quod nullus eorum amplius differendum censuit huius obligationis initi#. Et ratio est, quia in illo die facta est sufficiens promulgatio huius legis Hierosolymis; sed nihil amplius desiderari poterat ad eius obligation#; ergo non est amplius dilata, sed statim incepit.[6725] Vnde Act. 2. cum ad prædicationem Petri quidam c#puncti corde interrogarent, *Quid faciemus viri fratres?* respondit Petrus, *Pœnitenti# agite, & baptizetur vnusquisque vestrum in nomine Iesu Christi in remißion# peccatorum vestrorum,* & infra

additur post multa alia verba díxisse Petrum, *Saluamini ab ista generatione praua.* Et qui receperunt sermon# fuisse perseuerantes in doctrina Apostolorum, & c#municatione fractionis panis, & orationibus. Ex quibus constat, ad literam impleuisse Petrum, quod Christus iusserat, baptizate eos, & docete eos seruare omnia qu#c#q#; man daui vobis. T#c ergo cœpit Baptismus obligare, & esse necessarius ad remission#peccator#, & qui baptizabantur fieb#t m#bra Ecclesiæ Christi Petro subiecta, & consequenter tota lege Christi obligabantur, & ideo sec#d# illam statim viuere inceper#t, vt ex eadem historia constat.

Vlterius verò explicandum superest, **[sect. 13]** [6726] an in illo die statim obligauerit omnes iudæos, id est, non tantum eos, qui erant Hierosolymis (de quibus res videtur clara) sed etiam omnes qui erant in iudæa, vel etiam illos, qui erant dispersi per varias prouincias orbis. Aliqui e[6727]nim ita affirmant, quia lex sufficienter promulgata, statim, ac simul obligat in tota ditione Principis legislatoris. It# quia lex promulgata non prius obligat quosdam subditos, quam alios; ergo vel lex noua non statim obligauit iudæos Hierosolymis existentes, quod dici non potest, vel simul omnes alios obligauit. Deniq#ue videtur hoc fieri verisimile, quia illa promulgatio facta est in ciuitate (vt sic dicam) metropolitana illius populi, & in die, in quo ibi erant congregati iud#i ex omni natione, quæ sub cœlo est, & magna solennitate, & cum magnis signis de Cœlo datis; ergo erat sufficiens illa promulgatio saltem pro tota natione, seu synagoga iudæorum.

Sed nihilominus verius censeo, hanc **[sect. 14]** [6728] legem non simul obligasse iudæos vbiq#ue exist#tes, sed incepisse tuncobligare, & postea successu temporis obligationem fuisse diffusam per totam Iud#am, Sama riam, & aliàs prouincias. Quam sententiam esse consentaneam Patribus, & Theologis statim ostendam, loquendo de g#tibus; nunc sufficienter probatur ex prin cipio supra posito de promulgatione le gis positiu#, scilicèt, postulare tempus sufficiens, vt notitia legis, seu promulga tionis ad distantia loca deferatur, vt lex in illis obliget. H#c enim conditio ex natura rei requiritur in lege hominibus imposita, quia homo non est alio modo capax notitiæ legis, ac subinde neq#ue obligationis: & ideo etiam in lege diuina necessaria est, vt paulo antea in simili explicuimus, nam eadem est ratio de promulgatione, & de tempore necessario ad applicationem, seu diuulgation# legis. Quanuis ergo promulgatio legis nouæ facta Hierosolymis in die Pentecostes, fuerit sufficiens pro illo loco, non tam# pro omnibus, in quibus iud#i habitab#t vel certe licèt in ratione promulgationis dicatur sufficiens simpliciter, nihilominus non potuit habere virtutem ad obligandum statim in loca distantia, quia non poterat humano modo simul ad omnia deferri, & applicari; necessarium ergo fuit tempus, ac subinde oportuit, vt obligatio successiuè diffusa fuerit. Neque est inconueniens, vt eadem lex priùs obliget subditos pr#sentes, quàm distantes, imò hoc est intrinsecum, & **[1238]** connaturale legi humanæ, id est, hominibus impositæ. Quod autem eo die fue rint Hierosolymis iudæi ex omni natione, potuit quidem deseruire, vt illa promulgatio breuius, & facilius diuulgaretur per eorum prouincias, non tamen potuit sufficere, vt actu obligaret simul omnes in illis habitantes, propter rationem factam. Et hactenus de iudæis.

Superest dicendum de gentibus, de qui **[sect. 15]** [6729] bus tanquam certum supponimus, legem hanc eos non obligasse ante diem Pentecostes, nam quæ dicta sunt de iudæis, à fortiori idem probant de gentibus, & ex dicendis magis constabit. Neq#; in hoc

videtur esse ratio dubitandi. Solum inuenio quosdam Theologos asserentes, gentiles fuisse obligatos ad baptismum, si in Christum credere inciperent, etiam ante passionem eius. Ita docet Soto dicto art. 4. circa medium in re[6730] plica, *Sed arguis, quia cum illi,* inquit, *circuncidi nonpoßent, tenebantur babtizari.* Idem sequitur Medin. 1. 2. quæst. 103. art. 3. vers. *Sed etiam, &c.* Hæc verò sententia, mihi[6731] valde displicet, quia necessitas baptismi non magis est proposita gentibus, quam iudæis, viuente Christo, imò multò minus, quia eo tempore Euangelium non prædicabatur per se, & directè gentibus, iuxta Verbum Christi Matth. 15.[6732] *Non sum missus nisi ad oues, quæ perierunt domus Israel,* & Matth. 10. *In viam gentium ne abieritis.* Præterea præceptum baptis[6733]mi indifferenter datum est, vel indicatum illis verbis, *Nisi quis renatus fuerit, &c.* ergo illa necessitas non fuit maior in gentibus, quam in iudæis ante passionem. Et ideò D. Thom. 3. p. qu#st. 66. ar.[6734] 2. absolutè, & generaliter dixit, quòd *neceßitas vtendi baptismo indicta fuit hominibus post paßionem, & resurrectionem Domini.* Deniq#ue non video, qualis sit illa argumentatio, *quia gentiles circuncidi non poterant, tenebantur baptizari.* Nam in primis assumptum est falsum, quia licèt gentilis circuncidi non teneretur, poterat tamen, si vellet, fieri proselytus, neq#ue enim hoc erat magis prohibitum gentilibus, viuente Christo, & ante passionem eius, etiamsi in illum crederent, quam antea, vt à fortiori patet ex dictis in fine libri præcedentis. Ac deinde illatio non habet fundamentum, supponit enim, circuncisionem, aut baptismum fuisse illo tempore necessarium gentibus credentibus in Christum ad eorum salutem, quod falsum est, & sine fundamento. Quia adultis contritio c# dilectione, paruulis autem remedium legis naturæ sufficere poterat. Nam contritio de se erat sufficiens, & in homine gentili non includebat votum circuncisionis, vt per se constat, nec etiam votum baptismi pro illo tempore, pro quo nondum erat necessarium. Remedium autem legis naturæ tunc vigebat, imò & aliquo tempore post Christi mortem, vt ijdem authores fatentur. Ergo neq#ue in adultis, neq#ue in paruulis habet locum illa illatio, vel disiunctio, quod si non circunciderentur, deberent baptizari. Sit ergo certum, legem Euangelicam positiuam non obligasse gentiles ante Christi mortem, & consequenter neq#ue ante diem Pentecostes, iuxta superius dicta.

De reliquo verò tempore est specia **[sect. 16]** [6735]le dubium, an eodem tempore inceperit noua lex obligare gentiles, quo iudæos. Ad cuius resolutionem aliud pr#[6736]mitto, videlicèt, vtrum Apostoli in prin cipio suæ prædicationis promulgauerint Euangelium æqualiter gentibus, ac iudæis. Nam si consideremus vsum, seu factum videntur Apostoli per plures annos pr#dicasse Eaungelium iudæis, & n# gentibus, vt patet ex discursu Actorum, nam cap. 1. Petrus ad iudæos loquebatur, dicens, *Vobis est repromißio, & filijs vestris,* & cap. 2. *Vos estis filij Prophetarum, &c.* & infra, *Vobis primo Deus suseitans filium suum misit eum benedicentem vobis, &c.* & cap. 5. *Hunc Principem, & Saluatorem Deus ex*[6737]*altauit dextera sua ad dandam pœnitentiam Israeli, & remissionem peccatorum.* Et cap. 8. cum discipuli essent dispersi occasio[6738]ne persecutionis, quæ facta fuerat sub Stephano, cœpit Euangelium pr#dicari etiam Samaritanis, qui etiam iudæi erant, licèt in moribus, & doctrina errarent. Et ibidem Philippus baptizauit Eunuchum, de quo supra ostendimus, saltem fuisse proselytum, & legis cultorem, vt eius pietas, & affectio, ac reuorentia ad Scripturam sacram ostendebat[6739] Chrysost. Hom. 19. in Acta. eleganter ex pendit. Imò in c. 11. Actor.

additur, quos d# ex illis discipulis dispersis peruenisse vsque Phænic#, & Cyprum, & Antiochi# **[1239]** *nem ini loquentes verbum, nisi solis iudæis.* Ergo vsq#ue ad illud tempus non potuer#t gentiles obligari lege Christi, cùm eis non promulgaretur, & tamen iudæi iam obligabantur, vt ex supra dictis constat. Hoc etiam confirmat reuelatio facta[6740] Petro Actor. 10. nam ex ea manifestè colligitur, Petrum antea non prædicasse Euangelium gentibus, imò videtur vsq#ue ad illud tempus existimasse, id sibi non licuisse, quod etiam ipse ostendit in cap. 11. vbi ex sola reuelatione excusat factum, dicens: *Ego quis eram, qui possem prohibere Deum.* Et hic tunc fuisse videtur communis sensus iudæorum, etiam in Christum credentium: vel saltem putabant, non esse gentiles ádmittendos ad fidem; nisi prius circunciderentur, vt patet ex Actor. 11. & 21. & ex Epist. ad Ga[6741]lat. Fundariq#ue poterant, quia putabant, esse iudæis prohibitum in lege Leuit. 20. communicare cum gentibus pr#putium habentibus.

In contrarium verò est, quia non est **[sect. 17]** [6742] verisimile, ignorasse Petrum, & alios Apostolos, Christum mortuum fuisse pro omnibus hominibus, & redemisse gentiles æquè, ac iud#os, & consequenter pro vtrisq#ue legem suam tulisse. Præsertim quia illis præceperat, *Docete omnes gentes baptizantes eos,* & *euntes in mumdum vniuersum prædicate Euangelium omni creaturæ.* per quæ verba abstulit prohibitionem, qu# prius fecerat, *in viam gentium ne abieritis*; er go statim debuerunt hanc legem omnibus prædicare, siuè gentiles essent, siuè iud#i. Probatur consequentia, tum quia nulla ratio erat, ob quam vitarent tunc gentiles in hac legis gratiæ communica tione, tum etiam quia ex lege veteri n# colligitur talis prohibitio. Nam vt notauit Abulens. Leuit. 20. q. 1. nullum erat[6743] in lege præceptum prohibens iudæis omnem communicationem cum gentibus, sed solum in matrimonijs, vel quibusd# cibis, aut actibus specialiter in lege pro hibitis. Vnde poterant alia commercia habere cum gentibus. Imò etiam gentiles permittebantur adorare Deum in templo, vt sumitur ex Ioann. 12. vbi dicitur, adfuisse ibi quosdam gentiles, qui venerant Hierusal# adorare, vbi Theo[6744]phil. notat, illos non fuisse proselytos, & licèt Chrysost. Homil. 65. dicat, parum abfuisse, vt essent proselyti, non tam dicit fuisse circuncisos. Item id non fuisse ne cessarium, satis colligitur ex 3. Reg. 8.[6745] vbi Salamon in dedicatione templi orauit Deum, *vt alienigena, qui non est de populo Israel, cum venerit de terra longinqua, propter no men tuum, & orauerit in hoc loco, tu ex audies in Cælo, &c.*

Neq#ue obstat, quod Iose phus libr. 8. **[sect. 18]** Antiquit. cap. 2. aliàs. 3. dicat, non fuisse admissos intra Hierusolymitanum templum, nisi puros, & castos, ac pr#scripta legis obseru#tes, vnde à fortiori colligitur, neq#ue gentiles admissos fuisse. Quod videtur etiam sumi ex Ieremia Threnor. 1. vbi deplorat, gentes ingressas[6746] esse sanctuarium *Dei, de quibus,* inquit, *præ ceperas, ne intrarent in Ecclesiam tuam.* Hoc,[6747] inquam, non obstat, nam Iosephus loqui tur de atrio templi specialiter destinato pro iudaico populo obseruatore legis, atq#ue adeo pro mundis tantum iudæis, gentiles vero admittebantur cum immundis adorandum, vel in ianua templi, & extra illam, vt vult Ribera lib. 1. de[6748] Templo cap. 16. in fine, vel admittebantur in alio atrio peculiari deputato pro imm#dis, vt multi alij volunt, & videtur sumi ex dicto loco Regum. Alter verò locus potest exponi de gentibus non colentibus verum Deum, de quibus conqueritur etiam Ezechiel. cap. 44. & eos[6749] vocat *incircuncisos corde, & carne,* illi ergo prohibiti erant orare

in templo. De gentìlibus autem colentibus Deum non constat talis prohibitio, neq#ue illos ibi adorare Deum per se erat contra sanctitatem illius templi. Ergo communicatio iudæorum cum istis, nec per se ma la erat, nec prohibita; ergo multò minus erat prohibitum Apostolis ex vi veteris legis communicare cum g#tibus, conuert#do illos ad cultum veri Dei, & ad legem euangelicam seruandam. Imò hoc videri poterat consentaneum veteri legi, quatenus in veteri testamento pr#dict# erat, ex Sion exituram legem diuinam, qu# ad omnes populos, & gentes extenderetur. Denique quælibet obligatio veteris testamenti iam cessauerat respectu Apostolotum, à Christo autem null# habuerunt prohibitionem, nec definit# directionem, vt ab his potius inciperet, quam ab illis; ergo non potest cum fundamento dici, fuisse necessarium, priùs iudæis, quàm g#tibus legem promulgare; **[1240]** ergo verisimilius est, æquè, & indifferenter eam omnibus propositam fuisse, ac subinde simul vtrumque populum obligare cœpisse.

In hoc puncto breuis resolutio in h#c **[sect. 19]** [6750] modum tradi potest. Nam aliud est loqui de obligatione, seu necessitate; aliud de facto, seu de vsu. Quantum ergo ad obligationem censeo, numquam fuisse prohibitum Apostolis post Christi mortem pr#dicare Euangelium gentibus, & è conuerso non fuisse præceptum priùs promulgare legem Christi iudæis, quam g#tilibus. Hoc mihi probant omnia adducta in posteriori loco, quia non inuenio fundamentum sufficiens ad ponendum talem prohibitionem, vel necessitatem. Et si fortasse aliqua fuit, non est referenda in legem veterem, sed in peculiarem instinctum Spiritus Sancti, vt iam declaro. At verò quoad vsum, seu factum dicendum est ita obseruatum es se ab Apostolis in promulgatione legis Euangelicæ, nam per aliquot annos ill# solis iud#is prædicarunt, & non gentibus vsq#ue ad reuelationem factam Petro Actor. 10. Hoc constat, ex historia Actorum, & ex alijs, quæ priori loco adducta sunt.

Neq#; obstat, quod dicitur Act. 9. Pau **[sect. 20]** lum in primo accessu ad Hierusalem, ibi *loquutum eße gentibus, & disputaße cum Græcis.* Nam responderi potest, Gr#cos illos fuisse iudæos, ita appellatos, quia gr#cè loquebantur. Vnde vox græca potius significat gr#cizantes, quam Græcos, & eosd# fortasse vocauit interpres gentiles, nam in græco illæ duæ voces non ponuntur distinctè. Vel certè per gentiles intelliguntur aut iudæi, qui exprouincijs gentium Hierusalem venerant, vel è conuerso gentiles origine, professores autem legis, & proselyti iam facti. Vel certè si locus ille de gentilibus tam origine, quàm religione intelligatur, vt litera simpliciter intellecta indicat, recte ponderauit Bellarm. lib. 1. de S#mo Pontif. cap. 22. ibi n# dici, Paulum pr#dicasse gentibus, sed loquutum esse, & disputasse cum illis. Fieri autem potuit, vt prædicante Paulo iud#is, gentiles audierent aliqua suis erroribus contraria, & inde sumerent occasionem disputandi cum Paulo. Et con iectura nonparua est quia ibi non dicitur aliquem eorum fuisse c#uersum, sed potius graue odium in Paulum concepisse. Aliunde verò ex eadem historia constat, Paulum eundem ordinem in sua prædicatione tenuisse. Nam in eodem cap. 9 de illo dicitur, *& continuo in synagogis prædicabat Iesum,* scilicèt, statim postquam fuit baptizatus, & in cap. 13. legitur longus sermo Pauli ad iudæos, quibus repugnantibus, & contradicentibus, Paulus, & Barnabas dixerunt: *Vobis oportebat primum loqui Verbum Dei, sed quoniam repellitis illud, & indignos vos iudicatis æternæ vitæ, ecce conuertimur ad gentes.*

Et hinc potest reddi ratio huius or **[sect. 21]** [6751]dinis. Existimo enim nunquam ignorasse Apostolos, legem gratiæ vniuersalem esse pro omnibus gentibus, nam hoc persuadent testimonia supra adducta. Vnde verisimile est, partim ex scrip turis antiquis, partim

ex diuina inspiratione illum ordinem obseruasse, quia in telligebant, ita esse diuina ordinatione[6752] pr#scriptum, iuxta illud Pauli ad Rom. 11. *illorum,* id est, *iudæorum delicto, salus est gentibus, delictum illorum, diuitiæ sunt mundi, & diminutio eorum, diuitiæ gentium.* Et hoc idem significauit ad Roman. 3. in verbis[6753] supra citatis, post quæ subiungit, *Sic enim præcipit no bis Dominus. Posui te in lucem gentium, &c.* vbi nomine pr#cepti decretum, & præordinatio diuina intelligi potest, vel si rigorosè sumatur, intelligitur absolutè de promulgando Euangelio gentibus suo tempore, & quando occasio id ferret. Addi etiam potest, hoc obseruasse Apostolos, quia nondum eis reuelatum erat, neq#ue ipsi inter se satis discusserant, aut definierant, an gentes in præputio permanentes vocandæ essent, & admittend# ad Christi Ecclesiam, vel media circuncisione. Deniq#ue id facere potuerunt ex quodam ordine charitatis, ne iudæis scandalizarentur, & ita fierent duriores ad Euangelium recipiendum, quia ex antiqua consuetudine vitabant consortium gentium, vt constat ex Actor. 11. & ad Galat. 2. Atq#; ita quantum ex historia Actorum colli[6754]gitur, in promulgatione huius legis hic ordo seruatus est, vt primum in Iudæa, deinde in Samaria, & deinde in gentibus prædicata fuerit, iuxta Verbum Christi Actor. 1. *Eritis mihi testes in Hierusa lem, & in omni Iudæa, & Samaria, vsque ad vltimum terræ.* **[1241]** Ex hac ergo resolutione constat, legem nouam non incepisse obligare gen **[sect. 22]** [6755]tiles per se, ac propriè vsq#ue ad reuelationem Petro factam Actor. 10. probatur, quia lex non promulgata aliquibus, seu pro aliquibus, eos non obligat, sed lex noua non fuit promulgata gentibus vsq#ue ad illud tempus; ergo neq#ue illos obligauit. Consequentia euidens est, & vtraq#ue præmissa sufficienter est in superioribus probata. Dices, esto verum sit, Apostolos illo tempore non prædi[6756]casse directe gentibus, nihilominus fieri non potuisse, quin multi gentilium habitantes, vel peregrinantes inter iudæos, eorum doctrinam audirent, & signa viderent; ergo hoc satis erat, vt obligarentur legem Christi suscipere. Respondeo, potuisse fortasse aliquos gentiles il[6757] lo modo obligari ad credendum, & colendum verum Deum, vel etiam Christum, & ad sperandum salutem per ips# & consequenter ad illa omnia moralia, quæ lex noua pr#cipit, quatenus per rationem fide illustratam necessaria esse ostenduntur. Nihilominus tamen non obligabantur per se, ac propriè ad obseruationem legis nouæ, vt est positiua diuina, quia non solum non proponebatur illis necessitas baptismi, verum eti# neq#ue offerebatur, quia tunc nullus gentilium habens præputium admittebatur ad baptismum, vsq#ue ad Cornelium, ergo fieri non poterat, vt obligarentur ad illum, ergo nec ad reliqua præcepta huius legis, cum baptismus sit reliquorum fundamentum.

Ex quo infertur secundo, ex eo tempore, quo facta est Petro dicta reuelatio **[sect. 23]** [6758] cœpisse Apostolos libere prædicare Euangelium gentibus, ipsosq#ue gentiles cœpisse per hanc legem obligari, non tamen fuisse obligatum totum orbem, sed successiuè provt Euangelium promulgabatur. Prior pars manifesta est ex dictis, quia accedente promulgatione nihil amplius desiderari potest ad ta lem obligationem. Altera verò patet etiam ex dictis proximè de modo, quo hac lex obligauit populos iudæorum, nam eadem est proportionalis ratio de populis gentium. Vnde licèt pauci scholastici distinguant initium obligationis huius legis respectu iud#orum, & gentium, nihilominus illam non negant, & omnes illi, qui promulgationem necessariam esse existimant etiam ad obligationem legis diuinæ positiuæ, necesse est, vt illam admittant supposita historia Scripturæ, & testimonijs, quæ ponderauimus. Et similiter qui ad obligationem huius legis in locis

distantibus requirunt temporis successionem, necesse est, vt tam respectu gentilium, qu# respectu iud#orum illam postulent. Et ita possunt pro hac sententia merito ci[6759]tari Bonauent. in 4. distint. 3. p. 2. artic. 3. q. 2. in fine, Scot. quæst. 4. Gab. dist. 1. q. 4. imò & etiam D. Thomas in locis in principio huius capitis allegatis, & Augustin. Epistol. 8. & 89. vt superiori libro cap. 13. ponderaui. Item Bernard. Epist. 77. & Hugo de Sancto Victor. libr. 2. de Sacrament. p. 6. cap. 4. §. *Solum superest difficultas*, quia videtur sequi ex dictis, eti# nunc non obligare legem gratiæ totum vniuers#, quia nec ab Apostolis promul gatum est Euangelium in toto mundo, nec promulgatum erat tempore Orige[6760]nis, vt ex illo sumitur tract. 28. in Matt. nec tempore Augustini, vel Ruphini, vt sumitur ex Augustino Epistol. 80. & ex Ruphino lib. 1. Histo. cap. 9. & 10. nec tempore Bernardi, vt ipse significat lib. 3. de[6761] Consideration. ad Eugen. ac deniq#ue in nostro tempore videtur hoc experientia compertum esse; ergoper omnia h#c tempora lex noua non obligauit totum mundum. Consequens autem admitti non potest, aliàs in multis orbis partibus potuissent toto hoc tempore saluari infantes sine baptismo.

Respondeo, negando sequelam, & ad **[sect. 24]** [6762] probationem respondetur, distinguendam esse promulgation# à diuulgatione, seu notitia promulgationis. Nam promulgatio sufficienter facta est ab Apostolis, in die Pentecostes, & deinceps c# *in omnem terram exiuit sonus eorum*, Rom. 10.[6763] iuxta verbum Christi, *Eritis mihi testes vs## ad vltimum terræ*, quod saltem per famam pr#dicationis impletum esse, sentit Hieronym. Matt. 24. ita exponens illa verba[6764] Christi, *Prædicabitur hoc Euangelium in vniuerso mundo, & tunc veniet consummatio,* id est, destructio Hierusalem, vt ipse ad literam exponit, & idem sentit Chrysost. ho[6765]mil. 76. in Matth. & D. Thom. supra dict# locum ad Roman. Fieri autem potuit, vt hæc notitia Euangelij per multum tempus, **[1242]** vel omnino non peruenerit ad multas mundi prouincias, vel saltem non suifficienter. Hoc vero non obstat, quominus totum mundum obligauerit post transactum tempus sufficiens ad perfectam diffamationem, & notitiam. Vnde eti# distinguendum est id, quod est per se, ab eo, quod est per accidens, & distinguenda est excusatio à carentia obligationis. Per se enim promulgatio publica cum tempore sufficiente ad integram diuulgation# est necessaria ad integram obligationem; per accidens autem potest illa diuulgatio, aut notitia impediri, inde tamen non impedietur obligatio, quanuis oriri possit excusatio. Et ita concedo, potuisse plures gentes excusari multo tempore à tr#sgressione huius legis, quia licèt lex de se iam eos obligaret, ignorantia poterat à culpa excusare. Non tamen potuit ignorantia impedire necessitatem baptismi, nec irritation# alterius remedij: nam hunc effectum lex per se ipsam operatur independenter à notitia subditorum. Quod non est inc#ueniens, nec contra diuinam prouidentiam, quando solum per accidens contingit, & sufficiens promulgatio cum ne cessaria temporis amplitudine præcessit, quia omnibus legibus hoc commune est, vt ex dictis in superioribus constat.

CAPVT V.

An lex noua iustificet, vel alios habeat effectus?

COmmunis, ac certa sententia est, **[sect. 1]** [6766] legem nouam iustificare, & in hoc superare legemveterem, quod n# solum iubet præcipiendo, sed etiam iuuat, gratiam, & auxilium eius inspirando. Vt docuit D. Thomas 1. 2. q. 106. ar. 2. & ibi omnes, & ex sacr# Scripturæ expositoribus modernis tradit late Barradas tom. 1. libr. 1. cap. 3. Item Salmeron ad Roman. 3. disp. 29. & ad Rom. 7. disput. 6. ex scriptor bus vero contra hæreticos Bellarmin. lib. 1. de Verbo Dei ca.[6767] 18. & latius lib. 4. de Iustificat. à principio vsq#ue ad cap. 6. Stapleton. in Antidoto ad Roman. 3. Valent. lib. de Dif[6768]ferentia veteris, & nou# legis cap. 1. Probari autem solet hæc doctrina ex Pau[6769]lo ad Rom. 1. dicente, *Euangelium est virtus Dei in salutem omni credenti,* nam Euangelium idem est, quod lex gratiæ, dicitur autem virtus Dei, quia dat vires ad bene operandum, vtiq#ue per iustitiam, & auxilium gratiæ. Et huic consonat illud 1. ad Corinth. 15. *Notum vobis facio E*[6770]*uangelium, quod prædicaui vobis, quod & accepistis, per quod & saluamini;* saluan tur aut# homines si iustificentur, & in iustitia perseuerent; ergo totum hoc corfert Euangelium. Præterea frequenter Paulus do cet, legem veterem non iustificasse, quod suprà diximus esse verum de tota lege, etiam vt includente præcepta moralia cum August. de Spirit. & Liter. ca. 8. & 17.[6771] & in hoc intendit Paulus distinguere legem veterem à noua. In hoc enim sensu dicit ad Roman. 3. *Vbi est ergo gloriatio tua?*[6772] *Exclusa est. Per quam legem? Factorum? Non, sed per legem fidei,* id est, eu#gelicam. Qu# cap. 8. vocat legem *Spiritus vita in Christo Iesu,* & de illa subiungit *liberauit me à lege peccati, & mortis,* & infra ait, datam esse, *vt iustificatio legis impleretur in nobis.* Et ita intelligit hæc loca Augustin. lib. de Spir. & Liter. cap. 4. 8. 14. 17. & 18. & lib. 1. c#[6773]tra duas Epistol. Pelag. cap. 7. & 21. libr. 1. de Peccat. mort. & rem. cap. 11. Epist. 157. ad Optat. Non est autem facile ad explic#dum **[sect. 2]** [6774] quomodo lex noua hunc faciat effectum, quia lex consistit in præceptis, præceptum autem, vt tale est, non iustificat, quia non dat gratiam, nec vires spirituales, est enim quid extrinsecum, obiectum bonum, vel malum ostendens, vel constituens, & ita per se spectatum quasi extrinsecè se habet ad hominem, sicut obiectum; ergo non potest iustificare, etiam in lege noua. Nam quoad hoc eadem vi detur esse ratio de hac lege, quæ de qua cumq#ue alia. Ad hanc vero difficultat#[6775] respondet D. Thomas supra ex August. in locis allegatis, in lege noua duo esse nimirum, præcepta, documenta, seu consilia Christi, & spiritum fidei, & gratiæ, qui in ea communicatur. Quoad priorem ergo partem concedit D. Thomas, leg# nouam non iustificare, propter ration# dictam, per spiritum autem gratiæ dicit iustificare, & quia hoc posterius est pr#cipuum in lege gratiæ, ideò simpliciter hæc lex iustificare dicitur, iuxta hanc declaration#. Et consequ#ter omnia loca Pauli, in quibus sermo est de lege iusti-**[1243]**ficante, intelligantur ab istis Patribus de lege gratiæ, quatenus est ipsa gratia, sub gratia intelligendo omne auxilium gratiæ, quod ad credendum, & bene operandum datur. Vnde etiam de hac lege secundum dictas eius partes intelligunt illud 2. ad Corinth. 3. *Litera occidit, spiritus autem viuificat.* Nam per *literam* intelliguntur præcepta, & documenta, & quidquid pertinet ad doctrinam exteriorem, siuè scriptam, siuè Verbo traditam. Et ideò littera præcise spectata, & separata à spiritu non dat vitam, sed potius per occasionem illam tolleret etiam in lege gratiæ, si separaretur à spiritu. Nomine autem *spiritus* significatur auxilium grati#, quod est principium spiritualis vit#. Statim verò occurrit vulgaris difficul[6776]tas, quæ in simili tacta est supra cap 3. nam hoc modo nulla

est differentia inter legem nouam, & veterem, vel natural#: nam omnibus commune est, vt per præcepta quatenus præcepta sunt, non iustificent, vt in dicta sententia supponitur & omnes communiter videntur docere. Deinde vero, est etiam omnibus commu ne iustificare per gratiam annexam pr# ceptis: nam semper lex diuina, præsertim quæ de actibus supernaturalibus, & in ordine ad finem supernaturalem data est, habuit adiunctum spiritum grati# quia sine illo impleri non posset, & Deus non pr#cipit impossibilia; omnis autem gratia cum quacumq#ue lege data, fuit sufficiens ad iustificandum, vt constat, ergo nulla est differentia. Accedit, quod hoc modo qu#libet lex Dei potest etiam appellari lex gratiæ, ratione impulsus ad iustitiam, quia semper habet adiunctam gratiam, qu# in lege noua non habet maiorem proprietatem legis.

Ad hanc verò difficultatem est etiam responsio communis, gratiam conueni **[sect. 3]** [6777]re legi nouæ quasi per se, & ex proprijs, antiquioribus verò legibus non ex vi illarum, seu per se fuisse coniunctam, sed per respectum ad legem gratiæ. Et ideò legi gratiæ simpliciter tribui iustificationem, non vero superioribus legibus, & propter eandem causam non possunt appellari leges gratiæ, quia licèt in illis fuerit, non ex illis, sed per respectum ad legem nouam. Et propter eandem rationem omnes, qui in illis legibus iustificati sunt, vt sic, ad legem gartiæ pertinere dicuntur à D. Thoma supra, & est sententia Augustini locis statim citandis. Fundamentum autem huius doctrinæ est, quia nulla gratia data est hominibus à principio mundi vsque nunc, nisi per Christum, iuxta illud Actor. 4. *Neque enim aliud nom#*[6778] *est sub Cælo datum hominibus, in quo oporteat nos saluos fieri.* Quod intelligendum esse de omnibus hominibus, etiam qui Christ# præcesserunt, docet optimè August in.[6779] Epistol. 157. ad Optatum, & sumitur ex verbis eiusdem Petri Actor. 15. *Pergra*[6780]*tiam Domini Iesu Christi credimus saluari, qu#admodum, & illi,* id est patres nosti; de illis enim loquutus fuerat, & illos refert. Su[6781]mitur etiam ex Paulo ad Roman. 3. ibi *Propter remißionem præcedentium delictorum* cui consonat illud ad Hebr. 9. *In remisio*[6782]*nem earum præuaricationum, quæ erant sub priori testamento.* & illud 1. ad Corintheos 10.[6783] *Bibebant autem de spirituali, consequente eos petra, petra autem erat Christus.* Vbi de homini bus existentibus sub lege loquitur, eosq#; dicit bibisse de Christo petra, & fonte aquæ viuæ, quia per fidem eius gratiàm impetrabant, vt late ostendit Augustin. lib. 1. contra duas Epistolas Pelagianor.[6784] cap. 7. & 21. Vnde concludit lib. de Peccator. meritis, & remis. cap. 1. *quia gratia saluatoris operata est in antiquis Sancti, qui cumque antequam in carne Christus veniret, ad eius tamen adiuuantemgratiam non ad legis literam quæ iubere tantum, & non adiuuare po tuit pertinebant.* Ob hanc ergo rationem spiritus grati# dicitur esse proprius legis nouæ, quia data est eo tempore, in quo iam author gratiæ aduenit, & redemptionem hominum consummauit, gratiamque omnibus meruit. Imò idem ipse est author huius legis, & gratiæ, & ideò præcipi#do simul pr#bet gratiam, & vires ad pr#ceptum implendum ex vi talis status. Quod non ita erat in lege veteri, quæ secundum illum statum pr#cipere poterat, non autem gratiam dare, sed mediante fide impetranda erat per Christum legis gratiæ auctorem, vt explicuit Paulus ad Rom. 10. Et ex hac dif[6785]ferentia sequitur alia, nimirum, adiutorium gratiæ longe abundantius dari in hoc statu, quàm in præcedentibus, iuxta illud Ioan. 7. *Nondum erat spiritus datus, quia Iesus nondum erat glorificatus,* quod dictum quidem est de speciali Spiritus S#cti aduentu in die Pentecostes; tamen **[1244]** cum proportione applicari

potest ad abundantiam gratiæ huius status propriam, quæ in illo aduentu significata, & quodammodo inchoata est, vt sancti interpretantur. Et ob hanc etiam causam lex h#c merito dicitur per antonomasi# lex gratiæ, & lex iustific#s, & iugum suaue, ac similia, quæ legi veteri attribui non possunt.

Adhuc verò difficultas superest cir **[sect. 4]** [6786]ca hanc sententiam, & doctrinam, nam licèt quoad ea, quæ affirmat de spiritu gratiæ, & de necessitate illius, & efficacia eius ad iustificandum, & de largitione, vel obtentione illius per Christum, & fidem eius, & de discrimine inter veter# legem, & nouam quoad hanc partem, ve ra sint, rectèque satisfaciant nihilominus quoad aliam partem legis nou#, qu# consistit in collectione præceptorum (quæ in ratione propriæ legis est præcipua) non videtur per illam doctrinam satisfactum, quia non videtur omnino ne gandum, quin lex gatiæ etiam sic sumpta, aliquo modo iustificet ratione sui, & non tantum ratione adiuncti, quod est gratia. Nam si hoc potest commodè intelligi, & explicari, non videtur negandum, cùm ad perfectionem legis pertineat, & hæc perfectio sit maximè c#sentanea excellentiæ huius legis, & secundum illam propriùs explicetur hic effectus respectu legis nouæ, & differentia eius à lege veteri in eodem effectu.

Videtur ergo satis probabiliter dici **[sect. 5]** [6787] posse, in aliquo sensu proprio conuenire legi nouæ, per præcepta sua iustificare. Ad quod explicandum aduerto, legem collectiuè sumptam (vt hic loquimur) non solum includere præcepta vt oblig#tia, sed etiam vt instituentia talem stat# legis, & talia fundam#ta illius c#gregationis, seu Ecclesi#, pro qua datur talis lex. Talis enim institutio positiua est, & inter effectus legis numeratur, vt supra circa legem humanam, & circa le gemveterem explicaui, quia non fit sine aliqua obligatione ad talem institutionem seruandam. Item sub propria lege non tantum imperium, sed etiam promis, sio illi annexa comprehenditur, tum quia accessorium sequitur principale, & sub illius appellatione comprehenditur, t# etiam, quia sicut comminatio est qu#d# pars legis pœnalis, ita promissio est pars legis directiuæ, & fauorabilis. Vnde fit, vt sicut pœna dicitur effectus legis, ita etiam præmium lege promissum inter effectus legis computandum sit, vt in superioribus etiam ostensum est. Ex quo etiam aduertere maxime oportet, vt ali quid tribuaturpropri# legi tanquam effectus eius, non esse necessarium, vt ab illa formaliter fiat, sicut fit obligatio (vt multi loquuntur) neque etiam vt effectiuè ab illa fiat per se ipsam tanquam à causa proxima, & per se morali, quomodo irritatio actus, aut pœna, vel inhabilitas aliquando fit immediate per legem, sed sufficere interdum, vt obseruatione, vel transgressione legis talis effectus necessario consequatur ex vi legis, seu institutionis, vel promissionis per ips# facta. Sic enim irritatio actus, vel pœna est effectus legis, non solum quando per ipsam legem immediatè fiunt, sed etiam quando fiunt per iudicem secundum legem operantem. Et ratio est clara, quia tunc etiam lex cooperatur ad talem effectum, saltem morali modo impell#do & mouendo iudicem ad illum.

Dico ergo, legem nouam etiam vt propria lex est iustificare, cooperando ali **[sect. 6]** [6788]quo modo ad iustificationem in suo genere, & non excludendo aliam causam, vel formalem, vel efficient# magis propinquam, & propriam eiusdem iustificationis. Probatur primo, quia per hanc[6789] legem instituta sunt sacramenta, quæ ra tione talis institutionis habent vim iustificandi apud Deum; ergo hoc titulo verè, ac propriè dicitur lex hæc iustificare. Antecedens suppono tanquam certum ex Concilio Trident. sess. 7. 13. & 14.[6790] & ex

materia de Sacramentis. Consequentia vero probatur ex declaratione facta, quia effectus ille pendet ex institu tione, & institutio ex lege; ergo lex est causa saltem moralis, à qua pendet talis effectus. Item quia talis lex (nostro modo intelligendi, & loquendi) quasi obligat Deum, & necessitatem imponit iustificandi hominem sic accedentem ad tale Sacramentum; ergo lex etiam est cau sa talis effectus in suo genere. Deniq#ue declaratur ex proportione ad legem ve terem: nam illa dicitur iustificasse quoad iustificationes carnis, vt ait Paulus ad Hebr. 9. quia instituebat sacramen[6791]ta, qu# habebant vim tollendi immun-**[1245]**ditias legis; ergo simili modo dicitur lex noua in suo ordine altiori, iustificare spiritualiter, & coram Deo, quia instituit sacramenta habentia vim iustificandi. Sic dixit Mæcar. Ægypt. Homil. 47. de Allegorijs legis. Apud illos baptisma sanctificabat carnem, apud nos autem est baptisma sancti Spiritus, & ignis, & alia qu# prosequitur. Atq#ue hanc[6792] doctrinam tradunt hic Sotus, Medin. Valent. & alij, qui non dicunt, solum hoc interesse, inter legem nouam, & veterem, nec propter hanc solam causam legem nouam iustificare, sed hanc esse vnam ex suffici#tibus rationibus, & vnam ex excellentijs huius legis suprà veterem, & ita doctrina est verissima, & satis c#sentanea decreto Eugenij Papæ in fine Concilij Florentini.

Deinde probatur, & explicatur asser **[sect. 7]** [6793]tio, quia hæc lex continet multas promissiones internæ iustitiæ, & sanctitatis sub conditione alicuius operis; ergo qu# do conditio impletur, iustificatio, quæ mediante tali opere comparatur, rectè potest huic legi attribui tanquam promittenti. Conse quentia patet ex discursu supra facto. Antecedens vero potest in primis applicari adpromissiones gra tiæ Sacramentis factas, qu# dicuntur esse de conferenda gratia ex opere operato, & sunt propriæ legis nouæ. Deinde habet locum in promissionibus factis ope[6794] ribus meritorijs, qu# im plentur in iustificatione ex merito, seu ex opere oper#tis: nam illa iustificatio rectè attribuitur legi gratiæ, quia per suam obseruationem iustificat, ex vi promissionis in tali lege factæ. Neq#ue potest hoc ita attribui legi veteri, nam licèt obseruantia illius facta ex spiritu fidei viuæ, iustificaret per augmentum gratiæ, tamen promissio illius iustitiæ non erat ex tali lege, neq#ue in ipsa lege, vt supra dixi, sed erat ex meritis Christi venturi, & ita quasi participabatur à lege gratiæ, ratione authoris eius, quod habet locum etiam in statu legis naturæ, vt supra notauimus. Deniq#ue (quod notandum est) cum hæc lex per se, & quasi ex proprijs[6795] promittat spiritualem iustitiam sub conditione operis, necessario includit, vel promittit spirituales vires, & auxilia ne cessaria, vtpossint homines implere ope ra illa, qu# ad talem iustitiam necessaria sunt. Tum quia aliàs promissio sub conditione talis operis videretur ficta, & inutilis; tum etiam, quia author huius legis vtrumq#ue suis subditis meruit. Igi tur ratione promissionum per se pertinentium ad hanc legem omnis iustificatio tam secunda, quam prima, & ipsum iustificationis initium non immerito potest huic legi attribui. Et quamuis D.[6796] Thom. non ita distincte hæc omnia explicuerit, nihil tamen horum negauit. Existimo autem in præceptis huius legis solum considerasse vim obligandi, & in documentis vim consulendi, vel ost#dendi iustitiam, & sub hac ratione dixisse, legem hanc non iustificare. Sub gratia autem comprehendere videtur omnia subsidia gratiæ, inter quæ computari possunt instrumenta, per quæ confertur, & promissiones eius. Veruntamen quatenus hæc etiam ad legis officium, & institutum pertinent, vt declaraui, merito etiam ipsi legi nouæ hic effectus in suo genere tribuitur.

Ex quo tandem colligo, plures spiri **[sect. 8]** [6797]tuales effectus posse huic legi attribui. Huiusmodi sunt in primis omnes illi, qui sunt effectus Sacramentorum, vt est peccatorum remissio, & omnis sacramentalis gratia, siuè habitualis, siuè actualis, & characteres Sacramentorum, ac subinde potestas ordinis, qu# per vn# ex Sacramentis confertur, nam omnia hæc dantur ex vi institutionis huius legis. Imò cum his connexa est etiam potestas iurisdictionis pertinens ad for# Sacramenti pœnitenti#, quia non potest illud Sacramentum sine hac potestate sub sistere, & ideò in illius institutione inclu ditur h#c potestas, seu promissio eius in generali respectu Ecclesiæ, licèt determinatio, seu applicatio talis potestatis ad has, vel illas personas fuerit dependens ex arbitrio Christi, & ex alia peculiari institutione. Veruntamen illa eti# determinatio, & institutio ad legem nouam in tota sua amplitudine pertinet, & ideò hoc etiam titulo talis potestas inter effectus huius legis computatur. Vn de consequenter fit, vt tota etiam spiri[6798]tualis potestas iurisdictionis, quæ est in Ecclesia pertinens ad eius externum regi men, & status hierarchicus eiusdem Ecclesiæ cum perfecta monarchia, dici possunt effectus huius legis. Quia hæc omnia **[1246]** sunt à Christo instituta, & quadam immutabili lege stabilita. Et ideò hæc, & similia dicuntur esse de iure diuino legis gratiæ, quamuis non omnia æquè primo, & immediatè sint de iure diuino, vt ex pro prijs locis constat. Deniq#ue alia etiam spiritualia bona, quæ ex vi generalium promissionum fidelibus conferuntur in ter effectus huius legis computari possunt, vt explicatum est. Aliqui etiam huic legi attribuunt omnia priuilegia grati# & extraordinaria auxilia, & vocationes, etiam miraculosas, quæ in hoc statu huis legis frequenter communicantur. Sed hoc licèt sit verum ratione auctoris huius legis, quia hoc omnia abundantissimè meruit, & ideò etiam sint valde consentanea statui huius legis, non tamen ita propriè tribuuntur legi secundum propriam rationem eius, cum potius supra, vel vltra legem esse videantur. Præter hos autem effectus non occurrunt alij, qui possint huic legi #priè tribui, quia h#c lex nec promittit bona temporalia, vt talia sunt, nec etiam per se infert irregularitates, neq#ue alias pœnas huius vitæ, neq#ue etiam irritat actus, quos lex ipsa naturalis non irritat, vt ex dictis in cap. 2. satis constat.

CAPVT VI.

An poßit aliquis in lege noua dispensare.

EXplicatis causis, & effectibus hu **[sect. 1]** [6799]ius legis dicendum sequitur de proprietatibus eius, sed inter eas solum illæ, quæ ad immutabilitatem eius pertinent aliqua explicatione indigent: nam reliquæ, nimirum, quòd sit sancta, spiritualis, potens, seu effectrix multor# bonorum, & consequenter quòd sit suauis, & similes ex dictis causis, & effectibus hu ius legis satis notæ sunt, & in cap. 8. aliquid addemus. Nunc ergo immutabilitas explicanda est, quæ mutationi opponitur, & ideò duplex esse potest, sicut duplex est mutatio legis, scilicèt, dispensa[6800]tio, & abrogatio, quibus opponuntur in dispensabilitas, & perpetuitas, & de hac posteriori dicemus in cap. seq. nunc prior tractanda est. Potest autem sermo esse de dispensatione, vel obtinenda à Deo,[6801] vel ab homine. De Deo verò nulla est controuersia; clarum est enim posse in lege sua dispensare

pro suo arbitrio, eti# sine causa: nam si hoc potest legislator humanus in sua lege, multò magis Deus. Imò licèt homo non rectè, aut licitè id faciat sine causa, si Deus id faceret, honestissimè, & rectissimè faceret, tum quia est supremus Dominus, tum etiam quia eius vol# tas est suprema regula bonitatis. Neq#ue obstabit, quod voluntas Dei sit immutabilis, quia sine sui mutatione potest Deus mutare qu# statuit, & ita ex æternitate potuit habere decretum tollendi obligation# suæ legis ab aliquo in tali tempore, per quod sine sui mutatione cum illo dispensaret. Huiusmodi ergo dispensatio possibilis est de potentia absoluta, n# de lege ordinaria certum est regulariter non concedi, quia Deus vult homines per homines gubernare. Neque admittenda est talis dispensatio, nisi Ecclesi# de illa constare possit, & per illam approbetur, iuxta regul# Innoc. III. in cap. *C# ex iniuncto*, de H#ret. & in ca. *Nisi cum prid#*, de Ren#ciat.

Omissa ergo disp#satione diuina qu# **[sect. 2]** [6802]stio est de dispensabilitate huius legis per hominem, & tota reducitur ad summ# Pontific#: nam de c#teris non potest esse controuersia. Nam cum author huius legis sit superior omni homine, certum est, null#homin# posse inhàc lege disp#sare, nisi per potestatem supernaturalem, & spiri tual# à legislatore concessam, quia inferi or non potest dispensare in lege superioris, nisi ex eius voluntate, & concessione. Atq#; hinc certum est, nullum t#poral# Princip#, Regem, vel Imperatorem posse in hac lege disp#sare, quia potestas eorum supernaturalis non est, nec spiritualis à Christo concessa. Sed est merè temporalis, & humana, ad ordinem tantum naturæ spe[6803]ctans, vt supra lib. 3. & 4. ostensum est. Si ergo talis potestas est in hominibus, solum esse potest in Pastoribus Ecclesiæ; ergo maximè in s#mo Pontifice, nam in illo est suprema spiritualis iurisdictio, & ab eo ad cæteros Episcopos, aut Prælatos deriuatur, quantum expedit Ecclesi#, & vniuscuiusq#; muneri, & officio c#ueni#s est. Vnde de cæteris Episcopis infra P#tific# communis sensus doctorum esse videtur, nullum eorum posse disp#sare in iure di uino Eu#gelico, vt statim videbimus. Et ratio reddi potest, quia licèt potestas h#c esset necessaria Ecclesiæ, non esset ne cessaria inferioribus Episcopis, quia ex-**[1247]**istens in summo Pontifice sufficeret, cum vsus talis potestatis possit esse rarissimus, & ideò numquam legimus, potestat# hanc esse commissam alicui inferiori Episcopo, etiam Patriarch#. Deniq#ue regula iuris generalis est, maioris Ecclesi# causas ad Petri sedem esse referendas, cap. *Maiores*, de Baptismo, dispensatio autem in iure Eu#gelico inter grauissimas causas merito c#putatur, & ideo tota h#c qu#stio ad Petri sedem reuocat#.

In hoc ergo puncto prima sententia **[sect. 3]** [6804] absolutè. & indistinctè affirmat, Papam posse dispensare in omnibus, qu# sunt iu ris diuini, præterquam in articulis fidei. Ita loquitur Panorm. in cap. *Proposuit* de C#cess. præb. n. 20. citans Innocentium in ca. *C# ad monasterium*, de Statu Monachor. vbi dicit, non posse Papam sine causa disp#sare in ijs, qu# sunt iuris diuini, sentiens ex causa posse, & idem sentit Felin. in c. *Quæ in Ecclesiarum*, de Const. n. 19. & 20. vbi inter alia ait posse Pontificem ex causa mutare formam baptismi in hanc *Ego te baptizo in nomine Trinitatis*, quod refert ex[6805] Innoc. in cap. 1. de Baptismo in fine n. 11. Imò idem Felin. in cap. 1. de Const. n. 23. audet affirmare, posse Papam vnico Verbo creare Sacerdotem, dicendo, *Sis præsbyter*, sine alia sol#nitate, quod refert ex Innoc. in cap. 1. Sacra Vnct. vbi nihil reperio. Addit præterea idem Felin. Pap# posse solo verbo Episcupum facere, & ci[6806]tat Angelum in lege 2. C. de Crimin. Sacrilegij, & in l. 1. C. de Sententiam passis. Eandem sent#ti# tenuit Dec.

cons. 112.[6807] n. 3. in fine, volum. 1. & in dict. cap. *Quæ in Ecclesiar#*, n. 25. & seq. aliàs n. 44. & 45. in nouis. Allegantur etiam alij iurist# in cap. 2. de Tr#ssat. Episcopi, & in l. *Manumißiones*, ff. de Iust. & iur. & in l. 2. C. de Seruit. Verum est tamen, plures illorum confuse loqui, non distinguendo inter ius naturale, & possitiuum diuinum. Imo interdum loquitur de iure diuino legis veteris, ac si nunc obligaret, s#pe etiam indistinctè lo quuntur de dispensatione, & interpretatione, quas nos postea distinguemus. N#c verò intellecta hac sententia de propria dispensatione, & de proprio iure diuino positiuo legis nouæ, fundari potest.

Primo in verbis Christi Matt. 16. *Quod* **[sect. 4]** [6808] *cun## ligaueris super terram erit ligatum, & in Cœlis, & quodc### solueris super terram, erit solutum, & in cœlis.* Nam h#c tam generalis concessio nihil excludit, quod secundum rectam rationem possit subsistere; huiusmodi autem est hæc potestas, vt ostendemus; ergo non est facienda hæc exceptio, vel limitatio potestatis Pontificiæ. Secundo ex[6809] illis verbis colligimus potestatem dispen sandi in iuramentis, & votis, & in matrimonio rato, & vinculo spirituali inter Episcopum, & Ecclesiam sponsam suam, quod esse iuris diuini, sentit Innoc. III. in cap. *Inter corporalia*, de Translat. Episcop. & rationem reddit, quæ in toto iure diuino locum habet, scilicèt, quia quando P#tifex illud vinculum soluit, non vtitur po testate humana, sed diuina, id est, diuinitus concessa. Vnde aliqui hoc etiam extendunt ad carnale matrimonium etiam consummat#, & ad dispensation# in pro fessione religiosa, etiamsi de iure diuino positiuo esse censeant; ergo idem dicendum est de dispensatione in lege gratiæ. Tertio potest ratione hoc confirmari, #a[6810] attenta humana conditione, talis potestas necessaria est in Ecclesia, quia sæpe accide repotest casus, in quo obseruatio alicuius legis diuinæ fit magis nociua, vel impediat mais bonum, & propterea dispensatio in illa sit maximè consentanea rationi; ergo non est verisimile Christ# reliquisse Ecclesiam sine hac pote state, quia secundum legem ordinariam n# possunt homines à Deo ipso immediatè petere dispensation#, nec debent necessa rio illa carere in tali necessitate, neq#ue obligari per positiuam legem diuinam cum tanto rigore, quia non est c#sentane# sapien ti#, & suauitati diuin# prouid#ti#. Quar[6811]to potst hoc confirmari, ex vsu varijs exemplis. Primum, & grauissimum omnium est, quia iure diuino solus Episcopus est mi[6812] nister Sacramenti confirmationis, & nihilominus Papa dispensando in hoc iure potest hoc ministerium c#mittere simplici sacerdoti. Secundum est, quia secundum ius[6813] diuinum, Eucharistia nec confici, nec sacri ficari potest, nisi in duabus speciebus, & tamen ob necessitatem, & carentiam vini dispensauit interdum Pontifex, vt in sola pane conficiatur, vt aliqui referunt, & sequuntur, quos retuli in 3. tom. 3. p. disp.[6814] 43. sect. 4. & sequitur. Turrec. in c. *C#perimus.* de Consecrat. dist. 2. Ant. 3. p. tit. 13. c. 6. §. 1. & n#nulli alij moderni. Tertium ex# pl# addi solet de disp#satione in residentia Episcp. qu# etiam est de iure diuino.

[1248] Propter hæc autem fundamenta non **[sect. 5]** [6815] nulli Theologi licèt non admittant cum iurisperitis potestatem dispensandi in toto iure Eu#gelico, & omnibus præceptis eius, nihilominus admittunt in aliquibus posse cadere dispensation# Pontifi[6816]ciam. Ita Cano Relect. de Pœnit. p. 5. ad finem, & sequitur Sanc. libr. 8. de Matrim. disp. 6. n. 6. Vt autem certam aliquam regu[6817]lam c#stitu#t, distinguunt duplicia præcepta diuina, quædam sunt, quorum obseruatio nunquam potest in particulari non esse magis expediens

sine impedimento maioris boni, qualia sunt pr#ceptum con fessionis, & baptismi, item præceptum vten di in Sacram#to forma præscripta. Alia sunt, quorum obseruatio in particulari casu potest impedire maius spirituale bo n#, vt sunt (ait Cano) votum, & iuramentum, Sanc. verò adhibet dictum exemplum de c# secratione in vna specie. Priora ergo præcepta dicunt esse indisp#sabilia, quia in eis nulla potest occurrere ratio dispensandi, & consequenter nec potestas pro illis data est; posteriora verò dic#t esse dispensabilia propter contrariam rationem, & fundam#ta superius adducta.

Siquis tamen rectè consideret, h#c posterior opinio non differt formaliter à **[sect. 6]** [6818] pr#cedenti, sed quasi materialiter, licèt authores eius aliud intendant. Declaratur quia etiam iurisperiti docent, inferior# non posse dispensare in lege superioris sine causa, & ideò licèt id facere t#tet, nihil facere: vnde necessario etiam do cent, legem Christi non esse dispensabil# ab homine sine causa, & Pontificem non habere hanc potestat#. Hoc autem idem dicere tenentur authores secundæ sententi#, nec enim dicere possunt, Christ# dedisse Pontifici potestatem dispensandi in tali, vel tali lege, quia in illis pr#sciebat, posse occurrere legitimas causas. Nam Christi concessio generaliter facta est, vt constat ex verbis eius, nullam ergo legem in particulari designauit; sine fundamento ergo hoc excogitaretur, aut fingeretur; ergo si Christus dedit aliqu# potestatem ad hanc dispensation#, fuit ad dispensandum in quacumque lege sua, si causa rationabilis occurreret. Et hanc voco formalem conuenientiam dictar# opinionum. Materialis autem dissensio erit, an in tali, vel tali lege possit sufficiens causa occurrere ad dispensandum, in qua re potest esse infinita varietas, neq#; ab illis authoribus assignatur pro babilis regula ad id discern#dum. Nam si causa sufficiens est, quod in particulari casu maius spirituale bonum per leg# impediri videatur, vix cogitari poterit lex aliqua Christi, in qua non possit occurrere legitima causa dispensandi. Vt v. g. lex Christi est, *nisi quis renatus fuerit ex aqua, &c.* in casu, ergo, in quo deest aqua videtur illa lex cedere in spirituale nocumentum paruuli poterit ergo disp#sare Papa, vt in similibus casibus verba sufficiant ad conferendam gratiam paruulo in nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti. Simile esse potest de lege Christi, vt solus sacerdos possit absoluere à peccatis, nam vbi deest Sacerdos, si lex illa strictè seru#da sit, videbitur multorum salus impediri, poterit ergo dispensare Papa, vt in similibus casibus diaconus, vel etiam laicus verè absoluat, etiam faciendo ex attrito contritum. Item vbi deest vinum dicitur Papa posse dispensa re, vt sine illo fiat sacrificium, quia ita videtur expediri communi bono alicuius nationis; ergo si alicubi desit triticum (vt re vera in multis remotissimis prouincijs deesse dicitur) poterit Papa c#cedere, vt in pane hordeaceo, vel ex quacumque farina, quæ ibi inueniri possit confecto, vera consecratio fiat, ne aliqua prouincia tanto bono careat, sicut Melancton dixit, Ruthenos carentes vino posse consecrare Calic# in aqua melita, vt refert Bellarmin. lib. 4. de Eucharistia cap. 24. & de quibusdam alijs septentrionalibus hæreticis vino carentibus à fide dignis audiui, dispensare sec# vel intrepretari, vt loco vini ceruisiam, id est, potum ex aqua, & hordea, & alijs rebus confectum, in sacrificio apponant. Hæc autem, & similia absurdà sunt, & incredibilia secundum principia fidei, & veram Theologiam.

Est ergo tertia, & communis Theologorum sententia absolutè negans legem **[sect. 7]** [6819] Christi diuinam esse dispensabilem, eti# per Pontificem. Ita supponit vbiq#ue D. Thomas 2. 2. quæst. 88. artic. 10. in tertio argumento cum solutione, & 1. 2. q. 97. art. 4. ad 3. Et specialiter docet de P#tifice, non posse dispensare in lege noua in quodlib. 4. art. 13. &

quodlib. 9. ar. 15. Idem in 4. dist. 27. q. 3. ar. 3. ad 2. vbi sol# **[1249]** excipit ea, quæ sunt dein stitutione Apostolorum, quæ quod#modo solent diuina appellari, non tamen #priè pertinent ad leg# nou# vt diuina est, & ita exceptio illa fir mat regulam general# quod Papa non possit in lege Christi disp#sare. Idem tenent c# muniter Thomistæ su# dicta loca D. Tho.[6820] 1. 2. & 2. 2. & Soto lib. 1. de Iustit. q. 7. ar. 3. Ledes. in 4. 2. p. q. 4. ar. 6. & idem aperte docet Cano. li. 2. de Locis c. 18. ad 4. Catherin. lib. 6. contra Caiet. c. 2. & Turrecr. in Sum. de Ecclesia. c. 107. Maior in 4. dist. 24. q. 12. & Almain. lib. de suprema potestate Ecclesia. c. 3. Salm. tract. 61. in Acta. in 4. & 5. differentia inter ius diuin# & humanum: vbi indistincte loquitur de iu re diuino naturali, & positiuo. Idem ten#t S#mist# communiter ver. *Papa,* præsertim Sylu. q. 16. Couar. in 4. Decretali. 2. p. c.[6821] 6. §. 9. n. 4. vbi alios allegat. Et huic sent# tiæ fauent multa decreta. 25. q. 1. pr#sertim c. *S#t quidam,* & duo sequentia, in quibus dicitur contra statuta Patrum nihil posse condi, vel mutari, etiam per sedis Apostolicæ authoritatem, quod necessario debet intelligi de Statutis traditis ab Apostolis[6822] ex ore Christi. Et ita Leo Papa epist. 90. c. 1. & habetur in c. vlt. dist. 14. distinguit qu#dam Statuta immutabilia ab alijs, quæ pro varietate temporum mutantur, priora ergo intelligit esse diuina; posteriora autem humana. Ex quo potest optima c#gruentia # **[sect. 8]** [6823] hac sententia sumi. Nam c#uenientissim# fuit esse in ecclesia Christi aliqua pr#cepta ita i#mutabilia, vt per hominem disp#sari non possint; ergo talia censenda sunt illa, qu# ad legem à Christo institutam, & latam pertinent. Anteced#s patet, quia h#c Ecclesia semper debet esse vna, & ideò obseruare etiam debet vniformitat#, non solum in fide, sed etiam in religione exteriori, & in subst#tialib# ritibus suis, quia (iuxta sententiam August. supra relatam) non potest aliter humana c#gregatio in vnum corpus religionis c#iungi, sed hæc stabilitas, & vnitas ecclesi# sine præceptis dicto modo immutabilibus c#uenienter c#seruari non posset: ergo. Probat# minor, nam si per disp#sationes possent fundam#ta Eccle si# labefactari, autvariation# aliquam recipere in diuersis partibus eius, discursu t#por# tanta facta esset mutatio vt vix Ecclesiæ vnitas agnosceret#; ergo oportuit hæc pr#cepta quasi f#dam#talia, vt sic dicam, esse prorsus inuariabilia, & indisp#sabilia. Vnde facilè probat# prima c#sequentia. Nam ideò Christus Dominus aliqua specialiter, & in particulari determinauit. & præcepit, vt in illa non posset cadere humana mutatio, vt patet de pr# cepto baptismi, & similibus. Ergo c#sequ#ter censendum est, omnia, quæ ab ipso præcepta sunt, talia esse, tum quia solum specia liter præcepit ea, q# ad fidem, & sacram#ta pertin#t, vt supra declaratum est; hæc aut# omnia pertinent ad sub stantiale Eccle siæ fundamentum, tum etiam, quia non est maior ratio, cur quædam sint dispensabilia, & non alia, nec potest huius diuersitatis c#ueni#s assignari regula, vt circa tertiam opinionem declaratum est, & magis patebit ex sequentibus.

Ratio autem à priori huius sententiæ est, quia inferior non potest disp#sare in lege **[sect. 9]** [6824] superioris, nisi ab eo habeat specialem po testat#. Et ob hanc causam in legem vter# dis p#satio non cadebat quia erat lex Dei, & Deus non dederat potestatem talem hominibus. At verò etiam in lege noua non est data hominibus talis potestas, neque eti# Petro; ergo Minor patet, quia verba illa generalia, *Quode#q, solueris, & ligaueris,* non suffici#t, vt per illa intelligamus datam potestat# ad soluendum ius diuinum. Tum quia sub generali concessione non solent venire ea, q# magnam specialitat# habent, & q# verisimiliter non esset superior in particulari c#cessur#; talis autem esset h#c potestas. Et ideò not#ter dixit D. Tho. 1. 2. q. 67. ar. 4.[6825] ad 3. *Quæ sunt à Deo*

nullus potest dispensare nisi Deus, vel is, cui ipse specialiter committeret, oportet ergo, vt talisc#missio, specialis fieret. Tum etiam quia ibi tantum intelligitur concessa potestas, quæ futura erat in #dification#, non in destruction#, iuxta sent#ti# Paul. 2. Cor. 13. potestas autem h#c potius esset in destruction#, quam in #dification#, vt declarat ratio prior. Et vel maximè, quia si illa verba ita ext#d#tur intel ligenda erunt de potestate dispensandi in omnibus diuinis præceptis, quod incredibile est. Et sequela patet ex vi eiusdem distributionis, & ex discursu facto, quia nulla c#ueniens ratio assignari po test ad differentiam, vel exceptionem aliquam faciendam. Tum denique quia explicare quid sub illis verbis c#tineatur maximè pertinet ad ipsos Pontifices successores Petri; at ipsi Pontifices in se h#c **[1250]** potestatem non cognoscunt, vt constat ex ca nonib# supra citatis, & quia vbic#q#; agit# de iure diuino, si de illo constet, disp#sare refugi#t; imò etiam in præceptis, vel insti tutionib# Apostolicis difficile disp#s#t argumento cap. 2. de Bigamis, ergo nullum relinquitur fundamentum sufficiens huius concessionis, seu potestatis.

Hæc ergo sententia mihi maximè #ba **[sect. 9]** [6826]tur. Vt autem, & magis eam explicemus, & obiectionib# satisfaciamus, distinguamus inprimis interpropriam disp#sation#, qu# obligation# supponit, etiam in particulari casu, in quo illam aufert, & interpreta tion#, quæ in particulari casu non supponit obligation#, sed dubium eius, & ita n# tollit obligation#, sed dubitation#, declarando in tali casu non fuisse mentem legislatoris obligare. Dicta ergo sent#tia præcipuè loquit# de dispensatione; nam interpretation# aliqui ex authoribus eius admitt#t, vt Maior Ledes. Couar. & alij non negant, & videtur consentaneum superius dictis de interpretatione in lege veteri. De vtraque ergo dicendum est. Prius verò iterum distinguendum est iuxta superius dicta inter institutiones à Christo factas præcise spectatas, & inter præcepta positiua devsu rerum sic institutarum. Priores sunt Monarchia Ecclesi #spiritualis cum suo ordine hierachico, & cum talibus sacra m#tis; & sacrificia posteriora sunt pr#cepta obligantia ad vsum aliquem, vel obseruantiam talium rerum. Qu# duo in rigore diuersa sunt, vt supra notaui, & ideò in pr#senti potest dubitari, vtrum e#dem vel diuersam rationem subeant.

Dico ergo primo; pr#cepta positiua le **[sect. 10]** [6827] gis gratiæ nullam disp#sation#, nec interpretation# per modum epijki# admittunt, Loquor de præceptis positiuis, quia ex institutione sacram#tor# legis nou# in trinsecè sequuntur aliqu# obligationes, quæ ex hypothesi pertinent ad ius naturale, vt superioribus tactum est, & de illis nunc non agimus, sed dicemus inferius. Sic ergo prior pars de disp#satione satis # bata videtur in fundamentis 3. sent#ti#. Et breuiter potest ita declarari, quia in lege noua pura præcepta positiua non sunt nifi vel de fide explicita, aliquorum mysterior# nostræ Religionis, vel de vsu quorund# sacramentorum, vel etiam sacrificij; in h#c autem non cadit aliqua disp#satio, ergo. Maior supra probata est. Minor inductione ostendit#. Nam præceptum fidei quatenus diuinum est, solum est de illa fide, quæ est necessaria ad salutem, sed in hac fide non cadit dispensatio, quia non potest Ecclesia mutare media ad salutem necessaria, neque illa supplere, si #nino desint, Vtpatet in paruulo, qui baprizari non po test, & in ipsa fide sic declaratur. Nam vel homo potest scire, & explicite credere #nia, qu# ex pr#cepto diuino sunt necessa ria ad salutem, vel non potest. Si potest, n# potest Ecclesia dispensare cum illo, vt n# teneat#, vel vt sine tali fide saluet#, vt est # se notum. Si verò non potest, vel nihil #nino supernaturaliter credere potest, vel saltem potest aliquid, quod de facto credit. In priori casu impossibilis est disp#satio, propter rationem factam, quodecclesia

non potest supplere remedium necessari# ad salut#. In altero vero casu, si ignoran tia sit inuincibilis, poterit fòrtasse homo saluari cum illa fide, non propter disp#sation# ecclesiæ, sed quia illa fides potest # charitatem operari, & De#super #nia diligere, quæ dilectio in voto continebit om n# fidem ignoratam, qui modus credendi sufficit in ratione medij secundum diuinam leg#. Si vero ignor#tia sit culpabilis, non poterit ignor#s excusari à culpa #pter dispensation# Ecclesiæ, vt per se patet.

[sect. 11] [6828]

Deinde probat# idem de præceptis positiuis circavsum sacram#tor#, qu# in s#ma ad tria reducunt#, sci. baptismi, c#fessionis, & eucharisti#, nam de confirmatione, & extrema vnctione res est dubia tamen si admittant#, eadem erit illarum ratio. In matrimonio autem, & ordine non inuenit# obligatio, nisi ex causis extrincesis in particularibus casibus oriat#, & tunc magis erit ex iure natur#, vel ex pr#cepto humano, qu# ex iure diuino positiuo. At verò cir ca illa pr#cepta sacamentorum non habet locum dispensatio ecclesiæ, quia sunt de medijs necessarijs ad salutem, saltem duo pri ma, & de Eucharistia idem docent multi, vel saltem tanta est illius necessitas, vt Christus dixerit, *Ntsi m#ducaueritis carn# filij hominis, &c.* hanc ergo necessitat# non potest Ecclesia immutare, vt patebit facile applicando diuersum factum de fide. Et declarat# amplius sistendo in necessitate præcepti cuiuscumque sacramenti. quia omnia hæc præcepta affirmatiua sunt, & ita non obligant pro semper, sed pro certis temporibus, quæ nunc breuita-**[1251]**tis gratia vocare possumus articulos ne cessitatis, nunc enim non agimus de deter minatione temporis, quam addit Ecclesia, nam in illa certum est, posse eandem Ecclesi# dispensare) igitur extra articulum necessitatis nulla est necessaria dispensatio, vt pro tunc possit non impleri præceptum sine culpa, quiapro tunc non obligat. Dato autem articulo necessitatis, vel datur c# moditas moralis sine notabili impedimento, vel periculo ad implendum præceptum diuinum, & tunc nullum habet loc# dispensatio humana, esset enim contra omnem rationem, & contra diuinam voluntat#. Aut pro tunc non occurrit occasio possibilis simpliciter, vt quia deest sacerdos, & tunc non est necessaria dispensatio, quia sine illa excusatur culpa, & illa supplerepotest necessitat# medij, ni si per votum, & desiderium indig#tis suppleatur. Aut denique impossibilitas est tantum moralis, vt quia est periculum vit#, aut pernitiosæ c#municationis c# h#retico, vel quid simile, & tunc aut impe diment# ipsum intrinsecè, & per se affert excusation#, & ita non habet locum dispen satio, vel certè si impedimentum per se n# sufficit ad excusandum, nec dispensatio humana poterit tollere obligationem, esset enim tunc irrationabilis, in negotio spectante ad salutem animæ, & per ius diuinum determinato. Vnde vsus talis dis pensationis inauditus est in Ecclesia.

Hinc verò potest sumi obiectio contra **[sect. 12]** [6829] alteram partem de interpretatione: nam in eo casu de morali impedim#to si res sit dubia saltem habet locum interpretatio[6830] Resp#deo concedendo habere locum interpretation# doctrinal#, vt sic dicam, n# verò interprætation# per modum epijki# qu# solam in conclusione negauimus. C# enim pr#cepta hæc sint affirmatiua sine vlla temporis determinatione, nulla excusatio ex accidentalibus circunst#tijs, vel occasionibus proueni#s est contra form# verborum præcepti, neque est exceptio à generalitate illius, & ita non est epijKia, neque em#datio legis, sed potius est interpretatio devero sensu legis, qu# voco doctrinal#, qu# in præceptis eti# naturalibus affirmatiuis locum habet. Et talis fere est in præsenti, quia quando pr# cept# diuinum absolutè præcipit, & non determinat tempus, neque per legem huma nam determinatur, tunc relinquitur naturali rationi, & discursui, vt pensatis om nibus

circunstantijs discernat, an hic, & nunc vrgeat talis obligatio, & hoc iudicium vocamus doctrinal#, vel prudential# interpretationem, quam authenticè quid# possunt facere soli Pastores Ecclesi#, priuatim verò etiam viri sapientes.

[sect. 13] [6831]

Dico sec#do. Lex Christi vt institu#s, seu institutio Ecclesiastica facta i#mediatè ab ipso Christo, & iure suo stabilita n# recipit dispensation# per vllam potesta t# humanam. Hæc est communis Theologorum, tum in locis citatis, tum in locis specialibus, vbi tractant de materijs, & formis sacramentorum, & de Hierarchia, ac Monarchia Ecclesiastica. Et mihi videtur non minus certa, quam pr#cedens, potestq#; simili modo probari. Primò inductione in institutione sacramentorum. Sol# enim sunt à Christo instituta quoad substantialem formam, & materiam, & mi nistrum necessarium, his enim tribus per[6832]ficiuntur, vt dixit Concilium Florenti. in Decreto Eugenij, & quoad illa omnia[6833] sunt à Christo instituta, iuxta definitionem Conc. Trid. sess 7. c. 1. de Sacram. in genere. Hanc autem institutionem nullus homo i#mutare potest iuxta sententiam omnium Theologorum. Et c#gruentia supra adducta, est moraliter euidens, quia h#c sunt quasi fundamenta Ecclesiæ visibilis Christi, quibus mutatis fieret in ea magna substantialis mutatio contra ma nifestam intention# institu#tis. Deinde est optima ratio quod#modo physica quia Christus media institutione sua dedit virtutem his sacramentis ad sanctificandum, vel consecrandum; ergo nisi fint facta iuxta hanc institutionem, non erunt instrum# ta Christi, nec c#tineb#t gratiam, nec virtut# efficiendi ill#. Quia tunc nec Christus dat illam, quia lex, & promissio eius est determinata ad suam institutionem, neq#ue homo purus potest talem virtutem dare, vt per se constat; Ergo ne potest dispensare in tali institutione. Nam oporteret per talem dispensation# fieri, vt aliquod opus vel dictum præter institutionem Christi haberet significationem, & vim sanctificandi, quam habet sacramentum Christi, quod est manifeste impossibile, vt probatum est. Quocrica dictum illud Canonistarum quorundam, posse Pontificem solo verbo facere Præsbyternm, vel consecrare Episcopum; item illud, posse dispen-**[1252]**sare in omnibus præter articulos fidei, apud Theologos improbabilia sunt, #a Papa non habetpotestatem excell#ti# sed alligat# sacramentis, quoad effectus eorum, & ad dictam institutionem quoad eorum ess#ti#, de duabus verò inst#tijs, qu# in con trarium afferebantur, infra dicemns.

Deinde ostendit# conclusio in institutio **[sect. 14]** [6834] ne Reipublicæ Ecclesiasticæ, quatenus peculiar# vnitatem mysticam habet ex institutione Christi, qu# institutio in tribus, vel quatuor conditionibus videtur c#[6835]sistere. Primo, quòd eius c#gregatio sit vniuersalis ex vniuersis mundi hominibus, quantum est ex se. Secundò quòd ingres[6836]sus ad illam sit per fidem explicitam Trinitatis in baptismo professam. Tertio vt in ea congregentur omnes sub vno capi tè Christi vicario, & sub talibus signis sen sibilibus sacrificij, & sacramentorum. Quarto, quòd intra illam sit ordo hierarchicus tam secundum potestatem ordinis, qu# secundum potestatem spiritualis iurisdictionis. Sed in tota hac institutione nihil est, quod per dispensation# possit mutari, quatenus ad ius diuinum spectat, vt vnicuique per se facile patebit discurrendo per singula. Scio, graues Doctores dicere, iurisdictionem sacerdotum in foro p#nitentiæ, & Episcoporum in foro externo Ecclesiæ esse de iure diuino, & nihilominus posse per Pontificem restringi, vel ampliari interdum per ius ordinarium, & aliquando per modum dispensationis, seu priuilegij.

Veruntamen sent#tia par# nobis obstat, quia non credimus esse ver#, neque consequenter loqui. Secund# illam autem dicendum esset, hoc ius diuinum ita esse specialiter institutum, propter necessari# subordination# inferiorum c# suo capite, & propter c#uenient# vsum inferioris iurisdictionis. Qu#q#; hæc ratio potius probat iurisdictionem non fuisse iure diuino inferioribus collatam, sed hoc fuisse c#missum supremo Vicario tanquam fideli dispensatori, Posset etiam dici secundum illam sententiam, iurisdictionem ill# quæ datur iure diuino, esse tantum in habitu, & hanc non limitari, nec auferri in se, sed tantum in vsu, quatenus ei materia applicatur, vel subtrahitur, quod non est factum per diuinum ius, sed homini est c#missum. Sed re vera illa, quæ vocatur iurisdictio in habitu, non est aliud, quam potestas ordinis, vel consecrationis, & iurisdictio propria in actuali superioritate c#sistit, qu# confertur, cum applicatur materia quoad personas subditorum, & ita illa est collatio iurisdictionis, qu# immediate per hominem fit, non per diuinum ius. Itaq#; soli S#mo Pontifici datur iurisdictio i#mediata ex vi iuris diuini, & ideò nec auferri, nec diminui potest per homin#, respectu verò aliorum ius diuinum sol# in generali statuit, vt in Ecclesia sint Pastores, quivocent# à Pontifice in partem solicitudinis, imperti#do illis iurisdiction# vnius cuiusque muneri c#uenient#. Par ticularis autem iurisdictionem distributio, vel institutio ñ potuit c#uenienter i#mediate fieri per ius diuinum, sed per homin# debuit fieri, ideoque tota varietas, qu# in hoc genere reperitur in Ecclesia, vel non est dispensatio propria in aliquo iure, sed est administratio quædam spirituali# bonorum, quæ lato modo vocatur dispen satio mysteriorum Dei, vel si aliqua sunt in hoc genere propria priuilegia, continent disp#siones proprias in iure ordi nario Ecclesiastico, non in iure diuino.

Ex quo vlterius colligo, nec propri# **[sect. 15]** [6837] interpretationem per modum epijki# habe re locum in hac institutionequoad ea qu# re vera sunt de iure diuino, id est non so l# non posse dispensare Papam, vt in sacrificio consecretur sanguis in alio liquore pr#ter vinum, verum etiam nec posse interpretari, aliam materiam sufficere in quoc#q#; casu necessitatis, & sic de alijs. Ratio[6838] est, quia in his, quæ essentialiter pend#t ex institutione quoad significationem, vel quoad efficaciam, seu collation# alicuius virtutis, vel potestatis, ñ habet locum ampliatio, vel restrictioper epijkiam. Quia institutio debet esse omnino definita, & quasi in indiuisibili consistens, quia in illo ordine constituit essentiam rei institut# & ideò non potest ampliari, vel restringi vltra, vel citraverba institutionis. Et ex plicari potest ratione supra insinuata, quia voluntas instituentis de facto limitatur ad verba institutionis, ita vt extra illa nullasit facta institutio; ergo illa interpretatio non habet fundamentum in voluntate institu#tis; ergo nullomodo po test locum habere. Solum ergo admitti potest interpretatio doctrinalis, ad discer nend# quid sub institutione c#preh#dat# qu# indep#d#s est abextrinseca necessitate, vel occasione, interpretatio aut# **[1253]** addens, vel minu#s institutionem per epijkiam propter accidentales casus, esset potius corruptio, & infinita haberet incommoda.

Secundo infero, etiam circa præcepta **[sect. 16]** [6839] ex natura rei inclusa in institutione n# habere locum disp#sationem, vel propri# interpretationem. Hoc probari potest ratione supra facta, quia hæc præcepta sunt iuris naturalis supposita institutione; in iure autem naturali non cadit dis pensatio, neque epijkia propria. Declaratur exemplo, quia ex institutione sacramentorum nascitur obligatio acced#di ad illa cum debita dispositione, vt sancta sanctè tractentur. In hac ergo obligatione non cadit dispensatio, nec interpretatio minuens illam naturalem legem. Nam licèt possit Ecclesia interpretari, an talis, vel talis

dispositio sufficiat, non tamen potest interpretari, quod pro ali quo casu, vel necessitate sufficiat illa dispositio, quæ non satis sit, vt sancta sanctè testentur. Atque eadem est ratio de simili bus præceptis. Et potest hoc confirmari, nam hæc præcepta ordinariè sunt affirmatiua, quia vt supra cum Victor. dicebamus in lege noua non sunt specialia pr#cepta negatiua; in præceptis autem affirmatiuis præsertim naturalibus solum habet locum interpretatio circa tempus, pro quo obligant, vel non obligant cum his, vel illis circuustantijs, in qua interpretatione epijkia non interuenit, vt declaraui. Possumusque hoc exemplo exponere: nam sacramento Eucharistiæ adiunct# est pr#ceptum præmittendi confession# ante c#munion#, siue illud sit iuris diuini naturalis, vel positiui, siue humani, de quo rectè interpretamur non obligare, non existente copia confessorum, quæ non est epijKia, sed conditio ex natura rei intrin secè inclusa in tali præcepto affirmatiuo, quam propterea ad tollenda dubia expresse adhibuit Concilium Tridenti[6840]num sess. 13. canon. vlt.

Dices, in lege noua etiam esse aliqua præcepta negatiua, quæ interdum requi **[sect. 17]** [6841]runt interpretationem, vt non dandi sacra mentum indignis, non accedendi ad sacramentum in peccato mortali, & si qu# sunt similia. Respondeo in hac lege, vt su[6842] pra dixi, non esse pr#cepta negatiua, vtiq#; pura, & per se primo, ac directe imposita per positiuam prohibition#. Esse tam# aliqua præcepta negatiua consequ#tia ad alia affirmatiua, vel intimè c#iuncta positiuæ, & vt sic dicam, affirmatiuæ institutioni alicuius sacramenti, vel sacrificij, vel alicuius muneris, & tunc negatiu# præceptum per affirmatiuum, in quo f# datur, regulandum est. Et hinc est, vt talia pr#cepta negatiua interdum sint adeò intrinsece mala, vt nullam recipiant dis pensationem, nec EpijKiam. Talisque est prohibitio facta confessori, ne secretum confessionis reuelet. Nam in hoc præcepto nulla cadit interpretatio, siue intelligatur vt specialiter adiunctum ex vol#tate Christi tali sacramento, siue (quod probabilissimum est) tanquam intrinse cè consequens ex tali institutione, & necessitate confessionis, vt latè dixi in 4. tom. 3. partis disp 33. sect. 1. Et hoc ex#pl# valde confirmat doctrinam datam, n# si admittatur dispensatio, vel interpretatio Epijkiæ in præceptis euangelicis n# esset difficile illam extendere ad hoc præceptum, quia etiam possunt occurrere grauissimæ caus#, & occasiones pertin#tes ad c#munebonum; in hoc autem admitti non potest, vt est certum; ergo neq#ue in alijs simpliciter latis admittenda est. Sicut etiam ex institutione sacramenti sequitur obligatio non ponendi obic# sacramentali grati#, qu# adeo est intrin secè necessaria, vt oppositum nunquam possit esse licitum per vllam dispensationem, vel interpretationem.

Aliqu#do verò præceptum affirmatiu# **[sect. 18]** [6843] c#iunct# alicui institutioni, seu consequ#s illam, tale esse potest, vt negatiuum pr# ceptum in illo fundatum non sit omnino absolut#, & vniuersale tanquam de re intrinsecè mala, & tunc quamuis habere possit locum aliqua interpretatio, non tamen propria epijkia, sed doctrinalis, & orta ex præcepto affirmatiuo, in quo illud nega tiu# fundatur. Exemplum adhiberi potest in præcepto non c#municandi cum c#scientia peccati mortalis sine præuia confessione, quod directè affirmatiuum est iuxta superius dicta. Vel melius in pr#cepto non dandi eucharistiam indigno, aut fu rioso, quod revera f#dat# in affirmatiuo pr#cepto reuer#ter tractandi tale sacramentum. Vnde si hoc affirmatiuum seruet# in aliquo casu sine illa negatione, tunc non obligabit præceptum negatiuum, quia solum obligat quatenus necessarium est ad **[1254]** seruandum affirmatiuum pr#ceptum, & ita illa interpretatio

directè est in præcepto affirmatiuo, qu# non est per epijkiam, vt declaraui. Et aliud exemplum subijciemus soluendo argumenta.

Primum ergo argumentum c#trariæ **[sect. 19]** [6844] sententiæ sumptum ex verbis Christi. *Quod cum# ligaueris, &c.* Solutum iam est explicando dicta verba, & ostend#do, sub illa generalitate non c#prehendi dispensationem in legibus ipsiusmet Christì, nec illam extension# esse traditioni Ecclesiæ conform#, nec rationi consentaneam, c# sit contraria stabilitati eiusdem legis Christi. Neque exempla, quæ afferuntur in se[6845]cundo argumento de iuramentis, votis, & matrimonio rato sunt simila, quia c# illa dispensantur, non relaxatur aliqua lex diuina, sed materia eius subtrahitur vt in lib. 2. attigimus, & latius in tom. 2. de Relig. Et idem dicendum est de dissolutione vinculi inter Episcopum, & Ecclesiam: nam etiam ibi supponitur vinculum humana voluntate contractum, & ex ea parte dissolui potest pervoluntat# superiorum, quanuis adhoc etiam necessa ria sit potestas diuina, id est à Deo concessa. Exemplum autem de matrimonio consummato non admittimus, quia iam habet ex diuino iure naturali, vel positiuo maiorem firmitatem, quam humani contractus. Vinculum autem sol#nis professionis religios# non habet à iure diuino, sed tantum ab Ecclesiastico spe[6846]cialem firmitatem. Tertium item argumentum ex ratione sumptum facile ex dictis soluitur: nam pr#cepta positiua legis gratiæ sunt paucissima, & per se, & directè non sunt negatiua, sed affirmati ua, quæ ex eodem iure diuino positiuo non habent certi temporis determinationem, & ideo ad occurrendum casibus occurrentibus quantum pro explicanda obligatione necessarium est, sufficit interpretatio doctrinalis, quæ in Eccle sia pertinet ad clau# scientiæ, & non nocet legi, nec relaxat ill#. Quod verò spectat ad institutionem, vel necessitat# medij non oportuit admittere disp#sation#, vel exception# propter vit#da inc#moda priuata, quia non poterat hoc fieri sine maiori inc#modo boni communis: & est contra naturam, & firmitatem institutionis, qu# posset illa occasione mul tum alterari, & peruerti.

Ad primum autem exemplum, quod in quarto argumento contra hoc afferebat# **[sect. 20]** [6847] de ministro confirmationis, dicendum est, illam non esse dispensationem in institu tione diuina, sed potius vel ipsam institu tion# diuinam ita factam esse, vel (quod in idem fere redit) ibi esse factam specialem c#missionem Pontifici amplific# di ministerium illud. Et consequenter dicendum est, hoc traditione constare, & insinuari à Concilijs dicentibus, Episco patum esse ministrum non absolutè, sed ordinari#, vt latius dixi in 3. tom. 3, partis disp. 36. sect. 2. Et idem cum proportione dicendum est in ministro sacramentiordinis quoad aliquos gradus eius.

Secundum exemplum erat de dispensa **[sect. 21]** [6848]tione in consecr#do pane sine calice. In quo probabilius dico, non esse admittendam talem dispensationem, neque esse posse Ecclesiæ conuenient#, moraliter loqu#do, vt in loco ibi citato latius dixi, & ad historiam de Innocentio respondi, & id# de epijkia dixi. Quod si illa exceptio ad mittenda esset. vt est etiam probabile, declaranda esset per modum interpretationis doctrinalis, non per modum dispensationis, aut exceptionis in lege diuina. Illa verò interpretatio in hunc modum declarari potest. Quia illud pr#ce ptum sacrificandi subduabus speciebus per se affirmatiuum est, & intrinsecè connexum cum institutione talis sacrificij. Vnde prohibitio conficiendi vnam speciem sine altera non est ex speciali pr#cepto negatiuo iuris diuini positiui, sed pertinet ad ius naturale, supposita institutione, sequiturque mediante hoc generali principio, quòd Deo est integrum, & perfectum sacrificium offerendum. Hoc

autem principium affirmatiuum est, & ideò ex se non obligat pro semper, patiq#; potest interpretationem, scil. vt seruetur quantum occasio tulerit, & fieri potuerit & ideò applicatum illud principium ad hoc sacrifici#, videtur habere locum interpretatio, quòd in casu impotentiæ esset illud principium, & consequenter etiam, cesset illa prohibitio, seu negatiua obligatio, vtique non sacrificandi potius, qu# in vna tantum sepecie consecrandi. Quia ibi non amittitur institutio essentialis, sed integralis, & ideo valida est consecratio vnius speciei etiam si alia omittatur, & videri possit gratius Deo, & ho **[1255]** minibus vtilius sic conficere, quam nullo modo. Et quamuis ex hoc discursu; si admittatur, videatur sequi talem interpreta tion# non solum esse licitam authoritate Pontificis, sed vel inferiorum, vel per sol# doctrinam, nihilominus tamen quia res est grauissíma, & valde dubia, & contra vniuersalem Ecclesiæ morem, permittenda non est sine decreto Pontificis; hoc autem modo admissa iuxta probabilem sententiam, & dicto etiam modo declarata, nihil obstat superiori doctrinæ. Tertium exemplum de residentia Episcoporum pertinet ad interpretation# iuris naturalis, & de illo superius lib. 2. sufficienter dictum est.

CAPVT VII.

Vtrum lex gratiæ sit perpetua, & inuariabilis.

TRibus modis, quantum ad pr#sens **[sect. 1]** [6849] spectat, potest lex aliqua variari, scilicet, per abrogationem, diminutionem, vel per augmentum, & de his breuiter dicendum est, incipiendo ab abrogatione, quoniam ex illa facile c#tera constabunt. Et inde etiam explicabitur perpetuitas huius legis, quæ sol# inquiritur iuxta subiectam materiam. Certum est enim, hanc legem non esse[6850] duraturam perpetuo simpliciter, id est, in æternum, loquendo formaliter, & in se ipsa, quia solum est data pro hominibus viatoribus in Ecclesia militante, Ecclesia autem militans non durabit in æternum, sed finem habebit in die iudicij, & postea nulli erunt viatores; ergo nec lex ista amplius durare poterit, quia destructa respublica, & deficiente eius statu, cessat etiam lex. Dixi autem formaliter & in se ipsa, quia in effectu, seu gratia in æternum durabit, vt infra declarabo. Hic ergo agimus de propria lege pr#ceptiua, & de perpetuitate vsq#; ad finem mundi, & de abrogatione illi contraria. Híc autem intelligitur quæstio aliter, quàm in præcedenti capite, scilicet, in ordine ad Deum, & non in ordine ad homines. Nam de hominibus certum est, nullam variation# ex dictis posse in hac lege facere. Non enim possunt illam augere, quia præceptum diuinum ferre non possunt, per humana autem præcepta non augetur lex diuina. Nec etiam possunt illam minuere, cum non possint in illa dispensare, quod mi nus est, quam partem eius omnino tollere, vnde licet de dispensatione fuerint opiniones, de diminutione nullæ sunt. Et à fortiori si homines diminuere non possunt hanc legem, multò minus poterunt abrogare. Inquiruntur ergo h#c in ordine ad Deum, in quo non consideramus nunc absolutam potestatem, sed ordinatam, vel potius actualem institutionem eius, & necessariam permanentiam, seu durationem legis saltem ex immutabilitate diuinæ voluntatis, ac promissionis.

Dicendum est ergo, legem nouam per **[sect. 2]** [6851]petuò duraturam esse vsque ad finem m#di, ac subinde nunquam esse abrogand# donec cesset Ecclesia militans, & numerus prædestinatorum in gloria consummetur. Ita docet D. Thom. q. 106. ar. 4. & cum eo cæteri Theologi, estq#ue res certa, D. Thomas eam probat ex illo Mat. 24. *Non præteribit generatio hæc, donec omnia fiant, &c.* adiuncta expositione Chrysostomi homil. 68. vbi per generationem intelligit, generationem fidelium, id est, Ecclesiam, quæ duratura est, donec iudicium veniat, de quo ibi erat sermo. Et est probabilis expositio, quam habet etiam Chrysost. in Imperfecto, & sequitur Theophylact. tamen quia non est cer[6852]ta, testimonium non probat conclusionem de fide. Clarior est promissio Chri[6853]sti Matt. 16. *Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, & portæ inferi non prævalebunt aduersus eam,* quibus verbis promittit stabilitatem suæ Ecclesiæ vsque ad finem mundi; non potest aut# Ecclesia durare sine lege, nec permanere in eodem statu sine eadem lege. Vt autem non dubitemus, hoc fore implendum, promittit Christus Matth. 28. *Ecce ego vobiscum sum, vsque ad consummationem*[6854] *seculi.* Confirmari hoc potest ex verbis Matt. 14. *Prædicabitur boc Euangelium vniuerso orbi, in testimonium omnibus gentibus, & tunc veniet consummatio.* Nam licèt Chry[6855]sost. illud intelligat de consummatione excidij Hierosolymitani, communius, & probabilius intelligitur de consummatione mundi, quæ futura prædicitur post absolutam prædicationem Euangelij per totum mundum, vt exponunt **[1256]** Hieronym. Beda, & alij. Intelligendum[6856] est autem de prædicatione efficaci, id est, de conuersione totius mundi, vt suprà D. Thomas exponit, ad 4. ergo pr#dicatio Euangelij, & consequenter lex euangelica duratura est vsque ad consummationem mundi. Verum est, Christum non dixisse, consummandum esse mundum statim, ac fuerit pr#dicatum Euangelium in toto orbe, sed solum non esse cons#mandum mundum, donec Eu#gelium in toto illo pr#dicetur: seu ante consummationem, futuram esse talem pr#dicationem, vt sentit August. epist. 80. ad Esichium; hoc autem posset im[6857]pleri, etiam si multa tempora transitura essent inter vniuersalem prædicationem Euangelij, & consummationem m#di. Et ideò hoc testimonium non est tam efficax, sicut cætera; satis verò in eo significatur à consummata prædicatione Euangelij vsque ad consummationem mundi non esse futuram alterius Euangelij, vel diuinæ legis pr#dicationem.

Secundo probari potest assertio ex **[sect. 3]** [6858] alijs locis, in quibus testamentum nou# dicitur æternum, nam nomine testam#ti, vt sæpè diximus in scriptura significatur lex; ergo lex noua est æterna sicut & testamentum. Assumptum patet in primis ex verbis consecrationis Calicis, *Hic est &c. noui, & æterni testamenti mysterium,* nam licet particula illa *æterni* in Euangelistis non legatur, Ecclesiastica traditio docet, fuisse à Christo dictam, vt docuit Innoc. III. in cap. *Cum marte*, de Celebrat. Missarum. Item Paulus Hebr. 13.[6859] sanguinem Christi vocat *sanguinem testamenti æterni,* & Apocal. 14. vocatur *Euan*[6860]*gelium æternum,* quod sic appellatur, quia post illud non est futurum aliud, vt Ansel. & Theodoret. exponunt. Confirmatur hoc, quia talis est lex, quale sacerdotium, nam si *translato sacerdotio necesse est, vt legis translatio fiat,* necesse est, vt perseuerante eodem sacerdotio, eadem lex duret, sed sacerdotium legis Euangelij est perpetuum; ergo & lex. Minor habetur ex illo Psal. 109. *Tu es sacerdos in æternum secundum*[6861] *ordinem Melchisedec,* & ad maiorem contestationem huius immutabilitatis

additur, *Iurauit Dominus & non pœnitebit eum,* vt ponderauit Paulus ad Hebr. 7. & latè[6862] exponit Augustinus lib. 1. contra Aduer sarium legis, & Prophetarum cap. 20. & 17. de Ciuit. cap. 17. vbi declarat hanc perpetuitatem non solum de sacerdotio prout per excellentiam conuenit Christo, sed etiam de sacerdotio ab illo instituto, quod in Ecclesia permanet ad offerendum sacrificium panis, & vini, quod fuit sacerdotium Melchisedec. Simile argumentum sumitur ex perpetuìtate regni Christi promissa per Angel# Luc. 1. *Regnabit in domo Iacob in æternum, &*[6863] *regni eius non erit finis,* & prædicta per Danielem cap. 2. *In diebus regnorum illorum suscitabit Deus cœli regnum, quod in æternum non dissipabitur.* Quod de regno Christi in Ecclesia militante rectè exposuerunt ibi Maldonat. & Pereira lib. 2. & lib. 8. circa finem, & de eodem apertè loquitur Michæas cap. 4. vbi post promissionem legis nouæ subdit, *Ambulabimus in nomine*[6864] *Dei nostri in æternum, & vltra.* & infra, *Regnabit Dominus super eos in monte Sion ex hoc nunc, & vsque in æternum.* Si regnum aut# æternum est, necesse est etiam vt lex sit æterna, quia non potest regnum manere sine lege.

Statim verò occurrit obiectio, quia **[sect. 4]** [6865] etiam lex Iudæorum prædicta fuit æterna, & nihilominus explicamus, ibi non significari æternitatem simpliciter, nec durationem vsque in finem mundi; ergo simili modo poterunt dicta testimonia eludi. Respondetur negando similitudinem, quia longè diuerso modo loquitur Scriptura de hac perpetuitate, ac de illa vt de sacerdotio notauit Augustin.[6866] q. 124. in Exod. ponderans verbum *Iurauit Dominus, & non pœnitebit eum,* nam illo significatur immutabilitas illius sacerdotij, & est consentaneum Paulo ad Hebr. 7. & idem significauit expressius Daniel, addens, *& regnum eius alteri populo non tradetur,* & cap. 7. addit, *potestas eius potestas æterna, quæ non auferetur, & regnum eius, quod non commouetur.* Sed hinc oritur alia obiectio, quia hæc intelligi possunt de regno Christi in cœlo, & non in terra. Sic enim exposuerunt locum Danielis Theodoret. ibi, & Tertullian. contra iudæos in fine, & locum Mich#æ Cyrill. ibi, imò & Paul. ita videtur interpretari æternitat# sacerdotij Christi ad Hebr.[6867] 7. Respondeo, vtrumq#ue apertè doceri in illis locis, scilicet, & regnum Christi duraturum in hoc mundo quandiu m#dus durauerit, & non esse cum mundo **[1257]** destruendum, sed in vera æternitate c# summandum. Et simili modo ibi permanebit sacerdotium quoad dignitatem excellentiæ person# Christi, & quoad perpetuum effectum sacrificij eius, quæ à Paulo ad Hebr. 9. #terna redemptio vocatur. Et cum eadem proportione lex gratiæ propriè, ac formaliter sumpta, vt est lex viatorum durabit vsque ad finem mundi, ibi autem finietur, nam cum fundetur in fide, & cæremonijs sacramentorum, non habet locum extra statum vi#, quia quoad hoc imperfecta est, & ideò euacuabitur cum venerit, quod perfectum est. Eminentiori autem modo dici potest mansura in gratia cons#mata, & in lege gloriæ, quæ non erit alia, nísi lex amoris, seu voluntas Dei clarè visi, & perfecte dilecti cum æterna immutabilitate.

Vltimo potest assertio ratione decla **[sect. 5]** rari, quia duobus modis potest lex abrogari, scilicet, vel mere negatiuè auferendo illam, vel ferendo aliam, quæ alteram excludat; neutro autem modo abroganda est lex noua, durante mundo. Non quidem primo modo, quia non po test durare in mundo Ecclesia militans sine vlla lege Dei, esset enim hoc contra diuìnam prouidentiam, & contra rationem ipsius Ecclesiæ, quia per fidem constituitur, & non potest esse sine sacram# tis, per quæ illam fidem profiteatur. Neq#ue etiam posteriori modo, nam vel hæc lex abroganda esset per aliam minus perfectam, &

hoc per se est incredibile, & alienum à Christi prouidentia. Vel per aliam perfectiorem, & hoc repugnat perfectioni huius legis: nam pro capacitate status viæ nulla lex potest per fectius coniungere hominem cum Deo, vel per notitiam fidei, vel per dilectionem grati#, & charitatis, vel per relígiosum cultum, per sacrificium infinitæ dignitatis, & per sacramenta sanctificationis efficacia. Item ex parte Christi non potest expectari lex à sapientiori, vel digniori legislatore lata, neq#ue etiam expectari potest alius mediator inter Deum, & hominem præter Christum, nec alia lex potest perfectius c#iungere homines ipsi Christo, aut eos copiosius sanctificare per Christum, qu# hæc lex grati#. Nam in hac lege iam ipse Christus præsens adest, & non speratur v#turus, sicut in lege veteri, & licèt expectemus illum venturum iudicem, inde potius concluditur, inter hanc legem, & Christi iudicium non interuenturam aliam legem. Et propterea tempus huius legis vocatur in Scriptura no uissimum, seu vltimum. 1. Ioan. 2. *Nouis*[6868]*sima hora est*, Mich#æ 4. & Actor. 2. quia scilicet, est tempus vltim# legis, qu# duratura est, donec transeamus ad statum gloriæ. Dicitur etiam hoc tempus plenitudo temporum ad Galat. 4. quia in eo impleta est promissio Messiæ, à quo data est lex cum plenitudine Spiritus Sancti ab eodem promissa, & ideò nulla lex superest ab Spiritu Sancto expect#da, vt contra aliquos hæreticos expli[6869]cuit D. Thomas dicto art. 4. ad 2. & 3.

Atq#ue hinc vlterius colligitur, sec# **[sect. 6]** dam mutationem, quæ est per diminu[6870]tionem non habere locum in hac lege, quia hæc diminutio esset quædam partialis abrogatio; ergo non habet locum in hac lege, quia quoad hoc eadem est ratio de tota lege, & de qualibet parte, vt probant omnia adducta in superiori assertione. Nam perpetuitas simpliciter est promissa, vel prædicta de hac lege, & cum nihil sit exceptum, de omnibus par tibus eius intelligenda est, nec potest fieri exceptio sine magno errore, maximè cum nulla sit maior ratio de vna parte, quam de alia. Ratio verò à priori est, quia Christus lator huius legis summa sa pientia præuidit, quid esset oportun# hominibus ad salutem, & ad perfectionem eius consequendam; atque eàdem sapientia, & ordinatissima prouidentia ea tantum sua lege præcepit, qu# omni tempore, & loco essent suæ Ecclesi# conuenientia, & regulariter obseruari possent, & ideò omnia sua pr#cepta tulit vt æquè perpetua, & immutabilia, quia nunquam futurum erat conueni#s illa minuere, vel mutare. Reliquas aut# leges, quas interdum mutare oportet, perseferre noluit, sed Ecclesi# su# commifit.

Vnde obiter colligitur, nullam con **[sect. 7]** [6871]suetudinem hominum præualere posse contra hanc legem ad abrogandum aliquod pr#ceptum eius, tum quía nec tota Ecclesia potest in tali consuetudine conspirare, nam esset valde turpis, & aliena ab Ecclesi# sanctitate: & licet c#-**[1258]**tingeret introduci in Ecclesia particulari non valeret, iuxta cap. vlt. cum alijs de Consuet. Extra, & in 6. Tum etiam, quia humana consuetudo non excedit vires human# voluntatis, seu humanarum voluntatum: non possunt autem omnes voluntates hominum simul sumptæ diuinæ voluntati resistere, vel aliquid reuocare eorum, quæ ipse statuit. Eo vel maximè quòd etiam lex humana n# abrogatur per contrariam consuetudinem, nisi ex tacito consensu legislatoris; non potest autem præsumi, vel fingi Deum propter consuetudinem homin# ita conniuere, vt velit aliquod pr#ceptum suum abrogari. Et ideò merito dixit Augustinus lib. 3. Confession. cap. 8.[6872] *Cum Deus aliquid contra morem, aut pactum quorunlibet iubet, & si nunquam ibi factum est, faciendum est, & si omissum est, instaurandum est &c.*

Vltimò colligitur, tertiam etiam mu **[sect. 8]** [6873] tationem per augmentum alicuius pr#cepti non habere locum in hac lege diuina. Ratio est, quia à principio habuit totam suam perfectionem. Probatur, quia author eius non indiguit discursu temporum, aut experimento ad totam legem suæ Ecclesiæ conuenientem pr#concipiendam; ergo exparte eius non erat necessaria illa successio in augm#to huius legis. Nec etiam fuit necessaria ex parte hominum, quibus lex danda erat, nec etiam ex parte rerum, quia semper futura erat eadem Ecclesia, c# eadem fide, eodem sacrificio, eisdem sacramentis, & eodem regimine, quatenus à iure diuino pendet; ergo nulla ratio augmenti in hac lege, vt diuina est cogitari potest. Vnde licèt in principio institutionis, Christus Dominus cum successione quadam illam tulerit, vt se se captui recipientium accommodaret, prius tamen quàm in cœlum asc#deret illam consummauit, ritus omnes subst#tiales sacrificij, & sacramentorum tradendo, vanumque esset, aliud sacrificium, vel sacramentum in hac Ecclesia expectare. Et similiter monarchiam in hac Ecclesia constituit, & omnia præcepta sua in Ecclesia perpetuo obseruanda Apostolis significauit, iuxta illud Matt. vltim. *Docentes eos seruare omnia quæcumq#ue*[6874] *mandaui vobis.*

Dices; saltem in præceptis fidei vi **[sect. 9]** detur posse esse augmentum, quia dis[6875]cursu temporum crescit Ecclesia in aliquarum fidei veritatum cognitione. Respondetur. Veritates fidei necessariæ ad[6876] salutem semper fuerunt notæ Ecclesiæ Christi, licèt circa illas, vel circa alias in eis inclusas, possit esse in Ecclesia magis, vel minus distincta cognitio pro temporum varietate. In quo fortasse summum gradum perfectionis habuit in Apostolis iuxta ea, quæ traduntur in materia de Fide. Tamen licèt daremus, aliquod augmentum fieri interdum in Ecclesia quoad cognitionem fidei, non propterea augerentur præcepta positiua huius legis diuinæ. Quia nunquam crescit obligatio credendi plura, vel pauciora explicitè, prout est necessari# ad salutem: altera verò obligatio credendi aliquid, quæ interdum nascitur ex sola maiori cognitione, vel propositione fidei, non positiua, sed quasi naturalis est, vt supra declaraui. Atq#ue hoc modo sapientes teneri possunt ad plura credenda explicitè, quàm rudes, cum tamen lex gratiæ eadem sit respectu omnium. Denique posset fieri alia obiectio, quia Ecclesia ipsa augetur, & minuitur, & varias mutationes recipit pro diuersitate temporum, vel locorum, cur ergo non idem accidet in lege? Sed hoc difficultatem non habet, quia illa mutatio non pertinet ad ipsam legem, sed ad legis obseruantiam, quæ pendet ex libera hominum voluntate, quæ facilè mutatur, & præsertim p#det ex diuina gratia, quam diuersis locis, aut temporibus Spiritus Sanctus diuidit, prout vult, lex autem pendet ex sola Dei voluntate, quæ eadem semper est in ferendis pr#ceptis huius legis, & ideò licet mutentur mores hominum, lex non mutatur, vt rectè D. Thomas dicto artic. 4. declarauit.

CAPVT VIII.

Vtrum lex noua sit perfectior veteri?

HAnc comparationem latè expli **[sect. 1]** [6877]cuit D. Thomas 1. 2. tota q. 107. vbi moderni Scriptores multa etiam de illa tradunt, & plura Soto in 4. d. 2. q. 1. ar. 4. & Salmer. tom.

5. in Euangel. tract. 1. & super Epist. ad Romanos **[1259]** cap. 3. disp. 29. Bellarmin. lib. 1. de Ver[6878]bo Dei cap. 18. copiosius Barradas tomo 1. lib. 1. per sexdecim prima capita. Si verò considerentur ea, quæ de vtraq#; lege hactenus tractauimus, in eis ferè omnia continentur, quæ ad præsentem comparationem pertinent. Et ideò breuiter suppono, quod D. Thomas supra[6879] tractat art. 1. has duas leges esse distinctas, quod in libr. 1. à nobis probatum est, & ex dictis in his duobus vltimis est satis declaratum. Deinde suppono, leg#[6880] nouam esse perfectiorem veteri, quod est de fide certum, nam id satis apertè docet Paul. ad Hebr. 7. 8. & 9. & satis col ligitur ex Ierem. 31. Vt autem declaretur, in quo hic excessus consistat, distinguenda sunt in lege grati# illa duo, qu# D. Thom. q. 106. artic. 2. distinguit, scili[6881]cet, propria pr#cepta, seu documenta, & spiritum gratiæ, & virtutis ad illa implenda, quæ duo etiam sunt data hominibus tempore legis veteris, & ideò, vt rectè fiat comparatio debent leges illæ vt præceptiu# inter se, & grati#, it# inter se conferri, alioqui non erit formalis, & proportionata comparatio. Et ideò censeo, non satis explicari h#c excessum, dicendo, legem grati# esse per fectiorem, quia per antonomasiam significat spiritum gratiæ, qui perfectior est, quam lex vt præcipiens, nam hoc modo lex gratiæ etiam est perfectior se ipsa, si sumatur pro spiritu gratiæ, quem confert, & ad sua præcepta, vel documenta comparetur; oportet ergo, vt dixi, duas illas partes cum proportione comparare.

Dico ergo primò. Lex grati# quoad **[sect. 2]** [6882] spiritum grati# longè excelluit statum legis veteris, etiam quantum ad gratiam, qu# ad illam implendam in illo conferebatur. Probatur, nam in tribus pr#cipuè vel quatuor, excedit quoad hanc partem lex noua. Primò quia ex vi sui status, & sui proximi legislatoris habet hunc grati# spiritum, quia data est per Christum, qui simul fuit redemptor, & legislator, quam pr#rogatiuam non habuit lex data per Moysem. Dices, Moy[6883]sem non fuisse authorem illius legis, sed Deum, qui est principalis auctor grati#; ergo etiam illa lex dici potest habuisse gratiam ex vi sui authoris, & ratione talis status. Respondetur, negando con[6884] sequentiam, quia humana natura per originale peccatum facta est indigna omni gratia, & ideò quandiu redemptorem præsentem non habuit, non habebat secundum illum statum, vnde gra tiam obtineret ad quancumq#ue legem implendam. Quia iustè Deus decreuerat, nullam gratiam hominibus lapsis dare, nisi propter meritum eius, qui totam naturam redimeret, & ideò omnis gratia, quæ data est ante aduentum redemptoris non erat ex vi illius status, sed ex benigna prouidentia Dei per anticipatam solutionem meriti Christi pr#uisi. Et ob hanc causam non satis est, quod Deus esset author legis, & gratiæ, quia ad legem dandam non erat necessarium meritum redemptoris, sicut sem per fuit ad collationem gratiæ. Lex autem gratiæ lata est ab ipsomet redemptore, qui iam pretium omnis grati# per soluit, & ideò hæc lex speciali modo habet sibi coniunctum spiritum grati#, quo cultores eius iustificantur, & vires accipiunt ad ipsam implendam. Et h#c differentiam maximè intendit Paulus in suís Epistolis ad Roman. ad Galat. & ad Hebr#os.

Et hinc sequitur secunda excellen **[sect. 3]** tia huius legis, quia spiritus gratiæ ab#[6885] dantius, & copiosius in illa confertur, quam daretur ante Christi aduentum, vt suprà probatum, & declaratum est, intelligendum est enim ex vi status, & quasi ordinariæ legis, & sic est differentia clara in Scripturis, vt ex consequ#tibus constabit. Hoc vero non impedit quominus aliquibus hominibus singulariter electis Deus tunc contulerit

abundantiam spiritus, vt per se constat. Tertia excellentia est, quia in hoc statu[6886] confertur gratia non tantùm ex opere operantis, sed etiam ex opere operato, idq#ue non vno tantum modo, sed septem, per septem sacramenta, quæ sunt veluti septem perennes fontes gratiæ Christi, de quibus Isaias cap. 12. prædi[6887]xit, *Haurietis aquas de fontibus Saluatoris,* vbi notat Hieronymus positum esse no[6888]men *IESV, ne putaretur alium esse præter eum, quem Gabriel Virgini prænunciauit.* Ipse autem per fontes Saluatoris doctrinam euangelicam intelligit, in qua lex gratiæ continetur, & ita in idem recidit, quia magna pars legis Euangelicæ est **[1260]** de Sacramentis. Et quídem illa satis c# modè dicuntur fontes gratiæ, & saluatoris, quanuis tota etiam lex, & doctrina euangelica possít dici fons gratiæ, propter abundantiam gratiæ in ea promissam, iuxta verbum Christi Ioan. 4.[6889] *Qui biberit de aqua, quam ego dedero ei, &c. fiet in eo fons aquæ salientis in vitam æternam,* & cap. 7. *Qui crediderit in me, sicut dicit Scrip tura, flumina de ventre eius exibunt aquæ viuæ. Hoc autem dixit* (exponit Ioannes) *de spiritu, quem accepturi erant, credentes in eum.* In lege autem veteri nulla gratia dabatur ex opere operato, vt supra dictum est, & si aliqua dabatur ad imitationem eius, erat in vno tantum sacramento, & solum pro paruulis, & quasi ad subueniendum vrgenti necessitati, ideoq#ue non ex speciali priuilegio illius legis, sed ex generali prouidentia Dei erga genus humanum à principio sui lapsus. Ac denique etiam illa gratia minus perfecta erat, quam ea, quæ pro simili remedio in lege noua confertur.

Quartam excellentiam addidit Soto **[sect. 4]** [6890] supra in sexta, & septima excellentia legis gratiæ, quas ipse ponit, nimirum, quod in hac lege gratia constituit absolutè, & simpliciter Dei filios adoptiuos, & ideò absolutum, & complet issimum nomen gratiæ meretur, quod (inquit) gratiæ legis antiquæ in hac sublimitate non competebat, quia non plenè, & perfectè merebantur iusti illius temporis nomen filiorum Dei. Quam prærogatiu# legis nouæ probat ex Pau[6891]lo ad Romanos 8. dicente, *Non accepistis spiritum seruitutis in timore sed accepistis spiritum adoptionis Dei,* & ad Galat. 4. *Cum eße*[6892]*mus paruuli, sub elementis mundi huius eramus seruientes, at vbi venit plenitudo temporis misit Deus filium suum factum sub muliere, factum sub lege, vt adoptionem filiorum reciperemus.* In quibus locis significat Paulus adoptionem filiorum esse propriam prærogatiuam legis nouæ; cui consonat illud Ioan. 1. *Dedit eis potestatem filios Dei fieri, ijs, qui credunt in nomine eius, & ex Deo nati*[6893] *sunt,* quod est proprium legis nouæ, in qua & fides Christi explicita, & natiui[6894]tas spiritualis per baptismum omnibus iniungitur. Vnde Sancti Patres, Chrysostomus, Ambros. Theophylact. & Augustinus his locis, & alij, quos refert Barradas tom. 1. libr. 1. cap. 7. & Leon. Castro in illa verba Isai. 1. *Filios enutriui,*[6895] *& exaltaui,* dicunt, iudæos non propriè, sed figuratè tantum interdum vocari filios Dei, quod Castro ipse sequi videtur sine illa interpretatione.

Veruntamen licèt sensus istorum au **[sect. 5]** thorum catholicus sit, modus loquendi vitandus est, vt notant Barradas suprà,[6896] & Medin. 1. 2. q. 107. art. 1. Vasq. d. 183. cap. 2. Sit igitur certum iustos veteris testamenti fuisse verè iustos, & sanctos, vt passim scriptura eos nominat; imò Paulus ad Roman. 4. Abraham proponit tanquam exemplar iustificationis, quæ fit per veram iustitiam, & gratiam. Et ad Hebr. 11. seriem refert insignium[6897] iustorum, qui & ante legem, & sub lege fuerunt, & incipiens ab Abel, dicit, *per fidem testimonium esse consequutum, quod esset iustus.* Vnde fit, gratiam

datam sub lege, fuisse etiam veram gratiam eiusdem ra tionis cum gratia, quæ in nouo testamento datur; sicut & gloria quam nunc habent Sancti vtriusque testamenti eiusdem rationis existit. Ex quo vlterius c# cluditur gratiam contulisse antiquis iu stis veram adoptionem, quia hæc filiatio intrinsece sequitur ad veram sanctificationem per gratiam. Item quia etiam illa gratia habebat adiunctam repromissionem ætern# hæreditatis, vt testatur Paulus ad Hebr. 11. per quam promissionem consummatur adoptio. Atq#ue ita passim scriptura vocat illos iustos filios Dei, Sapient. 12 & 16. Deuteron. 32. & alijs similibus locis. Nec[6898] possunt hæc per figuram tantum, seu metaphoram exponi, cum Scriptura possit propriè intelligi; imò cum sermo historicus, & dogmata fidei proponens verborum proprietatem requirat. Neq#; etiam obstat, quod nomen filiorum Dei interdum tribuatur toti populo iud#orum, in quo erant multi improbi, quia vsitatum est in Scriptura, totam communitatem vocare à maiori, vel meliori parte. Vel etiam ita appellantur, quia hoc profitebantur, & illud consequi po terant, si per eos non staret. Vnde expresse Paul. ad Roman. 9. loquens de Israelitis fratribus suis, ait, *Quorum adop*[6899]*tio est filiorum, & gloria.* Itaq#ue certissimum est, gratiam datam in lege veteri fuisse simpliciter, & absolutè gratiam, tum quia gratis dabatur, tum etiam **[1261]** quia gratum, & acceptum Deo homines reddebat. Et consequenter est etiam certum, iustos illius temporis fuisse absolutè, & simpliciter filios Dei adoptiuos, quia iam accepti erant ad regni hæreditatem, quam postea suo tempore assecuti sunt.

Dicuntur autem nihilominus illi Pa **[sect. 6]** [6900]tres antiqui habuisse statum seruorum, propter tria præcipuè. Primò propter onera legis, vt testatur August. contra Adimantum cap. 16. dicens, *In veteri testamento erant onera seruorum.* Idem habet Chrysost. ad Roman. 8. homil. 14. dicens, literam legis vocari spiritum seruitutis, & rationem reddens subiungit, *Etenim supplicia illos è vestigio excipiebant, & merces statim sequebatur &c.* Atque hoc manifestè voluit Paul. ad Galat. 4. dicens, *quanto tem*[6901]*pore hæres paruulus est, nihil differt à seruo, c# sit Dominus omnium vsque ad præfinitum tempus à Patre, sic & nos, cùm essemus paruuli. &c.* In qua similitudine apertè supponit Israelitas fuisse filios Dei, paruulos aut# quoad imperfectionem status, & ideò instar seruorum legem accepisse, sub qua custodirentur tanquam sub p#dagogo, sicut cap. 3. in fine dixerat, legem fuisse p#dagogum illius populi, p#dagogus enim non solet dari seruo, sed filio paruulo. Atque hinc sequitur secundum, in quo ille status seruitutis consistebat, scilicet, quia homines sub lege viu#tes, quantum erat ex vi eius, ducebantur spiritu timoris, qui est spiritus seruorum po tius, quam amoris, qui est spiritus filiorum. Et hoc maximè intendit Paul. in dicto loco ad Roman. 8. cum dicit, *Non accepi*[6902]*stis spiritum seruitutis iterum in timore, sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus Abba Pater,* vbi bene ita exponit Anselm. & idem sensit Augustinus, vbi[6903]cumq#ue distinxit legem veterem, & nouam per amorem, & timorem, quam esse breuissimam, & certissimam differentiam dixit lib. contra Adimantum cap.[6904] 17. & lib. 1. de Morib. Eccles. c. 28. Pertinet etiam ad hunc spiritum seruitutis, quòd lex illa inducebat ad sui obseruationem propter retributiones temporales, quasi propter merced# seruil#, vt Chrysost. supra ponderauit. Et inde eti# timor fiebat magis seruilis, quia erat[6905] magis de amissione temporalium bonorum, & de pœnis temporalibus, quas lex c#minabatur, quàm de pœnis æternis.

[sect. 7] [6906]

Tertia conditio illius seruilis status addi potest, quia tunc gratia non introducebat in regnum cœlorum, nec aperiebat ianuam regni, dur#te statu illius legis, vt declarat Paul. ad Hebr. 9. & 10. Propter quod dixit Hierony. epist. 129. ad Dardanum, sanguinem Christi clau# esse paradisi, & Cyrillus. 10. Thesauri[6907] cap. 4. ait, Christum de se dicere. Ego sum ostium, quia per ipsum natura nostra nouum iter facere docta est, & quasi per portam quandam cœlos ingreditur, & alia tradit D. Thom. 3. p. q. 49. ar.[6908] 5. vbi id explicuimus, & latius disp. 42. illius tomi. Sicut enim paruulus, quandiu non est aptus, vt in hæreditatem introducatur, dicitur esse quasi seruus, ita iusti illius temporis, siue viuentes, siue iam mortui sub lege dici possunt fuisse in quodam statu seruitutis, quia pro tunc non erant apti ad æternam hæreditat# adeundam. Et hanc maximè rationem considerauit Soto, vt adeò diminueret rationem, vel perfectionem illius gratiæ, & filiationis, vt hæc nomina illis absolutè denegauerit. Quia cum gratia faciat hominem acceptum ad gloriam, illa, quæ non facit vndique acceptum pro aliquo statu, videtur esse gratia secundum quid. Et re vera potest hæc quarto loco poni inter differentias vtriusq#; testamenti, & eorum gratiarum, non tamen cum illa exaggeratione. Quia gratia testamenti veteris etiam faciebat simpliciter acceptum ad hæreditatem æternam, & de se tollebat omne personale impedimentum gloriæ, tam proueniens expeccato actuali, quàm ex originali, vt erat proprium talis personæ; non tollebat autem impedimentum proueniens ex lapsu totius naturæ, pro qua nondum erat satisfactum. Hoc autem impedimentum erat veluti extrinsecum, & ideò non minuebat rationem, & perfectionem gratiæ in se spectatæ, & multo minus poterat constituere analogi# in gratiæ nomine, & ideo negari non potest, quin illa simpliciter fuerit, & appellari debeat gratia. Et idem est de filiatione, quia dilatio temporalis hæreditatis ex aliquo defectu extrinseco, vel accidentario prouenìens non minuit veritatem filiationis adoptiuæ, neque appellationem eius. Nam etiam **[1262]** nunc iustus, qui vel nondum plenè satisfecit pro mortalibus peccatis, aut venialia habet peccata, secundum pr#sentem statum non est aptus ad introitum regni, & si in illo moriatur, detinebitur, & purgabitur, priusquam hæreditatem accipiat, & nihilominus simpliciter est filius Dei adoptiuus, etiam si illud impedimentum sit magis personale, ac proprium, quàm esset olim impedimentum totius naturæ.

Loca igitur citata ex Paulo ex dictis **[sect. 8]** [6909] satis explicata sunt, quia in loco ad Romanos non adoption# secundum se spectatam, sed vt coniunctam spiritui adoptionis, & filiorum ponit vt specialem prærogatiuam noui testamenti. In loco vero ad Galat. non de substantia, vt sic dicam, filiationis, sed de statu, seu conditione seruili loquitur, imò expresse affirmat, filiation# adoptiuam Dei fuisse in veteri testamento, statum verò fuisse puerorum, & seruitutis. Et in eodem sensu dicit ibidem, nos nunc accepisse adoptionem filiorum, vtique coniunctam cum statu, & spiritu filiorum, in quo clamamus Abba Pater. Et in eodem sensu concludit de iusto; *Ita## iam non est seruus, sed filius*, scilicet, quoad statum, & spiritum seruitutis. nam quoad substantiam non potest iustus non esse seruus Dei. Et eodem modo potest exponi locus Ioannis, ab initio enim mundi data est hominibus potestas, *filios Deifieri*, tamen per Chri stum data est peculiari modo quoad sta tum, & quoad spiritum, licet hic locus aliter possit etiam exponi, vt statim dic#.

Patres autem, qui interdum dicunt, **[sect. 9]** [6910] illam antiquam filiationem fuisse figuratam, piè possunt exponi, vt solum id dixerint propter imperfectionem illius status. Vel fortasse melius in populo Israelitico distingui potest duplex filiatio, sicut duplex

iustitia. Vna legalis, altera spiritualis. Vna ex lege, altera in lege, vel sub lege. Prior consistit in promissione, & quasi adoptione illius popu li ad Israeliticum regnum in terra promissionis sub peculiari cura, & protectione Dei, prout eleganter describitur[6911] à Dauid Psal. 77. & Psal. 104. & 105. Hæc ergo merito dicitur filiatio figuralis, & de hac loquuntur Chrysost. & Theophyl. & Oecumeni. super dicta loca Pauli, & Ioannis, & Cyrill. lib. 1. in Ioan. cap. 14.[6912] Qui tamen non negant in eisdem iud#is filiationem spiritual# per gratiam, sed illam ibi non commemorant, quia non erat ex lege; imò qui illam habebant, ad legem gratiæ vt sic pertinebant, vt supra ex Augustino diximus, & acc#modatè ad hoc punctum explicat lib. 3. contra duas epistolas Pellagianor. cap. 4.

Dico sec#do. Lex noua etiam quoad **[sect. 10]** [6913] pr#cepta, & docum#ta longe perfectior est lege veteri. Conclusio est communis, & eodem modo certa, vt sumitur ex eisd# locis ad Hebr. 7. & sequentibus, & ex di[6914] uerso modo, quo vbique Paulus loquitur de lege, & de Euangelio. Hic autem excessus perfectionis legis nouæ in multis consistit, quæ ex omnibus tractatis in hoc libro, & præcedenti facilè colligi possunt, discurr#do per causas, effectus, & proprietates vtriusque legis. Primo ergo perfectior est lex noua in fine, quia licèt vtraque lex ordinauerit homines vltimatè ad fœlicitatem #ternam, tam# lex noua immediatius, plenius, & efficacius. Vnde etiam excedit in fine proximo, quia totus finis huius legis est maximè spiritualis, scilicet, destructio peccati, & perfecta sanctificatio, & cum Deo coniunctio, lex autem vetus proximè versabatur magna ex parte circa temporalia, & intendebat f#licitatem, & pacem externam reipublicæ, cum iustificatione etiam legali, quanuis per hæc remotè, & modo imperfecto int#deret spiritualem fin#. Atque huc spectat, quòd lex noua est finis veteris, vt infra dic#.

Secundo excedit lex noua ex parte ef **[sect. 11]** [6915]fici#tis, nam lex vetus per Moysem: noua autem per Christum Deum homin# data est. Quam exaggerat Paulus ad Hebr. 2. considerans illam legem non tantum vt data per hominem, sed etiam vt dat# per angelos. Qu#to enim Christus melior est angelis effectus (vt idem dixerat cap. 1.) tantò sermo, & lex Christi dignior est sermone angelorum, & lege per illos data. Dices vtriusque legis Author est Deus, Angeli verò, & Moyses[6916] tantum fuerunt organa. Respondeo, èx hac[6917] parte inueniri quandam æqualitatem, prærogatiuam autem legis nouæ esse, quod non solum est à Deo, vt Deus est, sed etiam vt est homo, vnde etiam habet, vt non solùm sit data per Christum vt promulgatorem, sed etiam vt **[1263]** legislatorem per voluntatem humanam, Et ita hæc lex quasi duplici titulo est di uina, scilicet, quia est à voluntate diuina per essentiam, & ab alia voluntate Dei per c#municationem idiomatum, seu deificata per vnionem hypostatic#. Ex quo mirum in modum augetur dignitas huius legis, saltem extensiuè per plu res respectus moraliter dignific#tes. Et non parum auget hunc posterior# respectum, quod proximus author huius legis simul fuit redemptor illorum, quibus leg# tradebat. Nam ex his omnibus titulis maior qu#dam obligatio oritur, quam ex alia lege Dei per puras creaturas tradita, quod significauit Paul. in verbis illis ad Hebr. 2. *Si enim qui per angelos factus est sermo, &c. quomodo nos effugiemus, si t#tam neglexerimus salutem, quæ cum initium accepisset narrari per Dominum; ab eis, qui audierunt, in nos confirmata est, &c.*

Tertiò excedit lex noua ex parte ma **[sect. 12]** [6918] teriæ, seu ex rebus traditis, ac præceptis. Qu# differentia colligi potest in primis ex legislatoris excellentia, siue lex noua ad Christum, & vetus ad Moysem, vel angelos conferantur, siue vtraque ad Deum. Nam

per se verisimile est, altiorem doctrinam, & legem voluisse Deum tradere per filium, quam per ministros, vt notauit Ribera circa dicta verba Pauli ad He[6919]br. 2. & idem significauit Paulus cap. 1. dicens, *Multifariam, multisque modis olim Deus loquens patribus in Prophetis, nouissime loquutus est nobis in filio, &c.* Deinde idem ostendi potest discursu facto superius circa materiam legis nouæ. Si enim spectemus materiam fidei longe perfectior fides in hac lege præcepta est: nam in ea sunt reuelata profundissima Dei mysteria, tam vt Deus est, quàm vt est homo, quorum explicita fides toti Ecclesi# commendata est, in lege autem veteri, & pauciora mysteria sunt communiter reuelata, & fides implicita illorum ad salut# sufficiebat. Et ideò inter alias causas interdum vocat Paulus legem nouam legem fidei, vel fidem, veterem autem vocat legem factorum, vel legem simpliciter, vt ad Roman. 3. & ad Galat. 3.[6920] quia lex noua abundat mysterijs fidei, & in illa maximè fundatur, licet aliqua etiam opera præcipiat, vetus autem lex abundabat præceptis operum, licet aliquam fidem simul exigeret. Deinde in materia morali licet sit quædam #qualitas quoad substantiam (vt sic dicam) præceptorum moralium, excedit tam# lex noua in maiori eorum declaratione, & exacta intimatione, & præterea quia consulit multa, quæ ad perfectior# obseruantiam illorum pertinent. Deniq#; in materia cæremoniali infinitus (vt sic dicam) est excessus, tum ratione sacrificij infiniti valoris, tum ratione sacramentorum continentium gratiam Christi, quæ omnia satis supra explicata sunt.

Quartò excedit etiam lex noua ex **[sect. 13]** [6921] parte formæ, quia non est scripta in lapidibus, vel membranis, sed in mentibus, & cordibus hominum, per verbum proprium ipsius Dei hominis, cooperante Spiritu Sancto per abundantiam spiritus, & interioris illuminationis, vt supra latè declaratum est. Et ad hunc excessum pertinet differentia promulgationis, nam promulgatio suo modo pertinet ad complementum sensibilis formæ legis. Excessit autem promulgatio legis nouæ. Primò in prodigijs, & signis, quibus facta est, nam omnia indicabant plenitudinem Spiritus Sancti, & amoris, cum in promulgatione legis ve teris omnia signa fuerint timoris, & terroris, quibus ostensa est diuersa qua litas, & perfectio vtriusque legis, vt Sancti expendunt, quos in superioribus satis citaui. Secundo excessit promulgatio legis nouæ in loco, quia vetus in deserto, & in monte quodam, priuato populo data est. Noua verò in ciuitate regia, & in metropoli, vt sic dicam, fidelis populi, qui tunc erat, congregatis diuersarum rationum hominibus prædicari cœpit, & postea per vniuersum m#dum consummata est. Vnde tertio considerari potest excessus in modo, quia lex vetus in vno tantum sermone, illi populo proprio, tradita est, non verò c# dono linguarum, vt simul inciperet pr# dicari omni nationi, quæ sub cœlo est.

Quintò excedit lex noua in virtute, **[sect. 14]** [6922] & efficacia sanctificandi, quam differentiam vbique tradit Augustin. tanquam præcipuam, & virtute continentem c#teras, vt patet ex toto libro de Spiritu, & litera, & lib. 1. de Gratia Christi c. 19. & lib. de Natur. & grat. cap. 57. & libro de Continent. cap. 3. & alijs innumeris locis. Communiter autem explicatur **[1264]** hic excessus magis ex parte gratiæ, qu# ex parte legis, vt præceptiuæ. Veruntamen licet hoc redundet etiam in perfectionem ipsiusmet legis, quia c#iunctio cum gratia pertinet ad excellentiam eius, & ad facilitatem, & suauitatem, vt infrà dicam: nihilominus lex noua vt præceptiua participat in suo genere quandam gratiæ efficaciam, maximè ratione sacramentorum, quæ præcipit, & promissionum, quas includit, quam virtutem lex vetus non habuit, vt suprà latè declaratum est. Vnde huc etiam spectat

sex[6923]ta excellentia legìs nouæ in promissionibus, quia sunt maximè spirituales, & de bonis æternis, cum tamen in lege veteri fuerint temporales, qu# differentia frequens est in Theologis, & Patribus, supra tamen explicata est, vbi eos allegauimus. Et huc etiam referenda est septima differentia in comminationibus;[6924] quæ in lege veteri ordinariè erant de supplicijs temporalibus, & corporali morte, raro autem fiebat explicita c#minatio æternæ pœnæ. In Euangelio au tem è conuerso, vt ostendunt illa verba Christi, *Nolite timere eos, qui occidunt corpus, animam autem non poßunt occidere, sed potius timete eum, qui potest & corpus. & animam perdere in gehenna,* Matt. 10. Deniq#ue ad hoc caput pertinet differentia vtriusq#;[6925] legis in modo inducendi subditos ad sui obseruationem: nam lex vetus per timo rem valde seruilem, & quasi humanum, lex autem noua maximè per amorem homines inducit, non omisso timore altioris ordinis, magisque diuino. Quæ excellentia cìrca priorem assertionem huius capitis satis declarata est.

Nono excedit lex noua veterem in proprietate vniuersalitatis ex parte lo **[sect. 15]** [6926] corum, & personarum, quia lex vetus pro solo iudæorum populo, noua verò pro omnibus hominibus, & vniuerso orbe data est; vtrumque enim in superioribus ostensum est, & constat, vniuersalitatem legis ad eius excellentiam pertinere. Similis est decima excellentia s#p ta ex alia proprietate immutabilitatis, ac perpetuitatis huius legis. Nam licer[6927] lexvetus prius data sit, quàm noua, illud tamen nec ad excellentiam pertinuit, nec est signum eius, quia imperfectiora solent esse generatione priora, sicut dispositio præcedit formam, atq#, ad hunc modum præcessit lex vetus nouam. At verò perpetuitas rei postquam in suo esse producta est, ad perfectionem eius pertinet. Et hoc modo excelluit lex noua su pra veter#, vt in superioribus latè expli catum est. Addi etiam potest vndecima[6928] excellentia ex alia legis Dei proprietate, quatenus immaculata dicitur. Nam licet hæc proprietas etiam in lege veteri inuenta fuerit, maiori tamen perfectione in noua, quia sicut vtraque fuit sancta, & spiritualis, & nihilominus lex noua est sanctior, & spiritualior, vt ex omnibus dictis satis constat: ita licèt vtraq#; sit immaculata, nihilominus noua potest esse purior, & magis immaculata. Consistit autem hic excessus in duobus. Primò quia nullam permissionem, vel dispensationem concedit in his, quæ rect# rationi non consonant, sicut lex vetus interdum faciebat. Secundò in c#silijs perfectionis, præsertim virginitatis, n# in lege veteri quod#modò præferebatur coniugium virginitati, quia homines illius status procreatione filiorum præcipuè vacabant; in hac autem lege pr#fertur virginitas tanquam aptior ad vacand# Deo, & ad perfectionem anim# obtin#d#, qu# per hanc legem maximè int#ditur, ideoq#ue purior, & immaculatior est.

Duodecima excellentia legis nou# su **[sect. 16]** [6929]mitur ex alia proprietate, quam illi tribuit Christus Matt. 11. dicens. *Iugum me# suaue est, & onus meum leue,* è contrario ve rò lex vetus adeò onerosa fuit, vt de illa dixerit Petrus Actor. 15. *Quam nec nos,*[6930] *nec Patres nostri portare potuimus,* & pluribus alijs testimonijs hanc differentiam confirmat Cyprian. lib. 3. ad Quirinum[6931] c. 119. Nihilominus tamen non caret ali qua difficultate, nam hæ duæ leges videntur in hoc se habere tanquam exced#s, & excessum, & non est facile iudicare, qu# simpliciter excedat in onere, & difficul tate. Si enim consideremus externa opera, & corporal# labor#, ac exercitation#, sine dubio fuit multo onerosior lex vetus, quia plurimas c#remonias sacrificiorum, sacramentorum, & aliarum obseru# tiar# pr#cipiebat, & pr#cipuè circ#cision# carnis, qu# valde erat austera. It# lex Zelotipi#, & similes valde

difficiles erat; lex autem noua ex his exterioribus pauca pr#cipit, præter ea, qu# sunt legis natur#, vt constat ex dictis, & notat Aug. **[1265]** epist. 118. & 119. cap. 19. & 15. contra[6932] Faustum cap. 13. At verò ex interioribus actibus multa pr#cipit difficiliora, vt notat D. Thomas q. 107. artic. 4. vbi[6933] fatetur, præcepta nouæ legis quoad hanc partem esse grauiora. Reddit aut# rationem, quia lex noua expresse prohibet interiores animi motus, quod n# ita expresse lex vetus faciebat, & licet aliquando prohiberet, non puniebat. Sed si quis recte consideret, hic excessus non erat in rebus præceptis, vel prohibitis, sed in modo. Nam lex vetus etiam prohibebat concupiscentiam, & præcipiebat dilectionem proximi absolutè, siue esset amicus, siue inimicus, vt supra notatum est, ac deniq#ue præcipiendo totam legem naturalem, consequenter vetabat quidquid illi contrarium est, vt sunt etiam actus interni. Quia verò lex noua expressius prohibuit iram, odium, concupiscentiam, etiam per solum desiderium internum, ideò ex hac parte dicitur quodammodò grauior, & in hoc sensu loquutus est D. Thomas, & ita eti# exposuerunt Lyran. in Præfat. ad Euan[6934]gel. & Abulens. Matt. 11. q. 68. & Chrysosto. in Imperfecto homil. 10. in Matt. & sumpser#t ex Aug. 19. contra Faust. c. 23.

Vltra hanc autem difficultatem vi **[sect. 17]** detur esse alia maior in lege noua ex ali quibus actibus internis, & alijs externis. In internis quidem, quia præcipit credere altiora mysteria, & longe difficillima, vt Trinitatis, Incarnationis, & Eucharistiæ. Et ex hac parte exterior vsus sacramentorum est longè difficilior, quia postulat magnam fidem, & sanctitatem, & dispositionem ad illam, in quo specialis difficultas est in conueni# ti vsu Eucharistiæ. Deinde in sacramento confessionis magna quædam difficul tas inuenitur: nam valde repugnat naturæ, vt per se constat. Præterea in dissolubilitate matrimonij inuenitur hæc lex grauior, & in absoluta prohibitione vsurarum. Deniq#ue quo magis eradicat omnia vitia, eò difficilius impleri potest. Veruntamen hæc omnia eandem habent responsionem, fatemur enim ex parte actuum internorum, & aliquor# externorum, quatenus ab interioribus pendent, hanc legem esse difficiliorem, non enim poterat esse perfectior, quin esset difficilior homini secundum suam naturam spectato. Tamen quia hæc lex secum affert spiritum gratiæ, & charitatis; ideò respectu huius status est suauior, & facilior, quam lex vetus esset respectu suorum subditorum. Et hoc modo dixit Ioan. 1. canonica cap. 5. *Manda*[6935]*ta Christi non esse grauia*, vtiq#ue amanti, vt dixit August. de Natur. & grat. cap. 69. quia *omnia sæua, & immania, facilia, & prope nulla efficit amor*, vt idem Augustinus dixit serm. 48. de Tempore, & ita etiam hoc explicuit Hilari. canon. 11. in Matth. &[6936] optimè Author imperfecti Homil. 28. in Matth.

Decimo tertio excedit lex noua ve **[sect. 18]** [6937]terem, quia est finis illius, & vetus fuit dispositio, seu præparatio ad nouam iuxta illud ad Romanos c. 10. *Finis legis Christus*, & ad Galat. 3. dicitur. Lex fuisse p#dagogus præparans ad Christum, & sic dixit Augustinus libro 1. de Gratia Christi cap. 19. *Lex data est, vt gratia quæreretur*. Deinde hinc nascitur decima[6938] quarta prærogatiua legis nouæ: nam vetus fuit figura nouæ, quia omnia illa sacramenta fuerunt vmbr# futurorum, vt ait Paulus. Vnde è conuerso lex noua comparatur ad veterem tanquam veritas ad vmbram, iuxta illud, *Veritas per Christum facta est.* Et sic etiam dixit Augustinus 16. de Ciuitate cap. 26. vetus testamentum obumbrasse nouum, & in hoc omnia resonare nouitatem. Imò ideo (inquit) illud dicitur vetus, *quia est occultatio noui*, & hoc nouum, *quia est veteris reuelatio.* Et hinc etiam dicitur lex noua fuisse contenta in veteri, vel tanquam in imagine, & figura, vel tanquam in semine,

vt explicuit D. Thomas dicta[6939] quæst. 107. art. 3. ex Gregor. homil. 6. in Ezechiel. & August. 19. contra Faustum cap. 28. Alia verò ratione dixit Victo. Antiochenus ad cap 4. Marci. *In noua lege veterem teneri inclusam, & ideò vbi noua non est, veterem locum habere non posse.* Dicitur enim lex vetus esse in noua tanquam in suo complemento, & quia quæ in illa erant in figura, in hac sunt in veritate, & quia quod illa inchoauit, hæc perfecit. Vnde etiam dixit Aponius li[6940]bro 5. in Cantic. circa id *Tenui eam,* &c. *lex lactat Ecclesiam, gratia generat.* Hinc denique dicitur lex noua impleuisse veterem, quia quidquid per illam promissum, & adumbratum est in noua est im-**[1266]**pletum, & quia per nouam legem vetus antiquata est, quia tempus eius iam erat impletum, & eius vtilitas iam cessauerat, vt D. Thomas suprà explicat[6941] art. 3. Ex quibus etiam licet colligere, in lege noua excell#tiùs inueniri, quàm in veteri illas perfectiones diuinæ legis, quas ponit Dauid Psalm. 18. *Lex Do*[6942]*mini immaculata, conuertens animas, &c.* vt latè explicuit Lyran. dicta Præfatione[6943] ad Euangel. Deniq#ue si spectentur conditiones legis, quas aliàs posuit Isidor. scilicet, quod sit honesta, possibilis, lo[6944]co, temporiq#ue conueniens, vtilis, necessaria, perspicua, ac breuis, in omnibus inuenietur hæc lex summe perfecta, & non solum legem veterem, sed omnem etiam aliam, quæ prudenter cogitari possit, antecellere. Quamobrem etiam ipsi Hebræi veritatem hanc agnouerunt, vt intelligi potest ex Paulo[6945] Burgen. in addit. ad Hebr. 1. vbi refert Glossam Hebræi cuiusdam super id Ecclesiastes. 1. *Omnia vanitas,* dicentem, *Omnis lex, quam addiscimus in præsenti tempore vana est, respectu legis Messiæ.* Nam licet suo tempore vtilis fuerit, cum tamen saluare homines non posset, nec ad beatitudinem introducere, vana esset, nisi per Christum compleretur, qui & sanguine suo ianuas cœli aperuit, & initiauit nobis viam nouam, relicta lege gra

tiæ, per quam illam consequi, & in Sancta
Sanctorum æternæ beatitudinis introire valeamus.
FINIS.

¶ ERRATA.

53. 1. A. Per se non est euidens, lege per se est euidens.

115. 2. D. Contradictione lege contradictionem.

116. 2. D. metaphoricæ. lege metaphoricè.

130. 1. C. nota, lege notæ.

149. 1. D. Dura. lege durat.

169. 2. C. in margine notum, lege motum.

203. 1. D, Membrot. lege Nemroth.

ibidem. 2. A. Vniuersitatem, lege vniuersitate.

212. 1. D. Et postea, lege Et potest.

203. 2, D. dicentes, lege docentes,

240, 2. D. Nauiganti, lege vigilanti.

297. 2. A, in margine Altea, lege altera.

312, 2, D. eadem, lege eandem,

365. 1. B. Homines, lege hominem.

381. 1, D. Collectionem, lege collationem.

420. 2. D. Prouenire, lege proueniret.

420. 1. C. Clementina 2. lege prima.

433. 2. D. Requiri. lege requirit.

435. 2. C. Affligendo, lege affigendo.

435. 2. D. Superest vero occurrit inquirendum, tol le verbum occurrit.

460. 2 C. intendas, lege intendat.

468. 2. A. Eius, lege cuius.

472. A. 2. innuduerit, lege induetit.

478. A. 1. Potest licite ab ipso reo exerceri licite, vnum licite abundat.

489. 2. B. Quem, lege quod.

03. 1. C. Docet, lege Donec.

559. 2. A. Neutra enim autem, dele enim.

624. 1. D. prædecessorem, lege prædecessorum.

846. 1. D. Scientia Principis interuenit, lege non interuenit.

853. 1. A. Venerit, pro venari.

1107. 1. B. Quia, lege qui.

901. 1. B. Conrra omnes, lege contra mores.

1231. 1. C. Hominem, lege Dominum.

1240. 2. B. Roman. 3. lege Actor. 13.

CONIMBRICÆ, Apud Didacum Gomez de Loureyro
Vniuersitatis Architypographum. Anno Domini 1611.

[[1267]] *INDEX* LOCORVM SACRÆ SCRITVRAE, QVAE IN HOC VOLVMINE explicantur. *Prior numerus capita, posterior versus designat.*

GENESIS.

CAP. 2. *Ex omni ligno Paradisi comede,*[6946] *ex ligno scientiæ boni, & mali, ne comedas:* loquitur Deus ad Adam, & ad posteros eius. pag. 1077. 1. C.

In quacumq#ue enim die comederis ex eo, morte[6947] *morieris*: Toti posteritati Adæ, mortem cominatus est Deus. 1077. 1. D.

Præcepit nobis Deus, ne comederemus, id est,[6948] non tantum Adæ, sed etiam Eu#, pag. 1077. 1. D.

Sub viri potestate eris, scilicet, quoad vim[6949] coerciuam proportionatam; 1077. 1. D.

De animantibus quoque mundis, & immundis;[6950] variè exponitur. 1077. 2. C. D.

Carnem cum sanguine non comederitis, variè[6951] explicatur. pag. 1708. 1. D.

Omnem terram, quam conspicis, tibi dabo, & se[6952]*mini tuo in sempiternum.* pag. 1131. 1. A. exponitur. 1136. 2. A. & sequ#tib.

Erit pactum hoc meum in carne vestra, in fœ[6953]*dus æternum;* eodem modo exponitur ibidem.

Date mihi ius sepulchri, id est, facultatem[6954] sepeliendi. pag. 11. 2. D.

EXODVS.

Cap. 12. *Habebitis hanc diem solennem, &c.*[6955] *cultu sempiterno,* Et infrà, *Custodi etis diem istam ritu perpetuo.* pag. 1131. 1. A. exponitur. 1136. 2. A. & sequentib.

Honora patrem tuum, & matrem tuam, vt sis[6956] *longæuus super terram, &c.* ad literam terram promissionis promittebat, in figura autem æternitatem. pag. 1148. 2. B. C. D.

Non occides, plures conditiones includit.[6957] pag. 153.. 1. B.

LEVITICVS.

Cap. 19. *Diliges proximum tuum, & odio habe*[6958] *bis inimicum tuum*: illud, *odio habebis inimicum tuum,* falsum commentum Rabinorum est. pag. 1094. 1. A.

DEVTERONOMIVM.

Ama Deum tuum, & obserua præcepta eius, &[6959] *ceremonias. atque iudicia, & mandata omni tempore,* vbi per *præcepta,* intelliguntur moralia, & sic distinguuntur ibi tria genera præceptorum legis. pag. 1100. 1. C.

REGVM LIB.

Dominus præcepit ei, vt malediceret Dauid; id[6960] est permisit. pag. 192. 2. C.

PSALMI.

Beatus vir qui non abijt, &c. vir ibi fœminas[6961] comprehendit. pag. 910. 2. D.

Ego constitutus sum Rex ab eo, &c. de Christo intelligitur. pag. 1215. 2. D. & vere Rex erat. ibidem.

Reges eos in virga ferrea, id est, inflexibili,[6962] & recta. pag. 1216. 2. A. & pag. 1233. 1. A.

Quis ostendet nobis bona? signatum est super nos[6963] *lumen vultus tui*; intelligitur de lege naturali. pag. 16. 2. A.

Deus iudicium tuum Regi da, &c. de Christo[6964] exponitur. pag. 1215. 2. C.

Tradidit eos in manus gentium, & dominati[6965] *sunt eorum, &c.* in telligitur de iusta Dei permissione. pag. 1092. 2. D.

Virgam virtutis tuæ, &c. de prædicatione[6966] Christi exponitur. pag. 1216. 1. D.

Beatus vir qui timet Dominum, vt suprà in[6967] 1. Psalmo.

PROVERBIA.

Cap. 8. *Per me Reges regnant, &c.* 208. 1. B.

[6968]

Sicut noxius est qui mittit sagittas, & lanceas in mortem, ita vir, qui fraudulenter nocet amico suo. Vir ibi exponitur vt supra in 1. Psalm. pag. 910. 2. D. iuxta cap. 1. de præsumptionibus.

ISAIAS.

Cap. 2. Venite ascendamus ad templum Domi[6969]*ni, & ad domum Dei Iacab, & docebit nos vias suas;* id est sensibili, & humano mo do. pag. 1217. 2. D.

[[1268]] *De Sion exibit lex,* vtique noua, seu gratiæ,[6970] pag. 1076. 2. A. & de Christi prædicatione. pag. 1216. 1. D.

Magni Concilij Angelus, sermo est de Chri[6971]sto. pag. 1080. 2. A.

Dominus iudex noster, Deus Rex noster, Domi[6972]*nus legifer noster,* pag. 201. 1. B. vtique excellenti, & singulari modo, & de Messia exponitur, pag. 1215. 2. B.

IEREMIAS.

Cap. 31. *Dabo legem meam in visceribus eorum,*[6973] loquitur de lege noua. 1076. 2. A.

Et non docebit vltra vir proximum suum, & vir[6974] *fratrem suum, dicens, cognosce Dominum*; *Omnes enim cognoscent me, à minimo vsq#ue ad maximum, &c.* in his verbis significatur abundantia luminis, doctrinæ, & gratiæ legis Euangelicæ. 1231. 1. B.

De quibus præceperas ne intrarent in Ecclesi#[6975] *tuam,* exponitur de Gentibus non colentibus Deum. pag. 1239. 2. C.

EZECHIEL.

Cap. 20. *Dedit eis præcepta non bona, & iudi*[6976]*cia in quibus non viuant, & polluit eos cum muneribus suis, cum offerrent omne, quod aperit vuluam*: dupliciter exponitur. pag. 1091. 2. C. D. & pag. 1092. 2. C.

OSEAS.

Cap. 8. *Ipsi regnarunt, & non ex me, &c.* de[6977] Regibus Israel contra Dei voluntat# introductis dictum est, & ad alios iniq#; regnantes applicari possit, pag. 200. 2. C. & 235. 1. A.

MICHEAS.

Cap. 4. *De Sion egredietur lex, & verbum Do*[6978]*mini de Hierusalem,* exponitur pag. 176. 2. A. 1216. 1. *D. & 1217. 2. D.*

MALACHEAS.

Cap. 3. *Ecce ego mitto Angelum meum,* id est,[6979] Ioannem Baptistam. pag. 1080. 2. B.

Etstatim veniet ad templum sanctum suum Do[6980] *minator, quem vos quæritis, &c.* id est filius incarnatus. pag. 1080. 2. B.

MATTHÆVS.

Cap. 5. *Nisi abundauerit iustitia vestra, &c.*[6981] id est, nisi legem melius obseruaueritis. pag. 1095. 2. C.

Ego autem dico vobis, &c. perfectius decla[6982]rat naturalem legem. pag. 1216. 2. B.

Non legistis, quia sabbatis sacerdotes in templo[6983] *sabbatum violant, &c. violant,* vtique in exteriori specie. pag. 1129. 2. A.

Tues Petrus, & super hanc petram ædificabo[6984] *Ecclesiam meam,* intelligitur de vnitate Ecclesi# sub pastore vno. 1217. 1. B.

Ergo liberi sunt filij: nomine filiorum non[6985] intelliguntur omnes Christiani, vt h# retici interpretantur. pag. 213. 2, B.

Quæcunque alligaueritis, &c. pag. 380. 1. D.

[6986]

Ad duritiem cordis vestri, permisit vobis Moy[6987] *ses, dimittere vxores vestras*: ponitur duplex expositio. 73. 2. D. & sequentibus.

Prædicabitur Euangelium hoc, &c. & tum ve[6988] *niet consummatio*; id est, destructio Hierusalem, iuxta sententiam D. Hieronymi. pag. 1241. 2. D.

Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in[6989] *nomine Patris, & Filij, & Spiriius Sancti, docentes eos seruare omnia quæcunque mandaui vobis,* præceptum generale de tota lege noua, & præcipuè de baptismo, qui est ianua. pag. 1216. 2. B.

Docentes eos seruare omnia, &c. dupliciter[6990] exponitur contra hæreticos. 203. 2. D.

MARCVS.

Qui non crediderit, condemnabitur, intelligi[6991]tur de viua fide. pag. 1217. 2. D.

LVCAS.

Hoc facite in meam commemorationem: híc[6992] datur pr#ceptum noui sacrificij. pag. 12. 1. B.

Reges gentium dominantur eorum, vos autem,[6993] *&c.* monet discipulos ne principat# ambiant, & vt ad principatum assumpti, se vt ministrantes non vt domin#tes gerant. pag. 213. 2. C. vel non in vestram vtilitatem. pag. 402. 2. C.

Omnia verba quæscripta sunt in lege, &c. lex[6994] etiam pro collectione præceptorum sumitur. pag. 1076. 2. A.

Lex & Prophetæ vsque ad Ioannem, variè exponitur. pag. 1152. 2. C. D. &c.

IOANNES.

Cap. 1. *Lex per Moysem data est*: vox *lex* col[6995]lectiuè sumenda. pag. 1076. 1. B,

Nisi quis renatus fuerit: ponitur præcept#[6996] baptismatis. pag. 1216. 2. C.

Nisi manducaueritis carnem filij hominis, &c.[6997] præceptum Eucharistiæ. ibidem.

Non dum erat spiritus datus, quia Iesus non d#[6998] *erat glorificatus,* intelligitur de aduentu Spiritus Sancti, in die Pentecostis. pag. 1243. 2. D.

Alias oues habeo, &c. intelligitur de vnita[6999] te Ecclesi# sub vno Pastore. 1217. 1. B.

Mandatum nouum do vobis; & *hoc est præcep*[7000]*tum meum, vt diligatis inuicem,* datur pr#ceptum charitatis. ibidem.

Vos amici mei estis, si feceritis, &c. illa condi[7001]tionalis *Si,* habet vim cominationis, **[[1269]]** & necessitatem indicat seruandi m# data ad conseruandam charitatem. pag. 85. 2. D. & sequentibus.

Quorum remiseritis peccata. remittuntur eis; &[7002] *quorum retinueritis. retenta sunt,* præceptum confessionis. ibidem.

ACTA APOSTOLORVM.

Cap. 1. *Eritis mihi testes, vsque ad vltimum terræ*;[7003] quomodo ab Apostolis impletum. pag. 1241. 2. D.

Qui accepit verba vitæ dare nobis; id est, leg#.[7004] pag. 1086. 1. B.

Sic enim præcepit nobis Dominus posui te, &c.[7005] nomine præceptum decretum, & pr#ordinatio diuina intelligitur, vel de præcepto promulgandi Euangelium gentibus suo tempore. pag. 1240. 2. C. vbi per errorem legitur Rom. 3.

Vt abstineatis à sanguine, & à suffocato: dupli[7006]citer exponitur pag. 1197. 2. B. & ponitur vera expositio de præcepto illi tempore conuenienti. pag. 1199. 2. C,

EPISTOLA AD ROMANOS.

Cap. 1. *Tradidit eos Deus in reprobum sensum,*[7007] id est, permisit eos labi. 1092. 2 B.

Deus reddet vnicuique secundum opera tua, ne[7008]cessitas bonorum operum hic ostenditur contra hæreticos. 1217. 2. D.

Cum Gentes, quæ legem non habent, naturaliter[7009] *ea, quæ legis sunt, faciant eiusmodi legem non hahentes, ipsi sibi sunt lex.* intelligitur de lege naturali, vt est in subdito. 47. 1. A

Lex factorum, quomodo intelligenda.[7010] pag. 1095. 2. B.

Lex subintrauit vt abundaret delictum; parti[7011]cula, *vt*, non significat finem, sed consequution#. pag. 66. 2. A. & 187. 1. C.

Non estis sub lege; vtique scripta, quoad eius[7012] obligationem, vt talis erat. 91. 1. C.

Cum eßemus in carne, id est, sub statu legis[7013] carnalis. pag. 1156. 2. C.

Itaque & vos fratres mortificati estis legi, per[7014] *corpus Christi*; variè exponitur. 1155. 2. B. & sequentib.

Si autem mortuus fuerit vir eius, soluta est à le[7015]*ge,* exponitur latè pag. 1156. 1. C. &c.

Lex spiritus vitæ; de lege collectiuè sump[7016]ta, pag. 1076. 1. B.

In omnem terram exiuit sonus eorum; quomo[7017]dò impletum in tempore Apostolorum. pag. 1241. 2. D.

Minister enim Dei est. pag. 208. 1. B.

EPISTOLA AD CORINTH.

Nolite serui fieri hominum; de seruitute spi[7018]rituali intelligit. 214. 1. B.

Omnia ad gloriam Dei facite. de consilio di[7019]citur, potest etiam de præcepto dupliciter intelligi, pag. 147. 1. B. D.

Omnia vestra in charitate fiant. 147. 1. B. D.

[7020]

Vbi spiritus Domini, ibi libertas; variè exponitur, pag. 92. 1. B. C. &c.

Litera occidit, spiritus autem viuificat; variè exponitur pag. 1117. 1. B. &c.

Qui in facie gloriantur, & non in corde, id est,[7021] in externa specie operum non in veritate. pag. 1201. 2. C. iuxta Hieronym. vera expositio. pag. 1202. 2. C.

EPISTOLA AD GALATAS.

Cap. 2. *Subintroierunt explorare libertatem,*[7022] *&c.* scilicet, à lege Moysis. 92. 1. B. C.

In faciem ei restiti, quia reprehensibilis erat.[7023] latè exponitur. pag. 1168. 2. B. &c.

Gentes cogis iudaizare: variè exponitur.[7024] pag. 1168. 2. B.

Quid igitur lex? propter transgreßionem addita[7025] *est,* id est, occasione transgressionum ad coercenda vitia posita est. 87. 1. B.

Ordinata per Angelos in manu Mediatoris; id[7026] est Moysi. pag. 1082. 2. B.

Itaque fratres non sumus ancillæ filij sed liberæ,[7027] *qua libertate Christus nos liberauit;* vtiq#ue à lege veteri. ibidem.

Vos in libertatem vocati estis fratres, ibidem[7028] de lege veteri exponitur.

Si spiritu ducimini, non estis sub lege, de lege[7029] veteri exponitur. 88. 1. D. Non esse autem sub lege, idem esse dicitur, ac n# obligari scripta, vt talis erat. 89. 2. D.

EPIST. AD EPHESIOS.

C. 2. Lex mandatorum decretis euacuans, idest,[7030] Eu#gelicis pr#ceptis. pag. 1131. 1. D. & iterum 1135. 2. C. D.

Honora patrem, &c. Vide Exod. 20. suprà.

[7031]

EPIST. AD COLOSS.

Omne quodcunque facitis in verbo, aut in opere,[7032] *omnia in nomine Domini Iesu Christi, gratias agentes Deo, & Patri per ipsum*: dupliciter exponitur. pag. 147. 1. B.

EPIST. AD TIMOTH.

Cap. 1. *Iusto non est lex posita,* id est, quoad[7033] coactionem. pag. 85. 1. B.

Nemo militans Deo, implicatse negotijs sæcularibus, expenditur verbum *implicat,* quia non excludit prudentem vsum, vbi etiam *negotijs sæcularibus* ponderatur. pag. 409. 1. A.

EPIST. AD TITVM.

C. 3. *Admone illos principibus, & potestatibus*[7034] *subditos esse,* id est omni homini, qui vic# Dei gerit in terris, siue Regi, &c. **[[1270]]** pag. 212. 1. D. & 208. 1. B.

EPIST. AD HEBRÆOS.

Si prius illud culpa vacasset, &c. dupliciter[7035] exponitur pag. 1093. 1. A. &c. *vsque ad tempus correctionis impositæ,* id est, per le gem nouam. pag. 1150. 2. A.

EPISTOLA IACOBI.

Si tamen legem perficitis regalem, id est, cha[7036]ritatis. pag. 1147. 2. D.

Sic facite, sicut per legem libertatis, &c. de le[7037]ge Euangelica loquitur. pag. 161. 2. D. & 1147. 2. C.

EPISTOLAS. PETRI.

Subiecti estote omni humanæ creaturæ propter[7038] *Deum. pag. 212. 1. D.*

Satagite vt per bona opera, &c. ostenditur necessitas bonorum operum. pag. 1217. D.

FINIS.

[[1271]] INDEX CAPITVLORVM, ET IVRIVM OMNIVM, Quæ in hoc volumine explicantur.

¶ EX DECRETO.

CAP. Erit autem lex. *d. 4. pag.* 31. *col. 2. B.*

Cap. Contra mores. *d. 100. 871. 1. A. & 901. 1. B.*

Cap. Quicunque. 6. q. 1. 492.

Cap. Cum renunciatur. 32. *q. 1. 1052. 2. B.*

Cap. Anastasius, *d. 19. 375. 2. C. vbi apochryphum esse dicitur.*

Cap. Siquis. 30. *d. 429. D.*

Cap. Nulli. *d. 19. 419. 2. A.*

Cap. Placuit. §. Præscriptionem. 16. q 3. 242. 2. B.

¶ EX DECRETALIBVS.

Cap. 1. de Constit. 60. 1. B. C.

Cap. Cum accessissent. *de Constitut. 1019. 2. C.*

Cap. vlt. de Consuetud. 847. 1. A.

Cap. Gratum, *de Offic. delegat. 1019. 2. C.*

Cap. Relatum, *eod. ibid.*

Cap. Vigilanti, *per errorem* Nauiganti. *de Præscript. 242. 2. B.*

Cap. vlt. de Præscript. ibid.

Cap. Non ne, *de Præsumpt. 467. 2. B.*

Cap. Licet vniuersis, *de Testib. 910. 2. D.*

Cap. Cum dilecta, *de Confirmat. vtil. vel inutil. 999. 2. D.*

Cap. Dolentes, *de Celebration. Missar. 426. 2. B.*

Cap. vlt. neclerici, vel Monach. 436 1. D.

Cap. Vt mensuræ, *de Emptione, & vendit. 492. 1. A.*

Cap. Quanquam, *de Censib. 540. 2. B.*

Cap. Super eo, *de Cognat. spirit. 836. 2. C.*

Cap. Si de terra, *de Decim. 1019. 2. C.*

Cap. Accedentibus, *eodem. ibid.*

Cap. Per venerabilem, *qui filij sint legitimi. 375. 2. C.*

Cap. Tuæ, *de Sponsalib. 430. 1. D.*

Cap. Licet, *de Sponsa duorum. 432. 1. B.*

Cap. Accepisti. *de Sponsa duorum. 492. 1. A.*

Cap. vlt. de Simonia. 426. 2. B.

Cap. Tua nos, *eodem, ibidem.*

Cap. Omnis vtriusque, *de Pœnit. & remiss. 426. 2. B.*

Cap. Venerabilem, §. *vlt. de Sentent. excommunic. ibid.*

Cap. Nouerit, *de Sentent. excom. 434. 1. C. 436. 2. A.*

Cap. Suam, *de Pœnis. 513. 2. B.*

Cap. Super quibusdam, *de Verbor. signific. 530. 2. D. & 540. 2. B.*

Cap. Nuper, *de Sentent. excommunic. 697. 1. A.*

Cap. Abbate, *de Verbor. significatione. 816. 2. C.*

Cap. A nobis. 1. *de Sentent. excom. 336. 1. D. & 340. 2. A.*

¶ EX LIBRO SEXTO.

Cap. 1. de Constit. in 6. 862. 1. D.

Cap. Commissa, *de Elect. in 6. variè exponitur. 426. 2. B.*

Cap. 1. de Concess. Præbend. in 6. 436. 2. A.

Cap. Si cui nulla, *de Præben. in* 6. 710. 1. C. 1019. 2. C.

Cap. Si super gratia, *eodem, ibid.*

Cap. Exijt, *de Verbor. signific. in 6. circa vim verbi* Præcipimus. 308. 1. C.

¶ EX CLEMENTINIS, &c.

Clementin. 1. & 5. de Statu monach. 429. 1. B. C.

Clementina Exiuit, *de Verbor. significat. de verbo* Præcipimus. 308. 1. C.

Extrauag. Ad Regimen, *de Præbend. 60. 1. B. C.*

[[1272]] ¶ EX IVRE CIVILI.

Lex. 1. Codic. de Legibus dupliciter exponitur. 665. 1. C.

Lex. Non dubium, *C. de Legib. 592. 2. D.*

Lex. 2. Quæ sit longa consuetud. 848. 1. A.

Lex. Dolo, *eod. de Inutil. stipul. 242. 1. D.*

Lex. Ea quidem. C. Si mancipium, ita fuerit, &c. 618. 1. C.

Lex. Mandatum, C. Mandati, 1019. 2. C.

Lex. 1. ff. de Legib. p. 32. 1. B.

Lex. Legis virtus, *ff. de Legib. 70. 1. A. B.*

Lex. In causæ, §. idem Pomponius, *ff. de Minor. dupliciter exponitur, 193. 1. A. B.*

Lex. Pacisci, *ff. de Pactis, 242. 2. A.*

Lex. Princeps, *ff. de Legib. 359. 2. A. & 360. 1. B.*

Lex. Ex imperfecta, *ff. de Legib. 3. 360. 2. B.*

Lex. Sanctio, *ff. de Pœnis, 580. 2. B.*

Lex. Non omnium, *ff. de Legibus. 649. 2. B.*

Lex. 1. §. Secundo loco, *verbo* Sexus, *ff. de Vulgat. & Popul. ibid.*

Lex. Prospexit, *ff. Quis, & à quibus, 650. 1. A.*

Lex. Siquis alia, *ff. Quemadm. seruitus amitt. 815. 2. B. cum 817. 1. A.*

Lex. Quod non ratione, *ff. de Legib. 822. 1. C,*

Lex. De quibus, *ff. de Legib. 827. 2. B.*

Lex. 1. ff. de Constit. Princip. 882. 1. A.

Lex. Et quia, *ff. de Iurisdict. omnium iudic 1019. 2. C.*

FINIS.

[[1273]] INDEX RERVM, QVÆ IN HOC VOLVmine continentur.

Prior numerus paginam, posterior columnam designat.

A.

ABSOLVTIO.

1 ABsolutio à peccatis spectat ad iurisdictionem fori sacramentalis, 417. 2. B

2 Absolutio data priuilegiato nescienti pri uilegium, an valeat? 979. 2. D.

ABRAHAM.

1 Abrahæ præceptum, non fuit lex. 33. 2. D.

2 Abrahamo quomodo præcepit Deus filium interficere? 168. 2. C.

ABROGATIO.

1 Abrogatio legis quid significet? 94. 2. B. Vide Consuetudo, n. 68. 78. 79. & 80.

2 Abrogatio supponit veram legem. 752. 2. B.

3 Abrogatio, vt iusta sit, quid requirat? 753. 2. A.

4 Abrogatio legis, quam mutationem expectat? 754. 1. B.

5 Abrogatio legis à supremo Principe facta sine causa legitima, valida esse potest, licet iniustè fiat. 755. 1. C.

6 Abrogandi potestas in quo residet? 755. 2. C.

7 Abrogatio legis inferioris à superiore fieri potest. 756. 1. A. & non è contra. Ibidem. D.

8 Abrogatio legis duplex. 762. 2. D.

9 Abrogatio quando restringenda. 763. 2. B.

10 Abrogatio quam promulgationem requirat? 768. 2. C.

11 Abrogationis effectus vnde colligendi? 769 1. A.

12 Abrogatio legis per consuetudinem. 841. 1. B,

13 Abrogatio per consuetudinem, quam extensionem admittat? 849. 1. D.

ACCEPTATIO.

Acceptatio subditorum non est de ratione legis. 62. 2. C. D.

ACCESSVS.

Accessus ad menstruatam in lege veteri mortale; in noua veniale. 1147. 1. D.

ACTVS.

1 Actus iudicis aliquando nomine iuris appellatur. 12. 2. A.

2 Actus ad legem ferendam necessarij. Vide Lex. n. 12.

3 Actus præceptus per legem quomodo habeat ho nestatem positiuam? 48. 2. D.

4 Actus dupliciter consideratur vt malus, & vt per missibilis. 49. 1. D.

5 Qui actus diuini regulentur à lege? vide Lex æterna. num. 4.

6 Actus moralis aliunde habet, vt sit moraliter ma lus, vel vt sit theologicè peccatum. 126. 2. A.

7 Actus moralis tres conditiones requirit vt sit bo nus. 139. 2. B.

8 Actus præcepti cognitio, quomodo necessaria, vt per illum impleatur præceptum? 141. 2. C. & vide Præceptum. n. 8.

9 Actus nullus est iure naturæ, quoties eodem iure prohibetur, ob defectum potestatis, vel ob materiæ incapacitatem. 149. 1. B.

10 Actus prohibitus ob materiæ turpitudinem, quando irritus iure naturæ. 149. 2. D.

11 Actus humanus duplex; exterior, & interior. 247. 2. D.

12 Actus occultus per se, & per accidens. 249. 1. C.

13 Actus occultus, quomodo sit materia legis merè humanæ. 249. 1. C.

14 Actus internus duobus modis cadit sub præcep tum indirectè 419 1. D.

15 Actus interni per accidens quomodo præcipiantur? 421. 1. C.

16 Actus internus non necessarius ad esse physicum, vel morale, actus exterioris, quomodo cadat sub lege Ecclesiastica? 424. 1. A.

17 Quos actus punire possit Ecclesia? 425. 1. D.

18 Actus externus cum dependentia ab interiori, quomodo subiectus potestati Ecclesiæ? 425. 2. D.

19 Actus quando declarandus sit nullus? 602. 1. D.

20 Actus contra legem licèt sit nullus, malus est, & pœna dignus, & iustè potest à iudice puniri. 617. 1. B.

21 Actus licèt nullus, aliquando inducit p#nam legis, non tamen semper. 617. 1. D.

22 Qui actus sunt secundum legem naturalem; qui contra eam? 782. 1. B.

23 Actus publicus dicitur dupliciter: iure, & facto. 815. 1. C.

24 Actus publici notorietate facti possunt consuetudinem inducere. 815. 2. A.

25 Actus iudicialis non requiritur ad consuetudinem, Ibidem. D.

26 Actus inducentes consuetudinem debent esse voluntarij. 820. 2. A.

27 Actus ignorantia, & errore facti, non inducunt consuetudinem. Ibidem. C.

28 Actus interni dupliciter præcipiuntur in lege noua. 1226. 1. D.

[[1274]] ADAM.

1 Adæ inobedientia, quomodo fuit grauis? 303. 2. D.

2 Adæ præceptum: vide Præceptum. 2. Vide Potestas, num. 10.

AEDIFICATIO.

Aedificatio ad ius gentium pertinere. 185. 2. C.

AMPHIBOLOGIA.

Amphibologia an vti possint scholares in feren do suffragio interrogati, &c. 506. 1. A.

ANGELI.

1 Angeli, vide Præceptum, n. 30.

2 Angeli nomen non recte accommodatur Verbo, vt Deus est. 1080 2. A.

3 Angelorum ministeria in legis veteris traditione quæ? 1081. 1. C,

APPETITVS.

Appetitus inclinatio merè naturalis quo sensu lex sit appellandus? 8. 2. A. B.

APOSTOLVS.

1 Apostolis post mortem Christi nunquam fuisse prohibitum Euangelium gentibus prædicare. 1240. 1. A.

2 Apostolis non fuisse præceptum Iudæis prius qu# gentibus prædicare, Ibidem.

3 Apostolos nunquam ignorasse legem gratiæ esse vniuersalem. 1240. 2. B.

ARCHIEPISCOPVS.

1 Archiepiscopus quam potestatem legislatiuam habeat? 387. 1. C.

2 Archiepiscopus non aliter dispensat in lege Concilij Prouincialis, quam Episcopus. 700. 1. C.

3 Archiepiscopus quomodo ligatur legibus Concilij Prouincialis? 700. 2. C.

B.

BAPTISMVS.

1 Baptismus quomodo superat remedia antiqua? 1120. 1. D.

2 Baptismum non obligasse ante Christi mortem. 1234. 2. B.

BEATITVDO.

Beatitudo simpliciter non est visio Dei, quæ citò transeat. 59. 2. D.

BELLVM.

Bellum ad ius gentium spectare. 1085. 2. D.

BENEFICIATVS, & Beneficium.

1 Beneficiatus quando peccat contra legem Ecclesiæ, sine intentione recitandi, licet non manifestata. 423. 2. B.

2 Priuatio beneficij ante omnem sententiam imponi potest. 474. 2. D.

3 Bene ficiatus non recitans pro rata restituere tenetur. 491. 1. A.

4 Beneficium parochiale recipiens quomodo obligatur ad ordines? 496. 1. C.

5 Beneficiorum suorum bona alienantes priuantur suis beneficijs ipso facto. 497. 1. C.

BONVM.

1 Bonum commune alijs omnibus præferendum. 350. 1. C.

2 Bonum commune reipublicæ duplex. 40. 2. C.

3 Bonum honestum propter se amabile. 145. 1. C.

BVLLA.

1 Bullæ Cœnæ, præcepta, & censuræ olim ab homine, nunc autem à iure. 59. 1. D.

2 Bulla Cruciatæ quomodo dat Hispanis licenti# vescendi lacticinijs? 986. 2. A.

C.

CAPITVLVM.

1 Capitulum nihil statuere potest viuente Episcopo, de his quæ ad alios spectant. 392. 2. B.

2 Capitulum quid possit statuere circa seipsum, & capitulares suos? Ibidem. C.

3 Statutum sine iurisdictione ab aliqua congregatione factum non obligat ex vi legis, sed cuiusdam pacti. 393. 1. B.

4 Capitulum sede vacante potest leges Episcopales ferre, & obligant donec reuocentur. 393. 2. B. & 395. 1. A.

CARDINALIS.

1 Cardinalis potestas legislatiua quæ? 387. 2. B.

2 Collegium Cardinalium sede vacante, quas leges ferre queat? 390. 1. D.

CAPTIVITAS.

Captiuitas, & seruitus iure Gentium introductæ. 186. 1. A.

CELEBRARE.

1 Celebrare sine vestibus sacris, an liceat? 331. 1. A.

2 Prohibitus ne celebret, si infamia grauis sequatur non obligatur obedire. 476. 2. C.

CENSVRA.

1 Censuræ latæ cum particulis ipso iure, ipso facto, &c. significant sententiam latam. 492. 2. C.

2 Censuræ incurri possunt, ob defectum alicuius actus interioris, non tamen sine exteriori. 422. 2. D.

CAEREMONIAE.

1 Cæremoniæ Missæ de iure humano. 381. 2. C.

2 Cœremoniæ legis veteris, vide Lex vetus. n. 1. & sequentib.

3 Cæremoniæ veteris legis, an possint ab Ecclesia seruari? 1166. 2. B. & Quæ? 1167. 1. A.

4 Cœremoniæ legis naturæ, quando & quomodo nunc mortiferæ? 1166. 2. D.

5 Cæremoniæ legis veteris non fuerunt à principio Euangelij mortiferæ. 1180. 1. A. B. & cæt. post aliquod verò tempus fuerunt. Ibidem.

6 Cæremonias legales viuentibus Apostolis declaratas esse perniciosas, & mortiferas. 1183. 2. B.

7 Cæremoniæ legales quo iure factæ sunt mortiferæ? 1185. 1. A. & 2. C.

¶ Charitas, vide Præceptum. n. 18. 19.

CEPHAS.

Cephas à Paulo reprehensus, ad Galat. 2. Petrus Apostolus fuit. 1168. 2. B.

CHRISTIANI.

1 Mali Christiani lege Euangelica obligantur. 83. 1. B.

2 Christiani legibus ciuilibus subduntur. 211. 2. C.

3 Christiani grauius peccant quam Gentiles cæteris paribus, & cur hoc? 1225. 1. B.

CHRISTVS.

1 Christus Dominus non solum fuit Redemptor, sed etiam verus, & proprius legislator. 1215. 2. A. B

2 Christus nullum præceptum morale addidit positiuum in lege noua. 1220. 2. C. nisi in materia prius præcepta. 1225. 1. A.

3 Christus aliqua pr#cepta cæremonialia tradidit. 1225. 1. D. data autem sunt perfecto modo libertati, & perfectioni huius legis accommodata. ibidem. 2. C. D.

4 Christus redemptor omnium hominum vniuersalis. 1233. 1. C.

CIRCVNCISIO.

1 Circumcisio quam vim habuit? 1119. 2. A. &c.

[[1275]] 2 Nec circumcisio, nec remedium legis naturalis, contulit gratiam ex opere operato. Ibid, 2. D.

3 Circumcisio assumpta sine spiritu saltem legis veteris, an liceat? 1164. 2. A.

4 Circumcisio quando amisit vim suam; 1212. 1. C. D.

5 Circumcisio, sicut & remedium legis naturæ per baptismum exclusa. 1213. 2. B.

CIVITAS.

Ciuitas appellatur maxima, maior, aut minima in iure. 230. 2. B.

CLEMENTINA.

Clementinæ vnde dictæ. 457. 2. C.

COACTIO, COGERE.

1 Coactio ad iudaizandum tripliciter sumi potest. 1194. 2. B.

2 Cogere gentes iudaizare per coactionem non fuisse licitum. Ibidem. 2. B.

3 Cogi non poterant gentes ad legalia etiam ante Concilium Hierosolymitanum. Actor. 5. 1195. 2. D.

4 Nunquam gentiles ad fidem conuersos fuisse coactos ad legalia seruanda. 1197. 1, D.

5 Cogere gentes lato modo, quando liceat? 1200. 2. D.

COMMINATIO.

Comminatio primis parentibus facta in paradiso cur? 87. 2. B.

COMMVNITAS.

1 Communitas legis capax qualis? 63. 2. A.

2 Communitas perfecta inducit consuetudinem. 809. 1. D.

3 C#munitas humanitus congregata quæ? 36. 2. D.

4 Communitas perfecta, & im perfecta. 73. 1. A. D.

5 Communitas perfecta est subiectum legis. Ibid. 2. A.

6 Communitates Ecclesiasticæ inferiores quas leges ferre queant? 395. 2. C.

7 Communitates religiosæ, an propria statuta, & leges condere queant? 396. 1. C.

COMMVTATIO.

Commutatio quid, & compensatio? 95. 2. D.

CONCILIVM GENERALE.

1 Concilium generale tribus modis consideratur. 389. 1. B.

2 Concilium per leges obligare nequit sine confirmatione Papæ. 389. 2. A.

3 Concilium sine Papa, aut eius legatis, an sit legitimum? 391. 1. A.

4 Concilium sede vacante, quam potestatem habeat? 390. 1. B.

CONCILIA MINORA.

1 Concilia minora ferre possunt leges proportionatas iurisdictioni suæ. 391. 2. B.

2 Concilia minora obligant suis legibus ante con firmationem Papæ. 392. 1. B.

CONFESSIO.

¶ Confessio, vide Præceptum, n. 12.

CONFISCATIO.

1 Confiscatio ipso facto imponitur. 475. 1. C.

2 Confiscatio, quando expectat iudicis sententi#. Ibidem. Vide Pœna. n. 21.

3 Confiscatio impedit dilapidationem bonorum confiscatorum. Ibidem. 2. A.

CONNVBIVM.

Connubia inter alieniginas prohibita iure g#tium. 186. 1. C.

CONSILIVM.

1 Consilium non esse veram legem. 70. 1. B.

2 Consilium late sumptum, latius patet quam consilium perfectionis. 1101, 1. D.

CONSVETVDO.

1 Consuetudo à maiori parte communitatis introducitur. 441. 1. C.

2 Consuetudo nullum tempus determinatum requirit, vt inducatur. 441. 2. B.

3 Consuetudo definita ab Isidoro, & alijs. 770. 2. B.

4 Consuetudo iuris, & facti. 772. 2. C.

5 Consuetudinis, & præscriptionis differentiæ. 774. 1. C. &c.

7039

6 Consuetudo verissimè dicitur ius non scriptum. 775. 2. B.

7 Consuetudo, quomodo legem supponat? 776. 2. B

8 Consuetudo variè diuiditur. 777. 2 B. &c.

9 Consuetudo priuata, de quibus intelligenda? 780. 1. C.

10 Quæ consuetudo legem inducit, 781. 1. A.

11 Consuetudo, secundum ius, præter ius, contra ius, Ibidem. 2. C.

12 Consuetudo contra legem naturæ, nullum effectum habet. 782. 1. D.

13 Consuetudo contra ius gentium in aliquibus præualere potest. Ibidem. 2. D.

14 Consuetudo, & traditio in rigore differunt. 784. 1. B,

15 Quæ consuetudo Ecclesiastica sit præter ius di uinum? 785. 1. A.

16 Consuetudo contra ius diuinum nullum effectum habet. Ibidem. 2. A.

17 Consue tudo canonica, & ciuilis. 787. 1. D.

18 Consuetudo circa ius diuinum potest esse interpres eius. Ibidem. 2. D.

19 Consuetudo secundum legem humanam est facti, non iuris. 786. 1. B.

20 Consuetudo diuiditur in morem stricte sumptum, sty lum, ritum, & forum. 788. 1. B.

21 Consuetudo positiua, & negatiua. 791. 1. C.

22 Consuetudo bona, vel mala. 792. 1. B.

23 Consuetudo mala in facto esse potest, in iure nu nquam. Ibidem. 1. D.

24 Consuetudo bona duplex; 792. 2. A.

25 Consuetudo rationabilis, & irrationabilis, & vnde dignoscenda? 797. 2 B.

26 Consuetudo vt sit irrationabilis quid requirat? 795. 1. C. 796. 2. A.

27 Consuetudo mala esse potest, licet materia ex se mala non sit. 796. 2. A.

28 Consuetudo præscripta, & non præscripta. 801. 2. D.

29 Consuetudo præscripta quomodo approbatur?[7040] 802. 1. C.

30 Consuetudo præscripta definitum tempus re quirit. 804. 1. C.

31 Consuetudo præscripta requirit saltem tempus decem annorum. Ibidem. 1. D.

32 Consuetudo absolutè quid significet? 807. 2. D.

33 Consuetudinis causæ explicantur. 808. 2 C,

34 Consuetudinis, duplex causa efficiens. 809. 1. B.

[7041]

35 Consuetudo priuata dupliciter excusat à lege communi. 809 2. B.

36 Consuetudinis causa efficiens explicatur. 823. 2. D.

37 Consuetudo requirit Principis consensum. 825. 2. B.

38 Consuetudo quando requirit consensum personalem Principis. 827. 1. B.

39 Consuetudo quam voluntatem requirit. 829. 1. B. & quid signum eius? 830. 1. B.

[[1276]] 40 Consuetudo quantum temporis requirit vt inducatur. 830. 1. D.

41 Consuetudo præscripta de se sufficiens, ad introducendam consuetudinem, 830. 2. A.

42 Modus, & animus, quibus consuetudo introducitur, viro prudenti relinquuntur. 834. col. 1. D.

43 Consnetudo se ipsa promulgatur, cum vsum publicum requirat. 834. 2. D.

44 Consuetudo Iuris à qua communitate intro[7042]duci possit. 810. 2. B.

45 Consuetudo à maiori parte communitatis obseruari debet. 812. 1. C.

46 Consuetudo quam actuum frequentiam requirat? 813. 2. B. & 814. 1. D,

47 Consuetudo requirit obseruantiam publicam. 815. 1. B. Vide Actus, n. 24. 25. 26. 27.

48 Consuetudo non inducitur per actus vi, vel metu factos. 823, 1. D.

49 Consuetudinis effectus. 827. 2. D.

50 Consuetudinis effectus vnde colligendi. 835.[7043] 1. B.

51 Consuetudo potest legem pœnalem inducere. 835. 1. C.

52 Consuetudinis vis circa contractus validitat# explicatur. ibidem. 2. D.

53 Consuetudo quomodo legi æquiparatur. 836. 2. A.

54 Consuetudo quas personas obliget. 837. 1. C.

55 Consuetudo laicorum non obligat clericos. 837. 2. A.

56 Consuetudo mixta obligat tam clericos, quàm laicos. Ibidem. B.

57 Consuetudinis extensio ab vno casu ad alium similem. 858. 2. D.

58 Consuetudo quomodo legem interpretatur? 839. 1. D. &c.

59 Consuetudinis efficacia in legibus interpret#dis. 840. 2. A.

60 Consuetudo seipsam interpretari potest. 841. 1. A.

61 Consuetudo legem humanam tam ciuil#, quàm canonicam abrogat. 841. 2. A.

62 Consuetudo quadraginta annorum, an præualeat contra legem Ecclesiasticam? 844. 2. A.

63 Consuetudo contra leges ciuiles, quando præualeat? 844. 1. B.

64 Consuetudo aliquando legem abrogat ignoran te Principe. 845. 1. C.

65 Consuetudo non pr#scripta, quam vim habeat? 845. 2. B. & D.

66 Consuetudo incipi#s per actus malos quia pro hibitos, potest legi derogare. 848. 2. B.

67 Consuetudo irrationabilis quam vim habeat? 851. 1. D,

68 Consuetudo irrationabilis in conuenientia pœnæ, rationem habere potest quod ad hanc part# legi derogare. 851. 2. A.

69 Consuetudo irrationabilis quoad vtr#que partem, quam excusationem potest afferre? 851. 2. C.

70 Consuetudinis reuocatio, quid operatur? 854. 2. D.

71 Consuetudinis prohibitio quem effectum habet? 855. 1. B. & 2. B.

72 Consuetudo contra ius quid operatur? 858. 2. A.

7044

73 Consuetudinis mutatio, quibus modis contingit? 859. 1. C.

74 Consuetudo per legem intèrdum abrogata. 798. 1. B.

75 Consuetudinis pura abrogatio, & non est illius reprobatio. 798. 2, B.

76 Consuetudo quando intelligatur reprobata. 800. 1. D.

77 Consuetudo dupliciter reprobatur. 801. 1. A.

78 Consuetudo vniuersalis abrogatur per legem vniuersalem. 860. 2. D.

79 Consuetudo per quæ verba abrogatur? 864. 1. B.

80 Consuetudo immemorabilis, quando abrogatur? Ibidem. 1. C.

81 Consuetudo, an inducat priuilegium, sine Principis expressa concessione. 895. 2. D.

82 Consuetudo quam antiqua debet esse vt priuilegium inducat. 900. 1. D.

CONTEMPTVS.

1 Contemptus an sit superbia, inobedientia, aut iniustitia. 318. 1. D. Vide Peccatum, n. 1. &c.

2 Contemptus in intellectu, voluntate, & opere externo reperitur. Ibidem.

3 Contemptus ad personas, vel res potest referri. Ibi dem. 2. C.

4 Contemptus personæ ad iniustitiam spectat. 319 1. A.

5 Contemptus materialis, & formalis. Ibid#. 1. C, & quis vterque sit? Ibidem, 2. A.

6 Contemptus duplex, simpliciter, & secundum quid? 320. 1. A. Alia distinctio, ibidem. 2. A.

7 Contemptus an sit semper peccatum mortale. Vide legis ciuilis transgressio. n. 93. &c.

CONTRACTVS.

1 Contractus per dolum, aut metum grauem, an sit nullus? 149. 1. A.

2 Contrahentium obligatio, vnde colligenda? 480, 2. C.

CORNELIVS.

Cornelius primus ex Gentilibus baptizatus. 1196. 1. A.

CORRECTIO FRATERNA.

Correctionis fraternæ obligatio quando cessat? 671. 2. A.

CVSTODIA.

Custodia ciuitatis per vigilias distributa, quo iure fit? 171. 1. C.

D.

DAMNATVS.

Damnatus ad mortem vt fame pereat, non obligatur ad non comedendum. 476. 2. B.

DECEPTIO.

Deceptio vndecunque proueniat, causat inuoluntarium. 920. 1. A.

DECIMAE.

1 Decimarum destributio humano iure inducta. 162. 1. B. C.

2 Decimæ soluendæ erant à Iudæis tempore, quo lex vetus mortua, & non mortifera fuit. 1193. 2. C.

DEPOSITVM.

1 Depositum non reddere aliquando non repugnat iuri naturæ. 152. 2. D.

2 Depositum non reddere in casu necessitatis, non est ex dispensatione. 171. 1. C.

DESIDERIVM.

Desiderium simplex, seu complacentia, an cadat sub lege? 250. 2. B.

[[1277]] DEVS.

1 Deus an possit non prohibere ea, quæ sunt contra rationem naturalem? 127. 1. A.

2 An Deus possit alicui concedere, vt licitè possit nullum vnquam motum bonum circa ipsum exercere? 169. 2. C.

3 Dilectio Dei. vide lex naturalis. 27.

DISPENSATIO.

1 An Pontifex possit dispensare in residentia Epis copi? 161. 1. C. 2. B.

2 Dispensare in præceptis Decalogi nec Deus potest. 167. 2, C. & 178. 2. D: potest tamen eorum materiam mutare. 171, 2. B.

3 Dispensare in voto, an sit dispensare in iure naturæ? 171. 1. D.

4 Dispensare potest superior cum certa persona, relicta lege in sua vi circa alias. 673. 2. B.

5 Dispensatio quid propriè significet. 674. col. 2.[7045] B.

6 Dispensatio est propriè actus iurisdictionis. 675. 1. A.

7 Dispensationis definitio. ibidem.

8 Dispensatio ab absolutione distinguitur. 676. 1. B.

9 Dispensatio à simplici licentia differt. ibidem. 2. C.

[7046]

10 Dispensationis materia quænam sit? 681. 2. D. &c.

11 Dispensatio non versatur necessario circa perso nam. 684. 1. B.

12 Dispensatio tacita, & expressa. 686, 2. B.

13 Dispensatio expressa nulla determinata verba requirit. ibidem.

14 Dispensatio ad suum valorem non requirit scripturam. 687. 1. C.

15 Dispensatio à quo sit impetranda. 687. 2. D.[7047]

16 Dispensacio potest à Prælato motu proprio concedi. 688. 2. C.

17 Dispensat io regulariter conceditur ad petitionem alicuius. 689. 1. A.

18 Dispensatio tacita in quibus admittenda? 689. 1. D.

19 Dispensatio tacita quibus modis colligenda? 691. 1. A.

20 Dispansandi potestas ordinaria, & delegata.[7048] 694. 2. A.

21 Dispensandi potestas ordinaria apud quem restat. ibidem. 2. C.

22 Di spensandi potestas includit commutandi po testatem. Vide Potestas, n. 17.

23 Dispensandi facultas media supplicatione obtenta, est odiosa. 708. 1. D.

24 Dispensatio concessa ad petitionem supplicantis, quomodo datur; 709. 1. B.

25 Dispensandi facultas pro persona certa, vel pro personis certis est stricti iuris. 709. 2. B.

26 Dispensandi facultas generalis in aliqua lege, sine expressione personarum est fauorabilis. 711. 1. A.

27 Dispensationis causa finalis. ibidem. 2. D.[7049]

28 Dispensare sine causa an sit licitum? 712. 2. A. & 713. 1. A.

29 Dispensare sine causa quodnam peccatum in su premo principe? 714. 2. B.

30 Dispensationis licitæ qualis causa esse debet. 716. 2, C.

31 Dispenfatio iuris publici, & priuati, quando di[7050]citur? 717. 2. C.

32 Dispensatio respicit bonum commune. 718. 1. A.

33 Dispensatio voluntaria, & necessaria, quando? 718. 1. C.

34 Dispensatio quæ tacitè concedi potest, aliqu#do dicitur ex iustitia. 718. 2. D.

35 Dispensatio debita ex præcepto, ex officio, ex misericordia. 718. 2. D. & 719. 1. B. D.

36 Dispensatio ex causa extrinseca, & intrinseca 720, 1. A.

37 Dispensatio iusta semper requirit aliquam cau sam. ibid. 2. D.

38 Dispensans inferior in lege superioris sine causa, non validè dispensat. ibidem. 2. D.

39 Dispensatio in lege sua est valida sine causa. 722. 1. D.

40 Dispensationis vis ab Authore legis pendet, Ibidem. 2. B.

41 Dispensatio quam legislator sibi concedit sine iusta causa nulla est. 727. 1. C.

42 Quomodo superior in lege inferioris dispensare potest sine causa? 728. 1. D.

43 Dispensatio quot modis fit irrita? 729. 2. D. tribus. 736. 1. B.

44 Dispensatio ex taciturnitate veri, vel narratio. ne falsi inualida fit. 737. 2. C.

45 Dispensans in lege superioris quem scit dispen sationem negasse, an valide dispensat? 739. 2. B.

46 An taciturnitas prioris dispensationis obtentæ reddat posteriorem inualidam? 740. 1. A.

47 Dispensatio super irregularitate, quando valet? 745. 1. D.

48 Dispensatio in vno vinculo, tacitis alijs an sit valida? 748. 1. A.

49 In habente simul votum castitatis, & religionis, quomodo valeat circa vnum dispensatio, tacito alio? 750. 1. D.

50 Dispensatio in matrimonio ante notitiam eius an operetur? 983. 2. B.

51 Dispensatio in præceptis Ecclesiæ, quando valeat vbique? 990. 2. A.

52 Dispensatio data pro tempore finito, quando possit reuocari? 1066. 1. B.

53 Dispensatio in votis, iuramentis, & matrimonio rato, an relaxet aliquod ius diuinum? 1254. 1. B.

54 Dispensatio in consecrando pane sine calice, an admittenda? 1254. 2. B.

55 Dispensationis effectus quis? 678. 1. C,

56 Dispensationis præcipuus effectus vinculum tol[7051]lere in conscientia. 678. 2. B.

57 Dispensatio formaliter non potest obligare ad actum eontrarium legi, qua fit dispensatio. 679. 1. C.

58 Dispensatio plena, seu totalis, semiplena, seu partialis. 680. 1. A.

59 Dispensatio an habet effectum ante notitiam dispensati? Ibidem. 2. B.

60 Dispensationis effectus perse, & per accidens. Ibidem. 2. D.

61 Dispensatio, an strictè intelligenda sit? 681. 1. C.

DISSVETVDO.

Vt dissuetudo sit, quid requiratur? 843. col. 1. B.

DOCTORES.

Doctorum consensus magnam habet authoritatem. 625. 2. A.

[[1278]] DONATIO.

Donatio eiusdem rei, post primam validam donationem, & traditionem nulla est iure naturæ. 149. 1. C.

DVBIVM.

1 In dubio de honestate legis præsumendam esse honestatem. 51. 1. A.

2 In dubio, an lex sit latæ, vel ferendæ sententiæ, de ferenda intelligi debet. 479. 1. B.

3 In dubio non probabili ad superiorem recurrendum est. 664. 1. A.

4 In dubio vrgente, quo superior consuli non potest quid faciendum? ibidem. 2. B.

5 In dubio potius dicendum, consuetudinem esse deuotionis, quam obligationis 834. 1. C.

E.

AEQVITAS.

Aequitas duplex, naturalis, & legalis. 13. 1. D.

ELEEMOSYNA.

Eleemosyna data ab ebrio, quomodo tollat obligationem? 141. 2. D.

ELECTVS.

Electus ad cathedram per suffragantem inhabilem, quomodo tutus potest esse in conscientia? 503. 2. A.

EPIIKIA.

1 EpijKia quæ? 653. 2. C.

2 Epijkia circa legem naturalem an locum habeat? 173 1. B. propriè non habere. 175. 1. C.

3 Epijkia differt ab interpretatione. 174. 1. B.

4 Epijkia circa leges irritantes quam vim habeat? 573. 2. D.

5 Epijkia circa formas sacramentorum non admittitur. 574. 1. B.

6 Epijkia tam in præceptis affirmatiuis, quàm negatiuis locum habet. 654. 2. D.

7 EpijKia interdum habet locum etiamsi posset lex iustè seruari. 657. 2. B.

8 Epijkiæ proprium munus ostenditur. 658. 1. C.

9 Epijkia non solum iniquum, sed valde difficile corrigit, ibidem. 2. C

10 Epijkia tripliciter vti liceat. 659. 1. C.

11 Epijkiæ duplex modus. 661. 2. A.

12 Epijkia vtendum quando non potest conueniri superior. 662. 1. C.

13 Epijkia non semper est actus iurisdictionis, sed prudenti#, & doctrinæ. 673 1. D.

EPISCOPVS.

1 Episcopus habet potestatem legislatiuam in sua diocæsi, & quo iure? 376. 1. C. D. &c.

2 Episcopus. Vide Dispensatio. n. 1.

3 Episcopus electus, & confirmatus, non consecratus quid possit esficere? 379. 1. D.

4 Episcopalis iurisdictio potest committi non Epis copo. 379 2. B.

5 Episcopi potestatem legislatiuam à quo accipiant. 384. 1. D.

6 Episcopi Apostolorum successores, & quomodo? ibidem. 2. A.

7 Episcopos ab Apostolis creatos habuisse successores, media authoritate Petri. 385. 2, B.

8 Episcopus quas leges condere possit sine voluntate Papæ? 386. 1. D. & 2. C.

9 Episcopus quid possit sine consilio. vel consensu Capituli? 386. 2. D.

10 Episcoporum epistolæ, vel sententiæ, quando, & quomodo habeant vim legum? 433. 1. B. & vide Epistola. n. 1.

11 Episcopus intra sex menses à confirmatione, non consecratus, priuatur Episeopatu per Concilium Trid. 497. 1. A. vbi hoc declaratur.

12 Episcopi in quibus legibus secum possint dispensare? 685. 2. B.

13 Episcopi habent iurisdictionem immediatè à Summo Pontifice. 696. 2 A.

14 Episcopus quando potest dispensare in lege superioris? 697. 1. C.

15 Episcopus in aliquibus casibus non tenetur ad recursum superioris. 698. 1. C.

16 Episcopi an dispensent in legibus Concilij pro uincialis? & quomodo. 699. 2. C.

17 Episcopus non est inferior respectu legum Synodalium. 701. 1. D.

18 Episcopi potestas in legibus canonicis. 702. 1. A.

19 Episcopus in suis legibus, & constitutionibus dispensat. 702. 1. A.

20 Episcopus dispensare potest in lege superioris per modum compensationis. 704. 1. B.

21 Episcopi, & alij inferiores legislatores possunt in legibus suis dispensare per modum commutationis. 703. 1. D.

EPISTOLAE.

1 Epistolæ Pontificum leges canonicas inducunt. 430. 1. A.

2 Epistolæ Pontificum ordinariè potius sunt declaratiuæ, quam constitutiuæ Iuris, 432. 2. C.

3 Epistolæ scriptæ non ad consultationem respon dendam, sed ad gubernationem quando habeant vim legum? 431. 1. A. & quibus circunstantijs cognoscendæ? ibid.

EXCEPTIO. EXEMPTVS.

1 Exceptio à lege per priuilegium non est EpijKia, 175. 2. C.

2 In loco exempto non obligant leges territorij. 336. 2. D.

EVNVCHVS.

Eunuchus à Philippo baptizatus an Iudæus fuerit. 1196. 2. A. & 1238. 2. D.

EXCOMMVNICATIO.

1 Excommunicatio lata per generalem sententiam, & per statutum quomodo differant? 58. 2. B.

2 Excommunicatio minor non est sufficiens sign# obligationis grauis. 447. 2. C.

3 Excommunicatio iure lata, indicat obligation# grauem. ibid. 2. D.

4 Excommunicatio per hominem ferenda, quando indicat grauem obligationem? 448. 1 B.

5 Excommunicatio sæpè imponitur ipso facto, & incurritur. 473. 2 D.

6 Excommunicatus occultus quando possit communicare licitè? 476. 2. D.

7 Excommunicatus existens in Ecclesia, inchoante Diuino officio tenetur egredi. 477. 2. B.

8 Excommunicatus si ei detur beneficium renetur non acceptare. ibidem.

F.

FAS.

Fas à lege. quomodo distinguitur? Vide Lex.

FAVORES.

Fauores, & præmia, ad quem legis effectum reducuntur? 81. 1. C.

FAEDERA.

Fœdera pacis ad ius gentium referuntur. 186. 1. B.

FAELICITAS.

Fœlicitas, Vide Homo. num. 2.

[[1279]] FIDES, FIDELIS.

1 Fides an requiratur ad potestatem legis canonicæ ferendæ, & quomodo? 398. 2. A. & vide potestas. 20.

2 Fideles baptizati, siue in voto, siue iure, quomomodo legibus tenentur? 83. 2. A.

FINIS,

Finis vide Philosophi, & vide Lex naturalis. 25. 26. 27.

FORVS, FORVM.

1 Forus quid significet? 286. 1. B.

2 Forum duplex Ecclesiasticum, & ciuile. ibid. D.

3 Fori mixti quæ dicuntur. 412. 1. C.

4 Forum quid? 790. 1. A.

5 Forum, & stylus quomodo differunt? ibid. 2. A:

6 Forum, an comprehendat leges scriptas, & non scriptas? 790. 2. B,

7 Forum internum conscientiæ, & pœnitentiæ, an coincidunt? 892. 2. B.

8 Forum pœnitentiale, & contentiosum quomodo differunt? 893. 1. B.

¶ Furtum. Vide Spolia.

G.

GENTILES.

Gentiles vide Coactio, n. 2. & sequent.

GVBERNATIO.

1 Gubernatio politica triplex. Monarchia, Aristocratia, Democratia, 206. 1. C.

2 Gubernationes ex his variæ conficiuntur. ibid. D.

3 Gubernatio moralis triplex, politica, Oeconomica, Monastica. 238. 2. C.

H.

HABITVS.

Habituum naturalium, & supernaturalium differentia. 237. 1. C.

HAERESIS, HAERETICVS.

1 Hæresis solum interior, an tollat iurisdictionem Ecclesiasticam? 398. 2. C.

2 Hæresiis exterior occulta, seclusis censuris, quid efficiat? 399. 1. C.

3 Hæresis publica an tollat potestatem Ecclesiasticam? Ibidem. 2. C.

4 Hæreticus externus, sine interno animo non incurrit censuras contra hæreticos. 426. 1. C.

HOMICIDIVM.

Occidentes per Assasinos priuantur beneficijs, ipso facto. 497. 2. A.

HOMO, HVMANVS.

1 Homo secundum duplicem naturam consideratus. 17. 1. D.

2 Hominis f#licitas duplex, vitæ, scilicet, præsentis, & futuræ, & vtraque in naturalem, & supernaturalem distinguitur. 236. 2. D.

3 Solus homo legum capax, quomodo intelligitur? Vide legis subiectum. num. 32.

4 Omnes homines viatores legibus subijciuntur, 82. 2. A.

5 Humanæ multitudinis duplex consideratio. 202. 2. C.

I.

IDAEA.

Idæa quomodo differt ab exemplari? 108. 2. A.

IEIVNIVM.

Ieiunium inuoluntariè an impleat præceptum? 141. 2. D.

IGNORANTIA.

1 Ignorantiæ multiplex diuisio. 518. 1. D.

2 Ignorantia excusans factum, ne sit peccatum, ex cusat debitum pœnæ in vtroque foro. 518. 2. D.

3 Ignorantia non excusans à culpa graui, ob quam pœna legis lata est, non excusat simpliciter à p#na, nisi in lege ita sit expressum. 520. 2. D.

4 Ignorantia crassa an diminuat p#nam? 521. 1. B.

5 Ignorantia solius p#næ regulariter non excusat p#næ reatum. 521. 2. B.

6 Ignorantia excusans à culpa mortali, excusat à p#na graui legis. 523. 2. A,

7 Ignorantia irritationis, aut prohibitionis, an impediat effectum irritandi? 568. 1. B. Vide Lex naturalis, n. 23.

IMMVNITAS CLERICORVM.

Ecclesiasticæ personæ à qua potestate ciuili exemptæ. 342. 1. C. D.

IMPERFECTIO.

Imperfectio duplex: negatiua, & priuatiua. 1124. 2. D.

IMPERATOR.

1 Imperator quam potestatem habeat? vide potestas Ecclesiast. n. 3.

2 Imperator quid habeat, ex translatione imperij? 222. 2. B.

3 Imperator per suas leges obligare potest terras Romano Imperio subiectas. 223. 1. A.

IMPERIVM

Prouincias Imperio subiectas in duplici differentia. 223. 1. D.

IMPETRATIO.

Impetratio vide Iustus. n. 2.

INDVLGENTIAE.

1 Indulgentiæ non comprehendantur sub nomine priuilegij. 908. 1. D.

2 Indulgentias sibi concedit Pontifex. 908. 2. A.

INHABILITAS.

In habilitas vide suffragium. n. 1. & sequentib.

INIVSTITIA.

Iniustitia in materia vel in modo legis. 54. 1. B.

INTERDICTVM.

Interdictum quando indicat grauem obligationem. 448. 2. D. &c

INTERPRETATIO.

1 Interpretatio, vt Authentica dicatur, quæ requiruntur? 625. 1. A.

2 Interptetationem ex vsu sumptam, interdum pos se esse authenticam. 655. 1. C.

3 Interpretatio doctrinalis, quomodo in legibus humanis necessaria? ibidem. 1. C.

4 Interpretatio doctrinalis à triplici pendet princi pio. ibidem. 2. C.

IRRATIONABILIS.

Irrationabilis vide consuetudo. n. 71. & sequentib.

IRREGVLARITAS.

1 Irregularitas ob homicidium voluntarium, vel casuale quæ restrictior? 426. 1. C.

2 Irregularitas imposita rebaptizanti, si ficte rebaptizat non incurritur. ibidem. D.

3 Irregularitas quando p#nalis est, denotat grauem obligationem. 449. 1. B.

4 Irregularitas cur incurritur ante sententiam iudicis? 474. 2. C.

5 Irregularitas incurritur licet lex feratur per ver bum de futuro. 484. 2. A.

6 Irrgularitas talis p#na est, vt nunquam nisi ipso facto incurratur. 492. 2. B.

IRRITATIO.

1 Irritatio aliquando est purè p#nalis, sæpius vero per se intenta ad honestatem morum Reipublicæ. 359. 1. A,

[[1280]] 2 Irritatio vinculi indissolubilis quando incurratur ipso facto, 484. 2. D.

3 Irritatio actus in proprio conceptu, non includit quod sit p#na. 556. 1. B.

4 Irritatio dupliciter fit, per legem, vel per iudicis sententiam. 564. 2. C.

5 Irritatio actus dependentis à sententia iudicis, multipliciter impediri potest. 565. 1. A.

6 Irritatio tantum in p#nam imposita, per ignor#tiam, vel aliam causam, quæ à culpa excuset, impeditur. 567. 2. B.

7 Irritatio non cessat, licèt is in cuius fauorem detur, cedat iuri suo. 571. 2. C.

8 Irritatio non p#nalis quomodo inducitur? 588. 2. B.

9 Irritatio non p#nalis non requirit sententiam, vt actus sint nulli. 610. 2. A.

10 Irritatio p#nalis an expectet sententiam? ibid. C.

IVDAS.

Iudas Galilæus quis? quo tempore vixerit? & quos errores habuerit? 210. 2. B.

IVDEX.

1 Iudex vide actus. n. 1.

2 Iudex tenetur secundum legem iudicare, & puni re reum. 514. 2. C.

3 Iudex, quomodo potest pænas augere, vel minuere? 515. 1. D. & 2. A. B. C. &c.

4 Iudices supremi quomodo possint pænas remittere? 516. 1. C. D. &c.

IVRAMENTVM.

1 Iuramentum vide suffragium, n. 8.

2 In iuramento potest stare intentio iurandi cum intentione non se obligandi. 290. 1. B. C.

IVRISDICTIO.

Iurisdictio Episcopalis, vide Episcopus. n. 4.

IVS.

1 Iuris multiplex Etimologia. 10. 1. C.

2 Iuris duplex significatio. 11. 1. C.

3 Propria nomiminis Ius, appellatio, ibid. 2. A. B.

4 Ius à iubendo dictum, quidpropriè significet? ibidem, 2. B. & sequenti. B.

5 Ius ad legem comparari, vt genus ad speciem. 12. 1. C.

6 Ius ab æquo, & bono, quomodo distinguitur? ibidem. 2. D.

7 Ius humanum ita materiam iuris naturæpotestmu tare, vt eius obligatio cesset. 158. 1. B.

8 Iuris variæ exceptiones. 180. 1. D. & 2. A.

9 Ius vtile, honestum, seu regale, & legale quid? 180. 2, B.

10 Ius naturale gentium, & ciuile quid? ibidem. C.

11 Ius ciuile ex vi sua non obligat in Lusitania. 224. 1. C.

12 Ius ciuile, in Hispania an seruandum necessariò, deficientibus proprijs? 224. 2. D.

13 Ius Pontificium vel Imperiale, an sequendum in terris nec Papæ, nec Imperio subditis? 225. 1. C. D.

14 Ius seruitutis quando amittitur? 1040. 2. C.

15 Ius impediendo valorem actus impedit etiam obligationem. 341. 2. C.

16 Ius Prætorium, Honorarium, & Tribunitium cur ita dicta. 457. 2. A. B.

7052

17 Iuri canonico applicantur hæc omnia. Constitutiones Principum: Ius Prætorium; vel Honorarium. Senatus consulta. 457. 2. B.

18 Ius municipale, Ius Magistratum, Ius Sacerdotale: Ius Monochale, &c. quid sint? 458. 1. A. &c.

19 Ius naturale negatiuum, & positiuum. 158. 2. D. Differentia eorum. 160. 1. C.

20 Ius naturæ dominatiuum posse per homines mutari, non tamen præceptiuum. 160. 1. B.

21 Ius naturale per dispensationem in votis &c. quomodo cessat? 160. 2. D.

22 Impedimenta iure naturæ matrimonium impedientia non posse à Papa per dipensationem tolli. 162. 1. A.

23 Ius, & fas quomodo distinguuntur? 13. 2. C. D. &c.

24 Ius legale ab Aristotele descriptum. 17. 1. A.

IVSGENTIVM.

1 Ius gentium dari, omnes vt certum supponunt. 180. 1, C.

2 Ius gentium in quo sensu tradetur? ibidem. D.

3 Ius gentium à naturali, quomodo distinguatur? 184. 1. A.

4 Ius gentium non sufficienter à naturali distingui, quod illud concessiuum tantum sit, hoc vero pr#ceptiuum. 187. 1. D.

5 Ius gentlum proprium non comprehendi sub naturali. 187. 2. A. Sed ab illo differt. 192. 2. C. 193. 1. A.

6 In quo conueniat ius gentium cum naturali? ibidem. B.

7 In quo præcipuè differat ius gentium à naturali? ibidem D. &c.

8 Ius gentium simpliciter esse dicendum positiu# humanum 188. 1. D.

9 Ius gentium, & ciuile in quo differunt? 189. 1. C. D. 194. 1. C.

10 Iuris gentium duplex modus. 190. 1. D.

11 Ius gentium omnibus commune. 191. 2. D.

12 In iure gentium æquitatem & iustitiam seruandam esse. 192. 2. B.

13 Ius gentium esse mutabile ex hominum consensu. 193. 2. A.

14 sus gentium à quo & quomodo mutabile? ibidem. C. & D.

15 Ius gentium de seruitute captiuorum in bello iusto mutatum est, & inter christianos non serua tur ex antiqua consuetudine. 194. 1. B.

16 Ius gentium moraliter loquendo non potest totum tolli. 783. 1. C.

IVSTIFICATIO.

Iustificatio ex opere operantis duplex. 1120. 2. C.

IVSTITIA.

1 Iustitia duplex, carnis, & spiritus. 1118. 1. A.

2 Iustitia carnis quæ? ibid. B.

3 Iustitia animæ duplex, naturalis, & supernaturalie. 1118. 1. C.

4 Iustitia naturalis & legalis. 13. 1. B.

IVSTVM.

Iustum duplex naturale, & legale. 13. 1. B.

IVSTVS.

1 Iusti in tempore legis veteris merere potuerunt ex condigno augmentum iustitiæ, & coronam gloriæ. 1123. 2. D.

2 Iusti in tempore legis veteris quomodo, & quid impetrare vel satisfacere poterant? 1124. 1. C.

L.

LAICVS.

1 Laicus an possit eligi in Papam, & iurisdictione vti? 404. 1. D.

2 Laici nihil contra canones statuere possunt. 757 2. B.

[[1281]] LEGATVS?

1 Legatorum non violando rum religio ad ius gentium spectat. 186. 1. C.

2 Legatus quas leges ferre potest, & vbi. 387. 2. D.

3 Leges à legato latæ durant finito munere, donec reuocentur. 387. 2. D.

LEGISLATOR.

1 Legislatoris voluntas dupliciter considerari po test. 282. 2. C.

2 Legislatoris scientia, non requiritur vt consuetu do contra legem inducatur. 441. 2. D.

3 Legislatoris sententia quando pr#sumenda. 283. 2. A. & quotuplex. 308. 2. B.

LEX.

1 Legis definitio latè. 7. 1. A. Exponitur. 7. 2. C. Variæ traduntur. 63. 2. C. D. 64. 1 A.

2 Lex est commune præceptum iustum, ac stabile sufficienter promulgatum. 65. 1. C.

3 Lex Artis solum secundum quid. 8. 2. C.

4 Legis Appellatio propriè ad mores pertinet, ibidem.

5 Lex, & Concilium differunt. 9. 2. B.

6 Legis Etymologia varia. ibidem. 1. C.

7 Legis necessitas duplex absoluta, & respectiua. 14. 1. B.

7053

8 Lex, qua talis, non fuit necessaria necessitate absoluta. ibid. 1. D.

9 Lex creaturæ ration alis necessaria ratione finis, tum simpliciter, tum ad melius esse. 14. 2. B.

10 Lex ad naturam intellectualem pertinet? 21. 1. C.

11 Lex quatenus in legislatore, non in habitu, sed in actu posita est. ibid. D.

12 Ad legem ferendam, necessarij sunt actus intellectus. & voluntatis in legislatore. 22. 1. D. & qui? 2. A. & sequent.

13 Voluntas obligandi subditos necessaria. 23. 1. A.

14 Quæ loquutio ad legem intimandam necessaria? 24. 1. D

15 Lex an consistat in actu intellectus? 24. 2. C. 25. 2. D. & 30. per totum.

16 Lex ex impositione priùs significat externum Imperium, & signum præcipientis. ibid. C.

17 Lex per Actum malum, quomodo seruari possit? 67. 1. C.

18 Legis quadruplex diuisio à Platone tradita. 15. 1. B.

7054

19 Legis diuisio ex Platone, in Artis, & morum legem 7. 2 B.

20 Lex diuina apud Platonem quæ? 15. 1. D.

21 Legis diuisio in æternam, & temporalem, & quæ vtilitas diuinæ legis? ibid. 2. B.

22 Legis diuisio in naturalem, & positiuam. ibid. D.

23 Lex positiua quæ? 18. 1. B.

24 Diuisio legis positiuæ in diuinam, & humanam. ibid. C.

25 Legis diuisio, in ciuilem, & Ecclesiasticam, & quæ sint? 20. 1. Cearumque necessitas. 2. B.

26 Lex ostendens, & præcipiens, item affirmatiua, & negatiua, item pœnalis. prohibens, irritans, &c. 20. 2. C. D.

27 Lex potest versari circa duplicem materiam boni communis. 41. 1. B.

28 Legis materia ex se debet esse vtilis communi bono ibid. D.

29 Lex in nocumentum alicuius priuatæ personæ ob commune bonum ferri potest. 42. 2. D. 43. 1. C.

30 Lex in triplici subiecto inueniri potest. 21. 2. B.

7055

31 Lex in subdito sola residet in actu mentis. 22. 1. A.

32 Lex pro aliquibus ferri debet. 31. 1. B. C.

33 Quomodo solum homines sunt legis capaces? ibid. 1. C.

34 De ratione legis esse, vt pro communitate feratur. 33. 1. D.

35 Lex ordinariè fertur ad communitatem. 36. 2. C. & quæ illa sit. Vide communitas. n. 5.

36 Lex data ad obligandum vnam partem ciuitatis, & non aliam an sit vera lex? 38. 1. B.

7056

37 Lex publica authoritate ferenda. 44 1. B.

38 An lex à potestate iurisdiction is procedere debeat? à num. 1.

39 De ratione legis est, vt præcipiat iusta. 47. 2.[7057] B. C.

40 Lex iniusta non est lex. 281. 1. A.

41 Lex permittens mala, est iusta. 49. 1. C.

42 Lex præcipere debet honesta, & religioni congrua. ibidem. 2. A. &c.

43 Lex non debet à præceptis legis naturæ deuiare 50. 1. D.

44 Lex sine honestate nulla est. ibid. 2. D.

45 Lex iustè ferenda, aliter nulla. ibid C.

46 Tres virtutes Iustitiæ. 552. 2. D. In lege iusta cernuntur. ibidem.

47 De ratione legis est vt sit possibilis. 52. 2. D.

48 Lex ob commune bonum ferri debet. 38. 2. C. & sequent.

49 Legis finis est facere subditos bonos. 95. 2. D.

[7058]

50 Legis proximus effectus quis? & quis adæquatus? 67. 2. C. D.

51 Legis effectus quadruplex, præcipere, prohibere, &c. 7. 2. B.

52 Omnis lex propria obligationem inducit. 68. 2. A.

53 Lex permissiua quo sensu obligat. ibid. D.

54 Lex pœnalis quo sensu obligat. 69. 1. A. B.

55 In quo sensn obligatio sit effectus adæquatus legis. 7. 2. A.

56 Lex sortitur effectum, post debitum tempus, licèt ignoretur. 1072. 2. A.

57 Lex negatiua pro sempet obligat, affirmatiua n# ita. 72. 1. B.

58 Permissionem negatiuam non esse proprium effectum legis. 73. 1. B.

59 Punitio, quomodo sit effectus legis. 74. 2. B. &c.

60 Legis duo fnnt primarij effectus, duo secundarij 75. 2. B.

61 Non singulis legibus omnes legis effectus conuenire. 76. 1. A.

62 Effectus puniendi quomodo semper coniungitur omni legi? ibid. D.

63 Legi sumptæ collectiuè, omnes effectus legis c#ueniunt, ibid. 2. A. &c.

64 Statuere medium in materia virtutis ad quem effectum legis reducitur. 79. 2. C.

65 Effectus irrittandi, vel in habilitandi ad legem prohibentem, vel præcipientem reducitur. 80. 1. C. D.

66 Duplex perpetuitas. 54. 1. D. Vide perpetuitas.[7059] num. 2.

67 Quam perpetuitatem diuina lex requirat? 54. 2. D.

68 Lex vetus, & noua, quomodo perpetua? 55. 1. C.

69 Legem humanam triplicem habere perpetuitatem. 56. 1. D.

[[1282]] 70 Legem humanam non esse ita perpetuam vt reuocari nequeat. 55. 2. A.

71 Diuersam promulgationem requiri in lege natu[7060]rali. & positiua. 61. 2. A. B.

72 Quæ promulgatio legis sit necessaria? 62. 1. C.

73 An promulgatio sit conditio ex parte legis, an subditorum? ibid. D. & an essentialiter includat Scripturam? 63. 1. C.

74 Lex per actum malum quomodo seruari possit? 67. 1. D.

75 Lex indifinitè posita non mutatur ob solam tem poris diuturnitatem 93. 1. B.

76 Legis mutatio dupliciter contingit. ibid. D.

77 Legem posse mutari per solam ablationem, vel[7061] per additionem alterius, quæ illam extingat. 93. 2. D.

78 Legis mutatio vniuersalis, particularis, simpliciter, secundum quid? 94. 1. C.

79 Mutatio legis particularis per dispensationem significata. 97. 1. C.

80 Dispensatio propriè in lege, quando exercetur. ibid. 2. C.

81 De legis mutatione per commutationem, vel c# pensationem. ibid. 2. D.

82 Legis interpretatio quid vult? 96. 2. A.

83 Variatio quæ fit in obligatione, ob mutationem materiæ, non est dispensatio. 97. 1. A.

84 De mutatione legis secundum quid, quæ fit per suspentionem? 97. 2. B.

85 Quando suspensio coincidit cum dispensatione, Epijkia: &c. ibid. C.

86 Legis duplex status. 101. 1. A.

87 Lex & præceptum differunt. 341. 2. A. & 669. 1. A.

88 Legum variæ distinctiones, denominationes, & diuisiones. 456. 1. D.

89 Lex odiosa, & fauorabilis. 459. 1. B. & vndè distinguendæ. 460. 1. C. 461. 1. B. & an aliquando diuersæ? 46. 2. B.

90 Lex à populo in aliquibns casibus non acceptatur. 281. 1. & 2. A. B. C. D. Vide plura de legis mutatione in sequentibus titulis, præcipuè vide mutatio legis human# à numerero primo. vsque ad finem.

91 Lex aliqua probabiliter data fuit à Deo, ante legem Moysi, opportuna pro illo tempore. 1076. 2. D.

LEX AETERNA.

1 Lex æterna tantum dicit legem in mente Dei c# ceptam. 61. 1. C.

2 Legem æternam dari in Deo. 100. 1. C.

3 De ratione legis æternæ non esse promulgation# actu factam. 102. 2. D.

4 Actus diuini ad intra, non regulantur per legem æternam. 103. 2. A.

5 An lex æterna sit Regula actuum liberorum Dei ad extra? ibid. C. D.

6 Lex æterna vt regula actionis honestatis liber#, quomodo Deo tribuenda? 104. 1. D.

7 Lex æterna potest dici lex operandi, respectu rerum gubernandarum, non verò ipsius Dei. 105. 2. C.

8 Lex æterna quo sensu comprehendat irrationabiles creaturas. 160. 2. C. D.

9 Lex æterna etiam vt præcipiens omnes actiones morales aliquo modo complectitur. 107. 1. B.

10 Lex æterna non dicit actum in Deo necessarium sed liberum. 108. 1. B. C.

11 Quo sensu lex æterna Idea dici possit, & quomo do differunt? 108. 2. A. 110. 2. B. Vbi de distinctione à prouidentia.

12 Lex æterna necessariò includit actum diuinæ voluntatis. 108. 2. B. & quem. 109. 1. B,

13 Lex non est in actibus diuini intellectus, ante de creta libera. 208. 2. C.

14 In quo actu intellectus collocanda sit lex æterna, si in illis actibus formaliter consistat? 109. 2. C. D.

15 Lex æterna quos effectus habeat. 111. 1. A.

7062

16 Quomodo omnes effectus prouidentiæ possint legi æternæ attribui? ibid. 1. D.

17 An lex #terna sit vna, vel multiplex? ibidem C. & 112. 1. A.

18 Lex æterna præceptiua sufficienter promulgata vim obligandi habet. ibid. 2. B.

7063

19 A lege æterna omnis lex aliquo modo descendit, & ab illa habet vim obligandi. 123. 2. B.

20 Differentia inter legem æternam humanam, & diuinam 114. 2. B.

21 Lex æterna non est per se ipsam nota hominibus viatoribus, sed per alias leges. ibid. C.

22 Quo sensu omnes habent notitiam legis ætern#. ibid. D.

LEX DIVINA.

1 Lex Diuina apud Platonem, quæ? 15. 1. B. & eiusdem vtilitas. ibid. 2. B.

2 Lex Diuina naturalis, & simpliciter, & per ordinem ad gratiam. 17. 2. B.

3 Lex positiua quæ? 18. 1. B.

4 Diuisio legis positiuæ in diuinam, & humanam. ibid. C.

5 Legis positiuæ à diuina, & naturali discrimen. ibid. 1. B.

LEX NATVRALIS.

1 Lex naturalis. Vide præceptum. 35. & 36. & quænam sit propria. 16. 2. A.

2 Lex naturalis varie explicatur. 115. 2. A. B. &c,

3 An lex naturalis consistat in actu vel habitu men tis? 119. 1. B. &c.

4 Lex naturalis dist inguitur à conscientia. ibidem, 2. B.

5 Lex naturalis non solum est iudicatiui boni, & mali, sed etiam continet præceptum & prohibitionem. 121. 2. A.

6 Lex naturalis est vera, & propria lex diuina, cuius legislator est Deus. 124. 2. C.

7 Lex naturalis inquo differt ab alijs legibus. 229. 1. B.

8 Lex naturalis amplectitur omnia præcepta, seu principia moralia, quæ euidentem habeant honestatem necessariam, ad rectitudinem morum. 129. 2. C.

9 An omnes actus virtutum cadant sub legem naturalem? 133. 1. A.

10 Quibus modis potest aliquid cadere sub lege naturali? 155. 2. D.

11 Lex naturalis in ordine ad puram naturam, vel in ordine ad gratiam sumitur. 133. 1. B.

12 Lex naturalis in vnoquoque homine vna, ex[7064] pluribus præceptis naturalibus composita. ibid. 1. D.

13 Lex naturalis vna in omnibus hominibus, & vbique. 134. 1. B. Et omni tempore, ac statu. 135. 1. A.

14 Legis naturalis, & positiuæ duplex differentia. 177. 2. C. & 178. 1. D.

15 Lex naturalis perficit hominem, secundum triplicem inclinationem suam.

[[1283]] 16 Quomodo legis naturalis ignorantia inuincibilis esse possit? 134. 2. B. C.

17 Quo s#su lex naturalis obligat ad exercitium omnium virtutum? 131. 1. D.

[7065]

18 Lex naturalis semper obligat in conscientia. 135. 2. B. 136. 2. B.

19 An omnis obligatio moralis sit obligatio in conscientia? 137. 1. A.

20 Non omnis obligatio in conscientia est immediatus effectus legis naturæ. 137. 2. D.

21 Nulla est obligatio in conscientia, quæ non sit ali quo modo effectus naturalis. 138. 1. B.

22 Lex naturalis obligat ad modum operandi voluntariè. 140. 1. B.

23 Lex naturalis obligat vt opus ex scientia aliquo modo fiat. 141. 2. B.

24 Lex naturalis obligat ad modum virtutis. 142. 2. C.

25 Lex naturalis collectiuè sumpta, obligat hominem in pura natura spectatum, vt se suaque omnia referat in Deum, vt in vltimum finem. 144. 1. D.

26 Omne opus, quo impletur aliquod præceptum naturale, natura sua tendit in Deum, vt in finem vltimum. ibid. 2. A.

27 Lex naturalis quæ obligat ad diligendum Deum, etiam in ipsum vt vltimum finem referendum. ibid. 1. D. 2. D.

28 Lex naturalis non obligat ad operandum ex charitate infu sa, 145. 2. A.

29 Lex naturalis permissionem non admittitpropriè loquendo. 148. 1. D.

30 Lex naturalis vim habet aliquos actus irritandi. ibid. 2. D.

31 Lex naturalis varie accepta. 16. 1. B.[7066]

32 Lex naturalis an mutaripossit ab intrinseco, vel extrinseco. 150. 2. A.

33 Lex naturalis mutari non potest per se ipsam, nec in vniuersali, nec in particulari ibid. 2. B.

34 Lex naturalis quo sensu dici potest mutari, quoad aliqua; 152. 2. B.

35 Lex naturalis de mentibus hominum deleri n# potest. 153 2. A. B.

36 Lex naturalis in quo sensu indispensabilis per humanam potestatem. 162. 2. C.

37 Lex naturalis vt per legem positiuam constituta admittit Epijkiam. 179. 2. B.

38 Legis naturalis transgressio in quo consistat?[7067] 129. 1. A.

39 Legis naturalis transgressio sufficit ad æternam damnationem. 136. 1. B.

40 Lex naturalis quomodo mentibus hominum sctipta sit. 1232. 1. A.

LEX HVMANA, QVAE, ETCIuilis dicitur.

1 Legis Ciuilis potestas, ex sola rei natura in nullo singulari homine existit, sed in hominum collectione. 205. 2. D.

2 Lex indifinitè lata quo se extendat? 205. 1. A.

3 Lex ciuilis in genere signi indicantis Principis voluntate constituitur. 256. 1. B. C.

4 Lex ciuilis formaliter vnde fit? ibid. 2. A.

5 Vt lex prudenter feratur. quomodo requirit mul torum consilium? ibid. 2. D.

6 Lex non requirit suffragium multorum. 257. 1. B.

7 Lex Ciuilis non requirit essentialiter Scriptur#. ibid. 2. D.

8 Lex Ciuilis quam formam verborum requirit? 258. 1. C. D.

9 Legi regulariter adhibenda sunt verba præceptiua. ibid. 2. C.

10 Lex quomodo ferenda? 260. 1. C.

11 Lex interdum per sententiam sufficienter lata. ibid. C.

12 An vim legis habeat rescriptum siue Epistola Prin cipis? 263. 2. D.

13 Legis anima, mens legislatoris. 282. 1. A.

14 Legis intrinseca forma, voluntas legislatoris. ibid. D.

15 Ratio legis non est forma intrinseca, sed mensura extrinseca. 284. 2. D.

16 Lex non postulat acceptationem ad vim obligandi. 278. 2. D. & 280. 2. A.

17 Lex humana diuiditur in eam, quæ est iuris c#munis, & iuris proprij. 196. 2. A.

18 Lex humana, Ciuilis, & Canonica. ibid.

19 Lex alia declaratiua, alia constitutiua. 251. 2. D.

20 Lex declaratiua, quantum est ex se, tam futura, quam præterita comprehendit. ibid. 1. A.

21 Lex declaratiua de se, non est regula actionis, sed supponit eam. 252. 2. A.

22 Lex aliquo modo partim constitutiua, partim de claratiua. 253. 1. A.

23 Leges aliæ inferiorum communitatum, aliæ amplissimarum. 266. 1. A.

24 Legem ciuilem solum versari in materia honesta. 241. 1 D.

25 Leges Ciuiles posse præcipere recta in omnibus virtutibus, & opposita vetare. 242. 2, D.

26 Lex humana potest præcipere omnes virtutes, vt sunt ad alterum, vel ad se, vel ad Deum. ibid. 2. D.

27 Lex ciuilis prohibens, an in regnis non subditis Imperio, vim habeat? 602. 1. D.

28 Quo sensu liberalitas, magnificentia, &c. sunt materia legis ciuilis? 244. 1. C.

29 Leges ciuiles non posse ferri de omnibus Actibus omnium, & singularum virtutum. 244. 1. D.

30 Leges ciuiles non possunt prohibere omnia vitia, contra omnes virtutes. ibidem. 2. B.

31 Quis actus virtutis sit materia legis ciuilis? 245. 2. B.

32 Lex ciuilis quo sensu præcipit actus indifferentes? 246. 1. C. & 2. D.

33 Lex humana quo sensu dicitur constituere medium in materia virtutum 242. 1. B. C.

34 Lex merè humana non potest præcipere actum purè internum directè, & secundum se. 248. 1. C.

35 Lex purè humana, præcipit actum interiorem indirectè. 250. 1. C.

36 Lex dupliciter prohibet, & pr#cipit actum inter num. 251. 1. A.

37 Legis effectus triplex. Obligatio in conscientia, pœna, & irritatio actus. 253. 1. C.

38 Lex constitutiua iuris, per se, & ex natura sua, de futuris tantum datur. 254. 1. B.

39 Lex quoad effectum pœnæ extendi potest ad Actum præteritum. 254. 2. B.

40 Lex de nouo irritans raro & ad actus iam factos extenditur. 255. 1. C.

41. Legem loquentem de preterito regulariter totum tempus comprehendere. ibid. 2. D.

42 Leges ciuiles, non solum bonos ciuiliter, sed eti#[7068] moraliter efficiunt. 66. 2. D.

43 Leges ciuiles vniuersaliter latæ pro toto Orbe, & quæ omnes homines obligent, non dantur, si ex natura rei loquamur. 208. 1. D.

[[1284]] 44 Leges Ciuiles iuris Communis, quibus in terris obligent? 223. 2. D.

45 Lex sufficienter promulgata in loco debito absque limitatione temporis, statim incipit obligare ex natura sua. 270. 2. C. Non tamen in toto territorio. 271. 1. B.

46 Lex incipit obligare pro toto territorio infra tempus moraliter necessarium, vt notitia legis vbique haberi possit iuxta prudentis arbitrium. 271. 2. B.

47 Lex dicens ex nunc, quando obliget? 272. 1. A. quid si dicat ex tunc? ibid. D.

48 Lex indifinitè lata non obligat simul omnes sub ditos. ibid. 2. C.

49 Lex post lap sum sufficiens tempus à promulgationem omnes obligat. 272. 2. D.

50 Lex non obligat ante tempus sufficiens, licèt ab Angelo reueletur. 273. 2. A. B. C. D.

51 Lex quo tempore incipiat obligare, iuxta ius Ciuile? 274. 1. B.

52 Lex Imperatoris non obligat ante duos menses, licèt notitia eius habeatur. 275. 1. D.

53 Lex Regia quando incipit obligare? 276. 1. D.

54 Leges latæ ab inferioribus Magistratibus quando obligant? ibid. 2. C.

55 An, & quomodo lex obliget ignorantes? 277. 1. A. 2. B.

56 Lex Ciuilis obligat in conscientia. 287. 1. D.

57 Lex, quomodo obligat ad pœnam non ad culpam? 292. 2. B.

58 Leges omnes veræ humanæ aliquam conscientiæ obligationem inducunt. 293. 2. D.

59 Lex fundata in præsumptione, quomodo obligat in conscietia? 296. 1. D.

60 Legis pr#sumptio duplex. 297. 2. A.

61 Quæ leges fundatæ in præsumptione, obligant in conscientia. 297. 2. B. quæ non. 298. 2. A.

62 Legis verba, vsus, & interpretatio Doctorum, ostendunt quando lex fundatur in præiudicio pe riculi, vel in præsumptione facti. 299. 1. B.

63 Lex ciuilis ex genere suo obligat sub mortali. ibid. 2. C.

64 Lex non obligat vltra intentionem legislatoris. 310. 2. A.

65 Lex in materia graui, ex intentione legislatoris potest obligare sub veniali tantum. 312. 2. A.

66 Legis obligatio grauis ex materia colligenda. 302. 1. C.

67 Legis finis ad virtutem aliquam ex grauioribus pertinere debet, vt grauis obligatio oriatur. 304. 2. A.

68 Legis obligatio circa medium, ex fine colligenda. 305. 1. B.

69 Legis finis, & materia intrinseca, cadunt sub lege. ibid. 2. A.

70 Lex licet adijciatpœnam, obligat in conscientia 306. 1. B.

71 Lex humana potest obligare cum periculo vitæ, si necesse sit. 326. 2. A.

72 Lex humana quando obligat cum periculo vitæ? 327. 1. A.

73 Leges humanæ obligant omnes subditos ad quos loquuntur. 332. 2. A.

74 Quas partes communitatis obliget lex humana? 333. 1. A.

75 Ad quos extenditur lex humana? ibid. 2. B.

76 Lex humana non obligat extra territorium ferentis, etiam proprios subditos. 334. 2. B.

77 Lex lata à communitate, obligat omnes de ead# communitate. 351. 1. D.

78 Lex obligat ipsum legislatorem, quando materia communis est, & eiusdem rationis. 352. 1. A.

79 Lex, an obliget Principem, quoad vim coactiuam? Vide Princeps numero 3. & sequentibus.

80 Lex territorij obligat aduenas, & hospites qu#diu illic commorantur, eo modo quo obligat incolas. 337. 2. C. per se, & non tantum ratione scandali. 338. 2. D.

81 Lex ferri potest solos aduenas oblig#s. 339. 1. B.

82 Lex ciuilis comprehendit peregrinos, etiam quo ad vim coactiuam. ibid. 2. D.

83 Lex dans formam contractibus etiam aduenas comprehendit. 341. 1. D.

84 Lex secum affert vim cogendi. 342. 1. D.

85 Lex ciuilis, quando indirectè contra immunitatem Ecclesiasticam? ibid 2. B.

86 Leges ciuiles iustæ à Clericis seruari debent. 343. 1. A. ob vim directiuam, non vero propter coactiuam. 348. 1. C. D.

87 Legis editio non habet solemnitatem requisit# sine promulgatione. nec promulgatio est sine solemnitate. 265. 1. B.

88 Legis promulgatio, & diuulgatio distincta. ibi[7069]dem. D.

89 In legum ciuilium promulgatione nulla certa so lemnitas determinatur. 265. 2. A.

90 Legis promulgatio in quot locis fieri, debeat. 266 1. A.

91 In quibus legibus vnica promulgatio solemnis sufficiat. ibid. 2. B.

92 Legis promulgatio in ciuitatibus prouinciarum aut Regnorum capitibus. quomodo necessaria ex vi iuris Imperialis? 268. 2. B.

93 Lex Ciuilis, quomodo grauiter violetur? 301.[7070] 1. A.

94 Legis transgressio ob contemptum est mortalis in materia minima. 314. 1. C.

95 Legem transgredi ex contemptu rei præceptæ non semper est mortale. 320. 2. B.

96 Legem transgredi ex contemptu Dei legislatoris, semper est mortale. ibid. D.

97 Legem transgredi ex contemptu superioris, quatenus Pr#latus est, mortale. 321. 1. C.

98 Legis transgressio ex contemptu legislatoris, quatenus homo, potest esse tantum veniale, ex le uitate materiæ. ibid. 2. A. B.

99 Lex humana impletur per actum præceptum secundum substantiam illius. 323. 2. D.

100 Lex humana solum imperat, vt actus fiat. 324. 1. D.

101 Leges Ciuiles quando obseruandæ in foro Canonico. 413. 1. C.

102 Lex ciuilis prohibens actum non semper irritat actum contra ipsam factum. 586. 1. A.

103 Lex ciuilis prohibens actum purè, & quæ clausulam irritant# non adijciat, an irritat illum? 592. 2. D. & quando? 594. 2. C.

LEX CANONICA.

1 Leges Romani Pontificis non. pendere à Conci[7071]lijs, sed e contra. 373. 2 D.

2 Leges ferre posse Romanum Pontificem sine consensu Cardinalium. 374. 2. B.

3 Lex iurisdictionis & lex Diœcesana, quæ? 451. 2. A. B. &c.

4 Leges Canonicæ vocantur Canones, decreta. &[7072] alijs modis. 458. 2. C.

5 Lex Canonica à Ciuili in multis differt ex parte materiæ. 410. 2. B.

[[1285]] 6 Lex Canonica excellentior, & vniuersalior lege Ciuili. 411. 2. B.

7 Legis canonicæ à ciuili, alia differentia. ibid. D.

8 Lex canonica circa solam materiam honestam versatur, sicut & ciuilis. 409. 1. D. [7073]

9 Lex canonica præcipit in materia cuiuscunque virtutis. ibid. 2. A.

10 Lex canonica præcipit actus omnium virtutum, sed non omnes. ibid.

11 Lex canonica non prohibet omnia vitia, & peccata absolutè. 409. 2. D.

12 Legis canonicæ primaria materia, est materia Religionis. 412. 1. B.

13 Lex canonica nullam certam verborum form#[7074] requirit. 429 2. B.

14 Lex canonica non requirit scripturam. ibid. C.

15 Lex canonica quam #mulgation# requirit. 433. 2. D

16 Leges Concilij generalis, quomodo promulgandæ? 435. 2. B.

17 Leges canonicæ, an obligent, statim post promulgationem Romæ factam? 436. 2. B.

18 Leges Pontificias statim obligare, diffundere autem obligationem successiuè. 437. 2. C.

19 Lex canonica iusta, per se infert obligationem, vt acceptetur. 439. 1. A.

20 Lex Pontificia admittit supplicationem ex causa iusta. ibid. 2. C.

21 Lex canonica, dum ad Pontificem reccurratur, quomodo obliget? 440. 2. D.

22 Legem canonicam per consuetudinem tolerat# non acceptatam tandem non obligare. 441. 1. A.

23 Lex, quomodo obliget scientes, & ignorantes? 442. 2. A.

24 Lex canonica ignorata ab aliquo corpore politico integro, obligat cessante ignor#tia. 442. 2. C.

25 Lex canonica obligat in conscientia. 443. 1. B.

26 Lex Ecclesiastica per se obligat sub culpa morta li. si absolutè feratur. 443. 2. C.

27 Legis canonicæ obligatio in conscientia grauis aut leuis, vnde colligenda? 446. 2. D.

28 Lex canonica obligat omnes baptizatos etiam hæreticos. 449. 2. B.

29 Leges Pontificias de se obligare omnes Christianos adultos vbicumque degentes. 450. 1. B.

30 Leges Episcoporum intra territorium, quomodo obligent? ibid. 2. C.

31 Leges Conciliorum Prouincialium, quomodo obli gent, & quos? 451. 1. A.

7075

32 Leges canonicæ faciunt subditos bonos simpliciter. 67. 1. C.

33 Vt lex canonica derogata censeatur per consuetudinem quodnam tempus necessarium? 441. 2. A. &c.

34 Lex per consuetudinem non recepta, non censetur simpliciter reuocata. 442. 2. C.

LEX ODIOSA.

1 Lex odiosa, & fauorabilis. 459. 1. D. & vndè distinguendæ? 460. 1. B.

2 Lex eadem fauorabilis, & odiosa secundum diuersa. 462. 1. D. & hæc, quomodo interpret#da? 463. 1. A

3 Lex excludens fœminas à hæreditate est od osa simpliciter. 463. 1. C.

4 In dubio legis, fauorabilis ne fit, an odiosa, in fauorem interpretanda. 463. 1. D.

5 Legis odiosæ quatuor sunt species. 463. 2. D.

6 Legem esse odiosam unde colligendum? 764. 1. B. & vnde extendenda lex odiosa? 631. 2. C.

LEX POENALIS.

1 Lex imponens pœnam spiritualem, & censuras, &c. ordinariè supponit culpam. 464. 1. C.

2 Lex pœnalis pura ex intentione legislatoris colligenda. 470. 2. B.

3 Regula generalis ad legem purè pænalem dignos cend#. 471. 1. A.

4 Lex pœnalis duplici modo fertur per verba simplicia, vel composita. 478. 2. B.

5 Vterque modus multiplex. ibid.

6 Lex lata per verba, fiat, subiaceat, incurrat, &c. quando significet sententiam latam? 486. 1. A.

7 Lex per quæ verba intelligatur, sententiam latam significare? 486. 1. C. & 488. 2. C. & seq.

8 Lex pœnalis cum particula, ipso facto, &c. significat sententiam latam. 493. 1. A.

9 Lex purè moralis, purè pænalis, & mixta quæ? 468. 2. C. D.

10 Leg# p#nal# obligare posse in c#sci#tia. 464. 1. D

7076

11 Legem pænalem de facto obligationem in conscientia inducere. 466. 1. B.

12 Lex pœnalis non obligans ad culpam dari potest. 468. 2. A. & aliquæ defacto dantur. 470. 2. A.

13 Lex humana potest obligare in conscientia ad p# nam, tam actiuam, quam passiuam ante omnem sententiam. 477. 2. D. & quando 478. 1. B.

14 Lex p#nalis vtens verbis simplicibus comminantibus pænam, non obligat statim ad talem pænam in conscientia. 479. 1. C.

15 Lex quæ fertur simpliciter, per verba futuri tem poris tantum, non obligat in conscientia ante sen tentiam. 482. 1. A. etiamsi verbum geminetur. ib. 2. A. vel per duas leges imponatur. 483. 1. B.

16 Lex præcipiens ad pænam periurij, quomodo obligat? 485. 1. A.

17 Lex lata per modum imperandi, quam inducit obligationem, & vnde colligenda. 485. 1. B.

18 Lex imponens pænam exequendam per actionem ipsius rei, quando obliget? 489 1. A.

19 Lex pænalis cum particula ipso facto. quam obligationem inducit? 495. 2. A.

20 Lex pænalis priu#s re#pria, qu# sine executione hominis exerceri nequeat, quem effectum habeat? 493. 1. D.

21 Lex p#nalis cum additione ipso facto, licet n#dicat absq; alia declaratione, inhabilitat, & infert p#nas quæ sine actione propria exercentur. 502. 1. D.

22 Lex p#nalis post sententiam latam, quomodo obligat? 508. 1. A. (2. 3.

23 Lex p#nalis, quomodo obligat Iudic#? vide Iudex.

24 Lex pænalis potest per consuetudinem abrogari. 805. 1 B.

LEX TRIBVTORVM.

1 Leges tributorum inter odiosas c#put#dæ. 523. 2. D

2 Leges tributorum, quando pure pœnales intelligantur? 525. 2. D.

3 Leges tributorum esse veras leges morales obligantes in conscientia. 526. 2. D.

4 Leges tributorum imponentes pœnas cum tributis esse mixtas. 528. 1. D.

5 Leges iustæ simpliciter imponentes tributa obligant in conscientia ante petitionem. 548. 1. C.

6 Leges iniustæ tributorum, nec ante, nec post petitionem obligant. 548. 2. C. possunt tamen aliqu#do ad aliquid obligare. 549. 1. B. Vide tribut#

LEX PVRE IRRITANS.

1 Lex pure irritans, vnde dignoscenda? 563 1. C.

2 Lex irritans actum indirecte, seu dans formam substantial# contractui, non est pœnalis. 556. 2 D.

3 Leges aliquas irritantes, pœnales esse. 557. 2. B.

4 Legem irritantem posse ferri in commune bonum, simul & in pœnam. 559. 1. A.

[[1286]] 5 Lex purè irritans, non obligat ad præscriptam formam seruandam. 561. 2. B.

6 Lex dans formam contractui, quam obligation# inducit? 560. 2. B.

7 Lex simpliciter irritans actum, si fiat, quomodo obliget? 563. 1. A.

8 Lex non irritans actum ipso facto, sed irritare præcipiens, quomodo obliget? ibid. D.

9 Lex irritans ipso facto si suum habeat effectum obligat in conscientia. ibid. C.

10 Lex constituens formam substantialem in actu seruandam irritat factum sine illa. 568. 1. D. & quando talis censeatur? 65. 2. B. D. & 69. 1. C.

11 Lex irritans in præsumptione fundata, an semper habeat effectum? 575. 2. D. 577. 1. A.

12 Leges irritantes posse consuetudines abrogare. 598. 1. C.

12 Leges irritantes, an in vtroque foro procedant, & vnde hoc colligatur? 615. 2. D. &c.

14 Legis forma corrupta, an irritetur Actus, & qu#ta corruptio sufficiat; 612. 2 A.

15 Lex irritans, non annullat Actum, ante solemn# promulgationem. 613. 1. A.

16 Lex irritans post promulgationem in Curia, expectat bimestre. ibid. 2. C.

17 Leges irritantes canonicè, quando habent effectum? 614. 1. B.

18 Lex irrit#s, differ#s effectum, #te t#p# à lege limitatum, non operat# effectum, licet subditi c#s#ti#t. 615. 2. C

19 Lex irrit#s non priùs circa volent#, quam nolent# operatur. 616. 1. B. Vide lex prohibens per totum.

LEX PROHIBENS.

1 Lex prohibens actum & irrit#s respectu bonis c#mu nis, aut priuatorum, non est pænalis. 566. 2. D.

2 Leges directè #hib#tes actum, si ad maiorem firmita t# irritant illum obligent in conscientia. 562. 1. C.

3 Lex simpliciter prohibens, & irritans actum, an interdum impediatur. 568. 2. B.

4 Lex purè prohibens non semper irritat actum, contra ipsam factum nisiali#de c#stetm#s legislatoris. 586. 1. A

5 Lex prohibens, vt irritet actum, quibus verbis vti debeat. 588. 1. A.

6 Lex purè prohibens, quando irritat actus, & quibus circunstantij?? 591. 1 A.

7 Lex Ciuilis prohens. Vide lex Ciuilis. n. 27.

8 Lex Canonica prohib#s. Vide lex Canonica. n. 11.

9 Lex prohibens contrariam consuetudinem præteritam, an futuram complectatur? 799. 1. C.

10 Lex prohibens futuram consuetudinem, non ideo eam reprobat. 800. 1. A.

11 Lex reprobans consuetudinem, quomodo vinci[7077] potest ab ea? 856. 2. C.

12 Lex exorbitans, quomodo intelligenda. 1000. 1. B.

13 Lex reuocans priuilegium, quomodo habeat su# effectum, & quando? 171. 2. D.

14 Lex fauorabilis, ad omnem proprietatem verborum extendenda. 632. 1. D.

15 Legis ext#sio aliquado vltra proprietat# verbor# intellig#da, imò tam naturalem, quam ciuilem. 633. 1. C

16 Legis extensio quadruplex. 631. 2. A.

17 Lex non est regula indiuisibilis, sed extention# habet. 723. 1. D.

18 Lex an extendenda solum ob rationis similitudin# ad alium casum? 635. ibid. C.

19 Lex non inducit vinculum in conscientia, ob similitudinem rationis. 637. 2. A.

20 Legis ext#sio c#preh#siua obrationis id#titat#, ad legem etiam p#nalem extendi potest, 643. 2. A.

21 Lex an extendatur ab vno casu ad alium ob id# titatem rationis. 640. 2. A.

22 Legis extensio ad personas, loca, & tempus extenditur. 646 2. D.

23 Legis restrictio, quomodo accipienda? 647. 2. D.

7078

24 Legis restrictio, quando illicita? 648. 1. C.

25 Legis restrictio ad aliquod incommodum euitandum fieri debet. 648. 2. A.

26 Legis restrictio ex alia regula colligenda, 649. 1. B.

27 Lex aliquando restringitur ex subiecta materia 651. ibid. B.

MVTATIO LEGIS HVMANAE.

1 Legis interpretatio triplex; Authentica, vsualis, & doctrinalis. 623. 2. C.

2 Legis interpretatio, vide Interpretatio. à n. 1.

3 Legis mutatio ab extrinseco, & intrinseco. 622. 1. A. & vtrumque dupliciter. ibid. C.

4 Legis obligationem interdum cessare. 653. ib. C.

5 Vt legis obligatio cesset, requiritur, vt deficiat ratio aliquo modo contrariè. 655. 2. D.

6 Legis obligatio aliquando cessat propter bonum personæ particularis. 659. 2. A.

7 Lex ex aliqua circunstantia facta iniqua, an requirat recursum ad Principem, vt eius obligatio cessare intelligatur? 660. 1. D.

8 Legis obligatio aliqu#do tollitur sine recursu ad Principem per iudicium probabile. 661. ibid. B.

9 Legis cessatio contraria, & negatiua. 666. ibid. A.

10 Legis vigor extingit# per mutation# c#trari#. ib. C.

11 Vt lex vigorem suum perdat necessaria est euidentia. ibid. 2. C.

12 Legem cessare, cessante legis ratione generaliter. 667. 1. B.

13 Lex pr#cipiens actum virtutis, non cessat, cessante quocunque fine extrinseco. 668 2. A.

14 Lex cessat, cessante adæquato fine extrinseco, & intrinseco. 669. 1. A.

15 Lex præcipiens actum indifferentem, quando cesset? ibid. 2. A.

16 Legis cessatio in vniuersali, & in particulari, quo modo differt? 672. 1. C.

17 Lex, quoad vnam partem inutilis, non quoad ali# an cesset? ibid. 2. C.

18 Lex aliqu#do susp#dit#, sed non extinguit#. 673. 1. A

19 Legem humanam validè, & iustè abrogari posse. 753. ibid. A.

20 Legis mutatio iusta erit, quando causa iusta fuerit. 754. 2. D.

21 Lex generalis posterior abrogat prior#. 869. 2. A.

22 Lex g#eralis contra specialem, quam vim habeat, & è contra? 766. 2. B. C. &c.

23 Lex potest per consuetudinem derogari, quoad obligationem sub culpa. relicta obligatione quoad p#nam. 852. 2. B. (2. D.

24 Lex posterior contraria reuocat consuetudine. 859

25 Vt lex consuetudinem reuocet, quid requiratur? 860. 2. C.

26 Lex particularis Papæ, an reuocet consuetudinem? 863. 2. A.

27 Lex reuocans priuilegium non statim habet su# effectum. 1071. 2. D.

LEX DIVINA POSITIVA VETVS.

1 Lex diuina positiua, an data fuit ante Moysem? 1076. 1. C.

2 Lex diuina. Vide Angeli. n 3.

3 Lex diuina collectiuè sumpra significat multitudinem plurium legum. 1076. 1, B.

4 Legem scriptam in quinque libris Moysis fuisse vere diuinam, & Deum ipsum fuisse principalem, & proximum eius author#. 1079. 2. C.

5 Lex vetus per Moys# data t#qu# per proximum promulgator#, non verò per author#. 1082. 1. C.

[[1287]] 6 Legis veteris finis bonus, honestus, spiritualis, &,[7079] supernaturalis fuit. 1085. 2. C.

7 Finis vltimus à Deo int#tus per illam lègem fuit spiritualis fœlicitas illius populi, vel in hac vita vel in futura. ibid. 2. D.

8 Lex vetus in peculiarem Christi honorem datam, ad augendam fidem explicitam Christi venturi. 1086. 1. D.

9 Finis ad æquatus legis veteris instructio fuit populo Iudaici. 1087. 2. A.

10 Singula præcepta legis veteris habuisse proprios fines materijs accommodatos. 1088. 2. B.

11 Finis legis duplex, moralis, & spiritualis. 1089. 1. A.

12 Materia legis veteris non potuit esse nisi honesta, & sancta. 1091 1. A.

[7080]

13 Lex vetus etiam actus internos pro materia habebat. 1094. 1. B.

14 Materia legis veteris comprehendebat omnes actus externos necessarios ad honestatem morum, tam naturalem, quam cæremonialem, seu religio sam, quam etiam politicam, seu ciuil#. 1097. 1. B.

15 Materia legis veteris quatuor complectebatur, vt cœremonialis erat, vt autem iudicialis erat alia quatuor. 1099. 1. C. D. & 2. C. D.

16 Materia legis veteris generaliter sumpta aliqua comprehendebat, quæ non cadebant sub rigoroso præcepto, sed sub consilio. 1100. 1. B.

17 Lex vetus præcipit Actus p#nitentiæ, & theologalium virtutum. 1120. 2. A.

18 Formam illius legis fuisse verbum sensibile ipsius Dei hominibus sufficienter significantem ip[7081]sius voluntatem. 1101. 2. C.

19 Lex Decalogi priùs voce prolata est, postea Dei digito scripta. 1102. 2. B.

20 Lex vetus pro solo populo Israelitico data. 1104. 1. B.

21 Lex vetus data ministerio Angelorum. 1080. ibid. A. & sequent. Vide Angeli.

22 Lex vetus in quo loco promulgata fuit. 1106. ib. A

23 Lex vetus data anno à creatione mundi bis milessimo quingentessimo decimo tertio. 1106. 2. B

24 Lex repudij quo sensu permissa. 1085. 1. A. 1093. 2. D.

7082

25 Lex de Vsura, quomodo intelligenda? ibid. D.

26 Legis effectus proximus, & remotus. 1107. 1. C.

27 Lex vetus habuit pro effectu opus præmio dign# & ipsum præmium. 1113. ibid. D.

28 Lex illa obligabat in conscientia. 1107. ibid. B.

29 Grauitas huius obligationis, vnde colligenda. ibid. 2. A.

30 Lex illa etiam vi præceptorum moralium obligabat in conscientia. 1108. 1. A.

31 Hæc lex ratione præceptorum cœremonialium, quomodo obligabat? ibid. 2. D.

32 Lex vetus, quomodo obligabat cum periculo vitæ? 1109. 2. C.

33 Lex vetus effectus aliquos permittebat. 1110. 1. B.

34 Lex vetus habuit effectus pœnales. 1112. ibid. B. & quos? 2. A.

35 Lex vetus quas permissiones habuit. Vide permissio n. 5. & seq.

36 Lex vetus, quæ præmia promitebat, temporalia nè, an æterna? 1115. 1. C.

37 Lex vetus non obligat gentes, in Christum non credentes. 1131. ibid. B.

7083

38 Legis opera de condigno, quid meruerint? 1115. 2. D.

39 Lex vetus non habuit ex se virtutem iustificandi. 1118. 1. D.

40 Lex vetus cur dicitur imperfecta? 1097. ibid. A.

41 Legis veteris Sacramenta non habuerunt vim iustificandi, nec in eis extra circuncisionem dabatur gratia extra meritum operantis. 1119 ibid. D.

42 In quo sensu dicitur lex vetus non iustificare? 1123. ibid. D.

43 Lex illa non dabat vires ad Actus disponentes ad iustitiam. ibid. 2. A.

44 Lex vetus imperfecta fuit propter negationem plurium perfectionum, quibus caruit. 1125. 1. B.

45 Lex vetus magnum pondus imponebat. ibid. 2. D.

46 Lex vetus grauissimas pœnas temporales minitabatur. 1126. 1. D.

47 Lex vetus in suo ordine, & gradu perfecta fuit. ibidem. 2. D.

48 Lex vetus in sua specie propria, erat perfecta. 1127. 1. B.

49 Lex vetus à solo Deo mutabilis. ibid. 2. D. & 1129. 2. C.

50 Lex vetus à solo Deo abrogari, & dispensari potuit. 1128. 1. A. B.

51 Lex à Deo varijs modis fieri potuit. 1129. 2. D. &c.

52 Lex vetus non est lex ad intra, in Deo ipso existens. 1130. 1. D.

53 Legem veterem nunquam comprehendisse gentes conuersas ad fidem. 1132. 2. B.

54 Lex vetus non comprehendit Iudæos baptizatos. 1133. 1. D.

55 Lex vetus quo sensu dici potuit perpetua? 1136.[7084] 2. A. &c.

56 Legis cessatio, quoad præcepta cœremonialia. 1137. 2. B. Item, quoad iudicialia. 1138. 1. D. quid vero quoad moralia? 1134. 1. C. & 1145. ibid, D.

57 Lex vetus cessauit non solum quoad obligationem, sed etiam quoad comminationes, & promis siones obseruantibus eam, &c. 1148. 1. A.

[7085]

58 Lex vetus ante Christi aduentum non fuit mortua. 1149. ibid. C.

59 Lex vetus ante Christi mortem non fuit mortua. 1150. ibid. B. sed eius præcepta omnia durarunt, vsque ad mortem Chrsti. 1151. ibid. A.

60 Lex vetus non fuit mortua quoad obligationem in instanti mortis Christi. 1153. 2. D. Sed aliquo tempore postea obligauit. 1160. 1. C. nec abrogata fuit toto tempore vsque ad Pentecostem. 1161. ibid B.

61 Legem soluendi decimas non fuisse cœremonialem, sed iudicialem? 1194. ibid. A.

62 Lex vetus post Christi aduentum, quando ablata? 1131 ibid. B.

63 Lex vetus etiam pro Iud#is, qui Euangelium n# susceperunt abrogata est. 1136. ibid. A.

64 Lex vetus cæpit abrogari in die Pentecostes, n# tamen simul pro toto orbe, sed successiuè, crescen te promulgationelegis nouæ. 1161. 2. B.

65 Legis veteris præcepta moralia, & iudicialia, quo modo non sint mortifera, licèt sint mortua? 1162. 1. B. C.

66 Legis veteris præcepta cæremonialia mortifera esse. 1162. 2. A.

68 Legis veteris cæremonijs vti nulla ratione licet. 1165. 1. D.

68 Lex vetus an priùs mortua fuerit quam mortifera respectu gentium. 1187. ibid. D.

69 Legem veterem cæpisse abrogari, & mortuam esse, quoad obligationem, simul ac lex noua cæpit obligare. 1189. 1. A. & sequent.

[[1288]] 74 Legem veterem non simul pro toto mundo, sed successiuè mortuam fuisse. 1190. 1. A.

75 Lex vetus quo tempore pro toto mundo mortua, & mortifera? ibid. D.

76 Lex vetus non priùs fuit mortua, quoad institutionem quam mortifera. 1191. 1. A.

77 Lex vetus quando extincta, quoad institutionem. ibid? 2. D.

78 Lex vetus quo tempore cæperit esse in utilis?[7086] 1207. 1. A.

79 Lex vetus non amisit vim suam in morte Christi, nec ante Pentecostem. ibid. C.

80 Lex vetus qu#diu durauit, quoad obligation#, durauit etiam quoad effectus p#nales & ir ritandi. ib. 2. B.

81 Lex vetus amisit suam efficaciam successiuè, à die Pentecostes respectu præceptorum cœremonialium. 1208. 1. B.

82 Lex vetus, quam vim habuerit vsque ad diem Pentecostes? 1209. 1. A.

83 Lex Moysis vsque ad diem Pentecostes retinuit vim sanctificandi legaliter, seu iustificandi carna liter. 1210. 1. A.

84 Lex illa quamdiu mortifera non fuit, ad quid vti lis, erat? ibid. 2. A.

LEX NOVA DIVINA

1 Legis nouæ causa finalis, & efficiens. 1219. 1. A.

2 Legis nouæ varia nomina, 1214. 1. A. B. &c.

3 Lex noua est vera, & proprijssima lex præceptiua. 1216. 1. C.

4 Lex fidei, quid significet? 1217. 2. C.

5 Lex gratiæ cur dicitur infundi cordibus hominum? 1228. 2. A.

6 Lex noua cur à principio mundi non data? 1232. 2. A.

7 In lege noua nulla esse diuina pr#cepta, nisi fidei, & Sacram#tor#, quomodo intellig#d#? 1227. 1. A.

8 Lex gratiæ imperans, seu impellens & adiuuans[7087] dicitur. 1228. 2. D.

9 Legem nouam etiam imperantem esse per se n# script# exterius, sed mentibus & cordibus impres sam. 1230. 1. A. C.

10 Legis nouæ, & veteris differentia. 1231. 1. C. D.[7088]

11 Legis nouæ materialis causa partim moralis, partim cæremonialis. 1119. 1. D.

12 Lex gratiæ mysteria plura explicitè credenda, proponit quam lectus vetus. 1221. ibid. D.

13 Legis nouæ materia, actus tam internos, quam externos complectitur. 1226 1. C.

14 Legem nouam amplecti non solum propria præcepta, sed etiam spiritum gratiæ, dantem vires, & inclinantem ad obseruandam legem. 1228. 1. D.

15 Legem nouam latam pro vniuersis viatoribus.[7089] 1232. 2. D

16 Forma legis nouæ consistit in aliquo signo sufficienter promulgantem hominibus talem diuin# voluntatem. 1227. 2. B.

17 Lex gratiæ ita impressa cordibus, vt det etiam vires. 1232. 1. C.

18 Legis promulgatio, & diuulgatio distinguenda.[7090] 1241. 2. D.

19 Legis nou# obligatio c#pit à Iudæis. 1233. 1. A.

20 Lex noua non obligabat in conscientia in morte vel resurrectione Christi, imò nec ante diem[7091] Pentecostes 1236. 1. C. & 2. D.

21 Lex noua cæpit obligare in die Pentecostes. 1237. 1. B.

22 Lex noua cur postea scripta sit. 1230. 2. B.

23 Legem nouam non simul obligasse Iudæos vbique existentes, sed obligationem eius fuisse successiuè diffusam. 1237. 2. B.

24 Legem nouam nec ge ntiles obligasse ante diem Pentecostes. 1238. 1. B.

25 Legem nouam non incepisse obligare gentilesper se, vsque ad reuelationem factam Petro Actor. 10. 1241. 1. A. ex tunc verò obligasse non simul totum Orbem, sed successiuè. 1241. 1 D.

26 Lex noua iustificat, & in hoc superat legem ve[7092]terem. 1242. ibid. 1. C.

27 Lex noua, quomodo dicatur iustificare? ibid. 2. D

28 Lex Gratiæ cur dicatur iustificare. 1243. 1. D.

29 Legem nouam abundantius dare gratiam, quam antea daretur. ibid. 2. D.

30 Lex noua quo sensu per præcepta dici potest iustificare? 1244 2. B.

31 Lex noua quos effectus spirituales habeat? 1245. 2. B.

32 Legem nouam quo sensu perpetuam esse affir[7093]memus. 1255.. 2. B.

33 In lege noua Deus potest dispensare. 1246. 2. D.

34 In lege noua nullus Princeps temporalis dispen sare potest. ibid. 2. C.

35 In lege noua Diuina nec summus Pontifex dispensat. 1248. 2. D.

36 Legis nouæ præcepta positiua nullam dispensationem, aut interprerationem per modum EpiiKiæ admittere. 1250. 1. D.

37 Lex Christi quo sensu indispensabilis ab homine? 1251. 2. A.

38 Lex noua, quomodo admittat interpretationem doctrinalem? 1253. 2. C.

39 Lex noua nullam patitur diminution#; 1257. 2. B.

40 Lex noua nullum augmentum recipit. 1258. 1. B.

41 Contra legem nouam nulla consuetudo homin# præualere potest. 1257. 2. D.

42 Legis gratiæ variæ excell#tiæ. 1259. 1. D. & seq.

43 Lex noua etiam, quoad præcepta, & documenta,[7094] longè perfectior est lege veteri. 1262. 2. A. & seq.

44 Lex noua in quibus excessit legem veter#. ib. 2. C. &c

LVMEN.

Lum# fidei n#qu# in tota Ecclesia defuisse. 17. 2. B.

LVTHERVS.

Lutherus vim legum humanarum extinguere conatur. 211. 1. C.

M.

MAGISTRATVS.

1 Magistratum ciuilem cum potestate temporali ad regendos homines iustum esse, & naturæ humanæ valde consentaneum. 197. 1. B.

2 Magistratus humanus, potestatem habet leges fe rendi. 199. ibid. B.

3 Magistratus ciuilis, an contra Ius commune statuere possit? 758. 1. A.

MAGNIFICENTIA.

Magnificentia vide legis ciuiuilis materia. n. 28.

MANDATVM MANDO.

1 Mandatum spirat morte mandatantis. 58. 1. C.

2 Verbum Mando variè explicatur, & vis eius declaratur. 259. 1. C.

MATERIA.

1 Materiæ grauitas sufficiens ad obligationem grauem vnde colligenda? 304. 1. C.

2 Materia nudè spectata leuis, potest ex circunst#tia fieri grauis. 303. ibid. C.

3 Materiæ grauitas ad legem ciuilem. Vide legis ciuilis obligatio. à n. 43.

4 Materiam legis positiuæ posse esse grauem in om nibus virtutibus, presertim principalibus, & Cardinalibus. 305. 1. A.

5 Materia temporalis, & spiritualis quæ? 410. 2. D.

[[1289]] MATRIMONIVM.

1 Matrimonium secundum contractum, viuente priori coniuge, esse nullum, iure naturæ. 148. 2. D. Vide Ius. n. 22.

2 Matrimonium inter fratres, vel inter patrem, & filiam, nullum esse iure naturæ. 149. 1. A. Et nihilominus valet ob necessitat# propagationis. 179. 1. C.

3 Matrimonium metu graui contractum esse nullum. 569, 2. D.

4 Matrimonia prohibita in lege veteri nunc valere quan do legi naturæ non repugnent. 1208. 1. D.

5 Matrimonia nunc non dissoluuntur per repudi# 1209. 2. C.

6 Matrimonium vnde habeat indissolubilitatem? 1254. 1. B.

7 Matrimonium peccaminosum. Vide Accessus. n. 1.

MENDACIVM.

Mendacium esse intrinsecè malum. 178. 1. A

MERITVM.

Meritum vide Iustus. n. 1.

METVS.

1 Metus minuit libertatem, sed non impedit irritationem. 570. 1. C. per errorem. 571. 1. C.

2 Metus quando causat inuoluntarium? 823. 2. B.

MISSA.

1 Missa vide. Celebrare. 1. & 2.

2 Missam audi#s coactus, an impleat pr#ceptum? 141. 2. D

3 Missæ cæremoniæ. Vide cæremoniæ. n. 1.

MONARCHIA.

1 Monarchia vide gubernatio. à n. 1.

2 Monarchium optimum regimen. 206. 1. D.

MONS.

Mons synay, & Horeb. idem. 1106. 1. B.

MOS.

1 Mos, quid propriè significet? 771. 2. A.

2 Mos #priè in liberis t#t# actibus reperitur. ib. B.

MOTVS PROPRIVS.

Motus proprius vide priuilegium. n. 55.

MOYZES.

1 Moyses non fuit author legis veteris, sed promul gator. 1082. 1. C.

2 Moyses nullius partis legis in veteri Scriptura c# tentæ, legislator, sed promulgator fuit. 1084. 2. C.

3 Moyses iratus tabulas legis confregit. 1103. 2. D.

4 Moyses iterum iussu Dei eadem præcepta scripsit. ib.

5 Moyses tabulas intra arcam Dei reposuit. ibid.

6 Moyses reliqua præcepta promulgauit, legendo coram populo. 1104. 1. A.

MVNITIO.

1 Munitio ad Ius Gentium spectat. 185. 2. C.

MVTARE.

1 Mutare vide consuetudo. n. 77. & Pontifex. n. 9.

2 Mutare dominia rerum, ad quem legis effectum spectat. 80. 2. C.

3 Mutatio duplex. 150. 1. D. vide legis mutatio. 74.

MVTIEATIO.

Mutilatio proprij corporis, in quo casu licita, & qua re? 129. 1. D.

N.

NOVITII..

Nouitij non tenentur ex vi præcepti ad seruanda statuta religionis. 454. 2. A.

O.

OBLIGATIO.

1 Obligatio, Vide legis ciuilisobligatio à n. 43. & ex communicatio à n. 2.

2 Obligatio grauis, ex quibus verbis legislatoris collig#da. 447. 1. D.

3 Obligatus ad non fugiendum è carcere, si timeat graue nocum#t# non tenetur illa lege, licet illa pœna non requirat action#. 476. 2. C.

OPORTET.

Verbum oportet, an habeat vim præcepti? 259. 2. C.

ORDO ORDINARE.

1 Ordo Ecclesiæ Hierarchicus totus à Petro dependens. 385. 2. B.

2 Verbum ordinare, an habeat vim præcepti? 260 1. B.

† P. †

p OE N AE..

1 pœnæ grauitas in lege ciuili signum est grauis ob ligationis. 306. 1. C.

2 Omnis p#na pertinet ad vim coactiu#. 357. 1. B.

3 p#na generaliter est omne incommodum natur#, vel afflictio. 469. 2. D. & 470. 1. A.

4 pœnam in actione, & passione consistere posse. 507. 2. B.

5 pœna duplex, vna in actione consistens altera in passione. 476. 1. B.

7095

6 pæna legalis, & conuentionalis. 480. 1, A.

7 pœnæ, aliæ requirentes ministerium hominis, aliæ ipsa lege inferuntur. 487. 2. A.

8 pænarum earundem alia diuisio. ibid. D.

9 pœnarum priuatarum triplex ordo. 492. 2. A.

10 pænarum remissio per indulgentias per quam potestatem fit? 418. 2. B.

11 Multæ p#næ ipso facto imponuntur. 475. 2. A.

12 p#na infamiæ, quando incurritur ipso iure? 483. 2. B.

13 pæna flagellationis seu exilij potest homo in se sine peccato exercere. 489. 2. A.

14 Quæ pæna imponi potest religiosis transgredientibus regulam, quæ non obligat ad culpam, sed ad pænam tantum? 489. 2. C.

15 pænæ pecumari#, quomodo a reo exequ#d#? ib. C.

16 pænæ priuantes actione humana, vt ieiunium, po test ab ipso reo fieri. 491. 2. D.

17 pænæ diuersæ positæ per varias leges, dicentes ip so facto, omnes incurruntur per idem delictum, vel ante, vel post declarationem. 517. 2. D.

18 pæna famis vsque ad mortem, quomodo obliget?[7096] 492. 1. B.

19 pæna manendi in carcere, quomodo obliget. ib. C

20 pæna quæ per solam actionem Iudicis infertur non obligat reum, 508. 2. A.

21 pæna confiscationis omnium bonorum, an obliget reum post sententiam criminis declaratoriam, ad illam exequendam? 510. 2. B.

22 p#n# remissio, indetrim#t# tertij, cauenda. 517. 1. C

23 pæna simoniaci. Vide Simonia. n. 2.

24 pæna à testatore adiecta, an sitvera pæna? 481. 2. C

PAPA PONTIFEX.

1 papalis dignitatis. & officij, Episcopalis differentia. 382 2. C.

2 papa hæreticus non deponitur ipso facto. ante Ecclesiæ declarationem. 400. 1. D.

3 papa, an habeat priuilegium ne erret in fide. ib. B.

4 papa quomodo potest materiam aliquam determinare, vt tantum canonica sit? 412. 1. D.

5 papa potest sibi indulgentias concedere, & secum dispensare. 684. 2. A. Vide indulgentiæ. n. 2.

6 papa, & alij principes supremi possunt leges suas commutare, & in illis dispensare. 703. 1. A. Vide dispensatio. 39.

7 An Papa absoluens defunctum à censura, operatur extra suum territorium? 99. 2. D.

8 Papa non potest dispensationem in voto reuocare 1064. 1. B. Vide dispensatio. n. 3.

9 Pontifex non potest pro suo arbitrio regna mutare. 222. 1. D.

[[1290]] 10 Pontificis sententia an habeat vim legis, & qualis debeat esse? 431. 2. A.

11 Pontificis Epistolæ, vide Epistolæ. n. 1. & 2.

12 Pontifex potest obligare Ecclesiam ad acceptandas suas leges. 438. 1. D.

13 Pontifex pro omni loco priuilegia concedere po test. ibid. 2. B.

14 Pontifex circa tributam inponenda. Vide Tributum n. 10

PARROCHVS.

Parrochus non de iure, sed de consuetudine, disp#sat interdum in lege superioris. 698. 2. B.

PAVLVS.

1 Paulus bis Hierosolymam ascendit. 1195. 1. A. aliàs quater. 1. C.

2 Paulus an Petrum reprehenderit post Concili# Hierosolymitanum? 1195. 2. C.

3 Paulus non excomposito, sed verè Petrum reprehendit 1202. 1. B.

PECCATVM.

1 Peccare ex contemptu, non est peccare ex certa scientia, &c. 315. 1. B.

2 Peccare ex consuetudine non est peccare ex contemptu. 316. 1. B. &c.

3 Peccare ex c#t#ptu quid sit formaliter? 317. 2. B.

4 Peccatum graue committi posse contra legem Ecclesiasticam, ex defectu aliquo in actu mentis, licet in actione exteriori non appareat defectus. 422. 1. D.

PERMISSIO.

1 Permissio quid significet? 96. 1. B.

2 Permissio duplex; iuris & facti. 72. 2. C. affirma tina, & negatiua. 73. 1. D.

3 Permissio propria, quæ? 1110. 1. D.

4 Permissio iuris, & facti qu#? ibidem.

5 Permissio libel lirepudij, an concessiua, an dispensatiua? ibid. 2. D.

6 Permissio pluralitatis vxorum, qualis? ibid. 2. B.

7 Permissio vsurarum in lege veteri concessiua. 1111. 1. B.

8 Permissio ingrediendi vineam alienam qualis? ibidem. C.

9 Permissio simpliciter dicta regulariter, solumver satur circa malos actus. 73. 1. D.

PERPETVITAS.

1 Perpetuitas simpliciter & sec#d# quid; 54. 2. B.

2 Perpetuitas positiua, & negatiua. ibidem. C.

PETRVS.

1 Petrus non peccauit mortaliter in eo facto, pro quo à Paulo fuit reprehensus. 1204. 1. A.

2 Peccatum nec veniale Petrum commisisse est pro babile. 1202. 1. D.

3 Petrum dupliciter ab omnipeccato excu sari posset. ibid. C. & 1204. 2. C. D. 1206. 2. A. &c.

PHILOSOPHI.

Philosophi supernaturalem hominum finem non cognouere. 17. 1. C.

POSSIBILE.

Possibile dupliciter sumitur. 52. 2. D,

POTESTAS.

1 Potestas præceptiua diuisa in dominatiuam. &[7097] iurisdictionis. 44. 2. D.

2 Potestatis Dominatiuæ, & legislatiuæ variæ differentiæ. 45, 1. C.

3 Potestas ordinaria, & delegata. 209. 1. C.

4 Potestas coactiua, & directiua. 79. 1. A.

5 Potestas iurisdictionis ad leges ferendas necessaria. 45. 2. C.

6 Potestas hæc non quælibet sufficit. 46. 1. D.

7 Potestas aliqua suprema in omni communitate reperitur. ibid. 2. C.

8 Potestas in communitate perfecta necessaria ad gubernationem. 198. 2. A.

9 Potestas humani Magistratus, vide magistratus. 1. 2. & 3.

10 Potestas Adæ in posteros, qualis fuit? 202. 1. C.

11 Potestas immediatè à Deo, vel vt Authore Naturæ, vel vt Authore Gratiæ. 209. 1. A.

12 Quæ potestas de legabilis, & quibus modis? ibidem. 1. A.

13 Quæ potestas indelegabilis, & quibus prrsonis. 201. 1. C.

14 Potestas legissatiua non assequitur suum finem ni si in materia omnium virtutum præcipi#do. 243. 1. C.

15 Potestas humana non comprehendit actus merè inter nos. 414. 2. D.

16 Potestas inferioris, ad disp#s#d# in lege superioris, an ordinaria sit? 698. 2. D. vide disp#satio. 38.

17 Potestas disp#sandi includit potestatem commutandi. 705. 1. C.

POTESTAS CIVILIS.

1 Potestas ciuilis, quando manat à communitate? 206. 2. D.

2 Potestatis Regi# varij tituli. 207. 1. A. per totum.

3 Potestas Regia, formaliter vt talis, est de iure humano. ibidem. 2. C.

4 Potestas ciuilis absolutè considerata est de iure diuino. 208. 1. A.

5 Potestas ferendi leges humanas quibus modis participetur? ibid. 2. D.

6 Qu# potestas in Imperatoribus, & Regibus sit ordinaria? 209. 2. D.

7 Potestas ferendi leges ciuiles in lege Grati# & inter Christianos permanet cum moderatione tali statui accommodata. 211. 2. C.

8 Nullum hominem habuisse potestatem vniuersalem, ad fer#das leges ciuiles obligantes vniuersum Orbem. 219 2. C. D.

9 Potestas condendi leges ciuiles est in omnibus Regibus supremis. 225. 2. C.

10 Potestat# hanc esse in principe supremo. 226. 1. D.

11 Potestas condendi leges ciuiles in Magistratibus &c. ibid. 2. B.

12 Potestas hæc est in c#munitatibus perfectis, quæ sine Regibus gubernantur. 227. 1. D. non vero in subiectis alicui supremo principi. 232. 1. B.

13 Potestas hæc in Regina Domina Regni reperitur. 227. 2. C.

14 Potestat# ciuil# nunquam fuisse eandem in tota hominum Vniuersitate. 203. 1. B. & sequent.

15 Hanc potestatem ante Christi Aduentum non fuisse in vno particulari homine respectu totius vniuersitatis. ibid. 2. A. B.

16 Potestas hæc resultat post politicam vnionem hominum. 20. 1. A.

17 Quadruplex actus huius potestatis. 204. 2. B.

18 Potestas h#c mutabilis est. 205. 2. A.

19 potestas hæc non est in ciuitatibus minoribus. 230. 2. D.

20 potestas condendi leges municipales non est in omnibus proprijs ciuitatibus. 231. 1. C.

21 potestas condendi leges ciuiles neque fidem, neque aliud donum supernaturale postulat in subiecto, in quo existit. 233. 1. B.

22 potestas condendi leges in hominibus iniustis permanet. 234. 1. B. C.

23 potestas ciuilis, an respiciat fœlicitatem ætern# vitæ futuræ. 237. 2. B.

24 potestas ciuilis in pura natura spectata quem finem intrinsecum haberet? 238. 1. C.

[[1291]] 25 Potestas ciuilis non multum curat de actibus internis. 239. 1. A. B.

26 Potestas ciuilis (vt est in Principibus Christianis fidei coniuncta) non extenditur in materia, vel actibus suis ad finem supernatural#. 239. 1. B.

27 Asserere licitum esse ratione politici status, leges ferre veræ Religioni contrarias, hæreticum est. 242. 1. A.

28 Potestas ciuilis, vide Potestas Ecclesiastica. n. 1.

29 Potestas obligandi sub mortali in lege ciuili, n# ex speciali Christi concessione, sed ex natura rei consequitur. 300. 1. C.

30 Potestas Imperatoris quo se extendat in priuilegijs c#ced#dis. 987. 1. A, & vide Priuilegium. n. 28

31 Potestas temporalis quomodo subiecta spirituali. 215. 2. D.

POTESTAS ECCLESIASTICA.

1 Potestas temporalis in vniuersum Orbem an sit in Summo Pontifice? 215. 2. C.

2 Potestas ferendi leges obligantes totam Ecclesiam, vel omnes prouincias Ecclesiæ subiectas, n# est in Imperatore. 220. 2. D.

3 Potestas Ecclesiæ in hæreticos, & infideles, quæ? 234. 1. A.

4 Esse in Ecclesia potestatem peculiarem ad regen dam illam. 362. 1. D.

5 Potestas hæc verè, & propriè legislatiua est. 363. 2. C.

6 Potestas hæc spiritualis, & supernaturalis est. 364. 1. C. & quomodo? 370. 1. A.

7 Potestas hæc perfecta prout nunc in Ecclesia, quo modo sit propria legis gratiæ? 366. 2. A.

8 Potestas Regalis, & sacerdotalis in lege scripta distincta. 368. 1. B.

9 Potestatem legislatiuam in Hebræo populo fuisse. Ibidem. 2. C.

10 Potestas sacerdotalis in lege veteri inferioris ordinis ab ea, quæ nunc est in Ecclesia. 369. 1. C.

11 Potestas vt nunc est in Ecclesia in multis superat potestatem legis veteris. Ibidem. 2. A.

12 Potestas hæc data fuit Petro immediatè à Christo Domino, & speciali modo. 370. 1. C.

13 Potestas hæc quomodo alijs Apostolis data fue rit, & à quo? 371. 1. C.

14 Potestatis Petri, & reliquorum Apostolorum diuersitas. 372. 2. A. & 373. 1. A.

15 Potestatem legislatiuam in vninersam Ecclesi# à Christo immediatè summo Pontifici dari, ex vi institutionis eius. 373. 2. A. & quomodo. 379. 2. D.

16 Potestatem hanc solis Apostolis immediatè à Christo datam. 375. 2. D.

17 Potestas iurisdictionis sine consecratione datur. 380. 1. D.

18 Potestas ferendi leges, non est de ratione intrin seca muneris Episcopalis. 385. 1. C.

19 Potestas Ecclesiastica ferendi leges, quibus delegabilis? 396. 2. B. C. D.

20 Potestas hæc non pendet ex moribus hominum. 397. 2. C. nec ex fide. 398. 2. A.

21 Potestas Ecclesiastica legislatiua in lege Eu#gelica est præstantior potestate ciuili. 400. 2. D.

22 Potestas Ecclesiastica etiam vt legislatiua, est supernaturalis. 401. 1. D.

23 Potestatis Ecclesiasticæ excellentia ex fine des#p ta. ibi. 2. A. ex efficiente. 403. 1. B. ex subiecto. ib. D

24 Potestas Ecclesiastica in fœminis esse nequit iure ordinario. 403. 2. D.

25 Potestatis Ecclesiasticæ aliæ excellentiæ tanguntur. 404. 2. A.

26 Potestati Ecclesiasticæ potestas ciuilis subordinata, & subiecta. 405. 1. A.

27 Potestas Canonica, & ciuilis, nec necessariò c#iunctæ, nec necessario separatæ. 407. 2. D.

POSTLIMINIA.

Postliminia ad ius gentium pertinere. 186. 1. A.

PRAECEPTVM.

1 Præceptum, vide Ieiunium, n. 1.

2 præceptum impositum Adæ in statu innocentiæ, quomodo alios comprehendebat? 33. 2. C.

3 præceptum requirit aliquam supremam potestatem in præcipiente. 44. 2. B.

4 Differentia inter pr#ceptum purum, & statutum, seu constitutionem. 56. 2. D. &c.

5 Præceptum superioris ad limitatum tempus, per se loquendo, non est lex. 59. 2. A.

6 præceptum implere, & non tr#sgredi diuersum. 139. 1. C

7 Quæ displicenria operis præcepti, impedat eius adimpletionem? 142. 1. C.

8 Cognitio actus præcepri, vt præceptum est, quomodo requisita? 142. 1. C.

9 præceptum Abr# quomodo intelligendum. 168. 2 C

10 præceptum non ducendi plures vxores quomodo intelligendum. 171. 2. B.

11 pr#ceptum, vt tale, non datur, nisi de futuro. 254. 1. D

12 Præceptum annuæ confessionis, quomodo, & per quam confessionem violetur. 423. 1. A.

13 præceptum fidei, spei, & charitatis in lege veteri extitisse. 1096. 1. D.

14 præcepta legis veteris, sexcenta, & tredecim fuisse. 1100. 1. A.

15 præcepta credendi plura mysteria in lege noua. qu# in veteri, quo iure sit inductum. 1221. 2, A. B. &c.

16 præceptum credendi explicite in lege noua, quo sensu potest dici positiuum? 1222. 2. C.

17 præceptum spei in lege noua, quomodo intelligendum. 1223. 1. A.

18 præceptum charitatis in lege noua, quale. ibi. C. D

19 præceptum Christi de charitate, ad infideles se extendit. 1223. 2. C.

20 præceptum prædicandi datum pastoribus Eccle siæ, quo iure introductum? 1222. 1. B.

21 præceptum affirmatiuum, & negatiuum, & eo[7098]rum differentia. 139. 1. B.

22 præceptorum naturalium triplex ordo. 163, 1. A

23 præcepta erga proximum septem, erga Deum tria. 1096. 1. D. &c.

24 præcepta Decalogi, vide legis veteris forma. 19.

7099

25 præceptorum Decalogi, & aliorum differentia. 1102. 2. D.

26 pr#ceptorum ordo in tabulis scriptorum. 1103. 1. CD

27 præcepta in tabulis descripta, & cur hoc? ibi. 2. D.

38 præcepta Decalogi, quando sufficienter promulgata. 1103. 2. A.

29 præcepta tam cæremonialia, quam iudicialia habuerunt rationem figuralem ex institutione diuina. 1090. 1. D.

30 præceptum aliquod Angelis datum ab initio crea tionis, & cur hoc? 1077. 1. A.

7100

31 præceptum positum sub mortali, in materia leui, obligat sub veniali. 304. 1. A.

32 præceptum Apostolicum abstinendi à sanguine, &c. Actor. 15. obligabat sub mortali. 444. 1. A.

7101

33 præcepta Ieiunij, Missæ, Communionis, &c. sine formali contemptu frangi posse. 445. 2. D.

34 præcepta huiusmodi tr#sgredi#do, quis grauiter peccat, licet n#habeat c#suetudin#pecc#di. 446. 2. A

7102

35 Nulla potestate humana posse proprium præcep tum naturale mutari. 156. 2. B.

[[1292]] 36 præcepta naturalia possintne aliqua potestate humana mutari 157. 2. C.

37 Quæ præeepta immutabilia omnino, etiam à Deo. 169. 1. D. & 2. A.

38 pr#ceptum recitandi horas Canonicas obligat in conscientia, licet pœnam imponat beneficiatis re stituendi. 467. 1. B.

PRAECIPIO, PROHIBEO.

Verbum Præcipio, vel Prohibeo quando indicet ob ligationem sub mortali? 307. 2. B. & 308. 1. B.

PRAEDESTINATIO.

Prædestinatio non intelligitur in intellectu diuino, aute omne decretum liberum. 108. 2. C.

PRAELATVS.

1 Prælati inferiores quas leges condere valeant? 387. 2, C.

2 Prælati Papæ inferiores, an per hæresim potestatem amittant. 399. 2. C.

3 Prælatus an possit præcipere actus merè internos, ratione voti subditorum? 418. 2. C.

4 Prælati Religionum, & Ecclesiastici possunt condere leges suo fini proportionatas. 443. 2. A.

5 Prælati inferiores pro quibus locis priuilegia concedunt? 986. 2. C. Vide Priuilegium. à n. 28.

6 Prælati quomodo dispensent, in legibus, quas ipsi non tulerint? 686 1. A.

PRESBISCITA.

1 Presbiscita cur ita dicta? 457. 1. D.

2 præsbiscita applicari non possunt iuri Canonico. 457. 2. C.

PRAESCRIPTIO.

1 præscriptio cum possessione malæ fidei reprobatur per leges canonicas. 217. 2. A.

2 præscriptio regulariter petit decennium inter præ sentes, & vicennium inter absentes. 1054. 2. D.

PRINCEPS, PRINCIPATVS,

1 Princeps imperio subiectus, an suis legibus possit derogare Imperatorijs. 222. 2. C.

2 Quando potest princeps punire subditum extra territorium delinquentem. 335. 2. B.

3 principem obligari ad suam legem ex efficacia ipsius legis. 353. 2. A.

4 princeps quomodo lege sua obligetur? 354. 2, A.

5 Hæc principis obligatio, quo sensu dici potest naturalis, diuina, vel humana? 355. 1. B.

6 princeps non tenetur seruare leges municipales prouinciarum sibi subiectarum licet in eis moretur, vel peregrinetur. ibidem. C. D.

7 princeps non obligatur lege sua, quoad vim coactiuam. 355. 2. B.

8 An princeps obligetur ciuiliter ratione suæ legis? 358. 1. B.

9 Quæ leges irritantes, principem comprehendant? 359. 1. B.

10 principatus humanus neque est congenitus naturæ, neque est contra illam. 200. 2. D.

PRIVILEGIVM.

1 Priuilegij nomen #quiuocè sumi posse. 954. 1. C.[7103]

2 priuilegium quid? 867, 2. B.

3 priuilegij definitio. 868. 1. B.

4 Non omne priuilegium esse legem propriè sum ptam. 868. 1. A.

5 priuilegium, vide Consuetudo. n. 81. 82.

6 priuilegium aliud esse purum beneficium, aliud iuri contrarium. 992. 2. B. [7104]

7 priuilegium diuinum, & humanum. 874. 2. D.

8 priuilegium humanum reale, & personale. 875. 1. D.

9 priuilegium adhærens rei, aut personæ, & vnde dignoscendum? 876. 1. B.

10 priuilegium conuentionale, & purum, 884. 1. D.

11 priuilegium reale per se indifferens, vt sit personale. 885. 1. A.

12 priuilegium perpetuum, & temporale. 885, 2. D.

13 priuilegij altera diuisio. 878. 2. B.

14 priuilegium odiosum. & fauorabile. 890. 1. B.

15 priuilegium affirmatiuum, & negatiuum. 891. 1. B.

16 priuilegium aliud pro foro externo, aliud pro interno. 891. 2. D.

17 priuilegium scriptum, & non scriptum. 894. 1. D. & eius subdiuisio. 2, D. & 895. 1. B.

18 priuilegij forma vsque ad beneplacitum meum,[7105] quomodo intelligendum. 1203. 1. A. &c.

19 priuilegij forma, externa, & interna. 915. 1. A.

20 priuilegij forma maximè includit significationem verborum. 915. 1. D.

21 In priuilegio tria maximè c#sider#da. 915. 2. D.

22 priuilegij forma substantialis vnde cognoscatur? 921. 1. A.

23 priuilegij subiectum quod? 905, 1. D.

24 priuilegium accipiens, semper supponitur ali[7106]quo modo inferior. 907. 1. A.

25 priuilegium quibus personis conceditur de facto, vel concedi possit. 908. 2 D. 909. 2. B.

26 priuilegium, an idem sibi concedere queat? 907. 2. D.

[7107]

27 priuilegiorum causa, qualis esse debeat? 959. 1. A.

28 priuilegium concedit quicunque legem condere possit, & hic solus. 901. 2. D. & dari potest à su premo principe, vt suum effectum habeat, ante notitiam priuilegiati. 977. 1. D.

29 priuilegium non requirit necessario scriptur#. 871. 1. B.

30 priuilegium à pontifice concessum vbique va[7108]let, si absolutè concedatur. 985. 2. B.

31 priuilegium pro certo loco concessum, ibi sol# valet. 985. 2. D.

32 priuilegij extra territorium concedentis quis valor? 987. 1. C. & 2. B.

33 priuilegium vbique valet, prodispensato in iure c#mu ni, nisi prohibeatur statuto alterius territorij. 989. 1. D

34 priuilegio, in alieno territorio quando quis licitè vti possit? 988. 2. C.

35 priuilegij notitia quomodo necessaria priuile[7109]giato. 972. 2, B.

36 priuilegiorum Notificatio non spectat ad prin cipem. 971. 2. C.

37 priuilegij ostensio vel alia probatio necessaria, vt contra alium admittatur. 972. 1. A.

38 priuilegium esse veram leg#. 42. 1. D. & 69. 2. A.

39 priuilegium à rescripto quomodo differt? 872 2. C

40 priuilegium Odiosum in dubio, quando censendum personale? 880. 2. C.

41 priuilegium gratiosum quid? 881. 1. C.

42 priuilegium remuneratiuum quid? Ibid. 1. C.

43 priuilegium eligendi Confessorem. in rigore neminem grauat. 1041. 2. C.

44 priuilegium remuneratiuum, an sit reale, vel personale? 883. 2. D.

45 priuilegium conuentionale non semper transit ad hæredes. 885. 2. A.

46 priuilegium esse perpetuum, & esse reuocabile, diuersum. 885. 2. D.

47 priuilegium perpetuum Rei perpetuæ adhærere debet. 886. 2. D.

48 Nullum priuilegium suo fundamento durabilius est. 887. 1. B.

49 priuilegium negatiuum non perditur per non vsum. 891. 2. C.

50 priuilegia data pro foro p#nitentiæ non sunt limitanda ad iudicium sacramentale. 893. 2. B. neq#; extend#da ad forum contentiosum. ibidem. 2. C.

[[1293]] 51 priuilegia an fine expressa Principis concessione comparentur? 894. 1. D.

52 priuilegium an sit consuetudine pot#tius? 899. 1. D.

53 Priuilegium duobus modis concedi solet. 916. 1. B.

54 priuilegium dari ad instantiam petentis, aut mo tu proprio vnde dignoscendum? 916. 1. D.

55 Priuilegium motu proprio concessum non retorqueri contra eum cui conceditur, sicut concessum ad petitionem cuiusdam. 918. 1. B.

56 Priuilegium per surreptionem impetratum ad puram instantiam petentis non valere, secùs si motu proprio concedatur. 918. 1. D.

57 Priuilegium conceditur absolutè, vel sub conditione. 920. 2. C.

58 Priuilegiorum tres effectus generales. 961. 1. B.[7110]

59 Priuilegium aliquando datur ad tollendum scrupulum, vel dubium. 963. 1. A.

60 Priuilegium quando habet effectum vltra ius commune? Ibidem. 1. A.

61 Priuilegij effectus per se esse aliquando morale ius, &c. 964. 1. D.

62 Priuilegij effectus, vt lex est. 966. 1. C.

63 Priuilegium contra pariter priuilegiatum, qu# effectum habeat? Ibidem. 2. B.

64 Priuilegium per modum præmij, quando habeat effectum? 980. 1. D.

65 Priuilegij, ad remunerandum opus factum, vel faciendum, eadem ratio. 982. 1. B.

66 Priuilegium dans ius, non acquiritur ante acceptationem per se, aut per alium, ante notitiam[7111] autem acquiritur per alium non per se. 982. 1. D. 2. A

67 Priuilegij acceptatio ad alium effectum necessaria, ad alium non. 977. 1. A. B.

68 priuilegia regulariter non conceduntur ad operandum ante notitiam priuilegiarij. 979. 1. C.

69 Priuilegij vtilitas ante acceptationem quæ n#[7112] sit? 985. 1. A.

70 Priuilegio, in quo loco quis vti possit? 985. 1. C.

71 Priuilegia secundum proprietatem verborum seruanda. 995. 2. B.

72 Priuilegium iniustum, quoad vsum quale, & quem effectum habeat? 996. 1. C.

73 Priuilegium iniustum quoad concession# quid operetur? Ibid. 2. B.

74 Priuilegij iniusta concessio non semper reddit iniustum vsum eius. 996. 2. D.

75 Priuilegij vis magis ex intentione concedentis quam ex verbis petenda. 997. 2. C.

76 Priuilegium non in omnibus æquipararur actuali dispensationi. 1012. 1. C.

77 Priuilegio vsus contrarius quis? 1048. 1. D. & 1047. 2. D.

78 Priuilegium gratuitum duplex. 1063. 1. A.

79 Priuilegium quomodo inducit obligationem?[7113] 69. 2. C. D. & 70. 1. A.

80 Priuilegiarius in duobus casibus obligatur vti suo priuilegio. 968. 1. D.

81 Priuilegiorum promulgatio quæ necessaria? 971. 1. B.

[7114]

82 Priuilegium quando amplè intelligendum? 910. 1. A

83 Priuilegium sub masculino nomine quando fœminas comprehendat? 911. 1. A.

84 Priuilegia quomodo ad coniuncta, siue correlatiua extendantur? Ibid. per totum.

85 Priuilegium alicui concessum post meridiem recitandi Matutinas preces, extenditur ad soc ium. 914. 1. D.

86 Priuilegiorum extensio non fiat in damnum tertij. 965. 2. D.

87 Priuilegium motu proprio concessum ampliandum. 994. 2. A.

88 Priuilegium ob similitudinem rationis non extendendum. 998. 2. D.

89 Priuilegij ampla interpretatio, quomodo facienda? 1000. 1, D.

90 Priuilegium à die concessionis, quomodo fructuosum? 982. 2. B.

91 Priuilegium ablatiuum oneris quomodo operetur? 982. 2. C.

92 Priuilegium exemptionis, quid operetur? 983. 2. B

93 Priuilegij restrictio triplex. 938. 1. B.

94 Priuilegij restrictio quoad communicabilita[7115]tem. 940. 2. A.

95 Priuilegium limitatur ex parte subiecti, obiecti, & mente concedentis. 986. 1. B.

96 Priuilegium derogans iuri communi restringendum. 993. 2. A.

97 Priuilegium quando restringendum? 992. 1. C. & 995. 1. B.

98 Priuilegium inferens damnum tertiæ personæ, quomodo restringendum, & intelligendum? 995. 2. C. & 998. 1. C.

99 Priuilegii restrictio non debet illud reddere inutile. 295. 2. C.

100 Priuilegii mutatio respectu prioris priuiligia[7116]rii non extenditur ad posteriorem. 937. 1. C.

101 Priuilegium multipliciter mutari solet. 1002. 1 B

102 Priuilegiorum propria mutatio partialis, vel totalis. 1002. 1. D.

103 Priuilegiorum aliæ mutationes ex parte materiæ tanguntur. 1013. 2. C.

104 Priuilegium insertum in corpore Iuris, quando[7117] censeatur derogari? 925. 1. D.

105 Priuilegium quando censeatur derogare iuri communi? 923. 2. D. 924. 1. D, &c.

106 Priuilegium derogans iuri communi duplex. 1005. 2. D.

107 Priuilegium in corpore iuris contentum non derogatur tacitè per legem vniuersalem non derogantem priuilegiis expresse. 1068. 2. D.

108 Priuilegium quatuor modis tacitè derogari censetur. 1068. 2. D.

109 Priuilegium speciale derogat generali, 1070. 2. B

110 Inter priuilegia, si sint generalia contraria, præualet antiquius. Ibidem. 1. C.

111 Priuilegium ad Instar in quo consistit. 926. 2. A.

7118

112 Priuilegium ad instat, quando censeatur augeri. 927. 1. C.

113 Priuilegium ad Instar, an potest valere, contra illud ad cuius Instar concessum est. 929. 2. B.

114 Priuilegii ad Instar quænam forma concedendi? 929. 2. D.

115 Priuilegii ad Instar, & per communicationem comparatio, 936. 2. B. & eorundem differentia. 936. 1, D. &c.

116 Priuilegium an destruatur, destructo loco cui[7119] conceditur. 887. 1. C. &c.

117 Priuilegium non cessat cessante causa negatiuè, sed contrariè. 1006. 2. D. & 1009. 1. B.

118 Priuilegium cessare negatiuè quid, & quid contrariè? 1007. 1. A.

119 Priuilegium cessat cessante causa finali dupliciter. 1013. 1. A.

120 Priuilegium cessat, cessante causa perpetuò. Ibid. 2. D.

121 priuilegium conditionale quomodo cessat. 1003, 1 C

122 Priuilegium ritè comparatum non cessat per mortem concedentis. 1014. 1. B. &c.

[[1294]] 123 Priuilegium quando expirat morte concedentis. 1017. 1. A.

124 Priuilegium vt remaneat post mortem concedentis, quid requirat? 1021. 2. D.

125 Priuilegia contra Concilium Tridentinum,[7120] quæ reuocata censeantur? 948. 1. B.

126 Priuilegia reuocata ab homine, vel à iure communi. 949. 1. D.

127 Priuilegium post mortem concedentis, à successore reuocari potest. 1024. 2. A.

128 Priuilegiorum reuocatio, seu abrogatio. 160. 2. D. &c.

129 Priuilegium datum non subdito, & ab eo acceptatum irreuocabile. 1061. 1. B.

130 Priuilegium concessum subdito reuocabile. 1062. 1. A.

131 Priuilegium remuneratiuum, & per contract# onerosum, irreuocabile. 1062. 1. C. & 2 B.

132 Priuilegium concessum ab inferiori in lege supe rioris, an possit ab inferiori reuocari; 1065. 2. C.

133 Priuilegium concessum ab inferiori potest à superiori reuocari. 1066. 1. D.

134 Priuilegium ex causa legitima reuoca bile. 1063. 2. B.

135 Priuilegium gratuitum, quomodo reuocabile? 1064. 1. A.

136 Priuilegium quibus modis reuocare soleat? 1066. 2. C.

137 Priuilegij reuocatio expressa, & tacita, & illa duplex. Ibidem. 2. D.

138 Priuilegium ignoratum non impeditur per c# trariam volunratem. 1068. 1. A.

139 Priuilegia per publicam legem reuocata, promulgationem sufficient# expectant. 1071. 1. D. &c.

140 Quæ promulgatio sufficiat? Ibidem

141 Priuilegij reuocatio ab homine facta, quando sortitur effectum? 1073. 1. B.

142 Priuilegij reuocatio per legem, & ad homin# facta diuersa est. Ibidem. D.

143 Priuilegij reuocatio quomodo Priuilegiario notificari debeat? Ibidem. 2. C. D.

144 Priuilegium ob bonum commune, an possit à priuato renunciari? 889. 1. D.

7121

145 Priuilegium ob bonum priuatum, quando renunciari potest? 889. 2. B,

146 Priuilegium quod momentaneum est, non est reuocabile. 1027, 2. C.

147 Priuilegium per se loquendo renunciabile est. 1028. 1. B.

148 Priuilegi#fit irren#tiabile ex duplici cap. ib. 1 C

149 Priuilegium Clericale, cur non possit à persona particulari renunciari? 1028. 1 D.

150 Priuilegij renunciatio propria, & impropria. Ibidem. 2. A.

151 Priuilegij ren#ciatio tacita, & expressa. 1029. 1 D

152 Priuilegij proprij renunciatio quid requirat? Ibidem. 2. A.

153 Priuilegium vt renuncietur, petit voluntatem expressam. 1035. 1. A.

154 Priuilegij renunciatio multipliciter contingit. 1036, 1. D.

155 Priuilegium aliquod dici posse dispensation#, 677. 2. A.

156 Priuilegium amittitur per aliquem non vsum.[7122] 1036. 2. A & 1037. 2. D.

157 Priuilegium non destruitur per vsum merè negatiuum, 1037. 1. B.

158 Priuilegium per vsum priuatiuum, quomodo destruatur? Ibidem. 2. B.

159 Priuilegium dupliciter amittitur per non vsum. Ibidem. 2. D.

160 Priuilegia quæ non amittuntur per non vsum qualia? 1042. 1. D.

161 Priuilegium, vt per non vsum, amittatur, an decennium requirat? 1043. ibidem D.

162 Priuilegijs absolutis nullum tempus iure definitum, vt amittantur. Ibidem. 2. A.

163 Priuilegium per non vsum amitti, de quo foro intelligendum? 1045. 2. C.

164 Priuilegia quæ non amittantur in foro conscientiæ quæ nam? 1046. 1. C. & 1056. 1. D.

165 Priuilegia quæ per non vsum ex dispositione Iuris per decennium amittuntur; quomodo sunt intelligenda? 1046. 2. C.

166 Priuilegium amittitur per contrarium vsum, si cætera adsint. 1047. 2. B.

167 Priuilegium an per vnum actum amittatur? 1004. 1. C.

168 Priuilegium non amittitur simpliciter per vn# contrauentionem, sed solum secundum quid; 1051. 1. B. & 1052. 1. C.

169 Priuilegiorum Amissio per contrarium vsum in Priuilegijs absolutis non habet locum. 1055. 1. D

170 Priuilegii abusus multiplex. 1057. 2. D.

171 Priuilegium amittitur perabusum. Ibid#. 1, C.

172 Priuilegii amissio per abusum, quando requirat sententiam Iudicis. 1060. ibidem C.

173 Priuilegium ratione formæ limitatur ad vit#[7123] concedentis. 1022. 2. B.

174 Priuilegiorum communicatio est quædam forma concedendi. 931. 2. B,

175 Priuilegii communicatio cum restrictione, vn de extendenda? 937. 2. B.

176 Priuilegiorum innouatio quid significet? 953. 2. B.

177 Priuilegiorum innouatio in forma communi, quid operetur? 954. 1. A.

178 Priuilegiorum innouatio quos effectus habeat? 955. 2. D. &c.

179 Priuilegium consideratur, vt lex est, vel vt exemptio à lege. 958. 2. D.

180 Priuilegiornm Confirmatio, an sit noua con[7124]cessio? 941. 1. C.

181 Priuilegiorum confirmatio in forma communi, vel ex certa scientia. 941. 2. C. & sequentib.

182 Priuilegiorum Confirmatio in forma commu ni explicatur. 944. 1. A.

183 Priuilegiorum Confirmatio ex certa scientia, quam vim habeat? 946. ibidem. A.

184 Priuilegiorum Confirmatio ex certa scientia vni Religioni data, an aliis etiam Religionibus dari censeatur? 951. ibidem. A.

185 Priuilegia confirmata pro vna Religione, quo[7125] modo ad alias Religiones extendenda? 933. 1. C.

186 Priuilegium interpretandi, quænam praxis ob seruanda? 1001. 1. D.

187 Priuilegij vsus illicitus duplex. 1008. 1. D.

PROHIBITIO.

1 Prohibitio, vide Præcipio. 1.

2 Prohibitio quid significet circa legem? 94. 2. B. C.

Q. R.

RECITARE.

Recitare, vide Priuilegium, n. 85. & Præceptum. n. vltimo.

RELIGIOSVS,

1 Religiosis qu# pœna imponi possit? vide P#na. 14

2 Religiosi quando legibus Synodalibus obligentur? 451. 1. D. & 452. 2. D.

[[1295]] 3 Religiosi exempti, an obligentur legibus Episcoporum? 453. 1. C.

4 Religiosi exempti, an obligentur, saltem iure naturæ legibus Episcoporum. Ibidem. 2. C.

5 Religiosi exempti, solum ratione scandali, tenentur legibus Episcoporum. 454. 1. A.

6 Religiosorum regulæ sæpe obligant ad pœnam non ad culpam. 469. 1. D.

7 Religiosorum Regulæ quo sensu obligent in conscientia. Ibidem. 2. B.

8 Religiosi in voto obedienti habent virtuale pactum acceptandi pœnitentias. 470. 1. C.

9 Religiosi peregrinantes, quomodo subsint legibus illius territorij, vbi peregrinantur? 338. 2. B.

10 Solennis Religionis professio, vnde habeat su# vinculum? 1254. 1. C.

11 Religiosorum vota, vide Votum, num. 8.

RESCRIPTVM.

1 Rescriptum, seu Epistola interpretans dubium, legem constituit, sicut sententia. 264. 1. B.

2 Rescriptum requirit intrinsecè scripturam. 872. 2. C.

3 Rescriptum Iustitiæ, & rescriptum gratiæ. 873. 1. C.

4 Rescripti alia diuisio. Ibidem. D.

RESTITVTIO.

Restitutio facta debitori inuito, quomodo sufficiat? 141. 2. D.

REVELATIO.

Reuelatio facta Petro Actor. 10. contigit Anno Christi quadragesimo primo. 1196. 1. A.

REVS.

1 Reus ad excecutionem aliquarum p#narum non tenetur. 510. 2. D. Vide Sententia, num. 2.

2 Reus data sententia, qua ad mortem damnatur, potest ascendere scalam, extendere collum, &c. 511. 1. D.

3 Reus tenetur p#nam iustam Exilij, & similes per se exercere. Ibidem. 2. D.

4 Reus ad quas p#nas pecuniarias obligari possit. 513. 1. B.

REX.

1 Rex duorum Regnorum diuersorum non potest eisdem legibus obligare vtrumque si vni essent vtiles, non alteri. 43. 1. A.

2 Regia potestas, vide Potestas ciuilis. à n. 2.

3 Rex aliquando Reginæ subditus esse potest. 230. 1. C.

RITVS.

Ritus quid significet? 789. 2. A. ritus iuris, & facti. Ibidem. C.

S.

SANCTI.

1 Sanctorum sententiæ etiam quæ in Decreto habentur, non habent vim legis. 388. 1, D.

2 Sanctorum dicta, quando vim legis habere queant? Ibidem. 2. B.

SATISFACTIO.

Satisfacio, vide Iustus. n. 2.

SCANDALVM.

Scandalum euitandum etiam cum detrimento temporali. 54. 1. C.

SCRIPTVRA.

1 Scripturam non esse de essentia legis. 257. 2. D.

2 Scriptura requisita in statutis inferiorum. 429. 2. D,

3 Sensus Scripturæ duplex literalis, & figuralis, & hic triplex: Tropologicus, seu moralis, Allegoricus, & Anagogicus. 1089. 1. C.

SECRETVM.

Secretum naturale non seruare, non repugnare interdum iuri naturæ. 153. 1. B.

SEDES.

Sedium occupatio, quomodo spectat ad ius g#tium. 185. 2. C.

SENATVS CONSVLTA.

Senatus Consulta, cur ita dicta? 457. 1. D.

SENTENTIA.

1 Sententia iusta, secundum allegata, & probata (re tamen vera) falsa, ad quid obliget? 508. 1. C. Vide Suffragium. num. 2.

2 Sententia declaratoria criminis, non obligat re# ad executionem p#næ. 509. 2. B. nisi lex dicat ipso facto. 510. 1. A. Vide Simonia. n. 1.

SIMONIA.

1 Simoniacus confidentialis ipso facto, priuatur beneficio, non expectata sententia declaratoria. 498. 1. B.

2 Simoniaci examinatores, quam p#nam incurrant? 498. 2. B.

3 Simoniaci Cardinales in electione Papæ, priuantur beneficijs, ipso facto. 499. 1. B.

SIMVLATIO.

1 Simulatio Christi, Luc. 24. quomodo licita fuerit? 1178. 1. D.

2 Simulatio Iehu quarto Reg. 10. peccaminosum fuit. 1178. 2. A.

3 Simulatio Iosuæ, Ios. 8. an licita fuerit? ibid. 1. D.

4 Simulatio Elizei, cum Naumam Syro, de ador#do Remmon. 4. Reg. 5. quomodo intelligenda? 1178. 2. B. C.

SPES.

Spes vide Præceptum. n. 13. & n. 17,

SPOLIA.

Spolia Aegyptiorum, quomodo Iudæis concessa? 168. 2. D.

STATVTVM.

1 Statuta, quæ videntur contra Ius Commune, quo modo intelligenda? 758. 2. B.

2 Statutum inferioris à superiore non confirmatum, quam vim habeat? 759. 1. C.

3 Statutum sine iurisdictione ab aliqua congregatione factum, non obligat ex vi legis, sed cuiusd# pacti. 393. 2. B.

STYLVS.

1 Stylus quid significet? 788. 1. B.

2 Stylus Iuris, & facti. Ibidem. 2. B.

3 Styli varij effectus insinuantur. 189. 1. B.

4 Styli leges, quæ, & quales? 189. 1. C.

SVBDITVS.

1 Subditus petens dispensationem sine causa, quomodo peccet? 716. 1. A.

2 Subditus non peccat, vtendo dispensatione sine causa. 725. 2. B.

SVFFRAGIVM.

1 Suffragandi inhabilitas, quando incurritur? 503. 1. D.

2 Suffragandi inhabilitas non expectat sententiam declaratoriam. 503. 2. B.

3 Suffragij inhabilitas actiua, quædam obstat valori suffragij, quædam non. 504. 1. D.

4 Suffragij valori non semper obstat inhabilitas Iuris actiua, secùs de passiua. 504. 1. B.

5 Suffragium omnino nullum, quando? ibid#. 2. A.

6 Suffragij inhabilitas quando p#nalis, & quando substantialis. 504. 2. C.

7 Suffragandi inhabilitates, quæ dicuntur facti, incurri ante sententiam declaratoriam, nisi obstat **[[1296]]** consuetudo fortasse probabilius. 505. 1. B.

8 Suffragantes scholares, an teneantur veritat em respondere, de inhabilitate facti, à Superiore, sub iuramento interrogati. 505. 1. D.

9 Suffragantes post negatam veritatem, an peccent contra iustitiam? 506. 1. B.

10 Suffragantes, se offerentes, ad suffragia tenentur veritatem fateri. Ibidem. 2. D.

11 Suffragantes malè, quomodo puniendi? 507 2. A

12 Suffragantes malè, an consuetudo excuset? Ibid. 2. A.

SVPERIOR.

Superior, & subditus correlatiua, & ita vnus sine alio esse nequit. 378. 2. D.

SVSPENSIO.

1 Suspensio. Vide Legis mutatio. n. 83.

2 Suspensio maior, & minor. 448. 2. D.

3 Suspensio maior denotat grauem obligationem. 449. 1. A.

T.

TAXARE.

Taxare rerum pretia ad quem effectum legis pertineat? 79. 2. A.

TEMPVS.

1 Tempus ad legem aliquam derogandam, quant# esse debeat? 441. 2. A. B. &c.

2 Tempus longum saltem decem annorum esse debeat. 804. 2. D.

3 Temporis continuatio ad præscriptam consuetudinem necessaria. 804. 2. B.

4 Tempus decennij sufficiens vt consuetudo inducatur. 831. 1. C.

5 Tempus ad legem abrogandam per consuetudinem ignorante Principe quantum esse debeat? 846. 1. D.

6 Tempus requisitum vt vna consuetudo deroget alteri. 865. 2. B.

7 Tempus Decennij quando sufficiat? Ibidem. C.

8 Tempus quadraginta annorum, quando requisitum, & pro omnibus his. Vide Consuetudo, num. 35. & 44. &c.

TRADITIO.

1 Traditiones Ecclesiastic#, quomodo ius non scriptum contineant? 780. 1. C.

2 Quæ traditiones ex Apostolorum præceptis pro manarunt? 784. 2. C.

3 Traditio Ecclesiastica sine vllo præcepto inchoa re potest. 784. 2. D.

TRIBVTVM.

1 Tributum à verbo tribuo deriuatum. 524. 1. B. & aliæ deriuationes. Ibidem. A.

2 Tributum diuiditur in reale, personale, & mixtum. 524. 1. C.

3 Tributorum varia nomina vt Census; Angaria; Pœdagia; Guidagia, &c. 524. 2. A. &c.

4 Tributa Realia soluenda licet non petantur. 525. 1. D.

5 Tributum imponi potest de rebus, quæ ad pro[7126]prium vsum venduntur, &c. 540. 1. A.

6 Tributa propria, & generalia externos etiam comprehendunt. 542. 2. B.

7 Tributorum forma est proportio inter personas seruanda, & tributum. 539. 1. B.

[7127]

8 Tributa per se non dependunt ab acceptatione subditorum, 543. 1. B. &c.

9 Tributa ab habente potestatem impo nenda. 529[7128] 1. B. & quis hanc habeat potestatem? Ibidem. D.

10 Quæ tributa Summus Pontifex imponere potest, & vbi? 530. 1. A. B. &c.

11 Tributa imponere de nouo non potest, qui non sit supremus. 534. 2. A.

12 Tributorum duplex causa consideranda. 536. 1. B.

[7129]

13 Tributa in commune bonum ordinantur. 42. 2. C. & 535. 2. D.

14 Tributorum iusta quantitas ex causa ttibuti sumenda. Ibidem. D.

15 Tributa quomodo ad vsus ad quos dantur, expendenda? 536. 2. C. D.

16 Tributa pendere à causa infieri, & conseruari. 537. 1. A.

17 Tributum ratione Consuetudinis, quomodo exi gendum, cessante causa? 538. 1. D.

18 Non obligantur subditi soluere tributum no[7130]uum, si non constet de potestate imponentis, quamuis non constet illum tali carere potestate. 549. 2. B. &c.

19 Tributarius, quando potest se occultare ne soluat tributum? 552. 2. D.

20 Tributa, vt in praxi bene soluantur, quæ sunt obseruanda? 554. 1. C.

21 Tributum quomodo teneantur soluere Aduenæ. 341. 2. D. Vide Lex Tributorum per totum.

TIMOTHEVS.

Timotheus cur circuncisus à Paulo? 1177. 1. A.

TYRANNVS.

Quando liceat seruare præcepta Tyranni, quando non? 234. 2. D.

V.

VNIVERSITAS.

Vniuersitas, quomodo statuta facere possit? 393. 1. D

VOLO. VOLVNTAS.

1 An verbum Volumus habeat vim præcepti? 260. 1. A.

2 Velle præcipere, & velle non obligare repugnant, seclusa ignorantia. 29. 1. A.

3 Voluntas diuina libera ex suppositione vnius actus potest necessitari ad alium, 128. 1. A.

4 Voluntas interior priuandi se priuilegio, quam vim habeat? 1030. 2. B.

5 Voluntas exterior ad renunciandum priuilegi# necessaria. 1035. 1. A.

VOTVM.

1 Votum solenne, vide Religiosus. n. 8. & 10.

2 Votum, vide Prælatus. num. 3.

3 Vouendi intentio, cum non se obligandi intentione repugnat. 29. 1. A.

4 Votum non potest esse sine voluntate se obligandi. 23. 1. B.

5 Voti Dispensatio non est potestatis coactiuæ, sed iurisdictionis voluntariæ. 417. 2. C. & vide Dispensatio. n. 3.

6 Voti commutatio, quam potestatem requirat? 418. 1. B.

7 Voti Irritatio potestatem dominatiuam petit. Ibidem. 1. C.

8 Vota Religiosorum iuxta regulam; quam profitentur, intelligenda. 419. 1. B.

VSVRA.

Vsurarius contractus iure naturæ nullus, seu irritus, quomodo? 149. 1. A.

VSVS.

Vsus quid propriè significet? 771. 1. C.

VTILITAS.

Vtilitas. Vide Lex. à num. 7.

X. Y. Z.

Francisco Suárez

LAVSDEO, Virginiq#; Matri Mariæ.

NOTAE

1 1. *ad Cor. 9.*

2 Ho. 13.

3 45. iuxta Sep tuag.

1

4 *Legis definitio ex D. Thoma.*

5 *Legis diuisio ex Platone.*

6 *Prouer. 8.*

7 *Iob. 38.*

8 *Rom. 2. Ioan. 7.*

9 *D. Thom.*

10 *D. Aug.*

11 *August.*

12 *D. Thom.*

13 *Esai 20. Arist.*

14 *Quæ sit pro pria & vera lex.*

15 *D. Thom.*

16 *D. Aug.*

17 *Cicero.*

18 *Plato.*

19 *Clemens Alex.*

20 *D. Thom.*

21 *Differ#tia inter legem, & consilium.*

22 *Legis Ethy mologia. D. Thom. Gabr. Clichtoue.*

23 *Hierem. 2 Isidor.*

24 *Alens.*

25 *Psal. 118.*

26 *August.*

27 *Cicero.*

28 *Turrecr.*

29 *L. Ius naturale.*

30 *Variæ nominis* Ius, *ethymolog. Prima. Conan.*

31 *Secunda.*

32 *Tertia.*

33 L. *Iustitia.*

34 *Isidor. August.*

35 *August.*

36 *Bartol.*

37 *Driedo.*

38 *Nominis, Ius. significatio.*

39 *D. Thom.*

40 *Cicero.*

41 *Propriano minis. Ius, appellatio.*

42 *Brißon.*

43 *Genes. 23.*

44 *Genes. 31.*

45 *L. Iustitia.*

46 *Alia significatio nominis, Ius.*

47 *Salust.*

48 *S. Isidor.*

49 *D. Thom. August.*

50 *Cicero.*

51 *Actus iudi cis Ius significat aliquando.*

52 *Brisson. D. Thom.*

53 *Vlpian.*

54 *Quomodo ius distinguatur ab æquo, & bono.*

55 *Cicero. Arist.*

56 *De distinctione inter Ius, & fas. Isidor.*

57 *Glossa. Henrr. S. Thomas*

58 *Lex absolutè non fuit necessaria.*

59 *Lex. supposita creatio ne creaturæ rationa lis, fuit vtilis, & absolutè necessaria neces sitate finis.*

60 *Psal. 18. Prouer. 6.*

61 *Legum diuisio in varia membra. Plato.*

62 *Quid sit lex diuina apud Platonem, & quibus modis vsurpetur.*

63 *D. Thom.*

64 *Prima diuisio legis, in tempora lem, & æternam.*

65 *Secunda di uisio legis in naturalem, & positiuam. D. Isidor.*

66 *D. Aug. Rom. 2.*

67 *Gloss. ord.*

68 *Cicero.*

69 *Arist.*

70 *Quibus modis lex naturalis apud Aucto res vsurpeur.*

71 *D. Thom.*

72 *Lex secundum proprietatem insensibilibus non at tribuitur.*

73 *Quænam sit propria lex natura lis. Psalm. 4. D. Thom.*

74 *Cicero.*

75 *D. Thom. D. Aug.*

76 *D. Isidor.*

77 *Arist.*

78 *Cicero.*

79 *Quibus modis consideratur natu ra humana in ordine ad leges, quibus indiget.*

80 *Quotuplex sit lex naturalis.*

81 *Quæn# sit lex positiua.*

82 *Conan. Arist.*

83 *Diuisio legis positiuæ in diuinam, & humanam.*

84 *D. Thom.*

85 *Psalm. 18*

86 *Necessitas legis diuinæ non estab soluta, sed ex suppositione.*

87 *Quæsit lex humana & cur ita appelletur.*

88 *Prou. 8. Rom. 13*

89 *Pultarc.*

90 *S. August.*

91 *Quæ sit ne cessitas legis humanæ. D. Thom.*

92 *Plato.*

93 *Arist.*

94 *Arist.*

95 *S. Cyril.*

96 *August.*

97 *Vltima diuisio legis in, ciuil# & Ecclesiasticam.*

98 *Quæsit lex ciuilis.*

99 *Quæ itm Ecclesi ast.*

100 *Quæ sit ne cessitas condendi leg# ciuilem, & canonic#.*

101 *Lex ad naturam intel lectual#per tinet.*

102 *Lex non in habitu, sed in actu posita est.*

103 *De subiecto in quo lex potest existere.*

104 *Arist.*

105 *Gabr.*

106 *Lex in subdito solum residet in actu m#tis.*

107 *D. Damasc.*

108 *Ad legem ferend# intellectus & voluntatis actus sunt neceßarij.*

109 *Quot actus sint necessa rij proxime in intellectu & voluntate ad legem ferendam.*

110 *D. Thom. Arist.*

111 *Proub. 8. D. Thom. Arist.*

112 *Quæ actus efficacia re quiratur in voluntate ad legem.*

113 *Act# intellectus, qui dicitur ab aliquibus, intimatio, non requiritur ad leg# ferend#.*

114 *Vltra act# numeratos requiritur actus intellectus ad lo qu#d# subdito.*

115 *Prima sen tentia affir m#s legem esse actum in tellectus. D. Thom. Vincent. Caiet. Conrrad. Soto. Turrec. Alens. Richard. Anton. Guilhelm. Paris. Cordub.*

116 *Prouerb. 8*

117 *Clem. Al.*

118 *Basil. Damasc.*

119 *Plato.*

120 *Cicero.*

121 *Papiniani.*

122 *Marcia.*

123 *Rationibus c#firmatur prima sententia.*

124 *Basil.*

125 *Isidor.*

126 *Medin.*

127 *Inquo actu intellectus sit lex.*

128 *Quidam di cunt esse iudicium rationis.*

129 *Alij dic#t legem, esse actum intellectus qui dicitur imperium.*

130 *Secunda s#tentia affir m#s legem eße actum voluntatis. Henr. Ocham. Gabr. Maior. Almai. Angest. Bonauent. Medin. Durand. Greg. Scot.*

131 *Castro.*

132 *Psalm. 32.*

133 *Psal.* 142. 2. *Mach. 1.*

134 *Pasl. 29.*

135 *Magist. D. Thom.*

136 *L. in ambi gua.*

137 *Plato. Arist.*

138 *Anselm.*

139 *Confirmatur sec#da sententia ex proprietati bus legis.*

140 *D. Thom.*

141 *Anselm.*

142 *D. Thom.*

143 *Anselm.*

144 *Aliquælegis c#ditiones quæ solum quadr#t in voluntatis actum. Prima.*

145 *Secunda.*

146 *Tertia.*

147 *Quarta.*

148 *Impugnatur doctrina medinæ circa vol#tatem obligandi.*

149 *Vellepræci pere, & vel le non obligare, sunt in t#tiones re pugnantes sublata ignorantia*

150 *Similiter in voto repugnant in t#tio vouendi, & non obligandi.*

151 *In iuram#topotest sta re intentio iurandi c# intentione se non obligandi.*

152 *Gabr.*

153 *Tertia sententia affir m#s legem ex vtroque actu componi.*

154 *Greg. August.*

155 *Gabr.*

156 *Fertur iudicium distin cte de tota c#trouersia*

157 *Cieero.*

158 *Legem esse actum vol#tatis melius intelligi & defen di aßeritur*

159 *Lex ex im posione pri us significatextern# imperium & signum præcipi#tis Arist.*

160 *De ratione legis eße vt pro aliquibus feratur. Rom. 3.*

161 *Soli homines sunt ca paces har# legum.*

162 *An sit de ratione legis, vt pro communitate aliqua teratur.*

163 *Prima sen tentia affir mans.*

164 Cap. *Erit autem lex. D. Isidor.*

165 *D. Thom.*

166 *Archid. Dominic. Turrec.*

167 *Iason. Fulgos.*

168 *Gloßa.*

169 *Glos.*

170 *Secunda s#t#tia neg#s esse de ratione legis, vt pro communitate a liqua feratur. D. Thom.*

171 *Gloßa.*

172 *Archid. Dominic. Turrecr. Glos.*

173 Cap. *Licet. Cap. Duæ sunt.*

174 *Confirmatur rationi bus hæc s#tentia.*

175 *Præfertur sententia quæ asserit de ratione legis esse vt feratur # communitate.*

176 *Isidor. D. Thom. Panorm. Felin. Iason. Fulgos.*

177 *Anton. Gomez.*

178 *L. Iura.*

179 Cap. *Duæ sunt.*

180 *Greg. IX.*

181 *Arist.*

182 *D. Thom.*

183 *Arist.*

184 *Plato.*

185 *Biesius.*

186 *Confirmatur sententia ampli# ex legis #prietatib#.*

187 *D. Thom.*

188 *Arist.*

189 *Arist. D. Thom.*

190 Cap. *Com munes.*

191 *Satisfit argum#tis op positæ sententiæ.*

192 *D. Thom.*

193 *Quid sitlex priuata. Et cur ita appelletur.*

194 *Lex & præ ceptum n# conuertuntur.*

195 *Quid addat præcepto lex; & quomodò distingu#tur.*

196 *In quo sen su dicitur lex, c#munis, & pro communitate lata.*

197 *Qualis debeat esse c# munitas, q# capax sit # priæ legis.*

198 *Quotuplex sit communitas.*

199 *L. Ciuitas. Cap. Dile cta.*

200 *Arist.*

201 *D. Thom.*

202 *Quæ sit c#munitas im perfecta. D. Thom. Soto. Arist.*

203 *Leges humanæ sol# debent ferri pro communitate perfecta.*

204 *Arist. D. Thom.*

205 *Obiectio.*

206 *Angel. Iason.*

207 *Solutio.*

208 *De ratione legis esseob commune bonum ferri. D. Thom. Caiet. Conrrad. Soto. Castro. Antoni. Nauarr. Greg. Lop.*

209 *Glos. Bart. Iason. Isidor.*

210 *Arist.*

211 *Marsil. Ficin.*

212 *Plato.*

213 *Cicero. Pluthar.*

214 *D. Thom. D. Aug.*

215 *Sapient. 6.*

216 *Basil.*

217 *Arist. D. Thom.*

218 *Obiectio.*

219 Cap. *Priuilegium.*

220 *Fit satis ob iectioni. Nauar.*

221 *Duplexma teria boni communis circa quam versari potest lex.*

222 *Obiectio.*

223 *Materia le gis ex se de bet esse vti lis, & commoda communi bono non ex int#tione legislatoris.*

224 *August.*

225 *Fit satis ob iectioni.*

226 *Glossa.*

227 *Castro.*

228 *Cicero.*

229 *Glossa.*

230 Cap. *Erit autem lex.*

231 *Priuilegi# eße veram legem.*

232 Cap. *Priuilegium. Cap. Requiritur. Cap. Disp#sationes D. Thom.*

233 *D. Thom.*

234 *An lexgeneralis lata ea intentione, vtnoceat particulari, sitin iusta, & in valida. Bart. Panormit. Felin. Iason, Greg. Lop.*

235 *Felin.*

236 *D. Thom.*

237 *Rom. 2.*

238 *Cicero.*

239 *Isidor.*

240 *D. Thom. De ratione legis esse, vtàpublica potestate feratur.*

241 *Isai 33.*

242 *Iacob 4.*

243 *Præcept# requirit in imponente aliquampo testatem.*

244 *Differentia inter actus pet#di promittendi, & imperandi. D. Thom.*

245 *Diuisio potestatis præ ceptiuæ in dominatiu#, & iurisdictionis.*

246 *Molin. Couar. Seneca.*

247 *Variæ differentiæ in terpotestatem dominatiuam, & iuridictionis.*

248 *Ad ferendaslegesne cessaria est potestas iurisdictionis in legis latore.*

249 *Anton. Bald.*

250 *Arist.*

251 *Plato.*

252 *Basil.*

253 *Clem Alex*

254 *C#firmatur resolutiora tionibus.*

255 *Quæ potestas iuridictionis sit suffici#s ad leges fer#das.*

256 *Sapient. 6.*

257 *Rom. 13.*

258 *Chrysost.*

259 *In omni c# munitates# per eße ali qu# potestatem supremam.*

260 *D. Thom.*

261 *D. Thom. Fit satis ra tioni dubitandi ex D. Thoma.*

262 *Isidor.*

263 *D. Thom.*

264 *1. Assertio De ratione legis est, vt præcipiat iusta.*

265 *Dupliciter consideratur lex vt iusta.*

266 *D. Thom.*

267 *Aug.*

268 *Prou. 8.*

269 *Quomodo actus præceptus per legem habeat honestat# positiuam.*

270 *Aug.*

271 *Quomodo lex, quæver satur circa malipermi ßionem, sit iusta.*

272 *1. corollar. Honestat# eße de ratione legis, & ad hanc reliquas c# ditiones ex Isidoro reduci.*

273 *D. Isidor. D. Thom.*

274 *Heb. 7.*

275 *Augst.*

276 *D. Isidor.*

277 *D. Isidor. D. Thom.*

278 *2 Corol. Legem sine honestate, non sol# legis rationem n#habere, ver# nec obligare nec seruari poße.*

279 *D. Aug.*

280 *Indubio de honestatele gis præsumendam esse honestat#, ac pro inde seruand#. D. Aug.*

281 *Panormit. Felin. Turrec.*

282 *2. Assertio De ratione legis essevt iustè feratur.*

283 *D. Thom.*

284 *Triplex iustitiæ virtus exerceri debet, vt lex iustè feratur.*

285 *Probatur neceßitas iustitiæ ad valorem le gis. D. Thom. Soto. Medin. Castro. Panorm. Felin.*

286 *Aug.*

287 *D. Isidor.*

288 *Deneceßitate iustitiæ ditribu tiuæ advalorem legis*

289 *D. Thom.*

290 *3. Assertio De ratione legiseßecir ca obiect# possibile.*

291 *C#firmatur assertio ex Tridentin.*

292 *Trident. Bellarm. Vega.*

293 *August.*

294 *D. Aug.*

295 *Differentia inter iniustitiam ex parte materiæ, & ex parte modi*

296 *D. Aug. D. Thom. Adrian. Gabr. Panormit. Cardin. Bellar.*

297 *Glossa.*

298 *Gratian.*

299 *Quæ sitper petuitas ad legem requisitam.*

300 *Diuisio hu ius perpetuitatis in positiu#, & negatiuam*

301 *1. Aßertio Diuinamle gem etiam vendicare perpetuita t# aßignat#*

302 *Gratian.*

303 *D. Aug.*

304 *Perpetuita tem partici pat lex vetus, & noua.*

305 *Galat. 3.*

306 *2. assertio.*

307 *Legem humanam n# esse ita per petuam, vt reuocari ñ possit.*

308 *An aliqua #petuitas sit de ratio ne legis humanæ. 1. opinio negatiua. Glossa. Lud. Gom. Gemini.*

309 Extrau. *Ad regimen.*

310 *2. opinio affirmatiu. Gloßa Panorm. Cardin. Archid.*

311 *Bartol. Nauarr. D. Thom.*

312 L. *Ed#da.*

313 L. *Arrianus.*

314 *Francus.*

315 *Couarr.*

316 Cap. *Anobis.*

317 *Posterior sententia iuri estmagis conformis.*

318 *De triplici perpetuita te quæ in lege huma na reperitur.*

319 *Prima per petuitas re quisita in lege ex par te ferentis illam.*

320 *C#firmatur resolutioex differentia inter præceptum pu rum, & sta tutum, seu constitutionem. Anton. Abb.*

321 *Rest. Cast.*

322 *Syluest.*

323 *Menoch. Cordub. Sanci.*

324 *Vasq. Aliquor# limitatio.*

325 *Ad differ# tiam inter purum præ ceptum, & statutum.*

326 *Reijcitur limitatio.*

327 *Menoch. Cordub. Sanci.*

328 *L. Mandatum.*

329 *Couarr.*

330 *Syluest.*

331 L. *Mandatum. L. Absenti Couarr. Ant. Gom.*

332 *Secunda per petuitas legis ex parte subditorum. Gloßa. Panor mit. Couarr.*

333 *Tertia per petuitas, q# ex natura legis oritur*

334 *Nauarr.*

335 *Lud Gom. Felin.*

336 *D. Thom.*

337 *Isidor.*

338 *Gratian. August.*

339 *Ratio aßer tionis ex D. Thoma.*

340 *Iustinian.*

341 *Diuersam promulgationem requiri in lege positiua ac in naturali.*

342 *Psal. 4. Ioan. 1.*

343 *Gratian.*

344 *Quæ propo sitio, & pro mulgatiole gis sit neceßaria.*

345 *An #mul gatio sit conditio necessaria expar te legis obligantis, an exparte sub ditor#, qui oblig#tur.*

346 *Castr.*

347 *An sit de ratione legis accepta tio subditorum. Gratian.*

348 *Resolutio.*

349 *Archidia. Turrec.*

350 *An scriptura sit de ratione legis. Isidor. D. Thom.*

351 *Arist.*

352 *Cicero.*

353 *Turrec.*

354 *Resolutio.*

355 *Panormit. Felin. Selua. Castro.*

356 *Turrecr. Arist.*

357 *D. Thom.*

358 *Sotus. Castro.*

359 *Cicero.*

360 *Clem. Ale. Arist.*

361 *Isidor.*

362 *Gratian.*

363 *Variæ legis definitiones. D. Thom. Castro.*

364 *Gabr.*

365 *Arist.*

366 *Gerson.*

367 *D. Thom.*

368 *Alexand.*

369 *Obiectio.*

370 *Solutio, & differentia inter legem, & consilium.*

371 *Alia obiectio.*

372 *Solutio.*

373 *Auctoris definitio.*

374 *D. Thom.*

375 *Rom. 3. Rom. 4. & 5.*

376 *Arist.*

377 *Finem intentum per legem eße, facere subditos bonos*

378 *D. Thom.*

379 *Arist.*

380 *Rom. 7.*

381 *Psal. 118.*

382 *Psal. 18.*

383 *Rom. 7.*

384 *Opinatio aliquorum Thomistarum circa effectum le gis, faciendi, scilicet, bonos subditos.*

385 *Leges ciuiles non solum bonos ci uiliter, sed moraliter ciues efficiunt. Arist.*

386 *Ratio à priori.*

387 *Legescano nicæ faci#t bonos subditos simpliciter.*

388 *Possit ne lex seruari per actum malum. D. Thom.*

389 *Quid sit #ximus effectus legis.*

390 *Quidsitadæ quatus effectus legis.*

391 *L. legis virtus. Ca. Omnis D. Thom. Corinth. 7.*

392 Ca. *Priuilegium Ca. Cum admonasteri# Cap. Nisi cum pridem*

393 *Ca. Commissum.*

394 *Omnemleg# propri# obligation# inducere. D. Thomas Soto. Castro. Gratian.*

395 *D. Hieron.*

396 *D. Amb.*

397 *D. Aug.*

398 *D. Greg.*

399 *Aristot.*

400 *Castro. Quæ nam leges permitt#tes ha beant ver# rationem legis. Gloßa,*

401 *De duplici obligatione consideran da in lege pœnali. Aug.*

402 *D. Thom.*

403 *Opinio asse renti# priuilegium n# esse veram legem. Gloßa. Castro. S#tentia auctoris priuilegium eße ver# leg#. D. Isidor.*

404 *De duplici priuilegio, & qua ratione vtr#què veram rationem legis c#tineat Ca. si diligenti. L. Ius publicum.*

405 Ca. *C# accessissent. Glossa. Syluest.*

406 *Gloßa.*

407 *Bart. Soto.*

408 *D. Thom. Consili# ra tionem legis non habere ratio à priori ostendit.*

409 *Obiectio. D. Thom. Solutio.*

410 Cap. *Commissum.*

411 *2. Assertio Obligation# esse adæ quatum effectum legis.*

412 *August.*

413 *Glossa.*

414 *Isidor.*

415 *Gratian.*

416 *Decret# Greg.*

417 *Modestin.*

418 *D. Thomas*

419 *Approbatur diuisio in quatuor effectus legis.*

420 *Quæ distinctio sit inter præceptum & pro hibition#.*

421 *Psal. 36. Diuisio legis in affirmatiuam, & negatiuam, differentia intervtr##*

422 *Aug.*

423 *Gloßa.*

424 *Duplex genus permis sionis, Iuris, scilicet, & facti.*

425 *Aug.*

426 *Permißion#negatiu# non esse propri#effect# legis asseritur.*

427 *Permißio simpliciter dicta regulariter sol# versat# circa malos a ctus.*

428 *Permißio etiam aliqu#do ver satur circa actusbonos & indifferentes.*

429 *Isidor.*

430 *Glossa.*

431 *Auctorim perf.*

432 *Matt. 19.*

433 *Auctorim perf. Ambros. Hieron.*

434 Cap. *Qui partem.*

435 *Quomodo punitio sit effectus legis.*

436 *Differentia legis naturalis, & positiuæ quoad effect# puniendi.*

437 *Obiectio.*

438 *Solutio.*

439 *Obiectio.*

440 *Solutio.*

441 *Qui nam sint effectus àle ge int#ti, & qui accesso rij.*

442 *duplex vsur patio nominis lex.*

443 *Non omnes effectus legis singulis conueni#t.*

444 *Effectus pu niendi quo modo semper coni#gitur cum omni lege.*

445 *Legi s#ptæ collectiue omnes effe ct# legis c# ueniunt.*

446 *Aug.*

447 *Lexpermis siua per mod# c#cessionis, & disp#sationis n# supponens culpam, in iu re canonico sæpe reperitur. Cap. Qui partem.*

448 *Lex diuina Euangelica non continet legesali quas permi ßiuas; præcipue peccati.*

449 *An lex ve tusaliquod peccat#per mitteret.*

450 *De permissionibus quæ in lege naturali, & æterna reperiuntur.*

451 *D. Thomas*

452 *An opera indiffer#tia per legem naturalem permittantur, ac per cæteras.*

453 *D. Thom.*

454 *Null# esse legem sine ali quo ex effectibus numeratis, & om nes alios in his contine ri vt probabile asseritur.*

455 *D. Thom.*

456 *D. Isidor.*

457 *Caiet.*

458 *Soto.*

459 *De duplici potestate di rectiua. sci licet, & coactiua, quæ comit#tur legem.*

460 *D. Thom.*

461 *Aug.*

462 *Ad quem effectum le gis pertineat pretia rerum taxare.*

463 L. *Cum pa ter.*

464 *Ad quem effectum per tineat constituere me di# in materiavirtutis.*

465 *Ad quem effectum le gis pertineat form# inhumanis actionibus statuere.*

466 *Effectus irritandi, vel inhabilit#di ad leg# prohibent# vel præcipient# pertinet.*

467 *Ad quem effectum le gis pertine at mutare dominia re rum.*

468 *Ad quem effectum le gis pertine at legis reuocatio.*

469 *Fauores, seuprœmia ad legem per missiu#per tinent.*

470 *Castro.*

471 *D. Thom.*

472 *D. Thom.*

473 *Hæretici iustos omnes exim#t à lege.*

474 *Canisius. Salmeron. Bellarm.*

475 *Omnes homines viatores subie ctos eße le gi fides docet. Trid. 11.*

476 *Matth. 28*

477 *Marc. 16.*

478 *Galat. 5.*

479 *Mali Christiani lege Euangelica obligantur.*

480 *Matt. 25.*

481 *S. August.*

482 *Matt. 5.*

483 *Ioan. 14. & 15.*

484 *Fit satis f# dam#tis hæ reticorum.*

485 *Rom. 2.*

486 *Actor. 4.*

487 *Rom. 3.*

488 *1. Obiectio hæreticor# ex 1. ad Ti mot. 1.*

489 *Alij quiex ponunt locum Pauli de lege veteri, quæ iu stis, id est. Christianis iustis non est imposita.*

490 *Excluditur expositio.*

491 *Legem n# esse posit# iusto quoad vim coactiuam esse tamen quo ad directiuam c#munis est expositio. D. Thom. Caiet. Soto. Veg. Salmeron. Bellarm. Obiectio.*

492 *Solutio.*

493 *Vasq. disp. 166. c. 2.*

494 *Tridentin. seß. 6. c. 6.*

495 *Caiet.*

496 *August.*

497 *Iudicatur probabilis dicta expositio. Aug.*

498 *Anselm.*

499 *Ambr.*

500 *Arist.*

501 *Legem iusto non esse posit#, quia illi nociua non est alij exponunt.*

502 *Anselm.*

503 *Saluian.*

504 *August. Bernard. D. Thom.*

505 *Probabilior expositio. Legem iusto non esse positam. id est, non propter iustum la tam, sed propter iniustos.*

506 *Galat. 3.*

507 *Chrysost.*

508 *Hieron. August.*

509 *D. Thom.*

510 *August. Chrysost. Theophyl.*

511 *S. Thom. Cicero.*

512 *Obiectio.*

513 *Aug.*

514 *Ratio cur facta fuit comminatio primis parentibus violantib# præceptum in paradiso*

515 *Bellarm. Psal. 36. Ambros.*

516 *August.*

517 *2. Obiectio hæreticor# ex Pauli loco ad Gal. 5.*

518 *De qua legeloquatur Apostolus & quid sit eße sub lege apud e# dem.*

519 1. *expositio Ambr. intellig#s per legem, leg# peccati seu fomitis.*

520 *Excludit# expositio.*

521 *2. expositio Hieron. intellig#s per legem, leg# cæremonialem.*

522 *Caiet.*

523 *3. expositio Augustini intelligens per legem, tam cæremonialem, quàm moralem.*

524 *August.*

525 *Vltima expositio duas præced# tes connectens.*

526 *S. Ambr.*

527 *Obiectio Hieronymi.*

528 *Prima expositio loci est iustos ñ esse sub lege terrente & min#te. Aug.*

529 *Chrysost. Theophyl. D. Thom. Anselm. Beda. Caiet. Adam.*

530 *Secunda expositio est. non eßesub lege illos, qui legem non violant. D. Aug. D. Hieron.*

531 *Beda. Anselm.*

532 *Adam.*

533 *3. expositio #babilior est non esse sub lege id# esse, ac non subdi legi scriptæ, & illa non indigere.*

534 *Galat. 4.*

535 *Galat. 5.*

536 *D. Thom.*

537 *D. Chrysostomus.*

538 *Theodor. Theophyl. Hieron.*

539 *Soluitur ob iectio Hieronymi supra posita.*

540 *Quomodò Christus Dominus erat sub lege, & B. Paulus. S. Hieron.*

541 *3. Obiectio hæreticor# ex loco ad Roman. 6.*

542 *Eße sub lege hoc loco idem est, ac eße sub im perfectione legis scriptæ oblig#tis subditos n# vero adiuuantis.*

543 *Chrisyst. Theodor. Theophyl.*

544 *D. Aug.*

545 *Anselm. Beda. Adam. Caiet. Tolet. Pereira. Salmeron.*

546 *4. Obiectio hæreticor# ex varijslo cis noui testamenti.*

547 *Exp#ditur locus Pauli ad Galat. 2. in quo Apo stolus loqui turde liber tate à lege veteriàqua liberi Christiani.*

548 *Galat. 4.*

549 *Galat. 5.*

550 *Explicatur locus Pauli 2. Corint. 3 delibertate à velamine obcœcationis, vel aser uitute legis*

551 *Exp#ditur locus Epistolæ Iacobi delege li bertatis, id est, charitatis.*

552 1. *assertio. Lex indefinite lata n# mutaturob solam temporis durationem.*

553 *Obiectio.*

554 *Solutio.*

555 *2. assertio Mutation# legis dupli citeraccide reposse, vel perdefect# causæ conseruantis, vel per action# contrarij ag#tis.*

556 Cap. *Cessante.*

557 *3. assertio Leg# posse mutari, vel per ablatio nem illius, vel per ingreß# alte ri#, quæ illam extinguat.*

558 *4. aßertio. Mutation# legis, vel posse essevuniuersal# vel particu lar#, velsim pliciter vel secundum quid.*

559 *Varia vocabula qui b# legis mutatio vniuersalis significatur.*

560 *Soto. Irritatio & abrogatio legis idem significat.*

561 *Vocabula quibus mutatio parti cularis legis significatur.*

562 *Propriasig nificatiover bi, dispensatio. Ephes. 1.*

563 *Luc. 12.*

564 *Brisson.*

565 *Disputatur quid signicet in nouo testamento item disp#satio. 2. Cor. 4. 2. Pet 4. 1. Cor. 9. Ephes, 3. Colos. 1.*

566 *D. Bernar.*

567 *Quando ex erceatur # pria disp#satio inlege*

568 *De mutatione legis quæ fit per c#mutationem, velc# pensation#.*

569 *Tom. 2. de Rel. tract. 3. libr. 6.*

570 *Quidsitper mißio in materia le gis.*

571 *Quidsignificet nomen, licentia.*

572 *Denomine, interpretatio; & quomodo a dispensatione differat.*

573 *D. Thom. Arist.*

574 *Variatio quæfit inob ligationele gisobmuta tion# materiæ, non est dispensatio*

575 *Obiectio.*

576 *Solutio.*

577 *Demutatio ne legis secund#quid quæ fit per suspension#*

2

578 *D. Thom.*

579 *1. argum.*

580 *Secundum.*

581 *Tertium.*

582 *Quartum.*

583 *Darilegem ætern# c#munis Theo logor# sententia est. D. Thomas Caiet. Soto. Vincent. Alens. Anton. Turrecr. August. Cicer.*

584 *Plato.*

585 *Boet.*

586 *Isidor.*

587 *Obiectio.*

588 *D. Thom.*

589 *Duplex status legis.*

590 *Solutio ad obiection#*

591 *Solutio ad primum.*

592 *Ad secundum.*

593 *Ad terti# argument# aliquorum responsio.*

594 *Excluditur istor# opinatio.*

595 *Responsio Alensis ad argum#t#.*

596 *Tertia responsio ex D. Thoma.*

597 *Obiectio.*

598 *De ratione legis æternæ non esse promulgation# actu factam.*

599 *An lex æterna sit re gula diuinorum actuum ad in tra. Resolutio negatiua D. Thom. Alens.*

600 *An lex æterna sit re gula actu# liberorum Dei oper#tium ad ex tra.*

601 *Scotus.*

602 1. *assertio.*

603 *Lex æterna non est regula actionum diuinar#qua tenus morales sunt. D. Thom. Alens. Anselm.*

604 *Obiectio.*

605 *Solutio.*

606 *Dictamen practicum Dei de ag# dis cur non habeat rationem legis respectu sui.*

607 *D. Thom.*

608 *D. Thom.*

609 *2. aßertio. Lex æterna potestdi ci lex operandi respectu rerum gubernatar#; non verò Dei. D. Thom. Vincent.*

610 *An creatu cæ rationis & vitæ ex pertes legi æternæ sub dantur. D. Thom. D. Aug.*

611 *Ratio pro affirmatiua parte.*

612 *Psal. 148. Prouer. 8. Iob. 38.*

613 *Ratio pro negatiua August. Cap. Mulier. 1. Cor. 9.*

614 *Resolutio quæstionis.*

615 *August.*

616 *An omnes actiones humanæ sint materia le gis æternæ.*

617 *Quo sensu Aug. asseruit nihil posse effugere imperium legis æternæ.*

618 *D. Thom. August.*

619 *Aug.*

620 *August.*

621 *An lex æterna sit actus liber Dei, vel ne cessarius?*

622 *Opinio aliquorum c# fund#tium ideas cum lege æterna.*

623 *Resolutio. Lex æterna est in actu libero Dei. D. Thom. Alens. August.*

624 *D. Thom.*

625 *Differentia inter ideam, & exemplar.*

626 *Lex æterna includit seu postulat actum diuinæ vol#tatis.*

627 *Obiectio.*

628 *Cicero.*

629 *Solutio.*

630 *Lex æterna formaliter consistit in decreto libero Dei statu#tis ordinem seruandum in partibus vniuersi in ordine ad bonum c#mune. Damasc.*

631 *August.*

632 *Prouer. 8.*

633 *August.*

634 *In quo actu intellectus lexæter na est constituenda, si in illius actibus formaliter consistat.*

635 *August.*

636 *De distinctione inter legem æternam Dei, & illius ideas.*

637 *D. Thom.*

638 *De distinctione inter legem ætern# Dei & illius # uidentiam.*

639 *D. Thom. Alex. Al. August.*

640 *D. Thom.*

641 *Resolutio.*

642 *De effectibus legis æ ternæ.*

643 *D. Aug.*

644 *D. Thom.*

645 *Obiectio.*

646 *Solutio.*

647 *August.*

648 *D. Thom. An lex æterna sit vnavel mul tiplex? Vincent.*

649 *Aug.*

650 *Resolutio auctoris. Alens.*

651 *Lex æterna præceptiua sufficienter promulgata, vim oblig# di habet.*

652 *An cæter# leges ab æterna vim obligandi habeant.*

653 *Ratio dubitandi.*

654 *Resolutio affirmatiua.*

655 *August.*

656 *D. Thom. Alens.*

657 *Cicero.*

658 *Martian.*

659 *Prouer. 8.*

660 *Caiet.*

661 *D. Thom.*

662 *Differentia inter leg# ætern# diuinam, & leges huma nas.*

663 *Lex æterna non est per se ips# nota hominibus viatoribus, sed per alias le ges innotes cit.*

664 *Quo sensu verum sit om nes habere notitiam le gis ætern#. D. Thom. Alens. D. Aug.*

665 *De modo quo lex æterna obliget subditos.*

666 *Variæ opinationescir ca formal# rationem legis natura lis.*

667 *D. Thom.*

668 *Sensus quæ stionis exponitur.*

669 *1. Opinio. affirm#s le g# natural# c#sistere formaliter in ipsa natura ratioli, vt non implicat c#tra dictione, & est f#dam#tum honestatis in actibus. Vasquez.*

670 *D. Thom. Victoria*

671 *Rom. 4. August.*

672 *Ambros.*

673 *Excluditur 1. opiniode ratione legis naturalis.*

674 *D. Thom.*

675 *Impugnatur prædicta opinio exabsurdis quæ sequuntur.*

676 *D. Thom.*

677 *2. Sent#tia aßer#sleg# naturalem es se vimqu#d# naturæ qu# appellamus ration# naturalem.*

678 *D. Thom. Alens. Abulens. Soto. Viguer. Albert.*

679 *Rom. 2. Confirmatio ex scriptura.*

680 *D. Thom, Psalm. 4.*

681 *Confirmatio ex Patribus. Basil.*

682 *D. Thom. Damasc.*

683 *Clitoue.*

684 *Hieronym*

685 5. *Maxim.*

686 *D. Aug.*

687 *D. Amb.*

688 *Isidor. Lactant.*

689 *Confirmatur opinio rationibus.*

690 *An lex naturalis con sistat in actu, vel in habitu m#tis?*

691 *Caiet. Conrrad. Anton. Soto. Alens.*

692 *Bonau,*

693 *Iudici# auctoris, & re solutio quæ stionis.*

694 *Quomodo distin guatur lex naturalis a c# scientiæ re gula.*

695 *D. Thom.*

696 *Alens. Bonau.*

697 *proponitur ratio dubitandi.*

698 *Roman. 1.*

699 *Chrysost. Theophil. Ambr. Cyril. August.*

700 *1. Sent#tia affirm#s le gem naturalem non esse legem præceptiu# proprie, sed indicant#.*

701 *Greg. Hugo de S. Victor. Gabriel. Almai. Cordub.*

702 *Secunda s#tentia affir m#s legem naturalem eßevere di uin# acpræ ceptiuam.*

703 *Ocham.*

704 *Gerson.*

705 *Pet. Aliac*

706 *Andre de Nouocast.*

707 *Anselm.*

708 *Hug. Vict. Cyprian.*

709 1. *Aßertio Lex naturalis non solum est indicatiua mali, & boni, sed etiam c#. tinet præce ption#, & prohibition# vtrius# D. Thom.*

710 *Bouau. Gerson.*

711 *Victoria*

712 *C#firmatur rationibus assertio.*

713 *D. Aug.*

714 *Ambros.*

715 *Rom. 4.*

716 *Anselm.*

717 *Instantia.*

718 *Solutio.*

719 *Anselm.*

720 *D. Thom. Magist.*

721 *2. Aßertio Prohibitio aut præcep tio non est tota ratio bonitatis, autmalitiæ quæ est in tr#sgeßione aut obseruantiale gis naturæ sed supponit aliqu#. D. Thom. August.*

722 *Durand. Scoto. Gabr. Criet. Soto. Arist.*

723 *Victoria*

724 *Soto.*

725 *3. Assertio Lex naturalis est ve ra ac propria lex, Deus aut# est legislator illius. Epiphan. Tertul, Plutar.*

726 *Fit satis f# dam#to vtriusque sententiæ oppositæ.*

727 *Responsio Medinæ ad opposit# f#damentum*

728 *excluditur responsio Medinæ.*

729 *Accommo datior responsio.*

730 *D. Thom.*

731 *Vera resp# sio ad difficultatem.*

732 *Basil.*

733 *Rom. 2.*

734 *D. Aug. D. Thom.*

735 *Victor.*

736 *An Deus potuerit n# prohibere per propri# legem ea, quæ sunt c# tra ration# natural#. 1. opinio affirmans.*

737 *2. opinio negans hoc esse possibile. D. Thom.*

738 *Medin. Victor.*

739 *Obiectio.*

740 *Aliquor# solutio.*

741 *Excluditur responsio.*

742 *Caiet.*

743 *Vera resp# sio ad obiectionem; & ostenditur quomodò stante liber tate diuina De# nonpos sit non pro hibere ea, quæ sunt in trinsecè ma la per aliquam leg#.*

744 *Alia obiectio. Solutio ad obiection# vbi ost#ditur quam in. timation# legis diuinæ naturalisteneatur Deus exhibere, vt homines ad il lam oblig# tur.*

745 *D. Thom.*

746 *Epiphan. Tertul.*

747 *Victor.*

748 *Gerson.*

749 *Differentia inter leg# naturalem & alias.*

750 *An omne honestum, vel malum c#trarium cadat suble gem naturalem.*

751 *Opinio asse rentium so la communia principia, & generalia cadere sub le gem naturalem. D. Thom. Durand. Turrecr. Soto.*

752 L. *Omnes. L. Bona fide.*

753 *Resoluitur quæstio, & ostenditur ius naturale complectiomnia præcepta moralia, quæ hab#t euidentem honestatem necessari# ad morum rectitudin# D. Thom. Caietan. Conrad. Soto. Turrecr. Couarr. Arist. Cicero.*

754 *D. Isidor.*

755 *August.*

756 *Psalm. 4.*

757 *Roman. 2.*

758 *Confirmatur assertio ratione.*

759 *Arist.*

760 *Gratian.*

761 *Glossa.*

762 *D. Thom.*

763 *D. Isidor.*

764 *Dict# Gratiani explieatur.*

765 *Matt. 7.*

766 *Gratian.*

767 *D. Thom. Turrecr.*

768 *D. Thom.*

769 *Soto.*

770 *An omnes actus virtu tum cad#t sub natura lem legem. S. Thom.*

771 *An in omni virtute sit naturale præceptum obligans aliquando ad illius ex ercitium.*

772 *Caiet. D. Thom.*

773 *Invnoquoq#ue homine plura es se præcepta naturalia, ex omnibus tam# vnam leg# componi. D. Thom. Soto.*

774 *Basil.*

775 *Caietan. D. Thom.*

776 *D. Thom.*

777 *Arist. Chrysost.*

778 *Legem naturalem esse vnam in omnibus hominibus. Arist. Cicero. Lactant. D. Thom.*

779 *Obiectio.*

780 *Hieron. Theodor. D. Thom.*

781 *Castro. Plutarc.*

782 *Solutio.*

783 *D. Thom.*

784 *Arist.*

785 *An ignor#tia naturalium præceptorum pos sit esse inuincibilis? Opin io negans. Castro. Alens. Durand. Gratian. Glossa. Sententia auctoris.*

786 Cap. *Flagitia.*

787 Cap. *Obijciuntur. Cordub. Soto.*

788 *Legem naturalem es se vnam in omni tempore, ac statu human#naturæ. Arist. Cicero. Lact.*

789 L. *Manumissiones.*

790 *Resolutio. Legem naturalem ob ligare in c# scientia. Rom. 2.*

791 *D. Thom.*

792 *Gloßa. Panorm.*

793 *An omnis obligatioin ducta #ius naturale in conscientia obliget?*

794 *Distinctio aliquorum de iure legali, & morali ad dubij solutionem. Couarr. D. Thom.*

795 *Obligatio naturalisin rigore sem per inducit obligation# in conscientia.*

796 *Quo sensu obligatio moralis n# inducat obligationem in conscientia.*

797 *Couarr.*

798 *Bartol.*

799 *An omnis obligatioin conscientia sit effectus legis naturalis.*

800 *Fit satis dubio proposito, & asse ritur n#om nem obligation# in conscientia esse immedia tum effect# & per se le gis naturalis.*

801 *In quo sen su dici possit omnem obligation# in conscientia esse effectum legis naturalis.*

802 *D. Thom.*

803 *Differentia inter præcepta affirmatiua, & negatiua*

804 *Differentia inter imple tion# præcepti, & n# tr#sgreßionem illius.*

805 *Deut. 16.*

806 *De conditionibus ad actum bonum moral# requisitis.*

807 *1. aßertio. Modusope randi vol# tarie cadit sub præcep t# legisnaturalis, & necessarius est ad illius obseruationem. D. Thom.*

808 *D. Aug.*

809 *D. Thom.*

810 *Solutio.*

811 *Solutio.*

812 *Aliquot obiectiones contra traditam assertionem.*

813 *Satis fit obiectionibus*

814 *Quæ displi centia operis præcepti repugnet illius impletioni.*

815 *2. Aßertio Operari ex scientia est aliquo modo neceßarium adim pletionem naturalis præcepti.*

816 *Quæ & quo tuplex cognitio haberidebeatde actu præcepto ad hoc vt impleatur. Obiectio.*

817 *Obiectio.*

818 *An cognitio actus præ cepti, vtpræ cept# est sit necessaria adimpletio nem præcepti. Responsio.*

819 *D. Thom.*

820 *3. Aßertio Lex naturalis obligat ad mod#virtutis.*

821 *Arist.*

822 *Soto.*

823 *D. Thom.*

824 *Soto.*

825 *Medina.*

826 *Nauar.*

827 *Conciliatur vtra# opinio.*

828 *Dubium.*

829 *D. Thom.*

830 *Aßeritur legem natural# obligare homin# in pura naturaspectat# ad se, sua## omnia refer#d# in Deum.*

831 *Omneopus, quo impletur aliquod præceptum naturale, natura sua tendere in Deum fin# vltimum.*

832 *Resolutio. quomodoin tellig#dum quod lexna turalis obliget ad dilection# Dei.*

833 *Gregorij opinio asserentis nihil creat# esse honeste dili gibile prop ter se, sedso lum Deum Aug.*

834 *excluditur opinio Gregorij.*

835 *Sota. Medina.*

836 *Modus ope r#di ex cha ritate infusa non est ne cessarius ad legem naturalem implendam.*

837 *Dionisij Cister. opinio ac censura illius.*

838 *Trident.*

839 *Alius sensus quæstio nis.*

840 *Trident.*

841 *Obiectio. 1. Cor. 10. Colos. 3.*

842 1. *Cor. 16. August.*

843 *Solutio ad obiecta.*

844 *Matth. 5.*

845 *Explicatur August.*

846 *Ioan. 13. Deut. 6.*

847 1. *Petri 4.*

848 *Permißion# non habere locum in lege naturali.*

849 *Difficultatis ratio.*

850 *Actus factos contra ius naturæ non solum esse prauos sed aliqu#do irritos.*

851 *Regulæ ad dignoscend# quando actus iure naturæ s#t irriti. Prima regula.*

852 *Secunda regula.*

853 *Gloßa. Couarr.*

854 L. *si stipuletur.*

855 *Qu#doact# licet prohitis iure naturæ, non est irritus.*

856 *D. Thom. Vlpian.*

857 *S#sus quæstionis exp#ditur, & explicatur de qua immutabilita te sit sermo*

858 *Resolutio. Leg# natural# per se ips# nec de ficere, nec mutari pos se, nequèin vniuersali, ne# in particulari.*

859 *D. Thom.*

860 *Vincent.*

861 *August.*

862 *Lactant. Arist. Cicer.*

863 *Arist.*

864 *D. Thom.*

865 *Quomodò sit immutabilis lex naturalis, it# in quo subire potest mutation#.*

866 *Explicantur D. Tho mas, & Aristotel. mu tation# admitt#tes in præceptis naturæ.*

867 *August.*

868 *Fit satis op positæ rationi.*

869 *An lex naturæ possit deleri dm# tibus hominum, ac #inde itamu tation# subire? Responsio.*

870 1. *opinio asser#iium ius naturale posse in particulari per potestatem humanam dispensari.*

871 *Glossa. Abbas. Felin.*

872 *Innocent. Angel.*

873 *Nauarr.*

874 *Sancius.*

875 *Canus.*

876 *Henriq.*

877 Cap. *Ius naturale. Cap. Quo iure. Cap. Dile ctissimis.*

878 L. *Manumissiones. L. Libertas*

879 *Glossa.*

880 *Conc. Trid.*

881 *Felin.*

882 *Angel.*

883 *Richard.*

884 *Secunda opinio communior asserens ius naturale in nullo præcepto tolli posse, vel dispensari per humanam potestatem. D. Thom. Alens.*

885 *Almain. Syluest.*

886 *Abulens. Victoria. Driedo. Soto.*

887 *Glossa. Turrecr. Nauar.*

888 *Couarr.*

889 *Barbos. Albert. Bo lognet.*

890 *Quibus modis cadere possit aliquid sub i# naturale.*

891 L. *Scripto.*

892 *Aduert#dum.*

893 *1. aßertio. Null# potestat# humanam posse aliquod præceptum naturaleab rogare.*

894 Cap. *Inferior.*

895 Cap. *Cum tanto. Glossa. Gratian.*

896 *Obiectio.*

897 *Solutio.*

898 *Clementin.*

899 Ca. *Super eo.*

900 *2. assertio. Præcepta iuris naturalis, quæ pendent in sua obligatione à con sensu vol#tatis huma næ possunt aliquando per homines dispensari.*

901 *Albert. Bo lognet.*

902 *3. assertio. Per ius humanum ita materia iuris naturæ mutari potest, vt ratione illius varietur obligatio iuris naturalis. L. Manumißiones. L. Ius ciuile.*

903 *Fit satis ar gumentis. Ad prim#*

904 *Scot. Gabr.*

905 *Almain.*

906 *Distinctio iuris naturalis in negatiuum, & positiuum.*

907 *Rerum diuisio non est contra ius natur alepo sitiuum.*

908 *D. Thom. Conrad. Conarr. Nauar.*

909 *Fortunij obicctiones contra datam doctri nam.*

910 *Glossa.*

911 *Angel.*

912 *Fit satis ob iectionibus & explicatur ampli# doctrina.*

913 *August. Soto. Molin.*

914 *Couarr. Pinel.*

915 *Cur ius naturæ dominatiuum possit per homines mutari, non ita vero præceptiuum.*

916 *Solutio, & ratio differentiæ.*

917 *Ad secundum.*

918 *Quomodo cesset naturale iusper dispensatio nem, quæ fit in voto & alijs à Prælatis.*

919 *An Pontifex possit dispensare in residentia Episcopi quæ est de iure naturali.*

920 *Auctoris sententia pos se humana potestatedi spensari in residentia Episcopi, et assignatur ratio.*

921 Cap. *Inter corporalia.*

922 *Impedim# ta iure naturæ matri monia diri mentia nequeunt à P# tifice disp#sari.*

923 *Ratio difficultatis.*

924 *Distinguitur tiiplex ordo præceptorum naturalium.*

925 1. *Sent#tia affirmans Deum posse dispensare in omnibus præceptis naturalib#*

926 *Ocham. Petrus Aliac. Andr. de Cast Nou. Gerson. Almain.*

927 *exclnditur hæc s#t#tia.*

928 *Absurdum quod sequitur ex improbata s#tentia; posse, scilicet, Deum præcipere vt ipsemet odio habeatur.*

929 2. *opinio affirm#s præ cepta Decalogi, quædi c#tur sec#dæ tabulæ dispensari posse per De# non vero primæ. Scot. Gabriel, Almain.*

930 *D. Bonau. D. Bern.*

931 *excluditur opinio.*

932 *Roman. 2.*

933 *Rom. 13*

934 *Non t#tum præceta erga Deum necessarioeße de iure naturæ, sed eti#plurima erga proxi mum. Arist. Cicer. Plato.*

935 *D. Thom.*

936 *Fit satis ar gumentis Scoti.*

937 *3. opinio affirm#s præ cepta negatiua Decalogi esse in dispensabilia excepto. s. præcepto, quod cum affirmatiuis dispensari potest. Durand. Maior.*

938 *Durandus ait præcepta 1. tabulæ esse in dispensabilia, non ita vero 2. tabulæ.*

939 *4. Opinio asser#s præ cepta omnia decalogi esse indis pensabilia, etiam de potentia Dei absoluta. D. Thom. Caiet. Soto. Victoria Altisiod. Viguer. Vincent. Richard. Palud. Bassol. Abulens. Molina.*

940 *Approbatur quarta sententia, & explicatur*

941 *D. Thom.*

942 *Oseam meretricemin coniug# co optasse pro babilior te net opinio. Hieron. Theodor. Irenæus. August.*

943 *D. Thom.*

944 *Quæprecepta naturæ sintomnino immutabilia.*

945 *Vtrum Deus poßitalicui concedere, vel permittere, vt per totam æternitat# nullum notum bonum circa ipsum ex erceat.*

946 *Quo s#su as seruerit D. Bernardns præcepta se cundæ tabulæ mutari posse à Deo D. Bern.*

947 *D. Bern.*

948 *An extra decalogum sint aliqua præceptana turæ disp#sabilia per potenti# di uinam. Soto. Medina. D. Thom.*

949 *Altisiod.*

950 *Resolutio. Deum in nul lopræcepto naturæposse proprie dispensare. D. Thom. Caiet. Richard.*

951 *D. Thom.*

952 *Leg# naturalem posse recipere in terpretation#suppon#t c#muniter auctores.*

953 *D. Thom.*

954 *Richard. Palud. Suppiem.*

955 *Arist.*

956 *Opinio asse renti# epij ci# cadere posse inlege naturali & ab homine interdum fieri. Caiet. Soto. Nauarr. Couarr. Felin.*

957 *Alia opinio asser#s legem natura l# epijKiæ esse incapa cem.*

958 *Fertur iudicium deopi nionibus & posteriore ligitur, & explicatur.*

959 *Quæ distinctio sit inter epij Kiam, & interpretationem. Caiet.*

960 *Arist.*

961 *Caiet.*

962 *1. Aßertio Multa præ cepta naturalia interpretatione, & declaratione sæpe indigere.*

963 *2. assertio. Propria epijKia non habet loc# in lege naturali, vt naturalis est.*

964 *Confirmatur doctrinavaria ex emplorum inductione ac explicatur.*

965 *Nauar.*

966 *Firmatur eadem resolutio ratione.*

967 *Obiectio.*

968 *Duplex differentia in ter legem positiuam, & naturalem ex qua soluitur obiectio. Prima.*

969 *Probatur mendaci# esse intrinsece malum, ac proinde nulla causa cohonestari per se. August. Basil. Hieron. Magist. D. Thom. Ioan. 8.*

970 *Psal.* 5. Cap. *Super eo.*

971 *Caßian. Castro.*

972 *Secunda.*

973 *Obiectio.*

974 *Solutio.*

975 *3. assertio. Lex naturalis vt per legem positiuam constituta admittere potest epijKi#*

976 *Isidor. D. Thom.*

977 *Explicantur variæ iuris accep tianes. D. Thom.*

978 *D. Thom.*

979 1. *opinio Iuristar#, distingu#s ius natura le, à iure gentium; in eo, q# primum competat eti# brutis, istud veròsolum homini.*

980 *D. Thom.*

981 *Conrad.*

982 *Auctores improbantes Iuristarum opinio nem. Laur. Val. Conan. Soto.*

983 *Responsio pro Iuristis ad instantiam. Albert. Turrecr. Couarr.*

984 L. *Bona fides.*

985 *Excluditur etiam 2. opinio distingu#s ius g#ti# à naturali, quod naturale si ne discursu vel facillimo innotes cit; alter# è contra. Soto.*

986 3. *opinio distingu#s ius natura le in eo, q# obliget sine depend#tia à potestate humana; è contra vero ius gentium. D. Thom.*

987 *excluditur dicta opina tio.*

988 *Conan.*

989 *Vasquez.*

990 *Opinio aliquorum as ser#s ius g#tium non esse præcepti u#, sed permißiuum tantum, & concessiu# aliquid agendi, vel è contra.*

991 *D. Thom. Isidor.*

992 *Excluditur opinatio.*

993 *Couarr.*

994 L. *Ex hoc.*

995 *Isidor.*

996 *Ius genti# proprium n# compreh#ditur subna turali. Inquo conueniat ius gentium c# naturali. L. Omnes populi.*

997 *In quo præ cipue differatius gentium à naturali.*

998 *Ius genti# simpliditer dicendum esse positiu# humanum.*

999 *D. Thom.*

1000 *Arist.*

1001 *D. Thom.*

1002 *Soto. Bellard. Couarr.*

1003 *Albert. Bo lognet. Pinell.*

1004 *In quo differat ius g#tium & Ciuile. Arist. Isidor. D. Thom.*

1005 *Resolutio.*

1006 *Isidor.*

1007 *Duplexmo dus iurisg# tium.*

1008 *Quomodo ius g#tium sit omnibus commune, & tamen n# sitnaturale*

1009 *Quomodo explic#dùs D. Thomas d# asserit præceptaiu ris g#tium esseconclusionesdedu ctasex prin cipijs iuris naturalis. D. Thom.*

1010 *Ver# æquitat#, & iustitiam seruandam esse in iuregen tium.*

1011 *Couarr. Differentia inter ius g#tium, & naturale.*

1012 *Mattienz. Glossa.*

1013 *Obiectio. L. Causæ. Glossa. Mattienz. L. Item si prætio.*

1014 2. *Thes. 4.*

1015 *Couarr.*

1016 *Prou. 20.*

1017 *Ius esse mu tabile exho minum consensu.*

1018 *A quo, & quomodoca dere possit mutatio in iure g#ti#.*

1019 *Barth. Couarr.*

1020 *Differentia inter ius g#tium, & ciuile.*

3

1021 *Lex huma na diuiditur in eam quæ est iuris commu nis, & pro prij.*

1022 *Lexhumana inciul#, & canonicamdistinguitur.*

1023 *Oseæ. August.*

1024 *Genes.*

1025 *Isaias. Iacob.*

1026 *Conclusio affirmatiua ea## defide*

1027 *Genes. Hæbr. Prouerb.*

1028 *Ratio assertionis. Arist.*

1029 *Chrysost.*

1030 *In communitate perfecta necessariam esse potestatem gubernantem c#munitatem. Prou. 11.*

1031 *Genes. ad Titum. Hieronym*

1032 *Ephes. Coloss.*

1033 *Ratio àpri ori. D. Thom.*

1034 *2. conclus.*

1035 *Arist. Plato. Cicero.*

1036 *Couar. Probatur conclusio.*

1037 *Corollari#*

1038 *Arist.*

1039 *Felinus.*

1040 *Obiectiones in corollarium.*

1041 *D. Thom.*

1042 *Arist.*

1043 *Satisfit obiectionibus in corollarium.*

1044 *Satisfit obiectionibus primæ conclusionis.*

1045 *Principatui humano est per accidens im peria eße introducta tyr#nicè.*

1046 *Principatum humanum non es se congenitum cum natura, non verò esse contra natur#*

1047 *Dionys. Gregor.*

1048 *D. Aug.*

1049 *Isaias.*

1050 *Iacobus.*

1051 *Rationes dubitandi.*

1052 *Prima sen tentia.*

1053 *Glossa.*

1054 *Sententia auctoris.*

1055 *D. Thom.*

1056 *Soto. Ledesm. Couarr. Nauarr.*

1057 *Chrysost.*

1058 *Quam potestatem ha buit Adamus posteros.*

1059 *Duplex c#sideratioho min# multitudinis.*

1060 *Arist.*

1061 *Aug. Gen.*

1062 *Iura gentium quomodò intro ducta.*

1063 *Ratio dubitandi.*

1064 *Commnis & vera s#tentia.*

1065 *Caiet. Couar. Victor. Sotus.*

1066 *Ad Rom. 13.*

1067 *Actus potestatis legislatoris.*

1068 *Aug.*

1069 *Rom. 12.*

1070 *Potestas p#dicta quomodò datur à Deo.*

1071 *Potestasp#dicta quan do resultat*

1072 *Prædicta potestas n# est immutabilis.*

1073 *Plato. Arist.*

1074 *Bellarm.*

1075 *Monarchi cum optimum regimen.*

1076 *Arist.*

1077 *Potestas ciuilis quando manatà communitate.*

1078 *Panormit. D. Thom. Caiet. Victor.*

1079 *Potestas ex natura rei est immediatè in communitate.*

1080 *Primus titulus regiæ potestatis est immediatè à Deo.*

1081 *Daniel. 4. Esai. 45. Ioan. 19.*

1082 *August.*

1083 *2. titulus regiæ potesta tis, successio hæreditaria.*

1084 3. *titulus regiæ potestatis, bell# iustum. Aluar. Pe lagius. Driedo. Bert.*

1085 *Prouer. 8. Rom. 13.*

1086 *Potestas re gia formaliter vt talis est de iu re humano Bertrand. Driedo. Castro.*

1087 *Nullas esse leges vni uersaliter pro toto orbe latas, c# ctos oblig# tes.*

1088 *Quibus modis participari potest ferendi legespot estas*

1089 *Bart. Panorm.*

1090 *Panorm.*

1091 *Quæ potestas delega bilis.*

1092 *Barth.*

1093 *Quæ potestas indelegabilis.*

1094 *Iudæ Galilæi error.*

1095 *Lucæ. 2. Hieron.*

1096 *Luc. 13.*

1097 *Rom. 13. Chrysost.*

1098 *Epiphan.*

1099 *August. Damasc.*

1100 *Luther. Prateol. Anabap. Trinitarij. Bellarm.*

1101 *Matt. 17.*

1102 *Luc. 22. Matt. vlt. 1. Cor. 7.*

1103 *Magistrat# ciuil# in lege gratiæ perm#sisse.*

1104 *Luc. 20. & Matth. 22.*

1105 *Iustin.*

1106 *Matth. 17*

1107 *Iren.*

1108 *Ioan. 10. Chrysts.*

1109 *Theophil. Eutim. Tolet. Maldon.*

1110 *Rom. 13.*

1111 *Naz.. August. Basil.*

1112 *Titum* 3. 1. *Pet. 2.*

1113 *Ratio conclusionis.*

1114 *Nota iniustaprimitiuæ Ecclesiæ quæ & mo dò nobis.*

1115 *Iustin.*

1116 *August.*

1117 *Pasm. 2.*

1118 *Bas.*

1119 *2. Ratio à priori ex Augustino.*

1120 *Naz.*

1121 *Resp#detur hæreticis. Matt. 17.*

1122 *Rom. 13.*

1123 *Matt. 20. Marc. 10. Amb. Hieron. Chrysost. 11.*

1124 *Luc. 10.*

1125 *Colos. 3.*

1126 *Ephes. 6.*

1127 *1. Cor. 7.*

1128 *Chrysost.*

1129 *Psalm. 45.*

1130 *Matt. vlt.*

1131 *Ioan. 21. Matt. 16. & 18.*

1132 1. *Cor. 5.*

1133 Ca. *Gaudemus.*

1134 *Aluarus Pelagius. Anton. Syluest. August. de Ancon. Nauar.*

1135 *Nicolaus Papa. Bonifacius*

1136 *Vera sententia.*

1137 *Temporalis potestas subiectaspi rituali quo modo.*

1138 *Maior. Vualdens. Victor. Sotus. Turecrem.*

1139 *Bellarm.*

1140 *Bertr. Couarr. Nauar.*

1141 Ca. *Solitæ. Ca. Nouit*

1142 *Gelasius Papa.*

1143 *Nicolaus Papa.*

1144 Ca. *Si duo bus.*

1145 Ca. *Caus# Cap. Quoniam.*

1146 *Nazianz.*

1147 *Billius.*

1148 *Satisfit oppositæ sententiæ.*

1149 *Præscriptio cum posse ßionemalæ fidei repro batur per leges canonicas.*

1150 *Gloßa. Panormit. Anton. Gomez.*

1151 *Felin.*

1152 *Couar. Alex. Felin.*

1153 *Barthol. affirmat.*

1154 *Socin. Paul. Cast. Panormit.*

1155 *Catald.*

1156 *Explicatur sententia affirmatiua. Barth*

1157 *Lucæ 2. Matth. 12 Lucæ 30.*

1158 *Refutatur prædicta opinio.*

1159 *Oldrad. Igneus. Alciat. Couar. Sotus.*

1160 *Couar.*

1161 *Prosper.*

1162 *Leo Papa.*

1163 L. *Mercat.*

1164 L. *Post limin ium.*

1165 *2. S#sus præ dictæ sent#tiæ.*

1166 *Reijcitur etiam 2 sen sus prædictæ senttntiæ.*

1167 *Null# vn# homin#habere potestatem vniuers#l# ad ferendas le ges ciuiles obligantes vniuersum orbem.*

1168 *Hieron. Isaias 13. Dan. 2. 4. & 5.*

1169 *Sotus.*

1170 Ca. *Solitæ.*

1171 Cap. *Duo*

1172 *Hieron. Ca. In api bus.*

1173 *Iustinian.*

1174 *Lex cum multa. Extraug#s ad reprim# dum.*

1175 *Translatio imperij à græcis ad germanosà P#tifice facta.*

1176 *Sententia auctoris.*

1177 *Barthol.*

1178 Cap. *Per venerabil# Glossa.*

1179 *Tiraquel.*

1180 *Couar. Regulapec catum.*

1181 *Castald.*

1182 *Cabed.*

1183 *Vuald.*

1184 *Respondetur oppositæ sent#tiæ argum#tis.*

1185 *Quid habeat Imperator ex trans latione imperij.*

1186 *Leonem 3. transtulisse imperi# in Carolum Magnum.*

1187 *P#tifex n# potest #suo arbitriomu tare regna, sed solum qu# do bonum spi rituale id petit.*

1188 *Imperatorem per suas leges ob ligare posse tantum im perio Rom. subiectas terras.*

1189 *Prouinciassubiectas imperio in dupliciesse differentia.*

1190 *An principes imperio subiecti suis legib# poßint derogare Imperatorijs.*

1191 *Quibus in terris obligant leges ciuiles iuris commu nis.*

1192 *Gigas.*

1193 *Ius ciuile ex vi sua non obligat in Lusitania.*

1194 *Leges ciuiles absolutè non sunt in vsu in Gallia. Honor. Bald.*

1195 *Greg. Lop. Palac.*

1196 *Oldrad. Io#. And. Vargas. Salcedo.*

1197 Cap. *Ecclesia sanct# Mariæ.*

1198 *An seru#d# vnqu# necessariò i# ciuile in Hispania.*

1199 *Philipp. 2.*

1200 *Greg. Lop. Vargas. Bern. Diaz Salzedo.*

1201 *Dubium incidens.*

1202 *Lupus.*

1203 *Greg. Lop. Salzedo.*

1204 *1. conclus. Potestat# cond#di leges ciuiles esse in omnibus regibus supremis cum par titione accommoda. D. Thom. Bald. Bart. Nauar. Arist. August.*

1205 *Prouer. 8. Isaias.* 33. 1. *Petr. 2. Ratio à priori.*

1206 *2. conclus.*

1207 *prædictam potestatem eo modosub quo tr#slata estper c# munitatem eße in prin cipe.*

1208 *3. conclus. Quid dic#d# de principibus non supremis, & magistratibus.*

1209 *Lex. 12.*

1210 *In Hispania principes inferio res rege n# poße leges ferre. D. Thom. Azeb. Greg. Lop.*

1211 *Quid de c# munitatib# quæ per se ipsas guber nantur, dicendum. L. Omnes populi.*

1212 1. *Tim.* 2. 1. *Cor. 11.*

1213 L. *Fœmin.*

1214 *Regin# reg ni domin# posse leges conderc.*

1215 C. *Ex parte. C. Dilecti. Innocent. Abbas.*

1216 *Anto. Corset.*

1217 1. *Cor. 14.*

1218 *Bald. Tiraquel. Alciat. Martinus Garatus. Greg. Lop. Glossa.*

1219 *Franciscus Vargas.*

1220 *Regn# est veluti officium quod inc#bit pro priæ personæ cui con fertur.*

1221 *Lex Hispaniæ 9. tit. 1 partit. 2.*

1222 *Montaltus Greg. Lop.*

1223 *Palac. Rubi.*

1224 *Tiraquel.*

1225 L. *Princeps.*

1226 *Maritum reginæ sub di illi quoad politic# regimen, in œconomico vero esse su Periorem.*

1227 *An quælibet ciuitas possit condere leges. L. Si duas.*

1228 *Quæ ciuita tes dic#dæ maximæ, maiores, l, minores.*

1229 *Panòrmit. Barthol.*

1230 *Conclusio. Minores ci uitates non habere potestatem fe rendi proprias leges.*

1231 *Barth.*

1232 *D. Thom.*

1233 L. *Omnes populi.*

1234 *Lex nona.*

1235 *Abbas.*

1236 *Syluest. Greg. Lop.*

1237 *Panorm.*

1238 *Bald. Syluest.*

1239 *Cardinal. Alexand. Decius.*

1240 *L. 3. C. de Legibus.*

1241 *Caius.*

1242 *Iustinian.*

1243 *Greg. Lop.*

1244 *H#resis Vu ald. Vuiclephus Ioan. Hus. Castro. Armacanus.*

1245 2. *Reg.*

1246 *Conc. Const.*

1247 *Vera sent#.*

1248 *Fid#, & re liqua super naturaliañ requiri de iure naturæ ad potestat# legis latiuam vt pote quæ sint superioris ordinis.*

1249 *Occurritur dubiolo.*

1250 *Dan. 2. Genes. 47.*

1251 *2. pars conclusionis, probatur.*

1252 *Rom.* 13. 1. *ad Tim.* 2. 1. *Petri. 2*

1253 6 3. *membr# conclusionisprobat#.*

1254 *Quidpotest Ecclesia in Principes infideles ñ baptizatos*

1255 *Quid in ba ptizatos.*

1256 *Conclusio ea que de fide*

1257 *Ratio conclusionis.*

1258 *Dubium circa mores Principis.*

1259 *Caiet. Armil. Nauar.*

1260 *Quando liceat seruare præcepta Tyranni & quando non.*

1261 *Saul.*

1262 *Oseæ. 8. Origen. Hieron.*

1263 *Fin# iuris ciuilis esse eundem c# fine canoni ci s#tit Fortunius.*

1264 *Nauar.*

1265 *C. de s#ma Trinit.*

1266 *Fortunijf# damenta.*

1267 *Arist. 1. Aeth. c. 2. & 4.*

1268 *Cicer. 2. offic. Demosthe.*

1269 *Chrysippus*

1270 *Authen. Iustinian.*

1271 *D. Thom.*

1272 *Fortunij opinio noua*

1273 *Hominisfe licitas duplex, vitæ præsentis, & futuræ, & vtraque in naturalem, & supernatural# distincta*

1274 *Dubiolum*

1275 *Occurritur dubiolo.*

1276 *discrim#ha bitu# naturalium, & supernaturalium.*

1277 *Nicolaus Papa.*

1278 *2. conclusio.*

1279 *Glossa.*

1280 *Ioan. And Panorm.*

1281 *Ex D. Th. inquidordi natur diuina lexprin cipaliter & inquid humana.*

1282 *3. conclusio.*

1283 *Arist. D. Thom.*

1284 *Fortunius*

1285 Ca. *factæ sunt. Ratio conclusionis.*

1286 *Regim# hu man# triplex politicum œcono micum, & monastic#.*

1287 *Potestas ciuilis n#mul tum curat de actibus internis.*

1288 *Leo Papa. Theodosi#.*

1289 *2. Parsc#clusionis probatur. Nauar.*

1290 *Michael Vlcurrun.*

1291 *August.*

1292 *Concilium Mogun.*

1293 *Leo Papa.*

1294 *Machiauel error & Po liticor#præ temporali regimine non curandaspiritualia.*

1295 *Couar.*

1296 *2. sententia dicens legem ciuil# solum poße ferri in materia iustitiæ. Franciscus Sarmie.*

1297 *Conclusio le gem ciuil# solum versari in materia honesta, vel præ cipiendo ho nestum vel prohibendo malum, vel illud n#præ cipiendo.*

1298 *Ratio à priori.*

1299 L. *secunda*

1300 L. *Cassa*

1301 *D. Aug.*

1302 *Vrban. Pa pa. D. Bern. D. Basilius*

1303 *Bosius.*

1304 *Bellarm. Pet. Ribad*

1305 *Fortunius. aliud præcipere iniquum, aliud permittere hocinterd# faciunt leges, non vero illud.*

1306 *Barbosa.*

1307 *Explic#tur aliqnot leges.*

1308 *Glossa.*

1309 *Couar.*

1310 *Leges ciuiles posse p#cipere recta in ominibus virtutibus, & opposita illis vetare. D. Thomas*

1311 *Aristot. 5. Etich.*

1312 *Plato duos bonorum ordinesdistin guit.*

1313 *Vlpian.*

1314 *Lexiustitia*

1315 *Potestasle gislatiuan# potest assequi suum finem, nisi in materiaom nium virtu tum præcipiat.*

1316 *Leges ciu les int#d#t ciues facere bonos vi ros, quian# possunt aliter facere bonos ciues*

1317 *Omnes virtutes mora les, aut s#t adalterum hominem aut ad se, aut ad Deum, & sec#d# omnes hos res pectus potest præcipere lex ciuilis.*

1318 *Soluiturdu biolum.*

1319 *D. Thomas Aristot.*

1320 *3. conclusio. leges ciuiles non posseferri de om nibus actibus omni# & singularu virtutu D. Thomas Probatur.*

1321 *Nonpotest lex ciuilis prohibere omnia vitia contra omnes virtutes.*

1322 *Explicatur sententia dicentium, sol# illum actum poße esse materi# le gishumanæ qui est materia legis naturalis, vel diuinæ*

1323 *Arist.*

1324 *Prædicta regulalicet vera, non tamen omnino satisfa ciens.*

1325 *Arist.*

1326 *D. Thomas*

1327 *D. Thom.*

1328 *Actus humanus duplex interior, & exterior, & hi#c tanqu# àforma morali habet, quod sit humanus, & moralis.*

1329 *Lex merè humana n# potest præcipere act# pure internum directè, & sec#dum se?*

1330 Lex. *Quisquis. L. Diuus.*

1331 *Glossa. Felinus. Nauar.*

1332 *Potestas humana le gislatiua solum ordina tur ad exte riorem pacem, & honestat# c#munitatis humanæ.*

1333 *D. Thom. Seneca. Nemo naturaliteral teri subditur secundum animam, sed t#tum secundum corpus.*

1334 *Lex Ecclesiastica quo dammodò est diuina.*

1335 *Obijcitur legem ciuilem non posse esse circa actum externum, qui non potest probari, c# non possit puniri omnino cultum.*

1336 *Actus dupliciter occultus, per se, & per ac cidens. Caiet. Castro. Simancas.*

1337 *Palud. Nauar.*

1338 *D. Thom.*

1339 *Lex indefinite lata per se ext#ditur ad #nia quæsub eius verbis comprehen duntur.*

1340 *Lex purè humana potest indirectè præcipere actum interior#.*

1341 *An deside rium in efficax possit prohiberi à lege huma na?*

1342 L. *Leges & constitutio nes.*

1343 *Ratio dubitandi.*

1344 *Lex alia declaratiua, alia constitutiua.*

1345 *Lex declaratiua qu# tum est in se non tantum futura, sed eti# præterita comprehen dit. Felin. Bartholus. Auth#tica Cap. Vt l. Inno. Pap.*

1346 *Barth.*

1347 *Nauar.*

1348 *Lex declaratiua non estregula a ctionis, sed supponit, et interpretatur eam.*

1349 L. *Hæred.*

1350 *Satisfit obiectioni.*

1351 *Legem aliqu#do esse partim declaratiuam partim con stitutiuam.*

1352 Cap. *Qu#tæ.*

1353 *Motus pro prius Sixti Quinti.*

1354 *Effectus le gis tres obligatio inc# scientia, pœna, & irritatio.*

1355 *Cap. vnic. Glossa.*

1356 *Qui excusa tur à culpa in omni rigore excusatur à pœna etiam ipso iure lata; si proprie sit pœna; secus si solum sit indecentia, seu irregularitas: nisi hæc etiam sit verè in pœn# posita. Quid dic#dum de irritatione.*

1357 *Lex constitutiua iuris sua natura de futuris tantum da tur. Cap. vlt. de Constit. Gloßa. Feliu. Nauar. Clement. 1 Clement. 2*

1358 *Præcept# vt tale non potest dari nisi de futu ro.*

1359 *Quid de effectu p#næ dicendum.*

1360 *Motus pro pri# Pij V. Trident.*

1361 *Raro potest lex de nouo irritans ad acctus iam factos extendi, non tamen omnino repugnat. Ca. Ante triennium.*

1362 *Panorm. Angel. Syluest.*

1363 *Nauar.* 13. *Legem loqu#tem de præterito regulariter totum t#p# comprehen dere. Barth. Bald.*

1364 *Panorm. Syluest.*

1365 *Isidor.*

1366 *August.*

1367 *Vt lex pru denter con stituaturna turaliter es se opusmul torum consilium: atin rigore non eße neceßarium. L. Humanum. C. de legibus.*

1368 *Bartholus. Iason.*

1369 L. *nominationum. L. nulli.*

1370 *Abbas.*

1371 *Felinus.*

1372 *Lex huma na scripta alia, alia non scripta*

1373 *Alia diuisio legis.*

1374 *Conclusio.*

1375 *Rota. Panorm, Decius, Ioan. Andr. Gloßa. Cap. Institutionis.* Caput. *de Renuntiatione.*

1376 *Quæ forma verborum necessaria.*

1377 *Glossa. C#c. Trid.*

1378 *Quædamle ges proferunt præceptum in actu signato quædam in actu exercito.*

1379 *Clem. exiuit de paradiso. Nicolaus Papa 3.*

1380 *Panorm.*

1381 *Dubia de verbis legis in parti culari, quid significat verbum m# do. Felinus. Syluerius. Sixtus Papa. Anton.*

1382 *Syluester.*

1383 *Dubium de verbo oportet. Nauar. Medina.*

1384 *De verbo* volumus *D. Thom.*

1385 *Dubiolum.*

1386 *Iason. Ludou. Felinus.*

1387 *Lex vlt. C. de Legib.*

1388 *Obiectio. L. 2. de le gib.*

1389 *Couarrub.*

1390 L. *leges Sacratissimæ.*

1391 *Bald.*

1392 *Præter dicta duo necessaria legi.*

1393 L. 1. C. *de nouo codice faciendo*

1394 *Dubiolum. Glossa. Felinus. Angel.*

1395 *Sub distinctio de c#d# te legem.*

1396 *An idem dicendum de rescrip to seu Epistola principis ac de sententia*

1397 *Decius. Paulus de Castro.*

1398 *Seluæ opinioquod sine scriptura, & publi catione valet lex, & ligatstatim*

1399 *Panorm.*

1400 *Particul#, autpositam essepro seu.*

1401 *Editio legisnunqu# habet sol#nitatem re quisit#sine promulgatione, nec è contra pro mulgatio est sine solennitate. Innocent. Hostiens.*

1402 *Distinctio inter promulgationem, & diuulgation# legis.*

1403 *1. C#clusio*

1404 *Quot in locis necessaria fiet promulgatio le gis.*

1405 *Leges aliæ inferiorum communitatum, aliæ amplissimarum.*

1406 *Leges prio ris ordinis sat promul gari vnica sol#nipubli catione.*

1407 *1. Opinio de legibns 2. ordinis.*

1408 *Glossa.*

1409 *Barthol. Baldus. Ioan. And Felinus. Nauar. Sotus.*

1410 *Angelus. Armil. Rosel. Ludouicus Gomez.*

1411 *Difficultas contra dict# sententiam*

1412 *Vasquez.*

1413 *Glossa.*

1414 *Leg# strictius loqu# t# extend#d#esse iuxta generalitat# Rubricæ quandonon est repugnantia, aut absurdum.* L. 1. Cod. *Ne fide ius sores. Glossa. Anton. de Butrio. Iason. Decius. Albertus Brunus. Ioan. Bonius. Rol#dus à Valle.*

1415 *Baldus. Perusi*

1416 *Neceßari# eßepromul gation# legis in ciuitatibus pro uinciarum aut regnorum, vt in sin gulis prouincijs obliget, ex vi iuris c#munis Imperialis.*

1417 *status quæstionis.*

1418 *Glossa. Panormit. Felinus. Decius. Imola. Nauar.*

1419 *Refutatur prædicta opinio.*

1420 *1: C#clusio*

1421 *2. conclus.*

1422 *Nauar.*

1423 *Panorm. Felinus. Bartholus.*

1424 *Legem incipere obligare # pru denti arbitrio iuxta tempus moraliter neceßarium, vt notitiale gis haberi possit.*

1425 *Cap. 1. de Concess.*

1426 *Respondetur obiectioni.*

1427 *D. Thom.*

1428 *Corollari# primum.*

1429 *Medina.*

1430 *Corollar. 2*

1431 *Corollari#*

1432 *Nauar.*

1433 *Quartum.*

1434 *Obuiatur dubiolo.*

1435 *Quando in cipiat lex obligare sec#dum ius ciuile.*

1436 *Pius IIII.*

1437 *2. pars conclusionis # batur.*

1438 *Tertiapars c#clusionis probatur.*

1439 *Bart. Bald. Bald. Per. Syluest. Sotus.*

1440 *Glossa.*

1441 *Turrec. Anton. Decius.*

1442 *Nauar. Valencia. Medina.*

1443 *Respondetur ad fundamenta contrariæ sententiæ.*

1444 *Cap. 1. de Postul. præ lat.*

1445 *Quid dic#dum de regibus, qui non reeognoscunt superior# in temporalibus.*

1446 *Lib. 1. Ordin. tit. 2.*

1447 *Leges latæ ab inferioribus magi stratib# statim oblig#t si non exprimant aliam determina tionem. Hostiens. Turrecr. Angel. Syluest. Nauarr.*

1448 *An lex ob liget ignorantes.*

1449 *Castro. Cordub. Panorm.*

1450 *Felinus. Syluest.*

1451 *Innocent. Panorm. Glossa. Felin. Bald.*

1452 *Soto. Medina. D. Thom.*

1453 *Concordia dictar# op nionum.*

1454 *Lex obligat ignor#tes quoad sufficienti# non quoad efficaciam.*

1455 *1. opinio non obliga re legem si non acceptetur à populo. Est## communis Iuristar#. Felin.*

1456 *Couar. Nauarr.*

1457 *Gloßa.*

1458 *Maior.*

1459 *Arist.*

1460 *Alex#. ab Alex. Rebuff. Glossa. Couar. Null# acceptatione populi me lius signum, an lex communi bono conueniat. Maior. Castro. Driedo.*

1461 *Imperator non potest ferre leges bono communi contrarias.*

1462 *Felinus. Nauar. Couar. Dominicus Gerson. Corduba.*

1463 *2. opinio, acceptationem non es se necessariam ad le gis obligationem.*

1464 *Turrecr.*

1465 *Laurent. Archidia.*

1466 *Præposit. Syluest.*

1467 *Greg. Lop.*

1468 *Medina. Castro.*

1469 *In omni re gimine n# democratico populus tr#stulit su prem# potestatem in principem.*

1470 *Præfertur posterior opinio.*

1471 *Authent.*

1472 *Post leg# sufficienter promulgatam, prot# pore # quo potest obligare pecca re subditos qui in principio illam non obseruant solum quia illam acceptare nolunt.*

1473 *Felinus.*

1474 *Lex iniusta non est lex.*

1475 *Prima exceptio in di cta regula si lex sit nimium grauis, licet n# iniusta.*

1476 *Tertia exceptio, si de facto maior pars populi non seruat legem.*

1477 *Non videtur velle princeps obligare vnum vel ali# quando c#munitas n# obseruat le gem, & da tur commoda causaex cusationis.*

1478 *Verba sunt materia & corpus legis mens le gislatoris, anima.*

1479 *Baldus. Rogerius. Stephan. de Freder. Georg. Na tham. Tiraquel.*

1480 *Barthol.*

1481 *Decius.*

1482 *Conclusio affirmatiua*

1483 *Omnis actus moralis pendet ess#tialiter ab intentione.*

1484 *Duo in voluntate legislatorisc# sideranda.*

1485 *Intention# legislatoris semper præ sum#d#, nisi contraria intentio aliunde constet.*

1486 Caput. *Si postquam.* Lex, *cum mulier.*

1487 *Occurritur obiectioni.*

1488 *Aristot.*

1489 *Ration# legis esse qua si formam aut mensuram extrinse c# ten#tem se quodammodo, &c.*

1490 *Barthol. Decius.*

1491 *Obiectiuncula cum c#firmatione*

1492 *Respondeturdubiolis*

1493 *Quid sit forus C. forus.*

1494 C. *C# Episcopus.*

1495 *Forum duplex Ecclesiasticum, & Ciuile.*

1496 Ca. *Quod autem.*

1497 *D. August*

1498 *S#t#tia negans magistratus ciuiles per leges suas in c#sci#tia obligare.*

1499 *Gerson.*

1500 *Almain.*

1501 *Decius.*

1502 *Imola.*

1503 *Mencha. Sotus. Castro.*

1504 *Legem humanam ciuilem habe re vim, & efficaciam oblig#di in conscientia*

1505 *Ambr. Anselm. D. Thom. 1. Pet. 2.*

1506 *Prou. 8.*

1507 *Legislator ciuilis fert legem vt minister Dei, & per potestat# ab eo acceptam.*

1508 1. *Reg. 8.*

1509 *Ius diuin# & naturale dict#t seruandas leges à legitimis principibus positas.*

1510 *D. Thom.*

1511 *Occuritur dubiolo.*

1512 *Prædicta potestas est necessaria ad c#ueni# tem gubernation# rei publicæ humanæ. Deut. 21.*

1513 *ad Collos. 3.*

1514 *Ephes. 5.*

1515 1. *Pet. 2.*

1516 C. *Si Dominus.*

1517 *Gersonis opinio quomodo sane explicetur, q#uo## censura digna sit.*

1518 *D. Thomas*

1519 *Soto.*

1520 *Duplex de ductio exle ge naturali*

1521 *Fit satis ar gum#tis ad uers#tibus.*

1522 *Dupliciter possealiqu# esse reum pœnæ per tr#sgreßionem legis.*

1523 *Obligare & remittere non necessa rio c#necti.*

1524 *Vis obligandi legis humanæ præcipuè fundatur in le ge æterna.*

1525 *Ratio dubitandi, quia obligatio se quitur intrinsecè naturam legis & voti.*

1526 Cap. 1. *de Constit.*

1527 *Syluest.*

1528 *Ruth. 25. Apoc. 18. Aug.*

1529 C. *N# affe ramus.* Cap. 2. *de Constit.*

1530 *In hac quæ stione esse aliquid de modo t#t# loquendi.*

1531 *D. Tbomas Angel. Henricus. Castro. Clement.*

1532 *Dubiumc# ratione dubitandi. D. Thom.*

1533 *D. Thom.*

1534 *Probatur conclusio ex emplo voti pœnalis c# ditionalis.*

1535 *D. Anton.*

1536 *Satisfit argum#tis op positis.*

1537 *Castro. Syluest. Sotus. Nauar. Driedo.*

1538 *Angel.*

1539 *Glossa. Panorm. Archid.*

1540 Cap. *Quis quis.*

1541 *Qu#do lex f#datur in præsumptione, non ob ligare in c# scientia, veritate non concord#te præsumptioni, senti#t plures.*

1542 *Syluest. Adrian. Sotus. Richard. Castro. Nauar. Couar. Bald.*

1543 *Panorm. Felinus. Decius. Innocent. Io#. Andr. Ca. Is, qui fidem. C. Tua nos de sponsal.*

1544 *Legem in præsumptione f#datam esse du plic#. Vna quæ seruari potest sine peccato alia quæñ: prima potest obliga re conscientiam, 2. verò minimè.*

1545 C. *Inquisitioni.*

1546 *August. C. Veritate.*

1547 *Barth. Baldus. Iason.*

1548 *D. Thom.*

1549 *Duplex p#sumptio legis, vna facti, altea periculimo ralis.*

1550 *1. conclus.*

1551 *D. Thom.*

1552 *Obiectio.*

1553 *Panorm.*

1554 *Nauarr. Caiet.*

1555 *Nauar.*

1556 *2. conclus.*

1557 *Felinus.*

1558 *Baldus.*

1559 *Ex verbis legis, vsu, & interpretatione Do ctorum col lig#d#, qu# do lex f#de tur in præiudicio periculi, vel in præs#ptione facti.*

1560 *Caiet.*

1561 *Hieron.*

1562 *Gerson. Almain.*

1563 *Imola.*

1564 *Felinus.*

1565 *Legem ciuil# ex genere suo ob ligare posse sub culpa mortali, licet hoc non semper in indiuiduo contingat.*

1566 *D. Thom. Sotus. Castro. Driedo. Medina. Adrian. Maior. Nauar. Couar.*

1567 *August.*

1568 *Corrollar.*

1569 *Prædict# potestatem præcipiendi cum tan to rigore, consequi ad illam potestatem; non autem esse ex speciali Dei aut Christi c#cessione.*

1570 *Rom. 13.*

1571 1. *Pet. 2.*

1572 *Medin.*

1573 *Almain.*

1574 *Secundum corrollar.*

1575 *Driedo.*

1576 *Castro. Corduba.*

1577 *Angel. Syluest. Armil. Caiet. Corduba.*

1578 *Anges.*

1579 *Resolutio auctoris.*

1580 *Couar.*

1581 *Materia quæ nudè spectata le uis, prout in aliqua occasione, & in ordine ad tal# finem præ cipitur posse sæpe esse grauem.*

1582 *Quare in obedientia Adæ fuit grauis.*

1583 *Præcept# positum sub mortali; in materia le ui obligare sub veniali.*

1584 *Vtile per inutile non vitiatur.*

1585 *Grauitat# materi#suf ficient# ad grauem ob ligationem colligend# esse prud#ti arbitrio, tam in lege ciuili, qu# Ecclesiastica.*

1586 *Opus eße vt finis legis pertineat ad virtutem aliquam ex gra uiorib#, & inuestigatur quæn# sint illæ. Anton. Syluest.*

1587 *Materiam legis positiuæ posse esse grau# in omnibus virtutibus pr# sertim prin cipalib#, & cardinalibus. D. Thom. Caiet.*

1588 *Ad iudic# dum quantum obliget lex circa medi#, vi dendum si multum, vel parum pro dest fini à lege intento.*

1589 *Finem extrinsecum legi & materiæ eius n# cadere sub lege, secus de intrinse co.*

1590 *Proponitur sententia Nauarri, & reijcitur.*

1591 *Conclusio.*

1592 *Scot.*

1593 *August.*

1594 *Dubium & ratio dubitandi.*

1595 *Clement. Exiui. Ca. Exijt.*

1596 *Sotus. Syluest. Armil.*

1597 *Medina. Castro. Nauar.*

1598 *Caiet.*

1599 *Mens auctoris.*

1600 *De verbo simplici p#cipiendi.*

1601 1. *Corrol.*

1602 2. *Corrol.*

1603 3. *Corrol.*

1604 *Clement. Exiuit. Soto.*

1605 *S#tentia asserens non esse in pote statelegisla toris in materia graui non obligare grauiter. Vasquez. Dried.*

1606 *Salmeron.*

1607 *Castro.*

1608 *Nauar.*

1609 *Medina. Caiet.*

1610 *Mens auctoris.*

1611 *P#der#tur rationes op positæ sententiæ, & resp#detur illis.*

1612 *2. conclusio.*

1613 *D. Thomas*

1614 *Nauarr.*

1615 *Materiaca pax ohligationis maioris, est etiam minoris*

1616 *D. Thom.*

1617 *Caiet.*

1618 *S#tentia affirmatiua eaque com munis. D. Thomas Bonau.*

1619 *Gerson. Adrian. Panorm.*

1620 *Felin.*

1621 *Nauar. Dried.*

1622 *Couarr. Caiet. Castro. Henrr. D. Bern.*

1623 *rationesdu bitandi cir ca p#dictam commun# sententiam*

1624 *quidsit tr#s gredi ex c# temptu.*

1625 *Tr#sgredi legem ex contemptu n# eße peccare ex certa scientia, & sine passione vel causa.*

1626 *Tr#sgredi legem ex c#suetudine non esse ill# cont#nere.*

1627 *Gloßa.*

1628 *Collectar. Panorm.*

1629 *D. Bern.*

1630 *D. Thomas Caiet. Nauarr. Angel. Archid.*

1631 *Prou. 18.*

1632 *Obiectiuncula cum res ponsione.*

1633 *Resolutio Auctoris.*

1634 *Caiet. D. Thom.*

1635 *Quinamsit actus interiorqui dicitur contemptus.*

1636 *Angel. Syluest. D. Thomas.*

1637 *Nauar.*

1638 *Altisiod.*

1639 *Contempt# duplex: ma terialis, quando non intenditur di rectè postpositio alterius; forma lis verò qu# do intenditur. D. Thom.*

1640 Cap. *Honoratus. Gregor. August.*

1641 *Omnia pec cata mort. esse Dei con tempt#; ma terial#, non formalem.*

1642 *Int#tio dat præcipuam form alitatem actib# humanis.*

1643 *Isidor. Alt.*

1644 *Bern.*

1645 *C#temptus formalisdu plex. simpliciter, & sec#d# quid. primus iuxta Caietan. mortal. 2. venialis. 20.*

1646 *Reijcitur dicta distinctio Caiet. Gloßa.*

1647 *Castri sententia, & distinctio.*

1648 *Transgredi legem ex contemptu rei præceptæ ñ semper est peccatum mort. sed t#t# ex gra uitate materiæ, vel errore in doctrina.*

1649 *Transgredi legem ex con t#ptu legislatoris Dei semper est pecc. mortale, vtpotè quod indicat quedd# Dei odium.*

1650 *Transgredi legem humanam ex contemptu formali legislatoris, videtur semper & in in diuiduopec catum mor tale, vtpotè qui tunc c# temnitur vt vicem gerens Dei.*

1651 *Luc. 10.*

1652 *D. Bern.*

1653 *C#tempt# legislatoris quaten# ho mo quid# est non repugnat eße venial# ex leuitate materiæ.*

1654 *Malitiam ex contemptu distingui specie ab ea, quæ est ab obiecto, vel ab ea, quæ ha betur sine contemptu.*

1655 *Tres condi tiones ne cessariæ ad modumvir tutis opera ri scienter, voluntariè & cum fine, & circ#st# tijs debitis.*

1656 *Obiectiunculæ.*

1657 *Sententia asserens n# impleri p#cepta humana sine recta int#tione. Dionys. Antonin.*

1658 *Sententia auctoris.*

1659 *D. Thom. Caiet. Conrad. Medina. Sotus. Maior. Almain. Gerson. Martin.*

1660 *Nauar. Io#. And. Abbas.*

1661 *Finis præcepti non cadit sub præ ceptum. D. Thom. Caiet.*

1662 *Lex huma na non imperat hoc propter illudfieri, sed vt fiat hoc.*

1663 *D. Thom.*

1664 *Sententia negans absolutè, posse legem humanam ob ligare cum morali periculo vitæ. Almain. Syluest. D. Thom.*

1665 *Secunda s#tentia leg# hnmanam obligare in vniuersum non obstan te quouis mortis periculo. Caiet. Henr.*

1666 *Esse potestat# in magistratu ciuili, & canonico ad obligand# suis legib# cum periculo vitæ. Sotus. Couar. Ledesm.*

1667 *Est in repu blica necessaria potestas ad su# conseruationem, & commune bonum.*

1668 *Obuiatur obiectioni.*

1669 *Legem humanam tunc maximè ob ligare cum periculo vi tæ quando illud periculum per se est annexum actui præcepto.*

1670 *Arist. 5. Politicor.*

1671 *Ciuis magis est reipub. quam sui ipsius.*

1672 *Quid dic#dum quando periculum non est per se coniunctum actui præcepto.*

1673 *Gabr. Ocham.*

1674 *Maior. Nauar. Felinus.*

1675 1. *Reg. 21. Mat. 12.*

1676 *D. Thom.*

1677 Cap. *Consilium.*

1678 Cap. *Quo niam multos. Ca. Inter.*

1679 *Probatur secunda pars c#clusiònis & notetur.*

1680 *August.*

1681 1. *Cor. 10.*

1682 *Nota de protestatio ne.*

1683 *Notanda ad iudic an dum quando obligetur aliquis ad leg#sub periculo mortis.*

1684 *Pericul# mortis, vel est ab intri# seco, vel ab extrinseco.*

1685 1. *Mach. 2*

1686 2. *Mach. 7*

1687 *Nota.*

1688 *Satisfit argumentis contrarijs.*

1689 *Obiectio.*

1690 *Responsio.*

1691 *Sanci.*

1692 *An liceat celebraresi ne vestibus sacris.*

1693 *Ledesm. Medin, Nauarr.*

1694 *De c#muni catione c# excommunicato prop ter metum.*

1695 Ca. *Sacris exponitur. Sotus. Syluest.*

1696 1. *Ad Cor* 6. *Mat. 23.*

1697 *2. Error saltem iustos non obbiga ri legibus humanis.*

1698 *Begardi & Beghini.* Clem: *ad nostram de Hæret.*

1699 *Trident. Sotus. Vega.*

1700 *Leges huma. obligare #nes sub ditos, ad quos loquù tur.*

1701 *Rom. 3. D. Thom.*

1702 *Rom. 13.*

1703 *Quœuis lex hum. ligat omnes partes c#muni tatis #qua lex fertur, si cætera c#currant.*

1704 *Probatur conclusio.*

1705 *Quœnam sint m#bra communitatis quoad præsens.*

1706 L. 1. ff. *ad municip. L. Ciues.*

1707 C. 3 *de T# por. ardin.*

1708 *Legem n# extendi ad eos, qui om nino sunt ex tra commu nitat# cui lex imponi tur. D. Thom. umistæ. 1. Cor. 5.*

1709 *Prabatur ratione,*

1710 *Cap. 2. de C#stit. in 6.*

1711 *Ratio dubitandi.*

1712 C. *Anobis*

1713 *Conclusio ne gatiua, ea## communis.*

1714 C. 2. *de Constit. n.* 6. C. *Anobis 1. de exc#. Angel. Couar.*

1715 *Barthol. panorm. Naur. Syluest. Couar.*

1716 *Qu#dopossit princeps punire extra terri toriumsubdit# delinqu#tem.*

1717 *Resp#detur argumentis aduersanti bus.*

1718 C. *Anobis exponitur.*

1719 *Couar. Syluest.*

1720 *Idem cum proportione dicend# de locis ex# ptis, quando alias intra territorium conti nentur. Palud. Gabr. Anton. Rosel.*

1721 *Tria in lege distiguenda.*

1722 *S#t#tiæ negatiuæ fundamenta.*

1723 *Palud. Medin. Archid. Hostiens. 2. Sentent. Felin.*

1724 *Anton.*

1725 *Probatur exemplis.*

1726 *Leg# territorij obliga re aduenas qu#diu ibi c#mor#tur in c#sci#tia & eo modo quo obligant incolas Innocent. Hostiens. Panorm. Gemin. Syluest. August.*

1727 *Ad pacem & bonosmo res loci necessarium est aduenasd# ibi versantur conformari mori bus populi ne sequantur sc#dala*

1728 *Probatur ex parte ad uenarum.*

1729 *Satisfit fundamento c# trario.*

1730 *Hæc doctrina ad religiosos quomodo applicanda.*

1731 *Non obsc#dal# tant# teneri aduenas ad loci leges. sed etiam propter ipsas leges & sufficien tem subiectionem.*

1732 *Dubium.*

1733 *Innoc.*

1734 *Resp#sio ve ra.*

1735 *Posse ferri legem pro aliquo territorioquæ solos aduenas in illo existentes obliget, c# hoc ad bonum commu ne spectare poßit. Hostiens. Panormit. Syluest.*

1736 *De vi coactiua. Ratio dubitandi. C. Anobis*

1737 *Reijcitur Glossa.*

1738 *Panormit.*

1739 *Mens auctoris.*

1740 *Syluest. Panorm. Soto.*

1741 *Innocent.*

1742 *Vnus Episcopus non potest ab alio æquali puniri.*

1743 *C. Anobis Non esse ser mon# de le ge, vel statuto, sed de præcepto, seu sent#tia hominis, & quid inter hæc interest.*

1744 *Panormit. reijcitur.*

1745 *Diffcrentia legis, & pu ri præceptihominis.*

1746 *3. Dubium*

1747 *Aduenam faci#t#testa ment# aut c#tractum debere seruare in illis formam præscript# loci in qua est.*

1748 *Confirmat.*

1749 *Hinc infer turius posi tiu# impediendo valor# actus, consequenter impedit obligation#*

1750 *Quomodo teneaturad uena ad tributa.*

1751 *Ratio dubitandi.*

1752 *Confirmat.*

1753 *Lex secum affert vim cogendi ex Phylosoph.*

1754 *Eximi Ecclestasticos à potestate ciuili quoad tribuna lia causar# tam Ecclesiasticarum, quam temporalium, & solutione tributor#.*

1755 C. *Si diligenti. C. Signific. C#c. Trid.*

1756 Cap. *Non minus. C. Aduersus. C. Nouer. C. Quàqu#*

1757 C. *Nouer.*

1758 *Qu#do est lex ciuilis directe vel indirecte contra immunitat# Ecclesiasticam.*

1759 Cap. *Non erit.*

1760 *Quæstion# eße de legi bus, quæser uari poß#t sine indec# tia, aut gra uamine.*

1761 *Sententia Nauar. de vi directiua legis cir ca Ecclesiasticos.*

1762 *Prim# f#damentum*

1763 2. *fundam.*

1764 C. *Ecclesia*

1765 *Tertio.*

1766 Cap. *Bene quidem. Ca. Inter hæc.*

1767 *Communis sententia affirmans clericos teneri ad seru# das legesci uiles. Medin. Vasq. Bellarm. Victor. Soto. Medin. Castro. Tol. Syluest. Angel. Sayr.*

1768 *Panorm. Deci. Card. Salzed. Couar.*

1769 *Barb.*

1770 C. *Innot.*

1771 C. *Si in ad iutor.*

1772 C. *de capitulis. C. Cum ad verum.*

1773 *Theodoret.*

1774 1. *Ratio # hac sententia.*

1775 *Felin. C. Ecles.*

1776 *Hæc ratio quo se ext#dit.*

1777 *Responsio aliquorum*

1778 *Impugnatur.*

1779 Cap. *Innotuit.*

1780 *Alia ratio pro c#muni sent#tia proponitur*

1781 *Barth. Panorm. Syluest. Angel.*

1782 C. *Ecclesia*

1783 *Victor. Soto. Medin.*

1784 *C#firmatur ratio dicta.*

1785 *Matt. 17.*

1786 *C#c. Trid. C. Nouer. C. Cassa.*

1787 *Confirmat.*

1788 *Impugnatur etiam hic modus dicendi. Primò. C. Ecles.*

1789 *C#c. Later.*

1790 *Secundo.*

1791 *Confirm.*

1792 *Verior modus dicendi.*

1793 *Decius.*

1794 *Panorm. Syluest. Angel. Marcus. Mantua. Fortun. Rebuff.*

1795 *Valasc.*

1796 *Thom. Zerola. Morla.*

1797 *Leo Papa.*

1798 *Nicol. Papa.*

1799 *Gelas. Papa.*

1800 *Leges ciuiles iustæ quoad vim coactiuam clericos n# compreh#dere.*

1801 *Alia differentia.*

1802 *Hinc colligitur.*

1803 *Obuiatur obiectiunculæ.*

1804 *Bene posse aliquem te neri præceptis alicui# à quo nequit cogi # pœnam.*

1805 *Qu#do fi#t leges ciuiles tales, vt obligent Ecclesiasticos*

1806 *Commune bonum maximè cadit sub obligatione, & #nibus alijs præferendum.*

1807 *Si lex sit iusta, & generalis, non est curandum de inc#modis particularibus.*

1808 *A resolutione prædicta excipi Papam, Ecclesiam, seu commu nitates ecclesiasticas & pia loca quaten# ali quo speciali gaudent priuilegio; idemq#, de persona illustri habente simile priuilegi#.*

1809 *Legem latam à communitate obligare #nes illius c#munitatis.*

1810 *Præsent# quæstion# esse de vno Principe, vel Prælato, & de le gibus hab#tibus ration# vniuersalem, & c# muu# prin cipi, vt in prætijs, n# verò in eis in quibus n# est eadem ra tio, vt in le ge de n#ferendis armis noctu.*

1811 *Dubium & ratio dubitandi.*

1812 *Resolutio.*

1813 *D. Thom. Conrad. Victor. Caiet. Sotus. Anton. Syluest. Couar. Nauar.*

1814 *Turrecr.*

1815 *Probatur ex Scriptura, & vtroque iure.*

1816 *Vnde obligetur princeps suæ le gi.*

1817 *Principem obligari ad seruandam suam leg# ex virtute. & efficacia ipsius legis D. Thom. Caiet. Sotus. Probatur conclusio.*

1818 *Difficultas*

1819 *Euasio.*

1820 *Obuiatur euasioni.*

1821 *Alia resp# sio probabilior.*

1822 *Oppugnatur duplici ter.*

1823 *Resolutio auctoris.*

1824 *Aristo. 3. Polit. c. 7. D. Thom.*

1825 *De rationi bus extrinsecis sc#dali, & deformitatis mo r#, quæ ad ostendend# pri#cipis sub iectionem legi afferuntur.*

1826 *Prædicta obligatioest naturalis in radice, vtpote quæ se quitur ex ratione ipsa naturali: formaliter vero estposi tiua: huma na absolutè diuina ex hypothesi.*

1827 *Dubium de legibus mu nicipalibus*

1828 *Leg# non ob ligar eprin cip# quoad vim coactiuam; siquidem nonha beat superiorem. D. Thom. L. princeps*

1829 *Obiectio.*

1830 *Resp#detur obiectioni.*

1831 *Replicatur in resp#sionem.*

1832 *Omnis pœna pertinet ad vim coactiuam.*

1833 *3. obiectio.*

1834 *Respondetur obiect.*

1835 *4. Obiectio*

1836 *An prince psobligetur ciuiliter ra tione suæ le gis. Decius. Felinus, & Baldus recte negant.*

1837 *3. Punct# de irritatio ne contractus seu actionis, & ratio dubitandi. L. imperf.*

1838 *C. In causis*

1839 *Irritatio ali quando est pure pœnalis, & proprie: sæpi# vero est effectus per se intentus ob honestatem mor# reipub.*

1840 *Fit satis ra tioni dubitandi.*

1841 *Respondetur ad leg# Princeps. Vlpianus.*

1842 *Seuerus. Anton.*

1843 *D. Thom.*

4

1844 *Modus pro cedendi in hoc lib. 4.*

1845 *Pars negatiua est error Aerij. Epiphan. August. Mars. Pa. Alb. Pigh. Aluarus Pelag. Castro. Prateolus.*

1846 *Fundam#ta prædicti erroris.*

1847 *Isai. 33.*

1848 *Deut. 4. &* 12. *Isai. 29.*

1849 4. *Reg. 16.*

1850 *D. Augst.*

1851 *1. C#clusio*

1852 *Matth. 16.*

1853 *Ioan. 21.*

1854 *Luc. 10. Cypr. Basil, Ioan. 10. Psal 2. Luc. 1,*

1855 *Act. 15.*

1856 2. *Cor.* 13. 1. *Cor. 4. Psalm. 44. Psalm. 2. D. Aug.*

1857 *Actor. 20 Heb. 13. Tim. 5.*

1858 *Clemens. Ign. Hiero. Chry. Origin. Epiphans August.*

1859 *Bernard.*

1860 *Rom. 13. D. Leo.*

1861 *2. C#clusio*

1862 *Turrec. Clem.*

1863 *C#c. Aur. Chrysost. Leo Papa. August. 1. Tim. 3. Tit. 1. Innocent.*

1864 1. *Cor. 7.*

1865 *3. conclus.*

1866 *Nic. Papa*

1867 *Satisfit argum#tis op positis.*

1868 *Abulens.*

1869 *Quomodo intellig#di sunt Patres qui sentire vid#tur contra prædictam potestatem.*

1870 *Chrysost. Turrec.*

1871 *Ratio dub.*

1872 *Actor. 15.*

1873 *Resolut, auctoris.*

1874 *Victoria*

1875 *Duplex c# sideratio le ges natura.*

1876 *D. Thom.*

1877 *Caiet.*

1878 *Deut. 17.*

1879 *Deut. 4. &* 12. *Mat. 15.*

1880 *Chrysost. hom. 52.*

1881 *Iudit. vlt. Esther.* 9. 1. *Mach. 4.*

1882 *Fuisse in populo hebræo legislatiuam potestatem. Bellarm. Salmer, Victor. D. Thom.*

1883 *Mat. 15.*

1884 *Isai. 29.*

1885 *Esther. 9.*

1886 *Iudith. vlt.*

1887 *Pererius. 1. Mac. 4.*

1888 1. *Reg. 30.*

1889 *Corduba. Victor.*

1890 *Vltima conclusio.*

1891 *Matt. 16.*

1892 *Ioan. 21.*

1893 *Innocent.*

1894 *Matt. 16. & 18.*

1895 *Victoria.*

1896 *Prædicta potestas # modosuper naturalis.*

1897 1. *conclus.*

1898 *Matt. 16. Ioan. 1.*

1899 *1. obiectio.*

1900 *3. obiectio.*

1901 *2. conclus.*

1902 *Durand. Caiet. Anton. Victor.*

1903 *Vargas. Castro.*

1904 *Bellarm. Sotus.*

1905 *Mat. 18.*

1906 *Mat. 13.*

1907 *Ioan. 20.*

1908 1. *Cor.* 4. 2. *Cor. 10. & 13. & 1. ad The sal.* 4. Ca. *In nouo. C. Noua. Cap. Per venerabil#*

1909 1. *Cor. 6.*

1910 *Rutio conclusionis.*

1911 *Act. 1.*

1912 *Galat.* 1. Cap. *Qu#uis. Cap. Fundamenta.*

1913 *Actor. 15*

1914 *Posterior pars c#clusionis probatur.*

1915 *Cyprian.*

1916 *Aug. Hieron. Leo Papa.*

1917 *Richard.*

1918 *Prima diuersitas iu risdicti#is Petri, & re liquor# Apostolorum perpetua successio.*

1919 *2 prædicta potestas erat in Petro superior, in alijs verò inferiori modo*

1920 *Glossa. Turrec.*

1921 *Error dic# tium Petr# ab alijs Apostolisfuis se electum in caput.*

1922 *3. conclus.*

1923 *Anacletus*

1924 *Gelas. & Innocent. Papæ. Cap. Qu#uis. C. Quoties*

1925 C. *Significasti. Potestas se dis Aposto licæ eadem est cum potestate Petri. C. Nouit. C. Qu#to.*

1926 C. *Ad honorem. C. Decreto*

1927 *C. Sic omnes.*

1928 *Bellarm.*

1929 *declaratur conclusio.*

1930 *Adrianus Papa.*

1931 *Dubium in cidens.*

1932 *Laurent. Io#. Mon.*

1933 *Anchar. Bald.*

1934 *Andr. Sicul.*

1935 *Posse Pontificem sine consensu Cardinali# validè ferre leges. Turrecr. Abbas, Felinus.*

1936 Cap. *Per venerabil#*

1937 Cap. *Ana stasius apo chrypum.*

1938 *Solis Apostolis immediatè à Christo eße datam prædictam potestatem.*

1939 *Bellarm.*

1940 Ca. *In nouo. Cap. Quotidie.*

1941 *Episcopos hibere potestatem le gislatiuam in suis diœcesibus iure ordinario humano fundato aliquo modo in diuino. Panorm. Decius. Hostiens.*

1942 *Sententia dicentium Episcopos habere potestatem le gislatiuam iure diuino, & immediatè à Christo. Victoria. Castro.*

1943 *Vasquez.*

1944 *Matt. 18.*

1945 *Luc. 10.*

1946 *Cyprian. D. Basilius*

1947 *Opposita sent#tiavera colligitur ex communi Theo logorum.*

1948 *D. Thom. Durand. Sotus. Caiet. Anton. Heruæus. Vargas. Bellarm. Salmeron.*

1949 *Explicatur opinio Castri, & Nauarri.*

1950 *Refutatur Nauarrus*

1951 *Cum superior & sub dit# sint cor relatiua, ideò vnum sine alio n# potest fieri.*

1952 *Episcopus electus & confirmat# non conseeratus potest efficere ea quæ s#t iurisdictio nis, etiam indulgentias concedere. D. Thom. Panorm.*

1953 *Tota iurisdictio Episcopalis potest com mitti non Episcopo vt illa vti pos sit.*

1954 *Potestasspi ritualis iurisdictionis còfertur pa pæ per election#, & nud# c#ces sion# Dei si ne c#secratione.*

1955 *Respondetur argumentis oppositæ sententiæ.*

1956 *Ponitur se cundus modus explicandi prædictam sen tentiam.*

1957 *Reijcitur prædictus modus,*

1958 *Gregor- in cap. Decreto. Leo in cap. ita Dñs.*

1959 *Matth. 16. & 18.*

1960 *Ioan. 20.*

1961 *Matth. vlt.*

1962 *Prædictus modus institutionis est magis consentane us. perfect# monarchiæ & congru# tior maiori vnioni m# brorum c# suo capite.*

1963 C. *Qu#to. C. Salonitanæ. C. Pastoralis. C. T#poris Vargas.*

1964 *Papalis di gnitas habet certam & imutabi l# qualitat# exvisuæ institutionis in his quæ ad sub stanti# eius pertinent.*

1965 *C. Intercor pora. C. Nisi c# pridem. C. Maiores*

1966 *Euasio c# obuiatione.*

1967 *Innoc. 3. in dicto. C inter corporalia.*

1968 *C. vltim. de Fer. ibi. C# clero & populo. C. Nouit.*

1969 *Respondeiur fundamentis aduersariorum.*

1970 2. *Cor. 11.*

1971 *Episcopi su ccedunt A postolis vt fuerunt Episcopi. n# vt Aposto li.*

1972 *Chrysost. Euseb.*

1973 *Matt. 18.*

1974 *Apostolatus fuit dig nitas vniuersalis iurisdictionis in tot à Ecclesiam, ac proinde c# petit ei ferre leges, n# sic vero Episcopalis.*

1975 *Baron.*

1976 *D. Hireo. Tertulian.*

1977 *Oordo Hie rarchic# to tus à Petro dependens*

1978 *Irenæus.*

1979 *Glossa. C. antiquis. C. qu#qu#.*

1980 *C. Verum.*

1981 *Dubium primum.*

1982 *Episcopos non posse ali quid statue re contra ius commune vel circa ea q# pap. sibi spe claliter reseruauit.*

1983 *Glossa in cap.* 2. §. *Porro. Abbas. C. Præcep. C. Maiores C. multis.*

1984 *C. Quod tr# slat. Panorm. Barth.*

1985 *Circa qua non potest. statucre Ecopus. C, Cum dilectus.*

1986 *Circa quæ potest statuere Episcopus.*

1987 *C. Siquis.*

1988 *Panormit. C. Nouit. C. Quanto.*

1989 *C. Nouit, C. Quanto. C. cum om. Felin. Archid.*

1990 *Idem posse Archiepis. in suis particularibus Diœcesib. quod Episcopi insuis.*

1991 *C. Duo.*

1992 *Glossa.*

1993 *C. Nullus. Primas.*

1994 *Cardinales poße ferre leges solum in Ecclesiis suorum titulo rum.*

1995 *C, His quæ C. Quærel# Ioan. And, Manfred.*

1996 *Legatù s#mi Pontificis habere potestatem ferendi leges in sua prouincia.*

1997 *Null# præ ter dictos habere potestat# con dendi leges Canonicas.*

1998 *Gloss. in C. Noli.*

1999 *Panormit.*

2000 *Deci. Felinus. C. Ne inni taris.*

2001 *August. Ancona. Canus.*

2002 *Dicta Patrum non ac cipere vim legis eo q# à Gratian. in suo Decreto sint inserta, nisi abaliquo Pont. fuerint Canonizatæ. Felinus. Decius.*

2003 *Glossa. Nauar.*

2004 *Gratian. Decius. Felinus. Panormit.*

2005 *De c#cilio tripliciter spectato.*

2006 *Actor. 15.*

2007 *Victor. Soto.*

2008 *leges conciliorum non obligare sine c#firmatione Pap# patet tradi tione. Caiet. Turrec. Nauar.*

2009 *Concilium c# gregat#sub obedientia Papæ non habet immediatè iu re diuino iurisdictio n# intotam Eccles.*

2010 *De concilio sine Pa pa aut eius legatis.*

2011 *De concilio t#pore Schismatis.*

2012 *Collegium Cardin. va cante Sede nullas ferre poße leges obligan tes totam Ecclesiam.*

2013 *Clem#t. ne Romani.*

2014 *Glossa. Abbas. Felinus. Anton. But Imola.*

2015 *Arch. Laur. Alban. Manfred.*

2016 *C. Ecclesia. C. Constantinus. Hugo in C, Nullus.*

2017 *Gloßa. Turrec.*

2018 *De minori bus concilijs.*

2019 *Hostien. Decius. Innocent.*

2020 *C. Catholica. C. Consilia C. Penult.*

2021 *De inferioribus communitatib#*

2022 C. *Nouit.*

2023 *Glossa in Clement.*

2024 C. *Vnic.*

2025 *Minora qu#d# qu# solum pertinent ad bonum ordinem, & regimen capituli poße ab ipso statu sine confirmatione Episcopi. Glossa. Syluest. Panorm. Innocent.*

2026 *Felinus.*

2027 *Barthol.*

2028 *De vniuer sitatibus. Felin. Syluest.*

2029 C. *Cum olim. Ca. Vnic. C. Si Episcopus. Conc. Trid.*

2030 *Communis sententia posse capitulumleges episcopales ferre, quæ obligent do nec ab Episcopo suc cedente reuocentur. Freder. Anchar. Imola. Anton. Abbas. Syluest. Pauin.*

2031 *Pauin. Felinus.*

2032 *2. sententia.*

2033 C. *Siqua*

2034 *Archid. Gloßa.*

2035 *Felin.*

2036 *Glossa.*

2037 C. *Ne sede vac#te.*

2038 C. *S. Episcopus.*

2039 *Innocent.*

2040 *Hostiens. Abbas. Felinus. Abericus.*

2041 C. *C#quæstus. L. Per iniquum.*

2042 *Communitates inferiores ecclesiasticæ quando pos sunt leges ferre quan do non.*

2043 *De Religio nibus. Innocent. C. In singu lis.*

2044 *De iurenul la facta est delegatio p# dictæ potestatis licet non repugnet delegari secus verò in totam Ecclesiam potestas fe rendi leges sine speciali approbatione Papæ sicut necpo testas definiendi potest delegari.*

2045 *D. Bernar.*

2046 *Fundam#ta hæretico rum.*

2047 *Potestat# prædictam esse ita f#dat# in fide vt ab eap# deat senti#t aliqui.*

2048 *Turrecr. Castro.*

2049 *Fides fundamentum totius spiritualis ædificij.*

2050 *Contraria sententia certa.*

2051 *Matt. 23.*

2052 *Cyprianus*

2053 *Prædicta potestas n# habet connexion# c# sanctitate.*

2054 1. *Pet. 2.*

2055 *2. conclus.*

2056 *Cai#t. Canus.*

2057 *Bellarm.*

2058 *D. Thom.*

2059 *Conc. Constantinop. Con. Ephes. C#c. Chalc. C. Ad abolendam. C. Omnibus.*

2060 *D. Aug. Ad Tit. 3.*

2061 *Papam hæ reticum ex vi iuris diuini eo ipso desinere esse Papam senti#t multi.*

2062 *Bellarm. Driedo.*

2063 *Caiet.*

2064 *Per hæresim occultam per ac cidens om nem Episcopum infe riorem Pa pa amittere quant# est ex se #nem vsum iurisdictionis Ecclesiasticæ.*

2065 *Ad rationes Castri resp#detur.*

2066 *Consentane# est sua ui guberna tioni Deiñ permittere Papam fieri hæretic# quod si fiat iuridicè est declarandus, sicq#ue deponitur à Christo Domino.*

2067 *Conclusio affirmatiua.*

2068 *Ignat.*

2069 *Ambr. Chrysost.*

2070 *Bonif. Papa.*

2071 *Potestas ec clesiastica etiam vt le gistatiuaest supernaturalis.*

2072 *Finis potestatis ecclesiasticæ est supernaturalis.*

2073 C. *Inter c# tera.*

2074 C. *Quoni#.*

2075 C. *Verum.*

2076 Ca. *Omnis vtriusque. C. Vt constitueretur August.*

2077 *Potestas Ecclesiast. supernaturalis, cum non possit es se in natura pura, & semper p#cipit saltem inordinead supernaturalem fin#.*

2078 *Obuiatur obiectiunculæ.*

2079 *C. Qualiter & quando.*

2080 5 3. *Excell#tia ex Origine, & cau sa efficiente.*

2081 *4. excellent. ex parte subiecti, c# principaliter sit in Christodño ciuilis a#t potestas in c# munitatehumana.*

2082 *August. Epiphan.*

2083 *Onuph. Bellarm. Baron.*

2084 *Mere laicus possit ne cligi Pa pa, & electus vti sua iurisdictione.*

2085 *D. Thom.*

2086 3 *Reg. 2.*

2087 1. *Pet. 2. Paulus ad Roma. 13.*

2088 *Conclusio affirmatiua ob vnitat# Ecclesiæ Christi.*

2089 *D. Thom. Henrric. Victor. Bonau.*

2090 *Dried. Turrec. Pyghius. Sander. Caieta. Sot. Bellarm. Vellosillo.*

2091 1. *Cor. 12. Rom. 12.*

2092 *Ephes. 4.*

2093 *D. Naz.*

2094 *D. Bernar*

2095 *Bonifac, Papa.*

2096 *Obiectio di luitur.*

2097 *Vual.*

2098 *C. Duo sunt.*

2099 *Obuiatur obiectioni*

2100 *Gelas. pap.*

2101 *Bellarm.*

2102 *Hæresis hu ius temporis.*

2103 *Fundam#tum ex le, ge veteri. & naturæ.*

2104 *Secundus error.*

2105 *Luc. 22. D. Bernar*

2106 2. *Tim. 2.*

2107 *Nicolaus Papa.*

2108 *Conclusio. Ratio.*

2109 *Const#tin.*

2110 *D. Ambr.*

2111 *Nicephor. Theod.*

2112 *Ratio conclus. quia potestas Ecclesiastica in lege noua est su#naturalis.*

2113 *Ciuilem & Ecclesiasticam potestat# esse posse in eo d# ostenditur ex vsu Ecclesiæ.*

2114 *Eplicantur auctoritates contrariæ hæresis*

2115 *D. Bernar.*

2116 *Chrysost.*

2117 *Adrian. papa.*

2118 *Bellarm.*

2119 1. *Conuenientia legis Cano. cum ciuili.*

2120 *Secunda.*

2121 *Tertia.*

2122 *D. Thom.*

2123 *Ratio dubitandi.*

2124 *C. Certum.*

2125 *Isidor. Plato. Arist.*

2126 *In quibus differ#t lex can. & ciuilis expar te materiæ.*

2127 *Quid materia temporalis q# spiritualis.*

2128 *C. Nouit.*

2129 *2. Differentia.*

2130 *Glossa.*

2131 *Nauarr, Barthol.*

2132 *Fortun.*

2133 *3. Differen tia.*

2134 *Ante leg# gratiæ cura religionis vel per tinebat ad potestatem regi# vel cum ea c#iungebatur uel illi sub ordinabatur.*

2135 *Respondetur argum.*

2136 *Glossa. Felin. Abbas. Matienz. Greg. Lop.*

2137 *Leges ciuiles obseru# tur in canonico foro vbi canones nil disponunt, & sunt vsui Ecclesiæac c#modatæ. Luc. 3. Glossa. Panor.*

2138 *Gemini. Abbas. Felin. Rebuff. Gut. Ripa. Luc. 22. D. Brnare*

2139 *De legibus Cod. circa personas ecclesiasticas*

2140 *C. Decerui mus. Glossa c. Imperium.*

2141 *Ratio dubitandi.*

2142 *1. Opinio affirmatiua. Gloss. Adrian. Med. Pighi. Syluest.*

2143 *Sententia comm#nis. Caiet. D. Thom. Palud.*

2144 *Maior. Durand. Anton. Almain. Gabr. Gerson.*

2145 *Nauar. Felin. Hippolyt. Driedo. Simancas. Armil. Angel. Syluest.*

2146 *Tabien.* 4. *Humana potestas potest iudicare de actibus merè internis, nec punire c# nequeatsci re illos.*

2147 *Difficultas*

2148 *Non eße impoßibil# Ecclesiasticam potestat# in me rè interna. de facto tu non dari; ñ enim c#stat vbi data.*

2149 7: *Potestas le gislatiua # se primò or dinatur ad extern# Ecclesiæ regimen actus autem intern# merè, non pertinet ad hoc.*

2150 *D. Thom.*

2151 *Fit satis 1. rationi.*

2152 *D. Thom.*

2153 *De dispensatione votorum.*

2154 *Illa potestas non est coactiua sed iurisdictionis voluntariæ.*

2155 *De commu tatione voti.*

2156 *De remissione pæna rum per in dulgentias.*

2157 *D. Thom.*

2158 *Lex funda tur in iuris dictione q# solum data est quant# expedit ad commune bonum.*

2159 1: *Duobus modis cadere actum internum indirectè sub præceptum de externo actu.*

2160 Ca. *Nulli explicatur.*

2161 *Prima sen tentia affir mans, licet coniunctio sit per acci dens, & t# tum ex intentione operantis ob vsum Ecclesiæ. Angel. Tabien. Caiet. Cordub. Couar. Ca. Omnis vtriusque.*

2162 C. *Dolentes.*

2163 C. *C#mißa*

2164 *Clement.*

2165 C. *Siquis.*

2166 *2. opinio negatiua.*

2167 *Nauar. & aliqui recentiores.*

2168 C. *Venera bilem.*

2169 *Mens auctoris, & di stinctio.*

2170 *Sufficit necessitas alicuius esse moralis, vt actus inter nus iubeatur ob externum, vt patet inductione in sa cramentis Ecclesiæ.*

2171 *Soluitur ob iectiuncula.*

2172 *Prædicti actus sunt neceßarij ad humanum conuictum, vel ad cultum religionis.*

2173 *1. corolla.*

2174 *Secundum*

2175 *Victor.*

2176 *Ledesm.*

2177 *Nauar. Adrian.*

2178 *3. corollar. volun tariè distractum non implere præceptum Ecclesiæ.*

2179 *Quartum. posse etiam incurrere censuras.*

2180 *2. conclus.*

2181 *Requiripos se actum int. ad honestatem actus exter. simpliciter vel ad melius esse.*

2182 *Conclusio de probabi litate contraria.*

2183 *3. conclus.*

2184 *4. conclus. de actu externo dep# denti ab in terno.*

2185 *Exponitur cap. de Simon. loqui de actu externo in # nulla mali tia apparet*

2186 *Explicatur Clementi.*

2187 *Non est de ratione legis Can. vt sit scripta.*

2188 *Sent. dicentium Epist. Pontif. in ducere leges Canon.*

2189 *Alex. de Neuo.*

2190 *Vera sent# tia. Glossa.*

2191 *Panorm. Felin. Castro. Barth. Iason.*

2192 *Epistol. P# tificiæ habent auctoritat# temperandi ius & obligan di ad eam in terpretatio nem tenen d#.*

2193 *Quando Epistolæ sunt scriptæ non ad consultation# sed directè ad gubernation# facilius possunt habere vim legis, sed hoc collig# dum ex tenore verborum.*

2194 *Obijci#tur quædam P#tific# verba quæ videntur alijs repugnare & explic# tur.*

2195 *C. Laudabilem.*

2196 *Ant Austinus.*

2197 *Alex. 3.*

2198 *Couarr.*

2199 *Bellarm. Alex. 3. Cocil. Lat.*

2200 *Gregor. 8.*

2201 *Cælestinus Ant. Aug.*

2202 *Felin. Quid de Episcopis sen tiendum.*

2203 1. *Sentent.*

2204 *Panor. Felin. Nauar. Decius. Medina.*

2205 *Auth#tica vt factæ.*

2206 *2. & vera opinio. Glossa. Ioan. And.*

2207 *Syluest. Rosel. Lud. Gom. Nauarr. Soto. Palac. Bart. Bald.*

2208 *Prabatur 2. opinio.*

2209 *Panormit. Felin. Syluest. August. Nauaar. Soto. Medin.*

2210 *Statim à pu blicatione incipere le ges Pontif. & reliquo r# Prælatorum obliga re, diffundere obligation# succe siu#.*

2211 *Sententia negatiua.*

2212 *Maior. Driedo. Angel. Armil. Nauar. Couarr. Felin.*

2213 *Pontif. potest obligare Eccles. ad accept# das suas leges suffici#ter promul gatas ex eo quodc#que ligaueris.*

2214 *2. conclus.*

2215 *Non carere culpa qui incipiunt non ob seruare leges Pont. Cordub. Victor. Bellarm. Panorm. Felin.*

2216 *Posse supplicari Papæ, de sua lege ab exe quutione il li# patet c# suetudine. Panorm. Felin. Ancharr. Castro.*

2217 *T#pore sup plication# nil faci#d# contra legem, quod sifieri non potest sine magna rerum mutatione, vel scandali periculo, tunc ex interpretatione benigna Pontif non censetur obligare.*

2218 *3. conclus.*

2219 *Si maior pars resistatinduce tur consuetudo c#tra obligation# legis.*

2220 *Dubium de scientia Principis.*

2221 *Differentia adhibenda inter casus scientiæ, & ignorantiæ Principis de non re# cepta lege.*

2222 *Si à scientibus pro maiori parte obseruetur lex, hoc sufficit vt pro ignorantibus suam obligationem habeat.*

2223 *Negat Gerson.*

2224 *Conclusio affirmatiu.*

2225 *Prælati re ligion# sicut Ecclesiastici possunt condere leges ob ligantes in consci#tia.*

2226 4: *Legem Ecclesiast. ex se obligare sub peccato mortali, si absolutè feratur. Almain. Panorm. Felin. Glossa.*

2227 *Luc.* 10. 1. *Thess. 4.*

2228 *D. Thom. D. Aug.*

2229 *D. Thom.*

2230 *Opinantes off#sionem legis Ecclesiast. n# esse per se peccatum m. sed solum quando fit ex contemptu legis: alij verò addunt ex consuetudine. Collectari# Felin. Caiet.*

2231 *D. Bern.*

2232 *Angel. Richard.*

2233 *Tres condi tiones vt le ges positiuæ oblig#t sub mortali. grauitas verba præ cipientia seu signa, & intentiò præcipientis.*

2234 *Verba indicantia ob ligationem grauem.*

2235 *Excommu nicatio minor non est suffici#s sig numgrauis obligationis secusde maiori, ipso iure infli cta, vel statim infligenda sine alia monitione, contra verò quando requiritur monitio.*

2236 *Anton. Syluest. Angel. Caiet.*

2237 *Armil. Driedo. Caiet. Nauar.*

2238 *Couarr. Nauarr.*

2239 *Idem cum proportione dicend# de susp#sioue, & inter dicto maiori. s. vel minori suomo do.*

2240 *Irregulari tatem esse signum grauis obligationis.*

2241 *Dictum ge nerale pro lege ciuili, & canonica.*

2242 *Leges Ecclesiast. om nes & solos baptizatos obligare etiam hæreticos vtpote qui habent funda ment# subiecti#is cha racter# baptismal#.*

2243 *Leges Pontif. omnes vbiq#: Christianos obligare sicut & canones Concilior#, siab eo sunt approbati.*

2244 *Leges Episcoporum si ue synodales omnes obligare in tra territorium, extra verò minimè, sicut & leges conciliorum pro uinciali#.*

2245 *Sententia. negatiua, Palud. Anton. Ledes.*

2246 *Fundatur in exemptione religiosorum, vel in diuersitate status & religiosi habent pro pria onera.*

2247 *Legem iurisdictionis c#sistere in agendo seu regendo: legem Diœce san# in recipiendo.*

2248 *Ad Episco p# duo spectant. pasce re, & pasci.*

2249 *Regnla Pa normit. de prædictisre gulis.*

2250 *Regula D. Thom. de obedientia Monachi.*

2251 *Solum teneri religiosos ex#ptos ad vitand# sc# dalum circa vsum, vel obseru#ti# talium leg# nec enim partes hete rogeneæ du cendæ sunt regula vniuersali.*

5

2252 *Variæ legum distinctiones, seu denominationes ex*

2253 *Gratian. Isidor. Papin. Pompon. Vlpian. D. Anton. D. Thom.*

2254 *Lex 1. dini ditt# inscriptam, & n# scriptam.*

2255 3 2. *Diuiditur lex per ordinem ad pri#cipia & hoc materi aliter, aut formaliter.*

2256 *Isidor. Plato. Plinius.*

2257 *3. Diuidun tur leges in ordine ad eos adquos feruntur,*

2258 *Quid inter est inter legem & sta tutum.*

2259 *Ratio dubitandi ex eo quod #nis lex videtur fauorabilis*

2260 3 2. *Ratio dubitandi ex eoquod om nis lex humanavidetur odio sa.*

2261 1. *Sente. ex fine iudic# dum de lege. Panor. Nauar. Barth. Bald. Alexand. Tiraq. Finis dat speci# actibus, & pro prietates c# sequenter.*

2262 *Ex intrinse ca materia sum#d# pro prietat# odiosæ aut fauoralib.*

2263 *Ioa. Andr Tiraquel.*

2264 *Panorm. Anchar.*

2265 *N#repugnare leg# secundum di uersos respectus esse fauorabil# & odiosam sunt enim, vt aliæ rela tiones oppositæ. Bald. Innocent.*

2266 *Fauorem, aut odium præfrenda pensatis cir cunstantijs materiæ, in t#tionis, & boni c#munis maximè.*

2267 *Lex excludensfœminas ab hæreditate est odiosa quia fauor ille respectu hominum est priuatus.*

2268 *In dubio præfer#d# fauorem & legem ampliandam, quia per se lex int#dit fauorem.*

2269 *Poße leg# esse mixtè odiosam & fauorabil#*

2270 *Quatuor es se species p# cipuasleg# odiosarum.*

2271 *Posse eße legem pœnalem obli gantem in conscientia sic enim ef ficacior erit. Nauarr.*

2272 *Obiectio.*

2273 *Responsio.*

2274 *Leges humanæ hab# tes temporalesp#nas non obliga re in conscientia, nisi exprimat contra re# legislator, quod rarò contingit, sentit Nauarr. quia sunt odiosæ Matusilan. Decius. Io#. And.*

2275 *Imola.*

2276 *Iason. Lud Gom.*

2277 *Contraria sententia verior, & securior, te nent# Castro. Sotus. D. Thom. Driedo. Medina. Henric. Felin. Syluest. Angel. Tolet. Armil. Couar.*

2278 *D. Thom.*

2279 *August.*

2280 *Nauar.*

2281 *Lex contin#s præceptum obligat in conscientia.*

2282 *Lex tax#s pretia obligat in conscientia.*

2283 *Benignior# interpretationem habere locum vbi res est moraliter dubia.*

2284 *Negat Syluest. Arm. Bellarm.*

2285 *Probat. 1.*

2286 *Secunda. Tertia.*

2287 *Affirmati ua pars ve ra.*

2288 *Nauarr. Victon. Castro.*

2289 *Nauar. Syluest. Armil.*

2290 *Henr. Angel. Castro.*

2291 *Regulæ religiosorum sæpe obligant ad pœ nam vbi n# ad culp#.*

2292 *Castro.*

2293 *D. Thom.*

2294 *Interdict# & irregularitas s#pe incurritur sine culpa. D. Thom.*

2295 *Glossa.*

2296 *Sæpe expedire ad pericula animarum vitanda obligare ad pœ nam, qui obligetur ad culpam, sic in lege humana censetur, quæ pœnam im ponit fugi# ti de carcere, & scindenti ligna in silua. Anton.*

2297 *2. conclus.*

2298 *Pendere ex int#tione legilato ris, q# lex sit purè pœ nalisvel n#*

2299 *Consuetudi nem eße in terpretem, an lex sit pure pœna lis.*

2300 *Nauar.*

2301 *Regula generalis.*

2302 *Castri generalis regula.*

2303 *Limitatur regula Castri.*

2304 *Nauar.*

2305 *Consider#dam materiæ grauitatem, ad cognoscendam legis obligation# quoad conscientiam, vel tantum ad pœnam.*

2306 *Victor. Couar.*

2307 1. *sententia affirmatiua excepta actione, quæ intrinsec# malitiam includeret.*

2308 *Castro.*

2309 *Panorm. Felin. Tiraquel. Simancas.*

2310 *Non deesse in lege humana potestat# obligandi ad pœnam, & eius executionem ante sententi# cum hoc possit conueniens esse c#muni bono aliquando.*

2311 *Prædict# potestatem non ext#di ad omnem pœnam excepta pœna includente malitiam c# sint aliæ nimis acerbæ & repugn# tes naturæ humanæ.*

2312 *Prædicta exequutio est vltra hu manumvs# & vtilitat# quod semper fiat ita.*

2313 2. *opinio vniuersaliter negans posse legislator# obligare ad pœ nam ante sen tentiam.*

2314 *Couar.*

2315 1. *ratio.*

2316 2. *ratio.*

2317 *Natura abhorret in se exequi pœnam, & lex humana debet es se facilis.*

2318 *Refutatur abexemplo excommunicationis.*

2319 *Sotusneg#s de omnib# alijs pœnis, asserit censuras posse poni ipso facto, ob exemplum regis non admitt#tis ad m# sam suam, nisi cum tali conditione.*

2320 *Refutatur Sotus exemplo irregularitatis, q# ante omn# sententiam ligat, & id# de priuatio ne beneficij*

2321 Cap. *Quæ renti.*

2322 *Nauar.*

2323 *Syluest. Couar.*

2324 *Naurr.*

2325 *Soto. Euasio Soti & eius refutatio,*

2326 *De pœna confiscationis bonor# Cap. Cum secundum,*

2327 *De alijs pœnis priuationum fructuum irri tation# & inhabilita. Soto.*

2328 *Soto,*

2329 *4. sent. de pœna in actione concistente adqu# nemo obligatur ante sententiam secus de ea quæ in sola passione c# sistit. Caiet. Angel. Armil. Simanc. Victor. Sil. Conrad. Cord. Barth. Bald. Ioa. Andr. Anchar.*

2330 Cap. *Alligant. C. Erit autem lex.*

2331 *Pœna quæ propriam actionem petit esset nimis grauis*

2332 *Refutatur prædicta s# tent. ex#plo pœnæ d#n# tis ad mortem ex fame vel non fugiendum è carcere. & non cele brandi, c# adsit infamia.*

2333 *Victor.*

2334 *Non repugnare pœnam requi rere actionem ipsius sontis, & tam# esse mo derat#. Sic enim est in priuationibus quæ n# sunt minus graues.*

2335 Cap *Relatum.*

2336 *Resolutio. prima.*

2337 *Secunda.*

2338 *Tertia.*

2339 *Cord. Couar. Nauarr.*

2340 *Glos. C*ap. *In pœnis.*

2341 Cap. *Cupiens. Castro. Tiraquel.*

2342 C. *Ad audientiam.*

2343 *Leg# vtentem v#rbis simplicibus cominantibus pœnam non obligare in conscientia ad ta lem pœn# subeund#, D. Thom. Caiet. Sotus, Cord. Glossa. Tyraq. Nauarr.*

2344 *Castro.*

2345 *Tiraq. Paulo Castren. Felin. Castro.*

2346 *Pœnam c# uentional# non deberi antequam pe tatur cor# iudice, & debitor c#d#netur, licet in c#tra ctu explice tur pœnam incurri ipso facto sentit Vasquez. Nauarr. Couar.*

2347 *Nauar. Cap. Su#. Cap. Fraternitas.* 7. *Resolutio Auctoris.*

2348 Cap. *gemma.*

2349 *Ex intentio ne contrahentium iudi candum de obligatione soluendi p# nam, & 2. ex verbis ipsor#, si c# tineant pro missionem, planè solu# da est in c# scientia an te sententi# iudicis, nisi constet de contraria c# suetudine.*

2350 *Nauarr.*

2351 *Couar.*

2352 *Licet testator solum dicat sub tali pœna n# impl#s eius vol#tatem tenetur in conscientia est enim c# ditio sine qua non. Panormit. Rainaldus. Couar. Anton. Nauar. Castro. Tiraquel. Abb. Panormit.*

2353 *Qu#do lex fertur simpliciter per verbum futuri non obligat antesen tentiam. c# munis contra Barbat. verbum siquid# futuri virtute includit ne gation# sen. Tiraquel. Obuiatur obiectioni.*

2354 *Tiraquel.*

2355 *Tiraquel.*

2356 *Bald. Roman. Iasson. Deci. Felin.*

2357 *Castro.*

2358 *Regulam dict# procedere eti# verbo geminato: vt ceßetur & irritetur. Felin.*

2359 *Tiraquel.*

2360 *Alia regulæ limitatio Tiraq. reiecta si pœna. s perver bum futuri imponatur per duas le ges. Felin. Tiraq.*

2361 *Rota.*

2362 *Regulapræ dicta non #ceditqu# do talis est pœna vt nisi ipso facto incurratur. illusoria reddatur. Lex enim non debet esse vana.*

2363 *Glossa. Tiraq. Castro. Bart. Bald.*

2364 *Exemplum in pœna in famiæ.*

2365 *Reijcit Vasquez.*

2366 *Refutatur Vasques & approbatur dictum exem pl# Iuristarum.*

2367 *2. Ex#pl# irregularitatis.*

2368 *3. de irritatione, seu annullatio ne vinculi indissolubilis.*

2369 4. *Ex#pl# de lege præ cipientesub pœna periurij.*

2370 Cap. *Cum quidem.*

2371 *3. Regula.*

2372 Cap. *Men sura. Cap. Quacunque. 25.*

2373 *Tiraquel.*

2374 *Leg# quæ pœn# fert per verb# præs#tis indicatiui continere sententiam latam. Secus enim conti neret mendacium. Tiraq. Castra.*

2375 *Not#dum pro præced#ti regula*

2376 *Tiraquel.*

2377 *Si participium fuerit futur# indicat sentent. ferendam.*

2378 *Participi# de præsenti cum verbo substantiuo* fit, *vel* est *indicat latam sententiam, quia talis locutio aliàs n# eßet vera. Glossa. Tiraquel.*

2379 *Communis partitio pœ narum.*

2380 *Subdistinctio m#bri primi.*

2381 *Distinctio terminor# quibus significatur s#tentia lata.*

2382 *Regula generalis.*

2383 *Caiet. Nauar.*

2384 *Exempla regulæ pr# dictæ.*

2385 *De pœnis pecuniarijs.*

2386 *Couar. Cordub. Ordin. lib. 2.*

2387 *Extraordinarius modus præcipìendi indicat rigorosiorem obligation#.*

2388 *Conc. Lat. Motus Pij Quinti.*

2389 *Mot# Pij 5 Beneficiarijs non recitantibus fructibus correspondentibus be neficijs pro rata.*

2390 *Conc. Trid.*

2391 *Extensio p# dictæ regulæ ad pœnas quæ # ximè priuant actione humana ex qua sequitur affli ctio corporis.*

2392 *Cordub. C. Quic#que. C. Vt men suræ. C. Accepisti.*

2393 *De pœna famis vs## ad mort#.*

2394 *Quoties in canone c#suram fer# te additur* ipso iure *vel* ipsofa cto, *aut q# simile esse canonemla tæ sent#tiæ.*

2395 *In priuationibus & inhabilitatibus per par ticulas, ipso facto, ipso iure eo ipso.*

2396 *Tiraquel.*

2397 Cap. vlt. *de Præscr.*

2398 2. *regula.*

2399 L. *Eius qui delatorem Bart. Felin.*

2400 C. *Cum secundum le ges. Tiraquel. Couarr.*

2401 *Sententia contraria regulæ positæ.*

2402 *Abbas. Felinus. C. Rodulphus. Tiraquel. Nauar. Corduba. Castro. Ant. Gom.*

2403 *Austores affirm#tes regul# præ dict#, quia esset oppositum nimis acerbum. Innocent. Decius. Felinus. Panorm. Bald. Imola. Cagnol. Iulius Clarus.*

2404 *Archidia. Io#. And. Syluest. Couar. Conrad. Peña.*

2405 *Syluest.*

2406 *Conc. Trid.*

2407 *explicatur particula, ipso facto.*

2408 *Tertia regula.*

2409 *Exempla tertiæ regulæ.*

2410 Ca. *Licet canon.*

2411 *De obligatione ad or dines illius qui recipit beneficium parochiale*

2412 *Glossa. Nauar.*

2413 *Episcopos, qui intra sex menses à confirmatione non c# secrantur priuari episcopatib# Conc. Trid. Nauar.*

2414 *3. exempl# contra alie natores bonorum suorum beneficiorum. Extrau. Ambitiosæ*

2415 *Caiet. Nauar. Cordub.*

2416 4. *exempl# de occiden tibus per as sassinos.*

2417 *Corduba.*

2418 *In dicto ex emplo non inferturpri uatio beneficij ante iu dicis decla rationem de delicto, sed nec excom municatio.*

2419 *Felinus.*

2420 *5. exempl# ex motu # prio Pij 4. contra com mitt#tes simoniam c# fid#tialem, sed videtur pœna illa de priuatio ne instanta nea deroga ta consuetudine. Nauar.*

2421 *6. exempl# de examinatoribussi moniacis. Conc. Trid.*

2422 *Lib. de simonia.*

2423 *1. Ex#pl# de Cardina libus simo niacis inele ction P#t. Conc. Lat. Iulio. 2,*

2424 *Couar. ait expect#d# sentent. decaratoriam.*

2425 *Syluest.*

2426 *Vasquez.*

2427 *Communis sententia opposita. Nauarr. Castro. Corduba. Syluest.*

2428 *Couarr. refutatur.*

2429 *Vasq.*

2430 *Conc. Trid.*

2431 *Couarr.*

2432 Cap. *Cum secundum. L. Hispan. part. 7. tit. 2.*

2433 *Regula generalis pro particula, Ipso facto.*

2434 *Caietan.*

2435 *Syluest. Nauar. Tiraquel. Couar. Medin.*

2436 *Conc. Lat. Trident. Soto.*

2437 *C. Cum sin gula. Gloßa. Motus Pij V.*

2438 *Præbenda ti sine iusta causa non promoti in tra annum ad ordines suis præbendis #nexos ex tunc pri uantur voce actiuain capitulo s# tiunt. Gloßa. Card. Bonifacius*

2439 *Dissentiunt Sotus, & Ledesm.*

2440 *Ledesm.*

2441 *L. Barbari us. Extrauag. Ad euitan da.*

2442 *Fundamen tum Aucto ris.*

2443 *Obiectioc# resp#sione.*

2444 *Soto. Ledesm.*

2445 *De iuranti bus si fecerint contra statuta vni uersitatisin habilit#tia. Sotus. Ledesm.*

2446 *Mens Au ctoris.*

2447 *Innocent. Panorm. AngelSyluest. Nauar. Sotus.*

2448 *Qu#do potestquis res pondere am phibologicè.*

2449 *An prædictus tenetur restitue re d#na n# electo affirmant Sot. Ledesm. est tamen incer tum.*

2450 *Iuridice in terrogatus tenetur res pondere nisi fit peric magni sc#dali, infamiæ propriæ, l. inimicitiæ, l. ali# similes grauis iacturæ.*

2451 *Teneri absolutè scholares offer# tes se ad suf fragia veri tat# fateri, siue præce datinfamia siue non.*

2452 *Consuetudo contraria di ctis est corruptela.*

2453 *Quomodo admitti potest consuetudinis excusatio.*

2454 *Caietan.*

2455 *D. Thom. Sotus.*

2456 *Sentent affirmans teneri reum post sententiam latam ad exequend# in se quando actio non inclu dit intrinse c# maliti# quod lexha betvim pr# cepti.*

2457 *D. Thom. Caietan. Castro. Nauarr. Sotus, Ledesm. Cordub. Felin. Baldus. Anchar. Tiraq.*

2458 *Sent. negatiua quia exequi est iudicis. Couarru. Caietan. Adrian. Paul. in Cle ment. Pastoralis. Decius.*

2459 Cap. *Su#.*

2460 *Mens & di stinctio authoris.*

2461 *Obiectio Couarr.*

2462 *Diluitur ob iectio.*

2463 *Sotus. Medin. Cordub. Simanc. Couar. Simancas.*

2464 C. *Cum se cundum le ges.*

2465 *Reus cond# natus ad p# nas corporales c#tra vitam, integritat#, honor#, & grau# dolor# in ferentes n# tenetur ad propri#exe cutio nem qui aessetni mis viol#t#.*

2466 *Data sententia potest reus exten dere collum, ascendere scalam, & cæt. aptando se morti recipi#dæ.*

2467 *Sotus. Victor.* 15. *D#nat# ad exilium in carceration# flagellation#vè mo derat#; teneri ad executionem. Couarr. Dried. Nauar. Salced.*

2468 C. *Qui resistit.*

2469 *Nauar.*

2470 *Couar.*

2471 *De pœna pecuniaria*

2472 *Couarr.*

2473 *Bald. Castro. L. Si pœna.*

2474 C. *Quor#dam.*

2475 *Castro. Simancas.*

2476 C. *Accusa tus.*

2477 C. *Si qui.*

2478 C. *Suam.*

2479 *Fortun. Couar. Sarm.*

2480 *Nauar. Simanc.*

2481 *Zozom. D. Anton. D. Ambr. Nicephor. Cassianus. Aug.*

2482 *Legem obligare iudicem, vt secundum e# iudicet, & puniat re# sufficienter conuict#. D. Thom. Soto. Arist. Aug. C. In istis. Gregor.*

2483 L. *Quicquid. Glossa.*

2484 *Obligatur iudex ad statu#dam totam pœnam, quan do secus, fa ceret c#tra ius tertij vt in pœna pecuniaria applicatæ parti lœsæ*

2485 *Remissio pœnæ vindicatiuæ, seu corporalis illicita quando contra commune bon#*

2486 *Differentia c#muniter tradita inter supremum iudicem, & inferior# quo ad remissio nem pœnæ licitam difficilis vide tur in foro consci#tiæ. D. Thom. L. Nulla iuris ratio. Sotus.*

2487 *Gloßa. Felin. Decius.*

2488 *Tiraquel.*

2489 *Verum dis crimen inter Principem, & in ferior# iudicem. faci lius nempe posse indul gere non pro mero arbitrio.*

2490 *Ambros.*

2491 *August.*

2492 *D. Thom. Exod. 23.*

2493 C. *In pœnis. Chrysost. Glossa.*

2494 *Aug.*

2495 *Bart. Anan. Nauar. Glossa. Si leges ipso facto im ponant diuersas pœnas omnes incurri per idem delictum, vel ante, vel post c#tumaci#.*

2496 *Nauar.*

2497 *Couarr.*

2498 *Omnis ignorantia quæ excusat factum ne peccatum sit, excusat pœ n#debitam in vtroque foro, per se, nisi aliud in lege exprimatur.*

2499 *Decius.*

2500 *Dictam re gulam non tenere in ignorantia iuris sentiunt falsò. Scot. Turrecr.*

2501 *Gloßa.*

2502 *Castro. Soto. Couar.*

2503 *Scot. Turrecr.*

2504 *D. Thom.*

2505 *2. regula.*

2506 *Panorm. Decius. Bart. Felin.*

2507 *Existente ignorantia crassa integre sarcien dum damnum.*

2508 *Tiraq.*

2509 *Non habet locum diminutio in p# na imposita per leg# secus vero in imponen da per iudicem.*

2510 *Ignoranti# solius pœn# regulariter non excusare eiusd# pœnæ reatum.*

2511 *Io#. Andr. Felin. Couarr.*

2512 *Sancius.*

2513 *Gloßa.*

2514 *Tiraq.*

2515 *Caiet. Nauarr. Tiraquel.*

2516 C. *Pœnæ. L. Pœnæ.*

2517 *Glossa.*

2518 *Ignorantia excus#s pe cat# morta le excusata pœna graui legis. Soto. Medina.*

2519 *Greg. Lop.*

2520 *Tribut# di uiditur in reale perso male, & mixtum. Reale quid*

2521 Canon, *quid.*

2522 *Nauarr. Syluestr.*

2523 *Obligatio est in conscientia ad solu#da tributa realia licet non pe tantur.*

2524 *Nauar.*

2525 *Conclusio.*

2526 *Adiectione pœnæ n# datur vassa lo optio vt l tributum l. pœnam soluat licet: n# repugnetda ri legem sic ligant# sub disiunctione.*

2527 *Fit satis ar gum#tis c#trariæ sententiæ.*

2528 *Tribut# n# potest imponere nisi princepssu prem# non re cognoscens superiorem in suo ordi ne.*

2529 C. *Super quibusdam Hostiens.*

2530 C. *Siquis Romipetas Glossa.*

2531 *Decius.*

2532 *Nisi sit opus ad spi ritual# fin# non posse Pa pam imponere tributa terris n# suis t#pora liter, sicut nec concilium vllum. C. Prohibemus.*

2533 C. *Innouamus. C. Snper qnibusdam* 4. *Illa tributa etiam esse insta de quibus non constat à quib# sint imposita.*

2534 *Castro. Medina.*

2535 *Medina.*

2536 *Sent. affirmans id# esse de potestate imponendi nonum tribut# ex immemoriali c# suetudine licet impon#s non sit supremus dominus. Medin. f#datus in* c. *Quibusd#.*

2537 *Panormit.*

2538 *Bartho.*

2539 *Innocent.*

2540 *Anton.*

2541 *Sent negatiua. Castro.*

2542 *Medina.*

2543 *Panormit.*

2544 *Castro.*

2545 *Castro. C. Innouamus.*

2546 *C#c. Later. Alex. III.*

2547 *Bald. Panormit.*

2548 *Velasc.*

2549 L. *C#perit.*

2550 *Ord. lib. 2.*

2551 C. *Innouamas.*

2552 L. *Vectiga. Glossa.*

2553 C. *Tribut#*

2554 *August. Panorm,*

2555 C. *C# nobis.*

2556 *Auctoris sententia.*

2557 *Iuristæ c# Bartholo. Panormit. Couarr.*

2558 Cap. *Inuo camus.*

2559 C. *Super quibusdam C. Cum n#*

2560 *Non esse parem rationem de consuetudi ne impon# di tributum, & exigendi.*

2561 C. *Perueuit.*

2562 *Gloßa. Medina.*

2563 *Roman. 13*

2564 *August.*

2565 C. *Quia plerique. Caiet.*

2566 *D. Thom.*

2567 *Greg. Lop.*

2568 *Tributum pendere à causa in fieri, & conseruari. C. Si cess#te. Cap. Post translationem.*

2569 *Dubium de consuetudi ne. Cordub.*

2570 *Medin.*

2571 *Mens auctoris.*

2572 *Medina. Castro.*

2573 *Ad iustitiam tributi necessariam esse for mam, seu proportionem. Caiet. Castro. Medina.*

2574 *D. Thom.*

2575 *Multi cen sent iniusta vectigalia quæ pro re bus, quæad proprium vsum portantur imponuntur. L. Vniuersi. L. Omnium.*

2576 *Caiet.*

2577 *Glossa. Hostiens. Pisan. Driedo.*

2578 *Bulla Cœnæ. Tolet.*

2579 *Sotus.*

2580 *Ledesm.*

2581 *Contraria opinio auctoris.*

2582 *Anton.*

2583 *Gabr. yluest.*

2584 *Angel. Armil. Tabien. Medin. Nauar. Molina.*

2585 *Gloss. Io#. Andr.*

2586 L. *Non solent. L. Placet.*

2587 *Tolet.*

2588 *Hostien.*

2589 *Caiet.*

2590 *C#ditio tributivt cum proportione distribu atur quantitas oneris iuxta vires cuius# in telligenda moraliter.*

2591 *Optimum consilium.*

2592 *Castro. Medina.*

2593 L. *Hispan.*

2594 *Non eße opus ad tributum con sensum reg ni, nisi ex benignitate regis.*

2595 *Innocent. Panorm. Bart.*

2596 *Ius Hispaniæ.*

2597 *Couarr.*

2598 *Leges tributorum non obligare in conscientia ad illa soluenda, nisi petantur s# tiunt multi imò nec ob ligare ad ñ occultand# simile debi tum senti#t multi ob c# suetudin#.*

2599 *Angel. Nauar.*

2600 *Tabien. Medina. Henric. Sotus.*

2601 *Secunda s# t#tiasub di stinctione loquens.*

2602 *Gabr. Syluest. Caiet. Driedo. Armill. Aragon. Medina.*

2603 C. *Quanquam.*

2604 *Sententia affirmans has leges tributorum iustas obligare adsolutionem. Raimund. Anton. Bertac. Couarr. Castro. Medina. Nauar. Ledesm.*

2605 *Rom. 13. Matth. 22.*

2606 *L. 1. tit. 7. part.*

2607 *Noua recopilat.*

2608 *Ordinat.*

2609 *Leges simpliciter im pon#tes tributa iusta obligant ad soluend#tri but# nonpe titum, qu# do de iustitia legis constet morali ter. Sylust Soto. Dried. Cordu, Aragon.*

2610 *C. Quod su per his.*

2611 *Leges trib. iniustæqu# do constet de iniustitia non obligant vnqu# adsolution#*

2612 *Limitationes prædictæ conclu. sion. ex par te causæ & excessus tributorum.*

2613 *August. C. qui culpatur.*

2614 C. *In memoria.*

2615 *C. Super. quibusdam*

2616 *C. Peruenit.*

2617 *C. Peruenit.*

2618 *C. quanqu#*

2619 *Si subditus habeat pro babiles rationes dein iustitia tributi positi à legitimo Principe, potest illud non soluere. Nauarr. Lessi.*

2620 *Auctoris distinctio de probabi litate tributi oblig#te vel non obli gante.*

2621 *Soto. Medina.*

2622 *Nauarr.*

2623 *Lex buma na irritat contractus, quia hoc ex pedit aliquando c#muni bono*

2624 *Leges irritantes eße pœnalessen tiunt multi quia estgra uamen subdito. Panorm. Bart. Bald. Decius. Imola. Gabella.*

2625 *Leges irritantes non esse pœnales, sed directiuas s# tiunt. Ioan. And. Felinus. Domin. Innocent. Probatur quia non est pœna sine culpa.*

2626 *Irritation# act# in pro prio c#ceptu non inclu dere q# sit pœna, & sœ pius non esse pœnam, interdum vero sic. Baldus. Decius.*

2627 *C#c. Trid.*

2628 *1. C#clusio*

2629 *Matient. Glossa. Sanc.*

2630 *2. Conclusio. Abba. Deci. Felin. Rosella.*

2631 *Decius. Alex.*

2632 *3. C#clusio*

2633 *Bald. Panorm. Decius. Barthol.*

2634 *Abba. Felin, Conc. Trid.*

2635 *Probatur conclusio inductione.*

2636 C. *Si viuente.*

2637 C. *Si religiosos. C. Disp#d.*

2638 *L. Senatus.*

2639 *Sententiarum conciliatio.*

2640 *Posse in ea d# lege irritationem actus ferri perse in bonum commune, & in pœnam.*

2641 *Obuiatur obiectioni.*

2642 *Ratio dubi tandis.*

2643 *Distinguen das eße duas partes in lege.*

2644 *Trident.*

2645 *Conc. Trid.*

2646 C. *Qu#uis.*

2647 *Posse per legem statui irritationem, vel vt faciendam. vel ipso facto.*

2648 *1. conclus.*

2649 *Duo signa ad dignoscendam ob ligationem circa omission# actus ex obiecto. Secundum exprohibitione in lege, & addi tur irritatio.*

2650 *Conc. Trid.*

2651 *Conc. Trid.*

2652 *Matiens. Glossa. Nauar.*

2653 *Diluitur obiectio.*

2654 *Leges negatiuæ directe prohi bentes, & irritantes actum obligant in conscientia ad talem act# vitandum. Nauar.*

2655 *Ca. Decet.*

2656 L. *Turpia.*

2657 *Quomodò discernat# lex purè ir rit#s ab ea, quæ in consci#tia probibet actus.*

2658 *Lex non irritans act# ipso facto, sed eum præcipiens non obligat, nisi forte, iudicem.*

2659 *Ex lege irrit#te si su# habeat effectum, sequi tur obligatio ad omnia, quæ in trinsecè ex irritatione nascuntur secus si effectus impediantur.*

2660 *Conc. Lat.*

2661 *Diluiturob iectio.*

2662 *Duobus modis fit irritus actus, per legem immediatè vel per sen tentiam iu dicis.*

2663 *Regula generalis.*

2664 *Molina. 4.*

2665 *Nauarr. Vasq.*

2666 *Soto.*

2667 *Cardin. Bolognet.*

2668 *Cess#te cau sa per se & adæquata cessat effectus.*

2669 *De ignor#tia irritatio nis, an impediat irritationem a ctus.*

2670 *2. conclus.*

2671 *Gloß. Decius. Felin. Sotus. Corduba.*

2672 *Sanc.*

2673 C. *de Conceß. C. Dudum C. Quodd#*

2674 *Sanchius.*

2675 *Conc. Trid.*

2676 *Medina.*

2677 *Diluitur obiectio.*

2678 *De contrahente matrimonium ob metum.*

2679 *Caiet. Medin. Sot. Nauar.*

2680 *Sanci.*

2681 *Conc. Trid.*

2682 *Metus minuit libertatem irritation# verò non impedit.*

2683 *Diluitur 1. obiectio.*

2684 *Obuiatur alteri obiectioni.*

2685 *3. Obiectio*

2686 *Nihil obstare quomi nus lex su# habeat effect# quoad irritation#, quando is cuius interest, cedit iuri suo: ab commune bonum.*

2687 *Idem est de solennitate matrimon. cum testibus. Sicut, & in matrimon. metu contracto.*

2688 *Sanci.*

2689 *Obiectiones*

2690 *Conc. Trid*

2691 *C. Cum con tingat. C. Quanuis*

2692 *C. Ad A postolicam*

2693 *C. Aposto.*

2694 *Conc. Trid,*

2695 *Panorm.*

2696 *Ratio dubij*

2697 *Felin. Nauarr.*

2698 *aliquos affirmasse epiikiam sufficere ad matrimonium sine testibus in ne cessitate, vbi promulgatum est Trident.*

2699 *Mens authoris negatiua moraliter loqu# do.*

2700 *Ratio de omni irritatione.*

2701 *Soto. Medina.*

2702 *Molina.*

2703 *Distinctio inter prohibitionem & irritationem.*

2704 *Felin.*

2705 *Glossa.*

2706 *Nauarr.*

2707 *Nauar.*

2708 *Sanci.*

2709 *Opinio negatiua.*

2710 *Nauarr.*

2711 *Anton. Cap. Quia plura.*

2712 C. *Si celebrat.*

2713 *Felin.*

2714 *Testamentum minus solenne va lid# in con scientiaeße senti#t multi. Couar. Medin Soto.*

2715 *Felin. Panorm.*

2716 *Gloßa.*

2717 *Reijcitur generalitas prædictæs# tentiæ.*

2718 *Regula generalis vera.*

2719 *Axioma commune.*

2720 *Couar. C. Cum esses.*

2721 *Explicatur m#s auctoris à simili specie simo niæ.*

2722 *Ant. Gom*

2723 *Burgos de Paz. Molina. Couar. Ledesm.*

2724 *Conc. Trid.*

2725 *Quid de c# munisupra citata sent# tia censendum.*

2726 *Conc. Trid. Glossa.*

2727 *L. Non dubium.*

2728 *Greg. papa*

2729 *C. Imperi.*

2730 *L. Pacta. quæ contra.*

2731 *Innoc. 2.*

2732 C. *Veni#t.*

2733 *Legem sim pliciterpro hibent# actum licet nil aliud addat, irritare illud sen ti#t plures. Barth. Panor. Tiraq. Couar. Greg. Lop.*

2734 *Cur difficilis prædicta sentent. indistinctè sumpta. C. Rursus. C. vnic. de Voto. C. Penult. de Regula.*

2735 *Angel. Syluest.*

2736 *Leg# prohi bent# simplicitersine adiectione: pœnæ irritare sentiunt. Syl. Panorm. Card. Ioa. And.*

2737 *Reijcitur prædicta s#tentia.*

2738 *Anchar. Panor. C. Sicut.*

2739 *L. Sanctio.*

2740 *Cum causa prohibitionis est temporalis leg# non irritare, secus cum perpetua sentit. Bald. Glossa.*

2741 *Prædicta distinctio insuffici#s.*

2742 10 3. *Limitatio, quando lex prohibet actum ratione su# substantiæ, non vero quando ra tione circ# stantiar#. Baldus. Castrens. Angel. Syluest.*

2743 L. *Non dubium.*

2744 C. *Rursus.*

2745 C. *Ex literis.*

2746 *Nauar. Soto. Couar.*

2747 C. *Episcopis. L. Alear#*

2748 *Glossa.*

2749 *Greg. Lop. Quarta limitatio.*

2750 *Io#. And.*

2751 *Anchar. Panorm.*

2752 *Bald. L. Placet.*

2753 *Reijcitur.*

2754 L. *Non dubium.*

2755 *Baldus.*

2756 *Quinta limitatio.*

2757 *Cyn. Bart. Bald. Syluest. Refutatur.*

2758 *Syluest.*

2759 *Io#. And*

2760 C. *Aliter. C. Cum in bibitio.*

2761 *C#c. Trid.*

2762 *Decius.*

2763 *Rota.*

2764 *C#c. Trid.*

2765 L. *Non dubium.*

2766 *Ex sola natura rei legem purè proh ibent# non irritare actum, nisi aliomo do talis effectus sufficienter declaretur. Felin. Innocent. C. Si verè.*

2767 *In odiosis, ac proinde in irritatio nibus eße restringen dumquoad potest, intra proprie tatem verborum.*

2768 C. *Si verè.*

2769 *Decius. Baldus.*

2770 *Satisfit rationi dubitandi.*

2771 *Molina.*

2772 *Felin.*

2773 *Quomodò cognoscen dus modus pœnalis irritationis.*

2774 Ca. *Decet.* §. *Ordinarij.*

2775 *Irritatio non pœnalis quomodò inducitur.*

2776 *Felin. Tiraq. Couar.*

2777 *Sancius.*

2778 *Vasquez.*

2779 *Regula sec#da à Vasquez tradita.*

2780 *Regula Mendozæ.*

2781 *Mens auctoris.*

2782 *Vbi constiterit legem positiuam prohibere non solum actum, sed etiam obligation# ex illo resultans, habere vim irritandi actum.*

2783 L. *Stipulatio hoc modo. Bart. Couar.*

2784 *Notand#.*

2785 *De Lege Non dubium.*

2786 *Sententia Ferdin#d. Mendoz.*

2787 *C. Theod.*

2788 L. *Non dubium.*

2789 *Obuiatur obiectioni.*

2790 *Exp#ditur textus Iustiniani.*

2791 *2. conclus.*

2792 C. *Vides.*

2793 *Mendoz. Molin.*

2794 *Obijcitur.*

2795 *Resp#detur*

2796 *Mens auctoris.*

2797 *Castro.*

2798 *Conclusio.*

2799 *L. Non dubium.*

2800 *L. Iubemus.*

2801 *Mendoza.*

2802 *L. Generaliter. L Stipulatio. L. Siquis in quilinos.*

2803 *L. Veluti. L. Generaliter.*

2804 *Promission# contra bonos mores nullam esse.*

2805 *L. Pacta, quæ contra*

2806 *Gloßa.*

2807 *3. Obiectio*

2808 *Vasquez.*

2809 *Leges irritantes posse consuetudine abrogari.*

2810 *Molina.*

2811 *Rota. Cyn. Dyn. Barth.*

2812 *L. Non dubium.*

2813 *L. Stipuletur.*

2814 *Satisfit 2. parti obecionis. Men tdoza.*

2815 *Leges can. prohib#tes actum non ir ritant ipso facto nisi aliunde constat: ex c#muni Theologorum, & Iuristar#. Glossa.*

2816 *Pontifices, & concilia quo modo irritent in suis decretis.*

2817 *C. Non solum.*

2818 *Sixtus V. & Clem. VIII de professio nibus quid statuerunt.*

2819 *L. Non dubium. quomodo à Gregor. canoni zata.*

2820 *C. Quæ contra quomo do intellig# dum.*

2821 *Dignus. Glossa. Sanchez.*

2822 *Barth.*

2823 *Quando de clarandus. actus nullus.*

2824 *C. Episcop Diœcesim..*

2825 *C. Vides.*

2826 *Conclusio negatiua.*

2827 *Molina. Vasquez.*

2828 *Mattienzo*

2829 *L Non dubium. L. Fraus.*

2830 *Quomodo intelligatur lex de conuentione c# tra bonos mores, aut contra leg# regiam.*

2831 *Greg. Lop.*

2832 *Form#etiammorales d#t esse rebus morali bus.*

2833 *L Iulianus Axioma Iuristarum. Gratianus,*

2834 *Panormit.*

2835 *Decius. Tiraquel.*

2836 *Omissio formæ accid#talis non tollit aut annullat act#*

2837 *Regula 1.*

2838 *S#sus 1. regulæ prædictæ.*

2839 *Secundus sensus.*

2840 5: 2. *Regula. C. De causis. Felin. Bald.*

2841 *Regula pr# dicta non est generalis,*

2842 *Panorm. Felinus. C. De testi bus.*

2843 *3. Regula.*

2844 *Clem#tina.*

2845 *Conc. Trid.*

2846 *4. Regula.*

2847 *Gloßa.*

2848 *Felin.*

2849 C. *Cum di lecta.*

2850 *Potestas li mitatur secundum præ script#formam illius qui dat potestatem.*

2851 *Glossa. Felin.*

2852 *C, Dilectus*

2853 *C. Nouit.*

2854 *Declaratio regulæ.*

2855 *Barth.*

2856 *Felin. Tiraquel*

2857 *Couar. Iass L. Gallus.*

2858 *Exponitur verbum, N# poßit.*

2859 L. *Filius. C. Faciat.*

2860 C. *Literas.*

2861 *Barth.*

2862 *L. Non dubium.*

2863 *Iudicand# de verbo, Non possit, iuxta materiam, & circunstantias.*

2864 *Quid dic#dum quando actus est priuati dominij.*

2865 *Gloßa. C. Statutum.*

2866 C. *Cum dilecta.*

2867 *Bart.*

2868 *Panorm. Felin. Tiraquel. Baldus.*

2869 Cap. *Cum esses.*

2870 *L. Res non noua.*

2871 *Barth. Felin.*

2872 *Irritation# dictam aliqu#do posse pœnal#; vt plurim# non eße.*

2873 *In irritatio ne non pœnali non es se opus sen tentiam vt act# sit nullus.*

2874 *An prædictæ leges ir ritent in c# seientia.*

2875 *Couar. Molina.*

2876 C. *Aliena tiones.*

2877 *Actus irritos iure ciuili ex defectu formæ sæpius in conscientia irritos eße.*

2878 *Quæ corru ptio formæ sufficiat ad annullandum actum.*

2879 *Molin. Barth.*

2880 *Aluar. Va lasc.*

2881 *Greg. Lop. Sentiunt in hoc parum pro nihilo reputand#.*

2882 *Act# irritari in qua cun# omis sione s#ti#t antiqui. Albert. Angel. Io#. And. Azor. Decius.*

2883 *Felin.*

2884 *Bald. C. Cum alio.* 10. *Sententia securior.*

2885 *Distinctio Felini, Barthol. Felin. & Immol.*

2886 *Mutatio corrump#s sensum ver borum sem per irritat actumlicet sit mutatio vnius tantum literæ.*

2887 *Lex irrit#s est generalis regula actionum, ac proinde debet esse publicata, vt obliget.*

2888 *Vnam publication# factam in curia Prin cipis sufficere, vel in metropoli, iuxta dicta*

2889 *Medina.*

2890 *Soto.*

2891 *Conc. Trid.*

2892 *Post promulgationem suffice re duos m# ses, vt lex irrit#s habeat effect# illud# tem pus necessarium eße.*

2893 *Leges can. habere effectum irritandi statim ac fiat Romæpromul gatio solennis senti#t plures. Panorm. Felin. Io#. And. Glossa. Turrecr. Ioann. Staphilus. Nauar. Sotus. Syluest. Rosel.*

2894 *Dictam re gul# non in telligi de# ni leg. can. sed tantum in legib# P#t. habentibus particul#, Ex nunc.*

2895 *Panorm. Gloss. Card. Bon.*

2896 *Sanchez.*

2897 *Clemens VIII.*

2898 *Sixtus V.*

2899 Cap. *Significasti.*

2900 C. *Consuluit. L. Sceuola.*

2901 *Aliud interrogatum.*

2902 *Bart.*

2903 *Turrecr.*

2904 *Mens auctoris.*

2905 *Barth. Turrecr.*

2906 *Prim# p#ctum certum.*

2907 *Regula c#muiter recepta*

2908 L. *Quid er go. Gloßa.*

2909 *Barth. Felin. Cap. Ex tenore.*

2910 *Prima conclusio.*

2911 *Barth. Felin. Tiraquel.*

2912 *Obuiatur rationi Bal di.*

2913 L. *Si quis legatus.*

2914 *Obijcitur l. Ea quid#*

2915 *Bart.*

2916 *2. conclus.*

2917 *Corollar.*

2918 *Fit satis quæstiunculæ.*

2919 *Bald.*

2920 *Bart.*

2921 *Tiraquel. Gloßa.*

2922 *3. Conclus.*

2923 *Sanchez.*

2924 *Trid. Con.*

2925 *4. Conclus.*

2926 *Tyraquel. Rebuf.*

2927 *Clem. vlt.*

2928 *L. Non pu tauit.*

2929 *L. Boues.*

2930 *Obuiatur obiectioni.*

6

2931 *D. Thom.*

2932 *Glossa. Panormit. Dec. Syluest.*

2933 *Vide Bart. in l. Caßar ff. de Publ. & vecti. in Repetit. nu 22. q. 3. de virtute hu ius verbi, Interpreta ri, vbi mul ta dehac re*

2934 *Dari poße interpretation#, quæ legis autho ritatem habet.*

2935 *Hanc inter pret ation# non solum esse nudam declarationem, sedali quando mutationem.*

2936 *Quæ requiruntur vt interpretatio dicatur authentica*

2937 *Glossa. Barth. Matienz. Burgos.*

2938 *interpretationem ex vsu sumpt# interdum pos se esse authenicam.*

2939 *Aliquando necssaria est doctrinalis in terpretatio in legibus bumanis.*

2940 *Conuenientia dd. magnam habet authoritat#*

2941 *Tria notanda vtverus sensus legis colligatur.*

2942 *L. Non aliter.*

2943 *Tiraq. Constanti. Rog.*

2944 *duplexver borum pro prietas.*

2945 *Butr.*

2946 *Panorm. Felin. Significatio vsualis ad naturalem vel ciuil# reducenda est.*

2947 *Quomodo regula tradita sit intelligenda.*

2948 *Glossa.*

2949 *Qu#do uox habeat plures significationes quid faciendum,*

2950 *Tiraq. Molin. Gutier.*

2951 *Quid circa int#tionem consider an dum legislatoris.*

2952 *Gregor.*

2953 *Celestin.*

2954 *Gregor.*

2955 *Quomdo mens legislatoris p#t esse regula interpret#di.*

2956 *Hilar.*

2957 *Tiraq. Bald. 16.*

2958 *Quo sensu verba sunt signa vol#tatis legislatoris.*

2959 *Glossa.*

2960 *Interdum proprietas verborum relinquendi, vt m#s legislatoris inuestigetur.*

2961 *Quibus modis mens le gislatoris indag#da.*

2962 *Gregor.*

2963 *Vide Gutie res in Pra ct. lib. 3. q.* 15. n. 34. *& 25. Anton. de Butr. Imola. Felin. Panorm.*

2964 *Semper ali qua proprietas verborum seru#da.*

2965 *Ratio legis valde c#du cit ad men t# legislatoris indag#dam.*

2966 *Bald. Decius. Tiraquel.*

2967 *Bald.*

2968 *Ratio legis in ipsa lege cont#ta ma gnum indicium mentis est legislatoris.*

2969 *Barth.*

2970 *Decius.*

2971 *Legis inter pretatio de claratur.*

2972 *Barth.*

2973 *Quadruplex exten sio legis.*

2974 *Quousque lex odiosa extend#da est.*

2975 *Dec. Panormit. Glossa.*

2976 *Barth.*

2977 *Lex fauorabilis ad omnem proprietatem verborum est extend# da.*

2978 *Barthol.*

2979 *Ext#sio ad mitenda in materia fauorabili, n# verò in odiosa.*

2980 *Baldus.*

2981 *Barth. Menoch.*

2982 *Lex aliqu# do extendi tur vltra proprietatem verbor#tam natural#, qu# ciuilem. Abb. Dec. Felin. Couar. Nauar. Glossa.*

2983 *Nauar.*

2984 *Albert. Mascard.*

2985 *Glossa.*

2986 *Tiraquel. Sarmient.*

2987 *Gloss. Anton. Domin. Adrian. Mater. Cordub. Tiraquel.*

2988 *Ratio legis aliquando extenditur vltra signi ficationem verborum. Tiraquel. Constant. Roger. Molin. Couar. Angel. Imola, & Gemi. Syluest. Panorm.*

2989 *De lege humana pror pria sermo esse debet.*

2990 *Roch. Alex. Paul. Cast. Tiraquel.*

2991 *Similitudo rationis n# sufficit, vt obligatio le gis ex vno casu ad similem extendatur. Paul. Cast. Alex. Roch. Gloss.*

2992 *Barth.*

2993 *Abb.*

2994 *Roch. Felin.*

2995 *Duo in lege pœnali distinguenda.*

2996 *Glossa.*

2997 *Anton. de Butr.*

2998 *Castro. Molin. Emman. Roder. Sanc.*

2999 *Declaratur exemplo.*

3000 *Iuridica ratio exponendi omnes canones.*

3001 *Bartb.*

3002 *Tom. 3. in 3. p. q. 67. ar. 8. in c#ment.*

3003 *Io#. And.*

3004 *Reijcitur sententia Ioan. Andr.*

3005 *Similitudo rationis n# sufficit ad vinculum conscientiæ induc#d#.*

3006 *Imol. Gemin. Tiraquel. Syluest.*

3007 *Duplex interpretatio mentis legislatoris.*

3008 *Interpreta tio purè ex tensiua non sufficit, vt dispositio le gis obliget in tali casu.*

3009 *Imol. Gem. Sylu.*

3010 *Syluest.*

3011 *Refellitur responsio Syluest.*

3012 *Syluest.*

3013 *Obiectio.*

3014 *Bald.*

3015 *Solutio.*

3016 *Exempl# morale.*

3017 *Bonifac. 8.*

3018 *Syluest.*

3019 *Io#. And. Imol. Gemin. Panorm.*

3020 *Innocent.*

3021 *In quo sensu procedit assertio. de claratur.*

3022 *Tiraquel. Gloßa.*

3023 *Gloßa.*

3024 *Glossa. Felin. Bald.*

3025 *D. Thom. Menoch.*

3026 *Ex identitate rationis infertur ext#sio ad casum in verbis non compreben fum.*

3027 L. *Non dubium.*

3028 *Glossa.*

3029 *Verba cum suis circun stantijs con sideranda sunt.*

3030 L. *C# mulier.*

3031 *Vt ratio sit adæquata legi duo re quiruntur.*

3032 *Ratio legis debet esse intrinseca ad #nes casus ad quos ext#ditur.*

3033 *Glossa.*

3034 *Tom. 5. de C#sur. disp. 31. sect. 1. suspensione* 2. §. *Ibi tamen.*

3035 *Gloßa.*

3036 *Refellitur regula Panorm.*

3037 *Panormit.*

3038 *Gloßa.*

3039 *Panormit. Ioan. And. Hostiens. Felin. Barth. Couar. Flam.*

3040 *Extensio c# prehensiua ob rationis id#titatem etiam adle gem pœnalem extenditur. Syluest. Imol. Gem. Panormit.*

3041 *Roch. Cur. Nauar. Couarr. Ant. Gom. Gutier.*

3042 *Limitatur regula.*

3043 *Gem. Imol & Syuest. Solutio.*

3044 *Refellitur.*

3045 *Extensio c# prehensiua duplex.*

3046 *Vera inter pretatiò re gular# generalium.*

3047 *Glossa.*

3048 *Quid in lege correcto ria dicendum. Panorm.*

3049 *Rochus. Tiraq. Matienz. Gutier. Butr. Iason. Menoch.*

3050 *Rochus.*

3051 *Quorund# limitatio.*

3052 *Felin. Glossa. Nauar. Rochus.*

3053 *Panormit. Barth.*

3054 *Ratio subint#llecta quem effectum habet.*

3055 *Bart. Bald.*

3056 *Panormit. Glossa. Felin. Angel. Syluest. Ant. Gom.*

3057 *Ad supra dictos modos extensionis omnes alij mo di reducun tur. Nauar. Franc. Domin. Glossa. Barth. Bald. Rochus. Ripa.*

3058 *Iustinian.*

3059 *Anton. de Butr. Rochus. Nauarr. Gloßa.*

3060 *Panormit.*

3061 *Felin.*

3062 *Gloßa. Barth. Abb. Roch. Nauar.*

3063 *Quomodo hic modus sit intellig# dus. Syluest. Angel.*

3064 *Crottus. Bern. Diaz Bart. Rochus.*

3065 *Syluest. Angel.*

3066 *Id#titas ex motiuo col ligenda.*

3067 *Qu#do lex loquens in speciali casu ad similes extendi tur. Gloßa. Rebuff. Vgol.*

3068 *Quomodo extensio ad personas, loca, & tempus spectat.*

3069 *Rochus. Tiraq Ant. Gab.*

3070 *Barth. Rochus.*

3071 *Panorm.*

3072 *Restrictio quo modo accipi#da.*

3073 *Restrictio quo tendit.*

3074 *Aliqu#do non licet leg# restringere.*

3075 *Restrictio fieri debet ad aliquod in conueniens euitandum.*

3076 *Panormit.*

3077 *Glossa.*

3078 *Alb.*

3079 *Felin. Archid.*

3080 *Quando ra tio legis n# estadæqua ta verbis restringenda est.*

3081 *Dec. Ant. Butr.*

3082 *Aliquæ le ges quæ di ctis repugnare viden tur explicantur. Gioßa.*

3083 *Declaratur in quo sensu dicta aßertio sit intellig#da*

3084 *Panorm.*

3085 *Lex ex sub iecta materia aliqu# do restringenda.*

3086 *Duplexmo dus mutationis in le ge.*

3087 *Alia diuisio mutationis legis*

3088 *D. Thom.*

3089 *D. Thom. S#sus quæ stionis ape ritur.*

3090 *Interdum cessat obligatio legis in particulari. D. Thom. Caiet. Sot. Scot. Gabr. Tiraquel. Arist.*

3091 *Aristot.*

3092 *#########*

3093 *Barth. Panormit. Io#. And.*

3094 *Aristot. ###μ#.*

3095 *######### tam in præ ceptis affir matiuis , quã negati uis locum habet.*

3096 *D. Thom.*

3097 *Caiet. Nauar.*

3098 *Panorm.*

3099 *Archid. D. Thom.*

3100 *Angel. Syluest. Adrian.*

3101 *Vt obligatio legis cesset oportet deficiat ratio legis n# negatiuè solum, sed ali quo modo contrariè.*

3102 *Caiet. Soto. Ledesm. Nauar. Couar. Medin. D. Thom.*

3103 *Caietan.*

3104 *Probatur non sufficere ration# legis negatiuè cessare.*

3105 *Multa absurda ex c# traria sententia sequ untur.*

3106 *Quidrequi ritur vt ra tio vel finis legis ceßet contrariè.*

3107 *Caiet. D. Thom.*

3108 *Arist.*

3109 *EpijKia habet loc# licet licit# sit act#præ ceptum facere.*

3110 *Quod munus est pro prium epij Kiæ.*

3111 *Non solum iniqu#, sed valde difficile corrigit epijcia.*

3112 *Arist.*

3113 *D. Thom.*

3114 *Triplex modus vt# di epijkia.*

3115 *Quando vtenda sit epijcia.*

3116 *Aliquando obligatio legis cessat propter bonum per sonæ particularis.*

3117 *Soto. D. Thom.*

3118 *Barth. Tiraquel. Salicet. Felin.*

3119 *Si lex ex aliqua circ# st#tia fit ini qua cessat obligatio si ne recursu ad principem*

3120 *D. Thom.*

3121 *Caietan.*

3122 *Certitudo legis non obligantis tollit recurs# ad principem.*

3123 *Iudicium probabile tollit recur s# ad principem. Caiet. Soto. Medin. Syluest. Cordub. Henriq. Sanc. Nauar.*

3124 *Limitatio Caietan & Sot.*

3125 *D. Thom.*

3126 *Duplexmo dus epijciæ notandus.*

3127 *2. pars sententiæ Caietan. Vasq. disp. 176. c. 3.*

3128 *Panorm.*

3129 *Quando n# potest conueniri superior licetvti epijcia ex probabili iudicio.*

3130 *Altera pars opinio nis Caieta. & Soto refellitur.*

3131 *Panorm.*

3132 *Quando n# est periculum in mora quid faciendum?*

3133 *Barth.*

3134 *In dubio non probabili ad superiorem recurrendum. D. Thom. Conrad. Caiet. Medin. Soto. Med.*

3135 *1. opinio.*

3136 *Caiet. Di Thom. Soto. Med. Medin. Sanci.*

3137 2. *opinio. Syluest.*

3138 *Cordub. Henriq.*

3139 *Gratian.*

3140 *Prior sententia cum moderami ne approba tur.*

3141 *Doctores primæ sent#tiæ exponuntur.*

3142 *Doctores secundæ s# tentiæ quo modo intelligendi.*

3143 *Bart. Bald.*

3144 *Panorm. Bald.*

3145 *Cynus. Gloßa.*

3146 *Lex de se perpetua est, & pro communitate fertur.*

3147 *Cessatio potest eße contraria, aut negatiua.*

3148 *Mutatio c# trariè legis vigor# extinguit. August.*

3149 *Euidentia neceßaria est vt lexvi gorem su# perdat.*

3150 *Cessante ra tione legis quando ces ßat lex.*

3151 *Panormit.*

3152 *Innoc. Anton. Ledesm. Couarr. Fortun. Castro. Caiet. D. Thom. Soto.*

3153 *Glossa.*

3154 *Duplexma teria legis. humanæ.*

3155 *Lex præcipiens act# virtuosum non cessat, deficiente quocum# sine extrin seco.*

3156 *D. Thom.*

3157 *Cess#te ad æquato fine tam extri# seco quam intrinseco legis ceßat lex.*

3158 *Differ#tia inter leg# & præceptum.*

3159 *Lex præcipiens act# indiffer#t# ob finem extrinsecum cessante ad æquato fine cesset lex.*

3160 *Decretum Principis non requiritur vt talis lex desi nat obligare.*

3161 *Iuristar# distinctio examinatur.*

3162 *Glossa.*

3163 *Nauar Caiet.*

3164 *Distinctio diligenter notanda.*

3165 *Caiet. Nauarr.*

3166 *Quando obligatiofra ternæ correcti#is cessat declaratur.*

3167 *Medin. Ledesm. Couarr.*

3168 *Ledesm.*

3169 *Differentia inter ceßationem legis in vniuersali, & in particulari.*

3170 *Lex quoad vnam partem potest reddi inutilis non quo ad aliam.*

3171 *Qu#do lex dicitur suspendi non extingui.*

3172 *Dispensatio. abrogatio.*

3173 *Superior dispensare potest cum certa persona, lege obligante quoad alias. Dur. Richard. Scot. Gabr. Soto. Ledesm. Turrecre. Rebuff. Couar. Nauar*

3174 *August. Gelas. Papa.*

3175 *Cyril.*

3176 *D, Thom.*

3177 *Caiet.*

3178 *D. Thom.*

3179 *D. Thom. Caietan.*

3180 *D. Thom. Bonauent. Scot. Gabr. Dur. Anton.*

3181 *Genes. 3. Reg. Luc. 12.*

3182 1. *Corinth. 1. Pet. 4.*

3183 *Michaelt Pa#a.*

3184 *Dispensatio est actus iu risdicti#is.*

3185 *Becius.*

3186 *Bald.*

3187 *Disp#sationis definitio.*

3188 *Panormit. Nauar. Sanci.*

3189 *Panormit. Barth. Deci. Oldr. Feder.*

3190 *Rebuff.*

3191 *Distinguitur dispensatio ab absolutione.*

3192 *Gloßa.*

3193 *Panorm.*

3194 *D. Thom.*

3195 *Simplex li centia non potest dici disp#satio.*

3196 *Lactant. Cicer.*

3197 *Priuilegi# dicit potest interdum dispensatio.*

3198 *Effectus dispensatio nis quis.*

3199 *Præcipu# effectus disp#sationis est vincul# tollere in consci#tia.*

3200 *Gemin.*

3201 *Alter effectus disp#sationis.*

3202 *Dispensatio formaliter loquendo n# potest obligare ad actum contrarium illi in quo sit disp#satio.*

3203 *Alius effectus dispensationis.*

3204 *Disp#satio plena, & to talis. & semiplena ac partialisap pellatur.*

3205 *Disp#satio partialis aliqu#do c# mutatio esse potest.*

3206 *Differ#tia inter votum, & legem.*

3207 *Disp#satio non habet effectum antequam purniat ad notitiam illius cum quo dispensatur, si fiat quoad obligationem in consci#tia.*

3208 *Disp#sationis effectus per se, & # accidens.*

3209 *Panorm.*

3210 *Dispensatio per se loquendo est strictè intelligenda.*

3211 *Angel. Syluest. Gloßa.*

3212 *Panorm. Felin. Dominic.*

3213 *Couar.*

3214 *Turrecr.*

3215 *Vota, & iu ramentain quo ordine dispensandi continentur.*

3216 *Materia adæquata huius disp#sationis est lex humana, & vinculum ex il la resultant. 4.*

3217 *Regula generalis.*

3218 *D. Thom.*

3219 *Ad quas #sonas ext#ditur disp#satio.*

3220 *Omnis sub ditus qua talis est capax dispensationis.*

3221 *Dispensatio non ver satur neces sario circa person#sub ditam.*

3222 *S#mus Pontifex potest sibi indulgentias concedere & se c#in legib# & votis dispensare.*

3223 *Eadem resolutio insu premo prin cipe. Sanc. Caiet. Syluest. Cordub.*

3224 *Sup. Gabr.*

3225 *Episcopi & cæteri Prælati possunt in legibus à se latis dispensare se cum.*

3226 *Caiet. Syluest.*

3227 *Quomodò Prælati possunt secum dispensare in legibus, quas ipsin# tulerint. D. Thom.*

3228 *D. Anton. Syluest. Tabien. Turrecr,*

3229 *Disp#satio tacita, & ex pressa.*

3230 *Ad dispen sation# expreß# nulla determi nata verba requiruntur.*

3231 *Rebuss.*

3232 *In dispensatione requiritur vt materia sufficienter ex primatur.*

3233 *Glossa. Tiraquel.*

3234 *Ad valor# dispensatio nis non requiritur Scriptura, nec ad substantiam illius.*

3235 *Gloßa.*

3236 *Mendos. Roderic.*

3237 *Panorm.*

3238 *Hostiens.*

3239 *Dispensatio per amic# impetrata valet.*

3240 *Glossa. Felin.*

3241 *Rebuff. Nauar.*

3242 *Disp#satio potest àpræ lato #prio motu concedi.*

3243 *Aliqua dispensatio postulat expressa verba.*

3244 *Rebuff.*

3245 *Disp#satio regulariter conceditur ad petitionem alieuius.*

3246 *De dispensatione tacita. Calder. Oldrad. Ant. Gab.*

3247 *Explicatur modus quo in supremo principe #nes admittunt tacit# dispensatio nem.*

3248 *Innocent. Panorm. Rebuff. Ant. Gab. Menoch.*

3249 *Sanci.*

3250 *Supp. Gab Nauar.*

3251 *Azor. Syluest.*

3252 *Caiet.*

3253 *Palud.*

3254 *D. Anton. Angel. Medin.*

3255 *Lud. Lop. Sanch.*

3256 *Status quæ stionis magis aperitur.*

3257 *Angel.*

3258 *Quæ cognitio causæ sufficit info ro externo. Syluest. Bart.*

3259 *Duplex. modus qui bus tacita dispensatio colligatur.*

3260 *Sanci.*

3261 *Nauar.*

3262 *Panormit.*

3263 *Innoc. Hostiens. Gloßa. Panormit. Anton. Cardin. Immol. Felin. Ant. Gab. Selua. Menoch. Sayrus. Glossa.*

3264 *Tertius ra tihabiti#is modus n# est sufficiens.*

3265 *Insuffici#tia primi ratib abitionis modi ost#ditur,*

3266 *Differ#tia inter simplicem facultat#, & dispensationem.*

3267 *2. Sentent. in foro exteriori pro babilior.*

3268 *1. Sentent. in foro interno cum moderami ne non est reijcienda.*

3269 2. *Modus tacitæ disp#sationis.*

3270 *Innocent. Hostiens. Panorm.*

3271 *Rebuff. Ant, Gab.*

3272 *Abb. Gloss.*

3273 *Panormit.*

3274 *Sanc.*

3275 *Potestasor dinaria, & delegata.*

3276 *Ordinari# potestatem habet qui legem tulit superior illius, & æqualis in eadem sede.*

3277 *Innoc. Cordub.*

3278 *D. Thom. Victor. Couarr.*

3279 *D. Thom. D. Anton. Soto. Victor.*

3280 *Felin.*

3281 *Glossa.*

3282 *Innoc.*

3283 *Panormit.*

3284 *Couarr. Gutier. Rebuff.*

3285 *D. Thom. Caiet. Syluest. Inferior non potest tollereleg# superioris.*

3286 *Contraria fundamenta dilu#tur*

3287 *Episcopi habent iurisdiction# immediatè ab ipso Sumo Pontifice.*

3288 *Differentia interabsolu tion# à censuris, & dis pensation#, maxime notanda.*

3289 *Quando potest Fpisco. pus in lege superioris dispensare. Caiet. Syluest. C#c. Trid.*

3290 *Innoc.*

3291 *Glossa. Felin.*

3292 *Abb.*

3293 *Glossa. Panormit. Couar.*

3294 *Angel. Dic. Sanc.*

3295 *Caiet.*

3296 *Caieta. Ledesm. Nuuar.*

3297 *Caiet.*

3298 *In quibus casibus n# est necessarius recur sus ad sum mum Pontificem.*

3299 *Panormit. Deci. Felin. Rebuf. Felin. Rota. Syluest. Angel. Armill. Nauarr.*

3300 *Sanci. De iure n# possunt pa rochi dispensare in legibus superiorum de consuetudi ne autem in aliquibus.*

3301 *Potestas hæc non de legata, sed ordinaria dic#da est in Episcopis quando confertur à Papa exvi muneris.*

3302 *Felin.*

3303 *Dominic. Feder. Bald.*

3304 *Glossa.*

3305 *Couarr. Sanc.*

3306 *Speculat. Panorm.*

3307 *Leges pro uincialis concilij t# quam leges superioris haben tur respectu Episcoporum.*

3308 *C#c. Trid.*

3309 *Archiepiscopus non aliter dispensat in le ge Concilij Prouincia lis, quam alij Episcopi.*

3310 *Glossa.*

3311 *Nauar. Paul. de Eleaz. Cardin. Anchar.*

3312 *Archiepiscopus ligatur legibus C#cil. Prouincial. t#quam membrum eius.*

3313 *Episcopus non est inferior respectu legum Sy nodalium.*

3314 *Bellarm.*

3315 *Nauar.*

3316 *De potesta te Episcopi in legi bus canoni cis.*

3317 *Turrecre.*

3318 *Archid. Oldrad.*

3319 *Hostiens.*

3320 *Episcopus in suis legibus & c# stitutionibus dispensare potest.*

3321 *Turrecre. Archid. Gloss. Hostiens.*

3322 *Gloss. Angel.*

3323 *Feder. Syluest.*

3324 *S#mus Pontifex potest leges suas commutare, & in illis dispensare.*

3325 *Panorm. Anton. Nauar. Angel. Caiet.*

3326 *Episcopi & alij inferio res legislatores poß#t in legibus suis dispensare per modum c#mu tationis.*

3327 *Sanch. Soto.*

3328 *Nauar.*

3329 *Tabien.*

3330 *Trident.*

3331 *Potest Episcopus disp#sare in lege superioris per mod# compensationis. Panorm.*

3332 *Innoc. Palud. Caiet.*

3333 *Conc. Trid.*

3334 *Nauar. Tabien.*

3335 *Concessa potestate di sp#sandi in telligitur potestas c# mutandi.*

3336 *Differentia inter obligation# voti & legis.*

3337 *Dicta resolutio temperanda.*

3338 *Trident.*

3339 *In quo casu sententia Sancij, & Soti sit pro babilis.*

3340 *Soto. Nauar. Tabien.*

3341 *Panorm. Glossa.*

3342 *Gloßa.*

3343 *Gemini. Angel. Syluest.*

3344 *Anton. de Rosel.*

3345 *Duplex distinctio notanda.*

3346 *Secunda di stinctio notanda.*

3347 *Facultas a licui suppli c#ti conces sa, vt eligat personam, quæ secum disp#set est odiosa.*

3348 *Nauar.*

3349 *Couar.*

3350 *Præposit.*

3351 *Dispensatio concessa ad postulationem suppli cantis moraliter loquendo n# datur per modum liberæ facultatis, sed ne cessarijm#dati.*

3352 *Angel. Sylu. Franc. Tabien.*

3353 *Sayr.*

3354 *Facultasda ta ad disp#sandumpro persona certa, vel personis non est fauorabilis sed steicti iuris.*

3355 *Limita assertionem, vt procedat quando facultas concessa est in fauorem personæ disp#sandæ non vero disp#santis iuxta quosdam.*

3356 *Sanch.*

3357 *Sanc.*

3358 *Cur facultas dispensandi cum certa persona sit stricti iuris.*

3359 *Felin.*

3360 *Potestasdis pensandi in aliqua lege generalis si ne expressione perso narum fauorabilis est.*

3361 *Sanc.*

3362 *Differentia inter potestatem generalim c# cessam .& per respectum ad priuatam per sonam.*

3363 *De causa fi nali dispensationis.*

3364 *Dispensare sine causa an sit licitum.*

3365 *Gloßa.*

3366 *Barth. Innoc.*

3367 *Panormit. Decius. Rosel.*

3368 *Felin. Anton.*

3369 *Turrecr. Sanch.*

3370 *Felin. Syl. Angel. Palud.*

3371 *Requiritur causa iusta vt licite dis penset, eti# princeps su prem#, vel s#mus Pontifex. D. Thom. Caiet. Soto. Hostiens. Panorm. Turrecr.*

3372 *Rebuff. Nauar.*

3373 *Gloßa supra allegata reijcitur*

3374 2. *Cor. 10.*

3375 *Nauar.*

3376 *Caiet.*

3377 *Soto.*

3378 *Sanc.*

3379 *Peccatum esse in prin cipe dispensare in lege sua sinecau sa, & hoc mortale ex genere suo.*

3380 *Caiet. Armil. Valent. Couar. Soto.*

3381 *Nauar.*

3382 *Abulens. Soto. Anton.*

3383 *Princeps non potest secum disp#sare sine causa.*

3384 *Caiet. Soto. Nauar.*

3385 *Caiet.*

3386 *Subdituspe tendo disp#sation# sine causa peccat mortaliter ex genere suo ex vno capite ex alio autem venialiter tantum. Couar.*

3387 *D. Thom. Nauar.*

3388 *Sanc.*

3389 *De qualita te causæ ad licitè disp#sandum.*

3390 *Nauar.*

3391 *Soto.*

3392 *Vbi fuerit maior obli gatiomaior causa requi ritur ad dis pensation#.*

3393 *Dispensatio iuris publici, & priua ti quando di citur.*

3394 *D. Thom.*

3395 *Soto.*

3396 *Panorm.*

3397 *C#c. Trid.*

3398 *Quo sensu debet disp#satio respicere bon# c#mune.*

3399 *Dispensatio vol#taria, & neceßaria quando dicitur.*

3400 *Sylu.*

3401 *Gloßa.*

3402 *Turrecr.*

3403 *Anton Rosel.*

3404 *Dispensatio quæ licite c#cedit potest aliqu#do debetur ex iustitia aliquando non. Panormit. Dec. Felin. Abb. Gloss.*

3405 *Roder. Sanch. Trid.*

3406 *Dispensatio debita ex præcepto.*

3407 *Gloss. Turrecr. Gloss.*

3408 *Dispensatio debitaexna turarei vel ex officio. Gloß. Turrec. Panormit.*

3409 *Dispensatio debita ex misericordia.*

3410 *Causa iusta aliquando non excusat à legis obligatione*

3411 *Panorm.*

3412 *Dispensatio ex causa in trinseca, vel extrinseca quando dicitur.*

3413 *Causa extrinsecaqu# do est sufficiens.*

3414 *Panormit.*

3415 *D. Thom.*

3416 *Conc. Trid.*

3417 *Dispensatio semper requirit aliquam causam saltem extrinsec#.*

3418 *Tom. 4. disput. 54. Ledesma*

3419 *Inferior in legesuperio ris sine iusta causa n# potest vali dè dispensa re.*

3420 *Quæ cognitio caus# re quiritur ad validitat# dispensatio nis.*

3421 *Trident.*

3422 *D. Bernar.*

3423 *Caiet.*

3424 *Fortunius Garc. Mendoz. Loazes. Mincha.*

3425 *Vasq.*

3426 *Gloß. Iason.*

3427 *Disp#satio in lege sua est valida sine causa iusta.*

3428 *D. Thom.*

3429 *Caiet. Soto.*

3430 *D. ThomSanc.*

3431 *Decius. Felin.*

3432 *Innoc. Panorm. Couar.*

3433 *Disp#sationis vis ab auctore legis pendet.*

3434 *Lex non est regula indiutsibilis, sed extensionem habet.*

3435 *Quomodò legislator te netur licentiam dat# auferre.*

3436 *Duplex potestas in le gislatore.*

3437 *Rebuff.*

3438 *Couar.*

3439 *Caiet.*

3440 *Couar. Rebuff.*

3441 *Nauar.*

3442 *Sancius.*

3443 *Subdit# n# peccat per se loquendo vtendo dispensatio ne sine iusta causa obtenta. Angel. Syluest. Soto. Nauar. Adrian. Arag. Medin. Palac. Gigas. Felin. Innoc. Cardin. Speculat.*

3444 *Caietan.*

3445 *Licet subdi tus nonpec cat, peccat tamen legislator sec# iniustè disp#sando, & ea dispensatione vtendo.*

3446 *Dispensatio quam legis lator sibi c# cedit sine iusta causa nulla est, null## effect# habet.*

3447 *Dispensatio sine causa in subdito valida est, non autem in legislato re.*

3448 *Nauar. Couar.*

3449 *Quomodo superior in lege inferioris dispensare potest.*

3450 *Distinctio inter indul ta, breues, & faculta tes, &c. notanda.*

3451 *Quot modis cessat dispensatio*

3452 Cap. *Ad Apostolic#*

3453 *Per secundam dispen sation# aliquando prima inualidatur.*

3454 *Bald.*

3455 *Sanc.*

3456 *2. Indici# renunciationis impugnatur.*

3457 *3. Indici# renuntiatio nis dispensationis in foro tantum externo locum habere.*

3458 *Facultas dispensandi ex iusta causa ceß# te causa an te obtent# dispensatio nem cessat vsus talisfa cultatis, & rede#tecau sa redit facultas dispensandi.*

3459 *Ad quem sta t# dispensatio perueni re debet vt licite possit exerceri.*

3460 *Glossa.*

3461 *Federi. Angel.*

3462 *Syluest.*

3463 *Panormit.*

3464 *Tiraq. Gutier. Sanc.*

3465 *Dispensatio respectu to tiusquadra gesimæ non tota simul, sed successi ue est intelligenda.*

3466 *Triplex de fectus quibus dispensatio reddi tur inualida.*

3467 *Metus non impedit valor# dispensationis in voto vel le ge humana si detur absoluta vol# tate ex cau sa legitima*

3468 *Duplex ca put ex quo dispensatio reddit# nulla nimir#ta citurnitate veri & na rrationefal si.*

3469 *Menoch. Sanc.*

3470 *De quo pro cedit præcedens resolutio.*

3471 *Sanc.*

3472 *Nauar. Sanc.*

3473 *Dispensans non ignor#s priorem de negation#. si iudicat causam esse iustam, valida erit di spensatio.*

3474 *Gloss.*

3475 *Rebuff. Couar. Molin.*

3476 *Gutierrez Sanch.*

3477 *Variæ limitationes p# cedentis s# tentiæ.*

3478 *Mandos.*

3479 *Panorm. Nauar.*

3480 *2. limitatio*

3481 *Sanc.*

3482 *Panorm.*

3483 *Dominic. Franc.*

3484 *Couar. Io#. And. Dominic.*

3485 *Panorm.*

3486 *Innoc.*

3487 *Innoc. Cardin. Bald.*

3488 *Bald.*

3489 *Sanc.*

3490 *Limitatio communis sententiæ supra propositæ.*

3491 *Omnis gratia cum præiudicio tertij valde odiosa est.*

3492 *Exempl# de beneficiato valde proprium.*

3493 *Io#. And. Felin.*

3494 *Exempl# castitatis di spensandæ.*

3495 *Terti# exemplum de vxoricidio*

3496 *Sanc.*

3497 *Quando de claratiopri oris dispensationis n# sit necessaria. Panorm.*

3498 *Panorm. Innoc.*

3499 *Cum quis ob dubium vel scrupu lumprioris dispensatio nis petat se cund# non est prioris mentio necessaria.*

3500 *Innoc. Bald.*

3501 *Disp#satio super irregularitate quando valet.*

3502 *Aliud ex#plum de voto castitatis.*

3503 *In quibus casibus dispensatio voti commutati valida sit.*

3504 *Exempl# de ieiunio quadragesimæ.*

3505 *Sanc.*

3506 *Sanc.*

3507 *Nauar.*

3508 *Sanc. Io#. And.*

3509 *Sanc.*

3510 *Panorm.*

3511 *Gabr. Couar.*

3512 *Couar.*

3513 *Panorm.*

3514 *Probabilitas prioris sententiæ, & securitas.*

3515 *Sanc.*

3516 *Sanci.*

3517 *Quomodò detur disp# satiovoti in ordine ad matrimonium, tacito impedim#to consanguinitatis.*

3518 *Obligatus votis castitatis, & religionis potest ab vno vinculo liberari tacito alio.*

3519 *Si dispensatio inchoetur à voto castitatis, Religionis votum explicandum est.*

3520 *In dispensationibus alijs à casti tate, & reli gione quid dicendum.*

3521 *Nauarr.*

3522 *Nauar. Rota. Ægid. Felin.*

3523 *Regula attendenda.*

3524 *Nauar.*

3525 *Sub nomine abrogationis eti# dimin ution# perpetuam alicui# partis legis comprehen dimus.*

3526 *Vtabrogatio loc#habeat lex de bet esse iusta, rationabilis, &c.*

3527 *Optima ratio dubitan di.*

3528 *Leg#huma namvalidè & iustè ab rogari posse. D. Thom. Sylust. Couar. August.*

3529 *Arist.*

3530 *Plato.*

3531 *August.*

3532 *Vt abrogatio legis iusta sit & licita, iusta causa prop ter bonum commune ne cessaria est. D. Thom.*

3533 *Duplexmo dus mutandi legem.*

3534 *C#c. Trid.*

3535 *Quæ mutatio sufficit vt lexsit ab roganda.*

3536 *Soto.*

3537 *Peculiaris aßistentia Spiritus S#cti in Ecclesia. 8.*

3538 *D. Thom.*

3539 *Quoties in ista causa contingit iusta erit mutatio.*

3540 *C#ditor legis legem ab rogare potest.*

3541 *Superior le g# inferioris abrogare potest.*

3542 *Quomodo lex ciuilis legi canoni cæ sit subor dinata.*

3543 *Azor.*

3544 *Inferior n# potest abrogare legem superioris. Clement.*

3545 *Panormit.*

3546 *Felin.*

3547 *Alberic.*

3548 *Roch.*

3549 *Azor,*

3550 *Laicos contra canones nihil posse statuere.*

3551 *Canonistæ quo sensu intelligendi.*

3552 *Panorm.*

3553 *Quid magistratus ciuiles circa ius commu ne statuere valeant.*

3554 *Statuta quæ viden tur contra ius commu ne quomodo intelligenda.*

3555 *Statut# inferioris àsu periori c#firmatum quam vim habet.*

3556 1. *Sent.*

3557 *Bald. 2. Sent.*

3558 *Barth.*

3559 3. *Opin. Panom.*

3560 *Barth. C#firmatio legis duplex essentialis, & ac cidentalis.*

3561 *Barth.*

3562 *Panorm.*

3563 *Bald.*

3564 *Felin.*

3565 *Bald.*

3566 *Bald.*

3567 *Barth. Felin. Nauar.*

3568 *Barth.*

3569 *Baldus.*

3570 *Duplex le gis abrogatio.*

3571 *1. conclus.*

3572 *Glossa.*

3573 *2. conclus.*

3574 *Bart.*

3575 *Decius. Felin. Tiraquel.*

3576 *Barth.*

3577 *Tiraquel.*

3578 *Vnde colli g#dum est legem esse odiosam. Bart. Tiraquel.*

3579 *Bart.*

3580 *Duplex limitatio.*

3581 *Ant. Gab. Matienz.*

3582 *Tiraquel. Bart. Felin. Decius. Gozad. Hieron.*

3583 *Tiraq. Couar. Nauar. Glossa.*

3584 *Tiraquel.*

3585 *Gutier. Sanc.*

3586 *Gloßa.*

3587 *Barth. Panorm. Decius. Felin.*

3588 *Panorm. Felin.*

3589 *Lex generalis posterior abrogat prior#.*

3590 *Quid dic#dum de lege speciali.*

3591 *Barth.*

3592 *Quid facit lex generalis contra specialem.*

3593 *Lex specia lis contra generalem quid valet. Panorm. Bart.*

3594 *Sane.*

3595 *Vasq.*

3596 *Capreol. Conrad. Medin. Cordub.*

3597 *Resolutio dub.*

7

3598 *Isidor.*

3599 *Tertul.*

3600 *Isidor.*

3601 *Isidor.*

3602 2. *opinio.*

3603 *Vsus quid.*

3604 *D. Thom. August.*

3605 *Greg. Lop.*

3606 *Mos quid. D. Thom.*

3607 2. *Mach. 11.*

3608 *D. Tho.*

3609 *Mos proprie in libe ris tantum actibus reperitur. D. Thom.*

3610 *Arist.*

3611 *Ioan. 19.*

3612 *Genes. 50.*

3613 *Psal. 67.*

3614 *D. Thom.*

3615 *Isidor. D. Thom.*

3616 *Consuetudo iuris, & facti quid.*

3617 *D. Thom.*

3618 *Luc. 2.*

3619 *Act. 15.*

3620 *Isidor.*

3621 *Isidor.*

3622 *Bart.*

3623 *Isidor.*

3624 *Isidor.*

3625 *Bart.*

3626 *Differentia inter consuetudin#, & præscriptionem notanda.*

3627 *Bart. Panorm. Roch. Curt. Glossa. Bald. Couar. Haim. Crauet. Matienz. Molina.*

3628 *Prima differentia.*

3629 *Secunda differentia.*

3630 *Gloßa. Abb.*

3631 *Germana interpretatio illius par ticulæ, C# deficit lex.*

3632 *Barth.*

3633 *Barth. Gratian.*

3634 *Roch Curt. Baldus.*

3635 *Barth.*

3636 *Anton.*

3637 *Roch.*

3638 *Glossa.*

3639 *Quomodo consuetudo legem supponere debet.*

3640 *Barth.*

3641 *Isidor.*

3642 *Barth.*

3643 *Hostiens. Roch. Barth.*

3644 *Isidor.*

3645 *Approbatur definitio Isidor. initio proposita.*

3646 *Prima diuisio consuetudinis in eam quæ versat# circa res vel personas di uisim, aut coni#ctim: & illam quæ versaturcir ca facta hominum,*

3647 *Prima explicatio diuisionis.*

3648 *Refutatur prædicta ex plicatio.*

3649 *Quomodo intellig#da prædicta di uisio c#suetudinis.*

3650 *Secunda di uisio c#suetudinis in vniuersale & particularem. Hostiens. Bald. Roch.*

3651 *Accommo d#da est ra tio consuetudinis ad presens institutum, vt ius genti# excludat.*

3652 *Ecclesiasticæ tradi ctiones quo modo ius non script# contineant*

3653 *Priuata c# suetudo n# intelligitur de vna per sonavel im perfecta c# munitate quæ leges fere nonpo test.*

3654 *Barth. Anton. de Butr.*

3655 *Quæ sit eonsuetudo qu# legem inducit.*

3656 *Barth. Bald. Panorm. Roch.*

3657 *Abb. Anton. Roch. Car. Hostiens.*

3658 *Qui actus secundum le gem naturalem, qui contra eam dici poßint*

3659 *C#suetudo contra leg# naturæ nullum effect# habet. D. Thom.*

3660 *Dubiolum incidens.*

3661 *Panorm. Roch.*

3662 *Potest aliquid per c# suetudin#, quod est de iure genti# abrogari. Gloßa.*

3663 *Ius genti# moraliter loquendo n# potest tolli totaliter.*

3664 *Bald. Iason.*

3665 *Luc. 2. Actor.*

3666 *Aliud est traditio, aliud consuetudo.*

3667 *Paul.*

3668 *Tertull.*

3669 *Bellarm.*

3670 *Quæ traditiones ex Apostolorum præceptis manarunt.*

3671 *Aliqu#do consuetudo Ecclesiastica sine vllo præcepto inchoaripo test.*

3672 *Quæ c#suetudo Ecclesiastica est præter ius diuinum.*

3673 *Tertull. Basil.*

3674 *C#suetudo contra ius diuin#nullum effect# habet. Matth. 15. Marc. 6. Colos: 2.*

3675 *D. Thom. Panormit. Glossa.*

3676 *Consuetudo circa ius diuinum potest eße interpres eius*

3677 *De consuetudine sec#d#, præter, & contra le g#human#.*

3678 *Felin. Anton. de Butr. Ioann. de Ligna. Domin. Gemin.*

3679 *Datur consuetudo facti secund# legem humanam n# iuris.*

3680 *Bald.*

3681 *Glossa. Panormit.*

3682 *Felin. Roch.*

3683 *Quos effectus habet prædictac# suetudo. Gratian.*

3684 *Barth.*

3685 *Panorm. Felin. Couar. Tiraquel.*

3686 *Consuetudo canonica, & ciuilis.*

3687 *Panorm.*

3688 *Bart. Panorm.*

3689 *Stylus quid significat.*

3690 *Roch.*

3691 *Cyn.*

3692 *Bald.*

3693 *Bart.*

3694 *Bart.*

3695 *Angel.*

3696 *Christoph. de Paz.*

3697 *Stylus facti quid.*

3698 *Terent.*

3699 *Bald.*

3700 *Bart.*

3701 *Anchar.*

3702 *Varij effectus styli insinuantur.*

3703 *Quæ & qua les sint leges styli.*

3704 *Christoph. de Paz.*

3705 *Ritus quid significet. Rochus. Panòrm.*

3706 *Panorm.*

3707 *Panorm.*

3708 *Ritus facti vel iuris.*

3709 *For# quid.*

3710 *Bart. Panorm. Lochus.*

3711 *Greg. Lop.*

3712 *Isidor.*

3713 *Hostiens. Panorm.*

3714 *Bart.*

3715 *For#, & sty lus in quo differunt.*

3716 *An forum in differenter c#prehedit leges scriptas, & non scriptas. Burgos.*

3717 *Greg. Lop. Suarez. Valdes. Christoph. de Paz.*

3718 *Diuisio c#fuetudinis in positiu# & negatiuam.*

3719 *Roch.*

3720 *Consuetudo bonavel mala.*

3721 *Consuetudo mala solum in facto eße potest, in iure nunqu#.*

3722 *C#suetudo bona duplex.*

3723 *Consuetudo mala in trinsecènul lum ius in ducit.*

3724 *C#suetudo rationabilis, & irrationabilis.*

3725 *Nauarr.*

3726 *August.*

3727 *Nauar.*

3728 *Gerson. Gabr.*

3729 *Gloßa.*

3730 *Glossa.*

3731 *Impugnatur præcedens sententia 1.*

3732 *Nauar.*

3733 *Impugnatur 2.*

3734 *Io#. And. Roch.*

3735 *Nauar.*

3736 *Nauar.*

3737 *Retorquetur Nauar ri argum.*

3738 *Vt consuetudo irrationabilis sit non requiritur vt sit contra iu ra canonica. Panorm. Bart.*

3739 1. *Cor. 11.*

3740 *D. Paulus.*

3741 *D. Ambr.*

3742 *Rochus.*

3743 *Consuetudo mala esse potest licet ex materia mala non sit.*

3744 *Panorm.*

3745 *Panorm.*

3746 *Rochus. Bart.*

3747 *Iason. Menoch.*

3748 *Irrationabilis consuetudo quæ.*

3749 *Nauar.*

3750 *Gloßa. Franc. Hostien. Io#. And. Panorm. Bart.*

3751 *Bald. Fontan.*

3752 *Duo effectus præcipuè in hac materia.*

3753 *Optima regula dignos cendi consuetudin# rationabil# vel irratio nabilem.*

3754 *Gemin. Anton. Syluest. Soto. Sanc.*

3755 *Consuetudo per legem declarari debet, vel prohiberi sub tali titulo, q# irrationabi lis sit. Nauar. Couar.*

3756 *1. conclus.*

3757 *Axioma illud non ob stante qua cun## consuetudine, quo modo intelligendum.*

3758 *Pura consu etudinis abrogatio non est illius reprobatio.*

3759 *Gloßa. Imol. Dominic. Angel. Syluest. Anchar. Abb. Felin. Bart. Bald. Nauar. Couar. Anton.*

3760 *Anton. Archid. Ioa. Andr.*

3761 *Angel. Syluest.*

3762 *Bart. Panormit. Felin.*

3763 *Couar.*

3764 *Legem pro bibent# sibi c#trariam consuetudin# tam præ terit#, qu# futur# c#plecti.*

3765 *Tiraquel,*

3766 *Anton. Angel. Syluest. Nauar. Soto.*

3767 *Anton.*

3768 *Barth.*

3769 *Lex prohibens futur# consuetudin# non ideo cam reprobat. Nauarr. Barth.*

3770 *Tunc consuetudo reprobat# c# per expressa verba irrationabilis declara tur.*

3771 *Couar.*

3772 *Panormit. Tiraquel.*

3773 *Nauar. Gloßa.*

3774 *Dupliciter consuetudinis reproba tio fieri potest.*

3775 *Molin.*

3776 *Glossa.*

3777 *Bald.*

3778 *Panormit*

3779 *Cyn. Petr. Abb. Angel.*

3780 *C#suetudo præscripta approbatur.*

3781 *Panormit. Roch. Anton. Card. Barth. Bald. Iason. Glossa.*

3782 *Panormit.*

3783 *Roch.*

3784 *Barth.*

3785 *Tam consuetudo ipsa quam ius per illam acquisitum dici potest præscribi.*

3786 *Bald. Panorm. Gloßa.*

3787 *Soluitur f#damentum c#trariæ s# tentiæ.*

3788 *Consuetudi n# & præscriptionem latè, pro eo dem vsurpari: secus preße.*

3789 *Soto. D. Thom.*

3790 *Abb.*

3791 *Ad præscript#c#sue tudin# requiritur de finitum tempus, Io#. Andr. Panormit. Anton. Roch. Gloßa. Abb. Felin. Barth. Bald. Iasson. Greg. Lop. Burgos de Paz. Alexand.*

3792 *D. Anto. Angel. Syluest. Cord. Nauar. Molin.*

3793 *Euasio.*

3794 *Refellitur.*

3795 *T#pus longum eße salt# decem annorum, nec relinqui iudicio prud#tis in iure.*

3796 *Ad fundamenta opposita respondetur.*

3797 *Determina tio dupliciter fieri potest.*

3798 *Balth.*

3799 *ad pr#scrip t#c#suetudi nem requisitum salt# decennium.*

3800 *Requiritur temporis continuatio, vt consuetudo legitimèpr# scripta dica tur.*

3801 *Freder. de Senis. Anton. de Butr. Iason. Syluest. Panormit.*

3802 *Gloßa. Nauar.*

3803 *Glossa.*

3804 *Panormit.*

3805 *Qui actus sufficit ad interr#pen damconsue tudinem.*

3806 *Diuidi consuetudin# in præscrip tam, & n# præscript#.*

3807 *Panormit.*

3808 *Roch.*

3809 *Dari potest consuetndo iuris abs# præscriptio ne & certi temporis determinatione.*

3810 *Quid significet consuetudo absolu te.*

3811 *Abb. Ioa. And. Anton.*

3812 *Bald.*

3813 *Roch.*

3814 *Causa consuetudinis explicatur. Panormit.*

3815 *C#suetudinis duplex causa efficiens.*

3816 *Bald.*

3817 *C#munit as perfecta re quiriritur, vt consuetudo inducatur.*

3818 *Priuata eosuetudo dupliciter excusat à lege communi.*

3819 *Glossa.*

3820 *Archid. Felin.*

3821 *A qua c#munitate possit c#suetudo intro duei.*

3822 *Bart. Iason. Panorm. Rochus. Innoc. Felin.*

3823 *Nauar. Tiraquel. Io#. And.*

3824 *Barbat. Angel. Syluest.*

3825 *D. Thom.*

3826 *Panorm.*

3827 *Bart.*

3828 *Bart.*

3829 *Tiraquel.*

3830 *Responsio.*

3831 *Abb. Rochus.*

3832 *Obiectio.*

3833 *Responsio.*

3834 *Duplex ea pacitas in communitate intelligi potest.*

3835 *Resp. ad 3. obiect.*

3836 *Bart.*

3837 *Glossa.*

3838 *Sol. 4. obiectio.*

3839 *Bart. Ad vltim.*

3840 *Vt consuetudo inducaturrequi ritur, vt sal tem à maiori parte communitatis obseruatur, & hoc sufficit. Bart. Roch.*

3841 *Obiect.*

3842 *Solut.*

3843 *Felin.*

3844 *Angel.*

3845 *Panorm.*

3846 *Gloßa.*

3847 *Panorm.*

3848 *Panorm.*

3849 *Roch.*

3850 *Greg Lop. Glossa. Burgos de Paz.*

3851 *Quomodò computanda sit maior pars populi.*

3852 *Perfrequ# tiam actu# qui publicè & vol#tariè fiunt, introducitur consuetudo. Isidor.*

3853 *Obiect. 1.*

3854 *Obiect. 2.*

3855 *Bart.*

3856 *Panorm.*

3857 *obiect.*

3858 *Sol.*

3859 *Bart. Glossa.*

3860 *Rochus.*

3861 *Quæ actu# frequentia requiritur ad consuetudinem in ducendam. Bart. Rosell. Syluest.*

3862 *Barth.*

3863 *Adiudici# prud#tis vi ri confugiendum.*

3864 *Hostiens. Archid. Panorm. Barthol.*

3865 *Obseruantia publica necessaria ad consuetudinem.*

3866 *Actus publicus eße potest dupliciter.*

3867 *Publicitas facti & iurisquæ.*

3868 *Astus pubilci notorietate facti possunt consuetudinem inducere. Gloß. Gloss. Anton.*

3869 *Actus iudicialis n# requiritur ad consuetudinem in ducendam. Abb. Bart. Iasson. Roch. Greg Lop. Pet. de Salazar.*

3870 *Barthol.*

3871 *Burgos de Paz.*

3872 *Panorm.*

3873 *Respondetur ad fundam#ta c#trariæ sententiæ.*

3874 *Panorm.*

3875 *Glossa.*

3876 *Ad 2.*

3877 *Ad 5.*

3878 *Burgos de Paz.*

3879 *Duo distinguenda.*

3880 *Ad 4.*

3881 *Quid valet vnius grauis Doctoris assertio. Bart. Mascard. Sanc.*

3882 *Panormit.*

3883 *Anton. Rochus.*

3884 *Syluest.*

3885 *Aliorum sententia. Syluest. Glossa. Io#. And. Bart.*

3886 *Decius. Rebuff.*

3887 *Christoph. de Paz. Cyn.*

3888 *Anton. Rochus.*

3889 *Quid de actibus iudi cialibus di cendum.*

3890 *Bald. Iason.*

3891 *Quæ mora in actibus iudicialib# requiritur.*

3892 *Syluest.*

3893 *Bari.*

3894 *Dec.*

3895 *Salicet.*

3896 *Bald. Bart.*

3897 *Burgens.*

3898 *Christoph. de Paz.*

3899 *Obiect.*

3900 *Sol.*

3901 *Glossa.*

3902 *Duplexmo dus intelligendi stylum.*

3903 *Anton. Rochus.*

3904 *Actus introduc#tes consuetudinem deb#t eße voluntarij.*

3905 *Per actus ignorantia & errore factos non inducitur c#suetudo. Gloß. Innoc. Bart. Bald. Cardin.*

3906 *Obiect.*

3907 *Bart. Bald. Glossa. Panorm. Anton. Rochus.*

3908 *Explicatur lex proposita.*

3909 *Impugnatur prædicta illius le gis interpretatio. Cynus. Bart.*

3910 *Bart.*

3911 *Bald. Roch.*

3912 *Rochus.*

3913 *Ad obiect. ex l. Quod non ratione, resp.*

3914 *Gloßa.*

3915 *Obiect.*

3916 *Solut.*

3917 *Glossa.*

3918 *Alia inter pretatio legis, Quod sine ratione.*

3919 *Quæ ignorantia vel quis error sit qui non inducit consuetudin#.*

3920 *Aßertio in tellig#da # de ignorantia quæ spe ctat ad substantiam consuetudinis.*

3921 *Consuetudo non induci tur per actus vi vel metu graui factos. Barth. Anton. Roch.*

3922 *Metus quo modocausat inuoluntarium.*

3923 *In præsenti materia maior est ratio cur metus im. pediat consuetudin#.*

3924 *Varij populorum gradus.*

3925 *Prim# gradus.*

3926 *Secundus populorum gradus.*

3927 *Tertius populorum gradus.*

3928 1. *Sent#tia.*

3929 *Glossa.*

3930 *Panorm. Glossa. Innoc. Ioan. Azon. Greg. Lup. D. Thom. Soto. Syluest.*

3931 *Dried. Angel. Syluest.*

3932 *Differentia inter potestatem fer# di leges Ec clesiasticas & ciuiles. Anton. Couar. Dried.*

3933 *Impugnatur distinctio.*

3934 *Prin cipis consens#ad vim consuetudinis eße necessari#.*

3935 *1. Infeatur non requiri consensum Principis personal#.*

3936 *Panormit. Gloßa. Cord.*

3937 *Anton. Roch. Domin. Angel. Syluest. Felin.*

3938 *Palud. Supplem#. D. Anton. Sanc.*

3939 *Obiectio.*

3940 *Solutio.*

3941 *Si consuetu do non præ ualeat ex vi præscri ptionis requiritur c# sensus personalis. D. Thom. Syluest. Anton.*

3942 *Qui consen sus Principis sit necessarius. Anton.*

3943 *Sufficit tacitus c#sensus. D. Thom,*

3944 *Resp. ad f# dam#ta c#trariæ sententiæ.*

3945 4 *Consuetudinis effectus.*

3946 *August.*

3947 *Tertul.*

3948 *Ratio assertionis.*

3949 *Potestas ad consuetudinem requisita.*

3950 *Roch.*

3951 *De voluntate ad inducendam consuetudi nemrequisita.*

3952 *Glossa.*

3953 *An consuetudo sit #se intenta maxime not#da.*

3954 *Qualis debet esse vol#tas inducendi consuetudin#.*

3955 *Bellarm.*

3956 *Soto.*

3957 *Caiet. Soto.*

3958 *Glossa. Abb. Roch.*

3959 *Signum voluntatis ad consuetudinem inducendam. Iulian.*

3960 *De tempore ad c#sue tudin# requisito.*

3961 *Pr#scripta consuetudo de se sufficiens est ad c#suetudinem inducendam. 1. Sentent.*

3962 2. *Sentent, Hostiens.*

3963 *Vera sent. Decem anni requisiti & suffici#s. Glossa. Bart. Panormit. Roch. Couar. Nauar.*

3964 *Notand#.*

3965 *Barth.*

3966 *Greg. Lup. Burgos de Paz.*

3967 *An distinctio data vtenda sit in præsenti. Syluest. Azon.*

3968 *Tempus de cennij sufficiens vt consuetudo indicatur.*

3969 *Molin.*

3970 *Obiectio.*

3971 *Solutio.*

3972 *Doctores in c#trarium non obstant.*

3973 *Syluest.*

3974 *Anton. Syluest. D. Anton. Angel.*

3975 *Tempus in fra decennium indefinitum.*

3976 *Indicium consuetudinis.*

3977 *Qua ratione sent#tia Soti locum habet.*

3978 *Dubium.*

3979 *Debet frequentia actus fieri ex intentione inducendi ius.*

3980 *Angel.*

3981 *Roch. Glossa.*

3982 *Petr. Au#.*

3983 *Bart. Innoc.*

3984 *Distinctio notanda.*

3985 *In dubio potius dicendum c#suetudin# esse deuotionis, velhonesta tisqu# obligationis.*

3986 *Modus. & animus qui bus consuetudo inducta est iudicio viripru dentis reli# quuntur.*

3987 1. *C#iectuva.*

3988 2. *C#iectura.*

3989 *Tertia.*

3990 *Quarta.*

3991 *Consuetudo se ipsa promulgatur, cum sit signum publicum.*

3992 *Effectus c# suetudinis ex dictis colligendi. Felin. Rochus.*

3993 *Consuetudo potest le gem pœnalem inducere.*

3994 *Innoc. Abb.*

3995 *Roch.*

3996 *Consuetudo i#ducere potest quasi legem purè pœnal#.*

3997 *Sanci.*

3998 *Quid valet consuetudo circa c#tra ctus validi tatem.*

3999 *Felin. Sanc.*

4000 *Senteutia Canonistarum refellitur.*

4001 *Glossa.*

4002 *Glossa.*

4003 *Felin. Roch. Anton. Gabr.*

4004 *Sanc.*

4005 *Quomodò consuetudo legi æquiparatur.*

4006 *Panorm. Turrecr. Roch.*

4007 *Obiect.*

4008 *Solut.*

4009 *Bart. Anton. Roch. 7.*

4010 *Sicut statuta propria Archiepiscopi non obligant suffraganeos ita nec consuetudo.*

4011 *Bart. Roch. Quas perso nas obligat consuetudo*

4012 *Greg. Lop. Gloßa. Anton. Gabr.*

4013 *Consuetudo laicor# non obligat clericos.*

4014 *Consuetudo mista ob ligat tam clericos, qu# laicos. Roch.*

4015 *Felin.*

4016 *Abb. Alberic.* 10. *Notand# est quavoluntate consuetudo inducta est.*

4017 *Prima conclusio.*

4018 *Qu#do clericos obligat consuedo.*

4019 *Palud.*

4020 *2. conclus.*

4021 *De extensione consu etudinis ab vno casu ad ali# similem.*

4022 *Roch. Burgos de Paz.*

4023 *Primusmo dus quo consuetudo legem valet interpretari. Isidor.*

4024 *Mascard.*

4025 *Notadum. Gloss.*

4026 *Quam efficaxsit consuetudo in legibus interpret#dis*

4027 *Syluest. Caiet.*

4028 *Nauar.*

4029 *Clement. Glossa.*

4030 *C#suetudo non solum legem humanam sed etiam diuinam & naturalem in terpretatur.*

4031 *Consuetudo se ipsam interpretaripotest.*

4032 *Roch. Bald.*

4033 *De abroga tione legis per consuetudinem.*

4034 *Hostien.*

4035 *Lex huma na siue canonica, siue ciuilis potest per c#suetudin# abrogari. D. Thom. Hostien.*

4036 *Duplexmo dus respon dendi.*

4037 *Quæ potestas in populo requi ratur vt c# suetudo introducatur*

4038 *Duplexvol#tas requisita ad consuetudin# induc#d#.*

4039 *Dubium.*

4040 *Responsum*

4041 *Gloßa.*

4042 *Ad hunc effectum sufficit consuetudo priua tiua.*

4043 *Panorm. Syluest. Roch. Nauar.*

4044 *Vt desuetu do sit requi ritur vt pec caminosa sit in principio.*

4045 *Voluntas Principis requisita duplex.*

4046 *Duo addenda. Primum.*

4047 *Secundum*

4048 *2. conditio.*

4049 *Distinctio inter leges canonicas, & ciuiles notanda.*

4050 *In legibus ciuilib# de cenni# sufficit ad legem inducendam, & abrog#d#. Syluest.*

4051 *De ecclesia stica lege varietas.*

4052 *Vt consuetudo c#tra leges canonicas præs cribatur re quirituspa ti# 40. annorum. Innoc. Panormit. Felin. Roch. Turrec. Bart. Iason. Anton. Syluest. Angel. Nauar. Cordub. Greg. Lop.*

4053 *Gloß. Gemin.*

4054 *Pet Rau. Felin.*

4055 *Consuetudo aliqu#do legem abrogat igno rante prin cipe. Couar. Domin. Glossa. Archid. Felin. 15.*

4056 *Consuetudo non præ scripta qu# vim habeat. Panormit.*

4057 *Consuetudi n# non præ script# aliquando sufficere ad le gem abrogandam.*

4058 *D. Thom.*

4059 *Soto. Medin. Gerson. Anton.*

4060 *Syluest. Angel.*

4061 *Felin.*

4062 *De tempore ad leg# abrogand# per consuetudinem ig nor#teprin cipe.*

4063 *Hoc tempus arbitrio prudentis relinquendum.*

4064 *Soto. Medin.*

4065 *Abb. Io#. And.*

4066 *Cap. vlt. de consuet. ex plicatur.*

4067 *Ad 1. difficultatem.*

4068 *Panormit.*

4069 *Ad 2.*

4070 *Ad 3. D. Thom.*

4071 *Panormit. Archid.*

4072 *D. Thom.*

4073 *Consuetudo incipi#s per actus malosquia pro hibitos potest legi de rogare. Caiet.*

4074 *Caiet. Panormit.*

4075 *Obiectio.*

4076 *Solutio.*

4077 *Prima exceptio.*

4078 *Ioa. Andr. Panormit.*

4079 *Exceptio reijcitur.*

4080 *Nauar.*

4081 *Dubium. Distinctio notanda.*

4082 *Castro. Hostiens.*

4083 *Tiraq.*

4084 *Lex pœnalis potest # consuetudinem abrogari, licet dicat ipso facto. Panormit. Felin. Nauar. Gloßa. Nauar*

4085 *Ad fundamentum c# trarium.*

4086 *In quo sensu potest # cedere distinctio præ dicta.*

4087 *Gloss. Roch.*

4088 *1. Aduertendum.*

4089 2. *Not#d#.*

4090 3. *Not#d#.*

4091 *Consuetudo irrationabi lis quam vim habet.*

4092 *Consuetudo irrationabi lis in conni uentia pœnæ ration# habens potest quoad hanc part# legi deroga re.*

4093 *Quomodo consuetudo irrationabi lisquoad vtranque partem potest aliquam excusationem afferre.*

4094 *Panormit. Rochus.*

4095 *Gregor. August.*

4096 *Dubium.*

4097 *Tiraquel.*

4098 *Matth.*

4099 *Impugnatur ratio p#cedens.*

4100 *Lex potest per eonsuetudinemde rogari quoad obligatio nem ad cul pamrelicta obligatione quoad pœnam.*

4101 *Nauar.*

4102 *Nauar.*

4103 *Secunda exceptio.*

4104 *Couar.*

4105 *Dried.*

4106 *Sane.*

4107 *Concil. Tridentin.*

4108 *Felin. Aim. Crauet.*

4109 *Hæc etiam exceptio n# est admittenda.*

4110 *Couar.*

4111 *Glossa.*

4112 *Innoc.*

4113 *TurreC.*

4114 *Hostiens. Gabr. Sanci.*

4115 *Roch.*

4116 *Ad fundamenta opposita.*

4117 *Dupliciter quis sit habilis per c# suetudin#.*

4118 *Quo sensu vero habet sent#tiapræ dicta.*

4119 *3. Except.*

4120 *Tria distinguenda.*

4121 *Reuocatio consuetudinis quid operatur.*

4122 *Couar. Burgos de Paz.*

4123 *Prohibitio consuetudinis quem effectum habet. Primo. Secundo.*

4124 *Tertio.*

4125 *Quarto.*

4126 *Quinto.*

4127 *Vltimo.*

4128 *Glossa. Anton. de Butr. D. Anton. Syluest. Angel. Barth. Bald. Soto, Couarr.*

4129 *Pura prohibitio non obstat consuetudiniin troduc#dæ. Nauar. Gloßa. Vasq. Soto. Medin. Gutier. Couar.*

4130 *Ad primo.*

4131 *Ad 2.*

4132 *Roch.*

4133 *Ad 3.*

4134 *Ad 4.*

4135 *Ad 5.*

4136 *Ad 6.*

4137 *Lex reprobans consu etudin#quo modo vinci potest ab ea Ponormit.*

4138 *Glossa. Nauar. Couar. Tiraquel.*

4139 *Couar. Sanci.*

4140 *4. Exceptio*

4141 *Hostiens.*

4142 *Richard.*

4143 *Gloßa.*

4144 *Exceptiore ijcitur.*

4145 *Palud. Gabr. Sanc. Nauar.*

4146 *Nauar. Hostiens.*

4147 *Gloßa.*

4148 *Regula in principioc. 18. data nul lam pa titur exceptionem. Nauar.*

4149 *De extensione consue tudiuis.*

4150 *De consuetudine legi contraria ne gant. Abb. Iason. Innoc. Rocbus.*

4151 *C#suetudo contra ius quem effectum habet.*

4152 *Resolutio.*

4153 *Dubium.*

4154 *De mutatione consuetudinis.*

4155 *Duplex modus mutationis.*

4156 *Reuocatio consuetudinis.*

4157 *Lex posterior contra ria reuocat consuetudinem.*

4158 *Obiect.*

4159 *Resp. Glossa.*

4160 *Bald.*

4161 *Quid requiritur vt lex reuocet consuetudinem.*

4162 *Infertur 1. Consuetudo vniuersalis abrogatur per legem vniuersalem. Bald. Felin. Rota.*

4163 *Regulæ dictæ applicatio.*

4164 *Abb.*

4165 *2. infertur.*

4166 *Gloßa. Panorm. Roch. Paul. Castrens. Iason. Guido.*

4167 *Panorm. Azon. Hostiens. Bart.*

4168 *Io#. And*

4169 *Greg. Lop. Glossa.*

4170 *Dubium.*

4171 *Glossa.*

4172 *Quædam in dicto c. 1. expend# da.*

4173 *Obiect.*

4174 *Resp.*

4175 *Regula illius textus quò se ext#dat.*

4176 *Resp. ad. dubium.*

4177 *Dubium.*

4178 *Per legem particularem à Papa latam n# reuocaric# suetudin#, nisi, &c.*

4179 *Ob Glossa.*

4180 *Resp.*

4181 *Quæ verba add#da sunt vt consuetudo c#seatur abrogari.*

4182 *Memorabilis c#suetudo quan do censeatur abrogari. 1. Sentent. Cardin. 2. Sentent.*

4183 *Glossa. Couar.*

4184 *3. Sentent.*

4185 *Couar.*

4186 *Tiraquel. Gloßa.*

4187 1. *Conclus. Approbatur 3. sent.*

4188 *Tiraquel.* 19. 2. *Conclus. C#suetudo antiqua # subsequent# derogari potest seruata #por tione. Hostien.*

4189 *Hostiens.*

4190 *De tempore & actibus quibus consuetudo reuocatur. Glossa. Hostiens. Panormit. Roch. Felin.*

4191 *Panormit.*

4192 *Roch. Barb.*

4193 *Tempus ca nonicæpræ scriptionis requisitum & vna consuetudo derogat alteri*

4194 *Qu#do sufficiat t#pus decennij.*

4195 *Felin.*

4196 *Qu#do 40. anni requiruntur.*

8

4197 *Quibus in locis agatur fusè de lege fauorabili.*

4198 *De nomine priuilegij.*

4199 *Non omne priuilegium esse leg# propriè, & in rigore sumpt#.*

4200 *Priuilegij definitio.*

4201 *Antonin.*

4202 C. *Abba.*

4203 *Decius. Abbas.*

4204 *Gregor. Beda.*

4205 *Eße de ratione priuilegij vt concedat aliquid specia le.*

4206 *Gratian.*

4207 *Gregor.*

4208 *An dicta definitio sit completa.*

4209 *Panormit. in c. Olim.*

4210 *Barth. Sebastian.*

4211 *Syluestridi stinctio priuilegij inla tè. & propriè sumptum.*

4212 *Obiectio.*

4213 C. *Quia.*

4214 Cap. *Etsi Christus.*

4215 *Nauar. Em. Rode.*

4216 *1. resp#sio ad obiectio nem.*

4217 *Nauar.*

4218 *Emmanu. Roder.*

4219 *Secunda re sponsio ad obiection#.*

4220 *Quod est # se malum, vel iure c# muni prohibitum, aliquando spe cialiter #hibetur in fauorem alicuius.*

4221 *Panorm. Deci. Hostien.*

4222 *Felin cum Panormit. & alijs.*

4223 Cap. *Non exemplo.*

4224 *Gregor.*

4225 *Aliqu#do datur priuilegium in gratiam pe t#tis ad ma iorem secu ritatem ipsius, aut tol lend# scru pulum.*

4226 *Ratio dubi t#di ex glos sa. & cap. Porro.*

4227 *C. contra mo res.*

4228 *Scripturam non esse de substantia priuilegij. C. Institut. Gloßa.*

4229 *Innoc. Panormit. Nauar, Felin. Decius. Syluest.*

4230 *Nauar.*

4231 *C. Contra morem. Exponitur.*

4232 *Decius. Felinus.*

4233 *Lodouicus Gomes. Gigas.*

4234 *Quid expediatur per verbum solum fiat, à p#tifice pro latum.*

4235 *C#c. Trid.*

4236 *Azor.*

4237 *Abb. Bald. Felin. Bero. Decius.*

4238 *C. cum olim.*

4239 *Intelligentia indulto rum datorum mendi cantibus.*

4240 *Leo. X.*

4241 *Rescriptum intrinsecè includitscri pturam.*

4242 *Glossa.*

4243 *Rochus Cur tius.*

4244 *Aliud esse rescriptum iustitiæ gratiæ aliud, & quid sint*

4245 *Sub diuisio Rescripti gratiæ.*

4246 *Azor.*

4247 *Felin. Panormit.*

4248 *C#muniter iudicantur differre dispensatio & priuilegi#.*

4249 *Mandosi. Rebuffus.*

4250 *Syluest.*

4251 *Non esse omnino id# priuilegi# ad gratiam & Beneficium.*

4252 *Anton.*

4253 C. *Duæ s#t leges. Ca. Dixit Dominus. Ca. Si non licet.*

4254 C. *Nisi c# pridem. C. Cum ex iniuncto. D. Thom.*

4255 *Ca. Mandata. Priuilegi# humanum aliud reale, personale aliud, & quid sunt.*

4256 *Quomodo dignoscatur an priuilegium ad hæreat per sonæ, vel rei.*

4257 C. *Priuilegia.*

4258 *Hostiens. Anton. Syluest. Angel.*

4259 *Bald. Roman. AncharBarbos.*

4260 *Difficultas circa regu l# datam.*

4261 *Soluitur difficultas.*

4262 *Quomodo sciatur intentio concedentis.*

4263 *Gloss.*

4264 *Glossa. Cap. Tua. Barth.*

4265 C. *Quoni# Abbas.*

4266 *Panorm. Felin. Bald.*

4267 *Panorm. C. Manda ia.*

4268 *Barth.*

4269 *Felin. Anchar.*

4270 *Præterver ba attend# da etiam materia priuilegij.*

4271 *Panormit. C. aduersus C. Quoni# Abbas. Anchar.*

4272 *Quid dic#d# in dubio an priuilegium sit reale vel personale. Tiraquel.*

4273 *Barbos. Anton. Emmanu. Roder.*

4274 *Gloss. Barthol. Iason.*

4275 *Barbos. Emmanu. Roder. Barbos.*

4276 *Barbos.*

4277 *Bald. Barth.*

4278 *Barbos.* 19. *Priuilegi# odiosum c# tra c#mune ius, vel in præiudici# aliorum ce dens in dubio censendum esse per sonale. si vtraque pars dubijsit pro babilis Barth.*

4279 *D. Thom.*

4280 *Priuilegi# gratiosum Quid.*

4281 *Priuilegi#. remuneratiuum quid.*

4282 *C. M#data*

4283 *Priuilegi# fundat# in meritis esse quasi intri#secè personale, s#ti#t multi. Iason. Alciat. Paulus de Castro. Vlpian.*

4284 *Cap. ManPanormit. Felin.*

4285 *Refutatur fundamentum prædictæ sententiæ.*

4286 *Glossa.*

4287 *Glossa.*

4288 *Obuiatur obiectioni.*

4289 C. *Quæ à iure.*

4290 *Glossa.*

4291 C. *Mandata. Panorm. Felin.*

4292 *Priuilegi# remuneratiuum per se, & ab in trinseco est indifferens quod sit #sonale, vel reale. Barbos.*

4293 *Barbos.*

4294 *De priuilegio conu# tionali, & puro.*

4295 *Baldus negat priuile gi# conuentionale, sed est quæstio de nomine.*

4296 *Socin.*

4297 *Bald. Panormit.*

4298 *Priuilegi# reale est # se indifferens, vt pos sit esse personale eti#*

4299 *Obiectio.*

4300 *Responsio.*

4301 *Priuilegi# conuentionale non s# per transire ad hære des sed pon der#da eße verba priuilegij iuxta dicta.*

4302 *Priuilegi# concessum rei digntia ti, aut officio transit cum illis ad h#redesmo do quo illa.*

4303 *Leges dic# tes contractus transi re ad hære des generaliter sumptæ non dicunt actum, sed aptitudinem.*

4304 L. *Idem.*

4305 *Longe diuersum esse priuilelegium esse perpetuum ac eße irre uocahile.*

4306 *Non dici priuilegi# perpetuum quia finiri non potest, sedquod ad hæret reide se perpetu# vel quod si ne limitati one datur. Tempora le diuersimodè dicitur.*

4307 C. *Priuilegium.*

4308 *Decius.*

4309 *Tertiusmo dus priuilegij temporalis, quod sub conditione detur quæ lapsu temporis fi nitur. C. Gratum. C. Si super gratia.*

4310 C. *Si gratiosè.*

4311 C. *Si super gratia. Ca. Si cui nulla. Glossa. Panormit.*

4312 *Syluest.*

4313 *Nauar.*

4314 *C#setur pri uilegi# per petu# quod conceditur Religioni, vel rei im mobili. vt Ecclesiæ, vel monasterio: at his destructis exti#guitur priuilegi#.*

4315 C. *Quæ semel.*

4316 Ca. *Et hoc diximus. Glossa. Innocenc. Abb. Alex. de Neuo. Syluest. C. De No. oper. Nec priuilegium rea le nec personale esse durabilius suo fundamento.*

4317 *Difficultas oborta ex dictis. Innoc. Glossa.*

4318 *Felin.*

4319 *C. Pastor.*

4320 *Felin.*

4321 C. *Pastor.*

4322 *Quid dic#dum quando locus # hostes, vel casu dirutus est cum spe refectio nis.*

4323 *Priuilegi# restituitur restituto lo codiruto, ni si dirutus fuerit exin stitutoabha b#te ius, & potesta tem diruendi.*

4324 C. *Quiamo nasterium. C. Pastor. C. Quæ semel.*

4325 *Alex. Bald. Felin.*

4326 *Priuilegi# aliud ob bonum priua tum. ob c#mune aliud tanqu# ob finem.*

4327 *Glossa.*

4328 C. *Ad Apostolicam. C. Si de du ra. C. Si dilig. C. Contingit.*

4329 *Non potest quis renun tiare priuilegio dato ob bonum commune, nisi poßet separari suum bonum à communi.*

4330 *Quando n# habet loc# ren#tiatio priuilegij ob bonum particulare conceß#*

4331 *Bart. Panormit.*

4332 *Priuilegi# aliud fauorabile, odio sum aliud, quod scilicet vt alteri est fauori, est alteri inc#modo.*

4333 *Bald. Panormit. Tiraquel.*

4334 *Panorm. Tiraq. Sarmient.*

4335 *Difficultas*

4336 *Syluest. Angel. Tabien.*

4337 *Expeditur difficultas.*

4338 *Felin.*

4339 *De priuilegio affirmatiuo & negatiuo.*

4340 *Priuilegi# negatiuum perdi non potest per n# vsum sicve rò de affirmatiuo sen tiunt multi.*

4341 *Priuilegi# aliud dat# pro foro ex terno; aliud pro interno.*

4342 *Forum internum c#scientiæ, & pœnitenti# secundum aliquos non coincidere.*

4343 *Emmanu. Roder. Cap. Præ tereà.*

4344 *Anton. Syluest. Nauar.*

4345 *Forum pœ nitentiale, & contentiosum quo modo disti#g#t aliqui.*

4346 *Rosel.*

4347 *Syluest.*

4348 *Antonin.*

4349 *Tabien.*

4350 *Licet verba priuilegij loquantur de foro pœnitentiæ non sunt limitanda ad iudicium sacramentale pœnitentiæ.*

4351 *Priuilegi# concessum tantum in foro pœnitentiæ, non extendi ad for# contentiosum, intelli gitur per il la verba.*

4352 *Conc. Trid.*

4353 Cap. *Canonica.*

4354 *Leon. 10.*

4355 *Scripti priuilegij sub diuisio.*

4356 *Dupliciter intelligipri uilegi# esse non script#*

4357 *An sine ex pressa Prin cipis c#cessione poßit priuilegi# consuetudi ni comparari.*

4358 *Gregor.*

4359 *Consuetudi nem suffice re ad priuilegium c#ferend# c# munis sententia Iuristarum. Glossa.*

4360 *Innoc. III*

4361 *Gloßa.*

4362 *Glossa.*

4363 *Cap. Duo si mul.*

4364 *C. Duo simul. C. Cum con tingat. Glossa. Panormit.*

4365 *Glossa,*

4366 *Socini.*

4367 *Aim# Crauet.*

4368 *Barth.*

4369 *Mens Au ctoris.*

4370 *1. Corollarium.*

4371 *C. nouit. C. Superqui busdam.*

4372 2. *Corollarium.*

4373 C. *Conquestus.*

4374 *3. Corollarium.*

4375 *Quæstio in cid#ter decisa.*

4376 *Decius.*

4377 *Abbas.*

4378 *Io#. Audr.*

4379 *C. Adrinnus.*

4380 *C. Quanto.*

4381 *Glossa.*

4382 *Panormit. Felin.*

4383 *Nauar.*

4384 *Obiectio.*

4385 *Responsio.*

4386 *2. Obijcitur*

4387 *Respondetur.*

4388 *Resolutio sub distinctione.*

4389 *Decius.*

4390 *Innoc.*

4391 *Quam anti qua consuetudo sufficiat ad con ferend# priuilegium. Innoc. Abb. Gloßa. Glossa.*

4392 *Respondetur adratio nes dubit# di.*

4393 *Bald.*

4394 *Felin.*

4395 C. *Catholica.*

4396 *Gregor.*

4397 *Turrecr.*

4398 *Gregor.*

4399 *Duæ regulæ generales.*

4400 *Antonin.*

4401 *Syluest. Angel. Tabien. Rosel. Armil. Hostien. Ratio primæ regul.*

4402 *2. regulæ ratio.*

4403 *Obiectio cum confir matione.*

4404 *Panorm. Bart.*

4405 *Responsio obiectionis*

4406 *Respons. ad confirmationem.*

4407 *Prima illa tio.*

4408 *Innoc.*

4409 *Cap. 2. de Priuileg.*

4410 C. *Per venerabilem. Panorm. Rosel.*

4411 *Anton. Syluest. Rosel.*

4412 *2. illatio.*

4413 Cap. *Cum olim.*

4414 *Hostien. Angel. Tabien.*

4415 *Archid.*

4416 *Obuiatur obiectiunculæ.*

4417 *Hostien. Angel, Tabien.*

4418 C. *Constitutus. C. Cum ve nerabilis.*

4419 C. *Sicut. C. Cum in ter.*

4420 *Cap. Visi.*

4421 *Cap. Cum olim. Cap. Pastoralis. Panormit.*

4422 11 3. *Illatio.*

4423 *Panormit. Syluest.*

4424 1. *Conditio materiæ le gis.*

4425 2. *Conditio*

4426 3. *Conditio*

4427 *Depersona cui conceditur priuilegium.*

4428 *Innoc. Panorm. Felin. C. Nouit. C. de Probat.*

4429 C. *Quic###*

4430 *Abbas. Felin.*

4431 C. *Nouit.*

4432 *Recipiens priuilegi# semper sup ponitur inferior aliquo modo.*

4433 *Obuiatur obiectioni.*

4434 *An idem sibi met concedere possit priuilegium.*

4435 *Respondetur ad quæ sit# negatiue licet for te sit quæstio de nomine.*

4436 *Non solet indulg#tia significari nomine priuilegij.*

4437 *Pont. sibi indulgentiam potest concedere.*

4438 *Rebuff. Tiraquell. Emanu. Roder.*

4439 *Quæstio c# ratione dubitandi.*

4440 *Gloßa in c. Generali. Archid. Bald. Rebuff. Tiraquel.*

4441 *Bald. Barbos.*

4442 *Bart. Anton.*

4443 *Regula generalis.*

4444 Cap. *Pastoralis. Bart.*

4445 *Rebuff.*

4446 *Prou. 26.*

4447 *Psalm. 1. Psal. 111.*

4448 *Quando no men est c# mune duorum priuilegium maxime fauorabile concessum sub maseulino nomine c# prebendit alium sex# Emanu. Roder.*

4449 *Rebuff. Tiraquel.*

4450 *Barbos. Bapt. de S. Blasi.*

4451 *Barbosa.*

4452 *Quando vxor gaudet vel non gau det priuilegio marci.*

4453 *Sancius.*

4454 *Cnco. Trid.*

4455 *Innoc.*

4456 *Dicta de vxore & ma rito applicanda esse ad patrem, & filios.*

4457 *Glossa. Bald. Alex.*

4458 *Gloßa.*

4459 *Panormit. Synus. Syluest.*

4460 *Bartho, Syluest.*

4461 *Bald.*

4462 *De nepotibus.*

4463 *Barbos.*

4464 *Rebuff.*

4465 *Non esse inconueniens vt sub principali veniat acceßorium, quando finis, & ratio priuilegij illor# concomit#ti# requir it Abbas.*

4466 *C. præterea*

4467 *Posse recitari cum priuilegiatobo ra qua ipse priuilegiatus.*

4468 *C. Licet.*

4469 *De forma interna, & externapri uilegij.*

4470 *Significatio n# verbor# esse maximè de substantia formæ priuilegij.*

4471 *Trespartes in priuilegio conside randæ.*

4472 *De duplici modo quo solet concedi priuilegium.*

4473 *Emmanu. Roder.*

4474 *C. Si motu. Gloßa. Staphil.*

4475 *Rebuff.*

4476 *Decius.*

4477 *Bald.*

4478 *C. si Motu.*

4479 *C. si Motu*

4480 *Notand#.*

4481 *Rebuff. Staphil. Ant. Gabr.*

4482 *Anton. Gabri. Rebuff. Staphil.*

4483 *Rebuff. Anto. Gabri.*

4484 *Barth.*

4485 *Priuilegi# Motu proprio c#cess# non retor queri vnquam contra eum cui c#ceditur: sicut solet interdum, q# est concessum per propriam petitionem.*

4486 *Bald.*

4487 *Priuilegi# per surreptionem impetratum ad puram instantiam petentis, non valere, secus si Motu proprio c#cedatur. Panormit.*

4488 *Panormit. Felin. Rebuff. Staph. Anton. Gabri. C. Si Motu.*

4489 *Decius,*

4490 *Cardin.*

4491 *Felin. Panormit. Rosel. Tabien.*

4492 *Obiectio.*

4493 *Felin. Anchar.*

4494 *Glossa.*

4495 *Panorm. Cardin. Felin.*

4496 *Gigas. Sanci.*

4497 *Deceptio vndecun## veniat cau sat inuol#tarium.*

4498 *Ant. Gab. Menoch. Rebuff. Staphil. 16.*

4499 *Panormit.*

4500 *De duplici modo quo solet conce di priuilegium sine, & cum conditione.*

4501 *Notanda circa priuilegium c#ceß# condi tionaliter.*

4502 *Duo consider#da ad cognoscendum an forma priuilegij sit substantialis.*

4503 *Standum proprietati verborum, & non plus exigend#.*

4504 C. *Cum in veteri. Glossa. Innoc. Hostien. C Olim. C. Licèt.*

4505 *Bart.*

4506 *D. Thom.*

4507 *Glossa. C. Si pro te. C. Ne sed. vacant. C. Obeuntibus. Fede. Sen. Feltn.*

4508 *Bart. Bald. Felin.*

4509 *Prima opinio. Panorm. Syluest.*

4510 *Alex. Gloßa.*

4511 *C. Ex parte.*

4512 *Panorm.*

4513 *2. opinio. Glossa. Felin. Hostien. Io#. And. Cardin. Martin. Lauden. Archid. Bald.*

4514 *Nota pro resolution.*

4515 *Mens auctoris.*

4516 C. *In his.*

4517 C. *Patentibus.*

4518 C. *Vtpriuilegia.*

4519 *Bald.*

4520 *2. conclus.*

4521 C. *In his.*

4522 Ca. *Olim.*

4523 Cap. *Inter dilectos. Glossa.*

4524 3. *conclus.*

4525 *Felin. Cardin. Bart.*

4526 C. *Rescrip.*

4527 *De coniectura Panormit & quando habet locum.*

4528 C. *Ex parte.*

4529 *Felin. Innoc.*

4530 *Qu#do pr# ualet priui legi# c#tra prius priui legi# insertum in cor pore iuris.*

4531 *Panorm. Hostien. Io#. And.*

4532 *Cap. 1. de Rescrip. Glossa.*

4533 Ca. *Super eo. Glossa. Abbas. Felin.*

4534 *Quid significetvox ad instar. Horat. Mandos.*

4535 *Nauar. Bald. Mandos.*

4536 *An aucto exemplari per nouas c#cessiones augeatur, & è conuer so?*

4537 *Bald. Guiliel.*

4538 *Bald. Panormit. Mandos.*

4539 *2. quæsitum.*

4540 *Bald. Panormit. Mandos. Nauar.*

4541 *Panorm.*

4542 *Em. Rode.*

4543 *2. quæsit# cum responsione.*

4544 L. *In testamento.*

4545 C. *Abbat.*

4546 *Gloßa in cap. Quoniam Abbas. Bart.*

4547 *Felin. Mandos.*

4548 *Bald.*

4549 *An piuilegium ad in star possit valere contra eum ad cuius instar concessum est.*

4550 *Aliudqu# situm circa idem.*

4551 *Barbos. Glossa. Angel. Roman. Iason.*

4552 C. *Verum. Panormit. Cap. Cum olim.*

4553 *Oppugnatur regula Barbosæ.*

4554 *Emmanu. Roder.*

4555 *Emmanu. Roder.*

4556 *Mandos.*

4557 *Particula, ad instar, semper referre priuilegia ipsa inter se, & non t#t# per sonas priui legiatas.*

4558 *Priuilegi# ad instardi cere simili iudin# non perfect#sed ad imitationem; c# municationem autem priuilegij dicere exa ctam, sentiunt aliqui.*

4559 *Bald.*

4560 *Oppugnat# prædictus modus dic# di.*

4561 *Mandos.*

4562 *Not#da de priuilegio. adinstar & per commu nicationem*

4563 *Bald.*

4564 *Resolutio auctoris.*

4565 *Pius V.*

4566 *Gregor. 13*

4567 *Emmanu. Roder. Corduba.*

4568 *Cordu. Emman. Roder.*

4569 *Panormit.*

4570 *Barth.*

4571 *Illatio contra dicta.*

4572 *Responsio.*

4573 *C#c. Trid.*

4574 *Quod nam sit propri# priuilegi# per c#muni cation# simpliciter. id# qui inre nil differ#s à priuilegio ad instar, propriè súpto.*

4575 *Proprietates suprade claratæ in priuilegio, ad instar, locum habent in priuilegijs c#municatis absoluto & perfectomo do.*

4576 *Pius V.*

4577 *Mandos. Glossa.*

4578 *Pius. V.*

4579 *Mutatio priuilegij respectu eius cui primo fuit datum, non mu tat respectu illius cui posterius.*

4580 *Panorm. Syluest. Mandos. Roder.*

4581 *Prima restrictio priuilegij.*

4582 *Secunda re strictio.*

4583 *Emmanu. Roder.*

4584 *Gregor. 13*

4585 *Tertia restrictio priuilegij.*

4586 *Iulio. 2. Roder.*

4587 *Quam vim habet restrictio in com municabili tatis priuilegij.*

4588 *Gregor. 14*

4589 *Gregor. 13*

4590 *Roder.*

4591 *Gregor. 13*

4592 *Ratio dubitandi.*

4593 *C#firmatio nem actus dupliciter posse postulari, primo quoad valorem substantiæ actus, sec#do ob maior# authoritat# aut quid simile.*

4594 *Barth.*

4595 *C. Quia, diuersitatis.*

4596 *C. Examinata. Glossa.*

4597 *Duplex forma confirmationis in forma com munivel ex certa scientia. C. Plenissi mæ. Glosa. in c. Veniens.*

4598 *Abbas. Ioa Andr. Alex.*

4599 *C. Quia diuersitatis.*

4600 *Panormit.*

4601 *Confirmation# in forma c#muni eße puram & simplicem confir mationem. Barth.*

4602 *Confirmationem ex certa scientia, esse c# notitia per fecta rei & omnium circunstantiarum illius, quando verò est cum confusa t#tum notitia dicitur esse in forma communi.*

4603 C. *Venera biles.*

4604 *Panorm.*

4605 C. *Examinata. Panorm.*

4606 *Limitatio quædam.*

4607 *Panorm. Felin.*

4608 *Panor. Decius. Felin.*

4609 *Bart.*

4610 *Panorm. Decius. Felin.*

4611 *Alex.*

4612 *Felin.*

4613 *Plena explicatio c#firmationis in forma communi.*

4614 *Tuschus.*

4615 Ca. *Inter.*

4616 *C#firmatio priuilegij in formac# muni nullum ius nou# c#fert, nec dat valor# priuilegij si erat inuali dum. C. Quia di uersitatis. C. Examinata. C. Dudum*

4617 *Innoc. Imol. Anton. Bald. Felin. Panorm. Decius.*

4618 *Quid confe rat c#firma tio in forma c#muni.*

4619 C. *Si Apo stolicæ.* Cap. 1. *de Transact.*

4620 *Bart.*

4621 *Gloßa. Cap. Qu# quam.*

4622 *C#firmatio priuilegij ex certa scientia habet vim nouæ concessionis, & c# firm#di actum aliàs nullum. Glossa. Innoc. Bart. Panorm. Decius. Felin. Tuschus. C. Veni#s.*

4623 *Decius. Bart. Imol. Panorm.* 13. *Obuiatur obiectiunculæ.*

4624 *Limitatio Alex#. & Tusch. scru pulosa nimis.*

4625 *N#quam princeps c# firmat ex certa scientia,b nisiqu# do illud à principio concedere potest.*

4626 *De aliquibus restrictionibus c#firmationum solitis addi.*

4627 *Greg. 13.*

4628 *Sixtus V.*

4629 *Roder.*

4630 *Mandos.*

4631 *Bullæ Gregor. 13. & Sixti. 5.*

4632 *Probabile eße non omnia, quæs#t Concil. Trident. contraria, esse reuocata, sed ea tantum, quæ expreße reuo cantur à C# cilio per clau sulam,* N# obstantibus, &c. *Roder.*

4633 *Pius IIII.*

4634 *Prim# dubium.*

4635 *Rosel.*

4636 *Roder.*

4637 *Panorm.*

4638 *Em. Rod.*

4639 *Greg. 13.*

4640 *Greg. 14. Paul. 5.*

4641 *Rot. Panorm. Felin.*

4642 *Distinctio dereuocatione priuilegij priua ta, & ab homine. & de illa, quæ facta est iure communi, & ordinario.*

4643 *Si princeps c#firmatex certa scientia priuilegium reuocatum iure communi, censetur illud restituere, quia p#sumitur non ignora re ius commune.*

4644 *Felin.*

4645 *Species potius derogat generi, quam è contra.*

4646 *Roder.*

4647 *Rosel.*

4648 *De exceptione addita per Gregor. 13. & Sixtum. 5. Roder.*

4649 *Bald.*

4650 *Roder.*

4651 *Vera explicatio cur su pradicta clausula addita fuerit. Conc. Trid.*

4652 *Gloßa.*

4653 *Greg. 13*

4654 *Panormit. Anchar. Felin. Bart. Bald. Oldra.*

4655 *De confirmatione data vnis, an intelligatur, & data alijs locis, vel religio nibus. Ratio dubitandi.*

4656 *Duplex s#sus quæstio nis.*

4657 *De primo sensu.*

4658 *De c#muni catione c#ceßor#, & concedendorum ex certa scientia.*

4659 *Mandos.*

4660 *Roder.*

4661 *Bald. Io#. And. Mandos.*

4662 *De sec#do sensu dubij. Mandos.*

4663 *Prædicta sententia probabilis; opposita probabilior.*

4664 *Mandos.*

4665 *Quando c# firmantur omnia priuilegia alicuius religionis, siue propria, siue eommu nicata, t#c consequenter confirmantur priuilegia alterius religionis, vt # communication# facta communia.*

4666 *Paulus V.*

4667 *Quidaddat innouatio super confirmation#?*

4668 *Bulla Iulij II.*

4669 *Roder.*

4670 *Difficultates circa responsum Pontificis.*

4671 *Innouationem in forma c#muni non restituere priuilegia reuocata, necda re nouum ius sed solum reuocare antiquum.*

4672 C. *Cum di lecta.*

4673 *Dupliciter sumi poße nomen priuilegij.*

4674 *Tiraq. Glossa.*

4675 *Panormit.*

4676 *Potest reuouari instrum#tum non renoua to iure, imo nec confirmat.*

4677 *Tiraquel. Glossa.*

4678 *Nunquam vel fere n# qu# fit inno uatio priui legior#sine confirmatio ne ex certa scientia vn de, & ipsa innouatio # etiam ex certascientia.*

4679 *Iulius. 2.*

4680 *Panormit.*

4681 *C. Longinquitate.*

4682 *De effectu pr#dictæ in nouationis.*

4683 *Corduba.*

4684 *Confirmatio c#munis est rohoratio rei præexist#tis ac proinde au fert eius in firmitatem*

4685 *Secunda c# clusio.*

4686 *Corduba. Ioan. de Li gram. Panormit. Felin.*

4687 *Discrimen inter prorogation# & renouationem illa siquidem est rei dur#tis hæc præteritæ iam.*

4688 *Collector Mendican tium. Corduba. Roder.*

4689 *Resp#sio Iu lij 2. erat potius restrin gens quam extendens renouationem.*

4690 *De clausula indultis vsitata, cur addatur.*

4691 *Prima ratio.*

4692 2. *Ratio.*

4693 *Obiectio c# responsione*

4694 *De forma, & vi verborum clausulæ prædictæ. Gregor. 13*

4695 *Greg. 14.*

4696 *Paulus. 5. Paulus. 4.*

4697 *Hostiens.*

4698 *Felin.*

4699 *Defect# per surreption# c#mißi non suppl#tur. Hostiens.*

4700 *Sixtus.*

4701 *Sanci. Martin. Lauden.*

4702 *Ab ordinario iure, & stylo non receditur sine maiori spe cificatione.*

4703 *Roder.*

4704 *Ad priuilegium con cedendum vt licite fiat opus eße iustum mo tiu# & pro portionat# induc#s principem ad conced# dum, non tam# siue eo esse irritum, si non sit deceptio, aut in qua occultatio.*

4705 *Nulla potestas inferior potest priuilegi# concedere contra ius superioris.*

4706 *Sanci.*

4707 *Rebuff. Mandos.*

4708 *Deceptio impedit vo luntarium, ac proinde valorem priuilegij. De duplici motiuo per se & perae cidens, & duplici inde proueni ente decep tione.*

4709 *C. Super literis. C. Ad aures. C. Non potest. C. Quiacir Gloßa. Panormit. Felin.*

4710 *Quodn#mo tiuum sufficiat ad iustific#dum priuilegi#.*

4711 *C. Didici. C. Tall. C. Ipsa pietas.*

4712 *Tres generales effectus c#ueni re priuilegio & quin# sint.*

4713 *De illis ad quos comparari priuilegium potest.*

4714 *Panormit. Mandos. Roder.*

4715 C. *In his. C. Si Papa.*

4716 *De ratione priuilegij. vt aliquem effectumha beat in priuilegiario.*

4717 C. *In his.*

4718 *Panormit. Decius. Nauarr. Syluest.*

4719 *Beneficia, & fauores ampliandi, odiarestrin genda sunt.*

4720 *Verba priuilegij non sunt extendenda sine ratione vrgente vltra illorum proprietatem.*

4721 *Secunda c# clusio.*

4722 *De Priuilegio concedente potestatem c# mut#di vota.*

4723 *Priuilegi# ad solum tollendum scrupulum vel dubium.*

4724 *Tertia conclusio.*

4725 *Ratio conclusionis.*

4726 *4. Conclusio.*

4727 *Effect# per se priuilegij eße aliquod morale ius, c#sist#s infa cultate, vel obligatione vel car#tia obligati#is, vel capacitate morali aut ablatione inhabilitatis moralis.*

4728 *De effectu priuilegij c#parato c# aliquo effectu natura li, & physico.*

4729 *Dubi#inci dens.*

4730 *Barth. Bald.*

4731 *De æquipa ratione in alicuius no mnis appellatione, vel compre h#sione sub illius absoluta signifi catione.*

4732 *Glossa. Barth. Bald. Geminian.*

4733 *Cau#d# ne extensio fiat in præiu dici# tertij aut in dero gation# alicuius statu ti.*

4734 *Barth. Nota.*

4735 *An gaudeat aliquis priuilegio suo contra pariter pri uilegiat#.*

4736 *Nota ad re solutionem.*

4737 *Conclusio affirmatiua*

4738 *Barth. Bald. Panorm. Felin. Couar.*

4739 *Roder.*

4740 *Cum simili tudo in priuilegijs sit valde per accidens ad vsum priuilegij, ideò vnus non potest impedi re vsum alterius.*

4741 *Ampliatio c#clusionis prædictæ.*

4742 *Cordub. Roder.*

4743 *Secunda c# clusio.*

4744 *Maior explicatio pro modo loquendi.*

4745 *Quid si vtrumque pri uilegiumsit generale, & neutr# alteri expresse dero get?*

4746 *Duplex ca sus obligationis priuilegiarij, vt# di suo priuilegio.*

4747 *Primus ca sus.*

4748 *Sec#dus ca sus.*

4749 *Sancius.*

4750 *Præcept# latum à capitulo obligat singulos capituli.*

4751 *Ratio dubitandi.*

4752 *Opponitur*

4753 *Obuiatur.*

4754 *C. Siquis. Clem. Dudum. Clem. Dignum. Clem. Archiepiscop# de priuilegijs priuatim conces sis.*

4755 *Felin.*

4756 *Glossa.*

4757 *Priuilegia rium n#pos se obligari ad aliquid ratione priuilegij, ante eius pro mulgationem.*

4758 *De sec#do membro s# tentiæ propositæ.*

4759 *Conclusio.*

4760 *Duplex titulus promulgation.*

4761 *Cura notifi candi priuilegium n# spectat ad principem, sicut solet cura solennis promulgationis.*

4762 *De notitia, vel probatione requisita in priuatis priuilegijs.*

4763 *Non sufficere assertion# dicen tis se habere priuilegium licet sit persona bonæ famæ & fide digna, sed requirit#, aut ostensio priuilegij, vel alia probatio, quæpru denti arbitrio sufficiat.*

4764 *Syluest. Gloßa. Panormit. Innoc. Anton. Henr.*

4765 *Communis sententia Gloß.*

4766 *Io#n. And. Panormit. Felin. Innoc. Barth.*

4767 *Bald. Sancius.*

4768 C. *Si tibi absenti.*

4769 *2. sententia.*

4770 *Gloßa.*

4771 *Gemin. Archid. Angel.*

4772 *Sanci. Bart.*

4773 *Tertia sententia.*

4774 *Io# de Immol.*

4775 *Menoch.*

4776 *Panormit. Felin. Decius. Iason.*

4777 *Infirmatur fundamentum præ dictæ sent# tiæ.*

4778 *Quarta s#tentia.*

4779 *Soto.*

4780 *Veracruz. Lud. Lop.*

4781 *Quinta s#t#tia distin guens ex parte effectus priuilegij.*

4782 C. *Siquis.*

4783 *Decius.*

4784 *Couar. Not#dum discrimen inter priuilegium. & collation# beneficij.*

4785 *Couar. Menoch.*

4786 *Roder. Alia expositio dictæ distinctionis.*

4787 *Iason.*

4788 *Glossa. Bart. Couar.*

4789 *Anto. Gomez.*

4790 *Sexta sent# tia aliter di stingu#s ex parte modi concedendi priuilegium.*

4791 *Syluest. Tabien. Rosel. Sanci.*

4792 *Duplex s#sus quæstio nis.*

4793 *Ad aliqu# effectum priuilegij requiritur ac ceptatio ad alium verò minimè.*

4794 *Notitiapri uilegij ad quem effectum requiritur.*

4795 *Datur potestas in supremoprin cipe dandi priuilegi# quod operetur suum effectum antequam perueuiat ad notiti# priuilegiati.*

4796 *Angel. Rosel. Felin.*

4797 *Confirmatur assertio Primò.*

4798 *Probatur secundo. Bart.*

4799 *3. probatur.*

4800 *Couar.*

4801 *Molina. Tiraq. Felin.*

4802 *Regulari ter non conceditur pri uilegi# ad oper#d# suum effect# ante notiti# aliquam priuilegiarij.*

4803 *Probatur dictadoctri na circapri uilegi# con cessum per legem, vel statutum.*

4804 *An valeat absolutioda ta à priuile giato nesciente priuilegium.*

4805 *Barth.*

4806 *Bald. Felin. Vanti. Sanci.*

4807 *Bald.*

4808 *Felin. Barth.*

4809 *Priuilegia per mod#*

4810 *præmij qu# do habent effectum absque notitia accipi#tis.*

4811 *Dubium.*

4812 *Responsio.*

4813 *Barth.*

4814 *Obiectio.*

4815 *Responsio.*

4816 *Lexpromit tens ipso facto non fun datur in pa cto,*

4817 *Aliud dubium.*

4818 *Responsio.*

4819 *Eadem est ratio de priuilegio per quod remu neraturop# factum & fa ciend#.*

4820 *Prinilegi# dans ius n# acqirit# an te acceptation# per se aut per alium: Ante notiti# autem acquiriturper alium n#per se. Vsus priuilegij requirit notiti#.*

4821 *Priuilegi# à die c#cessionis quomodo fructuosum.*

4822 *Priuilegi# ablatiuum oneris quo modo operatur.*

4823 *Dubium.*

4824 *Syluest.*

4825 *Vasq.*

4826 *Obiect.*

4827 *Respon.*

4828 *Obiect.*

4829 *Respon.*

4830 *Oblect.*

4831 *Respon.*

4832 *Probabilius est matri moni# non valere ex dispensatio ne ante notitiam priuilegij.*

4833 *Quid depri uilegio ex# ptionis.*

4834 1. *sent#tia.*

4835 *Decius. Menoch. Felin. 2. Sententia.*

4836 *Beroi.*

4837 *Richard.*

4838 *C. Si duobus. Gloßa. C. Cum per sonæ.*

4839 *3. Sententia.*

4840 *Syluest.*

4841 *Richard.*

4842 *Obiectio.*

4843 *Responsio.*

4844 *Vltima sen tentia approbatur.*

4845 *Vtilitas priuilegij ante acceptation# ad re uocanda c# traria illi à tempore c# ceßionis.*

4846 *De circunstantia loci in priuilegijs.*

4847 *Duplex s#sus quæstio nis.*

4848 *P#tifex c# cedit priuilegium pro omni loco.*

4849 *Priuilegi# à Pontifice concessum vbique valet si absolute concedatur.*

4850 *Priuil#gi# # certo loco concessum pro illo solumva let.*

4851 *Determina tio loci ex parte obiecti, & ex parte subie cti not#da.*

4852 *Mens conced#tis eti# limitat priuilegium.*

4853 *Regulæ ad mentem c# cedentis in dag#dam.*

4854 *Bulla cruciata quomodo dat hispanis licentiam comedendi la cticinia.*

4855 *Applicatio doctrinæ ad prælatos inferiores.*

4856 *potestas im peratoris # se extendat in priuilegijs concedendis.*

4857 *De valore priuilegij extra terri tori# conce dendit. Rebuff. Decius. Nauar.*

4858 *Status quæ stionisgene ralior aperitru.*

4859 *Vis priuilegij abvno Episcopo, vel Princi pe in alieno territorio.*

4860 *Infertur 1. Libri prohi biti quomo do legendi ex priuilegio.*

4861 *Infertur 2. Actus pen d#tes àvol# l#tate principis alieni territorij quomodo faciendi.*

4862 *Priuilegio in alieno territorio quando lici te vti possit.*

4863 *In quo sen su locum habet præcedens c#clusio.*

4864 *C. Placuit. Nauar.*

4865 *Declaratur doctrina tradita.*

4866 *Quomodo tradita assertio sit intelligenda.*

4867 *Disp#satus in actuiure c#i #hibito & non alia ratione vbi que valet priuilegi#.*

4868 *Rebuff.*

4869 *Decius.*

4870 *Difficultas de dispensatione in præcepto ecclesiastico.*

4871 *Duplex modus concedendi priuilegium. Primo.*

4872 *Secundo.*

4873 *Priuilegi# #sonale ob legitimam causam c# ipsa persona vbi ince dit.*

4874 1. *Ratio.*

4875 2. *Ratio.*

4876 3. *Ratio.*

4877 *Nauar.*

4878 *Satisfit fun dam#tis op positæ sententiæ.*

4879 *Obiect.*

4880 *Resp. 1.*

4881 *Secundò.*

4882 *Tertiò.*

4883 *Applicatio dictædo ctrinæ ad Summum P#tificem saltem aliquo modo.*

4884 *Qu#do pri uilegi# re stringend# quando ampliandum.*

4885 C. *Olim.*

4886 *Glossa. C. Sanè. C. Porrò.*

4887 *Priuilegi# quod estpu rum beneficium, vel quod est alicui iuri contrari#.*

4888 *Priuilegi# purum beneficium fa uarabile #.*

4889 C. *Olim.*

4890 *Probatur amplius assertio.*

4891 *Priuilegi# derog#s iuri communi est restri# gendum. Innoc. C. Olim. C. Abbate Cap. Quia circa. Gloßa. Bart. Syluest. Nauar. Sanci.*

4892 *Bart. C. Cum di lectus. Tiraquel.*

4893 *Circa dict# doctrinam aliqua notanda. Primò.*

4894 *2. notand#*

4895 *Tiraq.*

4896 *Bart.*

4897 *3. notand#*

4898 *Priuilegi# motu proprio concessum ampli atur. C. Si motu proprio. Abbas. Io#. And. Felin. Alex. Rebuff. Ant. Gab.*

4899 *Priuilegi# infer#s præ iudicium ter tiæ #sonæ.*

4900 C. *Licet in corrig#dis. C. Ex tuarum. Panormit.*

4901 *Limitatur c#clusio.*

4902 *Ampliatio vel restrictio priuilegij qualis.*

4903 *Prima regula.*

4904 C. *In his. C. De rescripit. Decius. Panorm. Syluest. Nauarr.*

4905 *Tiraquel.*

4906 C. *Qu#to.*

4907 *2. Regula.*

4908 *Duæ limitationes in c#clusione positæ necessariæ.*

4909 *Obiect.*

4910 C. *Certific.*

4911 *Panormit. Respons.*

4912 *Priuilegi# iniust# quo ad vsum qua le, & quem effectum habet.*

4913 *Priuilegi# iniust# quo ad c#ceßionem quid operatur.*

4914 *C#ceßio in iusta priuilegij non fa cit semper esse iniust# vsum eiusdem.*

4915 *In quo sen su procedat conclu sio tradita.*

4916 *Seclusa iniustitia, & verbis priuilegij in sua propri etate reten tis quid faciendum.*

4917 *Relinquen da est proprietas ver bor# ad sequendam vo luntat# concedentis.*

4918 *Barth. Gloßa. Felin. Aret.*

4919 *Priuilegi# derog#s iuri acquisito alicui# tertij quomodo intelligendum.*

4920 *Bart.*

4921 *Panorm. Io#. And. Syluest. Roder. Sancin. Rebuffus.*

4922 *Res leuis quid efficit contra priuilegium.*

4923 *3. Regula. Priuilegi# ob similitu dinem rationisn# ex tendend#. Cardin. Barth. Bald. Beroi.*

4924 *Obiect. C. Cum dilecta.*

4925 *Panorm. Felin. Nauar.*

4926 *Barbos.*

4927 *Dida. Per. Nauar. Sarmien. Barbos. Roder.*

4928 *Nulla limitatio admittenda.*

4929 *Roder.*

4930 Cap. *Priuilegium.*

4931 *Ad cap citatum in contrarium re spon.*

4932 *Diriuatio vnius ad aliud differt à virtuali contin#tia.*

4933 *Panorm.*

4934 *Lex exorbitans quomodò intelligenda.*

4935 *Nauar. Mandos.*

4936 *Quarta regula de am pla interpretatione priuilegij. Glossa.*

4937 *Alex. Sanci.*

4938 *Proprietas verborum vnde sum# da est.*

4939 *Syluest. Bald.*

4940 *Abbas.*

4941 *Cap. vltim. de Præb#.*

4942 *Syluest. Bart.*

4943 *Panorm.*

4944 *Nauar.*

4945 C. *Licet.*

4946 C. *Susceptum.*

4947 *Iuxta has regulas aliæ intelligendæ. Prima. C. Priuilegia. C. Porrò.*

4948 *Secunda.*

4949 *Tertia.*

4950 *Felin. Decius. Bart.*

4951 *De praxi obseru#da in priuilegij i#terpretatione. Panorm. Syluest.*

4952 C. *Recipimus. C. Porrò*

4953 C. *Intelligentia. C. In his. C. Sedulo.*

4954 *Supplicatio est spectanda ad inda gand# m#tem concedentis. C. Inter di lectos. Felin. Matienz. Gloßa. Gutier. Bart. Panorm.*

4955 *Materia subiectaspe ctanda.*

4956 *Circunstan tiæ diligen ter attend# dæ.*

4957 *Bald. Iason. Vnum priuilegium # aliud inter pretatur. Princeps quando consulendus.*

4958 *Hostiens.*

4959 *De mutatione priuilegiorum.*

4960 *Multiplex modus mutationis in priuilegijs.*

4961 *Mutatio propria duplex, partialis, & totalis.*

4962 *Variæ mutationes totales.*

4963 *Pura amis sio.*

4964 *Renuntiatio priuilegij. Reuocatio, seu abrogatio.*

4965 *De pura amissione.*

4966 *Desitio ex parte materiæ.*

4967 *Amissio exparte formæ.*

4968 *C. De causis.*

4969 *Panor.*

4970 *Priuilegi# conditiona lequomodo ceßat. Couar. Molin.*

4971 *Dictus modus amplius declara tur ex parte status.*

4972 *Bald.*

4973 *Anpervn# actum amitti tur priuilegium. Nauar. Panormit. Felin. Barth.*

4974 *Gloss.*

4975 *Resolutio dubij.*

4976 *Optima regula ad dignoscendum, quando priuilegium a mittit suas vires est forma concessionis.*

4977 *Barth.*

4978 *Iason.*

4979 *Causa finalis priuilegij. C. Cum cessante. Causa finalis propriè sumenda.*

4980 *Panormit. Felin. Bald.*

4981 *Tiraquel.*

4982 *Couar. Gutier. Barbos. Sanc. C. Abbate Glossa.*

4983 *In quo priuilegio locum habet dicta doctrina.*

4984 *Priuilegi# derog#s iuri communi, vel alicui# duplex.*

4985 *Tiraquel. Menoch.*

4986 *Panor.*

4987 *Obiectio.*

4988 *Respons.*

4989 *Ceßatiocau sæ c#trariè necessaria est vt cesset priuilegi#.*

4990 *Ceßare negatiue quid sit, & quid contrariè.*

4991 *Glossa.*

4992 *Tiraquel.*

4993 *Altera pars assertionisdecla ratur.*

4994 *Retorquetur argum.*

4995 *Tiraquel.*

4996 *C#firmatur exemplo.*

4997 *Vsus priuilegij illicitus dupliciter.*

4998 *Retorquetur argum# tum à lege desumptum*

4999 *Defenditur prædictare gula.*

5000 *Panormit. Decius. Couar. Tiraquel.*

5001 *Ceßatio nè gatiua non est suffici#s vt cesset priuilegium.*

5002 *Euasio.*

5003 *Refellitur.*

5004 *C#firmatur prædictado ctrina ex#plo dicto.*

5005 *Ad princi palem difficultatem resp.*

5006 *Ad rati#es contrarias.*

5007 *Obiectio.*

5008 *Ostenditur in efficacia rationis factæ*

5009 *Soluitur. argum.*

5010 *Ratio resp.*

5011 *Ad confir. mationem Resp.*

5012 *Limitatio prædictæ doctrinæ*

5013 *Ratio limi tationis.*

5014 *Ad aliam partem res pondetur.*

5015 *Priuilegi# non in omni bus æquipa rand# actu ali disp#sationi.*

5016 *Ad instan ti# resp#de tur.*

5017 *Lex quomo do sit praua.*

5018 *Priuilegi# ceßat, cessante causa finali dupliciter.*

5019 *Dictainhoc puncto de cessatione ipso facto sunt intelligenda.*

5020 *Decius.*

5021 *Panorm. Tiraquel. Menoch. Gutier.*

5022 *Ceßatiocau sæ etiam c# traria debet esse per petua.*

5023 *Sanc.*

5024 *Mencha.*

5025 *Mutati#es aliquæ ex parte materiæ ex dictis declar# tur.*

5026 *3. Modus amissionis priuilegij, exmorte c# cedentis. Priuilegi# rite compa ratum non cessat per mortem c# cedentis.*

5027 *C. Si super gratia. C. Is, cui nulla, Glossa.*

5028 *Archid. Anchar. Decius. Rebuff. Molin. Ant. Gabr. Nauar. Gutier.*

5029 *Multiplex explicatio prædictære gulæ. 1. Dubium.*

5030 *Glossa. Anton. Syluest. Angel.*

5031 *Regula præ dicta generaliter vera est.*

5032 *Probatur dicta ampliatio inductione.*

5033 *Sanci. Nauar.*

5034 *Molin. Gutier.*

5035 *Sanci. Abb. Nauar.*

5036 *Salzed. Bern. Diaz*

5037 *Aliud dubium circa regul# traditam. Felin.*

5038 *Syluest.*

5039 *Io#. And. Anton. C. Licet. C. Gratum. C. Relatum.*

5040 C. *Qu#uis.*

5041 *Prædicta limitatiore ijcitur.*

5042 *Syluest.*

5043 *Sanci. Syluest. Federic.*

5044 *Terti# dubium circa prædictam regulam.*

5045 Ca. *Si cui nulla.*

5046 *Adhuc defenditur p#dicta regu la in sensu generali.*

5047 *Duplexmo dus concedendi priuilegium.*

5048 *Glossa. Ant. Gab.*

5049 *Quomodò priuilegi# morte expi rat concedentis. Ca. Si cui nulla. Glossa*

5050 *Limitatio dictæ assertionis.*

5051 *Syluest. Feder. Rosel. Tabien. Angel. Domin. Fran.*

5052 *Obiect.*

5053 *Respondètur.*

5054 *Sanci.*

5055 *Ant. Gab.*

5056 *Difficultas circa dicta*

5057 C. *Si super gratia. Gabr.*

5058 *Confirmatur exemplis.*

5059 *Declaratur dubi# ex opinione probabili.*

5060 *Responsio ali quorum*

5061 *Impugnat# primò.*

5062 *Secundò.*

5063 C. *Grat#. Cap. Relatum.*

5064 *Circa hæc duplex modus dicendi.*

5065 *Primus.*

5066 Ca. *Si cui nulla. C. Si super gratia. C. Gratum. C. Relatum.*

5067 *Mod# probabilis.*

5068 *Sanci.*

5069 *Secundum membrum quid probat.*

5070 *Secundus modus dicendi.*

5071 *Distinctio notanda ad declarationem doctrinæ tradit#.*

5072 *Altera pars distinctionis declaratur.*

5073 C. *Si super gratia.*

5074 *Differentia inter duos modos præ dictos.*

5075 *Dubium incidens.*

5076 *Quæ requiruntur, vt priuilegi# permaneat post mortem concedentis.*

5077 *Instrumen tum scriptum & bul lat# an confert ad priuilegium.*

5078 *Sylust. Io#. And. Arcbid. Sanci. Nauar. Felin.*

5079 *Aliud dubium de ac ceptatione priuilegiarij.*

5080 *Conclusio.*

5081 *Lap. Dominic. Franc. Port. Sanc.*

5082 *Molina. Couar. Sanc.*

5083 *Priuilegi# quomodo reuocabile*

5084 *Quomodo ratione formæ cessat, priuilegi#.*

5085 *Hinc infer tur.*

5086 C. *Gratios. Anton. Gabr. Nauar. Didac. Perez. Couar.*

5087 *Duo aduer tenda.*

5088 *Primum.*

5089 2. *Not#d#*

5090 *Couar. Sanc.*

5091 *Obiect. 1.*

5092 *Obiect. 2.*

5093 C. *delegat. Dominic. Francus. Io#. An. Anchar. Barth. Iason. Deci. Felin. Angel. Tabien. Armil. Nauar. Couar. Anton. Gabr.*

5094 3. *Obiectio*

5095 Ca. *Si cui nulla. C. Si super gratia.*

5096 *Ad 1.*

5097 *Ad 2.*

5098 *Tabien. Armill. Vera sententia.*

5099 *Ratio duplex prima*

5100 Ca. *Si delegatus.*

5101 2. *Ratio.*

5102 *Ad 3.*

5103 *Panormit.*

5104 *Abbas. Feliu. Conar. Sanc.*

5105 *Sententia Nauar.*

5106 *Nauar. Cardin. Refellitur.*

5107 *Duplex du qium.*

5108 *Primus s#sus quæstio nis.*

5109 *Anton. Gabr. Sanc. Henrr.*

5110 *Sec#duss s#sus.*

5111 *Primus s#sus non facile dißoluit sec#d# dubium.*

5112 *Sensus primus est fauorabilior, sec#dus autem magis intentus.*

5113 *Notand# circa primam sent# tiam. Henr.*

5114 *De renun tiatione.*

5115 *Primò sup ponend#.*

5116 *Priuilegi# quod momentane# habet effectum ren# tiabile non est.*

5117 *Exempl# in irregularitate.*

5118 *Item invoto.*

5119 *Item in im pedimento matrimonij.*

5120 *Per se loquendo pri uilegi# pro priè sumptum renun tiabile est. Cap. Si de terra. C. Ad acced#tibus. C. Ad Apostolicam*

5121 *Explicatur assertio.*

5122 *Ex duplici capite pri uilegiumfit irrenuntia bile.*

5123 *Priuilegi# clericale cur non pos sit ab aliqua persona particulari renun tiari.*

5124 *Aliud ex#plum. Cap. Cum tempore.*

5125 2. *suppon#dum.*

5126 *Renuntiatio propria & impropria.*

5127 *De propria ren#tiatione.*

5128 C. *Cum nobis.*

5129 *Gloss.*

5130 *Obiect.*

5131 *Respondeo*

5132 *Renuntiatio tacita & expressa.*

5133 *Ad renun tiation#pro priam requiriturvo luntas abdi candi à se totum ius priuilegij.*

5134 *Glossa.*

5135 *Obiect.*

5136 *Respon.*

5137 *Regula iuris seruanda.*

5138 *Socin. Tusch.*

5139 *Ad confir. respon.*

5140 *Renuntiatio interior quam vim habet.*

5141 *Sanci. Cordub.*

5142 *Gloß. Bald. Iason.*

5143 *Prima sen tentia. 1. arg.*

5144 *2. argum.*

5145 3. *argum.*

5146 *4. argum.*

5147 Cap#. *Si de terra.*

5148 Ca. *Quam periculos#*

5149 *Secunda s#tentia. 1. argum.*

5150 *Probatur minor primò.*

5151 *Secundò.*

5152 *Respon.*

5153 *Impugnatur.*

5154 *Euasio.*

5155 *Refellitur.*

5156 *Pæfertur secunda s#tentia.*

5157 *Voluntas priuandi se priuilegio quem effectum habe at.*

5158 *De priuilegio per modum licentiæ quid fa cit vol#tas interior.*

5159 *De priuilegijs per quæ delegatur iurisdictio quid dicendum.*

5160 *Ad renun tiation#pri uilegij voluntas exterior requisita. Glossa. Bald. Felin.*

5161 C. *Licet.*

5162 *Ancbar.*

5163 *Sanci. Loazes.*

5164 *Confirm.*

5165 *Triplex ac ceptatio. Primò.*

5166 *Secundò.*

5167 *Gloßa. Tertiò.*

5168 *Ad 1. arg.*

5169 *Ad 2. arg.*

5170 *Ad tertium.*

5171 *Glossa.*

5172 *Ad 4.*

5173 *Ad expres sam renuntiationem, & volunta tem internam, & signum externum requiri.*

5174 *Tacita ren#tiatio c# tingit dupliciter, vel tripliciter.*

5175 *Per aliq#u# non vsum amittitur priuilegi#. Glossa. Innocent. Panorm. Deci. Felin.*

5176 *Bald. Bart.*

5177 *Quatuor, vel quinq#, in quirenda. Primum.* 2. 3. 4. 5.

5178 *Circa primum notandum.*

5179 *Duplex n# vsus priuilegij.*

5180 *Vsus merè negatiuus non destruit priuilegi#.*

5181 *Bald.*

5182 *Bart. Gloßa. Panorm. Decius.*

5183 *Felin. Mandos. Menoch. Franc.*

5184 *Alius modus.*

5185 *Vsus priua tiu# destru it priuilegium si adsit voluntas, & potentia.*

5186 *Glossa.*

5187 *Circa non vsum. Duplex mod#*

5188 *Panorm.*

5189 *Panorm.*

5190 *Confirmatur.*

5191 *Balb.*

5192 *Responsio.*

5193 *Refellitur responsio di cta 1.*

5194 *Glossa.*

5195 *Secundo.*

5196 *Differentia inter acqui sition# per vsucapion# & amission# per non vsum.*

5197 *Alia ratio refellitur.*

5198 *Ius seruitutis quando amitti. tur.*

5199 *Confir.*

5200 *Bald.*

5201 *Additura li# argum. Alberic.*

5202 *Panorm. Molina.*

5203 *Decius.*

5204 *Glossa.*

5205 *Refellitur resp.*

5206 *Barth. Glossa. Grauior causa ad tol lend# ius c# mune, qu# priuilegi#.*

5207 *Distinctio inter priuilegia præmittenda. Vn# genus priuilegiorum.*

5208 *Glossa; Aliud genus priuilegiorum.*

5209 *Priuilegi# eligendi c# feßorem in rigore nemin# grauat.*

5210 *Prima conclusio, quæ priuilegia per non vsum amitt# tur.*

5211 *Respons.*

5212 *Impugnat#,*

5213 *Explicatur assertio,*

5214 *2. Conclusio. priuilegia, quæ non amittuntur # non vsum.*

5215 *Quid operat# ius statu#s, vt pri uilegi# per non vsum amittatnr.*

5216 *Decenni# requisitum vtpriuileg. per non vs# amittatur. Barth. Iason. Panorm. Decius. Felin. Rebuff. Mandos. Balbus.*

5217 *Vt alius c# tra priuile giari# præ scribat, nullum t#pus determinari in ipso n# vsu.*

5218 *Ioan And. Felin.*

5219 *3. Conclusio, de tempore ad priuilegium præscribendum requisito.*

5220 *Si ius positiuum non limitat tem pus, non est vnde limitetur.*

5221 *Gloßa.*

5222 *Archid.*

5223 *Glossa. Alberl. Decius.*

5224 *Lex Hispaniæ.*

5225 *Greg. Lop. Felin.*

5226 *Resp#sio od legem Hisp. allegatam.*

5227 *Lex prædicta magis perp#ditur*

5228 *De amißio n# priuilegij in quo foro intelli# genda.*

5229 *Qu#do ius legitime præscribit contra aliquem priuilegiumin vtroq#ue foro deperdi tur.*

5230 *Felin. Balb.*

5231 *Qu#dopriuilegia n# amittantur in foro con csientiæ.*

5232 *De foro ex terioriquid sentiend#.*

5233 *Felin.*

5234 *Abb.*

5235 *Priuilegia quæ ex dis posiotione iurisper de c#ni# amittuntur quo modo intelligenda.*

5236 *De amissio ne priuilegij per contrarium vsum.*

5237 *Rex Alphonsus.*

5238 *Magistralis regula. Priuilegi# amittitur per contra rium vsum si adsintcir cunstantiæ necessariæ. Glossa. C. Cum ac ceßißent. Cap. Si de terra. C. Cum ac cedentibus. Bart. Iason.*

5239 *Quis vsus dicatur priuilegio contrarius. 1. suppon#dum.*

5240 *Barth. Panorm. C. Cum ac ceßissent.*

5241 *Exempl#.*

5242 *Secundum neceßari#, vtfiat àper sona quæ possit ren# ciare priuilegium.*

5243 *Duobusmo dis actus priuilegiati inefficax es se potest. Primo.*

5244 C. *C#tingit*

5245 C. *Si diligenti.*

5246 *Secundo. Et hoc dupliciter. Primò.*

5247 *Secundò.*

5248 *Secundo sup pono.*

5249 C. *C#tingit C. Si deligenti. Cap. Si de terra. Ca. Accedentibus.*

5250 C. *Ex ore.*

5251 *An priuilegium amittitur ob tacitam ren# tiationem. Gloß. Panorm.*

5252 *Panorm.*

5253 *Felin.*

5254 *Aduertendum.*

5255 1. *C#clusio*

5256 C. *Ex ore. C. Gratum. Glossæ.*

5257 *2. C#clusio*

5258 *Greg. Lop.*

5259 *Cynus. Salicet. Bart. Glossa.*

5260 *Greg. Lop. Alexand. Cap. Si de terra. C. Cum ac cedentibus*

5261 C. *Cum ac ceßißent.*

5262 *De temporevt priuilegium amittatur per c#trari# vsum.*

5263 *Panom. s#tentia, & distinctio.*

5264 C. *Cum re nuntiatur. C. Cum ac ceßissent. Barth.*

5265 Cap. *Si de terra. C. Acced# tibus.*

5266 *Panorm. Innoc. Feliu.*

5267 *Refel litur distinctio Panormit.*

5268 *Priuilegi# etiam pri uatæ personæ concessum per vnum act# non amitti tur.*

5269 *Bart. Glossa. Felin.*

5270 *Probatur 1.*

5271 *Panorm.*

5272 *Secund#.*

5273 *Anton.*

5274 *Paul. Castren. Felin. Gloßa. Panorm.*

5275 *Quid de priuilegio concesso c# munitatidi cendum. Innoc.*

5276 *Panor.*

5277 *Priuilegi# non amitti tur simpliciter per v nam contrauentionem sed secundum quid. Bart. Alexan. Greg. Lop.*

5278 *Felin. Io#. And.*

5279 *Infertur c# tra Angel.*

5280 *Iason. Greg. Lop.* 15. *Ad iura adducta pro Panor. Resp. C. Cum renunciatur.*

5281 Cap. *Si de terra. C. Acced# tibus.*

5282 *Obiect. C. Cum ac cessissent.*

5283 *Resp. 1.*

5284 *Panor.*

5285 *Resp. 2. Bart. Alexan. Greg. Lop.*

5286 *2. obiect.*

5287 *Resp. 2. Glossa.*

5288 *Bart. Panormit. Felin.*

5289 *Dubium.*

5290 *Resp.*

5291 *Postvnum actum priutlegio contrarium n# debet retra ctari prior actus.*

5292 *De tempere dub. Resp.*

5293 *Dec#nium inter præsentes 20. inter absen tes requiruntur ad præsctiptio nem. Couar. Molina.*

5294 Cap. *Si de terra.*

5295 *Glossa. C. Illud.*

5296 Cap. *De quarta. Glossa. Io# And. Hostien. Abb. Felin.*

5297 *Alex#. 3.*

5298 *Innoc. C. Illud.*

5299 *Infertur 1.*

5300 *Infertur 2.*

5301 *3. infertur.*

5302 *Bart.*

5303 *Panorm.*

5304 *Felin. Roman. Bald.*

5305 *Glossa.*

5306 *Dub. vlt.*

5307 *Respon.*

5308 Cap. *Cum accessiß#t.*

5309 *Regula Iuristarum.*

5310 *Glossa. Barb.*

5311 *Quomodo sententia valet inducere obligation# in conscientia.*

5312 *De abusu priuilegij. Priuilegi# amititur # abusum, Simplicius Papa. Innoc. Alexand. Glossa.*

5313 *Syluest.*

5314 *Tria explicanda.*

5315 *Primum. Secundum.*

5316 *Tertium.*

5317 *Circa primum notandum.*

5318 *Regula Iuristarum.*

5319 *Socin.*

5320 *Ber. Diaz*

5321 *Pius V.*

5322 *C#c. Trid.*

5323 *Abususpri uilegij mul tiplex.*

5324 *Abususpe excessum.*

5325 *Abusus oc casionalis.*

5326 3. *Abusus.*

5327 *Regul apro posita generalis.*

5328 *Cap. Vbi.*

5329 *Cap. Licet.*

5330 *C. vt priuileg. C. Suggest#*

5331 *Greg. Lop. Glossa.*

5332 *C. Contingit.*

5333 *C, Recolen tes.*

5334 *C. Ex parte*

5335 *Ratio.*

5336 *Circa 2. dubium.*

5337 *Resp.*

5338 *C. Priuilegium.*

5339 *Cap. Vbi.*

5340 *Augustin.*

5341 *C. Denunciamus.*

5342 *C. Cum in c# ctis. C. Cum vuin toniensis.*

5343 *C. Vel non est. C. Decerni mus.*

5344 *Circa tertium dubium. Duplex in tellectus p# dicti dubij.*

5345 *Ex natura rei vel iuris dispositione.*

5346 *Syluest.*

5347 *Perez.*

5348 *C. generaliter.*

5349 *2. Modus de iuris dis positi#e qui frequ#tior est.*

5350 *C. Vt prilegia. C. Cum in c#ctis.*

5351 *Glossa.*

5352 *Quid sit ab ijcere ipso facto, quid priuari ipso facto.*

5353 *Glossa.*

5354 *Anchar. Felin.*

5355 *Quando sit necessaria sententia Iu dicis.*

5356 *Reuocatio, seu abrogatio priuilegij.*

5357 *Distinctio præmittenda. Prima assertio. Priuilegi# con cessum & accepta tum à non subdito irreuocabile. Innoc. Theodos. Deci. Hostiens. Aluar. Pe lag. Dried. Matiens. Glossa. Anton. Gabri.*

5358 *In quo sen su sit reuocabile.*

5359 *Priuilegi# concessum subdito reuocabilc#. Glossa.*

5360 *Abb. Bald. Paul. Cast.*

5361 *Priuilegi# per contra ct# onerosum, seu lu cratiu#: & priuilegi# gratuitum. In quo sensu procedit doctrina tradita. Ant. Gab.*

5362 *Greg. Lop. Paul. Cast.*

5363 *Priuilegi# remuneratiuum irreuocabile. Felin. Abb. Bart. Alex. Oldrad. Tira quel.*

5364 *Archid. Felin.*

5365 *Priuilegi# gratuitum duplex.*

5366 2. *c#clusio in quo sensu procedat. Panorm. Deci. Archid. Felin. Ant. Gab.*

5367 *Donatio est quidam c# tractus.*

5368 *Limitatio quorund# doctorum n# multum ne cessaria.*

5369 *Ex causa legitima priuilegi# reuocaripo test.*

5370 *Decius.*

5371 *Priuilegi# gratuitum, quomodò reuocari potest.*

5372 *Ant. Aug.*

5373 *Gloss.*

5374 *Papa non potest disp# sationem in voto, reuocare.*

5375 C. *Decet. C. Suggestum.*

5376 *Circa concedent# notandum.*

5377 *Io#. Faber. Ant. Gab.*

5378 *Dubium.*

5379 *Regulapr# dicta generaliter defendenda.*

5380 *Syluest.*

5381 *Obiectio.*

5382 *Gloßa. Archid. Domiu. Franc. Roman. Respon.*

5383 *De potesta te inferioris ad reuo cand# priuilegium vel dispensatio nem in lege superioris.*

5384 *Hostien.*

5385 *Glossa.*

5386 *Alia explicatio.*

5387 *Disp#satio data pro t# pore defini to, quando potest reuo cari.*

5388 *Priuilegi# concessum ab inferiori potest à superiori reuocari.*

5389 *Requiritur iusta causa.*

5390 *De modis reuo candi priuilegi#.*

5391 *Reuocatio duplex tacita: expres sa. Expressa duplex. Primò.*

5392 *Secundò. Clausula generalis regulariter sufficit derogare priuilegia specialia. Dixi reguliter. 1.*

5393 *Gloßa.*

5394 *Gloß.*

5395 *Secundo.*

5396 *Felin. Panor.*

5397 *Clem#t. 1. Clem#t. 2.*

5398 *Tertiò.*

5399 *Glossa. Cardin. Azeb. Sanci.*

5400 *Tacita reuocatio quæ.*

5401 *Duo certa. Primum.*

5402 *Sccundum*

5403 *C#ditiones necessariæ, vt priuilegium tacitè reuocet#.*

5404 *Voluntas formalis c# trarius ignorato priuilegio n# tollit illud.*

5405 *Iurisconsultus.*

5406 C. *N#nulli.*

5407 *Obseruandum.*

5408 *Dubium circa tacitam reuocationem.*

5409 C. *Veni#s. Cap. Nonnulli. Glossa. Syluest.*

5410 *Quatuor modis dero gatur priuilegium.*

5411 *Prima regula.*

5412 *Cap. 1. de Constitut.*

5413 *2. Regula.*

5414 Cap. *Cum ordinem.*

5415 *Glossa.*

5416 *Glossa.*

5417 *3. Regula.*

5418 Cap. *Suborta.*

5419 *Differ#tia inter reuocare, & reprobare.*

5420 *4. Regula.*

5421 *Glossa. C. Veni#s. C. Abbat#*

5422 *Glossa.*

5423 *Qu#do duo priuilegia sint generalia, quodn# valebit.*

5424 *Proportionaliter inter specialia.*

5425 *Quid de ge nerali per speciale de rogato.*

5426 *Glossa. Panorm.*

5427 *Priuilegi# speciale minuit generale.*

5428 *C. Veni#s. Syluest. Hostien. C. Dudum C. Qu#uis tibi.*

5429 *Bonifac. 8.*

5430 *Ad 1. in contrari#.*

5431 *C. Dudum.*

5432 *Ad 2.*

5433 *Panorm.*

5434 *De effectu reuocationis. Distinctio notanda.*

5435 *Priuilegia per publicam legem reuocata promulgationem sufficient# expectant.*

5436 *Promulga tio in curia Principis sufficiens.*

5437 *Sententia Sot & Medin.*

5438 *Soto. Medin. Refellitur.*

5439 *Pius V. Greg. 13.*

5440 *Lex reuocans priuilegia non statim habet suum effectum.*

5441 *Bart.*

5442 *Franc.*

5443 *Fundam#tum contra assertion#.*

5444 *Soluuntur fundamenta contrariæ sententiæ.*

5445 *Lex sortitur effect# poct debit# tempus licet inuinci biliter igno retur.*

5446 *Confirm. 1.*

5447 *Secundò.*

5448 *Tertiò.*

5449 *Obiect. Panorm. Felin.*

5450 *Syluest. Gemin. Armill. Cordub.*

5451 *Sanci. Respons.*

5452 *Reuocatio ab homine seu priuatim facta, quando sortitur effectum.*

5453 *Differentia inter hanc, & præced# tem conclu sionem.*

5454 *Confirm.*

5455 *Dubium.*

5456 *Prima sen tentia.*

5457 *Sanci.*

5458 *Resoluitur dubium propositum.*

5459 *Ratio.*

9

5460 *Ratio dubitandi.*

5461 *Gen. 2.*

5462 *Gen. 7.*

5463 *Gen. 9.*

5464 *Ioan. 7.*

5465 *Gen. 17.*

5466 *Lex dupliciter.*

5467 *Ioan. 1. Roman. 1. Galat.*

5468 *Roman. 8.*

5469 *Ante Moy sem non fuit data positiua lex in s#su de quo agimus.*

5470 *Hieron. in epist. 150. Isidor.*

5471 *Luc. 24.*

5472 *Ierem. 31.*

5473 *Isai. c. 2. Mich. c. 4. Roman. 3. Galat. 5.*

5474 *Ratio conclusionis.*

5475 *Probabile est Deum de disse antele g# Moysi v n# vel alte r# præceptum oportunum pro illo tempore.*

5476 *Iuspositiu# non fuit illud præcep t# in statu innocentiæ prout ius nunc sumit#. probabile # angelis da t# fuisse ali quod præceptum.*

5477 *Præcept# Adæ vera lex fuit & perpetua, de se.*

5478 *Gen. 2.*

5479 *August.*

5480 *Gen. 3.*

5481 *Ad 2. exemplum.*

5482 *Ad aliud exemplum De circuncisione.*

5483 *Galat.* 5. 7. 3. *Ex#pl#. Genes. 7.*

5484 *Chrysost.*

5485 *D. Thom. Abulens.*

5486 *Soto.*

5487 *Hier. Zachar.*

5488 *Vltim#ex# plum de ab stinentia à s#guine ex plicatur.*

5489 *Ambros. August.*

5490 *Chrysost.*

5491 *Error antiquus circa lation# legis veteris.*

5492 *Simon Ma gus. Marcion. Valentini. Clem. Rom Iren. Epiphan. Manich#i. August.*

5493 *Con.. Tole.*

5494 *C#c. Trid.*

5495 *Alius #rror cuiusd# Ptolomei.*

5496 *Auctor# le gis inquinque libris Moysi traditam fuisse De#. Exod. 20.*

5497 *Psal. 18. Psal. 118.*

5498 *Marc. 7. Matth. Heb. 9.*

5499 1. *Cor. 10. Galat. 4. Ioan. 19.*

5500 *D. Thom.*

5501 *Luc. vlt.*

5502 *Lex data# ministerio angelorum Galat. 3.*

5503 *Chrysost.*

5504 *Hebræ. 2.*

5505 *Actor. 7.*

5506 *Cyprian. Tertull. Euseb. Cæs. Lorin.*

5507 *Isidor.*

5508 *Isai. 9.*

5509 *Malach. 3.*

5510 *Impugnatur dicta ex positio.*

5511 *Exodi. 14.*

5512 *Hebr. 1.*

5513 *Matth. 5, August.*

5514 *Hebr. 2.*

5515 *D. Thom.*

5516 *Ministeri# ab angelis exhibit#. Exod. 19. & 20.*

5517 1. *Sent#tia*

5518 *Chrysost.*

5519 *Hebr. 2.*

5520 *2, Sent#tia*

5521 *Posterior pars 2. Sen tentiæ admittenda.*

5522 *Dionysius.*

5523 *D. Thom. August.*

5524 *D. Greg.*

5525 *Moysespro mulgator ñ auctor fuit legis veteris. Ioan. 1. Clem.Ale. Ioan, 7. Galat. 3. Chrisost.*

5526 *Timo*; 2.

5527 *Cyril. Nazian. Alex.*

5528 *Deut.*

5529 *Nalach.*

5530 *Probatur 2. pars.*

5531 *Modus loquendi Tiraquel. cauendus.*

5532 *2. Obseruandum.*

5533 *Confirmat.*

5534 *Obiect.*

5535 *Resp.*

5536 *An Moyses saltem alicuius præcepti fuit auctor. Origin. Can.*

5537 *Ambros.*

5538 *Hieron. Beda. Hug. D. Thom.*

5539 *Maddon. Bellarm. Arbor. Exod. 20.*

5540 *Ad exception# de lege repudij. Matth. 8.*

5541 *Marc. 7.*

5542 *Chrysost.*

5543 *Duplexmo dus permis sionis.*

5544 1. *Dispensa tiuè.*

5545 2. *Permissi uè.*

5546 *Null# præ ceptum humana auctoritate latum.*

5547 *Finis legis & præceptorum. Roman. 5.*

5548 *Galat. 3.*

5549 2. *Cor. 3.*

5550 *Finis legis bonus hone stus. spiritualis, & supernaturalis fuit.*

5551 *Finis vltimus à Deo int#t# quis fuit.*

5552 *D. Thom.*

5553 *Psal. 118, Roman. 7.*

5554 *Actor. 7,*

5555 *Luc. 10.*

5556 *Ratio.*

5557 *Lex vetus in peculiarem Chrissi honorem data. &c.*

5558 *D. Thom.*

5559 *Galat. 3.*

5560 *Actor. 7.*

5561 *Deuter. 18*

5562 *Roman. 9.*

5563 *Confirmat.*

5564 *Obiect. Ad Rom.* 3. 4. *& 5. Galat. 3.*

5565 *Respon.*

5566 *Soluitur 1. ratio in initio posita.*

5567 *Rom. 7.*

5568 *D. Thom.*

5569 *Alia expositio D. Th.*

5570 *Finis adæquatus legis veteris instructio populi.*

5571 *Exod. 19.*

5572 *D. Thom. Deuter. 6.*

5573 *Deuter. 4. Exod. 20. Deut. 4. & 5.*

5574 *Ezech. 20.*

5575 *D. Thom.*

5576 *Soluitur 2. obiect.*

5577 *Singula præcepta habuerunt proprios fines materijs accommodatos.*

5578 *D. Thom.*

5579 *Duplex finis in præceptis consider#dus. Moralis. spiritualis.*

5580 *Præter vti litat# actus aliquid sig nificare de bet. 1. Cor. 10. D. Thom. Aug.*

5581 *Tropologicus. Allegoricus. Anagogicus.*

5582 *Rom. 2. Allegorica.*

5583 *Coloss. 2.*

5584 *Hebr. 10.*

5585 *Distinctio tradita quo modo applicanda.*

5586 *D. Thom. Caiet.*

5587 *Quomodo distinctio data sit applicanda p# ceptis iudi cialibus, & cæremonia libus.*

5588 *Difficultas circa dict# sententiam D. Thom.*

5589 *Euasio.*

5590 *Refellitur.*

5591 *Præcepta tam cæremo nilia, quam iudicialia habuerunt ration#figu ralem ex institutione Dei: & sane, per se aliquo modo.*

5592 *Demateria veteris.*

5593 *Materia sancta, & honesta.*

5594 *Iob. 36.*

5595 *Psal. 18.*

5596 *Mat. 5.*

5597 *Luc. 1. & 2.*

5598 *Matt. 8. Luc. 5. &* 17. *Matt. 23.*

5599 *Hieron.*

5600 *Contra dicta ob. 1. Ezech. 20.*

5601 *Ob. 2.*

5602 3. *ob.*

5603 *Ob. 4.*

5604 *Matt. 5. Tiraquel.*

5605 *Deut. 23.*

5606 *Leuit. 19.*

5607 *Locus Eze chiel dupliciter exponitur. 1. August.*

5608 *D, Thom.*

5609 *Ambros.*

5610 *Galat. 3.*

5611 *Psal. 118.*

5612 *Chrysost.*

5613 *Hieron.*

5614 *Prædicta expositio sufficienter soluit difficultatem.*

5615 *Actor. 15 Exod. 21.*

5616 *Difficultas ex dicta ex positione.*

5617 *Chrysost.*

5618 *Hieron.*

5619 *Præcepta non bona a pud Ezec. re vera ma la erant.*

5620 *Dub. Resp.*

5621 *Rom.* 2. 2. *Reg. 16. Conf.*

5622 *Psal. 105.*

5623 *Ad locum pauli, duplex expositio. Prima.*

5624 *Caiet. Ribera. 2. expositio*

5625 *Ambros. D. Thom.*

5626 *Chrysost.*

5627 *Rom. 7. Ierem. 31.*

5628 *Reconciliatio vtriusque exposi tionis.*

5629 *Ad 3. Auctor im perfecti operis inexcusabilis.*

5630 *Ad 4.*

5631 *Tiraquel.*

5632 *Matt. 5.*

5633 *Isidor.*

5634 *Exod.* 3. 11. & 12.

5635 *Lex de libello repudij potuit eße permis siua, & con cessiua.*

5636 *Couarr.*

5637 *Ad vlt.*

5638 *Matt. 5.*

5639 *Materia le gis veteris actus inter nos per se, & directè com preh#debat. Hi#c diffcrt à lege humana.*

5640 *Leuit. 19.*

5641 *Deut. 6.*

5642 *Psal. 18.*

5643 *Exod. 20.*

5644 *Rom. 7.*

5645 *Psal. 118.*

5646 *Matt. 19.*

5647 *Rom. 3.*

5648 *D. Thom.*

5649 *Leuit. 19.*

5650 *Obiect. 1. Rom. 3.*

5651 2. *obiect. D. Thom.*

5652 3. *Obiect.*

5653 4. *Obiect.*

5654 *Roma. 3. Gal. 2. & 4*

5655 *Hebr. 7.*

5656 *Ad 1.*

5657 *Hebr. 7.*

5658 *Impugnatur resp. Primo.*

5659 *Secundo.*

5660 *Vera resp.*

5661 *Ad 2.*

5662 *Matth. 5.*

5663 *Maldon.*

5664 *August.*

5665 *Alia resp.*

5666 *Ad 3.*

5667 *Ad 4.*

5668 *D. Thom.*

5669 *Psal. 118.*

5670 *Aug. Quo sensu lex vetus imperfecta sit dicenda.*

5671 *Quos actus externos le gis veteris materia comprehen debat.*

5672 *Materia alicuius p#cepti dupliciter ad honestat# mo rum necessaria.*

5673 *Dubium.*

5674 *Resp.*

5675 *Exod. 20. & 31. Deut. 9. Rom. 2. D. Thom.*

5676 *Non repugnat legem diuin ampo sitiuam ver sari circa materiam ab eodem Deo præceptum perle gem naturalem.*

5677 *Dubium.*

5678 *D. Thom. Resp.*

5679 *Distinctio D. Thomæ de præceptis moralibus.*

5680 *Deut. 4.*

5681 *D. Thom.*

5682 *Differentia inter Docto res notanda. De ordine Decalogi. Hieron.*

5683 *Orig. Rupert.*

5684 *Origen. D. Thom.*

5685 *Quid de di ctis sententijs sentiendum.*

5686 *Exod. 20.*

5687 *August. D. Thom.*

5688 *August.*

5689 *Aliud membrum exponitur.*

5690 *Materia Cæremonialis 4. Com plectebatur Primum.*

5691 *Secundum.*

5692 *Holocaust# quid. Hostia pacifica.*

5693 *Sacrifici# pro peccato.*

5694 *D. Thom. Origen.*

5695 *Tertium. Philo. Riber.*

5696 *Azor. Tolet.*

5697 *Exod. 25.*

5698 *Quartum.*

5699 *Materia iudicialis alia 4. continebat. D. Thom. Primum. Secundum.*

5700 *Tertium.*

5701 *Quartum.*

5702 *Præcepta legis veteris fuisse* 613. *Guil. Pari. Abulens. Deuter.*

5703 *Burg. Galatin.* 27. *Materia le gis veteris quædam tantum de c# silio comprehendebat. Vide dicta in lib. 1.*

5704 *Deuter. 11*

5705 *D. Thom.*

5706 *D. Hieron.*

5707 *perp#ditur vis rationis propositæ.*

5708 *Alia expositio.*

5709 *Malach. 2. Ephes. 2. D. Hieron.*

5710 *Conclusio proposita defendit#. D. Thom.*

5711 *Psal. 118.*

5712 *Chrysost.*

5713 *Exod. 22.*

5714 *Dubium.*

5715 *Respondeo*

5716 *De alijs cir cunstantijs legis veteris.*

5717 *Forma illius legisquæ.*

5718 *August.*

5719 *Exod. 24.*

5720 *Riber.*

5721 *Obiect. Hebræ.*

5722 *Gregor. Resp.*

5723 *Petes 1. Resp.*

5724 *Exod. 20. & 24.*

5725 *Secundo. Resp.*

5726 *Deut. 4.*

5727 27. 28.

5728 30. *& 31.*

5729 *Differentia inter præcepta Decalogi, & alia*

5730 *De ordine & numero decalogi in abulis scri pti,*

5731 *Sent#tia Ioseph. Philo. Hug. Sot.*

5732 2. *S#tentia. August. Abul. Burg.*

5733 2. *Opinio præfer#da.*

5734 *D. Thom.*

5735 *Circa promulgation# legis veteris. Distingu#dum. Exod. 20.*

5736 *August.*

5737 *Abulens.*

5738 *Exod. 34.*

5739 *Vide Masil Ficin. in libro de Relig. Christ. cap. 34. & Paul. Riti# in libr. de Christiana verit. tract. 2. p. 3. c. 3.*

5740 *Lex vetus cui populo data. D. Thom. Exod. 19. & 20. Deut. 1. & 5.*

5741 *Galat. 5. Rom. 3. Rom. 9.*

5742 *Cur illi populo data lex vetus. Deut. 9.*

5743 *Psa. 149. & 147. Deuter. 4.*

5744 *Exod. 19.*

5745 *Genes. 22.*

5746 *Dupliciter gentes potuerunt leg# illam ac ceptare.*

5747 *Galat. 5.*

5748 *Matth. 23.*

5749 *Exod. 3. &* 19. *Act. 7. Deut.* 1. 5. 3. *Reg.* 8. 3. *Reg. 19.*

5750 *Duæ circ# stantiæ no tandæ. 1. Opinio. Euseb.*

5751 2. *Opinio*

5752 *Caieta.*

5753 *Malach. 4. Deuter. 4.*

5754 *Exod. 19. Deut. 4.*

5755 *Pereir.*

5756 *3. Opinio. D. Hieron.*

5757 *Ioseph.*

5758 *Exod. 17. & 19.*

5759 *Exod. 17.*

5760 *Hieron sen tent appro banda.*

5761 *Exod. 19. Omnia in concordi# redig#tur.*

5762 *Circa t#pus promulgationis legis veteris. 1. Certum. D. Thom.*

5763 *Lex vetus multo tempore ante Christi aduentum data*

5764 *Lex vetus data anno. 2513. à creatione mundi.*

5765 *Act. 7.*

5766 *Genes. 12. Galat. 3.*

5767 *August. D. Thom.*

5768 *Genes. 17.*

5769 *1. C#clusio*

5770 *Galat. 5.*

5771 *D. Thom.*

5772 *Dubium.*

5773 *Conclusio.*

5774 *Deuter. 4. & 5.*

5775 *Roman. 3.*

5776 *Roman. 7.*

5777 *Anpræcep ta iudicialia in conscientia obligabant. Gerson.*

5778 *Resp affir.*

5779 *Deut. 6.*

5780 *Deuter. 4. & 28.*

5781 *Fundam#t# c#trari# i#probabile.*

5782 *Deut. 25. & 28.*

5783 *Dubium.*

5784 *De præceptis moral bus dicend#obligare sub quoc#que periculo.*

5785 *Lex vetus vt positiua non obligabat cum periculo vitæ.*

5786 *Sot. Adrian.*

5787 2. *Mach. 7.*

5788 *2. C#clusio*

5789 *D. Thom.*

5790 *Propria permissio.*

5791 *Permissio facti quæ.*

5792 *Permissio iuris quæ.*

5793 *In quo sensu procedit assertio.*

5794 *Alia subdi stinctio per missionis.*

5795 *Probatur assertio.*

5796 *Innoc. III. C. Gaudemus. August.*

5797 *Libell# repudij. Deuter. 24 Auctor im perfecte. D. Thom.*

5798 *Bellarm. Maldonat. Sanci.*

5799 *Malach. 2.*

5800 *Ambros. Couar.*

5801 *Deut. 23.*

5802 *Numer. 5. D. Thom.*

5803 *Ex dictis infertur assertio tradita.*

5804 *D. Thom.*

5805 *Lex vetus habet effectus pœnales.*

5806 *Arist.*

5807 *Leuit. 21. & 24. Deut. 25.*

5808 *Pœuæ pecuniariæ.*

5809 *Exod. 22.*

5810 *Exod. 21.*

5811 *Castro.*

5812 *Irregulari tas. Num. 19. Leuit. 11. & 12.*

5813 *Lex irrit#s aliquem con tract# ipso facto. Leuit. 18.*

5814 *Opus præmio dignum, & ips#præ miuminter effectus legis posse nu merari. Exod. 19. Deter.* 4. 27 *& 28. D. Thom.*

5815 *Probatur vtraq pars assertionis.*

5816 *Commune dubium de promißionibus legis veteris.*

5817 *Galat. 3.*

5818 *Deut. 27 & 28. Isai. 1.*

5819 *Explicatur D. Thomas*

5820 *Leuit. 18. Ezech. 20.*

5821 *Galat. 3.*

5822 *Rom. 10.*

5823 *Hebr. 7.*

5824 *August.*

5825 *D. Bern.*

5826 *Hieron, Chrysost.*

5827 *Contraria pars suade tur. Psal. 118.*

5828 *Tob. 2.*

5829 2. *Mach. 7.*

5830 *Ezech. 18.*

5831 *Dan. 12. Sap. 5. Isai. 64.*

5832 *Cap. 13.*

5833 *Hebr. 11.*

5834 *Vtraq#ue pars bene intellecta amplecten da.*

5835 *Hebr. 11.*

5836 *Explicantur Patres prædicti.*

5837 *Sap. 5.*

5838 *Aliud duhium.*

5839 *Merit# de condigno.*

5840 *Bernard.*

5841 *D. Thom.*

5842 *D. Thom.*

5843 *Multiplicatio pecca torum non fuit effect# illius legis.*

5844 *Rom. 7.*

5845 *Chrysost. Hieron.*

5846 *Obiect. 2. Cor. 3. August.*

5847 *August.*

5848 *Chrysost. D. Thom. Ansel. Rom. 7.*

5849 *Resp.*

5850 *August.*

5851 *Ioan. 6.*

5852 *Chrysost.*

5853 *Ad alium locum resp. Chrysost. Gregor.*

5854 *Obiect.*

5855 *Resp.*

5856 *Alia expositio.*

5857 *Præcipuus effectus legis.*

5858 *Duplex iustitia carnis, & spiritus. Hebr. 9. Iustitia carnis quæ*

5859 *D. Thom.*

5860 *Iustitia ani mæduplex.*

5861 *Supernaturalis.*

5862 *Naturalis*

5863 *Lex vetus non habuit ex se virtutem iustic# di. D. Thom. Rom. 3.*

5864 *Galat. 3.*

5865 *Hebr. 7.*

5866 *August.*

5867 *Rom. 7.*

5868 *Galat. 2.*

5869 *Difficultas*

5870 *Resp.*

5871 *Galat. 4.*

5872 *Hebr. 9.*

5873 *Conc. Flor. Conc. Trid.*

5874 *Galat. 3.*

5875 *Obiect.*

5876 *Nullum sa cram#tum veteris legis propri# habuit virtutem iusti ficandi nec in eo dabatur gratia extra meri tum operantis. Bellarm.*

5877 *Quomodò eircuncisio instituta fuit in remedium peccati originalis.*

5878 *Quodnam priuilegi# habuit circ#cisio præ cæteris.*

5879 *Rom. 3.*

5880 *Nec circ# cision#, nec remedium legis naturæ dedisse gratiam ex opere operato.*

5881 *D. Thom.*

5882 *Quomodò baptismus superet an tiqua reme dia.*

5883 *2. Obiect. de opere operantis. Iustificatio ex opere operantis duplex.*

5884 *Ezech. 18. & 33. C#c. Trid.*

5885 *Responsio quorund#.*

5886 *Medina.*

5887 *Roman. 4. Galat. 3.*

5888 *D. Thom. August.*

5889 *Vera sent# tia. August.*

5890 D. *Thomas*

5891 *Deut.* 6*Leuit. 19. Matth. 22. Rom. 13.*

5892 *Exod. 20.*

5893 *Hieron. Deuter. 6.*

5894 *D. Thom.*

5895 *Hebr. 10. & 11.*

5896 *Leuit. 16.*

5897 *Respons.*

5898 *Impugnat. Primo. Matt. 22.*

5899 *Matt. 19.*

5900 *D. Thom. Secundo.*

5901 *Confirmat.*

5902 *Legem illam non iu tificaße.*

5903 *August. D. Thom.*

5904 *Declaratur doctrina tradita. D. Thom.*

5905 *August.*

5906 *Hieron.*

5907 *S#sus quæstionis elicitur.*

5908 *Lex illa n# dabatvires ad efficiendos actus, qui ad iustitiam disponunt. Obiect.*

5909 *Resp.*

5910 *Soluitur altera pars obiect. Iustos illi# temporis me reripotuisse dec#digno augmen tum iustititiæ & coron#gloriæ Hebr. 10. & 11. C#c. Trid.*

5911 *Virtut#me rendi dare non potuit lex vetus.*

5912 *Rom. 3. Galat. 3.*

5913 *Quod de merito dictum, est de impetratio ne, & satisfactione di cendum.*

5914 *Ratio dub. de perfectione legis veteris.*

5915 *Contrari#. Hebr. 7.*

5916 *Res imper fecta dupliciter dicitur. Priuatiuè. Negatiuè.*

5917 *Lex vetus imperfecta fuit secundum negationem plu rium perfectionum.*

5918 *D. Thom.*

5919 *D. Thom.*

5920 *Doctrina D. Thomæ ab aliquib# impugnata*

5921 *Defenditur D. Thom.*

5922 *Lex vetus magn# pondus imponebat. Act. 15.*

5923 *August.*

5924 *Hebr. 7.*

5925 *Obiect.*

5926 *Respons.*

5927 *D. Thom.*

5928 *Lex vetus grauissi mas pœnas temporale, minabatur.*

5929 *August. Hebr. 12*

5930 *Chrysost.*

5931 *Galat. 4.*

5932 *Galat. 3.*

5933 *Isidor.*

5934 *Lex vetus in suo ordine, & gradu perfecta fuit. D. Thom.*

5935 *Lex illa in specie propria perfecta.*

5936 *D. Thom.*

5937 *Mutatio le gis veteris. Dub.*

5938 *Lex vetus à solo Deo mutabilis.*

5939 *Bernard.*

5940 *Lactant.*

5941 *Abrogatio legis ad solum Deum spectabat.*

5942 *Solus Deus disp#sarepo tuit. Salmer.*

5943 *Matth. 5.*

5944 *c. Super eo. de Vsuris. Innoc. 3.*

5945 *Obiect. Respons.*

5946 *Not#dum vltimò.*

5947 *Matth. 12.*

5948 *Lex illa ab homine interpretari potuit.*

5949 *Matth. 12.*

5950 *Abulen.*

5951 1. *Mac. 2.*

5952 *Ratio conclusionis.*

5953 *Dub.*

5954 *Resp. Triplexmo dus interpretandi il lam leg#. Primò. Deut.* 17. 2.

5955 *Matt. 5.*

5956 *Leuit. 12. Matth. 12.*

5957 *Leuit. 24.*

5958 *Abulens. Exod. 12.*

5959 *Num. 12.*

5960 *Tertio.*

5961 *Lex vetus à Deo ipso mutabilis.*

5962 *Nota De# velle leg# aliquam ferrevarijs modis intelligi. Primo.*

5963 *Secundò. Tertiò.*

5964 *Respondetur ad rationem dubitandi.*

5965 *Legem ill# fuisse perpetuam somniabant Iudæi.*

5966 *Act. 15. Elion. Che rint.*

5967 *Nazaræi. Iren. Hieron. August. Epiphan. Damasc. Euseb.*

5968 *Genes. 17.*

5969 *Exod. 12.*

5970 *Psal. 104.*

5971 *Lex vetus post Christi aduentum vim oblig# di amisit & abrogata fuit. Act. 15. Rom. 6. 7. & 8.*

5972 *Ad Galat.*

5973 *Hebr. 7. Ephes. 2.*

5974 *Duo explicanda. Primum. Secundum*

5975 *Quatuor quæstion. Prima.*

5976 *Legem veterem non obligare g# tiles in Chri st# non cre dentes.*

5977 *Rom. 3.*

5978 *Exod. 12.*

5979 *Sec#dæ q. resolutio. Act. 15.*

5980 *Gentiles c# uersi non teneri ad cir cuncision#, nec legem veterem.*

5981 *D. Thom.*

5982 *Exod. 12.*

5983 *Matt. vlt.*

5984 *Probatur tradita conclusio.*

5985 *Ob. Hebr.*

5986 *Resp.*

5987 *Gen. 49. Agg. 2.*

5988 *Refellitur error Hebræorum, & veritas con firmatur.*

5989 *Cyprian. Tertull.*

5990 *Genes. 14. & 17.*

5991 *Iudæi baptizati non tenentur le gem veterem seruare.*

5992 *Probatur eadem veritas ex Pa tribus. Cyprian. Iusti. mart. Tertull. Epiphan. August. Cle. Rom. Galitin.*

5993 *Ierem. 31.*

5994 *Genes. 17. Exod. 34. Deut. 25.*

5995 *Hebr. 8. & 10.*

5996 *Confi.*

5997 *Malac. 1.*

5998 *Ierem. 23.*

5999 *Isai. 43.*

6000 *Hieron.*

6001 *Leuit. 26.*

6002 *Ex testam# to nouo. Hebr. 7. Ex Psalm. 109.*

6003 *Rom. 1.*

6004 *Cap. 3.*

6005 *Cap. 10.*

6006 *Galat. 2.*

6007 *Cap. 3.*

6008 *Cap. 4. & 5*

6009 *Ex his testi monijs rationes colli guntur.*

6010 *Obiect.*

6011 *Resp. 1.*

6012 *Galat. 3.*

6013 *Luc. 16.*

6014 *Resp. 2.*

6015 *Ephes. 2.*

6016 *Eras. Gaiet.*

6017 *D. Thom.*

6018 *Expressare uocatio n# necessaria.*

6019 *4. q. de Iudæis qui Euangelium non suscepe r#t.*

6020 *Pro his etiam legem veter# abrogatam esse.*

6021 *Exod. 12. Deute. 12.*

6022 *Iustin.*

6023 *Galat. 1.*

6024 *Soluitur Iu dæorum f#damentum*

6025 *Perpetu#,* vel *ætern# Duobus modis sumi*

6026 *Duplex ex positio insinuata ab August. 1. expositio mystica.*

6027 *August. D. Thom.*

6028 *2. Expositio literalis.*

6029 *D. Thom. Abulens.*

6030 *Deadæqua ta cessatione legis veteris.*

6031 *Cæremonialia cessasse certum est. D. Thom. August.*

6032 *Obiect.*

6033 *Resp.*

6034 *De iudicia libus.*

6035 *Act. 15.*

6036 *Colos. 2.*

6037 *Leo Papa.*

6038 *August.*

6039 *Lex vetus abrogata quoad omnia præcepta iudicialia. D. Thom. Caietan. Conrad.*

6040 *Hebr. 2.*

6041 *Ephes. 2.*

6042 *Rom. 7.*

6043 *Leuit. 20.*

6044 *Castro.*

6045 *Clem. 7.*

6046 *Ratio, & resp. ad fundamentum*

6047 *D. Thom.*

6048 *Alia ratio*

6049 *Ad alia te stimonia resp.*

6050 *De præceptis moralibus. Quatenus legis naturalis non esse abrogata. Matth. 5. Clem. Pap. Leo Papa.*

6051 *August. De illis & tradita fue runt à Deo.*

6052 1. *sent#tia.*

6053 *Soto.*

6054 *Medin.*

6055 *D. Thom.*

6056 *Fundamen tum.*

6057 *Hebr. 7*

6058 *August.*

6059 *August.*

6060 D. *Thomas*

6061 *2. Probàtur.*

6062 2. *Cor. 7. & 3.*

6063 *3. probatur Galat. 3.*

6064 *2. Sententia.*

6065 *Bellarm. Lorin.*

6066 *Vasq.*

6067 *Durand.*

6068 *Palud.*

6069 *Burgens.*

6070 *Castro.*

6071 *Ex Patribus.*

6072 *Leo Papa.*

6073 *Bernard.*

6074 *August.*

6075 *D. Thom.*

6076 *Ephes. 2. Matth. 5.*

6077 *Testimonia Scripturæ. Matth. 5.*

6078 *Quid dicta testimonia probant.*

6079 *Soluitur c# firmat.*

6080 *Locus Pauli ex plicatur.*

6081 *D. Thom.*

6082 *Matth. 5.*

6083 *Suadetur dicta sententia.*

6084 *Ephes. 6.*

6085 *Exod. 20.*

6086 *Distinctio Iuristar# notanda. Lex declaratiua tantum constitutiua tantum. Declaratiua & præceptiua simul.*

6087 *Dubium.*

6088 *Authores 1. sent#tiæ in quo sensu loquuntur.*

6089 *Ezech. 18.*

6090 *Exod. 20.*

6091 *Christianos non obligari ex vi legis Moysi ad præceptade calogi, & moralia ei# dem legis. Victor.*

6092 *Barradas. Salmer.*

6093 *Valent.*

6094 *Fundamen tum.*

6095 *Obiect.*

6096 *Galat. 4. Rom. 3.*

6097 *Resp.*

6098 *D. Thom.*

6099 *Confirm. 2.*

6100 *D. Thom.*

6101 *Vasquez.*

6102 *Impugnatur sententia dicta.*

6103 *Resp. Vasq.*

6104 *Impugnatur.*

6105 *Confir. Roman. 2.*

6106 *Roman. 3.*

6107 *3. Probatio*

6108 *Probatur amplius di cta sententia.*

6109 *Exempl#.*

6110 *Leuit. 20.*

6111 *Accessus ad m#struatam in lege veteri fuisse mortale peccatum. In lege nouaveniale. Castro.*

6112 *Sanc.*

6113 *Ex hoc ex#plo infertur.*

6114 *Iac. 2.*

6115 *Lex vetus cessauit n# solum quoad obligationem, sed etiam quoad comminationes, et promissiones. Probatur primò.*

6116 *Secundo.*

6117 *Exod. 19. Deut. 29.*

6118 *Tertio.*

6119 *Castro.*

6120 2. *Cor. 5.*

6121 *August. 1. Tim. 1.*

6122 *Obiect. contra dicta. Exod. 20. D. Thom.*

6123 2. *Tim. 4.*

6124 *Ephes. 6.*

6125 *Resp.*

6126 *August.*

6127 *Caiet.*

6128 *Ad illud Timot.*

6129 *Salmeron.*

6130 *D. Thom.*

6131 *De tempore quo lex illamortua fuerit.*

6132 *Non fuit mortua an te Christi aduentum. Triplex tempus in dubium reuoeari.*

6133 *Sententia affirmans circuncisio nem cessasse ante mortem Christi. Scot. Gabr. Fundam#tum.*

6134 *Probatur prædicta sententia. Luc. 16.*

6135 *Lex vetus vs## ad in stans mortis Christi obligabat. D. Thom. Bonauent. Maior. Richard. Palud. Durand. Hieron. August. Richard. de S. Vict. Bernard. Probatur primo. Matt. 26.*

6136 *Matt. 23.*

6137 *Luc. 17. & 5.*

6138 *2. probatur conclus.*

6139 *Hebr. 9.*

6140 *Hebr. cap. 7.*

6141 *D. Thom.*

6142 *Omnia pr# cepta legis veteris vsque ad Christi mortem durarunt.*

6143 *D. Thom. Soto. Maior. Gloßa.*

6144 *Probatur conclusio.*

6145 *Obiect. Resp.*

6146 *Prosequitur idem discursus.*

6147 *Obiect.*

6148 *Resp.*

6149 *Solut# manet Scot. f# dæm#tum.*

6150 *Ad reliquas ob.*

6151 *Hieron. Chrysost.*

6152 *Theophryl. Iansen.*

6153 *Maldon.* 12. *Ad posteriorem ob.*

6154 *Cyprian.*

6155 *Prima sen tentia affir mans in p# cto mortis Chrtstimor tuam fuisse legem veterem. D. Thom. Marsil. Adrian.*

6156 *Confir. 1.*

6157 *Conf. 2. Roman. 7.*

6158 *Conf. 3.*

6159 *August. Hieron.*

6160 *Magist. D. Thom.*

6161 2. *Sent#tia affirm#s le g#veter# in morte Christi læthale vulnus acpisse, & pau lo post mor tu# fuisse. Bonau. SotoGabr. Maldon.*

6162 *1. Conclus.*

6163 *Hug Vict. D. Thom.*

6164 *Hebr. 7.*

6165 *Ephes. 2.*

6166 *Rationibus & congruentijs prob.*

6167 *Conmfir.*

6168 *Ad fundamenta contraria. Resp.*

6169 *Ad c#f. ex Epistol. ad Hebr.*

6170 *Chrysost.*

6171 *Alter loc# Pauli vari as habet ex plicationes Ambros. Chrysost. Theophil. Adam. Caietan. Tolet.*

6172 *Responsio.*

6173 *Confir.*

6174 *Contra dictam resp.*

6175 *Alior# ex positio.*

6176 *Refellitur exposisio.*

6177 *Galat. 5.*

6178 *Roman. 6.*

6179 *Aliorum resp.*

6180 *Adam. Tolet. August.*

6181 *Refellitur resp. Primò.*

6182 *Secundo.*

6183 *Soluitur aliud arg. Salmer.*

6184 *3. Expositio illius loci Pauli.*

6185 *Chrysost. Theophil. Refellitur.*

6186 *4. Exposit.*

6187 *Matt. 22. Hieron. Gregor. Hilar. Orig.*

6188 *Maldon. Iansen.*

6189 *5. Exposit.*

6190 *Tolet. Pereir. Refellitur.*

6191 *Vltima expositio.*

6192 *Anselm.*

6193 *D. Thom.*

6194 *Soluitur ob supra facta*

6195 *Colos. 2.*

6196 *Secundo.*

6197 *Tertio.*

6198 *De 2. puncto.*

6199 *Soti sententia.*

6200 *Rom. 4.*

6201 *Corfir.*

6202 *Rom. 7.*

6203 *Lex vetus mortua n# fuit in puncto resurre ctionis, sed post illud o bligauit.*

6204 *Fundamen tum Soti quid probat.*

6205 *Lex vetus non fuit ab rogata vs## ad di# Pentecostes.*

6206 *P#ctus difficultatis aperitur.*

6207 *Triplexmo dus dicendi. Primus.*

6208 *Secundus.*

6209 *Tertius mo dusdicendi vetus est.*

6210 *Bonau. Scote. Bernard. Hug. Vict.*

6211 *Hæc sententia approbatur.*

6212 *Duplex reuocatio.*

6213 *Mortua lex quæ.*

6214 *Mortifera quæ.*

6215 *D. Thom. Sententia c# munis.*

6216 *Confir.*

6217 *Difficultas de cæremo nialibus. Ratio dubitandi.*

6218 *Mortifer# nunc legis veteris cæ remonias seruare. Hugo. Hierony.*

6219 *Amor.*

6220 *Iustin. Mart.*

6221 *Hieron.*

6222 *Hebr. 8.*

6223 *Triplexvs# legalium.*

6224 *Galat. 2. & 5.*

6225 *Obiect.*

6226 *Resp.*

6227 *Materialis vsus legali# quis.*

6228 *Hieron.*

6229 *August.*

6230 *Tertiusvs# legalium.*

6231 *Sententia Caietan. de circuncisio ne.*

6232 *Contraria sententia ve ra. Sot. Salm. Valent. D. Thom.*

6233 *Deelaratur tradita doctrina*

6234 *Nulla ratione licet vti vlla cæ remonia le gis veteris.*

6235 *D. Thom.*

6236 *Obiect.*

6237 *Innoc. III.*

6238 *Resp.*

6239 *Aliud dubium quid potest Ecclesia circa hoc. Pars affirmat.*

6240 *Act. 15.*

6241 *Conc. Gangren. Conc. Vormac.*

6242 *Pars neg.*

6243 *D. Thom.*

6244 *Resp.*

6245 *Refellitur*

6246 *Confirmat.*

6247 *Resolutio.*

6248 *Quæ cæremoniæ eti# legis naturæ mortife ræ esse possint.*

6249 *Quas cære monias accidentales accipere potest Ecclesia.*

6250 *Controuersia inter Hieron. & August.*

6251 *Act.* 16. 21. *& 18.*

6252 1. *Cor. 10. & 9.*

6253 *Actor. 15*

6254 *Galat. 2.*

6255 *Reijcitur sententia affirmans Cepham il lum à Paulo repreh# s# non fus se Petrum. Cle. Alex. Euseb. Oecomen.*

6256 *Doroth.*

6257 *Bart. Cam. Hect. Pint.*

6258 *Tertull.*

6259 *Iulian. apo stata. Cyrill. Hieron.*

6260 *Hæc sententia est improbabilis.*

6261 *Hieron.*

6262 *Martial.*

6263 *Aurelian.*

6264 1. *Cor.* 2. 9 3. *& 15.*

6265 *Hieron.*

6266 *Galat. 1. & 2.*

6267 *Baron.*

6268 *Ostenditur magis improbabilitas prædictæ sententiæ.*

6269 *Friuola euasio à Patribus reiecta.*

6270 *Tertull. Cyr. Alex. Hieron. August.*

6271 *Chrysost. Ambros. Anselm. D. Thom. Rupert. Gregor.*

6272 *D. Hieron.*

6273 *Galat. 5.*

6274 *Prima ratio D. Hieronym.*

6275 2. *ratio.*

6276 3. *ratio.*

6277 4. *ratio.*

6278 *Hieronym. expositiode factis Apostolorum.*

6279 *Luc. 8,*

6280 *Iosue. 8.*

6281 4. *Reg.* 10. 4. *Reg. 5.*

6282 *Actor, 10.* & 11. 15.

6283 *Actor. 21.*

6284 1. *Cor. 9.*

6285 *Galat. 2.*

6286 *Hierony.*

6287 *August.*

6288 *Confirmat.*

6289 *D. Thom.*

6290 *Ambros.*

6291 *2. Infert Hieron.*

6292 *Orig. Euseb. Emi sen.*

6293 *Didimus. Chrysost. Oecum. Theophil. Theodor.*

6294 *Cassian. Cyr. Alex.*

6295 *Isid. Clarus Adam.*

6296 *Maior. Adrian.*

6297 *August.*

6298 *Limitatio August. tri pliciter intellecta. Primo.*

6299 *Conc. Trid.*

6300 *Secundo.*

6301 *Tertio.*

6302 *Galat. 5.*

6303 *D. Thom.*

6304 *Chrysost.*

6305 *Resp.*

6306 *Chrysost.*

6307 *Ex illa simulatione non sequi mendaci#. D. Thom.*

6308 *altera pars de signo naturali probatur.*

6309 *altera pars de int#tione fallendi Probatur.*

6310 *August.*

6311 *D. Thom.*

6312 *Conf. magis Aug. sententia.*

6313 *Act. 21.*

6314 *Obiect. August.*

6315 *Resp.*

6316 *Act. 24.*

6317 *Galat. 2.*

6318 1. *Cor. 9.*

6319 *Galat. 2.*

6320 *Conf. sent# tia August.*

6321 *Euasio.*

6322 *Refellitur.*

6323 *Tertio*

6324 *D. Thom.*

6325 *Confir. Ex Act. 21.*

6326 *Cap. 24.*

6327 *Cap. 21.*

6328 *Chrysost. Beda.*

6329 *Infert August.*

6330 *August. Beda. Lyran. D. Thom. Caiet. Soto. Victor. Bonau. Scot. Maior. Richard, Palud. Gabr. Arbor.*

6331 *Ratio à priori.*

6332 *Obiect.*

6333 *Resp.*

6334 3. *ratio Hieron. statim explicanda*

6335 *Dubium.*

6336 *Act. 18.*

6337 *Galat. 2.*

6338 *Act. 15.*

6339 *Galat.*

6340 *Hieron*

6341 *August.*

6342 *Resoluitur dubium.*

6343 *Dubium.*

6344 *In tempore Apostolorum legalia fuiße mortifera.*

6345 *Rom. 10.*

6346 *Colosens. 1.*

6347 *Dubium. Quo iure lex illa facta fuerit mortifera.*

6348 *Vrgetur idem dub.*

6349 *Galat. 5.*

6350 *Quid de hoc tradide runt docto res.*

6351 *Galat. 5.*

6352 *August.*

6353 *Euseb.*

6354 *Obiect.*

6355 *D. Thom. Resp.*

6356 *Prohibitio nem cæremoniarum quaten# legales erant ex iure diuino oriri.*

6357 *August.*

6358 *Declaratur doctrina tradita.*

6359 *Hebr. 8.*

6360 *De cæremonijs accedentalibus.*

6361 *Couar.*

6362 *Maior. D. Anton. Driedo.*

6363 *Quis s#sus horum doctorum.*

6364 *Status quæ stionis aperitur.*

6365 *August.*

6366 *August.*

6367 *Hieròn.*

6368 *Aliud f#dam#tum.*

6369 *Tria distinguenda.*

6370 *Lex vetus mortua d# lex nouacæ perit obligare. Hieronim.*

6371 *Act. 21.*

6372 *Beda. Chartus.*

6373 *C#c. Flor. Sot. Caiet.*

6374 *Valent. Vasq.*

6375 *Act. 16.*

6376 *Ratio Theo logica.*

6377 *Confirm.*

6378 *Hinc infer tur primo. Legem veter# non simul sedsuc cessiuè pro totomundo mortu#fuis se.*

6379 *2. Infertur Postquam lex vetus cæ pit essemor tua in toto orbec#pisse simul eße mortifer#.*

6380 *Differ#tia inter mortuam, & mor tiferam.*

6381 *Obiect.*

6382 *Resp.*

6383 *Legem veterem non prius fuisse mortuam quoad insti tution# qu# mortifer#. August.*

6384 *Declaratur magis.*

6385 *August.*

6386 *Ratio.*

6387 *3. Infertur Qu#do lex illa extinctafuit.*

6388 *Dubium.*

6389 *Respons.*

6390 *Ad prim# difficultat# Resp.*

6391 *Augustin# explicatur.*

6392 *Ad 2. diff. Resp.*

6393 *Obligatio quoadexer citium, vel quoad specification#.*

6394 *Ad secuudam rationem.*

6395 *Dubium.*

6396 *Conclusio affirmat.*

6397 *Legem sol uendi deci mas non fuis se cæremonialem sed iudicialem*

6398 *D. Thom.*

6399 *Multiplex coactio. 1.*

6400 *Secundo.*

6401 *Tertio.*

6402 *N#qu# po tuisse g#tes licite cogi ad legalia.*

6403 *Act. 15.*

6404 *Duo tempora distinguenda.*

6405 *Confir. Galat. 2.*

6406 *Duplex ascensus Pauli in Hierusalem.*

6407 *Salm.*

6408 *Ambros. Theodor. Anselm. Beda. Caiet. Act. 15.*

6409 *Luc. quatu or ascensus Pauli numerat. Act.* 9. 11. 15. *& 21.*

6410 *Opinioquo rundam.*

6411 *Refellitur.*

6412 *Claudi# Im per. Quo tempo re Paulus Petrum re preh#derit.*

6413 *De tempore antepræ dictum Concil.*

6414 *Gentes non posse ad legalia com pelli.*

6415 *Quo anno reuelatio il la in Act. Apostolòrum Petro facta sit.*

6416 *Baron.*

6417 *Act. 11.*

6418 *Obiect.*

6419 *Act. 8. Euseb.*

6420 *Lorin.*

6421 *Psal. 67. Respons.*

6422 *Lyran. Carthus. Eunuch# quem Philip pusbaptiza uit prosely tum fuisse. Act. 10. Baron. Bellarm. Euseb.*

6423 *Tertul. Cyprian. Chrysost. P. Chrysol.*

6424 *vide Barad Luc. 10.*

6425 *Matt. 8.*

6426 *Luc. 7.*

6427 *De tempore baptismi Cornelij vsque ad Hie rosolymita num concil. idem dic#dum.*

6428 *Ratio.*

6429 *Nunquam gentiles ad fidem conuersos, & baptizatos fuisse coactos ad legalia seru#da.*

6430 *Galat. 2.*

6431 *Dubitat.*

6432 *Act. 15.*

6433 *Duplex ex positio.*

6434 *Prima.*

6435 1. *Cor. 10.*

6436 1. *Cor. 8.*

6437 *Ambr.*

6438 *Tertull. Cyprian. Iren. Patian. August.*

6439 *Exp#ditur dicta expositio.*

6440 *Hieròn.*

6441 *August.*

6442 *Leo Papa.*

6443 *Concil. Aureliens.*

6444 *Act.* 18..

6445 *Salm.*

6446 *Quoad h#c partem refellitur dicta expositio.*

6447 *C#c. Trid.*

6448 *Clem. Pap. Hieron. Cyril. Hierosol. Tertull.*

6449 *Gaudent. August.*

6450 *Conf. magis tradita doctrina August. Euseb.*

6451 *Conc. Vormat.*

6452 *Conc. Gangrensi.*

6453 *Secunda ex positio, & vera resp.*

6454 *Ad obiect. respons.*

6455 *D. Thom.*

6456 *Ratio prohibitionis Apostolic.*

6457 *Turrian.*

6458 *Obiect.*

6459 *Respons.*

6460 *Salm.*

6461 *Geuef. 9.*

6462 *D. Thom. August.*

6463 *Lato modo sumpta coa ctio habet speci# mali licet possit esse in indi uiduo indifferens.*

6464 *August.*

6465 *Dubitatio.*

6466 *Prima opinio Hieronym.*

6467 *Chrysost.*

6468 *Augustini argum#t#.*

6469 *Responsio Hieron.*

6470 2. *Cor. 5.*

6471 *Soluitur re liqua pars argum#ti.*

6472 *2. sententia Augustini præfer#da. Totum illud factum simpliciter eße intelligendum. August. Ambr.*

6473 *August.*

6474 *Tertull.*

6475 *Gregor.*

6476 *Beda. Rupert.*

6477 *Probatur primo.*

6478 *Confirm.*

6479 *Tand# con firm.*

6480 *Philo Carpath.*

6481 *Qu#t# pec cauit Petrus in illo facto.*

6482 *August. in dicat fuisse mortale.*

6483 *Greg.*

6484 *Anselm.*

6485 *Certum est Petrum n# mortaliter peccaße. D. Thom.*

6486 *Fundam#tum.*

6487 *Alij aiunt Petrum n# peccasse.*

6488 *Baron. Vasq. Bellarm.*

6489 *Salmer.*

6490 *Duplexmo dus excus# di Petrum à peccato.*

6491 *Excusatio qua aliqui Petrum excusant à peccato etiam veniali est pia & pro babilis.*

6492 *Act. 4. & 5.*

6493 *An actio Petri excu sari possit?*

6494 *August.*

6495 *In facto Petri non fuis se maliti# simulationis supersti tiosæ.*

6496 *Obiect.*

6497 *Responsio.*

6498 *August. D. Thom.*

6499 *Quid de scandalo di cendum.*

6500 *August.*

6501 *Rupert.*

6502 *Obiect.*

6503 *August.*

6504 *Resp.*

6505 *Probabilis modus excusandi Pe tr# ab omni peccato.*

6506 1. *Cor. 6.*

6507 *Concluditur Petr# nullo modo peccasse.*

6508 *Philo.*

6509 *Circa tempus quolex illa cœperit esse inutilis.*

6510 *Triplex vti litas in illa lege c#side randa.*

6511 *Lex illa n# amisit vim suam coactiuam & puni tiu# inmor te Christi: nec ante di em Pentecostes.*

6512 *Duo infer# tur. Primum. Qu#diu illapræcepta vim habebant.*

6513 *Secundum. Præceptis cessantibus quoad obligation# cessabant quo ad alios effectus pœnales & irritandi.*

6514 *Dubitatio.*

6515 *Responsio.*

6516 *Matrimoniaingradi bus prohbii tis illa lege n#cvalere,*

6517 *Soto. Nauar. Sanci. Henrriq.*

6518 *Couar.*

6519 *Leuit. 18*

6520 *D. Thom.*

6521 *Nauar.*

6522 *Obiect.*

6523 *Resp.*

6524 *Quam vim habuit vs# ad di# P#tecostes.*

6525 *Obiect.*

6526 *Matt. 5. &* 19. *Responsio,*

6527 *Dubitatio. Responsio,*

6528 *Hinc infer tur.*

6529 *Innoc.*

6530 *Matt. 5. &* 19. *Abulens. Sanci.*

6531 *Lex Moysi vs# ad di# saltem Pentecostes retinuit vim sanctific#di legaliter do nec lex facta sit mortifera.*

6532 *Acto. 21. & 23.*

6533 *Obiect.*

6534 *Responsio.*

6535 *Ad quid valeb#t ope ra exilla le gefacta #te quam mortifera fuerit.*

6536 *Obiect.*

6537 *Resp. 1.*

6538 2. *Resp.*

6539 *Variæ sententiæ proponuntur.*

6540 *Huiusmodi remedia n# fuißeeuacu ata inp#cto mortis vel resurrectio nis christi, nec vs# ad di# P#tecostes exclusiuè. C#ci. Trid.*

6541 *D. Thom.*

6542 *Confir.*

6543 *Responsio aliquorum*

6544 *Refellitur Resp.*

6545 *Responsio Soto.*

6546 *Refellitur.*

6547 *Ita cessauit circuncisio in die Pentecostes quo ad fructum gratiæ sicut cœpit baptismus eße ad salutem necessari#.*

6548 *Obiect.*

6549 *Resp#sio. 1*

6550 *Resp. 2.*

6551 *Resp.*

6552 *Obiect.*

6553 *Respons.*

6554 *De remedio legis naturæ quid dicendum.*

6555 *Duplex ignor#tiadilligenter distinguenda.*

10

6556 *Hereticor# dogma.*

6557 *Luther.*

6558 *Bellarm. Calum. Stapleton. Beza.*

6559 *Fundamen tum.*

6560 1. *Tim. 1,*

6561 *Primo.*

6562 *Secundo.*

6563 *Tertio.*

6564 *Quarto.*

6565 *August.*

6566 *Ezech. 20.*

6567 *Catholica veritas Chri stum Domi num non solum fuiße Redemptorem sed ve rum & pro prium legis latorem. Conc. Trid. Isai. 33.*

6568 *Hieron. Cyril. Alexand.*

6569 *Ioan. 5.*

6570 *Act. 10. & 17. Psal. 2. & 71.*

6571 *Luc. 1.*

6572 *Ratione #batur.*

6573 *Refellitnr.*

6574 *Ierem. 31.*

6575 *Heb. 8. & 10.*

6576 *Lex Christi est vera ac pro prijssima lex præ ceptiua. Conc. Trid*

6577 *Isai. 2.*

6578 *August.*

6579 *Psal. 109.*

6580 *Psal. 2.*

6581 *Confir. Matth. 5.*

6582 *Ioan. 13. & 14.*

6583 *Ioan. 3.*

6584 *Ioan. 6. Ioan. 20.*

6585 *Luc. 22.*

6586 *Matth. vlt.*

6587 *August.*

6588 *Ratione. probatur.*

6589 *Matth. 16.*

6590 *Ioann. 10.*

6591 *Act. 21.*

6592 *Ad fundamentum Hæreticorum.*

6593 *Lex fidei quid significat.*

6594 *August.*

6595 *Lex liberta tis quid significet.*

6596 1. *Cor. 9.*

6597 *Rom. 6.*

6598 *August.*

6599 *Ad quart#*

6600 *Ioan. 15.*

6601 *Cap. 14.*

6602 *Rom. 8.*

6603 2. *Tim. 2.*

6604 *Cap. 4.*

6605 *Matth. 7. Hebr. 5.*

6606 *Materia le gis nouæ.*

6607 *Hebr. 1.*

6608 1. *Cor. 9.*

6609 *Causa finalis.*

6610 *Hebr. 9.*

6611 *Materia huius legis partim moralem, partim cæremonialem eße.*

6612 *Ioan. 18.*

6613 *Duo membra dicta explicantur. Matt. 5.*

6614 *August.*

6615 *Dubitatio.*

6616 *Tolet.*

6617 *Matt. 5.*

6618 *Matt. 6.*

6619 *Ioan. 14. & 16.*

6620 *In lege noua nullum esse addit# à Christo p# ceptum positiuum mo rale.*

6621 *D. Thom.*

6622 *Confirm.*

6623 *D. Thom.*

6624 *Confirmat. doctrina tradita.*

6625 *Circa præceptum fidei duo diinguenda.*

6626 *Obiect.*

6627 *Rom. 10.*

6628 *Resp.*

6629 *Ad 1.*

6630 *Ad alter# partem resp.*

6631 *Ad secundam part# de præceptis spei.*

6632 *Ad illud de charitatis præcepto resp.*

6633 *D Thom. August. Ambr. Gregor.*

6634 *Galat. 6.*

6635 *Præcept# Christi de charitate ad infideles se ext#dit.*

6636 *Luc. 10.*

6637 *Clem. Roman.*

6638 *Chrysost. Cyrill.*

6639 *Ad vltim# partem de moralibus.*

6640 *D. Thom.*

6641 *Dubitatio.*

6642 *Respondeo*

6643 *Matth. 5. Ioann. 13. & 14.*

6644 *Rom. 13. Galat. 6.*

6645 *Matt. 7. Luc. 6. Cle. Rom. August.*

6646 *Responsio ad dubium.*

6647 *De altera parte materiæ quam cæremonialem appellauimus.*

6648 *Præcepta cæremonia lia data esse in lege gratiæ per fecto quodam modo accommodato perfectioni hui# legis.*

6649 *Ratio.*

6650 *August.*

6651 *Materia le gis nouæ t# actus exter nos, quàm internos #plectitur.*

6652 *Matt. 5.*

6653 *Alius modus præcipiendi actus internos obexternos*

6654 *Matt. 5.*

6655 *August.*

6656 *D. Thom.*

6657 *Sensus illi# axiomatis Theologorum nimirum in noua lege nul la esse diuina præcepta, nisi fidei & sacram# torum. Sot. Couar. D. Thom.*

6658 *Victor.*

6659 *Obiect.*

6660 *Matt. 18.*

6661 *Ioan. 21.*

6662 *Resp.*

6663 *Ratio dubij.*

6664 *Isai. 2. Mich. 4.*

6665 *Ierem. 31.*

6666 *Heb. 8. & 10.*

6667 2. *Cor. 3.*

6668 *August. Confir.*

6669 *Resolutio dubij.*

6670 *D. Thom. Chrysost.*

6671 *August.*

6672 *Rom. 2.*

6673 *Lex imperans, & lex impellens, seu adiuuans.*

6674 *Rom. 7.*

6675 *Author imperf.*

6676 *Adhuc #sistit difficultas. Primo.*

6677 *Secundo. August.*

6678 *Tertio.*

6679 *Augetur difficultas.*

6680 *Addend# doctrinæ traditæ.*

6681 *Matt. vlt.*

6682 *D. Thom.*

6683 *Iren. Chrysost. Euseb.*

6684 *Theophyl.*

6685 *Confirm.*

6686 *Hinc infer tur.*

6687 *Hebr. 8.*

6688 *Iren.*

6689 *Ierem. 31.*

6690 *Ribera. Machar.*

6691 *Soluitur 3. difficultas.*

6692 *Differentia inter leg# veter#, & nouam.*

6693 *Ad 2. difficultatem.*

6694 *August.*

6695 *Vltima res pons.*

6696 *Obligatiole gisnouæ.*

6697 *D. Thom.*

6698 *Trident.*

6699 *Matth. vlt.*

6700 *Marc. vlt.*

6701 *Psal. 2.*

6702 *Isai. 2.*

6703 *Psal. 106. Isai. 49. Act. 10. & 15.*

6704 *Confi.*

6705 *Act. 11.*

6706 *Roman.*

6707 *De t#pore obligati#is. legis nouæ Act. 13.*

6708 *Prima opinio. Modus præ dictus opinandi tripar titus. August.*

6709 *Status quæ stionis magis aperitur.*

6710 *D. Thom.*

6711 *Prædictus modus opi nam di refellitur. D. Thom.*

6712 *2. Opinio.*

6713 *D. Thom.*

6714 *Durand. Richard. Palud. Adrian. Soto.*

6715 *Refellitur prædicta opinio.*

6716 *D. Thom.*

6717 *Ioan. 6.*

6718 *Responsio aliquorum*

6719 *Refellitur Resp.*

6720 *Confir.*

6721 *Obligation# legis nouæ non incepisse in morte l. resurrectio ne Christi.*

6722 *Conf. tradita concluso.*

6723 *Leg# nou# n#incœpisse obligare ante di# P#tecostes.*

6724 *Lex noua cœpit obligare in die P#tecostes.*

6725 *Act. 2.*

6726 *Dubitatio.*

6727 1. *Opinio.*

6728 *Hanc legem nou# simul obligass# iudæos vbi## exist#tes sed obligation# succeßiuè fuisse diffu sam.*

6729 *Cert# est le g# nouam n# oblig asseg# tiles ante diem Pentecostes. Limitatio quor#dam.*

6730 *Sot.*

6731 *Refellitur.*

6732 *Matt. 51.*

6733 *Matth. 10.*

6734 *D. Thom.*

6735 *Dubium.*

6736 *Ad cuius solutionem aliud dubium præmit titur. Pars affirmatiua sua detur. Act. 1.*

6737 *Act. 5.*

6738 *Act. 8.*

6739 *Chrysost.*

6740 *Confirmat.*

6741 *Act. 11. & 21.*

6742 *Pars negat suadetur.*

6743 *Abulens.*

6744 *Theophil.*

6745 3. *Reg. 8.*

6746 *Thren. 1.*

6747 *Iosephus.*

6748 *Ribera.*

6749 *Ezech. 44*

6750 *Resoluitur dubium.*

6751 *N#quam ignorasse Apostolos legem gratiæ esse vniuersalem.*

6752 *Rom. 11.*

6753 *Roman. 3.*

6754 *Act. 11.*

6755 *Hincinfertur primo.*

6756 *Obiect.*

6757 *Resp.*

6758 *Infertur 2.*

6759 *Bon. Scot. Gabr. D. Thom. August. Bernard. Hugo. Obiect.*

6760 *Orig. August. Ruphin.*

6761 *Bernard.*

6762 *Resp.*

6763 *Rom. 10.*

6764 *Matt. 24.*

6765 *Chrysost. D. Thom.*

6766 *Legem nouam iustifi care: & in hoc supera re legem veterem. D. Thom. Barrad. Salmer.*

6767 *Bellarm.*

6768 *Valent.*

6769 *Rom. 1.*

6770 1. *Cor. 15.*

6771 *August.*

6772 *Rom. 3.*

6773 *August.*

6774 *Obiect.*

6775 *Responsio DThom. ex August.*

6776 *Difficultas*

6777 *Respons.*

6778 *Act. 4.*

6779 *August.*

6780 *Act. 15.*

6781 *Rom 3.*

6782 *Hebr. 9.*

6783 1. *Cor. 10.*

6784 *August.*

6785 *Rom. 10. Alia differentia.*

6786 *Dubium su perest.*

6787 *Respons. Not#dum in quo sensu lex sumatur.*

6788 *De modo quo lex no uaiustificet*

6789 *Probat. 1.*

6790 *C#c. Trid.*

6791 *Hebr. 9.*

6792 *Sot. Medina. Valent.*

6793 *2. Prob.*

6794 *C#firm. 1.*

6795 *C#firm. 2.*

6796 *D. Thom.*

6797 *Pluresspirituales effectus poße huic legi at tribui. Peccator# remißio. Sacramentalis gratia Characteres Sacram#torum. &c.*

6798 *Alij nouæ legis effectus.*

6799 *De disp#satione in lege noua.*

6800 *Duplexmu tatio.*

6801 *Deumposse in lege sua dispensare.*

6802 *Dispensabi litas huius legis per ho minem.*

6803 *Nullum t# poral# principem posse in hac lege dispensare.*

6804 *1. Sent#tia affirmat. Pap# posse dispensare in omnibus quæ sunt iuris diuini: exceptis articulis fidei. Panormit.*

6805 *Innoc. Felin.*

6806 *Angel.*

6807 *Decius.*

6808 *Fundam#tum 1. Matth. 16.*

6809 *Secundo.*

6810 *Tertio.*

6811 *Quarto.*

6812 1. *Ex#pl#.*

6813 2. *Ex#pl#.*

6814 *Vide Gene brar. in Cro nolog. D. Anton.*

6815 *2. Sententia.*

6816 *Can. Sanc.*

6817 *Duplexpr# ceptum diuinum.*

6818 *Hanc opinionem sol#materialiter à primadifferre*

6819 *3. Sententia. communis Theologorum. D. Thom.*

6820 *Sot. Ledesm. Can. Catherin. Caiet. Alma. Turrecr. Maior.*

6821 *Syluest. Couar.*

6822 *Leo Papa.*

6823 *Congruentia.*

6824 *Ratio à priori.*

6825 *D. Thom.*

6826 *3. sententia simpliciter vera distinctio inter dispensatio nem, & in terpretatio nem.*

6827 *Præcepta legisgratiæ positiuanul lam disp#sation# aut interpretationem per modum epijRiæ admittere.*

6828 *Probatur magis, de præceptis circa vsum sacramentorum.*

6829 *Obiectio.*

6830 *Resp.*

6831 *Lex Christi quo sensu indispensabilis ab homine.*

6832 *Cone. Flor.*

6833 *C#c. Trid.*

6834 *Ostenditur conclusio.*

6835 *Primo.*

6836 *Secundo.*

6837 *Hinc infer tur 1.*

6838 *Ratio.*

6839 *2. Infertur*

6840 *C#c. Trid.*

6841 *Obiectio.*

6842 *Resp.*

6843 *Qu#do locum habet aliqua interpretatio*

6844 *Ad 1. resp.*

6845 *Ad 2.*

6846 *Ad 3.*

6847 *Ad 4.*

6848 *2. Ex#pl#.*

6849 *De perpetuitate legis nouæ.*

6850 *Non esse duraturam hanc legem #petuò simpliciter.*

6851 *Legem nouam perpe tuo duratu ram vsque ad finem m# di. D. Thom. Matt. 24. Chrysost.*

6852 *Theophyl.*

6853 *Matth. 16.*

6854 *Matt. 28. & 14.*

6855 *Chrysost.*

6856 *Hieron. Beda.*

6857 *August.*

6858 *2. probatur aßertio.*

6859 *Rom. 13.*

6860 *Apoc. 14.*

6861 *Psal. 109.*

6862 *Hebr. 7. August.*

6863 *Luc. 1. Dan. 2.*

6864 *Mich. 4.*

6865 *Obiect.*

6866 *August.*

6867 *Hebr. 7.*

6868 1. *Ioan. 2.*

6869 *D. Thom.*

6870 *Hinc infer tur primo.*

6871 *Infertur se cundo.*

6872 *August.*

6873 *Vltimò infertur.*

6874 *Matt. vlt.*

6875 *Obiect.*

6876 *Resp.*

6877 *De perfectione legis nouæ. D. Thom. Salm.*

6878 *Bellarm. Barrad.*

6879 1. *suppon#dum.*

6880 2. *suppon#dum. Hebr. 7. 8. & 9. Ierem. 31.*

6881 *D. Thom.*

6882 *Prima conclusio.*

6883 *Obiect.*

6884 *Resp.*

6885 2. *excellentia legis nouæ.*

6886 3. *excellentia.*

6887 *Isai. 12.*

6888 *Hieron.*

6889 *Ioan. 4.*

6890 *4. excellentia à Soto addita.*

6891 *Rom. 8.*

6892 *Galat. 4.*

6893 *Ioan. 1.*

6894 *Chrysost. Ambros. Theo phyl. August. Barrad.*

6895 *Castro.*

6896 *Barrad. Medin. Vasq.*

6897 *Hebr. 11.*

6898 *Sap. 12. &* 16. *Deute. 32.*

6899 *Rom. 9.*

6900 *Cur Patres antiqui dicuntur habere stat# seruorum. August. Chrysost. Rom. 8.*

6901 *Galat. 4.*

6902 *Rom. 8.*

6903 *Anselm.*

6904 *August.*

6905 *Chrysost.*

6906 *Tertia con ditio illius seruilis status. Hebr. 9. Hieron.*

6907 *Cyrillus.*

6908 *D. Thom.*

6909 *Loea Pauli ex dictis explicata.*

6910 *Exponuntur Patres.*

6911 *Psalm.* 77 104. *& 105.*

6912 *Cyrill.*

6913 *2. conclus.*

6914 *Hebr. 7.*

6915 *Secundus exceßus le gis nouæ.*

6916 *Obiect.*

6917 *Resp.*

6918 *Tertius ex cessus legis nouæ.*

6919 *Ribera. Hebr. 2.*

6920 *Rom. 3. Galat. 3.*

6921 *Quart# excessus legis nouæ.*

6922 *5. excessus August.*

6923 6. *excellentia.*

6924 *Septima.*

6925 *Octaua.*

6926 *9. excellentia.*

6927 *Decima.*

6928 *Vndecima*

6929 *12. excellentia. Matt. 11.*

6930 *Actor. 15.*

6931 *Cyprian.*

6932 *August.*

6933 *D. Thom.*

6934 *Lyran. Ahulen. Chrysost. Aug.*

6935 *Ioan. 1. August.*

6936 *Hilar. Aut. imp.*

6937 *13. excellentia. Rom. 10. Galat. 3. Aug.*

6938 14. *excellentia.*

6939 *D. Thom. Gregor. August. Victor.*

6940 *Aponius.*

6941 *D. Thom.*

6942 *Psal. 18.*

6943 *Lyran.*

6944 *Isidor.*

6945 *Paul. Burgen.*

6946 *ver. 16. & 17.*

6947 *Ibidem. v. 17.*

6948 3. *vers. 3.*

6949 *Ibid. v. 16*

6950 7. v. 8.

6951 9. v. 4.

6952 13. v. 15.

6953 17. v. 13.

6954 23. v. 4.

6955 *ver. 14. & 17.*

6956 20. v. 12.

6957 *Ibid. v. 13.*

6958 *vers. 18.*

6959 11. v. 1.

6960 1. *Reg.* 16 v. 10.

6961 *Psalm.* 1. v. 1. 2. v. 6.

6962 *Ibid. v. 9.*

6963 4. *v. 6. & 7*

6964 71. v. 1.

6965 105. v. 41

6966 109. v. 15

6967 111. v. 1.

6968 *vers. 15.*

6969 2. *vers. 3.*

6970 *Ibid. eod#.*

6971 9. *vers. 5.*

6972 33. v. 22.

6973 *vers. 33.*

6974 *Ibid. eod#.*

6975 *Threnor. 1 vers. 10.*

6976 *vers. 25.*

6977 *vers. 4.*

6978 *vers. 2.*

6979 *vers. 1.*

6980 *Ibid. eod#.*

6981 *vers. 20.*

6982 *Ibid. v. 22.*

6983 12. v. 5.

6984 16. v. 18.

6985 17. v. 25.

6986 18. v. 18.

6987 19. v. 8.

6988 *vers. 14.*

6989 *vlt. v. 19.*

6990 *Ibid. eod#.*

6991 *vlt. v. 16.*

6992 22. v. 19.

6993 *Ibid#. 25, & 26.*

6994 24. v. 44.

6995 *vers. 17.*

6996 3. *vers. 3.*

6997 6. v. 54.

6998 7. v. 39.

6999 10. v. 16.

7000 13. v. 34. 15. v. 12.

7001 15. v. 14.

7002 20. v. 23.

7003 *vers. 8.*

7004 7. *vers. 38*

7005 13. v. 47.

7006 15. v. 29.

7007 *vers. 28.*

7008 2. *vers. 6.*

7009 *Ibid. v. 14*

7010 3. v. 27.

7011 5. v. 20.

7012 6. v. 14.

7013 *Ibid. 20.*

7014 7. *vers. 4.*

7015 *Ibid. v. 2.*

7016 8. *vers. 2.*

7017 10. v. 18.

7018 1. *Cor.* 7. v. 23.

7019 1. *Cor.* 10. v. 31.

7020 1. 16. v. 14 2. *Cor.* 3. v. 17. *Ibid. v. 6.*

7021 2. *Cor. 5. v. 12.*

7022 *vers. 4.*

7023 *Ibid. v. 11*

7024 *Ibid. 14.*

7025 3. v. 19.

7026 *Ibid. 19.*

7027 4. v. 31.

7028 5. v. 13.

7029 *Ibid. v. 18*

7030 *vers. 15.*

7031 6. v. 2.

7032 3. *vers. 17*

7033 1. *Tim. 1. v. 9. 2. Tim. 2. vers. 4.*

7034 *vers. 1.*

7035 8. *vers.* 7. 9.

7036 2. v. 8.

7037 *Ibid#. 12.*

7038 1. *Pet. 2. v. 13. 2. P. v. 10.*

7039 *Consuetudinis diuisio.*

7040 *Consuetudo præscripta.*

7041 *Consuetudinis causa efficiens.*

7042 *Consuetudo Iuris.*

7043 *Consuetudinis effectus.*

7044 *Consuetudinis mutatio.*

7045 *Disp#satio quid.*

7046 *Disp#sationis materia. Dispensationis forma.*

7047 *Dispensationis efficiens.*

7048 *Dispensandi potestas*

7049 *Causa finalis.*

7050 *Dispensat. diuisio.*

7051 *Dispensat. effectus.*

7052 *Iuris diuisio.*

7053 *Lègis necessitas.*

7054 *Legis diuisio.*

7055 *Legis subiectum.*

7056 *Legis efficiens.*

7057 *Legis iustitia.*

7058 *Legis finis. Legis effectus, & obligatio.*

7059 *Legis perpetuitas.*

7060 *Legis promulgatio.*

7061 *Legis mutatio,*

7062 *Effectus le gis æternæ.*

7063 *obligatio le gis æternæ.*

7064 *Vnitas legis naturalis.*

7065 *Obligatiole gis naturalis, & effectus.*

7066 *Mutatio le gis naturalis.*

7067 *Transgressio legis naturalis.*

7068 *obligatio le gis Ciuil.*

7069 *Promulga tio legis Ci uilis.*

7070 *Transgressio legis Ci uilis.*

7071 *Causa efficiens.*

7072 *Diuisio legis Canonicæ.*

7073 *Materia le gis Canonicæ.*

7074 *Forma legis Canonicæ. Promulga tio legis Ca nonicæ. Legis Can. effectus, & obligatio.*

7075 *Finis legis Canonicæ. Abrogatio legis Can.*

7076 *Obligatio & effectus legis pœna lis.*

7077 *Lex reprobans. Lex exorbitans. Lex reuocans. Lex fauorabilis. Legis ext# sio.*

7078 *Legis Restrictio.*

7079 *Finis legis veteris.*

7080 *Materia le gis veteris.*

7081 *Legis forma.*

7082 *Lex repudij. Lex vsuræ. Legis veteris effectus Legis obligatio,*

7083 *Legis veteris imper fectio.*

7084 *Legis vet. perpetuitas Legis cessa tio.*

7085 *Lex vetus quando mor tua.*

7086 *Inutilitas legis vet.*

7087 *Diuisio legis nouæ.*

7088 *Materia le gis nouæ.*

7089 *Forma legis nouæ.*

7090 *Promulga tio legis nouæ.*

7091 *Obligatiole gis nouæ.*

7092 *Effectus le gis nouæ.*

7093 *Perpetuitas legis nouæ. Disp#satio legis nouæ.*

7094 *Perfectio leuis nouæ.*

7095 *Diuisio pœnæ.*

7096 *Obligatio pœnæ.*

7097 *Diuisio potestas.*

7098 *Præcepti diuisio.*

7099 *Præcepta Decalogi.*

7100 *Præcepti obligatio.*

7101 *Præcepti tr#sgressio.*

7102 *Præcepti mutatio.*

7103 *Priuilegij nomen.*

7104 *Priuilegij diuisio.*

7105 *Priuilegij forma.*

7106 *Priuilegij subiectum.*

7107 *Priuilegij causæ,*

7108 *Priuilegij valor.*

7109 *Priuilegij notitia. Priuilegij notificatio.*

7110 *Priuilegij effectus.*

7111 *Priuilegij acceptatio.*

7112 *Priuilegij vtilitas.*

7113 *Priuilegij obligatio.*

7114 *Priuilegij promulgatio. Priuilegij extensio.*

7115 *Priuilegij restrictio.*

7116 *Priuilegij mutatic.*

7117 *Priuilegij derogatio.*

7118 *Priuilegi# ad Instar.*

7119 *Priuilegij cessatio.*

7120 *Priuilegij reuocatio.*

7121 *Priuilegij ren#ciatio.*

7122 *Priuilegij amissio.*

7123 *Priuilegij limitatio. Priuilegij communicatio. Priuilegij innouatio.*

7124 *Priuilegij confirmatio.*

7125 *Priuilegij interpretatio. Vsus illicitus priuilegij.*

7126 *Tributor# materia.*

7127 *Tributor# forma.*

7128 *Tributor# efficiens.*

7129 *Tributor# finis.*

7130 *Tributor# obligatio.*